

मैथिली न्यायालय-प्रधान उपन्यास

नव्य न्याय आ अपतटीय जुआ-जाल



शंका • प्रमाण • तर्क • निर्णय

गजेन्द्र ठाकुर

VIDEHA

नव्य न्याय आ अपतटीय जुआँजाल

नव्य न्याय आ अपतटीय जुआँजाल

मैथिली न्यायालय-प्रधान उपन्यास

लेखकः गजेन्द्र ठाकुर

प्रकाशन-विवरण

नव्य न्याय आ अपतटीय जुआ-जाल

मैथिली न्यायालय-प्रधान उपन्यास

लेखक: गजेन्द्र ठाकुर

© 2022, 2024, 2024 गजेन्द्र ठाकुर आ प्रीति ठाकुर

सर्वाधिकार सुरक्षित।

ई पुस्तकको कोनो अंश लेखकको लिखित अनुमति बिना पुनर्मुद्रित, संग्रहीत वा प्रसारित नहि कएल जाए।

वेबसाइट: www.videha.co.in

ई-पुस्तक दर्पण: videha-ejournal.github.io/videha/

अनुक्रमणिका

001 गार्ह एन अरिकेलक प्रभात.....	7
002 प्रमाणक छायाक अध्याय 2.....	9
003 प्रमाणक छायाक अध्याय 3.....	18
004 प्रमाणक छायाक अध्याय 4.....	26
005 प्रमाणक छायाक अध्याय 5.....	34
006 प्रमाणक छायाक अध्याय 6.....	41
007 प्रमाणक छायाक अध्याय 7.....	49
008 प्रमाणक छायाक अध्याय 8.....	62
009 प्रमाणक छायाक अध्याय 9.....	75
010 प्रमाणक छायाक अध्याय 10.....	85
011 प्रमाणक छायाक अध्याय 11.....	94
012 प्रमाणक छायाक अध्याय 12.....	101
013 प्रमाणक छायाक अध्याय 13.....	111
014 अनुमानक जालक अध्याय 1.....	121
015 अनुमानक जालक अध्याय 2.....	130
016 अनुमानक जालक अध्याय 3.....	140
017 अनुमानक जालक अध्याय 4.....	157
018 अनुमानक जालक अध्याय 5.....	165
019 अनुमानक जालक अध्याय 6.....	174
020 अनुमानक जालक अध्याय 7.....	184
021 अनुमानक जालक अध्याय 8.....	194
022 अनुमानक जालक अध्याय 9.....	204
023 अनुमानक जालक अध्याय 10.....	212
024 अनुमानक जालक अध्याय 11.....	226
025 अनुमानक जालक अध्याय 12.....	237
026 अनुमानक जालक अध्याय 13.....	246
027 उपमानक नक्शाक अध्याय 1.....	252
028 उपमानक नक्शाक अध्याय 2.....	260
029 उपमानक नक्शाक अध्याय 3.....	270
030 उपमानक नक्शाक अध्याय 4.....	279
031 उपमानक नक्शाक अध्याय 5.....	286
032 उपमानक नक्शाक अध्याय 6.....	293
033 उपमानक नक्शाक अध्याय 7.....	301
034 उपमानक नक्शाक अध्याय 8.....	308

035 उपमानक नक्शाक अध्याय 9.....	315
036 उपमानक नक्शाक अध्याय 10.....	323
037 उपमानक नक्शाक अध्याय 11.....	330
038 उपमानक नक्शाक अध्याय 12.....	337
039 उपमानक नक्शाक अध्याय 13.....	344
040 शब्दक कसौटीक अध्याय 1.....	353
041 शब्दक कसौटीक अध्याय 2.....	363
042 शब्दक कसौटीक अध्याय 3.....	371
043 शब्दक कसौटीक अध्याय 4.....	379
044 शब्दक कसौटीक अध्याय 5.....	393
045 शब्दक कसौटीक अध्याय 6.....	406
046 शब्दक कसौटीक अध्याय 7.....	416
047 शब्दक कसौटीक अध्याय 8.....	425
048 शब्दक कसौटीक अध्याय 9.....	437
049 शब्दक कसौटीक अध्याय 10.....	446
050 मुहरबन्द लिफाफाक भीतर.....	457
051 शब्दक कसौटीक अध्याय 12.....	467
052 शब्दक कसौटीक अध्याय 13.....	477
053 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 1.....	486
054 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 2.....	499
055 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 3.....	508
056 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 4.....	519
057 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 5.....	533
058 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 6.....	543
059 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 7.....	551
060 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 8.....	562
061 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 9.....	572
062 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 10.....	584
063 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 11.....	595
064 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 12.....	605
065 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 13.....	619
066 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 1.....	628
067 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 2.....	637
068 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 3.....	646
069 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 4.....	656

070 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 5.....	665
071 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 6.....	673
072 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 7.....	684
073 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 8.....	703
074 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 9.....	716
075 गंगेश उपाध्यायक सूत्र.....	727
076 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 11.....	741
077 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 12.....	756
078 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 13.....	773
079 तर्कक वज्रक अध्याय 1.....	788
080 तर्कक वज्रक अध्याय 2.....	804
081 तर्कक वज्रक अध्याय 3.....	822
082 तर्कक वज्रक अध्याय 4.....	835
083 तर्कक वज्रक अध्याय 5.....	851
084 तर्कक वज्रक अध्याय 6.....	864
085 तर्कक वज्रक अध्याय 7.....	880
086 तर्कक वज्रक अध्याय 8.....	897
087 तर्कक वज्रक अध्याय 9.....	908
088 तर्कक वज्रक अध्याय 10.....	920
089 तर्कक वज्रक अध्याय 11.....	935
090 तर्कक वज्रक अध्याय 12.....	950
091 तर्कक वज्रक अध्याय 13.....	964
092 निर्णयक प्रभातक अध्याय 1.....	976
093 निर्णयक प्रभातक अध्याय 2.....	989
094 निर्णयक प्रभातक अध्याय 3.....	1005
095 — निर्णयक प्रभातक अध्याय 4.....	1019
096 — निर्णयक प्रभातक अध्याय 5.....	1032
097 — निर्णयक प्रभातक अध्याय 6.....	1048
098 — निर्णयक प्रभातक अध्याय 7.....	1065
099 — निर्णयक प्रभातक अध्याय 8.....	1079
100 — गंगा पर निर्णयक उजास.....	1095

भोरक पहिल उजास गार्ह एन अरिकेलक पोखरि पर ओहि तरहें पडल छल जेना पुरनका ताड़पत्र पर नव अक्षर उतरि रहल हो। आदित्य झा आँगनक कच्चा माटि पर नंगे पाँव ठाढ़ छलाह। दूर सिमरिया दिशासँ उठैत कुहासामे गंगाक ध्वनि सुनाइ नहि दैत छल, मुदा हुनका बुझाईत छल जे जलक भीतर सेहो किछु तर्क चलैत रहैत अछि।

राति भरि हुनकर लेखन-पट्ट पर तीन वस्तु राखल रहल: एक मुहरबन्द ठोस-स्मृति संग्रहकक प्रतिवेदन, एक चुम्बकीय संग्रहकक समूह-सूची, आ उच्च न्यायालयक आदेशक प्रतिलिपि। प्रतिवेदनमे शब्द सभ ठंढा छल: सुरक्षित प्रवेश-संकेत, प्रशासनिक नियन्त्रण-पटल, ग्राहक-पहिचान सत्यापन, स्रोत-कर कटौती विवरण, मेटायल डाक-संग्रह, हैश-मूल्य, काल-मुद्रा। मुदा ठंढा शब्दक बीच गर्म रक्तक व्यवसाय झलकैत छल, खेलक नाम पर चलैत धन, धनक नाम पर बनैत आड़, आ आड़क भीतर न्यायसँ बचबाक कला।

हुनकर बाबूजी कहने छलथिन, “न्यायमे शीघ्र नहि, क्रम चाही।” बाल्यकालमे आदित्य एहि वाक्य केँ केवल घरक सीख बुझैत छलाह। आब हुनका बुझाईत छल जे ई गंगेश उपाध्यायक धरतीक वंशानुगत अनुशासन अछि। प्रत्यक्ष बिना अनुमान नहि; अनुमान बिना उपमान नहि; शब्द बिना सीमा नहि; आ सीमा बिना न्याय नहि।

दिल्लीसँ दूरभाष राति दू बजे आयल छल। संयुक्त निदेशकक स्वरमे थकान छल, मुदा थकानक नीचा भय छल। “झा जी, संचालक लोकनि पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता लगा देने छथि। उच्च न्यायालयक आदेश हमरा पक्षमे मार्ग खोलैत अछि, मुदा विशेष अनुमति याचिका तैयार भऽ रहल अछि। अहाँ केँ संचिका पढ़ि काल्ह संक्षिप्त निवेदन देबय पड़त।”

आदित्य केवल एतबे पुछलनि, “मूल प्रश्न की अछि?”

“ओ सभ कहैत अछि जे ई अधिवक्ताक कार्यालयक सामग्री अछि। विशेषाधिकारक ढाल। हम कहैत छी जे अन्वेषण अधिवक्ताक पेशा पर नहि, हुनकर कथित भूमिका पर अछि। मुदा न्यायालयक सामने भाषा बहुते सावधान चाही।”

दूरभाष कटला पर आदित्य प्रतिवेदन खोललनि। पहिल पृष्ठपर एक सावधानी लिखल छल: सुरक्षित प्रवेश-संकेत सफल प्रवेशक प्रमाण नहि। जाल-परिचालन इतिहास पूर्ण सत्र-अभिलेख नहि। मेटायल संचिका दोषसिद्धि नहि। हुनका मुस्कान आयल। ई न्यायवैज्ञानिक भाषा नव्य-न्यायक दुआर पर ठाढ़ छल। जे अछि, से अछि; जे नहि अछि, ओकरो नाम अछि; जे अनुमान अछि, ओकर पांव देखू।

मालिनी कर्ण, हुनकर युवा संगणकीय सामग्री-विश्लेषक, रातिए संदेश भेजने छलथि: “झाजी, अक्षपथ, समुद्रिका, क्रीडाजाल, एक निजी वित्त-संस्थाक सेवा-सहयोगी, ग्राहक-पहिचान सत्यापनक गणना-पुस्तिका, मेटायल डाक-संग्रह—सभक कालक्रम बनि रहल अछि। मुदा अपतटीय सम्बन्ध एखन सिद्ध नहि। केवल संकेत अछि।” आदित्य उत्तर देलनि: “संकेत केँ संकेत कहू। प्रमाण केँ प्रमाण। न्यायालय संकेतक अहंकार सहन नहि करैत।”

भोरमे मायक हाथक चाह पीबैत ओ विदा भेलाह। माय पुछलनि, “एते पैघ लोकसँ लड़ब?” आदित्य हँसलाह, “हम लोकसँ नहि, वाक्यसँ लड़ब। जे वाक्य असत्य बाजत, ओकर विधेय अलग करब। जे सत्य बाजत, ओकर पक्ष राखब।”

लौहपथ-यान छूटल तँ खेत, आमक बगीचा, ईंटक भट्टा पाछू भागय लागल। आदित्यक थैलामे संगणक छल, मुदा मनमे तर्कक पुरान दीप। हुनका लगैत छल जे आधुनिक अपराध सेवा-संगणक पर जन्म लैत अछि, मुदा ओकर पकड़ अबो मनुष्यक भ्रममे होइत अछि। भ्रमकेँ काटबाक चाकू संगणकीय सूत्र नहि, पद्धति अछि।

दिल्ली पहुंचला पर पहिल बैठकमे संचिकाक पुंज छल। वरिष्ठ अधिकारी, कर-विभागक प्रतिनिधि, अन्तरजालीय प्रकोष्ठक सदस्य, आ विधि मंत्रालयक सलाहकार। सभक मुख पर एकहि प्रश्न: “जखन सामने देशक सबसँ बहुमूल्य विधिक दल हो, तखन गामक एक अधिकारी की करि सकैत अछि?”

आदित्य संचिका खोललनि। “पहिने प्रत्यक्ष,” ओ कहलनि। “कुन प्रतिवेदन की कहैत अछि, आ की नहि कहैत अछि। दोसर अनुमान, जे केवल प्रत्यक्षसँ उठत। तेसर अनुपलब्धि, जे नहि भेटल ओकरो सीमा। हम अपराधक कथा नहि लिखब; हम प्रमाणक व्याकरण लिखब।”

कोठलीमे किछु बेर निस्तब्धता रहल। तखन एक अधिकारी आस्तेसँ बाजल, “ई न्यायालय-कक्षमे चलत?”

आदित्य खिड़कीसँ बाहिर देखलनि। धूप काँच पर फंसि गेल छल। “यदि न्यायालय न्यायालय अछि,” ओ कहलनि, “तखन पद्धति अवश्य चलत।”

002 प्रमाणक छायाक अध्याय 2

दिल्लीक भोर गार्ह एन अरिकेलक भोर जकाँ नहि छल ।

एतय सूर्य उगैत छल, मुदा ओकर पहिल किरणसँ पहिने वाहन सभक स्वर उठि जाइत छल । गाछक पात पर ओस रहितहुँ सड़क पर धूर नहि, धुआँ बसैत छल । आदित्य झा राज्यी अतिथिगृहक छोट भोजनक ठाम पर बैसल छलाह । हुनकर सामने चाहक प्याली ठंढा भऽ रहल छल आ लेखन-पट्ट पर काल्हक बैठकक टिप्पणी तीन भागमे बाँटल पड़ल छल—

जे प्रत्यक्ष अछि ।

जे प्रत्यक्षसँ अनुमानित भऽ सकैत अछि ।

जे एखन केवल प्रश्न अछि ।

मालिनी कर्ण सात बजैत-बजैत आबि गेलीह ।

हाथमे संगणकक थैला, काँखमे दूटा पतला संचिका, आ मुख पर ओहि मनुष्यक अधीरता छल जे राति भरि कोनो बिखरल वस्तु केँ क्रममे लगा कऽ आब अपन क्रम दोसराक सामने रखबाक लेल बेचैन हो ।

“झाजी, कालक्रम तैयार अछि ।”

आदित्य घड़ी नहि देखलनि ।

“कालक्रम कि निष्कर्ष?”

मालिनी एक क्षण रुकलीह ।

“कालक्रम ।”

“तखन देखाउ ।”

ओ संगणक खोललनि । पटल पर तिथि, समय, संचिका-पथ, जाल-परिचालन चिह्न, विद्युत-पत्र-अंश, गणना-पुस्तिकाक संचिका-विवरण आ भुगतान-संदर्भक एक लम्बा अनुक्रम छल । दहिना कात एक स्तम्भमे मालिनी रंग-बिरंग चिन्ह लगाएने छलीह ।

“ई देखू,” ओ बजलीह, “मिथिलाक तीन जिलासँ अन्तरजालीय शिकायत आयल । तीनू शिकायतमे अलग-अलग जाल-स्थान नाम अछि, मुदा भुगतानक बाद सहायता-संदेशक प्रारूप प्रायः एक्के । फेर दिल्लीमे जब्त संगणकक जाल-परिचालन चिह्नमे ओहि प्रारूपसँ मिलैत पाठ भेटल । आ एहि गणना-पुस्तिकामे—”

आदित्य हाथ उठा देलनि ।

“रूकू ।”

मालिनी चुप भेलीह ।

“अहाँ की देखलहुँ?”

“तीन शिकायत ।”

“ठीक ।”

“सहायता-संदेश ।”

“ठीक ।”

“जब्त संगणकमे मिलैत-जुलैत पाठ ।”

“ठीक ।”

“गणना-पुस्तिकामे भुगतान—”

“एखन धरि ठीक । आब अहाँ कहय चाहैत छलहुँ—ई सभ एक्के जाल अछि ।”

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “हँ।”

“से अहाँ देखलहुँ?”

मालिनी पटल दिस तकलीह।

“नहि।”

“तखन से प्रत्यक्ष नहि।”

“मुदा समानता—”

“समानता प्रत्यक्ष भऽ सकैत अछि। समानताक कारण अनुमान होयत। दुनू केँ एक नहि करू।”

मालिनी आसनक पीठसँ तनिक पाछाँ हटलीह।

आदित्य पटल दिस झुकलनि।

“ई जाल-परिचालन चिह्न प्रत्यक्ष अछि जे प्रतिबिम्बमे ई प्रविष्टि भेटल। ई प्रत्यक्ष नहि जे अमुक व्यक्ति स्वयं जाल-स्थान खोललक। ई गणना-पुस्तिका प्रत्यक्ष अछि जे ई नामक संचिका ओहि संग्रहकमे छल। ई प्रत्यक्ष नहि जे संचिकाक प्रत्येक अंक यथार्थ अछि। ई विद्युत-पत्र-अंश प्रत्यक्ष अछि जे पुनर्प्राप्त संगणकीय सामग्री एहि शब्दक अनुक्रम देखबैत अछि। मुदा प्रेषकक वास्तविक परिचय, सेवा-संगणकक उत्पत्ति, संदर्भ आ पूरा संवाद—सभकेँ अलग-अलग प्रमाण चाही।”

मालिनी आस्ते-आस्ते टिप्पणी लिखय लगलीह।

आदित्य बजलाह, “हैश की सिद्ध करैत अछि?”

“जे न्यायवैज्ञानिक प्रतिबिम्ब अधिग्रहणक समयक प्रतिबिम्बसँ अपरिवर्तित अछि।”

“आ की नहि सिद्ध करैत अछि?”

एहि बेर मालिनी तत्क्षण उत्तर नहि देलनि।

तकर बाद बजलीह, “जे भीतरक सामग्री सत्य अछि—से हैश सिद्ध नहि करैत।”

आदित्यक आँखिमे हलुक संतोष आयल।

“बस। नव्य-न्याय पहिने ई सिखबैत अछि जे ज्ञानक वस्तु कतय समाप्त होइत अछि। सीमा नहि बुझब तँ प्रमाणो अहंकारी भऽ जाइत अछि।”

बाहिर सड़क पर हॉर्नक स्वर उठल।

मालिनी पटल पर अपन रंग-बिरंग चिन्ह दिस देखलनि आ एक-एक कऽ किछु चिन्ह मेटाबय लगलीह।

“झाजी, काल्ह राति हमरा लगैत छल जे हम जाल पकड़ि लेने छी।”

“काल्ह राति अहाँ रूप-विन्यास पकड़ने छलहुँ।”

“फरक बहुते पैघ अछि?”

“न्यायालयमे जीवन-मरण जतेक।”

दस बजे उच्च न्यायालयक गलियारा लोकसँ भरल छल।

कारी अधिवक्ता-परिधान, उज्जर ग्रीवा-पट्टी, मोट संचिका, चल-दूरभाषक धीमा घंटी, फुसफुसाहट, अंकित कएल जाइत अन्तिम निर्देश—सभ मिलि कऽ एक विचित्र अनुशासित बेचैनी बनबैत छल।

आदित्य न्यायालयक भीतर पक्षकारक पाछाँ निर्धारित ठाम पर बैसल छलाह। हुनकर सामने राज्यक अधिवक्ता। दोसर दिस विद्यानंद मिश्र अपन कनिष्ठ अधिवक्ता सभक संग।

विद्यानंद मिश्रक उम्रक अनुमान हुनकर मुखसँ लगैनाइ कठिन छल। उज्जर होइत केश छल, मुदा आँखि थाकल नहि। ओ संचिका एहि तरहें खोलैत छलाह जेना प्रत्येक पृष्ठक स्थान हुनका पहिनेसँ ज्ञात हो।

न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर अयलीह।

प्रकरण पुकारल गेल।

विद्यानंद पहिने ठाढ भेलाह।

“महोदया, प्रश्न अन्वेषण रोकबाक नहि अछि। प्रश्न सीमा निर्धारित करबाक अछि। जब्त संगणकीय सामग्रीमे अधिवक्ता आ ग्राहकक संवाद, विधिक राय, प्रकरण-रणनीति आ अन्य असंबद्ध ग्राहकक गोपनीय सूचना मिश्रित रहबाक गंभीर संभावना अछि। अन्वेषणक नाम पर समस्त सामग्री अन्वेषण-दलक प्रत्यक्ष पहुँचमे देल जाएब विशेषाधिकार केँ निरर्थक बना सकैत अछि।”

राज्यक अधिवक्ता ठाढ भेलाह।

“महोदया, राज्य सेहो ई नहि कहि रहल अछि जे विशेषाधिकार प्राप्त विधिक सलाह पढबाक स्वतंत्र अधिकार अन्वेषण संस्था केँ भेटय। मुदा जब्त उपकरणमे कथित वित्तीय तालिका, भुगतान-संदर्भ, प्रशासनिक नियन्त्रण-पटलक चिह्न, प्रवेश-संकेत आ अन्य सामग्री भेटल अछि। कोन अंश विशेषाधिकार प्राप्त अछि आ कोन नहि—एहि पृथक्करणक प्रक्रिया आवश्यक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या संचिका बन्द कऽ देलनि।

“दुनू पक्ष ‘सामग्री’ शब्द बहुते सहजतासँ प्रयोग कऽ रहल अछि। हमरा जानय अछि—की अछि?”

राज्यक अधिवक्ता किछु बजबाक लेल आगाँ बढ़लीह।

न्यायमूर्ति आर्या रोकलनि।

“नहि। आरोप नहि। वर्णन।”

न्यायालयमे क्षणभरि निस्तब्धता पसरि गेल।

राज्यक अधिवक्ता अपन टिप्पणी देखलनि।

“एक न्यायवैज्ञानिक प्रतिबिम्ब। दू संग्रहक उपकरणक प्रतिबिम्ब। जाल-परिचालन चिह्न। किछु गणना-सारणी। पुनर्प्राप्त विद्युत-पत्र-सामग्रीक अंश। प्रवेश-संबंधी सुरक्षित प्रमाण-चिह्न। आ किछु अभिलेख-पत्र।”

“सुरक्षित प्रवेश-प्रमाण चिह्न सफल प्रवेश सिद्ध करैत अछि?”

“नहि, महोदया।”

“जाल-परिचालन इतिहास उपयोगकर्ता पहिचान सिद्ध करैत अछि?”

“स्वतः नहि।”

“गणना-सारणीक अस्तित्व ओकर सामग्रीक सत्यता सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि।

“आ केवल एहि कारण जे उपकरण अधिवक्ताक कार्यालयसँ जब्त भेल, ओकर प्रत्येक द्विआधारी इकाइ विशेषाधिकार प्राप्त भऽ जाइत अछि?”

विद्यानंद बिना विलम्ब उत्तर देलनि, “नहि, महोदया। मुदा जँ छँटाइ बिना समस्त द्विआधारी इकाइ अन्वेषण-दल पढ़ि लेत, तँ विशेषाधिकारक रक्षा बादमे केवल सैद्धान्तिक बचत।”

न्यायमूर्ति आर्या तनिक आगाँ झुकलीह।

“तखन विवाद सिद्धान्तक नहि, प्रक्रिया-क अछि।”

आदित्यक भीतर कोनो पुरान घंटी बाजल।

वस्तु। सम्बन्ध। सीमा।

गार्ह एन अरिकेलमे हुनकर बाबूजी धान नापैत काल कहैत छलथिन—“माप त्रुटिपूर्ण भेल तँ झगडा धानक नहि रहत, न्यायकेँ खाइत।”

एतय धानक ठाम संगणकीय सामग्री छल।

मुदा संकट ओहि मापक छल।

राज्यक अधिवक्ता एक मुहरबन्द आवरण लेखन-पट्ट पर रखलनि ।

न्यायमूर्ति आर्या ओकरा दिस तकलीह ।

“ई की अछि?”

“अन्वेषण-दैनिकीक किछु अंश आ संगणकीय सूची, महोदया ।”

“किएक मुहरबन्द?”

“अन्वेषणक दिशा, संभावित साक्षी, प्राविधिक पथ—”

न्यायमूर्ति आर्या फेर रोकलनि ।

“मुहरबन्द कहि देब कारण नहि होइत अछि ।”

न्यायालयक पाछाँ बैसल मालिनी अपन कलम रोकि देलनि ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “गोपनीयताक आवश्यकता भऽ सकैत अछि । साक्षीक सुरक्षा भऽ सकैत अछि । अन्वेषणक अखण्डता भऽ सकैत अछि । विशेषाधिकार भऽ सकैत अछि । मुदा प्रत्येक वस्तुक कारण अलग होयत । न्यायालय बंद लिफाफाक रंगसँ निर्णय नहि करैत अछि ।”

विद्यानंद बजलाह, “हमर सेहो एतबे आग्रह अछि, महोदया । मुहरबन्द सामग्री न्यायालय देखय, मुदा अन्वेषण संस्थाक मूल दल नहि—जाबत विशेषाधिकारक प्रश्न पर छँटाइ नहि भऽ जाए ।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “हम एक पृथक समीक्षा-दल स्वीकार करबाक स्थिति मे छी, जकर सदस्य मूल अन्वेषणमे सहभागी नहि होथि ।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि ।

“अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि?”

आदित्य ठाढ़ भेलाह ।

“जी ।”

“अहाँक नाम?”

“आदित्य झा ।”

“अहाँ एहि प्रस्तावसँ सहमत छी?”

“जी, महोदया ।”

“किएक?”

प्रश्न साधारण छल । उत्तर साधारण नहि भऽ सकैत छल ।

आदित्य कहलनि, “कारण अन्वेषणक उद्देश्य अधिकतम संगणकीय सामग्री पढ़ब नहि, वैध संगणकीय सामग्री प्राप्त करब अछि ।”

न्यायालयमे फेर निस्तब्धता ।

न्यायमूर्ति आर्याक मुख बदलल नहि ।

“आ जँ ओहि छँटाइमे किछु उपयोगी सामग्री अहाँसँ दूर रहि जाए?”

“तखन अन्वेषण ओकर वैध मार्ग खोजत । अवैध निकटता वैध प्रमाणक विकल्प नहि भऽ सकैत अछि ।”

विद्यानंद पहिल बेर आदित्य दिस सोझ देखलनि ।

हुनकर दृष्टिमे प्रशंसा नहि छल ।

अविश्वास सेहो नहि ।

केवल ध्यान छल ।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ न्यायवैज्ञानिक प्रतिबिम्बक अखण्डता कोना सुरक्षित रखने छी?”

“मूल माध्यमक लेखन-रोधित अधिग्रहण कएल गेल। प्रतिबिम्बक हैश दर्ज अछि। कार्य-विश्लेषण मूल पर नहि, सत्यापित प्रतिबिम्ब पर भऽ रहल अछि। पहुँच-अभिलेख राखल जा रहल अछि। विवादित श्रेणी अलग मुहरमे राखल जा सकैत अछि।”

“हैश?”

आदित्य मान बुझि गेलाह।

“हैश केवल ई देखबैत अछि, जे निर्दिष्ट संगणकीय सामग्री-प्रतिरूप अधिग्रहणक बाद बदलल नहि अछि। ई भीतर लिखल कथनक सत्यता सिद्ध नहि करैत।”

न्यायमूर्ति आर्या पहिल बेर हलुक माथ हिलेलनि।

“ठीक।”

मालिनी पाछाँसँ ई दृश्य देखि रहल छलीह।

काल्हि धरि हैश हुनका लेल संगणकीय सत्यक मोहर छल।

आब हुनका बुझाबैत छल—हैश सत्यक नहि, अखण्डताक मोहर अछि।

सत्यक यात्रा ओकर बाद आरम्भ होइत अछि।

विद्यानंद मिश्र अगिला प्रश्न उठेलनि।

“महोदया, अन्वेषण-दैनिकीक जे अंश राज्य मुहरबन्द रूपमे रखय चाहैत अछि, ओकर उपयोग हमरा विरुद्ध बिना हमरा जानकारीक नहि हो।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “अन्वेषण-दैनिकी स्वयं दोषसिद्धिक साक्ष्य नहि अछि। ई अन्वेषणक कार्य-अभिलेख अछि।”

“मुदा जँ ओकर आधार पर आदेश माँगल जाए?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन न्यायालय केँ स्पष्ट करय पड़त जे कोन निष्कर्ष कोन सार्वजनिक अथवा न्यायिक रूपेँ परीक्षण योग्य आधार पर अछि। गोपनीयता न्यायिक कारणक स्थान नहि लेत।”

विद्यानंद कहलनि, “एही आश्वासनक आवश्यकता अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या अपन आदेश लिखब आरम्भ केलनि।

शब्द आस्ते-आस्ते निकलैत गेल—

संगणकीय सामग्रीक अखण्डता सुरक्षित रहत।

विशेषाधिकारक दावा श्रेणीवार चिन्हित कएल जाएत।

विवादित सामग्री मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक समीक्षा-प्रक्रियामे रहत।

जतेक अंशक गोपनीयता आवश्यक बताओल जाए, ओकर कारण दर्ज कएल जाएत।

अन्वेषण-दैनिकीक अस्तित्व वा ओकर मुहरबन्द स्वरूप स्वतः कोनो आरोप सिद्ध नहि करत।

कोनो न्यायिक अवलोकन केँ अन्तिम तथ्य नहि मानल जाएत।

अन्वेषण जारी रहत, मुदा अन्वेषणक उत्सुकता गोपनीयताक समस्त सीमा नहि मेटा सकत।

आ गोपनीयताक दावा सेहो अन्वेषणक प्रत्येक वैध प्रश्न केँ बन्द नहि करत।

आदित्य सुनैत रहलाह।

हुनका लगैत छल जे ई आदेश दू पक्षक बीच सहमति नहि, भाषा स्पष्ट करबाक प्रयास अछि।

नव्य-न्यायमे कखनो-कखनो विजय उत्तर भेटब नहि होइत अछि।

उचित प्रश्नक सीमा निर्धारित करब होइत अछि।

सुनवाई समाप्त भेल।

बाहिर गलियारामे पत्रकार सभ प्रतीक्षा कऽ रहल छल।

एक चित्र-यंत्र आगाँ बढ़ल।

“झाजी, की न्यायालय मानि लेलनि जे अपतटीय जुआ जालक प्रमाण भेटि गेल?”

आदित्य रुकलाह नहि।

“न्यायालय एहन कोनो निष्कर्ष नहि देने अछि।”

दोसर प्रश्न—

“संगणकीय संचिकामे विदेशी संचालकक नाम अछि?”

“अन्वेषणाधीन सामग्री पर टिप्पणी नहि करब।”

तेसर—

“की ई देशक सबसँ पैघ ऑनवाक्य जुआ घोटाला अछि?”

आदित्यक चाल बदलल नहि।

“घोटालाक आकार समाचारक विशेषणसँ सिद्ध नहि होइत अछि।”

पत्रकार सभ पाछाँ छूटि गेल।

मालिनी हुनका संग-संग चलि रहल छलीह।

सीढ़ी उतरैत एक पत्रकार अचानक ओकरा घेरि लेलक।

“महोदया, अहाँ संगणकीय सामग्री दलसँ छी? ओतबो ई कहि दिअ जे विदेशी सेवा-संगणक भेटल?”

मालिनी मुँह खोललनि।

काल्हिक मालिनी संभवतः कहि दितथि—“हँ, विदेशी सम्बन्ध-सूत्र अछि।”

आइ ओ रुकलीह।

“सेवा-संगणक-संबंधी किछु संकेत अन्वेषणाधीन अछि। संकेत आ सिद्ध स्वामित्व अलग बात अछि।”

पत्रकार निराश भऽ गेल।

“एते सावधानीसँ कथा कोना बनत?”

मालिनी पहिल बेर मुस्कुरेलीह।

“हम कथा बनाबय नहि आयल छी।”

आदित्य सीढ़ीक नीचा ठाढ़ हुनकर प्रतीक्षा कऽ रहल छलाह।

ओ किछु नहि कहलनि।

मालिनी बुझि गेलीह जे उत्तर ठीक छल।

दुपहरिया बाद सुरक्षित विश्लेषण कोठलीमे चार पटल जलि रहल छल।

एहि बेर मालिनी अपन कालक्रमक उपर एक नव पंक्ति जोड़ने छलीह—

प्रत्यक्ष सामग्री ≠ प्रत्यक्ष अपराध।

आदित्य पढ़लनि।

“ठीक।”

मालिनी कहलनि, “आ एक बात आरो।”

“कहू।”

“तीन ग्रामीण शिकायतमे जे भुगतान-संदर्भ अछि, ओकर अन्तिम चार अक्षर एहि गणना-सारणीक किछु प्रविष्टिसँ साम्य रखैत अछि।”

“की सिद्ध?”

“मेल।”

“एतबे?”

“बस।”

“आ की सम्भावना?”

“एक साझा भुगतान-पथक सम्भावना। मुदा से एखन अनुमान।”

“आ ओकर परीक्षण?”

“वित्त-संस्था अथवा भुगतान-मध्यस्थक वैधानिक उत्तर। मूल लेखा-बही। समय-मिलान। खाता-धारकक सत्यापन। सेवा-संगणक अभिलेख जँ उपलब्ध हो। आ शिकायतकर्ताक कथन।”

आदित्य कहलनि, “आ यदि किछु नहि भेटय?”

मालिनी रुकलीह।

“तखन एहि मेलक मूल्य घटत।”

“ई उत्तर याद राखू।”

“किएक?”

“कारण अन्वेषणकर्ता कै अपन प्रिय अनुमान मरैत देखबाक साहस चाही।”

मालिनी पटल दिस देखलनि।

किछु देर बाद बजलीह, “झाजी, अहाँ कै कखनो भय नहि लगैत अछि जे मास भरिक काम एक उत्तरसँ समाप्त भऽ सकैत अछि?”

आदित्य आसन घुमा कऽ खिड़की दिस देखलनि। बाहिर दिल्लीक भवनक काँच चमकि रहल छल।

“लगैत अछि।”

“तखन?”

“गाममे बरखाक बाद खेतक कात पगचिह्न देखाइत छल। बाल्यकालमे हम तत्क्षण कहि दैत रही—ई फलाँक पएर अछि। बाबूजी पुछैत छलाह—‘देखलहक पगचिह्न, कि देखलहक व्यक्ति?’”

मालिनी चुपचाप सुनैत रहलीह।

“एक दिन हम अशुद्ध नाम कहि देलहुँ। ओ दिन बुझलहुँ जे पगचिह्नक सम्मान ओकर सीमा मानबमे अछि।”

“तँ भय?”

“भय एहि बातक नहि जे अनुमान मरि जाए। भय एहि बातक हो जे हम ओकरा बचाबय लेल तथ्य मोड़ि दी।”

मालिनी अपन पटलक एक लाल रेखा मेटा देलनि।

“ई रेखा हम निष्कर्ष मानि कऽ खींचने रही।”

“आब?”

“परिकल्पना।”

“ठीक।”

साँझ धरि गामसँ नगर धरि पाँच संकेत एक-दोसराक कात आवि गेल छल।

मधुबनीक एक शिकायतमे दर्ज भुगतान-संदर्भ।

दरभंगाक एक चल-दूरभाष पटल-चित्रक समय।

दिल्लीक जब्त संगणकमे पुनर्प्राप्त गणना-पुस्तिकाक एक प्रविष्टि।

एक प्रतिबिम्ब-जाल-ठामक सार्वजनिक जाल-नाम अभिलेखक समय-अवधि सम्बन्धी पुरान अभिलेखक उल्लेख।

आ एक ग्राहक-सहायता संदेशक वाक्य-विन्यास।

पाँचू एक-दोसरासँ बात करैत जकाँ लगैत छल।

मुदा पाँचूमे सँ कोनो एको एखन ई नहि कहैत छल जे कथित जालक स्वामी के छल, संचालन कतयसँ भेल,
धन अन्ततः कतय गेल, अथवा कोन व्यक्ति जानि-बुझि कऽ कोन भूमिका निभेलक।

मालिनी उज्जर लेख-पट्ट पर पाँच वृत्त बनौलनि।

पहिने ओ सभ वृत्त केँ एक मोट रेखासँ जोड़ने छलीह।

आब ओ मोट रेखा मेटा कऽ बीचमे प्रश्नचिह्न बना देलनि।

आदित्य कहलनि, “एहि प्रश्नचिह्न केँ दुर्बल मत बुझू।”

“किएक?”

“ई अन्वेषणक सबसँ निष्कपट चिन्ह अछि।”

ओहि समय संयुक्त निदेशक भीतर अयलाह।

हुनकर हाथमे लाल पट्टी बन्धल संचिका छल।

“उच्च न्यायालयक आदेशक प्रमाणित प्रति आबि गेल।”

आदित्य संचिका लेलनि।

“आ दोसर समाचार?”

अधिकारीक मुख तनिक कसि गेल।

“उधरक अधिवक्ता सभ सर्वोच्च न्यायालयक तैयारी तेज कऽ देने छथि।”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

“विशेष अनुमति याचिका?”

“प्रारूप बनि रहल अछि,” संयुक्त निदेशक कहलनि। “कहल जा रहल अछि जे उच्च न्यायालयक आदेश
विशेषाधिकारक संरक्षण पर्याप्त नहि करैत।”

आदित्य आदेशक पृष्ठ पलटलनि।

“तखन ओ सभ अपन प्रश्न उपर लऽ जायत।”

“आ हम?”

“हम अपन उत्तर नहि।”

संयुक्त निदेशक चौकलाह।

“तखन?”

“हम अपन पद्धति लऽ जाएब।”

राति नौ बजे सुरक्षित कोठली बन्द कएल गेल।

प्रत्येक कार्य-प्रतिलिपिक हैश फेर सत्यापित भेल।

पहुँच-अभिलेख पर हस्ताक्षर भेल।

विवादित संचिका-समूह अलग मुहरबन्द सूचीमे चढल।

अन्वेषण-दैनिकीक ओ अंश, जाहिमे संभावित साक्षीक परिचय छल, सीमित पहुँचमे राखल गेल।

मालिनी अन्तिम बेर पटल बन्द करबाक पहिने उज्जर लेख-पट्ट दिस देखलनि।

प्रत्यक्ष सामग्री ≠ प्रत्यक्ष अपराध।

तकर नीचा ओ एक नव वाक्य लिखलनि—

जे देखल, ओतबे कहू।

आदित्य पट्टि कऽ कहलनि, “ई गंगेशक पूरा दर्शन नहि।”

मालिनी हँसलीह।

“मुदा शुरुआत तँ भऽ सकैत अछि?”

“हँ।”

ओ सभ बाहिर निकलल।

दिल्लीक राति में निऑनक उजास छल। दूर-दूर धरि वाहन सभ बहि रहल छल। महानगर अपन गति पर गर्व करैत जकाँ लगैत छल।

आदित्यक मन एक क्षण लेल फेर गार्ह एन अरिकेल चलि गेल।

कच्चा आँगन।

मायक चाह।

भोरक पोखरि।

माटि पर पएरक चिन्ह।

ओ बुझैत छलाह—आगाँ संघर्ष कठिन होयत। मुहरबन्द सामग्रीक सीमा आब सर्वोच्च न्यायालय धरि जा सकैत छल। बहुमूल्य अधिवक्ता सभ प्रत्येक शब्द पर प्रहार करत। राज्यक भीतर सेहो अधैर्य बढ़त। समाचार-माध्यम निष्कर्ष चाहत, जखन अन्वेषणक हाथमे एखन प्रश्न अधिक अछि।

मुदा आइ एक बात स्पष्ट भेल छल।

प्रमाणक छाया सँ डरबाक आवश्यकता नहि।

खतरा तखन अछि जखन मनुष्य छाया केँ वस्तु मानि लैत अछि।

गार्ह एन अरिकेलक एक पुरान सीख हुनकर भीतर फेर बाजल—

पहिने देखू।

फेर कहू—की देखलहुँ।

आ जे नहि देखलहुँ, ओकर नाम पर मौन रहबाक साहस राखू।

ओहि राति सर्वोच्च न्यायालयक एक वरिष्ठ अधिवक्ताक कार्यालयमे एक नव संचिका खुलल।

उपर लिखल छल—

विशेष अनुमति याचिका—प्रारूप।

दिल्लीक दोसर कोनमे आदित्य झा अपन अन्वेषण-दैनिकी बन्द कऽ रहल छलाह।

दुनू संचिका एखन एक-दोसरासँ दूर छल।

मुदा अगिला प्रभात धरि ओ दूरी विधिक केवल किछु पृष्ठ रहि जाएब छल।

003 प्रमाणक छायाक अध्याय 3

दिल्लीक अगिला प्रभात दू अलग-अलग पीठिका पर एकहि विवाद दू भिन्न भाषामे जागल।

एक दिस विद्यानंद मिश्रक कार्यालय-कक्षमे सर्वोच्च न्यायालयक लेल विशेष अनुमति याचिकाक अन्तिम प्रति खुलल छल। दोसर दिस अन्वेषण मुख्यालयक सुरक्षित कोठलीमे आदित्य झाक सामने उच्च न्यायालयक आदेश, संगणकीय सूची आ काल्ह राति धरि संशोधित कालक्रम रखल छल।

दुनू पीठिका पर कागत छल।

दुनू पीठिका पर भय छल।

मुदा भयक कारण अलग-अलग।

विद्यानंद केँ भय छल—जँ अन्वेषणक सीमा एखन स्पष्ट नहि भेल, तँ अधिवक्ता-ग्राहक विशेषाधिकारक एक दरार भविष्यक अनेक प्रकरणमे मार्ग बनि सकैत अछि। आदित्य केँ भय छल—जँ अन्वेषण अपन प्रत्यक्ष सीमा छोड़ि न्यायालयमे कथा बनावय लागल, तँ जे किछु वैध रूपेँ जुटल अछि, ओकरो विश्वसनीयता नष्ट भऽ सकैत अछि।

सर्वोच्च न्यायालयक भवनक दिशामे निकलय सँ पहिने विद्यानंद अपन कनिष्ठ अधिवक्ता केँ पुछलनि, “याचिकाक पहिल वाक्य की कहैत अछि?”

कनिष्ठ पढ़लक, “याचिकाकर्ता एहि माननीय न्यायालयक विशेष अनुमति चाहैत छथि, कारण उच्च न्यायालयक आदेश—”

“रूकू,” विद्यानंद कहलनि। “आदेश त्रुटिपूर्ण अछि—ई लिखल अछि?”

“नहि, महोदय।”

“तँ हमरो भाषा सीमा जानय। हम अपीलक अनुमति माँगि रहल छी, निर्णय पहिने सँ नहि लिखि रहल छी।”

ओ लाल पेंसिलसँ दू शब्द काटि देलनि।

“आ ई?”

“‘अवैध तलाशी’।”

“न्यायालय एखन तलाशी केँ अवैध नहि कहने अछि। लिखू—‘विवादित तलाशी आ जब्ती’। विशेषण न्यायालयक स्थान नहि लेत।”

कनिष्ठ चुपचाप सुधार करय लागल।

विद्यानंदक मुख कठोर छल, मुदा भीतर एक दोमिश्रजी कठिनता चलैत छल। हुनकर एक पुरान ग्राहक काल्ह राति दूरभाष पर कहने छल—“मिश्रजी, एहि प्रकरण केँ केवल प्रक्रिया मत बनाउ। राज्य पर हमला करू। समाचार-माध्यम केँ कहू जे सभ असत्य अछि।”

विद्यानंद उत्तर नहि देने छलाह।

ओ जानैत छलाह जे वकालत ग्राहकक निर्देश सँ चलैत अछि, मुदा अधिवक्ताक वाक्य ग्राहकक क्रोधक प्रतिलिपि नहि होइत अछि। न्यायालयमे एक शब्द जे अभिलेख पर चढ़ि जाए, ओकर उत्तरदायित्व शब्द बोलनिहारक होइत अछि।

ओ संचिका बन्द कऽ कहलनि, “चलू। याचिका दाखिल होयत। बाकी निर्णय पंजी-शाखा, पीठ आ विधिक अछि—हमर इच्छा नहि।”

ओही समय अन्वेषण मुख्यालयमे मालिनी कर्ण उज्जर लेख-पट्टक सामने ठाढ़ छलीह।

काल्हक पाँच वृत्त आब सात भऽ गेल छल।

दू नव संकेत गामसँ आयल छल।

पहिल—सीतामढीक एक शिकायतकर्ता अपन वित्त-संस्थाक विवरणक प्रमाणित प्रति देने छल, जाहिमे एक विवादित भुगतान-संदर्भक तिथि आ समय दर्ज छल।

दोसर—गार्ह एन अरिकेलसँ अधिक दूर नहि एक बजारक युवक अपन चल-दूरभाषमे सुरक्षित पुरान संदेश देखौने छल, मुदा चल-दूरभाषक समय स्वतः जालसँ समायोजित छल कि हाथसँ बदलल—ई एखन सत्यापित नहि भेल छल।

मालिनी उत्साहित छलीह।

“झाजी, आब भुगतान-कालक्रम बहुते सुदृढ़ भऽ रहल अछि।”

आदित्य वित्त-संस्थाक विवरण देखलनि।

“ई अभिलेख-पत्र की प्रत्यक्ष करैत अछि?”

“जे शिकायतकर्ताक खातासँ निर्दिष्ट समयमे निर्दिष्ट राशि निकलल।”

“ठीक। प्राप्तकर्ता?”

“विवरणमे संक्षिप्त विवरण अछि। पूरा लाभार्थी संगणकीय सामग्री लेल वित्त-संस्थाक उत्तर चाही।”

“तखन ई कथित जाल केँ भुगतान सिद्ध करैत अछि?”

मालिनी अपन उत्तर धीमा कऽ देलनि।

“एखन नहि। ई भुगतान सिद्ध करैत अछि। ओकर गन्तव्यक परिचय अलग प्रमाण चाही।”

आदित्य मुस्कुरेलाह नहि, मुदा आँखिक कठोरता तनिक कम भेल।

“आ दोसर चल-दूरभाष?”

“संदेश अछि।”

“समय?”

“उपकरण-समय।”

“उपकरण-समय विश्वसनीय?”

“एखन परीक्षण बाकी।”

“तखन कालक्रममे ओकरा कोन रंग?”

मालिनी नीला बिंदु हटाकऽ पीयर चिन्ह लगा देलनि।

“अस्थायी।”

आदित्य कहलनि, “प्रत्यक्षक अर्थ केवल आँखिसँ देखल नहि। प्रत्यक्षक अर्थ ई सेहो जे जे वस्तु सामने अछि, ओकर गुण आ सीमा दुनू देखल जाए।”

मालिनी उज्जर लेख-पट्ट पर एक पंक्ति जोड़लनि—

तिथि देखल ≠ समय सत्यापित।

ओहि क्षण संयुक्त निदेशक भीतर अयलाह।

“याचिका दाखिल भऽ गेल।”

कोठलीमे सभक दृष्टि हुनका दिस गेल।

“विशेष अनुमति याचिका?” मालिनी पुछलनि।

“हँ। सर्वोच्च न्यायालय पंजी-शाखामे दाखिल। पंजी-क्रमायक आबि गेल अछि। तत्काल राहतक आग्रह सेहो कएल गेल अछि, मुदा एखन धरि कोनो स्थगन आदेश नहि।”

आदित्य केवल एतबे पुछलनि, “हमरा लग आधिकारिक प्रति अछि?”

“नहि। अधिवक्ता माध्यमसँ जखन भेटत, तखन।”

“तखन एखन समाचार-माध्यम प्रतिलिपि पर प्रतिक्रिया नहि।”

संयुक्त निदेशक कहलनि, “बाहिर समाचार-माध्यम सभ बजा रहल अछि—‘सर्वोच्च न्यायालय पहुँचल जुआ-जाल प्रकरण’, ‘उच्च न्यायालयक आदेश पर संकट’, ‘अन्वेषण पर रोक सम्भव’।”

आदित्य संचिकामे आँखि गड़ौने रहलाह।

“‘सम्भव’ समाचारक बहुते सुविधाजनक शब्द अछि।”

“समाचार-दल उत्तर चाहैत अछि।”

“उत्तर दी—याचिका दाखिल भेल अछि; न्यायालयसँ कोनो स्थगन आदेशक आधिकारिक सूचना एखन धरि प्राप्त नहि; अन्वेषण न्यायालयक वर्तमान आदेशक सीमा भीतर जारी अछि। बस।”

“एते कम?”

“जे प्रत्यक्ष अछि, ओतबे।”

मालिनी आस्तेसँ उज्जर लेख-पट्ट दिस देखलनि।

काल्हि लिखल वाक्य फेर चमकैत छल—जे देखल, ओतबे कहू।

दुपहरिया धरि सर्वोच्च न्यायालयक बाहिर चित्र-यंत्र सभक कतार लगि गेल। कारी अधिवक्ता-परिधान पहिरने अधिवक्ता सभ भवनक सीढ़ी चढ़ैत-उतरैत छलाह, आ प्रत्येक मुखसँ समाचार निकालबाक प्रयत्न भऽ रहल छल।

एक युवा पत्रकार—अनन्या कश्यप—अपन समाचार-माध्यमक ध्वनि-वर्धक हाथमे लेने प्रवेश-द्वारक कात ठाढ़ छलीह। ओकरा दू घंटासँ “तात्कालिक समाचार” चाही छल। संपादक दूरभाष पर तीन बेर कहि चुकल छल—“किछु पैघ वाक्य लाउ। ई विधिक बारीकी दर्शक नहि देखत।”

अनन्या दूरसँ विद्यानंद मिश्र कँ देखलक।

“झाजी! झाजी! एक मिनट!”

विद्यानंद रुकलाह।

“की सर्वोच्च न्यायालयमे अहाँ कहने छी जे पूरा अन्वेषण अवैध अछि?”

“हम एहन कोनो बात एतय नहि कहब जे न्यायालयक सामनेक अभिलेख-पत्रसँ आगाँ हो।”

“मुदा अहाँ विशेष अनुमति याचिका दाखिल केलहुँ?”

“हँ।”

“अर्थ उच्च न्यायालयक आदेश त्रुटिपूर्ण?”

“अर्थ हम ओकर एक विधिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालयक विचार चाहैत छी।”

“की अन्वेषण तत्क्षण रुकि जाएत?”

“एहन कोनो आदेश हमरा जानकारीमे नहि।”

“की जब्त सामग्री असत्य अछि?”

विद्यानंद पहिल बेर सोझ चित्र-यंत्र दिस देखलनि।

“ई शब्द हम नहि कहने छी। कोनो सामग्रीक अस्तित्व, ओकर प्रामाणिकता, ओकर अर्थ, आ ओकर विधिक ग्राह्यता चारि अलग प्रश्न भऽ सकैत अछि। सबकँ एक वाक्यमे मिला देब न्यायिक प्रक्रिया नहि।”

अनन्याकै ई उत्तर लम्बा लगल। ओकर संपादक कानमे संभवतः पहिने सँ स्वर पड़ि रहल छल—छोट वाक्य, तेज वाक्य, संघर्ष!

ओ फेर पुछलक, “झाजी, तखन ई राज्य बनाम अधिवक्ता अछि?”

विद्यानंदक मुखमे एक थाकल मुस्कान आयल।

“जँ न्यायालय ठीकसँ चलत, तँ ई राज्य बनाम अधिवक्ता नहि। ई प्रश्न बनाम उत्तर होयत।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलाह।

अनन्या चित्र-यंत्र बन्द कऽ खिन्न भेलीह।

चित्र-यंत्रकर्मी पुछलक, “की भेटल?”

“किछु नहि। व्यक्ति हेडवाक्य नहि दैत अछि।”

चित्र-यंत्रकर्मी कहल, “संभवतः ओ ठीक करैत अछि।”

अनन्या ओकरा दिस तकलक।

“तूँ चित्र-यंत्रकर्मी छी कि दार्शनिक?”

“आइकाल दुनू बनय पड़ैत अछि।”

एहि हलुक वाक्यक बादो अनन्याक भीतर बेचैनी रहि गेल। ओकरा मालूम छल—जे समाचार-माध्यम पहिने ‘ठोस खुलासा’ कहत, दर्शक ओतहि जायत। मुदा ओकरा ई सेहो बुझाईत छल जे न्यायालयक बाहिर कहल एक असावधान शब्द काल्हि पटल पर चलि कऽ तथ्य बनि जाइत अछि, जखन न्यायालयमे ओ केवल दावा होइत अछि।

ओ अपन नोटबुक खोललक आ चारि पंक्ति लिखलक—

याचिका दाखिल—तथ्य।

स्थगन—एखन नहि।

अन्वेषण अवैध—याचिकाक पक्षक तर्क हो सकैत अछि, सिद्ध तथ्य नहि।

संगणकीय सामग्री अपराध सिद्ध करैत अछि—एहन न्यायिक निष्कर्ष एखन नहि।

ओ पृष्ठ देखैत रहल।

“तात्कालिक समाचार” कम छल।

सत्य अधिक।

शामक पहिल भागमे आधिकारिक याचिकाक प्रति राज्यक विधि-दल धरि पहुँचल। आदित्य केँ ओकर प्रतिलिपि तत्क्षण नहि देल गेल; पहिने अधिवक्ता सभ पढ़लनि। तकर बाद राज्यक अधिवक्ता हुनका बैठकमे बजौलनि।

लेखन-पट्ट पर विशेष अनुमति याचिका खुलल छल।

“झा जी,” अधिवक्ता कहलनि, “याचिकामे तीन मुख्य बात उठाओल गेल अछि। एक—जब्त संगणकीय सामग्रीमे विशेषाधिकार प्राप्त संवाद मिश्रित अछि। दू—छँटाई प्रक्रिया पर्याप्त स्वतंत्र नहि। तीन—मुहरबन्द अन्वेषण-दैनिकी आ अन्वेषणक कथित गोपनीय सामग्रीक आधार पर याचिकाकर्ता विरुद्ध प्रतिकूल धारणा बनबाक आशंका।”

आदित्य पुछलनि, “ओ सभ अन्वेषणक तथ्य पर की कहैत छथि?”

“अनेक अंशक अर्थ विवादित कहैत छथि। किछु संगणकीय संकेतक संदर्भ अधूरा कहल गेल अछि।”

“ई उचित प्रश्न अछि।”

कोठलीमे एक अधिकारी चौंकि गेल।

“उचित?”

आदित्य हुनका दिस देखलनि।

“प्रश्न उचित हो सकैत अछि, उत्तर हुनकर पक्षमे होय—ई आवश्यक नहि। अन्वेषणक सामग्रीक संदर्भ पुछब अधिकार अछि। हमर काम आहत होयब नहि, उत्तर तैयार करब अछि।”

राज्यक अधिवक्ता कागत पलटलनि।

“ओ सभ ई सेहो कहैत छथि जे सुरक्षित प्रवेश-संकेत आ जाल-परिचालन इतिहासक आधार पर नियंत्रणक संकेत बनाओल जा रहल अछि।”

आदित्य तत्क्षण कहलनि, “हमर अन्वेषण-दैनिकीमे कतय लिखल अछि जे सुरक्षित प्रवेश-संकेत नियंत्रण सिद्ध करैत अछि?”

मालिनी संगणक खोललनि।

“कतहु नहि। हमने लिखल अछि—‘प्रवेश-प्रमाण चिह्न प्राप्त; सफल उपयोग आ उपयोगकर्ता-पहिचान एखन स्थापित नहि।’”

“ठीक। ओ वाक्य जसक तस राखू।”

“न्यायालयमे विरोधी कहत जे अहाँ स्वयं स्वीकार करैत छी जे उपयोग सिद्ध नहि।”

आदित्य बजलाह, “जे सिद्ध नहि, से स्वीकार करब दुर्बली नहि। दुर्बली तखन होयत जँ हम जे सिद्ध नहि से सिद्ध कहि दी।”

राज्यक अधिवक्ता आसनक पीठ पर झुकलीह।

“ई वाक्य न्यायालयमे उपयोगी होयत।”

आदित्य आस्तेसँ कहलनि, “ई वाक्य उपयोगी होय, एहि लेल नहि कहल। ई यथार्थ अछि, एहि लेल कहल।”

बैठकक वातावरण फेर गंभीर भऽ गेल।

आदित्य याचिकाक प्रत्येक आरोपक सामने पाँच स्तम्भ बनबौलनि—

याचिकाक कथन।

अभिलेख पर प्रत्यक्ष सामग्री।

अन्वेषणक वर्तमान अनुमान।

अपूर्णता/सीमा।

न्यायालयसँ अपेक्षित उत्तर।

मालिनी एहि संरचना केँ देखैत रहल छलीह।

“झाजी, ई तऽ पूरा नव्य-न्याय तालिका जकाँ अछि।”

आदित्य कहलनि, “नाम देबाक आवश्यकता नहि। यदि पद्धति यथार्थ अछि तँ ओ अपन नाम बिना सेहो काम करत।”

“मुदा गंगेश—”

“गंगेश केँ न्यायालयमे उद्धृत करब आवश्यक नहि। गंगेशक अनुशासन अपन उत्तरमे देखाउ।”

ओ पहिल पंक्ति भरलनि।

याचिकाक कथन: अन्वेषण-दल विशेषाधिकार प्राप्त सामग्री देखलक।

प्रत्यक्ष: पृथक समीक्षा-प्रक्रियाक आदेश; पहुँच-अभिलेख; सीमित संचिका-समूह; मूल अन्वेषण-दलसँ विवादित श्रेणी अलग।

अपूर्णता: आदेशपूर्व पहुँचक सीमा तथ्यगत रूपेँ सत्यापित होयत।

निष्कर्ष: एखन कोनो व्यापक दावा नहि।

दोसर पंक्ति—

याचिकाक कथन: संगणकीय सामग्रीक अर्थ बढ़ा-चढ़ा कऽ प्रस्तुत।

प्रत्यक्षः प्रतिवेदनक मूल भाषा; हैश; संचिका-पथ; काल-मुद्रा; जाल-परिचालन चिह्न।

सीमा: उपयोगकर्ता कर्तृत्व-निर्धारण, सामग्रीक सत्यता, नियंत्रणक प्रश्न अलग परीक्षणाधीन।

मालिनी लिखैत-लिखैत रुकलीह।

“झाजी, यदि सर्वोच्च न्यायालय पुछत—‘एखन अहाँक सबसँ सुदृढ तथ्य की?’”

आदित्य तत्क्षण उत्तर नहि देलनि।

“तखन हम ‘सबसे सुदृढ’ शब्दसँ सावधान रहब। प्रत्यक्ष सभ अलग प्रकारक अछि। वित्त-संस्थाक अभिलेख धनक गति देखबैत अछि; उपकरण-चिह्न संगणकीय उपस्थिति; साक्षी अपन अनुभव; हैश अखण्डता। एक कै राजा बनायब अनुचित होयत।”

“मुदा न्यायालय संक्षेप चाहत।”

“संक्षेप सत्यक हत्या नहि होय।”

खिड़कीक बाहिर साँझ उतरि रहल छल। दिल्लीक आकाश पर धूरक पातल परत छल। आदित्यक मन अचानक गार्ह एन अरिकेलक पोखरि पर चलि गेल, जतय साँझमे जल पर आकाश निर्मल उतरैत छल।

गाममे बुजुर्ग सभ कहैत छलाह—पोखरि सत्य नहि बनबैत, केवल जे उपर अछि ओकर छवि धारण करैत अछि। हवा चलल तँ छवि टूटि जाइत अछि; आकाश नहि।

न्यायालयक अभिलेख सेहो किछु एहन छल।

जे लिखल गेल, ओकर प्रतिबिम्ब बहुते दूर धरि जायत। एहि लेल शब्दक जल स्थिर राखब आवश्यक छल।

राति आठ बजे अनन्या कश्यपक समाचार-माध्यम पर मुख्य समाचार-समय आरम्भ भेल। पटल पर लाल पट्टी चलि रहल छल—

“अपतटीय जुआ प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय पहुँचल”

प्रसारण-कक्ष समाचार-प्रस्तोता पुछलक, “अनन्या, की अन्वेषण पर रोक लगि सकैत अछि?”

अनन्या ई प्रश्नक अपेक्षा कएने छल। काल्हि होइत तँ संभवतः कहित—“बहुते पैघ संकट।”

आइ ओ कहल, “याचिकाकर्ता राहत माँगि सकैत छथि, मुदा हमरा उपलब्ध आधिकारिक जानकारी अनुसार एखन कोनो स्थगन आदेश नहि अछि। विशेष अनुमति याचिका दाखिल भेनाइ स्वतः उच्च न्यायालयक आदेश समाप्त नहि करैत। न्यायालय अगिला चरणमे की सुनत—से न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर अछि।”

समाचार-प्रस्तोता फेर पुछलक, “मुदा की संगणकीय प्रमाणसँ जाल सिद्ध भऽ चुकल?”

अनन्या एक क्षण लेल चित्र-यंत्र दिस देखलक।

“संगणकीय सामग्रीक किछु अंश अन्वेषणक अभिलेखमे अछि, मुदा सामग्री भेटब, ओकर स्रोत प्रमाणित होयब, ओकर अर्थ निर्धारित होयब, आ कोनो व्यक्तिक दोष सिद्ध होयब—ई चारि अलग चरण अछि। एखन अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष नहि।”

प्रसारण-कक्षमे क्षणभरि विराम आयल।

समाचार-प्रस्तोता संभवतः सनसनीक प्रत्याशामे छल।

“तँ आइक पैघ समाचार की?”

अनन्या बजलीह, “पैघ समाचार ई अछि जे विवाद आब सर्वोच्च न्यायालयक दुआर पर अछि; मुदा न्यायालयसँ पहिने निर्णय दूरदर्शन पर नहि होयबाक चाही।”

प्रसारण समाप्त भेल तँ संपादकक दूरभाष आयल।

“आइ बहुते सावधान भऽ गेलहुँ।”

अनन्या पुछलक, “खराब?”

दूरभाषक दोसर कात किछु क्षण मौन रहल।

“टीआरपी बतायत।”

दूरभाष-संवाद समाप्त भेल।

अनन्या खिड़कीसँ बाहिर देखलक। ओकरा पहिल बेर बुझायल जे पत्रकारितामे साहस केवल सत्ता पर प्रश्न करब नहि, कखनो-कखनो अधूरा तथ्यक सामने ‘हम नहि जानैत छी’ कहब सेहो अछि।

ओही राति अन्वेषण मुख्यालयमे मालिनी अन्तिम संगणकीय सामग्री-शीट सुरक्षित करैत छलीह। नाम देलनि

—
प्रत्यक्ष-मुख्य, तेसर संस्करण

आदित्य देखलनि।

“तेसर संस्करण किएक?”

“पहिलमे हम तथ्य आ अनुमान मिला देने रही। दोसरमे सीमा लिखल। तेसरमे स्रोत-प्रकार अलग केल।”

“काल्हि चारिम संस्करण सेहो बनि सकैत अछि।”

मालिनी हँसलीह।

“तखन सत्य बदलत?”

“नहि। हमर पहुँच बदलत।”

ओ संचिका बन्द करय लगलीह, फेर अचानक पुछलनि, “झाजी, यदि न्यायालय अन्वेषण रोकि देत?”

आदित्य ओकरा दिस देखलनि। प्रश्न प्राविधिक नहि छल। युवा विश्लेषकक मासक मेहनत, भय, प्रतिष्ठा—सभ ओकर भीतर छल।

“तखन जे आदेश होयत, मानब।”

“आ यदि हमर मेहनत बेकार?”

“वैध प्रक्रिया मानब बेकार मेहनत नहि।”

“मुदा जाल—”

आदित्य आस्तेसँ कहलनि, “मालिनी, हमरा लक्ष्य कोनो पूर्वनिर्धारित जाल सिद्ध करब नहि। हमरा लक्ष्य जे सत्य वैध रूपेँ सिद्ध भऽ सकैत अछि, ओतय धरि पहुँचना अछि। जँ निष्कर्ष हमर आरम्भिक शंकासँ छोट निकलत, तखनो पद्धति जीतत।”

मालिनी किछु नहि बजलीह।

हुनकर आँखि पटल पर रहि गेल।

किछु देर बाद ओ उज्जर लेख-पट्ट पर काल्हिक वाक्यक नीचा एक नव पंक्ति लिखलनि—

सत्य केँ पैघ बनाबय नहि पड़ैत; केवल स्पष्ट।

राति गहरायल।

सर्वोच्च न्यायालयमे दाखिल याचिका एखन केवल याचिका छल।

उच्च न्यायालयक आदेश एखन प्रभावमे छल।

अन्वेषण एखन आरोपक यात्रा नहि, परीक्षणक यात्रा छल।

गार्ह एन अरिकेलसँ दिल्ली धरि आयल संकेत सभ एक-दोसराक नजदीक आबि रहल छल, मुदा आदित्य हुनका जबरदस्ती एक सूत्रमे नहि बाँधि रहल छलाह।

हुनका गंगेश उपाध्यायक एक मूल अनुशासन अपन ढंगसँ याद पड़ल—ज्ञानक प्रमाणिकता ओकर स्रोत, विषय आ सीमा स्पष्ट भेला बिना पूर्ण नहि।

आदित्य अपन नोटबुकमे लिखलनि—

प्रत्यक्ष हमरा वस्तु धरि लैत अछि; अपराधी धरि नहि।

व्यक्ति धरि पहुँचबाक लेल सम्बन्ध सिद्ध करय पड़त।

ओ कलम बन्द केलनि।

खिड़कीक बाहिर सर्वोच्च न्यायालयक दिशामे नगरक उजास अलगसँ चिन्हाइत नहि छल। दिल्लीक लाखों रोशनीमे न्यायालय सेहो एक रोशनी छल।

मुदा आदित्य जानैत छलाह—काल्हि सँ संघर्ष बदलत।

एखन अन्वेषणक सामने केवल संगणकीय सामग्री नहि रहत।

संगणकीय सामग्रीक प्रत्येक अर्थक सामने प्रशिक्षित तर्क ठाढ़ रहत।

आ ई ठीक छल।

कारण नव्य-न्यायमे प्रमाण ओहि दिन परिपक्व होइत अछि जखन ओकरा विरोधक प्रश्न सहबाक शक्ति आवि जाए।

004 प्रमाणक छायाक अध्याय 4

सर्वोच्च न्यायालयमे विशेष अनुमति याचिका दाखिल भेलाक अगिला भोर दिल्लीक विधिक गलियारामे एक नव शब्द घूमय लागल—“दल।”

केवल अधिवक्ता नहि, दल।

एक वरिष्ठ अधिवक्ता विशेषाधिकारक प्रश्न लेल, दोसर संवैधानिक सीमा लेल, तेसर संगणकीय साक्ष्यक ग्राह्यता लेल, चौठा वित्तीय लेन-देनक व्याख्या लेल। हुनका संग कनिष्ठ अधिवक्ता, शोधकर्ता, न्यायवैज्ञानिक परामर्शदाता, निगमीय अभिलेख विशेषज्ञ आ अभिलेख-पत्रक कई पेटी। नगरमे समाचार ई नहि छल जे याचिकाकर्ता लोकनि अधिवक्ता नियुक्त केलनि; समाचार ई छल जे हुनका लोकनिक तरफसँ देशक किछु अत्यन्त प्रतिष्ठित नाम एकहि संचिका पर आवि गेल अछि।

आदित्य झा ओ सूची पढ़लनि आ कागत मोड़ि देलनि।

संयुक्त निदेशक पुछलनि, “नाम देखलहुँ?”

“देखलहुँ।”

“किछु बुझायल?”

“हँ।”

“की?”

“जे हमरा संचिका स्पष्ट रखय पड़त।”

अधिकारीक मुख पर अधैर्य चमकल। “एतवे?”

आदित्य कहलनि, “वरिष्ठ अधिवक्ता अधिक छथि ताहिसँ तथ्य कम-बेसी नहि होयत। मुदा हमर एकटा असावधान वाक्य आब दसटा प्रशिक्षित प्रश्नक सामना करत। ई खराब बात नहि।”

मालिनी कर्ण कोठलीक दोसर छोर पर बैसल छलीह। ओ राति भरि विशेष अनुमति याचिकाक सार्वजनिक रूपेँ उपलब्ध विवरण, उच्च न्यायालयक आदेश आ अपन प्रत्यक्ष-सारणी एक-दोसराक कात रखि पढ़ने छलीह। हुनकर आँखिक नीचाँ हलुक करियाहट छल।

“झाजी,” ओ आस्तेसँ बजलीह, “ओ लोकनि जँ कहथि जे हमरा संगणकीय सामग्री-बुझाइए त्रुटिपूर्ण अछि?”

आदित्य हुनका दिस देखलनि।

“तखन हम अन्वेषणव जे त्रुटिपूर्ण अछि कि नहि।”

“आ जँ न्यायालयमे हमरा विश्लेषण तोड़ि देथि?”

“जँ विश्लेषण त्रुटि सकैत अछि तँ ओकर त्रुटव आवश्यक अछि।”

मालिनी चुप भेलीह।

आदित्य अपन नोटबुक खोललनि। उपर लिखल छल—

प्रत्यक्षक परीक्षा विरोधीसँ डरैत नहि।

“मालिनी,” ओ बजलाह, “अहाँ काल्हि जे पाँच संकेत जोड़ने छलहुँ, याद अछि?”

“हँ।”

“आ हम की कहलहुँ?”

“जे मेल प्रत्यक्ष भऽ सकैत अछि, कारणक सम्बन्ध अनुमान।”

“आइ एहि वाक्यक मूल्य बढ़ि गेल। सामने जे लोक ठाढ़ छथि, हुनकर काज हमर भाषाक छिद्र देखब। हमर काज छिद्र ढाँपब नहि; जे छिद्र अछि, ओकरा छिद्र कहब।”

मालिनी अपन पटल खोललनि। संचिकाक नाम एखन प्रत्यक्ष-मुख्य, चारिम संस्करण छल।

ओ एक नव स्तम्भ जोड़लनि—

“विपक्ष द्वारा सम्भावित प्रश्न।”

आदित्य मुस्कुरेलनि।

“एहि सँ बेहतर तैयारी नहि।”



ओहि कात विद्यानंद मिश्रक कार्यालय-कक्षमे संचिकाक पुंज बढ़ि गेल छल।

राघव सेठिया स्वयं उपस्थित नहि छल। ओकर नाम अन्वेषणक किछु आंतरिक परिकल्पना आ कथित वित्तीय सम्बन्धक संदर्भमे आवैत छल, मुदा कोनो न्यायालय एखन ओकर विरुद्ध दोषक निष्कर्ष नहि देने छल। विद्यानंद एहि भेद पर विशेष जोर दैत छलाह।

“‘जाल संचालक’ नहि लिखू,” ओ अपन कनिष्ठ कै कहलनि। “लिखू—‘अन्वेषण संस्था द्वारा कथित सम्बन्धित व्यक्ति।’ जाबत सिद्ध नहि, भाषा निर्णय नहि देत।”

कनिष्ठ अधिवक्ता पुछलक, “मिश्रजी, समाचार-माध्यम तँ नाम चला रहल अछि।”

विद्यानंद चश्मा उतारि लेखन-पट्ट पर रखलनि। “समाचार-माध्यम हमर प्रारूप नहि लिखत।”

ओहि समय नव वरिष्ठ अधिवक्ता सभमे सँ एक, अरविन्द मेहरा, भीतर अयलाह। काल्पनिक प्रकरणक दुनियामे हुनकर ख्याति तीक्ष्ण प्रतिपरीक्षण आ संक्षिप्त संवैधानिक तर्क लेल छल।

“मिश्र जी,” ओ संचिका खोलैत कहलनि, “हमरा तीन प्रश्न चाही, तीन सौ नहि। एक—जप्ती आ प्रतिबिम्ब-निर्माणक वैधानिक आधार। दू—विशेषाधिकार प्राप्त आ सामान्य सामग्रीक पृथक्करण कखन आ कोना भेल। तीन—संगणकीय चिह्नसँ व्यक्ति-विशेषक कर्तृत्व-निर्धारण धरि राज्य कोन सेतु देखबैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “चौठा प्रश्न सेहो अछि।”

“की?”

“राज्य जे नहि कहि रहल अछि, ओकरा राज्यक कथन बना कऽ प्रस्तुत नहि करू।”

मेहरा तनिक हँसलाह। “अहाँ अपन विपक्षक रक्षा कऽ रहल छी?”

“हम न्यायालयक अभिलेखक रक्षा कऽ रहल छी।”

कोठलीमे क्षणभरि मौन रहल।

विद्यानंद आगाँ बजलाह, “अन्वेषण अधिकारी असावधान नहि अछि। ओ स्वयं सुरक्षित प्रवेश-संकेत कै सफल प्रवेश नहि कहैत अछि, हैश कै सत्यक प्रमाण नहि कहैत अछि, जाल-परिचालन इतिहास कै व्यक्ति-पहिचान नहि कहैत अछि। यदि हम ओहि बातक खण्डन करब जे ओ कहिये नहि रहल अछि, न्यायालय बुझि जायत।”

मेहरा संचिकाक एक पृष्ठ पर ओंठा रखलनि।

“तखन दुर्बल ठाम कतय अछि?”

विद्यानंद उत्तर देबाक पहिने समय लेलनि।

“सीमा पर। सदिखन सीमा पर। अन्वेषण वैध प्रश्नसँ आरम्भ होइत अछि, मुदा संगणकीय संसारमे प्रश्न बहुते शीघ्र सम्पूर्ण जीवन पढ़बाक अधिकार बुझि लेल जाइत अछि। हमरा ओहि विचलन पर न्यायालयक ध्यान चाही।”

“आ तथ्य?”

“तथ्य जतय अछि, स्वीकारू। व्याख्या जतय विवादित अछि, ओतय लड़ू।”

मेहरा माथ हिलेलनि।

“ठीक। तखन ई युद्ध शोरक नहि, परिभाषाक होयत।”

विद्यानंद खिड़की दिस देखलनि। हुनका भीतर हलुक असुविधा उठल। पेशागत कर्तव्य स्पष्ट छल—ग्राहकक अधिकारक सर्वोत्तम रक्षा। मुदा ई संचिकामे किछु एहन अंश छल जाहि पर हुनकर मन स्वयं प्रश्न करैत छल। प्रश्न अपराध सिद्ध नहि करैत छल; मुदा प्रश्नक अस्तित्व सेहो मिटाओल नहि जा सकैत छल।

ओ अपन असुविधा केँ निजी कोठलीमे राखलनि। न्यायालयमे केवल विधि जाएत।



दुपहरियामे गृह मंत्रालयक दक्षिणी खण्डमे बैठक बोलाओल गेल।

गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसादक सामने तीन संचिका छल—उच्च न्यायालयक आदेश, विशेष अनुमति याचिकाक उपलब्ध प्रति, आ अन्वेषण संस्थाक संक्षिप्त स्थिति-पत्र। राजनीतिक सलाहकार सभक अलग चिंता छल।

एक सलाहकार बजल, “मंत्री जी, विपक्ष कहत जे राज्य विदेशी जुआ कंपनिक सामने दुर्बल पड़ि गेल।”

दोसर कहलनि, “समाचार-माध्यम पर राज्यक आक्रामक पक्ष जाएवाक चाही। स्पष्ट कहल जाए जे पैघ जाल पकड़ल जा चुकल अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद चुपचाप सुनैत रहलाह।

तकर बाद ओ स्थिति-पत्रक पहिल पृष्ठ उठेलनि।

“एतय लिखल अछि—‘कथित जाल।’”

“जी।”

“एतय लिखल अछि—‘संगणकीय संकेत।’”

“जी।”

“एतय लिखल अछि—‘अन्तिम कर्तृत्व-निर्धारण परीक्षणाधीन।’”

“जी।”

मंत्री संचिका बन्द केलनि।

“तखन समाचार-माध्यममे ‘पकड़ल जा चुकल’ केना कहब?”

राजनीतिक सलाहकार उत्तर देलक, “भाषा राजनीतिक होइत अछि, सर।”

शिवेश्वर प्रसादक स्वर कठोर नहि छल, मुदा कोठली शान्त भऽ गेल।

“न्यायालयक संचिका राजनीतिक भाषा पर नहि चलत।”

एक वरिष्ठ अधिकारी बजलाह, “मंत्री जी, सामने बहुते बहुमूल्य विधिक दल अछि। राज्य केँ सेहो शीर्ष स्तरक प्रतिनिधित्व चाही।”

मंत्री एक क्षण सोचलनि।

“चाही। मुदा पहिने ई बुझू—हमरा ‘जीत’ कोन बातमे चाही?”

केओ उत्तर नहि देलक।

ओ स्वयं बजलाह, “अन्वेषणक वैध अधिकार बचय। विशेषाधिकारक वैध सीमा बचय। संगणकीय प्रमाणक अखण्डता बचय। आ न्यायालय केँ ई विश्वास रहय जे राज्य निष्कर्ष पहिने नहि लिखने अछि। ई चारू बचत तँ राज्यक पक्ष मजबूत। केवल राज्यक प्रतिष्ठा बचल आ न्यायालयक विश्वास गेल—तँ हार।”

विधि मंत्रालयक अधिकारी टिप्पणी लिखय लगलाह।

शिवेश्वर प्रसाद फेर कहलनि, “एखन महान्यायवादी वा महान्याय-अभिकर्ताक नाम पर औपचारिक कदम नहि। पहिने पूरा अभिलेख तैयार करू। जँ प्रकरण ओ स्तर माँगत, तखन उचित माध्यमसँ निवेदन जाएत। हम हुनका लोकनि केँ राजनीतिक घोषणाक हिस्सा नहि बनायब।”

ई वाक्य बैठकक दिशा बदलि देलक।

“आ एक बात,” मंत्री कहलनि, “अन्वेषण अधिकारी केँ कहू—जे नहि सिद्ध, से संचिकामे सिद्ध जकाँ नहि लिखल जाए। विपक्षक अधिवक्ता पकड़त ताहि भय सँ नहि; न्यायालयक भरोसा टूटत ताहि कारण।”



साँझमे आदित्यक लेखन-पट्ट पर मंत्रालयक निर्देश पहुँचल।

ओ पढ़लनि आ कागत मालिनी दिस बढ़ा देलनि।

“देखू।”

मालिनी पढ़लनि—अभिलेख-आधारित प्रस्तुति, श्रेणीवार संगणकीय सामग्री, विशेषाधिकार समीक्षा, स्रोत-श्रृंखला, कर्तृत्व-निर्धारणक सीमा, आ न्यायालयसमक्ष गैर-अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा।

“मंत्री स्वयं ई सभ लिखलनि?”

“कहब कठिन। संचिका संस्थाक भाषा होइत अछि। हमरा लेखक नहि, निर्देश देखबाक अछि।”

“एहि सँ चाप घटत?”

“चाप केवल रूप बदलत।”

ओहि समय अन्तरजालीय प्रकोष्ठक अधिकारी देवव्रत भीतर अयलाह। हुनकर हाथमे एक मुद्रित प्रति छल।

“नव चीज।”

आदित्य मुद्रित प्रति लेलनि।

“की?”

“एक प्रतिबिम्ब-जाल-ठामक पुरान जाल-नाम निरूपण आ जब्त जाल-परिचालनक समयक मेल।”

मालिनी तत्क्षण आसन आगाँ खसकौलनि। “कतबा निकट?”

“सात मिनट।”

“तँ ई—”

ओ रुकि गेलीह।

आदित्य ओकरा देखलनि।

मालिनी स्वयं वाक्य बदललनि।

“तँ ई समय-साम्य प्रत्यक्ष अछि। एहि सँ उपयोगकर्ता-पहिचान सिद्ध नहि।”

देवव्रत तनिक निराश भेलाह। “अहाँ लोकनि सभ बात दुर्बल किएक बनबैत छी? सात मिनटक साम्य साधारण नहि।”

आदित्य कहलनि, “हम दुर्बल नहि बनबैत छी। हम जे वजन अछि, ओतबे लिखैत छी।”

“मुदा अन्वेषणमे अन्तर्बोध सेहो होइत अछि।”

“होइत अछि। अन्तर्बोध दिशा दैत अछि, साक्ष्य नहि।”

देवव्रत आसन पर बैसि गेलाह।

“ठीक। तखन अगिला कदम?”

मालिनी उत्तर देलनि, “जाल-नाम अभिलेखक स्रोतक विश्वसनीयता सत्यापित। समय-क्षेत्र सामान्यीकृत। जाल-परिचालन काल-मुद्राक प्रकार अन्वेषण। संगणक घड़ीमे विचलन छल कि नहि। संबंधित जाल-अभिलेख उपलब्ध अछि कि नहि। तकर बाद तुलना।”

आदित्य ओकरा दिस देखलनि।

काल्हिक मालिनी “विदेशी सेवा-संगणक” कहि उत्साहित भऽ जाइत। आइ ओ घड़ीक विचलन पुछि रहल छलीह।

तथ्यक मर्यादा सीखब कखनो-कखनो उत्साह घटब जकाँ देखाइत अछि। वास्तवमे ई बुद्धिक परिपक्वता छल।



राति आठ बजे विधिक रणनीति बैठक आरम्भ भेल।

राज्यक वरिष्ठ विधि अधिकारी पटल पर विपक्षक सम्भावित प्रश्न लिखलनि।

“पहिल—जप्ती।”

आदित्य अभिलेख-पत्र रखलनि। “आदेश, जप्ती-विवरण, वस्तु-सूची, मुहर-विवरण।”

“दोसर—प्रतिबिम्ब।”

मालिनी बजलीह, “लेखन-रोधक यंत्रक अभिलेख, अधिग्रहण समय, मूल आ प्रतिबिम्बक हैश, विश्लेषण-प्रतिलिपिक अलग हैश।”

“तेसर—विशेषाधिकार।”

“पृथक समीक्षा-प्रक्रिया, सीमित पहुँच, विवादित संचिका-समूह पर रोक।”

“चौठा—सुरक्षित प्रवेश-संकेत।”

आदित्य कहलनि, “हमरा पक्षमे ‘प्रवेश भेल’ शब्द उपयोग नहि होयत। केवल ‘सुरक्षित प्रवेश-प्रमाण चिह्न भेटल।’”

“पाँचम—जाल-परिचालन इतिहास।”

“उपस्थिति-संकेत। उपयोगकर्ता-पहिचान अलग।”

“छठम—गणना-पुस्तिका।”

“संचिकाक अस्तित्व, संचिका-विवरण आ सामग्री प्रत्यक्ष रूपेँ वर्णित होयत। सामग्रीक सत्यता स्वतंत्र स्रोतसँ परीक्षणाधीन।”

वरिष्ठ अधिकारी किछु क्षण चुप रहलाह।

“अहाँ सभ अपन प्रकरण दुर्बल सुनबैत छी।”

आदित्य कहलनि, “हम अपन प्रकरणक आकार बता रहल छी।”

“सर्वोच्च न्यायालयमे सामने पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता रहत।”

“तँ पाँच गुना स्पष्टता चाही, पाँच गुना दंभ नहि।”

कोठलीमे किछु लोक मुस्कुरेल। वरिष्ठ अधिकारी नहि मुस्कुरेलाह।

“झा जी, न्यायालय केवल दर्शन नहि सुनत। राहतक प्रश्न होयत।”

“हम दर्शन प्रस्तुत नहि करब। अभिलेख करब।”

“आ यदि पीठ पुछत जे अन्वेषण जारी रहला सँ याचिकाकर्ता केँ अपूरणीय क्षति की नहि?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने राज्यक अधिवक्ता बजलीह, “तखन हम कहब जे उच्च न्यायालयक सुरक्षा-व्यवस्था लागू अछि; विशेषाधिकारक विवादित सामग्री मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक अछि; अन्वेषणक शेष वैध भाग रोकब आवश्यक नहि। मुदा ई विधिक उत्तर हम देब। झा जी तथ्य बतौताह।”

आदित्य माथ हिलेलनि।

एहि विभाजनमे हुनका नव्य-न्यायक एक गम्भीर सौन्दर्य देखाइत छल। प्रत्येक कथनक अपन आश्रय। तथ्य अधिकारीक। विधिक निवेदन अधिवक्ताक। न्यायिक निष्कर्ष न्यायालयक।

जखन एहि तीनू सीमा टूटैत अछि, तखन प्रकरण प्रचार बनि जाइत अछि।



ओहि कात नगरक पाँच सितारा अतिथिगृहमे याचिकाकर्ता पक्षक विधिक दलक देर रातिक सम्मेलन चलि रहल छल।

लेखन-पट्ट पर संगणकीय प्रवाह-चित्र, मुहर-क्रम, विद्युत-पत्र श्रेणी, निगम-संरचना आ भुगतान-प्रवाहक नक्शा छल।

अरविन्द मेहरा अपन दल केँ कहलनि, “राज्य केँ अपराधी सिद्ध करवाक भार एखन एहि सुनवाईमे नहि अछि। हमर प्रश्न संकीर्ण राखू। अन्वेषणक सीमा की? विशेषाधिकारक रक्षा पर्याप्त की? संगणकीय सामग्रीक अर्थक बारेमे राज्य अतिशयोक्ति कएलक की?”

एक कनिष्ठ बजल, “मिश्रजी, समाचार-माध्यममे कहि देल जाए जे पूरा प्रकरण ढहि रहल अछि?”

विद्यानंद, जे लेखन-पट्टक दोसर कात बैसल छलाह, तत्क्षण कहलनि, “नहि।”

“किएक?”

“किएक तँ विशेष अनुमति याचिका दाखिल भेनाइ प्रकरण ढहब नहि। न्यायालय एखन सुनलो नहि अछि।”

“समाचार-माध्यम कथ्य—”

“न्यायालय कथ्य पर नहि चलत।”

मेहरा विद्यानंद दिस देखलनि।

“हमरा लगैत अछि आइ दुनू पक्ष एक्के वाक्य सीखि रहल अछि।”

“कोन?”

“जे कहि सकैत छी, ओतबे कहू।”

विद्यानंद हलुक मुस्कुरेलनि।

“संभवतः एहि प्रकरणक असली प्रतिद्वन्द्वी दुनू पक्षक भीतरक अतिशयोक्ति अछि।”



राति गहराइत गेल।

मालिनी सुरक्षित प्रयोगशालामे एकटा काल-मुद्रा फेर परखि रहल छलीह। संगणक घड़ीक विचलन तीन मिनट बारह सेकेंड निकलल। सात मिनटक जे साम्य पहिने रोमायचक लगैत छल, आब ओकर अर्थ बदलि गेल।

ओ देवव्रत केँ दूरभाष केलनि।

“सात मिनट नहि लिखू।”

“किएक?”

“संगणक-घड़ीक विचलन अछि। सामान्यीकृत केलापर अन्तर दस मिनट बारह सेकेंड होइत अछि।”

“तखन साम्य समाप्त भऽ गेल?”

“नहि। साम्यक माप सुधरल।”

दूरभाष कटि गेल।

मालिनी देर धरि पटल देखैत रहलीह। हुनका भीतर अजीब शान्ति छल। पहिले त्रुटि पकड़ला पर भय लगैत छल जे प्रकरण दुर्बल भऽ रहल अछि। आब बुझाइत छल—त्रुटि सुधारक प्रकरणक विरुद्ध नहि, सत्यक पक्षमे अछि।

आदित्य पाछाँसँ बजलाह, “घर नहि जाएब?”

“ई अन्तिम पंक्ति सुरक्षित कऽ रहल छी।”

“की लिखलहुँ?”

मालिनी पढ़लनि—

“पूर्व अनुमानित समय-साम्य संशोधित; संगणक घड़ीक विचलन समायोजित केलापर अन्तर 10 मिनट 12 सेकेंड। एहि तथ्यसँ स्वामित्व, संचालन वा व्यक्ति-पहिचानक निष्कर्ष स्वतः नहि निकलैत।”

आदित्य कहलनि, “बहुते नीक।”

“बहुते दुर्बल।”

ओ मुस्कुरा रहल छलीह।

आदित्य सेहो मुस्कुरेलनि।

“बहुते सुदृढ़, कारण ई टूटत नहि।”



गार्ह एन अरिकेलमे ओहि राति आदित्यक माय दूरभाष केलथिन।

“खेनाइ भेल?”

“हँ, माय।”

“दूरदर्शनमे बहुते अधिवक्ता देखौलक। कहैत छल पैघ प्रकरण अछि।”

आदित्य खिड़कीसँ दिल्लीक रोशनी देखलनि।

“अधिवक्ता पैघ छथि, प्रकरण अभिलेख जतेक अछि।”

माय हँसलथिन। “हमरा ई भाषा नहि बुझाईत अछि। अपन ठीक राखिह।”

“राखब।”

“आ भय नहि लगैत छह?”

ई प्रश्न पर आदित्य किछु क्षण चुप रहलाह।

“लगैत अछि।”

“तखन गाम याद करिह।”

“करैत छी।”

दूरभाष कटला बाद ओ देर धरि मौन रहलाह।

गार्ह एन अरिकेलक माटि हुनका कोनो चमत्कारी निर्भयता नहि देने छल। भय तकर बादो रहैत छल। मुदा ओ माटि एकटा बात सिखौने छल—पएर कतय राखल अछि, से देखैत चलू।

नव्य-न्यायक प्रत्यक्ष सेहो एतबे कहैत छल।

पहिने धरातल।

तकर बाद पग।

तकर बाद दिशा।

दिशा देखिते मंजिल घोषित नहि करू।



अगिला भोर सर्वोच्च न्यायालयक पंजी-शाखासँ सूचना आयल जे विशेष अनुमति याचिका सूचीकरणक प्रक्रियामे अछि। सुनवाईक निश्चित क्षण एखन तय नहि छल।

समाचार-माध्यम बाहिर प्रतीक्षा करैत छल।

याचिकाकर्ता पक्षक विधिक दल तैयार छल।

राज्य अपन संचिका रंगक आधार पर नहि, प्रमाणक प्रकारक आधार पर बाँटि रहल छल।

लाल—न्यायालयी आदेश।

नील—संगणकीय अधिग्रहण आ अखण्डता।

हरियर—स्वतंत्र संस्थासँ माँगल सत्यापन।

पीयर—केवल अन्वेषण-परिकल्पना, जे एखन सिद्ध तथ्य नहि।

मालिनी पीयर संचिका हाथमे उठा कऽ कहलनि, “ई सबसँ मोट अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “शुरुआतमे हमेशा।”

“अन्तमे?”

“किछु पीयर नील भऽ सकैत अछि। किछु त्याज्य-पात्रमे जायत। किछु प्रश्न बनल रहत।”

“आ जीत?”

आदित्य संचिका बन्द केलनि।

“यदि रंग यथार्थ रहि गेल—से पहिल जीत।”

ओहि समय गृह मंत्रीक कार्यालयसँ एक पंक्तिक संदेश आयल—

“न्यायालयक समक्ष केवल अभिलेख बाजय।”

आदित्य संदेश पढ़ि दूरभाष उलटि देलनि।

बाहिर नगर जागि रहल छल। बहुमूल्य अधिवक्ताक विशाल दल, राज्यी तंत्र, पत्रकार, अधिकारी, विश्लेषक—सभ अपन-अपन तैयारीमे छल।

मुदा न्यायालयक दुआर पर पहुँचला बाद सभक स्वरक मूल्य एक्के कसौटी पर होयत—जे कहल जा रहल अछि, ओकर आधार की?

आदित्यक मनमे गंगेश उपाध्यायक परम्परा फेर शब्दहीन रूपेँ जागल।

प्रत्यक्ष कोनो पक्षक नौकर नहि।

ओ केवल उपस्थित वस्तुक साक्षी अछि।

जे ओकर सीमा मानत, ओ ओकर बल पाओत।

जे ओकरा अपन इच्छा अनुसार खींचत, ओकर हाथमे अन्ततः केवल छाया बचत।

005 प्रमाणक छायाक अध्याय 5

सर्वोच्च न्यायालयमे विशेष अनुमति याचिकाक सूचीकरणक प्रतीक्षा चलि रहल छल, मुदा अन्वेषणक घड़ी एकल नहि छल। आदित्य झा भोरहि सँ अपन कोठलीमे बैसल छलाह। हुनकर सामने चारि पोटरी छल—आह्वान-पत्रक उत्तर, संगणकीय प्रतिबिम्बक सत्यापन-पत्र, अभिरक्षा-शृंखलाक नोंद, आ ओहि सभ बातक सूची जे एखन धरि केवल प्रश्न छल।

काल्हि धरि विधिक दलक आकार चर्चामे छल। आइ आदित्य चाहैत छलाह जे अभिलेखक आकार कम हो, मुदा प्रत्येक पृष्ठक वजन बढ़य।

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हाथमे दूटा मुहरबन्द आवरण आ एक पतला अभिलेख-पत्र छल।

“प्रथम उत्तर आबि गेल,” ओ कहलनि।

“केकर?”

“भुगतान-मध्यस्थक। पूर्ण नहि।”

आदित्य आवरण खोलबाक पहिने अभिरक्षा-नोंद देखलनि। “कखनि प्राप्त भेल?”

“भोर चारि बजि अठारह मिनट। सुरक्षित डाक-कक्षमे। प्रवेश-पंजीमे दू साक्षीक हस्ताक्षर अछि।”

“मुहर?”

“अक्षत।”

“प्रतिलिपि?”

“मूल एखन धरि नहि खोलल गेल। खोलबाक दृश्य-अभिलेखन तैयार अछि।”

आदित्य माथ हिलेलनि। “तखन खोलू।”

कक्षमे उपस्थित दू अधिकारी, मालिनी, आ अभिलेखपालक सामने आवरण खोलल गेल। भीतर वित्त-संस्था-जालक एक सेवा-संस्थाक उत्तर छल। ओ लिखने छल जे न्यायालयीन आह्वान-पत्रमे उल्लिखित किछु लेन-देन संदर्भ हुनकर प्रणालीमे भेटल, मुदा अन्तिम लाभार्थीक किछु विवरण दोसर संस्थाक अधीन छल।

मालिनी पहिल पृष्ठ पढ़िते बजलीह, “झाजी, एहि सँ भुगतान-पथ जुड़ि रहल अछि।”

आदित्य हाथ उठा देलनि।

मालिनी स्वयं रुकि गेलीह।

“हम बुझि गेलहुँ,” ओ आस्तेसँ कहलनि। “एहि सँ केवल ई प्रत्यक्ष अछि जे उल्लिखित संदर्भ हुनकर प्रणालीमे दर्ज अछि। अन्तिम लाभार्थी एखन अलग सत्यापनक विषय अछि।”

“आरो?”

“उत्तर अपूर्ण अछि। अपूर्णता अपराधक प्रमाण नहि।”

“नीक।”

मालिनी पृष्ठक कोनमे लिखल एक वाक्य देखलनि—‘शेष अभिलेख सात कार्य-दिनमे उपलब्ध कराओल जाएत।’

“तखन सात दिन प्रतीक्षा,” आदित्य कहलनि।

“यदि ओ सभ फेर अपूर्ण देत?”

“तखन वैधानिक उपाय। क्रोध नहि।”

मालिनी हलुक मुस्कुरेलीह। “अहाँक उत्तर सभ दिन एते छोट किएक होइत अछि?”

“कारण अभिलेख बहुते बाजैत अछि। अधिकारी कम बाजय तँ नीक।”



दुपहरिया उच्च न्यायालयक पुरान आदेशक अनुपालन-विवरण पर एक सीमित सुनवाई छल। सर्वोच्च न्यायालयमे याचिका दाखिल भऽ चुकल छल, मुदा स्थगनक कोनो आदेश एखन धरि नहि आयल छल। तँ वर्तमान सुरक्षा-व्यवस्थाक पालन देखब आवश्यक छल।

विद्यानंद मिश्र अपन स्थान पर ठाढ़ भेलाह। हुनकर स्वर कठोर नहि, स्पष्ट छल।

“महोदया, हमरा दू बात पर उत्तर चाही। प्रथम—जप्त उपकरणक संगणकीय प्रतिबिम्ब कोना बनाओल गेल आ कोन हैश-मूल्य पर सत्यापित भेल। द्वितीय—मूल अन्वेषण-दल केँ विशेषाधिकार विवादित संचिका सभसँ वास्तवमे पृथक राखल गेल कि केवल कागज पर?”

राज्यक अधिवक्ता आदित्य दिस मुडलीह।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अधिकारी उत्तर दे सकैत छथि, मुदा तथ्य धरि।”

आदित्य ठाढ़ भेलाह।

“मूल संग्रहक केँ लेखन-रोधक यंत्रक माध्यम सँ अधिग्रहित कएल गेल। अधिग्रहणक समय हैश-मूल्य दर्ज कएल गेल। तकर बाद दू सत्यापित प्रतिबिम्ब बनाओल गेल—एक सुरक्षित संरक्षण लेल, दोसर विश्लेषण लेल। विश्लेषण-प्रतिलिपिक प्रत्येक पुनरुत्पादन पर अलग हैश-मूल्य आ समय-नोट राखल गेल अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “मूल आ विश्लेषण-प्रतिलिपिक हैश एक्के अछि?”

“मूल अधिग्रहण-प्रतिबिम्ब आ ओकर अक्षत संरक्षण-प्रतिलिपिक हैश एक्के अछि। विश्लेषणक कार्य-प्रतिलिपिमे जँ उपकरणक संरचनात्मक आवरण बदलैत अछि तँ ओकर हैश अलग हो सकैत अछि; तँ प्रत्येक स्तरक उत्पत्ति मूल प्रतिबिम्बसँ सत्यापित अभिरक्षा-शृंखलामे दर्ज अछि।”

“अर्थात् न्यायालय केवल ‘हैश साम्य रखैत अछि’ सुनि संतुष्ट नहि हो?”

“होएबाक नहि चाही, महोदया,” आदित्य पीठ दिस देखैत कहलनि। “हैश कोन वस्तुक अछि, कखन लेल गेल, केना उत्पन्न भेल, आ अभिरक्षा-शृंखलामे ओकर स्थान की—ई सभ संग देखब आवश्यक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखैत रहलीह।

विद्यानंद फेर पुछलनि, “विशेषाधिकारक पृथक्करण?”

राज्यक अधिवक्ता एक पंजी समक्ष रखलनि। “पृथक समीक्षा-दल। मूल अन्वेषण-दलक सदस्यक प्रवेश निषिद्ध। पहुँच-पंजी संलग्न अछि।”

विद्यानंद पंजीक पृष्ठ पलटलनि। “एहि नाम पर ध्यान दी। देवव्रत सेन। ई व्यक्ति मूल दलक प्राविधिक बैठकमे उपस्थित छलाह।”

कक्षमे हलचल भेल।

मालिनी पाछाँ बैसल छलीह। हुनकर देह एकाएक तनिगेल। देवव्रत दू प्रारम्भिक बैठकमे संग छलाह। यदि ओ विशेषाधिकार-समीक्षा क्षेत्रमे सेहो गेल होथि तँ विपक्षक प्रश्न गंभीर छल।

आदित्य पंजी माँगलनि।

राज्यक अधिवक्ता फुसफुसा कऽ पुछलनि, “अहाँ जानैत छी?”

“एखन नहि।”

ई दू शब्द मालिनीक कानमे स्पष्ट पड़ल।

आदित्य पृष्ठ देखलनि। प्रवेश समय, निर्गमन समय, उद्देश्य—‘उपकरण-सत्यापन’।

विद्यानंद बजलाह, “ई सीमा-भंग नहि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “यदि हुनका विवादित सामग्री देखबाक पहुँच छल, तँ गंभीर प्रश्न अछि। यदि केवल पृथक उपकरणक हैश सत्यापन लेल नियंत्रित प्रवेश छल, तँ तथ्य अलग होयत। पंजी एखन केवल प्रवेश देखबैत अछि, देखल सामग्री नहि।”

“अहाँ अपन अधिकारीक पक्ष नहि लैत छी?”

“हम अभिलेखक पक्ष लैत छी।”

न्यायालयक कक्ष निस्तब्ध भऽ गेल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कतेक समयमे स्पष्ट उत्तर दे सकैत छी?”

“आइ साँझ धरि प्रवेश-चित्र, उपकरण-नोंद, कार्य-विवरण आ अभिगम-अधिकारक प्रतिवेदन मिलि सकैत अछि।”

“तखन अनुमान नहि। प्रतिवेदन दिअ।”

“जी।”



न्यायालयसँ निकलिते संयुक्त निदेशकक मुख तमतमायल छल।

“देवव्रत केँ तत्क्षण हटाउ। ई लोक सभ एहि एक प्रवेश केँ पहाड़ बना देत।”

आदित्य आस्ते चलैत रहलाह।

“पहिने बुझी जे प्रवेशमे भेल की।”

“न्यायालयमे नाम आबि गेल।”

“नाम आबि गेल, दोष नहि।”

“यदि ओ सीमा तोड़ने होथि?”

“तखन दर्ज होयत।”

“आ यदि नहि?”

“तखन सेहो दर्ज होयत।”

संयुक्त निदेशक रुकि गेलाह। “झा जी, अहाँकेँ क्रोध नहि अबैत अछि?”

आदित्य हुनका दिस देखलनि। “अबैत अछि। मुदा अन्वेषण-दैनिकी क्रोधक ठाम नहि।”

मालिनी किछु दूरी पर ई संवाद सुनि रहल छलीह। काल्हि धरि हुनका लगैत छल जे साहसक अर्थ अपन दलक रक्षा करब। आइ बुझाईत छल—कखनो अपन दल पर प्रश्न उठेनाइ सेहो साहस अछि।



सुरक्षित प्रयोगशालामे देवव्रत सेन प्रतीक्षा कऽ रहल छलाह। मुख पीयर पड़ल छल।

“झाजी, हम कोनो संचिका नहि खोलने छी।”

आदित्य आसन खीचि बैसलाह। “हमरा अपन बचाव नहि, क्रम कहू।”

“समीक्षा-दलक संग्रहक पर हैश-मूल्य मेल नहि खा रहल छल। हुनका लोकनि हमरा बजौलनि। हम बाह्य सत्यापन-यंत्र लगा कऽ केवल मूल प्रतिबिम्बक हैश फेर निकाललहुँ। पटल पर संचिका-सूची खुलल छल, मुदा हम कोनो संचिका नहि खोललहुँ।”

“पटल पर सूची देखलहुँ?”

देवव्रत रुकलाह। “हँ।”

“सूचीमे नाम पढ़ि सकलहुँ?”

“किछु।”

“किछु नाम स्मरण अछि?”

देवव्रत आँखि झुका लेलनि। “दू-तीन।”

मालिनी उउसाँस रोकि लेलनि।

आदित्यक स्वर बदलल नहि। “तखन ‘कोनो सामग्री नहि देखल’ लिखब अनुचित होयत। लिखू—संचिका खोलल नहि, मुदा पटल पर संचिका-नाम दृश्य छल; किछु नाम देखल गेल।”

देवव्रत घबरा गेलाह। “झाजी, एहि सँ प्रकरण बिगड़त।”

“जे भेल, से नहि लिखलासँ बिगड़त।”

“हम जानि-बुझि कऽ नहि—”

“उद्देश्य अलग प्रश्न अछि। प्रत्यक्ष अलग।”

देवव्रतक आँखि भरि आयल। “हम नोकरी गमा देब?”

आदित्य किछु क्षण चुप रहलाह। “ई निर्णय हमर नहि। मुदा अहाँ जे देखलहुँ से स्पष्ट लिखू। अपन भयक कारण तथ्य छोट नहि करू।”

मालिनी अभिरक्षा-पंजी निकाललनि। सत्यापन-समयक संग जड़ल दृश्य-अभिलेखन खोलल गेल। चित्रमे देवव्रत उपकरणक कात छलाह। पटल पर संचिका-सूची छल, मुदा पूर्वावलोकन खिड़की बन्द। प्रवेश-अधिकार केवल पठन-निषिद्ध सत्यापन-यंत्र धरि सीमित छल।

आदित्य कहलनि, “आब हम तीन बात अलग लिखब। एक—सीमा-निर्धारित क्षेत्रमे प्रवेश भेल। दू—संचिका-सूची दृश्य छल; किछु नाम देखल जा सकैत छल। तीन—संचिका खोलबाक अथवा सामग्री पढ़बाक प्रत्यक्ष चिह्न एखन नहि भेटल। न्यायालय निर्णय करत ई उत्प्लंघनक मूल्य की।”

देवव्रत अपन मुख हाथसँ ढाँकि लेलनि।

मालिनी पटल दिस देखैत रहलीह। ई ओहि प्रकारक क्षण छल जाहिमे संस्था अपन प्रतिष्ठा बचाबय लेल वाक्य मोड़ि सकैत छल। आदित्य वाक्य सोझ रखलनि, भले संस्थाक मुख पर आघात पड़य।



साँझक दोसर समस्या आरो विचित्र छल।

विश्लेषण-प्रतिलिपिक एक उपसंचिकाक हैश-मूल्य काल्हिक नोंदसँ मेल नहि खा रहल छल।

मालिनी तत्क्षण आदित्य केँ बजौलनि।

“झाजी, ई देखू। मूल प्रतिबिम्बक हैश ठीक अछि। संरक्षण-प्रतिलिपि ठीक अछि। मुदा कार्य-प्रतिलिपिक एहि उपसंचिकामे भिन्नता अछि।”

“कारण?”

“एखन नहि मालूम।”

“विश्लेषण रोक्क।”

“पूरा?”

“एहि शाखाक पूरा।”

“मुदा काल्हि उत्तर दाखिल करबाक अछि।”

“तखन उत्तरमे लिखब जे सत्यापन चलि रहल अछि।”

मालिनी एक क्षण लेल निराश भेलीह। कई दिनक परिश्रम ओहि शाखामे छल। प्राविधिक पंजी खोलल गेल। अन्ततः कारण भेटल—एक स्वचालित अनुक्रमण-साधन कार्य-प्रतिलिपिक निर्देशिका-गुण बदलने छल। मूल सामग्रीक द्विआधारी-इकाइ स्तर अखण्ड छल, मुदा उपसंचिका-स्तरक हैश बदलि गेल छल।

मालिनी दीर्घ उसाँस छोड़लनि। “तखन सामग्री सुरक्षित अछि।”

“मूल पर?”

“हँ।”

“कार्य-प्रतिलिपि?”

“विश्वसनीय विश्लेषण लेल फेर बनत।”

“पुरान निष्कर्ष?”

“जे एहि उपसंचिका पर निर्भर अछि, अस्थायी रूपेँ हटत।”

ओ वाक्य कहैत मालिनीक मुख उदास भऽ गेल।

आदित्य पुछलनि, “कष्ट भऽ रहल अछि?”

“हँ। तीन दिनक काम।”

“काम गेल कि भ्रम?”

मालिनी हुनका दिस देखलनि।

“यदि मूल सुरक्षित अछि तँ काम फेर होयत। यदि भिन्नता लुकबैत रही तँ काल्हि न्यायालयमे तीन दिन नहि, पूरा अन्वेषण डूबि सकैत छल।”

मालिनी नव प्रतिलिपि बनबाक प्रक्रिया आरम्भ केलनि। “नाम की राखी?”

आदित्य कहलनि, “नाम साधारण राखू। संस्करणक गर्व नहि चाही।”

मालिनी हँसि देलनि। “ठीक अछि—‘प्रत्यक्ष कार्य-प्रतिलिपि, दिनांकित’।”

“बस।”



राति आठ बजे उच्च न्यायालयमे दाखिल करबाक अनुपालन-पत्र तैयार भेल। राज्यक अधिवक्ता प्रत्येक वाक्य पढ़ि रहल छलीह।

एक पंक्ति छल—‘विशेषाधिकार-सुरक्षा पूर्णतः अक्षुण्ण रहल।’

आदित्य लाल कलमसँ काटि देलनि।

अधिवक्ता पुछलनि, “किएक?”

“पूर्णतः कहबाक आधार नहि। संचिका-नाम दृश्य रहल।”

दोसरा पंक्तिमे लिखल छल—‘हैश-शृंखला सम्पूर्ण रूपेँ अप्रभावित।’

ओ फेर काटलनि।

“मूल अधिग्रहण आ संरक्षण-प्रतिलिपि अखण्ड। कार्य-प्रतिलिपिक एक शाखामे अनुक्रमणक कारण भिन्नता भेटल, विश्लेषण रोकल गेल, नव सत्यापित प्रतिलिपि बनि रहल अछि—एना लिखू।”

संयुक्त निदेशक अधीर भऽ उठलाह। “विपक्ष एहि दू पंक्तिक उपयोग हमरा विरुद्ध करत।”

आदित्य शांत रहलाह। “यदि हम नहि लिखब, आ ओ सभ खोजि लेत, तखन ई दू पंक्ति नहि—हमर विश्वसनीयता विरुद्ध होयत।”

“कखनो-कखनो अहाँ विपक्षक काम आसान करैत छी।”

“हम न्यायालयक काम कठिन नहि करय चाहैत छी।”

कोठलीमे निस्तब्धता पसरल।

राज्यक अधिवक्ता आस्ते सँ बजलीह, “एहि स्वरूपमे दाखिल करू। तथ्यक चोट सहि सकैत छी; लुकाओलक चोट नहि।”



ओहि राति समाचार-माध्यममे अनेक अटकल चलि रहल छल। कियो कहैत छल अन्वेषण टूटि रहल अछि, कियो कहैत छल समुद्रपार जुआ-जालक ‘निर्णायक प्रमाण’ भेटि गेल। दुनू बात अभिलेखसँ आगाँ छल।

अनन्या कश्यपक समाचार-कक्षसँ आदित्यक कार्यालयमे प्रश्न आयल—“की राज्य स्वीकार कएलक जे संगणकीय साक्ष्य दूषित भऽ गेल?”

आदित्य लिखित उत्तर देलनि—“मूल न्यायवैज्ञानिक अधिग्रहण आ सुरक्षित संरक्षण-प्रतिलिपिक अखण्डता सत्यापित अछि। एक कार्य-प्रतिलिपिक उपसंचिकामे प्राविधिक भिन्नता भेटला पर ओहि शाखाक विश्लेषण रोकि नव सत्यापित प्रतिलिपि तैयार कएल जा रहल अछि। एहि तथ्यसँ कोनो व्यक्ति विरुद्ध दोषक निष्कर्ष नहि निकलैत।”

दोसर प्रश्न आयल—“की अधिवक्ता-ग्राहक विशेषाधिकार भंग भेल?”

उत्तर—“सीमा-निर्धारित क्षेत्रमे एक प्राविधिक सदस्यक प्रवेशक तथ्य न्यायालय समक्ष प्रकट कएल जा रहल अछि। संचिका-नाम दृश्य रहबाक बात दर्ज अछि; सामग्री पढ़बाक प्रत्यक्ष चिह्न एखन नहि भेटल। विधिक मूल्यांकन न्यायालयक विषय अछि।”

मालिनी उत्तर पढ़ि बजलीह, “एते सावधान वाक्य पढ़ि दर्शक भागि जाएत।”

आदित्य चाहक प्याली उठेलनि। “सत्य दर्शक पकड़बाक उद्योग नहि।”



राति ग्यारह बजे गार्ह एन अरिकेलसँ मायकँ दूरभाष आयल।

“आइ फेर देर?”

“हँ, माय।”

“खेनाइ?”

“आब करब।”

“अहाँक स्वर थाकल लगैत अछि।”

आदित्य खिड़की खोललनि। दिल्लीक राति गरम छल। दूर कतहु वर्षाक गन्ध जकाँ किछु छल, मुदा वर्षा नहि।

“माय, जँ अपन लोक त्रुटि करय तँ ओकरा बचेनाइ चाही कि त्रुटि लिखि देनाइ?”

दोसर कात किछु क्षण मौन रहल।

माय कहलथिन, “त्रुटि नहि लिखब तँ लोक बचत कि त्रुटि?”

आदित्य मुस्कुरा देलनि।

“एतबे बुझय चाहैत छलहुँ।”

“ई दिल्लीमे एते पैघ बात अछि?”

“कखनो-कखनो।”

“गाममे तँ सरल अछि।”

“एहि लेल गाम याद करैत छी।”



अगिला भोर अनुपालन-पत्र दाखिल भेल। ओकर भाषा चमकदार नहि छल। ओहि मे अपन पक्षक दू असुविधाजनक तथ्य सेहो छल। मुदा प्रत्येक तथ्यक संग ओकर सीमा लिखल छल।

आह्वान-पत्रक उत्तर—आंशिक; शेष अपेक्षित।

मूल संगणकीय प्रतिबिम्ब—हैश-सत्यापित।

कार्य-प्रतिलिपिक एक शाखा—प्राविधिक भिन्नताक कारण पुनर्निर्माणाधीन।

विशेषाधिकार समीक्षा-क्षेत्रमे प्राविधिक प्रवेश—स्वीकृत; दृश्य सीमा वर्णित; सामग्री-पठनक प्रत्यक्ष चिह्न एखन अनुपलब्ध।

कथित अपतटीय जालक स्वामित्व—एखन सिद्ध नहि।

व्यक्ति-विशेषक दोष—न्यायिक निर्णयक विषय; अन्वेषण एखन प्रमाण-संग्रहक अवस्था मे।

मालिनी अन्तिम प्रति पढ़ि कऽ कहलनि, “ई प्रतिवेदन जीत जकाँ नहि लगैत अछि।”

आदित्य संचिका बन्द केलनि।

“तैं नीक अछि।”

“किएक?”

“अन्वेषणक प्रतिवेदन विजय-पत्र नहि होइत अछि।”

“तखन विजय की?”

आदित्य खिड़की दिस देखलनि। भोरक उजास काँच पर उतरि रहल छल।

“जखन भय, प्रतिष्ठा, क्रोध, पक्ष—किछुओ अभिलेखक वाक्य बदलि नहि सकय।”

मालिनी किछु नहि बजलीह।

हुनका बुझाईत छल जे नव्य-न्यायक प्रत्यक्ष केवल आँखिसँ देखल वस्तु नहि। प्रत्यक्षक कठिनतम अनुशासन ई छल—जे देखल गेल, ओतबे लिखू; जे नहि देखल गेल, ओकर रिक्त स्थान अपन इच्छा सँ नहि भरू।

आदित्यक लेखन-पट्ट पर अगिला आह्वान-पत्र तैयार छल।

समुद्रपार सेवा-संस्थाक अभिलेख एखन आबय बाँकी छल। सर्वोच्च न्यायालयक सूचीकरण सेहो निकट छल। विधिक दलक प्रहार आरो तीक्ष्ण होयत।

मुदा एहि दिन अन्वेषणक सूक्ष्म परीक्षा पार कएलक—अपन दुर्बली लुका कऽ नहि, ओकरा नापि कऽ।

प्रतिशोधक भाषा तेज होइत अछि।

पद्धतिक भाषा धीमा।

मुदा न्यायालयमे टिकैत ओहि शब्दक आयु बेसी होइत अछि, जकर पाँव प्रमाण पर रहैत अछि।

006 प्रमाणक छायाक अध्याय 6

अनुपालन-पत्र दाखिल भेलाक दोसर दिन भोरहि विधि मंत्रालयसँ संदेश आयल। अन्वेषणक प्रमुख संचिका, उच्च न्यायालयक आदेश, सर्वोच्च न्यायालयमे दाखिल विशेष अनुमति याचिकाक प्रति, विशेषाधिकार-विवादक सार, आ संगणकीय साक्ष्यक अभिरक्षा-विवरण एकत्र कऽ मंत्रालय पठेबाक निर्देश छल।

संयुक्त निदेशक संदेश पढ़ि कऽ कहलनि, “आब प्रकरण केवल अन्वेषणक नहि रहल।”

आदित्य झा संचिकाक सूची देखैत रहलाह। “प्रकरण पहिनेसँ केवल अन्वेषणक छलो नहि।”

“मंत्रालय रणनीति माँगि रहल अछि।”

“तखन तथ्य पठाउ।”

“रणनीति तथ्यसँ अलग वस्तु होइत अछि।”

आदित्य माथ उठेलनि। “अलग होइत अछि, मुदा तथ्यक विरुद्ध नहि।”

पीठिका पर पाँच अलग पोटरी बनाओल गेल। प्रथममे उच्च न्यायालयक आदेश आ ओकर अनुपालन। दोसरमे विशेष अनुमति याचिका आ विपक्षक मुख्य विधिक प्रश्न। तेसरमे न्यायवैज्ञानिक अभिरक्षा-श्रृंखला। चौठमे विशेषाधिकारक पृथक्करण-संरचना। पाँचममे ओ सामग्री जे अन्वेषणक दृष्टिसँ महत्वपूर्ण छल, मुदा जकर सत्यापन एखन पूर्ण नहि भेल छल।

मालिनी कर्ण पाँचम पोटरी पर लिखलनि: “सत्यापनाधीन।”

संयुक्त निदेशक कहलनि, “एहि शब्दसँ संचिका दुर्बल देखायत।”

मालिनी कलम रोकि देलनि।

आदित्य कहलनि, “दुर्बल तथ्यक बल बढ़ेबाक उपाय ओकर नाम बदलनाइ नहि।”

“मंत्रालय प्रश्न करत जे एते दिनमे की सिद्ध भेल।”

“तखन लिखू जे की सिद्ध भेल, आ लिखू जे की सिद्ध नहि भेल।”

“राजनीतिक स्तर पर एना उत्तर देब कठिन होइत अछि।”

आदित्य हलुक स्वरमे कहलनि, “न्यायालयक स्तर पर त्रुटिपूर्ण उत्तर देब आरो कठिन होइत अछि।”



दुपहरिया धरि संचिका उत्तर खण्डक विशाल भवनमे पहुँचि गेल। विधि मंत्रालयक सम्मेलन-कोठलीमे गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, वित्तीय अन्वेषण प्रकोष्ठ, संगणकीय अपराध शाखा आ राज्यक विधिक प्रतिनिधि सभ उपस्थित छलाह।

आदित्य सभसँ पाछाँ बैसल छलाह। हुनका समक्ष मोट संचिका खुलल छल, मुदा ओ अपन छोट पृष्ठ-पुस्तिकामे केवल पाँच शब्द लिखने छलाह:

वस्तु। स्रोत। सम्बन्ध। सीमा। स्थिति।

विधि सचिव बैठक आरम्भ केलनि।

“सर्वोच्च न्यायालयमे याचिका दाखिल भऽ चुकल अछि। विपक्षक मूल आग्रह ई अछि जे अधिवक्ता-कार्यालयसँ जप्त सामग्रीक परीक्षण विशेषाधिकारक मर्यादा भंग करैत अछि, आ उच्च न्यायालयक सुरक्षा पर्याप्त नहि। हमरा लोकनिक उत्तर केवल ई नहि होयत जे अन्वेषण आवश्यक अछि। हमरा देखेबाक पड़त जे अन्वेषण आवश्यक रहितो सीमा-सचेत अछि।”

एक वरिष्ठ अधिकारी बजलाह, “मुदा यदि हम प्रत्येक त्रुटि स्वयं लिखि देब तँ विपक्ष ओकर लाभ लेत।”

विधि सचिव संचिका पलटलनि। “त्रुटि नहि लिखला पर न्यायालय स्वयं खोजि लेत तँ लाभ केकर होयत?”

कोठलीमे मौन पसरल।

गृह मंत्रालयक अतिरिक्त सचिव पुछलनि, “देवव्रत सेनक प्रवेश-विवादक स्थिति?”

आदित्य उत्तर देलनि, “प्रवेश भेल। संचिका-सूची दृश्य छल। किछु नाम देखल जा सकैत छल। सामग्री खोलबाक अथवा पढबाक प्रत्यक्ष चिह्न एखन नहि भेटल। घटनाक पूरा विवरण उच्च न्यायालयमे प्रकट कएल गेल अछि।”

“अर्थात् विशेषाधिकार भंग नहि भेल?”

“हम एना नहि कहि सकैत छी।”

अधिकारी तनिक चौकलाह। “किएक?”

“कारण ‘भंग’ विधिक मूल्यांकन अछि। प्रत्यक्ष तथ्य हम कहि सकैत छी। ओकर विधिक फल न्यायालय निश्चित करत।”

विधि सचिव आदित्य दिस देखलनि। “ई भेद लिखित उत्तरमे रहत।”

दोसर अधिकारी पुछलनि, “कार्य-प्रतिलिपिक हैश-विसंगति?”

मालिनी एहि बेर स्वयं बजलीह। “मूल अधिग्रहण-प्रतिबिम्ब आ संरक्षण-प्रतिलिपि अखण्ड अछि। विश्लेषण लेल बनाओल एक कार्य-प्रतिलिपिक उपसंचिकामे स्वचालित अनुक्रमणक कारण गुण-परिवर्तन भेल छल; ओहि शाखाक उपयोग रोकल गेल आ नव सत्यापित कार्य-प्रतिलिपि बनाओल गेल। पुरान शाखा पर निर्भर निष्कर्ष अस्थायी रूपेँ हटाओल गेल।”

“तखन साक्ष्य दूषित नहि?”

मालिनी आदित्य दिस नहि तकलीह।

ओ सोझ उत्तर देलनि, “मूल न्यायवैज्ञानिक अधिग्रहण दूषित भेल, एहन प्रत्यक्ष आधार नहि। मुदा प्रभावित कार्य-प्रतिलिपिक शाखा विश्लेषणयोग्य नहि मानल गेल। दुनू बात अलग अछि।”

आदित्य अपन पृष्ठ-पुस्तिकामे एक छोट बिन्दु लगा देलनि।

मालिनी एखन तथ्यक मर्यादा केवल सुनि नहि रहल छलीह; ओ अपन वाक्यमे ओकरा धारण करय लागल छलीह।



बैठकक पहिल घंटामे राज्यक पुरान विधिक मुद्रा आस्ते-आस्ते टूटय लागल।

एखन धरि मुख्य बल एहि बात पर छल जे उच्च न्यायालयक आदेश अन्वेषण केँ वैध मार्ग देने अछि, तें सर्वोच्च न्यायालयमे राज्य आदेशक रक्षा करत। मुदा विधि सचिवक प्रश्न अलग छल।

“यदि सर्वोच्च न्यायालय पुछय जे राज्य स्वयं अपन सामग्री केँ कोन श्रेणीमे देखैत अछि, तखन उत्तर की?”

एक अधिवक्ता कहलनि, “साक्ष्य।”

आदित्यक कलम रुकि गेल।

विधि सचिव सेहो तत्क्षण बजलाह, “सभ?”

“नहि, अर्थात् अन्वेषण-सामग्री।”

“ई शब्द बहुते व्यापक अछि।”

आदित्यक सामनेक पाँच शब्द फेर जीवित भऽ उठल: वस्तु, स्रोत, सम्बन्ध, सीमा, स्थिति।

विधि सचिव कहलनि, “हमरा एक श्रेणीकरण चाही। न्यायालय कै ई नहि कहब जे जप्त वस्तु भेटल, तें आरोप सत्य। हमरा कहय पड़त जे कोन वस्तु केवल अस्तित्व-सिद्ध अछि, कोनक स्रोत सत्यापित अछि, कोन सम्बन्ध अनुमानाधीन अछि, कोन सामग्री विशेषाधिकार-विवादित अछि, आ कोन बात एखन केवल अन्वेषणक प्रश्न अछि।”

आदित्य आस्तेसँ बजलाह, “यही रणनीति होयबाक चाही।”

सभक दृष्टि हुनका दिस घूमि गेल।

गृह मंत्रालयक अधिकारी पुछलनि, “अहाँक प्रस्ताव?”

आदित्य संचिका खोललनि।

“एक ‘प्रमाण-स्थिति सारणी’। प्रत्येक मुख्य सामग्रीक पाँच स्तम्भ। पहिल: वस्तु की। दोसर: कतयसँ प्राप्त। तेसर: अखण्डता वा स्रोत-सत्यापनक स्थिति। चौठ: आरोपसँ सम्बन्धक प्रकृति। पाँचम: विधिक वा तथ्यगत सीमा।”

एक वरिष्ठ अधिवक्ता तनिक मुस्की देलनि। “न्यायालयमे सारणी दर्शन पढ़ेब?”

आदित्य शांत रहलाह। “दर्शन नहि। भ्रम कम करब।”

“उदाहरण?”

मालिनी अपन संगणक खोललनि। आदित्य कहलनि, “जप्त संग्रहकमे सुरक्षित प्रवेश-संकेत भेटल। वस्तु: सुरक्षित संकेतक अभिलेख। स्रोत: जप्त संग्रहक सत्यापित प्रतिबिम्ब। अखण्डता: अधिग्रहण-हैशसँ सत्यापित। सम्बन्ध: निर्दिष्ट जाल-स्थानसँ सम्भावित सम्बन्ध। सीमा: सफल प्रवेश, उपयोगकर्ता-पहिचान, अथवा नियंत्रण स्वतः सिद्ध नहि।”

विधि सचिव कहलनि, “दोसर।”

“गणना-पुस्तिका। वस्तु: किछु भुगतान-संदर्भ आ ग्राहक-पहिचान प्रविष्टि। स्रोत: जप्त संग्रहक। अखण्डता: प्रतिबिम्ब सत्यापित। सम्बन्ध: किछु बाह्य आह्वान-पत्रक उत्तरसँ आंशिक मेल। सीमा: प्रविष्टिक सत्यता, लेखक, अन्तिम लाभार्थी आ व्यवसायक विधिक प्रकृति एखन पृथक सत्यापनक विषय।”

“मेटायल डाक-संग्रह?”

“वस्तु: पुनर्प्राप्त डाक-अंश। सीमा: मेटायल अवस्थासँ दोषभाव सिद्ध नहि। प्रेषक-पहिचान, पूरा संवाद, प्रसंग आ मूल सेवा-अभिलेख सत्यापनाधीन।”

वरिष्ठ अधिवक्ताक मुस्की मेटा गेल।

“ई सारणी विपक्षक अनेक प्रश्न पहिनेसँ स्वीकार कऽ लेत,” ओ कहलनि।

विधि सचिव उत्तर देलनि, “जे प्रश्न यथार्थ अछि, ओकरा नकारि कऽ हम सुदृढ़ नहि होयब।”

बैठकक दिशा ओहि क्षण बदलि गेल।

राज्य आब जप्त सामग्रीक अधिकतम अर्थ नहि माँगत। राज्य न्यूनतम निर्विवाद तथ्य सँ आरम्भ करत। प्रत्येक अगिला निष्कर्ष लेल अलग सेतु देखाओत। जतय सेतु अधूरा, ओतय ‘सत्यापनाधीन’ लिखत। जतय विशेषाधिकार-विवाद, ओतय मूल अन्वेषण-दलक दूरी देखाओत। जतय न्यायालयक पूर्व अवलोकन, ओतय ओकरा अन्तिम सिद्ध तथ्य जकाँ नहि दोहराओत।

रणनीति आक्रामक उत्तरसँ हटि कऽ संरचनात्मक उत्तर बनय लागल।



बैठकक दोसर चरणमे गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसाद अयलाह।

हुनकर आगमनक संग वातावरणक स्वर बदलि गेल, मुदा ओ ककरो ठाढ़ रहबाक संकेत नहि देलनि। अपन स्थान पर बैसैत कहलनि, “हमरा राजनीति नहि, संकट बताउ।”

विधि सचिव संक्षेपमे विशेष अनुमति याचिकाक प्रश्न, विशेषाधिकार विवाद, हैश-विसंगति, आ अन्वेषणक वर्तमान अवस्था रखलनि।

मंत्री बीचमे एको बेर नहि रोकलनि।

अन्तमे पुछलनि, “की अन्वेषण-दल एहन कोनो बात न्यायालयमे कहने अछि जे अभिलेखसँ आगाँ हो?”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “एखन धरि औपचारिक निवेदन सावधान रहल अछि। किछु प्रारम्भिक आन्तरिक टिप्पणी बेसी व्यापक छल, मुदा दाखिल अभिलेखमे ओकरा सीमित कएल गेल।”

“समाचारमे?”

“विभिन्न अटकल अछि।”

मंत्री आदित्य दिस देखलनि। “अधिकारी महोदय, अहाँ समाचार-माध्यमसँ बात करैत छी?”

“केवल लिखित तथ्यगत उत्तर, जखन आवश्यक हो।”

“आ एते पैघ प्रकरण रहितो अहाँ ‘जाल सिद्ध’ नहि कहैत छी?”

“कारण एखन धरि किछु सम्बन्धक संकेत अछि, किछु सामग्री अछि, किछु बाह्य अभिलेख आंशिक मेल खाइत अछि; मुदा सम्पूर्ण जालक स्वामित्व, नियन्त्रण आ व्यक्ति-विशेषक दोष सिद्ध कहबाक अवस्था नहि।”

मंत्री आसन पर पाछाँ झुकलाह।

“नीक। एही वाक्यसँ हमरा असुविधा होइत अछि, मुदा न्यायालय सम्भवतः एही कारण सुनत।”

कोठलीमे कियो किछु नहि बाजल।

मंत्री फेर कहलनि, “हमरा राज्यक प्रतिष्ठा बचेबाक सलाह नहि चाही। न्यायालयक विश्वास बचबाक उपाय चाही। यदि राज्य अपन त्रुटि नुकाबय, सीमा बढ़ा कऽ कहय, वा आरोप केँ सिद्ध तथ्य बना कऽ प्रस्तुत करय, तँ एक प्रकरण जितलो पर संस्थागत भरोसा हारि सकैत अछि।”

एक अधिकारी कहलनि, “महोदय, विपक्ष एहि संयम केँ दुर्बलता कहत।”

शिवेश्वर प्रसाद उत्तर देलनि, “विपक्ष की कहत, से ओकर अधिकार। न्यायालय अभिलेख की देखत, से हमर उत्तरदायित्व।”

आदित्य पहिल बेर मंत्रीक मुख ध्यानसँ देखलनि। राजनीतिक पदक थकान स्पष्ट छल। सम्भवतः हुनका पर दल, समाचार, उद्योग, प्रशासन, सभ दिशासँ चाप छल। मुदा ओहि क्षण हुनकर प्रश्न सत्ता बचेबाक नहि, प्रक्रिया बचेबाक छल।

मंत्री विधि सचिवसँ पुछलनि, “रणनीति बदलि रहल अछि?”

“हँ। हम केवल उच्च न्यायालयक आदेशक रक्षा नहि करब। हम पूरा अन्वेषण-संरचना न्यायालयक समक्ष परीक्षण योग्य रूपमे रखब। सामग्रीक श्रेणीकरण, विशेषाधिकार सुरक्षा, अभिरक्षा-श्रृंखला, सत्यापनाधीन बिन्दु, आ सीमित दावे।”

“एहि लेल अतिरिक्त विधिक सहायता चाही?”

विधि सचिव कहलनि, “संभवतः। पहिने आइक पुनर्संरचित टिप्पणी पूर्ण हो। तकर बाद आवश्यकता स्पष्ट होयत।”

मंत्री माथ हिलेलनि। “पूर्ण करू। सर्वोच्च न्यायालयमे एको वाक्य एहन नहि रहय जकर पाँव संचिकामे नहि।”

आदित्यक पृष्ठ-पुस्तिकामे लिखल पाँच शब्दक नीचा ओ छठम शब्द जोड़लनि:

विश्वास।



साँझ धरि मंत्रालयक एक छोट कोठली अनौपचारिक युद्ध-कक्ष बनि गेल, मुदा आदित्य एहि शब्दसँ असहज छलाह। युद्धमे उद्देश्य विपक्षक पराजय होइत अछि। न्यायिक उत्तरमे उद्देश्य प्रश्नक सामना करब होयबाक चाही। मालिनी प्रमाण-स्थिति सारणी बना रहल छलीह। प्रत्येक पंक्तिक बाद ओ स्वयं प्रश्न करैत छलीह:

“ई प्रत्यक्ष अछि?”

“ई स्रोतसँ सत्यापित अछि?”

“ई सम्बन्ध केवल अनुमान अछि?”

“एहि पर विशेषाधिकारक दावा अछि?”

“एहि बातक अभाव केँ हम अशुद्ध अर्थ तँ नहि दऽ रहल छी?”

एक ठाम ओ लिखलनि: “अपतटीय सेवा-संगणकसँ सम्बन्ध स्थापित।”

आदित्य लाल कलम उठा लेलनि।

मालिनी तत्क्षण कहलनि, “रू। ‘सम्भावित प्राविधिक सम्बन्धक संकेत; मूल सेवा-अभिलेख अपेक्षित’।”

आदित्य कलम फेर राखि देलनि।

“आब अहाँ हमरा काम छीनि रहल छी।”

मालिनी हँसलीह। “अहाँ स्वयं सिखेलहुँ।”

“तैं प्रसन्न छी।”

दोसर पंक्तिमे लिखल छल: “विदेशी भुगतान-पथ।”

मालिनी फेर बदललनि: “देशबाहरी सेवा-संस्थाक मध्यवर्ती अभिलेखक संकेत; अन्तिम लाभार्थी सत्यापनाधीन।”

तेसर पंक्ति: “प्रशासनिक नियन्त्रण।”

ओ रुकलीह।

“सेव्ड प्रवेश-संकेत अछि, किछु प्रशासनिक पृष्ठक अवशेष अछि, मुदा नियन्त्रणकर्ता व्यक्ति सिद्ध नहि।”

आदित्य कहलनि, “तखन ओतबे लिखू।”

एहि धीमा काट-छाँटमे तीन घंटा बीति गेल। सारणी छोट होइत गेल, मुदा स्पष्ट होइत गेल। अनेक आकर्षक वाक्य गुम भऽ गेल। जे बचल, ओकरा न्यायालयक सामने दोहराबय मे लज्जा कम छल।



राति आठ बजे मंत्रालयक आवागमन-पथ प्रायः रिक्त भऽ गेल। आदित्य बाह्य ओसारासँ नगरक उजास देखैत छलाह। दूरभाष कम्पित भेल। गार्ह एन अरिकेलसँ माय छलथि।

“खेनाइ भेल?”

“एखन नहि।”

“एहि दिल्लीमे लोक सभ राति खाइत नहि अछि की?”

आदित्य हँसि देलनि। “खाइत अछि; हमे बिसरि जाइत छी।”

“बाबूजी खेत पर छथि। बात करब?”

किछु क्षण बाद बाबूजीक स्वर आयल। पाछाँ झींगुरक स्वर छल।

“की हाल?”

“काम चलि रहल अछि।”

“बहुते हतार करय पड़ैत अछि?”

आदित्य ओसाराक घेरा पर हाथ रखलनि। “सभ लोक हतार चाहैत अछि।”

“माटि हतार मानैत अछि?”

आदित्य मौन भऽ गेलाह।

बाबूजी कहलथिन, “आइ खेत जोतलहुँ। उपर सँ सुखायल छल, नीचा नमी अछि। यदि देखिते कहि दी जे माटि सूखि गेल, तँ बिया नष्ट। यदि उपरक रंग देखि वर्षा मानि ली, तँ सेहो त्रुटि। माटि हाथमे लऽ कऽ दबावय पड़ैत अछि, तखन बुझाइत अछि भीतर कतेक पानि अछि।”

आदित्यक आँखिक सामने गामक खेत आवि गेल। करिया-भूरा माटि, हलक रेखा, पएरमे चिपकल चिकनाहट, आमक गाछक पाछाँ धुँधलका।

“बुझलहुँ,” ओ कहलनि।

बाबूजी हँसलाह। “हम खेतीक बात कहि रहल छी।”

“हमो।”

दूरभाष कटला बाद आदित्य किछु देर ओतहि ठाढ़ रहलाह। दिल्लीक भवनक पत्थर ठंढा छल, मुदा मनमे गार्ह एन अरिकेलक माटिक स्पर्श छल।

उपरका सतह देखिकऽ निर्णय नहि। भीतरक नमी परखू।

एकहि दृश्यसँ पूरा भूमि नहि।

एकहि प्रविष्टिसँ पूरा जाल नहि।

धैर्य आलस्य नहि; उचित समय धरि निर्णय रोकबाक अनुशासन सेहो धैर्य अछि।



राति नौ बजे विधि सचिव पुनर्संरचित टिप्पणी पढ़य बैसलाह। शीर्षक छल: “सर्वोच्च न्यायालय समक्ष राज्यक तथ्यगत आ विधिक स्थिति।”

पहिल अनुच्छेदमे पुरान प्रारूपक वाक्य छल: “जप्त सामग्री व्यापक अपतटीय जुआ-जालक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करैत अछि।”

आदित्यक दृष्टि ओहि पर रुकि गेल।

विधि सचिव पुछलनि, “समस्या?”

“हँ।”

“कहू।”

“‘व्यापक जालक प्रत्यक्ष प्रमाण’ एखन अधिक कहैत अछि।”

एक अधिकारी थाकल स्वरमे कहलनि, “फेर की लिखी?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जप्त सामग्रीमे एहन अनेक संगणकीय आ वित्तीय संकेत भेटल अछि जकर परस्पर सम्बन्धक अन्वेषण चलि रहल अछि; किछु बिन्दु बाह्य अभिलेखसँ आंशिक रूपेँ समर्थित अछि; स्वामित्व, नियन्त्रण, अन्तिम लाभार्थी आ व्यक्ति-विशेषक विधिक उत्तरदायित्व एखन पृथक परीक्षणक विषय अछि।”

“बहुते लम्बा।”

विधि सचिव कहलनि, “मुदा यथार्थ।”

पुरान वाक्य काटल गेल।

दोसर अनुच्छेदमे लिखल छल: “अधिवक्ता-ग्राहक विशेषाधिकारक पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित कएल गेल अछि।”

आदित्य कहलनि, “पूर्ण शब्द हटाउ।”

“फेर?”

“विशेषाधिकार-विवादित सामग्री लेल पृथक समीक्षा-व्यवस्था बनाओल गेल; एक प्राविधिक प्रवेशक तथ्य आ ओकर सीमा न्यायालय समक्ष प्रकट कएल गेल; विधिक परिणाम न्यायालयक विचाराधीन।”

तेसर अनुच्छेदमे लिखल छल: “समस्त संगणकीय साक्ष्य अखण्ड अछि।”

मालिनी स्वयं बजलीह, “ई सेहो अधिक व्यापक अछि। मूल अधिग्रहण-प्रतिबिम्ब आ संरक्षण-प्रतिलिपि सत्यापित अछि; एक कार्य-प्रतिलिपिक शाखा पुनर्निर्मित भेल। एतबे लिखू।”

विधि सचिव मालिनी दिस देखलनि। “अहाँक नाम?”

“मालिनी कर्ण।”

“एहि प्रकरणमे कतेक दिन सँ छी?”

“आरम्भसँ।”

“तखन एहि सावधानी केँ अन्त धरि राखू।”

मालिनी माथ झुका देलनि।



राति ग्यारह बजे नव रणनीतिक टिप्पणी पूर्ण भेल। ओकर मूल स्वर पाँच बिन्दुमे छल।

राज्य अन्वेषणक वैध आवश्यकता पर दृढ़ रहत, मुदा विशेषाधिकार केँ बाधा नहि, विधिक सीमा मानत।

राज्य जप्त सामग्रीक अस्तित्व आ ओकर अर्थ केँ अलग-अलग रखत।

राज्य संगणकीय अखण्डता, स्रोत आ अभिरक्षा-शृंखलाक प्रश्न पर जतेक सत्यापित अछि, ओतबे दावा करत।

राज्य सत्यापनाधीन बिन्दु केँ सिद्ध तथ्यक रूपमे प्रस्तुत नहि करत।

राज्य न्यायालयक प्रत्येक प्रतिकूल प्रश्नक उत्तर अभिलेखसँ देत, समाचारक स्वर वा राजनीतिक अपेक्षासँ नहि।

गृह मंत्री अन्तिम प्रति फेर देखलनि। राति बहुते भऽ गेल छल, मुदा ओ एखनहुँ मंत्रालयमे छलाह।

“एहि मे जीत कतय अछि?” ओ अचानक पुछलनि।

कोठलीमे कियो बुझि नहि सकल जे प्रश्न व्यंग्य अछि कि परीक्षा।

विधि सचिव कहलनि, “ई जीतक टिप्पणी नहि, राज्यक स्थिति अछि।”

मंत्रीक मुख पर थाकल मुस्की आयल। “तखन ठीक अछि।”

ओ अन्तिम पृष्ठ पर दृष्टि देलनि। “काल्हि देखू, की एहि प्रकरणक प्रकृति एहन भऽ गेल अछि जे सर्वोच्च न्यायालयमे केन्द्रक सर्वोच्च विधिक पदाधिकारीक प्रत्यक्ष सहायता आवश्यक हो। एखन कोनो निवेदन नहि भेजू। पहिने ई संचिका पूर्ण रूपेँ स्पष्ट हो।”

आदित्य एहि वाक्य केँ अपन अन्वेषण-दैनिकीमे नहि लिखलनि। ई प्रशासनिक विचार छल, प्रमाण नहि।

ओ केवल एतबे दर्ज केलनि: “विधिक रणनीति पुनर्संरचित। प्रमाण-स्थिति सारणी स्वीकृत। सत्यापनाधीन बिन्दु पृथक। विशेषाधिकार-सुरक्षा आ अभिरक्षा-विवरण सर्वोच्च न्यायालयीन उत्तरक केन्द्रमे राखल जाएत।”

तकर बाद कलम रोकि देलनि।

मालिनी पुछलनि, “एतबे?”

“एतबे।”

“मंत्रीक बात नहि?”

“ओ अन्वेषण-दैनिकी तथ्य नहि।”

मालिनी मुस्की देलनि। “वस्तु, स्रोत, सम्बन्ध, सीमा, स्थिति।”

आदित्य अपन पृष्ठ-पुस्तिका हुनका देखौलनि। नीचा नव शब्द लिखल छल: “विश्वास।”

“छठम?” मालिनी पुछलनि।

“ई प्रमाणक श्रेणी नहि।”

“तखन?”

“जँ पहिल पाँच ठीक रहत, तँ सम्भवतः छठम बाँचत।”



मध्यरात्रिक बाद अतिथिगृह लौटला पर आदित्य जूता खोलि ओसारामे बैसलाह। थकान देहमे जमि गेल छल। लेखन-पट्ट पर गामसँ आयल पुरान कपडाक एक छोट झोरा पडल छल। माय किछु दिन पहिने मखान, सत्तू आ घरक सुखायल तुलसी पठौने छलीह। झोराक कोनमे माटिक महीन धूर चिपकल छल।

आदित्य औंठासँ ओकरा छुलनि।

हुनका बाबूजीक वाक्य स्मरण भेल: उपरक रंग नहि, भीतरक नमी देखू।

गंगेश उपाध्यायक प्रत्यक्ष सेहो सम्भवतः एहि धैर्यक नाम छल। आँखि जे देखैत अछि, बुद्धि ओकरा तत्क्षण सम्पूर्ण सत्य घोषित नहि करय। वस्तुकेँ वस्तु रहय दिअ; सम्बन्धक सेतु बनय दिअ; जे सेतु अधूरा, ओकरा अधूरा कहबाक साहस राखू।

दिल्लीक राति बाहिर तेज छल। भीतर आदित्यक मन धीमा भऽ रहल छल।

संचिका मंत्रालय पहुँचि गेल छल। रणनीति बदलि गेल छल। प्रकरण आरो पैघ भऽ रहल छल। अगिला दिन सम्भवतः आरो पैघ विधिक नाम एहि संचिकासँ जुड़त।

मुदा गार्ह एन अरिकेलक माटि हुनका एक बात फेर सिखा देलक:

हतारमे देल निर्णयक स्वर पैघ होइत अछि।

उचित निर्णयक जड़ गहीर होइत अछि।

आ जड़ बढ़ैत काल कोलाहल नहि करैत अछि।

007 प्रमाणक छायाक अध्याय 7

भोरक सात बजैत-बजैत विधि मंत्रालयक संगमरमरक गलियारा पूर्ण रूपेँ जागल नहि छल, मुदा तेसर तलाक छोट सम्मेलन-कोठलीमे दीप जरि गेल छल। राति बनाओल पुनर्संचित टिप्पणी, प्रमाण-स्थिति सारणी, विशेषाधिकार-विवादक संक्षिप्त विवरण, आ सर्वोच्च न्यायालयमे लंबित विशेष अनुमति याचिकाक प्रति एकहि पीठिका पर अलग-अलग पोटरीमे राखल छल।

आदित्य झा सभसँ पहिने पहुँचल छलाह। मालिनी कर्ण हुनका पाछाँ अयलीह। ओ कालक्रमक नव प्रति लऽ कऽ आयल छलीह, जाहिमे प्रत्येक संगणकीय संकेतक कात ओकर स्थिति लिखल छल—प्रत्यक्ष, सत्यापनाधीन, अनुमानाधीन, अथवा विशेषाधिकार-विवादित।

मालिनी कहलनि, “राति केर तीनटा प्रविष्टि फेर परखलहुँ। एक भुगतान-संदर्भक बाह्य उत्तर आयल अछि।”

“की कहैत अछि?”

“जाहि संख्याक उल्लेख जप्त गणना-पुस्तिकामे अछि, ओही संख्यासँ मिलैत भुगतान-संदर्भ एक गामक शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पावतीमे सेहो अछि।”

“एहि सँ की सिद्ध?”

मालिनी बिना रुकने उत्तर देलनि, “दू स्वतंत्र स्रोतमे एक संदर्भ-संख्याक मेल। अन्तिम लाभार्थी, संचालक, अथवा जालक स्वामित्व नहि।”

आदित्य माथ हिलेलनि।

“आब अहाँक वाक्य छोट भेल अछि।”

“सीमा बुझला पर वाक्य छोट होइत अछि।”

“आ प्रायः अधिक सत्य सेहो।”



आठ बजे विधि सचिव, गृह सचिवालयक प्रतिनिधि, आ राज्यक विधिक दल पहुँचि गेल। किछु देर बाद गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसाद अयलाह। हुनका हाथमे पिछली रातिक अन्तिम टिप्पणी छल, अनेक पृष्ठक किनार पर लाल पेंसिलक छोट चिन्ह लागल छल।

बैसैत ओ सोझ प्रश्न केलनि, “रातिक बाद किछु बदलल?”

विधि सचिव उत्तर देलनि, “तथ्यगत रूपेँ एक छोट बाह्य मेल आयल अछि। रणनीतिक रूपेँ नहि। राज्य सीमित दावे पर रहत।”

मंत्री मालिनी दिस देखलनि। “बाह्य मेल?”

मालिनी स्पष्ट केलनि, “एक शिकायतकर्ताक भुगतान-पावतीक संदर्भ-संख्या जप्त गणना-पुस्तिकाक एक प्रविष्टिसँ मिलैत अछि। ई केवल मेल अछि। भुगतानक अन्तिम गन्तव्य आ व्यक्ति-सम्बन्ध सत्यापनाधीन अछि।”

मंत्री आदित्य दिस देखलनि। “अहाँ सभ एहि छोट बातमे सेहो एते शब्द किएक जोड़ैत छी?”

आदित्य कहलनि, “कारण छोट बात केँ पैघ बना देब आसान अछि। फेर न्यायालयमे ओकरा छोट करब कठिन होइत अछि।”

मंत्रीक मुख पर क्षीण मुस्की आयल, मुदा ओ तत्क्षण संचिका दिस घुमि गेलाह।

“काल्हि हम पुछ्छने रही जे सर्वोच्च न्यायालयमे केंद्रक सर्वोच्च विधिक पदाधिकारीक प्रत्यक्ष सहायता आवश्यक अछि कि नहि। आइ उत्तर चाही।”

विधि सचिव अपन सामनेक पृष्ठ खोललनि।

“प्रकरण केवल जप्त वस्तुक स्वीकार्यता तक सीमित नहि रहि गेल अछि। प्रश्न अधिवक्ता-ग्राहक विशेषाधिकार, संगणकीय सामग्रीक छँटाइ, मूल आ कार्य-प्रतिलिपिक भेद, मुहरबन्द सामग्रीक सीमा, अन्वेषण-दलक पहुँच, आ उच्च न्यायालय द्वारा बनाओल सुरक्षा-व्यवस्थाक पर्याप्तता धरि गेल अछि। विशेष अनुमति याचिका ई सबकें एक संग सर्वोच्च न्यायालय समक्ष राखि रहल अछि।”

“राज्यक सामान्य अधिवक्ता दल पर्याप्त नहि?”

“सक्षम अछि। मुदा विषयक संस्थागत महत्व अधिक अछि। एक अतिव्यापक नुटिपूर्ण निवेदन केवल एहि प्रकरणक नहि, भविष्यक संगणकीय जप्ती आ विशेषाधिकार-विवादक मार्ग कें प्रभावित कऽ सकैत अछि।”

मंत्रीक उँगली पीठिका पर एक बेर धिरकली।

“तखन निवेदन पठाउ।”

कोठलीमे कियो तत्क्षण नहि बाजल।

मंत्री फेर कहलनि, “महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता—दुनू कार्यालय कैं। मुदा ध्यान रहय, हम हुनका ‘प्रकरण जितबाक’ आग्रह नहि भेजब। हम अभिलेख देखबाक, विधिक प्रश्नक परीक्षण करबाक, आ आवश्यक बुझला पर राज्यक सहायता करबाक निवेदन भेजब।”

विधि सचिव कहलनि, “औपचारिक पत्र आइए तैयार भऽ सकैत अछि।”

“पत्रसँ पहिने संक्षिप्त तथ्य-पत्र बनाउ। दू पृष्ठसँ अधिक नहि। आरोपक भाषा नहि। समाचारक भाषा नहि। केवल न्यायालयीन अभिलेख, सत्यापित संगणकीय स्थिति, विशेषाधिकारक प्रश्न, आ लंबित याचिकाक विधिक बिन्दु।”

एक अधिकारी पुछलनि, “महोदय, राजनीतिक संवेदनशीलता उल्लेख करब?”

शिवेश्वर प्रसादक स्वर कठोर भऽ गेल।

“नहि। न्यायालयक विधिक अधिकारी कैं राजनीतिक संवेदनशीलता नहि, विधिक संवेदनशीलता देखाउ।”

आदित्य अपन पृष्ठ-पुस्तिकामे लिखलनि—“निवेदन: प्रशासनिक निर्णय। प्रमाण नहि।”

मालिनी बगलसँ देखलनि आ आस्ते मुस्की देलनि।



ओही समय दिल्लीक दोसर छोर पर विद्यानंद मिश्र अपन कक्षमे एक वाक्य पर अटकले छुलाह।

हुनकर सामने विशेष अनुमति याचिकाक पूरक टिप्पणी छल। कनिष्ठ अधिवक्ता एक अनुच्छेद बनौने छल:

“जप्त कार्यालयीन सामग्री सम्पूर्णतः विशेषाधिकार-संरक्षित अछि, तें अन्वेषण-दलक कोनो प्रकारक परीक्षण विधिविरुद्ध अछि।”

विद्यानंद लाल कलमसँ “सम्पूर्णतः” काटि देलनि।

कनिष्ठ अधिवक्ता अचम्भित भेल। “महोदय, एहि वाक्य पर हमरा सभक मुख्य बल अछि।”

“मुख्य बल सत्यसँ बाहिर नहि जा सकैत अछि।”

“मुदा जप्ती अधिवक्ताक कार्यालयसँ भेल।”

“ताहि सँ प्रत्येक अभिलेख विधिक परामर्श नहि बनि जाइत अछि।”

“राज्य तँ एहि भेदक लाभ लेत।”

विद्यानंद चश्मा खोलि पीठिका पर रखलनि।

“हम राज्यक लाभ रोकबाक लेल न्यायालयमे मिथ्या व्यापक सिद्धान्त नहि रखब। हमर प्रश्न ई अछि जे विशेषाधिकार प्राप्त आ असंबद्ध सामग्रीक छँटाइ निष्पक्ष, सीमित आ पूर्व-सुरक्षित हो। हम ई नहि कहब जे कार्यालयक चारि देवाल भीतरक प्रत्येक अक्षर पवित्र अछि।”

कक्षमे बैसल राघव सेठियाक प्रतिनिधि असहज भऽ उठल। ओ अधिवक्ता नहि छल; वित्तीय परामर्शदाता छल, आ पछिला तीन दिनसँ विधिक दलक संग बैठकीमे अबैत छल।

ओ कहलनि, “मिश्र जी, यदि हम एते सीमा स्वयं मानि लेब तँ अन्वेषण पक्षक आधा काम आसान भऽ जाएत।”

विद्यानंद ओकरा देखलनि।

“हमर काम अन्वेषणक कठिनाई बढ़ेनाइ नहि। हमर काम अपन पक्षक वैध अधिकारक रक्षा करब।”

“परिणाम?”

“परिणाम न्यायालयक हाथमे।”

प्रतिनिधिक स्वर तनिक नीचा भेल। “ग्राहक एहि उत्तरसँ संतुष्ट नहि होयत।”

“ग्राहक हमर विधिक मत खरीद सकैत अछि, हमर विवेक नहि।”

कनिष्ठ सभ चुप भऽ गेल।

विद्यानंद फेर कागत दिस झुकलाह।

“लिखू—‘जप्त सामग्रीमे विशेषाधिकार प्राप्त संवाद, विधिक कार्य-उत्पाद, असंबद्ध ग्राहक-सूचना, आ सम्भावित गैर-विशेषाधिकार सामग्री मिश्रित रहबाक अवस्था अछि; तें पृथक्करणक प्रक्रिया एहन हो जे मूल अन्वेषण-दल विवादित सामग्रीक पूर्व-पठन नहि करय।’ ई हमर वास्तविक प्रश्न अछि।”

कनिष्ठ अधिवक्ता लिखय लगल।

ओहि क्षण विद्यानंदक दूरभाष कम्पित भेल।

दूरभाषक पटल पर बेटी नंदिताक नाम छल।

ओ दूरभाष उठेलनि।

“हँ?”

ओहि पारक स्वर सामान्य रहबाक प्रयास करैत छल, मुदा काँपि रहल छल।

“बाबू, माय कँ चिकित्सालय लऽ आएल छी।”

विद्यानंदक हाथ कलम पर स्थिर भऽ गेल।

“की भेल?”

“रातिसँ छातीमे पीडा छल। कहैत रहलीह अम्लता होयत। भोरमे बेसी भेल। चिकित्सक कहैत छथि किछु परीक्षण तत्क्षण आवश्यक। अहाँ आबि सकैत छी?”

विद्यानंद किछु क्षण उत्तर नहि देलनि।

पीठिका पर सर्वोच्च न्यायालयक सूची छल। दोपहरिया धरि पूरक टिप्पणी पूरा करबाक छल। संभावित त्वरित उल्लेखक तैयारी सेहो।

“कोन चिकित्सालय?”

नंदिता नाम कहलनि।

“हम आबि रहल छी।”

दूरभाष कटि गेल।

विद्यानंद उठलाह, फेर रुकलाह।

कनिष्ठ सभ हुनका दिस देखैत छल।

“ई अनुच्छेद पूर्ण करू। आ सुनू—‘पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित नहि भेल’ लिखू, मुदा ‘राज्य जानि-बुझि विशेषाधिकार भंगलक’ नहि। एखन अभिलेख ओतेक नहि कहैत अछि।”

एक कनिष्ठ बजल, “महोदय, अहाँ चिकित्सालय जा रहल छी। ई बादमे देखब।”

विद्यानंद अधिवक्ता-वस्त्र उठबैत कहलनि, “बादमे समय कम रहत। त्रुटिपूर्ण वाक्यक जीवन बहुते लम्बा होइत अछि।”



मंत्रालयमे औपचारिक निवेदनक प्रारूप बनय लागल।

पहिल मसौदाक शीर्षक छल—“अपतटीय जुआ-जाल सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रकरणमे उपस्थिति हेतु अनुरोध।”

आदित्य शीर्षक पढ़ि कऽ कहलनि, “जाल शब्द एखन निष्कर्ष जकाँ सुनाइत अछि।”

एक अधिकारी कहलनि, “प्रकरण एही नामसँ चल रहल अछि।”

“अनौपचारिक नाम अलग। औपचारिक पत्रमे प्रश्न लिखू, निष्कर्ष नहि।”

विधि सचिव सहमति देलनि। शीर्षक बदलल गेल:

“विशेष अनुमति याचिकामे संगणकीय जप्ती, अधिवक्ता-ग्राहक विशेषाधिकार आ अन्वेषण-सीमा सम्बन्धी विधिक सहायता हेतु निवेदन।”

मंत्री स्वयं मसौदा पढ़लनि।

पहिल अनुच्छेदमे लिखल छल जे उच्च न्यायालय अन्वेषण जारी रखबाक अनुमति देत विशेषाधिकार-सुरक्षा लेल पृथक व्यवस्था निर्दिष्ट कएने अछि।

दोसरमे याचिकाक चुनौती—जप्त कार्यालयीन सामग्री, छँटाइ, मूल अन्वेषण-दलक पहुँच, आ मुहरबन्द अभिलेख।

तेसरमे राज्यक स्थिति—अन्वेषण आवश्यक, मुदा विशेषाधिकार आ अभिरक्षा-मर्यादा अनिवार्य।

चौठममे लिखल छल—“प्रकरणक व्यापक राष्ट्रीय महत्वक कारण...”

मंत्री ओहि पंक्ति पर कलम रोकलनि।

“राष्ट्रीय महत्व किएक?”

अधिकारी उत्तर देलनि, “अपतटीय व्यवसाय, बहु-राज्य शिकायत—”

मंत्री बीचमे रोकलनि।

“ई सभ एखन आरोप आ संकेतक स्तर पर अछि। लिखू—‘उठल विधिक प्रश्नक पुनरावृत्तिशील प्रकृति आ संगणकीय जप्तीमे विशेषाधिकार-सुरक्षाक सम्भावित व्यापक प्रभावक कारण।’”

विधि सचिव मुस्कुरेलनि। “आब अहाँ सेहो प्रमाण-स्थिति सारणी पढ़ि लेने छी।”

मंत्री कहलनि, “अधिकारी झा सभकेँ बिगाड़ि रहल छथि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “यदि शब्द ठीक भऽ रहल अछि तँ दोष स्वीकार अछि।”

पहिल बेर कोठलीमे हलुक हँसी उठल।

मुदा हँसी शीघ्र समाप्त भेल। औपचारिक निवेदन पर हस्ताक्षरक समय आयल।

शिवेश्वर प्रसाद कलम उठेलनि, एक बेर पूरा पृष्ठ फेर पढ़लनि, आ हस्ताक्षर कऽ देलनि।

“दुनू कार्यालय केँ तत्क्षण पठाउ। संग तथ्य-पत्र, उच्च न्यायालयक आदेश, विशेष अनुमति याचिकाक प्रति, आ प्रमाण-स्थिति सारणीक संक्षिप्त अंश। पूरा अन्वेषण-संचिका नहि। जे आवश्यक, ओतबे।”

आदित्य कहलनि, “साक्षी-पहिचान आ अप्रासंगिक निजी सामग्री हटाओल प्रति जाए।”

“ठीक। महान्यायवादीक कार्यालय कै सेहो ओतबे जे विधिक परीक्षण लेल चाही।”

मंत्री सचिव दिस देखलनि।

“आ पत्रमे लिखू—उपस्थिति वा मत देबाक निर्णय पूर्णतः हुनकर विधिक विचार पर निर्भर।”

एहि वाक्यक बाद निवेदन आदेश नहि रहल; संस्थागत अनुरोध बनि गेल।



चिकित्सालयक प्रतीक्षा-कोठलीमे विद्यानंद मिश्रक कृष्णवर्णी अधिवक्ता-वस्त्र आसनक पीठ पर टांगल छल। उज्जर अधिवक्ता-पट्ट ओ जेबमे रखि देने छलाह। हुनकर पत्नी शैलजा परीक्षण-कोठलीक भीतर छलीह। नंदिता बगलमे बैसल छलीह।

“अहाँक प्रकरण?” बेटी पुछलक।

“प्रकरण भागत नहि।”

“माय तीन दिनसँ पीडा नुकौने रहलीह।”

विद्यानंद निस्तब्ध भऽ गेलाह।

“हमरा किएक नहि कहलहुँ?”

“ओ कहैत रहलीह—अहाँ बहुते पैघ प्रकरणमे छी।”

विद्यानंदक आँखि एक क्षण बन्द भऽ गेल।

“कोनो प्रकरण एते पैघ नहि।”

नंदिता किछु नहि बजलीह।

दूरभाष फेर कम्पित भेल। एहि बेर कनिष्ठ अधिवक्ता छल।

“महोदय, राज्य महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता कै सहायता लेल निवेदन भेजि रहल अछि—सूचना भेटल।”

विद्यानंद दीवाल दिस तकैत रहलाह।

“सूचना कोन स्रोतसँ?”

“न्यायालयक गलियारामे चर्चा अछि।”

“तखन ओकरा तथ्य नहि मानू।”

“मुदा यदि यथार्थ भेल तँ?”

“तखन राज्य अपन विधिक दल सुदृढ करत। हम अपन तर्क सुदृढ करब। पदक नामसँ तथ्य नहि बदलैत अछि।”

कनिष्ठ किछु क्षण चुप रहल।

“महोदय, ग्राहक चाहैत छथि जे हम तत्क्षण समाचार-वक्तव्य दी—राज्य राजनीतिक चाप बना रहल अछि।”

विद्यानंदक मुख कठोर भऽ गेल।

“कोनो कथन नहि। हमरा लग प्रत्यक्ष आधार नहि जे निवेदन राजनीतिक चाप अछि। राज्यक सर्वोच्च विधिक पदाधिकारीसँ सहायता माँगनाइ स्वतः अनुचित नहि।”

“पर ग्राहक—”

“हम ग्राहकक अधिवक्ता छी, प्रतिध्वनि नहि।”

दूरभाष कटला पर नंदिता हुनका देखैत रहल।

“अहाँ जे लोकक पक्ष लैत छी, सभ यथार्थ होइत छथि?”

विद्यानंद हलुक हँसलाह, मुदा हँसी थाकल छल।

“अधिवक्ताक पेशा एहन प्रश्न पर टिकले रहत तँ न्याय आधा लोक लेल मात्र बचत।”

“तखन अहाँ की बचबैत छी?”

“कखनो व्यक्ति। कखनो अधिकार। कखनो प्रक्रिया। कखनो केवल ई बात जे आरोप केँ सिद्ध तथ्य कहल नहि जाए।”

नंदिता चुप भऽ गेल।

किछु देर बाद कहलनि, “आ यदि ग्राहक अहाँसँ सीमा पार करबाक कहय?”

विद्यानंद अपन जेबमे रखल लाल कलम केँ स्पर्श केलनि।

“तखन सीमा ओकरा कहबाक पड़त।”

परीक्षण-कोठलीक केवाड़ी खुलल। चिकित्सक बाहिर अयलाह।

शैलजाक स्थिति स्थिर छल, मुदा हृदयक एक धमनीमे अवरोधक आशंका देखाइत छल। आरो परीक्षण आ सम्भवतः तत्काल उपचार आवश्यक छल।

विद्यानंदक कंठ सूखि गेल।

“हम भीतर जा सकैत छी?”

“किछु मिनट बाद।”

ओ आसन पर फेर बैसलाह। सर्वोच्च न्यायालय, विशेषाधिकार, जप्त संगणक, मुहरबन्द सामग्री—सभ शब्द किछु क्षण लेल बहुते दूर चलि गेल।

मनुष्यक जीवनमे किछु प्रत्यक्ष एहन होइत अछि जाहि पर कोनो अनुमानक आवश्यकता नहि। बेटी केर काँपैत हाथ। चिकित्सकक गम्भीर मुख। पत्नी केर रिक्त आसन।

विद्यानंद केँ पहिल बेर बुझना गेल जे ‘प्रत्यक्ष’ केवल न्यायशास्त्रक उपकरण नहि; कखनो ई मनुष्य केँ ओकर प्राथमिकता सामने टाढ़ करैत अछि।



दुपहरिया मंत्रालयमे विद्युतीय संदेश आयल। महान्यायवादीक कार्यालय निवेदन प्राप्त भेलाक पुष्टि कएने छल आ पूरा न्यायालयीन अभिलेखक सूचकांक माँगने छल। साथहि प्रश्न पठाओल गेल छल—उच्च न्यायालयक आदेशक यथार्थ संचालनात्मक अंश, विशेष अनुमति याचिकामे माँगल राहत, राज्यक प्रतिशपथ-पत्रक वर्तमान अवस्था, आ विशेषाधिकारित सामग्री पृथक्करणक यथार्थ प्रक्रिया।

किछुए देर बाद महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयसँ पृथक उत्तर आयल। ओ सभ कालक्रम, जप्तीक विधिक आधार, मूल न्यायवैज्ञानिक अधिग्रहणक विवरण, आ कथित कार्य-प्रतिलिपि विसंगतिक संक्षिप्त स्पष्टीकरण माँगने छल।

संयुक्त निदेशक कहलनि, “दुनू कार्यालय प्रश्न कठिन भेजने अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “नीक अछि।”

“नीक?”

“जे प्रश्न एखन नहि पुछल जाए, से पीठ पुछत।”

मालिनी कालक्रम खोलि देलनि।

“जप्तीक तिथि, प्रतिबिम्ब निर्माण, हैश-मूल्य सत्यापन, विशेषाधिकार-विवाद उठबाक तिथि, उच्च न्यायालयक अन्तरिम आदेश, पृथक समीक्षा-दलक गठन, कार्य-प्रतिलिपि विसंगति, ओकर निरसन, नव सत्यापित प्रतिलिपि—सभ एक क्रममे राखि देब?”

“हँ। मुदा प्रत्येक पंक्तिमे स्रोत उल्लेख रहय।”

“अन्वेषण-दैनिकी?”

“जतय उपयुक्त। न्यायालयीन आदेश लेल आदेश। न्यायवैज्ञानिक घटना लेल परीक्षण-अभिलेख। प्रशासनिक निर्णय लेल मंत्रालयक पत्र। सब बातक स्रोत एक नहि।”

मालिनी पंक्ति दहिना नव स्तम्भ जोड़लनि—“स्रोत।”

“ई तखन छठम स्तम्भ?”

आदित्य मुस्कुरेलनि। “स्रोत पहिनेसँ छल। अहाँ आब ओकरा देखय लगलहुँ।”



गामसँ संकेत सेहो आस्ते-आस्ते आबि रहल छल।

मधुबनीक एक अधिकोष शाखासँ आह्वान-पत्रक उत्तर आयल। एक शिकायतकर्ताक खातासँ जाहि भुगतान-मध्यस्थक नाम पर धन गेल छल, ओकर विवरण जप्त गणना-पुस्तिकाक एक संक्षिप्त नामसँ ध्वन्यात्मक मेल खाइत छल। मुदा नाम पूरा नहि छल, आ अधिकोष अभिलेख अन्तिम लाभार्थी नहि, केवल प्रथम मध्यस्थ देखबैत छल।

एक कनिष्ठ अन्वेषक उत्साहमे कहलनि, “महोदय, आब श्रृंखला जुड़ि गेल।”

आदित्य कागत उठेलनि।

“कोन श्रृंखला?”

“गामक भुगतानसँ जप्त गणना-पुस्तिका।”

“मेल अछि। श्रृंखला नहि।”

“दुनू ठाम एक्के मध्यस्थ।”

“मध्यस्थक संक्षिप्त नामक सम्भावित मेल।”

“मुदा सम्भावना प्रबल अछि।”

“प्रबल सम्भावना सेहो प्रत्यक्ष तथ्य नहि।”

अन्वेषकक उत्साह तनिक मन्द पड़ल।

आदित्य कोमल स्वरमे कहलनि, “उत्साह खराब नहि। मुदा संचिकामे ओकर स्थान नहि। अगिला आह्वान-पत्र मध्यस्थ केँ पठाउ। मूल लेजर, प्राप्तकर्ता-पहिचान, समय-मुद्रा, आ सम्भव हो तँ अगिला धन-प्रवाहक विवरण माँगू। जखन उत्तर आयत तखन देखब।”

मालिनी कागत पर लिखलनि—“दू स्रोतमे सम्भावित नाम-मेल; धन-प्रवाह असिद्ध।”

अन्वेषक ओकरा पढ़ि कऽ कहलनि, “एना लिखला पर बात बहुते छोट लगैत अछि।”

मालिनी उत्तर देलनि, “जतेक अछि, ओतेक देखेनाइ छोट करब नहि होइत अछि।”

आदित्य ओकरा देखलनि। ओ वाक्य आब मालिनीक अपन भऽ गेल छल।



चिकित्सालयमे शैलजा केँ किछु देर लेल निजी कोठलीमे आनल गेल। उपचारक निर्णय साँझ धरि होयबाक छल। विद्यानंद हुनकर शय्याक कात बैसल छलाह।

शैलजा आँखि खोलि हुनका देखलनि।

“न्यायालय नहि गेलहुँ?”

“अहाँ चिकित्सालयमे छी।”

“एहि लेल संसार बन्द भऽ गेल?”

“हमर संसारक एक भाग एतय अछि।”

शैलजा हलुक मुस्कुरेलीह। “अधिवक्ता लोकनि घरमे सेहो तर्क छोड़ैत नहि छथि।”

किछु क्षण शान्ति रहल।

फेर शैलजा पुछलनि, “ककर प्रकरण अछि?”

“जप्त संगणकीय सामग्री, विशेषाधिकार, अन्वेषणक सीमा।”

“लोक कहैत अछि जुआक प्रकरण अछि।”

विद्यानंद गम्भीर भेलाह।

“आरो बहुते आरोप अछि। मुदा न्यायालयमे आरोपक सूची नहि, प्रमाणक सीमा देखल जाएत।”

“अहाँ जिनका लेल लड़ि रहल छी, हुनका निर्दोष मानैत छी?”

विद्यानंदक उत्तर तत्क्षण नहि आयल।

“हमरा निर्दोषता अथवा दोषक निजी विश्वास पर पेशा नहि चलबाक चाही। हम ई मानैत छी जे राज्य जँ अनुचित रीति अपनाओत, तँ वास्तविक आरोपीक विरुद्धो न्याय दूषित भऽ सकैत अछि।”

शैलजा आँखि बन्द कऽ लेलनि।

“एक बात याद राखू।”

“की?”

“पेशा गरिमा तखन धरि अछि जखन अहाँ ग्राहकक भय केँ अपन सत्य नहि बना ली।”

विद्यानंदक मुख स्थिर भऽ गेल।

किछु समय बाद शैलजा निद्रा मे चलि गेलीह।

विद्यानंद शय्याक कात बैसल-बैसल अपन पूरक टिप्पणी खोललनि। ओहि अनुच्छेद पर फेर नजर पड़ल जाहिमे कनिष्ठ पहिने लिखने छल—“सम्पूर्ण सामग्री विशेषाधिकार-संरक्षित।”

ओ लाल कलमसँ किनार पर लिखलनि—“दावा श्रेणीवार। स्रोत आ विषय अनुसार। व्यापक कथन नहि।” हुनका लगैत छल जे पत्नी केर वाक्य आ न्यायालयक अनुशासन एकहि ठाम आबि मिलल अछि।



साँझ चार बजे महान्यायवादीक कार्यालयसँ दूसरी सूचना आयल। कार्यालय अगिला भोर संयुक्त परामर्श लेल समय देने छल, शर्त ई जे राज्य पहिले संक्षिप्त अभिलेख-संग्रह पहुँचा दे। महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय सेहो प्रतिनिधि भेजबाक सहमति देने छल। ई उपस्थिति स्वीकार करबाक अन्तिम निर्णय नहि छल; पहिने संचिका परीक्षण होयत।

गृह मंत्रीक सचिव उत्साहित स्वरमे कहलनि, “महोदय, दुनू कार्यालय बैठक लेल तैयार।”

शिवेश्वर प्रसाद शान्त रहलाह।

“एहि केँ समाचार मत बनाउ।”

“जी।”

“आ ‘राज्य भारी विधिक शक्ति उतारलक’ सन वाक्य बाहिर नहि जाए।”

“जी।”

“ई युद्ध नहि। न्यायालयक सहायता लेल विधिक परामर्श अछि।”

आदित्य किछु दूरी पर छलाह। मंत्रीक एहि वाक्यसँ हुनका पिछली रातिक अपन असहजता स्मरण भेल—‘युद्ध-कक्ष’। हुनकर मनमे मंत्रीक उद्देश्यक एक व्याख्या उठल, मुदा ओ तत्क्षण ओकरा अनुमानक श्रेणीमे राखि देलनि। प्रत्यक्ष केवल एतबे छल जे मंत्री समाचारक आक्रामक रूप नहि चाहैत छलाह।

आदित्य स्वयं पर हलुक मुस्कुरेलनि। पद्धति केवल दोसराक वाक्य नहि काटैत अछि; अपन मनक वाक्य सेहो काटय पड़ैत अछि।



साँझक बैठकमे प्रमाण-स्थिति सारणी महान्यायवादीक कार्यालय पटेबाक योग्य बनाओल जा रहल छल। एक पंक्तिमे लिखल छल:

“प्रशासनिक पृष्ठक अवशेषसँ अपतटीय संचालन सिद्ध।”

आदित्य तत्क्षण काटलनि।

मालिनी कहलनि, “ई पुरान प्रति कतेक बेर लौटि अबैत अछि!”

“किएककि मनुष्यक मन निष्कर्ष पसिन्न करैत अछि।”

नव वाक्य बनल:

“जप्त प्रतिबिम्बमे किछु प्रशासनिक पृष्ठ-अवशेष आ सुरक्षित प्रवेश-संकेत भेटल; संबंधित जाल-स्थानक संग सम्भावित सम्बन्ध परीक्षणाधीन; संचालनकर्ता व्यक्ति आ भौगोलिक नियंत्रण असिद्ध।”

दोसर पंक्ति:

“विदेशी धन-प्रवाह स्थापित।”

बदलल गेल:

“किछु भुगतान-मध्यस्थ अभिलेख देशबाहरी सेवा-संस्थासँ सम्बन्धक संकेत दैत अछि; धनक अन्तिम गन्तव्य आ लाभार्थी सत्यापनाधीन।”

तेसर पंक्ति:

“अधिवक्ताक कार्यालय अपराधक संचालन-केंद्र।”

एहि बेर कोठलीमे मौन छा गेल।

आदित्यक स्वर कठोर भेल।

“ई वाक्य कतयसँ आयल?”

एक कनिष्ठ अधिकारी कहलक, “प्रारम्भिक आन्तरिक सारांशसँ।”

“हटाउ।”

“पूरा?”

“पूरा। प्रत्यक्ष आधार नहि। जप्तीक स्थान अलग बात, संचालन-केंद्र कहब अलग।”

विधि सचिव कहलनि, “एहि पुरान सारांशक सभ प्रति चिन्हित कऽ दियौ। कोनो न्यायालयीन अथवा मंत्रालयी निवेदनमे ई वाक्य नहि आबय।”

मालिनी पृष्ठ पर मोट अक्षरमे लिखलनि—“असमर्थित आन्तरिक निष्कर्ष—प्रयोग निषिद्ध।”

आदित्य कहलनि, “किसीक प्रतिष्ठा पर एक असमर्थित वाक्यक भार बादमे हटेनाइ कठिन होइत अछि।”

ओहि क्षण प्रकरणक पैमाना किछु देर लेल छोट भऽ गेल—केवल एक वाक्य, एक मनुष्य, एक प्रतिष्ठा। मुदा न्याय एही छोट स्थान पर टूटैत अथवा बचैत अछि।



राति सात बजे विद्यानंद चिकित्सालयसँ अपन कक्ष लौटलाह। शैलजाक उपचार स्थिर योजना पर चलि गेल छल; चिकित्सक तत्काल संकट नियंत्रित मानने छल, मुदा अगिला दू दिन महत्वपूर्ण छल। नंदिता चिकित्सालयमे रहबाक आग्रह केने छलीह।

कक्षमे प्रवेश करिते कनिष्ठ अधिवक्ता सभ टाढ़ भऽ गेल।

“बैसू,” विद्यानंद कहलनि। “की बदलल?”

“राज्यक निवेदनक पुष्टि भऽ गेल। महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता संचिका देखताह।”

“ठीक।”

“ग्राहक चाहैत छथि जे हम विशेषाधिकारक प्रश्न केँ मूल जप्ती निरस्त करबाक आधार बनाबी।”

“अभिलेख?”

“उच्च न्यायालय जप्ती निरस्त नहि कएलक। सुरक्षा-व्यवस्था बनौलक।”

“तखन सर्वोच्च न्यायालयमे हम ई कहि सकैत छी जे सुरक्षा अपर्याप्त अछि, प्रक्रिया विशेषाधिकार केँ हानिक आशंकामे रखैत अछि, आ उपयुक्त स्वतंत्र छँटाइ चाही। मुदा ‘जप्ती स्वतः शून्य’—एहि लेल अलग विधिक आधार चाही।”

कनिष्ठ अधिवक्ता एक अभिलेख बढेलक।

“ग्राहकक टिप्पणी अछि—‘यदि हम पूर्ण रोक नहि माँगब तँ अन्वेषण हमरा सभ केँ समाप्त कऽ देत।’”

विद्यानंद पृष्ठ पढलनि।

“ई भय अछि। विधिक तर्क नहि।”

“की उत्तर दी?”

“लिखू—अधिवक्ता न्यायालयमे केवल समर्थनीय निवेदन रखताह। ग्राहकक व्यावसायिक भयक सम्मान होयत, मुदा ओ न्यायिक तथ्यक स्थान नहि लेत।”

कनिष्ठक आँखिमे क्षणभरि प्रशंसा छल।

विद्यानंद ओकरा देखि लेलनि, मुदा किछु कहलनि नहि। पेशाक गरिमा प्रशंसा लेल नहि, सीमा लेल होइत अछि।



राति आठ बजे राघव सेठिया स्वयं विद्यानंदक कक्षमे आयल। पहिल बेर ओ प्रतिनिधि नहि, प्रत्यक्ष उपस्थित छल। शांत कपड़ा, नियंत्रित चाल, मृदु स्वर। ओकर मुख पर ओहि मनुष्यक अभ्यास छल जे भय केँ विनम्रताक पाछाँ राखय जानैत अछि।

“मिश्र जी, आशा अछि घरमे सभ ठीक?”

विद्यानंद एक क्षण ओकरा देखलनि। निजी संकटक सूचना कोना पहुँचल—ओ पुछलनि नहि।

“उपचार चलि रहल अछि।”

“यदि चाही तँ बैठक स्थगित कऽ सकैत छी।”

“जतय आवश्यकता होयत, हम स्वयं कहब।”

राघव बैसल।

“राज्य देशक सर्वोच्च विधिक अधिकारी सभकेँ आनय जा रहल अछि। ई केवल विधिक प्रश्न नहि रहल।”

“ई वाक्यक दोसर अंश अहाँक अनुमान अछि।”

राघव हलुक हँसल। “आदित्य झाक प्रभाव?”

विद्यानंदक आँखि तीक्ष्ण भऽ गेल।

“नहि। अधिवक्ताक प्रशिक्षण।”

“हमरा स्पष्ट रणनीति चाही। अन्वेषण रोकू।”

“कतेक आधार पर?”

“विशेषाधिकार।”

“विशेषाधिकार ढाल अछि, सम्पूर्ण अन्धकारक अधिकार नहि।”

राघवक मुख पहिल बेर तनिक बदलल।

“अहाँ हमर पक्षमे छी कि राज्यक?”

विद्यानंद आस्तेसँ आसनक पीठ पर टिकि गेलाह।

“हम अहाँक अधिवक्ता छी। ताहि कारण अहाँ केँ ओ बात नहि कहब जे सुनय मे नीक मुदा न्यायालयमे टिकय नहि।”

“यदि हम दोसर वरिष्ठ अधिवक्ता जोड़ि दी?”

“अहाँक अधिकार।”

“जे अधिक आक्रामक हो?”

“सेहो अहाँक अधिकार।”

“अहाँ हटि जाएब?”

“यदि ग्राहक हमरा एहन तथ्य कहबाक अपेक्षा करय जे अभिलेख समर्थन नहि करैत अछि, तँ हँ।”

कक्षक घड़ीक टिक-टिक स्पष्ट सुनाइत छल।

राघव आस्ते कहल, “अहाँ जानैत छी जोखिम कतेक पैघ अछि?”

विद्यानंदक मन एक पल लेल चिकित्सालयक शय्या पर चलि गेल—शैलजाक पीयर मुख, नंदिताक काँपैत हाथ।

ओ उत्तर देलनि, “आइ हमरा पैघ जोखिमक अर्थ नीक जकाँ बुझाइत अछि। तें छोट सत्य केँ पैघ भयक नीचाँ नहि दबाएब।”

राघव उठि गेल।

“काल्हि न्यायालयमे भेट होयत।”

“यदि सूची आयल तँ।”

“आ यदि महान्यायवादी स्वयं उपस्थित?”

“तखन सेहो प्रश्न ओही रहत।”

राघव चलि गेल।

विद्यानंद किछु देर बन्द केवाड़ी दिस देखैत रहलाह। पेशाक गरिमा बहुधा भाषणमे सरल लगैत अछि; वास्तविक जीवनमे ओ पारिश्रमिक, भय, परिवार, प्रतिष्ठा, थकान आ अनिश्चितताक बीच एक छोट सोझ रेखा होइत अछि।

ओहि रेखा पर चलब कठिन छल।

मुदा ओ रेखा छोड़ला पर अधिवक्ता केवल स्वर बचैत अछि।



राति नौ बजे मंत्रालयक अभिलेख-संग्रह दुनू उच्च विधिक कार्यालय दिस सुरक्षित मार्गसँ प्रेषित भेल। प्रेषण सूचीमे प्रत्येक अभिलेख अंकित छल। साक्षी-पहिचान हटाओल प्रति अलग चिन्हित। विशेषाधिकार-विवादित सामग्री स्वयं संलग्न नहि; केवल ओकर श्रेणी, मात्रा, छँटाइ-प्रक्रिया आ न्यायालयीन आदेशक विवरण देल गेल।

मालिनी पुछलनि, “यदि हुनका मूल सामग्री देखबाक हो?”

आदित्य कहलनि, “तखन विधिक अनुमति आ निर्धारित प्रक्रिया अनुसार। आवश्यकता कहि देला भरिसँ सीमा समाप्त नहि होइत अछि।”

“महान्यायवादीक कार्यालय सेहो?”

“पद सीमा मिटबैत नहि। पद सीमा पालन करबाक उत्तरदायित्व बढ़बैत अछि।”

संयुक्त निदेशक सूची पर हस्ताक्षर केलनि।

“प्रेषित।”

एतेक छोट शब्दक पाछाँ पूरा राज्य-तंत्रक भार छल। गृह मंत्रीक निर्णय, विधि सचिवक परीक्षण, अन्वेषण-दलक तथ्य, न्यायालयक आदेश, आ आब देशक सर्वोच्च विधिक कार्यालयक सम्भावित सहभागिता।

मुदा आदित्य अपन दैनिकीमे केवल लिखलनि:

“विधि मंत्रालय द्वारा महान्यायवादी एवं महान्याय-अभिकर्ता कार्यालय केँ विधिक सहायता हेतु निवेदन प्रेषित। संलग्नक सीमित न्यायालयीन अभिलेख आ तथ्य-सार धरि। उपस्थिति/मत एखन परीक्षणाधीन।”

मालिनी पढ़ि कऽ पुछलनि, “गृह मंत्रीक नाम नहि?”

“प्रेषक मंत्रालय अछि। राजनीतिक कथा बनाबय किएक?”

मालिनी कहलनि, “लोक नाम सुनय चाहैत अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “अन्वेषण-दैनिकी लोकक जिज्ञासा लेल नहि।”



राति दस बजे सर्वोच्च न्यायालयक अगिला दिनक अनुपूरक सूची आयल। विशेष अनुमति याचिका उल्लेख लेल सम्भावित क्रममे छल। निश्चित विस्तृत सुनवाई नहि, मुदा पीठ प्रारम्भिक प्रश्न उठा सकैत छल।

राज्यक दलक भीतर फेर हलचल बढ़ल।

एक अधिकारी पुछलनि, “यदि भोर धरि महान्यायवादीक कार्यालय अन्तिम निर्णय नहि दे?”

विधि सचिव उत्तर देलनि, “राज्यक वर्तमान अधिवक्ता उपस्थित रहताह। ककरो पदक प्रतीक्षा मे न्यायालय नहि रुकैत।”

आदित्य कहलनि, “आ तथ्य सेहो नहि बदलत।”

मालिनी अपन कालक्रमक अन्तिम पृष्ठ छापि रहल छलीह।

“पीठ पहिल प्रश्न की करत?”

कियो उत्तर देल नहि।

आदित्य खिड़कीक बाहिर देखलनि। रातिक नगर काँचमे अनेक प्रतिबिम्ब बना रहल छल। एक भवन टूटा देखाइत छल, टूटा चारि। प्रत्यक्ष सेहो कवनो प्रतिबिम्बसँ भरल होइत अछि; तें स्रोत, दिशा आ माध्यम बुझनाइ आवश्यक।

“सम्भवतः,” ओ कहलनि, “पीठ पुछत—राज्य जे कहि रहल अछि, ओ शंका अछि, प्रमाण अछि, कि आरोप?”

विधि सचिव हुनका दिस देखलनि।

“तखन उत्तर?”

आदित्य अपन सामनेक सारणी पर हाथ रखलनि।

“प्रत्येक वाक्यक अलग उत्तर।”



ओहि राति विद्यानंद चिकित्सालय लौटला पर शैलजा जागि रहल छलीह। उपचारक पहिल चरण सफल रहल छल। मुख थाकल, मुदा स्वर स्थिर।

“न्यायालयक तैयारी?”

“भऽ गेल।”

“असत्य बजलहुँ?”

विद्यानंद पहिल बेर खुलि कऽ हँसलाह।

“अहाँ बीमार रहितो जिरह करैत छी।”

“उत्तर?”

“नहि। आइ दूटा पैघ वाक्य काटलहुँ।”

“तखन उपचार अहाँक सेहो भऽ रहल अछि।”

विद्यानंद शय्याक कात बैसि गेलाह।

किछु देर दुनू मौन रहल। बाहिर चिकित्सालयक गलियारामे पहिया लागल शय्या सरकबाक धीमा ध्वनि छल।

विद्यानंदक मनमे अगिला दिनक न्यायालय छल। राज्यक कात सम्भवतः महान्यायवादी अथवा महान्याय-अभिकर्ताक सहायता। अपन कात ग्राहकक भय, विशेषाधिकारक वास्तविक प्रश्न, आ पेशाक सीमा। निजी जीवनमे पत्नी केर उपचार।

एतेक दिशासँ चाप होइतहुँ एक बात स्पष्ट छल—न्यायालयमे ओ केवल ओतबे कहताह जतेक अभिलेख सहि सकैत अछि।

शैलजा आँखि बन्द कऽ कहलनि, “सत्य छोट हो तँ छोटहि रह्य दिअ।”

विद्यानंद आस्ते उत्तर देलनि, “आइ सभ लोक हमरा एही पाठ पढ़ा रहल अछि।”



मध्यरात्रिसँ किछु पहिने आदित्य अतिथिगृह पहुँचलाह। पीठिका पर गामसँ आयल माटिक धूरवला झोरा एखनहुँ पडल छल। ओ आइक दैनिकी खोललनि।

दिनक अन्तिम प्रविष्टि लिखलनि:

“महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता कार्यालयक परीक्षण हेतु अभिलेख प्रेषित। गामक शिकायत-पावती आ जप्त गणना-पुस्तिकामे एक संदर्भ-संख्याक मेल प्राप्त; धन-प्रवाह आ अन्तिम लाभार्थी असिद्ध। अधिकोष-मध्यस्थक उत्तर अपेक्षित। सर्वोच्च न्यायालयक अनुपूरक सूची प्राप्त। अगिला चरणमे आरोप, शंका, प्रत्यक्ष सामग्री, अनुमान आ सिद्ध तथ्यक पृथक्करण विशेष महत्त्वपूर्ण।”

ओ “आइ” शब्द पर किछु क्षण नजर टिकौने रहलाह। गामक बोली, न्यायालयक भाषा, संगणकीय अभिलेख—सभ अलग संसार छल, मुदा सत्यक अनुशासन सभ ठाम एक्के रहैत अछि।

गंगेश उपाध्यायक प्रत्यक्ष हुनका लेल आब केवल ‘जे आँखि देखय’ नहि रहल छल। प्रत्यक्ष छल—जे स्रोतसँ यथार्थ रूपेँ उपस्थित अछि, जेकर सीमा ज्ञात अछि, आ जकर उपर बुद्धि अपन इच्छा थोपैत नहि अछि।

नगरक राति गहीर भऽ रहल छल।

एक दिशामे राज्य देशक सर्वोच्च विधिक कार्यालयक सहायता माँगि चुकल छल।

दोसर दिशामे विद्यानंद मिश्र अपन ग्राहकक सर्वाधिक आक्रामक वाक्य स्वयं काटि चुकल छलाह।

दुनू पक्ष एक-दोसराक विरोधी छल।

मुदा अनजाने दुनूक पीठिका पर एक्के कसौटी राखल छल—अभिलेख कतेक कहैत अछि, आ मनुष्य ओकरा कतेक बेसी कहलाबय चाहैत अछि।

भोरमे न्यायालय खुलत।

तखन सम्भवतः पहिल प्रश्न शक्ति पर नहि, शब्द पर होयत।

शंका कतय समाप्त होइत अछि?

आरोप कतय आरम्भ होइत अछि?

प्रमाणक भार कतय सँ उठैत अछि?

आ न्यायालय कोन बिन्दु पर कहत—एतय धरि प्रत्यक्ष, एकर बाद अनुमान।

008 प्रमाणक छायाक अध्याय 8

भोरक धूप उच्च न्यायालयक पुरान देवाल पर एहन उतरि रहल छल मानो पत्थर स्वयं आस्ते-आस्ते जागि रहल हो। गलियारामे अधिवक्ता सभक पएरक ध्वनि, कागतक सरसराहट आ निम्न स्वरक परामर्श एक-दोसरामे मिलि कऽ ओहि विशेष प्रकारक निस्तब्धता बना रहल छल जाहिमे कोलाहल बहुते होइत अछि, मुदा प्रत्येक मनुष्य अपन भीतर अकेले सुनैत रहैत अछि।

आदित्य झा पीठासीन कक्ष खुलबाक पूर्वै राज्यक अधिवक्ताक पाछाँ निर्धारित आसन पर बैसि गेल छलाह। हुनकर हाथमे कोनो मोट संचिका नहि छल। केवल एक पतला सारणी छल, चारि स्तम्भवाली। पहिल स्तम्भ—प्रत्यक्ष सामग्री। दोसर—स्रोत। तेसर—सीमा। चारिम—एखन धरि केवल अनुमान।

मालिनी कर्ण हुनकर कात बैसल छलीह। राति भरिक परिश्रमक थकान हुनकर आँखिमे छल, मुदा ओकरो भीतर किछु बदलि गेल छल। पहिने जखन कोनो दू प्रविष्टि एक-दोसरसँ मेल खाइत छल, हुनकर मुख पर उपलब्धिक चमक आबि जाइत छल। आब ओहि चमकक स्थान पर प्रश्न आबि गेल छल—मेल कतेक? स्रोत स्वतंत्र की नहि? समय एक्के की? आ ई मेल वास्तवमे की कहैत अछि?

विद्यानंद मिश्र दोसर दिस अपन कागत सभ व्यवस्थित कऽ रहल छलाह। शैलजाक चिकित्सकीय दशा रातिसँ स्थिर छल, मुदा घरक संकट हुनका छोड़ने नहि छल। ताहूँ पर हुनकर मुख पर निजी व्यथा नहि, पेशागत अनुशासन देखाइत छल।

प्रकरण पुकारल गेल।

न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि। किछु क्षण कागत देखलनि, फेर माथ उठेलनि।

“आइ हम तीन शब्दक सीमा बुझय चाहैत छी।”

कक्ष स्थिर भऽ गेल।

“शंका। आरोप। प्रमाण।”

राज्यक अधिवक्ता उठलीह।

न्यायमूर्ति आर्या हाथसँ संकेत कएलनि—“पहिने परिभाषा नहि, व्यवहार बताउ। अन्वेषणमे एहि तीनूक उपयोग कोना होइत अछि?”

राज्यक अधिवक्ता किछु क्षण विचार कएलनि। “शंका अन्वेषणक प्रश्न उत्पन्न करैत अछि। आरोप कोनो व्यक्ति अथवा पक्ष द्वारा कएल विशिष्ट कथन होइत अछि, जकर सत्यता परीक्षण चाहैत अछि। प्रमाण ओ सामग्री होइत अछि जे विधिसम्मत रूपेँ प्राप्त आ परीक्षण योग्य भऽ कऽ कथित तथ्यक समर्थन अथवा खण्डन दिस संकेत करय।”

“आ न्यायिक निष्कर्ष?”

“ओ प्रमाणक मूल्यांकनक बाद, न्यायालय द्वारा विधिक कसौटी पर देल निर्णय अथवा अवलोकनक सीमा अनुसार।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि। “अहाँ सहमत?”

विद्यानंद उठलाह। “मूल भेदसँ सहमत छी, महोदया। मुदा हमर आपत्ति ई अछि जे अन्वेषणक किछु पत्राचारमे ‘संकेत’ शब्द आस्ते-आस्ते ‘संबंध’ बनि जाइत अछि, आ ‘संबंध’ अगिला पृष्ठ पर ‘भूमिका’ बनि जाइत अछि। ई रूपान्तरण जँ स्रोतक सीमा बिना हो, तँ शंका आरोप बनैत देर नहि लगैत।”

“उदाहरण?”

विद्यानंद एक पृष्ठ खोललनि। “एक जप्त संगणकीय संचिकामे कोनो व्यापारी-संकेतक नाम भेटल। एतय प्रत्यक्ष एतवे अछि जे नाम ओहि संचिकामे अछि। मुदा अन्वेषण-टिप्पणीमे लिखल अछि—‘ई व्यापारी जालक वित्तीय संरचनासँ सम्बद्ध प्रतीत होइत अछि।’ हमरा आपत्ति ‘प्रतीत’ पर नहि; आपत्ति तखन होयत जँ अगिला अभिलेखमे एहि वाक्य केँ सिद्ध संबंध मानि लेल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या राज्यक अधिवक्ता दिस मुड़लीह।

“अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि?”

आदित्य उठलाह। “जी।”

“अहाँ एहि पृष्ठ केँ देखलहुँ?”

“जी।”

“अहाँक स्थिति?”

आदित्य अपन चारि-स्तम्भवाला सारणी खोललनि। “महोदया, मूल संगणकीय संचिकामे नामक उपस्थिति प्रत्यक्ष अभिलेखीय तथ्य अछि। नामधारी व्यक्ति अथवा संस्था आ कथित जालक बीच नियंत्रण, स्वामित्व अथवा जानि-बुझि कऽ सहभागिता एखन प्रत्यक्ष सिद्ध नहि। जे वाक्य उद्धृत भेल, ओकरा हम संशोधित टिप्पणीमे ‘परीक्षणयोग्य परिकल्पना’ लिखने छी।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण आदित्यक कागत दिस देखैत रहलीह।

“ई सारणी न्यायालयक अभिलेखमे राखू। मुदा स्पष्ट रहय—एहि सारणी स्वयं प्रमाण नहि; ई अन्वेषण अधिकारीक वर्गीकरण अछि।”

“जी।”

आदित्यक उत्तर छोट छल।

मालिनी भीतरसँ अनुभव कएलनि जे ई एक छोट वाक्य ओकरा पुनः पाठ पढ़ा रहल अछि। अन्वेषणक व्यवस्थितता सेहो न्यायालयक सामने सत्यक पर्याय नहि। पद्धति उपयोगी अछि; मुदा पद्धतिक कागत स्वतः दोष सिद्ध नहि करैत।



पहिल साक्षी केँ भीतर बजाओल गेल।

नाम छल—दीपनारायण मंडल। मधुबनी जिलाक एक छोट बजारमे ओ चल-दूरभाष मरम्मत आ संगणकीय सेवा चलबैत छल। ओकर देहक ठाढ़ रहबाक ढंगमे गामक सहजता छल, मुदा हाथक अंगुली सभ बारम्बार एक-दोसराक भीतर जकड़ि जाइत छल।

शपथक औपचारिकता पूरा भेल।

राज्यक अधिवक्ता पुछलनि, “अहाँ अन्वेषण दल केँ शिकायत कखनि देलहुँ?”

दीपनारायण तिथि कहलनि।

“किएक?”

“हमर दोकान पर दू ग्राहक आयल छल। दुनू कहलक जे जालपृष्ठ पर रकम जमा कएलाक बाद निकाल नहि पाबि रहल अछि। एक ग्राहक हमरा अपन दूरभाष पर भुगतान-पावती देखौलक। हम ओकर प्रति निकालि देलियैक। बादमे ओ कहलक जे सहायता-संदेश आबि रहल अछि, मुदा रकम नहि।”

“अहाँ स्वयं भुगतान कएने छलहुँ?”

“नहि।”

“अहाँ स्वयं ओ जालपृष्ठ पर खेल कएने छलहुँ?”

“नहि।”

“तखन अहाँ की प्रत्यक्ष देखलहुँ?”

दीपनारायण रुकि गेल। ओ सम्भवतः एहि प्रश्नक एहन रूपक अपेक्षा नहि कएने छल।

“हम ग्राहकक दूरभाष पर पावती देखलहुँ। सहायता-संदेश देखलहुँ। दोसर ग्राहकक दूरभाष पर सेहो मिलैत-जुलैत संदेश देखलहुँ।”

“आ अहाँक अपन ज्ञान?”

“हम ओहि पावतीक प्रति बनौने रही।”

राज्यक अधिवक्ता एक अभिलेख उठेलनि। “ई ओही प्रति अछि?”

दीपनारायण ध्यानसँ देखलक। “देखाइत तँ ओही जकाँ अछि।”

विद्यानंद तत्क्षण उठलाह। “महोदया, ‘ओही जकाँ’ पहचानक सीमा स्पष्ट करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या माथ हिलेलनि। “अभिलेखमे ठीक ओही शब्द रहत। साक्षी ‘ई निश्चित रूपेँ ओही प्रति अछि’ नहि कहने छथि।”

दीपनारायणक ललाट पर पसीना छल।

राज्यक अधिवक्ता पुछलनि, “अहाँ पहिने कथनमे लिखौने छी जे एहि व्यवसायक पाछाँ ‘एक पैघ बाह्य समूह’ अछि। ई जानकारी कतयसँ?”

दीपनारायणक आँखि एक क्षण केवाड़ीक दिशामे गेल।

“बजारमे सभ कहैत छल।”

“अहाँ स्वयं किछु देखलहुँ?”

“नहि।”

“कोनो एहन व्यक्ति केँ भेटलहुँ जे अपन प्रत्यक्ष ज्ञानसँ ई बात कहलक?”

“नहि। सभक बात चलैत छल।”

राज्यक अधिवक्ता चुप भेलीह।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन ‘बाह्य समूह’ अहाँक प्रत्यक्ष ज्ञान नहि। ई बजारक कहल-सुनल बात अछि।”

दीपनारायण आस्तेसँ कहल, “जी।”

विद्यानंद जिरह हेतु उठलाह। “अहाँ अन्वेषण दल केँ पहिल बेर भेटला पर डरायल छलहुँ?”

“जी।”

“ककर भय?”

दीपनारायणक स्वर सूखि गेल। “दू बेर अज्ञात दूरभाष आयल छल। कहल गेल—जे बात नहि बुझैत छी, ताहिमे मत पड़।”

कक्षमे हलुक हलचल भेल।

विद्यानंदक स्वर नहि बदलल। “अहाँ ओ दूरभाष करनिहारक पहिचान जनैत छी?”

“नहि।”

“ओ दूरभाष कथित जालसँ आयल—ई अहाँ सिद्ध कऽ सकैत छी?”

“नहि।”

“तखन अहाँक भय वास्तविक भऽ सकैत अछि; मुदा डरक स्रोत एखन अज्ञात?”

दीपनारायण आँखि नीचा कऽ देलक। “जी।”

न्यायमूर्ति आर्या अभिलेखक दिस देखलनि। “ई भेद आवश्यक अछि। भयक अनुभव साक्षीक अनुभव अछि। भयक कारणक आरोप अलग बात।”

आदित्य अपन नोटमे केवल तीन शब्द लिखलनि—भय प्रत्यक्ष; स्रोत असिद्ध।

दीपनारायण जिरहक बाद बाहिर निकलल। केवाड़ी बन्द होइत काल ओकर काँध पहिने सँ तनिक नीचा देखाइत छल, मुदा चाल स्थिर छल।

मालिनी आदित्यक कात आस्तेसँ कहलनि, “ओ डरक कारण कहल चाहैत छल, मुदा जानैत नहि छल।”

आदित्य फुसफुसा कऽ उत्तर देलनि, “मनुष्य रिक्त स्थान सहि नहि पबैत अछि। मन तत्क्षण कारण भरि दैत अछि। अन्वेषणक काम ओ रिक्त स्थानमे कल्पना भरब नहि, ओकर चारू कात सीमा खींचब अछि।”



दोसर साक्षी नरेश महतो छल। ओ एक भुगतान-मध्यस्थ संस्थामे कनिष्ठ लेखा-सहायक रहि चुकल छल। आब सेवा छोड़ि देने छल। ओकर चालमे दीपनारायणक भय नहि, एक प्रकारक अधिक सजगता छल—मानो प्रत्येक वाक्य देबाक पूर्व ओकर मूल्य तौलैत हो।

राज्यक अधिवक्ता आरम्भ कएलनि। “अहाँ अन्वेषण दल केँ व्यापारी-संकेतक तालिका देने छलहुँ?”

“जी।”

“ई तालिका अहाँक निजी निर्माण छल?”

“नहि। संस्थाक आन्तरिक निर्यातित सूची छल, जे हमरा कार्यक दौरान उपलब्ध छल।”

“अहाँक अधिकार छल ओकर प्रति रखबाक?”

नरेशक मुख बदलल। “नहि।”

“तखन प्रति अहाँक कात कोना रहल?”

“हम सेवा छोड़बाक पहिने अपन किछु कार्य-सामग्री संग लऽ गेल रही।”

“जानि-बुझि कऽ?”

“जी।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, स्रोतक वैधता आ अभिरक्षा पर प्रश्न सुरक्षित रहय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “सुरक्षित।”

राज्यक अधिवक्ता पुछलनि, “अहाँ एहि सूचीक अर्थ बुझैत छलहुँ?”

“व्यापारी कोड, निपटान-संकेत, तिथि, राशि, स्थिति।”

“अहाँ अन्तिम लाभार्थी जनैत छलहुँ?”

“सभक नहि।”

“जाहि कोडक संबंध अन्वेषणसँ अछि, ओकर?”

नरेश रुकि गेल।

“हमरा लगैत छल जे—”

न्यायमूर्ति आर्या तत्क्षण बजलीह, “लगैत छल बादमे। पहिने जनैत छलहुँ की?”

“नहि, महोदया।”

“ठीक। आब कहू—किएक लगैत छल?”

नरेश कहल, “नामक संक्षेप, बारम्बार निपटान, आ एक परिचित मध्यस्थक चर्चा।”

“ई चर्चा ककर?”

“कार्यालयमे सहकर्मी सभक।”

“लिखित अभिलेख?”

“हमरा लग नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रखि देलनि। “तखन फेर ओही समस्या। साक्षी जे सूची देखलक—एक बात। सूचीसँ जे अर्थ ओ निकालैत अछि—दोसर बात। कार्यालयक चर्चा—तेसर बात।”

राज्यक अधिवक्ता अगिला प्रश्न पर बढ़लीह। “अहाँ अन्वेषण दल केँ जानकारी देबाक बदला कोनो प्रतिफलक अपेक्षा रखने छलहुँ?”

नरेशक मुख कठोर भऽ गेल। “हम केवल सुरक्षा चाहैत रही।”

राज्यक अधिवक्ता एक पत्र देखेलनि। “ई पत्र अहाँक अछि?”

नरेश देखलक। “जी।”

“एहिमे अहाँ लिखने छी जे ‘जँ सूचना उपयोगी सिद्ध हो तँ शासकीय पुरस्कार वा पारिश्रमिकक प्रावधान हो तऽ सूचित कएल जाए।’”

कक्षमे फेर हलचल।

नरेशक गला सूखि गेल। “हमर आर्थिक दशा खराब छल।”

“तखन प्रतिफलक आशा छल?”

“हो, मुदा एहि कारण हम असत्य नहि कहलहुँ।”

राज्यक अधिवक्ता तत्क्षण कहलनि, “हम एखन असत्य कहि नहि रहल छी।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, मुदा विश्वसनीयताक मूल्यांकनमे लोभ वा लाभक अपेक्षा प्रासंगिक भऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या शांत स्वरमे कहलनि, “हो सकैत अछि। मुदा लोभक उपस्थिति स्वतः कथन केँ मिथ्या नहि बनबैत, जकाँ भयक उपस्थिति स्वतः कथन केँ सत्य नहि बनबैत। न्यायालय दुनू दिशा सँ सावधान रहत।”

नरेशक कन्धा तनिक ढीला पड़ल।

विद्यानंद जिरह आरम्भ कएलनि। “अहाँ सूची देलहुँ। सूचीमे व्यापारी-संकेत अछि। की सूचीमे हमर ग्राहकक नाम अछि?”

“प्रत्यक्ष नाम नहि।”

“कथित अपतटीय जालक नाम?”

“टूटा संक्षिप्त नाम अछि जे अन्वेषण दल मिलान करैत अछि।”

“अहाँ स्वयं ई मिलान कएने छलहुँ?”

“नहि।”

“अहाँ कखनो हमर ग्राहक केँ ओहि व्यापारी-संकेत सभक निपटान निर्देश दैत देखलहुँ?”

“नहि।”

“कखनो बात कएलहुँ?”

“नहि।”

“कखनो ई सुनलहुँ जे ओ स्वयं अपन भूमिका स्वीकार करैत छथि?”

“नहि।”

विद्यानंद पृष्ठ बन्द कएलनि। “तखन अहाँक प्रत्यक्ष ज्ञान सूची धरि अछि।”

नरेश अनिच्छासँ कहल, “जी।”

आदित्य नोटमे लिखलनि—लोभ विश्वसनीयताक प्रश्न; सूचीक अस्तित्व अलग; स्वामित्व असिद्ध।

मालिनी ओहि पंक्ति दिस देखैत रहलीह। ओकरा याद पड़ल जे किछु सप्ताह पूर्व ओ एहन सूची देखिते जालक नक्शा रंगि देइत। आव हुनका लगैत छल जे प्रत्येक रंगक पाछाँ एक अलग प्रमाण-स्रोत चाही।



तीसर साक्षी आबि रहल छलीह—कुसुम झा। उम्र प्रायः चालीस। किछु वर्ष धरि एक विधिक-लेखा सेवा संस्थामे अभिलेख-सहायक रहि चुकल छलीह। ओ संस्था कथित रूपेँ अनेक वैध ग्राहकक संग-संग किछु एहन व्यापारीक कागत सेहो सँभालैत छल जकर नाम अन्वेषणमे संकेत रूपेँ उभरल छल।

कुसुम प्रवेश करैत काल न्यायालय दिस नहि, सोझ नीचा देखैत छलीह।

शपथक बाद राज्यक अधिवक्ता पुछलनि, “अहाँ किछु पत्र-संचिका मेटबाक बात अपन कथनमे कहने छी?”

कुसुमक स्वर बहुते धीमा छल। “जी।”

“ककर निर्देश पर?”

ओ मौन रहलीह।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “साक्षी केँ समय दिअ।”

कुसुम जल पीलनि।

“हमर वरिष्ठ कहलनि—पुरान पत्र हटाउ, भंडारण भरि गेल अछि।”

“वरिष्ठक नाम?”

ओ नाम कहलनि। नाम कथाक एक गौण, पूर्णतया काल्पनिक पात्रक छल।

“की निर्देश विशेष रूपेँ एहि अन्वेषणसँ संबंधित पत्र मेटबाक छल?”

“नहि। हमरा एहन नहि कहल गेल।”

“तखन अहाँ किएक अपन कथनमे लिखलहुँ जे ‘आब बुझाइत अछि जे किछु महत्वपूर्ण बात हटाओल गेल’?”

कुसुमक आँखि भरि आयल। “किएक तँ बादमे समाचारमे नाम सुनलहुँ। फेर अन्वेषण अधिकारी सभ पुछलनि जे अमुक समयक पत्र कतय अछि। तखन हमरा लागल—सम्भवतः हम त्रुटिपूर्ण कएने रही।”

न्यायमूर्ति आर्या आस्ते पुछलनि, “अहाँ केँ एखन अपराध-बोध अछि?”

“बहुत।”

“अपराध-बोधक कारण?”

“जे हम मेटौने रही।”

“आ अहाँ जानैत छलहुँ जे ओ सामग्री अपराधसँ जुड़ल अछि?”

“नहि।”

“तखन अहाँक वर्तमान अपराध-बोध, अतीतक ज्ञानक प्रमाण नहि।”

कुसुमक आँखिसँ नोर खसि गेल।

राज्यक अधिवक्ता अगिला पृष्ठ उठेलनि। “न्यायवैज्ञानिक परीक्षणमे किछु मेटाओल पत्रक अंश पुनर्प्राप्त भेल अछि। अहाँ केँ देखाओल गेल छल?”

“जी।”

“अहाँ हुनका चिन्हैत छी?”

“किछु विषय-पंक्ति परिचित लगैत अछि। मुदा पूरा पत्र नहि।”

“अहाँ निश्चित छी जे स्वयं अहाँ मेटौने छलहुँ?”

कुसुम माथ हिलेलनि। “नहि। हम बहुते पत्र मेटौने रही। कोन संचिका हम मेटेलहुँ, कोन स्वचालित सफाईमे गेल—एखन नहि कहि सकैत छी।”

मालिनी अनायास आदित्य दिस देखलनि।

कतेक सरल छल लिखि देब—‘कर्मचारी द्वारा साक्ष्य नष्ट’। मुदा साक्षीक अपन शब्द एतबे कहि रहल छल—ओ पुरान पत्र मेटबैत छलीह; किछु अंश बादमे पुनर्प्राप्त भेल; विशेष आपराधिक उद्देश्यक ज्ञान एखन सिद्ध नहि।

विद्यानंद उठलाह।

“कुसुमजी, अन्वेषण दल अहाँक संग कठोर व्यवहार कएलक?”

“नहि।”

“अहाँ केँ कहलक जे जँ सहयोग नहि करब तँ अभियुक्त बना देब?”

“नहि।”

“कियो अहाँ केँ ई कहलक जे ‘ई सभ साक्ष्य नष्ट करबाक षडयंत्र छल’?”

कुसुम सोचलीह। “एक बेर एक अधिकारी पुछने छलाह—‘की ई जानि-बुझि कऽ सफाई छल?’ मुदा हम कहलियनि—हम नहि जनैत छी।”

“आ ओ उत्तर दर्ज भेल?”

“जी।”

विद्यानंद राज्यक अभिलेखक प्रति देखलनि। ओहि ठाम वाक्य वास्तवमे छल—‘साक्षी उद्देश्य नहि जनैत अछि।’

विद्यानंद पृष्ठ बन्द कएलनि। “बस।”

न्यायमूर्ति आर्या कुसुम दिस देखलनि। “अहाँ अपराध-बोध सँ अपन स्मृति केँ भारी नहि करू। न्यायालय केँ जे याद अछि से चाही; जे एखन अहाँ सोचैत छी जे सम्भवतः रहल होयत, से अलग रखू।”

कुसुम पहिल बेर न्यायमूर्ति दिस सोझ देखलनि। “जी।”

ओ बाहिर निकललीह तँ हुनकर चाल प्रवेशक समयसँ हलुक छल। अपराध-बोध समाप्त नहि भेल छल, मुदा ओकर नाम बदलि गेल छल। आब ओ ‘दोष सिद्ध’ नहि, ‘अनिश्चित स्मृति आ पछतावा’ छल।



दुपहरियाक विश्राममे मालिनी न्यायालयक प्रांगणक एक कोनमे आदित्य संग बैसल छलीह। सामने नीमक गाछक छाया जमीन पर टूटी रेखा बनबैत छल।

“आदित्यजी,” मालिनी कहलनि, “दत्तांश सरल छल।”

आदित्य हलुक हँसलाह। “दत्तांश सरल?”

“ओकरा तऽ भय नहि लगैत। ओकरा लोभ नहि होइत। ओकरा अपराध-बोध नहि होइत।”

“मुदा ओकरा संदर्भ नहि होइत।”

मालिनी चुप भेलीह।

“संगणकीय प्रविष्टि कहैत अछि—एहि समय ई चिन्ह दर्ज भेल। मनुष्य कहैत अछि—हम ई देखलहुँ, हम ई बुझलहुँ, हम डरायल रही, हम चाहैत रही, हम पछताइत छी। दुनू प्रत्यक्षक रूप अलग अछि। दुनू मे सीमा अछि।”

“तखन साक्षीक भावना प्रमाण अछि?”

आदित्य किछु क्षण नीमक पात दिस देखलनि। “भावना स्वयं एक मानसिक अवस्था रूपेँ साक्षी लेल प्रत्यक्ष अनुभव भऽ सकैत अछि। मुदा ओ भावना बाह्य घटना केँ स्वतः सिद्ध नहि करैत। दीपनारायणक भय सत्य भऽ

सकैत अछि; भय उत्पन्न करनिहारक पहिचान अलग प्रश्न। नरेशक लाभक इच्छा सत्य भऽ सकैत अछि; ओकर सूची ताहि कारणेँ स्वतः मिथ्या नहि। कुसुमक अपराध-बोध सत्य; मुदा ओहि सँ अतीतक आपराधिक ज्ञान स्वतः सिद्ध नहि।”

मालिनी आस्ते कहलनि, “विशेष्य अलग, विशेषण अलग।”

आदित्य हुनका दिस देखलनि।

“ठीक। आ सम्बन्धक अवच्छेदक सेहो अलग। गंगेश एहि ठाम उपयोगी छथि—वस्तु केँ ओहि सीमा धरि जानू जतय धरि ज्ञान वास्तवमे पहुँचैत अछि।”

“अर्थात् प्रत्यक्षक मर्यादा।”

“प्रत्यक्षक मर्यादा नहि मानब तँ अनुमान भेष बदलि कऽ प्रत्यक्ष बनि जाएत।”

मालिनी अपन वहीमे लिखलनि—‘अनुमानक सर्वाधिक खतरनाक रूप ओ अछि जे स्वयं केँ प्रत्यक्ष कहय।’

आदित्य पढ़ि कऽ कहलनि, “ई पंक्ति राखू। मुदा अन्वेषण-प्रतिवेदनमे नहि; अपन वहीमे।”

दुनू हँसि पड़ल।



दुपहरिया बाद सुनवाई पुनः आरम्भ भेल।

न्यायमूर्ति आर्या राज्यक चारि-स्तम्भवाला सारणी सामने रखलनि।

“हम आब एक-एक उदाहरण लैत छी। न्यायालय केँ देखय अछि जे पक्ष सभ शब्दक उपयोग एकहि अर्थमे करैत छथि की नहि।”

ओ पहिल पंक्ति पढ़लनि।

“जप्त संगणकीय संचिकामे व्यापारी-संकेतक उल्लेख।”

राज्यक अधिवक्ता—“प्रत्यक्ष अभिलेखीय तथ्य।”

विद्यानंद—“उपस्थिति धरि स्वीकार; संबंध विवादित।”

“ठीक।”

दोसर पंक्ति।

“दू स्वतंत्र स्रोतमे समान भुगतान-संदर्भ।”

राज्य—“मेल प्रत्यक्ष; साझा वित्तीय पथक सम्भावना अनुमान।”

विद्यानंद—“स्रोतक वास्तविक स्वतंत्रता परीक्षणाधीन।”

न्यायमूर्ति आर्या—“ठीक। तखन ‘स्वतंत्र’ शब्द एखन सावधानीसँ।”

तेसर पंक्ति।

“मेटाओल पत्रक आंशिक पुनर्प्राप्ति।”

राज्य—“पुनर्प्राप्त अंशक अस्तित्व प्रत्यक्ष; जानि-बुझि कऽ नष्ट करबाक उद्देश्य असिद्ध।”

विद्यानंद—“सहमत, अभिरक्षा आ पूर्ण संदर्भ पर अधिकार सुरक्षित।”

चारिम पंक्ति।

“बजारमे बाह्य जालक चर्चा।”

राज्यक अधिवक्ता किछु क्षण चुप भेलीह। “साक्षीक कथनक हिस्सा, मुदा अन्तर्निहित तथ्यक प्रत्यक्ष प्रमाण नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रखि देलनि।

“एही भेद पर पूरा विवाद टिकल अछि।”

ओ कक्षक दिशामे देखलनि।

“शंका अन्वेषणक द्वार खोलि सकैत अछि; मुदा शंका स्वयं दोषक प्रमाण नहि। आरोप परीक्षण योग्य कथन होइत अछि; मुदा आरोपक पुनरावृत्ति ओकर सत्यता बढ़बैत नहि। प्रमाणक मूल्य स्रोत, वैध प्राप्ति, अखण्डता, संदर्भ आ परीक्षण पर निर्भर करैत अछि। आ न्यायिक अवलोकन सेहो ओतवे, जतेक आदेश स्पष्ट रूपेँ कहैत अछि।”

कक्षमे कियो नहि हिलल।

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “ई पीठ एखन कोनो व्यक्तिक दोष अथवा निर्दोषताक अन्तिम निष्कर्ष नहि दैत अछि। ई केवल अन्वेषण आ न्यायिक परीक्षणक भाषामे सीमा स्पष्ट करैत अछि।”

विद्यानंद माथ झुका कऽ टिप्पणी लेलनि।

राज्यक अधिवक्ता सेहो।

आदित्यक भीतर विचित्र शान्ति आयल। न्यायालय हुनकर पक्ष नहि लेलक। प्रतिपक्षक सेहो नहि। न्यायालय शब्दक सीमा लेल ठाढ़ छल। आदित्य केँ एही चाही छल।

तखन विद्यानंद उठलाह। “महोदया, एक अतिरिक्त निवेदन। जखन अन्वेषण दल साक्षीक कथनक संग संगणकीय सामग्री जोड़ैत अछि, तखन कृपया स्पष्ट निर्देश हो जे ‘कथन द्वारा प्रमाणित’ सन वाक्य ताबत नहि लिखल जाए जाबत स्वतंत्र परीक्षण नहि हो।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “हम ‘कथन द्वारा समर्थित’ अथवा ‘कथनसँ संगत’ सन भाषा उपयोग करबाक प्रस्ताव करैत छी, संदर्भ अनुसार।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “भाषा पदार्थ बदलि सकैत अछि। ‘प्रमाणित’, ‘समर्थित’, ‘संगत’, ‘संकेतित’—ई पर्याय नहि। अन्वेषण अभिलेखमे जे शब्द चुनल जाए, ओकर आधार हो।”

मालिनी ई वाक्य सुनि कऽ प्रायः सोझ बैसि गेलीह। एहि पूरा प्रकरणमे पहिल बेर ओकरा अनुभव भेल जे भाषा स्वयं न्यायवैज्ञानिक उपकरण अछि। अशुद्ध शब्द तथ्यक मूल्य बदलि सकैत अछि, जकाँ त्रुटिपूर्ण समय-मुद्रा पूरा कालक्रम बदलि दैत अछि।



सुनवाई समाप्त होएबाक पूर्व न्यायमूर्ति आर्या एक अन्तिम प्रश्न उठेलनि।

“अन्वेषण अधिकारी, अहाँक प्रकरण-दैनिकीमे साक्षी सभक भावनात्मक दशा किएक दर्ज अछि?”

आदित्य उठलाह।

“महोदया, जँ साक्षी भयक कारण कथन बदलैत अछि, लाभक अपेक्षा राखैत अछि, अथवा अपराध-बोधक कारण अपन स्मृतिसँ बेसी निष्कर्ष देबय लगैत अछि, तँ पुछताछक विश्वसनीयता आ पुनःपरीक्षणक आवश्यकता बुझबाक लेल परिस्थिति दर्ज करब उपयोगी होइत अछि। मुदा हम भावना केँ मूल घटना सिद्ध करबाक साधन नहि मानैत छी।”

“उदाहरण?”

“दीपनारायणक भयक कारण अज्ञात अछि; ताहि कारण ‘धमकी जाल द्वारा’ लिखब अनुचित होयत। नरेशक प्रतिफलक अपेक्षा ओकर प्रेरणाक प्रश्न उठबैत अछि; मुदा ओकरा द्वारा देल सूचीक सत्यापन अलग करब पड़त। कुसुमक अपराध-बोध ओकर वर्तमान मनोदशा अछि; अतीतमे जानि-बुझि कऽ सामग्री नष्ट करबाक उद्देश्यक प्रमाण नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। दैनिकीमे एहि प्रकारक भेद स्पष्ट रह्य।”

“जी।”

पीठ उठि गेल।

कक्षक हवा जकाँ एकाएक ढीली पड़ि गेल। लोक उठय लगल। कागत समेटल गेल। बाह्य गलियारामे समाचारक प्रतीक्षामे ठाढ़ संवाददाता सभक चहल-पहल बढ़ि गेल।



बाहिर एक संवाददाता विद्यानंद केँ घेरि लेलक।

“की न्यायालय राज्यक प्रमाण पर प्रश्न उठा देलक?”

विद्यानंद रुकलाह। “न्यायालय शब्दक सीमा स्पष्ट केलक।”

“अर्थात् अन्वेषण दुर्बल?”

“हम एहन नहि कहलहुँ।”

“तखन राज्य सबल?”

विद्यानंदक मुख पर थाकल मुस्कान आयल। “अहाँक प्रश्नमे केवल दू कोठली अछि। न्यायालयक अभिलेखमे अनेक कोठली अछि।”

ओ चलि गेलाह।

दोसर कात आदित्य आ मालिनी केँ रोकल गेल।

“की न्यायालय मानि लेलक जे जुआ-जाल अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि। न्यायालय एखन एहन अन्तिम निष्कर्ष नहि देने अछि।”

“मुदा तीन साक्षी तंत्रक बात कहने छथि?”

“तीन साक्षीक कथन अलग-अलग विषय पर अछि। सभक सीमा अभिलेखमे अछि।”

“की धमकी देल गेल?”

“एक साक्षी अज्ञात दूरभाषक बात कहने छथि। स्रोतक पहिचान असिद्ध।”

“की साक्ष्य नष्ट भेल?”

“किछु मेटाओल संगणकीय सामग्रीक अंश पुनर्प्राप्त भेल अछि। उद्देश्य, कर्ता आ विधिक प्रभाव परीक्षणाधीन अछि।”

संवाददाता किछु क्षण चुप रहल। “अहाँक उत्तरसँ शीर्षक बनब कठिन अछि।”

मालिनी एहि बेर आदित्यसँ पहिने बाजि उठलीह—“सत्य शीर्षकक सुविधा अनुसार आकार नहि बदलैत।”

आदित्य हुनका दिस देखलनि। मालिनी तत्क्षण सोचलीह जे सम्भवतः बेसी कहि देलहुँ। मुदा आदित्य केवल हलुक हँसलाह।



साँझमे अन्वेषण-दल अपन कार्यालय लौटला पर आदित्य सभ साक्षी-बयान केँ फेर वर्गीकृत करौने छलाह।

ओ बोर्ड पर पाँच शीर्षक लिखलनि—

प्रत्यक्ष अनुभूति।

अभिलेखीय प्रत्यक्ष।

कहल-सुनल सूचना।

अनुमान।

असिद्ध आरोप।

मालिनी पुछलनि, “न्यायिक अवलोकन अलग नहि?”

आदित्य छठम शीर्षक जोड़लनि—न्यायिक अवलोकन: आदेशक शब्द धरि।

“आ सिद्ध तथ्य?”

आदित्य सातम शीर्षक लिखलनि—सिद्ध तथ्य: अन्तिम कसौटीक प्रतीक्षा।

मालिनी कहलनि, “एखन ई कोठली प्राय: रिक्त अछि।”

“रिक्त रहय दिअ।”

“लोक कहत अन्वेषण किछु सिद्ध नहि कऽ सकल।”

“अन्वेषणक आरम्भमे रिक्त कोठली लज्जा नहि। असिद्ध बात सँ ओकरा भरि देब लज्जा अछि।”

मालिनी किछु क्षण बोर्ड दिस देखैत रहलीह।

“दीपनारायण?”

“प्रत्यक्ष—पावती देखल, संदेश देखल। कहल-सुनल—बाह्य समूह। भय—मानसिक अवस्था। धमकीक स्रोत—असिद्ध।”

“नरेश?”

“सूचीक उपलब्धता—अभिलेखीय विषय, अभिरक्षा परीक्षणाधीन। लाभक अपेक्षा—स्वीकृत। अन्तिम लाभार्थी—अज्ञात।”

“कुसुम?”

“पुरान पत्र मेटबाक सामान्य कार्य—स्वीकृत। विशेष सामग्रीक उद्देश्यपूर्ण विनाश—असिद्ध। पुनर्प्राप्त अंश—न्यायवैज्ञानिक परीक्षणाधीन।”

मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिका बन्द कएलनि। “एतेक काटि-काटि कऽ कथा बहुते छोट भऽ जाइत अछि।”

आदित्य कहलनि, “मुदा जे बचैत अछि, ओ सहि सकैत अछि।”



ओहि राति विद्यानंद मिश्र चिकित्सालय नहि गेलाह। शैलजाक अवस्था स्थिर रहबाक सूचना आयल छल, आ हुनका अगिला सुनवाई हेतु विशेषाधिकारक प्रश्न पर विस्तृत टिप्पणी तैयार करबाक छल।

हुनकर कार्यालयमे कनिष्ठ अधिवक्ता सभ अनेक अभिलेख अलग कऽ रहल छल—विधिक राय, ग्राहक-संवाद, व्यापारिक निर्देश, सामान्य लेखा-सामग्री, आ एहन मिश्रित अभिलेख जाहिमे विधिक आ व्यापारिक दुनू अंश छल।

एक कनिष्ठ पुछलक, “मिश्रजी, की सभ संचार केँ विशेषाधिकार दाबीमे राखि दी?”

विद्यानंद माथ उठेलनि।

“किएक?”

“सुरक्षाक लेल।”

“सुरक्षा सत्यक सीमा सँ बाहिर नहि होइत।”

“मुदा राज्य पढ़ि लेत तँ?”

“जे वास्तवमे विधिक परामर्श अछि, ओकर रक्षा पूरी शक्ति सँ करब। जे व्यापारिक निर्देश अछि, ओकरा केवल अधिवक्ताक कार्यालयमे होएबाक कारण विशेषाधिकार नहि कहब।”

कनिष्ठ चुप भऽ गेल।

विद्यानंदक सामने शैलजाक रातिक वाक्य फेर आबि गेल—सत्य छोट हो तँ छोटहि रहय दिअ।

ओ सूची पर तीन चिह्न बनौलनि—विधिक परामर्श; मिश्रित; सामान्य व्यापारिक।

हुनका बुझाइत छल जे अगिला सुनवाईमे वास्तविक संघर्ष एतय होयत। राज्य कहत—अन्वेषणक वैध पहुँच। ओ कहताह—विशेषाधिकारक सीमा। मुदा आइक न्यायालयक प्रश्न दुनू पक्षक पाछाँ लागि गेल छल—दाबी जे करब, ओकर प्रत्यक्ष आधार की?



आदित्य अतिथिगृह पहुँचलाह तँ राति बहुते बीति चुकल छल। पीठिका पर गामसँ आयल माटिक छोट झोरा एखनहुँ छल। ओ झोरा खोललनि नहि। केवल हथेली ओकर उपर राखि देलनि।

गार्ह एन अरिकेलमे बाल्यकालक एक दृश्य अचानक स्मृतिमे उठल। बरखाक बाद आँगनक कात माटि नरम छल। एक दिन बाबूजी पएक चिन्ह देखौने पुछने छलथिन—“ई केकर?”

बालक आदित्य बिना सोचने एक पड़ोसीक नाम कहि देने छल।

बाबूजी पुछने छलथिन—“नाम देखलह?”

“नहि।”

“पएर देखलह?”

“चिन्ह।”

“तखन चिन्ह कह। व्यक्तिक नाम किएक?”

ओ दिनक लाज एखनहुँ स्पष्ट छल।

आदित्य दैनिकी खोललनि।

लिखलनि—

“प्रत्यक्षक पहिल धर्म उपस्थित वस्तु केँ ओकर सीमा सहित स्वीकार करब। भय देखल जा सकैत अछि, मुदा भयक कारण अलग प्रमाण चाहैत अछि। लाभक इच्छा स्वीकार हो सकैत अछि, मुदा कथनक सत्यता स्वतंत्र परीक्षण चाहैत अछि। अपराध-बोध मनक तथ्य भऽ सकैत अछि, मुदा अतीतक आपराधिक उद्देश्यक पर्याय नहि। न्यायालय आइ शंका, आरोप आ प्रमाणक बीच भाषा-सीमा स्पष्ट कएलक; कोनो दोषक अन्तिम निष्कर्ष नहि।”

ओ कलम रोकलनि।

फेर एक पंक्ति जोड़लनि—

“जे बात हम देखलहुँ, ओकरा ओतवे कहब। जे बात हम सोचलहुँ, ओकरा अनुमान कहब। जे बात दोसर कहलक, ओकर स्रोत कहब। जे बात न्यायालय कहलक, ओकर शब्दसँ एक अक्षर आगाँ नहि बढ़ब।”

बाहिर नगरक राति निस्तब्ध भऽ रहल छल।

आदित्य खिड़की खोललनि। दूर कतहु से वर्षाक गन्ध आवि रहल छल। ओ गन्ध क्षणभरि गामक माटि जकाँ लागल।

तखन दूरभाष पर एक संदेश आयल—विद्यानंद मिश्रक पक्षसँ अगिला सुनवाई हेतु विस्तृत विशेषाधिकार-सूची न्यायालयमे दाखिल भऽ चुकल अछि।

आदित्य संदेश पढ़लनि।

ओ जानैत छलाह—आइ न्यायालय शंका आ प्रमाणक सीमा पुछने अछि। अगिला संघर्ष आरो सूक्ष्म होयत।

कुन शब्द ग्राहकक विश्वासक भीतर अछि?

कुन अभिलेख विधिक परामर्श अछि?

कुन सामग्री केवल व्यापारिक तथ्य?

आ जखन एक्के पृष्ठ पर दुनू मिलल हो, सीमा कतय खिंचत?

पीठिका पर रखल माटिक झोरा चुप छल।

दैनिकी खुलल छल।

आदित्य अन्तिम पंक्ति लिखलनि—

“न्यायमे सर्वाधिक कठिन काज सत्य खोजब मात्र नहि; सत्यक चारू कात असत्य सीमा नहि खींचब सेहो अछि।”

009 प्रमाणक छायाक अध्याय 9

उच्च न्यायालयक पुरान दीर्घा ओहि भोर असामान्य रूपैँ शान्त छल। बाहिर बरखा थमि चुकल छल, मुदा संगमरमरक भूमितल पर जूताक तल्ला सँ आयल नमीक महीन चिन्ह कतहु-कतहु चमकि रहल छल। आदित्य झा ओहि चिन्ह सभ दिस एक बेर तकलनि आ फेर अपन हाथक सूची पर आँखि गड़ा देलनि।

सूचीक उपर लिखल छल—विशेषाधिकार-दाबी: श्रेणीवार विवरण।

ओहि नीचा विद्यानंद मिश्रक पक्ष तीन वर्ग बनौने छल—विधिक परामर्श, मिश्रित संवाद, आ सामान्य व्यापारिक सामग्री। प्रत्येक प्रविष्टिक आगाँ तिथि, माध्यम, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, विषयक संक्षिप्त संकेत, आ दाबी कएल विशेषाधिकारक आधार लिखल छल। किछु पंक्ति रिक्त छल। किछुमे केवल एतबे लिखल—“विवरण देब सँ विषय खुलि सकैत अछि।”

मालिनी कर्ण आदित्यक कातमे बैसल छलीह। हुनकर हाथमे न्यायवैज्ञानिक सूची छल।

मालिनी तनिक झुकि कऽ बजलीह, “झाजी, एहि क्रमांक छियालिस पर समस्या अछि।”

“की?”

“विशेषाधिकार-सूची कहैत अछि—‘विधिक परामर्श’। हमर न्यायवैज्ञानिक सूची कहैत अछि—मूल नाम ‘व्यापारी-निपटान-चतुर्थ-त्रैमासिक’। अभिलेखमे अधिवक्ताक नाम कतहु नहि।”

आदित्य पुछलनि, “एहि विरोधसँ की सिद्ध होइत अछि?”

मालिनी तत्क्षण उत्तर देबाक बदला पंक्तिकेँ फेर पढ़लनि।

“एतबे जे दाबी आ मूल नामक बीच मेल स्पष्ट नहि।”

“ठीक। ई नहि जे दाबी असत्य अछि।”

“हँ।”

“अभिलेखक नाम ओकर स्वभावक अन्तिम प्रमाण नहि। मुदा दाबी करनिहार पक्ष केँ आधार बताबय पड़त। हम नाम देखलहुँ—ई प्रत्यक्ष। संचिकाक भीतरक विवादित सामग्री हम पढ़ने नहि छी—ई सेहो प्रत्यक्ष स्थिति। तखन निष्कर्ष?”

“स्थगित।”

आदित्य हलुक माथ हिलेलनि।

“प्रत्यक्षक एक रूप देखब अछि। दोसर रूप—अपन नहि देखल वस्तु केँ नहि देखल मानब।”

मालिनी अपन वहीमे लिखलनि—‘अनदेखल सामग्री पर अनुमानक संयम।’

आगाँ विद्यानंद मिश्र अपन कनिष्ठ अधिवक्ता संग आस्ते-आस्ते बात कऽ रहल छलाह। हुनकर मुख पर राति भरिक जागरण छल। शैलजाक स्वास्थ्य स्थिर छल, मुदा चिकित्सक पूर्ण विश्रामक परामर्श देने छलाह। परिवार हुनका घरे रहबाक आग्रह केने छल। विद्यानंद बिहान पाँच बजे चिकित्सालयक बदला न्यायालयक संचिका खोलने छलाह। ओ अपन निर्णयसँ प्रसन्न नहि छलाह; केवल आश्वस्त छलाह जे शैलजाक देखभाल पुत्री आ चिकित्सकक हाथमे सुरक्षित अछि।

हुनकर कनिष्ठ अनिरुद्ध झुकि कऽ कहलनि, “मिश्रजी, राज्य एहि सूची केँ बहुते संकीर्ण पढ़त।”

“राज्यक काज प्रश्न करब अछि।”

“मुदा जँ ओ सभ व्यापारिक अभिलेख कहि कऽ भीतर प्रवेश माँगय?”

विद्यानंद सूची बन्द कएलनि।

“तखन हम जे वास्तवमे विधिक परामर्श अछि, ओकर कारण देखाएब। जे नहि अछि, ओकरा बचाबय लेल विशेषाधिकारक नामक दुरुपयोग नहि करब।”

अनिरुद्धक स्वरमे असन्तोष छल। “मुदा विपक्ष एते संयम राखत?”

विद्यानंद ओकरा देखलनि।

“पेशाक गरिमा विपक्षक आचरण पर निर्भर रहत तँ गरिमा नहि, सौदा भऽ जाएत।”

न्यायालयक परिचर भीतर आबि कऽ नाम पुकारलक।

सभ उठि गेल।



न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर बैसलीह तँ दुनू पक्षक आगाँ दू मोट संचिका रखल छल। एक राज्यक, दोसर विद्यानंदक पक्षक। बीचमे एक पतली मुहरबन्द संचिका अलग छल।

न्यायमूर्ति आर्या पहिने पतली संचिका दिस देखलनि।

“ई की अछि?”

विद्यानंद ठाढ़ भेलाह। “महोदया, विवादित बारह अभिलेखक श्रेणी-सूची आ प्रत्येक दाबीक संक्षिप्त आधार। मूल सामग्री प्रस्तुत नहि कएल गेल अछि, जाबत पीठ निर्देश नहि दे।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “हमरा एतय एक कठिनाई अछि। किछु अभिलेखक मूल नाम आ न्यायवैज्ञानिक स्थान एहन अछि जे ओ सामान्य व्यापारिक लेखा-सामग्री प्रतीत होइत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या प्रश्न कएलनि, “प्रतीत होइत अछि—प्रत्यक्ष की?”

राज्यक अधिवक्ता किछु क्षण रुकलीह।

“प्रत्यक्ष—मूल संचिकानाम, संचिका-पथ, निर्माण-समय, आ उपलब्ध संचिका-अधिविवरण।”

“आ भीतरक विषय?”

“विवादित अंश हमरा दल पढ़ने नहि अछि।”

“तखन ‘सामान्य व्यापारिक लेखा-सामग्री’ एखन?”

“एक प्रारम्भिक वर्गीकरण।”

“अच्छा। न्यायालय शब्द बदलि कऽ अभिलेख स्पष्ट करैत अछि—प्रारम्भिक वर्गीकरण, अन्तिम निष्कर्ष नहि।”

विद्यानंदक कात बैसल अनिरुद्ध तत्क्षण टिप्पणी बनेलक।

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस मुड़लीह।

“आ अहाँक सूचीमे क्रमांक छियालिस—विधिक परामर्श। आधार?”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, अभिलेख स्वयं एक व्यापारिक तालिका भऽ सकैत अछि, मुदा हमर दाबी तालिकाक अस्तित्व पर नहि; ओहि तालिका पर ग्राहक द्वारा माँगल विधिक राय आ संलग्न टिप्पणी पर अछि।”

“तखन पूरा तालिका विशेषाधिकार प्राप्त?”

“हम एहन व्यापक दाबी नहि कऽ रहल छी। मूल तथ्य आ विधिक परामर्श अलग कएल जा सकैत हो तँ पृथक्करण उचित होयत।”

राज्यक अधिवक्ता तत्क्षण कहलनि, “ई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति अछि।”

विद्यानंदक मुख कठोर नहि भेल।

“ई स्वीकारोक्ति नहि, हमर आरम्भिक स्थिति अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या हाथ उठा कऽ दुनू कै रोकलनि।

“न्यायालय के वाद-विवादक अलंकार कम, संरचना बेसी चाही। एक अभिलेख कतय भेटल—ई एक तथ्य। के बनौलक—दोसर प्रश्न। कोन उद्देश्यसँ बनल—तेसर प्रश्न। कोन अंश विधिक परामर्श अछि—चारिम प्रश्न। आ कोन अंश पहिनेसँ स्वतंत्र रूपेँ अस्तित्वमे छल—पाँचम प्रश्न। एहि पाँचू केँ एक वाक्यमे मिला देब सँ केवल धुँआ उठत।”

आदित्यक मनमे शब्द चमकल—अवच्छेदक।

वस्तु केँ चिन्हबाक लेल ओकर सीमा। सम्बन्ध केँ चिन्हबाक लेल ओकर प्रकार। नव्य-न्यायक पुरान कठिन भाषा अचानक न्यायालयक सहज प्रश्नमे जीवित भऽ उठल।

न्यायमूर्ति आर्या राज्यक अधिवक्ता सँ पुछलनि, “अन्वेषणक माँग की अछि? पूरा प्रवेश?”

“नहि, महोदया। विवादित सामग्रीक स्वतंत्र समीक्षा, जाहिसँ वास्तविक विधिक परामर्श मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक रहय, मुदा गैर-विशेषाधिकार प्राप्त मूल तथ्य, व्यापारिक अभिलेख आ सम्भावित लेनदेन-सूत्र विधिसम्मत रूपेँ अन्वेषणमे आबि सकय।”

“स्वतंत्र समीक्षा के करत?”

“एहन दल जे मूल अन्वेषणमे सम्मिलित नहि अछि।”

“ओ दल अपन वर्गीकरणक कारण लिखत?”

“हँ।”

“जाहि अंश पर विवाद बचत?”

“मुहरबन्द रूपमे पीठक समक्ष।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि।

“आपत्ति?”

“सिद्धान्ततः नहि। मुदा समीक्षा-दल केवल ई नहि देखय जे अभिलेखक शीर्षक की अछि। संचारक प्रसंग, परामर्शक उद्देश्य, आ ग्राहक-अधिवक्ता सम्बन्धक सीमा सेहो देखय। आ जँ मिश्रित अभिलेख अछि तँ न्यूनतम आवश्यक अंश मात्र मूल अन्वेषण-दल धरि जाए।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “महोदया, ‘प्रसंग’ शब्दक आइमे फेर पूरा व्यापारिक संचिका बन्द नहि भऽ जाए।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “आ ‘मूल तथ्य’ शब्दक आइमे पूरा विधिक परामर्श खुलि नहि जाए।”

पीठ पर किछु क्षण मौन रहल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दुनू पक्ष अपन-अपन भय केँ विधिक सिद्धान्तक रूप नहि दिअ। न्यायालय प्रक्रिया बनाएत।”



तखन बहस एक विद्युत-पत्र पर आबि अटकल।

ई पत्र कथित ग्राहकक वित्त अधिकारीक नामसँ एक अधिवक्ताक सहायक केँ भेजल गेल छल। विषय-पंक्ति सामान्य छल—‘निपटान-संरचना’। संलग्नकमे भुगतानक चार मार्गक सारणी छल। संदेशक अन्तमे एक पंक्ति—“कृपया बताउ, एहि संरचनामे कोन विधिक बाधा भऽ सकैत अछि।”

राज्यक पक्ष कहलक—सारणी पूर्ववर्ती व्यापारिक तथ्य अछि; प्रश्नक पंक्ति विधिक परामर्श माँगैत अछि; सारणी स्वतः विशेषाधिकार प्राप्त नहि होइत।

विद्यानंदक पक्ष कहलक—सारणी एहि विशिष्ट विधिक प्रश्नक प्रसंगमे तैयार कएल गेल; ओकर चयन स्वयं परामर्शक भाग भऽ सकैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “सारणी एहि प्रश्नसँ पहिने अस्तित्वमे छल—कुन प्रमाण?”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “संचिका-अधिविवरणमे पूर्व निर्माण-समय अछि।”

“कतेक पहिने?”

“प्रायः तीन दिन।”

“आ संशोधन?”

“पत्र पढेबाक एक घण्टा पहिने।”

“संशोधनमे की बदलल?”

राज्यक अधिवक्ता रुकलीह। “विवादित सामग्री पढे बिना ई नहि कहि सकैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन सावधानी। निर्माण-समय एक प्रत्यक्ष संकेत अछि; संशोधनक विषय अज्ञात। एहि चरणमे न्यायालय ई नहि कहत जे सारणी स्वतंत्र व्यापारिक अभिलेख निश्चित रूपेँ छल, न ई जे पूरा अभिलेख विधिक परामर्श निश्चित रूपेँ अछि।”

मालिनी पाछाँ टिप्पणी लिखैत छलीह। हुनका अचानक बुझायल जे संचिका-अधिविवरणक समयो कथा नहि कहैत; केवल एक घड़ीक चिन्ह दैत अछि। समयक बीच की भेल—ओकर लेल दोसर प्रमाण चाही।

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, एहि कारण हम पृथक समीक्षा स्वीकार करैत छी।”

राज्यक अधिवक्ता आदित्य दिस देखलनि, फेर पीठ सँ कहलनि, “अन्वेषण अधिकारीक एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण उपयोगी भऽ सकैत अछि—अन्वेषण दल वास्तवमे की खोजि रहल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य केँ ठाढ़ होबाक संकेत देलनि।

“झाजी, अहाँ अधिवक्ताक विधिक राय पढ़ब चाहैत छी?”

“नहि, महोदया।”

“तखन की?”

“जाहि तथ्यक स्वतंत्र अस्तित्व अछि—भुगतान-संरचना, खाता-सूत्र, तिथि, लेनदेन-पथ, प्रशासनिक पहुँचक अभिलेख, व्यापारिक निर्देश—ओ सब जँ विधिसम्मत रूपेँ प्राप्त होइत अछि तँ अन्वेषणक विषय भऽ सकैत अछि। मुदा ग्राहक द्वारा अधिवक्ता सँ माँगल विधिक सलाह, अधिवक्ताक उत्तर, वा प्रकरण-रणनीति हमरा अन्वेषणक लक्ष्य नहि।”

“जँ व्यापारिक तथ्य विधिक परामर्शक पत्रमे उद्धृत अछि?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने किछु क्षण सोचलनि।

“तखन हमरा ओहि तथ्यक स्वतंत्र स्रोत खोजबाक प्रयास करबाक चाही। पत्रक संरक्षित अंश केँ सहज बाट बनायब उचित नहि।”

“आ जँ स्वतंत्र स्रोत नहि भेटय?”

“तखन हम जे नहि भेटल से दर्ज करब। अभावक कारणेँ संरक्षित अंश पर अतिक्रमण नहि करब।”

न्यायालयमे किछु कलम एक्केसाथ चलल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई सीमा अन्वेषण केँ कठिन बनबैत अछि?”

“हँ।”

“तखन स्वीकार किएक?”

आदित्यक स्वर शान्त छल। “कठिनाई वैधता बदलैत नहि।”

विद्यानंद पहिल बेर स्पष्ट रूपेँ आदित्य दिस देखलनि। एहि बेर हुनकर दृष्टिमे केवल ध्यान नहि, किछु आरक्षणसहित आदर सेहो छल।

राज्यक अधिवक्ता अपन कागत बन्द कएलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “न्यायालय एहि कथन केँ राज्यक बाध्यकारी प्रतिज्ञा नहि मानि रहल अछि, मुदा अन्वेषण अधिकारीक प्रस्तुत पद्धतिक अभिलेख करैत अछि। वास्तविक पालन स्वतंत्र रूपेँ परीक्षणीय रहत।”

आदित्य माथ झुका देलनि।

ई वाक्य हुनका नीक लागल। न्यायालय हुनकर नियत पर भरोसा घोषित नहि कएलक; पद्धति केँ अभिलेख कएलक आ पालनक कसौटी बचा कऽ रखलक।

प्रत्यक्ष व्यक्ति पर विश्वासक बदला प्रक्रिया पर परीक्षण माँगैत अछि।



दुपहरक विश्राममे मालिनी न्यायालयक प्रांगणक एक कोनमे टाढ़ छलीह। हुनकर दूरभाष पर गामक पुरान शिकायतक नकल आयल। एक शिकायतकर्ता लिखने छल—“हमरा कहल गेल जे धन विदेश भेजल गेल।”

मालिनी काल्हि धरि एहि वाक्य केँ ‘विदेशी भुगतान’ शीर्षकक नीचा राखने रहितथि। आइ ओ शीर्षक बदललनि—‘शिकायतकर्ताक कथन: स्वतंत्र सत्यापन शेष।’

आदित्य पाछाँसँ देखलनि।

“शीर्षक बदलल?”

“हँ।”

“किएक?”

मालिनी स्वयं अपन वाक्य सँभालैत बजलीह, “कारण हम केवल कथन देखलहुँ। धन वास्तवमे कतय गेल से अधिकोष-अभिलेख बिना नहि कहि सकैत छी।”

“अच्छा।”

“एक बात बुझाइत अछि, झाजी। हम सभ बहुते बेर तथ्यक नाम एहन राखि दैत छी जे नामे निष्कर्ष बनि जाइत अछि।”

“नामकरण पहिल निर्णय होइत अछि।”

“नव्य-न्यायमे सेहो?”

आदित्य कहलनि, “वस्तु केँ चिन्हवाक पहिने ओकर विशेषण कम करू। विशेषण जतेक बढ़त, प्रमाणक भार ओतेक बढ़त।”

मालिनी शिकायत-पंक्ति आगाँ लिखलनि—‘कहल-सुनल; बाह्य अभिलेख अपेक्षित।’

“आ ई?”

“ठीक।”

“तखन जे गामसँ नगर धरि हम संकेत जुटा रहल छी, ओ सभक पहिल परीक्षा नामक अछि?”

“नाम, स्रोत, समय, सम्बन्ध—चारू।”

मालिनी हँसलनि। “अहाँ प्रत्येक बात केँ सूची बना दैत छी।”

“सूची मनक घबराहट कम करैत अछि।”

ओहि वाक्य पर मालिनी किछु देर चुप रहलीह। हुनकर अपन भय छल—जँ विशेषाधिकारक कारण महत्वपूर्ण सामग्री अन्वेषणसँ बाहिर रहि जाए तँ मासक मेहनत अधूरी रहि सकैत अछि। मुदा ओ पहिल बेर ई भय केँ अपन भीतर अलग नाम देलनि—‘महत्वपूर्ण चीज छुटि जाएबाक डर।’

डरक नाम पड़िते ओ तथ्य नहि रहि गेल; केवल मनक अवस्था बनि गेल।

एतबे सम्भवतः प्रत्यक्षक लाभ छल।



दुपहर बाद विद्यानंदक पक्ष एक दोसर उदाहरण रखलक।

एक वहीक छायाप्रति। बाह्य पृष्ठ पर ग्राहकक व्यापारिक बैठकक तिथि सभ। बीचमे दू पृष्ठ पर अधिवक्ताक हाथक लिखावट—संभावित विधिक प्रश्न, सम्भावित प्रत्युत्तर, आ न्यायालयमे उठि सकनिहार आपत्ति। बाकी पृष्ठमे व्यापारिक संख्याएँ।

राज्य कहलक—बाकी पृष्ठ परीक्षणयोग्य भऽ सकैत अछि।

विद्यानंद कहलक—मूल टिप्पणी-पुस्तिका भौतिक रूपेँ एक अछि; विभाजनमे संदर्भ नष्ट भऽ सकैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “संदर्भक रक्षा हेतु पूरा टिप्पणी-पुस्तिका बन्द किएक? संवेदनशील पृष्ठ अलग मुहरबन्द, बाकी प्रतिलिपि नियंत्रित रूपेँ—ई विकल्प?”

विद्यानंद कहलनि, “जँ पृष्ठक्रम, भौतिक चिन्ह, आ प्रतिलिपिक अखण्डता प्रमाणित रहय तँ विचारणीय अछि।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “हम सहमत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या मुस्कुरेलीह नहि, मुदा स्वर तनिक नरम भेल।

“अच्छा। आखिर दुनू पक्षक लक्ष्य एक बिन्दु पर मिलल—जतेक आवश्यक, ओतबे पहुँच; जतेक आवश्यक, ओतबे संरक्षण।”

तखन विद्यानंदक कनिष्ठ अनिरुद्ध एक पर्ची आगाँ बढेलक। विद्यानंद पढलनि। मुख तनिक बदलल।

न्यायमूर्ति आर्या देखलनि। “किछु व्यक्तिगत आपात?”

विद्यानंद एक क्षण संकोच कएलनि। “महोदया, घरसँ स्वास्थ्य-संबंधी सूचना अछि। मुदा हम सुनवाई पूरा करि सकैत छी।”

पीठ कहलनि, “व्यक्तिगत संकटक उपेक्षा पेशागत दृढ़ता नहि होइत। जँ आवश्यक हो तँ हम विषय काल्ह धरि स्थगित कऽ सकैत छी।”

विद्यानंद आँखि नीचा कएलनि। हुनकर भीतर दू कर्तव्य एक-दोसरासँ टकरा रहल छल। शैलजाक धड़कन, चिकित्सालयक गन्ध, आ न्यायालयक ठंढा संचिका।

“धन्यवाद, महोदया। पाँच मिनटक विश्राम भेटि जाए तँ पर्याप्त होयत।”

पीठ उठि गेल।

विद्यानंद दीर्घामे निकलि दूरभाष मिलौलनि। पुत्री बजलीह—“माँ जागल छथि। अहाँक बात पुछलनि।”

विद्यानंद दीवारक सहारे किछु क्षण आँखि मूनि लेलनि।

“हुनका कहिहह हम सुनवाई समाप्त कऽ अबैत छी।”

“बाबा, अहाँ चाही तँ आबे जा सकैत छी।”

“ई पाँच मिनटमे एक सीमा तय होयत। एक बेर तय भऽ गेल तँ आगाँ बहुते किछु ओकरा पर टिकल रहत।” पुत्री चुप रहल।

तखन पाछाँसँ अनिरुद्ध कहलनि, “मिश्रजी, हम सम्भालि लेब।”

विद्यानंद ओकरा देखलनि।

हुनका अचानक बुझायल—पेशागत गरिमा सभ काज स्वयं करब नहि; समय पर दायित्व बाँटब सेहो अछि।

“अगिला बिन्दु अहाँ रखू,” ओ कहलनि। “हम अन्तिम उत्तर पर रहब।”

ई छोट निर्णय छल, मुदा हुनकर निजी भयक भीतर साहसक पहिल स्वच्छ आकार सम्भवतः एही छल।



सुनवाई फेर आरम्भ भेल तँ अनिरुद्ध ठाढ़ भेल। पहिल वाक्यँ ओकर स्वर काँपल, मुदा दोसर वाक्य स्थिर छल।

“महोदया, हमर निवेदन केवल एतबे जे समीक्षा-दल अभिलेखक स्थानक आधार पर वर्गीकरण नहि करय। अधिवक्ताक कार्यालयमे भेटल सामग्री स्वतः विशेषाधिकार प्राप्त नहि; मुदा व्यापारिक नामक संचिकामे सुरक्षित विधिक टिप्पणी सेहो केवल नामक कारण असुरक्षित नहि हो।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई उचित रूपेँ सीमित प्रस्ताव अछि।”

राज्यक अधिवक्ता आपत्ति नहि कएलनि।

आदित्यक मनमे फेर ओ शब्द आयल—सीमा।

अधिवक्ताक कार्यालय—स्थान।

ग्राहकक नाम—सम्बन्ध।

अभिलेखक शीर्षक—संकेत।

विधिक परामर्श—स्वभाव।

परीक्षणयोग्य मूल तथ्य—अलग स्वभाव।

एक्के वस्तुमे अनेक सम्बन्ध सम्भव; प्रत्येक सम्बन्धक अलग प्रमाण।

गंगेश उपाध्यायक नव्य-न्याय एखन पुस्तकक शुष्क पृष्ठ नहि लगैत छल। ई न्यायालयक पीठिका पर रखल अभिलेखक छाया अलग करबाक दीप जकाँ छल।

न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखब आरम्भ कएलनि।

“एहि चरणमे पीठ कोनो विवादित अभिलेखक अन्तिम विशेषाधिकार-स्थिति निर्धारित नहि करैत अछि। प्रथम, स्वतंत्र समीक्षा-दल मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक रहत। द्वितीय, प्रत्येक विवादित वस्तुक श्रेणीकरण कारणसहित लिखल जाएत। तृतीय, वास्तविक विधिक परामर्श वा परामर्श माँगबाक संचार मूल अन्वेषण-दलसँ संरक्षित रहत, जाबत न्यायालय अन्यथा निर्देश नहि दे। चतुर्थ, स्वतंत्र रूपेँ अस्तित्वमान व्यापारिक तथ्य वा अभिलेख केवल अधिवक्ताक कार्यालयमे उपलब्ध होएबाक कारण स्वतः संरक्षित मानल नहि जाएत; तथापि विवादित प्रसंग पीठक परीक्षणाधीन रहत। पंचम, मिश्रित सामग्रीमे सम्भव हो तँ पृथक्करण अपनाओल जाएत; न्यूनतम आवश्यक अंशहि अन्वेषण-दल धरि पहुँचत। षष्ठ, एहि अन्तरिम व्यवस्थाक कोनो अंश दोष, निर्दोषता, षड्यन्त्र, स्वामित्व वा संचालन सम्बन्धी अन्तिम निष्कर्ष नहि मानल जाए।”

पीठ कलम रोकलनि।

“दुनू पक्ष बुझल?”

“हँ, महोदया,” दुनू कातसँ स्वर आयल।

न्यायमूर्ति आर्या फेर कहलनि, “आ एक बात। विशेषाधिकार न्यायालयक आगाँ धुँआ बनि कऽ नहि रहत; अन्वेषण सेहो अधिकारक नाम पर आगि नहि बनत। दुनू केँ सीमा स्वीकार करय पड़त।”

सुनवाई समाप्त भेल।



न्यायालयक बाहिर पत्रकार सभ प्रतीक्षा कऽ रहल छल। पिछला दिनक प्रश्नक बाद आइ हुनका सभ केँ “पैघ समाचार”क आशा छल।

एक पत्रकार राज्यक अधिवक्ता लग दौडल—“की न्यायालय अधिवक्ताक कार्यालयसँ भेटल वित्तीय अभिलेख अन्वेषण केँ देबाक आदेश देलक?”

राज्यक अधिवक्ता केवल कहलनि, “आदेश पढ़ू। श्रेणीवार समीक्षा अछि।”

दोसर विद्यानंदक पाछाँ गेल—“की न्यायालय मानि लेलनि जे सामग्री विशेषाधिकार प्राप्त अछि?”

विद्यानंद रुकलाह।

“नहि। न्यायालय प्रक्रिया निर्धारित कएलक। अन्तिम स्थिति अभिलेख-दर-अभिलेख तय होयत।”

“तखन के जीतल?”

विद्यानंदक धाकल मुख पर क्षीण मुस्कान आयल।

“जँ आदेश ठीक पढ़ल जाए, तँ एहन प्रश्नक उत्तर एखन देब सम्भव नहि।”

ओ सोझ चिकित्सालय दिस निकलि गेलाह।

मालिनी ई दृश्य देखैत छलीह।

“झाजी, सबकेँ विजेता चाही।”

“कारण प्रक्रिया शीर्षक नहि बनैत।”

“मुदा अन्तमे?”

“अन्तमे सेहो जँ पद्धति बचल, तखन व्यक्ति जीतल कि हारल—ओ गौण भऽ सकैत अछि।”

मालिनी पुछलनि, “अहाँ सचमुच एना मानैत छी?”

आदित्य किछु बेर चुप रहलाह।

“मानबाक प्रयास करैत छी।”

“प्रयास?”

“मनुष्य छी। अपन अन्वेषण यथार्थ सिद्ध हो—ई इच्छा हमरा सेहो होइत अछि। मुदा इच्छा प्रमाण नहि।”

ई स्वीकारोक्ति सुनि मालिनी किछु नहि बजलीह।

आदित्य पहिल बेर हुनका आगाँ अपन भीतरक पक्षपातक नाम लेने छलाह।

सम्भवतः आत्मज्ञान सेहो प्रत्यक्षक एक कठिन रूप छल।



साँझमे आदित्य केँ पूर्व भारत जाय पड़ल। गामक शिकायत सभसँ जुड़ल दू मूल पावती आ एक पुरान बहीक सत्यापित प्रति लेल स्थानीय दल प्रतीक्षा कऽ रहल छल। अगिला दिनक भोरमे बैठक तय छल। लौहपथ-यान राति देर सँ गंगाक दिशामे बढ़ल।

डिब्बाक उजास मद्धिम भेल तँ अधिकतर यात्री सूति गेल। आदित्यक आँखि नहि लागल। उच्च न्यायालयक आदेशक प्रत्येक वाक्य मनमे घूमि रहल छल।

स्थान वस्तुक स्वभाव नहि।

नाम सम्बन्धक प्रमाण नहि।

संचिका-पथ लेखकक परिचय नहि।

संचिका-अधिविवरण उद्देश्यक अन्तिम उत्तर नहि।

आ विधिक परामर्शक रक्षा अन्वेषणक पराजय नहि।

राति प्रायः बारह बजे लौहपथ-यान एक छोट लौहपथ-ठाम पर किछु देर रुकल। आदित्य उतरि नहि सकलाह, मुदा खुलल काँचसँ नम हवा भीतर आयल। दूर अन्हारमे नदीक चौड़ाई अनुमानित भऽ रहल छल।

हुनका गंगाक एक पुरान राति स्मरण भेल।

बहुते वर्ष पहिने, सेवा आरम्भ करबाक पूर्व, ओ विद्यापतिक गीत आ गंगेश उपाध्यायक ग्रन्थक बीच अपन भविष्यक अर्थ खोजैत फिरैत छलाह। एक गुरु हुनका संग गंगा किनार बैसल छलाह। राति गहरायल छल। नदी पर नावक एक बत्ती आस्ते-आस्ते सरकि रहल छल।

गुरु पुछने छलथिन, “तोरा की देखाइत अछि?”

आदित्य कहने छलाह, “नाव।”

गुरु हँसल छलाह। “नाव देखलह कि बत्ती?”

“बत्ती।”

“तखन नाव किएक कहलह?”

“कारण बत्ती नदीक बीच चलि रहल अछि।”

“से अनुमान भेल। खराब नहि। मुदा नाम ठीक राख।”

ओहि राति गुरु गंगेशक चर्चा केने छलथिन—ज्ञानक शुद्धि केवल यथार्थ उत्तर पाबि लेब नहि; ज्ञानक प्रकार केँ उचित नाम देब। प्रत्यक्ष केँ अनुमान नहि कहब, अनुमान केँ प्रत्यक्ष नहि कहब। शब्द केँ वस्तु नहि बनायब। अनुपलब्धि केँ शून्यक मनगढ़न्त कथा नहि बनायब।

आदित्य तखन ई सभ शास्त्र बुझने छलाह, जीवन नहि।

आइ उच्च न्यायालयक भीतर ओहि गुरुकी स्वर फेर सुनाइ पड़ल।

एक अभिलेख अधिवक्ताक कार्यालयमे भेटल—प्रत्यक्ष स्थान।

ओ विधिक परामर्श अछि—दाबी, जकर परीक्षण आवश्यक।

ओ व्यापारिक तथ्य अछि—दोसर दाबी, जकर स्वतंत्र आधार आवश्यक।

ओ अपराधक साधन अछि—एखन बहुते दूरक निष्कर्ष।

नामक सीढ़ी छोड़ि कऽ उपर छलाँग मारब न्याय नहि।

लौहपथ-यान फेर चलि पड़ल।

खिड़कीक बाहिर अन्हार सघन छल।

आदित्य सीट पर सोझ बैसलाह। माटिक छोट झोरा एहि यात्रा मे सेहो हुनकर थैलीमे छल। ओ निकालि हथेली पर रखलनि। माटिक गन्ध लौहपथ-यानक धातुक गन्धसँ अलग छल।

गार्ह एन अरिकेलक आँगन, बाबूजीक पएरक चिन्ह, मायक धीमा स्वर—सभ स्मृतिमे एक्केसाथ उठल।

हुनका बुझायल जे गंगेश उपाध्यायक नव्य-न्याय केवल मिथिलाक गौरवक नाम बनि जाए तँ ओकर उपयोग समाप्त। ओकर असली गरिमा तखन अछि जखन ओ मनुष्य केँ अपन प्रिय निष्कर्षक विरुद्ध रोकि सकय।

अर्थात् पद्धति अपन पक्षक हथियार नहि। अपन पक्ष पर सेहो अंकुश।

आदित्य दैनिकी निकाललनि। लौहपथ-यान हिलैत छल, अक्षर तनिक काँपि रहल छल। ओ लिखलनि—

“प्रत्यक्षक धर्म केवल उपलब्ध वस्तु देखब नहि; उपलब्धताक प्रकार चिन्हब। अभिलेखक स्थान, नाम, समय, लेखक, प्राप्तकर्ता, उद्देश्य, सामग्री आ उपयोग—सभ अलग प्रश्न। एक उत्तर सँ दोसर उत्तर चोरा नहि लेब।”

ओ फेर लिखलनि—

“विशेषाधिकार अन्वेषणक शत्रु नहि, अन्वेषणक सीमा अछि। सीमा जँ वैध अछि तँ ओकर सम्मान प्रमाण केँ दुर्बल नहि, शुद्ध करैत अछि। आ विशेषाधिकारक दाबी जँ आधारहीन अछि तँ ओकर परीक्षण सेहो विधिसम्मत पद्धतिहो, क्रोधसँ नहि।”

दैनिकी बन्द करिते दूरभाष काँपल। मालिनीक संदेश छल—स्वतंत्र समीक्षा-दलक गठनक आदेश जारी भऽ गेल। विवादित सामग्रीक प्रथम सूची काल्हि संध्याधरि आएत।

आदित्य उत्तर लिखलनि—“कुन अभिलेख भीतर आएत, ताहिसँ पहिने प्रक्रिया भीतर रहय।”

संदेश पठा कऽ ओ फेर खिड़की दिस देखलनि।

गंगा एखन स्पष्ट नहि देखाइत छल। केवल अन्हारमे कतहु जलक विशाल उपस्थिति अनुभव होइत छल।

हुनका गुरुकी एक पुरान पंक्ति याद आयल—“जे नहि देखाइत अछि, ओकरा देखल मत कह। मुदा जे देखाइत अछि, ओकरा अपन इच्छा सँ छोट-बड़ सेहो मत कर।”

राति गहरायल ।

आदित्य आँखि मूनलनि ।

न्यायालयक अगिला संघर्ष मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकीक गोपनीयता पर होयत—ई हुनका अनुमान छल । आदेश एखन एतबे कहने छल जे समीक्षा होयत । आगाँ की उठत, ओ आगाँक अभिलेख कहत ।

दैनिकी हुनकर कातमे बन्द पड़ल छल ।

पहिल पृष्ठक उपर एक्के शब्द लिखल छल—प्रत्यक्ष ।

ओहि शब्दक नीचा आइ एक नव अर्थ जुड़ि गेल छल—सीमा ।

010 प्रमाणक छायाक अध्याय 10

दिल्लीक भोर आइ धूसर छल। अतिथिगृहक खिड़की पर हलुक कुहासा जमल छल आ आदित्य झा पीठिका पर स्वतंत्र समीक्षा-दलसँ आयल पहिल सूची खोलि कऽ बैसल छलाह। सूची बहुते लम्बा नहि छल, मुदा ओकर प्रत्येक पंक्ति अपन भीतर दू-दू प्रश्न लुकौने छल।

पहिल स्तम्भमे वस्तुके क्रमांक। दोसरमे प्राप्तिक स्थान। तेसरमे संगणकीय सार-मूल्य। चारिमे सामग्रीक संक्षिप्त परिचय। पाँचममे समीक्षा-दलक प्रारम्भिक वर्गीकरण—“सम्भावित विधिक परामर्श”, “व्यापारिक अभिलेख”, “मिश्रित”, “व्यक्तिगत”, “एखन अनिर्णीत”।

मालिनी कर्ण हुनकर सामने बैसल छलीह। राति भरि जागल आँखि पर थकान छल, मुदा स्वरमे उत्सुकता।

मालिनी बजलीह, “आदित्य जी, समीक्षा-दल छियालीस वस्तुमे सँ सत्रह केँ अनिर्णीत कहने अछि।”

आदित्य सूचीसँ आँखि नहि हटेलनि।

“अनिर्णीतक अर्थ?”

“ओ सभ एखन नहि कहि सकैत अछि जे सामग्री विधिक परामर्शक अंग अछि अथवा व्यापारिक व्यवहारक।”

“ठीक। तखन अनिर्णीत केँ अनिर्णीत रह्य दिअ।”

मालिनी तनिक अधीर भेलीह। “मुदा एहि सत्रहमे चारिटा एहन अछि जाहिमे भुगतान-सारणी आ अधिवक्ताक टिप्पणी एक्के संचिकामे अछि। एक ठाम राघव सेठियाक नाम सेहो अछि।”

आदित्य सूची बन्द नहि केलनि।

“नाम प्रत्यक्ष अछि?”

“अछि।”

“टिप्पणी प्रत्यक्ष अछि?”

“अछि।”

“दुनू एक्के संचिकामे अछि?”

“अछि।”

“तखन ई तीन तथ्य लिखू। चारिम तथ्य अपन सँ नहि बनाउ।”

मालिनी चुप भेलीह।

“चारिम?”

“जे भुगतान-सारणी पर लिखल प्रत्येक टिप्पणी अपराध-सहायताक लेल देल गेल छल। ई कथन एखन नहि अछि।”

मालिनी आस्तेसँ माथ हिलेलनि।

आदित्य कहलनि, “प्रत्यक्षक सबसँ कठिन पाठ ई नहि जे आँखि खोलू। कठिन पाठ ई जे आँखि जतेक देखैत अछि, वाक्य ओतबे दूर जाउ।”



दस बजे अन्वेषण-मुख्यालयक सुरक्षित कोठलीमे स्वतंत्र समीक्षा-दलक बैठक छल। कोठलीक भीतर दू अलग पीठिका राखल गेल छल—एक पर मूल अन्वेषण-दल, दोसर पर समीक्षा-दल। बीचमे रिक्त स्थान जानि-बुझि कऽ छोड़ल गेल छल।

विद्यानंद मिश्रक कार्यालयक प्रतिनिधि सेहो उपस्थित छलाह—अधिवक्ता पद्माकर चौधरी। हुनकर हाथमे एक मोट सूची छल जाहिमे बचाव-पक्षक विशेषाधिकार-दाबी क्रमवार लिखल छल।

समीक्षा-दलक अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी रमा देवी, आरम्भे स्पष्ट कऽ देलनि—

“एहि बैठकमे ककरो दोष, ककरो निर्दोषता, ककरो अपराधक भूमिका पर विचार नहि होयत। एतय केवल ई देखल जाएत जे कुन सामग्री मूल अन्वेषण-दल धरि जा सकैत अछि, कुन सामग्री रोकल जाएत, आ कुन सामग्री पर न्यायालयक निर्देश आवश्यक अछि।”

आदित्य सुनैत रहलाह। हुनका ई आरम्भ पसिन पड़ल।

पद्माकर चौधरी पहिल आपत्ति रखलनि—“क्रमांक सत्ताइसक संचिका पूर्ण रूपेँ विधिक परामर्श अछि।”

रमा देवी पुछलनि, “आधार?”

“संचिकाक शीर्ष पर ‘विधिक समीक्षा’ लिखल अछि।”

“शीर्षक पर्याप्त?”

पद्माकर तनिक रुकलाह। “नहि। भीतर अधिवक्ताक टिप्पणी सेहो अछि।”

“समस्त पृष्ठ पर?”

“नहि।”

“तखन समस्त संचिका पर पूर्ण दाबी किएक?”

पद्माकर सूची खोललनि। “कारण व्यापारिक सारणी अधिवक्ताकें राय लेल पठाओल गेल छल।”

रमा देवी कहलनि, “ई सम्भव। मुदा समीक्षा ई देखत जे मूल व्यापारिक तथ्य पहिनेसँ स्वतंत्र रूपेँ अस्तित्वमे छल अथवा नहि। विधिक सलाह प्राप्त करबाक उद्देश्य व्यापारिक तथ्य केँ स्वतः विशेषाधिकारक आवरण नहि दैत।”

मालिनी अपन दैनिकीमे लिखलनि—“वस्तु आ ओकर उपयोग अलग।”

आदित्य ओहि पंक्ति पर नजरि पड़िते कुछु नहि कहलनि।

क्रमांक अठाइस खुलल। एहि बेर समीक्षा-दल केवल एक पृष्ठक वर्णन पढ़लक, सामग्री मूल अन्वेषण-दल केँ देखाओल नहि गेल।

“एहि पृष्ठमे अधिवक्ताक राय अछि,” रमा देवी कहलनि, “मुदा संग संलग्न सारणी स्वतंत्र व्यापारिक अभिलेख जकाँ प्रतीत होइत अछि। हम ‘मिश्रित’ श्रेणीमे राखब। राय अंश पृथक रहत, मूल सारणी पर फेर विचार होयत।”

पद्माकर कहलनि, “हम न्यायालयमे आपत्ति राखब।”

“राखू। समीक्षा-दल निर्णयक अन्तिम पीठ नहि।”

आदित्य फेर टिप्पणी केलनि—“वर्गीकरण निर्णय नहि।”

मालिनी ओहि पंक्ति केँ सेहो अपन दैनिकीमे उतारि लेलनि।

बैठक दू घण्टा चलल। किछु वस्तु स्पष्ट छल। किछु पर विवाद। पाँच वस्तु एहन रहि गेल जकरा बिना न्यायालयक दिशा आगाँ बढ़ेनाइ कठिन छल।

बैठक समाप्ति पर मालिनी आदित्यसँ बजलीह, “हमरा लगैत छल समीक्षा-दल सत्य अलग करत। आब बुझाईत अछि, ओ केवल पहुँचक सीमा अलग करैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “बहुते अन्तर अछि।”

“आ सत्य?”

“सत्यक लेल एखन बहुते बाट अछि।”



ओहि दिन अपराह्न उच्च न्यायालयमे राज्यक एक संक्षिप्त निवेदन सूचीकृत भेल। न्यायमूर्ति आर्या समक्ष मुख्य प्रश्न छल—मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल एहन सूचनाक व्यवहार कोना हो, जकर पूर्ण प्रकटीकरणसँ साक्षीक सुरक्षा अथवा अन्वेषणक दिशा प्रभावित भऽ सकैत अछि, मुदा जकर आधार पर न्यायालयसँ कोनो अन्तरिम निर्देश माँगल जा सकैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण करिते कहलनि, “हम मुहरबन्द आवरणक शासन नहि चाहैत छी। मुदा हम एहो नहि कहैत छी जे प्रत्येक अन्वेषणात्मक सूचना तत्काल सार्वजनिक कएल जाए। राज्य स्पष्ट सिद्धान्त बताउ।”

राज्य-पक्षक वरिष्ठ विधि-अधिकारी ठाढ़ भेलाह।

“महोदया, राज्य तीन श्रेणी प्रस्तावित करैत अछि। पहिल—एहन सामग्री जकर प्रकटीकरणसँ कोनो वर्तमान अन्वेषणात्मक कार्यवाही प्रभावित नहि होय; से सामान्य अभिलेखमे आए। दोसर—एहन सामग्री जकर सीमित गोपनीयता आवश्यक अछि, मुदा जकर सार विपक्ष कें देल जा सकैत अछि। तेसर—एहन संवेदनशील सामग्री जकर तत्काल प्रकटीकरण साक्षीक सुरक्षा, स्रोतक पहचान अथवा चलैत अन्वेषण कें वास्तविक हानि पहुँचा सकैत अछि; से न्यायालयक निरीक्षणमे मुहरबन्द रहय।”

विद्यानंद मिश्र उठलाह।

“महोदया, शब्द सुन्दर अछि। प्रश्न व्यवहारक अछि। जँ राज्य कोनो गोपनीय वस्तु देखाकऽ न्यायालयसँ प्रतिकूल आदेश लैत अछि आ हमरा ओकर सारो नहि भेटैत अछि, तखन उत्तर देबाक अवसर केवल नाम मात्र रहि जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। राज्य?”

“हम मानैत छी जे जँ कोनो सामग्री न्यायालयक आदेशक निर्णायक आधार बनैत अछि, तखन विपक्ष कें यथासम्भव पर्याप्त सार अथवा सारभूत जानकारी भेटय, जँ सुरक्षा कारण ओकरा पूर्ण रूपेँ असम्भव नहि बनबैत हो।”

विद्यानंद तत्क्षण बजलाह, “यथासम्भव शब्द राज्यक सुविधा पर नहि छोड़ल जा सकैत।”

न्यायमूर्ति आर्या मुस्कुरेलीह नहि, मुदा स्वर तनिक कठोर भेल।

“नहि छोड़ल जाएत। न्यायालय देखत।”

तकर बाद ओ राज्यसँ पुछलनि, “अन्वेषण-दैनिकीमे जे लिखल अछि, की राज्य ओकरा प्रमाण कहि रहल अछि?”

राज्य-पक्षक अधिकारी उत्तर देलनि, “नहि, महोदया। दैनिकी अन्वेषणक क्रम, प्राप्त सूचना, उठल प्रश्न आ कएल कार्यक अभिलेख अछि। ओकर प्रत्येक कथन स्वतः सिद्ध तथ्य नहि।”

“तखन जँ दैनिकीमे लिखल अछि जे अमुक व्यक्ति अमुक बैठकीमे उपस्थित छल, से तथ्य सिद्ध भऽ गेल?”

“नहि। ओकर स्वतंत्र पुष्टिकरण चाही।”

“जँ दैनिकीमे लिखल अछि जे अमुक जाल-ठाम विदेशस्थित दूरस्थ संगणकसँ जुड़ल प्रतीत भेल?”

“‘प्रतीत भेल’ अन्वेषणात्मक टिप्पणी होयत। वास्तविक स्थान, नियन्त्रण आ उपयोगक अलग प्रमाण चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि।

“ई उत्तर अहाँक चिन्ता घटबैत अछि?”

विद्यानंद कहलनि, “कागत पर हाँ। व्यवहारमे न्यायालयक आदेश एहि भेद कें स्पष्ट राखय, तखन।”

“राखत।”

पीठ पर क्षणभरि मौन पसरल।

न्यायमूर्ति आर्या फेर प्रश्न केलनि, “मुहरबन्द सामग्रीक अस्तित्व स्वतः ओकर विश्वसनीयता बढ़बैत अछि?”

दुनू पक्ष एक्केसाथ कहलनि, “नहि।”

कोठलीमे हलुक सरसराहट उठल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई बात आदेशमे लिखल जाएत।”

मालिनी पाछाँ बैसल छलीह। हुनकर सामने दैनिकी खुलल छल। ओ लिखलनि—

“गोपनीयता = सत्यता नहि।”

फेर तनिक सोचि जोड़लनि—

“दैनिकी = मार्गक अभिलेख; गन्तव्यक प्रमाण नहि।”

आदित्य ओ पंक्ति देखलनि। एहि बेर ओ आस्तेसँ कहलनि, “ई वाक्य रखू।”



सुनवाईक बीच एक विचित्र मोड़ आयल। विद्यानंद मिश्र एक मुहरबन्द पृष्ठक उल्लेख करैत कहलनि जे राज्यक दैनिकीमे एक साक्षीक कथनक सार लिखल अछि, मुदा ओ साक्षीक पूरा कथन बचाव पक्षसँ साझा नहि भेल।

राज्य-पक्षक अधिकारी उत्तर देलनि, “साक्षीक सुरक्षा सम्बन्धी आशंका अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “हम नाम नहि माँगि रहल छी। मुदा जँ ओ कथनक सारक आधार पर हमर ग्राहकक विरुद्ध न्यायिक धारणा बनाओल जाए, तखन हम की उत्तर देब?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य, एतय संतुलन चाही। नाम रोकल जा सकैत अछि; सारक सारभूत भाग कदाचित् नहि। मुदा ई हम सामग्री देखि कऽ तय करब।”

राज्य सहमत भेल।

न्यायालय पाँच मिनटक लेल उठल। मुहरबन्द सामग्री पीठक कक्षमे गेल। मूल अन्वेषण-दल बाहिर रहल।

गलियारामे मालिनी दीवारक कात ठाढ़ छलीह। हुनकर हाथ ठंढा छल।

आदित्य पुछलनि, “की भेल?”

“किछु नहि।”

“किछु तँ अछि।”

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “ओ साक्षीक प्रारम्भिक कालक्रम हम बनौने रही। दैनिकीमे जे सार अछि, ओकर पहिल रूप हमर टिप्पणीसँ गेल छल।”

आदित्य चुप रहलाह।

“हम तखन एक प्रविष्टि केँ बहुते महत्त्व देने रही। बादमे दोसर अभिलेख आयल, जाहिसँ समय आधा घण्टा बदलि गेल। सुधार कएल गेल छल, मुदा हमरा भय अछि जे पुरान सार कतहु रहि गेल हो।”

आदित्यक मुख कठोर नहि भेल।

“अहाँ सुधार कब केलहुँ?”

“जखन दोसर अभिलेख आयल, ओहि दिन।”

“दर्ज अछि?”

“अछि।”

“पुरान टिप्पणीक स्थिति?”

“‘प्रारम्भिक—अपुष्ट’ लिखल छल।”

“तखन भय ककर?”

मालिनी उत्तर नहि देलनि।

आदित्य कहलनि, “अहाँ चाहैत छी जे पहिल त्रुटि कखनो भेल नहि होइत?”

मालिनी आँखि नीचा केलनि।

“सम्भवतः।”

“अन्वेषणमे ई सम्भव नहि। प्रश्न ई नहि जे पहिल धारणा त्रुटिपूर्ण भऽ सकैत अछि कि नहि। प्रश्न ई जे दोसर तथ्य आएला पर अहाँ ओकरा बदललहुँ कि बचेलहुँ।”

“बदललहुँ।”

“तखन एही साहसक परीक्षा अछि।”

मालिनी दीवार पर टिकल छलीह।

“मुदा न्यायालय जँ पुरान पंक्ति देखत?”

“ओहि पंक्तिक कात सुधारक दिनांक सेहो देखत। जँ नहि देखत, हम बतायब। सत्य अपन सुधार लुकबैत नहि।”

मालिनी दीर्घ उसाँस लेलनि।

“हम सोचैत रही तथ्य एक बेर भेटल तँ स्थिर रहैत अछि।”

“तथ्य स्थिर भऽ सकैत अछि। तथ्यक प्रति हमर पहुँच क्रमशः सुधरैत अछि।”

“तखन प्रत्यक्षो बदलैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “वस्तु नहि बदलैत, उपलब्ध प्रत्यक्ष बढ़ि सकैत अछि। पहिल क्षणमे जे देखल, ओकर सीमा पहिल क्षणक छल। दोसर स्रोत आयल तँ ज्ञानक परिधि बढ़ल। नव्य-न्याय एहि बढ़ैत परिधि केँ स्वीकार करैत अछि; अपन पहिल वाक्य केँ देववाणी नहि बनबैत।”

मालिनीक मुख पर पहिल बेर तनिक शान्ति आयल।



पीठ फेर बैसल। न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “हम मुहरबन्द सामग्री देखलहुँ। एखन ओकर पूर्ण प्रकटीकरण उचित नहि। मुदा राज्य जे सार प्रस्तुत केने अछि, ताहिमे एक प्रारम्भिक कालक्रमक उल्लेख अछि जकर बादमे संशोधन भेल। आदेशमे केवल संशोधित स्थिति पर भरोस कएल जाएत। पुरान टिप्पणी केँ अन्तिम तथ्य नहि मानल जाएत।”

मालिनी एक क्षण लेल आँखि मूनि लेलनि।

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “एहि प्रसंगसँ एक व्यापक बात स्पष्ट होइत अछि। अन्वेषण-दैनिकी जीवित अभिलेख भऽ सकैत अछि—ताहिमे प्रश्न उठैत अछि, सम्भावना दर्ज होइत अछि, फेर सुधार होइत अछि। न्यायालय ओकर प्रत्येक पंक्ति केँ स्थिर सत्य मानि नहि सकैत।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “महोदया, हम एहि अवलोकनक स्वागत करैत छी।”

राज्य-पक्षक अधिकारी सेहो कहलनि, “राज्य सहमत अछि।”

“सहमति सँ सत्य नहि बनैत,” न्यायमूर्ति आर्या तत्क्षण कहलनि। “मुदा एतय सिद्धान्त उचित अछि।”

आदित्यक मनमे हलुक मुस्कान उठल, मुख पर नहि आयल।

पीठ आदेश लिखबैत गेल—

मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग अपवाद रूपेँ होयत, सामान्य पद्धति रूपेँ नहि।

गोपनीयताक प्रत्येक दाबी कारण-सहित होयत।

विशेषाधिकार-दाबी अलग परीक्षणक अधीन रहत।

अन्वेषण-दैनिकी स्वयं दोषसिद्धि प्रमाण नहि।

जँ दैनिकीमे दर्ज कोनो कथन न्यायिक आदेशक आधार बनय, ओकर स्वतंत्र पुष्टिकरण अथवा उपयुक्त सार न्यायालयक सामने स्पष्ट हो।

जतेक सम्भव, विपक्ष केँ उत्तर देबाक सारभूत अवसर देल जाए।

साक्षीक सुरक्षा आ अन्वेषणक अखण्डता वास्तविक कारण हो सकैत अछि; केवल असुविधा नहि।

आ मुहरबन्द सामग्रीक गोपनीयता ओकर सत्यताक अतिरिक्त मोहर नहि।

आदेश लिखाइत काल न्यायालयमे एहन निस्तब्धता छल जे कागत पलटबाक ध्वनि सेहो स्पष्ट सुनाइत छल।



बाहिर पत्रकार सभ फेर प्रतीक्षा करैत छल।

एक संवाददाता प्रश्न केलक, “की न्यायालय राज्यक गुप्त प्रमाण मानि लेलक?”

विद्यानंद मिश्र रुकि गेलाह। आदित्य सेहो।

दुनू एक-दोसराक दिस देखलनि।

विद्यानंद पहिने बजलाह, “न्यायालय ‘गुप्त प्रमाण’ शब्द प्रयोग नहि केने अछि।”

आदित्य जोड़लनि, “मुहरबन्द सामग्री आ सिद्ध प्रमाण एक्के बात नहि।”

संवाददाता फेर पुछलक, “तखन राज्यक हाथ दुर्बल भेल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “न्यायिक सीमा ककरो दुर्बलता नहि। सीमा बिना प्रमाणक मूल्य घटैत अछि।”

दोसर संवाददाता मालिनीसँ पुछलक, “सुनल अछि राज्यक कालक्रम त्रुटिपूर्ण छल?”

मालिनी एक क्षण लेल आदित्य दिस देखलनि। ओ किछु नहि कहलनि।

मालिनी स्वयं उत्तर देलनि, “प्रारम्भिक कालक्रममे एक समय-संशोधन भेल छल। संशोधन अभिलेखित अछि। प्रारम्भिक टिप्पणी केँ अन्तिम तथ्य मानल नहि गेल।”

“त्रुटि भेल छल?”

मालिनी कहलनि, “प्रारम्भिक जानकारी अपूर्ण छल। नव सूचना आएला पर कालक्रम सुधरल। एतबे अभिलेख कहैत अछि।”

पत्रकार सम्भवतः अधिक तीख उत्तर चाहैत छल। मुदा मालिनी आगाँ बढ़ि गेलीह।

सीढ़ी उतरैत ओ आस्ते स्वरमे आदित्यसँ बजलीह, “पहिने हम एहि प्रश्नसँ बचबाक सोचैत रही।”

“आब?”

“आब बुझलहुँ, जे सुधार दर्ज अछि, ओकरा लुकायब अधिक हानिकारक होयत।”

“तथ्यक मर्यादा सिखबाक अर्थ एतबे नहि जे कम बाजू। उचित बात पूरा बाजू।”



सन्ध्या समय अन्वेषण-मुख्यालयमे नव वर्गीकरण-पत्र आयल। पाँच विवादित वस्तुमे सँ दू पर न्यायालय सीमित पहुँचक अनुमति देने छल, दू पर विशेषाधिकार-दाबी परीक्षणाधीन रहल, आ एक पूर्णतः अलग राखल गेल।

मालिनी दू अनुमति-प्राप्त अभिलेखक सार पढ़लनि। पहिलमे भुगतान-सन्दर्भक एक कालक्रम छल। दोसरमे दूरस्थ संगणकीय पहुँचक एक सूची।

ओ तत्क्षण बजलीह, “ई दूटा मिलि गेल तँ—”

फेर स्वयं रुकि गेलीह।

आदित्य माथ उठेलनि।

“तँ?”

मालिनी मुस्कुरेलीह। “तँ एक नव प्रश्न उठैत अछि।”

“ठीक।”

“पहिने हम कहितहुँ—ई जाल सिद्ध करैत अछि।”

“आब?”

“आब कहब—दू स्वतंत्र अभिलेखमे समय-सामीप्य अछि। एक भुगतान-सन्दर्भ देखबैत अछि, दोसर दूरस्थ पहुँच। दुनूक सम्बन्ध स्थापित करबाक लेल उपयोगकर्ता, स्रोत, समय-क्षेत्र, उपकरण-परिचय, आ अन्य पुष्टिकरण आवश्यक।”

आदित्य आसनसँ पाछाँ झुकलाह।

“अहाँक वाक्य लम्बा भेल।”

मालिनी हँसलीह। “सत्य सम्भवतः छोट वाक्यसँ डरैत अछि।”

“कखनो छोट सेहो होइत अछि। मुदा छोट करबाक लोभमे अंग नहि काटू।”

मालिनी फेर संगणक-पटल दिस तकलीह। “एक बात आरो। एहि पहुँच-सूचीमे तीन प्रविष्टि बिलायल अन्तराल जकाँ अछि। यदि ओ समयमे किछु नहि अछि—”

आदित्य फेर रोकलनि।

“‘नहि अछि’ आ ‘हमरा नहि भेटल’ अलग।”

मालिनी तत्क्षण दैनिकीमे लिखलनि।

“ठीक। हमरा एखन नहि भेटल।”

“आ ई अध्याय अनुपलब्धिक नहि,” आदित्य आस्तेसँ कहलनि, “एखन प्रत्यक्षक अनुशासन अछि। जे उपलब्ध अछि, ओकर स्वरूप स्पष्ट करू। जे नहि उपलब्ध, ओकरा एखन रिक्त स्थान कहू।”

मालिनी बुझि गेलीह।

आदित्यक मनमे गंगेश उपाध्यायक परम्परा फेर उठल—प्रमाणक प्रकार सभ एक-दोसराक स्थान नहि लैत। प्रत्यक्षक भूमि सुदृढ़ नहि होयत तँ अनुमानक भवन पहिल झोंकामे हिलि जाएत।



राति दस बजे संयुक्त निदेशकक कक्षमे छोट बैठक भेल। गृह मंत्रालयसँ पुछल गेल छल जे न्यायालयक नव निर्देशक बाद राज्यक प्रस्तुति कोना बदलब। विधि-विभागक अधिकारी कहलनि—

“आब सँ प्रत्येक निवेदनमे अलग शीर्ष रहत—प्रत्यक्ष अभिलेख, अन्वेषणात्मक अनुमान, अपुष्ट सूचना, न्यायिक अवलोकन, आ स्थापित तथ्य। मुहरबन्द सामग्रीक उल्लेख सेहो वर्ग सहित होयत।”

संयुक्त निदेशक आदित्य दिस देखलनि।

“बहुते भारी न भऽ जाए?”

आदित्य उत्तर देलनि, “भारी कागतसँ भय नहि। अस्पष्ट कागतसँ भय।”

“वरिष्ठ अधिवक्ता सभ कहताह राज्य अपनहि प्रकरण दुर्बल लिखि रहल अछि।”

आदित्य कहलनि, “जँ सीमा लिखला सँ प्रकरण दुर्बल होइत अछि, तखन समस्या लिखाइमे नहि, आधारमे अछि।”

कोठलीमे किछु क्षण मौन रहल।

विधि-विभागक अधिकारी आस्तेसँ कहलनि, “सर्वोच्च न्यायालयमे ई शैली उपयोगी होयत।”

आदित्य उत्तर नहि देलनि। विशेष अनुमति याचिकाक छाया सभक मनमे छल। दाखिल प्रक्रिया पहिने आरम्भ भऽ चुकल छल; आगाँक सुनवाई कखन आ कोना होयत, एखन निश्चित नहि।

ओ केवल कहलनि, “जतय जे अभिलेख अछि, ओतय ओतबे लिखू।”



बैठक समाप्ति पर आदित्य अकेले बाहिर निकललाह। रातिक हावा ठंढा छल। राज्यी भवनक पाछाँ छोट बगिचामे कचनारक गाछ निस्तब्ध ठाढ़ छल।

मालिनी किछु दूरी पर दूरभाष पर मायक संग बजैत छलीह—मैथिलीमे, धीमा स्वरमे। “हँ, हम खा लेलहुँ... नहि, एखन बहुते राति नहि... अहाँ चिन्ता नहि करू...”

आदित्यक मन गार्ह एन अरिकेल दिस चलि गेल।

गाममे दादी अनाजक कोठार खोलिते कहैत छलीह—“जे देखल, से गन। जे अनुमान, से अलग राख।” बाल्यकालमे ई केवल घरक सावधानी बुझाइट छल। आब दिल्लीक न्यायालय, संगणकीय अभिलेख, मुहरबन्द संचिका, महान्यायवादीक कार्यालयक तैयारी—सभक बीच ओहि वाक्यक अर्थ पैघ भऽ गेल छल।

मालिनी दूरभाष समाप्त कऽ कातमे अयलीह।

“आइ बहुते सीखलहुँ,” ओ बजलीह।

“की?”

“जे गोपनीय वस्तु अधिक सत्य नहि होइत। जे दैनिकीमे लिखल, से स्वतः प्रमाण नहि। जे पहिने लिखल, से सुधारसँ उपर नहि। आ जे हमरा नहि भेटल, से संसारमे नहि अछि—एहन नहि कहब।”

आदित्य हँसलाह।

“चारि पाठ एक दिनमे बहुते भेल।”

“एक त्रुटिक दाम पर।”

“त्रुटि नहि। यदि सुधारल गेल, तँ पाठ।”

मालिनी कुछु देर मौन रहलीह।

“अहाँ कै कखनो अपन पहिल धारणा छोड़ब कठिन लगैत अछि?”

आदित्यक उत्तर तत्क्षण नहि आयल।

“बहुते बेर।”

“तखन की करैत छी?”

“दैनिकी पढ़ैत छी। पुरान पंक्ति देखैत छी। अपनहि लिखल शब्द हमरा बतबैत अछि जे हम काल्हि कोन बात पर विश्वास करैत रही। फेर आइक अभिलेख देखैत छी। जँ दुनू नहि मिलैत, तखन काल्हिक ‘हम’ कै बचाबय नहि दौड़ैत छी।”

मालिनी आकाश दिस देखलनि। दिल्लीक उजासमे तारा कम देखाइत छल।

“एतय तारा कम अछि।”

“तारा कम नहि। देखाइ कम दैत अछि।”

मालिनी मुस्कुरेलीह। “फेर प्रत्यक्ष।”

“फेर प्रत्यक्ष।”



राति ग्यारह बजे आदित्य अपन कोठलीमे दैनिकी खोललनि। आइक पृष्ठ पर ओ पाँच पंक्ति लिखलनि—

“मुहर गोपनीयता बतबैत अछि, सत्यता नहि।”

“दैनिकी अन्वेषणक स्मृति अछि, सिद्ध तथ्यक कोश नहि।”

“सुधार दुर्बलता नहि; सुधार लुकायब दुर्बलता।”

“उत्तर देबाक अवसर न्यायिक निष्पक्षताक अंग।”

“प्रत्यक्षक मर्यादा—जे उपलब्ध अछि, ओकरा ठीक नाम दिअ।”

ओ कलम राखि देलनि।

बाहिर दूर कतहु वाहनक ध्वनि उठि फेर मद्धिम भऽ गेल। पीठिका पर उच्च न्यायालयक आदेश छल। ओकर कातमे सर्वोच्च न्यायालयमे दाखिल विशेष अनुमति याचिकासँ सम्बन्धित सूचना-पत्र। दुनू न्यायालयक बीच कागतक दूरी कम छल, मुदा विधिक प्रश्नक दूरी पैघ।

आदित्य जानैत छलाह जे अगिला संघर्ष फेर सर्वोच्च न्यायालयक दुआर पर तीख हो सकैत अछि। पत्रकार सभ ओकरा कथा बनाएत, अधिवक्ता सभ शब्दक धार तेज करत, राज्य अपन अभिलेख बचाएत, बचाव पक्ष अपन अधिकार।

मुदा हुनका लेल आइक सीख अधिक साधारण छल।

न्याय बहुते बेर ओहि क्षण बचैत अछि जखन कोनो मनुष्य अपन प्रिय वाक्यक अन्तमे पूर्णविराम लगाबयसँ पहिने पुछैत अछि—

“हमरा एतबे देखल अछि, कि हम एतबसँ अधिक कहि रहल छी?”

आदित्य दैनिकी बन्द केलनि।

पहिल पृष्ठ पर लिखल शब्द—प्रत्यक्ष—एखन सेहो ओतहि छल।

ओकर नीचा पछिला राति जुडल शब्द छल—सीमा।

आइ आदित्य तेसर शब्द जोडलनि—

“संशोधन।”

011 प्रमाणक छायाक अध्याय 11

भोरक उजास दिल्ली पर पूरा उतरले नहि छल, मुदा सर्वोच्च न्यायालयक दिशि जाइत मार्ग पर वाहनक पाँति बनि चुकल छल। आदित्य झा राज्यी अतिथिगृहक कोठलीमे बैसल छलाह। पीठिका पर उच्च न्यायालयक पछिला आदेश, राज्यक विधिक टिप्पणी, आ राति मे आयल एक नव सूचना-पत्र राखल छल। सूचना-पत्रक पहिल पंक्ति सरल छल—विद्यानंद मिश्रक पक्ष उच्च न्यायालयक नव निर्देश सभक विरुद्ध पूरक विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करबाक निश्चय कएने अछि।

आदित्य कागत तीन बेर पढ़लनि। पहिल बेर शब्द। दोसर बेर शब्दक सीमा। तेसर बेर ओ बात जे शब्द नहि कहैत छल।

याचिका प्रस्तुत होयत—ई सूचना छल। याचिका स्वीकार भऽ गेल—ई नहि। सुनवाई होयत—ई सम्भावना छल। उच्च न्यायालयक आदेश रुकि गेल—एहन कोनो तथ्य नहि। राज्य पराजित भेल—एहन प्रश्न उठबे नहि करैत छल।

पीठिकाक एक कात हुनकर दैनिकी खुलल छल। पछिला राति लिखल शब्द—प्रत्यक्ष, सीमा, संशोधन—तीनू एक-दोसराक नीचा पड़ल छल। आइ ओ चौठम शब्द नहि जोड़लनि। किछु शब्द समयसँ पहिने लिखल जाए तँ विचारक बदला भविष्यवाणी बनि जाइत अछि।

केवाड़ी पर हलुक चोट भेल।

“आबि जाउ।”

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हाथमे वहनयोग्य संगणक नहि, एक पतला कागत-आधारित संचिका छल।

“महोदय, मिथिलासँ नव सामग्री आयल अछि।”

आदित्य संचिका लैत पुछलनि, “सामग्री, कि प्रमाण?”

मालिनी मुस्कुरेलीह। “सामग्री। प्रमाणक मूल्य एखन परखब बाकी अछि।”

आदित्यक मुख पर हलुक सन्तोष आयल। “ठीक। कहू।”

“एक गामक युवक अपन शिकायतक संग चल-दूरभाषक पटल-चित्र देने अछि। पटल-चित्रमे एक जाल-ठाम देखाइत अछि। समय-मुद्रा सेहो अछि। अलग स्रोतसँ प्राप्त जाल-दर्शक इतिहासमे ओहि जाल-ठामक एक अंश भेटैत अछि।”

“एक अंश?”

“हँ। पूरा जानकारी नहि। पथक अन्तिम भाग मेल खाइत अछि।”

“ई की देखबैत अछि?”

“ई देखबैत अछि जे दू स्रोतमे समान अक्षर-क्रम भेटल।”

“आ की नहि देखबैत अछि?”

“ई नहि देखबैत अछि जे दुनू स्रोत एक्के जाल-सेवकसँ जुड़ल छल। नहि जे ओहि युवकक चल-दूरभाषसँ वास्तवमे लेन-देन भेल। नहि जे जब्त संगणकक उपयोगकर्ता ओ जाल-ठाम खोलने छल। नहि जे जाल-ठामक स्वामी के छल।”

आदित्य संचिका फेर मालिनी केँ दैत कहलनि, “एखन ई कागत जोगाउ। मूल चल-दूरभाष उपलब्ध हो तँ विधिसम्मत प्रतिबिम्ब लिअ। समय-मुद्राक स्रोत लिखू। पटल-चित्र बनलाक बाद संशोधन सम्भव छल कि नहि—सेहो परखू। जाल-ठामक ऐतिहासिक अभिलेख अलगसँ माँगू। एक समान अक्षर-क्रमक भार ओकर स्रोतसँ अधिक नहि हो।”

मालिनी माथ हिलेलनि। “पहिने हमरा ई बहुते पैघ मेल लगैत।”

“अच्छि सेहो। मुदा ‘पैघ’ आ ‘सिद्ध’ एक शब्द नहि।”

बाहिर आकाश उज्जर भऽ रहल छल।

मालिनी आस्तेसँ पुछलनि, “आ पूरक विशेष अनुमति याचिका?”

“ओहो सामग्री अच्छि—जाबत न्यायालय ओकरा सुनि किछु न कहय।”

“समाचारकर्मी सभ तखन धरि निर्णय सुना देत।”

आदित्य खिड़की दिस देखलनि। “तँ हमरा अपन शब्द और छोट रखय पड़त।”



विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे ओहि भोरक गति अलग छल। कनिष्ठ अधिवक्ता सभ तालिका मिलाबैत छलाह, प्रतिलिपि गिनैत छलाह, अनुक्रमणिका सुधारैत छलाह। एक कात उच्च न्यायालयक आदेश सभ क्रमसँ राखल छल। दोसर कात जब्ती, पृथक्करण, मुहरबन्द सामग्री, आ अन्वेषण-दैनिकी सम्बन्धी निवेदनक प्रतिलिपि।

विद्यानंद सभसँ अलग अपन कोठलीमे बैसल छलाह। हुनकर सामने याचिकाक प्रारूपक एक पृष्ठ खुलल छल। एक वाक्य पर लाल कलमसँ रेखा खींचल छल—“अन्वेषण-पक्षक समस्त अभिलेख अधिवक्ता-ग्राहक विशेषाधिकारक अधीन अच्छि।”

ओ घंटी बजेलनि। कनिष्ठ अधिवक्ता भीतर अयलाह।

“ई वाक्य हटाउ।”

“मुदा, मिश्र जी—”

विद्यानंद आँखि उठा कऽ देखलनि। कनिष्ठ तत्क्षण रुकि गेलाह।

“‘समस्त’ कोना लिखल?”

“हमर तर्क छल जे कार्यालयसँ जब्त—”

“कार्यालय स्थान अच्छि। विशेषाधिकार सम्बन्ध अच्छि। स्थान सम्बन्धक पर्याय नहि।”

कनिष्ठ आस्तेसँ कहलनि, “तखन की लिखी?”

विद्यानंद लाल कलम हाथमे लैत कहलनि, “जे अभिलेख विधिक परामर्शक प्रयोजनसँ ग्राहक आ अधिवक्ताक बीच गोपनीय संवादक रूपमे बनल, ओहि पर विशेषाधिकारक दावा अच्छि। जे प्रशासनिक, वित्तीय, सार्वजनिक, अथवा तेसर व्यक्ति द्वारा स्वतन्त्र रूपेँ बनल, ओकर वर्गीकरण सामग्रीक प्रकृति अनुसार होयत। न्यायालयसँ हम अपन अधिकार माँगब, अतिशयोक्ति नहि।”

कनिष्ठ लिखैत गेलाह।

विद्यानंद एक क्षण लेल चुप भऽ गेलाह। हुनका काल्हिक चिकित्सालयक सूचना स्मरण आयल—हुनकर छोट भाइ एखन स्थिर छल। राति भरि परिवारक संग दूरभाष पर बात भेल छल। घरक चिन्ता आ सर्वोच्च न्यायालयक समय-सीमा एक्के बिहान मे ठाढ़ छल।

कनिष्ठ पुछलनि, “अहाँ घर नहि जाएब?”

“सुनवाईक तिथि भेटलाक बाद।”

“परिवार—”

“परिवार हमरा मिथ्या वाक्य लिखबाक अनुमति नहि देत।”

कनिष्ठ चुप भऽ गेलाह।

विद्यानंद प्रारूपक दोसर पृष्ठ पलटलनि। “आ ई पंक्ति?”

कनिष्ठ पढ़लनि, “उच्च न्यायालयक आदेश अन्वेषण-पक्ष केँ अप्रतिबन्धित पहुँच दैत अच्छि।”

“की वास्तवमे अप्रतिबन्धित?”

“नहि। पृथक समीक्षा-दल अछि।”

“तखन ‘अप्रतिबन्धित’ हटाउ। हम कहब जे सुरक्षा पर्याप्त नहि। मुदा जे सुरक्षा आदेशमे अछि, ओकर अस्तित्व नकारब नहि।”

कनिष्ठक मुख पर तनिक असमंजस छल। “एते संयमसँ याचिका धारदार रहत?”

विद्यानंद आस्ते बजलाह, “धार झूठसँ तेज नहि होइत अछि। असत्य धारक चमक हो सकैत अछि, धार नहि।”

ओ लाल कलम रखि देलनि।

“प्रस्तुत करू।”



दुपहरियासँ पहिने पूरक विशेष अनुमति याचिका सर्वोच्च न्यायालयक अभिलेख शाखामे प्रस्तुत भऽ गेल। याचिकाक संग उच्च न्यायालयक नव आदेश, पहिल याचिकाक विवरण, पृथक्करण-प्रक्रियाक अभिलेख, आ विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्नक सूची छल।

समाचार भवन सभमे समाचार ओकरा सँ पहिने पहुँचि गेल।

एक समाचारकर्मी, जे पिछिला कतेको दिनसँ एहि प्रकरणक पाछाँ लागल छल, अपन सम्पादकीय कक्षमे दृश्य-पटल पर शीर्षक लिखलक—

“अपतटीय जुआ जाल पर सर्वोच्च न्यायालयक रोक?”

ओ किछु क्षण शीर्षक दिस तकैत रहल।

तकर बाद स्रोत केँ दूरभाष लगेलक।

“रोक लागि गेल?”

दोसर कातसँ उत्तर आयल, “नहि। याचिका प्रस्तुत भेल अछि।”

“तत्काल सुनवाई?”

“अनुरोध कएल गेल अछि।”

“स्वीकार?”

“एखन नहि।”

“उच्च न्यायालयक आदेश स्थगित?”

“नहि।”

समाचारकर्मी शीर्षक मेटा देलक। फेर लिखलक—

“उच्च न्यायालयक नव निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालयमे पूरक चुनौती।”

ओकर सम्पादक पाछाँसँ पढ़ि कऽ बजल, “ई शीर्षकमे आगि नहि अछि।”

समाचारकर्मी दृश्य-पटल बन्द नहि केलक। “आगि अभिलेखमे हो तँ लिखब। हम अपनहि दियासलाई किएक लगाबी?”

सम्पादक हँसल, मुदा हँसीमे प्रसन्नता कम छल। “लोक पढ़त नहि।”

“तखन कम लोक पढ़त। मुदा त्रुटिपूर्ण लोक नहि बुझत।”

एहि वाक्यक बाद कोठलीमे किछु क्षण निस्तब्धता रहल।

समाचारकर्मी केँ स्वयं आश्चर्य भेल। किछु दिन पहिने तक ओहो एहि प्रकरणसँ एक पैघ सनसनीक आशा करैत छल। प्रत्येक मुहरबन्द आवरण ओकरा रहस्य लगैत छल; प्रत्येक विदेशी जाल-ठाम अपराधक झण्डा; प्रत्येक अधिवक्ताक आपत्ति बचावक चाल। मुदा न्यायालयक पिछिला सुनवाई सभमे एकहि बात बारम्बार सामने आयल छल—जे शब्द लिखल अछि, पहिने ओकरा ओतबे मानू।

सत्य कखनो-कखनो आस्ते नहि बाजैत अछि। मनुष्य ओकरा तेज करबाक चेष्टा करैत अछि।



राज्यक विधिक कक्षमे पूरक याचिकाक प्रति साँझक पहिने पहुँचि गेल। महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ पठाओल आग्रहक सन्दर्भ फेर खोलल गेल। वरिष्ठ विधि-अधिकारी सभक संग एक सीमित बैठक राखल गेल, जाहिमे आदित्य केँ केवल तथ्यात्मक पृष्ठभूमि स्पष्ट करबाक लेल बजाओल गेल छल।

बैठक आरम्भ होइतहि एक अधिकारी पुछलनि, “पूरक याचिकाक मुख्य आधार?”

राज्यक अधिवक्ता उत्तर देलनि, “विशेषाधिकारक संरक्षण अपर्याप्त, मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग पर उत्तर देबाक अवसर सीमित, आ पृथक समीक्षा-व्यवस्था पर आपत्ति।”

दोसर अधिकारी पुछलनि, “राज्यक उत्तर?”

आदित्य बोलबाक पहिने राज्यक अधिवक्ता हुनका दिस देखलनि।

आदित्य कहलनि, “हम विधिक उत्तर नहि देब। तथ्यात्मक स्थिति एतबे अछि—मूल माध्यमक सुरक्षित प्रतिबिम्ब बनल अछि; हैश-अंक अभिरक्षा-श्रृंखलामे दर्ज अछि; विवादित श्रेणी मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक अछि; किछु सामग्री विशेषाधिकारक दावामे अछि; किछु सामग्रीक स्वरूप एखन विवादित अछि; आ अन्वेषण-दैनिकी स्वयं सिद्ध तथ्य नहि मानल गेल अछि।”

एक वरिष्ठ अधिकारी पुछलनि, “अहाँक मतमे विशेषाधिकारक दावा त्रुटिपूर्ण अछि?”

“समस्त दावा त्रुटिपूर्ण—ई हम नहि कहि सकैत छी। समस्त दावा यथार्थ—ई सेहो नहि। श्रेणी अनुसार परीक्षण आवश्यक अछि।”

“आ कथित अपतटीय जाल?”

“किछु संकेत छथि। किछु मिलान छथि। किछु वित्तीय आ संगणकीय पथ परीक्षणाधीन छथि। पूर्ण संरचना एखन सिद्ध तथ्य नहि।”

कोठलीमे बैसल एक व्यक्ति तनिक अधीर भेलाह। “तखन राज्य सर्वोच्च न्यायालयमे की कहत? ‘हमरा किछु जानकारी नहि’?”

आदित्यक स्वर बदलल नहि। “राज्य कहत जे जे जानकारी अछि, ओ अभिलेखसँ जानकारी अछि। जे नहि जानकारी अछि, ओकरा परखल जा रहल अछि। ई दुर्बलता नहि; ई अन्वेषणक अवस्था अछि।”

“मुदा विपक्ष कहत जे राज्य अन्धकारमे तीर चला रहल अछि।”

“तखन हम तीर नहि देखाएब। हम दीप देखाएब—एक-एक।”

“दीप?”

“प्रत्यक्ष। मूल उपकरण। विधिसम्मत प्रतिबिम्ब। समय-मुद्रा। अभिरक्षा-श्रृंखला। स्वतन्त्र पुष्टिकरण। जँ एहि सभसँ अनुमान उठत, तखन अनुमान कहब। जँ नहि उठत, तखन नहि कहब।”

वरिष्ठ अधिकारी कुछु क्षण आदित्य दिस तकैत रहलाह। फेर कहलनि, “ठीक। लिखित तथ्य-सार एहि भाषामे चाही—अतिशयोक्ति बिना।”

आदित्य माथ हिलेलनि।

बैठक समाप्त होइत काल एक अधिकारी आस्तेसँ पुछलनि, “झा जी, अहाँ केँ भय नहि लगैत जे एते सावधानीसँ विपक्ष कथा अपन हाथमे लऽ लेत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “कथा जेकर हाथमे जाए, अभिलेख न्यायालयक हाथमे रहय चाही।”



ओहि राति गार्ह एन अरिकेलमे आदित्यक माय केवाड़ीक आगाँ तुलसीक कात दीप रखने छलीह। दिल्लीसँ पुत्रक दूरभाष आयल।

“खेनाइ भेल?” माय पुछलनि।

“हँ।”

“असत्य नहि बाजू। स्वर कहैत अछि नहि भेल।”

आदित्य हँसलाह। “आब करब।”

“प्रकरण आरो पैघ भेल?”

“न्यायालय पैघ भेल, प्रश्न ओही अछि।”

“की प्रश्न?”

आदित्य एक क्षण सोचलनि।

“जे देखल गेल, ओकरा कतेक दूर धरि कहल जा सकैत अछि।”

माय कहलनि, “एतय खेतमे सेहो सेहिए। दूरसँ धान हरियर देखाइत अछि, मुदा बालि भरल कि खोखर—हाथमे लऽ कऽ देखय पड़ैत।”

आदित्य चुप भऽ गेलाह।

मायक साधारण वाक्य कतेको पुस्तकक बीचसँ बाट कऽ कऽ हुनका लग पहुँचि गेल।

“माय, ई बात फेर कहू।”

“की?”

“धानवला।”

माय हँसलीह। “अहाँ दिल्ली जा कऽ गामक बात बिसरि गेलहुँ की?”

“नहि। गामक बात बुझयमे दिल्ली लगैत अछि।”

दूरभाष कटला पर आदित्य कुछ देर अन्हार खिड़की दिस तकैत रहलाह। हुनका गंगेश उपाध्यायक स्मृति आयल—प्रत्यक्ष वस्तुक संग सम्बन्ध बनबैत अछि, मुदा सम्बन्धक प्रकृति स्पष्ट कएल बिना ज्ञान अधूरा रहैत अछि। आँखि हरियर खेत देखैत अछि; भरल बालि अलग परीक्षण मागैत अछि।

नव्य-न्याय कखनो गामसँ दूर नहि छल। केवल ओकर शब्द कठिन छल।



दोसर दिन सर्वोच्च न्यायालयक प्रांगण बाहिर समाचारकर्मी सभक भीड़ छल। याचिकाक सूचीकरण पर एखन निर्णय नहि भेल छल, मुदा चित्रग्रहक, चल-दूरभाष, त्वरित समाचार आ अनुमान सभ पहिनेसँ तैयार छल।

विद्यानंद मिश्र भवनसँ बाहिर निकललाह तखन प्रश्न सभ एक्के बेर टूटि पड़ल।

“की अहाँ कहैत छी जे उच्च न्यायालयक आदेश असंवैधानिक अछि?”

“की अन्वेषण अवैध अछि?”

“की राज्य अधिवक्ता-ग्राहक गोपनीयता तोड़ि रहल अछि?”

“की अपतटीय जुआ जालक कथित प्रमाण बनाओल गेल?”

विद्यानंद रुकलाह। परिवारक चिन्ता, रात्रिक अल्प निद्रा, आ कतेको घण्टाक विधिक श्रम हुनकर मुख पर छल। मुदा स्वर स्थिर रहल।

“हमर पक्ष पूरक विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत कएने अछि। हम कहि रहल छी जे किछु प्रक्रियात्मक सुरक्षा अपर्याप्त अछि। सर्वोच्च न्यायालय एखन कोनो निष्कर्ष नहि देने अछि। अन्वेषणक वैधता, सामग्रीक प्रमाण-मूल्य, आ विशेषाधिकारक सीमा—ई सभ न्यायिक परीक्षणक विषय अछि। अहाँ सभ प्रश्न पुछू; उत्तर ओतबे लिखू जतेक हम कहलहुँ।”

एक समाचारकर्मी चिल्ला कऽ पुछलक, “तँ की अहाँ अपन पक्षकार केँ निर्दोष कहैत छी?”

विद्यानंद ओकरा दिस देखलनि।

“निर्दोषताक विधिक अनुमान आ तथ्यात्मक सिद्धि अलग विषय अछि। हम एतय प्रक्रियाक प्रश्न लऽ कऽ आयल छी।”

“मुदा जनता उत्तर चाहैत अछि!”

विद्यानंद आस्ते कहलनि, “न्यायालय जनताक अधैर्यक गति पर प्रमाण नहि तौलैत।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलाह।

पाछाँ ओहि समाचारकर्मी, जे आइ भोर शीर्षक बदलने छल, अपन सहकर्मी केँ कहलनि, “ई वाक्य पूरा लिखिहें। आधा नहि।”

“कुन?”

“‘सर्वोच्च न्यायालय एखन कोनो निष्कर्ष नहि देने अछि।’ ई पहिल पंक्तिमे रहत।”

“तँ पाठकक उत्सुकता घटत।”

“घटय दिअ। असत्य बढ़े तकरा सँ नीक।”



साँझमे मालिनी नव प्राप्त ग्रामीण सामग्रीक परीक्षण पूरा कऽ आदित्यक कोठलीमे अयलीह।

“पटल-चित्रक मूल चल-दूरभाष उपलब्ध भऽ गेल। समय-मुद्रा यन्त्रक स्थानिक समयसँ मेल खाइत अछि। पटल-चित्रक अंक-संचिकामे बादक संशोधनक स्पष्ट चिन्ह नहि भेटल, मुदा ई मात्र एतबे कहैत अछि जे उपलब्ध प्रतिमेमे संशोधनक चिन्ह नहि।”

आदित्य माथ हिलेलनि। “आ जाल-ठाम?”

“ऐतिहासिक अभिलेखमे समान पथ भेटल। मुदा स्वामित्वक विवरण गोपनीय मध्यस्थक पाछाँ अछि। अलग आदेशक आवश्यकता पड़त।”

“लेन-देन?”

“शिकायतकर्ता राशि कटवाक विद्युत-सन्देश देखौलक। वित्त-संस्थाक अभिलेख एखन नहि आयल।”

“तखन स्थिति?”

मालिनी अपन कागत खोललनि।

“एक—शिकायतकर्ता कहैत अछि जे ओ जाल-ठाम खोलने छल। ई ओकर कथन अछि। दू—चल-दूरभाषमे सम्बन्धित पटल-चित्र उपलब्ध अछि। ई संगणकीय सामग्री अछि। तीन—समय-मुद्रा यन्त्रक उपलब्ध अभिलेखसँ मेल खाइत अछि। ई पुष्टिकरणक एक अंश अछि। चार—जाल-पथक समान अंश दोसर स्रोतमे भेटल। ई समानता अछि, स्वामित्व नहि। पाँच—राशि कटवाक सन्देश अछि, मुदा वित्त-संस्थाक स्वतन्त्र अभिलेख एखन प्रतीक्षित अछि। छः—एहि सभसँ कथित अपतटीय जालक पूर्ण सम्बन्ध सिद्ध नहि।”

आदित्य कुछु नहि कहलनि।

मालिनी पुछलनि, “ठीक?”

“आइ अहाँ हमरा सँ पहिने सीमा लिखि देलहुँ।”

मालिनी मुस्कुरेलीह। “सम्भवतः आब आदत भऽ रहल अछि।”

“आदतसँ सावधान रहू। पद्धति आदत बनि जाए तँ कखनो-कखनो प्रश्न पुछब बन्द भऽ जाइत अछि।”

“तखन?”

“प्रत्येक नूतन वस्तु केँ पहिल बेर जकाँ देखू।”

मालिनी कागत बन्द केलनि। “प्रत्यक्ष फेर पहिल बेर?”

“प्रत्यक्ष सभ काल पहिल बेर।”



राति बारह बजे आदित्य दैनिकी खोललनि। पूरक विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत भऽ चुकल छल। समाचार माध्यम सभमे अलग-अलग शीर्षक चलि रहल छल। किछु लिखैत छल—“राज्यक अन्वेषण सर्वोच्च न्यायालयमे प्रश्नक घेरे।” किछु—“विशेषाधिकार बनाम अन्वेषण।” किछु एतहु धरि पहुँचि गेल छल—“अपतटीय जुआ प्रकरणक निर्णायक मोड़।”

आदित्य “निर्णायक” शब्द पढ़ि कऽ दैनिकीमे एक पंक्ति लिखलनि—

“जाहि क्षणक निर्णय एखन भेल नहि, ओकरा निर्णायक कहब सत्यसँ आगाँ दौड़ब अछि।”

तकर नीचा लिखलनि—

“याचिका आरोपक उत्तर नहि; न्यायिक प्रश्नक वाहन अछि।”

“प्रस्तुतीकरण निर्णय नहि।”

“सूचीकरण सुनवाई नहि।”

“सुनवाई निष्कर्ष नहि।”

“संकेत सिद्ध तथ्य नहि।”

ओ कलम रोकलनि।

गार्ह एन अरिकेलक खेत स्मरण आयल। दूरसँ हरियर। हाथमे बालि। दाना अलग। खोखर अलग। आँखिक प्रत्यक्ष आ हाथक प्रत्यक्ष एक्के वस्तुक अलग अवस्था खोलैत अछि।

दैनिकीमे पछिला शब्द सभक नीचा आइ ओ चौठम शब्द जोड़लनि—

“क्रम।”

प्रत्यक्ष।

सीमा।

संशोधन।

क्रम।

बाहिर महानगरक राति अबो जागल छल। सर्वोच्च न्यायालयक भवन अन्हारमे शांत छल। भीतर कोनो न्यायिक निष्कर्ष एखन नहि बनल छल। याचिका मात्र प्रस्तुत भेल छल। प्रश्न मात्र पहुँचले छल।

आदित्य दीप बन्द करैत सोचलनि—सत्यक गति मन्द हो सकैत अछि, मुदा मन्द गति ओकर दोष नहि। दोष तखन होइत अछि जखन मनुष्य ओकरा ओहि ठाम पहुँचा देत जतय ओ एखन पहुँचलहि नहि अछि।

आ ओहि राति, समाचारक तेज उजास आ न्यायालयक शांत अन्हारक बीच, प्रमाणक छाया फेर लम्बा भेल—मुदा छाया एखनहुँ वस्तु नहि भेल छल।

012 प्रमाणक छायाक अध्याय 12

भोरक पहिल घड़ीमे दिल्लीक आकाश धूसर छल। वर्षाक सम्भावना छल, मुदा वर्षा एखन धरि आयल नहि छल। राज्यी अतिथिगृहक कोठलीमे आदित्य झा खिड़कीक लग ठाढ़ छलाह। पीठिका पर सर्वोच्च न्यायालयमे प्रस्तुत पूरक विशेष अनुमति याचिकाक प्रति, उच्च न्यायालयक पछिला आदेश, मुहरबन्द सूची, आ अन्वेषण-दैनिकीक पृथक प्रतिलिपि राखल छल।

काल्हि राति हुनका लगैत छल जे प्रश्न न्यायालय धरि पहुँचि गेल। आइ भोरहि एक नूतन सूचना आयल—अपतटीय संचालक लोकनि अपन विधिक पक्षक लेल वरिष्ठ अधिवक्ता सभक विस्तृत दल नियुक्त कऽ लेने छथि। अलग-अलग विषय पर अलग अधिवक्ता: विशेषाधिकार, संगणकीय प्रमाण, अधिकार-क्षेत्र, वित्तीय प्रवाह, संविदा, आ प्रक्रिया।

मालिनी कर्ण सात बजे पहुँचलीह। हुनकर हाथमे एक पात रहैक जाहि पर नाम नहि, केवल विषय लिखल छल

विशेषाधिकार।

अभिरक्षा-शृंखला।

संगणकीय अखण्डता।

जाल-पथक स्वामित्व।

वित्तीय सम्बन्ध।

अधिकार-क्षेत्र।

“ई की?” आदित्य पुछलनि।

“ओहि दलक सम्भावित आपत्ति,” मालिनी कहलनि। “नाम सभ छोड़ि देने छी। विषय पर ध्यान राखब।”

आदित्य पात लेलनि।

“ठीक केलहुँ। व्यक्तिक संख्या देखिकऽ भय होइत अछि। प्रश्नक संख्या देखिकऽ काम होइत अछि।”

“मुदा वरिष्ठ अधिवक्ता सभ अलग-अलग बिन्दु उठौताह। एक्के अभिलेख पर पाँच प्रकारक प्रश्न।”

“से अन्वेषण लेल खराब नहि।”

मालिनी आश्चर्यसँ देखलनि।

“किएक?”

“कारण जँ अभिलेख पाँच प्रश्न सहि नहि सकैत अछि तँ ओकरा पाँच उत्तरक भार देब उचित नहि। हम सभक काज प्रतिपक्ष कै हराबय नहि, अपन आधार परखब अछि।”

मालिनी आसन खींचि बैसलीह।

“तखन आइ फेर प्रत्यक्ष?”

“एखन धरि खंडक रीढ़ प्रत्यक्षे अछि। जे किछु सामने अछि, पहिने ओकर स्वरूप। प्रतिपक्ष ओकर अर्थ बदलय चाहत, राज्य ओकर अर्थ बढ़ाबय चाहत—दुनू प्रवृत्तिसँ दूरी।”

आदित्य एक कागत पर दू पंक्ति लिखलनि—

“वस्तु पहिने।”

“व्याख्या बादमे।”

ओ कागत मालिनीक आगाँ सरका देलनि।

“आइ एहि दू पंक्तिक रक्षा करवाक अछि।”



सर्वोच्च न्यायालयक गलियारा एखन पूर्ण रूपेँ भरल नहि छल। मुदा ओहि प्रकरणक कारण असामान्य चहल-पहल छल। अधिवक्ताक सहायिका सभ मोट संचिका, अनुक्रमणिका, लिखित निवेदन, निर्णय-संग्रह आ संगणकीय प्रमाण-संबंधी टिप्पणी लऽ कऽ दौड़ि रहल छलीह। एक कोनमे तीन वरिष्ठ अधिवक्ता अपन कनिष्ठ सभसँ धीमा स्वरमे बात कऽ रहल छलाह। दोसर कोनमे विद्यानंद मिश्र अपन दलक संग पृष्ठ-संख्या मिलबैत छलाह।

राज्यक दिस महान्यायवादीक कार्यालयसँ एक वरिष्ठ विधि-अधिकारी उपस्थित छलाह। महान्यायवादी स्वयं सूचीबद्ध सुनवाईक समय पर आबयवाला छलाह। गृह मंत्रालयक विधि-प्रकोष्ठक अधिकारी सभ पाछाँ बैसल छलाह। आदित्यक काज न्यायालयमे तर्क करब नहि, अभिलेखक प्रत्येक प्रश्न पर तत्क्षण स्पष्टता उपलब्ध करेनाइ छल।

मालिनी पाछाँक पंक्तिमे बैसल छलीह। हुनकर हाथमे एक सारणी छल—
अभिलेख।

स्रोत।

अधिग्रहणक तिथि।

संगणकीय हैश।

अभिरक्षा-क्रम।

प्रत्यक्ष कथन।

जे नहि सिद्ध होइत अछि।

ई अन्तिम स्तम्भ आदित्य स्वयं जोड़ने छलाह।

मालिनी पहिने एहि स्तम्भ केँ नकारात्मक बुझैत छलीह। आब हुनका लगैत छल जे ई पूरा सारणीक सबसँ आवश्यक स्तम्भ अछि।

प्रकरण पुकारल गेल।

प्रतिपक्षक पहिल वरिष्ठ अधिवक्ता ठाढ़ भेलाह। हुनकर स्वर शांत छल, मुदा शब्दक चयन धारदार।

“महोदयगण, राज्य एहि प्रकरण केँ विशाल जालक रूपमे प्रस्तुत करैत अछि। मुदा जखन हम मूल अभिलेख देखैत छी तँ तीन बात सामने अबैत अछि। पहिल—किछु सामग्री एक अधिवक्ताक कार्यालयसँ प्राप्त। दोसर—किछु संगणकीय अंशक व्यक्ति-विशेषसँ सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहि। तेसर—कथित अपतटीय स्वरूप एखन अनुमान पर आधारित।”

राज्यक वरिष्ठ विधि-अधिकारी उठवाक लेल तैयार भेलाह, मुदा महान्यायवादी, जे एखन पीठक सामने आवि बैसल छलाह, हाथसँ संकेत कऽ रोकलनि।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता आगाँ बजलाह—

“एहन स्थितिमे अन्वेषणक विस्तार स्वयं प्रश्न अछि। राज्यक प्रत्येक शंका केँ प्रमाणक रूप देल जाए तँ व्यक्ति, संस्था आ विधिक पेशा—तीनूक अधिकार प्रभावित होयत।”

पीठमे सँ एक न्यायमूर्ति पुछलनि, “अहाँक विशिष्ट निवेदन?”

“मुहरबन्द सामग्री पर कठोर पृथक्करण, मूल अन्वेषण-दलसँ विशेषाधिकार-सम्भावित सामग्रीक पूर्ण दूरी, आ संगणकीय सामग्रीक आधार पर कोनो प्रतिकूल निष्कर्षसँ पूर्व स्वतन्त्र पुष्टिकरण।”

महान्यायवादी उठलाह।

“राज्य एहि तीनूमे सँ कोनो सिद्धान्तक विरोध नहि करैत अछि।”

न्यायालयमे हलुक फुसफुसाहट भेल। प्रतिपक्षक किछु कनिष्ठ अधिवक्ता एक-दोसराक दिस देखलनि।

महान्यायवादी आगाँ कहलनि, “विवाद एहि बात पर अछि जे पृथक्करणक नाम पर वैध अन्वेषण पूर्ण रूपेँ स्थगित हो कि नहि। राज्य जे प्राप्त सामग्रीक उल्लेख करैत अछि, ओकर प्रत्येक अंशक सीमा अभिलेख पर दर्ज अछि। सेव्ड प्रवेश-संकेत सफल प्रवेशक प्रमाण नहि। जाल-इतिहास उपयोगकर्ता-पहिचानक स्वतन्त्र प्रमाण नहि। संगणकीय पातक अस्तित्व ओकर भीतर लिखल प्रत्येक अंकक सत्यता नहि। आ कथित अपतटीय सम्बन्ध एखन परीक्षणाधीन अछि।”

पीठक दोसर न्यायमूर्ति पुछलनि, “तखन राज्यक प्रत्यक्ष आधार की?”

महान्यायवादी पाछाँ आदित्य दिस देखलनि। आदित्य छोट पर्ची आगाँ देलनि।

“प्रत्यक्ष आधार—निर्दिष्ट उपकरणसँ विधिपूर्वक प्राप्त संगणकीय प्रतिरूप; अभिरक्षा-क्रम; निश्चित पात आ अभिलेखक अस्तित्व; शिकायतकर्ताक पृथक कथन; किछु वित्तीय सन्देशक उपलब्ध प्रतिलिपि; आ सीमित जाल-अभिलेख। एहि सबक परस्पर सम्बन्ध आ व्यक्तिसँ अन्तिम सम्बन्ध एखन अन्वेषणक विषय अछि।”

पीठ पुछलक, “अर्थात राज्य स्वयं कहैत अछि जे अन्तिम सम्बन्ध सिद्ध नहि?”

“हँ, महोदयगण। एखन नहि।”

ओहि तीन शब्दक बाद न्यायालयमे जे निस्तब्धता आयल, से आदित्यक लेल महत्वपूर्ण छल।

एखन नहि।

सत्ता प्रायः ‘हँ’ चाहैत अछि। समाचार ‘हँ’ वा ‘नहि’ चाहैत अछि। मुदा प्रमाणक संसारमे कखनो-कखनो सबसँ सत्य उत्तर ‘एखन नहि’ होइत अछि।



प्रतिपक्षक दोसर वरिष्ठ अधिवक्ता उठलाह। हुनकर विषय संगणकीय सामग्री छल।

“राज्य कहैत अछि जे संगणकीय प्रतिरूप अखण्ड अछि। मुदा अखण्डता आ प्रामाणिकता एक नहि। हैश ई देखबैत अछि जे नकल बदलल नहि; ई नहि देखबैत जे मूल सामग्री के बनौलक, कोन सन्दर्भमे बनौलक, वा ओकर कथन सत्य अछि।”

महान्यायवादी कहलनि, “राज्य एतहु सहमत अछि।”

“तखन एहि सामग्रीक प्रचारित महत्व?”

“प्रचार राज्यक अभिलेख नहि।”

पीठक एक सदस्य हलुक मुस्कुरेलाह।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता कहलनि, “मुदा अन्वेषणक भीतर एक परिकल्पना बनल अछि।”

महान्यायवादी: “परिकल्पना बनब अन्वेषणक अपराध नहि। ओकरा सिद्ध तथ्य कहब अपराधात्मक त्रुटि भऽ सकैत अछि। राज्य ओ त्रुटि नहि कऽ रहल अछि।”

आदित्यक भीतर गार्ह एन अरिकेलक एक पुरान दृश्य उभरल।

बरखाक बाद पोखरिक कात दू प्रकारक पाएक निशान। एक मनुष्यक, दोसर पशुक। बाल्यकालमे ओ दूरसँ कहि देने छलाह—“ई अमुक काकाक पाए।” बाबूजी पुछने छलथिन—“पाए देखलह कि काका?”

ओहि समय ओ प्रश्न कठोर लगने छल। आइ ओकर अर्थ पीठक सामने ठाढ़ छल।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता एक पृष्ठ देखेलनि। “एहि कथित भुगतान-सारणीक विषयमे राज्य की कहैत अछि?”

महान्यायवादी पर्ची देखलनि।

“ई निर्दिष्ट संगणकीय स्रोतमे भेटल एक पात अछि।”

“की ई वास्तविक भुगतानक प्रमाण?”

“एकाकी रूपमे नहि।”

“की ई संचालकक लेखा?”

“एखन सिद्ध नहि।”

“की लेखक पहिचानल गेल?”

“एखन नहि।”

“तखन अन्वेषण एक अज्ञात लेखकक अप्रमाणित पात पर चलि रहल अछि?”

एहि बेर महान्यायवादी पची नहि देखलनि।

“अन्वेषण एक पात पर नहि चलि रहल अछि। अन्वेषण एहि प्रश्न पर चलि रहल अछि जे ओ पात, पृथक शिकायत, वित्तीय अभिलेख, जाल-पथ, आ अन्य वस्तु सभ परस्पर सम्बन्धित अछि कि नहि। अहाँ जे पुछलहुँ से उचित प्रश्न अछि; मुदा उचित प्रश्नक उत्तर खोजब अन्वेषणक उद्देश्ये अछि।”

पीठ टिप्पणी करैत रहल।

मालिनी अपन सारणीमे भुगतान-पातक सामने लिखलनि—

“अस्तित्व प्रत्यक्ष।”

“लेखक—अज्ञात।”

“वास्तविक भुगतान—स्वतन्त्र पुष्टिकरण प्रतीक्षित।”

ओ एहि तीन पंक्तिक बीचक दूरी केँ पहिने कखनो एते स्पष्ट रूपेँ नहि देखले छलीह।



दुपहरियाक अवकाशमे न्यायालय परिसरक एक छोट कोठलीमे राज्यक दल बैसल। महान्यायवादी, महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयक प्रतिनिधि, गृह मंत्रालयक विधि-सलाहकार, आदित्य, मालिनी आ दू अन्य अधिकारी।

संचिका सभ पीठिका पर पसरल छल।

वरिष्ठ विधि-सलाहकार कहलनि, “प्रतिपक्षक दल व्यापक अछि। ओ सभ प्रत्येक सामग्री केँ पृथक-पृथक काटत।”

आदित्य कहलनि, “से ठीक अछि।”

“अहाँ फेर ठीक कहैत छी?”

“हँ। यदि हम पाँच सामग्री जोड़ि एक कथा बनबैत छी तँ ओ सभ पाँचूक पृथक मूल्य पुछत। हमरा पहिने स्वयं पुछबाक चाही छल।”

महान्यायवादी आदित्य दिस देखलनि।

“अहाँक सारणीक अन्तिम स्तम्भ हमरा पसिन्न आयल—‘जे नहि सिद्ध होइत अछि’। ई सभ संचिकामे अनिवार्य करू।”

गृह मंत्रालयक अधिकारी तनिक असहज भेलाह।

“महोदय, एते सीमा लिखला सँ राज्यक पक्ष दुर्बल नहि देखायत?”

महान्यायवादी उत्तर देबाक पहिने आदित्य बजलाह—

“सीमा लिखला सँ अभिलेख दुर्बल नहि होइत अछि। सीमा लुकेला सँ विश्वास दुर्बल होइत अछि।”

महान्यायवादी माथ हिलेलनि।

“न्यायालयक सामने राज्यक प्रतिष्ठा संख्या सँ नहि, शुद्धतासँ बनत।”

ओहि वाक्यक बाद गृह मंत्रालयक अधिकारी चुप भऽ गेलाह।

मालिनी पुछलनि, “जँ प्रतिपक्ष कहत जे अपतटीय शब्दे पूर्वाग्रहपूर्ण अछि?”

महान्यायवादी: “तखन हम कहब जे जतय स्वामित्व सिद्ध नहि, ओतय ‘कथित अपतटीय संरचना’ लिखल जाए। जतय केवल बाह्य-देशीय जाल-सुविधाक संकेत अछि, ओतय तेतेकहि लिखल जाए। शब्दक अतिक्रमण प्रमाणक अतिक्रमण जकाँ हानिकारक अछि।”

आदित्य केँ पहिल रातिक अपन संकल्प स्मरण आयल—हम अपराधक कथा नहि लिखब; हम प्रमाणक व्याकरण लिखब।

ओ व्याकरण आब सर्वोच्च न्यायालयक पीठिका पर छल।



ओही समय गृह मंत्रालयमे दोसर प्रकारक बैठक चलि रहल छल।

गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसादक सामने तीन राजनीतिक सहकर्मी बैसल छलाह। समाचार-माध्यममे चलैत बहस हुनका सभ केँ उत्तेजित कऽ देने छल। एक कहलनि—

“मंत्रीजी, बाहिर धारणा बनि रहल अछि जे न्यायालय अन्वेषणक हाथ बाँधि रहल अछि। राज्य केँ कठोर कथन देबाक चाही।”

दोसर जोड़लनि—“ओतबो ई कहू जे राष्ट्रीय हितक प्रश्न अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद किछु क्षण चुप रहलाह। हुनकर सामने समाचारक कतरन नहि, न्यायालयक आदेशक प्रति छल।

“राष्ट्रीय हितक सबसँ पहिल अंश की अछि?” ओ पुछलनि।

कोनो उत्तर तत्क्षण नहि आयल।

“न्यायालय पर विश्वास,” मंत्री स्वयं कहलनि। “अन्वेषणक अधिकार राज्यक अछि, मुदा अधिकारक सीमा न्यायालय देखत। हम अपन पक्ष तर्कसँ रखब। न्यायालयक नीयत पर संकेत देब राज्यक काज नहि।”

एक सहकर्मी कहलनि, “मुदा राजनीतिक मूल्य?”

“न्यायालयक विश्वास नष्ट कऽ जे राजनीतिक लाभ भेटत, ओकर मूल्य राज्य बहुते दिन चुकाओत।”

“प्रतिपक्ष कहत जे राज्य झुकि रहल अछि।”

“उचित प्रक्रिया झुकब नहि होइत अछि।”

मंत्री आदेश देलनि जे मंत्रालयक कोनो अधिकारी न्यायालयक विचाराधीन प्रश्न पर उत्तेजक सार्वजनिक कथन नहि देत। अधिकृत कथन केवल एतबे रहत—राज्य न्यायालयक आदेशक सम्मान करैत अछि; अन्वेषण अभिलेखानुसार चलि रहल अछि; कोनो व्यक्ति वा संस्थाक दोष न्यायिक निष्कर्ष बिना घोषित नहि।

सचिव पुछलनि, “महान्यायवादीक कार्यालय केँ एहि विषयमे विशेष निर्देश?”

मंत्री कहलनि, “केवल एक—अभिलेखसँ बाहिर एको शब्द नहि।”

“राजनीतिक पक्ष?”

“न्यायालयमे राजनीतिक पक्ष नहि होइत अछि।”

मंत्रीक स्वर ऊँच नहि छल। मुदा कोठलीक भीतर ओकर प्रभाव ऊँच छल।

सहकर्मी सभ उठि गेलाह। सचिव रुकल रहलाह।

“मंत्रीजी, यदि आदेश प्रतिकूल आयल?”

शिवेश्वर प्रसाद खिड़की दिस देखलनि।

“तखन विधिसम्मत उपाय। न्यायालयक सम्मान केवल अनुकूल आदेशक समय नहि कएल जाइत अछि।”



दुपहरिया बाद सुनवाई फेर आरम्भ भेल। एहि बेर प्रतिपक्षक तेसर वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकार-क्षेत्र पर ठाढ़ भेलाह।

“कथित जालक किछु भाग बाह्य भूभागमे, किछु जाल-सुविधा अन्य देशमे, किछु वित्तीय मध्यस्थ पृथक प्रदेशमे। राज्यक अन्वेषण अधिकारी कोन आधार पर एहि सभ केँ एक प्रकरणमे जोड़ैत छथि?”

महान्यायवादी: “राज्य एखन ‘एक’ सिद्ध जाल घोषित नहि करैत अछि। परस्पर सम्बन्धक परीक्षण चलि रहल अछि।”

“तखन व्यापक समन?”

महान्यायवादी आदित्य दिस देखलनि। आदित्य एक सूची आगाँ देलनि।

“प्रत्येक समन पृथक आधार पर जारी,” महान्यायवादी कहलनि। “किछु वित्तीय अभिलेख लेल, किछु संगणकीय अभिलेख लेल, किछु संस्था-पहिचान लेल। राज्य ई स्वीकार करैत अछि जे समनक उत्तर स्वयं दोषक प्रमाण नहि।”

पीठ पुच्छलक, “की समनक विषय सीमित छल?”

“हँ। सूची उपलब्ध अछि।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता एक समन देखलनि। “एहि मे ‘सम्बद्ध संस्था’ शब्द व्यापक अछि।”

महान्यायवादी कागत लेलनि।

“ई आपत्ति विचारणीय अछि। राज्य स्पष्ट सीमांकन प्रस्तुत कऽ सकैत अछि।”

प्रतिपक्षक पीठिका पर हलचल भेल। सम्भवतः हुनका अपेक्षा प्रतिरोधक छल, स्वीकारक नहि।

पीठक एक न्यायमूर्ति कहलनि, “राज्य जँ अपन शब्द सुधारय तैयार अछि, तखन विवादक किछु अंश समाप्त भऽ सकैत अछि।”

महान्यायवादी: “राज्यक उद्देश्य शब्द बचेनाइ नहि; वैध अन्वेषण बचेनाइ अछि।”

आदित्य दैनिकीमे लिखलनि—

“त्रुटिपूर्ण शब्दक रक्षा करब राज्यक प्रतिष्ठा नहि।”

“संशोधन पराजय नहि।”

ओहि क्षण हुनका बाबूजीक खेतक मेड़ स्मरण आयल। एक बेर नाप त्रुटिपूर्ण भेल छल। पड़ोसी कहने छल—“एहि मेड़ केँ एतय नहि, दू हाथ पाछाँ रहबाक चाही।” बाबूजी माप फेर कऽ मेड़ खसका देने छलथिन। गामक लोक कहने छल—“हारि गेलहुँ?” बाबूजी हँसने छलाह—“माप जीतल।”

आदित्यक मनमे ओहि दिनक वाक्य फेर उठल—

मनुष्य नहि, माप जीतय।



सुनवाईक अन्तिम भाग विशेषाधिकार पर लौटि आयल। विद्यानंद मिश्र स्वयं ठाढ़ भेलाह। हुनकर स्वर पहिल दिनसँ कम आक्रामक, मुदा अधिक स्पष्ट छल।

“महोदयगण, हमरा एक बात अभिलेख पर स्पष्ट करय अछि। हम ई नहि कहैत छी जे अधिवक्ताक कार्यालयमे भेटल प्रत्येक सामग्री विशेषाधिकार प्राप्त अछि। हम ई कहैत छी जे विधिक परामर्श, ग्राहकक गोपनीय निर्देश, प्रकरण-रणनीति आ असम्बद्ध ग्राहकक सामग्रीक रक्षा आवश्यक अछि। एहि वर्गीकरणक प्रक्रिया स्वतन्त्र रहय।”

पीठ पुच्छलक, “आ व्यापारिक अभिलेख?”

“जँ ओ केवल व्यापारिक अछि, केवल कार्यालयमे भेटल कारणसँ विशेषाधिकार प्राप्त नहि।”

प्रतिपक्षक एक कनिष्ठ अधिवक्ता विद्यानंद दिस झुकि किछु कहलक। विद्यानंद हाथसँ रोकि देलनि।
आदित्य ओ दृश्य ध्यानसँ देखलनि।

एतय प्रतिपक्ष सेहो सीमा स्वीकार कऽ रहल छल।

महान्यायवादी कहलनि, “राज्य एहि कथन केँ अभिलेख पर स्वीकार करैत अछि।”

पीठ: “तखन स्वतन्त्र समीक्षा-दल वर्गीकरण जारी राखत। विवादित प्रविष्टि सभक कारण-सहित सूची बनत।
मूल अन्वेषण-दल विशेषाधिकार-चिह्नित सामग्री नहि देखत। व्यापारिक वा अन्य असंरक्षित सामग्रीक विषयमे
पृथक परीक्षण होयत।”

विद्यानंद: “आ मुहरबन्द सामग्री पर जँ राज्य न्यायिक आदेश माँगत?”

पीठ: “तखन जतेक सम्भव हो, प्रतिपक्ष केँ उत्तर देबाक पर्याप्त सार उपलब्ध कराओल जाए। गोपनीयता
न्यायिक निर्णयक अदृश्य आधार नहि बनत।”

महान्यायवादी: “राज्य सहमत।”

किछु क्षण लेल न्यायालयमे संघर्षक बदला संरचना बनैत देखायल।

आदित्य केँ ई विचित्र लागल—बहुते बहुमूल्य अधिवक्ता, विशाल संचिका, तीक्ष्ण तर्क; मुदा अन्ततः प्रश्न फेर
ओतहि पहुँचैत अछि—कुन वस्तु की अछि? कुन सम्बन्ध सिद्ध? कुन सम्बन्ध एखन अनुमान? कुन सामग्री
संरक्षित? कुन सामग्री परीक्षण योग्य?

नव्य-न्यायक प्रत्यक्ष कोनो प्राचीन शब्द भरि नहि रहि गेल छल। ओ आधुनिक न्यायालयमे वर्गीकरणक
अनुशासन बनि ठाढ़ छल।



सुनवाई स्थगित भेल। बाहिर पत्रकार सभक जमघट छल। एक प्रश्न हवा चीरैत आयल—

“की सर्वोच्च न्यायालय राज्यक अन्वेषण पर अविश्वास व्यक्त केलक?”

महान्यायवादी बिना रुकने बाहिर निकलि गेलाह। अधिकृत प्रवक्ता केवल लिखित कथन पढ़लक—

“न्यायालय प्रक्रियात्मक प्रश्न सुनलक। कोनो अन्तिम दोष-निष्कर्ष नहि भेल। राज्य आदेशक पालन करत।”

दोसर पत्रकार पुछलक—“बहुमूल्य अधिवक्ताक विशाल दलसँ राज्य चापमे अछि?”

प्रवक्ता उत्तर देलक—“न्यायालयमे पक्षक सामर्थ्य अधिवक्ताक संख्या सँ नहि मापल जाइत अछि।”

आदित्य दूर ठाढ़ सुनैत रहलाह।

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “सर—”

ओ स्वयं रुकि गेलीह, फेर सुधारलनि, “आदित्य बाबू, एक बात?”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “कहू।”

“हम पहिने सोचैत रही जे पैघ विधिक दल आयत तँ हमरा सभ केँ अपन प्रमाण पैघ देखाबय पड़त।”

“आब?”

“आब लगैत अछि प्रमाण केँ पैघ नहि, स्पष्ट देखाबय पड़त।”

“से याद राखू।”

“अहाँ डरलहुँ नहि?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने क्षणभरि सोचलनि।

“भय संख्या देखिकऽ आयल छल। फेर हम प्रश्नक सूची देखलहुँ। भय प्रश्नमे बदलि गेल।”

“आ प्रश्न?”

“प्रश्न काजमे बदलि गेल।”

मालिनी मुस्कुरेलीह।

“गार्ह एन अरिकेलक उपाय?”

“मिथिलाक पुरान उपाय। भय कै नाम दिअ, तखन ओ काम बनि सकैत अछि।”



साँझ गृह मंत्रालयमे अधिकृत टिप्पणी आयल। सचिव गृह मंत्री कै संक्षिप्त विवरण देलक।

“न्यायालय राज्यक किछु प्रक्रियात्मक प्रस्ताव स्वीकार केलक, किछु स्पष्टीकरण माँगलक। प्रतिपक्षक दल अत्यन्त तैयार छल।”

शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “राज्यक उत्तर अभिलेखपरक रहल?”

“हँ।”

“कतहु अतिशयोक्ति?”

“महान्यायवादी स्वयं दू स्थान पर कहलनि—‘एखन सिद्ध नहि’।”

मंत्री आसनमे पाछाँ भेलाह।

“ठीक।”

सचिव चौकलाह। “ठीक?”

“जे सिद्ध नहि, ओकरा सिद्ध कहब राज्य कै किछु घड़ी बलवान देखेत, मुदा अन्ततः दुर्बल करत। न्यायालय जे देखत जे हम अपन सीमा स्वयं बुझैत छी, तखन वैध अन्वेषण पर विश्वास बढ़त।”

“राजनीतिक प्रतिक्रिया तीक्ष्ण अछि।”

“ओहि लेल अलग लोक छथि। हम एहि संचिकामे न्यायालयक विश्वास बचाएब।”

मंत्री एक पात पर हस्ताक्षर केलनि—मंत्रालयक सभ सार्वजनिक संचारमे आरोप, अन्वेषणाधीन संकेत, आ न्यायिक निष्कर्षक भाषा पृथक राखल जाए।

तकर नीचा ओ अपन हाथसँ एक पंक्ति जोड़लनि—

“राज्यक दृढ़ता सत्यक सीमा मानबमे अछि।”



राति दस बजे आदित्य, मालिनी आ दू अधिकारी अन्वेषण-कक्षमे फेर बैसल छलाह। सर्वोच्च न्यायालयमे उठल प्रश्न सभ एक-एक कऽ श्वेतपट पर लिखल गेल।

अधिकार-क्षेत्र।

समनक सीमा।

भुगतान-पातक लेखक।

जाल-पथक स्वामित्व।

विशेषाधिकार-वर्गीकरण।

संगणकीय सामग्रीक प्रामाणिकता।

स्वतन्त्र पुष्टिकरण।

आदित्य कहलनि, “एहि सभ कै प्रतिपक्षक हमला नहि बुझू। एहि सभ कै अधूरा कामक सूची बुझू।”

एक अधिकारी बजलाह, “मुदा किछु प्रश्न केवल बचावक कूट हो सकैत अछि।”

“हो सकैत अछि। मुदा प्रश्नक उद्देश्य देखबाक पहिने ओकर वैधता देखू। जे वैध अछि, उत्तर दिअ। जे केवल भ्रम उत्पन्न करैत अछि, अभिलेखसँ काटू। व्यक्ति पर प्रतिक्रिया नहि।”

मालिनी भुगतान-पातक सामने लिखलनि—“वित्त-संस्थाक मूल अभिलेख प्रतीक्षित।”

दू दिन पहिने धरि एहि प्रतीक्षाक कारण हुनका अधैर्य होइत छल। आइ प्रतीक्षा स्वयं प्रमाणक अनुशासन लगैत छल।

आदित्य ओकरा देखैत कहलनि, “एखन जे नहि आयल, ओकर स्थान रिक्त छोड़।”

“रिक्त स्थान लोक केँ अशान्त करैत अछि।”

“तैं लोक ओकरा अनुमानसँ भरि दैत अछि।”

“हम नहि भरब?”

“नहि।”

“जँ दोसर भरि दैत?”

“हम लिखब—‘अभिलेख उपलब्ध नहि।’ बस।”

मालिनी श्वेतपट पर एक छोट चौकोर स्थान रिक्त छोड़ि देलनि। ओकर उपर लिखलनि—

“प्रतीक्षित।”

ओ रिक्त चौकोर ओहि रातिक सबसँ निष्कपट चिन्ह छल।



मध्यरात्रिक बाद आदित्य एकान्तमे बैसलाह। खिड़की बाहिर वर्षा आरम्भ भऽ गेल छल। दिल्लीक सड़क पर उजास पानि मे टूटि-टूटि कऽ पड़ैत छल।

हुनकर सामने आइक दैनिकी खुलल छल।

ओ लिखलनि—

“बहुमूल्य अधिवक्ता प्रमाणक मूल्य बढ़बैत वा घटबैत नहि।”

“संख्या सत्यक गुणक नहि।”

“आपत्ति शत्रु नहि; वैध आपत्ति परीक्षणक साधन।”

“राज्यक मान न्यायालयक विश्वाससँ जुड़ल अछि।”

“प्रत्यक्षक पहिल धर्म—जतेक देखल, तेतेक कहू।”

कलम रुकल।

गार्ह एन अरिकेलक स्मृति फेर आयल। बचपनमे गामक हाटमे एक व्यापारी तराजूक एक पलड़ा पर चमकदार बाट रखैत छल। बाट पैघ देखाइत छल, मुदा भीतर खोखर। बाबूजी कहने छलथिन—“चमक वजन नहि होइत अछि।”

आइ न्यायालयक विशाल संचिका, वरिष्ठ अधिवक्ताक पंक्ति, समाचारक ऊँच शीर्षक—सभ ओहि चमकदार बाट जकाँ भऽ सकैत छल। वजन तऽ मापसँ निकलत।

आदित्य दैनिकीक अन्तिम पंक्ति लिखलनि—

“चमक नहि, माप।”

बाहिर वर्षा तेज भेल।

न्यायालयक भीतर एखन कोनो अन्तिम विजय नहि छल। राज्य जितल नहि छल। प्रतिपक्ष हारल नहि छल। अपतटीय जालक पूर्ण स्वरूप सिद्ध नहि छल। व्यक्तिक भूमिका सिद्ध नहि छल। किछु अभिलेख उपस्थित छल, किछु सम्बन्ध सम्भावित, किछु पुष्टिकरण प्रतीक्षित।

मुदा एक बात दिन भरिमे अधिक स्पष्ट भेल छल—जतेक विधिक शक्ति सामने आवय, प्रमाणक भाषा ओकर संख्या देखिकऽ बदलि नहि सकैत अछि।

प्रातःकाल धरि वर्षा थमि गेल।

नगरक सडक धुलल छल ।

आ अन्वेषणक श्वेतपट पर एक रिक्त चौकोर अबो रिक्त छल ।

ओहि रिक्त स्थानक रक्षा करब सेहो सत्यक रक्षा छल ।

013 प्रमाणक छायाक अध्याय 13

वर्षा थमला पछाति दिल्लीक भोर निर्मल छल। पिछला रातिक पानि राजपथक धूर दबा देने छल, आ उच्च न्यायालयक प्राचीर पर पड़ैत पहिल इजोत एहन लगैत छल जेना पत्थरक भीतर धरि कोनो शान्ति उतरल हो।

आदित्य झा राज्यी अतिथिगृहक कोठलीमे भोरहि सँ जागल छलाह। पीठिका पर तीन संचिका खुलल छल—आह्वान-पत्रक क्रम, संगणकीय प्रतिबिम्बक निर्माण-विवरण, आ हैश-श्रृंखलाक सत्यापन-पत्र। काल्हि न्यायालयमे प्रतिपक्ष अनेक प्रश्न उठौने छल। किछु प्रश्न तीक्ष्ण छल, किछु पुनरुक्त, किछु शब्दक जाल। मुदा आदित्यक सामने आइ प्रश्नक रूप नहि, उत्तरक आधार छल।

ओ पहिल पृष्ठ पर लिखलनि—

“उत्तर तर्कसँ नहि, अभिलेखसँ।”

फेर ठहरि गेलाह।

ई वाक्य हुनका कठोर लगल। तर्कक स्थान सेहो छल। मुदा तर्क प्रत्यक्षक पाछाँ चल्य, आगाँ नहि। ओ पंक्ति काटि पुनः लिखलनि—

“पहिने अभिलेख। तकर पछाति तर्क।”

खिड़की बाहिर अशोकक पात पर पानि चमकि रहल छल। गार्ह एन अरिकेलमे एहन भोरमे हुनकर बाबूजी खेतक मेड़ देखि अबैत छलाह। कतेक बेर कहने छलथिन—“मेड़ सोझ रहत तँ पानि अपन बाट बुझत।”

आदित्यक मनमे आयल—अन्वेषणो मेड़क काज अछि। प्रमाणक पानि कतय जाए, कतय नहि—ई सीमा पहिले बनबय पड़ैत अछि।

केवाड़ी पर हलुक ठकठक भेल।

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हाथमे एक नील संचिका छल। मुख पर राति भरिक जागरणक थकान छल, मुदा आँखि सजग।

“सत्यापन पूरा भऽ गेल,” ओ कहलनि।

आदित्य संचिका दिस संकेत केलनि।

“क्रमसँ कहू।”

मालिनी बैसलीह।

“पहिल—मूल संगणकीय माध्यम जब्त होयबाक समय जे हैश-मूल्य दर्ज छल, संग्रहागारमे मुहर खोलबाक पहिने सत्यापनमे ओही रहल। दोसर—लिखन-निरोधक यन्त्रक माध्यमसँ बनाओल संगणकीय प्रतिबिम्बक हैश निर्माणक समय आ विश्लेषण आरम्भ होयबाक पहिने समान अछि। तेसर—कार्य-प्रतिलिपि अलग बनाओल गेल, ओकर हैश सेहो दर्ज अछि। मूल माध्यम पर कोनो विश्लेषण नहि भेल। चारिम—प्रवेश-पंजीमे सभ व्यक्ति, समय आ प्रयोजन लिखल अछि।”

“कुनो असंगति?”

मालिनी एक क्षण रुकलीह।

“एक।”

आदित्य हुनका देखलनि।

“कहू।”

“एक बाह्य संग्रह-माध्यमक जब्ती-पत्रमे समय १८:४२ अछि। आरम्भिक प्रयोगशाला-पंजीमे १८:४७ लिखल अछि। पाँच मिनटक अन्तर।”

“कारण?”

“एखन निश्चित नहि। सम्भव अछि जब्ती-स्थल पर हस्ताक्षरक समय आ प्रयोगशाला प्रवेश-पंजीक समय अलग घटना हो। मुदा हम अनुमान नहि लिखने छी। दूनू समय जतेक अछि, तेतेक राखल अछि।”

आदित्य हलुक माथ हिलेलनि।

“भल।”

मालिनी आस्ते सँ बजलीह, “प्रतिपक्ष एही पाँच मिनट कँ बहुते पैघ बनाओत।”

“बनाबय दिअ।”

“अहाँ चिन्तित नहि छी?”

“चिन्ता असंगतिक हो, प्रतिपक्षक उपयोगक नहि। यदि पाँच मिनट कारण सहित स्पष्ट भऽ सकत, लिखब। नहि भऽ सकत, लिखब—कारण अज्ञात। ई पाँच मिनटक रक्षा करबाक लेल पाँच घंटाक कथा नहि बनायब।”

मालिनी संचिका बन्द नहि केलनि।

“झा जी, एक बात पुछी?”

“पुछू।”

“जँ ई पाँच मिनटक अन्तरसँ पूरा श्रृंखला पर प्रश्न उठत?”

“तखन न्यायालय प्रश्न पुछत। हम उत्तर देब। श्रृंखला टूटल अछि कि केवल दू अभिलेखक समय अलग अछि—ई तथ्य परखल जाएत। प्रत्यक्षक धर्म ई नहि जे अपन अनुकूल सभ बात पैघ करब आ विपरीत बात छोट। प्रत्यक्षक धर्म—जतेक अछि, तेतेक।”

मालिनी अपन नोटमे लिखलनि—“असंगति नुकेबाक नहि; सीमा सहित प्रस्तुत करबाक।”

आदित्य संचिका खोललनि।

“आह्वान-पत्र सभ?”

“क्रम बनि गेल अछि। कोन संस्थाकें कखन भेजल गेल, कोन विधिक आधार पर, की माँगल गेल, की उत्तर आयल, की नहि आयल—सभ अलग।”

“जे नहि आयल?”

“‘प्रतीक्षित’।”

आदित्यक आँखि श्वेतपट पर बनाओल ओहि रिक्त चौकोर कँ स्मरण कएलक।

“भल। आइ न्यायालयमे ओहि रिक्त स्थानक रक्षा करबाक अछि।”



न्यायालय कक्ष भरल छल। पिछला सुनवाइक बाद प्रकरण समाचार-पत्र सभमे पैघ स्थान पाबि चुकल छल। बाह्य गलियारामे संवाददाता, भीतर अधिवक्ता, पाछाँ राज्यी अधिकारी। मुदा न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर बैसैत देरी पूरा कोलाहल एक अनुशासित मौनमे बदलि गेल।

प्रतिपक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता पहिने उठलाह। हुनकर सामने रंगीन पर्ची सँ भरल मोट संचिका छल।

“महोदया, राज्य काल्हि कहलक जे ओकर अन्वेषण अभिलेख-आधारित अछि। आइ हम तीन प्रश्न पर उत्तर चाहैत छी। एक—आह्वान-पत्र सभक वैधता आ सीमा। दू—मूल संगणकीय माध्यम आ कथित प्रतिबिम्बक अखण्डता। तीन—हैश-श्रृंखलाक वास्तविक निरन्तरता। राज्य एहि तीनूमे विफल होइत अछि तँ शेष कथा केवल परिकल्पना रहि जाएत।”

राज्यक अधिवक्ता उठय लगलीह, मुदा न्यायमूर्ति आर्या हाथक संकेतसँ रोकलनि।

“ठीक। पहिने प्रश्न एक। आह्वान-पत्र।”

प्रतिपक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता एक पृष्ठ उठेलनि।

“ई आह्वान-पत्र एक भुगतान-मध्यस्थ संस्था कैं गेल। एहिमे ‘सम्बद्ध खाता’ शब्द अछि। सम्बद्धता पहिने सिद्ध नहि छल। तखन राज्य पहिनहि निष्कर्ष बना कऽ अभिलेख माँगि रहल छल।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “महोदया, ‘सम्बद्ध’ शब्द अन्वेषणक विषयक संकेतक रूपमे प्रयुक्त भेल अछि, न्यायिक निष्कर्षक रूपमे नहि।”

“मुदा भाषा?” न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि। “आह्वान-पत्रक भाषा अन्वेषणक निष्पक्षता देखबैत अछि कि पहिनहि निष्कर्ष?”

राज्यक अधिवक्ता आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि।”

आदित्य ठाढ़ भेलाह।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई शब्द अहाँकें उचित लगैत अछि?”

आदित्य संचिका खोललनि।

“महोदया, आई पढ़ला पर हम एकरा अधिक तटस्थ रूपमे लिखितहुँ—‘अन्वेषणाधीन लेन-देनसँ संभावित सम्बन्ध रखने खाता’। ‘सम्बद्ध’ शब्दक उपयोग स्वयं सिद्ध सम्बन्धक अर्थमे नहि कएल गेल छल। मुदा भाषा अधिक सावधान भऽ सकैत छल।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता तत्क्षण उठलाह। “अर्थात् अधिकारी स्वीकार करैत छथि जे भाषा दोषपूर्ण छल।”

आदित्य उत्तर देबाक लेल मुख खोललनि, मुदा न्यायमूर्ति आर्या स्वयं कहलनि, “ओ स्वीकार केलनि जे भाषा अधिक तटस्थ भऽ सकैत छल। अहाँ ओकरा जे निष्कर्ष देबय चाहैत छी, से अहाँक तर्क अछि। अभिलेखमे अधिकारीक पूरा उत्तर रहत।”

न्यायालयक कक्षमे हलुक फुसफुसाहट उठि फेर थमि गेल।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता दोसर आह्वान-पत्र खोललनि।

“एहि संस्थासँ चौदह मासक अभिलेख माँगल गेल। कथित घटना-अवधि केवल सात मास। शेष सात मास किएक?”

आदित्यक उत्तर संक्षिप्त छल।

“पूर्ववर्ती आ पश्चातवर्ती लेन-देनक क्रम देखबाक लेल। मुदा प्राप्त सामग्रीक उपयोग घटना-अवधि सँ बाहिर स्वयमेव आरोप बनेबाक लेल नहि कएल गेल अछि।”

“तखन सीमा कोन?”

“जतेक प्रश्नक उत्तर लेल माँगल गेल, तेतेक। जे असम्बद्ध अछि, ओकरा आरोपक आधार नहि बनाओल जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की असम्बद्ध सामग्री अलग चिन्हित कएल गेल?”

मालिनी पाछाँसँ अपन पृष्ठ खोललनि। राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “हँ, महोदया। पृथक्करण-सूची अछि।”

“राखू अभिलेख पर।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता एक क्षण लेल मौन भेलाह। तकर बाद बजलाह, “हमर आपत्ति समाप्त नहि भेल।”

“समाप्त करबाक आवश्यकता नहि,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “आगे बढ़ू।”



दोसरा प्रश्न पर कक्षक वायु बदलि गेल।

ई संगणकीय पद्धतिक प्रश्न छल। एतय एक छोट त्रुटि सेहो पैघ अर्थ पाबि सकैत छल।

प्रतिपक्षक एक दोसर अधिवक्ता उठलाह। हुनकर विशेषता संगणकीय परीक्षणमे स्पष्ट बुझाईत छल। ओ एक सारणी पीठक सामने रखलनि।

“महोदया, राज्य कहैत अछि जे मूल माध्यमक प्रतिबिम्ब बनल। प्रश्न—कुन यन्त्रसँ? कोन संस्करणक साधनसँ? निर्माणक समय मूल माध्यम लिखन-संरक्षित छल कि नहि? हैश कखन लेल गेल? कोन विधिसँ? आ मूल माध्यम एखन कतय अछि?”

न्यायमूर्ति आर्या राज्य दिस देखलनि।

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “अन्वेषण अधिकारी उत्तर देताह।”

आदित्य ठाढ़े रहलाह।

“मूल माध्यम जब्ती पश्चात् मुहरबन्द पुटिकामे प्रयोगशाला आनल गेल। मुहर सत्यापनक बाद लिखन-निरोधक यन्त्र लगाओल गेल। प्रतिबिम्ब निर्माणसँ पहिने मूल माध्यमक हैश-मूल्य दर्ज भेल। प्रतिबिम्ब पूर्ण भेला पश्चात् प्रतिबिम्बक हैश-मूल्य दर्ज भेल। कार्य-विश्लेषण अलग प्रतिलिपि पर भेल। मूल माध्यम पुनः मुहरबन्द संग्रहमे अछि।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता पुछलनि, “की मूल माध्यमक हैश आ प्रतिबिम्बक हैश समान अछि?”

“जाहि विधिसँ बिट-स्तरीय प्रतिबिम्ब बनाओल गेल, ओहि सत्यापनमे अपेक्षित समानता दर्ज अछि।”

“अपेक्षित?”

“हँ। कारण अलग-अलग हैश-विधिक मूल्य एक-दोसरासँ समान नहि होइत; समान विधिक तुलना समान रहबाक चाही। प्रतिवेदनमे विधि सहित मूल्य अछि।”

किछु कनिष्ठ अधिवक्ता एक-दोसर दिस देखलनि। न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ पलटलनि।

“प्रतिवेदनमे दू हैश-विधि अछि?”

“जी। दूनूक मूल्य दर्ज अछि।”

“किएक?”

“एकाधिक सत्यापनक लेल।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता तत्क्षण बजलाह, “एहि उत्तरसँ अखण्डता सिद्ध नहि होइत अछि। केवल अधिकारी कहि रहल छथि।”

आदित्य बिना उत्तेजना उत्तर देलनि, “हमर कथन प्रमाण नहि। प्रतिवेदन, स्वचालित लेख, प्रयोगशाला-पंजी, मुहर-विवरण आ परीक्षण योग्य प्रतिबिम्ब—ई सब देखल जा सकैत अछि। हमर उत्तर केवल ओकर स्थान बतबैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकलनि।

“ई महत्त्वपूर्ण भेद अछि। अधिकारीक कथन आ परीक्षण योग्य अभिलेख एक नहि।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता अपन अगिला पृष्ठ पर गेलाह।

“तखन पाँच मिनट?”

मालिनी पाछाँ तनिक सीधी बैसलीह।

आदित्यक मुख बदलल नहि।

“कुन पाँच मिनट?” न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि।

“जब्ती-पत्र १८:४२। प्रयोगशाला आरम्भिक पंजी १८:४७। राज्यक श्रृंखलामे पाँच मिनट अज्ञात।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“उत्तर?”

“दू समय अभिलेखमे अछि। एखन धरि ई निश्चित नहि जे पहिल समय जब्ती-स्थल पर हस्ताक्षर पूर्ण होयबाक अछि आ दोसर समय वाहन प्रस्थानपूर्व संग्रह-पंजीक प्रविष्टि, अथवा कोनो अन्य कारण। सत्यापन चलि रहल अछि। हम कारणक अनुमान नहि प्रस्तुत करब।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता स्वर तनिक ऊँच कएलनि।

“अर्थात् पाँच मिनटक शून्य?”

“अर्थात् दू अभिलेखमे पाँच मिनटक अन्तर। ‘शून्य’ शब्द अहाँक व्याख्या अछि।”

“की एहि पाँच मिनटमे माध्यम बदलल जा सकैत छल?”

“कल्पना अनेक हो सकैत अछि।”

“उत्तर दिअ—सकैत छल कि नहि?”

“यदि प्रश्न सामान्य सम्भावनाक अछि, संसारमे अनेक बात सम्भव। यदि प्रश्न एहि माध्यमक अछि, एहन परिवर्तनक प्रत्यक्ष प्रमाण एखन अभिलेख पर नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। सम्भावना आ प्रमाण अलग राखू।”

कक्षमे मौन सघन भेल।

मालिनी कै काल्हिक रिक्त चौकोर स्मरण भेल। पाँच मिनट ओहि चौकोरक दोसर रूप छल। ओ चाहैत छलीह जे आदित्य तत्क्षण कारण देखि, प्रतिपक्षक धार कुंठित हो। मुदा आदित्य कारण नहि गढ़लनि।

मालिनी कै एक विचित्र शान्ति भेल।

अनिश्चितता स्वीकार करब दुर्बलता नहि छल।

ई प्रमाणक मर्यादा छल।



मध्याह्न अवकाशमे राज्यक परामर्श-कक्षमे किछु अधिकारी बेचैन छलाह।

“ओ पाँच मिनट समाचारक शीर्षक बनत,” एक अधिकारी कहलनि।

दोसर बजलाह, “एक सरल स्पष्टीकरण देल जा सकैत छल। जब्ती-पत्रक समय आ वाहन-पंजीक समय—बस।”

आदित्य पानि पीबैत छलाह। गिलास राखि कहलनि, “जँ वाहन-पंजी से सिद्ध करत, देब। एखन नहि।”

“मुदा प्रतिपक्ष लाभ लैत अछि।”

“लाभ लेब तक अधिकार अछि।”

“हमरा अपन प्रकरण बचाबय पड़त।”

“प्रकरण बचाबय लेल तथ्य बदलि नहि सकैत छी।”

कक्षमे किछु क्षण निस्तब्धता रहल।

एक वरिष्ठ अधिकारी तनिक कठोर स्वरमे बजलाह, “झा जी, ई केवल दार्शनिक अभ्यास नहि। सामने करोड़ोंक लेन-देन, अपतटीय संरचना, सार्वजनिक क्षति—”

आदित्य बीचमे नहि काटलनि। अधिकारी पूरा बाजि चुकला पर ओ आस्ते कहलनि, “तँ अधिक सावधानी चाही। जे पैघ आरोप, ओकर आधार आरो स्वच्छ। सार्वजनिक क्षति सम्भावित अछि कहि हम पाँच मिनटक कारण गढ़ि दी, तँ हम ओहि क्षतिक रक्षा नहि करब—हम अन्वेषणक विश्वास नष्ट करब।”

मालिनी कोठलीक कोनमे बैसल सुनैत छलीह।

वरिष्ठ अधिकारी आसनसँ उठलाह।

“अहाँ बहुते कठोर पद्धति लऽ कऽ चलैत छी।”

“पद्धति हमर नहि।”

“तखन केकर?”

आदित्य एक क्षण लेल मुस्कुरेलाह।

“सत्यक।”

किछु लोकक मुख पर असन्तोष छल। मुदा कोनो उत्तर नहि आयल।

ओहि समय मालिनीक दूरभाष कम्पित भेल। प्रयोगशालासँ संदेश छल—जब्ती-दल प्रमुखक हस्तलिखित क्षेत्र-
दैनिकी भेटल अछि। ओ १८:४२ पर मुहर संख्या लिखबाक आ १८:४७ पर वाहनमे ‘हस्तान्तरण पूर्ण’ लिखबाक
उल्लेख करैत अछि।

मालिनी आदित्य दिस बढ़लीह।

“ई देखू।”

आदित्य पढ़लनि।

कक्षमे सभक मुख बदलल।

वरिष्ठ अधिकारी कहलनि, “एतबे! आब न्यायालयमे स्पष्ट भऽ जाएत।”

आदित्य तत्क्षण बजलाह, “पहिने मूल दैनिकी सत्यापित हो। हस्ताक्षर, पृष्ठक्रम, अभिरक्षा। संदेश प्रमाण
नहि।”

अधिकारी फेर बैसि गेलाह।

मालिनी कैँ हँसी रोकय पड़लनि।

“अहाँ कखनो शीघ्र प्रसन्न नहि होइत छी?” ओ आस्ते पुछलनि।

“प्रसन्नता निजी अछि। अभिलेख सार्वजनिक उत्तरदायित्व।”



अवकाशक बाद तेसर प्रश्न—हैश-श्रृंखला—पर बहस आरम्भ भेल।

प्रतिपक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता फेर उठलाह।

“महोदया, राज्य ‘हैश’ शब्द कैँ जादुई मोहर जकाँ प्रयोग करैत अछि। हम स्पष्ट करय चाहैत छी—हैश केवल
दू प्रतिलिपिक समानता देखबैत अछि; ई नहि देखबैत जे मूल सामग्री सत्य, वैध, उचित व्यक्ति द्वारा निर्मित,
अथवा अपराधसँ सम्बद्ध अछि।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “एहि बातसँ राज्य असहमत नहि।”

कक्षमे हलचल भेल।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता क्षणभरि रुकि गेलाह। सम्भवतः हुनका एहन उत्तर अपेक्षित नहि छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन विवाद की?”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “विवाद ई अछि जे प्रतिपक्ष हैशक सीमित कार्य कैँ ओकर निरर्थकता बनबय
चाहैत छथि। हैश सामग्रीक सत्यता नहि, अखण्डता परखबाक साधन अछि। सामग्रीक अर्थ, लेखकता, नियंत्रण,
सम्बन्ध—ओ सभ अलग प्रमाणसँ देखल जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अधिकारी, अहाँ एहि बात कैँ अपन शब्दमे कहू।”

आदित्य उत्तर देलनि, “महोदया, एक बन्द घड़ामे जे वस्तु राखल अछि ओकर सूची आ मुहर ई देखबैत अछि
जे घड़ा बदलल कि नहि; ई नहि सिद्ध करैत जे भीतरक वस्तु केकर अछि। हैश सेहो अखण्डताक एक साधन अछि।
हम ओकरासँ ओतबे कहब, जतेक ओ कहि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या हलुक मुस्कुरेलीह ।

“उपमा ठीक अछि, मुदा न्यायालय उपमासँ नहि, अभिलेखसँ निर्णय करत ।”

“जी ।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता अगिला प्रश्न पर गेलाह ।

“कार्य-प्रतिलिपि पर विश्लेषण भेल । की विश्लेषणक समय नवी संचिका सभ बनल ?”

मालिनी जानैत छलीह—ई प्रश्न आवश्यक अछि । विश्लेषण-साधन अनेक सहायक संचिका बनबैत अछि ।

आदित्य कहलनि, “कार्य-परिवेशमे विश्लेषण-साधनक सहायक संचिका बनल अछि । तें कार्य-प्रतिलिपिक हेश मूल प्रतिबिम्बसँ समान रहबाक अपेक्षा नहि । मूल सत्यापित प्रतिबिम्ब अपरिवर्तित सुरक्षित अछि । प्रत्येक विश्लेषण पुनरुत्पादित करबाक लेल साधन-विवरण आ निर्यात-पथ दर्ज अछि ।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता कहलनि, “तखन जे पटलचित्र राज्य देखबैत अछि, से मूल नहि ?”

“पटलचित्र प्रस्तुतीकरण अछि । मूल संगणकीय अवशेष सत्यापित प्रतिबिम्बमे अछि । पटलचित्र स्वयं मूल प्रमाण नहि ।”

“तखन अहाँ स्वीकार करैत छी जे पटलचित्र भ्रामक हो सकैत अछि ?”

“सन्दर्भ काटल जाए तँ कोनो चित्र भ्रामक भऽ सकैत अछि । तें हम मूल पथ, समय, स्रोत आ निर्यात-विवरण संग राखैत छी ।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि ।

“ई न्यायालय भविष्यक प्रस्तुतिमे केवल पटलचित्र पर निर्भरता स्वीकार नहि करत । मूल स्रोत-सन्दर्भ उपलब्ध रहत ।”

राज्य आ प्रतिपक्ष दुनू “जी” कहलनि ।

मालिनी अपन नोटमे लिखलनि—“चित्र सुविधा, स्रोत प्रमाण ।”

ओहि क्षण हुनका बुझायल जे नव्य-न्याय केवल प्राचीन शब्द नहि । ई प्रत्येक संगणकीय पृष्ठक पाछाँ प्रश्न करैत अछि—“ई की अछि ? केकर संबंधमे अछि ? कोन रूपमे अछि ? की सिद्ध करैत अछि ? की नहि ?”



सुनवाईक अन्तिम भाग अप्रत्याशित रूपेँ तीक्ष्ण भेल ।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता एक नवी बात उठेलनि ।

“महोदया, अन्वेषण अधिकारीक दल एक विदेशी जाल-अधिष्ठान-संकेतक उल्लेख अपन आन्तरिक सारमे केने अछि । मुदा एखन धरि न विदेशी सेवा-प्रदाता उत्तर देने अछि, न जाल-अधिष्ठानक स्वामित्व प्रमाणित । तखन राज्य ‘अपतटीय जाल’ शब्द किएक प्रयोग करैत अछि ?”

राज्यक पीठिका पर हलचल भेल । एहि शब्द पर पूरा प्रकरणक सार्वजनिक छवि टिकल छल ।

न्यायमूर्ति आर्या सोझ प्रश्न केलनि, “राज्य ?”

राज्यक अधिवक्ता किछु पृष्ठ पलटलनि ।

आदित्य आस्ते सँ कहलनि, “महोदया, यदि अनुमति हो ।”

“कहू ।”

“आन्तरिक सारमे ‘अपतटीय संकेत’ शब्द प्रयोग भेल अछि, ‘अपतटीय स्वामित्व सिद्ध’ नहि । सार्वजनिक वादपत्रमे जतय ‘अपतटीय जाल’ लिखल अछि, ओ आरोपक रूपमे वर्णित अछि, सिद्ध तथ्यक रूपमे नहि । एखन धरि विदेशी अधिष्ठान, जाल-नाम-पञ्जीकरणक किछु संकेत, भुगतान-पथक किछु बाह्य संदर्भ आ सार्वजनिक

प्राविधिक अभिलेख उपलब्ध अछि। नियन्त्रण, लाभकारी स्वामित्व आ व्यक्तिगत दायित्व अलग सत्यापन चाहैत अछि।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता कहलनि, “तखन शीर्षक अतिरंजित अछि।”

आदित्य उत्तर नहि देलनि। न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “प्रकरणक शीर्षक प्रमाण नहि। न्यायालय केवल अभिलेख देखत।”

कक्षमे गम्भीर मौन पसरल।

एहि एक वाक्यसँ अनेक संवाददाताक सम्भावित शीर्षक मरि गेल छल।

न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखब आरम्भ केलनि।

ओ कहलनि—आह्वान-पत्रक वैधता प्रत्येक पत्रक आधार, सीमा आ माँगल सामग्रीक प्रकृति पर परखल जाएत; केवल प्रश्न उठलासँ प्राप्त अभिलेख स्वतः अमान्य नहि होयत, मुदा अति-विस्तृत माँगक असम्बद्ध अंश पृथक राखल जाएत। संगणकीय प्रतिबिम्बक अखण्डता परीक्षण योग्य अभिलेख, मुहर, हैश, प्रवेश-पंजी आ पुनरुत्पादन-सक्षमतासँ परखल जाएत। हैश सामग्रीक सत्यता वा लेखकता सिद्ध नहि करैत, मुदा अखण्डताक प्रश्नमे प्रासंगिक साधन अछि। पाँच मिनटक समय-अन्तरक कारण परखल जाएत; जाबत सत्यापित नहि हो, कोनो पक्ष ओकरा निश्चित छेड़छाड़ वा निश्चित निरापदता कहि प्रस्तुत नहि करत।

फेर ओ ठहरलीह।

“आ एक बात,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई न्यायालय चाहैत अछि जे राज्य अपन अगिला सारमे पाँच पृथक शीर्षक राखय—आरोप, प्रत्यक्ष सामग्री, अन्वेषण-अनुमान, प्रतीक्षित सत्यापन, आ न्यायिक निष्कर्ष। एक-दोसरामे मिश्रण नहि।”

आदित्यक मनमे गार्ह एन अरिकेलक मेड़ फेर उभरल।

पानि अपन बाट बुझत।

“जी, महोदया।”



सुनवाई समाप्त भेला पछाति गलियारामे पत्रकार सभ आदित्यक बाट रोकय चाहलक।

“पाँच मिनटक अन्तर पर की कहब?”

“विदेशी जाल-अधिष्ठान सिद्ध भेल कि नहि?”

“राज्यक प्रकरण दुर्बल भेल?”

“प्रतिपक्षक आपत्ति असफल?”

आदित्य रुकलाह।

“न्यायालय जे दर्ज केलक, से आदेशमे अछि। पाँच मिनटक अन्तर सत्यापनाधीन अछि। विदेशी नियन्त्रण एखन सिद्ध तथ्य नहि। आ आइ कोनो पक्षक विजय घोषित करब समयसँ पहिने होयत।”

एक संवाददाता पुछलक, “तखन आइ जीतल के?”

आदित्य किछु क्षण ओकरा देखैत रहलाह।

“यदि किछु जीतल, तऽ प्रश्न पुछबाक विधि।”

“ई शीर्षक नहि बनत,” संवाददाता हँसि कऽ कहलक।

“तखन शीर्षक बदलू।”

आदित्य बढि गेलाह।



साँझमे प्रयोगशालाक मूल दैनिकी न्यायालयक आदेशानुसार सत्यापन लेल आयल। पृष्ठक्रम अखण्ड। हस्ताक्षर जब्ती-दल प्रमुखक नमूना हस्ताक्षरसँ मिलल। मुहर संख्या ओही। १८:४२ पर स्थलपर पुटिका मुहरबन्द होयबाक उल्लेख। १८:४७ पर वाहन प्रभारी केँ मुहरबन्द पुटिका हस्तान्तरण पूर्ण होयबाक प्रविष्टि।

मालिनी उत्साहित भऽ आदित्यक कोठलीमे अयलीह।

“पाँच मिनट स्पष्ट।”

आदित्य पृष्ठ देखलनि।

“एखन तीन बात परखू—दैनिकी बादमे भरल नहि, पृष्ठ क्रम निरन्तर, आ हस्तान्तरण लेनिहारक पंजी मेल खाइत अछि।”

“दू अन्वेषण पूरा। तेसर चलि रहल अछि।”

“तखन ‘स्पष्टीकरण पुष्टिकरणाधीन’ लिखू।”

मालिनी दीर्घ उसाँस लेलनि।

“आइ हमरा बुझाइत अछि जे धैर्य सेहो वैज्ञानिक परीक्षणक साधन अछि।”

आदित्य हँसलाह।

“धैर्य बिना प्रमाण शीघ्र निष्कर्षक बोझमे दबि जाइत अछि।”

मालिनी हँसलीह। क्षण भरि ई सहजता दिन भरि तनाव केँ हलुक कऽ गेल।

मालिनी फेर गम्भीर भेलीह।

“एक बात आरो अछि। भुगतान-मध्यस्थ संस्थाक उत्तर आयल।”

आदित्यक मुख फेर स्थिर भेल।

“की कहैत अछि?”

“जाहि तीन लेन-देन केँ हम समान मार्गक सम्भावना मानि रहल छलहुँ, ताहिमे दूटा वास्तवमे एक्के मध्यस्थ समूहक उप-प्रणालीसँ गेल। तेसर अलग मार्गसँ।”

“अर्थात्?”

“हमर आरम्भिक परिकल्पना आंशिक यथार्थ, आंशिक अशुद्ध।”

“भल।”

मालिनी चौकलीह। “त्रुटिपूर्ण भेला पर भल?”

“हँ। कारण आब तीन केँ एक कहबाक त्रुटि बचल। तथ्य हमर परिकल्पनाक सेवा करबाक लेल नहि अछि।”

“दू लेन-देनक सम्बन्ध?”

“प्रत्यक्ष अभिलेख जतेक कहैत अछि, तेतेक लिखू। एहि दूटा बीच समान मध्यस्थ मार्ग अछि। तकर अर्थ की—से अगिला प्रश्न।”

मालिनी श्वेतपट पर तीन वृत्त बनौलनि। दू वृत्तक बीच ठोस रेखा। तेसरक बीच रेखा मेटा देलनि।

फेर ओ पहिल बेर अपनहि सँ कहलनि—

“आब अनुमानक समय आएत।”

आदित्य सुनलनि, मुदा किछु नहि कहलनि।



राति गहरायल। राज्यी भवन सभक अधिकांश खिड़की अन्हार भऽ गेल, मुदा आदित्यक कोठलीमे इजोत छल। हुनकर सामने न्यायालयक आइक आदेश, सत्यापित हस्तान्तरण-दैनिकी, आ भुगतान-मध्यस्थक उत्तर रखल छल।

ओ अपन दैनिकी खोललनि।

लिखलनि—

“आह्वान-पत्र प्रश्नक साधन अछि; निष्कर्षक घोषणा नहि।”

“संगणकीय प्रतिबिम्ब मूलक स्थान नहि लैत; मूलक परीक्षण योग्य प्रतिरूप बनैत अछि।”

“हैश अखण्डता कहैत अछि, सत्यता नहि।”

“असंगति नुकाओल जाए तँ शंका विष बनैत अछि; असंगति परखल जाए तँ ज्ञानक द्वार बनि सकैत अछि।”

“अन्वेषणक प्रतिष्ठा एहि बातमे नहि जे ओकर पहिल अनुमान यथार्थ निकलय; प्रतिष्ठा एहि बातमे जे त्रुटिपूर्ण अनुमान देखितहि ओ ओकरा छोड़ि सकय।”

कलम रुकल।

गार्ह एन अरिकेलक राति स्मरणमे आयल। खेतक मेड़, दूर पोखरिक कात बेंगक स्वर, आ बाबूजीक बात—“हारल तखन जखन त्रुटिपूर्ण माप जानि कऽ सेहो ओही बाट बेचैत रहब।”

आदित्य बुझलनि—प्रतिशोधक मन त्रुटिपूर्ण माप छोड़ि नहि सकैत। ओकरा व्यक्ति चाही, दोष चाही, विजय चाही। पद्धति केँ केवल सत्यापित माप चाही।

एहि प्रकरणमे राघव सेठिया दोषी सिद्ध नहि छल। विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे भेटल प्रत्येक सामग्री अपराधक प्रमाण नहि छल। अपतटीय नियन्त्रणक पूर्ण श्रृंखला सिद्ध नहि छल। किछु भुगतान-पथ जुडल छल, किछु नहि। किछु संगणकीय संकेत उपस्थित छल, किछुक अर्थ एखन अस्पष्ट। किछु साक्षीक कथन छल, किछु भय, किछु स्वार्थ।

मुदा एक बात बदल रहल छल—अन्वेषण आब अपनहि कथाक बन्दी नहि रहल।

ओ अभिलेखक अधीन भऽ रहल छल।

ई पराजय नहि छल।

ई मुक्ति छल।

आदित्य अन्तिम पंक्ति लिखलनि—

“प्रत्यक्षक अन्तिम अनुशासन—जे त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो, ओकरा छोड़ू।”

ओ दैनिकी बन्द केलनि।

ओहि समय दूरभाष पर गृह मंत्रालयक एक संक्षिप्त संदेश आयल—न्यायालयक आइक आदेश आ अद्यतन अभिलेख-सार अगिला भोर मंत्रालयमे प्रस्तुत कएल जाए। विधिक रणनीतिक पुनर्समीक्षा निर्धारित अछि।

आदित्य संदेश पढ़ि दूरभाष राखि देलनि।

खिड़की बाहिर दिल्लीक राति स्थिर छल।

पहिल खंडक छाया आस्ते-आस्ते अपन आकार छोड़ि रहल छल। जे वस्तु सभ अलग-अलग प्रत्यक्ष रूपमे जमा भेल—आह्वान-पत्र, भुगतान-पथ, संगणकीय प्रतिबिम्ब, हैश, साक्षीक कथन, जाल-अधिष्ठान-संकेत, समय-अन्तर, रिक्त स्थान—आब एक-दोसराक कात रखल छल।

एखन धरि ओ सभकेँ जोड़ि निष्कर्ष बनाओल उचित नहि छल।

मुदा प्रश्न बदलि चुकल छल।

पहिने प्रश्न छल—“की देखल?”

आब अगिला प्रश्न सामने छल—

“जे देखल, ओकरा एक-दोसरासँ कोना जोडब?”

गार्ह एन अरिकेलक माटिसँ उठल प्रत्यक्षक पाठ अपन पहिल परिक्रमा पूरा कऽ चुकल छल।

अगिला भोर अनुमानक जाल पसारय वाला छल।

014 अनुमानक जालक अध्याय 1

भोर पूर्ण रूपेँ उजागर होएबाक पहिने आदित्य झा गृह मंत्रालयक पुरान भवनमे पहुँचि गेल छलाह। दिल्लीक आकाश धूसर छल। बरखाक सम्भावना नहि, मुदा हवा मे नमी छल; जेना राति अपन भीतर बहुते बात रोकि रखने हो।

हुनकर हाथमे जे संचिका छल, से पहिने कतोक बेर खुलि चुकल छल। ताहि पर नवनव पर्ची, तिथि, मुहर, टिप्पणी आ परीक्षण-सूची जुड़ैत गेल छल। मुदा आइ संचिकाक भार कागतक कारण नहि बढ़ल छल। भार बढ़ल छल कारण प्रश्न बदलि गेल छल।

काल्हि धरि अन्वेषणक अनुशासन छल—की देखल गेल, की नहि देखल गेल।

आइ मंत्रालयक प्रश्न छल—जे देखल गेल, ताहिसँ की निष्कर्ष वैध रूपेँ निकलि सकैत अछि?

एहि प्रश्नमे आकर्षण सेहो छल, संकट सेहो। प्रत्यक्षक चरणमे असावधानी वस्तु केँ बिगाड़ैत अछि; अनुमानक चरणमे असावधानी अर्थ केँ।

आदित्य भवनक सीढ़ी चढ़ैत अपन बाबूजीक एक पुरान वाक्य स्मरण केलनि—“खेतक एक कोनमे पानि देखलहक तँ ई नहि मानि लेब जे पूरा खेत डूबल। पहिने मेड़, ढाल, माटि, धार सभ देख।”

गार्ह एन अरिकेलक ओ सीख एहि विशाल भवनक भीतर सेहो उतबे उपयोगी छल।

बैठकक कक्षमे गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, वित्तीय अन्वेषण इकाई, संगणकीय परीक्षण-दल आ राज्यक अधिवक्ता सभ उपस्थित छलाह। मालिनी कर्ण पहिनेसँ अपन सारणी खोलि कऽ बैसल छलीह। हुनकर सामने पाँच रंगक कागत नहि, पाँच श्रेणीक अभिलेख छल—भुगतान, जाल-अधिष्ठान, संगणकीय प्रतिबिम्ब, साक्षीक कथन, आ विधिक पत्राचार।

गृह सचिव कक्षमे प्रवेश करिते कहलनि, “आइ हमरा निष्कर्ष चाही।”

आदित्य अपन आसन पर बैसल रहलाह।

गृह सचिव फेर कहलनि, “निष्कर्ष नहि तँ कम सँ कम दिशा। सर्वोच्च न्यायालयमे प्रकरण तेज भऽ रहल अछि। राज्य केवल एतबे नहि कहि सकैत अछि जे किछु देखल गेल। हमरा कहय पड़त जे एहि सभक परस्पर अर्थ की अछि।”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य शांत स्वरमे कहलनि, “दिशा देल जा सकैत अछि। निष्कर्ष सेहो, मुदा निष्कर्षक श्रेणी स्पष्ट रहबाक चाही।”

“श्रेणी?”

“प्रत्यक्ष तथ्य, परीक्षणाधीन अनुमान, पुष्ट अनुमान, आ सिद्ध तथ्य—चारू एक नहि।”

विधि मंत्रालयक संयुक्त सचिव कहलनि, “कागत पर ई विभाजन सुन्दर लगैत अछि। न्यायालयमे विपक्ष पुछत—राज्यक प्रकरण की अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “राज्यक प्रकरण ओतबे हो जे अभिलेख धारण करैत अछि। अभिलेख सँ पैघ वाक्य राज्यक प्रकरण नहि, राज्यक अभिलाषा होएत।”

कक्षमे क्षणभरि मौन पसरि गेल।

गृह सचिव आसनक पीठ पर झुकलाह। “ठीक अछि। तखन आरम्भ करू।”

मालिनी पहिल सारणी सामने अनलनि।

“एक—तीन जिलासँ प्राप्त शिकायतमे भिन्न जाल-ठाम छल, मुदा सहायता-सन्देशक वाक्य-रचना मे समानता अछि। दुई—जब्त संगणकीय सामग्रीमे ओहि वाक्यक समीपस्थ रूप भेटल। तीन—किछु भुगतान-सन्दर्भक अन्तिम चिह्न सारणी-संचिकाक प्रविष्टिसँ मेल खाइत अछि। चारि—दू जाल-ठामक नाम-पंजीकरण अलग संस्था नाम पर अछि, मुदा एक अवधि मे समान वितरण-माध्यमक संकेत भेटैत अछि। पाँच—एक साक्षी कहलनि जे निर्देश एक ‘केन्द्रीय दल’ सँ अबैत छल, मुदा ओहि कथनक स्वतंत्र पुष्टिकरण एखन पूर्ण नहि।”

गृह सचिव तत्क्षण बजलाह, “तँ केन्द्रीय नियन्त्रण।”

आदित्य हाथ उठेलनि। “एखन नहि।”

“किएक नहि? पाँच बिन्दु एक्के दिस जा रहल अछि।”

“दिशा आ सिद्धि अलग।”

आदित्य मालिनी सँ कहलनि, “श्वेतपट पर तीन शब्द लिखू—पक्ष, हेतु, साध्य।”

मालिनी लिखलनि।

आदित्य कहलनि, “जकरा सम्बन्धमे निष्कर्ष चाहैत छी, से पक्ष। जे चिन्ह हमरा निष्कर्षक दिस लऽ जाइत अछि, से हेतु। जे निष्कर्ष सिद्ध करबाक अछि, से साध्य। मुदा एहि तीन शब्दसँ अनुमान पूर्ण नहि होइत अछि। प्रश्न अछि—हेतु आ साध्यक बीच अविनाभाव सम्बन्ध स्थापित अछि कि केवल आकर्षक समानता?”

वित्तीय अन्वेषण इकाईक अधिकारी कहलनि, “अहाँ व्याप्तिक बात कऽ रहल छी।”

“हँ। मुदा एहि प्रकरणमे व्याप्ति दर्शनक पुस्तकमे नहि, अभिलेखमे खोजय पड़त।”

गृह सचिवक भृकुटि तनिक सिकुडल।

आदित्य उदाहरण देलनि—“तीन भिन्न जाल-ठाममे एक्के सहायता-वाक्य भेटल। ई हेतु भऽ सकैत अछि। साध्य—एक्के संचालन-दल। मुदा की एहि प्रकारक वाक्य केवल एक्के संचालन-दल उपयोग करैत अछि? की ई तृतीय पक्षक साझा प्रारूप हो सकैत अछि? की पुरान प्रतिलिपि एक ठामसँ दोसर ठाम गेल? जाबत ई विकल्प परीक्षण नहि हो, हेतु साध्य केँ अवश्य नहि लऽ जाइत।”

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “तँ समानता अनुमानक द्वार अछि, निष्कर्ष नहि।”

“ठीक।”

आदित्य दोसर पंक्ति दिस संकेत केलनि। “भुगतान-सन्दर्भक मेल। की अन्तिम चारि चिह्न पर्याप्त अछि?”

वित्तीय अधिकारी कहलनि, “नहि। पूर्ण लेजर, मध्यस्थक उत्तर, समय-मिलान, खाता-सम्बन्ध चाही।”

“तखन एखन ई हेतु अधूरा।”

गृह सचिव कहलनि, “मुदा सर्वोच्च न्यायालयक अगिला सुनवाई प्रतीक्षा नहि करत।”

आदित्य उत्तर देलनि, “न्यायालय प्रतीक्षा नहि करय, अभिलेख तँ अपन गति सँ बनत। समयक अभाव तथ्यक स्थान नहि लेत।”



बैठकक दोसर चरणमे मंत्रालयक विधिक रणनीति रखल गेल।

काल्हि धरि राज्यक मुख्य प्रत्युत्तर छल—अन्वेषणक वैधानिक सीमा, विशेषाधिकारक पृथक्करण, संगणकीय सामग्रीक अखण्डता, आ मुहरबन्द सामग्रीक मर्यादित उपयोग। आइ विधि मंत्रालय प्रस्ताव रखलक जे राज्य अपन प्रत्युत्तरमे “समन्वित अपतटीय संरचना” शब्द उपयोग करय।

आदित्य तत्क्षण प्रश्न केलनि, “समन्वित—ई शब्दक आधार की?”

एक विधिक परामर्शदाता कहलनि, “भुगतान-पथ, जाल-ठाम, सहायता-सन्देश, आ साक्षीक कथन। सभ जोड़।”

“जोड़ल गेल अछि। मुदा ‘समन्वित’ निष्कर्ष अछि। अभिलेख एखन ‘संभावित पारस्परिक सम्बन्ध’ धरि सुरक्षित रूपेँ जाइत अछि।”

“एते सावधानी सँ राज्य दुर्बल देखायत।”

आदित्यक स्वर बदलल नहि। “अनुचित दृढ़ता राज्य केँ अधिक दुर्बल करैत अछि।”

गृह सचिव पीठिका पर आंगुर थपथपेलनि। “झा जी, राजनीति मे भाषा आ न्यायालयक भाषा अलग होइत अछि।”

“हम न्यायालयक संचिका तैयार कऽ रहल छी।”

“मंत्रालय सेहो।”

एहि बेर गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसाद स्वयं कक्षमे प्रवेश केलनि। हुनकर आबि गेलापर सभ ठाढ़ भऽ गेल। ओ हाथसँ संकेत कऽ सभकेँ बैसय कहलनि।

“बहस जारी राखू,” ओ कहलनि।

गृह सचिव संक्षेपमे विषय बतौलनि। “राज्यक शब्दावली पर मतभेद अछि। किछु अधिकारी ‘समन्वित अपतटीय संरचना’ लिखय चाहैत छथि। अन्वेषण अधिकारी कहैत छथि जे एखन ‘संभावित पारस्परिक सम्बन्ध’ कहब अधिक उचित।”

मंत्री आदित्य दिस देखलनि। “अहाँक कारण?”

आदित्य तीन पृष्ठ आगे सरकौलनि। “माननीय मंत्रीजी, एक भुगतान-सन्दर्भक मेल स्वतंत्र रूपेँ पुष्ट नहि। एक साक्षीक ‘केन्द्रीय दल’ कथनक बाह्य समर्थन अधूरा। जाल-अधिष्ठान समानता मे तृतीय पक्षक साझा सेवा सम्भव। ई सभ मिलि प्रश्न केँ बल दैत अछि, मुदा पूर्ण नियन्त्रण-श्रृंखला एखन सिद्ध नहि करैत।”

मंत्री पृष्ठ पढ़ैत रहलाह।

“तँ की लिखल जाए?”

“जे किछु प्रत्यक्ष रूपेँ सत्यापित अछि, से लिखल जाए। जे अनुमान अछि, ओकर हेतु लिखल जाए। जे हेतु एखन परीक्षणाधीन अछि, से सेहो लिखल जाए।”

मंत्री तनिक मुस्कुरेलनि। “अर्थात् राज्य अपन दुर्बली स्वयं लिखय?”

“मर्यादा लिखय।”

“अन्तर?”

“दुर्बली नुकाओल जा सकैत अछि। मर्यादा स्वीकार कएल जाइत अछि।”

मंत्रीक मुस्कान मेटि गेल, मुदा आँखिमे कठोरता नहि आयल। ओ गृह सचिव दिस मुड़लाह।

“न्यायालयक सामने राज्यक विश्वास एहि बातसँ नहि बनत जे हम सभ वाक्य अधिक भारी लिखी। जे पृष्ठ झा जी कहैत छथि, ओहि ढंग सँ संशोधित करू। विधिक रणनीति अनुमानक चरणमे जायत, मुदा अनुमान केँ तथ्य बनाकऽ नहि।”

विधि मंत्रालयक संयुक्त सचिव पुछलनि, “तखन वरिष्ठ विधि-अधिकारी सभक ब्रीफमे की मुख्य पंक्ति रहत?”

मंत्री कहलनि, “मुख्य पंक्ति नहि। मुख्य अनुक्रम रहत। प्रत्यक्ष तथ्य—तकर आधार—तकर सम्भावित निष्कर्ष—तकर मर्यादा।”

आदित्य चुप रहलाह।

गार्ह एन अरिकेलक माटि दिल्लीक मंत्रीक वाक्यमे नहि छल, मुदा ओकर अनुशासन कतहु न कतहु पहुँचल छल।



दुपहरियाक बाद मालिनी आ आदित्य मंत्रालयक एक छोट कोठलीमे बैसल छलाह। बाहिर अधिकारी सभ संशोधित विधिक सार तैयार कऽ रहल छल। भीतर मालिनी एक जालचित्र बनौने छलीह। बीचमे गोल चिह्न, चारू कात भिन्न जाल-ठाम, भुगतान-मध्यस्थ, ग्राहक-सहायता पटल, आ किछु व्यक्ति नाम।

“ई देखू,” मालिनी कहलनि। “जँ हम केवल सत्यापित सम्बन्ध राखी, जाल बहुते छोट भऽ जाइत अछि।”

“छोट भऽ जाए।”

“आ जँ संभावित सम्बन्ध राखी, बहुते पैघ।”

“दूनु मानचित्र बनाउ।”

“दूटा?”

“एक—सत्यापित सम्बन्ध। दोसर—परीक्षणाधीन अनुमान। रंगक भरोसा नहि, शीर्षक स्पष्ट।”

मालिनी लिखलनि—“प्रत्यक्ष सम्बन्ध-जाल” आ “अनुमानाधीन सम्बन्ध-जाल।”

“महाशय, कखनो-कखनो हमरा भय लगैत अछि जे विपक्ष दोसर मानचित्र देखाकऽ कहत जे अन्वेषण अनुमान पर चलि रहल अछि।”

आदित्य कहलनि, “अन्वेषण अनुमान पर चलैत अछि। दोष तखन अछि जखन अनुमान केँ प्रमाण कहि देल जाए।”

“नव्य-न्यायमे अनुमान बिना ज्ञान अधूरा अछि?”

“अनुमान ज्ञानक वैध साधन भऽ सकैत अछि, मुदा ओकर हेतु शुद्ध हो, व्याप्ति परीक्षित हो, विरोधी उदाहरण देखल गेल हो। अहाँ धुआँ देखि अग्नि अनुमान करैत छी, कारण धुआँ-अग्निक सम्बन्ध अनुभव आ निषेध दुनूसँ परखल गेल। मुदा संगणकीय संसारमे बहुते धुआँ यंत्र बनबैत अछि, अग्नि दोसर ठाम हो सकैत अछि।”

मालिनी हँसि पड़लीह। “तँ जाल-अपराधमे व्याप्ति अधिक कठिन।”

“बहुत।”

“कारण एक्के संकेत अनेक कारणसँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि।”

“एहिए। एक जाल-ठाम एक संस्था खरीदलक—ई स्वामित्वक एक स्तर। ओहि जानकारी पर सामग्री के रखने—दोसर। भुगतान के नियंत्रित केलक—तेसर। लाभ के पेलक—चारिम। निर्देश के देलक—पाँचम। एक स्तरसँ पाँचम स्तर पर छलाँग अनुमान नहि, कल्पना हो सकैत अछि।”

मालिनी आस्ते-आस्ते जालचित्र बदलय लगलीह।

एक नामक कात ओ प्रश्नचिह्न लगा देलनि।

“राघव सेठिया,” ओ कहलनि। “हुनकर नाम दू वितीय अभिलेखमे अछि, एक साक्षी हुनका बैठकमे देखबाक बात कहैत अछि, आ एक भुगतान-सारणीमे आर.एस. अक्षर अछि। ई सभ जोड़ि की कहल जाए?”

आदित्य उत्तर देलनि, “पहिने अलग-अलग पुछू। अभिलेख मूल अछि कि प्रतिलिपि? संदर्भ की? साक्षीक उपस्थिति-वर्णनक स्वतंत्र पुष्टि अछि? आर.एस. अक्षरक व्यक्ति-सम्बन्ध सिद्ध अछि? जँ नहि, तखन ‘राघव सेठिया नियन्त्रण करैत छलाह’ एखन साध्य मात्र अछि, सिद्धि नहि।”

“मुदा सम्भावना?”

“सम्भावना लिखू, कारण सहित। व्यक्ति केँ सम्भावना सँ दोषी नहि बनाउ।”

मालिनी प्रश्नचिह्न मोट कऽ देलनि।

“कतेक विचित्र अछि,” ओ बजलीह, “पहिले हमरा लगैत छल जे अधिक रेखा अर्थ अधिक सत्य।”

आदित्य कहलनि, “कखनो-कखनो अधिक रेखा केवल अधिक प्रश्न होइत अछि।”



ओहि समय विद्यानंद मिश्र अपन कार्यालयमे एक अलग जाल देख रहल छलाह। हुनकर कनिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालयक आगामी सुनवाई लेल राज्यक शपथपत्रक प्रतीक्षा कऽ रहल छल। बाहिर बरसातक पहिल दू बूँद काँच पर पड़ि फेर रुकि गेल।

कनिष्ठ कहलनि, “महाशय, राज्य रणनीति बदलि रहल अछि। सूचना अछि जे आब ओ सभ परस्पर सम्बन्धक सिद्धान्त रखत।”

विद्यानंद चश्मा उतारि पीठिका पर रखलनि।

“सिद्धान्त आ प्रमाणक बीच दूरी देखब।”

“हम कहि सकैत छी जे राज्य पूरा प्रकरण अनुमान पर बना रहल अछि।”

“एहन वाक्य हम नहि कहब।”

कनिष्ठ चौकल। “किएक?”

“कारण अनुमान स्वयं अवैध नहि। प्रश्न ई अछि जे अनुमानक आधार विश्वसनीय अछि कि नहि, आ निष्कर्ष आधारसँ अधिक दूर तँ नहि।”

“मुदा आक्रमणक लेल—”

विद्यानंद ओकरा रोकलनि। “न्यायालयमे आक्रमण शब्द पर नहि, सम्बन्ध पर करू। जँ राज्य एक भुगतान-सन्दर्भसँ नियन्त्रण सिद्ध करय चाहत, पुछू—व्याप्ति कतय? जँ एक जाल-ठामसँ स्वामित्व, पुछू—मध्यवर्ती सेवा के? जँ एक साक्षीक कथनसँ अपराधिक सहभागिता, पुछू—पुष्टि कतय? मुदा ‘अनुमान खराब’ कहब बालिश होयत।”

कनिष्ठ आस्तेसँ टिप्पणी लिखलक।

विद्यानंदक दूरभाष कंपन केलक। घरसँ संदेश छल—मायक स्वास्थ्य स्थिर, मुदा परीक्षण जारी। ओ एक क्षण आँखि बन्द केलनि। पिछ्ला सप्ताह सँ निजी संकट आ पेशागत उत्तरदायित्व एक-दोसराक भीतर घुसि रहल छल।

कनिष्ठ पुछलक, “अहाँ घर जाए चाहैत छी?”

“सुनवाईक तैयारी पूरा कऽ।”

“मुदा—”

“दूनु कर्तव्य एक-दोसराक शत्रु नहि। क्रम चाही।”

ओ वाक्य कहितहि हुनका स्वयं आश्चर्य भेल। क्रम—ई शब्द आब एहि प्रकरणक सभ पक्षमे पसैर रहल छल।



साँझमे मंत्रालयक संशोधित सार आदित्यक सामने आयल। पहिल अनुच्छेद बदलल छल।

पुरान मसौदा लिखैत छल—“अन्वेषणमे एक समन्वित अपतटीय जुआ-संरचना प्रकाशमे आयल अछि, जे अनेक जाल-ठाम आ भुगतान-मार्गक माध्यमसँ संचालित अछि।”

नव मसौदा लिखैत छल—“अबतक सत्यापित संगणकीय, वित्तीय आ साक्ष्यगत सामग्री अनेक जाल-ठाम आ भुगतान-सन्दर्भक बीच किछु पारस्परिक सम्बन्धक संकेत दैत अछि। एहि सम्बन्धक स्वरूप, नियन्त्रण आ लाभार्थी-श्रृंखला विषयक निष्कर्ष अन्वेषणाधीन अछि।”

आदित्य पंक्ति दू बेर पढ़लनि।

गृह सचिव पुछलनि, “एखन?”

“एखन अभिलेख एहि वाक्य केँ धारण करैत अछि।”

“बहुते सौम्य नहि?”

“सौम्य नहि। यथार्थ।”

गृह सचिव किछु नहि कहलनि। ओ कागत पर हस्ताक्षर कऽ देलनि।

तकर बाद विधिक रणनीतिक नव खाका रखल गेल। राज्य सर्वोच्च न्यायालयमे तीन स्तर पर उत्तर देत— पहिल, अन्वेषणक वैधानिक अधिकार आ उच्च न्यायालयक सुरक्षा-व्यवस्था; दोसर, प्रत्यक्ष रूपेँ सत्यापित सामग्री; तेसर, ओहि सामग्रीसँ उठैत सीमित अनुमान, जकर परीक्षण जारी अछि। कोनो अनुमान केँ अन्तिम अपराध-निष्कर्षक रूपमे प्रस्तुत नहि कएल जाएत।

आदित्य ध्यानसँ सुनैत रहलाह।

ई परिवर्तन छोट नहि छल। मंत्रालय पहिने अन्वेषणक रक्षा करय चाहैत छल। आब मंत्रालय अन्वेषणक पद्धतिक रक्षा करय चाहैत छल।

दूनू बीच सूक्ष्म अन्तर छल, मुदा न्यायालयमे एहि सूक्ष्मताक मूल्य बहुते पैघ हो सकैत छल।



राति आदित्य राज्यी अतिथिगृह लौटला पर भोजन नहि माँगलनि। पीठिका पर गार्ह एन अरिकेल सँ आयल एक छोट डाक-पोटली रखल छल। मायक लिखावट मे नाम।

ओ खोललनि। भीतर घरक आँगनक तुलसीक सूखल दू पात, किछु भुजल मखान, आ एक छोट कपडाक पुड़िया छल। पुड़िया खोलला पर माटि निकलल।

संग एक पर्ची—“घरक नव गोबर-माटि लेपल आँगनक कात सँ। तोरा दिल्लीमे माटि कतय भेटत?”

आदित्य हँसलाह।

ओ माटि केँ नाकक कात अनलनि। गन्ध बहुते हलुक छल, मुदा स्मृति तत्क्षण खुलि गेल—बरखाक बादक मेड़, धानक पौध, पोखरिक कछेर, घरक ओसारा, मायक पएरक आहट।

बचपनमे बाबूजी एक बेर खेतमे दूर सँ हरियर पट्टी देखाकऽ पुछने छलथिन—“एहि ठाम पानि अधिक अछि?”

आदित्य कहने छलाह—“हरियर अछि, तखन पानि अधिक होएत।”

बाबूजी हुनका लऽ गेल छलथिन। ओ हरियरी पानिक कारण नहि, माटिक भिन्नता आ पुरान गोबरक ढेरक कारण छल।

“जे चिह्न देखह, ओकर एके कारण मानि नहि ले,” बाबूजी कहने छलथिन। “एक कारणक हेतु चाही, आ हेतु केँ दोसरा सम्भावनासँ बचाबय पड़त।”

तखन आदित्य ‘हेतु’ शब्दक अर्थ न्यायशास्त्रमे नहि बुझैत छलाह। आइ बुझैत छलाह।

ओ माटिक पुड़िया पीठिकाक कात रखलनि।

दैनिकी खोललनि।

लिखलनि—

“अनुमान प्रत्यक्षक विरोधी नहि; प्रत्यक्षक अनुशासित विस्तार अछि।”

“हेतु जतेक आकर्षक हो, विरोधी सम्भावना परीक्षण बिना साध्य सिद्ध नहि।”

“समानता सम्बन्धक संकेत भऽ सकैत अछि; समान कारणक प्रमाण नहि।”

“अन्वेषणक अगिला त्रुटि ई हो सकैत अछि—छिटकल बिन्दु सभकेँ एक चित्र बनेबाक आतुरता।”

कलम रोकि ओ माटि दिस देखलनि।

दिल्लीमे सभकेँ शीघ्रता चाही—मंत्रालय केँ विधिक दिशा, समाचार माध्यम केँ शीर्षक, अधिवक्ता केँ प्रतिपक्षक दुर्बलता, अधिकारी केँ प्रगति, आ पीडित केँ उत्तर। मुदा माटि शीघ्रता नहि मानैत अछि। बीज देलाक बाद अंकुर अपन समय सँ निकलैत अछि; अधिक पानि देब तँ सड़ि सकैत अछि।

अनुमान सेहो ओहने छल ।
जोर कऽ निकालल निष्कर्ष सत्य नहि होइत ।



अगिला भोर मालिनी एक नव परिणाम लऽ कऽ अयलीह ।
“भुगतान-मध्यस्थक उत्तर आयल अछि ।”

आदित्य पत्र लेलनि ।

तीन शिकायतमे सँ दू भुगतान-सन्दर्भ एक्के मध्यवर्ती व्यापारी-संकेतसँ जुड़ैत छल । तेसर नहि । मध्यस्थ स्पष्ट लिखने छल—व्यापारी-संकेत एक सेवा-समूहक छल, मुदा वास्तविक उप-व्यापारीक पहिचान हेतु अतिरिक्त अभिलेख आवश्यक अछि ।

मालिनी उत्साहित छलीह । “दूटा जुड़ि गेल ।”
“की जुड़ल ?”

“दू भुगतान एक्के सेवा-समूहक व्यापारी-संकेतसँ ।”

“बस ।”

“मुदा ई पहिल पुष्ट सम्बन्ध अछि ।”

“हँ ।”

“तखन जाल छोट नहि रहल ।”

आदित्य पत्रक अन्तिम पंक्ति पढ़लनि । “तेसर भुगतान अलग अछि ।”

मालिनी चुप भेलीह ।

“ओकरा सेहो मानचित्रमे बराबर महत्त्व दिअ ।”

“ई हमरा सिद्धान्तक विपरीत जा सकैत अछि ।”

“ताहि लेल अधिक महत्त्वपूर्ण ।”

मालिनी मुस्कुरेलीह । “व्यतिरेक ?”

आदित्य सेहो मुस्कुरेलनि । “अहाँ सीखि रहल छी ।”

ओ श्वेतपट पर लिखलनि—

अन्वयः दू भुगतान—समान सेवा-समूह संकेत ।

व्यतिरेकः तेसर भुगतान—भिन्न पथ ।

तकर नीचा—“एकीकृत नियन्त्रण? एखन अनिर्णीत ।”

मालिनी कहलनि, “जँ तेसर भुगतान बादमे ओही लाभार्थी धरि जाए ?”

“तखन अनुमान सुदृढ़ होयत ।”

“आ जँ नहि ?”

“तखन हमरा सिद्धान्त बदलय पड़त ।”

“अहाँ एते सहजतासँ कहि दैत छी—बदलय पड़त ।”

“कठिन तखन होएत जखन हम सिद्धान्त सँ प्रेम करय लगब ।”



दुपहरियामे गृह मंत्रालयक नव विधिक सार महान्यायवादीक कार्यालय आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय पठाओल गेल । संग एक आवरण-पत्र छल—राज्यक निवेदन जे आगामी सुनवाईमे अभिलेखक मर्यादा सहित प्रतिवाद प्रस्तुत कएल जाए ।

आदित्यक भूमिका आवरण-पत्रमे नहि छल। हुनकर नाम केवल परिशिष्टक सत्यापन-सूचीमे छल।

ओहि बात सँ हुनका राहत भेल।

व्यक्तिक नाम छोटा हो, पद्धतिक क्रम स्पष्ट—ई हुनका अधिक उचित लगैत छल।

मालिनी पुछलनि, “महाशय, जँ वरिष्ठ विधि-अधिकारी सभ एहि अनुमानक ढाँचा केँ बहुते जटिल मानथि?”

“तखन सरल करथि, मुदा सीमा नहि हटाउथि।”

“आ जँ न्यायालय सीधे पुछ्य—की राज्य मानैत अछि जे एक्के जाल अछि?”

आदित्य किछु क्षण सोचलनि।

“उत्तर हो—राज्यक अन्वेषणमे किछु साझा सम्बन्ध सत्यापित भेल अछि; पूर्ण एकीकृत नियन्त्रणक प्रश्न एखन परीक्षणाधीन अछि।”

“ई उत्तर समाचारक शीर्षक नहि बनत।”

“ठीक अछि।”



साँझक अन्तिम बैठकमे गृह मंत्री फेर आयलाह। हुनका सामने संशोधित सार, भुगतान-मध्यस्थक नव उत्तर, आ दूनू सम्बन्ध-जाल रखल गेल—एक सत्यापित, एक अनुमानाधीन।

ओ दूनू मानचित्र देखलनि। अनुमानाधीन मानचित्र रंग, रेखा आ प्रश्नचिह्न सँ भरल छल। सत्यापित मानचित्र बहुते छोटा, विरल।

मंत्री पुछलनि, “लोक पहिल मानचित्र देखत तँ कहत किछु नहि अछि। दोसर देखत तँ कहत पूरा साम्राज्य अछि। सत्य कतय?”

आदित्य कहलनि, “एहि दूनूक बीच, मुदा समान दूरी पर नहि। जे सत्यापित अछि से आधार। जे अनुमानाधीन अछि से अन्वेषणक दिशा। सत्यापनक बाद किछु रेखा पहिल मानचित्रमे आवत, किछु मेटि जाएत।”

मंत्री बहुते देर मानचित्र देखैत रहलाह।

“राजनीतिमे लोक रिक्त ठाम देखि डरैत अछि,” ओ आस्तेसँ कहलनि।

“न्यायमे रिक्त ठाम भरबाक अधिकार केवल प्रमाण केँ अछि।”

मंत्री आदित्य दिस देखलनि। “अहाँक गाममे सभ एते आस्ते बाजैत अछि?”

आदित्यक मुख पर हलुक हँसी आयल। “नहि। मुदा खेत शीघ्र उत्तर नहि दैत अछि।”

मंत्री सेहो हँसलाह। “ठीक। एहि मानचित्र दूनू केँ अलग-अलग नामसँ राखू। कोनो बैठकमे मिश्रित नहि हो।”

ओ गृह सचिव दिस मुडलाह। “विधिक रणनीति आव स्पष्ट अछि। हम न्यायालयक सामने अनुमान राखब, मुदा अनुमानक वस्त्र पहिरा कऽ तथ्य नहि बनाब।”

बैठक समाप्त भेल।



राति फेर आदित्यक पीठिका पर माटिक छोटा पुडिया पड़ल छल।

ओ खिडकी खोललनि। बाहिर महानगरक उजास। भीतर गामक गन्ध।

हुनकर सामने दिन भरिक नव संचिका—दू भुगतानक पुष्ट सम्बन्ध, तेसरक भिन्नता, संशोधित मंत्रालयी सार, दूनू जालचित्र, आ अगिला सत्यापन लेल प्रश्न-सूची।

पहिल खंडमे ओ सीखने छलाह—जे देखल, ओतबे कहू।

दोसर खंडक पहिल दिन हुनका नवी बात सिखा रहल छल—जे जोड़ल, से किएक जोड़ल, सेहो कहू।
कारण बिना सम्बन्ध केवल कथा होइत अछि।
परीक्षण बिना कारण केवल सुविधा।
विरोधी उदाहरण बिना व्याप्ति केवल अभिलाषा।
आ अभिलाषा न्यायिक ज्ञान नहि बनैत अछि।
आदित्य दैनिकीमे अन्तिम पंक्ति लिखलनि—
“अनुमानक पहिल मर्यादा—रेखा खींचबाक पहिने पुछू, एहि दू बिन्दुक बीच सेतु वास्तवमे अछि, कि केवल हमरा मनमे?”

ओ कलम बन्द केलनि।
गार्ह एन अरिकेलक माटि पीठिका पर स्थिर रहल।
दिल्लीक संचिका आब मंत्रालय सँ सर्वोच्च विधिक कार्यालय दिस बढ़ि चुकल छल।
छिटकल संकेत सभ पहिल बेर एक-दोसराक अर्थ खोलय लागल छल।
मुदा जाल एखन बनि रहल छल।
आदित्य जानैत छलाह—जालक सबसँ खतरनाक धागा ओ नहि जे अपराधी बुनैत अछि।
सबसँ खतरनाक धागा ओ हो सकैत अछि जे अन्वेषक स्वयं शीघ्रमे जोड़ि देत।
एहि लेल अगिला प्रभातक कार्य पहिलसँ लिखल छल—
प्रत्येक अनुमानक हेतु खोजू।
प्रत्येक हेतुक विरोधी सम्भावना खोजू।
आ जे रेखा परीक्षण सहि नहि सकय, ओकरा मेटा दिअ।

015 अनुमानक जालक अध्याय 2

भोरक पहिल बैठक आरम्भ होयबाक पहिने विधि मंत्रालयक लम्बा कोठलीमे तीन संचिका खुलल पड़ल छल। पहिलमे उच्च न्यायालयक आदेश, दोसरमे विशेष अनुमति याचिकाक कागत-पत्र, तेसरमे आदित्य झाक काल्हिक संशोधित अनुमान-सार।

काल्हि धरि मंत्रालयक प्रश्न छल—अन्वेषणक वैध सीमा की? आइ प्रश्न तनिक बदलि गेल छल—जे बिखरल तथ्य सत्यापित भऽ चुकल अछि, ओकरा एक-दोसरासँ जोड़बाक विधिक मर्यादा की?

आदित्य कोठलीमे प्रवेश केलनि तँ मालिनी पहिनेसँ बैसल छलीह। हुनकर सामने दू पृष्ठक एक सारणी छल। उपर मोट अक्षरमे लिखल छल—

“सत्यापित सम्बन्ध।”

तकर दहिना—

“अनुमानाधीन सम्बन्ध।”

आ तेसर स्तम्भ—

“विरोधी सम्भावना।”

आदित्य पहिल पृष्ठ उठेलनि।

“राति फेर देखलहुँ?”

मालिनी बजलीह, “तीन बेर। दूटा रेखा मेटा देलहुँ।”

“किएक?”

“एक भुगतान-सन्दर्भक समय-मिलान पहिने बहुते प्रबल लगैत छल। मुदा मूल अभिलेख आयल तँ बुझायल जे ओहि समय-खण्डमे ओहि मध्यस्थक माध्यमसँ अनेक असम्बद्ध लेन-देन सेहो भेल छल। समान समय मात्र पर्याप्त हेतु नहि।”

आदित्य पृष्ठ पर औंठा राखि कऽ आस्तेसँ कहलनि, “ठीक। अनुमानक प्रतिष्ठा रेखा खींचबामे नहि, त्रुटिपूर्ण रेखा मेटबामे अछि।”

मालिनी दोसर पृष्ठ देखेलनि। “ई दूटा सम्बन्ध एखन टिकल अछि। एक—जप्त संगणकीय प्रतिलिपिमे भेटल भुगतान-संकेत आ मध्यस्थक सत्यापित उत्तरक बीच। दोसर—एक प्रशासनिक पहुँच-समय आ सेवा-अभिलेखक समयक बीच। मुदा दुनूमे उपयोगकर्ताक अन्तिम पहिचान एखन सिद्ध नहि।”

“तखन लिखू—‘सम्बन्ध सत्यापित, व्यक्तिक भूमिका असिद्ध।’”

“लिखने छी।”

आदित्य मुस्कुरेलनि। “एहि पाँच शब्दक मूल्य पाँच पृष्ठक भाषणसँ बेसी अछि।”

मालिनी खिडकी दिस देखलनि। “काल्हि हमरा लगैत छल जे अनुमान प्रत्यक्षसँ आसान होयत। वस्तु सभ सामने आवि जाएत, फेर जोड़ि देब।”

“प्रत्यक्षमे आँखिक अनुशासन चाही। अनुमानमे मनक।”

“मन बेसी छल करैत अछि?”

“मन रिक्त स्थान सहि नहि सकैत। जतय तथ्य नहि, ओतय कथा भरय चाहैत अछि।”

मालिनी सारणी बन्द नहि केलनि। “तखन हम रिक्त स्थान रिक्त छोड़ब?”

“जाबत ओकरा भरबाक वैध कारण नहि भेटय।”

ओहि समय विधि सचिव भीतर अयलाह। हुनकर हाथमे गृह मंत्रालयक टिप्पणी छल।

“महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय केँ पहिल निवेदन पहुँचि गेल अछि। दुनू दिससँ संक्षिप्त तथ्य-सार माँगल गेल अछि—विशेषतः काल्हिक नव अनुमान-संरचना। मंत्री चाहैत छथि जे आइ अनुपूरक निवेदन जाए।”

आदित्य एक क्षण चुप रहलाह।

“अनुपूरक निवेदनमे केवल सत्यापित सम्बन्ध जाए। अनुमानाधीन मानचित्र नहि?”

विधि सचिव कहलनि, “प्रश्न एही पर अछि। वरिष्ठ विधिक कार्यालय केँ यदि विवादक पूरा स्वरूप बुझबाक अछि तँ अनुमानाधीन सम्बन्ध सेहो जानब आवश्यक भऽ सकैत अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “जानब आवश्यक भऽ सकैत अछि। मुदा ओकर रंग, शीर्षक आ भाषा एहन हो जे ओ सत्यापित मानचित्रमे विलीन नहि हो।”

मालिनी कहलनि, “दू अलग परिशिष्ट?”

“हँ। पहिल—सत्यापित सम्बन्ध। दोसर—परीक्षणाधीन अनुमान। दोसरक प्रत्येक रेखाक संग विरोधी सम्भावना।”

विधि सचिव आसन खींचि बैसलाह। “एते सावधानीसँ पत्र बहुते लम्बा भऽ जाएत।”

आदित्य शान्त स्वरमे कहलनि, “लम्बाई दोष नहि। अस्पष्टता दोष अछि।”



गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसादक कक्षमे अनुपूरक निवेदनक पहिल मसौदा दुपहरिया पहिने पहुँचल।

पहिल पंक्ति छल—“अन्वेषणसँ अपतटीय जुआ-जालक संरचना स्पष्ट होइत जा रहल अछि।”

मंत्री पंक्ति पढ़ि कऽ लाल कलम रखलनि।

“‘स्पष्ट’ कतेक?”

कक्षमे बैसल अधिकारी चुप भऽ गेलाह।

आदित्य बजलाह, “एखन एतेक नहि जे ई शब्द सुरक्षित हो।”

मंत्री पंक्ति काटि देलनि। “तखन लिखू—‘अन्वेषणमे किछु सत्यापित सम्बन्ध आ किछु परीक्षणाधीन अनुमान उभरल अछि।’”

गृह सचिव सहमति देलनि।

दोसर अनुच्छेदमे लिखल छल—“भुगतान-मार्ग, प्रशासनिक पहुँच आ सेवा-अभिलेख एकीकृत नियन्त्रणक संकेत दैत अछि।”

मंत्री फेर रुकलाह। “एकीकृत नियन्त्रण—सिद्ध?”

मालिनी, जे पाछाँ बैसल छलीह, कहलनि, “नहि। एखन केवल साझा समन्वयक सम्भावना अन्वेषणमे अछि।”

मंत्री लिखलनि—“किछु अभिलेख परस्पर सम्बन्धक सम्भावना उत्पन्न करैत अछि; नियन्त्रणक प्रकृति आ व्यक्तिक भूमिका पृथक सत्यापनाधीन अछि।”

ओ कलम रखि आदित्य दिस देखलनि। “ई अनुमानक भाषा अछि?”

“ई अनुमानक मर्यादाक भाषा अछि।”

“फरक?”

“अनुमान कहैत अछि—एहि तथ्यसँ ई निष्कर्ष सम्भव अथवा प्रबल। मर्यादा जोड़ैत अछि—किएक, कतेक, आ कोन विरोधी सम्भावना एखन बचल अछि।”

मंत्री आसनक पीठ पर टिकि गेलाह। “राजनीतिक कक्षमे एहन वाक्य लोकप्रिय नहि होयत।”

“न्यायालय लोकप्रिय वाक्यक स्थान नहि।”

मंत्री हलुक हँसलाह। “ई बात अहाँ हमरा बहुते बेर कहि चुकल छी।”

“तखन सम्भवतः काम करैत अछि।”
 कक्षमे क्षणभरि सहजता आयल, मुदा तत्काल फेर संचिका खुलि गेल।
 अनुपूरक निवेदनक अन्तिम रूप तीन भागमे बनल—
 पहिल, सत्यापित प्रत्यक्ष सामग्री।
 दोसर, ओहि सामग्रीसँ उठैत सीमित अनुमान।
 तेसर, प्रत्येक अनुमानक विरोधी सम्भावना आ अपेक्षित सत्यापन।
 गृह मंत्री अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करबाक पहिने फेर पढलनि।
 “दुनू कार्यालय केँ ई स्पष्ट रह्य जे राज्य हुनकासँ पूर्वनिर्धारित निष्कर्षक समर्थन नहि माँगि रहल अछि।”
 विधि सचिव लिखलनि—“विधिक परीक्षण आ आवश्यक प्रतिनिधित्व हेतु।”
 मंत्री माथ हिलेलनि। “आ एक वाक्य आरो—‘जाहि निष्कर्षक समर्थन अभिलेख नहि करैत अछि, राज्य ओकर आग्रह नहि करत।’”
 आदित्यक नजर एक क्षण उठल।
 “ई वाक्य रह्य।”
 मंत्री हस्ताक्षर कऽ देलनि।
 अनुपूरक निवेदन महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय दिस प्रेषित भऽ गेल।
 कागत चलि गेल, मुदा ओकर संग निष्कर्ष नहि गेल।
 केवल प्रश्न, तथ्य, सीमित अनुमान आ मर्यादा गेल।



ओहि समय नगरक दोसर छोर पर विद्यानंद मिश्र चिकित्सालयक गलियारामे ठाढ़ छलाह।
 शैलजा केँ राति पुनः पीडा उठल छल। चिकित्सक सभ निगरानी बढ़ा देने छलाह। नंदिता माय लग बैसल छलीह। विद्यानंदक हाथमे दू वस्तु छल—एक छोट वस्त्रक थैली, जाहिमे शैलजाक आवश्यक सामान; दोसर कृष्णवर्णी संचिका, जाहिमे विशेष अनुमति याचिकाक पूरक आधारक मसौदा।
 नंदिता बाहिर अयल।
 “बाबू, चिकित्सक कहैत छथि किछु समय आरो देखय पड़त।”
 “अच्छा।”
 “अहाँ फेर कार्यालय जा रहल छी?”
 विद्यानंद उत्तर देबाक पहिने ओकर मुख देखलनि। बेटी थाकल छलीह।
 “दू घण्टा लेल। फेर लौटब।”
 “माय जागलीह तँ पुछतथि।”
 “कहिहे—हम भागल नहि छी।”
 नंदिता किछु क्षण हुनका देखैत रहल। “अहाँ हरदम एही कहैत छी—प्रकरण भागत नहि। मुदा अहाँ भागैत रहैत छी।”
 वाक्य सोझ छल। प्रतिवाद कठिन।
 विद्यानंदक हाथ संचिकाक किनार पर कसि गेल।
 “उचित कहैत छह।”
 नंदिता चौंकि गेल।
 “हम दू घण्टामे लौटब। यदि चिकित्सक बुलाबथि तँ तत्क्षण कहिहे।”
 ओ मुडलाह, फेर रुकलाह। “आ माय जागथि तँ कहिहे—ई बेर हम हुनका किछु नुकाबय नहि देब।”

नंदिताक आँखिमे हलुक हँसी आयल, मुदा थकान ओतबे रहल।



विद्यानंदक कार्यालयमे कनिष्ठ अधिवक्ता सभ प्रतीक्षा कऽ रहल छल।

एक मोट मसौदा पीठिका पर खुलल छल। पहिल पृष्ठक शीर्षक नीचा लिखल छल—“राज्यक अन्वेषण अनुमान, अटकल आ पूर्वग्रह पर आधारित।”

विद्यानंद पढ़लनि।

“ई के लिखलक?”

एक कनिष्ठ आस्तेसँ हाथ उठेलक। “महोदय, काल्हिक मंत्रालयी सारक सूचना भेटल। राज्य अनुमानक संरचना बना रहल अछि। हम सोचलहुँ—”

“सोचब ठीक अछि। लिखल बातक आधार?”

“ओ सभ अनुमान प्रयोग कऽ रहल अछि।”

“अनुमान विधिसम्मत तर्कक साधन हो सकैत अछि। ‘अनुमान’ शब्द स्वतः ‘अटकल’ नहि।”

कनिष्ठ चुप।

विद्यानंद लाल कलम उठेलनि आ पूरा वाक्य काटि देलनि।

“हम राज्यक अनुमानक हेतु पर प्रहार करब। व्याप्ति पर प्रश्न उठाएब। विरोधी सम्भावना देखाएब। मुदा जे शब्द केवल कोलाहल करैत अछि, ओकरा न्यायालयमे नहि लऽ जाएब।”

दोसर कनिष्ठ कहलनि, “महोदय, ग्राहकक निर्देश बहुते कठोर अछि। ओ चाहैत छथि जे हम कहूँ—अन्वेषण दल पूर्वनियत निष्कर्ष लेल सामग्री चुनि रहल अछि।”

विद्यानंद ओकरा दिस देखलनि।

“एहि कथनक प्रत्यक्ष आधार?”

“प्रत्यक्ष नहि। मुदा घटनाक क्रम—”

“घटनाक क्रम सँ प्रश्न उठि सकैत अछि। दुर्भावना सिद्ध नहि।”

“ग्राहक कहैत छथि राज्य राजनीतिक चापमे अछि।”

“हम ग्राहकक प्रत्येक भय केँ शपथ-पत्र नहि बनाव।”

कक्ष निस्तब्ध।

विद्यानंद आस्तेसँ आसन पर बैसलाह। रातिक जागरण हुनकर मुखमे देखाइत छल।

“अधिवक्ताक पेशागत गरिमा एहि लेल नहि जे ओ ग्राहकक स्वर ऊँच करय। गरिमा एहि लेल जे ओ ग्राहकक पक्षक सबसँ प्रबल विधिक रूप न्यायालयक सामने राखय—मुदा अभिलेखसँ बाहिर नहि जाए।”

एक कनिष्ठ पुछलक, “यदि ग्राहक असन्तुष्ट होथि?”

“होथि।”

“यदि ओ दोसर अधिवक्ता—”

विद्यानंद वाक्य पूरा होयबाक पहिने उत्तर देलनि, “तखन हुनकर अधिकार अछि।”

कनिष्ठ सभ एक-दोसराक मुख देखलक।

विद्यानंद संचिका बन्द नहि केलनि। ओ अगिला अनुच्छेद पढ़लनि—

“भुगतान-सन्दर्भक समानता मात्रसँ साझा नियन्त्रण सिद्ध नहि; प्रशासनिक पहुँच-समय मात्रसँ कर्ता-पहिचान सिद्ध नहि; कार्यालयीन भण्डारण मात्रसँ अधिवक्ताक ज्ञान अथवा सहभागिता सिद्ध नहि।”

ओ लाल कलम नहि चलौलनि।

“ई रहय।”

“किएक, महोदय?”

“कारण ई अभिलेखक सीमा पर आधारित अछि। सुदृढ प्रतिवाद ओ अछि जे विपक्षक दुर्बलता गढ़ैत नहि, वास्तविक दुर्बलता देखबैत अछि।”

दूरभाष कम्पित भेल। नंदिताक संदेश छल—“माय जागि गेलीह। अहाँक विषयमे पुछलनि।”

विद्यानंद घड़ी देखलनि। दू घण्टा पूर्ण होयबाक एखन चौदह मिनट बाकी छल।

ओ संचिका बन्द कऽ देलनि।

“शेष मसौदा संध्याकाल। हम जा रहल छी।”

कनिष्ठ आश्चर्यसँ देखलक। “महोदय, महान्यायवादीक कार्यालयसँ राज्यक अनुपूरक निवेदन गेल अछि। सम्भवतः आइए प्रतिक्रिया—”

“न्यायालय काल्हि अछि। शैलजा आइ छथि।”

ओ कृष्णवर्णी वस्त्र उठेलनि, फेर विचार बदलि ओकरा आसन पर छोड़ि देलनि।

“ई कार्यालयमे रहय।”

ओ केवल संचिकाक पतला प्रति संग लेलनि।



महान्यायवादीक कार्यालयमे अनुपूरक निवेदन पहुँचला पर पहिल प्रश्न दोषक नहि, संरचनाक उठल।

वरिष्ठ विधिक अधिकारी पृष्ठ पलटैत बजलाह, “राज्यक सत्यापित मानचित्र एते छोट किएक, आ अनुमानाधीन एते पैघ?”

विधि मंत्रालयक प्रतिनिधि उत्तर देलनि, “कारण सत्यापन एखन जारी अछि।”

“तखन न्यायालयमे पैघ मानचित्रक भाषा छोट रहत?”

आदित्य, जे सम्मुख बैसल छलाह, कहलनि, “हँ। जे रेखा परीक्षणाधीन अछि, ओकर वर्णन प्रश्नक रूपमे होयत, निष्कर्षक रूपमे नहि।”

“आ जे दू सम्बन्ध सत्यापित कहैत छी?”

मालिनी अभिलेख खोललनि। “पहिल सम्बन्ध—जप्त प्रतिलिपिमे अंकित भुगतान-सन्दर्भ आ मध्यस्थक स्वतंत्र अभिलेखक बीच समय आ सन्दर्भ-मिलान। दोसर—एक प्रशासनिक पहुँच-समय आ सेवा-पक्षीय अभिलेखक बीच मिलान। मुदा उपयोगकर्ताक पहिचान वा नियन्त्रणक अन्तिम निष्कर्ष दुनूमे अलग सत्यापन चाहैत अछि।”

वरिष्ठ अधिकारी पुछलनि, “अर्थात् तथ्य-क आ तथ्य-ख जुड़ैत अछि, मुदा व्यक्ति-ग धरि रेखा नहि?”

“एखन नहि।”

“तखन याचिकाक उत्तरमे ‘जाल’ शब्दक प्रयोग?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जतय औपचारिक निष्कर्षक अर्थ निकलय, ओतय नहि। प्रकरणक प्रचलित नामसँ अलग विधिक भाषा रहत।”

अधिकारीक आँखि तनिक सिकुडल। “राज्यक अधिकारी स्वयं अपन कथन छोट कऽ रहल छथि। सामान्यतः हमरा उलटा अनुभव होइत अछि।”

आदित्य कहलनि, “छोट सत्य पैघ अनुमानसँ सुरक्षित अछि।”

बैठकमे पहिल बेर हलुक मौन आयल।

महान्यायवादीक कार्यालयक अधिकारी तेसर परिशिष्ट खोललनि—विरोधी सम्भावना।

“ई रुचिकर अछि। राज्य स्वयं अपन अनुमानक विपक्ष लिखि रहल अछि?”

“यदि विपक्ष सम्भव अछि तँ ओकरा अनदेखा करब तर्क नहि।”

“आ यदि विपक्षी सम्भावना अधिक प्रबल निकलय?”

“अनुमान बदलि जाएत।”

“प्रकरण दुर्बल भऽ सकैत अछि।”

“तखन दुर्बल कहल जाएत।”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि। एहि उत्तरक सहजता ओकरा पहिनहु सुनल छल, मुदा वरिष्ठ विधिक कार्यालयक निस्तब्ध कक्षमे ओकर अर्थ बेसी कठोर लगैत छल।

वरिष्ठ अधिकारी पृष्ठ बन्द केलनि।

“हम महान्यायवादी महोदय समक्ष ई संरचना रखब। महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयसँ समन्वय आवश्यक होयत। परन्तु एक बात स्पष्ट—न्यायालयक सामने अनुमानक विधिक स्वीकार्यता पर बहस हो सकैत अछि; अन्वेषणक अपूर्णता लुकाओल नहि जा सकैत।”

विधि सचिव कहलनि, “राज्यक आग्रह सेहो एतबे अछि।”

“ठीक। तखन अगिला संक्षिप्त टिप्पणीमे चार प्रश्न दी—एक, प्रत्येक अनुमानक प्रत्यक्ष आधार की; दू, आधारसँ साध्य धरि तार्किक सेतु की; तीन, कोन विरोधी उदाहरण उपलब्ध; चारि, न्यायालयसँ एखन वास्तवमे की राहत माँगल जा रहल अछि।”

आदित्य टिप्पणी लिखलनि।

ई चार प्रश्न गंगेशक पोथीक श्लोक नहि छल।

मुदा हुनका लगैत छल—एहि चारिमे नव्य-न्यायक अनुशासन पूर्ण रूपेँ उपस्थित अछि।



सन्ध्याकाल शैलजाक कोठलीमे उजास मंद छल।

विद्यानंद आसन पर बैसल पत्नी केँ देखैत रहलाह। शैलजा धाकल छलीह, मुदा सचेत।

“नंदिता कहैत छल अहाँ कार्यालय गेल रही,” ओ आस्तेसँ बजलीह।

“गेल रही। लौटि आयलहुँ।”

“प्रकरण?”

“अछि।”

“हम?”

विद्यानंद हलुक मुस्कुरेलनि। “अहाँ सेहो छी।”

शैलजा आँखि बन्द कऽ फेर खोललनि। “ई उत्तर अधिवक्ताक अछि।”

“तखन पतिर उत्तर सुनू—हम डरि गेल रही।”

शैलजाक मुख पर हलुक परिवर्तन आयल। “अहाँ?”

“हँ।”

“अधिवक्ता लोकनि डरैत नहि?”

“सभसँ बेसी। केवल शब्द नीक चुनैत अछि।”

शैलजा आस्ते हँसलीह, फेर छाती पर हाथ रखि निस्तब्ध भऽ गेलीह। विद्यानंद तत्क्षण आगाँ झुकलाह।

“पीडा?”

“एखन नहि। थकान।”

किछु देर मौन रहल।

तखन शैलजा पुछलनि, “अहाँक प्रकरणमे सत्य केकरा संग अछि?”

विद्यानंद खिड़की दिस देखलनि। बाहिर साँझ उतरि रहल छल।

“एखन सत्य पूरा कोनो एक पक्षक थैलीमे नहि अछि।”

“तखन अहाँ लडैत की लेल छी?”

“सीमा लेल। जे सिद्ध नहि, ओकरा सिद्ध नहि कहल जाए। जे संरक्षित अछि, ओकरा अनुचित रूपेँ खोलल नहि जाए। आ जे वैध अन्वेषण अछि, ओकरा केवल हमरा ग्राहकक असुविधा लेल रोकल नहि जाए।”

शैलजा किछु क्षण हुनका देखैत रहलीह।

“तखन अहाँ अपन ग्राहकक विरोधमे सेहो छी?”

“नहि। हुनकर हितक उचित सीमा बतबैत छी।”

“ओ बुझैत छथि?”

विद्यानंद हँसलाह। “हरदम नहि।”

“तखन कठिन पेशा चुनने छी।”

“बहुते पहिने।”

शैलजा हाथ बढ़ा कऽ हुनकर हाथ पकड़ि लेलनि। “घर सेहो कठिन अछि। मुदा एतय पुनरावेदन नहि चलैत।”

विद्यानंदक हँसी एहि बेर खुलि गेल।

दूरभाष फेर कम्पित भेल। ओ नहि उठेलनि।

किछु क्षण बाद संदेश आयल—कनिष्ठ अधिवक्ताक। राज्यक अनुपूरक निवेदनक सार हुनका भेटल छल। महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय समन्वय करैत छल।

विद्यानंद संदेश पढ़ि दूरभाष उलटि देलनि।

शैलजा पुछलनि, “आवश्यक?”

“महत्वपूर्ण।”

“फरक?”

“आवश्यक ओ जे एखन करय पड़त। महत्वपूर्ण ओ जे उचित समय पर उचित रूपमे करय पड़त।”

शैलजा आँखि बन्द कऽ लेलनि। “एहि बेर यथार्थ उत्तर।”



राति नौ बजे आदित्य, मालिनी आ विधि सचिव फेर छोट कक्षमे बैसल छलाह। महान्यायवादीक कार्यालयक चार प्रश्न सामने छल।

पहिल—प्रत्येक अनुमानक प्रत्यक्ष आधार की?

मालिनी पहिल मानचित्र खोललनि।

“रेखा एक। भुगतान-सन्दर्भ। प्रत्यक्ष आधार—जप्त प्रतिलिपिक प्रविष्टि, मध्यस्थक स्वतंत्र अभिलेख, समय-मिलान। सीमा—कर्ताक पहिचान असिद्ध।”

आदित्य लिखलनि।

“रेखा दू?”

“प्रशासनिक पहुँच। प्रत्यक्ष आधार—सेवा-पक्षीय समय-अभिलेख आ जप्त यन्त्रक सम्बन्धित संकेत। सीमा—उपयोगकर्ता-पहिचान आ अधिकार-प्रयोगक उद्देश्य असिद्ध।”

“रेखा तीन?”

मालिनी रुकलीह।

“ई मेटा देलहुँ।”

“किएक?”

“समान समयक कारण व्याप्ति नहि बनैत। असम्बद्ध लेन-देनक विरोधी उदाहरण भेटल।”

विधि सचिव कहलनि, “न्यायालयमे ई मेटल रेखा बताओल जाएत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “यदि विपक्षी पक्ष चयनात्मकता प्रश्न उठबैत अछि तँ हँ। अन्वेषणक विश्वसनीयता केवल जे राखल गेल ताहि सँ नहि, जे कारणसँ मेटल गेल ताहि सँ सेहो बनैत अछि।”

दोसर प्रश्न—आधारसँ साध्य धरि सेतु की?

एहि पर बहस लम्बा चलल। एक अधिकारी ‘सामान्य व्यवहार’ लिखबाक प्रस्ताव देलक। आदित्य रोकलनि।

“सामान्य व्यवहार कोन तथ्य पर?”

“एहन जालमे—”

“‘एहन जाल’ कहि कऽ हम पहिने निष्कर्ष मानि रहल छी। पुनः लिखू।”

मालिनी कहलनि, “यदि समान भुगतान-सन्दर्भ, समान समय, समान सेवा-पक्षीय अभिलेख स्वतंत्र स्रोतसँ मिलैत अछि, तखन साझा प्रक्रियात्मक सम्बन्धक अनुमान उठि सकैत अछि। मुदा नियन्त्रणक अनुमान लेल अतिरिक्त हेतु चाही।”

आदित्य माथ हिलेलनि। “ई ठीक।”

तेसर प्रश्न—विरोधी उदाहरण?

मालिनी असम्बद्ध भुगतानक उदाहरण, साझा सेवा-प्रदाताक सामान्य प्रयोग, आ सामूहिक कार्यालयीन उपकरणक सम्भावना सूचीबद्ध केलनि।

चौठ प्रश्न—राज्य न्यायालयसँ एखन की चाहैत अछि?

एहि प्रश्न पर सभ चुप।

अन्ततः विधि सचिव बजलाह, “अन्वेषण जारी राखबाक अवसर, वैध संगणकीय सामग्रीक परीक्षण, विशेषाधिकारक संरक्षित पृथक्करण, आ पूर्वनिषेधसँ बचाव।”

आदित्य जोड़लनि, “दोषक न्यायिक घोषणा नहि।”

“ई लिखब आवश्यक?”

“बहुत।”

चार प्रश्नक उत्तर तैयार भऽ गेल।

आदित्य अन्तिम पृष्ठ पढ़लनि।

कतहु ‘सिद्ध’ शब्द अकारण नहि। कतहु ‘जाल’ शब्द औपचारिक निष्कर्षक रूपमे नहि। कतहु व्यक्तिक भूमिका अनुमानसँ आगे नहि।

ओ कलम रखलनि।

“पठाउ।”

विधि सचिव पुछलनि, “दुनू कार्यालय?”

“हँ। महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता दुनू केँ समान प्रति। जे अन्तर हो, ओ विधिक मतमे हो; तथ्यक प्रति अलग नहि हो।”

ई दोसर अनुपूरक निवेदन छल, मुदा पहिलक पुनरावृत्ति नहि।

पहिल निवेदन सहायता माँगने छल।

ई नव निवेदन तर्कक कच्चा माल स्पष्ट करि कऽ पठा रहल छल।



अगिला भोर न्यायालयक गलियारामे अफवाह पहिने पहुँचल ।

“महान्यायवादी स्वयं उतरि रहल छथि ।”

“महान्याय-अभिकर्ता सेहो ।”

“राज्य प्रकरण प्रतिष्ठाक बना देलक ।”

“आब भारी टक्कर होयत ।”

पत्रकार सभ शब्द चुनि रहल छल । अधिवक्ता सभ अनुमान । पक्षकार सभ भय ।

आदित्य गलियारा पार करैत केवल एक वाक्य मालिनी केँ कहलनि—

“एखन किछु निश्चित नहि ।”

“मुदा निवेदन गेल अछि ।”

“निवेदनक प्रेषण प्रत्यक्ष तथ्य । हुनकर उपस्थिति एखन अनुमान ।”

मालिनी मुस्कुरेलीह । “हम सीखि रहल छी ।”

“सीखब समाप्त भेल तँ डरू ।”

दूर विद्यानंद मिश्र अपन कनिष्ठ सभक संग आवैत देखायल । मुख थाकल, चाल स्थिर ।

दुनू एक-दोसराक निकटसँ निकललाह ।

विद्यानंद क्षणभरि रुकि कहलनि, “सुने छी राज्य वरिष्ठतम विधिक सहायता माँगने अछि ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “निवेदन गेल अछि ।”

“उपस्थिति?”

“हुनकर निर्णय ।”

विद्यानंद माथ हिलेलनि । “ठीक उत्तर ।”

आदित्य पुछलनि, “शैलजा जी?”

विद्यानंदक आँखि एक क्षण नरम भेल । “निगरानीमे छथि । स्थिर छथि ।”

“शुभ हो ।”

“धन्यवाद ।”

फेर दूनु अपन-अपन दिशा चलि गेलाह ।

एहि छोट संवादमे न पक्ष बदलल, न विवाद घटल ।

मुदा दुनू जानि रहल छलाह—आगाँक संघर्ष केवल शब्दक जोर पर नहि चलत ।

एक पक्ष प्रत्येक अनुमानक हेतु माँगत ।

दोसर प्रत्येक हेतुक सीमा देखाएत ।

आ न्यायालय सम्भवतः दुनूक बीच ई पुछत—जे सम्बन्ध अहाँ देखैत छी, ओकर अनिवार्यता कतेक? केवल सम्भावना कतेक? आ जे संभावना अछि, से न्यायिक आदेश लेल पर्याप्त किएक?



राति आदित्य गार्ह एन अरिक्केलक माटिक पुड़िया फेर हाथमे लेलनि ।

काल्हक मानचित्र पहिने जकाँ रंगीन नहि रहल । अनेक रेखा मेटि गेल छल । जे बचल, ओ कम छल, मुदा स्पष्ट ।

हुनका गामक खेत याद आयल । वर्षाक बाद पानि उतरला पर मेंडक पग, बच्चाक पग, बकरीक खुर आ बैलवाहनक चक्का सभ एकहि माटि पर चिन्ह छोड़ैत छल । बाल्यकालक मन प्रत्येक चिन्हक कथा तत्क्षण बना लैत छल । बाबूजी कहैत छलथिन—

“चिन्ह देखि कर्ता मत बना । पहिने देख, ई चिन्ह दोसर कारणसँ सेहो बनि सकैत अछि कि नहि ।”

अन्वय।

व्यतिरेक।

वाल्मीकालमे शब्द नहि छल। पद्धति छल।

आदित्य दैनिकी खोललनि। लिखलनि—

“अनुमानक दोसर मर्यादा—जे कारण विपक्षी सम्भावना सहि नहि सकैत, से न्यायालयक भार नहि उठा सकैत।”

तकर नीचा एक आरो पंक्ति—

“अधिकारक परीक्षा सेहो अनुमान जकाँ अछि—शक्ति उपलब्ध अछि, तें प्रयोग उचित अछि, ई निष्कर्ष नहि। कारण चाही।”

ओ कलम बन्द केलनि।

महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय दिस अनुपूरक निवेदन जा चुकल छल।

विद्यानंद मिश्र अपन घर आ पेशाक बीच नव सीमा बना रहल छलाह।

मालिनी तथ्यक बीच रेखा खींचबाक सँ बेसी रेखा मेटबाक कला सीखि रहल छलीह।

आ मंत्रालय पहिल बेर स्वीकार कऽ रहल छल जे राज्यक प्रतिष्ठा पैघ दावामे नहि, सीमित आ सत्याप्य कथनमे अधिक सुरक्षित रहैत अछि।

छिटकल तथ्य-सामग्री एक-दोसराक अर्थ खोलि रहल छल।

मुदा अर्थ एखन निर्णय नहि छल।

अनुमानक जाल तनिक सघन भेल छल।

आ जालक प्रत्येक गाँठ पर एक प्रश्न लटकैत छल—

“एहि सम्बन्धक हेतु की?”

016 अनुमानक जालक अध्याय 3

उच्चतम न्यायालयक ओहि भोरक गलियारा साधारण दिनसँ अधिक निस्तब्ध लगैत छल। भीड़ छल, अधिवक्ता छल, संचिका छल, दूरभाषक कम्पन छल, मुदा सभ किछु जेना स्वर रोकि कऽ चलि रहल हो। विशेष अनुमति याचिकाक सूचीमे प्रकरण उपर आवि गेल छल, आ राति भरिक समाचार-वृत्तान्त सभ एक्के वाक्य दोहरा रहल छल—राज्यक अन्वेषण अपतटीय जुआ-जालक “निर्णायक प्रमाण” धरि पहुँचि गेल।

आदित्य झा ओ वाक्य तीन बेर पढ़ने छलाह।

तीनू बेर हुनका समान असुविधा भेल छल।

“निर्णायक” शब्दक स्रोत कोनो न्यायिक आदेश नहि छल। “प्रमाण” शब्दक आधार कोनो नव सत्यापित सामग्री नहि छल। आ “पहुँचि गेल” एहन निष्कर्ष छल, जकरा अन्वेषण-दल अपन एखन स्वीकार नहि कऽ सकैत छल।

मालिनी कर्ण हुनकर कात चलैत बजलीह, “रातिसँ सभ समाचार-माध्यम एही चला रहल अछि।”

आदित्य पर्दा दिस नहि देखलनि। “हमर अभिलेख की कहैत अछि?”

“किछु सत्यापित सम्बन्ध। किछु अनुमान। किछु विरोधी सम्भावना।”

“तखन हमर संसार ओतबे अछि।”

“मुदा न्यायालय बाहिरक वातावरण देखत।”

“न्यायालय बाहिरक वातावरण सुनि सकैत अछि। आदेश अभिलेख पर देत।”

मालिनी एक क्षण चुप रहलीह। तकर बाद बजलीह, “जँ पुछल जाए जे ई प्रकरण शंका सँ आगाँ बढ़ल कि नहि?”

आदित्य रुकलाह।

“ओहि प्रश्नक उत्तर एक शब्दमे नहि देब।”

“तखन?”

“कुन बिन्दु पर शंका? कुन बिन्दु पर आरोप? कुन बिन्दु पर प्रमाण? प्रत्येकक विषय अलग हो सकैत अछि। एक सम्बन्ध प्रमाणित भऽ सकैत अछि, मुदा ओकर आधार पर व्यक्तिक भूमिका केवल अनुमान रहि सकैत अछि। एक कथन आरोपक समर्थन करि सकैत अछि, मुदा स्वतन्त्र सत्यापन बिना सिद्ध तथ्य नहि बनत। भाषा जँ ई सभ मिला देत, तखन अन्वेषण अपन अपन पएर काटत।”

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “अनुमानक जाल।”

आदित्य माथ हिलेलनि। “जाल तखन उपयोगी अछि जखन गाँठ सभ देखाइत रह्य।”



पीठ बैसल।

तीन न्यायाधीशक पीठ। मध्यमे न्यायमूर्ति देवव्रत सेन, हुनकर कात न्यायमूर्ति मीरा कौशल आ न्यायमूर्ति फैज़ान करीम।

याचिकाकर्ता दिस विद्यानंद मिश्र ठाढ़ भेलाह। हुनकर मुख पहिने सँ अधिक थाकल लगैत छल, मुदा स्वरमे थकान नहि छल। राज्यक दिस महान्याय-अभिकर्ता उपस्थित छलाह; महान्यायवादीक कार्यालय सँ लिखित टिप्पणी संचिकामे संलग्न छल, मुदा महान्यायवादी स्वयं आन संवैधानिक पीठमे व्यस्त छलाह। गृह मंत्रालयक

निवेदन अपन उद्देश्य धरि पहुँचि चुकल छल, मुदा आदित्य एहि उपस्थितिक अर्थ बढ़ा कऽ देखय नहि चाहैत छलाह।

न्यायमूर्ति सेन पहिल प्रश्न पुछलनि—

“राज्यक कथन आखिर अछि की?”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देलनि, “महोदय, राज्य एखन दोषक अन्तिम निष्कर्ष प्रस्तुत नहि करैत अछि। अन्वेषणमे किछु संगणकीय आ वित्तीय सामग्री, किछु सेवा-अभिलेख, आ किछु व्यक्तिक कथन बीच सत्यापित सम्बन्ध भेटल अछि। ओहि सम्बन्धसँ सीमित अनुमान उठैत अछि, जकर परीक्षण जारी अछि।”

न्यायमूर्ति कौशल तत्क्षण पुछलनि, “सीमित अनुमान—ई शब्द सुनयमे सुन्दर अछि। सीमा कोन?”

महान्याय-अभिकर्ता पृष्ठ पलटलनि। “उदाहरणार्थ, एक भुगतान-सन्दर्भ आ एक मध्यस्थ-अभिलेखक मेल सत्यापित अछि। एहि सँ भुगतान-प्रवाहक सम्बन्धक अनुमान उठैत अछि। मुदा एहिसँ अमुक व्यक्तिक नियन्त्रण अथवा अपराध-बोध सिद्ध नहि होइत अछि।”

विद्यानंद मिश्र ठाढ़ भेलाह। “एहि उत्तरक कठिनाई एतय अछि, महोदय, जे राज्य सार्वजनिक भाषा मे ‘जाल’, ‘समन्वय’, ‘प्रवाह’, ‘प्रशासनिक पहुँच’ सन शब्द प्रयुक्त करैत अछि, आ न्यायालयमे आबि कऽ कहैत अछि—हम केवल सीमित अनुमान करैत छी। यदि अनुमान एते सीमित अछि तँ व्यापक जब्ती, प्रश्नोत्तर, विशेषाधिकारयुक्त सामग्रीक छँटाइ, आ व्यक्तिक प्रतिष्ठा पर पड़ैत भारक औचित्य की?”

न्यायमूर्ति करीम कहलनि, “तखन प्रश्न दूनू दिस अछि। राज्य सीमा देखाउ। याचिकाकर्ता सेहो ई नहि कहि सकैत छथि जे जखन निष्कर्ष अन्तिम नहि, तखन अन्वेषणक प्रत्येक पग निषिद्ध।”

विद्यानंद नम्रतासँ माथ झुकेलनि। “हम सेहो प्रत्येक पग निषिद्ध नहि कहैत छी। हमर आग्रह अछि—शंका, आरोप आ प्रमाणक सीमारेखा न्यायालय स्पष्ट करय।”

न्यायमूर्ति सेन कलम रखि देलनि।

“ठीक। तखन आइ हम ओही प्रश्न पर रहब।”

कोठलीमे कागदक खसखसाहट थमि गेल।

न्यायमूर्ति सेन कहलनि, “राज्य, तीन शब्दक प्रयोग बारम्बार भऽ रहल अछि—शंका, आरोप, प्रमाण। अहाँ एहि संचिकामे हुनकर कार्यगत भेद की मानैत छी?”

महान्याय-अभिकर्ता किछु क्षण मौन रहलाह। उत्तर केवल परिभाषा नहि होयबाक चाही। आदित्य पाछाँ बैसल छलाह, मुदा हुनकर मनमे गार्ह एन अरिकेलक पुरान पाठ जेना उठि आयल—पक्ष कोन? हेतु कोन? साध्य कोन? व्याप्ति कतय?

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि—

“शंका एहन प्रश्न अथवा सम्भावना अछि, जकर अन्वेषणक कारण हो, मुदा जकर समर्थन एखन पर्याप्त सामग्रीसँ नहि भेल हो। आरोप एहन विशिष्ट कथन अछि जे कोनो व्यक्ति, संस्था अथवा क्रियाक भूमिका बतबैत अछि, मुदा आरोप अपन प्रमाण नहि। प्रमाण ओ सामग्री अथवा साक्ष्य अछि, जकर प्रामाणिकता, प्रासंगिकता आ विधिसम्मत उपयोगक परीक्षण भऽ सकैत अछि। आ प्रमाणक अस्तित्व सेहो प्रत्येक आरोपक सत्यता स्वतः सिद्ध नहि करैत।”

न्यायमूर्ति कौशल कहलनि, “आ अनुमान?”

“प्रमाणित अथवा सत्यापित तथ्यसँ विधिसम्मत तर्क द्वारा उठैत निष्कर्ष, जाहिमे हेतु आ विरोधी सम्भावना दुनू देखल जाए।”

विद्यानंद आस्तेसँ कहलनि, “जँ राज्य सचमुच एहि भेद पर चलैत, हमर आधा विवाद समाप्त भऽ जाइत।”

न्यायमूर्ति सेन हुनका दिस देखलनि। “आ दोसर आधा?”

“राज्यक व्यवहार।”

कोठलीमे हलुक सरसराहट भेल।



न्यायालय राज्यसँ एक उदाहरण माँगलक।

महान्याय-अभिकर्ता अपन पाछाँ बैसल विधि अधिकारी दिस देखलनि। विधि अधिकारी आदित्यक तैयार कएल एक पृष्ठ आगाँ बढेलक। ओकर शीर्षक छल—“उदाहरण: सत्यापित सम्बन्ध आ अनुमानक सीमा।”

महान्याय-अभिकर्ता पढ़लनि—

“जप्त संगणकीय प्रतिलिपिमे एक भुगतान-सन्दर्भ भेटल। स्वतंत्र विधिक आह्वान-पत्रक उत्तरमे भुगतान-मध्यस्थ ओहि सन्दर्भक अस्तित्व आ समय सत्यापित केलक। ई दू तथ्यक मेल प्रमाणित सम्बन्ध अछि। मुदा एहिसँ जप्त उपकरणक उपयोगकर्ता, भुगतानक अन्तिम लाभार्थी, अथवा लेन-देनक आपराधिक उद्देश्य स्वतः सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति करीम पुछलनि, “तखन राज्य की अनुमान करैत अछि?”

“एतवे जे जप्त सामग्री आ सत्यापित भुगतान-अभिलेख बीच एक वास्तविक सम्बन्ध अछि, जकर आधार पर आगामी वैधानिक अन्वेषण उचित अछि।”

“एहि अनुमानक व्याप्ति?”

महान्याय-अभिकर्ता एक क्षण रुकलाह। “यदि संगणकीय प्रतिलिपिमे भेटल विशिष्ट भुगतान-सन्दर्भ स्वतंत्र मध्यस्थ-अभिलेखमे समान मूल्य, समान समय-खण्ड आ समान लेन-देन पहचानसँ सत्यापित हो, तखन दुनू अभिलेख एक्के लेन-देनक ओर संकेत करैत अछि—जाबत कोनो विरोधी त्रुटि अथवा प्रतिलिपिकरणक कारण नहि भेटय।”

न्यायमूर्ति कौशल तत्क्षण पुछलनि, “आ यदि समान भुगतान-मध्यस्थ हजार असम्बद्ध ग्राहकक उपयोगमे हो?”

“तखन मध्यस्थक समानता मात्र साझा नियन्त्रणक हेतु नहि।”

“यदि समय समान हो?”

“समयक समानता मात्र सेहो पर्याप्त नहि।”

“यदि राशि समान हो?”

“ओहो स्वतः नहि।”

न्यायमूर्ति सेन कहलनि, “तखन राज्य मानैत अछि जे संकेत सभक संचय आ निष्कर्ष बीच एक तर्क-सेतु आवश्यक अछि?”

“हँ।”

“आ ओ सेतु न्यायालयक परीक्षणसँ बाहिर नहि?”

“नहि।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदय, समस्या एतय आरम्भ होइत अछि। अन्वेषण-दल अपन कक्षमे एहन सूक्ष्म भेद रखैत हो, ई स्वागतयोग्य। मुदा जखन साक्षीक सामने प्रश्न राखल जाइत अछि—‘अहाँ एहि जालक लेल काज करैत छलहुँ?’—तखन प्रश्न अपन निष्कर्ष पहिनेसँ मानि लैत अछि।”

आदित्यक आँखि उठल।

ई बिन्दु महत्त्वपूर्ण छल।

न्यायमूर्ति सेन पुछलनि, “राज्य?”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देबाक पहिने आदित्य दिस देखलनि। आदित्य एक छोट चिट्ठी पर चार शब्द लिखि अधिकारीक हाथें आगाँ पठेलनि—

“प्रश्न-पद्धति पृथक समीक्षा।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “यदि एहन अग्रधारणा-युक्त प्रश्न पुछल गेल हो, राज्य ओकर समर्थन नहि करत। अन्वेषण-पद्धतिक समीक्षा भऽ सकैत अछि।”

विद्यानंदक मुख पर विजयक भाव नहि आयल। ओ केवल कहलनि, “एही उत्तरक अपेक्षा छल।”

न्यायमूर्ति कौशल लिखलनि।

आदित्यक मनमे एक असुविधा उठल। अन्वेषण-दलक प्रत्येक अधिकारी हुनकर भाषा-अनुशासन पालन करैत अछि—एहन मानि लेब सेहो अनुमान छल। यदि ककरो प्रश्नमे निष्कर्ष पहिनेसँ घुसि गेल, तखन ओकर प्रभाव अलग देखबाक पड़त।

अनुमानक जाल केवल विपक्षी केँ नहि, अन्वेषक केँ सेहो पकड़ि सकैत अछि।



सुनवाई स्थगित भेला पर आदित्य तत्क्षण अन्वेषण-दल केँ सन्देश पठेलनि—पिछला तीन सप्ताहक साक्षी-प्रश्नोत्तरक प्रश्न-सूची अलग कऽ समीक्षा कएल जाए। विशेषतः ओ प्रश्न, जाहिमे “जाल”, “संचालक”, “लाभार्थी”, “नियन्त्रण”, “विदेशी संस्था” अथवा “अवैध भुगतान” शब्द उत्तरदाता सँ पहिने अन्वेषकक प्रश्नमे प्रयुक्त भेल हो।

दुपहरिया धरि मालिनी पाँच प्रश्न चिन्हित कऽ देलनि।

“तीन प्रश्न साधारण संदर्भक अछि,” ओ बजलीह, “मुदा दू प्रश्नमे सम्भवतः निष्कर्ष पहिनेसँ मानल गेल अछि।”

आदित्य कागद पढलनि।

पहिल प्रश्न एक पूर्व लेखा-सहायक सँ पुछल गेल छल—

“अहाँ केँ पहिल बेर कखन बुझायल जे ई राशि अपतटीय जुआ-जाल लेल अछि?”

आदित्य कागद पीठिका पर रखलनि।

“ई प्रश्न त्रुटिपूर्ण अछि।”

मालिनी बजलीह, “उत्तरदाता कहने अछि—‘हमरा नहि बुझायल, हमरा कहल गेल छल जे विपणन-सेवा अछि।’”

“तखन उत्तर हमरा बचबैत अछि, प्रश्न नहि।”

दोसर प्रश्न—

“राघव सेठियाक निर्देश पर अहाँ कोन-कोन भुगतान अलग नामसँ चढेलहुँ?”

आदित्य दीर्घ श्वास लेलनि।

“ई आरो खराब।”

“उत्तरदाता एहि प्रश्न पर चुप रहल, फेर कहल—‘हम राघव केँ व्यक्तिगत रूपसँ नहि चिन्हैत।’”

“प्रश्नक संरचना व्यक्तिक निर्देश पहिनेसँ मानि लेने अछि।”

मालिनी पुछलनि, “ई दू प्रश्न पूरा कथन केँ दूषित करैत अछि?”

“आवश्यक नहि। मुदा एहि प्रश्नक उत्तरक मूल्य अलग परीक्षण चाही। जे उत्तर स्वतन्त्र रूपेँ देल गेल, जे अभिलेख देखाए बिना स्मृतिसँ देल गेल, जे बाह्य अभिलेखसँ सत्यापित भऽ सकैत अछि—ओ अलग। अग्रधारणा-युक्त प्रश्नसँ निकलल सहमति अलग।”

“न्यायालय केँ बताओल जाएत?”

“यदि एहि कथन पर भरोसा करब तँ अवश्य।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह। “हमर दलक त्रुटि विपक्षक हाथमे अस्त्र बनत।”

“त्रुटि नुकाएब तखन अस्त्र बनत। चिन्हित करब पद्धति बनत।”

ओ कागदक उपर लिखलनि—

“प्रश्नक दोष = उत्तरक स्वतन्त्र मूल्यक पृथक परीक्षण।”

मालिनी आस्तेसँ पढ़लनि।

“अनुमानक नियम साक्षी पर सेहो।”

“मनुष्य पर अधिक।”



दुपहरिया बाद पहिल साक्षी पुनः बोलाओल गेल।

नाम छल—मनोज महतो। उम्र प्रायः चौतीस। मूलतः सीमावर्ती जिलाक एक छोट बजारक निवासी। पाँच वर्ष धरि विविध वाणिज्यिक प्रतिष्ठान लेल लेखा-सहायकक काज केने छल। ओहि बीच एक परामर्श-प्रतिष्ठानक माध्यमसँ किछु संगणकीय प्रचार-भुगतानक प्रविष्टि तैयार केने रहय—एतबे सत्यापित रोजगार-इतिहास उपलब्ध छल। ओकर विरुद्ध एखन कोनो दोष सिद्ध नहि छल।

मनोज कोठलीमे प्रवेश केलक तँ ओकर मुख पीयर छल। हाथक औंठा आ तर्जनी बेर-बेर एक-दोसराक नख घसि रहल छल।

आदित्य अपन दलक अधिकारी केँ बाहिर भेजि देलनि, जे पहिल प्रश्नोत्तर लेने छल। एहि बेर केवल आदित्य, मालिनी, एक स्वतन्त्र लेखा-अधिकारी आ लिपिक उपस्थित रहल।

आदित्य पहिने कहलनि, “अहाँ केँ एक बात स्पष्ट कहि देब। हम अहाँसँ ई मानि कऽ प्रश्न नहि पुछब जे कोनो जाल छल, अथवा अहाँ ओकर भाग छलहुँ। हम केवल अहाँक काज, देखल कागद, आ स्मृति पर प्रश्न करब।”

मनोजक आँखि उठल।

“पिछला बेर तऽ—”

“पिछला बेरक दू प्रश्न ठीक नहि छल। ओकरा हम अभिलेखमे चिन्हित करैत छी।”

मनोजक मुख पर आश्चर्य छल। “अहाँ लोकनि अपन प्रश्न त्रुटिपूर्ण लिखब?”

“जँ त्रुटिपूर्ण छल तँ।”

कोठलीमे निस्तब्धता।

मनोज आस्तेसँ कहल, “तखन पुछू।”

आदित्य पहिल प्रश्न रखलनि, “अहाँ कोन प्रतिष्ठानक लेल लेखा-प्रविष्टि तैयार करैत छलहुँ?”

मनोज चार नाम बतौलक। तीन नाम पूर्व रोजगार-अभिलेखसँ मिलैत छल; चौठ नामक सत्यापन एखन नहि भेल छल।

“ई चौठ प्रतिष्ठान?”

“हमरा ई नाम कागद पर भेटल छल। कार्यालय कोना छल, नहि जानैत छी।”

“कागद के देलक?”

मनोज रुकल।

“एक व्यक्ति।”

“नाम?”

“विकास कहैत छल।”

“पूरा नाम?”

“नहि जानैत।”

“मुख पहचानब?”

मनोजक हाथ फेर काँपल।

“सम्भवतः।”

“अहाँ डरैत छी?”

मनोज तत्क्षण कहल, “नहि।”

ओहि “नहि”क संग ओकर गला सूखि गेल।

आदित्य पानि दिस संकेत केलनि। “भय होयब अपराध नहि। हम केवल बुझय चाहैत छी जे अहाँक स्मृति पर डरक प्रभाव पड़ि रहल अछि कि नहि।”

मनोज पानि पीलक।

“ओ लोकनि हमरा घर धरि जानैत छल।”

ई पहिल नव कथन छल।

मालिनी कलम रोकि देलनि।

आदित्य स्वर नहि बदललनि। “के लोकनि?”

“हम नहि जानैत।”

“तखन ‘ओ लोकनि’ सँ अहाँक अर्थ?”

मनोज आँखि बन्द कऽ लेलक। “दू बेर दूरभाष आयल। कहल गेल जे बहुते बात नहि करू। हमर बेटाक विद्यालयक नाम कहल गेल।”

“दूरभाष-संख्या?”

“नहि बचल।”

“सन्देश?”

“नहि।”

“कुन तिथि?”

मनोज अनुमानित सप्ताह बतौलक।

आदित्य लिखलनि—“भयक कथन; स्वतंत्र सत्यापन अपेक्षित।”

ओ मनोज दिस देखलनि। “ई कथन महत्वपूर्ण अछि, मुदा एखन केवल अहाँक कथन अछि। हम दूरभाष-अभिलेख, विद्यालय-सन्दर्भ, उपलब्ध अन्य सामग्री सँ सत्यापन करब।”

मनोजक आँखिमे एक विचित्र भाव आयल—कृतज्ञता कि निराशा, बुझब कठिन।

“अहाँ हमरा विश्वास नहि करैत छी?”

“व्यक्ति पर विश्वास आ कथनक प्रमाण-मूल्य दू बात अछि। हम अहाँक बात सुनैत छी। सत्यापन ओकर सम्मान अछि।”

मनोज बहुते देर बाद माथ हिलेलक।



दोसरा साक्षीक नाम छल—रजत पाल।

ओ पहिल बेरक कथनमे कहने छल जे किछु भुगतान “विशेष सेवा” नामसँ वर्गीकृत करबाक बदला ओकरा अतिरिक्त धन देल गेल। अन्वेषण-दल एहि कथन केँ लोभक सम्भावित प्रेरणा रूपमे टिप्पणी केने छल, मुदा रजत बादमे अपन कथनक किछु भाग बदलि देने छल।

एहि बेर ओ कोठलीमे अयल तँ अत्यन्त व्यवस्थित छल। स्वच्छ वस्त्र, सुगन्धित केश, आँखि सीधा।

“हम पहिल कथन सुधारय चाहैत छी,” ओ प्रवेशे कहल।

आदित्य कहलनि, “कुन भाग?”

“अतिरिक्त धन।”

“की सुधार?”

“ओ प्रोत्साहन-राशि छल। अशुद्ध बुझायल।”

“ककर प्रोत्साहन?”

“कार्यालयक।”

“कुन कार्यालय?”

रजत नाम देलक।

लेखा-अधिकारी चिट्ठी पर लिखलक—ओहि नामक प्रतिष्ठानक पंजीयन भेटल अछि, मुदा रजतक रोजगार सम्बन्ध एखन आंशिक सत्यापित।

आदित्य पुछलनि, “पहिल बेर अहाँ ‘अतिरिक्त धन’ किएक कहलहुँ?”

रजत तनिक हँसल। “प्रश्न एहन छल।”

“प्रश्न पढ़ल जाए?”

लिपिक पहिल कथन खोललक।

प्रश्न छल—“अलग नामसँ भुगतान चढ़ेबाक लेल अहाँ केँ अलग सँ राशि देल जाइत छल?”

रजत कहल, “हँ, एही कारण।”

आदित्यक मनमे पुनः ओही बिन्दु उठल—प्रश्नमे ‘अलग नामसँ’ आ ‘अलग राशि’ दुनू पूर्वधारणा।

“ठीक। आब बिना ओहि प्रश्नक प्रभावक—अहाँ केँ नियमित वेतन अतिरिक्त कोनो भुगतान भेटैत छल?”

“हँ।”

“कतेक बेर?”

“छह-सात बेर होयत।”

आदित्य तत्क्षण रोकलनि। “जतेक याद अछि, ततेक।”

“पाँच बेर निश्चित। बाकी दू हो सकैत अछि।”

“भुगतानक माध्यम?”

“खाता।”

“अभिलेख उपलब्ध?”

“होयत।”

“किस कारणक उल्लेख?”

“कार्य-प्रोत्साहन।”

“कोनो मौखिक निर्देश छल जे विशेष प्रविष्टि बदला ई देल जा रहल अछि?”

रजत चुप।

“हमरा एखन याद नहि।”

“पहिल कथनमे अहाँ कहने छलहुँ ‘हँ’।”

“ओ समय भय छल।”

“ककर?”

रजत होंठ भौजल।

“अन्वेषणक।”

एहि उत्तर पर कोठलीक वायु बदलि गेल।

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य केवल पुछलनि, “अहाँ कै धमकी देल गेल छल?”

“नहि।”

“चाप?”

“बहुते प्रश्न।”

“निद्रा?”

“नहि।”

“प्रश्नोत्तर कतेक घण्टा?”

“सात।”

मालिनी अभिलेख देखलनि। “मध्य विश्राम सहित कुल पाँच घण्टा बयालीस मिनट।”

रजत कहल, “हमरा सात जकाँ लागल।”

आदित्य लिखलनि—“अनुभूत अवधि बनाम अभिलेखित अवधि; मानसिक चापक कथन; बाह्य सत्यापन सीमित।”

फेर ओ पुछलनि, “अहाँक पहिल कथन आ आइक कथन बीच भिन्नता अछि। हम एखन कोनो एक कै सत्य घोषित नहि करब। बैंक-अभिलेख, वेतन-पत्र, प्रोत्साहन-नीति, सहकर्मी कथन—सभ देखब।”

रजत पहिल बेर तनिक अस्थिर भेल।

“तँ हमर आइक कथनक अर्थ नहि?”

“अर्थ अछि। अन्तिम सत्य नहि।”

“पहिलक?”

“ओहो अर्थवान। अन्तिम सत्य नहि।”

रजतक मुख पर निराशा छल। सम्भवतः ओ चाहैत छल जे नव कथन पुरान कै धो दे। मुदा प्रमाणक संसारमे पश्चात्ताप, भय अथवा लोभ कथनक स्थान बदलि सकैत अछि; इतिहास मेटा नहि सकैत।



तेसर साक्षी—सुदीप घोष—सभसँ कठिन छल।

ओ पहिल दू अवसर पर प्रायः किछु नहि बजने छल। केवल एतबे मानने छल जे एक सामूहिक सन्देश-वृत्तमे ओकर दूरभाष-संख्या छल। अन्वेषण-दल कै ओहि वृत्तक एक अपूर्ण प्रतिलिपि जप्त संगणकीय सामग्रीमे भेटल छल, मुदा सहभागीक वास्तविक पहिचानक स्वतंत्र सत्यापन अधूरा छल।

एहि बेर सुदीप अयल तँ ओकर हाथमे एक पुरान दैनिकी छल।

“ई हमरा अपन देबाक अछि,” ओ कहल।

“की अछि?”

“किछु तिथि।”

“ककर?”

“बैठक।”

आदित्य दैनिकी हाथ नहि लगेलनि। पहिने लिपिक केँ दस्ताना आ ग्रहण-पत्रक व्यवस्था करबाक कहलनि। दैनिकीक प्रत्येक पृष्ठक छायाप्रति बनबाक, मूलक स्थिति वर्णित होयबाक, प्राप्तिक समय दर्ज होयबाक निर्देश देल गेल।

सुदीप बेचैन भऽ गेल।

“एते प्रक्रिया किएक? हम अपन दे रहल छी।”

आदित्य कहलनि, “अहाँ अपन दे रहल छी, ताही कारण प्रक्रिया चाही। काल्हि अहाँ कहि सकैत छी जे ई पृष्ठ छल नहि; हम कहि सकैत छी छल। अभिलेख दुनू पक्ष केँ बचबैत अछि।”

दैनिकी ग्रहण भेल।

चार तिथि चिन्हित छल। दू तिथि पहिनेसँ ज्ञात यात्रा-अभिलेखक निकट छल। एक तिथि पर सुदीप नगरमे रहबाक सार्वजनिक अभिलेख उपलब्ध छल। चौठ तिथि संदिग्ध।

आदित्य पुछलनि, “ई तिथि सभक अर्थ?”

सुदीपक आँखि भरि आयल।

“हम ओहि समय बुझल नहि।”

“आब की बुझैत छी?”

“जे हमरा उपयोग कएल गेल।”

“ककर द्वारा?”

सुदीप मौन।

“नाम?”

मौन।

“अहाँ अपराध-बोधमे छी?”

सुदीप अचानक बजल, “हँ।”

ओ शब्द एते जोर सँ निकलल जे मालिनी चौंकि गेलीह।

“ककर बातक?”

“हम हस्ताक्षर केने छलहुँ।”

“कोन कागद पर?”

“परामर्श-सेवा।”

“की ओ सेवा वास्तविक छल?”

“किछु छल। किछु सम्भवतः नहि।”

“‘सम्भवतः’ किएक?”

“किएक तँ हम सभ काम स्वयं नहि देखलहुँ।”

“तखन अहाँ जे नहि देखलहुँ, ओकरा असत्य नहि कहि सकैत छी।”

सुदीपक आँखिमे पानि आयल।

“मुदा हमरा लगैत अछि—”

आदित्य स्वर कोमल केलनि। “अहाँक अपराध-बोध महत्वपूर्ण मानवीय तथ्य अछि। मुदा अपराध-बोध अपराधक प्रमाण नहि। कोनो निर्दोष मनुष्य सेहो पछता सकैत अछि जे ओ सावधान नहि छल। कोनो दोषी मनुष्य पछता नहि सकैत। भावना आ विधिक निष्कर्षक व्याप्ति निश्चित नहि।”

सुदीप रुवै लागल।

कोठलीमे किछु देर केवल ओकर उउसाँसक स्वर छल।

मालिनी नजर नीचा कऽ लेने छलीह।

आदित्य पानि आगाँ बढबेलनि। “अहाँ चाही तँ विश्राम।”

सुदीप माथ हिलेलक।

“नहि। आइ कहय चाहैत छी।”

“तखन जे देखल, से कहू। जे बुझल, ओकर समय बताउ। जे अनुमान अछि, ओकरा अनुमान कहू।”

सुदीप दैनिकीक पहिल तिथि देखलक।

“एहि दिन हम एक भोजनालयमे गेल छलहुँ। तीन व्यक्ति छल। एक केँ हम केवल ‘आर.एस.’ कहैत सुनने छलहुँ। ओ राघव सेठिया छल कि नहि—हम नहि जानैत।”

मालिनी कलम तेज कऽ देलनि।

“मुख?”

“आधा देखल। निष्कपट भावँ कहूँ तँ आइ चित्र देखाएब तऽ सम्भवतः भ्रम भऽ जाए।”

आदित्य तत्क्षण कहलनि, “तखन एखन कोनो चित्र-पहिचान नहि।”

“किएक?”

“किएक तँ अहाँ अपन कहैत छी स्मृति अनिश्चित अछि। बादमे यदि आवश्यक भेल तँ विधिसम्मत पहचान-प्रक्रिया पर विचार होयत।”

सुदीप अगिला तिथि देखलक।

“एहि दिन भुगतान-तालिका पर चर्चा भेल छल।”

“अहाँ उपस्थित?”

“हँ।”

“की शब्द याद?”

“‘विभाजन’, ‘सीमा’, ‘परामर्श’। मुदा ‘जुआ’ शब्द नहि।”

“‘विदेश’?”

“नहि।”

“‘राघव’?”

“नहि याद।”

“तखन जे शब्द नहि सुनल, ओकरा जोड़ब नहि।”

सुदीप आँखि पोछि कहल, “हमरा भय अछि जे हम देर कऽ देलहुँ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “देर एक तथ्य हो सकैत अछि। अपराधक सिद्धि नहि।”



तीन साक्षी।

तीन भावना।

मनोज—भय।

रजत—लोभक सम्भावना आ अन्वेषणक चापक शिकायत।

सुदीप—अपराध-बोध।

साँझ मालिनी तीन अलग पृष्ठ बनौने छलीह। प्रत्येकक उपर एक समान चार शीर्षक—

“कथन।”

“स्वतन्त्र समर्थन।”

“विरोधी सम्भावना।”

“भावनात्मक प्रभाव।”

आदित्य पृष्ठ देखलनि।

“भावना केँ अलग राखलहुँ?”

“हँ। पहिने हम ओकरा विश्वसनीयताक सोझ सूचक मानि रहल छलहुँ।”

“आब?”

“भय सत्य बोलबो सकैत अछि, झूठो। लोभ पहिल कथन बदलबा सकैत अछि, मुदा अतिरिक्त भुगतानक अस्तित्व अपन सिद्ध अथवा असिद्ध नहि करैत। अपराध-बोध वास्तविक भूमिका सँ आबि सकैत अछि, अथवा केवल लापरवाहीक पछतावासँ।”

“ठीक।”

मालिनी मनोजक पृष्ठ पर संकेत केलनि। “दूरभाषक सत्यापन कठिन होयत। संख्या नहि।”

“समय-अवधि अछि। सेवा-प्रदाता अभिलेख जँ विधिसम्मत रूपेँ उपलब्ध भऽ सकय।”

“विद्यालयक नामक उल्लेख?”

“ओ कथनक विशेषता अछि। यदि कथित दूरभाषकर्ता वास्तवमे बेटाक विद्यालय जानैत छल, तखन सम्बन्धक प्रश्न उठत। मुदा विद्यालयक नाम सार्वजनिक स्रोतसँ उपलब्ध छल कि नहि, सेहो देखू। विरोधी सम्भावना।”

मालिनी रजतक पृष्ठ देखलनि। “बैंक-अभिलेख माँगाओल जाए?”

“हँ। मुदा ‘लोभ सिद्ध करबाक’ उद्देश्य लिखब नहि। भुगतानक प्रकृति सत्यापित करबाक।”

सुदीपक दैनिकी पर ओ अधिक देर रुकलाह।

“दैनिकीक स्याही, पृष्ठ-क्रम, तिथिक समकालिकता?”

“न्यायिक विज्ञानशालाक प्रारम्भिक परीक्षण लेल भेजि सकैत छी।”

“मूल सुरक्षित। परीक्षण न्यूनतम हस्तक्षेप। आ याद राखू—पुरान दैनिकी भेटल अर्थ पुरान लिखावट सिद्ध नहि। कागद पुरान भऽ सकैत, लेखन बादक।”

मालिनी मुस्कुरेलीह। “अनुमानक शत्रु।”

“नहि। अनुमानक परीक्षा।”



अगिला दिन उच्चतम न्यायालयमे सुनवाई पुनः आरम्भ भेल।

न्यायमूर्ति सेनक सामने राज्यक ओर सँ एक छोट अनुपूरक टिप्पणी रखल गेल—साक्षी-प्रश्नोत्तरक आन्तरिक समीक्षा। ओहि टिप्पणीमे राज्य अपन दू अग्रधारणा-युक्त प्रश्न चिन्हित केने छल, आ लिखने छल जे ओहि प्रश्नक उत्तर पर स्वतंत्र समर्थन बिना भरोसा नहि कएल जाएत।

विद्यानंद मिश्र पृष्ठ पढ़लनि।

ओ किछु क्षण मौन रहलाह।

न्यायमूर्ति कौशल पुछलनि, “मिश्र जी?”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, हम राज्यक एहि स्पष्टताक स्वागत करैत छी। मुदा प्रश्न ई अछि—जँ अन्वेषण अपन दू प्रश्न दोषपूर्ण मानैत अछि, तखन एहन आओर प्रश्न कतय नहि?”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “एही कारण पूर्ण प्रश्न-समीक्षा जारी अछि।”

विद्यानंद पलटि कहलनि, “जारी अछि—अर्थात् न्यायालय जे देखलक तकर बाद?”

न्यायमूर्ति करीम बीचमे बजलाह, “ककर प्रेरणासँ सुधार भेल, ई गौण अछि जँ सुधार वास्तविक अछि। मुदा राज्यक दायित्व अछि जे न्यायालय केँ परिणाम बताउ।”

न्यायमूर्ति सेन फेर मूल प्रश्न पर लौटलनि।

“हम शंका, आरोप आ प्रमाणक सीमा पर एक कार्यगत संरचना चाहैत छी। राज्य आ याचिकाकर्ता दुनू सुनू। मानू—एक व्यक्ति भयभीत अछि आ कहैत अछि जे ओकरा धमकी देल गेल। ई की?”

महान्याय-अभिकर्ता: “कथन।”

विद्यानंद: “आरोपक सम्भावित आधार, जँ विशिष्ट व्यक्ति अथवा घटना बताओल जाए।”

न्यायमूर्ति: “प्रमाण?”

विद्यानंद: “कथन स्वयं साक्ष्यक एक रूप भऽ सकैत अछि, मुदा विश्वसनीयता, ग्राह्यता आ समर्थनक प्रश्न रहत।”

महान्याय-अभिकर्ता: “आ बाह्य सत्यापन भेटला पर ओकर भार बदलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति सेन: “ठीक। मानू एक व्यक्ति अपराध-बोध व्यक्त करैत अछि।”

विद्यानंद: “भावना।”

महान्याय-अभिकर्ता: “भूमिकाक प्रमाण नहि।”

न्यायमूर्ति कौशल: “मानू ओकर दैनिकीमे तिथि लिखल अछि।”

विद्यानंद: “लेखनक प्रामाणिकता, समय, अर्थ—सभ परीक्षणीय।”

महान्याय-अभिकर्ता: “तिथि आ उपस्थितिक अन्य स्वतंत्र अभिलेख मेल खाए तखन सम्बन्धक अनुमान प्रबल हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति करीम: “मानू ओहि तिथि पर एक भुगतान सेहो भेल।”

महान्याय-अभिकर्ता: “अतिरिक्त हेतु।”

विद्यानंद: “मुदा कारण-सम्बन्ध अपन सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति सेन हलुक मुस्करेलनि। “आब हमरा लगैत अछि दू पक्ष एक भाषा बोलय लगल अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “भाषा एक होयब परिणाम एक होयब नहि, महोदय।”

“होयबो नहि चाही।”

पीठ पर हलुक मौन पसरल।

फेर न्यायमूर्ति सेन कहलनि—

“न्यायालयक चिन्ता ई अछि जे अन्वेषणक प्रारम्भ शंकासँ भऽ सकैत अछि; विशिष्ट आरोप अन्वेषणक दिशा दे सकैत अछि; प्रमाण आ साक्ष्य तकर परीक्षण करैत अछि; अनुमान तथ्यक बीच सम्बन्ध प्रस्तावित करैत अछि। मुदा एहि चारू केँ एक-दोसराक पर्याय बनाओल गेल तँ प्रक्रिया अन्यायपूर्ण होयत। राज्य प्रत्येक आग्रहमे बताउ—ओ कोन स्तर पर अछि।”

ई न्यायिक अवलोकन छल।

अन्तिम निर्णय नहि।

आदित्य अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे ठीक ओहिना लिखलनि—

“न्यायिक अवलोकन—अन्तिम निष्कर्ष नहि।”



सुनवाई समाप्त होयबाक पहिने विद्यानंद एक संवेदनशील बिन्दु उठेलनि।

“महोदय, समाचारमाध्यममे एहि प्रकरणक किछु साक्षीक परिचय घुमि रहल अछि। यदि भयभीत व्यक्ति सार्वजनिक चापमे अछि, ओकर कथनक स्वतन्त्रता प्रभावित भऽ सकैत अछि।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य एहि पर आवश्यक परीक्षण करय तैयार अछि।”

न्यायमूर्ति कौशल कहलनि, “परीक्षण करू। संरक्षणक आवश्यकता हो तँ मूल्यांकन करू। मुदा संरक्षणक नाम पर साक्षी केँ राज्यक कथा सिखाओल नहि जाए।”

“निश्चित।”

विद्यानंद जोड़लनि, “आ याचिकाकर्ता पक्ष अथवा हुनकर प्रतिनिधि द्वारा संपर्क सेहो नहि।”

न्यायमूर्ति सेन हुनका दिस देखलनि। “अहाँ अपन पक्षक लेल ई आश्वासन दैत छी?”

विद्यानंद बिना विलम्ब कहलनि, “हँ।”

“राज्य?”

“हँ।”

“तखन लिखल आदेश।”

आदित्यक नजर विद्यानंद पर गेल। पेशागत संघर्ष बीच ई एक साझा रेखा छल—साक्षी कोनो पक्षक सम्पत्ति नहि।

कोनो कथन राज्यक नहि।

कोनो मौन याचिकाकर्ताक नहि।

व्यक्ति पहिने व्यक्ति।



न्यायालय बाहिर पत्रकार सभ प्रतीक्षा कऽ रहल छल।

पहिल प्रश्न महान्याय-अभिकर्ता सँ—“की न्यायालय मानि लेलक जे राज्यक प्रमाण बलवान अछि?”

ओ उत्तर देलनि, “न्यायालय एहन कोनो अन्तिम निष्कर्ष नहि देने अछि।”

दोसर प्रश्न विद्यानंद सँ—“की राज्यक अन्वेषण दुर्बल सिद्ध भेल?”

विद्यानंद कहलनि, “न्यायालय प्रक्रिया आ सीमा पर प्रश्न केलक। परिणाम बादक बात।”

तेसर प्रश्न आदित्यक सामने आयल—

“तीन साक्षी टूटि गेल छथि—की आब प्रकरण सिद्ध?”

आदित्य रुकि गेलाह।

प्रश्नक शब्द—“टूटि गेल”—हुनका भीतर चुभल।

“मनुष्य टूटैत अछि,” ओ कहलनि, “प्रमाण नहि। साक्षीक भय, लोभ अथवा अपराध-बोध हुनकर मानवीय अवस्था अछि। हम ओहि अवस्थाक सम्मान करब, मुदा ओकरा दोषक स्थानापन्न नहि बनायब।”

पत्रकार फेर पुछलक, “मुदा तीनू राज्यक कथा समर्थन करैत छथि?”

“राज्यक ‘कथा’ शब्द हम स्वीकार नहि करैत छी। प्रत्येक कथन अलग परीक्षणाधीन अछि।”

“तखन शीर्षक की?”

आदित्य क्षणभरि ओकरा देखलनि।

“जँ तथ्य छोट अछि तँ शीर्षक सेहो छोट राखू।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलाह।

मालिनी पाछाँ चलैत आस्ते बजलीह, “ई वाक्य ओ सभ नहि चलाओत।”

“ओ हुनकर निर्णय।”

“अहाँ केँ क्रोध नहि होइत?”

“होइत अछि।”

“तखन?”

“क्रोध हेतु नहि।”



ओहि राति अन्वेषण मुख्यालयमे तीन नव सूचना आयल।

पहिल—मनोजक अनुमानित सप्ताहमे ओकर दूरभाष पर दू अज्ञात अन्तर्जाल-आधारित आह्वान दर्ज छल, मुदा प्रेषकक अन्तिम पहचान उपलब्ध नहि। विद्यालयक नाम सार्वजनिक जालस्थल पर छल।

मालिनी लिखलनि—

“धमकीक कथन आ आह्वान-अस्तित्व बीच आंशिक समर्थन। आह्वानकर्ता आ उद्देश्य असिद्ध। विद्यालय-ज्ञानक विशिष्टता क्षीण, कारण सार्वजनिक उपलब्धता।”

दोसर—रजतक खातामे नियमित वेतन अतिरिक्त पाँच भुगतान सत्यापित। तीनक वर्णन “कार्य-प्रोत्साहन”, दू मे केवल “अन्य भुगतान”। समान अवधि मे अन्य दू कर्मचारी केँ सेहो प्रोत्साहन भेटल, मुदा राशि अलग।

मालिनी लिखलनि—

“अतिरिक्त भुगतानक अस्तित्व सिद्ध। विशेष प्रविष्टिक बदला भुगतानक कथन असिद्ध। सामान्य प्रोत्साहन-व्यवस्थाक विरोधी सम्भावना आंशिक समर्थन।”

तेसर—सुदीपक दैनिकीक दू तिथि ओकर यात्रा-अभिलेख सँ मेल खाइत। तीसरी तिथि पर स्थान-मिलान अस्पष्ट। चौठ तिथि पर ओ आन नगरमे होयबाक सम्भावना प्रबल।

मालिनी बहुते देर चौठ पृष्ठ देखैत रहलीह।

“यदि चौठ तिथि त्रुटिपूर्ण भेल तँ दैनिकीक मूल्य घटत?”

आदित्य कहलनि, “कुन अर्थमे?”

“स्मृति?”

“दैनिकी स्मृति नहि, लेखन अछि। मुदा यदि एक तिथि स्वतंत्र अभिलेखसँ टकराइत अछि, तखन कारण खोजू—लेखन त्रुटि, यात्रा-अभिलेख त्रुटि, तिथि बादमे भरल, अथवा दैनिकी अविश्वसनीय। एक त्रुटि सँ सभ नष्ट नहि। एक मेल सँ सभ सिद्ध नहि।”

“अनुमानक जाल फेर।”

“हँ।”

मालिनी चार पृष्ठक बीच रेखा खींचय लगलीह। फेर रुकलीह।

“नहि।”

“की?”

“पहिने रंग देब।”

ओ प्रत्येक तथ्यक कात चिन्ह लगेलनि—

प्रत्यक्ष सत्यापित ।

कथन ।

अनुमान ।

विरोधी सम्भावना ।

असिद्ध ।

तकर बाद मात्र रेखा खींचलनि ।

आदित्य देखैत रहलाह ।

किछु मास पहिने ई युवती रंगीन मानचित्र देखिते निष्कर्ष कहि दैत । आब ओ पहिने श्रेणी बनबैत, फेर सम्बन्ध ।

“आदित्य जी ।”

“कहू ।”

“अनुमानक सबसँ कठिन बात की?”

“अपन मनक प्रिय निष्कर्ष केँ विरोधी सम्भावनाक सामने ठाढ़ करब ।”

“आ जँ ओ गिरि जाए?”

“तखन धन्य मानू ।”

“किएक?”

“एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष कम भेल ।”



राति गहिर भेल ।

आदित्य अकेले बैसलाह । बाहिर महानगरक इजोत काँच पर परावर्तित भऽ रहल छल । पीठिका पर तीन साक्षीक पृष्ठ छल । ओहि तीनू पृष्ठमे मनुष्यक भय, लोभ, पछतावा, आत्मरक्षा आ स्मृति एक-दोसरासँ गुंथल छल ।

हुनका गाई एन अरिकेलक एक पुरान घटना याद आयल ।

बाल्यकालमे गामक एक घरसँ पित्तरिक लोटा हेरायल छल । साँझ धरि शंका एक गरीब चरवाहा पर जा टिकली । कारण—ओ दुपहरिया ओसारा लग देखल गेल छल । कोनो बालक कहलक, “ओ घर दिस तकैत छल ।” दोसर कहलक, “ओकर हाथमे झोरा छल ।” तेसर कहलक, “काल्हि बजारमे ओकरा रुपैया चाही छल ।”

शंका ।

आरोप ।

तीन हेतु जकाँ देखाइत बात ।

गामक किछु लोक ओकर घर चलि गेल ।

बाबूजी रोकने छलधिन ।

“लोटा ओकर झोरामे देखल?”

“नहि ।”

“बेचैत देखल?”

“नहि ।”

“घरमे भेटल?”

“नहि ।”

“तखन?”

सभ चुप ।

दोसरे भोर लोटा इनारक कात घासमे भेटल। घरक बालक खेलैत लऽ गेल छल, फेर बिसरि गेल।

ओ दिन आदित्य पहिल बेर देखले छलाह—शंका जखन समूहक मुँह पाबि लैत अछि, आरोप बनबाक लेल प्रमाणक प्रतीक्षा नहि करैत।

गंगेश उपाध्यायक नाम तखन ओ नहि बुझैत छलाह।

मुदा प्रश्नक अनुशासन घरमे छल।

“देखल?”

“कतेक देखल?”

“जे देखल, ताहि सँ जे कहैत छह, से अनिवार्य रूपेँ निकलैत अछि?”

हुनका लगैत छल, नव्य-न्याय ग्रन्थ केवल शास्त्रालयक वस्तु नहि। मिथिलाक साधारण जीवनमे ओकर छाया छल—अतिरेकी निष्कर्ष पर अविश्वास, पदक सीमा, सम्बन्धक स्पष्टता।

आब ओही प्रश्न उच्चतम न्यायालयक कक्षमे लौटि आयल छल।

शंका कतय समाप्त?

आरोप कतय आरम्भ?

प्रमाण कतय भार ग्रहण करैत?

अनुमान कतय वैध?

आ निर्णय कतय एखन दूर?

आदित्य दैनिकी खोललनि।

लिखलनि—

“अनुमानक तेसर मर्यादा—भावना हेतु भऽ सकैत अछि, प्रमाण नहि; कथन साक्ष्य भऽ सकैत अछि, सिद्धि नहि; मेल सम्बन्ध देखाबैत अछि, कारण नहि; विरोधी सम्भावना बचल हो तँ भाषा ओकरा स्थान दे।”

तकर नीचा लिखलनि—

“न्यायिक अवलोकन केँ निर्णय नहि बनाउ।”

आ अन्तमे—

“शंका प्रश्नक अधिकार दैत अछि; आरोप उत्तरक आवश्यकता; प्रमाण परीक्षणक आधार; अनुमान सम्बन्धक प्रस्ताव; सिद्धि तखन, जखन विधि अपन पूर्ण भार वहन करय।”

ओ कलम रखलनि।

किछु देर बाद मालिनी भीतर अयलीह। हाथमे नव सत्यापन-पत्र छल।

“एक बात आरो।”

“की?”

“सुदीपक दैनिकीक चौठ तिथि—यात्रा-अभिलेखमे नगर अलग अछि, मुदा टिकट रद्द भेल छल। वास्तविक यात्रा भेल कि नहि, एखन अस्पष्ट।”

आदित्य पृष्ठ लेलनि।

“तखन काल्हि जे विरोध छल, आइ विरोधक सम्भावना भेल।”

“हँ।”

“आ काल्हि?”

“सम्भवतः नव तथ्य।”

आदित्य खिड़की बाहिर देखलनि ।
“एही कारण निर्णयमे शीघ्रता नहि ।”
मालिनी हँसलीह । “गामक माटि प्रभाव करैत अछि ।”
“माटि नहि । त्रुटिक स्मृति ।”
दुनू किछु क्षण मौन रहलाह ।
बाहिर महानगरक रात्रि चलैत रहल ।
भीतर अनुमानक जालमे एक गाँठ खुलल, दू नव गाँठ बनल ।
कथा आगाँ बढ़ि रहल छल ।
मुदा प्रमाणक मर्यादा ओकर चाल निर्धारित करैत छल ।

017 अनुमानक जालक अध्याय 4

भोरक पहिल प्रकाशमे मालिनी कर्ण आदित्य झाक संचिका पर एक पात रखलनि। पातक उपर तीन पाँति छल।

“सुदीपक यात्रा-अभिलेख: यात्रा-पत्र लेल गेल, मुदा यात्रा सिद्ध नहि।”

“ओहि तिथिक प्रवेश-अभिलेख: कार्यालयमे उपस्थिति संदिग्ध, निश्चित नहि।”

“विद्युतीय पत्रक समय-मुद्रा: कथित बैठकक दू घंटा पहिने एक बाह्य निर्देश-सन्देश प्राप्त।”

आदित्य पात पढ़ि कऽ फेर मालिनी दिस देखलनि।

“अहाँ निष्कर्ष की लिखने छी?”

“किछु नहि।”

“किएक?”

“कारण तीनू बात एक-दोसराक अर्थ खोलैत अछि, मुदा एखन धरि कोनो एकटा अर्थ अनिवार्य नहि।”

आदित्यक ओठ पर क्षीण मुस्की आयल। “अनुमान आब अहाँ केँ भय नहि दैत अछि?”

“भय अनुमानसँ नहि। भय ओहि क्षणसँ, जखन अनुमान अपन सीमा बिसरि कऽ तथ्य बनि बैसय।”

काल्हिक सुनवाईक बाद ई मालिनीक पहिल उत्तर छल, जाहिमे आदित्य केँ अपन भाषा नहि सुनायल। ई हुनकर अपन भाषा छल।

संचिकाक दोसर पात पर ओ सभ एक नव सारिणी बनौने छलाह। एक कात सत्यापित वस्तु—समय-मुद्रा, भुगतान-सन्दर्भ, अभिगमन-अभिलेख, संगणकीय प्रतिबिम्बमे भेटल अभिलेख, आ विधिवत प्राप्त तृतीय-पक्ष उत्तर। दोसर कात केवल सम्भावित सम्बन्ध—कथित नियन्त्रण, कथित साझा संचालन, कथित निर्देश-शृंखला, कथित लाभार्थी।

दुनू कातक बीच मोट रेखा नहि, रिक्त स्थान छल।

आदित्य कहलनि, “ई रिक्त स्थान बचौने रहू। उच्च न्यायालयमे आइ विवाद एहि रिक्त स्थान पर अछि।”

मालिनी बुझि गेलीह। विशेषाधिकारक प्रश्न फेर उठबाक छल, मुदा एहि बेर वस्तु केवल अभिलेखक प्रकृति नहि छल। प्रश्न छल—जँ अलग-अलग प्रमाणसँ एक सम्बन्धक अनुमान उठैत अछि, तँ की ओ अनुमान अन्वेषण केँ विशेषाधिकारक परदा भीतर देखबाक अधिकार दैत अछि?

उत्तर सरल नहि छल।



उच्च न्यायालयक कक्ष आइ असामान्य रूपेँ निस्तब्ध छल। विद्यानंद मिश्र अपन स्थान पर बैसल छलाह। हुनकर सामने तीन संचिका छल—एक विशेषाधिकारक दावा, एक पृथक्करण-सूची, आ एक नव प्रतिवेदन जाहिमे अन्वेषण-दल किछु अभिलेखक बाह्य अभिलेख-विवरण, समय-साम्य आ वित्तीय सन्दर्भक आधार पर व्यापक सम्बन्धक अनुमान रखलक छल।

न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर अयलीह तँ पहिल प्रश्न राज्यक अधिवक्तासँ कएलनि—

“अहाँक नव प्रतिवेदनक मूल आग्रह की अछि?”

राज्यक अधिवक्ता उठलीह। “महोदया, किछु अभिलेख एखन विशेषाधिकारक दावाक कारण मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक राखल गेल अछि। मुदा बाह्य अभिलेख—तिथि, प्रेषण-समय, वित्तीय प्रविष्टि साम्य, आ तृतीय-पक्ष उत्तर—एहन सम्बन्ध सुझबैत अछि जे अभिलेखक वास्तविक प्रयोजनक परीक्षण आवश्यक भऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या तत्क्षण पुछलनि, “सुझबैत अछि, कि सिद्ध करैत अछि?”

“सुझबैत अछि।”

“तखन अनुमान अछि।”

“जी।”

“आ अनुमान विशेषाधिकार समाप्त करैत अछि?”

राज्यक अधिवक्ता एक क्षण रुकलीह। “स्वतः नहि।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, राज्यक एहि स्वीकारोक्तिसँ विवादक आधा भाग समाप्त भऽ जाइत अछि। यदि बाह्य संयोग मात्रसँ गोपनीय विधिक संवाद खोलल जाए, तँ विशेषाधिकारक वास्तविक अर्थ शून्य भऽ जायत।”

न्यायमूर्ति आर्या हुनका रोकलनि। “मिश्र जी, ‘बाह्य संयोग मात्र’ सेहो अहाँक निष्कर्ष अछि। पहिने ई देखू जे राज्य की रखैत अछि।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “तीन प्रकारक सम्बन्ध अछि। पहिल—एक वित्तीय प्रविष्टि आ एक विधिक परामर्शक तिथि बीच समय-साम्य। दोसर—एक कथित संचालकक नाम सँ सम्बन्धित तृतीय-पक्ष अभिलेख आ अधिवक्ता-कक्षमे सुरक्षित एक अभिलेखक निर्माण-समयक साम्य। तेसर—एक विद्युतीय पत्र-शृंखलाक बाह्य प्रेषण-विवरण, जाहिमे किछु प्रेषक आ प्राप्तकर्ता ओहि संस्थासँ जुड़ल बताओल गेल अछि जकर वित्तीय भूमिका अन्वेषणाधीन अछि।”

“बताओल गेल अछि?” न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि।

“तृतीय-पक्ष अभिलेखमे सम्बन्ध दर्शाओल गेल अछि। नियन्त्रण वा अपराधमे भूमिका सिद्ध नहि।”

“ठीक। आगाँ।”

“राज्यक निवेदन एतबे अछि जे पृथक समीक्षा-समिति एहि अभिलेखक प्रयोजन-स्वरूप परखि सकय—विधिक परामर्श, सामान्य व्यावसायिक कार्य, अथवा एहन कार्य जे विशेषाधिकारक परिधिमे नहि पड़ैत हो।”

विद्यानंद फेर उठलाह।

“महोदया, प्रयोजनक परीक्षा आवश्यक भऽ सकैत अछि, मुदा राज्यक अनुमान स्वयं समीक्षा-समितिक मन पूर्वग्रहित नहि करय। यदि प्रतिवेदन पहिनेसँ कहत जे एहि अभिलेखक पाछाँ अपराधक वित्तीय सम्बन्ध अछि, तँ पृथक समीक्षा केवल नामक पृथकता रहि जायत।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि?”

“जी।”

“अहाँक प्रतिवेदनमे ‘सम्भावित साझा नियन्त्रण’ लिखल अछि। एहि पदक हेतु की?”

आदित्य ठाढ़ भेलाह।

“महोदया, एकटा हेतु नहि। पाँच स्वतंत्र संकेतक समूह अछि। मुदा हम स्पष्ट करब जे ‘साझा नियन्त्रण’ एखन साध्य नहि, परीक्षणाधीन कल्पना अछि।”

“पाँच समूह सँ नियन्त्रण किएक निकलत?”

“अनिवार्य रूपेँ नहि निकलत।”

कक्षमे हलुक हलचल भेल ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन अहाँ अपन प्रतिवेदनमे ई पद किएक उपयोग केलहुँ?”

आदित्य उत्तर देलनि, “कारण अन्वेषणक प्रश्न ओहि दिशामे उठल । मुदा जँ न्यायालय अनुमति देत तँ हम भाषा सुधारि ‘साझा नियन्त्रणक सम्भावनासँ सम्बन्धित परीक्षण-बिन्दु’ लिखब । वर्तमान सामग्री नियन्त्रण सिद्ध नहि करैत ।”

विद्यानंदक आँखि क्षणभरि आदित्य पर टिकि गेल ।

राज्यक पाछाँ बैसल एक अधिकारी बेचैन भेल । ओकरा लगैत छल सम्भवतः आदित्य राज्यक पक्ष केँ दुर्बल कऽ रहल छथि । आदित्य ओकर मुखक भाव पढ़ि सकैत छलाह, मुदा दृष्टि फेरि लेलनि ।

नव्य-न्यायमे हेतुक रक्षा हेतु केँ फुला कऽ नहि, ओकर सीमा देखाकऽ होइत अछि ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि सुधार केँ अभिलेख पर लिअ । अनुमान स्वीकार्य तखनहि भऽ सकैत अछि जखन ओकर आधार आ सीमा दुनू स्पष्ट हो ।”



विद्यानंद अपन तर्क आरम्भ केलनि ।

“महोदया, विशेषाधिकारक मूल केवल गोपनीयता नहि, न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास अछि । ग्राहक यदि ई भयमे रहत जे बादमे बाह्य समय-साम्यक आधार पर ओकर विधिक संवाद खोलल जा सकैत अछि, तँ स्वतंत्र परामर्श असम्भव भऽ जायत ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “आ यदि कोनो अभिलेख केवल अधिवक्ताक कार्यालयमे राखल गेल, मुदा ओकर प्रयोजन विधिक परामर्श नहि छल?”

“तखन केवल स्थान ओकरा विशेषाधिकार नहि देत ।”

“यदि अभिलेख विधिक परामर्शक नाम पर बनल, मुदा वस्तुतः सामान्य वित्तीय निर्देश हो?”

“तखन ओकर वास्तविक स्वरूप देखल जाएत ।”

“यदि वास्तविक स्वरूप देखबाक लेल सामग्री पढ़ब आवश्यक हो?”

विद्यानंद चुप भेलाह ।

ई प्रश्न सरल छल, उत्तर कठिन ।

“तखन,” ओ आस्ते कहलनि, “पढ़बाक अधिकार मूल अन्वेषण-दल केँ नहि, न्यायालयक नियन्त्रणमे स्वतंत्र समीक्षा केँ हो । आ समीक्षा केवल ओतबे, जतबा वर्गीकरण लेल आवश्यक ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन पक्ष सभक दूरी पहिने जतेक नहि अछि ।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “दूरी प्रक्रिया पर अछि, महोदया । प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भेल तँ यथार्थ निष्कर्षो दूषित भऽ सकैत अछि ।”

आदित्य भीतरसँ एहि वाक्यसँ सहमत छलाह ।

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “हमर आग्रह सेहो प्रक्रिया पर अछि । विशेषाधिकारक दावा स्वयं सत्यापनसँ परे नहि रहय । समीक्षा हो, मुदा पृथक, सीमित आ अभिलेखित ।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु लिखलनि । फेर पुछलनि—

“अनुमानक एहि चरणमे न्यायालय तीन प्रश्न राखैत अछि । पहिल—जाहि बाह्य तथ्य पर अनुमान आधारित अछि, से सत्यापित अछि, कि नहि? दोसर—ताहि तथ्यसँ जे सम्बन्ध प्रस्तावित अछि, ओकर विरोधी सम्भावना

की? तेसर—ओ अनुमानक आधार पर जे प्रक्रिया माँगल जा रहल अछि, से अधिकारक न्यूनतम हनन करैत अछि कि नहि?”

कक्ष फेर निस्तब्ध।

आदित्य अपन नोटमे तीनू प्रश्न लिखि लेलनि।

ई शास्त्रीय भाषा नहि छल, मुदा ओकर संरचना परिचित छल—पक्ष, हेतु, साध्य, व्याप्तिक परीक्षण; आ संगहि उपाधि, विरोध, सीमा।

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, एहि कसौटी पर राज्यक पहिल समूह अपूर्ण अछि। वित्तीय प्रविष्टिक तिथि आ परामर्शक तिथि मिलनाइ संयोग सेहो भऽ सकैत अछि।”

राज्यक अधिवक्ता उत्तर देलनि, “स्वीकार। तें हम एकरा स्वतन्त्र आधार नहि मानैत छी। दोसर अभिलेखक संग राखि परीक्षण करैत छी।”

“मुदा दोसर अभिलेख स्वयं विवादित सम्बन्ध पर आधारित अछि।”

“तें तृतीय-पक्ष सत्यापन माँगल गेल अछि।”

“आ जाबत उत्तर नहि?”

“ताबत निष्कर्ष नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या माथ हिलेलनि।

“ई वाक्य अभिलेख पर रहय—‘ताबत निष्कर्ष नहि।’”



सुनवाई बीच एक घटना एहन भेल जे मालिनी केँ भीतर धरि हिला देलक।

विद्यानंदक कनिष्ठ अधिवक्ता एक पात बढौलनि। ओहि पातमे एक अभिलेखक बाह्य विवरण छल—निर्माण-समय, अन्तिम परिवर्तन-समय, लेखक-नामक क्षेत्र, आ संचिकाक स्थान। अन्वेषण-दल पहिने एहि विवरणक आधार पर मानने छल जे अभिलेख एक विशेष तिथिक विधिक परामर्शसँ जुड़ल हो सकैत अछि।

मालिनी काल्हि धरि एहि सम्बन्ध केँ दृढ़ मानैत छलीह।

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, लेखक-नामक क्षेत्र स्वचालित रूपेँ पुरान प्रतिरूपसँ आयल अछि। एहि कार्यालयमे दर्जनों अभिलेख ओहि एक्के नामसँ निर्मित देखाइत अछि, चाहे वास्तविक लेखक दोसर हो।”

राज्यक अधिवक्ता मालिनी दिस देखलनि।

मालिनी तत्क्षण अपन अभिलेख खोललनि। ओहि बातक अन्वेषण तकरा पहिने कएल नहि गेल छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य सत्यापित कऽ सकैत अछि?”

मालिनी उठलीह। “महोदया, एखन नहि। प्रतिरूपक मूल प्रतिरूप-संचिका देखल बिना ई लेखक-क्षेत्रक मूल्य निश्चित नहि कहल जा सकैत अछि।”

“तखन?”

“तखन हमर पूर्व अनुमानक एक हेतु दुर्बल भऽ गेल।”

कक्षमे किछु लोक एक-दोसराक दिस तकलनि।

मालिनी बैसि गेलीह, मुदा हुनकर हथेली ठंढा भऽ गेल छल। मास भरिक परिश्रममे पहिल बेर सार्वजनिक रूपेँ स्वीकार करय पड़ल जे अपन महत्वपूर्ण कड़ी सम्भवतः यंत्रजनित भ्रम छल।

आदित्य एक छोट पर्ची हुनका दिस बढौलनि।

ओहि पर लिखल छल—

“दुर्बल हेतु हटेनाइ पराजय नहि।”

मालिनी पढ़ि कऽ पर्ची मोड़ि लेलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई कारण अछि जे न्यायालय अनुमानक आधार माँगैत अछि। संगणकीय क्षेत्रमे लिखल नाम मनुष्यक वास्तविक कृतित्वक प्रमाण नहि होइत अछि।”

विद्यानंद कहय चाहैत छलाह—एही लेल पूरा प्रतिवेदन अविश्वसनीय अछि। मुदा ओ रुकलाह। हुनका सेहो बुझाईत छल जे एक कड़ीक दुर्बलता सभ कड़ीक मृत्यु नहि। पेशागत साहस कखनो प्रतिपक्षक त्रुटि केँ ओकर वास्तविक आकारसँ पैघ नहि बनाबयमे सेहो रहैत अछि।

ओ कहलनि, “हम एतवे कहब जे एहि विशिष्ट आधार केँ हटाओल जाए।”

राज्य सहमत भेल।

न्यायालय निर्देश देलक—ओ आधार अस्थायी रूपेँ निर्भरता-सूचीसँ हटत, स्वतंत्र सत्यापनक बादहि पुनः विचार होयत।

आदित्य अपन पृष्ठ पर लिखलनि—

“व्याप्ति केवल अनुकूल उदाहरणसँ नहि बनैत।”



दुपहरक बाद बहस अभिलेखक एक दोसर वर्ग पर पहुँचल। एहि वर्गमे विधिक परामर्श आ व्यावसायिक निर्देश एक्के विद्युतीय पत्र-श्रृंखलामे मिश्रित छल। किछु पाँति स्पष्ट रूपेँ न्यायिक रणनीतिसँ सम्बन्धित; किछु केवल धनराशि, तिथि आ हस्तान्तरण-विधिसँ।

विद्यानंद कहलनि, “एक्के संवादमे विधिक आ अविधिक अंश मिश्रित हो सकैत अछि। राज्य पूरा संवाद नहि पढ़ि सकैत।”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “मुदा पृथक समीक्षा व्यावसायिक अंश केँ अलग कऽ सकैत अछि।”

“जँ वाक्यक अर्थ पाछाँ-पाछाँक विधिक संदर्भ पर निर्भर हो?”

“तखन समीक्षा न्यायालयक निर्देश माँगत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की पक्ष सभ एहन प्रक्रिया पर सहमत भऽ सकैत अछि जाहिमे समीक्षा-समिति प्रत्येक विवादित अंशक वर्ग, कारण आ न्यूनतम आवश्यक संदर्भ लिखत, मुदा मूल अन्वेषण-दल केँ विशेषाधिकारयुक्त अंश नहि देत?”

विद्यानंद कहलनि, “जँ सूची पर्याप्त हो जाहिसँ हम आपत्ति उठा सकी।”

राज्य कहलनि, “जँ आपत्ति अनिश्चित काल धरि अन्वेषण रोकबाक साधन नहि बनय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन समय-सीमा हम निर्धारित करब।”

एहि बिन्दु पर विवादक रूप बदलि गेल। पहिने दुनू पक्ष अधिकारक सीमा पर भिड़ैत छल; आब प्रक्रिया गढ़ि रहल छल।

आदित्य केँ फेर बाबूजीक वाक्य स्मरण भेल—

“सीमा तय नहि हो तँ खेतो झगड़ा बनि जाइत अछि।”

कानूनमे सीमा रेखा केवल रोक नहि, मार्ग सेहो होइत अछि।



साँझक आदेश संक्षिप्त, मुदा कठोर छल।

न्यायालय कहल—

बाह्य सत्यापित तथ्य अनुमानक आरम्भिक आधार भऽ सकैत अछि, मुदा विशेषाधिकार स्वतः समाप्त नहि करैत।

विशेषाधिकारक दावा केवल अभिलेखक स्थान, नाम वा प्रेषकक पदसँ सिद्ध नहि होयत; वास्तविक प्रयोजनक सीमित समीक्षा सम्भव अछि।

समीक्षा मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक रहत।

प्रत्येक विवादित अंशक वर्गीकरणक कारण अभिलेखित कएल जाएत।

जाहि आधारक सत्यता अपूर्ण वा विवादित अछि, ओकरा निष्कर्षक रूपमे प्रस्तुत नहि कएल जाएत।

अनुमानक आधार पर अधिकारमे प्रवेश केवल न्यूनतम आवश्यक सीमा धरि होयत।

आ कोनो न्यायिक अवलोकन केँ अन्तिम दोषसिद्धि नहि बुझल जाएत।

आदेश पढल जाइत समय आदित्यक भीतर विजयक अनुभूति नहि छल। उलटे जिम्मेवारी बढ़ि गेल छल। न्यायालय अन्वेषण केँ मार्ग देने छल, मुदा मार्गक दुनू कात मर्यादाक कठोर बाँध सेहो बना देने छल।

मालिनी बाहिर निकलैत कहलनि, “हमर एक हेतु आइ ढहि गेल।”

आदित्य कहलनि, “आ अनुमान बचल?”

“किछु भाग।”

“तखन जे बचल, ओकर मूल्य आब अधिक स्पष्ट अछि।”

“दुर्बल कड़ी हटला पर?”

“हँ। मिथ्या बल घटला पर वास्तविक बल देखाइत अछि।”

विद्यानंद पाछाँसँ आबि रहल छलाह। ओ दुनू लग एक क्षण रुकलाह।

“झा जी।”

“जी?”

“आइ अहाँ अपन प्रतिवेदनक भाषा स्वयं सुधारलहुँ।”

“जे अधिक छल, से काटल।”

“सभ अधिकारी एना नहि करैत।”

आदित्य उत्तर देलनि, “सभ अधिवक्ता सेहो प्रतिपक्षक चुटि केँ सीमा भीतर नहि रखैत।”

विद्यानंद हलुक मुस्कुरेलाह। “तखन सम्भवतः न्यायालयक काम एही दू दुर्लभ आदत केँ एक ठाम राखब अछि।”

ओ चलि गेलाह।



ओहि राति आदित्य दिल्लीमे नहि रहलाह। भोरक एक सत्यापन लेल हुनका पूर्व दिशामे जाएब आवश्यक छल। वाहन देर साँझ गंगा पार करबाक छल। अधिकारी सभ आग्रह केलक जे राजधानीमे रुकि भोरक विमान लिअ, मुदा आदित्य लौहपथ-यान चुनलनि।

रात्रिक अन्हारमे वाहन आस्ते-आस्ते सेतु पर चढ़ल। खिड़कीक बाहिर गंगा कारी पट्टी जकाँ पसरल छल; दूर-दूर मछुआराक अल्प इजोत पानिक उपर काँपि रहल छल।

आदित्य उठि कऽ द्वारक कात आबि ठाढ़ भेलाह। शीतल हवा मुख छू कऽ गेल।

गंगा देखिते मिथिलाक पुरान कथा सभ मनमे आबि गेल। गंगेश उपाध्यायक नाम, जे हुनका बाल्यकालमे केवल एक प्राचीन पण्डितक नाम लगैत छल, आब जीवित पद्धति जकाँ लगैत छल।

गंगेश केवल ई नहि पुछने हेताह जे “की सत्य अछि?”

ओ सम्भवतः पहिने पुछैत—

ककर विषयमे?

कोन गुणक विषयमे?

ककर आधार पर?

कतेक सीमा धरि?

कोन विरोधी सम्भावना बचल?

आ शब्द जे कहैत अछि, की वास्तवमे ओतबे कहैत अछि?

आदित्यक मनमे आइक न्यायालय लौटि आयल। एक लेखक-नामक क्षेत्र, जाहि पर मालिनी भरोसा कऽ रहल छलीह, प्रतिरूप-संचिकाक अवशेष निकलि सकैत छल। यदि ओहि एक नामसँ ओ सभ वास्तविक लेखक, वास्तविक प्रयोजन, फेर सम्बन्ध, फेर नियन्त्रण, फेर अपराध धरि छलाँग लगा दैत—तँ एक छोट संगणकीय क्षेत्र पूरा न्यायिक कथा केँ विषाक्त कऽ सकैत छल।

गंगा निचाँ बहैत रहल।

पानि अपन मार्गक प्रत्येक वस्तु केँ संग नहि लैत; किछु छोडैत, किछु बहबैत, किछु तलमे राखैत। प्रमाण सेहो एहन छल। सभ संकेत निष्कर्ष धरि नहि पहुँचैत। किछु संकेत केवल दिशा दैत; किछु बीचमे नष्ट भऽ जाइत; किछु विरोधी तथ्यसँ बदलि जाइत।

आदित्य केँ गार्ह एन अरिकेलक एक रात्रि स्मरण भेल। बाबूजी संग ओ गामक बाहिर पानि भरल खेतक कात गेल छलाह। चन्द्रमाक प्रतिबिम्ब पानिमे काँपि रहल छल। बालक आदित्य कहने छल—

“चन्द्रमा पानिमे अछि।”

बाबूजी हँसल छलाह।

“जे देखाइत अछि, से वस्तु स्वयं होय, ई आवश्यक नहि।”

“तखन की अछि?”

“पहिने ई कह—तौ की देखलह?”

“इजोत।”

“एतबे। तखन इजोत कह। चन्द्रमा बादमे सोच।”

आदित्य वाहनक द्वारक कात ठाढ़-ठाढ़ आँखि मुँदि लेलनि।

प्रत्यक्षक पहिल खण्ड पूरा भऽ चुकल छल। आब अनुमानक खण्डमे ओही पुरान शिक्षा दोसर रूपमे लौटि रहल छल—इजोतसँ चन्द्रमा धरि जाएब सम्भव अछि, मुदा बीचक सम्बन्ध सिद्ध करबाक पद्धति चाही।

विशेषाधिकारक विवाद सेहो एही छल। अभिलेखक स्थानसँ प्रयोजन धरि, प्रयोजनसँ सम्बन्ध धरि, सम्बन्धसँ भूमिका धरि—प्रत्येक पायदान अलग। कोनो एक पायदान छोडि देल तँ निष्कर्ष तेज अवश्य होयत, सत्य आवश्यक नहि।

सेतु समाप्त भऽ रहल छल। गंगाक अन्हार पाछाँ जा रहल छल।

आदित्य जेब सँ छोट दैनिकी निकाललनि आ वाहनक कम्पनमे लिखलनि—

“अनुमानक चौठ मर्यादा—सम्बन्धक अनुमान अधिकारक सीमा नष्ट नहि करैत। हेतु सत्यापित हो, विरोधी सम्भावना लिखल हो, आ प्रवेश न्यूनतम हो।”

फेर दोसर पाँति—

“स्थान विशेषाधिकार नहि; नाम लेखक नहि; समय कारण नहि; साम्य नियन्त्रण नहि।”

ओ किछु देर सोचलनि, फेर तेसर पाँति जोड़लनि—

“दुर्बल हेतु हटेनाइ अनुमानक पराजय नहि, ओकर शुद्धि अछि।”

वाहन पूर्व दिशामे बढ़ैत रहल।

रात्रिक पाछाँ भोर छल ।

मुदा आदित्य जानैत छलाह—अनुमानक जाल एखन आरम्भ मात्र भेल अछि । अगिला चरणमे मुहरबन्द सामग्री, दैनिकी आ गोपनीयताक भीतर जे किछु नहि देखाइत, ओकरो भार प्रश्न बनेत ।

आ प्रश्न, यदि ठीक रूपेँ राखल जाए, न्यायसँ पहिने आवयवला सभसँ निष्कपट वस्तु अछि ।

018 अनुमानक जालक अध्याय 5

भोरक सत्यापन अपेक्षासँ छोट छल, मुदा ओकर परिणाम छोट नहि छल।

गंगा पार कऽ पूर्व दिशामे पहुँचल आदित्य झा केँ एक क्षेत्रीय वित्तीय अभिलेखागारमे केवल तीन प्रविष्टि देखबाक अनुमति भेटल। आदेश सीमित छल; प्रश्न सेहो सीमित। ओहि तीन प्रविष्टिमे सँ दू प्रविष्टिक लेन-देन पहचान दिल्लीमे जस्त संगणकीय प्रतिबिम्बक एक सारणीसँ मेल खाइत छल। तेसर प्रविष्टि समान रकमक छल, समान दिनक छल, मुदा पहचान भिन्न।

मालिनी कर्ण दूरभाष पर सुनिते कहलनि, “तखन दू कड़ी पुष्ट भऽ गेल।”

आदित्य उत्तर देलनि, “दू अभिलेखक मेल पुष्ट भेल। कड़ीक प्रकृति एखन प्रश्न अछि।”

“मुदा स्वतंत्र स्रोत—”

“स्वतंत्र स्रोत मेलक भार बढ़बैत अछि। स्वामित्व नहि सिद्ध करैत। नियन्त्रण नहि सिद्ध करैत। अपराध तऽ बहुते दूर।”

दूरभाषक दोसर छोर निस्तब्ध भऽ गेल।

“लिखि लिअ,” आदित्य कहलनि, “दू प्रविष्टि—स्वतंत्र अभिलेखसँ सत्यापित। तेसर—केवल रकम आ तिथिक साम्य। कोनो निष्कर्ष नहि।”

मालिनी आस्ते स्वरमे कहलनि, “जी।”

आदित्यक सामने अभिलेखागारक अधिकारी मुहरबन्द प्रतिलिपि रखलनि। बाह्य पृष्ठ पर केवल एतबे लिखल छल जे प्रतिलिपिमे तेसर पक्षक वित्तीय पहचान अछि; न्यायालयक अनुमति बिना ओकर प्रसार नहि हो।

आदित्य लिफाफा हाथमे लेलनि।

एक समय छल जखन मुहर हुनका सुरक्षा जकाँ लगैत छल। आब ओ बुझैत छलाह—मुहर सुरक्षा सेहो हो सकैत अछि, आ आलस्य सेहो। किछु वस्तु गोपनीय होइत अछि कारण ओकर खुलासा मनुष्य केँ संकटमे डालि सकैत अछि। किछु वस्तु केवल एहि लेल मुहरबन्द रहि जाइत अछि जे ओकर वर्गीकरण कठिन अछि। दुनू एक नहि।

दिल्ली लौटबाक वाहनमे ओ एक छोट पृष्ठ पर लिखलनि—

“गोपनीयता कारण चाहैत अछि। मुहर कारण नहि।”

फेर तक नीचा—

“अन्वेषण-दैनिकी मार्ग देखबैत अछि; स्वयं मार्गक अन्त नहि।”



मध्याह्न धरि दिल्लीक सुरक्षित समीक्षा-कोठलीमे मालिनी कर्णक सामने चार ढेरी बनि गेल छल।

पहिल—न्यायालयक निर्देश पर विशेषाधिकार-परीक्षण लेल पृथक राखल सामग्री।

दोसर—साक्षीक परिचय, निवास, पारिवारिक सूचना आ एहन तथ्य जाहि सँ हुनकर सुरक्षा पर विपत्ति आबि सकैत छल।

तेसर—तेसर पक्षक वित्तीय पहचान, खाता-संकेत, सम्पर्क-विवरण आ सीमित व्यक्तिगत सूचना।

चारिम—अन्वेषण-दैनिकी।

चारिम ढेरी सभसँ पतला छल, मुदा मालिनी केँ सभसँ भारी ओही लगैत छल।

ओ एक पृष्ठ खोललनि। ओहि पर एक अधिकारी लिखने छल—“संभावित सामान्य संचालन केन्द्र।” तकर नीचा तीन जाल-नाम, दू भुगतान-सन्दर्भ, एक दूरभाष-संख्या आ एक अनुमानित सम्बन्धक रेखाचित्र छल।

मालिनी पृष्ठ आदित्य दिस बढौलनि।

“ई तऽ हमरा कालक्रमसँ मिलैत अछि।”

“की मिलैत अछि?”

“तीन जाल-ठाम, भुगतानक दू पहचान, आ ओहि दूरभाष-संख्याक उपस्थिति।”

“आ ‘सामान्य संचालन केन्द्र’?”

मालिनी एक क्षण रुकलीह।

“ओ अधिकारीक निष्कर्ष।”

“निष्कर्ष कि अनुमान?”

“अनुमान।”

“ककर आधार पर?”

“एहि पाँच संकेत पर।”

“आ विरोधी सम्भावना?”

मालिनी पृष्ठ फेर देखलनि। “लिखल नहि अछि।”

“तखन ई दैनिकी-पृष्ठ प्रमाण नहि। ई अन्वेषकक कार्य-परिकल्पना अछि।”

“मुदा जँ न्यायालय एहि केँ देखत?”

“न्यायालय देखबाक कारण पुछत। देखलासँ सत्य नहि बनत।”

मालिनी पृष्ठ आस्तेसँ बन्द कऽ देलनि।

“हम पहिने सोचैत रही जे दैनिकीमे लिखल बात अधिक विश्वसनीय होइत अछि, कारण ओ राज्यी अभिलेख अछि।”

आदित्य कहलनि, “राज्यी कागत मनुष्यक लिखल कागत होइत अछि। ओकर विधिक स्थान अलग भऽ सकैत अछि; ओकर वाक्य स्वतः यथार्थ नहि भऽ जाइत।”

मालिनी फेर चारू ढेरी दिस देखलनि।

“तखन मुहरबन्द पोटरिमे तथ्य, अनुमान, गोपनीयता आ विशेषाधिकार सभ एक संग रहि सकैत अछि?”

“एही कारण वर्गीकरण आवश्यक अछि। एक्के मुहर चारू केँ एक वस्तु नहि बना सकैत।”

ओहि समय समीक्षा-समितिक सदस्य, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी रमणीकान्त चौधरी, भीतर अयलाह। हुनकर हाथमे एक सूची छल।

“झा जी, समस्या अछि।”

आदित्य ठाढ़ भेलाह। “की?”

“राज्यक पुरान प्रतिवेदनमे दू ठाम एहन अनुच्छेदक उल्लेख अछि जे आब विशेषाधिकार-विवादित श्रेणीमे पड़ि रहल अछि। मूल अन्वेषण-दल केँ पूरा अंश नहि देल गेल छल, मुदा सारांश देल गेल छल। प्रश्न ई अछि—ओहि सारांश पर कोनो अनुमान बनल की नहि।”

मालिनी तत्क्षण अपन संगणक खोललनि।

आदित्य कहलनि, “पहिने खोजू—सारांश केकरा भेटल, कखन भेटल, आ तकर बाद कोन प्रतिवेदन बदलल।”

मालिनी तेजीसँ कुञ्जी दबाबय लगलीह।

चौधरी जी कहलनि, “आ न्यायालयमे आइ साँझ उल्लेख हो सकैत अछि। विद्यानंद मिश्र लिखित आपत्ति देने छथि।”

आदित्य घड़ी दिस नहि देखलनि।

“तखन जे अछि से कहब। जे नहि मालूम, से ‘नहि मालूम’ कहब।”

मालिनी माथ उठौलनि।

“जँ सारांशसँ अनुमान प्रभावित भेल हो?”

“तखन अनुमान फेर बनत। दूषित आधार पर टिकायल निष्कर्ष बचेनाइ अन्वेषण नहि।”



उच्च न्यायालयक कक्ष साँझक सूची धरि भरल रहल। न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर अयलीह तँ विद्यानंद मिश्र पहिनेसँ तैयार छलाह। हुनकर सामने छोट संचिका, किछु चिह्नित पृष्ठ, आ एक हस्तलिखित सूची छल।

राज्यक दिस महान्याय-अभिकर्ता उपस्थित छलाह। आदित्य पाछाँ निर्धारित स्थान पर बैसल छलाह; मालिनी हुनकर कात, अपन पृष्ठ पर चार शब्द लिखने—

“वस्तु। स्रोत। सीमा। उपयोग।”

प्रकरण पुकारल गेल।

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, कात्तिक आदेशक पश्चात समीक्षा-समितिक वर्गीकरण प्राप्त भेल अछि। हमरा आपत्ति मुहर पर नहि, उपयोग पर अछि। यदि कोनो सामग्री हमरा सँ गोपनीय राखल जाए, मुदा ओकर सार अथवा प्रभाव राज्यक अनुमानक आधार बनि न्यायालयसँ प्रतिकूल आदेश माँगय, तखन उत्तर देबाक अधिकार केवल नाममात्र रहि जाएत।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य गोपनीय सामग्री केँ प्रमाणक स्थान पर रखबाक आग्रह नहि करैत अछि।”

विद्यानंद तत्क्षण उत्तर देलनि, “मुदा अन्वेषण-दैनिकीमे एहन निष्कर्ष लिखल अछि जे सार्वजनिक अभिलेखक तुलना मे अधिक दृढ़ भाषा उपयोग करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कुन भाषा?”

विद्यानंद एक पृष्ठ देखलनि। “उदाहरणतः—‘सामान्य संचालन केन्द्रक प्रबल संकेत’। मुदा बाह्य अभिलेखमे एखन केवल किछु समान संगणकीय आ वित्तीय संकेत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या महान्याय-अभिकर्ता दिस देखलनि।

“राज्य?”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देलनि, “एहि शब्दक आधार परखल जा रहल अछि। अन्वेषण-दैनिकी अन्वेषकक कार्य-विवरण अछि; राज्य ओकर प्रत्येक वाक्य केँ सिद्ध तथ्य नहि कहैत अछि।”

“तखन प्रश्न सरल अछि,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “जँ न्यायालय कोनो आदेश लेल मुहरबन्द सामग्री पर निर्भर करय, विपक्ष केँ कतेक बताओल जाए? आ जँ राज्य स्वयं ओहि सामग्री पर निर्भर नहि करैत, तखन ओ न्यायालयक निर्णय-प्रक्रियामे किएक आबय?”

कक्ष निस्तब्ध भऽ गेल।

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, किछु गोपनीयता वैध हो सकैत अछि—साक्षीक सुरक्षा, तेसर पक्षक निजी सूचना, अपूर्ण अन्वेषणक संवेदनशील दिशा। मुदा गोपनीयता प्रतिकूल निष्कर्षक गुप्त आधार नहि बनि सकैत।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य एहि सिद्धान्तक विरोध नहि करैत। मुदा एहन स्थिति सेहो हो सकैत अछि जाहिमे पूर्ण खुलासा साक्षीक सुरक्षा अथवा आगामी सत्यापन केँ विफल कऽ देत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन पूरा वस्तु नहि, ओकर न्यायोचित सार?”

“सम्भव अछि,” महान्याय-अभिकर्ता कहलनि।

विद्यानंद उत्तर देलनि, “जतेक सार वास्तवमे उत्तर देबाक अवसर दे।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि?”

आदित्य ठाढ़ भेलाह।

“जी।”

“राज्यक दैनिकीमे ‘सामान्य संचालन केन्द्रक प्रबल संकेत’ लिखल अछि। अहाँ एहि निष्कर्षसँ सहमत छी?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने मालिनी दिस नहि देखलनि। ओ अपन भीतरक क्रम देखलनि—प्रत्यक्ष, हेतु, व्याप्ति, विरोधी सम्भावना।

“एहि रूपमे नहि, महोदया।”

कक्षमे हलुक हलचल भेल।

महान्याय-अभिकर्ता आदित्य दिस मुडलाह, मुदा किछु कहलनि नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “किएक?”

“कारण वर्तमान सत्यापित सामग्री किछु समानता आ दू स्वतंत्र मेल देखबैत अछि। ओहि आधार पर साझा अधिष्ठान अथवा समन्वित प्रक्रिया सम्भावित अनुमान भऽ सकैत अछि। मुदा ‘सामान्य संचालन केन्द्र’ कहबाक लेल नियन्त्रण, प्रशासनिक अधिकार, निर्देश-श्रृंखला अथवा समतुल्य स्वतंत्र आधार आवश्यक अछि। से एखन अपूर्ण अछि।”

“तखन दैनिकी अतिशयोक्ति करैत अछि?”

“ओ पंक्ति उपलब्ध आधारसँ अधिक दृढ़ अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

विद्यानंदक आँखि क्षणभरि उठल। हुनकर मुख पर विजयक चमक नहि छल; केवल ध्यान।

न्यायमूर्ति आर्या फेर पुछलनि, “ई पंक्ति कोन अधिकारी लिखलनि?”

“अन्वेषण-दल-क एक सदस्य। दैनिकी सामूहिक निरीक्षणक भाग छल, मुदा पंक्तिक रचनाकार चिन्हित अछि।”

“की एहि पर कोनो अगिला उपाय लेल गेल?”

आदित्य कहलनि, “एखन हम अभिलेख परखि रहल छी। यदि प्रतिवेदनक कोनो अंश एहि पंक्तिसँ प्रभावित भेटत, ओकर पुनर्मूल्यांकन कएल जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या महान्याय-अभिकर्ता दिस देखलनि।

“राज्य एहि उत्तरसँ बँधल रहत?”

महान्याय-अभिकर्ता स्पष्ट स्वरमे कहलनि, “हँ, महोदया।”



बहस अगिला प्रश्न पर गेल—मुहरबन्द वित्तीय प्रतिलिपि।

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “भोरक स्वतंत्र सत्यापनमे दू लेन-देन पहचान संगणकीय प्रतिबिम्बक प्रविष्टिसँ मेल खाइत अछि। मूल प्रतिलिपिमे तेसर पक्षक संवेदनशील वित्तीय पहचान अछि; एहि कारण पूर्ण प्रति सार्वजनिक नहि कएल गेल।”

विद्यानंद पुछलनि, “की हमरा तिथि, रकम, लेन-देन पहचानक ओ अंश, आ स्रोतक प्रकृति बताओल जा सकैत अछि जाहिसँ हम मेलक सत्यता पर उत्तर दी?”

राज्यक अधिवक्ता पाछाँ मुडि आदित्यसँ आस्ते स्वरमे किछु पुछलनि।

आदित्य उत्तर देलनि, “तेसर पक्षक परिचय हटेने सम्भव।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य संशोधित सार देबाक लेल तैयार अछि—तिथि, रकम, आंशिक पहचान, सत्यापनक विधि, मुदा खाता-धारकक निजी विवरण हटाकऽ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एही अन्तर केँ अभिलेख पर राखू। ‘मुहरबन्द’ शब्द अपनहि मे उत्तर नहि। प्रश्न अछि—कुन अंश किएक गोपनीय, आ कुन अंश उत्तर देबाक अधिकार लेल आवश्यक।”

मालिनी लिखैत गेलीह।

तखन विद्यानंद अगिला बिन्दु उठेलनि।

“अन्वेषण-दैनिकीमे एक साक्षीक कथनक सार अछि। मूल कथन हमरा देल गेल अछि, मुदा दैनिकी ओकर भावार्थ अधिक विस्तृत बनबैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “उदाहरण?”

विद्यानंद पढ़लनि, “मूल कथन—‘हमरा भुगतान-प्रक्रियाक किछु निर्देश दूरभाष पर भेटैत छल।’ दैनिकी—‘साक्षी केन्द्रीय निर्देश-व्यवस्थाक पुष्टि करैत अछि।’”

कक्षमे फेर निस्तब्धता।

मालिनी केँ मानो भीतर किछु चुभल। ओ एहि सारांशक प्रारम्भिक कालक्रम बनौने छलीह। हुनका स्मरण भेल—ओ पहिने “निर्देश-शृंखला” नामक स्तम्भ बना देने छलीह। बादमे आदित्य कहने छलाह जे मूल शब्द “किछु निर्देश” अछि; “शृंखला” हुनकर जोड़ल पद अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य?”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देलनि, “मूल कथन प्रधान अछि। दैनिकी-अर्थापन केँ स्वतंत्र प्रमाण नहि मानल जाए।”

“तखन न्यायालय दैनिकी पढ़ि कऽ एहन भाषा ग्रहण नहि करत जाहि भाषा केँ मूल साक्षी स्वयं नहि कहने छथि।”

“हँ।”

विद्यानंद कहलनि, “एतबे हमरा चाही।”

मालिनी अपन पृष्ठ पर लिखलनि—

“साक्षीक शब्द ≠ दैनिकीकारक अर्थ।”

तखन ओ रुकलीह।

ओहि एक चिन्हक भीतर पछिला कतेको सप्ताह समा गेल छल। पहिने हुनका लगैत छल जे तथ्य एक निश्चित वस्तु अछि—जकरा एक बेर पकड़ल तँ ओ हाथमे रहत। आव बुझाइत छल जे तथ्यक यात्रा सेहो होइत अछि। उपकरणसँ प्रतिरूप, प्रतिरूपसँ निष्कर्षण, निष्कर्षणसँ सूची, सूचीसँ सार, सारसँ प्रतिवेदन, प्रतिवेदनसँ न्यायालय। प्रत्येक पायदान पर भाषा एक नया जोखिम अछि।

वस्तु बदलल नहि हो, अर्थ बदलि सकैत अछि।



न्यायमूर्ति आर्या समीक्षा-समितिक अध्यक्ष रमणीकान्त चौधरी कैँ बुलौलनि ।

“अहाँ चार श्रेणी बनौने छी?”

“जी ।”

“विशेषाधिकार-विवादित, साक्षी-सुरक्षा, तेसर पक्षक निजी वित्तीय सूचना, आ अन्वेषण-दैनिकी?”

“जी ।”

“हम एक पाँचम श्रेणी चाहैत छी ।”

चौधरी जी ध्यानसँ सुनलनि ।

“कुन?”

“एहन सामग्री जाहि पर राज्य प्रतिकूल न्यायिक आदेश लेल निर्भर करय चाहैत अछि ।”

महान्याय-अभिकर्ता उठलाह । “महोदया, ओकर अर्थ?”

“अर्थ ई जे केवल गोपनीयताक आधार पर सामग्रीक वर्गीकरण पर्याप्त नहि । उपयोगक आधार पर सेहो वर्गीकरण चाही । जँ राज्य कोनो वस्तु कैँ केवल अन्वेषणक दिशा लेल रखैत अछि, एक बात । जँ ओकर आधार पर न्यायालयसँ कोनो व्यक्ति अथवा पक्ष विरुद्ध प्रतिकूल आदेश माँगैत अछि, दोसर बात । दोसर स्थितिमे विपक्ष कैँ यथासम्भव पर्याप्त सार देबाक प्रश्न उठत ।”

विद्यानंद कहलनि, “हम सहमत छी ।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य व्यावहारिक सीमाक भीतर पालन करत ।”

न्यायमूर्ति आर्या तीक्ष्ण स्वरमे कहलनि, “व्यावहारिक सीमा न्यायालय निर्धारित करत, राज्य नहि । मुदा राज्यक सुरक्षा-चिन्ता सुनल जाएत ।”

आदित्यक मनमे गंगा किनारक राति लौटि आयल—‘सम्बन्धक अनुमान अधिकारक सीमा नष्ट नहि करैत ।’

एतय तकर दोसर रूप छल—‘गोपनीयताक अधिकार उत्तर देबाक अधिकार नष्ट नहि करैत; उत्तर देबाक अधिकार गोपनीयताक समस्त कारणो नष्ट नहि करैत ।’

दुनू कैँ एक-दोसराक शत्रु बना देब आसान छल । न्याय कठिन एहि लेल छल जे ओकरा दुनू कैँ एक संरचनामे राखय पड़ैत छल ।

न्यायमूर्ति आर्या आदेश बोलय लगलीह ।

पहिल—मुहरबन्द सामग्रीक प्रत्येक श्रेणीक गोपनीयताक कारण अलग दर्ज होयत ।

दोसर—अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल अधिकारीक अर्थापन कैँ स्वतंत्र साक्ष्य वा सिद्ध तथ्य नहि मानल जाएत ।

तेसर—जाहि गोपनीय सामग्री पर राज्य प्रतिकूल न्यायिक आदेश लेल निर्भर करय चाहत, ओकर यथासम्भव सार विपक्ष कैँ देबाक सम्भावना समीक्षा-समिति न्यायालयक समक्ष रखत ।

चारिम—विशेषाधिकार-विवादित सामग्री मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक रहत, जाबत न्यायालय अथवा निर्धारित समीक्षा-प्रक्रिया ओकर स्थिति स्पष्ट नहि करय ।

पाँचम—साक्षी-सुरक्षा आ तेसर पक्षक निजी सूचना अनावश्यक रूपेँ उजागर नहि कएल जाएत ।

छठम—राज्यक प्रतिवेदनमे जँ अन्वेषण-दैनिकी सँ आयल कोनो अर्थापन तथ्यरूपेँ दर्ज भऽ गेल हो, ओकर पृथक सूची बना कऽ सात दिनक भीतर सुधार प्रस्तुत हो ।

ओ अन्तमे कहलनि, “न्यायालयक उद्देश्य अन्वेषणक हाथ बाँधब नहि, न गोपनीयताक नाम पर अदृश्य निष्कर्ष स्वीकार करब । अभिलेख जितबा आवश्यक, ओतबे बोलय ।”

मालिनी माथ उठा कऽ पीठ दिस देखलनि ।
“अभिलेख जितबा आवश्यक, ओतबे बोलय ।”
एहि एक वाक्य हुनकर भीतर बसि गेल ।



न्यायालयसँ बाहिर निकलिते समाचार-माध्यमक भीड़ फेर छल । मुदा आइ प्रश्न सभ अधिक तीक्ष्ण छल ।
“की न्यायालय राज्यक दैनिकी अविश्वसनीय मानि लेलक?”
“की मुहरबन्द सामग्री हटाओल जा रहल अछि?”
“की जुआ-जालक प्रमाण दुर्बल पड़ि गेल?”
मालिनी पहिने पाछाँ हटलीह । फेर रुकलीह ।
एक पत्रकार ओकरा चिन्हि लेलक । “अहाँ संगणकीय विश्लेषण-दलसँ छी । एक बात कहू—दू वित्तीय प्रविष्टि
मेल खाइत अछि कि नहि?”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि । आदित्य मौन रहलाह । निर्णय ओकर छल ।
मालिनी कहलनि, “न्यायालयक अभिलेखमे जतेक राखल गेल अछि, ओतबे उचित अछि । दू प्रविष्टिक स्वतंत्र
सत्यापनक बात राज्य कहने अछि; तकर आगे स्वामित्व, नियन्त्रण वा अपराधक निष्कर्ष एखन नहि देल गेल
अछि ।”

पत्रकार फेर पुछलक, “तखन जाल अछि कि नहि?”
मालिनी उत्तर देलनि, “एखन अन्वेषण अछि ।”
“ई उत्तर बहुते नीरस अछि ।”
“सत्य कखनो-कखनो फीका देखाइत अछि कारण ओकरा विशेषणक आवश्यकता नहि होइत ।”
ओ आगाँ बढ़ि गेलीह ।
आदित्य किछु दूर चललापर कहलनि, “आइ अहाँ तथ्यक मर्यादा केवल बुझलहुँ नहि, निभेलहुँ ।”

मालिनी हलुक हँसलीह । “पहिने हमरा लगैत छल जे सत्य छोट वाक्य होइत अछि—‘ई भेल’, ‘ओ केलक’ ।
आब लगैत अछि सत्य कखनो पूरा अनुच्छेद होइत अछि, जाहिमे ‘एखन’, ‘एहि सीमा धरि’, ‘ई स्रोत अनुसार’ आ
‘एहि बातक पुष्टि नहि’ सभ लिखय पड़ैत अछि ।”

आदित्य कहलनि, “नव्य-न्याय छोट वाक्यक विरोध नहि । अपूर्ण सम्बन्धक विरोध अछि ।”
“आ मुहर?”

“मुहर सम्बन्ध नहि बनबैत ।”
मालिनी माथ हिलेलनि ।



साँझक बैठकमे सात दिनक सुधार-सूची बनबाक आरम्भ भेल ।

अन्वेषण-दैनिकी सँ प्रतिवेदन धरि पहुँचल सभ वाक्य खोजल गेल । कतेको वाक्य ठीक छल—ओ केवल प्रक्रिया
दर्ज करैत छल । किछु वाक्य अधिक दृढ़ छल । एक ठाम “सम्भावित परिचित मध्यस्थ” प्रतिवेदनमे “मध्यस्थ”
बनि गेल छल । दोसर ठाम “समान जाल-अधिष्ठानक सम्भावना” “साझा अधिष्ठान” बनि गेल छल । तेसर ठाम
“साक्षी कहैत छथि जे निर्देश भेटैत छल” “केन्द्रीय निर्देश-व्यवस्था” बनि गेल छल ।

मालिनी एक-एक पंक्ति चिन्हित करैत गेलीह ।

संयुक्त निदेशकक मुख कसि गेल ।

“ई सूची विपक्षक हाथ गेल तँ ओ कहत जे पूरा अन्वेषण भाषा पर टिकल अछि।”

आदित्य कहलनि, “जतय भाषा अधिक अछि, ओतय काटब । जतय आधार अछि, ओ टिकत।”

“मुदा जनमत?”

“जनमतक उपचार त्रुटिपूर्ण वाक्य बचेनाइ नहि।”

संयुक्त निदेशक किछु देर मौन रहलाह । फेर कहलनि, “ठीक । सभ चिन्हित करू।”

मालिनी हुनका देखलनि । एही व्यक्ति कतेक सप्ताह पहिने दू त्रुटिपूर्ण पंक्ति बाहिर जाएब पर अधीर भऽ उठल छलाह । आब ओ स्वयं “सभ” कहि रहल छलाह । भय सभकँ बदलैत छल; साहस सेहो ।

राति आठ बजे सुधार-सूचीक पहिल भाग तैयार भेल ।

मालिनी ओकर शीर्षक लिखलनि—

“अन्वेषण-दैनिकी सँ प्रतिवेदन धरि: तथ्य, अर्थापन आ सुधार।”

ओ ‘त्रुटि’ शब्द लिखय चाहैत छलीह, फेर रुकलीह । सभ परिवर्तन त्रुटि नहि छल; किछु केवल अधिक स्पष्ट वर्गीकरण छल । ओ शीर्षक एतवे रखलनि ।

आदित्य पृष्ठ देखलनि ।

“ठीक अछि।”

मालिनी पुछलनि, “आदित्य जी—”

ओ तत्क्षण रुकलीह, मुस्कुरेलीह । “झा जी, एक बात?”

आदित्य सेहो मुस्कुरेलाह । “कहू।”

“यदि सात दिन बाद हमरा अधिकांश अनुमान बदलि जाए?”

“तखन सात दिन पहिने जे लिखल छल, ओकर सीमा दर्ज रहत । आ नव आधार पर नव अनुमान बनत।”

“तखन स्थिर की अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “पद्धति।”



राति गहरा गेलापर कार्यालय रिक्त होमय लागल । मालिनी अपन कोठलीमे अकेली बैसल छलीह । सामने चारू ढेरी फेर छल—विशेषाधिकार, सुरक्षा, निजी वित्तीय सूचना, दैनिकी । पाँचम श्रेणी लेल एक नव संचिका बनि चुकल छल—“न्यायिक निर्भरता सम्भावित।”

ओ एक पुरान पृष्ठ निकाललनि । किछु सप्ताह पहिने बनाओल पहिल कालक्रम । ओहि पर मोट रेखा, तीर, गोल चिन्ह, आ कतेको स्थान पर निश्चित शब्द—“साझा”, “नियन्त्रित”, “सम्बद्ध” ।

ओ एक-एक शब्द देखलनि ।

कतेक आत्मविश्वास छल ।

कतेक कम प्रश्न ।

आब ओहि पृष्ठक कात नव कालक्रम राखल छल । ओतय स्थिति लिखल छल—प्रत्यक्ष, स्वतंत्र सत्यापित, अनुमानाधीन, विरोधी सम्भावना खुलल, विशेषाधिकार-विवादित, गोपनीय, न्यायिक निर्भरता सम्भावित ।

पहिल पृष्ठ अधिक सुन्दर छल ।

दोसर अधिक सत्य ।

मालिनी पुरान पृष्ठ फाडल नहि । ओकरा दैनिकीमे राखि देलनि ।

किएककि बिसरल त्रुटि फेर लौटि सकैत अछि। स्मरण कएल त्रुटि पद्धति बनि सकैत अछि।

ओ अपन निजी नोटमे लिखलनि—

“तथ्यक मर्यादा पाँच ठाम टूटि सकैत अछि—स्रोत चुनबाक समय, निष्कर्षणक समय, सार बनाबैत समय, अर्थ जोड़ैत समय, आ न्यायालयमे उपयोग करैत समय। मुहर एहि पाँचूमे सँ कोनो त्रुटि केँ पवित्र नहि करैत।”

फेर दोसर पाँति—

“अनुमान दैनिकीमे जन्म लऽ सकैत अछि; सिद्धि लेल ओकरा दैनिकी बाहिर संसारमे परीक्षा देबाक पड़त।”

ओ कलम रखि देलनि।

बाहिर दिल्लीक रात्रि स्थिर नहि छल। वाहन सभ चलि रहल छल, समाचार चलि रहल छल, विधिक दल अपन अगिला निवेदन तैयार करैत छल। कतहु सर्वोच्च न्यायालयक संचिकामे नव परिशिष्ट जोड़ल जा रहल छल। कतहु विद्यानंद मिश्र अपन कनिष्ठक संग एहि आदेशक प्रत्येक शब्द पढ़ि रहल छलाह। कतहु गृह मंत्रालय न्यायालयक विश्वास पर फेर टिप्पणी बनबैत छल।

मालिनी मात्र अपन सामने पाँच संचिका देखैत रहलीह।

ओहि पाँच संचिकामे जालक पूरा सत्य नहि छल।

मुदा पहिने जतेक असत्य निश्चितता सेहो नहि छल।

आ सम्भवतः अन्वेषणक वास्तविक प्रगति एही छल।



राति साढ़े दस बजे आदित्य बाहिर निकललाह तँ हुनकर दूरभाष पर विद्यानंद मिश्रक एक छोट संदेश छल—

“आदेशक प्रमाणित प्रति भेटल। विशेष अनुमति याचिकामे पूरक आधार जोड़बाक निर्देश भेटल अछि। काल्हि प्रातः दाखिला सम्भावित।”

आदित्य संदेश पढ़ि कऽ दूरभाष बन्द कऽ देलनि।

अगिला संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयक सीढ़ी दिस बढ़ि रहल छल।

मुदा हुनका भीतर आइक आदेशक एक पंक्ति अबो बाजि रहल छल—

“अभिलेख जितबा आवश्यक, ओतवे बोलय।”

अनुमानक जाल सघन भऽ रहल छल।

आब ओकर प्रत्येक गाँठ केँ प्रकाशमे आनबाक परीक्षा आरम्भ होयवला छल।

019 अनुमानक जालक अध्याय 6

सर्वोच्च न्यायालयक प्रांगणमे भोरक उजास आस्ते-आस्ते पसारि रहल छल। लाल बलुआ-पत्थरक दीवार पर धूप एखन पूरा चढ़ल नहि छल, मुदा अधिवक्ता सभक चालमे दिन पहिनेसँ आरम्भ भऽ चुकल छल। कियो संचिका बाँधि रहल छल, कियो उल्लेख-सूची देखैत छल, कियो कनिष्ठक कानमे अन्तिम वाक्य कहि रहल छल।

विद्यानंद मिश्र अपन कक्षसँ निकलला तखन हुनकर हाथमे ओहि विशेष अनुमति याचिकाक मूल संचिका नहि, ओकर पूरक आधार-पत्र छल। मूल याचिका पहिने दाखिल भऽ चुकल छल। ओकर बाद उच्च न्यायालयक दू नव आदेश आयल, स्वतंत्र समीक्षा-दल बनल, मुह्रबन्द सामग्रीक वर्गीकरण भेल, अन्वेषण-दैनिकी आ न्यायिक निर्भरता पर सीमा खिंचल, आ आब एक नव प्रश्न उभरल छल—जे सामग्री प्रतिपक्षसँ गोपनीय राखल जाए, ओकर अनुमान न्यायिक आदेशक आधार कतए धरि बनि सकैत अछि?

कनिष्ठ अधिवक्ता नीलाभ झा पुछलक, “मिश्रजी, शीर्षकमे ‘नव विशेष अनुमति याचिका’ लिखब कि ‘पूरक आधार’?”

विद्यानंद बिना रुकने कहलनि, “जकरा पहिनेसँ अस्तित्व अछि ओकरा फेर जन्म मत दिअ। मूल याचिका ओतहि अछि। ई पूरक आधार-पत्र अछि।”

“मुदा समाचारमे फेर ‘नव याचिका’ चलत।”

“समाचारक सुविधा हमर अभिलेखक सत्य नहि बदलत।”

ओ सीढ़ी उतरि पंजीकरण कक्ष दिस बढ़लाह।

पूरक आधार-पत्रक पहिल पृष्ठ पर हुनका अपन हस्ताक्षर देबाक छल। ओ पढ़लनि—

“याचिकाकर्ता एहि चरणमे मूल आरोपक सत्य-असत्य पर कोनो अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष नहि चाहैत छथि। चुनौती सीमित रूपेँ एहि प्रश्न पर अछि जे गोपनीय वा विशेषाधिकार-विवादित सामग्रीसँ उठल अनुमानक उपयोग कोन प्रक्रियात्मक रक्षाक अधीन हो।”

ओ रुकलाह।

नीलाभ पुछलक, “किछु बदल्य चाहैत छी?”

“‘मूल आरोपक सत्य-असत्य’ बाद ‘एहि कार्यवाहीमे’ जोड़ू। नहि तँ वाक्य बहुते व्यापक भऽ जाएत।”

कनिष्ठ कलम निकाललक।

विद्यानंद फेर पढ़लनि।

“आ एहि पाँतिमे ‘जालक संचालन सिद्ध करैत अछि’ लिखल अछि। के सिद्ध केलक?”

नीलाभ चौकल। “ई विपक्षक अभिलेखक संदर्भ छल।”

“सन्दर्भ अलग, अपन कथन अलग। लिखू—‘जालक संचालनक अनुमान लेल राज्य निर्भर करैत अछि।’”

“मुदा तर्क दुर्बल देखायत।”

विद्यानंद पहिल बेर ओकरा दिस देखलनि। “सत्य वाक्य दुर्बल नहि होइत अछि। यदि हमर तर्क असत्य विशेषण बिना टिकि नहि सकैत अछि तँ ओ तर्क पहिनेसँ दुर्बल अछि।”

नीलाभ चुप भऽ गेल।

पूरक आधार-पत्र पर हस्ताक्षर भेल।

किछु क्षणक बाद पंजीकरण कक्ष ओकरा स्वीकार कऽ लेलक। प्राविधिक त्रुटि परखल गेल, परिशिष्टक क्रम मिलाओल गेल, उच्च न्यायालयक प्रमाणित आदेशक प्रति जोड़ल गेल, आ मूल विशेष अनुमति याचिकासँ ओकर सम्बन्ध अभिलेखमे अंकित भेल।

दाखिलाक क्षण बहुते साधारण छल। कोनो हथौड़ा नहि बाजल, कोनो घोषणा नहि भेल। केवल एक पावती निकलल, एक संख्या अंकित भेल, आ संचिका आगाँ बढ़ि गेल।

मुदा बाहिर समाचार-माध्यमक ध्वनि-वर्धक पहिनेसँ ऊँच छल।



अनन्या कश्यप प्रातः साढ़े आठ बजेसँ न्यायालयक बाहिर ठाढ़ छलीह। पछिला कतेको सप्ताहमे एहि प्रकरण हुनकर समाचार-जगतक स्थायी छाया बनि गेल छल। आरम्भमे ओ प्रत्येक विदेशी जाल-ठाम, प्रत्येक मुहरबन्द आवरण, प्रत्येक वरिष्ठ अधिवक्ताक आगमनमे “निर्णायक मोड़” खोजैत छलीह। आब हुनका बुझाइत छल जे निर्णायक शब्दक आयु समाचारमे पाँच मिनट, मुदा न्यायालयमे ओकर भार वर्षो रहि सकैत अछि।

तइयो सम्पादकक दूरभाष आयल।

“अनन्या, दाखिला भऽ गेल?”

“पूरक आधार-पत्र दाखिल भऽ गेल।”

“अर्थात् नव याचिका?”

“नहि। मूल विशेष अनुमति याचिका पहिनेसँ अछि। ई उच्च न्यायालयक नव आदेशक बाद पूरक आधार अछि।”

“दर्शक एते भेद नहि बुझत।”

“हमरा बुझाबय पड़त।”

दूरभाषक दोसर कात किछु क्षण मौन रहल।

“शीर्षक चाही—‘जुआ-जाल प्रकरण फेर सर्वोच्च न्यायालयमे’। ठीक?”

अनन्या कहलनि, “फेर नहि। प्रकरण पहिनेसँ ओतहि अछि।”

“तँ ‘राज्यक गोपनीय साक्ष्य पर सर्वोच्च न्यायालयमे प्रहार’?”

अनन्या आँखि मूदि लेलनि।

“गोपनीय सामग्रीक उपयोगक सीमा पर चुनौती अछि। ‘साक्ष्य’ शब्द सेहो सावधानीसँ।”

सम्पादक झुंझलायल। “अहाँ समाचार लिखैत छी कि निर्णय?”

“एहि कारणे समाचार लिखैत छी जे निर्णय नहि लिखी।”

दूरभाष कटि गेल।

अनन्या ध्वनि-वर्धक नीचा कऽ देलनि। हुनका भीतर भय आयल—यदि ओ प्रत्येक तीख शीर्षक मेटबैत रहतीह तँ सम्पादक कखनो दोसर संवाददाता भेजि देत? पत्रकारितामे सत्यक धैर्यक मूल्य प्रायः पदोन्नति-पत्रमे नहि लिखल रहैत अछि।

ओहि समय विद्यानंद मिश्र बाहिर निकललाह। चित्रग्रह-यन्त्र सभ हुनका दिस घुमि गेल। प्रश्न एक्केसाँझ पड़ल—

“की राज्यक अन्वेषण त्रुटिपूर्ण सिद्ध भऽ रहल अछि?”

“की गोपनीय सामग्री अवैध अछि?”

“की अपतटीय जुआ-जालक पूरा प्रकरण विशेषाधिकार पर टिकैत अछि?”

विद्यानंद रुकलाह।

“पूरक आधार-पत्र दाखिल भेल अछि। दाखिला निर्णय नहि अछि। हमरा पक्षक प्रक्रियात्मक आपत्ति अछि। मूल आरोपक सत्यता पर सर्वोच्च न्यायालय एखन कोनो निष्कर्ष नहि देने अछि।”

एक समाचारकर्मी पुकारलक, “मुदा अहाँक पक्ष निर्दोष अछि?”

विद्यानंदक मुख कठोर भेल।

“न्यायालयक बाहिर निर्दोषता वा दोषसिद्धिक घोषणासँ प्रक्रिया नहि चलैत अछि।”

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—

“दाखिला ≠ निर्णय।”

तकर नीचाँ—

“प्रक्रियात्मक चुनौती ≠ आरोपक खण्डन।”

ओहि दू पाँतिक बीच हुनका पछिला कतेको सप्ताहक पूरा शिक्षा समायल लगल।



ओहि समय दिल्लीक दोसर छोर पर आदित्य झा, मालिनी कर्ण आ संयुक्त निदेशक एक लम्बा काँच-पट्टक सामने ठाढ़ छलाह। काँच पर आब पन्द्रह वृत्त छल। पहिने पाँच छल।

प्रत्येक वृत्त एक प्रत्यक्ष तथ्य नहि छल। किछु सत्यापित संगणकीय अवशेष छल, किछु वित्तीय संदर्भ, किछु समय-साम्य, किछु साक्षीक कथन, किछु निगम-अभिलेख, किछु सार्वजनिक जाल-अभिलेख, आ किछु केवल परीक्षणयोग्य परिकल्पना।

मालिनी वृत्त सभक रंग हटा देने छलीह। रंग कतेको बेर मन केँ वर्गीकरणसँ अधिक निश्चितता दैत अछि। आब प्रत्येक वृत्तक नीचाँ शब्द लिखल छल—

प्रत्यक्ष।

स्वतन्त्र सत्यापित।

अनुमानाधीन।

विरोधी सम्भावना खुलल।

अप्रमाणित स्रोत।

विशेषाधिकार-विवादित।

आदित्य कहलनि, “आब हमरा पहिल अनुमान देखाउ।”

मालिनी पहिल समूह दिस संकेत केलनि।

“तीन पृथक उपयोक्ता-समूहक भुगतान-संदर्भक संरचना समान अछि। दू तिथि पर समान मध्यस्थ पहचान-संकेत भेटैत अछि। एक सत्यापित खाताक अभिलेखमे ओहि मध्यस्थक नाम अछि। एहि आधार पर साझा भुगतान-व्यवस्थाक सम्भावना बढ़ैत अछि।”

आदित्य पुछलनि, “साध्य?”

“एक साझा भुगतान-व्यवस्था।”

“हेतु?”

“समान मध्यस्थ पहचान-संकेत, समय-साम्य, आ सत्यापित खाताक अभिलेख।”

“व्याप्ति?”

मालिनी रुकलीह।

“एतहि कठिनता अछि। समान मध्यस्थक उपयोग अनेक असम्बद्ध व्यवसायो करि सकैत अछि।”

“तँ हेतु व्यभिचारी भऽ सकैत अछि।”

“हँ।”

“उपाधि?”

मालिनी काँच-पट्ट पर लिखलनि—

“सामान्य भुगतान-सेवा प्रदाता।”

फेर दोसर—

“एकहि बिचौलिया द्वारा अनेक असम्बद्ध उपयोक्ता।”

तेसर—

“समय-क्षेत्र रूपान्तरणक त्रुटि।”

आदित्यक आँखि हलुक चमकल। “एहि तीनू कै हटौने बिना साझा संचालनक निष्कर्ष नहि।”

संयुक्त निदेशक कहलनि, “मुदा साझा भुगतान-व्यवस्था कहबाक लेल?”

“ओहि लेल सेहो एक सीमा चाही। साझा मध्यस्थ आ साझा व्यवस्था एक बात नहि।”

मालिनी पहिल अनुमानक कात लिखलनि—

“स्थिति: सम्भावना प्रबल, सिद्ध नहि।”

दोसर समूह जाल-अभिलेखक छल। दू प्रतिरूप-जाल-नामक जाल-नाम-सेवक इतिहासक किछु अवधि एक्के प्रदाता दिस संकेत करैत छल। एक प्रशासनिक पृष्ठक पुरान संगणकीय छवि मे समान लघु-चिह्न भेटल छल।

संयुक्त निदेशक उत्साहित भेलाह। “ई तँ साझा नियन्त्रणक बहुते पैघ आधार अछि।”

आदित्य पुछलनि, “एक्के प्रदाता उपयोग करब साझा नियन्त्रणक व्याप्ति अछि?”

“नहि।”

“एक्के लघु-चिह्न?”

मालिनी बजलीह, “प्रतिलिपि कएल गेल साँचा सेहो भऽ सकैत अछि।”

“तैं?”

“साझा संरचनात्मक स्रोतक अनुमान। साझा स्वामित्व नहि।”

आदित्य काँच-पट्ट पर एक लम्बा रेखा खींचलनि।

“ई रेखा हमरा सभक रक्षा करैत अछि। एहि पार जे अछि—अभिलेख। ओहि पार—कथा। कथा यदि सत्य होयत, अभिलेख ओकरा आस्ते-आस्ते एहि पार आनत।”

संयुक्त निदेशक तनिक अधीर भऽ कहलनि, “मुदा न्यायालयमे हमरा किछु तऽ कहय पड़त।”

आदित्य हँसलाह नहि।

“कहब। जे प्रमाण अछि से कहब। जे अनुमान अछि से अनुमान कहब। जे विरोधी सम्भावना अछि से नुकाएब नहि। सत्य कै प्रभावशाली बनावय लेल ओकरा बढेबाक आवश्यकता नहि।”



ग्यारह बजे विधि मंत्रालयसँ संदेश आयल—पूरक आधार-पत्रक प्रति राज्य कै प्राप्त भऽ गेल अछि। उत्तरक प्रारूप चौबीस घंटामे चाही।

बैठक फेर लगल। एहि बेर पीठिका पर तीन संचिका छल—उच्च न्यायालयक आदेश, विशेष अनुमति याचिकाक मूल आधार, आ नव पूरक आधार-पत्र।

राज्यक विधिक सलाहकार पहिल प्रश्न पढ़लनि—

“याचिकाकर्ता कहैत छथि जे न्यायालयक समक्ष रखल किछु सामग्री प्रतिपक्षसँ पूर्ण रूपेँ अप्रकट रहला कारण निष्पक्ष प्रत्युत्तरक अवसर घटैत अछि।”

संयुक्त निदेशक कहलनि, “हम कहि सकैत छी जे न्यायालय स्वयं देखलक, तँ पर्याप्त अछि।”

आदित्य तत्क्षण कहलनि, “नहि।”

“किएक?”

“किएककि न्यायालयक देखब आ प्रतिकूल निष्कर्ष लेल ओकर उपयोग अलग प्रश्न अछि। अध्याय...”—ओ रुक गेलाह। हुनका कथामे कोनो अध्याय नहि छल; केवल घटना छल। ओ वाक्य बदललनि—“पिछला आदेश स्पष्ट सीमा देलक अछि। गोपनीयता कारणसहित, आ प्रतिकूल निर्भरताक स्थिति मे पर्याप्त सारक प्रश्न खुलल अछि।”

विधिक सलाहकार माथ हिलेलनि। “ठीक। राज्य अपनहि आदेशक सीमा सँ पाछाँ नहि जा सकैत।”

दोसर आधार पढ़ल गेल—

“अन्वेषण-दैनिकीमे दर्ज अनुमानक बाह्य पुष्टिकरण बिना न्यायिक निर्भरता।”

आदित्य कहलनि, “एहि पर हम विरोध नहि करब। दैनिकी अन्वेषणक मार्गदर्शक अछि, स्वतंत्र सिद्धि नहि।”

संयुक्त निदेशकक मुख पर असन्तोष आयल। “तखन विपक्षक आधा तर्क हम स्वयं स्वीकार कऽ रहल छी।”

“यदि आधा तर्क विधिसम्मत अछि तँ स्वीकार करब। पक्षकार होयब सत्यक प्रतिपक्षी होयब नहि अछि।”

कक्षमे निस्तब्धता भऽ गेल।

विधिक सलाहकार मुस्कुरेलनि। “ई वाक्य लिखबाक नहि, मुदा याद रखबाक अछि।”

तेसर आधार—

“संगणकीय अवशेष सभक परस्पर सम्बन्धक आधार पर साझा नियन्त्रणक अनुमान अत्यधिक व्यापक अछि।”

मालिनी अपन टिप्पणी खोललनि।

“राज्य एखन ‘साझा नियन्त्रण’ शब्द पर निर्भर नहि करबाक चाही। हम ‘किछु संरचनात्मक आ वित्तीय सम्बन्धक परीक्षणयोग्य संकेत’ कहि सकैत छी।”

“एते सावधान भाषा सर्वोच्च न्यायालयमे प्रभावी होयत?” एक अधिकारी पुछलक।

मालिनी आदित्य दिस देखलनि, फेर स्वयं उत्तर देलनि—

“यदि प्रभाव लेल सत्यक सीमा हटाबय पड़त तँ ओ प्रभाव विधिक नहि रहत।”

आदित्य किछु नहि कहलनि।

मालिनी पहिल बेर बिना हुनकर सहायता ओहि सीमा पर ठाढ़ भेलीह।



दुपहरिया बाद अनन्या कश्यपक सम्पादकीय कक्षमे फेर विवाद उठल। सम्पादक तीन शीर्षक सामने रखलक—

“अपतटीय जुआ-जालक रहस्य पर सर्वोच्च न्यायालयक शिकंजा।”

“राज्यक गोपनीय प्रमाण पर याचिकाकर्ताक प्रहार।”

“विशेष अनुमति प्रकरणमे नव पूरक आधार; गोपनीय सामग्रीक न्यायिक उपयोग पर प्रश्न।”

सम्पादक तेसर पर उँगली रखलक। “ई शीर्षक पढ़ि कियो रुकत नहि।”

अनन्या कहलनि, “पहिल दू पढ़ि लोक रुकत, मुदा ओ बात अभिलेख नहि कहैत अछि।”

“समाचार केवल न्यायालयक प्रतिलिपि नहि होइत अछि।”

“नहि। मुदा कल्पना सेहो नहि।”

सम्पादक आसन पर पाछाँ झुकल। “अहाँक समस्या की अछि, अनन्या? पहिने अहाँ बहुते तीक्ष्ण संवाददाता छलहुँ। आब प्रत्येक वाक्यमे ‘एखन’, ‘सम्भव’, ‘दावा’, ‘अनुमान’ जोड़ैत छी।”

अनन्याक भीतर किछु चुभल। प्रश्न केवल पेशागत नहि छल। ओ स्वयं कतेको बेर एहि प्रकरणक सामने अपन पुरान भाषा सँ लज्जित भऽ चुकल छलीह। “निर्णायक प्रमाण”, “जाल उजागर”, “पैघ खुलासा”—एहन शब्द जे ओ सहज लिखैत छलीह, आब हुनका देखाइत छल जे कतेक बेर समाचार तथ्यक गति सँ आगाँ दौड़ि जाइत अछि।

ओ आस्ते कहलनि, “तेज होयब आ आगाँ भागि जाएब एक बात नहि।”

सम्पादकक मुख नरम नहि भेल। “दर्शक सत्यक गति पर नहि चलैत अछि।”

अनन्या उत्तर देलनि, “न्यायालय चलैत अछि।”

किछु क्षणक मौन।

अन्ततः सम्पादक तेसर शीर्षक पर वृत्त बना देलक।

“ठीक। मुदा भीतरक विवरण सरल बनाउ।”

अनन्या अपन आसन पर बैसलीह। हुनकर हाथ हलुक काँपि रहल छल। छोट विजय छल, मुदा ओकर मूल्य छल—ओ आब सम्पादकक प्रिय संवाददाता नहि रहि सकैत छलीह।

ओ समाचार-वृत्तक आरम्भ लिखलनि—

“सर्वोच्च न्यायालयमे लंबित विशेष अनुमति प्रकरणमे याचिकाकर्ता पक्ष उच्च न्यायालयक पछिला गोपनीयता-सम्बन्धी निर्देश विरुद्ध पूरक आधार दाखिल केलक अछि। पूरक आधारक दाखिला स्वतः कोनो अन्तरिम राहत, तथ्यगत स्वीकृति वा दोष-निर्णय नहि अछि।”

फेर रुकलीह।

एहि वाक्य मे सनसनी कम छल।

सत्य अधिक।



साँझ चार बजे सर्वोच्च न्यायालयमे उल्लेखक छोट अवसर भेटल। विद्यानंद मिश्रक कनिष्ठ याचिकाक शीघ्र सूचीकरणक आग्रह रखलक। राज्यक तरफसँ उपस्थित अधिवक्ता कहलनि जे पूरक आधारक प्रति आब भेटल अछि, संक्षिप्त उत्तर लेल समय चाही।

पीठ केवल एतबे पुछलक—

“की कोनो तात्कालिक अपूरणीय परिणाम अछि?”

विद्यानंद ठाढ़ भेलाह।

“महोदय, विवादित सामग्रीक आधार पर आगामी अन्वेषणात्मक कदम सम्भावित अछि। विशेषाधिकार आ गोपनीयता प्रश्नक कारण सीमित संरक्षण आवश्यक भऽ सकैत अछि।”

पीठ पुछलक, “की वर्तमान समयमे कोनो जब्ती, प्रकाशन वा बाध्यकारी कदम नव आदेशक अधीन निर्धारित अछि?”

विद्यानंद अपन कनिष्ठ दिस देखलनि।

“निर्धारित तिथि नहि, महोदय।”

“तखन पहिने उत्तर आबय दिअ। शीघ्र सूचीकरण पर पंजीकरण-पक्ष विचार करत। आइ कोनो अन्तरिम आदेश नहि।”

बस।

प्रकरण समाप्त। अगिला प्रकरण पुकारल गेल।

बाहिर निकलिते चित्रग्रह सभक उजास चमकल।

“की सर्वोच्च न्यायालय राज्यक अन्वेषण रोकय सँ मना कऽ देलक?”

“की याचिकाकर्ताक राहत खारिज?”

“की न्यायालय जुआ-जालक आरोप मानि लेलक?”

विद्यानंद एक क्षण रुकलाह।

“न्यायालय आइ कोनो अन्तरिम आदेश नहि देलक। न राहत स्वीकार भेल, न मूल विवाद खारिज। उत्तरक बाद सूचीकरण होयत। एतबे।”

अनन्या दूर ठाढ़ ई वाक्य लिखैत रहलीह। हुनका मालूम छल जे पाँच मिनट बाद किछु पटल पर ‘राहत नहि’ लाल अक्षरमे चलत, आ दर्शक ओकरा ‘पराजय’ पढ़त।

ओ अपन प्रसारणमे कहलनि—

“आइक घटना केँ जीत-हारक रूपमे पढ़ब उचित नहि। पीठ केवल तात्कालिक अन्तरिम आदेश देबाक आवश्यकता एखन नहि मानलक; मूल प्रश्न खुलल अछि।”

समाचार-प्रस्तोता पुछलक, “तँ पैघ बात की?”

अनन्या किछु क्षण चुप रहलीह।

“पैघ बात सम्भवतः ई अछि जे सर्वोच्च न्यायालयक अभिलेख समाचारक पट्टीसँ आस्ते चलैत अछि।” प्रस्तोता मुस्कराबय चाहलक, मुदा अनन्या मुस्कुरेलीह नहि।



साँझक बैठकमे मालिनी एक नव सम्बन्ध सामने रखलनि।

“एक पुरान सत्यापित वित्तीय प्रविष्टि आ एक संगणकीय प्रवेश-अभिलेखक समयमे चौतीस मिनट अन्तर अछि। पहिने हम एकरा असम्बद्ध मानने छलहुँ। मुदा तेसर स्रोत—एक उपयोक्ता-सहायता पत्र—ओहि अन्तरालमे भुगतान सक्रिय कएल जाएबाक उल्लेख करैत अछि।”

संयुक्त निदेशक तत्क्षण कहलनि, “तखन तीनू एकहि प्रक्रिया।”

मालिनी उत्तर देलनि, “सम्भवतः। मुदा एखन नहि।”

आदित्यक मुख पर हलुक संतोष छल।

“विरोधी सम्भावना?”

“पत्रक समय-मुद्रा स्थानीय नहि भऽ सकैत अछि। संगणकीय प्रवेश-अभिलेख स्वचालित प्रक्रिया हो सकैत अछि। वित्तीय प्रविष्टि वास्तविक निपटान समय नहि, लेखांकन समय हो सकैत अछि।”

“परीक्षण?”

“मूल समय-क्षेत्र, प्रणाली-विन्यास, मध्यस्थक निपटान-अभिलेख, आ पत्रक शीर्ष-अभिलेख।”

“तखन अनुमानक स्थिति?”

“सम्बन्ध-सूचक, निर्णायक नहि।”

आदित्य काँच-पट्ट पर लिखलनि—

“समय-साम्य कारण-साम्य नहि।”

फेर पुछलनि, “मुदा यदि चारि स्वतंत्र स्रोत समान क्रम देखाबय?”

मालिनी बजलीह, “तखन अनुमानक भार बढ़त, यदि सामान्य तृतीय कारण हटाओल जा सके।”

“एही ठाम व्याप्ति जन्म लैत अछि—बारम्बारता सँ नहि, व्यभिचार हटेबासँ।”

संयुक्त निदेशक आसन पर पाछाँ झुकलाह। “ई पद्धति बहुते धीमा अछि।”

आदित्य कहलनि, “अनुचित दिशा मे तेज चालसँ धीमा परीक्षण उत्तम।”

मालिनी काँच-पट्ट पर एक नव स्तम्भ बना देलनि—

“उपाधि-परीक्षण।”

ओहि स्तम्भमे पहिल तीन प्रविष्टि लिखलनि—

सामान्य प्रदाता।

स्वचालित प्रक्रिया।

समय-क्षेत्र भेद।

काँच-पट्ट पर जाल आब पहिनेसँ अधिक जटिल देखाइत छल। मुदा जटिलता ओकर दोष नहि छल। वास्तविक संसार प्रायः स्पष्ट रेखा मे नहि चलैत अछि। स्पष्ट रेखा मनुष्य बादमे खींचैत अछि।



राति आठ बजे विद्यानंद मिश्र अपन कक्षमे एकाकी बैसल छलाह। कनिष्ठ सभ जा चुकल छल। पूरक आधार-पत्र दाखिल भऽ चुकल, उल्लेख भऽ गेल, तात्कालिक आदेश नहि भेटल। पक्षकारक प्रतिनिधि दू बेर दूरभाष कऽ चुकल छल। तेसर बेर ओ उत्तर देलनि।

“मिश्रजी, समाचार चलि रहल अछि जे राहत नहि भेटल। ई खराब संकेत अछि?”

“समाचार संकेत बना सकैत अछि। न्यायालय आइ मूल प्रश्न सुनने नहि अछि।”

“मुदा हमरा सार्वजनिक रूपेँ कहबाक चाही जे राज्यक प्रकरण ढहि रहल अछि।”

“कुन आधार पर?”

“अहाँ स्वयं कहैत छी जे गोपनीय सामग्री पर प्रश्न अछि।”

“गोपनीय सामग्री पर प्रक्रियात्मक प्रश्न राज्यक पूरा अन्वेषण ढहि गेल—एहन निष्कर्ष नहि दैत।”

दूरभाषक दोसर कात स्वर कठोर भेल। “अहाँ हमर अधिवक्ता छी कि राज्यक भाषा बोलैत छी?”

विद्यानंद बहुते आस्ते उत्तर देलनि, “हम अहाँक अधिवक्ता छी। एही कारणे अहाँक पक्षमे असत्य बात नहि कहब।”

“दूसर अधिवक्ता कहि दैत।”

“कहय देखु।”

दूरभाष कटि गेल।

विद्यानंद किछु क्षण स्थिर बैसल रहलाह। पेशागत गरिमा प्रायः न्यायालयक भीतरक ऊँच तर्कमे नहि, एहन छोट अकेलापनमे परीक्षा दैत अछि।

ओ संचिका बन्द कऽ देलनि।

खिड़की बाहिर दिल्लीक राति चमकि रहल छल।



राति साढ़े नौ बजे गृह मंत्रालयमे राज्यक उत्तरक पहिल प्रारूप पहुँचल। शिवेश्वर प्रसाद पढ़ैत-पढ़ैत एक पाँति पर रुकलाह—

“उपलब्ध अभिलेख अपतटीय जुआ-संघक साझा नियन्त्रण सिद्ध करैत अछि।”

ओ लाल कलम उठा कऽ “सिद्ध” काटि देलनि।

नीचा लिखलनि—

“कुन अभिलेख? कुन सम्बन्ध? कुन सीमा?”

विधिक अधिकारी कहलनि, “महोदय, ई प्रारूप बाह्य अधिवक्ताक कार्यालयसँ आयल अछि।”

मंत्री कहलनि, “बाह्य कार्यालय हो कि भीतरक, न्यायालयमे राज्यक नाम जाएत।”

ओ दोसर पाँति पढ़लनि—

“अनेक स्वतंत्र संकेत एक समेकित आपराधिक संरचनाक अनिवार्य निष्कर्ष दैत अछि।”

फेर लाल कलम चलल।

“अनिवार्य?”

ओ प्रश्नचिह्न लगा देलनि।

“अनुमान जँ विरोधी सम्भावना जीवित हो तँ अनिवार्य नहि होइत अछि।”

कक्षमे बैसल अधिकारी आश्चर्यसँ देखलक।

“महोदय, अहाँ तर्कशास्त्र पढ़ने छी?”

शिवेश्वर प्रसाद थाकल हँसी हँसलाह। “नहि। मुदा पछिला सप्ताहसँ आदित्य झाक संचिका पढ़ि रहल छी।”

ओ प्रारूपक अन्तिम पृष्ठ पर लिखलनि—

“राज्यक उत्तर एहि सीमा मे हो—जे सत्यापित अछि, ओकरा सत्यापित कहल जाए; जे अनुमान अछि, ओकर आधार आ विरोधी सम्भावना लिखल जाए; जे एखन परीक्षणाधीन अछि, ओकरा निष्कर्ष रूपमे प्रस्तुत नहि कएल जाए।”

फेर संचिका बन्द केलनि।

राजनीतिक कार्यालयमे ई भाषा असामान्य छल।

मुदा हुनका बुझाईत छल—न्यायालयक विश्वास बचाबय लेल राज्य केँ कखनो-कखनो अपनहि विशेषण कम करवाक पड़ैत अछि।



अगिला भोर अनन्या कश्यपक समाचार छपल। शीर्षक ओही तेसर छल—

“विशेष अनुमति प्रकरणमे नव पूरक आधार; गोपनीय सामग्रीक न्यायिक उपयोग पर प्रश्न।”

सम्पादकीय पृष्ठक कात छोट स्थानमे एक अन्य समाचार अधिक तीख शीर्षकसँ छपल—“जुआ-जाल प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयमे निर्णायक मोड़ पर।”

अनन्या ओ शीर्षक देखलनि। हुनका मनमे पहिने ईर्ष्या उठल—ओ लेख अधिक पढ़ल जाएत। फेर अपन समाचार-वृत्त दिस देखलनि।

ओतय तीन पाँति छलीह—

“पूरक आधारक दाखिला न्यायिक स्वीकृति नहि अछि।”

“कोनो अन्तरिम आदेश आइ पारित नहि भेल।”

“जालक स्वामित्व वा व्यक्तिगत दोष पर सर्वोच्च न्यायालय एखन कोनो निष्कर्ष नहि देने अछि।”

तीनू पाँति समाचारक चमक घटबैत छल।

तीनू पाँति ओकर विश्वसनीयता बचबैत छल।

ओ पृष्ठ मोड़ि देलनि।

सत्य आस्ते बाजैत अछि—ई वाक्य आब ओकरा दार्शनिक नहि, पेशागत अनुभव लगैत छल।



दुपहरियाक अन्तिम बैठकमे आदित्य काँच-पट्टक पन्द्रह वृत्त फेर देखलनि। किछु सम्बन्ध पहिनेसँ दृढ़ भऽ गेल छल। किछु टूटि गेल। एक जाल-ठाम जे पहिने समान नियन्त्रणक संकेत बुझाईत छल, आब सामान्य अवसंरचना-प्रदाता सँ जुड़ल निकलल। एक वितीय प्रविष्टि जे पहिने मुख्य लगैत छल, समय-क्षेत्र रूपान्तरण पछाति दू घंटा दूर भऽ गेल। मुदा एक अन्य सम्बन्ध—तीन स्वतंत्र स्रोतक क्रम—पहिनेसँ अधिक संगत भऽ रहल छल।

संयुक्त निदेशक पुछलनि, “तखन हम आगाँ बढ़ि रहल छी कि पाछाँ?”

आदित्य कहलनि, “दुनू।”

“ई कोन उत्तर?”

“जे त्रुटिपूर्ण सम्बन्ध टूटल, ओतय पाछाँ गेलहुँ। जे पुष्ट सम्बन्ध बचल, ओतय आगाँ। अन्वेषणक प्रगति रेखा नहि होइत अछि।”

मालिनी कहलनि, “आब हमरा बुझाइत अछि—अनुमानक जाल बनबैत समय सभ धागा जोड़ब प्रगति नहि। किछु धागा काटब सेहो प्रगति।”

आदित्य काँच-पट्टक कोनमे लिखलनि—

“व्याप्ति बिना अनुमान केवल आकर्षक समानता।”

फेर ओकर नीचा—

“उपाधि देखू।”

“व्यभिचार खोजू।”

“विरोधी सम्भावना बचाउ।”

“तखन निष्कर्षक भार तय करू।”

काँच-पट्ट भरि गेल छल।

बाहिर समाचार तेज चलि रहल छल। सर्वोच्च न्यायालयक संचिका अपन गति सँ। मंत्रालय अपन प्रारूप सँ। अधिवक्ता अपन रणनीति सँ।

मुदा आदित्यक सामने प्रश्न एखनहुँ सरल छल—

जे बिन्दु एक-दोसराक कात आवि रहल अछि, की ओ वास्तवमे एकहि कारणक चिह्न अछि?

उत्तर एखन नहि छल।

मुदा प्रश्न आब पहिनेसँ अधिक शुद्ध छल।

अनुमानक वास्तविक आरम्भ सम्भवतः एतहि होइत अछि।

राति होइत-होइत समाचारक पट्टी पाँच बेर बदलि चुकल छल।

सर्वोच्च न्यायालयक संचिकामे केवल एक नव परिशिष्ट जुड़ल छल।

आदित्य ओहि अन्तर केँ देखैत रहलाह।

शीघ्र बाजल शब्द संसार भरि घूमि सकैत अछि।

सत्य केँ एक पाँति आगाँ बढ़बाक लेल कतेको स्रोतक परीक्षा देबाक पडैत अछि।

अगिला सुनवाई लेल राज्य आ याचिकाकर्ता दुनू पक्ष अपन अधिवक्ताक पंक्ति फेर बढ़ा रहल छल। गोपनीयता, संगणकीय साक्ष्य, वित्तीय सम्बन्ध, अधिकार-सीमा—प्रत्येक प्रश्न लेल अलग विशेषज्ञ तैयार कएल जा रहल छल।

अनुमानक जाल आब केवल आँकठोर मे नहि, न्यायालयक तर्कमे प्रवेश करयवला छल।

020 अनुमानक जालक अध्याय 7

सर्वोच्च न्यायालयक भोर आइ असामान्य रूपें भारी छल।

प्रांगणमे प्रवेश करैत काल आदित्य झा पहिने अधिवक्ताक जनसमूह देखलनि, फेर संचिकाक ढेर। पिछला सुनवाई धरि जे प्रश्न दू-तीन पाँतिमे समेटल जा सकैत छल, आइ ओकरा लेल अलग-अलग विषयक वरिष्ठ अधिवक्ता, संगणकीय विशेषज्ञ, वित्तीय अभिलेख-परीक्षक, अधिकार-क्षेत्रक ज्ञाता आ विशेषाधिकार पर परामर्शदाता उपस्थित छलाह।

मालिनी कर्ण एक क्षण ठमकि गेलीह।

“एते लोक?”

आदित्य काँचक केवाड़ीक भीतर बढ़ैत कहलनि, “लोकक संख्या प्रमाणक भार नहि बढ़बैत।”

मालिनी आस्ते बजलीह, “मुदा प्रश्नक संख्या बढ़ा सकैत अछि।”

“से नीक बात अछि।”

मालिनी हुनका दिस देखलनि।

आदित्य कहलनि, “जँ हमर अनुमान प्रश्न सहि नहि सकैत अछि तँ ओकर टूटब आवश्यक अछि।”

ओहि वाक्यक बाद दुनू किछु देर चुप रहल।

प्रांगणक दोसर कात विद्यानंद मिश्र अपन दलक संग छलाह। हुनकर सामने पाँच अलग संचिका खुलल छल— विशेषाधिकार, संगणकीय सामग्री, वित्तीय सम्बन्ध, अधिकार-सीमा, आ प्रक्रिया। मूल याचिकाक संग पूरक आधार-पत्र आब एक विस्तृत विधिक संरचना बनि गेल छल।

याचिकाकर्ता-पक्षक एक कनिष्ठ अधिवक्ता विद्यानंदक कात आवि कऽ कहलनि, “मुख्य पक्षकारक प्रतिनिधि चाहैत छथि जे आरम्भे हम कहि दी जे राज्यक पूरा अनुमानक जाल अविश्वसनीय अछि।”

विद्यानंद पृष्ठसँ आँखि नहि उटेलनि।

“पूरा?”

“जी।”

“अहाँ पूरा पढ़ने छी?”

कनिष्ठ चुप।

विद्यानंद आब ओकरा देखलनि।

“जे सम्बन्ध ठीक अछि ओकरा अशुद्ध कहब अधिवक्ताक काम नहि। जे निष्कर्ष प्रमाणसँ आगाँ गेल अछि, ओतय प्रहार करू।”

“मुदा रणनीति—”

“रणनीति सत्यक स्थानापन्न नहि।”

कनिष्ठ संचिका उठा कऽ पाछाँ हटि गेल।



सुनवाई आरम्भ भेल तखन प्रतिपक्षक पहिल वरिष्ठ अधिवक्ता जाल-अवसंरचनाक प्रश्न पर ठाढ़ भेलाह।

हुनकर सामने एक पैघ रेखाचित्र छल। ओकर बीचमे अलग-अलग वृत्त: दर्पण-जालस्थल, सामग्री-वितरण सेवा, जाल-ठाम, नाम-पंजीकरण, संपर्क-अभिलेख, भुगतान-मार्ग।

“महोदयगण,” ओ बजलाह, “राज्यक प्रस्तुति अनेक समानताकँ एकहि नियन्त्रणक संकेत रूपमे पढ़ैत अछि। मुदा समानता आ साझा नियन्त्रण एक बात नहि।”

पीठक एक न्यायमूर्ति पुछलनि, “विशिष्ट उदाहरण?”

अधिवक्ता पहिल वृत्त देखेलनि।

“दू जालस्थल एक्के सामग्री-वितरण अवसंरचना उपयोग करैत अछि। राज्य एकरा परस्पर सम्बन्धक संकेत कहैत अछि। मुदा लाखों असम्बद्ध जालस्थल समान सेवा उपयोग करैत अछि।”

राज्यक अधिवक्ता उठय चाहलनि, मुदा पीठ हाथसँ रोकि देलक।

प्रतिपक्षक आगाँ बजलाह।

“दोसर—दू नाम-पंजीकरणमे एक्के गोपनीयता-सेवा। ई सेहो समान नियन्त्रण सिद्ध नहि करैत।”

तेसर वृत्त।

“तेसर—किछु पृष्ठक रूप-विन्यास समान। समान रूप-विन्यास साझा निर्माता, खरीदेने साँच, वा अनुकरणक परिणाम भऽ सकैत अछि।”

चारिम।

“चारिम—भुगतान-संदेशक भाषा मिलैत अछि। ई साझा भुगतान-मध्यस्थक मानक संदेश हो सकैत अछि।”

पाँचम।

“पाँचम—किछु समय-मुद्रा निकट। मुदा समय-साम्य कतेक स्वतंत्र घटनामे संयोगसँ उत्पन्न होइत अछि, राज्य ओकर आधार नहि बतबैत।”

पीठक न्यायमूर्ति आर्या शांत स्वरमे पुछलनि, “अहाँक निवेदन ई अछि जे ई प्रत्येक समानताक वैकल्पिक कारण सम्भव अछि?”

“जी।”

“आ अहाँ ई कहैत छी जे राज्यक कोनो सम्बन्ध सत्यापित नहि?”

वरिष्ठ अधिवक्ता एक क्षण रुकलाह।

“हम ई नहि कहैत छी। किछु बाह्य सम्बन्ध सत्यापित भऽ सकैत अछि। हमर निवेदन एतबे जे बाह्य सम्बन्धसँ आन्तरिक नियन्त्रण धरि छलाँग नहि लगाओल जाए।”

आदित्यक हाथमे कलम ठमकि गेल।

ई वाक्य ओ अपनहि दलकें कतेको बेर कहने छलाह।

मालिनी ओकरा दिस झुकि फुसफुसा कऽ बजलीह, “ओ हमर भाषा उपयोग कऽ रहल छथि।”

आदित्य कहलनि, “भाषा जकरा सत्य लगे, ओकर।”



प्रतिपक्षक दोसर वरिष्ठ अधिवक्ता वित्तीय सम्बन्ध पर आयलाह।

ओ एक सारणी देखेलनि। अनेक प्रविष्टि एकहि भुगतान-मध्यस्थक माध्यमसँ गेल छल। राज्यक संचिकामे एकरा “साझा वित्तीय मार्गक संकेत” कहल गेल छल।

अधिवक्ता कहलनि, “साझा मार्ग आ साझा गन्तव्य अलग अछि।”

पीठ—“राज्य एतय साझा गन्तव्य कहैत अछि?”

राज्यक अधिवक्ता अपन संचिका देखलनि।

“नहि, महोदय। वर्तमान सत्यापित अभिलेखमे किछु व्यवहार समान मध्यस्थक माध्यमसँ गेल अछि। अन्तिम लाभार्थी सम्बन्धी किछु उत्तर प्रतीक्षित अछि।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता तत्क्षण कहलनि, “तखन ‘जालक वित्तीय एकता’ सन वाक्य कोना आयल?”

राज्यक अधिवक्ता पृष्ठ पलटलनि।

आदित्यक माथ पर हलुक रेखा पडल।

ओ वाक्य अन्वेषण-दल नहि, विधिक प्रारूपक पुरान प्रति मे छल। पिछला सप्ताह गृह मंत्री ओकरा काटि देने छलाह। मुदा प्रतिपक्षक पुरान प्रति प्राप्त कऽ लेने छल।

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “ओ प्रारम्भिक प्रारूपक वाक्य छल, अन्तिम शपथ-पत्रमे नहि अछि।”

“किएक हटाओल गेल?”

पीठक प्रश्न सोझ छल।

राज्यक अधिवक्ता आदित्य दिस देखलनि।

आदित्यक नाम पुकारल गेल।

ओ ठाढ़ भेलाह।

“कारण उपलब्ध अभिलेख ओहि वाक्यक भार वहन नहि करैत छल।”

न्यायालयमे किछु क्षण शान्ति पसरल।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता पुछलनि, “अर्थात् राज्य स्वीकार करैत अछि जे ओकर प्रारम्भिक निष्कर्ष अतिरंजित छल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “प्रारम्भिक प्रारूपमे एक वाक्य उपलब्ध सामग्रीसँ आगाँ गेल छल। ओकरा अन्तिम प्रति सँ हटाओल गेल। हम ओहि वाक्यक समर्थन नहि करैत छी।”

“ई राज्यक त्रुटि नहि?”

“यदि प्रश्न भाषा सम्बन्धी अछि—हँ, प्रारूपक त्रुटि छल। यदि प्रश्न अन्वेषणक तथ्य सम्बन्धी अछि—तथ्य अलग छथि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई भेद अभिलेख पर रहय।”

लेखपाल लिखय लगल।

मालिनीक भीतर एक अदृश्य गाँठ ढीला भेल।

किछु सप्ताह पहिने ओकरा लगैत छल जे न्यायालयमे त्रुटि स्वीकारब दुर्बलता होयत। आब ओ देखैत छलीह—कखनो-कखनो त्रुटि नकारब वास्तविक दुर्बलता होइत अछि।



तेसर वरिष्ठ अधिवक्ता संगणकीय सामग्री पर उठलाह।

“राज्यक अनुमानक एक प्रमुख आधार जवत् संगणकीय सामग्रीमे भेटल साझा नाम, प्रारूप, आ संग्रहीत प्रवेश-सूचना अछि। मुदा तीन प्रश्न अछि।”

ओ एक-एक कऽ उँगली उठेलनि।

“पहिल—संग्रहीत प्रवेश-सूचना सफल प्रवेश सिद्ध करैत अछि?”

राज्य—“नहि।”

“दोसर—कुनो जालस्थलक नाम जाल-दर्शक अभिलेखमे होएब ओकर नियन्त्रण सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

“तेसर—कुनो कार्यपुस्तिका एक यन्त्रमे भेटब ओकर लेखक वा तथ्यक सत्यता सिद्ध करैत अछि?”

“स्वतः नहि।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता हलुक हँसलाह।

“तखन राज्यक जाल बचैत कतय अछि?”

एहि बेर आदित्य उत्तर देबाक अनुमति माँगलनि।

पीठ अनुमति देलक।

“जाल एक वस्तु पर नहि बनल अछि।”

“तखन?”

“प्रत्येक वस्तुक अपन सीमित अर्थ अछि। किछु सम्बन्ध स्वतंत्र बाह्य उत्तरसँ सत्यापित अछि। किछु एखन अनुमान अछि। किछु परीक्षणाधीन। हमर प्रस्तुति एहि श्रेणीकरण पर आधारित अछि।”

अधिवक्ता पुछलनि, “अहाँ स्वीकार करैत छी जे समान नामक उपस्थिति मात्रसँ नियन्त्रण सिद्ध नहि?”

“हँ।”

“समान भुगतान-मध्यस्थसँ स्वामित्व सिद्ध नहि?”

“हँ।”

“समान सामग्री-वितरण सेवासँ साझा संचालक सिद्ध नहि?”

“हँ।”

“तखन की सिद्ध?”

आदित्य रुकलाह।

“एखन प्रश्न ई नहि जे ‘सम्पूर्ण जाल सिद्ध’ अछि। प्रश्न ई जे किछु सत्यापित सम्बन्ध मिलि कऽ कतेक वैध अनुमान उत्पन्न करैत अछि, आ ओकर परीक्षण लेल कोन सीमित अगिला कदम उचित अछि।”

वरिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “ई शब्दक खेल अछि।”

आदित्यक स्वर बदलल नहि।

“नहि। ई भारक भेद अछि।”

पीठक एक न्यायमूर्ति आगे झुकलाह।

“समझाउ।”

आदित्य कहलनि, “एक उदाहरण। जँ तीन अलग जालस्थल एक्के सामग्री-वितरण सेवा उपयोग करैत अछि, तकरा सँ साझा नियन्त्रणक अनुमान दुर्बल अछि, कारण वैकल्पिक कारण बहुते अछि। मुदा जँ तिनूक व्यवस्थापक-संपर्कक सत्यापित दूरभाष संख्या समान हो, तिनूक भुगतान-समझौतामे सत्यापित हस्ताक्षरकर्ता समान हो, आ तिनूक परिवर्तन-अनुरोध एक्के प्रमाणित संचार-माध्यमसँ निकट समयमे आयल हो—तखन प्रत्येक सम्बन्धक भार अलग होइत अछि। फेरो साझा नियन्त्रण अन्तिम सिद्धि नहि, मुदा परीक्षण योग्य अनुमानक शक्ति बढ़ैत अछि।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “आ यदि हस्ताक्षरकर्ता केवल सेवा-प्रदाता निकलय?”

“तखन अनुमानक भार घटत।”

“यदि दूरभाष संख्या साझा लेखा-कार्यालयक हो?”

“भार फेर घटत।”

“यदि संचार-माध्यम तीसरा पक्षक स्वचालित सेवा हो?”

“तखन ओ हेतु व्यभिचारी भऽ सकैत अछि।”

पीठमे हलुक गति भेल।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता कहलनि, “अर्थात् अहाँक पूरा अनुमान उपाधि सँ भरल अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “एही कारणे हम उपाधि खोजि रहल छी।”



मालिनी कर्णक बारी दुपहरिया बाद आयल।

ओ साक्षी-कथन नहि दऽ रहल छलीह; न्यायालय प्राविधिक स्पष्टीकरण लेल हुनका नामित विश्लेषक रूपमे प्रश्न पुछ्य अनुमति देने छल।

प्रतिपक्षक संगणकीय विशेषज्ञ हुनकर सामने पाँच वैकल्पिक कारण रखलक।

“समान रूप-विन्यास—साँचा।”

“सम्भव।”

“समान चित्र-संग्रह—साझा विक्रेता।”

“सम्भव।”

“समान संकेत-लेख—प्रतिलिपि।”

“सम्भव।”

“समान ग्राहक-पहिचान प्रारूप—साझा सेवा-प्रदाता।”

“सम्भव।”

“समान समय-मुद्रा—समय-क्षेत्र रूपान्तरणक परिणाम।”

“सम्भव।”

विशेषज्ञ तनिक विजयभावसँ पुछलक, “तखन अहाँक सम्बन्ध-सारणीमे बचल की?”

मालिनी अपन पृष्ठ देखलनि।

“जे वैकल्पिक कारण सत्यापनक बादो बचैत अछि।”

“उदाहरण?”

“दू व्यवहारक मध्यस्थ समान छल—ई सामान्य सेवा हो सकैत छल। हम तकरा दुर्बल हेतु मानलहुँ। मुदा मध्यस्थक स्वतंत्र उत्तरमे दू अलग ग्राहक-संख्या एक्के सत्यापित व्यवस्थापक संपर्कसँ जुड़ल भेटल। ई नव सम्बन्ध अछि। फेर ओ व्यवस्थापक संपर्कक स्वामित्व एखन विवादित अछि। अतः हम एकरा साझा नियन्त्रण नहि, साझा व्यवस्थापकीय संपर्कक सत्यापित सम्बन्ध कहैत छी।”

विशेषज्ञ पुछलक, “ई शब्द-सावधानी अहाँ पछाति जोड़लहुँ?”

मालिनी एक क्षण चुप भेलीह।

“किछु सावधानी पछाति जोड़ल गेल।”

“किएक?”

“कारण पहिल प्रारूप अधिक कहैत छल।”

न्यायालयक भीतर फुसफुसाहट उठल।

मालिनी जारी रखलनि—

“हम पहिल काँच-पट्ट पर किछु रेखा बहुते शीघ्रतामे जोड़ने रही। बादमे किछु रेखा काटल गेल। जे बचल अछि, से अधिक विश्वसनीय अछि।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता पुछलनि, “अहाँ स्वीकार करैत छी जे अहाँक पहिल विश्लेषण त्रुटिपूर्ण छल?”

“किछु सम्बन्धक भारांकन त्रुटिपूर्ण छल।”

“तखन न्यायालय अहाँक वर्तमान विश्लेषण पर विश्वास किएक करय?”

मालिनी आदित्य दिस नहि देखलनि।

ओ सोझ पीठ दिस देखलनि।

“कारण वर्तमान विश्लेषणमे हम अपन पहिल त्रुटि नुकौने नहि छी। प्रत्येक बदलल सम्बन्धक कारण, स्रोत आ समय दर्ज अछि। जँ वर्तमानमे फेर त्रुटि भेटत, ओकरो सुधारल जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँक लेल अनुमानक विश्वसनीयता कोना बढ़ैत अछि?”

मालिनी आस्ते कहलनि, “जखन ओ विरोधी सम्भावनाक सामना करैत अछि आ बचैत अछि।”

पीठ मौन रहल।

ओहि मौनमे मालिनी पहिल बेर अनुभव केलनि जे हुनकर भय घटि रहल अछि।

बहुते प्रश्न हुनका छोट नहि बना रहल छल।

प्रश्न हुनकर कामक सीमा स्पष्ट कऽ रहल छल।



दुपहरियाक विश्राममे न्यायालयक बाहिर पत्रकार सभक जनसमूह छल।

एक समाचारवाहक जोर सँ पुछलक, “की राज्यक संगणकीय प्रकरण ढहि गेल?”

दोसर पुछलक, “की विदेशी जुआ-जालक कथित सम्बन्ध सभ असत्य प्रमाणित भेल?”

तेसर, “की बहुमूल्य अधिवक्ताक दल राज्य केँ घेरि लेलक?”

आदित्य किछु नहि कहलनि।

राज्यक प्रवक्ता संक्षिप्त उत्तर देलक—

“न्यायालयमे अनुमानक आधार आ सीमा पर प्रश्न भेल अछि। सुनवाई जारी अछि। कोनो अन्तिम निष्कर्ष नहि।”

एक पत्रकार निराश स्वरमे कहल, “ई समाचार नहि बनत।”

अनन्या कश्यप पाछाँ ठाढ़ छलीह।

ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—

“प्रश्न बढ़ल = प्रकरण ढहल, ई समीकरण नहि।”

फेर दोसर पाँति—

“राज्य अपन किछु दुर्बल सम्बन्ध स्वीकारलक; शेष सम्बन्धक परीक्षण जारी।”

ओ किछु क्षण सोचलीह।

शीर्षक लिखलनि—

“अनुमानक आधार पर कठोर परीक्षा; सर्वोच्च न्यायालयमे वैकल्पिक कारणक बहस।”

पास ठाढ़ संवाददाता कहल, “एते म्लान शीर्षक?”

अनन्या हलुक हँसलीह।

“म्लान नहि। सीमित।”

“लोक पढत?”

“जे पढत, असत्य बात नहि पढत।”



ओहि समय गृह मंत्रालयमे शिवेश्वर प्रसादक कक्षमे एक अन्य चाप बढि रहल छल।

एक राजनीतिक सलाहकार संचिका बन्द करैत कहलनि, “महोदय, विपक्ष कहि रहल अछि जे राज्य बहुमूल्य अधिवक्ताक सामने पाछाँ हटि रहल अछि। साँझ एक सार्वजनिक कथन देल जाए। कठोर।”

मंत्री पुछलनि, “कठोर माने?”

“कहल जाए जे राज्य अपतटीय जुआ-जालक जड़ उखाड़ि देत।”

“जड़ सिद्ध भऽ गेल?”

सलाहकार चुप।

“तखन?”

“राजनीतिक भाषा अलग होइत अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद आसन पर पाछाँ टेक लगेलनि।

“न्यायालयमे चलि रहल प्रकरण पर राजनीतिक भाषा जँ प्रमाणसँ आगाँ गेल तँ राज्यक विश्वास घटत।”

“मुदा जनता केँ आश्वासन?”

“आश्वासन दियौ जे अन्वेषण विधि अनुसार होयत। दोष सिद्ध भेला पर कार्रवाई होयत। एखन जकरा सिद्ध नहि कएल गेल अछि ओकरा सिद्ध कहि कऽ हम न्यायालयक काम नहि करब।”

सलाहकार कहल, “ई बहुते नरम सुनाइत अछि।”

मंत्री आस्ते उत्तर देलनि, “कखनो-कखनो नरम शब्द संस्थाकेँ कठोर बनबैत अछि।”

ओ सचिव दिस देखलनि।

“साँझ कोनो विजय-घोषणा नहि। कोनो नाम नहि। कोनो दोषारोपण नहि। केवल प्रक्रिया।”

सचिव माथ हिलेलनि।

राजनीतिक सलाहकार निराश भऽ उठि गेल।

केवाड़ी बन्द भेल तखन मंत्रीक कक्षमे शान्ति छा गेल।

शिवेश्वर प्रसाद सामने राखल न्यायालयक टिप्पणी पढ़लनि—राज्यक प्रारम्भिक प्रारूपक अतिरंजित वाक्य अभिलेख पर चिन्हित भऽ चुकल छल।

हुनका बुझाइत छल—विश्वास जीतबाक सरल बाट छल नहि।

विश्वास अक्सर एही सँ बनैत अछि जे सत्ता अपन वाक्य केँ प्रमाणक सीमा भीतर रोकि सकय।



सुनवाईक अन्तिम भाग अधिकार-सीमा पर गेल।

प्रतिपक्षक चौथा वरिष्ठ अधिवक्ता उठलाह।

“राज्य अनुमानक आधार पर दूर-दूरक संस्था, सेवा-प्रदाता, लेखा-मध्यस्थ आ विदेशी अभिलेख धरि पहुँच बढ़ा रहल अछि। जँ मूल अनुमान एखन परीक्षणाधीन अछि, तखन अन्वेषणक विस्तारक सीमा की?”

पीठ राज्यक अधिवक्ता दिस देखलक।

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “प्रत्येक अगिला कदम पृथक विधिक आधार पर अछि—आह्वान-पत्र, वैधानिक सूचना, न्यायिक अनुमति, अथवा स्वैच्छिक अभिलेख-प्राप्ति।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता पुछलनि, “मुदा प्रश्न चयनक प्रेरक अनुमान नहि?”

“हो सकैत अछि।”

“तखन दुर्बल अनुमान व्यापक अन्वेषण केँ जन्म देत।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य केँ फेर पुकारलनि।

“अहाँक पद्धति मे सीमा की?”

आदित्य कहलनि, “अनुमान प्रश्न उत्पन्न करि सकैत अछि। अधिकार नहि।”

पीठ—“आ अधिकार?”

“विधिसँ।”

“तखन जँ अहाँक अनुमान कहैत अछि जे अमुक संस्था सम्बन्धित भऽ सकैत अछि, अहाँ सोझ ओकर समस्त अभिलेख नहि माँगि सकैत?”

“नहि। प्रश्नक परिमाण आ विधिक शक्ति अलग अछि।”

“की अहाँक सभ आह्वान-पत्र एहि मानक पर मानक पूरा करैत अछि?”

आदित्य रुकलाह।

“किछु पर प्रतिपक्षक आपत्ति अछि। हम प्रत्येकक विशिष्ट आधार प्रस्तुत करब।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता तत्क्षण कहलनि, “तखन राज्य अगिला तिथि धरि सम्पूर्ण आह्वान-सारणी दे।”

राज्यक अधिवक्ता विरोध करय उठलाह—“किछु अन्वेषणीय गोपनीयता—”

पीठ हाथ उठा देलक।

“सम्पूर्ण सामग्री नहि। श्रेणीबद्ध सारणी। प्रत्येक आह्वान-पत्रक विधिक आधार, माँगल सामग्रीक परिमाण, सम्बन्धित अनुमान, आ ओ अनुमानक सत्यापित हेतु। संवेदनशील अंश आवश्यकतानुसार गोपनीय रहि सकैत अछि।”

आदित्य लिखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि—

“आ संगणकीय सामग्री लेल—मूल अधिग्रहण, संगणकीय प्रतिबिम्ब, हैश-सत्यापन, अभिरक्षा-श्रृंखला, आ विश्लेषण-प्रतिलिपिक सम्बन्ध स्पष्ट करू।”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

ई अगिला सुनवाईक दिशा छल।

प्रतिपक्षक विशाल दल अनुमानक प्रत्येक धागा खींचने छल।

आ न्यायालय आब राज्यसँ कहि रहल छल—धागा बचैत अछि तँ ओकर गाँठ देखाउ।



साँझ अन्वेषण-कक्षमे काँच-पट्ट फेर भरल।

एहि बेर मालिनी वृत्त नहि बनौलनि।

चार स्तम्भ बनौलनि—

“तथ्य।”

“अनुमान।”

“विरोधी सम्भावना।”

“अगिला वैध परीक्षण।”

आदित्य पाँचम स्तम्भ जोड़लनि—

“विधिक आधार।”

मालिनी कहलनि, “पहिने हम सम्बन्ध देखैत रही। आब सम्बन्धक संग अधिकारो देखय पड़त।”

“हँ।”

“अनुमान यथार्थ हो, मुदा परीक्षणक उपाय अनुचित हो तँ?”

“तखन उपाय बदलत।”

“आ जँ उचित उपायसँ उत्तर अनुमानक विरुद्ध आए?”

“तखन अनुमान बदलत।”

मालिनी हलुक हँसी हँसलीह।

“एहि पद्धतिमे बचत की अछि?”

आदित्य कहलनि, “जे सत्यापन सहि सकय।”

ओहि समय संयुक्त निदेशक भीतर अयलाह।

“अगिला तिथि धरि बहुते कम समय अछि। आह्वान-सारणी, प्रतिबिम्ब-विवरण, हैश-श्रृंखला, अभिरक्षा-पंजी—सभ तैयार करय पड़त।”

आदित्य कहलनि, “पहिने विभाजन करू।”

“लोक कम पड़त।”

“तखन राति बढ़त।”

संयुक्त निदेशक थाकल स्वरमे हँसलाह।

“ओहि कात पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता, दस विशेषज्ञ, दर्जनो कनिष्ठ।”

आदित्य काँच-पट्ट दिस देखलनि।

“हमरा ओतबे लोक चाही जे अभिलेख ठीक पढ़ि सकय।”



राति ग्यारह बजे कक्षमे केवल तीन लोक बचल छल—आदित्य, मालिनी, आ अभिलेख-संरक्षक रमेश्वर।

एक पुरान आह्वान-पत्रक प्रति सामने राखल छल।

मालिनी पढ़लनि—

“सम्बद्ध समस्त संस्था, सहायक संस्था, सम्बद्ध व्यक्ति, प्रतिनिधि, परामर्शदाता, सेवा-प्रदाता तथा अन्य—”

ओ रुकलीह।

“ई बहुते व्यापक अछि।”

आदित्य कहलनि, “एहि पर आपत्ति उचित हो सकैत अछि।”

रमेश्वर पुछलक, “तखन की करब?”

“मूल विधिक आधार देखू। जे चाही छल तकर उद्देश्य लिखू। जे शब्द आवश्यकता सँ बेसी व्यापक अछि, ओकरा बचाबय नहि।”

मालिनी पृष्ठक कोनमे लिखलनि—

“परिमाण-संशोधन आवश्यक।”

दोसर आह्वान-पत्र अधिक सीमित छल। तेसरक आधार स्पष्ट। चारिमे एक तिथि अशुद्ध लिखल छल, मुदा संलग्न आदेशमे यथार्थ तिथि छल।

मालिनी माथ पकड़ि लेलनि।

“प्रतिपक्षक ई सभ उठौताह।”

“उठाबधि।”

“अहाँ एते शान्त कोना छी?”

आदित्य किछु देर पृष्ठ देखैत रहलाह।

“शान्त नहि छी।”

मालिनी चौकलीह।

“भय लगैत अछि?”

“हँ।”

“ककर?”

“ई जे हम कोनो अनुचित बात केवल एहि कारणे नहि बचाबय लागि जे ओ हमर संचिकामे अछि।”

रमेश्वर आस्ते कहल, “तखन ई भय नीक अछि।”

आदित्य ओकरा देखलनि।

“सम्भवतः।”



मध्यरातिक बाद मंत्रालयसँ संदेश आयल।

गृह मंत्रीक कार्यालय राज्यक सार्वजनिक कथनक प्रारूप भेजने छल—

“प्रकरण न्यायालयाधीन अछि। राज्य निष्पक्ष अन्वेषण, विधिसम्मत प्रक्रिया, गोपनीयता, विशेषाधिकार आ न्यायिक आदेशक पूर्ण सम्मान करैत अछि। कोनो व्यक्ति वा संस्थाक दोषक विषयमे अन्तिम निष्कर्ष सक्षम न्यायिक प्रक्रिया पूर्व नहि मानल जाए।”

मालिनी पट्टि कऽ कहलनि, “ई कथनमे सनसनी किछु नहि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “एही कारणे उपयोगी अछि।”

बाहिर दिल्लीक राति गहरायल छल।

काँच-पट्ट पर पाँच स्तम्भ चमकि रहल छल।

तथ्य।

अनुमान।

विरोधी सम्भावना।

अगिला वैध परीक्षण।

विधिक आधार।

बहुमूल्य अधिवक्ताक विशाल दल आइ राज्यक अनुमानक अनेक दुर्बल गाँठ खोलि देने छल।

किछु धागा टूटल।

किछु बचल।

किछु पहिल बेर स्पष्ट भेल।

आदित्य कै लगल—ई पराजय नहि।

जालक वास्तविक रूप सम्भवतः ओहि समय देखाइत अछि जखन ओकरा खींचल जाए।

अगिला सुनवाईमे हुनका शब्द कम, अभिलेख अधिक चाही।

आह्वान-पत्रक आधार।

संगणकीय प्रतिबिम्बक शुद्धता।

हैश-श्रृंखलाक निरन्तरता।

अभिरक्षा-पंजीक एक-एक हस्ताक्षर।

अनुमानक अगिला परीक्षा आब तर्कक चमकसँ नहि, क्रमबद्ध अभिलेखसँ होयत।

आ ओहि राति, प्रायः एक बजे, आदित्य पहिल संचिका खोललनि।

उपर लिखल छल—

“आह्वान-पत्र : विधिक आधार आ परिमाण।”

ओ कलम उठेलनि।

अगिला प्रश्नक उत्तर आरम्भ भऽ गेल।

021 अनुमानक जालक अध्याय 8

भोरक पहिल उजास दिल्लीक भवन सभक काँच पर उतरि रहल छल, मुदा आदित्य झाक कोठलीमे राति समाप्त नहि भेल छल। लम्बा काष्ठ-पटल पर पाँच संचिका खुलल छल। हुनकर बीचमे एक उज्जर कागत पर चार पाँति लिखल छल—

आह्वान-पत्रक विधिक आधार।

संगणकीय प्रतिबिम्बक शुद्धता।

हैश-श्रृंखलाक निरन्तरता।

अभिरक्षा-पंजीक एक-एक हस्ताक्षर।

काल्हि न्यायालय एतबे चाहने छल। नहि कथानक। नहि भय। नहि भारी शब्द। केवल क्रम।

आदित्य अपन कलमक नोक सँ पहिल पाँतिक नीचा एक छोट रेखा खींचलनि।

“जे वस्तु पर अनुमान टिकत,” ओ मनहि-मन कहलनि, “पहिने ओकर अपन पाँव देखाओल जाय।”

दर पर हलुक खटखटाहट भेल। मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। आँखिक नीचा राति-जागरणक छाया छल, मुदा हाथमे जे पंजी छल से व्यवस्थित छल।

“सभ पुनः मिला लेलहुँ,” ओ कहलनि। “मूल अधिग्रहण-पंजी, प्रतिबिम्ब निर्माण-पत्र, हैश-मूल्य, हस्तान्तरण-पंजी, मुहर-संख्या—सभ।”

आदित्य हुनका दिस देखलनि।

“‘सभ’ शब्द सँ सावधान।”

मालिनी तत्क्षण रुकलीह।

“जतेक अभिलेख हमरा लग उपलब्ध अछि, सभ।”

“एहि बेर ठीक।”

मालिनी मुस्कुरेलीह नहि। पिछला कतेको सप्ताहमे ओ सीखि गेलीह जे एहन सुधार प्रशंसा सँ पैघ अछि।

“एक बात अछि,” ओ आस्तेसँ कहलनि।

आदित्य कलम राखि देलनि।

“कहू।”

“तृतीय भण्डारण-माध्यमक अभिरक्षा-पंजीमे हस्तान्तरणक समय 18:42 लिखल अछि। पर अधिग्रहण यन्त्रक स्वचालित अभिलेखमे प्रतिबिम्ब निर्माण 18:39 सँ आरम्भ देखाइत अछि।”

कोठलीमे किछु क्षण मौन रहल।

“अन्तर?”

“तीन मिनट।”

“कारण?”

“एखन धरि सिद्ध नहि।”

“सम्भावना?”

“पंजी हस्ताक्षर समयमे भेल, वास्तविक भौतिक ग्रहण किछु पहिने। अथवा यन्त्रक घड़ी आ कार्यालय घड़ीमे अन्तर। मुदा दूनूमे सँ कोनो बात एखन प्रमाणित नहि।”

आदित्य कागत पर पाँचम पाँति लिखलनि—

तीन मिनट : कारण अनिश्चित।

मालिनी कहलनि, “ई विपक्ष अवश्य उठाओत।”

“उठाबय देबाक चाही।”

“हम पहिने स्वयं लिखि दी?”

“हँ।”

“एहि सँ हमरा पक्ष निर्बल नहि पड़त?”

आदित्य हुनका दिस स्थिर दृष्टिसँ देखलनि।

“जँ तीन मिनट नुकाबय सँ पक्ष बचैत अछि, तखन ओ पक्ष पहिनेहँ निर्बल अछि।”

मालिनी चुप भेलीह।

“अनुमानक नियम,” आदित्य कहलनि, “केवल जे हमरा सहायता करय से नहि। जे हमर अनुमानक विरोध करि सकैत अछि, ओकरो स्थान देब पड़त। व्याप्ति ओतबे विश्वसनीय जतय व्यभिचारक सम्भावना परखल गेल हो।”

मालिनी पाँचम पाँति अपन प्रतिलिपिमे उतारि लेलनि।

बाहिर उजास बढ़ि गेल छल। भीतर संचिका सभक छाया छोट होइत जा रहल छल।



पूर्वाह्नक बैठक विधि-मंत्रालयक एक संकीर्ण सभाकक्षमे राखल गेल। दीवार पर कोनो चित्र नहि, केवल राष्ट्रचिह्न आ एक घड़ी। घड़ीक टिक-टिक एते स्पष्ट छल जे कागत पलटबाक ध्वनि सेहो ओकर बीच मापल जा सकैत छल।

महान्यायवादीक कार्यालयसँ दू विधि-अधिकारी आयल छलाह। महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयक प्रतिनिधि अलग संचिका लऽ कऽ बैसल छलाह। गृह मंत्रालयक संयुक्त सचिव, कर-विभागक अधिकारी, साइबर-अन्वेषण दल, आ आदित्यक दल उपस्थित छल।

पहिल प्रश्न महान्यायवादीक कार्यालयक वरिष्ठ विधि-अधिकारी पुछलनि।

“आह्वान-पत्र सभक आधार एक्के प्रकारक अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि।”

“तखन वर्गीकरण?”

आदित्य सामने राखल सारणी खोललनि।

“प्रथम वर्ग—जाहिमे शिकायतक सत्यापन लेल सीमित अभिलेख माँगल गेल। द्वितीय—जाहिमे पूर्वसँ सत्यापित भुगतान-सन्दर्भक आधार पर निश्चित अवधि आ निश्चित खाता-सूचना माँगल गेल। तृतीय—जाहिमे संगणकीय सामग्रीमे भेटल संकेतक स्वतंत्र पुष्टि लेल दूरसंचार अथवा सेवा-अभिलेख माँगल गेल। चतुर्थ—जाहिमे किछु माँग न्यायालयक पूर्व अनुमति अथवा निर्देशक अधीन राखल गेल।”

“कुन आह्वान-पत्र व्यापक छल?”

आदित्य एक पृष्ठ अलग केलनि।

“दूटा प्रारम्भिक आह्वान-पत्रक भाषा आवश्यकतासँ व्यापक छल। बादमे सीमित कएल गेल। मूल आ संशोधित दुनू अभिलेखमे अछि।”

संयुक्त सचिव भौह तनिक उठा देलनि।

“अहाँ स्वयं ई लिखि रहल छी?”

“हँ।”

“किएक?”

“कारण न्यायालय प्रश्न पुछने अछि कि अधिकारक प्रयोग सीमित छल कि नहि। जँ प्रारम्भिक भाषा व्यापक छल, तकर उल्लेख नहि करब स्वयं उत्तर केँ अविश्वसनीय बना देत।”

महान्यायवादीक कार्यालयक अधिकारी पृष्ठ पर चिन्ह लगेलनि।

“भल। दोसर—संगणकीय प्रतिबिम्ब।”

मालिनी आगाँ अयलीह।

ओ एको निष्कर्ष सँ आरम्भ नहि केलनि।

“जब्त भण्डारण-माध्यमक मूल प्रति पर प्रत्यक्ष विश्लेषण नहि कएल गेल,” ओ कहलनि। “लेखन-निरोधक यन्त्रक माध्यमसँ द्वायांश-स्तरीय प्रतिबिम्ब बनाओल गेल। मूल माध्यमक अधिग्रहण समयक हैश-मूल्य दर्ज कएल गेल। प्रतिबिम्बक हैश-मूल्य मिलान कएल गेल। कार्य-विश्लेषण सत्यापित प्रतिलिपि पर भेल। प्रत्येक पुनःप्रतिलिपिक अलग हैश आ उपयोग-पंजी अछि।”

एक अधिकारी पुछलनि, “हैश-मिलान सँ की सिद्ध?”

मालिनी उत्तर देलनि, “ई सिद्ध करैत अछि जे तुलना कएल गेल संगणकीय सामग्री द्वायांश-स्तर पर समान अछि अथवा नहि। ई भीतरक कथन सत्य अछि, ई नहि सिद्ध करैत। ई कोन व्यक्ति सामग्री बनौलक, ई सेहो स्वतः नहि सिद्ध करैत।”

आदित्य बिना देखे बुझि गेलाह—ई ओही मालिनी नहि रहलीह जे पहिल सप्ताहमे हैश केँ ‘सत्यक मोहर’ मानि लेने छलीह।

महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयक प्रतिनिधि पुछलनि, “आ यदि प्रतिलिपि समान अछि, मुदा मूल जब्ती पर प्रश्न उठाओल जाए?”

आदित्य कहलनि, “तखन प्रतिबिम्बक शुद्धता उत्तरक केवल एक भाग होयत। जब्तीक विधिक आधार, स्थान, साक्षी, सूची, मुहर, हस्तान्तरण आ अभिरक्षा-पंजी अलग प्रश्न रहत।”

“अर्थात् एक यथार्थ हैश अनुचित जब्ती केँ यथार्थ नहि बना सकैत?”

“नहि।”

“आ एक प्रक्रियागत त्रुटि भीतरक प्रत्येक सामग्री केँ स्वतः मिथ्या बना दैत?”

“सेहो नहि। त्रुटिक प्रकृति, प्रभाव, सुधारक सम्भावना आ विधिक परिणाम अलग परीक्षणक विषय होयत।”

बैठकक गति धीमी छल, मुदा आदित्य केँ लगैत छल जे एही मन्द गतिमे अगिला सुनवाईक वास्तविक शक्ति बनि रहल अछि।

कोनो पक्षक घोषणासँ नहि। प्रश्नक स्वच्छ क्रमसँ।



दुपहरिया धरि पहिल विरोधाभास स्पष्ट भेल।

एक आह्वान-पत्र पर जारी तिथि सात तिथि छल। सेवा-प्राप्ति पावती आठ तारीख। मुदा सेवा-संस्थाक स्वचालित अभिलेखमे अनुरोध प्रविष्टि सात तिथिक राति 11:58 पर देखाइत छल। विपक्ष एहि तथ्य केँ पहिलेहँ “पूर्व-सेवा ग्रहण” कहि कऽ प्रस्तुत कएने छल।

मालिनी कहलनि, “स्वचालित अभिलेख सम्भवतः प्राप्ति-प्रवेश अछि, औपचारिक सेवा-पावती अगिला दिन बनल।”

आदित्य पुछलनि, “सम्भवतः?”

“हँ।”

“तखन एखन से अनुमान।”

“हम सेवा-संस्थासँ प्रमाणित प्रक्रिया-विवरण माँगने छी।”

“उत्तर आयल?”

“नहि।”

आदित्य सारणीक टिप्पणी-खण्डमे लिखलनि—

प्राप्ति-प्रवेश आ औपचारिक सेवा-पावतीमे तिथि-अन्तर। कारणक स्वतंत्र पुष्टि प्रतीक्षित।

संयुक्त सचिव कहलनि, “एहन वाक्य न्यायालयमे विपक्षक हथियार बनत।”

महान्यायवादीक कार्यालयक विधि-अधिकारी हुनका दिस देखलनि।

“आ जँ ई बात अभिलेखमे अछि आ हम नहि लिखी, तखन हथियार तलवार बनत।”

कोठलीमे किछु क्षण मौन रहल।

आदित्यक मुख पर कोनो भाव नहि छल। हुनका भीतर मुदा गार्ह एन अरिकेलक एक पुरान दृश्य जागल।

धान मापवाक समय एक बेर तराजूक काँटा शून्य पर नहि छल। बाबूजी आधा बोरा तौलि चुकल छलाह। ग्राहक कहलक—“छोड़ू, दू पावक बात होयत।” बाबूजी पूरा बोरा फेर उतारि देलनि। काँटा सोझ कएलनि। फेर नवसँ तौल आरम्भ केलनि।

“दू पाव धानक नहि,” बाबूजी कहने छलथिन, “मापक भरोसाक बात अछि।”

आदित्य वर्तमानमे लौटलाह।

“तीन मिनट हो अथवा एक दिन,” ओ कहलनि, “जतेक अन्तर अछि, ओतबे लिखू। न कम, न बेसी।”



अगिला दिन उच्च न्यायालयक कक्ष भरल छल। पिछला सुनवाईक बाद समाचार माध्यममे कतेको प्रकारक व्याख्या घूमि रहल छल। ककरो लेल राज्यक अन्वेषण “ध्वस्त” भऽ चुकल छल; ककरो लेल “निर्णायक प्रमाण” हाथ लागि गेल छल। न्यायालयक भीतर दुनू अतिशयोक्ति दरबाजाक बाहिर छोड़बाक पड़ैत छल।

न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण केलनि।

विद्यानंद मिश्रक संग एहि बेर चार वरिष्ठ अधिवक्ता अलग-अलग विषयक संचिका लऽ कऽ ठाढ़ छलाह। राज्य पक्षक पाछाँ आदित्य, मालिनी आ अन्य अधिकारी सभ बैसल छलाह।

विद्यानंद पहिने उठलाह।

“महोदया, पिछला आदेशक अनुसरणमे राज्य जे सारणी देने अछि, हम ओकर स्वागत करैत छी। मुदा सारणी स्वयं कतेको प्रश्न खोलैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “प्रश्न खोलब ओकर उद्देश्य सेहो अछि।”

विद्यानंद माथ झुका कऽ कहलनि, “ठीक। प्रथम—आह्वान-पत्रक परिमाण। द्वितीय—अभिरक्षा-पंजीमे समय-अन्तर। तृतीय—प्रतिबिम्ब निर्माणक क्रम। चतुर्थ—किछु सामग्रीक कथित सम्बन्ध पर आधारित अनुमान।”

राज्यक अधिवक्ता उठलीह।

“हम प्रत्येक बिन्दु पर उत्तर देब।”

“क्रमसँ,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “पहिने आह्वान-पत्र।”

राज्यक अधिवक्ता आदित्यक तैयार सारणी सामने रखलनि। प्रारम्भिक व्यापक भाषा, बादक सीमित संशोधन, माँगल सामग्रीक अवधि, उद्देश्य, विधिक आधार—सभ अलग पाँतिमे छल।

विद्यानंद पुछलनि, “राज्य स्वीकार करैत अछि जे दू प्रारम्भिक आह्वान-पत्र व्यापक छल?”

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “राज्य स्वीकार करैत अछि जे भाषा बादमे अधिक सीमित कएल गेल। एहि सँ ई निष्कर्ष स्वतः नहि निकलैत जे पूर्ववर्ती प्रत्येक माँग अवैध छल; मुदा परिमाणक प्रश्न अभिलेखमे स्पष्ट राखल गेल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“ई संशोधन कोन समय भेल?”

आदित्य ठाढ़ भेलाह।

“प्रथम समीक्षा बैठकक बाद, महोदया। अन्वेषणक आवश्यकता आ निजता-दोसर पक्षक अधिकार बीच सीमा स्पष्ट कएल गेल।”

“की व्यापक भाषा पर प्राप्त सामग्री उपयोगमे लेल गेल?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने संचिका देखलनि।

“जतेक सामग्री संशोधित परिमाणसँ बाहिर पड़ैत छल, ओकर पृथक्करण कएल गेल। ओकर उपयोग-विवरण शून्य देखाओल गेल अछि। मुदा एक प्रविष्टि पर सत्यापन एखन चलि रहल अछि; ओहि पर हम अन्तिम कथन नहि देब।”

न्यायालयक कक्षमे एक क्षणक मौन पसरल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। ‘एखन नहि जानैत छी’ न्यायालयक लेल स्वीकार्य उत्तर अछि, यदि सत्य हो।”

विद्यानंद अपन पृष्ठ पलटलनि।

“आब तीन मिनट।”

मालिनी तनिक सीधी बैसलीह।

राज्यक अधिवक्ता स्वयं कहलनि, “अभिरक्षा-पंजीक हस्तान्तरण समय 18:42 अछि। अधिग्रहण यन्त्रक स्वचालित अभिलेख प्रतिबिम्ब निर्माण 18:39 सँ आरम्भ देखबैत अछि। राज्य कारणक स्वतंत्र पुष्टि एखन नहि कऽ सकल अछि।”

विद्यानंद प्रश्न केलनि, “तखन अभिरक्षा-श्रृंखला टूटल?”

राज्यक अधिवक्ता उत्तर देबाक लेल उठलीह, मुदा न्यायमूर्ति आर्या हाथ उठा देलनि।

“नहि। प्रश्नक भाषा पहिने ठीक करू। तीन मिनटक अस्पष्टता अछि। ‘श्रृंखला टूटल’ निष्कर्ष अछि। निष्कर्ष धरि पहुँचबाक हेतु की?”

विद्यानंद हलुक मुस्कुरेलाह।

“यही हमर तर्क अछि, महोदया—राज्य जखन सम्बन्ध जोड़ैत अछि, ओकरा सेहो एहि कसौटी पर राखल जाय।”

“निश्चित रूपेँ,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “आ अहाँक निष्कर्ष सेहो।”

आदित्यक भीतर नव्य-न्यायक पुरान अनुशासन जकाँ कोनो वस्तु स्थिर भेल।

पक्ष—तीन मिनटक अन्तर।

हेतु—पंजी आ यन्त्र-अभिलेखक समय भिन्न।

साध्य—अभिरक्षा-श्रृंखला अविश्वसनीय?

व्याप्ति कतय अछि?

की प्रत्येक समय-अन्तर श्रृंखला-भंग सिद्ध करैत अछि?

नहि।

की प्रत्येक समय-अन्तर निरर्थक अछि?

सेहो नहि।

तखन परीक्षण चाही।

ई अनुमानक वास्तविक अनुशासन छल।



अगिला प्रश्न संगणकीय प्रतिबिम्ब पर आयल।

विपक्षक संगणकीय विशेषज्ञक शपथ-पत्रमे कहल गेल छल जे एक कार्य-प्रतिलिपिक नामकरण पद्धति मूल प्रतिबिम्बसँ भिन्न अछि। ओकर आधार पर ई आशंका उठाओल गेल जे बीचमे “अनियन्त्रित प्रतिलिपि” बनल हो सकैत अछि।

मालिनी केँ साक्षी-पटल पर नहि बजाओल गेल; ओ अन्वेषण-दलक प्राविधिक संगणकीय विश्लेषक छल। राज्यक अधिवक्ता अभिलेखक माध्यमसँ उत्तर देलनि।

“नाम भिन्न अछि। हैश समान अछि।”

विद्यानंदक सहायक वरिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “नाम भिन्न किएक?”

“कार्य-प्रतिलिपि निर्माणक समय आन्तरिक नामकरण पद्धति अनुसार।”

“की ई पद्धति लिखित छल?”

“हँ।”

“पूर्वसँ?”

“अधिग्रहणक पहिने जारी मानक-प्रक्रियामे।”

“आ कार्य-प्रतिलिपिक हैश?”

राज्यक अधिवक्ता पढ़लनि।

“मूल प्रतिबिम्बक सत्यापित हैशसँ मिलैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई मिलान की सिद्ध करैत अछि?”

राज्यक अधिवक्ता उत्तर देलनि, “केवल समान द्वयांश-सामग्री, महोदया। न स्वामित्व, न लेखनकर्ता, न भीतरक कथनक सत्यता।”

“ठीक।”

मालिनी पाछाँ बैसल-बैसल दीर्घ श्वास लेलनि। यही वाक्य ओ मास भरि मे कतेको बेर सीखने छलीह; आइ न्यायालयमे ओकर सीमित अर्थ स्वयं राज्यक मुँहसँ सुनाइत छल।

तखन विपक्षक अधिवक्ता एक पृष्ठ उठा कऽ कहलनि, “महोदया, हैश-श्रृंखलामे एक प्रविष्टि दू बेर किएक अछि?”

राज्यक अधिवक्ता तनिक रुकलीह।

आदित्य संचिका खोललनि। प्रश्न अपेक्षित छल।

“एक पुनःसत्यापन,” राज्यक अधिवक्ता कहलनि। “पहिल मिलान अधिग्रहणक तत्क्षण बाद। दोसर मुहरबन्द भण्डारणमे राखबाक पहिने। दुनू मूल्य समान।”

“तखन दू प्रविष्टि त्रुटि नहि?”

“नहि। कारण पंजीमे दर्ज अछि।”

विपक्षक अधिवक्ता बैसि गेलाह।

कतेको दर्शकक मुख पर निराशा छल। सम्भवतः ओ सभ विस्फोट चाहैत छल। न्यायालय विस्फोट नहि, व्याख्या खोजैत छल।



दुपहरिया बाद प्रश्न सबसे कठिन ठाम पहुँचल—अनुमान।

राज्यक सारणीमे एक पाँति छल:

“एक्के अवधि, समान भुगतान-सन्दर्भ, समान सहायता-वाक्य-विन्यास, आ समान संगणकीय साधन-सम्बन्ध—समन्वित संचालनक सम्भावना बढ़बैत अछि।”

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, एहि पाँतिमे चार भिन्न तथ्य एक निष्कर्ष दिस धकेलल गेल अछि। हमर प्रश्न—की ई प्रत्येक तथ्यक स्वतंत्र वैकल्पिक कारण परखल गेल?”

न्यायमूर्ति आर्या राज्य दिस देखलनि।

राज्यक अधिवक्ता कहलनि, “किछु परखल गेल, किछु एखन चलि रहल अछि।”

“विवरण?”

आदित्यक टिप्पणी अनुसार राज्य उत्तर देलक।

समान भुगतान-सन्दर्भ—एक साझा मध्यस्थक कारण सेहो सम्भव।

समान सहायता-वाक्य-विन्यास—तृतीय पक्षक समान सेवा-पुस्तिका सँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि।

समान संगणकीय साधन—बहु-ग्राहक सेवा-पद्धतिक परिणाम भऽ सकैत अछि।

समय-साम्य—स्वतः कारण-साम्य नहि।

विद्यानंद कहलनि, “तखन राज्यक ‘समन्वित संचालन’ अनुमानक आधार की बचल?”

राज्यक अधिवक्ता उत्तर देलनि, “एकल संकेत नहि। संकेतक परस्पर संगति, जकर स्वतंत्र पुष्टि क्रमशः खोजल जा रहल अछि। राज्य ई नहि कहैत अछि जे समन्वित संचालन सिद्ध भऽ गेल। राज्य कहैत अछि जे उपलब्ध सामग्री सीमित अन्वेषण जारी रखबाक पर्याप्त कारण दैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु देर टिप्पणी लिखैत रहलीह।

तखन कहलनि, “ई भेद महत्वपूर्ण अछि। अन्वेषण आरम्भ अथवा जारी रखबाक हेतु आ दोषसिद्धिक प्रमाणक स्तर एक नहि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “हम सहमत छी, महोदया, बशर्ते निम्न स्तरक हेतु कैं सार्वजनिक भाषा मे उच्च स्तरक सिद्धि न बनाओल जाए।”

“ओहि पर न्यायालय पहिनेहँ स्पष्ट अछि।”

आदित्य विद्यानंद दिस देखलनि। दुनू पक्ष एक-दोसराक विरोधी छल, मुदा एहन क्षणमे हुनका लगैत छल जे पद्धति बीचमे एक तृतीय आसन पर बैसल अछि—जकर प्रति दुनू उत्तरदायी छथि।



सुनवाईक अन्तिम भागमे न्यायमूर्ति आर्या अभिरक्षा-पंजी स्वयं देखलनि।

एक-एक हस्ताक्षर।

एक-एक समय।

एक-एक मुहर-संख्या।

एक ठाम स्याही फिक्का छल। एक ठाम नामक अक्षर अपठनीय। एक ठाम तीन मिनटक अन्तर।

“ई पंजी पूर्ण नहि,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि।

राज्यक अधिवक्ता उठलीह।

“महोदया—”

“बैसू। हम कहि रहल छी—पूर्ण नहि। मुदा अपूर्णता आ अविश्वसनीयता एक्के वस्तु नहि। न्यायालय देखत जे प्रत्येक त्रुटिक प्रभाव की अछि।”

ओ विद्यानंद दिस देखलनि।

“अहाँ सेहो सभ त्रुटि केँ श्रृंखला-भंग नहि कहि सकैत छी।”

फेर राज्य दिस।

“आ राज्य सेहो सभ त्रुटि केँ लिपिकीय कहि कऽ टारि नहि सकैत अछि।”

आदित्यक मनमे एकदम स्पष्ट वाक्य बनल—

त्रुटिक नामकरण सेहो प्रमाणक हिस्सा अछि।

न्यायमूर्ति आर्या आदेश उच्चारित करय लगलीह।

आह्वान-पत्र सभक विधिक आधार आ परिमाण पृथक-पृथक अभिलेखित रहत।

संगणकीय प्रतिबिम्बक हैश-सत्यापन, निर्माण-क्रम आ उपयोग-पंजी सुरक्षित रहत।

अभिरक्षा-पंजीक समय-अन्तर सभ पर स्वतंत्र स्पष्टीकरण माँगल जाएत; जतेक स्पष्टीकरण नहि भेटय, ओतय “अस्पष्ट” लिखल जाएत।

अनुमानक सारणीमे प्रत्येक निष्कर्षक संग विरोधी सम्भावना आ ओकर परीक्षण-स्थिति सेहो रहत।

कोनो आन्तरिक अन्वेषणीय अनुमान केँ सार्वजनिक अथवा न्यायिक रूपेँ सिद्ध तथ्यक भाषा नहि देल जाएत।

आ—

“न्यायालय एहि चरणमे न अन्वेषण केँ प्रमाणित करैत अछि, न अभियोग केँ। न्यायालय केवल ई देखैत अछि जे अन्वेषण विधिसम्मत सीमा, अभिलेखीय अखण्डता आ तर्कसंगत कारणक भीतर आगाँ बढ़ि रहल अछि कि नहि।”

कक्षमे निस्तब्धता छल।

एहि आदेशमे कोनो पक्षक विजय-घोषणा नहि छल।

मुदा आदित्य केँ लगल—एहि निस्तब्धतामे ओहि चीजक रक्षा भेल अछि जकरा लेल ओ एते दिन सँ श्रम कऽ रहल छल।

पद्धति।



बाहिर निकलिते पत्रकार सभ घेरि लेलक।

“राज्यक जीत?”

“विपक्षक हार?”

“न्यायालय अन्वेषण केँ यथार्थ ठहरा देलक?”

आदित्य रुकलाह नहि।

मालिनी हुनकर पाछाँ छलथि। एक पत्रकार हुनका दिस प्रश्न फेंकलक—

“तीन मिनटक अन्तर पर राज्य बचि गेल?”

मालिनी रुकलीह।

“बचि गेल—ई शब्द उपयुक्त नहि।”

“तखन?”

“तीन मिनटक अन्तर अभिलेखमे अछि। ओकर कारणक परीक्षण होयत। जतेक सिद्ध होयत, ओतबे कहल जाएत।”

पत्रकार कहलनि, “एतबे?”

“एतबे।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलीह।

सीढ़ीक नीचा आदित्य प्रतीक्षा कऽ रहल छलाह।

“ठीक उत्तर,” ओ कहलनि।

मालिनी हँसलीह।

“आब बुझैत छी, सत्य कतेको बेर छोट वाक्य होइत अछि।”

“आ असत्य?”

“ओकरा प्रायः विशेषण चाही।”

आदित्य पहिल बेर हलुक हँसलाह।



साँझमे गृह मंत्रालयमे शिवेश्वर प्रसाद आदेशक प्रति पढ़लनि। सलाहकार सभ उत्साहित छल।

“मंत्रीजी, ई स्पष्ट सफलता अछि। विपक्षक मुख्य आक्रमण टिकि नहि सकल।”

शिवेश्वर प्रसाद पृष्ठ सँ नजर नहि हटेलनि।

“‘सफलता’ कोन पाँतिमे लिखल अछि?”

कोनो उत्तर नहि।

“न्यायालय कहने अछि अन्वेषण विधिक सीमा भीतर आगाँ बढ़ि सकैत अछि, संगहि त्रुटि सभक परीक्षण करय। एतबे लिखू।”

“राजनीतिक प्रतिक्रिया?”

“नहि।”

“माध्यम सभ कहि रहल अछि—”

“माध्यम सभ अपन काम करय। राज्यक काम न्यायालयक विश्वास बचेनाइ अछि।”

ओ आदेश बन्द कऽ देलनि।

“आदित्य केँ कहू—तीन मिनटक कारण भेटल कि नहि, हमरा सूचना नहि चाही जाबत ओ सत्यापित नहि हो। अनुमानक आधा उत्तर मंत्रीक कोठलीमे आ कऽ पूर्ण नहि होइत।”

सलाहकार उठि गेलाह।

शिवेश्वर प्रसाद अकेले रहि गेलाह। खिड़की बाहिर साँझ उतरि रहल छल। हुनका बुझाईत छल—सत्ता प्रायः उत्तर शीघ्र चाहैत अछि; न्याय ओकरा सँ क्रम माँगैत अछि।

आइ ओ क्रमक पक्षमे रहबाक निर्णय फेर दोहरौलनि।



राति दस बजे अन्वेषण-कक्षमे केवल आदित्य आ मालिनी बचल छलाह। तीन मिनटक अन्तरक स्वतंत्र उत्तर एखन धरि नहि आयल छल। सेवा-संस्थाक तिथि-अन्तरक स्पष्टीकरण सेहो प्रतीक्षित छल।

मालिनी पुछलनि, “आदित्य जी, जँ तीन मिनटक कारण कखनो नहि भेटय?”

“तखन अभिलेखमे कारण नहि भेटल लिखब।”

“आ जँ विपक्ष एहि सँ पूरा प्रतिबिम्ब अविश्वसनीय कहय?”

“ओ हुनकर तर्क होयत। हम प्रभावक परीक्षण देब। निर्णय न्यायालय करत।”

“अहाँ केँ क्रोध नहि होइत?”

“ककरा पर?”

“जखन स्पष्ट अछि जे कतेको बात केवल अन्वेषण रोकबाक लेल उठाओल जा रहल अछि।”

आदित्य किछु क्षण चुप रहलाह।

“हमरा ई अधिकार नहि जे प्रश्नकर्ता किएक प्रश्न पुछलक, पहिने ओकर मन पढ़ि ली। प्रश्न उचित अछि कि नहि—से देखब। उत्तर अछि कि नहि—से देखब। एतबे।”

“मुदा जँ ओ सभ केवल विलम्ब चाहैत हो?”

“तखन विधि विलम्बक उपाय राखैत अछि। हम प्रतिशोधक नहि।”

मालिनी खिड़की दिस देखलनि। बाहिर काँचमे हुनकर दुनूक प्रतिबिम्ब छल।

आदित्य कहलनि, “गंगेश उपाध्याय तर्क एही लेल तीक्ष्ण बनौलनि जे मन अपन प्रिय निष्कर्षक दास नहि बनय। जँ हम विपक्षक प्रत्येक प्रश्न केँ दुष्टता कहि दी, तखन हमहु अपन अनुमानक दास भऽ जाएब।”

मालिनी आस्तेसँ माथ हिलेलनि।

“तखन आइ के जीतलक?”

आदित्य संचिका बन्द केलनि।

“कोनो व्यक्ति नहि।”

“राज्य?”

“नहि।”

“विपक्ष?”

“नहि।”

“तखन?”

आदित्यक हाथ चार पाँतिक ओहि पुरान कागत पर गेल—आह्वान-पत्र, प्रतिबिम्ब, हैश-श्रृंखला, अभिरक्षा-पंजी।
पाँचम पाँति—तीन मिनट : कारण अनिश्चित।

ओ कागत मोड़लनि नहि। नष्ट नहि केलनि। संचिकाक पहिल पृष्ठ पर लगा देलनि।

“पद्धति,” ओ कहलनि।

कोठलीमे फेर निस्तब्धता पसरि गेल।

बाहिर दिल्लीक राति चलैत रहल। दूर कत्तहु नील उजासमे संगणक सभ चालू छल, वित्तीय मार्ग सभ चलि रहल छल, अनाम संकेत एक-दोसराक अर्थ खोजि रहल छल।

मुदा एहि कोठलीमे अनुमानक जाल पहिल बेर अपन उपर सेहो कसौटी लगा चुकल छल।

आदित्य बुझैत छलाह—अगिला चरणमे प्रश्न केवल अभिलेखक नहि रहत। संचिका आब मंत्रालयक ऊँच पटल धरि फेर पहुँचत, आ विधिक रणनीति पुनः बदलत।

मुदा जे किछु आगाँ हो—आइ एक सीमा निश्चित भऽ गेल छल। अन्वेषणक शक्ति—जे बचय, ओकर उचित नाम; जे नहि बचय, ओकर परित्याग।

022 अनुमानक जालक अध्याय 9

भोरक पहिल उजास दिल्लीक धूसर आकाश पर पसरिते आदित्य झा अन्वेषण-कक्ष पहुँचलाह। राति भरि खुलल रहबाक कारण कोठलीक वायु गरम छल, मुदा पीठिका पर राखल संचिका ठंढा। लाल पट्टीक भीतर पिछला सुनवाईक आदेश, अभिरक्षा-पंजी, हैश-मूल्य, समय-मुद्राक मिलान, साक्षीक कथन, भुगतान-सूत्र, आ संगणकीय प्रतिबिम्बक सार एक-दोसराक उपर टिकायल छल।

संचिकाक पहिल पृष्ठ पर हुनकर अपन लिखल पाँति एखनहुँ छल—
तीन मिनट : कारण पूर्णतः सिद्ध नहि।

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हाथमे नव सत्यापन-विवरण छल।

“स्वतंत्र परीक्षकक उत्तर आबि गेल,” ओ कहलनि।

आदित्य पृष्ठ लेलनि।

“की कहैत अछि?”

“जतय मूल यंत्रक समय-मुद्रा आ बाह्य सेवा-अभिलेखमे तीन मिनटक भिन्नता अछि, ओहि यंत्रक घड़ीमे पूर्वसँ प्रायः एतबे विचलनक संकेत भेटैत अछि। मुदा परीक्षक लिखने छथि जे एहि एक आधार पर प्रत्येक घटना केँ तीन मिनट खिसकायल मानब उचित नहि।”

आदित्य फेर पाँति पढ़लनि।

“अर्थात् सम्भाव्य कारण भेटल, पूर्ण कारण नहि।”

“हँ।”

“संचिकामे एतबे लिखू।”

मालिनी हँसलीह।

“मंत्रालय एतबे सँ सन्तुष्ट होयत?”

“मंत्रालयक सन्तोष प्रमाणक श्रेणी नहि अछि।”

ओ पृष्ठक कातमे लिखलनि—

स्वतंत्र परीक्षण घड़ी-विचलनक सम्भावना समर्थित करैत अछि; निर्दिष्ट तीन मिनटक प्रत्येक घटनात्मक प्रभाव अलग परीक्षणाधीन।

मालिनी किछु क्षण हुनका दिस तकैत रहलीह।

“काल्हि धरि हम सोचैत रही जे ई तीन मिनट हमरा विरुद्ध एक छेद अछि।”

“आइ?”

“आइ लगैत अछि जे छेद नहि, सीमा अछि।”

आदित्य माथ हिलेलनि।

“सीमा सँ डरब नहि। सीमा बिना अनुमान अनाथ होइत अछि।”



दस बजे गृह मंत्रालयक विशेष विधिक प्रकोष्ठमे संचिका पहुँचल। ई पहिल बेर नहि छल जे प्रकरण मंत्रालयक पटल पर आयल हो, मुदा एहि बेर संचिकाक रूप बदलि गेल छल। पहिने ओ एक विस्तृत कथानक जकाँ छल— अनेक नाम, अनेक जाल-ठाम, अनेक भुगतान-सूत्र, अलग-अलग यंत्र, असंख्य समय-मुद्रा। आब आदित्य ओहि सभ केँ चार भागमे बाँटि देने छलाह।

पहिल—सत्यापित तथ्य।

दोसर—तथ्यसँ उठैत अनुमेय सम्बन्ध ।

तेसर—विरोधी सम्भावना ।

चारिम—एखन सिद्ध नहि भेल प्रस्ताव ।

संयुक्त सचिव देवव्रत सिन्हा संचिका पलटैत-पलटैत रुकलाह ।

“झा जी, अहाँ अपन प्रकरण छोट कऽ देने छी ।”

“नहि,” आदित्य कहलनि, “ओकर आकार स्पष्ट कऽ देने छी ।”

“पहिने एहि पृष्ठ पर लिखल छल—‘एकीकृत अपतटीय संचालनक प्रबल संकेत’ । आब लिखल अछि—‘किछु अवयवमे परस्पर सम्बन्धक परीक्षणाधीन अनुमान’ ।”

“पहिल वाक्य जतेक सिद्ध छल, ओतबे राखल गेल ।”

विधि मंत्रालयक अतिरिक्त सचिव, मीरा उपाध्याय, अपन कलम राखि देलनि ।

“मुदा सर्वोच्च न्यायालयमे विपक्ष एहि संशोधन केँ राज्यक पाछाँ हटब कहत ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “जँ पहिल शब्द व्यापक छल, ओकर सुधार पाछाँ हटब नहि । अशुद्ध शब्द पर अडल रहब दुर्बलता होयत ।”

मीरा उपाध्याय किछु क्षण मौन रहलीह ।

“हमरा रणनीति बदलय पड़त ।”

गृह मंत्रालयक सलाहकार पुछलनि, “कतेक?”

“मूलतः ।”

ओ संचिकाक चार विभाजनक पृष्ठ सामने खींचलनि ।

“हम एखन धरि न्यायालयक सामने ई देखाबय चाहैत रही जे अन्वेषणक समग्र दिशा उचित अछि । आब हमरा देखेबाक चाही जे प्रत्येक प्रमुख निष्कर्षक मार्ग की अछि—कुन तथ्य, कुन हेतु, कुन व्याप्ति, कुन विरोधी सम्भावना, आ कुन सीमा ।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “अर्थात कथा नहि, सूत्र?”

आदित्य आस्तेसँ कहलनि, “कथा न्यायालय सुनि सकैत अछि । निर्णय सूत्र पर होयत ।”

मीरा उपाध्याय हुनका दिस देखलनि ।

“ई अहाँक नव्य-न्याय अछि?”

“ई हमर नहि । ई त्रुटिपूर्ण अनुमान सँ बचबाक पुरान उपाय अछि ।”



दुपहरिया धरि बैठकक श्वेत-पट्ट चार खण्डमे भरि गेल । पहिल खण्डमे भुगतान-सूत्र सभ छल । किछु खाता-सन्दर्भ अलग-अलग मंचसँ जुड़ैत देखाइत छल । दोसर खण्डमे संगणकीय अभिलेख—समान प्रारूपक पृष्ठ, मिलैत संकेत-नाम, किछु पुनरावृत्त जाल-ठाम । तेसर खण्डमे मनुष्य—साक्षी, कर्मचारी, सेवा-दाता, मध्यस्थ । चारिम खण्डमे विधिक प्रश्न—विशेषाधिकार, गोपनीयता, अधिकार-क्षेत्र, जप्त सामग्रीक अखण्डता ।

मीरा उपाध्याय पहिल खण्ड दिस संकेत केलनि ।

“ई तीन भुगतान-सूत्र एक्के बाह्य मध्यस्थ धरि जाइत अछि । तखन हम साझा वित्तीय नियंत्रण कहि सकैत छी?”

आदित्य तत्क्षण कहलनि, “नहि ।”

“किएक?”

“एक्के मध्यस्थ अनेक असम्बद्ध ग्राहकक सेवा करि सकैत अछि। साझा मध्यस्थ साझा स्वामित्व नहि सिद्ध करैत अछि।”

“तखन की कहब?”

“ई कहब जे तीनू मार्गक एक चरण समान सेवा-संरचना सँ गुजरैत अछि। ओकर बाद लाभार्थी, निर्देशदाता आ वास्तविक नियंत्रक अलग सत्यापन माँगैत अछि।”

मीरा पाँति बदलि देलनि।

दोसर प्रश्न जाल-ठाम पर उठल।

मालिनी कहलनि, “चार मंचक किछु पृष्ठ एक्के सामग्री-वितरण संरचना पर भेटल।”

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “साझा संचालन?”

“सम्भव,” मालिनी बजलीह, “मुदा आवश्यक नहि। एक सेवा-दाता बहुते ग्राहक केँ सेवा दैत होयत।”

“तखन उपयोग की?”

“साझा संरचनाक तथ्य अपन ठाम उपयोगी अछि। नियंत्रणक निष्कर्ष लेल अतिरिक्त आधार चाही।”

आदित्य मालिनी दिस देखलनि। पहिने एहन प्रश्न पर ओ उत्साहमे आगाँक निष्कर्ष कहि दैत। आब ओ स्वयं सीमा जोड़ैत छलीह।

मीरा उपाध्याय मुस्कुरेलीह नहि, मुदा हुनकर स्वर नरम भेल।

“ठीक। एहि सभक सामने ‘वैकल्पिक कारण’ अलग स्तम्भमे लिखू।”

श्वेत-पट्ट पर नव शीर्षक उभरल—

अन्वय।

व्यतिरेक।

उपाधि।

अपवाद।

देवव्रत सिन्हा आधा मजाकमे कहलनि, “मंत्रालय आब तर्कशाला भऽ गेल।”

आदित्य उत्तर देलनि, “जँ न्यायालयमे एक वाक्यक भार मनुष्यक स्वतंत्रता पर पड़य, तखन मंत्रालयकेँ तर्कशाला होयबे चाही।”



बैठकक दोसर भाग अधिक कठिन छल। प्रश्न केवल प्रमाणक नहि, रणनीतिक छल।

राज्यक वरिष्ठ अधिकारी चाहैत छलाह जे सर्वोच्च न्यायालयमे एक स्पष्ट, शक्तिशाली कथन राखल जाए—अन्वेषणक विषय व्यापक अछि, सीमा-पारि वित्तीय संरचना अछि, अनेक संगणकीय संकेत एक-दोसरासँ मेल खाइत अछि, अतः अन्वेषण केँ पूरा अवसर देल जाए।

मीरा उपाध्याय कहलनि, “ई तर्क विधिक रूपेँ सम्भव अछि, मुदा एक समस्या अछि। जँ हम आरम्भे ‘एकीकृत जाल’ मानि लेब, विपक्ष कहत जे राज्य पहिने निष्कर्ष बना लेने अछि, आब प्रमाण खोजि रहल अछि।”

कोठलीमे मौन पसरल।

आदित्यक मनमे गार्ह एन अरिकेलक पुरान खेत उभरि आयल। धानक रोपनीक समय ओकर बाबूजी दूरसँ पाँति देखैत कहैत छलथिन—‘एक टुकठोर हरियर भेल तँ पूरा खेत तैयार नहि मान।’

मीरा पुछलनि, “झा जी?”

आदित्य वर्तमानमे लौटलाह।

“रणनीति एहन हो जे अन्वेषणक अधिकार तथ्यक आकार सँ माँगल जाए, अनुमानक आकार सँ नहि।”

“स्पष्ट करू।”

“जतेक विधिसम्मत सामग्री अछि, ओकर परीक्षणक अधिकार चाही। जतेक सीमा-पारि उत्तर लंबित अछि, ओकर वैधानिक अनुसरणक अवसर चाही। जतेक सम्बन्ध अनुमानाधीन अछि, ओकरा सिद्ध मानि कऽ अधिकार नहि माँगब। अधिकार एहि लेल माँगब जे सत्यापन पूरा भऽ सकय।”

देवव्रत सिन्हा कलम रोकलनि।

“ई बहुते संयत तर्क अछि।”

“संयत तर्क दुर्बल नहि होइत।”

मीरा उपाध्याय कहलनि, “आ विशेषाधिकार?”

“स्वतंत्र छँटाइक आदेशक पालन। जे संरक्षित अछि, ओकर रक्षा। जे साधारण व्यापारिक सामग्री अछि, ओकर विधिसम्मत परीक्षण। जे विवादित अछि, ओकर न्यायिक अथवा स्वतंत्र परीक्षण।”

“मुहरबन्द सामग्री?”

“जाहि अंश पर प्रतिकूल आदेश निर्भर हो, यथासम्भव पर्याप्त सार विपक्ष केँ। साक्षीक सुरक्षा आ तृतीय पक्षक निजता अलग सुरक्षित।”

“अन्वेषण-दैनिकी?”

“अन्वेषकक विचार प्रमाण नहि।”

“तीन मिनट?”

“सम्भाव्य घड़ी-विचलनक समर्थन अछि; विशिष्ट घटनात्मक प्रभाव पूर्णतः सिद्ध नहि।”

मीरा उपाध्याय दीर्घ उसाँस लेलनि।

“तखन हमर नय रणनीति एक शब्दमे?”

आदित्य कहलनि, “स्तर।”

“स्तर?”

“तथ्यक स्तर। अनुमानक स्तर। न्यायिक अवलोकनक स्तर। सिद्धिक स्तर। सबकेँ अलग राखू।”



रणनीति बदललाक बाद मीरा उपाध्याय एक अनपेक्षित प्रस्ताव रखलनि।

“आइ एहि संचिका केँ अपन पक्षसँ नहि पढ़ब। विरोधी पक्षसँ पढ़ब।”

देवव्रत सिन्हा भौं सिकोड़लनि।

“अर्थात्?”

“हम सब दू भागमे बाँटि जाउ। एक भाग राज्यक तर्क राखत। दोसर भाग प्रत्येक अनुमान तोड़बाक प्रयास करत। जे अनुमान अपन घरक भीतरक प्रतिपरीक्षण नहि सहि सकय, ओकरा न्यायालय धरि नहि लऽ जाएब।”

आदित्य तत्क्षण सहमत भेलाह।

मालिनी पहिल दलमे राखल गेलीह। मीरा स्वयं दोसर दलक प्रश्नकर्ता बनलीह।

पहिल विषय छल—एक समान भुगतान-मध्यस्थ।

मालिनी कहलनि, “तीन मंचक भुगतान-पथ एक चरण पर समान मध्यस्थक संरचना सँ गुजरैत अछि। एहि आधार पर संचालनात्मक सम्बन्धक सम्भावना उठैत अछि।”

मीरा पुछलनि, “समान मध्यस्थ कतेक असम्बद्ध व्यापारी केँ सेवा दैत अछि?”

“पूर्ण सूची हमरा लग नहि।”

“तखन व्याप्ति कतय?”

मालिनी रुकलीह ।

“एखन व्याप्ति सिद्ध नहि । केवल सम्बन्धक परीक्षणक हेतु अछि ।”

“तखन ‘संचालनात्मक सम्बन्ध’ शब्द किएक?”

मालिनी अपन पृष्ठ देखलनि ।

“शब्द व्यापक अछि । ‘सम्भावित साझा सेवा-संरचना’ उचित होयत ।”

मीरा पाँति काटि देलनि ।

दोसर विषय छल—समान पृष्ठ-रचना आ संकेत-नाम ।

राज्य-पक्षक अधिकारी कहलनि, “एक्के प्रकारक आन्तरिक नाम अनेक मंचमे पुनरावृत्त अछि ।”

मीरा पुछलनि, “ई नाम सार्वजनिक रूपेँ उपलब्ध साँचा सँ आयल हो सकैत अछि?”

“हो सकैत अछि ।”

“कुन अन्वेषण कएल?”

“एखन सीमित ।”

“तखन साझा निर्माता?”

“सिद्ध नहि ।”

“साझा स्रोत?”

“सम्भावना ।”

“एतबे लिखू ।”

तेसर विषय एक साक्षीक कथन छल । साक्षी कहने छल जे ओकरा ‘उपरक लोक’ सँ भुगतान-निर्देश भेटैत छल ।

मीरा पुछलनि, “‘उपरक लोक’ के?”

“साक्षी नाम नहि देने अछि ।”

“तखन संचिकामे एक विशिष्ट व्यक्तिक नामक कात ई कथन किएक राखल?”

कोठलीमे मौन ।

आदित्य पृष्ठ उठा लेलनि ।

“ई विन्यास बदलू । साक्षीक कथन अलग । विशिष्ट व्यक्तिसँ सम्बन्धक आधार अलग । दुनू केँ एक पाँतिमे राखला सँ कृत्रिम निकटता बनैत अछि ।”

मालिनी कहलनि, “दृश्य रूप सेहो अनुमान केँ प्रभावित करैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “मन शब्दक संग-संग स्थान सँ सेहो सम्बन्ध गढ़ैत अछि । एहि लेल संचिकाक रूप सेहो निष्पक्ष रहय ।”

मीरा उपाध्याय हलुक मुस्कुरेलीह ।

“ई बात न्यायालयक प्रस्तुतीकरणमे विशेष ध्यान राखब ।”

चारिम विषय छल—सीमा-पारि संस्थाक नाम आ एक घरेलू सेवा-दाताक भुगतान-अभिलेखक समय-साम्य ।

देवव्रत सिन्हा एहि बेर विरोधी पक्ष बनलाह ।

“दू घटना एक्के दिन भेल । की एहि सँ कारण-सम्बन्ध सिद्ध?”

मालिनी कहलनि, “नहि ।”

“एक्के घण्टामे?”

“तबो नहि ।”

“एक्के क्षणमे?”

मालिनी सोचलीह।

“समय-साम्यक बल बढ़त, मुदा कारण-सम्बन्धक लेल अतिरिक्त सम्बन्ध चाही।”

आदित्य कहलनि, “ठीक। कालिक निकटता हेतु भऽ सकैत अछि; व्याप्ति नहि।”

मीरा एहि वाक्य केँ अपन टिप्पणीमे लिखि लेलनि।

प्रतिपरीक्षण एक घण्टा चलल। अन्तमे श्वेत-पट्ट पर राज्यक आरम्भिक बारह अनुमानमे सँ चारक भाषा सँकुचित भेल, दू केवल परीक्षण-परिकल्पना बनि गेल, एकक आधार अपर्याप्त मानि हटाओल गेल, आ पाँच अपन सीमित रूपमे बचल।

एक अधिकारी निराश भऽ कऽ कहलनि, “हम अपनहि प्रकरण काटि रहल छी।”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि। हम ओकरा न्यायालयक प्रश्न सँ पहिने शुद्ध कऽ रहल छी।”

“मुदा विपक्ष तऽ हटाओल अनुमान देखत नहि।”

“हमरा विपक्षक प्रशंसा नहि चाही। हमरा अभिलेखक विश्वसनीयता चाही।”

मीरा उपाध्याय जोड़लनि, “राज्यक बल एहि मे नहि जे ओकर प्रत्येक पहिल धारणा टिकि जाए। बल एहि मे अछि जे जे नहि टिकैत, ओकरा स्वयं हटेबाक क्षमता रहय।”

कोठलीमे थकान छल, मुदा एक प्रकारक स्वच्छता सेहो। श्वेत-पट्ट पर रेखा कम भऽ गेल छल, पर जे बचल छल ओ अधिक स्पष्ट छल।

आदित्य केँ फेर गामक खेत याद पड़ल—रोपनीक बाद कतेको पौध मरि जाइत छल, किसान ओकर ठाम फेर रोपैत छल। मृत पौध केँ हरियर घोषित कऽ देलासँ खेत नहि बचैत।

ओ मनमे कहलनि—अनुमान सेहो रोपनी जकाँ अछि। सभ अंकुर फसल नहि बनैत।



साँझक समय संचिका गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसादक कोठलीमे पहुँचल। बाहिर प्रतीक्षालयमे अनेक राजनीतिक पत्र, राज्यक प्रतिवेदन, सुरक्षा-विषयक सूचनापत्र छल। मुदा मंत्री पहिने एहि संचिका केँ खोललनि।

मीरा उपाध्याय रणनीतिक परिवर्तन बुझेलनि।

शिवेश्वर प्रसाद बीचमे प्रश्न केलनि, “अर्थात् राज्य अपन पहिल भाषा सँ किछु पाछाँ हटि रहल अछि?”

“भाषा सँ, जतेक ओ प्रमाण सँ आगाँ गेल छल,” मीरा कहलनि। “अन्वेषण सँ नहि।”

मंत्री आदित्य दिस देखलनि।

“अहाँ एहि परिवर्तनसँ सहमत छी?”

“हँ।”

“अहाँक दलक मनोबल पर प्रभाव?”

“जँ मनोबल व्यापक विशेषण पर निर्भर अछि, तखन ओ टिकाउ नहि।”

शिवेश्वर प्रसाद आसनपर पाछाँ झुकलाह।

“राजनीतिक रूपेँ हमरा उपर चाप अछि। लोक पुछैत अछि—एतेक मास बाद राज्य एखनहुँ ‘सम्भावना’, ‘अनुमान’, ‘परीक्षणाधीन’ किएक कहैत अछि?”

आदित्य चुप रहलाह।

“उत्तर?” मंत्री पुछलनि।

“किएक तँ जतेक सिद्ध नहि, ओतय सिद्ध शब्द लिखब असत्य होयत।”

कोठलीमे किछु क्षण केवल वातानुकूलक यंत्रक मंद ध्वनि रहल।

शिवेश्वर प्रसाद संचिका बन्द कऽ देलनि ।

“ठीक अछि। विधिक रणनीति एहि आधार पर फेर लिखल जाए। कोनो सार्वजनिक कथन नहि। न्यायालयमे जे कहब, अभिलेख पर कहब।”

सलाहकार पुछलनि, “वरिष्ठतम विधि-अधिकारी सभक संग परामर्श?”

मंत्री एक क्षण रुकलाह ।

“पहिने परिवर्तित रणनीति-पत्र पूर्ण हो। आधा तैयार विचार उपर नहि जाए।”

आदित्य बुझि गेलाह—अगिला चरण एखन आयल नहि, मुदा ओकर द्वार खुलि रहल अछि।



राति आठ बजे आदित्य मंत्रालयसँ बाहिर निकललाह। दिल्लीक सड़क पर प्रकाशक लम्बा रेखा छल। वाहन सभ तेज जाइत छल, लोक सभ चलदूरभाष पर बाजैत चलैत छल, भवन सभक काँचमे नगर अनेक बेर दोहराइत छल।

हुनकर मन अचानक थकि गेल।

दिन भरि ओ तथ्यक सीमा बचौने छलाह, मुदा भीतर एक प्रश्न उठैत छल—कतेक दिन धरि केवल सीमा, सम्भावना, प्रतीक्षा? कतेक दिन धरि प्रत्येक उत्तरक पाछाँ नव प्रश्न?

ओ अतिथिगृह नहि गेलाह। पैदल थोड़े दूर एक शान्त बगिचामे बैसि गेलाह।

चलदूरभाषमे गामसँ मायक संदेश छल।

“एतय आइ पहिल बरखा भेल। आँगनक माटि महकि रहल अछि। अहाँक बाबूजीक रोपल नीमक नीचा पानि ठाढ़ अछि।”

संगमे एक छोट छवि छल—भीजल आँगन, माटिक गहिर रंग, नीमक पात पर पानि, आ ओसाराक कोनमे राखल पुरान माटिक घड़ा।

आदित्य बहुते देर छवि देखैत रहलाह।

गार्ह एन अरिकेलक माटि हुनका लेल भूगोल नहि छल। ओ प्रतीक्षाक अभ्यास छल। बीया रोपि देलाक बाद ओकरा खींचि कऽ उपर नहि आनल जा सकैत अछि। माटि अपन समयमे फोड़ैत अछि। पानि अधिक भेल तँ जड़ि सड़ि सकैत अछि; कम भेल तँ अंकुर सूखि सकैत अछि। किसानक धैर्य निष्क्रियता नहि—समय, मात्रा आ सीमा बुझबाक कला अछि।

हुनका बाबूजीक स्वर याद पड़ल—

“धानकँ खींचि कऽ पैघ नहि कएल जाइत छै।”

आदित्यक मन हलुक भेल।

ओ मायक उत्तर लिखलनि—

“माटिक गन्ध एतयो पहुँचि गेल।”

एतवे।



अगिला भोर रणनीति-पत्रक नव प्रारूप तैयार भेल। शीर्षकमे कोनो विजयक भाषा नहि छल। पहिल पृष्ठ पर चार वाक्य छल—

अन्वेषणाधीन आरोप सिद्ध तथ्य नहि।

सत्यापित संगणकीय वा वित्तीय सम्बन्ध स्वतः साझा नियंत्रण सिद्ध नहि करैत अछि।

अनुमान केवल घोषित आधार, परीक्षण योग्य व्याप्ति आ विरोधी सम्भावनाक परीक्षणक बाद उपयोग योग्य।

न्यायालयक अवलोकन अन्तिम दोषसिद्धि नहि।

मीरा उपाध्याय पढि कऽ कहलनि, “ई बचाव-पत्र कम, आत्मसंयम-पत्र अधिक लगैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “एहि लेल टिकत।”

मालिनी नव सारणी सामने रखलनि। प्रत्येक प्रमुख अनुमानक सामने पाँच कोष्ठ छल—
तथ्य।

हेतु।

व्याप्तिक आधार।

विरोधी सम्भावना।

आवश्यक अगिला सत्यापन।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “ई रूप सर्वोच्च न्यायालयमे उपयोगी हो सकैत अछि।”

मीरा उपाध्याय उत्तर देलनि, “होयत। मुदा एखन एहि कै मंत्रालयक अनुमोदित रणनीति बनाउ।”

ओ अन्तिम पृष्ठ पर लिखलनि—

राज्यक लक्ष्य कोनो पूर्वनिर्धारित कथानक सिद्ध करब नहि; विधिसम्मत सामग्रीक आधार पर सत्यापन योग्य निष्कर्ष धरि पहुँचनाइ अछि।

आदित्य एहि वाक्य पर बहुते देर नजर टिकौने रहलाह।

दिन सभक अनिद्रा, सुनवाईक तीक्ष्णता, माध्यमक कोलाहल, महँगा अधिवक्ताक आक्रमण, मंत्रालयक चाप—
सभक बीच ई एक पाँति हुनका गामक भीजल माटि जकाँ लगल। ठंढा। स्थिर।

ओ जानैत छलाह—अगिला चरणमे ई रणनीति आरो ऊँच विधिक पटल पर जाएत। प्रत्येक अनुमान फेर प्रश्नक घेरामे होयत। किछु बचत, किछु टूटत, किछु बदलत।

मुदा आव हुनका ओकर भय नहि छल।

गार्ह एन अरिकेलक माटि फेर सिखा देने छल—जड़ि जे सत्य अछि, ओकरा समय चाही; जे केवल घास अछि,
ओ शीघ्र उपर आबि सकैत अछि।

अन्वेषणक काम घास कै धान कहि देब नहि।

ओकर काम प्रतीक्षा करब, परीक्षण करब, आ जखन अंकुरक पहचान स्पष्ट हो—तखन ओतबे नाम देब।

023 अनुमानक जालक अध्याय 10

अगिला भोर दिल्लीक आकाश स्पष्ट छल, मुदा गृह मंत्रालयक चौथ मंजिल पर उजासक रंग भारी लगैत छल। आदित्य झा जखन विशेष विधिक प्रकोष्ठमे पहुँचलाह, तखन मीरा उपाध्याय पहिनेसँ बैसल छलीह। काल्हि राति अनुमोदित रणनीति-पत्रक तीन प्रति हुनकर सामने राखल छल—एक गृह मंत्रालय लेल, एक महान्यायवादीक कार्यालय लेल, आ एक महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय लेल।

रणनीति-पत्रक पहिल पृष्ठ पर चार पाँति एखनहुँ ओतबे स्पष्ट छल—

अन्वेषणाधीन आरोप सिद्ध तथ्य नहि।

सत्यापित संगणकीय वा वित्तीय सम्बन्ध स्वतः साझा नियंत्रण सिद्ध नहि करैत अछि।

अनुमान घोषित आधार, परीक्षण योग्य व्याप्ति आ विरोधी सम्भावनाक परीक्षणक बादे उपयोग योग्य।

न्यायालयक अवलोकन अन्तिम दोषसिद्धि नहि।

मीरा उपाध्याय बिना अभिवादनक औपचारिकता बढ़ौने कहलनि, “आब प्रश्न ई नहि जे वरिष्ठतम विधि-अधिकारी सभ अभिलेख देखथि कि नहि। ओ चरण पहिने भऽ चुकल। प्रश्न अछि—राज्य हुनका सँ औपचारिक प्रतिनिधित्व माँगथि कि केवल परामर्श?”

आदित्य आसन खींचि बैसलाह।

“ई निर्णय हमरा क्षेत्रक नहि।”

“ठीक। मुदा तथ्यक सीमा अहाँक क्षेत्रक अछि। यदि निवेदनमे राज्य आवश्यकता सँ बेसी दाबी करथि, तखन वरिष्ठ विधि-अधिकारी पहिल प्रश्न हमरे सभसँ पुछताह।”

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हाथमे कालक्रम आ सत्यापन-सारक नव प्रति छल। ओ चुपचाप तीनू प्रति अलग-अलग बाँटि देलनि।

मीरा पुछलनि, “तीन मिनटक अन्तर?”

“जतए छल, ओतए रहल,” मालिनी बजलीह। “स्वतंत्र परीक्षण घड़ी-विचलनक सम्भावना समर्थित करैत अछि, मुदा प्रत्येक घटनाक समय स्वतः संशोधित मानबाक आधार नहि।”

“साझा भुगतान-मध्यस्थ?”

“साझा सेवा-संरचना सत्यापित। साझा नियंत्रण असिद्ध।”

“समान जाल-संरचना?”

“किछु पुनरावृत्ति सत्यापित। साझा स्वामित्व असिद्ध।”

“साक्षीक ‘उपरक लोक’?”

“अपरिचित समूह-संकेत। कोनो विशिष्ट व्यक्तिसँ प्रत्यक्ष पहचान नहि।”

मीरा उपाध्याय गम्भीर भेलीह।

“तखन निवेदनक भाषा तैयार भऽ सकैत अछि।”



दस बजे गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसादक कक्षमे बैठक आरम्भ भेल। विधि सचिव, गृह सचिव, मीरा उपाध्याय, आदित्य, मालिनी आ दू वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह। पीठिकाक बीचमे ओही रणनीति-पत्र छल जे काल्हि

धरि केवल मंत्रालयक भीतरक दिशा छल; आइ ओकरा देशक वरिष्ठतम विधि-अधिकारी सभक समक्ष औपचारिक आधार बनबाक छल।

गृह मंत्री पहिल पृष्ठ पढ़लनि। फेर दोसर। फेर तेसर।

“हम पहिने सहायता माँगने रही,” ओ आस्ते कहलनि। “तखन संचिका अपरिपक्व छल। बादमे अनुपूरक तथ्य-सार पठाओल गेल। अब सर्वोच्च न्यायालयक कार्यवाही अगिला चरणमे अछि। प्रश्न अछि—की महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ राज्यक ओर सँ प्रत्यक्ष उपस्थिति लेल निवेदन भेजल जाए?”

गृह सचिव कहलनि, “विषयक संस्थागत महत्व देखैत ई उचित होयत।”

विधि सचिव जोड़लनि, “विशेषाधिकार, मुहरबन्द सामग्री, संगणकीय जप्तीक सीमा, सीमा-पारि सत्यापन आ अन्वेषण-दैनिकी—सभ प्रश्न भविष्यक अनेक प्रकरणमे प्रभाव छोड़ि सकैत अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद आदित्य दिस देखलनि।

“झा जी, अहाँ की सोचैत छी?”

आदित्य एक क्षण चुप रहलाह।

“प्रतिनिधित्वक निर्णय राज्यक अछि। हमर आग्रह केवल एतबे जे निवेदनमे कोनो एहन वाक्य नहि रह्य जाहिसँ ई बुझाई जे राज्यक निष्कर्ष पहिनेसँ निश्चित अछि।”

“उदाहरण?”

आदित्य सामनेक प्रारूप उठा लेलनि। एक वाक्य लाल कलमसँ चिन्हित छल—

‘अपतटीय जुआ-जालक एकीकृत संचालनक पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध अछि।’

ओ कहलनि, “ई वाक्य एखन व्यापक अछि।”

एक वरिष्ठ अधिकारी असहमत भेलाह।

“पर्याप्त संकेत तऽ अछि।”

“संकेत अछि,” आदित्य उत्तर देलनि। “किछु सत्यापित सम्बन्ध सेहो अछि। मुदा ‘एकीकृत संचालन’ आ ‘पर्याप्त प्रमाण’ दुनू अलग स्तरक दाबी अछि।”

मंत्री पुछलनि, “तखन की लिखब?”

आदित्य वाक्य आस्ते पढ़लनि—

“अनेक सत्यापित संगणकीय, वित्तीय आ प्रक्रियागत सम्बन्धक आधार पर समन्वित संचालनक सम्भावना परीक्षणाधीन अछि; स्वामित्व, अन्तिम नियंत्रण आ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सम्बन्धी निष्कर्ष एखन पूर्णतः सिद्ध नहि।”

कोठलीमे किछु क्षण मौन रहल।

गृह मंत्री कहलनि, “लम्बा अछि।”

“सत्य प्रायः छोट नारा नहि बनैत अछि,” मीरा उपाध्याय बजलीह।

शिवेश्वर प्रसाद हुनका देखलनि, फेर हलुक मुस्कुरेलाह।

“ठीक। एही रूपमे रहय।”



निवेदनक अगिला भागमे राज्यक माँग लिखल छल—

‘महान्यायवादी तथा महान्याय-अभिकर्ता सर्वोच्च न्यायालयमे राज्यक पक्षक प्रतिनिधित्व स्वीकार करथि।’

मीरा उपाध्याय कहलनि, “ई पहिल बेर स्पष्ट प्रतिनिधित्वक निवेदन होयत। पहिने जे गेल, से परामर्श आ अभिलेख-परीक्षणक चरण छल।”

गृह मंत्री माथ हिलेलनि।

“एहि बेर स्पष्ट रहय। मुदा ‘प्रकरणमे पक्ष रखथि’ लिखल जाए कि ‘प्रतिनिधित्व स्वीकार करथि’?”

विधि सचिव उत्तर देलनि, “दोसरा वाक्य संस्थागत रूपेँ अधिक उचित।”

शिवेश्वर प्रसाद अपन कलमसँ पाँति सुधारलनि।

“राज्यक आग्रह ई नहि जे वरिष्ठ विधि-अधिकारी कोनो पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष बचाबथि। आग्रह ई जे ई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न पर राज्यक पक्ष अभिलेखक सीमा भीतर प्रभावी रूपेँ प्रस्तुत हो।”

आदित्यक आँखि एक क्षण उपर उठल।

मंत्री आगे कहलनि, “हम राजनीतिक राज्य छी, मुदा न्यायालयमे राज्यक भाषा राजनीतिक नहि होयत। जे सिद्ध अछि से सिद्ध; जे अनुमान अछि से अनुमान। महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता एहि सीमा भीतर लड़ताह—यदि स्वीकार करथि।”

आदित्य मनमे पाँति दोहरौलनि—यदि स्वीकार करथि।

प्रत्यक्ष तथ्य एखन केवल ई छल जे निवेदन भेजल जाएत। उपस्थिति एखन भविष्यक बात छल।

ओ अपन पृष्ठ-पुस्तिकामे लिखलनि—

प्रतिनिधित्व हेतु औपचारिक निवेदन = प्रशासनिक तथ्य।

स्वीकृति = प्रतीक्षित।

उपस्थिति = एखन अनुमान।



निवेदन पर हस्ताक्षर भऽ गेल। महान्यायवादीक कार्यालय लेल एक मुहरबन्द अभिलेख-सूची संलग्न भेल। महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय लेल ओही तथ्य-सारक समान प्रति। मीरा उपाध्याय विशेष ध्यान देलनि जे दुनू कार्यालय केँ तथ्यक अलग-अलग संस्करण नहि जाए।

“विधिक मत अलग भऽ सकैत अछि,” ओ कहलनि, “तथ्यक प्रति अलग नहि।”

मालिनी अन्तिम सत्यापन केलनि।

“कालक्रम समान।”

“हैश-सार समान।”

“गोपनीय परिशिष्टक सूचकांक समान।”

“विरोधी सम्भावनाक सूची समान।”

“असिद्ध प्रस्तावक सूची समान।”

गृह सचिव कहलनि, “एतेक सावधानी किएक? वरिष्ठ कार्यालय सभ स्वयं देखताह।”

आदित्य उत्तर देलनि, “किएक तँ अलग प्रारम्भिक तथ्य अलग अनुमान जन्म देत। हम विधिक मतक भिन्नता स्वीकार करि सकैत छी, तथ्यक कृत्रिम भिन्नता नहि।”

निवेदन प्रेषित भऽ गेल।

कोनो घोषणा नहि भेल। कोनो माध्यम-सूचना नहि। मंत्रालयक भीतर केवल प्रेषण-संख्या दर्ज भेल।

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “एतेक पैघ कदम, आ बाहिर ककरो जानकारी नहि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “कदमक आकार समाचारसँ नहि मापल जाइत अछि।”



ओहि समय विद्यानंद मिश्र अपन कार्यालयमे नहि छलाह। ओ पुनः चिकित्सालयक ओहि परिचित गलियारामे ठाढ़ छलाह जतए पछिला कतेको सप्ताहमे दीवालक रंग धरि हुनका याद भऽ गेल छल।

शैलजाक स्थिति स्थिर छल, मुदा चिकित्सक नव परीक्षणक बाद कहने छलाह जे उपचारक अगिला चरण टारल उचित नहि। नंदिता माय लग बैसल छलीह। विद्यानंदक हाथमे छोट संचिका छल, मुदा ओ खोलने नहि छलाह।

नंदिता बाहिर अयलीह।

“बाबा, माय पुछि रहल छथि अहाँ न्यायालय जाइब कि नहि।”

विद्यानंद घड़ी देखलनि।

“आइ सूची नहि। परामर्श अछि।”

“तखन?”

“तखन हम एतय छी।”

नंदिता हुनका देखैत रहलीह।

“अहाँक कार्यालयसँ तीन बेर दूरभाष आयल।”

“जानैत छी।”

“किछु आवश्यक?”

विद्यानंद हलुक मुस्कुरेलाह।

“अधिवक्ताक कार्यालयमे सभ किछु आवश्यक कहल जाइत अछि। जीवन ओहि सभक श्रेणी अलग करब सिखबैत अछि।”

नंदिता भीतर चलि गेलीह।

विद्यानंद दीवाल लग आसन पर बैसि गेलाह। चलदूरभाष फेर कम्पित भेल। एहि बेर हुनकर वरिष्ठ कनिष्ठ अधिवक्ताक संदेश छल—

राज्य महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ औपचारिक प्रतिनिधित्व हेतु नव निवेदन पटौलक अछि। विश्वसनीय सूचना। ग्राहक तत्काल बैठक चाहैत छथि।

विद्यानंद संदेश पढ़लनि।

हुनकर भीतर पेशागत सहज प्रतिक्रिया उठल—राज्य अपन सर्वोच्च विधिक बल संगठित कऽ रहल अछि; प्रत्युत्तर तैयार होयबाक चाही।

तत्क्षण दोसर विचार आयल—‘विश्वसनीय सूचना’ स्वयं न्यायालयीन तथ्य नहि।

ओ उत्तर लिखलनि—

निवेदनक प्रमाणित सूचना वा न्यायालयीन उल्लेख भेटला बाद रणनीति बदलू। एखन अनुमान पर सार्वजनिक वा न्यायिक कथन नहि।

कनिष्ठक उत्तर तत्क्षण आयल—

मुदा ग्राहक कहैत छथि जे ई राजनीतिक चापक प्रमाण अछि।

विद्यानंदक अँगुरी किछु क्षण स्थिर रहल। फेर ओ लिखलनि—

नहि। वरिष्ठ विधि-अधिकारीक सहायता माँगनाइ स्वतः राजनीतिक चाप सिद्ध नहि करैत। कोनो एहन वाक्य मसौदामे नहि आबय।

ओ चलदूरभाष उलटि देलनि।



शैलजा केँ निजी कोठलीमे स्थानान्तरित कएल गेल छल। विद्यानंद भीतर गेलाह तखन ओ जागि रहल छलीह। मुख क्षीण, मुदा आँखि स्थिर।

“फेर संचिका लऽ आयल छी?” शैलजा पुछलनि।

विद्यानंद हाथमे पकड़ल संचिका दिस देखलनि।

“खोलने नहि छी।”

“ई प्रगति अछि।”

“अहाँ सभ एखन अधिवक्ताक उपहास करब बन्द नहि करब?”

“जाबत अहाँ अधिवक्ता छी, नहि।”

दुनू हलुक हँसलाह।

किछु क्षण बाद शैलजा पुछलनि, “बाहिर किछु बदलल?”

विद्यानंद आसन खींचि बैसलाह।

“राज्य सम्भवतः वरिष्ठतम विधि-अधिकारी सभ केँ प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लेल निवेदन पठावे अछि।”

“सम्भवतः?”

“सूचना अछि। प्रमाणित अभिलेख एखन नहि।”

शैलजा आँखि बन्द कऽ फेर खोललनि।

“तखन अहाँ एखनहुँ ‘सम्भवतः’ कहि सकैत छी। रोग अहाँक पेशा पूर्णतः नहि बिगाड़लक।”

विद्यानंद हँसलाह नहि।

“ग्राहक चाहैत अछि जे हम एकरा राजनीतिक आक्रमण कहू।”

“आ अहाँ?”

“आधार नहि।”

“तखन नहि कहू।”

“एते सरल?”

“घरमे?” शैलजा बजलीह। “हँ। न्यायालयमे अहाँ सभ सरल बात कठिन बनबैत छी।”

विद्यानंद हुनकर हाथ पकड़ि लेलनि।

“कखनो ग्राहकक भय वास्तविक होइत अछि, शैलजा।”

“भय वास्तविक भऽ सकैत अछि। ओकर अर्थ प्रत्येक बेर सत्य नहि होइत।”

विद्यानंद चुप भऽ गेलाह।

ई वाक्य अनायास नव्य-न्यायक कोनो सूत्र जकाँ हुनकर भीतर बसि गेल। भय प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकैत अछि; भयक कारणक निष्कर्ष अलग अनुमान।

हुनका आदित्य झाक विरुद्ध बहस करबाक छल, मुदा एहि क्षण ओहि अधिकारीक पद्धतिक एक अंश अपन घरमे सुनि रहल छलाह।



दुपहरिया महान्यायवादीक कार्यालयमे निवेदन पहुँचल। बाह्य आवरण पर केवल प्रकरण-संख्या, मंत्रालयक संदर्भ आ ‘तात्कालिक विधिक विचारार्थ’ लिखल छल। भीतर पहिल परिशिष्ट रणनीति-पत्र, दोसर न्यायालयीन आदेशक कालक्रम, तेसर संगणकीय सामग्रीक सत्यापन-सार, चारिम वित्तीय सम्बन्धक स्तरबद्ध सूची, पाँचम विरोधी सम्भावना, छठम गोपनीयता आ विशेषाधिकार सम्बन्धी पृथक्करण-विवरण।

कार्यालयक वरिष्ठ विधि-अधिकारी पहिल आधा घण्टा केवल सूची देखैत रहलाह।

एक अधिकारी कहलनि, “राज्यक पहिल प्रस्तुतीकरणसँ भाषा बदलल अछि।”

दोसर उत्तर देलक, “बदलल नहि—संकुचित भेल अछि।”

“ई दुर्बलता?”

वरिष्ठ अधिकारी रणनीति-पत्रक पृष्ठ उठा लेलनि।

“आवश्यक नहि। यदि सँकुचन अभिलेखक कारण भेल, तखन ई विश्वसनीयता बढ़ा सकैत अछि।”

ओ एक पाँति पर अँगुरी रखलनि—

‘साझा सेवा-संरचना साझा स्वामित्व सिद्ध नहि करैत।’

“ई वाक्य राज्य स्वयं लिखने अछि?”

“हँ।”

“अच्छा। तखन प्रश्न ई होयत—एहि स्वीकारोक्ति बाद राज्य अन्वेषणक कतेक विस्तार उचित ठहरबैत अछि?”

महान्यायवादीक कार्यालयक टिप्पणी बनय लागल—

एक: राज्यक वैधानिक अन्वेषण-हित की?

दू: निजता, विशेषाधिकार आ तृतीय पक्षक गोपनीयता लेल न्यूनतम हस्तक्षेपक उपाय की?

तीन: अनुमानक प्रत्येक प्रमुख श्रृंखलामे घोषित हेतु आ विरोधी सम्भावना की?

चारि: सीमा-पारि सत्यापनक अनुपलब्धता कतए निष्कर्ष रोकैत अछि?

पाँच: न्यायालयसँ माँगल राहत सत्यापनक आवश्यकता अनुसार सीमित अछि कि नहि?

वरिष्ठ अधिकारी कहलनि, “यदि प्रतिनिधित्व स्वीकार हो, तखन एहि पाँच प्रश्नक उत्तर बिना हम एक वाक्य नहि कहब।”



महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयमे प्रतिक्रिया तनिक अलग छल। ओ सभ पहिने प्राविधिक शब्दावलीक शुद्धता पर प्रश्न उठेलनि।

“‘संगणकीय सम्बन्ध’ लिखल अछि। ई की?”

सहायक अधिकारी उत्तर देलक, “किछु समान संकेत-नाम, संरचना, समय-साम्य आ सेवा-पथ।”

“तखन ‘सम्बन्ध’ शब्द स्वतः कारण-सूचक बुझायल जा सकैत अछि। लिखू—‘समानता अथवा परस्पर-संदर्भ, जकर कारण परीक्षणाधीन।’”

दोसर पृष्ठ पर लिखल छल—‘वित्तीय श्रृंखला’।

“श्रृंखला पूर्ण अछि?”

“नहि। बीचक दू चरण सत्यापित, अन्तिम लाभार्थी असिद्ध।”

“तखन ‘आंशिक वित्तीय पथ’ अधिक उचित।”

तेसर पृष्ठ पर ‘समन्वित संचालनक सम्भावना’ छल।

“एहि सम्भावनाक विरोधी कारण की?”

“साझा सेवा-दाता, सार्वजनिक साँचा, सामान्य भुगतान-मध्यस्थ, बाह्य विक्रेता।”

“सभ लिखू। अनुमान जँ विरोधी कारण लुकबैत अछि तखन ओ तर्क नहि, आग्रह अछि।”

कार्यालयक अन्तिम टिप्पणी छल—

अभिलेख परामर्श योग्य। प्रतिनिधित्व विषयक निर्णय हेतु संयुक्त विधिक सम्मेलन आवश्यक।

ई स्वीकृति नहि छल। अस्वीकृति सेहो नहि।

केवल अगिला द्वार खुलल।



साँझ चार बजे मंत्रालयमे दुनू कार्यालयक प्रारम्भिक उत्तर पहुँचल। मीरा उपाध्याय पहिने महान्यायवादीक पाँच प्रश्न पढ़लनि, फेर महान्याय-अभिकर्ताक शब्द-संशोधन।

गृह मंत्रीक कक्षमे फेर छोटा बैठक भेल।

शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “स्वीकृति?”

मीरा उत्तर देलनि, “एखन नहि। संयुक्त विधिक सम्मेलन माँगल गेल अछि।”

“अर्थात?”

आदित्य बोललाह, “प्रत्यक्ष रूपेँ केवल एतबे—दुनू कार्यालय अभिलेखक परीक्षण आगे बढ़ा रहल अछि।”

मंत्री मुस्कुरेलाह।

“आ अहाँ अनुमान?”

“यदि सम्मेलन संतोषजनक भेल तखन प्रतिनिधित्वक सम्भावना बढ़त। मुदा एखन ‘उपस्थिति निश्चित’ लिखब अनुचित।”

गृह मंत्री माथ हिलेलनि।

“ठीक। सार्वजनिक प्रतिक्रिया शून्य। भीतरक तैयारी पूर्ण।”

एक राजनीतिक सलाहकार, जे एखन धरि मौन छलाह, आस्ते कहलनि, “मंत्री महोदय, समाचार बाहिर गेल तँ विपक्ष कहत जे राज्य प्रकरण बचाबय लेल देशक सबसँ वरिष्ठ अधिवक्ता उतारि रहल अछि।”

शिवेश्वर प्रसादक मुख कठोर भेल।

“राज्य न्यायालयमे अपन विधिक पक्ष रखबाक लेल वरिष्ठ विधि-अधिकारीक सहायता माँगैत अछि। ई संवैधानिक व्यवस्था अछि, युद्ध नहि। ‘उतारि रहल’ सन भाषा अहाँ बाहिर सुनू; एहि कक्षमे नहि।”

आदित्य मंत्रीक मुख देखलनि। सत्ता आ न्यायालयक बीच दूरी रखब कखनो केवल संविधानक पाँति नहि, मनुष्यक संयम सेहो होइत अछि।



ओही साँझ विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे ग्राहक-पक्षक बैठक आरम्भ भेल। राघव सेठिया स्वयं उपस्थित छल। संगमे दू नव वरिष्ठ अधिवक्ता, तीन कनिष्ठ, आ वित्तीय परामर्शदाता।

विद्यानंद चिकित्सालयसँ सोझ आयल छलाह। आँखिक नीचा थकान स्पष्ट छल, मुदा वस्त्र व्यवस्थित, स्वर स्थिर।

राघव आरम्भे कहलनि, “राज्य महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ बुला रहल अछि। ई आब साधारण अन्वेषण नहि रहल।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “ई पहिनेसँ साधारण नहि छल।”

“हमरा कठोर अवस्थिति चाही।”

“कुन आधार पर?”

“राज्य पूरा शक्तिसँ हमरा विरुद्ध उतरि रहल अछि।”

विद्यानंद पृष्ठ पलटलनि।

“प्रमाण?”

राघवक मुख तनिक बदलल।

“अहाँ हमरा बात पर विश्वास नहि करैत छी?”

“विश्वास आ न्यायालयीन कथन अलग चीज अछि।”

“सूचना पुष्ट अछि।”

“निवेदन भेजल गेल—मानि लिअ। एहि सँ ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ कोना सिद्ध?”

एक नव वरिष्ठ अधिवक्ता बीचमे कहलनि, “रणनीतिक रूपेँ तीखा कथन लाभकारी हो सकैत अछि।”

विद्यानंद हुनका दिस देखलनि।

“लाभकारी ककरा लेल—माध्यम लेल कि न्यायालय लेल?”

कोठलीमे चुप्पी।

राघव कहलनि, “अहाँ एहि प्रकरणमे बहुते संयमित भऽ गेल छी।”

“हम एहि प्रकरणमे अधिवक्ता छी।”

“आ हमरा पक्षक?”

“हँ। एहि लेल अहाँक असमर्थनीय वाक्य न्यायालय धरि नहि लऽ जएब।”

राघवक स्वर कठोर भेल।

“हम अहाँ केँ एतेक पारिश्रमिक एहि लेल नहि दैत छी जे अहाँ राज्यक भाषा सुधारी।”

विद्यानंदक आँखि स्थिर भऽ गेल।

“अहाँ हमरा पारिश्रमिक अपन विधिक पक्ष सर्वोत्तम रूपेँ रखबाक लेल दैत छी। न्यायालयमे असत्य अथवा आधारहीन आरोप रखबाक अधिकार खरीदबाक लेल नहि।”

एक कनिष्ठक हाथ कागत पर थमकि गेल।

राघव किछु क्षण विद्यानंदक मुख पढ़ैत रहल।

“यदि हमरा दोसर प्रतिनिधित्व चाही?”

विद्यानंद आसनपर तनिक पाछाँ भेलाह।

“अहाँ स्वतंत्र छी।”

ई दू शब्द कोठलीमे भारी भऽ कऽ गिरल।

विद्यानंदक मन एक क्षण शैलजाक चिकित्सालयी शय्या पर गेल। अगिला उपचार, व्यय, घरक अस्थिरता, मास भरिक अनिद्रा—सभ एक संग भीतर उठल। ओ जानैत छलाह जे एहन ग्राहकक हटब केवल प्रतिष्ठाक प्रश्न नहि; वित्तीय प्रभाव सेहो पड़त।

मुदा हुनकर अगिला वाक्य बदलल नहि।

“मुदा जाबत हम अधिवक्ता छी, अभिलेखमे जे नहि अछि से न्यायालयमे नहि कहब।”

राघव आस्ते आसनसँ उठल।

“बैठक काल्हि फेर करब।”

ओ बाहिर निकलि गेल।



केवाड़ी बन्द भेलाक बाद कनिष्ठ अधिवक्ता आस्ते पुछलक, “महोदय, यदि ओ सचमे प्रतिनिधित्व बदलि देथि?”

विद्यानंद अपन चश्मा खोलि पीठिका पर रखलनि।

“तखन बदलि देथि।”

“प्रकरण बहुते पैघ अछि।”

“एहि लेल सीमा आरो पैघ होयबाक चाही?”

कनिष्ठ मौन।

विद्यानंद आसनक पीठ पर माथ टिकेलनि।

“पेशाक गरिमा जीतक संख्या नहि। कखनो ई केवल एतबे अछि जे अहाँ अपन ग्राहक केँ ओ वाक्य कहबाक अनुमति नहि दिअ जे न्यायालयक सामने टिकैत नहि।”

चलदूरभाष बजल। नंदिताक संदेश छल—

मायक उपचारक समय निश्चित। चिकित्सक कहैत छथि अहाँ राति एतय रहू।

विद्यानंद एक क्षण आँखि बन्द केलनि।

कनिष्ठ पुछलक, “काल्हिक संयुक्त सम्मेलन?”

“राज्यक अछि, हमर नहि।”

“हमर तैयारी?”

“राति अहाँ सभ विशेषाधिकारक श्रेणीवार सार बनाउ। कोनो सर्वग्रासी दावा नहि। जे विधिक परामर्श अछि, ओ अलग। जे साधारण व्यापारिक सामग्री अछि, ओकरा केवल अधिवक्ताक कार्यालयमे भेटलाक कारण संरक्षित नहि लिखू। जे विवादित अछि, स्वतंत्र समीक्षा माँगू।”

“अहाँ?”

विद्यानंद अपन संचिका बन्द केलनि।

“हम चिकित्सालय जाएब।”

कनिष्ठ हलुक माथ झुका देलक।



राति दस बजे चिकित्सालयक कोठली शान्त छल। शैलजा निद्रामे छलीह। नंदिता खिडकीक कात पुस्तक खोलने बैसल छलीह, मुदा पढ़ि नहि रहल छलीह।

विद्यानंद आस्ते आसन खींचलनि।

नंदिता फुसफुसा कऽ पुछलक, “बैठक?”

“समाप्त।”

“ठीक?”

विद्यानंद उत्तर देबाक पहिने पत्नी दिस देखलनि।

“एखन स्पष्ट नहि।”

नंदिता आश्चर्यसँ देखलक।

“अहाँ ‘एखन स्पष्ट नहि’ कहैत छी?”

“आइकल हम बहुते बातमे ई कहब सीखि रहल छी।”

नंदिता हलुक मुस्कुरेलीह।

“माय प्रसन्न होथि।”

विद्यानंदक मुख नरम भेल।

“ओ हमरा सभ सँ बेसी कठोर न्यायाधीश छथि।”

किछु देर बाद नंदिता बाहिर गेलीह। विद्यानंद अकेले शय्याक कात बैसल रहलाह। शैलजाक हाथ पर प्रकाशक फीकी रेखा पड़ि रहल छल।

हुनकर मनमे राघवक वाक्य घूमल—‘हम अहाँ केँ एतेक पारिश्रमिक एहि लेल नहि दैत छी...’

पेशाक गरिमा बहुधा पुस्तकमे सिद्धान्त जकाँ लिखल जाइत अछि। वास्तविक जीवनमे ओ चिकित्सालयक व्यय-पत्र, बेटीकेँ आश्वस्त करबाक उत्तर, ग्राहकक चाप, सहकर्मीक दृष्टि, आ अपन भीतरक भयक बीच ठाढ़ होइत अछि।

विद्यानंदक भय वास्तविक छल।

ग्राहक हेरायल तँ? आय घटल तँ? शैलजाक उपचार लम्बा चलल तँ?

मुदा ओ बुझैत छलाह—भय प्रत्यक्ष हो सकैत अछि; भयक आदेश मानब आवश्यक नहि।

ओ आस्तेसँ अपन जेबमे रखल लाल कलम निकाललनि, फेर राखि देलनि। आइ कागत काटबाक नहि, अपन भयक वाक्य काटबाक राति छल।



अगिला भोर महान्यायवादी, महान्याय-अभिकर्ता, गृह मंत्रालय आ विधि मंत्रालयक संयुक्त विधिक सम्मेलन आरम्भ भेल। बैठक गोपनीय छल। आदित्य, मीरा उपाध्याय आ विधि सचिव तथ्य-सहायतार्थ उपस्थित छलाह।

महान्यायवादी पहिल प्रश्न सोझ पुछलनि—

“राज्य सर्वोच्च न्यायालयसँ वास्तवमे की चाहैत अछि?”

मीरा उपाध्याय उत्तर देलनि, “विधिसम्मत अन्वेषण जारी रखबाक पर्याप्त क्षेत्र; विशेषाधिकारित सामग्रीक स्वतंत्र पृथक्करण; विवादित सामग्री लेल संरक्षित समीक्षा; सीमा-पारि सत्यापन पूरा करबाक अवसर; आ मुहरबन्द सामग्री पर प्रतिकूल आदेश हो तँ यथासम्भव पर्याप्त सारक सिद्धान्त।”

“दोषक घोषणा?”

“नहि।”

“एकीकृत जालक न्यायिक पुष्टि?”

“एखन नहि।”

“विशिष्ट व्यक्तिक नियंत्रणक पूर्वनिर्णय?”

“नहि।”

महान्यायवादी आदित्य दिस देखलनि।

“अधिकारी महोदय, यदि न्यायालय पुछ्य—एतेक मास बाद राज्यक मुख्य अनुमान की अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “किछु संगणकीय, वित्तीय आ प्रक्रियागत समानता आ परस्पर-संदर्भ समन्वित संचालनक सम्भावना उठबैत अछि। मुदा साझा स्वामित्व, अन्तिम नियंत्रण आ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेल स्वतंत्र सत्यापन एखन अधूरा अछि।”

“यदि न्यायालय कह्य—तखन अन्वेषण किएक जारी रह्य?”

“किएक तँ वैध रूपेँ प्राप्त सत्यापित तथ्य किछु एहन प्रश्न उठबैत अछि जकर उत्तर बिना सम्बन्धक वास्तविक प्रकृति स्पष्ट नहि होयत। अन्वेषण निष्कर्ष बचाबय लेल नहि, प्रश्नक सत्यापन लेल जारी रह्य।”

महान्याय-अभिकर्ता पुछलनि, “विरोधी सम्भावना?”

आदित्य एक-एक गनौलनि—

“साझा सेवा-दाता बिना साझा स्वामित्व। सार्वजनिक अथवा तृतीय पक्षीय संगणकीय साँचा। समान भुगतान-मध्यस्थक स्वतंत्र ग्राहक। कालिक निकटता बिना कारण-सम्बन्ध। कर्मचारीक व्यक्तिगत क्रिया बिना संस्थागत निर्देश। जप्त सामग्रीमे तृतीय पक्षक असम्बद्ध सूचना।”

“सभ संचिकामे लिखल अछि?”

“हँ।”

“कुन प्रमुख अनुमान राज्य स्वयं हटेलक?”

आदित्य ओहि साक्षीक कथनक उदाहरण देलनि जकर ‘उपरक लोक’ वाक्य विशिष्ट व्यक्तिक नामक कात रखला सँ कृत्रिम निकटता बनि रहल छल।

महान्यायवादी किछु क्षण मौन रहलाह ।

“अच्छा । जँ राज्य अपन दुर्बल अनुमान हटेबाक क्षमता देखबैत अछि, तखन शेष अनुमान अधिक विश्वसनीय रूपेँ प्रस्तुत भऽ सकैत अछि ।”

महान्याय-अभिकर्ता जोड़लनि, “मुदा न्यायालयक सामने हम एक बात स्पष्ट रखब—अनुमानक श्रृंखला जतेक सुदृढ़ हो, ओकर अन्तिम कड़ी यदि असत्यापित अछि तँ निष्कर्ष ओहि सीमा पर रुकत ।”

आदित्य माथ झुका देलनि ।

“एही अपेक्षा अछि ।”



सम्मेलन दू घण्टा चलल । प्रश्न पर प्रश्न । कतेको उत्तर तत्क्षण । कतेको ठाम ‘प्रतीक्षित’ । कतेको ठाम ‘अभिलेख अपर्याप्त’ । एक ठाम महान्यायवादी स्वयं पाँति काटि देलनि—

‘विदेशस्थित नियंत्रण-कक्ष ।’

ओ पुछलनि, “नियंत्रण-कक्ष प्रत्यक्ष सत्यापित?”

मालिनी उत्तर देलनि, “नहि । एक दूरस्थ प्रशासनिक अन्तःपृष्ठक संकेत अछि, जकर भौगोलिक स्थिति पूर्णतः सत्यापित नहि ।”

“तखन ‘विदेशस्थित नियंत्रण-कक्ष’ नहि । लिखू—‘दूरस्थ प्रशासनिक प्रवेशक संकेत; भौगोलिक स्थिति परीक्षणाधीन ।’”

मीरा उपाध्याय पाँति बदलि देलनि ।

दोसर ठाम महान्याय-अभिकर्ता पुछलनि, “ई ‘समान वित्तीय निर्देश’ की?”

मालिनी कहलनि, “तीन अभिलेखमे समान संरचनाक भुगतान-निर्देश ।”

“लेखक?”

“असिद्ध ।”

“उत्पत्ति?”

“दू सत्यापित, एक प्रतीक्षित ।”

“तखन समान निर्देश-पद्धति कहू, साझा निर्देशदाता नहि ।”

एहि तरहें बैठक आगाँ बढ़ैत रहल ।

आदित्य कै आस्ते-आस्ते बुझाइत गेल जे वरिष्ठ विधिक सहायता केवल प्रबल वाक्य बनाबय लेल नहि; कखनो ई दुर्बल वाक्य हटेबाक कला अछि ।



अन्तमे महान्यायवादी संचिका बन्द केलनि ।

“हम प्रतिनिधित्व स्वीकार करब ।”

कोठलीमे कोनो ताली नहि बजल ।

ओ आगे कहलनि, “मुदा तीन शर्त पर ।”

सभक दृष्टि हुनका दिस ।

“पहिल—राज्यक तथ्य-सार सुनवाई धरि अद्यतन रहत; कोनो नव प्रतिकूल अथवा अनुकूल तथ्य छुपाओल नहि जाएत ।”

“दोसर—जे अनुमान संशोधित अथवा त्यागल जाए, ओकर अभिलेख राखल जाए; केवल सुविधाजनक वर्तमान संस्करण नहि ।”

“तेसर—न्यायालयमे हम जतेक प्रमाण अछि ओतबे कहब। राजनीतिक अपेक्षा, माध्यमक चाप वा अन्वेषण-दलक भावनात्मक विश्वासक कोनो स्थान नहि।”

गृह मंत्री उपस्थित नहि छलाह, मुदा हुनकर पहिल निर्देश मानो कोठलीमे फेर सुनाइत छल—न्यायालयक विश्वास बचाउ।

विधि सचिव कहलनि, “स्वीकार्य।”

महान्याय-अभिकर्ता सेहो कहलनि, “हम सहायक प्रतिनिधित्व स्वीकार करैत छी। मुदाक विभाजन पहिने तय होयत।”

मीरा उपाध्याय आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य अपन पृष्ठ-पुस्तिकामे लिखलनि—

प्रतिनिधित्वक स्वीकृति = प्रत्यक्ष तथ्य।

प्रकरणक परिणाम = अज्ञात।

वरिष्ठ उपस्थिति = तर्कक बल बढ़ा सकैत अछि; प्रमाणक मात्रा नहि।

ओ पाँति रेखांकित केलनि।



समाचार बाहिर जएबाक समय बहुते नहि लगल। दुपहरिया धरि माध्यममे शीर्षक दौड़य लागल—राज्यक ‘सबसँ पैघ विधिक तैयारी’, ‘महान्यायवादी स्वयं मैदानमे’, ‘अपतटीय जाल पर निर्णायक युद्ध’।

आदित्य चलदूरभाष बन्द कऽ देलनि।

मालिनी एक शीर्षक देखौलक।

“‘निर्णायक युद्ध’?”

आदित्य हँसलाह नहि।

“न्यायालय युद्धभूमि होइत तँ प्रमाणक नियमक आवश्यकता नहि पड़ित।”

“हम प्रतिक्रिया देब?”

“नहि।”

“मुदा लोक बुझत जे—”

“लोक जे बुझत, से हम नियंत्रित नहि करि सकैत छी। अभिलेख नियंत्रित राखि सकैत छी।”

मालिनी चलदूरभाष बन्द कऽ देलनि।



साँझ विद्यानंद मिश्र अपन कार्यालय पहुँचलाह। शैलजाक उपचारक समय अगिला भोर निश्चित भऽ गेल छल। नंदिता स्पष्ट कहने छलीह जे राति चिकित्सालयमे बिताउ। मुदा विद्यानंद केँ अपन दलसँ एक घण्टा भेटब आवश्यक लगल।

कनिष्ठ अधिवक्ता सभ सूचना देलक—महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता प्रतिनिधित्व स्वीकार कऽ लेने छथि।

विद्यानंद केवल एतबे पुछलनि, “आधिकारिक?”

“हँ। सूचीकरण-सूचना मे नाम दर्ज भऽ रहल अछि।”

विद्यानंद माथ हिलेलनि।

“तखन आब ई प्रत्यक्ष तथ्य।”

एक कनिष्ठ कहलनि, “महोदय, आब हमरा सेहो अधिक आक्रामक रणनीति चाही?”

विद्यानंद अपन लाल कलम निकाललनि ।

“नहि । आब हमरा अधिक शुद्ध रणनीति चाही ।”

ओ श्वेत-पट्ट पर तीन शीर्षक लिखलनि—

विशेषाधिकार ।

अन्वेषण-सीमा ।

अनुमानक वैधता ।

“महान्यायवादीक उपस्थितिसँ राज्यक प्रमाण नहि बढल । महान्याय-अभिकर्ताक उपस्थितिसँ हमरा विशेषाधिकारक दावा स्वतः यथार्थ नहि भऽ गेल । पदक भार तर्कक स्थान नहि लेत ।”

एक कनिष्ठ पुछलक, “तखन हम हुनका कोना रोकब?”

विद्यानंद मुडि ओकरा देखलनि ।

“हम व्यक्ति कै नहि रोकब । तर्कक सीमा देखाएब ।”

“आ यदि न्यायालय राज्यक पक्ष मानि लैत?”

“तखन हम आदेश पढ़ब, कारण देखब, आ आवश्यक भेल तँ चुनौती देब । न्यायालयक विरुद्ध क्रोध पेशागत रणनीति नहि ।”

राघव सेठिया एहि बैठकमे उपस्थित नहि छल । ओकर प्रतिनिधि संदेश पठौने छल—‘ग्राहक कल बात करत ।’

विद्यानंद संदेशक उत्तर नहि देलनि ।

ओ घड़ी देखलनि ।

“बस । बाकी काल्ह ।”

कनिष्ठ आश्चर्यचकित भेल ।

“महोदय, सुनवाई निकट अछि ।”

“हम जानैत छी ।”

“तखन?”

विद्यानंद संचिका बन्द कऽ देलनि ।

“हमरा पत्नी चिकित्सालयमे छथि ।”

एहि बेर कोनो स्पष्टीकरण नहि ।

ओ उठलाह आ बाहिर निकलि गेलाह ।



राति शैलजाक शय्याक कात बैसल विद्यानंद बहुते देर धरि किछु नहि पढ़लनि । बाह्य गलियारामे पयरक स्वर आबैत-जाइत रहल ।

शैलजा जागि गेलीह ।

“आब की भेल?”

“राज्यक कात महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता रहताह ।”

“अहाँ डरैत छी?”

विद्यानंद उत्तर देबाक पहिने रुकलाह ।

“हँ ।”

शैलजा हुनका देखलनि ।

“ई उत्तर हमरा पसिन पड़ल ।”

“किएक?”

“किएक तँ अहाँ ‘नहि’ कहि सकैत छलहुँ।”

विद्यानंद हलुक हँसलाह।

“भयक स्वीकारोक्ति पर एते प्रसन्न?”

“भय कैं नाम देलासँ ओ आदेश नहि बनैत।”

विद्यानंदक आँखि शैलजाक हाथ पर टिकि गेल।

“ग्राहक सेहो जा सकैत अछि।”

“तखन?”

“आर्थिक प्रभाव होयत।”

“हम जानैत छी।”

“उपचार—”

शैलजा बीचमे रोकलनि।

“विद्यानंद, घरक संकट अहाँक पेशाक सत्यनिष्ठा नहि खरीदत। जँ खरीदलक तँ उपचार सफल भेलो हम हारब।”

विद्यानंद चुप भऽ गेलाह।

किछु क्षण बाद ओ कहलनि, “अहाँ बहुते कठोर छी।”

“एहि लेल तऽ अहाँ हमरा विवाह केने छलहुँ।”

दुनू हँसलाह।

हँसी छोट छल, मुदा ओहि राति पर्याप्त।



देर राति आदित्य अतिथिगृहक कोठलीमे अकेले बैसल छलाह। मंत्रालयक आधिकारिक सूचना सामने छल— महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता प्रतिनिधित्व स्वीकार कऽ लेने छथि।

ओहि सूचनाक बगलमे मालिनीक नव सारणी छल। एक अनुमान काल्हिक परीक्षणमे फेर सँकुचित भेल छल। एक नय बैंक-उत्तर प्रतीक्षित छल। एक विदेशी सेवा-दातासँ अभिलेख एखन नहि आयल छल।

बाहिरक दुनिया वरिष्ठ विधिक उपस्थिति कैं निर्णायक मोड़ कहि रहल छल। भीतरक संचिका एखनहुँ प्रश्न सँ भरल छल।

आदित्य खिड़की खोललनि। रातिक वायु भीतर आयल। दिल्लीक दूर प्रकाशक पाछाँ हुनका गामक अन्हार याद पड़ल—ओ अन्हार जाहिमे गंगेशक भूमि पर लोक आकाशक तारा देखैत छल, कारण उजास कम छल।

हुनका बाबूजीक पुरान वाक्य फेर याद पड़ल—

“पैघ लोक आयलासँ धान पकैत नहि। ऋतु चाही।”

आदित्य हलुक मुस्कुरेलाह।

महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता आब राज्यक कात रहताह। ई महत्त्वपूर्ण छल। मुदा सत्यक ऋतु पदसँ छोट वा पैघ नहि होइत।

ओ अपन पृष्ठ-पुस्तिकामे अन्तिम पाँति लिखलनि—

आइ नहि।

नीचा जोड़लनि—

एखन केवल प्रतिनिधित्व निश्चित भेल अछि। निष्कर्ष नहि।

ओ पृष्ठ बन्द कऽ देलनि।

अनुमानक जाल आब ऊँच न्यायिक पटल धरि पहुँचि गेल छल। मुदा ओकर प्रत्येक गाँठ एखनहुँ अलग-अलग परखी जाएब बाकी छल।

024 अनुमानक जालक अध्याय 11

दिल्लीक भोर आइ असामान्य रूपेँ शान्त छल। आकाशमे धूसर बादल छल, मुदा वृष्टि नहि। सर्वोच्च न्यायालयक प्रांगणमे प्रवेश करैत आदित्य झा केँ गार्ह एन अरिकेलक ओहि दिन सभ याद पड़ल, जखन मेघ घेरि लैत छल, पवन ठमकि जाइत छल, आ खेतक लोक आकाश दिस तकैत रहैत छल—बरखत कि नहि, ई अनुमान छल; मुदा बादलक अस्तित्व प्रत्यक्ष।

आइ सेहो प्रश्न ओही छल।

की देखल गेल अछि?

की कहल जा सकैत अछि?

आ की केवल एहि लेल सत्य नहि भऽ जाइत जे अनेक संकेत एकहि दिशा दिस देखाइत छथि?

आदित्यक हाथमे तीन पतला संचिका छल। मनोज महतो। रजत पाल। सुदीप नारायण।

तीनू नाम पहिने अन्वेषणक भीतर अलग-अलग कारणसँ उभरल छल। मनोजक भय, रजतक अतिरिक्त भुगतानक कथन, सुदीपक अपराध-बोध। अध्याय सोलहमेक परीक्षणक बाद अन्वेषण-दल सभ कथन केँ फेर सँ स्वतंत्र अभिलेखक संग परखने छल। किछु बात पुष्ट भेल, किछु संकुचित, किछु एखनहुँ प्रश्नचिह्न।

मालिनी कर्ण संग चलैत छलीह। हुनकर हाथमे एक सारणी छल, जाहिमे चार शीर्षक छल—

प्रत्यक्ष तथ्य।

अनुमानक हेतु।

विरोधी सम्भावना।

एखन असिद्ध निष्कर्ष।

आदित्य एक बेर सारणी दिस देखलनि।

“मनोज?”

मालिनी कहलनि, “दू अज्ञात अन्तर्जाल-आधारित आह्वानक अभिलेख उपलब्ध। समय ओकर पहिल कथनक आसपासक। विद्यालयक नाम सार्वजनिक जाल-पृष्ठ पर उपलब्ध छल। अतः ‘विद्यालयक नाम केवल भीतरक व्यक्ति जानि सकैत छल’—ई अनुमान टिकैत नहि।”

“रजत?”

“अतिरिक्त राशि आयल छल। मुदा राशि ‘अलग नामसँ भुगतान चढेबाक लेल’ देल गेल—एहि कथनक स्वतंत्र समर्थन नहि। प्रोत्साहन-नीति सामान्य बिक्री-वृद्धि पुरस्कारक रूपमे सेहो पढ़ल जा सकैत अछि।”

“सुदीप?”

“ओकर निजी दैनिकी असली प्रतीत होइत अछि, तिथि-क्रम संगत अछि। मुदा दैनिकीमे जे पछतावा अछि, ओकर कारण स्पष्ट नहि। ओ अनियमितता देखलक, कि केवल अपन लापरवाही—दुनू सम्भावना खुलल।”

आदित्य आस्तेसँ कहलनि, “तखन तीन साक्षी। तीन भावना। तीन सीमित तथ्य। आ कोनो एको भावना दोष सिद्ध नहि करैत।”

मालिनी माथ हिलेलनि।

“आइ न्यायालय सम्भवतः एही पुछत।”

आदित्य कहलनि, “न्यायालय जे पुछत, तकर उत्तर अभिलेख देत। हम नहि।”



पीठमे न्यायमूर्ति सेन, न्यायमूर्ति कौशल आ न्यायमूर्ति करीम बैसल छलाह। राज्यक कात महान्यायवादी, हुनकर बगलमे महान्याय-अभिकर्ता। याचिकाकर्ता पक्षक अगिला पंक्तिमे विद्यानंद मिश्र।

राघव सेठिया स्वयं उपस्थित नहि छल। ओकर विधिक प्रतिनिधि उपस्थित छल। आदेश-पत्रमे स्पष्ट छल—एहि चरण पर न्यायालय कोनो व्यक्तिक अपराध अथवा निर्दोषता पर विचार नहि कऽ रहल अछि। प्रश्न अन्वेषणक विधिक सीमा, गोपनीय सामग्री, विशेषाधिकार, आ अनुमानक न्यायिक उपयोगक अछि।

न्यायमूर्ति सेन पहिल वाक्यँ वातावरणक दिशा निश्चित कऽ देलनि।

“हमरा आइ तीन शब्द सँ आरम्भ करबाक अछि—शंका, आरोप, प्रमाण। राज्यक लिखित प्रतिवेदनमे ई तीन शब्द अलग-अलग प्रयुक्त अछि। याचिकाकर्ताक प्रतिवेदनमे किछु ठाम ई सभ परस्पर मिलि गेल अछि। हम भेद स्पष्ट चाहैत छी।”

महान्यायवादी ठाढ़ भेलाह।

“महोदय, शंका प्रश्न उत्पन्न करैत अछि। आरोप कोनो व्यक्ति अथवा क्रियाक सम्बन्धमे कथित तथ्यक औपचारिक स्थापना करैत अछि, मुदा अपन आपमे सिद्धि नहि। प्रमाण ओ सामग्री अछि जकर ग्राह्यता, प्रामाणिकता, सन्दर्भ आ विधिक मूल्य परीक्षण योग्य अछि। आ अनुमान—”

न्यायमूर्ति कौशल बीचमे पुछलनि, “अनुमान प्रमाण अछि?”

महान्यायवादी एक क्षण थमलाह।

“अनुमान प्रमाणक स्थानापन्न नहि। प्रमाणित अथवा परीक्षण योग्य तथ्य सभक बीच सम्बन्ध स्थापित करबाक तर्क-पद्धति अछि। ओकर बल हेतु आ व्याप्तिक बल पर निर्भर करैत अछि।”

न्यायमूर्ति करीम कहलनि, “आ जँ हेतु असिद्ध?”

“अनुमान गिरि जाइत अछि।”

“जँ हेतु सिद्ध, मुदा व्याप्ति नहि?”

“तखन निष्कर्ष सीमित रहत, अथवा टिकत नहि।”

“जँ विरोधी कारण सम्भव?”

“तखन उपाधिक परीक्षण आवश्यक।”

न्यायमूर्ति सेन विद्यानंद मिश्र दिस देखलनि।

“मिश्र जी?”

विद्यानंद ठाढ़ भेलाह।

“हम एहि संरचनासँ सिद्धान्ततः असहमत नहि छी। हमर आपत्ति ई अछि जे व्यवहारमे राज्य अनेक ठाम संकेतक संचय केँ निष्कर्षक समान बल देलक। पाँच संकेत एकठाम देखाइत छथि—एहि मात्रासँ पाँचू एकहि कारणसँ उत्पन्न भेल, ई मानि लेल जाए—ई विधिक रूपेँ संकटपूर्ण अछि।”

न्यायमूर्ति सेन कहलनि, “उदाहरण?”

विद्यानंद एक पृष्ठ खोललनि।

“एक भुगतान-सन्दर्भ। एक समान शब्द-विन्यास। एक जाल-पृष्ठक समय-मुद्रा। एक संगणकीय संचिकाक नाम। एक साक्षीक स्मृति। राज्य एहि सभ केँ ‘परस्पर पुष्टिकारक’ कहैत अछि। मुदा प्रत्येकक स्वतंत्र कारण सम्भव अछि।”

महान्याय-अभिकर्ता ठाढ़ भेलाह।

“महोदय, नवीन प्रतिवेदनमे ‘परस्पर पुष्टिकारक’ शब्द हटाओल गेल अछि जतय स्वतंत्र सम्बन्ध सिद्ध नहि। राज्य एहि बिन्दु पर सुधार स्वीकार केने अछि।”

पीठ पर हलुक निस्तब्धता आयल।

न्यायमूर्ति कौशल कहलनि, “ई महत्त्वपूर्ण अछि। न्यायालयक सामने पक्षक विश्वसनीयता ओहि दिन बढ़ैत अछि जखन ओ अपन दुर्बल वाक्य छोड़ि सकैत अछि।”

विद्यानंदक मुख पर हलुक मुस्कान आयल, मुदा ओ विजयक मुस्कान नहि छल।

“तखन आइ हम वास्तविक भेद पर बात कऽ सकैत छी।”



पहिल साक्षी मनोज महतोक कथन पर चर्चा आरम्भ भेल। ओ न्यायालयमे उपस्थित नहि छल; ओकर सत्यापित कथन, दूरभाष-अभिलेख आ संरक्षण-अनुरोध संचिकामे छल। ओकर परिचयक अनावश्यक विवरण बन्द राखल गेल छल।

महान्यायवादी कहलनि, “मनोज कहने छल जे ओकरा दू बेर अज्ञात आह्वान आयल, जाहिमे ओकर पुत्रक विद्यालयक नाम कहल गेल। ओ एहि कारण भयभीत भेल।”

न्यायमूर्ति सेन पुछलनि, “ई कथन सत्य मानि लैत छी?”

“कथन देल गेल—ई तथ्य। कथनक भीतरक घटना पूर्ण रूपेँ सिद्ध—एखन नहि।”

“आह्वान?”

“दू आह्वानक प्रविष्टि अभिलेखमे अछि। प्रेषकक अन्तिम पहचान उपलब्ध नहि।”

“विद्यालयक नाम?”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देलनि, “सार्वजनिक जाल-पृष्ठ पर उपलब्ध छल।”

न्यायमूर्ति कौशल अपन कलम रखि देलनि।

“तखन राज्य ‘भीतरक जानकारी’क अनुमान नहि कऽ सकैत।”

“नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “मुदा अन्वेषणक पहिल टिप्पणीमे लिखल छल—‘व्यक्तिगत विवरणक ज्ञान सम्भावित निकट सम्पर्क दर्शबैत अछि।’”

आदित्यक भीतर ओ पंक्ति चिन्हक जकाँ उठल। ई पुरान टिप्पणी छल। बादमे समीक्षा समय ओकरा काटि कऽ बदलल गेल छल—‘व्यक्तिगत विवरणक कथित प्रयोग; स्रोत असिद्ध; सार्वजनिक उपलब्धता संभव।’

महान्यायवादी संशोधित पृष्ठ न्यायालयक सामने रखलनि।

“पुरान टिप्पणी सुधारल गेल अछि।”

न्यायमूर्ति करीम कहलनि, “सुधार कखनो दुर्बलता नहि। मुदा प्रश्न ई अछि—एहन आरम्भिक अनुमान मनोजक अगिला कथन केँ प्रभावित कएलक कि नहि?”

विद्यानंद तत्क्षण कहलनि, “एही हमर चिन्ता अछि।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “एहि लेल बादक प्रश्नावली पुनः लिखल गेल। अन्वेषण-दल केँ निर्देश छल जे धमकीक स्रोत मानि कऽ प्रश्न नहि पुछय, केवल आह्वानक शब्द, समय, आवाजक स्मृति, आ तत्काल प्रतिक्रिया पुछय।”

न्यायमूर्ति सेन कहलनि, “तखन मनोजक भय एक मानवीय तथ्य अछि। भयक कारणक विधिक निष्कर्ष एखन खुलल प्रश्न। ठीक?”

दुनू पक्ष सहमत भेल।

पीठ आदेशमे टिप्पणी कएलक—

साक्षीक भय संरक्षणक प्रश्न उठा सकैत अछि; अपराधक सिद्धि नहि।

आदित्यक मनमे गार्ह एन अरिकेलक वर्षा-रातिक एक दृश्य आयल। बाल्यकालमे कुकुर भुँकैत तँ ओ मानि लैत छलाह जे कोनो अनजान मनुष्य आँगनक बाहिर अछि। बाबूजी कहैत छलथिन—“भुक्नाइ प्रत्यक्ष। चोर—अनुमान। पहिने द्वार देख।”

आइ सर्वोच्च न्यायालय ओही बात विधिक भाषामे कहि रहल छल।



दोसरा साक्षी रजत पाल।

ओकर प्रकरण अधिक कठिन छल, कारण ओकरा अतिरिक्त धन वास्तवमे भेटल छल। बैंक-अभिलेख राशि देखबैत छल। नियोक्ताक प्रोत्साहन-सूचीमे ओकर नाम छल। पहिल कथनमे ओ कहने छल—“अलग नामसँ भुगतान चढेबाक लेल अतिरिक्त धन देल जाइत छल।” बादक कथनमे ओ एहि वाक्य सँ पाछाँ हटि कहने छल जे ओकरा सामान्य प्रोत्साहन भेटैत छल, भुगतानक नामकरणक कारण नहि।

न्यायमूर्ति सेन कहलनि, “एतय प्रत्यक्ष की?”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “अतिरिक्त राशि प्राप्त भेल। रोजगार-संबंध छल। भुगतान-सूचीक किछु प्रविष्टि रजतक प्रवेश-अधिकारक समयसँ मिलैत अछि।”

“आ आरोप?”

“जे राशि नाम बदलि भुगतान चढेबाक बदला देल गेल—ई आरोप रजतक पहिल कथनसँ उठल, मुदा स्वतंत्र रूपेँ सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति कौशल विद्यानंद दिस मुड़लनि।

“अहाँ कहैत छी लोभ पहिल कथन उत्पन्न कएलक?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “हम कहैत छी एहि सम्भावना केँ छोड़ल नहि जा सकैत। पहिल कथनक समय ओ अपन भूमिका छोट देखाबय चाहि सकैत छल; बादमे लाभ बचाबय चाहि सकैत छल। दुनू दिशामे स्वार्थ सम्भव।”

“तखन कोन कथन सत्य?”

“अभिलेख बिना हम नहि कहि सकैत छी।”

न्यायमूर्ति करीम हलुक मुस्कुरेलाह।

“ई उत्तर हमरा पसिन्न पडल। अधिवक्ता अपन साक्षीक कथन सेहो पूर्ण सत्य घोषित नहि कऽ रहल छथि।” विद्यानंद गंभीर छलाह।

“महोदय, पक्षधरता आ अन्धविश्वास एक बात नहि।”

राज्यक कात बैसल आदित्य ओ वाक्य सुनि विद्यानंद दिस देखलनि। हुनका बीच मतभेद छल, मुदा एहन क्षणमे आदित्य केँ बुझाईत छल—न्यायालयक गरिमा केवल न्यायाधीश नहि, सत्यनिष्ठ विरोध सेहो बचबैत अछि।

न्यायमूर्ति सेन फेर पुछलनि, “राज्य रजतक अतिरिक्त राशि केँ कथित अपतटीय जालक नियंत्रणक प्रमाण मानैत अछि?”

“नहि।”

“साझा भुगतान-पद्धतिक?”

महान्यायवादी कहलनि, “सीमित परिस्थिति-सूचक सामग्री, यदि अन्य स्वतंत्र अभिलेख संग मेल खाय। एकल रूपेँ नहि।”

“आ यदि प्रोत्साहन-नीति सामान्य निकलय?”

“तखन एहि हेतुकर बल घटत, सम्भवतः समाप्त।”

न्यायमूर्ति सेन लिखलनि।

“ई अनुमानक उचित रूप अछि—निष्कर्षक संग ओकर विफलताक शर्त सेहो लिखल रहय।”

मालिनी पाछाँ बैसल ई वाक्य अपन पृष्ठ-पुस्तिकामे लिखि लेलनि।

निष्कर्षक शर्त। निष्कर्षक विफलताक शर्त।

हुनका अचानक बुझायल जे एहि दू पाँतिक बिना अधिकांश संगणकीय विश्लेषण केवल आकर्षक चित्र होइत अछि।



तेसर साक्षी सुदीप नारायणक चर्चा सभसँ धीमी आवाजमे भेल।

ओकर दैनिकीमे किछु तिथि, किछु संक्षिप्त अक्षर, किछु प्रश्नचिह्न, आ दू ठाम पछतावाक वाक्य छल। एक पृष्ठ पर लिखल छल—“हम देखलहुँ, मुदा पुछलहुँ नहि।” दोसर पर—“ई हिसाब सोझ नहि।”

अन्वेषणक पहिल टोली एहि वाक्य केँ सम्भावित अंदरूनी ज्ञानक संकेत मानने छल। बादमे आदित्य एहि वर्गीकरण पर प्रश्न उठौने छलाह।

न्यायमूर्ति कौशल पुछलनि, “दैनिकी असली?”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “लेखन-विशेषज्ञक प्रारम्भिक मत, कागदक क्रम, प्राप्तिक प्रक्रिया, आ तिथि-संगति एकर प्रामाणिकता दिशामे संकेत करैत अछि। अन्तिम विशेषज्ञ मत एखन प्रस्तुत नहि।”

“ई ‘हम देखलहुँ’—की देखल?”

“स्पष्ट नहि।”

“‘हिसाब सोझ नहि’—कुन हिसाब?”

“स्पष्ट नहि।”

न्यायमूर्ति करीम कहलनि, “तखन अपराध-बोधक भाषा अछि, अपराधक विवरण नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदय, मनुष्य अनेक कारणसँ पछता सकैत अछि। लापरवाही, नौकरीक भय, निजी कलह, बादमे अपन निर्णय त्रुटिपूर्ण बुझनाइ—”

न्यायमूर्ति सेन राज्य दिस देखलनि।

“अहाँक उत्तर?”

महान्यायवादी कहलनि, “राज्य सहमत अछि जे अपराध-बोध अपराधक प्रमाण नहि। मुदा दैनिकीमे उल्लिखित तिथि सभक किछु भाग वित्तीय अभिलेखक असामान्य प्रविष्टि संग मेल खाइत अछि। एहि मेलक कारण परीक्षण योग्य अछि।”

“‘मेल’ शब्द सावधानीसँ,” न्यायमूर्ति सेन कहलनि। “तिथि एक होयब कारणक एकता सिद्ध नहि करैत।”

“स्वीकार।”

“तखन सुदीपक भावनात्मक अवस्था?”

“साक्षीक विश्वसनीयताक मूल्यांकनमे सन्दर्भ; निष्कर्षक आधार नहि।”

पीठ फेर टिप्पणी कएलक—

अपराध-बोधक अभिव्यक्ति, जाबत विशिष्ट घटना आ स्वतंत्र सामग्री सँ सम्बद्ध नहि हो, दोषक अनुमान लेल पर्याप्त हेतु नहि।

आदित्यक भीतर एक प्रकारक शान्ति उतरि आयल।

मनोजक भय। रजतक लोभक सम्भावना। सुदीपक अपराध-बोध।

तीनू मनुष्य टूटि सकैत छल ।
मुदा पद्धति केँ टूटबाक अधिकार नहि छल ।



दुपहरियाक बाद न्यायालयक प्रश्न अधिक कठिन भेल ।

न्यायमूर्ति सेन महान्यायवादीक सामने राज्यक रेखाचित्र रखलनि ।

“एहि रेखाचित्रमे छह संगणकीय संकेत एक केन्द्र दिस तीर बनौने अछि । ई दृश्यरूप स्वयं मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करैत अछि । न्यायालय केँ भय अछि जे चित्र तर्क सँ आगाँ नहि निकलि जाए ।”

मालिनी दूर सँ रेखाचित्र दिस देखलनि । ओकरा तैयार करबाक प्रारम्भिक रूप ओ स्वयं बनौने छलीह । केन्द्रमे एक वृत्त, ओकर चारू दिस भुगतान, प्रवेश-अभिलेख, संचिका-नाम, समय-मुद्रा, साक्षी-कथन, आ जाल-पृष्ठ सम्बन्धक तीर ।

ओहि दिन ओ रेखाचित्र ओकरा सुन्दर लगने छल । आइ ओकरा भयावह लगल ।

महान्यायवादी कहलनि, “महोदय, यदि अनुमति हो तँ राज्य एहि दृश्यरूप केँ हटाबय तैयार अछि । कारण तीर ‘कारण-सम्बन्ध’क आभास देत, जखन अधिकांश सम्बन्ध एखन परीक्षणाधीन अछि ।”

न्यायमूर्ति कौशल कहलनि, “हटाउ नहि । सुधारू । न्यायालय केँ ई देखबाक अछि जे अहाँ अपन अनुमान कोना वर्गीकृत करैत छी ।”

आदित्यक संकेत पर मालिनी आगाँ बढ़लीह । न्यायालयक अनुमति सँ ओ रेखाचित्रक नय रूप प्रस्तुत केलनि ।

एहि बेर केन्द्रमे कोनो व्यक्ति अथवा संस्था नहि छल । चार स्वतंत्र स्तम्भ छल—

सत्यापित संगणकीय तथ्य ।

सत्यापित वित्तीय तथ्य ।

साक्षी-कथन ।

अनुमानित सम्बन्ध ।

अनुमानित सम्बन्धक प्रत्येक पाँतिक सामने दू अतिरिक्त कक्ष छल—

विरोधी सम्भावना ।

अगिला सत्यापन ।

न्यायमूर्ति सेन रेखाचित्र देखलनि ।

“ई अधिक सत्यनिष्ठ अछि ।”

विद्यानंद कहलनि, “मुदा अधिक सुन्दर नहि ।”

पीठमे हलुक हँसी पसरल ।

मालिनी सेहो मुस्कुरा देलनि ।

न्यायमूर्ति करीम कहलनि, “न्यायमे सौन्दर्यक उपयोग अछि, मुदा भ्रम उत्पन्न करबाक सौन्दर्यक नहि ।”

मालिनी अपन स्थान पर लौटलीह । हुनका भीतर किछु बदलि रहल छल । पहिने संगणकीय सामग्री ओकरा लेल सत्यक पुंज छल । फेर ओ सिखलीह—संगणकीय सामग्री तथ्य नहि होइत जाबत स्रोत, अखण्डता, सन्दर्भ आ अर्थ स्पष्ट नहि । आब ओ आर एक बात सिखि रहल छलीह—तथ्यक दृश्यरूप सेहो निष्पक्ष नहि । कोन तीर बनाओल, कोन रंग देल, कोन केन्द्र चुनल—सभ अनुमानक मनोविज्ञान बदलि सकैत अछि ।

ओ पृष्ठ-पुस्तिकामे लिखलनि—

चित्र सेहो तर्क करैत अछि ।

तकर नीचा—

अतः चित्रो प्रमाणक सीमा मानय ।



सुनवाईक अगिला चरणमे न्यायमूर्ति कौशल एक काल्पनिक उदाहरण देलनि।

“मानू, पाँच अलग प्रतिष्ठान एकहि भुगतान-मध्यस्थ उपयोग करैत अछि। चारक संग कोनो सम्बन्ध नहि। पाँचम प्रतिष्ठानक कर्मचारीक संग एक साक्षीक सम्पर्क अछि। तखन की पाँचू एक जाल?”

महान्यायवादी कहलनि, “नहि।”

“मानू एकहि जाल-पृष्ठ संरचना पाँचू ठाम?”

“एखनहुँ नहि। साझा सेवा-दाता सम्भव।”

“मानू एकहि समय-मुद्रा शैली?”

“साझा संगणकीय प्रणाली सम्भव।”

“मानू समान शब्द-विन्यास?”

“प्रतिलिपि, बाह्य परामर्शदाता, साझा प्रारूप—विरोधी कारण सम्भव।”

“तखन कखन अनुमान बलवान?”

महान्यायवादी उत्तर देबाक पहिने आदित्यक लिखित टिप्पणी देखलनि।

“जखन स्वतंत्र स्रोत सँ आयल अनेक हेतु सभक विरोधी कारण क्रमशः घटैत जाए, आ एक-दोसराक अस्तित्वक कारण केवल प्रतिलिपि नहि बल्कि स्वतंत्र सम्बन्ध हो। मुदा तकरो बाद निष्कर्षक सीमा लिखल रहत।”

न्यायमूर्ति सेन कहलनि, “ई व्याप्तिक प्रश्न अछि। समानता देखलासँ कारणक समानता नहि।”

विद्यानंद जोड़लनि, “आ अन्वेषणक जोखिम ई होइत अछि जे एक बेर ‘जाल’ शब्द संचिकामे आबि गेलाक बाद सभ नय तथ्य ओकरा पुष्ट करबाक लेल पढ़ल जाइत अछि।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य एही कारण ‘विरोधी सम्भावना स्तम्भ’ अपनौने अछि।”

न्यायमूर्ति करीम कहलनि, “कागद पर स्तम्भ बनाबय सरल। मनमे बनायब कठिन।”

एहि वाक्य पर आदित्य अनायास अपन बाबूजी केँ याद केलनि।

धानक खेतमे खर-पतवार चुनैत काल बाबूजी कहैत छलथिन—“जे पौधा पहिने चिन्हि लेलह, पछिला सभ ओही जकाँ देखाइत अछि। आँखि सँ पहिने मन त्रुटिपूर्ण होइत अछि।”

ओहि समय आदित्य बालक छलाह। आइ बुझलनि—ई पुष्टिकरणक पक्षपातक ग्रामीण भाषा छल।



सुनवाई स्थगित होयबाक पहिने अनपेक्षित घटना भेल।

राज्यक अधिवक्ता एक छोट सूचना पीठक समक्ष रखलनि। मनोज महतो संरक्षण-कक्षसँ नय स्पष्टीकरण देने छल। ओकर पहिल कथनक एक पाँति—“हमरा कहल गेल जे हमर बेटा कतय पढ़ैत अछि, सभ मालूम अछि”—दरअसल ठीक शब्दशः स्मृति नहि छल। आब ओ कहने छल जे अज्ञात व्यक्ति सम्भवतः विद्यालयक नाम नहि, विद्यालयक निकटस्थ बजारक नाम कहने रहय।

विद्यानंद तत्क्षण उठलाह।

“महोदय, ई छोट परिवर्तन नहि। राज्यक पहिल प्रस्तुति व्यक्तिगत जानकारीक भय पर आधारित छल।”

महान्यायवादी बिना प्रतिरोध कहलनि, “हम स्पष्टीकरण अभिलेख पर रखैत छी। पुरान कथनक जे भाग एहिसँ प्रभावित अछि, राज्य ओकर बल घटल मानैत अछि।”

न्यायमूर्ति कौशल पुछलनि, “मनोज कथन किएक बदललक?”

“ओ कहैत अछि लगातार प्रश्न आ समाचारक चर्चा बाद ओकरा अपन ठीक शब्द पर संशय भेल। राज्य एहि कारण स्वतंत्र मनोवैज्ञानिक अथवा स्मृति-विशेषज्ञक मत एखन नहि माँगने अछि; केवल परिवर्तन दर्ज कएल गेल अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “ई देखबैत अछि भय स्मृति बदलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति सेन तत्क्षण रोकलनि।

“नहि, मिश्र जी। ई सेहो अनुमान अछि। ई केवल देखबैत अछि कथन बदलल। कारण अनेक हो सकैत अछि— भय, समय, प्रश्नक प्रभाव, यथार्थ स्मरण-सुधार, अथवा आर किछु। हम राज्य केँ जे सीमा सिखा रहल छी, ओ सीमा याचिकाकर्ता पर सेहो लागू।”

विद्यानंद क्षणभरि चुप रहलाह।

फेर माथ झुकौलनि।

“स्वीकार, महोदय।”

आदित्य केँ एहि क्षणक महत्त्व बहुते पैघ बुझायल। न्यायालय एक पक्षक अतिरेक काटि दोसर पक्षक अनुमान केँ खुला नहि छोड़ि रहल छल। नियम एकहि छल।

पद्धति पक्ष नहि देखैत।



साँझ न्यायालय उठला पर पत्रकार सभ बाहिर प्रतीक्षा कऽ रहल छल। अनन्या कश्यप सेहो छलीह।

एक संवाददाता महान्यायवादी सँ पुछलक—

“की न्यायालय मानि लेलनि जे साक्षी सभ अविश्वसनीय छथि?”

महान्यायवादी रुकलाह नहि।

अनन्या आदित्यक कात आयलीह।

“एक प्रश्न।”

आदित्य रुकलाह।

“यदि मनोजक कथन बदलल, तखन राज्यक पूरा अनुमान दुर्बल भेल?”

आदित्य कहलनि, “कुन अनुमान?”

अनन्या क्षणभरि चुप भेलीह।

“ई अपतटीय जालक सम्बन्धक।”

“एहन एकटा एकल अनुमान संचिकामे नहि अछि। अनेक पृथक प्रश्न अछि। मनोजक कथनक जे भाग बदलल, ओहि भाग पर निर्भर कोनो हेतुकर बल बदलत। बाकी सामग्री अपन-अपन आधार पर परखल जाएत।”

अनन्या कहलनि, “ई उत्तर शीर्षक नहि बनत।”

“तखन शीर्षक केँ धीरज सिखाउ।”

अनन्या हँसलीह।

“अहाँ सभ न्यायालयमे अनुमान केँ एतेक टुकटोर कऽ दैत छी जे पाठक भागि जाए।”

आदित्य उत्तर देलनि, “सत्य भागि जाए, ताहिसँ पाठक भागय नीक।”

अनन्याक हँसी थमि गेल। ओ अपन पृष्ठ-पुस्तिका बन्द कऽ लेलनि।

“ई वाक्य हम लिखब नहि।”

“किएक?”

“बहुते सुन्दर अछि। लोक एकरा प्रमाण बुझि लेत।”

एहि बेर आदित्य हँसलाह।



राति मंत्रालयक एक छोट कक्षमे राज्यक दल फेर बैसल। महान्यायवादी कहने छलाह—अगिला सुनवाई पूर्व प्रत्येक अनुमानक “विफलता-शर्त” लिखल जाए।

मालिनी नय सारणी खोललनि।

पहिल पाँति—समान भुगतान-मध्यस्थ।

विफलता-शर्त—यदि मध्यस्थ व्यापक रूपेँ असम्बद्ध प्रतिष्ठान सभ द्वारा उपयोगित हो, आ विशिष्ट निर्देश अथवा लाभ-प्रवाह न भेटय।

दोसर—समान जाल-पृष्ठ संरचना।

विफलता-शर्त—यदि साझा सेवा-दाता अथवा सार्वजनिक प्रारूप सिद्ध हो।

तेसर—समान समय-मुद्रा क्रम।

विफलता-शर्त—यदि प्रणालीगत सामान्य विन्यास हो।

चारिम—साक्षी मनोजक कथित व्यक्तिगत जानकारी।

मालिनी रुकलीह।

आदित्य कहलनि, “लिखू—वर्तमान रूपमे दुर्बल। शब्द-स्मृति बदलल। सार्वजनिक स्रोत उपलब्ध। स्वतंत्र स्रोत-पहिचान नहि।”

“हटाबी?”

“नहि। इतिहास सेहो अभिलेख अछि। पहिने की सोचल गेल, बादमे किएक बदलल—ई रहय।”

“लोक कहत अन्वेषण उलझल अछि।”

“उलझन नुकेलासँ पद्धति सीधी नहि होइत।”

मालिनी अगिला पाँति लिखलनि।

पाँचम—रजतक अतिरिक्त भुगतान।

विफलता-शर्त—यदि सामान्य प्रोत्साहन-नीति सँ पूर्ण व्याख्या हो, आ नाम-परिवर्तनक स्वतंत्र सम्बन्ध न भेटय।

छठम—सुदीपक दैनिकी आ वित्तीय तिथिक मेल।

विफलता-शर्त—यदि तिथि-समानता सामान्य लेखा-चक्रक कारण हो, अथवा दैनिकी-वाक्यक विषय वित्तीय प्रविष्टि सँ असम्बद्ध सिद्ध हो।

मालिनी लिखैत-लिखैत अचानक रुकलीह।

“आदित्यजी—”

फेर अपन त्रुटि बुझि सुधरलनि—

“आदित्यजी, एक बात।”

आदित्य देखलनि।

“हम पहिने अनुमानक बल बढ़ेबाक लेल तथ्य जोड़ैत रही। आब हम ओकरा गिराबय लेल प्रश्न जोड़ि रहल छी।”

आदित्य कहलनि, “एही सँ अनुमानक बल परखल जाइत अछि।”

“यदि सभ गिरि जाए?”

“तखन गिरि जाए।”

“आ मास भरिक परिश्रम?”

“सत्यक विरुद्ध परिश्रमक कोनो अधिकार नहि।”

मालिनी किछु बेर चुप रहलीह।

फेर कहलनि, “तखन अन्वेषणकर्ता केँ अपन सिद्धान्त सँ मोह नहि होयबाक चाही।”

“मोह होयत।”

“तखन?”

“मोहक विरुद्ध पद्धति चाही।”



ओहि राति विद्यानंद मिश्र सेहो अपन कक्षमे देर धरि बैसल छलाह। शैलजाक स्वास्थ्य एखन स्थिर छल, मुदा उपचार दीर्घ छल। आर्थिक चिन्ता समाप्त नहि भेल छल। राघव सेठियाक प्रतिनिधि फेर संदेश देने छल—“साक्षी बदलि रहल अछि। राज्यक कथा ढहि रहल अछि। कल समाचारमाध्यममे कठोर अवस्थिति चाही।”

विद्यानंद संदेश पढ़ि दूरभाष रखि देलनि।

कनिष्ठ अधिवक्ता पुछलक, “उत्तर?”

“लिखू—‘न्यायालयक विचाराधीन प्रश्न पर हम अभिलेख सँ बाहिर टिप्पणी नहि करब।’”

“ग्राहक अप्रसन्न होयत।”

“होउ।”

“ओ कहत हम आक्रमक नहि।”

विद्यानंद खिड़की दिस देखलनि।

“आक्रमकता अधिवक्ताक धर्म नहि। यथार्थता अछि।”

कनिष्ठ चुप भऽ गेल।

विद्यानंद आस्तेसँ जोड़लनि, “राज्यक दुर्बल अनुमान हम काटब। मुदा दुर्बल अनुमान काटबाक लेल अपन मिथ्या निश्चितता बनायब, तखन अन्तर की रहल?”

हुनका शैलजाक वाक्य याद पड़ल—घरक संकट अहाँक पेशाक सत्यनिष्ठा नहि खरीदत।

आइ ओकर विस्तार सामने छल—ग्राहकक भय सेहो नहि।



राति बहुते बीतला पर आदित्य अतिथिगृह लौटलाह। पीठिका पर दिन भरिक आदेशक प्रारूप छल। न्यायालय लिखने छल—

शंका अन्वेषण आरम्भ करा सकैत अछि, मुदा अपन आपमे आरोपक सत्यता सिद्ध नहि करैत।

आरोप परीक्षणक विषय अछि, निष्कर्ष नहि।

प्रमाणक मूल्य ओकर स्रोत, अखण्डता, सन्दर्भ, ग्राह्यता आ प्रतिपरीक्षणक अवसर पर निर्भर।

अनुमान तथ्य सभक बीच तर्क-संबंध अछि; ओकर बल हेतु, व्याप्ति, उपाधि आ विरोधी सम्भावनाक परीक्षण पर निर्भर।

साक्षीक भय, लोभ अथवा अपराध-बोध मानवीय अवस्था अछि; ओकरा स्वतः दोषक प्रमाण नहि मानल जाए।

आदित्य आदेश पढ़ैत रहलाह।

बाहिर राति गहरायल। दिल्लीक ध्वनि आस्ते-आस्ते कम भऽ रहल छल।

ओ पृष्ठ-पुस्तिका खोललनि।

पहिने लिखलनि—

शंका प्रश्नक अधिकार दैत अछि; उत्तरक स्वामित्व नहि।

किछु देर बाद दोसर पाँति जोड़लनि—

अनुमानक मर्यादा ई नहि जे ओ निष्कर्ष धरि पहुँचय; मर्यादा ई जे ओ अपन पथ देखाबय ।

ओ कलम रखि देलनि ।

काल्हि उच्च न्यायालयमे फेर विशेषाधिकार बनाम अन्वेषणक प्रश्न उठबाक छल । अनुमानक जाल आब केवल तथ्य सभ केँ नहि, अधिकारक सीमा केँ सेहो छूबय जा रहल छल ।

आदित्य खिड़की खोललनि ।

दूर कतहुँ मेघ गरजल ।

बरखा होयत कि नहि—ओ नहि जानैत छलाह ।

मुदा मेघ छल ।

एतबे प्रत्यक्ष ।

बाकी अनुमान ।

025 अनुमानक जालक अध्याय 12

भोरक पहिल उजास दिल्लीक धूसर आकाशमे पसरि रहल छल, मुदा आदित्य झाक लेखन-पाट पर रातिक अन्हार एखन धरि ठाढ़ छल। पिछला दिनक सर्वोच्च न्यायालयी कार्यवाहीक सार, तीन साक्षीक कथन, मन्त्रालयक संशोधित विधिक संचिका, आ उच्च न्यायालयमे आइ सुनवाई योग्य विशेषाधिकार-विवाद, सब अलग-अलग ढेरमे राखल छल।

ओ सभसँ उपर एक पात राखने छलाह। ओहि पर केवल पाँच शब्द लिखल छल।

स्थान। नाम। सम्बन्ध। प्रयोजन। अन्तर्वस्तु।

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हुनकर हाथमे रातिभरि तैयार कएल गेल एक वर्गीकरण-सूची छल।

“ई नव सूची अछि,” ओ कहलनि। “जप्त संगणकीय सामग्रीक ओहि अंशक, जाहि पर विशेषाधिकारक दावा उठल अछि।”

आदित्य सूची लेलनि।

“वर्ग कोना बनाओल?”

“पहिल, स्पष्ट विधिक परामर्श। दोसर, एहन अभिलेख जाहिमे विधिक आ व्यवसायिक बात मिश्रित अछि। तेसर, केवल बाह्य परिचय-सूचना, जाहिमे प्रेषक, प्राप्तकर्ता, कालचिह्न, संचिका-नाम, आकार आ पथ अछि। चारिम, एहन सामग्री जकर विशेषाधिकार स्थिति विवादित अछि।”

आदित्य पहिल पृष्ठ पर ओँठा फेरलनि।

“आ पाँचम?”

मालिनी चौकलीह। “पाँचम?”

“जे हम नहि जानैत छी।”

ओ किछु क्षण मौन रहलीह, फेर सूचीमे एक रिक्त पाँति जोडलनि।

“अवर्गीकृत।”

“नहि,” आदित्य कहलनि, “ई शब्द केवल प्रशासनिक अछि। लिखू, ‘एखन अनिर्णीत’। अनिश्चितता केँ नाम देब आवश्यक अछि, नहि तँ सूची ओकरा चुपचाप निश्चित बना देत।”

मालिनी लिखलनि।

“एक प्रश्न अछि,” मालिनी कहलनि।

“पुछू।”

“जँ कोनो अभिलेखक नाम ‘विधिक मत’ अछि, आ ओ अधिवक्ताक संगणकमे भेटल, तखन विशेषाधिकारक अनुमान उचित नहि?”

आदित्य ओकर दिस देखलनि।

“अनुमान उचित भऽ सकैत अछि। निर्णय नहि।”

“अर्थात्?”

“नाम हेतु भऽ सकैत अछि, साध्य नहि। स्थान हेतु भऽ सकैत अछि, साध्य नहि। प्रेषक-प्राप्तकर्ता सम्बन्ध हेतु भऽ सकैत अछि, साध्य नहि। प्रयोजन बुझबाक लेल अन्तर्वस्तु देखबाक प्रश्न उठत, मुदा ओहि देखबामे विशेषाधिकार नष्ट नहि हो, से प्रक्रिया चाही।”

मालिनी आस्तेसँ बजलीह, “अर्थात् विशेषाधिकार बुझबाक लेल अभिलेख खोलब, आ खोलिते विशेषाधिकार भंग होयत, ई वृत्त अछि।”

“ठीक।”

“तकर समाधान?”

“जे व्यक्ति मूल अन्वेषणमे नहि, से सीमित समीक्षा करय। जे देखल जाए, ओकर उपयोग सीमा-बद्ध रहय। जे वास्तवमे विधिक परामर्श अछि, से मूल दलसँ दूर रहय। आ जे मात्र व्यवसायिक अभिलेख अछि, ओकरा केवल कार्यालयक स्थानक कारण पवित्र नहि बना देल जाए।”

मालिनी सूची बन्द केलनि।

“अनुमान एतय दूनू दिस चलैत अछि।”

“एही कारण कठिन अछि।”

आदित्य खिड़की दिस तकलनि।

काल्हिक सर्वोच्च न्यायालयी प्रश्न सभ एखन मनमे छल। भय साक्ष्य नहि। लोभ दोष नहि। अपराध-बोध सत्यता नहि। प्रत्येक मानवीय अवस्था जखन अभिलेखसँ जुड़ैत अछि, तखनहि ओकर विधिक अर्थ बनैत अछि।

आइ उच्च न्यायालयमे ओहि सिद्धान्तक दोसर रूप सामने आबय वाला छल। अधिवक्ताक कार्यालय, विधिक भाषा, ग्राहकक नाम, परामर्शक शुल्क, व्यवसायिक तालिका, बाह्य परिचय-सूचना। सभ किछु निकट छल। मुदा निकटता एकरूपता नहि।



न्यायमूर्ति आर्याक न्यायालय भरि गेल छल।

विद्यानंद मिश्र अपन स्थान पर शान्त बैसल छलाह। हुनकर सामने तीन संचिका खुलल छल। पहिलमे उच्च न्यायालयक पुरान आदेश, दोसरमे स्वतंत्र समीक्षा-दलक वर्गीकरण, तेसरमे राज्यक उत्तर।

राज्यक दिससँ वरिष्ठ विधि-अधिकारी उठलाह।

“महोदया, हम सभ आइ विशेषाधिकारक अस्तित्व केँ चुनौती नहि दैत छी। विवाद ओकर सीमा आ पहिचानक पद्धति पर अछि।”

विद्यानंद तत्क्षण उठलाह।

“आ हमरो विवाद अन्वेषणक अधिकारसँ नहि। प्रश्न ई अछि जे अनुमानक आधार पर गोपनीय विधिक संवादक भीतर प्रवेश कोन सीमा धरि वैध भऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन पहिने एहि बात पर सहमति अछि जे दुनू अधिकार निरपेक्ष नहि?”

“जी,” दुनू दिससँ उत्तर आयल।

“तखन सामान्य शब्द छोड़ू। वस्तु पर आउ।”

न्यायालयक कर्मचारी एक मुहरबन्द सूची पीठ धरि पहुँचेलक।

न्यायमूर्ति आर्या पहिल प्रविष्टि पढ़लनि।

“अभिलेख ‘विधिक मत, अन्तिम’ नामसँ सुरक्षित। अधिवक्ताक कार्यालयक संगणकीय प्रतिरूपमे प्राप्त। राज्य कहैत अछि जे एकर बाह्य परिचय-सूचनामे एहन व्यक्ति सभक नाम अछि जे कथित अपतटीय व्यवसायिक संरचनासँ जुड़ल बताओल गेल अछि। विद्यानंद जी, अहाँक पक्ष?”

विद्यानंद उठलाह।

“नाम, स्थान, आ प्राप्तकर्ता तीनू विशेषाधिकारक प्रबल संकेत छथि। अन्तर्वस्तु सेहो विधिक परामर्श अछि। राज्य मूल दलकेँ ई पढ़बाक अधिकार नहि देल जा सकैत अछि।”

राज्यक अधिकारी बजलाह, “हम अन्तर्वस्तु नहि मांगि रहल छी। हम बाह्य सम्बन्धक सीमित परीक्षण चाहैत छी।”

“बाह्य सम्बन्ध कहि कऽ जे पुछल जा रहल अछि, से अन्ततः एहि निष्कर्ष दिस धकेलैत अछि जे अधिवक्ता कथित व्यवसायिक संरचनामे सहभागी छलाह।”

राज्यक अधिकारी उत्तर देलनि, “हम एहन निष्कर्ष एखन नहि रखैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या तत्क्षण पुछलनि, “एखन नहि, कि कदापि नहि?”

कक्ष स्थिर भऽ गेल।

राज्यक अधिकारी शब्द चुनैत कहलनि, “एखन उपलब्ध सामग्री एहन निष्कर्ष सिद्ध नहि करैत अछि। बाह्य सम्बन्ध केवल अन्वेषणीय प्रश्न उत्पन्न करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या माथ हिलेलनि।

“ई भेद अभिलेखमे रहत।”

विद्यानंद किछु बजय चाहलनि, मुदा न्यायमूर्ति हाथ उठा रोकलनि।

“हम दोसर प्रविष्टि देखैत छी।”

ओ पढ़लनि।

“‘ग्राहक समीक्षा, कर-संरचना’। एहिमे विधिक टिप्पणी आ राशि-प्रेषण तालिका दुनू अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “मिश्रित अभिलेख अछि। विधिक अंश संरक्षित रहबाक चाही।”

राज्य सहमत भेल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “व्यवसायिक अंश?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “यदि स्वतंत्र रूपेँ पृथक कएल जा सकय, तखन ओकर विशेषाधिकार दावा हम केवल एहि कारण नहि करब जे ओ विधिक अभिलेखक भीतर अछि।”

आदित्य पाछाँ बैसल सुनैत छलाह।

ई वाक्य हुनका महत्वपूर्ण लगल। विद्यानंद अपन पक्षक सीमा स्वयं स्वीकारि रहल छलाह।

न्यायमूर्ति आर्या सेहो ध्यान देलनि।

“अच्छा। तखन स्थान विशेषाधिकार नहि बनबैत। शीर्षक सेहो नहि। केवल विधिक सम्बन्धक प्रयोजन आ गोपनीय संवादक स्वरूप मुख्य अछि। संगहि, एहन सामग्री जे स्वतंत्र व्यवसायिक तथ्य अछि, से केवल अधिवक्ताक संगणकमे रहबाक कारण संरक्षित नहि भऽ जाएत।”

विद्यानंद कहलनि, “जी, मुदा पृथक्करणक प्रक्रिया विश्वसनीय हो।”

“एतय असल प्रश्न ओही अछि।”



तकर बाद राज्य एक चार-पाँतिक सारणी रखलक।

पहिल	पाँति,	अभिलेखक	प्राप्ति-स्थान।
दोसर,		बाह्य	परिचय-सूचना।
तेसर,	स्वतंत्र	स्रोतसँ	सत्यापित तथ्य।
चारिम,	राज्यक प्रस्तावित अनुमान।		

विद्यानंद सारणी देखलनि।

“एहि चारिम पाँतिमे समस्या अछि,” ओ कहलनि। “राज्य लिखैत अछि, ‘समान राशि-प्रेषण विन्यास विधिक सेवाक आवरणमे व्यवसायिक नियंत्रणक सम्भावना देखबैत अछि।’ ई अनुमान अपन आधारसँ आगाँ गेल अछि।”

राज्यक अधिकारी बजलाह, “हम ‘सम्भावना’ लिखने छी, ‘सिद्ध’ नहि।”

“सम्भावना शब्द असीमित अधिकार नहि दैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि?”

आदित्य उठलाह।

“जी।”

“ई अनुमान अहाँक दलक अछि?”

“जी, प्रारम्भिक रूपमे।”

“आबो अहाँ एकरा एही रूपमे रखैत छी?”

आदित्य सारणी दिस देखलनि।

“नहि, महोदया।”

राज्यक पाँतिमे हलुक हलचल भेल।

न्यायमूर्ति आर्याक स्वर अपरिवर्तित रहल।

“किएक?”

“कारण समान राशि-प्रेषण विन्यासक तीन वैकल्पिक कारण भेटल अछि। एक, समान लेखा-सेवा प्रदाता। दू, एके कर-परामर्श प्रारूप। तीन, विधिक शुल्कक मानकीकृत प्रस्तुति। एहि वैकल्पिक कारण सभ केँ काटने बिना ‘व्यवसायिक नियंत्रण’ धरि जाएब अनुचित होयत।”

विद्यानंद पहिल बेर सोझ आदित्य दिस देखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन अहाँ की रखब?”

“केवल एतबे जे समान विन्यास अछि। ओकर कारण एखन अनिर्णीत अछि। स्वतंत्र स्रोतसँ जे किछु सत्यापित अछि, से अलग राखल जाए।”

“राज्यक सारणी संशोधित होयत।”

“जी।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस मुड़लीह।

“अहाँ एहि संशोधन पर?”

विद्यानंद कहलनि, “ई अधिक शुद्ध स्थिति अछि।”

कक्षमे तनाव कम नहि भेल, मुदा ओकर स्वर बदलि गेल।

एखन संघर्ष ई नहि छल जे के तेज बाजत। प्रश्न ई छल जे कोन वाक्य अपन आधारक भार सहि सकैत अछि।



दुपहरिया विश्राममे मालिनी न्यायालयक गलियारा कात बैसल छलीह। हुनकर पृष्ठ-पुस्तिकामे पाँच वृत्त बनल छल।

स्थान। नाम। सम्बन्ध। प्रयोजन। अन्तर्वस्तु।

ओहि पाँचू केँ जोड़ैत रेखा सभक बीच ओ प्रश्नचिह्न बना देने छलीह।

आदित्य लगमे आबि बैसलाह।

“किछु बुझलहुँ?”

मालिनी बजलीह, “पहिने हम सोचैत रही जे अधिक निकट तथ्य सभ मिलि कऽ सुदृढ़ अनुमान बनबैत अछि।”

“आब?”

“निकटता मात्र पर्याप्त नहि। यदि सभ एके स्रोतसँ उत्पन्न भेल हो, वा एके वैकल्पिक कारण सभकेँ समझा दे, तखन पाँच संकेत सेहो एक संकेत जकाँ हो सकैत अछि।”

आदित्य मुस्कुरेलाह।

“व्याप्ति बिना संख्या कोलाहल हो सकैत अछि।”

“आ विशेषाधिकार?”

“ओ अधिकार अछि, जादू नहि।”

“अर्थात?”

“जाहि बातक रक्षा लेल बनल, ओकर रक्षा करय। जे स्वतंत्र तथ्य अछि, ओकरा केवल निकटताक कारण अदृश्य नहि बनाबय।”

मालिनी पृष्ठ-पुस्तिकामे लिखलनि।

विशेषाधिकारक सीमा बुझबाक लेल सेहो अनुमान चाही, मुदा अनुमानक सीमा बुझबाक लेल प्रक्रिया चाही।

ओ पाँति पढ़ि कऽ स्वयं रुकलीह।

“बहुते दार्शनिक भऽ गेल?”

आदित्य कहलनि, “जँ व्यवहारमे उत्तरैत अछि तखन नहि।”



दुपहर बाद विवाद तेसर समूह पर आयल।

एहि समूहमे किछु विद्युतीय पत्र छल, जाहिमे अधिवक्ता, ग्राहक, लेखाकार, आ बाह्य व्यवसायिक सलाहकार सभ एक संग सम्बोधित छलाह।

विद्यानंद दावा केलनि जे विधिक परामर्शक गोपनीयता एखनहुँ बनल रहैत अछि, यदि बाह्य सलाहकार विधिक परामर्श देबाक प्रक्रियाक आवश्यक अंग छल।

राज्य कहलनि जे तेसर व्यक्तिक उपस्थिति कतेक आवश्यक छल, से पृथक परीक्षणक विषय अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ सभ दुनू फेर सामान्य कथन करैत छी। एक उदाहरण लिअ।”

एक विद्युतीय पत्र चुनल गेल।

ओकर विषय पाँति सामान्य व्यवसायिक भाषा मे छल। अन्तर्वस्तु समीक्षा-दलक सीमित सदस्य देखलनि, मूल अन्वेषण दल नहि। समीक्षा-दलक प्रतिवेदनमे लिखल छल जे पत्रक आधा भाग कर-विधिक व्याख्या, आधा भाग परिचालन सम्बन्धी निर्देश अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की दुनू भाग पृथक कएल जा सकैत अछि?”

समीक्षा-दलक अधिवक्ता कहलनि, “हँ।”

“तखन विधिक व्याख्या संरक्षित। परिचालन निर्देश, यदि स्वतंत्र व्यवसायिक तथ्य रूपमे अछि, तखन सामान्य अन्वेषणीय सामग्रीक श्रेणीमे जा सकैत अछि। मुदा ओकर उपयोग स्वयं दोष सिद्ध करबाक लेल नहि, केवल सत्यापन योग्य तथ्यक रूपमे होयत।”

विद्यानंद एक क्षण सोचलनि।

“हम एहि सीमित व्यवस्थाक विरोध नहि करब, जँ मूल विधिक वाक्यांश लोपित रहय।”

राज्य सहमत भेल।

आदित्यक मनमे एक विचित्र शान्ति आयल।

कखनो-कखनो न्यायालयक सफलता आदेशक कठोरतामे नहि, सीमाक शुद्धतामे होइत अछि।



तकर बाद विवाद एक एहन प्रविष्टि पर आयल जाहि पर सभक दृष्टि रुकि गेल।

एक संचिकाक नाम छल, “रणनीति, निजी।”

प्राप्ति-स्थान अधिवक्ताक निजी कार्य-संगणक।

बाह्य परिचय-सूचना देखबैत छल जे संचिका तीन बेर संशोधित भेल। अन्तिम संशोधनक समय ओहि दिनक छल जखन कथित व्यवसायिक समूहक एक जालस्थल अचानक निष्क्रिय भेल बताओल गेल छल।

राज्य एहि काल-साम्य पर प्रश्न उठेलक।

विद्यानंद तत्क्षण कहलनि, “ई अत्यन्त दुर्बल अनुमान अछि। एकहि दिन दू घटना होयब कारण-संबन्ध नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य केँ पुछलनि, “अहाँक दल ई काल-साम्य किएक चिन्हित केलक?”

“कारण घटनाक्रममे निकटता छल।”

“एतबे?”

“एखन धरि बस।”

“तखन लिखू, ‘काल-साम्य’। ‘सम्बन्ध’ नहि।”

आदित्य माथ झुका देलनि।

विद्यानंद कहलनि, “आ अन्तर्वस्तु?”

समीक्षा-दलक अधिकारी उत्तर देलनि, “शुद्ध विधिक प्रकरण-रणनीति।”

न्यायमूर्ति आर्या स्पष्ट आदेश देलनि, “मूल अन्वेषण दलक पहुँच निषिद्ध। बाह्य कालचिह्नक अस्तित्व अभिलेखमे रहि सकैत अछि, मुदा केवल काल-साम्यसँ कोनो परिचालन भूमिका अनुमानित नहि कएल जाए।”

मालिनी पाछाँ बैसल लिखलनि।

एकहि समय होयब एकहि कारण होयब नहि।

ई सरल वाक्य छल। मुदा अन्वेषणक जालमे एहन सरल वाक्ये सभसँ कठिन होइत अछि।



सुनवाईक अन्तिम भागमे न्यायमूर्ति आर्या दुनू पक्षसँ एक प्रश्न पुछलनि।

“विशेषाधिकारक रक्षा ककरा लेल?”

विद्यानंद कहलनि, “ग्राहक केँ निर्भय भऽ विधिक परामर्श लेबाक लेल।”

राज्यक अधिकारी कहलनि, “न्यायिक व्यवस्था विश्वास योग्य बनल रहय, ताहि लेल।”

न्यायमूर्ति आर्या फेर पुछलनि, “अन्वेषणक अधिकार ककरा लेल?”

राज्य उत्तर देलक, “सत्यापन योग्य तथ्य धरि वैध पहुँचक लेल।”

विद्यानंद जोड़लनि, “मुदा अधिकारक सीमा भीतर।”

“तखन दुनू व्यवस्थाक अन्तिम प्रयोजन एक-दोसराक विनाश नहि।”

कियो उत्तर नहि देलक।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “विशेषाधिकारक आडमे स्वतंत्र व्यवसायिक तथ्य लोपित नहि कएल जा सकैत अछि। आ अन्वेषणक नाम पर विधिक गोपनीयता भंग नहि कएल जा सकैत अछि। जँ राज्य अनुमान करैत अछि, तखन ओकर हेतु बताओत, व्याप्ति देखाओत, उपाधि स्वीकारत, विरोधी सम्भावना दर्ज करत। जँ

विशेषाधिकार दावा कएल जाइत अछि, तखन केवल स्थान वा शीर्षक नहि, प्रयोजन आ संवादक स्वरूप देखाओल जाएत। समीक्षा स्वतंत्र रहत।”

फेर ओ आदित्य दिस देखलनि।

“आ जे अनुमान राज्य स्वयं दुर्बल बुझय?”

“पुनः लएत,” आदित्य कहलनि।

“अभिलेखसँ मेटाओत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि। संशोधनक कारण सहित राखत, जाहिसँ प्रक्रिया देखाइत रहय।”

न्यायमूर्ति आर्याक मुख पर हलुक स्वीकृति छल।

“ठीक। अन्वेषणक सत्यनिष्ठा केवल यथार्थ निष्कर्षमे नहि, त्रुटिपूर्ण सम्भावनाक इतिहास सुरक्षित रखबामे सेहो अछि।”



साँझमे न्यायालय उठला पर विद्यानंद गलियारा मे आदित्यक कात रुकलाह।

“एक बात कहू?”

“कहू।”

“आइ अहाँ अपन दू अनुमान स्वयं काटलहुँ।”

“हँ।”

“अहाँक विभागमे सभ ई सहज स्वीकार करैत अछि?”

आदित्य हलुक हँसलाह।

“सहज किछु नहि।”

“तखन किएक?”

“जे अनुमान बचाबय लेल तथ्य बदलय पड़य, ओ अनुमान हमर नहि रहि जाइत अछि। ओ अहंकार भऽ जाइत अछि।”

विद्यानंद किछु क्षण चुप रहलाह।

“अधिवक्ताक संग सेहो एही होइत अछि,” ओ कहलनि। “कखनो ग्राहक चाहैत अछि जे हम ओकर भय केँ अधिकार बना दी। मुदा भयक रक्षा हो सकैत अछि, सत्यक स्थान नहि ले सकैत।”

“तखन आइक सुनवाईमे हम दुनू एके बातक अलग पक्ष छलहुँ।”

विद्यानंद मुस्कुरेलाह।

“कदाचित्।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलाह।

मालिनी आदित्यक लग आयलीह।

“ई वार्ता अभिलेखमे नहि होयत?”

“नहि।”

“मुदा महत्वपूर्ण छल।”

“सभ महत्वपूर्ण बात प्रमाण नहि होइत अछि।”

मालिनी फेर पृष्ठ-पुस्तिका खोललनि।

“ई लिख सकैत छी?”

“अपन लेल, हँ।”



राति गहरायल।

अतिथिगृह लौटैत आदित्यक वाहन यमुना पार कएलक, मुदा हुनकर मन बहुते दूर पूरब दिस चलि गेल।

गंगा किनारक एक पुरान राति स्मृतिमे लौटि आयल। ओ तखन विद्यार्थी छलाह। बाबूजी हुनका संग तीर्थयात्रा पर गेल छलाह। रातिक समय घाटक सीढ़ी पर बहुते कम लोक छल। पानि कारी देखाइत छल, मुदा दूरक दीपक प्रतिबिम्ब लहरि-लहरि टूटैत छल।

बाबूजी पानिमे एक दीप दिस देखबैत पुछने छलथिन, “ई दीप कतय अछि?”

आदित्य कहने छलाह, “पानिमे।”

बाबूजी हँसल छलाह।

“जे देखाइत अछि, से सभ ओतहि होइत अछि?”

तखन बालक आदित्य उपर देखलक। असल दीप घाटक देवाल पर छल। पानिमे केवल प्रतिबिम्ब।

ओहि राति बाबूजी गंगेश उपाध्यायक नाम लेने छलथिन।

“गंगेशक काम केवल तर्क करब नहि छल। ओ पुछैत छलाह, ज्ञान कोना बनल? जे देखल, से वस्तु छल कि प्रतिबिम्ब? जे सम्बन्ध मानल, ओकर कारण की? जे कारण मानल, ओकर व्याप्ति कतय धरि?”

बालक आदित्य आधा बुझने छल। आधा नहि।

आइ, एते वर्ष बाद, न्यायालयक भीतर ओहि प्रश्नक ध्वनि फेर सुनाइत छल।

अधिवक्ताक संगणकमे अभिलेख भेटल। ई स्थानक तथ्य।

अभिलेखक नाम विधिक छल। ई नामक तथ्य।

एके दिन दोसर घटना भेल। ई काल-साम्य।

प्रेषक-प्राप्तकर्ता एक-दोसरासँ परिचित छल। ई सम्बन्धक संकेत।

मुदा एहि सभसँ ‘व्यवसायिक नियंत्रण’, ‘जानकारी’, ‘सहभागिता’, ‘दोष’ जेहन साध्य धरि पहुँचबाक बीच पूरा सेतु चाही।

सेतु बिना छलाँग अनुमान नहि, इच्छा होइत अछि।

आदित्य वाहन रोकबाक लेल नहि कहलनि। नगरक उजास काँच पर बहैत रहल। मुदा मनमे ओ गंगा किनार बैसल छलाह।

हुनका गंगेश उपाध्यायक कोनो ग्रन्थक पाँति शब्दशः याद नहि छल। हुनका ओ पद्धति याद छल जे घरमे, खेतमे, बाबूजीक वाक्यमे, आ आब न्यायालयक प्रश्नमे रूप बदलि कऽ जीवित रहल छल।

पहिने पक्ष स्पष्ट करू।

फेर साध्य।

हेतु देखू।

व्याप्ति पुछू।

उपाधि खोजू।

विरोधी सम्भावना केँ आमंत्रित करू।

आ यदि सेतु टूटि जाए, तखन पार होयबाक अभिनय नहि करू।



रातिक अन्तिम पहरमे आदित्य अतिथिगृह पहुँचलाह। मालिनी एक संशोधित सारणी पठा देने छलीह। ओ खोललनि।

पहिल प्रविष्टि:

स्थान:	अधिवक्ताक	कार्य-संगणक।
नाम:	विधिक	मत।
अन्तर्वस्तु:		विशेषाधिकार-रक्षित।
बाह्य	सम्बन्ध:	सीमित रूपैँ अभिलेखित।
अनुमान: कोनो परिचालन भूमिका सिद्ध नहि।		

दोसर:

स्थान:	मिश्रित	संचिका।
अन्तर्वस्तु:	विधिक अंश पृथक; व्यवसायिक अंश सत्यापन योग्य।	
अनुमान: स्वतंत्र सत्यापनक अधीन।		

तेसर:

काल-साम्यः		उपस्थित ।
कारण-संबन्धः असिद्ध ।		
चारिमः		
समान	राशि-विन्यासः	उपस्थित ।
वैकल्पिक	कारणः	तीन ।
व्यवसायिक नियंत्रणः एखन अनिर्णीत ।		

आदित्य बहुते देर धरि संगणक-पटलक बदला छपल प्रति देखैत रहलाह।

फेर कलम उठेलनि।

नीचा लिखलनि:

विशेषाधिकार अन्वेषणक विरोधी नहि; अनधिकृत दृष्टिक विरोधी अछि।

आ तकर नीचा:

अनुमान अधिकारक शत्रु नहि; असंयत अनुमान अधिकारक शत्रु बनि सकैत अछि।

ओ कलम रोकलनि।

काल्हि फेर मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकीक गोपनीयता पर बहस छल। एखन प्रश्न केवल ई नहि रहत जे की देखल जाए, बल्कि ई सेहो जे जे किछु मुहरबन्द अछि, ओकर भीतर तथ्य आ अन्वेषकक अर्थापन कै कोना अलग राखल जाए।

आदित्य दीप मिझेलनि।

कोठली अन्हार भेल।

गंगा किनारक ओ पुरान दीप फेर मनमे झिलमिलायल।

पानिमे प्रतिबिम्ब छल।

देवाल पर दीप छल।

दुनू देखाइत छल।

मुदा दुनू एक नहि छल।

026 अनुमानक जालक अध्याय 13

भोरक पहिल उजास दिल्लीक न्यायालय-परिसरक लाल देवाल पर पड़ैत-पड़ैत ओहि दिनक प्रश्न पहिनेसँ भीतर पहुँचि गेल छल। पिछला सुनवाईमे विशेषाधिकारक सीमा स्पष्ट करबाक प्रयास भेल छल; आब प्रश्न मुद्राबद्ध सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकीक गोपनीयता पर आबि टिकने छल।

आदित्य झा रातिए सँ जागल छलाह। लेखन-पीठिका पर दू संचिका खुलल छल—एकमे न्यायालयक पिछला आदेश, दोसरमे स्वतंत्र समीक्षा-दलक वर्गीकरण-सारणी। सारणीक प्रत्येक पंक्तिक आगाँ चार कोष्ठ छल:

प्रत्यक्ष सामग्री।

अन्वेषकक अर्थापन।

गोपनीयताक कारण।

न्यायिक उपयोगक सीमा।

मालिनी कर्ण आगाँ बैसल छलीह। हुनकर आँखिमे निद्राक अभाव छल, मुदा स्वर पहिले सँ अधिक संयत।

“ई तेसर पंक्ति फेर देखू,” आदित्य कहलनि।

मालिनी पढ़लनि, “एक भुगतान-सन्दर्भ, एक नाम-संक्षेप, आ अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल—‘सम्भावित समन्वय-बिन्दु।’”

“एहि तीनूमे सँ की एके प्रकारक तथ्य अछि?”

“नहि।”

“अलग करू।”

मालिनी कलम उठेलनि।

“भुगतान-सन्दर्भ—प्रत्यक्ष अभिलेख।”

“ठीक।”

“नाम-संक्षेप—प्रत्यक्ष रूपेँ उपस्थित, मुदा पहिचान असिद्ध।”

“ठीक।”

“‘सम्भावित समन्वय-बिन्दु’—अन्वेषकक अर्थापन।”

“आ यदि ई तीनू एके मुद्राबद्ध आवरणमे अछि?”

मालिनी क्षणभरि रुकलीह।

“तखन मुद्राबद्ध आवरणक चिह्न तीनूक प्रमाण-मूल्य समान नहि कऽ दैत।”

आदित्यक मुख पर हलुक सन्तोष आयल।

“एतबे आइ न्यायालयमे कहबाक अछि। मुहर सुरक्षा देत; सिद्धि नहि।”



सुनवाई आरम्भ भेल तखन विद्यानंद मिश्र पहिने ठाढ़ भेलाह। हुनकर स्वर शान्त छल, मुदा शब्द बहुते मापल।

“महोदया, राज्य मुद्राबद्ध सामग्रीक नाम पर एहन अर्थापन न्यायालयक समक्ष रखि रहल अछि जकर परीक्षण प्रतिपक्ष नहि कऽ सकैत। यदि कोनो प्रतिकूल आदेश ओहि अर्थापन पर आधारित होयत, तखन गोपनीयता निष्पक्ष सुनवाईक स्थान लऽ लेत।”

राज्यक पक्षसँ महान्याय-अभिकर्ता उठलाह।

“राज्यक आग्रह ई नहि जे अन्वेषण-दैनिकी स्वयं साक्ष्य बनि जाए। दैनिकी अन्वेषणक मार्ग-लेख अछि। मुदा किछु अंश साक्षीक सुरक्षा, तृतीय पक्षक निजता, अथवा भावी अन्वेषणक अखण्डतासँ सम्बद्ध अछि। पूर्ण प्रकाशन सेहो अनुचित हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या बीचमे पुछलनि, “तखन प्रश्न प्रकाशन बनाम गोपनीयता नहि, बल्कि उपयोगक प्रकार अछि?”

“जी।”

“आ न्यायालय कैं ई स्पष्ट रहय जे की प्रत्यक्ष सामग्री अछि आ की केवल अन्वेषकक व्याख्या?”

“जी।”

विद्यानंद कहलनि, “हमर आपत्ति एतहि अछि। पिछला संचिकामे एक पृष्ठ पर प्रत्यक्ष अभिलेख छल, दोसर पंक्तिमे अन्वेषकक निष्कर्ष-जकाँ भाषा। मुहर खोलल बिना हम ई नहि जानि सकैत छी जे न्यायालय कोन पर भरोस करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या राज्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी?”

आदित्य ठाढ़ भेलाह।

“उपस्थित छी।”

“अहाँक दैनिकीमे ‘सम्भावित समन्वय-बिन्दु’ शब्द लिखल अछि?”

“हँ, महोदया।”

“ई तथ्य अछि?”

“नहि। ई अन्वेषणक परिकल्पना छल।”

“एखन?”

“एखन सेहो परिकल्पना मात्र। किछु सहायक संकेत भेटल अछि, मुदा नियंत्रण अथवा सहभागी भूमिकाक सिद्धि नहि।”

“तखन यदि न्यायालय एहि पंक्तिक उपयोग करय, तखन कोन रूपमे?”

“अधिकतम अन्वेषणक दिशा बुझबाक लेल; प्रतिकूल तथ्यक रूपमे नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“ई उत्तर अभिलेखमे रहत।”



मालिनी पाछाँ बैसल छलीह। हुनका अपन पहिल दिन याद पड़ल—जखन हैश हुनका संगणकीय सत्यक मुहर बुझाइट छल। फेर ओ सीखने छलीह जे हैश केवल अखण्डता बतबैत अछि। आब एक नव परत खुलि रहल छल: मुद्राबद्धी सेहो सत्यक मुहर नहि; गोपनीयताक प्रक्रिया अछि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “हम चार श्रेणी चाहैत छी। पहिल—ओ सामग्री जे स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित भऽ सकैत अछि। दोसर—अन्वेषण-दैनिकीमे दर्ज अर्थापन। तेसर—एहन सूचना जकर प्रकाशन साक्षी अथवा तृतीय पक्ष कैं क्षति पहुँचा सकैत अछि। चारिम—विशेषाधिकारक दावा-वाली सामग्री। ई चारूक उपयोग अलग-अलग नियमसँ होयत।”

विद्यानंद सहमति मे माथ हिलेलनि, मुदा कहलनि, “आ यदि राज्यक प्रतिकूल निवेदन दोसर श्रेणी पर आधारित हो?”

“तखन,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य केँ एतेक सार देबाक पड़त जे प्रतिपक्ष वास्तविक उत्तर दऽ सकय, जाबत एहन सार साक्षीक सुरक्षा अथवा निजता केँ अनावश्यक क्षति नहि पहुँचबय।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य एहि सिद्धान्तसँ सहमत अछि।”

“सहमत रहब पर्याप्त नहि,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “सारणीक प्रत्येक पंक्तिमे स्रोत, स्थिति, उपयोगक उद्देश्य आ सीमा स्पष्ट हो।”

आदित्य अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि।

एहि बेर ओ शीर्षक लिखलनि—

स्रोत।

स्थिति।

उपयोग।

सीमा।

मालिनी दूरसँ देखलनि। हुनका बुझाईत छल जे न्यायालयक चार शब्द पूरा अन्वेषणक भाषा बदलि सकैत अछि।



मध्याह्न अवकाशमे मालिनी आदित्यक संग छोट भोजनालयक बाह्य ओसारा पर बैसलीह। पानि पीवैत ओ पुछलनि, “यदि दैनिकीमे हम लिखैत छी—‘ई व्यक्ति सम्भवतः जानैत छल’—तखन की ई वाक्य रखबो उचित अछि?”

“यदि ओहि समय एहि सम्भावनाक आधार लिखल अछि, तँ रखू।”

“मुदा बादमे आधार दुर्बल निकलल?”

“तखन बादक प्रविष्टिमे लिखू जे आधार दुर्बल भेल।”

“पुरान पंक्ति मेटायब नहि?”

“किएक?”

मालिनी चुप भेलीह।

आदित्य कहलनि, “अन्वेषण-दैनिकी विजय-पत्र नहि। ई यात्रा-पत्र अछि। त्रुटिपूर्ण मोड़ पर गेलहुँ तँ से सेहो इतिहासक अंश अछि। ओकरा मेटा देब दैनिकी केँ कथा बना देत।”

“मुदा प्रतिपक्ष ओ पुरान पंक्ति उठा कऽ कहत जे अन्वेषण पूर्वग्रहित छल।”

“तखन हम देखाएब जे पूर्वग्रहित होयबाक सम्भावना कोना परखल, आ कोना संशोधित कएल। यदि सचमुच पूर्वग्रह छल तँ से सेहो स्वीकार करब।”

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “ई कठिन अछि।”

“सत्यक रक्षा कठिन होएबाक कारणेँ ओकरा नियम चाही।”



दुपहरियाक सुनवाईमे मुद्राबद्ध संचिकाक एक पृष्ठ न्यायालयक आगाँ आयल। ओहि पृष्ठमे एक साक्षीक नाम, परिवारक ठिकाना, आ ओकर कथनक सार छल। विद्यानंद तत्काल कहलनि, “हम नाम नहि माँगैत छी। मुदा यदि कथनक सार हमर ग्राहक विरुद्ध उपयोग होयत तँ उत्तर देबाक अवसर चाही।”

राज्यक पक्ष कहलनि, “नाम उजागर भेल तँ साक्षीक सुरक्षा पर वास्तविक संकट भऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“साक्षीक कथनक कोन अंश स्वतंत्र सामग्रीसँ भेल खाइत अछि?”

आदित्य तैयार छलाह।

“तीन बिन्दुमे सँ दू बिन्दु—समय आ राशि-विन्यास—स्वतंत्र अभिलेखसँ अंशतः मेल खाइत अछि। तेसर बिन्दु, जे व्यक्तिगत निर्देश सम्बन्धी अछि, एखन स्वतंत्र रूपेँ पुष्ट नहि।”

“तखन तेसर बिन्दु केँ राज्यक प्रतिकूल कथनमे कोन दर्जा देल गेल?”

महान्याय-अभिकर्ता संचिका देखलनि।

“प्रारम्भिक प्रारूपमे ‘समर्थित’ लिखल छल।”

न्यायमूर्ति आर्याक दृष्टि कठोर भेल।

“किएक?”

आदित्य तत्क्षण कहलनि, “ओ शब्द अशुद्ध अछि। ‘असमर्थित साक्षी-कथन’ होयबाक चाही। संशोधित प्रति तैयार अछि।”

विद्यानंद अपन चश्मा उतारि कऽ आदित्य दिस देखलनि।

“तखन राज्य स्वीकार करैत अछि जे पहिल भाषा आवश्यकता सँ अधिक प्रबल छल?”

“हँ।”

“आ ई त्रुटि कोना पकड़ायल?”

“स्रोत-स्थिति-उपयोग-सीमा सारणी बनबैत समय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एतहि कारणेँ वर्गीकरण आवश्यक अछि। गोपनीयता त्रुटि केँ अदृश्य बनाबय लेल नहि।”

मालिनी केँ ओ वाक्य भीतर धरि काटि गेल।

गोपनीयता त्रुटि केँ अदृश्य बनाबय लेल नहि।

ओ टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि, मुदा फेर शब्द घेरि देलनि—अदृश्य।



सुनवाईक अन्तिम भागमे विवाद अन्वेषण-दैनिकीक न्यायिक उपयोग पर केन्द्रित भेल।

विद्यानंद कहलनि, “दैनिकी अधिकारीक मनक क्रम अछि। मनक क्रम तथ्यक स्थान नहि ले सकैत।”

महान्यायवादी स्वयं उठलाह।

“राज्य सहमत अछि जे दैनिकी स्वतंत्र साक्ष्य नहि। मुदा न्यायालय अन्वेषणक विधिसम्मतता, दिशा आ सावधानी बुझबाक लेल ओकर सीमित अवलोकन कऽ सकैत अछि। शर्त ई जे दैनिकीमे दर्ज अनुमान केँ सिद्ध तथ्य नहि मानल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन हम एहि सिद्धान्त केँ आदेशमे स्पष्ट करब। मुद्राबद्ध अथवा गोपनीय सामग्री पर न्यायिक दृष्टि मात्र एहि कारणेँ ओकर प्रमाण-मूल्य नहि बढ़ाओत। अन्वेषण-दैनिकी अन्वेषणक प्रक्रिया देखाबय सकैत अछि; दोष सिद्ध नहि करैत। प्रतिकूल आदेशक आधार बनैत कोनो तथ्य, यथासम्भव, स्वतंत्र रूपेँ परीक्षण योग्य हो।”

विद्यानंद कहलनि, “ई सीमा हमरा लेल महत्वपूर्ण अछि।”

“सीमा न्यायालयक लेल सेहो महत्वपूर्ण अछि,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि।



साँझमे समीक्षा-कक्षमे मालिनी पुरान सारणी फेर खोललनि। एहि बेर ओ अपनहि चार नव कोष्ट जोड़लनि: प्रत्यक्ष तथ्य।

अन्वेषकक अर्थापन।

स्वतंत्र पुष्टि।

अवशिष्ट अनिश्चितता।

आदित्य भीतर अयलाह।

“की बदलल?”

मालिनी संगणक-पटलक बदला छपल सारणी हुनका देलनि।

“पहिने हम तथ्य आ निष्कर्ष बीच एक रेखा बनबैत रही। अब बुझाईत अछि जे बीचमे बहुते पायदान अछि।”

“कतेक?”

“तथ्य। सम्बन्ध। सम्भावना। विरोधी सम्भावना। स्वतंत्र पुष्टि। शेष अनिश्चितता। आ तखन मात्र सीमित अनुमान।”

आदित्य कहलनि, “अनुमानक जाल एतबे सँ बनैत अछि। एक धागा टूटल तँ पूरा जाल सदिखन नहि टूटैत; मुदा जे स्थान टूटल, ओतय भार नहि देबाक।”

मालिनी एक पंक्ति दिस देखलनि।

“एहि भुगतान-सन्दर्भ पर हम बहुते भार देने रही।”

“आब?”

“राशि-साम्य अछि। समय-साम्य सेहो। मुदा प्राप्तकर्ता-पहिचान एखन अधूरा। तें नियंत्रणक अनुमान नहि।”

“ठीक।”

“ई दोसर—साक्षीक कथन। दू अंश पुष्ट, तेसर अपुष्ट।”

“ठीक।”

“आ ई दैनिकी-पंक्ति—‘समन्वय-बिन्दु’। केवल अन्वेषकक अर्थापन।”

“ठीक।”

मालिनी मुस्कुरेलीह।

“आ मुहर?”

आदित्य सेहो मुस्कुरेलाह।

“सुरक्षा। सिद्धि नहि।”



राति होइत-होइत आदेशक प्रारूप आयल। न्यायालय निर्देश देने छल जे राज्य चार-स्तरीय सूची दय—सत्याप्य सामग्री, अन्वेषकक अर्थापन, संरक्षित निजी सूचना, आ विशेषाधिकार-युक्त सामग्री। कोनो प्रतिकूल न्यायिक आग्रह केवल ओहि सीमा धरि कएल जाए जतय प्रतिपक्ष केँ पर्याप्त उत्तरक अवसर भेटय; साक्षीक सुरक्षा आ तृतीय पक्षक निजता अनावश्यक रूपेँ भंग नहि हो।

आदित्य आदेश पढ़ि रहल छलाह कि मंत्रालयसँ एक संदेश आयल।

सर्वोच्च न्यायालयमे लंबित विशेष अनुमति प्रकरणक विधिक दल एहि नव आदेशक प्रभाव पर संशोधित आधार तैयार करय चाहैत अछि। प्रश्न छल—की गोपनीयता-संरचना स्वयं अपीलक नव आधार बनत, अथवा उच्च न्यायालयक नव वर्गीकरण व्यवस्था विवादक किछु भाग शान्त कऽ देत?

मालिनी पुछलनि, “अहाँ की सोचैत छी?”

आदित्य आदेश बन्द कएलनि।

“पहिने देखब जे आदेश वास्तवमे की कहैत अछि। फेर अनुमान।”

“आ यदि दुनू पक्ष एके आदेशसँ अपन-अपन विजय पढ़ि ले?”

“तखन न्यायालय फेर शब्दक सीमा पुछत।”

मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिका बन्द कएलनि।

हुनका आब बुझाईत छल जे तथ्यक मर्यादा केवल न्यायालयक सावधानी नहि। ई अन्वेषकक चरित्रक परीक्षा अछि। जे तथ्य छोट अछि, ओकरा छोट कहबाक साहस; जे अनुमान अधूरा अछि, ओकरा अधूरा कहबाक धैर्य; जे सामग्री गोपनीय अछि, ओकरा गोपनीय राखि कऽ सेहो ओकर प्रमाण-मूल्य न बढ़ेबाक अनुशासन।

बाहिर दिल्लीक राति पसैरि गेल छल। काँच पर दूरक उजास टूटि रहल छल। मालिनी एक क्षण लेल ओहि उजास केँ देखलनि, फेर आदित्यक पुरान वाक्य स्मरण भेल—प्रतिबिम्ब आ दीप दुनू देखाईत अछि, मुदा दुनू एक नहि।

आब ओ एहि वाक्यक दोसर अर्थ बुझैत छलीह।

मुहर आ प्रमाण दुनू कागत पर रहि सकैत अछि।

दैनिकी आ तथ्य एके संचिकामे रहि सकैत अछि।

गोपनीयता आ सत्य एके न्यायालयमे उपस्थित रहि सकैत अछि।

मुदा न्याय तखन बनैत अछि जखन सभक स्थान अलग-अलग चिन्हल जाए।

ओहि राति अनुमानक जाल तनिक आरो सूक्ष्म भेल।

आ अगिला प्रभात ओकर एक सिरा फेर सर्वोच्च न्यायालय दिस उठबाक छल।

027 उपमानक नक्शाक अध्याय 1

भोरक पहिल उजास दिल्लीक काँच-पत्थर पर उतरि रहल छल, मुदा मालिनी कर्णक प्रदर्शन-पटल पर राति एखन समाप्त नहि भेल छल। तीनटा जाल-नाम, पाँचटा भुगतान-पथ, सातटा समय-मुद्रा, दूटा अभिरक्षा-पंजी, आ किछु नाम-निर्णय अभिलेख एक-दोसराक कात रखल छल। रेखा सभ ओहिना जुड़ल छल जाहिना पिछिला सप्ताहमे जोड़ल गेल छल, मुदा रंग बदलि गेल छल। जे सम्बन्ध स्वतंत्र रूपेँ पुष्ट छल, ओकर रेखा मोट; जे केवल सम्भावना छल, ओकर रेखा फुसफुसाइत जकाँ हलुक; आ जे केवल अन्वेषकक अर्थापन छल, ओकर चारू कात बिन्दु-बिन्दु घेरा।

मालिनी एकटा नव रेखा खींचबाक लेल हाथ बढेलनि, फेर रोकि गेलीह।

आदित्य झा भीतर अयलाह। हाथमे कागतक दू संचिका छल, आ मुख पर ओहि मनुष्यक थकान जे राति कम सुतल हो, मुदा अपन निष्कर्ष पर बेसी भरोसा करबाक कारण नहि खोजि रहल हो।

“रेखा किएक रोकलहुँ?”

मालिनी प्रदर्शन-पटल दिस देखलनि।

“एहि दू जाल-नामक संरचना प्रायः एक्के जकाँ अछि। प्रवेश-पृष्ठक क्रम, भुगतान-अनुरोधक पद्धति, ग्राहक-पहिचान अन्वेषणक प्रारूप, आ प्रशासकीय उत्तरक समय-व्यवस्था। काल्हि धरि हम एकरा अनुमानक पक्षमे राखैत रही। आइ लगैत अछि—ई केवल अनुमान नहि, किछु आरो अछि।”

“की?”

“समानता।”

आदित्य आसन खींचि कऽ बैसलाह।

“समानता देखलहुँ?”

“हँ।”

“समानताक कारण देखलहुँ?”

“नहि।”

“स्वामी देखलहुँ?”

“नहि।”

“एकहि संचालन-केन्द्र देखलहुँ?”

“नहि।”

मालिनी तनिक मुस्कुरेलीह।

“अर्थात् हम फेर सीमा पर छी।”

“सीमा पर नहि,” आदित्य कहलनि, “नब दुआर पर छी।”

ओ कागतक संचिका खोललनि। उपर छोट अक्षरमे लिखल छल—उपमान।

मालिनी शब्द पढ़ि कऽ तनिक आश्चर्यसँ पुछलनि, “एखन?”

“अनुमान हमरा सिखेलक जे देखल तथ्यसँ कतेक दूर धरि जा सकैत छी। उपमान पुछत—जे अनजान अछि, ओकरा ज्ञात वस्तुक संग तुलना कऽ हम की बुझि सकैत छी, आ की नहि।”

“तँ ई दू संरचना?”

“उपमानक सामग्री भऽ सकैत अछि। प्रमाणक अन्त नहि।”

मालिनी फेर प्रदर्शन-पटल दिस तकलीह। समान रेखा सभ अचानक ओकरा कम चमकदार बुझायल।

“यदि दू जाल-स्थल एके साँचे पर बनल हो?”

“तँ हम कहि सकैत छी जे साँचा-साम्य अछि।”

“यदि दू भुगतान-पथक चरण एक्के क्रममे चलैत हो?”

“तँ प्रक्रिया-साम्य।”

“यदि उत्तर देबाक भाषा, समय, त्रुटि-सन्देश, आ ग्राहक-पहिचान सूची सेहो एक्के हो?”

“तँ साम्यक बल बढ़त।”

“मुदा स्वामित्व?”

“एखन नहि।”

“नियन्त्रण?”

“एखन नहि।”

“राघव सेठियाक भूमिका?”

आदित्य सोझ ओकरा दिस देखलनि।

“एखन प्रश्न।”

कोठलीमे किछु क्षण निस्तब्धता रहल। बाहिर गलियारामे पगध्वनि सुनाइत छल। भीतर एक पुरान न्याय-पद्धति आधुनिक संगणकीय मानचित्रक सामने अपन पहिल आसन लगा रहल छल।



ओहि समय नगरक दोसर कात विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे सेहो राति पूर्ण रूपेँ समाप्त नहि भेल छल।

लंबित विशेष अनुमति प्रकरणक समेकित संशोधित प्रति हुनकर सामने खुलल छल। पिछिला उच्च न्यायालयी आदेशक बाद पृथक-पृथक पूरक आधार प्रस्तुत कएल गेल छल; आब सर्वोच्च न्यायालयक पञ्जीमे एक सुव्यवस्थित समेकित पाठ देबाक तैयारी छल, जाहिमे पहिल याचिकाक मूल प्रश्न, बादक आदेश सभ, गोपनीयता-वर्गीकरण, विशेषाधिकार, आ राज्यक अनुमान-आधारित प्रस्तुति—सभ क्रमबद्ध रूपेँ राखल जाए।

हुनकर कनिष्ठ अधिवक्ता नीरज झा एक अनुच्छेद पढ़ि रहल छल।

“‘राज्य कथित समान संगणकीय संरचना, भुगतान-पथ, समय-साम्य आ अभिलेख-साम्यक आधार पर एकीकृत अपतटीय संचालनक अनुमान करैत अछि।’ ई राखी?”

विद्यानंद चश्मा उतारि कऽ टेबुलक बदला काठक लेखन-पट्ट पर रखलनि।

“राज्य ‘करैत अछि’—ई ठीक। ‘एकीकृत संचालन सिद्ध अछि’—ई नहि लिखब।”

“हम सिद्ध नहि लिखने छी।”

“मुदा अगिला वाक्य पढ़।”

नीरज पढ़लक—“‘एहि समानता सभक कारण याचिकाकर्ता लोकनिक कथित संचालन-संबन्ध स्पष्ट होइत अछि।’”

विद्यानंद माथ हिलेलनि।

“स्पष्ट नहि। राज्यक दृष्टिमे संकेतित। आ हमरा दृष्टिमे विवादित।”

“भाषा बहुते मृदु भऽ जायत।”

“न्यायालयमे मृदुता दोष नहि। अस्पष्टता दोष अछि।”

नीरज वाक्य सुधारय लगल।

विद्यानंद खिड़की दिस देखलनि। दिल्लीक धूसर प्रभातमे दूरक भवन सभ एक-दोसराक जकाँ लगैत छल। एकहि रंग, एकहि ऊँचाइ, एकहि काँच। मुदा ओ जानैत छलाह—बाहिरसँ समान देखाइत भवन सभक स्वामी, उपयोग, करार, ऋण, आ भीतरक जीवन पूर्णतः अलग हो सकैत अछि।

हुनकर मनमे अकस्मात एक विचार आयल—राज्य जे समानता गिनबैत अछि, ओहि समानताक विधिक मूल्य कतय समाप्त होइत अछि?

“नीरज,” ओ कहलनि, “एक पृथक आधार जोड़ू।”

“की?”

“समानता आ परिचय अलग प्रश्न अछि। यदि राज्य दू संगणकीय संरचना केँ एक-दोसराक उपमान बनबैत अछि, तँ ओकरा पहिने बताबय पड़त—समानता कोन गुणमे अछि, भिन्नता कोन गुणमे, आ समानता सँ स्वामित्व धरि पहुँचबाक मध्यवर्ती प्रमाण की अछि।”

नीरज तनिक हँसल।

“मिश्रजी—”

विद्यानंद भौं उठेलनि।

नीरज तत्क्षण सुधारलक, “मिश्रजी, ई तर्क राज्यक पक्षमे सेहो जा सकैत अछि। यदि ओ सभ गुण पृथक-पृथक स्थापित कऽ दे?”

“तखन जाए।”

“हम अपन विरोधी पक्षक तर्क केँ सुदृढ़ करब?”

विद्यानंदक स्वर निचाँ उतरि गेल।

“हम न्यायालयक प्रश्न केँ सुदृढ़ करब। जीतक लेल प्रश्न केँ दूषित करब अधिवक्ताक गरिमा नहि।”

नीरज चुप भऽ गेल।

विद्यानंद फेर कागत दिस झुकलाह।

समेकित संशोधित प्रति मे एक नव अनुच्छेद जुड़ल—समानता स्वामित्व नहि; साम्य नियन्त्रण नहि; उपमान परीक्षणक साधन भऽ सकैत अछि, स्वतन्त्र दोष-सिद्धि नहि।

दुपहरियासँ पहिने संशोधित प्रति न्यायालयी पञ्जीमे प्रस्तुत भऽ गेल।

ई नव प्रकरण नहि छल। लंबित विशेष अनुमति याचिकाक ओहि यात्रा मे एक नव विधिक मोड़ छल, जाहिमे उच्च न्यायालयक बादक आदेश सभ आ राज्यक अनुमान-पद्धति आब सर्वोच्च न्यायालयक सामने एक संग पढ़ल जाएब छल।



दुपहरियाक बैठकमे गृह मंत्रालयक प्रतिनिधि, विधि मंत्रालयक अधिकारी, महान्यायवादीक कार्यालयक एक विधिक सहायक, महान्याय-अभिकर्ताक दलक सदस्य, आदित्य, मालिनी, आ दू संगणकीय विश्लेषक उपस्थित छलाह।

दीवार पर कागतक पैघ मानचित्र टाँगल छल। संगणकीय केन्द्र सभक वास्तविक ठेकान नहि—केवल सांकेतिक चिह्न। ए, बी, सी, डी। हुनका बीच रेखा सभ सेहो अलग-अलग प्रकारक—स्वतन्त्र पुष्टि, समय-साम्य, भुगतान-साम्य, लेखन-साम्य, आ केवल परिकल्पित सम्बन्ध।

महान्यायवादीक कार्यालयसँ आयल सहायक पुछलक, “एहि मानचित्रक उपयोग न्यायालयमे कोना करब?”

आदित्य कहलनि, “पहिने ई स्पष्ट करब जे मानचित्र स्वयं प्रमाण नहि। ई प्रमाणक व्यवस्था देखेबाक साधन अछि।”

“मुदा एहि सँ कथा त बनैत अछि।”

“कथा बनब खतरा अछि।”

“तखन मानचित्रक लाभ?”

आदित्य कागत पर दू वृत्त देखेलनि।

“ई वृत्त ए आ बी। दुनू जाल-स्थलक ग्राहक-पहिचान प्रक्रियामे सात चरण अछि। पाँच चरण शब्दशः समान; दू चरण अलग। ई प्रत्यक्ष तुलना।”

“एहि सँ?”

“एहि सँ केवल एतबे जे प्रक्रिया-साम्य अछि।”

“एकहि निर्माता?”

“सम्भावना।”

“एकहि संचालक?”

“अलग सम्भावना।”

“एकहि स्वामी?”

“आरो दूरक सम्भावना।”

“तखन समानताक उपयोग कोना?”

मालिनी पहिल बेर बोललीह।

“उपमान अज्ञात केँ ज्ञातक संग राखि कऽ प्रश्न बनबैत अछि। यदि ज्ञात संरचनामे जे गुण स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित अछि, से अज्ञातमे सेहो भेटैत अछि, तँ हम परीक्षणक दिशा पबैत छी। मुदा समानता स्वयं कारण नहि बतबैत।”

सहायक ओकरा ध्यानसँ देखलक।

“उदाहरण?”

मालिनी कागत पर लिखलनि—‘एकहि त्रुटि-सन्देश’।

“मानू ए नामक जाल-स्थलमे एक विशिष्ट वर्तनी-दोष अछि। बी मे सेहो ओही दोष भेटल। ई साम्य रोचक अछि।”

“आ एकहि लेखकक संकेत?”

“सम्भव। मुदा यदि दुनू एके तैयार साँचा उपयोग करैत हो? यदि तेसर पक्षक साझा सेवा हो? यदि प्रतिलिपि कएल गेल हो? यदि स्वतन्त्र रूपेँ संयोग हो? विरोधी सम्भावना हटौने बिना लेखक-पहिचान उचित नहि।”

आदित्य कहलनि, “उपमानक अनुशासन ई अछि—साम्यक स्थान चिन्हू, भेदक स्थान सेहो चिन्हू।”

महान्याय-अभिकर्ताक दलक सदस्य मानचित्रक दोसर भाग दिस देखेलक।

“एहि तीन भुगतान-पथमे अन्तिम मध्यस्थ एक्के संस्था किएक?”

मालिनी उत्तर देलनि, “स्वतन्त्र अभिलेख ई मध्यस्थ-साम्य पुष्ट करैत अछि। मुदा संस्था अनेक ग्राहकक सेवा देत हो सकैत अछि। तें मध्यस्थ-साम्य सँ लाभार्थी-पहिचान नहि निकलैत।”

“आ एहि समय-साम्य?”

“रात्रि नौ बजि चौदह मिनट पर ए, बी, आ सी तीनू मे विन्यास-परिवर्तन दर्ज अछि।”

“एकहि प्रशासक?”

“सम्भावना प्रबल होइत अछि, विशेषतः जँ परिवर्तन-क्रम सेहो समान हो। मुदा हम एखन केवल समय-मुद्रा आ विन्यास-साम्य देखैत छी। प्रशासकीय पहिचानक स्वतंत्र आधार अपूर्ण अछि।”

कोठलीमे बैसल सभ व्यक्ति किछु क्षण मानचित्र दिस देखैत रहल।

मानचित्र आव आरोपक चित्र नहि लगैत छल। ई अनिश्चितताक अनुशासित भूगोल छल।



बैठकक बाद आदित्य मालिनी केँ संग लऽ कऽ अभिलेख-कक्ष गेलाह। पुरान न्यायशास्त्रक एक छायाप्रति हुनका गामसँ पठाओल गेल छल। बाबूजीक पुरान संदूकमे राखल पाण्डुलिपिक प्रतिलिपि। अक्षर पूर्ण स्पष्ट नहि, किनार पर समयक दाग।

मालिनी आश्चर्यसँ पुछलनि, “ई एतय किएक मंगेलहुँ?”

“मानचित्रक कारण।”

“एहि पाण्डुलिपिमे संगणकीय मानचित्र?”

आदित्य हँसलाह।

“नहि। सम्बन्ध देखबाक अभ्यास।”

ओ पृष्ठ पलटलनि। किछु सूत्र, किछु टिप्पणी, किछु परिभाषा। आदित्य कोनो व्याख्यान नहि देलनि। केवल एक पृष्ठक कात बनेल पुरान रेखा देखेलनि—एक पद, ओकर गुण, ओकर सम्बन्ध, फेर दोसर पद।

“देखू,” ओ कहलनि, “पुरान विद्वान वस्तु केँ अकेले नहि देखैत छलाह। वस्तु ककर विशेषण, ककर विशेष्य, कोन सम्बन्ध, कोन सीमा—सभ अलग करैत छलाह। आधुनिक जाल-अन्वेषणमे हम प्रायः एक रेखा देखैत छी आ मानि लैत छी जे रेखाक दुनू छोर एक्के स्वामीक अछि।”

मालिनी पृष्ठ आ प्रदर्शन-पटल पर बनेल आधुनिक मानचित्रक मानसिक छवि एक संग रखलनि।

“तँ पुरान न्यायशास्त्र आधुनिक मानचित्रक भाषा देत?”

“भाषा नहि। संयम।”

“उपमान?”

“हँ। यदि ज्ञात वस्तुक संग अज्ञातक साम्य देखल, तँ पहिले पुछू—साम्य कोन धर्ममे? फेर पुछू—भेद कोन धर्ममे? फेर ई नहि मानू जे साम्यक कारण सेहो समान अछि।”

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “जैना दू गाममे एके प्रकारक पानि-निकासी नाला हो, तँ आवश्यक नहि जे एके मिस्त्री बनौने हो।”

“ठीक।”

“मुदा जँ नाप, मोड़, ईटक क्रम, आ ओहि एके अनोखा दोष सेहो समान हो?”

“तखन प्रश्न तीक्ष्ण होयत। उत्तर नहि।”

मालिनी पाण्डुलिपि बन्द नहि केलनि।

ओहि क्षण हुनका बुझायल जे उपमान साधारण तुलना नहि। ई समानताक लोभ पर अंकुश अछि। जे समान देखाइत अछि, ओकरा एक मानि लेब आसान; जे समानता देखियो भेदक स्थान खोजैत अछि, से कठिन।



साँझ धरि समेकित संशोधित विशेष अनुमति याचिकाक प्रति राज्यक विधिक दल धरि पहुँचि गेल। विद्यानंदक नव आधार पद्धि कऽ महान्यायवादीक सहायक आदित्यक कोठलीमे आयल।

“प्रतिपक्ष स्वयं उपमानक प्रश्न उठा देने अछि।”

आदित्य कागत पढलनि ।

“ठीक प्रश्न अछि ।”

“ओ सभ कहैत छथि—राज्य समानता केँ परिचय बुझि रहल अछि ।”

“जतय हम एहन कएलहुँ, सुधारब ।”

“आ जतय नहि कएलहुँ?”

“अभिलेख देखायब ।”

“प्रतिपक्षक आधार बहुते सुव्यवस्थित अछि ।”

आदित्य कागत लौटा देलनि ।

“विरोधी पक्षक सुव्यवस्थित तर्क न्यायालयक लाभ अछि ।”

सहायक मुस्करायल ।

“अहाँ केँ कखनो ई भय नहि होइत जे प्रतिपक्षक प्रश्न अहाँक पूरा मानचित्र तोड़ि देत?”

आदित्य किछु देर मौन रहलाह ।

“मानचित्र टूटल तँ फेर बनत । त्रुटिपूर्ण मानचित्र बचा कऽ हम कोन लाभ पायब?”

“राजनीतिक चाप?”

“हमर संचिकामे नहि ।”

“समाचार?”

“समाचारक समय अलग अछि ।”

“न्यायालय?”

“अभिलेखक समय ।”

सहायक चल गेल ।

आदित्य खिड़कीक काँच पर अपन धुँधला प्रतिबिम्ब देखलनि । पिछिला रातिक अनुमानक जाल आब उपमानक नक्शामे बदलि रहल छल । रेखा सभ एखन सेहो छल; मुदा प्रत्येक रेखाक बगलमे एक नब प्रश्न लिखल जा रहल छल—‘ककर जकाँ?’ आ तकर तत्क्षण बाद—‘कतेक धरि?’



ओहि राति समाचारगृहमे अनन्या कश्यपक सामने तीन शीर्षक राखल गेल ।

पहिल—“एके विदेशी संचालन-केन्द्रक भेद खुलल ।”

दोसर—“तीन जाल-स्थल, एक स्वामी?”

तेसर—“समान संगणकीय संरचना पर सर्वोच्च न्यायालयमे नब प्रश्न ।”

सम्पादक पहिल शीर्षक पर आँठा रखलक ।

“ई चलत ।”

अनन्या कागत पढलनि ।

“ई अभिलेखसँ आगे अछि ।”

“दू संरचना समान नहि?”

“समानता अछि ।”

“भुगतान-पथ समान नहि?”

“किछु मध्यस्थ-साम्य अछि ।”

“समय-साम्य?”

“अच्छि।”

“तखन एके संचालन-केन्द्र लिखबामे समस्या की?”

अनन्या तेसर शीर्षक उठेलनि।

“कारण समानता परिचय नहि।”

सम्पादक अधैर्यसँ कहल, “पाठक दर्शन नहि पढ़त।”

“हम दर्शन नहि लिखि रहल छी। तथ्यक सीमा लिखि रहल छी।”

“तखन समाचार नीरस भऽ जायत।”

“सत्यक गति यदि धीमी अछि तँ शीर्षक ओकरा दौड़ाबय नहि सकैत।”

सम्पादक आसन पर पाछाँ झुकल।

“तँ अहाँक शीर्षक?”

अनन्या कागत पर लिखलनि—“साम्यक मानचित्र, स्वामित्व एखन असिद्ध; विशेष अनुमति प्रकरणमे नव विधिक प्रश्न।”

सम्पादक पढ़लक, फेर मुँह बनौलक।

“ई लोक केँ रोकत नहि।”

“मुदा अनुचित दिशामे सेहो नहि पठायत।”

किछु क्षण मौन रहल। अन्ततः तेसर शीर्षक चुनल गेल, तनिक छोट कऽ।

अनन्या अपन स्थान पर लौटलीह। समाचार लिखैत समय हुनका मालूम छल जे उत्तेजना छोड़ब साहसक छोट रूप अछि। विशेषतः तखन, जखन पूरा नगर एक वाक्यमे दोषी आ निर्दोष तय करय चाहैत हो।

ओ लिखलनि—राज्य समान संगणकीय संरचना आ किछु वित्तीय-साम्यक परीक्षण करैत अछि; प्रतिपक्ष समानता सँ स्वामित्व अथवा नियन्त्रण निकालबाक विरोध करैत अछि; सर्वोच्च न्यायालयक लंबित विशेष अनुमति प्रकरणमे ई प्रश्न आव स्पष्ट रूपेँ उठाओल गेल अछि। कोनो अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष एखन नहि।

वाक्य छोट छल। ओकर भीतर संयम पैघ।



दोसर दिन विधिक दल फेर जुटल। एहि बेर मानचित्रक मध्य भागमे एक नव चिह्न छल—ज्ञात संरचना ‘क’। ओकर बगलमे अज्ञात संरचना ‘ख’।

मालिनी प्रस्तुति आरम्भ केलनि।

“क संरचनाक विषयमे स्वतंत्र अभिलेखसँ पाँच बात पुष्ट अछि—प्रशासकीय उत्तरक क्रम, ग्राहक-पहिचान सूचीक सात चरण, भुगतान-मध्यस्थक नाम, रात्रिक विन्यास-परिवर्तनक समय, आ एक विशिष्ट त्रुटि-सन्देश।”

“ख?”

“ख मे चार समानता भेटैत अछि। भुगतान-मध्यस्थ अलग।”

“तखन?”

“ख केँ कक समान संचालन-परिवारक सदस्य कहब एखन उचित नहि। मुदा परीक्षण योग्य साम्य अछि।”

“ग?”

“ग मे केवल दू समानता।”

“तखन ग केँ मानचित्रमे किएक?”

मालिनी क्षण भरि रुकलीह।

“किएक तँ काल्हि धरि हम तीनू केँ एके समूहमे रंगने रही।”

“आ आइ?”

ओ गक चारू कात खींचल मोट घेरा मेटा देलनि।

“आइ ग अलग।”

बैठकमे बैसल एक अधिकारी पुछलक, “एहि सँ हमरा कथन दुर्बल नहि पडत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “यदि कथन अनुचित समूह पर टिकले छल तँ दुर्बल होएबाक चाही।”

“मुदा प्रतिपक्ष कहत जे राज्य अपन मानचित्र बदलैत रहैत अछि।”

“हम कहब—नब परीक्षण पर मानचित्र बदलल। ई दोष नहि।”

“जनमानस?”

“न्यायालय जनमानसक शंका पर हैश-मूल्य नहि निकालैत।”

कोठलीमे हलुक हँसी उठल, फेर तत्क्षण शान्त भऽ गेल।

आदित्य गम्भीर स्वरमे जोड़लनि, “याद राखू—उपमानक शक्ति समानता देखबामे नहि, समानताक सीमा देखबामे अछि।”

मालिनी मानचित्रक एक कोनमे लिखलनि—‘साम्य परीक्षणक आरम्भ; सिद्धिक अन्त नहि।’



दुपहरिया बाद सर्वोच्च न्यायालयक पञ्जीकृत समेकित संशोधित प्रति आधिकारिक रूपेँ राज्यक अधिवक्ता सभ केँ प्राप्त भेल। अगिला सूचीकरणक तिथि एखन निश्चित नहि छल, मुदा विधिक संघर्षक भाषा बदलि गेल छल।

विद्यानंद मिश्रक पक्ष आब कहि रहल छल—राज्यक मानचित्रमे रेखा अधिक, प्रमाण कम। राज्यक उत्तर छल—प्रत्येक रेखाक श्रेणी अलग अछि; जे पुष्ट अछि से पुष्ट, जे अनुमान अछि से अनुमान, जे तुलना अछि से तुलना।

दुनू पक्ष एके शब्दक चारू कात घूमि रहल छल—समानता।

मुदा न्यायालयक प्रश्न सम्भवतः समानता नहि होयत।

प्रश्न होयत—समानता सँ विधिसम्मत रूपेँ की जानल जा सकैत अछि?

साँझमे आदित्य अकेले मानचित्रक सामने ठाढ़ छलाह। ए, बी, सी, डी। किछु रेखा मोट, किछु हलुक, किछु मेटाओल।

हुनका गार्ह एन अरिकेलक बचपनक एक दृश्य स्मरण भेल। दू बैल दूरसँ एक्के जकाँ देखाइत छल—एके रंग, एके कद। बालक आदित्य एक बेर भिन्न बैल खोलि लेने छलाह। बाबूजी दूरसँ कहलथिन—“रंग देखलह, सींगक मोड़ नहि।”

तखन ओ बात छोट छल। आब ओकर अर्थ पैघ बुझाइत छल।

साम्य पहिचानक दुआर खोलि सकैत अछि।

मुदा दुआरक भीतर जे अछि, ओकर नाम अलग प्रमाणसँ जानल जाएत।

ओ मानचित्रक नीचा एक पंक्ति लिखलनि—

“ककर जकाँ—ई प्रश्न दिशा देत। ककर—ई उत्तर प्रमाण देत।”

फेर कलम रखि देलनि।

अनुमानक जाल पाछाँ नहि छुटल छल। ओकर उपर आब उपमानक नक्शा बनय लगल छल—एहन नक्शा, जाहिमे समानता रस्ता छल, गन्तव्य नहि।

दिल्लीक भोर एखन पूर्ण रूपेँ उज्जर नहि भेल छल, मुदा सर्वोच्च न्यायालयक लगक पथ सभ पर गतिविधि आरम्भ भऽ गेल छल। गाछक छाहि लम्बा छल, पानि छिड़कल पथरायल भूमि हलुक चमकि रहल छल, आ श्याम वेशमे अधिवक्ता सभक समूह आस्ते-आस्ते द्वार दिस बढ़ि रहल छल।

आदित्य झा राज्यकीय अतिथिगृहक अपन कोठलीमे जागिए सँ बैसल छलाह। हुनकर सामने काल्हक मानचित्रक प्रतिलिपि पसरल छल—ए, बी, सी, डी। किछु रेखा मोट, किछु धूसर, किछु मेटाओल। मानचित्रक नीचा हुनकर अपन हस्ताक्षरमे लिखल वाक्य अबो छल—

“ककर जकाँ—ई प्रश्न दिशा देत। ककर—ई उत्तर प्रमाण देत।”

राति भरि ओ वाक्य हुनकर भीतर घुमैत रहल छल।

समानता देखब सरल छल। समानताक कारण बुझब कठिन।

दू अन्तर्जाल-ठिकानाक पृष्ठ-विन्यास एक्के जकाँ भऽ सकैत अछि कारण दुनू एके बनल-बनायल प्रारूप किनने हो। दू भुगतान-द्वारक संदेश एके भाषा उपयोग कऽ सकैत अछि कारण तेसर सेवा-दाता ओ भाषा देत हो। दू संगणकीय ठिकानाक सुरक्षा-प्रमाणपत्र एके मध्यस्थ संस्था सँ जारी भऽ सकैत अछि, मुदा एहि सँ स्वामित्व एक नहि भऽ जाइत। दू व्यक्तिक यात्रा एके नगरमे एके सप्ताह पड़ि सकैत अछि, मुदा एहि सँ भेंट सिद्ध नहि होइत।

उपमानक शत्रु असमानता नहि छल।

उपमानक शत्रु छल—समानताक मद।

दरवज्जा पर हलुक ठकठक भेल। मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हुनकर हाथमे तीन पातक एक सारणी छल।

“रातिक परीक्षण पूरा भेल,” ओ बजलीह।

आदित्य सारणी लेलनि।

“कतेक साम्य बचल?”

“पहिने हम सतरह सम्बन्धक बिन्दु लिखने रही। आब नौ मात्र एहन अछि जाहिमे तुलना उपयोगी रहि सकैत अछि। पाँचमे सामान्य सेवा-दाताक सम्भावना सुदृढ़ अछि। तीनमे अधिदत्तांश अपूर्ण अछि।”

“आ नौमे सँ कतेक स्वामित्व दिस संकेत करैत अछि?”

मालिनी एक क्षण चुप रहलीह।

“एक्को अपन बल पर नहि।”

आदित्य सारणी लेखन-पाट पर रखलनि।

“तखन ठीक अछि।”

मालिनी आश्चर्यसँ देखलनि। “ठीक?”

“हँ। यदि सतरह साम्य सँ एको स्वामित्व स्वतन्त्र रूपेँ सिद्ध नहि होइत अछि, तँ हमरा ई बात न्यायालय सँ पहिने बुझि लेबाक चाही। हार न्यायालयमे त्रुटिपूर्ण सिद्ध होएब नहि; हार अशुद्ध बात यथार्थ बुझि कऽ लऽ जाएब अछि।”

मालिनी आसन पर बैसलीह। “प्रतिपक्षक नव दलक सूची आयल अछि।”

“कतेक?”

“वरिष्ठ अधिवक्ता चारि। दू संगणकीय न्यायवैज्ञानिक विशेषज्ञ। एक सीमा-पार वाणिज्य-विधि विशेषज्ञ। एक गोपनीयता-विधि विशेषज्ञ। आ अलग-अलग कनिष्ठ दल।”

आदित्यक मुख बदलल नहि।

“ओ सभक संख्या हमर प्रमाण बढ़बैत वा घटबैत नहि।”

“मुदा प्रश्न बढ़त।”

“से बढ़य दिअ।”

“अहाँ चिन्तित नहि छी?”

आदित्य वातायनक बाहिर देखलनि। दिल्लीक आकाश हलुक धूसर छल।

“चिन्ता अछि। भय सेहो अछि। मुदा डरक कारण यदि हम तुलना केँ सिद्धि बना दी, तखन ओ सभकेँ जीतय लेल किछु करबाक आवश्यकता नहि पड़त।”



ओहि समय नगरक दोसर छोर पर विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे असाधारण भीड़ छल।

राघव सेठियाक पक्षक विधिक दल बढ़ा देल गेल छल। बैठकक दीर्घ कोठलीमे दीवारक एक दिस संगणकीय मानचित्रक मुद्रित प्रतिलिपि चिपकल छल। लाल वृत्त, नीला तीर, हरियर बिन्दु—राज्यक प्रस्तुतिक दृश्य भाषा आब प्रतिपक्षक परीक्षणक विषय बनि गेल छल।

नव आयल वरिष्ठ अधिवक्ता देवव्रत सेन मानचित्रक सामने ठाढ़ छलाह। हुनकर स्वर धीमा, मुदा काट स्पष्ट छल।

“ई मानचित्र देखबामे प्रभावकारी अछि,” ओ कहलनि, “मुदा प्रभाव प्रमाण नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “राज्य सेहो आब कहैत अछि जे ई परीक्षणक मानचित्र अछि, सिद्धिक नहि।”

“भाषा बदलनाइ पर्याप्त नहि। हमरा देखय पड़त—मानचित्र बनल कोना।”

संगणकीय विशेषज्ञ पद्मनाभ राय एक पृष्ठ उठेलनि। “ए आ बीक पृष्ठ-विन्यास समान। मुदा ई प्रारूप खुला विपणिमे उपलब्ध रहल अछि। सी आ डीक नाम-संरचना समान। मुदा नाम-पञ्जीकरण सेवा अलग। ए, बी आ सीक वितरण-जाल एक संस्था उपयोग करैत अछि। मुदा ओ संस्था लाखों ग्राहक केँ सेवा दैत अछि।”

देवव्रत मानचित्र पर तीन रेखा पर औंठा रखलनि।

“तखन ई तीनू रेखा हटि सकैत अछि।”

विद्यानंद बजलाह, “राज्य पहिनहि दू रेखा हलुक कऽ चुकल अछि।”

“हलुक रेखा सेहो न्यायाधीशक आँखि पर प्रभाव करैत अछि।”

कोठलीमे निस्तब्धता भेल।

देवव्रत आगाँ कहलनि, “हमर तर्क सरल रहत। उपमान जँ ज्ञानक साधन कहल जाए, तँ पहिने ई पुछल जाए—उपमानक विषय की अछि? समानता कुन गुणमे? ओ गुण सामान्य अछि कि विशिष्ट? आ समानता सँ जे निष्कर्ष उठाओल जा रहल अछि, ओ गुणक सीमा पार तँ नहि करैत?”

विद्यानंद तनिक मुस्कुरेलाह।

“अहाँ नव्य-न्याय पढ़ि आएल छी?”

देवव्रत कहलनि, “प्रतिपक्षक पद्धति बुझने बिना ओकर तर्कक सीमा कोना देखब?”

राघव सेठिया बैठकक अन्तिम आसन पर बैसल छल। ओ बहुते कम बाजैत छल। आइक चर्चा सेहो ओ चुपचाप सुनैत रहल। आखिर ओ पुछलक—

“एतवे कहब जे सभ समानता सामान्य अछि?”

विद्यानंद ओकरा दिस देखलनि।

“नहि।”

“किएक?”

“कारण जे सामान्य नहि अछि, ओकरा सामान्य कहब सेहो ओतबे अनुचित जतेक सामान्य समानता केँ स्वामित्वक प्रमाण कहब।”

राघवक भौँ तनिक सिकुड़ल। “हमर पक्ष छी कि हुनकर?”

विद्यानंदक स्वर कठोर नहि, मुदा निर्विकार छल।

“हम अहाँक विधिक पक्ष प्रस्तुत करैत छी। असत्यक नहि।”

देवव्रत सेन चुपचाप विद्यानंद दिस देखैत रहलाह। तकर बाद कहलनि—

“तखन हमर दल एक काम करत। राज्यक प्रत्येक तुलना केँ तीन श्रेणीमे बाँटब—सामान्य साम्य, विशिष्ट साम्य, आ भ्रामक साम्य। न्यायालयक सामने ई देखाएब जे कोन रेखा कुन श्रेणीमे अछि।”

राघव पाछाँ टेक लगेलक।

“आ यदि किछु विशिष्ट साम्य बचि जाए?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “तखन ओकर उत्तर प्रमाणसँ देब। भय सँ नहि।”



गृह मंत्रालयमे शिवेश्वर प्रसादक सामने दू संचिका खुलल छल। एक सर्वोच्च न्यायालयक आगामी सुनवाई सम्बन्धी। दोसर समाचार-माध्यमक प्रतिवेदन आ राजनीतिक प्रतिक्रियाक संकलन।

निज सचिव कहलनि, “मंत्री महोदय, प्रतिपक्ष चारि वरिष्ठ अधिवक्ता उतारि रहल अछि। बाह्य चर्चा ई अछि जे राज्य केँ एखन कठोर सार्वजनिक कथन देबाक चाही।”

शिवेश्वर प्रसाद दोसर संचिका बन्द कऽ देलनि।

“कठोर कथनसँ की बदलत?”

“जनधारणा।”

“न्यायालय जनधारणाक प्रबन्धन लेल नहि बैसल अछि।”

“मुदा विपक्ष कहि रहल अछि जे राज्यक अन्वेषण ढहि रहल अछि।”

मंत्री पहिल संचिका खोललनि।

“ढहैत अछि कि सुधरैत अछि—ई न्यायिक अभिलेख कहत। यदि हमर दू तुलना त्रुटिपूर्ण अछि, ओकरा हटाउ। यदि पाँच अनुमान अपूर्ण अछि, अपूर्ण लिखू। यदि एक सम्बन्ध पुष्ट अछि, केवल ओतबे कहू।”

सचिव चुप रहल।

मंत्री आगाँ बजलाह—

“एहि प्रकरणमे राज्यक प्रतिष्ठा सत्य सँ पैघ नहि। हमर काज न्यायालयक विश्वास बचेनाइ अछि। यदि हम बाहिर जीत घोषित करब आ भीतर संचिका ‘अपूर्ण’ कहत, तँ हम अपनहि पक्षक विश्वास तोड़ब।”

“महान्यायवादीक कार्यालय सँ प्रश्न आयल अछि—राज्यक मानचित्रमे दृश्य-साम्य केँ कोन विधिक स्थान देल जा रहल अछि?”

“उत्तर?”

“प्रारूप बनि रहल अछि।”

“एहन लिखू—साम्य अन्वेषणक दिशा देत, अपनहि बल पर स्वामित्व वा दोष सिद्ध नहि करत। प्रत्येक तुलना स्वतंत्र आधारक अधीन रहत।”

सचिव टिप्पणी लिखलक।

मंत्री वातायन दिस देखलनि। बाहिरक उद्यानमे दू उद्यानकर्मी एके पंक्तिमे गाछ छाँटि रहल छल। दूरसँ सभ गाछ एक जकाँ देखाइत छल; लग गेलापर एकर शाखा दोसरसँ अलग।

ओ आस्तेसँ कहलनि—

“राजनीतिमे लोक समानता देखिते निष्कर्ष पर पहुँचैत अछि। न्यायालयक धर्म विपरीत अछि—समानता देखलापर प्रश्न आरम्भ होइत अछि।”



सर्वोच्च न्यायालयमे सुनवाईक दिन सभसँ पहिने सूचीबद्ध विषय छल—राज्यक संगणकीय मानचित्रक उपयोगक सीमा।

पीठ तीन सदस्यीय छल। मध्यस्थ न्यायमूर्ति आर्या नहि, मुदा उच्च न्यायालयक आदेश सभ अभिलेखक अंग रूपेँ सामने छल। महान्यायवादी राज्यक पक्षमे उपस्थित छलाह; हुनकर संग महान्याय-अभिकर्ता, राज्य-अधिवक्ता, आदित्य आ मालिनी पाछाँ निर्धारित ठाम पर बैसल छलाह। प्रतिपक्ष दिस विद्यानंद मिश्र, देवव्रत सेन, आ अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता।

देवव्रत पहिने ठाढ़ भेलाह।

“महोदयगण, राज्य एक मानचित्र प्रस्तुत करैत अछि। मानचित्रक दृश्य प्रभाव ई अछि जे अनेक पृथक अन्तर्जाल-ठिकाना, भुगतान-पथ आ संगणकीय संकेत एक केन्द्र दिस जुटैत अछि। मुदा हम देखाएब जे ई रेखा सभमे सँ बहुतेक सामान्य सेवा-साम्य पर आधारित अछि।”

न्यायमूर्ति प्रधान पुछलनि, “राज्य मानचित्र केँ प्रमाण कहैत अछि?”

महान्यायवादी उठलाह।

“नहि, महोदय। राज्यक नवीनतम निवेदन स्पष्ट अछि—मानचित्र अन्वेषण-सहायक दृश्य संरचना अछि। जे रेखा स्वतंत्र रूपेँ पुष्ट अछि, ओकर आधार अलग देल गेल अछि। जे तुलना मात्र अछि, ओकरा तुलना रूपेँ चिन्हित कएल गेल अछि।”

देवव्रत कहलनि, “समस्या एतय अछि। एक बेर दृश्य रेखा खींचि देल गेलापर तुलना मनोगत रूपेँ सम्बन्ध बनि जाइत अछि।”

न्यायमूर्ति द्वितीय पुछलनि, “तखन अहाँ चाहैत छी मानचित्र हटाओल जाए?”

“जँ मानचित्रक प्रत्येक रेखाक स्रोत, गुण आ सीमा संग नहि देल जाए, तँ हँ।”

महान्यायवादी कहलनि, “राज्य एहि आपत्तिक एक भाग स्वीकार करैत अछि।”

प्रतिपक्ष पंक्तिमे हलुक हलचल भेल।

न्यायमूर्ति प्रधान दृष्टिकाच नीचा कऽ देखलनि। “कुन भाग?”

“दृश्य साम्य केँ अस्पष्ट श्रेणीमे राखनाइ उचित नहि। राज्य संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करय लेल तैयार अछि, जाहिमे प्रत्येक रेखा चारि चिन्हमे विभाजित होयत—स्वतंत्र रूपेँ पुष्ट सम्बन्ध, परीक्षणाधीन अनुमान, सामान्य सेवा-साम्य, आ अस्वीकृत वा अपर्याप्त साम्य।”

देवव्रत तत्क्षण बजलाह, “एहि स्वीकारोक्ति सँ हमर मूल आपत्ति सिद्ध होइत अछि।”

महान्यायवादी हुनका दिस नहि देखलनि।

“ई स्वीकारोक्ति नहि; पद्धतिक शुद्धि अछि।”

पीठक तेसर सदस्य पुछलनि, “ई भाषा राज्यक अन्वेषण अधिकारीक अछि?”

महान्यायवादी पाछाँ देखलनि। आदित्य ठाढ़ भेलाह।

“जी।”

“अहाँ मानचित्र कोना बनौलहुँ?”

आदित्य कहलनि, “प्रत्येक इकाईक प्रत्यक्ष गुण अलग सूचीबद्ध कएल गेल—जाल-नाम पञ्जीकरण, वितरण-जाल, भुगतान-सन्दर्भ, पृष्ठ-विन्यास, संगणकीय अधिदत्तांश, काल-साम्य, आ उपलब्ध सम्पर्क-चिह्न। तकर बाद गुण-साम्यक आधार पर तुलना बनल। मुदा तुलना सँ स्वामित्वक निष्कर्ष स्वतन्त्र सत्यापन बिना नहि निकालल गेल।”

न्यायमूर्ति प्रधान पुछलनि, “की पहिल संस्करणमे एहन रेखा छल जाहि पर आब अहाँ भरोसा नहि करैत छी?”

“हँ।”

“कतेक?”

“आठ रेखा हटाओल वा अलग श्रेणीमे राखल गेल।”

“किएक?”

“किएक तँ सामान्य सेवा-दाता, खुला प्रारूप, अथवा अपूर्ण अधिदत्तांशक कारण ओ साम्य विशिष्ट नहि रहल।”

न्यायालयमे फेर हलचल भेल।

देवव्रत सेन बजलाह, “महोदयगण, ई महत्वपूर्ण अछि। राज्य आठ रेखा पुनः लऽ रहल अछि।”

आदित्य पीठक अनुमति सँ उत्तर देलनि—

“हम अनुचित भार हटबैत छी। मानचित्र नहि बचबैत।”

देवव्रत घूमि कऽ हुनका दिस देखलनि।

“आ बचल रेखा सभ?”

“ओहूमे जे तुलना अछि, से तुलना। जे पुष्ट सम्बन्ध अछि, ओकर स्वतंत्र आधार अछि।”

“उदाहरण?”

महान्यायवादी बीचमे कहलनि, “जतय सार्वजनिक रूपेँ कहल जा सकैत अछि, राज्य देत।”

न्यायमूर्ति प्रधान सहमति देलनि।

आदित्य कहलनि, “एक भुगतान-सन्दर्भक क्रम दू अलग उपयोक्ता-अभिलेखमे भेटल। एहि सँ केवल ई पुष्ट होइत अछि जे दुनू अभिलेखमे एके सन्दर्भ अंक अछि। ई नहि सिद्ध होइत जे अन्तिम लाभार्थी एके व्यक्ति अछि। लाभार्थी सम्बन्धी वैधानिक उत्तर अलग प्रमाण होयत।”

“दोसर?”

“दू जाल-नामक प्रशासनिक सम्पर्कमे एके पत्र-संकेत भेटल। मुदा ओ संकेत तेसर सेवा-दाताक स्वचालित व्यवस्था सेहो भऽ सकैत अछि। अतः ओ तुलना परीक्षणाधीन अछि।”

“तेसर?”

“एक संगणकीय प्रतिबिम्बमे एहन प्रलेख भेटल जकर संरचना एक सार्वजनिक पृष्ठसँ मिलैत अछि। मुदा प्रलेखक अस्तित्व लेखकत्व सिद्ध नहि करैत।”

न्यायमूर्ति द्वितीय कहलनि, “अर्थात् अहाँ अपन मानचित्रक विरुद्ध स्वयं आपत्ति लिखने छी?”

“हँ।”

“किएक?”

“किएक तँ उपमान जँ केवल समानता देखाए, तँ भ्रम बढ़ा सकैत अछि। उपयोगी उपमान समानता संग असमानता सेहो देखबैत अछि।”

पीठ किछु क्षण मौन रहल।

देवव्रत सेन अपन कागत पलटलनि।

“महोदयगण, हम एतय एक उदाहरण देब। ए आ बी दुनू एके वितरण-जाल उपयोग करैत अछि। राज्य प्रारम्भिक अभिलेखमे एहि बात केँ सम्बन्धक संकेत कहने छल।”

महान्यायवादी कहलनि, “प्रारम्भिक। संशोधितमे ‘सामान्य सेवा-साम्य’।”

“ठीक। तखन प्रारम्भिक अनुमान अशुद्ध।”

आदित्य कहलनि, “अपूर्ण।”

देवव्रत तत्क्षण पकड़लनि—“त्रुटिपूर्ण कहबामे कठिनाई किएक?”

आदित्यक उत्तर बिना विलम्ब आयल—

“यदि निष्कर्ष छल—‘एके वितरण-जाल, अतः एके स्वामी’—तँ अशुद्ध। यदि प्रश्न छल—‘एके वितरण-जालक अतिरिक्त सम्बन्ध अछि कि नहि?’—तँ प्रश्न वैध छल।”

न्यायमूर्ति तेसर सदस्य हलुक आगाँ झुकलनि।

“ई भेद महत्वपूर्ण अछि। अन्वेषण प्रश्नक वैधता आ निष्कर्षक वैधता अलग बात अछि।”

देवव्रत चुप भेलाह, फेर कहलनि—

“मुदा राज्यक अधिकारीक मनमे जे प्रारम्भिक छवि बनल, ओ बादक परीक्षण केँ प्रभावित कऽ सकैत अछि।”

आदित्य सहमत भेलाह।

“हो सकैत अछि। एही लेल विरोधी सम्भावना लिखित रूपेँ राखल गेल अछि।”

“अहाँक विरोधी सम्भावना सभ राज्यक हितक विरुद्ध जा सकैत अछि।”

“सत्य राज्यक हितक अधीन नहि।”

कोठलीमे निस्तब्धता घनी भऽ गेल।

महान्यायवादी एक क्षण आदित्य दिस देखलनि। गृह मंत्रालयक दर्शक दीर्घामे बैसल अधिकारी सभ सेहो स्थिर रहल।

न्यायमूर्ति प्रधान आस्तेसँ कहलनि—

“ई वाक्य अभिलेखमे रहय।”



मध्याह्न अवकाशमे न्यायालयक बाह्य प्रांगणमे समाचारकर्मी सभ भीड़ कएने छल। प्रश्न एक्के छल—राज्यक मानचित्र टूटि रहल अछि, कि सुदृढ़ भऽ रहल अछि?

अनन्या कश्यप एक सहकर्मी केँ कहलनि, “दुनू शब्द त्रुटिपूर्ण अछि।”

“तखन शीर्षक की?”

“न्यायालय समानता आ स्वामित्वक बीच सीमा परखि रहल अछि।”

“ई शीर्षक नहि बिकत।”

“तखन जे बिकत से लिखू; मुदा हमर नाम नहि लगाउ।”

ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—

‘आठ रेखा हटाओल गेल—ई राज्यक पराजय कहल जा सकैत अछि, मुदा अभिलेखमे राज्य स्वयं ओ रेखा हटौलक। बचल रेखा सभक मूल्य एखन परीक्षणाधीन। न्यायालय कोनो स्वामित्व वा दोषक निष्कर्ष नहि देलक।’

ओ ठहरलीह, फेर एक पंक्ति जोड़लनि—

‘मानचित्रक रंग समाचार अछि; रंगक अर्थ प्रमाण नहि।’



दुपहरियाक सत्रमे देवव्रत सेन अपन मुख्य प्रहार आरम्भ केलनि ।

“महोदयगण, उपमानक आधार पर बनल राज्यक दृष्टिकोणमे एक गंभीर दोष अछि—ओ विशिष्ट गुण आ सामान्य गुणक भेद देर सँ करैत अछि । उदाहरणार्थ, दू भुगतान-सन्देशमे एके वाक्यांश । ओ वाक्यांश तेसर सेवा-प्रदाता द्वारा निर्धारित भऽ सकैत अछि । दू जाल-पृष्ठमे एके चित्र-स्थान । ओ खुला प्रारूपक कारण भऽ सकैत अछि । दू नाममे एके प्रत्यय । ओ विपणन-रूढिक कारण भऽ सकैत अछि । एहन साम्य सभक संचय सेहो विशिष्टता नहि बनबैत ।”

न्यायमूर्ति द्वितीय पुछलनि, “संचयी प्रभाव कखनो उपयोगी नहि?”

“उपयोगी भऽ सकैत अछि, मुदा प्रत्येक आधार यदि सामान्य अछि तँ सामान्यताक पुंज विशिष्ट स्वामित्व नहि बनबैत ।”

महान्यायवादी उत्तर देलनि—

“राज्य एहि सूत्रसँ असहमत नहि । मुदा प्रतिपक्ष एहि विपरीत अतिरेक दिस जा रहल अछि—जतय प्रत्येक साम्यक वैकल्पिक कारण सम्भव अछि, ओतय सभ साम्य निरर्थक । ई सेहो यथार्थ नहि । प्रश्न ई अछि जे अनेक स्वतंत्र गुण एके दिशा दिस जुटैत अछि कि नहि, आ ओकर वैकल्पिक कारण सभ परीक्षणमे टिकैत अछि कि नहि ।”

पीठ आदित्य केँ फेर बजौलक ।

“अहाँ एहि संचयी साम्य केँ कोना परखैत छी?”

आदित्य कहलनि, “पहिने प्रत्येक गुणक स्वतंत्र विशिष्टता । दोसर, गुण सभ परस्पर निर्भर छथि कि स्वतंत्र । तेसर, समानता उत्पन्न करय सकनिहार सामान्य कारण । चारिम, असमानता । पाँचम, बाह्य पुष्टि ।”

“असमानता किएक?”

“कारण दू वस्तु जँ पाँच गुणमे समान आ तीन निर्णायक गुणमे भिन्न हो, तँ पाँच समानता भ्रामक भऽ सकैत अछि ।”

देवव्रत बजलाह, “ठीक । ए आ बीक जाल-पृष्ठ समान, मुदा भुगतान-लाभार्थी अलग ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “यदि लाभार्थी वास्तवमे अलग आ स्वतंत्र सिद्ध हो, तँ ई असमानता सम्बन्धक परिकल्पना दुर्बल करत ।”

“आ जँ लाभार्थी नाम अलग, मुदा अन्तिम नियन्त्रण अस्पष्ट?”

“तखन निष्कर्ष स्थगित ।”

“ई अन्वेषण कतेक दिन स्थगित रहत?”

“जतेक दिन प्रमाण आवश्यक ।”

“राज्य अनन्त काल धरि शंका बनाए रखत?”

“नहि । प्रत्येक परिकल्पनाक समाप्ति-शर्त लिखल अछि ।”

न्यायमूर्ति प्रधान रुचि लेलनि । “उदाहरण?”

“यदि भुगतान-मध्यस्थक विधिसम्मत अभिलेख दू लाभार्थी संरचना पूर्णतः स्वतंत्र देखबैत अछि, आ कोनो साझा नियन्त्रणक अतिरिक्त प्रमाण नहि भेटैत अछि, तँ साझा भुगतान-नियन्त्रणक परिकल्पना बन्द । यदि नाम-पञ्जीकरणक मूल अभिलेख अलग स्वामी आ अलग भुगतान स्रोत पुष्ट करैत अछि, साझा पञ्जीकरण-नियन्त्रणक अनुमान बन्द ।”

“अर्थात् अहाँ अपन अनुमान समाप्त करबाक नियम पहिनहि लिखैत छी?”

“हँ ।”

न्यायमूर्ति प्रधान कहलनि, “ई न्यायालय लेल उपयोगी होयत। संशोधित सारणीमे प्रत्येक तुलना संग ओकर विफलता-शर्त सेहो दिअ।”

देवव्रत मुस्कुरेलाह। “महोदयगण, प्रतिपक्षक आपत्ति राज्यक मानचित्र केँ पुनर्लेखित करा रहल अछि।”

महान्यायवादी उत्तर देलनि—

“यदि पुनर्लेखन सत्यक निकट लऽ जाइत अछि, राज्य केँ आपत्ति नहि।”



सुनवाई समाप्त होएबाक बाद गृह मंत्रालयमे फेर बैठक भेल।

शिवेश्वर प्रसाद दूरदृश्य-सम्पर्क नहि, प्रत्यक्ष बैठक चाहने छलाह। ओ कहलनि—“कागत पर मुख नहि देखाइत। आइ हमरा बुझय अछि—के भयभीत अछि, के जीत घोषित करय चाहैत अछि, आ के सचमुच संचिका पढ़ने अछि।”

कोठलीमे महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयक प्रतिनिधि, विधि मंत्रालयक अधिकारी, संयुक्त निदेशक, आदित्य आ मालिनी उपस्थित छलाह।

एक अधिकारी कहलनि, “मंत्री महोदय, सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्रतिकूल अछि। आठ रेखा हटाओल गेल—ई बात समाचारमे चलि रहल अछि।”

मंत्री पुछलनि, “आठ त्रुटिपूर्ण वा अपर्याप्त रेखा हटाओल गेल?”

“हैं।”

“तखन ठीक भेल।”

“मुदा राजनीतिक रूपेँ—”

“हमरा राजनीतिक रूपेँ नहि, न्यायिक रूपेँ उत्तर चाही।”

दोसरा अधिकारी कहलनि, “प्रतिपक्षक अधिवक्ता सभ राज्यक संशोधन केँ दुर्बलता कहि रहल छथि।”

शिवेश्वर प्रसाद आदित्य दिस देखलनि।

“अहाँ की कहैत छी?”

“यदि संशोधन यथार्थ अछि तँ ओ दुर्बलता नहि। यदि पुरान रेखा त्रुटिपूर्ण छल आ हम केवल मुख बचेबाक लेल राखितहुँ, से दुर्बलता होइत।”

मंत्री माथ हिलेलनि।

“एहि बातक सार्वजनिक विज्ञप्ति नहि बनाउ। न्यायालयमे कहू, जतय आवश्यक।”

मालिनी बजलीह, “संशोधित मानचित्र तैयार भऽ रहल अछि। चारि श्रेणी, प्रत्येक रेखाक स्रोत, असमानता, वैकल्पिक कारण, आ विफलता-शर्त।”

मंत्री कहलनि, “एक पाँचम स्तम्भ जोड़।”

“की?”

“ई रेखा की सिद्ध नहि करैत अछि।”

कोठलीमे क्षण भरि मौन भेल।

आदित्यक आँखिमे हलुक चमक आयल।

“ई उपयोगी होयत।”

मंत्री आस्तेसँ कहलनि—

“लोक सभ राज्यसँ निश्चित वाक्य सुनय चाहैत अछि। मुदा एहि प्रकरणमे हमर प्रतिष्ठा एहि बातमे अछि जे जतय निश्चित नहि छी, ओतय निश्चित नहि कहू। न्यायालयक विश्वास भाषणसँ नहि, संयमसँ बनैत अछि।”



राति दस बजे मालिनी आ आदित्य फेर मानचित्रक सामने छलाह ।
एखन रेखा कम छल । मुदा प्रत्येक रेखाक कात छोट अक्षरमे पाँच बात लिखल छल—स्रोत, श्रेणी, असमानता,
वैकल्पिक कारण, विफलता-शर्त ।

मालिनी एक रेखा पर औंठा रखलनि ।

“ए आ सी । समान भुगतान-सन्दर्भ । पहिने हम मोट रेखा देबय चाहैत रही ।”

“आब?”

“मध्यम । कारण संदर्भ समान अछि, मुदा अन्तिम लाभार्थी सत्यापन प्रतीक्षित । ई रेखा साझा भुगतान-पथक
सम्भावना देखबैत अछि, साझा स्वामित्व नहि ।”

“अच्छा ।”

ओ दोसर रेखा पर गेलीह ।

“बी आ डी । पृष्ठ-विन्यास समान । मुदा खुला प्रारूप । अतः सामान्य साम्य ।”

“तीसर?”

“ए आ डीक एक प्रशासनिक सम्पर्क-संकेत समान । मुदा तेसर सेवा-दाताक स्वचालित मध्यस्थता सम्भव ।
परीक्षणाधीन ।”

आदित्य पुछलनि, “मानचित्र आब कुरूप नहि लगैत?”

मालिनी हँसलीह । “पहिने सुन्दर छल । आब सत्यक निकट अछि ।”

“कखनो-कखनो सत्य खराब रेखाचित्र होइत अछि ।”

“आ सुन्दर असत्य?”

“ओ बहुते स्पष्ट मानचित्र बनबैत अछि ।”

मालिनी गम्भीर भेलीह ।

“आदित्य बाबू, एक बात पुछी?”

आदित्य मुस्कुरेलाह । “पुछू ।”

“जँ अन्तमे ई सभ तुलना भंग भऽ जाए?”

“तखन हम जानब जे वस्तु सभ एक नहि छल ।”

“आ एते दिनक श्रम?”

“भ्रम हटेनाइ श्रमक हानि नहि ।”

मालिनी मानचित्रक अन्तिम कोनमे पाँचम स्तम्भ लिखलनि—

‘ई की सिद्ध नहि करैत अछि ।’

ओहि पंक्तिक नीचा पहिल प्रविष्टि छल—

‘साम्य = स्वामित्व नहि ।’

दोसर—

‘समान सेवा = साझा नियन्त्रण नहि ।’

तेसर—

‘काल-साम्य = कारण-सिद्धि नहि ।’

चारिम—

‘नाम-साम्य = व्यक्ति-पहिचान नहि ।’

पाँचम—

‘मानचित्र = दोषसिद्धि नहि ।’

आदित्य किछु देर तक ओ पंक्ति सभ देखैत रहलाह ।

हुनका गार्ह एन अरिकेलक ओ बैल फेर स्मरण भेल—एके रंग, एके कद, मुदा सींगक मोड़ अलग । बालकक त्रुटि ओहि दिन केवल भिन्न बैल खोलब छल । अधिकारीक त्रुटि आइ कोनो मनुष्य पर अशुद्ध अर्थ खोलि सकैत छल ।

बाहिर दिल्लीक राति भारी छल । काँचक पार हजारों इजोत एके जकाँ चमकि रहल छल । दूरसँ सभ वातायन समान । मुदा प्रत्येक वातायनक पाछाँ अलग जीवन ।

आदित्य आस्तेसँ कहलनि—

“उपमान हमरा कहैत अछि—‘ई ओकर जकाँ अछि ।’ न्याय हमरा पुछैत अछि—‘कतेक जकाँ, कुन अर्थमे, आ कतेक धरि?’”

मालिनी उत्तर देलनि—

“आ तकर बाद?”

“तकर बाद प्रमाण ।”

ओ मानचित्र मोड़ि कऽ संचिकामे राखलनि ।

बहुमूल्य पारिश्रमिक लैत अधिवक्ता सभक प्रश्न दिन भरि ओकरा काटने छल । आठ रेखा हटि गेल छल । किछु अनुमान दुर्बल भेल । मुदा जे बचल, ओकर सीमा स्पष्ट भऽ गेल ।

एहि दिन राज्य कोनो व्यक्ति पर विजय प्राप्त नहि केलक । प्रतिपक्ष सेहो पराजित नहि भेल ।

केवल नक्शा कम सुन्दर, अधिक सत्य भेल ।

आ सम्भवतः न्यायालयक विश्वासक प्रथम शर्त एतबे छल ।

029 उपमानक नक्शाक अध्याय 3

भोरक पहिल उजास खिड़की पर आवि रहल छल, मुदा आदित्य झाक सामने राखल मानचित्रमे राति एखन बाँकी छल।

काल्हक सुनवाईक बाद आठ रेखा मेटा देल गेल छल। दू रेखा पतला कएल गेल छल। तीन सम्बन्धक कात लाल अक्षरमे लिखल छल—‘स्वतंत्र सत्यापन प्रतीक्षित’। मानचित्र पहिने जतेक सघन नहि छल। मुदा आव ओकर प्रत्येक रेखाक पाछाँ एक प्रश्न छल—ई रेखा कोन प्रत्यक्ष आधार पर टाढ़ अछि?

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हाथमे तीन संचिका छल।

“आदित्य बाबू, न्यायालयक निर्देशानुसार विभाजन तैयार अछि।”

“कतेक भाग?”

“चारि। प्रथम—आह्वान-पत्रक विधिक आधार। दोसर—संगणकीय प्रतिबिम्बक निर्माण आ सत्यापन। तेसर—हैश-श्रृंखला आ अभिरक्षा-पंजी। चारिम—मानचित्रमे बचल तुलना सभक स्रोत।”

आदित्य मानचित्र दिस देखलनि।

“आ पाँचम?”

मालिनी क्षणभरि सोचलीह।

“पाँचम?”

“जे ई सभ सिद्ध नहि करैत अछि।”

मालिनी मुस्कुरेलीह। “ओ पृष्ठ हम अलग सँ तैयार कएने छी।”

“अलग नहि। प्रत्येक भागक संग राखू।”

“किएक?”

“कारण सीमा अन्तमे जोड़ल परिशिष्ट नहि। सीमा प्रमाणक भीतर बसैत अछि।”

मालिनी संचिका खोलि देलनि। पहिल पृष्ठ पर आह्वान-पत्रक क्रमांक, निर्गमन-तिथि, विधिक प्रावधान, प्राप्तकर्ताक परिचय, प्राप्तिक पुष्टि, आ उत्तरक समय अंकित छल।

आदित्य पुछलनि, “कुन आह्वान-पत्र पर विवाद अधिक अछि?”

“तीन पर। प्रतिपक्ष कहैत अछि जे प्रश्नक विस्तार आवश्यकता सँ अधिक छल।”

“हमर उत्तर?”

“जे प्रश्न वित्तीय प्रवाह, उपयोगकर्ता-पहिचान आ संगणकीय प्रवेशक सीमित विवरण धरि छल।”

आदित्य माथ हिलेलनि।

“ई उत्तर पर्याप्त नहि। देखाउ—कुन प्रश्न किएक पुछल गेल। आ जे प्रश्न बादमे अनुपयोगी सिद्ध भेल, ओकरो नुकाउ नहि।”

मालिनी पहिल संचिका फेर पलटलनि।

“एक प्रश्न छल—‘समान सहायता-सन्देश ककर निर्देश पर जारी भेल?’ बादमे स्पष्ट भेल जे ई भाषा बाह्य सेवा-दाताक पूर्वनिर्धारित प्रारूप सेहो भऽ सकैत छल।”

“तखन?”

“ओ प्रश्नक आधार आव दुर्बल।”

“लिखू—दुर्बल।”

मालिनी लिखलनि।

आदित्य कहलनि, “उपमानक पहिल परीक्षा साम्य नहि, साम्यक कारण अछि। दू घरक देवाल एके रंगक हो, ताहिसँ ई नहि सिद्ध जे दुनू घर एके मालिकक अछि। रंग एके व्यापारीक दोकान सँ आयल हो सकैत अछि। संगणकीय संसारमे सेवा-दाता ओ व्यापारी जकाँ अछि।”

मालिनी उत्तर देलनि, “आ प्रत्येक समानता पर पहिने ई पुछब—साझा कारण कोनो तेसर स्रोत तँ नहि?”

“ठीक।”

ओहि समय विधि-अधिकारी नीलाभ ठाकुर भीतर अयलाह।

“न्यायालयमे आइ मुख्य प्रश्न संगणकीय प्रतिबिम्ब पर होयत। प्रतिपक्षक विशेषज्ञ लिखित टिप्पणी देने छथि जे मूल भण्डारणक बजाय प्रतिबिम्ब पर विश्लेषण सँ प्रसंग कटि सकैत अछि।”

आदित्य सहज स्वरमे पुछलनि, “टिप्पणी यथार्थ हो सकैत अछि?”

नीलाभ क्षणभरि चुप रहलाह। “किछु स्थितिमे, हैं।”

“तखन उत्तर रक्षा नहि, प्रक्रिया होयत।”

“अर्थ?”

“हम कहब—प्रतिबिम्ब किएक बनल, कोना बनल, के बनौलक, कोन उपकरण सँ बनल, मूल वस्तु कोना सुरक्षित रहल, हैश मिलान कोना भेल, आ विश्लेषणक समय कोन अंश मूल प्रसंगसँ अलग पडि सकैत अछि। जँ सीमा अछि तँ सीमा बतायब।”

नीलाभक मुख पर तनिक राहत आयल।

“प्रतिपक्ष प्रश्न बहुते तीक्ष्ण राखत।”

“तीक्ष्ण प्रश्न सँ प्रमाण कटैत नहि, केवल आवरण कटैत अछि।”



न्यायालयक भीतर आइ वातावरण काल्हिसँ अधिक कठोर छल। अपतटीय संचालक सभक पक्षमे अधिवक्ताक दू पंक्ति छल। एक दल विधिक अधिकार पर, दोसर संगणकीय परीक्षण पर, तेसर वित्तीय सम्बन्ध पर केन्द्रित। पिछला सुनवाईमे राज्यक आठ तुलना दुर्बल ठहरलाक बाद प्रतिपक्षक आत्मविश्वास बढ़ल छल।

न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर बैसल रहलीह। हुनकर सामने काल्हिक संशोधित मानचित्रक प्रति छल।

“राज्य,” ओ कहलनि, “काल्हि अहाँ सभ आठ सम्बन्ध हटेलहुँ।”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देलनि, “जी।”

“एहि सँ हम दू बात देखैत छी। एक—प्रारम्भिक मानचित्रमे अतिविस्तार छल। दोसर—राज्य सुधार स्वीकार करैत अछि। आइ हम जानय चाहैत छी जे बचल रेखा सभक आधार की अछि।”

प्रतिपक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता तत्क्षण उठलाह।

“महोदया, हमर आग्रह एहि सँ आगाँ अछि। राज्यक पूरा मानचित्र समानताक उपर बनल अछि। समान शब्द, समान भुक्तान-सन्दर्भ, समान सेवा, समान समय। ई सभ अन्तर्जाल-व्यवस्था मे सामान्य घटना भऽ सकैत अछि। जँ आठ रेखा एक दिनमे हटि सकैत अछि, शेष रेखा पर किएक विश्वास?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “विश्वास शब्द एखन शीघ्र अछि। पहिने आधार देखब।”

महान्याय-अभिकर्ता आदित्य झा केँ संकेत देलनि।

आदित्य साक्ष्यस्थल पर पहुँचलाह। शपथक औपचारिकता पूर्ण भेल।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता प्रथम प्रश्न रखलनि—

“अहाँक मानचित्रक आधार संगणकीय प्रतिबिम्ब अछि, मूल उपकरण नहि। यथार्थ?”

“विश्लेषण सत्यापित संगणकीय प्रतिबिम्ब पर भेल। मूल उपकरण सुरक्षित अभिरक्षामे अछि।”

“तँ अहाँ मूल नहि देखैत छी?”

“अधिग्रहणक समय मूल भण्डारणक प्रत्यक्ष उपस्थिति आ विवरण अभिलेखित अछि। परीक्षण नियमित रूपेँ प्रतिबिम्ब पर कएल गेल, जाहिसँ मूलमे परिवर्तन नहि हो।”

“ई कहब आसान अछि। कोना सिद्ध करब जे प्रतिबिम्ब मूल जकाँ अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “अधिग्रहणक पूर्व आ पश्चात गणितीय हैश-मूल्य अभिलेखित अछि। मूल भण्डारण सँ बनल प्रतिबिम्बक हैश समान अछि। पुनः सत्यापनमे सेहो समानता भेटल।”

अधिवक्ता मुस्कुरेलाह।

“तँ हैश बता देत जे भीतर लिखल प्रत्येक बात सत्य अछि?”

“नहि।”

“जे संचिका जे व्यक्ति बनाएलक, सेहि व्यक्ति ओकर लेखक अछि?”

“नहि।”

“जे नाम लिखल अछि, ओ वास्तविक व्यक्ति अछि?”

“नहि।”

“जे समय अंकित अछि, ओ वास्तविक घटना-समय अछि?”

“अनिवार्य नहि।”

“तखन हैशक उपयोग की?”

आदित्यक स्वर स्थिर छल।

“ई सिद्ध करबाक सीमित प्रयोजन जे विशिष्ट संगणकीय प्रतिरूप अधिग्रहणक बाद परिवर्तित नहि भेल। ई अन्तर्वस्तुक सत्यता, लेखक, अभिप्राय वा अपराध सिद्ध नहि करैत।”

पीठ पर न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकलनि।

“ई वाक्य अभिलेखमे स्पष्ट रह्य।”

प्रतिपक्षक अधिवक्ता फेर प्रश्न कएलनि।

“आह्वान-पत्रक आधार पर जे सामग्री आयल, ओकरा सेहो अहाँ एहि मानचित्रमे जोड़लहुँ?”

“केवल सत्यापित स्रोत-सन्दर्भ सहित।”

“सत्यापित? मानि लिअ कोनो सेवा-दाता उत्तर देलक जे दू भिन्न जाल-पृष्ठ एके संगणकीय पथक उपयोग करैत छल। अहाँ ताहिसँ साझा नियन्त्रण अनुमान करब?”

“नहि।”

“किएक?”

“कारण साझा सेवा-दाता, साझा वितरण-संरचना, साझा सुरक्षा-सेवा, अथवा बाह्य ठेकेदार सेहो कारण भऽ सकैत अछि।”

“मुदा काल्हि अहाँक मानचित्रमे एहन रेखा छल।”

“छल।”

“आ हटाओल गेल।”

“हँ।”

“तँ अन्वेषण अशुद्ध छल?”

आदित्य क्षणभरि चुप रहलाह।

“प्रारम्भिक अनुमान अत्यधिक व्यापक छल। परीक्षण पर ओकर आधार अपर्याप्त भेटल, अतः हटाओल गेल।”

“ई अशुद्ध छल कि नहि?”

“ओ रूपमे टिकाऊ नहि छल।”

“हम प्रश्न दोहरबैत छी—अशुद्ध?”

“जँ ‘अशुद्ध’ सँ अहाँक अर्थ अछि जे ओकरा अन्तिम निष्कर्ष मानल जाइत तँ हँ, अशुद्ध होइत। मुदा अन्वेषणमे परीक्षणाधीन अनुमान बनब, ओकर परीक्षण होब, आ असफल भेल पर त्यागल जाएब—ई त्रुटि नुकेनाइ नहि, पद्धति अछि।”

न्यायालयमे हलुक फुसफुसाहट उठल।

न्यायमूर्ति आर्या कठोर स्वरमे कहलनि, “निस्तब्धता।”



प्रतिपक्षक दोसर अधिवक्ता उठलाह। हुनकर सामने केवल अभिरक्षा-पंजी छल।

“झा जी, मूल भण्डारण जब्त भेला सँ प्रयोगशाला पहुँचला धरि कुल कतेक हस्तान्तरण भेल?”

“चारि अभिलेखित चरण।”

“पहिल?”

“जब्ती-अधिकारी सँ मुहरबन्द अभिरक्षा-अधिकारी।”

“दोसर?”

“अभिरक्षा-अधिकारी सँ परिवहन-दल।”

“तेसर?”

“परिवहन-दल सँ केन्द्रीय भण्डार।”

“चारिम?”

“केन्द्रीय भण्डार सँ परीक्षण-प्रयोगशाला।”

“प्रत्येक चरणमे समय?”

“अभिलेखित।”

“प्रत्येक हस्ताक्षर?”

“अभिलेखित।”

“मुहर क्रमांक?”

“अभिलेखित।”

अधिवक्ता एक पृष्ठ उठेलनि।

“एतय परिवहन-दल प्राप्तिक समय 18:42 अछि, आ अगिला पृष्ठ पर निर्गमन 18:41। एक मिनट पहिने वस्तु निकलि गेल, बादमे आयल?”

न्यायालयमे फेर हलचल भेल।

आदित्य पृष्ठ देखलनि।

“ई विसंगति अछि।”

“एक मिनट?”

“हँ।”

“अभिरक्षा-शृंखला टूटल?”

“एखन एतबे कहल जा सकैत अछि जे समय-अभिलेखमे विसंगति अछि। श्रृंखला टूटल कि लेखन-त्रुटि अछि—स्वतंत्र अन्वेषण आवश्यक।”

“अहाँ पहिने किएक नहि देखलहुँ?”

“पंजीक मुख्य मिलानमे क्रमांक आ हस्ताक्षर सत्यापित भेल छल। मिनटक ई विरोध आइ प्रस्तुत तुलना मे स्पष्ट भेल।”

“तँ राज्यक परीक्षण अपूर्ण?”

“एहि बिन्दु पर, हँ।”

प्रतिपक्षक पंक्तिमे हलुक सन्तोष देखायल।

महान्याय-अभिकर्ता उठलाह।

“महोदया, राज्य एहि विसंगतिक तत्क्षण स्वतंत्र परीक्षणक आग्रह करैत अछि। जाबत परीक्षण पूर्ण नहि हो, एहि हस्तान्तरण-अवधि सम्बन्धी निष्कर्ष केँ सीमित मानल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एतय स्थगन चाहैत अछि?”

“केवल एहि विशिष्ट बिन्दु पर अल्पकालिक सत्यापन।”

प्रतिपक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “महोदया, ई फेर ओहि प्रकारक घटना अछि—पहिने विश्वास, बादमे संशोधन।”

न्यायमूर्ति आर्या हुनका दिस देखलनि।

“आ यदि संशोधन निष्पक्ष रूपेँ हो, तखन न्यायालय ओकरा दुर्बलता मानत कि विश्वसनीयता?”

अधिवक्ता उत्तर देलनि, “परिस्थिति पर निर्भर।”

“ठीक। तखन परिस्थिति परखू।”



दुपहरियाक विश्राममे मालिनी आ आदित्य न्यायालयक छोट गलियारामे ठाढ़ छलाह।

मालिनी आस्तेसँ कहलनि, “एक मिनट।”

“हँ।”

“ई पहिने किएक नहि पकठोरयल?”

“कारण हम सभ सेहो मनुष्य छी।”

“ई उत्तर न्यायालय लेल पर्याप्त नहि।”

“तँ पर्याप्त उत्तर खोजू।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह।

“मूल पंजी, प्रवेश-द्वारक समय-अभिलेख, वाहनक उपस्थिति-पंजी, भण्डारक मुहर-निरीक्षण, आ प्रयोगशालाक प्राप्ति-अभिलेख।”

“आ?”

“दुनू हस्ताक्षरकर्ताक स्वतंत्र कथन।”

“आ?”

“जँ उपलब्ध हो तँ भवनक प्रवेश-अभिलेख।”

आदित्य मुस्कुरेलाह।

“बस। उपमान एतय सेहो अछि।”

“कोना?”

“एक मिनटक विरोध देखलाक बाद हम कहि सकैत छी—ई अभिरक्षा-भंग ‘जकाँ’ देखाइत अछि। मुदा जकाँ देखेनाइ आ वास्तवमे भंग होनाइ एक नहि। दोसर स्वतंत्र चिह्न चाही।”

मालिनी कहलनि, “आ यदि स्वतंत्र चिह्न भंग दिस जाए?”

“तखन स्वीकार करब।”

“आ यदि लेखन-त्रुटि दिस?”

“तखन सेहो स्वीकार करब।”

“दुनू स्थितिमे राज्यक प्रतिष्ठा?”

आदित्य बाहिर आकाश दिस देखलनि।

“प्रतिष्ठा सत्यक सेवक हो, स्वामी नहि।”



दुपहरिया बाद न्यायालयमे महान्यायवादी स्वयं उपस्थित भेलाह। हुनका सामने राज्यक संशोधित मानचित्र, आह्वान-पत्र सूची, संगणकीय प्रतिबिम्बक सत्यापन-पत्र, आ अभिरक्षा-पंजी छल।

ओ आरम्भमे कहलनि—

“महोदया, राज्यक स्थिति सरल अछि। उपमान अन्वेषणक दिशासूचक हो सकैत अछि, मुदा उपमान स्वयं दोषसिद्धि नहि। एतय प्रत्येक तुलनाक पाछाँ स्वतंत्र स्रोत अपेक्षित अछि। जँ स्रोत दुर्बल, तुलना दुर्बल। जँ स्रोत शून्य, रेखा हटत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “आ जे एक मिनटक विसंगति भेटल?”

“ओकर परीक्षण चलि रहल अछि। राज्य ताहि समय धरि ओहि चरणक अखण्डता पर पूर्ण कथन नहि करत।”
प्रतिपक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता तत्क्षण उठलाह।

“महोदया, एहि स्वीकारोक्ति सँ स्पष्ट अछि जे सम्पूर्ण अभिरक्षा सन्दिग्ध अछि।”

महान्यायवादी शान्त स्वरमे उत्तर देलनि, “नहि। एक विशिष्ट समय-अभिलेख सन्दिग्ध अछि। सम्पूर्ण श्रृंखला सन्दिग्ध कहब एक बिन्दुसँ अधिक निष्कर्ष खींचब होयत।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“झा जी, अहाँ उपमानक भाषा उपयोग करैत छी। न्यायालय लेल सरल उदाहरण देब?”

आदित्य क्षणभरि सोचलनि।

“महोदया, गाममे दूटा बैल एके रंगक हो सकैत अछि। दूरसँ बालक दुनू कँ एके बुझि सकैत अछि। मुदा निकट गेलापर सींगक मोड़, खुरक चिह्न, चाल, रस्सीक गाँठ अलग भेटैत अछि। रंग दिशा देत; पहिचान नहि। संगणकीय मानचित्रमे समान सेवा, समान नाम, समान समय वा समान प्रारूप ओ रंग जकाँ अछि। वास्तविक सम्बन्ध लेल स्वतंत्र चिह्न चाही।”

“आ हैश?”

“ओ पहिचानक एक विशिष्ट गणितीय चिह्न अछि—किन्तु केवल संगणकीय प्रतिरूपक अखण्डता लेल। ओ मनुष्यक अभिप्राय नहि बतबैत।”

“आ अभिरक्षा-पंजी?”

“ओ वस्तुक यात्रा बतबैत अछि। यात्रा स्वच्छ रहब आवश्यक, कारण यथार्थ प्रतिरूप सेहो यदि अभिरक्षा अस्पष्ट हो तँ न्यायालयक भरोसा घटैत अछि।”

“आ आह्वान-पत्र?”

“ओ वैधानिक मार्ग बतबैत अछि जाहि सँ बाह्य स्रोतक सामग्री आयल। स्रोतक वैधानिकता सामग्रीक सत्यता स्वतः सिद्ध नहि करैत, मुदा सामग्री कोना आयल से स्पष्ट करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखैत रहलीह।



साँझ धरि एक मिनटक विसंगतिक प्रारम्भिक उत्तर आबि गेल। परिवहन-दलक हस्तलिखित पंजीमे 18:42 छल। भवनक प्रवेश-अभिलेख 18:39। केन्द्रीय भण्डारक प्राप्ति-पुस्तिका 18:47। विवादित 18:41 प्रविष्टि बादमे अंकित प्रतिलिपिमे छल। मूल दाब-प्रतिलिपि पत्र पर अंक ‘7’क उपरका भाग अधूरा छल, जाहि कारण प्रतिलिपि बनबैत समय ‘1’ पढल गेल प्रतीत होइत छल।

मालिनी अभिलेख सभ एक-एक कऽ रखलनि।

“ई लेखन-त्रुटि जकाँ अछि।”

आदित्य तत्क्षण कहलनि, “जकाँ।”

मालिनी अपन वाक्य सुधारलनि।

“लेखन-त्रुटिक सम्भावना बलवती अछि। पुष्टि लेल मूल लेखकक कथन बाँकी।”

“ठीक।”

किछु देर बाद मूल पंजी लिखनिहार अभिरक्षा-अधिकारीक कथन दूरभाषीय माध्यमँ अभिलेखित भेल। ओ कहलक जे समय 18:47 लिखल गेल छल; प्रतिलिपिक अंक अस्पष्ट भऽ गेल। कथन मात्र पर्याप्त नहि मानि, राज्य मूल दाब-प्रतिलिपि पत्रक उच्च-विशद प्रतिरूप, प्रवेश-अभिलेख, मुहर-निरीक्षण आ भण्डारक आन्तरिक क्रमांक सभ जोड़लक।

मालिनी कहलनि, “आब?”

आदित्य उत्तर देलनि, “आब हम कहि सकैत छी—विसंगतिक अधिक सम्भावित कारण प्रतिलिपि-पठन त्रुटि अछि। मुदा आदेशमे ‘सिद्ध’ शब्द हम नहि चाहब जाबत न्यायालय स्वयं मूल्यांकन नहि करय।”

“एते सावधानी?”

“ई सावधानी नहि; सीमा अछि।”



अगिला पहर न्यायालय फेर बैसल।

महान्याय-अभिकर्ता नव सामग्री प्रस्तुत केलनि। प्रतिपक्ष निरीक्षणक आग्रह केलक। न्यायालय अनुमति देलक।

प्रतिपक्षक विशेषज्ञ मूल दाब-प्रतिलिपि पत्रक प्रतिरूप देखलक।

“अंक अस्पष्ट अछि,” ओ मानलक, “मुदा सात होबाक सम्भावना अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तँ अहाँ सम्पूर्ण अभिरक्षा-श्रृंखला भंग भेल कहब?”

विशेषज्ञ उत्तर देलक, “एहि एक बिन्दुक आधार पर नहि।”

“राज्य, अहाँ सम्पूर्ण श्रृंखला निर्दोष सिद्ध भेल कहब?”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देलनि, “एहि सामग्रीक आधार पर हम एतबे कहब जे विवादित समय-अन्तरक कारण प्रतिलिपि-पठन त्रुटि होबाक प्रबल सम्भावना अछि; अन्य अभिरक्षा-सूचक ओकर संग मेल खाइत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई भाषा न्यायालय स्वीकार करैत अछि।”

ओ आदेश लिखब आरम्भ केलनि।

राज्यक संशोधित मानचित्र केवल एहि सीमा धरि विचारणीय होयत जतय प्रत्येक सम्बन्ध स्वतंत्र स्रोत सँ समर्थित अछि।

समान सेवा, समान प्रारूप, समान नाम वा काल-साम्य स्वतः साझा नियन्त्रण, साझा स्वामित्व वा अपराधक सहभागिता सिद्ध नहि करत।

संगणकीय प्रतिबिम्बक हैश-मिलान केवल प्रतिरूपक अखण्डताक एक गणितीय सूचक अछि; ई अन्तर्वस्तुक सत्यता वा मानवीय अभिप्राय सिद्ध नहि करत।

अभिरक्षा-पंजीमे भेटल समय-विसंगति सम्बन्धी सामग्रीक परीक्षण जारी रहत; एखन उपलब्ध अभिलेख ओकरा प्रतिलिपि-पठन त्रुटि होबाक प्रबल सम्भावना दिस देखबैत अछि, मुदा एहि अवलोकन केँ अन्तिम सिद्धि नहि मानल जाए।

आह्वान-पत्रक वैधानिक आधार अलग प्रश्न अछि; उत्तरमे प्राप्त सामग्रीक सत्यता आ प्रासंगिकता अलग प्रश्न।

कुनो पक्ष समानताक भाषा केँ दोषसिद्धिक भाषा बनाबय नहि पाओत।

आदित्य आदेश सुनैत रहलाह।

प्रतिपक्षक अधिवक्ता काल्हिक आठ हटाओल रेखा पर विजय चाहैत छलाह। राज्य बचल रेखा पर विजय चाहि सकैत छल। मुदा न्यायालय दुनू इच्छा सँ दूर रहि कऽ केवल माप निर्धारित करैत छल।

ओहि क्षण आदित्य केँ गार्ह एन अरिकेलक पुरान नाप याद आयल—धानक ढेरीक कात राखल बाँसक माप। बाँस न किसानक छल, न व्यापारीक। जेकर हाथमे रहय, माप ओकर नहि भऽ जाइत।

न्याय सेहो सम्भवतः एहन माप छल।



राति कार्यालयमे मालिनी संशोधित मानचित्र खोललनि।

“काल्हि आठ रेखा हटाओल गेल। आइ एक समय-विसंगति भेटल। फेर ओकर सीमा स्पष्ट भेल। अहाँ थाकल नहि छी?”

“छी।”

“तखन ई सभक अन्त कतय?”

आदित्य पृष्ठ पलटलनि।

“अन्त निर्णयमे नहि; निर्णय योग्य सामग्री धरि पहुँचनाइमे।”

मालिनी कहलनि, “हम पहिने बुझैत रही जे सुदृढ़ अन्वेषण ओहि केँ कहैत अछि जतय सभ रेखा बचि जाए।”

“नहि।”

“तँ?”

“जतय त्रुटिपूर्ण रेखा समय पर मेटि जाए, यथार्थ रेखा अपन सीमा सहित बचि जाए, आ कोनो रेखा अधिकारीक प्रतिष्ठा बचाबय लेल नहि खींचल जाए।”

मालिनी मानचित्रक कोनमे नव पंक्ति लिखलनि—

‘उपमान दिशा देत; अखण्डता आधार देत; सत्यापन भार देत।’

आदित्य पढ़लनि।

“आ अन्तिम पंक्ति?”

मालिनी स्वयं जोड़लनि—

‘प्रतिशोध प्रमाण नहि।’

आदित्यक मुख पर थाकल मुस्कान आयल।

काल्हिक सुनवाईमे प्रतिपक्षक कठोर प्रश्न छल। राज्यक त्रुटि खुलल। रेखा हटाओल गेल। एक विसंगति स्वीकार भेल। फेर स्वतंत्र सामग्री सँ ओकर कारण सीमित रूपेँ स्पष्ट भेल।

ई कोनो वीरगाथा नहि छल। कोनो शत्रु पर विजय नहि छल। कोनो अधिकारीक व्यक्तिगत जय नहि छल।

केवल ई सिद्ध भेल जे पद्धति यदि सचमुच पद्धति अछि, तँ ओ अपन पक्षक त्रुटियो केँ काटि सकैत अछि।

मानचित्र पीठिका पर पसारल छल। मालिनी ओकरा मोड़ि संचिकामे रखलनि। बाह्य अन्हारमे दिल्लीक हजारों वातायन फेर एक जकाँ चमकि रहल छल। मुदा आव दुनू बुझैत छल—दूरक साम्य केवल पहिल संकेत अछि।

पहिचानक अधिकार प्रमाण कमाइत अछि।

आ न्याय, अन्ततः, ओहि कमाइक लेखा माँगैत अछि।

030 उपमानक नक्शाक अध्याय 4

प्रभातक दिल्ली धूसर छल। रातिक हलुक वर्षाक बाद मंत्रालयक प्रांगणमे पत्थर धुलि गेल छल, मुदा वायु मे ओ माटिक गन्ध नहि छल जे आदित्य झा गार्ह एन अरिकेलक पहिल बरखा सँ जोड़ैत छलाह। एतय गन्ध सीमेण्ट, भीजल पात आ वाहनक धुआँक बीच दबि जाइत छल।

तथापि हुनकर मनमे माटि छल।

काल्हिक आदेशक प्रमाणित प्रति, संशोधित जाल-मानचित्र, हैश-श्रृंखलाक सार, आ आठ हटाओल सम्बन्धक कारण-सूची एक मोट संचिकामे रखल छल। संचिकाक उपर लाल अक्षरमे केवल एतबे लिखल गेल छल—

“तुलना प्रमाण नहि।”

गृह मंत्रालयक विधि-कक्षमे बैसबाक पहिने आदित्य ओ वाक्य फेर पढ़लनि। हुनका बुझाइत छल—ई चेतावनी प्रतिपक्ष लेल नहि, पहिने राज्य लेल अछि।



बैठकमे गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसाद, गृह सचिव, विधि मंत्रालयक प्रतिनिधि, महान्यायवादीक कार्यालयक दू अधिकारी, महान्याय-अभिकर्ताक सहायक, मालिनी कर्ण आ आदित्य उपस्थित छलाह।

दीर्घ पीठिकाक बीचमे जाल-मानचित्र पसारल छल। काल्हि धरि जे रेखा सभ किछु लोक केँ एक जालक रूपमे देखाइत छल, आइ ओहि मानचित्रमे रिक्त स्थान अधिक छल। आठ रेखा हटाओल जा चुकल छल। किछु रेखा पातल कएल गेल छल। किछुक कात प्रश्नचिह्न छल।

गृह सचिव पहिल प्रश्न केलनि, “एहि रूपमे ई मानचित्र न्यायालयक सामने राज्यक सहाय करैत अछि कि राज्यक दुर्बलता देखबैत अछि?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने महान्यायवादीक कार्यालयक अधिकारी बजलाह, “दुर्बलता लुकाओल जाए तखन ओ संकट बनैत अछि। अभिलेखमे लिखल दुर्बलता सीमा बनैत अछि।”

गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसाद मानचित्र दिस देखैत कहलनि, “हमरा राजनीतिक चित्र नहि चाही। हमरा एहन विधिक प्रस्तुति चाही जाहिमे न्यायालय पहिल दृष्टिमे बुझि सकय—राज्य की जानैत अछि, की केवल तुलना करैत अछि, आ की एखन नहि जानैत अछि।”

मालिनी अपन लेखन-पट खोललनि।

“तखन तीन श्रेणी?”

“तीन नहि,” आदित्य कहलनि, “चारि।”

सभक दृष्टि हुनका दिस उठल।

“पहिल—स्वतंत्र स्रोत सँ सत्यापित सम्बन्ध। दोसर—तुलनात्मक साम्य, जे अन्वेषणक दिशा दैत अछि। तेसर—विरोधी सम्भावना, जे साम्यक वैकल्पिक कारण देखबैत अछि। चारिम—हटाओल वा असमर्थित सम्बन्ध, जाहि पर राज्य आगाँ भरोस नहि करत।”

गृह सचिव पुछलनि, “हटाओल रेखा सेहो देखाएब?”

“हँ।”

“किएक?”

“कारण मानचित्रक विश्वसनीयता केवल बाँचल रेखासँ नहि, काटल रेखाक कारणसँ सेहो बनत।”

कोठलीमे किछु क्षण मौन रहल।

गृह मंत्री आस्ते कहलनि, “ई बात जन-वक्तव्य लेल नहि, न्यायालय लेल अछि।”

“जी,” आदित्य उत्तर देलनि।

“आ बाहिर कोनो अधिकारी ई नहि कहत जे जाल सिद्ध भऽ गेल?”

“नहि।”

“नहि कहत जे साझा सेवा साझा स्वामित्व सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

“नहि कहत जे एकहि प्रारूप एकहि संचालक सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

गृह मंत्री पीठिकापर औंठा सँ हलुक ठकठक केलनि।

“तखन रणनीति बदलल मानू।”



मंत्रालयक पुरान रणनीति एक मुख्य प्रश्नक चारूकात बनल छल—की छिटकल संगणकीय आ वित्तीय संकेत एक साझा अपतटीय जुआ-जाल दिस देखबैत अछि?

नव रणनीति प्रश्न केँ टुकठोर-टुकठोर करैत छल।

कुन सम्बन्ध प्रत्यक्ष सत्यापित अछि?

कुन केवल उपमान सँ देखाइत अछि?

कुन समानता साझा सेवा, सार्वजनिक प्रारूप, तृतीय-पक्ष प्रदाता वा सामान्य उद्योग-व्यवहार सँ सेहो उत्पन्न भऽ सकैत अछि?

कुन सम्बन्धक सत्यापन लेल अतिरिक्त वैधानिक आह्वान आवश्यक अछि?

कुन निष्कर्ष एखन कहब विधिक रूपेँ असमय होयत?

महान्याय-अभिकर्ताक सहायक कहलनि, “हमरा प्रस्तुति एहन चाही जे प्रतिपक्ष यदि एक रेखा काटि दे, तँ सम्पूर्ण संरचना नहि ढहि जाए।”

आदित्य कहलनि, “तखन संरचना रेखा पर नहि, श्रेणी पर बनय।”

मालिनी पुछलनि, “उपमानक उपयोग कतय?”

“दिशा मे।”

“सिद्धि मे नहि?”

“सिद्धि मे उपमान अकेले नहि।”

मालिनी मानचित्र पर दू बिन्दु देखौलनि।

“एतय दू भिन्न नामक जाल-पृष्ठ एक्के विन्यास-भाषा, समान भुगतान-क्रम, आ समान ग्राहक-सहायता वाक्य-विन्यास देखबैत अछि। ई की श्रेणी?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तुलनात्मक साम्य।”

“जँ दुनूक नाम-सेवक सेहो एक्के प्रदाताक हो?”

“साम्य दृढ़ होयत, मुदा स्वामित्व नहि।”

“जँ प्रशासकीय प्रवेश-पथक संरचना सेहो मिलय?”

“अन्वेषणक दिशा आरो दृढ होयत।”

“जँ एकहि संगणकीय यन्त्रमे दुनूक सम्बन्धित चिन्ह भेटय?”

“तखन प्रश्न बदलत। मुदा पहिने यन्त्रक अभिरक्षा, उपयोगकर्ता, समय, आ सामग्रीक स्रोत अलग सत्यापित होयत।”

गृह सचिव हलुक मुस्कुरेलाह।

“अहाँ एको सरल उत्तर नहि दैत छी।”

आदित्यक स्वर शांत रहल।

“सरल उत्तर यदि सामग्री सँ पैघ हो, तँ ओ उत्तर नहि, आग्रह होइत अछि।”



दुपहर धरि चारि नवी तालिका बनि गेल।

पहिल तालिका—सत्यापित सम्बन्ध।

दोसर—उपमानाधारित अन्वेषण-दिशा।

तेसर—विरोधी सम्भावना आ असाम्य।

चारिम—त्यक्त निष्कर्ष।

मालिनी चारिम तालिकाक शीर्षक पढ़ि कऽ रुकलीह।

“त्यक्त निष्कर्ष लिखब आवश्यक अछि?”

“हँ,” आदित्य कहलनि।

“ई प्रतिपक्ष हमरा विरुद्ध उपयोग करत।”

“करय दिअ।”

“अहाँ केँ चिन्ता नहि?”

“चिन्ता अछि। मुदा जँ हम अपन अशुद्ध अनुमान स्वयं नहि लिखब, तँ न्यायालयक सामने संशोधनक इतिहास अदृश्य रहत। फेर कोनो दिन ई कहल जा सकैत अछि जे राज्य केवल बचल रेखा देखौलक, काटल रेखा नुका देलक।”

मालिनी किछु देर हुनका दिस तकैत रहलीह।

“तँ संचिकामे त्रुटिक इतिहास सेहो प्रमाणक शुचिता अछि?”

“त्रुटि प्रमाण नहि। त्रुटिक स्वीकार पद्धतिक शुचिता अछि।”



मंत्रालयक भीतर रणनीति बदलैत काल एक दोसर प्रश्न उठल—पुरान न्यायशास्त्रक “उपमान” केँ आधुनिक संगणकीय मानचित्रमे न्यायालयक सामने कोना कहल जाए, बिना एहि बातक कि राज्य दर्शनक प्रदर्शन करैत अछि।

विधि मंत्रालयक प्रतिनिधि एहि पर आपत्ति केलनि।

“न्यायालयमे ‘उपमान’ शब्दक दार्शनिक व्याख्या लम्बा होयत। हमरा सोझ विधिक भाषा चाही।”

आदित्य सहमत भेलाह।

“दार्शनिक नाम कहबाक आवश्यकता नहि। पद्धति रहय।”

“अर्थात्?”

“तुलना करत समय पहिने समानता लिखू। फेर असमानता। फेर साझा कारणक वैकल्पिक सम्भावना। फेर ओ तथ्य लिखू जे तुलना केँ केवल दिशा सँ आगाँ लऽ जा सकैत अछि। एतबे उपमानक अनुशासन पर्याप्त अछि।”

महान्यायवादीक कार्यालयक अधिकारी जोड़लनि, “आ प्रत्येक तुलनाक नीचा एक वाक्य—‘ई तुलना स्वतः की सिद्ध नहि करैत अछि।’”

गृह मंत्री तत्क्षण कहलनि, “ई वाक्य अनिवार्य राखू।”

गृह सचिव पुछलनि, “राज्य अपन प्रस्तुति मे स्वयं लिखत जे ओकर सामग्री की सिद्ध नहि करैत अछि?”

शिवेश्वर प्रसाद हुनका दिस मुड़लाह।

“यदि हम नहि लिखब, न्यायालय लिखत। फेर अन्तर केवल एतबे रहत जे सीमा हम सत्यनिष्ठासँ पहिने स्वीकारलहुँ कि न्यायालय हमरा बाध्य कएलक।”



बैठक समाप्त भेला पर सभ निकलि गेल, मुदा आदित्य आ मालिनी रुकल रहलाह।

खिड़कीक बाहिर वर्षा फेर आरम्भ भऽ गेल छल। काँच पर बूँद सभ एक-दोसरासँ मिलैत, फेर अलग पथ लैत नीचा खसैत छल।

मालिनी कहलनि, “ईहो उपमान हो सकैत अछि?”

आदित्य बाहिर देखलनि।

“ककर?”

“एक स्रोत जकाँ देखाइत बूँद सभक अलग पथ।”

आदित्य मुस्करेलाह।

“कविता लेल ठीक। संचिका लेल नहि।”

मालिनी हँसि पड़लीह।

“तखन अहाँ उपमानक अध्यायमे उपमान अस्वीकार कऽ रहल छी?”

“नहि। हम केवल एतबे कहैत छी जे उपमानक पहिल शत्रु आकर्षक साम्य अछि।”

“आ दोसर?”

“असाम्य न देखबाक इच्छा।”



सायंकाल आदित्यक दूरभाष बजल। गार्ह एन अरिकेल सँ माय छलीह।

“कतेक दिन सँ घर नहि अएलह।”

“काज बढ़ल अछि, माय।”

“काज त सभ दिन बढ़ले रहत। माटि कखनो स्वयं चलि कऽ नगर नहि आएत।”

आदित्य चुप रहलाह।

माय पुछलनि, “ओतय वर्षा भेल?”

“हँ।”

“एतय काल्हि राति खूब भेल। आँगनक माटि गमगमा रहल अछि। धानक रोपनीक दोसर फेरा चलि रहल अछि।”

आदित्यक आँखिक सामने बाल्यकालक खेत खुलि गेल—घुटना धरि पानि, कोमल धानक बिचड़ा, पाँकमे धँसल पएर, आ दूर सँ बाबूजीक स्वर—“माटि पकड़े बिना रोप नहि। जल्दबाजी मे रोपल पौध उपर सँ सोझ देखाइत अछि, भीतर जड़ नहि पकड़ैत।”

माय दूरभाष पर कहैत रहलीह, “अहाँक बाबूजी रहितथि तँ कहितथि—पहिने माटिक मन बुझ।”

आदित्य हलुक स्वरमे कहलनि, “ओ बात एखनहुँ काम दैत अछि।”

“दिल्लीमे माटि कतय?”

“संचिकाक बीचो-बीच।”

माय हँसलथि।

“बड़ अधिकारी बनि कऽ पहेली बाजय लगलह।”

“नहि माय। केवल धैर्य सीखि रहल छी।”

दूरभाष कटला पर आदित्य किछु देर अन्हार खिड़की दिस देखैत रहलाह।

गार्ह एन अरिकेलक माटि दिल्ली नहि आयल छल। मुदा ओकर नियम हुनकर भीतर छल—जड़ बिना सोझ रेखा केवल बाह्य रूप अछि।

जाल-मानचित्र सेहो एहन छल। उपर सँ दू रेखा सोझ देखाइत। प्रश्न ई नहि जे रेखा सुन्दर अछि। प्रश्न ई जे ओकर जड़ स्वतंत्र प्रमाणमे अछि कि नहि।



दोसर दिन मंत्रालयमे नव प्रस्तुति तैयार भेल। पुरान शीर्षक हटाओल गेल—“साझा अपतटीय जालक संरचना।”

नव शीर्षक राखल गेल—“तुलनात्मक सम्बन्धक परीक्षण-सूची।”

एहि परिवर्तन पर गृह सचिव फेर आपत्ति केलनि।

“ई शीर्षक बहुते सावधान अछि। प्रभाव घटि जाएत।”

गृह मंत्री कहलनि, “न्यायालय मे प्रभाव नहि, विश्वसनीयता चाही।”

महान्यायवादीक कार्यालयक अधिकारी पहिल पृष्ठ पढ़लनि।

“श्रेणी एक—स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित। श्रेणी दू—तुलनात्मक साम्य। श्रेणी तीन—विरोधी सम्भावना। श्रेणी चार—त्यक्त सम्बन्ध। ठीक अछि।”

मालिनी अगिला पृष्ठ खोललनि।

“एतय पहिल तुलना अछि—दू भिन्न जाल-पृष्ठक भुगतान-क्रमक साम्य।”

आदित्य पढ़लनि—

“समानता: चरणक्रम मिलैत अछि।”

“असमानता: मध्यस्थ संस्थाक नाम अलग।”

“वैकल्पिक कारण: साझा तृतीय-पक्ष संरचना सम्भव।”

“स्वतंत्र समर्थन: दू समय-अंकित अभिलेख आ एक उत्तर-पत्र।”

“ई की सिद्ध नहि करैत अछि: साझा स्वामित्व, साझा लाभार्थी, वा समान मानवीय संचालक।”

गृह मंत्री कहलनि, “एहि रूपमे राखू।”

दोसर तुलना पढ़ल गेल। तेसर। चारिम।

पाँचम पर आदित्य रुकलाह।

“ई हटाउ।”

मालिनी चौंकलीह।

“काल्हि धरि ई मध्यम साम्य छल।”

“राति नव उत्तर आयल। जे नाम-साम्य हम संरचनात्मक बुझैत रही, से सेवा-प्रदाताक स्वचालित नामकरण निकसल।”

गृह सचिव माथ पकड़ि लेलनि।

“फेर एक रेखा गेल!”

आदित्य कहलनि, “रेखा गेल नहि। अशुद्ध अर्थापन गेल।”

“राज्यक मानचित्र दिन-दिन पातल भऽ रहल अछि।”

“तखन सम्भवतः ओ सत्यक आकार दिस जा रहल अछि।”

कोठली फेर मौन भऽ गेल।



दुपहर बाद एक संवेदनशील प्रश्न आयल। किछु वरिष्ठ अधिकारी चाहैत छलाह जे मंत्रालय न्यायालयक सामने एहि बात पर बल दे कि अनेक साम्यक समष्टि अपन आपमे पर्याप्त भार बनबैत अछि, भले प्रत्येक साम्य अकेले निर्णायक नहि हो।

आदित्य एहि प्रस्ताव पर तत्क्षण असहमति नहि देलनि।

ओ कागत पर चारि वृत्त बनौलनि।

“समष्टि महत्त्वपूर्ण भऽ सकैत अछि,” ओ कहलनि, “मुदा शर्त ई जे चारू वृत्त एक्के त्रुटिक प्रतिध्वनि नहि हो।”

“स्पष्ट करू,” गृह सचिव कहलनि।

“जँ चारि साम्य एक्के साझा सेवा-प्रदाता सँ उपजल, तँ चारि स्वतंत्र कारण नहि भेल। एक कारणक चारि रूप भेल। जँ दू साम्य एक्के स्रोत-पत्रक प्रतिलिपि पर आधारित, तँ ओकरा दू स्वतंत्र समर्थन कहब अशुद्ध होयत। समष्टि तखन भार देत जखन स्रोत-स्वतंत्रता हो।”

महान्यायवादीक कार्यालयक अधिकारी तत्क्षण लिपिबद्ध केलनि।

“ई बिन्दु न्यायालयमे उपयोगी होयत—संख्या स्वतंत्रता नहि सिद्ध करैत।”

मालिनी कहलनि, “अर्थात दस समान संकेत सेहो एकहि मूल कारणक दस छाया भऽ सकैत अछि?”

“हँ।”

“आ दू स्वतंत्र संकेत कखनो दस छायासँ अधिक भार रखि सकैत अछि?”

“हँ।”

गृह मंत्री पीठिका पर पसारल मानचित्र कँ फेर देखलनि।

“तखन हमर रणनीति मानचित्र पैघ करबाक नहि, मूल स्रोत अलग करबाक अछि।”

“ठीक,” आदित्य कहलनि।



सायंकाल महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय लेल संशोधित बोध-पत्र तैयार भेल।

ओहि मे कोनो विजय-वाक्य नहि छल। कोनो “सिद्ध जाल” नहि। कोनो “एकीकृत संचालक” नहि। कोनो “निश्चित स्वामित्व” नहि।

ओहि मे केवल प्रश्न आ श्रेणी छल।

कुन साम्य स्वतंत्र रूपेँ समर्थित?

कुन साम्य साझा प्राविधिक सेवा सँ समझाओल जा सकैत अछि?

कुन सम्बन्ध केवल काल-साम्य अछि?

कुन वित्तीय मार्गक अन्तिम लाभार्थी एखन अप्रत्यक्ष?

कुन परिचाहक वास्तविक व्यक्तिसँ विधिसम्मत रूपेँ जोडल जा चुकल?

कुन सम्बन्ध पर राज्य एखन मौन रहत?

मालिनी अन्तिम पृष्ठ पर लिखलनि—

“उपमानक प्रयोजनः अन्वेषणक दिशा आ तुलनात्मक परीक्षण। उपमानक सीमाः पहचान, स्वामित्व, नियन्त्रण, अभिप्राय वा दोषक स्वतन्त्र सिद्धि नहि।”

आदित्य पढ़ि कऽ कहलनि, “ई राखू।”

गृह मंत्रीक निजी सचिव पुछलक, “माननीय मंत्री अन्तिम प्रति देखताह?”

“हँ,” गृह सचिव कहलनि।

किछु देर बाद शिवेश्वर प्रसाद फेर भीतर अएलाह। ओ अन्तिम पृष्ठ पढ़लनि, फेर कलम उठा कऽ एक पंक्ति जोडलनि—

“राज्यक प्रतिष्ठा एहि मे नहि जे ओकर पहिल धारणा सदैव यथार्थ निकलय; प्रतिष्ठा एहि मे जे नवी सामग्री पर ओ अपन धारणा सुधारय।”

ओ हस्ताक्षर नहि केलनि। केवल पृष्ठक कात अक्षर लिखलनि—“स्वीकृत सिद्धान्त।”

आदित्य ओ पंक्ति पढ़लनि।

हुनका पहिल बेर लगल जे मंत्रालयक रणनीति सचमुच बदलि गेल अछि।

राज्य आब मानचित्र बचावय नहि जा रहल छल।

ओ मानचित्रक प्रत्येक रेखा केँ परीक्षा मे पठा रहल छल।



राति नौ बजे आदित्य कार्यालय सँ निकललाह। वर्षा थमि गेल छल। सड़कक कात भीजल माटिक एक छोट पट्टी छल जतय घास उगि रहल छल। दिल्लीक बीच ओ नगण्य छल, प्रायः अदृश्य।

आदित्य एक क्षण रुकलाह।

जूता कातक भीजल माटि सँ छुइ गेल।

हुनका मायकेँ स्वर याद आयल—“माटि कखनो स्वयं चलि कऽ नगर नहि आएत।”

ओ हलुक मुस्कुरेलाह।

माटि सचमुच नहि आयल छल।

मुदा धैर्य आयल छल।

आ धैर्यक भीतर गंगेशक पुरान अनुशासन—देखल वस्तु, बुझल सम्बन्ध, तुलना, असाम्य, कारण, सीमा।

अगिला सुनवाईमे प्रतिपक्ष फेर आक्रमण करत। नव साम्य पर प्रश्न उठत। हटाओल रेखा राज्यक विरुद्ध उद्धृत होयत। महान्यायवादीक दस्ता केँ प्रत्येक वाक्य तोलय पड़त।

मुदा आब संचिकामे एक परिवर्तन भऽ चुकल छल।

ओहि मे केवल राज्यक कथा नहि छल।

ओहि मे राज्यक अपन कथापर आपत्ति सेहो लिखल छल।

आ आदित्य जानैत छलाह—जखन पक्ष अपन विरोधी सम्भावना केँ स्वयं स्थान दैत अछि, तखने न्यायालयक सामने ओकर वाक्यक भार बढ़ैत अछि।

गार्ह एन अरिकेलक माटि जकाँ—जड़ पहिने पकड़ैत अछि, हरियर पात बादमे देखाइत अछि।

उपमान दिशा देत।

असाम्य सीमा देत।

स्वतंत्र प्रमाण भार देत।

आ धैर्य—धैर्य निर्णय योग्य सत्य धरि पहुँचबाक समय देत।

031 उपमानक नक्शाक अध्याय 5

भोरक उजास दिल्लीक भवन सभक काँच पर एखन पूरा चढ़ल नहि छल। विधि मन्त्रालयक दीर्घ कोठलीमे रातिए सँ तीन संचिका राखल छल—उच्च न्यायालयक पछिला आदेश, सर्वोच्च न्यायालयमे लंबित विशेष अनुमति प्रकरणक समेकित प्रति, आ नव संशोधित तुलनात्मक जाल-मानचित्र।

मानचित्र पहिने जकाँ सघन नहि छल। अनेक रेखा हटि गेल छल। किछु बिन्दु धूसर कएल गेल छल। किछु सम्बन्धक कात लाल अक्षरमे लिखल छल—“केवल साम्य”, “स्वतंत्र पुष्टि प्रतीक्षित”, “साझा सेवा-प्रदाता सम्भव”, “स्वामित्व सिद्ध नहि”, “मानवीय परिचय असिद्ध”।

आदित्य झा सभसँ पहिने पहुँचल छलाह। ओ संचिका खोलि कऽ पहिल पृष्ठ पर हाथ रखलनि, मुदा तत्क्षण पढ़ब आरम्भ नहि केलनि। खिड़कीक बाहिर हलुक कुहासा छल। हुनका गार्ह एन अरिकेलक ओ भोर सभ याद पड़ल, जखन खेतक उपर धूसर पातल चादर पसारल रहैत छल आ दूरक गाछ सभ एक्के आकारक बुझाईत छल। नजदीक गेलापर प्रत्येक गाछ अलग—ककरो तना दू भागमे फाटल, ककरो डालि नीचा झुकल, ककरो पात घन, ककरो विरल। दूरिसँ साम्य। निकटसँ भेद।

ओ आस्ते कहलनि, “उपमानक पहिल शर्त—दूरिक समानता पर निर्णय नहि।”

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हुनकर हाथमे रातिक संशोधन-सूची छल।

“दूटा रेखा आरो हटाओल गेल अछि,” ओ कहलनि। “एक नाम-साम्य साझा लेखा-सेवा संस्थाक स्वचालित प्रविष्टि निकलल। दोसर समय-साम्य, मुदा मूल घड़ीक अन्तर आठ निमेष।”

आदित्य सूची लेलनि।

“आ स्वतंत्र पुष्टि?”

“नहि।”

“तखन हटब उचित।”

मालिनी तनिक मुस्कुरेलीह। “मानचित्र फेर पातल।”

“पातल सत्य सघन भ्रमसँ पैघ।”

ओहि समय गृह सचिव, विधि सचिव आ महान्यायवादीक कार्यालयक दू अधिकारी भीतर अयलाह। अन्तमे गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसाद पहुँचलाह।

पीठिका पर राखल संचिकाक उपर एक छोट पत्र छल।

गृह सचिव कहलनि, “माननीय मंत्रीक निर्देश अछि जे महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता कँ संशोधित तुलनात्मक बोध-पत्र औपचारिक रूपेँ पठाओल जाए। पहिल प्रतिनिधित्व स्वीकार भऽ चुकल अछि। ई नव निवेदन ओहि प्रतिनिधित्वक अन्तर्गत उपमान-आधारित प्रस्तुति पर संयुक्त विचार लेल अछि।”

आदित्य माथ हिलेलनि।

“शब्द स्पष्ट रहय,” ओ कहलनि। “एहन नहि बुझाए जे राज्य नव प्रमाण भेटबाक दावा करैत अछि।”

विधि सचिव पत्रक प्रारूप पढ़लनि—

“संगणकीय संरचना, भुगतान-पथ, काल-साम्य, प्रवेश-अभिलेख तथा सम्बद्ध स्रोत-पत्रमे देखाईत तुलनात्मक साम्यक न्यायिक प्रस्तुति—”

आदित्य बीचमे रोकलनि।

“देखाईत तुलनात्मक साम्य’क बाद लिखू—‘जकर किछु अंश स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित, किछु परीक्षणाधीन, आ किछु केवल अन्वेषण-दिशा’। नहि तँ पहिल वाक्ये भार बढ़ा देत।”

गृह मंत्री शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “जोड़ू।”

विधि सचिव कलम चलौलनि।

मालिनी मानचित्रक कात लिखल चारि श्रेणी फेर देखौलक—

“स्वतंत्र पुष्टि।”

“तुलनात्मक साम्य।”

“विरोधी सम्भावना।”

“त्यक्त सम्बन्ध।”

गृह मंत्री पुछलनि, “महान्यायवादी केँ चारू देब?”

“चारू,” आदित्य कहलनि। “त्यक्त सम्बन्ध सेहो। जँ राज्य केवल बाँचल रेखा देखाओत, तँ ई नहि बुझाएत जे कतेक रेखा परीक्षा मे टिकि नहि सकल।”

कोठलीमे एक क्षण मौन रहल।

शिवेश्वर प्रसाद आस्ते कहलनि, “राज्यक पराजित अनुमानो राज्यक अभिलेखमे रहय?”

“हँ।”

“किएक?”

“कारण न्यायालय केँ ई जानबाक अधिकार अछि जे अन्वेषण अपन त्रुटि कोना चिन्हलक। निष्कर्ष बदलनाइ दुर्बलता नहि; आधार बदलला पर निष्कर्ष नहि बदलनाइ दुर्बलता अछि।”

गृह मंत्री पत्रक अन्तिम पंक्ति पढ़लनि।

“तखन पठाउ।”

ओ हस्ताक्षर केलनि।

पत्र महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय दिस चलि गेल।



दुपहरसँ पहिने संयुक्त विचार-बैठक लेल समय भेटि गेल। महान्यायवादीक कार्यालयक दीर्घ पुस्तकालय-कोठलीमे विधिक ग्रन्थक कतार छल। बीचमे लम्बा पीठिका, जाहिपर कागतक बदला केवल छह पातल संचिका राखल छल।

महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा पहिल पृष्ठ पढ़ि कऽ कहलनि, “एहि बेर राज्य पहिने सँ अधिक सावधान अछि।”

महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर मानचित्र देखैत रहलाह।

“सावधानी पर्याप्त नहि,” ओ कहलनि। “उपमान न्यायालयमे आकर्षक होइत अछि, कारण मानचित्र आँखि केँ तत्क्षण कथा देत। एहि कारण ओकर खतरा सेहो अधिक।”

आदित्य कहलनि, “एहि लेल प्रत्येक रेखाक कात असाम्य आ सीमा लिखल अछि।”

मृणाल धर एक बिन्दु पर आँठा रखलनि।

“एतय दू जाल-पृष्ठक प्रवेश-रचना समान लिखल अछि। स्रोत?”

मालिनी उत्तर देलनि, “एक सार्वजनिक रूपेँ संरक्षित जाल-पृष्ठक पुरान प्रति, आ दोसर जब्त संगणकीय प्रतिबिम्बमे भेटल जाल-दर्शक अवशेष।”

“की दुनू प्रत्यक्ष रूपेँ एकहि मूल संहिता सँ जुड़ल?”

“नहि।”

“तखन ‘रचना-साम्य’ ठीक। ‘साझा स्रोत’ नहि।”

“ठीक।”

महान्यायवादी अगिला बिन्दु पढ़लनि।

“भुगतान-क्रमक समान चरण?”

आदित्य कहलनि, “दू भिन्न शिकायतक समय-अंक आ एक मध्यस्थ संस्थाक उत्तर-पत्र पर आधारित।”

“मध्यस्थ संस्था समान?”

“एक चरणमे समान, अन्तिम लाभार्थी एखन असिद्ध।”

“तखन न्यायालयमे वाक्य होयत—‘प्रक्रियात्मक साम्य’, नहि ‘साझा वित्तीय नियन्त्रण’।”

“हँ।”

देवव्रत सिन्हा पीठिका पर कलम रखि देलनि।

“ई याद राखू,” ओ कहलनि, “हमर पदनाम प्रमाणक भार एक रस्ती नहि बढ़ाओत। जँ हम एहन वाक्य बाजब जकर स्रोत अस्थिर अछि, न्यायालय प्रश्न हमरा पद सँ नहि, वाक्यक आधार सँ पुछत।”

गृह सचिव आस्ते कहलनि, “राजनीतिक आग्रह बहुते तीव्र अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद तत्क्षण बजलाह, “राजनीतिक आग्रह बाहिर रहत। एहि कोठलीमे केवल अभिलेख।”

महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर हुनका देखलनि।

“तखन एक नियम आरो। समाचारमाध्यम लेल अलग कथन नहि बनत जे न्यायालयमे राखल सीमित वाक्यसँ अधिक हो।”

गृह मंत्री कहलनि, “स्वीकार्य।”

बैठक आगाँ बढ़ल।

एक-एक सम्बन्धक परीक्षण भेल।

कुन साम्य सामान्य वाणिज्यिक संरचनासँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि?

कुन साम्यक मूल स्रोत स्वतंत्र अछि?

कुन साम्यक असाम्य एते पैघ जे तुलना भ्रामक भऽ जाए?

कुन बिन्दु केवल अन्वेषणक दिशा देत?

कुन बिन्दु न्यायालयमे उल्लेख योग्य, मुदा निष्कर्ष योग्य नहि?

कुन रेखा एखनहि हटबाक चाही?

तीन घण्टा बाद मानचित्र आरो पातल भऽ गेल।

मालिनी एक क्षण ओकरा देखैत रहलीह।

“पहिने भय लगैत छल जे रेखा घटि रहल अछि,” ओ आस्ते कहलनि। “आब बुझाईत अछि जे भार बढ़ि रहल अछि।”

महान्यायवादी मुस्कुरेलाह।

“जे रेखा प्रश्न सहि सकैत अछि, ओकरा मोट बनाबय आवश्यकता नहि।”



ओहि समय नगरक दोसर छोर पर विद्यानंद मिश्र अपन कक्षमे एकदम भिन्न संकटक बीच बैसल छलाह।

राघव सेठियाक प्रतिनिधि, समरजीत मेहता, सामने छल। ओ सामान्यतः मृदु स्वरमे बाजैत छल, मुदा आइ वाक्यक भीतर कठोरता छल।

“मिश्रजी, राज्य महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ फेर सक्रिय कऽ रहल अछि। ई स्पष्ट संकेत अछि जे प्रकरण राजनीतिक प्रतिष्ठासँ जुड़ि गेल।”

विद्यानंद चश्मा उतारि पीठिका पर रखलनि।

“‘राजनीतिक प्रतिष्ठा’ कोन अभिलेखसँ सिद्ध?”

समरजीत हँसल।

“सभ किछु कागत पर नहि होइत अछि।”

“तखन सभ किछु न्यायालयमे कहल सेहो नहि जा सकैत अछि।”

“हमरा कठोर प्रतिवाद चाही। कहू जे राज्यक पूरा तुलनात्मक मानचित्र पूर्वग्रह सँ बनाओल गेल।”

विद्यानंद चुप रहलाह।

समरजीत फेर कहल, “आ समाचारमाध्यममे सेहो स्पष्ट भाषा चाही—राज्यक अन्वेषण पक्षपातपूर्ण अछि।”

“‘पक्षपातपूर्ण’ शब्दक आधार?”

“हमर अनुभव।”

“अनुभव साक्ष्य नहि।”

समरजीतक मुख बदलि गेल।

“अहाँ हमर अधिवक्ता छी कि राज्यक भाषा-सुधारक?”

विद्यानंदक स्वर तनिक नीचा भेल।

“हम अहाँक विधिक प्रतिनिधि छी। एहि कारण अहाँक हितमे ओहि वाक्य केँ रोकैत छी जे न्यायालयक पहिल प्रश्न टूटि जाएत।”

“अहाँ बहुते सावधान भऽ गेल छी।”

“सावधानी पेशागत कर्तव्य अछि।”

“आ जँ हमरा एहन प्रतिनिधित्व नहि चाही?”

कोठली स्थिर भऽ गेल।

विद्यानंद ओहि वाक्यक अर्थ बुझि गेलाह। स्थायी कार्यादेश समाप्त भऽ सकैत छल। पारिश्रमिकक मुख्य स्रोत घटि सकैत छल। शैलजाक दीर्घ चिकित्सा एखन पूर्ण समाप्त नहि भेल छल। घरक संचय पहिने सँ पातल। नंदिता अपन माय लग समय दैत दैत अपन काज कम कऽ देने छलीह।

समरजीत कहल, “हमरा जीतबाक अधिवक्ता चाही।”

विद्यानंद आस्ते चश्मा फेर लगा लेलनि।

“तखन हमरा हटाबय पड़त।”

समरजीत चौकल।

“की?”

“हम न्यायालयमे एहन तथ्य नहि कहब जे अभिलेखमे नहि। विशेषाधिकारक रक्षा करब। अन्वेषणक अतिक्रमणक विरोध करब। दुर्बल उपमानक भंग करब। मुदा आधारहीन पक्षपातक आरोप नहि लबिलायल।”

“अहाँ बुझैत छी एकर अर्थ?”

“हँ।”

“हमर समूहक आन प्रकरण सेहो अहाँक कक्षसँ जा सकैत अछि।”

विद्यानंदक हाथ एक क्षण स्थिर भऽ गेल।

ओ शैलजाक औषधि-सूचीक संख्या याद केलनि। घरक लेखा। अगिला चिकित्सा-परीक्षण।

तखन ओ समरजीत दिस देखलनि।

“पेशाक गरिमा पारिश्रमिकक अनुदान पर नहि टिकैत अछि।”

समरजीत आसनसँ उठि गेल।

“हम सोचब।”

“सोचू।”

द्वार बन्द भेल।

विद्यानंद बहुते देर धरि आसन पर बैसल रहलाह।

कक्षमे केवल घड़ीक धीमा ध्वनि छल।

ओ अपन हथेली खोलि फेर बन्द केलनि। न्यायालयमे निर्भीक वाक्य कहब सहज लगैत अछि, जखन ओकर मूल्य सिद्धान्तक रूपमे हो। कठिन तखन होइत अछि, जखन सिद्धान्तक मूल्य घरक लेखामे उतरि जाए।

हुनकर चलदूरभाष कम्पित भेल। नंदिताक संदेश छल—

“मायक साँझक अन्वेषण ठीक। मुदा चिकित्सक अगिला मास आरो परीक्षण कहने छथि। अहाँ भोजन कएलहुँ?”

विद्यानंद उत्तर लिखलनि—

“एखन नहि। करब।”

किछु क्षण बाद नंदिताक दोसर संदेश आयल—

“काजक चिन्ता घर आनू, मुदा घरक चिन्ता काजमे नहि मिलाउ।”

विद्यानंद प्रदर्श-पटल नहि, संदेशक अर्थ देखैत रहलाह।

ओहि राति हुनकर सामने दू प्रकारक उपमान छल।

एक—राज्यक संगणकीय जालमे साम्य।

दोसर—मनुष्यक जीवनमे साम्य।

दुनू ठाम एकहि संकट—जे देखाइत अछि, से अनिवार्य रूपेँ ओहि कारण सँ उत्पन्न नहि।

ग्राहकक क्रोध पक्षपात सिद्ध नहि करैत।

राज्यक उच्च विधिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक षड्यन्त्र सिद्ध नहि करैत।

अनेक समान संगणकीय चिन्ह साझा स्वामित्व सिद्ध नहि करैत।

आ निजी भय पेशागत समर्पणक अन्त नहि करैत।

विद्यानंद संचिका खोललनि। उपर लिखलनि—

“उपमानक सीमा: समानता आधार हो सकैत अछि; निष्कर्ष नहि।”



अगिला भोर सर्वोच्च न्यायालयमे संक्षिप्त उल्लेखक अवसर भेटल। महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा राज्यक ओर सँ उपस्थित छलाह। महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर हुनकर कात। विद्यानंद प्रतिपक्षक ओर सँ ठाढ़।

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति पुछलनि, “राज्यक नव तुलनात्मक बोध-पत्र की नव प्रमाण अछि?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “नहि, महोदय। ई पहिने सँ अभिलेखित सामग्रीक वर्गीकृत प्रस्तुति अछि। एहि मे किछु सम्बन्ध स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित, किछु केवल तुलनात्मक, आ किछु त्यक्त अछि।”

“त्यक्त सम्बन्ध सेहो दाखिल?”

“हँ।”

“किएक?”

“जाहिसँ न्यायालय बुझि सकय जे राज्य कोन तुलना परीक्षा मे अस्वीकार केलक।”

न्यायमूर्ति विद्यानंद दिस देखलनि।

“अहाँक आपत्ति?”

विद्यानंद कहलनि, “प्रस्तुति स्वीकार्य हो सकैत अछि, मुदा प्रत्येक साम्यक संग ओकर असाम्य, स्रोत, वैकल्पिक कारण आ ई स्पष्ट वाक्य रह्य जे साम्य की सिद्ध नहि करैत अछि।”

महान्यायवादी तत्क्षण कहलनि, “राज्य सहमत।”

विद्यानंद एक क्षण हुनका देखलनि। हुनका सम्भवतः तीख प्रतिरोधक अपेक्षा छल।

पीठक दोसर न्यायमूर्ति पुछलनि, “जँ दुनू पक्ष एहि सीमा पर सहमत, तखन विवाद कतय?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “विवाद सीमा लिखबामे नहि, सीमा मानबामे होयत।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एहि कारण राज्य प्रत्येक निष्कर्षक स्रोत अलग राखत।”

न्यायमूर्ति आदेश लिपिबद्ध करौलनि—तुलनात्मक मानचित्रक उपयोग केवल अन्वेषण-दिशा, सीमित विधिक प्रस्तुति आ सत्यापित सम्बन्धक संदर्भमे; समानता मात्रसँ स्वामित्व, नियन्त्रण, अभिप्राय वा दोषक निष्कर्ष नहि; प्रत्येक प्रमुख तुलना संग स्रोत, असाम्य, वैकल्पिक कारण तथा स्वतंत्र पुष्टिक स्थिति अंकित रहत।

आदित्य पाछाँ बैसल सुनैत रहलाह।

हुनका लगल जे न्यायालय मानचित्रक रंग नहि, ओकर व्याकरण देख रहल अछि।



सुनवाईक बाद गलियारामे विद्यानंद आ आदित्य आमनेसामने पड़ि गेलाह।

दुनू किछु क्षण चुप रहलाह।

आदित्य कहलनि, “अहाँक ‘सीमा मानब’ वाक्य उचित छल।”

विद्यानंद हलुक हँसलाह।

“आ अहाँक त्यक्त सम्बन्ध दाखिल करब सेहो।”

“दुनू पक्ष एक-दोसराक प्रशंसा करय लागल तँ समाचारमाध्यम निराश होयत।”

“समाचारमाध्यमक चिन्ता अहाँ करू।”

“हम नहि करैत छी।”

दुनू हलुक मुस्कुरेलाह।

तखन आदित्य देखलनि—विद्यानंदक मुख थाकल छल।

“घर ठीक?”

विद्यानंद उत्तर देबाक पहिने क्षण भरि रुकलाह।

“ठीक शब्द बहुते पैघ अछि। चलि रहल अछि।”

आदित्य अधिक नहि पुछलनि।

विद्यानंद सेहो राज्यक संचिका विषयक अतिरिक्त प्रश्न नहि केलनि।

दुनू अपन-अपन दिशा चलि गेलाह।



साँझ मन्त्रालयमे महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयसँ संशोधित मार्गदर्शक टिप्पणी पहुँचल। पहिल पृष्ठ पर एक पंक्ति छल—

“उपमानक शक्ति परिचित आ अपरिचितक बीच सम्बन्ध खोलबामे अछि; उपमानक मर्यादा ई जे सम्बन्ध केँ पहचान नहि मानल जाए।”

मालिनी पढ़ि कऽ आदित्य दिस देखलनि।

“ई पूरा खण्डक सूत्र भऽ सकैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “सूत्र तखन उपयोगी जखन अगिला रेखा पर लागू हो।”

ओ मानचित्र खोललनि ।

एक बिन्दु एखनहु पीयर चिन्हित छल । ओकर कात लिखल—“साम्य उच्च; स्वतंत्र पुष्टि प्रतीक्षित ।”

मालिनी पुछलनि, “एकरा अगिला सुनवाई धरि रखब?”

आदित्य कहलनि, “नहि । पहिने विरोधी सम्भावना खोजू ।”

“जँ नहि भेटल?”

“तखन साम्यक भार बढ़त ।”

“आ जँ भेटल?”

“तखन रेखा बदलत ।”

मालिनी मानचित्र मोड़ि देलनि ।

राति गहराइत छल । बाहिर भवन सभक उजास एक-दोसरासँ मिलैत-जुलैत छल, मुदा आदित्य जानैत छलाह—खिड़कीक समान चौकोर उजास एहि बातक प्रमाण नहि जे भीतर एक्के जीवन चलि रहल अछि ।

गार्ह एन अरिकेलमे साँझक समय दूर-दूर घरक दीप सभ सेहो एक्के जकाँ टिमटिमाइत छल । मुदा प्रत्येक दीपक भीतर अलग परिवार, अलग चिन्ता, अलग कथा ।

उपमान मन केँ मार्ग देत ।

भेद बुद्धि केँ सीमा देत ।

प्रमाण निर्णयक भार देत ।

आ पेशाक गरिमा—ओ मनुष्य केँ एहि सभक बीच सोझ ठाढ़ रहबाक साहस देत ।

032 उपमानक नक्शाक अध्याय 6

सर्वोच्च न्यायालयक ओहि भोरक वातावरण पहिल नजरिमे पूर्व सुनवाई सभ जकाँ छल—कृष्ण वस्त्र, मोट संचिका, दबा कऽ बाजल जाइत निर्देश, पृष्ठ पलटबाक स्वर, आ प्रतीक्षाक ओ मौन जे न्यायालय आरम्भ होयबाक किछु क्षण पहिने सभक मुख पर एक्के रंग चढा दैत अछि।

मुदा आदित्य झा जानैत छलाह जे आइक प्रश्न पुरान नहि छल।

संगणकीय जाल-मानचित्र आब पर्याप्त काट-छाँट देख चुकल छल। अनेक साम्य त्यक्त, किछु सीमित, किछु स्वतंत्र पुष्टिसँ समर्थित। महान्यायवादी देवव्रत सिन्हाक सामने संशोधित बोध-पत्र खुलल छल। महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर प्रत्येक प्रमुख सम्बन्धक कात तीन शब्द लिखने छलाह—

“साम्य।”

“असाम्य।”

“प्रमाण-मूल्य।”

विद्यानंद मिश्र प्रतिपक्षक ओर सँ ठाढ़ छलाह। हुनकर संचिका पर कोनो विविधवर्णी चिन्ह नहि छल; केवल पृष्ठक कोन मोड़ल। आदित्य हुनका देखैत बुझलाह—जखन अधिवक्ता अपन प्रश्न पूरा बुझि जाइत अछि, तखन हुनका रंगक कम आवश्यकता रहैत अछि।

पीठ आयल।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति आरम्भे कहलनि, “पिछला अवसर पर हम तुलना सँ स्वामित्व वा नियन्त्रणक निष्कर्ष रोकने रही। आइ प्रश्न आरो मूलभूत अछि—शंका, आरोप आ प्रमाणक सीमा कतय अछि, खास कऽ जखन राज्य उपमानक सहायता लैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह।

“महोदय, राज्यक संशोधित प्रस्तुति एहि सीमा केँ स्पष्ट करैत अछि। समानता केवल अन्वेषण-दिशा देत; व्यक्ति-विशेषक विरुद्ध आरोप हेतु स्वतंत्र सामग्री अपेक्षित रहत।”

विद्यानंद तत्क्षण बजलाह, “कागद पर सीमा स्पष्ट अछि। व्यवहारमे राज्यक प्रश्न सभ एखनहु कखनो साम्य सँ पहचान, पहचान सँ भूमिका, आ भूमिका सँ दोष धरि एकाएक पहुँचि जाइत अछि।”

पीठक दोसर न्यायमूर्ति पुछलनि, “उदाहरण?”

विद्यानंद तीन नामक सूची खोललनि।

“मनोज महतो। रजत पाल। सुदीप घोष।”

आदित्यक दृष्टि अनायास मालिनी कर्ण दिस गेल। मालिनी पहिनेसँ तीनू साक्षीक नवीन सत्यापन-सार खोलि लेने छलीह।

न्यायमूर्ति कहलनि, “तीनू केँ क्रमशः लिअ। मुदा एक शर्त—हम मनुष्यक भावनाकेँ विधिक श्रेणी नहि बनाएब। भय, लोभ, अपराध-बोध—ई सभ कथनक परिस्थिति हो सकैत अछि; स्वतः प्रमाण नहि।”

आदित्यक मनमे एक रेखा स्पष्ट भेल।

उपमान समानता देखबैत अछि।

न्याय सीमा पुछैत अछि।



मनोज महतोक विषय पहिने उठल।

राज्यक नवीन अभिलेखमे दू बात स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित भेल छल। पहिल—ओहि सप्ताह मनोजक दूरभाष पर दू अपरिचित संख्या सँ सम्पर्क भेल छल। दोसर—दू सम्पर्कमे सँ एक संख्या ओहि विद्यालयक सार्वजनिक सूचना-पृष्ठ पर पहुँचने छल जतय मनोजक पुत्र पढ़ैत छल। मुदा ई एखन सिद्ध नहि छल जे दूरभाष करयवला व्यक्ति विद्यालयक नाम धमकी देबाक उद्देश्य सँ उपयोग केलक, अथवा ओकर सम्बन्ध कथित जुआ-जालसँ छल।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “मनोजक भयक कथन आब पूर्णतः निराधार नहि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “निराधार नहि—मुदा कारण-निर्णीत सेहो नहि।”

“राज्य सेहो एतबे कहैत अछि।”

न्यायमूर्ति मालिनी द्वारा तैयार सार देखलनि।

“एतय लिखल अछि—‘भयक परिस्थिति आंशिक रूपेँ पुष्ट; स्रोत-परिचय अपुष्ट; जाल-संबंध अपुष्ट।’ ई भाषा ठीक अछि।”

विद्यानंद एक कागद उठेलनि।

“मुदा अन्वेषणक एक पुरान टिप्पणीमे लिखल छल—‘साक्षी पर जालक प्रत्यक्ष अनुचित प्रभाव।’”

आदित्य स्वयं उठलाह।

“ओ टिप्पणी संशोधित भऽ चुकल अछि, महोदय।”

“किएक?”

“कारण ‘जालक’ शब्द उपलब्ध सामग्रीसँ अधिक छल। भय-उत्पन्न प्रभावक अनुभूति आ किछु बाह्य परिस्थिति पुष्ट अछि; भय उत्पन्न करनिहारक परिचय आ कथित जालसँ सम्बन्ध नहि।”

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति पुछलनि, “अहाँ ई संशोधन कखन केलहुँ?”

“नव दूरभाष-अभिलेख भेटला बाद।”

“नव सामग्री तँ सम्बन्ध दृढ़ करैत छल। तखन भाषा किएक दुर्बल?”

आदित्य एक क्षण रुकलाह।

“कारण नव सामग्री भयक परिस्थिति दृढ़ करैत अछि, अपराधी परिचय नहि।”

कोठलीमे निस्तब्धता आयल।

न्यायमूर्ति माथ हिलेलनि।

“ई अन्तर दर्ज हो।”

विद्यानंद आदित्य दिस देखलनि। मुख पर विरोध छल, मुदा ओहि विरोधक भीतर स्वीकृति सेहो—एहि एक रेखा पर तऽ।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “मनोजक कथन सँ राज्य की अनुमान करैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “जे साक्षी पर बोलबामे भयक प्रभाव पड़ि सकैत अछि।”

“आ की नहि?”

“जे अमुक अभियुक्त अथवा अमुक संचालक भय उत्पन्न केलक—ई नहि।”

“ठीक। शंका एतय एक दिशा देत। आरोप हेतु व्यक्ति-संबंध चाही। सिद्धि हेतु स्वतंत्र प्रमाणक श्रृंखला।”

आदित्य टिप्पणी केलनि—तीन पायदान। एको पायदान छोड़ि कऽ उपर नहि।



रजत पालक विषय अधिक कठिन छल।

अधिकोष-अभिलेख आब पाँच अतिरिक्त भुगतान सत्यापित करैत छल। भुगतान नियमित वेतनसँ अलग छल, आ विवरणमे “कार्य-प्रोत्साहन” लिखल छल। तिथि सभ ओहि सप्ताह सभक निकट छल जतय किछु विवादित लेखा-प्रविष्टि तैयार भेल छल। मुदा प्रतिष्ठानक आन्तरिक नीति-पत्रमे सामान्य प्रोत्साहन-योजना सेहो छल, जाहिमे बिक्री, समय पर लेखा-समापन, आ विशेष परियोजना सभ लेल अतिरिक्त राशि देबाक प्रावधान छल।

राज्यक पहिल कथा सरल भऽ सकैत छल—विशेष प्रविष्टि, विशेष भुगतान, तखन अवैध पारितोषिक-जकाँ प्रोत्साहन।

उपमानक संकट एही ठाम छल।

समान काल।

समान कर्मचारी।

अतिरिक्त धन।

मुदा समानता कारण नहि।

विद्यानंद कहलनि, “राज्य पहिने एहि भुगतान केँ संदिग्ध प्रविष्टिक बदला देल राशि जकाँ देखबैत छल।”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “आब नहि। आब वर्ग ‘कारण-अनिर्णीत अतिरिक्त भुगतान’ अछि।”

“तखन राज्यक अनुमान गिरल?”

“एक रूपमे गिरल; दोसर रूपमे परीक्षा जारी अछि।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “भेद?”

मृणाल धर कहलनि, “पहिने निकटता केँ कारण मानबाक प्रवृत्ति छल। आब निकटता केवल प्रश्न उत्पन्न करैत अछि। कारण हेतु नीति-पत्र, स्वीकृति-अभिलेख, कार्य-निर्देश, आ अन्य कर्मीक तुलनात्मक भुगतान देखल जा रहल अछि।”

न्यायमूर्ति विद्यानंद दिस देखलनि।

“अहाँ?”

“हमर आपत्ति ई जे ‘संदिग्ध’ शब्दो सावधानीसँ उपयोग हो।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “स्वीकार्य। ‘असामान्य’ सेहो तखन जखन सामान्य वितरणक तुलनात्मक आधार हो। एखन ‘अतिरिक्त भुगतान’ पर्याप्त।”

आदित्य मालिनी दिस देखलनि। मालिनी अपन अभिलेखमे “असामान्य” काटि कऽ “अतिरिक्त” लिखलनि।

ओहि एक शब्दक परिवर्तन छोट छल।

मुदा कथा बदलि गेल।

आदित्य केँ गार्ह एन अरिकेलक हाट स्मरण पड़ल—दू बैल-रथ एक्के समय चौक पर पहुँचत तँ ई सिद्ध नहि जे दुनूक यात्रा एक्के गामसँ आरम्भ भेल। समय साम्य दिशा पुछबैत अछि; मूल अलग सेहो भऽ सकैत अछि।

न्यायमूर्ति कहलनि, “रजत पर लोभक आरोप?”

विद्यानंद कहलनि, “मोर पक्ष कहैत अछि राज्य ओकरा लोभी मानि कथनक अर्थ बदललक।”

आदित्य उठलाह।

“अन्वेषण-दैनिकीमे ‘आर्थिक प्रेरणा सम्भव’ लिखल छल, ‘लोभी’ नहि।”

“दुनूमे अन्तर की?” न्यायमूर्ति पुछलनि।

“पहिल कथन परिस्थिति विषयक परीक्षण अछि। दोसर व्यक्ति-चरित्रक निर्णय।”

“आ न्यायालय दोसर नहि करत।”

रजतक नामक सामने आदेश-पत्र पर लिखल गेल—अतिरिक्त भुगतान सत्यापित; भुगतानक कारण विवादित; कथन-परिवर्तन सत्यापित; कथन-परिवर्तनक कारण अपुष्ट; लोभ व्यक्ति-चरित्रक सिद्ध तथ्य नहि।

मालिनी आस्ते उसाँस छोड़लनि।
तथ्य कम नहि भेल छल।
तथ्यक सीमा स्पष्ट भेल छल।



सुदीप घोषक विषय उठैत वातावरण बदलि गेल।
ओकर पुरान दैनिकी पर कागत-विज्ञान परीक्षण भऽ चुकल छल। स्याहीक आयु निश्चित तिथि नहि दैत छल, मुदा किछु प्रविष्टि एक्के कालखंडमे लिखल बुझाइट छल। तीन तिथि यात्रा-अभिलेखसँ मेल खाइत छल। चौठ तिथि अबो असंगत। भोजनालयक एक भुगतान-अभिलेख सुदीपक उपस्थितिक समर्थन करैत छल। मुदा “आर.एस.” नामक व्यक्तिक परिचय एखनहु अनिश्चित।

सुदीप न्यायालयमे प्रत्यक्ष उपस्थित नहि छल; ओकर शपथ-पत्र आ पूर्व कथनक सार सामने छल।

शपथ-पत्रमे एक वाक्य लिखल छल—

“हमरा अपन सावधानीहीनताक अपराध-बोध अछि।”

विद्यानंद ओकरा पढ़लनि।

“राज्य एहि अपराध-बोध केँ की मानैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “मानवीय परिस्थिति।”

“दोषक स्वीकृति?”

“नहि।”

“षड्यन्त्रक ज्ञान?”

“नहि।”

“तखन महत्व?”

आदित्य केँ उत्तर देबाक संकेत भेटल।

“अपराध-बोधक कारण बुझबाक आवश्यकता अछि। ओ ककर बात पर पछताइत अछि—कागद पढ़ने बिना हस्ताक्षर, बैठकमे मौन रहब, शंकास्पद परिस्थिति बादमे बुझब, वा वास्तविक अवैध काजक ज्ञान—एहि सभमे भेद अछि। भावना एक, कारण अनेक।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “उपमान?”

आदित्य उत्तर देलनि, “एक्के भाव अनेक कारणसँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि। केवल भावक साम्यसँ कारणक समानता सिद्ध नहि।”

“उदाहरण?”

“निर्दोष मनुष्य सेहो एतय पछता सकैत अछि जे ओ सावधान नहि छल। दोषी मनुष्य सेहो पछता सकैत अछि। आ कखनो दोषी मनुष्य पछताइतो नहि। अपराध-बोध आ विधिक दोषक व्याप्ति निश्चित नहि।”

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति कहलनि, “तखन न्यायालय अपराध-बोध केँ अपराधक उपमान नहि बनाएत।”

विद्यानंद पहिल बेर हलुक मुस्कुरेलाह।

“एहि पंक्ति पर हम पूर्ण सहमत छी।”

सुदीपक “आर.एस.” उल्लेख पर बहस फेर उठल। राज्यक एक सहायक अधिकारी पूर्व टिप्पणीमे “राघव सेठिया सम्भावित” लिखने छल।

विद्यानंद प्रश्न केलनि, “आधार?”

मालिनी द्वारा तैयार नवीन सार सामने आयल—नामाक्षर-साम्य, काल-साम्य, किछु सम्पर्क-साम्य; मुदा प्रत्यक्ष पहचान नहि, स्वतन्त्र दृश्य प्रमाण नहि, स्थान-उपस्थिति अपुष्ट।

आदित्य स्वयं कहलनि, “एहि आधार पर व्यक्ति-परिचय लिखब उचित नहि।”

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “राज्य टिप्पणी हटबैत अछि?”

“हँ।”

विद्यानंद कहलनि, “पूरा?”

आदित्य उत्तर देलनि, “मूल अभिलेख नहि मेटत। ओकर कात संशोधन-टिप्पणी रहत—‘अपर्याप्त आधार; व्यक्ति-परिचय निष्पन्न नहि।’”

पीठ संतुष्ट देखायल।

“इतिहास मेटब नहि, त्रुटि नुकाउ नहि, सुधार स्पष्ट राखू।”

आदित्यक भीतर किछु स्थिर भेल।

ई न्यायालय केवल अपराधक प्रश्न नहि पुछैत छल।

ई अभिलेखक चरित्र पुछैत छल।



मध्याह्न विश्राममे मालिनी न्यायालयक सीढ़ीक कात आदित्यक संग ठाढ़ छलीह।

“हमरा एक बात आव स्पष्ट बुझाईत अछि,” ओ कहलनि।

“की?”

“पहिने हम सोचैत रही—जतेक साम्य, ततेक दृढ़ कथा।”

“आब?”

“जतेक साम्य, ततेक अधिक प्रश्न; मुदा जँ असाम्यक उत्तर नहि, तँ कथा दुर्बल।”

आदित्य कहलनि, “आ जँ स्वतंत्र पुष्टि?”

“तखन साम्यक किछु भाग सम्बन्ध बनि सकैत अछि।”

“आ सम्बन्ध?”

“दोष नहि।”

आदित्य हँसलाह।

“ठीक।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह। फेर कहलनि, “मनोज, रजत, सुदीप—तीनू भय, धन, पछतावा बीच बदलल। हमरा कखनो-कखनो लगैत अछि मनुष्यक कथन संगणकीय अभिलेखसँ अधिक कठिन।”

“कारण संगणकीय अभिलेख सेहो मनुष्य बनबैत अछि।”

“मुदा ओकरा भय नहि लगैत।”

“ओकर स्रोत केँ लगैत अछि।”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य जोड़लनि, “अभिलेख निर्भय देखाइत अछि, मुदा ओकर निर्माण, चयन, संग्रह, व्याख्या—सभ मानवीय। एहि कारण पद्धति चाही।”

सीढ़ी पर किछु समाचारकर्मी ठाढ़ छल। एक जिज्ञासा आयल—“की राज्यक तीन प्रमुख साक्षी दुर्बल पड़ि गेल?”

आदित्य उत्तर नहि देलनि।

मालिनी सेहो नहि।

किएक तँ “दुर्बल” शब्द फेर ओहि समस्या केँ जन्म दैत—जे सीमा स्पष्ट भेल, ओकरा पराजय कहल जाए।



दुपहरियाक सुनवाईमे न्यायमूर्ति एक नव सारणी तैयार करबाक निर्देश देलनि।

चार स्तम्भ—

“कथन।”

“बाह्य पुष्टि।”

“विरोधी सम्भावना।”

“विधिक सीमा।”

मनोजक पंक्ति—

कथन: भय आ चेतावनी।

बाह्य पुष्टि: अपरिचित दूरभाष-सम्पर्क; विद्यालय-सूचनाक पहुँच।

विरोधी सम्भावना: सम्पर्कक अन्य कारण; विद्यालय-सूचना सार्वजनिक।

विधिक सीमा: धमकीदाता वा जाल-परिचय सिद्ध नहि।

रजतक पंक्ति—

कथन: अतिरिक्त भुगतान; कथनमे परिवर्तन।

बाह्य पुष्टि: पाँच भुगतान सत्यापित; प्रोत्साहन-नीति उपलब्ध।

विरोधी सम्भावना: सामान्य कार्य-प्रोत्साहन।

विधिक सीमा: भुगतानक अवैध उद्देश्य सिद्ध नहि।

सुदीपक पंक्ति—

कथन: बैठक; “आर.एस.” उल्लेख; पछतावा।

बाह्य पुष्टि: किछु तिथि आ उपस्थितिक सीमित समर्थन।

विरोधी सम्भावना: नामाक्षरक अन्य व्यक्ति; स्मृतिक त्रुटि; सामान्य व्यावसायिक बैठक।

विधिक सीमा: राघव सेठियाक परिचय, ज्ञान, सहभागिता वा दोष सिद्ध नहि।

न्यायमूर्ति सारणी पढ़ि कहलनि, “आब हमरा शंका देखाइत अछि, आरोपक सम्भावित दिशा देखाइत अछि, आ प्रमाण कतय तक अछि से सेहो। ई तीनू एक्के वाक्यमे मिलब नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदय, ई व्यवस्था हमर मुख्य आपत्तिक बड़ भाग समाधान करैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य सेहो एहि रूपमे आगाँ बढ़य चाहैत अछि।”

पीठक दोसर न्यायमूर्ति पुछलनि, “तखन अहाँ सभ एकमत?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “सीमा पर। परिणाम पर नहि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “ई पर्याप्त आरम्भ अछि।”

आदित्य मनमे सोचलनि—नव्य न्याय सम्भवतः एही ठाम जीवित होइत अछि। विरोध समाप्त करबामे नहि; विरोधक विषय स्पष्ट करबामे।



सुनवाई समाप्त होयबाक पहिने वरिष्ठ न्यायमूर्ति कहलनि, “एक बात अभिलेखमे स्पष्ट रह्य। न्यायालय एखन कोनो कथित अपतटीय जालक अस्तित्व, ओकर स्वामित्व, ओकर संचालन वा कोनो व्यक्तिक आपराधिक दोष पर अन्तिम निष्कर्ष नहि दैत अछि। हम केवल अन्वेषणक सामग्रीक वर्गीकरण, तुलना आ उपयोगक सीमा देखैत छी।”

ई वाक्य सुनि आदित्य कै निश्चिन्तता नहि, अनुशासनक भार अनुभव भेल।

किएक तँ सीमा न्यायालय देलक।

आब सीमा मानबाक उत्तरदायित्व हुनकर छल।



राति मन्त्रालयक सुरक्षित कोठलीमे मालिनी नवीन सारणी संग जाल-मानचित्र राखलनि।

किछु रेखा मोट छल।

किछु पातल।

किछु बिन्दु एक-दोसराक निकट।

किछु दूर।

आब प्रत्येक रेखाक कात छोट संकेत छल—

“सत्यापित।”

“तुलनात्मक।”

“विरोधी सम्भावना उपलब्ध।”

“परिचय अपुष्ट।”

“उद्देश्य अपुष्ट।”

“केवल अन्वेषण-दिशा।”

मालिनी कहलनि, “मानचित्र आब कम सुन्दर लगैत अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “अच्छा।”

“किएक?”

“किएक तँ सत्य प्रायः सममित नहि होइत अछि।”

मालिनी हँसलीह।

“आ कथा?”

“कथा सममित बनय चाहैत अछि।”

“अन्वेषण?”

“अन्वेषण कै वक्र रेखा सँ डरब नहि चाही।”

ओहि क्षण आदित्य कै गामक पोखरिक कात उगल घास स्मरण पड़ल। दूरसँ सभ पात एक्के जकाँ हरियर। नजदीक जाएब तँ प्रत्येकक नस अलग, किनार अलग, ऊँचाई अलग। उपमान पहिल परिचय दैत अछि; भेद दोसर दृष्टि।

मनुष्य सेहो एहनहि।

मनोजक भय रजतक भय नहि।

रजतक अतिरिक्त धन सुदीपक पछतावा नहि ।

सुदीपक पछतावा दोषक स्वीकृति नहि ।

आ तीनू केँ एक रंगमे रंगि देब साहित्यिक सरलता भऽ सकैत अछि—न्याय नहि ।

आदित्य अन्तिम टिप्पणी लिखलनि—

“शंका	प्रश्न	उत्पन्न	करैत	अछि ।
आरोप	उत्तरदायित्वक	दिशा	बतबैत	अछि ।
प्रमाण	भार	उठबैत		अछि ।
उपमान मार्ग देखबैत अछि—भार नहि ।”				

ओ कलम राखि देलनि ।

मालिनी पुछलनि, “काल्हि की?”

आदित्य संचिका बन्द केलनि ।

“विशेषाधिकारक प्रश्न फेर उठत ।”

“फेर?”

“हँ । मुदा एहि बेर जाल-मानचित्रक साम्यक संग ।”

मालिनी बुझि गेलीह—अगिला संघर्ष एहन होयत जतय तुलना, गोपनीयता आ अधिवक्ता-ग्राहक सम्बन्ध एक-दोसरासँ टकरायत ।

बाहिर राति गहरायल छल ।

भीतर मानचित्र पर अनेक रेखा ।

किछु सत्यापित ।

किछु शंकित ।

किछु त्यक्त ।

किछु एखन नामहीन ।

आ न्याय—ओ सभक बीच एहि बातक प्रतीक्षा करैत जे कोन रेखा वास्तवमे कतय धरि जाइत अछि ।

033 उपमानक नक्शाक अध्याय 7

भोरक पहिल प्रकाश दिल्लीक भवनसभक काँच पर चढ़ैत छल, मुदा आदित्य झाक मनमे रातिक गहिर अन्हार एखन बाँकी छल। मालिनी कर्ण द्वारा बनाओल संशोधित जाल-मानचित्र हुनकर सामने पसारल छल। प्रत्येक रेखाक कात आब तीन छोट चिन्ह छल—स्रोत, असाम्य, आ सीमा।

काल्हिक सुनवाईमे न्यायालय स्पष्ट कएने छल जे साम्य प्रश्न उठा सकैत अछि, मुदा साम्य अपन उत्तर नहि। आइ प्रश्न आरो कठिन छल। जाल-मानचित्रक किछु रेखा ओहि संगणकीय सामग्री धरि जाइत छल जे विद्यानंद मिश्रक विधिक कार्यालयसँ जब्त भेल छल। राज्य कहैत छल जे किछु सामग्री साधारण व्यावसायिक अभिलेख भऽ सकैत अछि; विद्यानंद कहैत छलाह जे विधिक परामर्श, ग्राहकक गोपनीय संवाद आ प्रकरण-रणनीति केँ अन्वेषणक सामान्य उत्सुकता सामने खोलल नहि जा सकैत।

मालिनी आस्तेसँ पुछलनि, “यदि एक्के प्रकारक भुगतान-सारणी दोसर उपकरणमे भेटल आ एतय सेहो, तँ साम्यक मूल्य की?”

आदित्य कहलनि, “साम्यक मूल्य एतबे जे प्रश्न उचित भऽ सकैत अछि—ई अभिलेखक प्रयोजन की छल? मुदा उत्तर एखन नहि भेटल।”

“आ यदि नामो एक्के?”

“नाम साम्य।”

“समय सेहो?”

“काल-साम्य।”

“रूपरेखा सेहो?”

“रूप-साम्य।”

मालिनी अधीर भेलीह। “तखन कतेक साम्य चाही जे सम्बन्ध मानल जाए?”

आदित्य जाल-मानचित्रक एक रेखा पर आँठा रखलनि। “साम्यक संख्या नहि, साम्यक कारण देखू। एक्के प्रारूप बजारमे बिकैत हो सकैत अछि। एक्के नाम अनेक लोकक हो सकैत अछि। एक्के समय घटनाक निकटता हो सकैत अछि। प्रश्न ई नहि जे कतेक चिन्ह मिलल; प्रश्न ई जे मिलबाक एहन कोन कारण अछि जे विरोधी सम्भावना केँ सहि नहि पाबैत।”

मालिनी चुप भेलीह।

आदित्य फेर कहलनि, “आ विशेषाधिकारक प्रश्नमे एक सीमा आरो अछि। जँ सामग्री विधिक परामर्शक अन्तर्वस्तु अछि, तँ ओकरा खोलबाक पहिने राज्य केँ केवल साम्यसँ बहुते बेसी चाही। न्यायालयक अनुमति, पृथक्करणक पद्धति, आ स्पष्ट विधिक आधार। उपमान केवाड़ी धरि लऽ जा सकैत अछि; केवाड़ी खोलबाक अधिकार नहि दैत।”



उच्च न्यायालयक कक्ष भरल छल। विद्यानंद मिश्र अपन स्थान पर शान्त ठाढ़ छलाह। हुनकर सामने दू मोट संचिका, एक पातल टिप्पणी-पुस्तिका, आ ओहि दिनक आदेशक प्रति छल। राज्यक ओरसँ देवव्रत सिन्हा उपस्थित छलाह। आदित्य पाछाँ निर्धारित स्थान पर बैसल छलाह; मालिनी हुनकर कात।

न्यायमूर्ति आर्या पहिलहि वाक्यमे सीमा खींचि देलनि।

“आइ न्यायालय कोनो व्यक्तिक दोषक प्रश्न पर नहि, बल्कि सामग्रीक वर्गीकरण आ विशेषाधिकारक सीमा पर सुनत।”

विद्यानंद प्रणाम कएने स्वरमे कहलनि, “महोदया, हमर मुख्य आपत्ति ई अछि जे राज्य तुलनात्मक जाल-मानचित्रक आधार पर विधिक कार्यालयक भीतरक सामग्री केँ सामान्य व्यावसायिक सामग्री मानि लेबय चाहैत अछि। साम्य प्रयोजन सिद्ध नहि करैत।”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “राज्य एहन सामान्य दावा नहि करैत। हमरा केवल एतबा चाही जे जे सामग्री प्रत्यक्षतः विधिक परामर्श नहि, ओकर निष्पक्ष पृथक्करण हो।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ककर द्वारा?”

“स्वतन्त्र समीक्षा-दल द्वारा, जे मूल अन्वेषण-दलसँ पृथक हो।”

“आ मूल दल केँ अन्तर्वस्तु कखन भेटत?”

“जखन समीक्षा-दल वर्गीकरण करि न्यायालयक निर्देश अनुसार अनुमति देत।”

विद्यानंद कहलनि, “मुदा वर्गीकरणक मापदण्ड की? केवल जाल-मानचित्रक साम्य?”

“नहि,” देवव्रत कहलनि। “स्थान, प्रेषक-प्राप्तकर्ता सम्बन्ध, अभिलेखक प्रयोजन, अन्तर्वस्तु, निर्माण-परिस्थिति, आ बाह्य अभिलेखक स्वतंत्र पुष्टि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकलनि। “ठीक। आब एक-एक श्रेणी पर चलू।”

राज्य पहिल सामग्री सामने रखलक—एक सारणी, जाहिमे अनेक भुगतान-सन्दर्भ छल। ओहि जकाँ एक सारणी दोसर जब्त उपकरणमे सेहो भेटल छल।

देवव्रत कहलनि, “दुनू सारणीमे अनेक स्तम्भ-साम्य अछि। काल-अवधि सेहो निकट अछि।”

विद्यानंद तत्क्षण कहलनि, “सारणी सामान्य लेखा-रूप सेहो भऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि। “अन्वेषण अधिकारी?”

आदित्य ठाढ़ भेलाह। “महोदया, राज्य एहि साम्य केँ स्वामित्व वा सहभागिताक प्रमाण नहि मानैत। ई केवल वर्गीकरणक प्रश्न उठबैत अछि। यदि अन्तर्वस्तुमे विधिक राय, प्रकरण-रणनीति वा ग्राहक-परामर्श अछि, तँ विशेषाधिकारक दावा स्वतंत्र रूपेँ देखल जाएत। यदि ई केवल पूर्वसँ विद्यमान व्यावसायिक लेखा-अभिलेख अछि, तँ केवल अधिवक्ताक कार्यालयमे उपस्थित रहबाक कारणेँ ओकर स्वरूप बदलत नहि—ई राज्यक प्रस्ताव अछि; अन्तिम निर्णय न्यायालयक।”

विद्यानंद हलुक माथ हिलेलनि। “एहि सीमित रूपमे हम आपत्ति नहि करैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अभिलेखमे रहय—स्थान निर्णायक नहि; प्रयोजन आ अन्तर्वस्तु प्रमुख। साम्य केवल प्रारम्भिक छँटाइमे सहायक, निर्णायक नहि।”

मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“उपमान = प्रवेश-दिशा, विशेषाधिकार-भंग नहि।”



दोसर सामग्री एक विद्युतीय पत्र-शृंखला छल। शीर्षक सामान्य व्यावसायिक छल, मुदा मध्य भागमे विधिक परामर्शक प्रश्न छल।

राज्य कहलकि केवल शीर्षक आ संलग्नकक नाम जाल-मानचित्रक दोसर बिन्दुसँ मिलैत अछि।

विद्यानंदक स्वर एहि बेर कठोर भेल। “एहि ठाम साम्यक आधार पर अन्तर्वस्तु खोलल गेल तँ विशेषाधिकार पहिले भंग होयत, निर्णय बादमे।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “हम मूल दलक प्रत्यक्ष पहुँच नहि माँगैत छी। स्वतन्त्र समीक्षा-दल पहिने देखत।”

विद्यानंद कहलनि, “समीक्षा-दल सेहो राज्यक अंग अछि।”

“तखन न्यायालय-नियुक्त सहायक अधिवक्ता अथवा पृथक विधिक परीक्षक?”

कक्षमे क्षण भरि निस्तब्धता रहल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आइ व्यवस्था निर्धारित करब, व्यक्ति बादमे। सिद्धान्त ई रहत—जँ अभिलेख मिश्रित अछि, तँ विधिक परामर्शक भाग प्रथमदृष्ट्या संरक्षित मानल जाएत जाबत न्यायालय अन्यथा नहि कहय। बाह्य पार्श्व-विवरण, समय, आकार, संचयन-स्थान आदि अलग प्रश्न अछि; मुदा ओकर उपयोग सेहो विधिक आधार बिना नहि।”

आदित्य सुनैत छलाह। हुनका बुझाईत छल जे न्यायालय सामग्री केँ खोलि नहि रहल अछि; सामग्रीक चारू दिस सीमा बनबैत अछि। नव्य न्यायमे वस्तु केवल वस्तु नहि—ओकर विशेषण, सम्बन्ध, आश्रय, प्रयोजन सभ अलग-अलग अवच्छेदक बनैत अछि।

मालिनी आस्ते स्वरमे पुछलनि, “आदित्य जी—” फेर स्वयं रुकलीह। “आदित्य जी, पार्श्व-विवरण साम्य जँ बहुते प्रबल हो?”

आदित्य फुसफुसा कऽ कहलनि, “तखन प्रश्न प्रबल। अधिकार स्वतः नहि।”



तेसर सामग्री पर विवाद आरो सूक्ष्म छल। एक प्रारूप-पत्र, जाहिमे विधिक कार्यालयक नाम नहि छल, मुदा भाषिक रचना एक एहन अभिलेखसँ मिलैत छल जे कथित अपतटीय जुआ-जालक एक आवरण-संस्था सँ प्राप्त भेल छल। राज्य एहि साम्य केँ महत्त्वपूर्ण मानैत छल।

विद्यानंद कहलनि, “भाषिक साम्य अधिवक्ताक लेखनक प्रमाण नहि। प्रारूप साझा हो सकैत अछि, पुरान अभिलेखसँ नकल भऽ सकैत अछि, कनिष्ठ कर्मचारी बना सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक स्वतंत्र आधार?”

देवव्रत किछु क्षण मौन रहलाह। “एखन प्रत्यक्ष स्वतंत्र आधार अपर्याप्त अछि।”

“तखन?”

“एहि बिन्दु केँ केवल परीक्षणाधीन तुलनात्मक संकेत मानल जाए।”

आदित्यक भीतर सहजता आयल। राज्यक अधिवक्ता अपन दुर्बल बिन्दु बचबय नहि चाहैत छल।

विद्यानंद कहलनि, “हमर आग्रह एतबे जे ई संकेतक आधार पर विशेषाधिकारित सामग्री धरि पहुँच नहि भेटय।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखलनि—“भाषिक साम्य मात्र, स्वतंत्र उत्पत्ति-सूत्रक पुष्टि बिना, संरक्षित अन्तर्वस्तु खोलेबाक पर्याप्त आधार नहि।”

मालिनी एहि पंक्तिक कात दू रेखा खींचलनि।

आदित्य देखलनि। “किएक?”

“किएक तँ काल्हि धरि हम भाषिक साम्य केँ बहुते महत्त्व दैत रही।”

“आइ?”

“महत्त्व अछि, मुदा सीमा सहित।”

“उपमानक पहिल शिक्षा।”

“साम्यक संग असाम्य?”

“आ दोसर—साम्यक कारण।”



मध्याह्न विश्राममे विद्यानंद गलियाराक एक शान्त कोनमे आदित्यक कात अयलाह। दुनू एक क्षण चुप रहलाह। विवादक बीच एहन मौन दुर्लभ छल।

विद्यानंद कहलनि, “झा जी, अहाँ बुझैत छी जे हमर कठोरता व्यक्तिगत नहि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “हमरा व्यक्तिगत लगितो, अभिलेखक प्रश्न अलग रहित।”

विद्यानंद हलुक मुस्कुरेलाह। “एहि कारणेँ सम्भवतः अहाँसँ बहस कठिन अछि।”

“किएक?”

“अहाँ जीतबाक भाषा कम बजैत छी।”

“अन्वेषणमे जीत शब्द शीघ्र आवि जाए तँ प्रमाण पाछाँ रहि जाइत अछि।”

विद्यानंद दीवार दिस तकलनि। “विशेषाधिकार सेहो कखनो-कखनो ढालसँ बेसी बनि जाइत अछि। ग्राहक चाहैत अछि जे अधिवक्ताक कार्यालयमे राखल सभ वस्तु संरक्षित भऽ जाए। मुदा विधिक गरिमा एहन अतिशय दावे सँ सेहो दुर्बल होइत अछि।”

आदित्य कहलनि, “तखन हमरा दुनू दिस एक्के समस्या अछि—सीमा।”

“हँ।”

“राज्यक उत्सुकताक सीमा।”

“आ विशेषाधिकारक दावाक सीमा।”

दुनू फेर मौन रहलाह। न्यायालयक भीतर घंटी बजल।



दुपहरियाक सुनवाईमे न्यायमूर्ति आर्या चार श्रेणी प्रस्तावित केलनि।

पहिल—प्रत्यक्ष विधिक परामर्श, ग्राहकक गोपनीय प्रश्न, प्रकरण-रणनीति।

दोसर—पूर्वसँ विद्यमान साधारण व्यावसायिक अभिलेख, जे विधिक परामर्श बनबाक पहिने अस्तित्वमे छल।

तेसर—मिश्रित सामग्री, जाहिमे विधिक आ अविधिक अंश एक संग अछि।

चारिम—बाह्य पार्श्व-विवरण, जकर विषय अन्तर्वस्तु नहि, बल्कि समय, संचयन, मार्ग, आकार, प्रतिलिपि-इतिहास सन तथ्य अछि।

विद्यानंद पहिल श्रेणी पर पूर्ण संरक्षण माँगलनि। राज्य सहमत भेल, अपवादक प्रश्न पर भविष्यक विधिक बहस सुरक्षित राखैत।

दोसर श्रेणी पर राज्य कहलक जे स्थान विशेषाधिकार उत्पन्न नहि करैत। विद्यानंद कहलनि जे पूर्वसँ विद्यमान अभिलेख यदि विधिक परामर्श हेतु प्रेषित भेल अछि, तँ ओकर मूल स्वतः विशेषाधिकारित नहि भऽ जाए, मुदा परामर्शक प्रसंगक खुलासा संरक्षित भऽ सकैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि भेद केँ अभिलेखमे स्पष्ट राखू।”

तेसर श्रेणी पर न्यायालय पृथक समीक्षा-व्यवस्था बनएबाक संकेत देलक।

चारिम श्रेणी पर सभसँ पैघ बहस भेल।

देवव्रत कहलनि, “पार्श्व-विवरणसँ कखनो-कखनो अभिलेखक उत्पत्ति-पथ बुझाईत अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “मुदा उत्पत्ति-पथ सेहो कखनो विधिक परामर्शक संरचना खोलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन सामान्य नियम नहि बनत। श्रेणीवार न्यायिक परीक्षण होयत।”

एहि एक वाक्यसँ राज्य केँ पूर्ण विजय नहि भेटल। विद्यानंद केँ सेहो नहि।

आदित्यक मनमे प्रश्न उठल—सम्भवतः न्यायिक संतुलनक स्वरूप एही अछि। दुनू पक्षक सुविधा आधा-अधूरा रहय, मुदा पद्धति पूर्ण होय।



सुनवाई समाप्तिक पहिने न्यायमूर्ति आर्या एक आखिरी प्रश्न पुछलनि।

“जाल-मानचित्रमे विधिक कार्यालयक बिन्दु कोना देखाओल जाएत?”

मालिनी द्वारा बनाओल मानचित्र सामने आयल। एखन तक ओहि बिन्दुक कात सामान्य रेखा छल।

आदित्य कहलनि, “महोदया, राज्य प्रस्ताव करैत अछि जे एहि बिन्दु केँ पृथक चिन्ह देल जाए—‘विशेषाधिकार समीक्षा अधीन’। एहि बिन्दुसँ निकलैत कोनो रेखा जाबत समीक्षा पूर्ण नहि हो, ताबत केवल परीक्षणाधीन मानल जाए।”

विद्यानंद तत्क्षण कहलनि, “आ जँ रेखाक आधार केवल संरक्षित अन्तर्वस्तु हो?”

“तखन मूल अन्वेषण-दल ओकर उपयोग नहि करत।”

“आ यदि बाह्य स्वतंत्र स्रोतसँ ओहि सम्बन्धक पुष्टि भऽ जाए?”

“तखन स्वतंत्र स्रोतक आधार अलग अभिलेखमे दर्ज होयत; संरक्षित अन्तर्वस्तु आधार नहि बनत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई व्यवस्था अन्तरिम रूपेँ स्वीकारल जाएत।”

ओ फेर स्पष्ट केलनि—“न्यायालय एखन कोनो कथित जालक स्वामित्व, संचालन, सहभागिता वा आपराधिक दोष पर निष्कर्ष नहि दैत अछि। आइक आदेश केवल विशेषाधिकार, पृथक्करण, तुलनात्मक संकेत आ अन्वेषणक विधिक सीमासँ सम्बन्धित अछि।”

आदित्य मनमे एहि वाक्य केँ दोहरबैत रहलाह।

सीमा।

फेर सीमा।

आ सीमा भीतर चलैत सत्यक खोज।



राति अतिथिगृह लौटि आदित्य भोजन नहि केलनि। चाह मँगेलनि, मुदा आधा कपो नहि पी सकलाह। बाहिर नगरक प्रकाश छल। भीतर मनमे गंगा किनारक एक पुरान राति खुलि गेल।

ओ बाल्यकालक स्मृति छल। वर्षाक बाद गंगा चढ़ल छल। दूरसँ दू धार एक्के रंगक देखाइत छल—एक मुख्य प्रवाह, दोसर किनारक पाछाँ बनल धीम उपधारा। बालक आदित्य पुछने छल—“दुनू एक्के गंगा?”

बाबूजी उत्तर देने छलथिन, “पानि एक्के दिसक देखाइत अछि, मुदा धारक चाल अलग। नाप बिना नहि कहू।”

आदित्य केँ तखन अर्थ नहि बुझायल छल।

आइ बुझाइत छल।

दू अभिलेख एक्के रूपक। दू भुगतान-सारणी एक्के स्तम्भक। दू विद्युतीय पत्र एक्के भाषा-जकाँ। दू जाल-नाम एक्के पद्धतिक। मुदा साम्य धारक रंग अछि; कारण धारक चाल।

गंगेश उपाध्यायक स्मृति फेर उठल—उपमान वस्तुक पूर्ण पहचान नहि, ज्ञातसँ अज्ञात दिस एक नियंत्रित सेतु। सेतु पार कएल जा सकैत अछि, मुदा सेतुएँ घर नहि।

आदित्य अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि। लिखलनि—

“साम्य प्रश्नक अधिकार दैत अछि, अधिकार-भंगक नहि।
विशेषाधिकार स्थानसँ नहि, सम्बन्ध आ प्रयोजनसँ निर्धारित होयत।
स्वतंत्र स्रोत संरक्षित अन्तर्वस्तुक स्थान नहि लेत; ओकर अपन पथ दर्ज होयत।
उपमान दिशा दैत अछि—सीमा न्याय दैत अछि।”

किछु देर ओ लिखल पंक्ति दिस तकैत रहलाह।

तखन मायक दूरभाष आयल।

“खेनाइ भेल?”

“एखन नहि।”

“फेर संचिका?”

आदित्य हँसलाह। “हँ।”

“बहुते सोचब तऽ माथ दुखत।”

“सोचब छोड़ि दी?”

“नहि। मुदा बीच-बीचमे माटि याद राख।”

दूरभाष कटला पर आदित्यक मन गार्ह एन अरिकेलक आँगन दिस चलि गेल। गंगा, माटि, आ बाबूजीक ओ
वाक्य—“नाप बिना नहि कहू।”

आधुनिक संगणकीय जाल-मानचित्रक बीच ओहि पुरान वाक्यक मूल्य कम नहि भेल छल। उलटे बढ़ि गेल
छल।

किएक तँ जे युगमे हजार रेखा एक क्षणमे खिंचल जा सकैत अछि, ओहि युगमे त्रुटिपूर्ण रेखा मेटबाक धैर्य
न्यायिक गुण बनि जाइत अछि।



आध रातिक बाद मालिनीक संदेश आयल—“संशोधित मानचित्र तैयार। विधिक कार्यालयक बिन्दु अलग
चिन्हित। संरक्षित अन्तर्वस्तु पर आधारित सभ रेखा स्थगित। स्वतंत्र स्रोतवाली रेखा पृथक।”

आदित्य उत्तर देलनि—“प्रत्येक रेखाक कात लिखू—ककर जकाँ, किएक, आ कतय धरि।”

किछु क्षण बाद मालिनी लिखलनि—“आ जे नहि कहैत अछि?”

आदित्य मुस्कुरेलाह।

“ओ सभसँ पहिने।”

बाहिर नगर शान्त भऽ रहल छल।

भीतर मानचित्र फेर बदलि रहल छल।

किछु रेखा छोट भेलीह।

किछु टूटि गेलीह।

किछु नव स्रोतसँ फेर खिंचल गेलीह।

आ एक बिन्दु—अधिवक्ताक कार्यालय—आब सामान्य बिन्दु नहि रहल। ओकर चारू कात विधिक सीमा बनल
छल।

आदित्य बुझैत छलाह—सीमा सत्यक शत्रु नहि।

कखनो-कखनो सीमा सत्य केँ एतबा स्वच्छ बनबैत अछि जे पहिने देखल साम्यक भ्रम अपन हटि जाइत
अछि।

आ अगिला प्रभात, जखन मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकी फेर न्यायालयक सामने आबत, मालिनी कै एहि भेदक आरो कठिन परीक्षा देबय पड़त।

034 उपमानक नक्शाक अध्याय 8

भोरक पहिल उजास दिल्लीक धूसर आकाश पर पसरि रहल छल, जखन मालिनी कर्ण सुरक्षित विश्लेषण-कक्षमे पहुँचलीह। पिछला राति संशोधित जाल-मानचित्र तैयार भऽ चुकल छल। विधिक कार्यालयक बिन्दु आब पृथक चिन्हित छल; संरक्षित अन्तर्वस्तु पर टिकले रेखा स्थगित; स्वतंत्र स्रोतसँ पुष्ट रेखा अलग। मुदा आइक काज मानचित्र नहि, ओकर पाछाँ नुकायल भाषा छल।

लम्बा कार्य-पट्ट पर तीन मुहरबन्द संचिका राखल छल। प्रत्येक पर पृथक क्रमांक, प्राप्ति-समय, अभिरक्षा-हस्ताक्षर, आ न्यायालयक निर्देश अंकित छल।

आदित्य झा पहिनेसँ उपस्थित छलाह।

“ई तीनू एक्के प्रकरणक?” मालिनी पुछलनि।

“एक्के प्रकरणक,” आदित्य कहलनि, “मुदा एक्के प्रकारक नहि।”

“पहिलमे की?”

“संगणकीय प्रतिरूपसँ पृथक कएल किछु अभिलेख। दोसरमे अन्वेषण-दैनिकी अंश। तेसरमे विशेषाधिकार समीक्षा-अधीन सामग्री।”

मालिनी क्षणभरि तीनू लिफाफा दिस तकलीह।

“तीनू मुहरबन्द।”

“हँ।”

“तखन न्यायालयक दृष्टिमे तीनूक समान गोपनीयता?”

आदित्य मुस्करेलाह। “एहि प्रश्नक उत्तर आइ अहाँ देब।”

मालिनी बुझि गेलीह—परीक्षा प्रारम्भ भऽ गेल छल।

“मुहर समान अछि,” ओ आस्ते कहलनि, “मुदा कारण समान हो, ई आवश्यक नहि।”

“आरो।”

“पहिलमे अभिलेखक अखण्डता वा अन्वेषणक दिशा रक्षणक कारण भऽ सकैत अछि। दोसरमे साक्षी-सुरक्षा, अन्वेषण-पद्धति, अथवा अप्रमाणित सूत्रक गोपनीयता। तेसरमे अधिवक्ता-ग्राहक विशेषाधिकार।”

आदित्य माथ हिलेलनि।

“आ यदि तीनू एक्के रंगक लिफाफामे हो?”

“रंगसँ विधिक प्रकृति नहि बदलत।”

“एतबे याद राखू। आइ न्यायालयमे बहस रंग पर नहि, कारण पर होयत।”



सुनवाई आरम्भ होइतहि विद्यानंद मिश्र ठाढ़ भेलाह।

“महोदया, पिछला आदेशक बाद पृथक्करण-प्रक्रिया भेल अछि। मुदा राज्यक नव सार-पत्रमे किछु एहन वाक्य अछि जे मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकी अंश केँ एक्के तुलनात्मक श्रृंखलामे राखैत अछि। हमर आपत्ति एहि पर अछि।”

राज्यक ओरसँ महान्याय-अभिकर्ता उपस्थित छलाह। महान्यायवादी स्वयं अगिला तिथिक मुख्य सुनवाई लेल नियत छलाह। महान्याय-अभिकर्ता शांत स्वरमे कहलनि, “राज्यक उद्देश्य कोनो मुहरबन्द अंश केँ स्वतन्त्र प्रमाणक रूपमे प्रस्तुत करब नहि। सार-पत्र केवल स्रोत-श्रेणी देखबैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “स्रोत-श्रेणी आ प्रमाण-मूल्य एक नहि। हम कागत देखब।”

न्यायालयक समक्ष एक संक्षिप्त तुलनात्मक पत्र प्रस्तुत भेल। ओहि पत्रमे चार स्तम्भ छल—
प्रत्यक्ष बाह्य स्रोत।

मुहरबन्द सत्यापित अभिलेख।

अन्वेषण-दैनिकी अर्थापन।

विशेषाधिकार समीक्षा-अधीन सामग्री।

न्यायमूर्ति आर्या पहिल पृष्ठ पढ़ि रुकलीह।

“एहि पंक्तिमे लिखल अछि—‘साम्य निरन्तर अछि।’ साम्य कोन दू वस्तु बीच?”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देलनि, “महोदया, सार्वजनिक रूपेँ उपलब्ध जाल-पृष्ठ विन्यास आ जब्त संगणकीय प्रतिरूपमे भेटल एक प्रारूप बीच।”

“तखन अन्वेषण-दैनिकी एतय किएक सूचीबद्ध?”

राज्यक अधिवक्ता उत्तर देबाक लेल उठलाह, मुदा आदित्य पाछाँसँ कागत पर किछु लिखि हुनका देलनि। अधिवक्ता पढ़ि कहलनि, “दैनिकीमे एहि साम्य पर अन्वेषकक टिप्पणी अछि। साम्यक स्रोत दैनिकी नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन सार-पत्रमे एहि भेद केँ स्पष्ट करू। अन्वेषकक टिप्पणी साम्य उत्पन्न नहि करैत। ओ केवल साम्यक अर्थापन करैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि बिन्दु पर हमर मुख्य आशंका एतबे अछि। मुहरबन्द स्थिति पाठकक मनमे अनावश्यक गंभीरता उत्पन्न करैत अछि। जे बात स्वतन्त्र रूपेँ सिद्ध नहि, से केवल गोपनीय रहबाक कारण अधिक विश्वसनीय नहि भऽ जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या सीधे मालिनी दिस देखलनि। “विश्लेषक उपस्थित छथि?”

मालिनी ठाढ़ भेलीह।

“जी।”

“अहाँक सारणीमे ‘उच्च साम्य’ लिखल अछि। ई कोन आधार पर?”

मालिनी एक क्षण चुप रहलीह। काल्हि धरि ओ एहि शब्द पर गर्व करैत छल। अब ओकर भार बुझाईत छल।

“महोदया, दृश्य-विन्यास, क्षेत्र-क्रम, भुगतान-सूचना देबाक ढंग, आ किछु नामकरण-पद्धतिक समानता पर।”

“ई चारू स्वतंत्र स्रोत?”

“नहि, महोदया।”

“तखन?”

“किछु एक्के मूल प्रारूपसँ निकलल हो सकैत अछि।”

“तँ ‘चार साम्य’ लिखब उचित?”

मालिनी उउसाँस रोकि उत्तर देलनि, “नहि। उचित वाक्य होयत—‘एक सम्भावित मूल प्रारूपक चार अभिव्यक्ति।’”

न्यायालयमे हलुक निस्तब्धता पसरल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “सुधार अभिलेखमे लिअ।”

मालिनी बैसि गेलीह। ओकर हाथ ठंढा छल। मुदा भीतर एक विचित्र स्पष्टता आयल। त्रुटि पकठोर गेल छल, मुदा त्रुटि नुकायल नहि गेल। एहि क्षण ओ बुझलनि—तथ्यक मर्यादा केवल तथ्य केँ छोड़ करब नहि, ओकर यथार्थ आकार देब अछि।



दोसर विवाद अन्वेषण-दैनिकी पर उठल।

विद्यानंद कहलनि, “राज्यक दैनिकीमे कथित भुगतान-श्रृंखला सम्बन्धी एक अनुमान दर्ज अछि। ओ अनुमान मुहरबन्द अछि। यदि न्यायालय ओहि अनुमानक आधार पर प्रतिकूल आदेश देत, हम ओकर उत्तर कोना देब?”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य दैनिकी केँ स्वतन्त्र प्रमाण नहि मानैत।”

“मुदा न्यायालय ओकरा देखत।”

“न्यायालय बहुते सामग्री देखैत अछि जे अन्तिम प्रमाण नहि होइत।”

न्यायमूर्ति आर्या बीचमे कहलनि, “दुनू पक्ष अपन-अपन वाक्य छोड़ करू। प्रश्न स्पष्ट अछि—गोपनीय सामग्रीक न्यायिक उपयोगक सीमा की?”

ओ किछु क्षण टिप्पणी देखलनि।

“अन्वेषण-दैनिकी अन्वेषणक दिशा, कारण, शंका, त्यक्त धारणा, साक्षी-सूत्र, आ रणनीतिक निर्णय दर्ज करैत अछि। एहिमे सत्यापित तथ्य रहि सकैत अछि, मुदा दैनिकी स्वयं सत्यापनक स्थान नहि लेत। जँ न्यायालय कोनो प्रतिकूल आदेशक आवश्यक आधार रूपमे दैनिकीतील तथ्य उपयोग करैत अछि, तखन उचित सीमा धरि प्रतिपक्ष केँ ओकर सार अथवा स्वतन्त्र आधार जानबाक अवसर भेटबाक चाही। जँ सामग्री केवल अन्वेषणक अगिला दिशा लेल अछि, तखन ओकर गोपनीयता अधिक व्यापक रहि सकैत अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ जँ सार देला मात्रसँ साक्षीक पहिचान खुलि जाए?”

“तखन सारक रूप बदलू, अधिकार नहि।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य एहि सिद्धान्तसँ सहमत अछि।”

मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिका मे लिखलनि—

“गोपनीयता = प्रवेश-सीमा।

प्रमाण-मूल्य = सत्यापनक गुण।

दुनू समान नहि।”

तखन आदित्य आस्ते कहलनि, “एहि पंक्तिक नीचाँ एकटा आरो लिखू।”

“की?”

“मुहर मौन राखि सकैत अछि, सत्य बढ़ा नहि सकैत।”

मालिनी लिखि लेलनि।



तेसर बहस सभसँ कठिन छल।

एक मुहरबन्द अंशमे अन्वेषण-दल द्वारा बनाओल तुलनात्मक चित्र छल। चित्रमे पाँच जाल-ठाम, दू भुगतान-मध्यस्थ, तीन उपभोक्ता-सहायता पहचान, आ एक विधिक कार्यालयक बाह्य सम्पर्क-अभिलेख एक्के पट पर देखाओल छल।

विद्यानंद कहलनि, “चित्रक दृश्य प्रभाव अपन एक आरोप बनि जाइत अछि। पाँच रेखा एक बिन्दु पर मिलैत देखाइत अछि, तखन मन सहज रूपेँ ‘केन्द्र’ मानि लैत अछि। मुदा की ई पाँच रेखा स्वतंत्र सम्बन्ध अछि?”

महान्याय-अभिकर्ता आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य ठाढ़ भेलाह।

“महोदया, नहि। पाँचमे दू रेखा एक्के मूल सेवा-प्रदाता अभिलेखसँ निकलैत अछि। एक रेखा केवल काल-साम्य पर आधारित अछि। एक स्वतंत्र भुगतान-अभिलेखसँ पुष्ट अछि। पाँचमे रेखा समीक्षा-अधीन अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या चित्र दिस तकलीह।

“तखन ई चित्र भ्रामक अछि।”

आदित्य बिना बचावक मुद्रा लेल कहलनि, “एहि रूपमे, हँ।”

विद्यानंद एक क्षण आदित्य दिस देखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि चित्र केँ अभिलेखमे संशोधित रूपमे राखू। प्रत्येक रेखाक कात स्रोत, स्वतंत्रता, पुष्टि-स्थिति, असाम्य, आ सीमा लिखल जाए।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “होयत।”

विद्यानंद कहलनि, “आ विशेषाधिकार समीक्षा-अधीन रेखा?”

“धूसर अथवा पृथक चिन्हमे, बिना प्रतिकूल अर्थापन।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई न्यायालय चित्रक सौन्दर्य नहि देखैत अछि; ई चित्रक तर्क देखैत अछि।”

मालिनी केँ एहि वाक्यसँ झटका लागल। ओ अपन बनाओल चित्र केँ याद केलक। रंग, रेखा, मोटाई—सभ दृश्य व्यवस्था। मुदा दृश्य व्यवस्था सेहो मन केँ तर्कक भ्रम दे सकैत अछि।

ओ बुझलनि—उपमानक सर्वाधिक सूक्ष्म संकट ई अछि जे साम्य आँखिक सामने आयतहि मन कारणक कथा बना लैत अछि।

पुरान न्यायशास्त्र कहैत छल—ज्ञात वस्तुक साम्यसँ अज्ञात वस्तु बुझाइत अछि। मुदा आधुनिक संगणकीय मानचित्रमे साम्य हजार रूपमे एक क्षणमे देखाओल जा सकैत अछि। अतः प्रश्न केवल “की समान?” नहि, “समानता स्वतंत्र अछि कि एक्के स्रोतक पुनरावृत्ति?” सेहो अछि।



दुपहरियाक अवकाशमे मालिनी न्यायालयक प्रांगणक एक शान्त कोनमे बैसलीह। ओकर हाथमे संशोधित सारणी छल।

आदित्य आएलाह।

“मन भारी अछि?”

मालिनी हँसबाक प्रयास केलक। “हमरा लगैत छल जे हम तथ्य सजाइत छी। आइ बुझायल जे सजावट सेहो अर्थ बदलि सकैत अछि।”

“एहि बुझाइ लेल किछु लोक केँ बहुते वर्ष लगैत अछि।”

“हम पाँच रेखा केँ पाँच सम्बन्ध मानि लेने रही।”

“अहाँ लिखने छलहुँ, मानि नहि लेने छलहुँ।”

“फरक?”

“लिखल त्रुटि सुधरि सकैत अछि। मानि लेल त्रुटि जँ अहंकार बनि जाए तँ कठिन।”

मालिनी चुप रहलीह।

आदित्य कहलनि, “गार्ह एन अरिकेलमे पोखरिक पानि मे दू आमक गाछ एक्के जकाँ देखाइत छल। एक असली, एक प्रतिबिम्ब। बाल्यकालमे हम पत्थर प्रतिबिम्ब पर मारलहुँ। तरंग उठल, मुदा गाछ नहि हिलल।”

मालिनी मुस्कुरेलीह। “आ अहाँक बाबूजी की कहलथिन?”

“कहलथिन—‘जकरा छू सकह, पहिले ओ देख।’”

“ई प्रत्यक्ष जकाँ भेल।”

“हँ। मुदा प्रतिबिम्बक रूप जानि गाछ पहिचानब उपमानक आरम्भ हो सकैत अछि। समस्या तखन होइत अछि जखन प्रतिबिम्ब केँ दोसर गाछ मानि ली।”

मालिनी अपन सारणी पर एक नव स्तम्भ जोड़लनि—

“स्वतंत्र स्रोत?”

फेर दोसर—

“एक्के मूल स्रोतक पुनरावृत्ति?”

आ तेसर—

“ई साम्य की नहि सिद्ध करैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “आब मानचित्र फेर खुलि उठत।”



सुनवाई फेर आरम्भ भेल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “हम एहि चरणमे किछु सिद्धान्त दर्ज करब चाहैत छी।”

न्यायालयक लेखनिक कलम चलय लगल।

“एक—मुहरबन्द स्थिति सामग्री केँ स्वतन्त्र प्रमाण-मूल्य नहि दैत।”

“दू—अन्वेषण-दैनिकीमे दर्ज अर्थापन, जाबत पृथक स्रोतसँ पुष्ट नहि हो, ताबत अर्थापनहि रहत।”

“तीन—तुलनात्मक साम्य, विशेषतः जाल-मानचित्र अथवा दृश्य-सारणीमे, स्रोत-स्वतंत्रता परखल बिना बहुगुणित प्रमाण नहि मानल जाए।”

“चारि—विशेषाधिकार समीक्षा-अधीन सामग्रीक उपस्थिति अपनहि बल पर प्रतिकूल अनुमानक आधार नहि बनत।”

“पाँच—जँ न्यायालय कोनो गोपनीय सामग्री पर प्रतिकूल आदेशक आवश्यक आधार रूपमे निर्भर हो, तखन न्यायिक रूपेँ सम्भव सीमा धरि उत्तरक अवसर सुरक्षित रहत।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, राज्यक संशोधित सार-पत्रमे ‘समान परिचालन-पद्धति’ वाक्य अछि। हम चाहैत छी जे एहि वाक्यक सीमा सेहो लिखल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या राज्य दिस देखलनि।

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “राज्य स्वीकार करैत अछि जे समान परिचालन-पद्धति सामान्य सेवा-प्रदाता, प्रचलित संगणकीय संरचना, साझा परामर्शदाता, नकल, अथवा स्वतंत्र अनुकरणसँ सेहो उत्पन्न भऽ सकैत अछि। अतः ई वाक्य स्वामित्व वा आपराधिक सहभागिता सिद्ध नहि करैत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई सीमा सार-पत्रमे जोड़ू।”

मालिनी लिखैत रहलीह।

ओहि क्षण ओकरा बुझायल जे न्यायालयक कठोरता कखनो प्रमाण घटबैत नहि; ओ प्रमाण केँ ओकर यथार्थ भार दैत अछि।



साँझ विश्लेषण-कक्षमे सभ रेखा फेर देखल गेल ।

एक भुगतान-साम्य—स्वतन्त्र पुष्ट ।

दू संरचनात्मक साम्य—एक्के सेवा-प्रदाता सँ सम्भावित ।

एक काल-साम्य—अपर्याप्त ।

एक सम्पर्क-साम्य—विशेषाधिकार समीक्षा-अधीन ।

तीन उपभोक्ता-सहायता नामकरण—सामान्य प्रारूपक सम्भावना सहित ।

मालिनी प्रत्येक रेखाक कात सीमा लिखलक ।

“ई स्वामित्व सिद्ध नहि करैत ।”

“ई व्यक्तिगत नियंत्रण सिद्ध नहि करैत ।”

“ई केवल अन्वेषण-दिशा दैत ।”

“ई स्वतन्त्र स्रोत नहि ।”

“ई समीक्षा पूर्ण होइते पुनर्मूल्यांकन योग्य ।”

आदित्य दूरसँ देखैत रहलाह ।

मालिनी आखिर पुछलक, “आदित्यजी, एक बात ।”

“कहू ।”

“पहिने हमरा लगैत छल तथ्य जितबा अधिक, कथा तते मजबूत । आब बुझाइट अछि—कखनो पाँच तथ्य वास्तवमे एक्के तथ्यक पाँच छाया होइत अछि ।”

“ई बुझलहुँ तँ अगिला त्रुटि आधा घटि गेल ।”

“आ बाँकी आधा?”

“मानव मन ।”

दुनू हँसल ।



राति गृह मंत्रालयमे संक्षिप्त समीक्षा भेल । शिवेश्वर प्रसाद उपस्थित छलाह । महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयसँ संशोधित न्यायिक बिन्दु पहुँचि गेल छल ।

एक अधिकारी कहलनि, “मंत्रीजी, गोपनीय सामग्रीक उपयोग एते सीमित भेल तँ राज्यक पक्ष दुर्बल देखायत ।”

शिवेश्वर प्रसाद कागत बन्द कऽ देलनि ।

“दुर्बल सामग्री केँ गोपनीयता बलवान नहि बनबैत ।”

कोनो उत्तर नहि आयल ।

मंत्री फेर कहलनि, “हमरा न्यायालयक विश्वास चाही । यदि हमर पक्ष एहन सामग्री पर टिकैत अछि जाहि पर प्रतिपक्ष उत्तर तक नहि दऽ सकय, तखन जीतियो विश्वास हारि सकैत अछि ।”

दोसरा अधिकारी कहलनि, “मुदा सार्वजनिक धारणा?”

“सार्वजनिक धारणा न्यायिक प्रमाण नहि ।”

“राजनीतिक आक्रमण बढ़त ।”

“बढ़य दिअ ।”

शिवेश्वर प्रसादक स्वर शांत छल ।

“राज्यक काम न्यायालय केँ प्रभावित करब नहि। राज्यक काम अभिलेख स्पष्ट राखब।”
 ओ अन्तिम पंक्ति पढ़लनि—“उपमान दिशा दैत अछि; गोपनीयता प्रवेश सीमित करैत अछि; प्रमाण-मूल्य स्वतंत्र सत्यापनसँ आबैत अछि।”
 ओ कहलनि, “ई पंक्ति रहने दिअ।”



ओहि राति मालिनी बहुते देर धरि कार्यालयमे रहलीह। एक समय सभ सहकर्मी चलि गेल। संगणकीय पर्दाक प्रकाश ओकर मुख पर पड़ि रहल छल।
 ओ संशोधित मानचित्र खोललि।
 पहिल संस्करण याद आयल—सघन रेखा, गहिर रंग, एक केन्द्र, अनेक संकेत।
 आब मानचित्र विरल छल।
 किछु रेखा मेटायल।
 किछु धूसर।
 किछु पर प्रश्नचिह्न।
 किछु पर लिखल—“स्वतन्त्र पृष्ठ।”
 पहिने ओकरा ई विरलता दुर्बलता लगैत।
 आब ई सत्यनिष्ठा लगैत छल।
 ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिकाक अन्तिम पृष्ठ पर लिखलक—
 “तथ्यक मर्यादा तथ्यक अपमान नहि।
 मुहर सत्यक भार नहि बढ़बैत।
 दैनिकी दिशा अछि, सिद्धि नहि।
 साम्य सेतु अछि, गन्तव्य नहि।
 एक्के स्रोतक अनेक छाया अनेक प्रमाण नहि।”
 किछु क्षण बाद आदित्यक संदेश आयल—
 “काल्हि सर्वोच्च न्यायालयक संचिका अद्यतन होयत। तुलना-सारणी संग राखू।”
 मालिनी उत्तर देलनि—
 “संशोधित। प्रत्येक साम्यक सीमा लिखल।”
 आदित्य लिखलनि—
 “पहिने सीमा पढ़ब।”
 मालिनी मुस्कुरेलीह।
 बाहिर राति गहराइत छल।
 भीतर मानचित्र हलुक।
 आ सम्भवतः पहिल बेर ओकरा बुझायल—सत्य कखनो रेखा बढेला सँ नहि, रेखा घटेला सँ स्पष्ट होइत अछि।
 अगिला प्रभात ओहि विरल मानचित्रक एक प्रति सर्वोच्च न्यायालयक लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणक पूरक संचिका मे जाएब छल।

035 उपमानक नक्शाक अध्याय 9

भोरक धूप दिल्लीक भवनसभक काँच पर एखन पूरा नहि चढ़ल छल। सर्वोच्च न्यायालयक प्रांगणमे अधिवक्तासभक आवागमन आरम्भ भऽ गेल छल, मुदा विद्यानंद मिश्रक चाल सामान्य सँ धीमी छल। हुनकर हाथमे दू संचिका छल—एक पुरान, जाहिमे लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणक मूल कागजसभ छल; दोसर नव, पतला, जाहिमे उच्च न्यायालयक ताजा आदेश, मुहरबन्द सामग्री पर न्यायिक निर्देश, अन्वेषण-दैनिकी गोपनीयताक सीमा, आ राज्यक संशोधित तुलनात्मक मानचित्र छल।

सहायक अधिवक्ता अविरल बाजल, “आचार्यजी, नव संचिका अलग याचिका रूपमे देब कि लंबित प्रकरणमे पूरक निवेदन?”

विद्यानंद किछु क्षण चुप रहलाह।

“अलग प्रकरण बनायब तखन इतिहास टूटत। उच्च न्यायालयक आदेश नव अछि, मुदा विवादक मूल सूत्र ओही लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणसँ जुड़ल अछि। हम पूरक निवेदन देब। स्पष्ट लिखू—ई नव दोषारोपण नहि, नव निर्णयक मांग नहि; केवल नव न्यायिक आदेशक प्रभाव आ समीक्षा-अधिकारक प्रश्न।”

अविरल लिखय लगल।

विद्यानंद फेर कहलनि, “आ एक बात। ‘राज्यक मानचित्र जाल-संरचना सिद्ध करैत अछि’—ई वाक्य हटाउ।”

“मुदा पक्षकारक निर्देश—”

“पक्षकार निर्देश दऽ सकैत अछि, भाषा हम चुनब। मानचित्र साम्य देखबैत अछि। किछु रेखा स्वतंत्र पुष्ट अछि, किछु साझा सेवा-प्रदाता सँ बुझायल जा सकैत अछि, किछु समीक्षा-अधीन अछि। साम्य कें स्वामित्व लिखब न्यायालय सँ पहिने निष्कर्ष लिखब होयत।”

अविरल मौन भऽ गेल।

विद्यानंद नव संचिकाक पहिल पृष्ठ पर औंठा नहि, कलमक नोक रखलनि।

“उपमानक पहिल मर्यादा—जे जकाँ, से ओहि वस्तु नहि।”



ओहि समय अनन्या कश्यपक चलदूरभाष पर एक संदेश चमकल।

“पैघ सूचना। सर्वोच्च न्यायालयमे नव याचिका। राज्यक गुप्त मानचित्रसँ विदेशी सट्टा-जाल सिद्ध। तत्काल चलाउ।”

संदेशक संग एक धुँधला चित्र छल। कागतक उपरक भाग मात्र देखाइत छल—“पूरक निवेदन” शब्द आधा कटायल, नीचाँ किछु परिच्छेद अस्पष्ट।

समाचार-कक्षमे संपादक विनीत माथुर पहिने सँ उतावला छलाह।

“अनन्या, ई हमर मुख्य समाचार भऽ सकैत अछि। ‘गुप्त मानचित्र सर्वोच्च न्यायालय पहुँचल’—एहि सँ पैघ शीर्षक की होयत?”

अनन्या चित्र निहारैत रहलीह।

“चित्रमे ‘गुप्त मानचित्र’ नहि लिखल अछि।”

“मुदा स्रोत कहैत अछि।”

“स्रोत कागतक पूरा प्रति देलक?”

“नहि।”

“याचिका नव अछि कि लंबित प्रकरणक पूरक निवेदन?”

“ओकर की अन्तर?”

अनन्या आँखि उठौलि।

“अन्तर ई जे नव याचिका कहबासँ पाठक बुझत जे नव प्रकरण आरम्भ भेल। पूरक निवेदन हो तऽ पुरान प्रकरणमे नव आदेश जोड़ल गेल। न्यायिक अर्थ बदलि जाइत अछि।”

विनीत असन्तुष्ट भेलाह।

“सत्य एते आस्ते चलत तँ आन माध्यम सभ आगाँ निकलि जाएत।”

अनन्या चित्र अपन संगणकीय पर्दा पर पैघ केलक। कोनमे तिथि देखाइत छल। उपर एक पंक्ति—“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे पूरक आधार।”

ओ शान्त स्वरमे कहलनि, “आन माध्यम आगाँ निकलय। हम अशुद्ध बातमे आगाँ नहि निकलब।”

विनीत हँसलाह, “तू न्यायालय चल गेली कि समाचार-कक्षमे छी?”

“दुनू ठाम शब्दक भार होइत अछि।”



सर्वोच्च न्यायालयक पंजीकरण-कक्षमे पूरक निवेदन स्वीकार भेल। ओकर अर्थ एतेक छल जे कागत लंबित प्रकरणक अभिलेखक भाग बनल; न तऽ सुनवाईक परिणाम निश्चित भेल, न उच्च न्यायालयक आदेश स्थगित, न कोनो आरोप सिद्ध।

विद्यानंद एहि सीमा केँ अपन सहायकसभसँ बेर-बेर कहलनि।

“स्वीकार भेल अर्थ पढ़ल जाएत। पढ़ल जाएत अर्थ मानल गेल—ई नहि।”

किछु देर बाद न्यायालयक पीठ बैसल। राज्य दिस महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता उपस्थित छलाह। आदित्य झा पछिला पंक्तिमे मालिनी कर्णक संग बैसल छलाह। सामने राघव सेठियाक पक्षक अधिवक्ता-दल छल।

विद्यानंद उठलनि।

“महोदया, उच्च न्यायालयक नव आदेश लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणक विषय-विस्तार पर प्रभाव डालैत अछि। विशेषतः मुहरबन्द सामग्री, अन्वेषण-दैनिकी, विशेषाधिकार समीक्षा, आ तुलनात्मक संगणकीय मानचित्रक उपयोगक सीमा पर। एहि कारण हम पूरक निवेदन प्रस्तुत केने छी।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ एहि चरणमे की राहत चाहैत छी?”

“पहिल, जे कोनो प्रतिकूल निष्कर्ष केवल मुहरबन्द सामग्री पर आधारित नहि हो। दोसर, तुलनात्मक मानचित्रक साम्य केँ स्वामित्व वा नियंत्रणक स्वतन्त्र प्रमाण नहि मानल जाए। तेसर, जे अंश विशेषाधिकार समीक्षा-अधीन अछि, ओकर आधार पर अन्वेषणक दिशा विस्तृत करबाक आगू न्यायिक छनोट हो।”

महान्यायवादी उठलाह।

“राज्य पहिल दू बिन्दुपर मूलतः असहमत नहि। उच्च न्यायालय स्वयं कहने अछि जे मुहर प्रमाण-मूल्य नहि बढ़बैत, आ साम्य स्वतः स्वामित्व सिद्ध नहि करैत। विवाद तेसर बिन्दुक परिधि पर अछि—विशेषाधिकारक नाम पर साधारण व्यापारिक अभिलेख अथवा बाह्य पार्श्व-विवरण अन्वेषण सँ पूर्णतः बाहिर रहत कि नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि।

“तखन वास्तविक विवाद ‘साम्य अछि कि नहि’ एतेक नहि, ‘साम्यक विधिक फल की’ अछि?”

विद्यानंद माथ हिलौलनि।

“ठीक।”

“आ राज्य?”

महान्यायवादी कहलनि, “राज्यक मत सेहो एहेन अछि।”

पीठ पर क्षणिक मौन छा गेल।

मालिनी आदित्यक कात छोट अक्षरमे लिखलक—“विवाद रेखापर नहि, रेखाक अर्थपर।”

आदित्य ओकर टिप्पणी देखलनि आ केवल एक बिन्दु लगा देलनि।



विद्यानंद मानचित्रक मुद्रित प्रति उठौलनि।

“महोदया, एहि मानचित्रमे तीन प्रकारक साम्य अछि। पहिल—नामकरण-साम्य। दोसर—समय-साम्य। तेसर—संरचनात्मक साम्य। समस्या ई जे दृश्य रूपमे तीनू एक्के प्रकारक रेखा जकाँ देखाइत अछि।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “उच्च न्यायालयक बाद राज्य तीनू केँ अलग चिन्ह देलक अछि।”

“देने अछि,” विद्यानंद स्वीकारलनि, “मुदा प्रश्न बचल अछि। उदाहरणार्थ, दू जाल-ठेकानक प्रवेश-पृष्ठ समान अछि। ई साम्य ककरा दिस संकेत करैत?”

आदित्यक शपथ-पत्रक अंश पढल गेल—“समान प्रवेश-पृष्ठ साझा प्रारूप, समान सेवा-प्रदाता, नकल, अथवा एक्के परिचालन-रचनासँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि। केवल एहि साम्यसँ स्वामित्व, नियंत्रण, अथवा आपराधिक सहभागिता सिद्ध नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “ई स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण अछि।”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “आ राज्य एकरा नुकौने नहि अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन अहाँ दुनू साम्यक सीमा पर सहमत, मुदा ओकर उपयोगक चरण पर असहमत?”

विद्यानंद कहलनि, “हँ। राज्य कहैत अछि ई साम्य अन्वेषणक अगिला दिशा उचित ठहरा सकैत अछि। हम कहैत छी—जँ साम्यक वैकल्पिक कारण बराबर सम्भव अछि, तखन निजी अथवा विशेषाधिकार-युक्त सामग्री दिस प्रवेशक कारण एतेक मात्र नहि हो सकैत।”

पीठ मालिनी दिस देखलक।

“विश्लेषक उपस्थित छथि?”

मालिनी उठलीह।

“जी।”

“एहि मानचित्रमे जतेक साम्य देखायल गेल अछि, सभ स्वतंत्र स्रोतसँ अछि?”

“नहि, महोदया।”

“कतेक स्वतंत्र?”

“एखन सात प्रमुख रेखामे तीन स्वतंत्र स्रोत-समर्थित अछि। दू एक्के सेवा-प्रदाता सँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि। एक काल-साम्य मात्र अछि। एक विशेषाधिकार समीक्षा-अधीन संपर्कक पार्श्व-विवरणसँ जुड़ल अछि।”

“तखन दृश्य मानचित्र सात रेखा देखबैत अछि, मुदा प्रमाणक दृष्टिसँ सात स्वतंत्र आधार नहि?”

“नहि।”

“ई सीमा मानचित्र पर लिखल अछि?”

“आब लिखल अछि।”

“आ पहिने?”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह।

“पहिने नहि छल।”

न्यायालयक भीतर हलुक सरसराहट भेल।

विद्यानंद तत्क्षण कहलनि, “एहि कारण हम कहैत छी जे दृश्य-साम्य न्यायिक मन पर वास्तविक आधार सँ अधिक प्रभाव डालि सकैत अछि।”

महान्याय-अभिकर्ता उत्तर देलनि, “आ एहि कारण राज्य संशोधन कयलक। त्रुटि स्वीकारब आ सुधारब अन्वेषणक दुर्बलता नहि, ओकर विश्वसनीयता होइत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या दुनू दिस देखलनि।

“उपमान उपयोगी अछि, कि एक तँ अपरिचित केँ परिचित रूपमे बुझबैत अछि। मुदा न्यायिक संकट सेहो ओतहि अछि—परिचित रूप देखिते मन कहि दैत अछि, ‘ई ओहेन अछि, अतः ई ओहि जकाँहि होयत।’ न्यायालय केँ एहि दूसरा छलाँगसँ बचय पड़त।”

लेखनिक कलम चलय लागल।



न्यायालय अल्प विश्राम पर गेल। बाहिर गलियारेमे संवाददाता सभ जमा छल।

अनन्या विद्यानंद लग नहि गेलीह। ओ पहिने पंजीकरण-कक्षसँ सार्वजनिक रूपेँ उपलब्ध आदेश-सूचना देखलक। तकर बाद राज्यक अधिवक्ता कक्षसँ एहि बातक पुष्टि लेलक जे पूरक निवेदन लंबित प्रकरणमे अछि। तेसर पुष्टि—न कोनो स्थगन आदेश, न कोनो नव निष्कर्ष।

एक संवाददाता ओकरा कहलनि, “अहाँ शीर्षक की देब? ‘गुप्त सामग्री पर सर्वोच्च न्यायालय कठोर?’”

अनन्या कहलनि, “अखन न्यायालय प्रश्न पुछलक अछि, आदेश नहि देलक।”

“‘राज्यक सात कड़ीमे चारि संदिग्ध?’”

“तीन स्वतंत्र पुष्टि कहबासँ चारि ‘संदिग्ध’ स्वतः नहि होइत। दू सामान्य स्रोतसँ सम्भव, एक समय-साम्य, एक समीक्षा-अधीन। चारूक प्रकृति अलग।”

“एतेक सूक्ष्मता पाठक पढ़त?”

“जँ हम सूक्ष्मता हटायब, तखन पाठक जे पढ़त से सत्य नहि रहत।”

संवाददाता काँध उचकौलक।

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललक। शीर्षक लिखलक—

“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे नव पूरक निवेदन; सर्वोच्च न्यायालय साम्यक सीमा पर प्रश्न करैत अछि।”

ओ एक क्षण रुकलीह। शीर्षक चमकीला नहि छल। मुदा यथार्थ छल।



दुपहरिया सुनवाई फेर आरम्भ भेल।

विद्यानंद एक नव उदाहरण देलनि।

“मानि लिअ दू व्यापारिक समूह एक्के भुगतान-मध्यस्थक सेवा लैत अछि। भुगतान-पृष्ठक रचना, तिथि-छाप, आ किछु संकेत समान हो सकैत अछि। उपमान कहत—दुनूमे तुलना योग्य साम्य अछि। मुदा की एहि सँ एक समूह दोसराक स्वामी सिद्ध होयत?”

“नहि,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि।

“की एक्के अपराधमे सहभागिता सिद्ध?”

“नहि।”

“की अन्वेषण प्रश्न उठा सकैत?”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “परिस्थितिपर निर्भर। जँ एहि साम्यक संग स्वतंत्र भुगतान-प्रवाह, प्रशासकीय प्रवेश, अथवा समान नियंत्रण-अभिलेख जुड़ैत अछि, तखन प्रश्न उठि सकैत अछि।”

विद्यानंद मुस्कुरेलनि।

“ठीक। अर्थात् उपमान मात्र नहि।”

“राज्य कखनो केवल उपमान कहलक?”

विद्यानंद संचिका खोललनि।

“प्रारम्भिक प्रस्तुतीकरणक अनुच्छेद चौदहमे ‘समान परिचालन संरचना’ लिखल छल।”

महान्यायवादी तत्क्षण कहलनि, “ओ अनुच्छेद संशोधित भऽ चुकल अछि, आ राज्य संशोधनक कारण अभिलेखपर रखने अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पुरान त्रुटि चर्चा योग्य अछि, मुदा सुधार सेहो अभिलेखक भाग अछि। न्यायालय दोष खोजबाक प्रतियोगिता नहि करैत; न्यायालय देखैत अछि कि वर्तमान प्रस्तुति कतेक विश्वसनीय अछि।”

विद्यानंद माथ झुका देलनि।

“स्वीकार।”

पीठ फेर कहलनि, “आ अहाँक पूरक निवेदन स्वीकार भऽ गेल अछि। मुदा स्पष्ट रह्य—स्वीकारोक्ति प्रक्रियात्मक अछि। न्यायालय एखन न राज्यक मानचित्र सत्य घोषित करैत अछि, न अहाँक विशेषाधिकार आपत्ति अन्तिम रूपेँ मानैत अछि।”

“कृतज्ञ,” विद्यानंद कहलनि।

न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखबौलनि—

“पूरक निवेदन अभिलेखपर लेल जाए। उच्च न्यायालयक नव आदेश, संशोधित तुलनात्मक मानचित्र, आ विशेषाधिकार समीक्षा-सार आगामी सुनवाईमे विचारार्थ रहत। कोनो पक्ष केवल तुलनात्मक साम्यक आधार पर स्वामित्व, नियंत्रण, अथवा अपराधिक सहभागिताक निष्कर्ष प्रस्तुत नहि करत। जँ साम्य अन्वेषणक अगिला कदमक आधार बनाओल जाए, तखन ओकर स्रोत, वैकल्पिक कारण, स्वतंत्र पुष्टि, आ अपेक्षित विधिक फल स्पष्ट कएल जाए।”

आदेश छोट छल। ओकर प्रभाव व्यापक।



सुनवाई समाप्त भेल तँ बाहिर दर्जन भर चलदूरभाष एक संग उठल।

किछु क्षणमे विभिन्न शीर्ष-पंक्ति पसरय लागल—

“सर्वोच्च न्यायालयमे गुप्त जाल-नक्शा।”

“राज्यक सात कड़ी कटघरामे।”

“विदेशस्थित सट्टा-जाल पर निर्णायक मोड़।”

“विशेषाधिकारक आड़ पर नव टकराव।”

अनन्याकै विनीतक संदेश आयल—“सभ चलि गेल। हमर समाचार एखन धरि किएक नहि?”

ओ उत्तर देलक—“आदेशक प्रति प्रतीक्षारत।”

“मौखिक सुनवाई पर्याप्त।”

“आदेशमे शब्द बदलि सकैत अछि।”

“पाँच मिनटमे भेजू।”

अनन्या न्यायालयक अधिकृत प्रतिलिपि उपलब्ध होइते खोललक। ओ मौखिक टिप्पणीक संग मिलान कयलक। दू ठाम मौखिक भावक अपेक्षा आदेशक भाषा अधिक सीमित छल। जतय सुनवाईमे अनिवार्यताक कठोर स्वर छल, लिखित आदेशमे “स्पष्ट कएल जाए” लिखल छल; ओ अपन टिप्पणी फेर सँ संशोधित केलक।

ओ समाचार भेजलक।

पहिल अनुच्छेदमे लिखलक—लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे पूरक निवेदन अभिलेखपर लेल गेल; न्यायालय गुण-दोषपर अन्तिम मत नहि देलक।

दोसरमे—तुलनात्मक साम्य मात्र स्वामित्व, नियंत्रण, वा आपराधिक सहभागिता सिद्ध नहि करैत।

तेसरमे—राज्यक संशोधित मानचित्रमे स्वतंत्र पुष्ट, साझा स्रोत सम्भव, काल-साम्य, आ समीक्षा-अधीन सम्पर्क अलग श्रेणीमे अछि।

चारिमे—विशेषाधिकार विवाद आगामी सुनवाईमे जारी रहत।

अन्तमे—अनन्या लिखलक, “एहि चरणक न्यायिक प्रश्न ‘रेखा अछि कि नहि’ सँ अधिक ‘रेखाक विधिक अर्थ कतेक’ अछि।”

ओ समाचार भेजि देलक।

दस मिनट धरि कोनो प्रतिक्रिया नहि।

बीस मिनट बाद विनीत लिखलनि—“शीर्षक फीका अछि।”

अनन्या उत्तर नहि देलक।

आधा घंटा बाद एक विधि-शिक्षक ओकर समाचार साझा करैत लिखलनि—“दुर्लभ वृत्तांत, जे दाखिला आ निष्कर्षक अन्तर बचा कऽ रखैत अछि।”

अनन्या ओ पंक्ति पढ़ि कऽ संगणकीय पर्दा बन्द कयलक।

सत्य आस्ते बाजैत छल। मुदा बाजि रहल छल।



साँझ विद्यानंद अपन कक्षमे अकेले बैसल छलाह। पूरक निवेदनक स्वीकृत प्रति सामने छल। राघव सेठियाक संदेश आयल—

“हमरा आक्रामक अवस्थिति चाही। माध्यम सभ राज्यक दुर्बलता लिखि रहल अछि। अगिला सुनवाईमे स्पष्ट कहू जे पूरा अन्वेषण राजनीतिक प्रेरित अछि।”

विद्यानंद दीर्घ समय धरि उत्तर नहि देलनि।

पीठिकाक दराजमे शैलजाक औषधि-विवरणक प्रति छल। चिकित्सालयक अगिला भुगतान तीन दिन बाद। किछु महत्वपूर्ण पक्षकार पहिने सँ दूरी बना रहल छल। राघवक प्रकरण हुनकर कार्यालयक आयक पैघ भाग छल। ओ संदेश फेर पढ़लनि।

“राजनीतिक प्रेरित”—ई वाक्य आकर्षक छल। माध्यममे तत्क्षण चलत। पक्षकार प्रसन्न। सम्भवतः आर्थिक संकट हलुक।

मुदा अभिलेखमे एहन प्रमाण नहि छल।

विद्यानंद उत्तर लिखलनि—

“राज्यक अन्वेषणक सीमा, विधि, विशेषाधिकार आ प्रमाण-वजन पर कठोर आपत्ति उठाओल जाएत। राजनीतिक उद्देश्यक आरोप केवल अभिलेखीय आधार भेटलापर उठाओल जाएत।”

किछु क्षण बाद प्रत्युत्तर आयल—“तखन हमरा अधिक आक्रामक दल विचारय पड़त।”

विद्यानंद चलदूरभाष उल्टा कऽ राखि देलनि।

कोठलीक मौनमे हुनका गंगाक राति स्मरण भेल, जखन आदित्य कहने छल—प्रतिबिम्ब जल पर बनैत अछि, मुदा प्रतिबिम्ब नदी नहि।

हुनका मनमे विचार उठल—अधिवक्ताक भाषा सेहो उपमानक जालमे फँसि सकैत अछि। “एहन देखाइत अछि” सँ “एहने अछि” धरि दूरी छोट लगैत अछि; पेशाक मर्यादा ओहि दूरी केँ नापबाक नाम अछि।

ओ शैलजाकेँ संदेश भेजलनि—“देरसँ आबि रहल छी।”

शैलजाक उत्तर आयल—“ठीक अछि। भोजन गरम कऽ देब।”

विद्यानंद आँखि मुनि लेलनि।

पेशाक गरिमा बहुधा न्यायालयक ऊँच वाक्यमे नहि, घरक छोट चिन्ताक बीच लिखल जाइत अछि।



ओहि राति आदित्य आ मालिनी राज्यक संशोधित सारणी फेर देखैत छलाह। सर्वोच्च न्यायालयक आदेशक चारि नव स्तम्भ जोड़ल गेल—

“स्रोत।”

“वैकल्पिक कारण।”

“स्वतंत्र पुष्टि।”

“विधिक फल।”

मालिनी पुछलक, “एक पाँचम स्तम्भ?”

“की?”

“ई की सिद्ध नहि करैत।”

आदित्य मुस्कुरेलाह।

“राखू।”

मालिनी लिखलक—“सीमा।”

दुनू किछु देर चुपचाप काज करैत रहल।

बाहिर सँ समाचारक सूचना आबि रहल छल। किछु माध्यम ‘निर्णायक मोड़’ लिखि रहल छल, किछु ‘राज्यक झटका’, किछु ‘पक्षकारक जीत’।

आदित्य कोनो नहि खोललनि।

मालिनी अनन्याक समाचार खोलि कऽ पढ़लक।

“ई लिखने अछि—‘पूरक निवेदन अभिलेखपर लेल गेल; गुण-दोषपर अन्तिम मत नहि।’”

आदित्य कहलनि, “ठीक लिखने अछि।”

“सनसनी नहि।”

“सत्यक अपन गति अछि।”

मालिनी सारणीक अन्तिम रेखा पर नजर देलक। ओ रेखा एक भुगतान-साम्य देखबैत छल, मुदा संगहि लिखल छल—“समान मध्यस्थ सेवा सम्भव; स्वतंत्र नियंत्रण-अभिलेख अपेक्षित।”

ओ पुछलक, “एहि रेखाक रंग हलुक करब?”

“रंग नहि। अर्थ स्पष्ट करू।”

“किएक?”

“किएक तँ आँखि रंग याद रखैत अछि; न्यायालय शब्द पढ़त।”

मालिनी रेखाक कात लिखलक—“अन्वेषण-दिशा मात्र; स्वामित्व सिद्ध नहि।”

आदित्य दूरसँ देखलनि ।

“आब ठीक ।”

राति गहरायल ।

पुरान न्यायशास्त्रक एक छोट सूत्र आधुनिक संगणकीय नक्शाक उपर चुपचाप बैसल छल—उपमान अपरिचितक परिचय दैत अछि, मुदा परिचय केँ पहचान, पहचान केँ स्वामित्व, आ स्वामित्व केँ दोषमे बदलय लेल अलग-अलग प्रमाण चाही ।

अगिला सुनवाईमे ई अन्तर शब्द मात्र नहि रहत । विदेशस्थित संचालन समूह अपन अधिवक्तासभक दल आरो पैघ करबाक तैयारीमे छल ।

भोरक उजास दिल्लीक धूसर आकाशमे पसरि रहल छल। सर्वोच्च न्यायालयमे अगिला सुनवाईक दिन छल, मुदा विद्यानंद मिश्रक घरक भीतर घड़ीक सूइयो मानू आस्ते चलैत हो। गत साँझ समुद्रपार दूत-संचालक समूह तीन नव वरिष्ठ अधिवक्ता जोड़ने छल—एक संवैधानिक प्रक्रिया पर, दोसर संगणकीय साक्ष्य पर, तेसर गोपनीयता आ विशेषाधिकार पर। शुल्क एतेक पैघ छल जे कार्यालयक कनिष्ठ अधिवक्ता सभ ओकर चर्चा फुसफुसाहटमे करैत छल।

विद्यानंद केँ ई फुसफुसाहट नीक नहि लगल। हुनका लेल पैघ शुल्क ज्ञानक प्रमाण नहि छल, आ पैघ नाम सत्यक भार नहि बढ़बैत छल। ओ अपन आसन पर बैसलाह, सामने नव अधिवक्ता-दलक लेखपत्र राखल छल। पहिल पृष्ठ पर मोट अक्षरमे लिखल छल—“राज्यक तुलनात्मक मानचित्रक पूर्ण विफलता।”

विद्यानंद पृष्ठ पलटलाह। दू पंक्ति पढ़ि फेर कलम उठा लेलाह। “पूर्ण” काटि देलाह। “विफलता”क आगाँ लिखलाह—“विवादित सीमा।”

नव वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्दनाथ सेन हुनका दिस तकलाह।

“आप एतेक मृदु भाषा किएक राखि रहल छी?”

विद्यानंद शांत स्वरमे कहलाह, “किएक तँ हम न्यायालयमे छी, सभा-मंच पर नहि। जे तीन साम्य अशुद्ध अछि, ओकरा अशुद्ध कहू। मुदा जे स्वतंत्र अभिलेखसँ पुष्ट अछि, ओकरा केवल एहि कारणेँ मेटाओनाइ जे हमरा पक्षक अनुकूल नहि, पेशाक गरिमा नहि।”

सेन हलुक मुस्की देलनि। “हमरा पक्षकारक विचार अलग अछि।”

“पक्षकारक विचार प्रमाणक स्थान नहि लैत अछि।”

कोठलीमे क्षण भरि मौन पसरि गेल। विद्यानंदक भीतर भय छल—एतेक बहुमूल्य दलक बीच हुनकर संयत भाषा केँ दुर्बलता मानल जा सकैत छल। राघव सेठिया गत सप्ताह स्पष्ट संकेत देने छल जे “आक्रामक” अधिवक्ता चाही। मुदा विद्यानंद जानैत छलाह जे आक्रामकता आ सत्य एके वस्तु नहि।

ओ अन्तिम पृष्ठ पर लिखलाह—“उपमानक प्रत्युत्तर असाम्य देखाएत; मुदा असाम्य सिद्ध होइते मूल अभिलेख स्वतः नष्ट नहि होइत।”



राज्यक विधिक कोठलीमे आदित्य झा, मालिनी कर्ण, महान्यायवादीक सहायक दल आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयक प्रतिनिधि भोरहि सँ बैसल छल। पीठिका पर चार रंगक चिह्न छल, मुदा आइ रंगक अर्थ पहिने सँ अलग राखल गेल छल।

पहिल—स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित तथ्य।

दोसर—तुलनात्मक साम्य, जे केवल अन्वेषण-दिशा दैत अछि।

तेसर—असाम्य अथवा विरोधी सम्भावना।

चारिम—त्यक्त सम्बन्ध, जकर उपयोग नहि कएल जाएत।

मालिनी एक रेखाक कात लिखलक—“एकहि सेवा-प्रदाता कारणेँ साम्य सम्भव।”

आदित्य पढ़लाह।

“ठीक। एहि रेखाक स्वतंत्र भार शून्य मानू, जँ दोसर स्रोत नहि अछि।”

मालिनी पुछलक, “तखन मानचित्रमे राखब किएक?”

“इतिहास देखेबाक लेल। न्यायालय केँ ई जानबाक अधिकार अछि जे हम कखन कोन साम्य देखलहुँ, फेर कोन कारणेँ ओकर भार घटेलहुँ। जे मेटा देब, से मानू अपन त्रुटि नुकाएब।”

मालिनी फेर लिखलक—“त्यक्त, मुदा अभिलेखित।”

आदित्यक मुख पर हलुक संतोष आयल। “एहने। पद्धति अपन त्रुटियो केँ अभिलेख बनबैत अछि।”

महान्यायवादीक सहायक एक कागद आगाँ सरकौलनि। “प्रतिरक्षा दलक सम्भावित आक्रमणक सूची अछि। पहिल—एके दृश्य-विन्यास। दोसर—एके भुगतान-मुख। तेसर—एके समय-पद्धति। चारिम—एके संगणकीय पथ।”

आदित्य कहलाह, “सभक उत्तर एक नहि होएत। दृश्य-विन्यास साझा नमूना सँ आबि सकैत अछि। भुगतान-मुख बाह्य सेवा सँ। समय-पद्धति संगणकीय घड़ीक सामान्य विन्यास सँ। मुदा जँ कोनो विशिष्ट अभिलेख एके प्रशासकीय हस्तक्षेप देखबैत अछि, तखन ओकर स्वतंत्र स्रोत देखाउ।”

मालिनी पुछलक, “जँ प्रतिरक्षा कहत जे सभ साम्य बाह्य सेवा-प्रदाता सँ बुझल जा सकैत अछि?”

“तखन ओ वैकल्पिक कारण रखत। हम ओकर परीक्षण करब। उपमानक मर्यादा एतय अछि—‘ई ओहि जकाँ अछि’ कहब सरल, मुदा ‘किएक जकाँ अछि’ आ ‘कतय अलग अछि’ नहि कहब छल अछि।”

मालिनी नोट-पुस्तिकामे लिखलक—“साम्य बिना कारण = दृश्य; कारण सहित साम्य = परीक्षण योग्य दिशा; स्वतंत्र पुष्टि बिना साम्य = सिद्धि नहि।”



गृह मन्त्रालयमे शिवेश्वर प्रसादक सामने तीन प्रकारक परामर्श राखल गेल। पहिल दल चाहैत छल जे सुनवाई सँ पहिने माध्यमक समक्ष राज्य अपन “सुदृढ़ स्थिति” घोषित करए। दोसर दल चाहैत छल जे समुद्रपार संचालक सभक बहुमूल्य अधिवक्ता-दलक चर्चा कऽ “भयक संकेत” बताओल जाए। तेसर दल कहैत छल जे मौन रहब राजनीतिक रूपेँ हानिकारक होएत।

मन्त्री सभकेँ सुनलनि। फेर पानि पीलनि।

“कोनो पक्ष बहुमूल्य अधिवक्ता रखने अछि—ई हुनकर अधिकार अछि। एहि सँ दोष सिद्ध नहि होइत, भय सिद्ध नहि होइत, निर्दोषताओ सिद्ध नहि होइत।”

एक सलाहकार कहलनि, “मुदा जनमत—”

“जनमतक सम्मान न्यायालयक अभिलेख बिगाड़ि कऽ नहि होएत।”

शिवेश्वर प्रसाद अपन सामनेक कागद पर दू पंक्ति लिखलनि—

“राज्यक प्रतिष्ठा जीतक घोषणामे नहि, सीमा स्वीकार करबामे अछि। न्यायालयक विश्वास राजनीतिक लाभसँ पैघ अछि।”

ओ सचिव केँ कहलनि, “ई निर्देश विधिक दल धरि पहुँचा दिअ। जे साम्य अशुद्ध सिद्ध हो, राज्य स्वयं स्वीकार करत। जे सामग्री गोपनीय अछि, ओकर नाम पर अतिरिक्त भार नहि माँगल जाए। जे विशेषाधिकारयुक्त अछि, ओकरा दाबि कऽ लाभ नहि लेल जाए।”

सचिव पुछलनि, “माध्यम केँ की कहल जाए?”

“एतेक—प्रकरण न्यायालयक विचाराधीन अछि। राज्य अभिलेख पर बाजत।”

मन्त्रीक भीतर निजी भय छल। जँ राज्य अत्यधिक सावधान रहत, समर्थक कहत जे मन्त्रालय निर्बल अछि। जँ राज्य आक्रामक रहत, न्यायालय केँ राजनीतिक चाप प्रतीत भऽ सकैत छल। हुनका विकल्पक बीच सत्ता नहि, विश्वास चुनबाक छल।

ओ खिड़की दिस तकलनि। दिल्लीक आकाश उज्जर भऽ रहल छल, मुदा धूप एखन पूर्ण नहि पसरल छल। हुनका अपन गामक बुजुर्गक वाक्य स्मरण भेल—“धानक रोपनीमे हाथ तेज हो, मुदा जड़ केँ समय देब पड़ैत छैक।”

ओ मुस्की देलनि। “काज तेज, निष्कर्ष धीमा।”



सर्वोच्च न्यायालयक पीठ समक्ष सुनवाई आरम्भ भेल तँ प्रतिरक्षा-पक्षक पाँति सचमुच पैघ देखाइत छल। विद्यानंद मिश्रक बाम दिस अरविन्दनाथ सेन, दाहिन दिस दू वरिष्ठ अधिवक्ता, पाछाँ संगणकीय परामर्शदाता आ कनिष्ठ अधिवक्ता सभ। कागदक बन्ध मोट छल। नाम पैघ, स्वर संयत, तैयारी सूक्ष्म।

राज्यक दिस महान्यायवादी उपस्थित छलाह, संग महान्याय-अभिकर्ता, आदित्य झा आ सीमित सहायक दल।

पीठ पहिलहि कहलनि, “आइ हम संख्या नहि, संरचना देखब। कतेक अधिवक्ता छथि, से अप्रासंगिक। कतेक सत्यापन योग्य बिन्दु छथि, से प्रासंगिक।”

न्यायालयमे हलुक हँसी उठि फेर शान्त भऽ गेल।

सेन उठलाह।

“माननीय पीठ, राज्यक पूरा तुलनात्मक मानचित्र दृश्य-साम्य पर बनल अछि। एके दृश्य-विन्यास, एके भुगतान-पृष्ठ, एके संगणकीय पथ—ई सभ सामान्य सेवा-प्रदाता सँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि। जँ आधार साम्य अछि, तखन निष्कर्ष अस्थिर अछि।”

पीठ महान्यायवादी दिस देखलक।

“राज्य?”

महान्यायवादी कहलाह, “जतय साम्यक एकमात्र कारण साझा सेवा-प्रदाता हो सकैत अछि, राज्य ओहि बिन्दुक स्वतंत्र भार त्यागैत अछि।”

सेन क्षण भरि चुप रहलाह। सम्भवतः हुनका एहन सोझ स्वीकारक अपेक्षा नहि छल।

पीठ पुछलक, “कतेक बिन्दु?”

आदित्यक सामने प्रस्तुत सारणी छल। महान्यायवादी उत्तर देलनि, “आठ बिन्दु पहिने हटाओल जा चुकल अछि। चारक भार घटाओल गेल अछि। सात बिन्दु केवल अन्वेषण-दिशा रूपेँ राखल अछि। पाँच बिन्दुक स्वतंत्र स्रोत अछि, मुदा राज्य एखन हुनकासँ स्वामित्व अथवा आपराधिक नियंत्रण सिद्ध कहैत नहि अछि।”

पीठक एक सदस्य कहलनि, “ई वाक्य पुनः कहूँ—राज्य की नहि कहैत अछि?”

“राज्य नहि कहैत अछि जे पाँच स्वतंत्र स्रोत स्वतः स्वामित्व, नियंत्रण, लेखकत्व वा दोष सिद्ध करैत अछि।”

न्यायालयक भीतर शान्ति सघन भेल।

सेन पुनः उठलाह। “मुदा पाँचो स्रोतक दृश्य समानता एके आश्रय-सेवा-व्यवस्था सँ आबि सकैत अछि।”

महान्यायवादी आदित्य दिस संकेत कएलनि।

आदित्य कहलाह, “किछु दृश्य समानता सम्भवतः ओतहि सँ आबि सकैत अछि। मुदा पाँच बिन्दुमे दू दृश्य नहि—समय-मुद्रित प्रशासकीय क्रिया अछि; एक भुगतान-सूत्रक बाह्य पुष्टिकरण; एक अभिरक्षा-सुरक्षित संगणकीय प्रतिबिम्बमे संरक्षित प्रवेश-अभिलेख; आ एक स्वतंत्र लेखा-सारक मिलान। हम एहि सभकेँ एके श्रेणी नहि मानैत छी।”

सेन पुछलनि, “की ई सभ एकहि व्यक्ति दिस संकेत करैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलाह, “एखन नहि। ई प्रश्नक दिशा दैत अछि। व्यक्ति-विशेषक उत्तर लेल अलग प्रमाण चाही।”

“तखन मानचित्रक प्रयोजन की?”

“समानता आ असमानता व्यवस्थित करब। दोष घोषित करब नहि।”

पीठ कहलनि, “एतय उपमानक उपयोगक सीमा स्पष्ट अछि। तुलनात्मकता परीक्षणक साधन भऽ सकैत अछि; निर्णयक प्रतिस्थापन नहि।”



प्रतिरक्षा दल दोसर आक्रमण संगणकीय दृश्य-विन्यास पर कएलक। विशेषज्ञक शपथ-पत्र देखाओल गेल जे कतिपय जालस्थल एके पूर्वनिर्मित नमूना उपयोग कऽ सकैत अछि। मालिनी कर्णक पहिल मानचित्रमे दू रेखा एहि दृश्य-साम्य पर आधारित छल।

सेन कहलनि, “ई दू रेखा तखन भ्रामक छल।”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “एखन त्यक्त अछि।”

“मुदा अन्वेषण एहि पर चलल।”

आदित्य कहलाह, “आरम्भिक अन्वेषणमे ई दिशा छल। स्वतंत्र सत्यापन बाद ई दू रेखा हटाओल गेल। हटाओल जेनाइ अभिलेखित अछि।”

सेनक स्वर तेज भेल। “अर्थात अन्वेषक विसरल?”

आदित्य शांत रहलाह। “अर्थात परिकल्पना परीक्षणमे टिकि नहि सकल। अन्वेषणक अर्थ ई नहि जे पहिल धारणा अन्तिम सत्य हो।”

पीठ पुछलक, “जँ राज्य अपन त्रुटि स्वीकार करैत अछि तँ प्रतिरक्षा एकरा समूचा अन्वेषणक पतन किएक कहैत अछि?”

सेन उत्तर देलनि, “किएक तँ ई पूर्वग्रह देखबैत अछि।”

“पूर्वग्रहक स्वतंत्र आधार?”

“रेखाक निर्माण।”

“रेखा सुधारल गेल। तकर बाद?”

सेन थोड़े रुकलाह। “अन्य परिस्थिति सभ।”

पीठ कहलनि, “तखन अन्य परिस्थिति अलग देखाउ। एक त्रुटिपूर्ण उपमान सभ स्वतंत्र अभिलेखक विनाशक औषधि नहि।”

विद्यानंद मिश्र अपन लेखपत्रमे छोट अक्षरमे लिखलाह—“यथार्थ बिन्दु हारल नहि; अतिशयोक्ति छोडल।”

हुनका बगलमे बैसल कनिष्ठ अधिवक्ता देखलक। विद्यानंद कागद मोड़ि देलनि।



सुनवाईक तेसर भाग अधिक कठिन छल। प्रतिरक्षा-पक्षक संगणकीय विशेषज्ञ कहलनि जे एके भुगतान-मुख, एके प्रतिक्रिया-पथ, आ एके प्रमाणीकरण-पद्धति तेसर पक्षक सेवा-प्रदाता सँ आबि सकैत अछि।

मालिनी कर्णक देह तनिक कठोर भेल। एहि तीन बिन्दुमे सँ दू ओ पहिने अधिक भार देनिहार छल। आदित्य ओकर दिस तकलाह। कोनो सांत्वना नहि, केवल हलुक संकेत—तथ्य दिस।

महान्यायवादी कहलाह, “राज्य एहि सम्भावना केँ स्वीकारैत अछि।”

पीठ पुछलक, “तखन की बाँकी?”

“सेवा-प्रदाता सँ स्वतंत्र समय-मुद्रा, भुगतान-सूत्रक बाह्य मिलान, आ विशिष्ट प्रशासकीय हस्तक्षेपक अभिलेख।”

सेन कहलनि, “प्रशासकीय हस्तक्षेपो साझा कर्मचारी कऽ सकैत अछि।”

आदित्य उत्तर देलाह, “हो सकैत अछि। ताहि लेल हम व्यक्ति-विशेष सिद्ध नहि कहैत छी।”

“तखन फेर राज्यक कथा कतय अछि?”

आदित्य पहिल बेर सेनक आँखिमे सोझ देखलाह।

“राज्य कथा नहि लिखि रहल अछि। हम प्रमाणक व्याकरण लिखि रहल छी।”

न्यायालयक भीतर एक क्षणक मौन उतरि गेल। विद्यानंदक मुख पर अनायास पहिल अध्यायक स्मृति जकाँ छाया आयल। ई वाक्य ओ पहिने सुनने छलाह, मुदा आइ ओकर अर्थ अधिक कठोर छल।

पीठ कहलनि, “एहि प्रकरणमे सभ पक्ष ई ध्यान राखू। कथा मनुष्य बनबैत अछि; न्यायालय केँ परीक्षण योग्य प्रस्ताव चाही।”



दुपहरिया विश्राममे मालिनी बाह्य मार्गक एक कोनमे ठाढ़ छल। ओकर हाथमे ओहि पुरान मानचित्रक प्रतिलिपि छल जाहिमे आठ रेखा आब काटल गेल छल।

ओ आदित्य केँ पुछलक, “हम पहिने एतेक रेखा किएक जोड़लहुँ?”

आदित्य कहलाह, “किएक तँ तोरा साम्य देखाइत छल।”

“आ हम ओकर भार अधिक बुझलहुँ।”

“तखन तोहर काज अधूरा छल। आब तूँ ओकर सीमा सेहो देखैत छह। ई हार नहि।”

मालिनी चुप रहल।

“अन्वेषकक साहस केवल आरोप करबामे नहि होइत,” आदित्य फेर कहलाह, “अपन पुरान रेखा काटबामे सेहो होइत अछि।”

मालिनी प्रतिलिपिक कात लिखलक—“रेखा काटल = सत्यक क्षति नहि; पद्धतिक शुद्धि।”

ओ पृष्ठ मोड़लक।

“आ जे पाँच बचल?”

“ओहो तखन धरि प्रश्न अछि, जखन धरि स्वतंत्र प्रमाण ओकर उत्तर नहि दैत अछि।”



दुपहर बाद प्रतिरक्षा दलक संख्या फेर न्यायालयक दृष्टिमे आयल। एहि बेर कारण संख्या नहि, कार्य-विभाजन छल। एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रक्रिया पर, एक गोपनीयता पर, एक अभिरक्षा पर, एक संगणकीय विश्वसनीयता पर लगातार अलग-अलग आपत्ति उठा रहल छल।

पीठ सुनैत रहल। किछु आपत्ति स्वीकारल गेल। किछु स्थगित। किछु अस्वीकृत।

एक बिन्दु पर प्रतिरक्षा कहलनि जे मुहरबन्द सामग्रीक कारण राज्य केँ अतिरिक्त विश्वसनीयता भेटि रहल अछि। महान्यायवादी स्वयं कहलाह, “राज्य एहन कोनो लाभ नहि माँगैत अछि। मुहर प्रवेश सीमित करैत अछि, प्रमाण-मूल्य नहि बढ़बैत।”

विद्यानंद आस्ते सँ माथ हिलौलनि। हुनका लग ई उत्तर प्रतिरक्षा-पक्षक एक वैध भय केँ घटबैत छल।

पीठ आदेशक मौखिक सारमे कहलनि—

“राज्य आगामी सुनवाईमे प्रत्येक प्रमुख तुलनात्मक बिन्दुक पाँच विवरण देतः स्रोत, साम्य, असाम्य, स्वतंत्र पुष्टि, आ जे निष्कर्ष एहि सँ नहि निकलैत अछि। प्रतिरक्षा प्रत्येक बिन्दुपर वैकल्पिक कारण दे सकत। न्यायालय साम्यक संख्या नहि गिनत; स्रोतक स्वतंत्रता आ परीक्षणक विश्वसनीयता देखत।”

फेर पीठ आदित्य दिस देखलक।

“अन्वेषण-अधिकारी, अगिला चरणमे आह्वान-पत्र, संगणकीय प्रतिबिम्ब, हैश-श्रृंखला आ अभिरक्षा-पञ्जीक मूल क्रमपर स्पष्ट उत्तर चाही। तुलनात्मक मानचित्र तखनहि उपयोगी होएत, जँ ओकर आधारक अभिलेख अखण्ड अछि।”

आदित्य कहलाह, “हँ, माननीय पीठ।”

पीठ तत्क्षण कहलनि, “अभिलेखमे केवल ‘स्वीकारल’ लिखल जाए।”

आदित्य माथ झुकौलाह। “स्वीकारल।”



साँझ धरि माध्यमक शीर्षक सभ पसरि गेल। किछु लिखलक—“राज्यक जाल-मानचित्र पर प्रहार।” किछु —“बहुमूल्य प्रतिरक्षा दलक पैघ सफलता।” किछु—“समुद्रपार समूहक विरुद्ध राज्यक सिद्धान्त ढहल?”

अनन्या कश्यप अपन समाचार-कक्षमे आदेशक उपलब्ध अंश पढ़ि रहल छल। सहयोगी पुच्छलक, “शीर्षक की देब?”

अनन्या कहलनि, “जे भेल, से लिखू। आठ रेखा पहिने हटाओल। किछु साम्यक भार घटल। न्यायालय मूल अभिलेखक अखण्डता पर अगिला सुनवाई चाहैत अछि। बस।”

“एतेक सँ पाठक आकर्षित नहि होएत।”

“सत्यक गति पाठकक अधीरता सँ नहि चलैत अछि।”

ओ शीर्षक लिखलक—“सर्वोच्च न्यायालय तुलनात्मक मानचित्रक सीमा स्पष्ट कएलक; मूल अभिलेखक अखण्डतापर अगिला सुनवाई।”



राति गृह मन्त्रालयमे शिवेश्वर प्रसाद केँ दिन भरिक सार भेटल। एक अधिकारी उत्साहित स्वरमे कहलनि, “राज्यक पक्ष बचि गेल।”

मन्त्री तत्क्षण रोकलनि।

“‘बचि गेल’ नहि लिखू। न्यायालय प्रश्न निर्धारित कएलक अछि।”

“मुदा प्रतिरक्षा सबटा मेटा नहि सकल—”

“ओहो विजय नहि। न्यायालयक विश्वासक अर्थ ई नहि जे न्यायालय हमर कथा मानि लेलक। अर्थ ई जे हम जे कहैत छी, ओकर सीमा स्पष्ट राखि रहल छी।”

ओ अपन निजी टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—

“बहुमूल्य	अधिवक्ता	सत्य	केँ	महँगा	नहि	बनबैत	छथि।
राज्यक	पद	प्रमाण	केँ	भारी	नहि	बनबैत	अछि।

विश्वास तखन बनैत अछि जखन दुनू पक्ष अपन सीमा स्वीकारैत अछि।”



राति देर सँ आदित्य अपन कोठलीमे अकेले बैसल छल। सामने अगिला सुनवाईक चार वस्तु छल—आह्वान-पत्र, संगणकीय प्रतिबिम्बक प्रमाणित विवरण, हैश-श्रृंखला, अभिरक्षा-पञ्जी। तुलनात्मक मानचित्र बगलमे मोड़ल राखल छल।

ओ ओकरा खोललक। काटल रेखा सभ देखलक। हलुक रेखा सभ देखलक। पाँच मोट बिन्दु देखलक।

फेर एक कोरा कागद पर लिखलक—

“उपमानक बल साम्यमे नहि, साम्यक सीमाक ज्ञानमे अछि।”

नीचाँ दोसर पंक्ति—

“अगिला प्रश्न: आधार अखण्ड अछि कि नहि?”

बाहिर दिल्लीक राति पसरि रहल छल। भीतर मानचित्र शांत छल। आव ओकर रेखा सभकँ बचाबय नहि, ओकर आधारक प्रत्येक कड़ी केँ परीक्षण सहवाक छल।

037 उपमानक नक्शाक अध्याय 11

भोरक पहिल उजास दिल्लीक धूसर आकाश पर उतरि रहल छल। आदित्य झाक सामने पीठिका पर चार वस्तु अलग-अलग राखल छल—आह्वान-पत्रक प्रति, संगणकीय प्रतिबिम्बक निर्माण-विवरण, हैश-श्रृंखलाक सार, आ अभिरक्षा-पञ्जी। बगलमे काल्हिक तुलनात्मक मानचित्र मोडल पडल छल।

ओ मानचित्र खोललनि नहि।

पहिने आधार। फेर साम्य।

मालिनी कर्ण भीतर अयलीह। हुनकर हाथमे दू नव संचिका छल।

“सभ समय-मुद्रा फेर मिलाओल गेल?” आदित्य पुछलनि।

“हँ। एक ठाम तीन मिनटवला अन्तर पहिनहि दर्ज छल। आब दोसर ठाम सात सेकेण्डक अन्तर भेटल अछि।” आदित्य माथ उठौलनि। “स्रोत?”

“प्रतिबिम्ब बनयवला यन्त्रक घड़ी आ अभिरक्षा-पञ्जीमे हाथसँ लिखल समय। दुनू घड़ी एके मानकसँ समायोजित नहि छल।”

“सात सेकेण्डक अर्थ?”

“अखण्डता-भंग नहि। मुदा जँ हम कालक्रम केँ सेकेण्ड धरि यथार्थ कहब तँ अशुद्ध होयत।”

“तखन लिखू—कालक्रमक विश्वसनीय सीमा मिनट-स्तर धरि। सेकेण्ड-स्तर पर दावा नहि।”

मालिनी लिखलक।

किछु क्षण बाद ओ पुछलक, “एते छोट अन्तर सेहो न्यायालयमे कहब?”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “जे बात प्रतिपक्ष खोजि कऽ कहत, ओकरा राज्य पहिने कहय तँ अभिलेख पर भरोसा बढैत अछि। सीमा नुकाएब पद्धति नहि।”

मालिनी अगिला पृष्ठ खोललक। “आह्वान-पत्रक उत्तरमे दू सेवा-प्रदाताक भाषा लगभग एक्के अछि।”

“लगभग?”

“एके प्रारूप। एके अनुच्छेद-क्रम। एके अस्वीकरण।”

“ताहिसँ?”

“पहिने हम सोचने रही जे साझा विधिक अथवा प्रशासकीय दल हो सकैत अछि।”

“आब?”

“दुनू सेवा-प्रदाता एके बाह्य अनुपालन-प्रतिरूप उपयोग करैत अछि। साम्यक स्वतंत्र भार घटि गेल।”

आदित्य पृष्ठक कात लिखलनि—“उपमान: रूप समान; कारण साझा प्रतिरूप हो सकैत अछि; स्वामित्व निष्पन्न नहि।”

मालिनी चुपचाप ओ वाक्य देखैत रहल।

काल्हि धरि हुनका लग उपमान मुख्यतः जाल-मानचित्रक रेखा छल। आइ ओ बुझि रहल छलीह जे उपमानक पहिल अनुशासन रेखा जोड़ब नहि, रेखाक कारण पुछब अछि।



सर्वोच्च न्यायालयमे सुनवाई आरम्भ भेला पर पीठ पहिने काल्हिक निर्देश दोहरौलक।

“राज्य आह्वान-पत्र, संगणकीय प्रतिबिम्ब, हैश-शृंखला आ अभिरक्षा-पञ्जीक मूल क्रम स्पष्ट करय। तुलनात्मक मानचित्रक चर्चा तखन।”

महान्यायवादी उठलाह। “माननीय पीठ, राज्य क्रमशः चार स्तरमे उत्तर देत। अन्वेषण-अधिकारी अभिलेखीय तथ्य स्पष्ट करताह; विधिक निष्कर्ष हम सीमित रूपेँ प्रस्तुत करब।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “प्रतिरक्षा प्रत्येक कड़ी पर प्रश्न राखत। हमरा आग्रह केवल एतबे जे प्रक्रिया विषयक उत्तर केँ सामग्रीक सत्यताक प्रमाण नहि मानल जाए।”

पीठ सहमति देलक।

आदित्य साक्षी-पटलक निकट पहुँचलाह।

“पहिल आह्वान-पत्र,” महान्यायवादी कहलाह, “कखन आ कोन प्रयोजनसँ?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तीन स्वतंत्र शिकायतमे भुगतानक बाद प्राप्त सहायता-सन्देशक भाषिक साम्य भेटल। ओ साम्य स्वामित्व सिद्ध नहि करैत छल। ताहि कारण भुगतान-मध्यस्थ आ सेवा-प्रदाता सभसँ सीमित अभिलेख माँगल गेल—विशिष्ट तिथि-अवधि, विशिष्ट लेन-देन पहचान, आ विशिष्ट जाल-ठाम सम्बन्धी।”

“सम्पूर्ण ग्राहक-अभिलेख?”

“नहि।”

“सम्पूर्ण सेवा-संगणक?”

“नहि।”

“सम्पूर्ण व्यवसायिक पत्राचार?”

“नहि।”

विद्यानंद उठलाह। “आह्वान-पत्रक सीमा कागद पर एतेक संकीर्ण छल, मुदा प्राप्त सामग्रीमे अतिरिक्त अभिलेख आयल?”

“किछु सेवा-प्रदाताक उत्तरमे माँगल सीमा सँ बेसी संलग्नक छल।”

“ओ अतिरिक्त सामग्रीक की भेल?”

“अलग राखल गेल। मुख्य विश्लेषण-दल केँ केवल माँगल परिधिक सामग्री उपलब्ध कराओल गेल। अतिरिक्त अंशक सूची बनल, मुदा ओकर विषय-वस्तु सामान्य विश्लेषणमे नहि जोड़ल गेल।”

“ई व्यवस्था पहिल दिनसँ छल?”

आदित्य एक क्षण रुकलाह। “नहि। पहिल दू उत्तरक समय पृथक्करणक लिखित रीति एते स्पष्ट नहि छल। समीक्षा पछाति प्रक्रिया औपचारिक कएल गेल।”

विद्यानंदक स्वर तनिक तीक्ष्ण भेल। “अर्थात राज्य स्वीकार करैत अछि जे आरम्भिक प्रक्रिया अपूर्ण छल?”

“हँ। अपूर्ण, मुदा अभिलेखित। ओ अतिरिक्त सामग्रीक उपयोग कोन विश्लेषणमे भेल कि नहि—ओकरो पुनरावलोकन कएल गेल अछि।”

पीठ पुछलक, “यदि अपूर्ण प्रक्रिया सँ कोनो निष्कर्ष प्रभावित भेल हो?”

“ओ निष्कर्ष हटाओल अथवा पुनः स्वतंत्र स्रोतसँ परखल जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखैत रहलथि।

“एहि उत्तरक सीमा स्पष्ट अछि,” ओ कहलनि। “अपूर्ण प्रक्रिया स्वीकारब दोषसिद्धि नहि; मुदा सुधारक इतिहास अभिलेखमे रहत।”



दोसर स्तर संगणकीय प्रतिबिम्बक छल।

मालिनी कै बुलाओल गेल।

महान्यायवादी पुछलनि, “प्रतिबिम्बक अर्थ सरल शब्दमे?”

मालिनी कहलनि, “मूल संग्रहक यन्त्रक संरक्षित बिट-स्तरीय प्रतिरूप, जाहि सँ मूल यन्त्र पर फेर-फेर विश्लेषण करबाक आवश्यकता नहि पड़य। विश्लेषण प्रतिरूप पर होइत अछि; मूल यन्त्र सुरक्षित रहैत अछि।”

पीठक एक न्यायमूर्ति पुछलनि, “प्रतिरूप बनल तँ मूल जकाँ देखाइत अछि। ई उपमान अछि कि पहचान?”

मालिनी तनिक सोचलक।

“दृश्य रूपेँ समानता उपमान जकाँ उपयोगी भऽ सकैत अछि, मुदा हैश-मूल्यक मिलान अखण्डताक यान्त्रिक परीक्षण अछि। एहि सँ ई नहि सिद्ध होइत अछि जे सामग्रीक अर्थ की, लेखक के, उपयोगकर्ता के, वा अपराध भेल कि नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अर्थात एक स्तर पर समानता, दोसर स्तर पर पहचानक परीक्षण, आ तेसर स्तर पर विधिक अर्थ?”

“हँ, माननीय पीठ। ई तीनू अलग।”

विद्यानंद उठलाह। “प्रतिबिम्ब बनबैत समय मूल यन्त्र कोन स्थितिमे छल?”

“न्यायवैज्ञानिक अवरोधक माध्यमसँ पठन-मात्र अवस्था मे।”

“कियो मूल यन्त्र पर संचिका खोललक?”

“प्रतिबिम्ब बनबाक पूर्व नहि, उपलब्ध अभिलेख अनुसार।”

“‘उपलब्ध अभिलेख अनुसार’—अर्थात अहाँ व्यक्तिगत रूपेँ सभ क्षण उपस्थित नहि छलहुँ?”

“नहि। हम प्रक्रिया-पञ्जी, कर्मी हस्ताक्षर, समय-मुद्रा आ हैश-मिलान पर निर्भर छी।”

“तखन अहाँक ज्ञान प्रत्यक्ष आ अभिलेखाधारित दुनू अछि?”

“हँ। जाहि चरणमे उपस्थित रही, ओ प्रत्यक्ष। शेष चरण लिखित अभिलेख आ यान्त्रिक परीक्षण पर।”

पीठ पुछलक, “राज्य एहि भेद कै अपन सारणीमे देखौलक अछि?”

महान्यायवादी कहलाह, “आइ संशोधित सारणीमे देखाओल अछि।”

विद्यानंद मुस्कुरेलाह। “आइ?”

महान्यायवादी बिना रक्षात्मक स्वरक कहलाह, “पूर्व सारणीमे ई भेद पर्याप्त स्पष्ट नहि छल। संशोधन अभिलेख पर अछि।”

पीठ टिप्पणी कएलक—“सुधार स्वयं दुर्बलता नहि। मुदा न्यायालय कै पुरान आ नव दुनू रूप देखय देल जाए।”



हैश-शृंखला पर बहस अधिक सूक्ष्म भेल।

मालिनी चार हैश-मूल्यक सारणी देखेलक।

“मूल संग्रहक, पहिल प्रतिबिम्ब, सुरक्षित कार्य-प्रतिलिपि, आ न्यायालय हेतु निर्यातित सीमित प्रतिलिपि।”

विद्यानंद पुछलनि, “चारू समान?”

“मूल, पहिल प्रतिबिम्ब आ सुरक्षित पूर्ण प्रतिलिपिक हैश समान। न्यायालय हेतु निर्यातित सीमित प्रतिलिपि समान नहि हो सकैत, किएक तँ ओ पूर्ण संग्रहक नहि; ओकर सामग्री-समुच्चय अलग अछि। ओहि सीमित प्रतिलिपिक अपन हैश अछि।”

विद्यानंद एक क्षण चुप रहलाह।

“जँ राज्य कहैत जे चारू हैश समान, तँ?”

“अशुद्ध होइत।”

“आ जँ समाचारमे कहल जाए जे ‘हैश मेल खा गेल, अतः सामग्री सत्य’?”

“ओहो अशुद्ध। हैश अखण्डता विषयक संकेत दैत अछि; सामग्रीक कथ्यगत सत्यता नहि।”

पीठक सदस्य कहलनि, “ई भेद अभिलेखमे मोट अक्षरमे रहय।”

न्यायालयमे हलुक हँसी उठल, मुदा तुरन्त शान्ति भऽ गेल।

आदित्यक मनमे गार्ह एन अरिकेलक एक दृश्य आयल। बाबूजी धानक बीआ देखैत छलथिन। एक बोरा पर गामक व्यापारीक मुहर छल, दोसर पर नहि। मुदा बाबूजी मुहर देखि बीआ नहि मानैत छलथिन; दाना तोड़ि भीतर देखैत छलथिन। बाह्य चिह्न उपयोगी, पर दानाक जीवन अलग प्रश्न।

उपमानक सीमा फेर सामने छल।



अभिरक्षा-पञ्जी पर प्रतिरक्षा सबसँ अधिक समय लगौलक।

एक पंक्ति मे तीन मिनट, दोसरमे सात सेकेण्ड, तेसरमे हस्ताक्षरक अक्षर अस्पष्ट।

विद्यानंद कहलनि, “राज्यक कथन अछि जे श्रृंखला अखण्ड अछि। मुदा तीन विसंगति अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “श्रृंखला अखण्ड कहबाक आधार केवल समयक पूर्ण समानता नहि। प्रत्येक हस्तान्तरणक व्यक्ति, वस्तु, मुहर-संख्या, हैश-मिलान आ अगिला प्राप्तिकर्ता दर्ज अछि। तीन मिनटवला अन्तर पहिने स्पष्ट कएल गेल। सात सेकेण्ड घड़ी-समायोजनक भेद अछि। अस्पष्ट हस्ताक्षरक व्यक्ति विभागीय परिचय-संख्या आ अलग पञ्जी सँ चिन्हित अछि।”

“तखन विसंगति अछि?”

“हँ।”

“श्रृंखला टूटल?”

“उपलब्ध सामग्री सँ टूटल सिद्ध नहि। मुदा न्यायालय जँ स्वतंत्र परीक्षण चाहय तँ राज्य तैयार अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “अहाँ ‘टूटल नहि’ आ ‘टूटल सिद्ध नहि’ मे भेद राखैत छी?”

“बहुते स्पष्ट भेद।”

“किएक?”

“पहिल वाक्य निश्चितता अछि। दोसर उपलब्ध प्रमाणक सीमा।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि। “एहि प्रकरणक आरम्भसँ अहाँक उत्तर छोट होइत गेल अछि।”

आदित्य कहलाह, “सम्भवतः प्रश्न स्पष्ट होइत गेल अछि।”

पीठक मुख पर क्षणिक मुस्कान आयल।



दुपहरियाक बाद प्रतिरक्षा एक नव बिन्दु उठौलक।

अरविन्दनाथ सेन कहलनि, “राज्य तुलनात्मक मानचित्रमे पाँच बिन्दु बचौने अछि। मुदा एहि पाँचूमे सँ तीन एक्के मूल प्रतिबिम्बसँ निकलल। राज्य तीन स्वतंत्र पुष्टि जकाँ ओकरा देखाओत तँ उपमान भ्रमकारी होयत।”

महान्यायवादी तत्क्षण आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य उत्तर देलनि, “प्रतिरक्षाक ई आपत्ति उचित अछि। संशोधित सारणीमे ओ तीनू केँ एक मूल-स्रोत समूहक भीतर देखाओल गेल अछि। स्वतंत्र स्रोतक संख्या एक मानल गेल अछि।”

अरविन्दनाथ सेन किछु क्षण मौन रहलाह।

“अर्थात् हमरा आपत्ति स्वीकार?”

“जे सीमा यथार्थ अछि, ओकरा स्वीकारब प्रतिपक्षक उपकार नहि; अभिलेखक कर्तव्य अछि।”

न्यायालयमे फेर मौन।

विद्यानंद मिश्र आदित्य केँ देखलनि। काल्हि धरि हुनकर ग्राहकक प्रतिनिधि कहैत छल—राज्यक प्रत्येक स्वीकारोक्ति केँ पराजयक भाषा बनाउ। मुदा एतय ओ देखैत छलाह जे स्वीकारोक्ति यदि यथार्थ सीमा पर आधारित हो, तँ ओ कखनो-कखनो पक्षक भन्दा पद्धतिक रक्षा करैत अछि।

पीठ कहलनि, “तखन पाँच बिन्दु नहि?”

मालिनी सारणी देखलक। “स्रोत-स्वतंत्रताक दृष्टिसँ तीन समूह, माननीय पीठ। पाँच दृश्य बिन्दु, मुदा तीन स्वतंत्र आधार-समूह।”

“एहि रूपमे मानचित्र संशोधित हो।”

“कएल जाएत।”



सुनवाईक अन्तिम भागमे न्यायमूर्ति आर्या एक प्रश्न रखलनि।

“उपमानक उपयोग एतय आखिर की?”

महान्यायवादी उत्तर देबाक लेल उठलाह, मुदा पीठ आदित्य दिस संकेत कएलक।

आदित्य आस्ते कहलाह, “ज्ञात वस्तुक संग अज्ञातक साम्य देखि प्रश्न बनबैत छी। मुदा प्रश्नक उत्तर स्वतंत्र प्रमाण दैत अछि। उदाहरणतः दू जाल-पृष्ठक विन्यास समान हो, तँ साझा प्रतिरूप, साझा सेवा अथवा साझा नियन्त्रण—तीनू सम्भावना उठि सकैत अछि। उपमान केवल एतेक कहैत अछि जे तुलना करबाक कारण अछि। स्वामित्व, नियन्त्रण वा अपराधक निष्कर्ष अलग प्रमाण माँगैत अछि।”

“आ हैश?”

“हैशक मिलान सामग्री-अखण्डताक अधिक कठोर परीक्षण अछि; मुदा ओहो अपराधक अर्थ नहि दैत। समान प्रतिरूप ई बतबैत अछि जे जे प्रतिलिपि विश्लेषित भेल, से मूलक संग यान्त्रिक रूपेँ मेल खाइत अछि। एहि सँ लेखक, आशय वा विधिक दोष स्वतः नहि निकलैत।”

“आ अभिरक्षा-पञ्जी?”

“ओ प्रमाणक यात्रा देखबैत अछि। यात्रा स्वच्छ होएब आवश्यक; मुदा यात्रा स्वच्छ होइतहुँ सामग्रीक कथ्य अलग परीक्षण माँगैत अछि।”

पीठ कहलनि, “अभिलेखमे रह्य—उपमान दिशा देत; अखण्डता प्रक्रिया परखत; विधिक निष्कर्ष स्वतंत्र प्रमाण पर निर्भर रहत।”

विद्यानंद उठलाह। “प्रतिरक्षा केवल एक वाक्य जोड़बाक आग्रह करैत अछि—‘प्रक्रियागत अखण्डता सामग्रीक सत्यता वा अभियुक्तक दोष सिद्ध नहि करैत।’”

महान्यायवादी कहलाह, “राज्यक आपत्ति नहि।”

पीठ लिखौलक।



सुनवाई समाप्त होइत बाहर प्रश्नक बौछार आरम्भ भेल।

“राज्यक संगणकीय प्रमाण बचि गेल?”

“प्रतिरक्षा हारल?”

“हैश मिलल मतलब दोष सिद्ध?”

आदित्य कोनो उत्तर नहि देलनि।

अनन्या कश्यप दूर ठाढ़ लिखि रहल छल। ओ अपन शीर्षक पहिने बनौने छल, फेर काटि देलक।

पहिल शीर्षक छल—“हैश-शृंखलासँ राज्यक पक्ष मजबूत।”

ओ ‘मजबूत’ काटलक।

नव शीर्षक लिखलक—“सर्वोच्च न्यायालय संगणकीय अखण्डता आ विधिक निष्कर्षक सीमा अलग कएलक।” सहयोगी पुछलक, “एतबे?”

अनन्या कहलनि, “एतबे जे अभिलेख कहैत अछि। ओतबे पर्याप्त।”



साँझमे गृह मन्त्रालयमे सार पहुँचल। शिवेश्वर प्रसाद पूरा पृष्ठ पढ़लनि।

निज सचिव कहलनि, “मंत्री महोदय, राज्यक लेल दिन अनुकूल रहल।”

मन्त्री पृष्ठ बन्द नहि कएलनि। “अनुकूल शब्द हटाउ।”

“किएक?”

“न्यायालय हमरा एक बात स्पष्ट करब देलक—कुन सामग्री कतयसँ आयल, कोना सुरक्षित रहल, आ ओकर सीमा की। ई राजनीतिक लाभ नहि।”

“माध्यम सभ प्रतिरक्षाक आपत्ति स्वीकार भेल सेहो लिखि रहल अछि।”

“लिखय दिअ। जे आपत्ति यथार्थ छल, स्वीकार भेल। न्यायालयक विश्वास एहि सँ घटैत नहि; राज्य यदि असत्य जिद करित तँ घटित।”

ओ सारक अन्तिम पंक्ति पर कलम रखलनि—“तीन स्वतंत्र स्रोत-समूह।”

“पहिने पाँच लिखल छल?”

विधि सचिव कहलनि, “हँ।”

“तखन नव संख्या तीन अछि। पाँच केँ बचाबय किएक?”

कोनो उत्तरक आवश्यकता नहि छल।



राति आदित्य अतिथिगृह पहुँचलाह तँ थकान देहमे जमि गेल छल। मालिनी पहिनहि एक संशोधित मानचित्र पठा देने छलीह। पाँच दृश्य बिन्दु आब तीन स्रोत-समूहमे बाँटल छल। दू रेखा मोट नहि, हलुक कएल गेल छल। एक रेखाक कात लिखल छल—“साझा प्रतिरूप सम्भव।”

आदित्य मानचित्रक नीचा चार पंक्ति लिखलनि—

“आह्वान-पत्र प्रश्नक सीमा अछि।”

“प्रतिबिम्ब मूलक संरक्षित प्रतिरूप अछि।”

“हैश अखण्डता परखैत अछि, सत्यता नहि।”

“अभिरक्षा-पञ्जी यात्राक लेखा अछि, दोषक निर्णय नहि।”

ओ किछु देर बाद पाँचम पंक्ति जोड़लनि—

“उपमान प्रश्न खोलैत अछि; प्रमाण उत्तरक भार उठबैत अछि।”

बाहिर राति गहराईत छल।

गार्ह एन अरिकेलक स्मृति फेर आयल—बाबूजी धानक बीआ हथेली पर राखि कहैत छथि, “दाना एक्के जकाँ देखाइत अछि, मुदा सभ अंकुर एक्के नहि। माटि, पानि, समय—सभ देख।”

आदित्यक मुख पर हलुक मुस्कान आयल।

काल्हि मंत्रालयमे नव संचिका पहुँचत। विधिक रणनीति फेर बदलब।

मुदा आइक लेल एक बात पर्याप्त छल—प्रतिशोधक कोनो विजय नहि भेल छल। बहुमूल्य अधिवक्ता-दल हारल नहि छल। राज्य सेहो जीतल नहि छल।

केवल पद्धति एक पग आगाँ बढ़ल छल।

038 उपमानक नक्शाक अध्याय 12

भोरक पहिल उजास दिल्लीक राजकीय भवनक काँच पर पड़िते गृह मन्त्रालयक विधि-प्रकोष्ठमे काल्हिक सुनवाईक पूर्ण सार पहुँचल। आदित्य झाक चार पंक्तिक टिप्पणी सभसँ ऊपर राखल गेल छल—आह्वान-पत्र प्रश्नक सीमा, संगणकीय प्रतिबिम्ब मूलक संरक्षित प्रतिरूप, हैश अखण्डताक परीक्षण, आ अभिरक्षा-पञ्जी प्रमाणक यात्राक लेखा। पाँचम पंक्ति अलग हाथसँ जोड़ल छल—उपमान प्रश्न खोलैत अछि; प्रमाण उत्तरक भार उठबैत अछि।

विधि सचिव पहिल पृष्ठ पलटिते रुकि गेलाह। काल्हि धरि मन्त्रालयक प्रस्तुति-मानचित्रमे पाँच दृश्य सम्बन्ध छल। न्यायालयक प्रश्नक बाद ओकरा तीन स्वतंत्र स्रोत-समूहमे बाँटल गेल छल। संख्या घटल छल, मुदा स्पष्टता बढ़ल छल।

गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद कोठलीमे प्रवेश कएलनि तँ सचिव उठि गेलाह।

“सुनवाईक पूरा अभिलेख?”

“हँ, मन्त्री महोदय। संगहि संशोधित तुलनात्मक सारणी।”

“पहिने ओतहि सँ आरम्भ करू जतय राज्यक कथन छोट भेल अछि।”

सचिव क्षण भरि हुनका देखैत रहलाह। साधारणतः मन्त्री लोकनि अपन पक्षक विस्तार पुछैत छथि; शिवेश्वर प्रसाद बारम्बार कटौतीक स्थान पुछैत छलाह।

“पाँच दृश्य बिन्दुमे सँ तीन एक्के मूल संगणकीय प्रतिबिम्बसँ निकलल। अतः स्वतंत्र आधार पाँच नहि, तीन।”

“आ न्यायालय?”

“संशोधन स्वीकार कएलक। संगहि अभिलेखमे लिखाओलक जे उपमान दिशा देत, अखण्डता प्रक्रिया परखत, विधिक निष्कर्ष स्वतंत्र प्रमाण पर निर्भर रहत।”

शिवेश्वर प्रसाद आसनक पाछाँ नहि टेकलनि। ओ पीठिका पर रखल मानचित्र अपना दिस घुमौलनि।

“एहि मानचित्रक नाम बदलू।”

विधि सचिव चौकलाह। “नाम?”

“‘सम्बन्ध-मानचित्र’ नहि। ई शब्द अपने अधिक कहैत अछि। लिखू—‘तुलनात्मक स्रोत-सारणी’।”

सचिव लिखलनि।

“आ प्रत्येक रेखाक कात चार बात अनिवार्य हो।”

“कोन-कोन?”

“स्रोत कोन? स्वतंत्र अछि कि नहि? असाम्य की? आ ई रेखा की सिद्ध नहि करैत अछि?”

विधि सचिव आस्ते माथ हिलौलनि।

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “राज्य जँ अपना मानचित्रक सीमा नहि लिखत, प्रतिरक्षा ओकर सीमा लिखत। न्यायालयक विश्वास ओहि पक्ष पर बढ़त जे पहिने अपन सीमा स्वीकार करैत अछि।”



दस बजे आदित्य मन्त्रालय पहुँचलाह। मालिनी कर्ण हुनका सँ पहिने उपस्थित छल। ओकर सम्मुख तीन संचिका खुलल छल—एकमे न्यायालयक आदेश, दोसरमे संशोधित स्रोत-सारणी, तेसरमे अन्वेषण-दल द्वारा त्यागल पुरान सम्बन्ध सभक सूची।

मन्त्री सिधे कहलनि, “झा साहेब, काल्हि पाँच सँ तीन भेल। एहि कटौती सँ अन्वेषणक आधार क्षीण भेल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि। दृश्य घनत्व घटल, स्रोतक यथार्थ संख्या स्पष्ट भेल।”

“दृश्य घनत्व?”

“मानचित्र पर रेखा अधिक देखाइत छल। मुदा तीन रेखा एक्के मूल सामग्रीक तीन रूप छल। ओकरा तीन स्वतंत्र पुष्टि मानब अशुद्ध होइत।”

मन्त्री मालिनी दिस देखलनि। “अहाँ एहि त्रुटि पहिने किएक नहि चिह्नलहुँ?”

मालिनी बिना बचावक स्वरमे कहलनि, “हम दृश्य सम्बन्ध गिनैत रही, मूल स्रोत नहि। काल्पनिक प्रतिपरीक्षणक बाद बुझायल जे एक्के स्रोतक अनेक रूप स्वतंत्र प्रमाण नहि बनैत अछि।”

“एहि त्रुटिक लेखा राखल गेल?”

“हँ। पुरान सारणी मिटाओल नहि गेल। संशोधन-पञ्जीमे कारण सहित सुरक्षित अछि।”

“ठीक।”

आदित्य मन्त्री दिस देखलनि। “अहाँ ‘ठीक’ त्रुटि लेल कहलहुँ कि ओकर लेखा रखबाक लेल?”

शिवेश्वर प्रसादक मुख पर हलुक मन्द हँसी आयल। “दोसर लेल। त्रुटि उचित नहि; त्रुटि नुका क’ राखब आरो घातक।”

कोठलीमे किछु क्षण मौन रहल।

विधि सचिव नव प्रारूप सम्मुख रखलनि। चार स्तम्भ छल—तुलना, मूल स्रोत, असाम्य, विधिक सीमा।

आदित्य पृष्ठ पढलनि, फेर कहलाह, “एक पाँचम स्तम्भ चाही।”

“की?”

“विरोधी सम्भावना।”

मन्त्री तुरन्त कहलनि, “जोड़।”

मालिनी लिखलक—“विरोधी सम्भावना / वैकल्पिक स्पष्टीकरण।”

आदित्य ओकरा रोकलनि। “वैकल्पिक शब्द छोड़। ‘अन्य सम्भव कारण’ लिखू।”

मालिनी सुधारलक।

मन्त्री पुछलनि, “एहि पाँच स्तम्भक अर्थ?”

आदित्य कहलाह, “उपमानमे साम्य देखब आसान अछि। मुदा साम्यक कारण एकटा नहि होइत। दू जाल-पृष्ठक विन्यास समान हो—साझा निर्माता, साझा सेवा, नकल, व्यापार-जगतक सामान्य प्रतिरूप, अथवा संयोग। तुलना तखन उपयोगी होएत जखन साम्यक संग असाम्य आ अन्य सम्भव कारणो देखाओल जाए।”

“आ विधिक सीमा?”

“ई कहत जे तुलना कतय धरि उपयोगी अछि, आ कतयसँ आगाँ स्वतंत्र प्रमाण चाही।”

मन्त्री कहलनि, “तखन रणनीति बदलू। न्यायालयमे मानचित्र नहि देखाउ—स्रोत-सारणी देखाउ।”

विधि सचिव पुछलनि, “मानचित्र पूर्णतः हटि जाए?”

“नहि,” आदित्य कहलाह। “मानचित्र दिशा बुझाबय उपयोगी अछि। मुदा ओकरा प्रथम पृष्ठ नहि बनाउ। पहिने स्रोत, सीमा, असाम्य। तकर बाद दृश्य रूप।”

शिवेश्वर प्रसाद सहमति देलनि। “चित्र मन केँ शीघ्र विश्वास करबैत अछि। न्यायालयमे शीघ्र विश्वास सँ बेसी सावधान विश्वास चाही।”



दुपहरिया धरि पूरा विधिक रणनीति फेर सँ लिखल जा रहल छल। पहिल संस्करणक शीर्षक छल—“समुद्रपार जालक संगणकीय सम्बन्ध।” नव शीर्षक भेल—“स्वतंत्र स्रोत, तुलनात्मक साम्य आ प्रमाण-सीमा।”

मालिनी पहिल खण्ड पढ़लक—

“समूह एक: दू जाल-पृष्ठमे समान भुगतान-विन्यास।”

आदित्य रोकलनि। “मूल स्रोत?”

“स्वतंत्र सार्वजनिक दृश्यांकन आ संरक्षित संगणकीय प्रतिबिम्ब।”

“ई दू स्वतंत्र स्रोत?”

मालिनी किछु क्षण सोचलक। “नहि। जँ सार्वजनिक दृश्यांकन ओहि समयक पृष्ठक प्रतिलिपि अछि, आ प्रतिबिम्ब सेहो ओहि पृष्ठक संरक्षित रूप, तखन वस्तु एक्के; प्राप्तिक मार्ग दू।”

“ठीक। स्वतंत्रता प्राप्तिक मार्गसँ नहि, मूल तथ्यसँ देखू।”

मालिनी पंक्ति फेर लिखलक।

“अन्य सम्भव कारण?”

“साझा भुगतान-सेवा प्रदाता।”

“असाम्य?”

“खाता-नाम, समय-चक्र, आ किछु विन्यास-चिह्न भिन्न।”

“की सिद्ध नहि करैत अछि?”

“सामान्य स्वामित्व, साझा नियन्त्रण, अथवा अपराधक सहभागिता स्वतः सिद्ध नहि करैत।”

आदित्य माथ हिलौलनि।

दोसर समूह छल—प्रवेश-पृष्ठक समान त्रुटि-सन्देश।

मालिनी कहलनि, “एहि साम्यक भार पहिने हम अधिक मानने रही।”

“आब?”

“आब ज्ञात भेल जे त्रुटि-सन्देश प्रयुक्त संगणकीय ढाँचाक सामान्य रूप सेहो भ' सकैत अछि।”

“तखन राखब?”

“अन्वेषण-दिशा रूपँ, प्रमाण-सम्बन्ध रूपँ नहि।”

“ठीक।”

तेसर समूह छल—समयक निकटता। दू पृथक संगणकीय अभिलेखमे लगभग एक्के घड़ी पर समान प्रकारक परिवर्तन।

विधि सचिव उत्सुक भेलाह। “ई तँ अधिक बलवान देखाइत अछि।”

आदित्य कहलाह, “देखाइत अछि। तें सावधानी चाही।”

“किएक?”

“समयक निकटता साझा निर्देशनक संकेत हो सकैत अछि; मुदा निर्धारित स्वचालित क्रिया, साझा बाहरी सेवा, अथवा प्रचलित अनुरक्षण-समय सेहो कारण भ' सकैत अछि। जँ अन्य सम्भव कारण परखल नहि, तखन निकट समयकें साझा नियन्त्रण कहब अनुचित।”

मन्त्री, जे चुपचाप सुनि रहल छलाह, कहलनि, “तँ काल्हि धरि जे पाँच रेखा छल, आइ तीन समूह, आ तीनूमे सेहो अलग भार?”

“हँ।”

“लोक कहत राज्य अपन कथा छोट करैत जा रहल अछि।”

आदित्य शान्त स्वरमे कहलाह, “जँ कथा छोट होइत यथार्थ बढ़ैत अछि, तखन छोट होएब उचित।”

शिवेश्वर प्रसाद आस्ते कहलनि, “ई वाक्य सार्वजनिक वक्तव्यमे नहि जाए।”

मालिनी आश्चर्यसँ देखलक।

मन्त्री जोड़लनि, “ई न्यायालय लेलो नारा नहि। ई भीतरक अनुशासन अछि। नारा बनिते अर्थ घटि जाएत।”



दुपहरियाक बाद महान्यायवादीक कार्यालयसँ दूरभाष आयल। काल्हिक आदेशक आलोकमे राज्यक अगिला लिखित पक्षक प्रारूप माँगल गेल छल।

विधि सचिव पुछलनि, “पुरान रणनीति-पत्र भेजि दी?”

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “नहि। जे बदलल अछि से बदलल रूपेँ भेजू। पुरान संस्करणो संग राखू, ताकि कटौतीक इतिहास नुका नहि रह्य।”

आदित्य कहलाह, “सुधारक इतिहास स्वयं प्रमाण नहि, मुदा विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ैत अछि।”

“विश्वसनीयता?” मन्त्री पुछलनि।

“जे पक्ष केवल अंतिम स्वच्छ पृष्ठ देखबैत अछि, ओकर पद्धति देखाइत नहि। जे त्रुटि, सुधार, कारण, आ त्यक्त अनुमान सभ सुरक्षित रखैत अछि, ओकर समीक्षा सम्भव होइत अछि।”

मन्त्री सचिव केँ निर्देश देलनि—“पुरान, संशोधित, आ संशोधन-कारण—तीनू भेजू। मुदा स्पष्ट लिखू जे त्यक्त बिन्दु राज्यक वर्तमान कथन नहि अछि।”

मालिनी तुरन्त टिप्पणी लिखलक।

आदित्य ओकर पृष्ठ देखलनि। एक शब्द पर अँगुरी राखलनि—“‘दुर्बल सम्बन्ध’ नहि लिखू।”

“तखन?”

“‘अपर्याप्त रूपेँ समर्थित सम्बन्ध’।”

“भेद?”

“दुर्बल मूल्यांकन अछि। अपर्याप्त रूपेँ समर्थित कहला सँ कारण स्पष्ट करवाक दायित्व आबैत अछि।”

मालिनी शब्द बदललक।

“आ ‘सुदृढ़ सम्बन्ध’?”

“ओहो हटाउ। लिखू—‘एकाधिक स्वतंत्र स्रोतसँ समर्थित’ अथवा जे यथार्थ हो।”

मन्त्री कहलनि, “भाषा स्वयं रणनीति बदलि रहल अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “कखनो-कखनो भाषा नहि बदलैत; भाषा नुकायल अनिश्चितता देखबैत अछि।”



साँझ पड़ैत विधि-प्रकोष्ठक बाहरक लम्बा पथ शान्त भ' गेल। अधिकांश कर्मचारी चलि गेल छल। मालिनी एखनो सारणी सुधारि रहल छल।

आदित्य झरोखाक कात ठाढ़ छलाह। दिल्लीक आकाश धूसर छल, मुदा हुनकर मनमे गार्ह एन अरिकेलक माटि आबि गेल। बरखा पछाति खेतमे जे चिक्कन माटि पयर धरिते धँसैत छल, ओ स्मृति एतेक स्पष्ट छल जे राजकीय भवनक पाथरक शीतल सतह एक क्षण लेल दूर भ' गेल।

बाबूजी खेतमे बीआ छिटबाक पहिने हथेली पर दाना घुमबैत छलाह। बचपनमे आदित्य अधीर भ' पुछने छल —“सभ दाना एक्के जकाँ अछि, तखन एतेक देखि किएक छी?”

बाबूजी हँसल छलाह। “ऊपर सँ एक्के। भीतरे जान अलग। बीआक चमक देखि खेतक फल नहि कहि सकैत छह।”

आदित्यक स्मृतिमे ओहि दिन बाबूजी दू मुट्ठी बीआ अलग कएने छलाह। एक मुट्ठी भारी, दोसर हलुक। बालक आदित्य केँ दूनू लगभग समान लागल छल।

“ई भेद कखन बुझाएत?” ओ पुछने छल।

“माटिमे देलाक बाद। समय दे।”

एहि स्मृतिसँ आदित्य एकाएक वर्तमानमे लौटलाह।

मालिनी पुछलक, “की सोचैत छी?”

“उपमानक सीमा।”

“माटिमे?”

आदित्य मन्द हँसलाह। “हँ। एक्के जकाँ देखाइत बीआक परिणाम अलग भ' सकैत अछि। तुलना प्रारम्भ अछि, फल नहि।”

मालिनी किछु लिखय लगल, फेर रुकल। “ई वाक्य सारणीमे राखी?”

“नहि। खेतक बात खेतमे नीक। न्यायालयमे स्रोत लिखू।”

मालिनी हँसलक।



राति आठ बजे अन्तिम रणनीति-पत्र तैयार भेल। पहिल पृष्ठ पर पाँच अनुशासन-बिन्दु छल—

एक—कोनो दृश्य सम्बन्धक स्वतंत्र स्रोत-संख्या अलग बताओल जाएत।

दू—एक्के मूल तथ्यक अनेक प्रतिरूप केँ अनेक पुष्टि नहि मानल जाएत।

तीन—प्रत्येक साम्यक संग मुख्य असाम्य आ अन्य सम्भव कारण लिखल जाएत।

चारि—प्रत्येक निष्कर्षक कात स्पष्ट लिखल जाएत जे ओ की सिद्ध नहि करैत अछि।

पाँच—त्यक्त वा अपर्याप्त रूपेँ समर्थित सम्बन्ध सभ संशोधन-पञ्जीमे कारण सहित सुरक्षित रहत।

विधि सचिव पढ़ि कहलनि, “एहि सँ राज्यक पक्ष अधिक संकुचित होयत।”

आदित्य कहलाह, “संकुचित नहि—सीमांकित।”

“न्यायालयमे प्रभाव?”

“ओ न्यायालय देखत।”

“राजनीतिक प्रभाव?”

शिवेश्वर प्रसाद, जे फेर कोठलीमे आवि गेल छलाह, स्पष्ट स्वरमे कहलनि, “ओ हमरा प्रश्न नहि।”

सचिव चुप भ' गेलाह।

मन्त्री पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहि कएलनि। पहिने पूरा पढ़लनि। तेसर पृष्ठ पर एक वाक्य पर रुकलाह—“तीन स्रोत-समूह समुद्रपार संचालनक साझा नियन्त्रण दर्शबैत अछि।”

ओ लाल कलम उठौलनि।

“ई हटाउ।”

विधि सचिव कहलनि, “मुदा तीन स्रोत-समूहमे साम्य अछि।”

“साम्य अछि। साझा नियन्त्रण सिद्ध?”

“अखन नहि।”

“तखन ई वाक्य किएक?”

सचिव मौन।

आदित्य कहलाह, “लिखू—‘तीन स्वतंत्र स्रोत-समूह साझा नियन्त्रणक प्रश्नक अन्वेषणक आधार दैत अछि; वर्तमान सामग्री मात्रसँ साझा नियन्त्रण सिद्ध नहि।’”

मन्त्री कहलनि, “एहने रहय।”

वाक्य बदलल गेल।

ओहि एक संशोधनक बाद पूरा रणनीति-पत्रक स्वर बदलि गेल। पहिले जे पृष्ठ जालक कथा कहबाक चेष्टा करैत छल, आब ओ प्रमाणक सीमा कहैत छल।



राति मन्त्रालयसँ निकलैत आदित्यक संग मालिनी सीढ़ी उतरि रहल छल।

मालिनी कहलनि, “झा साहेब, एक बात पुछी?”

“पुछू।”

“अहाँ केँ कखनो लागैत नहि जे एतेक सीमा लिखैत-लिखैत राज्य अपनहि पक्षक धार घटा रहल अछि?”

आदित्य सीढ़ीक बीच रुकलाह।

“धार ककरा कहैत छी?”

“जे बात न्यायालय केँ प्रभावित करय।”

“यदि बढ़ा-चढ़ा कऽ कहल बात प्रभावित करय, तँ ओ धार नहि—चिक्कन ढलान अछि।”

मालिनी चुप रहल।

आदित्य कहलाह, “गार्ह एन अरिकेलमे धान रोपलाक दोसर दिन खेत देखि किछु बुझाइत नहि। पानि, कीचड़, छोट-छोट रोपनी। अधीर लोक कहि सकैत अछि—किछु भेल नहि। मुदा जड़ अपना समय सँ धरैत अछि। अन्वेषणो ओहिना। रेखा अधिक खींचला सँ खेत हरियर नहि होइत।”

“आ जँ जड़ नहि धरय?”

“तखन ओ रोपनी छोड़ि देबाक साहस चाही।”

मालिनी आस्ते माथ हिलौलक।

बाहर रात्रि-पवन चलि रहल छल।



अतिथिगृह पहुँचलाक बाद आदित्य रणनीति-पत्रक एक प्रति फेर खोललनि। अन्तिम पृष्ठ पर अगिला कार्यसूची छल—महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालय केँ संशोधित स्रोत-सारणी, त्यक्त सम्बन्धक पञ्जी, आ काल्हिक न्यायिक अवलोकनक पृथक संकलन पठाओल जाए।

ओ एक पंक्ति जोड़लनि—“वरिष्ठ विधि-अधिकारी सबकेँ केवल वर्तमान निष्कर्ष नहि, निष्कर्ष धरि पहुँचबाक संशोधन-पथ सेहो उपलब्ध कराओल जाए।”

मालिनी केँ सन्देश भेजबाक पहिने ओ पुनः पढ़लनि।

फेर एक शब्द बदललनि—“निष्कर्ष”क स्थान पर “वर्तमान स्थिति।”

कारण स्पष्ट छल। निष्कर्ष शब्द एखन असमय छल।

ओ लिखलनि—“वर्तमान स्थिति धरि पहुँचबाक संशोधन-पथ।”

सन्देश पठाओल गेल।

झरोखा बाहर राति सघन छल। दूर महानगरक दीप सभ पंक्तिबद्ध देखाइत छल—मानचित्र जकाँ। मुदा आदित्य बुझैत छलाह, एक्के पंक्तिमे देखाइत दीप सभ एक्के घरक नहि होइत। साम्य आँखि केँ जोड़ैत अछि; प्रमाण कारण केँ।

पीठिका पर रखल गार्ह एन अरिकेलक माटिक छोट डिबिया ओ खोललनि। माटि सूखल छल, मुदा गन्ध एखनो घरक छल।

ओ औंठासँ थोड़ेक माटि छुलनि।

धैर्यक अर्थ प्रतीक्षा मात्र नहि। धैर्यक अर्थ छल—जतय प्रमाण रुकैत अछि, ओतहि रुकि सकबाक सामर्थ्य।

काल्हि महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयमे नव संचिका पहुँचत।

उपमानक नक्शा आब रंग-बिरंग रेखाक संग्रह नहि रहल। ओ प्रश्न, असाम्य, स्रोत, सीमा, आ अस्वीकार कएल गेल अतिशयोक्तिक लेखा बनि रहल छल।

गार्ह एन अरिकेलक माटि जकाँ—आस्ते, मुदा आधार दृढ़ करैत।

039 उपमानक नक्शाक अध्याय 13

भोरक उजास पूर्ण रूपेँ पसारलासँ पहिने महान्यायवादी देवव्रत सिन्हाक कार्यालयमे गृह मन्त्रालयक पूरक संचिका पहुँचि गेल। मुहरबन्द मुख्य अभिलेखक संग एक पातल खुला संचिका सेहो छल, जकर ऊपर लिखल छल —“वर्तमान स्थिति धरि पहुँचबाक संशोधन-पथ।”

देवव्रत सिन्हा पहिल पृष्ठ पर नजरि देलनि, फेर घड़ी दिस नहि, अगिला पृष्ठ दिस देखलनि। हुनका सामने काल्हिक न्यायिक अवलोकन, स्रोत-स्वतंत्रताक संशोधित सारणी, त्यक्त सम्बन्धक पञ्जी, असाम्य-सूची आ “ई की सिद्ध नहि करैत अछि” शीर्षक पृथक खण्ड छल।

महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर थोड़ेके देरमे पहुँचलाह। ओ संचिका खोलिते पहिल प्रश्न पुछलनि—“ई नव प्रमाण अछि कि राज्यक पुरान सामग्रीक नव वर्गीकरण?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “मुख्यतः नव वर्गीकरण। किछु पूरक सत्यापन अछि, मुदा एहि पत्रक प्रयोजन प्रमाण बढ़ेनाइ नहि; प्रमाणक भार कोन बिन्दु धरि अछि से स्पष्ट करनाइ।”

मृणाल धर त्यक्त सम्बन्धक पृष्ठ पलटलनि। “ई सभ सेहो हमरा पठाओल गेल?”

“हँ। विशेष रूपेँ।”

“अर्थात् मन्त्रालय आब अपन काटल रेखा सभ सेहो देखाबय चाहैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा हलुक स्वरमे कहलनि, “ओकरा देखेबाक कारणेँ बाँचल रेखाक अर्थ बुझाएत।”

संचिकाक अन्तिम पृष्ठ पर विधि सचिवक निवेदन छल। ई प्रतिनिधित्वक नव आग्रह नहि छल। महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता पहिनेसँ राज्यक प्रतिनिधित्व स्वीकार कएने छलाह। एहि बेर आग्रह सीमित छल—लंबित विशेष अनुमति प्रकरणमे अगिला पूरक प्रस्तुति लेल चार विधिक प्रश्न पर संयुक्त मत आ आवश्यक वाक्य-विन्यास निश्चित कएल जाए।

चार प्रश्न छल—स्वतंत्र स्रोत केना चिन्हल जाए; एक्के मूल तथ्यक अनेक प्रतिरूपक मूल्य की; साम्यक संग असाम्य आ अन्य सम्भव कारण केना राखल जाए; आ न्यायालयक समक्ष कोन निष्कर्षक कात स्पष्ट रूपेँ लिखल जाए जे ओ की सिद्ध नहि करैत अछि।

मृणाल धर कागत पीठिका पर रखलनि।

“एहि चारिमे चौठ प्रश्न सभसँ कठिन अछि।”

“किएक?”

“कारण अधिवक्ता प्रायः न्यायालय केँ कहैत अछि—ई देखू। राज्य एहि बेर कहय चाहैत अछि—ई देखू, आ संगहि ईहो देखू जे एहि सँ की नहि देखाइत अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “सम्भवतः एही कारण ई उपयोगी अछि।”



नौ बजे आदित्य झा, मालिनी कर्ण आ विधि सचिव संयुक्त विचार-बैठक लेल पहुँचलाह। गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद जानि-बुझि आरम्भिक बैठकमे नहि अयलाह। हुनकर लिखित निर्देश छल—“विधिक मत पहिने विधिक अधिकारी बनौथ; मन्त्रालय बादमे प्रशासनिक क्रिया निश्चित करत।”

देवव्रत सिन्हा आदित्यक सामने पाँच स्तम्भक संशोधित सारणी रखलनि।

“झा साहेब, काल्हि धरि ई अन्वेषणक अनुशासन छल। आब प्रश्न अछि—एहि अनुशासनमे सँ न्यायालयक समक्ष की राखल जाए?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जे न्यायालयक प्रश्नक उत्तर लेल आवश्यक हो, ओतबे।”

“सभ संशोधन-पथ?”

“जँ संशोधनक इतिहास राज्यक वर्तमान कथनक विश्वसनीयता वा सीमा बुझबाक लेल प्रासंगिक हो, तखन हँ। मुदा प्रत्येक काटल रेखा न्यायालय पर भार बनि जाए, से आवश्यक नहि।”

मृणाल धर पुछलनि, “तँ कोन कसौटी?”

आदित्य किछु क्षण सोचलनि। “जे त्यक्त सम्बन्ध एखनहुँ प्रतिरक्षाक तर्क, राज्यक पहिल अभिलेख वा न्यायिक अवलोकनमे उल्लेखित अछि, ओकर संशोधन-पथ राखू। जे केवल आन्तरिक प्रारम्भिक विचार छल आ कोनो बाहरी दाबी बनलहि नहि, ओकरा सूचीमे सुरक्षित राखू, मुदा मुख्य निवेदनमे नहि।”

देवव्रत सिन्हा विधि सचिव दिस देखलनि। “ई भेद लिखू—‘प्रासंगिक संशोधन’ आ ‘आन्तरिक कार्य-पथ’।”

विधि सचिव लिखलनि।

मालिनी पहिल स्रोत-समूहक पृष्ठ खोललनि। “समान भुगतान-विन्यास।”

मृणाल धर पुछलनि, “स्वतंत्र स्रोत?”

“दू प्राप्ति-पथ, मुदा मूल वस्तु एक्के व्यापारिक संरचनासँ जुड़ि सकैत अछि। अतः दू स्वतंत्र पुष्टि नहि लिखल गेल अछि।”

“असाम्य?”

“खाता-नाम, समय-चक्र आ किछु विन्यास-चिह्न भिन्न।”

“अन्य सम्भव कारण?”

“साझा सेवा-प्रदाता।”

“की सिद्ध नहि करैत अछि?”

मालिनी कहलनि, “साझा स्वामित्व, साझा नियन्त्रण, अथवा कोनो विशिष्ट व्यक्तिक आपराधिक सहभागिता।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एहि पंक्तिक क्रम बदलू।”

मालिनी पुछलनि, “केतेक?”

“पहिने असाम्य। तकर बाद साम्य।”

कोठलीमे एक क्षण मौन रहल।

आदित्य पुछलनि, “किएक?”

“कारण मानचित्र आँखि केँ पहिने साम्य देखबैत अछि। लिखित निवेदन ओहि दृष्टि-प्रवृत्ति केँ सन्तुलित करय। यदि हम साम्य पहिने रखब, पाठकक मन पहिने कथा बना लेत; असाम्य बादमे सफाई जकाँ लगत।”

मृणाल धर सहमति देलनि। “उपमानक न्यायालयी अनुशासन—पहिने भेद जानू, तकर बाद समानता केतेक अर्थ रखैत अछि से पुछू।”

आदित्यक मनमे गंगेश उपाध्यायक पद्धतिक एक पुरान सूत्रक भाव उभरल—लक्षण तखन उपयोगी, जखन ओकर सीमा सेहो ज्ञात हो। ओ सूत्र उद्धृत नहि कएलनि; केवल कहलनि, “तखन सारणीक क्रम बदलि दी।”

मालिनी पंक्ति फेर सँ बनौलनि—असाम्य, साम्य, मूल स्रोत, अन्य सम्भव कारण, विधिक सीमा।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “आ छठम स्तम्भ?”

मालिनी चकित भेलीह। “छठम?”

“राज्य न्यायालयसँ एहि बिन्दु पर की माँगि रहल अछि?”

आदित्य तुरन्त कहलनि, “ई आवश्यक अछि।”

विधि सचिव पुछलनि, “उदाहरण?”

“जँ साम्य केवल अगिला सत्यापनक आधार दैत अछि, तखन माँग सेहो ओतबे—सीमित सत्यापनक अनुमति, कोनो दोषसूचक निष्कर्ष नहि।”

मृणाल धर कहलनि, “ठीक। प्रमाणक भार जतेक, न्यायिक माँग ओहिसँ पैघ नहि।”



बैठक दोसर स्रोत-समूह पर पहुँचल। दू संगणकीय अभिलेखमे लगभग एक्के समय समान प्रकारक परिवर्तन देखाइत छल। काल्हि एकरा साझा निर्देशनक प्रश्नक आधार मानल गेल छल; आइ महान्यायवादीक कार्यालय एहि प्रश्नक सीमा पुछि रहल छल।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “समय-साम्यक असाम्य की?”

मालिनी उत्तर देलनि, “घड़ीक पूर्ण एकरूपता नहि। उपकरणक समय-स्रोत अलग। एक अभिलेखमे स्वचालित अनुरक्षणक सम्भावना खुलल अछि।”

“अन्य सम्भव कारण?”

“साझा बाहरी सेवा, निर्धारित स्वचालित क्रिया, अथवा सामान्य कार्य-समय।”

“तखन राज्य न्यायालयसँ की माँगत?”

आदित्य कहलनि, “समय-स्रोतक सीमित सत्यापन आ बाहरी सेवा-अभिलेखक परीक्षण। साझा नियन्त्रणक घोषणा नहि।”

मृणाल धर पृष्ठ पर रेखा खींचलनि। “एहि एक वाक्यमे राज्यक पूरा परिवर्तन देखाइत अछि।”

विधि सचिव पुछलनि, “कोन परिवर्तन?”

“पहिने समान समय देखि समान कर्ता दिस बढ़बाक लोभ छल। आब समान समय देखि कारणक बहुलता दिस प्रश्न बढ़ैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “अनुमानमे सेहो एही अनुशासन चाही छल। उपमान केवल ओकरा दृश्य रूप देलक।”

देवव्रत सिन्हा मुस्की देलनि। “नीक। दर्शनक पाठ नहि बनाउ। न्यायालय केँ कार्यकारी कसौटी चाही।”

ओ चार पंक्ति बोललनि, विधि सचिव लिखैत गेलाह—

“एक—साम्यक वस्तु स्पष्ट।”

“दू—मूल स्रोत स्पष्ट।”

“तीन—मुख्य असाम्य आ अन्य सम्भव कारण स्पष्ट।”

“चारि—साम्यक आधार पर माँगल न्यायिक क्रिया स्पष्ट, आ ओकर सीमा सेहो स्पष्ट।”

मृणाल धर पाँचम जोड़लनि—“जे निष्कर्ष माँगल नहि जा रहल अछि, ओकरो उल्लेख आवश्यक जतय भ्रमक सम्भावना हो।”

आदित्य कहलनि, “एही बिन्दु पर राज्यक भाषा सभसँ अधिक परखल जाए।”

“किएक?”

“कारण ‘माँग नहि’ लिखलाक बाद अगिला अनुच्छेदमे ‘साझा नियन्त्रणक प्रबल संकेत’ लिखि देब, तखन सीमा कागत पर रहि जाएत, अर्थमे नहि।”

देवव्रत सिन्हा विधि सचिव कै कहलनि, “पूरा प्रारूप एही कसौटी पर फेर पढ़। एक अनुच्छेद दोसरक सीमा कै चोरी सँ नष्ट नहि करय।”



ओहि समय विद्यानंद मिश्र अपन कक्षमे राज्यक पूरक सारणी प्राप्त कएलनि। सर्वोच्च न्यायालयक लंबित प्रकरणमे राज्यक ओरसँ जे किछु दाखिल होयबाक तैयारी छल, ओकर सेवा-पत्र प्रतिरक्षा दल कै पहुँचल छल।

हुनकर कनिष्ठ अद्वैत पृष्ठ पलटैत कहलनि, “सर, ई त राज्यक अपन आधा मानचित्र काटि देबाक स्वीकारोक्ति जकाँ अछि।”

विद्यानंद तुरन्त माथ उठौलनि। “स्वीकारोक्ति शब्द एतय नहि।”

अद्वैत रुकि गेल। “मुदा हुनका सभ अनेक सम्बन्ध त्यागलनि।”

“त्यागल सम्बन्धक तथ्य अछि। किएक त्यागल, से कारण अछि। ‘स्वीकारोक्ति’ कहला सँ अहाँ अर्थ जोड़ि रहल छी।”

“हमरा तर्क बनाबय पड़त।”

“तर्क बनाउ, शब्दसँ प्रमाण नहि बनाउ।”

विद्यानंद सारणी ध्यानसँ पढ़लनि। राज्य पहिने असाम्य, तकर बाद साम्य लिखबाक सोचि रहल छल। प्रत्येक बिन्दुक कात अन्य सम्भव कारण आ “की सिद्ध नहि”क पंक्ति छल। हुनकर मुख पर प्रसन्नता नहि छल; ई प्रतिपक्षक दस्तावेज छल। मुदा हुनका भीतरक अधिवक्ता एक बात स्वीकार कएलक—राज्य अपन भाषा कै संकुचित करि रहल छल।

समरजीत मेहताक दूरभाष आयल।

“मिश्रजी, दस्तावेज देखलहुँ?”

“हँ।”

“बहुते नीक। आब स्पष्ट अछि जे पहिल मानचित्र बनावटी छल।”

विद्यानंद आँखि बन्द कएलनि। “एहि दस्तावेजसँ ‘बनावटी’ सिद्ध नहि होइत अछि।”

दूरभाषक ओहि पारि स्वर कठोर भेल। “फेर की सिद्ध होइत अछि?”

“राज्यक पहिल किछु तुलना अपर्याप्त रूपेँ समर्थित छल, किछु एक्के मूल स्रोत पर आधारित छल, आ आब ओ सभ संशोधित कएल गेल। हम एहि सँ विश्वसनीयता, भार, विलम्ब, आ अन्वेषणक प्रारम्भिक पद्धति पर प्रश्न उठा सकैत छी।”

“मुदा जानि-बुझि कएल अतिशयोक्ति?”

“ओकर स्वतंत्र आधार चाही।”

“अहाँ फेर राज्यक भाषा बचा रहल छी।”

“हम अपन पेशाक भाषा बचा रहल छी।”

किछु क्षण ओहि पारि निस्तब्धता रहल।

“राघवजी चाहैत छथि कि आइक भीतर एक सार्वजनिक वक्तव्य जाए—राज्यक मानचित्र न्यायालयक चापमे ध्वस्त भऽ गेल।”

विद्यानंद कहलनि, “हम एहन वाक्य अनुमोदित नहि करब।”

“तखन ओ दोसर वरिष्ठ अधिवक्तासँ विचार करताह।”

“करथि।”

दूरभाष कटि गेल।

अद्वैत चुप रहल। ओकरा मालूम छल जे पिछला माससँ समूहक मुख्य पारिश्रमिक देर सँ आवि रहल छल। कक्षमे तीन कनिष्ठक वेतन, अभिलेख-सहायकक पारिश्रमिक आ पुस्तकालयक वार्षिक देयक अगिला सप्ताहमे छल।

विद्यानंद अपन लेखा-पुस्तिका खोललनि। संख्या सभ छोट-छोट छल, मुदा ओहि छोट संख्यामे घर आ कक्ष दुनूक चिन्ता समेटल छल।

अद्वैत पुछलनि, “सर, जँ ओ कायदेशि रोकि देथि?”

“तखन जे देय अछि से चुकाएब।”

“कक्ष?”

“कक्ष वाक्य बेचि कऽ नहि चलत।”

अद्वैत किछु कहबाक प्रयास कएलक, फेर रुकि गेल।

विद्यानंदक चलदूरभाष पर शैलजाक सन्देश आयल—“मासक घर-व्ययक चिन्ता नहि करू। पहिने कक्षक लोकक देयक दियौ। आ भोजन समय पर करू।”

ओ सन्देश दू बेर पढ़लनि। शैलजा केँ कक्षक पूरा स्थिति केना बुझायल, से ओ नहि जानैत छलाह। सम्भवतः नंदिता कहने होयत।

हुनका भीतर एक क्षण लज्जा, राहत आ पीडा तीनू एक संग उठल। निजी संकट पेशागत निर्णयक पाछाँ चुपचाप ठाढ़ छल; मुदा ओ ओकरा न्यायालयक वाक्य पर अधिकार नहि देबय चाहैत छलाह।

विद्यानंद अद्वैत दिस देखलनि। “राज्यक एहि पृष्ठ पर लाल निशान लगाउ।”

“कतय?”

“‘साझा नियन्त्रण सिद्ध नहि।’ ई राज्यक अपन सीमा अछि। न्यायालयमे हम ओकरा याद रखाएब। मुदा ‘राज्य मिथ्या छल’ नहि कहब, जँ तक ओकर प्रमाण नहि।”

अद्वैत लिखलक।

विद्यानंद जोड़लनि, “प्रतिरक्षाक गरिमा केवल राज्यक त्रुटि पकड़बामे नहि; अपन अतिशयोक्ति रोकबामे सेहो अछि।”



दुपहरियाक संयुक्त बैठकमे गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद आब सम्मिलित भेलाह। देवव्रत सिन्हा प्रारम्भे स्पष्ट कएलनि—“ई नव प्रतिनिधित्व नहि। हम पहिनेसँ प्रकरणमे राज्यक ओरसँ उपस्थित छी। आइक पूरक निवेदन केवल अगिला सीमित विधिक स्थिति निश्चित करबाक लेल अछि।”

मन्त्री कहलनि, “एही स्पष्टता हमरा चाही।”

महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर छः पृष्ठक प्रारूप हुनका देलनि। पहिल शीर्षक छल—“तुलनात्मक सामग्रीक विधिक उपयोगक सीमा।”

शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “राज्यक मुख्य माँग?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “तीन सीमित बात। एक—जे बिन्दु स्वतंत्र स्रोतसँ समर्थित अछि ओकर परीक्षण जारी रहय। दू—जे तुलना केवल दिशा दैत अछि ओकरा दोषसूचक निष्कर्ष रूपेँ नहि पढ़ल जाए। तीन—जे स्रोत-स्वतंत्रता वा विशेषाधिकारक प्रश्न अछि, ओहि पर न्यायालयक पूर्व आदेशक सीमा अक्षुण्ण रहय।”

मन्त्री अगिला पृष्ठ पढ़लनि। “एतय लिखल अछि—‘राज्य अपन पूर्व तुलनात्मक प्रस्तुति संशोधित करैत अछि।’ ई वाक्य आवश्यक?”

मृणाल धर कहलनि, “हँ। कारण संशोधन भेल अछि।”

“ई प्रतिरक्षा उपयोग करत।”

देवव्रत सिन्हा शान्त स्वरमे कहलनि, “ओ हुनकर अधिकार अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद पृष्ठ फेर पढ़लनि, तकर बाद हस्तक्षेप नहि कएलनि। “रह्य।”

आदित्य मन्त्रीक मुख देखलनि। काल्हिक वाक्य—न्यायिक विश्वास राजनीतिक विजयसँ पैघ—एखन कागत पर परीक्षा दैत छल।

मालिनी तेसर पृष्ठ पर एक समस्या देखलनि। “एतय ‘तीन स्वतंत्र स्रोत-समूह’ लिखल अछि। पहिल समूहक भीतर दू प्राप्ति-पथ अछि, मुदा मूल तथ्यक स्वतंत्रता आंशिक अछि। ‘तीन’ लिखब फेर संख्या अधिक निश्चित बना सकैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “तखन?”

“लिखू—‘तीन पृथक परीक्षण-समूह, जाहिमे स्रोत-स्वतंत्रताक स्तर भिन्न।”

मृणाल धर कहलनि, “नीक। संख्या रहत, गुणक भेदो रहत।”

मन्त्री मालिनी दिस देखलनि। “काल्हि अहाँ दृश्य बिन्दु गिनने रही। आइ स्वतंत्रताक स्तर गिनैत छी।”

मालिनी विनम्र स्वरमे कहलनि, “काल्हिक त्रुटि आइक कसौटी बनि गेल।”

आदित्य कहलनि, “जँ त्रुटि नुका कऽ रखल जाए तँ पाठ नहि बनैत; अभिलेखमे राखल जाए तँ बनि सकैत अछि।”

मन्त्री पुछलनि, “एहि वाक्य केँ निवेदनमे राखी?”

देवव्रत सिन्हा मुस्की देलनि। “नहि। ई कार्यालयक शिक्षा अछि, न्यायालयक अनुच्छेद नहि।”

सभक मुख पर हलुक सहजता आयल, फेर बैठक फेर गम्भीर भऽ गेल।



साँझ धरि पूरक विधिक निवेदनक अन्तिम रूप बनि गेल। ओकर संग तीन परिशिष्ट छल।

पहिल—असाम्य आ अन्य सम्भव कारणक सार।

दोसर—स्रोत-स्वतंत्रताक वर्गीकरण।

तेसर—राज्यक पहिल प्रस्तुति सँ वर्तमान स्थिति धरि प्रासंगिक संशोधनक पञ्जी।

मालिनी पुछलनि, “त्यक्त सम्बन्धक पूरा सूची?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “अभिलेखमे सुरक्षित रहत। न्यायालयक परिशिष्टमे केवल ओ जे पहिले कोनो दाखिल सामग्री वा सुनवाईमे स्पर्श भेल।”

“आ बाकी?”

“जँ न्यायालय माँगत, प्रस्तुत होयत। पारदर्शिता अर्थ ई नहि जे अप्रासंगिक कागतसँ न्यायालय डुबा दी।”

आदित्य सहमति देलनि। “अधिक सामग्री सदैव अधिक स्पष्टता नहि।”

मृणाल धर अन्तिम अनुच्छेद पढ़लनि—

“तुलनात्मक साम्य अन्वेषणक प्रश्नक आधार दए सकैत अछि; ओकरा स्वामित्व, नियन्त्रण, अपराधक उद्देश्य वा व्यक्तिगत उत्तरदायित्वक स्वतन्त्र प्रमाण नहि मानल जाए। राज्य अपन अगिला अन्वेषण आ प्रस्तुति एहि सीमा भीतर करबाक वचन दैत अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “वचन शब्द अधिक कठोर?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य जँ सीमा घोषित करैत अछि, तखन ओकरा पालन करबाक उत्तरदायित्व स्वीकार करबाक चाही।”

मन्त्री माथ हिलौलनि। “रह्य।”

ओ दस्तावेज पर प्रशासनिक अनुमोदन देलनि। विधिक पाठ महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक संयुक्त रूपेँ निश्चित कएल छल; मन्त्रालय ओकरा बदलल नहि।

प्रेषण आदेशमे स्पष्ट लिखल गेल—लंबित विशेष अनुमति प्रकरणमे आवश्यकतानुसार पूरक निवेदन रूपेँ प्रस्तुत कएल जाए, नब प्रकरण अथवा नब विशेष अनुमति याचिका रूपेँ नहि।

आदित्य ओ पंक्ति पढ़ि राहत अनुभव कएलनि। प्रक्रिया जतेक स्पष्ट, कथा ओतेक कम भ्रमित।



साँझक बाद विद्यानंद मिश्र केँ पूरक निवेदनक सेवा-प्रति पहुँचल। अद्वैत आशा कएने छल जे ओ तत्काल प्रतिवादक निर्देश देताह। विद्यानंद पहिने पूरा पढ़लनि।

अन्तिम अनुच्छेद पर ओ रुकलाह—राज्य तुलना केँ स्वामित्व, नियन्त्रण, अपराधक उद्देश्य वा व्यक्तिगत उत्तरदायित्वक स्वतन्त्र प्रमाण नहि मानबाक सीमा स्वीकार करि रहल छल।

अद्वैत पुछलनि, “ई त हमरा पक्षक उपयोगी अछि?”

“किछु अंशमे।”

“तखन हम कहि सकैत छी राज्य अपन मूल सिद्धान्त छोड़ि देलक?”

“नहि। ओ कहत जे ओकर पद्धति परिष्कृत भेल। हम कहब जे पहिल प्रस्तुति पर न्यायालय सावधानी रखय, आ बाँचल साम्यक स्वतंत्र आधार कठोरता सँ परखय।”

“अन्तर अत्यन्त सूक्ष्म अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “न्यायालयक काज बहुधा सूक्ष्म अन्तर बचेनाइए।”

ओ अपन प्रत्युत्तरक पहिल पंक्ति लिखलनि—“राज्य द्वारा घोषित सीमा प्रतिरक्षाक एहि मूल आपत्ति केँ पुष्ट करैत अछि जे तुलना स्वयं नियंत्रण वा उत्तरदायित्व सिद्ध नहि करैत।”

तकर बाद दूसरी पंक्ति लिखलनि—“तथापि संशोधनक तथ्य मात्रसँ दुर्भावना वा मिथ्या निर्माणक निष्कर्ष नहि निकलैत; प्रतिरक्षा अपन आपत्ति अभिलेख, कालक्रम आ स्रोतक स्वतंत्रता पर सीमित राखैत अछि।”

अद्वैत चकित भेल। “हम अपनहि पक्षक एक सम्भावित आरोप काटि रहल छी?”

“जे आरोपक आधार नहि, ओकरा काटब पक्षक हानि नहि; न्यायालयक सामने विश्वसनीयता बचेनाइ अछि।”

चलदूरभाष फेर कम्पित भेल। एहि बेर कक्ष-लेखापालक सन्देश छल—दू देयक कात्ति चुकाबय आवश्यक।

विद्यानंद किछु क्षण पृष्ठ नहि, संख्या देखैत रहलाह। तखन अपन निजी लेखामे सँ रकम स्थानान्तरित करबाक निर्देश देलनि।

अद्वैत विरोध कएलक। “सर, अहाँ एखन—”

विद्यानंद हाथ उठा रोकलनि। “कक्षमे जे लोक काज केलक, ओकर देयक हमर निजी संकटसँ छोट नहि होइत।”

हुनकर स्वर कठोर नहि छल, मुदा अन्तिम छल।

ओ फेर प्रत्युत्तर दिस झुकलाह। पेशाक गरिमा एखन कोनो भाषण नहि छल; बैंकक अंक, ग्राहकक असन्तोष, घरक चिन्ता आ असुविधाजनक सत्यक बीच लिखल एक-एक वाक्य छल।



राति नौ बजे महान्यायवादीक कार्यालयमे अन्तिम प्रति पर हस्ताक्षरक तैयारी भेल। देवव्रत सिन्हा, मृणाल धर, आदित्य आ विधि सचिव उपस्थित छलाह। मालिनी दूरभाष-संयोजन पर अन्तिम तथ्य-सत्यापन करि रहल छलीह।

देवव्रत सिन्हा पहिल पृष्ठ सँ अन्तिम पृष्ठ धरि फेर पढलनि। चौठ पृष्ठ पर एक वाक्य पर कलम रोकलनि—“समान संगणकीय विन्यास राज्यक साझा परिचालन-रचना दिस संकेत करैत अछि।”

ओ पुछलनि, “ई वाक्य ककर?”

विधि सचिव कहलनि, “पुरान प्रारूपक अंश रहि गेल।”

मृणाल धर कहलनि, “हटाउ।”

आदित्य जोड़लनि, “जँ राखब, तखन ‘साझा परिचालन-रचना’ फेर ओहि निष्कर्षक छाया आनत जकरा हम स्वतंत्र प्रमाण बिना नहि कहि सकैत छी।”

वाक्य हटाओल गेल। ओकर स्थान पर लिखल गेल—“समान संगणकीय विन्यास साझा स्रोत, साझा सेवा, नकल, सामान्य व्यापारिक प्रतिरूप वा साझा परिचालन सहित अनेक सम्भावनाक परीक्षणक कारण दैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “बहुते विकल्प?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “यथार्थमे जतेक मुख्य विकल्प अछि, ओतबे। कम लिखला सँ स्पष्टता नहि, कृत्रिम निश्चितता बनत।”

आदित्य चुपचाप सहमति देलनि।

अन्तिम पृष्ठ पर शीर्षक छल—“न्यायालयसँ सीमित निवेदन।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एहि शीर्षक केँ राखू। राज्यक शक्ति कखनो-कखनो माँगक सीमा सँ देखाइत अछि।”

मालिनी दूरभाष पर कहलनि, “तथ्य-सार अन्तिम प्रति सँ मेल खाइत अछि। कोनो नव स्रोत दावा रूपेँ जोड़ल नहि गेल।”

विधि सचिव पुछलनि, “त्यक्त तीन सम्बन्ध?”

“संशोधन-पञ्जीमे अछि। वर्तमान कथनमे नहि।”

“आ आंशिक स्वतंत्र स्रोत?”

“स्पष्ट चिन्हित।”

“आ असाम्य?”

“साम्यसँ पहिने।”

देवव्रत सिन्हा दस्तावेज बन्द कएलनि। “तखन पठाउ।”

पूरक निवेदन लंबित विशेष अनुमति प्रकरणक अभिलेखमे प्रस्तुत करबाक लेल प्रेषित भेल। नव याचिका नहि, नव राजनीतिक घोषणा नहि, केवल पहिनेसँ चलि रहल प्रतिनिधित्वक भीतर अधिक सीमित विधिक स्थिति।



अतिथिगृह लौटैत आदित्यक वाहन राजपथक बत्ती सभक बीचसँ जा रहल छल। रेखा सभ एक-दोसरसँ समान दूरी पर, एक्के ऊँचाइ पर, एक्के पीताभ इजोतमे देखाइत छल।

ओ खिडकी बाहर देखैत रहलाह। समानता आँखि केँ तुरन्त समूह बना दैत अछि। मुदा गंगेशक पद्धति हुनका बारम्बार सिखवैत छल—समूह बनलासँ सम्बन्ध सिद्ध नहि होइत; सम्बन्धक प्रकार, सीमा आ कारण अलग पुछबाक पडैत अछि।

काल्हिक मन्त्रालयी सारणी आइ महान्यायवादीक विधिक निवेदन बनि गेल छल। नक्शाक रेखा आब न्यायालयमे शब्द रूपेँ पहुँचेबाक छल।

आदित्यक मनमे एक नव सावधानी उठल। रेखा त्रुटिपूर्ण हो तँ आँखि धोखा खाइत अछि; शब्द त्रुटिपूर्ण हो तँ अभिलेख स्वयं धोखा देबय लगैत अछि।

ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“उपमान प्रश्नक मर्यादा बनौलक। अगिला परीक्षा शब्दक मर्यादाक।”

तखन अध्याय भरि चलैत रहल एक विचार अपन अन्तिम रूप लएने सामने आयल—साम्य सत्यक स्थान नहि लैत; ओ केवल सत्य धरि जाएबाक उचित प्रश्न चुनि सकैत अछि।

गार्ह एन अरिकेलमे खेतक मेड़ जकाँ—मेड़ पानि केँ दिशा दैत अछि, मुदा धान नहि उगबैत।

वाहन आस्ते मोड़ पर घुमल।

आदित्य आँखि बन्द कएलनि। उपमानक नक्शा अपन काज पूरा करि रहल छल। आब न्यायालयमे रेखा नहि, वाक्य कसौटी पर चढ़त।

040 शब्दक कसौटीक अध्याय 1

अगिला भोर उच्च न्यायालयक गलियारा सामान्य दिनसँ बेसी भरल नहि छल, मुदा आदित्य झा केँ वातावरण पृथक लगैत छल। काल्हि धरि नक्शा, रेखा, साम्य आ स्रोतक प्रश्न छल; आइ ओहि सभक भाषा न्यायालयक समक्ष प्रस्तुत होयबाक छल।

न्यायमूर्ति आर्याक पीठक समक्ष राज्यक संशोधित स्थिति-सार, प्रतिरक्षाक प्रत्युत्तर, तीन साक्षीक कथन-सार, आ पछिला आदेश सभ पृथक-पृथक संचिकामे राखल छल। प्रत्येक संचिकामे एक्के तथ्य कखनो भिन्न शब्दमे लिखल छल। एही भिन्नता आइ विवादक केन्द्र बनबाक छल।

विद्यानंद मिश्र अपन आसन पर बैसल अंतिम टिप्पणी पढ़ि रहल छलाह। राज्य दिस महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर उपस्थित छलाह। मालिनी कर्ण आदित्यक कात एक पातल सारणी खोलने छलीह।

सारणीमे पाँच शीर्षक छल—“मूल कथन”, “अन्वेषकक सार”, “संचिकाक वर्गीकरण”, “स्वतन्त्र समर्थन”, “विधिक सीमा।”

आदित्य ओकरा देखैत मनमे कहलनि—उपमानक नक्शा रेखा सभक दूरी परखने छल; शब्दक कसौटी आव रेखाक नाम परखत।



पीठ बैसल। प्रारम्भिक औपचारिकता समाप्त होइते न्यायमूर्ति आर्या एक कागत उठा लेलनि।

“राज्यक पछिला स्थिति-सारमे लिखल अछि—‘प्रशासनिक पहुँचक संकेत।’ प्रतिरक्षाक प्रत्युत्तर कहैत अछि—‘राज्य नियन्त्रणक आरोप करैत अछि।’ मूल संगणकीय अभिलेखमे केवल ‘प्रशासक-स्तर प्रवेश’ दर्ज अछि। तीनु वाक्य एक वस्तु कहैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “नहि, महोदया। ‘प्रशासक-स्तर प्रवेश’ एक प्राविधिक अभिलेख अछि। ‘प्रशासनिक पहुँचक संकेत’ ओकर अन्वेषकीय अर्थापन अछि। ‘नियन्त्रणक आरोप’ तेसर आ अधिक व्यापक कथन अछि, जकर स्वतन्त्र आधार अपेक्षित अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि। “प्रतिरक्षा ‘नियन्त्रणक आरोप’ शब्द किएक लिखलक?”

विद्यानंद उठलाह। “कारण राज्यक पहिल किछु निवेदनमे प्रवेशक तथ्य सँ नियन्त्रणक सम्भावना जोड़ल गेल छल। मुदा यदि न्यायालय चाहैत अछि जे हम वर्तमान अभिलेखक ठीक भाषा धरि सीमित रही, हम अपन वाक्य संशोधित करब।”

“न्यायालय एही चाहैत अछि,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “आ राज्यसँ सेहो।”

ओ कागत पीठिका पर रखलनि।

“शब्द केवल अलंकरण नहि। ‘प्रवेश’, ‘पहुँच’, ‘नियन्त्रण’, ‘स्वामित्व’, ‘निर्देश’, ‘सहभागिता’—ई सभ भिन्न अर्थक पद अछि। एक पद दोसरक स्थान लेलक तँ प्रमाणक भारो बदलि सकैत अछि।”

मालिनी अपन सारणीमे एक नव पंक्ति जोड़लनि—“पद-परिवर्तन = अर्थ-परिवर्तनक सम्भावना।”

न्यायमूर्ति आर्या फेर कहलनि, “आइ हम शंका, आरोप आ प्रमाणक सीमा केवल विचार रूपेँ नहि, वाक्य रूपेँ देखब। कोन शब्द कतयसँ आयल, के कहल, कोन प्रसंगमे कहल, आ ओकरा बाद संचिकामे की बना देल गेल—ई क्रम देखल जाएत।”

आदित्यक भीतर गंगेश उपाध्यायक स्मृति उठल। शब्द-प्रमाणक चर्चा ओ अनेक बेर पढने छलाह, मुदा आइ ग्रन्थक परिभाषासँ अधिक महत्त्वपूर्ण छल एक साधारण प्रश्न—जे कहल गेल, की अभिलेखो ओतबे कहैत अछि?



पहिल नाम मनोज महतो क आयल। ओकर नवीन संरक्षित कथन न्यायालयक समक्ष पहचान-रहित सार रूपेँ छल। मूल कथन मुहरबन्द अभिलेखमे सुरक्षित छल।

न्यायमूर्ति आर्या राज्यसँ मूल वाक्य पढ़बाक कहलनि।

मृणाल धर पढ़लनि—“दूरभाष करयवला व्यक्ति हमर बेटाक विद्यालयक नाम लेलक; हम डरि गेलहुँ। ओ व्यक्ति के छल, हम नहि जानैत छी।”

तकर बाद ओ अन्वेषण-दैनिकीक पुरान पंक्ति पढ़लनि—“साक्षी पर जालक प्रत्यक्ष अनुचित प्रभाव।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि दू वाक्यमे छलाँग कतय भेल?”

आदित्य उठलाह। “महोदया, मूल कथन भयक कारणक एक परिस्थिति बतबैत अछि—विद्यालयक उल्लेख। पुरान टिप्पणी भय उत्पन्न करनिहार केँ कथित जालसँ जोड़ि देलक, जकर स्वतंत्र आधार ओहि समय नहि छल।”

“ई टिप्पणी एखन?”

“मूल रूप मेटाओल नहि गेल अछि। ओकर कात संशोधन-पंक्ति अछि—‘भयक परिस्थिति आंशिक रूपेँ पुष्ट; दूरभाषकर्ता परिचय अपुष्ट; कथित जाल-संबंध अपुष्ट।’”

विद्यानंद कहलनि, “हम चाहब जे ‘प्रत्यक्ष अनुचित प्रभाव’ शब्द भविष्यक खुला सारमे पुनः उपयोग नहि हो।”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “राज्य सहमत अछि, जाबत स्वतंत्र आधार नहि आबय।”

न्यायमूर्ति आर्या मनोजक कथन फेर पढ़लनि।

“‘हम डरि गेलहुँ’—ई प्रत्यक्ष रूपेँ ककर तथ्य?”

मृणाल धर कहलनि, “साक्षीक अपन अनुभूति।”

“‘ओ हमरा डरौलक’?”

“कारणक अर्थापन।”

“‘फलाँ व्यक्ति डरौलक’?”

“व्यक्ति-विशिष्ट आरोप, जकर स्वतंत्र आधार चाही।”

“‘जाल डरौलक’?”

“आरो व्यापक आरोप।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। भय सत्य हो सकैत अछि; भयक कारणक पहचान पृथक प्रश्न। भावना केँ हम नकारब नहि, मुदा ओकरा व्यक्ति-विशिष्ट दोषक प्रमाण बनाओल नहि जाए।”

मनोज न्यायालयमे प्रत्यक्ष उपस्थित नहि छल, मुदा न्यायालयक अनुमति सँ संरक्षित दूरदृश्य-संयोजन पर ओकरा एक सीमित स्पष्टीकरण लेल उपलब्ध राखल गेल छल। दृश्य-पटल पर ओकर मुख आयल तँ आदित्य देखलनि—पहिने जकाँ नख घसबाक आदति एखनहु छल।

न्यायमूर्ति आर्या कोमल स्वरमे पुछलनि, “अहाँसँ केवल अहाँक शब्दक अर्थ पुछल जाएत। जे नहि जानैत छी, स्पष्ट कहू।”

मनोज माथ हिलेलक।

“अहाँ कहलहुँ—‘हम डरि गेलहुँ।’ की अहाँ जानैत छलहुँ जे दूरभाष करयवला ककर निर्देश पर बाजि रहल छल?”

“नहि।”

“की ओ कखनो राघव सेठियाक नाम लेलक?”

“नहि।”

“की ओ कथित जुआ-व्यवसायक नाम लेलक?”

मनोज सोचि कऽ उत्तर देलक, “नहि। ओ केवल विद्यालयक नाम, पुरान कार्यालयक नाम, आ कहल जे हम ‘बेसी नब बात’ नहि कही।”

विद्यानंद तत्काल उठलाह। “महोदया, ‘बेसी नब बात’—ई मूल कथनमे छल?”

राज्यक लिपिक मूल अभिलेख देखलक। मृणाल धर कहलनि, “पहिल विस्तृत कथनमे अछि; संक्षिप्त सारमे छूटि गेल।”

न्यायमूर्ति आर्याक दृष्टि कटोर भेल, मुदा स्वर स्थिर रहल। “सार छोट भऽ सकैत अछि; अर्थ काटल नहि जा सकैत। एहि वाक्यक महत्त्व एखन न्यायालय नहि ठहराबैत अछि, मुदा संक्षेपणक कारण मूल शब्द हेरायब नहि चाही।”

मालिनी लिखलनि—“सार = मूलक विकल्प नहि।”

मनोजक दृश्य-पटल पर मुख तनिक शान्त भेल। ओकर भय समाप्त नहि भेल छल; मुदा ओकर कथन केँ अपन शब्दमे रहबाक स्थान भेटि रहल छल।



दोसर नाम रजत पालक छल। राज्यक पूर्व टिप्पणीमे “आर्थिक प्रेरणा सम्भव” लिखल छल। प्रतिरक्षाक एक आन्तरिक मसौदामे ओकरा “लोभक कथा” कहल गेल छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “रजत स्वयं ‘लोभ’ शब्द उपयोग केने छल?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “नहि।”

“राज्य?”

“नहि। राज्यक मूल टिप्पणी ‘आर्थिक प्रेरणा सम्भव’ छल।”

“प्रतिरक्षा?”

विद्यानंद अपन कनिष्ठ दिस देखलनि। अद्वैतक सामने मसौदा खुलल छल।

“महोदया, ‘लोभक कथा’ हमर दलक एक मसौदा-शीर्षक अछि; दाखिल प्रति नहि। तथापि ई चरित्र-निर्णयक रंग देत। हम एकरा राखब नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “नीक। न्यायालयक अनुशासन दूनू पक्ष पर समान।”

रजतक सत्यापित तथ्य फेर क्रममे पढ़ल गेल—नियमित वेतनसँ पृथक पाँच भुगतान; विवरणमे “कार्य-प्रोत्साहन”; किछु तिथि विवादित लेखा-प्रविष्टिक निकट; प्रतिष्ठानक सामान्य प्रोत्साहन-नीति सेहो उपलब्ध।

मृणाल धर कहलनि, “राज्य एखन ‘अतिरिक्त भुगतान’ शब्द उपयोग करैत अछि, ‘असामान्य भुगतान’ नहि, किएक तँ सामान्य वितरणक पर्याप्त तुलनात्मक आधार एखन अपूर्ण अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “आ ‘लोभ’?”

“व्यक्ति-चरित्रक निष्कर्ष। प्रमाणित तथ्य नहि।”

विद्यानंद जोड़लनि, “रजतक कथन बदलबाक तथ्य अछि, मुदा बदलावक कारण लोभ छल—ई सिद्ध नहि।”

“राज्य?”

“सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेश-लेखक दिस देखलनि। “लिखू—‘धनक प्राप्ति एक परिस्थिति; धनक कारण पृथक प्रश्न; व्यक्ति-चरित्र तेसर प्रश्न।’”

आदित्य केँ ई तीन भाग साधारण लगैत छल, मुदा एही साधारणता कठिन छल। अन्वेषणक कक्षमे एक शब्द सुविधा देत—“लोभ।” न्यायालयमे ओही शब्द अनेक अनकहल निष्कर्ष संग आनैत छल।

रजत एहि सुनवाईमे सेहो प्रत्यक्ष नहि छल। ओकर लिखित स्पष्टीकरणक एक पंक्ति पढ़ल गेल—“हम अतिरिक्त राशि लेलहुँ, मुदा ओकरा विवादित प्रविष्टिक बदला देल राशि नहि मानैत छलहुँ।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि वाक्यमे ‘नहि मानैत छलहुँ’ साक्षीक मानसिक स्थिति अछि; ई भुगतानक वास्तविक कारणक अन्तिम प्रमाण नहि।”

देवव्रत सिन्हा तत्क्षण सहमति देलनि। “ठीक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई महत्वपूर्ण अछि। साक्षी अपन विश्वास बता सकैत अछि; वास्तविक व्यवस्था कागद, आदेश, भुगतान-पथ आ अन्य सामग्रीसँ परीक्षित कएल जाएत।”

मालिनी अपन सारणीमे लिखलनि—“विश्वास बाह्य तथ्य नहि।”

तकर कात आदित्य लिखलनि—“मुदा विश्वास स्वयं कथनक विषय भऽ सकैत अछि।”

मालिनी हुनका दिस देखलनि।

आदित्य आस्ते कहलनि, “काटू नहि। श्रेणी पृथक करू।”



तेसर नाम सुदीप घोषक आयल तँ कोठलीक वातावरण फेर बदलि गेल। ओकर शपथ-पत्रमे वाक्य छल—“हमरा अपन सावधानीहीनताक अपराध-बोध अछि।”

राज्यक एक पुरान आन्तरिक सारमे लिखल छल—“साक्षी दोष स्वीकार करैत अछि।”

विद्यानंद वाक्य पढ़िते कहलनि, “एतय शब्दक अन्तर मात्र नहि, विधिक अर्थक परिवर्तन अछि।”

आदित्य उठलाह। “राज्य सहमत अछि। ओ आन्तरिक सार संशोधित भऽ चुकल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अपराध-बोध आ दोष-स्वीकारमे भेद स्पष्ट करू।”

आदित्य उत्तर देलनि, “अपराध-बोध साक्षीक भावना अछि। ओ लापरवाही, मौन, कागद पढ़ने बिना हस्ताक्षर, बादमे बुझायल जोखिम, अथवा वास्तविक अनुचित क्रियामे सहभागिता—अनेक कारणसँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि। दोष-स्वीकार विशिष्ट कृत्य, ज्ञान आ उत्तरदायित्वक स्वीकार होयत। सुदीप एहन विशिष्ट स्वीकार नहि केने अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अर्थात् ‘हम पछताइत छी’ केँ ‘हम अपराध केलहुँ’ नहि लिखल जाए।”

“हँ, महोदया।”

मृणाल धर मूल कथनक अगिला अंश पढ़लनि—“हम परामर्श-सेवाक कागद पर हस्ताक्षर केने छलहुँ। किछु सेवा देखलहुँ; किछु हम स्वयं नहि देखलहुँ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहिसँ की प्रत्यक्ष अछि?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “हस्ताक्षरक तथ्य, आ साक्षीक अपन दृष्टि-सीमा।”

“की नहि?”

“जे नहि देखल सेवा असत्य छल; अथवा साक्षी ओकर असत्यता जानैत छल।”

विद्यानंद कहलनि, “आ प्रतिरक्षा सेहो केवल एहि आधार पर ई नहि कहि सकैत अछि जे सेवा अवश्य वास्तविक छल।”

न्यायमूर्ति आर्या हुनका दिस देखलनि। “ठीक। अनुपस्थिति दूनू दिशाक निश्चितता नहि।”

सुदीपक संरक्षित दूरदृश्य-संयोजन आरम्भ भेल। ओकर आँखि थाकल छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ ‘अपराध-बोध’ शब्द किएक लिखलहुँ?”

सुदीप किछु क्षण मौन रहल, फेर कहल, “कारण हमरा लगैत अछि जे प्रश्न पुछबाक चाही छल। हम पुछल नहि। कागत पढ़बाक चाही छल। सम्पूर्ण नहि पढ़ल। बादमे जखन समाचार आ अन्वेषण आयल, हम अपनहि निर्णयसँ डरि गेलहुँ।”

“अहाँ कहैत छी जे अहाँ जानैत छलहुँ कागत अवैध काज लेल छल?”

“नहि। एखनहुँ हम एतबे कहि सकैत छी जे किछु बात स्पष्ट नहि छल।”

“अहाँ कोनो व्यक्ति सँ अवैध काजक स्पष्ट निर्देश सुनने छलहुँ?”

“नहि।”

“तखन अहाँक अपराध-बोधक अर्थ?”

सुदीपक आवाज काँपल। “सावधानी नहि बरतबाक।”

ओहि क्षण आदित्य केँ बुझायल जे एक शब्द मनुष्यक भीतर कतेक पैघ हो सकैत अछि आ अभिलेखमे कतेक आसानीसँ ओकरा दोसर अर्थ देल जा सकैत अछि।

सुदीपक आँखि नम भेल। “हमरा डर अछि जे सभ हमरा दोषी बुझैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि न्यायालय आइ अहाँक दोष अथवा निर्दोषता तय नहि करि रहल अछि। अहाँ जे जानैत छी ओ कहू; जे नहि जानैत छी ओकरा नहि भरू।”

सुदीप माथ झुका देलक। किछु क्षण बाद ओ अपनहि शब्द फेर स्पष्ट कएलक—“हम पछताइत छी; मुदा जकर ज्ञान हमरा नहि छल, ओकर ज्ञान छल कहि नहि सकैत छी।”

मालिनी ओ वाक्य ठीक ओहिना लिखलनि। एहि बेर सार नहि बनौलनि।



मध्याह्नक बाद न्यायालय प्रश्नक दिशा बदललक। न्यायमूर्ति आर्या राज्यक संचिका सँ एक आदेश-पंक्ति पढ़लनि—“सम्बद्ध खाताक परीक्षण कएल जाए।”

तकर बाद अन्वेषण-दल द्वारा जारी एक आन्तरिक निर्देश पढ़लनि—“जाल-संबद्ध सभ खाताक विस्तृत परीक्षण।”

“‘सम्बद्ध खाता’ आ ‘जाल-संबद्ध खाता’ एक्के श्रेणी?”

आदित्यक मुख तनिक कठोर भेल। “नहि।”

“तखन आन्तरिक निर्देशमे ‘जाल’ शब्द कतयसँ आयल?”

आदित्य संचिका देखलनि। “एक सहायक अन्वेषण अधिकारीक प्रारूपसँ। आदेशक ठीक भाषा नहि उठाओल गेल।”

“फल?”

“किछु खाता एहन व्यापक श्रेणीमे आयल जे केवल भुगतान-मध्यस्थक साझा उपयोगक कारण जुड़ल छल। बादमे दू खाता हटाओल गेल।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, एही हमर मूल आपत्ति अछि। एक विशेषण अन्वेषणक सीमा बढ़ा देलक।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य एहि बिन्दु पर प्रतिवाद नहि करत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की ओ दू खाताक धारक पर कोनो प्रतिकूल कार्यवाही भेल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “एकरा सँ सम्बन्धित दस्तावेज माँगल गेल छल; कोनो दण्डात्मक कार्यवाही नहि। पछिला समीक्षा बाद दुनू केँ मुख्य सम्बन्ध-सूची सँ हटाओल गेल।”

“तखन त्रुटि सीमित रहल, मुदा सिद्धान्त गंभीर अछि।”

ओ आदेश-लेखक केँ कहलनि—“न्यायिक आदेशक पद अन्वेषण-दिशामे विस्तारित अर्थ नहि पाबय, जाबत विस्तारक स्वतंत्र वैधानिक आधार दर्ज नहि हो।”

आदित्यक मनमे एक पुरान मिथिला दृश्य आयल—खेतक सीमा बतबैत “एहि मेड धरि” कहल जाए आ सुननिहार “एहि पोखरि धरि” बुझि ले, तँ पानि जतेक नहि, विवाद ओहिसँ अधिक पसरेल।

शब्द सीमा सेहो बनबैत अछि। सीमा बिगड़ल तँ क्रिया बदलि जाइत अछि।



विद्यानंदक परीक्षा एखन शेष छल। न्यायमूर्ति आर्या प्रतिरक्षाक प्रत्युत्तरक एक पंक्ति पढ़लनि—“राज्यक संशोधन देखबैत अछि जे आरम्भिक कथा कृत्रिम रूपेँ गढ़ल गेल छल।”

कोठलीमे क्षण भरि मौन पसरि गेल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “गढ़ल—एहि शब्दक आधार?”

विद्यानंद पंक्ति पहचानि गेलाह। ई अंतिम दाखिल प्रति नहि, मुदा प्रस्तुत मसौदाक परिशिष्टमे रहि गेल छल।

ओ स्पष्ट उत्तर देलनि, “एहि रूपमे पर्याप्त आधार नहि, महोदया। संशोधन सँ आरम्भिक निष्कर्षक दुर्बलता अथवा अतिव्याप्ति पर तर्क उठि सकैत अछि; जानि-बुझि कृत्रिम निर्माणक निष्कर्ष लेल पृथक आधार चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन?”

“शब्द हटाओल जाए।”

राघव सेठियाक पाछाँ बैसल प्रतिनिधि तनिक असन्तुष्ट देखायल, मुदा विद्यानंद ओकर दिस नहि देखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “प्रतिरक्षा राज्यक अतिशयोक्ति पर आपत्ति करैत अछि; अपन अतिशयोक्ति ओकर औषध नहि।”

विद्यानंद माथ झुका देलनि। “स्वीकार्य।”

आदित्यक नजर अनायास विद्यानंद पर टिकि गेल। काल्हि निजी संकट आ पेशागत चाप बीच जे व्यक्ति अपन भाषा बचा रहल छल, आइ खुला न्यायालयमे अपन पक्षक तीक्ष्ण शब्द काटि रहल छल।

ओहि क्षण “गरिमा” शब्द आदित्य केँ अमूर्त नहि लगल। गरिमा कखनो-कखनो अपन लाभक एक वाक्य छोड़ि देबाक नाम सेहो छल।



सुनवाईक अगिला भागमे न्यायमूर्ति आर्या पाँच प्रकारक वाक्य पृथक करबाक प्रस्ताव रखलनि।

“पहिल—प्रत्यक्ष कथन: साक्षी वा अभिलेख ठीक की कहैत अछि।”

“दोसर—सार: मूल कथनक संक्षिप्त रूप, जाहिमे अर्थ नब नहि जोड़ल जाए।”

“तेसर—अन्वेषणीय अर्थापन: उपलब्ध सामग्रीक अधिकारी द्वारा कएल व्याख्या।”

“चारिम—आरोप: व्यक्ति वा संस्थाक विशिष्ट भूमिका संबंधी कथन।”

“पाँचम—सिद्ध तथ्य: जे विधिसम्मत परीक्षण आ आवश्यक समर्थनक बाद ओहि चरणमे निर्विवाद अथवा न्यायिक रूपेँ स्थापित मानल जा सकैत अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “शंका कतय?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “शंका वाक्यक प्रकार नहि, अवस्था सेहो भऽ सकैत अछि। मुदा जँ लिखल जाए, ओकरा शंका कहू; आरोपक व्याकरण नहि दिअ।”

देवव्रत सिन्हा जोड़लनि, “आ अनुमान?”

“अर्थापनसँ पृथक चिन्हित। अनुमान जँ तर्कक संरचना पर आधारित अछि, ओकर आधार आ सीमा दुनू लिखल जाए।”

मालिनी पाँच शीर्षकक बगलमे छठम जोड़लनि—“अनुमान: आधार + सीमा।”

न्यायमूर्ति आर्या ओकर पृष्ठ दिस देखलनि। “विश्लेषक महोदया, एक बात ध्यान राखू। सारणी सुविधा अछि, सत्य नहि। श्रेणी बदलबा योग्य हो; मूल अभिलेख सुरक्षित रहय।”

मालिनी उत्तर देलनि, “हँ, महोदया।”

“आ जँ काल्हि नब सामग्री आयल?”

“वर्गीकरण बदलि सकैत अछि, मुदा पुरान वर्गीकरणक इतिहास मेटाओल नहि जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या सहमति देलनि। “एहीसँ न्यायालय देखत जे परिवर्तन ज्ञान बढ़लासँ भेल कि भाषा सुविधानुसार बदलल गेल।”

आदित्यक मनमे नव्य न्याय फेर बिना नामक व्याख्यानक आए उपस्थित छल—पद, सम्बन्ध, विशेषण, अवच्छेद; शब्द जखन कसौटी पर चढ़ैत अछि तँ ओकर सीमा अनदेखी नहि रहैत। मुदा ओ एहि विचार केँ मनमे रहने देलनि। न्यायालयक आदेश लेल सरल भाषा अधिक उपयोगी छल।



बाहर अनन्या कश्यप समाचारक प्रतीक्षा करि रहल छलीह। एक सहयोगी हुनका दूरभाष पर प्रस्तावित शीर्षक पढ़लक—“तीन प्रमुख साक्षीक कथन ढहल; राज्य शब्द बदलल पर बाध्य।”

अनन्या तत्काल कहलनि, “दुनू अंश काटू।”

“किएक? सुनवाईमे तीनू साक्षीक भाषा बदलल गेल।”

“भाषा स्पष्ट कएल गेल। कथन सभ ‘ढहल’ नहि। किछु अंश पुष्ट, किछु अपुष्ट, किछु त्रुटिपूर्ण रूपेँ सारबद्ध छल।”

“तखन शीर्षक?”

अनन्या नोट देखलीह। “न्यायालय: कथन, अर्थापन आ आरोप पृथक राखू।”

“बहुते सपाट।”

“मुदा जे भेल, ओही कहैत अछि।”

सहयोगी हँसल। “तखन दर्शक भागि जाएत।”

अनन्या कहलनि, “जँ दर्शक केँ रोकबाक लेल न्यायालयक प्रश्न बदलि दी, तखन हम समाचार नहि, कथा बेचब।”

ओ शीर्षक भेजि देलीह। तकर नीचे एक पंक्ति जोड़लीह—“पीठ कहलनि, भय, धन वा पछतावा मानवीय परिस्थिति हो सकैत अछि; व्यक्ति-विशिष्ट दोषक निष्कर्ष लेल स्वतंत्र आधार आवश्यक।”

ओ “स्वीकारोक्ति” शब्द एक बेर लिखलीह, फेर काटि देलीह। सुदीप अपराध-बोध कहने छल; स्वीकारोक्ति नहि।

समाचार-कक्षमे ई छोट संशोधन छल। प्रकरणमे ई ओही कसौटीक विस्तार छल जे न्यायालय भीतर लगा रहल छल।



साँझक अंतिम सुनवाईमे न्यायमूर्ति आर्या अन्तरिम निर्देश लिखबौलनि।

पहिल—भविष्यक स्थिति-सारमे जतय सम्भव हो, साक्षीक निर्णायक शब्द उद्धरण-चिह्नमे ठीक रूपेँ देल जाए; सार पृथक चिन्हित हो।

दोसर—अन्वेषकक अर्थापन केँ मूल कथनक भाग रूपेँ नहि प्रस्तुत कएल जाए।

तेसर—“नियन्त्रण”, “स्वामित्व”, “निर्देश”, “लाभार्थी”, “जाल-संबंध”, “स्वीकार”, “धमकी” सन निष्कर्षकारी पद केवल ओहि सीमा धरि उपयोग हो जतय ओकर आधार अभिलेखमे स्पष्ट हो।

चारिम—साक्षीक भय, आर्थिक हित, कथन-परिवर्तन, पछतावा अथवा अपराध-बोध विश्वसनीयताक प्रसंगमे विचारणीय परिस्थिति भऽ सकैत अछि; मुदा एकरासँ स्वतः अपराध, मिथ्या कथन वा व्यक्ति-विशिष्ट सहभागिता सिद्ध नहि मानल जाए।

पाँचम—न्यायालयक आदेशक भाषा केँ प्रशासनिक वा अन्वेषकीय निर्देशमे विस्तार देबाक पूर्व विस्तारक वैधानिक कारण पृथक दर्ज कएल जाए।

छठम—मूल अभिलेख, पूर्व सार आ संशोधित सार सबक संस्करण सुरक्षित रहय, जाहिसँ परिवर्तनक इतिहास देखल जा सकय।

आ अन्तमे न्यायमूर्ति आर्या एक पंक्ति स्वयं जोड़लनि—“शंका केँ शंका, आरोप केँ आरोप, अर्थापन केँ अर्थापन, आ सिद्ध तथ्य केँ सिद्ध तथ्यक भाषामे लिखल जाए।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, प्रतिरक्षा एहि सिद्धान्त पर कोनो आपत्ति नहि रखैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा सेहो कहलनि, “राज्य सहमत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या दुनू पक्ष दिस देखलनि। “सहमति आसान अछि। अगिला संचिकामे पालन देखब।”

कोठलीमे हलुक हँसी पसरल, मुदा आदित्य नहि हँसलाह। हुनका बुझाईत छल—अगिला संचिकामे प्रत्येक शब्द अब दोहरा भार लएने आएत।



न्यायालय उठलाक बाद मालिनी आदित्यक संग सीढ़ी उतरि रहल छलीह। हुनकर हाथमे वही पाँच-स्तम्भक सारणी छल, आब छः स्तम्भ भऽ चुकल।

मालिनी कहलनि, “हम सोचैत रही तथ्य अशुद्ध होयत तँ समस्या। आइ बुझायल—तथ्य ठीक रहितो ओकर नाम त्रुटिपूर्ण हो तँ समस्या।”

आदित्य उत्तर देलनि, “नाम मन केँ दिशा दैत अछि।”

“जकाँ ‘लोभ’।”

“हँ। ‘अतिरिक्त भुगतान’ एक घटना अछि। ‘लोभ’ मनुष्यक चरित्र पर निर्णय।”

“‘अपराध-बोध’ आ ‘दोष-स्वीकार’।”

“दुनूक बीच सम्पूर्ण न्यायिक दूरी अछि।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह। “आ ‘प्रशासक-स्तर प्रवेश’ आ ‘नियन्त्रण’?”

“ओहि दूरीक बीच सम्भवतः अनेक स्वतंत्र तथ्य चाही।”

मालिनी मुस्की देलीह। “आब अहाँ अपन बोल सेहो संपादित करैत छी।”

आदित्य सेहो मुस्की देलनि। “कसौटी बाहर रहत तँ कोनो लाभ नहि।”

सीढ़ीक नीचाँ मनोजक अधिवक्ता संरक्षित मार्ग दिस जा रहल छल। दोसर कात रजतक प्रतिनिधि कागत समेटि रहल छल। सुदीपक दूरदृश्य-संयोजन बन्द भऽ चुकल छल। तीन मनुष्य, तीन भावना—भय, धनक प्रश्न, पछतावा—आ तीनू पर एक्के खतरा: भावना केँ प्रमाणक स्थान देब।

आदित्य केँ काल्हिक उपमान याद आयल। एक्के भाव अनेक कारणसँ आवि सकैत अछि। आइ शब्दक पाठ ताहिसँ अगिला छल—एक्के शब्द भिन्न मनुष्यक मुखमे भिन्न सीमा रखि सकैत अछि।



राति कार्यालय लौटि आदित्य मूल कथन सभ फेर खोललनि। मनोजक वाक्य, रजतक स्पष्टीकरण, सुदीपक शपथ-पत्र। ओ तीन रंगक चिन्ह नहि लगेलनि। केवल तीन छोट शीर्षक लिखलनि—“जे कहल”, “जे बुझल”, “जे सिद्ध।”

मालिनी पुछलनि, “तीनहि?”

“एखन लेल।”

“आ शंका?”

“जे सिद्ध नहि, ओकर सभ हिस्सा शंका नहि। किछु अज्ञात अछि, किछु विवादित, किछु अर्थापन। पहिने नाम ठीक राखू।”

ओ पहिल अभिलेख पर लिखलनि—“विद्यालयक नाम लेल गेल—कथन। दूरभाष सम्पर्क—आंशिक बाह्य समर्थन। दूरभाषकर्ता परिचय—अज्ञात। भय उत्पन्न करबाक उद्देश्य—अर्थापनाधीन। जाल-संबंध—अपुष्ट।”

दोसर पर—“अतिरिक्त भुगतान—सत्यापित। भुगतानक कारण—विवादित। लोभ—चरित्र-निर्णय, सिद्ध तथ्य नहि।”

तेसर पर—“सावधानीहीनताक अपराध-बोध—साक्षीक अनुभूति। विशिष्ट अवैध कृत्यक दोष-स्वीकार—नहि।”

मालिनी तीनू पृष्ठ पढ़ि कहलनि, “एहि भाषा मे कथा कम रोचक लगैत अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “न्यायिक अभिलेखक काज रोचक होयब नहि।”

“तखन?”

“जतेक ज्ञात अछि ओतबे कहब; जतेक नहि, ओतबे खाली छोड़ब।”

बाहर राति गहिर भऽ रहल छल। कार्यालयक गलियारा खाली भऽ गेल। दूर कतहु कागत रखबाक ध्वनि आयल, फेर मौन।

आदित्यक स्मृतिमे गार्ह एन अरिकेलक पुरान पाठशाला उभरल। बाल्यकालमे गुरुजी एक बेर कहलखिन—एक अक्षर चुकल तँ सम्पूर्ण शब्द बदलि सकैत अछि; शब्द बदलल तँ वाक्यक दिशा। ओहि समय ई व्याकरण छल। आइ ओ न्यायिक अनुशासन बनि गेल छल।

गंगेश उपाध्यायक परम्परा हुनका लेल ग्रन्थक कठिन पद मात्र नहि रहि गेल छल। प्रश्न ई छल—वक्ता के, कथन की, प्रसंग की, आ श्रोता ओकरा अपन सुविधा अनुसार कतय धरि बढ़ा रहल अछि।

ओ टिप्पणी-पुस्तिकामे अन्तिम पंक्ति लिखलनि—“शब्द प्रमाण बनबाक पूर्व अपन सीमा बताबय; नहि तँ ओ शंकाकेँ आरोप आ आरोपकेँ सिद्धि जकाँ देखाबय लगैत अछि।”

मालिनी पृष्ठ पढ़ि पुछलनि, “एहि केँ काल्हिक बैठकमे राखब?”

आदित्य कहलनि, “विचार रूपेँ। आदेशक भाषा न्यायालय तय करत।”

ओ संचिका बन्द कएलनि।

बाहर वाहनक उजास आस्ते-आस्ते घटि रहल छल।

उपमानक रेखा पछाँ रहि गेल छल । शब्दक कसौटी आरम्भ भऽ चुकल छल ।

041 शब्दक कसौटीक अध्याय 2

अगिला भोर न्यायालयमे पहुँचैत आदित्य झा केँ बुझायल जे काल्हिक आदेशक प्रभाव कागत पर तुरन्त देखाइ पड़ल अछि। राज्यक संशोधित स्थिति-सारक प्रत्येक पृष्ठ पर एकटा नव स्तम्भ जोड़ल गेल छल—“मूल शब्द”। ओकर बगलमे दोसर—“राज्यक अर्थापन”।

मालिनी कर्ण संचिका खोलि देखौलनि। “हम काल्ह रातिक बाद एको जगह ‘नियन्त्रण’ नहि लिखलहुँ जतय मूल अभिलेखमे केवल ‘प्रवेश’ छल।”

आदित्य कहलनि, “ठीक। मुदा आइ प्रश्न शब्दक मात्र नहि रहत।”

“विशेषाधिकार?”

“हँ। शब्द ककरा कहल गेल, कोन उद्देश्यसँ कहल गेल, आ ओकरा पढ़बाक अधिकार ककरा अछि—ई सभ एक्के संग उठत।”

न्यायमूर्ति आर्या पीठ बैसल। विद्यानंद मिश्र उठलाह। हुनकर हाथमे पातर, मुदा चिन्ह-सँ भरल संचिका छल।

“महोदया, काल्ह न्यायालय मूल कथन आ अर्थापनक सीमा स्पष्ट कएलनि। आइ प्रतिरक्षा ओही अनुशासनक एक अगिला परिणाम राखय चाहैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राखू।”

“राज्य नव स्थिति-सारमे सत्ताइस संचार-अभिलेख केँ ‘परिचालन-संबंधी सामग्री’ कहने अछि। एहि सत्ताइसमे ग्यारह एहन अछि जाहिमे अधिवक्तासँ विधिक परामर्श माँगल गेल, परामर्श देल गेल, अथवा विधिक रणनीति पर चर्चा भेल। केवल ‘परिचालन’ शब्द लगा देलासँ विशेषाधिकार समाप्त नहि भऽ सकैत अछि।”

महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा उठलाह। “राज्य विशेषाधिकार समाप्त कहि नहि रहल अछि। राज्यक आपत्ति ई अछि जे एक्के संचारमे विधिक परामर्शक संग साधारण व्यावसायिक निर्देश, भुगतान-सूचना, खाता-सूची आ बाह्य व्यक्तिक प्रतिलिपि सेहो अछि। संपूर्ण पत्र केँ एक शब्द—‘विशेषाधिकार’—दऽ देबासँ अन्वेषण योग्य तथ्य स्वतः ओझरायल नहि जा सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या दुनू संचिका दिस देखलनि। “तखन काल्हिक पाठ आइ फेर उपयोगी अछि। नाम देब आ वस्तु सिद्ध करब एक बात नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा सहमत अछि। मुदा विशेषाधिकारक प्रश्नमे सीमा त्रुटिपूर्ण ठहरल तँ क्षति बादमे लौटाओल नहि जा सकैत अछि।”

पीठ पुछलक, “अहाँक प्रस्ताव?”

“अभिलेख-स्तरक सामान्य नामकरण छोड़ि खण्ड-स्तर पर परीक्षण हो। जे विधिक परामर्श अछि से पृथक; जे साधारण व्यावसायिक तथ्य अछि से पृथक; जे मिश्रित अछि तकर पहुँच सीमित हो।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य एहि पद्धतिक विरोध नहि करैत अछि, मुदा एक शर्तसँ—प्रतिरक्षा केवल शीर्षक अथवा अधिवक्ताक नाम देखाकऽ समूचा अभिलेख नहि रोकय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि पर न्यायालय आइए सीमा तय करत।”



मालिनी पहिल विवादित अभिलेखक प्रतिलिपि खोललनि। विषय-पंक्ति छल—“संकट-समीक्षा।” प्रेषक राघव सेठियाक कार्यालयक एक अधिकारी, प्राप्तकर्ता विद्यानंद मिश्रक विधिक दलक सदस्य, प्रतिलिपि तीन आन्तरिक कर्मी केँ।

विद्यानंद तुरन्त कहलनि, “विषय-पंक्ति देखू—संकट-समीक्षा। ई विधिक सलाह माँगबाक संचार अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “महोदया, भीतर पहिल अनुच्छेदमे भुगतान-द्वारक दैनिक सीमा बदलबाक निर्देश अछि। दोसरमे ग्राहक-पहिचान सत्यापनक लंबित संख्या। तेसरमे प्रश्न—‘एहि संरचनासँ नियामकीय संकट की अछि?’ राज्य पहिल दू अनुच्छेदक तथ्य माँगैत अछि, तेसर परामर्श नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ देखलनि। “मूल संचारक निर्माण-इतिहास?”

मालिनी उत्तर देलनि, “प्रारम्भिक प्रारूप पहिले आन्तरिक परिचालन-दलमे छल। सात मिनट बाद अधिवक्ताक पता जोडल गेल। विषय-पंक्ति अपरिवर्तित। तेसर अनुच्छेद बादमे जोडल गेल।”

विद्यानंद पुछलनि, “ई निर्माण-इतिहास राज्य केँ कोना भेटल?”

आदित्य उठलाह। “जप्त संगणकीय प्रतिबिम्बसँ, महोदय। मूल संचिका आ तीन स्वचालित संस्करण सुरक्षित छल। सामग्रीक सत्यता पर एखन राज्य कोनो निष्कर्ष नहि दैत अछि; केवल संस्करण-क्रम बता रहल अछि।”

“हैश?”

“सभ संस्करणक पृथक हैश दर्ज अछि। हैश केवल उपलब्ध प्रति आ संग्रहीत प्रतिबिम्बक समानता देखबैत अछि; सामग्री सत्य अछि, ई नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि। “काल्हिक भाषा याद अछि।”

“हँ, महोदय।”

पीठ विद्यानंद दिस मुडल। “अहाँ केवल विषय-पंक्ति पर विशेषाधिकार कहि रहल छी?”

“नहि। प्रेषणक उद्देश्य, प्राप्तकर्ता, आ विधिक प्रश्न सभ मिला कऽ।”

“आ राज्य?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य केवल एहि कारणसँ ‘परिचालन’ नहि कहत जे पहिल प्रारूप परिचालन-दलमे बनल। हम अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद वर्गीकरण स्वीकार करैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखबौलनि—“अभिलेखक शीर्षक, विषय-पंक्ति, प्रेषक वा प्राप्तकर्ताक पदनाम अकेले वर्गीकरणक निर्णायक आधार नहि। संचारक उद्देश्य, सामग्री, प्रसंग आ प्रसार-सीमा एक संग देखल जाए।”

विद्यानंद शांत स्वरमे कहलनि, “एहि वाक्य पर प्रतिरक्षा संतुष्ट अछि।”

आदित्य नोट कएलनि—शब्दक कसौटी आब शब्दसँ बाहर ओकर सम्बन्ध धरि पहुँचि रहल छल।



दोसर अभिलेख अधिक कठिन छल। पाँच पृष्ठक एक पत्र-शृंखलामे पहिल पत्र विधिक दलक छल; दोसर उत्तर वित्त-दलक; तेसरमे बाहरी परामर्शक जोडल गेल; चारिममे फेर अधिवक्ता; पाँचम केवल दू पंक्ति—“पुरान मार्ग नहि अपनाउ। नव विकल्पक लागत भेजू।”

राज्य पाँचम पंक्ति केँ व्यवसायिक निर्देश मानि रहल छल। प्रतिरक्षा कहैत छल जे ई पहिल विधिक सलाहक फलस्वरूप उत्पन्न निर्देश अछि, तें शृंखला अखण्ड अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “जँ एक चिकित्सक रोगी केँ कहथि जे अमुक भोजन नहि खाउ, तकर बाद घरक सदस्य बजारक सूची बदलथि—की बजारक सूची स्वयं चिकित्सकीय परामर्श भऽ जाएत?”

विद्यानंद मुस्की देलनि। “उपमान सावधानीसँ, महोदय। काल्हि धरि न्यायालय हमरा सभ केँ उपमानक सीमा सिखा रहल छल।”

कोठलीमे हलुक हँसी पसरल।

न्यायमूर्ति आर्या सेहो मुस्की देलनि। “ठीक स्मरण करौलहुँ। हम एहि उपमानसँ निर्णय नहि, केवल प्रश्न स्पष्ट करैत छी। विधिक सलाहक प्रभाव आ विधिक सलाह एक्के वस्तु अछि कि नहि?”

विद्यानंद कहलनि, “सभ बेर नहि।”

देवव्रत सिन्हा जोड़लनि, “राज्यक बात एतबे अछि।”

विद्यानंद फेर कहलनि, “मुदा कखनो कार्यान्वयनक निर्देशक भीतर विधिक विचारक सार एतेक मिलल रहैत अछि जे ओकरा काटबासँ सलाह स्वयं खुलि जाएत।”

पीठ सहमत भेल। “तखन द्वि-विकल्प नहि—विशेषाधिकार अथवा सर्वथा खुला। तेसर श्रेणी चाही—मिश्रित सामग्री।”

मालिनी अपन सारणीमे नव शीर्षक लिखलनि—“मिश्रित: पृथक्करण आवश्यक।”

न्यायमूर्ति आर्या देखलनि। “विश्लेषक महोदया, ई प्रशासनिक सुविधा लेल अछि। अन्तिम विधिक वर्गीकरण न्यायालयक।”

“हँ, महोदया।”

पीठ आदेशमे जोड़लनि—“मिश्रित संचारमे यथासम्भव विधिक परामर्श, परामर्श उजागर करयवला अंश, आ स्वतंत्र व्यावसायिक तथ्य पृथक कएल जाए। जँ पृथक्करणसँ परामर्शक सार स्वतः प्रकट होइत हो, तकर उल्लेख पृथक कारणसहित कएल जाए।”

आदित्य केँ लागल जे काल्हिक “मूल शब्द” स्तम्भ आइ “मूल सम्बन्ध” बनि रहल अछि। नव्य न्यायमे शब्द केवल ध्वनि नहि; ककर वाक्य, कोन आशय, कोन सम्बन्धमे अर्थ देत—एहि बिना सीमा अधूरी।



तेसर विवाद विद्युतीय-पत्रक बाह्य-सूचना पर उठल। प्रतिरक्षा कहलक—पत्र विशेषाधिकारयुक्त; राज्य कहलक—ओ सामग्री नहि माँगैत अछि, केवल समय, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, आकार आ प्रेषण-पथ देखय चाहैत अछि।

विद्यानंद कहलनि, “कखनो बाह्य-सूचना स्वयं विधिक रणनीति खोलि सकैत अछि। आधा राति कोन विशेषज्ञ केँ पत्र गेल, कोन दिन अधिवक्ताक संख्या बढ़ल—राज्य एहि क्रमसँ रणनीति अनुमानित करि सकैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “सम्भावना मानल जा सकैत अछि। मुदा ई कहब जे सभ बाह्य-सूचना स्वतः विशेषाधिकारयुक्त अछि, अत्यधिक व्यापक होयत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य केँ एखन वास्तवमे की चाही?”

देवव्रत सिन्हा सूची पढ़लनि—“प्रेषणक तिथि-समय, प्रेषक-पता, प्राप्तकर्ता-पता, संलग्नकक संख्या, आ ई तथ्य जे पत्र जप्त संगणकीय प्रतिबिम्बमे उपलब्ध छल। विषय-पंक्ति, सामग्री, संलग्नकक नाम, अथवा विधिक दलक आन्तरिक टिप्पणी नहि।”

विद्यानंद केही क्षण सोचलनि। “प्राप्तकर्ता-पतामे बाहरी विशेषज्ञक पहचान अछि।”

“ओ विशेषज्ञक नाम अन्य स्वतंत्र भुगतान-अभिलेखमे सेहो अछि,” राज्य कहलनि।

“भुगतान-अभिलेख हुनकर विधिक भूमिका नहि देखबैत अछि।”

पीठ कहलनि, “एहि बिन्दु पर राज्यक स्वतंत्र स्रोत देखल जाए। जँ पहचान पहिले स्वतंत्र, गैर-विशेषाधिकारयुक्त अभिलेखसँ विधिसम्मत रूपेँ उपलब्ध अछि, तखन केवल पत्रक अस्तित्व ओकरा नव विधिक अर्थ नहि देत। मुदा राज्य पत्रक क्रमसँ रणनीति निष्कर्षित करय चाहत तँ सीमा फेर उठत।”

आदित्य कहलनि, “राज्यक अन्वेषण-दल एहि बाह्य-सूचनासँ विधिक रणनीतिक अर्थापन नहि करत। केवल कालक्रम मिलान लेल सीमित उपयोग प्रस्तावित अछि।”

विद्यानंद सीधा आदित्य दिस देखलनि। “आ ई सीमा लिखित रहत?”

“रहत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “मौखिक संयम उपयोगी, लिखित सीमा अधिक उपयोगी।”

आदेशक अगिला पंक्ति बनल—“विशेषाधिकारयुक्त संचारक बाह्य-सूचनाक उपयोग स्वतः असीम नहि मानल जाए; स्वतंत्र स्रोत, आवश्यक उद्देश्य, आ उपयोग-सीमा अभिलेख पर स्पष्ट रहय।”



मध्याह्नक विश्राममे विद्यानंद मिश्र गलियाराक एक कोनमे शैलजासँ दूरभाष पर बात कएलनि। आवाज आस्ते राखलनि।

“दवा लेलहुँ?”

दोसर कातसँ उत्तर आयल।

“हँ, हम समय पर भोजन करब।”

ओ दूरभाष बन्द कएलनि। आदित्य किछु दूरी पर छलाह; ओ सुनबाक चेष्टा नहि कएलनि। विद्यानंद स्वयं हुनका लग आएलाह।

“अधिकारी महोदय, एक बात कहब?”

“अवश्य।”

“विशेषाधिकारक विवादमे अन्वेषक केँ अधिवक्ता बाधक जकाँ देखाइ पड़ैत होयत।”

आदित्य उत्तर देलनि, “कखनो-कखनो सीमा काज कठिन बनबैत अछि।”

“आ कखनो सीमा काज केँ वैध बनबैत अछि।”

“ई बातो ठीक।”

विद्यानंद पृष्ठ मोड़ैत कहलनि, “हम एहि प्रकरणमे अपन पक्षकारक रक्षा करैत छी। मुदा पेशाक गरिमा केवल पक्षकारक पक्षमे सभ किछु नुकाबयमे नहि। जे विशेषाधिकार नहि, ओकरा विशेषाधिकार कहब सेहो गरिमा नहि।”

आदित्य चुप रहलाह।

विद्यानंद फेर कहलनि, “आ जे विशेषाधिकार अछि, ओकरा अन्वेषणक सुविधा लेल छोड़ि देब सेहो गरिमा नहि।”

“दुनू सीमाक बीच काज कठिन अछि।”

“तैं न्यायालय अछि।”

हुनकर मुख पर थकान छल, मुदा स्वर स्थिर। शैलजाक दूरभाषक क्षण निजी चिन्ता छल; न्यायालयमे हुनकर तर्क पेशागत। आदित्य केँ काल्हिक पाठ याद आयल—भावना केँ प्रमाणक स्थान नहि। आइ ओकर दोसर रूप सामने छल—निजी संकट केँ पेशागत तर्कक अर्थ नहि बनाओल जाए।



विश्रामक बाद प्रतिरक्षा एक नव आपत्ति उठेलक। राज्यक आन्तरिक सूचीमे चार अभिलेखक बगलमे “विधिक आवरण?” लिखल छल।

विद्यानंद कहलनि, “प्रश्नचिह्न एकरा निर्दोष नहि बनबैत। ‘विधिक आवरण’ शब्द स्वयं ई संकेत दैत अछि जे अधिवक्ताक संलग्नता केँ वास्तविक सलाह नहि, किछु नुकाबयक साधन मानल गेल।”

न्यायमूर्ति आर्या राज्य दिस देखलनि। “ई शब्द ककर?”

मालिनी उठलीह। “महोदया, प्रारम्भिक छँटनीक समय हमर टिप्पणी छल। पूर्ण सामग्री पढबाक पहिने लिखल गेल। बादमे हटाओल गेल, मुदा संस्करण-इतिहासमे बचल अछि।”

“आधार?”

मालिनी बिना बचावक मुद्रा अपनौने कहलनि, “एखन स्वीकार करैत छी—पर्याप्त आधार नहि छल। कारण एतबे जे एक्के अभिलेख परिचालन-दलसँ विधिक दल दिस अग्रेषित भेल छल। ई विशेषाधिकारक दुरुपयोग सिद्ध नहि करैत अछि।”

विद्यानंद हुनका दिस देखलनि। “अहाँ ई न्यायालयमे स्पष्ट कहि रहल छी?”

“हँ।”

“राज्य ओ टिप्पणी पर निर्भर नहि रहत?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेश-पत्र पर कलम रोकलनि। “ई छोट उदाहरण नहि। शब्द ‘आवरण’ उद्देश्य आरोपित करैत अछि। ‘अधिवक्ताक लेल अग्रेषित’ घटना अछि। ‘विशेषाधिकार प्राप्त करबाक उद्देश्यसँ अग्रेषित’ अर्थापन अछि। ‘विधिक आवरण’ तकरो आगाँ दोष-सूचक भाषा बनि सकैत अछि।”

मालिनी माथ नबौलनि। “बुझलहुँ।”

पीठ कहलनि, “त्रुटि स्वीकार करब विश्लेषणक दुर्बलता नहि; त्रुटि नुकायब दुर्बलता अछि।”

आदित्यक मनमे ई वाक्य टिकि गेल।

विद्यानंद आस्ते कहलनि, “महोदया, प्रतिरक्षा एहि स्पष्टताक सराहना करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “सराहना आदेशक भाग नहि होयत। सीमा होयत।”

कोठली फेर हलुक हँसीसँ भरल।



अगिला अभिलेख एक परामर्श-पत्रक संलग्नक छल—बारह पृष्ठक खाता-सारणी। परामर्श-पत्र निर्विवाद रूपेँ विधिक छल। प्रश्न ई जे संलग्न सारणी, जे पहिले वित्त-दलमे स्वतंत्र रूपेँ बनल छल, केवल अधिवक्ता केँ भेजल गेलाक कारण विशेषाधिकारयुक्त भऽ गेल कि नहि।

विद्यानंद कहलनि, “राज्यक लग यदि स्वतंत्र स्रोतसँ वही सारणी अछि, ओकर उपयोग पर हमरा आपत्ति नहि। मुदा अधिवक्ताक प्रति पर लिखल हाथक टिप्पणी आ रंगीन चिन्ह सभ पर आपत्ति अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य सेहो मूल वित्त-सारणी आ अधिवक्ताक टिप्पणी-युक्त प्रति पृथक मानैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “दुनूक हैश?”

मालिनी कहलनि, “मूल गणन-पुस्तिकाक हैश एक; टिप्पणी-युक्त निर्यातित प्रति अलग। दृश्य रूपेँ तालिका समान, मुदा टिप्पणी कारण बाइट-स्तर समानता नहि।”

पीठ कहलनि, “तखन ‘एक्के अभिलेख’ कहब सेहो असावधान भाषा होयत।”

आदित्य उत्तर देलनि, “हँ, महोदया। एक्के आधार-सामग्रीक दू संस्करण।”

“आ राज्य स्वतंत्र स्रोतसँ मूल संस्करण पर निर्भर करत?”

“हँ।”

“टिप्पणी-युक्त प्रति?”

“विशेषाधिकार परीक्षणक अधीन।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि सीमासँ प्रतिरक्षा सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेशमे लिखबौलनि—“पूर्वस्थित स्वतंत्र व्यावसायिक अभिलेख केवल अधिवक्ता केँ प्रेषित भेलाक कारण अपन मूल स्वरूपमे स्वतः विधिक परामर्श नहि बनत; मुदा अधिवक्ताक टिप्पणी, चयन, संयोजन वा एहन चिह्न जे परामर्शक दिशा प्रकट करय, पृथक परीक्षणक विषय होयत।”

मालिनी नोट करैत पुछलनि, “महोदया, ‘चयन’ शब्दक सीमा?”

पीठ हुनका दिस देखलनि। “नीक प्रश्न।”

“यदि हजार अभिलेखमे सँ अधिवक्ता केवल पाँच माँगैत छथि, कखनो ओ पाँचक चयन स्वयं विधिक चिन्ताक दिशा देखाबि सकैत अछि। तें राज्य केवल ‘मूल अभिलेख स्वतंत्र छल’ कहि चयन-सूचना पर अधिकार नहि जताओत।”

मालिनी लिखलीह—“मूल सामग्री ≠ चयनक अर्थ।”

आदित्य देखलनि, काल्हि शब्दक शुद्धता छल; आइ सम्बन्धक शुद्धता।



सुनवाईक अन्तिम भागमे न्यायमूर्ति आर्या दुनू पक्ष केँ अपन-अपन प्रस्तावित वर्गीकरण एक पृष्ठमे देबाक लेल कहलनि। पाँच मिनट बाद दू पृष्ठ सामने छल।

प्रतिरक्षाक शीर्षक: “विधिक परामर्श / परामर्श-प्रकटकारी मिश्रित सामग्री / स्वतंत्र व्यावसायिक अभिलेख / विवादित।”

राज्यक शीर्षक: “पूर्णतः संरक्षित / अंशतः संरक्षित / स्वतंत्र तथ्य-सामग्री / बाह्य-सूचना / परीक्षणाधीन।”

न्यायमूर्ति आर्या दुनू पढलनि। “दुनू पक्ष लगभग एक्के भूभागक अलग नक्शा बनौने अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “उपमानक छाया एखन धरि अछि।”

“छाया रहि सकैत अछि,” पीठ कहलनि, “मुदा आव हम शब्दक खण्डमे छी।”

देवव्रत सिन्हा मुस्कुरेलाह।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “न्यायालय अपन कार्यकारी वर्गीकरण देत—एक, स्पष्ट विधिक परामर्श; दू, एहन सामग्री जाहिक प्रकटीकरणसँ विधिक परामर्शक सार प्रकट हो; तीन, पूर्वस्थित स्वतंत्र तथ्य वा व्यावसायिक अभिलेख; चारि, मिश्रित सामग्री जाहिमे पृथक्करण सम्भव; पाँच, विवादित सामग्री जे मुहरबन्द परीक्षणमे रहत। बाह्य-सूचना अलग प्रश्न रूपेँ कारणसहित देखल जाए।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ जँ पक्ष वर्गीकरण पर असहमत?”

“विवादित कहू। शब्द बदलि विजय घोषित नहि करू।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य सहमत।”

पीठ फेर कहलनि, “आ ‘विशेषाधिकारयुक्त’ लिखबासँ सामग्रीक सत्यता सिद्ध नहि होइत; ‘गैर-विशेषाधिकारयुक्त’ लिखबासँ अपराध-संबंध सिद्ध नहि होइत। ई पहुँच आ उपयोगक सीमा पर विधिक वर्गीकरण अछि, दोषक निर्णय नहि।”

आदित्य एहि वाक्य केँ रेखांकित कएलनि।

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “अन्वेषण-दल विशेषाधिकार समीक्षा लेल पृथक पञ्जी रखत। जे व्यक्ति संरक्षित सामग्री देखत, ओकर नाम आ कारण दर्ज रहत। विवादित सामग्री मुख्य अन्वेषकीय अर्थापनमे उपयोग नहि होयत जाबत वर्गीकरण स्पष्ट नहि हो।”

विद्यानंद कहलनि, “ई आवश्यक सुरक्षा अछि।”

पीठ उत्तर देलनि, “ई पक्षकार लेल कृपा नहि; प्रक्रिया लेल अनुशासन अछि।”



न्यायालय उठलाक बाद मालिनी आ आदित्य अभिलेख-कक्षक बाहर रुकलाह। मालिनी अपन पुरान टिप्पणी “विधिक आवरण?” फेर देखलीह।

“ई दू शब्द हमरा खराब लगैत अछि,” ओ कहलनि।

आदित्य उत्तर देलनि, “खराब लगबाक कारण?”

“हम तथ्य पढ़बाक पहिने उद्देश्य मानि लेलहुँ।”

“तँ इतिहासमे रहय दिअ।”

मालिनी चौंकि गेलीह। “मेटाबी नहि?”

“नहि। संशोधित टिप्पणी जोड़ू—‘अपर्याप्त आधार; उपयोग नहि।’ यदि सभ त्रुटि मेटा देब, काल्हि केओ बुझत नहि जे पद्धति कोना सुधरल।”

मालिनी केही क्षण बाद कहलनि, “अभिरक्षा-पञ्जी सामग्रीक यात्रा देखबैत अछि। ई टिप्पणी-पञ्जी विचारक यात्रा देखाओत।”

“ठीक।”

“मुदा विचारक हैश नहि बनि सकैत।”

आदित्य मुस्की देलनि। “आ बनबाक चाहीओ नहि। विचार बदलैत अछि। प्रश्न ई जे बदलल किएक।”

ओ सभ बाहर निकललाह। आकाश धूसर छल। दिनक उजास एखन बाँकी, मुदा आदित्यक भीतर रातिक एक पुरान स्मृति आस्ते-आस्ते जागि रहल छल।



राति सरकारी अतिथि-गृहमे भोजनक बाद आदित्य निद्रा नहि पाबि रहल छलाह। खिड़कीक बाहर शहरक उजास छल, मुदा हुनकर मन शहरमे नहि रहल।

स्मृति हुनका बहु वर्ष पाछाँ लऽ गेल—गंगा किनारक एक राति। ओ विद्यार्थी छलाह। वर्षाक बाद पानि भरल, धार सघन, आ दूर-दूर धरि अन्हारक बीच नावक छोट दीप झिलमिला रहल छल। किनार पर हुनकर गुरु एक पन्ना पर गंगेश उपाध्यायक चर्चा करैत कहलखिन—“शब्द सुनलासँ ज्ञान होइत अछि, मुदा शब्द ककर, ओकर योग्यता की, ओ की कहय चाहैत अछि, आ श्रोता की बुझैत अछि—ई सभ प्रश्न छोड़ि देब तँ शब्द प्रमाण नहि, भ्रमक बाट बनि सकैत अछि।”

ओहि राति आदित्य आधा बुझने छलाह। बाकी आधा केवल स्मृति बनि रहल।

आइ न्यायालयमे “विधिक आवरण” आ “अधिवक्ताक लेल अग्रेषित”क बीच दूरी देखैत ओहि वाक्यक अर्थ फेर खुलल। शब्द मात्र वस्तु पर नाम नहि चिपकबैत; शब्द सम्बन्ध बनबैत अछि। अनुचित सम्बन्ध आरोपक रूप लऽ सकैत अछि।

हुनका गंगाक धार याद आयल। एक्के पानि किनारसँ देखला पर स्थिर जकाँ; बीच धारमे नावसँ देखला पर तीव्र। दृष्टि बदललासँ पानि बदलैत नहि, मुदा देखबाक सम्बन्ध बदलैत अछि।

ओ तुरन्त स्वयं कै रोकलनि। उपमान फेर छल। उपमान सत्य नहि।

आदित्य मुस्की देलनि। पछिला तेरह अध्यायक अनुशासन मनमे एतेक गहिर बसि गेल छल जे स्मृतियो पर सीमा लगा रहल छल।

ओ टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि। लिखलनि—“शब्दक अर्थ केवल शब्दमे नहि; वक्ता, प्रसंग, प्रयोजन आ ग्रहणक सम्बन्धमे सेहो। मुदा सम्बन्धक अनुमान केँ शब्दक कथन नहि बनाबी।”

फेर दोसर पंक्ति—“विशेषाधिकार पहुँचक सीमा तय करैत अछि; सामग्रीक सत्यता वा दोष स्वतः नहि।”

तेसर—“अन्वेषणक अधिकार व्यापक हो सकैत अछि, मुदा व्यापक शब्द चयन सीमा केँ धुँधला नहि करय।”

खिड़कीक बाहर वाहनक आवाज घटि रहल छल। स्मृतिमे गंगाक धार अबो सुनाइ पडैत छल।

गंगेश उपाध्यायक नाम हुनका लेल एहि राति कोनो दार्शनिक अलंकार नहि छल। ई प्रश्न छल—प्रमाण कतय जन्म लैत अछि, आ अर्थ कतय जोड़ल जाइत अछि।

आदित्य केँ मालिनीक “विधिक आवरण?” याद आयल। दू शब्द। दू शब्दमे एक सम्भावित पूर्वग्रह। फेर ओकर ईमानदार संशोधन—“अपर्याप्त आधार; उपयोग नहि।” दू दोसर शब्द-समूह, जे अन्वेषणक दिशा सुधारि सकैत छल।

ओ बुझलाह—शब्दक कसौटी केवल साक्षी वा अधिवक्ता पर नहि; अन्वेषक पर सभसँ पहिले लागू होयबाक चाही।



अगिला भोरक लेल ओ एक पृष्ठक कार्य-सूची बनौलनि।

पहिल—विवादित संचारक अभिलेख-स्तर नहि, खण्ड-स्तर समीक्षा।

दोसर—मूल व्यावसायिक अभिलेख आ अधिवक्ता-टिप्पणी-युक्त संस्करण पृथक।

तेसर—स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध हो तँ ओकर पथ अलग दर्ज।

चारिम—बाह्य-सूचनाक उपयोगक उद्देश्य पहिले लिखल जाए, बादमे अर्थ नहि गढ़ल जाए।

पाँचम—प्रारम्भिक टिप्पणीमे उद्देश्य-सूचक शब्दक पृथक पुनरावलोकन।

छठम—विवादित सामग्रीक अन्वेषणीय उपयोग रोकल रह्य जाबत न्यायालय सीमा स्पष्ट नहि करय।

ओ पृष्ठक माथ पर लिखलनि—“जे कहल गेल अछि, ओतबे; जे संरक्षित अछि, ओकर सीमा सहित; जे अन्वेषण योग्य अछि, ओकर स्रोत सहित।”

तखन कलम रोकलनि। एक पंक्ति आ जोड़लनि—“कोनो वर्गीकरण दोषक निष्कर्ष नहि।”

प्रातःकालक पहिल उजास खिड़की पर पड़ल। आदित्य संचिका बन्द कएलनि।

काल्हि न्यायालय शब्दक भिन्न अर्थक कसौटी लगौने छल। आइ ओ शब्दक पहुँचक सीमा तय कएलक। अगिला प्रश्न आब ई रहत—जे सामग्री मुहरबन्द अछि, ओकर भाषा आ गोपनीयता सत्यक स्थान लेत कि केवल पहुँचक अनुशासन बनि रहत।

042 शब्दक कसौटीक अध्याय 3

भोरक सुनवाई आरम्भ होएबाक पहिने मालिनी कर्ण अपन संगणक पर एक नब सारणी खोलने बैसल छलीह। माथ पर तीन शब्द छल—“उल्लेख”, “समर्थन”, “सीमा”। काल्हि धरि ओ अभिलेख केँ विशेषाधिकारक श्रेणीमे बाँटि रहल छलीह; आइ हुनका लगैत छल जे वास्तविक कठिनाइ श्रेणी नहि, शब्दक भार अछि।

आदित्य झा पीठिकाक दोसर कातसँ पुछलनि, “राति घर गेलहुँ कि एतहि रहलहुँ?”

मालिनी मुस्की देलनि। “घर गेल छलहुँ। मुदा ‘पुष्ट’ शब्द संगहि चलि गेल।”

“किएक?”

“अन्वेषण-दैनिकीमे सात ठाम अछि। दू ठाम हमरा लगैत अछि जे ओकर आधार केवल मिलान छल, स्वतंत्र समर्थन नहि।”

आदित्यक मुख गम्भीर भेल। “तखन सातो ठाम देखू। जे दू अशुद्ध अछि, ओकरा सुधारू। जे पाँच ठीक अछि, तकर आधार लिखू।”

“सुधारला पर प्रतिरक्षा कहत जे राज्य अपन भाषा बदलि रहल अछि।”

“जँ भाषा अशुद्ध छल तँ बदलनाइ दुर्बलता नहि। अशुद्धि बचेनाइ दुर्बलता।”

मालिनी काल्हिक न्यायिक वाक्य स्मरण कएलनि—त्रुटि नुकायब दुर्बलता अछि। ओ सारणीक चौठम स्तम्भ जोड़लनि—“पूर्व शब्द / संशोधित शब्द / कारण।”

ओहि समय न्यायालयक परिचारक भीतर आवि कहलनि जे मुहरबन्द पेटिका पीठसमक्ष पहुँचा देल गेल अछि। पेटिकाक धातु पर दू मोहर चमकि रहल छल।

मालिनी पेटिका दिस तकलनि। काल्हि धरि मुहर हुनका गोपनीयताक चिन्ह लगैत छल। आइ प्रश्न अलग छल—मुहर भीतरक वाक्य केँ कतेक वजन देत?



पीठ बैसल। न्यायमूर्ति आर्या पहिने खुला अभिलेख देखलनि, फेर मुहरबन्द पेटिका दिस। “आइ हमरा दू वस्तु पृथक रखबाक अछि,” ओ कहलनि, “पहिल—केँ देखबाक अनुमति अछि। दोसर—जे देखल जाए, ओकर प्रमाण-मूल्य की अछि। दुनू प्रश्न एक नहि।”

राज्यक वरिष्ठ अधिवक्ता देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य सहमत अछि, महोदया।”

विद्यानंद मिश्र उठलाह। “सहमति कागत पर स्पष्ट होय, तखन उपयोगी होयत। राज्यक अन्वेषण-दैनिकीमे ‘सम्बन्ध पुष्ट’ लिखल अछि। मुदा जाहि आधार पर ई शब्द लिखल गेल, ओकर एक अंश मुहरबन्द अछि। प्रतिरक्षा न स्रोत देखि सकैत अछि, न अर्थापन चुनौती दऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य ‘पुष्ट’ शब्दसँ ठीक-ठीक की कहय चाहैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य उठलाह। “महोदया, एहि प्रविष्टिमे शब्द अधिक व्यापक अछि। मूल स्थिति एतबे अछि जे दू अभिलेखमे एक्के संपर्क-पता भेटल; मुदा दुनू अभिलेख एक्के संगणकीय स्रोत-समूहसँ निकलल। स्वतंत्र पुष्टिकरण नहि।”

विद्यानंद बिना स्वर ऊँच कएने कहलनि, “तखन ‘पुष्ट’ कोना?”

आदित्य उत्तर देलनि, “अशुद्ध चयन। राज्य ओकर बचाव नहि करत।”

न्यायालयमे किछु क्षण निस्तब्धता रहल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अभिलेखमे संशोधन चिन्हित हो। मूल शब्द मेटाओल नहि जाए। ओकर बगलमे कारण सहित लिखल जाए—‘एक्के स्रोत-समूहक दू अभिलेखमे समान उल्लेख; स्वतंत्र समर्थन नहि।’”

मालिनी लिखि लेलनि।

पीठ फेर पुछलनि, “अन्वेषण-दैनिकीमे ‘स्थापित’, ‘सम्बद्ध’, ‘पुष्ट’, ‘सत्यापित’ आ ‘मिलान’—ई पाँच शब्द कोन निश्चित अर्थमे प्रयोग भेल अछि?”

राज्यक कात चुप्पी पसरल।

मालिनी उठलीह। “महोदया, एकर एकरूप शब्दावली पहिले निर्धारित नहि छल। अलग अधिकारी अलग प्रसंगमे प्रयोग कएने छथि।”

“तँ दैनिकी पढ़निहार न्यायालय एक्के शब्दक पाँच अर्थ मानि सकैत अछि, आ पाँच शब्दक एक अर्थ सेहो?”

“सम्भव अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि कारण शब्द प्रमाणक सेवक रहबाक बदला प्रमाणक आकार बदलि सकैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षाक आपत्ति एतबे अछि।”

पीठ उत्तर देलनि, “प्रतिरक्षाक आपत्ति नोट भेल। मुदा ई निष्कर्ष नहि जे सभ दैनिकी अशुद्ध अछि। आव प्रविष्टि-दर-प्रविष्टि स्रोत, अर्थ, आ सीमा देखल जाएत।”



पहिल मुहरबन्द संचिका खुलल। ओकर भीतर एक तृतीय-पक्ष सेवा-प्रदाताक आन्तरिक घटना-सार छल। स्रोतक पहचान खुला अभिलेखमे पूर्ण रूपेँ नहि देल गेल छल, कारण राज्य कहैत छल जे एहि सँ अन्य ग्राहकक संगणकीय सुरक्षा प्रभावित भऽ सकैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण सामग्री पढ़लनि, फेर पेटिका बन्द नहि कएलनि। “राज्य एहि सामग्रीसँ कोन प्रस्ताव सिद्ध करय चाहैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एक विशिष्ट समय-अवधिमे एक प्रशासनिक प्रवेश-पथ सक्रिय छल।”

“कैँ चलौलक?”

“ई सामग्री अकेले नहि कहैत अछि।”

“प्रवेशक उद्देश्य?”

“नहि।”

“प्रवेश सफल भेल कि केवल प्रयास?”

देवव्रत सिन्हा कागत देखलनि। “एक सफल सत्रक संकेत अछि, मुदा उपयोगकर्ता-पहिचान एहि सामग्रीसँ स्वतः सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस मुड़लीह। “प्रतिरक्षा कैँ खुला रूपमे एतेक जानकारी भेटल अछि?”

विद्यानंद कहलनि, “नहि, महोदया। खुला सारमे केवल ‘प्रशासनिक सम्बन्ध पुष्ट’ लिखल अछि।”

पीठक मुख कठोर भेल। “तखन खुला सार अधिक कहैत अछि, जबकि मुहरबन्द सामग्री कम कहैत अछि।”

मालिनी कैँ भीतर झटका लागल। ओ खुला सारक पुरान संस्करण देखलीह। “प्रशासनिक सम्बन्ध पुष्ट”—ई पंक्ति हुनरे बनाओल छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “मुहर सत्यक मुहर नहि। मुहर केवल पहुँचक अनुशासन हो सकैत अछि। जँ भीतरक सामग्री एक सीमित तथ्य कहैत अछि, खुला सार ओकरा पैघ नहि बना सकैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा माथ नबौलनि। “राज्य संशोधित सार देत।”

विद्यानंद कहलनि, “आ प्रतिरक्षा केँ एहन सार चाही जाहिसँ हम उत्तर दऽ सकी—स्रोतक गुप्त पहचान बिना खोलने।”

पीठ सहमत भेल। “खुला सारमे कमसँ कम स्रोतक वर्ग, समय-अवधि, देखल घटना, राज्यक सीमित अर्थापन, आ ‘ई की नहि सिद्ध करैत अछि’ स्पष्ट रहय।”

मालिनी अपन तीन स्तम्भक सारणी देखलीह। हुनका लागल, चौठम स्तम्भ फेर आवश्यक अछि—“की नहि सिद्ध।”

ओ जोड़ि देलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहैत रहलीह, “गोपनीयता जँ प्रतिपक्ष केँ मूल पहचानसँ दूर राखैत अछि, तखन न्यायालयक दायित्व बढ़ैत अछि जे राज्य गोपनीयताक आड़मे अस्पष्ट निष्कर्ष नहि रखय।”

विद्यानंद कहलनि, “यही बिन्दु पर हमरा चिन्ता छल।”

“चिन्ता स्वीकार भेल। मुदा स्रोतक वैध सुरक्षा सेहो रहत। चुनौती देबाक पर्याप्त सार आ सुरक्षा—दुनू केँ एक-दोसराक शत्रु मानबाक आवश्यकता नहि।”



दोसर विवाद अन्वेषण-दैनिकी सँ उठल। एक तिथि पर लिखल छल—“भुगतान-श्रृंखला राघव सेठिया धरि स्थापित।”

विद्यानंद पंक्ति पढ़लनि। “ई ‘स्थापित’ शब्द पर हमर विशेष आपत्ति अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एहि बिन्दु पर स्वतंत्र बैंक-अभिलेख अछि।”

“राशि धरि?”

“राशि आ मध्यवर्ती खाते धरि।”

“राघव सेठिया धरि?”

राज्यक वरिष्ठ अधिवक्ता रुकलाह। “अन्तिम कड़ी एक नाम-समानता आ एक संपर्क-पताक मिलान पर आधारित अछि।”

विद्यानंद तत्काल कहलनि, “अर्थात् श्रृंखला सम्पूर्ण स्थापित नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि। “दैनिकी लिखबाक समय ई भेद दर्ज छल?”

आदित्य अभिलेख पलटलनि। “पाद-टिप्पणीमे छल, मुख्य पंक्तिमे नहि।”

“मुख्य पंक्ति न्यायालय पढ़त, पाद-टिप्पणी सम्भवतः बादमे। शब्दक अनुशासन पाद-टिप्पणी पर निर्भर नहि रहि सकैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “ठीक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “संशोधित भाषा?”

मालिनी अनुमति माँगि उत्तर देलनि, “महोदया—‘मध्यवर्ती खाते धरि स्वतंत्र बैंक-अभिलेखसँ प्रवाह समर्थित; राघव सेठियासँ अन्तिम सम्बन्ध एखन नाम-समानता आ संपर्क-पता-मिलान आधारित, स्वतंत्र पुष्टि शेष।”

पीठ पुछलनि, “ई भाषा तथ्य घटबैत अछि?”

मालिनी कहलनि, “नहि। तथ्यक सीमा देखबैत अछि।”

“आ सीमा देखाबय सँ राज्य दुर्बल होइत अछि?”

मालिनी एक क्षण रुकलीह। “जँ तथ्य जतेक अछि ततवे लिखल अछि तँ नहि। उलटे न्यायालय बुझि सकैत अछि जे कोन अंश पर कतेक भरोसा कएल जा सकैत अछि।”

विद्यानंद हलुक स्वरमे कहलनि, “एहि उत्तरसँ प्रतिरक्षा असहमत नहि।”

मालिनी कै आश्चर्य भेल। प्रतिपक्षक सहमति हुनका विजय जकाँ नहि लागल; केवल वाक्यक उचित आकार भेटबाक अनुभूति भेल।



तीसर प्रविष्टि अधिक कठिन छल। अन्वेषण-दैनिकीमे एक साक्षीक कथनक सार छल—“ओ भयवश भुगतान कएलक।” मूल कथन मुहरबन्द नहियो छल, मुदा साक्षीक पहिचानक एक अंश सुरक्षाक कारण सीमित छल।

विद्यानंद कहलनि, “मूल कथनमे ‘भय’ शब्द अछि?”

मालिनी पाठ देखलीह। “नहि। मूल वाक्य अछि—‘हमरा कहल गेल जे भुगतान नहि कएलहुँ तँ हमर खाता बन्द भऽ सकैत अछि; हम भुगतान कएलहुँ।’”

“तखन ‘भयवश’ ककर शब्द?”

“सार बनौनिहार अधिकारीक।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “साक्षी डरायल छल कि नहि?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “ई मनोस्थिति हो सकैत अछि, मुदा प्रश्न ई जे दैनिकी कथन उद्धृत करैत अछि कि अर्थापन?”

पीठ कहलनि, “ठीक। ‘खाता बन्द होयबाक सम्भावना कहल गेल’ कथन अछि। ‘भयवश भुगतान’ अर्थापन अछि। दुनू एक्के पंक्तिमे बिना संकेत राखब उचित नहि।”

राज्य सहमत भेल।

मालिनी कै काल्हिक पाठ फेर स्मरण भेल—“विधिक आवरण” उद्देश्य जोड़ैत छल। आइ “भयवश” मनोस्थिति जोड़ि रहल छल। दू शब्द, दू अलग प्रकारक वृद्धि।

ओ नोट कएलनि—“सार बनबैत समय कथन, अर्थापन, मनोस्थिति पृथक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलीह, “अन्वेषण-दैनिकी घटना-क्रमक साधन अछि। ओ न्यायालयक समक्ष स्वतः सत्यक भण्डार नहि। ओकरा पढ़ैत समय ई देखल जाएत जे प्रविष्टि प्रत्यक्ष अवलोकन अछि, अन्य व्यक्तिक कथन अछि, विश्लेषकक अर्थापन अछि, कि अन्वेषणक अगिला दिशा।”

आदित्य पुछलनि, “महोदया, राज्य एहि लेल प्रत्येक विवादित प्रविष्टिक आगे एक संकेत-चिह्न दे सकैत अछि?”

“चिह्न उपयोगी हो सकैत अछि, मुदा अर्थ स्पष्ट रह्य। केवल रंग बदलि श्रेणी नुका नहि दिअ।”

मालिनी कहलनि, “हम शब्दमे लिखब—‘प्रत्यक्ष’, ‘उद्धृत कथन’, ‘अर्थापन’, ‘अन्वेषण-दिशा’, ‘स्वतंत्र समर्थन’।”

पीठ जोड़लनि, “आ जतय स्वतंत्र समर्थन नहि, ओहो लिखू।”



मध्याह्न विश्राममे मालिनी न्यायालयक ओसारामे एकटा रिक्त आसन पर बैसि गेलीह। बाहर धूप छल, भीतर संगमरमर शीतल। हुनकर सामने ओही पंक्ति खुलल छल—“प्रशासनिक सम्बन्ध पुष्ट।”

ओ आस्ते कहलनि, “एक पंक्ति एतेक समस्या कोना बनि गेल?”

आदित्य लगक आसन पर बैसलाह। “किएक तँ पंक्ति छोट छल।”

मालिनी हुनका दिस देखलीह। “छोट भेलासँ?”

“छोट पंक्ति कखनो सीमा काटि दैत अछि। स्रोत हटि गेल, शर्त हटि गेल, ‘नहि सिद्ध’ हटि गेल—बाकी बचल निष्कर्ष।”

“हम सोचने छलहुँ सार स्पष्ट होय।”

“स्पष्टता आ अतिसरलीकरण एक नहि।”

मालिनी किछु बेर चुप रहलीह। “हम संगणकीय विश्लेषणमे संख्या देखैत छी। समय, हैश, प्रवेश-पता, भुगतान। हमरा लगैत छल तथ्य तँ तथ्य अछि।”

“अछि। मुदा तथ्यक सीमा सेहो तथ्यक हिस्सा अछि।”

“जँ हम सभ सीमा लिखब, प्रतिवेदन भारी भऽ जाएत।”

“तखन भारी होउ। हलुक प्रतिवेदन यदि भ्रमकारी भार देत तँ कोन लाभ?”

मालिनी हँसि देलीह। “अहाँक उत्तर अधिकारी-जेकाँ अछि।”

“आ अहाँक प्रश्न विश्लेषक-जेकाँ।”

ओ फेर गम्भीर भेलाह। “देखू, हैश कहैत अछि सामग्री बदलल नहि। ई नहि कहैत अछि सामग्रीक भीतरक कथन सत्य। अभिरक्षा-पञ्जी कहैत अछि वस्तु ककर हाथमे रहल। ई नहि कहैत अछि आरोप सिद्ध। एहनहि सारणी कहैत अछि हम की देखलहुँ। जँ ‘देखलहुँ’क बदला ‘सिद्ध’ लिखि देब तँ विश्लेषक न्यायाधीश बनि जाएत।”

मालिनी पृष्ठ पर नब पंक्ति लिखलीह—“विश्लेषकक काज: जे देखल, ओकर स्रोत आ सीमा। निर्णयक काज: तकर विधिक भार।”

“ई पंक्ति रखू,” आदित्य कहलनि।

“दैनिकीमे?”

“पहिने अपन माथमे।”

मालिनी मुस्की देलनि। एहि बेर हुनका अपन त्रुटि लाजक वस्तु कम, पद्धतिक पाठ बेसी लागल।



विश्रामक बाद प्रतिरक्षा एक व्यापक माँग रखलक—“जाहि-जाहि दैनिकी प्रविष्टि पर राज्य निर्भर करैत अछि, सभक पूर्ण प्रति प्रतिरक्षा केँ देल जाए।”

देवव्रत सिन्हा आपत्ति कएलनि। “दैनिकीमे साक्षीक सुरक्षा, असम्पन्न खोज-पथ, तृतीय-पक्षक पहचान, आ एहन प्रारम्भिक शंका अछि जकर एहि विवादसँ सम्बन्ध नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “राज्य एक कात गोपनीयता कहि पूर्ण सामग्री रोकत, दोसर कात ओहि दैनिकी सँ ‘पुष्ट’ आ ‘स्थापित’ शब्द उठा न्यायालयसमक्ष रखत—ई एकतरफा होयत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दुनू पक्ष चरम स्थिति रखि रहल अछि। पूर्ण दैनिकी स्वतः खुला नहि; मुदा राज्य जँ कोनो गोपनीय प्रविष्टिक आधार पर प्रतिपक्ष-विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखैत अछि, तखन चुनौती देबाक पर्याप्त आधार देनाइ आवश्यक हो सकैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “पर्याप्त आधारक रूप?”

पीठ कहलनि, “प्रकरणानुसार। स्रोतक पहचान हटाएल जा सकैत अछि; मुदा स्रोतक प्रकार, समय, कथन वा घटनाक आवश्यक सार, राज्यक अर्थापन, आ सीमित उपयोग खुला अभिलेखमे रहय। जँ एतेको खुलासा सुरक्षा

कारण सम्भव नहि, राज्य ओ सामग्री केँ प्रतिपक्ष-विरुद्ध सिद्ध तथ्यक रूपमे उपयोग करबाक आग्रह नहि करत, जाबत न्यायालय अन्यथा निर्देश नहि दे।”

विद्यानंद कहलनि, “ई कमसँ कम उत्तर देबाक भूमि बनबैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या जोड़लनि, “गोपनीयता मौनक अधिकार दे सकैत अछि; अपरीक्षणीय निष्कर्षक अधिकार नहि।”

मालिनी एहि वाक्यक नीचे रेखा खींचलीह।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य एक खुला सार-पञ्जी आ एक मुहरबन्द परिशिष्ट रखबाक प्रस्ताव दैत अछि।”

पीठ पुछलनि, “दुनूक सम्बन्ध कोना देखाएब?”

मालिनी कहलनि, “प्रत्येक खुला प्रविष्टि केँ एक निरपेक्ष क्रमांक देल जाए; मुहरबन्द परिशिष्टमे वही क्रमांकक विस्तृत स्रोत-विवरण। खुला पञ्जीमे संवेदनशील पहचान नहि, मुदा स्रोत-वर्ग, तिथि, दावा, सीमा आ उपयोग लिखल रह्य।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ जँ खुला सार फेर मूल सामग्रीसँ पैघ निष्कर्ष कह्य?”

मालिनी उत्तर देलनि, “तखन संशोधन-पञ्जीमे कारण सहित सुधार। पुरान संस्करण मेटाओल नहि जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “स्वीकार्य प्रारूप। अन्तिम नियन्त्रण न्यायालयक रहत।”



दिनक अन्तिम परीक्षण पाँच प्रविष्टिक छल। पीठ कहलक जे राज्य प्रत्येकक सामने केवल एक वाक्य लिखय — “वास्तवमे की उपलब्ध अछि?”

पहिल: “एक प्रशासनिक प्रवेश-सत्रक प्राविधिक संकेत; उपयोगकर्ता-पहिचान स्वतंत्र रूपेँ सिद्ध नहि।”

दोसर: “मध्यवर्ती खाते धरि बैंक-अभिलेखसँ भुगतान-प्रवाह; अन्तिम व्यक्तिसँ सम्बन्ध आंशिक मिलान पर, स्वतंत्र पुष्टि शेष।”

तेसर: “साक्षीक कथनमे खाता बन्द होयबाक सम्भावना कहल गेल; ‘भय’ अन्वेषकीय अर्थापन, साक्षीक मूल शब्द नहि।”

चारिम: “एक संगणकीय अभिलेखमे ग्राहक-पहिचान-सूची उपलब्ध; सूचीक शुद्धता स्वतंत्र परीक्षणाधीन।”

पाँचम: “मेटायल विद्युतीय-पत्रक पुनर्प्राप्त अंश उपलब्ध; प्रेषक-पहिचान आ सम्पूर्ण प्रसंग एखन अपूर्ण।”

न्यायमूर्ति आर्या पाँचो पढ़लनि। “आब एहि पाँचमे सँ कोन ‘सिद्ध तथ्य’ अछि?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “प्रत्येकमे किछु प्रत्यक्ष उपलब्धि अछि; मुदा जे व्यापक आरोप हुनका संग जोड़ल जा सकैत अछि, ओ एहि पाँच वाक्यसँ स्वतः सिद्ध नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि भाषा पर प्रतिरक्षा अपन विशिष्ट आपत्ति अलग राखैत अछि, मुदा कमसँ कम आब हमरा बुझाइत अछि जे राज्य की कहैत अछि।”

पीठ मालिनी दिस देखलनि। “विश्लेषक महोदया, आइक पाठ?”

मालिनी एक क्षण लेल असहज भेलीह। न्यायालयमे एहन प्रश्न कएल जाएब हुनका विद्यालयक स्मृति जकाँ लागल। फेर ओ सीधा उत्तर देलनि।

“तथ्य केँ पैघ बनबय लेल शब्द नहि चाही, महोदया। स्रोत आ सीमा चाही। जँ स्रोत एक अछि तँ पाँच प्रतिलिपि पाँच समर्थन नहि। जँ मुहर अछि तँ भीतरक कथन सत्य नहि भऽ जाएत। जँ दैनिकीमे ‘स्थापित’ लिखल अछि तँ तकर आधार देखब आवश्यक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “आ विश्लेषकक त्रुटि?”

“नुकाओल नहि जाए। संशोधनक कारण सहित राखल जाए।”

पीठ माथ हिलौलनि। “बस।”

मालिनी बैसि गेलीह। हुनका भीतर जे तनाव भोरसँ छल, ओ पूर्ण गेल नहि, मुदा ओकर रूप बदलि गेल। तथ्यक मर्यादा ओकरा छोटा करबाक कला नहि; ओकरा ओतबे रखबाक अनुशासन छल जतबे धरि स्रोत पहुँचैत अछि।



साँझ धरि आदेशक कार्यकारी अंश तैयार भेल। न्यायालय पाँच निर्देश देलक।

पहिल—मुहरबन्द सामग्रीक प्रत्येक उपयोगक सामने खुला अभिलेखमे यथासम्भव स्रोत-वर्ग, समय, सीमित प्रस्ताव, आ “ई की नहि सिद्ध करैत अछि” दर्ज हो।

दोसर—मुहरबन्द अवस्था केँ प्रमाणिक सत्यता, विश्वसनीयता अथवा दोष-सिद्धि पर्याय रूपमे प्रस्तुत नहि कएल जाए।

तेसर—अन्वेषण-दैनिकीमे विवादित शब्दावलीक संशोधन-पञ्जी बनय; मूल प्रविष्टि मेटाओल नहि जाए, संशोधित अर्थ आ कारण साथ राखल जाए।

चारिम—प्रत्यक्ष अवलोकन, उद्धृत कथन, विश्लेषकक अर्थापन, अन्वेषण-दिशा आ स्वतंत्र समर्थन केँ यथासम्भव पृथक चिन्हित कएल जाए।

पाँचम—राज्य जँ गोपनीय सामग्री पर प्रतिपक्ष-विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेल निर्भर करय, तखन चुनौती देबाक पर्याप्त खुला सार दे; जे अंश सुरक्षा कारण खुलि नहि सकय, ओकर उपयोगक सीमा न्यायालय पृथक तय करत।

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, प्रतिरक्षा आदेशक पूर्ण प्रति चाहैत अछि।”

“सभ पक्ष केँ भेटत।”

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “मुहरबन्द परिशिष्ट पूर्ववत न्यायालयक अभिरक्षामे?”

“हँ। पहुँच-पञ्जी सहित।”

आदित्य नोट कएलनि—पहुँचक इतिहास, शब्दक इतिहास, स्रोतक इतिहास। तीन अलग अनुशासन।

न्यायालय उठल। विद्यानंद अपन कागज समेटैत आदित्यक लग रुकलाह। “आइ राज्यक दू शब्द कम भेल।”

आदित्य पुछलनि, “कौन?”

“‘पुष्ट’ आ ‘स्थापित’। कमसँ कम दू ठाम।”

“आ तथ्य?”

विद्यानंद हलुक मुस्की देलनि। “ओ जतबे छल, ततबे रहल।”

“तखन ठीक।”

विद्यानंद आगाँ बढ़ि गेलाह।



कार्यालय लौटि मालिनी अपन पुरान सारणी फेर खोललीह। “उल्लेख / समर्थन / सीमा / की नहि सिद्ध”—चार स्तम्भ। ओ पाँचम जोड़लीह—“शब्दक स्रोत।”

पहिल पंक्तिमे लिखलीह—“‘पुष्ट’—विश्लेषकक पुरान सार; मूल अभिलेखक शब्द नहि।”

दोसर—“‘भयवश’—दैनिकी-सारक अर्थापन; साक्षीक मूल शब्द नहि।”

तेसर—“‘स्थापित’—मुख्य प्रविष्टिक व्यापक शब्द; पाद-टिप्पणीमे सीमा।”

ओ किछु बेर दृश्य-पटल दिस देखैत रहलीह। एक दिन पहिले ई सभ केवल सम्पादन लगैत। आइ बुझाईत छल जे शब्दक स्रोत सेहो प्रमाण-शृंखलाक हिस्सा अछि—भौतिक अभिरक्षा नहि, अर्थक अभिरक्षा।

ओ “अर्थक अभिरक्षा” लिखबाक लेल कलम उठेलनि, फेर रोकि गेलीह। उपमान सुन्दर छल, मुदा सम्भवतः आवश्यकता सँ बेसी सुन्दर।

आदित्य पाछाँसँ कहलनि, “लिखू, मुदा बगलमे सीमा लिखू।”

मालिनी घूमि देखलीह। “अहाँ पढ़ि लेलहुँ?”

“मुख-मुद्रा पढ़लहुँ।”

दुनू हँसि देलाह।

मालिनी लिखलीह—“अर्थक अभिरक्षा—केवल कार्यकारी उपमान; भौतिक अभिरक्षा-पञ्जीक विधिक समकक्ष नहि।”

आदित्य कहलनि, “आब ठीक।”

बाहर साँझ ढलि रहल छल। कार्यालयक काँच पर शहरक उजास एक-एक कऽ जगि रहल छल।

मालिनी अन्तिम प्रतिवेदनमे एक वाक्य जोड़लीह—“जतय स्रोतक सीमा समाप्त, ओतहि विश्लेषकक वाक्य समाप्त।”

ओ सुरक्षित कएलनि, संस्करण-संख्या बढ़ौलनि, आ पुरान प्रति मेटेलनि नहि।

आदित्य अपन संचिका बन्द करैत देखलनि जे न्यायालयक आदेशक प्रमाणित प्रति विद्यानंदक सहायक लऽ जा रहल अछि। एक प्रति राज्यक विधिक दलक लेल, एक मुहरबन्द परिशिष्टक संग न्यायालयक अभिरक्षामे।

आगाँक विधिक लडाइ आब केवल गोपनीयता पर नहि रहत। आदेशक प्रत्येक शब्द, ओकर पहुँच, ओकर प्रभाव—सभ अगिला मंच पर परखल जाएत।

मालिनी पुछलनि, “काल्हि फेर शब्द?”

आदित्य उत्तर देलनि, “शब्द समाप्त कहाँ होइत अछि?”

ओ बाहर निकललाह। ओसारामे पवन छल। मालिनी केँ आइ पहिल बेर लागल जे तथ्यक मर्यादा मानब तथ्यसँ पाछाँ हटब नहि; सत्य दिस असमर्थित छलाँग रोकब अछि।

043 शब्दक कसौटीक अध्याय 4

भोरक पाँच बजि कऽ पचपन मिनट पर विद्यानंद मिश्रक कक्षमे केवल दू दीप जरि रहल छल। बाहर सड़क एखन पूर्ण जागल नहि छल, मुदा हुनकर सामने उच्च न्यायालयक पिछला दिनक आदेशक प्रमाणित प्रति खुलल छल।

ओ आदेशक अन्तिम पाँच निर्देश तीन बेर पढ़ि चुकल छलाह। चौठम बेर पढ़ैत हुनकर दृष्टि एक पंक्ति पर अटक गेल—“राज्य जँ गोपनीय सामग्री पर प्रतिपक्ष-विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेल निर्भर करय, तखन चुनौती देबाक पर्याप्त खुला सार दे।”

सहायक अविरल सामने बैसल छल। “आचार्यजी, ई पंक्ति अपन पक्षमे अछि।”

विद्यानंद आँखि नहि उठौलनि। “कतेक धरि?”

“‘पर्याप्त खुला सार’—अर्थात् प्रतिरक्षा केँ मूल सामग्रीक सार भेटबाक अधिकार।”

“ई आदेश एतेक कहैत अछि?”

अविरल चुप भऽ गेल।

विद्यानंद कलमक नोक पंक्तिक नीचाँ रखलनि। “पढ़ू—‘प्रकरणानुसार’। फेर—‘स्रोतक पहचान हटाएल जा सकैत अछि’। फेर—‘जँ एतेको खुलासा सुरक्षा कारण सम्भव नहि’। आदेश अधिकारक एक कठोर सार्वभौम नियम नहि लिखैत; संतुलनक पद्धति बनबैत अछि।”

अविरल कहल, “तखन पूरक निवेदनमे हम की चुनौती देब?”

“शब्दक अस्पष्टता, उपयोगक सीमा, आ आगामी अनुप्रयोग। आदेशक जे अंश हमरा पक्षमे अछि ओकरा पैघ नहि करब; जे अंश विरुद्ध अछि ओकरा छोट नहि करब।”

ओ पुरान मोट संचिका दिस देखलनि—लंबित विशेष-अनुमति प्रकरण। ओकर भीतर पहिल याचिका, पिछला पूरक आधार, तुलनात्मक मानचित्र, विशेषाधिकार-विवाद, मुहरबन्द आदेश, सब क्रमसँ राखल छल।

“नव याचिका नहि,” विद्यानंद कहलनि। “एहि लंबित प्रकरणमे समेकित पूरक निवेदन। शीर्षकमे स्पष्ट लिखू—‘पिछला उच्च न्यायालय आदेशक सीमित शब्दार्थ आ आगामी उपयोग पर निवेदन।’”

अविरल लिखय लागल।

विद्यानंद जोड़लनि, “आ ‘गुप्त प्रमाणक विरुद्ध संवैधानिक चुनौती’ नहि लिखब।”

“ई शीर्षक अधिक प्रभावशाली छल।”

“प्रभावशाली शब्द बहुधा तथ्यसँ अधिक दूरी तय करैत अछि।”



साढ़े सात बजे आदित्य झा केँ राज्यक विधिक शाखासँ संदेश भेटल—प्रतिरक्षा लंबित सर्वोच्च न्यायालय प्रकरणमे पूरक निवेदन दऽ रहल अछि। संगहि नव निवेदनक सार्वजनिक आवरण-पृष्ठक चित्र छल।

मालिनी कर्ण ओ चित्र देखलीह। “फेर सर्वोच्च न्यायालय?”

“प्रकरण पहिनेसँ ओतहि अछि,” आदित्य कहलनि। “फेर नहि। अगिला कड़ी।”

मालिनी आवरण पर लिखल शब्द पढ़लीह—“महत्वपूर्ण प्रस्ताव”, “खुला सार”, “चुनौती देबाक पर्याप्त अवसर”, “सीमित उपयोग”।

“एहि चारि शब्दसमूह पर विवाद?”

“सम्भवतः।”

“अर्थात् आब अभिलेखसँ बेसी आदेशक भाषा?”

आदित्य मुस्की देलनि। “शब्द खण्डमे छी।”

मालिनी अपन काल्हिक सारणी खोललीह। “उल्लेख / समर्थन / सीमा / की नहि सिद्ध / शब्दक स्रोत।”

ओ छठम स्तम्भ जोड़लीह—“आदेशक शब्दक उपयोग।”

आदित्य पुछलनि, “किएक?”

“काल्हि न्यायालय ‘महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव’ लिखलक। आइ जँ हम सभ प्रत्येक बात केँ महत्त्वपूर्ण कहि देब तँ खुलासा-नियमक सीमा बदलि जाएत।”

“ठीक। आ जँ प्रत्येक बात केँ गौण कहब?”

“तखन प्रतिरक्षाक चुनौतीक अधिकार खोखला।”

“एतहि सँ आरम्भ करू।”

मालिनी पहिल पंक्ति लिखलीह—“शब्दक वर्गीकरण स्वयं रणनीति नहि बनय।”



नौ बजे धरि पूरक निवेदन सर्वोच्च न्यायालयक पंजीकरण-कक्षमे पहुँचल। इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टिमे स्पष्ट छल—“पूर्ववत लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे पूरक आवेदन।”

तकर दस मिनट बाद अनन्या कश्यपक चलदूरभाष पर तीन संदेश एक संग आयल।

पहिल—“तात्कालिक: नव विशेष-अनुमति याचिका दाखिल।”

दोसर—“गोपनीय प्रमाण पर सर्वोच्च न्यायालयमे चुनौती।”

तेसर—“उच्च न्यायालयक गोपनीय साक्ष्य-आदेश संकटमे।”

अनन्या तीनू संदेश पढ़ि कऽ चलदूरभाष पीठिका पर राखि देलक। समाचार-कक्षमे विनीत माथुरक स्वर पहिने सँ तेज छल।

“अनन्या, सभ माध्यम चला देलक। हम एखन धरि किएक रुकल छी?”

“किएक तँ तीनू पंक्तिमे कमसँ कम एक-एक अशुद्धि अछि।”

“तीनू?”

“नव विशेष-अनुमति याचिका नहि। ‘गुप्त प्रमाण’ कहबाक आधार नहि। आ उच्च न्यायालयक आदेश संकटमे अछि—ई न्यायालय एखन कहने नहि अछि।”

विनीत आसनक पाछाँ झुकलाह। “तखन शीर्षक की—‘एकटा कागत जमा भेल’?”

“नहि। ‘लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे मुहरबन्द सामग्री आदेश पर पूरक चुनौती।’”

“एहि शीर्षकमे धड़कन नहि।”

अनन्या शान्त स्वरमे कहलनि, “न्यायिक अभिलेखक धड़कन हम नहि जोड़ब।”

विनीत किछु बेर ओकरा देखैत रहलाह। “कमसँ कम लिखू—‘सर्वोच्च न्यायालय फेर हस्तक्षेप करत?’”

“प्रश्नचिह्न मिथ्या अर्थ केँ निर्दोष नहि बनबैत।”

ओ पंजीकरण-कक्षक सार्वजनिक प्रविष्टि खोललक। एक-एक शब्द मिलौलक। पूरक आवेदन। लंबित प्रकरण। उच्च न्यायालयक ताजा आदेश। खुला सारक पर्याप्तता। गोपनीय सामग्रीक उपयोग-सीमा।

अनन्या अपन नोटक माथ पर लिखलक—“दाखिला तथ्य अछि; परिणाम नहि।”



दुपहरियासँ पहिने राज्यक महान्यायवादी, महान्याय-अभिकर्ता, देवव्रत सिन्हा, आदित्य आ मालिनी एक छोट सम्मेलन-कक्षमे बैसल छलाह। दीवार पर उच्च न्यायालय आदेशक पाँच निर्देश प्रदर्शित छल।

महान्यायवादी पहिल प्रश्न रखलनि—“प्रतिरक्षा ‘महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव’ शब्दक अर्थ विस्तृत करय चाहत। राज्यक स्थिति?”

देवव्रत कहलनि, “जे प्रस्ताव प्रतिकूल आदेश वा अधिकार-प्रभावित निर्णयक आधार बनि सकैत अछि, ओ महत्त्वपूर्ण।”

मालिनी पुछलीह, “जँ कोनो सामग्री केवल अन्वेषण-दिशा दैत अछि?”

“तखन स्वतः नहि।”

आदित्य जोड़लनि, “मुदा जँ ओहि दिशा पर तलाशी, जब्ती, वा कोनो व्यक्ति-विरुद्ध कठोर कदम माँगल जाए, तखन ओकर महत्त्व बदलि सकैत अछि।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “ठीक। शब्द स्थिर, प्रसंग चलायमान। एकरे लिखू।”

मालिनी दृश्य-पटल पर पंक्ति टंकित कएलनि—“‘महत्त्वपूर्ण’ सामग्रीक जन्मजात गुण नहि; प्रस्तावित न्यायिक/अन्वेषणीय उपयोगसँ ओकर विधिक महत्त्व बदलि सकैत अछि।”

देवव्रत पुछलनि, “बेसी दार्शनिक तँ नहि?”

आदित्य कहलनि, “यदि अगिला पंक्तिमे उदाहरण देब तँ नहि।”

उदाहरण बनल—एक अपूर्ण प्रवेश-संकेत केवल अन्वेषण-पथक दिशा हो सकैत अछि; मुदा ओही संकेतक आधार पर नियंत्रणक निष्कर्ष माँगल जाए तँ चुनौतीक आवश्यकता बढ़त।

महान्यायवादी दोसर शब्द पर आयलाह—“‘निर्भर’।”

मालिनी कहलनि, “उल्लेख आ निर्भरता अलग।”

“स्पष्ट करू।”

“अदालतमे कोनो तथ्य पृष्ठभूमि रूपमे कहल जा सकैत अछि। मुदा यदि राज्य कहैत अछि—‘एहि कारण न्यायालय ई निष्कर्ष लिअ’—तखन राज्य ओकरा पर निर्भर करैत अछि।”

आदित्य जोड़लनि, “आ यदि कागत केवल अन्वेषण-दैनिकीमे छल, पर राज्य ओकर आधार पर कोनो प्रतिकूल राहत नहि माँगैत अछि, तखन ओकर खुलासा-मूल्य अलग।”

महान्यायवादी माथ हिलौलनि। “ई सीमा महत्त्वपूर्ण अछि। मुदा सावधान—राज्य ‘हम निर्भर नहि’ कहि एहन सामग्रीक प्रभाव पाछाँसँ नहि घुसाओत।”

देवव्रत लिखलनि—“स्पष्ट अस्वीकरण: जकर खुला सार पर्याप्त नहि, ओकरा प्रतिकूल निष्कर्षक आधार रूपमे उपयोग नहि।”

मालिनी काल्हिक आदेशक स्मृति कएलनि। एक दिनमे एक शब्द फेर पद्धति बनि रहल छल।



दुपहरिया दू बजे विद्यानंदक पूरक निवेदनक प्रति राज्य केँ भेटल। पहिल अनुच्छेद संयमित छल। दोसर सेहो। तेसरमे एक वाक्य पर आदित्यक दृष्टि रुकल—“आदेशक वर्तमान भाषा प्रतिपक्ष केँ ई निश्चित करबाक पर्याप्त साधन नहि दैत जे राज्य वास्तविक रूपेँ कोन गोपनीय सामग्री पर निर्भर अछि।”

मालिनी कहलनि, “ई आपत्ति उचित हो सकैत अछि।”

देवव्रत ओकरा देखलनि। “राज्यक कक्षमे बैसि प्रतिरक्षाक पंक्ति उचित कहैत छी?”

मालिनी तनिक असहज भेलीह।

आदित्य तत्काल कहलनि, “जँ उचित अछि तँ उचित। पक्ष बदलैत तथ्य नहि बदलैत।”

देवव्रत मुस्की देलनि। “हम प्रश्न मात्र कएने छलहुँ।”

महान्यायवादी पंक्ति पढ़लनि। “प्रतिरक्षाक समस्या चिन्हित करैत अछि। राज्य उत्तरमे एक निर्भरता-सूची दे सकैत अछि—कोन मुहरबन्द अंश केवल पृष्ठभूमि, कोन अन्वेषण-दिशा, कोन प्रतिकूल प्रस्तावक आधार।”

महान्याय-अभिकर्ता कहलनि, “आ ‘कोन पर राज्य निर्भर नहि’ सेहो।”

मालिनी नव सारणी खोललीह।

“क्रमांक / स्रोत-वर्ग / खुला सार / राज्यक उपयोग / राज्य निर्भर? / सीमा / की नहि सिद्ध।”

आदित्य कहलनि, “एक स्तम्भ आरो—‘चुनौतीक उपलब्ध आधार’।”

“किएक?”

“खुला सारक पर्याप्तता केवल राज्यक कथनसँ नहि; प्रतिपक्ष वास्तवमे उत्तर दऽ सकैत अछि कि नहि, ई देखब पड़त।”

मालिनी पंक्ति जोड़लीह। “ई तऽ न्यायालय तय करत।”

“हँ। हम अपन उत्तर तैयार करब; निर्णय नहि।”



साँझक पहिल सुनवाई सर्वोच्च न्यायालयमे केवल प्रक्रियात्मक सूचीकरण लेल छल। पीठ छोट छल, समय सीमित। विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, ई नव विशेष-अनुमति याचिका नहि। लंबित प्रकरणमे उच्च न्यायालयक ताजा आदेशक विरुद्ध समेकित पूरक आधार अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या संचिका देखलनि। “अभिलेखमे स्पष्ट अछि।”

अनन्या पछिला पंक्तिमे बैसल नोट लेत छल। पहिल पंक्ति—“पीठ पुष्टि कएलक: नव विशेष-अनुमति याचिका नहि।”

विद्यानंद आगाँ कहलनि, “हम आदेशक पाँचम निर्देशक कार्यान्वयन पर सीमित अन्तरिम स्पष्टीकरण चाहैत छी। ‘महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव’, ‘निर्भरता’, ‘पर्याप्त खुला सार’—एहि शब्दसभक अर्थ बिना स्पष्टता प्रतिरक्षा वास्तविक चुनौती नहि दऽ सकत।”

महान्यायवादी उठलाह। “राज्य विरोध नहि करैत जे शब्द स्पष्ट हो। मुदा प्रतिरक्षा एहि प्रक्रियात्मक निर्देशक केँ पूर्ण प्रकटीकरणक सार्वभौम अधिकारमे नहि बदलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि आदेशक बाद किछु कार्यकारी प्रारूप बनौने अछि?”

महान्यायवादी मालिनी दिस संकेत कएलनि। “एक निर्भरता-सारणी तैयार भऽ रहल अछि।”

“पूर्ण?”

“एखन प्रारूप।”

“तखन न्यायालय आधा बनल सारणी पर अन्तिम स्पष्टीकरण नहि देत। पहिने प्रतिरक्षा आपत्ति, राज्यक उत्तर, आ प्रस्तावित प्रारूप—तीनू अभिलेख पर आबय।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, एहि बीच राज्य विवादित सामग्रीक आधार पर प्रतिकूल कदम न लिअ।”

न्यायमूर्ति आर्या महान्यायवादी दिस देखलनि।

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “जतय चुनौती योग्य खुला सार उपलब्ध नहि, राज्य एहन सामग्री पर प्रतिपक्ष-विरुद्ध सिद्ध तथ्यक रूपमे निर्भर नहि करत—ई उच्च न्यायालय आदेशसँ पहिने सँ राज्यक स्वीकारोक्ति अछि।”

विद्यानंद तुरन्त कहलनि, “मुदा ‘सिद्ध तथ्यक रूपमे’ शब्द स्वयं संकुचित अछि। अन्वेषणक कठोर कदम?”

पीठक दृष्टि तेज भेल। “एतहि शब्दक संकट अछि। ‘सिद्ध तथ्य’, ‘प्रतिकूल प्रस्ताव’, ‘अन्वेषण-दिशा’, ‘कठोर कदम’—सभ अलग स्तर अछि। हम एहि स्तरसभ केँ एक वाक्यमे नहि मिलाएब।”

लेखनिक लिखय लागल।

न्यायमूर्ति आर्या आदेश बोललनि—“पूरक आवेदन अभिलेखपर लेल जाए। ई स्वीकारोक्ति केवल प्रक्रियात्मक अछि। राज्य पाँच कार्य-दिनमे प्रस्तावित निर्भरता-सारणी देत; प्रतिरक्षा तीन कार्य-दिनमे विशिष्ट आपत्ति देत। एहि अन्तरालमे उच्च न्यायालयक आदेशक सीमा लागू रहत। एहि आदेशमे कोनो सामग्रीक सत्यता, ग्राह्यता, विश्वसनीयता, अथवा कोनो पक्षक दोष/निर्दोषता पर मत व्यक्त नहि कएल जाइत अछि।”

अनन्याक कलम आखिरी वाक्य पर आस्ते चलल। ओकरा ज्ञात छल—समाचारक मुख्य बात सम्भवतः ई अस्वीकरण अछि, मुदा शीर्षकक मुख्य बात बनब कठिन।



न्यायालयसँ बाहर निकलिते चलदूरभाष सभ चमकय लागल।

एक समाचार-माध्यम—“सर्वोच्च न्यायालय गोपनीय साक्ष्यक उपयोग पर रोक लगौलक।”

दोसर—“राज्य केँ आघात; पाँच दिनमे विवरण देबाक निर्देश।”

तेसर—“अपतटीय जाल प्रकरणमे प्रतिरक्षाक पैघ विजय।”

अनन्या तीनू पढ़लक।

विनीतक संदेश आयल—“एखन तँ शीर्षक अछि—‘राज्य केँ पाँच दिनक समय’।”

अनन्या उत्तर देलक—“समय सारणी दाखिल करबाक अछि, जवाबदेहीक दण्ड नहि।”

“पाठक एतेक अन्तर नहि देखत।”

“हम देखाबय लेल छी।”

विनीत दूरभाष कएलनि। “अनन्या, समाचारक गति बुझू। सत्य यदि सभ बेर दस अनुच्छेदक बाद पहुँचत, लोक पहिल दू पंक्ति आन ठाम पढ़ि लेत।”

अनन्या न्यायालयक सीढ़ी उतरैत छल। “तखन पहिल दू पंक्तिमे सत्य राखब।”

“शीर्षक?”

ओ किछु क्षण रुकल। सामने पत्रकारसभ क्यामरा समेटि रहल छल।

“‘लंबित प्रकरणमे पूरक आवेदन अभिलेखपर; सर्वोच्च न्यायालय गोपनीय सामग्रीक उपयोग-वर्गीकरण माँगलक।’”

“अत्यन्त लम्बा।”

“छोट करैत अर्थ नहि काटब।”

“‘गोपनीय सामग्री पर सर्वोच्च न्यायालयक नब कसौटी?’”

अनन्या विचार कएलक। “एखन कसौटी तय नहि भेल। प्रारूप माँगल गेल अछि।”

विनीत दीर्घ निःश्वास छोड़लनि। “ठीक। भेजू जे अहाँ सही बुझैत छी।”

अनन्या दूरभाष राखि देलक। ओकर भीतर विजय नहि छल। केवल एक परिचित थकान। सत्यक रक्षा कखनो वीरताक मुद्रा नहि; बहुधा पाँच शब्द काटबाक बदला बीस शब्द सही लिखबाक श्रम छल।



ओहि राति विद्यानंद घर पहुँचला पर शैलजा भोजन परोसि रहल छलीह। पीठिका पर औषधिक दू पत्ता छल। शैलजा पुछलनि, “आइ की भेल?”

विद्यानंद जूता खोलैत कहलनि, “कागत स्वीकार भेल।”

“विजय?”

ओ रुकलाह।

“नहि। कागत स्वीकार भेल।”

शैलजा मुस्कुरा देलनि। “आहाँ घरमे सेहो अदालत-जेकाँ उत्तर दैत छी।”

विद्यानंदक मुख पर हलुक हँसी आयल। “आइ एहि अन्तरक पैघ मूल्य छल।”

भोजनक बाद हुनकर चलदूरभाष फेर बजल। राघव सेठियाक संदेश—“माध्यममे लिखल अछि सर्वोच्च न्यायालय राज्यक गोपनीय सामग्री पर प्रश्न उठौलक। ई हमर विजय अछि। काल्हिक वक्तव्यमे प्रबल रूपेँ कहू।”

विद्यानंद संदेश देखैत रहलाह। कार्यालयक बकाया, शैलजाक उपचार, युवा सहयोगीसभक वेतन—सभ एक क्षणमे मनमे आयल। पक्षकारक प्रसन्नता आर्थिक सुरक्षा दे सकैत छल।

ओ उत्तर टंकित कएलनि—“न्यायालय प्रक्रियात्मक वर्गीकरण माँगने अछि। गुण-दोषपर कोनो निष्कर्ष नहि। सार्वजनिक बयान एहि सीमासँ बाहर नहि होयत।”

किछु देर बाद उत्तर—“एतेक सावधान भाषा हमरा हानि करैत अछि।”

विद्यानंद चलदूरभाष मुँह नीचाँ राखि देलनि।

शैलजा पुछलनि, “काजक बात?”

“हँ।”

“कठिन?”

“शब्द छोट अछि, कठिनाई पैघ।”

शैलजा किछु नहि पुछलनि। केवल चाहक कप हुनका लग सरका देलनि।

विद्यानंद कप उठौलनि। हुनका गंगेश उपाध्यायक कोनो सूत्र नहि, अपन पेशाक पुरान पाठ स्मरण भेल—
पक्षकारक वाणी बनू, मुदा पक्षकारक आवेग नहि।



अगिला भोर राज्यक निर्भरता-सारणी तैयार करबाक काज आरम्भ भेल। मालिनी प्रत्येक मुहरबन्द प्रविष्टिक सामने तीन स्तर रखलीह—“केवल पृष्ठभूमि”, “अन्वेषण-दिशा”, “प्रतिकूल न्यायिक प्रस्तावक आधार।”

आदित्य चौठम स्तर जोड़लनि—“एखन उपयोग नहि।”

मालिनी पुछलीह, “ई स्तर कि सामग्री दुर्बल अछि?”

“आवश्यक नहि। सम्भव अछि सार अपर्याप्त हो, स्रोत-सुरक्षा कारण खुलासा असम्भव हो, अथवा स्वतंत्र पुष्टि शेष हो। ‘उपयोग नहि’क कारण लिखू।”

ओ कारणक स्तम्भ जोड़लीह।

पहिल मुहरबन्द प्रविष्टि—तृतीय-पक्ष सेवा-प्रदाताक घटना-सार। उपयोग: अन्वेषण-दिशा। सीमा: उपयोगकर्ता-पहिचान स्वतंत्र रूपेँ सिद्ध नहि। खुला चुनौती: समय-अवधि, सत्रक प्रकृति, सम्भावित साझा सेवा।

दोसर—भुगतान-मध्यस्थक जोखिम-सूचना। उपयोग: पृष्ठभूमि। सीमा: जोखिम-चिह्न अपराधक निष्कर्ष नहि।

तेसर—एक पुनर्प्राप्त विद्युतीय-पत्रक अंश। उपयोग: एखन नहि। कारण: प्रेषक-पहिचान आ सम्पूर्ण प्रसंग अपूर्ण।

मालिनी तेसर पंक्ति देखैत कहलनि, “काल्हि धरि ई ‘समर्थक सामग्री’ नामसँ रहैत छल।”

आदित्य पुछलनि, “आइ?”

“आइ ‘एखन उपयोग नहि’।”

“सामग्री बदलल?”

“नहि।”

“हमर ज्ञान?”

“ओहो नहि। हमर शब्द बदलल।”

“आ शब्द बदललासँ?”

मालिनी उत्तर देलीह, “ओकर विधिक स्थान स्पष्ट भेल।”

आदित्य माथ हिलौलनि। “एतहि ‘शब्द’ प्रमाणक सेवा करैत अछि।”



प्रतिरक्षाक विशिष्ट आपत्ति तीस पृष्ठक आयल। विद्यानंद प्रत्येक प्रविष्टि पर पूर्ण खुलासाक माँग नहि कएने छलाह। किछु पर स्रोत-वर्ग पर्याप्त मानल; किछु पर समय-अवधि; किछु पर मूल कथनक निकट सार; तीन प्रविष्टि पर ओ कहलनि जे खुला सार एतेक संक्षिप्त अछि जे उत्तर देनाइ सम्भव नहि।

महान्यायवादी प्रति पढ़ि कहलनि, “ई अपेक्षा सँ अधिक संयमित अछि।”

देवव्रत कहलनि, “एहि कारण सम्भवतः अधिक प्रभावी सेहो।”

आदित्य मौन रहलाह।

मालिनी तेसर विवादित प्रविष्टि पढ़लीह—“साक्षी उपलब्ध नहि; मुहरबन्द सारमे ‘व्यवस्थित निर्देश’ शब्द, खुला सारमे ‘समन्वित गतिविधि’। प्रतिरक्षा केँ मूल शब्द वा प्रसंग ज्ञात नहि।”

ओ तुरन्त अपन अभिलेख खोललीह। “महोदया—ई ‘समन्वित गतिविधि’ हमर सारमे अछि। मूल कथनमे साक्षी कहने अछि—‘हमरा बेराबेरी एक्के समय पर संदेश अबैत छल।’ ‘समन्वित’ हमर अर्थापन।”

कक्षमे मौन भेल।

महान्यायवादी पुछलनि, “किएक लिखल?”

“समय-साम्य देखैत।”

“स्वतंत्र समर्थन?”

“नहि।”

मालिनीक गला सूखि गेल।

आदित्य कहलनि, “सुधारू। मूल शब्द, हमर अर्थापन, सीमा—तीनू पृथक।”

मालिनी आस्ते कहलनि, “ई तेसर बेर भेल जे हमर छोट सार मूलक अपेक्षा पैघ अर्थ बना देलक।”

महान्यायवादीक स्वर कठोर नहि छल। “एहि कारण प्रणाली बनाइत छी। व्यक्ति केँ दोष देबाक लेल नहि।”

मालिनी संशोधन-पञ्जी खोललीह। मूल प्रविष्टि मेटेलनि नहि। बगलमे लिखलीह—“‘समन्वित गतिविधि’ विश्लेषकीय अर्थापन; मूल कथन केवल समय-साम्यक वर्णन; स्वतंत्र पुष्टि नहि।”

देवव्रत कहलनि, “प्रतिरक्षाक आपत्ति स्वीकार करब?”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “जतय सही अछि, हँ। सर्वोच्च न्यायालयमे राज्यक प्रतिष्ठा त्रुटि बचेनाइ सँ नहि, त्रुटि चिन्ह सुधारनाइ सँ बनत।”



अगिला सुनवाईक दिन अनन्या समयसँ बहुते पहिले पहुँचि गेलीह। ओ जानैत छल जे आइ शीर्षक सभ पहिने सँ तैयार अछि। समाचार-कक्षमे चारि विकल्प घूमि रहल छल—“गोपनीय साक्ष्यक खुलासा?”, “राज्यक भाषा पर प्रश्न”, “सर्वोच्च न्यायालयक कठोर रुख”, “प्रतिरक्षाक विजय?”

ओ कोनो विकल्प स्वीकार नहि कएलक।

पीठ बैसल। न्यायमूर्ति आर्या सामने दू सारणी छल—राज्यक निर्भरता-सारणी आ प्रतिरक्षाक आपत्ति-सारणी।

“हम आइ गुण-दोष नहि सुनब,” ओ आरम्भमे कहलनि। “हम ई देखब जे शब्दक कारण चुनौतीक अधिकार अधिक वा कम तँ नहि भऽ रहल।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, राज्यक प्रारूप उपयोगी प्रगति अछि। मुदा तीन प्रविष्टिमे खुला सार मूल सामग्रीक अपेक्षा अधिक निष्कर्षात्मक अछि।”

महान्यायवादी कहलनि, “एक प्रविष्टि राज्य स्वतः संशोधित कऽ चुकल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या मालिनी दिस देखलनि। “कोन?”

मालिनी उठलीह। “क्रमांक सत्रह। मूल कथन—‘बेराबेरी एक्के समय पर संदेश अबैत छल।’ हमर पुरान सार—‘समन्वित गतिविधि’। ‘समन्वित’ मूल शब्द नहि, हमर अर्थापन छल। संशोधित सारमे ई पृथक कएल गेल अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा एहि सुधार केँ स्वीकार करैत अछि। मुदा प्रश्न प्रणालीक अछि। ‘समर्थित’, ‘संगठित’, ‘समन्वित’, ‘स्थापित’—ई शब्द मूल सामग्रीक बाहरसँ आवि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन प्रत्येक खुला सारमे ‘मूल कथन’ आ ‘राज्यक अर्थापन’ पृथक रह्य।”

महान्यायवादी सहमत भेलाह।

पीठ दोसर प्रविष्टि लेल पुछलनि, “एतय ‘विश्वसनीय स्रोत’ लिखल अछि। ‘विश्वसनीय’ ककर निर्धारण?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “अन्वेषण-दैनिकीमे अधिकारीक प्रारम्भिक मूल्यांकन।”

“न्यायिक निर्धारण?”

“नहि।”

“स्वतंत्र पुष्टिकरण?”

“आंशिक।”

“तखन खुला सारमे ‘विश्वसनीय स्रोत’ एहन पढ़ाइत अछि जँना न्यायालय विश्वसनीयता स्वीकार कऽ लेने हो।”

विद्यानंद कहलनि, “ठीक एहेन आपत्ति अछि।”

राज्यक महान्यायवादी स्वयं कहलनि, “हम ‘दैनिकीमे विश्वसनीय मानल स्रोत; न्यायिक विश्वसनीयता-निर्धारण नहि’ लिखबाक प्रस्ताव दैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “बेसी शब्द, मुदा कम भ्रम।”

अनन्या एहि वाक्यक नीचाँ दू रेखा खींचलक।



सुनवाईक अगिला भाग “निर्भरता” पर छल।

विद्यानंद कहलनि, “राज्य पाँच प्रविष्टि केँ ‘केवल पृष्ठभूमि’ कहैत अछि। मुदा ओकर लिखित उत्तरक कालक्रम-विवरण एहि पाँचक बिना बनैत नहि। यदि कथा-रचना हुनका पर टिकल अछि तँ की ई निर्भरता नहि?”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “पृष्ठभूमि कथा आ प्रतिकूल प्रस्ताव एक नहि। न्यायालय निर्णय लेल जकरा पर भरोसा करत, ओ निर्भरता अलग।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “जँ पृष्ठभूमि न्यायिक मनमे सम्पूर्ण कथा बनबैत अछि, तखन ओकर प्रभाव शून्य कोना?”

कक्षमे मौन पसरल।

आदित्यक मनमे गंगेश उपाध्यायक शब्द-विचारक एक पुरान पाठ चमकल—शब्द केवल वाक्यक अर्थ नहि, अपेक्षा आ सम्बन्धक जाल सेहो बनबैत अछि। मुदा ओ मौन रहलाह; अदालत दर्शन सुनबाक स्थान नहि, प्रश्नक उत्तरक स्थान छल।

महान्यायवादी कहलनि, “तखन राज्य ‘निर्भरता’ केँ दू स्तरमे विभाजित करबाक प्रस्ताव दैत अछि—प्रत्यक्ष निर्णय-आधार आ कथात्मक पृष्ठभूमि। दुनूक खुलासा-आवश्यकता समान नहियो हो, मुदा कथात्मक प्रभाव अदृश्य नहि रहय।”

विद्यानंद तुरन्त कहलनि, “एहि विभाजनपर प्रतिरक्षा उत्तर देत।”

पीठ कहलनि, “देत। मुदा एक बात स्पष्ट—‘केवल पृष्ठभूमि’ लिखि कोनो सामग्रीक प्रभाव शून्य घोषित नहि कएल जा सकैत। न्यायालय देखत जे वास्तवमे ओकर उपयोग कोना भेल।”

मालिनी अपन सारणीमे “पृष्ठभूमि”क बगलमे नव स्तम्भ जोड़लीह—“कथात्मक प्रभाव।”

आदित्य आस्ते पुछलनि, “आरो एक?”

“हँ।”

“सारणी पैघ भऽ रहल अछि।”

“तथ्य छोट नहि भऽ रहल।”

आदित्य मुस्की देलनि।



अन्तिम विवाद “पर्याप्त” शब्द पर छल।

विद्यानंद कहलनि, “पर्याप्तता राज्य स्वयं तय नहि कऽ सकैत अछि।”

महान्यायवादी कहलनि, “सहमत। मुदा प्रतिरक्षा सेहो ‘मूल सामग्री नहि भेटल, अतः अपर्याप्त’क स्वचालित नियम नहि बना सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन कसौटी?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “की प्रतिरक्षा आरोपित प्रस्ताव केँ बुझि सकैत अछि? ओकर स्रोत-वर्ग बुझि सकैत अछि? वैकल्पिक स्पष्टीकरण दे सकैत अछि? राज्यक अर्थापन चुनौती दऽ सकैत अछि? यदि नहि, सार अपर्याप्त।”

महान्यायवादी जोड़लनि, “संगहि—की अधिक खुलासासँ साक्षी-सुरक्षा, तृतीय-पक्ष गोपनीयता, अथवा चलैत अन्वेषण वास्तविक रूपेँ प्रभावित होयत? न्यायालय केँ ई पक्ष सेहो देखय पड़त।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखबौलनि—“पर्याप्तता मात्र शब्द-संख्या नहि; अर्थपूर्ण चुनौतीक क्षमता आ वैध गोपनीयता-हितक संतुलित परीक्षण।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, ‘अर्थपूर्ण चुनौती’ महत्वपूर्ण अछि।”

पीठ तुरन्त कहलनि, “महत्वपूर्ण शब्द फेर पैघ नहि करू, श्री मिश्र।”

न्यायालयमे हलुक हँसी उठल। विद्यानंद सेहो मुस्कुरा देलनि।

“स्वीकार, महोदया।”

पीठ आगाँ आदेश बोललनि—“राज्यक निर्भरता-सारणी प्रारम्भिक रूपेँ अभिलेखपर लेल जाए। प्रत्येक प्रविष्टिमे यथासम्भव मूल कथन अथवा घटनाक निकट सार, राज्यक पृथक अर्थापन, उपयोग-वर्ग, सीमा, स्वतंत्र समर्थनक स्थिति, आ ‘ई की नहि सिद्ध करैत अछि’ उल्लेखित हो। ‘पृष्ठभूमि’ शब्द मात्रसँ प्रभाव शून्य नहि मानल

जाए। पर्याप्त खुला सारक परीक्षण अर्थपूर्ण चुनौतीक क्षमता आ वैध गोपनीयता-हित दुनू देखैत कएल जाए। कोनो पक्ष एहि प्रक्रियात्मक व्यवस्थाकें गुण-दोषक निष्कर्ष रूपमे उद्धृत नहि करत।”

अनन्या लिखैत-लिखैत अन्तिम वाक्य पर रुकल। ओकरा मालूम छल—आइक सबसँ आवश्यक समाचार सम्भवतः ओहि अन्तिम वाक्यमे अछि।



न्यायालय उठिते गलियारामे एक वरिष्ठ संवाददाता अनन्या सँ कहलनि, “ई तँ स्पष्ट प्रतिरक्षा-विजय भेल। राज्यक सारणी पर न्यायालयक शर्त।”

अनन्या उत्तर देलक, “राज्यक प्रारूप अभिलेखपर लेल गेल, प्रतिरक्षाक किछु आपत्ति मानल गेल, किछु प्रश्न खुला रहल। विजयक एक शब्द ई सभ काटि देत।”

“तखन राज्यक विजय?”

“ओहो नहि।”

“तूँ समाचार कें स्वादहीन बना दैत छें।”

अनन्या मुस्की देलक। “न्यायालय भोजनालय नहि।”

ओ अपन कोनमे जा बैसल। समाचारक पहिल अनुच्छेद लिखलक—“सर्वोच्च न्यायालय आइ लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे गोपनीय सामग्रीक उपयोग-वर्गीकरण लेल राज्यक प्रारम्भिक सारणी अभिलेखपर लेलक, मुदा स्पष्ट कएलक जे प्रक्रियात्मक व्यवस्था कें कोनो पक्ष गुण-दोषक निष्कर्ष रूपमे प्रस्तुत नहि करत।”

दोसर अनुच्छेद—“पीठ ‘मूल कथन’ आ ‘राज्यक अर्थापन’ पृथक देखेबाक, पृष्ठभूमि सामग्रीक कथात्मक प्रभाव चिन्हित करबाक, आ खुला सार एतेक होयबाक बात कहलक जाहिसँ प्रतिपक्ष अर्थपूर्ण चुनौती दऽ सकय—वैध गोपनीयता-हितक सीमा सहित।”

तेसर—“एक विश्लेषकीय सारमे ‘समन्वित गतिविधि’ शब्द मूल साक्षी-कथनक अपेक्षा अधिक अर्थ जोड़ैत छल; राज्य ओकरा संशोधित कएलक।”

ओ एहि पंक्तिपर रुकल। मालिनी कर्णक नाम लिखब आवश्यक छल कि नहि?

नहि। त्रुटि प्रणालीगत पाठ बनल छल; व्यक्ति कें समाचारक दोष-चेहरा बनायब अनावश्यक। ओ लिखलक—“राज्यक विश्लेषकीय सार।”

विनीतक संदेश आयल—“शीर्षक?”

अनन्या लिखलक—“गोपनीय सामग्री: सर्वोच्च न्यायालय ‘मूल कथन’ आ ‘राज्यक अर्थापन’ पृथक रखबाक निर्देश देलक।”

उत्तर आयल—“लम्बा।”

अनन्या लिखलक—“अर्थ छोट नहि करब।”

किछु क्षण बाद विनीतक केवल एक शब्द आयल—“ठीक।”



साँझ आदित्य आ मालिनी कार्यालय लौटि सारणीक अगिला संस्करण पर काज करैत छलाह। आब आठ स्तम्भ भऽ गेल छल।

मालिनी हँसैत कहलनि, “एक दिन ई पूरा पृष्ठक चौड़ाई खा जाएत।”

“तखन दू पृष्ठ करू।”

“अहाँ कें कखनो संक्षिप्तता प्रिय नहि?”

“प्रिय अछि। भ्रमसँ कम।”

मालिनी क्रमांक सत्रह पर रुकलीह। पुरान शब्द—“समन्वित गतिविधि।” मूल कथन—“बेराबेरी एक्के समय पर संदेश अबैत छल।”

“आदित्यजी, हम एहि शब्दक कारण लाज अनुभव कएलहुँ।”

“करू, मुदा उपयोगी लाज। जे अगिला बेर रोकय।”

“हम सोचि रहल छलहुँ—संगणकीय विश्लेषणमे हम कतेक बेर पैटर्न देखैत छी। दू समय मिलल, तीन प्रवेश-पता मिलल, चारि भुगतान एक अवधि मे। मन तुरन्त कथा बनबय लगैत अछि।”

“मनक काज कथा बनायब। पद्धतिक काज कथा परखब।”

“गंगेश उपाध्याय एतय की कहितथि?”

आदित्य किछु क्षण मौन रहलाह। “सम्भवतः पहिने पुछितथि—शब्द ककर? ओकर शक्ति कतयसँ? प्रसंग की? श्रोता की बुझलक? मुदा हम हुनकर मुँहमे अपन वाक्य नहि देब।”

मालिनी मुस्की देलीह। “अहाँ दर्शनमे सेहो प्रमाणक सीमा रखैत छी।”

“रखय पड़ैत अछि।”

आदित्य खिड़की दिस देखलनि। साँझ ढलि रहल छल। दूर आकाशक रंग गहरायल। हुनका मिथिलाक गामक संध्या याद आयल—ओसाराक बाहर पिता समाचार सुनैत, आ एक पुरान शिक्षक कहैत छलाह, “बेटा, जे कहल गेल तकरा सुनू; जे नहि कहल गेल तकरा अपनासँ नहि जोड़ू।” बादमे गंगेश पढ़ैत ओ वाक्य नब अर्थ लएने छल।

आइ न्यायालय ओही अनुशासन केँ आधुनिक मुहरबन्द संचिका पर लगा रहल छल।



राति नौ बजे अनन्याक समाचार प्रकाशित भेल। आरम्भमे प्रतिक्रिया कम छल। चमकीला शीर्षकसभ अधिक तीव्र गति सँ पसरि रहल छल।

दस बजे एक विधि-विद्यालयक शोधार्थी ओकर लेख साझा कएलक—“महत्त्वपूर्ण भेद: दाखिला निष्कर्ष नहि; सार स्रोत नहि; अर्थापन मूल कथन नहि।”

अंग्रेजी पंक्ति देख अनन्या अपन नोटमे मैथिलीमे लिखलक—“दाखिला ≠ निष्कर्ष; सार ≠ स्रोत; अर्थापन ≠ मूल कथन।”

ओ किछु क्षण देखैत रहल। फेर “≠” हटाकऽ पूरा शब्द लिखलक—“दाखिला निष्कर्ष नहि। सार स्रोत नहि। अर्थापन मूल कथन नहि।”

ओकरा लागल, एहि समय चिन्हसँ बेसी शब्द आवश्यक अछि।

विनीत समाचार-कक्षसँ निकलैत ओकर पीठिका लग रुकलाह। “आइ पाठक-संख्या मध्यम अछि।”

अनन्या कहलनि, “ठीक।”

“हताश नहि?”

“नहि।”

“काल्हि कियो एहि सूक्ष्मता केँ याद नहि रखत।”

अनन्या दृश्य-पटल पर न्यायालयक अन्तिम पंक्ति देखलक—“प्रक्रियात्मक व्यवस्था केँ गुण-दोषक निष्कर्ष रूपमे उद्धृत नहि करत।”

“जँ एक पाठक सेहो याद रखत जे दाखिला निर्णय नहि, तखन उपयोग अछि।”

विनीत किछु कहब चाहलनि, फेर रोकि गेलाह। “घर जा।”

“आहाँ?”

“हमरो।”

दुनू समाचार-कक्षक उजास बन्द करय लागल।



ओहि समय विद्यानंद अपन कक्षमे अगिला सुनवाईक टिप्पणी लिखैत छलाह। राघव सेठियाक नव संदेश नहि आयल छल। मौन स्वयं एक उत्तर जकाँ छल।

विद्यानंद अपन पूरक निवेदनक पहिल पृष्ठ फेर खोललनि। एक पंक्ति पर कलम चलौलनि—“उच्च न्यायालयक आदेश प्रतिरक्षाक अधिकार अपर्याप्त रूपेँ संरक्षित करैत अछि।”

ओ “अपर्याप्त” काटि लिखलनि—“किछु प्रविष्टिक सम्बन्धमे पर्याप्तताक परीक्षण अपेक्षित अछि।”

दू वाक्यक राजनीतिक प्रभाव अलग छल। विधिक अर्थ सेहो।

ओ शैलजाक औषधि-पच्ची दिस देखलनि, फेर कागत दिस। आर्थिक संकट गेल नहि छल। पक्षकारक असन्तोष सेहो। मुदा भाषा केँ संकटक मूल्य पर बेचनाइ पेशा बेचनाइ नहि होयत।

विद्यानंद नोट कएलनि—“पक्षकारक हितक पूर्ण रक्षा; अभिलेखसँ बाहरक दावा नहि।”

तखन कलम राखि देलनि।



अगिला भोर आदित्यक पीठिका पर न्यायालयक लिखित आदेशक प्रमाणित प्रति पहुँचल। मौखिक सुनवाईमे किछु वाक्य अधिक विस्तृत छल; लिखित आदेश छोट आ अधिक मापल।

मालिनी पुछलीह, “समाचारमे मौखिक वाक्य लिखल जाए कि लिखित?”

“समाचार अनन्या लिखत,” आदित्य कहलनि। “हम अन्वेषणक काज करब।”

“हमर मतलब अभिलेखमे।”

“लिखित आदेश प्रधान। मौखिक प्रश्नक प्रसंग अलग टिप्पणीमे, जँ आवश्यक।”

मालिनी आदेशक एक पंक्ति पढ़लीह—“प्रत्येक प्रविष्टि स्रोत-सामग्री आ अन्वेषकीय अर्थापन केँ पृथक देखाओत...”

ओ तत्क्षण रुकलीह। “अंग्रेजी आदेशक मैथिली कार्य-सार बनाबी?”

“बनाउ, मुदा अनुवादक शब्द सँ अर्थ न बदलय।”

“आदेशक ‘अन्वेषकीय अर्थापन’ पद—एहि रूपेँ राखी?”

“ठीक। ‘न्यायिक निष्कर्ष’?”

“‘निष्कर्ष’?”

“प्रसंग देखू। न्यायालयक ठोस निर्धारण हो तँ ‘न्यायिक निष्कर्ष’; सामान्य प्राप्ति हो तँ ‘प्राप्त तथ्य’ सेहो भऽ सकैत अछि।”

मालिनी हँसलीह। “शब्दक कसौटी अनुवाद धरि आबि गेल।”

“शब्द कतय नहि?”

ओ आदेशक कार्य-सार बनाबय लगलीह। प्रत्येक अंग्रेजी विधिक पदक सामने मैथिली रूप, आ बगलमे छोट टिप्पणी—“अर्थ-समानता परखल।”

आदित्य दूरसँ देखैत रहलाह। आधुनिक न्यायालयक एक अंग्रेजी आदेश, मैथिली भाषामे सोचैत एक अन्वेषक, संगणकीय अभिलेख, मुहरबन्द स्रोत, आ गंगेश उपाध्यायक शताब्दी पुरान प्रश्न—शब्द ज्ञान देत कोना?

ई प्रश्न अब पुस्तकक पृष्ठपर नहि, जीवित प्रक्रियामे छल।



दोपहर धरि नब सारणी पूर्ण भेल। शीर्ष पर एक पंक्ति जोड़ल गेल—“ई सारणी अन्वेषणक वर्तमान उपयोग-वर्गीकरण अछि; कोनो न्यायिक दोष-निष्कर्ष नहि।”

मालिनी पुछलीह, “ई वाक्य सभ पृष्ठ पर?”

“हँ।”

“अधिक नहि?”

“जँ प्रत्येक पृष्ठ अलग कऽ पढल जाए?”

मालिनी तुरन्त पादलेख-जकाँ प्रत्येक पृष्ठक नीचाँ छोट अक्षरमे ओ पंक्ति रखलीह।

आदित्य कहलनि, “आ संस्करण-संख्या?”

“माथ पर।”

“संशोधन-पञ्जी?”

“संग।”

“क्रमांक सत्रह?”

“सुधारल, मूल सुरक्षित।”

“ठीक।”

मालिनी संचिका सुरक्षित कएलनि।

आदित्य अन्तिम पृष्ठ पढलनि। ओतय लिखल छल—“उपयोग: एखन नहि। कारण: स्रोत-पहिचान अपूर्ण; स्वतंत्र समर्थन शेष; खुला चुनौती-अधार अपर्याप्त।”

ओ ‘अपर्याप्त’ शब्द पर रुकलाह।

“ई न्यायालय तय करवाक शब्द तँ नहि?”

मालिनी सोचलीह। “हम लिखि सकैत छी—‘राज्य एखन पर्याप्त खुला सार तैयार नहि कऽ सकल; एहि कारण उपयोग स्थगित।’”

“बेसी स्पष्ट।”

ओ सुधारि देलीह।

शब्द कम नहि भेल। भ्रम कम भेल।



साँझ अनन्याक अगिला छोट समाचार आयल—राज्य पाँच दिनक भीतर निर्भरता-सारणी दाखिल कएलक; प्रतिरक्षा उत्तर देत; न्यायालय एखन गुण-दोष पर निर्णय नहि देलक। एहि बेर शीर्षक पर विनीत बहस नहि कएलनि।

अनन्या हैरान भेलीह। “आइ किछु नहि कहब?”

विनीत कहलनि, “काल्हि बुझलहुँ—कखनो शीर्षकक गति समाचारसँ तेज भऽ जाइत अछि।”

“ई परिवर्तन स्थायी?”

“बेसी आशा नहि राख।”

दुनू हँसि देलाह।

अनन्या समाचार प्रकाशित कएलक। किछु मिनट बाद फेर चमकीला शीर्षकसभ पसरल। ओकर लेख ओहिसँ पाछाँ रहल।

ओ दृश्य-पटल बन्द करैत अपन नोट-पुस्तिकामे एक पंक्ति लिखलक—“सत्य आस्ते बाजैत अछि; पत्रकारक काज ओकर स्वर तेज करब नहि, साफ रखब अछि।”



राति कार्यालय बन्द करवाक पहिने आदित्य अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि। शब्दक एहि चरणक आरम्भसँ आइ धरि चारि पाठ एक संग लिखलनि।

“कथनक शब्द मूल कथनसँ पैघ नहि।”

“विशेषाधिकारक नाम सामग्रीक वास्तविक उद्देश्यक स्थान नहि लेत।”

“मुहर सत्यता नहि बढ़बैत; दैनिकी निष्कर्ष नहि।”

“दाखिला निर्णय नहि; सार स्रोत नहि; अर्थापन मूल कथन नहि।”

ओ किछु क्षण बाद पाँचम पंक्ति जोड़लनि—“आदेशक शब्दक उपयोग आदेशक शब्दसँ अधिक पैघ नहि हो।” बाहर राति गहरायल छल। मालिनी जा चुकल छलीह। कक्षमे केवल कागजक हलुक गन्ध आ संगणकक मंद आवाज छल।

आदित्य केँ मिथिलाक गार्ह एन अरिकेलक माटि याद आयल। खेतमे बीज देलाक बाद किसान माटि खोदि-खोदि नहि देखैत जे अंकुर कतेक बढ़ल। प्रतीक्षा करैत अछि, मुदा अन्हारमे नहि—ऋतु, पानि, माटि, सभक चिन्ह पढ़ैत।

न्यायमे सेहो गति चाही, मुदा जल्दबाजी नहि। शब्द चाही, मुदा शब्दक सीमा सहित।

ओ संचिका बन्द कएलनि।

अगिला चरणमे विदेशी संचालन समूहक अधिवक्तासभ एहि सीमित भाषाकेँ दुर्बलता कहि आक्रमण करवाक तैयारीमे छल। शब्दक कसौटी आव केवल न्यायालयक प्रश्न नहि रहत; रणनीतिक युद्धक हथियार बनय जा रहल छल।

044 शब्दक कसौटीक अध्याय 5

भोरक पहिल उजास दिल्लीक काँच-दीवालवाला विधिक कार्यालयमे उतरि रहल छल। समुद्रपार दूत-संचालक समूहक प्रतिरक्षा-दल राति ए सँ काजमे लागल छल।

पीठिका पर मोट लेखपत्र नहि, शब्दक सूची पसरल छल।

“प्राप्त।”

“संग्रहित।”

“प्रतिलिपित।”

“पुष्ट।”

“सम्बद्ध।”

“स्थगित।”

“त्यक्त।”

“स्वीकारल।”

अरविन्दनाथ सेन सूचीक ऊपर औंठा रखलनि। “आइ हम चित्र पर नहि, क्रिया-पद पर बाजब।”

विद्यानंद मिश्र सामने राखल पाँच संचिका पलटैत छलाह। हुनकर आँखि थाकल छल, मुदा ध्यान एक-एक वाक्य पर अटकल।

सेन कहलनि, “राज्य एक अभिलेखमे ‘पुष्ट’ कहैत अछि, दोसरमे ‘मिलान भेल’, तेसरमे ‘स्वतंत्र स्रोतसँ संगति’ कहैत अछि। ई तीनो एक नहि।”

“ठीक,” विद्यानंद कहलनि।

सेन हुनका दिस तकलाह। “अहाँ एतेक सहज सहमति किएक दैत छी?”

“किएक तँ तीनो एक नहि।”

बगलमे बैसल संगणकीय विषयक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणय सूद कहलनि, “तखन राज्यक असंगति हमर लाभ अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “जतय असंगति अछि, ओतय लाभ हो सकैत अछि। जतय केवल अलग प्रसंगक अलग शब्द अछि, ओतय अतिशयोक्ति नुकसान करत।”

सेन हलुक हँसलनि। “फेर अहाँक संयम।”

“संयम प्रतिरक्षाक शत्रु नहि।”

पीठिकाक दोसर कात एक कनिष्ठ अधिवक्ता नब सारणी खोलेने छल। एहि मे राज्यक पछिला चारि न्यायिक निवेदनक प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द संग पृष्ठ-संख्या जोडल छल।

“देखू,” ओ कहल, “‘प्रशासकीय प्रवेश’ सात बेर, ‘प्रशासकीय नियन्त्रण’ दू बेर, ‘प्रशासकीय भूमिका’ पाँच बेर।”

प्रणय सूद तुरते कहलनि, “बस। एहि सँ देखाएत जे राज्य स्वयं नहि जानैत जे ओकर सामग्री की कहैत अछि।”

विद्यानंद पृष्ठ अपन दिस घुमौलनि। “पहिने स्रोत देखू। ‘प्रशासकीय प्रवेश’ जाल-दर्शक इतिहासक संदर्भमे अछि। ‘प्रशासकीय नियन्त्रण’ एक प्रारम्भिक सारक वाक्य अछि, जे बादमे संशोधित भेल। ‘प्रशासकीय भूमिका’ अभिलेखक क्षेत्र-नामक अनुवाद अछि।”

“तखन प्रारम्भिक ‘नियन्त्रण’ त्रुटिपूर्ण छल?”

“अधिक व्यापक छल।”

“वृष्टिपूर्ण कहू।”

विद्यानंद चुप भेलाह। फेर कहलनि, “जँ स्रोत केवल प्रवेश देखबैत हो आ सार ‘नियन्त्रण’ लिखने हो, तखन वाक्य वृष्टिपूर्ण अछि।”

सेन आसनक पीठ सँ हटि सोझ भेलाह। “एहि स्वीकार कै न्यायालयमे राखब?”

“जँ अभिलेख एहि बातक समर्थन करैत अछि, हँ।”

प्रणय सूद असन्तोषसँ कहलनि, “हमरा पक्षकारक निर्देश आक्रामक रहबाक अछि।”

विद्यानंद हुनका दिस शान्त आँखिसँ देखलनि। “आक्रामकता सत्यक पर्याय नहि।”

क्षण भरि कोठलीमे केवल कागत पलटबाक आवाज रहल।

सेन अन्ततः कहलनि, “ठीक। तखन रणनीति ई—राज्यक शब्द जेठा भाय बनि प्रमाणक माथ पर नहि बैसय। जे स्रोत कहैत अछि, ओहि सँ पैघ शब्द नहि।”

विद्यानंद पहिल बेर हलुक माथ हिलौलनि। “एहि बिन्दुपर हम सभ एकमत छी।”



राज्यक विधिक कोठलीमे मालिनी कर्ण एक नब सारणी बना रहल छलीह। शीर्षक छल—“शब्द-स्थिति मिलान।”

पहिल स्तम्भ—मूल स्रोतमे प्रयुक्त पद।

दोसर—अन्वेषण-दल द्वारा देल मैथिली कार्यार्थ।

तेसर—पूर्व निवेदनमे प्रयुक्त पद।

चारिम—वर्तमान प्रमाण-मूल्य।

पाँचम—ई की सिद्ध नहि करैत अछि।

आदित्य झा भीतर आयलाह तँ मालिनी उठबाक प्रयास कएलनि।

“बैसल रहू,” आदित्य कहलनि। “कतेक भेल?”

“एक सय सैंतालीस प्रमुख प्रविष्टि।”

“एतेक अछि?”

“शब्द बहुते अछि। तथ्य कम।”

आदित्यक मुख पर हलुक मुस्की आयल। “ई खराब बात नहि।”

मालिनी एक पंक्ति देखौलनि। “एतय स्रोत-क्षेत्रमे ‘एडमिन’ छल। पुरान कार्य-सारमे ‘प्रशासक’ लिखल गेल। फेर एक निवेदनमे ‘प्रशासकीय नियन्त्रण’ बनि गेल।”

आदित्य रुकलाह। “मूल अभिलेख व्यक्ति चिन्हबैत अछि?”

“नहि। केवल भूमिका-नाम।”

“तखन ‘प्रशासक’ सेहो सावधानीसँ।”

“हम ‘प्रशासकीय-भूमिका संकेत’ लिखने छी।”

“बेसी ठीक।”

“आ पुरान वाक्य?”

“मेटाउ नहि। संशोधन-पञ्जीमे राखू—कखन लिखल, किएक बदलल।”

मालिनी पुछलीह, “प्रतिरक्षा कहत जे राज्य अपन कथा बदलि रहल अछि।”

“तखन देखाउ जे कथा नहि, शब्दक भार सुधारल जा रहल अछि। जँ हम त्रुटि नुकाबी, तखन हुनकर आरोप अधिक सुदृढ़ होएत।”

मालिनी दोसर पंक्ति खोललीह। “एतय ‘पुष्ट’ शब्द अछि। वास्तविकता ई जे भुगतान-द्वारक बाह्य अभिलेखमे समान लेन-देन क्रमांक भेटल। मुदा उद्देश्य नहि।”

“तखन?”

“‘लेन-देन क्रमांकक बाह्य मिलान’।”

“ठीक। ‘पुष्ट’ की करैत छल?”

“वाक्य केँ स्रोतसँ पैघ बनबैत छल।”

आदित्य कहलनि, “शब्दक सबसे पैघ खतरा ई अछि—ओ तथ्यक आकार बढ़ा सकैत अछि बिना एक अक्षर मिथ्या लिखने।”

मालिनी नोट कएलनि—“अर्थ-विस्तार सेहो त्रुटि।”

ओ अगिला पंक्ति पर गेलीह। “एक संचिकामे ‘सम्बद्ध संस्था’।”

“ककर आधार?”

“साझा भुगतान सेवा, साझा जाल-आश्रय, आ एक बाह्य दूरभाष-संपर्क।”

“स्वामित्व?”

“नहि।”

“नियन्त्रण?”

“नहि।”

“तखन ‘सम्बद्ध’ अस्पष्ट अछि।”

मालिनी किछु क्षण सोचलीह। “लिखी—‘तीन अभिलेखीय बिन्दुपर संपर्क देखबैत संस्था; स्वामित्व अथवा नियन्त्रण सिद्ध नहि’?”

“हँ।”

सारणी भारी होइत गेल, मुदा भाषा हलुक।

मालिनी अचानक पुछलीह, “सर, न्यायालय एतेक सूक्ष्मता सँ थाकि नहि जाएत?”

आदित्य खिड़की दिस देखलनि। “न्यायालय थाकि सकैत अछि। सत्यक सीमा ताहि कारण हटि नहि जाइत।”

“आ प्रतिरक्षा एहि सभ सुधार केँ राज्यक दुर्बलता कहत।”

“कहय दिअ।”

“अहाँ डरैत नहि छी?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने किछु क्षण मौन रहलाह। “डरैत छी। मुदा डर शब्दक भार बढ़ेबाक अनुमति नहि दैत अछि।”

मालिनी फेर दृश्य-पटल दिस मुड़लीह।

ओहि समय महान्यायवादीक कार्यालयसँ संदेश आयल—प्रतिरक्षा-दल नव “शब्द-संगति सूची” दाखिल कएने अछि, बानबे पृष्ठक।

मालिनी माथ उठा कऽ देखलीह। “बानबे?”

आदित्य कहलनि, “पृष्ठ नहि गिनू। प्रश्न गिनू।”

“कतेक प्रश्न?”

“आब पढ़ि कऽ जानब।”



गृह मन्त्रालयमे शिवेश्वर प्रसादक सामने भोरक सार राखल गेल। एक सलाहकार उत्साहित छलाह।

“प्रतिरक्षा नौ वरिष्ठ अधिवक्ता आ अनेक विशेषज्ञ लगौने अछि। माध्यममे ई बात चलि रहल अछि। हम कहि सकैत छी जे संचालक समूह घबरायल अछि।”

मन्त्री तुरते माथ उठौलनि। “नहि।”

“मुदा—”

“अधिवक्ताक संख्या भयक प्रमाण नहि।”

“जनता एकरा—”

“जनता केँ भ्रम देब राज्यक काज नहि।”

दोसर अधिकारी कहलनि, “तखन कहल जाए जे राज्यक पक्ष सुदृढ़ अछि?”

शिवेश्वर प्रसाद पानि पीलनि। “कतेक बिन्दु न्यायालय स्वीकार कएने अछि?”

“प्रक्रियात्मक रूपेँ सुनवाई जारी अछि।”

“तखन ‘सुदृढ़’ ककर आधार पर?”

अधिकारी चुप भऽ गेलाह।

मन्त्री अपन टिप्पणी-पत्र पर लिखलनि—“बहुमूल्य प्रतिरक्षा-दल = अधिकारक प्रयोग; दोषक संकेत नहि।”

फेर दोसर पंक्ति—“राज्यक संयम = दुर्बलता नहि; न्यायिक विश्वसनीयताक शर्त।”

सचिव पुछलनि, “विधिक दल केँ कोनो विशेष निर्देश?”

“हँ। प्रतिरक्षा जे शब्दक त्रुटि देखाबय, जँ वास्तविक हो तँ स्वीकार करू। मुदा एक शब्दक त्रुटि सँ असम्बद्ध स्रोत स्वतः नष्ट नहि मानू। दोसर—कोनो राजनीतिक निवेदन न्यायालयी शब्दावली सँ पैघ नहि हो।”

“माध्यम?”

“केवल प्रक्रियात्मक सूचना।”

सलाहकार फेर कहलनि, “मन्त्रीजी, एहि सँ राजनीतिक लाभ प्रतिपक्ष उठा सकैत अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद मुस्की बिना कहलनि, “न्यायालयक विश्वास बचल तँ राजनीतिक दिन फेर आबि सकैत अछि। विश्वास गेल तँ जीतक भाषा किछु नहि बचाओत।”

ओ संचिका बन्द कएलनि।

हुनकर भीतर भय समाप्त नहि भेल छल। पैघ प्रकरण विफल भेल तँ शासन पर प्रश्न उठत; अत्यधिक हस्तक्षेप भेल तँ न्यायालयक भरोसा क्षतिग्रस्त होएत। दू पाटबीच हुनकर काज परिणाम लिखब नहि, प्रक्रिया केँ दूषित नहि करब छल।



सर्वोच्च न्यायालयक गलियारा असामान्य रूपेँ भरल छल। प्रतिरक्षा-पक्षक पाँति लम्बा छल, मुदा आइ संख्या सँ बेसी दृश्य ओकर कार्य-विभाजनक छल। अलग-अलग अधिवक्ता अलग संचिका हाथमे रखने छलाह—कथन, संगणकीय अभिलेख, भुगतान, गोपनीयता, विशेषाधिकार, अनुवाद, संस्करण-इतिहास।

अनन्या कश्यप दूरसँ ई दृश्य देखैत छलीह। हुनकर सहकर्मी विनीत फुसफुसौलनि, “शीर्षक तैयार—‘नौ वरिष्ठ अधिवक्ता बनाम राज्य’।”

अनन्या हुनका दिस तकलीह। “ई न्यायिक प्रश्न अछि कि कुशती?”

“दृश्य आकर्षक अछि।”

“दृश्य प्रमाण नहि।”

विनीत हँसलाह। “अहाँ सेहो आदित्य झा जकाँ बाजय लागलहुँ।”

“तँ कम-से-कम एतय सीख भेल।”

न्यायालय-कक्ष खुलल। पीठ बैसल। न्यायमूर्ति आर्या अभिलेख दिस देखलनि, फेर प्रतिरक्षा-पक्षक पाँति दिस।

“आइ हम अधिवक्ताक संख्या पर टिप्पणी नहि करब। सभकेँ सुनबाक अधिकार अछि। मुदा पुनरावृत्ति नहि।”
अरविन्दनाथ सेन उठलाह। “माननीय पीठ, हमर बिन्दु संख्या नहि, राज्यक भाषा अछि।”

“आगाँ बढ़।”

सेन अपन सामनेक सारणी खोललनि। “राज्य चारि अलग अभिलेखमे एकहि संगणकीय सामग्री लेल चारि पद उपयोग कएने अछि—‘प्राप्त’, ‘संग्रहित’, ‘प्रतिलिपित’, आ ‘सुरक्षित’। ई शब्द प्रक्रियात्मक अवस्था बदलैत अछि।”

पीठ महान्यायवादी दिस देखलक।

महान्यायवादी कहलाह, “किछु प्रसंग अलग अछि। मुदा जतय एकहि सामग्री लेल असंगत शब्द उपयोग भेल, राज्य संशोधन-सारणी दाखिल कएने अछि।”

सेन तुरते कहलनि, “अर्थात् राज्य स्वीकार करैत अछि जे ओकर पूर्व भाषा अविश्वसनीय छल।”

विद्यानंद मिश्र अपन आसन पर हलुक असहज भेलाह।

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “राज्य ई स्वीकार करैत अछि जे दू स्थान पर शब्द आवश्यकता सँ व्यापक छल।
‘अविश्वसनीय’ न्यायालयक निष्कर्ष होएत, राज्यक स्वीकार नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एतय पहिल कसौटी स्पष्ट करू। ‘वृटिपूर्ण शब्द’ आ ‘अविश्वसनीय सामग्री’ एके बात नहि। प्रतिरक्षा केँ देखेबाक होएत जे शब्दक वृटि सामग्रीक उत्पत्ति, अखण्डता अथवा अर्थ पर की प्रभाव दैत अछि।”

सेन माथ झुकौलनि। “हम ओतहि आबि रहल छी।”

ओ एक पृष्ठ उठौलनि। “प्रारम्भिक सार—‘प्रशासकीय नियन्त्रणक संकेत’। पछिला सार—‘प्रशासकीय भूमिका-संकेत’। आब राज्य कहैत अछि मूल क्षेत्र केवल ‘एडमिन’ लेबल छल। की ई मौलिक परिवर्तन नहि?”

महान्यायवादी मालिनी दिस देखलनि। अनुमति भेटल तँ मालिनी उठलीह।

“मूल अभिलेखमे भूमिका-क्षेत्र छल। प्रारम्भिक कार्य-सारमे ‘प्रशासकीय नियन्त्रण’ लिखल गेल, जे स्रोतसँ व्यापक छल। संशोधनमे ‘प्रशासकीय-भूमिका संकेत’ कएल गेल। मूल अभिलेख अपरिवर्तित अछि; पुरान सार सेहो संस्करण-पञ्जीमे सुरक्षित अछि।”

सेन पुछलनि, “कियो ई व्यापक शब्द किएक लिखलक?”

मालिनी क्षण भरि रुकलीह। “हमर दलक प्रारम्भिक अर्थापन छल। पर्याप्त सीमा नहि जोडल गेल छल।”

“अर्थात् अन्वेषण पूर्वधारणा सँ चलल?”

“अर्थात् एक कार्य-सारक एक पद अधिक व्यापक छल।”

“की अहाँ ओ पद लिखने छलहुँ?”

“हँ।”

न्यायालयमे हलुक सरसराहट भेल।

सेन कहलनि, “तखन युवा विश्लेषक स्वयं मानैत छथि जे हुनकर शब्द प्रमाण सँ पैघ छल।”

मालिनी उत्तर देलीह, “हँ। ताहि लेल सुधारल गेल।”

सेन किछु क्षण लेल मौन भेलाह। सम्भवतः एहन सीधा उत्तरक अपेक्षा नहि छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “मूल संस्करण उपलब्ध?”

“हँ।”

“संशोधनक तिथि?”

“हँ।”

“किएक बदलल, से अभिलेखित?”

“हँ।”

“तखन न्यायालय दू प्रश्न अलग रखत—पहिल, प्रारम्भिक शब्द पूर्वग्रह देखबैत अछि कि नहि; दोसर, मूल सामग्रीक स्वतंत्र प्रमाण-मूल्य की अछि। दुनू एकमे नहि मिलत।”

सेन कहलनि, “हम सहमत, मुदा प्रारम्भिक पूर्वग्रहक प्रभाव पूरा अन्वेषण पर पडल कि नहि, से हम देखाएब।”

“देखाउ। अनुमान नहि।”



प्रतिरक्षाक दोसर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणय सूद उठलाह। हुनकर सामने भुगतान-सारणी छल।

“राज्य एक लेन-देन लेल ‘पुष्ट भुगतान’ लिखने अछि। आब ‘लेन-देन क्रमांकक बाह्य मिलान’ कहैत अछि। ई केवल शैली परिवर्तन नहि।”

महान्यायवादी कहलाह, “राज्य वर्तमान पद पर निर्भर अछि। बाह्य स्रोत समान क्रमांक आ राशि देखबैत अछि; उद्देश्य अथवा लाभार्थीक आपराधिक ज्ञान सिद्ध नहि करैत।”

सूद कहलनि, “तखन पहिने ‘पुष्ट भुगतान’ लिखब न्यायालय केँ भ्रमित कएनाइ नहि?”

पीठ बीचमे पुछलक, “ओ वाक्य कोन चरणमे छल?”

“अन्वेषकीय सारमे।”

“न्यायिक शपथ-पत्रमे?”

“तकर एक अंश उद्धृत भेल।”

महान्यायवादी कहलाह, “आ संशोधित दाखिलामे सीमा स्पष्ट कएल गेल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य, भविष्य लेल नियम बनाउ। ‘पुष्ट’ शब्द अकेले नहि। की पुष्ट भेल—क्रमांक, राशि, समय, स्रोत, व्यक्ति, उद्देश्य—स्पष्ट लिखल जाए।”

मालिनी तुरते नोट कएलनि।

पीठ फेर कहलनि, “एक विशेष वस्तुक मिलान दोसरा विशेष वस्तुक सत्यता नहि बढबैत। ‘पुष्ट’ शब्द यदि बिना कर्मक हो, तखन भ्रमक संभावना अधिक।”

विद्यानंद मिश्र एहि वाक्य केँ अपन कागद पर रेखांकित कएलनि।

सूद अगिला बिन्दु उठौलनि। “राज्य ‘सम्बद्ध संस्था’ कहैत अछि। सम्बन्धक स्वरूप?”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “तीन अभिलेखीय संपर्क-बिन्दु। राज्य स्वामित्व अथवा नियन्त्रण नहि कहैत।”

“तखन ‘सम्बद्ध’ किएक?”

“पुरान सारक अस्पष्ट पद। वर्तमान सारमे हटाओल गेल।”

सूद मुस्की देलनि। “एहि गति सँ पूरा राज्यक प्रकरण शब्दकोश बनि जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या शांत स्वरमे कहलनि, “जँ प्रकरणमे शब्दक कारण तथ्यक भार बदलैत हो, शब्दकोश अनुपयोगी नहि।”

न्यायालयमे हलुक हँसी उठल, तुरते थमि गेल।

पीठक दोसर सदस्य कहलनि, “कानूनमे अस्पष्टता सुविधा नहि। राज्य हो वा प्रतिरक्षा, ‘सम्बद्ध’, ‘नियन्त्रित’, ‘स्वामित्व’, ‘प्रवेश’, ‘उपयोग’—ई सभ अलग प्रस्ताव अछि।”

सूद कहलनि, “हमर आपत्ति एतबे।”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “आ राज्यक उत्तर—जे सीमा वास्तविक अछि, राज्य ओकरा स्वीकार करैत अछि।”



दुपहरिया विश्राममे विद्यानंद गलियाराक एक शान्त कोनमे ठाढ़ छलाह। सेन हुनका लग आयलाह।

“अहाँ संतुष्ट?”

“ककरा सँ?”

“राज्य अपन तीन शब्द वापस लेलक।”

विद्यानंद कहलनि, “वापस नहि—सीमित कएलक।”

सेन हँसलनि। “अहाँ प्रतिरक्षा-पक्षमे छी कि भाषा-अध्यापक?”

“हम पक्षकारक हितमे छी। ताहि कारण जे भेटल, ओकरा पैघ जीत कहि नहि बिगाड़ब।”

सेनक मुख गंभीर भेल। “राघव सेठिया सवेरे संदेश देने छथि। हुनका ‘पूर्ण पतन’ चाही।”

“न्यायालय पूर्ण पतन नहि कहलक।”

“पक्षकारक मनोबलो किछु होइत अछि।”

विद्यानंद कोनो उत्तर नहि देलनि। हुनका शैलजाक चिकित्सकीय व्यय याद आयल। एहि प्रकरणक शुल्क हुनकर निजी संकट केँ वास्तविक राहत दैत छल। मुदा ओहि राहतक मूल्य पर न्यायालयमे असत्य अतिशयोक्ति हुनका स्वीकार नहि छल।

सेन आस्ते स्वरमे कहलनि, “कखनो पेशाक गरिमा आ पक्षकारक अपेक्षा एक दिशामे नहि चलैत।”

विद्यानंद पहिल बेर हुनका दिस ध्यानसँ देखलनि। “तखन अधिवक्ताक परीक्षा होइत अछि।”

“आ जँ पक्षकार अधिवक्ता बदलि दे?”

“तँ बदलि दे।”

सेन किछु नहि कहलनि।

दू मिनट बाद विद्यानंदक चलदूरभाष पर संदेश चमकल—“आइ निर्णायक आक्रमण चाही। राज्यक सभ संशोधन केँ स्वीकारोक्ति बनाउ।”

ओ संदेश पढ़लनि, बन्द कएलनि। उत्तर नहि देलनि।



दुपहर बाद सुनवाई संगणकीय शब्दावली पर पहुँचल। प्रणय सूद एक दृश्य-पटल पर चारि अभिलेखीय शब्द देखौलनि।

“‘सुरक्षित प्रवेश-संकेत’।”

“‘प्रवेश इतिहास’।”

“‘प्रशासकीय सत्र’।”

“‘उपयोगकर्ता गतिविधि’।”

ओ कहलनि, “राज्य एहि चारि पद केँ मिला कऽ व्यक्ति-विशेषक नियन्त्रणक कथा बनौलक।”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “राज्य वर्तमान निवेदनमे व्यक्ति-विशेषक नियन्त्रण सिद्ध नहि कहैत।”

“मुदा अन्वेषण-दैनिकी?”

आदित्य झा उठलाह। “दैनिकीमे परिकल्पना लिखल अछि। प्रमाण-निष्कर्ष नहि।”

सूद कहलनि, “तखन ‘प्रशासकीय सत्र’क अर्थ की?”

आदित्य मालिनी दिस देखलनि। मालिनी अनुमति पाबि उत्तर देलीह, “जाल-सेवा अभिलेखमे एक भूमिका-श्रेणी अछि। ई बतबैत अछि जे अमुक समय ओ भूमिका-चिह्नित सत्र सक्रिय छल। ई नहि बतबैत जे भौतिक रूपेँ कियो व्यक्ति के छल।”

“‘उपयोगकर्ता गतिविधि’?”

“प्रणालीक वर्गीकरण। व्यक्ति-पहिचान नहि।”

“‘सुरक्षित प्रवेश-संकेत’?”

“संगणकीय सामग्रीमे संरक्षित प्रमाणीकरण-चिह्न। ई अपने-आप उपयोगक समय, उपयोगकर्ता, अथवा अधिकारिता सिद्ध नहि करैत।”

सूद प्रश्न बदललनि। “तखन ई सभक उपयोग की?”

मालिनी कहलनि, “समय, प्रणाली, भूमिका आ अभिलेखीय क्रमक प्रश्न बनाबय। व्यक्ति-पहिचान लेल स्वतंत्र सामग्री चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक पहिल सारमे ‘प्रशासकीय पहुँच सिद्ध’ वाक्य छल?”

मालिनी पृष्ठ देखलीह। “एक प्रारम्भिक प्रस्तुतीकरणमे छल।”

“आब?”

“‘प्रशासकीय-भूमिका चिह्नित सत्र अभिलेखित’।”

“भेद?”

“पहिल वाक्य व्यक्ति अथवा नियंत्रणक अर्थ अधिक सहजता सँ उत्पन्न करैत छल। दोसर स्रोतक वास्तविक सीमा धरि अछि।”

पीठ कहलनि, “एहि प्रकरणमे शब्द केवल वर्णन नहि; अनुमानक द्वार अछि। द्वार पैघ करब तँ निष्कर्ष चुपचाप भीतर आबि सकैत अछि।”

आदित्यक मनमे गंगेश उपाध्यायक स्मृति कौंधल। शब्द-संज्ञा, शक्ति, तात्पर्य—पुस्तकक सूत्र नहि, सामनेक अभिलेखमे जीवित समस्या।

पीठ आदित्य दिस देखलक। “अन्वेषण अधिकारी, अहाँक दल आब कोन नियम अपनौने अछि?”

आदित्य उत्तर देलाह, “मूल स्रोतक पद, कार्यार्थ, अन्वेषकीय अर्थापन, आ संभावित निष्कर्ष चारि अलग खण्डमे। जँ मूल पद विदेशी अथवा प्राविधिक हो, तकर शाब्दिक अर्थसँ अधिक दाबी नहि। संस्करण-पञ्जी राखल जा रहल अछि।”

“पुरान त्रुटिपूर्ण रूप?”

“सुरक्षित।”

“किएक?”

“जेना न्यायालय देख सकय जे कखन भाषा बदलल आ किएक। सुधार इतिहास मेटेनाइ नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या माथ हिलौलनि। “ठीक।”



प्रतिरक्षा-दलक तेसर वरिष्ठ अधिवक्ता, मीरा कोहली, अनुवाद पर उठलीह।

“माननीय पीठ, राज्य अनेक विदेशी अभिलेखक मैथिली आ हिन्दी कार्य-सार उपयोग कएने अछि। एके पदक अनुवाद बदलल गेल। जँ अनुवाद स्थिर नहि, न्यायालय अर्थ पर कोना भरोसा करय?”

महान्यायवादी कहलाह, “मूल अभिलेख उपलब्ध अछि। कार्य-सार केवल सुविधा लेल।”

कोहली कहलनि, “मुदा अन्वेषक निर्णय कार्य-सार पढ़ि कऽ लेने छथि।”

आदित्य उत्तर देलाह, “प्रारम्भिक छँटनीमे कार्य-सार उपयोग भेल। महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष लेल मूल स्रोत पुनः देखल गेल।”

“सभ ठाम?”

आदित्य रुकलाह। “एखन जतेक प्रमुख बिन्दु न्यायालय समक्ष अछि, सभ ठाम पुनः मिलान पूरा कएल जा रहल अछि। दू पुरान पंक्तिमे सुधार आवश्यक भेटल।”

कोहली तुरते कहलनि, “अर्थात् पूर्ण भरोसा नहि।”

“अर्थात् सत्यापन जारी छल आ त्रुटि भेटल तँ अभिलेखित सुधार भेल।”

पीठ पुछलक, “राज्य, जँ मूल पदक एकाधिक सम्भव अर्थ हो तँ?”

मालिनी उत्तर देलीह, “कार्य-सारमे विकल्प देखाओल जाए; एक अर्थ केँ निश्चित नहि लिखल जाए।”

“उदाहरण?”

मालिनी एक पृष्ठ खोललीह। “एक क्षेत्रमे ‘होल्ड’ पद छल। प्रारम्भिक रूपमे ‘रोकल भुगतान’ लिखल गेल। मुदा प्राविधिक प्रसंगमे ई अस्थायी स्थिति छल, विधिक रोक नहि। आब ‘अस्थायी रोकी-अवस्था’ लिखल अछि, संग मूल पदक संदर्भ।”

कोहली कहलनि, “ई छोट भेद नहि।”

मालिनी उत्तर देलीह, “ठीक। ताहि कारण बदलल।”

पीठक सदस्य कहलनि, “एहि उत्तर केँ अभिलेखित करू। त्रुटि मानव विश्वसनीयताक अन्त नहि; त्रुटि नुकेनाइ हो सकैत अछि।”

विद्यानंद मिश्र आस्ते सँ कलम रोकलनि। ई वाक्य प्रतिरक्षा लेल पूर्णतः अनुकूल नहि छल, मुदा हुनका उचित लगल।



सुनवाईक अगिला भाग अधिक तीक्ष्ण भेल। सेन फेर उठलाह।

“राज्य बारम्बार कहैत अछि—‘वर्तमान निवेदन’। की राज्य प्रत्येक सुनवाईमे नव भाषा लाबि पुरान जिम्मेदारी सँ बचि सकैत अछि?”

महान्यायवादी कहलाह, “नहि। ताहि लेल संस्करण-पञ्जी दाखिल अछि।”

“तखन हम चाहैत छी जे न्यायालय सभ पुरान व्यापक पद केँ राज्यक विरुद्ध स्वीकारोक्ति मानय।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “स्वीकारोक्ति ककर?”

“पूर्वग्रह, अतिशयोक्ति, आ अविश्वसनीय अन्वेषणक।”

“एक शब्दक आधार पर सभ तीन?”

“शब्द विचार देखबैत अछि।”

“कखनो। मुदा शब्दक प्रसंग, लेखक, समय आ स्रोत सेहो देखब पड़त।”

सेन कहलनि, “जँ अन्वेषक ‘नियन्त्रण’ लिखैत अछि, तखन ओकर मनमे नियन्त्रणक परिकल्पना छल।”

“परिकल्पना रहब निषिद्ध अछि?”

“नहि, मुदा—”

“तखन प्रश्न ई अछि जे ओ परिकल्पना प्रमाण पर थोपल गेल कि परीक्षणक लेल राखल गेल। ई प्रभाव अलग सामग्रीसँ देखाउ।”

सेन एक संचिका खोललनि। “हम देखाएब जे किछु समन एहि परिकल्पनाक बाद जारी भेल।”

पीठ तुरते रुचि देखौलक। “समनक आधार?”

सेन कहलनि, “अन्वेषण-दैनिकी आ पूर्व सार।”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “आह्वान-पत्र सभक स्वतंत्र कारण अभिलेखित अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। तखन अगिला चरण शब्दसँ आधार पर जाएत। कोन आह्वान-पत्र कोन सामग्री पर जारी भेल, की माँगल गेल, की प्राप्त भेल—स्पष्ट क्रम चाही।”

आदित्य नोट कएलनि।

सेन कहलनि, “आ संगणकीय प्रतिबिम्ब?”

पीठ कहलनि, “ओहो। ‘प्रतिबिम्ब’ शब्द कहि देनाइ पर्याप्त नहि। ककर प्रतिबिम्ब, कखन बनल, मूल माध्यम की, हैश ककरा सँ मिलल, अभिरक्षा कोना चलल—सभ।”

आदित्यक सामने अगिला सुनवाईक पूरा भार एक क्षणमे स्पष्ट भऽ गेल।



न्यायालय थोड़े समय लेल स्थगित भेल। बाह्य मार्गमे संवाददाता सभ प्रतिरक्षा-दलक वरिष्ठ अधिवक्तासभ केँ घेरि लेलनि। सेन औपचारिक वाक्य कहि निकलि गेलाह—“न्यायालय राज्यक शब्दावलीक शुद्धता पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहल अछि।”

किछु मिनटमे सामाजिक माध्यम पर वाक्य बदलि गेल—“न्यायालय राज्यक पूरा अन्वेषण पर प्रश्न उठा देलक।”

अनन्या अपन चलदूरभाष पर दुनू पंक्ति देखलीह।

विनीत कहलनि, “एहि बेर तँ ‘महत्वपूर्ण प्रश्न’ सचमुच अछि।”

“हँ। मुदा ‘पूरा अन्वेषण’ न्यायालय नहि कहलक।”

“शीर्षक?”

अनन्या लिखलीह—“सर्वोच्च न्यायालय शब्दावली आ स्रोतक सम्बन्ध स्पष्ट करबाक निर्देश देलक; अगिला सुनवाईमे आह्वान-पत्र, प्रतिबिम्ब, हैश आ अभिरक्षा-क्रम पर परीक्षण।”

विनीत पढ़लनि। “लम्बा अछि।”

“तथ्य छोट करब लेल अर्थ काटब नहि।”

“पाठक?”

“जे पढ़त, अशुद्ध बात नहि पढ़त।”

ओ समाचारक पहिल अनुच्छेदमे लिखलीह जे प्रतिरक्षा बहु-सदस्यीय वरिष्ठ दलक माध्यमसँ राज्यक शब्द-प्रयोग पर विस्तृत आपत्ति उठा रहल अछि, मुदा अधिवक्ताक संख्या स्वयं कोनो प्रमाण नहि।

विनीत पुछलनि, “ई अन्तिम वाक्य आवश्यक?”

अनन्या कहलनि, “आइ अत्यन्त।”



गृह मन्त्रालयमे साँझक सार आयल तँ एक अधिकारी कहलनि, “माध्यममे चलि रहल अछि जे न्यायालय राज्यक अन्वेषणक भाषा बदलवा देलक।”

शिवेश्वर प्रसाद पृष्ठ पढ़लनि।

“न्यायालय शब्दक सीमा स्पष्ट कएलक। ई अलग बात अछि।”

“की हम स्पष्टीकरण जारी करी?”

“नहि, जँ न्यायालयक लिखित आदेश एखन नहि आयल।”

“मुदा शून्य स्थान प्रतिरक्षा भरि देत।”

“राज्यक काज सभ शून्य स्थान प्रचारसँ भरब नहि।”

मन्त्री सचिव कँ कहलनि, “विधिक दलसँ केवल एक बात पुछू—अगिला सुनवाई लेल मूल आह्वान-पत्र, प्रतिबिम्ब-निर्माण अभिलेख, हैश-तुलना आ अभिरक्षा-पञ्जी पूर्ण अछि कि नहि। उत्तर तथ्यक रूपमे चाही, विशेषण नहि।”

सचिव लिखलनि।

मन्त्री फेर जोड़लनि, “आ समाचार-माध्यमक वक्तव्य—‘प्रकरण न्यायालयाधीन अछि; राज्य निर्देशानुसार अभिलेख प्रस्तुत करत।’ बस।”

एक राजनीतिक सलाहकार असन्तुष्ट भेलाह। “एहन भाषा निर्बल देखाइत अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “न्यायालयक विश्वासक सामने देखाइत रहब आवश्यक नहि; विश्वसनीय रहब आवश्यक अछि।”

हुनकर स्वर ऊँच नहि छल, मुदा कोठलीमे बहस समाप्त भऽ गेल।



साँझ विद्यानंद अपन कार्यालय लौटला तँ राघव सेठियाक दूरभाष आयल।

“आइ की भेल?” राघव पुछलक।

“राज्यक किछु शब्द सीमित भेल। न्यायालय अगिला सुनवाईमे आधारक चारि शृंखला देखत।”

“तँ राज्यक प्रकरण ढहि रहल अछि?”

“नहि।”

दूरभाषक दोसर कात मौन।

“सेन साहेब कहलनि पैघ सफलता।”

“किछु महत्वपूर्ण बिन्दु भेटल अछि। ‘ढहि रहल’ न्यायालय नहि कहलक।”

राघवक स्वर कठोर भेल। “हम एतेक व्यय करैत छी, आ अहाँ हमरा शब्द सुधरैत छी?”

विद्यानंद आँखि मूनलनि। “हम अहाँक रक्षा करैत छी। असत्य आश्वासन रक्षा नहि।”

“आ जँ हमरा अधिक आक्रामक प्रतिनिधित्व चाही?”

“अहाँक अधिकार अछि।”

“अहाँ ई कहि रहल छी जे हम अधिवक्ता बदलि दी?”

“हम कहि रहल छी जे न्यायालयक आदेश कँ ओहि सँ पैघ नहि कहब जे ओ अछि।”

राघव दूरभाष काटि देलक।

विद्यानंद किछु क्षण स्थिर बैसल रहलाह। शैलजाक औषधि-सूची पीठिकाक कोनमे छल। व्ययक अंकर सामने पेशाक आदर्श कखनो अमूर्त लगैत छल। मुदा आइ हुनका स्पष्ट बुझाईत छल—जँ शब्द बेचि देल, तखन अधिवक्ताक बचत की?

ओ अपन नोट-पुस्तिकामे लिखलनि—“पक्षकारक भय वकीलक भाषा नहि लिखत।”

फेर कलम राखि देलनि।



राति राज्यक कोठलीमे चारि संचिका अलग-अलग पीठिका पर राखल गेल।

पहिल—आह्वान-पत्र।

दोसर—संगणकीय प्रतिबिम्ब-निर्माण अभिलेख।

तेसर—हैश-तुलना पञ्जी।

चारिम—अभिरक्षा-पञ्जी।

मालिनी कहलनि, “आइ दिन भरि शब्द पर बहस भेल। काल्ह ई सभ शब्दक आधार पुछल जाएत।”

आदित्य एक आह्वान-पत्र उठौलनि। “पहिल प्रश्न—ई ककरा जारी भेल?”

“सेवा-प्रदाता केँ।”

“की माँगल?”

“समय-सीमित प्रवेश-अभिलेख, ग्राहक-पंजीकरणक उपलब्ध विवरण, आ भुगतान-संबंधित बाह्य संदर्भ।”

“की नहि माँगल?”

मालिनी पृष्ठ पढलीह। “व्यक्तिगत विधिक पत्राचार नहि। असम्बद्ध ग्राहकक सामग्री नहि।”

“ठीक। दोसर—की प्राप्त भेल?”

“माँगल सबटा नहि।”

“एतय सँ आरम्भ करू। ‘प्राप्त’ शब्दक भीतर अनुपलब्ध वस्तु नुकायल नहि रहय।”

मालिनी माथ हिलौलीह।

ओ संगणकीय प्रतिबिम्बक अभिलेख खोललीह। “एतय ‘पूर्ण प्रतिबिम्ब’ लिखल अछि।”

आदित्य तुरते पुछलनि, “पूर्ण ककर अर्थमे?”

मालिनी रुकलीह। “माध्यमक बिट-स्तरीय प्रतिकृति।”

“तखन लिखू। ‘पूर्ण’ अकेले नहि।”

“हैश?”

“ककरा सँ ककर तुलना, लिखू।”

“अभिरक्षा?”

“कखन ककर हाथमे रहल, अन्तराल कतय, हस्ताक्षर कतय, विसंगति कतय—सभ।”

मालिनी हलुक थाकल मुस्की देलीह। “शब्दक कसौटी अन्ततः पञ्जी धरि आवि गेल।”

आदित्य कहलनि, “शब्द बिना पञ्जी केवल दावा भऽ सकैत अछि।”

ओ किछु क्षण बाद जोड़लनि, “आ पञ्जी बिना शब्दक सत्यापन कठिन।”

बाहर राति गहरायल छल। काँचक बाहर नगरक उजास छल, भीतर चारि संचिका।

आदित्य केँ गार्ह एन अरिकेलक एक पुरान दृश्य याद आयल—धान नापैत समय हुनकर बाबा माप-पात्र भरि कऽ ऊपरक दाना हाथसँ समतल करैत छलाह। अधिक दाना राखल जाए तँ खरीदारक लाभ, कम राखल जाए तँ विक्रेताक; मुदा माप मापे रहबाक चाही।

गंगेश उपाध्यायक शब्द-विचार मनमे एक सरल रूपमे उठल—वाक्य जतेक कहैत अछि, ओतेक बुझू; न कम, न बेसी।

मालिनी पुछलीह, “सर, आइ न्यायालयमे जे त्रुटि हम स्वीकारलहुँ, ओकरा लऽ कऽ पछतावा अछि?”

आदित्य ओकर दिस देखलनि। “त्रुटि पर पछतावा उपयोगी तखने, जखन अगिला पंक्ति साफ हो।”

“आ डर?”

“रहत।”

“प्रतिरक्षा कहत जे हम सभ बदलैत रहलहुँ।”

“तखन संस्करण देखाउ। जे बदलल, किएक बदलल। जे नहि बदलल, ओकर स्रोत देखाउ।”

मालिनी चारू संचिकाक ऊपर एक-एक पर्ची रखलीह—“दावा नहि; आधार देखाउ।”

आदित्य पढ़लनि।

“एहि बेर ठीक शब्द चुनलहुँ।”

मालिनी हँसलह।

रातिक अन्तिम घड़ीमे महान्यायवादीक कार्यालयसँ लिखित संदेश आयल—अगिला सुनवाईमे पीठ विशेष रूपेँ आह्वान-पत्र, संगणकीय प्रतिबिम्ब, हैश-श्रृंखला आ अभिरक्षा-पञ्जीक क्रम चाहैत अछि।

आदित्य संदेश पढ़ि संचिका सभ एक पंक्तिमे राखलनि।

शब्दक पाँचम परीक्षा समाप्त नहि भेल छल; ओ अपन आधारक दुआर खोलि चुकल छल।

अगिला प्रश्न आब साफ छल—जे कागद कहैत अछि, “ई सामग्री एतयसँ आयल,” से कथन स्वयं कोना सिद्ध होएत?

045 शब्दक कसौटीक अध्याय 6

भोर होएबाक पहिने आदित्य झा कार्यालय पहुँचि गेलाह। राति अलग-अलग राखल चारू संचिका एखन एके पीठिका पर छल, मुदा हुनका लग ओ चारि वस्तु नहि, चारि प्रकारक कथन छल।

पहिल संचिका कहैत छल—ककरा की माँगल गेल। दोसर—ककर माध्यमक कोन प्रतिकृति बनल। तेसर—कोन संगणकीय अंशक हैश कोन अंशसँ मिलल। चारिम—वस्तु कखन, ककर उत्तरदायित्वमे, कोन अवस्थामे रहल।

मालिनी कर्ण एक नव सारणी खोललीह। ऊपर चारि शीर्षक छल—“अभिलेख की कहैत अछि”, “अभिलेख की नहि कहैत अछि”, “स्रोत”, “सीमा।”

आदित्य पढ़ि कऽ कहलनि, “एहि बेर कोनो विशेषण पहिने नहि।”

मालिनी मुस्की देलीह। “काल्ह न्यायालय हमरा सभक विशेषणक लेखा लेलक।”

“आइ संज्ञाक लेखा लेत।”

ओ पहिल आह्वान-पत्र खोललनि। तारीख, सेवा-प्रदाता, माँगल श्रेणी, समय-सीमा, बहिष्कृत सामग्री—सभ अलग पंक्तिमे छल।

मालिनी पुछलीह, “एक ठाम ‘सम्पूर्ण उपलब्ध अभिलेख’ लिखल अछि। ई फेर पैघ शब्द नहि?”

आदित्य पंक्ति देखलनि। “सन्दर्भ पढ़ू।”

“सम्पूर्ण उपलब्ध अभिलेख—निर्दिष्ट खाता-संकेत, निर्दिष्ट अवधि, निर्दिष्ट सेवा-श्रेणी भीतर।”

“तखन सारमे ‘सम्पूर्ण’ अकेले नहि जाए। पूरा सीमा संग जाए।”

मालिनी सुधार कएलनि—“निर्दिष्ट सीमा भीतर उपलब्ध अभिलेख।”

आदित्य माथ हिलौलनि। “शब्द काटब नहि; ओकर सीमा जोड़ू।”



सर्वोच्च न्यायालयक कक्ष भरि गेल छल। प्रतिरक्षा-पक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता अर्णव सेन पहिनेसँ तैयार छलाह। हुनकर सामने आह्वान-पत्रक पाँच प्रतिलिपि आ रंगीन चिह्नित सारणी राखल छल।

पीठ बैसल। न्यायमूर्ति आर्या बिना भूमिका कहलनि, “काल्ह हम शब्दक सीमा पर रुकल रही। आइ आधार देखब। पहिल—आह्वान-पत्र।”

महान्यायवादी आदित्य केँ संकेत देलनि।

आदित्य उठलाह। “माननीय पीठ, राज्य मूल आह्वान-पत्र, सेवा-प्रदाता केँ प्रेषणक अभिलेख, प्राप्ति-स्वीकृति, उत्तर, आ जे माँगल गेल मुदा नहि भेटल ओकर पृथक सूची प्रस्तुत करैत अछि।”

सेन तुरते कहलनि, “राज्य ‘जे नहि भेटल’ आब जोड़ि रहल अछि। पुरान सारमे ई नहि छल।”

आदित्य उत्तर देलाह, “पुरान सार अपूर्ण छल। मूल आह्वान-पत्र आ मूल उत्तर सदिखन अभिलेखमे छल। आब सार सीमाक संग बनाओल गेल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अपूर्ण सार आ अपूर्ण मूल अभिलेख—दुनूमे भेद अछि?”

“हँ। मूल अभिलेख पूर्ण रूपेँ सुरक्षित अछि; सारमे ‘प्राप्त’ शब्दक भीतर अप्राप्त श्रेणी स्पष्ट नहि छल।”

“तखन आइ पहिल शिक्षा की?”

आदित्य उत्तर देलाह, “‘प्राप्त’ कहब तखन लिखब पड़त—की प्राप्त, ककरासँ प्राप्त, कखन प्राप्त, आ की नहि प्राप्त।”

पीठक दोसर सदस्य कहलनि, “ठीक। ‘प्राप्त’ शब्द स्रोतक पहिचान बिना अधूरा अछि।”

सेन पहिल आह्वान-पत्र उठौलनि। “एतय ‘सभ सम्बद्ध प्रवेश-अभिलेख’ माँगल गेल। ‘सम्बद्ध’ कोन अधिकारी तय कएलनि?”

आदित्य कहलाह, “आह्वान-पत्रक अगिला वाक्य परिभाषा दैत अछि—निर्दिष्ट खाता-संकेत, तीन मासक अवधि, आ दू प्रकारक प्रमाणीकरण घटना।”

सेन कहलनि, “मुदा शीर्ष पंक्ति पैघ अछि।”

“हँ। एहि कारण नव प्ररूपमे शीर्ष पंक्तिमे सेहो सीमा दोहराओल गेल अछि।”

“अर्थात् पहिल प्ररूप त्रुटिपूर्ण?”

“अस्पष्ट छल, मुदा ओकर कार्यकारी सीमा अगिला वाक्यमे लिखल छल।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “सेवा-प्रदाता कोन वाक्य पढ़ि कऽ उत्तर देलक, से राज्य जानैत अछि?”

“ओकर उत्तरमे तीन मासक अवधि आ निर्दिष्ट खाता-संकेत उद्धृत अछि। ताहि सँ प्रतीत होइत अछि जे सीमित माँग बुझल गेल।”

“‘प्रतीत’ उचित शब्द अछि। सेवा-प्रदाताक मनोवृत्ति अहाँ सिद्ध नहि कऽ रहल छी।”

“हँ, माननीय पीठ।”

मालिनी नोटमे “बुझल गेल” काटि “उत्तरमे सीमा उद्धृत” लिखलीह।



सेन दोसर आह्वान-पत्र पर आयलाह। “एतय राज्य ‘ग्राहक-पहिचान अभिलेख’ माँगैत अछि। की एहि शब्दमे विधिक सलाह, निजी पत्राचार, अथवा असम्बद्ध व्यक्तिक विवरण सेहो आवि सकैत छल?”

आदित्य मूल पृष्ठ खोललनि। “नहि। परिशिष्टमे स्पष्ट बहिष्करण छल—विधिक परामर्श सामग्री, असम्बद्ध ग्राहकक संचार, आ निर्दिष्ट खातासँ असम्बद्ध निजी अभिलेख नहि माँगल गेल।”

विद्यानंद मिश्र उठलाह। “मुदा सेवा-प्रदाता एक अतिरिक्त संलग्नक पठौलक, जकर एक भाग सीमा बाहर छल।”

आदित्य तुरते उत्तर देलाह, “हँ। ओ भाग पृथक्करण-कोठलीमे राखल गेल, अन्वेषण दलक सामान्य पहुँच सँ बाहर।”

विद्यानंद पुछलनि, “ओकर उपयोग कोनो प्रश्न बनाबयमे भेल?”

“नहि।”

“ई बात कोना सिद्ध?”

आदित्य महान्यायवादी दिस देखलनि। अनुमति पाबि कहलाह, “पृथक्करण-पञ्जी, पहुँच-अभिलेख, आ समीक्षा-अधिकारीक प्रमाणित टिप्पणी दाखिल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य ई नहि कहत जे पञ्जी अपने-आप सामग्रीक निर्दोष उपयोग सिद्ध करैत अछि। सही?”

“सही। पञ्जी केवल देखबैत अछि जे अभिलेखित पहुँच केकरा छल। जँ प्रतिरक्षा अन्य उपयोग देखबैत अछि तँ पृथक प्रश्न उठत।”

विद्यानंद माथ हिलौलनि। “एहि सीमा पर हमरा आपत्ति नहि।”

सेन हुनका दिस क्षणभरि देखलनि, मुदा किछु नहि कहलनि।

पीठ आदेशक मसौदामे एक वाक्य कहल—“आह्वान-पत्रक वैधता, उत्तरक परिमाण, आ उत्तरमे आयल सामग्रीक प्रमाण-मूल्य तीन पृथक प्रश्न मानल जाएत।”

मालिनी कैँ लगल जे काल्हिक “शब्द” आइ सचमुच तीन अलग बाट बना रहल अछि।



दोसरा चरणमे संगणकीय प्रतिबिम्बक संचिका खोलल गेल।

प्रणय सूद उठलाह। “राज्य अनेक ठाम ‘पूर्ण प्रतिबिम्ब’ शब्द लिखने अछि। की ई पूरा सेवा-संगणकक प्रतिबिम्ब अछि?”

मालिनी उत्तर देबाक अनुमति माँगलीह।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “उत्तर दी।”

“नहि। ई जब्त ठोस-स्मृति माध्यमक बिट-स्तरीय प्रतिकृति अछि। पूरा दूरस्थ सेवा-संगणक, बादल-संग्रह, अथवा बाह्य भुगतान-प्रणालीक नहि।”

सूद कहलनि, “तखन ‘पूर्ण’ शब्द भ्रामक।”

“जँ स्रोत-माध्यम नहि लिखल जाए तँ हँ।”

“राज्य लिखने छल?”

“दू प्रारम्भिक सारमे केवल ‘पूर्ण प्रतिबिम्ब’ छल। अधिग्रहण अभिलेखमे माध्यम क्रमांक, क्षमता, आरम्भ-अन्त समय, आ प्रतिकृति-विधि सदिखन छल।”

“आब?”

“आब ‘निर्दिष्ट ठोस-स्मृति माध्यमक बिट-स्तरीय पूर्ण प्रतिकृति’ लिखल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अर्थात् पूर्णता माध्यम-सापेक्ष अछि, प्रकरण-सापेक्ष नहि।”

“हँ।”

“ई वाक्य अभिलेखित हो।”

सूद अगिला प्रश्न रखलनि। “प्रतिबिम्ब बनबाक समय मूल माध्यम कोन अवस्थामे छल?”

आदित्य उत्तर देलाह, “लेखन-अवरोधक उपकरणक माध्यमसँ पढ़ल गेल। उपकरण-पहिचान, कार्य-परीक्षण, आरम्भ समय, समाप्ति समय, आ अधिग्रहण हैश अभिलेखित अछि।”

“लेखन-अवरोधकक असफलता असम्भव?”

“असम्भव नहि कहब। उपयोगपूर्व परीक्षण सफल दर्ज अछि; प्रतिरक्षा चाहे तँ उपकरण-परीक्षण अभिलेख परखि सकैत अछि।”

सूद एक क्षण मौन रहलाह। “अहाँ ‘असम्भव नहि’ कहलहुँ?”

“प्राविधिक पद्धतिमे शून्य-संभावना कहब उचित नहि।”

पीठक सदस्य कहलनि, “न्यायालय कैँ ई उत्तर अधिक उपयोगी अछि बनिस्वत ‘पूर्ण सुरक्षित’ सन विशेषणक।”

मालिनी अपन पुरान प्रशिक्षण-पुस्तिकाक एक वाक्य याद कएलनि—“विश्वसनीय प्रक्रिया अपन सीमा बतबैत अछि।” आइ ओ वाक्य प्रत्यक्ष अनुभव भऽ गेल छल।



अर्णव सेन फेर उठलाह। “आब हैश। राज्य बारम्बार कहैत अछि—हैश मिलल। लोक सुनैत अछि—सत्य सिद्ध।”

महान्यायवादी कहलाह, “राज्य आइ स्पष्ट करैत अछि जे हैश मिलान सामग्रीक अखण्डता आ समानता सम्बन्धी कथन अछि, अन्तर्वस्तुक सत्यता सम्बन्धी नहि।”

सेन आदित्य दिस देखलनि। “अन्वेषण अधिकारी, जँ एक अभिलेखमे मिथ्या बात लिखल छल आ ओकर हैश आइयो मिलैत अछि, की मिथ्या बात सत्य भऽ जाएत?”

आदित्य बिना विलम्ब कहलाह, “नहि।”

न्यायालयमे हलुक हलचल भेल।

सेन पुछलनि, “तखन हैश की सिद्ध करैत अछि?”

“निर्दिष्ट तुलना भीतर ई देखबैत अछि जे गणना-समयक संगणकीय अंश समान अछि अथवा नहि। ई अन्तर्वस्तुक लेखक, उद्देश्य, तथात्मक सत्य, वा अपराध सिद्ध नहि करैत।”

“आ यदि मूल माध्यमक हैश आ प्रतिबिम्बक हैश मिलल?”

“तखन अधिग्रहणक ओ बिन्दु पर बिट-स्तरीय समानता सम्बन्धी समर्थन भेटैत अछि।”

“ककरा बाद?”

“प्रतिलिपि उपयोगक प्रत्येक महत्त्वपूर्ण चरण लेल पृथक हैश अथवा संस्करण-अभिलेख देखल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि प्रकरणमे?”

मालिनी एक सारणी प्रस्तुत कएलनि। “मूल माध्यम सँ प्रतिबिम्ब, प्रतिबिम्ब सँ कार्य-प्रतिलिपि, आ कार्य-प्रतिलिपि सँ निष्कर्षित अभिलेख—तीन स्तर अलग राखल गेल अछि। सभ निष्कर्षित अभिलेख मूल माध्यमक हैश साझा नहि करैत; हुनकर अपन हैश अछि।”

सेन कहलनि, “ई महत्त्वपूर्ण अछि। पहिने राज्य एक ठाम ‘हैश-श्रृंखला अखण्ड’ लिखने छल।”

मालिनी उत्तर देलीह, “ओ वाक्य अत्यधिक व्यापक छल। आब ‘निर्दिष्ट प्रतिकृति-चरणक हैश मिलान’ लिखल अछि।”

“फेर सुधार।”

“हँ।”

“कतेक सुधार करब?”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह, फेर कहलनि, “जतेक आवश्यक हो। शब्द बचावय लेल सीमा नहि बढ़ाएब।”

न्यायालयक कक्ष एकदम शान्त भऽ गेल।

विद्यानंद मिश्र अपन सामनेक कागद सँ आँखि उठौलनि। हुनका ई उत्तर प्रतिरक्षा लेल सुविधाजनक नहि छल, मुदा पेशागत रूपेँ ओकर सादगी प्रिय लगल।



पीठ हैश-सारणीक एक पंक्ति पर रुकल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एतय एक निष्कर्षित गणना-पुस्तिकाक हैश दोसर दिन बदलल किएक?”

मालिनी पृष्ठ खोजलीह। “पहिल दिन मूल निष्कर्षित प्रति छल। दोसर दिन विश्लेषण लेल पंक्ति-शीर्षकक स्थानीय रूपान्तरण भेल, ताहि सँ कार्य-प्रतिलिपिक हैश बदलल। मूल निष्कर्षित प्रति अपरिवर्तित सुरक्षित अछि।”

सेन तुरते कहलनि, “अर्थात् विश्लेषक सामग्री बदललक।”

मालिनी उत्तर देलीह, “कार्य-प्रतिलिपिक प्रदर्शन-शीर्षक बदलल; मूल कोशिका-मूल्य नहि। मुदा हँ, कार्य-प्रतिलिपि बिट-स्तर पर बदलल, ताहि कारण ओकर नब हैश अछि।”

“राज्य पुरान प्रतिवेदनमे ई लिखने छल?”

“परिशिष्टमे संस्करण-क्रमांक छल, मुख्य कथनमे पर्याप्त स्पष्ट नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई छोट बात बुझि कऽ नुकेबाक नहि। मूल, निष्कर्षित प्रति, कार्य-प्रतिलिपि, आ प्रस्तुतीकरण प्रति—चारू नाम स्पष्ट रहय।”

मालिनी कहलनि, “स्वीकार।”

पीठ फेर पुछलक, “शीर्षक-रूपान्तरण मूल अर्थ बदललक?”

“हमर परीक्षणमे नहि; मुदा प्रतिरक्षा स्वतंत्र रूपेँ मिलान कऽ सकैत अछि। मूल आ कार्य-प्रतिलिपि दुनू उपलब्ध अछि।”

सेन कहलनि, “हम करब।”

“करू,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “यही कारण स्रोत सुरक्षित राखल जाइत अछि।”

आदित्य केँ भीतर एक विचित्र शान्ति भेल। प्रश्न तीक्ष्ण छल, मुदा प्रक्रिया अपना काज करि रहल छल। कियो हुनकर विश्वास पर भरोसा करबाक बाध्य नहि; अभिलेख परखल जा सकैत छल।



दुपहरक बाद अभिरक्षा-पञ्जी आयल।

मीरा कोहली उठलीह। “राज्यक पञ्जीमे ‘हस्तांतरित’ शब्द छः बेर अछि। की सभ बेर भौतिक वस्तु एक स्थानसँ दोसर स्थान गेल?”

आदित्य पञ्जी देखलनि। “नहि। चारि बेर भौतिक स्थान बदलल; दू बेर उत्तरदायित्व बदलल, वस्तु एके सुरक्षित भण्डारमे रहल।”

“तखन एके शब्द दू अर्थमे?”

“पुरान प्ररूपमे हँ।”

कोहली कहलनि, “ई गंभीर अस्पष्टता अछि।”

“हँ, पञ्जी-पठन लेल अस्पष्टता अछि। ताहि कारण समर्थन-अभिलेख संग पढ़ल जाए।”

“की ई अभिरक्षा-भंग नुका सकैत अछि?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने पृष्ठ पलटलनि। “सम्भावना सम्बन्धी सामान्य प्रश्नक उत्तर हँ हो सकैत अछि; एहि विशिष्ट दू प्रविष्टिमे भौतिक स्थान नहि बदलल, से भण्डार-पञ्जी आ प्रवेश-अभिलेख देखबैत अछि।”

कोहली कहलनि, “अर्थात् राज्य अपन पञ्जी पर अकेले भरोसा नहि करैत।”

“अकेले कोनो एक पञ्जी पर नहि। अभिरक्षा एक क्रम अछि—प्रविष्टि, मुहर, स्थान, पहुँच, हस्ताक्षर, समय, आ जहाँ विसंगति हो तकर टिप्पणी।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि दू प्रविष्टिक शब्द सुधारल गेल?”

“मूल पञ्जी नहि बदलल। व्याख्यात्मक परिशिष्टमे ‘उत्तरदायित्व-परिवर्तन; भौतिक स्थान अपरिवर्तित’ लिखल अछि।”

“ठीक। मूल अभिलेख पर पछाति सुधार नहि। पृथक व्याख्या।”

कोहली अगिला पृष्ठ उठौलीह। “एतय समय २२:१४। अगिला हस्ताक्षर २२:३७। तेइस मिनटक अन्तर।”

न्यायालयक कक्ष फेर शान्त भऽ गेल ।

आदित्य कहलाह, “एहि अन्तरमे वस्तु सीलयुक्त परिवहन-पेटीमे छल । वाहन प्रस्थान २२:१६, सुरक्षित भण्डार प्रवेश २२:३४, पञ्जी हस्ताक्षर २२:३७ । परिवहन-अभिलेख आ प्रवेश-पञ्जी संलग्न अछि ।”

कोहली पुछलनि, “तेइस मिनटमे वस्तु बदलल नहि, ई हैश सिद्ध करैत अछि?”

“हैश बादक प्रतिबिम्बक समानता सम्बन्धी समर्थन दैत अछि; तेइस मिनटमे की भेल, से अकेले हैश नहि बतबैत । ताहि लेल मुहर क्रमांक, परिवहन-पञ्जी, प्रवेश-अभिलेख, आ भौतिक निरीक्षण देखल जाए ।”

“तखन हैश फेर सीमित ।”

“सभ प्रमाण अपन प्रश्न धरि सीमित ।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकि आदित्य दिस देखलनि । “ई वाक्य दोहराउ ।”

“सभ प्रमाण अपन प्रश्न धरि सीमित ।”

पीठ कहलनि, “अभिलेखित हो ।”



दुपहरिया विश्राममे अनन्या कश्यप बाहरक सीढ़ी पर बैसल नोट मिला रहल छलीह । विनीत हुनका एक समाचार-शीर्षक देखौलक—“हैश टूटल, राज्यक प्रमाण संकटमे ।”

अनन्या माथ हिलौलीह । “हैश टूटल कतय?”

“कार्य-प्रतिलिपिक हैश बदलल ।”

“कारण अभिलेखित अछि, मूल सुरक्षित अछि, आ न्यायालय परीक्षण करबाक अवसर देलक । ई ‘हैश टूटल’ नहि ।”

दोसर शीर्षक आयल—“राज्य मानलक अभिरक्षामे तेइस मिनट बिलायल ।”

अनन्या कहलनि, “समय बिलायल नहि । पञ्जीक दू हस्ताक्षर बीच तेइस मिनट अछि; परिवहन आ प्रवेश-अभिलेख अछि । ई अंतरालक परीक्षण अछि, शून्य नहि ।”

विनीत पुछलक, “अहाँक शीर्षक?”

अनन्या लिखलीह—“न्यायालय संगणकीय सामग्रीक स्रोत-क्रम परखलक; हैश, प्रतिकृति आ अभिरक्षाक प्रमाण-मूल्य अलग राखबाक निर्देश ।”

“फेर लम्बा ।”

“प्रकरण छोट नहि ।”

ओ पहिल अनुच्छेदमे जोड़लीह—“न्यायालय एखन दोष अथवा निर्दोषतापर कोनो निष्कर्ष नहि देलक; सुनवाई अभिलेखीय शब्द आ स्रोत-क्रमक सीमापर केन्द्रित रहल ।”

विनीत कहलनि, “एहि वाक्य सँ सनसनी घटत ।”

“तखने रखब ।”



विश्रामक बाद सेन अपन स्वर अधिक तीक्ष्ण कएलनि ।

“माननीय पीठ, राज्यक कथा सुनू—अस्पष्ट आह्वान-पत्र, बदलल शब्द, नब हैश, दू अर्थवाला ‘हस्तांतरित’ । की ई सभ मिला कऽ अन्वेषणक अविश्वसनीयता नहि देखबैत?”

महान्यायवादी उठलाह, मुदा न्यायमूर्ति आर्या आदित्य कै देखलनि । “अधिकारी, अहाँ उत्तर देब चाहब?”

आदित्य कहलाह, “प्रत्येक त्रुटि ओकर अपन भार राखैत अछि। हम कोनो त्रुटि छोट कहि कऽ टारि नहि रहल छी। मुदा सभ त्रुटि जोड़ि कऽ एक पैघ निष्कर्ष बनायब तखने उचित होएत जखन हुनकर कारण-सम्बन्ध देखाओल जाए।”

सेन कहलनि, “ई बचावक भाषा अछि।”

“ई वर्गीकरणक भाषा अछि।”

“अहाँ अपन अन्वेषण बचा रहल छी।”

आदित्य क्षणभरि मौन रहलाह। “हम अभिलेख बचा रहल छी—जे सही अछि से सही रूपमे, जे अशुद्ध अछि से अशुद्ध रूपमे, जे अपूर्ण अछि से अपूर्ण रूपमे।”

न्यायालयमे किछु क्षण कोनो आवाज नहि उठल।

सेन फेर कहलनि, “अहाँक लक्ष्य अभियोजन सफल करब नहि?”

आदित्य उत्तर देलाह, “हमर लक्ष्य सत्यापनयोग्य अन्वेषण प्रस्तुत करब। परिणाम न्यायालयक क्षेत्र अछि।”

विद्यानंद मिश्र आस्ते सँ आँखि नीचाँ कएलनि। हुनका बुझाईत छल जे एहि उत्तर पर आक्रमण आसान नहि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अन्वेषण अधिकारीक निष्ठा पर न्यायालय एखन प्रमाणपत्र नहि दैत। हम पद्धति देखब। शब्द नहि, अभिलेख।”

आदित्य कहलाह, “एतबे अपेक्षित अछि।”



पीठ आब चारू संचिकाक संयुक्त सार माँगलक। मालिनी दृश्य-पटल पर एक-एक पंक्ति खोललीह।

पहिल—“आह्वान-पत्र: माँगक वैधानिक स्रोत आ परिमाण देखबैत अछि; उत्तरक सत्यता अथवा दोष सिद्ध नहि करैत।”

दोसर—“संगणकीय प्रतिबिम्ब: निर्दिष्ट माध्यमक प्रतिकृति उपलब्ध करैत अछि; बाह्य प्रणालिक पूर्णता अथवा अन्तर्वस्तुक सत्यता सिद्ध नहि करैत।”

तेसर—“हैश-मिलान: निर्दिष्ट संगणकीय अंशक समानता अथवा अखण्डताक परीक्षण करैत अछि; लेखक, उद्देश्य, वैधता अथवा अपराध सिद्ध नहि करैत।”

चारिम—“अभिरक्षा-पञ्जी: अभिलेखित हात-बदल, स्थान आ समयक क्रम देखबैत अछि; अपने-आप दोष सिद्ध नहि करैत, आ विसंगति हो तँ पृथक परीक्षण अपेक्षित।”

सेन कहलनि, “राज्यक सभ पंक्ति आब ‘नहि करैत’ सँ भरल अछि।”

मालिनी उत्तर देलीह, “सीमा लिखल रहब दुर्बलता नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि चारि आधार जोड़ि राज्य की कहि सकैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलाह, “जे निर्दिष्ट स्रोतसँ निर्दिष्ट सामग्री विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा माँगल अथवा अधिगृहीत भेल; किछु संगणकीय प्रतिकृतिक अखण्डता परखल जा सकैत अछि; अभिरक्षाक अभिलेखित क्रम उपलब्ध अछि; आ एहि आधारपर अगिला प्रश्न बनाओल जा सकैत अछि। व्यक्ति-विशेषक दोष, ज्ञान, उद्देश्य, स्वामित्व वा नियन्त्रण लेल स्वतंत्र सामग्री आवश्यक रहत।”

पीठक सदस्य पुछलनि, “आ पाँच दृश्य बिन्दु जँ तीन स्रोत-समूह सँ आवि रहल हो?”

“तखन पाँच स्वतंत्र समर्थन नहि कहब।”

“ठीक।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखब आरम्भ कएलनि।

आदित्यक मनमे पुरान उपमान-विवाद याद आयल, मुदा आइ अन्तर स्पष्ट छल। तखन प्रश्न छल—समानता कतेक दूर लऽ जा सकैत अछि। आइ प्रश्न छल—अभिलेखक शब्द अपन मूल स्रोतक सीमा सँ बाहर कतेक दूर नहि जा सकैत।



आदेश पढ़ल गेल। न्यायालय चारि बिन्दु स्पष्ट कएलक।

“एक—आह्वान-पत्रक शब्दक मूल्य ओकर वैधानिक आधार, परिमाण, समय-सीमा, बहिष्करण आ वास्तविक उत्तरक संग पढ़ल जाए।”

“दू—‘पूर्ण प्रतिबिम्ब’ सन पद स्रोत-माध्यम बिना उपयोग नहि हो; पूर्णता माध्यम-सापेक्ष हो सकैत अछि, समय प्रणाली-सापेक्ष नहि।”

“तीन—हैश-मिलान अखण्डता वा समानताक प्राविधिक परीक्षण अछि; अन्तर्वस्तु सत्यता, लेखकत्व, उद्देश्य अथवा दोषक स्वतः प्रमाण नहि।”

“चारि—अभिरक्षा-पञ्जी हात-बदल आ संरक्षणक अभिलेख हो; अस्पष्ट पदक मूल प्रविष्टि नष्ट नहि कएल जाए, बल्कि पृथक व्याख्या आ समर्थन-अभिलेख संग प्रस्तुत हो।”

पीठ अन्तमे जोड़लक, “कुनू पक्ष शब्दक सुधार केँ स्वतः दोष-स्वीकार अथवा स्वतः निर्दोषताक प्रमाण नहि कहत। प्रभाव सामग्री अनुसार देखल जाएत।”

सेन कहलनि, “हमर आपत्ति सुरक्षित।”

महान्यायवादी कहलाह, “राज्य पालन करत।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि। “अधिकारी, अगिला प्रतिवेदन एहि चारि सीमाक अनुसार हो।”

“हँ, माननीय पीठ।”

पीठ उठि गेल।



बाहर गलियारामे संवाददाता सभ फेर घेरि लेलनि। कियो पुछलक, “राज्य जीतल?”

महान्यायवादी उत्तर देलनि, “न्यायालय प्रक्रियात्मक सीमा स्पष्ट कएलक।”

दोसर पुछलक, “प्रतिरक्षा हारल?”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “न्यायालय परीक्षण जारी रखने अछि।”

अनन्या दू उत्तर लिखि लेलनि। ओकरा लग आइक सही समाचार एतबे छल जे दुनू पक्ष विजयक शब्दसँ बचल।

आदित्य भीड़क पाछाँ सँ निकलि गेलाह। कियो हुनका रोकि पुछलक, “सर, एतेक प्रश्नक बाद संतोष अछि?”

ओ रुकलाह नहि। केवल कहलनि, “अभिलेख पढ़।”

सीढ़ी उतरैत हुनका अपन भीतर कोनो विजयक उछाह नहि भेटल। किछु शब्द सुधरल छल, किछु दुर्बल पक्ष खुलल छल, किछु आधार टिकि रहल छल। न्यायालय हुनकर कथा स्वीकार नहि कएने छल; न्यायालय हुनकर पद्धति केँ परीक्षणयोग्य बनौने छल।

हुनका ई अधिक मूल्यवान लगल।



गृह मन्त्रालयमे आदेश पहुँचला पर शिवेश्वर प्रसाद पूरा प्रति पढलनि। एक अधिकारी उत्साहित स्वरमे कहलनि, “सर, राज्यक चारू आधार न्यायालय मानि लेलक।”

मन्त्री तुरते रोकलनि। “ई नहि लिखू।”

अधिकारी चौंकल।

“न्यायालय चारू आधारक उपयोग-सीमा निर्धारित कएलक। ‘मानि लेलक’ लिखब फेर ओही त्रुटि।”

सचिव शब्द बदललनि।

मन्त्री कहलनि, “सारमे ई सेहो रहय—हैश अन्तर्वस्तुक सत्यता नहि सिद्ध करैत; अभिरक्षा दोष नहि सिद्ध करैत; आह्वान-पत्र उत्तरक सत्यता नहि सिद्ध करैत।”

राजनीतिक सलाहकार पुछलनि, “एतेक ‘नहि’ लिखला सँ राज्य दुर्बल नहि देखायत?”

शिवेश्वर प्रसाद उत्तर देलनि, “जे बात न्यायालय कहलक, से दुर्बल नहि। जे हम बढ़ा कऽ कहब, ओ दुर्बल।”

फेर ओ आदित्य लेल कोनो बधाई-सन्देश नहि पठौलनि। केवल सचिव मार्फत लिखौलनि—“आदेशक चारू सीमा अगिला प्रस्तुतीकरणमे लागू रहय।”

आदित्य संदेश पढ़ि मुस्की देलनि। हुनका एही प्रकारक सन्देश उचित लगल।



राति कार्यालय लगभग खाली भऽ गेल। मालिनी एखनहुँ बैठल छलीह। चारू संचिका फेर पीठिका पर छल, मुदा आब प्रत्येकक ऊपर नब पर्ची छल।

“आह्वान-पत्र—माँगक सीमा।”

“प्रतिबिम्ब—माध्यमक सीमा।”

“हैश—समानताक सीमा।”

“अभिरक्षा—हात-बदल अभिलेखक सीमा।”

मालिनी कहलनि, “सर, आइ न्यायालय जे स्वीकारलक, तकर मतलब ई नहि जे हम सही छलहुँ?”

आदित्य खिड़की दिस देखलनि। “न्यायालय हमर सही होएबाक प्रमाणपत्र नहि देलक। ओ कहलक—एहि तरह परखू, एहि तरह कहू।”

“तखन विजय की?”

आदित्य किछु क्षण सोचलनि।

गार्ह एन अरिकेलक माटि याद आयल। खेतक मेड पर पानिक धार केतेक बेर घुमाओल जाए, मुदा धान तखने बचैत अछि, जखन नाप, समय आ धैर्य सही रहय। खेत प्रतिशोध नहि लैत; पद्धति मानैत अछि।

हुनका गंगेश उपाध्यायक स्मृति फेर उठल—शब्द अपन अर्थक सीमा बिना प्रमाण नहि, भ्रमक मार्ग बनि सकैत अछि। अर्थ केँ छोड़ करब नहि, पैघ करब नहि; जतेक अछि, ओतेक।

ओ मालिनी दिस मुडलाह। “विजय जँ किछु अछि, तँ ई जे आब कियो हमर विश्वास पर निर्भर नहि। ओ अभिलेख देखत, क्रम परखत, त्रुटि पकड़त, फेर निर्णय करत।”

मालिनी पुछलीह, “आ जे लोक एहि सभक पाछाँ छथि—हुनका प्रति क्रोध?”

आदित्यक मुख पर कोनो कठोरता नहि छल। “अन्वेषण प्रतिशोध लेल नहि। व्यक्ति बदलि सकैत अछि; पद्धति रहय चाही।”

“जँ अन्तमे आरोप सिद्ध नहि भेल?”

“तखन ओहो परिणाम स्वीकार करब। प्रमाण जे कहत।”

“आ जँ सिद्ध भेल?”

“तखन सेहो प्रमाण जे कहत। हमर क्रोध नहि।”

मालिनी आस्ते सँ चारू पर्ची एक सीधमे कएलनि।

आदित्य अन्तिम बार हैश-सारणी देखलनि, फेर अभिरक्षा-पञ्जी बन्द कएलनि।

राति गहरायल छल। बाहर नगरक उजास स्थिर नहि, टिमटिमा रहल छल; भीतर शब्द सभ अपन-अपन सीमामे स्थिर कएल जा रहल छल।

आदित्य बत्ती बन्द करैत सोचलनि—प्रतिशोधक स्मृति व्यक्ति संग बदलि जाइत अछि; पद्धतिक अनुशासन अभिलेखमे रहि जाइत अछि।

आइक सुनवाईमे कोनो व्यक्ति विजयी नहि छल। परीक्षणक योग्य पद्धति मात्र एक कदम आगाँ बढ़ल छल।

046 शब्दक कसौटीक अध्याय 7

सर्वोच्च न्यायालयक आदेशक प्रमाणित प्रति गृह मन्त्रालय पहुँचैत-पहुँचैत दुपहरिया भऽ गेल छल। मुदा शिवेश्वर प्रसाद ओकर प्रतीक्षा भोरसँ कऽ रहल छलाह।

सचिवालयक भीतर पहिनेसँ एक सार बनि चुकल छल। पहिल पंक्ति छल—“राज्यक संगणकीय आधार न्यायालय द्वारा स्वीकार।”

मन्त्री लाल कलम उठौलनि आ पूरा पंक्ति काटि देलनि।

विधि सचिव नीरज पाठक पुछलनि, “वाक्य बहुते पैघ भऽ गेल छल?”

“पैघ नहि, असत्य दिशा वाला।”

“न्यायालय चारू आधार पर सुनवाई तँ कएलक।”

“सुनवाई कएलक। उपयोग-सीमा निर्धारित कएलक। स्वीकारोक्ति नहि देलक।”

नीरज फेर लिखलनि—“न्यायालय आह्वान-पत्र, संगणकीय प्रतिबिम्ब, हैश-मिलान आ अभिरक्षा-पञ्जीक उपयोग-सीमा स्पष्ट कएलक।”

शिवेश्वर प्रसाद पढ़लनि। “एहि वाक्यमे राज्यक विजय नहि, न्यायालयक आदेश अछि। एतबे रहय।”

पीठिका पर प्रमाणित प्रति राखल गेल। ओकर संग आदित्य झाक छोट टिप्पणी छल—“अगिला प्रस्तुतीकरणमे प्रत्येक पदक स्रोत आ सीमा एके ठाम लिखल जाए।”

मन्त्री टिप्पणी दू बेर पढ़लनि। हुनका बुझाईत छल जे न्यायालय केवल अन्वेषणक सामग्री नहि, राज्यक भाषा सेहो अनुशासित कऽ रहल अछि।



दू बजे बैठक आरम्भ भेल। शिवेश्वर प्रसाद, नीरज पाठक, अतिरिक्त विधि सचिव सुचित्रा राय, आदित्य झा आ मालिनी कर्ण एके पीठिका चारू कात बैसल छलाह।

मन्त्री पहिल प्रश्न रखलनि, “अगिला विधिक रणनीति की बदलत?”

सुचित्रा राय अपन तैयार टिप्पणी खोललीह। “हम सोचैत छी जे आव सभ संगणकीय सामग्रीक एकीकृत कथा बनावी। प्रवेश-अभिलेख, भुगतान-प्रवाह, प्रशासकीय दृश्य-पटल, ग्राहक-पहिचान, कर-कटौती गणना-पुस्तिका—सभ एक शृंखला रूपेँ।”

आदित्य तुरते उत्तर नहि देलनि।

मन्त्री हुनका दिस देखलनि। “अहाँक संकोच?”

“‘एकीकृत कथा’ शब्दसँ नहि, ओकर पद्धतिसँ। जँ पाँच वस्तु तीन स्रोत-समूह सँ आवि रहल हो तँ पाँच स्वतंत्र समर्थनक कथा नहि बने।”

सुचित्रा कहलनि, “हम स्वतंत्र समर्थन नहि लिखब। मुदा न्यायालयकें समग्र चित्र तँ चाही।”

आदित्य उत्तर देलाह, “समग्र चित्र चाही, मुदा चित्रक प्रत्येक रेखाक स्रोत सेहो चाही। आ जे रेखा अनुमान सँ जोड़ल अछि से ठोस रेखा जकाँ नहि देखायल जाए।”

मालिनी अपन दृश्य-पटल पर नव प्रारूप खोललीह। सात स्तम्भ छल—“मूल शब्द”, “स्रोत”, “शाब्दिक अर्थ”, “राज्यक अर्थापन”, “वैकल्पिक अर्थ”, “की सिद्ध नहि करैत अछि”, “न्यायालयमे माँगल सीमित निष्कर्ष।”

नीरज पाठक चश्मा उतारि फेर लगा लेलनि। “सात स्तम्भ? न्यायालयी निवेदन शब्दकोश बनि जाएत।”

मालिनी कहलनि, “जँ एक शब्द पाँच अर्थ खोलैत अछि तँ पाँच अर्थ नुकाएबासँ निवेदन छोट होएत, स्पष्ट नहि।”

शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “पहिल उदाहरण?”

मालिनी लिखलीह—“प्रशासकीय नियन्त्रण।”

कक्ष एकाएक अधिक शान्त भऽ गेल।



“ई पद कतयसँ आयल?” मन्त्री पुछलनि।

मालिनी उत्तर देलीह, “एक जवत् माध्यममे सुरक्षित प्रवेश-संकेत छल। ओकर उपयोगसँ परीक्षण-वातावरणमे एक प्रशासकीय दृश्य-पटल खुलल। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमे एक विश्लेषक ‘प्रशासकीय नियन्त्रणक संकेत’ लिखलक।”

नीरज पुछलनि, “की ओ व्यक्ति दृश्य-पटल चला सकैत छल?”

“निर्दिष्ट सुरक्षित संकेत परीक्षणक समय प्रवेश दैत छल। मुदा ई स्वयं नहि कहैत जे संकेतक वास्तविक उपयोगकर्ता के छल, कतेक समय धरि छल, अथवा सम्पूर्ण व्यवस्था पर नियन्त्रण छल।”

सुचित्रा पुछलीह, “तखन ‘नियन्त्रण’ काटि देब?”

आदित्य कहलाह, “मूल प्रतिवेदन काटब नहि। संशोधित सारमे ओकर अर्थ सीमित करब। मूल शब्द अभिलेखमे रहत, ताकि प्रतिरक्षा देख सकय जे हम की सुधारलहुँ।”

मालिनी नब पंक्ति लिखलीह—“निर्दिष्ट प्रवेश-संकेत द्वारा परीक्षण-समय प्रशासकीय दृश्य-पटल धरि प्रवेश सम्भव भेल; वास्तविक उपयोगकर्ता, अवधि, व्यापक नियन्त्रण वा अपराध सिद्ध नहि।”

शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “राज्यक अर्थापन?”

“ई संकेत आगाँक अन्वेषणक दिशा दैत अछि—ककरा ई संकेत भेटल, कखन उपयोग भेल, बाह्य प्रवेश-अभिलेख की कहैत अछि।”

“न्यायालयमे माँगल निष्कर्ष?”

“केवल एतबे जे निर्दिष्ट प्रवेश-संकेत आ निर्दिष्ट दृश्य-पटल बीच परीक्षणयोग्य सम्बन्ध अछि; व्यक्ति-विशेषक नियन्त्रण अलग प्रमाण माँगत।”

मन्त्री माथ हिलौलनि। “ठीक। आव ‘नियन्त्रण’ समाचार-विज्ञप्तिक शब्द नहि रहत।”

नीरज हलुक मुस्की देलनि। “समाचार-विज्ञप्ति एतय सभसँ कठिन अभिलेख बनैत जा रहल अछि।”

मन्त्री कहलनि, “किएक तँ ओहि मे सभसँ कम स्थान होइत अछि आ सभसँ पैघ शब्द घुसबाक लोभ रहैत अछि।”



दोसर उदाहरण भुगतान-द्वारक अभिलेख छल। पुरान सारमे एक पंक्ति लिखल छल—“लाभ हस्तांतरणक प्रवाह।”

शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “ई कोन स्रोतक शब्द?”

मालिनी उत्तर देलीह, “स्रोतक नहि। विश्लेषकक।”

“स्रोत की कहैत अछि?”

“निर्दिष्ट व्यापारी-संकेतसँ निर्दिष्ट खातासमूह दिस राशि गेल। अभिलेख राशि, समय, सन्दर्भ-संख्या आ स्थिति देखबैत अछि।”

“‘लाभ’ कतयसँ आयल?”

“भुगतानक आवृत्ति आ राशि-पद्धतिक अर्थापन सँ।”

सुचित्रा राय कहलनि, “मुदा यदि ई संचालक समूहक कमाई छल तँ ‘लाभ’ असंगत नहि।”

आदित्य उत्तर देलाह, “यदि। एखन ‘यदि’ स्वयं प्रश्न अछि। भुगतान भेल से एक बात; ओकर विधिक अथवा आर्थिक प्रकृति लाभ छल से दोसर।”

नीरज पाठक पुछलनि, “तखन नया शब्द?”

मालिनी लिखलीह—“राशि-प्रवाह।”

आदित्य जोड़लनि—“आ जहाँ व्यापारी अभिलेख स्वयं ‘निपटान’ कहैत अछि, उद्धरणमे ओही शब्द रहत। राज्य अपन अर्थापन पृथक लिखत।”

मन्त्री पुछलनि, “ई सुधार प्रतिरक्षा राज्यक कथा बदलल कहि सकैत अछि?”

“कहि सकैत अछि,” आदित्य उत्तर देलाह। “आ हम संस्करण-इतिहास देब। परिवर्तन नुकाएब नहि।”

“जँ पुरान शब्द हमरा विरुद्ध जाए?”

“तखन सेहो।”

शिवेश्वर प्रसाद किछु क्षण मौन रहलाह। “राज्यक विश्वसनीयता अनुकूल शब्द बचाबयमे नहि, प्रतिकूल शब्द सुरक्षित रखबामे अछि।”

सुचित्रा अपन टिप्पणीमे ई वाक्य लिखि लेलनि।



तेसर उदाहरण अधिक कठिन छल। मेटायल डाक-संग्रहसँ पुनर्प्राप्त एक सन्देशमे लिखल छल—“हम सँ ई फेर नहि होएत।” प्रारम्भिक टिप्पणीमे एकरा “दोष-स्वीकारक भाषा” कहल गेल छल।

विद्युत्-दीपकक उजास कक्षमे स्थिर छल, मुदा सभक दृष्टि ओ एक वाक्य पर अटकल गेल।

नीरज पुछलनि, “सन्दर्भ?”

मालिनी उत्तर देलीह, “पहिल आ पछिल दू-दू सन्देश उपलब्ध अछि। प्रसंगमे ग्राहक-निकासी विलम्ब, कर्मचारीक उत्तरदायित्व, आ एक आन्तरिक त्रुटि तीनू सम्भावना खुलैत अछि। लेखकक पहिचान सेहो केवल खाता-संकेत धरि निश्चित अछि; वास्तविक लेखकत्व पर स्वतंत्र पुष्टि अपूर्ण अछि।”

सुचित्रा पुछलीह, “तखन ‘दोष-स्वीकार’ किएक लिखल गेल?”

मालिनी आँखि नीचाँ कएलनि। “आरम्भिक पठनमे वाक्य अधिक सीधा लगल। बादक सन्दर्भ पढ़ला पर सीमा खुलल।”

मन्त्री किछु नहि कहलनि।

आदित्य पुछलनि, “मूल सन्देश सुरक्षित?”

“हँ।”

“पुनर्प्राप्ति-पद्धति, हैश, स्रोत-माध्यम?”

“सभ।”

“तखन सार सुधारू—‘स्वयं-सन्दर्भित उत्तरदायित्वक अस्पष्ट कथन’; आ स्पष्ट लिखू जे अपराधक दोष-स्वीकार सिद्ध नहि।”

नीरज कहलनि, “एतेक सावधानीसँ कथन लगभग निरर्थक भऽ जाएत।”

आदित्य उत्तर देलाह, “जँ सन्दर्भ ओकर अर्थ सीमित करैत अछि तँ सीमित अर्थ निरर्थकता नहि। पैघ अर्थ देव भ्रम होएत।”

शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “नव्य न्यायमे शब्दक प्रमाण कतयसँ अवैत अछि?”

आदित्य किछु क्षण सोचलनि। “विश्वसनीय वक्ता, अभिप्राय, वाक्यक सम्बन्ध, सन्दर्भ—सभ प्रश्न उठैत अछि। मुदा एतय हम दर्शनक सूत्र न्यायालय पर थोपब नहि। एतवे सीखि सकैत छी जे वाक्य अकेले अर्थक सम्पूर्ण घर नहि।”

मन्त्री कहलनि, “तखन एहि घरक सभ केवाड़ी खोलि देखू।”

मालिनी पहिल बेर हलुक मुस्की देलीह।



बैठकक बीच एक सचिव भीतर आयल आ समाचार-माध्यम शाखाक प्रारूप देलक। शीर्षक छल—“सर्वोच्च न्यायालयमे राज्यक संगणकीय प्रमाण सुदृढ।”

शिवेश्वर प्रसाद प्रारूप पढ़लनि। “के लिखलक?”

“समाचार-माध्यम प्रकोष्ठ।”

“वापस पठाउ।”

सचिव ठाढ़े रहल। “कोन सुधार?”

“‘सुदृढ’ हटाउ। लिखू—‘न्यायालय संगणकीय सामग्रीक उपयोग-सीमा पर निर्देश देलक; राज्य अनुपालन करैत संशोधित सार तैयार कऽ रहल अछि।’”

“ई अत्यन्त शुष्क लगत।”

“न्यायालयी प्रक्रिया मनोरञ्जन नहि।”

सचिव बाहर चलि गेल।

नीरज पाठक कहलनि, “राजनीतिक दृष्टिसँ विपक्ष कहत जे राज्य पाछाँ हटि रहल अछि।”

मन्त्री उत्तर देलनि, “शब्द घटाएब पाछाँ हटब नहि, जँ पहिल शब्द प्रमाणसँ पैघ छल।”

“आ यदि लोक एकरा दुर्बलता बुझत?”

“न्यायालय लोकमत-सर्वेक्षण सँ प्रमाण नहि तौलत।”

आदित्य चुपचाप सुनैत रहलाह। हुनका लग ई महत्वपूर्ण छल जे मन्त्रालय फेर विजय-भाषा सँ बचि रहल अछि।

मन्त्री हुनका दिस मुड़लनि। “अधिकारी, अहाँ राजनीतिक परिणामक चिन्ता नहि करू। अहाँक काम सामग्रीक सीमा बतायब।”

आदित्य उत्तर देलाह, “हँ।”

“आ जँ सीमा राज्यक दावाक विरुद्ध हो?”

“तखन सेहो।”

“एहि उत्तरक लिखित रूप हम अगिला नोटमे चाहैत छी।”



बैठक पुनः आरम्भ भेल तखन मालिनी “शब्द-पञ्जी”क नव प्रारूप देखौलीह। प्रत्येक विवादित पदक सामने चारि चिह्न छल—स्रोतक मूल पद, राज्यक अनुवाद अथवा रूपान्तरण, अन्वेषकीय अर्थापन, आ विधिक निष्कर्ष।

सुचित्रा राय पुछलीह, “अनुवाद पृथक किएक?”

मालिनी कहलनि, “किछु संगणकीय अभिलेखक क्षेत्र-नाम विदेशी भाषामे अछि। हम देवनागरी रूप अथवा मैथिली अर्थ लिखैत छी। जँ अनुवादमे अर्थ पैघ भऽ जाए तँ मूल स्रोत बदलि जाइत अछि।”

आदित्य एक उदाहरण खोललनि। मूल क्षेत्रक अर्थ छल—“भूमिका।” पुरान सारमे लिखल गेल छल—“अधिकार।”

नीरज पुछलनि, “अन्तर?”

मालिनी उत्तर देलीह, “‘भूमिका’ प्रणालीक नामित श्रेणी हो सकैत अछि। ‘अधिकार’ वास्तविक अनुमति-समूह बुझा सकैत अछि। भूमिका-नाम देखला मात्रसँ सभ अनुमति सिद्ध नहि।”

सुचित्रा कहलनि, “तखन प्रणालीक अनुमति-सूची अलग देखब।”

“हँ। आ जे अनुमति वास्तवमे सक्रिय छल से प्रवेश-अभिलेखसँ जोड़ब।”

“फेर स्रोत-स्वतंत्रता?”

आदित्य कहलाह, “जँ अनुमति-सूची आ प्रवेश-अभिलेख एके सेवा-संगणकक एके मूल तथ्य-संग्रहसँ बनल हो तँ स्वतंत्र स्रोत नहि कहब। रूप अलग हो सकैत अछि, मूल एक।”

मन्त्री पुछलनि, “ई बात पञ्जीमे कतय?”

मालिनी आठम स्तम्भ जोड़लीह—“स्रोत-सम्बन्ध।”

नीरज हँसलनि। “सात सँ आठ भऽ गेल।”

मालिनी उत्तर देलीह, “स्तम्भ बढ़ल; दावा छोट भेल।”

आदित्य कै ई वाक्य पसिन पड़ल।



चारि बजे एक पुरान मन्त्रालयीय टिप्पणी सामने आयल। ओहि मे लिखल छल—“राघव सेठिया वित्तीय नियन्त्रणक केन्द्रीय व्यक्ति।”

शिवेश्वर प्रसाद पंक्ति पढ़ि रुकलनि। “ई निष्कर्ष कोन स्तरक?”

नीरज उत्तर देलनि, “पुरान आन्तरिक टिप्पणी। न्यायालयमे दाखिल नहि भेल।”

“आधार?”

मालिनी अभिलेख खोललीह। “किछु गणना-पुस्तिका, भुगतान-सन्दर्भ आ दू साक्षीक कथनमे हुनकर नाम अथवा संकेत अछि। मुदा ‘केन्द्रीय’ शब्दक पृथक मापदण्ड नहि लिखल।”

मन्त्री आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य कहलाह, “ई पंक्ति न्यायालयी सारमे नहि जाए। स्रोत-विशिष्ट तथ्य अलग जाए—कुन अभिलेखमे नाम, कोन कथनमे की कहल, स्वतंत्र समर्थन कतेक।”

सुचित्रा पुछलीह, “मुदा अन्वेषणक आन्तरिक परिकल्पना तँ होएत।”

“होएत। ओकर नाम ‘परिकल्पना’ रहत। सिद्ध तथ्य नहि।”

“आ यदि एहि परिकल्पना आधार पर आह्वान-पत्र देल गेल?”

“तखन आह्वान-पत्रक वैधानिक आधार आ तखन उपलब्ध सामग्री लिखब। बादक सामग्री ओकर पुरान औचित्य कै पछाति सँ नहि बनाओत।”

नीरज कहलनि, “समय-सीमा सेहो शब्दक सीमा जकाँ।”

“हँ। आइ जे जानैत छी, ओ काल्हिक निर्णयक भीतर चुपचाप नहि घुसाओल जाए।”

मन्त्री कहलनि, “एहि पंक्ति केँ प्रक्रिया-निर्देशमे राखू।”

मालिनी लिखलीह—“प्रत्येक निर्णय अपन समयपर उपलब्ध सामग्रीक आधार पर वर्णित हो; पछाति प्राप्त तथ्य केँ पूर्व निर्णयक तत्कालीन आधार रूपेँ प्रस्तुत नहि कएल जाए।”

शिवेश्वर प्रसाद पंक्ति पढ़ि कहलनि, “ई केवल एहि प्रकरण लेल नहि, सभ अन्वेषण लेल ठीक नियम अछि।”



साँझ धरि प्रारूपक आकार बदलि गेल। पहिने जहाँ चालीस पृष्ठक कथात्मक सार छल, आब बीस पृष्ठक मुख्य निवेदन आ पृथक स्रोत-पञ्जी बनि रहल छल।

नीरज पाठक पुछलनि, “कथा आधा किएक?”

आदित्य उत्तर देलाह, “कथा घटल नहि। अर्थापन स्रोतसँ अलग भेल।”

मालिनी तीन पृथक खण्ड देखौलीह। पहिल—“स्रोत जे कहैत अछि।” दोसर—“राज्यक सीमित अर्थापन।” तेसर—“न्यायालयसँ माँगल प्रश्न।”

सुचित्रा कहलनि, “आ प्रतिकूल तथ्य?”

“प्रत्येक विषयक भीतर। अलग अन्तिम पृष्ठ पर नहि, जहाँ ओ नजरसँ छुटि जाए।”

मन्त्री पुछलनि, “उदाहरण?”

मालिनी भुगतान-विषय खोललीह। “समर्थन: निर्दिष्ट राशि-प्रवाह। प्रतिकूल तथ्य: किछु भुगतानक वैध व्यावसायिक कारण सम्भव; दू खाताक लाभार्थी-पहिचान पूर्ण नहि; एक अवधि लेल अभिलेख उपलब्ध नहि।”

नीरज कहलनि, “ई प्रतिरक्षाक निवेदन जकाँ सुनाइत अछि।”

आदित्य उत्तर देलाह, “प्रतिकूल तथ्य प्रतिरक्षाक सम्पत्ति नहि। जँ राज्यक अभिलेखमे अछि तँ राज्यक दायित्व अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद बिना विलम्ब कहलनि, “रह्य।”

नीरज मौन भऽ गेलाह।

कक्ष बाहर साँझक उजास कम भऽ रहल छल। भीतर एक-एक शब्द अपन पुरान भार छोड़ि नापल जा रहल छल।



बैठक स्थगित होएबाक पहिने सुचित्रा राय एक व्यावहारिक प्रश्न रखलीह। “महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता पहिनेसँ राज्यक प्रतिनिधित्व कऽ रहल छथि। हुनका अगिला पूरक निवेदनमे की चाही?”

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “पहिने ई तय करू जे हम हुनकासँ की माँगब।”

नीरज कहलनि, “न्यायालयक हालक आदेशक अनुपालन पर विधिक मत?”

आदित्य जोड़लनि, “आ शब्द-पञ्जीक न्यायालयी उपयोग पर। कोन भाग मुख्य निवेदनमे, कोन परिशिष्टमे, कोन मुहरबन्द सामग्रीक केवल सूचक रूपमे।”

मालिनी कहलनि, “विशेषाधिकारयुक्त अंशक सार बनबैत समय सेहो शब्दक सीमा चाही। सार मूल गोपनीय सामग्रीक स्थानापन्न नहि बनय।”

सुचित्रा पुछलीह, “तखन काल्हि हुनका पूरक सन्दर्भ-पत्र भेजी?”

शिवेश्वर प्रसाद उत्तर देबाक पहिने प्रमाणित आदेश फेर खोललनि।

“आइ नहि।”

सभ हुनका दिस देखलक।

“किएक?” नीरज पुछलनि।

“किएक तँ हम फेर शीघ्रता करब। राति भर ई प्रारूप रह्य। आदित्य आ मालिनी स्रोत-पञ्जी फेर परखथि। काल्हि जे भेजल जाए, ओहि मे एकहु शब्द एहन नहि हो जे ओकर स्रोतसँ पैघ हो।”

आदित्य कहलाह, “ठीक।”

मन्त्री जोड़लनि, “महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता कें नव प्रतिनिधित्वक निवेदन नहि। ओ पहिनेसँ प्रकरणमे छथि। ई विशिष्ट पूरक प्रश्न रहत—न्यायालयक शब्द-सीमा आदेशक बाद राज्यक अगिला प्रस्तुतीकरण कोना संरचित हो।”

सुचित्रा लिखि लेलनि। अगिला अध्यायक बीज बिना घोषणा कएने अभिलेखमे राखल गेल।



राति नौ बजे आदित्य मन्त्रालयसँ निकललाह। गाड़ी मँगाबयक बदला ओ किछु दूर पएदल चललाह। अक्टूबरक राति दिल्लीमे हलुक शीत उतरि रहल छल।

मन्त्रालयक प्रकाश पाछाँ छूटैत गेल, मुदा आठ स्तम्भक सारणी हुनकर मनमे संग चलैत रहल।

“मूल शब्द।”

“स्रोत।”

“शाब्दिक अर्थ।”

“राज्यक अर्थापन।”

“वैकल्पिक अर्थ।”

“की सिद्ध नहि करैत अछि।”

“न्यायालयमे माँगल सीमित निष्कर्ष।”

“स्रोत-सम्बन्ध।”

हुनका अचानक गार्ह एन अरिकेल याद आयल। बाल्यकालमे धानक बिआ अलग-अलग बोरा मे नहि, छोट-छोट चिह्नित पोटरिमे राखल जाइत छल। हुनकर बाबा कहैत छलाह—बीआक नाम बिसरि गेलहुँ तँ खेतमे फसल उगि जाएत, मुदा अहाँ नहि जानब जे कोन जाति कतय रोपल गेल।

नाम खेत नहि बनबैत, मुदा नामक अनुशासन बिना खेतक ज्ञान बिगड़ि जाइत अछि।

एक बेर वर्षा पहिने आबि गेल छल। गामक किछु लोक जल्दीमे सभ बिआ एके ठाम मिला देलक। हुनकर बाबा नहि मिललनि। “माटि जल्दी करय कहैत नहि,” ओ कहल छलाह। “समय सँ पहिने रोपलहुँ तँ मेहनति बेसी, फल कम।”

आदित्य कें आइ ओ वाक्य नव अर्थमे सुनाइत छल। प्रमाण सेहो जल्दी करय नहि कहैत। अन्वेषक अधीर हो सकैत अछि; अभिलेख नहि।

ओ आस्ते चलैत रहलाह।

हुनका बुझाइत छल जे मन्त्रालयक रणनीति वास्तवमे आइ बदलल नहि, परिपक्व भेल। पहिने लक्ष्य छल सामग्री जोड़ब। फेर स्रोत अलग करब। आब भाषा स्वयं परीक्षणक विषय बनि गेल छल।

गंगेश उपाध्यायक स्मृति मनमे उठल। शब्द केवल ध्वनि नहि; शब्दसँ अर्थक बोध होइत अछि, मुदा बोधक शर्त सभ सेहो होइत अछि। आधुनिक न्यायालयमे ओ शर्त स्रोत, सन्दर्भ, प्रामाणिकता, सीमा आ प्रतिपरीक्षणक अवसर रूपेँ सामने छल।

आदित्य अपनहि सँ कहलनि, “नाम दियौ, मुदा नामक भार नापि कऽ।”



कार्यालय लौटि ओ मालिनी कैँ एखनहुँ काज करैत देखलनि ।

“अहाँ एखन धरि?”

मालिनी दृश्य-पटल सँ आँखि हटौलीह । “तीन पंक्ति अटकने अछि ।”

“कोन?”

“‘सम्बद्ध खाता’, ‘सक्रिय उपयोगकर्ता’, ‘त्यक्त प्रवेश-संकेत’ । तीनू शब्दक स्रोत अलग-अलग ।”

आदित्य आसन खीचि बैसलाह । “एक-एक देखू ।”

पहिल पंक्तिमे भुगतान-द्वार अभिलेख दू खाताकैँ एक व्यापारी-सन्दर्भसँ जोड़ैत छल । मालिनी “सम्बद्ध खाता” लिखने छलीह ।

आदित्य पुछलनि, “सम्बन्ध कोन प्रकारक?”

“एके व्यापारी-सन्दर्भ ।”

“तखन एतबे लिखू । ‘सम्बद्ध’ शब्द दोसरा सम्बन्धक भ्रम देत ।”

ओ लिखलीह—“एके व्यापारी-सन्दर्भक अन्तर्गत अभिलेखित दू खाता ।”

दोसर पंक्तिमे प्रवेश-अभिलेख एक खाता-संकेतक उपयोग देखबैत छल । मालिनी “सक्रिय उपयोगकर्ता” लिखने छलीह ।

आदित्य पुछलनि, “उपयोगकर्ता सिद्ध?”

“खाता-संकेतक उपयोग सिद्ध; व्यक्ति नहि ।”

“तखन ‘सक्रिय खाता-संकेत’ सेहो समय-सीमा संग ।”

मालिनी सुधार कएलनि—“निर्दिष्ट अवधिमे प्रवेश-अभिलेख देखबैत खाता-संकेत ।”

तेसर पंक्ति पुरान सुरक्षित प्रवेश-संकेत सम्बन्धी छल, जे बादमे कार्य नहि कएलक । मालिनी “त्यक्त प्रवेश-संकेत” लिखने छलीह ।

आदित्य पुछलनि, “त्यक्त कोन स्रोत कहैत अछि?”

“कोनो नहि । बादक परीक्षणमे कार्य नहि कएल ।”

“तखन ‘त्यक्त’ हटाउ । कारण कालबाह्य हो सकैत अछि, बदलल हो सकैत अछि, निरस्त हो सकैत अछि, अथवा सेवा-परिवर्तन । जे नहि जानैत छी से शब्दसँ नहि भरू ।”

मालिनी लिखलीह—“पुनःपरीक्षणक समय अप्रचालित प्रवेश-संकेत; अप्रचालनक कारण अनिश्चित ।”

ओ पीछे हटि तीनू पंक्ति देखलीह । “सभ छोट भऽ गेल ।”

आदित्य कहलाह, “छोट नहि । ठीक आकारक ।”



राति ग्यारह बजे स्रोत-पञ्जीक अन्तिम संस्करण तैयार भेल । मालिनी ओकर ऊपर संस्करण-क्रमांक आ समय लिखलीह । पुरान संस्करण हटाओल नहि गेल; पृथक सुरक्षित रहल ।

आदित्य पुछलनि, “परिवर्तन-सूची?”

“एतय ।”

ओ पढलनि—“‘नियन्त्रण’ सीमित; ‘लाभ’ हटायल; ‘दोष-स्वीकार’ पुनर्वर्गीकृत; ‘अधिकार’क बदला ‘भूमिका’; ‘केन्द्रीय व्यक्ति’ परिकल्पना खण्डमे; ‘त्यक्त’क बदला ‘अप्रचालित—कारण अनिश्चित।’”

आदित्य कहलाह, “एक पंक्ति आउ जोड़—कुन परिवर्तन राज्यक दावाकेँ दुर्बल करैत अछि।”

मालिनी चौकलीह। “ई अलग किएक?”

“ताकि काल्हि कियो केवल अनुकूल सुधार चुनि नहि ले।”

ओ दू पंक्ति चिह्नित कएलनि—भुगतानक आर्थिक प्रकृति अनिश्चित; वास्तविक उपयोगकर्ता अप्रमाणित।

आदित्य कहलाह, “आ प्रतिकूल सामग्रीक सूची मुख्य पृष्ठसँ जोड़।”

“जोड़ि देल।”

किछु क्षण दुनू चुप रहल।

मालिनी पुछलीह, “सर, एतेक सीमा जोड़लापर की अन्वेषणक कथा टूटि नहि जाएत?”

आदित्य खिड़की बाहर देखलनि। “जँ सीमा लिखला मात्रसँ कथा टूटैत अछि, तखन कथा पहिनेसँ दुर्बल छल।”

“आ जँ टिकैत अछि?”

“तखन ओकरा विशेषणक सहारा नहि चाही।”

मालिनी संचिका बन्द कएलनि।



गार्ह एन अरिकेलक स्मृति फेर आदित्यक भीतर आयल। माटि हाथमे लैत हुनकर बाबा ओकर रंग देखैत छलाह, गन्ध सूँघैत छलाह, अँगुरी सँ भुरभुरापन परखैत छलाह। एक नजरमे “उर्वर” कहि देब हुनका पसिन नहि छल।

“माटि केँ नाम देबासँ पहिने माटि सुनू,” ओ कहैत छलाह।

आदित्य केँ लगल, अभिलेखो ओहिना अछि। ओकरा अपन शब्द थोपबासँ पहिने ओकर स्रोत, मौन, सीमा आ विरोध सुनब पडैत अछि।

मन्त्रालय आइ रणनीति बदलने छल—कठोर शब्दसँ कोमल शब्द दिस नहि, बल्कि अनियन्त्रित शब्दसँ परीक्षणयोग्य शब्द दिस।

ओ अन्तिम प्रारूपक पहिल पृष्ठ पर लिखलनि—“राज्यक प्रस्तुतीकरणक प्रत्येक निष्कर्ष अपन स्रोतसँ पैघ नहि हो।”

मालिनी पढ़ि पुछलीह, “ई शीर्ष नियम?”

“हँ।”

“काल्हि महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ भेजब?”

आदित्य घड़ी देखलनि। “भोरमे एक बेर फेर पढब। धैर्य सेहो प्रमाण-अनुशासनक भाग अछि।”

ओ संचिका मुहरबन्द नहि कएलनि; ई गोपनीय श्रेणी भीतर सुरक्षित कार्य-संचिका छल। पहुँच-पञ्जीमे समय लिखि दुनू बाहर निकलल।

राति बहुते गहरायल छल।

मन्त्रालयक भवन दूर उजासमे ठाढ़ छल, मुदा आदित्यक मन गामक अन्हार खेतमे छल—जतय माटि उत्तर देवाक लेल हडबडी नहि करैत, आ किसानक पहिल गुण धैर्य होइत अछि।

काल्हि नव पूरक विधिक प्रश्न भेजल जाएत। आइ केवल शब्द सभ अपन-अपन सीमा धरि लौटि आयल छल।

047 शब्दक कसौटीक अध्याय 8

भोरक पहिल उजास मन्त्रालयक ऊँच भवनक काँच पर पड़ैत छल, मुदा विधिक कोठली भीतर रातिक काज एखन समाप्त नहि भेल छल। आदित्य झा आ मालिनी कर्ण स्रोत-पञ्जीक अन्तिम संस्करण फेर पढ़ि रहल छलाह। काल्हि धरि आठ स्तम्भ छल; आइ ओकर सामने एक नव पातल पृष्ठ राखल गेल छल—“शब्द-सीमा पूरक सन्दर्भपत्र।”

विधि सचिव सुचित्रा राय भीतर अयलनि। हुनकर हाथमे राति बनल तीन प्रति छल।

“महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयसँ सात बजे समय भेटल अछि,” ओ कहलनि। “पटेबासँ पहिने अन्तिम पाठ।”

आदित्य घड़ी दिस नहि देखलनि। “पहिने ई देखू जे प्रश्न सभ अपन स्रोतसँ पैघ तँ नहि।”

मालिनी पहिल पृष्ठ पढ़लनि—“राज्यक पूर्व प्रस्तुतीकरणमे प्रयुक्त विवादित पदक न्यायिक उपयोगक सीमा, संशोधन-पद्धति, अनुवादक पारदर्शिता आ स्रोत-सापेक्ष अर्थापन सम्बन्धी पूरक विधिक मत।”

सुचित्रा पुछलनि, “बहुते लम्बा शीर्षक?”

आदित्य कहलाह, “शीर्षक लम्बा रह्य, दावा छोट रह्य।”

मालिनी हलुक मुस्की देलनि।

पहिल प्रश्न छल—“जँ मूल संगणकीय अभिलेखक क्षेत्र-नाम, संक्षिप्त पद वा विदेशी भाषाक शब्दक मैथिली अथवा विधिक रूपान्तरण कएल जाए, तँ मूल पद, रूपान्तरण आ राज्यक अर्थापन केँ कोना पृथक देखाओल जाए?”

दोसर—“जँ राज्य पूर्वक कोनो व्यापक पद केँ बादमे सीमित करैत अछि, तँ संशोधन एहन रीति सँ कोना अभिलेखित हो जे सुधार स्पष्ट रह्य, मुदा सुधार केँ स्वतः मिथ्या प्रस्तुतीकरणक स्वीकारोक्ति नहि मानल जाए?”

तेसर—“मुहरबन्द वा विशेषाधिकार-विवादित सामग्रीक खुला सार बनबैत समय कोन सीमा अपनाओल जाए, जाहिसँ सार मूल सामग्रीक स्थानापन्न नहि बनय?”

चारिम—“न्यायालयसँ एहन कोन सीमित प्रक्रियात्मक दिशा माँगल जाए जाहिसँ आगामी निवेदनमे मूल स्रोत, राज्यक अर्थापन, वैकल्पिक अर्थ आ माँगल निष्कर्षक स्तर स्पष्ट रह्य?”

सुचित्रा पाँचम प्रश्नक पृष्ठ खोललनि।

“ई रातिमे जोड़ल गेल?”

मालिनी उत्तर देलनि, “हँ। ‘संशोधन-पञ्जीमे राज्यक दावाकेँ दुर्बल करयवला परिवर्तन सेहो समान रूपेँ चिन्हित रह्य कि नहि?’”

आदित्य कहलाह, “ई प्रश्न नहि, हमर प्रस्ताव अछि। मुदा विधिक मत चाही—कतेक भाग न्यायालयी अभिलेखमे जाए, कतेक आन्तरिक कार्य-पथमे रह्य।”

सुचित्रा एक शब्द पर रुकलनि—“दुर्बल।”

आदित्य पुछलनि, “की?”

“ई स्वयं मूल्याङ्कन अछि। कदाचित् ‘राज्यक पूर्व अर्थापनक भार घटबयवला’ लिखी?”

मालिनी तुरन्त सुधार कएलनि।

आदित्य हुनका देखलनि। “एहि अध्यायक काज आरम्भ भऽ गेल।”



सात बजि दस मिनट पर सन्दर्भपत्र महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धरक कार्यालयमे पहुँचि गेल। ई प्रतिनिधित्वक नब आग्रह नहि छल। दुनू पहिनेसँ लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे राज्यक ओरसँ उपस्थित छलाह। पत्रक पहिल अनुच्छेदँ एहि निरन्तरता केँ स्पष्ट कएलक।

देवव्रत सिन्हा अपन पुस्तकालय-कोठलीमे पत्र पढ़ैत छलाह। खिड़कीक कात भोरक उजास बढ़ि रहल छल। मृणाल धर पृष्ठ सभ अलग-अलग रखि प्रश्नक क्रम देखलनि।

“एहि बेर राज्य प्रमाणक संख्या नहि, वाक्यक व्याप्ति पठौने अछि,” मृणाल कहलनि।

देवव्रत उत्तर देलनि, “आ व्याप्ति न्यायालयमे संख्या सँ कठिन होइत अछि। एक शब्द पाँच पृष्ठक सावधानी नष्ट कऽ सकैत अछि।”

मृणाल पहिल प्रश्न पर औंठा रखलनि। “मूल पद, रूपान्तरण, अर्थापन। तीनू अलग। मुदा न्यायालय शब्दकोश प्रमाणित करय, एहन निवेदन नहि बनय।”

“सही। हम प्रक्रियात्मक दिशा माँगब, शब्दक शाश्वत अर्थ नहि।”

“किएक?”

“कारण एक्के पद अलग प्रणालीमे अलग अधिकार दे सकैत अछि। ‘भूमिका’ कतहु केवल नाम, कतहु अनुमति-समूह, कतहु दृश्य-पटल पहुँचक श्रेणी। न्यायालयसँ ‘भूमिका’क एक सार्वभौम अर्थ माँगब फेर ओही त्रुटिक दोसर रूप होयत।”

मृणाल अगिला पृष्ठ पलटलनि। “तखन हमर पहिल मत—विवादित पदक संग स्रोत-विशिष्ट वर्णन। जहाँ अर्थ विवादित, ओतय मूल पद सुरक्षित, रूपान्तरण चिन्हित, आ अर्थापन पृथक।”

देवव्रत कहलनि, “आ जँ मूल पद विदेशी भाषा वा संगणकीय संकेत हो?”

“मूल प्रतिरूप परिशिष्टमे; न्यायालयी पाठमे पठनीय रूप, मुदा ई स्पष्ट जे ओ रूपान्तरण अछि।”

देवव्रत एक पंक्ति लिखलनि—“रूपान्तरण स्रोत नहि; स्रोत दिस पहुँचबाक सेतु मात्र।”

मृणाल पढ़ि सहमति देलनि।

दोसर प्रश्न पर दुनू किछु क्षण मौन रहलाह।

“राज्यक पूर्व शब्द सुधारल जाए,” देवव्रत कहलनि, “प्रतिरक्षा स्वभावतः कहत जे पहिल शब्द अनुचित छल।”

“जतय अनुचित छल, ओ कहबाक अधिकार हुनका अछि।”

“मुदा सुधारक अर्थ ‘जानि-बुझि मिथ्या’ नहि, जँ तक ओहि मानसिक अवस्थाक पृथक आधार नहि।”

मृणाल कहलनि, “एहि भेद केँ हम अपने उदाहरणसँ स्पष्ट करब। ‘नियन्त्रण’ सँ ‘निर्दिष्ट प्रवेश-सुविधा’ दिस संशोधन—ई व्याप्ति घटेनाइ अछि। एतयसँ ई सिद्ध नहि जे पहिल लेखक छल करबाक उद्देश्य रखैत छल।”

“आ जँ पृष्ठभूमि देखबैत अछि जे चेतावनीक बादो व्यापक शब्द जानि-बुझि राखल गेल?”

“तखन स्थिति अलग। मुदा ओ निष्कर्ष चेतावनी, समय-क्रम, लेखकक ज्ञान आ संशोधन-अस्वीकार सन पृथक सामग्री पर आधारित होयत; केवल शब्द बदललापर नहि।”

देवव्रत कलम रोकलनि। “ई अगिला सुनवाई लेल प्रश्न खोलत—शंका, आरोप, संकेत आ सिद्ध तथ्यक सीमा।”

मृणाल कहलनि, “पहिने 047 पूरा करू।”

दुनू हलुक हँसलाह, फेर फेर गंभीर भऽ गेलाह।



नौ बजे संयुक्त विचार-बैठक आरम्भ भेल। आदित्य, मालिनी, सुचित्रा राय, देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर पीठिका चारू कात बैसल छलाह। गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसादक निर्देश छल—“पहिने विधिक अधिकारी मत बनौथ; मन्त्रालय ओकरा पढत।”

देवव्रत सन्दर्भपत्र उठौलनि। “राज्यक पहिल प्रश्नक उत्तर हम चारि नियममे देब चाहैत छी।”

मालिनी लेखनी तैयार कएलनि।

“एक—मूल पद सुरक्षित रहय।”

“दू—रूपान्तरण वा अनुवाद स्पष्ट रूपेँ चिन्हित रहय।”

“तीन—राज्यक अर्थापन अलग पंक्तिमे रहय।”

“चारि—जहाँ दोसर युक्तिसंगत अर्थ सम्भव, ओकरा नुकाओल नहि जाए।”

आदित्य पुछलनि, “न्यायालयक मुख्य निवेदनमे सभ चारि?”

मृणाल उत्तर देलनि, “सभ विवादित पद लेल आवश्यक सीमा धरि। प्रत्येक सामान्य शब्द लेल विशाल सारणी नहि। नहि तँ भाषा-अनुशासन स्वयं अभिलेखक भार बनि जाएत।”

सुचित्रा कहलनि, “कसौटी?”

“जतय पद बदलला सँ स्वामित्व, नियन्त्रण, अभिप्राय, सहभागिता, लाभ, दोष अथवा न्यायिक राहतक अर्थ बदलि सकैत अछि।”

मालिनी लिखलनि।

आदित्य पाँचम बिन्दु जोड़लनि—“आ जतय पद स्रोतक वास्तविक क्षेत्रसँ पैघ हो।”

देवव्रत कहलनि, “ठीक। मुदा ‘पैघ’क निर्णय कियो करएत?”

आदित्य उत्तर देलाह, “पहिने राज्य स्वयं। प्रतिरक्षा चुनौती देत। अन्ततः न्यायालय आवश्यक सीमा तय करत।”

“अर्थात् पञ्जी राज्यक सत्य-पत्र नहि, परीक्षणक साधन।”

“हँ।”

मृणाल मालिनी दिस देखलनि। “ई पंक्ति लिखू। बादमे कियो पञ्जी केँ स्वयं प्रमाण नहि कहय।”

मालिनी लिखलनि—“शब्द-पञ्जी प्रमाणक स्थानापन्न नहि; अभिलेखित सामग्रीक प्रस्तुति आ चुनौतीक अनुशासन मात्र।”



बैठक दोसर प्रश्न पर पहुँचल। सुचित्रा रातिक परिवर्तन-सूची खोललनि।

“‘नियन्त्रण’ सीमित। ‘लाभ’ हटायल। ‘दोष-स्वीकार’ पुनर्वर्गीकृत। ‘अधिकार’क बदला ‘भूमिका’। ‘केन्द्रीय व्यक्ति’ परिकल्पना खण्डमे। ‘त्यक्त’क बदला ‘अप्रचालित—कारण अनिश्चित।’”

देवव्रत कहलनि, “एहि सूचीमे कारण चाही।”

मालिनी पुछलनि, “प्रत्येक शब्दक?”

“जतय न्यायालय वा प्रतिपक्ष पहिने व्यापक रूप देख चुकल अछि, ओतय हँ। ‘सुधारल’ लिखि देब पर्याप्त नहि। की बदलल, किएक बदलल, परिवर्तनक प्रमाण-मूल्य पर प्रभाव की—तीनू।”

आदित्य कहलनि, “प्रभावक पंक्ति कठिन होयत।”

“होयत। एहि कारण उपयोगी।”

मृणाल एक उदाहरण बनौलनि—“‘नियन्त्रण’ शब्दक बदला ‘निर्दिष्ट प्रवेश-सुविधा’—कारण: उपलब्ध अभिलेख प्रवेश देखबैत अछि, सम्पूर्ण अधिकार-समूह नहि। प्रभाव: नियन्त्रण सम्बन्धी राज्यक पूर्व अर्थापनक भार घटैत अछि; प्रवेशक तथ्य, जँ अन्यथा प्रामाणिक, अक्षुण्ण रहैत अछि।”

कोठलीमे मौन पसरल।

मालिनी कहलनि, “एहि पंक्तिमे राज्य अपन दावाकें स्वयं घटा रहल अछि।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “जँ स्रोत ओतबे कहैत अछि तँ राज्य घटा नहि रहल; अपन आकार ठीक करैत अछि।”

आदित्यक मनमे गार्ह एन अरिकेलक माटि याद आयल—खेतक मेड जतेक, खेत ओतबे। पड़ोसीक माटि अपन कहि देलासँ खेत पैघ नहि होइत।

ओ कहलनि, “रहय।”

सुचित्रा पुछलनि, “संशोधनक पुरान संस्करण सभ?”

मृणाल उत्तर देलनि, “नष्ट नहि। संस्करण-पञ्जी सुरक्षित। न्यायालयमे प्रासंगिक संस्करण मात्र, मुदा प्रतिरक्षा कें चुनौती लेल आवश्यक इतिहास उपलब्ध रहय, गोपनीयता आ विशेषाधिकारक सीमा भीतर।”

देवव्रत जोड़लनि, “सुधारक इतिहास नुकाओल गेल तँ सुधार विश्वसनीयता नहि, शंका उत्पन्न करत।”



एहि समय नगरक दोसर छोर पर विद्यानंद मिश्र अपन कक्षमे एक पत्र पढ़ि रहल छलाह। पत्र राघव सेठियाक व्यवसायिक प्रतिनिधि समरजीत मेहताक कार्यालयसँ आयल छल। भाषा विनम्र छल, आशय कठोर—बकाया पेशागत पारिश्रमिकक एक भाग “अगिला रणनीतिक निर्णय” धरि रोकल जाएत।

अद्वैत सामने बैसल छल। ओकर मुख पर चिन्ता स्पष्ट छल।

“महोदय, ई सीधा चाप अछि?”

विद्यानंद पत्र फेर पढ़लनि। “एखन एतबे सिद्ध जे भुगतान रोकल गेल अछि आ ओकर समय रणनीतिक निर्णयसँ जोड़ल गेल। ‘चाप’ उद्देश्यक निष्कर्ष अछि। पत्रक शब्द जे कहैत अछि, ओतबे कहू।”

अद्वैत किछु क्षण हुनका देखैत रहल। “अहाँ एखनहुँ शब्द नापि रहल छी?”

“विशेषतः एखन।”

पीठिका कोनमे कक्षक लेखा-पञ्जी खुलल छल। दू कनिष्ठक मासिक देयक, अभिलेख-सहायकक पारिश्रमिक, पुस्तकालयक नवीकरण, आ घरक अगिला चिकित्सकीय परीक्षणक अग्रिम राशि—सभ तिथि एके सप्ताहमे आवि रहल छल।

विद्यानंद पञ्जी बन्द कएलनि।

अद्वैत पुछलनि, “समरजीतजी कें कहू जे भुगतान बिना हम आगाँ नहि बढ़ब?”

“हम विधिक सेवा रोकबाक धमकी पारिश्रमिक वसूलबाक औजार नहि बनायब। देयकक औपचारिक स्मरणपत्र भेजू। समय, राशि, कार्य-विवरण—बस।”

“मुदा ओ सभ अहाँक पेशागत संयमक लाभ उठा रहल छथि।”

विद्यानंद चश्मा उतारलनि। “संयम जँ लाभ उठेबाक वस्तु बनि जाए, ताहियो संयमक मूल्य कम नहि होइत।”

ओहि क्षण चलदूरभाष कम्पित भेल। शैलजाक सन्देश छल—“अगिला परीक्षणक तिथि सोमदिन निश्चित भेल। अग्रिम राशि आइ साँझ धरि देबाक अछि। घरक संचयमे जतेक अछि, ओतयसँ आधा भऽ जाएत। चिन्ता नहि करू; हमरा केवल समय पर बताउ।”

विद्यानंद सन्देश पढ़ि आँखि बन्द कएलनि।

अद्वैत मुख फेरि लेल, मानो ओ निजता देब चाहैत हो।

किछु क्षण बाद विद्यानंद कहलनि, “देयक-सूची फेर खोलू।”

अद्वैत खोललक।

“पहिने कक्षक तीनू कर्मचारीक भुगतान।”

“आ घर?”

“घर हम देखब।”

“महोदय—”

“अद्वैत।”

स्वर कठोर नहि छल, मुदा वाक्य पूर्ण छल।

अद्वैत चुप भऽ गेल।

विद्यानंद अपन मनमे पहिल बेर स्वीकार कएलनि जे संकट केवल सिद्धान्तक परीक्षा नहि रहल। ओ संख्या बनि चुकल छल। मुदा संख्या सेहो हुनकर न्यायालयी वाक्यक मालिक नहि बनत।



दस बजि पैतालीस मिनट पर समरजीत मेहता स्वयं कक्षमे पहुँचल। हाथमे समाचार-माध्यम लेल बनल एक प्रारूप छल।

“मिश्रजी, आइ राज्य महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ फेर पूरक पत्र पठौलक। हमरा ई वक्तव्य तत्काल चाही।”

विद्यानंद प्रारूप पढ़लनि। पहिल पंक्ति छल—“राज्य अपन पूर्व मिथ्या प्रस्तुतीकरण स्वीकार कऽ चुकल अछि।”

ओ पृष्ठ पीठिका पर रखलनि।

“ई हम अनुमोदित नहि करब।”

समरजीत आसन पर पाछाँ झुकल। “किएक? ओ सभ अपन शब्द बदलि रहल अछि।”

“शब्द बदलनाइ तथ्य अछि। ‘मिथ्या’ कहबाक लेल अशुद्धताक संग ज्ञान अथवा जानि-बुझि कएल प्रस्तुतीकरणक पृथक आधार चाही।”

“अहाँक सभ उत्तर राज्यक पक्षमे किएक समाप्त होइत अछि?”

“ई उत्तर राज्यक पक्षमे नहि। ई हमर पक्षक वाक्यक सीमा अछि।”

समरजीत दोसर पृष्ठ खोललक। “तखन लिखू—राज्यक प्रस्तुति अविश्वसनीय अछि।”

“कुन भाग? कोन कारण?”

“सभ।”

“सभ नहि।”

“अहाँ बुझैत छी पारिश्रमिक रोकल गेल अछि?”

विद्यानंद ओकर आँखि दिस देखलनि।

“हँ।”

“आ घरक परिस्थिति?”

विद्यानंदक मुख तनिक कड़ा भेल। “हमर घर अहाँक तर्कक विषय नहि।”

समरजीत तुरन्त कहल, “हम केवल कहि रहल छी जे व्यावहारिकता सेहो किछु होइत अछि।”

“व्यावहारिकता पेशागत असत्यक दोसर नाम नहि।”

“असत्य?”

“जँ हमरा ज्ञात अछि जे ‘जानि-बुझि मिथ्या’क आधार एखन नहि, तखन ओ शब्द कहब असत्यक जोखिम होयत।”

समरजीत पृष्ठ समेटलक। “राघवजी दोसर वरिष्ठ अधिवक्तासँ सार्वजनिक वक्तव्य लेल परामर्श लेताह।”

“लेथि।”

“आ मुख्य सुनवाई?”

“जतय तक कार्यादेश वैध रूपँ समाप्त नहि, हम अपन कर्तव्य करब। समाप्त भऽ जाए तँ अभिलेख व्यवस्थित रूपँ हस्तांतरित करब।”

“एतेक सहज?”

विद्यानंद कहलनि, “सहज नहि। स्पष्ट।”

समरजीत उठि गेल।

केवाड़ी बन्द भेलाक बाद विद्यानंदक हाथ तनिक काँपल। ओ ओकरा पीठिका पर राखि स्थिर कएलनि।

अद्वैत आस्ते कहलनि, “महोदय, एहि बेर मूल्य अधिक अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “गरिमा प्रायः बहुमूल्य शब्द नहि; ओकर मूल्य मौनमे चुकाबय पड़ैत अछि—जखन एक लाभकारी वाक्य कहि सकैत छी, मुदा आधार नहि अछि।”



मन्त्रालयक संयुक्त बैठकमे तेसर प्रश्न खुलल छल—मुहरबन्द वा विशेषाधिकार-विवादित सामग्रीक खुला सार।

मृणाल धर कहलनि, “एतय सभसँ पैघ जोखिम अछि—सार बनबैत समय मूलक सीमा टूटि जाए।”

मालिनी पुछलनि, “उदाहरण?”

“मानू मूल सामग्री केवल ई देखबैत अछि जे अमुक तिथिक विधिक परामर्श भेल। खुला सार लिखि देलक—‘जोखिमक जानकारीक बाद संरचना बदलल गेल।’ ई सार नहि, दू पृथक तथ्य जोड़ि बनाओल अर्थापन भऽ गेल।”

आदित्य कहलनि, “तखन खुला सारमे स्रोतक अस्तित्व, तिथि, प्रकृति आ न्यायालयक उपयोगक सीमा—जतेक बिना गोपनीय अन्तर्वस्तु खोलने सम्भव।”

देवव्रत जोड़लनि, “आ जहाँ सार बनबेनाइए मूल विशेषाधिकारक अर्थ खोलि देत, ओतय खुला सारक बदला केवल सूचक विवरण।”

सुचित्रा लिखलनि—“सार मूलक विकल्प नहि; गोपनीयता आ प्रतिपक्षीय निष्पक्षताक बीच न्यूनतम आवश्यक सूचना।”

देवव्रत पंक्ति पढ़ि कहलनि, “‘न्यूनतम’ शब्दो सावधानीसँ। कखनो न्यायालय पर्याप्त सूचना चाहत, केवल न्यूनतम नहि। लिखू—‘जतेक न्यायिक परीक्षण लेल आवश्यक, ओतबे; मूल गोपनीय अन्तर्वस्तु अनावश्यक रूपँ नहि।’”

सुचित्रा सुधार कएलनि।

आदित्य देखैत रहलाह। शब्दक कसौटी केवल आरोपक भाषा नहि, सावधानीक भाषा सेहो परखि रहल छल। ‘न्यूनतम’ सेहो कखनो अपर्याप्त हो सकैत अछि।



चारिम प्रश्न पर देवव्रत सिन्हा स्पष्ट छलाह।

“हम न्यायालयसँ एहन आदेश नहि माँगब जे सभ भविष्यक निवेदन लेल स्थायी शब्दकोश बना दे। प्रकरण-विशिष्ट प्रक्रियात्मक दिशा पर्याप्त।”

मृणाल पुछलनि, “रूप?”

देवव्रत एक पृष्ठ आगाँ सरकौलनि।

“प्रथम—जे विवादित पद निष्कर्षक भार बदलि सकैत अछि, ओकर स्रोत-सन्दर्भ संग उपयोग।”

“द्वितीय—जहाँ राज्यक वर्तमान अर्थापन पूर्वक प्रस्तुतीकरणसँ सीमित अथवा भिन्न, संशोधन स्पष्ट।”

“तृतीय—संशोधनक कारण आ प्रमाण-मूल्य पर प्रभाव, जतय प्रासंगिक।”

“चतुर्थ—रूपान्तरण वा अनुवादक स्थिति स्पष्ट।”

“पञ्चम—मुहरबन्द अथवा विशेषाधिकार-विवादित सामग्रीक खुला सार केवल न्यायिक आवश्यकताक सीमा भीतर।”

“षष्ठ—ई पूरा अनुशासन प्रतिरक्षाक अधिकार घटेबाक साधन नहि; चुनौती खुला रहत।”

आदित्य पुछलनि, “प्रतिरक्षाक प्रस्तुतीकरण पर सेहो समान अनुशासन?”

मृणाल उत्तर देलनि, “न्यायालय स्वभावतः दुनू पक्षक शब्द परखत। मुदा राज्य अपन पूरक निवेदनमे प्रतिरक्षा लेल आदेश माँगि नैतिक समानता देखाबयक प्रयास नहि करय। पहिने अपन प्रस्तुति अनुशासित करू।”

देवव्रत कहलनि, “सही। राज्यक दायित्व राज्यक वाक्य सँ आरम्भ हो।”

मालिनी चुपचाप ई पंक्ति लिखि लेलनि।



दुपहरक बाद महान्यायवादीक कार्यालयसँ एक संक्षिप्त प्रारूप विद्यानंद मिश्र केँ सेवा-पत्रक रूपमे पहुँचल। ई एखन दाखिल नहि भेल छल; प्रकरणक प्रक्रियागत निष्पक्षता अनुसार प्रतिपक्षक पूर्व सेवा लेल भेजल गेल छल।

विद्यानंद पहिल पृष्ठ पढ़िते अद्वैत केँ बजौलनि।

“एतय देखू—‘संशोधनक कारण आ प्रभाव’।”

अद्वैत पढ़लक। “ई उपयोगी अछि। हम सभ पूर्वक व्यापक शब्दक सूची बनाबी?”

“हँ। मुदा तीन श्रेणीमे।”

“कोन?”

“एक—स्रोतसँ स्पष्ट रूपँ पैघ शब्द। दू—एहन शब्द जकर एकसँ अधिक युक्तिसंगत अर्थ। तीन—केवल शैलीगत भिन्नता, जकर प्रमाण-मूल्य पर प्रभाव नहि।”

अद्वैत पुछलक, “तेसर श्रेणी किएक?”

“जाहिसँ हम प्रत्येक शब्द पर कृत्रिम विवाद नहि बनाबी। न्यायालय देखत जे हम कतेक उचित आपत्ति उठा रहल छी।”

“आ राज्यक सुधार केँ स्वीकारोक्ति नहि कहब?”

“जतय स्वीकारोक्ति अछि, ओतय कहब। जतय केवल संशोधन अछि, ओतय संशोधन।”

अद्वैत नोट लिखलक।

विद्यानंद फेर कहलनि, “आ एक प्रस्ताव—ई प्रक्रियात्मक अनुशासन केवल राज्यक नहि, हमर निवेदन पर सेहो लागू मानू।”

अद्वैत चौकल। “हम स्वयं?”

“हँ। जँ हम राज्यसँ कहैत छी जे ‘नियन्त्रण’ शब्द स्रोतसँ पैघ नहि हो, तँ हम ‘ध्वस्त’, ‘मिथ्या’, ‘षड्यन्त्र’ सन शब्द बिना आधार नहि बाजब।”

“ग्राहक पसिन करथि?”

“पेशागत कसौटी ग्राहकक पसिन पर निर्भर नहि।”

अद्वैत मुस्की देबाक प्रयास कएलक। “आ पारिश्रमिक?”

विद्यानंद सेहो क्षीण मुस्की देलनि। “ओ अलग प्रकरण अछि।”



दुपहर तीन बजे शैलजाक दूरभाष आयल।

विद्यानंद कक्ष छोड़ि ओसाराक अन्त दिस गेलाह, जतय खिड़कीसँ नीचाँ वृक्ष सभ देखाइत छल।

“अग्रिम राशि देलहुँ?” शैलजा पुछलनि।

“एखन नहि। साँझ धरि देब।”

“कक्षमे समस्या अछि?”

विद्यानंद मौन रहलाह।

शैलजा फेर पुछलनि, “कतेक?”

“ई प्रश्न तोहर नहि।”

“घरक व्यय हमर प्रश्न नहि?”

विद्यानंद आँखि मुनि लेलनि।

“समरजीत भुगतान रोकने अछि,” ओ अन्ततः कहलनि। “किछु समय लेल।”

“आ कारण?”

“ओ सभ अधिक तीख सार्वजनिक भाषा चाहैत छथि।”

“अहाँ?”

“जाहि बातक आधार नहि, से नहि कहब।”

ओहि पारि किछु क्षण मौन रहल।

शैलजा कहलनि, “तखन परीक्षणक तिथि एक सप्ताह पाछाँ करि देब।”

“नहि।”

“किएक नहि? रोग एक सप्ताहमे संसार नहि बदलत।”

“चिकित्सकक तिथि कारणसँ देल गेल अछि।”

“आ अहाँक कक्षक लोक?”

“हुनकर देयक समय पर देब।”

शैलजा हलुक हँसलनि। “अहाँ सभकँ समय पर देब, अपने कँ छोड़ि।”

विद्यानंद किछु नहि कहलनि।

शैलजा फेर बजलनि, “सुनू। घरक संकट कँ न्यायालयक वाक्यक मालिक नहि बनय दिअ। मुदा न्यायालयक वाक्यक गरिमा बचबैत घर कँ अनाथो नहि करू। हमरा संग लेखा बाँटू।”

विद्यानंदक गला भारी भेल, मुदा स्वर स्थिर राखलनि। “साँझ बात करब।”

“भोजन कएलहुँ?”

“एखन करैत छी।”

“ई उत्तर हम पहिनो सुनने छी।”

दूरभाष कटि गेल।

विद्यानंद खिडकी बाहर देखैत रहलाह। वृक्षक पात पर उजास छल। निजी संकट तर्क नहि छल; मुदा मनुष्य तर्क करैत समय निज जीवनसँ रिक्त नहि होइत। नव्य न्याय शब्दक अर्थ लेल वक्ता, प्रसंग, अपेक्षा आ बाधक कारण देखैत अछि—मानव जीवन सेहो वाक्यक पाछाँ उपस्थित रहैत अछि। कठिनाई ई जे निजी प्रसंग न्यायालयी प्रमाणक स्थान नहि ले।

ओ भीतर लौटि अद्वैत केँ कहलनि, “पहिले भोजन मँगाउ। तकर बाद सूची बनायब।”

अद्वैत पहिल बेर खुलि मुस्कुरेल।



साँझ चारि बजे महान्यायावादीक कार्यालयक अन्तिम मत मन्त्रालय पहुँचल। शीर्षक छल—“शब्द-सीमा, संशोधन-पारदर्शिता आ स्रोत-सापेक्ष प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी पूरक विधिक टिप्पणी।”

गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद आब बैठकमे अयलाह। ओ पहिल पृष्ठ पढ़ि पुछलनि, “ई न्यायालयमे राज्यक दावाकेँ छोट करत?”

देवव्रत सिन्हा प्रत्यक्ष उत्तर देलनि, “जतय दावा स्रोतसँ पैघ अछि, हँ।”

मन्त्री अगिला प्रश्न पुछलनि, “आ राज्यक स्थिति?”

“स्थिति छोट नहि; अधिक परीक्षणयोग्य होयत।”

शिवेश्वर प्रसाद पृष्ठ पलटैत रहलाह।

मृणाल धर जोड़लनि, “एहि प्रक्रियामे प्रतिरक्षा राज्यक पुरान शब्दक उपयोग करि प्रश्न उठाओत। ओ वैध अधिकार अछि।”

मन्त्री कहलनि, “हमरा आपत्ति नहि। जँ राज्यक शब्द प्रश्न नहि सहि सकैत अछि, तखन न्यायालयमे ओकर स्थान नहि।”

आदित्य सुनैत रहलाह। राजनीतिक विजयक भाषा एतय फेर प्रवेश करबाक अवसर पवैत छल, मुदा मन्त्री ओकरा भीतर नहि आनलनि।

मालिनी पाँचम पृष्ठ पर एक टिप्पणी देखलनि। “एतय लिखल अछि—‘राज्यक संशोधन स्वयं राज्य विरुद्ध प्रतिकूल सामग्री मानल नहि जाए।’ ई बहुते व्यापक नहि?”

देवव्रत तुरन्त पृष्ठ लेलनि।

ओ पंक्ति पढ़ि किछु क्षण रुकलाह। “अहाँ ठीक कहैत छी।”

मन्त्री पुछलनि, “किएक?”

मालिनी उत्तर देलनि, “कखनो संशोधन वास्तवमे पूर्व दावाकेँ दुर्बल करैत अछि। यदि हम पहिनेसँ कहि दी जे संशोधन प्रतिकूल नहि, तँ प्रभावक निर्णय स्वयं कऽ लेलहुँ।”

मृणाल कहलनि, “लिखू—‘संशोधनक प्रमाण-मूल्य ओकर कारण, स्रोत आ प्रभाव पर निर्भर; केवल संशोधन भेलासँ जानि-बुझि मिथ्या प्रस्तुतीकरण स्वतः सिद्ध नहि।’”

देवव्रत पंक्ति बदललनि।

शिवेश्वर प्रसाद मालिनी दिस देखलनि। “आइ विश्लेषक अधिवक्ताक वाक्य सुधारि रहल छथि।”

मालिनी विनम्र स्वरमे कहलनि, “वाक्यक स्रोत सभक होइत अछि; सीमा सेहो सभ पर लागू हो।”

देवव्रत मुस्की देलनि। “एहि कारण संयुक्त परीक्षण उपयोगी अछि।”



साँझ पाँच बजे पूरक टिप्पणी लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणक अगिला प्रक्रियागत निवेदन लेल स्वीकृत भेल। ई एखन न्यायालयक निष्कर्ष नहि छल। ई राज्यक अधिवक्ताक विधिक मत आ प्रस्तावित पद्धति छल।

आदित्य स्पष्ट कएलनि, “मुख्य पृष्ठ पर ई स्थिति लिखल रह्य—‘प्रस्तावित प्रक्रियात्मक अनुशासन; न्यायालयक स्वीकृति अपेक्षित।’”

सुचित्रा जोडलनि, “जाहिसँ कियो बादमे एकरा आदेश कहि उद्धृत नहि करय।”

मालिनी संशोधन-पञ्जी संलग्न कएलनि। ओकर कात पृथक सूची छल—“पूर्व अर्थापनक भार घटबयवला परिवर्तन।”

देवव्रत सूची पढ़लनि। “ई राखब साहसक बात नहि; दायित्वक बात अछि।”

मन्त्री कहलनि, “ठीक शब्द।”

मृणाल धर पृष्ठक अन्तिम भाग पढ़लनि—“प्रतिरक्षा द्वारा विवादित पदक सूची प्राप्त भेलापर राज्य स्रोत-सापेक्ष उत्तर देत; केवल पद-प्रतिपद विवादमे समय नष्ट नहि कएल जाए, बल्कि जे पद निष्कर्षक भार बदलैत अछि ओहि पर प्राथमिकता।”

आदित्य कहलनि, “ई आवश्यक अछि। नहि तँ अगिला सुनवाई शब्द-संग्रह बनि जाएत।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “आ न्यायालयक मूल प्रश्न छूटि जाएत—कुन कथन शंका, कुन संकेत, कुन आरोप, कुन प्रमाण, आ कुन सिद्ध तथ्य।”

कोठली एक क्षण स्थिर भऽ गेल।

मालिनी कहलनि, “अगिला अध्यायक प्रश्न एतय सँ उठत।”

आदित्य ओकरा देखलनि। “कथा अपनहि उठत; अध्यायक नाम अभिलेख नहि जानैत।”

मालिनी मुस्की देलनि।



ओहि साँझ विद्यानंद अपन उत्तरक प्रारूप पूरा कएलनि। पहिल अनुच्छेदमे ओ राज्यक प्रस्तावित शब्द-पञ्जीक सिद्धान्तगत विरोध नहि कएलनि। दोसर अनुच्छेदमे तीन सुरक्षा माँगलनि—मूल स्रोतक प्रतिपक्षीय पहुँच, रूपान्तरण पर आपत्तिक अवसर, आ संशोधनक पूरा प्रासंगिक इतिहास।

तेसर अनुच्छेदमे ओ लिखलनि—“राज्यक पूर्व व्यापक पदक सुधार केँ न्यायालय ओकर वास्तविक प्रभाव अनुसार पढ्य; न तऽ सुधार मात्रसँ जानि-बुझि मिथ्या प्रस्तुतीकरण मानल जाए, न सुधारक नाम पर पूर्व अतिशयोक्तिक प्रभाव लुप्त कएल जाए।”

अद्वैत पढ़ि पुछलक, “ई दुनू पक्षक बीचक वाक्य अछि।”

“नहि। ई प्रतिरक्षाक वाक्य अछि। कारण प्रतिरक्षाक हित विश्वसनीय कसौटीमे अछि, केवल तीख विशेषणमे नहि।”

“समरजीतजी ई पसिन नहि करताह।”

“न्यायालय ग्राहकक पसिन मापय नहि बैसत।”

विद्यानंद चौठ अनुच्छेद जोडलनि—“प्रतिरक्षा अपन निवेदनमे सेहो स्रोतसँ पैघ पदक उपयोग नहि करबाक दायित्व स्वीकार करैत अछि।”

अद्वैत पृष्ठ दिस ताकैत रहल।

“महोदय, ई आवश्यक छल?”

“जँ हम समान कसौटी माँगैत छी तँ अपने बाहर नहि रहि सकैत छी।”

अद्वैत आस्ते कहलनि, “तखन ‘राज्यक जाल ध्वस्त’ शीर्षक?”

विद्यानंदक मुख पर हलुक हँसी आयल। “समाचारमाध्यमक लेल छोड़ू। न्यायालय लेल नहि।”



राति सात बजे कक्षक कर्मचारी सभ चलि गेल। विद्यानंद एखनहुँ बैसल छलाह। लेखा-पञ्जी फेर खुलल। बैंकमे राखल एक अवधि-बचत तोड़लासँ शैलजाक परीक्षण, कर्मचारी सभक देयक आ अगिला दू सप्ताहक कक्ष-व्यय चलि सकैत छल। तकर बाद अनिश्चितता छल।

ओ शैलजा केँ संदेश लिखलनि—“साँझ घर पहुँचि सभ लेखा एक संग देखब। परीक्षण स्थगित नहि करब।”

उत्तर तुरन्त आयल—“ठीक। पहिने भोजन।”

विद्यानंद मुस्की देलनि।

तखन समरजीतक एक नव संदेश आयल—“सार्वजनिक वक्तव्य लेल दोसर अधिवक्तासँ विचार लेल जा रहल अछि। मुख्य प्रकरणक निर्देश एखन जारी।”

विद्यानंद सन्देश पढ़ि दूरभाष उल्टा रखि देलनि।

न राहत, न विजय। केवल एक दिनक अवकाश।

ओ अपन प्रारूपक अन्तिम पंक्ति फेर पढ़लनि—“शब्दक भार स्रोतसँ पैघ नहि।”

हुनका गंगेश उपाध्यायक ग्रन्थक एक मूल बोध याद आयल—शब्दक अर्थ केवल उच्चरित ध्वनिसँ नहि; अपेक्षा, योग्यता, सन्निधि आ वक्तृ-अभिप्राय सन सम्बन्धसभ अर्थ-बोध केँ अनुशासित करैत अछि। आधुनिक न्यायालयमे तकर समतुल्य स्रोत, प्रसंग, व्याप्ति, अनुवाद, लेखकक स्थिति आ प्रतिकूल सामग्री हो सकैत अछि।

विद्यानंद ग्रन्थक श्लोक उद्धृत नहि कएलनि। ओ केवल अपन प्रारूपक कात लिखलनि—“शब्द केँ ओकर प्रसंगसँ काटि हथियार नहि बनाउ।”

फेर ओ पृष्ठ बन्द कएलनि।



राति आठ बजे मन्त्रालयमे आदित्य आ मालिनी अंतिम सेवा-पत्र परखि रहल छलाह।

मालिनी पुछलनि, “महोदय, एक प्रश्न।”

“पुछू।”

“जँ दुनू पक्ष शब्द सभ सीमित कऽ देत, तखन न्यायालय की करयत? विवाद तँ कम भऽ जाएत।”

आदित्य कहलाह, “विवाद शब्दक नहि, तथ्यक रहत। भाषा साफ भेलासँ तथ्यक वास्तविक अन्तर बेसी स्पष्ट होयत।”

“अर्थात् कठिनाई घटत नहि?”

“कदाचित् बढ़त। कारण अतिशयोक्ति हटला पर जे बचत, ओकरा सीधा देखब पड़त।”

मालिनी पृष्ठ पलटलनि। “एतय भुगतान अछि, मुदा उद्देश्य अनिश्चित। एतय प्रवेश अछि, मुदा व्यक्ति अनिश्चित। एतय कथन अछि, मुदा स्वतंत्र पुष्टि आंशिक। एतय सुधार अछि, मुदा लेखकक मानसिक अवस्था अनिश्चित।”

आदित्य कहलाह, “आ अगिला प्रश्न एही सभक बीच सीमा अछि।”

“शंका, आरोप, संकेत, प्रमाण?”

“आ सिद्ध तथ्य।”

मालिनी पञ्जी बन्द कएलनि।

बाहर राति उतरि चुकल छल। मन्त्रालयक गलियारा लगभग खाली। आदित्य केँ गार्ह एन अरिकेलक खेत याद आयल, जतय रोपनीक बाद किसान दूरसँ देखैत छल—कुन पाँति सोझ, कुन टेढ़, कुन पौधा माटिमे पकड़ि चुकल, कुन एखन केवल टिकायल अछि। सभ हरियर देखाइत छल, मुदा सभक जड़ समान नहि।

शब्दो हरियर पाँति जकाँ छल—एकरूप देखाइत, भीतर जड़ अलग-अलग।

ओ आस्ते कहलनि, “आब जड़ देखबाक बेर।”

मालिनी पुछलनि, “की कहलहुँ?”

“किछु नहि। काल्हिक संचिका तैयार राखू।”

दुनू बाहर निकलल।

एहि दिन महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ भेजल पूरक निवेदन राज्यक पक्ष केँ अधिक तीख नहि बनौलक। ओकरा अधिक उत्तरदायी बनौलक। प्रतिरक्षाक संकट सेहो ओकर भाषा केँ सस्ता नहि बना सकल।

आ अगिला सुनवाईक मूल प्रश्न आब अधिक स्पष्ट छल—जखन शब्दक अतिरिक्त भार हटि जाए, तखन शंका कतय समाप्त होइत अछि, आरोप कतयसँ आरम्भ, आ प्रमाण वास्तवमे कोन सीमा धरि पहुँचैत अछि।

048 शब्दक कसौटीक अध्याय 9

भोरक धूप उच्च न्यायालयक पुरान पत्थर पर पसरि रहल छल। भीतर न्यायमूर्ति आर्याक कक्षमे आइ कोनो नव जप्त सामग्री नहि छल, कोनो चौकबयवला संगणकीय खोज नहि, कोनो पैघ नामक घोषणा नहि। पीठिका पर केवल तीन पातल संचिका राखल छल—मनोज महतो, रजत पाल, आ सुदीप घोष।

न्यायमूर्ति आर्या पहिल संचिका खोललनि। “हम आइ ई नहि पुछब जे अभियोग सही अछि कि मिथ्या। पहिने ई पुछब—कुन बात शंका अछि, कुन आरोप, कुन संकेत, कुन प्रमाण, आ कुन तथ्य एखन धरि सिद्ध कहल जा सकैत अछि।”

राज्यक ओर सँ देवव्रत सिन्हा उठलाह। मृणाल धर हुनकर कात नोट खोलने छलाह। प्रतिरक्षाक ओर सँ विद्यानंद मिश्र, अद्वैत सेन आ दू कनिष्ठ अधिवक्ता बैसल छलाह। आदित्य झा आ मालिनी कर्ण पाछाँक पाँतिमे, न्यायालयक अनुमति अनुसार, अभिलेख-सहायता लेल उपस्थित छलाह।

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, राज्यक शब्दावली एखन सुधरि रहल अछि। हमर आशंका ई अछि जे सुधारक बादो भावनात्मक कथन केँ प्रमाणक भाषा भेटि जाइत अछि।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्यक आग्रह विपरीत अछि—भावना केँ भावना रूपेँ, कथन केँ कथन रूपेँ, आ स्वतंत्र समर्थन केँ स्वतंत्र समर्थन रूपेँ पढ़ल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम राखि देलनि। “तखन आइक सुनवाईक उपयोग हो सकैत अछि। मुदा एक बात आरम्भे स्पष्ट—डर सत्यक प्रमाण नहि; लोभ मिथ्याताक प्रमाण नहि; अपराध-बोध अपराधक प्रमाण नहि। ई सभ विश्वसनीयताक प्रसंग हो सकैत अछि। निष्कर्ष अलग परीक्षण माँगत।”



पहिल संचिका मनोज महतोक छल। ओकर पुरान कथनमे दू दूरभाषक उल्लेख छल—एहन दूरभाष जाहिमे अज्ञात व्यक्ति ओकर बेटाक विद्यालयक नाम कहि “बहुते बात नहि करू” सन चेतावनी देने रहय। ओहि समय अन्वेषण-दल लिखने छल—“भयक कथन; स्वतंत्र सत्यापन अपेक्षित।”

आब किछु नव सामग्री छल। दूरसंचार सेवा-प्रदाता पुरान विवरणसँ दू आगमन-संकेतक समय मिलल छल। स्रोत-संख्या पूर्ण रूपेँ चिन्हित नहि भऽ सकल; एक अन्तरराष्ट्रीय आवाज-द्वारक माध्यमसँ आयल संकेत छल, दोसरक मूल संख्या उपलब्ध नहि।

मालिनी न्यायालयक अनुमति सँ सार पढ़लनि—“दू आगमन-संकेत मनोज द्वारा बताओल सप्ताह भीतर। मूल प्रेषकक पहिचान नहि। अन्तर्वस्तु उपलब्ध नहि।”

विद्यानंद तुरन्त उठलाह। “अर्थात् दूरभाष आयल—एतबा आंशिक समर्थन। धमकीक अन्तर्वस्तु नहि।”

“ठीक,” देवव्रत कहलनि। “राज्य ओकरा ‘धमकी सिद्ध’ नहि कहैत अछि।”

दोसर सामग्री विद्यालयक आगन्तुक-पञ्जीक छायाप्रति छल। मनोजक बेटा जतय पढ़ैत छल, ओतय ओहि सप्ताह एक अज्ञात व्यक्ति प्रवेश-कक्षमे बालकक वर्ग आ बस-समय पुछने छल—एहन हस्तलिखित टिप्पणी सुरक्षा-कर्मी बादमे दर्ज केने छल। मुदा आगन्तुकक नाम असत्य हो सकैत छल; चित्र-अभिलेख पुरान भऽ नष्ट भऽ चुकल छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई टिप्पणी कखन लिखल गेल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “घटनाक दिनक पञ्जीमे छोट टिप्पणी छल। विस्तृत कथन अन्वेषणक समय बादमे लेल गेल।”

“तखन दिनक छोट टिप्पणी आ बादक स्मृति अलग राखू।”

“राखल गेल अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “मनोजक भय वास्तविक हो सकैत अछि। मुदा विद्यालयमे कियो पुछलक—ओकरा अपतटीय समूहसँ जोड़बाक स्वतंत्र कड़ी नहि।”

देवव्रत माथ हिलेलनि। “राज्य सहमत। कड़ी एखन शंका सँ आगाँ नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या संचिका पर पाँच शब्द लिखलनि—“दूरभाषक घटना—आंशिक समर्थन। अन्तर्वस्तु—कथन। प्रेषक—अज्ञात। विद्यालय-पुछताछ—स्वतंत्र घटना। समन्वित धमकी—एखन अनुमान।”

मालिनी ओ पंक्ति देखैत रहलीह। काल्हि धरि एक्के घटना ओकर मनमे एक गहिर छाया जकाँ छल। आइ न्यायालय ओ छायाकेँ पाँच अलग किनार दैत छल।

मनोज स्वयं न्यायालयमे उपस्थित छल। ओकरा पूर्ण प्रतिपरीक्षण लेल नहि, केवल पूर्व अनुमति अनुसार दू स्पष्टीकरण लेल बोलाओल गेल।

ओ साक्षी-स्थान पर अयल तँ पहिने जकाँ हाथक औंठा तर्जनीसँ घसि रहल छल। न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अहाँ सुरक्षित छी। मुदा हम अहाँक भय केँ सत्य अथवा असत्य घोषित करबाक लेल नहि, ओकर सीमा बुझबाक लेल पुछब।”

मनोज माथ हिलेलक।

“विद्यालयक नाम दूरभाष पर पहिल बेर सुनलहुँ कि पहिनेसँ कियो एहि विषयमे पुछने छल?”

“हमरा तखन विद्यालयक आगन्तुकक बात नहि ज्ञात छल।”

“दूरभाषक व्यक्ति अपन नाम कहलक?”

“नहि।”

“राघव सेठिया, वा एहि प्रकरणक कोनो नाम?”

“नहि।”

“तखन अहाँक भय कोन बातसँ बनल?”

मनोजक गला अटकायल। “हमर बेटाक नाम, विद्यालय, आ बसक समय। जे आदमी ई सभ जानैत हो, ओकरा हम हलुक नहि लैत।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण मौन रहलनि। “अहाँक भय बुझल जा सकैत अछि। मुदा न्यायालय भयक कारणक पहिचान अलग सँ करयत।”

मनोजक आँखि भरि आयल। “तखन हम जे सहलहुँ, ओकर अर्थ?”

न्यायमूर्ति आर्या स्वर कोमल कएलनि। “अर्थ अछि। विधिक निष्कर्षक सीमा अलग अछि। न्यायालय ककरो पीडा केँ छोटा नहि करैत; पीडाकेँ अनुचित व्यक्ति पर आरोपक आधारो नहि बनबैत।”

मनोज माथ नीचा कऽ लेलक। ओकर भीतर किछु टूटल कि किछु जुड़ल—कहब कठिन छल।



दोसर संचिका रजत पालक छल।

ओकर बैंक-अभिलेख आब न्यायालयक समक्ष छल। पाँच भुगतान नियमित वेतनसँ पृथक भेटल। सभक विवरणमे “कार्य-प्रोत्साहन” अथवा समान शब्द छल। तिथि किछु एहन लेखा-प्रविष्टिक निकट छल जाहि पर अन्वेषण प्रश्न उठा रहल छल, मुदा प्रतिष्ठानक सामान्य प्रोत्साहन-नीतिक किछु पुरान उदाहरण सेहो भेटल छल।

देवव्रत कहलनि, “राज्यक स्थिति—अतिरिक्त भुगतान सिद्ध अछि; भुगतानक अवैध उद्देश्य सिद्ध नहि।”

विद्यानंद तुरन्त कहलनि, “आ रजतक पहिल कथनमे ‘विशेष सेवा’ शब्द अग्रधारणा-युक्त प्रश्नक बाद आयल।”

“एहि बातक उल्लेख राज्य स्वयं केने अछि,” मृणाल धर कहलनि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “रजतक लोभक प्रश्न कोना उठल?”

मालिनी उत्तर देलनि, “ओ नियमित वेतन अतिरिक्त धन स्वीकार केने छल। पहिल विश्लेषणमे ‘लोभक सम्भावना’ लिखल गेल। बादमे हम शब्द सीमित कएल—‘आर्थिक स्वार्थक सम्भावित प्रभाव; उद्देश्य पृथक सत्यापन अपेक्षित।’”

विद्यानंद कहलनि, “लोभक सम्भावना कहला मात्रसँ साक्षी अविश्वसनीय नहि। उलट, राज्य चाहे तँ कहि सकैत अछि जे धन ओकर कथनक सत्यताक समर्थन करैत अछि। दुनू अनुचित छलाँग हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या मुस्की नहि देलनि, मुदा स्वरमे स्वीकृति छल। “ठीक। चरित्र-विवेचन प्रमाणक स्थान नहि लेत।”

रजत केँ बोलाओल गेल। ओ पहिले सँ अधिक सँभलल देखाइत छल।

विद्यानंद ओकरा पुछलनि, “अहाँ अतिरिक्त राशि पबैत छलहुँ?”

“हँ।”

“अहाँ केँ ओ धन चाही छल?”

रजत क्षण भरि चुप रहल। “धन सभकेँ चाही।”

“अर्थात् लोभ?”

देवव्रत उठलाह। “प्रश्न मूल्य-निर्णय थोपैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “प्रश्न फेर बनाउ।”

विद्यानंद पुछलनि, “की अतिरिक्त राशि पाबय लेल अहाँ अपन सामान्य काजसँ अलग किछु करबाक इच्छा रखैत छलहुँ?”

रजत भौं सिकोड़लक। “यदि वैध काज हो तऽ हँ। अवैध काज लेल नहि।”

“कुन काजक बदला पाँच भुगतान भेटल?”

“हम पूर्ण निश्चित नहि।”

“तखन पहिल कथनमे विशेष प्रविष्टिक बात किएक?”

रजतक स्वर तनिक तीख भेल। “किएक तँ प्रश्न ओहि दिशामे छल। आ हम डरने छलहुँ।”

“अन्वेषकसँ?”

“प्रकरणसँ। नौकरीसँ। नाम समाचारमे आबि जाएत तकर डर। सभसँ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ आइ एहन किछु कहैत छी जे बैंक-अभिलेखक विपरीत हो?”

“नहि। धन आयल छल।”

“ओ धन अवैध उद्देश्य लेल छल—ई अहाँ प्रत्यक्ष जानैत छी?”

रजत दीर्घ श्वास लेलक। “नहि।”

“ओ धन पूर्णतः सामान्य प्रोत्साहन छल—ई अहाँ प्रत्यक्ष जानैत छी?”

रजत फेर रुकल। “ओहो नहि।”

कोठलीमे निस्तब्धता उतरि गेल।

रजत आस्ते कहल, “हम बीचमे फँसल छी। पहिने सभ हमरा सँ निश्चित उत्तर चाहैत छल। आब अहाँ कहैत छी जे ‘नहि जानैत छी’ सेहो उत्तर अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “कखनो ‘नहि जानैत छी’ सभसँ सत्य उत्तर होइत अछि।”

रजतक मुख पर जे तनाव छल, ओकर किछु भाग ढलि गेल। मुदा लज्जा बचल रहल। “हम धन लेलहुँ। हमरा नीक लगल। ई कहब कठिन अछि।”

विद्यानंद प्रश्न रोक देलनि ।

देवव्रत सेहो कोनो नब प्रश्न नहि पुछलनि ।

न्यायमूर्ति आर्या अभिलेखमे कहलनि, “आर्थिक लाभ स्वीकार—सिद्ध बैंक-अभिलेख । लाभक वैध अथवा अवैध उद्देश्य—विवादित । साक्षीक आत्म-मूल्यांकन—विश्वसनीयताक प्रसंग; अपराधक प्रमाण नहि ।”



तेसर संचिका खोलल गेल तँ मालिनी अपन कलमक पकड़ ढीला कएलनि । सुदीप घोषक दैनिकी, चार तिथि, “आर.एस.”क अस्पष्ट उल्लेख, आ ओकर अपराध-बोध—एहि सभक बीच पहिल बेरसँ अधिक मानवीय भार छल ।

दैनिकीक कागजक आयु पर कोनो निर्णायक प्राविधिक परीक्षण नहि भेल छल; मुदा हस्तलेखक प्रारम्भिक तुलना, सुदीपक स्वीकार, आ किछु तिथिक बाह्य यात्रा-अभिलेख संग मिलान उपलब्ध छल । न्यायालय एखन एकरा “सुदीप द्वारा प्रस्तुत समकालीन निजी दैनिकी” सँ अधिक नहि कहैत छल ।

विद्यानंद पुछलनि, “राज्य ‘समकालीन’ शब्दक आधार?”

आदित्य उत्तर देलनि, “किछु प्रविष्टि पर तिथि, पुरान व्यक्तिगत लिखावटक समानता, आ बाह्य घटनासँ मेल । मुदा कागज पर बादक लेखनक सम्भावना पूर्णतः निरस्त नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन ‘समकालीन देखाइत प्रविष्टि’ लिखू, जँ निर्णायक आयु-परीक्षण नहि ।”

मालिनी तुरन्त नोट बदललनि ।

सुदीप भीतर अयल । आइ ओकर हाथ खाली छल ।

ओ आसन पर बैसल, फेर न्यायमूर्तिक अनुमति पाबि साक्षी-स्थान पर गेल । ओकर आँखि राति जागल मनुष्य जकाँ लाल छल ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अहाँ पहिने अपराध-बोधक बात कहने छलहुँ । आइ हम ओहि भावनाक कारण आ सीमा बुझब चाहैत छी ।”

सुदीप तुरन्त कहल, “हम दोषी छी ।”

विद्यानंद उठि गेलाह । देवव्रत सेहो ।

न्यायमूर्ति आर्या हाथ उठेलनि । “ई विधिक निष्कर्ष अछि । अहाँ जे केने छी, से तथ्य रूपेँ कहू ।”

सुदीपक आँखिसँ पानि खसल । “हम कागद पर हस्ताक्षर केने छलहुँ, बिना पूरा काज देखल । हम बैठकीमे गेलहुँ । हम प्रश्न नहि पुछलहुँ । हमरा धन भेटल । आब लगैत अछि जे हमरा पुछबाक चाही छल ।”

“एहि सभमे कोन बात अपराध अछि—अहाँ जानैत छी?”

“नहि ।”

“तखन ‘हम दोषी छी’ सँ अहाँक अर्थ?”

सुदीपक गला काँपल । “हम अपने नजरिमे दोषी छी ।”

न्यायमूर्ति आर्या तनिक आगाँ झुकलनि । “ई महत्वपूर्ण भेद अछि ।”

विद्यानंद पुछलनि, “आर.एस. राघव सेठिया छल?”

“हम नहि जानैत ।”

“अहाँ ओकर मुख देखल?”

“आधा । एखन चित्र देखाएब तँ हम भ्रमित भऽ सकैत छी ।”

“बैठकीमे ‘जुआ’ शब्द?”

“नहि सुनल ।”

“अवैध भुगतान?”

“एहन शब्द नहि।”

“तखन अहाँक अपराध-बोध एहि प्रकरणक आरोपक सत्यताक प्रमाण कोना?”

सुदीप मौन।

देवव्रत हस्तक्षेप नहि कएलनि।

सुदीप अन्ततः कहल, “सम्भवतः नहि। मुदा हमरा राति नीन्द नहि आबैत।”

विद्यानंदक स्वर पहिल बेर कोमल भेल। “नीन्द विधिक श्रेणी नहि।”

सुदीप हँसल कि कनल—दुनूक बीचक एक स्वर निकलल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “मनुष्यक अन्तःकरण न्यायालयसँ पैघ अथवा छोट नहि; अलग क्षेत्र अछि। न्यायालय अहाँक पछतावा सुनत, मुदा ओकर आधार पर ककरो दोषी नहि ठहराओत।”

सुदीप माथ झुका देलक।



दुपहर बाद न्यायमूर्ति आर्या तीन संचिका बन्द कऽ एक खाली पृष्ठ मँगेलनि। ऊपर पाँच स्तम्भ बनल—“प्रत्यक्ष सामग्री”, “स्रोत”, “स्वतंत्र समर्थन”, “वैकल्पिक अर्थ”, “वर्तमान प्रमाण-स्थिति।”

“आइ हम ‘भावना’क पृथक स्तम्भ नहि बनायब,” ओ कहलनि। “भावना मूल कथनक प्रसंगमे लिखल जाएत; ओकरा प्रमाण-स्थिति बनबाक अधिकार नहि।”

देवव्रत पहिल प्रविष्टि पढ़लनि—“मनोजक दूरभाष।”

मृणाल जोड़लनि—“दू आगमन-संकेत उपलब्ध; प्रेषक अज्ञात; अन्तर्वस्तु केवल मनोजक कथन।”

विद्यानंद कहलनि—“समन्वित धमकीक आरोप लेल एखन अपर्याप्त।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—“घटना आंशिक समर्थित; कर्ता/उद्देश्य असिद्ध।”

दोसर—“विद्यालयक पुछताछ।”

मालिनी कहलनि—“दिनक पञ्जीमे टिप्पणी; आगन्तुकक वास्तविक पहिचान नहि।”

“मनोजक दूरभाषसँ सम्बन्ध?”

आदित्य उत्तर देलनि, “कालिक निकटता अछि; कारणगत सम्बन्ध सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—“सम्बन्ध शंका; स्वतः आरोप नहि।”

तेसर—“रजतक पाँच भुगतान।”

“बैंक-अभिलेखसँ सिद्ध,” देवव्रत कहलनि।

“उद्देश्य?”

“विवादित।”

“अनुचित लाभ?”

“एखन आरोपक सम्भावित आधार; सिद्ध तथ्य नहि।”

चारिम—“सुदीपक दैनिकी।”

विद्यानंद कहलनि, “किछु तिथि बाह्य घटनासँ मेल; ‘आर.एस.’ पहिचान असिद्ध; बैठकीक विषय आंशिक स्मृति।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—“दैनिकी समर्थनकारी सामग्री; व्यक्ति-पहिचानक स्थानापन्न नहि।”

पाँचम—“सुदीपक अपराध-बोध।”

कोठली फेर मौन।

देवव्रत कहलनि, “मानवीय प्रसंग। विधिक दोषक स्वतंत्र प्रमाण नहि।”

विद्यानंद जोड़लनि, “प्रतिरक्षा सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या पहिल बेर हलुक मुस्की देलनि। “ई सहमति नोट कएल जाए।”



सुनवाईक अगिला भागमे न्यायालय एक कठिन प्रश्न उठौलक—“आरोप आखिर बनैत कोना?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “आरोपक लेल प्रत्येक तत्व अन्तिम रूपेँ सिद्ध होयब आवश्यक नहि; पर्याप्त सामग्री चाही जे उत्तर माँगय योग्य आधार बनाबय।”

विद्यानंद कहलनि, “मुदा शंका केँ आरोपक रूप देबासँ पहिने ओकर स्रोत, विश्वसनीयता, वैकल्पिक व्याख्या आ आवश्यक विधिक तत्व स्पष्ट होयबाक चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन प्रमाण?”

मृणाल उत्तर देलनि, “सामग्री जाहि पर न्यायालय विधिसम्मत रूपेँ निर्भर कऽ सकय; ओकर भार आ निर्णायकता अलग प्रश्न।”

“आ सिद्ध तथ्य?”

किछु क्षण कियो नहि बजल।

विद्यानंद कहलनि, “जाहि तथ्य पर सम्बन्धित चरणमे आवश्यक प्रमाण-मानक पूरा भेल हो।”

देवव्रत जोड़लनि, “आ जे निर्णयक आदेशमे स्पष्ट रूपेँ स्वीकारल गेल हो; केवल पक्षक कथन नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठक कोनमे लिखलनि—“शंका प्रश्न उत्पन्न करैत अछि। आरोप उत्तर माँगैत अछि। प्रमाण परीक्षण सहैत अछि। सिद्ध तथ्य न्यायिक मानक पार करैत अछि।”

आदित्य पाछाँ सँ ओ वाक्य देखलनि। हुनका गंगेश उपाध्यायक परम्परा याद आयल—पदार्थक नाम नहि, अवच्छेदक चाही; सम्बन्धक आभास नहि, सम्बन्धक सीमा चाही। “ज्ञात” कहबासँ पहिने ज्ञातताक कारण देखय पडैत अछि।

मालिनी आस्ते लिखलनि—“एक्के सामग्री अलग प्रश्नक लेल अलग भार राखि सकैत अछि।”

आदित्य ओकर कागद दिस देखलनि। “एहि पंक्तिकेँ राखू।”

मालिनी पुछलनि, “उदाहरण?”

“रजतक भुगतान धन-प्राप्ति लेल सिद्ध तथ्य भऽ सकैत अछि; अवैध उद्देश्य लेल केवल संकेत। मनोजक दूरभाष दूरभाष-घटना लेल आंशिक प्रमाण; कर्ताक पहिचान लेल शंका। सुदीपक दैनिकी तिथिक स्मृति लेल समर्थन; राघवक पहिचान लेल अपर्याप्त।”

मालिनी कहलनि, “अर्थात् प्रमाण वस्तुक स्थायी उपाधि नहि?”

आदित्यक आँखिमे हलुक चमक आयल। “ठीक। कोन साध्यक प्रति प्रमाण—ई पुछू।”



दुपहर ढलैत अनन्या कश्यप न्यायालयक बाहर पत्रकारक भीड़सँ कात एक स्तम्भ लग ठाढ़ छलीह। हुनकर सम्पादक तीन बेर सन्देश भेजने छल—“तीन साक्षी राज्यक पक्ष सुद्ध करैत?” “धमकी सिद्ध?” “दोष-स्वीकार?”

अनन्या उत्तर नहि देने छलीह। ओ अपन समाचारक शीर्षक लिखलनि—“उच्च न्यायालय साक्षीक भावना आ प्रमाणक स्थिति पृथक पढ़बाक निर्देश पर विचार करैत।”

सहकर्मी पुछलक, “ई शीर्षक बिकत?”

“हम बजार नहि लिखैत छी।”

“सुदीप तऽ कहलक ‘हम दोषी छी।’ ई मुख्य शीर्षक हो सकैत अछि।”

अनन्या ओकरा देखलनि। “तुरन्त बाद ओ स्पष्ट केलक जे अपने नजरिमे दोषी। न्यायालय विधिक दोष स्वीकार नहि मानलक। आधा वाक्य काटि शीर्षक बनायब तथ्य काटब अछि।”

“मनोजक बेटाक विद्यालय?”

“लिखब। संगहि ईहो लिखब जे कर्ता अज्ञात।”

“रजतक पाँच भुगतान?”

“लिखब। संगहि उद्देश्य विवादित।”

सहकर्मी हँसल। “तोहर समाचारमे सभ बातक पाछाँ अर्धविराम होइत अछि।”

अनन्या कहलनि, “न्यायालयमे अर्धविराम कखनो मनुष्य बचबैत अछि।”



साँझक छोट पुनःसुनवाईमे मनोज, रजत आ सुदीप तीनू बाहरक ओसारामे अलग-अलग बैसल छल। कियो एक-दोसरासँ बात नहि करैत छल।

मनोजक पत्नी ओकरा पानि देने छलीह। रजत अपन दूरभाषक दृश्य-पटल बन्द कऽ जेबमे राखि देने छल। सुदीप दीवार दिस देखैत छल।

मालिनी कागद लऽ बाहर निकललीह तँ मनोज हुनका रोकलक। “महोदया, एक बात।”

“कहू।”

“जँ ओ लोकनि कखनो नहि भेटत, तखन हमर भय की केवल कथन रहि जाएत?”

मालिनी उत्तर खोजैत किछु क्षण रुकलीह। “अहाँक भय वास्तविक अनुभव अछि। कर्ताक पहिचान अलग प्रश्न। दुनू बात एक संग सत्य हो सकैत अछि।”

मनोज पुछलक, “आ न्याय?”

मालिनी कहलनि, “न्याय कखनो एहि बातसँ आरम्भ होइत अछि जे जे नहि जानैत छी, ओकरा जानैत छी नहि कहू।”

मनोज चुप भऽ गेल।

रजत ओहि पारिसँ सुनि रहल छल। ओ अचानक बजल, “तखन हम पाँच भुगतान लेने छी—ई कहब। मुदा जकरा लेल लेलहुँ से जँ नहि जानैत, तऽ नहि जानैत।”

सुदीप दीवारसँ नजर हटेलक। “आ हम पछताइत छी। मुदा जकर अपराध हम देखल नहि, ओकर नाम नहि लेब।”

तीनू एक-दोसराकेँ देखलक। कोनो मित्रता नहि बनल। कोनो सामूहिक प्रायश्चित्त नहि। केवल तीन अलग मनुष्य अपन-अपन वाक्यक भार तनिक कम कऽ रहल छल।

मालिनी भीतर लौटैत बुझलीह—“टूटैत-जुड़ैत” साक्षीक अर्थ ई नहि जे ओ सत्य आ मिथ्याक बीच झूलैत अछि; कखनो ओ अपन भावनाक भाषा आ देखल तथ्यक भाषा अलग करब सीखैत अछि।



साँझ पाँच बजे न्यायमूर्ति आर्या संक्षिप्त आदेश उच्चारित कएलनि।

“एक—मनोज महतोक भय सम्बन्धी कथनक किछु बाह्य परिस्थिति आंशिक समर्थन करैत अछि; कर्ता आ उद्देश्य एखन असिद्ध।”

“दू—रजत पालक पाँच अतिरिक्त भुगतान बैंक-अभिलेखसँ स्थापित; भुगतानक अवैध उद्देश्य एखन सिद्ध नहि। आर्थिक स्वार्थ ओकर कथनक विश्वसनीयता परीक्षणक प्रसंग हो सकैत अछि, स्वतः सत्य अथवा मिथ्याताक प्रमाण नहि।”

“तीन—सुदीप घोषक निजी दैनिकी किछु तिथि आ उपस्थितिक प्रश्न पर समर्थनकारी सामग्री; ‘आर.एस.’क पहिचान आ कथित बैठकीक अवैध उद्देश्य पृथक प्रमाण अपेक्षित।”

“चारि—साक्षीक भय, लाभ-इच्छा, लज्जा अथवा अपराध-बोध केँ विधिक दोषक स्थानापन्न रूपमे उद्धृत नहि कएल जाए।”

“पाँच—पक्ष सभ आगामी निवेदनमे प्रत्येक विवादित प्रस्तावक सामने ओकर वर्तमान स्थिति लिखत—शंका, आरोप, संकेत, प्रमाण, न्यायिक रूपेँ स्वीकृत तथ्य, अथवा एखन अनिर्णीत।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, ‘न्यायिक रूपेँ स्वीकृत तथ्य’ आ ‘सिद्ध तथ्य’ एक्के अर्थमे?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि चरणमे नहि। स्वीकृत तथ्य कखनो विवादरहित प्रक्रियात्मक तथ्य हो सकैत अछि; ‘सिद्ध’ शब्द सम्बन्धित विधिक मानकक संकेत करैत अछि। राज्य आ प्रतिरक्षा दुनू शब्द सावधानीसँ चुनत।”

देवव्रत नोट कएलनि।

न्यायमूर्ति आर्या अगिला पंक्ति पढ़लनि—“कुनो पक्ष साक्षीक मानसिक अवस्था सँ ओहि अपराधक तत्व सिद्ध घोषित नहि करत, जकर स्वतंत्र आधार अभिलेखमे नहि।”

फेर ओ आदेश बन्द कएलनि। “न्यायालय भावना विहीन संस्था नहि। मुदा भावना प्रमाणक नियम बदलैत नहि।”



न्यायालय उठला बाद आदित्य आ मालिनी सीढ़ी उतरि रहल छलाह। बाहर साँझक उजास पत्थरक सीढ़ी पर लम्बा पड़ल छल।

मालिनी पुछलनि, “महोदय, आइ राज्यक प्रकरण सुदृढ़ भेल कि दुर्बल?”

आदित्य रुकलाह। “ई प्रश्न फेर ओही रोगक अछि।”

“तखन?”

“किछु बात सुदृढ़ भेल, किछु दुर्बल, किछु केवल साफ। न्यायालयक काम समग्र भाव बनायब नहि; प्रस्ताव-दर-प्रस्ताव परीक्षण करब।”

“मनोज?”

“भयक बाह्य परिस्थिति बढल। कर्ता एखन नहि।”

“रजत?”

“धनक तथ्य दृढ़। उद्देश्य खुला।”

“सुदीप?”

“पछतावा मानवीय रूपेँ गहिर। विधिक रूपेँ सीमित।”

मालिनी कहलनि, “एते सीमा बीच कथा आगाँ कोना बढत?”

आदित्य सीढ़ीक अन्तिम पायदान पर उतरि कहलाह, “सीमा कथा रोकैत नहि। अनुचित छलाँग रोकैत अछि।”

ओहि क्षण हुनका गार्ह एन अरिकेलक खेत याद आयल। धानक बालि सभ एक्के हरियर रंगक देखाइत छल, मुदा किसान जानैत छल—कुन खेतमे पानि बेसी, कुनमे माटि कठोर, कुन पौधा रोगग्रस्त, कुन स्वस्थ। दूरसँ एक रंग; निकटसँ अनेक कारण।

गंगेश उपाध्यायक पद्धति सेहो मानो एही कहैत छल—एक्के शब्द “प्रमाण” सभ साध्य पर एक्के भार नहि राखैत। सम्बन्धक सीमा बताउ, तखन निष्कर्षक आकार स्वयं छोट-बड़ होयत।

आदित्य आस्ते कहलनि, “प्रमाणक पहिने प्रश्न—ककर?”

मालिनी सुनि लेलनि। “आ आरोपक पहिने?”

“कुन तथ्यक आधार पर।”

“शंकाक पहिने?”

आदित्य तनिक मुस्कुरेलाह। “कखनो शंका पहिने आबैत अछि। पद्धति ओकरा नाम दैत अछि।”

दुनू बाहर निकलल।

पाछाँ न्यायालयक भीतर तीन संचिका बन्द भऽ चुकल छल, मुदा प्रश्न खुलल छल—मानव-मनक भय, लोभ आ अपराध-बोध सत्यक दिशामे संकेत देत कि भ्रमक, ई भावना स्वयं नहि तय करैत। तय करैत अछि स्रोत, स्वतंत्र समर्थन, विरोधी सम्भावना, आ ओ सीमा जतय न्यायालय कहि सकय—एतय धरि जानैत छी; एहि पारि एखन नहि।

उच्च न्यायालयक ओहि बिहान पीठिका पर पहिने सँ तीन संचिका राखल छल। एक पर राज्यक नील पट्टी, दोसर पर प्रतिरक्षाक धूसर पट्टी, तेसर पर न्यायालयक श्वेत पर्ची। श्वेत पर्ची पर केवल पाँच शब्द लिखल छल — “विशेषाधिकार-सूचीक शब्द स्वयं विवादित।”

न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि। हुनकर पहिल दृष्टि विद्यानंद मिश्रक संचिका पर पड़ल।

“पिछला आदेशमे न्यायालय कहलनि जे पक्ष सभ शंका, आरोप, संकेत, प्रमाण आ न्यायिक रूपेँ स्वीकृत तथ्य अलग लिखत। आइ प्रश्न एहि सँ तनिक भिन्न अछि। जँ कोनो अभिलेखक सामने ‘विशेषाधिकारयुक्त’ लिखि देल जाए, तऽ की ओ शब्द स्वयं सीमा बनि जाइत अछि?”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, शब्द मात्र नहि। संचारक उद्देश्य, अधिवक्ता-ग्राहक सम्बन्ध, आ विधिक परामर्शक गोपनीयता ओकर आधार अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य एहि सिद्धान्त पर विवाद नहि करैत अछि। विवाद एहि पर अछि जे सूचीक किछु प्रविष्टिमे पूरा शृंखला केँ ‘विधिक रणनीति’ कहि देल गेल अछि, जखन शृंखलाक आरम्भिक सन्देश अधिवक्ता केँ जोड़लासँ पहिने बनल व्यावसायिक अभिलेख अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कतेक प्रविष्टि?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “बारह।”

“आ राज्य की माँगैत अछि?”

“विशेषाधिकार हटाउ—ई नहि। पहिने शब्दक सीमा स्पष्ट हो। प्रत्येक शृंखलामे मूल सन्देश, बादक विधिक प्रश्न, अधिवक्ताक उत्तर, पूर्वस्थित संलग्नक आ बाह्य स्रोत अलग देखाओल जाए।”

विद्यानंद कहलनि, “ई पृथक्करण स्वयं कखनो विशेषाधिकारक अन्तर्वस्तु प्रकट कऽ सकैत अछि।”

“ठीक,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “तखन हम एहि जोखिम केँ सेहो शब्दमे बाँधब।”



मालिनी कर्ण राज्यक पाछाँ दोसर पाँतिमे बैसल छलीह। हुनकर सामने बारह प्रविष्टिक सारणी छल। पहिल पंक्ति पढ़ैत हुनकर भौँ सिकुडल—“वैद्युत-पत्र शृंखला: विधिक रणनीति—पूर्णतः विशेषाधिकारयुक्त।”

ओ आदित्य झा दिस पर्ची सरकौलनि—“‘पूर्णतः’ शब्दक आधार?”

आदित्य पेंसिलसँ किनार पर लिखलनि—“एहि शब्दक स्रोत प्रतिरक्षा। राज्यक निष्कर्ष नहि।”

मालिनी फेर लिखलनि—“शृंखलाक पहिल तीन सन्देशमे अधिवक्ता प्राप्तकर्ता नहि।”

आदित्य उत्तर देलनि—“एहि बातसँ ओ स्वतः अप्रतिरक्षित नहि। मुदा ‘पूर्णतः’क औचित्य पुछल जा सकैत अछि।”

मालिनी माथ हिलौलनि। पहिल विशेषाधिकार-सुनवाई हुनका याद आयल, जखन न्यायालय अभिलेखक नाम आ वास्तविक उद्देश्य अलग कएने छल। मुदा आइ प्रश्न आरो सूक्ष्म छल—कखनो एक्के शृंखलामे अलग-अलग वाक्य, अलग संलग्नक, अलग समय आ अलग उद्देश्य छल।

पीठिका पर न्यायमूर्ति आर्या पहिल प्रविष्टि पढ़लनि। “क्रमांक 27। वर्णन—‘विधिक रणनीति सम्बन्धी गोपनीय वैद्युत-पत्र शृंखला।’ निर्माण-तिथि?”

विद्यानंद कहलनि, “बारह जून सँ पन्द्रह जून।”

“अधिवक्ता पहिल बेर कखन जोडल गेल?”

“चौदह जून।”

“तखन बारह आ तेरह जूनक सामग्रीक वर्णन सेहो ‘विधिक रणनीति’ किएक?”

विद्यानंद एक क्षण संचिका देखलनि। “कारण बादक परामर्शमे ओही तथ्यक उपयोग भेल।”

देवव्रत तुरते नहि बजलाह। न्यायालयक दृष्टि हुनका दिस गेल तखन कहलनि, “राज्यक प्रश्न ई अछि—बादमे विधिक परामर्शमे उपयोग भेलासँ पूर्वस्थित अभिलेखक मूल प्रकृति बदलैत अछि कि केवल ओकर उपयोगक प्रसंग बदलैत अछि?”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि। “उत्तर?”

“मूल प्रकृति सदिखन नहि बदलैत,” विद्यानंद कहलनि, “मुदा चयन, संयोजन, प्रश्नक रूप, आ अधिवक्ताक प्रतिक्रिया विशेषाधिकारक क्षेत्रमे आबि सकैत अछि।”

“एहि उत्तरकें अभिलेख पर राखल जाए,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “विशेषाधिकारक दावी समग्र शृंखलाक नामसँ नहि, दावा कएल अंशक कारणसँ परीक्षण होएत।”

मालिनी पेंसिल रोकलनि। ‘नामसँ नहि, कारणसँ।’ ओ पंक्ति हुनका भीतर बसि गेल।



दोसरी प्रविष्टि एक भुगतान-सारणी छल, जे वैद्युत-पत्रक संग संलग्न कएल गेल छल। सूचीक वर्णन —“अधिवक्ताक विश्लेषण हेतु गोपनीय वित्तीय सामग्री।”

मृणाल धर कहलनि, “राज्यक अनुसार ई सारणी अधिवक्ता कें भेजल जाएबासँ छह दिन पहिने लेखा-विभागमे बनल छल।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “सारणीक चयन विधिक प्रश्नक हिस्सा छल।”

“चयन,” न्यायमूर्ति आर्या दोहरौलनि। “मूल सारणी आ चयनक कारण अलग चीज?”

“हो सकैत अछि।”

“तखन सूचीक शब्द दुनूकें एक्के आवरणमे किएक राखैत अछि?”

विद्यानंदक कनिष्ठ अधिवक्ता किछु कागद आगाँ बढौलक। विद्यानंद देखलनि, फेर कहलनि, “वर्णन अधिक व्यापक अछि। हम संशोधित सूची देब।”

राज्यक पाँतिमे कियो फुसफुसाएल नहि। आदित्य अपन पर्ची पर केवल लिखलनि—“सुधार = स्वीकृत त्रुटि; मिथ्या आशय सिद्ध नहि।”

मालिनी ओ पंक्ति देखलनि। विद्यानंदक हालक वचन याद आयल—बिना प्रमाण “जानि-बुझि मिथ्या प्रस्तुति” नहि कहब। राज्यक अपन अनुशासन एखन ओही कसौटी पर छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि संशोधनक कोन निष्कर्ष माँगैत अछि?”

देवव्रत कहलनि, “केवल एतबे जे मूल सारणीक स्वतन्त्र अस्तित्वक प्रश्न खुलल। राज्य ई नहि कहैत अछि जे व्यापक वर्णन जानि-बुझि त्रुटिपूर्ण छल।”

“‘त्रुटिपूर्ण’ नहि,” मालिनी मनमे सुधारलनि—“अधिक व्यापक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अभिलेखमे ‘अधिक व्यापक’ लिखल जाए।”

मालिनी चौंकि न्यायमूर्तिक दिस देखलनि। मानो न्यायालयक भाषा आ हुनकर मनक भाषा एक क्षण एक्के रेखा पर आबि गेल छल।



तेसर प्रविष्टि कठिन छल। एक छोट वैद्युत-पत्रक विषय-पंक्ति छल—“स्थिति अत्यन्त खराब—तत्काल राय चाही।” विषय-पंक्ति देखलासँ मूल समस्याक स्वरूप पूरा नहि बुझाईत छल, मुदा प्रतिरक्षा कहैत छल जे प्रेषक, तिथि, प्राप्तकर्ता आ संलग्नकक नाम एक संग पढ़लासँ विधिक प्रश्न अनुमानित भऽ सकैत अछि।

देवव्रत कहलनि, “राज्य सामग्री नहि माँगैत अछि। केवल ई जानब आवश्यक अछि जे संलग्नक पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेख छल कि परामर्श लेल नव बनाओल टिप्पणी।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “एहि प्रश्नक उत्तर सेहो कवनो परामर्शक विषय खोलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन कोन न्यूनतम वर्णन सम्भव?”

विद्यानंद चुप रहलाह।

मृणाल कहलनि, “उदाहरणतः—‘एक पूर्वस्थित अभिलेख’ अथवा ‘परामर्श हेतु तैयार नव टिप्पणी’, बिना विषय बताए।”

विद्यानंद सोचलनि। “जँ न्यायालय ई भाषा अपन आदेशमे निर्धारित करय, हम विरोध नहि करब।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “किएक न्यायालय निर्धारित करय? पक्ष स्वयं एतबा सीमित वर्णन किएक नहि देत?”

विद्यानंद मुस्कुराएल नहि। “कारण, महोदया, सीमा बादमे विवाद बने तखन पक्ष पर ई आरोप नहि आबय जे ओ जानि-बुझि अस्पष्ट रहल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “समझलहुँ। तखन अस्पष्टता आ उद्घाटनक बीच मध्य-भाषा चाही।”

ओ लिखलनि—“जहाँ विस्तृत वर्णन स्वयं विधिक परामर्शक विषय उद्घाटित करबाक युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न करय, सूची न्यूनतम संरचनात्मक तथ्य तक सीमित रहि सकैत अछि; मुदा ‘गोपनीय’ अथवा ‘विधिक’ सन सामान्य विशेषण मात्र पर्याप्त नहि।”

आदित्यक माथमे गंगेशक शब्द उठल—विशेषण वस्तु केँ चिन्हित करैत अछि, मुदा जँ विशेषण एते व्यापक हो जे सभ पर लागू भऽ जाए, तखन ओ भेदक काज नहि करैत।

ओ विचार लिखलनि नहि। न्यायालयमे दर्शनक नाम नहि, ओकर पद्धति चाही।



चौथी प्रविष्टि पर वातावरण तनिक कठोर भेल। सूचीक वर्णन छल—“ग्राहक-जोखिम सम्बन्धी विधिक सलाह।” राज्यक अभिलेखमे ओहि नामक एक संगणकीय सारणी अलग स्रोतसँ पहिने सँ भेटल छल।

देवव्रत कहलनि, “राज्यक प्रति उपलब्ध सारणीक हैश अलग अछि; सामग्रीक किछु पंक्ति समान, किछु भिन्न। हम विशेषाधिकारयुक्त प्रति नहि माँगैत छी। हम ई पूछैत छी—की सूची एहि कारण पूरा सारणी केँ संरक्षित कहैत अछि जे ओकर एक रूप अधिवक्ता केँ भेजल गेल?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “नहि। हम बाह्य स्रोतक प्रति पर दावा नहि करैत छी।”

“तखन सूचीक ‘ग्राहक-जोखिम सम्बन्धी विधिक सलाह’ शब्द मूल सारणीक अस्तित्व पर लागू नहि?”

“नहि। ओ अधिवक्ताक संग साझा कएल रूप आ संगक टिप्पणी पर लागू।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि भेदकेँ सूचीमे देखाउ। न्यायालयक लेल ‘समान नाम’ समान वस्तु नहि।”

मालिनी तखन अपन पूर्वक एक सारणी याद कएलनि जतय ओ ‘एक्के अभिलेख’ लिखि देने छलीह, बादमे हैश-तुलना सँ दू संस्करण निकलल छल। ओ तुरन्त पर्ची पर लिखलनि—“नाम-समता ≠ अभिलेख-समता।”

आदित्य पढ़ि कहलनि, “राखू।”

“ईहो अध्यायमे?” मालिनी आस्ते पुछलनि।

आदित्य हुनका दिस देखलनि। “हम पुस्तक नहि लिखि रहल छी।”

मालिनी मुस्की देलनि। “मुदा कखनो-कखनो लागैत अछि अभिलेख स्वयं लिखैत अछि।”

आदित्य उत्तर नहि देलनि।



दुपहरक पहिने न्यायालय पाँचम सँ आठम प्रविष्टि धरि गेल। विवाद एक्के मूल प्रश्नक अलग रूप छल।

एक ठाम अधिवक्ताक नाम प्रतिलिपि-प्राप्तकर्ता मे छल, मुदा मुख्य सन्देश सामान्य परिचालन-निर्देश छल।

दोसर ठाम विधिक प्रश्न स्पष्ट छल, मुदा संगक संलग्नक सार्वजनिक नियामकीय परिपत्र छल।

तेसर ठाम ग्राहकक टिप्पणी आ अधिवक्ताक उत्तर एक्के अनुच्छेदमे उद्धृत छल, जाहि कारण आंशिक पृथक्करण कठिन छल।

चारिम ठाम बाह्य लेखाकारक तथ्य-सार अधिवक्ता केँ भेजल गेल छल, मुदा लेखाकार स्वयं परामर्श-सम्बन्धक हिस्सा छल कि स्वतंत्र सेवा-दाता—एहि पर पक्ष असहमत छल।

न्यायमूर्ति आर्या प्रत्येक ठाम एक्के प्रश्न नहि पुछलनि। ओ शब्द बदलैत रहलनि।

“ई अभिलेख कखन बनल?”

“ककर लेल बनल?”

“जकरा भेजल गेल, ओकर भूमिका की छल?”

“ई अंश मूल तथ्य कहैत अछि कि विधिक राय?”

“संलग्नक पहिने सँ अस्तित्वमे छल?”

“बाह्य स्रोतसँ स्वतंत्र रूपेँ उपलब्ध?”

“पृथक्करण करलासँ शेष वाक्य अर्थहीन भऽ जाएत?”

“कुन वर्णन विशेषाधिकारक विषय खोलि देत?”

प्रश्न बदलैत रहल, मुदा मालिनी केँ एक पद्धति देखाइ पड़य लागल। न्यायालय “विशेषाधिकार” शब्दक चारू कात वृत्त नहि खींचि रहल छल; ओ प्रत्येक सम्बन्धक सीमा पुछि रहल छल।

विद्यानंदो ई देखलनि। एक ठाम स्वयं कहलनि, “महोदया, एहि संलग्नक पर दावा छोड़ैत छी। मुदा संगक दू अनुच्छेद यथावत् संरक्षित रहय।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत, बशर्ते संलग्नकक मूल प्रति स्वतंत्र स्रोतसँ सत्यापित कएल जा सकय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई सहमति अभिलेख पर राखल जाए।”

एक छोट सहमति छल। मुदा कोठलीक ताप तनिक कम भेल।



भोजनावकाशमे अनन्या कश्यप न्यायालयक ओसारा पर ठाढ़ नोट लिखि रहल छलीह। एक समाचार-माध्यमक संवाददाता हुनका पुछलक, “राज्य विशेषाधिकार तोड़ि देलक?”

अनन्या माथ उठौलनि। “नहि।”

“प्रतिरक्षा सूची वापस लेलक?”

“नहि।”

“तखन समाचार की?”

“न्यायालय कहलक जे सूचीमे लिखल शब्द स्वयं अन्तिम निष्कर्ष नहि। प्रत्येक दावीक कारण देखल जाएत।”
संवाददाता नाक सिकोड़लक। “ई शीर्षक नहि बनत।”
अनन्या कहलनि, “तखन शीर्षक छोट करू, तथ्य नहि।”

“‘विशेषाधिकारक ढालमे दरार’?”

“ई न्यायालय नहि कहलक।”

“‘राज्यक पैघ जीत’?”

“ईहो नहि।”

“‘प्रतिरक्षा पीछे हटली’?”

अनन्या कहलनि, “एक संलग्नक पर दावा छोड़ल गेल। बाकी प्रश्न खुलल अछि। ‘पीछे हटली’ लिखब अर्थ जोड़ब होएत।”

संवाददाता हँसैत चलि गेल।

अनन्या अपन शीर्षक लिखलनि—“उच्च न्यायालय विशेषाधिकार-सूचीक सामान्य लेबलक बदला अभिलेख-
दर-अभिलेख कारण माँगैत।”

तखन ओ ‘माँगैत’ शब्द पर रुकलनि। आदेश एखन पूरा नहि भेल छल। ओ शीर्षक बदललनि—“उच्च न्यायालय विशेषाधिकार-सूचीक सामान्य लेबलक पर्याप्तता पर प्रश्न उठबैत।”

फेर ओ लिखलनि—“सुनवाई जारी।”



भोजनावकाशक बाद विद्यानंद मिश्र एक पतली संचिका लऽ उठलाह। “महोदया, प्रतिरक्षाक एक उलटा प्रश्न अछि।”

“कहू।”

“राज्यक अन्वेषण-सारमे किछु वैद्युत-पत्र केँ ‘व्यावसायिक’ कहल गेल अछि। की ‘व्यावसायिक’ शब्द लिखि देलासँ राज्य विशेषाधिकारक सम्भावना समाप्त मानि सकैत अछि?”

देवव्रत तुरन्त कहलनि, “नहि।”

विद्यानंद हुनका दिस देखलनि। “तखन हम सहमत छी जे सामान्य लेबल दुनू दिस अपर्याप्त अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई न्यायालयक प्रश्नक ठीक केन्द्र अछि। ‘विधिक’ लिखलासँ सब संरक्षित नहि; ‘व्यावसायिक’ लिखलासँ सब खुला नहि। उद्देश्य, सम्बन्ध, समय, स्रोत आ सामग्रीक प्रकृति देखल जाएत।”

मालिनी केँ अपन सारणी याद आयल। कतहु ओ “संचालन-सामग्री” लिखने छलीह, जतय बादमे विधिक टिप्पणी निकलल। ओ आदित्यक सामने नोट राखलनि—“राज्यक लेबल सेहो पुनः परखू?”

आदित्य लिखलनि—“आइ साँझ।”

मालिनी फेर लिखलनि—“सभ?”

आदित्य उत्तर देलनि—“जतय लेबल निष्कर्ष जेकाँ पढ़ाइत अछि।”

ओहि छोट पर्चीमे राज्यक लेल सुनवाईक असली परिणाम लिखल गेल छल।



नवम प्रविष्टि एक हटाओल गेल डाक-संग्रह सम्बन्धी छल। न्यायवैज्ञानिक प्रतिबिम्बमे किछु शीर्ष-पंक्ति, समय-मुद्रा आ संलग्नक-नाम बचल छल; मूल सामग्री पूरा नहि छल। प्रतिरक्षा कहैत छल—जे अंश बचल अछि

से विधिक संचारक बाह्य संरचना अछि आ ओकर जोड़-घटावसँ परामर्शक विषय अनुमानित हो सकैत अछि। राज्य कहैत छल—मेटायल सामग्रीक अस्तित्व, समय आ प्रेषण-पथ अन्वेषणक स्वतन्त्र तथ्य अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य सामग्रीक अर्थ निकालि रहल अछि कि केवल घटना-क्रम?”

मृणाल कहलनि, “मुख्यतः घटना-क्रम। मुदा संलग्नक-नामक किछु अंश स्रोत-सम्बन्ध देखाबैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “ओही नाम विधिक प्रश्न खोलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण मौन रहलनि। “एहि प्रविष्टि खुला बहस एतय रोकू। न्यायालय न्यूनतम बाह्य-सूचना आ सम्भावित विधिक अन्तर्वस्तुकी सीमा स्वयं देखत।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य केँ कोनो आपत्ति नहि, जँ निरीक्षणक उद्देश्य अभिलेख पर सीमित लिखल जाए।”

विद्यानंद सहमत भेलाह।

“उद्देश्य?” न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि।

मृणाल उत्तर देलनि, “केवल ई देखब जे कोन बाह्य तथ्य विशेषाधिकारक अन्तर्वस्तु खोलने बिना पक्षसभक सामने राखल जा सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि। “एहि सीमा सँ बाहर न्यायालय एखन कोनो निष्कर्ष नहि देत।”

आदित्यक मनमे एक बात उठल—मुहरबन्द देखबासँ सत्य बढ़ैत नहि; केवल पहुँच सीमित होइत अछि। पहिल मुहरबन्द बहसमे ई बात स्पष्ट भऽ चुकल छल। मुदा आइ एक नव भेद जुड़ल—कखनो मुहर सीमा बचावय लेल होइत अछि, सत्य घोषित करय लेल नहि।



दसम प्रविष्टि पर प्रतिरक्षा स्वयं विवाद खोललक।

विद्यानंद कहलनि, “एहि शृंखलामे हमर सूची ‘रणनीति’ शब्द प्रयोग करैत अछि। पुनः परीक्षणमे देखलहुँ जे पहिल सन्देश केवल बैठक तय करबाक अछि। हम ओकरा विशेषाधिकारक दावीसँ हटाबैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई सुधार किएक?”

“कारण बैठक तय करबाक तथ्य विधिक राय नहि।”

“आ बैठकक उद्देश्य?”

“ओ सम्भवतः संरक्षित अंशमे आवि सकैत अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य समय आ सहभागीक नाम मात्र चाहैत अछि; विषय नहि।”

विद्यानंद एक क्षण शैलजाक भेजल बिहानक सन्देश दिस नजर कएलनि जे हुनकर दूरभाष पर अनपढ़ल छल। फेर दूरभाष उलटि देलनि। “समय आ सहभागी—जँ बाह्य रूपेँ उपलब्ध—पर आपत्ति नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या हुनकर चेहरा देखलनि, मुदा निजी बात पुछलनि नहि। न्यायालय मनुष्यक थकान देखैत अछि; ओकरा प्रमाण नहि बनबैत।

ओ कहलनि, “एहि सहमतिकेँ सीमित रूपमे दर्ज करू।”



एगारहम प्रविष्टि पर बहस फेर तीक्ष्ण भेल। ओ एक लम्बा अभिलेख छल जाहिमे व्यवसायिक जोखिम, ग्राहक-पहिचान प्रक्रिया, भुगतान-द्वारक अवरोध, आ अधिवक्ताक किछु टिप्पणी एक्के संचिकामे मिश्रित छल।

प्रतिरक्षा पूरा अभिलेखक क्रम बिगड़बाक भय देखबैत छल; राज्य कहैत छल जे गैर-विधिक तथ्यांश पृथक कएल जा सकैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “पृथक्करणक बाद शेष अंश अपन अर्थ रखत?”

विद्यानंद कहलनि, “किछु ठाम नहि।”

“कतेक ठाम?”

“चारि अनुच्छेद।”

“बाकी?”

“नौ अनुच्छेद सम्भवतः पृथक कएल जा सकैत अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्यकें ओ नौ चाही, मुदा केवल ओ सीमा धरि जतय स्वतंत्र तथ्य अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन प्रतिरक्षा नौ अनुच्छेदक संशोधित प्रति बनाएत; चारि अनुच्छेदक कारण-सार न्यायालयकें मुहरबन्द रूपमे देत; राज्यकें ओकर अन्तर्वस्तु नहि।”

विद्यानंद पुछलनि, “कारण-सारमे कतेक?”

“एते जे न्यायालय दावा परीक्षण कऽ सकय; एते नहि जे परामर्श खुलि जाए।”

“ई सीमा शब्दमे कठिन अछि।”

“एही कारण शब्दक कसौटी चलि रहल अछि, श्री मिश्र।”

कोठलीमे हलुक हँसीक लहर उठि फेर थमि गेल।



बारहम प्रविष्टि सभसँ छोट छल—केवल तीन पंक्तिक टिप्पणी। मुदा विवाद सभसँ गहिर। प्रेषक एक वरिष्ठ अधिकारी छल; प्राप्तकर्ता कम्पनीक अधिवक्ता; विषय—“काल्हिक बैठक।” टिप्पणीमे एक वाक्य तथ्य, एक वाक्य प्रश्न, एक वाक्य सम्भावित उत्तर छल।

राज्य कहैत छल पहिल वाक्य तथ्यात्मक कथन अछि। प्रतिरक्षा कहैत छल ओ तथ्य एहि रूपमे अधिवक्ता कें विधिक राय लेल चुनल गेल, तँ पृथक्करण ओकर उद्देश्य नष्ट करैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “पहिल वाक्यक तथ्य बाह्य अभिलेखसँ उपलब्ध?”

मृणाल कहलनि, “आंशिक रूपेँ।”

“पूर्ण?”

“नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “आ जे भाग बाह्य अभिलेखमे नहि, ओही चयन परामर्शक केन्द्र हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन न्यायालय खुला बहसमे एहि वाक्यक अन्तर्वस्तु नहि सुनत।”

देवव्रत सहमत भेलाह।

“मुदा,” न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “राज्य बाह्य स्रोतसँ जे तथ्य स्वतंत्र रूपेँ स्थापित करैत अछि, ओकर उपयोग पर केवल एहि कारण रोक नहि लगत जे समान तथ्य कखनो विधिक संचारमे लिखल गेल छल। एहि विशेष प्रकरणमे स्रोत-स्वतंत्रता अलग देखाओल जाए।”

विद्यानंद कहलनि, “हमर आपत्ति नहि, जँ राज्य विशेषाधिकारयुक्त संचारकें स्रोत रूपमे उद्धृत नहि करय।”

“ठीक।”

मालिनी लिखलनि—“एक्के तथ्य, अलग स्रोत; संरक्षित संचार ≠ तथ्यक एकाधिकार।”

ओ ‘एकाधिकार’ शब्द पर रुकलनि। फेर काटि लिखलनि—“तथ्यक बाह्य अस्तित्व समाप्त नहि।”

आदित्य ओ सुधार देखलनि। “दोसर बेहतर अछि।”



सुनवाई समाप्त होयबासँ पहिने न्यायमूर्ति आर्या आदेशक प्रारूप मुखँ पढलनि।

“एक—विशेषाधिकार-सूचीक सामान्य लेबल स्वयं अन्तिम नहि। ‘विधिक’, ‘गोपनीय’, ‘रणनीति’, ‘परामर्श’ सन शब्द कारणक स्थानापन्न नहि।”

“दू—पूर्वस्थित व्यावसायिक अथवा बाह्य अभिलेख बादमे विधिक संचारमे संलग्न भेलासँ ओकर मूल अस्तित्व स्वतः विशेषाधिकारयुक्त नहि मानल जाए; मुदा चयन, टिप्पणी, प्रश्न, संयोजन अथवा अधिवक्ताक प्रतिक्रिया पृथक परीक्षण योग्य हो सकैत अछि।”

“तीन—जहाँ विस्तृत सूची-वर्णन स्वयं विधिक परामर्शक अन्तर्वस्तु उद्घाटित करबाक आशंका उत्पन्न करय, न्यूनतम संरचनात्मक वर्णन स्वीकार्य हो सकैत अछि; तथापि दावीक परीक्षण लेल पर्याप्त कारण न्यायालयकें उपलब्ध रहत।”

“चारि—राज्य सेहो ‘व्यावसायिक’, ‘परिचालन’, ‘सामान्य’ सन लेबल मात्रक आधार पर विशेषाधिकारक सम्भावना नकारत नहि।”

“पाँच—एक्के नाम, विषय-पंक्ति अथवा संचिका-नाम समान वस्तु सिद्ध नहि करैत; संस्करण, स्रोत, निर्माण-समय आ हैश, जतय उपलब्ध, अलग परखल जाए।”

“छह—बाह्य स्रोतसँ स्वतंत्र रूपेँ प्राप्त तथ्यक उपयोगक प्रश्न, समान तथ्यक विशेषाधिकारयुक्त संचारमे उपस्थितिसँ पृथक रहत; विशेषाधिकारयुक्त संचार स्वयं बाह्य तथ्यक स्रोत रूपमे उद्धृत नहि कएल जाए।”

“सात—नवम, एगारहम आ बारहम प्रविष्टिक सीमित अंश न्यायालयकें मुहरबन्द रूपमे प्रस्तुत होएत। निरीक्षणक उद्देश्य केवल पहुँच-सीमा, पृथक्करण आ न्यूनतम उद्घाटन तय करब; अन्तर्वस्तुक सत्यता पर एखन कोनो निष्कर्ष नहि।”

“आठ—पक्ष सभ संशोधित सूचीमे मूल अभिलेख, संचारक उद्देश्य, निर्माण-समय, प्राप्तकर्ता-वर्ग, पूर्वस्थित संलग्नक, बाह्य स्रोतक उपलब्धता, आ दावीक सीमा पृथक-पृथक देखाओत—जतय ई विवरण स्वयं परामर्शक विषय नहि खोलय।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रखलनि। “किछु जोड़बाक?”

विद्यानंद उठलाह। “एक पंक्ति—सूची-सुधार स्वयं त्याग अथवा मिथ्या दावीक स्वीकृति नहि मानल जाए।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत, बशर्ते प्रत्येक सुधारक संस्करण सुरक्षित रहय।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि। “नवम—संशोधन पारदर्शिताक भाग हो सकैत अछि; ओकर आशय अलग सामग्रीसँ सिद्ध होएत।”

आदित्यक दृष्टि एक क्षण विद्यानंदसँ मिलल। प्रतिद्वन्द्वी छलाह, मुदा एहि पंक्ति पर दुनूक अनुशासन एक छल।



न्यायालय उठला बाद मालिनी आ आदित्य कार्यालय लौटला। मालिनी पहिल काज अपन पुरान वर्गीकरण-सारणी खोलि कएलनि।

“महोदय, ‘व्यावसायिक’ शब्द 31 बेर अछि।”

“सभ बदलू नहि।”

“तखन?”

“जतय शब्द काजक उद्देश्य बतवैत अछि, राखू। जतय ओ विधिक निष्कर्ष जेकाँ विशेषाधिकार नकारैत अछि, कारण जोड़ू अथवा भाषा सीमित करू।”

“‘सामान्य पत्राचार’?”

“ईहो देखू। सामान्य ककर दृष्टिसँ?”

“‘केवल परिचालन’?”

“‘केवल’ शब्दक आधार पुछू।”

मालिनी हँसलनि। “आइ एको विशेषण सुरक्षित नहि।”

आदित्य कहलनि, “विशेषण दोषी नहि। बिना सीमा विशेषण खतरनाक।”

मालिनी फेर लिखय लगलनि।

एक पंक्ति—“ग्राहक-पहिचान सम्बन्धी सामान्य परिचालन-पत्राचार”—बदलि भेल—“ग्राहक-पहिचान प्रक्रियाक समय-सारिणी सम्बन्धी पत्राचार; उपलब्ध प्रति मे विधिक राय चिन्हित नहि; विशेषाधिकारक प्रश्न स्वतंत्र परीक्षण योग्य।”

दोसर—“केवल वित्तीय अभिलेख”—बदलि भेल—“भुगतान-सारणी; मूल प्रति लेखा-स्रोतसँ प्राप्त; बादक विधिक उपयोगक प्रश्न एहि प्रति सँ निर्धारित नहि।”

तेसर—“गैर-विधिक”—काटि देल गेल। ओकर स्थान पर लिखल गेल—“उत्पत्ति: परिचालन विभाग; उद्देश्य: एखन उपलब्ध सामग्री अनुसार प्रक्रिया-सूचना; अधिवक्ता-संचारसँ सम्बन्ध पृथक।”

मालिनी पुछलनि, “ई सब पढ़बा मे बेसी समय लागत।”

आदित्य कहलनि, “अस्पष्टता बचत तऽ न्यायालयमे आरो बेसी समय लागत।”



साँझ धरि कार्यालयक काँच पर अन्हार उतरि गेल। आदित्यक सामने नवम प्रविष्टिक मुहरबन्द प्रस्तुतीकरणक प्रक्रिया रखल छल। ओ ओकरा बन्द कएलनि।

“बाकी काल्ह,” मालिनी कहलनि।

“अहाँ जाउ।”

“अहाँ?”

“तनिक बाहर।”

मालिनी बुझि गेलनि जे ‘बाहर’क अर्थ कार्यालयक ओसारा नहि। ओ किछु नहि पुछलनि।



राति गंगा किनार हवा ठंढा छल। शहरक उजास पानिक सतह पर टूटि छोट-छोट रेखा बनि रहल छल। आदित्य सीढ़ीक एक पायदान पर बैसि रहलाह। हाथमे कोनो संचिका नहि, दूरभाष मौन।

दिन भरक शब्द मनमे फेर आवि रहल छल—विधिक। व्यावसायिक। गोपनीय। सामान्य। पूर्ण। केवल। स्वतंत्र। संलग्न।

एते छोट शब्द, मुदा प्रत्येक शब्दक पाछाँ सीमा चाही।

हुनका गार्ह एन अरिकेलक पुरान पाठशाला याद आयल जतय बाल्यकालमे एक वृद्ध पण्डित कहने छलाह—“नाम कहब आसान, भेद कहब कठिन।” तखन ओ वाक्य केवल व्याकरण जेकाँ लगने छल। बादमे गंगेश उपाध्यायक पद्धति पढ़ैत बुझलाह—कुन वस्तु ककर विशेषणसँ सीमित अछि, कुन सम्बन्ध ककरा धरि पसरैत अछि, ई केवल भाषाक खेल नहि; ज्ञानक अनुशासन अछि।

गंगाक पानि आस्ते बहि रहल छल। किनारक एक दीपकक प्रतिबिम्ब लम्बा भऽ जलमे काँपैत छल। आदित्य सोचलनि—प्रतिबिम्बक लम्बाइ दीपकक आकार नहि। माध्यम बदलल तऽ रूप बदलल। शब्द सेहो कखनो एहन माध्यम अछि।

“विधिक संचार” कहला पर की पूरा अभिलेख विधिक भऽ जाइत अछि?

“व्यावसायिक” कहला पर की परामर्श बिलाइत अछि?

“गोपनीय” कहला पर की सत्यता बढ़ैत अछि?

“सामान्य” कहला पर की जोखिम घटैत अछि?

उत्तर सभ बेर एक्के नहि। एहि कारण गंगेशक पद्धति हुनका आकर्षित करैत छल—ओ शब्दकें त्यागैत नहि; शब्दक सम्बन्ध पुछैत।

आदित्य कें मनोज, रजत आ सुदीपक हालक साक्ष्य याद आयल। “भय”, “लोभ”, “अपराध-बोध”—तीनू शब्द मानवीय सत्य छल, मुदा विधिक निष्कर्षक सीमा अलग। आइ “विशेषाधिकार” सेहो ओही पाठ दोहरा रहल छल, मुदा उच्चतर स्तर पर—एक शब्द ककरा रक्षित करैत अछि? वाक्य कें? प्रश्न कें? उत्तर कें? पूर्वस्थित सारणी कें? संलग्नक कें? कि केवल ओ सम्बन्ध कें जाहिमे मनुष्य विधिक राय माँगैत अछि?

गंगा पर एक नाव दूरसँ गुजरल। ओकर पतवारक ध्वनि किछु क्षण सुनाइ पड़ल, फेर विलायल।

आदित्य मनमे कहलनि—“शब्दक अर्थ ओकर चारू कातक मौनसँ सेहो बनैत अछि।”

फेर स्वयं सावधान भेलाह। ई सुन्दर वाक्य छल, मुदा न्यायालयी नियम नहि। साहित्य आ प्रमाणक बीच सेहो सीमा चाही।

ओ मुस्कुरेलाह। गंगेश मानो एहि आत्म-संशोधन पर प्रसन्न होइतथि।



राति दस बजेक आसपास विद्यानंद मिश्र अपन घरक अध्ययन-कोठलीमे बैसल छलाह। शैलजा दवा खा सुतल छलीह। पीठिका पर संशोधित विशेषाधिकार-सूची खुलल छल।

कनिष्ठ अधिवक्ताक सन्देश आयल—“महोदय, की ‘विधिक रणनीति’ हटाकऽ ‘अधिवक्ताक राय हेतु संचार’ लिखी?”

विद्यानंद उत्तर देलनि—“जतय वास्तवमे राय माँगल गेल, ताहि ठाम। जँ केवल प्रतिलिपि भेजल गेल हो, नहि।”

दोसर सन्देश—“पूर्वस्थित संलग्नक?”

“अलग पंक्ति। मूल स्रोत लिखू। चयनक कारण जँ संरक्षित हो तऽ कारण-सार मुहरबन्द।”

तेसर—“राज्य संशोधन कें दुर्बलता कहत?”

विद्यानंद किछु क्षण उत्तर नहि देलनि। फेर लिखलनि—“न्यायालयमे यथार्थ शब्द दुर्बलता नहि।”

ओ दूरभाष राखि देलनि। शैलजाक कोठलीक केवाड़ी आधा खुलल छल। भीतर मंद इजोत छल। विद्यानंद कागद दिस देखलनि। पेशाक गरिमा कखनो प्रतिपक्ष कें हराएब नहि; कखनो अपन ही व्यापक शब्द वापस लेब होइत अछि।



अगिला बिहान न्यायालयमे मुहरबन्द लिफाफा पहुँचल। श्वेत कागद पर लिखल छल—“केवल न्यायालयक सीमित निरीक्षण हेतु—प्रविष्टि 9, 11, 12।”

लिफाफा न्यायालयक अधिकारीक हाथसँ पीठिका पर राखल गेल। देवव्रत, मृणाल, विद्यानंद, आदित्य, मालिनी—सभक दृष्टि एक क्षण ओहि पर टिकि गेल।

न्यायमूर्ति आर्या लिफाफा खोललनि नहि।

पहिने ओ पुछलनि, “पक्ष सभ निरीक्षणक उद्देश्य पर सहमत?”

देवव्रत कहलनि, “हाँ—पहुँच-सीमा, पृथक्करण, न्यूनतम उद्घाटन।”

विद्यानंद कहलनि, “आ अन्तर्वस्तुक सत्यता पर एखन कोनो निष्कर्ष नहि।”

“ठीक।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेश-पत्र पर एक पंक्ति जोड़लनि—“मुहर पहुँच नियंत्रित करैत अछि; प्रमाण-मूल्य स्वतः नहि।”

आदित्यक भीतर रातिक गंगा फेर एक क्षण चमकल।

न्यायमूर्ति आर्या लिफाफा अपन दिस खींचलनि। “अगिला सुनवाई एहि सीमा भीतर होएत।”

कोठली मौन भऽ गेल।

शब्दक कसौटी आव मुहरबन्द सामग्रीक भीतर प्रवेश करबाक छल—मुदा सीमा लिखल जा चुकल छल।

न्यायमूर्ति आर्याक सामने श्वेत लिफाफा राखल छल। ओकर किनार पर न्यायालयक मुहर, बीचमे प्रविष्टि 9, 11, 12क उल्लेख, आ नीचाँ एक पंक्ति—“सीमित निरीक्षण; अन्तर्वस्तुक सत्यता पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

पीठिका पर बैसल सभ व्यक्ति ओहि एक पंक्तिक भार बुझि रहल छल।

देवव्रत सिन्हा उठलाह। “महोदया, राज्यक निवेदन एतबे अछि जे न्यायालय पहिने निर्धारित सीमा भीतर सामग्री देखय। हम मुहरबन्द अंशक अन्तर्वस्तु खुला बहसमे नहि दोहराएब।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “प्रतिरक्षा सेहो एहि सीमा पर सहमत अछि। हमर आग्रह केवल एतबा—निरीक्षण स्वयं प्रामाणिकता अथवा सत्यताक स्वीकृति नहि बनय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई पहिनेसँ लिखल अछि। आइ एक दोसर बातो लिखि देब। जे न्यायालय देखत, ओ सभ राज्य नहि देखत; जे राज्य नहि देखत, ओकरा आधार बना कऽ राज्य खुला निष्कर्ष नहि माँगि सकत।”

मालिनी कर्ण अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि। पहिल पंक्ति लिखलनि—“न्यायिक निरीक्षण ≠ पक्षकारक प्रमाण।”

आदित्य झा हुनकर लिखल देखलनि, मुदा किछु नहि कहलनि।

न्यायमूर्ति आर्या न्यायालयक अधिकारी दिस देखलनि। “मुहरक अभिलेख पढ़।”

अधिकारी क्रम, समय, हस्ताक्षर आ प्राप्तिक विवरण पढ़लनि। लिफाफा कखन जमा भेल, कतयसँ आयल, के ग्रहण कएलक, आ खोलल जाएबासँ पहिने कोन न्यायिक अभिरक्षामे रहल—सभ दर्ज छल।

विद्यानंद कहलनि, “अभिरक्षाक ई पञ्जी केवल एहि लिफाफाक अछि?”

“हाँ,” अधिकारी उत्तर देलनि।

“मूल संगणकीय सामग्रीक नहि?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या तुरते कहलनि, “ठीक भेद। एहि पञ्जीसँ केवल मुहरबन्द प्रस्तुतीकरणक अभिरक्षा सिद्ध होएत; मूल सामग्रीक पूर्व इतिहास नहि।”

मालिनी दोसर पंक्ति लिखलनि—“लिफाफाक अभिरक्षा ≠ मूल स्रोतक अभिरक्षा।”

आदित्य आस्ते कहलनि, “एहि अध्यायमे शब्दसँ पहिने सम्बन्ध बचाउ।”

मालिनी माथ हिलेलनि।



न्यायमूर्ति आर्या मुहर तोड़लनि। कोठलीमे कागदक हलुक ध्वनि सुनाइ पड़ल।

ओ पहिल भीतरक संचिका उठेलनि। “प्रविष्टि 9।”

विद्यानंद कहलनि, “ई अधिवक्ता केँ पठाओल संचार अछि। बीचमे एक पूर्वस्थित व्यावसायिक सारणी संलग्न अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्यक प्रश्न संचारक विधिक अंश पर नहि। प्रश्न ई अछि जे संलग्न सारणीक मूल प्रति लेखा-स्रोतमे पहिनेसँ छल कि नहि, आ ओकर निर्माण-समय स्वतंत्र रूपेँ स्थापित भऽ सकैत अछि कि नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कागदक किछु पृष्ठ देखलनि। फेर कहलनि, “प्रतिरक्षा, अहाँक दावी पूरा संलग्नक पर अछि?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “नहि, महोदया। मूल सारणी पर पूर्ण दावी नहि। दावी चयन, प्रेषणक उद्देश्य, साथक प्रश्न, आ अधिवक्ताक प्रतिक्रिया पर अछि।”

“तखन अहाँक सूचीमे पूरा शृंखला पर ‘विधिक रणनीति’ किएक लिखल छल?”

विद्यानंद एक क्षण चुप रहलाह। “सूची अत्यधिक व्यापक छल। संशोधित सूचीमे हम सीमा घटा देने छी।” देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि संशोधनकें स्वीकार करैत अछि, मुदा संस्करण सुरक्षित रहय।”

“रहत,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “एखन राज्यक प्रश्न सुनू।”

देवव्रत पन्ना नहि देखैत कहलनि, “पहिल—की संलग्न सारणी अधिवक्ता कें प्रेषणसँ पहिने अस्तित्वमे छल? दोसर—की ओकर स्वतंत्र लेखा-स्रोत उपलब्ध अछि? तेसर—की राज्यक प्राप्त प्रति आ एहि संलग्न प्रति बीच हैश-समानता अथवा संस्करण-अन्तर स्थापित कएल जा सकैत अछि? चारिम—राज्य संचारक शेष अंश बिना उद्धृत कए एहि तथ्यसभक उपयोग कऽ सकत?”

विद्यानंद कहलनि, “पहिल दू प्रश्न पर सैद्धान्तिक आपत्ति नहि। तेसर प्रश्नक उत्तर जँ न्यायालय संलग्नकक प्रतिलिपि बाहर निकालि देत तखन प्राविधिक तुलना सम्भव। मुदा चयनक प्रसंग खुलबाक नहि चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या मालिनी दिस देखलनि। “अहाँ प्राविधिक सहायताक सीमा बुझैत छी?”

मालिनी उठलनि। “महोदया। जँ न्यायालय केवल संलग्न पूर्वस्थित सारणी अलग उपलब्ध करबैत अछि, हम ओकर हैश, निर्माण-संकेत आ स्वतंत्र स्रोतक प्रति सँ तुलना कऽ सकैत छी। अधिवक्ता-संचारक पाठ हमरा आवश्यक नहि।”

“आ जँ हैश समान भेटत?”

“तखन तुलना कएल दूनू प्रति समान अछि—एतबे। अन्तर्वस्तु सत्य अछि, ई नहि।”

“आ जँ हैश अलग?”

“तखन संस्करण-अन्तर अथवा परिवर्तनक प्रश्न उठत। अन्तरक कारण बिना परीक्षण निष्कर्ष नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। आदेशमे लिखू—प्रविष्टि 9क पूर्वस्थित संलग्नक पृथक प्राविधिक तुलना लेल उपलब्ध कराओल जा सकैत अछि; चयनक उद्देश्य, प्रश्न आ विधिक प्रतिक्रिया संरक्षित रहत। तुलना सत्यताक निष्कर्ष नहि।”

मालिनी लिखलनि। ओकरा महसूस भेल जे एक्के कागद एक संदर्भमे व्यावसायिक अभिलेख, दोसर संदर्भमे विधिक संचारक भाग, आ तेसर संदर्भमे संगणकीय तुलना-वस्तु भऽ सकैत अछि। वस्तु एक, सम्बन्ध अनेक।

गंगेशक पद्धति किताबसँ उठि न्यायालयक पीठिका पर आबि बैसल जेकाँ लागल।



प्रविष्टि 11 सभसँ पैघ छल।

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ पलटलनि। कखनो हुनकर दृष्टि ठहरैत, कखनो आगाँ बढ़ैत। बाकी सभ प्रतीक्षा करैत रहल।

किछु देर बाद ओ कहलनि, “एहि संचिकामे चारि प्रकारक सामग्री एक्के ठाम अछि—परिचालन-सारणी, आन्तरिक तथ्यात्मक टिप्पणी, अधिवक्ता कें पुछल प्रश्न, आ अधिवक्ताक प्रतिक्रिया।”

विद्यानंद कहलनि, “हमरो संशोधित सूची एही वर्गीकरण तक पहुँचल अछि।”

देवव्रत पुछलनि, “की परिचालन-सारणी स्वतंत्र स्रोतसँ उपलब्ध?”

“किछु अंश,” आदित्य कहलनि, “ग्राहक-पहिचान प्रणालीसँ; किछु भुगतान-द्वारक अभिलेखसँ; किछु एखन केवल एहि मिश्रित संचिकामे देखाइ पडैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “जाहि अंशक स्वतंत्र स्रोत नहि, राज्य ओकरा की कहैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “मुहरबन्द सामग्रीमे न्यायालय द्वारा देखल तथ्यात्मक अंश—मुदा राज्यक स्वतंत्र प्रमाण नहि।”

देवव्रत हुनका दिस देखलनि। “ठीक। एहि भाषा पर टिक्।”

मालिनी लिखलनि—“न्यायालय देखलक” आ “राज्य सिद्ध कएलक”क बीच रेखा।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “मालिनी कर्ण, अहाँ अपन पिछला सारमे एक ठाम ‘स्वतंत्र रूपेँ पुष्ट’ लिखने छलहुँ?”

मालिनी पृष्ठ खोजलनि। “हाँ, महोदया।”

“ओहि पंक्ति स्रोत?”

“एक बाह्य भुगतान-अभिलेख आ एहि मिश्रित संचिकाक तथ्यात्मक टिप्पणी।”

“जँ एहि टिप्पणीक उपयोग राज्य खुला प्रमाण रूपमे नहि कऽ सकैत अछि, तखन ‘स्वतंत्र रूपेँ पुष्ट’ शब्द बचैत अछि?”

मालिनी एक क्षण चुप रहलनि। “नहि। बाह्य भुगतान-अभिलेख केवल राशि आ समय समर्थित करैत अछि। टिप्पणी उद्देश्य जोडैत छल। ‘स्वतंत्र रूपेँ पुष्ट’ अत्यधिक व्यापक अछि।”

“की लिखब?”

“‘राशि आ समय बाह्य स्रोतसँ समर्थित; उद्देश्य एखन स्वतंत्र रूपेँ स्थापित नहि।’”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “सुधार दर्ज करू।”

मालिनी कलम रोकि पुछलनि, “महोदया, हमर पहिल भाषा त्रुटिपूर्ण छल तऽ की पूरा विश्लेषण अविश्वसनीय मानल जाएत?”

विद्यानंद हुनका दिस देखलनि। प्रश्न प्रतिरक्षाक पक्षमे जा सकैत छल, मुदा ओ बीचमे नहि बजलाह।

न्यायमूर्ति आर्या उत्तर देलनि, “एक शब्दक त्रुटि पूरा विश्लेषण स्वतः नष्ट नहि करैत। मुदा जे विश्लेषक अपन शब्दक सीमा नहि सुधारय, ओकर विश्वसनीयता अवश्य घटैत अछि। संशोधन दुर्बलता नहि; जँ पारदर्शी हो तऽ पद्धतिक शक्ति अछि।”

मालिनी लिखलनि—“संशोधन = अभिलेखित आत्म-संशोधन; सत्यक प्रमाण नहि, पद्धतिक विश्वसनीयता।”

आदित्यक आँखिमे हलुक स्वीकृति छल।



प्रविष्टि 11क मध्य भाग पर न्यायमूर्ति आर्या रुकलनि।

“एतय ‘नियन्त्रण’ शब्द अछि,” ओ कहलनि। “ई शब्द ककर?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “आन्तरिक अधिकारीक प्रश्नमे।”

“अधिवक्ताक उत्तरमे?”

“अलग भाषा अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्यक किछु प्रारम्भिक सारमे सेहो ‘नियन्त्रण’ शब्द छल, मुदा बादमे ‘प्रशासकीय पहुँच’ कएल गेल।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि मुहरबन्द अंशमे ‘नियन्त्रण’क अर्थ स्वामित्व अछि? प्राविधिक पहुँच? निर्णयाधिकार? भुगतान रोकबाक शक्ति? कि केवल प्रश्न?”

विद्यानंद कहलनि, “एतय प्रश्न अछि, निष्कर्ष नहि।”

देवव्रत सहमत भेलाह। “राज्य एहि शब्दकें मूल कथनक रूपमे उद्धृत नहि करत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन आदेशमे स्पष्ट—मुहरबन्द सामग्रीमे प्रयुक्त व्यापक पद खुला बहसमे ओकर संदर्भ बिना अपन व्यापकतम अर्थमे उपयोग नहि होएत।”

आदित्य अपन टिप्पणीमे लिखलनि—“शब्दक व्याप्ति स्रोतक व्याप्तिसँ पैघ नहि।”

ओ पंक्ति लिखैत हुनका गार्ह एन अरिकेलक खेत याद आयल। खेतक मेंड जतय समाप्त, ओतयसँ दोसर खेत आरम्भ। मेंड माटिक छोट रेखा छल, मुदा स्वामित्वक झगडा रोकबाक लेल ओकर स्पष्टता आवश्यक। शब्दक सीमा सेहो एहनहि।



बारहम प्रविष्टि केवल तीन पंक्ति छल।

न्यायमूर्ति आर्या ओकरा फेर पढ़लनि। “ई तीन पंक्तिमे पहिल तथ्य, दोसर प्रश्न, तेसर सम्भावित उत्तर—एहि वर्गीकरण पर पक्ष सहमत?”

विद्यानंद कहलनि, “हाँ।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य बाह्य स्रोतसँ पहिल तथ्यक आंशिक समर्थन देखबैत अछि।”

“आ बाकी?”

“राज्य उपयोग नहि माँगत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन एहि प्रविष्टिक मुहरबन्द निरीक्षणसँ राज्यकें की लाभ?”

देवव्रत किछु क्षण सोचलनि। “सीमा स्पष्ट भेल। ई जानल जे राज्यकें की उपयोग नहि करबाक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या हलुक मुस्कुरेलनि। “ई उत्तर महत्वपूर्ण अछि। न्यायालयक निरीक्षणक परिणाम सदिखन ‘अधिक सामग्री’ नहि होइत अछि; कखनो ‘कम उपयोग’ होइत अछि।”

मालिनी तुरते लिखलनि—“सीमा भेटब सेहो परिणाम।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा एहि पंक्ति पर विशेष आग्रह करैत अछि।”

“किएक?”

“कारण मुहरबन्द सामग्रीक अस्तित्व मात्रसँ बाहर कथा बनि जाइत अछि—मानो भीतर अवश्य कोनो निर्णायक बात अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन न्यायालय खुला आदेशमे लिखत—मुहरबन्द निरीक्षणक अर्थ निर्णायक अथवा प्रतिकूल सामग्री भेटल, ई नहि।”

अनन्या कश्यप पछिला पंक्तिमे बैसल एहि वाक्य पर कलम रोकलनि। हुनकर समाचारक सम्भावित शीर्षक मनमे आयल—“मुहरबन्द संचिकामे पैघ खुलासा”—आ ओ तुरते काटि देलनि।

ओ लिखलनि—“न्यायालय: मुहरबन्द निरीक्षण स्वयं निष्कर्ष नहि।”



एखन विद्यानंद अन्वेषण-दैनिकीक प्रश्न उठेलनि।

“महोदया, राज्यक खुला सारमे कतेको ठाम ‘दैनिकी अनुसार सत्यापित’ लिखल अछि। जँ दैनिकी गोपनीय अछि आ प्रतिरक्षा ओकर स्रोत-पथ नहि देख सकैत अछि, तऽ ‘सत्यापित’ शब्दक परीक्षण कोना होएत?”

देवव्रत कहलनि, “दैनिकी अन्वेषणक दिशा सुरक्षित करैत अछि। स्रोतक पहचान, अपूर्ण संकेत, विफल खोज—सभ खुला नहि कएल जा सकैत।”

“हम पूरा दैनिकी नहि माँगि रहल छी,” विद्यानंद उत्तर देलनि। “हम ओहि शब्दक आधार पुछैत छी जाहि पर राज्य खुला न्यायालयमे भरोसा करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि। “राज्यक सारमे ‘दैनिकी अनुसार सत्यापित’ के लिखलक?”

आदित्य कहलनि, “प्रारम्भिक संकलनमे हमर दल। बादमे किछु प्रविष्टि संशोधित भेल, मुदा ई वाक्य किछु ठाम बचि गेल होएत।”

“‘सत्यापित’क अर्थ?”

“कतेको ठाम केवल एतबा जे अधिकारी दोसर स्रोत परखबाक दिशा दर्ज कएलक। कतेको ठाम बाह्य अभिलेख बादमे भेटल। दुनू एक नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन एक शब्द दू स्थितिक लेल उपयोग भेल।”

“हाँ, महोदया।”

विद्यानंद कहलनि, “हमर आपत्ति एतबे।”

देवव्रत आदित्य दिस देखलनि। “सुधार सम्भव?”

“हाँ। दैनिकी-आधारित दिशा लेल ‘अन्वेषण हेतु अंकित’; बाह्य अभिलेख भेटल ठाम ‘फलाँ स्वतंत्र स्रोतसँ समर्थित’; असफल सत्यापन ठाम ‘समर्थन नहि भेटल’।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई तीनू वर्ग खुला सारमे पृथक करू। दैनिकी स्वयं प्रमाणक स्थान नहि लेत।”

मालिनी लिखलनि—“दिशा, समर्थन, असफलता—तीन अलग शब्द।”

विद्यानंद कहलनि, “आ जँ राज्य दैनिकीमे दर्ज कोनो कथनक विरोधाभास पर भरोसा करैत अछि?”

“तखन,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “जतय विधि अनुमति दैत हो, आवश्यक विरोधाभासक सार पक्षकारक परीक्षण योग्य रूपमे देल जाए; पूरा दैनिकी खोलब आवश्यक नहि। मुदा गोपनीयताक नाम पर खुला आरोपक आधार लुकायल नहि रहि सकैत।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत।”

आदित्य जोड़लनि, “स्रोतक पहचान जँ सुरक्षा-संवेदनशील हो?”

“तखन पहचान अलग प्रश्न। न्यायालय कारण देखत; सम्भव हो तऽ स्रोत-वर्ग, समय, आ समर्थनक प्रकृति खुला कएल जाए। नाम खुलब अनिवार्य नहि, मुदा ‘गोपनीय’ शब्द स्वयं प्रमाण नहि।”

आदित्य माथ हिलेलनि।

ओहि क्षण हुनका पुरान मुहरबन्द बहसक वाक्य याद आयल—मुहर पहुँच नियंत्रित करैत अछि, सत्य नहि। आइ ओहि वाक्यक दोसर आधा स्पष्ट भऽ रहल छल—गोपनीयता स्रोतक रक्षा कऽ सकैत अछि; प्रमाण-मूल्यक भार अलग परीक्षण माँगैत अछि।



न्यायालय आधा घंटाक विश्राम घोषित कएलक।

बाहरक गलियारा भरि गेल। पत्रकार, कनिष्ठ अधिवक्ता, अधिकारी—सभ अपन-अपन समूहमे बाजि रहल छल।

अनन्या मालिनी लग आयलीह। “की भीतर किछु एहन भेटल जे समाचारक केन्द्र हो?”

मालिनी एक क्षण अनन्याक आँखि देखलनि। पुरान समयमे ओ सम्भवतः कहि देइत—“महत्त्वपूर्ण सामग्री अछि।” आब ओ रुकलनि।

“हम मुहरबन्द अन्तर्वस्तु पर नहि बाजि सकैत छी।”

“ठीक। खुला आदेशमे?”

“खुला आदेश कहैत अछि जे निरीक्षणक अर्थ निष्कर्ष नहि।”

अनन्या मुस्कुरेलीह। “ई शीर्षक कम चमकत।”

“मुदा ठीक रहत।”

“आइ चमकसँ बेसी ठीक रहबाक दिन बुझाईत अछि।”

मालिनी हँसलनि। “हमरो।”

अनन्या नोटबुक बन्द कएलनि। “एक प्रश्न—राज्य ‘सत्यापित’ शब्द वापस लऽ रहल अछि?”

“जतय केवल दैनिकीमे दिशा दर्ज छल, ओतय भाषा सुधरत। जतय बाह्य स्रोत अछि, स्रोत लिखल जाएत।”

“तखन लिखि सकैत छी—‘राज्य अपन शब्दावली सीमित करत’?”

मालिनी कहलनि, “ई खुला कार्यवाहीमे कहल गेल अछि।”

“एतबे पर्याप्त।”

अनन्या चली गेलीह। मालिनी हुनकर पीठ दिस देखैत रहलनि। शब्दक अनुशासन केवल न्यायालयक नहि, समाचारक सेहो कसौटी बनि रहल छल।



विश्रामक बाद न्यायालय फेर बैसल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आब हम प्रक्रिया लिखब, ताकि मुहरबन्द निरीक्षण भविष्यक बहसमे भ्रम नहि बनय।”

ओ एक-एक बिन्दु बोलय लगलीह।

“एक—न्यायालय द्वारा मुहरबन्द सामग्री देखल जाएब, ओकर अन्तर्वस्तुक सत्यता, प्रामाणिकता, स्वीकार्यता अथवा दोष-सिद्धिक स्वीकृति नहि।”

“दू—जाहि अंश पर कोनो पक्ष खुला राहत माँगत, ताहि अंशक उपयोग योग्य आधार पक्षकारक परीक्षण लेल यथासम्भव खुला स्रोत अथवा पर्याप्त सारमे उपलब्ध होएत।”

“तीन—पूर्वस्थित व्यावसायिक अथवा प्राविधिक संलग्नक, जँ स्वतंत्र स्रोतसँ उपलब्ध अछि, तऽ ओकर स्वतंत्र अस्तित्व अलग परखल जा सकैत अछि; विशेषाधिकारयुक्त चयन अथवा टिप्पणी स्वतः खुलत नहि।”

“चारि—हैश, निर्माण-समय, संस्करण अथवा अभिरक्षाक परीक्षण सामग्रीक पहचान आ इतिहास सम्बन्धी प्रश्नक उत्तर दैत अछि; अन्तर्वस्तुक सत्यता स्वयं सिद्ध नहि करैत।”

“पाँच—अन्वेषण-दैनिकी अन्वेषणक दिशा, अपूर्ण संकेत, विफल खोज आ स्रोत-रक्षा समेटि सकैत अछि; ओकर गोपनीयता स्वतः प्रमाण-मूल्य नहि बढ़बैत।”

“छह—राज्य खुला प्रस्तुतीकरणमे ‘सत्यापित’, ‘पुष्ट’, ‘नियन्त्रण’, ‘स्वीकार’, ‘पूर्ण’, ‘स्वतंत्र’ सन पद तखने उपयोग करत जखन ओकर निर्दिष्ट आधार अलग लिखल हो।”

“सात—जतय राज्य मुहरबन्द सामग्रीक कारण कोनो शब्दक सीमा बुझैत अछि, ओ खुला सारमे निष्कर्ष बढ़ेबाक नहि, घटेबाक अथवा स्पष्ट करबाक काज करत।”

“आठ—प्रतिरक्षा विशेषाधिकारक दावा वर्ग-नाम मात्रसँ नहि, संचारक उद्देश्य, निर्माण-समय, प्राप्तकर्ता, मूल स्रोत आ संरक्षित अंशक सीमा सँ देखाओत; मुदा संरक्षित विधिक राय खुला करब आवश्यक नहि।”

“नौ—न्यायालय अपन आन्तरिक निरीक्षण-टिप्पणी केँ पक्षकारक प्रमाण-सारक स्थान पर नहि रखत।”

“दस—जतय कोनो नुकायल अंशक कारण खुला बहसमे न्यायसंगत उत्तर देब असम्भव हो, न्यायालय उपयोग सीमित, सार निर्देशित, अथवा सम्बन्धित दावी स्थगित कऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रखलनि। “पक्ष सभ?”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा दू शब्द जोड़य चाहैत अछि—‘यथासम्भव’ खुला सार, कारण कखनो सार सेहो परामर्श खोलि सकैत अछि।”

“पहिनेसँ अछि,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि।

विद्यानंद हलुक मुस्कुरेलाह। “तखन आपत्ति नहि।”

मृणाल धर कहलनि, “बिन्दु छहमे ‘निर्दिष्ट आधार’क संग ‘स्रोत-वर्ग’ जोड़ल जाए?”

न्यायमूर्ति आर्या सोचलनि। “जतय स्रोतक नाम सुरक्षित राखब आवश्यक हो, स्रोत-वर्ग उपयोगी होएत। जोड़ू।”

आदित्य लिखलनि—“नाम नहि, वर्ग; निष्कर्ष नहि, सीमा।”



आदेश लिखल जा रहल छल, तखन न्यायमूर्ति आर्या मालिनी केँ फेर बजेलनि।

“अहाँ आइ की सीखलहुँ?”

प्रश्न अप्रत्याशित छल। मालिनी उठलनि।

“महोदया, पहिने हम तथ्य-सामग्रीक वर्गीकरण मुख्यतः स्रोत अनुसार करैत रही—संगणकीय, भुगतान, ग्राहक-पहिचान, संचार। आब बुझैत छी जे न्यायिक उपयोग लेल एक दोसर वर्गीकरण आवश्यक अछि।”

“कौन?”

“जे न्यायालय मात्र देखलक; जे पक्षकार सभ देखलक; जे स्वतंत्र स्रोतसँ समर्थित; जे केवल अन्वेषकीय अर्थापन; जे विशेषाधिकारक कारण उपयोग योग्य नहि; आ जे एखन असिद्ध।”

“सभसँ कठिन भेद?”

मालिनी सोचलनि। “जे न्यायालय देखलक आ जे राज्य सिद्ध कएलक—एहि दुनूक बीच।”

“किएक?”

“कारण मन कहैत अछि—जँ न्यायाधीश देखलनि तऽ बात ‘छै’। मुदा विधिक अर्थमे ‘देखल’ आ ‘सिद्ध’ अलग अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। आ ई भेद केवल विधिक शिष्टाचार नहि; निष्पक्ष उत्तरक शर्त अछि।”

मालिनी बैसि गेलनि। हुनकर टिप्पणी-पुस्तिकामे आइक सभसँ पैघ पंक्ति ओहि एक छोट वाक्यक लग बनल छल—“देखल ≠ सिद्ध।”



सुनवाई समाप्त होयबासँ पहिने विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, एक प्रक्रियात्मक प्रश्न। आइक आदेश लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाही पर प्रभाव डालि सकैत अछि। राज्य सम्भवतः एकरा सर्वोच्च न्यायालयक समक्ष रखत?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “हाँ। नव कार्यवाही नहि। लंबित प्रकरणमे पूरक आधार रूपेँ, कारण आइक आदेश मुहरबन्द निरीक्षण आ दैनिकी-उपयोगक सीमा स्पष्ट करैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षाकें प्रति समय पर भेटय।”

“निश्चित।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दाखिला प्रक्रियात्मक होएत। आइक आदेशक कोनो पंक्ति ‘राज्यक जीत’ अथवा ‘प्रतिरक्षाक हार’ रूपमे प्रस्तुत नहि होएत। आदेश जे कहैत अछि, एतबे।”

अनन्या पाछाँ लिखलनि—“पूरक आधार; नव विशेष-अनुमति याचिका नहि।”

हुनका मालूम छल जे बाहर निकलिते समाचार-माध्यम सभ प्रश्न करत—“मुहरबन्द लिफाफामे की छल?”

ओकर उत्तर सम्भवतः सभसँ कम आकर्षक होएत—“जे छल, ओकर सभटा खुला प्रमाण नहि।”

मुदा आइ ओही उत्तर ठीक छल।



कार्यालय लौटि मालिनी अपन वर्गीकरण-सारणी फेर खोललनि। एहि बेर ओ ऊपर छह नव स्तम्भ जोड़लनि।

“मूल स्रोत।”

“न्यायालयक सीमित निरीक्षण।”

“पक्षकारक पहुँच।”

“स्वतंत्र समर्थन।”

“अन्वेषकीय अर्थापन।”

“अनुमत उपयोग।”

आदित्य देखलनि। “एक स्तम्भ आरो।”

“की?”

“‘ई की सिद्ध नहि करैत अछि।’”

मालिनी हँसलनि। “ई स्तम्भ तऽ आब स्थायी भऽ गेल।”

“रहबाक चाही।”

ओ प्रविष्टि 9क सामने लिखलनि—“स्वतंत्र सारणी अस्तित्वः परीक्षण योग्य। चयनक विधिक उद्देश्यः संरक्षित। समान हैशः समान प्रति धरि। सत्यताः नहि।”

प्रविष्टि 11—“किछु तथ्य बाह्य स्रोतसँ समर्थित; उद्देश्यक किछु अंश स्वतंत्र रूपेँ असिद्ध; व्यापक ‘नियन्त्रण’ शब्द उपयोग नहि।”

प्रविष्टि 12—“पहिल तथ्यक आंशिक बाह्य समर्थन; प्रश्न आ सम्भावित उत्तर संरक्षित; निरीक्षण निर्णायक सामग्रीक संकेत नहि।”

दैनिकी—“अन्वेषण-दिशा; गोपनीयता; स्रोत-वर्ग जहाँ सम्भव; खुला आरोप लेल स्वतंत्र आधार आवश्यक।”

मालिनी कलम रखलनि। “महोदय, एक बात बुझायल।”

“कहू।”

“हम सभ पहिने गोपनीय सामग्री केँ दू भागमे देखैत रही—खुलत वा नहि खुलत। आब लगैत अछि वास्तविक प्रश्न चारि अछि—के देखत, की देखत, ककरा लेल देखत, आ देखलाक बाद की उपयोग करि सकत।”

आदित्य कहलनि, “ई चारिम प्रश्न सभसँ कठिन।”

“किएक?”

“कारण मनुष्य जे देखैत अछि, ओकरा उपयोग करबाक लोभ होइत अछि।”

मालिनी चुप भऽ गेलनि।

आदित्य जोड़लनि, “पद्धति कखनो जानकारी बढ़बैत अछि; कखनो अपन जानकारीक उपयोग घटबैत अछि।”



साँझमे गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद केँ आदेशक खुला प्रति पठाओल गेल। हुनकर सचिव पुछलनि, “महोदय, समाचार-माध्यम एकरा राज्यक अनुकूल आदेश कहि रहल अछि। प्रतिक्रिया?”

शिवेश्वर कागद पढ़ैत रहलाह। फेर कहलनि, “आदेश कहैत अछि मुहरबन्द निरीक्षण निष्कर्ष नहि। तखन हम विजयक भाषा किएक बाजब?”

“तखन?”

“कहू—राज्य न्यायालयक निर्देश अनुसार खुला आ मुहरबन्द सामग्रीक सीमा पालन करत, आ जहाँ भाषा व्यापक अछि ओतय सुधार करत।”

सचिव लिखलनि। “एतबे?”

“एतबे।”

“राजनीतिक प्रश्न आएत।”

शिवेश्वर कागद बन्द कएलनि। “न्यायालयक विश्वास राजनीतिक उत्तरसँ पैघ अछि।”

ओहि वाक्यक कोनो प्रचार-पंक्ति नहि बनल। सचिव ओही रूपमे जारी कएलनि।



राति आदित्य कार्यालयसँ निकलला तऽ मालिनी एखन धरि अपन सारणी सँ जूझि रहल छलीह।

“घर नहि जाएब?” आदित्य पुछलनि।

“ई अन्तिम पंक्ति।”

“अन्तिम पंक्ति कखनो अन्तिम नहि होइत अछि।”

“तइयो।”

ओ लिखलनि—“मुहरबन्द सामग्री: पहुँच-सीमा; दैनिकी: अन्वेषण-दिशा; स्वतंत्र स्रोत: प्रमाणक अलग प्रश्न; न्यायिक निरीक्षण: न्यायिक निष्कर्ष नहि।”

फेर उठि कागद समेटलनि।

“आइ गंगेश की कहितथि?” मालिनी पुछलनि।

आदित्य किछु क्षण सोचलनि। “सम्भवतः पुछितथि—‘अहाँ जे शब्द बजलहुँ, ओकर विषय के? सीमा की? सम्बन्ध कोन?’”

“उत्तर?”

“काल्हि फेर खोजब।”

दुनू केवाड़ी दिस बढ़ल।

बाहर राति उतरि चुकल छल। शहरक इजोत काँच पर परावर्तित भऽ भीतरक संचिका सभक ऊपर पड़ि रहल छल। किछु संचिका खुलल, किछु मुहरबन्द, किछु केवल सूचीमे।

सत्य ओहि सभक भीतर एक्के रूपमे कैद नहि छल। कखनो ओ मूल अभिलेखमे, कखनो स्रोतक सम्बन्धमे, कखनो विरोधाभासमे, कखनो एहि स्वीकारमे छल जे एहि क्षण न्यायालय केवल एतबे कहि सकैत अछि—ई देखल गेल; ई बताओल जा सकैत अछि; ई स्वतंत्र रूपेँ समर्थित अछि; आ ई एखन सिद्ध नहि।

अगिला बिहान एहि आदेशक प्रति लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे पूरक आधार रूपेँ जाएब छल।

मुहरबन्द लिफाफा फेर बन्द भऽ न्यायिक अभिरक्षामे चलि गेल।

मुदा एहि बेर ओकर भीतरक सामग्रीसँ बेसी महत्वपूर्ण ओकर चारू कात खींचल सीमा छल।

051 शब्दक कसौटीक अध्याय 12

अगिला बिहान दिल्लीक आकाश धुँधल छल। सर्वोच्च न्यायालयक परिसर खुलबाक पहिने विद्यानंद मिश्र अपन कार्यालयमे बैसल छलाह। हुनका सामने उच्च न्यायालयक काल्हिक आदेशक प्रति, राज्यक पूरक आधार, विशेषाधिकार-सूची, आ मालिनी कर्णक संशोधित शब्द-सारणी रखल छल।

काल्हि न्यायमूर्ति आर्या लिखने छलीह—मुहरबन्द निरीक्षण निष्कर्ष नहि। आइ विद्यानंदक प्रश्न दोसर छल—जँ न्यायालय किछु देखैत अछि मुदा प्रतिरक्षा ओकर पूरा अन्तर्वस्तु नहि देख सकैत अछि, तऽ ओहि सामग्रीक छाया खुला निर्णय पर कतेक दूर धरि पड़ि सकैत अछि?

ओ आदेशक एक पंक्ति फेर पढ़लनि—“यथासम्भव पर्याप्त सार।”

“यथासम्भव,” ओ आस्ते कहलनि, “ई दू अक्षर नहि; पूरा सीमा अछि।”

कनिष्ठ अधिवक्ता ईशान सामने बैसल छलाह। “महोदय, हम एहि आदेशविरुद्ध नव विशेष-अनुमति याचिका बनाबी?”

विद्यानंद तुरते माथ नकारमे हिलेलनि। “नहि। प्रकरण पहिनेसँ लंबित अछि। नव याचिका बनाओल तऽ अभिलेख टूटत। काल्हिक आदेशक प्रति ओही लंबित प्रकरणमे पूरक आधार आ सीमित अन्तरिम निवेदन रूपेँ जाएत।”

“मुदा निवेदनक शीर्षक?”

“शीर्षक नहि, प्रक्रिया देखू। न्यायालयक संचिका कथा नहि जे सभ मोड़ पर नव आरम्भ हो।”

ईशान नोट कएलनि—“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरण; पूरक आधार; सीमित अन्तरिम राहत।”

विद्यानंद दोसर पंक्ति कहलनि—“आ लिखू—हम मुहरबन्द निरीक्षणक अस्तित्वक विरोध नहि करैत छी। हम ओकर उपयोगक सीमा स्पष्ट चाहैत छी।”

“राहत की माँगब?”

“एक—जाहि सामग्रीक प्रतिकूल उपयोग प्रस्तावित हो, ओकर पर्याप्त खुला सार बिना प्रतिरक्षाकें उत्तर देबाक अवसर नहि घटाओल जाए। दू—‘यथासम्भव’ शब्दक आइमे आवश्यक तथ्य नहि नुकाओल जाए। तीन—न्यायालयक निजी निरीक्षण पक्षकारक प्रमाणक स्थान नहि लागू। चारि—जे भाग सारमे देब सम्भव नहि, ओकर प्रतिकूल उपयोग सीमित हो।”

ईशान पुछलनि, “आ उच्च न्यायालयक पूरा आदेश पर रोक?”

“नहि। व्यापक रोक माँगब बिना आवश्यकता तलवार चलाएब। आदेशक जे अनुशासन निष्पक्षता बढ़बैत अछि, ओकरा रहने दिअ। विवादित शब्द पर सीमित दिशा माँगू।”

विद्यानंदक स्वर थाकल छल, मुदा वाक्य स्पष्ट।

खिड़की बाहर शहर जागि रहल छल। भीतर एक लंबित प्रकरणक अगिला पृष्ठ खुलि रहल छल।



साढ़े आठ बजे शैलजा दूरभाष कएलनि।

“औषधि लएने छी,” ओ कहलनि, “मुदा एहि मासक बिल देखलहुँ?”

विद्यानंदक हाथ एक क्षण कागद पर थमि गेल। “देखलहुँ।”

“ईशान कहैत छल जे अहाँ फेर राति देर धरि कार्यालयमे छलहुँ।”

“काल्हि आदेश आयल छल।”

“आ आइ सर्वोच्च न्यायालय।”

“हाँ।”

शैलजा किछु क्षण मौन रहलीह। “हम अहाँ केँ काम छोड़य नहि कहैत छी। केवल एतबा—अपन शरीर केँ अभिलेखक परिशिष्ट मत बनाउ।”

विद्यानंद हलुक हँसलाह। “ई वाक्य लिखि राखब।”

“लिखबाक बदला मानू।”

दूरभाष कटला बाद ओ किछु क्षण अपन हाथ देखैत रहलाह। पेशागत गरिमा कखनो पैघ सिद्धान्तक भाषण नहि होइत अछि; कखनो ई केवल एतबा होइत अछि जे निजी चाप न्यायालयक तर्कक शब्द नहि चुनय।

ओ पूरक आधारक मसौदा दिस फेरलाह। एक पंक्ति छल—“राज्य जानि-बुझि सामग्री नुकबैत अछि।”

ओ लाल कलमसँ काटि देलनि।

तकर बदला लिखलनि—“उपलब्ध खुला सार प्रतिरक्षाक परीक्षण-अधिकार लेल पर्याप्त अछि वा नहि—ई प्रश्न न्यायालयक परीक्षण योग्य अछि।”

ईशान पुछलनि, “पहिल पंक्ति अधिक तीक्ष्ण छल।”

“तीक्ष्ण होएब आ सिद्ध होएब एक बात नहि।”

ईशान पुछलनि, “पक्षकार एतेक संयत भाषा स्वीकारत?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “पक्षकारक भय हमर शब्दक प्रमाण नहि। जे सिद्ध अछि से लिखब।”

ईशान माथ हिलेलनि।

विद्यानंद कहलनि, “भाषा केवल न्यायालयमे नहि सुधरैत; कार्यालयमे सेहो शब्द अपन सीमा माँगैत अछि।”



दस बजे राज्यक कार्यालयमे देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर पूरक प्रति पढ़ि रहल छलाह। आदित्य झा आ मालिनी कर्ण सामने बैसल छलाह।

देवव्रत पहिल पृष्ठ पर औंठा रखलनि। “प्रतिरक्षा एहि बेर व्यापक आरोप नहि कएलक अछि। प्रश्न संकीर्ण अछि।”

मृणाल कहलनि, “आ संकीर्ण प्रश्न प्रायः कठिन होइत अछि।”

मालिनी पुछलनि, “हमर खुला सार पर्याप्त नहि?”

देवव्रत कहलनि, “ई अहाँ नहि तय करब। न्यायालय तय करत। अहाँ केवल ई देखाउ जे प्रत्येक खुला निष्कर्षक आधार कोन खुला स्रोत, कोन सार, अथवा कोन स्वतंत्र अभिलेखमे अछि।”

आदित्य कहलनि, “काल्हि हम छह वर्ग बनौने रही। आइ सातम चाही।”

“कौन?” मालिनी पुछलनि।

“प्रतिकूल उपयोग प्रस्तावित?”

मालिनी तुरते लिखलनि।

आदित्य जोड़लनि, “जँ नहि, तऽ मुहरबन्द सामग्री केवल पृष्ठभूमि अथवा दिशा हो सकैत अछि। जँ हाँ, तऽ प्रतिरक्षाक परीक्षण योग्य आधार चाही।”

मृणाल कहलनि, “आ ‘पृष्ठभूमि’ शब्दक दुरुपयोग नहि हो। कतहु निर्णायक वास्तविक कारण केँ पृष्ठभूमि कहि नुका देब सहज होइत अछि।”

देवव्रत मालिनी दिस देखलनि। “काल्हिक सारमे ‘पृष्ठभूमि’ कतय-कतय अछि?”

मालिनी चलदूरभाष नहि, मुद्रित संचिका खोललनि। “चारि ठाम।”

“चारू ठाम पुछू—जँ ई अंश हटा दी, तऽ राज्यक माँगल निष्कर्ष बदलत?”

“जँ बदलत?”

“तखन ई केवल पृष्ठभूमि नहि।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह। “ई कसौटी कठोर अछि।”

“कठोर होएबाक चाही,” आदित्य कहलनि। “नुकायल सामग्रीक उपयोग जितबा कम दृश्यमान, ओकर शब्द उतबे स्पष्ट हो।”

मालिनी पहिल ‘पृष्ठभूमि’ प्रविष्टिक सामने लिखलनि—“हटेला पर माँगल निष्कर्ष अपरिवर्तित।”

दोसरक सामने—“हटेला पर एक अनुमान दुर्बल।”

ओ कलम रोकलनि।

“तखन दोसर पृष्ठभूमि नहि,” ओ स्वयं कहलनि।

देवव्रत हलुक माथ हिलेलनि। “आइक उत्तर भेटि रहल अछि।”



एहि बीच अनन्या कश्यपक समाचार-कक्षमे सम्पादकीय बैठक चलि रहल छल।

एक सम्पादक कहलनि, “शीर्षक बनि सकैत अछि—‘मुहरबन्द लिफाफा सर्वोच्च न्यायालय पहुँचल: गुप्त सामग्री पर निर्णायक टकराव।’”

अनन्या पुछलनि, “निर्णायक शब्दक आधार?”

“दुनू पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जा रहल अछि।”

“दुनू पक्ष पहिनेसँ ओहि लंबित प्रकरणमे छथि।”

“तखन—‘नव विधिक संघर्ष’?”

“नव प्रकरण नहि।”

“‘गुप्त प्रमाण पर घमासान’?”

अनन्या नोटबुक बन्द कएलनि। “गुप्त सामग्री केँ ‘प्रमाण’ कहब एखन अशुद्ध होएत।”

“न्यायालय काल्हि स्पष्ट कएलक जे निरीक्षण सत्यता वा दोष-सिद्धि नहि,” ओ जोड़लनि।

सम्पादक आसन पर पाछाँ झुकलाह।

अनन्या अपन प्रति पर कलम टिकौने रहलनि।

“तखन पाठक की पढ़त?”

“सत्य।”

“सत्य आस्ते बाजैत अछि, अनन्या। समाचार तुरते चाही।”

“तुरते देल समाचार जँ अर्थ बढ़ा देत तऽ ओ सूचना नहि, कथा-निर्माण होएत।”

कोठलीमे किछु क्षण मौन रहल।

अनन्या नया शीर्षक लिखलनि—“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग-सीमा पर पूरक निवेदन।”

सम्पादक चेहरा सिकोड़लनि। “ई बिकत?”

“हम सनसनीक वस्तु नहि बेचि रहल छी।”

“तखन उपशीर्षक?”

“प्रतिरक्षा पर्याप्त खुला सार माँगलक; राज्य कहलक—जाहि सामग्रीक प्रतिकूल उपयोग होएत, परीक्षण योग्य आधार देखाओल जाएत।”

“बहुते लम्बा।”

“कटू, अर्थ नहि।”

सम्पादक अन्ततः कहलनि, “ठीक। मुदा पहिल अनुच्छेदमे मुहरबन्द लिफाफा रहत।”

“रहत। संगहि ई सेहो रहत जे ओकर भीतरक सामग्रीक सत्यता पर न्यायालय कोनो निष्कर्ष नहि देलक।”

अनन्या अपन प्रति बचा लेलनि। कखनो पत्रकारिता नब तथ्य खोजबाक काज छल; आइ ओकर काज एक शब्दक ओतेकहि रह्य देबाक छल जतेक ओ अभिलेख कहैत अछि।



दोपहर धरि विद्यानंदक पूरक निवेदन सर्वोच्च न्यायालयक पञ्जीमे अंकित भऽ गेल। शीर्षक ओही लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणक छल; नीचे केवल “अतिरिक्त आधार एवं सीमित अन्तरिम निवेदन” लिखल गेल।

ईशान प्रति हाथमे लऽ कहलनि—“आब दाखिल भऽ गेल।”

विद्यानंद पुछलनि, “समय?”

“बारह बजि सैंतीस मिनट।”

“राज्य केँ सेवा?”

“बारह बजि एकतालीस।”

“ई चारि मिनट लिखू। बादमे ‘पहिने-पाछाँ’ पर अनावश्यक विवाद नहि हो।”

ईशान हँसलनि। “अहाँ सभ किछु अभिरक्षा-पञ्जी बना दैत छी।”

“समयक स्मृति सेहो प्रमाणक शत्रु बनि सकैत अछि।”

ओ प्रति खोललनि। पूरक आधार पाँच खण्डमे बाँटल छल।

पहिल—“न्यायालयक सीमित निरीक्षण आ पक्षकारक परीक्षण-अधिकार।”

दोसर—“‘यथासम्भव’ शब्दक कार्यकारी सीमा।”

तेसर—“‘पर्याप्त सार’क न्यूनतम घटक।”

चारिम—“पृष्ठभूमि बनाम प्रतिकूल निर्भरता।”

पाँचम—“अप्रकट सामग्री पर आधारित न्यायिक कारणक अभिलेखीकरण।”

ईशान पुछलनि, “पाँचम खण्डमे हम न्यायालयसँ अपन कारण पूरा खोलबाक माँग करैत छी?”

“नहि। जँ कारणक किछु भाग सुरक्षा वा विशेषाधिकारक कारण नहि खुलि सकैत, तऽ न्यायालय खुला आदेशमे कम-सँ-कम एतबा बताउ जे कोन मुद्दा पर बंद सामग्री उपयोग कएल गेल, आ ओ उपयोग निर्णायक छल वा सहायक।”

“आ जँ एतबो बताओल नहि जा सकय?”

“तखन प्रतिकूल उपयोगक सीमा कड़ाइ सँ देखल जाए।”

ईशान लिखलनि।

विद्यानंदक आँखि लाल छल। मुदा ओ शब्दक भार कम नहि करैत छलाह।



साँझ धरि प्रकरणक उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयक पीठ समक्ष भेल। न्यायमूर्ति प्रणय शेखर आ न्यायमूर्ति मीरा वत्स पीठ पर छलाह।

विद्यानंद उठलाह। “महोदयगण, ई नब विशेष-अनुमति याचिका नहि। लंबित प्रकरणमे उच्च न्यायालयक काल्हिक आदेशसँ उत्पन्न सीमित पूरक प्रश्न अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “हम अभिलेख देखलहुँ। राज्य सेहो आदेश रख चुकल अछि।”

देवव्रत उठलाह। “हाँ। राज्यक पूरक आधार काल्हि प्राप्त आदेशक प्रति संग दायर अछि।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “तखन वास्तविक विवाद कोन शब्द पर अछि?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “चारि—‘यथासम्भव’, ‘पर्याप्त सार’, ‘पृष्ठभूमि’, आ ‘सीमित उपयोग’।”

“पहिल दू प्रक्रियात्मक, पाछाँक दू प्रमाण-मूल्य सम्बन्धी?”

“हमर निवेदनमे हाँ।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एतबा जोड़त जे उच्च न्यायालय स्वयं निरीक्षणकें निष्कर्ष नहि मानलक अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “ई आदेशमे स्पष्ट अछि। हम एखन दोष अथवा अन्तर्वस्तु सत्यता नहि देखब। हम केवल उपयोग-विधि देखब।”

अनन्या पाछाँक पंक्तिमे लिखलनि—“सर्वोच्च न्यायालयः एखन अन्तर्वस्तु नहि, उपयोग-विधि।”

ओहि एक वाक्येँ आधा सनसनी समाप्त कऽ देलक।



विद्यानंद कहलनि, “महोदय, ‘यथासम्भव’ शब्द जँ बिना कसौटी छोड़ल जाए, तऽ राज्य कहि सकैत अछि जे सार देब सम्भव नहि; प्रतिरक्षा कारण जानि नहि सकत।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “अहाँक कसौटी?”

“प्रथम—जे प्रतिकूल निष्कर्ष माँगल जा रहल अछि, ओकर आवश्यक तथ्यक सार। द्वितीय—स्रोतक नाम नहि तँ स्रोत-वर्ग। तृतीय—समय-सीमा। चतुर्थ—राज्यक अर्थापन आ मूल कथनक भेद। पंचम—ई स्पष्टता जे कोन अंश साझा नहि कएल जा रहल अछि आ किएक।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य पहिल चारि पर मूलतः सहमत। पाँचममे कखनो कारण बतायबहि सँ संरक्षित बात खुलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर पुछलनि, “तखन विकल्प?”

मृणाल धर उठलाह। “कारणक वर्ग—विशेषाधिकार, स्रोत-सुरक्षा, चलैत अन्वेषण, अथवा न्यायालयक स्पष्ट आदेश—नाम वा अन्तर्वस्तु बिना।”

विद्यानंद कहलनि, “जँ वर्ग यथार्थ हो तऽ प्रतिरक्षाकें कम-सँ-कम प्रश्नक प्रकृति बुझत।”

न्यायमूर्ति वत्स लिखलनि। “ठीक। ‘यथासम्भव’ शून्य विवेक नहि।”

ईशान विद्यानंदक कान लग आस्ते कहलनि, “ई पंक्ति महत्त्वपूर्ण।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “महत्त्वपूर्ण लिखू, निर्णायक नहि।”

ईशान तुरते शब्द बदललनि।



आब “पर्याप्त सार” पर तर्क आयल।

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “सार एतबा छोट नहि होए जे अर्थ समाप्त भऽ जाए, आ एतबा पैघ नहि जे संरक्षित अन्तर्वस्तु खुलि जाए। बीचक रेखा के खींचत?”

देवव्रत कहलनि, “पहिने उच्च न्यायालय। आवश्यक हो तऽ सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा करत।”

विद्यानंद कहलनि, “मुदा प्रतिरक्षा बिना किछु आधारक ‘अपर्याप्त’ सेहो नहि कहि सकत। ताहि लेल सारमे न्यूनतम तथ्य-घटक चाही।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “उदाहरण?”

विद्यानंद कागद खोललनि। “जँ राज्य कहैत अछि—‘एक संचार प्रशासनिक नियन्त्रण दर्शबैत अछि’—ई पर्याप्त नहि। कम-सँ-कम बताओल जाए जे संचार आदेशात्मक छल, परामर्शात्मक, सूचना-प्रेषण, वा केवल प्रतिलिपि; समय; प्रेषक-प्राप्तकर्ता वर्ग; आ राज्य कोन शब्दसँ नियन्त्रणक अर्थापन करैत अछि।”

देवव्रत कहलनि, “जँ ओहि शब्दँ विशेषाधिकारयुक्त विधिक राय खुलि जाए?”

“तखन मूल शब्द नहि, कार्यात्मक सार।”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “तखन अहाँ सभ सहमत होइत जा रहल छी।”

विद्यानंद हलुक मुस्कुरेलाह। “विवाद प्रायः शब्दमे छोट होइत अछि, प्रभावमे नहि।”

आदित्य राज्यक पंक्तिमे बैसल ई वाक्य सुनैत छलाह। हुनका गंगेशक पद्धति याद आयल—विशेषण, सम्बन्ध, अवच्छेदक। “नियन्त्रण” एकटा शब्द छल; मुदा ककर नियन्त्रण, कोन क्रियाक, कोन समयक, कोन माध्यमसँ—ई सभ बिना शब्द अधूरा।

आदित्य मालिनी केँ कागद पर लिखि देलनि—“सारमे सम्बन्धक अवच्छेद स्पष्ट।”

मालिनी पढ़ि उत्तर लिखलनि—“नहि तँ शब्द साध्यसँ पैघ।”



तेसर प्रश्न “पृष्ठभूमि” पर आयल।

न्यायमूर्ति वत्स राज्य दिस देखलनि। “अहाँ सभक खुला सारमे चारि सामग्री ‘पृष्ठभूमि’ कहल अछि। प्रतिरक्षा कहैत अछि जे कम-सँ-कम एक सामग्री हटेला पर माँगल अनुमान दुर्बल भऽ जाइत अछि। तखन ओ पृष्ठभूमि कोना?”

देवव्रत आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य उठलाह। “महोदया, आन्तरिक पुनरवलोकनमे हम एहि बिन्दु पर प्रतिरक्षाक आपत्तिक एक भाग यथार्थ मानैत छी। चारिमेसँ एक प्रविष्टि केवल पृष्ठभूमि नहि; ओ एक अनुमानक सहायक आधार अछि। राज्य खुला सार सुधारत।”

विद्यानंद एक क्षण आदित्य केँ देखलनि।

न्यायमूर्ति शेखर पुछलनि, “एहि स्वीकारक प्रभाव?”

आदित्य कहलनि, “ओ अनुमान स्वतः समाप्त नहि; ओकर दोसर खुला आधार अछि। मुदा राज्य एखन ओकर भार कम लिखत।”

“दोष?”

“एहि प्रश्न पर हम दोषक निष्कर्ष नहि माँगि रहल छी।”

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “ठीक। सुधार अभिलेखमे दाखिल करू।”

अनन्या लिखलनि—“राज्य एक ‘पृष्ठभूमि’ प्रविष्टि केँ सहायक आधार मानलक; अनुमानक भार घटत, दोष पर निष्कर्ष नहि।”

पाछाँ बैसल दोसर पत्रकार कानमे कहलनि, “ई तऽ पैघ पल अछि—राज्य त्रुटि मानलक।”

अनन्या आस्ते उत्तर देलनि, “राज्य वर्गीकरण सुधारलक। ‘त्रुटि’ लिखब तऽ कोन त्रुटि, कोन प्रभाव—दुनू लिखू।”

“शीर्षक?”

“पहिने आदेश सुनू।”

ओ फेर सामने देखय लगलीह। सत्य एखन आदेशक अन्तिम पंक्ति धरि पहुँचल नहि छल।



चारिम प्रश्न “सीमित उपयोग” छल।

विद्यानंद कहलनि, “महोदय, ‘सीमित’ शब्द बिना विषयक सीमा निरर्थक भऽ सकैत अछि। उदाहरणतः मुहरबन्द सामग्री केँ ‘केवल दिशा’ लेल उपयोग कहल जाए, मुदा ओहि दिशासँ जुटल बादक सामग्रीक चयन स्वयं पहिल नुकायल सामग्रीसँ प्रभावित हो।”

न्यायमूर्ति शेखर पुछलनि, “तखन विषवृक्ष-जेकाँ व्यापक बहिष्कार चाहैत छी?”

“नहि। हम एहन व्यापक सिद्धान्त नहि माँगि रहल छी। हम स्रोत-पथ लिखबाक माँग करैत छी—बादक खुला सामग्री स्वतंत्र रूपेँ भेटल, वा मुहरबन्द संकेतसँ खोजल गेल?”

देवव्रत कहलनि, “अन्वेषणमे दिशा मिलब सामान्य बात। दिशा मात्रसँ बादक स्वतंत्र अभिलेख दूषित नहि होएत।”

“हम सेहो एतबे कहैत छी,” विद्यानंद उत्तर देलनि। “मुदा न्यायालय केँ ई जानबाक चाही जे ‘स्वतंत्र’ शब्द वास्तवमे स्वतंत्र उत्पत्तिक अछि वा केवल स्वतंत्र संरक्षक।”

मालिनी अपन टिप्पणीमे तुरते लिखलनि—“स्वतंत्र = उत्पत्ति? धारक? सत्यापन? तीन अलग।”

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “ई उपयोगी भेद अछि। राज्य अगिला हलफनामामे ‘स्वतंत्र स्रोत’ लिखैत समय स्वतंत्रताक प्रकृति बताएत।”

देवव्रत कहलनि, “स्वीकार्य।”

न्यायमूर्ति शेखर विद्यानंद दिस देखलनि। “आ अहाँ?”

“एहि सीमा धरि संतुष्ट।”

पीठ पर क्षणिक मौन आयल।

कतेको घंटाक विवाद चारि शब्दक परिभाषामे सिमटि गेल छल। मुदा कखनो न्यायिक निष्पक्षता एहनहि सिमटनाइ सँ बनैत अछि।



पीठ छोट आदेश लिखब आरम्भ कएलक। न्यायमूर्ति शेखर एक-एक वाक्य पढ़ैत गेलाह।

“एक—वर्तमान पूरक निवेदन लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणक भाग रूपेँ ग्रहण कएल जाइत अछि; एकरा नव विशेष-अनुमति याचिका नहि मानल जाए।”

“दू—उच्च न्यायालयक मुहरबन्द निरीक्षण सम्बन्धी आदेश पर एखन व्यापक स्थगन नहि देल जाइत अछि।”

“तीन—जाहि मुहरबन्द सामग्रीक आधार पर कोनो पक्ष प्रतिकूल न्यायिक निष्कर्ष माँगत, ताहि उपयोगक प्रकृति अभिलेखमे पृथक चिन्हित होएत।”

“चारि—‘यथासम्भव’ शब्द विवेकहीन अपवाद नहि; खुला सारक सीमा संरक्षित हित आ प्रभावकारी उत्तर—दुनू केँ ध्यानमे राखि तय कएल जाए।”

“पाँच—जहाँ मूल अन्तर्वस्तु साझा नहि कएल जा सकय, सारमे यथासम्भव तथ्य-प्रकृति, समय-सीमा, स्रोत-वर्ग, राज्यक अर्थापन आ अनुपलब्ध अंशक कारण-वर्ग देल जाए।”

“छह—‘पृष्ठभूमि’ कहल सामग्री जँ माँगल निष्कर्षक भार बदलैत अछि, तऽ ओकर वास्तविक उपयोग अलग चिन्हित होएत।”

“सात—‘स्वतंत्र स्रोत’क उल्लेखमे स्वतंत्रताक प्रकृति—उत्पत्ति, संरक्षक, अथवा पृथक सत्यापन—स्पष्ट कएल जाए।”

“आठ—न्यायालयक मुहरबन्द निरीक्षण स्वयं अन्तर्वस्तुक सत्यता, स्वीकार्यता, प्रामाणिकता अथवा दोष-सिद्धिक निष्कर्ष नहि।”

“नौ—एहि आदेशमे प्रकरणक गुण-दोष पर कोनो मत व्यक्त नहि कएल गेल अछि।”

न्यायमूर्ति वत्स जोड़लनि, “आ संशोधित खुला सार पाँच दिन भीतर। प्रतिरक्षा तीन दिनमे उत्तर।”

देवव्रत कहलनि, “अनुग्रह।”

विद्यानंद कहलनि, “अनुग्रह।”

न्यायमूर्ति शेखर पुछलनि, “आरो कोनो अन्तरिम प्रश्न?”

विद्यानंद एक क्षण सोचलनि। “नहि। एखन शब्द पर्याप्त स्पष्ट अछि।”

पीठ उठि गेल।



बाहर सीढ़ी पर कैमरा, संवाददाता आ चलदूरभाषक भीड़ छल।

एक पत्रकार ऊँच स्वरमे पुछलनि—“महोदय, सर्वोच्च न्यायालय राज्यक मुहरबन्द प्रमाण रोकि देलक?”

विद्यानंद रुकलाह। “नहि।”

दोसर—“तखन प्रतिरक्षाक विजय?”

“एहन कोनो निष्कर्ष नहि।”

तेसर—“न्यायालय कहल जे राज्य सामग्री नुकबैत अछि?”

“नहि।”

“तखन भेल की?”

विद्यानंद कहलनि, “न्यायालय उपयोगक शब्द स्पष्ट कएलक। एतबे।”

उत्तर कैमरा लेल छोट छल, मुदा शीर्षक लेल कम आकर्षक।

अनन्या ओतहि ठाढ़ छलीह। ओ अपन सहकर्मी केँ कहलनि, “एही वाक्य केँ जसक तस राखू।”

“‘बस’ सेहो?”

“नहि। अर्थ राखू।”

ओ अपन प्रति लिखलनि—“पीठ व्यापक स्थगनसँ इनकार; मुहरबन्द सामग्रीक प्रतिकूल उपयोग लेल खुला सार आ उपयोग-वर्ग स्पष्ट करबाक निर्देश; गुण-दोष पर कोनो मत नहि।”

सम्पादकक सन्देश आयल—“कोनो पैघ पंक्ति?”

अनन्या उत्तर देलनि—“पैघ पंक्ति ई जे पैघ निष्कर्ष नहि देल गेल।”

तीन बिन्दु चमकल। उत्तर नहि आयल।

ओ सीढ़ीसँ उतरैत सोचलनि—सत्य आस्ते बाजैत अछि, मुदा एक बेर स्पष्ट बाजि दे तऽ ओकर आवाज लम्बा टिकैत अछि।



राज्यक कार्यालय लौटि मालिनी सर्वोच्च न्यायालयक नौ बिन्दु अपन सारणीमे जोड़लनि।

“महोदय,” ओ आदित्य केँ कहलनि, “हम ‘स्वतंत्र’ शब्द फेर देखलहुँ। आठ ठाम तीन अलग अर्थमे उपयोग भेल अछि।”

“कौन तीन?”

“स्वतंत्र उत्पत्ति, स्वतंत्र संरक्षक, स्वतंत्र सत्यापन।”

“आ चौठ?”

मालिनी चौकलनि। “चौठ?”

“स्वतंत्र अर्थापन। दू व्यक्ति एक्के सामग्री पढ़ि एक्के निष्कर्ष पर पहुँचल, तऽ स्रोत स्वतंत्र नहि, केवल पाठक अलग।”

मालिनी तुरते चौठ स्तम्भ जोड़लनि।

“ई शब्द सभ बढ़ैत जा रहल अछि।”

“नहि,” आदित्य कहलनि, “शब्द नहि बढ़ैत अछि। ओकर सीमा देखाइत अछि।”

मालिनी हँसलनि। “गंगेश फेर आवि गेलाह।”

“ओ कतहु गेलाहे कखन?”

दुनू किछु क्षण मौन रहल।

सारणीमे प्रविष्टि सभ पुनः क्रमबद्ध होय लगल—मूल स्रोत, स्रोत-वर्ग, स्वतंत्रताक प्रकृति, प्रतिकूल उपयोग, खुला सार, अनुपलब्ध अंशक कारण, राज्यक अर्थापन, वैकल्पिक अर्थ, आ “ई की सिद्ध नहि करैत अछि।”

ओ मुहरबन्द लिफाफा आब संचिकाक एक कोनामे छल। मुदा ओकर कारण पैदा भेल प्रश्न पूरा अभिलेखक भाषा बदलि रहल छल।



साँझमे गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद केँ सर्वोच्च न्यायालयक संक्षिप्त आदेश भेटल।

सचिव कहलनि, “महोदय, समाचार-माध्यम विभाजित अछि। कियो एकरा राज्यक आघात कहैत अछि, कियो प्रतिरक्षाक राहत।”

शिवेश्वर आदेश पढ़लनि। “आदेश स्वयं की कहैत अछि?”

“व्यापक स्थगन नहि; उपयोगक सीमा स्पष्ट; गुण-दोष पर मत नहि।”

“तखन ओही तीन बात कहू।”

“राजनीतिक प्रतिक्रिया?”

“नहि।”

“विपक्ष प्रश्न करत।”

“करय दिअ। न्यायालयक विश्वास उत्तरक गति सँ नहि, शब्दक सत्यतासँ बनैत अछि।”

सचिव लिखलनि।

शिवेश्वर जोड़लनि, “आ ‘राज्य विजयी’ शब्द कतहु नहि।”

“ठीक।”

ओ आदेश फेर पढ़य लगलाह। हुनका मालूम छल अगिला सुनवाईमे अपतटीय संचालकक अधिवक्ता-दल एहि नब शब्द-सारणी पर पूरा बलसँ प्रहार करत।



राति विद्यानंद कार्यालय लौटला तऽ ईशान पहिले सँ एक लम्बा सूची लऽ बैसल छल।

“अगिला सुनवाई लेल प्रतिरक्षा-दल बढ़ाओल जा रहल अछि,” ईशान कहलनि। “दू वरिष्ठ अधिवक्ता, तीन प्राविधिक परामर्शदाता, आ विदेशी अभिलेख-पद्धति बुझनिहार एक विशेषज्ञ।”

विद्यानंद सूची देखलनि। “संख्या तर्क नहि।”

“मुदा सामने राज्यक नब सारणी अछि।”

“तखन हम सारणी पढ़ब। भीड़ नहि।”

ईशान कहलनि, “आइक आदेशक बाद पक्षकार उत्साहित अछि।”

“उत्साह केँ विजय मत कहू।”

“आहत होएत।”

“पेशागत गरिमा कखनो पक्षकारक अपेक्षा घटेबाक नामो अछि।”

विद्यानंद अपन आसनसँ उठलाह। शरीर थाकल छल। शैलजाक बिहानक वाक्य याद आयल—अपन शरीर केँ अभिलेखक परिशिष्ट मत बनाउ।

ओ संचिका बन्द कएलनि। “आइ एतबे।”

ईशान आश्चर्यसँ देखलनि। “एतेक शीघ्र?”

“आइ घर जाएब।”

“अगिला सुनवाई?”

“काल्हि शब्द फेर पढ़ब।”

दुनू केवाड़ी दिस बढ़ल।



अनन्या सेहो राति अपन लेखक अन्तिम प्रति देखैत छलीह।

पहिल अनुच्छेदमे लिखल छल—“सर्वोच्च न्यायालय आइ लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग-विधि स्पष्ट करैत नौ बिन्दुक अन्तरिम आदेश देलक; पीठ गुण-दोष पर कोनो मत नहि व्यक्त कएलक।”

दोसरमे—“प्रतिरक्षा पर्याप्त खुला सार माँगलक; राज्य मानलक जे एक ‘पृष्ठभूमि’ वर्गीकरण सुधार योग्य अछि।”

तेसरमे—“पीठ ‘स्वतंत्र स्रोत’क अर्थ—उत्पत्ति, संरक्षक अथवा पृथक सत्यापन—स्पष्ट करबाक निर्देश देलक।”

कहौ “सनसनी”, “आघात”, “विजय”, “पराजय”, “गुप्त दोष-सिद्धि” नहि छल।

सम्पादक अन्तिम बार पुछलनि, “शीर्षक एतबे सपाट रहत?”

अनन्या उत्तर देलनि, “अभिलेख सपाट नहि; सटीक अछि।”

“पाठक?”

“पाठककेँ कम नहि आँकू।”

ओ प्रति भेजि देलनि।

दूर शहरमे छपाइ-यन्त्र चलथ लगल। न्यायालयक नौ बिन्दु समाचारक कागद पर उतरि रहल छल—आस्ते, बिना नगाड़ा, बिना विजय-घोष।

सत्यक आवाज कखनो एहनहि होइत अछि। पहिने कम सुनाइत अछि; बादमे पता चलैत अछि जे ओहि आवाजें सीमा खींचने छल।

अगिला सुनवाईमे ओहि सीमाक चारू कात अधिवक्ताक पैघ दल ठाढ़ होएत। शब्दक कसौटी एखन समाप्त नहि भेल छल।

052 शब्दक कसौटीक अध्याय 13

सर्वोच्च न्यायालयक ओहि बिहान परिसरक सीढ़ी सामान्य दिनसँ अधिक भरल छल। करिया कोट, मोट संचिका, प्राविधिक परामर्शक, अनुवादक, संगणकीय अभिलेख विशेषज्ञ—अपतटीय संचालकक पक्ष एक विशाल दल लऽ कऽ पहुँचल छल।

विद्यानंद मिश्र सबसँ पछाति आयलाह। हुनका आगाँ तीन वरिष्ठ अधिवक्ता पहिनेसँ परामर्शमे छलाह; मुदा ओ प्रवेशद्वार पर क्षण भरि रुकि दलक आकार देखलनि आ ईशान केँ कहलनि, “संख्या तर्क नहि। ई बात भीतर बिसरि नहि जाय।”

ईशान मुस्कुरेलनि। “आ राज्य?”

“राज्यक सारणी सेहो तर्क नहि। ओकर प्रत्येक शब्दकेँ स्रोत चाही।”

ओ सभ भीतर बढल।

राज्य-पक्षक पीठिका पर महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा, महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर, आदित्य झा आ मालिनी कर्ण बैसल छलाह। मालिनीक आगाँ सात रंगक चिह्न नहि, केवल एक धूसर संचिका छल—“शब्द-सीमा: संशोधित खुला सार।”

आदित्य पुछलनि, “तनाव?”

“अछि,” मालिनी कहलनि, “मुदा पहिने जेकाँ नहि। आइ डर ई नहि जे हम किछु बिसरि जाएब। डर ई जे एक शब्द अधिक कहि देब।”

आदित्यक आँखिमे क्षीण मुस्कान आयल। “ई डर उपयोगी अछि।”

“कवनो?”

“जखन डर अहाँ केँ सत्य छोड़ करय नहि, केवल ओकर सीमा देखाबय।”

न्यायालयक घंटी बजल। सभ उठि गेल।



न्यायमूर्ति प्रणय शेखर आ न्यायमूर्ति मीरा वत्स पीठ पर आबि बैसलाह। प्रकरण पुकारल गेल।

न्यायमूर्ति शेखर सामनेक लम्बा प्रतिरक्षा-दल देखलनि। “श्री मिश्र, आइ अहाँक पक्षक जनसंख्या बढ़ल बुझाइत अछि।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदय, प्रश्न घटल नहि अछि। मुदा हम आश्वस्त करैत छी—एक समयमे एक्के तर्क बाजत।”

पीठ पर हलुक हँसी पसरल, तुरते थमि गेल।

प्रतिरक्षाक मुख्य वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणेश सेन उठलाह। “महोदय, पूर्व आदेशक पालनमे राज्य संशोधित खुला सार दाखिल कएलक अछि। हमर आपत्ति ओकर लम्बाइ पर नहि, ओकर जन्म पर अछि।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “जन्म?”

“हाँ। जे शब्द पहिने ‘नियन्त्रण’ छल, आब ‘प्रशासकीय प्रवेशक संकेत’ भेल। जे पहिने ‘स्वीकारोक्ति’ कहल गेल, आब ‘व्यक्तिगत पछतावाक कथन’ कहल गेल। जे पहिने ‘स्वतंत्र पुष्टि’ छल, आब ‘पृथक संरक्षकक अभिलेख, स्वतंत्र उत्पत्ति असिद्ध’ भेल। हमर प्रश्न सरल अछि—ई सुधार स्पष्टता अछि, कि घटना पछाति बनाओल नब अर्थ?”

महान्यायवादी उठलाह। “सुधारक पूरा इतिहास अभिलेखमे अछि। पुरान शब्द मेटाओल नहि गेल। प्रत्येक परिवर्तनक स्रोत आ कारण देल गेल अछि।”

सेन तुरते कहलनि, “ठीक ओतहि समस्या अछि। राज्य मानि रहल अछि जे पुरान शब्द अधिक कहैत छल।”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “जहाँ अधिक कहैत छल, ओतय राज्य ओकरा सीमित कएलक। ई विश्वसनीयताक विरुद्ध नहि; ई विश्वसनीयताक परीक्षा अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर हाथ उठेलनि। “हमरा भाषण नहि, पद्धति चाही। संशोधित सार कोना बनल?”

मृणाल धर मालिनी दिस देखलनि। “मालिनी कर्ण न्यायालयक अनुमति सँ प्रक्रिया समझा सकैत छथि।”

पीठ सहमति देलक।

मालिनी ठाढ़ भेलीह। हुनक स्वर आरम्भमे तनिक क्षीण छल, मुदा वाक्य छोट छल। “हम सभ प्रत्येक विवादित पदक पाँच स्तर बनौलहुँ—मूल स्रोतक शब्द; यदि रूपान्तरण अछि तऽ मूल आ रूपान्तरित अर्थ; अन्वेषकक तत्कालीन टिप्पणी; न्यायालयी अभिलेखमे उपयोग भेल पद; आ एखन माँगल सीमित निष्कर्ष।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “वैकल्पिक अर्थ?”

“छठम स्तर।”

“ई की सिद्ध नहि करैत अछि?”

“सातम।”

सेन उठलाह। “आठम स्तर सेहो अछि, महोदय—कखन ई सुधार भेल।”

मालिनी हुनका दिस देखलनि। “हाँ। संशोधन-समय आ संशोधनक कारण अलग पञ्जीमे अछि।”

“अर्थात् न्यायालयक आपत्तिक बाद अनेक सुधार भेल?”

“हाँ।”

“यदि न्यायालय आपत्ति नहि करैत, तऽ ओ शब्द रहित?”

मालिनी एक क्षण मौन रहलीह। “सम्भवतः किछु रहित। ई बात हम नुका नहि सकैत छी।”

न्यायालयक कोठली एकाएक स्थिर भऽ गेल।

सेन कहलनि, “एतबे, महोदय।”

मालिनी तुरते जोड़लनि, “मुदा ई सेहो पूरा उत्तर नहि।”

न्यायमूर्ति शेखर भौंह उठेलनि। “कहू।”

“किछु सुधार न्यायालयक आदेशक कारण खोजल गेल; किछु हम सभ आदेशक पहिने स्वयं चिन्हित कएने छलहुँ। दुनू एक्के श्रेणी नहि। पञ्जीमे कारण लिखल अछि।”

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “तखन हम सुधारक अस्तित्व नहि, सुधारक वंशावली देखब।”

मालिनी माथ झुका कऽ सहमति देलनि।



प्रतिरक्षा-दल पहिल अभिलेख खोललक।

सेन कहलनि, “प्रविष्टि सत्ताइस। मूल बाह्य अभिलेखमे लिखल—‘प्राथमिक प्रशासकीय उपयोक्ता’। राज्यक पहिल सारमे—‘मुख्य नियन्त्रक’। आब संशोधित सारमे—‘प्राथमिक प्रशासकीय उपयोक्ता; स्वामित्व अथवा पूर्ण नियन्त्रण स्वतः सिद्ध नहि।’ ई तीन अलग संसार अछि।”

महान्यायवादी कहलनि, “पहिल रूप व्यापक छल, स्वीकार अछि। मूल अभिलेख एखन जसक तस सामने अछि।”

“व्यापक?” सेनक स्वर कठोर नहि, ठंढा छल। “महोदय, ‘उपयोक्ता’ सँ ‘नियन्त्रक’ धरि ई अर्थ-उच्छाल सामान्य व्यापकता नहि।”

न्यायमूर्ति वत्स आदित्य दिस देखलनि। “ई शब्द पहिने कोना आयल?”

आदित्य उठलाह। “प्रारम्भिक अन्वेषण टिप्पणीमे ‘मुख्य प्रशासकीय भूमिका’ लिखल छल। बादक संक्षिप्त नोटमे ‘मुख्य नियन्त्रण’ बनि गेल। मूल टिप्पणी हमरे दलक छल; संक्षिप्त रूपान्तर दोसर इकाइक।”

“अहाँ आपत्ति कएने छलहुँ?”

“ओ समय नहि देखलहुँ। बादमे पूर्ण संकलन परखैत पकड़ल गेल।”

“तखन जिम्मेदारी?”

“राज्यक अभिलेखमे जे आयल, ओकर जिम्मेदारी राज्य टारि नहि सकैत अछि।”

सेन एक क्षण विद्यानंद दिस देखलनि। विद्यानंद किछु नहि कहलनि।

न्यायमूर्ति शेखर लिखलनि। “ई महत्वपूर्ण अछि। त्रुटि स्वीकारलासँ मूल स्रोत नष्ट नहि होइत अछि; मुदा त्रुटि कोना बनल, से न्यायिक भरोसाक प्रश्न अछि।”

मृणाल धर कहलनि, “एहि कारण हम सभ ‘शब्द-शृंखला’ जोड़लहुँ।”

सेन तुरते पुछलनि, “शब्द-शृंखला?”

“मूल स्रोत सँ न्यायालयी पद धरि प्रत्येक रूपान्तरणक क्रम।”

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “हैश-शृंखलाक अनुकरण मत बनाउ। शब्द गणितीय समानता नहि दैत अछि।”

मृणाल माथ झुका लेलनि। “सही। नाम केवल सुविधाक लेल छल। हम ‘पद-वंशावली’ कहि सकैत छी।”

“बेसी उचित।”

मालिनी अपन प्रति पर ‘शब्द-शृंखला’ काटि ‘पद-वंशावली’ लिखलनि।



दोसर विवाद एक कथन पर आयल।

प्रतिरक्षा अभिलेख पढ़लक—एक कर्मचारी लिखने छल, “हमरा पहिनेसँ बुझबाक चाही छल।” राज्यक पुरान प्रस्तुतीकरणमे एकरा “दोष-स्वीकारक संकेत” कहल गेल छल। संशोधित सारमे लिखल छल—“पछतावा अथवा सावधानीक कथन; अपराधक ज्ञान स्वतः सिद्ध नहि।”

सेन पुछलनि, “महोदय, एक्के वाक्य पहिने दोष दिस झुकल, आब निष्पक्ष भऽ गेल। न्यायालय कोन संस्करण पर भरोसा करत?”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “न्यायालय संस्करण पर नहि, मूल वाक्य पर भरोसा करबाक कारण खोजत।”

“मुदा राज्यक अर्थापन?”

“ओ अर्थापन अछि। प्रमाण नहि।”

सेन कहलनि, “तखन राज्यक पहिल हलफनामामे ई भेद स्पष्ट किएक नहि?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “स्पष्ट होएबाक चाही छल।”

न्यायालयमे फेर मौन आयल।

विद्यानंद अपन कागद पर केवल एक पंक्ति लिखलनि—‘स्वीकार = समर्पण नहि।’

ईशान झुकि पुछलनि, “ई तऽ हमरा पक्षक लाभ अछि।”

विद्यानंद आस्ते कहलनि, “लाभक शब्द छोड़। सीमा स्पष्ट भऽ रहल अछि।”

“पक्षकार सन्तुष्ट नहि होएत।”

“पक्षकारक सन्तोष न्यायिक कसौटी नहि।”



तीसर विवाद अनुवाद पर छल।

एक विदेशी भुगतान-अभिलेखक पदक पहिल रूपान्तरण “मालिक खाता” कएल गेल छल। मूल पदक अर्थ प्राविधिक परिप्रेक्ष्यमे “प्रधान व्यापारी खाता” सेहो भऽ सकैत छल।

सेन कहलनि, “ई शब्द मात्र शैली नहि। ‘मालिक’ स्वामित्व दिस धकेलैत अछि।”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “एखन मूल पद, शाब्दिक अर्थ, प्राविधिक अर्थ, आ प्रमाणित व्यावसायिक सन्दर्भ चारू अलग देल अछि।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “पहिल अनुवाद के कएलक?”

मालिनी कहलनि, “बाह्य अनुवाद-सहायक। बादमे प्राविधिक परामर्शक भिन्न अर्थ देखौलनि।”

“अनुवाद-सहायकक योग्यता?”

“सामान्य विधिक अनुवाद; भुगतान-प्रणाली विशेषज्ञ नहि।”

“तखन ई सीमा पहिने लिखल गेल छल?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “आब लिखू। न्यायालय केँ केवल अनुवाद नहि, अनुवादकक क्षेत्र-सीमा सेहो जानबाक अधिकार अछि, जखन पदक विधिक प्रभाव बदलि सकैत अछि।”

सेन कहलनि, “महोदय, हम एहि अभिलेखक उपयोग रोकबाक निवेदन करैत छी।”

देवव्रत सिन्हा विरोध कएलनि। “मूल अभिलेख उपलब्ध अछि। त्रुटिपूर्ण अनुवाद सुधरल अछि। पूर्ण बहिष्कार आवश्यक नहि।”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “एखन बहिष्कार नहि। मुदा जखन धरि सहमत अथवा न्यायालय-स्वीकृत रूपान्तरण नहि हो, राज्य ‘स्वामित्व’क निष्कर्ष लेल एहि पद पर निर्भर नहि करत।”

मालिनी तुरते लाल रेखा खींचलनि—‘स्वामित्व हेतु अनुपयोगी, सत्यापन लंबित।’

आदित्य देखैत रहलाह। हुनका ई रेखा पराजय नहि लगल; ई सीमाक स्पष्टता छल।



मध्याह्न धरि प्रतिरक्षा-दल पाँच प्रविष्टि पर पहुँचल। विशाल दलक भीतर अलग-अलग विशेषज्ञ अलग दोष देखाबैत छल—कखनो अनुवाद, कखनो समय-मुद्रा, कखनो स्रोत-वर्ग, कखनो कथनक प्रसंग।

न्यायमूर्ति शेखर अन्ततः कहलनि, “हम एक बात स्पष्ट करब। अनेक अधिवक्ता अनेक आपत्ति उठा सकैत छथि; आपत्तिक संख्या ओकर सत्यता नहि बढ़बैत अछि। ठीक तहिना राज्यक अनेक संचिका अनेक स्वतंत्र स्रोत नहि बनबैत अछि।”

दुनू पक्ष एक क्षण लेल मौन रहल।

न्यायमूर्ति वत्स जोड़लनि, “एहि प्रकरणक समस्या बारम्बार संख्या आ स्वतंत्रताक भ्रम बनि रहल अछि—दृश्य-बिन्दु पाँच, स्रोत तीन; संचिका सात, मूल अभिलेख दू; अधिवक्ता बारह, तर्क सम्भवतः चारि।”

कोठलीमे हलुक हँसी उठल।

सेन सेहो मुस्कुललनि। “महोदया, चारिसँ कम नहि।”

“तखन चारू साफ-साफ कहू।”

सेन अपन कागद समेटलनि। “पहिल—राज्यक संशोधन पछाति बनाओल विश्वसनीयता हो सकैत अछि। दोसर—अनुवादक सीमा पहिने नुकायल रहल। तेसर—‘स्वतंत्र’ शब्द अनेक अर्थमे उपयोग भेल। चारिम—खुला सार एखनहुँ किछु ठाम प्रतिरक्षा केँ वास्तविक प्रतिकूल सामग्री चिन्हबाक लेल अपर्याप्त अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर महान्यायवादी दिस देखलनि। “उत्तर?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह। “पहिल—संशोधनक प्रत्येक संस्करण सुरक्षित अछि; पछाति स्पष्टीकरण नहि, दृश्य सुधार। दोसर—अनुवादक सीमा न लिखनाइ त्रुटि छल, आब स्पष्ट। तेसर—स्वतंत्रताक प्रकृति अलग स्तम्भमे अछि। चारिम—जहाँ सार अपर्याप्त देखाओल जाए, हम न्यायालयक निर्देशानुसार विस्तार देब, विशेषाधिकार तोड़ने बिना।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “राज्य एहि सुनवाईमे किछु जीतबाक भाषा उपयोग करत?”

देवव्रत सिन्हा मुस्कुरेलनि। “नहि, महोदया। हमर गृह मन्त्री ई शब्द पहिनेसँ निषिद्ध कएने छथि।”

पीठ फेर हलुक मुस्कुरेलक।



भोजनावकाशक समय मालिनी गलियारा छोड़ि एक शान्त कोनामे गेलीह। हुनक हाथमे वही धूसर संचिका छल।

आदित्य पछाति आयलाह। “ठीक छी?”

“हाँ।”

“मुखमुद्रा कहैत अछि—नहि।”

मालिनी भित्तिक ठंढा पाथर दिस देखलनि। “जखन ओ सभ हमर पुरान शब्द पढ़ैत अछि, हमरा लगैत अछि जे हम सामग्री बिगाड़ि देने छलहुँ।”

“अहाँ सामग्री बदलने छलहुँ?”

“नहि।”

“मूल अभिलेख नुकौने छलहुँ?”

“नहि।”

“त्रुटि देखलापर मेटा देने छलहुँ?”

“नहि। संस्करण बचौलहुँ।”

“तखन अहाँक त्रुटि गंभीर भऽ सकैत अछि, मुदा ईमानदारीक परीक्षा एखन चलि रहल अछि।”

मालिनी पुछलनि, “त्रुटि आ अविश्वसनीयतामे सीमा कतय?”

आदित्य किछु क्षण सोचलाह। “एक त्रुटि सँ नहि। पद्धति देखू—त्रुटि कोना बनल, कोना पकड़ल गेल, कोना सुधारल गेल, आ सुधारक बादो मूल सामग्री स्वतंत्र रूपेँ ठाढ़ अछि कि नहि।”

“गंगेश?”

“नहि। आइ ई हमर अपन पाठ अछि।”

मालिनी पहिल बेर हँसलनि।



सुनवाई फेर आरम्भ भेल। एहि बेर विद्यानंद स्वयं उठलाह।

“महोदय, हमरा दू छोट बिन्दु अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “अहाँक दलक आकार देखैत ‘छोट’ शब्द पर सावधानी राखू।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “तखन दू सीमित बिन्दु।”

पहिल बिन्दु विशेषाधिकार-सूचीक शब्द पर छल। एक प्रविष्टि पहिने “व्यावसायिक संलग्नक” कहल गेल छल, बादमे “विधिक परामर्शक पृष्ठभूमि” कहल गेल।

विद्यानंद कहलनि, “राज्य कहैत अछि वर्गीकरण बदलल। हमर आपत्ति ई नहि जे सुधार किएक भेल; हमर प्रश्न ई जे बदलल वर्गीकरणक कारणसँ सामग्रीक उपयोग सीमा सेहो बदलल कि नहि।”

मृणाल धर कहलनि, “हाँ। संशोधित वर्गीकरणक बाद राज्य ओकर अन्तर्वस्तु पर निर्भर नहि करैत अछि; केवल बाह्य-सूचना, जे स्वतंत्र स्रोतसँ उपलब्ध अछि, उपयोग करत।”

“ई बात लिखित रूपमे?”

“आइक पूरक नोटमे।”

विद्यानंद पृष्ठ देखलनि। “ठीक।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “अहाँ बहिष्कार माँगैत छी?”

“जँ राज्य लिखित सीमा मानैत अछि, नहि।”

ईशान विस्मयसँ हुनका दिस देखलक। बाहर पक्षकारक प्रतिनिधि कदाचित् अधिक आक्रामक उत्तर चाहैत। विद्यानंदक मुखमुद्रा निर्विकार छल।

दोसर बिन्दु संशोधनक भाषा पर छल।

“राज्य एक ठाम लिखैत अछि—‘पूर्व कथन सुधारल गेल।’ हम चाहैत छी—‘राज्यक पूर्व अर्थापन सुधारल गेल।’ मूल कथन बदलल नहि।”

मालिनी तुरते कागद देखलनि। “ई उचित अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “स्वीकार।”

न्यायमूर्ति शेखर कलम रोकि विद्यानंद दिस देखलनि। “श्री मिश्र, अहाँ राज्यक वाक्य सुधारि देलहुँ।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदय, शब्दक कसौटी एक पक्षक सम्पत्ति नहि।”

न्यायालयमे एहि बेर हँसी नहि उठल। वाक्य अपन भारसँ बैसल रहल।



अन्तिम चरणमे पीठ राज्यक संशोधित सारणी आ प्रतिरक्षाक आपत्ति-सूची साथ-साथ रखलक।

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “हम एखन गुण-दोष पर नहि जा रहल छी। मुदा एहि प्रकरणमे भाषा अपन आपमे प्रक्रियात्मक विषय बनि गेल अछि। ताहि कारण किछु न्यूनतम नियम आवश्यक अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर एक-एक बिन्दु पढ़लनि।

“एक—जहाँ न्यायालयी अभिलेखमे उपयोग भेल पद मूल स्रोतक शब्द नहि, ओतय स्रोत-शब्द अथवा सत्यापनीय अनुवाद उपलब्ध कराओल जाए।”

“दू—अनुवादक अथवा प्राविधिक रूपान्तरक क्षेत्र-सीमा, जँ अर्थ पर प्रभाव पड़ैत हो, दर्ज हो।”

“तीन—‘स्वतंत्र’ शब्द बिना स्वतंत्रताक प्रकार बताए उपयोग नहि हो—उत्पत्ति, संरक्षक, सत्यापन, अथवा अर्थापन।”

“चारि—पुरान व्यापक पद सुधारल जाए तऽ पुरान संस्करण मेटाओल नहि जाए; संशोधन-समय आ कारण सुरक्षित रह्य।”

“पाँच—‘मूल कथन सुधारल’ आ ‘राज्यक अर्थापन सुधारल’ अलग बात अछि; अभिलेखमे ई भेद स्पष्ट हो।”

“छह—मुहरबन्द अथवा विशेषाधिकारयुक्त सामग्रीक कारण खुला सारमे जे बात नहि कहल जा सकैत अछि, ओकर अनुपस्थिति केँ स्वतः राज्यक पक्षमे अर्थित नहि कएल जाए।”

एहि छठम बिन्दु पर आदित्यक ध्यान टिकि गेल।

न्यायमूर्ति वत्स आगाँ पढ़लनि, “सात—प्रतिरक्षा सेहो केवल शब्दक त्रुटि देखाकऽ मूल अभिलेखक अस्तित्व अथवा प्रामाणिकता स्वतः नकारि नहि सकैत अछि; प्रत्येक आपत्तिक प्रभाव पृथक बताओल जाए।”

“आठ—कोनो पक्षक अधिवक्ता-दलक आकार न्यायिक भारक कारक नहि।”

अरुणेश सेन मुस्करा देलनि।

“नौ—एहि निर्देशसभकेँ गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि मानल जाए।”

न्यायमूर्ति शेखर पुछलनि, “किछु अस्पष्ट?”

विद्यानंद उठलाह। “छठम बिन्दु।”

“कहू।”

“जँ खुला सारमे संरक्षित सामग्रीक कारण रिक्ति अछि, न्यायालय ओ रिक्तिकेँ राज्यक पक्षमे अर्थित नहि करत—सही। मुदा प्रतिरक्षा सेहो ओकरा अपन पक्षमे अर्थित नहि करय?”

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “समान नियम। अनुपस्थित कथन खाली स्थान अछि; पक्षकारक इच्छानुसार भरबाक पात्र नहि।”

मालिनीक कलम क्षण भरि रुकि गेल।

खाली स्थान।

ओ शब्द छोट छल, मुदा अगिला पद्धतिक छाया ओहि भीतर छल।



सुनवाई समाप्त भेलापर बाहर समाचार-माध्यमक घेरा तैयार छल। बहुमूल्य अधिवक्ता-दल, नौ बिन्दुक आदेश, राज्यक अनेक सुधार—शीर्षक लेल सामग्री पर्याप्त छल।

अनन्या कश्यप सीढ़ी उतरैत नोट देखैत छलीह। हुनक सम्पादक दूरभाष पर छल।

“पैघ दल हारल कि राज्य?”

अनन्या रुकलनि। “दुनूमे सँ कोनो निष्कर्ष न्यायालय नहि देलक।”

“तखन शीर्षक?”

“‘सर्वोच्च न्यायालय स्रोत-शब्द, अनुवाद आ संशोधन-इतिहास स्पष्ट करबाक निर्देश देलक।’”

“ई आकर्षक नहि।”

“मुदा सटीक अछि।”

“बहुमूल्य अधिवक्ता-दल लिखू?”

“सन्दर्भमे लिखब। शीर्षकमे नहि। दलक आकार आदेशक कारण नहि।”

सम्पादक निःश्वास छोडलक। “अहाँ पाठक केँ कठिन जीवन दैत छी।”

“सत्य पाठकक जीवन सरल करबाक अनुबंध नहि कएने अछि।”

ओ दूरभाष राखि देलनि।

सीढ़ीक नीचे विद्यानंद गुजरैत छलाह। अनन्या पुछलनि, “एक पंक्ति?”

विद्यानंद रुकलाह।

“आइक आदेश प्रतिरक्षाक विजय?”

“नहि।”

“राज्यक पराजय?”

“नहि।”

“तखन?”

विद्यानंद कहलनि, “आइ न्यायालय शब्दकें ओकर स्रोत धरि लौटा देलक।”

अनन्या लिखलनि। “ई उपयोग करब?”

“अहाँक विवेक।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलाह।



मन्त्रालयमे साँझक बैठक छोट राखल गेल। गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद सामने आदेशक प्रति छल। सचिव, विधि-सलाहकार आ दू अधिकारी उपस्थित छलाह।

सचिव कहलनि, “समाचार-माध्यममे ई बात चलि रहल अछि जे राज्य अनेक शब्द सुधारलक।”

“सुधारलक?” शिवेश्वर पुछलनि।

“हाँ।”

“तखन ओहि बातकें नुका किएक?”

“राजनीतिक रूपें दुर्बल देखाइ सकैत अछि।”

शिवेश्वर आदेश बन्द कएलनि। “न्यायालयक भरोसा सुदृढ़ देखाइत राज्यसँ नहि बनैत अछि; भरोसा तखन बनैत अछि जखन राज्य अपन अधिक कहल शब्दो काटि सकय।”

विधि-सलाहकार कहलनि, “विपक्ष कहत जे अन्वेषण ढहैत अछि।”

“ओ कहय। हम केवल अभिलेखक सत्य कहब।”

“समाचार-माध्यम लेल वक्तव्य?”

“तीन पंक्ति। राज्य आदेशक पालन करत। संशोधन-इतिहास सुरक्षित राखत। गुण-दोष पर न्यायालय कोनो निष्कर्ष नहि देलक।”

सचिव लिखलनि।

शिवेश्वर जोड़लनि, “आ ‘विजय’, ‘पराजय’, ‘पूर्ण पुष्टि’, ‘निर्णायक मोड़’—किछु नहि।”

“ठीक।”

बैठक समाप्त भेल।

शिवेश्वर किछु क्षण अकेले बैसल रहलाह। सत्ता कें प्रायः निश्चित वाक्य पसिन होइत अछि। न्याय कें सीमित वाक्य चाही। एहि दू इच्छाक बीच भरोसाक जगह अत्यन्त पतली होइत अछि—ई बात हुनका एखन पहिने सँ अधिक साफ बुझाइत छल।



राति राज्यक कार्यकक्षमे मालिनी सात-स्तरीय सारणी फेर खोललनि। आदेशक छठम बिन्दु हुनका बारम्बार खींचि रहल छल—जे बात संरक्षित सामग्रीक कारण खुला सारमे नहि कहल जा सकैत अछि, ओकर अनुपस्थिति कें कोनो पक्ष अपन इच्छानुसार नहि भरत।

ओ एक नव स्तम्भ बनौलनि—“रिक्तिक कारण।”

आदित्य पुछलनि, “आब आठम?”

“हाँ।”

“की लिखब?”

“विशेषाधिकार; मुहरबन्द गोपनीयता; स्रोत एखन सत्यापनाधीन; अभिलेख उपलब्ध नहि; अथवा वास्तवमे किछु अछि नहि।”

आदित्य अन्तिम शब्द पर रुकलाह। “ई पाँचम कारण सबसँ कठिन अछि।”

“किएक?”

“किएक तँ मन रिक्त देखैत अछि तऽ कथा बनाबय चाहैत अछि।”

मालिनी कहलनि, “मुदा कखनो रिक्त मात्र रिक्त होइत अछि।”

“हाँ।”

“आ कखनो?”

आदित्य उत्तर नहि देलनि।

मालिनी फेर पुछलनि, “कखनो दू स्थापित तथ्य एक दोसरासँ मेल नहि खाइत हो, आ बीचमे किछु मानने बिना दुनू साथ नहि ठाढ़ रहि सकय?”

आदित्य हुनका दिस देखलनि।

“तखन प्रश्न बदलि जाइत अछि,” ओ कहलनि।

“कोना?”

“तखन हम खाली जगह इच्छा सँ नहि भरैत छी। हम पुछैत छी—दुनू सिद्ध तथ्य संग राखबाक लेल कोन न्यूनतम बात माननाइ आवश्यक अछि।”

मालिनी कलम रोकि देलनि। “ई अनुमान?”

आदित्य आस्ते कहलनि, “सभ बेर नहि।”

कार्यक्षक बाहर राति गहरायल छल। दृश्य-पटल पर सात स्तम्भक बाद आठम स्तम्भ चमकि रहल छल—रिक्तक कारण।

शब्दक कसौटी अपन अन्तिम सीमा धरि पहुँचि गेल छल। आब प्रश्न ओहि बातक छल जे लिखल नहि छल, मुदा किछु स्थापित तथ्यकेँ एक संग राखलापर जकर बिना कथा अधूरी रहैत।

आदित्य संचिका बन्द कएलनि।

“काल्हि एहि पर बात करब।”

मालिनी पुछलनि, “नाम?”

आदित्य क्षण भरि मौन रहलाह।

“एखन नाम नहि। पहिने आवश्यकता देखू।”

रातिक शान्तिमे शब्द पाछाँ हटि गेल। तथ्य सभ रहि गेल—आ ओकर बीच एक रिक्त स्थान, जे न आरोप छल, न प्रमाण, न अनुमानक सामान्य छलांग।

अगिला चरण ओहि रिक्त स्थानक मर्यादा सीखत।

053 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 1

अगिला बिहान मालिनी कर्ण कार्यकक्षमे सभसँ पहिने पहुँचलनि। पिछिला रातिक आठम स्तम्भ—“रिक्तिक कारण”—एखनहु दृश्य-पटल पर खुलल छल। ओकर नीचाँ चारि पंक्ति लिखल छल: विशेषाधिकार, गोपनीयता, सत्यापनाधीन स्रोत, अभिलेख-अनुपलब्धता। पाँचम पंक्ति छल—“वास्तवमे किछु नहि।”

ओ पंक्तिकेँ देखैत मालिनी आसन खींचि बैसलनि।

आदित्य झा भीतर अएलाह। हाथमे दू पतला संचिका छल।

“राति भरि जागल रही?” ओ पुछलनि।

“नहि। मुदा प्रश्न जागल रहल।”

“कोन प्रश्न?”

मालिनी दृश्य-पटल दिस देखौलनि। “जँ दू सिद्ध तथ्य एक-दोसराक संग नहि बैसैत हो, तखन बीचक रिक्ति खाली कहि छोड़ि देब? कि ओकर भीतर किछु मानय पड़त?”

आदित्य संचिका पीठिका पर रखलनि। “पहिने तय करू—दुनू तथ्य सचमुच सिद्ध छथि कि केवल हमर शब्द हुनका सिद्ध कहलनि।”

मालिनी मुस्कुरेलनि। “शब्दक खण्ड समाप्त भेल, मुदा शब्द पीछा नहि छोड़लक।”

“छोड़त किएक? पद्धति खण्ड बदलैत अछि, जिम्मेवारी नहि।”

ओ पहिल संचिका खोललनि। ऊपर लिखल छल—“समय-क्रम विसंगति: प्रवेश-निलम्बन बनाम सेवा-अनुरोध।”

मालिनी पढ़लनि। “अठारह बजि पाँच मिनट पर प्रशासकीय प्रवेश निलम्बित। अठारह बजि बत्तीस मिनट पर ओही ग्राहक-पहिचान समूहसँ सम्बन्धित भुगतान-अनुरोध सेवा-द्वार पर प्राप्त।”

“ई दू पंक्ति एखन हमर पहिल अभ्यास,” आदित्य कहलनि।

“अर्थात् निलम्बित प्रवेशक बादो अनुरोध गेल।”

आदित्य माथ नकारमे हिलेलनि। “एहि वाक्यमे अहाँ दू बात जोड़ि देलहुँ।”

मालिनी रुकलनि। “कोन?”

“पहिल—‘निलम्बित प्रवेश’ आ ‘सेवा-द्वारक अधिकार’ एक्के वस्तु छल। दोसर—अनुरोध ओही निलम्बित मार्गसँ गेल।”

मालिनी फेर अभिलेख पढ़लनि।

“सही। अभिलेख एतबे कहैत अछि जे प्रशासकीय जाल-दर्शक प्रवेश निलम्बित भेल। भुगतान-अनुरोध सेवा-द्वार पर आयल। बीचक सम्बन्ध एखन असिद्ध।”

“आब प्रश्न बनू।”

मालिनी लिखलनि—“जँ जाल-दर्शक प्रवेश अठारह बजि पाँच पर निलम्बित छल, तऽ अठारह बजि बत्तीसक सेवा-अनुरोध कोन वैध प्राविधिक मार्गसँ स्वीकार भेल?”

आदित्य कहलनि, “एहि प्रश्नमे ‘वैध’ शब्द निकालू।”

“किएक?”

“कारण स्वीकार भेल कि नहि, से प्राविधिक तथ्य; वैध छल कि अवैध, से विधिक अर्थापन। पहिल चरणमे दुनू नहि मिलाउ।”

मालिनी “वैध” काटि देलनि।

“तखन—कोन प्राविधिक मार्गसँ स्वीकार भेल?”

“बेसी ठीक।”



दोसरा संचिकामे तीन स्रोतक अलग-अलग समय-सारणी छल। पहिल—जब ठोस-स्मृति संग्रहक संगणकीय प्रतिबिम्ब। दोसर—भुगतान-द्वारक पूर्व प्राप्त प्रतिवेदन। तेसर—सेवा-संगणक प्रदाताक बाह्य समय-पञ्जी, जे पहिने केवल सार रूपमे आयल छल।

मालिनी पहिल सारणी पढ़लनि। “स्थानीय जाल-दर्शक इतिहास सत्रह बजि एकावन मिनट धरि प्रशासकीय पृष्ठ देखबैत अछि। ओकर बाद स्थानीय गतिविधि नहि।”

“संगणक बन्द भेल?”

“अठारह बजि आठ मिनट पर नियत रूपेँ बन्द होयबाक चिन्ह अछि।”

“ई की सिद्ध करैत अछि?”

“ओहि यन्त्र पर अठारह बजि आठक बाद नब स्थानीय उपयोगक चिन्ह नहि।”

“ई की नहि सिद्ध करैत अछि?”

“ई नहि सिद्ध करैत अछि जे दोसर यन्त्र, दूरस्थ सत्र अथवा सेवा-द्वारक चिन्ह उपयोग नहि भेल।”

आदित्य चुप रहलाह।

मालिनी बुझि गेलनि जे उत्तर स्वीकार भेल।

ओ दोसर पंक्ति पढ़लनि। “भुगतान-द्वार प्रतिवेदन कहैत अछि—अठारह बजि बत्तीस मिनट पर सेवा-अनुरोध, ग्राहक-चिह्न समूह ‘आर-१७’ सँ सम्बन्धित।”

“‘सम्बन्धित’?”

“हाँ। प्रतिवेदन स्वयं उपयोगकर्ता-पहिचान नहि कहैत।”

“ठीक।”

तेसर पंक्ति अधूरी छल। “सेवा-संगणक प्रदाता लिखने छल—प्रवेश-निलम्बन जाल-दर्शक प्रमाणीकरण पर लागू। सेवा-कुञ्जी निरसन समय उपलब्ध नहि।”

मालिनी आँखि उठा कऽ देखलनि। “एहि कारण आह्वान-पत्र चाही।”

“की पुछब?”

ओ लिखय लगलनि। “एक—प्रशासकीय जाल-दर्शक प्रवेश आ सेवा-कुञ्जी अलग अधिकार-मार्ग छल कि नहि। दू—अठारह बजि पाँचक निलम्बन सँ सक्रिय सेवा-कुञ्जी स्वतः निष्क्रिय होइत छल कि नहि। तीन—आर-१७ समूहक सेवा-कुञ्जीक निर्माण, अन्तिम उपयोग, निरसन समय। चारि—सेवा-संगणकक घड़ी कोन समय-साम्य स्रोतसँ मिलैत छल। पाँच—मूल पञ्जी उपलब्ध कराउ, केवल सार नहि।”

आदित्य जोड़लनि, “छह—उत्तर देनिहार व्यक्ति अपन ज्ञानक आधार लिखय। प्रणाली-पद्धति स्वयं देखल, अभिलेख पढ़ल, कि दोसर कर्मचारीक सूचना?”

मालिनी लिखलनि।

“सात—पञ्जीक हैश?”

“माँगू। मुदा याद राखू—हैश पञ्जीक प्रतिलिपि समान अछि कि नहि, से परखत; पञ्जी भीतर लिखल कथन सत्य अछि कि नहि, से नहि।”

“ई वाक्य आब हमरा सपनामे सुनाइत अछि।”

“तखन उपयोगी अछि।”



आह्वान-पत्रक प्रारूप बनलापर मालिनी शीर्षक लिखलनि—“अर्थापत्ति परीक्षण।”

आदित्य तुरते रोकलनि। “ई शब्द बाहर नहि।”

“किएक?”

“सेवा-संगणक प्रदाता केँ दर्शनशास्त्र नहि, सटीक प्रश्न भेजबाक अछि। हमर भीतरक पद्धतिक नाम ओकर उत्तर पर प्रभाव नहि डालय।”

मालिनी शीर्षक बदलि देलनि—“प्राविधिक स्पष्टीकरण एवं मूल अभिलेखक माँग।”

आदित्य देखलनि। “बेसी स्वच्छ।”

मालिनी पुछलनि, “मुदा भीतर हम जे करैत छी, ओकर नाम अर्थापत्ति अछि?”

“नाम सँ पहिने सीमा बुझू।”

“कहू।”

आदित्य पीठिका पर दू कागज रखलनि। पहिल पर लिखल—“प्रवेश निलम्बित।” दोसर पर—“सेवा-अनुरोध बादमे प्राप्त।”

“जँ दुनू स्थापित अछि, तऽ केवल एतबा कहब जे ‘किछु एहन स्थिति रहल होयत जाहिसँ दुनू एक संग सम्भव भेल।’ ई आवश्यकता उठैत अछि। मुदा जँ पाँच अलग स्थिति दुनू केँ समझा सकैत अछि, हम पहिने कोनो एक केँ सत्य नहि कहि सकैत छी।”

“अर्थात् अर्थापत्ति विकल्प सभ केँ नष्ट नहि करैत?”

“नहि। ओ हमरा बतबैत अछि जे हमरा किछु अतिरिक्त स्थिति खोजय पड़त। कोन स्थिति—ई बाह्य प्रमाण तय करत।”

मालिनी लिखलनि—“आवश्यक व्याख्या ≠ चुन्नल कथा।”

“ठीक।”

“आ जँ एकमात्र स्थिति बचय?”

“तखन ओकर प्रमाण-मूल्य बढ़त, मुदा फेरो ओकर स्रोत, सीमा आ वैकल्पिक कारण परखब। न्यायालयमे ‘एकमात्र’ शब्द अत्यन्त भारी अछि।”

मालिनी फेर ओहि शब्द पर नजर देलनि। “अत्यन्त भारी।”

आदित्य सेहो मुस्कुरेलाह।



दुपहर धरि आह्वान-पत्र जारी भेल। प्रति सेवा-संगणक प्रदाता, भुगतान-द्वार संचालक, आ समय-साम्य सेवा अभिलेख संरक्षक केँ गेल। प्रत्येक पत्रमे एक्के निर्देश छल—मूल अभिलेख वा सत्यापित प्रतिलिपि; निर्माण/निकासी पद्धति; समय-क्षेत्र; घड़ी-साम्य; हैश; संरक्षक; संशोधन इतिहास; आ जे प्रश्नक उत्तर अभिलेख नहि दैत हो, ओकरा अनुमान सँ नहि भरू।

मालिनी अन्तिम पंक्ति पढ़लनि। “जे ज्ञात नहि, ‘ज्ञात नहि’ लिखू।”

आदित्य कहलनि, “अन्वेषणमे ई तीन अक्षर अनेक पृष्ठ बचबैत अछि।”

ओहि समय विद्यानंद मिश्रक कार्यालयसँ पत्र आयल। प्रतिरक्षा अनुरोध कएने छल जे सेवा-संगणक प्रदाताक उत्तर राज्य अकेले नहि अर्थित करय; मूल पञ्जीक जतेक अंश गोपनीयता भंग किए बिना साझा भऽ सकय, ओ उपलब्ध कराओल जाय।

मालिनी पुछलनि, “ई उचित अछि?”

आदित्य कहलनि, “जतेक विधि अनुमति दैत अछि, पारदर्शिता विवाद घटबैत अछि। मुदा संवेदनशील ग्राहक-पहिचान काटबाक पड़त।”

“तखन पृथक्करण-सूची?”

“हाँ। जे काटल गेल, किएक काटल गेल, आ काटल अंश पर राज्य निर्भर करैत अछि कि नहि—तीनू लिखू।”

मालिनी संचिका खोललनि।

ओकरा अनुभव भेल जे “अर्थापत्ति” शब्द सुनिते मन रिक्ति भरबाक दिस दौड़ैत अछि; पद्धति ओकरा उलटा रिक्तक चारू कात सीमा खींचय कहैत अछि।



साँझ धरि पहिल उत्तर भुगतान-द्वारसँ आयल। छोट छल, मुदा निर्णायक नहि।

“आर-१७ ग्राहक समूहसँ सम्बन्धित सेवा-कुञ्जी द्वारा अनुरोध स्वीकारल,” मालिनी पढ़लनि। “कुञ्जी स्वयं व्यक्ति-पहिचान नहि करैत। अनुरोधक स्रोत-जाल पता अलग अभिलेखमे।”

आदित्य कहलनि, “स्रोत-जाल पता माँगने छलहुँ?”

“हाँ। संलग्न अछि।”

ओ पन्ना खोललनि।

एक जाल-पता, समय, सेवा-पथ, अनुरोध-संकेत।

मालिनी तुरते पूर्व सूची खोललनि। “ई जाल-पता जस्त यन्त्रक गाम-कार्यालयक नहि।”

“एहि सँ की सिद्ध?”

“केवल एतबा जे भुगतान-अनुरोध ओहि सार्वजनिक जाल-पतासँ दर्ज नहि भेल जे स्थानीय यन्त्र उपयोग करैत छल।”

“आ की नहि?”

“ई नहि जे अनुरोध कोन व्यक्ति भेजलक। ई नहि जे जाल-पता स्थायी रूपेँ कोन व्यक्ति वा संस्थाक छल। ई नहि जे दूरस्थ मार्ग, मध्यस्थ सेवा, साझा निकास वा भ्रमणशील पता नहि छल।”

“ठीक।”

मालिनी पुछलनि, “तखन स्थानीय संगणक बन्द होयबाक तथ्य आ अनुरोधक बादक समय बीच विरोध कम भेल?”

“एक विरोध कम भेल; प्रश्न बदलल। आब पुछू—सेवा-कुञ्जी कखन तक सक्रिय छल, आ स्रोत-जाल पथ कोन व्यवस्था सँ जुड़ल छल।”

“अर्थापत्ति पहिने ‘किछु अतिरिक्त मार्ग’क आवश्यकता देखौलक; उत्तर ओ मार्गक प्रकृति खोजबाक दिशा दैत अछि।”

“एखन ‘देखौलक’ सेहो सावधानीसँ। हम कहब—दू स्थापित तथ्यक सह-अस्तित्व अतिरिक्त प्राविधिक स्थिति खोजबाक आवश्यकता उठौलक।”

मालिनी वाक्य सुधारलनि।



राति आठ बजे सेवा-संगणक प्रदाताक उत्तर आयल। चारि संलग्नक। पहिल—अधिकार-विन्यासक संस्करण। दोसर—कुञ्जी-जीवनचक्र पञ्जी। तेसर—समय-साम्य पञ्जी। चारिम—निकासी-पद्धतिक शपथित विवरण।

मालिनी पहिल पृष्ठ पढिते आदित्य कै बजौलनि।

“एतय लिखल अछि—जाल-दर्शक प्रशासकीय प्रवेश आ सेवा-कुञ्जी पृथक प्रमाणीकरण-मार्ग छल।”

“अगिला पंक्ति?”

“जाल-दर्शक प्रवेश निलम्बित होयला पर पूर्व जारी सेवा-कुञ्जी स्वतः निरस्त नहि होइत छल, जाबत पृथक निरसन आदेश नहि जाए।”

आदित्य मौन रहलाह।

मालिनी तेसर पंक्ति पढलनि। “आर-१७ समूहक सेवा-कुञ्जी सत्रह बजि तैंतीस मिनट पर जारी; निरसन अठारह बजि उनसठ मिनट।”

ओ घड़ी देखलनि, मानू अभिलेखक समय फेर आँखिक सामने जीवित भऽ गेल हो।

“तखन अठारह बजि पाँच पर जाल-दर्शक प्रवेश निलम्बित भेलोपर अठारह बजि बत्तीसक सेवा-अनुरोध प्राविधिक रूपेँ सम्भव छल।”

आदित्य कहलनि, “हाँ—यदि ई पञ्जी प्रामाणिक आ समय-साम्य विश्वसनीय अछि।”

“हैश?”

“पहिने संलग्नकक मूल निकासीसँ मिलाउ।”

मालिनी सुरक्षित प्रणालीमे प्राप्त संलग्नकक हैश निकाललनि। आह्वान-पत्र उत्तरमे लिखल हैशसँ तुलना कएलनि। समान।

“मिलान,” ओ कहलनि।

“ई की सिद्ध?”

“जे हम जे प्रतिलिपि परखि रहल छी, ओ प्रदाताक उत्तरसँ घोषित प्रतिलिपिसँ समान अछि।”

“अन्तर्वस्तु?”

“सत्यता अलग प्रश्न।”

“समय?”

मालिनी समय-साम्य पञ्जी खोललनि। तीन बिन्दु। विचलन एक सेकण्डसँ कम। प्रणालीक घड़ी नियमित बाह्य समय-स्रोतसँ मिलाओल गेल।

“एतय तत्काल कोनो पैघ समय-विचलन नहि देखाइत अछि।”

आदित्य कहलनि, “लिखू—‘उपलब्ध समय-साम्य पञ्जीमे एक सेकण्डसँ अधिक विचलन दर्ज नहि।’ ‘घड़ी पूर्ण सही छल’ नहि।”

मालिनी लिखलनि।

“ई फरक कतेक छोट अछि,” ओ कहलनि।

“न्यायालयमे छोट शब्दो पैघ सीमा बनैत अछि।”



अगिला बिहान संगणकीय सामग्री-प्रयोगशालामे जब्त ठोस-स्मृति संग्रहकक मूल सुरक्षित राखल रहल। काम केवल पहिनेसँ प्रमाणित संगणकीय प्रतिबिम्ब पर होयबाक छल।

प्रयोगशाला अधिकारी देवाशीष कर्ण अभिरक्षा-पञ्जी खोललनि। “प्रतिबिम्ब संख्या तीन, निर्माण तिथि, उपकरण, हैश—सभ एतय।”

मालिनी पुछलनि, “हमरा केवल ओहि समयखंडक जाल-दर्शक सत्र-चिह्न आ सेवा-कुञ्जी सम्बन्धित अवशेष देखबाक अछि।”

देवाशीष कहलनि, “मूल माध्यम नहि खोलब। कार्य-प्रतिलिपि प्रतिबिम्बसँ बनेत।”

आदित्य कहलनि, “पहिने प्रतिबिम्बक हैश फेर मिलाउ।”

देवाशीष तुलना कएलनि। मान समान।

मालिनी टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“प्रतिबिम्ब अखण्डता तुलना पास; अन्तर्वस्तुक सत्यता पर निष्कर्ष नहि।”

देवाशीष एक नजर हुनका दिस देखलनि। “एहि पंक्तिक आवश्यकता?”

मालिनी हँसलनि। “एखन आवश्यकता नहि लिखब तऽ बादमे मन अपन सुविधा सँ जोड़ि देत।”

परीक्षण आरम्भ भेल।

जाल-दर्शक इतिहास सत्रह बजि एकावन धरि। स्थानीय प्रणाली बन्द होयबाक चिन्ह अठारह बजि आठ। मुदा सुरक्षित संग्रह क्षेत्रमे एक विन्यास-अभिलेख भेटल—सेवा-कुञ्जीक पहचान-चिह्नक अन्तिम चारि संकेत आर-१७ उत्तरसँ मेल खाइत छल।

देवाशीष कहलनि, “ई उपयोग सिद्ध नहि करैत। केवल ई देखबैत अछि जे ओ पहचान-चिह्नक विन्यास कखनो एहि प्रणालीमे सुरक्षित छल।”

आदित्य कहलनि, “ठीक एतबे लिखू।”

मालिनी पुछलनि, “अन्तिम उपयोग?”

“स्थानीय प्रणालीक अभिलेखसँ नहि कहि सकैत छी। सेवा-अनुरोध बाह्य पथसँ आयल अछि।”

ओहि क्षण अर्थापत्तिक सीमा फेर स्पष्ट भेल। अतिरिक्त स्थिति—पृथक सेवा-कुञ्जी—आब अभिलेखसँ समर्थित छल। मुदा व्यक्ति, स्थान, उद्देश्य—तीनू एखन खुला।

मालिनी सारणीमे तीन कोठा बनौलनि।

“स्थापित: जाल-दर्शक प्रवेश आ सेवा-कुञ्जी पृथक। स्थापित: सेवा-कुञ्जी अठारह उनसठ धरि सक्रिय। स्थापित: अठारह बत्तीस पर आर-१७ सम्बन्धित सेवा-अनुरोध प्राप्त।”

आदित्य पुछलनि, “आ असिद्ध?”

“कुंजी कोन व्यक्ति उपयोग कएलक। कोन यन्त्रसँ। किएक। अनुरोधक विधिक उद्देश्य की छल।”

“आ आवश्यक न्यूनतम व्याख्या?”

मालिनी लिखलनि—“जाल-दर्शक निलम्बनक बादो अलग सेवा-कुञ्जी मार्ग उपलब्ध छल; एहि कारण दुनू समय-तथ्य परस्पर विरोधी नहि।”

आदित्य पढ़लनि। “ई ठीक अछि। मुदा ‘कुण्डली’ नहि बनाउ। एहि वाक्यसँ व्यक्ति जोड़ब नहि।”

“नहि जोड़ब।”



उच्च न्यायालयक अगिला नियत सुनवाईमे न्यायमूर्ति आर्या सामने राज्यक छोट स्थिति-पत्र छल। ओकर शीर्षक जानि-बुझि साधारण राखल गेल—“समय-क्रम स्पष्टीकरण: स्रोत एवं सीमा।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “महोदया, राज्य एक विसंगति स्पष्ट करबाक प्रयत्न कएने अछि। हम दोष, स्वामित्व वा व्यक्ति-पहिचान पर एहि सामग्रीसँ कोनो नब निष्कर्ष नहि माँगैत छी।”

विद्यानंद मिश्र तुरते कहलनि, “एहि सीमा केँ आदेशमे लिखल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पहिने सामग्री देखी।”

आदित्य साक्षी-स्थान पर अएलाह।

देवव्रत पुछलनि, “अठारह बजि पाँचक प्रवेश-निलम्बनक अभिलेख की छल?”

“जाल-दर्शक प्रशासकीय प्रमाणीकरण निलम्बनक पञ्जी।”

“की ओहि समय सेवा-कुञ्जी सेहो निरस्त भेल?”

“पहिल अभिलेखसँ हम नहि कहि सकैत छलहुँ। एहि कारण सेवा-संगणक प्रदाता केँ आह्वान-पत्र भेजल गेल।”

“उत्तर?”

“प्रदाताक शपथित विवरण आ मूल पञ्जीक सत्यापित प्रतिलिपि अनुसार दुनू पृथक अधिकार-मार्ग छल; आर-१७ समूहक सेवा-कुञ्जी अठारह बजि उनसठ मिनट पर निरस्त भेल।”

देवव्रत पुछलनि, “अठारह बत्तीसक अनुरोध?”

“भुगतान-द्वारक स्वतंत्र उत्तर अनुसार आर-१७ सम्बन्धित सेवा-कुञ्जी द्वारा अनुरोध प्राप्त भेल।”

“तखन राज्यक निष्कर्ष?”

आदित्य कहलनि, “निष्कर्ष केवल एतबा—अठारह पाँचक जाल-दर्शक निलम्बन आ अठारह बत्तीसक सेवा-अनुरोध प्राविधिक रूपेँ असंगत नहि रहल। अलग सेवा-कुञ्जी मार्ग ओहि समय सक्रिय छल।”

“ई की सिद्ध नहि करैत अछि?”

“ई नहि सिद्ध करैत अछि जे सेवा-कुञ्जी कोन व्यक्ति उपयोग कएलक; कोन यन्त्रसँ; कोन स्थानसँ; कोन उद्देश्यसँ; अथवा अनुरोधक विधिक चरित्र की छल।”

न्यायालयक भीतर किछु क्षण मौन रहल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अर्थात् राज्य पहिने जे विरोध बुझि रहल छल, से अधिकार-मार्गक भिन्नता कारण विरोध नहि रहल?”

“हाँ, महोदया—उपलब्ध अभिलेखक सीमा भीतर।”

विद्यानंद उठलाह। “जिरह।”



“श्री झा,” विद्यानंद कहलनि, “अहाँ कहलहुँ अलग सेवा-कुञ्जी सक्रिय छल। की अहाँक संग ओकर उपयोगकर्ता-पहिचान अछि?”

“नहि।”

“की स्रोत-जाल पता कोनो निश्चित व्यक्ति केँ स्थापित करैत अछि?”

“नहि।”

“की जब्त स्थानीय संगणक अठारह बत्तीस पर चालू छल?”

“उपलब्ध प्रणाली-चिन्ह अनुसार नहि।”

“तखन ई सम्भव जे सेवा-कुञ्जी कोनो दोसर अधिकृत यन्त्रसँ उपयोग भेल हो?”

“सम्भव।”

“ई सम्भव जे साझा निकास-जाल कारण स्रोत-जाल पता अनेक उपयोगकर्ता हो?”

“सम्भव।”

“ई सम्भव जे सेवा-कुञ्जी पहिने स्वचालित प्रक्रिया हेतु विन्यासित रहल हो?”

“एखन उपलब्ध सामग्रीसँ पूर्णतः नकारि नहि सकैत छी।”

विद्यानंद न्यायालय दिस मुडलाह। “तखन राज्यक तथाकथित व्याख्या एकमात्र नहि।”

आदित्य कहलनि, “राज्य एकमात्र व्यक्ति-व्याख्या नहि देलक। राज्य केवल ई देखौलक जे दू समय-तथ्य एक-दोसराक विरोधी मानबाक आवश्यकता नहि; पृथक अधिकार-मार्ग अभिलेखसँ स्थापित अछि।”

विद्यानंद फेर हुनका दिस देखलनि। “अर्थात् अहाँ रिक्ति भरलहुँ नहि?”

“नहि।”

“तखन अर्थापत्ति कहाँ?”

देवव्रत आपत्ति करबाक लेल उठलाह, मुदा न्यायमूर्ति आर्या हाथ उठा रोकलनि। “उत्तर देब दियौ।”

आदित्य क्षण भरि सोचलनि।

“जखन दू स्थापित तथ्य एक संग असंगत बुझाइत छल, हम किछु अतिरिक्त प्राविधिक स्थिति खोजबाक आवश्यकता मानलहुँ। मुदा कोन स्थिति, से हम अपन मनसँ नहि चुनलहुँ। आह्वान-पत्र भेजलहुँ। बाह्य अभिलेख माँगलहुँ। संगणकीय प्रतिबिम्बक सीमा परखलहुँ। हैश-समानता सँ प्रतिलिपि अखण्डता परखलहुँ। तखन पता चलल जे पृथक सेवा-कुञ्जी मार्ग वास्तवमे छल।”

विद्यानंद कहलनि, “आ ओ मार्गक उपयोगकर्ता?”

“असिद्ध।”

“उद्देश्य?”

“असिद्ध।”

“दोष?”

“असिद्ध।”

विद्यानंद किछु क्षण चुप रहलाह। “एतबे।”

फेर स्वयं मुस्कुरेलाह। “एतबे।”

न्यायमूर्ति आर्याक आँखिमे क्षीण चमक आयल।



मृणाल धर राज्यक ओरसँ उठलाह। “महोदया, हमरा एक सीमित प्राविधिक प्रश्न और अछि—संगणकीय प्रतिबिम्ब।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पुछू।”

मृणाल पुछलनि, “श्री झा, जब्त मूल माध्यम फेर खोलल गेल?”

“नहि। पहिनेसँ प्रमाणित प्रतिबिम्बक कार्य-प्रतिलिपि उपयोग भेल।”

“प्रतिबिम्बक हैश?”

“पूर्व अभिरक्षा-पञ्जीक मानसँ फेर तुलना कएल गेल; समान।”

“ई समानता की कहैत अछि?”

“जे उपयोग कएल प्रतिबिम्ब पूर्व प्रमाणित प्रतिबिम्बसँ समान अछि, निर्दिष्ट हैश-पद्धतिक सीमा भीतर।”

“ई की नहि कहैत?”

“ई नहि कहैत जे मूल माध्यमक सभ अन्तर्वस्तु सत्य कथन अछि। ई नहि कहैत जे कोन व्यक्ति कोन सामग्री बनौलक। ई नहि कहैत जे बाह्य सेवा-पञ्जी स्वतः सत्य अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या मालिनी दिस देखलनि। “अहाँ एहि अन्वेषणमे छलहुँ?”

मालिनी उठलनि। “हाँ, महोदया।”

“अहाँक प्रारम्भिक धारणा की छल?”

मालिनी एक क्षण मौन रहलीह। “हम पहिने मानय चाहैत रही जे प्रवेश निलम्बनक बादक अनुरोध अपने आप अधिक सन्देहास्पद अछि। मुदा ओ धारणा दू अलग अधिकार-मार्गक भेद जाने बिना बनि रहल छल।”

“तखन?”

“हम प्रश्न छोड़ कएलहुँ। ‘ई कोन व्यक्ति कएलक?’ सँ पहिने ‘ई प्राविधिक रूपेँ कोना सम्भव भेल?’”

“आ उत्तर?”

“पृथक सेवा-कुञ्जी मार्ग।”

“ओ उत्तर दोष सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

“अर्थात् तथ्यक मर्यादा?”

“पहिने सम्भावनाकेँ दोषक कथा बनय सँ रोकब; फेर उपलब्ध स्रोतसँ न्यूनतम व्याख्या परखब; फेर जे असिद्ध अछि से स्पष्ट लिखब।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अभिलेखमे रहय।”



सुनवाईक दोसर भागमे न्यायालय समय-पञ्जीक परीक्षण कएलक। विद्यानंदक वरिष्ठ सहकर्मी अर्चित सेन प्रश्न उठौलनि—“समय-साम्य पञ्जी स्वयं सेवा-संगणक प्रदाताक अछि। स्वतंत्रता कतय?”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एकरा पूर्ण स्वतंत्र प्रमाण नहि कहैत। भुगतान-द्वारक समय-पञ्जी अलग संरक्षकक अछि; दुनू बीच अन्तर एक सेकण्डसँ कम।”

अर्चित कहलनि, “दू प्रणाली एक्के बाह्य समय-स्रोत उपयोग करैत हो सकैत अछि।”

मृणाल उत्तर देलनि, “समय-साम्यक लेल साझा बाह्य स्रोत समस्या नहि; प्रश्न ई जे दुनू समय-लेखक घड़ीक विचलन ज्ञात अछि कि नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य समयक सत्यता केँ कतेक बल देत?”

आदित्य कहलनि, “महोदया, हम एतबे कहैत छी जे उपलब्ध समय-साम्य पञ्जीमे दर्ज विचलन एक सेकण्डसँ कम अछि; अठारह पाँच आ अठारह बत्तीसक साताइस मिनटक अन्तर केवल घड़ी-विचलन सँ नहि समझायल देखाइत अछि।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “‘नहि समझायल देखाइत अछि’—‘असम्भव’ नहि।”

“हाँ,” आदित्य कहलनि।

न्यायमूर्ति आर्या आदेश-लेखक दिस देखलनि। “ठीक ओही शब्द लिखू।”

मालिनी अपन पन्ना पर एक रेखा खींचलनि।

अर्थापत्ति मनक शीघ्रतम कथा नहि; उपलब्ध तथ्यकें एक संग रखबाक न्यूनतम अनुशासन छल।



दुपहरक विराममे विद्यानंद आ आदित्य गलियारेक विपरीत छोर पर ठाढ़ छलाह। बीचमे समाचार-माध्यमक भीड़ नहि छल। केवल दू कनिष्ठ अधिवक्ता, एक सुरक्षाकर्मी, आ दूरसँ आवैत पादुकाक आवाज।

विद्यानंद निकट अएलाह। “एक बात पुछी?”

“पुछू।”

“अहाँ चाहितहुँ तऽ अठारह बत्तीसक अनुरोध कैं अधिक आक्रामक ढंगसँ रख सकैत छलहुँ।”

“किएक रखितहुँ?”

“अन्वेषणक पक्ष बलवान देखाइत।”

आदित्य कहलनि, “बलवान देखेनाइ हमर काम नहि।”

“तखन?”

“जे सिद्ध अछि ओकरा सिद्ध कहल, जे नहि अछि ओकरा नहि कहल।”

विद्यानंद हुनका देखैत रहलाह। “ई वाक्य न्यायालयमे सरल सुनाइत अछि।”

“कार्यालयमे कठिन अछि।”

“आ बाहर?”

“आओर कठिन।”

विद्यानंद क्षीण हँसी हँसलाह। “एहि बात पर हम सहमत भऽ सकैत छी।”

दुनू अपन-अपन दिशा बढ़ि गेलाह।



सुनवाई पुनः आरम्भ भेल। न्यायमूर्ति आर्या राज्यक स्थिति-पत्रक अन्तिम सारणी खोललनि। सात स्तम्भक बाद आठम छल—“आवश्यक व्याख्याक प्रश्न।” नवम—“बाह्य परीक्षण।” दसम—“जे एखन असिद्ध।”

“ई नवम-दसम स्तम्भ पहिने नहि छल,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि।

मालिनी उत्तर देलनि, “शब्दक चरणमे हमर ध्यान मुख्यतः स्रोत आ अर्थ-सीमा पर छल। एखन बुझायल जे रिक्ति उठिते परीक्षणक मार्ग आ असिद्ध अंश साथे लिखनाइ आवश्यक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “जँ बाह्य परीक्षण असफल हो?”

“तखन आवश्यक व्याख्याक प्रस्ताव हटत अथवा बदलत।”

“जँ दू समान रूपँ सम्भव व्याख्या बचय?”

“हम एकटा चुनि सिद्ध तथ्य नहि लिखब।”

“जँ कोनो व्याख्या बिना दू स्थापित तथ्य साथ नहि ठाढ़ रहि सकय?”

“तखन न्यूनतम आवश्यक स्थिति चिन्हित करब, मुदा ओकर सीमा स्पष्ट राखब।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, प्रतिरक्षा आग्रह करत जे ‘न्यूनतम आवश्यक स्थिति’ शब्द आरोप-पत्रमे दोषक पर्याय नहि बनय।”

न्यायमूर्ति आर्या उत्तर देलनि, “ई न्यायालयो एही बात पर बल देत।”

ओ आदेश बोलय लगलीह।

“प्रथम, अठारह बजि पाँचक जाल-दर्शक प्रशासकीय निलम्बन आ अठारह बजि बत्तीसक सेवा-अनुरोधक सह-अस्तित्व उपलब्ध अभिलेख अनुसार पृथक अधिकार-मार्गक कारण प्राविधिक रूपेँ सम्भव अछि।”

“द्वितीय, एहि निष्कर्षसँ सेवा-कुञ्जीक वास्तविक उपयोगकर्ता, स्थान, उद्देश्य, स्वामित्व अथवा अपराधगत दोष सिद्ध नहि होइत अछि।”

“तृतीय, सेवा-संगणक प्रदाताक उत्तर, भुगतान-द्वारक बाह्य अभिलेख, संगणकीय प्रतिबिम्बक अखण्डता-परीक्षण, आ समय-साम्य पञ्जी अलग-अलग सीमा सहित पढ़ल जाए।”

“चतुर्थ, ‘अर्थापत्ति’ वा कोनो अन्य तर्क-पद्धतिक नाम न्यायिक निष्कर्षक स्थान नहि लेत; प्रत्येक प्रस्ताव अपन स्रोत आ परीक्षणसँ बँधल रहत।”

“पंचम, अन्वेषण अधिकारी अगिला स्थिति-पत्रमे सभ आवश्यक व्याख्या-सूत्रक संग वैकल्पिक कारण आ असिद्ध तथ्य अलग लिखथि।”

ओ रुकलनि।

“आ अन्तमे—न्यायालय एखन गुण-दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि दैत अछि।”

आदेश पूरा भेल।



बाहर अनन्या कश्यप प्रतीक्षा करैत छलीह। दूरभाष लगातार कम्पित भऽ रहल छल। सम्पादकक सन्देश—“निलम्बित खातासँ भुगतान? पैघ शीर्षक।”

अनन्या आदेशक प्रति पढ़लनि।

ओ उत्तर लिखलनि—“निलम्बित जाल-दर्शक प्रवेशक बाद अलग सेवा-कुञ्जी सक्रिय छल; उपयोगकर्ता असिद्ध।”

तुरते उत्तर आयल—“अत्यन्त लम्बा।”

अनन्या फेर लिखलनि—“निलम्बन बादक अनुरोधक प्राविधिक मार्ग स्पष्ट; कर्ता असिद्ध।”

एहि बेर सम्पादक दूरभाष कएलक। “पाठक बुझत?”

“बुझत। जँ हम स्वयं भ्रम नहि बनावी।”

“‘रहस्य स्पष्ट’?”

“नहि।”

“‘नब तथ्य’?”

“नहि।”

“तखन आकर्षण?”

“ई जे विरोध बुझाइत दू तथ्यक बीच प्राविधिक भेद भेटल, मुदा व्यक्ति एखन असिद्ध।”

सम्पादक किछु क्षण चुप रहल। “ठीक। चलाउ।”

अनन्या दूरभाष राखलनि।

सीढ़ीक नीचे आदित्य निकलि रहल छलाह। मालिनी हुनक संग।

अनन्या पुछलनि, “एक पंक्ति?”

आदित्य रुकलाह।

“आइ अन्वेषण विजयी भेल?”

आदित्य कहलनि, “आइ एक भ्रमजन्य विरोध हटि गेल।”

“आ दोष?”

“प्रश्न एखन खुला अछि।”

“तखन विजय?”

आदित्य क्षण भरि सोचलनि। “जँ किछु विजय अछि, तऽ पद्धतिक—कारण ओ हमरा अपन पहिल कथा काटय देलक।”

अनन्या ओ पंक्ति लिखलनि।



साँझ मन्त्रालयमे संचिका पहुँचल। विधि सचिव आदेशक पाँच बिन्दु पढ़लनि आ एक छोट टिप्पणी जोड़लनि—“अगिला रणनीति: आवश्यक व्याख्या, वैकल्पिक कारण, परीक्षण-स्थिति, असिद्ध निष्कर्ष पृथक।”

गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद टिप्पणी पढ़ि सचिव केँ कहलनि, “ई विजयक टिप्पणी नहि बनय।”

“नहि, महोदय।”

“आ ‘आब प्रकरण स्पष्ट’ सन वाक्य?”

सचिव स्वयं सुधारलनि। “प्रकरणक एक समय-विसंगति स्पष्ट भेल; कर्ता आ उद्देश्य एखन असिद्ध।”

“एतबे।”

संचिका विधि-विभाग दिस चलि गेल।

आदित्य ओहि समय कार्यालयसँ निकलि रहल छलाह। मालिनी पुछलनि, “अर्थापत्तिक पहिल पाठ पूरा?”

“पहिल प्रश्न पूरा।”

“फरक?”

“पाठ समाप्त होइत अछि। प्रश्न अगिला प्रश्न खोलैत अछि।”

“आ अगिला प्रश्न?”

आदित्य कहलनि, “जँ पैसा चलल, सेवा-कुञ्जी सक्रिय छल, स्थानीय यन्त्र बन्द छल, आ स्रोत-जाल पता दोसर छल—तऽ कोन-कोन वैकल्पिक व्यवस्था एखन बचैत अछि? एकटा चुनबाक नहि; क्रमसँ काटबाक।”

मालिनी हल्का मुस्कुरेलनि। “आ फेर?”

आदित्य हुनका देखलनि। “फेर जे बचत, ओकरो प्रमाण चाही।”

दुनू बाहर निकलल।

राति उतरि रहल छल।



गार्ह एन अरिकेलमे ओहि राति पानि पड़ल छल। आदित्यक मातृगामक आँगनक माटिक गन्ध दूरभाषक छोट दृश्य सँ नहि आबि सकैत छल, मुदा माँ द्वारा भेजल चित्रमे ओसाराक सामने भीजल धरती देखाइत छल।

सन्देश मात्र तीन शब्दक छल—“एतय पानि भेल।”

आदित्य चित्र किछु देर देखैत रहलाह।

बचपनमे वर्षाक बाद खेतक किछु भागमे पानि ठाढ़ रहैत, किछुमे तुरते उतरि जाइत। बाबा कहैत छलाह—ऊपर सँ एक्के खेत देखाइत अछि, भीतर माटिक तह अलग-अलग अछि। पानि कतय रुकत, से सतहक रंग मात्र सँ नहि बुझाइत।

आदित्य केँ गंगेश उपाध्यायक नाम याद आयल—कोनो मूर्तिक जेकाँ नहि, प्रश्नक अनुशासनक जेकाँ। जे प्रत्यक्ष अछि ओकर सीमा; जे अनुमान अछि ओकर हेतु; जे शब्द अछि ओकर स्रोत; आ जे तथ्य सभक बीच अनकहल रूपेँ आवश्यक भऽ उठैत अछि, ओकरा मनक इच्छा नहि, परीक्षणक आगि सँ गुजरबाक चाही।

ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि।

लिखलनि—“अर्थापत्ति: रिक्ति भरबाक अधिकार नहि; स्थापित तथ्यक सह-अस्तित्व लेल उठल न्यूनतम प्रश्न।”

फेर दोसर पंक्ति—“प्रश्नक उत्तर बाह्य अभिलेख देत; अन्वेषक अपन इच्छा नहि।”

तेसर पंक्ति लिखय सँ पहिने रुकलाह।

दिन भरि सुनवाई, विद्यानंदक जिरह, मालिनीक स्वीकार, न्यायालयक सीमित आदेश—सभ एक संग मोनमे आयल।

ओ लिखलनि—“प्रतिशोध केँ निश्चित व्यक्ति चाही; पद्धति केँ केवल सत्यक सीमा।”

कलम रोकि देलनि।

बाहर दिल्लीक राति शान्त नहि छल, मुदा कार्यक्षेत्र भीतर कागज स्थिर छल।

एक समय-विसंगति स्पष्ट भेल छल। कोनो व्यक्ति दोषी सिद्ध नहि भेल छल। कोनो विजय-घोषणा नहि भेल छल।

तैयो किछु बदलल छल।

अन्वेषण अपन पहिल सहज कथा छोड़ि सकल छल।

ओहि क्षण प्रतिशोध नहि, पद्धति विजयी भेल।

054 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 2

भोरक पहिल पहरमे गृह मन्त्रालयक विधि-विभागक गलियारा एखन पूर्ण जागल नहि छल। खिड़कीक बाहर धूसर इजोत छल, भीतर अभिलेख-कक्षमे मात्र एक दीर्घ पीठिका पर दीप जलि रहल छल।

रातिमे पहुँचल संक्षिप्त टिप्पणी पहिने सँ संचिकामे छल। आइ ओकर संग उच्च न्यायालयक विस्तृत आदेश, सेवा-संगणक प्रदाताक उत्तर, भुगतान-द्वारक समय-पञ्जी, संगणकीय प्रतिबिम्बक परीक्षण-सार, आ अन्वेषण-अधिकारीक स्थिति-पत्र पहुँचल।

विधि सचिव सभ कागज बेराबेरी राखलनि।

ऊपर एक पन्ना अलग कएलनि—“अर्थापत्ति: आवश्यक व्याख्या, वैकल्पिक कारण, परीक्षण-स्थिति, असिद्ध निष्कर्ष।”

काल्हि साँझ ई केवल टिप्पणी छल। आइ एकरा रणनीतिक ढाँचा बनबाक छल।



आदित्य झा नौ बजबा सँ किछु पहिने मन्त्रालय पहुँचलाह। मालिनी कर्ण हुनक संग छलीह। दुनूक हाथमे अलग-अलग संचिका छल, मुदा दुनूक दृष्टि ओहि एक प्रश्न पर टिकायल छल—जे तथ्य सभ एक संग राखलापर विरोध जेकाँ देखाइत अछि, तकरा कोना परखल जाए बिना कथा बनौने?

विधि सचिव आसन दिस संकेत कएलनि।

“काल्हि न्यायालय जे कहल, ओकरा हम केवल सुनवाईक भाषा बनाकऽ नहि छोड़ि सकैत छी,” ओ कहलनि।

आदित्य उत्तर देलनि, “हँ। अन्वेषणक कार्य-पद्धतिमे उतारब आवश्यक अछि।”

“तखन पहिल प्रश्न—अर्थापत्ति हमरा की करबाक अधिकार दैत अछि?”

आदित्य किछु क्षण मौन रहलाह।

“अधिकार नहि,” ओ कहलनि, “अनुशासन। स्थापित तथ्य सभ एक संग ठाढ़ रहबाक लेल जँ कोनो न्यूनतम स्थिति आवश्यक बुझाइत अछि, तऽ ओकरा प्रश्न रूपेँ चिन्हित करब। फेर बाह्य परीक्षण। असफल भेल तऽ हटायब।”

विधि सचिव पुछलनि, “आ जँ एकसँ अधिक स्थिति समान रूपेँ सम्भव हो?”

मालिनी उत्तर देलनि, “सभ केँ साथ रखब। एकटा चुनि कथा नहि बनायब।”

सचिव अपन पन्ना पर पहिल पंक्ति लिखलनि—“अर्थापत्ति = परीक्षणयोग्य न्यूनतम प्रश्न; निष्कर्ष नहि।”



गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद दस बजे बैठकमे अएलाह। हुनक सामने सामान्य राजनीतिक संक्षेप नहि, बल्कि सात पन्नाक विधिक सार राखल छल।

ओ पहिल पन्ना पढ़लनि, फेर दोसर।

“एहि मे कतहु ‘प्रकरण स्पष्ट’ नहि लिखल अछि,” ओ कहलनि।

विधि सचिव उत्तर देलनि, “जानि-बुझि।”

“ठीक।”

मन्त्री तेसर पन्ना पर रुकलाह। “एतय लिखल अछि—‘अठारह पाँचक निलम्बनक बाद अठारह बत्तीसक सेवा-अनुरोध पृथक सेवा-कुञ्जी सँ सम्भव।’ ई की सिद्ध करैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “केवल एतबे जे पहिल दृष्टिक विरोध प्राविधिक रूपेँ असम्भव नहि छल।”

“आ की नहि सिद्ध करैत अछि?”

“कुञ्जीक वास्तविक उपयोगकर्ता, स्थान, उद्देश्य, स्वामित्व, वा अपराधगत दोष।”

मन्त्री अगिला पंक्ति पढ़लनि। “तखन रणनीतिक परिवर्तन की?”

विधि सचिव एक नब सारणी खोललनि।

“पहिने हम सम्बन्ध, स्रोत, असाम्य, वैकल्पिक कारण अलग करैत रही। आब प्रत्येक विरोधी देखाइत तथ्य-समूह लेल सात पंक्ति अनिवार्य होयत—स्थापित तथ्य; प्रत्यक्ष विरोध; न्यूनतम आवश्यक स्थिति; वैकल्पिक व्यवस्था; बाह्य परीक्षण; विफलता-शर्त; आ ‘ई की सिद्ध नहि करैत अछि।’”

शिवेश्वर प्रसाद सारणी देखैत रहलाह।

“आठम पंक्ति जोड़,” ओ कहलनि।

“की?”

“‘जँ परीक्षण अधूरा अछि तऽ न्यायालयसँ की सीमित राहत माँगल जाए।’”

विधि सचिव हुनका देखलनि।

मन्त्री कहलनि, “अन्वेषणक रिक्त राजनीतिक आग्रह सँ नहि भरल जाए। न्यायालयसँ ओतबे माँगू जतबे स्रोत अनुमति दैत अछि।”

आदित्यक दृष्टि एक क्षण ऊपर उठल।

ई वाक्य हुनका काल्हिक न्यायालयक आदेशसँ अलग नहि, ओकर प्रशासनिक प्रतिध्वनि जेकाँ लागल।



पहिल परीक्षण-विन्यास ओहि समय-विसंगति पर बनल जकर चर्चा न्यायालयमे भऽ चुकल छल।

मालिनी दृश्य-पटल पर पंक्ति खोललनि।

“स्थापित तथ्य एक—अठारह बजि पाँच मिनट पर जाल-दर्शक प्रशासकीय प्रवेश निलम्बित।”

“दू—अठारह बजि बत्तीस मिनट पर सेवा-अनुरोध अभिलेखित।”

“तीन—सेवा-अनुरोध जाल-दर्शक प्रवेश नहि, पृथक सेवा-कुञ्जी मार्गसँ।”

“चार—समय-साम्य पञ्जी अनुसार घड़ी-विचलन एक सेकण्डसँ कम।”

विधि सचिव पुछलनि, “प्रत्यक्ष विरोध?”

मालिनी कहलनि, “जँ ‘निलम्बन’ केँ सभ प्रकारक पहुँच समाप्ति बुझल जाए, तऽ बादक अनुरोध विरोधी देखाइत अछि।”

“न्यूनतम आवश्यक स्थिति?”

आदित्य उत्तर देलनि, “निलम्बित जाल-दर्शक प्रवेशक अतिरिक्त कमसँ कम एक पृथक प्राविधिक मार्ग उपलब्ध छल।”

“ई स्थापित अछि?”

“सेवा-कुञ्जी मार्गक अस्तित्व स्थापित अछि। मुदा ओकर प्रयोगक कर्ता असिद्ध।”

“वैकल्पिक व्यवस्था?”

मालिनी पन्ना देखलनि। “पूर्व निर्धारित स्वचालित कार्य; अधिकृत अन्य उपयोगकर्ता; बाहरी सेवा-प्रणाली; कतारमे पहिने सँ राखल अनुरोध; अथवा सेवा-कुञ्जीक अनधिकृत प्रयोग। सभक प्रमाण-स्थिति अलग।”

मन्त्री बीचमे रोकलनि। “अन्तिम विकल्पक शब्द सावधान।”

मालिनी तुरते लिखलनि—“अनधिकृत प्रयोगक सम्भावना—कोनो स्वतंत्र पुष्टि नहि।”

“एहि तरह,” मन्त्री कहलनि। “शब्द पहिने सीमा बताओ।”



बाह्य परीक्षणक सूची बनल।

सेवा-संगणक प्रदातासँ कुञ्जीक निर्माण-समय, अनुमति-विस्तार, अन्तिम परिवर्तन, आ प्रयुक्त सेवा-मार्गक अभिलेख माँगल जाएत।

भुगतान-द्वारासँ अनुरोधक स्वीकृति-क्रम, विलम्बित कतार, आ पुनःप्रेषण नियमक प्रमाणित विवरण माँगल जाएत।

स्थानीय यन्त्रक संगणकीय प्रतिबिम्बमे निर्धारित कार्य-सूची, स्वचालित लेख, आ कुञ्जी-सन्दर्भ खोजल जाएत।

जाल-पता सम्बन्धी अभिलेख स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित कएल जाएत; एक्के संरक्षकक दू दृश्य-लेख केँ दू स्वतंत्र स्रोत नहि गनल जाएत।

विधि सचिव पुछलनि, “विफलता-शर्त?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जँ कुञ्जी मार्ग अभिलेखित समय पर सक्रिय नहि छल, पहिल न्यूनतम स्थिति टूटत। जँ अनुरोध पहिने सँ कतारमे छल, तऽ ‘बादमे सक्रिय प्रयोग’क प्रश्न बदलत। जँ स्थानीय स्वचालित कार्य भेटत, तऽ कर्ता-सम्बन्धी मानव प्रयोगक अनुमान दुर्बल होयत।”

“अर्थात् अन्वेषण अपन प्रस्ताव केँ असत्य सिद्ध होबाक मार्ग स्वयं लिखत?”

“लिखबाक चाही।”

मन्त्री कहलनि, “एहि पंक्ति केँ मोट अक्षरमे नहि, मुदा संचिकाक आरम्भमे राखू।”

मालिनी हल्का मुस्कुरेलनि। “मोट अक्षर नहि?”

“विश्वास शीर्षकक आकारसँ नहि बनैत अछि।”



दोसर परीक्षण भुगतान-अभिलेख पर आयल।

एक आन्तरिक गणना-पुस्तिकामे राशि “लंबित” छल। भुगतान-द्वारक बाह्य अभिलेखमे ओही राशि बादमे “समाप्त” देखाइत छल।

पहिने एहि अन्तर केँ किछु अधिकारी “दोहरे लेखा”क सम्भावना मानि रहल छलाह।

आदित्य ओ टिप्पणी फेर पढ़लनि।

“ई शब्द हटत,” ओ कहलनि।

विधि सचिव पुछलनि, “किएक?”

“कारण ‘लंबित’ आ ‘समाप्त’ अलग समय-बिन्दु पर दर्ज भऽ सकैत अछि। बिना मिलान-समय देखनहि ‘दोहरे लेखा’ कहना आवश्यकता सँ पैघ अर्थ अछि।”

मालिनी भुगतान-द्वारक दैनिक मिलान-चक्र देखौलनि।

“आन्तरिक गणना-पुस्तिका पाँच बजि चवालीस मिनट पर सुरक्षित भेल। बाह्य भुगतान ‘समाप्त’ छह बजि बारह मिनट पर।”

मन्त्री पुछलनि, “तखन विरोध?”

“एखन विरोध सिद्ध नहि,” मालिनी कहलनि। “समय-अन्तर स्वयं सामान्य मिलान-चक्रसँ समझायल जा सकैत अछि।”

विधि सचिव पुछलनि, “तखन अर्थापत्ति कतय?”

आदित्य कहलनि, “एतय अर्थापत्ति आवश्यक नहि। जे तथ्य प्रत्यक्ष समय-क्रमसँ समझायल अछि, ओतय अनकहल स्थिति घुसायब अनुचित।”

कक्ष किछु क्षण शान्त रहल।

मन्त्री कहलनि, “ई पंक्ति सेहो लिखू—‘जहाँ प्रत्यक्ष क्रम पर्याप्त, ओतय अर्थापत्ति निषिद्ध।’”



तेसर परीक्षण अधिक कठिन छल।

मेटायल डाक-संग्रहक एक प्रविष्टि छल, जकर विषय-पंक्ति उपलब्ध नहि, मुदा प्राप्तकर्ता-सूची आ समय-चिह्न बाह्य सेवा-अभिलेखमे बचल छल।

आन्तरिक टिप्पणीमे पहिने लिखल छल—“सम्भवतः निर्देशात्मक डाक।”

विद्यानंद मिश्र एहि शब्द पर पहिने आपत्ति उठा चुकल छलाह।

मालिनी पंक्ति देखैत कहलनि, “एहि शब्दक आधार दुर्बल अछि।”

आदित्य पुछलनि, “की बचैत अछि?”

“एतबे—निर्दिष्ट समय पर निर्दिष्ट पतासभ बीच डाक-विनिमयक बाह्य संकेत अछि; अन्तर्वस्तु अनुपलब्ध।”

विधि सचिव कहलनि, “मुदा समय भुगतान-अनुरोधक ठीक सात मिनट पहिने अछि।”

“समय-समीपता अछि,” आदित्य कहलनि, “निर्देश नहि।”

“अर्थापत्ति?”

“नहि। दू घटना समीप होइतहि एकरा कारण-सम्बन्ध मानब अनुमानक दोष होयत।”

मन्त्री पुछलनि, “तखन परीक्षण?”

मालिनी कहलनि, “प्रेषक-पक्ष वा प्राप्तकर्ता-पक्षक वैध प्रतिलिपि उपलब्ध अछि कि नहि; सेवा-प्रदाताक संरक्षण-अभिलेख; आ बाह्य उत्तर-पत्र। मुदा अन्तर्वस्तु भेटे बिना विषय कल्पित नहि करब।”

विधि सचिव पुरान वाक्य काटि लिखलनि—“डाक-विनिमयक बाह्य संकेत; अन्तर्वस्तु असिद्ध; कारण-सम्बन्ध असिद्ध।”



बैठकक तेसर घण्टामे कनिष्ठ विधिक अधिकारी नीलाभ झा पहिल बेर बोललाह। ओ काल्हिसँ चुपचाप टिप्पणी बना रहल छलाह।

“महोदय,” ओ गृह मन्त्री दिस देखैत कहलाह, “एक समस्या अछि।”

“कहू।”

“जँ हम सभ वैकल्पिक कारण एहि तरह लिखब, तऽ राज्यक प्रकरण दुर्बल देखायत।”

कक्ष फेर शान्त भऽ गेल।

शिवेश्वर प्रसाद हुनका किछु क्षण देखलनि।

“प्रकरणक रूप बचेनाइ राज्यक काम अछि, कि न्यायालयक विश्वास?”

नीलाभक मुख तनिक तनायल। “विश्वास।”

“तखन वैकल्पिक कारण नुकाउ नहिं।”

आदित्य जोड़लनि, “वैकल्पिक कारण लिखला सँ प्रमाण दुर्बल नहि होइत अछि। प्रमाणक वास्तविक सीमा देखाइत अछि।”

नीलाभ पुछलनि, “मुदा विपक्ष ओहि पंक्तिक उपयोग करत।”

विधि सचिव उत्तर देलनि, “करय दियौ। जँ पंक्ति सत्य अछि तऽ उपयोगसँ डर किएक?”

मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिका पर लिखलनि—“प्रतिकूल तथ्य विरोधीक सम्पत्ति नहि; अभिलेखक हिस्सा।”

ओ पंक्ति आदित्य केँ देखौलनि।

आदित्य केवल माथ हिलौलनि।



दुपहरक बाद संचिकाक रंग बदलि गेल। पहिने जतेक पृष्ठ घटनाक क्रममे छल, आब प्रत्येक प्रश्नक संग परीक्षण-विन्यास जोड़ल गेल।

“तथ्य।”

“देखाइत विरोध।”

“न्यूनतम आवश्यक स्थिति।”

“वैकल्पिक व्यवस्था।”

“बाह्य परीक्षण।”

“विफलता-शर्त।”

“असिद्ध बिन्दु।”

“माँगल सीमित न्यायिक दिशा।”

मन्त्रालयक पुरान प्रारूपमे “राज्यक निष्कर्ष” नामक एक अलग खण्ड छल। विधि सचिव ओकर नाम बदललनि—“राज्यक वर्तमान अर्थापन।”

नीलाभ पुछलनि, “एक शब्द बदललासँ की फर्क?”

सचिव कहलनि, “बहुते। ‘निष्कर्ष’ पाठक केँ अन्तिमता सुनबैत अछि। ‘वर्तमान अर्थापन’ ओकर अस्थायित्व बतबैत अछि।”

मालिनी कहलनि, “आ जँ नब स्रोत आयत?”

“तखन संस्करण बदलब, पुरान संस्करण हटत नहि।”

आदित्य पुछलनि, “संशोधन-पञ्जी?”

“अनिवार्य।”

मन्त्री कहलनि, “एहि खण्डक प्रति न्यायालयमे सेहो उपलब्ध रहय।”



दुपहरक भोजनक समय बीत गेल छल। कक्षमे चाहक दू प्याला अछूता पड़ल छल। शिवेश्वर प्रसाद एक प्याला उठौलनि, फेर राखि देलनि।

“एक बात,” ओ कहलनि, “अर्थापत्ति शब्द सभ अधिकारी बुझत?”

विधि सचिव उत्तर देलनि, “शब्द बुझब आवश्यक नहि; पद्धति आवश्यक अछि।”

“तखन आन्तरिक निर्देशमे दार्शनिक व्याख्यान नहि हो।”

आदित्य हल्का हँसलाह। “ओकर आवश्यकता नहि।”

“कतेक लिखब?”

“तीन वाक्य पर्याप्त।”

मालिनी पन्ना पर लिखलनि—

“एक—स्थापित तथ्यक सह-अस्तित्व जँ कोनो न्यूनतम अतिरिक्त स्थिति बिना असंगत देखाइत हो, तखन मात्र प्रश्न उठाउ।”

“दू—सभ वैकल्पिक स्थिति लिखू, बाह्य परीक्षण तय करू, आ विफलता-शर्त पहिने लिखू।”

“तीन—परीक्षण सफल भेलो पर व्यक्ति, उद्देश्य, स्वामित्व वा दोष स्वतः सिद्ध मानू नहि।”

मन्त्री पढ़लनि।

“एतबे रहय।”



बैठक समाप्त होएबाक छल, तखने मालिनी एक नब पन्ना खोललनि।

“एक असुविधाजनक बात अछि।”

आदित्य हुनका देखलनि।

“काल्हि हम सेवा-कुञ्जी मार्गक चर्चा करैत ‘पृथक अधिकृत मार्ग’ लिखने रही। ‘अधिकृत’ शब्द स्रोतसँ पैघ अछि।”

विधि सचिव तुरते मूल पन्ना मँगौलनि।

“स्रोत की कहैत अछि?”

“कुञ्जी सक्रिय, अनुमति-विस्तार दर्ज, अनुरोध स्वीकारल। ई नहि कहैत जे ओहि क्षण प्रयोगकर्ता विधिसम्मत रूपेँ अधिकृत व्यक्ति छल।”

“तखन सुधार?”

“‘पृथक प्राविधिक मार्ग’।”

नीलाभ पुछलनि, “एहि छोट शब्दक लेल संस्करण बदलब?”

मालिनी उत्तर देलनि, “छोट शब्दे कवनो पैघ आरोप बनबैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “बदलू। कारण लिखू—‘अधिकृत’ व्यक्ति-सम्बन्धी वैधता सूचित करैत छल; स्रोत केवल प्राविधिक अनुमति देखबैत अछि।”

विधि सचिव संशोधन-पञ्जीमे प्रविष्टि कएलनि।

मन्त्री ओ पन्ना देखैत रहलाह।

“एहि सुधारक कारण प्रतिरक्षा पढ़त?”

“हाँ।”

“ठीक।”



साँझ चारि बजे गृह मन्त्रालयक आन्तरिक बैठक समाप्त भेल, मुदा आदित्य आ मालिनी विधि-विभागमे रुकल रहलाह। अगिला चरणक लेल प्रश्न-पत्र बनबाक छल।

“ई प्रश्न महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता लेल होयत?” मालिनी पुछलनि।

“हाँ,” विधि सचिव कहलनि, “मुदा पहिने आन्तरिक रूपेँ साफ करू। ओ लोकनि पहिनेसँ प्रतिनिधित्वमे छथि; हम नब प्रतिनिधित्व नहि माँगैत छी। हम विशिष्ट विधिक स्थिति चाहैत छी।”

आदित्य पन्ना उठौलनि।

पहिल प्रश्न—“जँ न्यायालय अन्वेषणक न्यूनतम आवश्यक स्थिति केँ अस्थायी अर्थापन रूपेँ स्वीकार करय, तऽ ओकर भाषिक सीमा की हो?”

दोसर—“वैकल्पिक कारण खुला अभिलेखमे कतेक विस्तारसँ राखल जाए?”

तेसर—“मुहरबन्द वा गोपनीय स्रोतक कारण आवश्यक स्थिति उठैत हो, तऽ प्रतिरक्षाक प्रभावी उत्तर-अधिकार कोना सुरक्षित रहय?”

चारिम—“जँ बाह्य परीक्षण विफल, तऽ पुरान पूरक निवेदनक कोन अंश स्वतः संशोधित मानल जाए?”

पाँचम—“अर्थापत्ति-आधारित प्रश्न केँ आरोप अथवा सिद्ध तथ्यक भाषा सँ पृथक रखबाक न्यायिक प्रारूप की हो?”

विधि सचिव कहलनि, “ई प्रश्न काल्हि प्रेषित होयत।”

आदित्य पुछलनि, “आ आइ?”

“आइ संचिकाक रणनीतिक आधार बदलब।”



साँझक अन्तिम घण्टामे मंत्रालयक अभिलेख-कक्षमे पाँच प्रतिलिपि बनल। एक न्यायालयी दल लेल, एक महान्यायवादी-कार्यालय लेल, एक महान्याय-अभिकर्ता कार्यालय लेल, एक अन्वेषण-दल लेल, आ एक मुहरबन्द नियन्त्रण प्रति।

प्रत्येक पर संस्करण-संख्या अलग नहि, एक्के छल।

मालिनी पुछलनि, “जँ काल्हि फेर शब्द बदलय?”

विधि सचिव कहलनि, “नब संस्करण। पुरान सुरक्षित।”

“किएक?”

“न्यायालय केवल हमरा वर्तमान कथन नहि, हमर कथन कोना बदलल सेओ देखय सकय।”

आदित्य सोचलनि—अर्थापत्ति केवल अनकहल स्थिति खोजबाक पद्धति नहि रहल; ई अपन सोचक परिवर्तन केँ सेहो दृश्य बनबाक माँग करैत छल।



कार्यालयसँ बाहर निकलिते आदित्यक दूरभाष बजल। माँ छलथि।

“कतेक राति करब?”

“आइ एतबे, माँ। निकलि रहल छी।”

“खेनाइ भेल?”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “आब करब।”

माँ कहलथिन, “एतय काल्हिक पानि बाद खेतक किनार फेर नरम भेल अछि। तोहर बाबूजी कहैत छलाह—ऊपरक माटि देखिकऽ बीया नहि फेकू; भीतरक नमी देखू।”

आदित्य चुप रहलाह।

“सुनै छह?”

“हाँ।”

“कामक चिन्ता बहुते करैत छह?”

“काम नहि, सीमा।”

माँ हँसलथि। “सीमा बुझबो कामे अछि।”

दूरभाष कटि गेल।



दिल्लीक साँझमे धूलि कम छल। पानि एतय नहि पड़ल छल, मुदा हवा दिनसँ ठंढा भऽ गेल छल। आदित्य मन्त्रालयक सीढ़ी सँ उतरि रहल छलाह।

मालिनी पाछाँ सँ अएलनि।

“गार्ह एन अरिकेल?”

“माँ छलथि।”

“पानि?”

“काल्हि पड़ल।”

“फेर माटिक पाठ?”

आदित्य रुकलाह।

“ऊपरक रंग एक हो सकैत अछि,” ओ कहलनि, “भीतरक नमी अलग।”

मालिनी पुछलनि, “अर्थापत्ति?”

“नहि। पहिने प्रत्यक्ष परीक्षण।”

मालिनी हँसि देलनि। “आब अहाँ सभ उदाहरणकें पहिने रोकि दैत छी।”

“किएक नहि? उदाहरण सेहो सीमा पार करैत अछि।”

दुनू पार्किंग दिस बढल।



रातिमे आदित्य अपन आवास पर संचिकाक निजी टिप्पणी खोललनि। कार्यालयक राजकीय प्रति सँ अलग, ई केवल विचारक पन्ना छल।

ओ लिखलनि—“अर्थापत्ति धैर्य बिना खतरनाक अछि।”

फेर लिखलनि—“जे बात सिधे नहि कहल गेल, ओकरा तुरते कहल मानि लेब कथा अछि; जे स्थिति बिना तथ्य सभ साथ नहि रहि सकैत, ओकरा परीक्षणयोग्य प्रश्न बनायब पद्धति।”

ओ तेसर पंक्ति पर रुकलाह।

गार्ह एन अरिकेलक खेत मोनमे आयल। पानि ऊपर ठाढ़ देखाइत, मुदा कतेक भीतर गेल से आस्ते-आस्ते माटि खोलैत। बाहरी सतह एक्के होइत, भीतरक तह अलग।

ओ लिखलनि—“माटि कें चीरि बीया नहि उगैत; नमीक समय चाही। प्रमाणो चाप सँ नहि पकैत।”

आदित्य कलम राखि देलनि।



ओहि समय गृह मन्त्रालयमे विधि सचिव अन्तिम पन्ना पर हस्ताक्षर कऽ रहल छलीह। शीर्षक छल—“रणनीतिक संशोधनः अर्थापत्ति-परीक्षण विन्यास।”

नीचे आठ अनिवार्य खण्ड लिखल छल।

स्थापित तथ्य।

देखाइत विरोध।

न्यूनतम आवश्यक स्थिति।

वैकल्पिक व्यवस्था।

बाह्य परीक्षण।

विफलता-शर्त।

असिद्ध बिन्दु।

माँगल सीमित न्यायिक दिशा।

अन्तिम टिप्पणीमे एक वाक्य अलग छल—“कोनो आवश्यक स्थिति व्यक्ति, उद्देश्य, स्वामित्व वा अपराधगत दोषक स्वतः प्रमाण नहि मानल जाए।”

विधि सचिव हस्ताक्षर कएलनि।

संचिका बन्द नहि भेल।

ओकर ऊपर एक नब पर्ची लगल—“महान्यायवादी/महान्याय-अभिकर्ताः विशिष्ट पूरक विधिक प्रश्न—प्रेषण हेतु।”

काल्हि ई प्रश्न आगाँ जाएत।

आइ केवल रणनीति बदलल छल।

आदित्यक शब्दमे—एक विरोध कम भेल नहि; ओकरा परखबाक ढंग स्पष्ट भेल छल।

गार्ह एन अरिकेलक भीजल माटि दूर छल, मुदा ओकर धैर्य दिल्लीक एक राजकीय संचिकामे जगह बना लेने छल।

055 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 3

भोरक सात बजबा सँ पहिने गृह मन्त्रालयक विधि-विभागमे काल्हिक पाँच प्रश्नक अन्तिम प्रति खुलल छल। प्रत्येक पृष्ठ पर एक्के संस्करण-संख्या, एक्के दिनांक, आ एक्के टिप्पणी छल—“लंबित प्रतिनिधित्वक भीतर विशिष्ट पूरक विधिक मत हेतु।”

विधि सचिव सुचित्रा राय आवरण-पत्र फेर पढ़लनि।

“एहि वाक्य केँ पहिल पृष्ठ पर रहने दिअ,” ओ कहलनि। “कियो ई नहि बुझय जे महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताकेँ फेर सँ जोड़ा जा रहल अछि।”

आदित्य झा सहमति देलनि।

मालिनी कर्ण पाँचम प्रश्नक शब्द पर रुकलनि—“अर्थापत्ति-आधारित प्रश्न केँ आरोप अथवा सिद्ध तथ्यक भाषा सँ पृथक रखबाक न्यायिक प्रारूप की हो?”

ओ पुछलनि, “एतय ‘अर्थापत्ति-आधारित’ अधिक पैघ शब्द तऽ नहि?”

आदित्य कहलनि, “प्रश्नक स्रोत स्पष्ट करैत अछि, निष्कर्ष नहि। रहय।”

सुचित्रा अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर कएलनि।

सात बजि पाँच मिनट पर प्रति महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धरक कार्यालय दिस प्रेषित भेल।

संचिका बन्द नहि भेल। ओकर ऊपर एक नव पर्ची लगल—“उत्तरक प्रतीक्षा; अन्वेषण जारी।”



देवव्रत सिन्हाक पुस्तकालय-कोठलीमे बिहानक उजास आबि चुकल छल। मृणाल धर पाँच प्रश्न अलग-अलग पन्ना पर पसारि राखने छलाह।

देवव्रत पहिल प्रश्न पढ़लनि। “न्यूनतम आवश्यक स्थिति केँ अस्थायी अर्थापन रूपेँ न्यायालयी भाषामे कोना राखी?”

मृणाल कहलनि, “पहिने ई तय करू जे न्यायालयसँ हम ‘स्वीकार’ की माँगैत छी।”

“हमरा हिसाबसँ स्वीकार नहि। परीक्षणक अनुमति।”

“ठीक। अर्थापत्ति केँ सिद्ध तथ्य घोषित करय लेल नहि, स्थापित तथ्यक बीचक प्रत्यक्ष विरोध परखय लेल सीमित प्रश्न बनयबाक अनुमति।”

देवव्रत एक पंक्ति लिखलनि—“न्यायालयसँ आवश्यक स्थिति केँ तथ्य मानबाक आग्रह नहि; परीक्षणयोग्य अस्थायी प्रस्ताव रूपेँ अभिलेखित करबाक अनुमति।”

मृणाल जोड़लनि, “आ प्रस्तावक भाषा ओकर आधारसँ छोट अथवा बराबर रहय; पैघ नहि।”

देवव्रत हुनका देखलनि। “ई वाक्य राखू।”

“कारण?”

“कारण अर्थापत्तिक सभसँ पैघ जोखिम एतबे अछि—दू छोट तथ्य जोड़ि एक पैघ कथा बना देब।”

दुनू किछु क्षण मौन रहलाह।



पहिल उदाहरण ओही सेवा-कुञ्जी मार्गक छल।

मृणाल तथ्य फेर पढ़लनि—जाल-दर्शक प्रशासकीय प्रवेश अठारह बजि पाँच मिनट पर निलम्बित; सेवा-अनुरोध अठारह बजि बत्तीस मिनट पर अभिलेखित; अनुरोधक मार्ग पृथक सेवा-कुञ्जी।

देवव्रत कहलनि, “काल्हिक मन्त्रालयी पन्ना कहैत अछि—‘कमसँ कम एक पृथक प्राविधिक मार्ग उपलब्ध छल।’”

“मार्गक अस्तित्व स्थापित अछि।”

“मुदा अनुरोध ओही क्षण मानवक सक्रिय प्रयोगसँ गेल—ई स्थापित नहि।”

“कतारबद्ध कार्य सम्भव।”

“पूर्व निर्धारित स्वचालित प्रक्रिया सम्भव।”

“अन्य अधिकृत अथवा अनधिकृत उपयोग सम्भव।”

देवव्रत कलम रोकलनि। “तखन आवश्यक स्थिति आस्ते छोट करू।”

मृणाल पुछलनि, “कतेक छोट?”

देवव्रत लिखलनि—“बादक सेवा-अनुरोधक अस्तित्व, जाल-दर्शकक निलम्बित सत्रक निरन्तर सक्रिय उपयोग पर अनिवार्य रूपेँ निर्भर नहि छल।”

मृणाल पंक्ति पढ़ि कहलनि, “ई अधिक सुरक्षित अछि। ई ‘के प्रयोग कएलक’ नहि कहैत; केवल एक निर्भरता तोड़ैत अछि।”

“आ अर्थापत्ति सेहो एतबे करय—जे विरोध हटेबा लेल आवश्यक, ओतबे।”

मृणाल पन्नाक किनार पर लिखलनि—“वैकल्पिक व्याख्या बढ़ला पर आवश्यक प्रस्तावक व्याप्ति घटत।”



दोसर प्रश्न वैकल्पिक कारणक खुलापन पर छल।

देवव्रत कहलनि, “राज्य जँ अपन वैकल्पिक कारण सभ खुला अभिलेखमे लिखैत अछि, प्रतिरक्षा ओकर उपयोग करत। ई स्वाभाविक।”

मृणाल उत्तर देलनि, “आ जँ राज्य नुका लेत, न्यायालयक विश्वास घटत।”

“तखन सिद्धान्त?”

“जाहि वैकल्पिक कारणक अस्तित्व स्रोत-सामग्रीसँ युक्तियुक्त रूपेँ उठैत अछि, आ राज्यक प्रस्तावक भार बदलि सकैत अछि, ओकरा दबायल नहि जाए।”

देवव्रत पुछलनि, “सभ कल्पित सम्भावना?”

“नहि। केवल स्रोत-आधारित प्रतिस्पर्धी व्यवस्था। निराधार कल्पनाक सूची बनायबो भ्रम अछि।”

देवव्रत पन्ना पर दू खण्ड बनौलनि—“स्रोत-आधारित वैकल्पिक व्यवस्था” आ “केवल कल्पित सम्भावना।”

मृणाल कहलनि, “दोसर खण्ड न्यायालयी निवेदनमे नहि जाए। अन्वेषणक निजी प्रश्न-पुस्तिकामे रहि सकैत अछि, मुदा प्रमाणक बराबरी पर नहि।”

“ई महत्वपूर्ण भेद अछि।”

“अर्थापत्ति अनन्त सम्भावना गनबाक पद्धति नहि; आवश्यक न्यूनतम स्थितिक परीक्षा अछि।”

देवव्रत मुस्कुरेलाह। “आब दर्शन न्यायालयी अनुच्छेद बनि रहल अछि।”

मृणाल कहलनि, “अनुच्छेद छोट राखू।”



तेसर प्रश्न मुहरबन्द अथवा गोपनीय स्रोतसँ उठैत आवश्यक स्थितिक छल।

मृणाल कागद पलटलनि। “एतय प्रतिरक्षाक उत्तर-अधिकार सभसँ कठिन।”

देवव्रत कहलनि, “न्यायालय निजी निरीक्षण करि सकैत अछि, मुदा राज्यक अर्थापत्ति यदि ओहि सामग्री पर निर्भर अछि, प्रतिरक्षाकें कमसँ कम एतबा बुझबाक अधिकार चाही जे कोन स्थापित तथ्य, कोन विरोध, आ कोन सीमित स्थिति प्रस्तावित अछि।”

“स्रोतक गुप्त अंश खोलने बिना?”

“जतय सम्भव। नहि तऽ प्रतिकूल उपयोगक सीमा घटत।”

मृणाल एक प्रारूप पढलनि—“गोपनीयता प्रक्रियात्मक न्यायकें समाप्त नहि करैत; केवल प्रकटीकरणक रूप बदलि सकैत अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राखू। मुदा ‘प्रक्रियात्मक न्याय’क संग ई सेहो—‘गोपनीय स्रोत स्वयं सत्यताक प्रमाण नहि।’”

“आ ‘न्यायालय देखलक’ = ‘पक्षकार सिद्ध कएलक’ नहि।”

“ओहिना।”

दुनू पछिला मुहरबन्द निरीक्षण-आदेशक खुला सार सामने राखलनि।

मृणाल कहलनि, “ई पूरक मत ओहि आदेशक विरुद्ध नहि, ओकर अगिला चरण अछि।”



चारिम प्रश्न बाह्य परीक्षण विफल भेला पर पुरान निवेदनक स्थिति छल।

देवव्रत पुछलनि, “राज्यक पूरक आधारमे एक प्रस्ताव बादमे असत्य सिद्ध भेल तऽ न्यायालय ओकरा स्वतः मेटायल मानय?”

मृणाल माथ नकारमे हिलेलनि। “मेटायल नहि। संशोधित। पुरान संस्करण अभिलेखक इतिहास अछि।”

“तखन न्यायालयी कर्तव्य?”

“अगिला दाखिलामे स्पष्ट चिन्ह—कुन प्रस्ताव विफल, किएक, कोन स्रोत कारण, आ कोन निष्कर्ष पर असर।”

देवव्रत कहलनि, “अर्थात् असफल अन्वेषणो अभिलेखीय तथ्य।”

“हँ। विफल परीक्षण दोषक पक्षमे वा विरुद्धमे स्वतः निष्कर्ष नहि; मुदा राज्यक पूर्व अर्थापनक भार घटा सकैत अछि।”

देवव्रत लिखलनि—“विफलता नुकायब नहि; ओकर प्रभाव निर्दिष्ट करब।”

मृणाल जोड़लनि—“आ जँ परीक्षण सफल, तखनो प्रस्तावसँ पैघ निष्कर्ष नहि।”

देवव्रत हँसलाह। “दुनू दिशा एक्के अनुशासन।”

“प्रमाणक मर्यादा पक्ष चुनि बदलैत नहि।”



साढ़े नौ बजे आदित्य आ मालिनी देवव्रतक कार्यालय पहुँचलाह। सुचित्रा राय दूरदृश्य माध्यमसँ जुड़ल छलीह।

देवव्रत बिना भूमिका पहिल पन्ना सामने रखलनि।

“आदित्यजी, सेवा-कुञ्जी उदाहरणमे अहाँक ‘न्यूनतम आवश्यक स्थिति’ एखन की?”

आदित्य काल्हिक पंक्ति दोहरौलनि—“एक पृथक प्राविधिक मार्ग उपलब्ध छल।”

“ओ मार्गक अस्तित्व स्थापित अछि,” देवव्रत कहलनि। “मुदा विरोध हटेबाक लेल की एतबे कहल आवश्यक अछि?”

आदित्य चुप भेलाह।

मालिनी अपन टिप्पणी खोललनि। “नहि। कतारबद्ध अथवा पूर्व निर्धारित अनुरोध जँ सम्भव, तऽ सक्रिय मार्ग-प्रयोगक धारणा सेहो अनावश्यक भऽ सकैत अछि।”

मृणाल पुछलनि, “तखन छोट वाक्य?”

मालिनी किछु क्षण सोचलनि। “बादक अनुरोध निलम्बित जाल-दर्शक सत्रक निरन्तर सक्रियताक अनिवार्य परिणाम नहि छल।”

देवव्रत कहलनि, “निक। कर्ता? उद्देश्य?”

“असिद्ध।”

“मानवीय सक्रिय प्रयोग?”

“असिद्ध।”

“वैध अधिकृत उपयोग?”

“असिद्ध।”

आदित्य कहलनि, “हम काल्हि प्रस्ताव केँ आवश्यकतासँ एक पग पैघ लिखने रही।”

सुचित्रा दूरदृश्य-पटल पर कहलनि, “तखन संशोधन-पञ्जीमे कारण सहित बदलत।”



मालिनी अपन पुरान पन्ना पर लाल चिन्ह लगौलनि।

“एक बात,” ओ कहलनि, “एहि सुधारसँ विरोधीक प्रश्न समाप्त नहि होइत अछि।”

मृणाल उत्तर देलनि, “होयबो नहि चाही। सुधार सत्यक सुविधा लेल अछि, पक्षीय विजयक सुविधा लेल नहि।”

आदित्य कहलनि, “नब पंक्ति अन्वेषण केँ अधिक कठिन बनबैत अछि।”

देवव्रत मुस्कुरेलाह। “तखन सम्भवतः अधिक उपयोगी अछि।”

सुचित्रा पुछलनि, “न्यायालयमे राज्य ई सुधार स्वयं रखत?”

“हाँ,” देवव्रत कहलनि। “प्रतिरक्षा खोजय तकर प्रतीक्षा किएक?”

मालिनी पुछलनि, “एहि सँ राज्यक विश्वसनीयता पर प्रश्न नहि उठत?”

मृणाल उत्तर देलनि, “प्रश्न उठत। मुदा प्रश्न सँ डरि अशुद्ध पंक्ति बचेनाइ अधिक घातक।”

आदित्य पन्नाक तल्ला भागमे लिखलनि—“अर्थापत्ति प्रस्ताव संख्या 1: व्याप्ति घटाओल; कारण—वैकल्पिक स्वचालित/कतारबद्ध व्यवस्था।”

देवव्रत कहलनि, “एहि तरह प्रत्येक प्रस्तावक संशोधन दृश्य रहय।”



दुपहरसँ पहिने पाँचम प्रश्न पर चर्चा आरम्भ भेल—अर्थापत्ति-आधारित प्रश्न केँ आरोप अथवा सिद्ध तथ्यक भाषासँ पृथक रखबाक न्यायिक प्रारूप।

मृणाल सात खण्डक रूपरेखा रखलनि।

“एक—स्थापित आधार-तथ्य।”

“दू—देखाइत असंगति।”

“तीन—न्यूनतम आवश्यक अस्थायी स्थिति।”

“चारि—प्रतिस्पर्धी स्रोत-आधारित व्यवस्था।”

“पाँचम—बाह्य परीक्षण आ विफलता-शर्त।”

“छठम—ई प्रस्ताव की नहि सिद्ध करैत अछि।”

“सातम—न्यायालयसँ माँगल सीमित दिशा।”

देवव्रत कहलनि, “एक आठम जोड़ू—‘प्रमाण-स्थिति’। स्पष्ट लिखू: प्रश्न, अन्वेषकीय अर्थापन, संकेत, स्वतंत्र समर्थन, अथवा सिद्ध तथ्य।”

मालिनी तुरन्त लिखलनि।

आदित्य पुछलनि, “जँ एक प्रस्तावक किछु भाग बाह्य स्रोतसँ समर्थित, किछु असिद्ध?”

“तखन पंक्ति तोड़ू,” मृणाल कहलनि। “एक वाक्यमे मिश्रित प्रमाण-मूल्य नहि।”

देवव्रत जोड़लनि, “व्याकरणो प्रमाण-विज्ञान बनि सकैत अछि। ‘आ’ शब्द दू असमान बात केँ एक स्तर पर ठाढ़ कऽ सकैत अछि।”

मालिनी पन्ना पर ‘आ’ घेरि देलनि।



बैठकक अन्तिम भागमे देवव्रत कहलनि, “हम न्यायालयसँ ‘अर्थापत्ति स्वीकारू’ नहि कहब।”

सुचित्रा पुछलनि, “तखन निवेदन?”

“न्यायालय एहि परीक्षण-विन्यास केँ अभिलेखीय अनुशासन रूपेँ अनुमोदित करय—एतबा। जहाँ विशिष्ट बाह्य अभिलेख आवश्यक, सीमित निर्देश देल जाए।”

मृणाल उदाहरण देलनि—“सेवा-संगणक प्रदाताक कुञ्जी-परिवर्तन पञ्जी, भुगतान-द्वारक कतार-विवरण, समय-साम्य अभिलेख—जतय न्यायालयी निर्देश बिना पूर्ण प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहि।”

आदित्य पुछलनि, “आ व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्ष?”

“एखन नहि,” देवव्रत कहलनि। “जतय स्वतंत्र आधार अछि, ओ अलग प्रश्न। अर्थापत्ति ओकर स्थानापन्न नहि।”

मालिनी पुछलनि, “आ आरोप?”

“आरोप अपन विधिक आधार पर रहत। ई पद्धति आरोप केँ स्वतः सुदृढ़ नहि करैत।”

सुचित्रा किछु क्षण मौन रहलीह। “ई स्थिति-पत्र राज्यक प्रकरण केँ सीमित करैत अछि।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “सीमा रहित प्रकरण न्यायालयमे प्रकरण नहि, कथा बनि जाइत अछि।”



ओहि समय विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे एक पतली खुला प्रति पहुँचल। राज्यक आन्तरिक प्रश्न-पत्र नहि, बल्कि पूरक विधिक स्थिति माँगबाक सार्वजनिक सूचना आ अगिला सुनवाईक प्रस्तावित विषय।

ईशान प्रति पढ़ैत कहलनि, “राज्य फेर अपन सिद्धान्त बदलि रहल अछि।”

विद्यानंद माथ उठौलनि। “बदलि रहल अछि कि सीमित करि रहल अछि?”

“दुनू मे अन्तर?”

“बहुते। अशुद्ध शब्द हटेनाइ, नव आरोप गढ़नाइ, आ सिद्धान्त बदलनाइ तीन अलग बात।”

ईशान पन्ना पर औंठा रखलनि। “एतय ‘न्यूनतम आवश्यक स्थिति’ अछि। हम कहि सकैत छी जे राज्य प्रमाणक रिक्ति कल्पनासँ भरि रहल अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “जँ ओ परीक्षण बिना निष्कर्ष माँगत तऽ हँ। मुदा प्रति कहैत अछि—अस्थायी, परीक्षणयोग्य, विफलता-शर्त सहित।”

“तखन हम की चुनौती देब?”

“जे ‘आवश्यक’ शब्द वास्तवमे आवश्यक अछि कि नहि। जँ दू वा तीन वैकल्पिक व्यवस्था खुलल अछि, एक स्थिति केँ अनिवार्य कहब कठिन।”

ईशान मुस्कुरेलनि। “अर्थात् राज्यक पद्धति केँ ओकरा विरुद्ध प्रयोग?”

“नहि। पद्धति ककरो विरुद्ध नहि। केवल कसौटी।”



विद्यानंदक पीठिका पर ओहि समय दू निजी लिफाफा सेहो पड़ल छल। एक वित्त-संस्थाक मासिक देयक-स्मरण, दोसर शैलजाक आगामी परीक्षणक चिकित्सकीय अनुमान-पत्र।

ओ पहिल लिफाफा खोलि फेर बन्द कएलनि।

ईशान किछु नहि पुछलनि।

थोड़े देर बाद कार्यालयक प्रशासकीय सहायक भीतर आयल। “महोदय, पक्षकारक मुख्य कार्यालयसँ पारिश्रमिकक शेष राशि सम्बन्धी संदेश अछि। ओ लोकनि आइ साँझ समाचार-माध्यम लेल एक सार्वजनिक वक्तव्य चाहैत छथि।”

विद्यानंद पुछलनि, “वक्तव्यक मसौदा?”

सहायक एक पन्ना देलक।

पहिल पंक्ति छल—“राज्यक पूरा प्रकरण अब गढ़ल विरोधाभास पर आधारित सिद्ध भऽ गेल अछि।”

विद्यानंद पन्ना पढ़ि आसन पर राखि देलनि।

“ई नहि जाएत।”

सहायक संकोचसँ कहल, “ओ लोकनि तीक्ष्ण भाषा चाहैत छथि।”

“तीक्ष्णता पारिश्रमिकक शर्त नहि बनि सकैत अछि।”

“मुदा भुगतान अटकल रहत?”

विद्यानंदक दृष्टि एक क्षण निजी लिफाफा दिस गेल।

“रह्य,” ओ कहलनि। “जे असिद्ध अछि, से हम नहि कहब।”



ईशान सहायक बाहर गेलापर किछु क्षण चुप रहलाह।

“महोदय, निजी देयक...”

विद्यानंद हाथ उठौलनि। “ओ न्यायालयक तर्क नहि।”

“हम केवल...”

“हम बुझैत छी।”

ओ सार्वजनिक वक्तव्यक पहिल पंक्ति काटि लिखलनि—“राज्यक नब अर्थापत्ति-विन्यास एखन परीक्षणाधीन अछि; प्रतिरक्षा आवश्यकताक दावे, वैकल्पिक व्याख्या, आ प्रमाणक भार पर न्यायालयसमक्ष आपत्ति रखत। गुण-दोष पर कोनो अन्तिम निष्कर्ष नहि।”

ईशान पढ़लनि। “ई पक्षकारकेँ निर्बल सुनायत।”

“हो सकैत अछि।”

“आ पारिश्रमिक?”

विद्यानंद मुस्कुरेलाह नहि। “पेशागत गरिमा कखनो महग पडैत अछि।”

ईशान उत्तर नहि देलनि।

विद्यानंद दोसर लिफाफा खोललनि। चिकित्सकीय अनुमान-पत्रक अन्तिम पंक्ति पर देय राशि लिखल छल।

ओ पन्ना मोड़ि निजी संचिकामे राखि देलनि।

“आब प्रतिरक्षाक उत्तर बनाउ।”



प्रतिरक्षाक पहिल उत्तर सेवा-कुञ्जी उदाहरण पर बनल।

विद्यानंद कहलनि, “राज्यक नब छोट प्रस्ताव पहिलसँ निक अछि, मुदा एखन प्रश्न रहैत अछि—जँ कतारबद्ध कार्य सम्भव, तऽ ‘पृथक मार्ग’क सक्रिय उपलब्धता विरोध हटेबा लेल आवश्यक किएक?”

ईशान लिखलनि।

“दोसर—जँ सेवा-अनुरोधक समय प्रमाणित, मुदा कर्ता असिद्ध, तऽ व्यक्ति-सम्बन्धी कोनो अर्थापत्ति स्वीकार्य नहि।”

“तेसर—जँ गोपनीय स्रोतसँ आवश्यक स्थिति उठाओल जाए, प्रतिरक्षाकें ओकर आधार-तथ्य आ तर्क-श्रृंखला पर्याप्त रूपेँ जानबाक अवसर चाही।”

“चारिम—विफल परीक्षणक इतिहास राज्य खुला रूपेँ रखय।”

ईशान पुछलनि, “आ पाँचम?”

विद्यानंद किछु क्षण सोचलनि।

“अर्थापत्तिक प्रस्तावक प्रमाण-मूल्य ओकर आधार-तथ्यसँ पैघ नहि हो सकैत—ई कहब?”

“सावधान,” विद्यानंद कहलनि। “कखनो दू तथ्यक सह-अस्तित्व सचमुच तेसर न्यूनतम स्थिति अनिवार्य करैत अछि। मुदा ओहि स्थितिक विषय-सीमासँ बाहर नहि जाउ।”

ईशान नब पंक्ति लिखलनि—“अनिवार्यता जे विषय पर अछि, प्रस्ताव केवल ओहि विषय धरि सीमित रहय।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि पर हम ठाढ़ होयब।”



दुपहर बाद महान्यायवादी कार्यालयक पूरक स्थिति-पत्रक मसौदा तैयार भेल। शीर्षक जानि-बुझि छोट छल—“अर्थापत्ति-आधारित परीक्षणक प्रक्रियात्मक सीमा।”

देवव्रत पहिल अनुच्छेद पढ़लनि—“ई निवेदन राज्यक आरोपक गुण-दोष पर अतिरिक्त निष्कर्ष नहि माँगैत अछि।”

मृणाल कहलनि, “रहय।”

दोसर—“स्थापित आधार-तथ्यक सह-अस्तित्व जँ निर्दिष्ट सीमित स्थिति बिना असंगत हो, तखन ओ स्थिति परीक्षणयोग्य अस्थायी प्रस्ताव रूपेँ चिन्हित भऽ सकैत अछि।”

तेसर—“एकसँ अधिक स्रोत-आधारित व्यवस्था उपलब्ध रहला पर कोनो एक केँ ‘आवश्यक’ कहबाक पहिने अन्य व्यवस्था निरस्त अथवा पर्याप्त रूपेँ सीमित होयब चाही।”

चारिम—“प्रस्तावक भाषा व्यक्ति, उद्देश्य, स्वामित्व, नियन्त्रण वा दोष पर तावत नहि बढ़य जतय ओ विषय स्वतंत्र आधारसँ समर्थित नहि।”

पाँचम—“गोपनीय स्रोत पर निर्भरता हो तऽ प्रभावी उत्तर-अधिकार हेतु पर्याप्त खुला आधार उपलब्ध कराओल जाए; असम्भव भेला पर प्रतिकूल उपयोग सीमित हो।”

छठम—“बाह्य परीक्षणक सफल/विफल परिणाम आ संशोधन-इतिहास सुरक्षित रह्य।”

सातम—“न्यायालयी आदेशमे प्रश्न, अस्थायी अर्थापन, आरोप, प्रमाण आ सिद्ध तथ्यक स्तर पृथक शब्दमे लिखल जाए।”

देवव्रत पन्ना राखि देलनि। “एतबे।”

मृणाल कहलनि, “एक पंक्ति आरो—न्यायालय अन्वेषणक कथा-लेखक नहि।”

देवव्रत मुस्कुरेलाह। “विचार ठीक, भाषा बदलू।”

अन्तिम पंक्ति बनल—“न्यायालयी दिशा परीक्षणक सीमा निर्धारित करय; अन्वेषकीय रिक्ति स्वयं भरय नहि।”



मन्त्रालयमे स्थिति-पत्र पहुँचलापर शिवेश्वर प्रसाद स्वयं पहिल पृष्ठ पढ़लनि।

“ई हमरा विजय दैत अछि?” ओ पुछलनि।

सुचित्रा राय उत्तर देलनि, “ई प्रश्नक मर्यादा दैत अछि।”

“तखन ठीक।”

आदित्य दोसर पृष्ठ पर एक पंक्ति घेरलनि—“एकसँ अधिक स्रोत-आधारित व्यवस्था उपलब्ध रहला पर...”

मालिनी कहलनि, “एहि कारण हमर काल्हिक सेवा-कुञ्जी प्रस्ताव फेर छोड़ भेल।”

“आ नीक भेल,” आदित्य कहलनि।

मन्त्री पुछलनि, “अगिला सुनवाईमे राज्य की माँगत?”

देवव्रत दूरभाष पर जुड़ल छलाह। “तीन सीमित दिशा—प्रमाणित बाह्य अभिलेखक संरक्षण/उत्पादन; प्रस्तावक स्तर स्पष्ट करबाक अनुमति; आ संशोधन-इतिहास अभिलेखमे रखबाक स्वीकृति।”

“दोष सम्बन्धी?”

“कोनो नब निष्कर्ष नहि।”

मन्त्री कहलनि, “एहि पंक्तिक रक्षा करू।”



साँझ पड़ला पर विद्यानंद घर पहुँचलाह। शैलजा ओसारामे बैसल छलीह; हाथमे चिकित्सकीय अनुमान-पत्रक दोसर प्रति छल।

“कार्यालयमे ई छोड़ि देने छलहुँ,” ओ कहलनि।

विद्यानंद आसन खींचि बैसलाह। “देखलहुँ।”

“चिन्ता?”

“राशिक।”

शैलजा सिधे हुनका देखलनि। “आ काजक?”

“ओहो।”

“दुनू एक-दोसरामे मत मिलाउ।”

विद्यानंद हलुक मुस्की देलनि। “आइ ओहि परीक्षेमे पास भऽ गेलहुँ कि नहि, नहि जानि।”

“की भेल?”

ओ सार्वजनिक वक्तव्यक बात कहलनि।

शैलजा सुनैत रहलीह। “अहाँ मना कएलहुँ?”

“हाँ।”

“तखन देयक काल्हि देखब।”

“एतेक सहज?”

“नहि। मुदा मिथ्या वाक्यसँ देयक चुकत तऽ रोग दोसर होयत।”

विद्यानंद किछु क्षण मौन रहलाह।

शैलजा पुछलनि, “अगिला सुनवाईमे की?”

“शंका, आरोप आ प्रमाणक बीच अर्थापत्तिक जगह।”

“तखन अपना जीवनक अर्थापत्ति मत बनाउ,” शैलजा कहलनि। “जे नहि जानैत छी, ओकर कथा नहि बनाउ।”

विद्यानंद हँसि देलनि। “आब अहाँ सेहो।”

“अहाँ घरमे न्यायशास्त्र बहुते लबैत छी।”



राति साढ़े नौ बजे ईशानक विद्युत-पत्र आयल। विषय छल—“राज्यक पूरक स्थिति-पत्र—खुला प्रति।”

विद्यानंद अध्ययन-कोठलीमे गेलाह। शैलजा कहने छलीह जे आइ देर नहि, मुदा ओ केवल पंद्रह मिनट लेल पन्ना खोललनि।

पहिल सात बिन्दु पढ़ि ओ लाल कलम उठौलनि।

“एकसँ अधिक स्रोत-आधारित व्यवस्था उपलब्ध रहला पर...”

ओ पंक्ति घेरलनि।

फेर लिखलनि—“प्रतिरक्षा सहमत—मुदा ‘पर्याप्त रूपेँ सीमित’क कसौटी न्यायालय स्पष्ट करय।”

दोसर टिप्पणी—“गोपनीय आधार पर प्रभावी उत्तर-अधिकार—राज्यक प्रस्ताव पर्याप्त, मुदा ‘पर्याप्त खुला आधार’क न्यूनतम तत्व तय हो।”

तेसर—“विफल परीक्षणक अभिलेखीय प्रभाव—प्रत्येक पुरान आरोप पर स्वतः लागू नहि; सम्बन्ध बताओल जाए।”

ओ घड़ी देखलनि। पंद्रह मिनट पूरा।

कलम बन्द कएलनि।

शैलजाक कोठलीक केवाड़ी आधा खुलल छल।

विद्यानंद संचिका बन्द कऽ भीतर चलि गेलाह।



ओहि राति आदित्य अपन आवास पर महान्यायवादीक स्थिति-पत्र फेर पढ़लनि। पन्ना सभक बीच गंगेश उपाध्यायक नाम कतहु नहि छल, मुदा पद्धतिक छाया स्पष्ट छल।

विशेष्य बिना विशेषण नहि।

सम्बन्ध बिना सम्बन्धी निष्कर्ष नहि।

व्याप्ति बिना अनुमान नहि।

आ आवश्यकता बिना अर्थापत्ति नहि।

आदित्य निजी टिप्पणीमे लिखलनि—“जे बात कहने बिना तथ्य सभ साथ नहि रहि सकैत, ओहि बातक न्यूनतम रूप खोजू; जे बात कहलासँ कथा सुन्दर हो, ओकरा छोड़ू।”

फेर जोड़लनि—“वैकल्पिक व्यवस्था बचल अछि तऽ अनिवार्यता अधूरी अछि।”

ओ कलम रखि देलनि।

बाहर शहरक आवाज कम भऽ रहल छल।

आदित्य केँ गार्ह एन अरिकेलक एक पुरान दृश्य मोन पड़ल—धानक खेतक बीच पानि एक पट्टीमे नहि पहुँचैत छल। बाबूजी पहिने बाँध टूटल मानि लेने छलाह; बादमे पता चलल, छोट नालीक मुँह पातसँ अँटायल छल।

एक परिणामक अनेक सम्भव कारण रहैत अछि।

कारणक चुनाव इच्छा सँ नहि, परीक्षण सँ होइत अछि।



अगिला बिहान सर्वोच्च न्यायालयक सूचीमे लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणक छोट उल्लेख आयल। कोनो नव याचिका नहि; पूरक स्थिति-पत्र आ सीमित प्रक्रियात्मक निर्देश पर सुनवाई।

अनन्या कश्यप सूची पढ़ि अपन समाचार-कक्षक सम्पादक केँ कहलनि, “एहि बेर शीर्षकमे ‘नव मोड़’ नहि।”

सम्पादक हँसलाह। “तखन की?”

“अर्थापत्तिक सीमा पर पूरक सुनवाई।”

“पाठक बुझत?”

“हम बुझाएब। सनसनी सरल अछि, सीमा कठिन; ताहि कारण सीमा लिखब।”

ओ अपन टिप्पणीमे पाँच शब्द अलग कएलनि—शंका। आरोप। संकेत। अस्थायी अर्थापन। सिद्ध तथ्य।

फेर छठम जोड़लनि—प्रमाण।

ओ सोचलनि, अगिला सुनवाईक असली प्रश्न सम्भवतः एतय अछि—एक बात एक स्तरसँ दोसर स्तर पर कोना जाए, आ कतय रुकय।



न्यायालयमे प्रवेशसँ पहिने देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर गलियारामे विद्यानंद मिश्रसँ आमने-सामने भेलाह।

औपचारिक अभिवादन भेल।

देवव्रत कहलनि, “खुला प्रति भेटल?”

“हाँ।”

“कोनो प्रक्रियात्मक कठिनाई?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “किछु शब्द पर। ‘पर्याप्त रूपेँ सीमित’ आ ‘पर्याप्त खुला आधार’—दुनू पर कसौटी चाही।”

मृणाल कहलनि, “हमरो अपेक्षा छल जे ओहि पर बहस होयत।”

विद्यानंद किछु क्षण देवव्रतक पन्ना दिस देखलनि। “एक बात पर सहमति अछि—अर्थापत्ति व्यक्ति-दोषक छोट रास्ता नहि।”

देवव्रत कहलनि, “सहमति दर्ज हो सकैत अछि।”

ईशान पछाति ठाढ़ छल। ओ हलुक आश्चर्यसँ दुनू पक्ष देखलनि।

प्रतिपक्ष सभ बात पर विपरीत हो, ई आवश्यक नहि। कखनो सीमा पर सहमति संघर्ष के अधिक स्पष्ट बनबैत अछि।



पीठ बैठबाक किछु मिनट पहिने आदित्य आ मालिनी राज्यक पंक्ति फेर पढ़ि रहल छलाह।

मालिनी पुछलनि, “अहाँ केँ लगैत अछि न्यायालय पहिने कोन प्रश्न पुछत?”

आदित्य कहलनि, “सम्भवतः—ई सब शंका अछि, आरोप अछि, कि प्रमाण?”

“उत्तर?”

“एक वाक्यमे नहि।”

“अर्थापत्ति कतय?”

“बीचमे एक परीक्षणयोग्य प्रश्न। प्रमाण बनबाक लेल बाह्य समर्थन चाही; आरोप बनबाक लेल विधिक आधार चाही; सिद्ध तथ्य बनबाक लेल न्यायिक कसौटी।”

मालिनी पन्ना बन्द कएलनि।

दूर गलियारामे विद्यानंद मिश्र अपन दलक संग आबि रहल छलाह। हुनकर चाल सामान्य छल, मुदा आँखिक नीचाँ रातिक थकान स्पष्ट।

आदित्य हुनका देखलनि, फेर अपन संचिका दिस।

निजी संकट न्यायालयक अभिलेखमे नहि लिखल छल। मुदा पेशागत गरिमा ओकर असर शब्द पर पड़य नहि देबाक प्रयासमे देखाइत छल।



न्यायालय-कक्षक बाहर घंटी बजल।

सभ उठि भीतर बढ़ल।

देवव्रतक पूरक स्थिति-पत्रक पहिल पन्ना पर अन्तिम वाक्य छल—“अर्थापत्ति अन्वेषणक परीक्षण-पथ हो सकैत अछि; आरोप अथवा दोष-सिद्धिक स्वतन्त्र प्रमाण नहि।”

विद्यानंदक उत्तरक पहिल पन्ना पर लिखल छल—“‘आवश्यक’ कहबाक पहिने प्रतिस्पर्धी स्रोत-आधारित व्यवस्था सभक वास्तविक परीक्षण हो।”

दुनू पन्ना अलग पक्षक छल, मुदा दुनूक बीच एक साझा सीमा छल।

न्यायालयक अगिला प्रश्न ओहि सीमाकेँ तोड़त कि स्पष्ट करत—एखन अनिश्चित छल।

मुदा एक बात स्पष्ट छल: जे अनकहल अछि, ओकरा शब्द देनाइ मात्र पर्याप्त नहि।

शब्दक बाद परीक्षण चाही।

परीक्षणक बाद प्रमाणक स्तर चाही।

आ प्रमाणक बादो न्यायिक निर्णय अलग चरण अछि।

056 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 4

भोरक उजास उच्च न्यायालयक लम्बा ओसारा पर एखन पूर्ण रूपेँ नहि पसरल छल। न्यायालय-कक्ष खुलबाक पहिने आदित्य झा अपन संचिका एक बेर फेर देखलनि। ऊपर न्यायमूर्ति आर्याक पछिला आदेशक पाँच शब्द लिखल छल—शंका, आरोप, संकेत, प्रमाण, सिद्ध तथ्य। ओकर नीचाँ देवव्रत सिन्हाक पूरक स्थिति-पत्रक एक पंक्ति—“अर्थापत्ति परीक्षणक पथ हो सकैत अछि; दोष-सिद्धिक स्वतन्त्र प्रमाण नहि।”

मालिनी कर्ण पाछाँ सँ आबि कऽ पुछलनि, “आइ ई पाँच शब्द फेर उठत?”

आदित्य कहलनि, “उठत। मुदा एहि बेर बीचमे एक छठम पद रहत—आवश्यक अस्थायी स्थिति।”

“आ ओ शंका सँ अलग कोना?”

“शंका प्रश्न खोलैत अछि। अर्थापत्तिक अस्थायी स्थिति तखन उठैत अछि जखन स्थापित तथ्य सभ एक संग रहबाक लेल किछु न्यूनतम बात मानब आवश्यक भऽ जाए। मुदा ओ बातक विषय-सीमा जितबा आवश्यक, ततबे।”

मालिनी संचिका बन्द कएलनि। “आ जँ दू वैकल्पिक बात सम्भव हो?”

“तखन ‘आवश्यक’ शब्द छोट भऽ जाएत।”

न्यायालय-कक्षक भीतर परिचर अभिलेख सभ क्रमसँ राखि रहल छल। आइ कोनो नब पैघ जप्ती नहि, कोनो नब नामक घोषणा नहि। तीन साक्षीक पुरान संचिका फेर मँगाओल गेल छल—मनोज महतो, रजत पाल, सुदीप घोष। मुदा एहि बेर तीनू संचिकाक संग नब बाह्य अभिलेखक पातल-पातल पूरक संचिका सेहो छल।



पीठ बैसलापर न्यायमूर्ति आर्या पहिने दुनू पक्ष दिस देखलनि। “पछिला सुनवाईमे हम भावना आ प्रमाणक स्थिति अलग रखने रही। आइ हम ओहि सीमा फेर नहि खोलब। आइ प्रश्न अछि—जँ दू वा अधिक स्थापित बात एक संग रहैत अछि, तऽ कुन न्यूनतम बात मानने बिना ओ सभक सह-अस्तित्व बुझाईत नहि? आ ओ न्यूनतम बात कतय शंका सँ आगाँ बढ़ैत अछि, कतय आरोप धरि पहुँचैत अछि, आ कतय एखन केवल परीक्षणयोग्य प्रस्ताव रहैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा उठलाह। “राज्य सहमत अछि, महोदया।”

विद्यानंद मिश्र सेहो उठलाह। “प्रतिरक्षा सेहो, एक शर्त सहित—‘आवश्यक’ शब्द केवल एहि कारण नहि आबय जे राज्यक कथा ओहि सँ अधिक सुगम भऽ जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। सुविधा आवश्यकता नहि।”

मृणाल धर अपन टिप्पणी खोललनि। “राज्य तीन साक्षी सम्बन्धी बाह्य अभिलेखक नब परीक्षण प्रस्तुत करत, मुदा ककरो मानसिक अवस्था सँ अपराधक तत्व सिद्ध घोषित नहि करत।”

विद्यानंद कहलनि, “आ प्रतिरक्षा ई नहि कहत जे साक्षीक भय, आर्थिक स्वार्थ वा पछतावा हुनकर सभ कथन स्वतः मिथ्या करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम उठेलनि। “एहि सहमतिकेँ आरम्भमे दर्ज करू। आब मनोज महतो।”



मनोजक पूरक संचिकामे पहिल अभिलेख दूरसंचार सेवा-प्रदाताक छल। पहिने दू आगमन-संकेतक समय भेटल छल; प्रेषक पूर्ण रूपेँ चिन्हित नहि। आब अन्तरराष्ट्रीय आवाज-द्वार सेवा-प्रदातासँ सीमित प्राविधिक विवरण

आयल छल—दुनू संकेत एक्के मध्यस्थ सेवा-समूहसँ मार्गित छल, मुदा मूल उपभोक्ता-पहिचान ओहि अवधि लेल उपलब्ध नहि।

मालिनी न्यायालयक अनुमति सँ पढलनि, “दू संकेतक मार्ग समान सेवा-समूह धरि पहुँचैत अछि; मूल स्रोत संख्या अनुपलब्ध; अन्तर्वस्तु अनुपलब्ध; मार्गक समानता सँ प्रेषकक एकता सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि सँ की मानय चाहैत अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “केवल एतबा जे दुनू दूरभाषक मार्ग पूर्णतः असम्बद्ध कहल नहि जा सकैत। मुदा एक्के व्यक्ति, एक्के प्रतिष्ठान, अथवा आरोपित समूह—एहि मे सँ कोनो निष्कर्ष नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “ठीक। एक्के सेवा-द्वार हजारो उपभोक्ता उपयोग कऽ सकैत अछि।”

“राज्य सहमत।”

दोसर पूरक अभिलेख विद्यालयक परिवहन-सेवा प्रदाताक छल। मनोजक बेटाक बस-मार्ग, वर्ग आ अभिभावक-दूरभाष संख्या एक बाह्य सेवा-संगणक पर सुरक्षित छल। ओहि सप्ताह एक सहायता-खाता सँ बस-मार्गक सूची देखल गेल छल। अभिलेख देखबैत छल जे सहायता-खाता वैध छल; उपयोगकर्ता कोन व्यक्ति छल, ई उपलब्ध सामग्री सँ निश्चित नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई सहायता-खाता सामान्यतः के उपयोग करैत?”

विद्यालयक प्राविधिक अधिकारी, जे आह्वान-पत्र पर उपस्थित छलाह, उत्तर देलनि, “सेवा-प्रदाता दलक तीन अधिकृत सदस्य। कखनो विद्यालयक अनुरोध पर दूरस्थ सहायता।”

“ओहि दिन विद्यालय अनुरोध केने छल?”

“हमर स्थानीय पञ्जीमे नहि।”

“अर्थात् अनधिकृत प्रवेश?”

अधिकारी तुरते कहलनि, “एखन नहि कहि सकैत छी। सेवा-प्रदाताक अपन आन्तरिक अनुरोध-पञ्जी अधूरी भेटल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या माथ हिलेलनि। “एहि उत्तरक मूल्य अछि।”

मनोज पाछाँ बैसल छल। ओकर हाथ फेर औंठा आ तर्जनीक बीच घसि रहल छल।

देवव्रत कहलनि, “राज्यक सीमित प्रस्ताव ई अछि—दूरभाषकर्ता केँ विद्यालय आ बस-मार्गक जे जानकारी कथित रूपेँ ज्ञात छल, से जानकारी कतहु स्रोतसँ आयल होयत; विद्यालय-परिवहन सेवा-संगणक एहन एक सम्भावित स्रोत अछि। मुदा एहि क्षण ओ स्रोत आवश्यक रूपेँ एही छल—ई राज्य नहि कहैत।”

विद्यानंद मुस्की बिना कहलनि, “तखन ई अर्थापत्ति नहि, सम्भावना भेल।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “व्यक्त स्रोत सम्बन्धी—हाँ। मुदा एक न्यूनतम बात आवश्यक अछि: जँ मनोजक कथन सही जे दूरभाषकर्ता बस-मार्ग जानैत छल, तऽ दूरभाषकर्ताक पास ओ जानकारीक कोनो स्रोत छल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि स्तर पर अर्थापत्ति ‘दूरभाषकर्ताक पास जानकारीक स्रोत छल’ धरि सीमित। ‘ओ स्रोत विद्यालयक सेवा-संगणक छल’—परीक्षणयोग्य सम्भावना। ‘ओ स्रोत आरोपित समूहक व्यक्ति उपयोग कएलक’—एखन शंका। ई तीन स्तर मिला नहि देब।”

मालिनी तीन पंक्ति लिखलनि।

मनोजक मुख पर एक विचित्र भाव आयल—मानो ओकर भय केँ न्यायालय एक बेर फेर टुकड़ा-टुकड़ा कऽ रहल हो।



मनोज केँ सीमित प्रश्न लेल आगाँ बोलाओल गेल ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अहाँक भयक मानवीय सत्य पर आइ बहस नहि। प्रश्न केवल जानकारीक स्रोत सम्बन्धी अछि।”

मनोज कहल, “हम बुझैत छी।” मुदा स्वर कहैत छल जे बुझब सहज नहि।

देवव्रत पुछलनि, “दूरभाष पर बस-मार्गक ठीक संख्या कहल गेल छल कि केवल बसक समय?”

मनोज किछु क्षण सोचलक। “समय। आ विद्यालयक नाम।”

“वर्ग?”

“हमरा मोन पडैत अछि—हाँ। मुदा एखन पूर्ण विश्वास नहि।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “अभिलेखमे पहिल कथन देखल जाए।”

पहिल कथन मँगाओल गेल। ओतय विद्यालयक नाम आ बसक समय स्पष्ट छल; वर्गक उल्लेख नहि।

न्यायमूर्ति आर्या मनोज दिस देखलनि। “अहाँ आइ वर्गक उल्लेख जोड़ि रहल छी, मुदा पहिल कथनमे नहि छल। ई स्मृति बादमे बनल हो सकैत अछि। हम ओ भाग एखन भरोसामन्द मानि नहि सकैत छी।”

मनोजक चेहरा लाल भऽ गेल। “हम मिथ्या नहि कहि रहल छी।”

“हम अहाँ केँ मिथ्या कहि रहल नहि छी,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि। “स्मृति बढ़ि सकैत अछि, घुलि सकैत अछि, बादक जानकारीसँ बदलि सकैत अछि। ई मानवीय बात अछि।”

मनोजक आँखि भरि आयल। “तखन जे बात हमरा मोन अछि, ओकरा कहू कि नहि?”

“कहू। मुदा ‘मोन पडैत अछि’ केँ ‘पहिलसँ निश्चित छल’ नहि बनाउ।”

मनोज दीर्घ श्वास लेलक। “ठीक।”

विद्यानंद पुछलनि, “अहाँक बेटाक विद्यालय आ बसक समय परिवार बाहर कतेक लोक जानैत छल?”

मनोज रुकल। “पड़ोसी, किछु अभिभावक, बस चालक, विद्यालय...”

“अर्थात् सेवा-संगणक एकमात्र स्रोत नहि?”

“नहि।”

कोठलीमे किछु क्षण निस्तब्धता रहल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि उत्तरसँ अर्थापत्तिक विषय छोट भेल। आवश्यक स्थिति केवल एतबा—दूरभाषकर्ता, जँ कथन सही, जानकारीक कोनो स्रोत धरि पहुँच रखैत छल। स्रोतक पहिचान एखन खुला अछि।”

मनोज आस्ते पुछलक, “आ हमर डर?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अहाँक डर केँ हम न तऽ छोट करैत छी, न ओकरा ककरो विरुद्ध प्रमाण बनबैत छी।”

मनोज माथ झुका लेलक। ओकर कन्धा तनिक ढीला भेल। सम्भवतः एहि बेर ओकरा पहिल बेर बुझाईत छल जे न्यायालय ओकर अनुभव नकारि नहि रहल; केवल ओकर अनुभवसँ ककरो नाम निकालि नहि रहल।



रजत पालक संचिका खुलला पर वातावरण बदलि गेल। भयक बदला धनक स्पष्ट अभिलेख सामने छल। पाँच अतिरिक्त भुगतान निर्विवाद छल। पछिला सुनवाईमे उद्देश्य विवादित छोड़ल गेल छल। आब आह्वान-पत्र पर प्रतिष्ठानक वेतन-प्रक्रिया अभिलेख, प्रोत्साहन-नीति, आ विशेष समायोजन-पञ्जी आयल छल।

मालिनी सार पढलनि—“नियमित प्रोत्साहन भुगतान लेल लिखित अनुमोदन-पत्रक क्रमांक अपेक्षित। पाँचमे सँ चारि भुगतानक सामने एहन क्रमांक अनुपस्थित। पाँचम भुगतानक सामने एक सामान्य समायोजन-संकेत, मुदा सम्बद्ध अनुमोदन-पत्र नहि भेटल।”

विद्यानंद पुछलनि, “अनुपस्थिति सँ अनधिकृत भुगतान सिद्ध?”

“नहि,” मालिनी उत्तर देलनि। “पुरान लेखा-प्रक्रियामे किछु वैध समायोजन बादमे अनुमोदित भेलाक उदाहरण भेटल अछि।”

देवव्रत जोड़लनि, “आ किछु अभिलेख स्थलान्तरणक समय हेरायल होयबाक संभावना सेहो पूरी तरह निरस्त नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन स्थापित तथ्य की?”

मृणाल धर कहलनि, “पाँच भुगतान भेल। सामान्य पञ्जीमे चारिक नियमित अनुमोदन-संकेत नहि। पाँचमक सम्बन्ध अधूरा। रजत धन प्राप्त केलक।”

“आ आवश्यक स्थिति?”

देवव्रत किछु क्षण सोचलनि। “जँ भुगतान बैंकमार्गे भेल आ प्रतिष्ठानक प्रणालीसँ निकलल, तऽ कोनो न कोनो प्रक्रियात्मक मार्गे भुगतान निर्देश प्रविष्ट भेल। मुदा ओ मार्ग नियमित, विशेष, त्रुटिपूर्ण, बादक समायोजन, अथवा अनधिकृत—एखन खुला।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “एहि वाक्य पर प्रतिरक्षा सहमत। भुगतान ‘कुनो मार्ग’ सँ भेल—ई लगभग पुनरुक्ति जकाँ अछि; ओकरा अवैध मार्ग कहब अर्थापत्ति नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। जँ निष्कर्ष स्थापित तथ्यक अर्थ दोहरबैत अछि, ओकर प्रमाण-मूल्य कम अछि। मुदा ई अन्वेषणक दिशा देत—निर्देश कोठासँ प्रविष्ट भेल?”

आदित्य पाछाँ सँ लिखलनि—“अर्थापत्ति नव अपराध नहि बनबैत; कखनो केवल छूटल प्रक्रियात्मक कड़ी खोजबाक प्रश्न बनबैत।”



रजत केँ बोलाओल गेल तँ ओकर चेहरा पछिला सुनवाईसँ अधिक थाकल छल। ओ आसन पर बैसलापर हथेली घुटना पर सपाट राखि देलक, मानो अपन हाथ केँ अनावश्यक गति सँ रोकय चाहैत हो।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ अतिरिक्त धन पबैत छलहुँ—ई स्थापित अछि। आइ हम अहाँक चरित्र नहि, प्रक्रिया पुछब।”

रजत कहल, “ठीक।”

“भुगतान भेटबाक पहिने कोनो लिखित सूचना?”

“कखनो छोट सन्देश—‘समायोजन आयत’। कखनो किछु नहि।”

“ककरा सँ?”

“लेखा दलक साझा पता सँ।”

“ओ सन्देश सुरक्षित?”

“एक-दूटा सम्भवतः। पुरान चलदूरभाष बदलि गेल।”

विद्यानंद पुछलनि, “अहाँ कखनो पुछलहुँ जे चारि भुगतानक अनुमोदन-पत्र कतय अछि?”

रजत ओहि प्रश्न पर सुकुचाहल। “नहि।”

“किएक?”

“किएक तँ धन आयल छल। हमरा आवश्यकता छल।”

कोठलीमे आवाज मानो तनिक दबि गेल।

रजत आगाँ बजल, “ई सुनि हमरा लज्जा होइत अछि। मुदा सत्य ई अछि।”

विद्यानंदक स्वर कठोर नहि रहल। “आ आवश्यकता छल ताहि सँ अहाँ केँ ओ भुगतानक अवैध उद्देश्य ज्ञात छल?”

“नहि।”

देवव्रत पुछलनि, “धनक आवश्यकता अहाँ केँ प्रश्न नहि पुछबाक कारण बनल?”

रजत आँखि नीचा कएलक। “सम्भवतः।”

“निश्चित?”

“हम अपने मनक पुरान कारण एखन बनाबय नहि चाहैत छी। तखन हम केवल प्रसन्न भेलहुँ। किछु पुछल नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकलनि। “ई उत्तर महत्वपूर्ण अछि। पश्चात्तापक भाषा सँ पुरान मनःस्थिति स्वतः पुनर्निर्मित नहि करब।”

रजत उठैत-उठैत फेर बैसि गेल। “महोदया, एक बात कहि सकैत छी?”

“कहू।”

“पहिने हमरा लगैत छल जे जाँ हम धनक आवश्यकता मानि लेब तऽ सभ हमरा लालची कहत। ताहि कारण हम प्रत्येक भुगतानक लेल कोनो ‘काज’क कथा खोजैत रही। सम्भवतः ओही कारण हम पहिल कथनमे बेसी निश्चित बाजलहुँ।”

विद्यानंद तुरते पुछलनि, “अहाँ कहैत छी जे पहिल कथन मिथ्या छल?”

रजत घबरायल। “नहि। हम कहैत छी—हम जे नहि जानैत रही, ओकरा भरबाक कोशिश केने रही।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एतय रुकू। ई मानवीय रिक्ति-पूर्ति स्वयं अर्थापत्ति नहि। न्यायालयक पद्धति एहि कारण कठोर अछि—मनुष्य असहज रिक्ति केँ कथा सँ भरि दैत अछि।”

रजत दीर्घ श्वास लेलक। “तखन आइ हम कहैत छी—धन लेलहुँ। प्रश्न नहि पुछलहुँ। उद्देश्य नहि जानैत छलहुँ।”

“दर्ज कएल जाए,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि।



सुदीप घोषक पूरक संचिका सभसँ पातल छल, मुदा ओकर भार सभसँ असहज। निजी दैनिकीमे चारि तिथि, “आर.एस.”क उल्लेख, किछु बैठकीक स्मृति, आ पछतावा। आब भवन-प्रवेश पञ्जी आ एक सम्मेलन-कोठली आरक्षण-पञ्जी आयल छल।

भवन-पञ्जी देखबैत छल जे दू तिथिमे सुदीप वास्तवमे ओहि भवनमे प्रवेश केने छल। सम्मेलन-कोठली आरक्षण एक बाह्य परामर्श-प्रतिष्ठानक नाम पर छल। सहभागी सभक सूची सुरक्षित नहि।

मालिनी कहलनि, “ई दू तिथि पर उपस्थितिक बाह्य समर्थन दैत अछि। ‘आर.एस.’क पहिचान एखन नहि।”

विद्यानंद पुछलनि, “बैठकीक विषय?”

“आरक्षण-पञ्जीमे केवल ‘वित्तीय समन्वय’ लिखल अछि।”

“जुआ?”

“नहि।”

“अपतटीय?”

“नहि।”

“राघव सेठिया?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन उपस्थितिक तथ्य सुदृढ भेल; विषय आ व्यक्ति-पहिचान एखन खुला।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एक सीमित अर्थापत्ति रखैत अछि—जँ दैनिकी ओहि तिथिमे ‘आर.एस.’ संग बैठकी लिखैत अछि, आ भवन-पञ्जी सुदीपक उपस्थितिक समर्थन करैत अछि, तऽ कमसँ कम एतबा परीक्षणयोग्य अछि जे दैनिकी काल्पनिक तिथि मात्र नहि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “ई समर्थन अछि, अर्थापत्ति नहि। उपस्थितिक बाह्य प्रमाण सीधे उपलब्ध अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रत दिस देखलनि।

देवव्रत तुरते कहलनि, “प्रतिरक्षाक बात उचित। राज्य ओ शब्द छोड़ैत अछि। एतय प्रत्यक्ष बाह्य समर्थन अछि; अर्थापत्ति कहबाक आवश्यकता नहि।”

मालिनी अपन टिप्पणीमे “अर्थापत्ति” काटि “स्वतंत्र समर्थन” लिखलनि।

आदित्य एहि छोट सुधार पर विशेष ध्यान देलनि। नव्य-न्यायक कठिनाई सम्भवतः एही छल—एक प्रभावशाली शब्द उपलब्ध अछि कहि ओकरा सभ ठाम नहि लगाउ।



सुदीप साक्षी-स्थान पर आवि ठाढ़ भेल। ओकर आँखि लाल नहि छल, मुदा मुख थाकल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पछिला बेर अहाँ कहने छलहुँ—‘हम अपने नजरिमे दोषी छी।’ आइ हम ओहि भावनाक विधिक अर्थ फेर नहि पुछब। हम केवल ई बुझब चाहैत छी जे दैनिकीमे ‘आर.एस.’ लिखबाक समय अहाँ ककरा बुझैत छलहुँ।”

सुदीप माथ पकड़बाक जकाँ हाथ उठेलक, फेर रोकि देलक। “हमरा मोन पड़ैत अछि जे कियो ‘आर’ नामवला व्यक्ति छल।”

“पूरा नाम?”

“नहि।”

“राघव?”

सुदीपक आँखि विद्यानंद दिस गेल, फेर न्यायमूर्ति दिस। “एखन जखन हम सभ कागद देखलहुँ, राघव नाम मनमे आबैत अछि। मुदा तखन लिखैत समय निश्चित की छल, ई नहि कहि सकैत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई भेद सुरक्षित रहय।”

देवव्रत पुछलनि, “अहाँ पछताइत किएक छी?”

सुदीप किछु क्षण चुप रहल। “हम सभ पन्ना पढ़ने बिना हस्ताक्षर केने छलहुँ। बैठकिमे प्रश्न नहि पुछलहुँ। बादमे जखन समाचार आयल, तखन जे किछु अस्पष्ट छल सभ भयावह बुझाए लगल।”

“अर्थात् बादक आरोप अहाँक पुरान स्मृतिक अर्थ बदलि सकैत अछि?”

“हाँ।”

विद्यानंद पुछलनि, “अहाँक अपराध-बोध एखन अहाँ केँ ‘आर.एस.’क पहिचान अधिक निश्चित करैत अछि?”

सुदीपक गला भराँ गेल। “सम्भवतः। हम चाहैत छी जे हमर पछतावाक कोनो कारण स्पष्ट हो। कारण बिना पछतावा आरो खराब लगैत अछि।”

कोठलीमे निस्तब्धता पसरि गेल।

न्यायमूर्ति आर्या आस्ते कहलनि, “मानवीय मन सेहो रिक्ति भरैत अछि। विधिक अर्थापत्ति ओहि मानवीय आग्रहसँ अलग रहबाक चाही।”

सुदीपक आँखिसँ पानि खसल। “तखन हम की कहू?”

“जे जानैत छी, ओ कहू। जे मोन पड़ैत अछि, ओकरा ओही नाम सँ कहू। जे बादमे बुझाईत अछि, ओकरा बादक अर्थ कहू। तीनू केँ एक नहि करू।”

सुदीप माथ हिलेलक। “दू तिथि पर हम ओहि भवनमे रही। दैनिकी हमर लिखल अछि। ‘आर.एस.’ लिखने रही। पूरा नाम एखन प्रमाणित नहि कहि सकैत छी। बैठकिक विषय वित्तीय छल—एतबा मोन अछि। अवैध छल कि नहि—प्रत्यक्ष नहि जानैत।”

“आ पछतावा?”

सुदीप आँखि पोंछलक। “ओ हमर अछि। ओकरा ककरो नाम पर नहि राखब।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण हुनका देखैत रहलीह। “दर्ज करू।”



दुपहरक विश्रामक बाद न्यायमूर्ति आर्या एक पैघ श्वेत पृष्ठ मँगेलनि। ऊपर सात स्तम्भ बनल—“स्थापित आधार”, “देखाइत असंगति”, “न्यूनतम आवश्यक स्थिति”, “वैकल्पिक व्यवस्था”, “बाह्य परीक्षण”, “वर्तमान स्तर”, “की एखन सिद्ध नहि।”

“ई सारणी आरोप-पत्र नहि,” ओ कहलनि। “ई सोचक अनुशासन अछि।”

पहिल पंक्ति—मनोज।

मृणाल पढलनि, “आधार—दू दूरभाषक घटना आंशिक समर्थित; दूरभाषकर्ता द्वारा विद्यालय/बस समयक कथन मनोजक स्मृति; विद्यालय-परिवहन तथ्य-सामग्री अनेक लोक/प्रणाली धरि पहुँचयोग्य।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “देखाइत असंगति?”

देवव्रत कहलनि, “दूरभाषकर्ताक कथित विशिष्ट जानकारी, मुदा स्रोत अज्ञात।”

“न्यूनतम आवश्यक स्थिति?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “जँ कथन सही, दूरभाषकर्ताक पास जानकारीक कोनो स्रोत छल।”

“वैकल्पिक व्यवस्था?”

मालिनी पढलनि, “परिवार-बाह्य परिचित, विद्यालय, बस-सेवा, अभिभावक समूह, बाह्य सेवा-संगणक, अन्य स्रोत।”

“वर्तमान स्तर?”

देवव्रत कहलनि, “स्रोत-पहिचान—शंका/अन्वेषण-दिशा। आरोपित समूहसँ सम्बन्ध—असिद्ध।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—“अर्थापत्ति स्रोतक अस्तित्व धरि; स्रोतक पहिचान धरि नहि।”

दोसर पंक्ति—रजत।

मालिनी पढलनि, “आधार—पाँच अतिरिक्त भुगतान सिद्ध; नियमित अनुमोदन-संकेत चारिमे अनुपस्थित; पुरान प्रक्रियामे वैध बादक समायोजनक उदाहरण।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “न्यूनतम स्थिति?”

देवव्रत कहलनि, “कुनो प्रक्रियात्मक निर्देश/प्रविष्टि बिना बैंक भुगतान उत्पन्न नहि भऽ सकैत; कोनो मार्ग छल।”

विद्यानंद जोड़लनि, “मुदा मार्गक वैधता, उद्देश्य, कर्ता, अथवा रजतक ज्ञान—एखन खुला।”

“वर्तमान स्तर?”

मृणाल कहलनि, “अतिरिक्त भुगतान—सिद्ध तथ्य। असामान्य प्रक्रिया—संकेत। अवैध उद्देश्य—आरोपक सम्भावित विषय, मुदा एहि सामग्रीसँ स्वतः सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—“अर्थापत्ति प्रक्रियात्मक कड़ीक अस्तित्व धरि; अवैधताक गुण धरि नहि।”

तेसर पंक्ति—सुदीप।

“आधार—भवन-उपस्थिति दू तिथिमे समर्थित; दैनिकीमे ‘आर.एस.’; आरक्षण-पञ्जीमे वित्तीय समन्वय।”

“देखाइत असंगति?”

मालिनी कहलनि, “कुनो आवश्यक असंगति नहि; प्रत्यक्ष समर्थन आ अस्पष्ट पहचान साथ-साथ रहि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकलनि। “तखन एतय अर्थापत्ति आवश्यक नहि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा सेहो।”

न्यायमूर्ति आर्या पन्ना पर लिखलनि—“जहाँ प्रत्यक्ष/स्वतंत्र समर्थन पर्याप्त वर्णन दैत अछि, अर्थापत्ति जोड़ि प्रमाणक आभास बढ़ाओल नहि जाए।”



एहि बिन्दु पर विद्यानंद मिश्र उठलाह। “महोदया, प्रतिरक्षाक एक व्यापक प्रश्न अछि। जँ अर्थापत्ति केवल न्यूनतम आवश्यक स्थिति धरि सीमित अछि, तऽ ओहि स्थितिक आधार पर कखन आरोप उचित?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य उत्तर देत?”

देवव्रत किछु क्षण सोचलनि। “जखन ओ स्थिति सम्बन्धित विधिक तत्त्वक दिशामे पर्याप्त रूपेँ विशिष्ट हो, वैकल्पिक स्रोत-आधारित व्यवस्था सभ परीक्षणक बाद दुर्बल पड़ल हो, आ स्वतंत्र सामग्री ओ प्रस्ताव केँ समर्थन करय। केवल तार्किक आवश्यकता पर्याप्त नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन शंका सँ आरोपक बीच कमसँ कम तीन सीढ़ी—विशिष्टता, वैकल्पिक व्यवस्थाक परीक्षण, स्वतंत्र समर्थन?”

मृणाल जोड़लनि, “आ विधिक तत्त्वसँ सम्बन्ध।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। मुदा ई कठोर गणितीय सूत्र नहि। प्रकरणक चरण, अपेक्षित मानक, सामग्रीक प्रकृति—सभ देखल जाएत। फेरो स्तरक नाम स्पष्ट रहय।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ प्रमाण?”

“प्रमाण शब्दक उपयोगसँ पहिने पुछू—कुन साध्यक प्रति, कोन स्रोतसँ, कोन विधिक उपयोग लेल, आ कोन विरोध सहि लेने बाद।”

आदित्य पाछाँ बैसल सुनैत छलाह। गंगेशक नव्य-न्याय मानो न्यायालयक आधुनिक शब्दमे जीवित छल—सम्बन्धक अवच्छेदक, साध्यक सीमा, कारणक प्रकार, विकल्पक निषेध।

मालिनी अपन पृष्ठक किनार पर लिखलनि—“अर्थापत्ति प्रस्तावक स्तर बदलैत नहि; परीक्षण ओकर स्तर बदलि सकैत अछि।”

आदित्य ओ वाक्य देखलनि। “राखू।”



दुपहर बाद बाहरी ओसारामे तीनू साक्षी अलग-अलग स्थान पर बैसल छल। मनोजक पत्नी ओकरा चाह देने छलीह। रजत अपन हथेलीमे कागद मोड़ि रहल छल। सुदीप खिड़कीक पार आकाश देखैत छल।

अनन्या कश्यप हुनका दिस गेलीह, मुदा तुरते प्रश्न नहि पुछलनि। पत्रकारक रूपमे हुनका तीनू सँ बात करबाक अनुमति छल, मुदा न्यायालयक निर्देश स्पष्ट छल—ककरो मानसिक अवस्थाक सनसनी नहि।

मनोज स्वयं कहल, “अहाँ लिखब जे वर्गक बात हमरा ठीक सँ मोन नहि छल?”

अनन्या कहलनि, “हम लिखब जे पहिल कथनमे वर्गक उल्लेख नहि छल, आ अहाँ आइ स्मृतिक अनिश्चितता स्वीकार केलहुँ।”

मनोजक भौं सिकुडल। “लोक कहत जे हम कथा बदलैत छी।”

“किछु लोक कहत। मुदा अभिलेख जे कहैत अछि से लिखब।”

मनोज चाहक प्याला पीठिका पर राखलक। “हम पहिले चाहैत रही जे न्यायालय कहय—हाँ, अहाँ कै धमकी देल गेल। आब लगैत अछि, ओ कहि नहि सकैत तऽ कमसँ कम जे जानैत अछि, से ठीक कहय।”

अनन्या नोट नहि कएलनि। “ई निजी बात प्रकाशित करबाक अछि?”

मनोज किछु सोचि कहल, “नहि। एखन नहि।”

“ठीक।”

रजत ओहि पारिसँ बजल, “हमर बात लिखू—धन लेलहुँ।”

अनन्या ओकरा देखलनि। “ओ तऽ अभिलेखमे अछि।”

“आ ईहो—हम उद्देश्य नहि जानैत छलहुँ।”

“ओहो।”

रजत हँसल नहि। “लोक पहिल भाग पढत, दोसर छोड़त।”

अनन्या कहलनि, “हम दुनू लिखब।”

सुदीप खिड़की दिसँ कहल, “हमरा किछु नहि लिखू।”

अनन्या माथ हिलेलनि। “ठीक।”

किछु क्षण बाद सुदीप स्वयं कहल, “बस ई लिखू—पछतावा नाम नहि बतबैत।”

अनन्या ओकरा देखलनि। “ई न्यायालयमे कहलहुँ?”

“शब्दशः नहि।”

“तखन हम उद्धरण नहि बनायब। भाव यदि समाचार लेल आवश्यक भेल तऽ अपने शब्दमे, सीमा सहित।”

सुदीप पहिल बेर तनिक सहज देखायल।



अगिला सत्रमे न्यायमूर्ति आर्या तीनू साक्षी सम्बन्धी प्रक्रिया पर संक्षिप्त आदेशक प्रारूप पढलनि।

“एक—साक्षीक भय, आर्थिक स्वार्थ, पछतावा अथवा आत्म-मूल्यांकन तथ्यक स्रोत हो सकैत अछि केवल ओहि सीमा धरि जतय ओ प्रत्यक्ष अनुभवक वर्णन करैत अछि; मानसिक अवस्था स्वतः बाह्य अपराधक तत्व सिद्ध नहि करैत।”

“दू—अर्थापत्ति तखन विचारणीय जखन स्थापित आधार-तथ्य सभक सह-अस्तित्व निर्दिष्ट न्यूनतम स्थिति बिना असंगत वा अपूर्ण बुझाइत हो; केवल कथा-सुगमता अथवा अन्वेषकीय सुविधा पर्याप्त नहि।”

“तीन—जहाँ एकसँ अधिक स्रोत-आधारित वैकल्पिक व्यवस्था जीवित अछि, ‘आवश्यक’ स्थिति ओकर साझा न्यूनतम भाग धरि सीमित रहत।”

“चारि—अर्थापत्ति द्वारा उठल अस्थायी स्थिति केँ शंका, आरोप, प्रमाण, अथवा सिद्ध तथ्यक नाम स्वतः नहि देल जाए; ओ स्तर स्वतंत्र परीक्षणक बाद निर्धारित होयत।”

“पाँच—मनोज महतोक प्रकरणमे जानकारीक कोनो स्रोतक अस्तित्व, जँ कथित अन्तर्वस्तु स्वीकारल जाए, न्यूनतम आवश्यक स्थिति हो सकैत अछि; स्रोतक विशिष्ट पहिचान आ आरोपित समूहसँ सम्बन्ध एखन असिद्ध।”

“छह—रजत पालक भुगतानमे कोनो प्रक्रियात्मक मार्गक अस्तित्व आवश्यक; मार्गक वैधता, उद्देश्य, कर्ता आ रजतक ज्ञान पृथक परीक्षणक विषय।”

“सात—सुदीप घोषक उपस्थितिक किछु बाह्य समर्थन उपलब्ध; ‘आर.एस.’क पहिचानक रिक्ति अर्थापत्ति सँ भरल नहि जाए।”

“आठ—साक्षीक बादक लज्जा, भय वा अपराध-बोध पुरान स्मृतिक अर्थ बदलि सकैत अछि; मूल कथन, बादक स्मृति, बाह्य समर्थन आ पश्चात्तापक अर्थ पृथक अभिलेखित रह्य।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, राज्य जँ एहि अस्थायी स्थिति पर आधारित नब आह्वान-पत्र निकालय, तऽ ओकर भाषामे ‘शंका’ कि ‘आरोप’?”

न्यायमूर्ति आर्या उत्तर देलनि, “जाहि स्तर पर जे अछि, से लिखल जाए। जँ केवल परीक्षणयोग्य प्रश्न अछि, आह्वान-पत्र ओकरा अपराध-सिद्ध तथ्यक भाषा नहि देत।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य स्वीकार करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेश बन्द करैत कहलनि, “शब्दक अनुशासन एतय समाप्त नहि। अर्थापत्ति शब्दक बादो स्रोत, अधिकार आ उपयोगक प्रश्न बचैत अछि।”

विद्यानंदक आँखि तनिक उठल। हुनका बुझाईत छल अगिला विवाद कतय सँ उठत। किछु स्रोत एहन छल जाहि पर विशेषाधिकारक दावा पहिनेसँ दर्ज छल।



सुनवाई समाप्त भेला पर मालिनी अभिलेख-कोठलीमे आदित्यक संग बैसल छलीह। ओ सात-स्तम्भवला सारणी फेर देखलनि।

“महोदय, आइ तीनू साक्षीक प्रकरणमे अर्थापत्ति बहुते छोट रहि गेल।”

आदित्य कहलनि, “ई छोट होयब ओकर दुर्बलता नहि।”

“मुदा पाठक अथवा अधिकारी पैघ निष्कर्ष चाहैत अछि।”

“पद्धति पाठकक इच्छा अनुसार पैघ नहि होइत।”

मालिनी मनोजक पंक्ति पर आँटा राखलनि। “जानकारीक स्रोत छल—एतबे।”

“हाँ।”

रजतक पंक्ति—“भुगतानक प्रक्रियात्मक मार्ग छल।”

“हाँ।”

सुदीपक पंक्ति—“अर्थापत्ति आवश्यक नहि।”

“एहो उत्तर अछि।”

मालिनी मुस्की देलनि। “कखनो पद्धति कहैत अछि—ई औजार एतय मत चलाउ।”

आदित्य सेहो हलुक मुस्करेलाह। “सभसँ कठिन शिक्षा ओही होइत अछि।”

ओ पृष्ठ बन्द करैत कहलनि, “आब एक दोसर कठिनाई अछि।”

“की?”

“किछु वैकल्पिक व्यवस्था परखबाक लेल जे अभिलेख चाही, ओकर किछु भाग पर विशेषाधिकारक दावा अछि।”

मालिनीक मुस्की मेटा गेल। “तखन आवश्यकता जानबाक अधिकार देत?”

“आब ई प्रश्न न्यायालय पुछत।”



साँझक समय विद्यानंद मिश्र अपन कार्यालयक ओसारामे किछु क्षण अकेले ठाढ़ रहलाह। ईशान भीतर कागद समेटि रहल छलाह। शैलजाक सन्देश आयल—“औषधि लेलहुँ। राति बेसी देर नहि।”

विद्यानंद उत्तर लिखलनि—“ठीक।”

फेर ईशान केँ बजौलनि। “काल्हि विशेषाधिकार-सूची फेर निकालू।”

ईशान पुछलनि, “किएक?”

“राज्य आब कहत जे किछु वैकल्पिक व्यवस्था परखबाक लेल मिश्रित अभिलेख देखब आवश्यक।”

“आ हम?”

“हम कहब—आवश्यकता विशेषाधिकार केँ स्वतः भंग नहि करैत।”

ईशान किछु क्षण सोचलनि। “मुदा जँ अभिलेख बिना राज्य वैकल्पिक व्यवस्था निरस्त नहि कऽ सकय?”

विद्यानंद कहलनि, “तखन राज्यक प्रस्ताव सम्भवतः एखन आवश्यक सिद्ध नहि। विशेषाधिकारक भार प्रतिरक्षा पर हो सकैत अछि, मुदा अन्वेषणक असुविधा ओकर स्थानापन्न नहि।”

ईशान माथ हिलेलनि। “आ जँ अभिलेख मूल व्यावसायिक अभिलेख हो, केवल अधिवक्ता केँ प्रतिलिपि भेजल?”

“तखन नाम नहि, उद्देश्य आ उत्पत्ति देखब। ई बात हम पहिने सेहो कहने छी। मुदा अर्थापत्तिक चरणमे राज्य नव तर्क आनत—‘वैकल्पिक व्याख्या परखबाक लेल चाही।’”

विद्यानंदक स्वर थाकल छल, मुदा स्पष्ट। “हमरो नव उत्तर चाही—‘परखबाक आवश्यकता’ आ ‘विधिक अधिकार’ एक बात नहि।”



ओहि राति आदित्य आवास पर लौटि गंगेश उपाध्यायक पद्धति पर अपन पुरान टिप्पणी खोललनि। एक पृष्ठ पर लिखल छल—“अन्यथा-अनुपपत्ति।”

ओ शब्दक अर्थ फेर मनमे तोललनि। जे तथ्य अन्यथा सम्भव नहि, तकर लेल आवश्यक स्थिति उठैत अछि। मुदा “अन्यथा सम्भव नहि” कहनाइ आसान, सिद्ध करनाइ कठिन।

मनोजक प्रकरणमे अनेक स्रोत सम्भव छल। ताहि कारण आवश्यक स्थिति केवल “कोनो स्रोत” धरि।

रजतक प्रकरणमे भुगतानक मार्ग आवश्यक छल, मुदा मार्गक नैतिक अथवा विधिक गुण खुला।

सुदीपक प्रकरणमे प्रत्यक्ष बाह्य समर्थन छल; ओतय अर्थापत्ति जोड़ब अनावश्यक छल।

आदित्य लिखलनि—“अर्थापत्तिक शक्ति रिक्ति भरबामे नहि, अनिवार्य न्यूनतमक आकार घटेबामे अछि।”

फेर दोसर पंक्ति—“जँ विकल्प जीवित, तऽ अनिवार्यता साझा भाग धरि।”

तेसर—“मानव-मन कारण चाहैत अछि; न्यायिक पद्धति कारणक प्रमाण चाहैत अछि।”

बाहर राति गहिर भऽ रहल छल। गार्ह एन अरिकेलक स्मृति फेर आयल—धानक खेतमे पानि नहि पहुँचला पर किसान पहिने बाँध, नाली, माटिक ढाल, पातक अँटाव, सभ परखैत छल। खेत सुखायल अछि ताहि सँ “बाँध

टूटल” आवश्यक नहि; केवल एतबा आवश्यक जे कतहु पानिक मार्ग बाधित अथवा आपूर्ति कम भेल। कारणक विशिष्टता परीक्षण सँ आयत।

आदित्य आस्ते कहलनि, “न्यूनतम पहिले।”

ओ कलम रखि देलनि।



अगिला बिहान अनन्या कश्यपक समाचार प्रकाशित भेल। शीर्षक छल—“उच्च न्यायालय: भावना प्रमाणक स्थान नहि लेत; अर्थापत्ति न्यूनतम आवश्यक स्थिति धरि सीमित।”

पहिल अनुच्छेदमे ओ लिखने छलीह जे न्यायालय ककरो आरोप सत्य अथवा मिथ्या घोषित नहि केलक। दोसरमे मनोजक जानकारी-स्रोतक अनेक सम्भावना, तेसरमे रजतक भुगतानक प्रक्रिया, चारिममे सुदीपक अस्पष्ट “आर.एस.” उल्लेखक सीमा।

सम्पादक टिप्पणी पठौलनि—“शीर्षक भारी अछि।”

अनन्या उत्तर देलनि—“विषय भारी अछि।”

किछु मिनट बाद दोसर सन्देश आयल—“‘डर, धन, पछतावा—तीन साक्षी टूटल’ बेहतर?”

अनन्या लिखलनि—“नहि। ओ मनुष्य छथि, तमाशा नहि।”

ओ दूरभाष रखि देलनि।

न्यायालय दिस निकलैत समय हुनका मोन पडल जे काल्हि सुदीप कहने छल—“पछतावा नाम नहि बतबैत।” ई पंक्ति समाचारमे नहि छल। किछु सत्य प्रकाशित नहि होयब सेहो गरिमा होइत अछि।



मन्त्रालयमे सुचित्रा राय न्यायालयक संक्षिप्त आदेशक प्रति शिवेश्वर प्रसादक सामने राखलनि। मन्त्री पहिल पृष्ठ पढ़लनि, फेर पुछलनि, “राज्यक स्थिति सुदृढ़ भेल?”

सुचित्रा तनिक मुस्कुरेलीह। “काल्हि आदित्य ई प्रश्न केँ रोग कहने छलाह।”

मन्त्री सेहो मुस्कुरेलाह। “तखन रोग हमरा सेहो।”

आदित्य उपस्थित छलाह। “किछु प्रश्न छोट भेल, किछु परीक्षण अधिक स्पष्ट। एतबे।”

मन्त्री पुछलनि, “राजनीतिक रूपेँ?”

आदित्य उत्तर नहि देलनि; सुचित्रा कहलनि, “न्यायालय राजनीतिक निष्कर्ष नहि देने अछि।”

मन्त्री पृष्ठ बन्द कएलनि। “तखन हमरो नहि देबाक चाही।”

ओ अगिला पृष्ठ खोललनि। “विशेषाधिकार-सूची फेर किएक मँगाओल जा रहल अछि?”

आदित्य कहलनि, “किछु वैकल्पिक व्यवस्था परीक्षण लेल मिश्रित अभिलेख आवश्यक कहि राज्यक दल विचार कऽ रहल अछि। मुदा जे सामग्री विशेषाधिकारक दावामे अछि, ओकर सीमा न्यायालय तय करत।”

मन्त्री पुछलनि, “अर्थापत्ति आवश्यक कहैत अछि तऽ विशेषाधिकार हटत?”

देवव्रत, जे दूरभाष पर जुडल छलाह, उत्तर देलनि, “नहि। तार्किक आवश्यकता आ विधिक उपलब्धता अलग प्रश्न।”

मन्त्री कहलनि, “एहि भेदक रक्षा करू।”



दिनक अन्तिम बैठकिमे मालिनी नब सारणी तैयार कएलनि। पहिल पंक्ति—“प्रस्ताव: जानकारीक स्रोत छल।”
वर्तमान स्तर—“न्यूनतम आवश्यक स्थिति।” दोसर—“विशिष्ट स्रोत विद्यालय-सेवा।” स्तर—“सम्भावना।” तेसर
—“विशिष्ट स्रोत आरोपित समूह उपयोग कएलक।” स्तर—“शंका; स्वतंत्र सम्बन्ध अपेक्षित।”

रजतक पंक्ति—“भुगतानक प्रक्रियात्मक मार्ग छल”—न्यूनतम आवश्यक। “मार्ग सामान्य प्रक्रिया बाहर
छल”—संकेत/परीक्षण। “मार्ग अवैध उद्देश्य लेल छल”—असिद्ध आरोपक विषय।

सुदीपक पंक्ति—“दू तिथिमे भवनमे उपस्थित”—स्वतंत्र समर्थनसहित तथ्य। “‘आर.एस.’ राघव सेठिया”—
असिद्ध पहिचान। “बैठकी अवैध छल”—असिद्ध।”

मालिनी अन्तिम स्तम्भ बनौलनि—“भावनाक प्रभाव।”

आदित्य पुछलनि, “ई किएक?”

“मनोजक भय वर्गक बादक स्मृति जोड़ि सकैत अछि। रजतक लज्जा उद्देश्यक कथा बनबय सकैत अछि।
सुदीपक पछतावा ‘आर.एस.’क पहिचानक निश्चितता बढ़बय सकैत अछि। भावना प्रमाण नहि, मुदा स्मृति-
निर्माणक प्रसंग अछि।”

आदित्य किछु क्षण पृष्ठ देखलनि। “ठीक। मुदा शीर्षक बदलू—‘स्मृति/वर्णन पर सम्भावित प्रभाव’। ‘भावनाक
प्रभाव’ अत्यन्त व्यापक अछि।”

मालिनी तुरते बदललनि।

“आ एक पंक्ति नीचे जोड़ू—‘मानवीय प्रसंगक सम्मान; विधिक भार स्वतंत्र।’”

मालिनी लिखलनि।



साँझ पड़ला पर न्यायालयक अभिलेख शाखासँ नब सूचना आयल—विशेषाधिकार-सूचीक तीन विवादित
प्रविष्टि पर अगिला दिन सीमित सुनवाई।

विद्यानंद केँ सूचना भेटल। देवव्रत केँ सेहो। आदित्यक टेबुल पर प्रति पहुँचल।

मालिनी पढ़लनि—“प्रविष्टि ९: पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेखक प्रतिलिपि अधिवक्ता केँ। प्रविष्टि ११:
विधिक परामर्श संग संलग्न बाह्य तथ्य-सार। प्रविष्टि १२: मिश्रित सञ्चार—व्यावसायिक निर्देश आ विधिक प्रश्न
एक्के श्रृंखलामे।”

ओ पुछलनि, “ई फेर शब्दक प्रश्न नहि?”

आदित्य कहलनि, “शब्दो, अधिकारो, उद्देश्यओ।”

“आ अर्थापत्ति?”

“राज्य कहत—वैकल्पिक व्यवस्था परीक्षण लेल किछु तथ्य चाही। प्रतिरक्षा कहत—एहि आवश्यकतासँ
विशेषाधिकार नहि टूटत।”

मालिनी संचिका बन्द कएलनि। “तखन काल्ह सीमा फेर बदलत।”

“सीमा बदलत नहि,” आदित्य कहलनि। “सीमाक दोसर पक्ष देखाएत।”

ओ खिड़की बाहर देखलनि। शहरक उजास एक-एक कऽ जलि रहल छल।

नव्य-न्यायक पद्धति मानो एतय फेर अपन कठोर मांग रखैत छल—जे अनकहल अछि ओकरा आवश्यक
कहबाक पहिने विकल्प परखू; जे आवश्यक अछि ओकरा उपलब्ध मानबाक पहिने अधिकार परखू; आ जे उपलब्ध
अछि ओकरा सत्य मानबाक पहिने प्रमाण परखू।

अध्ययनक पृष्ठ पर आदित्य अन्तिम पंक्ति लिखलनि—“आवश्यकता केवाड़ी नहि खोलैत; केवल प्रश्नकेँ
केवाड़ी धरि आनैत अछि।”

अगिला सुनवाई ओहि केवाडीक अधिकार पर छल ।

भोरक पहिल उजास उच्च न्यायालयक ओसारा पर पडि रहल छल। पिछला दिनक आदेशक प्रतिलिपि आदित्य झाक संचिकामे खुलल पडल छल, अन्तिम पंक्ति पर लाल पेन्सिलसँ रेखा खींचल—“आवश्यकता अधिकारक स्थानापन्न नहि।”

मालिनी कर्ण ओहि पंक्ति पर नजर रोकलनि। “आइ राज्य कहत जे वैकल्पिक व्यवस्था परखबाक लेल किछु अभिलेख आवश्यक अछि। प्रतिरक्षा कहत—आवश्यक भेलासँ विशेषाधिकार नहि टूटत। तखन न्यायालय कोना आगाँ बढ़त?”

आदित्य कहलनि, “पहिने ई पुछत जे आवश्यकता वास्तवमे कतेक न्यूनतम अछि। फेर ई जे ओहि न्यूनतम बातक उत्तर विशेषाधिकार तोड़ने बिना कतहु आन ठामसँ भेटि सकैत अछि कि नहि।”

“आ जँ नहि?”

“तखन सेहो अगिला प्रश्न ‘अधिकार’ रहत, ‘सुविधा’ नहि।”

मालिनी संचिका बन्द कएलनि। “अर्थापत्ति प्रश्न केँ केवाड़ी धरि आनलक। आइ न्यायालय तय करत जे केवाड़ी खोलबाक कुंजी ककरा लग अछि।”

आदित्य हलुक स्वरमे कहलनि, “आ कतेक खोलबाक अधिकार अछि।”

कक्ष खुलल। न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि। विद्यानंद मिश्र अपन दलक संग उठलाह। राज्यक ओरसँ देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर उपस्थित छलाह; आदित्य आ मालिनी पाछाँक पंक्तिमे बसल छलाह।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “काल्ह हम तीन विवादित प्रविष्टि चिन्हित केने रही—९, ११, १२। आइ प्रश्न ई नहि जे अन्वेषण कठिन अछि। प्रश्न ई अछि जे विशेषाधिकारक दावाक सीमा कतय समाप्त होइत अछि, आ पूर्वस्थित तथ्यक स्वतंत्र जीवन कतय आरम्भ होइत अछि।”

देवव्रत उठलाह। “महोदया, राज्यक निवेदन सीमित अछि। हमरा विधिक परामर्श नहि चाही। हमरा ओ तथ्य चाही जे वैकल्पिक व्यवस्था परखबाक लेल आवश्यक अछि।”

विद्यानंद तुरते उठलाह, मुदा स्वर संयत छल। “आ राज्यक ‘आवश्यक’ शब्दक सीमा आइक प्रधान प्रश्न अछि। जँ राज्य कहत जे बिना ग्राहक-अधिवक्ता संवादक भीतर प्रवेश कएने ओ अपन अनुमान परखि नहि सकैत अछि, तऽ ई अन्वेषणक दुर्बलता हो सकैत अछि; विशेषाधिकारक अपवाद स्वतः नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दुनू पक्ष पहिने एक बात मानू—अर्थापत्ति तार्किक आवश्यकता बतबय सकैत अछि, विधिक उपलब्धता नहि।”

देवव्रत कहलनि, “मान्य।”

विद्यानंद सेहो माथ हिलेलनि। “मान्य।”

“तखन प्रविष्टि ९ सँ आरम्भ करू।”



न्यायालयक लिपिक विशेषाधिकार-सूचीक प्रविष्टि ९ पढ़लनि—“पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेखक प्रतिलिपि, बादमे अधिवक्ता केँ विधिक परामर्श हेतु प्रेषित।”

देवव्रत कहलनि, “राज्यक निवेदन ई अछि जे मूल व्यावसायिक अभिलेख अपन प्रकृतिमे विशेषाधिकारयुक्त नहि। केवल प्रतिलिपि अधिवक्ता केँ पठाओल गेलासँ मूल तथ्यक स्वरूप नहि बदलैत।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “मूल अभिलेखक अस्तित्व आ ओकर प्रतिलिपि विशेषाधिकारक दायरा दू अलग प्रश्न अछि। राज्य मूल स्रोतसँ मूल अभिलेख माँगि सकैत अछि। मुदा अधिवक्ताक संचिकामे कोन प्रतिलिपि चुनल गेल, कोन क्रममे, कोन टिप्पणी संग—ई चयन स्वयं विधिक विचारक दिशा खोली सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या मालिनी दिस नहि, देवव्रत दिस देखैत पुछलनि, “राज्यक अर्थापत्तिक न्यूनतम प्रस्ताव की?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “दू तिथि पर ग्राहकक आन्तरिक भुगतान-प्रक्रिया सामान्य मार्गसँ भिन्न देखाइत अछि। वैकल्पिक व्यवस्था ई अछि जे ओ भिन्नता सामान्य व्यावसायिक कारणसँ भेल। एहि कारण ओहि समयक मूल लेखा-अभिलेख आवश्यक अछि।”

“आ राज्यक आरोप?”

“अलग। भिन्न प्रक्रिया अवैध उद्देश्य सिद्ध नहि करैत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। आब बताउ—मूल लेखा-अभिलेख अधिवक्ताक संचिका छोड़ि कतय रहबाक चाही?”

आदित्यक तैयार सारणी देवव्रत केँ देल गेल। देवव्रत पढ़लनि, “संस्थाक लेखा-भण्डार, बाह्य भुगतान-संयोजक, कर-कार्यपत्रकक संरक्षक, आ बैंक अभिलेख—चार सम्भावित स्वतंत्र स्रोत।”

विद्यानंद कहलनि, “ई राज्यक अपन उत्तर अछि। जँ चार स्वतंत्र स्रोत अछि तऽ अधिवक्ताक संचिका पहिल विकल्प किएक?”

देवव्रत कहलनि, “चारिमे सभ पूर्ण नहि।”

“अपूर्णता प्रवेश-अधिकार नहि बनबैत।”

“हम प्रवेश नहि, तथ्यक पृथक्करण माँगि रहल छी।”

न्यायमूर्ति आर्या बीचमे कहलनि, “शब्द बदललासँ अधिकार नहि बदलत। ‘पृथक्करण’ सेहो तखनहि सम्भव जखन पृथक होयब विधिक रूपेँ उचित हो।”

ओ आदित्यक सारणी मँगौलनि। किछु क्षण पढ़लनि।

“एतय बैंकक दू तिथि अछि, भुगतान-संयोजकक तीन, कर-कार्यपत्रकक चार, आ लेखा-भण्डारक एक संचिका अनुपलब्ध। राज्य कहैत अछि जे एक विशेष आन्तरिक कोड केवल अधिवक्ताक संचिकामे भेटल प्रतिलिपिमे देखल गेल?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “मुहरबन्द सूचीमे ताहि तरहक संकेत अछि; राज्य ओ प्रतिलिपि देखलक नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या तुरते कहलनि, “तखन ‘भेटल’ शब्द प्रयोग नहि करू। राज्य केवल विशेषाधिकार-सूचीक वर्णन पढ़लक।”

देवव्रत रुकलाह। “सुधार स्वीकार। सूचीमे एहन वर्णन अछि।”

मालिनी अपन टिप्पणीमे लिखलनि—“सूचीक वर्णन ≠ अभिलेखक अन्तर्वस्तु।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य पहिने स्वतंत्र स्रोतसभक शेष मार्ग पूरा करय। जँ मूल अभिलेख उपलब्ध हो, अधिवक्ता-संचिकाक प्रतिलिपि पर प्रश्न समाप्त। जँ मूल अभिलेख नष्ट, अनुपलब्ध वा अपूर्ण हो, तखन अगिला चरणमे ई विचार होएत जे विशेषाधिकार-सुरक्षित चयन/टिप्पणी बिना पूर्वस्थित तथ्य कतेक पृथक कएल जा सकैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि सीमा पर हमरा आपत्ति नहि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्यो सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या जोड़लनि, “आ ई आदेश कोनो पक्षक अन्तर्वस्तु सत्य मानि नहि रहल अछि।”

मालिनी फेर लिखलनि—“प्रविष्टि ९: स्वतंत्र स्रोत पहिले।”



प्रविष्टि ११ पढल गेल—“विधिक परामर्श संग संलग्न बाह्य तथ्य-सार; स्रोत-उल्लेख आ अधिवक्ताक प्रश्न एक्के अभिलेखमे।”

मृणाल धर उठलाह। “एतय राज्यक समस्या अलग अछि। तथ्य बाह्य स्रोतसँ आयल बताओल गेल अछि। विधिक प्रश्न विशेषाधिकारयुक्त हो सकैत अछि, मुदा बाह्य तथ्य अपन स्रोतक कारण स्वतंत्र रहैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “सिद्धान्ततः हँ। मुदा अभिलेखक भीतर कोन तथ्य चुनल गेल, कोन छोड़ल गेल, कोन क्रममे राखल गेल—ई चयन विधिक परामर्शक मानसिक दिशा प्रकट कऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन राज्यक वास्तविक आवश्यकता की?”

मृणाल कहलनि, “दू बाह्य सेवा-अभिलेखक तिथि आ एक भुगतान-सन्दर्भ संख्या। राज्यक प्रस्ताव ई अछि जे एहि तीन तथ्य बिना वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपेँ परखल नहि जा सकैत।”

“की राज्यक पास स्रोतक नाम अछि?”

“एक स्रोतक नाम सूचीमे अछि; दोसरक केवल वर्ग-वर्णन।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “आ एतय खतरा अछि। सूचीमे लिखल ‘बाह्य भुगतान स्रोत’ केँ राज्य मनचाहा संस्था अथवा द्वारक संग जोड़ि सकैत अछि।”

मृणाल उत्तर देलनि, “राज्य मनचाहा नहि जोड़त। हमरा केवल स्रोतक पहिचान चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पहिचान सेहो कखनो विधिक चयनक अंश हो सकैत अछि। प्रश्न ई—की न्यायालय स्वयं देखिकऽ केवल पूर्वस्थित स्रोत-पहिचान पृथक कऽ सकैत अछि, बिना विधिक परामर्शक दिशा उजागर केने?”

विद्यानंद किछु क्षण चुप रहलाह। “जँ वास्तवमे केवल स्रोत-पहिचान हो, आ ओ स्वतंत्र रूपेँ पूर्वस्थित तथ्य हो, तऽ सीमित पृथक्करण सम्भव। मुदा पक्षकार केँ ई अधिकार रहत जे खुलल तथ्यक उपयोग सीमा पर आपत्ति करय।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य तैयार अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या मुहरबन्द अभिलेख अपने सामने मँगौलनि। कक्षमे कुछ क्षण निस्तब्धता रहल।

ओ अभिलेख खोललनि, पढलनि, फेर दू रंगक चिह्न लगौलनि।

“हम एखन अन्तर्वस्तु सार्वजनिक नहि करब। मुदा अभिलेखक संरचना पर एक अवलोकन देब—एतय पूर्वस्थित बाह्य तथ्य, ग्राहकक प्रश्न, आ अधिवक्ताक विश्लेषण एक-दोसरामे घुलल अछि। पूरा अनुच्छेद खोलब अनुपयुक्त। तथापि दू स्रोत-पहिचान आ तीन तिथि स्वतंत्र तथ्य रूपेँ पृथक कएल जा सकैत अछि।”

विद्यानंद उठलाह। “महोदया, हमरा अनुरोध—ओ तथ्य खुले रूपमे देबासँ पहिने प्रतिरक्षा केँ बताओल जाय जे ओ पूर्वस्थित स्रोतसँ सत्यापित कएल जा सकैत अछि कि नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “उचित। न्यायालय तथ्यक एक संक्षिप्त सूची बनायत; पहिने दुनू पक्ष देखत। कोनो विधिक प्रश्न, टिप्पणी, चयन-कारण, अथवा अधिवक्ताक उत्तर नहि खुलत।”

मालिनी आदित्यक कातमे लिखलनि—“तथ्यक स्रोत ≠ तथ्य तक पहुँचबाक मार्ग।”

आदित्य ओकर नीचे जोड़लनि—“विशेषाधिकार मार्ग बचा सकैत अछि; पूर्वस्थित तथ्यक स्वतंत्र अस्तित्व नहि मिटवैत।”

मालिनी फुसफुसा कऽ पुछलनि, “आ अर्थापत्ति?”

“अर्थापत्ति केवल कहैत अछि जे परीक्षण लेल किछु तथ्य आवश्यक हो सकैत अछि। ई नहि कहैत जे ओ तथ्य एहि अभिलेखसँ लेल जाए।”

“तखन आवश्यकता स्रोत चुनैत नहि।”

“ठीक।”

न्यायमूर्ति आर्या मानो ओहि बातक प्रतिध्वनि देलनि—“राज्यक तार्किक आवश्यकता स्रोत-विशेष पर अधिकार नहि बनबैत। स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध हो तऽ ओकरा प्राथमिकता देब आवश्यक।”



प्रविष्टि १२ सभसँ कठिन छल—“मिश्रित सञ्चार: व्यावसायिक निर्देश, तथ्य-विवरण, विधिक प्रश्न, आ परामर्श एक्के श्रृंखलामे।”

विद्यानंद पहिने उठलाह। “एहि श्रृंखलाक प्रधान उद्देश्य विधिक परामर्श छल।”

देवव्रत कहलनि, “श्रृंखलाक पहिल भागमे व्यवहारिक निर्देश अछि—ककरा भुगतान रोकब, कोन विवरण फेर मँबिलायल, कोन खाता मिलान करब। ई साधारण व्यवसायिक कार्य सन देखाइत अछि।”

“देखाइत अछि,” विद्यानंद कहलनि, “मुदा ओ निर्देश अधिवक्ताक विधिक सलाहक प्रसंगमे देल गेल छल।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की एक्के श्रृंखलामे सभ वाक्यक उद्देश्य एक होएत?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “नहि। मुदा अलग करब अत्यन्त सावधानी माँगैत अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सेहो वाक्य-दर-वाक्य खुलासा नहि माँगैत। हमरा केवल ओ व्यावसायिक क्रियाक तिथि चाही जे बाह्य प्रणालीक अभिलेखसँ तुलना हो सकय।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तिथि स्वयं विशेषाधिकारयुक्त किएक हो?”

विद्यानंद कहलनि, “कखनो तिथि बतबैत अछि जे कखन विधिक परामर्श लेल गेल, आ ओकरा बाह्य घटनासँ जोड़ला पर परामर्शक विषय अनुमानित हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण सोचलनि। “तखन फेर वही समस्या—एक तथ्य अपन जगह निरपेक्ष, मुदा सम्बन्धमे अर्थवान।”

मालिनी एहि पंक्ति पर नजर उठौलनि। नव्य-न्यायक परिच्छेद हुनका मोन पड़ल—वस्तु अकेले नहि, सम्बन्धमे अर्थ बदलैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “न्यायालय तीन तह बनायत। पहिल—पूर्णतः विधिक सञ्चार, बन्द। दोसर—पूर्वस्थित व्यावसायिक तथ्य, स्वतंत्र स्रोतसँ उपलब्ध हो तऽ खुला स्रोतसँ। तेसर—मिश्रित अंश, जकर पृथक्करणसँ विधिक रणनीति उजागर हो सकैत; ओ न्यायालयक सीमित निरीक्षणमे रहत।”

देवव्रत कहलनि, “महोदया, राज्यक एक निवेदन—जँ बाह्य स्रोतमे तिथि भेटैत अछि, तखन न्यायालय पुष्टि करि सकैत अछि कि मिश्रित अभिलेखमे ओही तिथि अछि कि नहि?”

विद्यानंद आपत्ति कएलनि। “ई मुहरबन्द सामग्री केँ बाह्य अभिलेखक प्रमाणीकरण यन्त्र बना देत।”

न्यायमूर्ति आर्या तुरते कहलनि, “आपत्ति स्वीकार। न्यायालय विशेषाधिकारयुक्त सामग्रीक सहारे राज्यक खुले अभिलेख केँ सत्यापित नहि करत। राज्य अपन स्रोत अपने सिद्ध करय।”

मालिनी अपन पृष्ठ पर मोट अक्षरमे लिखलनि—“मुहरबन्द सामग्री = सत्यापन-यन्त्र नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “विशेषाधिकारक उद्देश्य न्यायिक सत्यसँ दूरी बनौनाइ नहि; मुदा राज्यक प्रमाण-भार केँ ग्राहक-अधिवक्ता सञ्चार पर सारि देब सेहो नहि।”

विद्यानंद माथ झुकौलनि।

देवव्रत सेहो कहलनि, “स्पष्ट।”

न्यायमूर्ति आर्या प्रविष्टि १२क सम्बन्धमे आदेश सुरक्षित रखलनि, मुदा निर्देश देलनि जे राज्य ४८ घंटा मे स्वतंत्र स्रोतक सूची, प्रयास, परिणाम, आ अनुपलब्धिक कारण देत।

“आ सूचीमे एक स्तम्भ जोड़,” ओ कहलनि, “ई स्रोत की सिद्ध नहि करैत अछि।”

आदित्यक चेहरापर हलुक पहचानक भाव आयल। ई वही अनुशासन छल जे उपमानक चरणमे अपनायल गेल छल, मुदा एतय ओकर नव उपयोग छल—विशेषाधिकारक खाली जगहमे अर्थापत्ति केँ अनियन्त्रित बढ़बासँ रोकब।



दोपहरक विराममे मालिनी न्यायालयक ओसाराक एक कोनमे आदित्यक संग ठाढ़ छलीह। बाहर धूप कठोर छल, भीतर पत्थरक फर्श ठंढा।

मालिनी कहलनि, “हमरा पहिने लगैत छल जे जँ तथ्य आवश्यक अछि तऽ न्यायालय ओ तथ्य निकलवा देत।”

आदित्य पुछलनि, “आब?”

“आब बुझाइत अछि—पहिने ई परीक्षण होइत अछि जे ‘आवश्यक’ शब्द कतेक बड़ा अछि। फेर ई कि तथ्य कतहु आन ठामसँ मिलि सकैत अछि। फेर ई कि तथ्य खोलला पर विधिक संवादक दिशा खुलत कि नहि। तकर बादो उपयोगक सीमा अलग।”

“ठीक।”

“अर्थापत्ति एक प्रश्न उठबैत अछि; विशेषाधिकार कहैत अछि, प्रश्नक उत्तर खोजबाक सभ मार्ग समान नहि।”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “आ प्रमाण कहैत अछि—उत्तर भेटलो तऽ ओकर भार अलग परखू।”

मालिनी कहलनि, “ई तीनटा दीवार नहि, तीनटा छलनी जकाँ अछि।”

“छलनी ठीक रूपक अछि। मुदा मोन राखू—कखनो छलनीक छेद स्वयं कथा नहि बनैत।”

मालिनी हँसलनि। “अर्थात् जे पार नहि भेल, ओकरा दोष मानि नहि लेब।”

“हँ।”

ओहि समय विद्यानंद ओसारा सँ निकललाह। हुनकर हाथमे दू संचिका छल। आदित्य प्रणाम कएलनि।

विद्यानंद रुकलाह। “अधिकारी महोदय, एक बात कहब?”

“कहू।”

“राज्यक नव सारणी पहिल तुलना मे अधिक ईमानदार अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “ई प्रशंसा मानू?”

विद्यानंदक मुख पर थाकल मुस्की आयल। “पेशामे प्रशंसा सेहो सावधानीसँ देल जाइत अछि। मानू—स्वीकारोक्ति जे भाषा सुधरल अछि।”

मालिनी पुछलनि, “मुदा अहाँक मुख्य आपत्ति?”

“ई जे राज्य कखनो-कखनो तार्किक रिक्ति केँ विधिक प्रवेश-द्वार मानि लैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “आ प्रतिरक्षा कखनो विशेषाधिकार केँ तथ्यक अस्तित्व मेटेबाक परदा बनबय चाहैत अछि।”

विद्यानंद बिना उत्तेजना उत्तर देलनि, “ताहि लेल न्यायालय अछि।”

क्षणभर तीनू चुप रहलाह।

विद्यानंद आगाँ बढ़बाक पहिने कहलनि, “एक बात आरो—जँ राज्य स्वतंत्र स्रोतसँ तथ्य पाबि लैत अछि, हम ओकर प्रमाण-मूल्य पर लडब; विशेषाधिकारक नाम पर नहि।”

आदित्य कहलनि, “एतबे चाही।”

विद्यानंद चलि गेलाह। मालिनी आस्ते कहलनि, “विरोधी पक्ष, मुदा पद्धति पर सहमति।”

आदित्य उत्तर देलनि, “पद्धतिक असली जीत ओतहि होइत अछि।”



दोपहर बाद सुनवाई फेर आरम्भ भेल। न्यायालयक सामने राज्यक स्वतंत्र स्रोत-पथक प्रारम्भिक सूची राखल गेल।

आदित्यक शपथपत्रमे पाँच स्रोत-वर्ग छल—मूल संस्था लेखा-भण्डार, बाह्य भुगतान-संयोजक, बैंक अभिलेख, कर-कार्यपत्रक, आ सेवा-प्रदाता लेखा-पंजी।

देवव्रत कहलनि, “राज्य ई स्पष्ट करैत अछि जे एहि पाँचमे सँ ककरो अस्तित्व विशेषाधिकारयुक्त अभिलेखक कारण सिद्ध नहि मानल गेल अछि; सभक स्वतंत्र आधार अलग उल्लेखित अछि।”

विद्यानंद सूची पढ़लनि। “हमरा दू आपत्ति अछि। पहिल—‘सेवा-प्रदाता लेखा-पंजी’क स्रोत-स्वतंत्रता एखन अपूर्ण। दोसर—कर-कार्यपत्रकक एक प्रविष्टि ओहि पक्षकारक अपन कथन पर आधारित, अतः ओकरा स्वतंत्र समर्थन नहि कहल जाय।”

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रत दिस देखलनि।

देवव्रत बिना विलम्ब कहलनि, “दुनू सुधार स्वीकार। सेवा-प्रदाता पंक्ति ‘स्वतंत्रता परीक्षणाधीन’; कर-कार्यपत्रक ‘पुनरुक्त पक्षीय स्रोत’।”

मालिनी अपन प्रति पर ओही शब्द लिखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई छोट बात नहि। अर्थापत्तिमे अनेक तथ्य एक संग रखि अनिवार्यता बनाओल जाइत अछि। जँ दू तथ्य वास्तवमे एक्के मूल स्रोतक पुनरावृत्ति हो, तऽ अनिवार्यता कृत्रिम रूपँ सुदृढ़ देखाइत अछि।”

आदित्य मनमे पहिने स्रोत-स्वतंत्रता पर भेल सुनवाईक पाँच दृश्य बिन्दु आ तीन स्वतंत्र स्रोत-समूहक शिक्षा मोन कएलनि। आब वही अनुशासन दोसर प्रमाण-पद्धतिमे लौटि रहल छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य अपन सूची फेर बनाउ—दृश्य प्रविष्टि नहि, मूल स्रोत-समूह गिनू।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “कएल जाएत।”

विद्यानंद कहलनि, “आ जँ स्वतंत्र स्रोत-समूह केवल दू रहि जाय?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन न्यायालय दू ही मानत। संख्या बढ़ेबाक अधिकार भाषा केँ नहि अछि।”

कक्षमे हलुक सरसराहट भेल।

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “अर्थापत्ति ‘अन्यथा अनुपपत्ति’क प्रश्न उठबैत अछि। मुदा ‘अन्यथा’क सभ विकल्प ईमानदारीसँ रखल बिना ‘अनुपपत्ति’ घोषित नहि कएल जा सकैत।”

मृणाल धर राज्यक सारणीमे एक नव स्तम्भ प्रस्तावित कएलनि—“जीवित वैकल्पिक व्यवस्था।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “जोड़। आ ओकर बगलमे—‘वैकल्पिक व्यवस्था निरस्त करबाक स्वतंत्र आधार’।”

विद्यानंद कहलनि, “आ जँ आधार विशेषाधिकारयुक्त सामग्री मात्र हो?”

“तखन राज्यक खुले प्रकरणमे ओ विकल्प निरस्त नहि मानल जाएत।”

ई उत्तर छोट छल, मुदा मालिनी बुझलनि जे ई पूरा अन्वेषण-पद्धति पर भार राखैत अछि।

राज्य निजी संवादक भीतर किछु देखबाक आशासँ विकल्प नहि मारि सकैत; ओकरा खुला, ग्राह्य, स्वतंत्र आधार चाही।

न्यायमूर्ति आर्या अन्तमे कहलनि, “न्यायालय आइ कोनो अपराध, व्यक्ति, स्वामित्व, नियन्त्रण वा उद्देश्य पर निष्कर्ष नहि दैत अछि। आइ केवल विधि ई कहैत अछि—तार्किक आवश्यकता, विशेषाधिकार, स्रोत-स्वतंत्रता आ प्रमाण-भार अलग-अलग प्रश्न छथि।”



सुनवाई समाप्त भेलापर अनन्या कश्यप न्यायालयक सीढ़ी पर ठाढ़ छलीह। समाचार-माध्यमक दोसर संवाददाता तेज शीर्षक खोजि रहल छल।

एकटा कहलनि, “आइ तऽ राज्यक हार भेल—विशेषाधिकार बचि गेल।”

अनन्या कहलनि, “किछु हिस्सा बचल, किछु पूर्वस्थित तथ्य स्वतंत्र स्रोत दिस भेजल गेल, किछु पर आदेश सुरक्षित। ई हार-विजय कहाँ भेल?”

“तखन शीर्षक?”

“उच्च न्यायालय: आवश्यकता विशेषाधिकारक स्थानापन्न नहि; स्वतंत्र स्रोत पहिले।”

“अत्यन्त विधिक अछि।”

“मुद्दा विधिक अछि।”

दोसर संवाददाता पुछलनि, “मुहरबन्द अभिलेखमे विस्फोटक बात अछि?”

अनन्या सीधा उत्तर देलनि, “हमरा नहि मालूम। न्यायालय सेहो सार्वजनिक रूपेँ एहन किछु नहि कहलक।”

“मुद्दा न्यायालय देखलक।”

“देखनाइ सत्यापित करनाइ नहि। ई भेद आइक आदेशक केन्द्र अछि।”

ओ नोट लिखलनि—“न्यायालयक दृष्टि प्रमाणक भार नहि।”

सम्पादकक सन्देश आयल—“किछु मानवीय कोण चाही।”

अनन्या उत्तर देलनि—“मानवीय कोण अछि—दुनू पक्ष अपन-अपन सीमाक भीतर रहबाक कोशिश कऽ रहल अछि।”

“ई बिकत नहि।”

अनन्या लिखलनि—“सत्यक मूल्य बिक्रीसँ तय नहि होइत।”

ओ दूरभाष बन्द कएलनि।

सीढ़ीक नीचे विद्यानंद मिश्र कार दिस जा रहल छलाह। शैलजाक सन्देश फेर आयल—“देर करब नहि।”

अनन्या हुनका रोकलनि नहि। आइ हुनकर थाकल चाल समाचारक वस्तु नहि, एक मनुष्यक निजी सीमा छल।



साँझमे मन्त्रालयक कक्षमे शिवेश्वर प्रसाद, सुचित्रा राय, देवव्रत सिन्हा, मृणाल धर, आदित्य आ मालिनी बैठल छलाह।

मन्त्री पुछलनि, “आइ राज्यक स्थिति?”

सुचित्रा उत्तर देलनि, “किछु मार्ग बन्द, किछु स्वतंत्र मार्ग स्पष्ट, किछु प्रश्न खुला।”

मन्त्री पुछलनि, “राजनीतिक अर्थ?”

देवव्रत कहलनि, “न्यायालय राजनीतिक अर्थ नहि देने अछि।”

मन्त्री किछु क्षण मौन रहलाह, फेर कहलनि, “तखन हम सेहो नहि देब।”

आदित्य सामने नब सारणी राखलनि। शीर्षक छल—“अर्थापत्ति-परीक्षण: अधिकार-सापेक्ष स्रोत-पथ।”

पहिल स्तम्भ—स्थापित तथ्य। दोसर—देखाइत असंगति। तेसर—न्यूनतम आवश्यक स्थिति। चारिम—जीवित वैकल्पिक व्यवस्था। पाँचम—स्वतंत्र स्रोत। छठम—विशेषाधिकार स्थिति। सातम—की सिद्ध नहि करैत अछि।

मन्त्री पृष्ठ देखलनि। “एहि सँ अन्वेषण आस्ते नहि पड़त?”

आदित्य उत्तर देलनि, “आस्ते पड़ि सकैत अछि। मुदा असिद्ध निष्कर्षसँ तेज भागब न्यायिक विश्वास केँ महग पड़त।”

मन्त्री कहलनि, “ठीक।”

मालिनी पुछलनि, “प्रविष्टि १२ लेल आब की?”

मृणाल उत्तर देलनि, “पहिने ४८ घंटाक स्वतंत्र स्रोत-परीक्षण। तकर बाद न्यायालय तय करत जे मिश्रित अभिलेखक किछु हिस्सा पृथक करब आवश्यक अछि कि नहि।”

सुचित्रा कहलनि, “आ जँ स्वतंत्र स्रोत पर्याप्त हो?”

“तखन विशेषाधिकार-विवादक ओ अंश अप्रासंगिक भऽ सकैत।”

मन्त्री हलुक स्वरमे कहलनि, “सभसँ सुरक्षित जीत सम्भवतः वही जे प्रकरण बिना खोलने प्रश्न समाप्त भऽ जाय।”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “विजय नहि, अनावश्यक विवादक समाप्ति।”

मन्त्री हँसलाह। “अहाँ हमरा शब्दो पर पहरा देब?”

“एहि प्रकरणमे शब्दे आधा प्रमाण-शासन अछि।”

कक्षमे हलुक हँसी पसरल, मुदा सारणी सामने गंभीर रहली।



ओहि राति आदित्य गंगा किनार पहुँचलाह। दिन भरक बहस मनमे एखनहुँ चलि रहल छल—आवश्यकता, अधिकार, स्रोत, विशेषाधिकार, पृथक्करण, उपयोग।

रातिक पानि पर दूरक उजास काँपि रहल छल। धार अपन गति सँ बहि रहल छल; किनारक रेत पर पयरक निशान किछु दूर धरि जा कऽ बिलायल।

आदित्य केँ गंगेश उपाध्यायक स्मृति आयल—नव्य-न्याय जे शब्द केँ केवल शब्द नहि छोड़ैत, सम्बन्धक सीमा पुछैत अछि; जे अभाव केँ केवल रिक्ति नहि मानैत, “कतय, ककर, कोन सम्बन्धमे” पुछैत अछि।

ओ मनमे कहलनि—“जँ कोनो तथ्य आवश्यक अछि, ताहि सँ ई नहि निकलैत जे ओकरा पाबबाक कोनो एक विशेष मार्ग आवश्यक अछि।”

फेर दोसर विचार आयल—“जँ तथ्यक अस्तित्व विशेषाधिकारक बाहर अछि, ताहि सँ ई नहि निकलैत जे अधिवक्ताक संचिकामे ओकर चयन विशेषाधिकारक बाहर अछि।”

तेसर—“जँ न्यायालय किछु देखलक, ताहि सँ राज्य सिद्ध नहि कएलक।”

आदित्य रेत पर डण्डीसँ तीन वृत्त बनौलनि। पहिल पर लिखलनि—“आवश्यकता।” दोसर—“अधिकार।” तेसर—“प्रमाण।”

तीनू वृत्त किछु ठाम एक-दोसराकेँ काटैत छल, मुदा एक नहि छल।

पानि किनार धरि आयल आ पहिल वृत्तक आधा मेटा देलक। आदित्य देखैत रहलाह।

हुनका मोन पड़ल—गाममे बुजुर्ग कहैत छल, नदी सीमा सिखबैत अछि; नक्शा पर खिंचल रेखा नदी केँ रोकैत नहि, मुदा नदीक धार बुझने बिना सीमा बनबैत नहि।

नव्य-न्यायो मानो एहि राति सीमा सिखा रहल छल।

ओ नोटबुक खोललनि। लिखलनि—“अर्थापत्ति अनिवार्य स्थितिक ज्ञान देत; अधिकार ओकर स्रोत नहि देत; प्रमाण ओकर सत्यापन करैत अछि।”

फेर काटि “देत”क जगह लिखलनि—“देत”—भविष्यक अर्थ ठीक छल।

ओ मुस्कुरेलाह; भाषा सेहो सीमा माँगैत अछि।

दोसरी पंक्ति लिखलनि—“विशेषाधिकार तथ्यक जन्म नहि मेटबैत, मुदा विधिक संवादक रक्षा करैत अछि।”

तेसर—“स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध रहला पर सुरक्षित संवादक भीतर जिज्ञासा सुविधा मात्र।”

चारिम—“स्वतंत्र स्रोत असफल भेलो, न्यायालयक निरीक्षण राज्यक प्रमाण नहि।”

ओ कलम रोकलनि।

गंगा पर हवा चलल। दूर कतहु घंटीक आवाज आयल।

आदित्य आस्ते कहलनि, “गंगेश, सीमा बनबैत समयो सत्य बाहर रहैत अछि; सीमा केवल पहुँचक विधि बतबैत अछि।”

ओहि क्षण हुनका अगिला प्रश्न स्पष्ट भेल। विशेषाधिकारक तीन प्रविष्टि मात्र नहि—मुहरबन्द सामग्री, अन्वेषण-दैनिकी, गोपनीय स्रोत, आ न्यायालयक सीमित दृष्टि सभ एक नव समस्या बनि रहल छल।

जे सामग्री सार्वजनिक नहि, ओकर आधार पर अन्वेषण कोना आगाँ बढ़त? जे दैनिकी प्रमाण नहि, ओकर दिशा कतेक उपयोगी? जे न्यायालय देखैत अछि मुदा पक्षकार नहि, ओकर न्यायिक भार कतय समाप्त?

ई प्रश्न अगिला सुनवाईमे उठबाक छल।



अगिला बिहान न्यायालयक आदेश आयल। पन्द्रह अनुच्छेदक छोट आदेश, मुदा प्रत्येक पंक्ति नापल।

पहिल—विशेषाधिकारक दावा अभिलेखक नाम मात्रसँ नहि, संचारक उद्देश्य आ सन्दर्भसँ परखल जाएत।

दोसर—पूर्वस्थित व्यावसायिक तथ्य केवल अधिवक्ता केँ पठाओल गेलासँ स्वतः विशेषाधिकारयुक्त नहि बनत; तथापि अधिवक्ता द्वारा चयन, क्रम, टिप्पणी वा रणनीतिक संयोजन अलग सुरक्षा पा सकैत अछि।

तेसर—राज्य तार्किक आवश्यकता देखौने मात्र सँ विशेषाधिकार भंग नहि करा सकैत; स्वतंत्र स्रोतक उचित प्रयास पहिने।

चारिम—मुहरबन्द निरीक्षण राज्यक प्रमाण-भारक स्थानापन्न नहि।

पाँचम—जँ तथ्य विशेषाधिकार-सुरक्षित सञ्चारसँ पृथक कएल जा सकय, न्यायालय न्यूनतम पृथक्करण पर विचार कऽ सकैत अछि; मुदा विधिक रणनीति उजागर नहि होएत।

छठम—जीवित वैकल्पिक व्यवस्था केवल एहन सामग्रीसँ निरस्त नहि मानल जाएत जे पक्षकारक परीक्षण लेल उपलब्ध नहि आ राज्यक स्वतंत्र प्रमाणमे परिणत नहि।

आदेशक अन्तिम भागमे प्रविष्टि ९ पर स्वतंत्र स्रोत-परीक्षण, प्रविष्टि ११ पर सीमित तथ्य-सूची, आ प्रविष्टि १२ पर ४८ घंटाक स्रोत-परीक्षण निर्देशित छल।

मालिनी आदेश पढ़ि आदित्यक कक्षमे आयलीह। “ई निर्णय राज्यक पक्षमे अछि कि प्रतिरक्षाक?”

आदित्य बिना माथ उठौने कहलनि, “ई पद्धतिक पक्षमे अछि।”

“ई उत्तर अहाँ बारम्बार दैत छी।”

“किएक तँ प्रश्न बारम्बार अनुचित रूपमे पुछल जाइत अछि।”

मालिनी हँसलनि। “ठीक। तखन नव प्रश्न—एहि आदेशक बाद हमरा पहिल काम की?”

आदित्य आदेशक पृष्ठ ६ देखौलनि। “स्वतंत्र स्रोतक पुनर्गणना। दृश्य अभिलेख नहि, मूल स्रोत-समूह।”

“दोसर?”

“जे स्रोत अनुपलब्ध, ओकर कारण। ‘नहि भेटल’ कहि रिक्ति छोड़ब नहि।”

“तेसर?”

“अन्वेषण-दैनिकीमे जे केवल दिशा अछि ओकरा ‘साक्ष्य’ शीर्षकसँ हटाउ।”

मालिनी रुकलनि। “तखन अगिला लड़ाइ दैनिकी पर?”

आदित्य कहलनि, “लड़ाइ नहि। सीमा।”

“फेर सीमा।”

“न्यायमे सीमा समाप्त कहाँ होइत अछि?”

मालिनी संचिका उठौलनि।

खिड़की बाहर बिहानक उजास पसरि रहल छल। अर्थापत्तिक मोड़ आब अधिक तीक्ष्ण छल—जे बात सीधा नहि कहल गेल, ओ परिस्थिति सँ उठि सकैत अछि; मुदा उठल बात न्यायिक सत्य बने, ताहि पहिने ओकर स्रोत, अधिकार, विकल्प, आ परीक्षण सब पार करब आवश्यक छल।

058 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 6

भोरक उजास आबि चुकल छल, मुदा आदित्य झाक कक्षमे पिछला रातिक प्रश्न एखनहुँ उपस्थित छल। न्यायालयक आदेश सामने खुलल छल—स्वतंत्र स्रोतक पुनर्गणना, अनुपलब्ध स्रोतक कारण, आ अन्वेषण-दैनिकीमे दिशा आ साक्ष्यक पृथक्करण।

मालिनी कर्ण तीनटा मोट संचिका पीठिका पर राखलनि। पहिल पर लिखल छल—“मुहरबन्द सामग्री”; दोसर—“अन्वेषण-दैनिकी”; तेसर—“स्वतंत्र परीक्षण।”

ओ कहलनि, “काल्हि धरि हमरा लगैत छल जे पहिल दूटा मिलि तेसराक मार्ग खोलैत अछि। आब बुझाइट अछि—मार्ग खोलब आ प्रमाण देब दू अलग बात अछि।”

आदित्य कहलनि, “एहि भेद पर आइक पूरा काम टिकल अछि।”

मालिनी पहिल संचिका खोललनि। “मुहरबन्द सामग्रीमे तीन संकेत अछि—एक भुगतान-संयोजकक असामान्य समय-मिलान, एक सेवा-कुञ्जीक प्रयोग, आ एक आन्तरिक नाम-चिह्न। एहि तीनूक आधार पर दैनिकीमे पाँच दिशा लिखल गेल।”

“पाँच दिशा,” आदित्य कहलनि, “मुदा प्रमाण कतेक?”

मालिनी उत्तर देलनि, “एखन दू स्वतंत्र बाह्य अभिलेख। बाकी तीन दिशा परीक्षणाधीन।”

“आ जँ परीक्षण असफल?”

“दैनिकीमे लिखब—असफल। हटाएब नहि।”

आदित्य माथ हिलौलनि। “ठीक। असफल दिशा सेहो पद्धतिक इतिहास अछि। ओकरा मेटा देलासँ बादमे एहन भ्रम बनत जे अन्वेषण केवल सफल दिशा देखलक।”

मालिनी किछु क्षण मौन रहलनि। फेर कहलनि, “अर्थापत्तिमे तऽ असफल विकल्प विशेष महत्त्व रखैत अछि। कारण, जँ वैकल्पिक व्यवस्था बाह्य परीक्षणमे जीवित रहि गेल, तऽ ‘अन्यथा अनुपपत्ति’ दुर्बल पड़त।”

आदित्य कहलनि, “ठीक। विकल्प केँ केवल सूचीबद्ध नहि, समान गंभीरतासँ परीक्षण करबाक चाही।”

खिड़की बाहर दिल्लीक बिहान पसरि रहल छल। कक्ष भीतर तीन संचिकाक बीच नव्य-न्यायक एक सूक्ष्म अनुशासन आकार लऽ रहल छल—गोपनीय दिशा, खुला परीक्षण, आ प्रमाणक स्वतंत्र भार।



दस बजे उच्च न्यायालयक कक्ष भरि गेल। न्यायमूर्ति आर्या प्रवेश कएलनि। सामने राज्यक संशोधित सारणी, प्रतिरक्षाक आपत्ति-पत्र, आ मुहरबन्द लिफाफा राखल छल।

देवव्रत सिन्हा उठलाह। “महोदया, राज्य पिछला आदेश अनुसार मुहरबन्द सामग्रीसँ निकलल पाँच अन्वेषण-दिशाक पृथक अभिलेख प्रस्तुत करैत अछि। एहि पाँचमे दू बाह्य परीक्षणसँ स्वतंत्र तथ्य देलक, एक खण्डित भेल, दू परीक्षणाधीन अछि।”

विद्यानंद मिश्र उठलाह। “हम ‘स्वतंत्र तथ्य’ शब्दक सीमा स्पष्ट चाहैत छी। की बाह्य अभिलेख मुहरबन्द सामग्रीक कथनक समर्थन करैत अछि, कि केवल ओहि दिशामे किछु अलग तथ्य भेटल?”

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रत दिस देखलनि।

देवव्रत उत्तर देलनि, “केवल अलग तथ्य भेटल। राज्य एतबे कहैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। कारण ‘समर्थन’ कहला सँ ई प्रभाव पड़ि सकैत अछि जे न्यायालयक नजरसँ बाहरक मूल कथन सच साबित भऽ रहल अछि। एखन एहन निष्कर्ष नहि।”

मालिनी अपन प्रति पर लाल कलमसँ लिखलनि—“दिशा सफल ≠ मूल कथन सत्य।”

विद्यानंद अगिला बिन्दु उठौलनि। “दैनिकी प्रविष्टि १४७मे लिखल अछि—‘मुहरबन्द सामग्रीक आधार पर प्रशासकीय नियन्त्रणक सम्भावना प्रबल।’ ई शब्द बादक तीन आह्वान-पत्रमे लगभग जसक तस दोहरायल गेल। तखन स्वतंत्र परीक्षण कतेक स्वतंत्र?”

कक्षमे हलुक सन्नाटा पसरल।

आदित्य उठलाह। “महोदया, ई उचित प्रश्न अछि। तीनमे सँ पहिल आह्वान-पत्रक विषय-वर्णन दैनिकी शब्दावलीसँ प्रभावित अछि। दोसर आ तेसरमे स्रोत-वर्णन स्वतंत्र अछि, मुदा ई प्रभाव अभिलेखित नहि भेल छल। राज्य एहि सीमा केँ स्पष्ट करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “परिणाम?”

आदित्य उत्तर देलनि, “पहिल आह्वान-पत्रसँ प्राप्त उत्तर केँ ‘स्वतंत्र समर्थन’ नहि, ‘गोपनीय दिशासँ प्रेरित बाह्य उत्तर’ वर्गमे राखल जाएत। दोसर आ तेसरक स्रोत-स्वतंत्रता अलग परखल जाएत।”

विद्यानंद कहलनि, “ई महत्त्वपूर्ण स्वीकृति अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “ई पद्धतिक सीमा अछि, दोषक स्वीकृति नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “सही। अन्वेषण-दिशाक स्रोत आ प्राप्त उत्तरक संरक्षक अलग होइतो, प्रश्नक गठन जँ गोपनीय सामग्रीक अर्थापनसँ नियंत्रित अछि तऽ स्वतंत्रताक दावा अधिक सावधानी माँगत।”

मृणाल धर नोट कएलनि—“प्रश्न-निर्माणक स्वतंत्रता।”

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “अर्थापत्तिक चरणमे ई विशेष आवश्यक अछि। आवश्यक स्थिति जँ प्रारम्भे एक गोपनीय अनुमानक भाषा सँ बाँधल गेल, तऽ बादक तथ्य सभ उसी ढाँचामे पढ़ल जा सकैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन वैकल्पिक व्यवस्था केँ केवल उल्लेख करब पर्याप्त नहि।”

“हाँ,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “समान गंभीरतासँ परीक्षण आवश्यक अछि।”

मालिनी लिखलनि—“विकल्पक सूची नहि; विकल्पक परीक्षण।”



दोपहरक अवकाशमे मालिनी आ आदित्य न्यायालयक ओसारा पर ठाढ़ छलाह।

मालिनी कहलनि, “हम एक भूल करैत रहलहुँ—जे दिशा सही बाह्य तथ्य धरि पहुँचल, ओकरा देखिकेँ मूल दिशा सही मानि लेलहुँ।”

आदित्य कहलनि, “अन्वेषणमे ई प्रलोभन स्वाभाविक अछि। मुदा बाह्य तथ्य केवल अपन बात कहैत अछि।”

“जँ दैनिकीमे लिखल ‘खाता-नियन्त्रण’ कारण हम बैंकसँ अभिलेख मँगेलेहुँ, आ बैंक केवल भुगतान-प्राप्ति देखबैत अछि, तऽ बैंक उत्तर नियन्त्रण पर सही नहि ठहरबैत।”

“ठीक।”

“आ जँ भुगतान-प्राप्ति बिना नियन्त्रणक वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव?”

“तखन अर्थापत्ति नियन्त्रण धरि नहि पहुँचत।”

मालिनी ओसारा पार करैत लोकसभ केँ देखलनि। “तखन अर्थापत्ति अत्यन्त संयमी पद्धति अछि।”

आदित्य हँसलाह। “जे पद्धति आवश्यकताक बात करैत अछि, ओकरा सभसँ अधिक संयम चाही। ‘आवश्यक’ शब्द अत्यन्त भारी अछि।”

मालिनी कहलनि, “दैनिकीमे तऽ ‘आवश्यक’ शब्द आठ बेर अछि।”

“सभ आठक पुनर्परीक्षण करू।”

“आइ साँझ धरि करब।”

आदित्य उत्तर देलनि, “शब्द ठीक रहला सँ विचारो ठीक रहबाक सम्भावना बढ़ैत अछि।”



अवकाश बाद मुहरबन्द लिफाफा न्यायालयक सामने खोलल नहि गेल; न्यायमूर्ति आर्या केवल ओकर सूचीपत्र देखलनि।

“राज्य,” ओ कहलनि, “हमरा तीन प्रकारक गोपनीयता एक साथ नहि चाही। अलग करू—विशेषाधिकार-सुरक्षित सामग्री, स्रोत-संरक्षण सामग्री, आ अन्वेषण-दैनिकी।”

देवव्रत कहलनि, “तीनू अलग सारणी प्रस्तुत अछि।”

विद्यानंद आपत्ति कएलनि, “मुदा स्रोत-संरक्षण नामक वर्गमे दू प्रविष्टि एहन व्यक्ति-सूचनासँ जुडल अछि जकर सत्यता स्वतंत्र रूपेँ परखल नहि गेल।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य?”

आदित्य उत्तर देलनि, “सही। ओ प्रविष्टि स्रोत-संरक्षण योग्य भऽ सकैत अछि, मुदा सत्यता-अवस्था अलग लिखल जायत—‘अप्रमाणित स्रोत-कथन’।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई महत्त्वपूर्ण अछि। गोपनीयता सत्यक प्रमाणपत्र नहि।”

मालिनी फेर नोट कएलनि—“गोपनीय ≠ सत्य; सुरक्षित ≠ सिद्ध।”

विद्यानंद कहलनि, “आ जँ एहन अप्रमाणित कथन दैनिकीमे बादक दिशा बनौने अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तखन दिशा-श्रृंखला पूरा देखाओल जाएत—कथन, अन्वेषकीय प्रश्न, बाह्य परीक्षण, परिणाम, आ वर्तमान स्थिति।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “यही चाही। न्यायालय राज्यक मनक भीतर नहि देखत। अभिलेखमे पद्धतिक क्रम स्पष्ट रहबाक चाही।”

“आरो,” ओ कहलनि, “अन्वेषण-दैनिकी स्वयं साक्ष्य नहि। ओकर उपयोग ई देखबाक लेल भऽ सकैत अछि जे अधिकारी कोन दिशा किएक लेलनि, कोन विकल्प परखलनि, कोन दिशा छोडलनि। ई पद्धतिक पारदर्शिता अछि, दोष-सिद्धि नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन प्रतिरक्षा केँ ओहि अंशक पर्याप्त सार चाही जहाँ दैनिकी आधार पर प्रतिकूल बाह्य कदम उठायल गेल।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य सहमत, बशर्ते स्रोत-पहिचान आ विधिक विशेषाधिकार सुरक्षित राखल जाय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दुनू पक्ष साँझ धरि संयुक्त प्रारूप बनाउ।”



साँझक पहिल पहर मन्त्रालयमे एक छोट कार्यदल बैठल। सुचित्रा राय, मृणाल धर, आदित्य, मालिनी आ दू प्राविधिक अधिकारी सामने दैनिकी प्रविष्टिक सूची रखलनि।

मालिनी आठ ‘आवश्यक’ शब्द चिन्हित कएलनि।

पहिल—“प्रशासकीय पहुँच बिना ई समय-मिलान सम्भव नहि।”

ओ कहलनि, “ई अशुद्ध अछि। सेवा-कुञ्जी, प्रत्यायोजित पहुँच, स्वचालित प्रक्रिया—तीन वैकल्पिक व्यवस्था जीवित अछि।”

आदित्य कहलनि, “लिखू—‘प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता-पहिचान बिना पहुँचक स्वरूप असिद्ध।’”

दोसर—“एके व्यक्ति भुगतान आ खाता-परिवर्तन करैत अछि।”

प्राविधिक अधिकारी कहलनि, “लेखा-अभिलेख दू अलग सेवा-परिचाहक देखबैत अछि।”

मालिनी पंक्ति काटलनि। “तखन एहि रूपमे अर्थापत्ति निरस्त।”

“ठीक,” आदित्य कहलनि। “भविष्यक नब तथ्य फेर प्रश्न उठा सकैत अछि, मुदा एखन नहि।”

तेसर—“मेटायल सन्देश अपराध-बोधक परिणाम।”

मालिनी कहलनि, “मेटानाइ अनेक कारणसँ भऽ सकैत अछि। अपराध-बोध व्यक्ति-विशेषक मानसिक अर्थापन अछि, आवश्यक स्थिति नहि।”

आदित्य कहलनि, “ठीक। मेटानाइक प्राविधिक कारण पहिने।”

चारिम—“भुगतानक समय बिना पूर्व समन्वय असम्भव।”

मृणाल धर पुछलनि, “की सचमुच असम्भव?”

मालिनी उत्तर देलनि, “नहि। स्वचालित अनुसूची, पूर्व-निर्धारित चक्र, संयोग—तीन विकल्प।”

पाँचम पंक्ति पर सभ चुप भऽ गेल। ओतय लिखल छल—“स्रोत-कर कार्यपत्रकक दोसर संस्करण बिना आन्तरिक पहुँच सम्भव नहि।”

आदित्य कहलनि, “एहि पर बाह्य भण्डारण-अभिलेख की कहैत अछि?”

प्राविधिक अधिकारी उत्तर देलनि, “दोसर संस्करण एक सार्वजनिक साझा-संलग्नकसँ डाउनलोड भेल होयबाक सम्भावना अछि; निर्णायक नहि।”

मालिनी लिखलनि—“आन्तरिक पहुँच आवश्यक नहि।”

सुचित्रा कहलनि, “ई पाँच पंक्तिमे राज्य अपन तीन पुरान अनुमान स्वयं घटा रहल अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “एहि सँ राज्य दुर्बल नहि, विश्वसनीय बनैत अछि।”

मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद ओहि समय भीतर अएलाह। अंतिम वाक्य सुनि पुछलनि, “कोन बात विश्वसनीय बनैत अछि?”

सुचित्रा उत्तर देलनि, “जतय प्रमाण कम, ओतय दावा घटेनाइ।”

मन्त्री आसन पर बैसलाह। “तखन एही करू। हमरा विजयक वाक्य नहि चाही; न्यायालयक विश्वास चाही।”



राति साढ़े आठ बजे संयुक्त प्रारूप तैयार भेल। शीर्षक छल—“गोपनीय दिशा-सार: प्रतिकूल उपयोगक सीमा।”

पहिल खण्डमे प्रत्येक गोपनीय स्रोतक स्थान पर निरपेक्ष संकेत-संख्या छल। दोसरमे केवल एतबे लिखल छल जे ओहि संकेतक कारण कोन अन्वेषकीय प्रश्न उठल। तेसरमे बाह्य परीक्षण। चारिममे परिणाम। पाँचममे जीवित वैकल्पिक व्यवस्था। छठममे वर्तमान प्रमाण-स्थिति।

विद्यानंद मिश्र दृश्य-दूरभाष पर जोड़ल गेलाह।

ओ पृष्ठ पढ़ि कहलनि, “हमरा एक समस्या अछि। ‘बाह्य परीक्षण निष्फल’ शब्द कतेक ठाम प्रयोग भेल अछि?”

मालिनी उत्तर देलनि, “चार ठाम।”

“निष्फल कहला सँ की बुझाईत? अभिलेख नहि भेटल, कि उत्तर विपरीत भेटल?”

मालिनी क्षणभर चुप रहलनि। “दुनू अलग करबाक चाही।”

विद्यानंद कहलनि, “ठीक। ‘अभिलेख अनुपलब्ध’, ‘उत्तर अनिर्णायक’, ‘वैकल्पिक व्यवस्था समर्थित’, ‘मूल दिशा खण्डित’—चार अलग अवस्था।”

मृणाल धर कहलनि, “स्वीकार।”

आदित्य विद्यानंद दिस देखलनि। “अहाँ राज्यक सारणी सुधारि रहल छी।”

विद्यानंद हलुक हँसलाह। “कल्ह ई सारणी हमरा पक्षकारक विरुद्ध राखल जा सकैत अछि। हमरा हित अछि जे एकर भाषा ठीक हो।”

“पेशागत गरिमा?” मालिनी पुछलनि।

विद्यानंद उत्तर देलनि, “पेशागत आत्मरक्षा।”

सभ हँसलाह।

फेर हुनकर मुख गंभीर भेल। “एक बात आरो। जँ गोपनीय कथन अशुद्ध निकलैत अछि, प्रतिरक्षा कँ एतबे जानबाक अधिकार चाही जे ओहि दिशाक आधार खण्डित भऽ गेल, स्रोतक नाम नहि।”

देवव्रत, जे एखन दृश्य-दूरभाष पर जुड़ल छलाह, कहलनि, “सहमति।”

ई छोट सहमति छल, मुदा मालिनी बुझलनि—गोपनीयताक दीवार भीतर सत्य एकाकी नहि रहि सकैत; ओकर प्रभाव बाहर पड़ल तऽ प्रभावक प्रमाण-स्थिति बतौनाइ आवश्यक होइत अछि।



अगिला बिहान सुनवाईमे संयुक्त प्रारूप न्यायालयक सामने राखल गेल।

न्यायमूर्ति आर्या पाँच मिनट धरि बिना किछु बजने पढ़ैत रहलीह। फेर पुछलनि, “एहि प्रारूपमे ‘गोपनीय’ शब्द मात्र स्रोत-पहिचान आ संरक्षित सामग्रीक पहुँच लेल अछि?”

देवव्रत कहलनि, “हाँ, महोदया। सत्यता-अवस्था अलग स्तम्भमे।”

“‘दैनिकी दिशा’?”

“अन्वेषकक तत्कालिक प्रश्न; साक्ष्य नहि।”

“‘बाह्य परिणाम’?”

“स्वतंत्र स्रोतक अपन प्रमाण-मूल्य अनुसार।”

“‘अर्थापत्ति-स्थिति’?”

“केवल एतबे—की स्थापित तथ्यक बीच कोनो न्यूनतम अतिरिक्त स्थिति आवश्यक देखाइत अछि; व्यक्ति, उद्देश्य, दोष वा अधिकार स्वतः नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि। “प्रतिरक्षा?”

विद्यानंद कहलनि, “प्रारूप स्वीकार, मुदा एक शर्त—जँ वैकल्पिक व्यवस्था बाह्य परीक्षणमे समर्थित हो, तऽ पुरान दैनिकी दिशा ‘जीवित’ नहि राखल जाय; ओकर वर्तमान स्थिति स्पष्ट ‘दुर्बल’ वा ‘खण्डित’ लिखल जाय।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन आदेश। मुहरबन्द सामग्रीक आधार पर उठल अन्वेषण-दिशा स्वतः न्यायिक तथ्य नहि। दैनिकी प्रविष्टि स्वतः साक्ष्य नहि। गोपनीय स्रोतक सुरक्षा ओकर कथनक सत्यता सिद्ध नहि करैत।

राज्य जँ ओहि दिशाक आधार पर प्रतिकूल उपयोग चाहैत अछि तऽ स्वतंत्र, परीक्षणयोग्य बाह्य आधार देखाओत।”

ओ रुकलनि।

“आ जँ बाह्य परीक्षण विफल?”

मालिनी अनायास साँस रोकलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन विफलता अभिलेखित होएत। अन्वेषण अपन असफल दिशा नुका नहि सकैत।”

कक्षमे एकदम मौन छा गेल।

विद्यानंद कहलनि, “ई अत्यन्त आवश्यक सुरक्षा अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या उत्तर देलनि, “ई केवल प्रतिरक्षाक सुरक्षा नहि। ई अन्वेषणक विश्वसनीयताक सुरक्षा सेहो अछि।”



सुनवाईक बाद मालिनी न्यायालयक सीढ़ी पर बैसि किछु क्षण नोट पढ़ैत रहलीह। अनन्या कश्यप पास आएलनि।

“आइ की सीखल?” अनन्या पुछलनि।

मालिनी मुस्कुरेलनि। “अहाँ पत्रकार छी; पहिने तथ्य सुनू।”

“एही चाही।”

मालिनी कहलनि, “गोपनीय बात सत्य हो सकैत अछि, असत्य सेहो। दैनिकी उपयोगी हो सकैत अछि, मुदा प्रमाण नहि। मुहरबन्द सामग्री दिशा देत, मुदा राज्यक भार उठाओत नहि। आ असफल खोज मेटाएब नहि।”

अनन्या नोट कएलनि। “ई अन्तिम बात महत्वपूर्ण अछि।”

“किएक?”

“समाचारमे प्रायः केवल जे भेटल से देखाइत अछि। जे खोजल गेल आ नहि भेटल, ओ अनेक बेर कथा बदलि देत।”

मालिनी कहलनि, “नव्य-न्यायक अगिला प्रश्नो सम्भवतः ओतहि अछि—जे नहि भेटल ओकर अर्थ।”

अनन्या पुछलनि, “तखन आइक शीर्षक?”

मालिनी कहलनि, “‘गोपनीय दिशा प्रमाण नहि; असफल परीक्षणो अभिलेखित होएत।’”

अनन्या लिखलनि। “ई आकर्षक कम, टिकाउ अधिक।”

मालिनी पुछलनि, “अहाँक सम्पादक मानत?”

“नहि मानत तऽ हम बुझाएब।”



साँझमे आदित्य अपन कार्यालय लौटला तऽ पीठिका पर मालिनीक नव सारणी रखल छल। ऊपर लिखल —“दिशा-स्रोत-परीक्षण-पञ्जी।”

पहिल पंक्ति: गोपनीय संकेत १। दिशा: प्रशासकीय नियन्त्रण। बाह्य परीक्षण: बैंक, सेवा-प्रदाता, प्रवेश-अभिलेख। परिणाम: भुगतान-सम्बन्ध स्थापित; नियन्त्रण असिद्ध। वैकल्पिक व्यवस्था: प्रत्यायोजित पहुँच जीवित।

दोसर पंक्ति: गोपनीय संकेत २। दिशा: एकल उपयोगकर्ता। बाह्य परीक्षण: सेवा-कुञ्जी, समय-मुद्रा, संगणकीय प्रतिबिम्ब। परिणाम: सेवा-कुञ्जी सक्रिय; व्यक्ति असिद्ध। वैकल्पिक व्यवस्था: स्वचालित प्रक्रिया जीवित।

तेसरः स्रोत-कथन ३। दिशा: मेटायल संवादक अपराध-बोध सम्बन्ध। बाह्य परीक्षण: पुनर्प्राप्ति-अभिलेख, समय-मुद्रा। परिणाम: मेटानाइ स्थापित; मानसिक कारण असिद्ध।

चारिमः दैनिकी अनुमान। दिशा: भुगतानक पूर्व समन्वय। बाह्य परीक्षण: अनुसूची-अभिलेख। परिणाम: स्वचालित चक्र सम्भव; मूल दिशा दुर्बल।

पाँचमः विशेषाधिकार-संलग्न तथ्य। दिशा: स्रोत-कर कार्यपत्रकक आन्तरिक उत्पत्ति। बाह्य परीक्षण: साझा-संलग्नक इतिहास। परिणाम: सार्वजनिक साझा-पथ सम्भव; आन्तरिक पहुँच आवश्यक नहि।

आदित्य पंक्तिसभ पढ़ैत रहलाह।

मालिनी कक्षमे अएलनि। “किछु अशुद्ध?”

आदित्य उत्तर देलनि, “एक बात जोड़ू—‘वर्तमान स्थिति बदलल तिथि’। ताकि पुरान अनुमान बादमे फेर जीवित जकाँ नहि पढ़ल जाय।”

मालिनी लिखलनि।

“आरो एक—‘परिवर्तनक कारण’।”

ओ सेहो लिखलनि।

मालिनी कहलनि, “ई तऽ अन्वेषणक जीवनी बनि रहल अछि।”

आदित्य कहलनि, “ठीक। पद्धति केवल अन्तिम निष्कर्ष नहि; निष्कर्ष धरि पहुँचबाक ईमानदार इतिहास सेहो अछि।”

मालिनी पीठिका पर हाथ राखलनि। “आ जँ अन्तमे किछु सिद्धे नहि हो?”

“तखन ओहू सत्य अछि।”

“अन्वेषण असफल?”

“आवश्यक नहि। कखनो सही सीमा धरि पहुँचनाइए परिणाम होइत अछि।”



राति घेरि रहल छल। आदित्य भवनसँ बाहर निकललाह तऽ हवा शीतल छल। गंगा किनार जाएबाक समय नहि छल, मुदा मन फेर मिथिला दिस चलि गेल।

गार्ह एन अरिकेलक माटि, धानक गन्ध, पुरान ओसारा, आ विद्यालयक दिन मोन पड़ल। गुरूजी कहने छलाह—“जे नहि जनैत छी, से कहबामे लाज नहि; जे नहि जनैत छी ओकरा जनैत छी कहब, ओ ज्ञानक अपमान।”

आदित्य कैँ लागल, आइ न्यायालय ओही पुरान पाठक आधुनिक रूप पढ़ौलक।

मुहरबन्द लिफाफा ज्ञान नहि। दैनिकी प्रमाण नहि। दिशा निष्कर्ष नहि। गोपनीयता सत्यता नहि।

मुदा ई सभ निरर्थक सेहो नहि।

ओ सभ प्रश्नक जन्मस्थल, पद्धतिक इतिहास, सावधानीक कारण, आ कखनो स्वतंत्र परीक्षणक आरम्भ बनि सकैत अछि।

नव्य-न्यायक अर्थापत्ति एहि बीच अपन कठोर रेखा खींचैत छल—जे बिना मानने स्थापित तथ्य एक संग ठाढ़ नहि रहि सकैत, केवल ओ न्यूनतम स्थिति स्वीकार; बाकी सभ परीक्षणक विषय।

आदित्य चलदूरभाष निकालि मालिनी कैँ छोट सन्देश लिखलनि—“काल्हि पहिल काम: दैनिकीमे सभ ‘आवश्यक’ शब्दक कारण-सूची जोड़ू।”

मालिनीक उत्तर तुरते आयल—“कएल जाएत। संगहि ‘नहि भेटल’क कारणो अलग करब।”

आदित्य रुकलाह।

“नहि भेटल।”

एहि दू शब्दमे अगिला पद्धतिक छाया छल। जे वस्तु अपेक्षित छल, मुदा खोजलापर नहि भेटल—ओ अनुपस्थिति कखन अर्थ राखैत अछि? आ कखन केवल अपूर्ण खोज होइत अछि?

ओ मनमे कहलनि, “एखन अर्थापत्ति पूरा नहि भेल। पहिने ई देखब आवश्यक अछि जे कथित आवश्यकता वास्तवमे कोन सीमा धरि टिकैत अछि।”

रातिक आकाश साफ छल। आदित्य घर दिस बढ़लाह।

पाछाँ कार्यालयमे तीन संचिका बन्द पड़ल छल—मुहरबन्द सामग्री, अन्वेषण-दैनिकी, स्वतंत्र परीक्षण। तीनू एक-दोसरासँ जुड़ल, मुदा एक-दोसराक स्थानापन्न नहि।

आ एहि भेदमे अन्वेषणक अगिला सत्य नुका नहि, बल्कि आस्ते स्पष्ट भऽ रहल छल।

059 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 7

भोरक पाँच बजि पचपन मिनट पर विद्यानंद मिश्रक कार्यालयक बत्ती जरि रहल छल। बाहर सड़क पर यातायात एखन विरल छल, भीतर हुनका सामने तीन प्रति खुलल छल—उच्च न्यायालयक ताजा आदेश, गोपनीय दिशा-सार, आ लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणक पछिला पूरक आदेश।

ईशान दू गिलास चाह पीठिका पर राखलनि। “महोदय, काल्हिक आदेशक विरुद्ध नब विशेष-अनुमति याचिका बनावी?”

विद्यानंद चश्मा उतारि हुनका दिस देखलनि। “फेर नब प्रकरण? नहि। एहि बातक निर्णय पहिनहि भऽ चुकल अछि। प्रकरण लंबित अछि। जे नब आदेश आयल, ओही प्रकरणमे पूरक आधार रूपें जाएत।”

“तखन राहत की?”

विद्यानंद आदेशक एक पंक्ति पर औंठा रखलनि—“मुहरबन्द सामग्रीक आधार पर उठल अन्वेषण-दिशा स्वतः न्यायिक तथ्य नहि।”

“ई पंक्ति प्रतिरक्षाक पक्षमे उपयोगी अछि,” ईशान कहलनि।

“उपयोगी, मुदा पूरा उत्तर नहि।”

“बाकी प्रश्न?”

विद्यानंद अगिला पंक्ति पढ़लनि—“जँ राज्य प्रतिकूल उपयोग चाहैत अछि तऽ स्वतंत्र, परीक्षणयोग्य बाह्य आधार देखाओत।”

ओ आस्ते कहलनि, “हमर प्रश्न एतय आरम्भ होइत अछि। जँ बाह्य आधार अपने बल पर पर्याप्त अछि, तऽ गोपनीय दिशा किएक आवश्यक? आ जँ बाह्य आधार अपने बल पर पर्याप्त नहि, तऽ गोपनीय दिशा बिना प्रतिरक्षाकै पूरा परीक्षण-अवसर देने प्रतिकूल उपयोग कोना?”

ईशान कलम उठा लेलनि। “अर्थात् दू बाट?”

“हाँ। खुला सामग्री पर्याप्त—तखन मुहरबन्द सामग्री निर्णयक आधार नहि। खुला सामग्री अपर्याप्त—तखन मुहरबन्द आधारक छाया मात्रसँ प्रतिकूल निष्कर्ष नहि।”

ईशान लिखलनि—“खुला पर्याप्तता बनाम गोपनीय अर्थ-सेतु।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “अर्थ-सेतु लिखू, ‘गोपनीय प्रमाण’ नहि। शब्द पहिनहि निष्कर्ष नहि बना दे।”

“आ अर्थापत्ति?”

“ओही पर तऽ पूरा विवाद अछि। राज्य कहि सकैत अछि—तीन स्थापित तथ्य एक संग बिना एक अतिरिक्त स्थिति मानने नहि ठाढ़ होइत। मुदा जँ ओ ‘अतिरिक्त स्थिति’क जन्म गोपनीय कथनसँ भेल अछि, तऽ न्यायालय पुछत—की खुला तथ्य स्वयं ओकर आवश्यकता बनबैत अछि?”

ईशान माथ हिलेलनि।

विद्यानंद पूरक आधारक पहिल शीर्षक लिखलनि—“अर्थापत्तिक खुला आधारक न्यूनतम पर्याप्तता।”

दोसरा—“अप्रकट सामग्रीसँ जन्मल प्रस्तावक प्रतिकूल उपयोग-सीमा।”

तेसरा—“वैकल्पिक व्यवस्थाक परीक्षण आ प्रमाण-भार।”

चारिम—“असफल अन्वेषण-दिशाक बादक प्रभाव।”

पाँचम—“प्रतिरक्षापर निषेधात्मक भार नहि।”

ईशान पुच्छलनि, “निषेधात्मक भार?”

“जै राज्यक प्रस्ताव स्वयं पूरा खुला नहि, प्रतिरक्षाकै ई सिद्ध करबाक भार नहि देल जा सकैत जे ओ प्रस्ताव असत्य अछि। पहिने राज्य अपन प्रस्तावक परीक्षणयोग्य आधार देखाउ।”

खिड़की बाहर उजास पसरि रहल छल। विद्यानंदक सामने प्रश्न अब केवल गोपनीयता नहि रहल; प्रश्न छल—अर्थापत्तिक आवश्यकताक भार के वहन करत।



सात बजि चालीस मिनट पर अनन्या कश्यपक समाचार-कक्षमे पहिल सम्पादकीय बैठक आरम्भ भेल। एक कनिष्ठ सम्पादक दृश्य-पटल पर शीर्षक रखलक—“गोपनीय सामग्री पर सर्वोच्च न्यायालयमे नव विस्फोटक चुनौती।”

अनन्या शीर्षक पढ़ि किछु क्षण मौन रहलीह। “नव प्रकरण कतय अछि?”

“प्रतिरक्षा सर्वोच्च न्यायालय जा रहल अछि।”

“ओ पहिनेसँ ओतहि अछि।”

“तखन ‘नव चुनौती’?”

“पूरक आधार। चुनौती शब्द चल सकैत अछि, मुदा पाठक कै बुझायल चाही जे लंबित प्रकरणक भीतर अछि।”

दोसर सम्पादक कहलनि, “विस्फोटक राखी? मुहरबन्द सामग्री, गोपनीय दैनिकी, सर्वोच्च न्यायालय—सभ अछि।”

अनन्या पुच्छलनि, “विस्फोट भेल कतय?”

कोनो उत्तर नहि आयल।

ओ स्वयं शीर्षक बदललनि—“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे गोपनीय सामग्रीक प्रतिकूल उपयोग पर पूरक प्रश्न।”

“ई बहुते शुष्क अछि।”

“प्रकरणो एखन शुष्क प्रक्रियात्मक प्रश्न पर अछि।”

“पाठक सनसनी चाहैत अछि।”

अनन्या मुस्करेलनि। “पाठक कै हम जे देब, ओही पढ़त। असिद्ध बात कै पैघ शब्दमे लिखब पाठकक सम्मान नहि।”

ओ अपन नोट खोललनि। उच्च न्यायालयक आदेशक चारि पंक्ति लिखल छल—गोपनीय दिशा न्यायिक तथ्य नहि; दैनिकी स्वतः साक्ष्य नहि; स्वतंत्र बाह्य आधार आवश्यक; विफल परीक्षण अभिलेखित होएत।

अनन्या कहलनि, “पहिल अनुच्छेदमे एहि चारिमे सँ दू बात रहत। बाकी नाटकीय विशेषण हटाउ।”

सम्पादक पुच्छलक, “आ प्रतिरक्षा की माँग रहल अछि?”

“अहाँ ‘माँग’ लिखू, ‘सर्वोच्च न्यायालय मानलक’ नहि। दाखिला आ आदेश अलग घटना अछि।”

ओ एक पंक्ति लिखलनि—“प्रतिरक्षा कहलक जे खुला सामग्री अपने बल पर पर्याप्त नहि हो तऽ अप्रकट आधारक सहारे प्रतिकूल निष्कर्ष नहि बनबाक चाही; राज्यक उत्तर एखन न्यायालयसमक्ष आबय बाकी अछि।”

“ई ठीक,” वरिष्ठ सम्पादक कहलनि, “मुदा छोट करू।”

अनन्या उत्तर देलनि, “छोट करू, अर्थ नहि।”

सभ हँसलाह।

ओहि क्षण अनन्या केँ फेर लागल—सत्य कखनो आवाज ऊँच नहि करैत; ओ आस्ते बाजैत अछि, मुदा ओकर सीमा स्पष्ट हो तऽ दीर्घकाल धरि टिकैत अछि।



नौ बजे राज्यक विधिक कक्षमे देवव्रत सिन्हा, मृणाल धर, आदित्य झा आ मालिनी कर्ण एक संग बैसल छलाह। विद्यानंदक पूरक आधारक अग्रिम प्रति पहुँचि चुकल छल।

देवव्रत पहिल पृष्ठ पढ़ि कहलनि, “ई प्रश्न गंभीर अछि। प्रतिरक्षा एहि बेर मूल सामग्रीक सत्यता नहि, अर्थापत्तिक खुला आधार पुछि रहल अछि।”

मालिनी कहलनि, “हम काल्हि दिशा-स्रोत-परीक्षण-पञ्जी बनौने रही। की ओ पर्याप्त नहि?”

मृणाल उत्तर देलनि, “पञ्जी अन्वेषणक ईमानदार इतिहास देखबैत अछि। मुदा न्यायालयक प्रतिकूल निष्कर्ष लेल अलग प्रश्न अछि—जे निष्कर्ष माँगल जा रहल अछि, ओकर खुला आधार कतेक?”

आदित्य कहलनि, “तखन सारणीमे एक नव स्तम्भ जोड़।”

“कोन?” मालिनी पुछलनि।

“गोपनीय स्रोत हटेलापर खुला सामग्रीक अवस्था।”

मालिनी तुरते लिखलनि।

देवव्रत कहलनि, “आ दू भाग करू—‘तथ्य स्थापित’ आ ‘अर्थ-सेतु स्थापित’। कखनो तथ्य सभ स्थापित रहैत अछि, मुदा हुनका बीचक सम्बन्ध एखन अनुमान मात्र।”

मालिनी पहिल प्रविष्टि खोललनि। “भुगतान-सम्बन्ध स्थापित। प्रशासकीय नियन्त्रण असिद्ध। गोपनीय संकेत हटेलापर भुगतानक तथ्य जीवित, नियन्त्रणक प्रस्ताव नहि।”

“ठीक,” आदित्य कहलनि।

दोसर—“सेवा-कुञ्जी सक्रिय। व्यक्ति असिद्ध। गोपनीय संकेत हटेलापर सेवा-कुञ्जीक प्रयोग जीवित, उपयोगकर्ता-पहिचान नहि।”

तेसर—“मेटानाइ स्थापित। मानसिक कारण असिद्ध। गोपनीय कथन हटेलापर मेटानाइक तथ्य जीवित, अपराध-बोधक कारण नहि।”

मृणाल कहलनि, “ई तीनू प्रतिरक्षाक प्रश्नक उत्तर अछि।”

देवव्रत पुछलनि, “आ राज्यक लाभ?”

आदित्य उत्तर देलनि, “लाभ शब्द नहि। सीमा स्पष्ट भेल। जँ खुला तथ्य किछु सिद्ध करैत अछि, ओ रहत। जे केवल गोपनीय प्रस्तावसँ जन्मल, ओकरा ओही रूपमे राखब।”

मालिनी चौठ पंक्ति पर रुकलनि। “भुगतानक समय-साम्य। पहिने लिखल छल—पूर्व समन्वय आवश्यक। आव स्वचालित चक्र सम्भव भेटल।”

“तखन?”

“पूर्व समन्वयक अर्थापत्ति खण्डित।”

देवव्रत कहलनि, “खण्डित लिखू। ‘दुर्बल’ नहि। वैकल्पिक व्यवस्था वास्तविक अभिलेखसँ समर्थित अछि तऽ पुरान आवश्यकताक प्रस्ताव बचैत नहि।”

मालिनी लाल कलमसँ शब्द बदललनि।

आदित्य किछु क्षण पञ्जी देखैत रहलाह। “एहि उत्तरसँ राज्यक संचिका छोट होएत।”

मृणाल हलुक हँसलाह। “कखनो छोट संचिका अधिक विश्वसनीय होइत अछि।”



साढ़े दस बजे विद्यानंदक पूरक आधार सर्वोच्च न्यायालयक पञ्जीमे दाखिल भेल। ईशान समय लिखलनि—दस बजि बत्तीस मिनट। राज्य केँ सेवा—दस बजि छत्तीस मिनट।

विद्यानंद कहलनि, “ई चारि मिनट फेर लिखि राखू।”

ईशान मुस्कुरेलनि। “अहाँ समयक अभिरक्षा-पञ्जी नहि छोड़ब।”

“स्मृति पर विवाद बचाबय चाहैत छी।”

“अन्तरिम निवेदन की अछि?”

“अत्यन्त सीमित। एक—जाहि अर्थापत्ति-प्रस्तावक प्रतिकूल उपयोग हो, ओकर खुला तथ्य-आधार बताओल जाए। दू—गोपनीय सामग्री हटेलापर प्रस्ताव टिकैत अछि कि नहि, राज्य स्पष्ट करय। तीन—वैकल्पिक व्यवस्था प्रतिरक्षाकेँ असिद्ध करबाक भार नहि; राज्य अपन ‘आवश्यकता’ देखाउ। चारि—जँ प्रस्ताव बादक बाह्य परीक्षणमे खण्डित, तऽ पुरान प्रतिकूल प्रभाव निरस्त मानल जाए।”

ईशान पुछलनि, “पूरा उच्च न्यायालय आदेश पर रोक नहि?”

“नहि। उच्च न्यायालयक अनेक अनुशासन उचित अछि। व्यापक रोक माँगबामे न्यायालयक समय आ अपन विश्वसनीयता दुनू नष्ट होएत।”

ओ पूरक आधारक अन्तिम पंक्ति पढ़लनि—“याचिकाक उद्देश्य गोपनीय स्रोतक अनावश्यक उद्घाटन नहि, बल्कि अप्रकट आधारक प्रतिकूल प्रभावक प्रक्रियात्मक सीमा स्पष्ट करब अछि।”

ईशान कहलनि, “ई पंक्ति रहय।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “रहत।”



दोपहर बारह बजे अनन्या सर्वोच्च न्यायालय परिसर पहुँचलनि। समाचार-माध्यमक लोकसभ पहिनेसँ सीढ़ीक पास जमा छल। एक संवाददाता दृश्य-यंत्र सामने कहि रहल छल—“गोपनीय सामग्री पर आइ सर्वोच्च न्यायालयक निर्णायक सुनवाई भऽ सकैत अछि...”

अनन्या ओकर वाक्य सुनि अपन सहकर्मी केँ कहलनि, “हमर प्रसारणमे ‘निर्णायक’ नहि।”

“की पता, निर्णायक भऽ जाए?”

“भेल तऽ लिखब। पहिने नहि।”

“‘गोपनीय प्रमाण’?”

“‘गोपनीय सामग्री’। प्रमाण-मूल्य विवादित अछि।”

सहकर्मी कहलनि, “अहाँ शब्दक पहरा देबामे पूरा समय लगा दैत छी।”

अनन्या उत्तर देलनि, “एहि प्रकरणमे शब्द आधा न्यायिक विवाद बनि गेल अछि।”

ओ भीतर गेलनि। पाछाँ नोटबुकमे पहिल पंक्ति लिखल—“दाखिला निर्णय नहि; सूचीबद्धता सुनवाई नहि; सुनवाई निष्कर्ष नहि।”

ओ पंक्ति केँ घेरि देलनि।



दू बजि दस मिनट पर न्यायमूर्ति प्रणय शेखर आ न्यायमूर्ति मीरा वत्सक पीठ समक्ष प्रकरण आयल।

विद्यानंद उठलाह। “महोदयगण, फेर स्पष्ट करैत छी—ई नब विशेष-अनुमति याचिका नहि। लंबित प्रकरणमे उच्च न्यायालयक नब आदेशसँ उत्पन्न सीमित पूरक प्रश्न अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “हम पूरक आधार पढ़लहुँ। राज्यक लिखित उत्तर सेहो प्राप्त अछि।”

देवव्रत उठलाह। “राज्यक स्थिति संक्षिप्त अछि। गोपनीय सामग्री स्वयं प्रतिकूल निष्कर्षक आधार नहि बनत। जतेक प्रतिकूल उपयोग माँगल जाएत, ओतेक स्वतंत्र खुला आधार देखाओल जाएत।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “तखन विवाद बचल की?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “विवाद ‘स्वतंत्र खुला आधार’क पर्याप्तता पर अछि। तथ्य अलग, अर्थ-सेतु अलग। राज्य तीन खुला तथ्य देखाओत, फेर कहत जे हुनका एक संग रखला पर चौठ स्थिति आवश्यक। हमर प्रश्न—ओ ‘आवश्यकता’ खुले अभिलेखसँ जन्मैत अछि कि अप्रकट कथनक ढाँचासँ?”

न्यायमूर्ति शेखर आदित्य दिस देखलनि। “राज्यक अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि?”

आदित्य उठलाह। “हाँ, महोदय।”

“एक उदाहरण दिअ।”

आदित्य कहलनि, “भुगतान प्राप्ति स्थापित अछि। एक समय-मिलान स्थापित अछि। सेवा-कुञ्जीक सक्रियता स्थापित अछि। पहिने एहि तीनूक आधार पर ‘प्रशासकीय नियन्त्रण’क सम्भावना लिखल गेल छल। बादक परीक्षणमे प्रत्यायोजित पहुँच आ स्वचालित प्रक्रियाक विकल्प जीवित भेटल। ताहि कारण राज्य आब नियन्त्रणक अर्थापत्ति नहि करैत अछि।”

न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि, “एहि परिवर्तनक कारण?”

“खुला बाह्य अभिलेख।”

“गोपनीय सामग्री हटेलापर?”

“नियन्त्रणक प्रस्ताव टिकैत नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “यही बात हम चाहैत छी—सभ प्रतिकूल अर्थापत्ति लेल ई परीक्षण।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य मूलतः सहमत।”

न्यायमूर्ति शेखर हलुक मुस्कुरेलाह। “तखन फेर विवाद छोट?”

विद्यानंद कहलनि, “छोट, मुदा भारक प्रश्न एखन बाँकी अछि।”



“भार?” न्यायमूर्ति वत्स पुछलनि।

विद्यानंद कहलनि, “जँ राज्य कहैत अछि—‘ई अतिरिक्त स्थिति बिना तथ्य सभ एक संग अनुपपन्न’—तऽ राज्यकै पहिने वैकल्पिक व्यवस्थाक यथोचित परीक्षण देखेबाक चाही। प्रतिरक्षा पर ई भार नहि खसाओल जाए जे ओ सभ सम्भव विकल्प सिद्ध करय।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सभ काल्पनिक विकल्प परीक्षण नहि कऽ सकैत।”

“हम सेहो नहि कहैत छी,” विद्यानंद उत्तर देलनि। “मुदा अभिलेखसँ उभरैत यथार्थ विकल्प—जकर संकेत स्वयं राज्यक सामग्रीमे अछि—ओकर परीक्षण बिना ‘अन्यथा अनुपपत्ति’ कहब शीघ्रता होएत।”

न्यायमूर्ति शेखर मृणाल दिस देखलनि। “राज्य?”

मृणाल धर उठलाह। “हम एक कसौटी प्रस्ताव करैत छी। विकल्प केवल तखन अनिवार्य परीक्षण योग्य मानल जाए जँ ओकर किछु सकारात्मक आधार अभिलेखमे अछि; केवल कल्पना पर्याप्त नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “स्वीकार्य, बशर्ते ‘सकारात्मक आधार’क अर्थ अत्यधिक कठोर नहि हो। कखनो वैकल्पिक व्यवस्था मूल प्रणाली-विन्याससँ उभरैत अछि।”

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “तखन शब्द हो—‘अभिलेख-समर्थित यथार्थ वैकल्पिक व्यवस्था।”

ईशान तुरते लिखलनि।

अनन्या पाछाँ सँ देखैत रहलीह। हुनका मनमे शीर्षक बनल—“अभिलेख-समर्थित विकल्प परीक्षण बिना ‘आवश्यक’ निष्कर्ष नहि।” फेर ओ स्वयं शब्द काटलनि। न्यायालय एखन आदेश देल नहि छल। ओ लिखलनि—“पीठ विकल्प-परीक्षणक कसौटी पर विचार करैत अछि।”



न्यायमूर्ति शेखर अगिला प्रश्न उठौलनि। “असफल अन्वेषण-दिशाक बादक प्रभाव। पूरक आधार कहैत अछि जे पुरान प्रस्ताव केवल दैनिकीमे ‘इतिहास’ रूपेँ रह्य, वर्तमान आधार रूपेँ नहि। राज्य?”

देवव्रत कहलनि, “सहमति। दैनिकी मेटाओल नहि जाएत, मुदा वर्तमान सारणीमे स्थिति—जीवित, दुर्बल, खण्डित, अनिर्णीत—स्पष्ट रहत।”

“जँ पुरान खण्डित प्रस्तावक आधार पर पहिने कोनो आह्वान-पत्र गेल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “ओ आह्वान-पत्रक उत्तरक अपन स्वतंत्र प्रमाण-मूल्य रहत, मुदा प्रश्न-निर्माणक उत्पत्ति अभिलेखित रहत। उत्तरक अन्तर्वस्तु मात्र एहि कारण निरस्त नहि होएत; तथापि ओकर स्वतंत्रता अलग परखल जाएत।”

विद्यानंद कहलनि, “यही आवश्यक भेद अछि। अशुद्ध प्रारम्भ सँ निकसल किछु वास्तविक तथ्य भऽ सकैत अछि; मुदा प्रारम्भक अशुद्धता ओकर अर्थ-सीमा बदलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “अर्थात् दू अतिशय सँ बचब—एक, खण्डित दिशा देखिकेँ सभ बादक सामग्री फेकि देब; दू, बादमे किछु वास्तविक भेटल देखिकेँ मूल दिशा सही मानि लेब।”

“ठीक,” देवव्रत कहलनि।

पीठ कुछ क्षण नोट पढ़ैत रहल।

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “एहि प्रकरणक कठिनाई ई अछि जे सभ पक्ष आब लगभग समान शब्द उपयोग करैत अछि, मुदा हुनकर सीमा भिन्न बुझैत अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “एहि लेल शब्दक परिभाषा स्वयं प्रक्रियात्मक सुरक्षा बनि गेल अछि।”

न्यायमूर्ति शेखर माथ हिलेलाह।



सुनवाईक बीच एक छोट विराम भेल। न्यायालयक ओसारा पर अनन्या आदित्य केँ देखलनि।

“एक प्रश्न,” ओ कहलनि।

“पुछू।”

“राज्य आइ अपन तीन पुरान प्रस्ताव घटा देलक। समाचारमे ई ‘राज्य पाछाँ हटल’ लिखी?”

आदित्य किछु क्षण सोचलाह। “अहाँ जे तथ्य अछि से लिखू—तीन प्रस्तावक प्रमाण-स्थिति बदलल। ‘पाछाँ हटब’ राजनीतिक अथवा रणनीतिक अर्थ जोड़ि सकैत अछि।”

“तखन ‘राज्य तीन अर्थार्पण संशोधित कएलक’?”

“ठीक।”

“ई संशोधन प्रतिरक्षाक विजय?”

“न्यायालय एहन नहि कहलक।”

अनन्या हँसलनि। “अहाँक उत्तर अनुमानयोग्य भऽ गेल अछि।”

“अहाँक प्रश्नो।”

दुनू हँसलाह।

अनन्या गम्भीर भऽ कहलनि, “लोक सनसनी चाहैत अछि। ‘गोपनीय सूत्र’, ‘सर्वोच्च न्यायालय’, ‘अपतटीय जाल’—तीन शब्द जोड़ू आ कथा स्वयं दौड़य लगैत अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “तखन ओकरा दौड़बा सँ पहिने बाँधू—कुन बात सिद्ध, कुन प्रश्न, कुन आरोप।”

अनन्या नोटबुक बन्द कएलनि। “सत्य आस्ते बाजैत अछि।”

“मुदा सुनेनिहारक धैर्य हो तऽ स्पष्ट बाजैत अछि।”



विराम बाद पीठ “अर्थापत्तिक खुला आधार” पर सम्भावित प्रक्रियात्मक दिशा पढलक। न्यायमूर्ति वत्स बिन्दु-बिन्दु पुछैत गेलीह।

“एक—राज्य जे अतिरिक्त स्थिति ‘आवश्यक’ कहैत अछि, ओकरा समर्थन करैत खुला स्थापित तथ्य अलग सूचीबद्ध?”

देवव्रत—“हाँ।”

“दू—मूल तथ्य आ राज्यक अर्थापन अलग?”

“हाँ।”

“तीन—गोपनीय सामग्री केवल दिशा-उत्पत्ति अछि कि प्रतिकूल उपयोगमे वास्तविक भूमिका रखैत अछि, ई स्पष्ट?”

“हाँ।”

“चारि—गोपनीय सामग्री हटेलापर प्रस्तावक वर्तमान अवस्था?”

मृणाल—“जीवित, दुर्बल, खण्डित, अथवा अनिर्णीत रूपेँ।”

“पाँच—अभिलेख-समर्थित यथार्थ वैकल्पिक व्यवस्था?”

“सूची आ परीक्षण-स्थिति।”

“छह—प्रतिरक्षापर सर्वसम्भव विकल्प सिद्ध करबाक भार नहि?”

देवव्रत एक क्षण विद्यानंद दिस देखलनि। “राज्य सहमत, बशर्ते प्रतिरक्षा केवल काल्पनिक विकल्पक नाम लऽ अन्वेषण रोकय नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “सहमति। विकल्प अभिलेख-समर्थित हो।”

“सात—जे दिशा बाह्य परीक्षणमे खण्डित, ओकर पुरान दैनिकी अस्तित्व सुरक्षित रहत, मुदा वर्तमान प्रमाण-स्थिति स्पष्ट?”

“हाँ।”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “ई दिशासभ एखन अन्तरिम प्रक्रियात्मक अनुशासन अछि। एकरा गुण-दोष, व्यक्ति-विशेषक भूमिका, अथवा कथित जालक अवैधता पर निष्कर्ष नहि बुझल जाए।”

अनन्या शब्दशः नोट कएलनि—“अन्तरिम प्रक्रियात्मक अनुशासन; गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि।”



विद्यानंद फेर उठलाह। “एक छोट प्रश्न बाँकी अछि—जँ पर्याप्त खुला सार देब स्रोत-सुरक्षा कारण सम्भव नहि?”

न्यायमूर्ति शेखर कहलनि, “तखन प्रतिकूल उपयोगक सीमा बढत नहि, घटत।”

कक्षमे हलुक सरसराहट भेल।

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि सिद्धान्तसँ असहमत नहि, मुदा कखनो न्यायालय स्वयं सामग्री देखिकेँ अन्वेषणक दिशा जारी रखबाक अनुमति दे सकैत अछि।”

“दिशा जारी राखब अलग,” न्यायमूर्ति वत्स कहलनि, “पक्षकारक विरुद्ध प्रतिकूल न्यायिक निष्कर्ष अलग।”

विद्यानंद कहलनि, “यही विभाजन हमरा चाही।”

न्यायमूर्ति शेखर आदेश लिखबैत कहलनि, “गोपनीयता अन्वेषण रोकबाक कारण नहि; गोपनीयता प्रतिरक्षाक परीक्षण-अधिकार शून्य करबाक साधन सेहो नहि।”

ओ आगाँ जोडलनि, “जतय खुला सार सम्भव नहि, न्यायालय वैकल्पिक सुरक्षा—स्रोत-वर्ग, समय-सीमा, कार्यात्मक सार, स्वतंत्र बाह्य आधार, अथवा प्रतिकूल उपयोगक सीमा—विचार करत।”

विद्यानंद बैसि गेलाह। हुनकर चेहरा थाकल छल, मुदा आँखिमे तनाव तनिक घटल।

ईशान आस्ते पुछलनि, “महोदय, ई विजय?”

विद्यानंद फुसफुसा कऽ कहलनि, “नहि। ई प्रक्रिया स्पष्ट भेल। एतबे लिखू।”

ईशान मुस्कुरेलनि। “अनन्या महोदया सुनि लेतीह तऽ प्रसन्न होतीह।”



साँझ चारि बजे आदेशक संक्षिप्त प्रति बाहर आयल। समाचार-माध्यमक समूह फेर सक्रिय भेल।

एक संवाददाता अनन्यासँ पुछलक, “की सर्वोच्च न्यायालय राज्यक गोपनीय प्रमाण खारिज कऽ देलक?”

“नहि।”

“की प्रतिरक्षा केँ पैघ राहत?”

“किछु प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्पष्ट भेल। गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि।”

“की न्यायालय कहलक जे गोपनीय सामग्री उपयोगे नहि हो सकैत?”

“न्यायालय एहन नहि कहलक। अन्वेषण-दिशा आ प्रतिकूल न्यायिक निष्कर्ष अलग कएलक।”

“तखन शीर्षक की?”

अनन्या अपन नोट देखलनि।

“‘सर्वोच्च न्यायालय: अर्थापत्तिक प्रतिकूल उपयोग लेल खुला तथ्य-आधार आ यथार्थ विकल्पक परीक्षण आवश्यक।’”

संवाददाता चेहरा सिकोडलक। “बहुते लम्बा।”

अनन्या कहलनि, “छोट करू—‘गोपनीय दिशा मात्रसँ प्रतिकूल निष्कर्ष नहि।’ मुदा उपशीर्षकमे सीमा अवश्य।”

ओ अपन समाचार-कक्ष केँ प्रति भेजलनि। पहिल अनुच्छेदमे लिखल—पीठ लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे अन्तरिम प्रक्रियात्मक दिशा देलक; ऑपरेटर लोकनिक कथित भूमिका, अवैधता, स्वामित्व अथवा दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि देल गेल।

दोसरा अनुच्छेद—राज्य जे अतिरिक्त स्थिति अर्थापत्तिसँ आवश्यक कहत, ओकर खुला स्थापित आधार, वैकल्पिक व्यवस्था, आ गोपनीय सामग्री हटेलापर प्रस्तावक अवस्था स्पष्ट करबाक चाही।

तेसरा—प्रतिरक्षा पर सभ सम्भव विकल्प सिद्ध करबाक भार नहि; केवल अभिलेख-समर्थित यथार्थ विकल्प परीक्षण योग्य।

अनन्या प्रति पट्टि फेर एक शब्द काटलनि—“ऐतिहासिक।”

ओकर बदला लिखलनि—“प्रक्रियात्मक।”

सम्पादक पुछलक, “ऐतिहासिक अधिक प्रभावी छल।”

अनन्या उत्तर देलनि, “इतिहास बादमे तय करत।”



साँझ राज्यक कार्यालयमे मालिनी नब सात-स्तम्भीय सारणी खोललनि।

पहिल स्तम्भ—खुला स्थापित तथ्य।

दोसरा—राज्यक प्रस्तावित अतिरिक्त स्थिति।

तेसरा—ओ स्थिति किएक आवश्यक बुझाइत अछि।

चारिम—गोपनीय सामग्री हटेलापर प्रस्तावक अवस्था।

पाँचम—अभिलेख-समर्थित यथार्थ विकल्प।

छठम—बाह्य परीक्षण।

सातम—वर्तमान प्रमाण-स्थिति।

ओ पुछलनि, “आठम चाही?”

आदित्य कहलनि, “हाँ—‘प्रतिकूल उपयोगक सीमा।’”

मालिनी लिखलनि।

“नवम?”

“‘परिवर्तनक तिथि आ कारण।’ पुरान निष्कर्ष फेर वर्तमान जकाँ नहि पढ़ल जाय।”

मालिनी हँसलनि। “सारणी फेर पैघ भऽ गेल।”

“पैघ हो, मुदा अर्थ नहि बढ़ाउ।”

ओ पहिल पाँच पंक्ति भरलनि। तीनमे राज्यक प्रस्ताव घटल; एक खण्डित; एक अनिर्णीत।

मालिनी कहलनि, “जँ हम आरम्भे एहन सारणी बनौने रहितहुँ तऽ कतेक भ्रम बचि जाइत।”

आदित्य उत्तर देलनि, “पद्धति सेहो अन्वेषणमे सीखैत अछि। प्रश्न ई नहि जे पहिने सभ सही छल कि नहि; प्रश्न ई जे अशुद्धि देखला पर अहाँ ओकरा अभिलेखित कऽ सुधारैत छी कि नुका दैत छी।”

“असफल दिशा नुका नहि सकैत,” मालिनी कहलनि।

“आ खण्डित आवश्यकता केँ जीवित नहि रखि सकैत।”

मालिनी कागद पर ई वाक्य लिखि घेरि देलनि।



राति आठ बजे विद्यानंद अपन कार्यालयमे अकेले बैसल छलाह। शैलजाक सन्देश आयल—“भोजन ठंढा भऽ रहल अछि।”

ओ उत्तर लिखलनि—“बीस मिनटमे निकलैत छी।”

फेर आदेशक प्रति एक बेर पढ़लनि। हुनका मनमे निजी विजयक अनुभूति नहि छल। प्रकरण एखन बहुते दूर छल; आरोप, तथ्य, अर्थापन, गोपनीयता, बाह्य परीक्षण—सभ अपन-अपन स्थान पर चलि रहल छल।

ईशान केवाडी पर अएलनि। “महोदय, समाचार देखलहुँ?”

“नहि।”

“किछु माध्यम कहैत अछि, प्रतिरक्षाक पैघ विजय।”

विद्यानंद माथ झुका कागद समेटैत रहलाह। “काल्हि न्यायालयमे एकरा उद्धृत मत करू।”

“किएक?”

“समाचारक विशेषण न्यायिक अभिलेख नहि।”

ईशान हँसलनि। “आ अनन्या कश्यप?”

“हुनकर प्रति सम्भवतः अधिक संयत होएत।”

“अहाँ पढ़ब?”

“घर पहुँचि।”

विद्यानंद बत्ती बन्द कएलनि।



राति साढ़े नौ बजे आदित्य कार्यालयक छत पर किछु क्षण ठाढ़ छलाह। दिल्लीक आकाश मिथिलाक जकाँ खुला नहि छल, मुदा हवा शीतल छल।

हुनका गंगेश उपाध्यायक एक पुरान पाठक भाव मोन पड़ल—जे निष्कर्षक आवश्यकता कहैत छी, ओकर “अन्यथा” वास्तवमे असम्भव अछि कि केवल अनदेखल?

अर्थापत्ति “खाली स्थान भरू” नहि कहैत। ओ पुछैत अछि—स्थापित तथ्य सभ एक संग राखू; की एहि अतिरिक्त स्थिति बिना हुनकर सह-अस्तित्व टिकैत अछि? जँ विकल्प जीवित, आवश्यकता घटत। जँ विकल्प अभिलेखसँ समर्थित, ओकर परीक्षण करब पड़त। जँ गोपनीय कथन हटेलापर प्रस्ताव ढहि जाए, तऽ खुला अभिलेख ओकर भार नहि उठा रहल अछि।

आदित्य केँ लागल आइ सर्वोच्च न्यायालय एहि दार्शनिक अनुशासनक विधिक रूप देखलक।

चलदूरभाष पर अनन्याक समाचार खुलल। शीर्षक संयत छल। पहिल अनुच्छेदमे स्पष्ट—गुण-दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।

आदित्य मुस्कुरेलाह।

मालिनीक सन्देश आयल—“नब सारणी पूर्ण। तीन अर्थापन घटल, एक खण्डित, दू परीक्षणाधीन, एक जीवित। काल्हि बाह्य अभिलेखक अनुपस्थित प्रविष्टि परखब।”

आदित्य उत्तर देलनि—“पहिने कारण लिखू—अभिलेख वास्तवमे अपेक्षित छल कि नहि, खोज पूर्ण छल कि नहि।”

मालिनी लिखलनि—“ठीक। ‘नहि भेटल’ केँ तुरते अर्थ नहि देब।”

आदित्य चलदूरभाष बन्द कएलनि।

रातिक भीतर अगिला प्रश्न स्पष्ट भऽ रहल छल। जे भेटल, ओकर सीमा देखल गेल। आब जे अपेक्षित छल मुदा नहि भेटल—ओ अनुपस्थिति कखन केवल अभाव, कखन अपूर्ण खोज, आ कखन अर्थपूर्ण संकेत?

मुदा एखन ओतय पहुँचनाइ बाकी छल। अर्थापत्तिक एकटा चरण आरो शेष छल—जे आवश्यक कहल जा रहल अछि, ओकर आवश्यकताकेँ सभ सम्भव अभिलेख-समर्थित विकल्पक सामने टिकबाक छल।

आदित्य सीढ़ी दिस बढ़लाह।

पाछाँ कार्यालयमे सारणी खुलल रहि गेल—तथ्य, प्रस्ताव, विकल्प, परीक्षण, सीमा। कोनो स्तम्भ दोषक नाम नहि छल।

सत्य एखनहुँ आस्ते बाजैत छल। मुदा आइ ओकर आवाजक सीमा न्यायालय लिखि देलक छल।

दिल्लीक उच्च न्यायालयक पुरान भवन पर भोरक उजास एखन पूर्ण रूपेँ नहि उतरल छल, मुदा मुख्य प्रवेश-द्वारक सामने गाडीक पाँति बढि रहल छल।

आदित्य झा सीढ़ी चढ़ैत काल एक क्षण ठमकलाह। पछिला सुनवाईमे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कऽ देलक छल जे खुला अभिलेख अपने बल पर आवश्यक अर्थ-सेतु उठबैत अछि कि नहि, से पहिने देखल जाएत। आइ उच्च न्यायालयमे ओहि अनुशासनक पहिल व्यापक परीक्षा होएबाक छल।

मालिनी कर्ण हुनका लग पहुँचलनि। हाथमे दू पतला संचिका छल।

“बाकी कागद कतय?” आदित्य पुछलनि।

“आठ पैघ संचिका कार्यालयमे छोड़ि देलहुँ,” मालिनी कहलनि। “आइ केवल ओ सामग्री आनल अछि जकरा बिना हम अपन प्रस्ताव कहि नहि सकैत छी।”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “कम कागद, अधिक सीमा।”

“प्रतिरक्षा तऽ उलटा तैयारी कएने अछि।”

मालिनी मुख्य गलियारा दिस संकेत कएलनि।

ओतय विद्यानंद मिश्रक परिचित दलक अतिरिक्त पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता, नौ कनिष्ठ अधिवक्ता, दू प्राविधिक परामर्शदाता, आ अभिलेख-सहायकक एक अलग समूह उपस्थित छल। सबक हाथमे रंग-बिरंग पट्टी लागल संचिका छल।

ईशान विद्यानंदक पीछे आस्ते चलैत छलाह। विद्यानंदक चेहरा थाकल, मुदा स्थिर छल।

एक समाचार-माध्यमक संवाददाता आस्ते सँ कहलनि—“विशाल दल।”

अनन्या कश्यप, जे दू पग दूर ठाढ़ छलथि, तुरते कहलनि—“अधिवक्ता-दल लिखू। संख्या तथ्य अछि; उपमा समाचार नहि।”

संवाददाता चुप भऽ गेल।

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे पहिल पंक्ति लिखलनि—‘विशाल प्रतिरक्षा-दल अर्थापत्तिक आवश्यकतापर अलग-अलग आधारसँ प्रश्न उठाओत।’

ओ ‘राज्य घेरल’ लिखबाक विचार काटि देलनि।



न्यायमूर्ति आर्या न्यायालय-कक्षमे प्रवेश कएलनि तऽ कक्ष तुरते शान्त भऽ गेल।

उपस्थितिक सूची पढल गेल। प्रतिरक्षा-पक्ष सँ अधिवक्ताक नाम लम्बा छल।

न्यायमूर्ति आर्या सूची पूर्ण होएबाक प्रतीक्षा कएलनि, फेर कहलनि, “संख्या पर न्यायालयक कोनो टिप्पणी नहि। मुदा पुनरावृत्ति पर अवश्य रहत। एक्के तर्क पाँच स्वरमे नहि सुनब।”

विद्यानंद उठलाह। “स्वीकार, माननीय न्यायालय। हम विषय-विभाजन कएने छी।”

“विभाजन?”

“पहिल—सेवा-कुञ्जी आ निर्धारित प्रक्रिया। दोसर—व्यावसायिक अभिलेख आ बाह्य सेवा-प्रदाता। तेसर—भुगतान आ अनुपूरक लेखा। चारिम—मेटायल डाक-सामग्री। पाँचम—प्रशासकीय प्रवेश आ नियन्त्रणक भेद।”

न्यायमूर्ति आर्या राज्यक ओर देखलनि। “राज्यक अर्थापत्ति-परीक्षण विन्यास तैयार अछि?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह। “हाँ। प्रत्येक प्रस्तावक सामने स्थापित तथ्य, देखाइत असंगति, न्यूनतम अतिरिक्त स्थिति, अभिलेख-समर्थित विकल्प, बाह्य परीक्षण, विफलता-शर्त, आ वर्तमान प्रमाण-स्थिति अछि।”

“आ ‘ई की सिद्ध नहि करैत अछि’?”

मालिनी आदित्यक दिस देखलनि। देवव्रत उत्तर देलनि, “अलग स्तम्भमे।”

न्यायमूर्ति आर्या माथ तनिक झुकौलनि। “तखन आरम्भ करू। मुदा स्मरण रहय—अर्थापत्ति कल्पनाक पुरस्कार नहि; अन्यथा-अनुपपत्तिक अनुशासन अछि।”



प्रतिरक्षाक पहिल वरिष्ठ अधिवक्ता अमोघ वत्स उठलाह। हुनकर सामने केवल तीन पृष्ठ छल।

“राज्यक पहिल प्रस्ताव,” ओ कहलनि, “निर्धारित समयक बाद सेवा-कुञ्जी सक्रिय रहबाक कारण कोनो निरन्तर परिचालन-व्यवस्था आवश्यक छल।”

देवव्रत कहलनि, “एतबे।”

“व्यक्ति-विशेष नहि?”

“नहि।”

“स्वामित्व नहि?”

“नहि।”

“अपराधक उद्देश्य नहि?”

“नहि।”

अमोघ पहिल पृष्ठ उठौलनि। “तखन प्रश्न छोट अछि। प्रणाली-अभिलेखमे राति दू बजि बारह मिनट पर निर्धारित स्वचालित प्रक्रिया दर्ज अछि। सेवा-प्रदाता अभिलेख कहैत अछि जे ई प्रक्रिया ग्राहकक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बिना कुञ्जी नवीनीकृत कऽ सकैत छल। ई विकल्प जीवित अछि?”

मालिनी अपन सारणी देखलनि। “हाँ, मुदा नवीनीकरणक अवधि सभ ठाम समान नहि।”

“ठीक। मुदा जँ कमसँ कम किछु सक्रियता स्वचालित प्रक्रियासँ बुझाओल जा सकैत अछि, तऽ ‘निरन्तर मानव परिचालन’ अनिवार्य नहि रहल?”

देवव्रत उत्तर देबाक पहिने आदित्य सँ किछु फुसफुसौलनि।

आदित्य एक पर्ची पर लिखि देलनि—‘मानव परिचालन नहि; परिचालन-व्यवस्था।’

देवव्रत कहलनि, “राज्य मानव परिचालन आवश्यक नहि कहैत। राज्यक प्रस्ताव केवल एतबे जे दर्ज निष्क्रियता आ पछिल सक्रियताक बीच किछु परिचालन-व्यवस्था छल।”

अमोघ कहलनि, “तऽ ‘व्यवस्था’मे स्वचालित प्रक्रिया सेहो समाहित?”

“हाँ।”

“तखन राज्यक पुरान टिप्पणी ‘सक्रिय संचालक उपस्थिति’?”

मालिनी उठलनि। “ओ पुरान अर्थापन संशोधित अछि। संशोधन-पञ्जीमे तिथि आ कारण दर्ज अछि।”

अमोघ क्षण भर चुप रहलाह। “हमरा एतबे चाही छल।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—“जहाँ स्वचालित वैकल्पिक प्रक्रिया अभिलेखसँ समर्थित, मानव हस्तक्षेपक अर्थापत्ति आवश्यक नहि।”

फेर ऊपर देखलनि। “राज्यक प्रस्ताव घटल, मुदा प्रणालीगत सक्रियता तथ्य रूपेँ रहत। दुनू केँ एक नहि करू।”



दोसर वरिष्ठ अधिवक्ता मृदुला सेन भुगतान अभिलेख पर उठलनि।

“राज्यक दोसर प्रस्ताव कहैत अछि—दर्ज लेखा-प्रविष्टि आ भुगतान-द्वार अभिलेखक असंगति बुझाबय लेल एक मध्यवर्ती मिलान-प्रक्रिया आवश्यक।”

“हाँ,” देवव्रत कहलनि।

मृदुला दू अभिलेख देखौलनि। “सेवा-प्रदाता अपन नियममे कहैत अछि जे दिन-अन्त समायोजन अगिला कार्य-दिवस पर समेकित भऽ सकैत अछि। दोसर, लेखा-पुस्तिकामे ‘प्राप्त’ शब्द तिथिक अर्थमे नहि, निपटान-स्थिति अर्थमे प्रयुक्त अछि। जँ ई दुनू ठीक, तऽ मध्यवर्ती मानवीय मिलान आवश्यक किएक?”

मालिनी उत्तर देलनि, “सभ प्रविष्टि नहि बुझैत।”

“किन्तु किछु बुझैत?”

“हाँ।”

“तखन राज्यक एकल आवश्यक स्थिति टूटैत अछि?”

मालिनी एक क्षण चुप रहलनि। “एकल नहि रहैत। कमसँ कम दू व्यवस्था जीवित रहैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य सारणीमे की लिखत?”

मालिनी कहलनि, “‘आवश्यक’ हटत। ‘दू परीक्षणाधीन व्यवस्था’ लिखब।”

“आ भुगतान स्वयं?”

“जहाँ बाह्य अभिलेख मिलैत अछि, ओ भुगतानक तथ्य रहत; उद्देश्य अलग प्रश्न।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। अर्थापत्ति तथ्यक भार नहि बढ़ाओत। ओ केवल असंगति बुझाबय लेल न्यूनतम सेतु खोजैत अछि। जँ दू सेतु जीवित, एकटा केँ अनिवार्य मत कहू।”



तेसर विषय मेटायल डाक-सामग्री छल। प्रतिरक्षाक अधिवक्ता नीलाभ राव एक पतला सर्वर-नीति अभिलेख सामने रखलनि।

“अन्वेषणकेँ किछु डाक-सन्देश हटायल अवस्था मे भेटल। राज्यक पुरान टिप्पणीमे ‘सचेत मेटाव’क सम्भावना लिखल छल। पछिला संशोधनमे ओ ‘मेटायल सामग्री’ धरि घटल। आइ अर्थापत्ति रूपेँ राज्य की कहैत अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “किछु सन्देशक अनुपस्थिति बुझाबय लेल मेटाव-प्रक्रिया आवश्यक, मुदा कर्ता आ उद्देश्य असिद्ध।”

नीलाभ कहलनि, “सेवा-नीतिमे तीस दिनक स्वचालित संरक्षण-सीमा अछि।”

मालिनी तुरते कहलनि, “सभ खाता पर लागू नहि।”

“ठीक। तीन खाता पर लागू; दू पर नहि।”

“हाँ।”

“तखन तीन खाताक अनुपस्थित सन्देश लेल सचेत मेटाव आवश्यक नहि?”

“नहि।”

“बाकी दू?”

मालिनी दृश्य-पटल पर समय-रेखा खोललनि। “एकमे प्रयोगकर्ताक आदेशक संकेत अछि, मुदा आदेशकर्ता असिद्ध। दोसरमे अभिलेख अपूर्ण; हम किछु कहि नहि सकैत छी।”

नीलाभ मुस्कुरेलाह। “ई उत्तर हमरो स्वीकार।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “स्वीकार-अस्वीकारसँ अधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण अछि। तीन—स्वचालित नीति सम्भव। एक—मेटाव आदेशक संकेत, कर्ता असिद्ध। एक—अपूर्ण अभिलेख। सभ केँ ‘मेटायल’ कहि एकहि नैतिक अर्थ मत दियौ।”

अनन्या पछिला आसन पर लिखलनि—‘एक शब्द पाँच भिन्न प्रमाण-स्थितिक आवरण बनि सकैत अछि।’



दोपहरक विश्राम सँ पहिने चौठ विषय प्रशासकीय प्रवेश छल।

विद्यानंद स्वयं उठलाह।

“राज्यक अभिलेखमे बचल प्रवेश-संकेत आ दृश्य-पटल इतिहास अछि। हम ओकर अस्तित्वक विरोध नहि करैत छी। प्रश्न केवल एतबे—ई तथ्यसँ ‘नियन्त्रण’क अर्थापत्ति आवश्यक अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य एखन ‘नियन्त्रण’ शब्द नहि प्रयोग करैत।”

“तखन?”

“प्रशासकीय स्तरक प्रवेश उपलब्ध छल।”

“ककरा?”

“विशिष्ट परिचय-चिह्नसँ जुडल सत्रकेँ।”

“परिचय-चिह्न व्यक्ति अछि?”

“नहि।”

“स्वामित्व?”

“नहि।”

“निर्देश देबाक क्षमता?”

“किछु कार्य लेल सम्भव, मुदा सभ अधिकारक सीमा सत्यापित नहि।”

विद्यानंद एक क्षण न्यायमूर्ति आर्याक दिस देखलनि। “तखन राज्य आ प्रतिरक्षा बीच एतय विवाद कम अछि। विवाद ओहि पुरान भारी शब्दक छाया पर अछि जे एखन हटि चुकल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पुरान शब्द इतिहासमे अछि; ओकर सुधार सेहो इतिहासमे। न्यायालय एखन वर्तमान वर्गीकरण देखत, मुदा संशोधनक कारण सेहो देखत।”

विद्यानंद कहलनि, “हमर आग्रह एतबे।”

न्यायमूर्ति आर्या तनिक मुस्कुरौलनि। “एतबे पर्याप्त।”

कक्षमे हलुक हँसी पसरल।

विद्यानंद सेहो मुस्कुरेलाह। “एतबे।”



विश्रामक समय न्यायालयक गलियारामे प्रतिरक्षा-दलक पैघ संख्या फेर समाचार बनबाक तैयारीमे छल।

एक दृश्य-माध्यमक संवाददाता अनन्यासँ पुछलक—“की ई स्पष्ट नहि जे ऑपरेटर लोकनि राज्यकें दबा देलक?”

अनन्या कहलनि, “अहाँ कोन आदेश पढ़लहुँ?”

“एखन आदेश आयल नहि।”

“तखन ‘दबा देलक’ कतयसँ आयल?”

संवाददाता किछु नहि बजल।

अनन्या कहलनि, “प्रतिरक्षा किछु अर्थापन घटबौलक, किछु विकल्प जीवित देखौलक, किछु तथ्य निर्विवाद छोड़लक। ई सुनवाई अछि, संघर्षक परिणाम नहि।”

ओ अपन समाचार-कक्ष कें संदेश भेजलनि—‘विशाल प्रतिरक्षा-दल; न्यायालय पुनरावृत्ति रोकलक; चारि अर्थापत्ति-पंक्ति स्रोत-आधारित परीक्षण।’

सम्पादक उत्तर देलक—‘शीर्षक तेज चाही।’

अनन्या लिखलनि—‘तेज तथ्य खोजू।’



ओही समय उत्तर ब्लॉकमे गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसादक कार्यालयमे तीन अधिकारी बैसल छलाह।

एक राजनीतिक सलाहकारक प्रारूप सामने छल—‘राज्यक संगठित अन्वेषणक सामने बहुमूल्य अधिवक्ता-दल विफल।’

शिवेश्वर प्रसाद पन्ना पढ़ि पीठिका पर राखलनि।

“ई जारी नहि होएत,” ओ कहलनि।

सलाहकार पुछलक, “मुदा माननीय मन्त्री, भोरक सुनवाईमे राज्यक किछु बिन्दु टिकलो अछि।”

“किछु घटलो अछि।”

“सार्वजनिक संदेशमे सभ सीमा लिखलासँ राजनीतिक प्रभाव दुर्बल पड़त।”

शिवेश्वर प्रसाद ओकरा सिधे देखलनि। “हम न्यायालयमे प्रभाव बचाबय नहि गेल छी। हम न्यायालयक विश्वास बचाबय गेल छी।”

कोठलीमे मौन पसरि गेल।

विधि सचिव कहलनि, “राज्यक खुला स्थिति-पत्रमे संशोधित अर्थापन सभ सेहो राखि देब?”

“अवश्य।”

“प्रतिकूल तथ्य?”

“पहिने।”

सलाहकार असहज भेल। “एतेक खुलापन विपक्ष उपयोग करत।”

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “जँ राज्य अपन अशुद्धि नुका कऽ राजनीतिक सुविधा खोजत तऽ प्रतिरक्षा नहि, न्यायालय हम पर अविश्वास करत। ओ हानि पैघ अछि।”

ओ लाल कलमसँ प्रारूपक शीर्ष पंक्ति काटि लिखलनि—‘प्रकरण न्यायालयाधीन; राज्य केवल अभिलेख-सापेक्ष सीमित स्थिति रखत।’

फेर कहलनि, “सार्वजनिक निवेदन एतबे।”



दोपहर बाद न्यायालय फेर बैसल। प्रतिरक्षाक पाँचम वरिष्ठ अधिवक्ता तनुज भारद्वाज केवाईसी आ स्रोत-कर कटौतीक गणना-पुस्तिका लऽ उठलाह।

“राज्य कहैत अछि जे गणना-पुस्तिका, भुगतान-अभिलेख आ प्रशासकीय दृश्य-पटल बीच किछु समन्वयकारी प्रक्रिया आवश्यक छल।”

देवव्रत कहलनि, “हाँ, प्रक्रिया—व्यक्ति नहि।”

“हम तीन सम्भावित व्यवस्था देखबैत छी। एक—आन्तरिक कर्मचारी; दू—बाह्य लेखा-सेवा; तीन—स्वचालित आयात।”

मालिनी कहलनि, “तीनूमे आंशिक संकेत अछि।”

“तखन एकटा अतिरिक्त स्थिति अनिवार्य नहि?”

“एकल रूपमे नहि। मुदा किछु समन्वयकारी व्यवस्था बिना समय-संगति बुझब कठिन।”

तनुज कहलनि, “एतय हम सहमत। प्रश्न केवल ‘किछु व्यवस्था’सँ ‘कोन व्यवस्था’ धरि छलाँग रोकबाक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक सारणीमे ‘किछु व्यवस्था’ लिखल अछि कि ‘केन्द्रीय संचालन’?”

मालिनी तत्काल पृष्ठ खोललनि। “पुरान प्रतिमे ‘केन्द्रीय संचालन’ छल। वर्तमान प्रतिमे ‘समन्वयकारी व्यवस्था’ अछि।”

“कारण?”

“तीन स्वतंत्र सम्भावना जीवित भेटल।”

“तिथि?”

“बुधवार, साँझ छह बजि चौदह मिनट।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई कारण-सहित संशोधन उपयोगी अछि। मुदा याद राखू—शब्द छोट कएलासँ तथ्य स्वतः सुदृढ़ नहि होइत; केवल दावीक व्याप्ति ठीक होइत।”



एहि बेर प्रतिरक्षाक प्राविधिक परामर्शदाता कै सीमित प्रश्न लेल बुलाओल गेल।

न्यायालय पुछलक, “एक्के सेवा-कुञ्जी कई प्रक्रिया उपयोग कऽ सकैत अछि?”

परामर्शदाता उत्तर देलक, “संरचना पर निर्भर। एतय उपलब्ध विन्यास-अंश कहैत अछि जे निर्धारित प्रक्रिया, सेवा-खाता, आ अधिकृत हस्तचालित कार्य—तीनू सम्भव।”

“उपलब्ध विन्यास-अंश पूर्ण अछि?”

“नहि।”

“तखन अहाँ निश्चित रूपेँ की कहि सकैत छी?”

“कुञ्जी सक्रिय रहबाक तथ्य एकटा मानव उपयोगकर्ता कै अनिवार्य नहि बनबैत।”

देवव्रत पुछलनि, “की ई सेहो कहि सकैत छी जे कोनो मानव उपयोगकर्ता नहि छल?”

“नहि।”

“की निर्धारित प्रक्रिया सभ सक्रियता बुझा दैत?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन ई साक्ष्य दुनू दिशामे सीमा रखैत अछि। राज्य मानव आवश्यक नहि कहि सकैत; प्रतिरक्षा मानव असम्भव नहि कहि सकैत।”

आदित्य अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—‘सीमा द्विमुखी अछि।’

मालिनी हुनकर लिखल पढ़ि आस्ते कहलनि, “ई पंक्ति सारणीमे राखब?”

“सारणीमे तथ्य राखू; पंक्ति मोनमे।”



साँझक तेसर पहरमे बहस मेटायल डाक-सामग्रीसँ हटि चुम्बकीय संग्रहकक एक समय-अन्तर पर पहुँचल।

प्रतिरक्षा कहलक—अभिरक्षा-पञ्जीमे चारि मिनटक अन्तर अछि; राज्यक अर्थापत्ति जे बीचमे माध्यम सुरक्षित कोठलीमे छल, से आवश्यक किएक?

आदित्य स्वयं उठलाह।

“किएक तँ प्रवेश-पञ्जी कहैत अछि जे ओ समय केवल दू अधिकृत व्यक्ति कोठली क्षेत्रमे प्रवेश कएलनि, आ दुनू अन्य सामग्री लऽ रहल छलाह। मुदा हम ई नहि कहैत छी जे ओ चारि मिनटमे की भेल से प्रत्यक्ष सिद्ध अछि।”

“तखन ‘सुरक्षित कोठलीमे छल’?”

“सम्भावित, मुदा प्रत्यक्ष नहि। एहि कारण अभिरक्षा-पञ्जीमे अन्तर चिन्हित अछि।”

“अर्थापत्ति?”

आदित्य कहलनि, “जँ माध्यम हस्तांतरणक पहिल आ पछिल समय-मुद्रा एक्के मुहर संख्या आ हैश-मिलान देखबैत अछि, तऽ अखण्डता पर किछु समर्थन अछि; मुदा चारि मिनटक भौतिक स्थानक खाली जगह केँ हम कल्पनासँ नहि भरि सकैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “हैश?”

“पहिने आ पछिने समान।”

“अन्तर्वस्तुक सत्य?”

“सिद्ध नहि।”

“दोष?”

“सिद्ध नहि।”

“चारि मिनट?”

“अपूर्ण अभिरक्षा-विवरण।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—“अपूर्णता स्वीकारल गेल। अर्थापत्ति सँ अनुपस्थित अभिरक्षा-पंक्ति रचल नहि जाएत।”

विद्यानंद आदित्यक दिस देखलनि। हुनकर चेहरापर विजयी भाव नहि छल; केवल हलुक स्वीकृति छल।



न्यायालयक अन्तिम घंटामे न्यायमूर्ति आर्या दुनू पक्षक सारणी सामने रखौलनि।

राज्यक सात प्रस्तावमे दू घटि ‘परीक्षणाधीन व्यवस्था’ बनल छल, एक खण्डित, तीन सीमित रूपमे जीवित, आ एक एखन अभिलेख-अपूर्ण छल।

प्रतिरक्षाक नौ वैकल्पिक व्यवस्थामे चारि अभिलेख-सापेक्ष, दू आंशिक, तीन केवल सम्भावना छल ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “प्रतिरक्षा सेहो सावधान रह्य । ‘सम्भव’ कहि देलासँ विकल्प अभिलेख-समर्थित नहि बनैत ।”

विद्यानंद उठलाह । “स्वीकार ।”

“आ राज्य—‘एक विकल्प खण्डित’ कहि देलासँ शेष विकल्प अनिवार्य नहि बनैत ।”

देवव्रत कहलनि, “स्वीकार ।”

“अगिला सुनवाईमे हम केवल चारि बिन्दु लब—जकर प्रत्यक्ष आधार कागद पर अछि । आह्वान-पत्रक उत्तर; संगणकीय प्रतिबिम्बक सीमा; हैश-मिलानक ठीक अर्थ; अभिरक्षा-पञ्जीक शेष अन्तर ।”

आदित्य माथ उठौलनि । ई अगिला चरण स्पष्ट छल ।

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “कोनो पक्ष दार्शनिक पदक आवरणमे अभिलेखीय दुर्बलता नुका नहि सकैत । अर्थापत्ति तखन तक अर्थवान, जखन ओकर ‘अन्यथा’ वास्तवमे अभिलेख-सापेक्ष परीक्षण पार करय ।”

आदेश लिखाओल गेल—आइक सुनवाई गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि; केवल प्रस्ताव, विकल्प, आ परीक्षण-सीमाक वर्गीकरण ।



न्यायालय उठलापर गलियारामे कैमरा फेर चमकल ।

एक संवाददाता विद्यानंद सँ पुछलक, “सर, विशाल दलक रणनीति सफल?”

विद्यानंद रुकलाह । “न्यायालय आदेश देलक । रणनीतिक विशेषण अहाँ जोड़, हम नहि ।”

“राज्यक तीन अर्थापत्ति बचल?”

“किछु सीमित रूपमे परीक्षणाधीन अछि ।”

“ऑपरेटर लोकनिक स्थिति सुदृढ़?”

विद्यानंद कहलनि, “गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि । ई वाक्य लिखू ।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलाह ।

अनन्या हुनकर उत्तर ज्योंक त्यों लिखलनि, मुदा शीर्षकमे नाम नहि देलनि ।

ओकर शीर्षक भेल—‘न्यायालय आवश्यक निष्कर्ष आ जीवित विकल्पक सीमा अलग कएलक; गुण-दोष अनिर्णीत ।’

सम्पादक फेर संदेश पठौलक—‘लम्बा अछि ।’

अनन्या उत्तर देलनि—‘सत्य छोट करब, अर्थ नहि ।’



मन्त्रालयमे साँझ सात बजे शिवेश्वर प्रसादकेँ सुनवाई-सार देल गेल ।

विधि सचिव कहलनि, “राज्यक दू प्रस्ताव घटल, एक खण्डित ।”

राजनीतिक सलाहकार एहि बेर चुप छल ।

मन्त्री पुछलनि, “आ जे टिकत?”

“तीन सीमित रूपमे । एक अपूर्ण ।”

“सार्वजनिक निवेदन?”

“प्रकरण न्यायालयाधीन; गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि; राज्य अगिला सुनवाईमे चारि अभिलेखीय प्रश्नक उत्तर देत।”

शिवेश्वर प्रसाद पढ़लनि। “एतय ‘राज्यक पक्ष सुदृढ़’ किएक नहि?” सलाहकार सँ पुछलनि।

सलाहकार तनिक लजायल। “अहाँ पछिला बेर मना कएने रही।”

मन्त्रीक चेहरापर हलुक मुस्की आयल। “ठीक स्मृति।”

फेर गंभीर भऽ कहलनि, “राज्यक शक्ति सभ बात जीतबामे नहि। जे नहि सिद्ध, से नहि सिद्ध कहबाक सामर्थ्यमे अछि।”

विधि सचिव कहलनि, “दू प्रस्ताव घटलासँ अन्वेषण-दल पर प्रश्न उठत।”

“उठय दिअ। जँ पद्धति सुधार सहि नहि सकय, तऽ ओ पद्धति न्यायालयक विश्वास योग्य नहि।”

मन्त्री संचिका बन्द कएलनि। “अगिला सुनवाईमे कोनो राजनीतिक प्रतिनिधि अग्रिम पंक्तिमे नहि बैसत। विधिक दल अपन काज करत।”

“जी।”

“आ संशोधन-पञ्जी पूर्ण रूपेँ उपलब्ध राखू।”

“जी।”

शिवेश्वर प्रसाद खिड़की दिस देखलनि। बाहर अन्हार पसरि रहल छल। “सत्ता बदलैत अछि। अभिलेख रहैत अछि।”



राति साढ़े आठ बजे अन्वेषण कार्यालयमे मालिनी नब सारणी खोलि बैसलनि।

पहिल पंक्ति—सेवा-कुञ्जी। वर्तमान स्थिति: मानव हस्तक्षेप आवश्यक नहि; परिचालन-व्यवस्था जीवित; तीन विकल्प परीक्षणाधीन।

दोसर—भुगतान-मिलान। वर्तमान स्थिति: एकल मध्यवर्ती मानवीय प्रक्रिया आवश्यक नहि; दू अभिलेख-सापेक्ष व्यवस्था जीवित।

तेसर—मेटायल डाक-सामग्री। तीन स्वचालित नीति-संगत; एक मेटाव आदेशक संकेत, कर्ता असिद्ध; एक अभिलेख अपूर्ण।

चारिम—प्रशासकीय प्रवेश। प्रवेश तथ्य; व्यक्ति, स्वामित्व, व्यापक नियन्त्रण असिद्ध।

पाँचम—अभिरक्षा-अन्तर। हैश-मिलान; चारि मिनटक भौतिक स्थान अपूर्ण।

मालिनी आस्ते कहलनि, “एतेक सीमा लिखलापर कतहु लागैत अछि जे हम अपनहि प्रकरण दुर्बल कऽ रहल छी।”

आदित्य, जे विपरीत पीठिका पर आह्वान-पत्रक उत्तर क्रमबद्ध कऽ रहल छलाह, कहलनि, “प्रकरणक उद्देश्य सुदृढ़ देखेनाइ नहि। जे टिकैत अछि, ओकरा उचित भार देनाइ।”

“जँ अन्तमे बहुते किछु नहि टिकय?”

“तखन ओहो परिणाम पद्धतिक अछि।”

मालिनी हुनका दिस देखलनि। “प्रतिशोध नहि?”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “ओ शब्द एहि कोठलीमे कखनो काजक नहि छल।”

ओ आह्वान-पत्रक पहिल उत्तर मालिनी दिस बढ़ौलनि। “काल्हि सँ चारि प्रश्न। पहिल—ई उत्तर कोन स्रोतसँ आयल?”

मालिनी पृष्ठ पढ़लनि। “दोसर?”

“संगणकीय प्रतिबिम्बमे ई अभिलेख वास्तवमे छल कि केवल विश्लेषक सारमे?”

“तेसर—हैश की सिद्ध करैत अछि, की नहि।”

“चारिम—अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तर।”

मालिनी गहिर साँस लेलनि। “अर्थापत्तिक बाद फेर कच्चा तथ्य।”

“पद्धति घुमि कऽ तथ्ये पर आबैत अछि।”



राति दस बजे शिवेश्वर प्रसाद घर जाएबासँ पहिने एकटा छोट टिप्पणी-पत्र फेर खोललनि।

शीर्षक छल—‘राज्यक न्यायिक विश्वसनीयता।’

पहिल बिन्दु—प्रतिकूल तथ्य नुका नहि।

दोसर—संशोधनक तिथि आ कारण सुरक्षित।

तेसर—राजनीतिक कथन न्यायिक स्थिति सँ आगाँ नहि।

चारिम—गोपनीयता सत्यताक प्रमाण नहि।

पाँचम—अर्थापत्ति दोषक शॉर्टकट नहि।

छठम—जँ विकल्प जीवित, ‘आवश्यक’ शब्द हटाउ।

ओ सातम बिन्दु स्वयं लिखलनि—‘न्यायालयक विश्वास विजय-सूचकांक नहि; राज्यक आत्म-सीमा अछि।’

कलम रखि ओ किछु क्षण चुप बैसल रहलाह।

हुनका राजनीति भलीभाँति बुझाईत छल—शीघ्र वाक्य, पैघ शीर्षक, समर्थकक अपेक्षा, विपक्षक अवसर। मुदा न्यायालयी प्रकरण एहि सभसँ अलग गति माँगत छल।

ओ चलदूरभाष उठौलनि। विधि सचिवकेँ छोट संदेश पठौलनि—“काल्हिक प्रस्तुतीकरणमे पहिल पृष्ठ पर ‘की असिद्ध अछि’ राखू।”

उत्तर आयल—“ठीक।”

मन्त्री बत्ती बन्द कएलनि।

अन्हार कोठलीमे संचिकाक सफेद किनार क्षण भर देखाइत रहल।

ओहि संचिकामे राज्यक तीन जीवित प्रस्ताव छल, दू घटल प्रस्ताव, एक खण्डित प्रस्ताव, एक अपूर्ण प्रश्न।

कोनो पृष्ठ पर ‘विजय’ नहि लिखल छल।

शिवेश्वर प्रसादकेँ आइ एतवे पर्याप्त लागल।

061 अर्थापत्तिक मोडक अध्याय 9

भोरक साढे पाँच बजे आदित्य झा अन्वेषण कार्यालय पहुँचि गेलाह। दिल्लीक आकाश एखन धूसर छल, मुदा हुनकर पीठिका पर चारि पतला संचिका पहिनेसँ पाँतिमे राखल छल।

पहिल—आह्वान-पत्रक उत्तर।

दोसर—संगणकीय प्रतिबिम्ब।

तेसर—हैश-श्रृंखला।

चारिम—अभिरक्षा-पञ्जी।

काल्हिक न्यायालयी आदेशक बाद ई चारू प्रश्न केवल प्राविधिक परीक्षण नहि रहल छल। राज्य जे अतिरिक्त स्थिति “आवश्यक” कहि रहल छल, ओकर आधार कतेक ठोस अछि—एहि बातक परीक्षा छल।

मालिनी कर्ण छह बजे कक्षमे अएलनि। हाथमे नव सारणी छल।

“पहिल पृष्ठ पर की असिद्ध अछि,” ओ कहलनि।

आदित्य पृष्ठ लेलनि। ऊपर मोट अक्षरमे लिखल छल—“व्यक्ति, उद्देश्य, स्वामित्व, दोष—एखन असिद्ध।”

ओ माथ हिलौलनि। “ठीक। आब प्रश्न आरम्भ करू।”

मालिनी पहिल संचिका खोललनि। “आह्वान-पत्र संख्या सत्रह। सेवा-प्रदाता उत्तर देलक जे विवादित समय-अवधिमे सेवा-कुञ्जी सक्रिय छल।”

“ई उत्तर कोन अभिलेखसँ बनल?”

“प्रदाता कहैत अछि—प्रचालन-पञ्जी आ स्वचालित घटना-अभिलेख।”

“मूल पञ्जी?”

“प्रमाणित प्रतिलिपि आयल अछि, मुदा मूल प्रणालीक प्रत्यक्ष निर्यात एखन नहि।”

आदित्य कहलनि, “तखन ‘स्वतंत्र पुष्टिकरण’ नहि लिखू। ‘स्वतंत्र संरक्षकक प्रमाणित उत्तर’ लिखू। स्रोत-उत्पत्ति सत्यापनाधीन।”

मालिनी लिखलनि।

“आ दूसरा प्रश्न?”

“की सेवा-कुञ्जी सक्रिय रहनाइ मानवक तत्काल उपस्थितिक आवश्यकता हटबैत अछि?”

“हटबैत अछि, कि विकल्प खोलैत अछि?”

मालिनी ठमकलनि। “विकल्प खोलैत अछि। स्वचालित प्रक्रिया सम्भव, मुदा सिद्ध नहि।”

“एही भेद पर अर्थापत्ति टिकत।”

खिड़कीक बाहर भोरक पहिल पंछी बाजल। कक्ष भीतर “आवश्यक” शब्द एक बेर फेर छोड रहल छल।



साढे सात बजे प्राविधिक दल अएल। मुख्य विश्लेषक नीलाम्बर पाठक संगणकीय प्रतिबिम्बक अनुक्रमणिका खोललनि।

आदित्य कहलनि, “हमरा सार नहि चाही। पहिने सीमा कहू।”

नीलाम्बर उत्तर देलनि, “प्रतिबिम्ब जब्त ठोस-स्मृति संग्रहकक पूर्ण क्षेत्रक अछि। मुदा ई पूरा सेवा-संगणक प्रणालीक प्रतिबिम्ब नहि।”

मालिनी तुरते नोट कएलनि। “तखन ‘पूर्ण प्रतिबिम्ब’ पद भ्रामक भऽ सकैत अछि।”

“हाँ,” नीलाम्बर कहलनि। “पूर्ण—जब्त माध्यमक सन्दर्भमे।”

आदित्य पुछलनि, “ओहि माध्यममे जे कथित प्रशासनिक सत्रक चिह्न भेटल, से मूल अभिलेख छल कि विश्लेषकीय पुनर्निर्माण?”

नीलाम्बर दृश्य-पटल पर दू प्रविष्टि खोललनि। “एकटा मूल जाल-दर्शक इतिहास। दोसर विश्लेषकीय समय-संयोजन।”

“दुनू एकहि रंगमे किएक?” मालिनी पुछलनि।

नीलाम्बर चुप भऽ गेलाह।

“दृश्य प्रस्तुतीकरणक सुविधा,” अन्तमे कहलनि।

आदित्य कठोर नहि, मुदा सपाट स्वरमे कहलनि, “सुविधा प्रमाण-वर्ग मिटा नहि सकैत।”

नीलाम्बर माथ झुकौलनि। “ठीक। मूल अभिलेख आ विश्लेषकीय संयोजन अलग रंग, अलग शीर्षक, अलग निर्यातमे रहबाक चाही।”

मालिनी पुछलनि, “एहि त्रुटिसँ मूल अभिलेख अशुद्ध होइत अछि?”

“नहि।”

“मुदा पाठकक अर्थापन प्रभावित भऽ सकैत?”

“हाँ।”

आदित्य कहलनि, “तखन सुधार-पञ्जीमे लिखू। मूल सामग्री अक्षुण्ण; प्रस्तुतीकरण-वर्गीकरण संशोधित।”

नीलाम्बर लिखलनि।

फेर आदित्य पुछलनि, “जे प्रविष्टि विश्लेषकीय संयोजन अछि, ओकरा हटाएब?”

“नहि,” मालिनी उत्तर देलनि। “ओ उपयोगी अर्थापन भऽ सकैत अछि, मुदा मूल तथ्यक रूपमे नहि।”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “आब ठीक।”



आठ बजे हैश-श्रृंखलाक परीक्षा आरम्भ भेल।

मालिनी तीन मान राखलनि—जब्ती समयक, प्रयोगशाला प्रवेश समयक, आ पछिला पुनर्परीक्षण समयक। तीनू समान छल।

“ई की सिद्ध करैत अछि?” आदित्य पुछलनि।

नीलाम्बर उत्तर देलनि, “जे तुलना कएल गेले तीनू अवस्थामे बिट-स्तरीय सामग्री समान अछि।”

“ई की नहि सिद्ध करैत अछि?”

“अन्तर्वस्तुक सत्यता नहि। लेखक नहि। उपयोगकर्ता नहि। उद्देश्य नहि। जब्ती सँ पहिने सामग्री कोना बनल से नहि।”

“आ हैश समान रहला सँ विश्लेषकक व्याख्या?”

“समान होयबाक आवश्यकता नहि। व्याख्या बदलि सकैत अछि।”

मालिनी कहलनि, “तखन कात्तिक राज्य-सारमे ‘हैशसँ अभिलेख प्रमाणित’ पद हटत।”

आदित्य कहलनि, “हाँ। ‘हैशसँ तुलना-कएल सामग्रीक अखण्डता समर्थित’ लिखू।”

नीलाम्बर पुछलनि, “न्यायालय लेल ई बहुते सावधान भाषा नहि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “न्यायालय लेल सावधान भाषा अत्यन्त कम बेर समस्या होइत अछि। अधिक दावा समस्या बनैत अछि।”

मालिनी हलुक मुस्कुरेलनि।

ओहि क्षण हुनका काल्हिक मालिनीक वाक्य मोन पडल—अर्थापत्तिक बाद फेर कच्चा तथ्य।

कच्चा तथ्य वास्तवमे कच्चा नहि छल; ओ अपन सीमा सहित तथ्य छल।



नौ बजे अभिरक्षा-पञ्जी खोलल गेल।

चारि मिनटक अन्तर फेर सामने छल। जब्ती दलक प्रविष्टिमे माध्यम ११:४२ पर सील भेल; प्रयोगशाला ग्रहण-पञ्जीमे ११:४६ पर वाहन-हस्तांतरण लिखल छल। बीचक भौतिक स्थानक पृथक प्रविष्टि नहि।

आदित्य पुछलनि, “एहि चारि मिनटक अवधि लेल प्रत्यक्ष अभिलेख?”

कनिष्ठ अधिकारी ईशान झा उत्तर देलनि, “वाहनक अंकीय समय-मुद्रा अछि। जब्ती-कक्षसँ वाहन धरि गमन ११:४३ सँ ११:४५।”

“ई माध्यमक प्रत्यक्ष निगरानी अछि?”

“नहि। वाहन-द्वार आ परिसर प्रवेश-अभिलेख मात्र।”

“तखन?”

ईशान कहलनि, “समय-अन्तर आंशिक रूपेँ व्याख्यायित, मुदा प्रत्येक क्षणक प्रत्यक्ष अभिरक्षा अभिलेख नहि।”

आदित्य कहलनि, “ठीक। ‘पूर्णतः स्पष्ट’ नहि लिखू।”

मालिनी पुछलनि, “हैश समान अछि। तखन एहि अन्तरक प्रमाण-मूल्य कतेक?”

आदित्य उत्तर देलनि, “हैश सामग्रीक समानता पर बल दैत अछि। अभिरक्षा-पञ्जी प्रक्रिया बतबैत अछि। एक दोसराक स्थान नहि लैत।”

नीलाम्बर कहलनि, “जँ हैश समान, छेड़छाड़क सम्भावना अत्यन्त कम?”

आदित्य पुछलनि, “कोन प्रकारक छेड़छाड़?”

नीलाम्बर चुप भेलाह।

आदित्य स्वयं उत्तर देलनि, “तुलना-कएल बिट बदलल होइत तऽ हैश बदलित। मुदा अभिरक्षा-पञ्जीक प्रश्न केवल बिट बदलल कि नहि नहि; माध्यम कोन व्यक्ति सँ कोन व्यक्ति धरि, कोन समय, कोन प्रक्रिया सँ गेल—ई सेहो अछि।”

मालिनी लिखलनि—“अखण्डता आ अभिरक्षा—सम्बद्ध, समान नहि।”



दस बजि दस मिनट पर उच्च न्यायालयक कक्ष भरल छल।

न्यायमूर्ति आर्या बैठलनि। सामने राज्यक चारि संचिका, प्रतिरक्षाक टिप्पणी-पत्र, आ संशोधन-पञ्जी राखल छल।

देवव्रत सिन्हा उठलाह। “महोदया, पिछला आदेशक अनुसार राज्य चारि प्रश्नक सीमित उत्तर प्रस्तुत करैत अछि।”

विद्यानंद मिश्र तुरते कहलनि, “हमरा ‘उत्तर’ शब्दपर आपत्ति नहि, मुदा ई साफ रह्य जे एहि उत्तरमे दू ठाम राज्य अपन पुरान दावा घटौलक अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य स्वयं से लिखलक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ उलटलनि। “हम पहिल प्रश्नसँ आरम्भ करब। आह्वान-पत्र उत्तर।”

आदित्य साक्ष्य-पीठिका लग गेलाह।

“अधिकारी,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “सेवा-प्रदाता कहैत अछि जे सेवा-कुञ्जी सक्रिय छल। राज्य एहि सँ की अर्थ निकालैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “केवल एतबे जे निर्दिष्ट अवधि मे सेवा-कुञ्जी सक्रिय रहबाक प्रदाता-अभिलेख अछि। मानवक तत्काल उपस्थिति आवश्यक छल—एहन दावा राज्य नहि करैत अछि।”

“तखन पुरान ‘मानव समन्वय आवश्यक’ प्रस्ताव?”

“ओहि व्यापक रूपमे टिकैत नहि।”

कक्षमे हलुक फुसफुसाहट भेल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “प्रतिरक्षा?”

विद्यानंद उठलाह। “ई सीमा उचित। मुदा प्रदाताक उत्तर अपन मूल प्रणाली सँ स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित भेल?”

आदित्य कहलनि, “प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त; मूल प्रणालीक प्रत्यक्ष निर्यात एखन प्रतीक्षित।”

“तखन ‘स्वतंत्र पुष्टिकरण’?”

“नहि। ‘स्वतंत्र संरक्षकक प्रमाणित उत्तर; स्रोत-उत्पत्ति सत्यापनाधीन।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि। “एहि शब्दावली केँ आदेशमे राखल जाएत।”



दोसर प्रश्न संगणकीय प्रतिबिम्ब छल।

देवव्रत कहलनि, “राज्य स्वीकार करैत अछि जे ‘पूर्ण प्रतिबिम्ब’ पद जब्त माध्यमक पूर्ण क्षेत्र लेल छल, पूरा प्रणाली लेल नहि।”

विद्यानंद पुछलनि, “ई सीमा पहिल प्रतिवेदनमे छल?”

मालिनी उठलनि। “प्राविधिक परिशिष्टमे छल, मुख्य सारमे स्पष्ट नहि छल।”

“तखन मुख्य सार अधिक व्यापक प्रभाव दैत छल?”

“हाँ।”

“ई सुधार कहिया भेल?”

मालिनी तिथि पढ़लनि। “आइ बिहान ७:३८ पर संशोधन-पञ्जीमे।”

विद्यानंद क्षणभर चुप रहलाह। फेर कहलनि, “हम ई सुधारक प्रशंसा करैत छी, मुदा न्यायालय ध्यान दे कि पिछला बहस मुख्य सारक व्यापक भाषा पर सेहो आधारित छल।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य सहमत जे आगाँ केवल संशोधित सीमा उपयोग होएत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पिछला न्यायिक अवलोकन स्वतः अमान्य नहि, मुदा जकर आधार व्यापक शब्द छल ओकर प्रमाण-मूल्य नव सीमा अनुसार पढ़ल जाएत।”

ओ मालिनी दिस देखलनि। “विश्लेषकीय संयोजन आ मूल अभिलेख एकहि दृश्य-वर्गमे किएक?”

मालिनी उत्तर देलनि, “प्रस्तुतीकरणक त्रुटि। मूल सामग्री नहि बदलल। नव निर्यातमे पृथक वर्ग अछि।”

“की विश्लेषकीय संयोजन हटाओल गेल?”

“नहि। अर्थापन रूपमे सुरक्षित।”

“ठीक। न्यायालय अर्थापनक अस्तित्व मेटाबय नहि चाहैत; केवल ओकर परिचय स्पष्ट चाहैत अछि।”
विद्यानंद कहलनि, “ई भेद आवश्यक अछि।”



तेसर प्रश्न हैश-श्रृंखला छल।

न्यायमूर्ति आर्या सीधा पुछलनि, “हैश समान। राज्य की सिद्ध करैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तुलना-कएल सामग्रीक बिट-स्तरीय समानता, महोदया।”

“अन्तर्वस्तुक सत्यता?”

“नहि।”

“लेखक?”

“नहि।”

“उपयोगकर्ता?”

“नहि।”

“उद्देश्य?”

“नहि।”

“दोष?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि। “प्रतिरक्षा?”

विद्यानंद कहलनि, “एहि सीमा पर विवाद नहि। मुदा राज्य पिछला प्रतिवेदनमे ‘हैश-प्रमाणित प्रशासनिक अभिलेख’ लिखने छल।”

देवव्रत पृष्ठ खोजलनि। “हाँ। संशोधित रूप—‘हैश-मिलानयुक्त प्रतिलिपि, अन्तर्वस्तु अर्थापन पृथक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पुरान पद भविष्यक दाखिलामे उपयोग नहि होएत।”

मालिनी नोट कएलनि।

कक्षक पिछला पाँतिमे अनन्या कश्यप तेजीसँ लिखैत रहलीह। हुनकर शीर्षक मनमे बनि रहल छल—“हैश समानता सत्यताक पर्याय नहि: राज्य न्यायालयमे सीमा स्पष्ट कएलक।” मुदा ओ एखन शीर्षक तय नहि कएलनि। आदेश पूरा होएवाक बाकी छल।



चारिम प्रश्न अभिरक्षा-पञ्जीक चारि मिनटक अन्तर छल।

ईशान झा साक्ष्य-पीठिका पर अएलाह।

“अहाँ जब्ती दलमे छलहुँ?” न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि।

“हाँ, महोदया।”

“११:४२ सँ ११:४६?”

ईशान उत्तर देलनि, “११:४२ पर सील; ११:४३ पर जब्ती-कक्षसँ बाहर; ११:४५ पर वाहन-द्वारक अंकीय अभिलेख; ११:४६ पर वाहन-हस्तांतरण प्रविष्टि।”

“११:४२ सँ ११:४३ बीच माध्यम कोन व्यक्तिक हाथमे?”

ईशान किछु क्षण मौन रहलाह। “हमरा प्रत्यक्ष स्मृति अछि, जे वरिष्ठ उपनिरीक्षक हाथमे छल, मुदा पृथक लिखित प्रविष्टि नहि।”

विद्यानंद तुरते उठलाह। “स्मृति आ अभिलेख अलग राखल जाय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। अधिकारी, अहाँक स्मृति अभिलेखीय रिक्ति स्वतः नहि भरत।”

ईशान कहलनि, “स्वीकार।”

“वाहन-द्वारक अंकीय अभिलेख माध्यम देखबैत अछि?”

“नहि। वाहनक प्रवेश देखबैत अछि।”

“तखन राज्यक स्थिति?”

आदित्य उठलाह। “चारि मिनटक अन्तर आंशिक रूपेँ परिस्थिति-अभिलेखसँ समर्थित, पूर्ण प्रत्यक्ष अभिरक्षा-पञ्जी नहि। हैश-मिलान सामग्रीक तुलना-समानता समर्थन करैत अछि, मुदा प्रक्रिया-अन्तर मेटबैत नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि सीमा पर प्रतिरक्षा सहमत। प्रमाण-मूल्य पर तर्क अलग रहत।”

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ बन्द कएलनि। “ठीक। रिक्ति नुका नहि, बढा नहि, नाम देल गेल—एहि स्तर पर ई उचित पद्धति अछि।”



दोपहरक अवकाशमे न्यायालयक ओसारा पर आदित्य आ मालिनी अकेले ठाढ़ छलाह।

मालिनी कहलनि, “चारि प्रश्नमे राज्यक दू पुरान पंक्ति घटि गेल।”

“हाँ।”

“एक प्रस्तुतीकरण त्रुटि खुलल।”

“हाँ।”

“अभिरक्षाक अन्तर पूरा भरल नहि।”

“हाँ।”

“तखन हम सफल भेलहुँ?”

आदित्य ओसारा बाहर लोकक भीड़ देखलनि। “अहाँ सफलताक परिभाषा बदलू।”

“कोना?”

“जँ असत्य व्यापक दावा घटल, वर्गीकरण त्रुटि सुधरल, रिक्ति नामित भेल, आ जे तथ्य टिकैत अछि ओकर सीमा साफ भेल—पद्धति सफल भेल।”

मालिनी आस्ते कहलनि, “मुदा सार्वजनिक कथा कहत—राज्य पछाँ हटल।”

“हटब आ सुधरब एक बात नहि।”

“राजनीतिमे?”

“हम राजनीति नहि करैत छी।”

मालिनी मुस्कुरेलनि। “मन्त्री सेहो काल्हि एही कहने छलाह।”

आदित्य कहलनि, “तखन हुनका उचित बात मोन अछि।”



अवकाश बाद न्यायमूर्ति आर्या अर्थापत्तिक प्रश्न पर सीधा अएलनि।

“राज्यक पहिल प्रस्ताव—मानवक तत्काल समन्वय आवश्यक। सेवा-कुञ्जी अभिलेख ई आवश्यकता हटबैत अछि। अतः प्रस्ताव ओहि व्यापक रूपमे जीवित नहि।”

देवव्रत कहलनि, “स्वीकार।”

“दोसर—एकल मानव उपयोगकर्ता आवश्यक। संगणकीय प्रतिबिम्ब आ सेवा-अभिलेख कम-से-कम एक स्वचालित विकल्प जीवित रखैत अछि। अतः एकल उपयोगकर्ता आवश्यक नहि।”

“स्वीकार।”

“तेसर—किछु कार्य लेल पूर्वनिर्धारित परिचालन व्यवस्था आवश्यक देखाइत अछि?”

देवव्रत कहलनि, “हाँ, मुदा ओकर स्वरूप आ व्यक्ति असिद्ध।”

विद्यानंद उठलाह। “हम ‘आवश्यक’ शब्द एखनहुँ चुनौती दैत छी। पूर्वनिर्धारित अनुसूची आ बाह्य सेवा-चक्र दू अलग व्यवस्था अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन राज्य एकल व्यवस्था नहि, न्यूनतम साझा स्थिति कहू।”

आदित्य कागद देखलनि। “निर्दिष्ट घटनाक क्रम केवल तत्काल मानव क्रियासँ निर्भर नहि छल; किछु पूर्वस्थित परिचालन-तंत्र सक्रिय छल—एतबे साझा न्यूनतम।”

विद्यानंद पुछलनि, “ई ‘तंत्र’ व्यक्ति नहि?”

“नहि।”

“स्वामित्व नहि?”

“नहि।”

“अवैध उद्देश्य नहि?”

“नहि।”

“दोष नहि?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि सीमित रूपमे प्रश्न परीक्षणाधीन रहि सकैत अछि।”

कक्षमे फेर मौन पसरल।

ई राज्यक विजय नहि छल। प्रतिरक्षाक विजय सेहो नहि।

एक अत्यधिक पैघ प्रस्तावक जगह एक छोट, परीक्षणयोग्य वाक्य बचल छल।



मृणाल धर अगिला प्रश्न उठौलनि। “महोदया, एहि साझा न्यूनतमक परीक्षण लेल राज्य तीन नव आह्वान-पत्रक अनुमति चाहैत अछि—सेवा-प्रदाताक मूल निर्यात, अनुसूची-व्यवस्थाक संरक्षक, आ बाह्य भुगतान-द्वारक समय-पञ्जी।”

विद्यानंद कहलनि, “हमरा व्यापक आह्वान पर आपत्ति होएत। प्रश्न सीमित रहय।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य, प्रत्येक आह्वान-पत्रमे माँगल सामग्री आ परीक्षण-प्रश्न अलग लिखल अछि?”

आदित्य तीन पृष्ठ देलनि।

पहिल—“सेवा-कुञ्जी सक्रियता कोन प्रणाली-अभिलेख पर आधारित?”

दोसर—“घटना-समय सँ पूर्व कोनो स्वचालित अनुसूची सक्रिय छल?”

तेसर—“भुगतान-द्वार समय-मुद्रा स्रोत-कर कार्यपत्रकक समयसँ स्वतन्त्र रूपेँ मेल खाइत अछि?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आह्वान-पत्र मंजूर, मुदा एहि प्रश्न धरि सीमित। व्यक्ति-विशेषक दोष खोजबाक खुला अधिकार नहि।”

देवव्रत कहलनि, “स्वीकार।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा प्रति प्राप्त करत?”

“जहाँ गोपनीयता वा तृतीय-पक्ष संरक्षण बाधा नहि, हाँ। बाकी लेल पर्याप्त सार।”

मालिनी नोट कएलनि—“अर्थापत्ति → सीमित परीक्षण, खुला मछली-जाल नहि।”

ओ अपनहि लिखल वाक्य पढ़ि मुस्करा देलनि।



सुनवाई समाप्त होएबाक पहिने न्यायमूर्ति आर्या संशोधन-पञ्जी उठौलनि।

“राज्य चारि संशोधन स्वयं दर्ज कएलक अछि। हम स्पष्ट करब—संशोधन स्वयं अविश्वसनीयताक प्रमाण नहि; कारण नुका देनाइ, पुरान शब्द फेर उपयोग करनाइ, अथवा प्रतिकूल तथ्य हटेनाइ अधिक गंभीर बात होएत।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा चाहैत अछि जे पुरान संस्करणो सुरक्षित रहय।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “सुरक्षित अछि।”

“तिथि?”

“सभ प्रविष्टिमे।”

“कारण?”

“सभमे।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। न्यायालय पद्धतिक इतिहास देखय चाहैत अछि, केवल साफ-सुथर अन्तिम पृष्ठ नहि।”

मालिनी कै कात्तिक आदित्यक वाक्य मोन पड़ल—पद्धति निष्कर्ष धरि पहुँचबाक ईमानदार इतिहास सेहो अछि।

आदेश लिखाओल गेल।

अन्तिम पंक्ति छल—“एहि आदेशक कोनो अंश गुण-दोष, व्यक्ति-विशेषक भूमिका, स्वामित्व, उद्देश्य अथवा दोष पर निष्कर्ष नहि।”

अनन्या एहि पंक्ति पर दू बेर रेखा खींचलनि।



गलियारामे समाचार-माध्यमक भीड़ प्रतीक्षा कऽ रहल छल।

एक संवाददाता आदित्यक सामने ध्वनि-यन्त्र बढौलक। “सर, राज्यक दू मुख्य सिद्धान्त ध्वस्त?”

आदित्य रुकलाह। “दू व्यापक प्रस्ताव अभिलेखक बाद घटल। ‘ध्वस्त’ अहाँक शब्द अछि।”

“तखन अन्वेषण दुर्बल?”

“अन्वेषणक काम सुदृढ़ देखेनाइ नहि; उचित सीमा चिन्हब अछि।”

“कियो उत्तरदायी ठहरल?”

“आइ नहि।”

“आगाँ?”

“तीन सीमित आह्वान-पत्र।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलाह।

अनन्या दूरसँ देखैत रहलीह। सम्पादकक संदेश आयल—“राज्य पीछे हटला पर शीर्षक चाही।”

ओ उत्तर देलनि—“राज्य दू व्यापक प्रस्ताव घटौलक; न्यायालय तीन सीमित परीक्षण मंजूर कएलक; दोष पर निष्कर्ष नहि।”

सम्पादक लिखलक—“लम्बा।”

अनन्या उत्तर देलनि—“अर्थ छोट नहि करब।”

फेर ओ शीर्षक लिखलनि—“व्यापक अर्थापत्ति घटल; तीन सीमित परीक्षण जारी, दोष अनिर्णीत।”



दोपहर बाद मन्त्रालयमे शिवेश्वर प्रसाद सुनवाई-सार पढ़ैत छलाह।

राजनीतिक सलाहकार सावधानीसँ कहलनि, “विपक्ष कहत राज्यक सिद्धान्त टूटि रहल अछि।”

मन्त्री पृष्ठसँ नजर नहि उठौलनि। “की टूटल?”

“दू व्यापक प्रस्ताव।”

“की ओ अभिलेखसँ समर्थित नहि रहल?”

“हाँ।”

“तखन ओकरा बचावय चाही छल?”

सलाहकार चुप।

मन्त्री पुछलनि, “नब सीमित प्रश्न?”

विधि सचिव उत्तर देलनि, “तीन आह्वान-पत्र मंजूर। व्यक्ति वा दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

“सार्वजनिक निवेदनमे पहिल पंक्ति?”

“न्यायालय सीमित परीक्षणक अनुमति देलक; राज्य संशोधित प्रमाण-सीमा अनुसार आगाँ बढ़त।”

“दोसर?”

“गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि।”

“तेसर?”

“दू व्यापक प्रस्ताव राज्य स्वयं घटौलक।”

सलाहकार चौकल। “ई तऽ स्वयं प्रतिकूल बात पहिने कहब।”

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “जे आदेशमे अछि, ओकरा बादमे नुका कऽ की लाभ?”

विधि सचिव हलुक मुस्कुरेलनि।

मन्त्री आगाँ कहलनि, “न्यायालयक विश्वासक अर्थ अछि—राज्य अपन प्रतिकूल तथ्य पहिने कहि सकय।”

फेर ओ संचिकाक किनार पर लिखलनि—“प्रतिशोध नहि। पद्धति।”



साँझ पाँच बजे अन्वेषण कार्यालयमे तीन नब आह्वान-पत्र अन्तिम रूप पाबि रहल छल।

मालिनी पहिल पृष्ठ पढ़लनि। “सेवा-प्रदाता सँ केवल मूल निर्यात, प्रणाली-विवरण, समय-मुद्रा स्रोत।”

आदित्य कहलनि, “ठीक।”

“दोसरा सँ अनुसूची-व्यवस्था, सक्रियता-इतिहास, परिवर्तन-पञ्जी।”

“ठीक।”

“तेसरा सँ भुगतान-द्वारक मूल समय-पञ्जी आ स्रोत-कर कार्यपत्रकसँ स्वतंत्र समय-मेल।”

“ठीक।”

मालिनी पुछलनि, “कियो व्यक्ति-विशेषक नाम नहि?”

“न्यायालय सीमित प्रश्न मंजूर कएलक अछि।”

“जँ उत्तर व्यक्ति दिस संकेत करय?”

“तखन नव तथ्य अनुसार नव प्रश्न। पहिने सँ नाम भरब अर्थापत्ति नहि।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलनि। “एहि पद्धतिमे गति कम अछि।”

“उचित गति।”

“समाचार-माध्यम तेज अछि।”

“न्यायालय समाचार-माध्यमक घड़ी पर नहि चलैत।”

मालिनी हँसलनि। “आ हम?”

“हम प्रमाणक घड़ी पर।”

ओ तीनू आह्वान-पत्र पर हस्ताक्षर क्रम परखलनि।

फेर मालिनी अभिरक्षा-पञ्जीक चारि मिनटक अन्तरक पृष्ठ उठौलनि। “ई प्रश्न?”

आदित्य कहलनि, “खुला रहत। हैश समान अछि, मुदा प्रक्रिया-अन्तर नुका नहि। अगिला निरीक्षणमे वाहन-द्वारक मूल अभिलेख, जब्ती-कक्ष उपस्थिति-पञ्जी, आ हस्तांतरण-क्रम फेर परखब।”

“ई चारि मिनट सम्भवतः कखनो पूरा नहि भरय।”

“सम्भव।”

“तखन?”

“तखन प्रमाण-मूल्य न्यायालय तय करत। अन्वेषक रिक्ति पर कथा नहि लिखत।”



सात बजे नीलाम्बर पाठक नव दृश्य-विन्यास लऽ कऽ अएलाह।

एहि बेर मूल अभिलेख कारी अक्षरमे, विश्लेषकीय संयोजन धूसर चौखटमे, अनुमान पृथक शीर्षकमे छल।

मालिनी देखलनि। “एखन कोनो पाठक तीनू केँ एक जकाँ नहि पढ़त।”

नीलाम्बर कहलनि, “पुरान दृश्य अधिक सुन्दर छल।”

आदित्य उत्तर देलनि, “ई अधिक ईमानदार अछि।”

नीलाम्बर हँसलाह। “प्राविधिक लोकनि सुन्दरता चाहैत अछि।”

मालिनी कहलनि, “न्यायालय स्रोत-वर्ग चाहैत अछि।”

आदित्य पुछलनि, “नव निर्यातक हैश?”

नीलाम्बर चौकलाह। “नव प्रस्तुतीकरणक?”

“हाँ। मूल प्रतिबिम्बक हैश अलग, विश्लेषकीय निर्यातक अलग। ताकि बादमे कियो दुनू गडुमडु नहि करय।”

नीलाम्बर तुरते लिखलनि। “ठीक।”

मालिनी कहलनि, “ई तऽ हैशक सीमा बुझलाक बाद हैशक उचित उपयोग भेल।”

आदित्य उत्तर देलनि, “पद्धति अपन त्रुटिसँ सीखय तखनहि जीवित रहैत अछि।”



राति आठ बजे तीनू नब आह्वान-पत्र प्रेषित भेल।

कक्ष शान्त भऽ गेल।

मालिनी अपन सारणी बन्द कएलनि। “आइ राज्य दू बात घटौलक, तीन नब प्रश्न खोललक, एक अभिरक्षा-अन्तर खुला रखलक, एक दृश्य-वर्गीकरण सुधारलक।”

आदित्य कहलनि, “आ की सिद्ध भेल?”

मालिनी गिनौलनि, “सेवा-कुञ्जी सक्रियताक प्रमाणित उत्तर अछि, स्रोत-उत्पत्ति पूर्ण सत्यापित नहि। ज्वल माध्यमक प्रतिबिम्ब अखण्ड अछि, पूरा प्रणालीक नहि। हैश तुलना-समानता समर्थन करैत अछि, अन्तर्वस्तुक सत्यता नहि। अभिरक्षा-अन्तर आंशिक व्याख्यायित, पूर्ण नहि।”

“आ व्यक्ति?”

“असिद्ध।”

“उद्देश्य?”

“असिद्ध।”

“स्वामित्व?”

“असिद्ध।”

“दोष?”

“असिद्ध।”

आदित्य मुस्कुरेलाह। “तखन आइक काज पूरा।”

मालिनी पुछलनि, “इतबा ‘असिद्ध’ लिखि काज पूरा कहि सकैत छी?”

“हाँ। कारण जे सिद्ध अछि से साफ भेल, जे नहि सिद्ध सेओ साफ भेल।”

मालिनी आस्ते माथ हिलौलनि।



आदित्य राति कार्यालयसँ निकलला तऽ दिल्लीक सड़क पर हलुक धूलि उड़ि रहल छल।

गाडीमे बैसलापर हुनका गार्ह एन अरिकेलक पुरान खेत मोन पड़ल।

बाल्यकालमे एक बेर ओ खेतक मेड़ पर बीया खोजैत रहलाह। बीया नहि भेटल तऽ दादा कहने छलाह—“नहि भेटलाक दू अर्थ होइत अछि। एक—अछि नहि। दोसर—अहाँ उचित ठाम खोजलहुँ नहि।”

ओहि समय वाक्य सामान्य लागल छल। आइ ओकर भीतर पूरा पद्धति सुनाइत छल।

अर्थापत्ति कहैत अछि—जे स्थापित तथ्य बिना कोनो अतिरिक्त स्थिति असंगत रहैत, ओ न्यूनतम स्थिति मानि परीक्षण करू।

मुदा परीक्षण ई सेहो पुछैत अछि—अहाँ कतेक खोजलहुँ? कोन स्रोतमे? कोन समय? कोन सीमा धरि? जे नहि भेटल, ओकर अपेक्षा उचित छल कि नहि?

पद्धतिक चरण बदलय सँ पहिने प्रश्न बदलि रहल छल।

आदित्य नोट-पुस्तिका खोललनि। लिखलनि—“अनुपस्थिति अर्थवान तखन, जखन उपस्थिति अपेक्षित हो, खोज उपयुक्त हो, सीमा ज्ञात हो।”

फेर तुरते पृष्ठ बन्द कएलनि।

एखन अर्थापत्तिक खण्ड समाप्त नहि भेल छल। पहिने तीन नव आह्वान-पत्रक उत्तर आबय देबाक छल। पहिने देखबाक छल जे सीमित 'पूर्वस्थित परिचालन-तंत्र' अभिलेख पर टिकैत अछि कि नहि।

ओ अपनहि मनमे कहलनि—“निष्कर्षक आगू नहि दौड़।”

घर पहुँचला पर मालिनीक संदेश आयल—“तीनू प्रेषण-पावती सुरक्षित। सुधार-पञ्जी अद्यतन। चारि मिनटक अन्तर खुला।”

आदित्य उत्तर देलनि—“ठीक। काल्ह परिणाम नहि, स्रोत सँ आरम्भ करब।”

सन्देश पठा कऽ ओ चलदूरभाष रखि देलनि।

आइ कोनो अभियुक्त पर विजय नहि भेल छल। कोनो प्रतिरक्षा पर पराजय नहि थोपाल गेल छल। कोनो राजनीतिक शीर्षक न्यायालयक आदेशसँ आगाँ नहि गेल छल।

दू व्यापक दावा घटल छल। तीन प्रश्न अधिक शुद्ध भेल छल। एक त्रुटि स्वीकारल गेल छल। एक रिक्ति खुला राखल गेल छल।

एहि सभक बीच आदित्य केँ प्रतिशोधक कोनो स्वाद नहि भेटल।

मात्र एक शांत विश्वास छल—पद्धति अपन भार स्वयं वहन करैत आगाँ बढ़ि रहल अछि।

आ ओहि राति, बहु दिनक बाद, हुनका लागल जे विजय शब्द यदि कतहु उचित अछि, तऽ व्यक्ति लेल नहि—ईमानदार विधि लेल।

062 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 10

भोरक छओ बजे अन्वेषण कार्यालयक सुरक्षित डाक-पेटीमे पहिल उत्तर आयल ।

मालिनी कर्ण ओकर सूचना देखिते आदित्य झा केँ दूरभाष कएलनि ।

“पहिल सेवा-प्रदाताक उत्तर आवि गेल अछि ।”

आदित्य पुछलनि, “मूल निर्यात संग?”

“हाँ । समय-मुद्रा स्रोत, प्रणाली-विवरण, अनुसूचक-इतिहास, आ अधिप्रमाणन-कुञ्जीक परिवर्तन-पञ्जी सेहो ।”

“कियो व्यक्ति-विशेषक पहचान?”

“एखन नहि ।”

“तखन पहिने उत्तर पढ़ू, निष्कर्ष नहि ।”

मालिनी मुस्कुरेलनि । “एहि वाक्यक आदत भऽ गेल ।”

“आदत नहि, सुरक्षा ।”



साढ़े छओ बजे आदित्य कार्यालय पहुँचलाह ।

मालिनी पीठिका पर तीन रंगक कागज पसारने छलनि—मूल उत्तर, अन्वेषकीय सार, आ प्रश्न-पञ्जी ।

ओ कहलनि, “प्रदाताक अनुसार राति 03:17:22 पर अनुसूचक प्रक्रिया सक्रिय भेल । सक्रियता सेवा-खाता सँ दर्ज अछि ।”

आदित्य पुछलनि, “सेवा-खाता कोन व्यक्ति उपयोग कएलक?”

“प्रदाता नहि कहि सकैत अछि । ओकर पञ्जीमे मानव-उपयोगकर्ता पृथक दर्ज नहि अछि ।”

“तखन ‘कियो व्यक्ति सक्रिय कएलक’ नहि लिखब ।”

“हम लिखने छी—‘अनुसूचक प्रक्रिया सेवा-खाताक अधिप्रमाणन-मार्ग सँ सक्रिय भेल ।’”

“ठीक ।”

मालिनी अगिला पृष्ठ उठौलनि ।

“अधिप्रमाणन-कुञ्जी सक्रियतासँ अट्टाइस मिनट पहिने नब कएल गेल छल ।”

आदित्य चुप रहलाह ।

मालिनी स्वयं जोड़लनि, “मुदा कुञ्जी नवीकरण स्वचालित नीति सँ सेहो भऽ सकैत अछि ।”

“प्रदाता की कहैत अछि?”

“एहि खाताक नीति मिश्रित छल । निर्धारित समयपर स्वचालित नवीकरण सम्भव, मुदा असामान्य प्रयोगपर प्रशासकीय नवीकरण सेहो सम्भव ।”

“अर्थात् नवीकरणक घटना अछि; नवीकरणकर्ता असिद्ध ।”

“हाँ ।”

“आ कारण?”

“असिद्ध ।”

आदित्य सारणीमे पहिल पंक्ति लिखलनि—“प्रणाली-स्तर: स्थापित घटना । व्यक्ति-स्तर: असिद्ध । उद्देश्य: असिद्ध ।”

मालिनी ध्यानसँ देखैत रहलनि ।

“अर्थापत्ति एतय कतय?”

आदित्य कहलनि, “जँ स्थापित तथ्य ई अछि जे प्रक्रिया सक्रिय भेल, आ सक्रियताक लेल वैध अधिप्रमाणन-मार्ग आवश्यक छल, तऽ न्यूनतम स्थिति—किछु वैध अधिप्रमाणन-साधन उपलब्ध छल ।”

“व्यक्ति?”

“नहि ।”

“उद्देश्य?”

“नहि ।”

“स्वामित्व?”

“नहि ।”

मालिनी लिखलनि—“आवश्यक स्थिति केँ व्यक्ति धरि नहि तानब ।”



सात बजि पन्द्रह मिनट पर दोसर उत्तर आयल ।

ई अनुसूची-व्यवस्था सँ सम्बन्धित बाह्य सेवा-संगणक प्रदाताक छल ।

मूल पञ्जीमे तीन घटना छल—02:49 पर विन्यास-पठन, 03:16 पर प्रक्रिया-जागरण, 03:17 पर कार्य-आरम्भ ।

मालिनी कहलनि, “पहिल दृष्टिमे ई पहिल उत्तरक समर्थन करैत अछि ।”

आदित्य पुछलनि, “स्रोत-उत्पत्ति स्वतंत्र?”

मालिनी तुरते मूल विवरण देखलनि ।

“एक सीमा अछि । विन्यास-पठन आ कार्य-आरम्भ प्रदाताक अपन पञ्जी सँ अछि, मुदा 03:16क प्रक्रिया-जागरण ग्राहक-पक्षसँ भेजल घटना-संकेतक प्रतिलिपि अछि ।”

“तखन तीन घटना केँ तीन स्वतंत्र स्रोत नहि कहब ।”

“दू स्वतंत्र, एक ग्राहक-उत्पन्न प्रतिलिपि ।”

“ठीक ।”

मालिनी पुछलनि, “मुदा 03:17क आरम्भ तऽ प्रदाताक अपन पञ्जी अछि?”

“हाँ । ओ प्रणाली-स्तरक घटना स्वतंत्र रूपेँ समर्थन करैत अछि ।”

“एहि सँ कियो उपयोगकर्ता सिद्ध नहि?”

“नहि ।”

“तऽ फेर अर्थापत्ति प्रणाली धरि ।”

“एखन धरि ।”

मालिनी पुछलनि, “एखन धरि—ई शब्द किएक?”

आदित्य कहलनि, “कारण पद्धति समयक संग बदलैत तथ्य सँ बन्हायल अछि । जे आइ असिद्ध अछि, काल्ह सिद्ध भऽ सकैत अछि; जे आइ आवश्यक बुझाईत अछि, काल्ह वैकल्पिक स्रोतसँ खण्डित भऽ सकैत अछि ।”

“तखन स्थिर केवल सीमा?”

“सीमा सेहो नब तथ्य अनुसार स्पष्ट होइत अछि । मुदा ई अनुशासन स्थिर रहत जे निष्कर्ष स्रोतसँ पैघ नहि हो ।”



आठ बजि बीस मिनट पर तेसर उत्तर भुगतान-द्वार सँ आयल।

एहि उत्तरक संग मूल समय-पञ्जी, निपटान-अनुक्रम, स्रोत-कर कटौतीक बाह्य सार, आ स्वचालित समूह-प्रक्रियाक विवरण छल।

वित्तीय विश्लेषक उपस्थित भेलाह।

ओ कहलनि, “समय-मेल लगभग पूर्ण अछि।”

आदित्य पुछलनि, “लगभग?”

“ग्राहक-पहिचान सत्यापन गणना-पुस्तिका 03:19 पर परिवर्तित देखाइत अछि। भुगतान-द्वारक समूह-प्रक्रिया 03:20 पर आरम्भ भेल।”

मालिनी पुछलनि, “एहि क्रमसँ उद्देश्य सिद्ध होइत अछि?”

विश्लेषक रुकलाह।

“नहि। क्रम केवल समयक निकटता बतबैत अछि।”

आदित्य पुछलनि, “समूह-प्रक्रिया मानव-आदेश बिना चलि सकैत अछि?”

“हाँ। निर्धारित समयपर स्वचालित रूपेँ चलि सकैत अछि।”

“एहि विशेष राति?”

विश्लेषक मूल विवरण देखलनि। “प्रदाता कहैत अछि—सामान्य निर्धारित समय 03:20 छल।”

मालिनी भौं उठौलनि। “तखन जे हम पहिने ‘गणना-पुस्तिकाक परिवर्तनक तुरते बाद भुगतान-प्रक्रिया चलल’ कहने छलहुँ, ओ भाषिक रूपमे सटीक अछि; मुदा ‘परिवर्तनक कारणेँ भुगतान चलल’ कहब अनुचित।”

आदित्य कहलनि, “ठीक।”

“अर्थात् कालिक अनुक्रम अछि; कारणता असिद्ध।”

“हाँ।”

वित्तीय विश्लेषक पुछलनि, “मुदा एक्के समयक नजदीकी बारम्बार भेटैत अछि। ओकर महत्व?”

आदित्य कहलनि, “महत्व अछि, मुदा ओकर प्रकार लिखू—‘संगति-परीक्षणक कारण’, ‘दोष-सिद्धिक कारण’ नहि।”

मालिनी सारणीमे लिखलनि—“कालिक निकटता: परीक्षणयोग्य संकेत; कारणता: असिद्ध।”



नओ बजे धरि तीनू उत्तरक प्रारम्भिक वर्गीकरण पूर्ण भऽ गेल।

आदित्य नीलाम्बर पाठक केँ बजौलनि।

“नब दृश्य-विन्यास चाही।”

नीलाम्बर कहलनि, “चारि स्तम्भ?”

“एहि बेर पाँच।”

मालिनी गिनौलनि—“स्थापित प्रणाली-तथ्य। स्रोत-स्वतंत्रता। न्यूनतम आवश्यक स्थिति। वैकल्पिक व्याख्या। व्यक्ति/उद्देश्य/दोष पर सीमा।”

नीलाम्बर पुछलनि, “एक पृष्ठमे समा जाएत?”

आदित्य कहलनि, “नहि समाए तऽ दू पृष्ठ। स्पष्टता बचाउ।”

नीलाम्बर हँसलाह। “सुन्दरता फेर हारल।”
मालिनी कहलनि, “ई हार नहि, वर्गीकरण अछि।”
आदित्य सेहो मुस्कुरेलाह।



दस बजि पाँच मिनट पर अभिरक्षा-पञ्जीक चारि मिनटक अन्तरक पूरक उत्तर आयल।
वाहन-द्वारक मूल अभिलेखमे जब्त सामग्री लऽ कऽ वाहनक प्रवेश समय 18:42:11 दर्ज छल।
जब्ती-कक्ष उपस्थिति-पञ्जीमे अधिकारीक प्रवेश 18:45:09 पर छल।
हस्तांतरण-पत्र पर 18:46 लिखल छल।
मालिनी गणना कएलनि। “अन्तर एखन लगभग एक मिनट।”
आदित्य कहलनि, “एक मिनट जे अछि से एक मिनटहि लिखू।”
“हमरा लगैत अछि ई समय-मुद्राक गोलाई हो सकैत अछि।”
“हो सकैत अछि।”
“तखन एना लिखी?”
“नहि। लिखू—‘सम्भावित गोलाई एक वैकल्पिक व्याख्या; मूल स्रोतसँ पुष्टि नहि।’”
मालिनी आस्ते माथ हिलौलनि।
“एक मिनट पर कियो दोष सिद्ध नहि होइत।”
“चारि मिनट पर सेहो नहि। प्रश्न केवल अभिरक्षाक अखण्डता पर प्रमाण-मूल्यक अछि।”
“हैश समान अछि।”
“समानता सामग्रीक अखण्डता समर्थन करैत अछि; समय-अन्तरक व्याख्या नहि।”
“तखन दुनू सत्य एक संग।”
“एहि कारण पद्धति कठिन अछि।”



एगारह बजे मंत्रालयमे सुरक्षित सञ्चिका पहुँचल।
आवरण-पृष्ठ पर आदित्य केवल तीन पंक्ति लिखने छलाह—“तीन सीमित आह्वान-पत्रक उत्तर प्राप्त। प्रणाली-
स्तरक परिचालन-तथ्य अधिक स्पष्ट। व्यक्ति, उद्देश्य, स्वामित्व, दोष—एखन असिद्ध।”
विधि सचिव पहिल पृष्ठ पढ़िते कहलनि, “ई पंक्ति राजनीतिक रूपेँ आकर्षक नहि।”
गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “नीक अछि।”
सचिव मुस्कुरेलनि। “हम सेहो एतबे सोचैत छलहुँ।”
मन्त्री सञ्चिका खोललनि।
पहिल सारणीमे लाल अक्षर नहि छल। न ‘मुख्य दोषी’, न ‘निर्णायक कडी’, न ‘जालक केन्द्र’।
केवल स्रोत, सीमा, वैकल्पिक व्यवस्था, आ परीक्षणक परिणाम।
मन्त्री पुछलनि, “रणनीति बदलय पड़त?”
विधि सचिव कहलनि, “हाँ। पहिने हम ‘लुकायल नियन्त्रण-व्यवस्था’क एक व्यापक प्रस्ताव रखैत छलहुँ। एखन
उत्तर सभ देखबैत अछि जे प्रणाली-स्तरक परिचालन-तंत्रक किछु अंश आवश्यक बुझाईत अछि, मुदा ओहि तंत्रक
व्यक्ति-स्वामित्व अथवा आपराधिक उद्देश्य पर स्रोत मौन अछि।”

“तखन?”

“राज्यक निवेदन के स्तर-विशिष्ट करब।”

मन्त्री पुछलनि, “कतेक स्तर?”

सचिव कागज पर लिखलनि—“प्रणाली। खाता/कुञ्जी। व्यक्ति। उद्देश्य। विधिक दोष।”

मन्त्री देखलनि। “कुन स्तर पर राज्यक स्थिति सुदृढ?”

“प्रणाली-स्तर पर।”

“खाता/कुञ्जी?”

“घटना स्थापित; प्रयोगकर्ता असिद्ध।”

“व्यक्ति?”

“एखन नहि।”

“उद्देश्य?”

“एखन नहि।”

“दोष?”

“न्यायालयक प्रश्न; अन्वेषणक सामग्री एखन पर्याप्त नहि।”

मन्त्री सञ्चिका बन्द नहि कएलनि। ओ फेर पहिल पृष्ठ पर गेलाह।

“एहि पाँच स्तर केँ अगिला सभ निवेदनमे अनिवार्य करू।”

विधि सचिव कहलनि, “हम एक नव मानक सारणी बनबैत छी।”

मन्त्री जोड़लनि, “आ प्रतिकूल तथ्य पहिल पृष्ठ पर।”

“कुन सभ?”

“स्वचालित कुञ्जी-नवीकरणक सम्भावना। भुगतान-द्वारक निर्धारित समय। एक मिनटक अभिरक्षा-अन्तर। व्यक्ति-पहिचानक अनुपस्थिति।”

विधि सचिव लिखलनि।

मन्त्री कहलनि, “राज्य जँ अपन प्रतिकूल तथ्य नुका कऽ अर्थापत्ति बनबैत, तऽ ओ तर्क नहि—पूर्वनिर्णय होएत।”



बारह बजि पन्द्रह मिनट पर आदित्य आ मालिनी मन्त्रालय पहुँचलाह।

बैठकमे कोनो भाषण नहि छल।

विधि सचिव सिधे प्रश्न पर अएलनि।

“अर्थापत्ति प्रणाली-स्तर पर किएक टिकैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “किएक तँ स्थापित घटना सभ—अनुसूचक सक्रियता, वैध अधिप्रमाणन-मार्ग, सेवा-प्रदाताक स्वतंत्र कार्य-आरम्भ, आ बादक संगणकीय परिणाम—एक संग एहन परिचालन-तंत्रक उपस्थिति माँगैत अछि जे बिना एहि घटना-क्रम केँ बुझेनाइ कठिन अछि।”

“‘माँगैत अछि’ शब्द अधिक पैघ तऽ नहि?”

आदित्य क्षण भरि सोचलनि।

“हम ‘न्यूनतम कार्यशील व्यवस्था आवश्यक देखाइत अछि’ लिखब।”

“व्यक्ति किएक नहि?”

मालिनी उत्तर देलनि, “कारण सेवा-खाता मानव-पहिचान नहि करैत, कुज्जी नवीकरण स्वचालित सेहो भऽ सकैत, आ बाह्य प्रदाताक पञ्जी कार्य-आरम्भ देखबैत अछि—कर्ता नहि।”

“उद्देश्य?”

“भुगतानक समय-मेल कारणता सिद्ध नहि करैत। समूह-प्रक्रिया निर्धारित समयपर चलैत छल।”

“दोष?”

आदित्य कहलनि, “प्रणाली-तथ्यक समुच्चय अपराधक एक सम्भावित संरचना परखबाक कारण दैत अछि; दोषक न्यायिक निष्कर्ष नहि।”

विधि सचिव पुछलनि, “जँ प्रतिरक्षा कह्य जे एहन परिचालन सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया छल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तखन सामान्य व्यावसायिक विन्यासक मूल अभिलेख माँगब। अर्थापत्ति विकल्प नुका कऽ सुदृढ़ नहि होएत; विकल्प परखि कऽ सीमित होएत।”

मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद एखन धरि मौन छलाह।

ओ पुछलनि, “जँ विकल्प अभिलेखसँ समर्थित निकलय?”

आदित्य कहलनि, “राज्य अपन प्रस्ताव घटाओत।”

“आ जँ विकल्प असमर्थित निकलय?”

“तखन न्यायालय समक्ष केवल परीक्षणक परिणाम रखब; ‘विकल्प असफल’ केँ ‘राज्यक कथा सिद्ध’ नहि कहब।”

मन्त्री आसनक पीठ पर टिकि गेलाह।

“एहि रेखा केँ लिखित रणनीतिमे पहिल सिद्धान्त बनाउ।”

विधि सचिव लिखलनि—“एक विकल्पक विफलता अन्य प्रस्तावक स्वतः प्रमाण नहि।”



बैठकक दोसर भागमे मालिनी नब सारणी देखौलनि।

पहिल स्तम्भ—“स्थापित।”

दोसर—“अर्थापत्तिसँ न्यूनतम आवश्यक।”

तेसर—“अभिलेख-समर्थित विकल्प।”

चारिम—“बाह्य परीक्षण।”

पाँचम—“व्यक्ति/उद्देश्य/दोष पर सीमा।”

विधि सचिव पुछलनि, “छठम स्तम्भ?”

मालिनी चकित भेलनि।

“कोन?”

सचिव कहलनि, “राज्यक प्रस्ताव खण्डित करयवाला तथ्य।”

मालिनी तुरते लिखलनि—“प्रतिकूल तथ्य।”

आदित्य कहलनि, “ई पहिने रहबाक चाही।”

“किएक?”

“कारण मनुष्य अपन प्रस्तावक समर्थन खोजैत अछि। प्रतिकूल तथ्य अलग स्तम्भमे नहि रहत तऽ ओ आस्ते-आस्ते पृष्ठक किनार पर चलि जाएत।”

मन्त्री कहलनि, “तखन क्रम बदलू। स्थापित तथ्यक बाद प्रतिकूल तथ्य।”

मालिनी पुनः क्रम लिखलनि।

“स्थापित। प्रतिकूल। न्यूनतम आवश्यक। विकल्प। परीक्षण। सीमा।”

विधि सचिव कहलनि, “ई राज्यक नव अर्थापत्ति-सारणी होएत।”

आदित्य जोड़लनि, “आ प्रत्येक पंक्तिमे स्रोत।”

“आ स्रोत-स्वतंत्रता।”

“हाँ।”

मालिनी पुछलनि, “ई तऽ बहुते भारी होएत।”

सचिव कहलनि, “भारी कागज हलुक आरोपसँ नीक।”



दुपहर दू बजे भोजनक छोट विराम भेल।

आदित्य मन्त्रालयक ओसारा-जकाँ लम्बा गलियारा सँ बाहर अएलाह।

दिल्लीक अक्टूबरक धूपि कठोर नहि छल, मुदा हवा सूखल छल।

ओ अपन चलदूरभाष पर गार्ह एन अरिकेलक घरक एक पुरान छवि देखलनि।

पछिला वर्षक बरखाक बाद खेतक माटि कारी भऽ गेल छल।

मेड पर हुनकर दादा कुदरि धरने ठाढ़ छलाह।

आदित्य केँ एक घटना मोन पड़ल।

बाल्यकालमे ओ बीया रोपबाक उतावलीमे सूखल माटिक पैघ ढेला हाथसँ तोड़य लागल छलाह।

दादा रोकने छलाह—“एखन नहि। एक बेर पानि पीबय दे। फेर माटि स्वयं खुलत।”

बाल आदित्य कहलने छलाह—“जोर लगाबी तऽ एखने टूटत।”

दादा हँसने छलाह—“टूटत, मुदा माटि नहि—बीया रखबाक ठाम बिगड़त।”

आइ ओ वाक्य फेर लौटि आयल।

तथ्यक माटि सेहो कखनो सूखल रहैत अछि।

जबरदस्ती खोंटला पर आकार भेटि सकैत अछि, सत्य नहि।

किछु उत्तर केँ समय चाही। किछु स्रोत केँ अलग सँ बोलय देबाक चाही। किछु रिक्ति केँ रिक्ति रहबाक अधिकार चाही।

आदित्य रेलिंग पर हाथ रखि आस्ते कहलनि, “पहिने पानि पीबय दे।”

हुनका अपनहि पर हलुक हँसी आयल।



अट्ठाइ बजे बैठक फेर आरम्भ भेल।

एहि बेर प्रश्न छल—अगिला न्यायिक निवेदनमे राज्य की माँगत?

विधि सचिव तीन विकल्प रखलनि।

“पहिल—व्यक्ति-विशेषक भूमिका पर व्यापक निष्कर्ष।”

आदित्य तुरते कहलनि, “एखन नहि।”

“दोसर—प्रणाली-स्तरक परिचालन-विन्यासक संरक्षण आ स्रोत-विशिष्ट अतिरिक्त अभिलेख।”

“समर्थित।”

“तेसर—गोपनीय/विशेषाधिकार विवादित सामग्रीक आधार पर व्यापक प्रतिकूल अनुमान।”

“एखन नहि।”

मन्त्री पुछलनि, “तखन राज्य केवल दोसर विकल्प लैत?”

विधि सचिव कहलनि, “हाँ। संगहि न्यायालय केँ स्पष्ट करब जे ई माँग दोष-सिद्धि पूर्वनिर्णय नहि।”

मालिनी जोड़लनि, “आ स्रोत-स्वतंत्रता सारणी संलग्न करब।”

“प्रतिकूल तथ्य?”

“पहिल दू पृष्ठमे।”

मन्त्री पुछलनि, “समाचार-माध्यम की पढ़त?”

आदित्य कहलनि, “जे हम लिखब, ओहि पर नियन्त्रण अछि। जे शीर्षक बनत, ओहि पर नहि।”

मन्त्री कहलनि, “तखन हम अपन भाषा सटीक रखब।”

ओ सचिव दिस मुड़लाह।

“कोनो निवेदनमे ‘निर्णायक’, ‘अन्तिम’, ‘जालक मालिक’, ‘निश्चित नियन्त्रण’ सन शब्द नहि, जाबत स्रोत ओकर भार नहि उठा सकय।”

“ठीक।”

“आ महान्यायवादी तथा महान्याय-अभिकर्ता केँ नब सारणी देखाबी।”

विधि सचिव कहलनि, “ओ लोकनि पहिनेसँ प्रकरणमे छथि। हम एक विशिष्ट पूरक स्थिति-पत्र तैयार करब।”

आदित्य बुझि गेलाह—अगिला चरण तैयार भऽ रहल छल।



तीन बजि पैतालीस मिनट पर प्रतिरक्षा-पक्षक एक पत्र मन्त्रालय पहुँचल।

पत्रमे कहल गेल छल जे अनुसूचक प्रक्रिया आ भुगतान-द्वारक समय-मेल सामान्य परिचालनक परिणाम हो सकैत अछि; राज्य एहि सामान्य विकल्प केँ पर्याप्त महत्व नहि दैत अछि।

विधि सचिव पत्र आदित्य दिस बढौलनि।

“की उत्तर?”

आदित्य कहलनि, “पहिने विकल्पक अभिलेख माँगू।”

“पत्रक भाषा तीक्ष्ण अछि।”

“भाषाक उत्तर भाषा सँ नहि, स्रोत सँ।”

मालिनी पुछलनि, “सामान्य परिचालन विकल्प पहिने सँ सारणीमे अछि।”

“तखन ओकर अगिला परीक्षण लिखू—निर्धारित अनुसूची, पूर्व/पश्चात् रातिक तुलनात्मक पञ्जी, कुञ्जी-नवीकरण नीति, आ भुगतान समूह-प्रक्रियाक नियमित समय।”

विधि सचिव कहलनि, “ई प्रतिरक्षाक विकल्प परीक्षण करब, ओकरा अस्वीकार नहि।”

“हाँ।”

मन्त्री पुछलनि, “जँ प्रतिरक्षा अभिलेख नहि दे?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जहाँ वैधानिक रूपेँ माँग सकैत छी, आह्वान-पत्र। जहाँ नहि, ओहि अनुपलब्धिक सीमा स्पष्ट। मौन केँ दोष नहि।”

मन्त्री कहलनि, “एहि वाक्य केँ सेहो लिखू।”



साँझ पाँच बजे नव रणनीति-पत्रक प्रारूप तैयार भेल।

शीर्षक सामान्य छल—“अर्थापत्ति-आधारित सीमित परीक्षणक पूरक स्थिति।”

पहिल अनुच्छेदमे स्थापित तथ्य सभ छल।

दोसरमे प्रतिकूल तथ्य।

तेसरमे न्यूनतम प्रणाली-स्तरीय आवश्यक स्थिति।

चारिमे अभिलेख-समर्थित विकल्प।

पाँचममे बाह्य परीक्षणक परिणाम।

छठममे स्पष्ट निषेध—व्यक्ति, उद्देश्य, स्वामित्व, दोष पर कोनो स्वतः निष्कर्ष नहि।

सातममे माँग—स्रोत संरक्षण, सीमित अतिरिक्त अभिलेख, आ न्यायालयक देखरेखमे स्पष्ट वर्गीकरण।

मालिनी सम्पूर्ण प्रारूप पढ़ि कहलनि, “एहि मे राज्यक कथा छोट भऽ गेल।”

आदित्य उत्तर देलनि, “राज्यक कथा नहि, राज्यक दावा छोट भेल।”

“फरक?”

“कथा पैघ हो सकैत अछि। दावा ओतबे जे प्रमाण उठाबय।”

विधि सचिव कहलनि, “न्यायालयमे ई फरकहि विश्वास बनबैत अछि।”

मन्त्री हस्ताक्षर नहि कएलनि।

ओ पृष्ठ फेर आदित्य केँ देलनि।

“एक बेर प्रतिरक्षा-पक्षक दृष्टिसँ पढ़ू।”

आदित्य चकित भेलाह।

मन्त्री कहलनि, “जहाँ अहाँ केँ अपनहि प्रस्ताव अत्यन्त सहज लगैत अछि, ओतय सम्भवतः प्रश्न कम पुछल गेल अछि।”

आदित्य आस्ते मुस्कुरेलाह। “ई उपयोगी निर्देश अछि।”



साढ़े पाँच बजे आदित्य, मालिनी आ विधि सचिव फेर पृष्ठ-पृष्ठ पर गेलाह।

पहिल आपत्ति—“वैध अधिप्रमाणन-साधन उपलब्ध छल”क अर्थ की?

मालिनी लिखलनि—“प्रणालीक लेल वैध; उपयोगकर्ताक अधिकारिता असिद्ध।”

दोसर—“परिचालन-तंत्र” शब्द अत्यधिक व्यापक तऽ नहि?

आदित्य बदललनि—“एहन न्यूनतम कार्यशील व्यवस्था जे दर्ज घटना-क्रम सम्भव करैत अछि।”

तेसर—भुगतान समय-मेलक महत्त्व कतेक?

विधि सचिव लिखलनि—“संगति-परीक्षण लेल; कारणता/अवैध उद्देश्य लेल नहि।”

चारिम—अभिरक्षा-पञ्जीक एक मिनट?

मालिनी लिखलनि—“खुला प्रक्रिया-अन्तर; हैश-समानता सँ स्वतः समाप्त नहि।”

पाँचम—प्रतिकूल तथ्यक स्थान?

आदित्य कहलनि, “मुख्य सारक भीतर, परिशिष्टमे नहि।”

छठम—प्रतिरक्षाक सामान्य परिचालन विकल्प?

विधि सचिव लिखलनि—“स्रोत-आधारित परीक्षाधीन; पूर्वनिर्णीत रूपेँ अस्वीकृत नहि।”

मालिनी पृष्ठ देखलनि।

“एखन ई अभिलेख कम चमकैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “मुदा अधिक टिकत।”



साँझ सात बजे मन्त्रालयक बैठक समाप्त भेल।

आदित्य बाहर निकलला तऽ धूपि ढलि चुकल छल।

मालिनी संग चलैत पुछलनि, “अहाँ केँ गामक माटि आइ फेर मोन पड़ल?”

आदित्य ओकरा देखलनि। “केना बुझलहुँ?”

“अहाँ बैठकक बीचमे तीन बेर ‘पहिने समय दी’ कहलहुँ।”

आदित्य हँसलाह।

“बाल्यकालमे सूखल ढेला जोर सँ तोड़य चाहने रही। दादा रोकने छलाह।”

“किएक?”

“कहने छलाह—पानि पीबय दे, नहि तऽ बीया रखबाक ठाम बिगाड़ब।”

मालिनी किछु क्षण मौन रहलनि।

“तथ्यक माटि।”

“हाँ।”

“आ हम सब कखनो उतावलीमे कुदारि मारि दैत छी।”

“ताहि लेल पद्धति चाही।”

मालिनी कहलनि, “एहि बेर तीन उत्तर आयल, मुदा व्यक्ति नहि भेटल।”

आदित्य उत्तर देलनि, “व्यक्ति नहि भेटल कहब सेहो सावधानीसँ। कहू—एहि तीन स्रोतसँ व्यक्ति-पहिचान स्थापित नहि भेल।”

मालिनी मुस्कुरेलनि। “भाषा फेर सीमा बनि गेल।”

“भाषा सीमा देखबैत अछि; प्रमाण सीमा बनबैत अछि।”



राति आठ बजे कार्यालय लौटि आदित्य नब रणनीति-पत्रक अन्तिम टिप्पणी लिखलनि।

“अर्थापत्ति—प्रणाली-स्तरक न्यूनतम व्याख्या धरि सीमित। व्यक्ति-स्तरक निष्कर्ष लेल स्वतंत्र सामग्री आवश्यक।”

मालिनी जोड़लनि—“प्रतिकूल तथ्य आ वैकल्पिक व्यवस्था मुख्य सारमे अनिवार्य।”

विधि सचिवक सन्देश आयल—“काल्हि महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ता केँ विशिष्ट पूरक स्थिति-पत्र भेजब।”

आदित्य उत्तर देलनि—“संगहि मूल स्रोत-सारणी भेजू।”

मालिनी पुछलनि, “एहि चरणक उपलब्धि की?”

आदित्य कहलनि, “तीन नब उत्तर।”

“ओ तऽ तथ्य भेल।”

“रणनीतिक उपलब्धि?”

“राज्य अपन दावाक व्याप्ति घटौलक।”

मालिनी मुस्कुरेलनि। “ई उपलब्धि कहब कठिन अछि।”

“ताहि कारण महत्त्वपूर्ण अछि।”

ओ अंतिम सारणी पर नजर देलनि।

प्रणाली-स्तरक किछु तथ्य आब पहिने सँ सुदृढ़ छल। व्यक्ति-स्तरक रिक्ति एखनहुँ खुला छल। भुगतानक समय-मेल कारणता नहि बनल छल। अभिरक्षाक एक मिनट नुका नहि छल। प्रतिरक्षाक सामान्य परिचालन विकल्प परीक्षणाधीन छल।

ई दृश्य राजनीतिक मंच लेल अधूरा छल।

न्यायालय लेल सम्भवतः उपयोगी।

आ गार्ह एन अरिकेलक माटिक पाठ लेल एकदम परिचित—बीया रोपबाक पहिने माटिक उचित समय बुझू।

आदित्य कागज समेटलनि।

आस्ते कहलनि, “जतय प्रमाण रुकैत अछि, राज्यो ओतहि रुकत।”

फेर प्रकाश बन्द कऽ कक्षसँ बाहर निकलि गेलाह।

063 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 11

भोरक साढ़े आठ बजे महान्यायवादी देवव्रत सिन्हाक कार्यालयमे मन्त्रालयक सुरक्षित सञ्चिका पहुँचल। ऊपर केवल एक पंक्ति छल—“अर्थापत्ति-आधारित सीमित परीक्षणक पूरक स्थिति-पत्र।”

देवव्रत सिन्हा आवरण खोललनि, पहिल पृष्ठ पढलनि, आ तुरते अपन सहायक केँ कहलनि, “महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर केँ एहि प्रतिक संग आवय कहू। ई नब प्रतिनिधित्व नहि; चलैत प्रकरणक अगिला सीमित प्रश्न अछि।”

बीस मिनट बाद मृणाल धर कक्षमे अएलाह।

ओ पहिल सारणी देखलनि।

“स्थापित तथ्य। प्रतिकूल तथ्य। न्यूनतम आवश्यक स्थिति। अभिलेख-समर्थित विकल्प। बाह्य परीक्षण। सीमा।”

देवव्रत कहलनि, “ई पिछला कागजसँ अधिक ईमानदार अछि।”

मृणाल पुछलनि, “आ अधिक दुर्बल?”

“दावा छोट भेल अछि। दुर्बल नहि।”

मृणाल दोसर पृष्ठ पलटलनि।

“प्रणाली-स्तर पर परिचालन-विन्यासक किछु अंश आवश्यक देखाइत अछि; व्यक्ति-स्तरक पहचान असिद्ध।”

ओ कलम रोकलनि।

“‘आवश्यक’ शब्द एखनहुँ भारी अछि।”

देवव्रत कहलनि, “ताहि लेल हम एतय छी।”

मृणाल पुछलनि, “राज्य की माँगय चाहैत अछि?”

“स्रोत-संरक्षण। सीमित अतिरिक्त अभिलेख। न्यायालयक देखरेखमे वर्गीकरण। व्यक्ति अथवा दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

मृणाल कहलनि, “तखन प्रश्न संरक्षणक अधिकार पर अछि, दोषक निष्कर्ष पर नहि।”

“ठीक।”

“आ अर्थापत्ति?”

“अन्वेषणक अगिला सीमित प्रश्न उठेबाक कारण। न्यायिक दोष-सिद्धिक स्थानापन्न नहि।”

मृणाल पहिल पृष्ठक किनार पर लिखलनि—“आवश्यकता ककरा लेल?”

देवव्रत मुस्कुरेलनि।

“ई पहिल प्रश्न रहत।”



दस बजे दुनू वरिष्ठ विधि-अधिकारी आदित्य झा, मालिनी कर्ण आ विधि सचिव संग दृश्य-संवाद पर जुड़लाह।

देवव्रत शुरुआतमे कहलनि, “हम सभ पहिनेसँ एहि प्रकरणमे छी। एहि कारण औपचारिक इतिहास नहि दोहराउ। केवल नब अंतर बताउ।”

विधि सचिव उत्तर देलनि, “तीन सीमित आह्वान-पत्रक उत्तर आयल। प्रणाली-स्तरक परिचालन अधिक स्पष्ट भेल; व्यक्ति, उद्देश्य आ दोष एखनहुँ असिद्ध।”

मृणाल पुछलनि, “पहिल स्रोत?”

मालिनी कहलनि, “सेवा-प्रदाताक मूल निर्यात। अनुसूचक सक्रियता, सेवा-कुञ्जी नवीकरण, आ कार्य-आरम्भक समय।”

“ई की सिद्ध करैत अछि?”

“एहन वैध प्रणालीगत साधन उपलब्ध छल जाहिसँ दर्ज प्रक्रिया चलि सकैत छल।”

“ई की नहि सिद्ध करैत?”

“कुञ्जी के प्रयोग कएलक, मानव उपयोगकर्ता के छल, उद्देश्य की छल, अथवा कोनो अपराध भेल कि नहि।”

देवव्रत पुछलनि, “दोसर स्रोत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “भुगतान-द्वारक समूह-प्रक्रिया पञ्जी। समय-मेल अछि, मुदा निर्धारित परिचालनक सम्भावना सेहो अछि।”

“तखन समय-मेलक उपयोग?”

“केवल संगति-परीक्षण लेल। कारणता अथवा अवैध उद्देश्य लेल नहि।”

मृणाल तेसर पृष्ठ पर गेलाह।

“अभिरक्षा-पञ्जीक एक मिनटक अन्तर?”

मालिनी कहलनि, “खुला राखल गेल अछि। हैश समानता सामग्रीक अखण्डता समर्थन करैत अछि; अन्तरक व्याख्या नहि।”

देवव्रत कलम टेबुल पर रखलनि।

“एहि तीन उत्तरमे एक साझा बात अछि।”

आदित्य पुछलनि, “की?”

“सभ उत्तर प्रणाली केँ स्पष्ट करैत अछि, व्यक्ति केँ नहि।”

“हाँ।”

“तखन राज्य जँ एहि चरणमे व्यक्ति-विशेषक नामक दिशामे अर्थापत्ति करय, ओ अपन स्रोतसँ आगाँ निकलि जाएत।”

आदित्य कहलनि, “हमर मत सेहो ओहने अछि।”

मृणाल पुछलनि, “तखन पूरक स्थिति-पत्रमे ‘व्यक्ति-स्तरक अर्थापत्ति’ शब्द पूर्णतः हटाबी?”

विधि सचिव कहलनि, “हम राखि सकैत छी—‘एहि स्रोतसँ व्यक्ति-स्तरक अर्थापत्ति उपलब्ध नहि’।”

देवव्रत माथ तनिक झुकौलनि।

“सिधे लिखू—‘एहि स्रोतक आधार पर व्यक्ति-पहिचान स्थापित नहि भेल।’ दार्शनिक शब्द घटाउ, प्रमाणक सीमा अधिक स्पष्ट राखू।”

मालिनी नोट कएलनि।



दस बजि पैतालीस मिनट पर मृणाल धर प्रतिरक्षाक सामान्य परिचालन-विकल्प उठौलनि।

“प्रतिरक्षा कहैत अछि जे ई सभ सामान्य स्वचालित प्रक्रिया हो सकैत अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “हम ओहि विकल्पक अभिलेख माँगल अछि—नियमित अनुसूची, पूर्व-पश्चात् रातिक तुलनात्मक पञ्जी, कुञ्जी-नवीकरण नीति, आ भुगतान समूह-प्रक्रियाक नियमित समय।”

“सभ भेटल?”

“किछु भेटल, किछु एखन अपेक्षित अछि।”

मृणाल पुछलनि, “जे नहि भेटल, ओकरा अनुपस्थिति मानब?”

आदित्य कहलनि, “एखन नहि। पहिने देखब जे अभिलेख बनबाक वैधानिक अथवा नियमित अपेक्षा छल कि नहि, संरक्षक के छल, अवधारणा की छल, आ खोज पर्याप्त छल कि नहि।”

देवव्रत कहलनि, “नीक। अर्थापत्तिक अगिला सीमा एतहि अछि—रिक्ति केँ तथ्य नहि बनाउ।”

मालिनी पुछलनि, “तखन स्थिति-पत्रमे अनुपलब्ध सामग्रीक उल्लेख कोना?”

“‘एखन प्राप्त नहि’ लिखू। ‘अस्तित्व नहि’ तखनहि जखन ओकर स्वतंत्र आधार हो।”

मृणाल जोड़लनि, “आ ‘देल नहि’ तखनहि जखन देबाक कर्तव्य स्पष्ट हो।”

आदित्य कहलनि, “अन्यथा मौनक भार बढ़ि जाएत।”

देवव्रत कहलनि, “ठीक। हम सर्वोच्च न्यायालयसँ एहन कोनो दिशा नहि माँगब जाहिसँ प्रतिरक्षापर असिद्ध प्रस्ताव खण्डित करबाक उलटा भार पड़य।”

विधि सचिव पुछलनि, “तखन माँग?”

“स्रोत संरक्षण, निर्दिष्ट अभिलेखक वैधानिक उपलब्धता पर सीमित दिशा, आ खुला/मुहरबन्द वर्गीकरणक स्पष्ट कारण।”

मृणाल कहलनि, “आ प्रत्येक माँगक संग लिखू—कुन तथ्यक परीक्षण लेल।”

मालिनी तुरते नब स्तम्भ जोड़लनि—“माँगक उद्देश्य।”

देवव्रत कहलनि, “ई महत्वपूर्ण अछि। अन्वेषणक माँग स्वयं दोषक संकेत नहि बनय।”



ओहि समय विद्यानंद मिश्र अपन कक्षमे एक मोट संचिका खोलने बैसल छलाह।

बाहरक कोठलीमे कनिष्ठ अधिवक्ता ईशान दू प्रतिलिपि मिलान कऽ रहल छलाह।

विद्यानंदक दूरभाष कम्पित भेल।

शैलजाक सन्देश छल—“औषधि आ चिकित्सकीय परीक्षणक एहि मासक बिल फेर बढ़ल अछि। बैंकक किस्त सोमदिन अछि। चिन्ता नहि करू; केवल जानकारी देलहुँ।”

विद्यानंद बहुते देर धरि सन्देश नहि लिखलनि।

ओ टेबुलक कोन पर राखल छोट कागज उठौलनि।

एहि मासक पेशागत शुल्कक दूटा भुगतान एखन अटकल छल।

एक ग्राहकक प्रतिनिधि भोरहि कहलने छल—“समाचार-माध्यमक सामने राज्यक अर्थापत्ति केँ जानि-बुझि गढ़ल कथा कहू। तीक्ष्ण पंक्ति चाही।”

विद्यानंद ओ वाक्य फेर पढ़लनि।

ईशान भीतर अएलाह।

“मिश्रजी, पूरक प्रतिक्रिया-पत्रक प्रारूप तैयार अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “ओहि मे ‘गढ़ल’ शब्द अछि?”

ईशान झिझकलाह।

“ग्राहकक प्रतिनिधि चाहैत छलाह।”

“हटा दिअ।”

“मुदा राज्य अपन भाषा अनेक बेर बदललक।”

“भाषा बदलल प्रमाण अछि जे प्रारम्भिक शब्द व्यापक छल। ई जानि-बुझि मिथ्या कहबाक प्रमाण नहि।”

ईशान चुप रहलाह।

विद्यानंद कहलनि, “हम राज्यक तर्क काटब। राज्यक नीयत नहि गढ़ब।”

“ग्राहक नाराज हो सकैत छथि।”

“होउ।”

दूरभाष फेर कम्पित भेल।

बैंकक स्वचालित सूचना छल—किस्तक तिथि निकट।

विद्यानंद दृश्य-पटल बन्द कएलनि।

ईशान हुनकर मुख देखलक।

“सब ठीक?”

विद्यानंद कहलनि, “घरक गणित कठिन अछि।”

“तखन एहि ग्राहक केँ नाराज करब...”

विद्यानंद बीचमे रोकलनि।

“घरक कठिनाई पेशागत मिथ्या कथनक अनुमति नहि दैत।”

ईशान आस्ते माथ झुकौलक।

विद्यानंद प्रतिक्रिया-पत्रक पहिल पंक्ति बदललनि—“राज्यक अर्थापत्ति-प्रस्ताव अपन स्रोतक घोषित सीमा धरि मात्र परीक्षणयोग्य अछि; ओकरा व्यक्ति अथवा दोष धरि विस्तारित करब अभिलेखसँ असमर्थित होएत।”

ओ पढ़लनि।

“ई पर्याप्त तीक्ष्ण अछि।”



दुपहर बारह बजे प्रतिरक्षा-दलक भीतरक बैठक आरम्भ भेल।

पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता, तीन कनिष्ठ, दू प्राविधिक परामर्शदाता आ विद्यानंद।

पहिल वरिष्ठ कहलनि, “राज्य दावा घटबैत अछि। ई ओकर दुर्बलता अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “कखनो दावा घटबेनाइ पद्धतिक शक्ति सेहो होइत अछि।”

दोसर वरिष्ठ हँसलाह।

“अहाँ राज्यक प्रशंसा करब?”

“नहि। हम न्यायालयसमक्ष विश्वसनीय रहब।”

प्राविधिक परामर्शदाता कहलनि, “सेवा-कुञ्जी नवीकरण स्वचालित प्रक्रिया सँ भऽ सकैत अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “ओहि विशेष प्रणालीक नवीकरण नीति अभिलेखमे अछि?”

“आंशिक।”

“पूर्ण?”

“नहि।”

“तखन ‘भऽ सकैत अछि’ लिखू, ‘एहने भेल’ नहि।”

तेसर वरिष्ठ पुछलनि, “भुगतानक समय-मेल?”

“निर्धारित समूह-प्रक्रियाक अभिलेख उपलब्ध अछि। समय-मेल अपने बल पर उद्देश्य सिद्ध नहि करैत।”

“अभिरक्षा-अन्तर?”

“एक मिनटक खुला अन्तर अछि। राज्य सेहो नुका नहि रहल अछि। हम एहि अन्तरक महत्त्व पर प्रश्न उठाएब, मुदा हैश-समानता केँ असत्य नहि कहब।”

पहिल वरिष्ठ चिडि कऽ कहलनि, “एहि रीति सँ समाचार-माध्यमक लेल किछु नहि बचत।”
विद्यानंद शान्त स्वरमे कहलनि, “हम समाचार-माध्यम लेल नहि, न्यायालय लेल नियुक्त छी।”
कक्षमे मौन पसरल।
ईशान विद्यानंदक सामने एक छोट पर्ची सरकौलक—“शैलजा जीक सन्देश फेर आयल अछि।”
विद्यानंद पर्ची देखलनि, जेबमे रखि देलनि।
बैठक जारी रहल।



दुपहर एक बजे देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर पूरक स्थिति-पत्रक भाषा पर लौटलाह।
मृणाल पहिल प्रारूप पढ़लनि—“उपलब्ध स्थापित तथ्य सभक संगति लेल एक समन्वित परिचालन-व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होइत अछि।”
ओ “समन्वित” शब्द काटलनि।
देवव्रत पुछलनि, “किएक?”
“समन्वित कहला सँ मानव-निर्देशनक छाया आबैत अछि। स्रोत केवल कार्यशील व्यवस्था देखबैत अछि।”
नब वाक्य भेल—“उपलब्ध स्थापित तथ्य सभक संगति लेल एक न्यूनतम कार्यशील परिचालन-व्यवस्था आवश्यक देखाइत अछि।”
देवव्रत कहलनि, “एखन ‘आवश्यक’क शर्त जोड़ू।”
मृणाल लिखलनि—“जाबत अभिलेख-समर्थित वैकल्पिक व्यवस्था ओहि घटना-समुच्चय केँ समान रूपेँ नहि बुझा सकय।”
देवव्रत पुछलनि, “ई न्यायालयक भाषा बनि सकैत?”
“हम न्यायालयक मुँहमे शब्द नहि राखब। राज्यक सीमित प्रस्तुति बनि सकैत अछि।”
दोसर अनुच्छेद छल—“एहि स्तर पर व्यक्ति-पहिचान, स्वामित्व, उद्देश्य अथवा दोष पर कोनो निष्कर्ष माँगल नहि जाइत अछि।”
देवव्रत कहलनि, “एहि पंक्ति केँ आरम्भक पृष्ठ पर आनू।”
मृणाल पुछलनि, “एतेक प्रमुख?”
“हाँ। सीमा पादटिप्पणी नहि।”
तेसर अनुच्छेदमे प्रतिकूल तथ्य सभ आयल—स्वचालित नवीकरणक सम्भावना, निर्धारित भुगतान-समय, अभिरक्षा-अन्तर, व्यक्ति-पहिचानक अनुपस्थिति।
मृणाल कहलनि, “राज्य अपन प्रतिकूल सामग्री स्वयं लिखत, तखन न्यायालय बुझत जे हम अर्थापत्ति केँ कथा-यन्त्र नहि बना रहल छी।”
देवव्रत उत्तर देलनि, “आ प्रतिरक्षा बुझत जे ओकर विकल्प सुने बिना हम अगिला माँग नहि बढ़ा रहल छी।”
मृणाल पुछलनि, “विशेषाधिकार विवादित सामग्री?”
“खुला तथ्य अपने बल पर जे सिद्ध नहि करय, मुहरबन्द सामग्रीक संकेतसँ प्रतिरक्षापर भार नहि खसत।”
“अन्वेषण-दैनिकी?”
“दिशा। प्रमाण नहि।”
“असफल दिशा?”
“सुरक्षित। ओहो पद्धतिक भाग।”

मृणाल मुस्कुरेलनि ।

“एहि प्रकरणमे असफलता सभ बेसी उपयोगी भऽ रहल अछि ।”

देवव्रत कहलनि, “कारण ओ सीमा देखबैत अछि ।”



दुपहर ढाई बजे महान्यायवादी कार्यालयसँ संशोधित टिप्पणीक सात पृष्ठ मन्त्रालय पहुँचल ।

विधि सचिव आदित्य कैँ बुलौलनि ।

“दुनू वरिष्ठ विधि-अधिकारी तीन मुख्य परिवर्तन सुझौलनि ।”

“पहिल?”

“व्यक्ति-स्तरक निषेध पहिल पृष्ठ पर ।”

“दोसर?”

“‘समन्वित परिचालन’ हटाकऽ ‘न्यूनतम कार्यशील व्यवस्था’ ।”

“तेसर?”

“प्रत्येक अतिरिक्त अभिलेख-माँगक संग परीक्षणयोग्य प्रश्न ।”

मालिनी कहलनि, “ई हमरा सारणीसँ मेल खाइत अछि ।”

विधि सचिव पुछलनि, “आ एक चतुर्थ टिप्पणी सेहो अछि ।”

“की?”

“जहाँ राज्यक विकल्प-परीक्षण अपूर्ण अछि, ओतय ‘आवश्यक’ नहि, ‘परीक्षणाधीन न्यूनतम प्रस्ताव’ लिखू ।”

आदित्य किछु क्षण मौन रहलाह ।

“ई अधिक यथार्थ अछि ।”

मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद भीतर अएलाह ।

ओ अंतिम पंक्ति सुनलनि ।

“तखन अपनहि प्रस्तावक नाम छोड करब?”

आदित्य कहलनि, “हाँ ।”

मन्त्री पुछलनि, “राजनीतिक रूपेँ की देखाएत?”

विधि सचिव मुस्कुरेलनि ।

“ओते आकर्षक नहि ।”

मन्त्री कहलनि, “नीक ।”

ओ संशोधित पृष्ठ देखलनि ।

“हमर चिन्ता एकेटा अछि—न्यायालय कैँ ई नहि लगय जे राज्य शब्द बदलि कऽ ओही व्यापक निष्कर्ष लुकबैत अछि ।”

मालिनी कहलनि, “ताहि लेल पुरान भाषा, नव भाषा, कारण, आ प्रमाण-प्रभाव चारि स्तम्भ राखल अछि ।”

मन्त्री कहलनि, “ओहि सारणी कैँ हटाउ नहि ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि हटत ।”



तीन बजे विद्यानंद कार्यालयक छोड ओसारा पर अएलाह ।

ओ शैलजा केँ दूरभाष कएलनि ।

“बिलक प्रतिलिपि देखलहुँ ।”

शैलजा कहलनि, “हम अहाँ केँ बैठक बीच परेशान नहि करय चाहैत छलहुँ ।”

“परेशानी तथ्य बदलैत नहि ।”

ओहि पार हलुक हँसी आयल ।

“अहाँ न्यायालयमे छी कि हमरा संग?”

“दुनू ठाम एक्के आदत अछि ।”

“बैंकक किस्त?”

विद्यानंद किछु क्षण मौन रहलाह ।

“दू भुगतान अटकल अछि । हम व्यवस्था करब ।”

शैलजा पुछलनि, “ओ पैघ ग्राहक फेर चाप दैत अछि?”

“हाँ ।”

“की चाहैत अछि?”

“एहन वाक्य जे हम अभिलेखसँ सिद्ध नहि कऽ सकैत छी ।”

शैलजा कहलनि, “तखन नहि कहू ।”

विद्यानंद रेलिंग पकडलनि ।

“एतेक सहज?”

“घरक संकट पैसा माँगैत अछि, अहाँक नाम नहि ।”

विद्यानंद बहुते देर धरि किछु नहि बजलाह ।

शैलजा फेर कहलनि, “जाहि दिन नाम बेचि कऽ पैसा आनब, ओहि दिन संकट घटत नहि ।”

विद्यानंदक आँखि बन्द भऽ गेल ।

“ठीक कहैत छी ।”

“एखन काम करू । घर हम दुनू मिलि देखब ।”

दूरभाष कटला बाद विद्यानंद ओसारामे किछु क्षण ठाढ़ रहलाह ।

फेर भीतर जा कऽ प्रतिक्रिया-पत्रक एक पंक्ति फेर बदललनि—“राज्यक प्रस्तावक विस्तारक आलोचना ओकर स्रोत-सापेक्ष सीमा पर आधारित अछि; नीयत पर नहि ।”

ईशान पढ़लनि ।

“ग्राहक केँ ई पंक्ति पसिन नहि पड़त ।”

विद्यानंद कहलनि, “न्यायालय केँ सम्भवतः पड़त ।”



साढ़े तीन बजे राज्य आ प्रतिरक्षाक अधिवक्तासभ बीच अनुसूचित अभिलेख-विनिमय बैठक भेल ।

ई न्यायिक सुनवाई नहि छल ।

उद्देश्य छल—अगिला दाखिलासँ पहिने विवादित शब्द आ स्रोतक सूची छोट करब ।

मृणाल धर राज्यक ओरसँ कहलनि, “हम ‘समन्वित परिचालन’ शब्द हटौने छी ।”

विद्यानंद पुछलनि, “किएक?”

“स्रोत मानव-समन्वय सिद्ध नहि करैत ।”

विद्यानंद कहलनि, “ई उचित सुधार अछि।”

एक प्रतिरक्षा वरिष्ठ हुनका देखलक, मानो समर्थनक अपेक्षा नहि छल।

देवव्रत कहलनि, “हम व्यक्ति-स्तरक निष्कर्ष सेहो स्पष्ट रूपेँ नहि माँगि रहल छी।”

विद्यानंद पुछलनि, “तखन अतिरिक्त अभिलेख किएक?”

आदित्य उत्तर देलनि, “प्रणाली-स्तरक न्यूनतम प्रस्तावक परीक्षण लेल।”

“कुन प्रस्ताव?”

मालिनी सारणी आगाँ बढौलनि।

“दर्ज घटना-क्रम एक न्यूनतम कार्यशील व्यवस्था बिना असंगत देखाइत अछि—ई परीक्षणाधीन प्रस्ताव।

वैकल्पिक सामान्य परिचालन व्यवस्था उपलब्ध हो तऽ ओहि सँ परीक्षण।”

विद्यानंद पुछलनि, “जँ विकल्पक सम्पूर्ण अभिलेख हमरा पक्षक नियन्त्रणमे नहि?”

देवव्रत कहलनि, “तखन गैर-उत्पादनक प्रतिकूल अर्थ स्वतः नहि।”

“लिखित?”

“हाँ।”

विद्यानंद कागज पढलनि।

“आ मुहरबन्द सामग्री?”

मृणाल कहलनि, “खुला तथ्य अपने बल पर जे भार नहि उठा सकय, ओ भार मुहरबन्द संकेत प्रतिरक्षापर नहि खसाओत।”

विद्यानंद पहिल बेर कागज सँ नजर उठौलनि।

“तखन विवाद छोट भेल।”

देवव्रत कहलनि, “छोट विवाद न्यायालयक समय बचबैत अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “आ कखनो सत्यक सीमा स्पष्ट करैत अछि।”

आदित्य चुपचाप सुनैत रहलाह।

हुनका लगा जे एहि क्षणमे कोनो पक्ष नहि जीतल।

मुदा किछु अनावश्यक धुआँ हटि गेल छल।



बैठक समाप्त होइतहि प्रतिरक्षा-पक्षक ग्राहक प्रतिनिधि विद्यानंद केँ पृथक रोकलक।

“अहाँ राज्यक बहुते बात मानि लेलहुँ।”

विद्यानंद कहलनि, “जे बात अभिलेखसँ यथार्थ सिद्ध अछि, ओकर विरोध करब मूर्खता।”

“हम अहाँ केँ प्रतिरक्षा करबाक लेल नियुक्त केने छी।”

“हाँ। मिथ्या कहबाक लेल नहि।”

प्रतिनिधिक स्वर कठोर भेल।

“एतेक शुल्क लेल हम अपेक्षा करैत छी जे राज्यक प्रत्येक पंक्ति तोड़ल जाए।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “जे पंक्ति टूटैत अछि, तोड़ब। जे टिकैत अछि, ओकर सीमा देखाएब।”

“आ जँ हम अधिक आक्रामक वरिष्ठ चाही?”

“अहाँक अधिकार अछि।”

प्रतिनिधि किछु क्षण मौन रहल।

“अहाँ कै पैसाक आवश्यकता नहि?”

विद्यानंदक मुख क्षण भरि कठोर भेल।

ओ शैलजाक सन्देश, बैंकक किस्त, अटकल भुगतान सभ एक संग मोन कएलनि।

मुदा स्वर बदलल नहि।

“आवश्यकता पेशागत मर्यादाक मूल्य तय नहि करैत।”

प्रतिनिधि बिना उत्तर देने चलि गेल।

ईशान दू कदम दूर ठाढ़ छल।

“मिश्रजी...”

विद्यानंद कहलनि, “किछु नहि।”

“मुदा...”

“ई पेशा अछि। कखनो शुल्क बचैत अछि, कखनो नाम।”

ओ प्रतिक्रिया-पत्र समेटलनि।



साँझ पाँच बजे मन्त्रालयमे अंतिम पूरक स्थिति-पत्र तैयार भेल।

पहिल पृष्ठ पर पाँच पंक्ति स्पष्ट छल।

“एक—राज्य प्रणाली-स्तरक सीमित परीक्षण माँगैत अछि।”

“दू—व्यक्ति-पहिचान, स्वामित्व, उद्देश्य अथवा दोष पर कोनो निष्कर्ष एहि स्रोतसँ माँगल नहि जाइत अछि।”

“तीन—प्रतिकूल तथ्य आ अभिलेख-समर्थित विकल्प मुख्य सारमे संलग्न अछि।”

“चारि—अतिरिक्त अभिलेख-माँग प्रत्येक निर्दिष्ट परीक्षणयोग्य प्रश्नसँ बँधल अछि।”

“पाँच—गोपनीय अथवा मुहरबन्द सामग्री खुला प्रमाणक अभावक स्थानापन्न नहि।”

मालिनी पृष्ठ पढ़लनि।

“ई पिछला सभ स्थिति-पत्रसँ छोट अछि।”

विधि सचिव कहलनि, “आ अधिक उपयोगी।”

मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद पुछलनि, “महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक अनुमोदन?”

“शर्त सहित। ओ लोकनि कहने छथि—‘आवश्यक’ शब्द केवल ओतहि जहाँ विकल्प-परीक्षण पर्याप्त; अन्यत्र ‘परीक्षणाधीन न्यूनतम प्रस्ताव’।”

मन्त्री कहलनि, “ओहि शर्त कै जसक तस राखू।”

आदित्य कहलनि, “हाँ।”

मन्त्री कागज पर हस्ताक्षर कएलनि।

“ई राज्यक विजय-पत्र नहि।”

विधि सचिव उत्तर देलनि, “नहि।”

“नीक। तखन भेजू।”

सुरक्षित प्रेषण दर्ज भेल।

महान्यायवादी आ महान्याय-अभिकर्ताक कार्यालयमे पूरक स्थिति-पत्र औपचारिक रूपेँ पहुँचि गेल।

ई पहिल निवेदन नहि छल।

चलैत प्रतिनिधित्वक भीतर एक नव, अधिक सीमित प्रश्न छल।



राति साढे सात बजे आदित्य अपन कार्यालयमे अंतिम प्रतिलिपि पढ़ि रहल छलाह।
मालिनी कहलनि, “आइ राज्यक दावा फेर छोड भेल।”

आदित्य ओकर दिस देखलनि।

मालिनी तुरते मुस्कुरा कऽ कहलनि, “आइ।”

आदित्य सेहो मुस्कुरेलाह।

“हाँ, आइ।”

“कखनो लगैत अछि जे हम सभ आगाँ बढबाक बदला पाछाँ हटि रहल छी।”

“सीमा धरि पहुँचनाइ पाछाँ हटब नहि।”

“अर्थापत्ति आखिर करैत की अछि?”

आदित्य किछु क्षण सोचलनि।

“जे बात बिना मानने स्थापित तथ्य सभ एक संग नहि बुझाइत, ओकर न्यूनतम प्रस्ताव उठबैत अछि। मुदा प्रस्ताव उठैतहि ओकरा तथ्य नहि बना दैत।”

“आ यदि तीन विकल्प बचल?”

“तखन तीनू विकल्पक बीच व्यक्ति चुनब अर्थापत्ति नहि, अनुमानक अतिरेक होएत।”

मालिनी पुछलनि, “काल्हि न्यायालय की पुछि सकैत अछि?”

आदित्य सञ्चिका बन्द कएलनि।

“सम्भवतः ई—शंका, आरोप, प्रमाण, आ आवश्यक व्याख्याक सीमा कतय अछि।”

मालिनी मौन भेलनि।

बाहर अँधार गहरायल छल।

आदित्य केँ गार्ह एन अरिकेलक घरक ओहि माटिक गन्ध मोन पड़ल जे पानि पीबला बाद स्वयं नरम पड़ैत छल।

ओ बुझलनि—किछु उत्तर जोर सँ नहि, समय आ उचित प्रश्न सँ खुलैत अछि।

एहि बीच दूरभाष पर एक नव संदेश आयल।

विद्यानंद मिश्रक कार्यालयसँ प्रतिरक्षाक पूरक प्रतिक्रिया औपचारिक रूपेँ दाखिल भऽ गेल छल।

मालिनी पुछलनि, “तीक्ष्ण?”

आदित्य पहिल अनुच्छेद पढ़लनि।

“तीक्ष्ण अछि। मुदा अभिलेखक भीतर।”

“तखन काल्हिक सुनवाई कठिन होएत।”

“कठिन होएत तऽ नीक। सरल उत्तर एखन खतरनाक अछि।”

ओ प्रकाश बन्द करबाक पहिने अंतिम सारणी पर नजर देलनि।

प्रणाली-स्तर पर किछु तथ्य टिकैत छल। व्यक्ति-स्तर पर रिक्ति एखनहुँ छल। प्रतिकूल तथ्य मुख्य पृष्ठ पर छल। विकल्प जीवित छल।

आ अगिला प्रश्न अब टारल नहि जा सकैत छल—शंका कहाँ समाप्त होइत अछि, आरोप कहाँ आरम्भ, आ प्रमाण कतेक दूर धरि चलैत अछि।

064 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 12

भोरक पहिल उजास न्यायालयक उँच देवाल पर पडैत-पडैत फीका पडि रहल छल।

आदित्य झा ओसाराक एक कोनमे ठाढ़ भऽ संचिकाक अन्तिम पृष्ठ फेर पढ़लनि।

पृष्ठक ऊपर तीन शब्द छल—शंका, आरोप, प्रमाण।

ओकर नीचाँ लाल पेंसिलसँ मालिनी एक चौठ शब्द जोड़ने छलथि—अर्थापत्ति।

मालिनी आबि कऽ पुछलनि, “ई चौठ शब्द तीनूक बीच कतय बैसत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जतय आवश्यक व्याख्या उठैत अछि, मुदा प्रमाण एखन पूरा नहि होइत।”

“तखन ई आरोपसँ पहिने?”

“कखनो। कखनो आरोपक भीतर। कखनो केवल अन्वेषणक दिशा। क्रम स्थिर नहि, सीमा स्थिर होयबाक चाही।”

मालिनी संचिका खोललनि।

पहिल पृष्ठ पर पिछला तीन सीमित आह्वान-पत्रक उत्तरक सार छल।

एक—अस्थायी सेवा-कुञ्जी एक निश्चित समयावधिमे सक्रिय छल।

दू—भुगतान-प्रक्रियामे पाँच अतिरिक्त प्रविष्टिमे सँ चारि सामान्य अनुमोदन-पथसँ बाहर छल।

तीन—एक भवनक प्रवेश-पञ्जी आ दूरस्थ बैठक-सुविधाक समय दू तिथिमे आंशिक रूपेँ मेल खाइत छल।

ओहि तीनू बिन्दुक नीचे आदित्य लिखने छलाह—“व्यक्ति-पहिचान असिद्ध। उद्देश्य असिद्ध। दोष असिद्ध।”

मालिनी पुछलनि, “आइ न्यायालय एहि तीन बिन्दुक संग साक्षीसभक कथन रखत?”

“हाँ।”

“मनोजक भय, रजतक धन, सुदीपक पछतावा?”

“हाँ। मुदा भावना केँ व्यक्ति-पहिचानक सेतु बनायल नहि जाएत।”

मालिनी किछु क्षण मौन रहलनि।

“तखन सुनवाई कठिन होएत।”

आदित्य कहलनि, “कठिन सुनवाई नीक अछि। सरल निष्कर्ष एखन खतरनाक अछि।”



न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर बैसलापर कक्षमे असामान्य निस्तब्धता छा गेल।

राज्यक ओरसँ देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर उपस्थित छलाह।

प्रतिरक्षाक पहिल पंक्तिमे विद्यानंद मिश्र, ईशान, आ दू वरिष्ठ अधिवक्ता बैसल छलाह।

पाछाँ साक्षीसभ लेल पृथक आसन राखल छल।

मनोज महतो सबसँ बाम दिस।

रजत पाल बीचमे।

सुदीप घोष सबसँ दहिनि।

तीनूक चेहरा अलग छल, मुदा तीनू पर रात्रि-जागरणक छाप छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पछिला सुनवाईसभमे हम प्रमाणक अलग-अलग सीमा निर्धारित कएलहुँ। आइ प्रश्न अधिक कठिन अछि।”

ओ एक पृष्ठ उठेलनि ।

“एक तथ्य शंका उत्पन्न कऽ सकैत अछि । दू तथ्य आरोपक आधार बनि सकैत अछि । अनेक तथ्य कखनो प्रमाणक दिशा देखबैत अछि । मुदा संख्या अपने आप प्रमाण नहि ।”

विद्यानंद माथ हिलेलनि ।

देवव्रत नोट खोललनि ।

न्यायमूर्ति आगाँ कहलनि, “अर्थापत्ति सेहो संख्या बढेबाक यन्त्र नहि । जे न्यूनतम स्थिति बिना स्थापित तथ्य एक संग नहिँ बुझाईत, केवल ओतवे उठत ।”

मृणाल कहलनि, “राज्य सहमत अछि ।”

“आ आरोप?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “आरोप तखन, जखन उपलब्ध सामग्री ककरो विरुद्ध परीक्षणयोग्य कथन उठेबाक पर्याप्त आधार दैत अछि; मुदा आरोप स्वयं सिद्ध तथ्य नहि ।”

न्यायमूर्ति विद्यानंद दिस देखलनि ।

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा जोड़त—आरोपक अस्तित्व प्रमाणक भार घटबैत नहि ।”

“ठीक ।”

न्यायमूर्ति कलम रखलनि ।

“आइ हम तीन साक्षीक कथन नब बाह्य सामग्रीक संग पढ़ब । कोनो साक्षीक भय, लोभ, लज्जा वा पछतावा केँ दोषक प्रमाण नहि मानल जाएत । मुदा ओ भावनाक कारण कथनक स्मृति, भाषा, चयन आ निश्चितता पर प्रभाव पड़ि सकैत अछि ।”

मनोजक आँठा अपन तर्जनी पर रगड़ल ।

रजत नीचे देखलक ।

सुदीप आँखि बन्द कएलक ।

न्यायमूर्ति कहलनि, “पहिने मनोज महतो ।”



मनोज आगाँ आयल ।

ओकर सामने एक पातल संचिका राखल गेल ।

देवव्रत कहलनि, “राज्यक नब सामग्री केवल तीन बिन्दु तक सीमित अछि ।”

“पढ़,” न्यायमूर्ति कहलनि ।

देवव्रत पहिल बिन्दु पढ़लनि ।

“दूरभाषक दू आगमन-संकेत एक मध्यस्थ सेवा-समूहसँ मार्गित छल; मूल उपभोक्ता-पहिचान उपलब्ध नहि ।”

दोसर ।

“विद्यालय-परिवहन सेवा-संगणक पर सहायता-खातासँ मार्ग-सूची देखल गेल; उपयोगकर्ता-पहिचान निश्चित नहि ।”

तेसर ।

“एक पृथक सहायता-अभिलेख आब भेटल अछि जे ओहि दिन बाह्य सेवा-दलमे सँ कम-सँ-कम एक सदस्य दूरस्थ सत्रमे सक्रिय छल; मुदा सत्रक विषयक पूर्ण विवरण उपलब्ध नहि ।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “राज्यक प्रस्ताव?”

देवव्रत कहलनि, “मनोजक कथन यदि विश्वसनीय मानल जाए जे दूरभाषकर्ता विद्यालय आ परिवहन-समय जानैत छल, तऽ जानकारीक कोनो स्रोत आवश्यक छल। नब सामग्री विद्यालय-सेवा केँ सम्भावित स्रोतक सूचीमे राखैत अछि, मुदा एकमात्र स्रोत नहि बनबैत।”

विद्यानंद उठलाह।

“आ सहायता-खाता उपयोग के कएलक?”

“असिद्ध।”

“दूरभाष के कएलक?”

“असिद्ध।”

“दुनू एक्के व्यक्ति?”

“असिद्ध।”

“आरोपित समूहसँ सम्बन्ध?”

“एहि स्रोतसँ असिद्ध।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

न्यायमूर्ति मनोज दिस देखलनि।

“अहाँक पहिल कथनमे विद्यालयक नाम आ बसक समय छल। बादक कथनमे वर्गक उल्लेख जुड़ल। ओ अंतर एखनहुँ अछि?”

मनोजक गला सूखल।

“हाँ, महोदया।”

“अहाँ एखन की निश्चित रूपेँ मोन करैत छी?”

मनोज किछु क्षण चुप रहल।

“विद्यालयक नाम। बसक समय।”

“वर्ग?”

“मोन पडैत अछि, मुदा हम अब एकरा पहिल दिनक निश्चित स्मृति नहि कहब।”

न्यायमूर्ति हलुक माथ हिलेलनि।

“ई उत्तर महत्त्वपूर्ण अछि।”

मनोजक आँखि भरि आयल।

“हमरा लगैत छल जे जँ हम किछु पाछाँ लिअ, तऽ लोक कहत हम मिथ्या कहने रही।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “स्मृतिक सीमा स्वीकारब मिथ्या कहबाक प्रमाण नहि।”

मनोजक कन्धा काँपल।

“ओ राति हम डरने रही।”

“डरक वास्तविकता पर कोनो विवाद नहि।”

“मुदा डरक कारण?”

“ओही पर न्यायालय सावधान अछि।”

मनोज दीर्घ श्वास लेलक।

“हम चाहैत छी जे हमर परिवार फेर ओहि बातमे नहि घुसय।”

विद्यानंदक स्वर नरम भेल।

“अहाँ केँ केवल जे मोन अछि, ओतबे कहबाक अछि।”

मनोज ओकर दिस देखलक।

किछु क्षण लेल प्रतिरक्षा आ राज्यक रेखा मानवीय पीडा सामने फीकी पड़ि गेल ।



मालिनी दृश्य-पटल पर सारणी खोललनि ।

पहिल पंक्ति—“परिवार सम्बन्धी जानकारी दूरभाषकर्ताक पास छल”—वर्तमान स्तर: कथन, आंशिक बाह्य प्रसंग ।

दोसर—“विद्यालय-सेवा सम्भावित स्रोत”—स्तर: परीक्षणयोग्य सम्भावना ।

तेसर—“विशिष्ट सहायता-खाता उपयोगकर्ता दूरभाषकर्ता छल”—स्तर: शंका ।

चारिम—“ओ उपयोगकर्ता आरोपित समूहक व्यक्ति छल”—स्तर: असिद्ध आरोपक दिशा ।

न्यायमूर्ति कहलनि, “पहिल पंक्तिमे ‘आंशिक बाह्य प्रसंग’ लिखल अछि । ‘समर्थन’ किएक नहि?”

मालिनी रुकलनि ।

“कारण सेवा-सत्रक अस्तित्व जानकारीक वास्तविक हस्तान्तरण सिद्ध नहि करैत ।”

“ठीक । ‘प्रसंग’ राखू ।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत ।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “एहि चारि पंक्तिक बीच छल्लाँग नहि लगाओल जाए ।”

ओ मनोजक संचिका बन्द कएलनि ।

“भय तथ्यक अनुभव हो सकैत अछि; भयक लक्ष्यक पहिचान अलग प्रश्न अछि ।”

मनोज आसन दिस लौटल ।

ओ बैसैत समय पहिल बेर अपन हाथ स्थिर रखलक ।



रजत पालक संचिका मोट छल ।

धनक अभिलेख भावनासँ अधिक ठोस देखाइत छल, मुदा ओहो अपन सीमासहित ।

मृणाल धर उठलाह ।

“पाँच अतिरिक्त भुगतान निर्विवाद अछि । चारिमे सामान्य अनुमोदन-क्रमांक नहि । पाँचमे सामान्य समायोजन-संकेत अछि, मुदा सम्बद्ध अनुमोदन-पत्र उपलब्ध नहि ।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “नब की?”

मृणाल दोसर अभिलेख खोललनि ।

“भुगतान-द्वार सेवा-प्रदाताक उत्तर । पाँचू भुगतान एक्के समेकित प्रक्रिया-पथसँ गेल, जे सामान्य वेतन-पथसँ अलग छल ।”

विद्यानंद तुरते उठलाह ।

“अलग पथ अवैध पथ नहि ।”

“राज्य सहमत ।”

“ओ पथ विशेष प्रोत्साहन लेल उपयोग होइत छल?”

मृणाल कहलनि, “किछु समय असाधारण समायोजन लेल ।”

“कानूनी समायोजन?”

“हो सकैत अछि ।”

“अवैध भुगतान?”

“एहि अभिलेखसँ सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “तखन अर्थापत्ति की?”

मृणाल उत्तर देलनि, “जँ भुगतान वास्तविक अछि, सामान्य वेतन-पथक बाहर अछि, आ चारिमे नियमित अनुमोदन-क्रमांक नहि, तऽ कोनो वैकल्पिक प्रक्रिया अथवा अधिकार-पथ रहबाक आवश्यकता उठैत अछि। मुदा ओ पथक वैधता, उद्देश्य, आ स्वीकृति देनिहार व्यक्ति एखन पृथक परीक्षणक विषय अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “आ प्रतिरक्षा कहैत अछि—असाधारण समायोजन-पथ अपने आप वैकल्पिक प्रक्रिया अछि। राज्य केँ ‘गुप्त प्रोत्साहन’ सन शब्दक आवश्यकता नहि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य ‘गुप्त प्रोत्साहन’ शब्द वापस लैत अछि।”

कक्षमे हलुक हलचल भेल।

न्यायमूर्ति कलम उठेलनि।

“दर्ज करू। शब्द घटला सँ तथ्य नहि घटैत; मुदा तथ्यक सीमा अधिक स्पष्ट होइत अछि।”

रजत अचानक माथ उठौलक।

ओकर चेहरा पीयर पड़ल।

“महोदया...”

न्यायमूर्ति ओकर दिस देखलनि।

“अहाँ किछु कहय चाहैत छी?”

रजत दीर्घ श्वास लेलक।

“हम पाँचू भुगतान लेने रही।”

“ई तथ्य अभिलेखमे अछि।”

“हम पहिने कहने रही जे ई विशेष कामक लेल छल।”

“हाँ।”

“हम एखन कहय चाहैत छी—हमरा ठीक-ठीक नहि कहल गेल छल जे कोन कामक लेल।”

देवव्रत चुप रहलाह।

विद्यानंद सेहो।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “पहिने अहाँ अधिक निश्चित किएक रही?”

रजतक होंठ काँपल।

“कारण... हम लज्जित रही। हमरा लगा जे पैसा लेलहुँ तऽ कारणो खराब होयत।”

कक्ष निस्तब्ध भेल।

“आ एखन?”

“एखन हम बुझैत छी—हम लोभी रही, मुदा लोभ अपने आप हमरा सभ बातक ज्ञान नहि दैत।”

ओकर आँखिमे पानि भरि आयल।

ओ तुरते पोछि लेलक।

न्यायमूर्ति कहलनि, “अहाँक नैतिक पछतावा आ विधिक ज्ञान अलग-अलग प्रश्न अछि।”

रजत पुछलक, “तखन हम दोषी नहि?”

न्यायमूर्ति आर्याक स्वर स्थिर रहल।

“न्यायालय एखन एहन निष्कर्ष नहि दैत। अहाँ जे लेने छी, जे जानैत रही, जे बुझैत रही, आ जे उद्देश्य सिद्ध होइत अछि—ई चारि प्रश्न अलग अछि।”

रजत माथ झुका लेलक।

“हम बुझैत छी।”

विद्यानंद आस्ते कहलनि, “एतवे कहू जे अहाँ केँ जे निश्चित मोन अछि।”

रजत फेर एक बेर माथ हिलेलक।



मालिनी रजतक सारणी बनौलनि।

“पाँच अतिरिक्त भुगतान”—सिद्ध तथ्य।

“सामान्य वेतन-पथसँ अलग समेकित पथ”—स्वतंत्र सेवा-अभिलेखसँ समर्थित तथ्य।

“नियमित अनुमोदन-क्रमांक अनुपस्थित”—चारि भुगतान लेल अभिलेखित अनुपस्थिति।

“वैकल्पिक प्रक्रिया-पथ आवश्यक”—अर्थापत्तिक न्यूनतम स्थिति।

“अवैध उद्देश्य”—असिद्ध।

“रजत केँ अवैध उद्देश्यक ज्ञान”—असिद्ध।

“रजतक लोभ”—स्वीकारल मानवीय प्रसंग; विधिक दोषक स्वतन्त्र प्रमाण नहि।

न्यायमूर्ति अन्तिम पंक्ति पढ़लनि।

“‘स्वीकारल’ शब्द ठीक, मुदा ‘लोभ’ स्वयं रजतक शब्द अछि?”

मालिनी रजतक ताजा कथन देखलनि।

“हाँ, महोदया।”

“तखन उद्धरण-सन्दर्भ जोड़ू। विश्लेषकक विशेषण नहि बनाउ।”

मालिनी तुरते जोड़लनि।

ई छोट सुधार छल।

मुदा ओकरा बुझाईत छल—एक विशेषण कखनो पूरा न्यायिक दिशा बदलि सकैत अछि।



दोपहरक विराममे अनन्या कश्यप न्यायालयक ओसारा पर ठाढ़ अपन टिप्पणी देखैत छलथि।

समाचार-कक्षसँ संदेश आयल—“भुगतानक गुप्त पथ उजागर?”

अनन्या उत्तर देलनि—“‘गुप्त’ शब्द न्यायालयमे राज्य स्वयं वापस लेलनि।”

दोसर संदेश—“तखन ‘अलग भुगतान-पथ’?”

“हाँ, मुदा अवैध उद्देश्य असिद्ध लिखू।”

तेसर—“रजत लोभ मानलक?”

अनन्या लिखलनि—“ओ ‘लोभी रही’ कहलक; ई नैतिक आत्म-मूल्यांकन अछि, दोष-स्वीकार नहि।”

सम्पादकक उत्तर आयल—“शीर्षक भारी भऽ जाएत।”

अनन्या किछु क्षण बाद लिखलनि—“तथ्य भारी हो तऽ शीर्षक हलुक किएक?”

ओ दूरभाष बन्द कएलनि।

ओसाराक दोसर छोर पर मनोज अकेले बैसल छल।

अनन्या ओकर लग नहि गेलीह।

कखनो पत्रकारक मर्यादा प्रश्न पुछबमे नहि, प्रश्न रोकबमे रहैत अछि।



विरामक बाद सुदीप घोष आगाँ आयल।
 ओकर संचिकामे पछिला सुनवाईसँ दू तथ्य टिकैत छल।
 दू तिथिमे भवन-प्रवेशक स्वतंत्र समर्थन।
 बैठक-सुविधाक समय ओहि समयावधिसँ आंशिक मेल।
 मुदा “‘आर.एस.’ = राघव सेठिया” असिद्ध।
 आ बैठकक अवैध उद्देश्य सेहो असिद्ध।
 आइ नब अभिलेख छल—दूरस्थ बैठक-सुविधा प्रदाताक सीमित प्राविधिक उत्तर।
 मालिनी पट्टलनि, “दू तिथिमे एक अस्थायी आमन्त्रण-संकेत सक्रिय। आयोजक-पहिचान सेवा-प्रदाताक वर्तमान अभिलेखमे संरक्षित नहि। सहभागी-सूची आंशिक। ‘आर.एस.’ नामक स्पष्ट प्रविष्टि उपलब्ध नहि।”
 न्यायमूर्ति पुच्छलनि, “तखन नब की?”
 मालिनी कहलनि, “सुदीपक कथित बैठक-समयक संग सुविधा-सत्रक समय अधिक स्पष्ट मेल खाइत अछि।”
 “बैठकमे सुदीप उपस्थित छल?”
 “भवन-प्रवेश आ सत्र-समय एक संग ओहि सम्भावना केँ सुदृढ़ करैत अछि, मुदा प्रत्यक्ष सहभागिता-दर्ज नहि।”
 विद्यानंद उठलाह।
 “‘सुदृढ़’ शब्द?”
 मालिनी तुरते रुकलनि।
 “अधिक उचित—‘संगत बनबैत अछि’?”
 न्यायमूर्ति कहलनि, “हाँ।”
 मालिनी सुधारलनि।
 देवव्रत किछु नहि कहलनि।
 सुदीप एकटक ओकरा देखैत रहल।
 न्यायमूर्ति ओकर दिस मुड़लनि।
 “अहाँ ‘आर.एस.’ नाम कहने रही।”
 “हाँ।”
 “अहाँ ओ व्यक्ति केँ देखलहुँ?”
 सुदीपक चेहरा तानल।
 “हमरा मोन पडैत अछि आवाज सुनने रही।”
 “पहिल कथन?”
 संचिका खोलल गेल।
 पहिल कथनमे लिखल छल—“बैठकमे ‘आर.एस.’ नाम सुनल; व्यक्ति नहि देखल।”
 न्यायमूर्ति कहलनि, “आब ‘आवाज’क स्मृति जुड़ि रहल अछि।”
 सुदीप आँखि बन्द कएलक।
 “हाँ।”
 “किएक?”
 “हम नहि जानैत छी।”

“ककरो आवाज बादमे सुनल?”

सुदीप चुप रहल।

देवव्रत कहलनि, “महोदया, राज्यक अभिलेखमे बादक दू समाचार-साक्षात्कार अछि जाहिमे राघव सेठियाक आवाज प्रसारित भेल छल।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “एहि बातक अर्थ ई नहि जे सुदीपक स्मृति निर्मित अछि।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “ठीक। मुदा सम्भावना दर्ज होएत।”

सुदीपक आँखि भरि आयल।

“हमरा लगैत अछि हम सब बात बिगाड़ि रहल छी।”

न्यायमूर्ति उत्तर देलनि, “स्मृति बदलि सकैत अछि। सीमा स्वीकारब बिगाड़ब नहि।”

सुदीपक स्वर भाँजि गेल।

“हम पछताइत छी।”

“ककरा लेल?”

“जे बैठकसभमे गेलहुँ। जे प्रश्न नहि पुछलहुँ। जे पैसा घुमैत देखलहुँ आ चुप रहलहुँ।”

“ई पछतावा एखन ककरो नाम सिद्ध करैत अछि?”

सुदीप किछु क्षण बाद कहल, “नहि।”

“बैठक अवैध छल—ई?”

“हम एखन निश्चित नहि कहि सकैत छी।”

“किछु एहन देखलहुँ जे अनुचित बुझायल?”

“हाँ।”

“विशिष्ट?”

सुदीप दीर्घ श्वास लेलक।

“किछु खाता-कोड, किछु भुगतानक चर्चा, किछु नाम नुकेबाक भाषा। मुदा हम सबक अर्थ तखन नहि बुझने रही।”

विद्यानंद पुछलनि, “आइ बुझैत छी?”

“किछु अनुमान लगैत अछि।”

“अनुमान आ स्मृति अलग?”

सुदीप माथ हिलेलक।

“हाँ।”

ओ शब्द कहिते मानो भीतर किछु टूटि गेल।

मुदा सम्भवतः किछु जुड़लो।

पहिल बेर ओ अपन पछतावाक भीतरक अनुमान केँ स्मृतिसँ अलग नाम देलक।



न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण मौन रहलनि।

फेर कहलनि, “एहि साक्षीसम्बन्धी पंक्ति लिखू—‘मानवीय अपराध-बोध कथनक नैतिक भार बढ़ा सकैत अछि; विधिक प्रमाण-मूल्य स्वतन्त्र समर्थन पर निर्भर।’”

मालिनी लिखलनि।

न्यायमूर्ति आगाँ कहलनि, “आ एक पंक्ति—‘बादक परिचित आवाज पहिल स्मृतिक पहिचान केँ प्रभावित कऽ सकैत अछि; एहि सम्भावनाक कारण वर्तमान निश्चितता सीमित।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा सहमत।”

देवव्रत सेहो।

सुदीप अपन आसन पर लौटल।

ओ बैसला पर रजत ओकर दिस देखलक।

दुनू किछु नहि कहल।

मनोज पानिक पात्र ओकर दिस बढ़ा देलक।

सुदीप पात्र लेल।

एहि क्षणमे भय, लोभ आ पछतावा न्यायालयक श्रेणी नहि छल।

तीन मनुष्यक भीतरक भार छल।



दोपहर बाद न्यायमूर्ति आर्या एक नब सार बनबौलनि।

ओ कहलनि, “हम क्रम स्पष्ट करैत छी। ई कठोर गणित नहि; ई सावधानीक पथ अछि।”

पहिल—प्रत्यक्ष अथवा स्वतंत्र रूपेँ स्थापित तथ्य।

दोसर—ओ तथ्यसँ उठैत परीक्षणयोग्य संकेत।

तेसर—संकेतसभक संगति सँ उत्पन्न शंका।

चारिम—पर्याप्त आधार रहला पर ककरो विरुद्ध स्पष्ट आरोप।

पाँचम—जहाँ स्थापित तथ्य बिना किछु न्यूनतम स्थिति मानने एक संग नहिँ बुझाईत, ओतय सीमित अर्थापत्ति।

छठम—स्वतंत्र समर्थन, वैकल्पिक व्यवस्थाक परीक्षण, स्रोत-विश्वसनीयता आ विधिक स्वीकार्यता।

सातम—तखनहि प्रमाणक निष्कर्ष, आ ओहो साध्य-विशेष तक सीमित।

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, राज्य ई क्रम केँ सीढ़ी जकाँ उपयोग नहि करय—जैसे शंका स्वाभाविक रूपेँ आरोप, आरोप स्वाभाविक रूपेँ प्रमाण।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “ठीक। ई सीढ़ी नहि। ई पृथक कोठलीसभ अछि। तथ्य एक कोठलीसँ दोसरमे स्वयं नहि जाइत।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि शब्दावली केँ स्वीकार करैत अछि।”

मालिनी पुछलनि, “अर्थापत्ति कतय?”

“अर्थापत्ति अलग कोठली अछि,” न्यायमूर्ति कहलनि। “कखनो शंकासँ पहिने, कखनो बादमे। मुदा ओकर विषय-सीमा न्यूनतम रहत।”

“आ आरोप?”

“व्यक्ति-विशेषक आरोप लेल व्यक्ति-सम्बन्धी आधार चाही। प्रणाली-स्तरक अर्थापत्ति केँ व्यक्ति-स्तरक आरोपमे नुका कऽ नहि लायल जाए।”

आदित्यक कलम किछु क्षण लेल थमि गेल।

एहि एक पंक्तिमे पछिला कतेको सप्ताहक भ्रम समेटायल छल।



मृणाल धर भुगतान-द्वारक सारणी फेर खोललनि।

“राज्य एक सीमित प्रश्न उठवय चाहैत अछि।”

न्यायमूर्ति अनुमति देलनि।

“पाँच अतिरिक्त भुगतान, अलग प्रक्रिया-पथ, चारिमे नियमित अनुमोदन-क्रमांकक अभाव—की ई पर्याप्त आधार नहि जे रजतक भुगतान सामान्य नीति बाहर छल?”

विद्यानंद कहलनि, “सामान्य नीति बाहर—हाँ, सम्भवतः। अनुचित—अलग प्रश्न। अवैध—अलग। आरोपित समूहक निर्देश—अलग।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “राज्य की माँगैत अछि?”

मृणाल कहलनि, “केवल एतबा कि ‘सामान्य प्रक्रियासँ विचलन’ स्वतंत्र तथ्य रूपेँ दर्ज हो।”

विद्यानंद किछु क्षण अभिलेख देखलनि।

“चारि भुगतान लेल, हाँ। पाँचम लेल सामान्य समायोजन-संकेत अछि।”

मृणाल तुरते कहलनि, “सुधार स्वीकार।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “एहि कारण सूक्ष्मता आवश्यक अछि। ‘पाँचू भुगतान सामान्य प्रक्रिया बाहर’ अत्यधिक व्यापक होएत।”

मालिनी पंक्ति बदललनि।

“चारिमे नियमित अनुमोदन-पथक अभाव; पाँचममे सामान्य समायोजन-संकेत, सम्बन्धित अनुमोदन-पत्र अनुपलब्ध।”

“ठीक।”

रजत पाछाँ सँ सुनैत रहल।

ओकर मुख पर राहत नहि, बल्कि थकान छल।

सत्य ओकरा निर्दोष घोषित नहि करैत छल।

मुदा सत्य ओकर अपराध-बोधक आकार केँ वास्तविक सीमामे राखि रहल छल।



आदित्य केँ सुदीपक संचिकामे एक नब बिन्दु दिखल।

ओ देवव्रत केँ पर्ची देलनि।

देवव्रत न्यायालयसँ अनुमति माँगलनि।

“सत्र-समय आ भवन-प्रवेशक मेल सम्बन्धी एक सूक्ष्मता अछि।”

“कहल जाए,” न्यायमूर्ति कहलनि।

“दू तिथिमे सँ एक तिथिक भवन-प्रवेश 6:42 साँझ। बैठक-सत्र 6:15 सँ 7:05। दोसर तिथिमे प्रवेश 5:58, सत्र 6:02 सँ 6:49।”

विद्यानंद पुछलनि, “पहिल तिथिमे सुदीप सत्रक आरम्भमे उपस्थित छल—ई सिद्ध?”

“नहि।”

“दोसरो तिथिमे सत्रक सामग्री सुनलक?”

“नहि।”

“केवल भवनमे समय-संगत उपस्थिति?”

“हाँ।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “तखन ‘बैठकमे उपस्थित’क बदला ‘बैठक-सत्रक समय भवनमे उपस्थित’ लिखू।”

मालिनी सुधारलनि।

सुदीपक चेहरा फेर झुकल।

एक छोट क्रिया-पद बदलल।

मुदा ओहि क्रिया-पदमे साक्ष्यक पूरा सीमा बसल छल।



सुनवाईक अन्तिम भागमे विद्यानंद मिश्र उठलाह।

“महोदया, प्रतिरक्षा एक व्यापक आपत्ति दर्ज करय चाहैत अछि।”

“कहल जाए।”

“एहि प्रकरणमे कतेको बात एक संग राखला पर कथा आकर्षक बनैत अछि। भय, अतिरिक्त भुगतान, बैठक-समय, सेवा-कुञ्जी, मेटायल डाक-सामग्री, बाह्य भुगतान-पथ। मुदा आकर्षक कथा आवश्यकतः प्रमाणित कथा नहि।”

देवव्रत उठलाह।

“राज्य एहि वाक्यसँ विवाद नहि करैत।”

विद्यानंद एक क्षण चकित भेलाह।

देवव्रत आगाँ कहलनि, “राज्यक आपत्ति केवल एतबा—अलग-अलग दुर्बल तथ्य कहि सभ सम्बन्ध समाप्त करब सेहो उचित नहि।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “दुनू बात सही हो सकैत अछि। समष्टि देखब आवश्यक, मुदा समष्टिमे स्रोत-स्वतंत्रता आ विषय-सीमा गुम नहि हो।”

विद्यानंद कहलनि, “ठीक।”

ओ बैसि गेलाह।

ईशान कानमे आस्ते कहलनि, “आइ बहस कम, सीमा अधिक बनल।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “नीक बहस ओही दिन होइत अछि जखन सीमा स्पष्ट हो।”



न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखेबाक पहिने तीनू साक्षी दिस देखलनि।

“न्यायालय एक बात स्पष्ट करय चाहैत अछि।”

मनोज, रजत, सुदीप तीनू माथ उठौलक।

“अहाँ सभक अनुभव एहि प्रकरणक मानवीय भाग अछि। मुदा न्यायालय अहाँक भय, धन-सम्बन्धी लज्जा, वा पछतावा कैं ककरो दोषक स्थानापन्न नहि बनाओत।”

मनोजक आँखि फेर भरि आयल।

रजत ओंठ काटलक।

सुदीप स्थिर रहल।

“समान रूपेँ,” न्यायमूर्ति कहलनि, “अहाँक भावनाक कारण अहाँ सभक प्रत्येक कथन खारिजो नहि होएत। प्रत्येक कथन अपन स्रोत, समय, बाह्य समर्थन आ स्मृतिक सीमा पर परखल जाएत।”

रजत पुछलक, “तखन हमरा सभक बातक मूल्य अछि?”

न्यायमूर्ति उत्तर देलनि, “हाँ। मुदा मूल्य समान नहि, आ सीमा-विहीन नहि।”

सुदीप आस्ते कहल, “एतबे न्याय हो सकैत अछि?”

न्यायमूर्ति कुछु क्षण मौन रहलनि।

“न्याय कखनो एतबेसँ आरम्भ होइत अछि।”



आदेशक संक्षिप्त अंश पढ़ल गेल।

“एक—मनोजक परिवार सम्बन्धी जानकारीक स्रोत रहबाक न्यूनतम स्थिति स्वीकार्य; विशिष्ट स्रोत आ व्यक्ति-पहिचान असिद्ध।”

“दू—रजतक चारि भुगतानमे नियमित अनुमोदन-पथक अभाव, पाँचममे सामान्य समायोजन-संकेत; अवैध उद्देश्य असिद्ध।”

“तीन—सुदीपक दू तिथिमे बैठक-सत्रक समय भवनमे उपस्थिति बाह्य अभिलेखसँ संगत; सत्रक सामग्री, ‘आर.एस.’क पहिचान आ अवैध उद्देश्य असिद्ध।”

“चारि—भावनात्मक अवस्था कथनक प्रसंग हो सकैत अछि; स्वतंत्र दोष-प्रमाण नहि।”

“पाँच—अर्थापत्ति केवल न्यूनतम आवश्यक स्थिति धरि; व्यक्ति-विशेषक आरोप लेल पृथक व्यक्ति-सम्बन्धी आधार आवश्यक।”

“छह—राज्य आ प्रतिरक्षा सभ आगाँक प्रस्तुतीकरणमे शंका, आरोप, परीक्षणयोग्य प्रस्ताव, स्वतंत्र समर्थन, अर्थापत्ति आ सिद्ध तथ्य पृथक शीर्षकमे राखत।”

विद्यानंद पुछलनि, “महोदया, ‘सिद्ध तथ्य’ शब्दक अर्थ?”

न्यायमूर्ति कहलनि, “एहि चरणमे केवल ओ तथ्य जे विवादहीन अथवा प्रस्तुत सामग्री पर न्यायालयक सीमित निष्कर्षसँ स्थापित। अंतिम आपराधिक दोष-सिद्धि नहि।”

“कृतज्ञता।”

देवव्रत सेहो माथ झुकौलनि।



न्यायालय उठलापर तीनू साक्षी एक्के ओसारामे निकलल।

किछु क्षण कोनो नहि बाजल।

मनोज पहिने कहल, “हमरा लगैत छल जे हम डरि गेलहुँ तऽ हम दुर्बल छी।”

रजत कहल, “हमरा लगैत छल पैसा लेलहुँ तऽ हम सभ किछु जानैत रही।”

सुदीप कहल, “हमरा लगैत छल पछतावा अछि तऽ हमरा सभ बात साफ मोन होएबाक चाही।”

तीनू फेर चुप।

मनोज आस्ते कहल, “न्यायालय कहलक—एहन नहि।”

रजत कड़ुवाहटसँ मुस्कुरेलक।

“न्यायालय हमरा सभक मनसँ अधिक कठोर अछि।”

सुदीप उत्तर देलक, “आ सम्भवतः अधिक दयालु।”

तीनू हलुक मुस्कुरेल।

कतेको सप्ताह बाद एहि तीन मनुष्यक बीच पहिल स्वाभाविक मुस्की छल।



अनन्या अपन समाचारक पहिल पंक्ति लिखलनि—

“उच्च न्यायालय आइ स्पष्ट कएलक जे भय, धन-सम्बन्धी लज्जा आ पछतावा न साक्षी केँ स्वतः अविश्वसनीय बनबैत अछि, न ककरो दोष स्वतः सिद्ध करैत अछि।”

ओ दोसर पंक्ति लिखलनि—

“न्यायालय प्रणाली-स्तरक अर्थापत्ति केँ व्यक्ति-स्तरक आरोपसँ पृथक रखलक।”

सम्पादक दूरभाष कएलक।

“शीर्षक?”

अनन्या कहलनि, “लिखू—‘शंका, आरोप आ प्रमाण: उच्च न्यायालयक नव सीमा।’”

सम्पादक पुछलक, “ई पाठक केँ आकर्षित करत?”

अनन्या कहलनि, “हम समाचार दैत छी, निष्कर्ष नहि।”

ओ दूरभाष राखि देलनि।



मन्त्रालयमे साँझक बैठक छोट छल।

शिवेश्वर प्रसाद आदेश पढ़लनि।

“राज्यक स्थिति सुदृढ़ भेल?”

सुचित्रा राय आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य मुस्कुरेलाह।

“किछु तथ्यक सीमा स्पष्ट भेल।”

मन्त्री कहलनि, “हम फेर ओही अनुचित प्रश्न पुछि रहल छलहुँ?”

“प्रश्न स्वाभाविक अछि,” आदित्य कहलनि, “उत्तर सावधान रहबाक चाही।”

मन्त्री आदेशक पाँचम बिन्दु पढ़लनि।

“व्यक्ति-विशेषक आरोप लेल पृथक व्यक्ति-सम्बन्धी आधार आवश्यक।”

ओ कागज पर औंठा राखलनि।

“ई पंक्ति सभ अगिला निवेदनक पहिल पृष्ठ पर रहय।”

विधि सचिव कहलनि, “रहत।”

“आ राजनीतिक वक्तव्य?”

“कोनो नहि।”

मन्त्री कहलनि, “नीक।”

ओ उठि गेलाह।



राति आदित्य कार्यालयमे अकेले छलाह।

मालिनी निकलय सँ पहिने नव सारणी छोड़ि गेलीह।

छह शीर्षक।

शंका।

आरोप।

परीक्षणयोग्य प्रस्ताव।

अर्थापत्ति।

स्वतंत्र समर्थन।

सिद्ध तथ्य।

आ सातम छोटे स्तम्भ—“की एखन असिद्ध।”

आदित्य सातम स्तम्भ पर किछु देर नजर टिकौने रहलाह।

तकर बाद गंगेश उपाध्यायक एक पुरान सूत्रक स्मृति मोनमे उठल—वस्तु केँ बुझबाक लेल केवल जे उपस्थित अछि से नहि, सम्बन्धक ठीक सीमा सेहो जानब आवश्यक।

ओ खिड़की खोललनि।

शहरक राति गरम छल।

दूर कतहु बादल छल, मुदा पानि नहि।

गार्ह एन अरिकेलक घर मोन पड़ल।

बरखाक पहिने सूखल माटि पर पहिल बून्द पड़ला पर सुगन्ध उठैत छल, मुदा एक बून्दसँ खेत सींचाहल नहि मानल जाइत।

आदित्य केँ लगा—शंका ओहि पहिल बून्द सन अछि।

आरोप सम्भवतः बादलक दिशा।

प्रमाण तखन, जखन माटि वास्तवमे भिजल देखाइत।

अर्थापत्ति?

ओ कागज पर लिखलनि—

“जे बिना मानने तथ्य एक संग नहिँ टिकैत, ओकर न्यूनतम स्वीकार; मुदा जे मन चाहैत अछि, ओकर पूर्ति नहि।”

ओ कलम रखि देलनि।

दूरभाष पर न्यायालयक अगिला सूची आयल।

विशेषाधिकारक एक नब सीमित प्रश्न।

पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेखक प्रतिलिपि, अधिवक्ता-सञ्चारक चयन, आ वैकल्पिक व्यवस्था परीक्षणक अधिकार।

आदित्य पंक्ति पढ़लनि।

अर्थापत्तिक खण्ड अपन अन्तिम मोड़ दिस बढ़ि रहल छल।

अगिला सुनवाई फेर देखत—आवश्यकता कहाँ समाप्त होइत अछि, अधिकार कहाँ आरम्भ।

065 अर्थापत्तिक मोड़क अध्याय 13

भोर होएबाक पहिने आदित्य झा कार्यालय पहुँचि गेलाह ।

खिड़की बाहर शहरक आकाश धूसर छल; भीतर पीठिका पर सात रंगक चिह्न लागल सात सञ्चिका रखल छल ।

मालिनी कर्ण पहिनेसँ उपस्थित छलीह ।

ओ एकटा नब सारणी बनौने छलीह ।

पहिल स्तम्भ—पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेख ।

दोसर—अधिवक्ता-सञ्चारक भीतर राखल प्रतिलिपि ।

तेसर—अधिवक्ताक चयन अथवा क्रम-विन्यास ।

चारिम—मिश्रित सामग्री ।

पाँचम—बाह्य स्वतंत्र स्रोत ।

छठम—विशेषाधिकार-दावा ।

सातम—ई की सिद्ध नहि करैत अछि ।

आदित्य सारणी पढ़लनि ।

“अन्तिम स्तम्भ सभसँ आवश्यक अछि ।”

मालिनी पुछलनि, “आइ न्यायालयक असल प्रश्न ई रहत कि अर्थापत्ति सँ जे आवश्यक बुझाईत अछि, ओकरा पाबय लेल राज्यक अधिकार कतय धरि अछि?”

“हँ ।”

“आ जे कागज पहिनेसँ छल, से अधिवक्ता केँ भेजि देलासँ ओकर स्वरूप बदलैत अछि कि नहि?”

“एहि प्रश्नक उत्तर शब्दसँ नहि, उत्पत्ति आ उद्देश्यसँ देबाक पड़त ।”

मालिनी एक पन्ना उठौलनि ।

“ई ग्राहक-पहिचान गणना-पुस्तिकाक प्रतिलिपि अछि । मूल प्रति एक भुगतान-सहायक संस्थाक अभिलेखमे सेहो भेटल ।”

“तखन मूल तथ्य स्वतंत्र स्रोतसँ परीक्षण कएल जा सकैत अछि ।”

“मुदा अधिवक्ताक सञ्चारमे केवल तीन पंक्ति चुनि कऽ राखल गेल अछि ।”

आदित्य कहलनि, “ओ चयन विधिक सोच प्रकट कऽ सकैत अछि । चयनक अर्थ आ मूल अभिलेखक तथ्य एक बात नहि ।”

मालिनी चुप भऽ गेलीह ।

किछु क्षण बाद कहलनि, “पहिने हमरा लगैत छल विशेषाधिकारक प्रश्न कागजक अछि । आब बुझाईत अछि —कागजक भीतर सम्बन्धक प्रश्न अछि ।”

आदित्य मुस्कुरेलाह ।

“नव्य-न्याय प्रायः वस्तुसँ पहिने सम्बन्धक सीमा पुछैत अछि ।”



उच्च न्यायालयमे सुनवाई आरम्भ भेल तऽ विद्यानंद मिश्र पहिल वाक्यमे स्पष्ट सीमा रखलनि ।

“महोदया, प्रतिरक्षा राज्यक वैध अन्वेषण रोकय नहि चाहैत अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन विवाद?”

“राज्यक ई प्रस्ताव जे कोनो पूर्वस्थित अभिलेख अधिवक्ता केँ भेजल गेलापर सेहो बिना भेद पूरा सञ्चार खोलल जा सकैत अछि—एहि प्रस्तावक सीमा।”

देवव्रत सिन्हा उठलाह।

“राज्य एहन व्यापक प्रस्ताव नहि रखैत अछि।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “तखन हम सभ आधा विवाद पहिने समाप्त कऽ सकैत छी।”

न्यायालय-कक्षमे हलुक हँसी उठल, मुदा न्यायमूर्ति आर्या मुस्की रोकि कऽ कहलनि, “शेष आधा अधिक कठिन हो सकैत अछि।”

ओ सचिव केँ कहलनि, “सारणी पर राखू।”

दृश्य-पटल पर सात वर्ग उभरल।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “राज्य, पहिल वर्ग—पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेख?”

देवव्रत कहलनि, “जाहि रूपमे ओ अधिवक्ता-सञ्चारसँ स्वतंत्र रूपेँ उत्पन्न भेल, राज्य ओकर स्वतंत्र स्रोत खोजि सकैत अछि।”

“अधिवक्ताक प्रति?”

“यदि ओ प्रति मात्र समान प्रतिलिपि अछि, तथ्यक अस्तित्व विशेषाधिकारयुक्त नहि होइत। मुदा सञ्चारक प्रसंग, चयन, टिप्पणी वा क्रम पृथक प्रश्न अछि।”

विद्यानंद माथ झुकौलनि।

“एहि वाक्य धरि हमरा आपत्ति नहि।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “ठीक। दोसर वर्ग।”

न्यायालयक सचिव अगिला वर्गक शीर्षक सामने आनलनि।

मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि।

आदित्य ओहि छोट स्वसुधार पर नजर टिकौलनि।

शब्दक सावधानी केवल पक्षकारक काज नहि छल।



दोसर वर्ग अधिवक्ता-सञ्चारक भीतर राखल प्रतिलिपिक छल।

विद्यानंद कहलनि, “एक विशाल गणना-पुस्तिकामे पाँच हजार प्रविष्टि अछि। अधिवक्ता केवल सात प्रविष्टि चुनि ग्राहकसँ प्रश्न पुछैत छथि। मूल सात प्रविष्टि स्वतंत्र स्रोतसँ उपलब्ध हो सकैत अछि; मुदा एहि सातक चयन बतबैत अछि जे अधिवक्ता कोन विधिक प्रश्न देखैत छलाह।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य चयनक कारण नहि माँगैत अछि।”

“मुदा जँ राज्य ओहि सञ्चारक पूरा प्रति माँगत, चयन स्वतः खुलत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक आवश्यकता चयन देखने बिना पूरा भऽ सकैत अछि?”

आदित्य उठलाह।

“महोदया, अधिकांश स्थितिमे हँ। मूल अभिलेख स्वतंत्र संरक्षकसँ लऽ कऽ समय, खाता, राशि आ स्रोत परीक्षण कएल जा सकैत अछि।”

“अधिकांश?”

“किछु स्थितिमे मूल स्रोत अनुपलब्ध अथवा अपूर्ण भऽ सकैत अछि। तखन राज्यक प्रश्न अलग होएत, अधिकार स्वतः नहि।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “ई अन्तर लिखू—आवश्यकता अधिकार उत्पन्न नहि करैत; आवश्यकता केवल न्यायिक परीक्षणक प्रश्न उत्पन्न कऽ सकैत अछि।”

मालिनी तेजी सँ लिखलनि।

विद्यानंद कहलनि, “एहि वाक्यसँ हमरा मुख्य चिन्ता घटैत अछि।”



तेसर वर्ग—अधिवक्ताक चयन आ क्रम-विन्यास—पर बहस अधिक तीक्ष्ण भेल।

राज्यक एक अधिवक्ता कहलाह, “यदि चयन स्वयं तथ्य नुका क’ राखबाक साधन बनल हो?”

विद्यानंद सीधा उत्तर देलनि, “तखन पहिने ओहि दावीक स्वतंत्र आधार देखाउ।”

“आधार खोजबाक लेल चयन देखब आवश्यक भऽ सकैत अछि।”

“ई वृत्ताकार तर्क अछि—चयन संदिग्ध अछि, कारण चयन देखल नहि; आ चयन देखब आवश्यक अछि, कारण चयन संदिग्ध अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रत दिस देखलनि।

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि वृत्ताकार तर्क पर निर्भर नहि रहत।”

ओ आदित्य केँ संकेत देलनि।

आदित्य कहलनि, “हमरा लग स्वतंत्र समय-अभिलेख, भुगतान-द्वार पथ, सेवा-कुञ्जी सक्रियताक अवधि, आ दू बाह्य संरक्षकक अभिलेख अछि। एहि आधार पर किछु प्रश्न उठैत अछि। अधिवक्ताक चयन देखे बिना सेहो ओ प्रश्न पुछल जा सकैत अछि।”

“तखन चयनक आवश्यकता?”

“एखन सिद्ध नहि।”

न्यायालय-कक्ष एकदम निस्तब्ध भऽ गेल।

विद्यानंद आदित्य दिस देखलनि।

तकर बाद आस्ते कहलनि, “ई उत्तर हमरा पसिन्न अछि, भले ई राज्यक अधिकारीक मुँहसँ आयल।”

आदित्य कहलनि, “सीमा दूनू पक्षक रक्षा करैत अछि।”



चारिम वर्ग मिश्रित सामग्री छल।

चारिम वर्गक एक मिश्रित अभिलेख सामने राखल गेल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि एक अभिलेखमे चारि प्रकारक सामग्री अछि।”

राज्यक अधिवक्ता कहलाह, “क्षमाप्रार्थी, महोदया। एक अभिलेखमे पहिल भाग पूर्वस्थित ग्राहक-पहिचान सारणी, दोसर भाग अधिवक्ताक टिप्पणी, तेसर भाग ग्राहकक उत्तर, आ चारिम भाग बाह्य बैंक-सन्देश छल।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि सभ केँ एक रंग देब अशुद्ध होएत।”

“तखन उपाय?” न्यायमूर्ति पुछलनि।

विद्यानंद पाँच उँगली खोललनि।

“मूल पूर्वस्थित तथ्य अलग। अधिवक्ताक विधिक टिप्पणी अलग। ग्राहकक गोपनीय सञ्चार अलग। बाह्य स्रोतक सामग्री अलग। आ जँ कोनो पंक्ति मिश्रित अछि, तऽ खण्ड-स्तर पर न्यायिक परीक्षण।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत—एक शर्तसँ।”

“कोन?”

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रत दिस देखलनि।

देवव्रत कहलनि, “प्रतिरक्षा प्रत्येक रोकेल खण्डक स्वरूप न्यूनतम वर्णनमे बताएत, बिना विधिक रणनीति खोले।”

हलुक हँसी फेर उठल।

“एहि वर्णनमे तिथि, प्रेषक, प्राप्तकर्ता आ सामान्य स्वरूप रहत,” देवव्रत जोड़लनि।

विद्यानंद कहलनि, “तिथि, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, सामान्य स्वरूप, विशेषाधिकारक आधार—हँ। अन्तर्वस्तुक सार—जहाँ सार स्वयं रणनीति खोले, नहि।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “एहि पर आदेशमे सीमा लिखल जाएत।”

मालिनी सोचलनि—एकटा शब्द “सार” सेहो कतेक भार उठा सकैत अछि।



पाँचम वर्ग बाह्य स्वतंत्र स्रोतक छल।

मालिनी कै साक्ष्य-पीठिका लग बजाओल गेल।

ओ शपथपूर्वक कहलनि, “हम चार स्रोत-समूह अलग कएलहुँ—भुगतान-संरक्षक, परिचय-सत्यापन सेवा, सेवा-संगणक समय-अभिलेख, आ विद्युतीय डाकक बाह्य शीर्ष-सूचना।”

विद्यानंद पुछलनि, “चार स्रोत-समूह अर्थात चार स्वतंत्र तथ्य?”

“नहि।”

“किएक?”

“एके घटना अनेक संरक्षकक अभिलेखमे देखाइ सकैत अछि; स्वतंत्र संरक्षक स्वतंत्र उत्पत्ति सिद्ध करैत अछि कि नहि, से पृथक परीक्षण आवश्यक।”

“उदाहरण?”

“भुगतान-संरक्षकक समय आ सेवा-संगणकक समय एके स्वचालित प्रक्रिया सँ उत्पन्न भऽ सकैत अछि जँ दुनू एक मध्यवर्ती सेवा पर निर्भर हो।”

“तखन दृश्यतः दू स्रोत, मूलतः एक?”

“सम्भव।”

“आ ई सम्भावना आपने दर्ज कएलहुँ?”

“हँ। स्रोत-सम्बन्ध स्तम्भमे।”

विद्यानंद सारणी देखलनि।

“ई स्तम्भ पछिला सुनवाईमे नहि छल।”

“नब परीक्षणसँ जोड़ल गेल।”

“अर्थात राज्य अपन पद्धति बदललक?”

मालिनी कहलनि, “सुधारलक।”

विद्यानंद किछु क्षण चुप रहलाह।

“सुधार मानि लेब पराजय नहि?”

मालिनी कहलनि, “अशुद्धि बचा लेब विजय नहि।”

न्यायालय-कक्ष फेर निस्तब्ध।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई वाक्य अभिलेखमे रहत।”



छठम वर्ग—विशेषाधिकार-दावा—पर न्यायालय अधिक सावधान भेल।

न्यायमूर्ति कहलनि, “ककरो विशेषाधिकार माँगने मात्रसँ प्रतिकूल अनुमान नहि बनत।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत।”

“विशेषाधिकारक दावीक संख्या अधिक भेलासँ?”

“तइयो नहि।”

“देरसँ दावा भेलासँ?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “देरक कारण, अभिरक्षा, पूर्व प्रकटीकरण आ लागू विधिक नियम परीक्षण कएल जा सकैत अछि; मुदा देर अपने बल पर दोष नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “ई हमरा लेल महत्वपूर्ण अछि।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “विशेषाधिकार-त्यागक प्रश्न?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “विशिष्ट सामग्री, प्रकटीकरणक परिस्थिति, आ लागू नियम पर निर्भर। व्यापक अनुमान उचित नहि।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “ठीक।”

ओ किछु क्षण कागज देखैत रहलीह।

“अर्थापत्तिक प्रश्न एतय खतरनाक किएक भऽ सकैत अछि, बुझैत छी?”

कोनो उत्तर नहि देलक।

ओ स्वयं कहलनि, “कारण मन कहि सकैत अछि—‘जँ ई कागज नहि देखब तऽ कथा अपूर्ण अछि, अतः देखबाक अधिकार आवश्यक अछि।’ मुदा कथाक अपूर्णता अधिकारक स्रोत नहि।”

आदित्य केँ गंगेशक सूत्र मोन पड़ल—अन्यथा अनुपपत्ति आवश्यकता बतबैत अछि, अधिकार नहि।



सातम स्तम्भ पर न्यायमूर्ति आर्या स्वयं आयलीह—“ई की सिद्ध नहि करैत अछि।”

ओ कहलनि, “सभ पक्ष अपन प्रस्तावक संग निषेध-पंक्ति देत।”

राज्यक अधिवक्ता पुछलाह, “सभ प्रस्तावक?”

“सभ महत्वपूर्ण प्रस्तावक।”

“उदाहरण?”

न्यायमूर्ति आदित्यक सारणी उठौलनि।

“पूर्वस्थित भुगतान-अभिलेख स्वतंत्र स्रोतसँ प्राप्त—ई भुगतानक तथ्य समर्थित कऽ सकैत अछि; अवैध उद्देश्य स्वतः नहि।”

“सेवा-कुञ्जी सक्रिय—प्रणालीगत पहुँचक सम्भावना; विशिष्ट व्यक्ति स्वतः नहि।”

“अधिवक्ता-सञ्चारमे प्रतिलिपि उपस्थित—प्रतिलिपिक उपस्थिति; ग्राहकक दोष स्वतः नहि।”

“विशेषाधिकार दावा—विधिक संरक्षणक दावा; नुका क’ राखबाक दोष स्वतः नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, एहि चारिम उदाहरणक हम विशेष स्वागत करैत छी।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “न्यायालय स्वागत लेल नहि, सीमा लेल लिखैत अछि।”

विद्यानंद मुस्कुरेलाह।

“तइयो स्वागत अछि।”



दोपहर बाद मुहरबन्द तीन छोट पुट न्यायालयक भीतर आनल गेल।

ई पूरा संग्रह नहि छल।

केवल नमूना—एक पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेखक प्रतिलिपि, एक मिश्रित सञ्चार, आ एक चयन-सूची।

न्यायमूर्ति आर्या पहिने पूछलनि, “राज्य एहि नमूना देखबाक माँग करैत अछि?”

देवव्रत कहलनि, “केवल न्यायालयीय वर्गीकरण लेल; अन्तर्वस्तुक प्रतिकूल उपयोगक अनुमति एखन नहि माँगल जा रहल अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा एहि सीमित निरीक्षण पर आपत्ति नहि करैत, यदि आदेश स्पष्ट रहत जे निरीक्षण सत्यता अथवा दोषक प्रमाणीकरण नहि।”

“रहत।”

मुहर खुलल।

न्यायालय किछु मिनट मौन पढ़ैत रहल।

मालिनी अपन नजर नीचाँ रखलनि।

आदित्य सोचलनि—कतेक विचित्र अछि; सभसँ अधिक जिज्ञासा ओहि सामग्री लेल होइत अछि जाहि पर देखबाक अधिकार सीमित अछि।

मुदा पद्धति जिज्ञासासँ नहि चलैत।

न्यायमूर्ति पहिल पुट बन्द कएलनि।

“पूर्वस्थित व्यावसायिक सारणी। एहि प्रतिलिपिक केवल अधिवक्ता लग होएब मूल तथ्य केँ विशेषाधिकारयुक्त नहि बनबैत। राज्य मूल स्वतंत्र स्रोतसँ प्राप्त कऽ सकैत अछि।”

दोसर पुट बन्द कएलनि।

“मिश्रित। तथ्यात्मक बाह्य संलग्नक पृथक कएल जा सकैत; अधिवक्ताक टिप्पणी आ ग्राहकक विधिक परामर्श-सम्बन्धी उत्तर सुरक्षित रहत, जँ लागू विधिक शर्त पूरा होइत अछि।”

तेसर पुट पर ओ अधिक देर रुकलीह।

“चयन-सूची। एहि स्वरूपमे चयन स्वयं अधिवक्ताक विधिक चिन्ता प्रकट करैत अछि। राज्य एखन एकरा माँगबाक स्वतंत्र आधार नहि देखौलक।”

देवव्रत माथ झुकौलनि।

“स्वीकार।”

आदित्य अपन टिप्पणीमे लिखलनि—“नहि भेटल।”

फेर कलम रोकि देलनि।

ई शब्द अगिला खण्डक छाया सन छल।



सुनवाईक अन्तिम भागमे न्यायमूर्ति आर्या आदेशक बिन्दु पढ़लनि।

“एक—पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेख केवल अधिवक्ता केँ प्रेषित भेलासँ अपन मूल स्वरूप नहि हरबैत; राज्य स्वतंत्र वैध स्रोतसँ ओकरा खोजि सकैत अछि।”

“दू—अधिवक्ताक चयन, टिप्पणी, क्रम-विन्यास अथवा विधिक प्रश्नक प्रत्यक्ष संकेत पृथक विशेषाधिकार-परीक्षणक विषय होएत।”

“तीन—मिश्रित सामग्री खण्ड-स्तर पर वर्गीकृत होएत; एक रंग पूरा अभिलेख पर नहि चढाओल जाएत।”

“चारि—विशेषाधिकारक दावा अपने बल पर प्रतिकूल अनुमान उत्पन्न नहि करत।”

“पाँच—राज्य जे तथ्य स्वतंत्र स्रोतसँ प्राप्त कऽ सकैत अछि, ताहि लेल पहिने स्वतंत्र स्रोतक उचित प्रयास देखाओत।”

“छह—अर्थापत्तिसँ उत्पन्न अन्वेषणीय आवश्यकता, अपने बल पर संरक्षित सञ्चार खोलबाक विधिक अधिकार नहि।”

“सात—सभ महत्वपूर्ण प्रस्तुतीकरणमे ‘ई की सिद्ध नहि करैत अछि’ स्पष्ट रहत।”

“आठ—यदि अपेक्षित स्वतंत्र स्रोत खोजलापर सामग्री नहि भेटैत अछि, केवल ‘नहि भेटल’ लिखब पर्याप्त नहि; खोजक क्षेत्र, समय, संरक्षक, पद्धति आ अपेक्षाक आधार अभिलेखित होएत।”

आठम बिन्दु पर मालिनी अचानक ऊपर देखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या हुनका दिस देखलनि।

“सुश्री कर्ण, अनुपस्थिति सेहो तथ्य बनि सकैत अछि, मुदा केवल तखन जखन उपस्थित होएबाक अपेक्षा उचित रूपेँ स्थापित हो।”

मालिनी कहलनि, “बुझलहुँ, महोदया।”

ओहि क्षण अध्याय बदलि नहि रहल छल; पद्धतिक केन्द्र बदलि रहल छल।



न्यायालय उठलापर ओसारामे अनन्या कश्यप विद्यानंद केँ रोकलनि।

“एक प्रश्न?”

“एक।”

“आइ प्रतिरक्षाक विजय?”

विद्यानंद किछु क्षण हुनका देखलनि।

“आइ सीमा स्पष्ट भेल।”

“राज्यक पराजय?”

“सीमा स्पष्ट भेल।”

“शीर्षक खराब भऽ जाएत।”

विद्यानंद मुस्कुरेलाह।

“तखन समाचार नीक होएबाक सम्भावना बढ़ल।”

अनन्या सेहो मुस्कुरेलीह।

आदित्य पछिला दिससँ निकलि रहल छलाह।

अनन्या हुनका पुछलनि, “अहाँ की कहब?”

“जे स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध अछि, ओतय स्वतंत्र स्रोतक परीक्षण करब।”

“आ जे नहि भेटत?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने रुकलाह।

“पहिने ई सिद्ध करब जे ओ भेटबाक चाही छल।”

अनन्याक कलम ओहि वाक्य पर ठमकि गेल।



साँझ मन्त्रालयमे बैठक छोट राखल गेल ।

शिवेश्वर प्रसाद आदेश पढ़लनि ।

“राज्यक हाथ बन्हायल?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “नहि । हाथक सीमा स्पष्ट भेल ।”

“अन्तर?”

“बन्हायल हाथ काज नहि करैत । सीमित हाथ नियमक भीतर काज करैत ।”

मन्त्री आदित्य दिस देखलनि ।

“अहाँ?”

“राज्यक पहिल काज आव ई नहि जे विशेषाधिकारक देवाल भेदय । पहिल काज ई जे देवालक बाहर उपलब्ध तथ्यक पूरा परीक्षण करय ।”

“आ जँ बाहर किछु नहि भेटल?”

आदित्य कहलनि, “तखन ‘नहि भेटल’क अर्थ तय करबाक पहिने पुछब—कतय खोजल, की अपेक्षित छल, किएक अपेक्षित छल, आ खोज पर्याप्त छल कि नहि ।”

मन्त्री आदेशक आठम बिन्दु फेर पढ़लनि ।

“ई अगिला चरणक भाषा लगैत अछि ।”

“हँ ।”

“नाम?”

आदित्य कहलनि, “अनुपलब्धि ।”



दू दिन बाद आदित्य केँ पटना जाएबाक छल ।

मन्त्रालयक एक पुरान अभिलेख-संरक्षकसँ समन्वय बैठक छल, मुदा बैठक साँझे समाप्त भऽ गेल ।

राति ओ गंगा किनार पहुँचि गेलाह ।

घाटक सीढ़ी गरम दिनक ताप छोड़ि रहल छल ।

पानि अन्हारमे कारी नहि, गहिर लगैत छल ।

दूर एक नावक छोट दीप हिलैत छल ।

आदित्य सीढ़ी पर बैसि गेलाह ।

कतेको दिनसँ गंगेश उपाध्यायक नाम हुनका भीतर केवल न्यायिक पद्धतिक सूत्र जकाँ उठैत छल ।

आइ पहिल बेर ओ नाम घरक बुजुर्गक स्मृति जकाँ आयल ।

मिथिलाक ओ परम्परा, जाहिमे शब्दक सूक्ष्म भेद लेल पूरा राति विताओल जा सकैत छल; जाहिमे “अछि”

आ “नहि अछि”क बीचो प्रमाणक शर्त पुछल जाइत छल ।

आदित्य केँ अपन पिता मोन पड़लाह ।

खेतमे बीया डालि कऽ ओ तत्काल अंकुर खोजय नहि जाइत छलाह ।

पहिने माटि, पानि, ताप, समय—सभक शर्त पूरा होएबाक प्रतीक्षा करैत छलाह ।

गार्ह एन अरिकेलक माटि धैर्य सिखौने छल ।

गंगाक पानि ओहि धैर्य केँ बहैत रूपमे फेर सामने रखि रहल छल ।

आदित्य मनमे पुछलनि—कवनो जे नहि देखाइत, से वास्तवमे नहि अछि?

तुरते भीतरसँ उत्तर नहि आयल ।
 ओ मुस्कुरेलाह ।
 यही तऽ ठीक छल ।
 उत्तर नहि आयल—एहि तथ्यक अर्थ तुरते निकालब नव्य-न्याय नहि ।
 पहिने पुछबाक चाही—उत्तर एखन भेटबाक अपेक्षा छल कि नहि?
 गंगेश उपाध्यायक स्मृति ओहि प्रश्नक भीतर जकाँ ठाढ़ भऽ गेल ।
 प्रत्यक्ष कहैत—जे अछि से देखू ।
 अनुमान कहैत—चिह्नसँ सम्बन्ध सोचू ।
 उपमान कहैत—साम्यक सीमा बुझू ।
 शब्द कहैत—वाक्य कतेक कहैत अछि, कतेक नहि ।
 अर्थापत्ति कहैत—तथ्य अन्यथा नहिँ टिकैत तऽ न्यूनतम आवश्यक स्थिति सोचू ।
 आ आब एक नव धार सामने छल ।
 जे नहि भेटल—ओकर अभाव कहिया प्रमाण बनेत?
 आदित्य पानि दिस देखैत रहलाह ।
 लहरि सीढ़ीक नीचला पाथर छू कऽ फेर हटि जाइत छल ।
 एक क्षण पाथर भीजल देखाइत ।
 दोसर क्षण केवल अन्हार ।
 ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि ।
 लिखलनि—
 “अनुपस्थितिक अर्थ निकालबाक पहिने उपस्थितिक अपेक्षा सिद्ध करू ।”
 ओकर नीचाँ दोसर पंक्ति—
 “विशेषाधिकारक मौन दोषक मौन नहि ।”
 तेसर—
 “स्वतंत्र स्रोतमे जे नहि भेटल, ओकर अर्थ खोजक पर्याप्तता पर निर्भर ।”
 ओ कलम रोकलनि ।
 दूर नावक दीप आब छोट भऽ गेल छल ।
 राति गहिर भऽ रहल छल ।
 आदित्य आस्ते उठलाह ।
 गंगा बहैत रहल ।
 अर्थापत्तिक मोड़ समाप्त नहि भेल छल; ओ अपन सीमा देखौने छल ।
 आ ओहि सीमाक ठीक पार, अनुपलब्धिक धार आरम्भ होइत छल ।

066 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 1

भोरक उजास दिल्लीक धूसर आकाशमे पसरि रहल छल।

मालिनी कर्ण आदित्य झाक कक्षमे प्रवेश कएलनि तँ हुनकर हाथमे पिछला रातिक तैयार कएल एक सारणी छल।

सारणीकेँ ऊपर मोट अक्षरमे लिखल छल—“अनुपलब्ध सामग्रीक स्थिति”।

आदित्य पुछलनि, “कतेक प्रविष्टि?”

मालिनी कहलनि, “सत्ताइस।”

“आ कोन-कोन अवस्था?”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलनि।

फेर कहलनि, “बारह ठाम अभिलेख नहि भेटल। आठ ठाम उत्तर अनिर्णायक। चार ठाम वैकल्पिक व्यवस्था समर्थित। तीन ठाम मूल दिशा खण्डित।”

आदित्य सारणी हाथमे लेलनि।

पहिल पंक्ति पढ़लनि।

“अभिलेख अनुपस्थित।”

ओ माथ उठौलनि।

“ई शब्द किएक?”

मालिनी कहलनि, “दू संरक्षकक उत्तरमे अभिलेख नहि भेटल।”

“तँ अभिलेख अनुपस्थित सिद्ध भऽ गेल?”

मालिनी ठिठकलनि।

“नहि।”

“तखन?”

ओ लाल कलम उठौलनि।

“अन्वेषित दू संरक्षकक उपलब्ध अभिलेखमे नहि भेटल।”

आदित्य कहलनि, “एहि दू वाक्यमे पूरा अनुपलब्धि बसैत अछि।”

मालिनी आस्ते बैसलनि।

काल्हि धरि हुनका लगैत छल जे अर्थापत्तिक कठिनाई ‘जे कहल नहि गेल’ सँ आरम्भ होइत अछि।

आइ हुनका बुझाइत छल—अनुपलब्धिक कठिनाई ‘जे भेटल नहि’ सँ आरम्भ होइत अछि।



सत्ताइस प्रविष्टिमे पहिल विवाद एक मेटायल डाक-सन्देशक छल।

अन्वेषण-दैनिकीमे महीना भरि पहिने लिखल गेल छल—“आन्तरिक निर्देश सम्भवतः एहि सन्देश-श्रृंखलामे छल; मूल सन्देश नहि भेटल।”

मालिनी तीनटा स्रोत खोललनि।

पहिल—जब्त संगणकीय प्रतिबिम्ब।

दोसर—डाक-सेवा प्रदाताक संरक्षण-अवधि सम्बन्धी उत्तर।

तेसर—पक्षकारक अधिवक्ताक विशेषाधिकार-सूची।

संगणकीय प्रतिबिम्बमे विषय-पंक्ति एक अंश भेटल छल, मुदा मूल सन्देश नहि।

सेवा-प्रदाता लिखने छल जे साधारण मेटायल सामग्री तीस दिनक बाद पुनर्प्राप्त नहि हो सकैत अछि, जँ पूर्व संरक्षण-आदेश लागू नहि रहल हो।

विशेषाधिकार-सूचीमे ओहि विषय-पंक्ति सँ मिलैत दू विधिक सञ्चारक संकेत छल, मुदा विषयवस्तु प्रकट नहि कएल गेल छल।

मालिनी कहलनि, “तखन अनुपलब्धि तीन कारण सँ हो सकैत अछि—मेटानाई, संरक्षण-अवधिक समाप्ति, अथवा विशेषाधिकारक कारण अनुपलब्धता।”

आदित्य कहलनि, “आ चौटा?”

मालिनी फेर सोचलनि।

“ईहो सम्भव जे हम अशुद्ध स्थानमे खोजि रहल छी।”

आदित्य कहलनि, “ठीक। जँ उपस्थितिक अपेक्षा स्थापित नहि, तऽ अनुपलब्धि किछु नहि कहैत अछि।”

मालिनी सारणीमे नब स्तम्भ जोड़लनि—“उपस्थितिक उचित अपेक्षा”।

तकर बाद दोसर—“खोजक क्षेत्र”।

तेसर—“समय-अवधि”।

चारिम—“संरक्षण-स्थिति”।

पाँचम—“वैकल्पिक स्थान”।

छठम—“विशेषाधिकार/गोपनीयता”।

सातम—“मेटानाईक स्वतंत्र संकेत”।

आठम—“निष्कर्षक सीमा”।

आदित्य कहलनि, “अनुपलब्धि खाली जगह नहि। ई आठ प्रश्नक बादो बचल खाली जगह अछि।”



दस बजैत-बजैत उच्च न्यायालयक कक्ष भरि गेल।

न्यायमूर्ति आर्या सामने मुहरबन्द सामग्री, अन्वेषण-दैनिकी, राज्यक संशोधित सारणी, आ प्रतिरक्षाक आपत्ति-पत्र राखल छल।

देवव्रत सिन्हा उठलाह।

“महोदया, राज्य पिछला आदेशक अनुपालनमे अनुपलब्ध सामग्रीक अवस्था पृथक कऽ प्रस्तुत करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “हम पहिले शब्द सुनब चाहैत छी। ‘अनुपलब्ध’ सँ राज्य की बुझैत अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “विशिष्ट खोजक क्षेत्रमे, विशिष्ट समयपर, प्रयुक्त पद्धतिक भीतर अभिलेख नहि भेटल।”

“ई ‘अस्तित्व नहि’क समानार्थी अछि?”

“नहि, महोदया।”

विद्यानंद मिश्र उठलाह।

“हमर मुख्य आपत्ति एतहि अछि। राज्यक पुरान दैनिकीमे अनेक ठाम ‘नहि भेटल’ केँ ‘नहि छल’ जकाँ पढ़ल गेल।”

आदित्य अपन प्रति खोललनि।

“महोदया, राज्य एहन छओ प्रविष्टि चिन्हित कएलक अछि। चारि ठाम भाषा सुधारल जा रहल अछि; दू ठाम अतिरिक्त परीक्षण आवश्यक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “उदाहरण?”

आदित्य कहलनि, “एक सेवा-कुञ्जीक पुरान संस्करण स्थानीय प्रतिबिम्बमे नहि भेटल। दैनिकीमे लिखल छल —‘पुरान कुञ्जी अस्तित्वहीन।’ ई अधिक दावा अछि। वास्तवमे स्थानीय प्रतिबिम्ब केवल ओहि यन्त्रक अवस्था देखबैत अछि; बाह्य कुञ्जी-भण्डार, पुनर्निर्माण, वा अल्पकालिक कुञ्जी सम्भव रहि सकैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “आ राज्य एहि पुरान वाक्यक आधार पर ‘नव कुञ्जी जानि-बुझि कऽ बनाओल गेल’ कहने छल।”

आदित्य उत्तर देलनि, “ओ निष्कर्ष सेहो घटाओल गेल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण चुप रहलनि।

फेर कहलनि, “ई अनुपलब्धिक पहिल नियम मानू—खोजक सीमा सँ अस्तित्वक सीमा स्वतः नहि बनैत अछि।”

मालिनी लिखलनि—“खोज-सीमा ≠ अस्तित्व-सीमा।”



विद्यानंद दोसर प्रश्न उठौलनि।

“मुहरबन्द सामग्रीमे एक व्यक्तिक नाम-चिह्न अछि। राज्य कहैत अछि जे खुले अभिलेखमे ओहि नामक स्वतंत्र पुष्टि नहि भेटल। की एहि अनुपलब्धिसँ ओ नाम अधिक संदिग्ध होइत अछि, कि कम?”

न्यायालयमे हलुक फुसफुसाहट उठल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य एकरासँ कोनो प्रतिकूल निष्कर्ष नहि माँगैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “मुदा दैनिकीमे लिखल अछि—‘खुले स्रोतमे नाम नहि, अतः छद्म पहचानक सम्भावना।’”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य उठलाह।

“ई पंक्ति पुनर्लेखन योग्य अछि। खुले स्रोतमे नाम नहि भेटलासँ छद्म पहचान आवश्यक नहि होइत अछि। खोजक क्षेत्र, नामक लिप्यन्तरण, समय, देश, आ अभिलेखक प्रकार सब निर्णायक अछि।”

“तखन वर्तमान स्थिति?”

“‘स्वतंत्र पुष्टि अनुपलब्ध; पहचान असिद्ध।’”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। ‘पुष्टि नहि’ केँ ‘छद्म’ बनाबय लेल अतिरिक्त आधार चाही।”

मालिनी अपन लाल कलमसँ दैनिकी-सारमे पुरान वाक्यक सामने लिखलनि—“अनुपलब्धि आरोप नहि बनैत।”



तेसर विवाद विशेषाधिकार-सूची सँ उठल।

विद्यानंद कहलनि, “राज्यक सारणी प्रविष्टि १२मे लिखल अछि—‘मूल सन्देश नहि भेटल।’ मुदा मूल सन्देश हमर विशेषाधिकार-सूचीमे सूचीबद्ध अछि। राज्य ओकर विषयवस्तु नहि देखलक, ताहि कारण ओकरा ‘नहि भेटल’ कहब भ्रमकारी अछि।”

मृणाल धर कहलनि, “राज्यक अर्थ छल—खुले अन्वेषण-संग्रहमे उपलब्ध नहि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “तखन एही लिखू। विशेषाधिकारक कारण रोकल सामग्री आ वास्तवमे अनुपलब्ध सामग्री एक वर्ग नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या सहमति देलनि।

“चारि वर्ग अलग करू—

एक, खोजल गेल मुदा नहि भेटल।

दू, अस्तित्वक संकेत अछि मुदा पहुँच विधिक रूपेँ सीमित।

तीन, संरक्षकक अनुसार अभिलेख नष्ट अथवा संरक्षण-अवधि समाप्त।

चारि, खोज पर्याप्त नहि अथवा वैकल्पिक स्थान शेष।

एहि चारिमे सँ केवल पहिल वर्गो स्वतः अनस्तित्व सिद्ध नहि करैत।”

मालिनी लिखैत रहलनि।

हुनका भीतर एक पुरान आत्मविश्वास आस्ते ढहैत छल।

ओ महीना भरि सँ अभिलेख सभ केँ ‘भेटल’ आ ‘नहि भेटल’ दू रंगमे देखैत रहलीह।

आब हुनका देखाइत छल—बीचमे पूरा एक वर्णक्रम छल।



अवकाशमे ओ न्यायालयक ओसारा पर अकेले ठाढ़ रहलीह।

आदित्य हुनका लग अएलाह।

“की भेल?”

मालिनी कहलनि, “हम दूटा प्रतिवेदनमे ‘अनुपस्थित’ लिखने छी, जतय हमरा केवल ‘नहि भेटल’ लिखबाक चाही छल।”

“सुधारि दिअ।”

“मुदा जँ प्रतिरक्षा कहत जे विश्लेषक शब्दक अर्थ नहि बुझैत छल?”

आदित्य कहलनि, “तखन अभिलेख देखत जे विश्लेषक भूल पहचानलक आ सुधारलक।”

मालिनी हुनका दिस देखलनि।

“अहाँकेँ ई छोट बात लगैत अछि?”

“नहि।”

“तखन एतेक शान्त किएक छी?”

आदित्य ओसाराक बाहरक उजास दिस देखलनि।

“कारण पद्धति ओहि दिन टूटैत अछि जखन त्रुटि नुका क’ राखल जाइत अछि। त्रुटि अभिलेखित भेल तऽ ओ सीमाक ज्ञान बनि सकैत अछि।”

मालिनी किछु नहि कहलनि।

आदित्य आगाँ कहलनि, “तथ्यक मर्यादा केवल तथ्य केँ छोट करब नहि। अपन कथनक सीमा जानब सेहो तथ्यक मर्यादा अछि।”



अवकाश बाद न्यायालय अन्वेषण-दैनिकी पर आयल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य दैनिकीमे असफल खोज सभ राखने अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “आब राखल जा रहल अछि। पुरान प्रविष्टिमे दू असफल दिशा सारमे नहि आयल छल; मूल दैनिकीमे अछि।”

विद्यानंद तत्काल कहलनि, “एहि कारणेँ हमरा पूरा दैनिकी चाही।”

देवव्रत आपत्ति कएलनि।

“पूरा दैनिकीमे स्रोत-पहिचान, असम्बद्ध तृतीय पक्ष, आ चलैत अन्वेषणक दिशा अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दुनू चरम स्वीकार्य नहि। न पूरा दैनिकी स्वतः खुलत, न राज्य केवल सफल दिशाक चुनल सार देत।”

ओ कागज पर किछु लिखलनि।

“असफल खोजक सार उपलब्ध होएत, जँ ओहि खोजक अनुपलब्धि पर राज्य प्रतिकूल अर्थ बनबैत अछि। स्रोत-पहिचान आ चलैत दिशाक संवेदनशील विवरण नुका क’ राखल जा सकैत अछि, मुदा विफलताक अस्तित्व नहि।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ जँ असफल दिशा मुहरबन्द स्रोतसँ आरम्भ भेल हो?”

“तखन सेहो एतबे बताओल जायत जे दिशा उठल, बाह्य परीक्षण कएल गेल, आ परिणाम की रहल। मूल गोपनीय कथनक सार केवल तखन, जखन ओकर बिना प्रतिकूल अर्थक प्रभावी उत्तर असम्भव हो।”

मृणाल धर लिखलनि—“गोपनीयता विफलताक अस्तित्व नहि नुकाबत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक।”



तकर बाद सेवा-प्रदाताक अभिलेख पर बहस आरम्भ भेल।

राज्य एक विशिष्ट दिनक प्रवेश-अभिलेख नहि भेटबाक बात रखलक।

मालिनी पहिले एहि अनुपलब्धि केँ “मानवीय प्रवेश नहि” कहने रहलीह।

विद्यानंद प्रश्न कएलनि, “प्रदाता कतेक दिनक अभिलेख राखैत छल?”

मालिनी उत्तर देलनि, “नब्बे दिन।”

“आ आह्वान-पत्र कतेक दिन बाद गेल?”

“एक सय सात दिन बाद।”

कक्ष चुप भऽ गेल।

विद्यानंद केवल एतबे कहलनि, “तखन ‘नहि भेटल’क अर्थ?”

मालिनी उत्तर देलनि, “उपस्थितिक अपेक्षा स्थापित नहि। संरक्षण-अवधि समाप्त भऽ चुकल छल।”

“तखन मानवीय प्रवेशक अभाव?”

“असिद्ध।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई उदाहरण अभिलेखमे मोट अक्षरमे राखू। समयक बाहर खोजल शून्य परिणाम, समयक भीतरक अभाव सिद्ध नहि करैत अछि।”

मालिनी अपन नोटमे लिखलनि—“संरक्षण-अवधि अनुपलब्धिक अर्थ बदलैत अछि।”

ओहि पंक्तिक नीचे—“देर सँ पुछल प्रश्नक मौन, पहिनेक मौन नहि।”



अगिला प्रविष्टि अधिक कठिन छल।

भुगतान-संयोजकक अभिलेखमे एक विशेष लेन-देनक “अस्वीकृति कारण” नहि भेटल।

राज्यक पुरान अर्थापन छल—“कारण जानि-बुझि कऽ हटाओल गेल हो सकैत अछि।”

प्रदाता पछिला उत्तरमे लिखने छल जे ओहि वर्षक पुरान व्यवस्था अस्वीकृति-कारण पृथक रूपेँ राखिते नहि छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “जकरा प्रणाली उत्पन्ने नहि करैत, ओकर अनुपलब्धिसँ मेटानाइ कोना उठत?”

देवव्रत कहलनि, “नहि उठत। राज्य पुरान पंक्ति वापस लैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “ई महत्त्वपूर्ण अछि, कारण ‘मेटायल कारण’ शब्द सार्वजनिक प्रतिवेदनमे सेहो गेल छल।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “सार्वजनिक प्रतिवेदनमे संशोधन जारी होएत।”

न्यायमूर्ति आर्या एक क्षण रुकलनि।

फेर कहलनि, “ठीक। सुधार केवल न्यायालयक प्रति तक सीमित नहि रहय। जँ राज्यक पुरान सार्वजनिक भाषा अधिक छल, तऽ संशोधित सार्वजनिक भाषा सेहो आवश्यक अछि।”

मालिनी एहि वाक्य पर माथ उठा क’ देखलनि।

तथ्यक मर्यादा केवल न्यायालय भीतरक शिष्टाचार नहि छल।

ओ बाहरक प्रतिष्ठा, समाचार, भय आ आरोपक भार सेहो बदलैत छल।



दोपहर बाद एक नव मुहरबन्द सार न्यायालयक समक्ष आयल।

एहि सारमे तीनटा एहन वस्तु छल जकर स्वतंत्र बाह्य रूप नहि भेटल।

पहिल—एक उपनाम।

दोसर—एक कथित बैठकक दिन।

तेसर—एक भुगतान-मार्गक वैकल्पिक नाम।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य ई तीनू पर की कहैत अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “पहिलक स्वतंत्र पुष्टि नहि। दोसरक समय-स्थान समर्थन आंशिक, व्यक्ति-पहिचान असिद्ध। तेसर नामक समानता अछि, मुदा संरक्षक-स्रोत एक्के मूल तथ्य पर निर्भर हो सकैत अछि।”

“तखन अनुपलब्धि कोन ठाम अर्थवान?”

आदित्य उत्तर देलनि, “बैठकक दिनक प्रसंगमे। जँ निर्धारित भवन-प्रवेश अभिलेख पूर्ण आ विश्वसनीय रूपेँ सुरक्षित छल, तखन अपेक्षित प्रवेश-चिह्नक अभावक सीमित अर्थ बनि सकैत अछि।”

विद्यानंद तत्काल पुछलनि, “पूर्ण आ विश्वसनीय—की सिद्ध अछि?”

मालिनी उत्तर देलनि, “आंशिक। भवन-संरक्षक कहैत अछि जे मुख्य प्रवेशक अभिलेख पूर्ण अछि, मुदा पार्श्व प्रवेशक यन्त्र दू घंटा बन्द छल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन ‘बैठक नहि भेल’ नहि। अधिकतम—‘मुख्य प्रवेश अभिलेखमे अपेक्षित चिह्न नहि भेटल; अन्य प्रवेशक अभिलेख अपूर्ण।’”

मालिनी लिखलनि।

एहि बेर हुनकर हाथ स्थिर छल।

ओ बुझि रहल छलीह—सीमित वाक्य दुर्बल वाक्य नहि।

सीमित वाक्य सत्यक आकारक अनुकूल वाक्य अछि।



साँझक सुनवाईमे न्यायमूर्ति आर्या अनुपलब्धिक प्रारम्भिक कसौटी पढ़लनि।

“एक—जे वस्तु नहि भेटल, ओकर उपस्थितिक उचित अपेक्षा स्थापित हो।

दू—खोजक क्षेत्र पर्याप्त आ परिभाषित हो।

तीन—समय-अवधि प्रासंगिक हो।

चारि—संरक्षण-नीति वा अभिलेख-निर्माणक पद्धति ज्ञात हो।

पाँच—वैकल्पिक स्थान वा मार्ग यथासम्भव परखल गेल हो।

छओ—विशेषाधिकार, गोपनीयता अथवा विधिक अवरोध केँ ‘अनुपस्थित’ नहि कहल जाय।

सात—मेटानाइक निष्कर्ष लेल स्वतंत्र संकेत चाही।

आठ—अभावक निष्कर्ष खोजक सीमासँ पैघ नहि हो।”

ओ किछु क्षण रुकलनि।

“आ नौ—अन्वेषण-दैनिकी असफल खोज नुकावि कऽ सफल अर्थापनक इतिहास नहि बनाओत।”

कक्षमे पूर्ण मौन छल।

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, हम एक दशम बिन्दु प्रस्तावित करब।”

“कहू।”

“जँ अनुपलब्धि पर प्रतिकूल अर्थ बनाओल जाएत, तऽ प्रतिरक्षा केँ खोजक पर्याप्तता चुनौती देबाक प्रभावी सामग्री भेटबाक चाही।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “स्रोत-सुरक्षाक अधीन राज्य सिद्धान्ततः सहमत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दशम बिन्दु जोड़ू।”

मालिनी पृष्ठक ऊपर लिखलनि—“अनुपलब्धि-परीक्षणः दस प्रश्न।”



सुनवाई समाप्त भेला पर न्यायालय कोनो दोष, व्यक्ति-भूमिका अथवा कथित अपतटीय जालक अन्तिम निष्कर्ष नहि देलक।

आदेश सीमित छल।

राज्य सत्ताइस अनुपलब्ध प्रविष्टिक नव वर्गीकरण देत।

छओ अतिव्यापक वाक्य सुधारत।

दू सार्वजनिक प्रतिवेदनमे भाषा-संशोधन करैत समान स्पष्टता देत।

अन्वेषण-दैनिकीमे असफल दिशा सभक अस्तित्व सुरक्षित रहत।

विशेषाधिकारक कारण रोकल सामग्री केँ “नहि भेटल” श्रेणीमे नहि राखल जायत।

आ जँ राज्य कोनो अनुपलब्धि पर प्रतिकूल अर्थ माँगत, तऽ खोजक क्षेत्र, समय, संरक्षण आ वैकल्पिक स्थानक पर्याप्त सार प्रतिरक्षा केँ देत।

न्यायमूर्ति आर्या अन्तमे कहलनि, “मौन सेहो तथ्य हो सकैत अछि; मुदा पहिले सिद्ध करू जे ओहि ठाम बोलबाक अपेक्षा छल।”



न्यायालय सँ बाहर निकलैत अनन्या कश्यप मालिनीकेँ रोकलनि।

“एक पंक्ति चाही। की राज्यक प्रकरण दुर्बल भेल?”

मालिनी किछु क्षण सोचलनि।

पहिने ओ एहन प्रश्नक उत्तरसँ घबरा जाइत छलीह।

आइ ओ कहलनि, “किछु दावे घटल, किछु प्रश्न अधिक स्पष्ट भेल।”

अनन्या पुछलनि, “एहि सँ राज्य जीतल कि प्रतिरक्षा?”

मालिनी उत्तर देलनि, “आइ शब्द जीतल नहि; सीमा स्पष्ट भेल।”

अनन्या मुस्कुरौलनि।

“ई शीर्षक नहि बिकत।”

मालिनी सेहो हलुक हँसलनि।

“तखन छोट अक्षरमे छापू।”

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिका बन्द कएलनि।

“कखनो-कखनो छोट अक्षरमे सत्य अधिक दिन जीवित रहैत अछि।”



राति कार्यालयमे मालिनी अपन दू पुरान प्रतिवेदन फेर खोललनि।

पहिलमे लिखल छल—“अभिलेख अनुपस्थित।”

ओ सुधारलनि—“निर्धारित खोजक उपलब्ध सामग्रीमे अभिलेख नहि भेटल; अस्तित्व-अभाव सिद्ध नहि।”

दोसरमे लिखल छल—“मेढायल कारण उपलब्ध नहि।”

ओ सुधारलनि—“प्रदाता व्यवस्था ओहि अवधिमे कारण-अभिलेख उत्पन्न नहि करैत छल; मेढानाइक निष्कर्ष समर्थित नहि।”

तकर बाद ओ सुधार-पञ्जीमे अपन नाम लिखलनि।

कारण लिखलनि—“अनुपलब्धि आ अनस्तित्वक अशुद्ध समानीकरण।”

हुनकर हाथ एक क्षण रुकल।

एहि पंक्तिक साथ हुनकर एक पुरान भय सेहो टूटि रहल छल।

विश्लेषकक गरिमा निष्कलंक देखाइत रहबमे नहि।

अपन कथनक भार ठीक करबमे छल।

आदित्य दूर सँ देखैत छलाह।

ओ किछु नहि कहलनि।

मालिनी स्वयं पृष्ठ बन्द कएलनि।

फेर पुछलनि, “सर, जँ कोनो वस्तु भेटबाक चाही, खोज पर्याप्त हो, संरक्षण ठीक हो, वैकल्पिक स्थानो देखल गेल हो—तखन नहि भेटलाक अर्थ बढ़ैत अछि, ने?”

आदित्य कहलनि, “हाँ। तखन अनुपलब्धि वास्तविक प्रमाण-मूल्य पाबि सकैत अछि।”

“मुदा अभावो सीमा सहित?”

“सभ प्रमाण सीमा सहित।”

मालिनी खिड़की बाहर देखलनि।

दिल्लीक राति पसरि चुकल छल।

दूर भवनसभक उजास बीच अनेक खिड़की अन्हार छल।

किछु अन्हारक अर्थ छल—कक्ष खाली।

किछुक अर्थ—दीप बन्द।

किछुक अर्थ—परदा खसल।

आ किछुक अर्थ हुनका मालूम नहि छल।

ओ आस्ते कहलनि, “अन्हार देखिकँ भीतर किछु नहि अछि, ई कहल नहि जा सकैत।”

आदित्य कहलनि, “जखन धरि अहाँ भीतर उजास होएबाक उचित अपेक्षा सिद्ध नहि करू।”

मालिनी माथ हिलौलनि ।

ओहि राति अनुपलब्धि हुनका खालीपन जकाँ नहि, अनुशासन जकाँ देखायल ।

आ न्यायालयक आदेशक प्रति, अन्वेषण-दैनिकी, मुहरबन्द सार आ सुधार-पञ्जी एक्के पीठिका पर पड़ल रहल ।

अगिला प्रातः विद्यानंद मिश्र कै ओहि आदेशक प्रमाणित प्रति भेटबाक छल ।

लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे ओकर प्रभाव अलग प्रश्न बनि उठत ।

मुदा आइक राति, मालिनी केवल एक पंक्ति फेर पढ़लनि—

“जे नहि भेटल, ओकर अर्थ तखन बनैत अछि जखन भेटबाक अपेक्षा, खोजक पर्याप्तता आ अभावक सीमा तीनू स्थापित हो ।”

067 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 2

प्रातः विद्यानंद मिश्रक पीठिका पर उच्च न्यायालयक प्रमाणित आदेशक प्रति खुलल पड़ल छल।

ऊपर लाल पेंसिल सँ हुनका तीन पंक्ति घेरल छल—“उपस्थितिक उचित अपेक्षा”, “खोजक पर्याप्तता”, आ “अभावक सीमा”।

ओहि तीन पंक्तिक बगलमे ओ स्वयं लिखने छलाह—“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे अनुपलब्धिक भार।”

ई नब विशेष-अनुमति याचिका नहि छल।

प्रकरण पहिनेसँ सर्वोच्च न्यायालयमे लंबित छल, राज्यक पूरक निवेदन, प्रतिरक्षाक उत्तर आ मुहरबन्द सामग्रीक सीमित विवाद सभ ओही क्रममे चलि रहल छल।

विद्यानंदक सामने आब प्रश्न मात्र एतबे छल—उच्च न्यायालयक अनुपलब्धि-कसौटी ओहि लंबित प्रकरणमे कोना राखल जाय, जाहिसँ अनुपस्थित सामग्री केँ प्रमाणक स्थानापन्न नहि बनाओल जाय।

हुनकर कनिष्ठ अधिवक्ता ईशान कागजक गठरी राखि कहलनि, “महोदय, पूरक आधारक प्रारूप तैयार अछि।”

विद्यानंद माथ उठौलनि।

विद्यानंद मुस्की देलनि। “पढ़।”

ईशान पढ़य लगलाह—“याचिकाकर्ता निवेदन करैत अछि जे अनेक अभिलेख अनुपलब्ध—”

विद्यानंद हाथ उठा क’ रोकलनि।

“‘अनेक’ नहि। संख्या लिखू।”

“सत्ताइस।”

“सभ सत्ताइस पर एक्के दावा अछि?”

“नहि।”

“तखन ‘सत्ताइस अनुपलब्ध अभिलेख’ लिखबो भ्रामक होएत। कारण-श्रेणी देब।”

ईशान कागज पर झुकलाह।

विद्यानंद कहलनि, “जे उत्पन्ने नहि भेल, जे संरक्षण-अवधि बीतलापर नहि भेटल, जे खोज अपूर्ण रहने नहि भेटल, जे विशेषाधिकारक कारण रोकल अछि, जे प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य अछि, जे पर्याप्त खोजक बादो अपेक्षित ठाम नहि भेटल, आ जे मेटानाइक स्वतंत्र संकेतक संग अनुपस्थित अछि—ई सभ एक चीज नहि।”

ईशान लिखैत रहलाह।

विद्यानंद फेर कहलनि, “अनुपलब्धि शब्दक भीतर कारण नुकायल रहला पर न्यायालयक सामने मौन एकरूप देखाइत अछि। मुदा मौनक जन्मस्थान अलग-अलग होइत अछि।”

बाहर गलियारा सँ जूता-चप्पलक हलुक आवाज आबि रहल छल।

विद्यानंदक चलदूरभाष काँपल।

शैलजाक सन्देश छल—औषधिक अगिला मासक व्ययक अनुमान।

ओ एक क्षण देखलनि, फेर चलदूरभाष उलटा क’ राखि देलनि।

निजी चिन्ता हुनकर भीतर छल; कागज पर ओकर छाया नहि पड़वाक चाही।

ओ ईशानकेँ कहलनि, “शीर्षक लिखू—‘लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे अनुपलब्धि सम्बन्धी सीमित पूरक आधार’। ‘राज्यक प्रमाण ध्वस्त’ सन शब्द एको ठाम नहि।”

ईशान पुछलनि, “ग्राहक पक्ष अधिक तीक्ष्ण भाषा चाहैत अछि।”

“ग्राहक पक्षक व्याकुलता ओकर अधिकार अछि। न्यायालयसमक्ष वाक्यक भार हमर उत्तरदायित्व।”



दुपहर धरि पूरक आधार महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर केँ अग्रिम प्रति सहित भेजल गेल।

पहिल पृष्ठ पर विद्यानंद पाँच सीमित आग्रह रखलनि।

एक—जे अनुपलब्धि पर प्रतिकूल अर्थ माँगल जाए, ओकर कारण-श्रेणी बताओल जाय।

दू—उपस्थितिक उचित अपेक्षा आ संरक्षण-अवधि स्पष्ट कएल जाय।

तीन—खोजक क्षेत्र आ वैकल्पिक स्थानक सार प्रतिरक्षा केँ भेटय।

चारि—विशेषाधिकार वा गोपनीयताक कारण रोकल सामग्री केँ ‘नहि भेटल’ नहि कहल जाय।

पाँच—मेटानाइ केवल अनुपलब्धि सँ नहि, स्वतंत्र संकेत सँ उठय।

देवव्रत प्रति पढ़ि मृणालक दिस देखलनि।

“एहि मे चारि बात पर राज्यक विवाद नहि होएबाक चाही।”

मृणाल पुछलनि, “पाँचम पर?”

“पाँचमो सिद्धान्ततः नहि। विवाद उदाहरणक प्रयोग पर होएत।”

मृणाल अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि।

“सेवा-प्रदाताक नब्बे दिनक संरक्षण-अवधि?”

“ओतय राज्य प्रतिकूल अर्थ नहि माँगत। पुरान पंक्ति सुधारि चुकल।”

“भुगतान-संयोजकक अस्वीकृति-कारण?”

“व्यवस्था ओहि समय कारण-अभिलेख उत्पन्ने नहि करैत छल। ओहो हटाओल।”

“भवन-प्रवेश?”

देवव्रत कहलनि, “मुख्य प्रवेशक अभिलेखमे अपेक्षित चिह्न नहि; पार्श्व प्रवेशक यन्त्र दू घंटा बन्द। निष्कर्ष सीमित रहत।”

मृणाल पृष्ठ पलटलनि।

“तखन राज्य वास्तवमे कोन अनुपलब्धि बचाबय चाहैत अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “दू प्रकार। एक—जतय प्रणालीक दस्तूर अनुसार अभिलेख उत्पन्न होएबाक चाही आ संरक्षण-अवधि भीतर पर्याप्त खोज भेल। दू—जतय मेटानाइक स्वतंत्र संगणकीय संकेत अछि।”

“व्यक्ति-दोष धरि?”

“नहि। अधिकतम सीमित तथ्य-निष्कर्ष धरि।”

मृणाल कागज पर लिखलनि—“अनुपलब्धि केँ अधिक प्रमाण-मूल्य देब राज्यक हितमे नहि; विश्वसनीय सीमा स्वीकारब राज्यक हितमे अछि।”

देवव्रत पंक्ति पढ़ि मुस्करौलनि।

“ई न्यायालयमे कहब।”



अगिला दिन सर्वोच्च न्यायालयक द्विसदस्यीय पीठक समक्ष लंबित विशेष-अनुमति प्रकरण पुकारल गेल।

उपस्थिति-पत्र लम्बा छल, मुदा पीठ प्रारम्भे स्पष्ट क’ देलक जे आइ केवल अनुपलब्धिक सीमित प्रश्न सुनल जायत।

विद्यानंद उठलाह।

“महोदयगण, हम उच्च न्यायालयक आदेशक बाद पाँच अनुपलब्ध प्रविष्टि पर सीमित पूरक आधार राखि रहल छी। ई नब चुनौती नहि; लंबित प्रकरणमे प्रमाण-भारक सीमा सम्बन्धी पूरक निवेदन अछि।”

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति कहलनि, “हमरा वर्गीकरण सँ आरम्भ करू। ‘नहि भेटल’ शब्द पर्याप्त नहि।”

विद्यानंद सात श्रेणी पढ़लनि।

एक—वस्तु उत्पन्ने नहि भेल।

दू—वस्तु उत्पन्न भेल हो सकैत अछि, मुदा संरक्षण-अवधि बीतल।

तीन—खोज अपूर्ण वा सीमित।

चारि—वस्तु उपलब्ध, मुदा विशेषाधिकार वा गोपनीयताक कारण रोकल।

पाँच—वस्तु प्राविधिक वा संरक्षकगत कारण सँ तत्काल अप्राप्य।

छओ—उचित अपेक्षा, पर्याप्त खोज, प्रासंगिक समय आ ज्ञात संरक्षणक बादो वस्तु नहि भेटल।

सात—वस्तु अनुपस्थित आ ओकर मेटानाइ/परिवर्तनक स्वतंत्र संकेत उपलब्ध।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “राज्य?”

देवव्रत उठलनि।

“राज्य एहि वर्गीकरणक मूल ढाँचा स्वीकार करैत अछि। मुदा छओ आ सातक प्रमाण-मूल्य प्रसंगपर निर्भर रहत।”

“स्वाभाविक।”

पीठक दोसर न्यायमूर्ति कहलनि, “आ चारिक सामग्री केँ अनुपलब्ध कहब?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “नहि। ‘रोकल/संरक्षित’ कहब।”

विद्यानंद जोड़लनि, “एहि भेदक अभावमे प्रतिरक्षा पर एहन भार पड़ैत अछि मानो जे चीज ओकरा देखाओले नहि गेल, ओकर अनुपस्थितिक उत्तर सेहो ओ देय।”

पीठ नोट कएलक।

“ठीक। आब उदाहरण।”



पहिल उदाहरण सेवा-प्रदाताक प्रवेश-अभिलेख छल।

मृणाल धर समय-रेखा पढ़लनि।

“प्रासंगिक दिन सँ एक सय सात दिन बाद आह्वान-पत्र गेल। प्रदाता नब्बे दिनक प्रवेश-अभिलेख राखैत छल।”

पीठ पुछलक, “तखन नहि भेटलाक प्रमाण-मूल्य?”

मृणाल उत्तर देलनि, “मानवीय प्रवेशक अभावक प्रमाण-मूल्य नहि। अधिकतम एतबे—आह्वान-पत्रक समय अभिलेख उपलब्ध नहि छल।”

विद्यानंद कहलनि, “राज्यक पुरान प्रतिवेदनमे ‘प्रवेश अभिलेख नहि’ सँ ‘मानवीय प्रवेश प्रमाणित नहि’क संकेत बनल छल।”

देवव्रत तुरते कहलनि, “ओ भाषा राज्य सुधारि चुकल अछि।”

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति कहलनि, “संरक्षण-अवधि समाप्त भेलाक बादक शून्य परिणाम पहिनेक शून्य उपस्थितिक प्रमाण नहि। ई विवादित नहि रहबाक चाही।”

दुनू पक्ष सहमत भेल।

न्यायमूर्ति जोड़लनि, “आ भविष्यक दाखिलामे संरक्षण-अवधि बिना अनुपलब्धि-तालिका स्वीकार नहि कएल जायत।”

न्यायालय-कक्षमे कागजक अनेक पृष्ठ एकहि बेर पलटल गेल।



दोसर उदाहरण भुगतान-संयोजकक अस्वीकृति-कारण छल।

विद्यानंद कहलनि, “राज्य पहिले कारण नहि भेटलाक अर्थ सम्भावित मेटानाइ रूपमे लिखने छल।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “प्रदाता स्पष्ट क’ चुकल अछि जे पुरान व्यवस्था अस्वीकृति-कारण पृथक अभिलेख रूपमे बनबैत नहि छल। ओ अर्थापन वापस लेल गेल।”

पीठ पुछलक, “जे उत्पन्ने नहि भेल, ओकर अनुपस्थिति पर मेटानाइ?”

“नहि।”

“तखन एहि श्रेणी लेल सामान्य नियम लिखू—उत्पादन-प्रणाली पहिने, अनुपलब्धि बादमे।”

मृणाल लिखलनि।

विद्यानंद एक क्षण चुप रहलाह।

ओ जानैत छलाह जे प्रतिरक्षा लेल ई स्वीकारोक्ति उपयोगी अछि, मुदा ओकरा ‘राज्यक प्रकरण ढहल’ कहब ओतवे अतिशयोक्ति होएत जतवे पुरान राज्यभाषा छल।

ओ केवल कहलनि, “हमरा एतवे चाही जे संशोधित सार्वजनिक अभिलेखो एहि सीमा कै देखाबय।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य सहमत अछि।”



तेसर उदाहरण भवन-प्रवेश अभिलेख छल।

मुख्य द्वारक अभिलेख सुरक्षित छल; पार्श्व द्वारक यन्त्र प्रासंगिक समयमे दू घंटा बन्द छल।

राज्यक मुहरबन्द स्रोत एक कथित बैठकक दिन बतबैत छल, मुदा व्यक्ति-पहिचानक स्वतंत्र पुष्टि नहि छल।

विद्यानंद कहलनि, “मुख्य द्वारमे नाम नहि भेटल। एहि सँ ‘बैठक नहि भेल’ कहब अनुचित।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य आब ओ दावा नहि करैत अछि। वर्तमान भाषा—‘मुख्य प्रवेश अभिलेखमे अपेक्षित चिह्न नहि भेटल; अन्य प्रवेशक अभिलेख अपूर्ण।’”

पीठक दोसर न्यायमूर्ति पुछलनि, “एहि अनुपलब्धिक उपयोग?”

मृणाल कहलनि, “कथित बैठकक समय-स्थानक समर्थन घटैत अछि; मुदा बैठकक अनस्तित्व वा व्यक्ति-विशेषक अनुपस्थितिक निष्कर्ष नहि।”

विद्यानंद माथ हिलौलनि।

“एहि सीमित वाक्य पर विवाद नहि।”

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति किछु क्षण विचार क’ कहलनि, “उचित। अभिलेखमे ‘उचित’ लिखू।”

न्यायालय-कक्षमे हलुक हँसीक तरंग आयल, फेर मौन भऽ गेल।



चारिम उदाहरण ई-डाकक सामग्री छल।

एक बाह्य प्रदाता सँ समय, प्रेषक-पता, प्राप्तकर्ता-पता आ सन्देश-पहिचानक मेटातथ्य उपलब्ध छल, मुदा मूल सन्देश-सामग्री नहि।

अन्वेषण-दैनिकीमे एक पुरान टिप्पणी छल—“सम्भवतः निर्देशात्मक सन्देश मेटाओल गेल।”

विद्यानंद कहलनि, “समयिक निकटता अछि; सामग्रीक स्वरूप असिद्ध। ‘निर्देशात्मक’ शब्द कोन स्रोतसँ?”

आदित्य झा राज्यक पीठिका पाछाँ सँ उठलाह।

देवव्रत अनुमति लेलनि।

आदित्य कहलनि, “ओ शब्द पुरान अन्वेषक-अर्थापन छल। बाह्य मेटातथ्य सामग्रीक विषय नहि बतबैत। संगणकीय प्रतिबिम्बमे सन्देश-सामग्री नहि भेटल, मुदा स्थानीय संग्रहणक पूरा इतिहास उपलब्ध नहि।”

पीठ पुछलक, “मेटानाइक स्वतंत्र संकेत?”

“एहि विशिष्ट सन्देश लेल नहि।”

“तखन श्रेणी?”

आदित्य उत्तर देलनि, “प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य/अपूर्ण खोज-इतिहास; मेटायल सिद्ध नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “हमरा एही सुधारक आवश्यकता छल।”

पीठ निर्देश देलक—“‘मेटायल निर्देशात्मक सन्देश’ सन भाषा हटत। मेटातथ्यक अस्तित्व आ सामग्रीक अनुपलब्धि अलग लिखल जायत।”

अनन्या कश्यप समाचार-दीर्घामे एहि पंक्ति पर दू बेर रेखा खींचलनि।

हुनकर समाचार-संपादक पहिने सँ सन्देश पठा रहल छल—“मेटायल ई-डाक?”

अनन्या उत्तर नहि देलनि।



पाँचम उदाहरण अधिक कठिन छल।

एक प्रशासकीय परिवर्तनक सम्बन्धमे प्रणाली-विन्यास पुस्तिका कहैत छल जे प्रत्येक मानवीय प्रशासकीय परिवर्तन पर अपरिवर्तनीय परीक्षण-अभिलेख बनबाक चाही।

संरक्षण-अवधि तीन सय पैसठि दिन छल।

आह्वान-पत्र एक सय बयालीस दिनमे गेल।

संरक्षक पूर्ण निर्यात देबाक शपथ-पत्र देलनि।

दू स्वतंत्र हैश-सत्यापन निर्यातक समानता देखबैत छल।

ओहि विशिष्ट परिवर्तनक समय कोनो मानवीय प्रशासकीय घटना-अभिलेख नहि भेटल।

विद्यानंद पुछलनि, “वैकल्पिक मार्ग?”

आदित्य कहलनि, “स्वचालित कार्य, सेवा-कुञ्जी, अन्य अधिकृत प्रक्रिया। ताहिमे सँ दूटा लेल पृथक अभिलेख उपलब्ध अछि।”

“तखन मानवीय प्रशासक अनुपस्थित?”

“ओहि विशिष्ट परीक्षण-मार्गमे मानवीय प्रशासकीय घटना नहि भेटल।”

“व्यक्ति-विशेष नहि छल?”

“नहि कहि सकैत छी।”

“किएक?”

“कारण वैकल्पिक प्राविधिक मार्ग जीवित अछि; आ परीक्षण-अभिलेख मानवीय प्रशासकीय क्रियाक चिह्न अछि, सभ सम्भव कार्य-मार्गक नहि।”

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति कहलनि, “एतय अनुपलब्धि प्रमाण-मूल्य पबैत अछि, मुदा ओकर आकार प्रणालीक दस्तूर जितबे अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “प्रतिरक्षाक विवाद केवल तखन होएत जँ एहि सीमित अभाव सँ व्यक्ति-पहिचान वा उद्देश्य निकालल जाय।”

पीठ कहलनि, “ओ नहि कएल जायत।”

न्यायालय-कक्षमे किछु क्षण शान्ति रहल।

एहि पहिल बेर आइ अनुपलब्धि केवल दुर्बलता नहि, सीमित सकारात्मक प्रमाण-मूल्यक उदाहरण बनल छल।

मुदा ओकर आकार स्पष्ट सीमामे बन्द छल।



पीठ फेर सामान्य कसौटी पर आयल।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति कहलनि, “हम सात कारण-श्रेणीकें उपयोगी मानैत छी, मुदा एकटा आठम प्रश्न जोड़ब।”

विद्यानंद झुकलाह।

“की अनुपलब्धि पर माँगल निष्कर्ष ओहि प्रणाली, संरक्षक आ खोजक स्वभावसँ पैघ तऽ नहि?”

मृणाल लिखलनि।

दोसर न्यायमूर्ति कहलनि, “आ नवम—जँ प्रतिरक्षा वास्तविक, अभिलेख-समर्थित वैकल्पिक स्थान बतबैत अछि, तऽ ओकर परीक्षण बिना प्रतिकूल अर्थ नहि।”

देवव्रत कहलनि, “स्वीकार्य।”

विद्यानंद पुछलनि, “विशेषाधिकारक कारण रोकल सामग्री?”

“‘रोकल’ अलग श्रेणी। अनुपलब्धि नहि।”

“गोपनीय स्रोत?”

“स्रोत गोपनीय रहि सकैत अछि; मुदा स्रोतक कारण उठल प्रतिकूल अनुपलब्धि पर प्रतिरक्षा केँ प्रभावी उत्तर लेल पर्याप्त खुला आधार देबाक प्रश्न अलग सँ देखल जायत।”

विद्यानंद कहलनि, “एतबे पर्याप्त।”

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति चश्मा उतारि पीठिका पर राखलनि।

“नहि। एक बात आरो। ‘अनुपलब्धि’ शब्द सार्वजनिक विमर्शमे ‘नष्ट’, ‘मेटायल’, ‘नुकायल’ आ ‘कखनो छलै नहि’ सभक स्थानापन्न बनि जाइत अछि। राज्य आ प्रतिरक्षा दुनू एहि भाषिक आलस्य सँ बचत।”

अनन्या समाचार-दीर्घामे अपन सम्पादकक सन्देश फेर देखलनि।

एहि बेर दोसर सन्देश छल—“न्यायालय मेटायल अभिलेख पर प्रश्न उठौलक?”

ओ चलदूरभाष बन्द क’ देलनि।



आदेश संक्षिप्त मुदा महत्त्वपूर्ण छल।

लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे नब याचिका दर्ज नहि भेल; विद्यानंदक पूरक आधार ओही लंबित अभिलेखक हिस्सा बनल।

राज्य पाँच विवादित अनुपलब्ध प्रविष्टिक कारण-श्रेणी, संरक्षण-अवधि, खोजक क्षेत्र आ वैकल्पिक स्थानक स्थिति सात दिनमे देत।

जे सामग्री उत्पन्ने नहि भेल, ओकर अनुपस्थिति प्रतिकूल अर्थ लेल उपयोग नहि होएत।

जे सामग्री संरक्षण-अवधि बीतलाक कारण नहि भेटल, ओकरा सँ प्रासंगिक समयक अभाव सिद्ध नहि मानल जायत।

अपूर्ण खोजक शून्य परिणाम सीमित रहत।

विशेषाधिकार वा गोपनीयताक कारण रोकल सामग्री केँ अनुपलब्ध नहि कहल जायत।

पर्याप्त खोजक बाद अपेक्षित अभिलेख नहि भेटल तऽ ओकर सीमित प्रमाण-मूल्य हो सकैत अछि, मुदा निष्कर्ष प्रणालीक अपेक्षा सँ पैघ नहि होएत।

मेटानाइक निष्कर्ष लेल स्वतंत्र संकेत आवश्यक रहत।

आ सभ सार्वजनिक तथा न्यायिक निवेदनमे ‘नहि भेटल’, ‘उत्पन्न नहि भेल’, ‘रोकल’, ‘अप्राप्य’, ‘मेटानाइक संकेत’ आ ‘अभाव समर्थित’ अलग शब्दावलीमे लिखल जायत।

पीठ अन्तमे कहलनि, “ई आदेश गुण-दोष, व्यक्ति-विशेषक भूमिका, कथित अपतटीय संचालनक स्वामित्व, उद्देश्य वा दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

देवव्रत कहलनि, “कृतज्ञ।”

विद्यानंद सेहो झुकलाह।

ओ जीतक अनुभव नहि क’ रहल छलाह।

ओ केवल एतबे अनुभव क’ रहल छलाह जे एक शब्दक भीतर नुकायल पाँच अलग अर्थ आव अलग-अलग नाम पाबि रहल अछि।



न्यायालयक बाहर अनन्याक सम्पादक प्रतीक्षा करैत नहि छल; ओ केवल सन्देश पर सन्देश पठा रहल छल।

“दोसरो समाचार-माध्यम लिखि देलक—‘बिलायल अभिलेख पर राज्य घेरायल।”

अनन्या सीढ़ी उतरैत उत्तर लिखय लगलीह, फेर “बिलायल” शब्द देखिकेँ मिटा देलनि।

ओ लिखलनि—“सर्वोच्च न्यायालय अनुपलब्ध अभिलेखक उपयोग लेल कारण-आधारित कसौटी तय करैत अछि; दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

सन्देश गेल।

तुरते उत्तर आयल—“बहुते सपाट।”

अनन्या रुकलनि।

सीढ़ीक कातमे पत्रकारसभ छायांकन-यन्त्र समेटि रहल छल।

ओ फेर लिखलनि—“शीर्षक छोट करू: ‘नहि भेटल’क अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालयक सीमा।”

सम्पादक लिखलक—“लोक ई समाचार खोलत?”

अनन्या उत्तर देलनि—“जे आदेशमे नहि अछि, से लिखि क्लिक चाहब तऽ समाचार नहि रहत।”

किछु देर कोनो उत्तर नहि आयल।

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि।

चारिम उदाहरणक सामने ओ लिखने छलीह—“मेटातथ्य अछि; सामग्री नहि; मेटानाइ असिद्ध।”

पाँचमक सामने—“अपेक्षित परीक्षण-अभिलेखक अभावक सीमित मूल्य; व्यक्ति असिद्ध।”

ओहि दू पंक्तिक बीच पूरा अध्याय जकाँ अन्तर छल।

एक ठाम नहि भेटलाक कारण अज्ञात छल।

दोसर ठाम नहि भेटलाक अपेक्षा, संरक्षण, पर्याप्त खोज आ प्रणालीक दस्तूर स्थापित छल।

सत्य आस्ते बाजैत छल, मुदा एकहि स्वरमे नहि।



साँझे अनन्याक लेख प्रकाशित भेल।

शीर्षक छल—“‘नहि भेटल’ अपने आप ‘नष्ट’ नहि: सर्वोच्च न्यायालयक कारण-आधारित कसौटी।”

उपशीर्षक—“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे सीमित प्रक्रियात्मक आदेश; दोष, स्वामित्व वा व्यक्ति-भूमिका पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

किछु पाठक टिप्पणी कएलक—“ई तँ प्रतिरक्षाक विजय।”

दोसर लिखलक—“राज्यक पक्ष मजबूत भेल।”

अनन्या दुनू पढ़ि चलदूरभाष अलग राखि देलनि।

ओ अपन समाचारमे जीत-हार शब्द लिखने नहि छलीह।

ओहि राति हुनका सनसनीक इच्छा पूर्णतः मरि नहि गेल छल।

शीघ्र, तीक्ष्ण, स्मरणीय शीर्षकक आकर्षण पत्रकारक भीतर रहिते अछि।

मुदा ओ बुझि रहल छलीह—आकर्षणक अस्तित्व आ ओकर पालन दू अलग बात अछि।

हुनकर पेशागत गरिमा ओहि आकर्षण केँ चिन्हि क’ ओकर पालन नहि करबमे छल।

शब्दक अनुशासन कखनो-कखनो अकेलेमे सेहो संग चलैत अछि।



ओही समय गृह मन्त्रालयमे देवव्रत सिन्हाक संक्षिप्त प्रतिवेदन पहुँचल।

शिवेश्वर प्रसाद पढ़लनि—“अनुपलब्धि-श्रेणी स्वीकार; पाँच प्रविष्टि पुनर्वर्गीकृत; सार्वजनिक भाषा समरूप कएल जाए।”

मन्त्री पुछलनि, “एहि सँ राज्य दुर्बल देखायत?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “किछु दावा घटत।”

“हम प्रश्न राज्यक छवि पर नहि पूछलहुँ। न्यायालयक विश्वास?”

मृणाल कहलनि, “सीमा मानलासँ बढ़त।”

मन्त्री प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कएलनि।

“तखन सीमा मानू।”

कक्षमे किछु क्षण मौन रहल।

मन्त्री फेर पुछलनि, “अगिला सुनवाईमे प्रतिरक्षा-पक्षक उपस्थिति-पत्र एतेक पैघ किएक भ’ रहल अछि?”

मृणाल कहलनि, “कथित अपतटीय संचालक समूह अलग-अलग वरिष्ठ अधिवक्ता जोड़ि रहल अछि। अगिला सूचीमे बहुते पैघ दल रहत।”

मन्त्री कागज बन्द कएलनि।

“दल पैघ हो वा छोट—राज्यक उत्तर अभिलेखक आकार जितबे रहय।”



राति देर सँ विद्यानंद अपन कार्यालयमे एकरा बादक सूची देखैत रहलाह ।
 नब वरिष्ठ अधिवक्तासभक नाम, अलग-अलग पक्षकारक निर्देश, विशेषाधिकारक नब दावे, अनुपलब्ध
 अभिलेखक नब सूची ।
 हुनकर चलदूरभाष फेर काँपल ।
 शैलजाक सन्देश छल—“औषधि लेल चिन्ता नहि करू, आइ व्यवस्था भ’ गेल ।”
 विद्यानंद पढ़ि आँखि मूनलनि ।
 व्यवस्था कोना भेल, ओ पुछबाक साहस तत्काल नहि क’ सकलाह ।
 किछु अनुपलब्धि पेशागत होइत अछि; किछु निजी ।
 मुदा निजी जीवनमे न्यायालयक दस प्रश्न लागू नहि होइत ।
 ओ चलदूरभाष उठौलनि आ शैलजाकेँ दूरभाष कएलनि ।
 “व्यवस्था कोना भेल?”
 ओहि पार सँ उत्तर आयल ।
 विद्यानंद किछु देर सुनैत रहलाह ।
 फेर केवल कहलनि, “ठीक । काल्हि हम स्वयं चलब ।”
 दूरभाष राखि ओ न्यायालयक आदेश फेर खोललनि ।
 अन्तिम पंक्ति छल—“अभावक अर्थ ओकर कारण, अपेक्षा आ खोजक सीमा सँ बाहर नहि बढ़ाओल जायत ।”
 ओ लाल पेंसिल सँ रेखा खींचलनि ।
 बाहर राति गहिर भ’ रहल छल ।
 अगिला सुनवाईमे अधिवक्ताक दल पैघ होएत ।
 प्रश्न सेहो पैघ देखायत ।
 मुदा विद्यानंद जानैत छलाह—पद्धति पैघ प्रश्नकेँ छोट-छोट परीक्षणयोग्य हिस्सामे बाँटैत अछि ।
 आ अनुपलब्धि, जकरा लोक प्रायः खाली स्थान बुझैत अछि, आव कथा नहि, कारण पूछबाक अनुशासन बनि
 चुकल छल ।

068 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 3

सर्वोच्च न्यायालयक ओहि बिहान उपस्थिति-पत्र सामान्य दिनसँ बेसी मोट छल।

एकहि कथित अपतटीय संचालन-समूहसँ सम्बद्ध अलग-अलग पक्षकारक लेल वरिष्ठ अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता, निर्देशदाता अधिवक्ता आ प्राविधिक परामर्शदाता पाँतिक पाँति नाम लिखौने छलाह।

विद्यानंद मिश्र अपन आसन पर बैसल छलाह, मुदा हुनकर सामने रखल कागजक ढेर हुनकर दलक आकार नहि, तर्कक अलग-अलग धार देखबैत छल।

आदित्य झा सरकारी पक्षक पाछाँ बैसल छलाह।

मालिनी कर्ण हुनकर कातमे तीन रंगक चिह्न सँ अपन टिप्पणी-पुस्तिका बाँटने छलीह—“अपेक्षा”, “खोज”, “सीमा”।

न्यायालय-कक्षमे लोकक संख्या बढ़ल छल, मुदा आदित्य अपन साँसक गति नहि बढेलनि।

ओ अपन सामने एक पन्ना मात्र खोलने छलाह।

ऊपर लिखल छल—“जे नहि भेटल, ओकर पहिने खोजक अधिकार-क्षेत्र पुछू।”

ई वाक्य हुनका पिछला सुनवाईक आदेशसँ भेटल छल।

मुदा आइ ओकर वास्तविक परीक्षा होएबाक छल।



पीठ बैसल।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति आर्या उपस्थिति-पत्र पर दृष्टि देलनि, फेर कहलनि, “अधिवक्ताक संख्या अभिलेखक भार नहि बढ़बैत अछि। मुदा जँ अलग-अलग पक्षकारक अलग प्रश्न अछि, हम सुनब।”

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, प्रश्न संख्या सँ नहि, अनुपलब्धिक आधार सँ जुडल अछि।”

दोसर वरिष्ठ अधिवक्ता उठलाह।

“राज्य पाँच ठाम ‘अपेक्षित अभिलेख नहि भेटल’ लिखैत अछि। हमर निवेदन अछि—अपेक्षा ककर प्रणाली-संज्ञान पर आधारित?”

तेसर अधिवक्ता कहलनि, “आ खोज ककर अधिकार-क्षेत्र धरि गेल?”

चारिम कहलनि, “जँ मूल संरक्षक राज्यक समक्ष नहि छल, तखन प्रतिलिपि-स्रोतक मौन कै मूल अभिलेखक अभाव कोना मानल जा सकैत अछि?”

पाँचमक प्रश्न छल, “जँ संरक्षण-अवधि अलग-अलग अछि, तखन एकहि समय-मानदण्ड सभ प्रणाली पर किएक?”

पीठ देवव्रत सिन्हा दिस देखलक।

महान्यायवादी कहलनि, “राज्य एहि सभ प्रश्नक उत्तर अभिलेखानुसार अलग-अलग देत।”

“एक सामान्य उत्तर नहि?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “से नीक। अनुपलब्धिक पहिल शत्रु सामान्यीकरण अछि।”



पहिल विवाद भुगतान-संबन्धी सेवा-अभिलेख पर छल ।

राज्यक पुरान सारमे लिखल छल—“निर्दिष्ट कालखंडक प्रशासकीय अनुमोदन-अभिलेख उपलब्ध नहि ।”

वरिष्ठ प्रतिरक्षा-अधिवक्ता पुछलनि, “कुन-कुन स्थान खोजल गेल?”

देवव्रत आदित्य दिस देखलनि ।

आदित्य उठलाह ।

“जब्त संगणकीय प्रतिबिम्बमे स्थानीय अनुप्रयोग-अभिलेख, उपलब्ध जाल-दर्शक-इतिहासक संगणकीय प्रतिरूप, आ निर्यातित भुगतान-सारणी खोजल गेल ।”

“सेवा-प्रदाताक मूल लेखा-परीक्षण-अभिलेख?”

“ओहि समय राज्यक अभिरक्षामे नहि छल ।”

“मेघ-आधारित पूर्वरूप?”

“नहि ।”

“दीर्घ-अवधि संग्रह?”

“नहि ।”

“तखन ‘अभिलेख उपलब्ध नहि’क अर्थ की?”

आदित्य क्षण भरि मौन रहलाह ।

“राज्यक अभिरक्षामे रहल आ खोजल स्रोतसभमे ओ अभिलेख नहि भेटल ।”

“मूल प्रणालीमे नहि छल?”

“हम से नहि कहि सकैत छी ।”

“कखनो उत्पन्न नहि भेल?”

“सेहो नहि ।”

“मेटायल?”

“स्वतंत्र मेटानाइ-संकेत बिना नहि ।”

पीठक वरिष्ठ न्यायमूर्ति कहलनि, “तखन पुरान सारक वाक्य पैघ छल ।”

देवव्रत कहलनि, “हाँ । राज्य एकरा संकुचित करैत अछि ।”

मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे पहिल लाल रेखा खींचलनि ।

ओ लिखलनि—“स्रोत-सीमा बिना अनुपलब्ध-वाक्य अपूर्ण ।”



प्रतिरक्षाक दोसर दल एक जब्त टोस-स्मृति संग्रहकक चर्चा उठौलक ।

“राज्य कहैत अछि जे निर्दिष्ट निर्देश-अभिलेख नहि भेटल । प्रतिबिम्ब पूर्ण छल?”

आदित्य कहलनि, “भौतिक संग्रहकक संगणकीय प्रतिबिम्ब हैश-सत्यापित अछि ।”

“प्रश्न ई नहि । उपकरण पर उपलब्ध सभ सम्भव तथ्य-सामग्री ओहि प्रतिबिम्बमे छल?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने मालिनी दिस देखलनि ।

मालिनी दस्तावली खोललनि ।

“भौतिक संग्रहकक पठनीय क्षेत्रक प्रतिबिम्ब लेल गेल छल। मुदा अस्थिर स्मृति, बाह्य मेघ-सत्र, दूरस्थ सेवा-अभिलेख, आ उपकरण पर कखनो नकल नहि भेल सामग्री ओकर हिस्सा नहि।”

अधिवक्ता कहलनि, “तखन ‘पूर्ण प्रतिबिम्ब’?”

मालिनी कहलनि, “भौतिक संग्रहकक पठनीय क्षेत्रक पूर्ण प्रतिबिम्ब; सम्पूर्ण संगणकीय जीवनक नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई सीमा पहिल प्रतिवेदनमे लिखल छल?”

मालिनी पन्ना पलटलनि।

“प्राविधिक परिशिष्टमे छल, मुख्य सारमे स्पष्ट नहि छल।”

“किएक?”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलनि।

“हम सब मानि लेने रही जे ‘संग्रहकक पूर्ण प्रतिबिम्ब’ पढ़निहार स्वतः सीमा बुझत।”

पीठ कहलनि, “न्यायालय अनुमान पर प्राविधिक विशेषण नहि पढ़त।”

मालिनी माथ झुका देलनि।

“उचित सुधार ई होएत—‘जब्त भौतिक संग्रहकक पठनीय क्षेत्रक हैश-सत्यापित पूर्ण प्रतिबिम्ब।’”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि रूपमे सुधार स्वीकार करैत अछि।”

प्रतिरक्षा-अधिवक्ता कहलनि, “तखन निर्देश-अभिलेखक अनुपलब्धि केवल ओहि भौतिक स्रोत धरि सीमित?”

आदित्य कहलनि, “हाँ, जाधरि स्वतंत्र स्रोत अलग सँ नहि जोड़ल जाय।”



तेसर विवाद एक कथित नियन्त्रण-संकेत पर छल।

राज्यक तालिकामे एक अवधि लेल मानवीय प्रशासकीय घटना-अभिलेख नहि भेटबाक उल्लेख छल।

प्रतिरक्षाक प्राविधिक अधिवक्ता कहलनि, “मानवीय घटना नहि भेटल, मुदा सेवा-कुञ्जी सक्रिय छल। तखन मानवीय नियन्त्रण अनुपस्थित कहब अनुचित।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य मानवीय नियन्त्रण अनुपस्थित नहि कहैत अछि।”

“पुरान मौखिक प्रस्तुतीकरणमे ‘मानवीय प्रशासकक चिह्न नहि’ कहल गेल छल।”

देवव्रत आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य उठलाह।

“ओ वाक्य प्राविधिक रूपेँ संकीर्ण होएबाक चाही छल—‘खोजल प्रशासकीय घटना-अभिलेखमे मानवीय प्रशासकीय क्रियाक चिह्न नहि भेटल।’”

“तखन मानवीय उपयोग असम्भव नहि?”

“नहि।”

“मानवीय उपयोग सिद्ध?”

“नहि।”

“स्वचालित उपयोग?”

“सम्भव; पृथक सेवा-अभिलेखमे किछु समर्थन अछि।”

“अधिकृत उपयोग?”

“प्राविधिक अनुमति भेटैत अछि; विधिक अथवा व्यक्तिगत अधिकृतता अलग प्रश्न।”

पीठ कहलनि, “एहि उत्तरमे अनुपलब्धिक मर्यादा अछि। जे घटना-अभिलेख नहि भेटल, ओकरा सँ केवल ओतबे कहू जतबे ओ अभिलेख सामान्यतः देखबैत।”

मालिनी लिखलनि—“अभावक आकार = अपेक्षित चिह्नक आकार।”



सुनवाई दोसर घण्टा प्रवेश कएलक।

बहुमूल्य अधिवक्ता-दलक अलग-अलग पीठिका पर रंगीन पट्टी लागल अभिलेख-पुस्तिका खुलल छल।

कखनो एक वरिष्ठ अधिवक्ता उठैत छलाह, कखनो दोसर।

कखनो पाँच मिनट केवल ई तय करबमे लगैत छल जे “खोज” शब्दक अर्थ पूर्ण-पाठ खोज छल कि अनुक्रमित क्षेत्रक खोज।

एक अधिवक्ता कहलनि, “राज्यक खोज-सारणीमे ‘सर्व अभिलेख’ लिखल अछि।”

आदित्य कहलनि, “ओ पंक्ति सुधार योग्य अछि।”

“किएक?”

“कारण खोज-यन्त्र केवल अनुक्रमित आ पठनीय सामग्री पर चलल। कूटबद्ध, क्षतिग्रस्त, अननुक्रमित वा बाह्य स्रोत स्वतः सम्मिलित नहि।”

“तखन ‘सर्व’ हटत?”

“हाँ।”

न्यायालय-कक्षमे हलचल भेल।

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

एहन स्वीकार सार्वजनिक शीर्षकमे राज्यक दुर्बलता कहि प्रस्तुत कएल जा सकैत छल।

मुदा आदित्यक चेहरा स्थिर छल।

ओ पुनः कहलनि, “खोजक सीमा जतेक, निष्कर्षक सीमा सेतेक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “न्यायालय एहि सुधार केँ दुर्बलता नहि, अभिलेखीय स्पष्टता मानत। मुदा अगिला बेर सीमा मुख्य सारमे रहय।”

देवव्रत झुकलनि।



ओही समय गृह मन्त्रालयमे शिवेश्वर प्रसादक कक्षमे समाचार-माध्यमक दू शीर्षक पहुँचि चुकल छल।

पहिल लिखने छल—“अपतटीय समूहक विशाल कानूनी सेना सर्वोच्च न्यायालयमे।”

दोसर—“राज्य घेरायल; दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ता मोर्चा पर।”

मन्त्री कागज पीठिका पर राखि देलनि।

एक राजकीय परामर्शदाता कहलनि, “हम सभ कहि सकैत छी जे एतेक अधिवक्ता लगौनाइ स्वयं बतबैत अछि प्रकरण कतेक गंभीर अछि।”

मन्त्री सीधा हुनका दिस देखलनि।

“नहि।”

“मुदा सार्वजनिक धारणा—”

“अधिवक्ताक संख्या अपराधक प्रमाण नहि।”

परामर्शदाता चुप भ’ गेलाह।

मन्त्री आगाँ कहलनि, “बहुमूल्य दल लगेनाइ सेहो दोषक प्रमाण नहि। ककरो अपन प्रतिरक्षाक अधिकार अछि।”

मृणाल धर, जे दूरभाष-संयोजन पर सुनि रहल छलाह, कहलनि, “सुनवाईमे राज्य तीन वाक्य संकुचित कएलक अछि।”

कक्षमे फेर मौन पसरल।

परामर्शदाता पुछलनि, “ई बाहर गेल तऽ?”

शिवेश्वर कहलनि, “तऽ बाहर जायत।”

“विरोधी कहत जे अन्वेषण दुर्बल पड़ल।”

“जँ वाक्य पैघ छल तऽ छोट करब अन्वेषणक दुर्बलता नहि; न्यायालयक विश्वासक सुरक्षा अछि।”

ओ किछु क्षण रुकलाह।

“हमरा सत्ता बचाबय लेल न्यायालयक भाषा नहि चाही। हमरा न्यायालयक विश्वास बचाबय लेल राज्यक भाषा चाही।”

मृणालक आवाज आयल, “हम एतबे रेखा रखब।”

मन्त्री कहलनि, “आ कोनो सार्वजनिक निवेदनमे ‘कानूनी सेना’, ‘घेराबन्दी’, ‘डर’ वा शुल्कक चर्चा नहि।”



न्यायालयमे चौठा प्रश्न एक बैंक-सदृश भुगतान-अभिलेखक अनुपस्थित श्रृंखला पर उठल।

प्रतिरक्षा कहलनि जे राज्य तीन दिनक “शून्य” अवधि देखबैत अछि, मुदा मूल संरक्षकक संरक्षण-नीति दिन-आधारित नहि, घटना-आधारित छल।

देवव्रत पुछलनि, “आधार?”

प्रतिरक्षा एक स्वतंत्र नीति-पत्र देखौलक, जकर प्रामाणिकता पर राज्य तत्काल विवाद नहि कएलक।

नीतिमे लिखल छल जे किछु असफल घटना निश्चित समय बाद समेकित सारमे विलीन भ’ जाइत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन तीन दिनक शून्यक अर्थ?”

आदित्य कहलनि, “जँ ई नीति विवादित कालमे लागू छल, तखन मूल घटना-पंक्तिक अनुपस्थिति सँ घटना नहि भेल कहब उचित नहि।”

“राज्य अपन तालिका बदलत?”

“पहिने नीति लागू होएबाक समय बाह्य रूपेँ सत्यापित करब। सत्यापित भेल तऽ हाँ।”

प्रतिरक्षा कहलनि, “हमर निवेदन एतबे अछि—अनुपलब्धि कखनो प्रणालीक स्मृति-विन्यासक परिणाम होइत अछि, पक्षकारक कर्मक नहि।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “सहमति, जँ प्रणाली-विन्यास स्थापित हो।”

पीठ लिखलक—“अनुपलब्धि = व्यक्ति-कर्म, ई पूर्वधारणा वर्जित।”



पाँचम विवाद अधिक कठिन छल।

एक संगणकीय पत्राचार-खातामे निर्दिष्ट सप्ताहक सामग्री नहि भेटल छल, मुदा मेटा-अभिलेखमे खाता सक्रिय देखाइत छल।

प्रतिरक्षा कहलनि, “खाता सक्रिय होएबाक अर्थ पत्राचार भेल, से नहि।”

राज्य सहमत छल।

प्रतिरक्षा आगाँ कहलनि, “मेटा-अभिलेखमे मेटानाइ-घटना सेहो नहि।”

राज्य फेर सहमत छल।

“तखन राज्यक ‘अपेक्षित पत्राचार अनुपलब्ध’ श्रेणी ककर आधार पर?”

आदित्य एक सूची देखौलनि।

“पृथक बैठक-सूचीमे तीन संदर्भ अछि—‘पठाओल सार’, ‘उत्तर प्रतीक्षित’, आ ‘संलग्नक फेर भेजू’। एहि कारण पत्राचारक किछु अस्तित्व अपेक्षित छल।”

“ओहि शब्दसभ स्वयं पत्राचार-खाताक सन्दर्भ सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

“अन्य माध्यम सम्भव?”

“हाँ।”

“तखन ई अनुपलब्ध?”

आदित्य कहलनि, “सामान्य सञ्चारक अपेक्षा उठैत अछि; विशिष्ट पत्राचार-खातामे अनुपलब्ध सिद्ध नहि।”

मालिनी अपन तालिकाक श्रेणी बदललनि।

“विशिष्ट स्रोतक अभाव” काटि “सञ्चार अपेक्षित; माध्यम असिद्ध” लिखलनि।

विद्यानंद दूरसँ देखलनि।

हुनका बुझाईत छल—एहि छोट वाक्यक परिवर्तन सँ पूरा आरोपक व्याप्ति बदलि सकैत अछि।



दोपहरक विराममे देवव्रत, मृणाल, आदित्य आ मालिनी एक छोट कक्षमे बैसलाह।

मृणाल कहलनि, “प्रतिरक्षा पाँच अलग अधिवक्तासँ पाँच अलग स्रोतक सीमा देखौलक।”

आदित्य कहलनि, “किछु सीमा उचित अछि।”

“किछु?”

“हाँ। किछु प्रश्न केवल सम्भावना फेंकैत अछि, अभिलेख-समर्थित विकल्प नहि। ओ सभ अलग चिन्हित होएत।”

मालिनी कहलनि, “हम एक नब सारणी बनबय चाहैत छी।”

देवव्रत पुछलनि, “स्तम्भ?”

मालिनी गिनौलनि—“अपेक्षित वस्तु; अपेक्षाक आधार; कालखंड; संरक्षक; प्रणाली; संरक्षण-नीति; खोजल स्थान; नहि खोजल स्थान; खोज-पद्धति; प्राविधिक सीमा; विशेषाधिकार/गोपनीयता; वैकल्पिक स्थान; स्वतंत्र मेटानाइ-संकेत; अनुमत निष्कर्ष; निषिद्ध निष्कर्ष।”

कक्षमे किछु क्षण मौन रहल।

मृणाल मुस्करौलनि।

“बहुते लम्बा।”

मालिनी कहलनि, “अनुपलब्ध छोट शब्द अछि; ओकर सीमा लम्बा होइत अछि।”

देवव्रत कहलनि, “बनाउ।”

आदित्य जोड़लनि, “एक स्तम्भ आरो—‘परीक्षण शेष’।”

मालिनी लिखलनि।

ई तालिका राज्यक पक्ष मजबूत करबाक यन्त्र नहि, राज्यक वाक्य सीमित करबाक यन्त्र बनि रहल छल।



विरामक बाद प्रतिरक्षा एक अधिक तीक्ष्ण प्रस्ताव रखलक।

“जँ राज्य बारम्बार अपन वाक्य संकुचित करैत अछि, तखन पूर्ववर्ती सभ अनुपलब्धि-आधारित अर्थापन अविश्वसनीय मानल जाय।”

देवव्रत उठलनि।

“सुधारक अस्तित्व सँ सभ पूर्व निष्कर्ष स्वतः नष्ट नहि होइत; जे आधार प्रभावित अछि, ओहि सीमा धरि पुनर्परीक्षण होएत।”

विद्यानंद सेहो उठलाह।

“प्रतिरक्षाक निवेदन सभ निष्कर्ष नष्ट करब नहि। मुदा सुधार-पञ्जी केँ वास्तविक प्रभाव देखेबाक चाही। केवल शब्द बदलि निष्कर्ष जसक तस राखब अनुचित।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि बिन्दु पर दुनू पक्ष निकट अछि।”

ओ आदेश लिखबैत कहलनि, “सुधारक प्रभाव तीन श्रेणीमे—भाषिक, प्रमाण-व्याप्ति, आ निष्कर्ष-परिवर्तन।”

मालिनी फेर लिखलनि।

“जँ ‘सर्व स्रोत’ बदलि ‘खोजल स्रोत’ भेल, ई केवल भाषा नहि; प्रमाण-व्याप्ति बदलैत अछि।”

पीठ कहलनि, “ठीक।”

“जँ ‘मानवीय उपयोग नहि’ बदलि ‘मानवीय घटना-अभिलेख नहि भेटल’, तखन?”

आदित्य कहलनि, “निष्कर्ष सेहो बदलैत अछि।”

“तखन सुधार-पञ्जीमे से स्पष्ट रहय।”

देवव्रत कहलनि, “रहत।”



प्रतिरक्षाक दलक आकारक चर्चा न्यायालयक भीतर एक बेर मात्र स्पष्ट रूपेँ आयल।

एक कनिष्ठ सरकारी अधिवक्ता फुसफुसा क’ कहलनि, “एतेक लोक एकहि वाक्य पर।”

आदित्य सुनि लेलनि।

ओ आस्ते कहलनि, “एक वाक्यमे जँ पाँच सीमा अछि तऽ पाँच प्रश्न स्वाभाविक अछि।”

कनिष्ठ अधिवक्ता चुप भ’ गेलाह।

आदित्य आगाँ कहलनि, “दल पर नहि, प्रश्न पर ध्यान राखू।”

ओहि क्षण हुनका गार्ह एन अरिकेलक खेत याद आयल—एकहि मेड पर पाँच परिवारक पानि बहैत छल, मुदा ककर खेतमे कतेक पानि जाएत, से मेडक उँचाइ तय करैत छल।

पानि एक छल, सीमा अलग।

अनुपलब्धि सेहो एक शब्द छल, मुदा ओकर अर्थ स्रोत-स्रोत पर बदलैत छल।



साँझ दिस पीठ आदेश सुनौलक।

पहिल—राज्य “नकारात्मक-खोज सारणी” प्रस्तुत करत, जाहिमे अपेक्षा, स्रोत, संरक्षण, खोज-पद्धति, खोजल/नहि खोजल स्थान, प्राविधिक सीमा, वैकल्पिक स्थान, स्वतंत्र मेटानाइ-संकेत आ निष्कर्ष-सीमा अलग-अलग रहत।

दोसर—“नहि भेटल” वाक्य बिना स्रोत-सीमा उपयोग नहि होएत।

तेसर—भौतिक संग्रहकक हैश-सत्यापित प्रतिबिम्बक समानता ओकर बाहरक अस्थिर, दूरस्थ वा अननकल सामग्रीक अस्तित्व/अनस्तित्व सिद्ध नहि करत।

चारिम—संरक्षण-नीतिक कारण स्वाभाविक रूपेँ विलीन अभिलेख केँ व्यक्ति-द्वारा मेटानाइक संकेत नहि मानल जायत, जाधरि स्वतंत्र आधार नहि हो।

पाँचम—सुधार-पञ्जी प्रत्येक सुधारक प्रभाव “भाषिक”, “प्रमाण-व्याप्ति”, वा “निष्कर्ष-परिवर्तन” रूपमे चिन्हित करत।

छठम—प्रतिरक्षाक अभिलेख-समर्थित वैकल्पिक स्थानक सीमित परीक्षण राज्य करत; मात्र काल्पनिक विकल्प पर अनन्त खोज आवश्यक नहि।

सातम—एहि प्रक्रियात्मक आदेशसँ कोनो पक्षकार, कथित संचालक, अधिकारी वा व्यक्ति-विशेषक दोष, स्वामित्व, नियन्त्रण वा उद्देश्य पर निष्कर्ष नहि निकलत।

पीठ अन्तमे कहलनि, “अधिवक्ता बहुते हो सकैत छथि; न्यायालयक प्रश्न तखनहुँ एक्के—अभिलेख की कहैत अछि, आ की नहि कहैत।”

कक्षमे मौन पसरल।



न्यायालयक बाहर समाचार-माध्यम सभ फेर दलक आकार गिनि रहल छल।

“कतबा वरिष्ठ अधिवक्ता?”

“कतेक शुल्क?”

“की ई भयक संकेत?”

अनन्या कश्यप अपन टिप्पणी-पुस्तिका बन्द कएलनि।

ओ ककरो शुल्कक अनुमान लिखलनि नहि।

ओ अपन समाचारक पहिल पंक्ति बनौलनि—“सर्वोच्च न्यायालय अनुपलब्ध अभिलेख पर स्रोत-विशिष्ट खोज-सारणी माँगल; दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

एक सहकर्मी कहलनि, “एतेक पैघ दल—ई तँ शीर्षक बनैत अछि।”

अनन्या उत्तर देलनि, “दल घटना अछि; प्रमाण नहि।”

“लोक पढत?”

“पढ्य वा नहि, न्यायालय जे नहि कहल, हम से नहि लिखब।”

ओ चलि गेलीह।



गृह मन्त्रालयमे शिवेश्वर प्रसाद साँझक प्रतिवेदन पढ़लनि।

तीन सुधार लाल चिह्न सँ देखायल छल।

एक—“सर्व अभिलेख” हटि “अनुक्रमित आ पठनीय खोजल सामग्री”।

दोसर—“मानवीय उपयोगक चिह्न नहि” हटि “खोजल प्रशासकीय घटना-अभिलेखमे मानवीय क्रियाक चिह्न नहि”।

तेसर—“विशिष्ट पत्राचार अनुपलब्ध” हटि “सञ्चार अपेक्षित; माध्यम असिद्ध”।

एक वरिष्ठ अधिकारी कहलनि, “मन्त्रीजी, एहि तीनू सुधारक विरोधी उपयोग करत।”

शिवेश्वर कहलनि, “करय।”

“राजनीतिक मूल्य?”

“न्यायालयक विश्वासक मूल्य बेसी अछि।”

“मुदा हम सभक ऊपर चाप अछि।”

मन्त्री पीठिका पर हथेली राखलनि।

“चाप हमरा वाक्यक स्रोत नहि बनत।”

ओ प्रतिवेदनक अन्तिम पन्ना पलटलनि।

“अगिला सुनवाई लेल न्यायालय की माँगलक?”

अधिकारी पढ़लनि—“मूल आह्वान-पत्रक व्याप्ति; जब्त संगणकीय प्रतिबिम्बक सीमित सामग्री-सूची; हैश-सत्यापनक प्रयोजन; खोजल/नहि खोजल स्थान; संरक्षण-नीति; आ अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तरक स्पष्टीकरण।”

मन्त्री कहलनि, “आदित्य केँ कहू—जे नहि अछि, से ‘नहि अछि’ नहि लिखथि। जे नहि भेटल, तकर खोजक सीमा लिखथि।”

“आ जे भेटल?”

“जतेक भेटल, सेतेक लिखथि।”



राति आदित्य कार्यालय लौटला पर मालिनी नकारात्मक-खोज सारणीक पहिल रूप तैयार क’ चुकल छलीह।

पन्द्रह स्तम्भ देखिकेँ आदित्य हँसलाह नहि।

ओ पहिल पंक्ति पढ़लनि।

“अपेक्षित वस्तु: मूल प्रशासकीय अनुमोदन-अभिलेख।”

“अपेक्षाक आधार?”

“प्रणाली-पुस्तिका, मुदा संस्करण-तिथि सत्यापन शेष।”

“नीक।”

“खोजल स्थान?”

“जब्त संग्रहक, स्थानीय निर्यात, प्राप्त भुगतान-सार।”

“नहि खोजल?”

“मूल सेवा-प्रदाता, दीर्घ-अवधि संग्रह, मेघ-पूर्वरूप।”

“निष्कर्ष?”

मालिनी पढ़लनि—“खोजल राज्य-अभिरक्षित स्रोतसभमे निर्दिष्ट अभिलेख नहि भेटल; मूल प्रणालीक अस्तित्व/अनस्तित्व असिद्ध।”

आदित्य कहलनि, “एतय अनुपलब्ध ईमानदार अछि।”

मालिनी पुछलनि, “कारण ई कम कहैत अछि?”

“कारण ई जतेक जानैत अछि, सेतेक कहैत अछि।”

बाहर राति गहिर भ’ रहल छल।

अगिला सुनवाईमे आदित्य केँ आह्वान-पत्र, संगणकीय प्रतिबिम्ब, हैश-श्रृंखला आ अभिरक्षा-पञ्जी फेर खोलए पड़त।

मुदा एहि बेर प्रश्न सामग्री भेटल कि नहि, एतबे नहि रहत।

प्रश्न ई रहत—कहाँ खोजल गेल, की खोजल जा सकैत छल, की खोजल नहि गेल, आ ओहि मौन सँ कतेक अर्थ निकालब विधिसंगत अछि।

अनुपलब्धि आब खाली स्थान नहि रहि गेल छल।

ओ खोजक सीमा देखेबाक दर्पण बनि रहल छल।

069 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 4

भोरक धूसर इजोत दिल्लीक न्यायालय-भवनक काँच पर पड़ि रहल छल ।

आदित्य झा अपन कागज फेर गिनलनि नहि ।

ओहि दिन गिनतीसँ बेसी सीमा महत्वपूर्ण छल ।

एक संचिका आह्वान-पत्रक उत्तरक छल ।

दोसरमे जब्त संग्रहक संगणकीय प्रतिबिम्बक विवरण छल ।

तेसरमे हैश-सत्यापन आ अभिरक्षा-पञ्जी छल ।

चारिममे मालिनी बनौने नकारात्मक-खोज सारणी छल ।

ओहि चारू संचिकाक बीच एकटा प्रश्न चुपचाप बैसल छल—जे नहि भेटल, ओकर मौन कतय धरि बाजि सकैत अछि?

आदित्य ओ प्रश्नक उत्तर पहिने सँ तैयार नहि मानैत छलाह ।

उत्तर अभिलेखसँ निकलत, हुनकर इच्छा सँ नहि ।



न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर बैसला पर सभसँ पहिने पछिला आदेशक सातम बिन्दु पढ़लनि ।

“राज्य कहैत अछि जे स्रोत-सीमा बिना ‘नहि भेटल’ वाक्य उपयोग नहि होएत ।”

देवव्रत सिन्हा उठलाह ।

“जी, महोदय ।”

“तखन आइ हम स्रोत-सीमा सुनब । निष्कर्ष बादमे ।”

मृणाल धर अगिला पन्ना खोललनि ।

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि ।

“अन्वेषण अधिकारी, पहिल आह्वान-पत्र ।”

आदित्य उठलाह ।

“महोदय, पहिल आह्वान-पत्र सेवा-प्रदातासँ प्रशासकीय प्रवेश-अभिलेख, सेवा-कुञ्जी निर्माण आ परिवर्तन-अभिलेख, तथा निर्दिष्ट अवधिक दूरस्थ घटना-अभिलेख माँगैत छल ।”

“अवधि?”

आदित्य तिथि पढ़लनि ।

“आ उत्तर?”

“सेवा-प्रदाताक लिखित उत्तर अनुसार प्रशासकीय प्रवेश-अभिलेखक सामान्य संरक्षण-अवधि नव्वे दिन छल । माँगल अवधि ताहिसँ पुरान छल । सेवा-कुञ्जी निर्माणक सीमित अभिलेख उपलब्ध छल; पूर्ण दूरस्थ घटना-अभिलेख उपलब्ध नहि छल ।”

प्रतिरक्षाक एक वरिष्ठ अधिवक्ता तुरते उठलाह ।

“अर्थात् राज्यक ‘नहि भेटल’ वास्तवमे ‘प्रदाता लग आब नहि अछि’?”

आदित्य कहलनि, “ओहि स्रोत लेल—हँ ।”

“आ ई ‘कखनो छल नहि’ नहि?”

“नहि।”

“‘मेटायल’?”

“स्वतन्त्र संकेत बिना नहि।”

न्यायालय-कक्षमे पहिल रेखा स्पष्ट भ’ गेल।

संरक्षण-अवधि बीतल मौन, अनस्तित्वक प्रमाण नहि छल।



न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन राज्य अपन पुरान वाक्य ‘प्रशासकीय अनुमोदन-अभिलेख नहि’ कायम रखैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “नहि, महोदय। राज्य एकरा संकुचित करैत अछि—‘राज्य-अभिरक्षित आ उपलब्ध सेवा-प्रदाता स्रोतसभमे निर्दिष्ट अनुमोदन-अभिलेख नहि भेटल; दीर्घ-अवधि मूल स्रोत अनुपलब्ध।”

प्रतिरक्षाक पीठिका दिस किछु कागज सरकल।

एक अधिवक्ता मुस्कुरौलनि नहि।

ओ केवल लिखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई सुधार प्रमाण-व्याप्तिक अछि, मात्र भाषिक नहि।”

मृणाल धर कहलनि, “जी।”

“सुधार-पञ्जीमे ओहि रूपेँ रहय।”

“रहत।”

आदित्यक भीतर कोनो चोट नहि उठल।

पहिने एहन क्षणमे हुनका लगैत जे वाक्य छोट भेल माने अन्वेषण दुर्बल भेल।

आब हुनका बुझाईत छल—वाक्य जतेक अभिलेखक मापमे हो, पद्धति ततेक सुदृढ़।



“दोसर प्रश्न,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “संगणकीय प्रतिबिम्ब।”

मालिनी पीछे बैसल छलीह।

आदित्य उत्तर देलनि, “जब्त ठोस-स्मृति संग्रहकक बिट-स्तरीय प्रतिबिम्ब बनाओल गेल। मूल संग्रहक आ प्रतिबिम्बक हैश मिलल।”

“ई की सिद्ध करैत अछि?”

“जे प्रतिबिम्ब बनल समयमे जे बिट मूल भौतिक संग्रहक पर छल, प्रतिबिम्ब ओहि सामग्रीसँ समान छल; आ सत्यापनक समय धरि प्रतिबिम्बमे परिवर्तनक संकेत नहि भेटल।”

“ई की सिद्ध नहि करैत अछि?”

आदित्य बिना रुके कहलनि, “ई नहि सिद्ध करैत अछि जे दूरस्थ सेवा-संगणक, मेघ-संग्रह, अस्थिर स्मृति, चलित सत्र, वा अन्य उपकरणक सभ सामग्री ओहि भौतिक संग्रहक पर छल।”

प्रतिरक्षाक दोसर अधिवक्ता उठलाह।

“तखन ‘पूर्ण संगणकीय प्रतिबिम्ब’ वाक्य?”

आदित्य उत्तर देलनि, “भौतिक संग्रहकक पूर्ण बिट-स्तरीय प्रतिबिम्ब। सम्पूर्ण प्रणालीक नहि।”

“पुरान प्रतिवेदनमे ‘पूर्ण’ शब्दक आशय स्पष्ट परिभाषित छल?”

आदित्य पन्ना देखलनि ।

“प्रतिबिम्ब-विधिक अनुच्छेदमे छल; एक सार-पंक्तिमे संक्षेप अस्पष्ट छल ।”

कक्षमे किछु आसनक आवाज उठल ।

आदित्य आगाँ कहलनि, “सार-पंक्ति स्पष्ट कएल गेल अछि—‘भौतिक संग्रहक पूर्ण बिट-स्तरीय प्रतिबिम्ब ।’
मूल मापन, मूल हैश-फल आ मूल संग्रह-सीमा बदलल नहि ।”

“कतेक प्रभाव?”

“प्राविधिक सीमा-स्पष्टीकरण; निष्कर्ष-परिवर्तन नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या टिप्पणी कएलनि, “हैश अखण्डता बतबैत अछि; समूचा संगणकीय परिवेशक पूर्णता नहि ।”
कोनो पक्ष एहि वाक्य पर आपत्ति नहि कएलक ।



तेसर प्रश्न हैश-समानताक सीमा पर छल । न्यायमूर्ति आर्या हैश-श्रृंखला खोललनि ।

“राज्य हैशक उपयोग कतय नहि करत?”

आदित्य कहलनि, “हैश केँ सामग्रीक सत्यता, लेखकक पहचान, उद्देश्य, विधिक स्वामित्व, वा सम्पूर्ण प्रणालीक
पूर्णता सिद्ध करबाक लेल उपयोग नहि कएल जायत ।”

“कतय करत?”

“निर्दिष्ट संगणकीय वस्तु वा प्रतिबिम्बक बिट-स्तरीय समानता/अखण्डता सत्यापित करबाक लेल ।”

“आ जँ दू निर्यात-संचिका समान स्रोतक अछि?”

“दू स्वतंत्र पुष्टि नहि मानल जायत, जाधरि स्रोत-उत्पत्ति स्वतंत्र नहि ।”

“ठीक ।”

मालिनी पीछे बैसल अपन पुरान टिप्पणी याद कएलनि—एकहि संरक्षकक दू दृश्य दू साक्षी नहि ।

अनुपलब्धिक एहि परीक्षणमे सेहो ओहि नियमक छाया छल ।

एकहि मौन केँ पाँच नाम देलासँ पाँच स्वतंत्र अभाव नहि बनैत ।



चारिम प्रश्न अभिरक्षा-पञ्जीक मौन आ समय-अन्तरक छल ।

चारि मिनटक समय-अन्तर फेर सामने आयल ।

जब्त सामग्री एक अधिकारीक हस्ताक्षर समयसँ दोसर प्राविधिक ग्रहण-समय धरि चारि मिनट अधिक देखबैत
छल ।

प्रतिरक्षाक वरिष्ठ अधिवक्ता पुछलनि, “ई चारि मिनटमे की भेल?”

आदित्य कहलनि, “पञ्जी ओहि चारि मिनटमे गतिविधिक पृथक विवरण नहि दैत अछि ।”

“तखन अहाँ नहि जानैत छी?”

“पञ्जी सँ नहि ।”

“आ अन्य स्रोत?”

“भवनक प्रवेश-दृश्य अभिलेखमे अधिकारी सामग्री सहित प्राविधिक कक्षक मार्गमे देखाइत छथि । कक्ष-प्रवेश-
अभिलेख समयक सीमा सँ मेल खाइत अछि । मुदा उपकरणक संग ओहि चारि मिनटमे कोनो आन्तरिक क्रिया भेल
कि नहि, केवल ओहि दृश्य सामग्रीसँ सिद्ध नहि ।”

“तखन अभिरक्षा टूटल?”

आदित्य उत्तर देबाक पहिने एक क्षण रुकलाह।

“अभिरक्षा-पञ्जीमे विवरण-अन्तर अछि। ‘टूटल’ कहबाक लेल परिवर्तन, अनधिकृत पहुँच, वा सामग्रीक अखण्डतामे विचलनक अतिरिक्त आधार चाही।”

“हैश समान अछि?”

“जब्ती पश्चात् पहिल सत्यापित हैश सँ प्रतिबिम्बक हैश समान अछि।”

“चारि मिनट पहिने उपकरणक हैश लेल गेल छल?”

“नहि।”

वरिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “तखन चारि मिनटक भीतर परिवर्तन असम्भव छल, से अहाँ नहि कहि सकैत छी।”

“नहि कहि सकैत छी।”

“परिवर्तन भेल, सेहो नहि?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अर्थात् एहि अन्तरक उचित श्रेणी—असिद्ध घटना, अभिलेखित समय-अन्तर, आ बादक अखण्डता-सत्यापन?”

आदित्य कहलनि, “जी, महोदय।”

एहि उत्तरमे न बचावक गर्व छल, न पराजयक भय।

केवल सीमा छल।



मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“अन्तर = छेड़छाड़ नहि; अन्तर = विवरणक अभाव।”

ओ फेर पंक्ति काटलनि।

नब पंक्ति लिखलनि—“अन्तर अपने आपमे छेड़छाड़ नहि; मुदा परीक्षणयोग्य अभाव।”

ओकरा बुझाईत छल जे अनुपलब्धि खाली वस्तुक नहि, विवरणक सेहो होइत अछि।

मुदा विवरणक अभावक अर्थ सेहो परिस्थिति पर निर्भर करैत अछि।

जँ व्यवस्था सभ मिनटक पृथक प्रविष्टि राखबाक अपेक्षा करैत छल, मौनक भार एक प्रकारक।

जँ व्यवस्था केवल हस्तांतरण-बिन्दु लिखैत छल, मौनक भार दोसर प्रकारक।

न्यायालय ओही अपेक्षाक आधार खोजि रहल छल।



चारू मूल प्रश्नक परीक्षणक बाद नकारात्मक-खोज सारणी पर बहस बढ़ल।

मृणाल धर पन्द्रह स्तम्भवला सारणी न्यायालयक समक्ष रखलनि।

पहिल पंक्ति—मूल प्रशासकीय अनुमोदन-अभिलेख।

दोसर—विशिष्ट सेवा-कुञ्जीक उपयोगकर्ता-मानचित्र।

तेसर—निर्दिष्ट भुगतान-घटनाक अनुमोदन-सन्देश।

चारिम—एक मेटायल डाक-सन्देशक मूल विषयवस्तु।

पाँचम—दूरस्थ घटना-अभिलेख।

प्रत्येक पंक्ति संग “किएक अपेक्षित”, “कतय खोजल”, “कतय नहि खोजल”, “संरक्षण-नीति”, “प्राविधिक सीमा”, “वैकल्पिक स्रोत”, “स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेत”, आ “निष्कर्षक अधिकतम सीमा” लिखल छल।

प्रतिरक्षाक एक अधिवक्ता तेसर पंक्ति पर अँगुली रखलनि।

“भुगतान-घटनाक अनुमोदन-सन्देश नहि भेटल। किएक अपेक्षित?”

मालिनी कै साक्षी-पटल पर बजाओल गेल।

ओ कहलनि, “प्रणाली-पुस्तिकाक एक संस्करणमे एहन सन्देश उत्पन्न होएबाक उल्लेख अछि।”

“ओ संस्करण घटना-तिथिक अछि?”

“नहि। घटना सँ आठ महीना बादक संस्करण सत्यापित अछि।”

“तखन घटना-तिथिमे सन्देश अनिवार्य छल?”

मालिनी उत्तर देलनि, “अभिलेखसँ सिद्ध नहि।”

“तखन नहि भेटलाक अर्थ?”

“एहि समय शून्य प्रतिकूल अर्थ। अपेक्षाक आधार काल-संगत सिद्ध नहि।”

कक्ष एक क्षण चुप रहल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “सारणीक पंक्ति रहत?”

मालिनी कहलनि, “रहत, मुदा ‘अपेक्षा असिद्ध’ लिखल जायत।”

“किएक हटाओल नहि जाए?”

“कारण असफल अपेक्षा सेहो अन्वेषणक इतिहास अछि। हटेलासँ बादमे लागैत जे प्रश्न उठले नहि छल।”
न्यायमूर्ति आर्या माथ नहि हिलौलनि; केवल लिखलनि।



डाक-सन्देशक पंक्ति अधिक कठिन छल।

एक बाह्य मेटाडाटा-अभिलेख प्रेषण-समय, प्रापक-पता आ सन्देश-परिचाहक देखबैत छल।

मूल विषयवस्तु नहि भेटल छल।

राज्यक पुरान संचिकामे एक ठाम लिखल छल—“निर्देशात्मक सन्देश सम्भवतः मेटायल।”

प्रतिरक्षा एहि पंक्ति पर अटक गेल।

“‘निर्देशात्मक’ किएक?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “ओ शब्द राज्य वापस लैत अछि।”

“‘मेटायल’?”

“मूल विषयवस्तु उपलब्ध नहि। मेटानाइक कारण वा कर्ता स्वतन्त्र रूपेँ सिद्ध नहि।”

“‘सन्देश छल’?”

“बाह्य मेटाडाटा एक सन्देश-घटनाक संकेत दैत अछि।”

“विषय?”

“असिद्ध।”

“निर्देश?”

“असिद्ध।”

“अपराध-संबंध?”

“असिद्ध।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन अनुपलब्ध विषयवस्तु केँ कल्पित विषयवस्तुसँ नहि भरल जायत।”

“जी।”

“आ मेटाडाटा जतबा कहैत अछि, ततवे सुनल जायत।”

“जी।”



दुपहरक विराममे प्रतिरक्षाक दल बाहर निकलल।

किछु लोक एकरा राज्यक पराजय कहि रहल छल।

किछु पत्रकार एकरा प्रकरणक टूटन कहि रहल छल।

अनन्या कश्यप आदित्य लग नहि गेलीह।

ओ दूरसँ देखैत रहलीह।

आदित्य कागज पर झुकल छलाह।

मालिनी हुनका किछु देखबैत छलीह।

दुनू अपन वाक्य स्पष्ट रूपेँ छोट करैत छलाह।

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“राज्य दू अतिव्याप्त अन्वेषकीय निष्कर्ष संकुचित करैत अछि; एक प्राविधिक वर्णनक सीमा स्पष्ट करैत अछि; न्यायालय अनुपलब्ध सामग्रीक अर्थ स्रोत-विशिष्ट करैत अछि।”

ओ “प्रकरण ध्वस्त” नहि लिखलनि।

“राज्य विजयी” सेहो नहि।

ओहि दिन सत्य शीर्षक नहि, सीमा बनि रहल छल।



विरामक बाद न्यायालय एक नव प्रश्न उठौलक।

“अन्वेषण अधिकारी, एहि सभ सुधारक बाद अहाँक कोन प्रस्ताव टिकैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “महोदय, तीन सीमित प्रस्ताव।”

“पहिल?”

“जब्त भौतिक संग्रहक पर सत्यापित समयमे जे सामग्री छल, ओकर बिट-स्तरीय प्रतिबिम्ब अखण्ड रूपेँ संरक्षित अछि।”

“दोसर?”

“किछु अपेक्षित अभिलेख राज्य-अभिरक्षित खोजल स्रोतसभमे नहि भेटल, मुदा हुनकर मूल प्रणालीगत अस्तित्व वा मेटानाइक कारण सभ ठाम सिद्ध नहि।”

“तेसर?”

“जहाँ बाह्य स्रोत उपस्थितिक उचित अपेक्षा, पर्याप्त खोज, संरक्षण-सम्भावना आ स्वतन्त्र संकेत एक संग दैत अछि, ओतय अनुपलब्ध सीमित परीक्षणयोग्य प्रश्न उठा सकैत अछि; अपने आपमे दोष नहि।”

प्रतिरक्षाक वरिष्ठ अधिवक्ता पुछलनि, “आ व्यक्ति-विशेषक उपयोग?”

“अलग प्रमाण चाही।”

“उद्देश्य?”

“अलग प्रमाण।”

“नियन्त्रण?”

“अलग प्रमाण।”

“दोष?”

“न्यायिक निष्कर्ष बिना नहि।”

अधिवक्ता बैसि गेलाह।



साँझक आदेश छोट छल, मुदा धारदार।

पहिल—राज्य सुधारल नकारात्मक-खोज सारणी सात दिनमे दाखिल करत।

दोसर—प्रत्येक “नहि भेटल” कथनक संग खोजल स्रोत, अवधि, संरक्षण-नीति आ नहि खोजल सम्भावित स्रोत लिखल जायत।

तेसर—हैश-समानता केँ निर्दिष्ट वस्तुक अखण्डता धरि सीमित राखल जायत; ओकरा प्रणालीगत पूर्णता, विषयवस्तुक सत्यता वा व्यक्ति-दोषक प्रमाण रूपेँ प्रस्तुत नहि कएल जायत।

चारिम—अभिरक्षा-पञ्जीक चारि मिनटक अन्तर “छेड़छाड़ सिद्ध” वा “छेड़छाड़ असम्भव” दुनूमे सँ कोनो रूपमे कहल नहि जायत; उपलब्ध दृश्य-अभिलेख आ बादक हैश-सत्यापन अपन-अपन सीमा सहित पढल जायत।

पाँचम—काल-संगत अपेक्षा असिद्ध रहला पर अनुपलब्धिक प्रतिकूल अर्थ नहि निकालल जायत।

छठम—अनुपलब्ध विषयवस्तु केँ अनुमानित विषयवस्तुसँ नहि भरल जायत।

सातम—एहि आदेशक कोनो अंश व्यक्ति-विशेषक दोष, स्वामित्व, नियन्त्रण वा उद्देश्य पर अन्तिम निष्कर्ष नहि अछि।

न्यायमूर्ति आर्या अन्तमे कहलनि, “अनुपलब्धि शून्य नहि; मुदा शून्य पर लिखल कथा सेहो नहि।”

कक्ष उठि गेल।



बाहर साँझक पानि आस्ते खसि रहल छल।

आदित्य सीढ़ी पर एक क्षण रुकलाह।

प्रतिरक्षाक एक कनिष्ठ अधिवक्ता हुनका लग आयल।

“अहाँ दू निष्कर्ष घटौलहुँ, आ एक प्राविधिक वाक्य स्पष्ट कएलहुँ।”

आदित्य कहलनि, “अभिलेख घटौलक।”

“तैयो अहाँ प्रसन्न लगैत छी।”

“प्रसन्न नहि। स्पष्ट।”

“राज्यक प्रकरण दुर्बल भेल?”

आदित्य छज्जाक बाहर देखलनि।

“जे भाग अभिलेखसँ पैघ छल, ओ घटल। जे भाग अभिलेखमे अछि, ओ स्पष्ट भेल।”

“ई जीत अछि?”

“ककर?”

कनिष्ठ अधिवक्ता उत्तर नहि देलनि।

आदित्य कहलनि, “जँ पद्धति हमरा विरुद्ध तथ्य सेहो बचबैत अछि, तखन ओ पद्धति अछि। केवल हमरा पक्षक बात बचबैत तऽ ओ औजार होइत।”

अधिवक्ता चुप भ’ गेलाह।



राति कार्यालयमे मालिनी सुधार-पञ्जीक नव संस्करण खोललनि।

दू अतिव्याप्त निष्कर्षक सुधार सामान्य अक्षरमे लिखल छल; ओकर नीचे एक प्राविधिक सीमा-स्पष्टीकरण अलग दर्ज छल।

ओ पुछलनि, “लाल किएक नहि?”

आदित्य कहलनि, “सुधार लज्जाक चिह्न नहि।”

“तखन?”

“इतिहासक चिह्न।”

मालिनी पहिल निष्कर्ष पढ़लनि—“अनुमोदन-अभिलेख नहि” सँ “खोजल उपलब्ध स्रोतसभमे निर्दिष्ट अभिलेख नहि भेटल; दीर्घ-अवधि स्रोत अनुपलब्ध।”

दोसर—“निर्देशात्मक सन्देश सम्भवतः मेटायल” सँ “बाह्य मेटाडाटामे सन्देश-घटना; विषयवस्तु, कारण आ कर्ता असिद्ध।”

अलग प्राविधिक टिप्पणी छल—“पूर्ण संगणकीय प्रतिबिम्ब” केँ “जब्त भौतिक संग्रहकक पूर्ण बिट-स्तरीय प्रतिबिम्ब” रूपेँ स्पष्ट कएल गेल; मूल मापन आ हैश-फल अपरिवर्तित।

मालिनी कहलनि, “दू निष्कर्ष छोट भेल; तेसर पंक्ति केवल सीमा स्पष्ट करैत अछि।”

“नहि,” आदित्य कहलनि, “दू निष्कर्ष मापमे आयल; तेसर वर्णन पहिनेसँ जे छल, तकर सीमा स्पष्ट भेल।”

“आ जे अनुपलब्धि रहल?”

“ओ अब प्रश्न अछि, उत्तर नहि।”



गार्ह एन अरिकेलक माटि हुनका फेर याद आयल।

बाल्यकालमे वर्षा बाद खेतक एक कोनमे पानि नहि देखाइत छल।

ओ बच्चा रहला पर मानि लैत छलाह जे ओतय पानि आयले नहि।

बाबा माटि खोदि देखबैत छलाह—भीतर नमी रहैत छल।

कखनो ऊपरक पानि बहि गेल रहैत।

कखनो धरती सोखि लेने रहैत।

कखनो मेड़ ओहि दिस पानि पहुँचबे नहि देने रहैत।

एक्के दृश्य—सूखल सतह।

कारण अनेक।

आदित्यक मनमे वाक्य उठल—अनुपलब्धि देखबाक कला नहि, अपेक्षाक सीमा बुझबाक अनुशासन अछि।

ओ गंगेश उपाध्यायक नाम मनमे स्मरण कएलनि।

ज्ञानक साधन ओतबे महत्त्वपूर्ण नहि जतबा ओकर सीमा।

जे नहि भेटल, तकरो प्रमाण-मूल्य केवल तखन, जखन भेटबाक उचित परिस्थिति पहिने सिद्ध हो।



रातिक अन्तिम घडीमे मन्त्रालयसँ सन्देश आयल।

पछिला सुनवाईक आदेश आ आइक कार्यवाहीक आधार पर नब संचिका माँगल गेल छल।

विशेषतः पाँच बिन्दु—संरक्षण-अवधि बीतल स्रोत, खोज-अपूर्ण स्रोत, प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य स्रोत, पर्याप्त खोजक बाद अनुपलब्ध स्रोत, आ स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेतवला स्रोत—अलग रणनीतिक श्रेणीमे राखबाक निर्देश छल।

आदित्य सन्देश मालिनी केँ देखौलनि।

“अगिला चरण मन्त्रालयक अछि।”

मालिनी कहलनि, “रणनीति बदलत?”

“बदलए पड़त।”

“किएक?”

“कारण सभ मौन समान नहि।”

बाहर पानि थमि गेल छल।

काँच पर बूँदक रेखा बचल छल, मुदा बूँद स्वयं खसि चुकल छल।

आदित्य ओहि रेखा केँ प्रमाण नहि मानलनि जे बूँद एखनहुँ ओतहि अछि।

ओ केवल एतेक बुझलनि—किछु घटल छल; ओकर ठीक अर्थ बुझबाक लेल सीमा, समय आ स्रोत फेर देखए पड़त।

ओहि रातिक अन्तिम निष्कर्ष एतबे छल—

प्रतिशोध नहि।

पद्धति विजयी।

070 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 5

भोरक धूप एखन पूर्ण रूपेँ दिल्लीक धुँआसँ बाहर नहि निकलल छल, मुदा गृह मन्त्रालयक उत्तर खण्डमे चलदूरभाष आ सुरक्षित डाक-सञ्चार पहिनेसँ सक्रिय छल।

आदित्य झा केँ रातिक अन्तिम सन्देशक बादे ज्ञात भ' गेल छल जे पछिला सुनवाई केवल न्यायालयक अभिलेख नहि बदललक; ओ शासनक सोचक ढाँचा सेहो बदलए जा रहल अछि।

साढ़े आठ बजिते विशेष दूत न्यायालय-सम्बद्ध शाखासँ मुहरबन्द सञ्चिका ल' क' पहुँचल।

सञ्चिकाक बाहर लाल अक्षरमे केवल एतेक लिखल छल—सीमित परीक्षण हेतु।

भीतर न्यायालयक आदेश, कार्यवाहीक प्रमाणित अंश, अन्वेषण-दैनिकीक पृथक सार, सुधार-पञ्जी, स्रोत-वर्गीकरण, आ अनुपलब्ध सामग्रीक अद्यतन सूची राखल छल।

मालिनी कर्ण पहिल बेर ओहि सूची केँ एकटा सूची जकाँ नहि, पाँच अलग-अलग प्रश्नक समूह जकाँ देखलनि।

संरक्षण-अवधि बीतल।

खोज अपूर्ण।

प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य।

पर्याप्त खोजक बादो नहि भेटल।

स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेतक सङ्ग अनुपलब्ध।

काल्हि धरि ई पाँचो एके शब्दक छायामे रहैत छल—नहि भेटल।

आइ ओहि एक शब्दक भीतर पाँच भिन्न विधिक सम्भावना उघड़ि रहल छल।

आदित्य सूचीक माथ पर पेनसँ कोनो निष्कर्ष नहि लिखलनि।

ओ केवल पाँचटा स्तम्भ बनौलनि।

पहिल स्तम्भ—जे ज्ञात अछि।

दोसर—जे अनुमानित अछि।

तेसर—जे खोजल गेल।

चारिम—जे खोजल नहि गेल।

पाँचम—जे एखनहुँ सिद्ध नहि।

मालिनी पुछलनि, “एहि पाँचम स्तम्भक आकार सभसँ पैघ भ' सकैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “जँ हम अपन सीमा ठीक सँ लिखब, त' हँ।”

“तखन रणनीति दुर्बल नहि देखायत?”

“दुर्बल रणनीति ओ अछि जे न्यायालयमे अपन सीमा नुकबैत अछि।”



दस बजैत-बजैत गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसादक सम्मेलन-कक्षमे सीमित बैठक आरम्भ भेल।

कक्षमे राजनीतिक सलाहकारक भीड़ नहि छल।

केवल मन्त्री, गृह सचिव, विधि-शाखाक संयुक्त सचिव, अन्वेषण दलसँ आदित्य आ मालिनी, आ संगणकीय परीक्षण प्रकोष्ठक एक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह।

पीठिकाक बीचमे कोनो समाचार-कतरन नहि, कोनो राजनीतिक टिप्पणी नहि।

केवल सञ्चिका, स्रोत-नक्शा, अभिरक्षा-पञ्जी आ सुधार-पञ्जी।

मन्त्री पहिल प्रश्न पुछलनि, “हमरा लोकनिक पहिल त्रुटि की छल?”

कक्ष एक क्षण मौन रहल।

आदित्य उत्तर देबाक पहिने सञ्चिकाक पृष्ठ नहि पलटलनि।

“हम अनुपलब्धि केँ एकरूप मानि रहल छलहुँ।”

गृह सचिव भौह उठौलनि।

आदित्य कहलनि, “किछु ठाम हम संरक्षण-अवधि बीतल अभिलेखक मौन केँ एहन पढ़ि रहल छलहुँ मानू कोनो व्यक्तिक सक्रिय काज सिद्ध भ’ गेल हो। किछु ठाम खोज-अपूर्ण रहितो पूर्ण खोजक भाषा प्रयुक्त भेल। न्यायालय एहि दू बिन्दु पर हमरा लोकनि केँ सीमा देखौलक।”

मन्त्री पुछलनि, “आ एहि स्वीकारसँ राज्यक स्थिति?”

“स्पष्ट होइत अछि।”

“सुदृढ़?”

आदित्य क्षणभर रुकलनि।

“स्पष्ट। ‘सुदृढ़’ शब्द एतय समयसँ पहिने होएत।”

शिवेश्वर प्रसादक मुख पर हलुक कठोरता आयल, फेर ओ ओझरा गेल।

“ठीक। हमरा राजनीतिक विशेषण नहि चाही।”

संयुक्त सचिव एक नोट आगे बढ़ौलनि।

“विधि-शाखा तीन सम्भावित पथ सुझौने अछि। पहिल—पुरान दलील बचाबू, मुदा भाषा कोमल करू। दोसर—अनुपलब्ध सामग्रीक दलील फिलहाल छोड़ि केवल प्रत्यक्ष संगणकीय सामग्री पर टिकू। तेसर—स्रोत-दर-स्रोत पुनर्वर्गीकरण क’ सीमित दलील राखू।”

मन्त्री आदित्य दिस देखलनि।

“अहाँक मत?”

“तेसर।”

“किएक?”

“पहिलमे समस्या भाषा नहि, व्याप्तिक अछि। दोसरमे हम वैध अनुपलब्धि-संकेत सेहो व्यर्थ छोड़ि देब। तेसरमे जे टिकैत अछि से टिकत, जे नहि टिकैत अछि से हटत।”

मालिनी पहिल बेर बैठकमे बजलीह।

“आ जे स्रोत पर खोज अपूर्ण अछि, ओहि ठाम मौनक आधार पर कोनो व्यक्ति-विषयक निष्कर्ष नहि राखल जाए।”

संयुक्त सचिव लिखलनि।

“जे संरक्षण-अवधि स्वाभाविक रूपेँ समाप्त भेल?”

मालिनी कहलनि, “ओहि ठाम ‘नष्ट कएल गेल’ नहि; केवल ‘उपलब्ध नहि’।”

वरिष्ठ संगणकीय अधिकारी जोड़लनि, “आ जँ स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेत अछि, तँ सेहो पहिने ई देखल जाए जे संकेत कोन उपकरण, कोन लेखा, कोन समय आ कोन उपयोगकर्तासँ जुड़ैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “ठीक। संकेत बिना कर्ता-सम्बन्धक सिद्ध आरोपक भार नहि उठा सकैत अछि।”

गृह मन्त्री पीठिका पर हथेली राखि कहलनि, “एहि वाक्य केँ लिखू।”

संयुक्त सचिव पुछलनि, “ठीक एहि रूपमे?”

“नहि। विधिक भाषा अहाँ लोकनि बनाउ। मुदा भाव ई रहय—राज्य अपन अनुमान केँ सिद्ध तथ्यक वेश नहि पहिराओत।”



बैठकक दोसर चरणमे एक पैघ स्रोत-नक्शा दीवार पर देखाओल गेल।

केन्द्रमे जब्त मुख्य संगणक-इकाइ।

एक दिस ठोस-स्मृति संग्रहक आ चुम्बकीय संग्रहक।

दोसर दिस जाल-दर्शक इतिहास, प्रशासनिक नियन्त्रण-पटल, ग्राहक-पहिचान अभिलेख, स्रोत-कर कटौती गणना-पुस्तिका आ भुगतान-द्वार पथ।

तकर बाहर सेवा-प्रदाता, डाक-सञ्चार, मेघ-संग्रह, बाहरी प्रतिलिपि, लेखा-प्रतिरूप, आ तृतीय-पक्ष अभिलेखक अलग वृत्त।

आदित्य लाल सूचकसँ केन्द्र पर घेरा नहि बनौलनि।

ओ पहिने बाहरी वृत्त दिस इशारा कएलनि।

“काल्हि न्यायालयक प्रश्न एतय चोट कएलक।”

गृह सचिव पुछलनि, “केन्द्र नहि?”

“केन्द्रक प्रतिबिम्ब अखण्ड अछि। मुदा केन्द्रक अखण्डता बाहरी वृत्तक पूर्णता सिद्ध नहि करैत अछि।”

संयुक्त सचिव कहलनि, “तखन मन्त्रालयक रणनीति-टिप्पणीमे ‘पूर्ण संगणकीय परिदृश्य’ वाक्य हटेबाक चाही?”

“हँ।”

“बदला मे?”

“‘परिभाषित जब्त स्रोतक संगणकीय प्रतिरूप’।”

मालिनी कहलीह, “आ जहाँ प्रत्यक्ष बाहरी स्रोत भेटल अछि, ओकर नाम पृथक।”

“ठीक।”

वरिष्ठ अधिकारी एक आरो प्रश्न रखलनि, “मेघ-संग्रहक सम्भावना अछि, मुदा प्रत्युत्तर एखन अधूरा अछि। ओकर उल्लेख?”

आदित्य कहलनि, “सम्भावना रूपेँ। उपलब्धि रूपेँ नहि।”

मन्त्री पुछलनि, “एहि भेदक व्यावहारिक अर्थ?”

“न्यायालयसँ जे माँगल जाए, ओ सेहो बदलत।”

कक्ष फेर स्थिर भ’ गेल।

आदित्य कहैत रहलाह, “व्यापक आदेशक बदला लक्षित संरक्षण। अनिश्चित स्रोतक बदला नामित स्रोत। अनिर्दिष्ट समयक बदला परिभाषित अवधि। आ जहाँ विशेषाधिकारक प्रश्न अछि, ओतय पृथक्करणक पद्धति।”

गृह सचिव कहलनि, “अर्थात् कम माँगब?”

“जे आवश्यक अछि, ओतबे स्पष्ट माँगब।”

“राज्य प्रायः अधिक माँग क’ बादमे न्यायालय पर छोड़ैत अछि।”

आदित्यक स्वर स्थिर रहल।

“अधिक माँगब कखनो-कखनो कम पाबैक कारण बनैत अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद हलुक माथ हिलौलनि।

“एहि प्रकरणमे राज्यक प्रतिष्ठा आदेशक चौड़ाइ सँ नहि, तर्कक विश्वसनीयता सँ तय होएत।”



विधि-शाखा पुरान रणनीति-पत्रक प्रतिलिपि खोललक।

पाँच पृष्ठ पर पीयर चिह्न छल।

पहिल चिह्न—‘समस्त सम्बद्ध अभिलेख अनुपलब्ध’।

आदित्य कहलनि, “समस्त शब्द हटाउ।”

दोसर—‘अभिलेख मेटाओल गेल बुझाइट अछि’।

मालिनी कहलीह, “कुन अभिलेख? कुन स्रोत? कुन स्वतन्त्र संकेत?”

संयुक्त सचिव वाक्य काटलनि।

तेसर—‘हैश मिलान सम्पूर्ण संगणकीय सामग्रीक अखण्डता सिद्ध करैत अछि’।

वरिष्ठ अधिकारी तुरते कहलनि, “ई प्राविधिक रूपेँ अशुद्ध अछि।”

नव वाक्य बनल—‘हैश मिलान परिभाषित प्रतिबिम्बक अखण्डता आ समानता सत्यापित करैत अछि।’

चारिम—‘अभिरक्षा-पञ्जी निरन्तर अछि’।

आदित्य पञ्जीक समय-अन्तर देखौलनि।

“ई वाक्य नहि बचत।”

संयुक्त सचिव पुछलनि, “तखन?”

“जे अवधि लिखित अभिरक्षामे अछि, ओ लिखू। जे अन्तर अछि, ओहि अन्तरक स्पष्टीकरण पृथक सामग्रीसँ समर्थित हो तँ लिखू; नहि तँ अन्तर केँ अन्तर रूपेँ छोड़ू।”

पाँचम—‘अनुपलब्ध सामग्री अन्वेषणक मुख्य आरोपक पुष्टि करैत अछि’।

मन्त्री स्वयं पेन उठौलनि आ पूरा वाक्य पर एक रेखा खींचलनि।

“ई आरोपक पुष्टि नहि। ई कखनो-कखनो केवल आगाँक प्रश्नक कारण हो सकैत अछि।”

आदित्य मन्त्री दिस देखलनि।

काल्हि न्यायालयमे ओ स्वयं दू अतिव्यापक निष्कर्ष घटौने छलाह।

आइ मन्त्रालय अपन रणनीति-पत्रक पाँच अतिव्यापक वाक्य घटा रहल छल।

अनुपलब्ध पहिल बेर शासनक भीतर हारक चिन्ह नहि, मापक यन्त्र बनि रहल छल।



दुपहरक निकट बैठक स्थगित भेल।

मालिनी गलियारामे आदित्यक सङ्ग चलैत कहलीह, “एतेक काटल गेल। कखनो डर नहि लगैत अछि जे बाहरक लोक कहत—राज्य पाछाँ हटि रहल अछि?”

आदित्य खिड़कीक बाहर सूखल वृक्षक पात देखलनि।

“पाछाँ हटब आ सीमा ठीक करब एक नहि।”

“समाचार-माध्यममे भेद बचत?”

“समाचार-माध्यमक वाक्य हमरा नियन्त्रणमे नहि। अभिलेखक वाक्य अछि।”

“अनन्या कश्यप सम्भवतः ई भेद लिखि सकैत छथि।”

“कदाचित्। मुदा हमरा रणनीति पत्रकारक बुझाई पर आधारित नहि होएवाक चाही।”

मालिनी मुस्कुरेलीह।

“अहाँ सभ बात केँ फेर विधिक अनुशासनमे घुमा दैत छी।”

“नहि। विधिक अनुशासन हमरा फेर बातक ठीक आकार देखबैत अछि।”

ओ सभ भोजनालय दिस नहि गेलाह।

मन्त्रालयक छोट कार्य-कक्षमे बैठि पाँच स्रोत-वर्गक सार फेर सँ बनाबए लगलाह।

मालिनी पहिल समूहक शीर्षक लिखलनि—संरक्षण-अवधि बीतल स्रोत।

आदित्य कहलनि, “एहि समूहमे तीन बात अलग रहय।”

“कौन?”

“नीति की छल। नीति वास्तवमे लागू भेल कि नहि। आ अपन-आप समाप्ति बनाम लक्षित मेटानाइ।”

मालिनी लिखलनि।

दोसर समूह—खोज अपूर्ण।

“एतय?”

“निष्कर्ष रोकू। आगाँक खोजक सीमा निर्धारित करू।”

तेसर—प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य।

“एतय ‘नहि भेटल’ लिखब?”

“नहि। ‘एखन प्राप्त नहि भ’ सकल’ लिखू, जँ से तथ्य अछि।”

चारिम—पर्याप्त खोजक बाद अनुपलब्ध।

“एतय अनुपलब्धिक प्रमाण-मूल्य अधिक?”

“हो सकैत अछि, मुदा अपेक्षित उपस्थितिक आधार पहिने।”

पाँचम—स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेतक सङ्ग अनुपलब्ध।

मालिनी रुकलीह।

“एहि समूहमे लोक सभ शीघ्र कर्ता खोजए चाहत।”

“तँ पहिल प्रश्न कर्ता नहि, संकेतक स्वभाव।”

“आ दोसर?”

“समय।”

“तेसर?”

“स्रोत।”

“चारिम?”

“प्रवेश-अधिकार।”

“पाँचम?”

“तकर बाद व्यक्त।”

मालिनी पृष्ठक किनार पर लिखलनि—व्यक्ति अन्तिम प्रश्न।

आदित्य ओ वाक्य पर कोनो चिह्न नहि लगौलनि, मुदा हुनका ओ ठीक लागल।



दुपहर बाद गृह मन्त्रीक निजी कार्यालयसँ छोट सन्देश आयल—राजनीतिक प्रस्तुतीकरण तैयार नहि कएल जाए।

केवल विधिक रणनीतिक अद्यतन।

मालिनी कहलनि, “ई अलग सँ लिखब आवश्यक छल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “कखनो-कखनो जे नहि करबाक अछि, ओकर स्पष्टता सेहो कामक होइत अछि।”

ओ वाक्य सुनिते मालिनी मुस्कुरा उठलीह।

“अनुपलब्धि फेर?”

“एहि बेर आचरणक सीमा।”

किछु देर बाद गृह सचिव फेर बजौलनि।

नब प्रारूप तीन भागमे बाँटल गेल छल।

पहिल—न्यायालयमे अब राज्य की नहि कहत।

दोसर—राज्य कोन सीमित बात समर्थन सहित कहत।

तेसर—कुन स्रोत पर आगाँक अन्वेषण आवश्यक अछि।

पहिल भाग सभसँ छोट नहि छल।

ओहि मे लिखल गेल—

मात्र अनुपलब्धिसँ मेटानाइ सिद्ध नहि।

मात्र हैश-समानतासँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डक पूर्णता सिद्ध नहि।

मात्र अभिरक्षा-पञ्जीक मौनसँ दूषण सिद्ध नहि।

मात्र अन्वेषण-दैनिकीक परिकल्पनासँ तथ्य सिद्ध नहि।

मात्र मुहरबन्द सामग्रीसँ सत्यता सिद्ध नहि।

गृह सचिव पृष्ठ पढ़ि कहलनि, “ई राज्यक विरुद्ध लिखल प्रतिवाद जकाँ देखाइत अछि।”

आदित्य कहलनि, “ई राज्यक भीतरक सुरक्षा-परिचाल अछि।”

“अर्थ?”

“जँ हम पहिने तय क’ लिअ जे हमरा की नहि कहबाक अछि, त’ न्यायालयमे अनावश्यक बचाव नहि करए पड़त।”

संयुक्त सचिव सहमति देलनि।

“दलील सीमित रहत तँ विशेषाधिकारक विवाद सेहो सीमित होएत।”

“आ संगणकीय खोज?”

“स्रोत-विशिष्ट।”

“आ सीलबन्द सामग्री?”

“केवल आवश्यकता अनुसार, सत्यताक पूर्वानुमान बिना।”

गृह सचिव पृष्ठ बन्द कएलनि।

“एहि रणनीतिक नाम?”

मालिनी अनायास कहलीह, “स्रोत-सीमा पद्धति।”

आदित्य हुनका दिस देखलनि।

संयुक्त सचिव शब्द लिखलनि।

कागज पर नाम छोट छल, मुदा ओकर भीतर पिछिला कतेको सप्ताहक त्रुटि, सुधार आ न्यायिक अनुशासन समेटल छल।



साँझ उतरए लागल तँ दिल्लीक आकाश धूसर सँ ताम्र होए लागल।

मन्त्रालयक ऊपरका तलासँ सड़कक वाहन छोट-छोट बिन्दु जकाँ देखाइत छल ।
 बैठक समाप्त भ' चुकल छल, मुदा आदित्य अपन प्रति समेटि तुरते नहि उठलनि ।
 हुनका गार्ह एन अरिकेल याद आयल ।
 वर्षा बादक माटिक गन्ध ।
 धान रोपवाक पहिने खेतक चिक्कन सतह ।
 मेड़ पर ठाढ़ बाबा ।
 बाल्यकालमे आदित्य अधीर भ' पुछैत छलाह—“एतय बीआ किएक नहि खसल?”
 बाबा तुरते उत्तर नहि दैत छलाह ।
 पहिने माटि औंठासँ दबबैत ।
 फेर नमी देखैत ।
 फेर पानि कतय सँ आयल, कतय गेल, से देखैत ।
 कखनो बीआ सचमुच नहि खसल रहैत ।
 कखनो चिरैयाँ चुगि लेने रहैत ।
 कखनो पानि बहा लेने रहैत ।
 कखनो बीआ माटिक भीतर गहिर दबि गेल रहैत ।
 ऊपर सँ एक्के अनुपस्थिति ।
 भीतर चार कारण ।
 बाबा कहैत छलाह—“जे नहि देखाइत अछि, ओकर कारणक नाम तुरते नहि राख ।”
 ओहि समय आदित्य एकरा खेतक सीख बुझैत छलाह ।
 आइ बुझाइत छल—ई प्रमाणक सीख सेहो छल ।
 गार्ह एन अरिकेलक माटि हुनका गति नहि, धैर्य सिखौने छल ।
 धैर्य निष्क्रियता नहि ।
 धैर्य क्रम अछि ।
 पहिने धरती छू ।
 फेर नमी देख ।
 फेर पानिक पथ देख ।
 तकर बाद बीआक कथा कह ।
 आदित्य आसनसँ उठलनि ।
 हुनका भीतरक अधीरता कम भ' गेल छल ।
 रणनीति बदलल छल, मुदा लक्ष्य नहि ।
 लक्ष्य एखनहुँ एतबे—जे सिद्ध अछि, ओतबे कहब; जे खोजबाक अछि, ओकर उचित पथ खोलब ।



मालिनी साँझक अन्तिम अद्यतन ल' क' आयलीह ।
 “स्रोत-वर्गीकरण पूरा ।”
 “कतेक स्रोत पाँचम समूहमे?”
 “तीन । मुदा तीनोमे स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेत समान दर्जाक नहि ।”
 “तखन एके वाक्य नहि ।”
 “नहि । तीन अलग टिप्पणी ।”

“खोज-अपूर्ण?”

“चार स्रोत।”

“तुरते निष्कर्ष हटाओल?”

“हँ। केवल अगिला खोज-पद लिखल अछि।”

“प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य?”

“दू। एकमे कुञ्जी-अभाव, दोसरमे सेवा-प्रदाता प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत।”

आदित्य पृष्ठ देखलनि।

“‘अप्राप्य’ दोसर पर उचित नहि। ‘प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत’ लिखू।”

मालिनी तुरते सुधारलनि।

“ठीक।”

“यही भेद आगाँ काम देत।”

मालिनी कागज समेटि पुछलनि, “काल्ह ई टिप्पणी देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धरक कार्यालयमे जाएत?”

आदित्य कहलनि, “विधि-शाखा पहिने ओकर औपचारिक रूप देत। ओ दुनू पहिनेसँ राज्यक पक्ष रखि रहल छथि; नब रणनीति हुनका समक्ष अतिरिक्त सीमित निवेदनक रूपमे जाए।”

“अर्थात् नब आरम्भ नहि।”

“नहि। चलैत कार्यवाहीक भीतर अधिक सही सीमा।”

ओहि वाक्यक बाद दुनू किछु क्षण मौन रहलाह।

बाहर गलियाराक इजोत एक-एक क’ बुझए लागल।

मन्त्रालयक अन्तिम कार्य-कक्षमे केवल स्रोत-नक्शा, पाँच वर्ग आ तीन बाकस बचल छल—सिद्ध, परीक्षणाधीन, असिद्ध।

आदित्य असिद्ध बाकस केँ नुकौलनि नहि।

ओ ओकरा सभसँ स्पष्ट स्थान पर रखलनि।

कारण अन्वेषणक विश्वसनीयता केवल भेटल वस्तुसँ नहि, अपन अपूर्णता स्वीकारबाक सामर्थ्यसँ सेहो बनैत अछि।

राति बाहर उतरि चुकल छल।

गार्ह एन अरिकेलक माटिक गन्ध केवल स्मृतिमे छल, मुदा ओहि स्मृतिले हुनका पएर ठोस लागल।

अगिला चरणमे शब्द फेर न्यायालयक दुआर दिस जाएत।

मुदा एहि बेर शब्दक पहिने सीमा लिखल जा चुकल छल।

071 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 6

भोरक आठ बजैत-बजैत गृह मन्त्रालयक विधि-शाखामे काल्हिक स्रोत-सीमा पद्धतिक प्रारूप औपचारिक टिप्पणी बनि चुकल छल।

टिप्पणीक ऊपर लाल अक्षरमे लिखल छल—चलैत विशेष-अनुमति प्रकरण हेतु सीमित रणनीति-अद्यतन।

ई नियुक्तिक निवेदन नहि छल।

महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर पहिनेसँ राज्यक पक्ष रखि रहल छलाह।

नब कागज केवल एतेक करबाक छल जे चलैत कार्यवाहीमे राज्य अपन कथनक सीमा फेर सँ ठीक-ठीक रखि सकय।

गृह सचिव अंतिम प्रति खोललनि।

पहिल भागक शीर्षक छल—राज्य आब की नहि कहत।

दोसर—कुन कथन अभिलेखक समर्थनसहित राखल जाएत।

तेसर—कुन प्रश्न एखनहुँ अन्वेषणाधीन अछि।

चारिम—कुन अनुपलब्ध सामग्रीक अर्थ केवल स्रोत-सीमा बुझलाक बादे बनत।

पाँचम—कुन बिन्दु पर न्यायालयसँ लक्षित संरक्षण वा सीमित निर्देश माँगल जा सकैत अछि।

आदित्य झा अंतिम पृष्ठ पर अपन हस्ताक्षरक स्थान देखलनि, मुदा तुरते हस्ताक्षर नहि कएलनि।

ओ पहिने पूरा टिप्पणी फेर पढ़लनि।

मालिनी कर्ण सामने बैसल छलीह।

ओ अपन प्रति पर तीन चिह्न बनौने छलीह—सिद्ध, शर्तसहित, असिद्ध।

गृह सचिव पुछलनि, “आरो कोनो शब्द अहाँ केँ अधिक व्यापक लगैत अछि?”

आदित्य तेसर पृष्ठ पर औंठा रखलनि।

“एतय ‘सम्पूर्ण जाल-विन्यास’ लिखल अछि।”

संयुक्त सचिव कहलनि, “स्रोत-नक्शा व्यापक अछि।”

“नक्शा व्यापक भ’ सकैत अछि। अभिरक्षित सामग्री सम्पूर्ण नहि।”

मालिनी कहलीह, “एतय ‘परिभाषित स्रोत-विन्यास’ उचित होएत।”

शब्द बदलल गेल।

आदित्य पाँचम पृष्ठ पर रुकलनि।

“एतय लिखल अछि—‘मेटानाइ-संकेतक उपस्थितिसँ सम्बन्धित अभिलेख जानि-बुझि हटाओल गेल होएबाक प्रबल सम्भावना।’”

गृह सचिव पुछलनि, “एहि मे समस्या?”

“संकेतक स्वभाव आ कर्ता-सम्बन्ध अलग प्रश्न अछि।”

मालिनी अपन टिप्पणी खोललनि।

“तीन स्रोतमे मेटानाइ-संकेतक अछि। एकमे समय ज्ञात, उपयोगकर्ता-अधिकार अनिश्चित। दोसरमे उपयोगकर्ता-अधिकार ज्ञात, मुदा समय-अन्तर पैघ। तेसरमे संकेतक स्वयं अनुप्रयोगक स्वचालित प्रक्रिया सेहो भ’ सकैत अछि।”

संयुक्त सचिव कलम रोकलनि।

आदित्य कहलनि, “तखन एक सामान्य वाक्य तीनो पर नहि चलत।”

पुरान वाक्य काटल गेल ।

नब वाक्य बनल—“तीन स्रोतमे पृथक-पृथक मेटानाइ-संकेतक भेटल अछि; ओकर कर्ता, समय आ प्रक्रिया-स्वभावक निष्कर्ष स्रोत-विशिष्ट परीक्षण पर निर्भर अछि।”

गृह सचिव माथ हिलौलनि ।

“आब हस्ताक्षर?”

आदित्य कहलनि, “आब।”



सुरक्षित डाक-सञ्चारसँ टिप्पणी पहिने देवव्रत सिन्हाक कार्यालय पहुँचल ।

ओहि समय ओ लंबित प्रकरणक पुरान समय-रेखा पढ़ि रहल छलाह ।

सहायक कागज राखि कहलनि, “गृह मन्त्रालयक सीमित अद्यतन।”

देवव्रत पहिल पृष्ठ देखलनि ।

ओ शीर्षकक नीचाँ पेंसिलसँ एक शब्द लिखलनि—अनुपलब्धि ।

किछु क्षण बाद मृणाल धर सुरक्षित दृश्य-संयोजन पर जुड़लाह ।

देवव्रत कहलनि, “एहि बेर मन्त्रालय अपन दलील बढौने नहि, घटौने अछि।”

मृणाल उत्तर देलनि, “घटानाइ जँ सीमा ठीक करैत अछि तँ विधिक रूपेँ उपयोगी अछि।”

“पहिल प्रश्न—ई टिप्पणी हमरा लोकनिक चलैत निवेदनमे कोना प्रवेश करए?”

“नब प्रकरण जकाँ नहि । पूरक सीमित टिप्पणी रूपेँ।”

“आ पहिने दाखिल सामान्यीकरण?”

“जहाँ अनुचित अछि, स्पष्ट सुधार।”

देवव्रत दोसर पृष्ठ खोललनि ।

“राज्यक पुरान वाक्य—‘अभिलेखक व्यापक अनुपलब्धि संचालनक गुप्तता दर्शबैत अछि।’”

मृणाल किछु क्षण चुप रहलाह ।

“ई वाक्य नहि बचत।”

“किएक?”

“अनुपलब्धि कारणक परिणाम होएत। गुप्तता कारणक एक सम्भावना हो सकैत अछि; स्वयंसिद्ध निष्कर्ष नहि।”

देवव्रत वाक्य पर रेखा खींचलनि ।

“तकर बदला?”

“किछु नहि।”

“रिक्त छोड़ब?”

“जँ अभिलेख समर्थन नहि करैत अछि, हँ।”

देवव्रत हलुक मुस्की देलनि ।

“राज्यक निवेदनमे ‘किछु नहि’ लिखबो कखनो पैघ निर्णय होइत अछि।”

मृणाल कहलनि, “विशेषतः जखन पुरान शब्द अधिक कहि चुकल हो।”

दुनू अगिला पृष्ठ पर गेलाह ।

ओतय पाँच स्रोत-वर्गक सार छल ।

संरक्षण-अवधि बीतल।

खोज अपूर्ण।

प्राविधिक रूपेँ एखन अप्राप्य।

पर्याप्त खोजक बादो अपेक्षित ठाम नहि भेटल।

स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेतक सङ्ग अनुपलब्ध।

देवव्रत कहलनि, “एहि पाँचम वर्गक नामो सावधानी चाहैत अछि।”

मृणाल पुछलनि, “किएक?”

“‘स्वतन्त्र’ शब्द केकरा सँ स्वतन्त्र?”

किछु क्षण मौन रहल।

मृणाल उत्तर देलनि, “अनुपलब्धि-निष्कर्षसँ स्वतन्त्र। मुदा स्रोत एके संरक्षकक हो सकैत अछि।”

“तखन टिप्पणीमे लिखू—‘अनुपलब्धि-निष्कर्षसँ पृथक मेटानाइ-संकेतक।’ स्रोत-स्वतन्त्रता अलग सिद्ध करब।”

ओ शब्द बदलल गेल।

नव्य-न्यायक एक छोट नियम बिना नाम लेने एहि पीठिका पर काम क’ रहल छल—विशेषणक व्याप्ति संज्ञाक सीमा सँ बाहर नहि जाए।



दस बजि पैतालीस मिनट पर आदित्य आ मालिनी सुरक्षित दृश्य-संयोजन पर जुडलाह।

देवव्रत पहिल प्रश्न राखलनि।

“मुख्य संगणक-इकाइक प्रतिबिम्ब पर राज्य आब कोन वाक्य कहि सकैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “परिभाषित जब्त स्रोतक संगणकीय प्रतिरूप अखण्ड रूपेँ संरक्षित अछि, उपलब्ध हैश-मिलान ओहि प्रतिरूपक समानता सत्यापित करैत अछि।”

“आ की नहि कहि सकैत अछि?”

“ई सम्पूर्ण सम्भावित संगणकीय ब्रह्माण्ड अछि।”

मृणाल पुछलनि, “मेघ-संग्रह?”

“एक सेवा-प्रदाताक प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत। दोसर सम्भावित स्रोतक पहिचान अछि, मुदा अभिरक्षा नहि।”

“तखन ‘अनुपलब्ध’?”

“पहिल पर ‘प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत’। दोसर पर ‘सम्भावित स्रोत, एखन अभिरक्षाबाहिर’।”

देवव्रत कहलनि, “नीक।”

मालिनी अपन सारणी देखलनि।

मृणाल अगिला प्रश्न पुछलनि, “मेटायल डाक-सञ्चार सामग्री?”

मालिनी कहलीह, “स्थानीय प्रतिबिम्बमे किछु मेटानाइ-संकेतक अछि। मुदा खाता-स्तरक दीर्घ-अवधि मूल अभिलेख पूर्ण रूपेँ उपलब्ध नहि।”

“कुन व्यक्ति मेटौलनि?”

“एखन सिद्ध नहि।”

“कुन समय?”

“किछु प्रविष्टिक समय-अन्तर अनुमानित अछि, सभक निश्चित नहि।”

“तखन राज्य की कहत?”

आदित्य कहलनि, “स्थानीय स्रोतमे मेटानाइ-संकेतक भेटल; कर्ता आ सम्पूर्ण काल-व्याप्ति एखन असिद्ध।”

देवव्रत पेंसिल रोकलनि।

“ई वाक्य जतेक छोट अछि, ओतेक सुरक्षित।”

आदित्य उत्तर देलनि, “सुरक्षित मात्र नहि, सत्यक निकट।”

देवव्रत हुनका दिस देखलनि।

“सत्यक निकट कहलासँ पहिले ‘अभिलेखक निकट’ कहू।”

आदित्य मुस्कुरौलनि।

“ठीक कहलहुँ।”

मालिनी ई छोट सुधार अपन टिप्पणीमे लिखि लेलनि।

मृणाल भुगतान-द्वार पथ पर आयलाह।

“एतय किछु निर्यातित सारणी आ मूल सेवा-अभिलेखमे अन्तर अछि?”

“हँ, मुदा सभ अन्तर धोखाक संकेत नहि।”

“उदाहरण?”

“समय-मण्डल, समूहीकृत प्रविष्टि, शुल्क-समायोजन, आ निर्यात-समयक सीमित क्षेत्रक कारणो अन्तर हो सकैत अछि।”

“तखन जे अन्तर बचैत अछि?”

“ओहि पर स्रोत-दर-स्रोत परीक्षण।”

देवव्रत कहलनि, “राज्यक पूरक टिप्पणीमे ‘अन्तर’ शब्द रहत, ‘हेराफेरी’ नहि, जखन धरि पृथक प्रमाण नहि।”

मालिनी माथ हिलौलनि।

एहि बैठकमे राज्य अपन शब्द गरीब नहि क’ रहल छल।

ओ अपन शब्दक ऋण चुका रहल छल।



ओहि समय विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे गृह मन्त्रालयक टिप्पणीक अग्रिम प्रति पहुँचल।

ईशान प्रति ल’ क’ भीतर आयलाह।

“महोदय, राज्यक सीमित रणनीति-अद्यतन।”

विद्यानंद चश्मा ठीक कएलनि।

“शीर्षक पढ़ू।”

ईशान पढ़लनि।

“चलैत विशेष-अनुमति प्रकरण हेतु सीमित रणनीति-अद्यतन।”

विद्यानंद पुछलनि, “नब याचिका?”

“नहि।”

“नब नियुक्ति?”

“नहि। देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धरक कार्यालयकें चलैत कार्यवाहीक भीतर भेजल गेल अछि।”

“ठीक। तखन उत्तर सेहो ओही सीमा भीतर।”

ईशान पहिल तीन पृष्ठ खोललाह।

“राज्य पाँच अतिव्यापक वाक्य हटौने अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “संख्या सँ उत्सव नहि मनाउ।”

“ग्राहक पक्ष कहि रहल अछि जे एहि केँ सार्वजनिक पराजय कहल जाय।”

विद्यानंदक मुख कठोर भेल।

“न्यायालयमे राज्यक संशोधन प्रतिरक्षाक स्वतः विजय नहि।”

“मुदा रणनीतिक लाभ?”

“लाभ हो सकैत अछि। ओकर नाम ‘लाभ’ तखन रखब जखन ओकर प्रभाव देखब।”

ईशान हलुक मुस्कुरौलनि।

“अहाँ फेर शब्दक भार घटा देलहुँ।”

“नहि। ठीक कएलहुँ।”

ओहि क्षण विद्यानंदक चलदूरभाष काँपल।

बैकक छोट सन्देश छल—चिकित्सा-विमा प्रतिपूर्तिक दावा फेर परीक्षणमे रोकल गेल अछि।

हुनकर अँगुरी एक क्षण दृश्य-पटल पर स्थिर रहल।

पिछला मासक व्ययक गणना हुनका याद आयल।

कार्यालयक दू कनिष्ठक मानदेय काल्हि देबाक छल।

घरक देयक अलग।

शैलजाक उपचार-सम्बद्ध व्यय अलग।

ओ चलदूरभाष उलटा राखलनि।

ईशान किछु नहि पुछलनि।

विद्यानंद स्वयं किछु क्षण बाद कहलनि, “आगाँ पढ़ू।”

ईशान राज्यक नव वाक्य पढ़लनि—“हैश मिलान परिभाषित प्रतिबिम्बक अखण्डता आ समानता सत्यापित करैत अछि।”

विद्यानंद पेंसिल उठौलनि।

“ई उचित सुधार अछि।”

ईशान चौकलाह।

“हम उत्तरमे एहि केँ स्वीकार करब?”

“जँ उचित अछि तँ किएक नहि?”

“ग्राहक कहत जे हम राज्यक सहायता क’ रहल छी।”

“न्यायालयमे सही वाक्य स्वीकार करब प्रतिपक्षक सहायता नहि। अपन विश्वसनीयता बचेनाइ अछि।”

विद्यानंद अगिला वाक्य पढ़लनि।

“‘कर्त्ता आ काल-व्याप्ति एखन असिद्ध।’ एहि पर हमरा लोकनि केँ की चाही?”

ईशान कहलनि, “सम्पूर्ण मेटानाइ-दलील हटेबाक आग्रह?”

“नहि। पहिने स्रोत, समय, प्रवेश-अधिकार आ स्वचालित प्रक्रियाक विवरण।”

“जँ ओ नहि देथि?”

“तखन प्रतिकूल निष्कर्षक विरोध।”

“आ जँ देथि?”

“तखन जे सिद्ध हो, ओकर सामना।”

ईशान चुप भेलाह।

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा केवल नकारक कला नहि।”

हुनकर स्वर कठोर नहि छल।
मुदा निजी संकट हुनकर भीतर जे अस्थिरता बनौने छल, ओहि पर पेशागत अनुशासनक पातळ परत नहि,
गहिर आधार चाही छल।



ग्यारह बजैत विद्यानंदक कार्यालयमे समूहक एक निर्देशदाता प्रतिनिधि आयल।
ओकरे हाथमे समाचार-माध्यम लेल तैयार दू पृष्ठक वक्तव्य छल।
पहिल पंक्ति—“राज्य अपन समस्त संगणकीय कथा वापस लेल।”
विद्यानंद पूरा पृष्ठ पढ़बाक पहिने कागज पीठिका पर राखि देलनि।
“ई नहि जायत।”
प्रतिनिधि पुछलक, “किएक? पाँच वाक्य तँ वापस लेल गेल।”
“पाँच वाक्यक सुधार समस्त कथा वापस लेनाइ नहि।”
“लोक केँ सरल भाषा चाही।”
“सरल आ मिथ्या एक चीज नहि।”
प्रतिनिधि कुछु क्षण मौन रहल।
“ग्राहक बहुते व्यय क’ रहल अछि।”
विद्यानंदक भीतर बैंकक सन्देश फेर चमकल।
ओ जानैत छलाह—हुनकर कार्यालयो ओहि व्ययक किछु भाग पर निर्भर अछि।
बकाया पेशागत शुल्कक सूची हुनकर दराजमे छल।
एक क्षण लेल कागजक दू रंग एक-दोसरामे घुलैत देखायल—निजी आवश्यकता आ सार्वजनिक वाक्य।
मुदा ओहि घुलानाइकेँ अलग करब आवश्यक छल।
विद्यानंद कहलनि, “व्यय ग्राहकक अधिकार केँ पैघ नहि बनबैत, आ हमर शुल्क वाक्यक सत्यता नहि बदलैत।”
प्रतिनिधि पुछलक, “तखन अहाँ की लिखब?”
“राज्य किछु अतिव्यापक कथन संकुचित कएलक अछि। शेष कथनक परीक्षण स्रोत-दर-स्रोत होएत। प्रतिरक्षा
असिद्ध निष्कर्षक विरोध करत।”
“एतेक नीरस?”
“न्यायिक अभिलेख मनोरंजन नहि।”
प्रतिनिधि कागज फेर ल’ लेलक।
ओ अप्रसन्न देखाइत छल, मुदा विद्यानंद ओकर अप्रसन्नता केँ अपमान नहि मानलनि।
ग्राहक परिणाम चाहैत अछि।
अधिवक्ता परिणामक नाम पहिने सँ नहि लिखि सकैत।
प्रतिनिधि जाए लगल तँ रुकल।
“बकाया भुगतानक लेखा विभागसँ बात भेल अछि।”
विद्यानंद माथ उठौलनि।
“ओ विषय एहि वक्तव्यसँ अलग रहय।”
“स्वाभाविक।”
“लिखित रूपेँ सेहो अलग।”
प्रतिनिधि एक क्षण देखैत रहल, फेर कहल, “ठीक।”
केवाड़ी बन्द भेल।

ईशान पुछलनि, “अहाँ कै ई कहब आवश्यक लागल?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “आइ आवश्यक लागल।”

“किएक?”

“किछु सीमा न्यायालयक लेल होइत अछि। किछु अपन लेल।”



दुपहरक बाद देवव्रत आ मृणालक कार्यालयमे नब प्रारूप तैयार भेल।

शीर्षकमे एको नब प्रकरण-संख्या नहि जोड़ल गेल।

ओही लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाहीक संख्या, ओही पक्षकार, ओही चलैत क्रम।

उपशीर्षक मात्र नब छल—अनुपलब्धि-सम्बन्धी सीमित पूरक टिप्पणी।

पहिल अनुच्छेदमे राज्य साफ लिखलक जे पिछला किछु कथनक व्याप्ति घटाओल जा रहल अछि।

दोसरमे कारण।

“अभिलेखक वर्तमान स्थिति स्रोत, संरक्षक, संरक्षण-अवधि, खोज-सीमा आ प्राविधिक पहुँच पर निर्भर अछि।”

तेसर अनुच्छेदमे लिखल गेल—“अनुपलब्धि कै स्वतः मेटानाइ, गुप्तता वा कर्ता-सम्बन्धक प्रमाण नहि मानल जाए।”

मृणाल पुछलनि, “ई राज्य स्वयं लिखत?”

देवव्रत कहलनि, “जँ राज्य न्यायालयसँ अनुशासन माँगैत अछि तँ अपन उपर सेहो लागू करत।”

चारिम अनुच्छेद संगणकीय प्रतिबिम्ब पर छल।

“हैश-समानता परिभाषित प्रतिकूल अखण्डता आ समानता दर्शबैत अछि; ई बाह्य वा अभिरक्षाबाहिर सम्भावित स्रोतसभक पूर्णता सिद्ध नहि करैत।”

पाँचम अभिरक्षा-पञ्जी पर।

“लिखित पञ्जीमे जे अन्तर अछि, ओकरा पृथक सहायक सामग्री बिना निरन्तर अभिरक्षाक भाषा सँ भरल नहि जाए।”

छठम मेटानाइ-संकेतक पर।

“संकेतकक उपस्थितिसँ कर्ता सिद्ध नहि।”

सातम खोज-अपूर्ण स्रोत पर।

“अपूर्ण खोजक मौन पर व्यक्ति-विषयक प्रतिकूल निष्कर्ष रोकल जाए।”

आठम पर्याप्त खोजक बादो अपेक्षित ठाम नहि भेटल सामग्री पर।

“ओहि अनुपलब्धिक प्रमाण-मूल्य उपस्थितिक उचित अपेक्षा आ खोजक पर्याप्तता सिद्ध भेलाक बादे विचारणीय।”

देवव्रत पृष्ठ पाछाँ सरकौलनि।

“आब प्रतिरक्षाक सम्भावित आपत्ति?”

मृणाल सूची बनौलनि।

“पहिल—स्रोत-सार साझा करबाक सीमा।”

“दोसर?”

“विशेषाधिकारक कारण रोकल सामग्री कै खोज-अपूर्ण वर्गमे राखल गेल कि पृथक?”

“तेसर?”

“मेटानाइ-संकेतकक मूल प्राविधिक विवरण।”

“चारिम?”

“अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तर।”

“पाँचम?”

“कुन स्रोत पर राज्य आगाँक संरक्षण माँगत।”

देवव्रत कहलनि, “ई पाँच प्रश्न न्यायालय स्वयं पुछि सकैत अछि।”

मृणाल उत्तर देलनि, “तखन हमरा उत्तर पहिनेसँ सीमा सहित तैयार रहय।”



साँझसँ पहिले प्रतिरक्षाक प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पहुँचल।

विद्यानंद ओकर शीर्षक जानि-बुझि छोट रखलनि—सीमित उत्तर।

पहिल अनुच्छेदमे ओ राज्यक दू सुधार स्वीकार कएलनि।

हैशक सीमा।

खोज-अपूर्ण स्रोत पर व्यापक निष्कर्ष नहि।

ईशान पुछलनि, “स्वीकार शब्द रहत?”

विद्यानंद कहलनि, “हँ। जकरा पर विवाद नहि, ओकरा विवाद बनाक’ समय किएक नष्ट करब?”

दोसर अनुच्छेदमे प्रतिरक्षा आग्रह रखलक जे मेटानाइ-संकेतकक स्रोत, समय, प्रक्रिया आ प्रवेश-अधिकारक सार साझा हो।

तेसरमे कहल गेल जे विशेषाधिकार वा गोपनीयताक कारण रोकल सामग्री केँ अनुपलब्धि-आधारित प्रतिकूल निष्कर्षमे न गनल जाए।

चारिममे अभिरक्षा-पञ्जीक प्रत्येक समय-अन्तरक स्पष्टीकरणक आधार माँगत गेल।

पाँचममे एक अत्यन्त छोट वाक्य छल—“राज्यक सुधार स्वयं मूल आरोपक सत्य-असत्य पर न्यायिक निष्कर्ष नहि।”

ईशान वाक्य पढ़ि कहलनि, “ई ग्राहक केँ पसिन्न नहि पड़त।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “मुदा न्यायालय केँ उपयोगी पड़त।”

ओहि समय फेर चलदूरभाष पर सन्देश आयल।

एहि बेर शैलजाक छल।

“विमा-वाला कागज हम फेर पठा देलहुँ। चिन्ता नहि करू।”

विद्यानंद सन्देश पढ़ि रहल छलाह कि दोसर पंक्ति आयल।

“आ कनिष्ठसभक मानदेय पहिने दिअ।”

हुनकर आँखि एक क्षण मूँदि गेल।

शैलजा हुनकर संकटक आधा भाग बिना पुछने बुझि लेने छलीह।

ओ उत्तर लिखबाक लेल अँगुरी बढौलनि, फेर रोकलनि।

केवल लिखलनि—“ठीक।”

हुनका ई शब्द अत्यन्त छोट लागल।

मुदा कखनो छोट शब्दे अधिक भार उठा लैत अछि।

ओ चलदूरभाष राखि ईशानकेँ कहलनि, “सीमित उत्तर पठाउ।”

ईशान पुछलनि, “समाचार-वक्तव्य?”

“एक पंक्ति।”

“की?”

“कार्यवाही लंबित अछि; पक्षसभक सीमित कथन न्यायालयक परीक्षणाधीन रहत।”

“बस?”

“बस।”

ईशान बाहर निकललाह।

विद्यानंद अकेले रहलाह।

पेशागत गरिमा कखनो पैघ भाषण नहि।

कखनो-कखनो ओ केवल एतेक होइत अछि जे निजी आवश्यकता सार्वजनिक वाक्यक अर्थ नहि बदलय।



साँझ छह बजैत देवव्रत सिन्हा अंतिम प्रति पर हस्ताक्षर कएलनि।

मृणाल धर प्रत्येक संलग्नकक क्रम फेर परखलनि।

एक—स्रोत-वर्गीकरण सार।

दू—खोज-सीमा सारणी।

तीन—अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तर सूची।

चारि—हैश सत्यापनक परिभाषित सीमा।

पाँच—प्रतीक्षारत सेवा-प्रदाता प्रत्युत्तरक स्थिति।

छह—मेटानाइ-संकेतकक स्रोत-विशिष्ट संक्षिप्त विवरण।

सात—विशेषाधिकार-पृथक्करणक प्रस्तावित पद्धति।

देवव्रत पुछलनि, “किछु असफल खोज छुटल तँ नहि?”

मृणाल सूची देखलनि।

“दू असफल दिशा संलग्न अछि। एक पुरान बाहरी संग्रहक पता निष्क्रिय निकलल। दोसर सेवा-खाता पहिचान अशुद्ध साबित भेल।”

“ओ राखू।”

“राज्यक विरुद्ध उपयोग हो सकैत अछि।”

“तथापि राखू। असफल दिशा मेटा देब त’ सफल दिशा सेहो अविश्वसनीय बनत।”

मृणाल माथ हिलौलनि।

आदित्य, जे अन्तिम पाँच मिनट लेल सुरक्षित संयोजन पर जुड़ल छलाह, कहलनि, “अन्वेषण-दैनिकीमे दुनू पहिनेसँ अछि।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “तखन न्यायालयक सारमे ओकर उचित स्थान रहत।”

मालिनी पुछलनि, “महोदय, एक पुरान अभिलेखमे ‘सम्भावित प्रशासकीय स्वीकृति’ शब्द अछि। नव टिप्पणीमे ओ राखब?”

देवव्रत पुछलनि, “स्वीकृति प्रत्यक्ष भेटल?”

“नहि।”

“अनुमानक आधार?”

“दू अग्रत्यक्ष प्रविष्टि, मुदा स्रोत एके संरक्षकक।”

“तखन ‘सम्भावित’ सेहो सावधानीसँ। स्रोत-स्वतन्त्र समर्थन नहि अछि, से लिखू।”

मृणाल जोड़लनि, “दृश्यरूप अलग होएब स्वतंत्र स्रोत नहि।”

मालिनी कहलीह, “ठीक।”

अंतिम प्रति सुरक्षित माध्यमसँ चलैत कार्यवाहीक निर्धारित प्रक्रियामे अग्रेषित भेल।

ई नब आक्रमण नहि छल।

ई पुरान कथनक भार नापबाक प्रयत्न छल।



राति होइत-होइत दुनू पक्षक सीमित कागज एक-दोसराक समक्ष छल।

राज्य पाँच अतिव्यापक वाक्यक स्थान पर स्रोत-विशिष्ट कथन रखौने छल।

प्रतिरक्षा राज्यक सुधार केँ अंतिम निष्कर्षक रूप नहि देने छल।

दुनू पक्ष अपन-अपन असहमति बचौने छल।

मुदा किछु बात पर विवाद घटल छल।

हैश पूर्णता नहि सिद्ध करैत अछि।

खोज-अपूर्ण स्रोतक मौन कर्ता नहि सिद्ध करैत अछि।

विशेषाधिकारक कारण रोकल सामग्री केँ साधारण अनुपलब्धि जकाँ नहि पढ़ल जा सकैत अछि।

अभिरक्षा-पञ्जीक मौनक अर्थ बाहरी सामग्री बिना स्वयं नहि बनैत अछि।

आ आरोप, शंका, संकेत आ सिद्ध तथ्य एके पाँति पर नहि टाढ़ होइत अछि।

आदित्य मंत्रालयक खिड़की लग टाढ़ छलाह।

मालिनी अंतिम सारणी बन्द कएलनि।

“काल्हि न्यायालय पहिल प्रश्न की पुछत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “सम्भवतः वही जे हमरा लोकनि केँ आइ पुछबाक चाही छल।”

“की?”

“एहि वाक्यमे शंका कतय समाप्त होइत अछि, आरोप कतय आरम्भ, आ प्रमाण कतय अछि।”

मालिनी किछु क्षण मौन रहलनि।

बाहर रातिक आकाशमे विमानक एक बिन्दु आस्ते आगाँ बढ़ि रहल छल।

“तखन अनुपलब्धि फेर सीमा बनि गेल?”

आदित्य कहलनि, “अनुपलब्धि खाली स्थान नहि। जँ ठीक सँ पढ़ी, तँ ई बतबैत अछि जे कथन कतय रुकबाक चाही।”

ओ पीठिकाक तीन बाकस फेर देखलनि—सिद्ध, परीक्षणाधीन, असिद्ध।

आइ चौठम शब्द जोड़ल गेल छल—विवादित।

सिद्धक अर्थ अंतिम सत्य नहि।

परीक्षणाधीनक अर्थ आरोप नहि।

असिद्धक अर्थ असत्य सेहो नहि।

विवादितक अर्थ न्यायालयक प्रश्न एखन बाकी।

अगिला प्रातः ओ प्रश्न न्यायालयक समक्ष आबएवाला छल ।

072 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 7

प्रातःक न्यायालय-कक्ष खुलबाक बहुते पहिने गलियारा भरि कागजक सरसराहट पसरि चुकल छल ।

राज्यक सीमित पूरक टिप्पणी, प्रतिरक्षाक सीमित उत्तर, स्रोत-वर्गीकरण सार, खोज-सीमा सारणी, अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तर, आ तीन साक्षीक पहिल कथन अलग-अलग संचिकामे राखल छल ।

मालिनी कर्ण अपन प्रति खोलि चारि शब्दक ऊपर रेखा खींचलनि—शंका, आरोप, प्रमाण, अनुपलब्धि ।

काल्हि धरि तीन बाकस छल—सिद्ध, परीक्षणाधीन, असिद्ध ।

राति चौठम बाकस जुड़ल छल—विवादित ।

आइ हुनका लगैत छल जे बाकस बढ़ि रहल अछि, मुदा प्रश्न ओतबे पुरान अछि—कथन कतय रुकत ?

आदित्य झा ओसारा दिसक खिड़की लग ठाढ़ छलाह ।

मालिनी पुछलनि, “अहाँ केँ लगैत अछि पीठ पहिने कोन संचिका खोलत ?”

आदित्य कहलनि, “सञ्चिका नहि । सम्भवतः शब्द ।”

“शंका ?”

“शंका सभसँ सहज शब्द अछि, कारण ओ कम भार माँगैत अछि ।”

“आ आरोप ?”

“ओ व्यक्ति वा घटना पर अधिक स्पष्ट कथन करैत अछि ।”

“प्रमाण ?”

“ओकर अर्थ प्रसंग बदललासँ बदलि सकैत अछि, मुदा एतय कम-सँ-कम एतेक—एहन सामग्री जे कथनक समर्थन वा खण्डनक विधिसम्मत आधार बनि सकय ।”

मालिनी चौठ शब्द पर औंठा रखलनि ।

“अनुपलब्धि ?”

आदित्य किछु क्षण मौन रहलाह ।

“ओ रिक्त स्थान अछि, मुदा रिक्त स्थान अपने आप कोनो शब्द नहि लिखैत ।”

मालिनी पृष्ठ बन्द कएलनि ।

“तखन आइ न्यायालयकेँ रिक्त स्थान पढ़बाक अछि ।”

“नहि,” आदित्य कहलनि, “रिक्त स्थानमे हम की लिखि देलहुँ, से परीक्षण करबाक अछि ।”



न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर बैसलनि तँ सभ उठि ठाढ़ भेल ।

राज्यक ओरसँ महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर उपस्थित छलाह ।

प्रतिरक्षाक ओरसँ विद्यानंद मिश्र, ईशान आ अन्य अधिवक्ता बैसल छलाह ।

पीठक पाछाँ घड़ीक टिक-टिक कक्षक निस्तब्धतामे स्पष्ट सुनाइत छल ।

न्यायमूर्ति आर्या पहिने काल्हिक दुनू सीमित कागज उठेलनि ।

“राज्य अपन किछु कथनक व्याप्ति घटौने अछि ।”

देवव्रत माथ झुकौलनि ।

“प्रतिरक्षा किछु सुधार स्वीकार कएने अछि ।”

विद्यानंद सेहो माथ झुकौलनि ।

“ई न्यायालयक लेल उपयोगी अछि, मुदा एहि सँ मूल प्रश्न समाप्त नहि होइत ।”

ओ चारि शब्द लिखल एक पृष्ठ सामने रखलनि ।

“शंका । आरोप । प्रमाण । अनुपलब्धि ।”

कक्षमे कोनो कलम नहि चलल ।

न्यायमूर्ति कहलनि, “हम आइ क्रम नहि, सीमा पुछब ।”

ओ देवव्रत दिस देखलनि ।

“राज्यक अनुसार शंका की?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “स्थापित सामग्रीसँ उठैत एहन सम्भावना जे परीक्षण योग्य अछि, मुदा जकर सत्यता एखन स्थापित नहि ।”

“आ आरोप?”

“ककरो व्यक्ति, समूह वा घटना सम्बन्धी स्पष्ट प्रतिकूल कथन, जकरा राज्य परीक्षण अथवा न्यायिक विचार लेल रखैत अछि ।”

“आ प्रमाण?”

देवव्रत रुकलाह ।

“एहि चरणमे—एहन विधिसम्मत सामग्री जकर विश्वसनीयता, स्रोत, प्रसंग आ सम्बन्ध परखल जा सकैत अछि आ जे कोनो विवादित कथनक समर्थन वा खण्डन करैत अछि ।”

न्यायमूर्ति विद्यानंद दिस देखलनि ।

“प्रतिरक्षा?”

विद्यानंद कहलनि, “हम जोड़ब—आरोपक स्पष्टता प्रमाणक अपर्याप्तता नहि भरैत । शंका जतेक स्पष्ट हो, तैओ शंका प्रमाण नहि ।”

“अनुपलब्धि कतय?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “अनुपलब्धि तखन अर्थवान होइत अछि जखन पहिने ई सिद्ध हो जे सामग्रीक उत्पन्न होएब, ओहि स्रोतमे रहब, ओहि समय धरि बचल रहब, आ पर्याप्त खोजक बाद भेटबाक उचित अपेक्षा छल ।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि सामान्य कसौटीसँ असहमत नहि ।”

न्यायमूर्ति पृष्ठ पर एक रेखा खींचलनि ।

“तखन पहिल नियम लिखू—अनुपलब्धि शंकाक कारण भ’ सकैत अछि, मुदा शंकासँ आरोप धरि पहुँचबाक सेतु अलग देखाओल जाए ।”

मालिनी पाछाँ बैसल तुरते लिखलनि ।

“दोसर नियम—आरोप अपने आप प्रमाणक अभाव नहि भरत ।”

ओ रुकलनि ।

“तेसर—अनुपलब्धि स्वयं मेटानाइ, गुप्तता, कर्ता वा उद्देश्य सिद्ध नहि करत, जखन धरि ओहि निष्कर्ष लेल पृथक आधार नहि हो ।”

आदित्यक कलम ओहि पंक्ति पर स्थिर भ’ गेल ।

काल्हि मन्त्रालयमे बनल सीमासभ आब न्यायालयक भाषामे प्रवेश क’ रहल छल ।



न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “हम तीन उदाहरण लैत छी। तीनू साक्षी पहिनेसँ अभिलेखमे अछि। आइ हुनकर भावनात्मक अवस्थाक पुनः परीक्षण नहि, बल्कि हुनकर कथनक भीतरक अनुपलब्ध स्थानक परीक्षण होएत।”

मनोज महतो पाछाँ आसन पर बैसल छल।

ओकर औंठा फेर तर्जनी पर चलि रहल छल।

रजत पाल माथ झुकौने छल।

सुदीप घोष अपन दुनू हाथ एक-दोसरामे जकड़ने छल।

न्यायमूर्ति कहलनि, “पहिल—मनोजक दूरभाष।”

देवव्रत एक पातल संचिका खोललनि।

“दूरभाष आगमनक मार्ग-संकेत अछि। मूल उपभोक्ता-पहिचान उपलब्ध नहि। ध्वनि-अभिलेख भेटल नहि।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “ध्वनि-अभिलेख बनबाक व्यवस्था छल?”

मृणाल उत्तर देलनि, “मनोजक निजी चलदूरभाष स्वतः ध्वनि-अभिलेख नहि बनबैत छल।”

“सेवा-प्रदाता?”

“सामान्य उपभोक्ता वार्ताक विषयवस्तु अभिरक्षित नहि करैत।”

“तखन ‘ध्वनि-अभिलेख भेटल नहि’ कथनक अर्थ?”

देवव्रत किछु क्षण चुप रहलाह।

“शाब्दिक रूप सही, मुदा प्रमाण-मूल्य लगभग शून्य, कारण ओहन अभिलेख उत्पन्न होएबाक अपेक्षे नहि छल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। जकर उत्पत्ति अपेक्षित नहि, ओकर अनुपलब्धि अर्थपूर्ण मौन नहि।”

विद्यानंद उठलाह।

“प्रतिरक्षा अनुरोध करैत अछि जे राज्य अपन सारसँ ‘ध्वनि-अभिलेख अनुपलब्ध’ पंक्ति हटाबय, कारण ई पाठक केँ एहन अभिलेखक अस्तित्वक आभास दैत अछि जे सम्भवतः कखनो बनले नहि।”

देवव्रत आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य माथ हिलौलनि।

“राज्य सहमत।”

मालिनी पंक्ति काटलनि।

न्यायमूर्ति मनोज दिस देखलनि।

“अहाँ ओ दूरभाषक स्वर एखनहुँ मोन करैत छी?”

मनोजक चेहरा तनल।

“किछु-किछु।”

“व्यक्ति पहिचान?”

मनोजक श्वास तेज भेल।

“हमरा लगैत अछि ओही लोकक समूहक केओ छल।”

न्यायमूर्ति आर्याक स्वर स्थिर रहल।

“हम पुछलहुँ—स्वर सँ व्यक्ति पहिचान?”

मनोज आँखि नीचाँ कएलक।

“नहि, महोदया।”

“किछु शब्द मोन अछि?”

“विद्यालयक नाम। बसक समय। परिवारक उल्लेख।”

“आ धमकीक ठीक शब्द?”

मनोजक होंठ हिलल, मुदा आवाज तुरते नहि निकलल।

“हमरा डर मोन अछि। शब्द पूरा नहि।”

कक्षमे मौन छा गेल।

न्यायमूर्ति कहलनि, “डरक स्मृति वास्तविक हो सकैत अछि। शब्दक अनुपलब्ध स्मृति ओहि डरक लक्ष्यक पहिचान स्वयं नहि करैत।”

मनोजक आँखि भरि आयल।

“हम एतबा कहि सकैत छी जे हम डरने रही?”

“अवश्य।”

“आ एतबा नहि जे के डरौलक?”

“जतेक अहाँक स्मृति आ बाह्य सामग्री समर्थन करैत अछि, ओतबे।”

मनोज दीर्घ श्वास लेलक।

ओकर कन्धा किछु ढीला पड़ल।

कखनो सीमा घटानाइ मनुष्यक कथन केँ छोट नहि, अधिक सच्चा बनबैत अछि।



मालिनी न्यायालयक अनुमति सँ एक सारणी दृश्य-पटल पर खोललनि।

पहिल स्तम्भ—अपेक्षित अभिलेख।

दोसर—उत्पत्ति-प्रणाली।

तेसर—संरक्षक।

चारिम—समय-सीमा।

पाँचम—संरक्षण-अवधि।

छठम—खोजक विस्तार।

सातम—वैकल्पिक स्रोत।

आठम—स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेतक।

नवम—अधिकतम अनुमेय निष्कर्ष।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “ई अंतिम स्तम्भ के जोड़लक?”

मालिनी कहलीह, “काल्हिक मन्त्रालयक समीक्षा बाद हम।”

“किएक?”

“कारण हमरा बुझायल जे खोजक परिणाम लिखि देब पर्याप्त नहि। ओकरा सँ अधिकतम की कहल जा सकैत अछि, से पहिले लिखल रहए तँ भाषा नहि पसरत।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ न्यूनतम?”

मालिनी उत्तर देलनि, “न्यूनतम केवल खोजक तथ्य—कुन ठाम की नहि भेटल।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “नीक। मुदा ‘अधिकतम’ न्यायालयक अंतिम निष्कर्ष नहि। ई विश्लेषकक अनुशासन-अङ्क होएत।”

“हाँ, महोदया।”

मनोजक पंक्ति भरल गेल ।
 अपेक्षित ध्वनि-अभिलेख—नहि ।
 उत्पत्ति-प्रणाली—सामान्य रूपेँ नहि बनैत ।
 अधिकतम अनुमेय निष्कर्ष—कोनो प्रतिकूल निष्कर्ष नहि ।
 आगमन-मार्ग अभिलेख—उत्पन्न भेल, आंशिक उपलब्ध ।
 मूल उपभोक्ता-पहिचान—मध्यस्थ सेवा-मार्गक कारण अनुपलब्ध ।
 अधिकतम निष्कर्ष—दूरभाषक मार्ग सम्बन्धी सीमित तथ्य; व्यक्ति-पहिचान असिद्ध ।
 न्यायमूर्ति पृष्ठ दिस देखैत कहलनि, “अनुपलब्धिक पहिल प्रकार—जकर अपेक्षा नहि, ओकर अभावक अर्थ नहि ।”
 आदित्य लिखलनि ।
 ई वाक्य सरल छल, मुदा अनेक कागजक भार घटा सकैत छल ।



दोसर उदाहरण रजत पालक भुगतान छल ।
 मृणाल धर चारि भुगतानक प्रविष्टि खोललनि जाहिमे नियमित अनुमोदन-क्रमांक नहि छल ।
 पाँचम भुगतानक सामान्य समायोजन-संकेत पहिनेसँ अलग राखल गेल छल ।
 न्यायमूर्ति पुछलनि, “चारि भुगतान लेल अनुमोदन-पत्र अपेक्षित छल?”
 मृणाल कहलनि, “सामान्य प्रक्रियामे हँ ।”
 “असाधारण प्रक्रियामे?”
 “किछु परिस्थितिमे पृथक स्वीकृति-पथ हो सकैत छल ।”
 “ओ पथक अभिलेख?”
 “मुख्य वित्तीय संग्रहमे नहि भेटल ।”
 “खोज पर्याप्त?”
 आदित्य उठलाह ।
 “मुख्य वित्तीय संग्रह, सम्बन्धित विभागीय संग्रह, पुरान संदेश-संग्रह, आ स्वीकृति-पञ्जीक परिभाषित अवधिक परीक्षण भेल अछि ।”
 विद्यानंद तुरते पुछलनि, “बाहरी लेखा-संग्रह?”
 आदित्य उत्तर देलनि, “एक पुरान बाहरी संग्रहक ठिकाना निष्क्रिय निकलल । ओकर सामग्री प्राप्त नहि भेल ।”
 “तखन सभ सम्भावित स्रोत खोजल गेल?”
 “नहि ।”
 “तखन अनुमोदन-पत्र अस्तित्वहीन?”
 “नहि ।”
 “मेटायल?”
 “सिद्ध नहि ।”
 “जानि-बुझि नुकायल?”
 “सिद्ध नहि ।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

न्यायमूर्ति देवव्रत दिस देखलनि।

“राज्यक आरोप की?”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि चरणमे केवल एतबा कहैत अछि जे चारि भुगतानक नियमित अनुमोदन-क्रमांक मुख्य अभिलेखमे नहि, आ परिभाषित खोजमे पृथक अनुमोदन-पत्र भेटल नहि। वैकल्पिक बाहरी स्रोत अपूर्ण अछि।”

“अनियमित भुगतान?”

“सामान्य प्रक्रियासँ विचलनक प्रश्न उठैत अछि।”

“अवैध भुगतान?”

“एहि अनुपलब्धिसँ सिद्ध नहि।”

“रजत केँ अवैध उद्देश्यक ज्ञान?”

“सिद्ध नहि।”

रजत अचानक माथ उठौलक।

ओकर मुख पर किछु एहन छल जे राहत आ लज्जाक बीच अटकल बुझाइट छल।

न्यायमूर्ति ओकर दिस देखलनि।

“अहाँ किछु कहय चाहैत छी?”

रजत दीर्घ श्वास लेलक।

“हम पैसा लेने रही।”

“ई अभिलेखमे अछि।”

“हमरा पैसा चाही छल।”

कक्ष स्थिर रहल।

रजत आगाँ कहल, “हम काल्हि कहने रही जे हम लोभी रही। राति भरि सोचलहुँ। हमरा लगैत अछि जे जँ कागज नहि अछि तँ कदाचित् हम जानि-बुझि एहन किछु लेने रही जकर कागज बनबे नहि सकैत छल।”

न्यायमूर्ति तुरते रोकलनि।

“‘कदाचित्’क बाद अहाँ अनुमान लगा रहल छी।”

रजत हतप्रभ ओकरा दिस देखलक।

“मुदा कागज नहि अछि।”

“कागज नहि भेटल। बाहरी एक स्रोत अप्राप्य अछि। दुनू कथन समान नहि।”

रजत चुप भेल।

“अहाँक धन-आवश्यकता, लालसा वा लज्जा कागजक अनुपलब्धि केँ अपराधक ज्ञानमे नहि बदलैत।”

रजतक आँखि फेर भरि आयल।

“तखन हमर अनुचित निर्णयक कोनो अर्थ नहि?”

“अर्थ अछि। मुदा जे प्रश्नक उत्तर ओ दैत अछि, केवल ओही प्रश्नमे।”

“हम पैसा स्वीकार कएलहुँ।”

“हाँ।”

“हम प्रश्न कम पुछलहुँ।”

“अहाँ कहि सकैत छी।”

“मुदा उद्देश्य जानैत रही—ई नहि?”

“जखन धरि स्मृति वा अन्य सामग्री समर्थन नहि करय, नहि।”

रजत माथ झुका लेलक।

ओकर भीतरक आत्म-आरोप न्यायालयक आरोप नहि बनल।



न्यायमूर्ति आर्या सारणी पर रजतक पंक्ति भरबौलनि।

अपेक्षित अभिलेख—नियमित अनुमोदन-क्रमांक; चारि प्रविष्टिमे अनुपस्थित।

पृथक अनुमोदन-पत्र—परिभाषित मुख्य स्रोतसभमे नहि भेटल।

बाहरी पुरान संग्रह—अप्राप्य।

स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेतक—एहि चारि भुगतानक अनुमोदन-पत्र सम्बन्धी विशिष्ट संकेत नहि।

अधिकतम अनुमेय निष्कर्ष—नियमित अनुमोदन-पथक अभिलेखित अभाव; वैकल्पिक स्वीकृति-पथक अस्तित्व वा विनाश असिद्ध।

मृणाल पुछलनि, “महोदया, ‘नियमित अनुमोदन-पथक अभिलेखित अभाव’ शंका उठबैत अछि?”

“अवश्य उठबैत अछि।”

“आरोप?”

“आरोप उठाबय लेल अहाँ केँ कहबाक होएत—के, की, कोना, आ कोन आधार पर। ‘कागज नहि भेटल’ एहि चारि प्रश्नक उत्तर नहि।”

देवव्रत नोट लिखलनि।

विद्यानंदक मुख पर कोनो विजयक भाव नहि छल।

ओ रजत दिस देखैत छलाह।

रजत अपन दुनू हाथ खोलि फेर जोड़लक।

मानो धनक प्रश्न पहिल बेर विधिक भार आ निजी लज्जा सँ अलग-अलग देखाइत छल।



दुपहरक विराममे अनन्या कश्यप ओसारा पर समाचार-कक्षक संदेश पढ़ैत छलीह।

पहिल संदेश छल—“अनुमोदन-पत्र बिलायल; राज्यक पैघ खुलासा?”

अनन्या तुरते लिखलनि—“‘बिलायल’ नहि। परिभाषित खोजमे नहि भेटल; एक बाहरी स्रोत अप्राप्य।”

दोसर संदेश—“रजत अवैध पैसा मानलक?”

“ओ पैसा स्वीकार कएलक; अवैध उद्देश्यक ज्ञान स्वीकार नहि कएलक।”

तेसर संदेश—“न्यायालय राज्यक प्रकरण दुर्बल मानलक?”

अनन्या अँगुरी रोकलनि।

फेर लिखलनि—“न्यायालय एखन वर्गीकरण करैत अछि, अंतिम मूल्यांकन नहि।”

सम्पादकक उत्तर आयल—“शीर्षक कठिन भ’ रहल अछि।”

अनन्या लिखलनि—“तथ्य सरल नहि अछि।”

ओ चलदूरभाष बन्द कएलनि।

ओसाराक दोसर छोर पर रजत अकेले ठाढ़ छल।

मनोज ओकर लग गेल, किछु कहल नहि।

रजत स्वयं बाजल, “हम सोचैत रही जे जतेक कठोर दोष हम अपने पर धरब, ओतेक न्यायालय हमरा गंभीर मानत।”

मनोज कहल, “हम उलटा सोचैत रही—जतेक निश्चित बाजब, ओतेक हमरा डर पर विश्वास होएत।”

दुनू मौन रहल।

सुदीप किछु दूरसँ सुनि रहल छल।

ओ आगाँ आबि कहल, “हमरा लगैत छल जतेक पछतावा, ओतेक स्पष्ट स्मृति।”

तीनू एक-दोसराक दिस देखलक।

ई वाक्यसभ न्यायालयक अभिलेख नहि छल।

मुदा तीनू मनुष्यक भीतर बनैत नब सीमा छल।



विरामक बाद तेसर उदाहरण सुदीप घोषक छल।

न्यायालयक सामने दू तिथिक भवन-प्रवेश, दूरस्थ सत्रक समय, आ बैठक-सम्बन्धी सीमित सेवा-अभिलेख छल।

मुदा बैठकक कार्यवृत्त नहि भेटल छल।

प्रतिभागी-सूची सेहो पूर्ण नहि छल।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “कार्यवृत्त बनबाक नियम?”

मालिनी उत्तर देलनि, “औपचारिक निर्धारित बैठक लेल सामान्य रूपेँ। आकस्मिक दूरस्थ सत्र लेल अनिवार्य नहि।”

“ई दू सत्र कोन वर्गक?”

“सेवा-अभिलेख ओकरा ‘विशेष सत्र’ कहैत अछि, मुदा औपचारिक बैठक कि आकस्मिक सत्र, स्पष्ट नहि।”

“तखन कार्यवृत्तक अनुपलब्धि?”

“एखन निर्णायक नहि।”

“प्रतिभागी-सूची?”

“प्रणाली सामान्य रूपेँ जुड़ल खाताक सूची बनबैत छल, मुदा एहि दू तिथिमे उपलब्ध निर्यात अपूर्ण अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “मूल सेवा-अभिलेख?”

“एक अंश उपलब्ध; एक भाग सेवा-प्रदाताक दीर्घ-अवधि संग्रहमे नहि।”

“संरक्षण-अवधि?”

“ओ समयक नीति अनुसार सीमित।”

“तखन सूची मेटायल गेल?”

“सिद्ध नहि।”

“जानी-बुझि?”

“सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति सुदीप दिस देखलनि।

“अहाँ कै ओ बैठकक उपस्थितिसभ मोन अछि?”

सुदीपक चेहरा कड़ाक भेल।

“किछु नाम मोन पडैत अछि।”

“जे पहिल कथनमे छल?”

“दू नाम।”

“आ बादमे जुडल?”

सुदीप चुप रहल।

“आर.एस.,” ओ आस्ते कहल।

“ओ पहिल कथनमे केवल सुनल नाम छल। बादमे अहाँ आवाजक स्मृति जोडलहुँ। पिछला सुनवाईमे ओ निश्चितता सीमित कएल गेल। आइ की स्थिति?”

सुदीपक आँखि नीचाँ गेल।

“हम एखन ‘आर.एस.’क नाम सुनल छल, एतबा निश्चित कहि सकैत छी। व्यक्ति कोन छल, नहि।”

“कार्यवृत्त नहि भेटल—एहि सँ व्यक्ति-पहिचान बढैत अछि?”

सुदीपक होंठ काँपल।

“हमरा भीतर लगैत अछि जे जँ कागज रहैत तऽ सभ स्पष्ट भ’ जाइत।”

“ई इच्छा अछि। प्रमाण नहि।”

सुदीपक आँखि भरि आयल।

“हम कतेको बात नहि पुछने रही।”

“ओ पछतावा अहाँक अछि।”

“हाँ।”

“ओहि पछतावासँ अनुपलब्ध कागजक विषयवस्तु बनत?”

सुदीप किछु क्षण मौन रहल।

“नहि।”

“कागजमे आर.एस.क पूर्ण नाम रहैत—ई?”

“हम नहि जानैत छी।”

“बैठक अवैध छल—ई?”

“नहि जानैत छी।”

“कोनो दस्तावेज जानी-बुझि हटाओल गेल—ई?”

सुदीपक श्वास काँपल।

“हम नहि जानैत छी।”

ओ तीन शब्द कहिते ओकर माथ झुकि गेल।

पहिने ओकरा “हम नहि जानैत छी” स्वीकारब टूटन बुझाइत छल।

आइ ओही वाक्य ओकर कथनकें फेर जोडि रहल छल।



मालिनी तेसर पंक्ति सारणीमे भरलनि।

कार्यवृत्त—उत्पत्ति अपेक्षा अनिश्चित।

प्रतिभागी-सूची—प्रणालीगत उत्पत्ति अपेक्षित, उपलब्ध निर्यात अपूर्ण, मूल दीर्घ-अवधि अभिलेख आंशिक।

संरक्षण-अवधि—सीमित।

स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेतक—विशिष्ट रूपेँ नहि।

अधिकतम अनुमेय निष्कर्ष—दू तिथिक प्रतिभागी-पहिचान अभिलेख अपूर्ण; अनुपलब्ध अंशक विषयवस्तु, कारण आ कर्ता असिद्ध।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “राज्य एहि अपूर्णतासँ की शंका उठबैत अछि?”

देवव्रत कहलनि, “दू तिथिक सत्रक प्रतिभागी-पहिचान पूर्ण रूपेँ पुनर्निर्मित नहि। ओहि कारण व्यक्ति-सम्बन्धी निष्कर्ष सीमित।”

“ई शंका नहि, सीमा अछि।”

देवव्रत रुकलाह।

“सही। अतिरिक्त शंका तखन उठत जँ अपेक्षित सूची अन्य समान सत्रमे नियमित रूपेँ अछि आ केवल विवादित तिथिसभमे अनुपस्थित।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “एहन तुलना अछि?”

मालिनी कहलीह, “आंशिक। आठ समान सत्रमे छह पूर्ण सूची, दू अपूर्ण। विवादित दू तिथि ओहि दू अपूर्णमे सँ अछि।”

विद्यानंद उठलाह।

“नमूना आठ। प्रणालीगत कारण?”

“एखन परीक्षणाधीन।”

“तखन चयनात्मक मेटानाइ?”

“सिद्ध नहि।”

“सन्दिग्ध?”

मालिनी रुकलनि।

आदित्य कहबाक पहिने न्यायमूर्ति आर्या स्वयं कहलनि, “शंका उठि सकैत अछि, मुदा शंका के विषय स्पष्ट राखू—‘अपूर्णता आकस्मिक कि प्रणालीगत कि चयनात्मक?’ व्यक्ति-विशेषक मेटानाइ-आरोप नहि।”

मालिनी ओही शब्द लिखलनि।

एहि एक वाक्यमे शंकाक विषय बदलि गेल।

व्यक्ति सँ प्रक्रिया दिस।

दोष सँ परीक्षण दिस।



मृणाल धर अगिला प्रश्न उठौलनि।

“महोदया, जँ अपेक्षित अभिलेख पर्याप्त खोजक बाद नहि भेटैत अछि, की ओ स्वयं प्रमाणक एक रूप भ’ सकैत अछि?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “प्रश्नक उत्तर साध्य पर निर्भर।”

ओ कागज पर तीन उदाहरण लिखलनि।

“एक—कोनो प्रणालीमे सामान्यतः बनयवाला प्रवेश-अभिलेख नहि भेटल।”

कक्षमे हलुक मुस्की पसरल, मुदा ओ तुरते थमि गेल।

“दू—नियमित अनुमोदन-पत्र नहि भेटल।”

“तीन—विशेषाधिकारक कारण सामग्री न्यायालयक सामान्य अभिलेखमे खुलल नहि।”

ओ पुछलनि, “तीनू केँ एके ‘अनुपलब्धि’ कहब उचित?”

देवव्रत कहलनि, “नहि।”

विद्यानंद सेहो कहलनि, “नहि।”

“किएक?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “तेसरमे सामग्रीक अस्तित्व सम्भवतः ज्ञात हो सकैत अछि, मुदा विधिक पहुँच रोकल अछि। ओ खोज-विफलता नहि।”

देवव्रत जोडलनि, “पहिल दू मे सेहो उत्पत्ति, संरक्षण आ स्रोत अलग-अलग सिद्ध करबाक होएत।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “तखन न्यायालय चारि प्रकारक मौन पृथक करैत अछि।”

मालिनी लिखबाक लेल तैयार भेलीह।

“एक—उत्पत्ति अपेक्षित नहि; प्रमाण-मूल्य नहि।”

“दू—उत्पत्ति अपेक्षित, मुदा संरक्षण-अवधि स्वाभाविक रूपेँ बीतल; सीमित वा शून्य प्रतिकूल मूल्य।”

“तीन—उत्पत्ति आ संरक्षण अपेक्षित, पर्याप्त खोजक बाद नहि भेटल; प्रसंगानुसार सीमित प्रमाण-मूल्य सम्भव।”

“चारि—सामग्री अस्तित्वमान अथवा सम्भावित, मुदा विशेषाधिकार, गोपनीयता वा विधिक संरक्षणक कारण न खुलल; एकरा खोज-विफल अनुपलब्धि नहि कहल जाए।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा चारिम बिन्दु पर विशेष बल चाहैत अछि।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य विरोध नहि करैत, मुदा विशेषाधिकार दावाक परीक्षण आवश्यक रहैत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। ओ अगिला प्रश्न अछि, आइ निष्कर्ष नहि।”

आदित्यक नजर तुरते विद्यानंदसँ मिलल।

अगिला विधिक प्रश्नक दुआर मानो कक्षमे खुलि गेल, मुदा एखन ओहि पार जाएबाक समय नहि छल।



न्यायमूर्ति आर्या फेर मुख्य प्रश्न पर लौटलीह।

“शंका, आरोप आ प्रमाणमे सीमा केहन?”

ओ मालिनी केँ सारणी बदलबाक संकेत देलनि।

नब सारणीमे पाँच स्तम्भ छल।

पहिल—स्थापित आधार।

दोसर—अनुपलब्धि-स्थिति।

तेसर—उठैत शंका।

चारिम—व्यक्ति-विशेषक आरोप लेल आवश्यक अतिरिक्त सेतु।

पाँचम—एखन उपलब्ध प्रमाणक सीमा।

मनोजक पंक्ति पहिने भरल गेल।

स्थापित आधार—परिवार सम्बन्धी जानकारीक उल्लेख, आगमन-मार्ग संकेत।

अनुपलब्धि—मूल उपभोक्ता-पहिचान नहि; ध्वनि-अभिलेख उत्पन्न होएबाक अपेक्षा नहि।

शंका—जानकारीक स्रोत के छल?

अतिरिक्त सेतु—उपभोक्ता-पहिचान वा स्वतंत्र व्यक्ति-सम्बन्धी सामग्री।

वर्तमान प्रमाणक सीमा—दूरभाष आ जानकारीक प्रसंग; विशिष्ट व्यक्ति असिद्ध।

रजतक पंक्ति।

स्थापित आधार—चारि भुगतानमे नियमित अनुमोदन-क्रमांकक अभाव, अलग प्रक्रिया-पथ।

अनुपलब्धि—पृथक अनुमोदन-पत्र मुख्य स्रोतमे नहि; एक बाहरी स्रोत अप्राप्य।

शंका—वैकल्पिक स्वीकृति-पथ छल कि नहि?

अतिरिक्त सेतु—स्वीकृति-स्रोत, अधिकार-पथ, व्यक्ति-सम्बन्धी अभिलेख वा अन्य स्वतंत्र सामग्री।

वर्तमान प्रमाणक सीमा—प्रक्रियागत विचलन; अवैध उद्देश्य आ ज्ञान असिद्ध।

सुदीपक पंक्ति।

स्थापित आधार—दू तिथिमे भवन-उपस्थिति आ दूरस्थ सत्रक समय-संगति।

अनुपलब्धि—पूर्ण प्रतिभागी-सूची नहि; कार्यवृत्त उत्पत्ति-अनिश्चित।

शंका—अपूर्णता प्रणालीगत कि चयनात्मक?

अतिरिक्त सेतु—मूल सेवा-अभिलेख, स्वतंत्र प्रतिभागी-पहिचान, प्राविधिक कारणक परीक्षण।

वर्तमान प्रमाणक सीमा—सत्र-समयक संगति; विशिष्ट व्यक्ति, विषयवस्तु आ अवैध उद्देश्य असिद्ध।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि सारणीमे आरोप स्तम्भ किएक नहि?”

मालिनी चौंकि गेलीह।

“हम सोचने रही अतिरिक्त सेतुक बाद आरोप—”

“ओ स्वचालित नहि।”

मालिनी तुरते समझि गेलीह।

“ठीक। सेतु भेटलापर सेहो राज्य निर्णय लेत जे आरोप उठाबय योग्य आधार अछि कि नहि।”

“आ न्यायालय बादमे परीक्षण करत।”

“हाँ।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “ई महत्वपूर्ण अछि। शंका सँ आरोप धरि कोनो चल-पट्टी नहि चलैत।”

कक्षमे हलुक हँसी उठल।

ओ स्वयं मुस्कुरौलनि।

“न्यायालयक भाषा यन्त्र जकाँ नहि होयबाक चाही।”

फेर गंभीर भ’ गेलीह।

“मानवीय निर्णय अछि, मुदा अनुशासन आवश्यक।”



देवव्रत सिन्हा राज्यक एक पुरान अनुच्छेद उठेलनि।

“महोदया, पूरक टिप्पणी दाखिल भ’ गेल, मुदा एक पुरान पंक्ति न्यायालयक सुविधार्थ स्पष्ट करब आवश्यक बुझाईत अछि।”

“पढ़ू।”

देवव्रत पढ़लनि—“अभिलेखक निरन्तर अनुपलब्धि संगठित नुका क’ रखबाक प्रयासक संकेत दैत अछि।”

विद्यानंद तुरते उठलाह।

देवव्रत हाथसँ संकेत कएलनि।

“राज्य एहि पंक्तिक वर्तमान रूप पर निर्भर नहि रहत।”

न्यायमूर्ति पुछलनि, “किएक?”

“‘निरन्तर अनुपलब्धि’ एके कारण मानि लैत अछि। ‘संगठित नुका क’ रखबाक प्रयास’ कर्ता आ उद्देश्य दुनू पूर्वधारित करैत अछि।”

“तखन नब स्थिति?”

देवव्रत आदित्यक तैयार पंक्ति पढलनि।

“विभिन्न स्रोतमे विभिन्न प्रकारक अनुपलब्धि अछि; किछु स्वाभाविक संरक्षण-अवधि, किछु अपूर्ण खोज, किछु प्राविधिक अप्राप्यता, किछु पर्याप्त खोजक बाद अपेक्षित सामग्री नहि भेटबाक श्रेणीमे अछि। विशिष्ट मेटानाइ-संकेतक जहाँ अछि, ओ पृथक परीक्षणाधीन अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई सुधार अभिलेखमे दर्ज होएत।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

ईशान कानमे आस्ते कहलनि, “राज्य फेर अपन पंक्ति घटौलक।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “घटानाइ नहि। विषय बदलल गेल—एक कारणसँ अनेक कारण।”

“प्रतिरक्षा लेल लाभ?”

“किछु बिन्दु पर। मुदा न्यायालयक लेल अधिक उपयोगी।”

विद्यानंदक स्वर थाकल छल, मुदा स्थिर।

काल्हिक निजी चाप एखनहुँ छल।

मुदा ओहि चापक एको शब्द हुनकर न्यायिक भाषा भीतर प्रवेश नहि कएलक।



सुनवाईक अगिला भागमे प्रतिरक्षा एक प्रश्न उठेलक।

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, अनुपलब्धि कखनो राज्यक विरुद्धो काम करत?”

देवव्रत नजर उठौलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अवश्य। प्रमाणक नियम पक्ष-विशेषक सम्पत्ति नहि।”

विद्यानंद एक अभिलेख देखौलनि।

“अन्वेषण-दैनिकीमे पहिल मासमे लिखल अछि जे एक बाह्य सेवा-प्रदातासँ उत्तर अपेक्षित। तीन सप्ताह बाद ‘उत्तर नहि’ लिखल। पाँचम सप्ताहमे दिशा बन्द। कारण?”

आदित्य उठलाह।

“तखन सेवा-खाता पहिचान अशुद्ध निकलल।”

“ई तथ्य पहिल पूरक सारमे छल?”

आदित्य किछु क्षण रुकलाह।

“नहि।”

“किएक?”

“सार अत्यधिक संक्षिप्त बनल छल।”

“तखन ‘उत्तर नहि’ पढनिहार व्यक्ति सोचि सकैत छल जे सही खातासँ उत्तर नहि आयल।”

“हाँ।”

“ई अनुपलब्धि राज्यक कथनक सीमा पर प्रहार करैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “हाँ। ओ दिशा विश्वसनीय स्रोत बनि नहि सकैत।”

विद्यानंद कहलनि, “हम एतवे चाहैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“असफल दिशा राखल गेल?”

“हाँ, दैनिकीमे आ काल्हिक संलग्नकमे।”

“ठीक। न्यायालय लिखत—अशुद्ध स्रोत-पहिचानसँ उत्पन्न अनुपलब्धि ककरो विरुद्ध प्रमाण नहि; उलटा, अन्वेषणक ओहि दिशाक सीमा बतबैत अछि।”

मालिनी लिखलनि।

आदित्य बैसि गेलाह।

हुनका भीतर कोनो अपमान नहि उठल।

नव्य-न्यायक कसौटी विरोधी पक्षक हाथमे गेलासँ बदलैत नहि।

पद्धति जँ केवल अपन पक्ष बचाबय, तँ ओ पद्धति नहि।



तीनू साक्षी फेर न्यायालयक सामने अलग-अलग नहि बजाओल गेल।

न्यायमूर्ति आर्या हुनका एक संग संबोधित कएलनि।

“मनोज महतो।”

मनोज माथ उठौलक।

“अहाँक भय वास्तविक अनुभव अछि। न्यायालय ओ अनुभवक उपहास नहि करत। मुदा जे नाम अहाँ निश्चित नहि, ओ नाम भयक तीव्रतासँ निश्चित नहि बनत।”

मनोज माथ हिलौलक।

“रजत पाल।”

रजत आँखि उठौलक।

“अहाँक धन-सम्बन्धी निर्णय आ आत्म-लज्जा विचारणीय मानवीय प्रसंग अछि। मुदा जकर उद्देश्य अहाँ जानैत नहि, ओकर ज्ञान अपराध-बोधसँ उत्पन्न नहि मानल जाएत।”

रजतक ओंठ काँपल।

“सुदीप घोष।”

सुदीप सीधा बैसल।

“अहाँक पछतावा नैतिक रूपेँ भारी अछि। मुदा अनुपलब्ध कार्यवृत्तमे न्यायालय अहाँक बादक अनुमान भरि नहि सकैत।”

सुदीप आँखि मूँदि फेर खोललक।

“महोदया, तखन हमरा सभक भावना न्यायालयमे निरर्थक अछि?”

न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण मौन रहलनि।

“निरर्थक नहि। भावना कथनक प्रसंग बुझबैत अछि—किएक केओ अधिक निश्चित बाजल, किएक किछु नुकौलक, किएक किछु बादमे जोड़लक, किएक किछु पाछाँ लेल। मुदा भावना बाह्य संसारक अनुपलब्ध तथ्यक स्थानापन्न नहि।”

मनोजक आँखि भरि आयल।

रजत नीचे देखलक।

सुदीप दीर्घ श्वास लेलक।

न्यायमूर्ति आगाँ कहलनि, “अहाँ सभक मर्यादा एहि मे नहि जे सभ प्रश्नक उत्तर अहाँ लग हो। मर्यादा एहि मे सेहो अछि जे जकर उत्तर नहि, से ‘नहि जानैत छी’ कहि सकी।”

तीनू चुप रहल।

किछु क्षण बाद मनोज आस्ते कहल, “ई वाक्य पहिने कहब कठिन छल।”

रजत कहल, “एखनहुँ कठिन अछि।”

सुदीप जोड़लक, “मुदा हलुक करैत अछि।”

कक्षमे कोनो हँसी नहि उठल।

केवल एक गहिर निस्तब्धता रहल जे तीनू साक्षीक भीतरक टूटल भागसभ केँ एकदम ठीक नहि, मुदा नाम देवाक ठाम दैत छल।



न्यायमूर्ति आर्या आदेशक प्रारूप पढ़ब आरम्भ कएलनि।

“एक—शंका एहन परीक्षणयोग्य सम्भावना अछि जे स्थापित सामग्रीसँ उठैत अछि; ई स्वयं आरोप नहि।”

“दू—आरोप व्यक्ति, समूह वा घटना सम्बन्धी स्पष्ट प्रतिकूल कथन अछि; ओकरा लेल विषय-विशिष्ट आधार आवश्यक।”

“तीन—प्रमाणक मूल्य स्रोत, अखण्डता, प्रसंग, स्वतंत्रता, विधिक स्वीकार्यता आ साध्य-सम्बन्ध पर निर्भर; संख्या मात्र पर्याप्त नहि।”

“चारि—अनुपलब्धि स्वयं कोनो एक कारण नहि। उत्पत्ति-अपेक्षा, संरक्षक, समय, संरक्षण-अवधि, खोजक पर्याप्तता, प्राविधिक पहुँच, वैकल्पिक स्रोत, विधिक संरक्षण आ स्वतंत्र मेटानाइ-संकेतक पृथक परखल जाए।”

“पाँच—जकर उत्पत्ति अपेक्षित नहि, ओकर अनुपलब्धि प्रतिकूल निष्कर्षक आधार नहि।”

“छह—स्वाभाविक संरक्षण-अवधि बीतल सामग्रीक अभाव केँ जानी-बुझि मेटानाइ नहि मानल जाए, जखन धरि पृथक आधार नहि।”

“सात—पर्याप्त खोजक बाद अपेक्षित सामग्री नहि भेटब सीमित प्रमाण-मूल्य रखि सकैत अछि, मुदा ओकर विषय ओही अनुपलब्ध सामग्रीक अपेक्षा आ खोज-सीमा धरि सीमित रहत।”

“आठ—विशेषाधिकार, गोपनीयता वा विधिक संरक्षणक कारण न खुलल सामग्री केँ साधारण खोज-विफल अनुपलब्धि नहि कहल जाए।”

विद्यानंद एहि पंक्ति पर सीधा भ’ बैसलाह।

देवव्रत सेहो नोट कएलनि।

“नव—साक्षीक भय, लालसा, लज्जा, पछतावा वा अपराध-बोध कथनक प्रसंगक भाग हो सकैत अछि; ककरो दोष वा अनुपलब्ध तथ्यक विषयवस्तुक स्वतंत्र प्रमाण नहि।”

“दस—अपूर्ण वा अशुद्ध अन्वेषण-दिशासँ उत्पन्न मौनक उपयोग सम्बन्धित व्यक्ति विरुद्ध नहि; ओ अन्वेषणक सीमा रूपेँ दर्ज होएत।”

न्यायमूर्ति पृष्ठ बदललनि।

“एगारह—शंका सँ आरोप, आरोप सँ प्रमाण, वा अनुपलब्धिसँ दोष धरि कोनो स्वचालित प्रगति नहि।”

मालिनी एहि पंक्ति नीचे दू बेर रेखा खींचलनि।

“बारह—जहाँ राज्य वा प्रतिरक्षा कोनो कथनक व्याप्ति सुधारैत अछि, सुधार केँ स्वतः विजय, पराजय वा दोष-स्वीकारक रूप नहि पढ़ल जाए।”

देवव्रत माथ झुकौलनि।

विद्यानंद सेहो।



मृणाल धर पुछलनि, “महोदया, विशेषाधिकार-चिह्नित सामग्री सम्बन्धी अगिला कदम?”

न्यायमूर्ति आर्या कागज बन्द नहि कएलनि।

“राज्यक सारमे किछु सामग्री ‘नहि उपलब्ध’ श्रेणीमे पहिने राखल गेल छल।”

मृणाल कहलनि, “पूरक टिप्पणीमे पृथक कएल गेल अछि।”

“प्रतिरक्षा कहैत अछि ओ ग्राहक-अधिवक्ता विशेषाधिकारक भीतर अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “हाँ।”

“राज्य कहैत अछि किछु अंश अन्वेषणीय तथ्य वा लेन-देनक बाह्य अभिलेख अछि, संरक्षित सञ्चार नहि।”

देवव्रत कहलनि, “हाँ।”

न्यायमूर्ति आर्या स्पष्ट कएलनि, “आइ न्यायालय एहि विवादक गुण-दोष पर अन्तिम मत नहि दैत।”

ओ कलम रखलनि।

“मुदा एक बात स्पष्ट—विशेषाधिकार-दावाक कारण रोकल सामग्रीक मौन केँ प्रतिकूल अनुपलब्धि बनाक’ उपयोग नहि होएत, जखन धरि अधिकार-सीमा पहिने निर्धारित नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “कृतज्ञता।”

देवव्रत जोड़लनि, “राज्य सेहो एहि सीमा केँ स्वीकार करैत अछि, मुदा परीक्षणक अधिकार सुरक्षित राखैत।”

“ओ प्रश्न उच्च न्यायालयक अगिला निर्धारित सुनवाईमे उठत।”

कक्षमे हलुक सरसराहट भेल।

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “ओतय प्रश्न होएत—अन्वेषणक आवश्यकता आ संरक्षित सञ्चारक सीमा कतय भेटैत अछि, आ कतय अलग रहैत।”

आदित्यक मनमे गंगेशक पुरान कसौटी जकाँ एक पंक्ति चमकल—अभावक निर्णय पहिने अधिकरणक सीमा जानू।

एतय अधिकरण केवल वस्तुक ठाम नहि, अधिकारक ठाम सेहो छल।



न्यायालय उठलापर तीनू साक्षी एक्के ओसारामे फेर भेटल।

मनोज पहिने बाहरक रोशनी दिस देखलक।

“आइ हमरा ‘नहि जानैत छी’ कहब पर कम लज्जा भेल।”

रजत कड़ुवाहटसँ मुस्कुरेलक।

“हमरा ‘पैसा लेलहुँ’ कहब एखनहुँ मन दुखबैत अछि।”

सुदीप कहल, “मन दुखब आ अपराध सिद्ध होएब अलग अछि—आइ ई बात माथमे बैसल।”

रजत ओकर दिस देखलक।

“तू पछतावा कम कएलह?”

“नहि।”

“तखन?”

“ओकर विषय बदललहुँ। जे हम कएलहुँ तकर पछतावा। जे हम नहि जानैत छी, ओकर नहि।”

मनोज आस्ते माथ हिलौलक।

किछु दूर अनन्या हुनका देखैत छलीह, मुदा चित्र-यन्त्र नहि उठौलनि।

तीन मनुष्य न्यायालयक बाहर समाचारक दृश्य बनि सकैत छल।

मुदा सभ दृश्य प्रकाशित करब आवश्यक नहि।

अनन्या अपन टिप्पणीमे केवल लिखलनि—“साक्षीसभक भावना प्रमाणक स्थानापन्न नहि।”

फेर ओ पृष्ठ बन्द कएलनि ।



राज्यक दल बाहर निकलल ।

मालिनी आदित्य केँ पुछलनि, “आइ पद्धति ककर पक्षमे गेल?”

आदित्य कहलनि, “जतय कथनक सीमा ठीक भेल, ओतय ।”

“राज्य दू-तीन ठाम पीछे हटलक ।”

“प्रतिरक्षा सेहो किछु स्थापित तथ्य स्वीकार कएलक ।”

“तखन के जीतल?”

आदित्य मुस्करौलनि ।

“ई प्रश्न एखन आवश्यक नहि ।”

देवव्रत, जे आगाँ चलि रहल छलाह, मुड़ि कहलनि, “आ न्यायालय स्पष्ट क’ देलक जे सुधारक अर्थ विजय वा पराजय नहि ।”

मालिनी मुस्की देलनि ।

“ठीक । हम फेर शब्द पसरि देलहुँ ।”

आदित्य कहलनि, “शब्दक पसराव रोकब एहि प्रकरणक आधा काम अछि ।”

मृणाल अपन संचिका बन्द करैत कहलनि, “बाकी आधा?”

“जतय शब्द कम पडैत अछि, ओतय सामग्री जुटाउ ।”

किछु क्षण सभ मौन रहल ।

फेर देवव्रत कहलनि, “अगिला सुनवाई उच्च न्यायालयमे विशेषाधिकार पर अछि । ओतय सामग्री जुटानाइए विवाद होएत ।”

आदित्यक चेहरा गंभीर भेल ।

“हाँ । ओतय अनुपलब्धि नहि, उपलब्ध करबाक अधिकार प्रश्न बनत ।”



साँझक मन्त्रालयमे शिवेश्वर प्रसाद न्यायालयक संक्षिप्त आदेश पढ़लनि ।

गृह सचिव सामने बैसल छलाह ।

मन्त्री पुछलनि, “राज्यक स्थिति?”

गृह सचिव उत्तर देलनि, “किछु कथन संकुचित । किछु स्रोतक सीमा स्पष्ट । किछु शंका बचल । किछु आरोपक आधार एखन अपूर्ण ।”

“समाचार-माध्यम की कहि रहल अछि?”

“मिश्रित । किछु एकरा राज्यक पाछाँ हटब कहैत अछि, किछु प्रतिरक्षाक संकट ।”

शिवेश्वर प्रसाद आदेश बन्द कएलनि ।

“दुनू शीर्षक छोड़ । न्यायालय की कहलक?”

गृह सचिव मुख्य पंक्ति पढ़लनि—“शंका सँ आरोप, आरोप सँ प्रमाण, वा अनुपलब्धिसँ दोष धरि कोनो स्वचालित प्रगति नहि ।”

मन्त्री किछु क्षण मौन रहलाह ।

“एहि पंक्ति केँ विभागीय निर्देशमे राखू ।”

“राजनीतिक प्रतिक्रिया?”

“नहि।”

“किएक?”

“कारण राज्यक काम शंका केँ नारा बनाबय नहि, प्रमाणक मर्यादा भीतर परीक्षण करब अछि।”

गृह सचिव माथ हिलौलनि।

“आ विशेषाधिकार?”

“उच्च न्यायालयमे विधिक दल सीमा सहित बाजत। संरक्षित सञ्चार पर राजनीतिक भाषा एको नहि।”

बाहर साँझ ढलि रहल छल।

सत्ता-कक्षक काँच पर शहरक रोशनी चमकि रहल छल, मुदा भीतर आदेशक कागज अधिक ठोस लागैत छल।



राति आदित्य कार्यालय लौटला पर अपन पीठिका पर चारि पर्ची रखलनि।

शंका।

आरोप।

प्रमाण।

अनुपलब्धि।

मालिनी पाँचम पर्ची जोड़लनि।

विशेषाधिकार।

आदित्य ओकर दिस देखलनि।

“ई एके पाँतिक शब्द नहि।”

“जानैत छी।”

“तखन जोड़लहुँ किएक?”

“कारण काल्हि सँ समस्या बदलत। आइ प्रश्न छल—जे नहि भेटल ओकर अर्थ की। काल्हि प्रश्न होएत—जे अछि, ओकरा के देखबाक अधिकार अछि।”

आदित्य किछु क्षण पर्चीसभ देखैत रहलाह।

अनुपलब्धि वस्तुक मौन छल।

विशेषाधिकार विधिक सीमा।

दुनू बाहिरसँ समान देखाइत सकैत छल—कागज सामने नहि।

मुदा कारण एक नहि।

आ कारण बिना परिणाम लिखब नव्य-न्यायक विरुद्ध छल।

आदित्य कहलनि, “पाँचम पर्ची अलग राखू।”

मालिनी ओकरा एक हाथ दूरी पर रखलनि।

“एतेक?”

“एतेक नहि। अर्थमे अलग।”

ओ मुस्कुरेलीह।

“पीठिका पर दूरी ओकर प्रतीक मात्र।”

राति गहिराइत गेल।

बाहर गलियारा खाली भेल।

सुदूर कतहु मुद्रकक हलुक ध्वनि आबैत रहल।

आदित्य अंतिम टिप्पणी लिखलनि—“जे नहि भेटल, ओकर सीमा खोज सँ बनैत अछि; जे जानि-बुझि न खोलल गेल, ओकर सीमा अधिकार सँ।”

ओ कलम रखलनि।

अगिला प्रातः प्रश्न उच्च न्यायालयक छल।

अन्वेषणक आवश्यकता सामने रहत।

विशेषाधिकारक मर्यादा सामने रहत।

आ बीचमे फेर ओही कठिन काम—सीमा केँ प्रमाणक भाषा देब।

073 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 8

प्रातःक धूसर उजास उच्च न्यायालयक पाथरक ओसारा पर पसैर रहल छल ।

आदित्य झा सीढ़ी चढ़ैत काल्हिक चारि पची मोन कएलनि—शंका, आरोप, प्रमाण, अनुपलब्धि ।

पाँचम पची अलग राखल गेल छल—विशेषाधिकार ।

आइ ओ अलगाव न्यायालयक प्रश्न बनबाक छल ।

मालिनी कर्ण हुनका पहिनेसँ प्रतीक्षा करैत भेटलीह ।

हुनकर हाथमे एकटा पतला सारणी छल ।

ऊपर लिखल छल—“अप्रस्तुत सामग्रीक कारण-वर्गीकरण ।”

आदित्य पृष्ठ देखलनि ।

पहिल वर्ग—खोजल गेल, नहि भेटल ।

दोसर—उत्पन्न होएबाक अपेक्षे नहि ।

तेसर—प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य ।

चारिम—संरक्षण-अवधि समाप्त ।

पाँचम—विशेषाधिकार अथवा गोपनीयता-दावा कारण प्रस्तुत नहि ।

छठम—न्यायालयक मुहरबन्द परीक्षणाधीन ।

सातम—स्रोत-पहिचान अपूर्ण ।

आठम—पृथक विधिक आदेशक प्रतीक्षा ।

मालिनी पुछलनि, “पाँचम वर्गक सामने ‘अनुपलब्धि’ शब्द हटाबी?”

आदित्य कहलनि, “हँ । ‘अप्रस्तुत’ लिखू ।”

“अन्तर एतेक पैघ?”

“एतय पैघ अछि । ‘अनुपलब्धि’ सुनिते खोजक विफलता बुझाइत अछि । ‘अप्रस्तुत’ कहैत अछि जे वस्तु रहि सकैत अछि, मुदा विधिक कारणसँ सामने नहि आयल ।”

मालिनी पंक्ति बदललनि ।

“आ जाँ दावासँ असहमति हो?”

“तखन विवादित-अप्रस्तुत । अस्तित्वक प्रश्न, अधिकारक प्रश्न, आ अन्तर्वस्तुक प्रश्न अलग ।”

मालिनी आस्ते कहलनि, “अर्थात् मौनक कारण पहिने नाम दिअ ।”

“नव्य-न्यायमे अभावक अधिकरण बिना अभावक अर्थ नहि बनैत ।”

ओसारामे अधिवक्तासभक पदचाप बढ़ि रहल छल ।

आदित्य सारणी वापस देलनि ।

“आइ शब्द कम, वर्ग अधिक उपयोगी होएत ।”



न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि तऽ कक्ष स्थिर भऽ गेल ।

राज्यक ओरसँ महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा, महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर, आदित्य आ मालिनी उपस्थित छलाह ।

प्रतिरक्षाक ओरसँ विद्यानंद मिश्र, ईशान आ हुनकर दल बैसल छलाह ।

न्यायमूर्ति आर्या काल्हिक आदेशक अन्तिम पंक्ति पढलनि।

“विशेषाधिकार-दावाक कारण रोकल सामग्रीक मौन केँ प्रतिकूल अनुपलब्धि बनाकऽ उपयोग नहि होएत, जखन धरि अधिकार-सीमा पहिने निर्धारित नहि।”

ओ कागज नीचाँ रखलनि।

“आइ हम एहि वाक्यक व्यवहारिक अर्थ पुछब।”

देवव्रत उठलाह।

“राज्य तैयार अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा सेहो।”

न्यायमूर्ति आर्या मालिनीक सारणी मँगौलनि।

किछु क्षण पढ़ि कहलनि, “ई वर्गीकरण उपयोगी अछि। मुदा एक प्रश्न पहिने—विशेषाधिकारक दावाक कारण जे सामग्री प्रस्तुत नहि भेल, ओकरा ‘नहि भेटल’ लिखबाक अनुमति ककरो नहि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत।”

विद्यानंद सेहो माथ झुकौलनि।

“दोसर प्रश्न,” न्यायमूर्ति कहलनि, “विशेषाधिकारक दावा करनाइ अपने आप दावा सही सिद्ध करैत अछि?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “नहि। दावा परीक्षणयोग्य अछि, मुदा परीक्षण स्वयं संरक्षित अन्तर्वस्तु खोलि कऽ आरम्भ नहि होएबाक चाही।”

“राज्य?”

देवव्रत कहलनि, “सहमत। राज्य अस्तित्व, तिथि, प्रेषक-प्राप्तकर्ता, सामान्य प्रकृति, पूर्वस्थित संलग्नक, बाह्य स्रोत आ दावा-कृत आधारक न्यूनतम विवरण माँगि सकैत अछि, जतेक विवरण विशेषाधिकारक अन्तर्वस्तु प्रकट नहि करय।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि।

“आपत्ति?”

“विवरणक स्तर पर निर्भर।”

“ठीक। तखन आइ हम स्तर तय करब।”

कक्षमे कलमसभ चलय लागल।

न्यायमूर्ति आर्या जोड़लनि, “आ तेसर—विशेषाधिकारक दावामे मौन देखिकऽ राज्य ई नहि कहत जे मौन स्वयं किछु प्रतिकूल सिद्ध करैत अछि।”

आदित्यक नजर देवव्रतसँ भेटल।

देवव्रत स्पष्ट उत्तर देलनि, “राज्य एहन प्रस्ताव नहि रखैत अछि।”



पहिल विवादित समूह वैद्युत-पत्र शृंखलाक छल।

प्रतिरक्षाक विशेषाधिकार-सूचीमे अठारह प्रविष्टि एके वर्णनसँ चिन्हित छल—“विधिक परामर्श सम्बन्धी गोपनीय सञ्चार।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अठारह अलग प्रविष्टि, एके वर्णन। ई परीक्षण लेल अपर्याप्त हो सकैत अछि।”

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, अधिक विवरण कखनो परामर्शक विषय स्वयं खोलि सकैत अछि।”

“हम विषयक अन्तर्वस्तु नहि माँगि रहल छी। तारीख?”

“दिया जा सकैत अछि।”

“प्रेषक आ प्राप्तकर्ता?”

“अधिकांशमे, हँ।”

“कोनो तृतीय व्यक्ति सम्मिलित छल?”

विद्यानंद रुकलाह।

“जतय छल, दावा पर ओकर प्रभाव पृथक बताओल जा सकैत अछि।”

“संलग्नक छल कि नहि?”

“एहि बातक अस्तित्व बताओल जा सकैत अछि, मुदा संलग्नकक नाम कखनो जोखिमपूर्ण हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन नाम नहि। केवल ई—पूर्वस्थित व्यावसायिक अभिलेख, अधिवक्ताद्वारा निर्मित टिप्पणी, ग्राहकद्वारा निर्मित विवरण, वा मिश्रित।”

विद्यानंद अपन दलसँ फुसफुसा कऽ उत्तर देलनि, “ई स्तर सम्भव अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्यक लेल पर्याप्त आरम्भ।”

न्यायमूर्ति आदेश लिखबैत गेलाह।

“विशेषाधिकार-सूची एहन हो जे दावा परीक्षणयोग्य बनय, मुदा परीक्षणक नाम पर अन्तर्वस्तु न खुले।”

मालिनी एहि वाक्यक नीचाँ रेखा खींचलनि।

ओकरा मोन पड़ल—किछु मास पहिने ओ ‘विशेषाधिकारयुक्त’ शब्द देखिते पूरा सञ्चारक अस्तित्व केँ एके प्रकारक अन्हार बुझने छलीह।

आइ अन्हारो वर्गीकृत भऽ रहल छल।



देवव्रत पहिल नमूना उठौलनि।

“क्रमांक बत्तीस। विशेषाधिकार-सूची कहैत अछि—‘विधिक परामर्श हेतु पठाओल पूर्वस्थित भुगतान-सारक संलग्नक।’ राज्यक प्रश्न केवल संलग्नकक मूल स्रोत पर अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “मूल भुगतान-सारक तथ्य पर विशेषाधिकार नहि, मुदा अधिवक्ता केँ कोन संस्करण, कोन तिथि पर, कोन प्रसंगमे पठाओल गेल—ई चयन विधिक रणनीति खोलि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य मूल स्रोत खोजलक?”

आदित्य उठलाह।

“तीन स्रोत परीक्षण कएल गेल—भुगतान-द्वार अभिलेख, संस्थाक लेखा-भण्डार, आ बाह्य समन्वयकक अभिलेख।”

“परिणाम?”

“दू स्रोतमे आंशिक समान अभिलेख भेटल। तेसर स्रोतक संरक्षण-अवधि समाप्त भऽ चुकल छल।”

“तखन अधिवक्ताक सञ्चिका किएक?”

आदित्य उत्तर देलनि, “राज्यक पहिल आग्रह व्यापक छल। आब हम ओकरा घटबैत छी। मूल भुगतान-सारक सत्यापन स्वतंत्र स्रोतसँ जतेक सम्भव अछि, ओतय अधिवक्ता-सञ्चारक आवश्यकता नहि।”

विद्यानंद आदित्य दिस देखलनि।

“आ जकर अंश स्वतंत्र स्रोतमे नहि भेटल?”

“ओकर अनुपलब्धि अपने आप ई नहि सिद्ध करैत जे अधिवक्ता-सञ्चिकाक प्रति सत्य, पूर्ण, वा ककरो दोषक प्रमाण अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन राज्य की माँगैत अछि?”

“केवल दावा-सूचीमे एतेक उल्लेख—संलग्नक पूर्वस्थित अभिलेखक प्रति अछि कि अधिवक्ताद्वारा निर्मित सामग्री। अन्तर्वस्तु नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि सीमित प्रस्ताव पर प्रतिरक्षा सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि, “स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध रहला पर संरक्षित सञ्चारक भीतरक प्रति अन्वेषणक प्रथम मार्ग नहि।”



दोसर नमूना कठिन छल।

ई एक ग्राहक आ विद्यानंद मिश्रक बीचक चौदह सन्देशक शृंखला छल।

विशेषाधिकार-सूचीमे केवल “तत्काल विधिक परामर्श” लिखल छल।

राज्यक बाह्य अभिलेख देखबैत छल जे एहि शृंखलाक समयसँ ठीक पहिने एक प्रशासनिक उपयोक्ता-कुञ्जी सक्रिय भेल आ किछु घण्टा बाद निष्क्रिय।

देवव्रत कहलनि, “राज्य सन्देशक अन्तर्वस्तु माँगैत नहि। प्रश्न ई अछि—की शृंखलामे कोनो पूर्वस्थित प्रणाली-अभिलेख संलग्न छल?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “दावा-सूची एतेक बता सकैत अछि जे संलग्नक छल कि नहि।”

“आ संलग्नकक प्रकार?”

“सामान्य वर्ग।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य ई तथ्य किएक चाहैत अछि?”

देवव्रत कहलनि, “कारण बाह्य प्रणाली-अभिलेखक एक अंश अनुपलब्ध अछि। जँ समान पूर्वस्थित अभिलेख अधिवक्ता केँ भेजल गेल छल, तखन राज्य मूल स्रोत पुनः खोजबाक मार्ग निश्चित करि सकैत अछि।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “ई सावधानी आवश्यक अछि। जँ राज्य ई कहत जे ‘अधिवक्ताक संचिकामे अवश्य अछि’, तखन ओ फेर अनुपलब्धि सँ अस्तित्वक छलाँग लगाओत।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “राज्य ‘अवश्य’ नहि कहत।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषणीय प्रस्ताव?”

आदित्य कहलनि, “बाह्य स्रोतक समय-अन्तर अछि। ओहि अन्तरमे एक पूर्वस्थित अभिलेख उत्पन्न भऽ सकैत छल—एतेक शंका अछि। अधिवक्ताक सञ्चिकामे ओ अछि—ई सिद्ध नहि। ग्राहक ओ अधिवक्ता केँ पठौलक—ई सेहो सिद्ध नहि। दावा-सूची केवल अस्तित्वक वर्ग स्पष्ट करि सकैत अछि।”

“आ यदि दावा-सूची कहय—कोनो पूर्वस्थित प्रणाली-अभिलेख संलग्न नहि?”

“तखन राज्य ओ उत्तरक सत्यता केँ बाह्य स्रोतसँ जतेक सम्भव परखत, मुदा केवल विशेषाधिकारक कारण सन्देश खोलबाक अधिकार नहि माँगत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि, “अनुपलब्ध बाह्य अभिलेखक सम्भावना संरक्षित सञ्चारक भीतर खोज करबाक सामान्य अधिकार उत्पन्न नहि करैत।”

मालिनी एहि वाक्य पर फेर रेखा खींचलनि।



तेसर विवादक केन्द्र “मौन” छल।

राज्यक पुरान खोज-सारमे एक पंक्ति लिखल छल—“कानूनी परामर्श अवधि सम्बन्धी आन्तरिक पत्राचार उपलब्ध नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “महोदया, ई पंक्ति भ्रामक अछि। पत्राचार उपलब्ध नहि नहि; प्रतिरक्षा ओकर प्रस्तुति पर विशेषाधिकार-दावा कएने अछि।”

देवव्रत पंक्ति देखलनि।

“राज्य सुधार स्वीकार करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “नब पंक्ति?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “सम्बन्धित अवधि सम्बन्धी किछु सञ्चारक अस्तित्व विशेषाधिकार-सूचीमे दर्ज अछि; अन्तर्वस्तु प्रस्तुत नहि, दावा परीक्षणाधीन।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि रूपमे उचित।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“ई केवल भाषिक सुधार अछि?”

आदित्य कहलनि, “नहि, महोदया। प्रमाण-व्याप्ति सुधार अछि। पुरान पंक्ति खोज-विफलता जकाँ पढ़ल जा सकैत छल; नब पंक्ति विधिक अप्रस्तुति बतबैत अछि।”

“निष्कर्ष बदलैत अछि?”

“जतय पुरान सार मौन केँ अनुपलब्धि-आधारित संकेत मानैत छल, ओ अंश बदलत।”

न्यायालय-कक्ष एक क्षण निस्तब्ध भऽ गेल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अभिलेखमे स्पष्ट रह्य—कागजक एक शब्द बदलनाइ कखनो निष्कर्षक सीमा बदलैत अछि।”

मालिनी अपन सुधार-पञ्जीमे तीन वर्ग लिखलनि—भाषिक सुधार, प्रमाण-व्याप्ति सुधार, निष्कर्ष-परिवर्तन।

ओहि क्रमक शिक्षा अध्याय 068 सँ चलि आब पुनः उपयोगी भेल छल, मुदा एहि बेर विषय विशेषाधिकार छल।



अवकाशक समय विद्यानंद मिश्र ओसाराक एक छोर पर एकाकी ठाढ़ छलाह।

शैलजाक दू मिस्ड दूरभाष-संकेत हुनकर चलदूरभाष पर चमकि रहल छल।

ओ तुरते उत्तर नहि देलनि।

जे निजी संकट पिछला किछु सप्ताहसँ हुनकर संग चलि रहल छल, ओ समाप्त नहि भेल छल।

मुदा न्यायालयक भीतर ओ संकटक उपयोग कखनो सहानुभूतिक तर्क रूपेँ नहि कएने छलाह।

आदित्य किछु दूरी पर हुनका देखलनि, मुदा लग नहि गेलाह।

विद्यानंद स्वयं मुड़ि कहलनि, “अधिकारी महोदय, आइ अहाँक दल ‘अप्रस्तुत’ शब्द चुनलक। नीक चुनलक।”

आदित्य कहलनि, “काल्हिक आदेशक बाद दोसर शब्द टिकैत नहि छल।”

विद्यानंद मुस्कुरेलाह।

“बहुते लोक सोचैत अछि विशेषाधिकार अधिवक्ताक सुविधा अछि।”

“आ अहाँ?”

“ई पक्षकारक विधिक भरोसाक सीमा अछि। मुदा सीमा जँ अपारदर्शी बनि जाए, ओकर दुरुपयोगक शंका सेहो स्वाभाविक।”

आदित्य कहलनि, “एहि कारण दावा परीक्षणयोग्य रहबाक चाही।”

“हँ। परीक्षणयोग्य, मुदा स्वयं परीक्षणक प्रक्रियासँ नष्ट नहि।”

दुनू किछु क्षण चुप रहलाह।

विद्यानंद चलदूरभाष दिस देखलनि।

“कखनो जीवनमे सेहो एहन होइत अछि। सभ बात नहि कहल जा सकैत अछि, मुदा मौनक अर्थ जे सामने वाला चाहे, से नहि होइत।”

ओ तुरते जोड़लनि, “ई न्यायिक तर्क नहि, निजी थकान अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “दुनूक सीमा अलग रहय, तखन ठीक।”

विद्यानंद हलुक हँसलाह।

“अहाँ सभ किछुमे सीमा खोजैत छी।”

“एखन एहि प्रकरणमे तऽ सीमा एतबे बचा रहल अछि।”

विद्यानंद शैलजा केँ दूरभाष कएलनि आ ओसाराक दोसर छोर दिस चलि गेलाह।

आदित्य वापस कक्ष दिस मुड़लाह।



अवकाशक बाद न्यायमूर्ति आर्या एक संवेदनशील प्रश्न उठेलनि।

“राज्यक लिखित टिप्पणीमे एक स्थान पर कहल गेल अछि जे यदि कोनो सञ्चार कथित अनुचित कृत्य आगाँ बढ़ेबाक उद्देश्यसँ कएल गेल हो, तखन विशेषाधिकारक दावा सीमित हो सकैत अछि।”

विद्यानंद तत्काल उठलाह।

“महोदया, प्रतिरक्षाक आपत्ति कटोर अछि। केवल अन्वेषणक आरोपक आधार पर एहन अपवाद खोलल गेल तऽ विशेषाधिकार निरर्थक भऽ जाएत।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य आरोप मात्र पर निर्भर नहि रहत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन कसौटी?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “संरक्षित सञ्चारक अन्तर्वस्तु देखे बिना उपलब्ध स्वतंत्र सामग्रीसँ पहिने एहन विशिष्ट आधार देखाओल जाए जे अपवादक न्यायिक परीक्षण उचित बनाबय। केवल मौन, केवल विशेषाधिकार-दावा, केवल समय-साम्य पर्याप्त नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “आ परीक्षण यदि आवश्यक बुझाइ, तऽ पहिने न्यायालयक सीमित परीक्षण, अन्वेषण-दलक सीधा प्रवेश नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य?”

“एहि चरणमे सहमत।”

“तखन आदेश—विशेषाधिकारक दावा अपने आप प्रतिकूल संकेत नहि; दावा तोड़बाक अपवाद अपने आप आरोपसँ उत्पन्न नहि। स्वतंत्र आधार पहिने।”

ओ रुकलनि।

“आ न्यायालय एखन कोनो एहन अपवाद लागू भऽ रहल अछि—ई निष्कर्ष नहि दैत।”

आदित्य एहि अन्तिम पंक्ति पर विशेष ध्यान देलनि।

दाखिला आदेश नहि।
परीक्षण निष्कर्ष नहि।
आरोप अपवाद नहि।



मालिनी कर्णक सामने आब पाँच रंगक पर्ची छल।
हरियर—स्वतंत्र स्रोतसँ उपलब्ध।
पीयर—विशेषाधिकार-दावा, न्यूनतम सूची उपलब्ध।

धूसर—दावा परीक्षणाधीन।
नील—मुहरबन्द न्यायिक परीक्षण सम्भावित।
लाल—अन्वेषणीय बाह्य आधार आवश्यक।
ओ आदित्य केँ पर्ची देखौलनि।
“एहि वर्गीकरणमे ‘नहि भेटल’ कतहु नहि अछि।”
“एहि समूहमे नहि रहबाक चाही।”
“मुदा किछु मूल अभिलेख बाह्य स्रोतमे सचमुच नहि भेटल।”
“ओ अलग सारणीमे रहत।”
“दुनू सारणी जोड़ब?”
“सन्दर्भ-संख्या जोड़, निष्कर्ष नहि।”

मालिनी मुस्की देलनि।
“अहाँक प्रिय नियम—एके पृष्ठ पर आबि गेलासँ दू स्रोत स्वतंत्र नहि बनैत।”
“आ एके अभिलेखक दू कानूनी स्थिति एक नहि बनैत।”
ओ दू सारणी समानान्तर रखलनि।
पहिल—खोज-अनुपलब्धि।

दोसर—विधिक अप्रस्तुति।
किछु प्रविष्टि एक-दोसराक सन्दर्भ देत छल, मुदा कोनो प्रविष्टि एक वर्गसँ दोसरमे बिना कारण नहि जाएत।

मालिनी पुछलनि, “जँ बाह्य स्रोतमे अभिलेख नहि भेटल आ विशेषाधिकार-सूची कहैत अछि जे समान प्रकृतिक संलग्नक अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तखन दू तथ्य अछि—बाह्य स्रोतमे नहि भेटल; संरक्षित सञ्चारमे समान प्रकृतिक संलग्नकक दावा। दुनूक बीच समानता सिद्ध करबाक अलग आधार चाही।”

“नाम एके हो?”

“नाम पर्याप्त नहि।”

“तिथि एके?”

“सहायक, मुदा पर्याप्त नहि।”

“हैश?”

“जँ वैध रूपेँ उपलब्ध मूल प्रति आ कोनो पृथक रूपेँ उपलब्ध प्रतिक हैश समान हो, तखन समानता सिद्ध हो सकैत अछि। मुदा विशेषाधिकार तोड़ि हैश निकालबाक अधिकार अलग प्रश्न।”

मालिनी पर्ची पर लिखलनि—“समानता सिद्ध करबाक साधन आ साधन पाबयबाक अधिकार अलग।”
आदित्य माथ हिलौलनि।



दोपहरक अगिला भागमे न्यायालय पाँच काल्पनिक उदाहरण रखलक, जे पक्षसभक सहमत तथ्य पर आधारित छल, ककरो व्यक्ति पर निष्कर्ष नहि।

पहिल—एक कर-सारणी पहिने लेखा-विभागमे बनल, बादमे अधिवक्ता केँ पठाओल गेल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “मूल तथ्य?”

देवव्रत कहलनि, “स्वतंत्र स्रोतसँ खोजल जा सकैत अछि।”

विद्यानंद जोडलनि, “अधिवक्ताक चयन, टिप्पणी आ प्रसंग संरक्षित हो सकैत अछि।”

“दोसर—अधिवक्ताद्वारा ग्राहक केँ लिखल विशुद्ध विधिक राय।”

विद्यानंद कहलनि, “विशेषाधिकारक केन्द्र।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य अन्तर्वस्तु नहि माँगैत।”

“तेसर—ग्राहकद्वारा अधिवक्ता केँ पठाओल एक तथ्य-विवरण, जकर बाह्य समर्थन अज्ञात।”

देवव्रत कहलनि, “विवरणक अस्तित्व विशेषाधिकार-सूचीमे न्यूनतम रूपेँ दर्ज भऽ सकैत अछि; अन्तर्वस्तु स्वतः उपलब्ध नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “आ राज्य बाह्य स्रोतसँ तथ्य परीक्षण करय।”

“चारिम—एक शृंखलामे अधिवक्ता, ग्राहक आ एक असम्बद्ध तृतीय व्यक्ति।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “विशेषाधिकारक दायरा तृतीय व्यक्तिक भूमिका पर निर्भर; केवल नाम देखिकऽ निष्कर्ष नहि।”

“पाँचम—कागजक अस्तित्व अछि, मुदा न्यायालयक मुहरबन्द परीक्षणाधीन।”

देवव्रत कहलनि, “अन्वेषण-दल लेल अप्राप्य, मुदा खोज-अनुपलब्ध नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। एहि पाँच उदाहरणक उद्देश्य एक—‘सामने नहि’ एके कारणक शब्द नहि।”

आदित्यक मनमे गंगेश उपाध्यायक सूत्र जकाँ वाक्य बसि गेल—एके प्रतीति, अलग सम्बन्ध।



प्रतिरक्षाक कनिष्ठ अधिवक्ता ईशान एक नव आपत्ति उठौलक।

“महोदया, राज्यक सारमे तिथि-अन्तर पर अधिक जोर अछि। जँ कोनो सन्देश ठीक ओहि समय पठाओल गेल जखन बाह्य प्रणाली-अभिलेखमे रिक्ति अछि, राज्य ओ समय-साम्य केँ संकेत कहैत अछि। ई विशेषाधिकार पर अप्रत्यक्ष चाप नहि?”

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रत दिस देखलनि।

देवव्रत कहलनि, “समय-साम्य स्वयं अन्तर्वस्तु सिद्ध नहि करैत। मुदा बाह्य घटनाक क्रम परीक्षणक प्रश्न उठा सकैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रश्न उठब आ संरक्षित अन्तर्वस्तु पाबयबाक अधिकार अलग।”

“सहमत,” देवव्रत कहलनि।

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य केँ पुछलनि, “जँ समय-साम्य मात्र अछि, राज्य की लिखत?”

“समकालिक सञ्चारक अस्तित्व विशेषाधिकार-सूचीमे दर्ज; अन्तर्वस्तु अज्ञात; बाह्य घटना संग सम्बन्ध असिद्ध।”

“आ की नहि लिखत?”

“‘सञ्चार बाह्य घटनाक कारण, निर्देश, स्वीकृति वा ज्ञान सिद्ध करैत अछि’—एहन कथन नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक।”

मालिनी एक क्षण आदित्य दिस देखलनि।

ओहि छोट स्वसुधारमे सेहो कक्षक अनुशासन झलकैत छल।

न्यायमूर्ति आर्या आदेशमे लिखौलनि—“काल-साम्य सम्बन्धक परीक्षणक कारण भऽ सकैत अछि; सम्बन्धक प्रमाण नहि।”



सुनवाईक अन्तिम घण्टामे न्यायालय अभिरक्षा-पञ्जी आ विशेषाधिकारक संगम पर आयल।

एक बाह्य संग्रहकसँ प्राप्त चुम्बकीय संग्रहकक प्रतिबिम्बमे किछु सञ्चार-सन्दर्भ छल, मुदा वास्तविक सन्देश-वस्तु पृथक संरक्षित भण्डारमे छल।

राज्यक प्रतिबिम्बक हैश सुरक्षित छल।

विशेषाधिकार-दावा वास्तविक सन्देश-वस्तु पर छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “हैश समानता की सिद्ध करैत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जतए प्रतिबिम्ब लेल गेल, ओहि परिधिक अखण्डता। अन्तर्वस्तुक सत्य नहि, आ बाह्य अथवा संरक्षित भण्डारक पूर्णता नहि।”

“सञ्चार-सन्दर्भक अस्तित्व?”

“प्रतिबिम्बमे जे सन्दर्भ अछि, ओहि सीमा धरि।”

“वास्तविक सन्देश उपलब्ध?”

“अन्वेषण-दल केँ नहि। विशेषाधिकार-दावा अन्तर्गत पृथक राखल।”

“तखन सारमे ‘सन्देश अनुपलब्ध’?”

आदित्य कहलनि, “ई शब्द हटाओल जाए। ‘सन्देश-वस्तु अन्वेषण-दल केँ प्रस्तुत नहि; दावा परीक्षणाधीन।’”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अभिरक्षा-पञ्जी?”

मृणाल धर कहलनि, “प्रतिबिम्बक अभिरक्षा पृथक पूर्ण अछि। संरक्षित भण्डारक अभिरक्षा प्रतिरक्षाक संरक्षकक अधीन अछि; राज्यक पञ्जी ओकर इतिहास सिद्ध नहि करैत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन राज्य अपन पञ्जीक मौनसँ संरक्षित भण्डारक इतिहास पर निष्कर्ष नहि निकालत।”

“सहमत।”

मालिनी लिखलनि—“अभिरक्षा-पञ्जीक परिधि सेहो अधिकरण अछि।”

आदित्य ओ पंक्ति देखलनि।

विद्यार्थीकालक एक पुरान शब्द—अधिकरण—फेर आधुनिक संगणकीय अभिलेखक बीच जीवित छल।



न्यायमूर्ति आर्या आदेशक मुख्य अंश पढ़ब आरम्भ कएलनि।

“एक—विशेषाधिकार अथवा गोपनीयता-दावाक कारण प्रस्तुत नहि कएल सामग्री केँ साधारण खोज-विफल ‘अनुपलब्धि’ रूपेँ वर्गीकृत नहि कएल जाए।”

“दू—विशेषाधिकार-दावा स्वयं दावाक सत्यता सिद्ध नहि करैत, मुदा दावाक अस्तित्व स्वयं प्रतिकूल संकेत सेहो नहि।”

“तीन—दावा परीक्षण लेल न्यूनतम विशेषाधिकार-सूची उपयोगी हो सकैत अछि, बशर्ते सूची संरक्षित अन्तर्वस्तु वा विधिक रणनीति अनुचित रूपेँ प्रकट नहि करय।”

“चारि—पूर्वस्थित व्यावसायिक अथवा बाह्य अभिलेखक तथ्य, जँ स्वतंत्र स्रोतसँ उपलब्ध अछि, तऽ राज्य पहिने ओही मार्गक उपयोग करय।”

“पाँच—अधिवक्ताक चयन, संयोजन, टिप्पणी, प्रश्न आ विधिक उत्तरक स्थिति मूल तथ्यसँ पृथक परीक्षणीय अछि।”

“छह—बाह्य स्रोतमे अभिलेख नहि भेटब अपने आप ई सिद्ध नहि करैत जे समान अभिलेख संरक्षित सञ्चारमे अछि।”

“सात—विशेषाधिकार-सूचीमे समान प्रकृतिक संलग्नकक उल्लेख अपने आप बाह्य अनुपलब्ध अभिलेखसँ समानता सिद्ध नहि करैत।”

“आठ—काल-साम्य, नाम-साम्य अथवा विषय-साम्य सम्बन्धक प्रश्न उठा सकैत अछि; सम्बन्धक निष्कर्ष नहि।”

“नव—विशेषाधिकारक कोनो अपवादक परीक्षण लेल स्वतंत्र आधार आवश्यक; केवल आरोप, मौन वा दावा पर्याप्त नहि।”

“दस—मुहरबन्द अथवा न्यायिक परीक्षणाधीन सामग्री अन्वेषण-दल लेल अप्राप्य भऽ सकैत अछि, मुदा ओकरा ‘अस्तित्वहीन’ अथवा ‘खोजमे नहि भेटल’ नहि कहल जाए।”

“एगारह—हैश, अभिरक्षा-पञ्जी आ संगणकीय प्रतिबिम्ब अपन-अपन परिधि धरि मात्र प्रमाण-मूल्य रखैत अछि; ओ विशेषाधिकारक विधिक सीमा स्वयं निर्धारित नहि करैत।”

“बारह—जाहि सामग्रीक अन्तर्वस्तु अन्वेषण-दल विधिसम्मत रूपेँ देखले नहि, ओकर अन्तर्वस्तु पर राज्य वा प्रतिरक्षा निश्चित कथन नहि करत।”

ओ पृष्ठ बन्द कएलनि।

“एहि आदेशक उद्देश्य अन्वेषण रोकब नहि, आ विशेषाधिकार केँ असीम बनाबय सेहो नहि। उद्देश्य कारणक भेद बचाहब अछि।”

विद्यानंद माथ झुकौलनि।

देवव्रत सेहो।



कक्ष उठलापर अनन्या कश्यप ओसारामे प्रतीक्षा करैत छलीह।

ओ देवव्रत केँ पुछलनि, “की न्यायालय राज्यक पहुँच घटा देलक?”

देवव्रत कहलनि, “न्यायालय पहुँचक सीमा स्पष्ट कएलक।”

“प्रतिरक्षाक जीत?”

विद्यानंद, जे लगसँ गुजरि रहल छलाह, रुकलनि नहि।

पाछाँसँ कहलनि, “शीर्षक बनाबय लेल ई प्रश्न आकर्षक अछि; आदेश बुझबाक लेल कम।”

अनन्या मुस्कुरेलीह।

आदित्य बाहर आयलाह।

ओ हुनका पुछलनि, “तखन आइक एक पंक्ति?”

आदित्य कहलनि, “जे सामने नहि अछि, ओकर कारण पहिने पुछू।”

“एतेक छोट?”

“छोट पंक्ति अनुचित विस्तार कम सहैत अछि।”

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“अप्रस्तुत ≠ अनुपलब्ध ≠ अस्तित्वहीन।”

फेर पुछलनि, “ई छापि सकैत छी?”

आदित्य कहलनि, “चिह्नसभ हटाकऽ शब्दमे लिखू।”

“किएक?”

“कागजक संकेत समाचारक भाषा नहि।”

अनन्या लिखलनि—“अप्रस्तुत सामग्री, खोजमे नहि भेटल सामग्री, आ अस्तित्वहीन सामग्री—तीन अलग स्थिति।”

“एहि रूपमे?”

“ठीक।”



साँझ राज्यक दल मन्त्रालयमे छोट समीक्षा लेल जुटल।

शिवेश्वर प्रसाद आदेशक प्रतिलिपि पढ़ि रहल छलाह।

ओ पुछलनि, “राज्य केँ हानि?”

देवव्रत कहलनि, “किछु व्यापक भाषा हटत। किछु स्वतंत्र स्रोतक खोज बढ़त। किछु दावाक सूची स्पष्ट होएत।”

“लाभ?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “जे निष्कर्ष बचत, ओ अधिक टिकाउ होएत।”

मन्त्री आदित्य दिस देखलनि।

“आ राजनीतिक अर्थ?”

“न्यायिक आदेशक राजनीतिक अर्थ गढ़ब एखन अनुचित।”

शिवेश्वर प्रसाद हलुक मुस्की देलनि।

“ई उत्तर हमरा अपेक्षित छल।”

ओ गृह सचिव केँ कहलनि, “विभागीय सारमे ‘विशेषाधिकारक कारण अप्रस्तुत’ अलग वर्ग राखू। ककरो अधिकारी केँ ‘नहि भेटल’ लिखि प्रतिकूल संकेत जोड़बाक अनुमति नहि।”

गृह सचिव लिखलनि।

“आ मुहरबन्द सामग्री?”

“न्यायालयक सीमा। राजनीतिक टिप्पणी नहि।”

मन्त्री आदेश बन्द कएलनि।

“विश्वास शब्दसँ नहि, अभिलेखक अनुशासनसँ बचैत अछि।”



राति कार्यालय खाली होएबाक बाद आदित्य पटना जाएबाक पुरान यात्रा मोन कएलनि।

गंगा किनारक ओ राति, जखन अर्थापत्तिक अन्तिम चरणसँ अनुपलब्धिक पहिल धार खुलल छल, फेर भीतर उजागर भेल।

ओहि राति लहरि पाथर छू कऽ हटैत छल आ ओ पुछने छलाह—जे नहि देखाइत, से वास्तवमे नहि अछि?

आइ प्रश्न तनिक बदलल छल।

जे सामने नहि, से किएक सामने नहि?

खोजल गेल आ नहि भेटल?

कखनो उत्पन्ने नहि भेल?

समय संग नष्ट भेल?

प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य?

कि विधिक मर्यादा कारण न खोलल गेल?

गंगेश उपाध्यायक स्मृति ग्रन्थक पृष्ठ जकाँ नहि, एक शिक्षाक ढंग जकाँ लौटि आयल।

ओकरे गुरु कहने छलाह—अभाव कहबासँ पहिने अधिकरण जानू; सम्बन्ध कहबासँ पहिने अवच्छेदक जानू।

आदित्य खिड़कीक बाहर अन्हार देखलनि।

शहरक रोशनी काँच पर परावर्तित भऽ रहल छल।

मोनमे गंगा छल।

पानि अन्हारमे बहैत छल, मुदा अन्हार पानिक अभाव नहि छल।

देखाइ नहि देब आ नहि होएब एक बात नहि।

न बोलल जाएब आ नहि रहब एक बात नहि।

न खोलल जाएब आ नहि भेटब एक बात नहि।

ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि।

लिखलनि—“अनुपलब्धिक अर्थ कारणसँ बँधल अछि।”

दोसर पंक्ति—“विधिक मौन केँ तथ्यगत अभाव नहि बनाउ।”

तेसर—“विशेषाधिकारक सीमा अन्वेषणक पराजय नहि; अन्वेषणक पद्धतिक कसौटी अछि।”

ओ कलम रखलनि।

दूर कतहु रातिक रेलक मद्धिम ध्वनि सुनाइत छल।

कक्षमे केवल कागजक गन्ध आ यन्त्रक हलुक गुंजन बचल छल।



जायसँ पहिने मालिनी एक नव सञ्चिका लऽ कऽ आयलीह।

“आगाँक सुनवाई लेल।”

आदित्य शीर्षक पढ़लनि—“मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकी: गोपनीयता, पहुँच, प्रमाण-मूल्य।”

ओ नजर उठौलनि।

“अध्याय बदलि रहल अछि।”

मालिनी कहलनि, “कारण फेर बदलि रहल अछि। एहि बेर सामग्री अछि, मुदा ककरा देखाओल जाए आ दैनिकीमे लिखल बातक प्रमाण-मूल्य की—ई प्रश्न।”

आदित्य सञ्चिका खोललनि।

पहिल पृष्ठ पर मालिनी चारि पंक्ति लिखने छलीह—

मुहरबन्द ≠ सत्य।

दैनिकी ≠ प्रमाण।

गोपनीयता ≠ दोष।

न्यायिक अवलोकन ≠ अन्तिम निष्कर्ष।

आदित्य मुस्कुरेलाह।

“ई पंक्ति सभ काल्हि बचा कऽ राखू।”

“किएक?”

“कारण न्यायालय पुछत, हम उत्तर देब। पहिनेसँ नारा बनाबय नहि।”

मालिनी पृष्ठ बन्द कएलनि।

राति आओर गहिर भऽ गेल।

आदित्य बत्ती मिझौलनि।

ओसारामे निकलैत हुनका फेर गंगाक पानि मोन पड़ल—दृश्य बदलैत, सीमा बदलैत, मुदा पद्धति एके बात माँगैत रहल।

जे अछि, ओकरा ओतबे कहू जतेक सिद्ध अछि।

जे नहि अछि, ओकर कारण बिना नाम नहि दिअ।

आ जे न खोलल गेल अछि, ओकर मौन केँ दोषक भाषा नहि बनाउ।

074 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 9

प्रातःक पहिल उजास एखन पूर्ण रूपेँ पसरल नहि छल ।

मालिनी कर्ण अपन कक्षमे तीनटा सञ्चिका खोलि बैसल छलीह ।

पहिल पर लिखल छल—“मुहरबन्द सामग्री ।”

दोसर पर—“अन्वेषण-दैनिकी ।”

तेसर पर—“स्वतंत्र रूपेँ स्थापित तथ्य ।”

तीनू सञ्चिका एक्के प्रकरणसँ जुडल छल, मुदा तीनूक प्रमाण-मूल्य एक्के नहि छल ।

काल्हि धरि ई वाक्य हुनका सिद्धान्त जकाँ बुझाइत छल ।

आइ न्यायालयमे ओकर व्यवहारिक परीक्षा होएबाक छल ।

ओ एक सारणी बनौने छलीह ।

पहिल स्तम्भ—“की देखल गेल ।”

दोसर—“कतय लिखल गेल ।”

तेसर—“ककरा द्वारा स्वतंत्र रूपेँ परीक्षण कएल जा सकैत अछि ।”

चारिम स्तम्भ बनबैत हुनकर हाथ रुकल ।

ओ लिखलनि—“प्रमाण-मूल्य ।”

फेर शब्द काटि देलनि ।

आदित्य झा कक्षमे प्रवेश कएलनि ।

ओ काटल शब्द देखलनि ।

“किएक काटलहुँ?”

मालिनी कहलनि, “कारण प्रमाण-मूल्य हमरा लिखबाक नहि चाही । सामग्रीक स्थिति लिखि सकैत छी, मुदा अन्तिम भार न्यायालय तय करत ।”

आदित्य हलुक मुस्की देलनि ।

“एहि एक काटल शब्दमे अनेक पाठ अछि ।”

मालिनी चौठ स्तम्भक शीर्षक बदललनि—“वर्तमान उपयोग-सीमा ।”

आदित्य तीनू सञ्चिका देखलनि ।

“आइ एहि तीनूक सम्बन्ध पुछल जाएत । वस्तु कोन सञ्चिकामे अछि, से कम महत्वपूर्ण; ओकर उपयोग कोन सीमा धरि अछि, से अधिक ।”

मालिनी कहलनि, “मुहरबन्द सामग्रीमे जे देखल गेल, ओकरा खुला तथ्य मानि नहि सकैत छी ।”

“हाँ ।”

“दैनिकीमे जे लिखल गेल, ओकरा प्रमाण मानि नहि सकैत छी ।”

“हाँ ।”

“स्वतंत्र स्रोतमे जे भेटल, से अपन सीमा धरि प्रमाण बनि सकैत अछि ।”

“जँ स्रोत, अभिरक्षा, प्रामाणिकता आ सम्बन्ध स्थापित अछि ।”

मालिनी नव पंक्ति जोड़लनि—“स्वतंत्र ≠ स्वतः सिद्ध ।”

आदित्य कहलनि, “एहि बेर अहाँ पहिने नारा नहि, सीमा लिखि रहल छी ।”

मालिनी पुछलनि, “फरक?”

“नारा उत्तर दैत अछि। सीमा प्रश्न बचा कऽ रखैत अछि।”

बाहर ओसारामे पदचाप बढि रहल छल।

न्यायालयक समय निकट आवि रहल छल।



न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि।

राज्यक ओरसँ महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा, महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर, आदित्य आ मालिनी उपस्थित छलाह।

प्रतिरक्षाक ओरसँ विद्यानंद मिश्र आ हुनकर दल बैसल छल।

न्यायालयक अधिकारी एक मुहरबन्द पेटी आ दू सीलबन्द लिफाफा सामने रखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “काल्हि हम विशेषाधिकारक कारण अप्रस्तुत सामग्री आ खोजक बाद नहि भेटल सामग्री अलग कएलहुँ। आइ दोसर भेद देखब।”

ओ पहिल कागज उठेलनि।

“मुहरबन्द सामग्री, अन्वेषण-दैनिकी आ स्वतंत्र साक्ष्यक सम्बन्ध।”

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, प्रतिरक्षाक आशंका ई अछि जे गोपनीय सामग्रीक छाया दैनिकीमे प्रवेश करैत अछि, दैनिकी सँ आह्वान-पत्र बनैत अछि, आ बादमे ओही उत्तर केँ ‘स्वतंत्र पुष्टि’ कहल जाइत अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि आशंकाक सामान्य रूपसँ विरोध नहि करत। प्रश्न प्रविष्टि-दर-प्रविष्टि देखल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अहाँक संशोधित सारणी?”

आदित्य मालिनी केँ संकेत कएलनि।

मालिनी उठलीह।

“महोदया, सारणीमे पाँच वर्ग अछि।”

“पढ़।”

“एक—केवल अन्वेषण-दिशा; अन्तर्वस्तु पर प्रमाणक भरोसा नहि।”

ओ तुरते रुकलीह।

न्यायमूर्ति आर्या भौंह उठौलनि।

मालिनी स्वयं सुधारलनि—“क्षमा। केवल अन्वेषण-दिशा; अन्तर्वस्तु पर प्रमाणक दावा नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आगाँ।”

“दू—मुहरबन्द स्रोतसँ उत्पन्न प्रश्न, मुदा उत्तर स्वतंत्र बाह्य अभिलेखसँ; प्रश्नक स्रोत अलग चिन्हित।”

“तीन—मुहरबन्द सामग्रीक कोनो अंश पर राज्य प्रत्यक्ष भरोसा चाहैत अछि; एहन स्थिति अलग न्यायिक आदेश माँगत।”

“चारि—अन्वेषण-दैनिकीमे परिकल्पना अथवा दिशा; स्वयं प्रमाण नहि।”

“पाँच—स्वतंत्र अभिलेख, जकर प्राप्ति-पथ गोपनीय सामग्रीसँ प्रेरित भऽ सकैत अछि, मुदा जकर अस्तित्व, प्रामाणिकता आ अर्थ अलग परीक्षणयोग्य अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “छठम वर्ग किएक नहि?”

मालिनी क्षण भरि चुप भेलीह।

“कोन?”

“असफल दिशा।”

मालिनी तुरते कहलनि, “होएबाक चाही। जे दिशा खण्डित भेल अथवा जकर उत्तर नहि भेटल, ओकरा मेटाओल नहि जाए।”

आदित्य हुनकर दिस देखलनि।

मालिनी छठम पंक्ति जोड़लनि—“असफल अथवा अनिर्णायक दिशा; अभिलेखित, मुदा प्रतिकूल निष्कर्ष नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एखन हम एहि सारणी केँ उपयोगी मानि सकैत छी।”

विद्यानंद कहलनि, “हमरो एक आग्रह अछि—जँ राज्य ककरो विरुद्ध कोनो प्रस्ताव पर वास्तवमे भरोसा करैत अछि, तऽ ओकर मूल अर्थ एतेक नुका कऽ नहि राखल जाए जे चुनौती असम्भव भऽ जाय।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “जतय स्रोत-पहिचानक सुरक्षा आवश्यक अछि, ओतय पूर्ण प्रकटीकरण सम्भव नहि हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन प्रश्न ई होएत—राज्य स्रोत नुका कऽ प्रस्तावक पर्याप्त सार दऽ सकैत अछि कि नहि; नहि तऽ राज्यक भरोसाक सीमा घटत।”

कक्षमे मौन पसरल।

ई वाक्य मुहरक प्रश्न केँ सत्यक प्रश्नसँ अलग कऽ रहल छल।



पहिल विवादित प्रविष्टि एक वैकल्पिक प्रशासकीय परिचाहकक छल।

मुहरबन्द सामग्रीमे एक गोपनीय स्रोत लिखने छल जे अपतटीय समूहक एक सेवा-खातामे नियमित परिचाहकक अतिरिक्त एक दोसर परिचाहक प्रयोग होइत छल।

अन्वेषण-दैनिकीमे बादमे लिखल गेल छल—“दू परिचाहक सम्भवतः एक्के प्रशासकीय नियन्त्रणक संकेत।”

तकर बाद सेवा-प्रदाता केँ आह्वान-पत्र गेल।

उत्तरमे दू परिचाहकक प्रवेश-समय आ किछु जाल-पता उपलब्ध भेल, मुदा वास्तविक उपयोगकर्ताक निश्चित पहिचान नहि।

देवव्रत कहलनि, “राज्य प्रवेश-समयक साम्य आ साझा जाल-पता पर भरोसा करैत अछि।”

विद्यानंद तुरते पुछलनि, “आ ‘एक्के नियन्त्रण’?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “ओ दैनिकी परिकल्पना छल। राज्य ओकरा सिद्ध तथ्य नहि कहैत।”

न्यायमूर्ति आर्या मालिनी दिस देखलनि।

“अहाँक सारणीमे की लिखल अछि?”

मालिनी पढ़लनि, “मुहरबन्द सूचना—दू परिचाहक। दैनिकी—एक नियन्त्रणक सम्भावना। स्वतंत्र उत्तर—किछु समय-साम्य आ साझा जाल-पता। निष्कर्ष—नियन्त्रण पुष्ट।”

ओ अन्तिम शब्द पढ़िते रुकि गेलीह।

आदित्य किछु नहि कहलनि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की पुष्ट?”

मालिनी पृष्ठ देखैत रहलनि।

“नहि, महोदया।”

“तखन की पुष्ट?”

“केवल ई जे दू परिचाहक किछु प्रवेश एक्के जाल-पतासँ, निकट समयमे दर्ज अछि।”

“आ एक्के व्यक्ति?”

“सिद्ध नहि।”

“एक्के प्रशासकीय नियन्त्रण?”

“सिद्ध नहि।”

“मुहरबन्द स्रोतक पूरा कथन?”

“सिद्ध नहि।”

मालिनी लाल कलम उठौलनि।

“नियन्त्रण पुष्ट” काटि लिखलनि—“प्रवेश-साम्य स्थापित; उपयोगकर्ता/नियन्त्रण अनिर्णीत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि संशोधनक कारणो लिखू।”

मालिनी लिखलनि—“स्वतंत्र अभिलेख मुहरबन्द कथनक केवल एक अंशसँ संगति रखैत अछि; शेष कथनक स्वतंत्र समर्थन नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “एतय हमरा मुख्य आपत्ति समाप्त।”

देवव्रत माथ हिलौलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “संगति पूर्ण पुष्टि नहि। ई न्यायालय—”

ओ स्वयं रुकलनि।

“ई न्यायालय एहन शब्द उपयोग नहि करत जे अभिलेखसँ बेसी कह्य।”

मालिनी कै अपन कटानक चिन्ह पहिल बेर लज्जा नहि देलक।

ओकरा लागल—सुधार तथ्यक हार नहि, तथ्यक वास्तविक आकार अछि।



दोसर प्रविष्टि भुगतान-पथक समय-परिवर्तनसँ सम्बन्धित छल।

मुहरबन्द लिफाफामे एक स्रोत-स्मरणिका छल।

ओहि स्मरणिकामे दावा छल जे एक विशेष तारीखक बाद भुगतान-पथ जानि-बुझि कऽ बदलल गेल।

दैनिकीमे लिखल गेल छल—“चेतावनीक तुरत बाद मार्ग-परिवर्तन; कारणात्मक सम्बन्ध सम्भावित।”

स्वतंत्र बैंक-अभिलेख देखबैत छल जे ओहि सप्ताहमे भुगतान प्राप्त करबाक माध्यम बदलल छल।

विद्यानंद पुछलनि, “बैंक-अभिलेख चेतावनी देखबैत अछि?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “नहि।”

“ओ कारण देखबैत अछि?”

“नहि।”

“केवल परिवर्तनक समय?”

“हाँ।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन दैनिकीमे ‘चेतावनीक बाद’ लिखल कालक्रम अछि; ‘चेतावनीक कारण’ अर्थापन अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “स्वीकार। राज्य कालक्रम पर भरोसा करैत अछि, कारण पर नहि।”

मालिनी अपन सारणीमे लिखलनि—“कालक्रम ≠ कारण।”

आदित्य आस्ते कहलनि, “ई पंक्ति केवल एहि प्रविष्टि लेल नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या सुनि लेलनि।

“सही। अन्वेषण-दैनिकी अक्सर घटना सभक बीच सम्बन्धक परिकल्पना लिखैत अछि। परिकल्पना परीक्षणक आरम्भ अछि, प्रमाणक अन्त नहि।”

विद्यानंद पुछलनि, “तखन प्रतिरक्षाक समक्ष मुहरबन्द स्मरणिकाक कोन अंश आवि सकैत अछि?”

देवव्रत कहलनि, “स्रोत-पहिचान हटाकऽ ई सार—‘फलाँ तारीखसँ पहिने एक चेतावनी पहुँचबाक दावा अछि।’”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “यदि राज्य कारण पर भरोसा नहि करैत अछि, तऽ हमरा चेतावनीक गोपनीय दावा सँ लड़बाक आवश्यकता किएक?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “उचित। जँ राज्य केवल बैंक-अभिलेखक कालक्रम उपयोग करत, मुहरबन्द दावाक सार खुला विवादमे अनावश्यक। आदेशमे लिखू—कारणात्मक प्रस्ताव पर राज्य वर्तमान चरणमे भरोसा नहि करत।”

मालिनी फेर एक पंक्ति काटलनि।

एहि बेर ओकरा स्पष्ट बुझायल—किछु तथ्य न्यायालयक नजरमे रहितो बहसक आधार नहि बनैत।

देखल गेल वस्तु आ उपयोग कएल जा सकनिहार वस्तु एक नहि।



तेसर प्रविष्टि कठिन छल।

एक मुहरबन्द अंकीय छवि छल जकर स्रोत-पहिचान गोपनीय राखल गेल छल।

छविमे प्रशासकीय नियन्त्रण-पटलक एक अंश देखाइत छल।

एक उपयोगकर्ता-चिह्न, एक समय, आ एक सेवा-नाम पढल जा सकैत छल।

अन्वेषण-दैनिकीमे एहि आधार पर लिखल गेल छल—“आन्तरिक प्रशासनिक पहुँचक प्रत्यक्ष संकेत।”

विद्यानंद कहलनि, “हमरा न स्रोत मालूम, न उपकरण, न संग्रह-विधि, न मूल छविक पूर्ण प्रसंग। तखन ‘प्रत्यक्ष संकेत’ शब्द स्वयं विवादित अछि।”

देवव्रत कहलनि, “स्रोतक पहिचान प्रकट करब सुरक्षा-सम्बन्धी कठिनाई उत्पन्न कऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि छवि पर कोन स्तरक भरोसा चाहैत अछि?”

देवव्रत किछु क्षण मौन रहलाह।

“एखन अन्वेषण-दिशा आ स्वतंत्र स्रोत खोजबाक कारणक रूपमे।”

“प्रत्यक्ष प्रमाण?”

“नहि।”

“तखन दैनिकीमे ‘प्रत्यक्ष संकेत’?”

आदित्य उठलाह।

“महोदया, ई भाषा व्यापक अछि। राज्य एकरा सुधारि ‘गोपनीय स्रोतक छविसँ उत्पन्न अन्वेषण-दिशा’ लिखबाक प्रस्ताव करैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “सुधार-पञ्जीमे मूल भाषा रहय।”

“रहत,” आदित्य उत्तर देलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आ छविक हैश?”

मालिनी उठलीह।

“प्राप्त छविक प्रति आ न्यायालयमे जमा प्रति बीच हैश समान अछि।”

“एहि सँ की सिद्ध?”

मालिनी तुरते उत्तर देबाक चाहलीह।

फेर ठहरलीह।

“एहि सँ ई सिद्ध जे तुलना कएल दूनू प्रति समान अछि।”

“छवि कोन उपकरणसँ बनल?”

“हैश नहि कहैत।”

“छविमे जे देखाइत अछि, से सत्य?”

“हैश नहि कहैत।”

“पूर्ण दृश्य-पटल छल कि काटल अंश?”

“हैश नहि कहैत।”

“स्रोत विश्वसनीय?”

“हैश नहि कहैत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक। अखण्डता एक प्रश्नक उत्तर हो सकैत अछि; उत्पत्ति, पूर्णता आ सत्यता अलग प्रश्न।”

मालिनी केँ पहिने भेल हैश-विषयक सुनवाई मोन पड़ल।

मुदा आइ भेद एक नव स्थान पर लागू भऽ रहल छल।

ओ लिखलनि—“हैश सामग्रीक समानता; स्रोतक सत्यता नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “जँ भविष्यमे राज्य एहि छविक अन्तर्वस्तु पर प्रत्यक्ष भरोसा चाहत—”

“जँ राज्य एहि छविक अन्तर्वस्तु पर प्रत्यक्ष भरोसा चाहत, तखन चुनौतीक पर्याप्त अवसर आवश्यक होएत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “हाँ। स्रोत-सुरक्षा महत्वपूर्ण हो सकैत अछि, मुदा गोपनीयता स्वयं प्रमाण-मूल्य उत्पन्न नहि करैत। राज्यक उपयोग बढ़त तऽ प्रतिरक्षाक चुनौती-अधिकारक प्रश्न सेहो बढ़त।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एखन एहि सीमा सँ बाहर नहि जाएत।”



दोपहरक अवकाशमे मालिनी न्यायालयक ओसारा पर अकेली ठाढ़ छलीह।

ओकर हाथमे सारणीक तीन पृष्ठ छल।

लाल कटान सभ दूरसँ घाव जकाँ देखाइत छल।

आदित्य हुनकर लग आबि ठाढ़ भेलाह।

मालिनी कहलनि, “कतेक बेर एक्के भूल?”

“कोन भूल?”

“किछु मिलि गेल तऽ पूरा कथन पुष्टि मानि लेब। मुहरबन्द छवि पर हैश भेटल तऽ ओकर सत्यता बढ़ल मानि लेब। दैनिकीमे दर्ज भेल तऽ ओकर ऐतिहासिक महत्वक संग प्रमाण-मूल्यो जोड़ि देब।”

आदित्य ओसारा बाहर देखलनि।

“भूल दोहरायल नहि, स्तर बदलि रहल अछि।”

“फरक?”

“पहिने अहाँ वस्तु आ अभाव अलग करब सीखलहुँ। फेर अप्रस्तुत आ अनुपलब्ध अलग। आइ तथ्यक स्तर अलग करैत छी।”

मालिनी चुप रहलनि।

आदित्य कहलनि, “एक समय, एक नाम, एक जाल-पता—ई तथ्य हो सकैत अछि। ‘एहि सँ फलाँ व्यक्ति नियंत्रित करैत छल’—ई निष्कर्ष। ‘ई निष्कर्षक कारण गोपनीय स्रोत कहलक’—ई स्रोत-वर्णन। ‘ई बात दैनिकीमे लिखल अछि’—ई अन्वेषणक इतिहास। चारू एक वाक्यमे मिला देलासँ समस्या होइत अछि।”

मालिनी पुछलनि, “तखन तथ्यक मर्यादा की?”

“ओतबे रहब जे ओकर स्रोत आ परीक्षण अनुमति दैत अछि।”

“आ विश्लेषकक मर्यादा?”

“अपन निष्कर्ष केँ तथ्यक कपड़ा पहिरा कऽ नहि घुमाउ।”

मालिनी हँसलनि।

“कठोर अछि।”

“नव्य-न्याय कोमल शब्दमे कठोर सीमा खींचैत अछि।”

अवकाश समाप्तिक घंटी बजल।

मालिनी अपन पृष्ठ समेटलनि।

कटान आब घाव नहि, नक्शाक रेखा जकाँ देखाइत छल।



अवकाशक बाद न्यायमूर्ति आर्या अन्वेषण-दैनिकी माँगलनि।

पूरा दैनिकी न्यायालयक समक्ष छल, मुदा प्रतिरक्षाक पहुँच सीमित छल।

विद्यानंद कहलनि, “हम गोपनीय स्रोत-पहिचान नहि माँगि रहल छी। हम ई जानय चाहैत छी जे राज्य जे पाँच स्वतंत्र तथ्य कहैत अछि, ओ सभ पहिने दैनिकीमे कोन परिकल्पनाक परिणाम छल।”

देवव्रत कहलनि, “पूरा दैनिकी खुलल तऽ अन्वेषणक अनेक असम्बद्ध दिशा, साक्षीक सुरक्षा आ भावी कदम प्रभावित भऽ सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन पूरा दैनिकी नहि। प्रविष्टि-सूची बनाउ।”

मृणाल धर पुछलनि, “कोन विवरण सहित?”

“तारीख, प्रश्नक सामान्य विषय, दिशा सफल/असफल/अनिर्णीत, आ राज्य वर्तमानमे ओकर परिणाम पर भरोसा करैत अछि कि नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “परिकल्पनाक मूल भाषा?”

न्यायमूर्ति आर्या उत्तर देलनि, “जतय राज्य वर्तमान निष्कर्ष पर भरोसा करैत अछि, चुनौती लेल पर्याप्त सार। जतय भरोसा नहि, ओतय अनावश्यक गोपनीय सामग्री खोलबाक कारण नहि।”

देवव्रत कहलनि, “एहि सँ स्रोत-पहिचान बचि सकैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “आ हमरा ई बुझबाक अवसर रहत जे कोन स्वतंत्र तथ्य पहिने कोन दिशा सँ उत्पन्न भेल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “उद्देश्य ठीक एतबे।”

न्यायालयक अधिकारी आदेश लिखैत रहल।

“दैनिकी अन्वेषणक इतिहास अछि,” न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि, “मुदा इतिहासक प्रविष्टि स्वयं घटना नहि। ओ देखबैत अछि अधिकारी की सोचैत छल, की परीक्षण कएलक, की छोड़लक, की बदललक। एहि कारण ओकर पारदर्शी सीमा उपयोगी अछि; एहि कारण ओकर प्रत्येक अनुमान केँ प्रमाण बनाओल अनुचित।”

आदित्य अपन प्रति पर लिखलनि—“दैनिकी = पद्धतिक इतिहास; घटना = स्वतंत्र परीक्षण।”

मालिनी पुछलनि, “महोदया, असफल दिशा सूचीमे राखल जाए?”

“निश्चित रूपेँ।”

“जँ ओकरा सँ राज्यक वर्तमान सिद्धान्त दुर्बल पड़ैत हो?”

न्यायमूर्ति आर्या सीधा हुनका दिस देखलनि।

“विशेष रूपेँ तखन।”

कक्षमे एक क्षण निस्तब्धता रहल।

मालिनी ओ वाक्यक नीचे रेखा खींचलनि।

तथ्यक मर्यादा केवल जे भेटल, ओकर सीमा नहि।

जे खोजल गेल आ नहि भेटल, जे दिशा खण्डित भेल, जे अनुमान छोड़ल गेल—ओ सभ सेहो पद्धतिक ईमानदारीक भाग छल।



अगिला विवाद एक ‘नहि भेटल’ प्रविष्टिक छल।

दैनिकीमे लिखल छल—“आन्तरिक बैठकक ध्वनि-अभिलेख खोजल जाए; सम्भवतः निर्देश ओतय दर्ज।”

तीन स्रोत परीक्षण कएल गेल—जब्त संगणकीय प्रतिबिम्ब, अधिकृत साझा संग्रह, आ सेवा-प्रदाताक उपलब्ध संरक्षण।

ध्वनि-अभिलेख नहि भेटल।

दैनिकीमे बादक एक प्रविष्टिमे लिखल गेल छल—“ध्वनि-अभिलेख हटाओल गेल होएबाक सम्भावना।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि ‘सम्भावना’क स्वतंत्र आधार?”

आदित्य उठलाह।

“नहि। ओहि समय अपेक्षित स्थानमे अभिलेख नहि भेटलाक आधार पर लिखल परिकल्पना छल।”

“की बैठक भेल छल?”

“बैठक होएबाक स्वतंत्र दिन-पञ्जी संकेत अछि।”

“की ध्वनि-अभिलेख बनल छल?”

“सिद्ध नहि।”

“तखन ‘हटाओल गेल’?”

“सिद्ध नहि।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अनुपलब्धिक एहि खण्डमे ई विशेष महत्वपूर्ण अछि। दैनिकीमे अभावक कारणक परिकल्पना लिखल जा सकैत अछि; बादमे ओकरा सिद्ध कारण मानि उद्धृत नहि कएल जाए।”

मालिनी पुछलनि, “तखन सूचीमे स्थिति?”

आदित्य हुनकर उत्तरक प्रतीक्षा कएलनि।

मालिनी स्वयं कहलनि, “बैठकक संकेत उपलब्ध। ध्वनि-अभिलेख उत्पन्न भेल कि नहि—अनिर्णीत। तीन निर्धारित स्रोतमे ध्वनि-अभिलेख नहि भेटल। मेटानाइक स्वतंत्र संकेत नहि। दैनिकी परिकल्पना—प्रमाण नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि भाषा पर न्यायालयक आपत्ति नहि।”

मालिनी लिखलनि।

ओकरा लागल अनुपलब्धि आब खाली वस्तुक अभाव नहि, कारणक अनुशासन सेहो अछि।



साँझक पहिने न्यायालय अंतिम व्यवस्था पर पहुँचल।

न्यायमूर्ति आर्या आदेशक मुख्य बिन्दु पढ़लनि।

“एक—मुहरबन्द सामग्री केवल मुहरबन्द होएबाक कारण सत्य अथवा प्रामाणिक नहि मानल जाए।”

“दू—अन्वेषण-दैनिकीमे दर्ज परिकल्पना, दिशा, शंका अथवा अर्थापन स्वयं साक्ष्य नहि।”

“तीन—मुहरबन्द अथवा दैनिकी-जनित दिशासँ प्राप्त स्वतंत्र अभिलेख अपन स्रोत, प्रामाणिकता, अभिरक्षा आ अर्थक आधार पर अलग परीक्षण पावत।”

“चारि—राज्य जँ कोनो गोपनीय सामग्रीक अन्तर्वस्तु पर प्रत्यक्ष भरोसा चाहत, तऽ न्यायालय स्रोत-सुरक्षा, चुनौतीक पर्याप्त अवसर, आ उपयोगक आवश्यकता अलग विचारत।”

“पाँच—जतय राज्य केवल स्वतंत्र बाह्य तथ्य पर भरोसा करत, ओतय अनावश्यक गोपनीय अन्तर्वस्तु खुला बहसमे नहि आनल जाए।”

“छह—असफल, खण्डित आ अनिर्णीत अन्वेषण-दिशा प्रासंगिक सीमा धरि अभिलेखित रहत; केवल सफल दिशा चुनि इतिहास पुनर्लेखित नहि कएल जाए।”

“सात—‘नहि भेटल’ केँ ‘नष्ट कएल गेल’ अथवा व्यक्ति-विशेषक कृत्य मानबाक पहिने अपेक्षित उत्पत्ति, स्रोत, खोजक पर्याप्तता, संरक्षण, वैकल्पिक स्थान आ स्वतंत्र मेटान-संकेत परीक्षण आवश्यक।”

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, प्रतिरक्षा एक स्पष्टीकरण चाहैत अछि—प्रविष्टि-सूचीमे ‘राज्य भरोसा नहि करैत’ लिखल दिशा भविष्यक सुनवाईमे पूर्व सूचना बिना फेर उपयोग नहि हो?”

देवव्रत कहलनि, “जँ परिस्थिति बदलत तऽ राज्य लिखित रूपेँ स्थिति बदलबाक कारण देत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि आश्वासन केँ आदेशक भाग बनाउ।”

मृणाल धर लिखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ बन्द कएलनि।

“गोपनीयता न्यायालयक आँख बन्द नहि करैत; मुदा न्यायालयक आँख देखलक मात्र सँ सामग्री प्रमाण नहि बनैत।”

ओ उठलनि।

सुनवाई समाप्त भेल।



न्यायालयसँ बाहर निकलैत मालिनी अत्यन्त चुप छलीह।

आदित्य किछु दूर धरि बिना पुछने चलैत रहलाह।

सीढ़ीक नीचाँ पहुँचि मालिनी स्वयं कहलनि, “हम तथ्य शब्द अत्यन्त सहजता सँ लिखैत छलहुँ।”

आदित्य कहलनि, “सभ विश्लेषक लिखैत अछि।”

“आइ बुझायल—तथ्यक भीतर सेहो स्तर अछि।”

“उदाहरण?”

मालिनी गिनौलनि।

“एक—अभिलेखमे कोन चिन्ह अछि।”

“दू—ओ चिन्ह कोन स्रोतसँ आयल।”

“तीन—ओ स्रोत कतेक परीक्षणयोग्य अछि।”

“चारि—चिन्ह आ प्रस्तावक सम्बन्ध कतेक सीधा अछि।”

“पाँच—हम प्रस्ताव कहि रहल छी कि निष्कर्ष।”

“छह—न्यायालय ओकर उपयोगक सीमा की मानैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “आ सात?”

मालिनी सोचलनि।

“जे एहि सभमे नहि जनैत छी, ओकरा खाली स्थान छोड़ब।”

आदित्य मुस्कुरेलाह।

“एही सातम पंक्तिक अभ्यास कठिन अछि।”

मालिनी कहलनि, “खाली स्थान देखि मन भरबाक चाहैत अछि।”

“अनुपलब्धि ओही प्रलोभनक विरुद्ध पाठ अछि।”

ओ सभ गाडी दिस बढ़ल।

मालिनी पाछाँ न्यायालय भवन दिस देखलनि।

मुहरबन्द पेटी भीतर चलि गेल छल।

दैनिकी अभिरक्षामे वापस जा रहल छल।

मुदा ओ सभक चारू कात खींचल सीमा आव अधिक स्पष्ट छल।



साँझमे कार्यालय पहुँचि मालिनी पुरान सारणी फेर खोललनि।

ओ “तथ्य” शीर्षकक जगह लिखलनि—“स्थापित अंश।”

“प्रमाण-मूल्य”क जगह पहिनेसँ लिखल “वर्तमान उपयोग-सीमा” रह्य देलनि।

फेर छह रंगक बदला छह शब्दक चिह्न बनौलनि।

“दिशा।”

“परिकल्पना।”

“स्वतंत्र अभिलेख।”

“अप्रस्तुत।”

“अनिर्णीत।”

“खण्डित।”

आदित्य हुनकर कक्षमे आएलाह।

“रंग किएक हटेलहुँ?”

“रंग तेज होइत अछि। शब्द कारण माँगैत अछि।”

आदित्य सारणी पढ़लनि।

“एहि वर्गीकरण केँ पूर्ण प्रकरण पर लागू करबाक समय आबि गेल अछि।”

मालिनी पुछलनि, “पूर्ण प्रकरण?”

“हाँ। एखन धरि हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति आ अनुपलब्धि अलग-अलग चरणमे देखलहुँ।
आब देखब आवश्यक अछि—कौन निष्कर्ष कोन प्रमाण-पथ पर टिकल अछि, कोन केवल दिशा छल, कोन खण्डित,
कोन एखनहुँ अनिर्णीत।”

मालिनी बुझि गेलीह।

“एक समग्र प्रमाण-नक्शा।”

“गंगेश उपाध्यायक पद्धति सँ।”

ओ किछु क्षण मौन रहलाह।

पछिला कतेको सप्ताहक सुनवाई, सुधार-पञ्जी, हैश-सारणी, स्रोत-सीमा, विशेषाधिकार-सूची, मुहरबन्द आदेश
आ अनुपलब्धि-वर्ग सभ हुनकर सामने एक दीर्घ रेखा जकाँ पसरि गेल।

“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे अगिला पूरक निवेदनसँ पहिने ई नक्शा आवश्यक अछि,” आदित्य कहलनि।

“ताकि जे बचल अछि, ओकरा बेसी नहि कहू।”

मालिनी जोड़लनि, “आ जे खण्डित भेल, ओकरा नुका कऽ नहि राखू।”

“आ जे एखन अनिर्णीत?”

“ओकरा अनिर्णीत लिखू।”

आदित्य माथ हिलौलनि।

राति भवनक बाहर उतरि रहल छल।

कक्षमे एक पीठिका पर मुहरबन्द सामग्रीक सूची, दैनिकी-प्रविष्टि-सार, स्वतंत्र अभिलेखक पञ्जी आ सुधार-
पञ्जी एक संग राखल छल।

चारू अलग छल।

चारू जुड़ल छल।

कोनो एक दोसराक स्थानापन्न नहि।

मालिनी अन्तिम पंक्ति लिखलनि—“तथ्यक मर्यादा ओकर स्रोत, सम्बन्ध, परीक्षण आ उपयोगक सीमा सँ बनैत
अछि।”

आदित्य ओ पंक्ति पढ़लनि।

“काल्हि एहि पंक्तिसँ आरम्भ नहि करब।”

मालिनी हँसलनि।

“किएक?”

“काल्हि पूरा नक्शा बनत। पंक्ति अन्तमे देखब—टिकैत अछि कि नहि।”

ओ सभ कागज समेटलनि।

बाहर शहरक इजोत पसरि चुकल छल।

अन्हारक बीच भवनक किछु खिडकी उज्जर छल, किछु अन्हार।

मालिनी एहि बेर कोनो खिडकीक अन्हारक अर्थ अनुमान नहि कएलनि।

ओ केवल देखलनि—किछु उजास अछि, किछु नहि देखाइत।

बाकी प्रश्न काल्हि लेल छोड़ि देलनि।

प्रातःक उजास पूर्ण रूपें पसरबाक पहिने आदित्य झा कार्यालय पहुँचि गेलाह ।

कक्षमे काल्हिक चारू पञ्जी एखन धरि पीठिका पर छल ।

मुहरबन्द सामग्रीक सूची ।

अन्वेषण-दैनिकी-सार ।

स्वतंत्र अभिलेखक पञ्जी ।

सुधार-पञ्जी ।

मालिनी कर्ण किछु देर बाद पहुँचलिह ।

ओ देखलनि—आदित्य चारू पञ्जीक बीच एकटा पैघ कोरा कागज पसारने छथि ।

कागजक माथ पर केवल एक पंक्ति लिखल छल—“कोन निष्कर्ष कोन बाटै?”

मालिनी आसन पर बैसैत पुछलनि, “ई समग्र नक्शा?”

आदित्य कहलनि, “हाँ । मुदा नक्शा तथ्यक नहि मात्र । प्रमाण-पथक ।”

ओ छहटा शब्द लिखलनि—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि ।

मालिनी ध्यानसँ देखैत रहलिह ।

पछिला कतेको सप्ताहमे ई छहू शब्द अलग-अलग सुनवाईक धुरी बनि चुकल छल ।

आइ पहिल बेर ओ सभ एक्के पृष्ठ पर छल ।

आदित्य कहलनि, “हम सभ पर्याप्त सामग्री जुटेल्हुँ । आब प्रश्न ई नहि जे कतेक अछि । प्रश्न ई अछि—कोन सामग्री सँ कोन बात धरि जायब उचित अछि ।”

मालिनी पुछलनि, “आ कोन ठाम रुकब?”

“सेहिए मुख्य ।”

आदित्य पहिल वृत्त बनौलनि ।

ओकर भीतर लिखलनि—“जे प्रत्यक्ष देखल गेल ।”

दोसर वृत्त—“जे संबंध अनुमानित भेल ।”

तेसर—“जे समान संरचना सँ बुझल गेल ।”

चारिम—“जे कथन, आदेश वा अभिलेखक शब्द सँ आयल ।”

पाँचम—“जे उपलब्ध तथ्य बिना मानलासँ असंगति बनैत ।”

छठम—“जे अपेक्षित स्थानमे पर्याप्त खोजक बाद नहि भेटल ।”

ओ छहू वृत्तक बीच खाली स्थान छोड़ि देलनि ।

मालिनी पुछलनि, “रेखा नहि जोड़ब?”

आदित्य कहलनि, “पहिने देखब कोन रेखा वास्तवमे अछि ।”



पहिल सञ्चिका जब्त ठोस-स्मृति संग्रहकक छल ।

मालिनी ओकर अभिरक्षा-पञ्जी, संगणकीय प्रतिबिम्बक हैश-सार, प्रतिबिम्ब-निर्माणक समय आ परीक्षण-दैनिकीक पृष्ठ खोललनि ।

आदित्य पुछलनि, “प्रत्यक्ष की?”

मालिनी उत्तर देलनि, “निर्धारित उपकरणसँ निर्धारित समय पर प्रतिबिम्ब बनल। मूल स्रोत आ प्रतिबिम्बक हैश समान अछि। प्रतिबिम्बमे जे सामग्री अछि, से परीक्षणयोग्य अछि।”

“एतबे?”

“एतबे प्रत्यक्ष।”

“सत्यता?”

“हैश नहि सिद्ध करैत।”

“पूर्णता?”

“पूरा जगतक नहि। केवल जे दायरा प्रतिबिम्बित भेल।”

आदित्य पहिल वृत्तसँ एक रेखा खींचलनि।

रेखाक अन्तमे लिखलनि—“अखण्डता—निर्धारित स्रोत धरि।”

फेर ओकर नीचाँ छोट अक्षरमे—“सामग्रीक सत्यता नहि; बाहरी स्रोतक पूर्णता नहि।”

मालिनी मुस्करेलिह।

“नक्शामे सीमा सेहो देखायत।”

“सीमा नुका देब तऽ नक्शा विज्ञापन बनि जायत।”

दोसर सञ्चिका प्रशासनिक नियन्त्रण-पटलसँ जुड़ल छल।

ओतय सुरक्षित प्रवेश-संकेत, किछु समय-मुद्रा, उपयोगकर्ता-अधिकार आ किछु ग्राहक-पहिचान प्रविष्टि भेटल छल।

मालिनी कहलनि, “ई प्रत्यक्ष सामग्री अछि।”

आदित्य पुछलनि, “एहि सँ ‘फलाँ व्यक्ति नियन्त्रण करैत छल’ सीधा सिद्ध?”

मालिनी रुकलिह।

“नहि। प्रवेश-संकेत उपयोगक प्रमाण व्यक्ति-विशेषक भौतिक उपस्थिति नहि।”

“तखन?”

“समय, उपकरण, पहुँच-अधिकार, दोसर स्वतंत्र स्रोत आ कथन जोड़लापर अनुमान बनि सकैत अछि।”

आदित्य दोसर वृत्तक पास लिखलनि—“व्यक्ति-संबंध—स्वतंत्र सेतु आवश्यक।”

“एहि सेतुक सब टुकड़ा अछि?”

“सभ नहि।”

“तखन रंग?”

मालिनी पुछलनि, “रंग?”

“हम निष्कर्षक दर्जा अलग देखायब चाहैत छी।”

ओ चारि श्रेणी लिखलनि—“प्रत्यक्ष रूपेँ स्थापित”, “समर्थित अनुमान”, “खुला प्रश्न”, “खंडित वा सीमित।”

मालिनी जोड़लनि, “आ ‘न्यायिक रूपेँ सिद्ध’?”

आदित्य माथ हिलौलनि।

“ओ शब्द हम नहि लिखब। न्यायालयक क्षेत्र अछि।”



दोपहर धरि नक्शाक पहिल भाग तैयार भेल।

मुदा आदित्य ओकरा देखि संतुष्ट नहि छलाह।

“ई एखन सूची अछि,” ओ कहलनि। “गंगेशक पद्धति नहि।”

मालिनी पुछलनि, “अन्तर?”

आदित्य कोरा कागजक दोसर पन्ना खोललनि।

“जँ हम कहैत छी—‘ई व्यक्ति एहि जालसँ जुड़ल छथि’—तऽ वाक्य सुनबा मे छोट अछि। मुदा नव्य न्याय पुछत—कौन व्यक्ति? कोन अर्थमे जुड़ल? कोन कालमे? कोन स्रोतक आधार पर? संबंधक सीमा की? आ कोन विकल्प एखन शेष अछि?”

ओ लिखलनि—“विषय—गुण—सम्बन्ध—सीमा।”

मालिनी कहलनि, “अर्थात् निष्कर्ष जतेक पैघ, अवच्छेदक ओतेक स्पष्ट?”

आदित्य प्रसन्न भेलाह।

“ठीक। शब्दक चमक नहि, संबंधक सीमा।”

ओ एक पुरान कागज निकाललनि, जाहिमे गंगेश उपाध्यायक विषयमे हुनकर हस्तलिखित टिप्पणी छल।

कागजक कोन मोड़ायल छल।

स्याही किछु फीका पड़ि गेल छल।

ताहिमे लिखल छल—“अस्पष्ट सम्बन्ध, अस्पष्ट निष्कर्ष जनबैत अछि।”

मालिनी पुछलनि, “ई उद्धरण अछि?”

आदित्य तुरते कहलनि, “नहि। हमर अपन टिप्पणी। गंगेशक पद्धति पढ़ैत समय लिखने रही।”

मालिनी ओ पंक्तिक नीचाँ एक चिह्न लगा देलनि।

“तखन ई बातो नक्शामे अपन स्रोत सहित रहत।”

आदित्य हँसलनि।

“तू आब हमरा सेहो स्रोत-वर्गमे राखि रहल छह।”

“एहि प्रकरणक बाद बिना स्रोतक किछु लिखबा मे भय लगैत अछि।”

“भय ठीक अछि, जँ ओ विवेक बने।”



अगिला भाग भुगतान-द्वार पथक छल।

किछु प्रविष्टि एक भुगतान-मध्यस्थक अभिलेखसँ आयल छल।

किछु ग्राहकक बैंक-प्रविष्टि सँ।

किछु प्रशासनिक नियन्त्रण-पटलमे देखाएल सारांशसँ।

पहिले अन्वेषण-दैनिकीमे तीनू कै एक्के प्रकारक “लेन-देन प्रमाण” लिखल गेल छल।

आदित्य ओ पंक्ति लाल चिन्हसँ घेरलनि।

“ई सुधार-पञ्जीमे अछि?”

मालिनी तुरते पृष्ठ खोललनि।

“हाँ। वर्गीकरण त्रुटि। नियन्त्रण-पटल सारांश स्वतंत्र बैंक-अभिलेख नहि।”

“आ एक्के मूल स्रोतसँ बनल दू दृश्य?”

“स्वतंत्र पुष्टिकरण नहि।”

आदित्य नक्शामे एक रेखा खींचि फेर बीचमे तोड़ि देलनि।

“एहि रेखाक टूटल रहब आवश्यक अछि।”

मालिनी पुछलनि, “अन्तिम प्रस्तुतीमे सेहो?”

“विशेषतः अन्तिम प्रस्तुतीमे।”

“राज्य अपन दुर्बल रेखा खुद देखायत?”

आदित्य कहलनि, “जँ नहि देखायत तऽ बचाव पक्ष देखायत। तखन विश्वसनीयता दुगुना टूटत।”

ओ टूटल रेखाक पास लिखलनि—“एक्के अभिरक्षक—बहु दृश्य—स्वतंत्र स्रोत नहि।”

फेर बैंक-अभिलेखक रेखा अलग बनौलनि।

“ई स्वतंत्र?”

मालिनी कहलनि, “अभिरक्षक अलग, अभिलेख-प्रणाली अलग, प्राप्तिक पथ अलग। मुदा अर्थ एखन संदर्भ पर निर्भर।”

“ठीक। स्वतंत्र स्रोतक अर्थ स्वतः अपराध-संबंध नहि।”

ओ दोसर टिप्पणी जोड़लनि—“स्वतंत्रता ≠ दोष-सिद्धि।”



ग्राहक-पहिचान आ स्रोत-कर कटौती गणना-पुस्तिकाक बारी आयल।

एहि सामग्री पर पहिले कतेको अनुमान बनल छल।

नाम, चलदूरभाष संख्या, ई-लेनदेन राशि, कर-सारांश आ किछु संकेत-शब्द एक्के पृष्ठमे देखाइत छल।

मालिनी एक समय एहि पृष्ठकें जालक “केन्द्रीय सूची” बुझने छलीह।

आब ओ स्वयं कहलनि, “पहिने एहि लेल हम अत्यन्त पैघ शब्द उपयोग कएने रही।”

आदित्य पुछलनि, “आब?”

“ई एक गणना-पुस्तिका अछि, जकर उत्पत्ति, उपयोगकर्ता आ प्रविष्टि-स्रोत अलग-अलग प्रमाणित करबाक अछि।”

“नाम होएब?”

“भागीदारी सिद्ध नहि।”

“राशि होएब?”

“अवैधता सिद्ध नहि।”

“कर-सारांश?”

“लेखा-प्रक्रियाक संकेत हो सकैत अछि; उद्देश्य नहि।”

आदित्य तेसर वृत्त—उपमान—दिशि देखलनि।

“एहि गणना-पुस्तिकाक रूप-विन्यास दोसर सेवा-संगणकक अभिलेखसँ मिलैत अछि। एहि समानता सँ की?”

मालिनी कहलनि, “संरचनात्मक तुलना। खोजक दिशा। सम्भावित समान कार्य। मुदा एक्के स्वामित्व वा एक्के संचालक स्वतः नहि।”

“एहि अध्यायमे उपमान बचल।”

“उपमान पहिने कतेक बेर अनुमान बनि गेल छल।”

“सेहिए नक्शा।”

ओ समानता देखाबैत दू रेखा बनौलनि, मुदा बीचमे लिखलनि—“समानता, अभिन्नता नहि।”



दोपहरक बाद विद्यानंद मिश्र कैँ राज्यक प्रस्तावित प्रमाण-नक्शाक एक सीमित प्रति देल गेल।
ओहि प्रतिमे विशेषाधिकारक कारणें सुरक्षित अंश खुलल नहि छल।
मुदा राज्य जे प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयक लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे पूरक रूपेँ रखबाक विचार करैत
छल, तकर वर्गीकरण देखाएल छल।

विद्यानंद पहिल पृष्ठ पढ़लनि।

फेर दोसर।

फेर वापस पहिल पृष्ठ पर गेलाह।

हुनकर सहायक पुछलक, “कोनो समस्या?”

विद्यानंद कहलनि, “समस्या तखन होइत जँ ई सभ एक्के रेखामे जोड़ल रहैत।”

“एखन?”

“एखन कम-सँ-कम हम देख सकैत छी राज्य कोन निष्कर्ष कोन आधार पर राखय चाहैत अछि।”

ओ एक टिप्पणी लिखलनि—“नक्शा स्वयं प्रमाण नहि।”

दोसर—“वर्गीकरण न्यायिक निष्कर्षक स्थानापन्न नहि।”

तेसर—“विशेषाधिकारक कारणें अप्रदर्शित सामग्रीक अनुपलब्धि विरुद्ध अनुमानक आधार नहि।”

हुनकर हाथ एक क्षण लेल रुकल।

कलाईमे हल्का कम्पन छल।

ओ कलम पीठिका पर राखि देलनि।

सहायक हुनकर दिस देखलक।

विद्यानंद बिना किछु कहने पानि पीलनि।

किछु क्षण बाद फेर कलम उठा लेलनि।

निजी थकानक चर्चा ओ नहि कएलनि।

पेशागत तर्कक पंक्ति साफ रहबाक चाही—एहि समय ओतबे हुनकर ध्येय छल।

ओ लिखलनि—“जँ राज्य अपन सीमित प्रस्ताव स्पष्ट करैत अछि, बचाव पक्ष सेहो ओकर सीमामे उत्तर देत।

अस्पष्ट आरोपक उत्तर अनन्त होइत अछि।”

फेर ओ कागज मोड़लनि नहि।

खुला रखलनि।



सायंकाल महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर राज्य-पक्षक कक्षमे बैसल छलाह।

आदित्य आ मालिनी सामने।

पीठिका पर नक्शाक प्रतिलिपि छल।

देवव्रत पहिल प्रश्न पुछलनि, “एहि नक्शाक उद्देश्य न्यायालय कैँ प्रभावित करब कि राज्यक दावाक सीमा स्पष्ट करब?”

आदित्य कहलनि, “दोसर।”

“पहिल बनि गेल तऽ?”

“हमरा हटाबय पड़त।”

मृणाल नक्शाक एक कोन पर औंठा रखलनि।

“एतय लिखल अछि—‘समर्थित अनुमान’। न्यायालय पुछत—समर्थन कोन?”

मालिनी सम्बन्धित स्रोत-सूची खोललनि।

“तीनटा स्वतंत्र अभिलेख, एक कथन, आ एक समय-साम्य। मुदा कथनक एक भाग अपुष्ट अछि, ताहि लेल ‘स्थापित’ नहि लिखल गेल।”

“वैकल्पिक व्याख्या?”

“दूटा एखन जीवित अछि।”

“नक्शामे?”

मालिनी दोसर पृष्ठ देखौलनि।

दूटा पतला रेखा अलग दिशि गेल छल।

मृणाल कहलनि, “ठीक। न्यायालयक सामने विकल्प नुका कऽ अनुमान मजबूत नहि होइत।”

देवव्रत तेसर पृष्ठ खोललनि।

“ई अनुपलब्धिक भाग सभसँ संवेदनशील अछि।”

ओ पढ़लनि—“अपेक्षित, खोजल, नहि भेटल।”

फेर दोसर पंक्ति—“अपेक्षित होएबाक आधार विवादित।”

तेसर—“धारण-अवधि समाप्त होएबाक सम्भावना।”

चारिम—“वैकल्पिक संग्रह पूर्ण रूपेँ परीक्षण नहि।”

देवव्रत कहलनि, “ई चारू एक्के वस्तुक बारेमे?”

“हाँ,” आदित्य उत्तर देलनि।

“तखन निष्कर्ष?”

“नष्ट कएल गेल—एना नहि कहि सकैत छी।”

“मेटायल गेल?”

“एखन नहि।”

“नहि अछि?”

“ओहो नहि।”

“तखन पूरक निवेदनमे की रहत?”

आदित्य कहलनि, “निर्धारित स्रोतमे निर्धारित खोजक बाद नहि भेटल। एकर सीमा सहित।”

देवव्रत किछु क्षण मौन रहलाह।

“ई भाषा कम नाटकीय अछि।”

मृणाल कहलनि, “ताहि कारणेँ बेसी टिकाऊ अछि।”



राति आठ बजे पूरक निवेदनक पहिल प्रारूप तैयार भेल।

माथ पर स्पष्ट लिखल गेल—“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे सीमित पूरक निवेदन।”

कोनो नव याचिका नहि।

कोनो नव प्रकरण नहि।

पहिल अनुच्छेदमे राज्य अपन उद्देश्य सीमित कएलक—पछिला आदेशक बाद उपलब्ध वर्गीकृत सामग्री, सुधार-पञ्जी आ प्रमाण-पथक सीमा न्यायालयक समक्ष रखब।

दोसर अनुच्छेदमे लिखल गेल—“ई निवेदन न्यायिक निष्कर्षक दावा नहि करैत अछि।”

तेसरमे—“अन्वेषणक किछु पहिल भाषा सुधारल गेल अछि।”

चारिममे—“जहाँ स्रोत स्वतंत्र नहि, से स्पष्ट चिन्हित अछि।”

पाँचममे—“जहाँ अनुपलब्धि केवल सीमित खोजक परिणाम अछि, ओतय सार्वभौमिक अभावक निष्कर्ष नहि काढल गेल अछि।”

मालिनी पंक्ति पढ़ैत-पढ़ैत रुकलिह।

“ई दस्तावेजक सभसँ महत्वपूर्ण भाग की?”

आदित्य पुछलनि।

मालिनी कहलनि, “जतय हम की नहि कहि रहल छी।”

देवव्रत दूरसँ सुनि रहल छलाह।

ओ कहलनि, “ठीक उत्तर।”



पूरक निवेदनक साथ प्रमाण-नक्शाक पूर्ण रंगीन प्रति नहि, बल्कि पाठ्य सारणी देबाक निर्णय भेल।

कारण रंग न्यायालयक अर्थ तय नहि करत।

चारि स्तम्भ बनल।

“प्रस्ताव।”

“प्राथमिक स्रोत।”

“प्रमाण-पथ।”

“सीमा/वैकल्पिक व्याख्या।”

पहिल प्रस्ताव—निर्धारित संगणकीय प्रतिबिम्ब मूल स्रोतक संग हैश-समान अछि।

प्रमाण-पथ—प्रत्यक्ष परीक्षण।

सीमा—मूल सामग्रीक सत्यता वा बाहरी स्रोतक पूर्णता नहि।

दोसर प्रस्ताव—किछु प्रवेश-संकेत प्रशासनिक अधिकारयुक्त खातासँ जुड़ैत अछि।

प्रमाण-पथ—प्रत्यक्ष अभिलेख + अनुमान।

सीमा—खाता-उपयोगकर्ता आ व्यक्ति-विशेषक पहचान लेल स्वतंत्र सेतु आवश्यक।

तेसर प्रस्ताव—किछु भुगतान प्रविष्टि स्वतंत्र वित्तीय अभिलेखमे सेहो अछि।

प्रमाण-पथ—प्रत्यक्ष + स्वतंत्र स्रोत तुलना।

सीमा—लेन-देनक वैध/अवैध उद्देश्य स्वयं सिद्ध नहि।

चारिम प्रस्ताव—किछु सेवा-संगणक संरचना आपसमे समान अछि।

प्रमाण-पथ—उपमान।

सीमा—समानता स्वामित्व, नियन्त्रण वा अभिन्नता सिद्ध नहि करैत अछि।

पाँचम प्रस्ताव—किछु कथन अभिलेखीय सामग्रीसँ आंशिक रूपेँ मेल खाइत अछि।

प्रमाण-पथ—शब्द + स्वतंत्र पुष्टिकरण।

सीमा—अपुष्ट भाग अलग।

छठम प्रस्ताव—किछु ज्ञात घटनाक बीच एक मध्यवर्ती प्रशासनिक क्रिया मानने बिना समय-क्रम असंगत बुझाइत अछि।

प्रमाण-पथ—अर्थापत्ति।

सीमा—कोन व्यक्ति ओ क्रिया कएलनि से अलग प्रमाणित करबाक अछि।

सातम प्रस्ताव—निर्धारित अवधि लेल अपेक्षित किछु अभिलेख निर्धारित स्रोतमे नहि भेटल।

प्रमाण-पथ—अनुपलब्धि।

सीमा—धारण-अवधि, वैकल्पिक संग्रह, प्राविधिक पहुँच आ विशेषाधिकारक प्रश्न शेष।

मालिनी सारणी पढ़ि कहलनि, “आब छहू पढ़ति एक्के प्रकरणमे अलग काम करैत देखाइत अछि।”

आदित्य कहलनि, “एहि लेल एकरा सूत्र कहि सकैत छी। नारा नहि।”



ओहि राति अनन्या कश्यपक समाचार-कक्षमे अलग प्रकारक चाप छल।

एक स्रोत केवल एतबे कहलनि जे राज्य सर्वोच्च न्यायालयक लंबित प्रकरणमे पूरक सामग्री प्रस्तुत करबाक तैयारीमे अछि।

सम्पादक तुरते कहलनि, “शीर्षक बनि सकैत अछि—‘राज्यक निर्णायक प्रमाण-नक्शा तैयार’।”

अनन्या पुछलनि, “निर्णायक के कहल?”

“पूरक सामग्री अछि। बड़ा दस्तावेज अछि।”

“आकार निर्णय नहि होइत।”

“तखन—‘जुआ-जालक पूरा नक्शा न्यायालयमे’?”

अनन्या माथ हिलौलनि।

“पूरा सेहो नहि। हमरा पता नहि नक्शा कोन दायरा धरि अछि।”

सम्पादक किछु अधीर भेलाह।

“तूँ शीर्षकमे सभ सावधानी भरि देब तऽ पाठक की पढ़त?”

अनन्या शान्त स्वरमे कहलनि, “जे सत्य अछि।”

“सत्य आस्ते बाजैत अछि, समाचार-कक्ष नहि।”

अनन्या मुस्कुरेलिह।

“तखन समाचार-कक्ष केँ कखनो-कखनो आस्ते बाजब सीखय पड़त।”

ओ अपन प्रारूप खोललनि।

शीर्षक लिखलनि—“लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे राज्यक सीमित पूरक निवेदन तैयार।”

पहिल पंक्ति—“पूरक निवेदनक प्रस्तुति न्यायिक निष्कर्ष नहि अछि।”

दोसर—“राज्यक वर्गीकरण केँ बचाव पक्ष चुनौती दे सकैत अछि।”

तेसर—“अनुपलब्ध सामग्रीक अर्थ ओकर अपेक्षित स्रोत, खोजक दायरा आ धारण-नीति पर निर्भर करत।”

सम्पादक पंक्ति पढ़लनि।

“सनसनी अत्यल्प।”

अनन्या कहलनि, “एहि बेर सनसनीक प्रमाण हमरा नहि भेटल।”



राति गहिरा गेल।

आदित्य कार्यालयसँ निकललाह तऽ आकाशमे बादल पसरल छल।

ओ चलदूरभाष नहि खोललनि।

समाचार नहि देखलनि ।
 किछु दूर धरि पैदल चललाह ।
 सड़कक एक मोड़ पर पानिक हल्का गन्ध छल ।
 ओहि गन्धमे हुनका गार्ह एन अरिकेलक भिजल माटि स्मरण पड़ल ।
 मुदा आइ स्मृति हुनका घरक कोमलता मात्र नहि देलक ।
 ओ गंगेश उपाध्यायक नाम स्मरण कएलनि ।
 मिथिलाक ओ परम्परा, जाहिमे एक शब्दक सम्बन्धो बिना सीमा छोड़ल नहि जाइत ।
 हुनका बुझायल—आधुनिक संगणकीय प्रकरणमे कठिनाई सामग्रीक अधिकता नहि मात्र अछि ।
 कठिनाई अछि—सम्बन्धक अधिकता ।
 एक प्रविष्टि दोसरा सँ जुड़ैत अछि ।
 एक नाम तेसर सूचीमे भेटैत अछि ।
 एक समय-मुद्रा चौटा अभिलेखसँ मेल खाइत अछि ।
 एक दृश्य-पटल अनेक प्रति बनबैत अछि ।
 एक मौन अनेक अर्थ खोलैत अछि ।
 जँ सम्बन्धक प्रकार स्पष्ट नहि कएल जाए, तऽ सभ किछु सभ किछुसँ जुड़ल देखाइत अछि ।
 आ तखन अन्वेषण न्याय नहि, कथा-निर्माण बनि सकैत अछि ।
 आदित्य रुकलाह ।
 स्वयं सँ कहलनि, “विषय—गुण—सम्बन्ध—सीमा ।”
 फेर जोड़लनि, “आ स्रोत ।”
 ओ एहि पाँच शब्द केँ मनमे फेर दोहरौलनि ।



दोसर दिन भोरमे प्रमाण-नक्शाक अन्तिम समीक्षा भेल ।
 मालिनी एक विरोधाभास देखलनि ।
 एक पृष्ठ पर प्रशासनिक नियन्त्रण-पटल प्रविष्टि “स्वतंत्र स्रोत” लिखल छल, दोसर पृष्ठ पर ओही प्रविष्टि
 मूल सेवा-संगणकक व्युत्पन्न दृश्य बताओल गेल छल ।
 ओ तुरते चिन्ह लगौलनि ।
 “ई गंभीर अछि ।”
 आदित्य देखलनि ।
 “किएक?”
 “जँ व्युत्पन्न अछि तऽ स्वतंत्र नहि ।”
 “ककर त्रुटि?”
 मालिनी किछु क्षण चुप रहलिह ।
 “हमर । काल्हि राति सारणी जोड़ैत समय ।”
 आदित्य सुधार-पञ्जी खोललनि ।
 “लिखू ।”
 “पूरक निवेदन एखन प्रस्तुत नहि भेल अछि ।”
 “ताहि सँ त्रुटि अस्तित्वहीन नहि भऽ गेल ।”

मालिनी लिखलनि—“स्रोत-स्वतंत्रता वर्गीकरण सुधार।”

प्रभाव—“एक अनुमानक पुष्टिकरण एक स्रोत कम।”

निष्कर्ष-परिवर्तन—“समर्थित अनुमान कायम, मुदा भार घटल।”

ओ आदित्य दिशि देखलनि।

“ई दर्ज करब आवश्यक छल?”

“जँ काल्हि बचाव पक्ष मूल कार्यपत्र माँगत?”

मालिनी उत्तर बुझि गेलिह।

“दर्ज करब आवश्यक छल।”

आदित्य कहलनि, “गंगेशक सूत्र केवल दोसराक तर्क काटबाक औजार नहि। अपन तर्कक सीमा देखबाक पद्धति सेहो अछि।”



दस बजे विद्यानंद मिश्रक कक्षमे राज्यक संशोधित सारणी पहुँचल।

ओ पहिल संस्करण आ दोसर संस्करण साथ राखलनि।

स्रोत-स्वतंत्रता वाली पंक्ति पर हुनकर दृष्टि टिकि गेल।

सहायक पुछलक, “राज्य अपन त्रुटि लिखि देने अछि?”

विद्यानंद कहलनि, “हाँ।”

“एहि सँ हुनकर प्रकरण दुर्बल नहि होएत?”

“एक रेखा दुर्बल भऽ सकैत अछि। मुदा प्रक्रिया मजबूत भऽ सकैत अछि।”

“हम एहि सुधारक उपयोग करब?”

विद्यानंद हल्का मुस्कुरेलाह।

“निश्चय। हम बचाव पक्ष छी। मुदा सुधार लिखल अछि तऽ ओकरा ‘नुकायल’ नहि कहब।”

ओ पृष्ठक किनार पर लिखलनि—“सुधार स्वीकार; शेष अनुमानक भार पर आपत्ति कायम।”

फेर दोसर पृष्ठ पर—“अर्थापत्ति द्वारा व्यक्ति-विशेषक पहचान नहि।”

तेसर पर—“अनुपलब्धि द्वारा विनाशक कर्ता सिद्ध नहि।”

ओ कलम राखलनि।

हुनका माथमे क्षणिक पीड़ा उठल।

ओ आँखि मुनि किछु क्षण बैसलाह।

फेर सीधा भऽ कागज समेटलनि।

पेशागत गरिमा एहि बातमे नहि जे विपक्षक सभ बात अस्वीकार कएल जाए।

कतेक बात स्वीकार करैत शेष सीमा पर कठोर रहब—ओहो गरिमा छल।



दोपहरमे देवव्रत सिन्हा अन्तिम प्रारूप पढ़लनि।

एक वाक्य पर रुकलाह—“उपलब्ध सामग्री सँ जालक समग्र संरचना स्थापित होइत अछि।”

ओ लाल कलम उठा वाक्य काटि देलनि।

मृणाल पुछलनि, “अत्यधिक?”

“अत्यधिक।”

“बदला मे?”

देवव्रत लिखलनि—“उपलब्ध सामग्री किछु परस्पर सम्बन्धित संरचनात्मक संकेत प्रस्तुत करैत अछि; हुनकर विधिक अर्थ न्यायिक परीक्षणाधीन अछि।”

आदित्य पढ़लनि।

“ई ठीक अछि।”

मृणाल दोसर वाक्य देखलनि—“मेटायल डाक-संग्रह संचालनक दोषपूर्ण उद्देश्य सिद्ध करैत अछि।”

आदित्य तुरते कहलनि, “ई नहि रहबाक चाही।”

“किएक?”

“मेटायल अंशक कर्ता आ उद्देश्य स्थापित नहि। किछु पुनर्प्राप्त सामग्री अछि, मुदा मेटाबाक कारण पर विकल्प शेष।”

वाक्य काटल गेल।

बदला मे लिखल गेल—“पुनर्प्राप्त डाक-संग्रह सामग्रीक विषयवस्तु स्वतंत्र रूपेँ परीक्षणयोग्य अछि; मेटाबाक कर्ता आ उद्देश्य पृथक प्रश्न अछि।”

देवव्रत कहलनि, “एहि पूरक निवेदनक विश्वसनीयता एहि काटल वाक्य सभ पर टिकत।”

मालिनी सोचलनि—जे वाक्य दस्तावेजमे नहि रहत, ओकरो इतिहास आवश्यक छल।

सुधार-पञ्जीमे दू नव प्रविष्टि जोड़ल गेल।



दुपहर बाद सीमित पूरक निवेदन अंकीय प्रस्तुति-प्रणाली मार्फत लंबित विशेष-अनुमति प्रकरणमे प्रस्तुत भेल।

प्राप्ति-संकेत आयल।

मालिनी दृश्य-पटल दिस देखलनि।

एक छोट पंक्ति छल—“प्रस्तुति स्वीकारल गेल।”

ओ आदित्य दिशि देखलनि।

आदित्य कहलनि, “ई केवल दाखिल होएबाक संकेत अछि।”

“आदेश नहि।”

“निष्कर्ष नहि।”

“स्वीकार्यता पर अन्तिम निर्णय नहि।”

“ठीक।”

मालिनी प्राप्ति-संकेतकें सञ्चिकामे रखलनि।

ओकर ऊपर लाल अक्षरमे किछु नहि लिखलनि।

कोनो “विजय” नहि।

कोनो “निर्णायक मोड़” नहि।

केवल तिथि, समय, प्रकरण-संख्या आ दस्तावेजक प्रकार।

अनन्या कें किछु देर बाद सार्वजनिक सूची सँ प्रस्तुतीक सूचना भेटल।

ओ अपन समाचारमे एक पंक्ति जोड़लनि—“न्यायालय एखन एहि पूरक निवेदनक गुण-दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि देलक अछि।”

सम्पादक एहि बेर पंक्ति नहि काटलनि।



सायंकाल प्रमाण-नक्शाक एक प्रतिलिपि पुनः खोलल गेल ।

मालिनी पुछलनि, “आब ई पूरा?”

आदित्य कहलनि, “कखनो नहि ।”

“किएक?”

“नक्शा समय-बद्ध अछि । नव स्रोत आयत, किछु रेखा बदलत । न्यायालय किछु प्रस्ताव अस्वीकार करत, किछु सीमित करत । बचाव पक्ष नव वैकल्पिक व्याख्या देत ।”

“तखन ‘समग्र’ शब्द?”

“एहि समय धरि उपलब्ध सामग्रीक समग्र वर्गीकरण । अनन्त सत्य नहि ।”

मालिनी शीर्षकक नीचे छोट अक्षरमे जोड़लनि—“अद्यतन तिथि सहित ।”

आदित्य सहमति देलनि ।

फेर ओ छहू वृत्तक बीच देखलनि ।

प्रत्यक्ष ।

अनुमान ।

उपमान ।

शब्द ।

अर्थापत्ति ।

अनुपलब्धि ।

छहू अलग छल ।

छहू आपसमे संवाद करैत छल ।

मुदा कोनो एक दोसराक स्थानापन्न नहि छल ।

प्रत्यक्ष जँ सीमा पार करैत तऽ अनुमान बनैत ।

अनुमान जँ विकल्प नुका दैत तऽ पूर्वाग्रह बनैत ।

उपमान जँ समानता केँ अभिन्नता कहैत तऽ भ्रम बनैत ।

शब्द जँ वक्ता, अधिकार आ प्रसंग बिसरैत तऽ केवल वाक्य रहि जाइत ।

अर्थापत्ति जँ अनिवार्यता बिना छलाँग लगबैत तऽ कल्पना बनैत ।

अनुपलब्धि जँ अपेक्षा आ पर्याप्त खोज बिना निष्कर्ष दैत तऽ रिक्त स्थान पर आरोप बनैत ।

मालिनी कहलनि, “आ न्याय?”

आदित्य उत्तर देलनि, “एहि सभक बादो अलग ।”

“किएक?”

“कारण न्यायालय केवल प्रमाण-पथ नहि देखैत । विधि, प्रक्रिया, अधिकार, प्रतिवाद आ मानक सेहो देखैत अछि ।”



किछु देर बाद गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद केँ पूरक निवेदन प्रस्तुत होएबाक प्रशासनिक सूचना पहुँचल ।

हुनकर एक सहयोगी कहलनि, “समाचार-माध्यम एहि केँ राज्यक पैघ सफलता कहि सकैत अछि ।”

शिवेश्वर प्रसाद कागजसँ नजर उठौलनि ।

“न्यायालय कोनो आदेश देलक?”

“नहि ।”

“तखन सफलता के कहलक?”

सहयोगी चुप रहल।

“हमरा प्रस्तुती पर उत्सव नहि चाही। हमरा पद्धति पर विश्वास चाही।”

ओ प्रशासनिक सूचना पर केवल “अभिलेखित” लिखलनि।

फेर जोड़लनि—“अन्वेषण-दल पर सार्वजनिक टिप्पणी नहि।”

ई पंक्ति राजनीतिक लाभक द्वार बन्द करैत छल।



राति फेर आदित्य आ मालिनी अकेले कक्षमे छलाह।

आब प्रमाण-नक्शा मोड़ि सञ्चिकामे रखबाक समय छल।

मालिनी पुछलनि, “एक प्रश्न बाकी अछि।”

“पुछू।”

“गंगेश उपाध्यायक सूत्र आखिर एक पंक्तिमे की?”

आदित्य किछु क्षण मौन रहलाह।

ओ तुरते उत्तर नहि देलनि।

फेर कहलनि, “एक पंक्ति बनायब तऽ फेर ओही त्रुटि होएत—जटिल बात केँ नारा बना देब।”

मालिनी हँसलह।

“तखन पाँच शब्द?”

“विषय, गुण, सम्बन्ध, सीमा, स्रोत।”

“आ छह प्रमाण-पथ?”

“ओ बाट सभ अछि।”

“गन्तव्य?”

आदित्य खिड़की दिस देखलनि।

“निर्णय गन्तव्य नहि; निर्णय न्यायालयक कार्य। हमर गन्तव्य—एतेक साफ नक्शा जे न्यायालय देखय सकए कोन रेखा टिकैत अछि आ कोन नहि।”

मालिनी पुछलनि, “आ जँ कल्ह बचाव पक्ष एहि नक्शाक सभ रेखा काटय लगत?”

आदित्य कहलनि, “से हुनकर कार्य अछि।”

“हमर?”

“जे रेखा वास्तवमे अछि, ओकरा स्रोत सहित बचाउ। जे नहि अछि, ओकरा खींचि कऽ बचाउ नहि।”

ओ प्रमाण-नक्शा सञ्चिकामे राखलनि।

बाहर गलियारा शान्त छल।

दूर ककरो पदचाप सुनाइत छल।

मालिनी दीप बुझाबय उठलह।

तखने कार्यालयक सुरक्षित डाक-पेटीमे बचाव पक्षक विस्तृत प्रत्युत्तरक सूचना आयल।

अनुलग्नकक सूची दीर्घ छल।

अनेक अधिवक्ताक नाम छल।

प्रत्येक प्रमाण-पथ पर अलग आपत्ति।

प्रत्यक्षक दायरा पर।
अनुमानक सेतु पर।
उपमानक समानता पर।
शब्दक विश्वसनीयता पर।
अर्थापत्तिक अनिवार्यता पर।
अनुपलब्धिक अपेक्षा पर।
मालिनी सूची पढलनि।
“कल्हि कठिन होएत।”
आदित्य सञ्चिका बन्द कएलनि।
“तखन नक्शाक आवश्यकता आइ सिद्ध भेल।”
ओ दीप बुझा देलनि।
अन्हारमे कोनो रेखा देखाइत नहि छल।
मुदा रेखा सभक स्रोत अब दर्ज छल।

076 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 11

विशेष अनुमति प्रकरणक अगिला सुनवाईक प्रभात न्यायालयक गलियारामे असामान्य चहल-पहल छल ।

अपतटीय समूहक पक्षसँ अधिवक्ताक पैघ दल आयल छल ।

केओ संगणकीय संरचनाक विशेषज्ञ छलाह ।

केओ कर-विधिक प्रश्न पर केन्द्रित छलाह ।

केओ अभिरक्षा-शृंखला देखैत छलाह ।

केओ विशेषाधिकार आ गोपनीयताक सीमा पर ।

आ सभक बीच विद्यानंद मिश्र शान्त भावें बैसल छलाह ।

हुनकर सामने काल्ह रातिक विस्तृत प्रत्युत्तर खुलल छल ।

प्रत्येक अनुच्छेदक बगलमे छोट संकेत लिखल छल—स्रोत, सम्बन्ध, सीमा ।

ओहि तीन शब्दक सामने आदित्य झाक प्रमाण-नक्शाक छह वृत्त छल ।

प्रत्यक्ष ।

अनुमान ।

उपमान ।

शब्द ।

अर्थापत्ति ।

अनुपलब्धि ।

विद्यानंद मिश्र अपन सहायक सँ कहलनि, “संख्या देखि कऽ कोनो रेखा नहि काटू ।”

सहायक हुनका दिस देखलक ।

“तखन?”

“जे रेखा अछि, ओकर मूल पुछू । जे सेतु अछि, ओकर भार पुछू । जे मौन अछि, ओकर अपेक्षा पुछू ।”

ओ कागज बन्द नहि कएलनि ।

केवल ऊपरक पृष्ठ पर औंठाक हलुक चाप राखि देलनि ।

“आ एक बात ।”

“जी?”

“हमर दल पैघ अछि—ई अपनेमे कोनो तर्क नहि ।”

सहायक माथ हिलौलक ।

विद्यानंद मिश्र सुधारलनि, “माथ हिलबासँ नहि । उत्तरमे सेहो ई बात नहि आए ।”



राज्यक दिस देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर पहिनेसँ उपस्थित छलाह ।

आदित्य झा हुनका सँ दू आसन पाछाँ बैसल छलाह ।

मालिनी कर्णक सामने प्रमाण-नक्शाक संक्षिप्त प्रति छल ।

छह रंग नहि ।

छह स्तम्भ छल ।

रंग न्यायालयक तर्क नहि बनैत अछि ।

स्तम्भक शीर्षक छल—वस्तु, स्रोत, सम्बन्ध, सीमा, वैकल्पिक व्याख्या, स्थिति ।

मालिनी काल्हि राति अंतिम स्तम्भमे तीन शब्दक वर्ग बनौने छलिह ।

टिकैत अछि ।

सीमित रूपैँ टिकैत अछि ।

नहि टिकैत अछि ।

आदित्य पन्ना देखलनि ।

“एहि मे चौठम वर्ग चाही ।”

मालिनी पुछलनि, “की?”

“एखन निर्णय योग्य नहि ।”

ओ तुरते जोडलनि ।

“किएक?”

“कारण कखनो प्रश्न त्रुटिपूर्ण नहि होइत अछि, उत्तर अधूरा होइत अछि ।”

मालिनी लिखलनि—“अतिरिक्त स्रोत अपेक्षित ।”

आदित्य कहलनि, “ठीक ।”

पीठ बैसल ।

सभ उठल ।

औपचारिकता पूर्ण भेल ।

मुदा औपचारिकताक पाछाँ आइ वास्तविक प्रश्न संख्या नहि, सम्बन्ध छल ।



विद्यानंद मिश्र उठलाह ।

“महोदय, राज्य काल्हि जे समग्र प्रमाण-नक्शा प्रस्तुत कएलक, ओकर सौन्दर्य पर हमरा कोनो आपत्ति नहि ।”

क्षण भर मौन रहल ।

“हमर आपत्ति ओकर प्रमाण-मूल्य पर अछि ।”

देवव्रत सिन्हा लिखैत रहलाह ।

पीठ पुछलक, “विशेष रूपैँ?”

“राज्य छह प्रमाण-पथक नाम रखैत अछि । मुदा छह नाम होएबाक अर्थ छह स्वतन्त्र स्रोत नहि ।”

न्यायालयमे मौन सघन भेल ।

विद्यानंद मिश्र अगिला पृष्ठ खोललनि ।

“उदाहरणार्थ, जाल-दर्शक इतिहास, सहेजल प्रवेश-संकेत, आ प्रशासनिक पटल—तीन दृश्य भिन्न भऽ सकैत अछि ।”

“मुदा जँ तीनू एके संगणकीय प्रतिबिम्बक भीतर सँ निकलल अछि, तखन ई तीन स्वतन्त्र मूल नहि ।”

पीठ कहल, “राज्य एहि बातसँ असहमत अछि?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह ।

“मूलतः नहि ।”

विद्यानंद मिश्रक दृष्टि एक क्षण हुनका पर ठहरल ।

देवव्रत सिन्हा आगाँ कहलनि, “हम बहुलता केँ स्वतन्त्रता नहि कहैत छी । प्रश्न ई अछि जे एके मूलभूत स्रोतक भीतर भिन्न अभिलेख परस्पर अर्थ देत कि नहि ।”

पीठ पुछलक, “अर्थ देत—कतेक धरि?”

मृणाल धर उठलाह।

“ओहि मूलक सीमा धरि।”

“अर्थात?”

“एक संगणकीय प्रतिबिम्बक भीतरक पाँच संकेत पाँच बाहरी पुष्टि नहि बनत।”

पीठ लिखलक।

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “एहि स्वीकारोक्ति केँ हम महत्वपूर्ण मानैत छी।”

देवव्रत सिन्हा तुरते कहलनि, “स्वीकारोक्ति नहि, वर्गीकरण।”

विद्यानंद मिश्र हलुक मुस्की देलनि।

“शब्द पर हम बादमे आबि सकैत छी।”

पीठ कहल, “नहि। आइ शब्दो सीमा सहित उपयोग करू।”

कक्षमे हलुक हँसी उठि कऽ तुरते थमि गेल।



विद्यानंद मिश्र अपन पहिल आपत्ति रखलनि।

“राज्यक नक्शामे ‘अनुपलब्धि’क अनेक रेखा अछि।”

ओ एक-एक कऽ पढ़लनि।

“एक अपेक्षित अनुमति-अभिलेख नहि भेटल।”

“एक निर्दिष्ट समयावधिक ध्वनि-अभिलेख नहि भेटल।”

“एक बैठक-पञ्जीक प्रविष्टि नहि भेटल।”

“किछु सन्देश मूल संग्रहमे नहि भेटल।”

ओ पृष्ठ नीचा कएलनि।

“चार अनुपलब्धि।”

फेर पुछलनि, “की चार मौन मिलि कऽ एक आवाज बनैत अछि?”

पीठ देवव्रत सिन्हा दिस देखलक।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “कखनो बनि सकैत अछि, कखनो नहि।”

“मानक?”

“पहिने ई देखल जाए जे चारू वस्तुक अपेक्षा स्वतन्त्र रूपेँ स्थापित अछि कि नहि।”

“आ?”

“चारू स्रोत वास्तवमे अलग अछि कि एके अभिलेख-व्यवस्थाक अलग दृश्य।”

“आ?”

“अनुपलब्धिक कारण समान भऽ सकैत अछि कि अलग।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “एतय हमर आपत्ति आरम्भ होइत अछि।”

ओ पाछाँ बैसल एक अधिवक्ता केँ संकेत देलनि।

एक पतला पञ्जी आगाँ आयल।

“बैठक-पञ्जी आ अनुमति-अभिलेख—दू अलग नाम।”

“मुदा दुनू एके आन्तरिक प्रशासनिक प्रणालीक निर्यात अछि।”

मालिनी तुरते अपन प्रति देखलनि।

तथ्य सही छल।

आदित्य हुनकर कलमक गति देखलनि ।

ओ किछु नहि कहलनि ।

विद्यानंद मिश्र जारी रखलनि ।

“ध्वनि-अभिलेखक अपेक्षा सेहो ओही बैठक-प्रणालीक एक स्वचालित विन्यास पर आधारित अछि ।”

“तखन राज्य तीन अनुपलब्धि गनैत अछि ।”

“हम कहैत छी—सम्भवतः एके मूल अपेक्षाक तीन रूप ।”

पीठ मृणाल धरसँ पुछलक, “उत्तर?”

मृणाल धर पृष्ठ पलटलनि ।

“ई आपत्ति आंशिक रूपेँ उचित अछि ।”

राज्यक पाँतिमे कोनो हलचल नहि भेल ।

मालिनी केवल अपन स्तम्भमे एक निशान देलनि ।

मृणाल धर कहलनि, “बैठक-पञ्जी आ अनुमति-अभिलेखक मूल प्रणाली समान अछि ।”

“ध्वनि-अभिलेखक विन्यास ओहि प्रणालीसँ चालित होइत छल, मुदा भण्डारण स्थान अलग छल ।”

विद्यानंद मिश्र पुछलनि, “भण्डारण स्थान अलग—अपेक्षाक मूल सेहो अलग?”

मृणाल धर एक क्षण रुकलाह ।

“पूर्णतः नहि ।”

“तखन तीन स्वतन्त्र अनुपलब्धि?”

“राज्य एहि रूपमे नहि कहत ।”

मालिनी अपन नक्शाक तीन रेखामे सँ दू पर छोट वृत्त बनौलनि ।

एके मूल ।

आदित्य तकरा रोकलनि नहि ।



पीठ कहल, “एहि बिन्दु केँ स्पष्ट करू । बहुलता आ स्वतन्त्रता अलग प्रश्न अछि ।”

देवव्रत सिन्हा सहमति देलनि ।

विद्यानंद मिश्र सेहो ।

पीठ आगाँ कहल, “दस दस्तावेज जँ एके स्रोतक प्रतिलिपि अछि, तखन संख्या दस अछि, स्रोत एक ।”

“दस अलग स्रोत जँ एके कथा दोहरबैत अछि, तखन फेरो स्वतंत्रता स्वतः सिद्ध नहि—सम्भव अछि सभ एके पूर्व सूचना पर निर्भर हो ।”

“आ एक स्रोतक भीतर दू असंगत अभिलेख कखनो अलग प्रश्न उठा सकैत अछि ।”

मालिनी लिखैत गेलिह ।

आदित्य आस्ते कहलनि, “मूल आ मार्ग ।”

मालिनी हुनका दिस देखलनि ।

ओ फेर फुसफुसौलनि, “स्रोत के? सूचना कोना पहुँचल?”

ओ लिखलनि—“मूल ≠ मार्ग ।”

पीठक प्रश्न आब दोसर दिशा लैत छल ।

“राज्यक नक्शामे कोन रेखा एहन अछि जे वास्तवमे बाहरी स्वतन्त्र स्रोत पर टिकैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा सूची खोललनि ।

“भुगतान-द्वारक समय-चिह्न ।”

“केवाईसी आ स्रोत-कर कटौती गणना-पुस्तिकाक विशिष्ट प्रविष्टि।”

“एक पृथक अभिरक्षक सँ प्राप्त पत्राचार-अभिलेख।”

“आ किछु बैंक-सदृश लेन-देन सूचना, जाहि पर एखन सीमा-विवाद अलग अछि।”

विद्यानंद मिश्र तुरते कहलनि, “हम चौठम पर आपत्ति राखैत छी।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “ताहि कारण हम ‘सीमा-विवाद अलग’ कहलहुँ।”

पीठ कहल, “ठीक। सूचीमे स्थिति दर्ज हो।”

मालिनी अपन चौठम वर्गक उपयोग कएलनि—“अतिरिक्त स्रोत अपेक्षित।”



विद्यानंद मिश्र दोसर आपत्ति पर आयलाह।

“राज्य एके समयमे कहैत अछि—किछु वस्तु नहि भेटल, मुदा आन वस्तु सँ तकर सम्भावित अस्तित्वक अनुमान होइत अछि।”

“ई तर्क सम्भव अछि।”

“मुदा जँ अनुमानक आधार स्वयं ओही अनुपलब्धि सँ जन्मल हो, तखन वृत्त बनैत अछि।”

पीठ पुछलक, “उदाहरण?”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “अनुमति-अभिलेख नहि भेटल।”

“राज्य कहैत अछि—कारण भुगतान भेल, अनुमति होएबाक चाही।”

“फेर अनुमति नहि भेटल, ताहि सँ कहैत अछि—किछु असामान्य भेल।”

“फेर ओही असामान्यता केँ भुगतानक सन्देह बढेबाक कारण बनबैत अछि।”

ओ दू औंठा सँ हावामे वृत्त बनौलनि।

“ई स्वतन्त्र पुष्टि नहि। ई परस्पर पोसल अनुमान भऽ सकैत अछि।”

मालिनी अपन नक्शा पर दू तीर देखलनि।

सचमुच एक तीर दोसराक दिस लौटैत छल।

आदित्य सेहो देखलनि।

काल्हि राति ई वृत्त हुनकर नजरि सँ बचि गेल छल।

पीठ पुछलक, “राज्य?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देबाक पहिने आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य अपन पन्ना पर दू शब्द लिखि आगाँ सरकौलनि।

“वृत्तीय समर्थन।”

देवव्रत सिन्हा पढलनि।

फेर पीठसँ कहलनि, “राज्य एहि चेतावनी केँ स्वीकारैत अछि।”

विद्यानंद मिश्र पुछलनि, “तखन रेखा हटत?”

“जे भाग केवल वृत्तीय समर्थन पर टिकैत अछि, हटत।”

“जे भाग बाहरी समय-चिह्न आ पृथक अभिरक्षकक अभिलेख पर टिकैत अछि, ओ अलग परीक्षित होएत।”

पीठ कहल, “एहि सुधारक अभिलेख हो।”

मालिनी सुधार-पञ्जी खोललनि।

लिखलनि—“प्रमाण-व्याप्ति सुधार: वृत्तीय समर्थन हटाओल।”

ओ 'निष्कर्ष-परिवर्तन' नहि लिखलनि ।

एखन निष्कर्ष बनल कहाँ छल ।



बचाव पक्षक तेसर अधिवक्ता उठलाह ।

हुनकर विषय संगणकीय संरचना छल ।

“एक संगणकीय प्रतिबिम्बक भीतर जाल-दर्शक इतिहास, सहेजल प्रवेश-संकेत, काछे, आ प्रशासनिक पटल-संकेत भेटैत अछि ।”

“राज्य एहि सभ केँ अलग-अलग पंक्तिमे रखैत अछि ।”

“मुदा प्रतिबिम्ब एक ।”

मृणाल धर कहलनि, “हम पहिने ई सीमा स्वीकारि चुकल छी ।”

अधिवक्ता कहलाह, “हम आगाँ जा रहल छी ।”

“जँ मूल प्रतिबिम्ब अपूर्ण छल?”

कक्ष फेर शान्त भेल ।

“जँ कोनो बाहरी संग्रह, बादल-भण्डार, पृथक खण्ड, अथवा आन यन्त्र शामिल नहि छल?”

“तखन भीतरक बहुलता बाहरक पूर्णता नहि सिद्ध करैत अछि ।”

आदित्यक आँखि एक क्षण उठल ।

ई सिद्धान्त ओ पहिनहुँ कहने छलाह ।

मुदा आइ प्रश्न दोसर छल ।

पीठ पुछलक, “राज्य अपन नक्शामे ‘पूर्ण’ शब्द कतय उपयोग कएलक?”

देवव्रत सिन्हा सूची देखलनि ।

“एक पुरान टिप्पणीमे ।”

“वर्तमान पूरक निवेदनमे?”

“नहि ।”

“तखन बचाव पक्ष पुरान टिप्पणी पर प्रश्न उठा सकैत अछि, मुदा वर्तमान स्थिति स्पष्ट रहय ।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “हमरा ई स्वीकार अछि ।”

पीठ कहल, “अभिलेखमे लिखल जाए—प्रतिबिम्बक अखण्डता आ खोजक पूर्णता अलग प्रश्न ।”

मालिनी लिखलनि ।

“हैश-समानता अखण्डता देखबैत अछि ।”

“संपूर्ण सम्भावित संसार नहि ।”

आदित्य पन्ना देखलनि ।

“‘संसार’ हटाउ ।”

मालिनी ओकरा काटि लिखलनि—“सम्पूर्ण सम्भावित स्रोत-समूह नहि ।”



मध्याह्न धरि सुनवाईक रूप बदलि गेल छल ।

आरम्भमे दर्शक सभ पैघ अधिवक्ता-दल देखैत छल ।

आब पीठ केवल रेखा देखैत छल ।

कोन रेखा कोन स्रोत सँ निकलल।
 कोन रेखा बीचमे दोसर रेखा पर निर्भर भेल।
 कोन रेखा स्वतन्त्र छल।
 कोन रेखा केवल नाम बदलि फेर उपस्थित छल।
 आ कोन रेखा एखन प्रमाण नहि, प्रश्न मात्र छल।
 विद्यानंद मिश्र एक पृष्ठ ऊपर उठौलनि।
 “महोदय, हमरा पक्षमे बारह अधिवक्ता उपस्थित छथि।”
 किछु लोक हुनका दिस देखलक।
 ओ कहलनि, “एहि संख्या केँ कोनो पक्ष प्रमाण न मानय।”
 पीठक स्वर निर्विकार छल।
 “न्यायालय नहि मानैत अछि।”
 देवव्रत सिन्हा सेहो कहलनि, “राज्यो नहि।”
 विद्यानंद मिश्र पृष्ठ नीचा कएलनि।
 “तखन हम आगाँ बढैत छी।”
 ई वाक्य सुनि मालिनी एक क्षण आदित्य दिस देखलनि।
 काल्हि राति समाचार-माध्यमक किछु शीर्षकमे दलक आकार केँ भयक संकेत कहल गेल छल।
 एहि कक्षमे ओ संकेत शून्य छल।



चौठम आपत्ति अर्थापत्ति आ अनुपलब्धिक सीमा पर छल।
 विद्यानंद मिश्र कहलनि, “राज्य कहैत अछि—एक परिणाम उपस्थित अछि, सामान्य प्रक्रिया देखाइत नहि,
 अतः किछु अनुल्लिखित कड़ी मानब आवश्यक भऽ सकैत अछि।”
 “हम कहैत छी—‘किछु कड़ी’ आ ‘ई खास कड़ी’ एक बात नहि।”
 पीठ पुछलक, “राज्य?”
 देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “सहमत।”
 विद्यानंद मिश्रक भौंह तनिक उठल।
 “तखन व्यक्तिक नाम?”
 “जतय स्वतन्त्र आधार नहि, राज्य नाम नहि जोड़त।”
 “जतय?”
 “जतय प्रत्यक्ष अथवा पृथक स्रोतक सेतु अछि, ओ सेतु अलग देखाओल जाएत।”
 पीठ कहल, “एहि केँ साफ भाषा चाही।”
 मृणाल धर कहलनि, “अर्थापत्ति रिक्त स्थान भरैत अछि, मुदा मनपसन्द व्यक्ति सँ नहि।”
 पीठ लिखलक।
 विद्यानंद मिश्र कहलनि, “ई पंक्ति अभिलेख योग्य अछि।”
 देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्यक लेल सेहो।”
 आदित्यक सामने गंगेशीय पद्धतिक एक पुरान सूत्र जकाँ बात स्पष्ट भऽ रहल छल।
 अभावक विषय निश्चित करू।
 अपेक्षाक आधार निश्चित करू।

स्थान निश्चित करू।
काल निश्चित करू।
अभिरक्षक निश्चित करू।
फेर देखू—नहि भेटब कोन बातक अनुपलब्धि अछि।
आ कोन बातक नहि।



विश्रामक समय मालिनी कर्ण काँचक गलियारा लग ठाढ़ छलिह।
आदित्य बाहर आयलाह।
मालिनी कहलनि, “हम काल्हि छह वृत्त देखि प्रसन्न छलहुँ।”
“किएक?”
“सभ व्यवस्थित लगैत छल।”
“व्यवस्था सत्यक पर्याय नहि।”
“आ अव्यवस्था?”
“मिथ्यात्वक पर्याय सेहो नहि।”
मालिनी किछु क्षण चुप रहलिह।
“तखन नक्शाक उपयोग?”
“रेखा सभ कहाँ टकरैत अछि से देखबाक लेल।”
“आ आइ?”
“आइ दू रेखा काटल गेल।”
“राज्य दुर्बल भेल?”
आदित्य बाहरी सीढ़ी दिस देखलनि।
“जँ अशुद्ध रेखा हटाओल जाए तऽ नक्शा दुर्बल नहि, अधिक विश्वसनीय होइत अछि।”
“मुदा समाचारमे?”
“न्यायालय समाचारक वाक्य नहि पढ़ैत, अभिलेख पढ़ैत अछि।”
मालिनी मुस्कुरौलनि।
“अनन्या कश्यप ई सुनितथि तऽ प्रसन्न होइतथि।”
“ओ पहिनेसँ जानैत छथि।”



समाचार-कक्षमे अनन्या कश्यपक सामने सचमुच दू सम्भावित शीर्षक छल।
पहिल—“अपतटीय समूहक विशाल विधिक सेना राज्य पर भारी।”
दोसर—“सुनवाईमे प्रमाण-स्रोतक स्वतन्त्रता पर प्रश्न।”
ओ पहिल पृष्ठ अलग कएलनि।
सम्पादकीय सहायक पुछलक, “पहिल शीर्षक अधिक आकर्षक छल।”
अनन्या कहलनि, “आ कम सत्य।”
“दल पैघ तऽ अछि।”
“से समाचारक तथ्य भऽ सकैत अछि, अपराधक संकेत नहि।”

“तखन?”

“न्यायालय आइ वकीलक संख्या नहि, स्रोतक संख्या गनलक।”

ओ दोसर शीर्षक पर कलम रखलनि।

“एहि मे नाटक कम अछि।”

“मुदा भ्रम सेहो कम अछि।”

ओ समाचारक पहिल अनुच्छेदमे जोड़लनि—“पूरक निवेदन एखन न्यायिक निष्कर्ष नहि।”

फेर एक पंक्ति आर—“बचाव पक्षक प्रत्युत्तर सेहो न्यायिक निष्कर्ष नहि।”

सहायक पुछलक, “दूनों लिखब आवश्यक?”

अनन्या कहलनि, “तखने पाठक बुझत जे बहस आ निर्णय अलग अछि।”



दोपहर बाद सुनवाई फेर आरम्भ भेल।

एहि बेर बचाव पक्ष स्रोत-स्वतन्त्रताक प्रश्न केँ भुगतान-द्वार धरि लऽ गेल।

एक अधिवक्ता कहलाह, “राज्य भुगतान-द्वारक समय-चिह्न केँ बाहरी पुष्टि कहैत अछि।”

“मुदा भुगतान-द्वारक सञ्चिका कोन अनुरोधक उत्तर छल?”

मृणाल धर प्रतिवेदन देखलनि।

“विशिष्ट अभिलेख-अनुरोध।”

“अनुरोधमे पहिनेसँ कोन खाता-चिह्न देल गेल छल?”

“अन्वेषणमे प्राप्त खाता-चिह्न।”

“तखन उत्तर स्वतन्त्र अछि कि राज्यक पहिने सँ चुनल खाताक पुष्टि मात्र?”

पीठक कलम रुकल।

ई प्रश्न सूक्ष्म छल।

आदित्य अपन पन्ना पलटलनि।

ओहि अनुरोधक प्रति छल।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “स्रोत स्वतन्त्र अछि; चयन राज्यक छल।”

विद्यानंद मिश्र तुरते कहलनि, “तखन ई स्वतन्त्र खोज नहि।”

“हम सेहो नहि कहैत छी।”

“मुदा स्वतन्त्र अभिलेख?”

“हाँ, जँ प्रदाता अपन नियमित प्रणालीसँ उत्तर देलक आ सामग्रीक सत्यापन अलग अछि।”

पीठ कहल, “दू शब्द अलग राखू—स्वतन्त्र स्रोत, स्वतंत्र खोज।”

मालिनी लिखलनि।

“स्वतन्त्र स्रोत ≠ स्वतन्त्र खोज।”

पीठ आगाँ पुछलक, “आ राज्यक चयन-पक्षपातक जोखिम?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “रहत। ताहि लेल अनुरोधक दायरा, चयनक कारण, आ नकारात्मक परिणाम सेहो देखाओल जाए।”

आदित्य अपन सञ्चिकामे लाल चिह्न देलनि।

नकारात्मक परिणाम।

जे खाता-चिह्न पर किछु नहि भेटल, से सेहो अभिलेखमे रहत ।
केवल सफल खोजक सूची नहि ।



एहि बिन्दु पर विद्यानंद मिश्र आदित्यक एक पुरान टिप्पणी देखौलनि ।
“एतय लिखल अछि—‘भुगतान-विन्यास पुष्टि भेल ।’”

देवव्रत सिन्हा पृष्ठ देखलनि ।
“पुरान अन्वेषण-दैनिकी-सार ।”

“आ वर्तमान स्थिति?”

मृणाल धर कहलनि, “एक खण्ड पुष्टि भेल; सम्पूर्ण विन्यास नहि ।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “तखन भाषा सुधारल गेल?”

“हाँ ।”

पीठ पुछलक, “सुधार-पञ्जीमे?”

मालिनी उठलिह ।

“दर्ज अछि—प्रमाण-व्याप्ति सुधार ।”

“निष्कर्ष-परिवर्तन?”

“नहि, कारण पुरान पंक्ति स्वयं न्यायिक निष्कर्ष नहि छल ।”

पीठ कहल, “ठीक ।”

विद्यानंद मिश्र अपन प्रति पर चिह्न देलनि ।

“हमरा एहि उत्तर पर एखन अतिरिक्त आपत्ति नहि ।”

आदित्य ध्यान देलनि ।

बचाव पक्ष सभ बात अस्वीकार नहि करैत छल ।

राज्य सभ बात बचावय नहि चाहैत छल ।

एहि बीचहि पद्धति जगह बना रहल छल ।



सुनवाईक अन्तिम घण्टामे पीठ एक साझा प्रश्न रखलक ।

“मानि लिअ—तीन तथ्य अछि ।”

“पहिल, एक अपेक्षित अभिलेख नहि भेटल ।”

“दोसर, एक बाहरी स्रोत पर समय-चिह्नित लेन-देन अछि ।”

“तेसर, एक व्यक्ति ओहि समय निर्दिष्ट पहुँच-अधिकार रखैत छल ।”

“की तीनू मिलि कऽ सिद्ध तथ्य बनबैत अछि जे ओही व्यक्ति अभिलेख मेटौलनि?”

विद्यानंद मिश्र तुरते कहलनि, “नहि ।”

देवव्रत सिन्हा सेहो कहलनि, “नहि ।”

पीठ पुछलक, “किएक?”

विद्यानंद मिश्र उत्तर देलनि, “मध्यक कड़ी अनुपस्थित अछि ।”

देवव्रत सिन्हा जोड़लनि, “पहुँच-अधिकार अवसर देखबैत अछि, क्रिया नहि ।”

मृणाल धर कहलनि, “लेन-देन प्रसंग देत, मेटेबाक कृत्य नहि।”

पीठ पुछलक, “आ अभिलेखक अनुपलब्ध?”

आदित्यक पाछाँ बैसल मालिनी अपन साँस रोकि लेलनि।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “अपेक्षा आ पर्याप्त खोज सिद्ध भेल तऽ अभावक तथ्य देत। कर्ता नहि।”

पीठ लिखलक।

“अभावक तथ्य ≠ कर्ताक पहचान।”

ई वाक्य कक्षमे किछु क्षण रहि गेल।

आदित्य ओकरा अपन नक्शाक ऊपर लिखलनि।



बचाव पक्षक एक युवा अधिवक्ता फेर उठलाह।

“महोदय, राज्यक विरुद्ध हमर एक व्यापक आपत्ति अछि।”

“कहू।”

“राज्य बारम्बार अपन पंक्ति सीमित करैत अछि।”

“ई दर्शबैत अछि जे मूल अन्वेषण अविश्वसनीय छल।”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देबाक लेल उठलाह, मुदा पीठ पहिने पुछलक, “की कोनो अन्वेषणमे सुधार अपनेमे अविश्वसनीयताक प्रमाण अछि?”

युवा अधिवक्ता कहलाह, “जँ सुधार मूल बात बदलैत हो?”

“तखन ओकर प्रकृति देखल जाएत।”

पीठ मालिनी दिस नहि, अभिलेख दिस देखैत छल।

“भाषिक सुधार।”

“प्रमाण-व्याप्ति सुधार।”

“निष्कर्ष-परिवर्तन।”

“तीनू एक नहि।”

विद्यानंद मिश्र अपन सहकर्मी दिस देखलनि।

युवा अधिवक्ता बैसि गेलाह।

विद्यानंद मिश्र उठलाह।

“हम एहि वर्गीकरणसँ सहमत छी, शर्त ई जे राज्य सचमुच तकर पालन करय।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्यक दायित्व सेहो ओतबे।”

पीठ कहल, “आ न्यायालयक दायित्व ई देखब जे वर्गीकरण नाम मात्र नहि।”



सुनवाई समाप्त होएबाक पहिने विद्यानंद मिश्र अंतिम निवेदन रखलनि।

“हमरा पक्ष केँ मूल आह्वान-पत्रक दायरा, संगणकीय प्रतिबिम्ब-निर्माणक विवरण, मूल आ कार्यशील प्रतिक हैश-सूची, आ अभिरक्षा-पञ्जीक समय-क्रम पर स्पष्ट उत्तर चाही।”

मृणाल धर किछु लिखलनि।

पीठ पुछलक, “ई विषय वर्तमान प्रत्युत्तरमे अछि?”

“हाँ, मुदा विखण्डित रूपेँ।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “राज्यक समग्र नक्शा आएल अछि। हम समग्र स्रोत-श्रृंखला पुछि रहल छी।”
 आदित्यक मनमे अगिला सुनवाईक ढाँचा तुरते स्पष्ट भेल।
 आह्वान-पत्र वास्तवमे की माँगल गेल छल।
 प्रतिबिम्ब वास्तवमे की समेटैत छल।
 हैश की सिद्ध करैत छल।
 अभिरक्षा-पञ्जी कोन मौन छोड़ैत छल।
 ई प्रश्न पहिने आएल छल।
 मुदा आइ ओ सभ प्रमाण-नक्शाक संयुक्त आक्रमणक बाद फेर नब सम्बन्धमे आबि रहल छल।
 पीठ कहल, “राज्य अगिला अवसर पर एकीकृत उत्तर देत।”
 देवव्रत सिन्हा सहमति देलनि।
 विद्यानंद मिश्र बैसि गेलाह।



सुनवाईक समाचार मन्त्रालय पहुँचल तखन गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसादक कार्यालयमे पहिल टिप्पणी विधिक नहि, राजनीतिक छल।

एक सहयोगी कहलनि, “एतेक पैघ अधिवक्ता-दल लगाओल गेल अछि। सार्वजनिक रूपेँ ई कहि सकैत छी जे विपक्ष डरि गेल अछि।”

शिवेश्वर प्रसादक नजरि तत्काल कठोर भेल।

“ककर डर?”

सहयोगी चुप भेल।

“अधिवक्ता राखब अधिकार अछि, कि नहि?”

“अछि।”

“पैघ दल राखब अपराधक संकेत अछि?”

“नहि।”

“तखन ई वाक्य फेर हमरा सामने नहि आबय।”

सहयोगी पृष्ठ मोड़ि देलक।

मन्त्री कहलनि, “न्यायालयक विश्वास बचाबय चाहैत छी, चुनावी सभा नहि चलाबय।”

ओ सञ्चिका देखलनि।

“राज्य आइ किछु रेखा सीमित कएलक?”

“हाँ।”

“किएक?”

“स्रोत-स्वतन्त्रताक आपत्ति पर।”

“ठीक कएलक जँ अभिलेख ओतबे कहैत अछि।”

“मुदा एहि सँ राजनीतिक कथा दुर्बल होएत।”

शिवेश्वर प्रसाद पृष्ठ बन्द कएलनि।

“राजनीतिक कथा दुर्बल होउ। न्यायिक विश्वास दुर्बल नहि हो।”

कोठलीमे मौन पसरि गेल।

ओ अगिला निर्देश लिखलनि—“अधिवक्ता-दलक आकार, व्यय अथवा प्रतिष्ठा पर सार्वजनिक टिप्पणी निषिद्ध।”

फेर दोसर—“केवल अभिलेखित न्यायिक विकास पर तथ्यात्मक सूचना।”

ओ कलम रखलनि।

सत्ता एहि क्षण कोनो नारा नहि माँगैत छल।

केवल संयम माँगैत छल।



साँझमे आदित्य आ मालिनी कार्यालय लौटलाह।

काल्हिक प्रमाण-नक्शा फेर पीठिका पर खुलल।

मालिनी दू रेखा मिटौलनि नहि।

ओकरा आस्ते पातळ कएलनि आ बगलमे लिखलनि—“समान मूल।”

आदित्य पुछलनि, “मेटौलहुँ किएक नहि?”

“किएक तँ ई रेखा कखनो खींचल गेल छल। सुधारक इतिहास रहबाक चाही।”

आदित्य सहमति देलनि।

“आ वृत्तीय समर्थन?”

मालिनी ओहि दू तीरक बीच लाल चिह्न देलनि।

“निष्क्रिय।”

“हटाओल नहि?”

“नहि। कारण भविष्यक पाठक बुझत जे ई मार्ग परीक्षणमे असफल भेल।”

आदित्य मुस्कुरौलनि।

“आब अहाँ अन्वेषण-पञ्जीक भाषा बुझैत छी।”

मालिनी कहलनि, “कदाचित् आब हम मौनक भाषा सेहो थोडा बुझैत छी।”

“मौन एक भाषा नहि।”

“तखन?”

“मौनक व्याकरण स्रोत बनबैत अछि।”

ओ प्रमाण-नक्शाक कोरामे पाँच शब्द लिखलनि।

अपेक्षा।

स्थान।

काल।

अभिरक्षक।

खोज।

मालिनी जोड़लनि—“स्वतन्त्रता।”

आदित्य ओकरा देखलनि।

“ठीक। आइ ई शब्द अर्जित भेल।”



राति गहिराइत गेल।

गार्ह एन अरिकेलक स्मृति अचानक आदित्यक भीतर उठल।

गाममे दू पोखरिक पानि दूरसँ एके रंगक देखाइत छल।

मुदा एक पोखरि वर्षाक धार सँ भरैत छल ।
 दोसर भूमिगत रिसाव सँ ।
 रंग समान होएबाक अर्थ मूल समान नहि ।
 आ कखनो दू अलग नाला अन्ततः एके धारासँ आबैत छल ।
 मूल देखे बिना केवल संख्या गनब भ्रम छल ।
 ओ खिड़की लग ठाढ़ भेलाह ।
 दिल्लीक राति मिथिलाक पोखरि नहि छल ।
 मुदा गंगेशक प्रश्न एहि नगरमे सेहो जीवित छल ।
 किछु उपस्थित अछि—ककर गुण?
 किछु अनुपस्थित अछि—ककर अपेक्षा?
 दू संकेत मिलैत अछि—की सचमुच स्वतंत्र?
 तीन स्रोत बोलैत अछि—की तीनू अपना-अपना देखल बात कहैत अछि?
 कि एके वाक्य तीन मुखसँ लौटि रहल अछि?
 नव्य न्याय संख्या सँ पहिने सम्बन्ध पुछैत अछि ।
 आ सम्बन्ध सँ पहिने विषय ।
 मालिनी पाछाँ सँ कहलनि, “अगिला उत्तरक सूची तैयार अछि ।”
 आदित्य घुमलाह ।
 ओ पढ़लनि ।
 आह्वान-पत्रक मूल प्रति ।
 प्राप्तिक प्रमाण ।
 अनुरोधित वस्तुक स्पष्ट दायरा ।
 संगणकीय प्रतिबिम्ब-निर्माणक समय ।
 मूल माध्यमक पहचान ।
 हैश-सूची ।
 कार्यशील प्रतिक हैश ।
 अभिरक्षा-पञ्जीक प्रवेश आ निर्गमन समय ।
 विलम्बक स्पष्टीकरण ।
 बाहरी स्रोतक पृथक सूची ।
 मालिनी पुछलनि, “किछु छुटल?”
 आदित्य कहलनि, “एक पंक्ति जोड़ ।”
 “की?”
 “जे बात ई सूची सिद्ध नहि करत, से पहिले लिखू ।”
 मालिनी हुनका दिस देखलनि ।
 फेर लिखलनि—“ई सूची अपनेमे कोनो व्यक्तिक दोष सिद्ध नहि करत ।”
 आदित्य कहलनि, “एखन ठीक ।”



रातिक अन्तिम घण्टामे देवव्रत सिन्हाक सुरक्षित सन्देश आयल ।

अगिला सुनवाईक प्रश्न सभ क्रमबद्ध छल ।

पहिल—आह्वान-पत्रक दायरा ।

दोसर—प्रतिबिम्बक सीमा ।

तेसर—हैशक अर्थ ।

चौठम—अभिरक्षा-पञ्जीक समय-क्रम ।

पाँचम—कौन बाहरी स्रोत वास्तवमे स्वतन्त्र अछि ।

छठम—कौन निष्कर्ष एखन केवल अन्वेषकक अर्थापन अछि ।

आदित्य सूची पढलनि ।

मालिनी पुछलनि, “आब?”

“आब शब्द नहि, पञ्जी बोलत ।”

“जँ पञ्जी मौन रहल?”

“तखन ओ मौनक कारण पुछब ।”

“आ जँ कारण नहि भेटल?”

“तखन निष्कर्ष छोट करब ।”

मालिनी चाहक खाली पात्र समेटलनि ।

बाहर गलियारा रिक्त छल ।

आदित्य प्रमाण-नक्शा मोड़लनि ।

आइ पैघ अधिवक्ता-दल नक्शा फाड़ि नहि सकल छल ।

मुदा ओकर किछु रेखाक वास्तविक मोटाइ देखौने छल ।

से पराजय नहि छल ।

से परीक्षण छल ।

न्यायालयक विश्वास सम्भवतः एही प्रकार बनैत अछि—

जे पक्ष अपन रेखा बचाबय चाहैत अछि, ओ पहिने ओकर सीमा स्वीकार करय ।

आ जे रेखा सीमा पार करैत अछि, ओकरा छोट करबाक साहस रखय ।

अगिला प्रभात आह्वान-पत्र, प्रतिबिम्ब, हैश आ अभिरक्षा-पञ्जी फेर सामने रहत ।

एहि बेर अलग-अलग वस्तु जकाँ नहि ।

एक संयुक्त स्रोत-श्रृंखलाक परीक्षा जकाँ ।

077 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 12

दिल्लीक प्रभात धूसर छल।

उच्च न्यायालयक पुरान भवनक सीढ़ी पर रातिक शीत एखन धरि टिकायल छल।

आदित्य झा गाड़ी सँ उतरि कागजक पतला बस्ता हाथमे लेलनि।

काल्हि धरि प्रमाण-नक्शा अनेक रेखाक समुच्चय छल।

आइ ओकरा एके प्रश्नक भीतर उतरबाक छल—

एक रेखा दोसर रेखासँ जुड़ैत कतय अछि, आ कतय केवल ओकर छाया बनि रहल अछि।

मालिनी कर्ण हुनका लग आबि आस्ते कहलनि, “सभ सूची फेर परीक्षण क’ लेल गेल अछि।”

आदित्य पुछलनि, “सभ निष्कर्षक सीमा सेहो?”

“हँ।”

“तखन हम सभ तैयार छी।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलनि।

“एक बात एखनहुँ मनमे अछि।”

“कहू।”

“जँ एकहि सामग्रीक चार रूप सामने अछि—मूल माध्यम, प्रतिबिम्ब, कार्यशील प्रति, निर्यात—तखन चार बेर एके बात देखाइत अछि। मन ओकरा चार प्रमाण मानय चाहैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “आइ मन नहि, सम्बन्ध गनल जाएत।”

ओ भवन दिस बढ़लाह।

प्रवेश-द्वारक काँचमे हुनकर प्रतिछाया दू क्षण लेल दू टा आकृति जकाँ देखायल।

ओ मुस्करौलाह नहि।

केवल मनमे कहलनि—

दू प्रतिछाया, दू मनुष्य नहि।



न्यायमूर्ति आर्याक न्यायालय भरि गेल छल।

बचाव पक्षक अनेक अधिवक्ता अपन-अपन सञ्चिका खोलने छलाह।

विद्यानंद मिश्र पहिल पाँतिमे बैसल छलाह।

देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर राज्यक दिस सँ उपस्थित छलाह।

आदित्य साक्षी-असन लग नहि, राज्यक परामर्श-पंक्तिक पाछाँ बैसल छलाह।

मालिनी हुनकर बगलमे अभिलेख-सूची रखलनि।

कार्यवाही आरम्भ होइतहि न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “काल्हिक बहस एक प्रश्न छोड़ि गेल अछि।”

सभ चुप भेल।

“जँ अनेक अभिलेख एके मूल स्रोतक रूपान्तर हो, तखन संख्या बढ़ला सँ प्रमाणक स्वतन्त्रता बढ़ैत अछि, कि नहि?”

वरिष्ठ बचाव अधिवक्ता उठलाह।

“हमर निवेदन अछि—नहि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य सेहो एहि सामान्य सिद्धान्तसँ असहमत नहि अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या हुनका दिस देखलनि।

“तखन विवाद कतय?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “कौन अभिलेख एकहि मूल स्रोतक रूपान्तर अछि, आ कौन अभिलेख स्वतंत्र रूपेँ उत्पन्न भेल—विवाद ओतय अछि।”

“ठीक। आइ संख्या नहि, स्रोतक वंशावली देखल जाएत।”

एक क्षण लेल न्यायालयक वायु बदलि गेल।

काल्हि धरि बहस रेखाक मोटाइ पर छल।

आइ रेखाक जन्म पर छल।



पहिल विषय आह्वान-पत्र छल।

न्यायालयक सहायक मूल प्रति सामने रखलनि।

आह्वान-पत्रमे माँगल वस्तु सभ क्रमांकित छल।

एक—निर्धारित अवधिक प्रवेश-अभिलेख।

दू—निर्धारित खातासँ सम्बन्धित प्रशासनिक गतिविधि।

तीन—निर्धारित भुगतान-पथक संगणकीय अभिलेख।

चार—निर्धारित सञ्चार-अवधिक संग्रहीत सामग्री, विधिक विशेषाधिकारक सीमा छोड़ि।

पाँच—जब्त माध्यमक उपलब्ध संरचना आ प्रतिलिपिकरण विवरण।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई पत्र ‘सभ संगणकीय सामग्री’ माँगैत अछि?”

आदित्यक लिखित उत्तर देवव्रत पढ़लनि, “नहि।”

“ई पत्र सभ उपकरण माँगैत अछि?”

“नहि।”

“ई पत्र सभ बाहरी मेघ-संग्रह, सभ वैकल्पिक खाता, सभ संग्रहित प्रति माँगैत अछि?”

“नहि।”

बचाव पक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “तखन राज्य जे किछु प्रस्तुत नहि भेल, ओकरा अनुपलब्ध कहि क’ व्यापक अर्थ किएक देत?”

आदित्य उठबाक अनुमति माँगलनि।

न्यायमूर्ति संकेत देलनि।

आदित्य कहलनि, “जतय आह्वान-पत्रक दायरा नहि छल, ओतय अनुत्पादन केँ एहि पत्रक अवज्ञा वा अभावक प्रमाण कहब अनुचित होएत।”

बचाव पक्षक एक अधिवक्ता तुरते पुछलनि, “तखन पहिने जे संयुक्त सारणीमे ‘अनुपलब्ध’ लिखल छल?”

“ओकर तीन पंक्तिमे वर्गीकरण बदलल गेल अछि।”

“किएक?”

“कारण ‘नहि माँगल गेल’ आ ‘माँगल गेल मुदा नहि भेटल’ एक अर्थ नहि रखैत अछि।”

न्यायालयमे कलम चलबाक ध्वनि सुनायल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “नव वर्गीकरण?”

मालिनी सूची आगे बढ़ौलनि ।

आदित्य पढ़लनि—

“माँगल गेल आ प्रस्तुत ।”

“माँगल गेल आ प्रस्तुत नहि ।”

“माँगल गेल, मुदा विधिक कारणसँ रोकल गेल ।”

“दायरा-बाहिर ।”

“प्राविधिक रूपेँ अप्राप्य ।”

“अस्तित्वक अपेक्षा अप्रमाणित ।”

“अन्य स्रोतमे खोज आवश्यक ।”

न्यायमूर्ति कहलनि, “एहि वर्ग सभक बीच सीमा स्पष्ट राखल जाउ ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “एहि बेर संयुक्त नक्शामे सीमा रंग सँ नहि, लिखित कारण सँ देखाओल गेल अछि ।”

बचाव पक्ष पुछलक, “रंग किएक छोड़ल?”

“कारण रंग प्रभाव उत्पन्न करैत अछि । कारण उत्तरदायित्व उत्पन्न करैत अछि ।”



दोसर विषय संगणकीय प्रतिबिम्ब छल ।

ठोस-स्मृति संग्रहक अभिरक्षा-पहचान न्यायालयक सामने पढ़ल गेल ।

जबूती समय ।

मुहर संख्या ।

प्रारम्भिक निरीक्षण ।

प्रतिबिम्ब-निर्माण समय ।

प्रतिबिम्बक हैश ।

कार्यशील प्रतिक पृथक हैश ।

विश्लेषण आरम्भक समय ।

विद्यानंद मिश्र उठलाह ।

“हम केवल एक वाक्यक उत्तर चाहैत छी । ई प्रतिबिम्ब की सिद्ध करैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “निर्धारित समयमे निर्धारित माध्यमसँ निर्धारित विधिसँ जे सामग्री प्रतिलिपित भेल, ओकर संगणकीय रूप उपलब्ध अछि ।”

“ई सिद्ध करैत अछि कि मूल माध्यममे जे किछु कखनो छल, सभ प्रतिबिम्बमे अछि?”

“नहि ।”

“ई सिद्ध करैत अछि कि कोनो बाहरी माध्यम नहि छल?”

“नहि ।”

“कोनो मेघ-संग्रह नहि?”

“नहि ।”

“कोनो दोसर खाता नहि?”

“नहि ।”

“कोनो मेटायल खण्ड पुनःप्राप्त होएवाक सम्भावना समाप्त?”

“नहि ।”

विद्यानंद बैसि गेलाह ।

बचाव पक्षक दोसर अधिवक्ता उठलाह ।

“तखन राज्य एहि प्रतिबिम्बक आधार पर ‘पूर्ण संगणकीय वातावरण’ शब्द किएक प्रयोग कएने छल?”

आदित्य बस्तासँ एक संशोधन-पत्र निकाललनि ।

“ओ शब्द हटाओल गेल अछि ।”

“राज्य अपन बात बदलि रहल अछि?”

“राज्य अपन बातक व्याप्ति सुधारि रहल अछि ।”

“दूनुमे अन्तर?”

“जँ मूल निष्कर्ष रहि जाए, मुदा ओकर सीमा अशुद्ध रूपँ व्यापक लिखल गेल हो, तखन सीमा सुधारल जाइत अछि । जँ मूल निष्कर्ष बदलि जाए, तखन निष्कर्ष-परिवर्तन लिखल जाइत अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि ठाम कोन श्रेणी?”

“प्रमाण-व्याप्ति सुधार ।”

“किछु नुकाओल गेल?”

“नहि । मूल वाक्य, संशोधित वाक्य, कारण—तीनू पञ्जीमे अछि ।”

न्यायमूर्ति पञ्जी देखलनि ।

“ठीक ।”

मालिनी आदित्य दिस नहि देखलनि ।

मुदा ओकर मनमे एक पुरान भय ढीला पड़ल ।

त्रुटि स्वीकारलाक बाद प्रमाण छोट नहि भेल छल ।

ओ केवल अपन वास्तविक आकारमे आवि गेल छल ।



तेसर विषय हैश छल ।

न्यायालयक समक्ष तीन मान राखल गेल ।

मूल माध्यमक प्रतिबिम्ब-निर्माण समयक हैश ।

सुरक्षित संग्रहित प्रतिक हैश ।

कार्यशील प्रतिक हैश ।

बचाव पक्षक प्राविधिक परामर्शदाता कहलनि, “तीन मान एकरूप अछि । राज्य एहि सँ की निष्कर्ष लैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जे तीनू संगणकीय प्रति निर्दिष्ट तुलना-बिन्दु पर एकहि बिट-क्रमक अखण्ड प्रतिरूप छल ।”

“सामग्री सत्य अछि?”

“हैश से नहि कहैत अछि ।”

“सामग्री पूर्ण अछि?”

“हैश से नहि कहैत अछि ।”

“सामग्री वैध रीति सँ बनल?”

“हैश से नहि कहैत अछि ।”

“सामग्री ककर द्वारा बनल?”

“हैश से नहि कहैत अछि।”

“अर्थात् हैश केवल समानता?”

आदित्य एक क्षण रुकलाह।

“समानता आ अखण्डता—निर्धारित प्रतिक बीच।”

“ओहि सँ बाहर?”

“ओहि सँ बाहर अन्य प्रमाण चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

मृणाल धर कहलनि, “राज्य एहि हैश-समानता केँ सामग्रीक सत्यताक स्वतंत्र प्रमाण नहि गनैत अछि।”

बचाव पक्ष पुछलक, “तखन संयुक्त नक्शामे हैशक रेखा किएक अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “स्रोत-सम्बन्ध सिद्ध करबाक लेल।”

“दोष सिद्ध करबाक लेल नहि?”

“नहि।”

“स्वतन्त्र पुष्टि?”

“नहि, जँ तीनू प्रति एकहि मूल प्रतिबिम्बक वंशज अछि।”

एहि उत्तर पर बचाव पाँतिमे किछु मुँह उठल।

आदित्य आगाँ कहलनि, “वंशज प्रतिलिपि सभक एकरूपता उपयोगी अछि, मुदा ओकरा तीन स्वतन्त्र स्रोत कहब त्रुटिपूर्ण होएत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि बात केँ नक्शामे स्पष्ट कएलक?”

मालिनी नई सारणी खोललनि।

एक कोष्टकमे तीनू प्रति एकहि मूलक अधीन रखल छल।

कोष्टकक ऊपर लिखल छल—

“एक स्रोत-वर्ग; बहु प्रतिलिपि।”

न्यायमूर्ति केवल माथ हिलौलनि।



चौठम विषय अभिरक्षा-पञ्जी छल।

एहि ठाम बचाव पक्षक स्वर कठोर भेल।

जब्नी समय आ सुरक्षित संग्रहमे प्रवेशक बीच चालीस मिनटक अन्तर छल।

पञ्जीमे पहिल बीस मिनटक विवरण स्पष्ट छल।

शेष बीस मिनटक लेल केवल एक संक्षिप्त टिप्पणी।

“स्थानान्तरणाधीन।”

वरिष्ठ बचाव अधिवक्ता कहलनि, “ई शब्द पर्याप्त अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “अपनेमे नहि।”

“तखन श्रृंखला टूटल?”

“ई निष्कर्षो तुरते नहि।”

“तखन की?”

“अन्तरक स्वतंत्र स्पष्टीकरण खोजल गेल अछि।”

“कहाँ?”

“वाहन-प्रवेश पञ्जी, भवनक प्रवेश-समय, सीलबन्द थैलाक छायाचित्र-समय, आ संग्रह-कक्ष प्रवेश-अभिलेख।”

“ई सभ एके अधिकारीक बनाओल?”

“नहि।”

“सभ एकहि प्रणालीक?”

“नहि।”

“सभ अभियोजनक अधीन?”

आदित्य कहलनि, “किछु संस्थागत अभिलेख राज्यक संरचनामे अछि, मुदा उत्पत्तिक प्रक्रिया पृथक अछि। तँ स्वतन्त्रताक स्तर अलग-अलग लिखल गेल अछि।”

बचाव पक्ष पुछलक, “चालीस मिनट पूर्ण रूपेँ भरि गेल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “बीस मिनट स्पष्ट पञ्जीकृत। अगिला तेरह मिनट बाहरी समय-अभिलेखसँ संगत। शेष सात मिनटक प्रत्यक्ष अभिलेख नहि अछि।”

न्यायालय निस्तब्ध भेल।

मालिनी साँस रोकने छल।

बचाव पक्ष फेर पुछलक, “सात मिनट?”

“हँ।”

“तखन अखण्ड अभिरक्षा?”

आदित्य कहलनि, “हम ‘अविच्छिन्न दृश्य-अभिलेख’ नहि कहब।”

देवव्रत सिन्हा आदित्य दिस एक क्षण देखलनि।

आदित्य आगाँ कहलनि, “हम एतबे कहब जे सात मिनटक अभिलेखीय रिक्ति अछि; तकर बाद सील-अवस्था, प्रवेश-अभिलेख आ हैश-समानता संगत अछि। रिक्तिक अस्तित्व अपनेमे छेड़छाड़ सिद्ध नहि करैत अछि, मुदा ओकरा बिलायल मानब सेहो उचित नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि सात मिनट केँ नक्शामे देखबैत अछि?”

“लाल चेतावनी नहि। केवल ‘अभिलेखीय अन्तर—असमर्थित भाग सात मिनट’ लिखल अछि।”

“किएक लाल नहि?”

“रंग निर्णयक संकेत जकाँ पढ़ल जा सकैत अछि। शब्द सीमा बतबैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई पद्धति बनाए राखू।”



विद्यानंद मिश्र आबि उठलाह।

हुनकर स्वर थाकल नहि छल, मुदा भीतरक भारक सूक्ष्म छाया छल।

“हमर प्रश्न अभिरक्षासँ आगाँ अछि।”

न्यायमूर्ति संकेत देलनि।

“जँ सात मिनटक प्रत्यक्ष अभिलेख नहि अछि, आ बादक हैश केवल बादक अखण्डता बतबैत अछि, तखन राज्य पूर्व-अवस्थाक बारेमे की कहि सकैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “केवल ओतबे जे जब्ती समयक छायाचित्र, प्रारम्भिक मुहर-विवरण आ बादक सील-अवस्था परस्पर संगत अछि। बीचक प्रत्येक क्षणक प्रत्यक्ष विवरण नहि अछि।”

“अर्थात् अनुमान?”

“सीमित अनुमान।”

“अर्थापत्ति?”

“नहि, जँ अनुमानक पर्याप्त आधार उपलब्ध अछि।”

“अनुपलब्धि?”

“केवल सात मिनटक प्रत्यक्ष पञ्जी-अभावक वर्गीकरणमे।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ दोष?”

“एहि रिक्तसँ ककरो दोष नहि।”

विद्यानंदक आँखि एक क्षण स्थिर रहल।

“ठीक।”

ओ बैसि गेलाह।

मालिनी लिखलनि—

“अभिरक्षा-पञ्जीक मौन ≠ छेड़छाड़क सिद्ध तथ्य।”

फेर दोसर पंक्ति—

“बादक हैश ≠ पूर्वक प्रत्येक क्षणक प्रत्यक्ष ज्ञान।”

आदित्य ओकर लिखल देखलनि।

किछु नहि कहलनि।

एहि बेर सुधारक आवश्यकता नहि छल।



कार्यवाहीक मध्याह्न भागमे संयुक्त स्रोत-नक्शा सामने आयल।

मालिनी एक पैघ मुद्रित सारणी न्यायालयक सहायक केँ देलनि।

पहिल स्तम्भ—प्रस्ताव।

दोसर—मूल स्रोत।

तेसर—मध्यवर्ती रूप।

चौठम—समर्थनक प्रकार।

पाँचम—स्वतन्त्रता।

छठम—सीमा।

सातम—जे एखन सिद्ध नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अन्तिम स्तम्भ अनिवार्य किएक?”

आदित्य कहलनि, “कारण नक्शा केवल जे अछि से नहि, जे एखन सिद्ध नहि सेहो देखाबय।”

बचाव पक्षक अधिवक्ता पंक्ति संख्या सात पर आयल।

एक प्रशासनिक प्रवेश-अभिलेख।

एक जाल-दर्शक इतिहासक निर्यात।

अधिवक्ता मुस्करौलाह नहि।

“दूनु एके खातासँ सम्बन्धित?”

“हँ।”

“तखन स्वतंत्र?”

आदित्य कहलनि, “उत्पत्ति-प्रक्रिया अलग, विषय-सम्बन्ध एक। पूर्ण स्वतंत्र नहि; आंशिक स्वतंत्रता लिखल अछि।”

“आंशिक स्वतंत्रता कोनो विधिक श्रेणी अछि?”

“ई न्यायिक निष्कर्ष नहि; अन्वेषणीय वर्गीकरण अछि, जाहिसँ हम सभ अपन दावा अधिक नहि करब।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि वर्गीकरणक उपयोग केवल व्याख्यात्मक राखू।”

देवव्रत सिन्हा सहमति देलनि।

पंक्ति नौ पर भुगतान-द्वारक अभिलेख छल।

ओहि संग स्थानीय कार्यपुस्तिकाक एक प्रविष्टि।

बचाव पक्ष पुछलक, “कार्यपुस्तिका भुगतान-द्वारसँ आयल?”

“नहि।”

“ककर द्वारा बनल?”

“अलग संगणकीय वातावरणमे।”

“तखन स्वतंत्र?”

आदित्य उत्तर देलनि, “स्रोत-उत्पत्ति स्वतंत्र प्रतीत होइत अछि, मुदा विषयगत सम्बन्धक प्रामाणिकता अलग परीक्षण चाहैत अछि।”

“अर्थात् केवल दू संख्या मिललासँ स्वतंत्र पुष्टि नहि?”

“नहि। पहचान, समय, खाता-सन्दर्भ आ अभिरक्षा सेहो चाही।”

मृणाल धर कहलनि, “राज्य संख्या-मिलान मात्र पर निर्भर नहि अछि।”

न्यायमूर्ति लिखलनि—

“समान परिणाम स्वतन्त्र स्रोतक पर्याय नहि।”



दोपहरक बाद बहस तीख भेल।

बचाव पक्षक प्राविधिक विशेषज्ञ एक छापल चित्र उठौलनि।

“एहि मूल प्रतिबिम्बसँ पाँच निर्यात बनल।”

“हँ।”

“प्रवेश सूची।”

“हँ।”

“इतिहास सूची।”

“हँ।”

“प्रशासनिक तालिका।”

“हँ।”

“मेटायल वस्तुक सूची।”

“हँ।”

“समयरेखा।”

“हँ।”

“राज्यक पुरान प्रस्तुतीकरणमे पाँचो केँ पाँच अलग समर्थन जकाँ देखाओल गेल छल।”

आदित्य कहलनि, “ओ प्रस्तुतीकरण संशोधित अछि।”

“किएक?”

“कारण पाँचो एकहि मूल प्रतिबिम्बक व्युत्पन्न दृश्य छल।”

“तखन राज्य पाँच सँ एक पर आयल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “स्रोतक गिनतीमे हँ। विश्लेषणीय उपयोग पाँच रहि सकैत अछि।”

“ई अन्तर समझाउ।”

“एकहि पुस्तकक पाँच अनुक्रमणिका पाँच पुस्तक नहि। मुदा पाँच अनुक्रमणिका पुस्तकक पाँच अलग पक्ष देखाबि सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या तत्क्षण कहलनि, “उपमान उपयोगी अछि, मुदा सीमा सहित।”

आदित्य झुकलाह।

“हँ। पुस्तकक उपमान केवल स्रोत-एकत्व बुझाबय लेल अछि; संगणकीय प्रक्रियाक प्राविधिक समानता नहि।”

विद्यानंद मिश्र कागज पर किछु लिखलनि।

हुनकर ओठक कोरामे अत्यल्प स्वीकृति जकाँ किछु आयल।

नव्य न्याय उपमानो केँ सीमा बिना नहि छोड़ैत अछि।



एहि बेर बचाव पक्ष एक पैघ प्रश्न उठौलक।

“जँ एकहि प्रतिबिम्बक पाँच व्युत्पन्न रूप एक स्रोत-वर्ग अछि, तखन काल्हि प्रस्तुत समग्र प्रमाण-नक्शामे ओकर वजन घटत?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देबाक लेल उठलाह।

मुदा आदित्य हुनका किछु लिखि क’ देलनि।

देवव्रत पढ़लनि।

“राज्यक उत्तर—हँ, जतय पूर्व प्रस्तुतीकरण स्वतंत्र समर्थनक संख्या पर निर्भर छल।”

न्यायालयमे हलचल भेल।

बचाव पक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता पुछलनि, “कतेक प्रस्ताव प्रभावित?”

देवव्रत कहलनि, “दू प्रस्तावक समर्थन-गणना बदलेत।”

“निष्कर्ष?”

“एक प्रस्ताव एखनहुँ अन्य स्वतंत्र स्रोतसँ समर्थित अछि, मुदा कम स्रोतसँ। दोसर प्रस्तावक स्थिति घटि क’ अन्वेषणीय अर्थापन रहि जाएत।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कौन प्रस्ताव?”

मालिनी सूची देलनि।

पहिल—निर्धारित समय-अवधिमे प्रशासनिक प्रवेशक सम्बन्ध।

एहि ठाम बाहरी प्रवेश-अभिलेख स्वतंत्र रूपेँ उपस्थित छल।

दोसर—एक कथित आन्तरिक निर्देश आ एक भुगतान-घटनाक प्रत्यक्ष कारण-सम्बन्ध।

एहि ठाम पाँच व्युत्पन्न दृश्य एकहि मूल प्रतिबिम्बसँ छल।

आ बाहरी स्रोत केवल समय-सान्निध्य देखबैत छल, कारण-सम्बन्ध नहि।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “तखन राज्य दोसर प्रस्ताव केँ की कहत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “सिद्ध कारण-सम्बन्ध नहि। अन्वेषणीय परिकल्पना।”

“आ आरोप?”

“एहि सामग्री मात्र पर नहि।”

बचाव पक्षक पाँतिमे किछु हलचल फेर भेल।

न्यायमूर्ति आर्या केवल कहलनि, “अभिलेखमे दर्ज करू।”

मालिनी लिखैत समय अनुभव कएलनि—

एक रेखा छोट भेल।

नक्शा दुर्बल नहि भेल।

नक्शा ईमानदार भेल।



विश्रामक समय गलियारामे समाचार-माध्यम प्रतीक्षा क’ रहल छल।

अनन्या कश्यप दूरसँ आदित्य केँ देखलनि।

ओ सीधा प्रश्न नहि कएलनि।

पहिने देवव्रत सिन्हा बाहर एलाह।

एक संवाददाता पुछलक, “राज्य अपन प्रमुख दावा वापस ल’ रहल अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “न्यायालयमे जे दर्ज भेल अछि, ओहि सँ अधिक किछु नहि कहब।”

दोसर पुछलक, “बचाव पक्ष भारी पड़ल?”

देवव्रत रुकलाह।

“ई भारक प्रतियोगिता नहि।”

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—

“समर्थनक संख्या घटल = अभियोजन पराजित, ई शीर्षक नहि।”

फेर काटि देलनि।

नव पंक्ति लिखलनि—

“न्यायालय स्रोत-स्वतन्त्रताक परीक्षण कएलक; राज्य एक निष्कर्षक श्रेणी घटौलक।”

हुनकर समाचार-कक्षसँ सन्देश आयल—

“किछु तीख चाही।”

अनन्या उत्तर देलनि—

“तीख तथ्य भेजब। विशेषण नहि।”

दूर ठाढ़ मालिनी ई दृश्य देखलक।

ओ सोचलक—

शब्दो अभिरक्षा चाहैत अछि।

एक शीर्षक अनुचित हाथमे गेल त’ अर्थक हैश नहि बचैत।

ओ तुरते अपन उपमान पर स्वयं मुस्करायल।

हैश सत्य नहि बचबैत अछि।

केवल समानता।

मन फेर सीमा सीखि रहल छल।



कार्यवाही फेर आरम्भ भेल ।

एहि बेर प्रश्न बाहरी स्रोतक छल ।

एक भुगतान-द्वार अभिलेख ।

एक दूरसंचार समय-अभिलेख ।

एक भवन-प्रवेश पञ्जी ।

एक ई-पत्र शीर्ष-लेखक भाग ।

चारू अलग संस्थागत उत्पत्तिक छल ।

बचाव पक्ष पुछलक, “अलग संस्थान अर्थात् स्वतन्त्र?”

आदित्य उत्तर देलनि, “अनिवार्य नहि ।”

“किएक?”

“किछु संस्थान एके ग्राहक-प्रदत्त पहचान पर निर्भर हो सकैत अछि । किछु समय-मुद्रा एके समकाल-स्रोतसँ आबि सकैत अछि । किछु अभिलेख एके घटना पर परस्पर प्रभावमान हो सकैत अछि ।”

“तखन स्वतंत्रताक परीक्षण केना भेल?”

“उत्पत्ति, अभिरक्षक, निर्माण-प्रक्रिया, आगत-सामग्रीक मूल, समय, आ परस्पर निर्भरता सँ ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई परीक्षण नक्शामे अछि?”

“हँ ।”

“उदाहरण?”

आदित्य कहलनि, “भवन-प्रवेश पञ्जी स्वतन्त्र रूपेँ प्रवेश समय दर्ज करैत अछि । मुदा जँ ओकर पहचान केवल आगन्तुक द्वारा लिखल नाम पर आधारित हो, तखन व्यक्ति-पहिचानक शक्ति सीमित होएत ।”

“दूरसंचार?”

“जाल-घटना अलग प्रणालीमे बनैत अछि, मुदा उपकरणक स्वामित्व अपनेमे उपयोगकर्ता सिद्ध नहि करैत अछि ।”

“भुगतान-द्वार?”

“लेन-देनक प्रणालीगत घटना देखाबि सकैत अछि, मुदा ककर मानसिक निर्देश पर भेल से अलग प्रश्न ।”

“ई-पत्र शीर्ष-लेखक?”

“मार्ग, समय आ प्रेषण-संरचना देखाबि सकैत अछि; आशयक सत्यता नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि भेद सभ लिखित निवेदनमे स्पष्ट रह्य ।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “रहत ।”



दोपहर ढलैत एक कठिन प्रश्न आयल ।

बचाव पक्षक अधिवक्ता एक मेटायल सञ्चार-सूचक पर आयल ।

“राज्य कहैत अछि—सञ्चारक शीर्ष-लेखक संकेत अछि, मुदा मूल संदेश नहि भेटल ।”

“हँ ।”

“तखन अनुपलब्धि?”

“मूल संदेशक अनुपलब्धि।”

“एहि अनुपलब्धि सँ राज्य की अर्थ लैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “पहिने अपेक्षाक परीक्षण करैत अछि।”

“अपेक्षा किएक?”

“शीर्ष-लेखक संकेत देखबैत अछि जे कोनो सञ्चार-घटना भेल होएबाक सम्भावना अछि। मुदा मूल संदेश कहाँ संगृहीत होएबाक छल, कतेक दिन धरि, की अवधारण-नीति छल, मेटायल कि स्थानान्तरित—ई सभ बिना ‘नष्ट कएल गेल’ कहब अनुचित।”

“ककर द्वारा?”

“ओ त’ आरो दूरक प्रश्न।”

“तखन एखन?”

“घटना-संकेत उपस्थित। मूल सामग्री अनुपलब्ध। कारण अनिश्चित।”

“एतबे?”

“एतबे।”

बचाव पक्ष पुछलक, “एहि छोट वाक्य लेल एतेक अन्वेषण?”

आदित्यक स्वर स्थिर छल।

“छोट वाक्य अर्जित करब कखनो पैघ वाक्य लिखबासँ कठिन होइत अछि।”

न्यायालयमे एकदम मौन पसरल।

विद्यानंद मिश्र अपन कलम रोकलनि।

ओ वाक्य तर्क नहि छल।

ओ पद्धतिक चरित्र छल।



साँझक ओर न्यायमूर्ति आर्या संयुक्त प्रश्न रखलनि।

“मानू—आह्वान-पत्र सीमित अछि। प्रतिबिम्ब सीमित माध्यमक अछि। हैश प्रतिक अखण्डता धरि अछि। अभिरक्षा-पञ्जीमे सात मिनटक अन्तर अछि। बाहरी स्रोत सभक स्वतंत्रता अलग-अलग स्तरक अछि। तखन राज्यक सुरक्षित निष्कर्ष की?”

देवव्रत सिन्हा आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य उठलाह।

“पहिल—निर्धारित जब्त माध्यमसँ निर्धारित समयमे निर्मित प्रतिबिम्बक अखण्डता उपलब्ध हैश-समानतासँ समर्थित अछि।”

“दोसर—प्रतिबिम्बक सीमा ओहि माध्यम धरि अछि; अन्य सम्भावित स्रोतक अस्तित्व वा अनस्तित्व एहि सँ सिद्ध नहि।”

“तेसर—आह्वान-पत्र जे माँगने छल, अनुपालनक परीक्षण ओहि माँग धरि होएत; दायरा-बाहिर वस्तुक अनुत्पादनकें अवज्ञा नहि कहि सकैत छी।”

“चौठम—अभिरक्षा-पञ्जीमे सात मिनटक अभिलेखीय अन्तर अछि; अन्य समय-अभिलेख किछु संगति दैत अछि, मुदा अन्तर कें शून्य नहि बनबैत अछि।”

“पाँचम—एकहि मूल प्रतिबिम्बक अनेक व्युत्पन्न दृश्य स्वतंत्र स्रोत नहि।”

“छठम—बाहरी स्रोत सभक प्रमाण-मूल्य ओकर उत्पत्ति, आगत-सामग्री, अभिरक्षा आ विषयगत सीमा अनुसार पृथक परीक्षण कएल जाएत।”

“सातम—अनुपलब्ध मूल संदेशक कारण एखन सिद्ध नहि; मेटायल, स्थानान्तरित, अवधारण-अवधि समाप्त वा अन्य कारण खुला प्रश्न अछि।”

“आठम—एहि संयुक्त सामग्री मात्रसँ कोनो व्यक्तिक दोष सिद्ध भेल नहि मानल जा सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि आठ पंक्तिसँ अधिक कहय चाहैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “एहि चरणमे नहि।”

“कम?”

आदित्य एक क्षण सोचलनि।

“जँ अगिला परीक्षणमे आधार घटत, त’ कम।”

न्यायमूर्ति आर्या आसन पर पाछाँ झुकलनि।

“अभिलेखमे दर्ज करू।”



विद्यानंद मिश्र फेर उठलाह।

“एक बात शेष अछि।”

न्यायमूर्ति संकेत देलनि।

“राज्य कहैत अछि जे निष्कर्ष छोट करब पद्धति अछि। मुदा अन्वेषणक प्रारम्भिक चरणमे पैघ वाक्य सभ सार्वजनिक क्षेत्रमे पहुँचि गेल। ओहि क्षतिक की?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देबाक लेल उठलाह, मुदा न्यायमूर्ति हाथ रोकलनि।

“अन्वेषण अधिकारी उत्तर देत?”

आदित्य उठलाह।

“जँ आधिकारिक वाक्य प्रमाणसँ पैघ छल, त’ सुधार केवल भीतरक पञ्जीमे नहि, उचित आधिकारिक माध्यममे सेहो स्पष्ट होएबाक चाही।”

“कएल गेल?”

“किछु सुधार कएल गेल अछि। किछु शेष अछि।”

“किएक शेष?”

“कारण किछु पुरान सारांश अनेक कार्यालयमे प्रसारित भेल छल। सभ स्थानक सुधार-प्राप्ति सत्यापित नहि भेल अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “तखन?”

“प्राप्ति-सत्यापन चलि रहल अछि।”

“ओतय सेहो अनुपलब्धि?”

आदित्य हल्का माथ झुकलनि।

“हाँ—सुधार पहुँचल कि नहि, जे सत्यापित नहि भेल, ओकरा पहुँचल मानि नहि सकैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई बात महत्वपूर्ण अछि। पद्धति अपन सुधारो पर लागू हो।”

आदित्य उत्तर देलनि, “होएत।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

हुनकर चेहरापर विजयक भाव नहि छल ।
केवल एक कठिन पेशाक थकान छल ।
न्यायिक गरिमा कखनो तेजस्वी नारा नहि ।
बहुधा ओ सही सीमाक आग्रह मात्र होइत अछि ।



सुनवाई समाप्ति दिस बढल ।
न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखवय लगलीह ।
किछु मिनट धरि केवल कलम आ कागजक आवाज छल ।
फेर ओ कहलनि—

“आइक परीक्षण अन्तिम निष्कर्ष नहि ।”

“न्यायालय केवल एतबे दर्ज करैत अछि जे राज्य अपन संयुक्त प्रस्तुतीकरणमे स्रोत-स्वतन्त्रता, प्रतिबिम्बक सीमा, हैशक सीमित अर्थ, अभिरक्षा-अन्तर, आ अनुपलब्धिक कारणक अनिश्चितता स्पष्ट कएने अछि ।”

“बचाव पक्ष एहि सभ आधारक प्रमाण-मूल्य पर आगाँ प्रश्न उठा सकैत अछि ।”

“कोनो पक्ष एहि अन्तरिम परीक्षण केँ दोष वा निर्दोषताक निष्कर्ष जकाँ प्रस्तुत नहि करत ।”

अनन्या कश्यप पाछाँ पाँतिमे ई वाक्य शब्दशः लिखलनि ।

मालिनी सेहो ।

देवव्रत सिन्हा सञ्चिका बन्द कएलनि ।

आदित्य अपन प्रमाण-नक्शा मोडलनि नहि ।

ओ खुलले रहल ।

किएक तँ नक्शा एखन पूर्ण नहि छल ।

किएक तँ किछु रेखा एखनहुँ परीक्षणक प्रतीक्षामे छल ।

किएक तँ न्यायालयमे “एखन नहि” सेहो एक वैध उत्तर छल ।



बाहर साँझ उतरि चुकल छल ।

गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद केँ संक्षिप्त प्रतिवेदन पहुँचाहल गेल ।

हुनका संग एक अधिकारी कहलनि, “राज्यक आठ बिन्दु अभिलेखमे दर्ज भेल ।”

मन्त्री पुछलनि, “न्यायालय की कहल?”

“अन्तिम निष्कर्ष नहि ।”

“तखन सार्वजनिक वक्तव्य?”

“मसौदा तैयार हो सकैत अछि ।”

मन्त्री माथ हिलौलनि ।

“माथ ।”

अधिकारी बुझि नहि सकल ।

मन्त्री स्वयं सुधारलनि, “हम कहलहुँ—माथ ठंढा राखू ।”

फेर स्पष्ट कहलनि, “कोनो विजय-वक्तव्य नहि । न्यायालय जे कहलक, तकरा सँ आगाँ एक शब्द नहि ।”

“मुदा विपक्ष—”

“विपक्ष अपन काम करत । शासनक काम न्यायालयक विश्वास नष्ट करब नहि ।”

ओ प्रतिवेदन फेर पढलनि ।

सात मिनटक अन्तर।
घटाओल निष्कर्ष।
अनिश्चित कारण।
अन्तिम निष्कर्ष नहि।
ओ कहलनि, “ई सभ नुकाउ नहि।”
अधिकारी पुछलक, “राजनीतिक रूपेँ कठिन होएत।”
मन्त्री उत्तर देलनि, “न्यायिक रूपेँ अनुचित होएबाक मूल्य अधिक अछि।”



राति कार्यालयमे मालिनी आ आदित्य अन्तिम पञ्जी मिला रहल छलाह।
मालिनी पुछलनि, “आइ हम जीतलहुँ?”
आदित्य कागज सँ माथ उठौलनि।
“की?”

“न्यायालय आठ बिन्दु दर्ज कएलक। बचाव पक्षक किछु आपत्ति स्वीकार भेल, किछु नहि। राज्यक किछु रेखा बचल।”

आदित्य किछु क्षण ओकरा देखैत रहलाह।
“तू जीत खोजि रहल छह?”
मालिनी मुस्करायल नहि।
“सम्भवतः।”
आदित्य कहलनि, “आइ हम सभ एक बात जानलहुँ—कौन रेखा कहिया धरि बचैत अछि।”
“ई जीत नहि?”
“ई उत्तरदायित्व अछि।”
“आ जँ अगिला सुनवाईमे किछु आरो घटि जाए?”
“घटत त’ घटाओल जाएत।”
“आ जँ किछु दृढ़ हो?”
“तखन दृढ़ कहबाक कारण लिखल जाएत।”
“आ जँ किछु बिल्कुल नहि भेटल?”
आदित्य कहलनि, “पहिने पुछब—कतय भेटबाक अपेक्षा छल?”
मालिनी हँसलनि।
ई उत्तर ओ आब कण्ठस्थ क’ लेने छल।
मुदा कण्ठस्थ उत्तर आ अर्जित पद्धतिमे अन्तर छल।



आदित्य अकेले किछु देर कार्यालयमे रहलाह।
गार्ह एन अरिकेलक माटि फेर स्मृतिमे आयल।
बरखा पछाति खेतक मेड़ पर चलैत बालक आदित्य कै पिता कहने छलाह—
“मेड़ जतेक अछि, खेत ओतेक।”
बालक पुछने छल—

“मेड काटि देब त’ खेत पैघ भ’ जाएत?”

पिता हँसने छलाह।

“कागज पर। धरती पर नहि।”

आइ ओ पुरान वाक्य नव अर्थमे लौटल।

प्रमाणक सीमा काटि देलासँ सत्य पैघ नहि होइत अछि।

केवल दावा पैघ होइत अछि।

आ पैघ दावा जँ आधारसँ बाहर जाए, त’ पहिल वर्षामे ढहि पड़ैत अछि।

ओ प्रमाण-नक्शाक किनार पर लिखलनि—

“सीमा प्रमाणक शत्रु नहि; ओकर आकार अछि।”

फेर पेन राखि देलनि।

बाहर दिल्लीक राति स्थिर छल।

कतहु दूर वाहनक आवाज।

कतहु एक कुकुर भुकल।

कतहु कोनो सञ्चिका बन्द भेल।

कतहु कोनो प्रश्न खुलल रहल।



अन्तिम पञ्जीमे आदित्य पाँच शीर्ष लिखलनि।

आह्वान-पत्र—दायरा।

प्रतिबिम्ब—सीमा।

हैश—अखण्डता।

अभिरक्षा—समय-अन्तर।

अनुपलब्धि—अपेक्षा आ कारण।

मालिनी अगिला दिनक लेल बाहरी स्रोतक सूची जोड़लनि।

भवन-प्रवेश।

भुगतान-द्वार।

दूरसंचार समय-अभिलेख।

ई-पत्र शीर्ष-लेखक।

अलग-अलग स्रोत।

अलग-अलग सीमा।

अलग-अलग प्रश्न।

आदित्य पुछलनि, “सभक नीचे एक पंक्ति अछि?”

मालिनी पढ़लनि—

“कोनो स्रोत अपन क्षमता सँ अधिक नहि कहत।”

“ठीक।”

ओ बत्ती बन्द करबाक पहिले न्यायालयक आदेशक प्रति देखलनि।

अन्तिम निष्कर्ष नहि।

एहि वाक्यमे पराजय नहि छल।

एहि वाक्यमे संयम छल ।
संयममे पद्धति छल ।
पद्धतिमे न्यायक सम्भावना ।
आ न्यायक सम्भावनामे प्रतिशोधक लेल कोनो आसन नहि ।
प्रतिशोध नहि ।
पद्धति विजयी ।

078 अनुपलब्धिक धारक अध्याय 13

न्यायालयक पछिला आदेश दिल्ली पहुँचल तखन दिन ढलि रहल छल ।
गृह मन्त्रालयक उत्तर खण्डमे साँझक इजोत धूसर कागज पर स्थिर छल ।
सुरक्षित दूत जे सञ्चिका आनलनि, ओकर बाहर न कोनो विजय-चिह्न छल, न चेतावनीक लाल पट्टी ।

केवल लिखल छल—सीमित उपयोग हेतु प्रमाणित प्रति ।
आदित्य झा लिफाफा खोलबाक पहिने घड़ी नहि देखलनि ।
ओ मालिनी कर्ण दिस देखलनि ।
“काल्हिक सुनवाईक बाद एकटा बात बदलि गेल अछि ।”
मालिनी पुछलनि, “प्रमाण?”

“प्रमाण नहि । ओकरा कहबाक ढंग ।”
ओ आदेशक पहिल पृष्ठ खोललनि ।
न्यायालय तीन ठाम राज्यक संकीर्ण कथन स्वीकार कएने छल ।
दू ठाम स्पष्ट सीमा जोड़ने छल ।

एक ठाम कहल गेल छल जे अनुपलब्धि केँ स्वतन्त्र सामग्री जकाँ नहि, सम्बन्धित परिस्थितिक भीतर देखल जाए ।

मालिनी आस्ते पढ़ैत गेलनि ।

शब्द अल्प छल ।

प्रभाव पैघ ।

अन्वेषणक बहुत रेखा एखन न्यायालयक भीतर जीवित छल ।

मुदा कोनो रेखा अपन स्रोतसँ पैघ नहि रहि सकैत छल ।

आदित्य कहलनि, “एखन मन्त्रालय केँ निर्णय करबाक अछि—हम की बचाएब, की सीमित करब, आ की छोड़ब ।”

मालिनी पुछलनि, “छोड़ब?”

“हाँ । जे अभिलेख नहि सहारैत अछि, ओकरा बचेनाइ पद्धति नहि ।”



रातिक आठ बजला पर विशेष विधि-कक्ष खुलल ।

देवाल पर पुरान स्रोत-नक्शा टाँगल छल ।

ओहि पर छह रंगक छोट कागजी पट्टी छल—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि ।

आइ सातम रंग जोड़ल नहि गेल ।

आदित्य कहने छलाह—तर्क एखन आरम्भ नहि भेल अछि ।

पहिने अनुपलब्धिक हिसाब बन्द हो ।

मालिनी नव पञ्जी खोललनि ।

ओकर नाम छल—जीवित प्रतिज्ञा-पञ्जी ।

नीचा चार कोष्ठक बनल छल ।

स्पष्ट समर्थन ।

सीमित अर्थापन ।

असिद्ध—आगाँ नहि दबाओल जाए ।

अनिर्णीत—अधिक स्रोत अपेक्षित।

मन्त्रालयक संयुक्त सचिव वासुदेव चौधरी पञ्जी देखलनि।

“एहि मे ‘राज्यक पक्ष’ नामक कोष्टक किएक नहि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “कारण पक्ष तथ्यक ऊपर बनत, तथ्य पक्षक ऊपर नहि।”

कक्षमे किछु क्षण मौन रहल।

वासुदेव आसन पर पाछाँ झुकलनि।

“ठीक। पहिल प्रतिज्ञप्ति?”

मालिनी पढ़लनि—

“फलाँ प्रशासनिक पहचानसँ निर्दिष्ट समयमे सेवा-संगणकक प्रशासनिक पटल खोलल गेल।”

आदित्य कहलनि, “स्रोत?”

“सेवा-संगणक प्रवेश-अभिलेख, बाहरी सुरक्षा-द्वार समय-अभिलेख, आ अधिकृत उपयोगकर्ता-सूची।”

“तीन स्रोत स्वतन्त्र?”

मालिनी रुकलनि।

“प्रवेश-अभिलेख आ सुरक्षा-द्वार समय-अभिलेख भिन्न संरक्षकक अछि। अधिकृत उपयोगकर्ता-सूची केवल क्षमता देखबैत अछि, वास्तविक प्रवेश नहि।”

“तखन तेसर केँ समर्थन नहि, पृष्ठभूमि लिखू।”

मालिनी लिखलनि।

पहिल प्रतिज्ञप्ति छोट भ’ गेल।

मुदा अधिक ठोस।



दोसर प्रतिज्ञप्ति भुगतान-द्वारक छल।

एक सञ्चिकामे ग्राहक-पहिचान सत्यापनक संख्या छल।

दोसर निर्यातमे ओहि संख्या सँ मिलैत लेन-देन क्रम।

तेसर दृश्य-पटल प्रतिलिपिमे समान नाम।

वासुदेव कहलनि, “तीन मिलान।”

मालिनी तुरते उत्तर नहि देलनि।

ओ स्रोत-नक्शा देखलनि।

“दू निर्यात एके मूल भुगतान-द्वार भण्डारसँ अछि।”

“अर्थात्?”

“दू दृश्य, एक स्रोत।”

आदित्यक मुख पर अल्प सन्तोष आयल।

“ई पहिल परीक्षा नहि; पछिला सुनवाईसँ बचल शिक्षा अछि।”

वासुदेव पुछलनि, “तखन प्रतिज्ञप्ति कतय?”

“सीमित अर्थापन।”

“किएक?”

“लेन-देनक अभिलेख अछि। मुदा नामक मिलान मात्रसँ नियंत्रणकारी व्यक्ति सिद्ध नहि।”

मालिनी लिखलनि—

लेन-देनक अस्तित्व समर्थित।

व्यक्तिगत नियंत्रण असिद्ध।

वैकल्पिक अधिकृत उपयोग सम्भव।

मूल स्रोत एक।

एहि चार पंक्तिक बाद पृष्ठ हलुक लगल।

आदित्य कहलनि, “हलुक पृष्ठ दुर्बल पृष्ठ नहि।”

“कखनो-कखनो एहेन पृष्ठ अधिक विश्वसनीय होइत अछि।”



तेसर प्रतिज्ञाप्ति अनुपलब्ध ध्वनि-अभिलेखक छल।

पुरान अन्वेषण टिप्पणी कहैत छल जे एक महत्त्वपूर्ण बैठकक ध्वनि-अभिलेख ‘मेटायल गेल’ प्रतीत होइत अछि।

मालिनी ओ पंक्ति पर लाल चिन्ह लगा देने छलनि।

आदित्य पुछलनि, “अपेक्षित उपस्थिति सिद्ध?”

“नहि।”

“ध्वनि-अभिलेखन व्यवस्था अनिवार्य छल?”

“नहि। केवल दू साक्षी कहलनि जे कखनो-कखनो बैठक अभिलेखित होइत छल।”

“संरक्षण-अवधि?”

“स्थिर नीति नहि भेटल।”

“स्वतन्त्र मेटानाइ-संकेत?”

“नहि।”

वासुदेव भौंह उठौलनि।

“तखन पुरान टिप्पणी?”

आदित्य कहलनि, “हटत।”

“पूर्ण रूपेँ?”

“हाँ।”

“न्यायालयमे राज्य पहिने ओकर उल्लेख कएने अछि।”

“तँ सुधारक दायित्व आरो स्पष्ट अछि।”

मालिनी पुरान वाक्यक सामने लिखलनि—

असिद्ध। आगाँ नहि दबाओल जाए।

वासुदेव किछु नहि कहलनि।

ओ केवल ओहि पंक्तिक ऊपर नजर टिकौने रहलाह।

राज्य अपन शब्द पाछाँ खीचि रहल छल।

मुदा कक्षमे पराजयक वातावरण नहि छल।

जे वस्तु प्रमाणक सहारा नहि पवैत छल, ओकर भार हटि रहल छल।



चौठी प्रतिज्ञाप्ति ई-पत्र श्रृंखलाक छल ।

किछु ई-पत्र प्राप्त छल ।

बीचक दू दिनक संवाद नहि छल ।

पुरान अनुमान छल—बीचक संदेश मेटायल गेल होयत ।

आदित्य पुछलनि, “ई-पत्र शीर्ष-लेखकमे क्रमिक संख्या अछि?”

“किछु सेवा-प्रदाता ओ रूप नहि राखैत अछि ।”

“प्रेषक वा प्राप्तकर्ताक वैकल्पिक भण्डार?”

“एक उपलब्ध । दोसर पक्षक भण्डार विशेषाधिकार समीक्षा मे अछि ।”

“तखन रिक्ति की कहैत अछि?”

मालिनी उत्तर देलनि, “केवल एतेक जे हमरा प्राप्त संग्रहमे ओ अवधि भरि संदेश नहि भेटल ।”

“बस ।”

वासुदेव पुछलनि, “परिस्थिति सँ किछु अनुमान नहि?”

आदित्य कहलनि, “अनुमान सम्भव अछि, मुदा ओकर आधार रिक्ति मात्र नहि होयत । बाहरी घटना, उत्तर-सन्दर्भ, समय-सम्बन्ध—सभ पृथक चाही ।”

मालिनी कोष्टक बदललनि ।

अनिर्णीत ।

विशेषाधिकार समीक्षा आ वैकल्पिक भण्डारक परिणाम अपेक्षित ।

ओकर कलम रुकल ।

“यदि दोसर भण्डारमे सेहो किछु नहि भेटत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तखन पहिने खोजक पर्याप्तता देखब । फेर अपेक्षित उपस्थिति । फेर कारण । ‘दू ठाम नहि’ अपने आप ‘मेटायल’ नहि बनत ।”



राति दस बजला पर गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद आएलाह ।

हुनका संग प्रचारकर्मी नहि छल ।

केवल निजी सचिव बाहर रुकलाह ।

शिवेश्वर कक्षक भीतर टाँगल पञ्जी देखलनि ।

“ई की अछि?”

वासुदेव कहलनि, “राज्यक नव विधिक रणनीतिक आधार ।”

शिवेश्वर पहिल कोष्टक पढलनि ।

फेर तेसर ।

“असिद्ध—आगाँ नहि दबाओल जाए ।”

ओ वाक्य दोहरौलनि ।

“कतेक?”

मालिनी संख्या पढलनि ।

“एखन धरि सात ।”

“सात प्रतिज्ञप्ति राज्य छोड़त?”

आदित्य कहलनि, “जे अभिलेख नहिँ सहरैत अछि, से राज्यक प्रतिज्ञप्ति रहबाक योग्य नहि।”

शिवेश्वर हुनका देखलनि।

“बाहर लोक ई केँ पाछाँ हटब कहत।”

“कहि सकैत अछि।”

“विपक्ष कहत अन्वेषण ढहि रहल अछि।”

“कहि सकैत अछि।”

“समाचार-माध्यम कहत मन्त्रालय चापमे झुकल।”

“सेहो कहि सकैत अछि।”

शिवेश्वरक स्वर कड़ा नहि भेल।

“आ अहाँ की कहब?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जे न्यायालयमे हम ओतबे कहब जतबा अभिलेख कहबाक अनुमति दैत अछि।”

शिवेश्वर दीर्घ क्षण धरि मौन रहलाह।

फेर कहलनि, “तखन एहि पञ्जी केँ राजनीति सँ दूर राखू।”

“कोनो भाषणमे एकर संख्या नहि जाए।”

“कोनो विजय-सूची नहि।”

“कोनो पराजय-सूची सेहो नहि।”

“केवल विधिक उपयोग।”

वासुदेव लिखलनि।

मालिनी पहिल बेर देखलनि जे मन्त्रिस्तरीय निर्देश कखनो-कखनो शब्द घटाबैत अछि, बढ़बैत नहि।



शिवेश्वर दोसर पृष्ठ पलटलनि।

“जीवित प्रतिज्ञप्तिमे पैघ भाग ककर अछि?”

मालिनी कहलनि, “समय-सम्बन्ध आ बाहरी भुगतान-अभिलेख।”

“आ सभसँ दुर्बल?”

“व्यक्तिगत नियंत्रणक निष्कर्ष।”

“किएक?”

“बहुते प्रणालीमे साझा वा प्रत्यायोजित प्रवेश सम्भव अछि। किछु पहचान-सामग्री सुरक्षित रहि सकैत अछि, मुदा वास्तविक उपयोगकर्ता अलग प्रश्न अछि।”

शिवेश्वर आदित्य दिस देखलनि।

“काल्हि धरि अन्वेषण ई बात एतेक स्पष्ट कहैत छल?”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि। आब कहत।”

“किएक आब?”

“कारण पछिला सुनवाईमे एके मूल स्रोतक अनेक दृश्य केँ अलग-अलग समर्थन मानबाक त्रुटि खुलल।”

“आ अहाँ अपन त्रुटि लिखित रूपमे राखब?”

“हाँ।”

शिवेश्वर आसन छोड़ि खिड़की लग गेलाह।
बाहर दिल्लीक रात्रि छल।
“राज्यक प्रतिष्ठा त्रुटि नुकेबासँ नहि बाँचत।”
ओ पाछाँ मुड़लाह।
“त्रुटि चिन्हबाक क्षमता सेहो प्रतिष्ठा अछि।”
आदित्य किछु नहि कहलनि।
मुदा ओ वाक्य पञ्जीक ऊपर अदृश्य शीर्षक जकाँ टिकि गेल।



मन्त्री चलि गेलाक बाद कक्ष फेर छोड़ लगए लागल।
मालिनी सात असिद्ध प्रतिज्ञाप्तिक सूची फेर पढ़लनि।
एकमे मेटानाइक कारण अनुमान पर आधारित छल।
दोसरमे व्यक्तिक नियंत्रण केवल नाम-मिलान पर।
तेसरमे साझा भण्डारक दू निर्यात कैं स्वतन्त्र समर्थन मानल गेल छल।
चौठमे अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तर कैं सामग्री-परिवर्तनक प्रमाण कहल गेल छल।
पाँचमे सेवा-प्रदाता मौन कैं नकारात्मक प्रत्युत्तर मानल गेल छल।
छठमे विशेषाधिकारक कारण अनुपलब्ध वस्तु कैं अस्तित्वहीन मानल गेल छल।
सातमे असफल खोज-दिशा अभिलेखसँ बाहर रहि गेल छल।
आदित्य पुछलनि, “सातमक सुधार?”
मालिनी कहलनि, “असफल दिशा वापस जोड़ल गेल अछि।”
“पूरा?”
“समय, स्रोत, खोज-विधि, परिणाम—सभ।”
“ठीक।”
वासुदेव पुछलनि, “असफल दिशा राज्यक विरुद्ध उपयोग भ’ सकैत अछि।”
आदित्य मुस्करौलनि नहि।
“हो सकैत अछि।”
“तखन सेहो राखब?”
“यदि हटाएब तखन पद्धति अपन इतिहास नुका लेत।”
“अन्वेषणक इतिहास केवल सफल पथक इतिहास नहि।”
कक्षक वातानुकूलनक मन्द ध्वनि बीच ओ वाक्य स्पष्ट सुनायल।



एगारह बजला पर विधि-शाखाक उपसचिव अनुराधा सेन आएलनि।
हुनका हाथमे पछिला सभ न्यायिक आदेशक सार छल।
ओ पञ्जी देखिते कहलनि, “रणनीति बदलैत अछि तखन प्रस्तुतीकरण सेहो बदलत।”
वासुदेव पुछलनि, “की रूप?”
अनुराधा चार पृष्ठ पीठिका पर राखलनि।
“पहिल—सिद्ध तथ्य।”
“दोसर—सीमित अनुमान।”

“तेसर—अनिर्णीत प्रश्न।”

“चौठ—राज्य द्वारा अब नहि दबाओल जाएब प्रतिज्ञप्ति।”

मालिनी पुछलनि, “चौठ पृष्ठ न्यायालयमे देब?”

अनुराधा कहलनि, “जतय पुरान कथन अभिलेख पर अछि, सुधार नुकाएल नहि रहि सकैत अछि।”

आदित्य सहमति देलनि।

“किछु प्रतिज्ञप्ति आन्तरिक टिप्पणीमे मात्र छल।”

“से आन्तरिक सुधार-पञ्जीमे रहत।”

“जतय न्यायालयक समक्ष राज्यक स्वर बनि चुकल अछि, ओतय औपचारिक सुधार चाही।”

वासुदेव पुछलनि, “एहि सँ बचाव पक्ष केँ अतिरिक्त आधार भेटत।”

अनुराधा उत्तर देलनि, “भेटत त भेटत। न्यायालयमे राज्यक उद्देश्य विरोधी पक्षक आधार घटेनाइ नहि, अपन कथनक शुद्धता राखनाइ अछि।”

मालिनी ओ वाक्य लिखलनि नहि।

ओ स्मृतिमे राखलनि।



मध्यरातिक लग गाछक छाया मन्त्रालयक काँच पर मात्र देखाइत छल।

कक्षमे सभसँ कठिन प्रतिज्ञप्ति बचल छल।

एक बाहरी भुगतान-अभिलेख आ सेवा-संगणक समय-अभिलेख बीच सात मिनटक निकटता।

पुरान निष्कर्ष छल—एके संचालकक समन्वित क्रिया।

मालिनी स्रोत खोललनि।

“भुगतान आदेश 21:14:08।”

“प्रशासनिक प्रवेश 21:20:51।”

वासुदेव कहलनि, “सात मिनट।”

आदित्य पुछलनि, “समय-स्रोत समान मानक पर?”

मालिनी रुकलनि।

“भुगतान-द्वार भारतीय मानक समय। सेवा-संगणक समय क्षेत्र संकेत उपलब्ध, मुदा समकालक विचलनक परीक्षण अपूर्ण।”

“कतेक सम्भावित विचलन?”

“अभिलेखमे दू मिनट धरि उदाहरण अछि। अधिकतम सीमा निश्चित नहि।”

“तखन सात मिनट कहब, मुदा ‘तुरते बाद’ नहि।”

मालिनी सुधारलनि।

वासुदेव पुछलनि, “समन्वित क्रिया?”

आदित्य कहलनि, “समय-साम्य एक परिस्थिति। समन्वयक निष्कर्ष लेल स्वतंत्र व्यक्ति-संबंध वा निर्देश चाही।”

“अर्थात् सीमित अर्थापन।”

“हाँ।”

“जीवित रहत?”

“समय-संबंध जीवित । संचालक-समन्वय एखन असिद्ध ।”

पञ्जीमे दू अलग पंक्ति बनल ।

एके घटना सँ दू अलग शक्ति निकलल ।

एहि बेर शक्ति बढ़ल नहि ।

सीमा स्पष्ट भेल ।



मालिनी अगिला कागज खोललनि ।

ई अभिरक्षा-पञ्जीक छल ।

एक संग्रहक राति 01:32 पर मुहरबन्द दर्ज ।

अगिला प्रयोगशाला प्रवेश 09:18 पर ।

बीचक हस्ताक्षर पूर्ण नहि ।

पुरान टिप्पणीमे लिखल छल—अभिरक्षा सन्दिग्ध ।

आदित्य पुछलनि, “सन्दिग्ध शब्दक आधार?”

“बीचक हस्ताक्षर अनुपस्थित ।”

“कोनो मुहर-भंग संकेत?”

“नहि ।”

“भार वा पैकेज पहचानमे भिन्नता?”

“नहि ।”

“प्राप्ति समय पर आपत्ति?”

“नहि ।”

“तखन?”

मालिनी कहलनि, “अभिरक्षा-पञ्जी अपूर्ण । सामग्री-परिवर्तन सिद्ध नहि ।”

“यही लिखू ।”

वासुदेव पुछलनि, “अपूर्णता महत्त्वहीन?”

“नहि ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “अपूर्णता परीक्षणक कारण अछि । मुदा परीक्षणक कारण केँ परिणाम नहि बनाओल जा सकैत अछि ।”

अनुराधा जोड़लनि, “न्यायालय केँ ई अन्तर साफ चाही ।”

मालिनी लिखलनि—

अभिरक्षा अभिलेखमे समय-अन्तर ।

भौतिक मुहर-भंगक स्वतन्त्र संकेत नहि ।

अखण्डताक हैश प्रारम्भिक प्रतिबिम्ब सँ मेल खाइत अछि ।

हैश सामग्रीक सत्य वा मूल पूर्णता सिद्ध नहि करैत अछि ।

चार पंक्ति ।

चार अलग सीमा ।



रातिक अन्तिम पहरमे आदित्य मन्त्रालयक छत पर निकललनि ।
 दिल्लीक हवा शुष्क छल ।
 दूर कतहु पानि पडल रहय, तेहन गन्धक अल्प छाया छल ।
 ओ रेलिंग पर हाथ रखलनि ।
 आँखि बन्द नहि कएलनि ।
 तैयो गार्ह एन अरिकेल सामने आबि गेल ।
 गामक माटि बरखा पाबि पहिने गहिर गन्ध छोडैत छल ।
 खेतक मेड पर पएर धँसैत छल, मुदा आदमी गिरैत नहि छल ।
 कारण पएर केँ जोर सँ नहि, संतुलन सँ राखए पडैत छल ।
 बाल्यकालमे हुनका पिता कहने रहथिन—
 “माटि पर दौड़ब त फिसलब, ओकर चाल बुझब त पार भ’ जाएब ।”
 ओ वाक्य कानूनक नहि छल ।
 न दर्शनक ।
 मुदा आइ ओकर अर्थ अलग छल ।
 अन्वेषण सेहो माटि जकाँ छल ।
 जतय कठोर देखाइत, ओतहु भीतर नमी होइत अछि ।
 जतय पएर धँसैत, ओतय बल बढेनाइ सदिखन उपाय नहि ।
 कखनो भार घटेबाक पडैत अछि ।
 कखनो दिशा बदलबाक ।
 कखनो ठाढ़ रहि जमीनक स्वभाव बुझबाक ।
 आदित्यक भीतर पछिला कई सप्ताहक चाप एखन समाप्त नहि भेल छल ।
 मुदा ओकर गति बदलि गेल ।
 धैर्य निष्क्रियता नहि ।
 धैर्य सही क्षण धरि अनुचित निष्कर्ष रोकबाक सामर्थ्य अछि ।
 गार्ह एन अरिकेलक माटि एखन केवल स्मृति नहि रहल ।
 ओ पद्धतिक गति बनि गेल ।



नीचा लौटला पर मालिनी एकटा नव समस्या ल’ क’ बैसल छलनि ।
 “ई देखू ।”
 ओ एक प्रशासनिक पटल निर्यात देखौलनि ।
 एक उपयोगकर्ता-नाम तीन राति लगातार देखाइत छल ।
 मुदा तेसर रातिक मूल दृश्य-पटल छवि नहि छल ।
 केवल निर्यातित सारणी ।
 आदित्य पुछलनि, “मूल अभिलेख?”
 “सेवा-प्रदाता कहैत अछि, पुरान सजीव भण्डार घूर्णनमे हटि गेल ।”
 “निर्यात ककर?”
 “आन्तरिक अनुपालन अधिकारीक ।”
 “निर्यात समय?”

“मूल घटना सँ दू दिन बाद।”

“हैश?”

“निर्यात प्राप्त समयक अछि। मूल भण्डारक नहि।”

वासुदेव सेहो वापस आवि गेलाह।

“तखन उपयोगकर्ता-नाम स्वीकार नहि?”

मालिनी उत्तर देलनि, “निर्यातित सारणी उपलब्ध सामग्री अछि। मुदा मूल स्रोतक पुनर्परीक्षण असम्भव। तकर सीमा लिखबाक चाही।”

आदित्य कहलनि, “ठीक।”

“आ ई सेहो जे ई एके अनुपालन अधिकारीक निर्यात अछि। दोसर दृश्य भेटल तखनो स्वतन्त्र स्रोत नहिएँ बनत।”

मालिनी पञ्जीमे लिखलनि—

अस्तित्व: निर्यातित सारणी समर्थित।

मूल-भण्डार सत्यापन: अनुपलब्ध।

हैश: प्राप्त निर्यातक अखण्डता धरि सीमित।

व्यक्ति-नियंत्रण: असिद्ध।

अनुपलब्धि: मूल भण्डार संरक्षण-चक्रसँ जुड़ल सम्भावना; जानि-बुझि मेटानाइ सिद्ध नहि।

ओ पाँचम पंक्ति पढ़ि रुकलनि।

“‘सम्भावना’ ठीक अछि?”

आदित्य कहलनि, “यदि सेवा-प्रदाताक लिखित संरक्षण-नीति ओकर आधार अछि, तखन हाँ। नीति वास्तविक घटना सिद्ध नहि करैत, मुदा स्वाभाविक विकल्प देत।”



भोरक पहिल घड़ीमे चार कोष्टक भरि गेल छल।

स्पष्ट समर्थन—तेरह।

सीमित अर्थापन—उन्नैस।

असिद्ध—आगाँ नहि दबाओल जाए—नौ।

अनिर्णीत—अधिक स्रोत अपेक्षित—बारह।

वासुदेव संख्या देखलनि।

“यदि ई बाहर गेल त सभ लोक संख्या पर कथा बनाओत।”

अनुराधा कहलनि, “तैं संख्या बाहर नहि जाएत।”

“न्यायालयक हेतु प्रतिज्ञप्ति-दर-प्रतिज्ञप्ति कारण जाएत।”

मालिनी पुछलनि, “की सभ सीमित अर्थापनक संग विरोधी सम्भावना सेहो लिखब?”

आदित्य तुरते उत्तर देलनि, “हाँ।”

वासुदेव हुनका देखलनि।

“ई नब अछि।”

“एखन आवश्यक अछि।”

“किएक?”

“कारण अगिला खण्डमे प्रश्न केवल ‘हमर अनुमान की’ नहि रहत।”

“प्रश्न होयत—यदि हमर अनुमान त्रुटिपूर्ण हो, तखन उपलब्ध सामग्रीक दोसर संगत अर्थ की?”

अनुराधा हलुक मुस्की देलनि।

“अर्थात् तर्क आरम्भ होएबासँ पहिने विरोधी सम्भावना पञ्जीक भीतर।”

आदित्य कहलनि, “तर्कक तैयारी। तर्क स्वयं नहि।”

मालिनी नव कोष्टक जोड़लनि—

संगत वैकल्पिक व्याख्या।

एहि कोष्टक जोड़िते पूरा पञ्जीक चेहरा बदलि गेल।

राज्यक प्रतिज्ञाप्ति आब अकेले नहि ठाढ़ छल।

ओकर सामने ओकर सम्भावित प्रतिवाद सेहो लिखल छल।



पहिल वैकल्पिक व्याख्या प्रशासनिक प्रवेशक सामने लिखल गेल।

साझा अधिकृत उपयोग।

दोसर भुगतान समय-संबंधक सामने।

स्वचालित भुगतान प्रक्रिया।

तेसर ई-पत्र रिक्तिक सामने।

संचार अन्य माध्यमे भेल होयत, वा किछु संवाद भेलहि नहि होयत।

चौठ ध्वनि-अभिलेख अनुपलब्धिक सामने।

बैठक अभिलेखिते नहि भेल होयत।

पाँचम अभिरक्षा समय-अन्तरक सामने।

दर्ज-त्रुटि बिना सामग्री-परिवर्तन।

मालिनी पुछलनि, “विरोधी पक्ष एहि सभक उपयोग करत।”

आदित्य कहलनि, “यदि संगत अछि तखन ओकरा लिखबाक जिम्मा विरोधी पक्षक हो, एहन किएक?”

“अन्वेषण केँ अपन अनुमानक विरोधी सम्भावना पहिने देखबाक चाही।”

वासुदेव कहलनि, “एहि सँ अभियोजनक बल घटत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जे बल वैकल्पिक व्याख्या देखिते ढहि जाए, ओकरा बल कहब उचित नहि।”

अनुराधा एहि बेर वाक्य लिखलनि।

“ई तर्कक आधार बनि सकैत अछि।”

“अगिला चरणमे।”

आदित्यक स्वर सम छल।

ओ सीमा राखलनि।

प्रमाण-चरण बदललासँ पद्धति बदलत।

मुदा पछिला प्रमाण-चरणक ऋण संग जाएत।



भोरक इजोत काँच पर आबि गेल।

सुरक्षित सञ्चिका फेर बाँधल जाए लगल।

अनुराधा कहलनि, “महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धरक लेल निवेदनक प्रारूप तैयार अछि।”

आदित्य पुछलनि, “पठाओल गेल?”

“नहि। अन्तिम मन्त्रालयीय अनुमोदनक बाद।”

“ठीक। एखन नहि भेजू।”

वासुदेव हँसलाह नहि, मुदा स्वर हलुक भेल।

“अगिला चरणक काम बचा रहल छी?”

आदित्य कहलनि, “क्रमक अर्थ अछि।”

“पहिने अनुपलब्धि पूरा हो।”

मालिनी पञ्जीक अन्तिम पृष्ठ खोललनि।

शीर्षक लिखलनि—

अनुपलब्धि खण्डक समापन-सार।

ओ एक-एक पंक्ति पढ़लनि।

नहि भेटल—अस्तित्वहीन नहि।

नहि भेटल—मेटायल नहि।

विशेषाधिकारवश न देखल—अनुपस्थित नहि।

हैश-समान—सत्य नहि।

अभिरक्षा-अन्तर—परिवर्तन सिद्ध नहि।

एके स्रोतक अनेक दृश्य—स्वतन्त्र समर्थन नहि।

असफल खोज—अन्वेषणक इतिहाससँ हटाएब योग्य नहि।

वैकल्पिक व्याख्या—दुर्बलता नहि; परीक्षणक आवश्यक अंश।

आदित्य अन्तिम पंक्ति जोड़लनि—

“सीमा स्वीकारल बिना तर्क निष्पक्ष नहि होयत।”



कक्ष खाली होएबासँ पहिने शिवेश्वर प्रसाद फेर भीतर आएलाह।

ओ राति घर नहि गेल रहथि।

निजी सचिव बाहर दस्तावेज समेटि रहल छलाह।

शिवेश्वर पञ्जीक अन्तिम पृष्ठ पढ़लनि।

“एहि सभक बाद राज्यक रणनीति एक वाक्यमे?”

वासुदेव आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य किछु क्षण सोचलनि।

“जतय प्रत्यक्ष आधार अछि, ओतय स्पष्ट कथन।”

“जतय अनुमान अछि, ओतय से अनुमान कहि।”

“जतय अनुपलब्धि अछि, ओतय खोजक सीमा सहित।”

“जतय वैकल्पिक व्याख्या संगत अछि, ओतय ओकर अस्तित्व स्वीकारि।”

“आ जतय आधार नहि—ओतय मौन।”

शिवेश्वर पुछलनि, “मौन?”

“हाँ।”

“राज्यक मौन कैँ लोक दुर्बलता मानत।”

“न्यायालयमे अनाधारित शब्दसँ मौन अधिक बलवान होइत अछि।”

शिवेश्वर आसन पर बैसलनि।

“तखन राजनीतिक रूपसँ हम की करब?”

“ई प्रश्न हमर अधिकारक नहि।”

“मुदा विधिक रूपसँ?”

“प्रकरणक निष्पक्षता बिगाड़य एहन दावा नहि।”

शिवेश्वर माथ हिलौलनि।

“ठीक।”

“एहि सञ्चिकासँ कोनो विजय-वक्तव्य नहि निकलत।”

“आ कोनो व्यक्ति कैँ केवल अनुपलब्ध वस्तु आधार पर दोषी कहबाक कोशिश नहि।”

आदित्य कहलनि, “यही चाही।”



शिवेश्वर चलि गेलाह।

मालिनी खिड़की खोललनि।

भोरक हवा भीतर आयल।

ओ पुछलनि, “अनुपलब्धि समाप्त?”

आदित्य कहलनि, “एहि चरणक लेखा समाप्त। प्रश्न नहि।”

“अर्थात् आगाँ सेहो ई सीमा संग रहत?”

“सभ ठाम।”

“तर्कमे सेहो?”

“विशेष रूपेँ।”

ओ स्रोत-नक्शा मोड़लनि नहि।

देवाल पर रहए देलनि।

छह रंग एक-दोसरामे मिलल नहि छल।

सभक अपन सीमा छल।

मुदा सभ रेखा एखन एक नव रिक्त स्थान दिस जा रहल छल।

ओ रिक्त स्थानक ऊपर कोनो रंग नहि छल।

केवल एक शब्द लिखल जाएबाक बाँकी छल—तर्क।

मालिनी पुछलनि, “ई शब्द आइ लिखब?”

आदित्य कहलनि, “नहि।”

“एखन अनुपलब्धिक अन्तिम काम बाँकी अछि।”

“की?”

“ई स्वीकारब जे जे नहि जानल गेल, ओकरा जानल जकाँ नहि कहब।”

मालिनी कलम राखि देलनि।

किछु वाक्य लिखबाक लेल होइत अछि।

किछु वाक्य न लिखबो पद्धति होइत अछि।



मन्त्रालयक गलियारामे दिन आरम्भ भ' गेल छल।

कर्मचारी आबि रहल छलाह।

दूरसंचार घंटी बजि रहल छल।

सुरक्षित डाक-कक्ष खुलि गेल छल।

मुदा आदित्य जल्दीमे नहि छलाह।

ओ अपन बस्ता बन्द कएलनि।

पञ्जीक प्रति भीतर राखलनि।

एक छोट कागज अलग मोड़लनि।

ओहि पर गार्ह एन अरिकेलक नाम लिखल छल।

नामक नीचे कोनो विधिक सूत्र नहि।

केवल एक पंक्ति—

“माटि पएरक गति सिखबैत अछि।”

ओ कागज बस्तामे राखलनि।

बाहर निकलैत मालिनी पुछलनि, “विश्राम करब?”

आदित्य कहलनि, “किछु बेर।”

“फेर?”

“फेर जे बाँचल अछि, ओकरा तर्कक सामने रखब।”

सीढी उतरैत हुनका पएरमे रातिक थकान छल।

मुदा गति सम छल।

गार्ह एन अरिकेलक माटि दिल्लीक संगमरमर पर नहि छल।

तैयो ओकर धैर्य हुनका भीतर छल।

पीछाँ मन्त्रालयमे जीवित प्रतिज्ञा-पञ्जी बन्द भ' गेल।

ओकर भीतर जीतक सूची नहि छल।

हारक सूची सेहो नहि।

केवल सीमा छल।

समर्थन छल।

असिद्धता छल।

अनिर्णय छल।

आ वैकल्पिक अर्थ लेल खुलल स्थान छल।

अनुपलब्धि अपन काम पूरा क' चुकल छल।

जे नहि भेटल, ओकर मौन केँ आवाज देबाक बदला ओकर सीमा देल गेल छल।

एहि सीमा बिना आगाँक तर्क केवल वाक्-कौशल होइत।

एहि सीमा संग तर्क परीक्षा बनि सकैत छल।

आदित्य बाहरक इजोतमे आबि ठाढ़ भेलाह।

आकाश साफ होइत जा रहल छल।

अगिला प्रहरमे अधिवक्ताक दस्ता आ अधिकारीक पद्धति आमने-सामने होयत।

मुदा ओ अगिला प्रहर छल।

एखन केवल धैर्य छल ।
माटिक स्मृति छल ।
आ एतबा निश्चित छल—
पद्धति आगाँ बढ़त, मुदा अपन सीमा संग ।

079 तर्कक वज्रक अध्याय 1

मन्त्रालयक विशेष विधि-कक्षमे भोरक पहिल इजोत पड़िते मालिनी कर्ण सातम कागजी पट्टी पीठिका पर राखलनि।

ओहि पर केवल एक शब्द लिखल छल—तर्क।

छह पट्टी देवाल पर पहिनेसँ छल।

प्रत्यक्ष।

अनुमान।

उपमान।

शब्द।

अर्थापत्ति।

अनुपलब्धि।

सातम पट्टी एखन देवाल पर नहि चढ़ाओल गेल।

आदित्य झा ओकरा हाथमे ल' क' देखलनि।

“एखन एकरा स्थान नहि देब।”

मालिनी पुछलनि, “किएक?”

“कारण तर्क स्वयं प्रमाण नहि।”

“तखन सातम खण्डक वज्र?”

आदित्यक आँखिमे रातिक थकान छल, मुदा स्वर स्थिर।

“वज्र जँ प्रमाणक जगह बैसि जाए, तखन ओ पद्धति केँ फोड़ि देत।”

ओ जीवित प्रतिज्ञप्ति-पञ्जी खोललनि।

पूर्व चरणक अन्तमे चार वर्ग बचल छल।

स्पष्ट समर्थन।

सीमित अर्थापन।

असिद्ध।

अनिर्णीत।

आइ पाँचम स्तम्भ जोड़ल गेल।

वैकल्पिक व्याख्या।

मालिनी शीर्षक लिखलनि।

आदित्य कहलनि, “जे प्रतिज्ञप्ति केवल एहि लेल बचल अछि जे हम ओकर विरोधी सम्भावना सोचने नहि छी, से प्रतिज्ञप्ति जीवित नहि।”

“आ जे विरोधी सम्भावना कल्पना मात्र हो?”

“तखन तर्क ओकरा छाँटत।”

“केना?”

“पुछब—ओ सम्भावना मानि लेलापर अभिलेखमे की-की अपेक्षित होएत?”

“आ जँ अपेक्षित वस्तु नहि भेटए?”

“तखन फेर अनुपलब्धिक नियम। नहि भेटल बराबर नहि अछि—नहि छल।”

मालिनी मुस्कुरेलनि।

“अर्थात् तर्क अनुपलब्धि केँ सेहो अनुशासनमे राखत?”

“तर्क सभ प्रमाण-पथ केँ अनुशासनमे राखत, अपनासहित।”

कक्षमे पहिल बेर सातम पट्टीक अर्थ स्पष्ट भेल।

ओ देवाल पर नहि छल।

ओ प्रश्नक रूपमे छल।



साढ़े नौ बजे सुरक्षित सम्पर्क-रेखा खुलल।

महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर पहिनेसँ प्रकरणक प्रतिनिधित्व क’ रहल छलाह।

एहि कारण मन्त्रालयक निवेदन नियुक्तिक नहि, परीक्षणक छल।

वासुदेव चौधरी प्रारम्भे स्पष्ट कएलनि, “ई कोनो नव अधिपत्र नहि अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “हम बुझैत छी। पूरक रणनीति-सामग्री?”

“हाँ। अनुपलब्धिक चरण समाप्त भेलाक बाद बचल प्रतिज्ञाप्ति सभक तर्क-परीक्षण।”

मृणाल धर पृष्ठ पलटलनि।

प्रथम पृष्ठ पर मोट अक्षरमे लिखल छल—

“तर्कक उपयोग: प्रमाण उत्पन्न करवाक लेल नहि; असंगत वा अपर्याप्त वैकल्पिक व्याख्या परीक्षण करवाक लेल।”

देवव्रत पढ़ि क’ रुकलाह।

“ई पंक्ति न्यायालयमे सेहो राखल जा सकैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “जँ अभिलेख ओकरा सहारैत हो।”

“अभिलेख?”

“हमरा अपन सिद्धान्तो पर तर्क लगाबय पड़त।”

मृणालक मुख पर हलुक सन्तोष आयल।

“ठीक। राज्य अपन कथन केँ अपवाद नहि बनाओत।”

मालिनी पाँचटा जीवित प्रतिज्ञाप्तिक सार पढ़लनि।

प्रशासनिक प्रवेशक सीमित कथन।

भुगतान-द्वार अभिलेखक सीमित सम्बन्ध।

ग्राहक-पहिचान आ स्रोत-कर कटौती गणना-पुस्तिकाक संरचनात्मक मिलान।

मेटायल डाक-संग्रह सम्बन्धी अनिर्णीत रेखा।

बाहरी संरक्षकक समय-अभिलेखसँ भेटैत आंशिक समर्थन।

देवव्रत बीचमे रोकलनि।

“‘मेटायल’ शब्द?”

मालिनी तुरते सुधारलनि, “डाक-संग्रहमे अनुपलब्ध सामग्री। मेटायल कहबाक स्वतन्त्र संकेत सीमित अछि।”

“एहि सुधार केँ पृष्ठमे घुसाउ।”

आदित्य कहलनि, “पहिनेसँ जोड़ल अछि।”

देवव्रत मुस्कुरेलाह।

“तखन हमरा अपन बचाव-पक्षसँ पहिने अपन भाषा पर बहस करबाक अवसर कम भेटत।”

मृणाल कहलनि, “निवेदन भेजू, मुदा एक शर्त।”

वासुदेव पुछलनि, “की?”

“वैकल्पिक व्याख्या सभ केँ राज्यक सुविधानुसार दुर्बल रूपमे नहि लिखल जाए।”

आदित्य बिना विलम्ब उत्तर देलनि, “स्वीकार।”

“सभसँ बलवान सम्भव रूप लिखू।”

“स्वीकार।”

“तखन जे बचत, ओ न्यायालयक योग्य होएत।”

सुरक्षित सम्पर्क बन्द भेल।

निवेदन भेजबाक पहिने आदित्य शीर्षक बदललनि।

“राज्यक तर्क” नहि।

“प्रतिज्ञा-विरोध परीक्षण।”



ओहि समय शहरक दोसर छोर पर विद्यानंद मिश्र अपन कार्यालयमे पुरान कागज अलग क’ रहल छलाह।

हुनकर सामने तीन पञ्जी खुलल छल।

विशेषाधिकार।

स्रोत-स्वतन्त्रता।

वैकल्पिक व्याख्या।

कनिष्ठ अधिवक्ता अरुणेश कहलनि, “राज्य एखन तर्क पर आबि गेल।”

विद्यानंद माथ उठौलनि।

“राज्य नहि। प्रकरणक अगिला परीक्षा।”

“फरक?”

“अत्यन्त पैघ।”

“हम राज्यक सभ निष्कर्षक विरोध करब।”

“सभक?”

अरुणेश रुकलाह।

विद्यानंद कलम राखि देलनि।

“जाहि प्रतिज्ञा-स्रोत निर्विवाद अछि, ओकर अस्तित्वक विरोध क’ हम अपन विश्वसनीयता नष्ट करब।”

“तखन?”

“अस्तित्व स्वीकारब। अर्थ पर प्रश्न करब।”

“आ जतय अर्थो सीमित अछि?”

“ततय सीमाक सम्मान करब।”

अरुणेशक मुख पर असन्तोष छल।

“बचावक काम राज्यक सीमा बचेनाइ नहि।”

विद्यानंदक स्वर कठोर नहि भेल।

“बचावक काम राज्य केँ ओकर सीमा पार नहि करय देनाइ अछि।”

“ई एके बात नहि?”

“नहि।”

ओ पहिल पञ्जीक पृष्ठ फेरलनि।

“जँ हम स्पष्ट तथ्य केँ मिथ्या कहब, तखन असिद्ध आरोप पर हमर आपत्ति दुर्बल पड़त।”

केवाड़ी पर हलुक चोट भेल।

सहायक एकटा लिफाफा रखि गेल।

विद्यानंद खोललनि नहि।

ऊपर औषधि-विक्रेताक नाम छल।

शैलजाक नियमित औषधिक मासिक हिसाब।

ओ लिफाफा पञ्जीक नीचा सरका देलनि।

अरुणेश देखलनि, मुदा किछु कहलनि नहि।

विद्यानंद फेर पृष्ठ पर आँखि रखलनि।

“पेशाक गरिमा तब नहि देखाइत अछि जखन सभ बात अपने पक्षमे हो।”

“तखन कहिया?”

“जखन निजी संकट अहाँ केँ अतिशयोक्ति लेल प्रलोभित करए, आ अहाँ न करब।”

अरुणेश अपन कलम आस्ते राखलनि।

कार्यालयक बाहर यातायातक स्वर छल।

भीतर तर्कक पहिल पाठ चलि रहल छल।



दुपहर धरि मन्त्रालयक तर्क-परीक्षण कक्षमे पहिल प्रतिज्ञप्ति राखल गेल।

“निर्दिष्ट प्रशासनिक पहचानसँ निर्दिष्ट समयमे सेवा-संगणकक प्रशासनिक पटल खोलल गेल।”

मालिनी स्रोत पढ़लनि।

प्रवेश-अभिलेख।

बाहरी सुरक्षा-द्वार समय-अभिलेख।

अधिकृत उपयोगकर्ता-सूची।

आदित्य पुछलनि, “विरोधी व्याख्या?”

एक वरिष्ठ संगणकीय विश्लेषक कहलनि, “पहचान साझा छल।”

दोसर कहलनि, “स्वचालित कार्य हो सकैत अछि।”

तेसर कहलनि, “दूरस्थ रख-रखाव।”

मालिनी तीनो लिखलनि।

आदित्य पहिल पर आयलाह।

“साझा पहचान मानि लिअ। तखन की अपेक्षित?”

“बहु उपकरणसँ समान पहचानक उपयोगक रूप-विन्यास।”

“भेटल?”

“दू उपकरणसँ प्रवेश अछि।”

“दू उपकरण बराबर दू व्यक्ति?”

“नहि।”

“तखन साझा पहचानक सम्भावना हटि गेल?”

“नहि।”

पहिल प्रतिज्ञप्ति दुर्बल नहि भेल।

मुदा व्यक्ति-विशिष्ट अर्थ सीमित रहल।

दोसर विकल्प—स्वचालित कार्य।

विश्लेषक कहलनि, “प्रशासनिक पटल खोलबाक घटना मानवीय सत्रक भीतर अछि।”

“स्वचालितता असम्भव?”

“पूर्णतः नहि। किछु सहायक क्रिया स्वचालित भ’ सकैत अछि।”

आदित्य लाल चिह्न लगौलनि।

“‘मानवीय प्रवेश सिद्ध’ हटाउ।”

मालिनी पुछलनि, “तखन की बचत?”

“निर्दिष्ट पहचानसँ प्रशासनिक सत्र स्थापित भेल।”

तेसर विकल्प—दूरस्थ रख-रखाव।

ओहि दिनक अधिकृत रख-रखाव पञ्जीमे कोनो प्रविष्टि नहि छल।

एक विश्लेषक तुरते कहलनि, “तखन दूरस्थ रख-रखाव नहि भेल।”

आदित्य हुनका दिस देखलनि।

“पञ्जी पूर्णता सिद्ध करैत अछि?”

विश्लेषक चुप।

“अनधिकृत वा अपञ्जीकृत रख-रखावक सम्भावना?”

“असिद्ध, मुदा शून्य नहि।”

“ठीक। तर्क विरोधी सम्भावना केँ जादूसँ मेटाबैत नहि।”

मालिनी लिखलनि—

“दूरस्थ रख-रखावक कोनो सकारात्मक अभिलेख नहि; अनुपस्थिति मात्रसँ असम्भवता सिद्ध नहि।”

पहिल परीक्षण समाप्त भेल।

प्रतिज्ञप्ति बचल।

ओकर व्यक्ति-विशिष्ट अर्थ नहि।

ओकर सत्र-विशिष्ट तथ्य बचल।



दोसर प्रतिज्ञप्ति भुगतान-द्वारक छल।

एक खाता-क्रम, ग्राहक-पहचान संख्या, आ स्रोत-कर कटौती गणना-पुस्तिकामे समान संयोजन भेटल छल।

पछिला चरणमे दू निर्यात एके मूल भण्डारक रूप साबित भेल छल।

एहि कारण बहुलता पहिनेसँ घटा देल गेल छल।

आइ प्रश्न दोसर छल।

“जँ ई मिलान केवल प्रतिलिपि-प्रथा अछि?” मालिनी पढ़लनि।

वासुदेव चौधरी पुछलनि, “प्रतिलिपि-प्रथा?”

“एक मूल सारणीक स्तम्भ स्वतः अनेक सञ्चिकामे पहुँचैत हो।”

विश्लेषक कहलनि, “संभव।”

आदित्य पुछलनि, “तखन स्वतन्त्र स्रोत की?”

“बाहरी भुगतान-द्वारक निपटान-अभिलेख।”

“ओहि मे समान खाता-क्रम?”

“हाँ।”

“ग्राहक-पहिचान?”

“आंशिक रूपेँ।”

“नाम?”

“संक्षिप्त रूपमे।”

वासुदेव कहलनि, “तखन तेसर स्वतन्त्र मिलान।”

आदित्य तुरते रोकलनि।

“‘तेसर’ नहि। पहिल दू एक स्रोतक छाया छल।”

मालिनी लिखलनि—एक आंशिक स्वतन्त्र समर्थन।

तर्कक अगिला प्रश्न आयल।

“जँ संक्षिप्त नाम दू भिन्न व्यक्तिक हो?”

विश्लेषक कहलनि, “संभव।”

“जँ खाता-क्रम मध्यस्थ संस्थाक हो?”

“ईहो संभव।”

“तखन व्यक्ति-विशिष्ट नियंत्रण?”

“सिद्ध नहि।”

“लेन-देन सम्बन्ध?”

“सीमित रूपेँ समर्थित।”

मन्त्रालयक पञ्जीमे प्रतिज्ञप्ति फेर छोटा भेल।

वासुदेव माथ हिलौलनि।

“हम सब काटिते जा रहल छी।”

आदित्य उत्तर देलनि, “जे काटलापर बचत, ओकर मूल्य बेसी होएत।”

“राजनीतिक दृष्टिसँ?”

“हम राजनीतिक दृष्टिक सञ्चिका नहि बना रहल छी।”

वासुदेव किछु क्षण मौन रहलाह।

फेर कहलनि, “ठीक। अगिला।”



तीसर प्रतिज्ञप्ति ग्राहक-पहिचान सत्यापन आ स्रोत-कर कटौती गणना-पुस्तिकाक छल।

मालिनी मुद्रित प्रमाणित प्रतिलिपि सामने रखलनि।

एके समयावधिमे ग्राहक-पहिचानक पंक्ति आ कर-कटौतीक गणना एके क्रममे बढ़ैत छल।

प्रथम दृष्टिमे सम्बन्ध सघन बुझाईत छल।

तर्कक कक्षमे प्रथम दृष्टि पर्याप्त नहि छल।

आदित्य पुछलनि, “वैकल्पिक व्याख्या?”

मालिनी कहलनि, “दूटा अलग प्रक्रिया एके सामान्य ग्राहक-सूचीसँ पोषित हो।”

“तखन?”

“क्रम-समानता संचालन-नियंत्रण सिद्ध नहि करत।”

“आओर?”

“गणना-पुस्तिका प्रशिक्षण वा नमूना प्रतिलिपि हो।”

विश्लेषक विरोध कएलनि, “ओहि मे वास्तविक राशिसँ मिलैत संख्या अछि।”

आदित्य पुछलनि, “सभ संख्या?”

“नहि।”

“कतबा?”

“सैंतीस मे उनतीस।”

“बाकी आठ?”

“दू गोलाई-अन्तर। तीन विलम्बित प्रविष्टि। तीनक स्रोत अस्पष्ट।”

मालिनी पुछलनि, “जँ नमूना प्रतिलिपि बादमे वास्तविक तथ्यसँ भरल गेल हो?”

“संभव।”

“जँ वास्तविक कार्यपत्र हो?”

“संभव।”

आदित्य कहलनि, “तर्कक ई बिन्दु ध्यान राखू—दू सम्भावना बराबर कहि देनाइ सेहो निष्कर्ष नहि।”

“तखन तुलना की?”

“कुन सम्भावना अधिक अभिलेखीय अपेक्षा पैदा करैत अछि, आ ओ अपेक्षा पूरा होइत अछि कि नहि।”

कार्यपत्र होएबाक स्थिति मे नियमित संशोधन-चिह्न अपेक्षित छल।

नमूना होएबाक स्थिति मे मानकीकृत स्थिर सूत्र अपेक्षित छल।

सञ्चिकामे दुनूक मिश्र रूप भेटल।

कक्ष मौन भ’ गेल।

मालिनी कहलनि, “तखन ई वर्गीकरण अनिर्णीत?”

“हाँ।”

वासुदेव पुछलनि, “एतेक परिश्रमक बाद?”

आदित्य कहलनि, “अनिर्णीत कहल जा सकनाइ सेहो परिश्रमक परिणाम अछि।”



दोपहर बाद सर्वोच्च न्यायालयक गलियारा भरल छल।

सुनवाई ओहि दिन सीमित प्रक्रियात्मक छल, मुदा अधिवक्ताक उपस्थिति पैघ छल।

बहुमूल्य परिधान, मोट पञ्जी, सहायक सभक पाँति।

समाचार-माध्यमक दृष्टि ओहि दृश्य पर टिकि सकैत छल।

अनन्या कश्यप अपन सहकर्मी केँ कहलनि, “संख्या लिखू, निष्कर्ष नहि।”

“एतेक पैघ अधिवक्ता-दस्ता स्वयं समाचार अछि।”

“समाचार अछि। अपराधक प्रमाण नहि।”

“लोक पढ़त की?”

“जे सत्य अछि, से।”

ओ अपन टिपणीमे लिखलनि—

“बचाव-पक्षक विस्तृत अधिवक्ता-दस्ता उपस्थित; प्रकरणक गुण-दोष पर एकर कोनो स्वतन्त्र प्रमाण-मूल्य नहि।”

कनिष्ठ संवाददाता मुस्करायल।

“ई पंक्ति आकर्षक नहि।”

अनन्या उत्तर देलनि, “आकर्षण हमर विधिक श्रेणी नहि।”

अन्दर देवव्रत सिन्हा मृणाल धरक संग छोट चर्चा क’ रहल छलाह।

मन्त्रालयक प्रतिज्ञप्ति-विरोध परीक्षण हुनका भोरमे भेटि गेल छल।

देवव्रत कहलनि, “तीन प्रतिज्ञप्ति छोट भेल।”

मृणाल उत्तर देलनि, “एहि कारण दू प्रतिज्ञप्ति अधिक रक्षणीय भेल।”

“न्यायालय पुछत—राज्य पूर्व कथनसँ किएक हटल?”

“कहब—अभिलेखीय सीमा स्पष्ट भेल।”

“दुर्बलता?”

“नहि। पद्धतिक दायित्व।”

दोसर दिस विद्यानंद मिश्र अपन आसन पर बैसल छलाह।

अरुणेश एकटा पृष्ठ आगाँ बढौलनि।

ऊपर लिखल छल—“राज्यक परस्पर-विरोध।”

विद्यानंद ओ शब्द काटि देलनि।

ओकर बदला लिखलनि—“राज्यक परिवर्तित सीमांकन।”

अरुणेश पुछलनि, “एतेक उदार?”

“जँ हम सुधार केँ विरोध कहब, न्यायालय हमरा पर विश्वास किएक करत?”

“तखन आक्रमण कतय?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “जहाँ छोट कएल कथन सेहो अपन सीमा पार करैत अछि।”



न्यायमूर्ति आर्याक पीठ सामने सीमित प्रार्थना आयल।

राज्य एखन कोनो नव निष्कर्ष नहि माँगि रहल छल।

ओ केवल आगाँक सुनवाई हेतु संशोधित प्रतिज्ञप्ति-सूची अभिलेख पर रखबाक अनुमति चाहैत छल।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “महोदया, राज्य तीन पूर्व कथनक व्याप्ति घटौने अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “किएक?”

“पूर्व अभिलेखीय परीक्षणक बाद वैकल्पिक व्याख्या सभक औपचारिक परीक्षण कएल गेल।”

“ई परीक्षण प्रमाण अछि?”

“नहि।”

“तखन एकर उपयोग?”

“राज्य जे अर्थ अपन सामग्री पर रखैत अछि, ओकर सीमा निर्धारित करबाक लेल।”

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, बचाव-पक्षक आपत्ति सूची राखल जाए।”

“राखू।”

“राज्यक ‘वैकल्पिक व्याख्या परीक्षण’ नाम आकर्षक अछि, मुदा नामसँ कठोरता सिद्ध नहि होइत अछि।”

देवव्रत किछु नहि कहलनि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “विशिष्ट उदाहरण?”

विद्यानंद पहिल प्रतिज्ञाप्ति खोललनि।

“प्रशासनिक सत्रक तथ्य।”

“हाँ।”

“राज्य व्यक्ति-विशिष्ट नियंत्रण छोड़ि रहल अछि, मुदा ‘प्रशासनिक सत्र’ शब्दमे मानवीय क्रियाक छाया बचल अछि।”

मृणाल धर कहलनि, “राज्य ‘सत्र स्थापित भेल’ धरि सीमित करबाक लेल तैयार अछि।”

विद्यानंद तुरते उत्तर नहि देलनि।

अरुणेश हुनकर कान लग किछु कहलनि।

विद्यानंद हाथसँ संकेत क’ रोकलनि।

“एहि सुधार पर हमरा आपत्ति नहि।”

न्यायालयक कोठलीमे अल्प हलचल भेल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अभिलेखमे राखल जाए।”

ओहि एक वाक्यसँ तर्कक स्वरूप स्पष्ट भ’ गेल।

बचावक लक्ष्य सभ कथन ध्वस्त करनाइ नहि।

राज्यक लक्ष्य सभ कथन बचेनाइ नहि।

जे बचत, से उचित सीमा भीतर बचत।



द्वितीय प्रतिज्ञाप्ति पर विद्यानंद अधिक तीक्ष्ण भेलाह।

भुगतान-द्वारक बाहरी निपटान-अभिलेख।

राज्य एकरा आंशिक स्वतन्त्र समर्थन कहने छल।

विद्यानंद पुछलनि, “स्वतन्त्रता कुन अर्थमे?”

देवव्रत कहलनि, “भिन्न संरक्षक।”

“भिन्न संरक्षक बराबर भिन्न मूल-स्रोत?”

देवव्रत रुकलाह।

मृणाल कागज देखलनि।

बाहरी निपटान-अभिलेख स्वयं मूल भुगतान निर्देशसँ उत्पन्न भेल छल।

अर्थात् संरक्षक भिन्न।

मूल घटना समान।

विद्यानंद कहलनि, “तखन ई स्वतन्त्र घटना नहि, स्वतन्त्र अभिलेखन हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “भेद उचित अछि।”

“शब्द सुधार?”

“भिन्न संरक्षकक आंशिक अभिलेखीय समर्थन’।”

विद्यानंद कहलनि, “हम एहि रूपमे तात्कालिक आपत्ति नहि करैत छी।”

अरुणेशक मुख फेर बदलल।

विद्यानंद हुनका दिस देखलनि नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “श्री मिश्र, अहाँक व्यापक आपत्ति?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “एहि प्रकरणमे बहुलता बारम्बार स्वतन्त्रता जकाँ प्रस्तुत भेल अछि। बचावक आग्रह केवल एतबा जे न्यायालय स्रोत, संरक्षक, घटना आ व्याख्या—चारू केँ अलग राखय।”

“उचित।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत।”

“सहमति सँ विवाद समाप्त?” न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि।

विद्यानंदक मुख पर हलुक मुस्कान आयल।

“नहि, महोदया। एखन तर्क आरम्भ भेल अछि।”

पीठक वातावरणमे पहिल बेर तनाबक भीतर बौद्धिक स्पष्टता आयल।



विरामक समय विद्यानंद गलियाराक एक छोर पर ठाढ़ भेलाह।

चलदूरभाष कम्पित भेल।

शैलजाक संदेश छल—औषधि आइ उपलब्ध अछि, मुदा पिछला मासक शेष देनदारी सेहो जोड़ल गेल अछि।

विद्यानंद चलदूरभाषक छोट दृश्य-पटल किछु क्षण देखैत रहलाह।

अरुणेश दूर ठाढ़ छलाह।

ओ आगौं नहि बढ़लाह।

विद्यानंद उत्तर लिखलनि—“साँझमे देखब। चिन्ता नहि करू।”

ओ संदेश पठा देलनि।

फेर एकटा वित्तीय संस्था सँ अनुस्मारक आयल।

ओ पढ़लनि नहि।

चलदूरभाष बन्द क’ जेबमे राखि देलनि।

अरुणेश अन्ततः नजदीक आयलाह।

“हम चाही तँ अगिला मुद्दा ल’ लिअ?”

विद्यानंद पुछलनि, “किएक?”

“अहाँ थाकल लगैत छी।”

“थाकल छी।”

“तखन?”

“थकान तर्कक स्थानापन्न नहि।”

अरुणेश चुप रहलाह।

विद्यानंद देवालसँ पीठ हटौलनि।

“मुदा एक बात अहाँ सही कहलहुँ।”

“की?”

“अगिला मुदा अहाँ खोलू।”

अरुणेशक आँखि चमकल।

“ग्राहक-पहिचान गणना-पुस्तिका?”

“हाँ। मुदा पहिल वाक्य याद राखू।”

“कुन?”

“‘अनिर्णीत’ केँ ‘मिथ्या’ नहि कहब।”

“बचाव-पक्ष ई कहियो मानत?”

“आइ मानत।”

“किएक?”

“कारण पेशाक गरिमा निजी सुविधा सँ पैघ होएबाक चाही।”

ओ फेर न्यायालय दिस बढलाह।

निजी संकट हुनका पछाँ चलैत रहल।

मुदा दलीलमे प्रवेश नहि कएलक।



विरामक बाद अरुणेश उठलाह।

स्वर आरम्भमे अल्प काँपल।

विद्यानंद किछु नहि कहलनि।

अरुणेश पृष्ठ खोललनि।

“महोदया, राज्य ग्राहक-पहिचान आ स्रोत-कर कटौती गणना-पुस्तिकाक सम्बन्ध केँ अनिर्णीत कहि रहल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन बचावक आपत्ति?”

“अनिर्णीत अवस्थामे ई सामग्री व्यक्ति-विशिष्ट दोषक दिशा मे प्रयुक्त नहि हो।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एखन ओ दावि नहि क’ रहल अछि।”

अरुणेश रुकलाह।

ओकर तैयार अगिला तीन पंक्ति अनावश्यक भ’ गेल।

विद्यानंद कलमसँ एकटा छोट रेखा खींचलनि।

अरुणेश बुझि गेलाह।

ओ पृष्ठ छोड़ि देलनि।

“तखन हमर अगिला बिन्दु।”

न्यायमूर्ति आर्याक दृष्टि क्षण भर विद्यानंद पर गेल।

कदाचित् ओ बुझलनि जे कनिष्ठ केँ अतिशयोक्तिसँ रोकल गेल।

अरुणेश कहलनि, “जँ अनिर्णीत सामग्री बादमे अन्य प्रतिज्ञप्ति केँ सहारा देबाक लेल प्रयुक्त हो, तखन ओकर अनिर्णीत स्थिति स्पष्ट रहबाक चाही।”

मृणाल उत्तर देलनि, “स्वीकार्य।”

“आ एके मूल ग्राहक-सूचीसँ उत्पन्न दू सञ्चिका केँ दू स्वतन्त्र समर्थन नहि कहल जाए।”

“स्वीकार्य।”

अरुणेश बैसि गेलाह।
हुनकर दलील छोट छल।
मुदा साफ।
विद्यानंद आस्ते कहलनि, “एतबे।”
अरुणेश पुछलनि, “हम अधिक कहि सकैत छलहुँ।”
“कहब आ सिद्ध करब अलग बात अछि।”
अरुणेश पहिल बेर मुस्कुरेलाह।



मन्त्रालयमे सुनवाईक प्रत्यक्ष विवरण नहि, अधिकृत संक्षिप्त सूचना पहुँचल।
वासुदेव चौधरी पढ़लनि।
तीन शब्द-सुधार।
दू सीमा-अनुमोदन।
एक अनिर्णीत प्रतिज्ञाप्ति पर उपयोग-निषेध।
ओ आदित्यसँ पुछलनि, “ई राज्यक पक्ष दुर्बल भेल कि सुदृढ़?”
आदित्य उत्तर देलनि, “ई प्रश्नक दिशा उचित नहि अछि।”
वासुदेव भौं उठौलनि।
“तखन उचित प्रश्न?”
“की राज्यक कथन अभिलेखक मापमे आबि गेल?”
मालिनी कहलनि, “बहुते अंशमे।”
“बहुते अंशमे?”
“किछु वैकल्पिक व्याख्या एखन खुलल अछि।”
“उदाहरण?”
“प्रशासनिक पहचानक व्यक्ति-विशिष्ट उपयोग।”
“आ?”
“गणना-पुस्तिकाक वास्तविक कार्यपत्र होएबाक स्थिति।”
वासुदेव कहलनि, “तखन अगिला निवेदनमे की लिखब?”
आदित्य कहलनि, “जे अनिर्णीत अछि, से अनिर्णीत।”
“एतेक साधारण?”
“साधारण वाक्य सभसँ कठिन होइत अछि जखन संस्था परिणाम चाहैत हो।”
वासुदेव खिड़की दिस देखलनि।
“ऊपर सँ कोनो राजनीतिक निर्देश नहि आएल अछि।”
“ठीक।”
“गृह मन्त्री केवल एक वाक्य कहलनि—न्यायालयक विश्वास बचल रहए।”
आदित्य मौन रहलाह।
ओहि वाक्यक भार पैघ छल।

किएक तँ विश्वास भाषणसँ नहि, आत्म-सीमासँ बनैत अछि।



साँझक सत्रमे तर्कक अधिक कठिन भाग आयल।

अनुपलब्ध डाक-संग्रह।

पूर्व परीक्षण सभमे स्पष्ट भ' चुकल छल जे अनुपलब्धि बराबर नष्टकरण नहि।

एखन वैकल्पिक व्याख्या सभ एकटाम राखल गेल।

प्राकृतिक अवधारण-अवधि।

उपयोगकर्ता द्वारा हटाओल सामग्री।

स्वचालित समकालिकरणक त्रुटि।

अलग अभिलेखागारमे स्थानान्तरण।

विशेषाधिकार कारणें रोकी राखल सामग्री।

संगणकीय प्रतिबिम्बक सीमासँ बाहर स्रोत।

मालिनी पुछलनि, “एतेक विकल्पमे तर्क की करत?”

आदित्य कहलनि, “पहिने ककरा अभिलेख समर्थन करैत अछि से देखत।”

अवधारण-अवधि लिखित नीति सँ समर्थित छल।

अलग अभिलेखागारक संकेत एक पुरान प्रशासकीय सन्दर्भमे छल।

समकालिकरण त्रुटिक कोनो स्वतन्त्र संकेत नहि।

उपयोगकर्ता-विशिष्ट हटावक स्वतन्त्र संकेत सीमित।

विशेषाधिकारक दावा किछु श्रेणी पर लागू छल, सभ पर नहि।

प्रतिबिम्ब-सीमा स्थापित छल।

वासुदेव पुछलनि, “तखन सर्वाधिक सम्भव?”

आदित्य कहलनि, “हम सम्भावना क्रम बिना मात्रात्मक आधार नहि देब।”

“तखन तर्क?”

“ई देखबैत अछि जे एक मात्र कथा अनिवार्य नहि।”

मालिनी जोड़लनि, “आ जे कथा अनिवार्य नहि, ओकरा सिद्ध तथ्यक भाषा नहि देल जा सकैत अछि।”

आदित्य माथ हिलौलनि।

ई तर्कक नकारात्मक शक्ति छल।

ओ सत्य निर्माण नहि क' रहल छल।

ओ अतिशय निष्कर्ष हटबैत छल।

मालिनी सातम पट्टी अन्ततः देवाल पर लगा देलनि।

मुदा छह प्रमाण-पट्टीक ऊपर नहि।

ओकर बगलमे।



राति नौ बजे देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर केँ संशोधित परीक्षण-पत्र भेजबाक समय आयल।

मालिनी विषय-पंक्ति पढ़लनि—

“लम्बित विशेष अनुमति कार्यवाही हेतु सीमित पूरक तर्क-सार।”

आदित्य कहलनि, “ठीक।”

वासुदेव पुछलनि, “निवेदनमे ‘राज्यक अन्तिम स्थिति’ लिखब?”

“नहि।”

“किएक?”

“तर्कक पहिल चरणमे अन्तिम शब्द अनुचित।”

मालिनी लिखलनि—

“ई सार वर्तमान अभिलेख पर आधारित परीक्षण अछि; नव स्वतन्त्र सामग्री अथवा न्यायिक निर्देश प्राप्त भेलापर वर्गीकरण परिवर्तित भ’ सकैत अछि।”

वासुदेव पढ़लनि।

“एहि सँ बचाव कहत जे राज्य अनिश्चित अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “जतय अनिश्चितता अछि, ओतय निश्चितता लिखनाइ अधिक खतरनाक।”

निवेदन सुरक्षित माध्यमसँ भेजल गेल।

कोनो उत्सव नहि भेल।

कोनो विजय-सन्देश नहि।

केवल प्रेषण-पुष्टि आयल।

देवव्रत सिन्हाक छोट उत्तर—“प्राप्त। अगिला सुनवाईसँ पहिने संयुक्त परीक्षण करब।”

मृणाल धर जोड़लनि—“वैकल्पिक व्याख्या सभक सबलतम रूप कायम राखू।”

आदित्य उत्तर देलनि—“राखल जाएत।”

मालिनी पुछलनि, “ई तर्कक नियम बनि गेल?”

“नियम नहि। ई ईमानदारीक न्यूनतम शर्त अछि।”



ओहि राति विद्यानंद घर पहुँचलाह तखन शैलजा चाह बनौने बैसल छलथि।

पीठिका पर औषधिक लिफाफा छल।

ओकर बगलमे दूटा देनदारी-पत्र।

विद्यानंद कोट उतारि आसन पर राखलनि।

शैलजा पुछलनि, “सुनवाई केहन रहल?”

“छोट।”

“मुदा अहाँक मुख कहैत अछि जे छोट नहि छल।”

विद्यानंद चाहक प्याला हाथमे लेलनि।

“आइ हम दू बेर राज्यक सुधार स्वीकार कएलहुँ।”

शैलजा मुस्कुललनि।

“ई कहवाक ढंगसँ बुझाइत अछि जे अहाँ अपराध क’ देलहुँ।”

विद्यानंद सेहो हँसलाह।

“कनिष्ठक दृष्टिमे सम्भवतः।”

“अहाँक दृष्टिमे?”

“जँ विपक्ष सही सीमा मानि रहल हो, तखन ओकर विरोध केवल एहि लेल किएक जे ओ विपक्ष अछि?”

शैलजा औषधिक लिफाफा हुनका दिस सरकौलनि।

“एहि सीमा सभ घरक हिसाबमे सेहो लागू होइत अछि?”

विद्यानंद लिफाफा खोललनि।

राशि देखलनि।

किछु क्षण मौन रहलाह।

“घरक हिसाब अधिक कठोर अछि।”

“हम सम्हारि लेब।”

“हमरो सम्हारबाक अछि।”

शैलजा कहलनि, “तखन पहिने भोजन करू।”

विद्यानंद पुछलनि, “अहाँ औषधि लेलहुँ?”

“लेलहुँ।”

ओ निश्चिन्त भेलाह नहि।

मुदा प्रश्न दोहरौलनि नहि।

दूर कतहु वाहनक स्वर रातिमे खसि रहल छल।

विद्यानंद सोचलनि—पेशाक गरिमा कखनो पैघ उद्घोषणा नहि होइत अछि।

कखनो ओ केवल एतबा होइत अछि जे आदमी अपन संकट केँ दलीलक भीतर प्रवेश नहि करय दे।



भोरसँ पहिने आदित्य कार्यालय छोड़बाक तैयारी कएलनि।

देवाल पर सात पट्टी एखन एक पाँतिमे छल।

प्रत्यक्ष।

अनुमान।

उपमान।

शब्द।

अर्थापत्ति।

अनुपलब्धि।

तर्क।

मालिनी पुछलनि, “तर्कक वज्र कतय अछि?”

आदित्य एक क्षण पट्टी सभ देखलनि।

“वज्र शब्दमे नहि।”

“तखन?”

“जखन कोनो पक्ष अपन प्रिय निष्कर्ष पर सेहो ओही कठोर प्रश्न लगबैत अछि जे विरोधी निष्कर्ष पर लगबैत अछि।”

मालिनी पञ्जी बन्द कएलनि।

“अगिला सुनवाईमे न्यायालय की पुछत?”

“संभवतः सीमा।”

“कुन सीमा?”

आदित्य खिड़की खोललनि।

बाहरक हवा भीतर आयल।

“शंका कतय समाप्त होइत अछि।”

“आरोप कतय आरम्भ।”

“प्रमाण कतय पर्याप्त होइत अछि।”

मालिनी कहलनि, “तखन तर्कक पहिल परीक्षा एखन बाँकी अछि।”

“हाँ।”

ओ सुरक्षित कक्षक दीप बन्द कएलनि।

कागज सभ अन्हारमे बिलायल नहि।

ओ सभ अपन-अपन सीमा भीतर रहि गेल।

आदित्य बाहर निकललाह।

गलियारा खाली छल।

आगाँ न्यायालय छल।

पाछाँ अन्वेषण।

बीचमे एक पतली रेखा छल—

जे कहि सकैत छी, आ जे एखन नहि कहि सकैत छी।

तर्कक वज्र पहिल बेर ओहि रेखा पर चमकल।

मुदा कोनो निर्णय नहि देलक।

ओ केवल अगिला प्रश्न स्पष्ट कएलक।

080 तर्कक वज्रक अध्याय 2

न्यायालयक कक्ष भरल छल, मुदा आइ आरम्भमे कोनो पक्ष बाजल नहि।

न्यायमूर्ति आर्या अपन सामने चारिटा कागज सीधा कएलनि।

पहिल पर लिखल छल—स्थापित आधार।

दोसर—तर्कीय विकल्प।

तेसर—व्यक्ति-सेतु।

चारिम—अनुमेय भाषा।

ओ माथ उठौलनि।

“पिछला सुनवाई धरि राज्य आ प्रतिरक्षा दुनू एतबा स्वीकार क’ चुकल अछि जे तर्क स्वयं प्रमाण नहि।”

देवव्रत सिन्हा माथ झुकौलनि।

विद्यानंद मिश्र सेहो।

“आइ प्रश्न ई नहि जे केकर तर्क अधिक चतुर अछि।”

कक्ष स्थिर रहल।

“प्रश्न ई अछि जे शंका कतय धरि विधिसम्मत रूपेँ बढ़ि सकैत अछि, आरोपक लेल की अतिरिक्त चाही, आ प्रमाण शब्द कखनि उचित होइत अछि।”

मालिनी कर्ण पहिल पंक्ति लिखलनि।

आदित्य झा ओहि पंक्ति केँ देखलनि, मुदा किछु जोड़लनि नहि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पहिने एक सावधानी।”

“वैकल्पिक व्याख्या कल्पना मात्र नहि होयबाक चाही।”

“ओ स्थापित तथ्यसँ मेल खाइ, प्रसंगसँ सम्भव हो, आ विवादित निष्कर्ष पर वास्तविक प्रभाव राखय।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा सहमत।”

देवव्रत जोड़लनि, “राज्य सेहो।”

“दोसर सावधानी—वैकल्पिक व्याख्या सम्भव होएब, ओकर सत्य सिद्ध होएब नहि।”

मृणाल धर लिखलनि।

“तेसर—एक सम्भव विकल्प भेटिते मूल शंका शून्य नहि होइत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या रुकलनि।

“मुदा जँ आरोपक आवश्यक सेतु ओहि विकल्पक परीक्षण बिना पार कएल जा रहल हो, तखन आरोपक भाषा आगाँ नहि बढ़त।”

मालिनी दोसर पंक्ति लिखलनि।

ई तर्कक पहिल न्यायिक धार छल।

ओ कोनो उत्तर नहि देलक।

ओ उत्तरक बाट पर काँटा चिन्हित कएलक।



देवव्रत सिन्हा पहिल प्रस्ताव रखलनि।

“राज्य मनोज महतोक प्रसंगसँ आरम्भ करय चाहैत अछि।”

मनोज पाछाँक पाँतिमे बैसल छल।

ओकर हाथक अँगुरी एक-दोसरामे फँसल छल ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “मनोज केँ फेर विस्तृत साक्ष्य लेल नहि बजाओल जाएत ।”

“केवल ओहि सीमा धरि प्रश्न होएत जतय हुनकर पहिल कथन, उपलब्ध बाह्य सामग्री आ तर्कीय विकल्प एक-दोसरसँ मिलैत अछि ।”

मनोज केँ आगाँक आसन पर आनल गेल ।

ओ बैसल ।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँक पहिल कथनमे परिवार सम्बन्धी किछु जानकारीक उल्लेख छल?”

“हाँ ।”

“एहन जानकारी जकर कारण अहाँ डरि गेलहुँ?”

मनोजक गला एक क्षण अटकल ।

“हाँ ।”

“ओ जानकारी सामान्य सार्वजनिक स्रोतसँ भेटि सकैत छल कि नहि?”

मनोज आदित्य दिस देखलक ।

आदित्य उठलाह ।

“किछु अंश सार्वजनिक स्रोतसँ भेटि सकैत छल । किछु अंश सीमित उपभोक्ता-सूचनासँ सेहो जुड़ि सकैत छल ।”

विद्यानंद तुरते पुछलनि, “किछु अंश परिवारक सामाजिक परिचयसँ?”

“सम्भव ।”

“किछु अंश पुरान वितरण-सूचीसँ?”

“सम्भव ।”

“किछु अंश आन्तरिक उपभोक्ता-अभिलेखसँ?”

“सम्भव ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि चारिमे कोन स्रोत सिद्ध?”

आदित्य उत्तर देलनि, “एखन विशिष्ट स्रोत सिद्ध नहि ।”

मनोजक अँगुरी आरो कसि गेल ।

देवव्रत कहलनि, “राज्यक शंका ई अछि जे सीमित जानकारीक उपयोग भय उत्पन्न करबाक लेल भेल ।”

“ई शंका अभिलेखसँ उठैत अछि?”

“हाँ ।”

“कर्ता?”

देवव्रत रुकलाह ।

“अज्ञात ।”

“विशिष्ट समूह?”

“एखन निश्चित नहि ।”

“विशिष्ट व्यक्ति?”

“नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या मनोज दिस देखलनि ।

“अहाँ पहिने एक नामक प्रारम्भिक अक्षर सुनबाक बात कहने छलहुँ?”

मनोज आस्ते कहल, “हाँ।”

“ओ अक्षर व्यक्ति-पहिचान सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

“अहाँक भय ओकरा व्यक्ति-पहिचान बनबैत अछि?”

मनोजक आँखि भरि आयल।

ओ उत्तर देबाक पहिने दीर्घ श्वास लेलक।

“नहि।”

“अहाँक भय मिथ्या?”

मनोज तुरते माथ उठौलक।

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक।”

“एहि ठाम तर्कक काम भय कै नकारब नहि।”

“तर्क पुछैत अछि—भयक कारणक अनेक सम्भव स्रोतमे सँ कुन स्रोत स्वतंत्र सामग्रीसँ जुडैत अछि?”

मालिनी लिखलनि—

भय वास्तविक अनुभव।

स्रोत अनेक सम्भव।

विशिष्ट कर्ता असिद्ध।

व्यक्ति-आरोपक सेतु अनुपस्थित।

मनोज ओ पंक्ति देखलक।

ओकर मुख पर राहत नहि छल।

मुदा पहिल बेर ओकर डर कै नाम आ सीमा दुनू भेटल जकाँ बुझायल।



विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, प्रतिरक्षा एक कठिन प्रश्न पुछ्य चाहैत अछि।”

“पुछू।”

“जँ राज्य कहैत अछि व्यक्ति-सेतु अनुपस्थित, की राज्यक शंका समाप्त?”

देवव्रत उत्तर देबाक लेल उठलाह।

न्यायमूर्ति आर्या हाथसँ रोकलनि।

“मनोज, अहाँ उत्तर देब आवश्यक नहि।”

फेर विद्यानंद दिस देखलनि।

“नहि।”

“शंका व्यक्ति-विहीन रहि सकैत अछि?”

“प्रक्रिया, स्रोत, प्रणाली, अथवा अज्ञात कर्ता सम्बन्धी शंका रहि सकैत अछि।”

“तखन शंका जीवित, आरोप स्थगित?”

“जँ आरोपक आवश्यक सेतु नहि, तखन हँ।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एही सीमा पर निर्भर रहत।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ जँ काल्हि नब स्वतंत्र सामग्री भेटैत अछि?”

“तखन नब सामग्रीक मूल्य पर नब परीक्षण।”
“पुरान भय कै जोड़ि दैत?”
“प्रसंग रूपै। व्यक्ति-पहिचानक स्वतन्त्र प्रमाण रूपै नहि।”
मनोज आँखि नीचाँ कएलक।
ओकर भयक मानवीय भार घटल नहि।
मुदा ओकर विधिक भार स्पष्ट भेल।
ई दुनू एके बात नहि छल।



दोसरा प्रस्ताव रजत पालक भुगतान-सन्दर्भ पर छल।
रजत आगाँ आयल तखन ओकर चालमे पुरान संकोच छल।
मुदा आइ ओकर हाथ काँपि नहि रहल छल।
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अहाँ कै केवल तर्कीय विकल्पक सीमा पर पुछल जाएत।”
रजत माथ हिलौलक।
मृणाल धर चारि भुगतानक सार रखलनि।
“स्थापित आधार—चारि भुगतानमे नियमित अनुमोदन-क्रमांक नहि।”
“रजत पाल धन स्वीकार कएलनि।”
“सामान्य प्रक्रियामे ई मार्ग असामान्य छल।”
विद्यानंद कहलनि, “आ बाहरी पुरान संग्रह अप्राप्य।”
“हाँ,” मृणाल उत्तर देलनि।
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “वैकल्पिक व्याख्या?”
मृणाल एक-एक क’ कहलनि।
“एक—वैकल्पिक स्वीकृति-पथ छल, मुदा ओकर अभिलेख उपलब्ध नहि।”
“दू—प्रक्रियागत उपेक्षा भेल।”
“तीन—जानी-बुझि नियमित पथ छोड़ल गेल।”
“चारि—ककरो निजी लाभक लेल अनुचित व्यवस्था भेल।”
विद्यानंद जोड़लनि, “पाँच—बादक समायोजनसँ अभिलेखक रूप बदलल, मूल स्वीकृति अलग ठाम रहल हो।”
आदित्य कहलनि, “ई विकल्प सेहो परीक्षणयोग्य अछि।”
न्यायमूर्ति आर्या रजत दिस देखलनि।
“अहाँ की जानैत छी?”
रजत उत्तर देलक, “हम धन स्वीकार कएलहुँ।”
“आ?”
“हम सामान्य प्रक्रियाक सभ प्रश्न नहि पुछलहुँ।”
“किएक?”
रजत चुप भेल।
ओकर चेहरा कसि गेल।
“हमरा धन चाही छल।”

“ई अहाँक निजी उद्देश्य।”

“हाँ।”

“अहाँ कै भुगतानक अंतिम उद्देश्य ज्ञात छल?”

रजत दीर्घ श्वास लेलक।

“हम एखन ओ बात निश्चित नहि कहि सकैत छी।”

“पहिने अहाँ अपने ऊपर अधिक कठोर आरोप रखने छलहुँ।”

“हाँ।”

“आइ किएक नहि?”

रजत आँखि उठौलक।

“कारण हमरा लज्जा अछि, मुदा लज्जा स्मृति नहि।”

कक्षमे गहिर निस्तब्धता भेल।

विद्यानंदक कलम थमि गेल।

देवव्रत रजत दिस देखलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि वाक्य कै अभिलेखमे यथावत् राखू।”

मालिनी लिखलनि—

लज्जा स्मृति नहि।

लोभ उद्देश्यक अनुमानक स्थानापन्न नहि।

धन-स्वीकार स्थापित।

अवैध उद्देश्यक ज्ञान असिद्ध।



देवव्रत सिन्हा कहलनि, “महोदया, राज्यक शंका प्रक्रियागत विचलन पर अछि।”

“व्यक्ति-विशेषक आरोप?”

“रजत धन स्वीकार कएलनि—ई स्थापित।”

“अनुचित उद्देश्यक ज्ञान?”

“एखन सीमित सामग्री।”

“अवैध व्यवस्था मे जानि-बुझि सहभागिता?”

देवव्रत किछु क्षण मौन रहलाह।

“एखन आरोपक ओ व्याप्ति राज्य आगाँ नहि बढ़ाओत।”

रजत तुरते देवव्रत दिस देखलक।

ओकर मुख पर कोनो विजय नहि छल।

केवल थकान छल।

विद्यानंद पुछलनि, “राज्य अपन आरोप पाछाँ लैत अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “जे आरोप अभिलेख पर औपचारिक रूपेँ स्थापित नहि, ओकरा ‘पाछाँ लेब’ कहबो अनुचित। राज्य एतबा स्पष्ट करैत अछि जे उपलब्ध सामग्रीसँ ज्ञानक निष्कर्ष नहि देत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक।”

“तर्कक मर्यादा एतय स्पष्ट अछि।”

“वैकल्पिक स्वीकृति-पथ सत्य सिद्ध नहि।”

“मुदा जखन ओ वास्तविक रूपेँ सम्भव आ अप्रयुक्त स्रोतसँ जुड़ल अछि, तखन ज्ञान-आधारित पैघ आरोपक सेतु अपूर्ण रहत।”

मालिनी लिखलनि—

विकल्पक सम्भावना दोषमुक्ति नहि।

अपर्याप्त सेतु आरोपक विस्तार रोकैत अछि।

रजत अपन हाथ खोललक।

पुनः जोड़लक नहि।



दुपहरक विराममे अनन्या कश्यप न्यायालयक ओसारा पर ठाढ़ छलीह।

समाचार-कक्षसँ संदेश आयल—

“राज्य भुगतान आरोप छोड़लक?”

अनन्या लिखलनि—

“राज्य ज्ञान सम्बन्धी व्यापक निष्कर्ष पर निर्भर नहि रहत; धन-स्वीकार आ प्रक्रियागत विचलनक तथ्य अलग अछि।”

दोसर संदेश—

“साक्षी पलटल?”

ओ लिखलनि—

“साक्षी अपन भावनात्मक अनुमान आ प्रत्यक्ष स्मृतिक सीमा पृथक क’ रहल छथि।”

तेसर संदेश—

“न्यायालय प्रकरण ढहा देलक?”

अनन्या किछु क्षण दृश्य-पटल देखैत रहलीह।

फेर लिखलनि—

“न्यायालय एखन सीमा निर्धारित करैत अछि; दोष वा दोषमुक्तिक अन्तिम निर्णय नहि।”

सम्पादक उत्तर देलक—

“शीर्षक छोट चाही।”

अनन्या लिखलनि—

“‘शंका सँ आरोप धरि सेतु चाही।’”

उत्तर आयल—

“कठिन अछि।”

“सत्य सेहो।”

अनन्या चलदूरभाष बन्द कएलनि।

ओ मनोज केँ दूर खिड़की लग देखलनि।

रजत ओसारा पर अकेले बैसल छल।

सुदीप घोष एखन धरि भीतर नहि बजाओल गेल छल।

तीनू मनुष्यक कथा समाचारसँ पैघ छल।

अनन्या चित्र-यन्त्र नहि उठौलनि।



विरामक बाद सुदीप घोषक प्रसंग आयल।

मालिनी दू तिथिक सार रखलनि ।

भवन-प्रवेश समय ।

दूरस्थ सत्रक समय ।

अपूर्ण प्रतिभागी-सूची ।

कार्यवृत्तक अनिश्चित उत्पत्ति ।

सीमित संरक्षण-अवधि ।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “स्थापित की?”

मालिनी उत्तर देलनि, “सुदीप निर्दिष्ट समय-अवधिमे भवनमे प्रवेश कएलनि । दू विशेष सत्रक समय ओहि अवधिसँ आंशिक रूपेँ मेल खाइत अछि ।”

“सत्रमे हुनकर वास्तविक भागीदारी?”

“एक तिथिक सीमित सेवा-संकेत अछि; दोसर तिथिक पूर्ण प्रतिभागी-अभिलेख नहि ।”

“विषयवस्तु?”

“असिद्ध ।”

“आर.एस.क पूर्ण पहचान?”

“असिद्ध ।”

न्यायमूर्ति आर्या सुदीप दिस देखलनि ।

“अहाँ एखन की निश्चित कहि सकैत छी?”

सुदीप कहल, “हम एक नामक प्रारम्भिक अक्षर सुनने रही ।”

“व्यक्ति?”

“नहि जानैत छी ।”

“कुन चर्चा?”

“पूर्ण रूपेँ मोन नहि ।”

“अहाँ पहिने किएक अधिक निश्चित बाजलहुँ?”

सुदीपक मुख पर पीडा आयल ।

“कारण हम सभ आवश्यक प्रश्न नहि पुछने रही ।”

ओ स्वयं रुकल ।

न्यायमूर्ति आर्या किछु नहि कहलनि ।

सुदीप आगाँ बाजल ।

“बादमे जखन सभ किछु पैघ भ’ गेल, हमरा लगल जे जे नहि पुछलहुँ ओकर उत्तर सेहो हमरा अपने देबाक चाही ।”

“आ ओ उत्तर कतयसँ आयल?”

सुदीपक आँखि भरि आयल ।

“पछतावासँ ।”

“स्मृतिसँ?”

“नहि ।”

“अभिलेखसँ?”

“नहि ।”

“तखन?”

“तर्क नहि, डर छल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “डर सेहो मनुष्यक अनुभव अछि।”

“मुदा तर्क ओकरा बाह्य तथ्य बनाबय नहि दैत।”

सुदीप माथ झुका लेलक।



विद्यानंद मिश्र उठलाह।

“महोदया, प्रतिरक्षा एतय तीन वैकल्पिक व्याख्या रखैत अछि।”

“राखू।”

“एक—ई औपचारिक बैठक नहि, विशेष प्राविधिक सत्र छल; कार्यवृत्त बनबे नहि।”

“दू—प्रतिभागी-सूचीक अपूर्णता प्रणालीगत संरक्षण-सीमाक परिणाम।”

“तीन—सुदीप भवनमे छलाह, मुदा विवादित दूरस्थ सत्रसँ सम्बन्धित नहि।”

मृणाल धर कहलनि, “राज्य तेसर विकल्प पर आपत्ति करत। एक तिथिक सेवा-संकेत आ समय-संगति अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “समय-संगति भागीदारीक पूर्ण पहचान नहि।”

“सही,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि।

“तर्कक परीक्षण एहि ठाम आरम्भ होइत अछि।”

ओ मालिनी कै नब पृष्ठ खोलबाक संकेत देलनि।

“प्रत्येक विकल्पक सामने लिखू—कुन तथ्य ओकर समर्थन करैत अछि, कुन तथ्य ओकर विरोध, आ कुन स्रोत अनुपस्थित।”

मालिनी पहिल विकल्प लिखलनि।

विशेष प्राविधिक सत्र।

समर्थन—सेवा-वर्गीकरणमे “विशेष सत्र”।

विरोध—एक आन्तरिक समय-सारणीमे निर्धारित स्लॉट।

अनुपस्थित—पूर्ण आयोजन-विवरण।

दोसर विकल्प।

प्रणालीगत संरक्षण-सीमा।

समर्थन—समान अवधिक अन्य निर्यातमे सेहो अपूर्णता।

विरोध—विवादित दू तिथिमे अपूर्णता विशेष रूपेँ उल्लेखनीय।

अनुपस्थित—मूल दीर्घ-अवधि सेवा-अभिलेखक पूर्ण प्रति।

तेसर विकल्प।

भवन-उपस्थिति मुदा सत्र-संबंध असिद्ध।

समर्थन—प्रवेश-अभिलेख केवल भवन बतबैत अछि।

विरोध—एक तिथिक सेवा-संकेत आ समय-संगति।

अनुपस्थित—पूर्ण प्रतिभागी-पहचान।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि तीनूमे कोनो एक सिद्ध?”

मालिनी उत्तर देलनि, “नहि।”

“कोनो एक असम्भव?”

“नहि।”

“तखन व्यक्ति-विशेषक पैघ आरोप?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “एखन सीमित रहत।”

“शंका?”

“सत्रक वास्तविक स्वरूप, प्रतिभागी-पहिचान आ अभिलेख-अपूर्णताक कारण पर।”

“ठीक।”

सुदीप दीर्घ श्वास लेलक।

ओकर पछतावा समाप्त नहि भेल।

मुदा पछतावा आब आरोपक शब्दकोश नहि लिखि रहल छल।



न्यायमूर्ति आर्या तीनू प्रसंग एक संग रखलनि।

मनोज—भय।

रजत—लोभ आ लज्जा।

सुदीप—पछतावा आ अपराध-बोध।

ओ कहलनि, “मानवीय भावना कथनक विश्वसनीयता पर प्रभाव डालि सकैत अछि।”

“कखनो व्यक्ति किछु नुका सकैत अछि।”

“कखनो अत्यधिक निश्चित बाजि सकैत अछि।”

“कखनो अपन ऊपर अधिक दोष धरि सकैत अछि।”

“कखनो एक रिक्ति केँ स्मृतिसँ नहि, भय वा लज्जासँ भरि सकैत अछि।”

विद्यानंद ध्यानसँ सुनैत छलाह।

देवव्रत कलम रोकि देने छलाह।

न्यायमूर्ति आगाँ कहलनि, “मुदा भावना स्वयं बाह्य घटना उत्पन्न नहि करैत।”

“तर्कक काम भावना मिटेनाइ नहि।”

“ओ पुछैत अछि—भावनाक बादो कोन कथन बाहरी स्रोत पर ठाढ़ रहैत अछि?”

मालिनी चारि पंक्ति लिखलनि।

मनोज—परिवार-सूचनाक उल्लेख स्थापित; स्रोत असिद्ध।

रजत—धन-स्वीकार स्थापित; अवैध उद्देश्यक ज्ञान असिद्ध।

सुदीप—उपस्थिति-संगति आंशिक; विवादित सत्रक पूर्ण स्वरूप आ व्यक्ति-पहिचान असिद्ध।

चौठ पंक्ति खाली रहल।

न्यायमूर्ति पुछलनि, “किएक खाली?”

मालिनी उत्तर देलनि, “किएक तँ कोनो साक्षीक भावना केँ स्वतंत्र प्रमाण लिखबाक आधार नहि।”

“ठीक।”



देवव्रत सिन्हा उठलाह।

“राज्य एक सामान्य सूत्र प्रस्तावित करय चाहैत अछि।”

“कहल जाए।”

“शंका लेल—स्थापित आधारसँ उठैत परीक्षणयोग्य प्रतिकूल सम्भावना।”

“आरोप लेल—विशिष्ट व्यक्ति, कृत्य वा सम्बन्धक प्रतिकूल कथन, जकरा स्वतंत्र सेतु चाही।”

“प्रमाण लेल—न्यायालयक स्वीकार्य परीक्षणमे टिकयवाला सामग्री, जकर स्रोत, अखण्डता, प्रसंग आ साध्य-सम्बन्ध स्पष्ट हो।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “प्रतिरक्षा ‘स्वतंत्र सेतु’ शब्द पर एक सुधार चाहैत अछि।”

“की?”

“एके स्रोतक दोहराव स्वतन्त्र सेतु नहि।”

देवव्रत माथ हिलौलनि।

“सही।”

विद्यानंद आगाँ कहलनि, “आ एके मूल स्रोतक दू निर्यातो नहि।”

“सही।”

“एके कथनक समाचार-पुनरावृत्ति?”

“नहि।”

“एके प्रशासकीय प्रविष्टिक अलग दृश्य?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “मुख्य तर्क एही ठाम अछि।”

फेर ओ वाक्य बदललनि।

“ई सुनवाईक मुख्य तर्क एही ठाम अछि।”

मालिनी तुरते लिखलनि—

संख्या स्वतंत्रता नहि।

दृश्य-भेद स्रोत-भेद नहि।

पुनरावृत्ति पुष्टिकरण नहि।

स्वतंत्र सेतु केँ स्वतंत्र मूल चाही, अथवा एहन अलग स्रोत-पथ जे विवादित तथ्य पर पृथक आधार दे।

आदित्य एहि चारि पंक्तिक नीचे छोट रेखा खींचलनि।



मृणाल धर पुछलनि, “महोदया, जँ प्रतिरक्षा एक वैकल्पिक व्याख्या रखैत अछि, राज्य केँ ओकरा असम्भव सिद्ध करबाक होएत?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “हर सम्भव कल्पना नहि।”

“तखन कसौटी?”

“विकल्प वास्तविक हो, स्थापित तथ्यसँ मेल खाइ, आ आरोपक आवश्यक सेतु पर असर डालि।”

“एहन विकल्प अनुत्तरित रहि जाए?”

“तखन ओकर असर आरोपक व्याप्ति पर देखल जाएत।”

“शंका समाप्त?”

“आवश्यक नहि।”

“प्रमाण शून्य?”

“आवश्यक नहि।”

“तखन?”

“भाषा सीमित।”

विद्यानंद मुस्की देलनि।

“भाषा मात्र?”

न्यायमूर्ति आर्या हुनका दिस देखलनि।

“विधिमे भाषा मात्र नहि होइत अछि, मिश्रजी।”

विद्यानंदक मुस्की थमि गेल।

ओ माथ झुकौलनि।

न्यायमूर्ति कहलनि, “जखन ‘सम्भव’ केँ ‘सिद्ध’ लिखल जाइत अछि, व्यक्ति पर भार बढ़ल जाइत अछि।”

“जखन ‘अज्ञात’ केँ ‘नुकायल’ लिखल जाइत अछि, कारण बनि जाइत अछि।”

“जखन ‘साथ-साथ’ केँ ‘मिलि क’ कएल’ लिखल जाइत अछि, सम्बन्ध बनि जाइत अछि।”

“एहि कारण भाषा प्रमाणक बादक सजावट नहि।”

“भाषा प्रमाणक सीमा देखबैत अछि।”

कक्षमे कोनो स्वर नहि उठल।

विद्यानंद आस्ते कहलनि, “प्रतिरक्षा सहमत।”



सुनवाईक दोसर भागमे आदित्य केँ खड़ा कएल गेल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँक जीवित प्रतिज्ञाप्ति-पञ्जीमे कोन कथन शंकाक स्तर पर अछि?”

आदित्य पृष्ठ खोललनि।

“एक—किछु सीमित उपभोक्ता-सूचना अनधिकृत रूपेँ उपयोग भेल होएबाक सम्भावना।”

“कर्ता?”

“अज्ञात।”

“दू—चारि भुगतानक नियमित स्वीकृति-पथसँ विचलन।”

“उद्देश्य?”

“अस्पष्ट।”

“तीन—दू विशेष सत्रक प्रतिभागी-पहिचान अपूर्ण।”

“चयनात्मक मेटानाइ?”

“सिद्ध नहि।”

“चारि—किछु संगणकीय प्रशासनिक क्रिया समय-संगति देखबैत अछि।”

विद्यानंद उठलाह।

“एहि चौठ बिन्दु पर स्वतंत्र स्रोत?”

आदित्य उत्तर देलनि, “आंशिक। एक भाग सेवा-अभिलेख, एक भाग स्थानीय प्रशासनिक लेखा, मुदा दुनूक समय-मूल एके प्रणाली-घड़ीसँ प्रभावित हो सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या तुरते पुछलनि, “तखन स्वतंत्रता?”

“पूर्ण नहि।”

“पञ्जीमे?”

आदित्य पृष्ठ देखलनि।

“‘दू स्रोत’ लिखल अछि।”

“ई पर्याप्त?”

आदित्य किछु क्षण मौन रहलाह।

“नहि।”

“किएक?”

“स्रोत दू, मुदा समय-सन्दर्भक मूल निर्भरता साझा हो सकैत अछि।”

“तखन सुधार?”

आदित्य पेन उठौलनि।

“दू अभिलेख-पथ; समय-स्वतन्त्रता अपूर्ण।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दर्ज हो।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

ओकर मुख पर विजय नहि।

आदित्यक मुख पर पराजय नहि।

केवल एक पंक्ति अधिक शुद्ध भेल।

ई तर्कक काम छल।



न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँक पञ्जीमे व्यक्ति-विशेषक आरोपक कोनो बिन्दु अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “किछु व्यवहारगत प्रतिज्ञा अछि, मुदा व्यक्ति-विशेषक दोषक भाषा नहि।”

“एक उदाहरण?”

“रजत द्वारा धन-स्वीकार।”

“ई आरोप कि तथ्य?”

“धन-स्वीकार स्वयं स्थापित तथ्य।”

“अनुचित उद्देश्यक ज्ञान?”

“असिद्ध।”

“मनोजक भय उत्पन्न करबाक हेतु व्यक्ति-विशेष?”

“असिद्ध।”

“सुदीपक सत्रमे विवादित व्यक्ति?”

“असिद्ध।”

“तखन राज्यक पञ्जी न्यायालयक प्रश्नक उत्तर दैत अछि?”

“शंका आ स्थापित आधार पृथक क’ किछु सीमा धरि।”

“आरोप?”

“जतय सेतु पर्याप्त नहि, ओतय नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक।”
 फेर विद्यानंद दिस मुडलनि।
 “प्रतिरक्षा?”
 विद्यानंद उठलाह।
 “हम एक बात जोड़ब।”
 “कहल जाए।”
 “अपर्याप्त आरोपक अर्थ ई नहि जे मूल घटना घटले नहि।”
 देवव्रत हुनका दिस देखलनि।
 विद्यानंद आगाँ कहलनि, “प्रतिरक्षा केँ सेहो ई सुविधा नहि होयबाक चाही जे राज्यक सेतु अपूर्ण भेटिते
 विपरीत तथ्य सिद्ध मानि लिअय।”
 न्यायमूर्ति आर्याक मुख पर हलुक स्वीकृति आयल।
 “ठीक।”
 “तर्क दुन्नू दिशामे काटत।”
 विद्यानंद बैसि गेलाह।
 ईशान हुनका कानमे किछु कहबाक प्रयास कएलनि, मुदा विद्यानंद हाथसँ रोकलनि।
 हुनकर पेशागत गरिमा ओहि क्षण प्रतिरक्षाक जीतसँ नहि, सीमा स्वीकारबासँ बनि रहल छल।



दुपहर बाद निजी संकट हुनका फेर पकड़लक।
 विराममे शैलजाक संदेश आयल।
 “औषधि लेलहुँ। चिन्ता नहि करू।”
 दोसर पंक्ति—
 “देनदारीक एक भाग भरल गेल।”
 विद्यानंद किछु क्षण चलदूरभाष देखैत रहलाह।
 ईशान पुछलनि, “सभ ठीक?”
 विद्यानंद चलदूरभाष बन्द कएलनि।
 “घरक बात।”
 “अहाँ चाही तँ हम अगिला भाग ल’ सकैत छी।”
 विद्यानंद ओकर दिस देखलनि।
 “अहाँ लिअ।”
 ईशान चौकल।
 “हम?”
 “हाँ।”
 “मुख्य प्रतिपरीक्षण?”
 “मुख्य नहि। सीमित तर्क-परीक्षण।”
 ईशानक मुख पर उत्साह आयल, मुदा विद्यानंद तुरते कहलनि, “एक शर्त।”
 “की?”
 “जतय अभिलेख नहि, ओतय वक्तृत्वसँ रिक्ति नहि भरब।”
 ईशान माथ हिलौलक।

“आ राज्यक त्रुटि भेटलापर ओकरा दोष-स्वीकार कहि क’ बढाउ नहि।”

“ठीक।”

“आ जँ राज्य सही सीमा स्वीकार करय, ओकर विरोध केवल विरोधक लेल नहि।”

ईशान किछु क्षण चुप रहल।

“ठीक।”

विद्यानंद ओसाराक दीवालसँ एक क्षण पीठ लगौलनि।

थकान हुनकर देहमे छल।

मुदा निजी संकट तर्कक भीतर प्रवेश नहि कएलक।

ओ फेर कक्षमे घुसलाह।



ईशानक पहिल प्रश्न मालिनी सँ छल।

“अहाँक सारमे ‘समय-संगति’ शब्द अछि।”

“हाँ।”

“समय-संगति कारण-संबंध?”

“नहि।”

“समय-संगति सहभागिता?”

“स्वतः नहि।”

“समय-संगति परिचय?”

“नहि।”

“तखन ओकर प्रमाण-मूल्य?”

मालिनी उत्तर देलनि, “अन्य स्रोतक संग प्रसंग बनबैत अछि। अकेले सीमित।”

“जँ अन्य स्रोत एके प्रणाली-घड़ी पर निर्भर?”

“स्वतंत्रता घटत।”

“जँ घड़ी-विचलन ज्ञात?”

“समय-आधारित अनुमान आरो सीमित।”

ईशान पृष्ठ बदललक।

“दू अभिलेखमे समय तीन मिनट अलग अछि।”

मालिनी देखलनि।

“हाँ।”

“ई तीन मिनट महत्वपूर्ण?”

“घटनाक प्रकृति पर निर्भर।”

“अहाँक वर्तमान प्रतिज्ञाप्तिमे?”

मालिनी आदित्य दिस नहि देखलनि।

ओ स्वयं उत्तर देलनि।

“एहि बिन्दु पर समय-संगति केवल व्यापक अवधिक अछि। मिनट-स्तरक कारण-संबंध राज्य दावा नहि करैत।”

ईशान रुकल।

ओ सम्भवतः कठोर प्रतिवादक अपेक्षा क' रहल छल ।
मुदा स्पष्ट सीमा भेटल ।
विद्यानंद पाछाँसँ देखैत रहलाह ।
ईशान कहल, “प्रतिरक्षा एहि स्पष्टताक अभिलेख चाहैत अछि ।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दर्ज हो ।”
ईशान बैसि गेल ।
ओकर पहिल परीक्षण भाषण नहि बनल ।
ओ प्रश्न बनि क' रहि गेल ।



न्यायमूर्ति आर्या फेर मुख्य सीमा पर आयलीह ।
“आइ धरि तीन स्तरक भाषा सामने अछि ।”
ओ पहिल कागज उठौलनि ।
“स्थापित आधार ।”
दोसर ।
“परीक्षणयोग्य शंका ।”
तेसर ।
“व्यक्ति-विशेषक प्रतिकूल कथन ।”

चारिम कागज खाली छल ।
देवव्रत पुछलनि, “चारिम?”
“न्यायिक निष्कर्ष ।”
कक्षमे मौन भेल ।
“ई चारिम एखन न्यायालय नहि भरत ।”
मृणाल धर माथ हिलौलनि ।
न्यायमूर्ति आगाँ कहलनि, “आरोप आ न्यायिक निष्कर्ष बीच सेहो दूरी अछि ।”
“आरोप पक्ष रखैत अछि ।”
“न्यायिक निष्कर्ष परीक्षणक बाद न्यायालय देत ।”
“प्रमाण शब्द कखनो सामग्रीक वर्ग लेल, कखनो मूल्यांकन लेल उपयोग होइत अछि; एहि कारण प्रसंग स्पष्ट राखू ।”

मालिनी लिखलनि—
सामग्री उपलब्ध होएब ≠ ओकर कथ्य सत्य ।
स्वीकार्य होएब ≠ निर्णायक होएब ।
सम्बद्ध होएब ≠ पर्याप्त होएब ।
अनेक स्रोत होएब ≠ स्वतंत्र होएब ।
आरोप होएब ≠ न्यायिक निष्कर्ष ।
आदित्य एहि पाँच पंक्तिक ऊपर नजर रोकेलनि ।
ई सुनवाईक नब व्याकरण छल ।



देवव्रत सिन्हा एक सञ्चिका खोललनि ।
“महोदया, राज्य एक बिन्दु पर न्यायालयक दिशा चाहैत अछि ।”

“कहल जाए।”

“एक जीवित प्रतिज्ञाप्तिक व्यक्ति-सेतु लेल किछु बाह्य लेन-देन अभिलेख उपलब्ध अछि।”

विद्यानंद तुरते उठलाह।

देवव्रत आगाँ कहलनि, “मुदा ओकर संग जुड़ल एक संचार-सूचक प्रतिरक्षा द्वारा ग्राहक-अधिवक्ता विशेषाधिकार अंतर्गत चिह्नित कएल गेल अछि।”

कक्षमे हवा बदलि गेल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य संरक्षित संचारक विषयवस्तु पर निर्भर रहय चाहैत अछि?”

“नहि।”

“तखन?”

“राज्य कहैत अछि जे बाह्य तथ्य—समय, प्रेषक-प्राप्तकर्ता पहचानक विधिसम्मत सीमा, लेन-देनक बाह्य क्रम—स्वयं अन्वेषणीय हो सकैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा कहैत अछि जे राज्य बाह्य तथ्यक नाम पर संरक्षित सम्बन्धक अर्थ निकालि रहल अछि।”

“विशिष्ट विवाद?”

“हाँ।”

न्यायमूर्ति आर्या कागज बदललनि।

“एहि बिन्दु पर आइ निर्णय नहि।”

देवव्रत माथ झुकौलनि।

विद्यानंद सेहो।

“किएक तँ शंका सँ आरोप धरि जे व्यक्ति-सेतु राज्य देखबैत अछि, ओकर एक भागक विधिक उपलब्धता स्वयं विवादित अछि।”

मालिनी लिखलनि।

“जतय सेतु पर विशेषाधिकारक दावा अछि, तर्क ओकर विषयवस्तु कल्पना क’ भरि नहि सकैत।”

आदित्यक मनमे वाक्य साफ भेल।

अभाव केँ अनुमानसँ भरब मना।

संरक्षित मौन केँ सेहो।



मृणाल धर पुछलनि, “महोदया, तखन अगिला सुनवाईक सीमा?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अत्यन्त संकीर्ण।”

“एक—कुन सामग्री वास्तवमे संचार अछि।”

“दू—कुन बाह्य तथ्य संचारक विषयवस्तुसँ पृथक अछि।”

“तीन—विशेषाधिकारक धारक के।”

“चारि—दावा पर्याप्त रूपेँ वर्गीकृत अछि कि नहि।”

“पाँच—राज्यक अन्वेषणीय आवश्यकता संरक्षित विषयवस्तु खोलने बिना पूरा भ’ सकैत अछि कि नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा एहि सीमा पर तैयारी करत।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सेहो।”

न्यायमूर्ति आर्या आगाँ जोड़लनि, “आ एक बात।”

“विशेषाधिकारक दावा केँ अपराधक संकेत नहि मानल जाएत।”

“आ विशेषाधिकारक नाम मात्रसँ बाह्य, असंरक्षित तथ्य स्वतः ओझरायल सेहो नहि मानल जाएत।”

दुनू पक्ष लिखलनि।

“अगिला सुनवाई एही पर।”



न्यायालय उठलापर मनोज, रजत आ सुदीप फेर एके ओसारामे छल।

एहि बेर तीनू एक-दोसराक लग तुरते नहि गेल।

पहिने मनोज खिड़की लग ठाढ़ रहल।

रजत आसन पर बैसल।

सुदीप देवाल पर टँगल घड़ी देखैत रहल।

किछु क्षण बाद मनोज बजल।

“हमरा एखनहुँ डर अछि।”

रजत ओकर दिस देखलक।

“हमरा एखनहुँ लज्जा।”

सुदीप कहल, “हमरा एखनहुँ पछतावा।”

तीनू चुप।

मनोज फेर कहल, “मुदा एखन हम डर सँ नाम नहि बनबैत छी।”

रजत कहल, “हम लज्जासँ उद्देश्य नहि बनबैत छी।”

सुदीप कहल, “हम पछतावासँ स्मृति नहि बनबैत छी।”

एहि तीन वाक्यमे कोनो विधिक आदेश नहि छल।

मुदा तीन मनुष्य अपन भीतरक भार केँ नब नाम द' रहल छल।

अनन्या कश्यप दूरसँ सुनि लेलनि।

ओ टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि।

फेर बन्द क' देलनि।

ई वाक्य समाचारक लेल नहि छल।



मालिनी कार्यालय लौटैत आदित्य सँ पुछलनि, “आइ तर्क की जितलक?”

आदित्य कहलनि, “किछु नहि।”

“तखन की कएलक?”

“जे बात जितबाक भाषा मांगि रहल छल, ओकर सीमा देखौलक।”

“शंका बचल?”

“किछु बिन्दु पर।”

“आरोप?”

“जतय सेतु पर्याप्त, ओतय सीमित। जतय नहि, ओतय नहि।”

“प्रमाण?”

“ओ शब्द सेहो साध्य अनुसार पढ़ब।”

मालिनी हँसलनि।

“तखन सभ किछु कठिन भ’ गेल।”

“स्पष्टता प्रायः कठिन होइत अछि।”

ओ सभ सुरक्षित कक्षमे पहुँचल।

देवाल पर सात पट्टी छल।

प्रत्यक्ष।

अनुमान।

उपमान।

शब्द।

अर्थापत्ति।

अनुपलब्धि।

तर्क।

मालिनी तर्कक पट्टीक नीचे तीन छोट पर्ची लगा देलनि।

पहिल—वैकल्पिक व्याख्या।

दोसर—व्यक्ति-सेतु।

तेसर—अनुमेय भाषा।

आदित्य चौठ पर्ची जोड़लनि।

विधिक उपलब्धता।

मालिनी पुछलनि, “ई चौठ किएक?”

आदित्य उत्तर देलनि, “कारण सत्यक खोजमे जे सामग्री अछि, ओकरा देखबाक अधिकार सेहो सीमा भीतर अछि।”

ओ पर्ची देवाल पर स्थिर भ’ गेल।

कक्षमे साँझक इजोत कम भ’ रहल छल।

अगिला प्रश्न आब प्रमाणक तथ्य-मूल्य मात्र नहि रहल।

अगिला प्रश्न छल—अन्वेषणक आवश्यकता आ संरक्षित संचारक बीच सीमा कतय अछि।

तर्कक वज्र ओहि दुआर धरि पहुँचि गेल छल।

ओ दुआर तोड़लक नहि।

केवल ओकर चौखट साफ देखौलक।

081 तर्कक वज्रक अध्याय 3

उच्च न्यायालयक कक्षमे प्रातःकालक इजोत सीधा नहि, छनल रूपमे प्रवेश क' रहल छल।

न्यायमूर्ति आर्या पीठिका पर चारिटा पतला सज्जिका रखलनि।

एक पर लिखल छल—संरक्षित संचार।

दोसर पर—बाह्य तथ्य।

तेसर पर—स्वतंत्र स्रोत।

चारिम पर—तर्कीय विकल्प।

आदित्य झा पछिला आसन पर मालिनी कर्णक बगलमे बैसलाह।

विद्यानंद मिश्र प्रतिरक्षाक अग्रभागमे ठाढ़ छलाह।

देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर राज्यक ओरसँ उपस्थित छलाह।

कक्ष भरल छल, मुदा आरम्भमे कोनो अधीरता नहि छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पछिला सुनवाईमे एक सीमा सामने आयल छल।”

“राज्य कहैत अछि जे किछु बाह्य तथ्य संरक्षित संचारसँ पृथक अन्वेषणीय हो सकैत अछि।”

“प्रतिरक्षा कहैत अछि जे बाह्य तथ्यक नाम पर राज्य संरक्षित सम्बन्धक अर्थ भीतरसँ निकालि रहल अछि।” ओ ठहरलनि।

“एहि बेर हम विशेषाधिकारक परिभाषा फेर नहि लिखब।”

“हम तर्कक कसौटी लबिलायल।”

विद्यानंद माथ झुकौलनि।

देवव्रत सेहो।

न्यायमूर्ति आर्या पहिल सज्जिका खोललनि।

“प्रश्न एक—जँ एक बाह्य तथ्यक निर्दोष अथवा सामान्य विधिक व्याख्या सम्भव अछि, तखन राज्य ओकरा व्यक्ति-विशेषक प्रतिकूल अर्थ धरि कोना ल' जाएत?”

दोसर सज्जिका खुलल।

“प्रश्न दू—जँ कोनो तथ्य स्वतंत्र, असंरक्षित स्रोतसँ भेटैत अछि, तखन केवल एहि कारणँ ओ अनुपयोगी भ' जाएत जे समान समयमे अधिवक्ता-ग्राहक संचार सेहो भेल?”

तेसर।

“प्रश्न तीन—विशेषाधिकारक दावा परीक्षण करबाक लेल कतेक वर्गीकरण पर्याप्त अछि, बिना विषयवस्तु खोलने?”

चारिम।

“प्रश्न चारि—राज्य जँ विशेषाधिकारक अपवादक संकेत देत, तखन ओ संकेत संरक्षित सामग्रीक कल्पित विषयवस्तुसँ नहि, कोन स्वतंत्र आधारसँ उठत?”

कक्षमे कागजक सरसराहट भेल।

मालिनी चारू प्रश्न लिखलनि।

आदित्य एको शब्द नहि जोड़लनि।

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा एहि चौखट पर सहमत अछि, एक सावधानी सहित।”

“कहल जाए।”

“तर्क प्रमाणक रिक्ति भरबाक साधन नहि बनए।”

देवव्रत तुरते कहलनि, “राज्य सेहो ओहि वाक्यसँ असहमत नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या दृष्टि उठौलनि।

तुरते ओ स्वयं रुकलनि।

“ठीक।”

कक्षमे ककरो हँसी नहि आयल, मुदा स्वरक कठोरता अल्प घटल।

“तर्क एतय कोनो नव प्रमाण नहि।”

“ओ केवल ई परीक्षण करत जे प्रस्तावित अर्थ अपन सबलतम वैकल्पिक व्याख्याक सामने ठाढ़ रहैत अछि कि नहि।”

मालिनी लिखलनि—

तर्क ≠ नव स्रोत।

तर्क = अर्थक सहन-क्षमता परीक्षण।

आदित्य ओ पंक्ति देखलनि।

हुनका गंगेशक एक पुरान सूत्रक भाव स्मरण भेल—जे विरोधी सम्भावना बिना परखने अनुमान परिपक्व नहि होइत।

मुदा ओ स्मृति एखन भीतर रहल।

न्यायालयमे पहिने सामग्री बोलबाक छल।



देवव्रत सिन्हा पहिल अभिलेख सामने रखलनि।

“ई भुगतान-द्वारक बाह्य समय-अभिलेख अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “स्रोत?”

“सेवा-प्रदाताक स्वतंत्र संरक्षक।”

“विषयवस्तु?”

“कोनो संरक्षित विधिक संचार नहि।”

“राज्य की सिद्ध करय चाहैत अछि?”

देवव्रत ठहरलनि।

“केवल एतबा जे निर्दिष्ट समयमे निर्दिष्ट खातासँ एक बाह्य लेन-देन भेल।”

“उद्देश्य?”

“एहि अभिलेख मात्रसँ नहि।”

“व्यक्ति-विशेषक मानसिक अवस्था?”

“नहि।”

“अपराध?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन एहि सामग्रीक वाक्य छोट राखू।”

देवव्रत पढ़लनि—“फलाँ समयमे फलाँ स्रोतसँ लेन-देन दर्ज भेल।”

“बस।”

“हाँ।”

विद्यानंद अगिला कागज उठौलनि।

“एहि लेन-देनक तुरते बाद अधिवक्तासँ संपर्क भेल।”

देवव्रत कहलनि, “ई बाह्य क्रम अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ राज्य एहि क्रमसँ की अर्थ निकालैत अछि?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “पूर्व प्रारूपमे लिखल छल—कानूनी परामर्शक माध्यमसँ लेन-देनक रक्षा-योजना बनल।”

कक्षमे मौन भेल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “आ स्वतंत्र आधार?”

मृणाल कहलनि, “ओहि विशिष्ट वाक्य लेल पर्याप्त नहि।”

“तखन?”

देवव्रत स्पष्ट कहलनि, “राज्य ओ वाक्य वापस लैत अछि।”

विद्यानंदक मुख पर विजयक चमक नहि आयल।

ओ केवल अगिला प्रश्न पर गेलाह।

“संपर्क स्वयं?”

देवव्रत कहलनि, “समय-अस्तित्व, जतेक विधिसम्मत रूपेँ बाह्य अभिलेखसँ देखाइत अछि।”

“विषयवस्तु?”

“संरक्षित दावाक अधीन, राज्य निर्भर नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“ई पहिल तर्कीय कटौती भेल।”

“एक सामान्य व्याख्या—व्यक्ति विधिक परामर्श लेल गेल—उपलब्ध अछि।”

“राज्य संरक्षित मौनक भीतर अपराध-बोध लिखि नहि सकैत।”

मालिनी कागज पर मोट अक्षरमे लिखलनि—

मौनक विषयवस्तु कल्पना नहि।

आदित्य पंक्तिक नीचाँ छोट लिखलनि—

बाह्य तथ्य बचि सकैत अछि; प्रतिकूल अर्थ नहि, जँ स्वतंत्र सेतु नहि।



अवकाशमे राज्यक कक्षमे पाँचटा पर्ची फैलल छल।

मालिनी पहिल पर्ची पढ़लनि—“बाह्य समय।”

दोसर—“स्वतंत्र संरक्षक।”

तेसर—“वैकल्पिक सामान्य व्याख्या।”

चारिम—“व्यक्ति-सेतु।”

पाँचम—“निष्कर्षक सीमा।”

आदित्य कहलनि, “एहि पाँचक बिना कोनो विशेषाधिकार-सन्निकट बिन्दु अगिला बहसमे नहि जाए।”

मृणाल धर पुछलनि, “जतय व्यक्ति-सेतु असंरक्षित स्रोतसँ अछि?”

“तखन ओकरा अपन स्रोत पर ठाढ़ करू।”

“संरक्षित संचारसँ बल नहि दिअ।”

देवव्रत एक पुरान प्रारूप खोललनि।

ओहि मे लिखल छल—“विधिक परामर्शक बाद तथ्य-सामग्री हटेबाक निर्णय भेल।”

आदित्य पुछलनि, “स्वतंत्र मेटाव-सूचक?”

मालिनी सूची देखलनि।

“एक सेवक-अभिलेखमे विलोपन-घटना अछि, मुदा कर्ता-पहिचान निश्चित नहि।”

“समय?”

“परामर्शक समयक बाद।”

“एतबा सँ निर्णयक स्रोत सिद्ध?”

“नहि।”

“तखन वाक्य?”

मालिनी अपन कलम उठौलनि।

ओ पुरान वाक्य काटलनि।

नव वाक्य लिखलनि—“निर्दिष्ट समय-अवधिमे विलोपन-घटना दर्ज अछि; कर्ता, उद्देश्य आ संरक्षित संचारसँ सम्बन्ध असिद्ध।”

देवव्रत पंक्ति पढ़लनि।

“ई दुर्बल लगैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “जतेक सिद्ध अछि, ओतबे बलवान अछि।”

मृणाल धर मुस्कुरौलनि।

“एहि वाक्यक विरुद्ध बचाव पक्ष की कहत?”

मालिनी कहलनि, “प्रणालीगत स्वचालित विलोपन, अन्य प्रशासक, अवधिसमाप्ति, अथवा बाहरी समकालिक प्रक्रिया।”

“कुन विकल्प अभिलेखसँ काटल जा सकैत अछि?”

ओ सूची देखलनि।

“स्वचालित अवधिसमाप्ति एहि विशिष्ट घटना पर मेल नहि खाइत।”

“अन्य प्रशासक?”

“सम्भव।”

“बाहरी प्रक्रिया?”

“सम्भावना अल्प, मुदा पूर्णतः काटल नहि।”

आदित्य कहलनि, “तखन तर्कक काम ई अछि—जे विकल्प बचल अछि, ओकरा कागज पर जीवित राखू।”

“ओकरा मारि क’ निष्कर्ष नहि बनाउ।”

मालिनी नव सारणी बनौलनि।

प्रस्ताव।

विपरीत विकल्प।

विकल्पक समर्थन।

विकल्पक दुर्बलता।

स्वतंत्र सेतु।

बचल निष्कर्ष।

देवव्रत कहलनि, “खंड सातक असली भार एतय सँ आरम्भ भेल।”

आदित्य उत्तर नहि देलनि।

ओ पहिल पंक्तिमे केवल लिखलनि—“विशेषाधिकारक सीमा तर्कक सहज पथ नहि।”



ओहि साँझ विद्यानंद मिश्र अपन कार्यालयमे एकटा पुरान लेखा-पुस्तिका खोलि बैसलाह।

शैलजा घरसँ भेजल एक लिफाफा हुनकर झोरा मे छल।

लिफाफामे दवाइक पर्ची नहि, केवल बीमा-नवीकरणक सूचना आ घरेलू व्ययक छोट सूची छल।

अंक पैघ नहि छल, मुदा समय असुविधाजनक छल।

विद्यानंद किछु क्षण ओकरा देखैत रहलाह।

दूरभाष बजल।

शैलजाक स्वर छल।

“काज खत्म भेल?”

“एखन नहि।”

“खेनाइ?”

“किछु देरमे।”

“सूची देखलहुँ?”

“हाँ।”

“चिन्ता करू नहि; क्रमसँ करब।”

विद्यानंद हँसलाह।

“क्रमसँ।”

शैलजा पुछलनि, “न्यायालयमे की भेल?”

“राज्य एक वाक्य छोड़लक।”

“तखन अहाँ प्रसन्न छी?”

विद्यानंद देरी सँ कहलनि, “प्रसन्नता ओतय होएत जँ न्यायालय अनुचित वाक्य हमरो छोड़बए।”

दूरभाषक ओहि पार मौन रहल।

शैलजा कहलनि, “तखन अपन वाक्य सेहो परखू।”

दूरभाष-संवाद समाप्त भेल।

विद्यानंद पीठिका पर रखल प्रतिरक्षा-टिप्पणी पढ़लनि।

एक पंक्तिमे हुनकर कनिष्ठ लिखने छल—“राज्यक समस्त बाह्य तथ्य विशेषाधिकारक दूषणसँ अविश्वसनीय।”

विद्यानंद लाल कलम उठौलनि।

पूरा पंक्ति काटि देलनि।

नीचाँ लिखलनि—“विशेषाधिकार विषयवस्तु आ संरक्षित सम्बन्धक सीमा रक्षा करैत अछि; स्वतंत्र बाह्य तथ्यक मूल्य ओकर अपन स्रोत पर परखल जाए।”

कनिष्ठ अधिवक्ता भीतर आयल।

ओ पंक्ति देखलक।

“मिश्रजी, एहि सँ हमर तर्क दुर्बल नहि होएत?”

विद्यानंद ओकरा देखलनि।

“अनुचित विस्तार छोड़ब दुर्बलता नहि।”

“मुदा राज्य एहि बातक लाभ लेत।”

“न्यायालय सत्यापनक लाभ लेत।”

कनिष्ठ चुप भेल।

विद्यानंद लिफाफा फेर झोरा मे राखलनि।

निजी व्यय, पेशागत चाप, पक्षकारक अपेक्षा—सभ एक संग छल।

मुदा हुनकर आपत्ति एखन अधिक संकीर्ण आ अधिक स्वच्छ छल।

हुनका बुझायल—पेशाक गरिमा जीतक मुद्रा नहि, सीमाक अनुशासन सेहो अछि।



दोसर दिन न्यायालयमे विद्यानंद स्वयं पहिल प्रश्न उठौलनि।

“महोदया, प्रतिरक्षा एक अतिरेक वापस लैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कुन?”

“हम नहि कहब जे विशेषाधिकारक दावा मात्रसँ सभ बाह्य अभिलेख अनुपयोगी।”

देवव्रत हुनका दिस देखलनि।

विद्यानंद आगाँ कहलनि, “मुदा राज्य जे बाह्य अभिलेख उपयोग करत, ओकर अर्थ संरक्षित विषयवस्तु कल्पना क’ विस्तारित नहि कएल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अभिलेखित।”

मालिनी आदित्यक कागज पर एक शब्द देखलनि—सममिति।

ओ हल्का माथ हिलौलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि सुनवाईमे राज्य आ प्रतिरक्षा दुनू अपन-अपन अतिरेक घटा रहल अछि।”

“तर्कक उपयोग एतय उपयोगी हो सकैत अछि।”

“एखन विशेषाधिकार-पञ्जी।”

विद्यानंद एक सारणी देलनि।

ओहि मे विषयवस्तु नहि छल।

क्रम-संख्या।

दिनांक।

संचारक प्रकार।

पक्षकारक सामान्य पहचान-वर्ग।

विशेषाधिकारक दावा।

दावाक संक्षिप्त आधार।

देवव्रत पुछलनि, “किछु प्रविष्टिमे प्राप्तकर्ताक पूर्ण परिचय किएक नहि?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “किछु नाम स्वयं संरक्षित सम्बन्धक सूक्ष्म विषय खोलि सकैत अछि; हम न्यायालयक निर्देश पर संकीर्ण वर्गीकरण देबाक लेल तैयार छी।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक वास्तविक आवश्यकता?”

मृणाल धर कहलनि, “व्यक्ति-सेतु परखबाक लेल किछु संचारक कालक्रम।”

“विषयवस्तु?”

“नहि, जँ बाह्य कालक्रम स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित भ’ जाए।”

“तखन पहिने स्वतंत्र स्रोत।”

“हाँ।”

न्यायमूर्ति आर्या आदेशक भाषा नहि, सुनवाईक दिशा रूपमे कहलनि—“जतय बाह्य कालक्रम अन्य संरक्षकसँ सत्यापित भ’ सकैत अछि, राज्य पहिने ओहि स्रोतक उपयोग करए।”

“विशेषाधिकार-पञ्जीक रिक्ति केँ प्रतिकूल अनुमानक आधार नहि बनाओल जाए।”

विद्यानंद कहलनि, “स्वीकार्य।”

देवव्रत सेहो कहलनि, “स्वीकार्य।”

मालिनी लिखलनि—

कम हस्तक्षेपक मार्ग पहिने।

आदित्य पंक्ति देखलनि।

हुनका लग ई केवल प्रक्रिया नहि, तर्कक अनुशासन छल।



देवव्रत एक कठिन बिन्दु उठौलनि।

“महोदया, राज्यक एक दावा अछि जे किछु संचार सम्भवतः सामान्य विधिक परामर्शक सीमा बाहर छल।”

विद्यानंद तुरते ठाढ़ भेलाह।

“आधार?”

देवव्रत कहलनि, “संरक्षित विषयवस्तु नहि।”

“तखन?”

“एक स्वतंत्र लेखा-अभिलेख, एक समय-सूचक, आ एक तृतीय पक्षक असंरक्षित कथन।”

विद्यानंद पुछलनि, “ई तीनू स्वतंत्र मूल-स्रोत अछि?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “लेखा-अभिलेख आ समय-सूचक एके सेवा-शृंखलासँ जुड़ल हो सकैत अछि; तृतीय पक्षक कथन स्वतंत्र संरक्षकसँ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अर्थात् संख्या तीन, स्वतंत्र मूल सम्भवतः दू।”

“हाँ।”

“कथनक विश्वसनीयता?”

“एखन परीक्षाधीन।”

“तखन अपवादक निष्कर्ष?”

देवव्रत कहलनि, “राज्य निष्कर्ष नहि माँगैत अछि; केवल सीमित परीक्षणक अनुमति माँगैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा कहैत अछि जे अपवादक द्वार खोलबाक लेल राज्य ओहि सामग्री पर निर्भर नहि भ’ सकैत जे स्वयं संरक्षित विषयवस्तुक अनुमान मात्र अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक स्वतंत्र आधार बिना संरक्षित संचारक कथित अर्थ जोड़ने जीवित रहैत अछि?”

कक्षमे मौन भेल।

देवव्रत कागज देखलनि।

मृणाल धर हुनका किछु पंक्ति देखौलनि।

आदित्य पछिल आसन पर स्थिर रहलाह।

किछु क्षण बाद देवव्रत कहलनि, “एक सीमित आधार जीवित रहैत अछि, मुदा पूर्व प्रारूपक भाषा अत्यधिक व्यापक अछि।”

“नव भाषा?”

“स्वतंत्र बाह्य सामग्री निर्दिष्ट व्यवहारक परीक्षण योग्य प्रश्न उठबैत अछि; ई सामग्री स्वयं विशेषाधिकार-अपवाद सिद्ध नहि करैत।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि वाक्य पर प्रतिरक्षा बहस करत, मुदा कमसँ कम सीमा स्पष्ट अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“अपवादक आशंका ≠ अपवाद सिद्ध।”

“अपवाद परखबाक स्वतंत्र आधार ≠ संरक्षित विषयवस्तु खोलबाक स्वतः अधिकार।”

मालिनी लिखैत रहलनि।

“आ एक बात,” न्यायमूर्ति आर्या कहलनि।

“राज्य एके शंकाक अनेक रूप देखाक’ स्वतंत्र समर्थनक भ्रम नहि बनाए।”

देवव्रत माथ झुकौलनि।

विद्यानंद सेहो।

पछिला सुनवाईक बहुलता-स्वतन्त्रता कसौटी एतय फेर आयल, मुदा नव भूमिकामे।

एखन प्रश्न स्रोतक संख्या नहि, विशेषाधिकार भेदबाक तर्कक वैध आधार छल।



अगिला चरणमे न्यायमूर्ति आर्या मालिनी केँ साक्षी-पीठिका लग बुलौलनि।

“अहाँ अन्वेषण दलक विश्लेषक छी?”

“हाँ, महोदया।”

“अहाँक सारणीमे ‘कानूनी संपर्कक बाद गतिविधि’ वाक्य छल?”

मालिनी उत्तर देलनि, “पूर्व संस्करणमे छल।”

“एखन?”

“हम ओकरा बदलि ‘बाह्य समय-क्रम’ लिखने छी।”

“किएक?”

“कारण ‘बाद’ शब्द मात्र कालक्रम बतबैत अछि; उद्देश्य नहि।”

“आ ‘कानूनी संपर्क’?”

“जतेक बाह्य स्रोतसँ पहचान संभव, ओतबे; विषयवस्तु नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ अपन पुरान वाक्यक सबलतम वैकल्पिक व्याख्या की मानैत छी?”

मालिनी किछु क्षण सोचलनि।

“सामान्य विधिक परामर्श, अनुपालन-सलाह, अथवा विवादक तैयारी।”

“एहि विकल्पमे सँ कुन अभिलेखसँ काटल गेल?”

“एखन कोनो नहि, महोदया।”

“तखन प्रतिकूल उद्देश्य लिखब उचित?”

“नहि।”

विद्यानंद मालिनी दिस देखलनि ।

ओहि दृष्टिमे विजय नहि, स्वीकृति छल ।

देवव्रत अगिला प्रश्न कएलनि ।

“जँ स्वतंत्र भुगतान-अभिलेख स्वयं व्यक्ति-विशेषक लेन-देन देखबैत अछि, तखन विशेषाधिकारक दावा ओकरा मेटा देत?”

मालिनी कहलनि, “नहि । ओ अभिलेख अपन स्रोत, अखण्डता आ अर्थक सीमा पर परखल जाएत ।”

“जँ संरक्षित संचारक समय ओहि लेन-देनक आसपास अछि?”

“ओ कालक्रम अलग तथ्य हो सकैत अछि; विषयवस्तु कल्पना क’ उद्देश्य नहि बनाओल जाएत ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि उत्तर केँ अभिलेखमे साफ राखू ।”

मालिनी उतरि गेलनि ।

आदित्य हुनका लग पहुँचलापर केवल कहलनि, “ठीक ।”

मालिनी पुछलनि, “त्रुटि मानलहुँ, तइयो?”

“त्रुटिक सीमा मानलहुँ, तैं ।”

“तर्क कठिन अछि ।”

“तर्कक कठिनाई ई अछि जे अपन प्रिय अर्थ सेहो विरोधी विकल्पक सामने राखय पड़ैत अछि ।”

मालिनी नोट कएलनि ।

तथ्यक मर्यादा एखन ओकरा लेल केवल गोपनीयता नहि, भाषाक मर्यादा सेहो छल ।



दुपहरक बाद न्यायालय पाँच काल्पनिक स्थिति रखलक ।

“पहिल ।”

“व्यक्ति समन भेटलापर अधिवक्तासँ मिलैत अछि ।”

“राज्य कहैत अछि—एहिसँ अपराध-बोधक संकेत ।”

“प्रतिरक्षा कहैत अछि—ई सामान्य विधिक सहायता ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अतिरिक्त स्वतंत्र तथ्य बिना कुन अर्थ प्रधान?”

देवव्रत कहलनि, “कोनो प्रतिकूल अर्थ प्रधान नहि ।”

विद्यानंद कहलनि, “सहमति ।”

“दोसर ।”

“समन भेटलापर स्वतंत्र सेवा-अभिलेखमे किछु प्रशासनिक गतिविधि दर्ज होइत अछि ।”

“विशेषाधिकार?”

विद्यानंद कहलनि, “गतिविधि स्वयं जँ स्वतंत्र स्रोतक असंरक्षित तथ्य अछि, तखन नहि; मुदा ओकर उद्देश्य संरक्षित संचारसँ नहि निकालल जाए ।”

“तेसर ।”

“विशेषाधिकार-पञ्जी एक प्रविष्टि देत, विषयवस्तु नहि ।”

“राज्य कहैत अछि—विवरण कम अछि, अतः संदेह ।”

विद्यानंद कहलनि, “कम विवरणक विधिक पर्याप्तता परखल जा सकैत अछि; प्रतिकूल तथ्य नहि मानल जाए ।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य पञ्जीक पर्याप्तता चुनौती देत, अपराध-सूचक अर्थ नहि।”

“चारिम।”

“एक तृतीय पक्ष स्वतंत्र रूपेँ एहन तथ्य कहैत अछि जे संरक्षित संचारक सम्भावित दुरुपयोग पर प्रश्न उठबैत अछि।”

“राज्य?”

मृणाल धर कहलनि, “पहिने तृतीय पक्षक स्रोत, विश्वसनीयता, स्वतंत्रता आ सम्बद्धता परखब।”

“प्रतिरक्षा?”

विद्यानंद कहलनि, “आ संरक्षित संचारक विषयवस्तु पहिनेसँ मानि नहि लेब।”

“पाँचम।”

“न्यायालय स्वयं मुहरबन्द सामग्री देखैत अछि।”

कक्षमे स्वर बदलल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “की न्यायालयक देखब मात्रसँ सामग्रीक सत्यता बढ़ि जाएत?”

देवव्रत कहलनि, “नहि।”

विद्यानंद सेहो, “नहि।”

“की प्रतिरक्षासँ पूर्णतः नुकायल सामग्री पर अंतिम प्रतिकूल निष्कर्ष सहज होएत?”

दुनू पक्ष मौन रहल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि प्रश्न पर अगिला सुनवाई।”

मालिनी तुरते लिखलनि—

मुहरबन्दता ≠ सत्यता।

न्यायिक दर्शन ≠ स्वतः प्रतिकूल निष्कर्ष।

अन्वेषण-दैनिकी ≠ स्वतः प्रमाण।

आदित्यक दृष्टि अगिला दुआर पर गेल।

अगिला बहसक छाया साफ भ' गेल छल।



सुनवाई समाप्त होएत-होएत विद्यानंद एक आखिरी निवेदन कएलनि।

“महोदया, प्रतिरक्षा चाहैत अछि जे विशेषाधिकारक दावा करबाक मात्रसँ पक्षकारक विरुद्ध मनोवैज्ञानिक कथा नहि बनाओल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अभिलेखित।”

देवव्रत जोड़लनि, “राज्य चाहैत अछि जे विशेषाधिकारक दावा बाह्य स्वतंत्र स्रोतक अन्वेषण रोकबाक सर्वव्यापी आवरण सेहो नहि बनए।”

“अभिलेखित।”

न्यायमूर्ति आर्या दुनू वाक्य एक संग पढ़लनि।

“एहि दुनू वाक्यक बीच तर्कक स्थान अछि।”

“एक ओर मौनमे अपराध कल्पना करबाक प्रलोभन।”

“दोसर ओर संरक्षणक नाम पर बाह्य तथ्यक अस्तित्व नकारबाक प्रलोभन।”

“दुनू अनुचित।”

ओ पाँच दिशा लिखौलनि।

“एक—संरक्षित विषयवस्तु कै कल्पना क’ प्रतिकूल सेतु नहि बनाओल जाए।”
 “दू—स्वतंत्र असंरक्षित स्रोत कै ओकर अपन कसौटी पर परखल जाए।”
 “तीन—विशेषाधिकार-पञ्जीक पर्याप्तता आ अपराधक निष्कर्ष अलग प्रश्न मानल जाए।”
 “चारि—कोनो अपवादक परीक्षण लेल स्वतंत्र तथ्यात्मक आधार देखाओल जाए।”
 “पाँच—जे बात संरक्षित सामग्री बिना सिद्ध नहि, ओकरा संरक्षित मौनसँ सिद्ध मानल नहि जाए।”

विद्यानंद लिखलनि।

देवव्रत लिखलनि।

मृणाल धर लिखलनि।

मालिनी लिखलनि।

आदित्य केवल सुनलनि।

न्यायमूर्ति आर्या अन्तमे कहलनि, “अगिला दिन मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकी।”

“प्रश्न रहत—गोपनीयता न्यायिक परीक्षणक सहायता कतेक, आ प्रतिकूल निष्कर्षक आधार कतेक?”
 कक्ष उठि गेल।



बाहर ओसारामे अनन्या कश्यप प्रतीक्षा क’ रहल छलीह।

समाचार-माध्यमक किछु लोक हुनका घेरलक।

“विशेषाधिकार टूटल?”

अनन्या कहलनि, “नहि।”

“राज्य हारल?”

“नहि।”

“प्रतिरक्षा जीतल?”

“नहि।”

“तखन शीर्षक की?”

अनन्या किछु क्षण सोचलनि।

“न्यायालय बाह्य तथ्य आ संरक्षित संचारक सीमा पर संकीर्ण परीक्षण जारी रखलक।”

एक पत्रकार कहल, “ई शीर्षक बिकत नहि।”

अनन्या उत्तर देलनि, “तथ्यक काम बिकब नहि।”

ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे तीन पंक्ति लिखलनि।

दावा ≠ टूटल विशेषाधिकार।

बाह्य तथ्य ≠ संरक्षित विषयवस्तु।

सुनवाईक दिशा ≠ अंतिम निष्कर्ष।

फेर चौठ पंक्ति जोड़लनि।

तर्क ≠ फैसला।

ओ पुस्तक बन्द क’ देलनि।



राति आदित्यक कोठलीमे निद्रा तुरते नहि आयल।

खिड़की बाहर नगरक इजोत छल।

मुदा हुनकर भीतर एक पुरान गंगा-कातक राति खुलि गेल ।

बालुकामे पएर धँसैत छल ।

दूर नावक छाया छल ।

जल पर चन्द्रक रेखा टूटि-टूटि क' जुड़ैत छल ।

ओहि राति हुनका अपन गुरुजेक एक वाक्य स्मरण छल—“गंगेश केँ पढ़ैत समय उत्तरक लालसा कम करू;
सम्बन्धक शुद्धता देखू।”

एखन ओ वाक्य फेर लौटि आयल ।

आदित्य आँखि मुनलनि ।

गंगेशक पद्धतिमे तर्क स्वयं प्रमाण नहि ।

ओ प्रमाणक मार्ग पर विरोधी सम्भावनाक काँटा देखबैत अछि ।

जँ काँटा जीवित अछि, पएर सावधानीसँ पड़त ।

जँ काँटा केवल कल्पना अछि, ओकरा नाम पर मार्ग छोड़ल नहि जाएत ।

जँ मार्गक एक भाग संरक्षित अछि, यात्री ओकर भीतर कथा गढ़ि नहि सकैत ।

ओ बाहरी पथ देखत ।

ओ स्वतंत्र पदचिह्न देखत ।

ओ जे नहि देखल, ओकरा देखल कहि नहि सकैत ।

आ जे देखल, ओकरा केवल एहि कारणेँ नकारि नहि सकैत जे नजदीक एक संरक्षित दुआर अछि ।

गंगा स्मृतिमे बहैत रहल ।

हुनका गार्ह एन अरिकेलक माटि सेहो याद आयल ।

माटि सिखबैत छल—रेखा खींचल जा सकैत अछि, मुदा जल आबि क' रेखाक परीक्षा लेत ।

विशेषाधिकार एक मर्यादा छल ।

अन्वेषण एक आवश्यकता ।

तर्क दुनू केँ भिड़ाबय नहि, सीमा परखय आयल छल ।

आदित्य उठि क' एक कागज पर सात शब्द लिखलनि ।

प्रत्यक्ष ।

अनुमान ।

उपमान ।

शब्द ।

अर्थापत्ति ।

अनुपलब्धि ।

तर्क ।

तर्कक नीचाँ लिखलनि—“विपरीत सम्भावना केँ ईमानदारीसँ जीवित राखू।”

फेर दोसर पंक्ति—“संरक्षित मौनक भीतर तथ्य नहि गढ़ू।”

तेसर—“स्वतंत्र बाह्य तथ्यक स्रोत नहि बिसरू।”

चौठ—“गोपनीय सामग्रीक सत्य-मूल्य अलग परखू।”

ओहि चौठ पंक्ति पर हुनकर कलम रुकल ।

अगिला सुनवाईक विषय ओतहि छल ।

मुहरबन्द सामग्री ।

अन्वेषण-दैनिकी ।

गोपनीयता ।

प्रतिपक्षीय परीक्षण ।

न्यायिक उपयोगक सीमा ।

गंगा-कातक स्मृति आ न्यायालयक कक्ष एक क्षण लेल एके रेखामे जुड़ि गेल ।

आदित्य कागज मोड़लनि नहि ।

ओ खुल्ला छोड़ि देलनि ।

किछु प्रश्नक उत्तर तुरते नहि देबाक चाही ।

किछु प्रश्न पहिने सही रूपमे देखबाक चाही ।

तर्कक वज्र एखन विशेषाधिकारक दुआर तोड़ि नहि सकल छल ।

ओ केवल ई देखौने छल जे दुआर कतय अछि, देवाल कतय, आ खुलल बाट कतय ।

अगिला प्रभात ओहि खुलल बाटक सामने मुहरबन्द लिफाफा राखल जाएत ।

082 तर्कक वज्रक अध्याय 4

प्रभातक न्यायालयमे आइ पहिल बेर कक्ष खुलबाक पहिने मुहरबन्द पेटी भीतर आनल गेल ।
पेटी पैघ नहि छल ।

मुदा ओकर चारूकात बनल औपचारिक मौन पैघ छल ।

एक लिपिक अभिरक्षा-पञ्जी पर समय लिखलनि ।

दोसर लिपिक मुहरक संख्या मिलौलनि ।

आदित्य दूरसँ देखैत रहलाह ।

मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि ।

ओ पहिल पंक्ति लिखलनि—“मुहरबन्द सामग्री ।”

फेर रुकि गेलीह ।

काल्हि धरि हुनका ई शब्द अपने आपमे वजनदार लगैत छल ।

आइ हुनका स्मरण छल—वजन शब्दमे नहि, स्रोत आ उपयोगमे अछि ।

ओ दोसर पंक्ति लिखलनि—“मुहर ≠ सत्य ।”

तेसर—“न्यायिक अवलोकन ≠ सिद्ध तथ्य ।”

चौठ—“गोपनीयता ≠ प्रतिकूल निष्कर्षक स्वतन्त्र आधार ।”

आ पाँचम—“अन्वेषण-दैनिकी ≠ स्वतः प्रमाण ।”

ओ कलम रोकलनि ।

सामने विद्यानंद मिश्र अपन कागज बेराबेरी देखैत छलाह ।

राज्यक ओर देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर बैसल छलाह ।

आदित्यक सामने तीन सञ्चिका खुलल छल ।

एक सार्वजनिक अभिलेखक ।

एक सीमित पहुँचक ।

एक केवल न्यायालयक अवलोकन लेल ।

तीनू एके प्रकरणक भाग छल ।

मुदा तीनूक प्रमाण-मूल्य एक नहि छल ।

एहि असमानताक परीक्षण आइ होएबाक छल ।



न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि ।

कक्षमे आवाज अपने आप थमि गेल ।

ओ कहलनि, “काल्हि हम विशेषाधिकारक सीमा देखलहुँ । आइ हम मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकीक उपयोगक सीमा देखब ।”

विद्यानंद उठलाह ।

“महोदया, प्रतिरक्षाक पहिल आपत्ति सामग्रीक अस्तित्व पर नहि, उपयोग पर अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “स्पष्ट करू ।”

विद्यानंद एक कागज उठौलनि ।

“राज्य अपन लिखित सारमे तीन प्रतिज्ञापतिक पाछाँ ‘मुहरबन्द परिशिष्ट’ लिखने अछि ।”

“प्रतिरक्षा परिशिष्टक विषयवस्तु नहि देखलक ।”

“जँ ओहि परिशिष्टक आधार पर प्रतिकूल कथन बनत, तखन हम कथनक उत्तर कोना देब?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह।

“राज्यक निवेदन ई नहि जे मुहरबन्द होएबाक कारणेँ सामग्री सत्य मानल जाए।”

“किछु अंश स्रोत-पहिचान आ तृतीय पक्षक गोपनीयता कारणेँ सीमित अछि।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “तखन राज्य ओहि अंशसँ प्रतिरक्षाक विरुद्ध की उपयोग चाहैत अछि?”

कक्ष फेर मौन भ’ गेल।

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रतक दिस देखलनि।

“ई प्रश्न मूल प्रश्न अछि।”

देवव्रत अपन कागज नीचाँ रखलनि।

“दू प्रतिज्ञप्ति लेल राज्य स्वतंत्र सार्वजनिक स्रोत पर निर्भर अछि।”

“मुहरबन्द अंश केवल स्रोत-सुरक्षा आ अन्वेषणीय दिशा बुझबाक लेल सहायक अछि।”

“तेसर प्रतिज्ञप्तिमे मुहरबन्द सामग्रीक योगदान अधिक अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन तेसर प्रतिज्ञप्ति पर प्रतिरक्षाक निष्पक्ष उत्तरक व्यवस्था चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या माथ हिलौलनि।

“हम एहि बिन्दु पर वर्गीकरण बनायब।”

ओ लिपिक केँ कहलनि—“आठ स्तम्भ।”

पीठिका पर एक सारणी बनल।

सामग्री।

मूल स्रोत।

पहुँच-स्थिति।

प्रस्तावित उपयोग।

स्वतन्त्र समर्थन।

प्रतिकूल परिणाम।

उत्तर देबाक न्यूनतम सार।

असिद्ध की रहैत अछि।

मालिनी सारणी देखैत रहलीह।

हुनका बुझायल—गोपनीयता प्रश्नक अन्त नहि।

गोपनीयता केवल एक नव प्रश्नक आरम्भ अछि।



पहिल सामग्री एक भुगतान-द्वारक बाह्य पुष्टि छल।

ओ सार्वजनिक नहि छल, मुदा पक्षकार सभक लेल सीमित रूपेँ उपलब्ध कराओल जा सकैत छल।

राज्यक प्रतिज्ञप्ति छल—एक निश्चित दिन एक व्यापारी-पहिचानसँ भुगतान-द्वार पर अनुरोध गेल।

प्रतिरक्षा कहलनि, “ई अनुरोध व्यक्ति-विशेषक संचालन सिद्ध करैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि।”

“ई केवल अनुरोधक समय, व्यापारी-पहिचान आ प्राविधिक गन्तव्य सिद्ध करबाक सामग्री अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “तखन राघव सेठियाक नाम एहि प्रतिज्ञप्तिसँ जुड़ल कोना?”

आदित्य कहलनि, “एहि सामग्री मात्र सँ नहि।”

कक्षमे किछु लोक माथ उठौलक।

मालिनी लिखलनि—“प्रथम कटौती: बाह्य पुष्टि ≠ व्यक्ति।”

मृणाल धर दोसर अभिलेख देखौलनि।

“व्यापारी-पहिचानक आवंटन-सञ्चिका अलग स्रोतसँ अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “अलग संरक्षक?”

“हँ।”

“अलग मूल?”

मृणाल रुकलनि।

“मूल आवंटन सूचनाक एक अंश समान वाणिज्यिक पञ्जीसँ आबैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन दू अभिलेख देखाइत अछि, मुदा मूल-स्रोत एक अंशमे साझा अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—“दृश्य बहुलता, आंशिक स्रोत-साम्यता।”

आदित्य कहलनि, “राज्य एहि बिन्दु पर स्वतंत्र समर्थनक दावा सीमित करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “सीमित कोना?”

“भुगतान-अनुरोधक समय स्वतंत्र।”

“व्यापारी-पहिचानक ऐतिहासिक आवंटन पूर्णतः स्वतंत्र नहि।”

“व्यक्ति-विशेषक नियन्त्रण एतयसँ सिद्ध नहि।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

मालिनी देखलनि—राज्यक कथन छोट भेल, मुदा अधिक शुद्ध भेल।

तर्कक वज्र आवाज नहि करैत छल।

ओ अतिरिक्त शब्द काटैत छल।



दोसर सामग्री अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल एक दिशा छल।

एक अधिकारी पहिल सप्ताहमे लिखने छलाह—“सम्भवतः व्यवस्थापक-पटलसँ भुगतान-पथ जोड़ल।”

विद्यानंद ओ पंक्ति पढ़बाक अनुमति माँगलनि।

देवव्रत कहलनि, “दैनिकी सम्पूर्ण रूपेँ खोलब गोपनीय अन्वेषण-पथ आ तृतीय पक्षक नाम प्रकट क' सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “सम्पूर्ण खोलबाक प्रश्न एखन नहि।”

“राज्य एहि पंक्तिक उपयोग करैत अछि?”

मृणाल उत्तर देलनि, “प्रमाण रूपेँ नहि।”

“तखन ई पंक्ति सारणीमे किएक?”

आदित्य कहलनि, “किएक तँ एहि दिशा पर बादमे परीक्षण भेल, आ असफल दिशाक इतिहास नुकेबाक नहि चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या हुनका देखलनि।

“अर्थात् दैनिकी इहाँ सत्य सिद्ध करबाक लेल नहि, अन्वेषणक क्रम बतएबाक लेल?”

“हँ।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ जँ दैनिकीमे लिखल ‘सम्भवतः’ बादक सार्वजनिक सारमे ‘जुड़ल छल’ भ’ जाए?”

आदित्य कहलनि, “से त्रुटिपूर्ण होएत।”

“तखन राज्य स्वीकार करैत अछि जे अन्वेषणीय सम्भावना न्यायिक तथ्य नहि?”

“स्वीकार करैत अछि।”

मालिनी अपन पुस्तकमे लिखलनि—“दिशा ≠ परिणाम।”

फेर दोसर पंक्ति—“सम्भावना ≠ सिद्ध सम्बन्ध।”

ओहि क्षण हुनका अपन पुरान एक टिप्पणी याद आयल।

ओ कखनो लिखने छलीह—“दैनिकीमे संबंध भेटल।”

आइ ओ वाक्य हुनका असहज लगल।

दैनिकीमे सम्बन्ध नहि भेटल छल।

दैनिकीमे सम्बन्ध खोजबाक दिशा लिखल छल।

दुनूमे अन्तर छोट शब्दक छल।

मुदा विधिक अर्थमे गहिर खाइ छल।



न्यायमूर्ति आर्या तेसर सामग्री उठौलनि।

ई एक मुहरबन्द स्रोत-पत्र छल।

स्रोतक परिचय सीमित राखल गेल छल।

राज्य एहि स्रोतक आधार पर लिखने छल—“एक बाह्य सूचनासँ अमुक भण्डारक अस्तित्वक संकेत।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा स्रोत-पहिचान नहि माँगैत अछि जँ वैध सुरक्षा-कारण अछि।”

“मुदा जँ राज्य एहि संकेतसँ प्रतिकूल अर्थ लैत अछि, तखन कम-से-कम आरोपक सार, समय, स्थान, आ परीक्षणक परिणाम चाही।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य स्रोतक कथनक प्रत्यक्ष उपयोग नहि करए चाहैत अछि।”

“ओहि कथनक बाद स्वतंत्र तलाशी भेल।”

“तलाशीमे की भेटल?” न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि।

आदित्य कहलनि, “उक्त भण्डार ओहि वर्णित रूपमे नहि भेटल।”

विद्यानंद चुप रहलाह।

कक्षमे एक विचित्र स्थिरता पसरि गेल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन मुहरबन्द स्रोत-पत्रक वर्तमान उपयोग?”

आदित्य उत्तर देलनि, “केवल अन्वेषणीय दिशा बुझाएबाक लेल।”

“प्रतिकूल प्रतिज्ञप्ति लेल?”

“नहि।”

“अनुपलब्धि सँ मेटाएबाक निष्कर्ष?”

“नहि।”

“व्यक्ति-विशेष पर आरोप?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या सारणीमे लिखलनि—“दिशा-उत्पादक; प्रतिकूल प्रमाण नहि।”

मालिनी साँस छोड़लनि।

हुनका बुझायल—मुहरबन्द स्रोतक अस्तित्व अपने आपमे शंका बढ़ा सकैत अछि, मुदा परीक्षण असफल भेलापर ओहि शंकाक विधिक सीमा स्पष्ट करबाक चाही।

तर्कक काम शंका बचेनाइ नहि।

तर्कक काम शंकाक कारण परखब छल।



चौठ सामग्री जाल-दर्शक इतिहासक एक निर्यात छल।

ओहि निर्यातक मूल प्रतिबिम्बक हैश सुरक्षित छल।

मुदा निर्यात स्वयं एक विश्लेषणात्मक दृश्य छल।

मालिनी एहि निर्यात पर पहिने काम क' चुकल छलीह।

देवव्रत पुछलनि, “मालिनी कर्ण, अहाँ एहि दृश्य-विन्यासक विषयमे स्पष्ट करब?”

मालिनी उठलीह।

हुनकर हाथमे टिप्पणी-पुस्तिका छल।

“मूल संगणकीय प्रतिबिम्बमे बहुते प्रविष्टि अछि।”

“विश्लेषण लेल किछु समय-सीमा आ संकेत-शब्द चुनि निर्यात बनाओल गेल।”

विद्यानंद पुछलनि, “निर्यात सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब अछि?”

“नहि।”

“हैश समान अछि?”

मालिनी कहलनि, “निर्यातक अपन हैश अछि; मूल प्रतिबिम्बक हैश अलग अखण्डता-पहिचान अछि।”

“तखन निर्यातक सत्यता मूल हैश मात्र सँ सिद्ध नहि?”

“नहि। निर्यात बनबाक पद्धति, चयन-मानदण्ड आ पुनरुत्पादन सेहो देखबाक पड़त।”

विद्यानंद फेर पुछलनि, “अहाँ चुनल संकेत-शब्दक बाहर प्रासंगिक सामग्री रहि सकैत अछि?”

“रहि सकैत अछि।”

“तखन चयनित दृश्यविन्यासकें सम्पूर्ण व्यवहारक प्रतिनिधि कहब?”

मालिनी रुकलीह।

“नहि कहब।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ पहिने कखनो एहन भाषा प्रयोग कएने छी?”

मालिनीक आँखि एक क्षण लेल नीचाँ गेल।

“प्रारम्भिक विश्लेषणमे एक ठाम ‘सम्पूर्ण प्रवृत्ति’ लिखने छलहुँ।”

“एखन?”

“ओ भाषा हटायब।”

“किएक?”

“किएक तँ चयनित निर्यात सम्पूर्णता सिद्ध नहि करैत अछि।”

“आ ई परिवर्तन तथ्य बदलैत अछि?”

“मूल तथ्य नहि। निष्कर्षक व्याप्ति बदलैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई महत्वपूर्ण अन्तर अछि।”

मालिनी बैसि गेलीह।

हुनका लज्जा नहि, एक प्रकारक हलकापन महसूस भेल ।

शुद्धता कखनो अपन पुरान वाक्य छोड़बाक साहस सेहो माँगैत अछि ।



अन्वेषण-दैनिकी पर बहस फेर लौटल ।

विद्यानंद कहलनि, “राज्य दैनिकी गोपनीय कहैत अछि । मुदा जँ ओहि दैनिकीमे प्रतिरक्षाक पक्षमे किछु असफलता अछि, से नुका क’ राज्य केवल सफल दिशा बाहर राखि सकैत अछि?”

देवव्रत तुरते कहलनि, “नहि ।”

“राज्य चयनात्मक उपयोगक पक्षमे नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन प्रक्रिया की?”

मृणाल धर एक प्रस्ताव रखलनि ।

“जतय राज्य दैनिकीक्रमक कोनो अंश पर निर्भर करए चाहत, ओतय सम्बन्धित दिशा, ओकर परिणाम, आ महत्वपूर्ण असफल विकल्पक सार न्यायालयक सामने रखल जाए ।”

“प्रतिरक्षा लेल जतबा आवश्यक, ततेक असंरक्षित सार उपलब्ध कराओल जाए ।”

विद्यानंद कहलनि, “आ जँ असफल दिशा स्वयं राज्यक प्रतिज्ञाति दुर्बल करैत अछि?”

“तखन ओकरा छोड़ल नहि जाए ।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्यक दिस देखलनि ।

आदित्य कहलनि, “हम सहमत छी ।”

“अन्वेषणक असफलता नुकेलासँ प्रकरण सबल नहि होइत अछि; पद्धति दुर्बल होइत अछि ।”

मालिनी लिखलनि—“असफल दिशा = अभिलेखित सीमा ।”

फेर काटि क’ लिखलनि—“असफल दिशा प्रमाण नहि, मुदा निष्कर्षक सीमा बुझाएबाक लेल प्रासंगिक ।”

ओ अपन काटल शब्द देखलनि ।

एखन हुनका बुझाइत छल जे एके वस्तु अलग प्रयोजनमे अलग विधिक भूमिका धारण करैत अछि ।

ई भूमिका नहि लिखल जाए तखन भ्रम जन्म लैत अछि ।



न्यायालय एक अल्प विराम लेलक ।

बाहर ओसारामे अनन्या कश्यप खड़ी छलीह ।

समाचार-माध्यमक लोक हुनका चारूकात जमा छल ।

“मुहरबन्द लिफाफामे पैघ रहस्य?”

अनन्या कहलनि, “न्यायालय एहन कोनो निष्कर्ष नहि देलक ।”

“न्यायाधीश सामग्री देखलनि?”

“किछु सामग्रीक सीमित अवलोकन भेल ।”

“तखन सत्य पुष्ट?”

“अवलोकन सत्यापन नहि ।”

एक पत्रकार पुछलक, “तखन शीर्षक की?”

अनन्या कहलनि, “मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग-सीमा पर न्यायालयक परीक्षण ।”

“ई अत्यन्त सपाट अछि।”
“तथ्य कखनो सपाट होइत अछि।”
“पाठक केँ उत्सुकता चाही।”
“उत्सुकता लेल असिद्ध बात केँ सिद्ध बनायब पत्रकारिता नहि।”
ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“देखल गेल ≠ मानल गेल।”
फेर—“मुहर ≠ विश्वसनीयता।”
तेसर—“दैनिकी ≠ साक्ष्य।”
चौठ—“गोपनीयता ≠ दोष।”
ओ पुस्तक बन्द क’ देलनि।



विरामक बाद न्यायालय एक विशिष्ट पंक्ति पर आयल।
अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल छल—“तृतीय भुगतान-पथ सम्भव।”
बादक परीक्षणमे दू बाह्य सेवा-स्रोत देखल गेल छल।
एक स्रोत उपलब्ध छल।
दोसर समय-सीमा समाप्त भेलाक कारणेँ अभिलेख नहि राखने छल।
राज्य अपन लिखित सारमे कहने छल—“तृतीय भुगतान-पथक संकेत पुष्ट।”
विद्यानंद कहलनि, “ई ‘पुष्ट’ शब्द कतयसँ आयल?”

मृणाल कागज देखलनि।
आदित्य सेहो देखलनि।
किछु क्षणक मौन रहल।
आदित्य कहलनि, “ई शब्द हटाओल जाए।”
देवव्रत हुनका दिस देखलनि, मुदा रोकलनि नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “नव भाषा?”

आदित्य उत्तर देलनि, “एक उपलब्ध बाह्य स्रोतमे सम्बन्धित प्राविधिक संकेत भेटल; दोसर अपेक्षित स्रोत प्रतिधारण-अवधि समाप्त भेलाक कारणेँ उपलब्ध नहि; तेसर भुगतान-पथक अस्तित्व एतयसँ सिद्ध नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “ई अधिक शुद्ध अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आ अधिक लम्बा सेहो।”

कक्षमे हलुक मुस्की पसरल।
“मुदा विधिक भाषा छोट होएबाक लालसामे अर्थ छोट नहि करए।”
मालिनी एहि वाक्य केँ रेखांकित कएलनि।
हुनका अपन आरम्भिक सार सभ याद आयल।
ओतय छोट वाक्य बहुते छल।
छोट, तेज, आकर्षक।

मुदा किछु वाक्यक भीतर सीमा अनुपस्थित छल।
एखन ओ बुझलीह—सीमा सेहो तथ्यक अंग अछि।



पाँचम सामग्री एक मुहरबन्द साक्षी-पहिचानसँ जुड़ल छल ।
 साक्षीक परिचय सुरक्षा-कारणसँ सार्वजनिक नहि छल ।
 राज्य ओहि साक्षीक कथन पर सीधा निर्भर नहि करए चाहैत छल ।
 मुदा ओहि कथनक बाद एक स्थानक निरीक्षण भेल छल ।
 निरीक्षणमे एक ठोस-स्मृति संग्रहक भेटल ।
 विद्यानंद कहलनि, “तखन संग्रहकक प्राप्ति स्वतंत्र भौतिक तथ्य अछि ।”
 “मुदा ओकरा खोजबाक कारण गोपनीय स्रोत छल ।”
 आदित्य कहलनि, “ठीक ।”
 “संग्रहकक विषयवस्तु सत्य सिद्ध करबाक लेल साक्षीक कथन आवश्यक?”
 “नहि । संग्रहकक जब्ती, प्रतिबिम्ब, हैश, अभिरक्षा आ भीतरक सामग्री अलग परीक्षण माँगैत अछि ।”
 “साक्षी कहने छल—फलाँ व्यक्ति संग्रहक रखलक?”
 देवव्रत आपत्ति कएलनि ।
 “ओहि कथनक विषयवस्तु राज्य एखन उपयोग नहि करैत अछि ।”
 न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन ओकर चर्चा नहि होएत ।”
 विद्यानंद माथ हिलौलनि ।
 “हमर उद्देश्य केवल सीमा स्पष्ट करब छल ।”
 न्यायमूर्ति आर्या सारणीमे लिखलनि—“खोजक प्रेरक स्रोत संरक्षित; प्राप्त भौतिक सामग्री स्वतंत्र परीक्षणयोग्य;
 व्यक्ति-सम्बन्ध पृथक सिद्ध करबाक ।”
 मालिनी ई पंक्ति पढ़लनि ।
 हुनका बुझायल—स्रोतक गोपनीयता आ वस्तुक परीक्षणीयता एक-दोसराक विरोधी नहि ।
 एक प्रश्न छल—किएक खोजल गेल ?
 दोसर—की भेटल ?
 तेसर—ककर छल ?
 चौठ—ओकर अर्थ की ?
 एक उत्तर दोसर प्रश्नक स्थान नहि ल’ सकैत अछि ।



बहस आब निष्पक्ष उत्तरक अधिकार पर आयल ।
 विद्यानंद कहलनि, “जँ राज्य मुहरबन्द सामग्रीक आधार पर कोनो प्रतिकूल परिणाम माँगैत अछि, तखन
 प्रतिरक्षा केँ कम-से-कम ओ परिणामक तथ्यात्मक सार चाही ।”
 देवव्रत कहलनि, “जतय सार देलासँ स्रोत सहज चिन्हित भ’ जाए, ओतय की ?”
 न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन राज्यक सामने विकल्प अछि ।”
 “स्वतंत्र खुलल सामग्री पर निर्भर करू ।”
 “वा न्यूनतम सारक एहन रूप खोजू जाहिसँ उत्तर सम्भव हो ।”
 “वा प्रतिकूल उपयोग छोड़ू ।”
 कक्षमे ई तीन विकल्प भारी भ’ क’ बैसि गेल ।
 मालिनी लिखलनि—“गोपनीयता न्यायसंगत उत्तरक आवश्यकता समाप्त नहि करैत अछि ।”

फेर जोड़लनि—“कखनो समाधान सम्पूर्ण उपलब्धता नहि, उपयोग-सीमा होइत अछि।”

ओ किछु क्षण ओहि पंक्ति पर ठहरलीह।

गोपनीय सामग्रीक न्यायसंगत व्यवहार अक्सर पूर्ण प्रकाशन आ पूर्ण निषेधक बीचक मार्ग माँगैत अछि।

हुनका बुझायल—भाषा केवल अभिव्यक्ति नहि, विधिक सीमा नापबाक औजार सेहो अछि।

एक अशुद्ध शब्द प्रतिज्ञाप्तिक व्याप्ति बढ़ा सकैत अछि।



मृणाल धर अन्वेषण-दैनिकी लेल एक पृथक सारणी प्रस्तावित कएलनि।

प्रविष्टि।

प्रविष्टिक समय।

लेखक अधिकारी।

प्रविष्टिक प्रकृति—सूचना, दिशा, परिकल्पना, परीक्षण, परिणाम, वा असफलता।

बादक स्वतंत्र सामग्री।

राज्यक प्रस्तावित उपयोग।

प्रतिरक्षाक आवश्यक उत्तर-अवसर।

जे असिद्ध रहैत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई वर्गीकरण उपयोगी अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “एक स्तम्भ आरो चाही—प्रविष्टि लिखबाक समय अधिकारीक जानकारीक स्रोत।”

देवव्रत सहमत भेलाह।

आदित्य सेहो।

मालिनी सारणी उतारैत रहलीह।

हुनका अचानक महसूस भेल—अन्वेषण-दैनिकी कथा नहि, समयानुक्रमिक कार्य-पथ अछि।

ओहि पथमे अनुमान, मिथ्या दिशा, अधूरा संकेत, सफल परीक्षण, असफल परीक्षण सभ रहत।

केवल सफल पंक्ति निकालि न्यायालयमे रखब इतिहासक विकृति होएत।

मुदा सम्पूर्ण दैनिकी सार्वजनिक क’ देब सेहो आवश्यक नहि।

तर्क दुनू अतिशयता रोकैत छल।



एक प्रविष्टि पर मालिनी स्वयं प्रश्नक केन्द्र भ’ गेलीह।

दैनिकीमे आदित्य लिखने छलाह—“मालिनी सँ जाल-दर्शक समयरेखा पुनः परीक्षण कराउ; स्रोत-स्वतन्त्रता स्पष्ट नहि।”

विद्यानंद पुछलनि, “ई निर्देश कखन देल गेल?”

आदित्य समय बतौलनि।

“किएक?”

“पहिल विश्लेषणमे तीन दृश्य निर्यात एके मूल प्रतिबिम्बसँ बनल छल, मुदा प्रस्तुतीकरणमे तीन स्रोत जेकाँ देखाइत छल।”

न्यायमूर्ति आर्या मालिनीक दिस देखलनि।

“अहाँ पुनः परीक्षण कएलहुँ?”

“हँ।”

“परिणाम?”

“तीन निर्यात केँ स्वतंत्र समर्थन मानव त्रुटिपूर्ण छल।”

“सुधारल गेल?”

“हँ।”

विद्यानंद पुछलनि, “ई सुधार दैनिकीमे दर्ज अछि?”

“हँ।” आदित्य कहलनि।

“सार्वजनिक विश्लेषण-सारमे?”

मालिनी कहलनि, “एखन अछि।”

“पहिल संस्करणमे?”

“नहि छल।”

कक्षमे मौन भेल।

मालिनी अपन आवाज स्थिर रखलीह।

“ओ कमी छल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “कमी स्वीकार करब साक्ष्यक दुर्बलता नहि; पद्धतिक विश्वसनीयता बनि सकैत अछि, जँ सुधार समय पर स्पष्ट हो।”

मालिनी माथ हिलौलनि।

हुनका एखन ई वाक्य अपन ऊपर दया नहि लगल।

ई उत्तरदायित्व लगल।



न्यायालयक सामने आब मुहरबन्द पेटी खोलल गेल।

केवल अधिकृत व्यक्ति नजदीक रहलाह।

प्रतिरक्षा आ राज्य अपन-अपन स्थान पर रहल।

न्यायमूर्ति आर्या किछु पृष्ठ देखलनि।

ओ पृष्ठ सभ कक्षमे पढल नहि गेल।

किछु क्षण बीतल।

मालिनी हुनकर मुख देखबाक प्रयास नहि कएलनि।

पहिने ओ एहन क्षणमे न्यायाधीशक भाव पढबाक चाहैत छल।

आइ ओ जानैत छलीह—मुखक भाव प्रमाण नहि।

न्यायिक अवलोकनक मौन सेहो निष्कर्ष नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पेटी फेर बन्द करएबाक निर्देश देलनि।

फेर कहलनि, “अवलोकनक बाद न्यायालयक पहिल निष्कर्ष ई नहि जे सामग्री सत्य अछि।”

“पहिल प्रश्न ई अछि जे राज्य एहि सामग्रीक उपयोग कोन प्रतिज्ञाप्ति लेल करए चाहैत अछि।”

“दोसर—ओ प्रतिज्ञाप्तिक स्वतंत्र आधार की अछि।”

“तेसर—प्रतिरक्षाक निष्पक्ष उत्तरक व्यवस्था की।”

“चौठ—जतय उत्तर सम्भव नहि, ओतय प्रतिकूल उपयोग सीमित करबाक आवश्यकता की।”

विद्यानंद लिखैत रहलाह।

देवव्रत लिखैत रहलाह।

मालिनी लिखैत रहलीह।

आदित्य सुनैत रहलाह ।
तर्कक वज्र मुहर तोड़बाक औजार नहि छल ।
ओ उपयोगक सीमा काटबाक औजार छल ।



दुपहरक बाद बहस एक संवेदनशील भुगतान-अभिलेख पर आयल ।
अभिलेख तृतीय पक्षक व्यक्तिगत विवरण राखैत छल ।
राज्य पूरा अभिलेख सार्वजनिक नहि करए चाहैत छल ।
प्रतिरक्षा कहलनि, “हमरा व्यक्तिगत विवरण नहि चाही; हमरा ओ पंक्ति चाही जकर आधार पर राज्य-सम्बन्ध बनबैत अछि ।”

मृणाल धर कहलनि, “एहन संशोधित प्रति देल जा सकैत अछि ।”
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “संशोधनक बाद अर्थ बदलत?”
आदित्य कहलनि, “नहि, जँ समय, व्यापारी-पहिचान, लेन-देन प्रकार आ सत्यापन-चिह्न रहए ।”
विद्यानंद पुछलनि, “व्यक्ति-पहिचान हटत?”
“तृतीय पक्षक ।”
“पक्षकारक?”

“जतय प्रतिज्ञाप्ति व्यक्ति-सम्बन्ध पर निर्भर अछि, ओ आवश्यक सीमा धरि रहत ।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अर्थात् गोपनीयता लेल आवश्यक संशोधन, मुदा प्रतिकूल कथनक आधार नुकेल नहि ।”
देवव्रत कहलनि, “ठीक ।”
मालिनी लिखलनि—“संशोधन ≠ अर्थ-विकृति ।”
फेर जोड़लनि—“अर्थ बचल रहए, उत्तर सम्भव रहए ।”
ई दू शर्त हुनका महत्त्वपूर्ण लगल ।



एक समय विद्यानंदक आवाज थाकल जेकाँ भेल ।
ओ पानि पीबि क’ बैसलाह ।
शैलजाक सन्देश चलदूरभाष पर आयल, मुदा ओ तत्काल नहि देखलनि ।
हुनकर निजी जीवनक चाप कक्ष बाहर प्रतीक्षा क’ रहल छल ।
कक्ष भीतर ओ केवल अधिवक्ता छलाह ।
मालिनी हुनका देखलनि ।
ओ पहिने विद्यानंदक तीख प्रश्न सभ केँ अन्वेषणक बाधा मानैत छलीह ।
आइ हुनका बुझाइत छल—उचित प्रश्न अन्वेषणक शत्रु नहि ।
उचित प्रश्न अनुचित निश्चितताक शत्रु अछि ।
विद्यानंद उठलाह ।
“महोदया, प्रतिरक्षा एक बात स्पष्ट करए चाहैत अछि ।”
“हम सम्पूर्ण दैनिकी, सम्पूर्ण मुहरबन्द पेटी, वा सभ स्रोत-पहिचानक सामान्य अधिकार नहि माँगैत छी ।”

“हम केवल ई कहैत छी—जतय राज्य प्रतिकूल प्रतिज्ञप्ति बनबैत अछि, ओतय उत्तरक वास्तविक अवसर नष्ट नहि हो।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि सामान्य सिद्धान्तसँ असहमत नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन विवाद सिद्धान्त पर कम, अनुप्रयोग पर अधिक अछि।”

विद्यानंद मुस्कुरौलनि।

“अधिकांश कठिन विधिक विवाद ओतहि रहैत अछि।”



न्यायालय अन्तिम घण्टामे सारणी पर लौटलक।

पहिल प्रतिज्ञप्ति—भुगतान-अनुरोधक समय।

स्वतंत्र बाह्य स्रोत उपलब्ध।

सीमित दस्तावेज पक्षकार केँ उपलब्ध कराओल जा सकैत।

मुहरबन्द सामग्री आवश्यक नहि।

प्रतिज्ञप्ति जीवित।

दोसर—व्यक्ति-विशेषक नियन्त्रण।

स्वतंत्र सेतु अपर्याप्त।

मुहरबन्द स्रोतक कथन प्रत्यक्ष उपयोगमे नहि।

प्रतिज्ञप्ति सीमित।

तेसर—तृतीय भुगतान-पथ।

एक संकेत उपलब्ध, दोसर स्रोत प्रतिधारण कारण अनुपलब्ध।

“पुष्ट” शब्द हटाओल।

अस्तित्व असिद्ध।

चौठ—जाल-दर्शक प्रवृत्ति।

तीन निर्यात एके मूल प्रतिबिम्बक चयनित दृश्य।

स्वतंत्र बहुलता नहि।

“सम्पूर्ण प्रवृत्ति” भाषा हटाओल।

पाँचम—ठोस-स्मृति संग्रहकक प्राप्ति।

भौतिक जब्ती स्वतंत्र परीक्षणयोग्य।

गोपनीय स्रोत केवल खोजक प्रेरणा।

व्यक्ति-सम्बन्ध पृथक सिद्ध करबाक।

छठ—अन्वेषण-दैनिकीमे सम्भावित सम्बन्ध।

केवल दिशा।

बादक परिणाम बिना प्रमाण-मूल्य नहि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई सूची आदेश नहि; कार्य-वर्गीकरण अछि।”

“पक्षकार सभ एहि वर्गीकरण पर लिखित टिप्पणी देत।”

“किछु सामग्री गोपनीय रहि सकैत अछि।”

“किछु सार उपलब्ध कराओल जाएत।”

“किछु प्रतिज्ञप्ति स्वतंत्र स्रोत पर चलत।”

“किछु छोड़ल जाएत।”

“आ किछु एखन अनिर्णीत रहत।”

मालिनी लिखलनि—“अनिर्णीत रहब सेहो वैध परिणाम।”



सुनवाई समाप्त होएबाक पहिने न्यायमूर्ति आर्या मालिनी केँ फेर सम्बोधित कएलनि।

“अहाँ युवा विश्लेषक छी।”

मालिनी उठलीह।

“हँ, महोदया।”

“आइ अहाँ की सीखलहुँ?”

प्रश्न अप्रत्याशित छल।

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह।

फेर कहलनि, “तथ्य केवल सामग्रीक भीतर नहि रहैत अछि; ओकर स्रोत, सीमा, प्राप्ति, चयन, आ उपयोग सेहो तथ्यक मर्यादा बनबैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या किछु नहि कहलनि।

मालिनी आगाँ कहलनि, “मुहरबन्द सामग्री देखल गेल—ई एक तथ्य हो सकैत अछि।”

“ओ सत्य अछि—ई अलग प्रश्न।”

“दैनिकीमे दिशा लिखल गेल—ई एक तथ्य।”

“दिशा सफल भेल—ई अलग प्रश्न।”

“हैश समान—ई अखण्डताक तथ्य।”

“विषयवस्तु सत्य—अलग प्रश्न।”

“किछु नहि भेटल—ई खोजक परिणाम।”

“ओ कखनो अस्तित्वमे नहि छल—अलग प्रश्न।”

कक्ष एकदम मौन छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “बस।”

“एहि भेद सभ केँ नहि बिसरू।”

मालिनी बैसि गेलीह।

हुनकर हथेलीमे पसीना छल।

मुदा मन स्थिर छल।

ई उत्तर परीक्षा लेल नहि छल।

ई पद्धति लेल छल।



कक्ष उठलाक बाद देवव्रत सिन्हा आदित्यक संग ओसारामे रुकलाह।

मृणाल धर सेहो छलाह।

देवव्रत कहलनि, “सर्वोच्च न्यायालयमे लंबित विशेष अनुमति कार्यवाहीमे अगिला सीमित पूरक निवेदन तैयार करए पड़त।”

आदित्य कहलनि, “मुहरबन्द सामग्रीक विषयवस्तु दोहराए बिना?”

“हँ।”

“केवल उच्च न्यायालयक आइक उपयोग-सीमा, उपलब्ध सार, स्वतंत्र स्रोत, आ जे प्रतिज्ञाप्ति राज्य हटबैत वा सीमित करैत अछि।”

मृणाल कहलनि, “दाखिला केँ निष्कर्ष जेकाँ नहि लिखब।”
 आदित्य कहलनि, “आ उच्च न्यायालयक कार्य-वर्गीकरण केँ अंतिम आदेश जेकाँ नहि।”
 देवव्रत माथ हिलौलनि।
 “ठीक।”
 “एहि बेर भाषा स्वयं साक्ष्यक अनुशासनक भाग अछि।”
 विद्यानंद किछु दूर ठाढ़ सुनि रहल छलाह।
 ओ कहलनि, “आ प्रतिरक्षाक असहमति केँ सेहो शुद्ध रूपमे लिखू।”
 देवव्रत कहलनि, “निश्चय।”
 विद्यानंद उत्तर देलनि, “तखन अगिला बहस अधिक उपयोगी होएत।”
 ओ चलि गेलाह।



अनन्या बाहर प्रतीक्षा क' रहल छलीह।
 “सर्वोच्च न्यायालयमे नव याचिका?” एक पत्रकार पुछलक।
 अनन्या कहलनि, “नहि।”
 “लंबित विशेष अनुमति कार्यवाहीमे सीमित पूरक निवेदनक तैयारी होएत।”
 “तखन पैघ मोड़?”
 “मोड़ शब्द अहाँक अछि।”
 “न्यायालय आइ मुहरबन्द सामग्रीक सत्य स्वीकार कएलक?”
 “नहि।”
 “अन्वेषण-दैनिकी खोलि देलक?”
 “नहि।”
 “राज्यक सभ प्रतिज्ञाप्ति बचल?”
 “नहि।”
 “प्रतिरक्षाक सभ आपत्ति मानल?”
 “नहि।”
 पत्रकार थाकल स्वरमे पुछलक, “तखन आइ भेल की?”
 अनन्या कहलनि, “उपयोगक सीमा स्पष्ट भेल।”
 “एतबे?”
 “कखनो सीमा स्पष्ट होएब पैघ बात होइत अछि।”
 ओ अपन पुस्तकमे लिखलनि—“दाखिला ≠ आदेश ≠ निष्कर्ष।”
 फेर एक नव पंक्ति—“गोपनीयता ≠ सत्यता।”
 आ दोसर—“न्यायिक दृष्टि ≠ न्यायिक स्वीकृति।”



सायंकाल कार्यालयमे मालिनी अकेली किछु समय बैसल रहलीह।
 बाकी लोक चलि गेल छल।
 दृश्य-पटल पर आइक सारणी खुलल छल।

सामग्री ।
 स्रोत ।
 पहुँच ।
 उपयोग ।
 स्वतंत्र समर्थन ।
 प्रतिकूल परिणाम ।
 उत्तरक अवसर ।
 असिद्ध शेष ।
 ओ एक-एक स्तम्भ देखलनि ।
 पहिने हुनका प्रमाण एक वस्तु जेकाँ लगैत छल ।
 एखन ओ सम्बन्धक जाल लगैत छल ।
 वस्तु ।
 स्रोत ।
 समय ।
 व्यक्ति ।
 प्राप्ति ।
 अखण्डता ।
 अर्थापन ।
 सीमा ।
 ओ एक नव पृष्ठ खोललनि ।
 शीर्ष पर लिखलनि—“तथ्यक मर्यादा ।”
 नीचाँ आठ पंक्ति ।
 जे देखल गेल, केवल से लिखू ।
 जे अनुमान कएल गेल, अनुमान कहू ।
 जे स्रोत गोपनीय अछि, गोपनीयता केँ सत्यक प्रमाण नहि बनाउ ।
 जे दैनिकीमे दिशा अछि, दिशा कहू ।
 जे परीक्षण असफल भेल, ओकरा नुका नहि ।
 जे सामग्री चयनित अछि, सम्पूर्णता नहि कहू ।
 जे पक्षकार उत्तर नहि द’ सकैत अछि, ओतय प्रतिकूल उपयोगक सीमा देखू ।
 जे असिद्ध अछि, ओकरा असिद्ध रहए दिअ ।
 मालिनी दीर्घ समय धरि ओ आठ पंक्ति देखैत रहलीह ।
 फेर नवम पंक्ति लिखलनि—“तर्क प्रमाण नहि; तर्क प्रमाणक दावाक सहनशक्ति परखैत अछि ।”
 ओहि क्षण बाहरसँ रातिक हवा आयल ।
 कागजक कोन उठल, फेर बैसि गेल ।
 मालिनी ओकरा दबेलनि नहि ।



रातिमे आदित्य कार्यालय छोड़बाक पहिने मालिनीक पीठिका लग रुकलाह ।
 “अहाँ एखन धरि?”

मालिनी कहलनि, “सार पूरा करैत छलहुँ।”

आदित्य पृष्ठ देखलनि।

“तथ्यक मर्यादा।”

ओ मुस्कुरौलनि नहि।

केवल कहलनि, “ई शीर्षक बचा क’ राखू।”

मालिनी पुछलनि, “किएक?”

“आगाँ आरो कठिन होएत।”

“किएक?”

“किएक तँ आब तर्क मुहरबन्द सामग्रीक बाद न्यायालयक अगिला पायदान पर जायत।”

“सर्वोच्च न्यायालय?”

“लंबित कार्यवाहीमे पूरक निवेदन।”

“ओतय भाषा फेर परीक्षा लेत।”

मालिनी कहलनि, “आ पत्रकारिता सेहो।”

आदित्य कहलनि, “अनन्या अपन परीक्षा स्वयं लैत अछि।”

दुनू चुप रहल।

आदित्य बाहर निकलि गेलाह।

मालिनी दृश्य-पटल बन्द कएलनि।

ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिका झोरामे रखलनि।

मुहरबन्द पेटी न्यायालयक अभिरक्षामे छल।

अन्वेषण-दैनिकी अपन सीमित पहुँचमे छल।

सारणी कार्यालयक सञ्चिकामे छल।

मुदा आइक मुख्य उपलब्धि कोनो पेटी, दैनिकी वा सञ्चिकामे नहि छल।

ओ एक भेद छल।

देखल आ सिद्धक बीच।

दिशा आ परिणामक बीच।

गोपनीयता आ सत्यताक बीच।

न्यायिक अवलोकन आ न्यायिक निष्कर्षक बीच।

मालिनी केवाड़ी बन्द कएलनि।

ओ जानैत छलीह—आगाँ शब्द फेर उच्च न्यायालय सँ सर्वोच्च न्यायालयक लंबित कार्यवाही धरि जाएत।

मुदा एहि बेर हुनका एक बात स्पष्ट छल।

सत्य आ सनसनीक बीच दूरी कखनो अत्यन्त कम देखाइत अछि।

पद्धति ओहि दूरी केँ मापबाक नाम अछि।

083 तर्कक वज्रक अध्याय 5

भोरक दिल्ली एखन पूर्ण जागल नहि छल ।
सर्वोच्च न्यायालयक बाहरी वृक्षसभक पात पर रातिक ओस अटकल छल ।
विद्यानंद मिश्र वाहन सँ उतरि क' किछु क्षण सीढ़ीक दिस देखैत रहलाह ।
हुनकर हाथमे मोट सञ्चिका नहि छल ।
केवल एक सीमित पूरक आवेदन, तीन परिशिष्ट, आ एक छोट तर्क-सार छल ।
शैलजा रातिमे कहने छलीह—“जतेक आवश्यक, ओतबे ।”

विद्यानंद उत्तर नहि देने छलाह ।
मुदा आइ ओही वाक्य कागजक भार घटबैत छल ।
ओ पञ्जी-कक्ष दिस बढलाह ।
लंबित विशेष अनुमति कार्यवाहीक संख्या पहिने सँ सञ्चिकामे छल ।
नव प्रकरण नहि ।
नव विशेष अनुमति याचिका नहि ।
ओहि लंबित कार्यवाही भीतर सीमित पूरक आधार आ अन्तरिम निवेदन ।
पहिल पृष्ठ पर ई बात मोट अक्षरमे लिखल छल ।
विद्यानंद चाहैत छलाह जे भाषा प्रक्रियासँ आगाँ नहि दौडए ।
पञ्जी-कर्मचारी कागज देखलनि ।

“मूल कार्यवाहीक संग जोड़बाक अनुरोध?”
“हँ ।”
“नव राहत?”

विद्यानंद किछु क्षण रुकलाह ।
“नव राहत नहि; प्रतिकूल उपयोगक सीमा स्पष्ट करबाक अन्तरिम आग्रह ।”
कर्मचारी फेर पृष्ठ उलटलनि ।
“उच्च न्यायालयक नव आदेशक विरुद्ध?”
“आंशिक रूपेँ । आदेशक अस्तित्व नहि, ओकर उपयोग-वर्गीकरणक परिणाम ।”
कर्मचारी पञ्जीमे टिप्पणी लिखलनि ।
विद्यानंद मनमे दोहरौलनि—दाखिला एक प्रक्रिया अछि ।
एखन न्यायिक स्वीकृति नहि ।
एखन न्यायिक निष्कर्ष नहि ।
एखन केवल एक प्रश्न न्यायालयक समक्ष रखबाक औपचारिक मार्ग ।



ओहि समय आदित्य अपन कार्यालयमे मालिनीक संग पिछला दिनक सारणी देखैत छलाह ।
मुहरबन्द सामग्री ।
अन्वेषण-दैनिकी ।
स्वतन्त्र बाह्य स्रोत ।
सीमित प्रतिकूल उपयोग ।

उत्तरक अवसर।

असिद्ध शेष।

मालिनी कहलनि, “प्रतिरक्षा सर्वोच्च न्यायालयमे पूरक आवेदन दाखिल क’ रहल अछि।”

आदित्य दृश्य-पटल सँ नजर नहि हटौलनि।

“दाखिला भेल?”

“पञ्जीमे गेल अछि।”

“तखन ‘दाखिल क’ रहल’ नहि कहू; ‘पञ्जीमे प्रस्तुत भेल’ कहू।”

मालिनी तुरते शब्द बदललनि।

आदित्य कहलनि, “भाषा पहिले सीमा बनबैत अछि।”

मालिनी पुछलनि, “हमर उत्तरक आधार की होएत?”

“पहिने ई बुझू जे प्रतिरक्षा वास्तवमे की चुनौती दैत अछि।”

“मुहरबन्द सामग्री?”

“एतबे नहि।”

आदित्य सात बिन्दु लिखलनि।

पहिल—कौन प्रतिज्ञप्ति पर प्रतिकूल उपयोग चाहल जा रहल अछि।

दोसर—ओहि प्रतिज्ञप्तिक खुला वा साझा स्रोत की अछि।

तेसर—मुहरबन्द अंश बिना प्रतिज्ञप्ति कतेक धरि टिकैत अछि।

चौठ—अन्वेषण-दैनिकी केवल दिशा अछि कि राज्य ओकरा समर्थनक रूपमे उपयोग करैत अछि।

पाँचम—प्रतिरक्षाक वैकल्पिक व्याख्याक अभिलेखीय आधार की अछि।

छठम—कौन बात एखनहुँ अनिर्णीत अछि।

सातम—कौन बात राज्य स्वयं नहि कहत।

मालिनी सातम पंक्ति पर रुकलीह।

“राज्य स्वयं नहि कहत?”

“तर्क केवल विपक्षक त्रुटि पकड़ब नहि।”

“अपन अतिरेक रोकब सेहो तर्कक काम अछि।”



दस बजे धरि पूरक आवेदनक एक प्रमाणित प्रति राज्यक अधिवक्ता-दल धरि पहुँचल।

देवव्रत सिन्हा पहिल पृष्ठ पढ़लनि।

मृणाल धर परिशिष्टक अनुक्रम देखलनि।

शीर्ष आग्रह सीमित छल।

मुहरबन्द सामग्रीक आधार पर कोनो प्रतिकूल प्रतिज्ञप्ति स्वीकार करबाक पहिने प्रतिरक्षा केँ पर्याप्त सार देल जाए।

अन्वेषण-दैनिकी केँ स्वतन्त्र प्रमाणक रूपमे नहि पढ़ल जाए।

जतय राज्य स्वतंत्र स्रोत पर निर्भर अछि, ओ स्रोत पृथक चिन्हित कएल जाए।

जतय सामग्री साझा नहि भ’ सकैत अछि, ओतय प्रतिकूल उपयोगक सीमा स्पष्ट हो।

देवव्रत कहलनि, “एहि चारिमे हम बहुते अंश धरि असहमत नहि छी।”

मृणाल पुछलनि, “तखन विवाद कतय?”

देवव्रत दोसर परिशिष्ट खोललनि।

“एतय।”

प्रतिरक्षाक तर्क-सारमे एक वाक्य छल—‘जकर विषयवस्तु प्रतिरक्षा नहि देखलक, ओकर कोनो अंश राज्यक विरुद्ध-वाचनमे उपयोग नहि भ’ सकैत।’

मृणाल माथ हिलौलनि।

“ई अत्यन्त व्यापक कथन अछि।”

“हँ।”

“किएक तँ किछु तथ्य विषयवस्तु खोले बिना स्वतंत्र स्रोतसँ सिद्ध भ’ सकैत अछि।”

“आ किछु सामग्री न्यायालय केवल प्रक्रिया वा स्रोत-सुरक्षा बुझबाक लेल देखि सकैत अछि।”

देवव्रत कागज पर दू स्तम्भ बनौलनि।

प्रतिरक्षाक उचित माँग।

प्रतिरक्षाक अतिरेक।

मृणाल तेसर स्तम्भ जोड़लनि।

राज्यक अपन अतिरेक।

देवव्रत मुस्कुरौलनि।

“ई स्तम्भ हटाउ नहि।”

“किएक?”

“किएक तँ सर्वोच्च न्यायालयमे तर्कक भरोसा ओहि पर सेहो रहत।”



दोपहरक पहिने समाचार-माध्यमक गलियारा गरम भ’ गेल।

एक समाचार-पटल पर मोट शीर्षक उभरल—“सर्वोच्च न्यायालयमे राज्यक विरुद्ध नव चुनौती।”

अनन्या कश्यप शीर्षक देखैतहि सम्पादकीय कक्षमे संदेश पठौलनि।

“‘नव चुनौती’ ठीक अछि; ‘नव विशेष अनुमति याचिका’ नहि लिखू।”

उत्तर आयल—“दर्शक केँ अन्तर बुझायत?”

अनन्या लिखलनि—“हमर काम अन्तर मिटाएब नहि, बुझाएब अछि।”

दोसर संदेश आयल—“की राज्यक गोपनीय सञ्चिका खुलत?”

“एखन कोनो आदेश नहि।”

“प्रतिरक्षा जीत गेल?”

“एखन सुनवाइ सेहो नहि भेल।”

“तखन शीर्षक की?”

अनन्या किछु क्षण सोचलनि।

फेर लिखलनि—“लंबित कार्यवाहीमे मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग-सीमा पर पूरक निवेदन।”

उत्तर आयल—“अति आस्ते अछि।”

अनन्या मुस्कुरौलनि नहि।

ओ लिखलनि—“सत्य कखनो आस्ते बाजैत अछि; शीर्षक ओकर गति तेज क’ देत तँ तथ्य नहि बदलत।”

सामने बैसल एक युवा पत्रकार पुछलक, “लोक क्लिक नहि करत।”

अनन्या कहलनि, “लोकक जिज्ञासा लेल हम दाखिला केँ आदेश नहि बना सकैत छी।”

ओ अपन पुस्तक खोललनि ।

पहिने सँ लिखल छल—“दाखिला ≠ आदेश ≠ निष्कर्ष ।”

नीचाँ एक नव पंक्ति जोड़लनि—“पूरक निवेदन ≠ नव प्रकरण ।”

फेर दोसर—“प्रश्न उठल ≠ प्रश्नक उत्तर भेटल ।”



दोपहर बाद विद्यानंदक कार्यालयमे अधिवक्ताक छोटा दल जुटल ।

एक कनिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “हम पूरक आवेदनमे लिखि सकैत छी जे राज्य मुहरबन्द सामग्रीक पाछाँ अपन दुर्बल प्रकरण नुकबैत अछि ।”

विद्यानंद नजर उठौलनि ।

“नहि ।”

“मुदा तर्क—”

“तर्क अनुमानक अनुशासन अछि, आरोपक स्वतंत्र अनुज्ञा नहि ।”

कनिष्ठ चुप भ’ गेल ।

विद्यानंद आवेदनक पृष्ठ पर औंठा रखलनि ।

“हम ई कहि सकैत छी जे प्रतिरक्षा विषयवस्तु नहि देखलक ।”

“ई कहि सकैत छी जे प्रतिकूल उपयोग लेल पर्याप्त सार चाही ।”

“ई कहि सकैत छी जे दैनिकी स्वतन्त्र प्रमाण नहि ।”

“मुदा ई नहि कहि सकैत छी जे राज्य जानि-बुझि क’ सत्य नुकबैत अछि—जँ ओ बातक स्वतंत्र आधार हमरा लग नहि अछि ।”

दोसर अधिवक्ता पुछलनि, “तखन सबलतम तर्क की?”

विद्यानंद कहलनि, “सबलतम तर्क ओ नहि जे सब सँ ऊँच स्वरमे कहल जाए ।”

“सबलतम तर्क ओ जे प्रतिपक्षक सबलतम वैध आधार मानि लेनेक बादो अपन प्रश्न बचा ले ।”

ओ पीठिका पर तीन वृत्त बनौलनि ।

पहिल—साझा तथ्य ।

दोसर—विवादित अर्थापन ।

तेसर—गोपनीय सामग्री ।

“हम पहिल केँ नहि नकारब ।”

“दोसर पर वैकल्पिक व्याख्या देब ।”

“तेसर पर निष्पक्ष उत्तरक संरचना माँगब ।”

कनिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “ई कम आक्रामक देखायत ।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “न्यायालयमे संयम कखनो दुर्बलता नहि ।”

ओहि वाक्यक बाद हुनकर निजी थकान क्षण भरि चेहरा पर देखायल ।

मुदा ओ तुरते कागज दिस झुकि गेलाह ।



सायंकाल देवव्रत, मृणाल, आदित्य आ मालिनी संयुक्त तैयारीमे बैसल ।

मृणाल कहलनि, “हम प्रतिरक्षाक चार उचित माँग स्वीकार करबाक स्थिति लिखब?”

आदित्य कहलनि, “पहिने प्रतिज्ञप्ति-दर-प्रतिज्ञप्ति परीक्षण करू ।”

मालिनी पहिने बनाओल सारणी खोललनि ।

प्रतिज्ञप्ति एक—एक निश्चित व्यापारी-पहिचान सँ भुगतान-अनुरोध गेल ।
मूल स्रोत—भुगतान-द्वारक बाह्य अभिलेख ।
मुहरबन्द सामग्रीक भूमिका—स्रोत-सुरक्षा सम्बन्धी पूरक संदर्भ ।
प्रतिकूल उपयोग—व्यक्ति-विशेषक संचालन सिद्ध करबाक लेल नहि ।
देवव्रत कहलनि, “ई प्रतिरक्षाक उचित सीमा भीतर अछि ।”
प्रतिज्ञप्ति दू—एक प्रशासकीय प्रवेश निश्चित समय पर दर्ज भेल ।
मूल स्रोत—संगणकीय प्रतिबिम्बक अभिलेख ।
हैश—प्रतिबिम्बक अखण्डता धरि ।
मुहरबन्द अंश—एक तृतीय पक्षक पहिचान ।
मृणाल पुछलनि, “तृतीय पक्षक पहिचान बिना प्रतिज्ञप्ति टिकैत अछि?”
आदित्य कहलनि, “समय आ प्रवेशक घटना टिकैत अछि; कर्ता नहि ।”
मालिनी लिखलनि—“घटना टिकैत; कर्ता असिद्ध ।”
प्रतिज्ञप्ति तीन—एक बैठकक सम्भावित सम्बन्ध ।
आधार—अन्वेषण-दैनिकीमे दिशा, यात्रा-अभिलेखक आंशिक मेल, आ एक साक्षीक स्मृति ।
देवव्रत पुछलनि, “स्वतन्त्र पुष्टिकरण?”
आदित्य उत्तर देलनि, “अपर्याप्त ।”
“तखन?”
“राज्य एहि रूपमे प्रतिकूल प्रतिज्ञप्ति नहि रखत ।”
मालिनी माथ उठौलनि ।
मृणाल कहलनि, “ई कटौती सर्वोच्च न्यायालयक उत्तरमे स्पष्ट रहत ।”
आदित्य कहलनि, “कटौती नुका देब तर्कक पराजय होएत ।”



राति होइत-होइत पूरक आवेदन पञ्जीक प्रारम्भिक परीक्षण पार क’ लंबित सञ्चिकासँ जोड़ल गेल ।
एहि प्रक्रियाक सूचना पक्षकार सभ केँ पहुँचल ।
समाचार-कक्षमे फेर हलचल भेल ।
एक शीर्षक प्रस्तावित भेल—“सर्वोच्च न्यायालय राज्यक गोपनीय प्रमाण पर सुनत ।”
अनन्या पुछलनि, “सूचीकरण भेल?”
“एखन केवल लंबित सञ्चिकासँ जोड़ल गेल ।”
“तखन ‘सुनत’ किएक?”
“सम्भवतः शीघ्र सूचीकरण होएत ।”
“सम्भवतः केँ तथ्यक रूपमे नहि लिखू ।”
युवा पत्रकार थाकल स्वरमे कहलनि, “अहाँ सभ बातक गति घटा दैत छी ।”
अनन्या उत्तर देलनि, “हम गति नहि घटबैत छी; दूरी मापैत छी ।”
“कौन दूरी?”
“दाखिला आ सुनवाइक ।”

“सुनवाइ आ आदेशक।”

“आदेश आ निष्कर्षक।”

“आ आरोप आ सिद्ध तथ्यक।”

ओ अपन शीर्षक भेजलनि।

“लंबित कार्यवाहीमे पूरक आधार पञ्जीकृत; मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग पर सीमित प्रश्न।”

सम्पादक उत्तर देलनि—“ई चलत।”

अनन्या दृश्य-पटल बन्द नहि कएलनि।

ओ प्रतीक्षा करैत रहलीह।



दू दिन बाद प्रकरण सीमित निर्देश लेल सूचीबद्ध भेल।

सर्वोच्च न्यायालयक पीठ स्पष्ट क’ देलक जे आइ गुण-दोषक अन्तिम सुनवाइ नहि।

विद्यानंद उठलाह।

“हमर अन्तरिम आग्रह संकीर्ण अछि।”

पीठक एक न्यायमूर्ति पुछलनि, “संकीर्ण कोना?”

“जतय राज्य प्रतिरक्षाक विरुद्ध कोनो प्रतिकूल प्रतिज्ञप्ति रखैत अछि, ओतय ओहि प्रतिज्ञप्तिक उत्तर देबाक पर्याप्त संरचना उपलब्ध हो।”

“अहाँ मुहरबन्द सामग्रीक पूर्ण प्रकटीकरण माँगैत छी?”

“नहि।”

“अहाँ अन्वेषण-दैनिकी हटेबाक माँग करैत छी?”

“नहि।”

“तखन प्रश्न उपयोगक अछि?”

“हँ।”

विद्यानंद आगाँ कहलनि, “हम चार सम्भावना अलग करबाक आग्रह करैत छी।”

“एक—राज्यक प्रतिज्ञप्ति पूर्णतः स्वतंत्र साझा स्रोत पर टिकैत अछि।”

“दू—साझा स्रोत अछि, मुदा मुहरबन्द सामग्री अर्थापन प्रभावित करैत अछि।”

“तीन—मुख्य आधार मुहरबन्द अछि।”

“चारि—केवल अन्वेषण-दैनिकीमे दिशा अछि, स्वतंत्र समर्थन नहि।”

पीठ कहलनि, “राज्य?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह।

“राज्य एहि चार वर्गक सिद्धान्ततः विरोध नहि करैत अछि।”

कक्षमे हल्की सरसराहट भेल।

विद्यानंद चेहरा स्थिर रखलनि।

देवव्रत आगाँ कहलनि, “मुदा प्रतिरक्षाक आवेदनक एक वाक्य अत्यन्त व्यापक अछि।”

“कोन?”

“जे प्रतिरक्षा विषयवस्तु नहि देखलक, ओकर कोनो सम्बन्धित उपयोग राज्य करिये नहि सकत।”

पीठ विद्यानंदक दिस देखलक।

“अहाँ एहि पर की कहब?”

विद्यानंद कहलनि, “हम वाक्य केँ सीमित करबाक लेल तैयार छी।”

“कतेक?”

“प्रत्यक्ष प्रतिकूल निष्कर्षक आधार धरि।”

पीठ नोट कएलक।

अनन्या पछिला पंक्तिमे बैसल सब सुनैत रहलीह।

हुनका बुझायल—तर्कक पहिल परिणाम विजय नहि, दू पक्षक वाक्य सँ अतिरेक काटब छल।



पीठ मृणाल धरक दिस देखलक।

“राज्य अपन तीन उदाहरण दिअ।”

मृणाल पहिल प्रतिज्ञाप्ति पढ़लनि।

“भुगतान-द्वार पर एक निश्चित व्यापारी-पहिचान सँ अनुरोध।”

“मुहरबन्द सामग्री आवश्यक?”

“नहि, मूल घटना लेल नहि।”

“व्यक्ति-विशेषक संचालन?”

“एहि सामग्री मात्र सँ नहि।”

पीठ दोसर पुछलक।

मृणाल प्रशासकीय प्रवेशक उदाहरण देलनि।

“हैश की सिद्ध करैत अछि?”

“प्रतिबिम्बक अखण्डता आ समानता, विषयवस्तुक सत्य वा सम्पूर्णता नहि।”

“कर्ताक पहिचान?”

“पृथक प्रश्न; एखन असिद्ध।”

पीठ तेसर पुछलक।

मृणाल बैठकक सम्भावित सम्बन्ध पढ़लनि।

“राज्य एहि प्रतिज्ञाप्ति पर प्रतिकूल उपयोग चाहैत अछि?”

मृणाल एक क्षण आदित्यक दिस देखलनि।

फेर कहलनि, “नहि। संयुक्त परीक्षण बाद राज्य एहि प्रतिज्ञाप्ति केँ अनिर्णीत वर्गमे रखैत अछि।”

कक्षमे फेर सरसराहट भेल।

पीठ पुछलक, “ई परिवर्तन पूरक आवेदनक बाद भेल?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “परीक्षण पहिले आरम्भ छल; आवेदनक प्रश्नसभ परिवर्तन स्पष्ट लिखबाक कारण बनल।”

पीठ कहलनि, “ठीक। तर्कक उपयोग विपक्षक वाक्य जीतब नहि; अपन प्रतिज्ञाप्ति सहनशील बनायब सेहो अछि।”

आदित्य पहिल बेर सीधा पीठक दिस देखलनि।

मालिनी कागज पर लिखलनि—“तर्क = सहनशीलता-परीक्षण।”



विद्यानंद पुनः उठलाह।

“हमर एक वैकल्पिक व्याख्या अछि।”

पीठ कहलनि, “अभिलेखीय आधार बताउ।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रशासकीय प्रवेश साझा सेवा-खाता सँ हो सकैत अछि।”

“सेवा-खाता साझा छल, एहि बातक आधार?”

विद्यानंद एक आन्तरिक नीति-पृष्ठक साझा अंश देखौलनि।

“एतय लिखल अछि जे आपत्कालीन रखरखाव लेल दू प्रशासक एक सामान्य प्रत्यय-पत्रक उपयोग क’ सकैत छलाह।”

राज्यक ओर मृणाल पृष्ठ देखलनि।

“नीति अस्तित्वमान छल; मुदा ओहि दिन सक्रिय छल कि नहि, ई अलग प्रश्न।”

पीठ कहलनि, “तखन प्रतिरक्षाक व्याख्या केवल काल्पनिक नहि।”

“मुदा सिद्ध सेहो नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “हम एतवे कहैत छी।”

आदित्य अपन टिप्पणीमे लिखलनि—“वैकल्पिक व्याख्या: अभिलेखीय आधार अछि; घटनासँ सम्बन्ध अपूर्ण।”

मालिनी पुछबाक लेल झुकलीह, फेर रुकि गेलीह।

हुनका उत्तर बुझा गेल छल।

तर्क विकल्पक अस्तित्व देखबैत अछि।

प्रमाण ओ विकल्पक वास्तविकता परीक्षण करैत अछि।

दुनू एक नहि।

पीठ पुछलक, “राज्य ई विकल्प परीक्षण केलक?”

आदित्यक नाम लेल गेल।

ओ उठलाह।

“आंशिक रूपेँ।”

“पूर्ण किएक नहि?”

“दू रखरखाव अभिलेख अनुपलब्ध छल; एक बाहरी सेवा-प्रदाता सँ उत्तर एखनहुँ नहि आयल अछि।”

“तखन कर्ता पर राज्यक निष्कर्ष?”

“एखन सीमित रहत।”

पीठ नोट कएलक।

विद्यानंद बैसि गेलाह।

हुनकर चेहरा पर विजयक भाव नहि छल।

केवल एक पेशागत संतोष—प्रश्न अपन उचित आकारमे आ गेल छल।



सुनवाइक बीच एक क्षण प्रतिरक्षाक कनिष्ठ अधिवक्ता विद्यानंदक कानमे किछु कहलनि।

विद्यानंद माथ हिलौलनि।

ओ पुनः उठलाह।

“एक बात स्पष्ट करए चाहैत छी।”

पीठ देखलक।

“हम राज्यक तेसर प्रतिज्ञा हटेबाक निर्णय केँ अपराधमुक्तिक न्यायिक निष्कर्षक रूपमे प्रस्तुत नहि करैत छी।”

समाचार-पंक्तिमे बैसल किछु लोक तुरते लिखब रोकलनि ।

पीठ कहलनि, “ई उचित अछि ।”

विद्यानंद आगाँ कहलनि, “एक प्रतिज्ञप्ति असिद्ध रहबाक अर्थ सम्पूर्ण प्रकरण असत्य होएब नहि ।”

देवव्रत माथ झुकौलनि ।

अनन्या अपन पुस्तकमे ई वाक्य रेखांकित कएलनि ।

हुनका पता छल—समाचारक लेल सब सँ आकर्षक वाक्य सम्भवतः ई नहि होएत ।

मुदा न्यायिक सत्य एहि तरहक संयममे प्रकट होइत अछि ।



पीठ अन्तिम चरणमे केवल प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश द’ रहल छल ।

“राज्य प्रतिज्ञप्ति-दर-प्रतिज्ञप्ति सार दाखिल करत ।”

“जतय मुख्य आधार साझा सामग्री अछि, स्रोत चिन्हित हो ।”

“जतय मुख्य आधार गोपनीय अछि, प्रतिकूल उपयोगक सीमा आ उत्तरक पर्याप्त सार पर राज्य अपन स्थिति देत ।”

“अन्वेषण-दैनिकी केँ स्वतंत्र प्रमाणक रूपमे उद्धृत नहि कएल जाए, जँ तक स्वतंत्र सामग्री ओकर प्रतिज्ञप्ति केँ समर्थन नहि करए ।”

“प्रतिरक्षा अपन वैकल्पिक व्याख्या लेल उपलब्ध अभिलेखीय आधार चिन्हित करत ।”

“एहि निर्देशसभ केँ गुण-दोषक निष्कर्ष नहि मानल जाए ।”

लिपिक अन्तिम वाक्य पढ़ि सुनौलनि ।

विद्यानंद ध्यानसँ सुनलनि ।

देवव्रत ध्यानसँ सुनलनि ।

मृणाल ध्यानसँ सुनलनि ।

आदित्य ध्यानसँ सुनलनि ।

अनन्या सेहो ।

एहि एक वाक्यक मूल्य सभ केँ अलग-अलग कारणसँ बुझाइत छल ।

गुण-दोषक निष्कर्ष नहि ।

अर्थात् समाचारक जीत-हार नहि ।

राज्यक विजय नहि ।

प्रतिरक्षाक विजय नहि ।

एक प्रक्रिया ।

एक कसौटी ।

एक अगिला प्रश्नक तैयारी ।



न्यायालय सँ बाहर निकलिते समाचार-माध्यमक समूह उमड़ल ।

एक पत्रकार विद्यानंद सँ पुछलक, “की सर्वोच्च न्यायालय राज्यक मुहरबन्द प्रमाण खारिज क’ देलक?”

विद्यानंद रुकलाह ।

“नहि ।”

“की राज्य पाछाँ हटल?”

“राज्य एक प्रतिज्ञप्ति सीमित केलक; न्यायालय प्रक्रिया-सार माँगलक।”

“की अहाँ जीतलहुँ?”

विद्यानंद थाकल आँखिसँ पत्रकारक दिस देखलनि।

“आइ प्रश्न अपन सही आकारमे आयल।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलाह।

दोसर समूह देवव्रत केँ घेरलक।

“की न्यायालय राज्यक दलील स्वीकार कएलक?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “न्यायालय गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि देलक।”

“तखन आइ भेल की?”

“प्रक्रियाक सीमा स्पष्ट भेल।”

अनन्या किछु दूर ठाढ़ सभ उत्तर सुनैत रहलीह।

ओ जानैत छलीह—दुनू पक्षक संयम समाचारक उत्साह घटा सकैत अछि।

मुदा एहि संयममे तथ्य बचैत अछि।



समाचार-कक्षमे लौटिते अनन्याकेँ तीन शीर्षक भेटल।

पहिल—“सर्वोच्च न्यायालयक झटका।”

दोसर—“राज्यक पैघ जीत।”

तेसर—“गोपनीय प्रमाण पर न्यायालयक कठोर रुख।”

अनन्या तीनू काटि देलनि।

सम्पादक पुछलनि, “तखन अहाँ की चाहैत छी?”

अनन्या लिखलनि—“लंबित कार्यवाहीमे उपयोग-सीमा स्पष्ट; गुण-दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

सम्पादक कहलनि, “ई शीर्षक अत्यन्त निस्तेज अछि।”

अनन्या उत्तर देलनि, “आदेश निस्तेज हो त’ हम ओकरा चमकदार बना क’ बदलि नहि सकैत छी।”

एक सहकर्मी कहलनि, “मुदा राज्य एक प्रतिज्ञप्ति हटौलक।”

“हँ।”

“ओ शीर्षक नहि?”

“समाचारक अंश अवश्य।”

“मुदा एक प्रतिज्ञप्ति हटब = सम्पूर्ण प्रकरण धराशायी नहि।”

“आ न्यायालयक प्रक्रिया-निर्देश = राज्यक दोष सिद्ध नहि।”

अनन्या अपन प्रति तैयार कएलनि।

पहिल अनुच्छेदमे लिखलनि—पूरक आवेदन लंबित विशेष अनुमति कार्यवाहीक हिस्सा अछि।

दोसरमे—पीठ गुण-दोष पर निष्कर्ष नहि देलक।

तेसरमे—राज्य एक प्रतिज्ञप्ति केँ अनिर्णीत वर्गमे रखलक।

चौठमे—प्रतिरक्षाक एक व्यापक वाक्य सेहो सीमित भेल।

पाँचममे—दैनिकी स्वतंत्र प्रमाण नहि मानबाक प्रक्रिया-स्पष्टता।

छठममे—अगिला सार प्रतिज्ञप्ति-दर-प्रतिज्ञप्ति होएत।

ओ अन्तिम पंक्ति लिखलनि—“तर्कक दिनमे सब सँ पैघ घटना सम्भवतः ई छल जे दुनू पक्ष अपन-अपन वाक्य छोट कएलक।”



सायंकाल कार्यालयमे मालिनी आदित्यक सामने सर्वोच्च न्यायालयक संक्षिप्त आदेश-सार रखलनि।

“गुण-दोषक निष्कर्ष नहि।”

आदित्य कहलनि, “ई पंक्ति ऊपर राखू।”

मालिनी कहलनि, “प्रतिरक्षाक वैकल्पिक व्याख्या लेल साझा सेवा-खाताक नीति-पृष्ठ सेहो आयल अछि।”

“ओकर परीक्षण अलग सूचीमे राखू।”

“बाहरी सेवा-प्रदाताक उत्तर एखन नहि आयल।”

“तखन अनुपलब्धि नहि कहू; लंबित उत्तर कहू।”

मालिनी लिखलनि।

आदित्य फेर कहलनि, “जे नहि आयल, ओकर कारण एखन ज्ञात नहि।”

“हँ।”

“जे विकल्प सम्भव अछि, ओकरा सिद्ध नहि लिखू।”

“हँ।”

“जे प्रतिज्ञाप्ति राज्य हटौलक, ओकरा ‘मिथ्या सिद्ध’ नहि लिखू।”

मालिनी माथ उठौलनि।

“केवल ‘अपर्याप्त समर्थन कारणेँ अनिर्णीत’?”

“ठीक।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलीह।

“तर्क बहुते काटैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “तर्कक वज्र पहिने अपन हाथक अतिरेक पर पड़बाक चाही।”



ओहि राति विद्यानंद घर पहुँचलाह त’ शैलजा ओसारामे बैसल छलीह।

हुनका देखिते पुछलनि, “दिन कोना गेल?”

विद्यानंद जूता उतारैत कहलनि, “कोनो जीत नहि।”

शैलजा कहलनि, “हम जीत पुछलहुँ?”

विद्यानंद क्षण भरि चुप रहलाह।

“प्रश्न छोट भेल।”

“से नीक?”

“न्यायालयमे प्रायः हँ।”

शैलजा चाहक प्याला आगाँ रखलनि।

विद्यानंद प्याला हाथमे लेलनि।

हुनकर औंठा किछु काँपल।

शैलजा देखलनि, मुदा किछु नहि कहलनि।

विद्यानंद स्वयं कहलनि, “आइ अपन पक्षक एक वाक्य सेहो सीमित करए पड़ल।”

“कष्ट भेल?”

“क्षण भरि।”

“फेर?”

“फेर बुझायल—पेशाक गरिमा केवल प्रतिपक्ष केँ काटब नहि।”

“अपन वाक्य सेहो जँ अभिलेख सँ पैघ भ’ जाए तँ छोट करब।”

शैलजा चाहक प्याला नीचाँ रखलनि।

“एहि लेल त’ अहाँ एतेक दिन सँ एहि पेशामे छी।”

विद्यानंद उत्तर नहि देलनि।

ओ बाहरक अन्हार दिस देखैत रहलाह।



राति बढ़ल।

अनन्या अपन लेख प्रकाशित होएबाक बाद प्रतिक्रिया देखलनि।

किछु लोक लिखने छल—“ई राज्यक हार अछि।”

किछु—“प्रतिरक्षा किछु नहि पाओल।”

किछु—“मुहरबन्द सामग्री खुलि गेल।”

किछु—“सभ आरोप समाप्त।”

चारू बात अशुद्ध छल।

अनन्या उत्तर देबाक लोभ रोकलनि।

ओ अपन लेख फेर पढ़लनि।

ओतय जे छल, सीमित छल।

जे नहि छल, ओहि पर ओ मौन रहलीह।

हुनका मन पड़ल—सत्य आस्ते बाजैत अछि।

आस्ते बाजब मौन होएब नहि।

ओ केवल ई मानब अछि जे शब्द प्रमाण सँ आगाँ नहि दौड़ए।

ओ टिप्पणी-पुस्तिका बन्द कएलनि।



आदित्य सेहो देर राति कार्यालय सँ निकललाह।

मालिनी जा चुकल छलीह।

सञ्चिकामे सर्वोच्च न्यायालयक प्रक्रिया-सार छल।

एक प्रतिज्ञाप्ति स्पष्ट समर्थनमे।

एक सीमित अर्थापनमे।

एक अनिर्णीत।

एक वैकल्पिक व्याख्या परीक्षणाधीन।

एक बाहरी उत्तर लंबित।

कागज पर ई वर्ग सभ स्थिर देखाइत छल।

मुदा आदित्य जानैत छलाह—आब प्रतिरक्षाक विशाल दल एहि प्रत्येक वर्ग पर अलग कोणसँ प्रहार करत।

संख्या बढ़त।

वाक्य बढत ।

वैकल्पिक व्याख्या बढत ।

मुदा तर्कक नियम नहि बदलत ।

एक प्रश्नक अनेक उत्तर भ' सकैत अछि ।

अनेक उत्तरक भीड़मे प्रमाण-मूल्य अपने आप नहि बढैत ।

एक महत्वपूर्ण प्रतिवाद अनेक अधिवक्ताक स्वरमे कहल जाए तँ ओ अनेक स्वतन्त्र प्रतिवाद नहि बनि जाइत ।

आ एक राज्यीय प्रतिज्ञा अनेक सञ्चिकामे दोहरायल जाए तँ ओ अनेक स्वतन्त्र स्रोत नहि बनि जाइत ।

आदित्य बत्ती बन्द करबाक पहिने कागज पर एक पंक्ति लिखलनि—“गणना नहि, सम्बन्ध देखू ।”

फेर दोसर—“स्वरक संख्या नहि, आधारक स्वतन्त्रता ।”

ओ पृष्ठ बन्द कएलनि ।

अगिला दिन फेर अधिवक्ताक दस्ता आ पद्धति आमने-सामने होएत ।

तर्कक वज्र एखन केवल उठल छल ।

उच्च न्यायालयक ओसारामे ओहि बिहान पदचाप सामान्य सँ बेसी छल ।
एक-दू नहि ।

दल-दर-दल ।

ककरो हाथमे मोट संचिका ।

ककरो बाँह तर पतला टिप्पणी-पत्र ।

ककरो दृश्य-पटल पर रंग-बिरंग चिन्ह ।

ककरो माथ पर केवल एक प्रश्न ।

प्रतिरक्षाक पाँति आइ पैघ छल ।

मुदा आदित्य ओहि पाँति कै नहि देखैत छलाह ।

ओ प्रश्न सभक दिशा देखैत छलाह ।

मालिनी आस्ते कहलनि, “आइ संख्या बेसी अछि ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “संख्या नहि गनू ।”

“तखन?”

“प्रश्नक मूल गनू ।”

मालिनी हँसलीह नहि ।

ओ तुरते टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि ।

पहिल पंक्ति लिखलनि—“स्वरक संख्या $\neq$ आधारक स्वतन्त्रता ।”

दोसर—“एक नओ प्रश्न, एक नओ परीक्षण ।”

तीसर—“एके प्रश्नक पुनरावृत्ति, नओ प्रमाण नहि ।”

विद्यानंद मिश्र दूर सँ हुनका दिस एक बेर देखलनि ।

हुनकर संग पाँच अधिवक्ता अलग-अलग सञ्चिका ल’ क’ बैसल छलाह ।

कियो संगणकीय सामग्री पर केन्द्रित ।

कियो विशेषाधिकार पर ।

कियो समय-क्रम पर ।

कियो स्रोत-स्वतन्त्रता पर ।

कियो वैकल्पिक व्याख्या पर ।

विद्यानंदक सामने केवल एक पतला कागज छल ।

माथ पर लिखल—“ककर तर्क वास्तवमे अलग?”

न्यायालयक परिचारक संकेत देलक ।

सभ उठल ।

न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि ।

कक्ष शान्त भेल ।



न्यायमूर्ति आर्या पहिने प्रतिरक्षाक पाँति दिस देखलनि ।

फेर राज्यक।

“आइ अनेक अधिवक्ता उपस्थित छथि।”

कक्षमे हलुक हलचल भेल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई केवल उपस्थिति अछि।”

“न दोषक संकेत।”

“न निर्दोषताक संकेत।”

“न प्रमाणक मात्रा।”

“न न्यायालय पर चापक माप।”

विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, प्रतिरक्षा सेहो एही आधार पर आग्रह करैत अछि।”

मृणाल धर उठलाह।

“राज्यक सेहो एही स्थिति अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “नीक। तखन एहि विषय पर राजनीतिक अथवा नैतिक संकेत एहि कक्षमे प्रवेश नहि करत।”

ओ कागजक एक पृष्ठ उठौलनि।

“हम सभ प्रतिज्ञप्ति-दर-प्रतिज्ञप्ति चलब।”

“एक अधिवक्ता एक समयमे एक मुख्य आपत्ति।”

“जँ अगिला अधिवक्ताक आपत्ति वास्तवमे भिन्न आधार पर अछि, सुनल जाएत।”

“जँ केवल शब्द बदलल अछि, ओकरा पुनरावृत्ति मानल जाएत।”

विद्यानंद माथ झुकौलनि।

देवव्रत सिन्हा सेहो।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तर्कक अर्थ कोलाहल नहि।”

“तर्कक अर्थ—एहन सम्भावना जे स्वीकार कएल गेल तथ्यक संग रहि सकैत अछि, मुदा प्रस्तावित निष्कर्ष केँ अस्थिर करैत अछि।”

“मुदा केवल कल्पना तर्क नहि बनत।”

“अभिलेख-सापेक्ष आधार चाही।”

मालिनी पंक्ति लिखलनि।

“कल्पना ≠ परीक्षणीय विकल्प।”



प्रतिरक्षाक पहिल अधिवक्ता उठलाह।

हुनकर सामने संगणकीय स्रोतक सारणी छल।

“राज्य कहैत अछि जे सुरक्षित प्रवेश-संकेत, जाल-दर्शक इतिहास आ प्रशासनिक नियन्त्रण-पटल परस्पर समर्थन करैत अछि।”

आदित्य नोट कएलनि—ई पुरान प्रश्नक नओ रूप नहि।

एतय संयुक्त मानचित्र पर प्रहार छल।

अधिवक्ता कहलनि, “हमर प्रश्न—ई तीनू वास्तवमे तीन स्रोत छथि?”

मृणाल धर कहलनि, “सभ काल नहि।”

कक्षमे किछु माथ उठल।

न्यायमूर्ति आर्या राज्य दिस देखलनि ।

“स्पष्ट करू ।”

मृणाल धर कहलनि, “किछु प्रविष्टि एके उपकरणक एके उपयोगकर्ता-परिसर सँ आयल अछि ।”

“ओहि सीमा धरि संख्या तीन, स्रोत एक भ’ सकैत अछि ।”

प्रतिरक्षाक अधिवक्ता कहलनि, “तखन संयुक्त समर्थन घटल?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह ।

“ओहि उपसमूह लेल हँ—स्वतन्त्र समर्थन नहि कहल जाएत ।”

“मुदा बाहरी भुगतान-द्वार अभिलेख अलग संरक्षक सँ आयल अछि ।”

अधिवक्ता तुरते कहलनि, “अलग संरक्षक अपने आप अलग मूल-स्रोत नहि ।”

आदित्यक कलम रुकल ।

ई ठीक प्रश्न छल ।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य सहमत ।”

“एहि लेल संरक्षक-भिन्नता आ मूल-उत्पत्ति-भिन्नता अलग स्तम्भमे राखल गेल अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ देखलनि ।

“तखन पहिल निष्कर्ष?”

मृणाल धर पढ़लनि, “एके उपकरणक तीन दृश्य—तीन स्वतन्त्र स्रोत नहि ।”

“बाहरी अभिलेख—स्वतन्त्रता परीक्षणाधीन, केवल संरक्षक-भिन्नता पर्याप्त नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दर्ज करू ।”

मालिनी लिखलनि ।

“बहुलता काटल गेल ।”

“मूल-स्रोत बचल ।”



दोसर अधिवक्ता उठलाह ।

हुनकर विषय समय-क्रम छल ।

“ग्राहक-पहिचान आ स्रोत-कर कटौती गणना-पुस्तिकाक एक संस्करण प्रतिबिम्बमे अछि ।”

“राज्य एकरा व्यवसायिक क्रियाक संकेत कहैत अछि ।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “उपस्थिति आ संरचना धरि ।”

अधिवक्ता कहलनि, “लेखकत्व धरि नहि?”

“नहि ।”

“ककर निर्देश पर बनल?”

“सिद्ध नहि ।”

“ककर उपयोगमे छल?”

“उपकरण-परिसरक सीमा धरि संकेत अछि; व्यक्ति-विशेषक उपयोग अलग प्रश्न ।”

अधिवक्ता किछु क्षण चुप रहलाह ।

“तखन ई गणना-पुस्तिका सामान्य प्रारूप सेहो भ’ सकैत अछि?”

मृणाल धर कहलनि, “जँ एहन सामान्य प्रारूपक अभिलेखीय आधार प्रस्तुत हो।”

अधिवक्ता एक नीति-पृष्ठ देखौलनि।

ओहि पृष्ठमे सेवा-प्रदाताक नमूना ढाँचा छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “समय?”

अधिवक्ता तारीख देखौलनि।

मालिनी तुरते अपन सारणीमे समय मिलौलनि।

आदित्य हुनकर कागज दिस देखलनि।

नमूना ढाँचा घटनाक अवधि सँ पहिने उपलब्ध छल।

ई विकल्प कल्पना नहि रहल।

ओ अभिलेख-सापेक्ष विकल्प बनि गेल।

मृणाल धर कहलनि, “राज्य एहि सीमा केँ स्वीकार करैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा जोड़लनि, “मुदा प्रस्तुत गणना-पुस्तिकामे नमूना सँ अलग भरल सामग्री अछि।”

प्रतिरक्षा कहलनि, “भरल सामग्रीक स्रोत?”

राज्य उत्तर देलक, “एखन व्यक्ति-विशेषक लेखन सिद्ध नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन निष्कर्ष छोट करू।”

“गणना-पुस्तिकाक अस्तित्व—सिद्ध सीमा धरि।”

“व्यक्ति-विशेषक लेखन—असिद्ध।”

“सामान्य नमूनासँ आरम्भ होएबाक विकल्प—परीक्षणीय।”

“भरल सामग्रीक अर्थ—अन्य स्रोत सँ जँ समर्थन भेटत तखन अलग।”

मालिनी लिखैत गेलनि।

हुनका बुझायल—तर्क निष्कर्ष केँ नष्ट करबाक यन्त्र मात्र नहि।

कखनो ओकर सही आकार बतबैत अछि।



तीसर अधिवक्ता विशेषाधिकार पर उठलाह।

विद्यानंद हुनका बैसले रहबाक संकेत देलनि।

ओ स्वयं उठलाह।

“राज्यक संयुक्त मानचित्रमे एक रिक्त स्थान अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “रिक्त स्थानक प्रकार?”

विद्यानंद कहलनि, “संरक्षित सञ्चारक कारणेँ अप्रकाशित क्षेत्र।”

“राज्य एतय कोनो प्रतिकूल अर्थ नहि लेत—ई पहिनेसँ स्पष्ट अछि।”

“मुदा संयुक्त मानचित्रमे ओकर बादक बाहरी घटना केँ एना राखल गेल अछि, मानू बीचक सेतु स्वयंसिद्ध अछि।”

आदित्य तुरते पृष्ठ खोजलनि।

विद्यानंद सही बिन्दु पर छलाह।

एक बाहरी भुगतान निर्देश।

ओकर पहिने संरक्षित सञ्चारक अवधि।

ओकर बाद लेन-देनक प्रयासक संकेत।

राज्यक सारमे बीचक सम्बन्ध अत्यधिक चिक्कन देखाइत छल ।

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “अहाँक वैकल्पिक व्याख्या?”

विद्यानंद कहलनि, “कानूनी परामर्शक विषयवस्तु हम नहि खोलब ।”

“मुदा बाहरी घटना लेल स्वतंत्र व्यावसायिक कारणक अभिलेख अछि ।”

ओ एक बोर्ड-सारक सार्वजनिक भाग देखौलनि ।

ओहि भागमे सामान्य अनुपालन परिवर्तनक उल्लेख छल ।

मृणाल धर कागज पढ़लनि ।

“ई घटना केँ समझा सकैत अछि?”

विद्यानंद कहलनि, “सम्भवतः ।”

“सिद्ध करैत अछि?”

“नहि ।”

“तखन?”

“राज्यक एकमात्र सेतु होएबाक दावा अस्थिर करैत अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एतय तर्क अपन सही काम करैत अछि ।”

“एक वैकल्पिक व्याख्या सत्य सिद्ध करबाक आवश्यकता नहि, जँ ओकर अभिलेखीय आधार राज्यक ‘एकमात्र’ व्याख्या केँ अस्थिर करैत अछि ।”

“मुदा ओहि सँ प्रतिरक्षाक व्याख्या सिद्ध नहि भ’ जाइत अछि ।”

विद्यानंद कहलनि, “सहमत ।”

मालिनी लिखलनि—“एकमात्रता टूटल ≠ विकल्प सिद्ध ।”



चौथा अधिवक्ता समय-रेखाक सूक्ष्म अन्तर ल’ क’ उठलाह ।

एक प्रशासनिक नियन्त्रण-पटल प्रविष्टि ।

एक भुगतान-द्वार प्रविष्टि ।

दुनू बीच सात मिनट ।

राज्यक पुरान सारमे लिखल छल—“तत्काल क्रम” ।

अधिवक्ता कहलनि, “सात मिनट तत्काल?”

मृणाल धर कहलनि, “प्रसंग पर निर्भर ।”

“कुन प्रसंग?”

“प्रणालीगत समय-मुद्रा, क्षेत्र-समय, अभिलेख-समक्रमण ।”

अधिवक्ता कहलनि, “एहि तीनू पर पूर्ण परीक्षण भेल?”

मालिनी अपन कागज देखलनि ।

एक प्रणालीक समय-मुद्रा स्थानीय ।

दोसरक समन्वित मानक समय ।

रूपान्तरण कएल गेल छल ।

मुदा समक्रमण-विचलनक स्वतंत्र परीक्षण अपूर्ण छल ।

आदित्य उठलाह ।

“राज्य ‘तत्काल’ शब्द हटावय तैयार अछि।”

कक्षमे फेर हलचल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “किएक?”

आदित्य कहलनि, “किएक तँ सात मिनटक अन्तरक अर्थ देबाक लेल प्रणालीगत समक्रमणक सीमा पूर्ण रूपेँ सिद्ध नहि।”

“राज्य केवल ई कहत जे दुनू प्रविष्टि एके व्यापक समय-अवधिमे अछि।”

प्रतिरक्षाक अधिवक्ता कहलनि, “एहि सँ क्रम सिद्ध?”

“नहि।”

“कारण-सम्बन्ध?”

“नहि।”

“एके व्यक्ति?”

“नहि।”

आदित्य बैसि गेलाह।

मालिनी महसूस कएलनि—कक्षमे राज्य छोट नहि भेल।

वाक्य छोट भेल।

दुनू एक बात नहि।



पाँचम अधिवक्ता मेटायल डाक-संग्रह सामग्री पर उठलाह।

“राज्यक मानचित्रमे ‘मेटायल सामग्री’ लिखल अछि।”

आदित्य माथ उठौलनि।

अधिवक्ता कहलनि, “मेटायल सामग्री भेटल—ई एक बात।”

“ककरा द्वारा मेटायल—दोसर।”

“किएक मेटायल—तेसर।”

“कखन मेटायल—चौठ।”

“ककर जानकारीमे—पाँचम।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य?”

मृणाल धर कहलनि, “सहमति।”

“मानचित्रक रंग-विन्यासमे ई भेद अछि।”

अधिवक्ता कहलनि, “रंग न्यायिक निष्कर्ष नहि।”

मृणाल धर मुस्कुरौलनि।

“सही।”

“तखन शब्द पढ़।”

ओ पढ़लनि—“पुनर्प्राप्त मेटायल डाक-सामग्री; मेटावयवाला व्यक्ति असिद्ध; कारण असिद्ध; समय-अवधि आंशिक रूपेँ निर्धारित।”

अधिवक्ता पुछलनि, “एहि सामग्रीक विषयवस्तु सत्य?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “विषयवस्तु अपन स्रोत आ प्रमाणीकरण पर निर्भर। मेटायल अवस्था ओकर सत्यता सिद्ध नहि करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दर्ज ।”

मालिनी फेर एक पंक्ति जोड़लनि—“मेटायल ≠ दोषी हाथ ।”



कक्षमे मध्याह्नक विश्राम घोषित भेल ।

ओसारामे समाचार-माध्यमक लोक जमा छल ।

एक संवाददाता अनन्या कश्यप केँ रोकलक ।

“एतेक अधिवक्ता—राज्य दबाबमे?”

अनन्या कहलनि, “अधिवक्ताक संख्या सँ ई निष्कर्ष कोना?”

“ई अत्यन्त व्ययकारी दल अछि ।”

“व्यय प्रमाण अछि?”

संवाददाता चुप भेल ।

दोसर पुछलक, “राज्य चार बेर भाषा घटौलक । ई हार?”

अनन्या कहलनि, “भाषा घटब प्रमाण-परीक्षणक परिणाम भ’ सकैत अछि ।”

“तखन जीत ककर?”

“एखन न्यायालय प्रश्न सुनि रहल अछि ।”

“शीर्षक चाही ।”

अनन्या कहलनि, “तथ्य शीर्षकक सेवक नहि ।”

ओ आगाँ बढ़ि गेलीह ।

कियो पाछाँ सँ कहल—“कम सँ कम ई त’ लिखू जे पैघ दल राज्य केँ घेरलक ।”

अनन्या मुड़लनि नहि ।

हुनका आइ फेर बुझायल—दृश्य अत्यन्त आकर्षक छल ।

एक दिस दस अधिवक्ता ।

दोसर दिस सीमित राज्यीय पाँति ।

मुदा दृश्य न्यायिक भार नहि ।

ओ अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“भीड़ चित्र बनबैत अछि; आधार निष्कर्ष बनबैत अछि ।”



मध्याह्नमे गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसादक कार्यालयमे तीन राजनीतिक सहयोगी उपस्थित छल ।

एक कहल, “समाचार-माध्यम ई दलक व्यय पर प्रश्न उठा रहल अछि ।”

दोसर कहल, “हम कहल जा सकैत छी जे एतेक बहुमूल्य अधिवक्ता किएक चाही?”

शिवेश्वर प्रसाद तुरते कहलनि, “नहि ।”

कक्ष शान्त भेल ।

“किएक नहि?” सहयोगी पुछलक ।

मन्त्री कहलनि, “ककरो अपन प्रतिरक्षा लेल कतेक अधिवक्ता राखबाक निर्णय सँ अपराध सिद्ध नहि होइत अछि ।”

“मुदा राजनीतिक रूपेँ—”

“राजनीतिक रूपेँ सेहो न्यायालयक विश्वास नष्ट करबाक मूल्य अत्यन्त पैघ अछि ।”

ओ पीठिका पर राखल सार-पत्र पलटलनि।

“राज्य अपन वाक्य छोट क’ रहल अछि?”

सचिव कहलनि, “हँ।”

“अभिलेख जहाँ कहैत अछि ओतहि?”

“हँ।”

“तखन ई दुर्बलता नहि।”

ओ रुकलाह।

“जँ हम बाहर कहब जे प्रतिरक्षाक अधिवक्ताक संख्या दोषक संकेत अछि, काल्ह न्यायालय पुछत—राज्य अपन प्रमाण पर भरोसा करैत अछि कि दृश्य पर?”

कोनो उत्तर नहि।

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “हमरा दृश्य नहि चाही।”

“हमरा विश्वास चाही।”

ओ पृष्ठ बन्द कएलनि।

“समाचार-माध्यम लेल एके पंक्ति—प्रकरण न्यायालयाधीन अछि; राज्य अभिलेख-आधारित प्रस्तुति करत।”

सचिव लिखलनि।

“अधिवक्ताक पारिश्रमिक?”

“कोनो टिप्पणी नहि।”

“दल आकार?”

“कोनो टिप्पणी नहि।”

“राजनीतिक विजय?”

“कोनो टिप्पणी नहि।”



विश्रामक बाद छठम अधिवक्ता उठलाह।

हुनकर विषय सुरक्षित प्रवेश-संकेत छल।

“एक जाल-दर्शकमे सुरक्षित प्रवेश-संकेत भेटल।”

मालिनी ध्यान देलनि।

अधिवक्ता कहलनि, “राज्य ई संकेत केँ उपयोगकर्ता-सम्बन्धक समर्थन कहैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “सीमित समर्थन।”

“उपयोग सिद्ध?”

“नहि।”

“व्यक्ति-विशेषक प्रवेश सिद्ध?”

“नहि।”

“प्रवेश-कूट ककर?”

“अभिलेखसँ स्वतः सिद्ध नहि।”

“तखन समर्थन कोन बातक?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “उपकरण-परिसरमे उक्त खातासँ सम्बन्धित सुरक्षित प्रविष्टि अस्तित्वमे छल।”

“बस?”

“ओहि स्रोतक सीमा धरि।”

अधिवक्ता कहलनि, “तखन संयुक्त मानचित्रमे ओकर तीर व्यक्ति-विशेष धरि किएक?”

आदित्यक नजर सारणी पर गेल।

एक तीर सचमुच बेसी दूर गेल छल।

ओ उठलाह।

“ओ तीर हटत।”

मालिनी हुनका दिस देखलनि।

आदित्य कहलनि, “उपकरण-परिसर सँ व्यक्ति-विशेष धरि अलग सेतु चाही। सुरक्षित प्रवेश-संकेत अकेले पर्याप्त नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई तर्कक प्रभाव अछि।”

“निष्कर्ष नष्ट नहि भेल।”

“उसक व्याप्ति घटल।”

मालिनी लिखलनि—“उपकरण सम्बन्ध $\neq$ व्यक्ति-उपयोग।”



सातम अधिवक्ता भुगतान-द्वार पर उठलाह।

“एक बाहरी भुगतान-द्वार अभिलेखमे मार्ग-संरचना अछि।”

“राज्य कहैत अछि जे ई अपतटीय जालक संग मेल खाइत अछि।”

मृणाल धर कहलनि, “मार्ग-समानता धरि।”

“नियन्त्रण?”

“अलग प्रश्न।”

“लाभार्थी?”

“अलग प्रश्न।”

“निर्देशकर्ता?”

“अलग प्रश्न।”

अधिवक्ता कहलनि, “तखन मार्ग-समानता सँ राज्य की पाबय चाहैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एक संरचनात्मक सम्बन्धक संकेत।”

“दोष?”

“नहि।”

“व्यक्ति?”

“नहि।”

“इरादा?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या प्रतिरक्षा दिस देखलनि।

“अहाँक वैकल्पिक व्याख्या?”

अधिवक्ता कहलनि, “एके भुगतान सेवा अनेक वैध व्यवसाय उपयोग करैत अछि।”

“आधार?”

ओ सेवा-प्रदाताक सार्वजनिक ग्राहक-वर्ग प्रस्तुत कएलनि।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य एहि सामान्य तथ्य केँ विवाद नहि करैत अछि।”

“मुदा प्रस्तुत मार्गक विशिष्ट संयोजन अलग परीक्षणक विषय।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दुनू दर्ज।”

“सामान्य उपयोग सम्भव।”

“विशिष्ट संयोजनक अर्थ परीक्षणाधीन।”

“कोनो एक वाक्य दोसर केँ निगलत नहि।”



आठम अधिवक्ता अभिरक्षा-पञ्जी पर उठलाह।

“तीन मिनटक समय-अन्तर अछि।”

आदित्य पृष्ठ चिन्हित कएलनि।

“ई अध्याय पहिने सेहो आयल अछि,” मृणाल धर कहलनि।

अधिवक्ता उत्तर देलनि, “पहिने अखण्डता पर। आइ संयुक्त मानचित्रक भार पर।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “जारी राखू।”

अधिवक्ता कहलनि, “राज्य जे स्रोत केँ मुख्य आधार मानैत अछि, ओकर अभिरक्षा-पञ्जीमे ई अन्तर अछि।”

“जँ अखण्डता स्वतन्त्र हैश सँ सुरक्षित अछि, तखन समय-अन्तरक अर्थ शून्य?”

आदित्य उठलाह।

“नहि।”

“तखन?”

“हैश सामग्रीक समानता बतबैत अछि।”

“अभिरक्षा-पञ्जी संचालन-इतिहास बतबैत अछि।”

“दुनू अलग प्रश्न।”

“तीन मिनटक अन्तरक कारण अभिलेखमे?”

“पूर्ण रूपेँ नहि।”

“तखन राज्य की कहत?”

“अखण्डता पर उपलब्ध हैश-शृंखला समर्थन दैत अछि।”

“मुदा अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तर केँ मौन मानि लोप नहि करब।”

“ई दर्ज रहत।”

अधिवक्ता कहलनि, “तखन संयुक्त भार घटत?”

आदित्य कहलनि, “जतय अभिरक्षा-इतिहासक निरन्तरता स्वयं निष्कर्षक आधार अछि, ओतय प्रश्न रहत। जतय केवल प्रतिलिपिक समानता प्रश्न अछि, हैश अलग उत्तर दैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एक कमी सभ निष्कर्ष पर समान भार नहि डालैत।”

“तर्कक काम सम्बन्ध देखब अछि।”

मालिनी लिखलनि—“दोषक क्षेत्र निर्धारित करू।”



नवम अधिवक्ता उठलाह।

हुनकर कागज पर केवल एक पंक्ति छल।

“राज्यक संयुक्त मानचित्र अत्यन्त स्पष्ट अछि।”

कक्षमे हलुक हँसी पसरल।

न्यायमूर्ति आर्या हँसलनि नहि।

अधिवक्ता कहलनि, “वास्तविक अन्वेषण एतेक साफ नहि छल।”

“किछु असफल दिशा छल।”

“किछु उत्तर नहि आयल।”

“किछु स्रोत अप्राप्य रहल।”

“किछु पर विशेषाधिकारक सीमा रहल।”

“किछु पर राज्य अपन वाक्य घटौलक।”

“मुदा प्रस्तुत मानचित्रमे ई सभ किनार पर अछि।”

आदित्यक चेहरा स्थिर रहल।

ओ प्रश्न कठिन छल।

मालिनी अपन प्रति देखलनि।

सच।

मुख्य रेखा अत्यन्त सघन छल।

असफल दिशा हलुक टिप्पणीमे।

देवव्रत सिन्हा आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य उठलाह।

“राज्य मानचित्रक दृश्य-क्रम बदलत।”

प्रतिरक्षाक पाँतिमे हलचल भेल।

आदित्य कहलनि, “असफल दिशा, लंबित उत्तर, विशेषाधिकार-सीमा आ हटाओल प्रतिज्ञाप्ति केँ परिशिष्टमे नहि, मुख्य मानचित्रक समान स्तर पर चिन्हित कएल जाएत।”

अधिवक्ता पुछलनि, “किएक?”

“किएक तँ तर्क केवल बचल रेखा नहि देखैत अछि।”

“ओ काटल रेखा सेहो देखैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दर्ज करू।”

मालिनी लिखलनि—“असफलता नुकाउ नहि।”

ओ फेर काटि क’ लिखलनि—“असफल दिशा सेहो अभिलेखक भाग।”



दसम अधिवक्ता उठबाक लेल तैयार छलाह।

विद्यानंद हाथ उठौलनि।

“महोदया, जँ अनुमति हो त’ हम एहि बिन्दु पर समेकित प्रश्न रखी।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राखू।”

विद्यानंद कहलनि, “राज्य आइ अनेक वाक्य छोट कएलक।”

“हम ओकर प्रशंसा नहि करैत छी; ई ओकर दायित्व अछि।”

“मुदा हमर प्रश्न अछि—कखन तर्कक लगातार प्रहार एतेक सेतु हटा दैत अछि जे शेष प्रतिज्ञाप्ति केवल अलग-अलग तथ्य रहि जाइत अछि?”

कक्ष शान्त ।

देवव्रत सिन्हा तुरते उत्तर नहि देलनि ।

न्यायमूर्ति आर्या राज्य दिस देखलनि ।

आदित्य अपन कागज बंद कएलनि ।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “जखन सम्बन्धक प्रत्येक आवश्यक सेतु अभिलेखीय आधार विहीन रहि जाए ।”

विद्यानंद पुछलनि, “आ जँ किछु सेतु बचल?”

“तखन ओहि सेतुक सीमा धरि प्रतिज्ञाप्ति बचत ।”

“आ जँ दू सम्भावित मार्ग?”

“राज्य ‘एकमात्र’ नहि कहत ।”

“आ जँ व्यक्ति-विशेषक सेतु नहि?”

“व्यक्ति-विशेषक निष्कर्ष नहि ।”

विद्यानंद माथ झुकौलनि ।

“एतबे चाहैत रही ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “नहि ।”

सभ नजर हुनका दिस गेल ।

“न्यायालय एतबे सँ सन्तुष्ट नहि ।”

“प्रतिरक्षा सेहो अपन वैकल्पिक व्याख्याकेँ शब्दक बलसँ नहि, अभिलेखक आधारसँ जोड़त ।”

“राज्यक सेतु काटब आसान अछि जँ कोनो विकल्पक उत्तरदायित्व नहि हो ।”

“तर्क दुनू दिशामे चलेत ।”

विद्यानंद कहलनि, “सहमत ।”



न्यायालय एक छोट विराम लेल ।

विद्यानंद अपन पाँतिक पाछाँ बैसलाह ।

एक कनिष्ठ अधिवक्ता आस्ते कहलनि, “मिश्रजी, आइ संख्या अपन असर देखौलक ।”

विद्यानंद तुरते ओकरा दिस देखलनि ।

“संख्या?”

कनिष्ठ चुप ।

विद्यानंद कहलनि, “कुन आपत्ति राज्यक वाक्य घटौलक?”

कनिष्ठ दू बिन्दु गिनौलक ।

“ओहि मे सँ पहिल ककर?”

“समय-क्रमक ।”

“दोसर?”

“सुरक्षित प्रवेश-संकेतक व्यक्ति-सेतु ।”

“ई दुनू प्रश्न कतेक अधिवक्ता बिना सेहो रहित?”

“रहित।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन संख्या प्रभाव नहि। प्रश्न प्रभाव।”

कनिष्ठ माथ झुकौलक।

विद्यानंद स्वर नरम कएलनि।

“पेशाक गरिमा भीड़ देखाब’मे नहि।”

“जे प्रश्न सचमुच अलग अछि, ओकरा अलग स्पष्ट करब।”

“जे दोहराव अछि, ओकरा काटब।”

कनिष्ठ कहल, “हँ।”

विद्यानंद अपन पतला कागज फेर खोललनि।

ऊपर लिखल पंक्ति पर नजर पड़ल—“ककर तर्क वास्तवमे अलग?”

हुनका शैलजाक काल्हिक बात स्मरण भेल।

प्रश्न छोट भेल त’ कखनो न्याय पैघ होइत अछि।



दोपहरक उत्तरार्धमे न्यायालय फेर बैसल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आइ धरि बारह मौखिक प्रस्तुति दर्ज भेल।”

मालिनी चौकलनि।

हुनका संख्या याद नहि छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि बारहमेसँ न्यायालय पाँच स्वतंत्र तर्क देखैत अछि।”

कक्षमे हलचल।

“तीन समय/समक्रमणक भिन्न रूप छल।”

“दू सुरक्षित प्रवेश-संकेतक व्यक्ति-सेतुक पुनरावृत्ति।”

“दू भुगतान-द्वारक सामान्य उपयोग पर आधारित।”

“एक विशेषाधिकारक बाहरी वैकल्पिक कारण।”

“एक अभिरक्षा-पञ्जीक उपयोग-सीमा।”

“एक असफल अन्वेषण-दिशा दृश्य-प्रस्तुतीकरण पर।”

“एक गणना-पुस्तिकाक सामान्य नमूना आधार पर।”

“एक संयुक्त सम्बन्ध-सेतु पर समेकित प्रश्न।”

ओ रुकलीह।

“संख्या बारह।”

“स्वतन्त्र तर्क पाँच।”

“शेष पुनरावृत्ति अथवा उप-रूप।”

प्रतिरक्षा विरोध नहि कएलक।

राज्य सेहो नहि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एतय न्यायालय आवाज नहि गनैत अछि।”

“आधार गनैत अछि।”

मालिनी पंक्ति लिखलनि।

“बारह स्वर, पाँच स्वतन्त्र प्रश्न।”



न्यायमूर्ति आर्या राज्यक संशोधित सारणी देखलनि।

“एहि पाँच तर्कक बाद की बचल?”

देवव्रत सिन्हा पढ़लनि।

“पहिल—किछु संगणकीय सामग्री परस्पर सम्बन्धित अछि, मुदा एके मूल-स्रोतक दृश्य केँ स्वतन्त्र समर्थन नहि मानल जाएत।”

“दोसर—गणना-पुस्तिकाक अस्तित्व सिद्ध सीमा धरि; व्यक्ति-विशेषक लेखन असिद्ध; सामान्य नमूना विकल्प परीक्षणीय।”

“तेसर—विशेषाधिकारक रिक्त क्षेत्रक बादक बाहरी घटना लेल एक स्वतंत्र सामान्य व्यावसायिक कारणक सम्भावना अभिलेख-सापेक्ष अछि; राज्य ‘एकमात्र व्याख्या’ नहि कहत।”

“चौठ—समय-क्रममे ‘तत्काल’ शब्द हटाओल गेल; व्यापक समय-सन्निकटता मात्र बचल।”

“पाँचम—सुरक्षित प्रवेश-संकेत उपकरण-परिसरक सम्बन्ध देखबैत अछि; व्यक्ति-विशेषक उपयोग अलग सेतु बिना असिद्ध।”

“छठ—भुगतान-द्वारक मार्ग-समानता संरचनात्मक संकेत; नियन्त्रण, निर्देशकर्ता, लाभार्थी अलग प्रश्न।”

“सातम—अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तर दर्ज; हैश-समानता ओकरा मिटबैत नहि, मुदा अखण्डता प्रश्न पर अलग समर्थन दैत अछि।”

“आठम—असफल दिशा मुख्य मानचित्रमे समान दृश्य-मर्यादा पाओत।”

विद्यानंद सुनैत रहलाह।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “प्रतिरक्षा?”

विद्यानंद कहलनि, “हम एहि वर्गीकरणक विरुद्ध एखन कोनो सामान्य आपत्ति नहि राखैत छी।”

“विशिष्ट बिन्दु अगिला परीक्षणमे उठाएब।”

“विशेषतः आह्वान-पत्र, प्रतिबिम्ब, हैश-श्रृंखला आ अभिरक्षा-पञ्जीक परस्पर सम्बन्ध पर।”

आदित्यक कलम फेर रुकल।

ई अगिला धार स्पष्ट छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन काल्हि एहि सीमित विषय पर चलब।”

“दल छोट हो वा पैघ—एक समयमे एक आधार।”



न्यायालय उठल।

ओसारामे भीड़ फेर पसरल।

एहि बेर अनन्या केँ गृह मन्त्रीक कार्यालय सँ एक छोट वक्तव्य भेटल।

“राज्य न्यायालयमे अभिलेख-आधारित प्रस्तुति करत; प्रतिरक्षाक अधिवक्ताक संख्या अथवा व्यय पर कोनो टिप्पणी नहि।”

अनन्या पंक्ति दू बेर पढ़लनि।

छोट।

नाटकीय नहि।

ओ अपन समाचारक बीचमे राखलनि।

शीर्षक बनौलनि—“उच्च न्यायालयमे संयुक्त प्रमाण-मानचित्र पर पाँच स्वतन्त्र तर्कक परीक्षण।”
सम्पादक दूरभाष पर कहलनि, “दल अत्यन्त पैघ छल। शीर्षकमे किएक नहि?”
अनन्या कहलनि, “किएक तँ न्यायालय पाँच स्वतन्त्र तर्क चिन्हित कएलक, बारह स्वर नहि।”
“पाठक संख्या देखत।”
“हम आधार लिखब।”
सम्पादक किछु क्षण मौन रहल।
“ठीक।”
अनन्या सज्जिका भेजलनि।
ओ दृश्य सँ अधिक निर्णयक पद्धति चुनलनि।



साँझमे मन्त्रालयक कक्षमे शिवेश्वर प्रसाद केँ न्यायालयक सार भेटल।
ओ पहिल पृष्ठ नहि, संशोधन-पञ्जी देखलनि।
“कतेक वाक्य घटल?”
सचिव कहलनि, “चार मुख्य स्थान पर।”
“कतेक बचल?”
“आठ सीमित प्रतिज्ञप्ति।”
“कतेक असफल दिशा मुख्य मानचित्रमे जोड़ल गेल?”
“छः।”
मन्त्री पुछलनि, “ई असफल दिशा देखायलासँ राज्य दुर्बल देखाएत?”
सचिव किछु सोचलक।
“समाचार-माध्यम एना कहि सकैत अछि।”
शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “हम न्यायालयक विश्वासक बात पुछलहुँ।”
सचिव कहलनि, “विश्वास बढ़ि सकैत अछि।”
“तखन बस।”
ओ पृष्ठ पर औंठा नहि, कलम राखलनि।
“काल्हिक विषय?”
“आह्वान-पत्र, संगणकीय प्रतिबिम्ब, हैश-श्रृंखला, अभिरक्षा-पञ्जी।”
मन्त्री कहलनि, “एहि पर राजनीतिक टिप्पणी शून्य।”
“किएक?”
“किएक तँ एतय छोट प्राविधिक शब्द सेहो पैघ न्यायिक परिणाम देत।”
शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “ठीक।”
“पद्धति केँ बोलय दिअ।”



राति कार्यालयमे आदित्य आ मालिनी फेर बैसल छलाह।
पीठिका पर आइ कागज कम छल।

मालिनी कहलनि, “बारह स्वर पाँच तर्क।”

आदित्य कहलनि, “आ काल्हि पाँच तर्क सेहो तीन प्रश्नमे सिमटि सकैत अछि।”

“कोन तीन?”

“आह्वान-पत्र की माँगलक?”

“प्रतिबिम्ब की समेटलक?”

“हैश की सिद्ध करैत अछि?”

मालिनी कहलनि, “अभिरक्षा?”

आदित्य कहलनि, “ओ तीनू प्रश्नक बीचक संचालन-इतिहास अछि। अलग रहत, मुदा सभ पर छाया दैत।”

मालिनी कागज पर चार खण्ड बनौलनि।

“आह्वान-पत्र।”

“प्रतिबिम्ब।”

“हैश।”

“अभिरक्षा।”

आदित्य कहलनि, “काल्हि कोनो निष्कर्ष पहिने सँ नहि लिखू।”

“केवल प्रश्न।”

मालिनी कहलनि, “आ जँ प्रतिरक्षाक दल फेर पैघ रहत?”

आदित्य मुस्कुरौलनि।

“पीठिका पर चार खण्डे रहत।”

“लोक कतेक, प्रश्न कतेक—दुनू अलग बात।”

मालिनी दृश्य-पटल बन्द कएलनि।

आदित्य अंतिम पृष्ठ पर लिखलनि—

“गणना नहि, सम्बन्ध।”

फेर ओकर नीचाँ—

“प्रतिशोध नहि, परीक्षण।”

ओ कलम राखि देलनि।

बाहर राति ढलि रहल छल।

अगिला बिहान तर्कक वज्र प्राविधिक शब्दक भीतर उतरत।

भोरक इजोत एखन पूर्ण नहि पसरल छल ।
 न्यायालय-भवनक सीढ़ी पर रातिक शीतक चमक बचल छल ।
 आदित्य झा हाथमे चार पृष्ठक एक पतला बस्ता लेने ऊपर चढ़लाह ।
 ओही चार पृष्ठ पर चार शीर्षक छल ।
 आह्वान-पत्र ।
 संगणकीय प्रतिबिम्ब ।
 हैश-शृंखला ।
 अभिरक्षा-पञ्जी ।
 काल्हि धरि ई चार शब्द सीमा छल ।
 आइ ई चारू तर्कक कसौटी बनबाक छल ।
 मालिनी कर्ण हुनका लग पहुँचि कहलनि, “सभ मूल अभिलेख फेर मिलान क’ लेल गेल अछि ।”
 आदित्य पुछलनि, “सीमा-सूची सेहो?”
 “हँ ।”
 “वैकल्पिक व्याख्या?”
 मालिनी एकटा दोसर पृष्ठ देखौलनि ।
 “प्रतिरक्षाक काल्हिक पाँच स्वतन्त्र तर्कक आधार पर बनौने छी ।”
 आदित्य पृष्ठ नहि लेलनि ।
 “पहिने न्यायालयमे सुनब ।”
 “अपन सूची किएक नहि?”
 “किएक तँ तर्कक अर्थ अपन प्रतिपक्ष पहिने सँ बना लेब नहि ।”
 मालिनी किछु क्षण चुप रहलनि ।
 आदित्य कहलनि, “जे विकल्प सामने राखल जाए, ओकरा ओकर सबल रूपमे बुझू ।”
 “दुर्बल रूप बना क’ जीतब तर्क नहि ।”
 मालिनी माथ हिलौलनि ।
 दूनू न्यायालय-कक्ष दिस बढ़लाह ।



न्यायमूर्ति आर्या पीठ पर बैसलनि ।
 देवव्रत सिन्हा राज्यक दिस सँ उपस्थित छलाह ।
 मृणाल धर हुनकर बगलमे अपन टिप्पणी-पुस्तिका खोलने छलाह ।
 विद्यानंद मिश्र प्रतिरक्षाक पहिल पाँतिमे छलाह ।
 पाछाँ अनेक अधिवक्ता बैसल छलाह ।
 न्यायमूर्ति आर्या सभ दिस देखलनि ।
 “काल्हि हम आवाजक संख्या अलग कएलहुँ ।”
 “आइ हम चार प्राविधिक शब्दक भीतर तर्क देखब ।”
 विद्यानंद उठलाह ।

“महोदय, हमर निवेदन एकदम सीमित अछि।”

“राज्य पहिनेसँ स्वीकार कएने अछि जे आह्वान-पत्रक दायरा सीमित अछि।”

“प्रतिबिम्ब सीमित माध्यमक अछि।”

“हैश अखण्डताक सीमित संकेत अछि।”

“अभिरक्षा-पञ्जीमे सात मिनटक अभिलेखीय अन्तर अछि।”

“हम आइ पुछब—ई चार सीमा एक-दोसराक सहारा बनि क’ अपन-अपन दुर्बलता लुकबैत त’ नहि?”

न्यायालय-कक्ष निस्तब्ध भेल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक प्रश्न।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य तैयार अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी, उत्तर छोट राखू।”

“जहाँ सीमा अछि, सीमा कहू।”

“जहाँ विकल्प सम्भव अछि, विकल्प कहू।”

“जहाँ राज्यक वाक्य घटबाक चाही, घटाउ।”

आदित्य उठलाह।

“जी, महोदय।”



विद्यानंद पहिल पृष्ठ उठौलनि।

“आह्वान-पत्र।”

“एहि पत्रमे सेवा-प्रदातासँ निर्दिष्ट अवधिक प्रशासकीय प्रवेश-अभिलेख, सेवा-कुञ्जी निर्माण-परिवर्तन अभिलेख आ दूरस्थ घटना-अभिलेख माँगल गेल छल?”

आदित्य कहलनि, “हँ।”

“एहि पत्रमे ‘सभ सम्भावित अनुमोदन-स्रोत’ माँगल गेल छल?”

“नहि।”

“आ ‘सभ बाह्य संग्रह’?”

“नहि।”

“‘सभ उप-संरक्षक’?”

“नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन एक वैकल्पिक व्याख्या मानू।”

“जे वस्तु राज्य नहि पाबि सकल, से माँगल दायराक बाहर कोनो स्रोतमे रहल होइ।”

“ई सम्भावना पत्रक आधार पर असम्भव अछि?”

आदित्य कहलनि, “नहि।”

“तखन ‘नहि भेटल’ सँ ‘कखनो नहि छल’ धरि कोनो तर्क?”

“नहि।”

“‘नहि भेटल’ सँ ‘जानि-बुझि क’ नुकाओल गेल’?”

“स्वतन्त्र आधार बिना नहि।”

“‘नहि भेटल’ सँ ‘आह्वान-पत्रक अवज्ञा’?”

“केवल ओहि वस्तु लेल जे स्पष्ट रूपेँ माँगल गेल हो आ उपलब्ध रहबाक पर्याप्त आधार हो।”

विद्यानंद पृष्ठ राखि देलनि।

“अर्थात् पहिल सीमा एखनहुँ जीवित?”

“हँ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक समेकित सारमे एक वाक्य अछि—‘आवश्यक अनुमोदन-अभिलेख प्रस्तुत नहि कएल गेल।’”

देवव्रत सिन्हा पृष्ठ देखलनि।

मृणाल धर किछु कहबाक लेल झुकलाह।

देवव्रत हाथक हल्का संकेतसँ रोकलनि।

“महोदय, ई वाक्य अत्यधिक व्यापक अछि।”

“राज्य एकरा घटबैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “नव वाक्य?”

देवव्रत उत्तर देलनि—

“निर्दिष्ट आह्वान-पत्रमे स्पष्ट रूपेँ माँगल आ उपलब्ध उत्तर-स्रोतसभमे आवश्यक अनुमोदन-अभिलेख नहि भेटल; दायरा-बाहिर सम्भावित स्रोत एहि निष्कर्षसँ बाहर अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि रूपमे हमर सामान्य आपत्ति नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिपिक दिस देखलनि।

“दर्ज करू।”

एक वाक्य घटल।

कोनो पक्ष पराजित नहि भेल।

अभिलेख मात्र अधिक सटीक भेल।



दोसर पृष्ठ संगणकीय प्रतिबिम्बक छल।

विद्यानंद कहलनि, “जप्त टोस-स्मृति संग्रहकक प्रतिबिम्ब बनाओल गेल।”

आदित्य कहलनि, “हँ।”

“प्रतिबिम्ब निर्माणक समय मूल माध्यम चिन्हित छल?”

“हँ।”

“माध्यमक क्षमता, क्रम-संख्या आ सील-पहचान दर्ज छल?”

“हँ।”

“प्रतिबिम्ब ओहि माध्यमक सामग्रीक निर्धारित संगणकीय रूप अछि?”

“हँ।”

“ओहि समय उपलब्ध प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार।”

विद्यानंद तुरते पुछलनि, “ई शब्द किएक जोड़लहुँ?”

आदित्य कहलनि, “किएक तँ संगणकीय प्रतिबिम्बक अर्थ ओकर अधिग्रहण-पद्धति आ स्रोत-सीमा पर निर्भर अछि।”

“ठीक।”

विद्यानंद पृष्ठ बदललनि।

“मानू ई यन्त्र एक साझा कार्यालयमे छल।”

“मानू अनेक व्यक्ति ओकरा छूबि सकैत छल।”

“मानू किछु प्रवेश दूरस्थ रूपेँ भेल होइ।”

“प्रतिबिम्बक भीतर कोनो अभिलेख भेटलासँ मात्र कोन व्यक्ति ओकर कर्ता सिद्ध होइत अछि?”

आदित्य कहलनि, “नहि।”

“प्रतिबिम्ब यन्त्रक अवस्था देखबैत अछि।”

“कर्तृत्व लेल पृथक सेतु चाही।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “सेतु?”

आदित्य कहलनि, “समय-संगति, खाता-पहचान, स्वतंत्र स्रोत, पहुँच-सामर्थ्य, आ प्रसंगानुसार अन्य सामग्री।”

“हैश?”

“हैश कर्तृत्वक सेतु नहि।”

“अभिरक्षा?”

“अभिरक्षा कर्तृत्वक सेतु नहि।”

“आह्वान-पत्र?”

“ओहो कर्तृत्वक सेतु नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन प्रतिरक्षाक वैकल्पिक व्याख्या—साझा यन्त्र—कतेक दूर जीवित?”

आदित्य कहलनि, “जतय व्यक्ति-विशेषक स्वतंत्र सेतु नहि, ओतय जीवित।”

विद्यानंद पुछलनि, “राज्यक मानचित्रमे कोनो प्रतिज्ञप्ति केवल यन्त्रक भीतर सामग्री आ व्यक्ति-विशेषक नामक निकटता पर आधारित अछि?”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य एक पृष्ठ खोललनि।

“दू प्रतिज्ञप्ति एहन छल।”

“छल?”

“एखन नहि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य काल्हिक परीक्षणक बाद दुनू केँ व्यक्ति-विशेषक प्रतिज्ञप्तिसँ हटाएने अछि।”

“एकटा यन्त्र-अवस्था वर्गमे गेल अछि।”

“दोसर अनिर्णीत वर्गमे।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दर्ज करू।”

विद्यानंद बैसलाह नहि।

“महोदय, ई महत्वपूर्ण अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “महत्वपूर्ण, मुदा नाटकीय नहि।”

“राज्यक दू वाक्य घटल, एतेक।”

न्यायालय-कक्षमे किछु कलम चलल ।

अनन्या कश्यप दर्शक-पंक्तिमे बैसल सभ लिखि रहल छलथि ।

ओ शीर्षक नहि लिखलनि ।

केवल दू शब्द—

“यन्त्र ≠ व्यक्ति ।”



मृणाल धर उठलाह ।

“महोदय, राज्य एक स्पष्टता चाहैत अछि ।”

“प्रतिरक्षा साझा यन्त्रक सम्भावना राखलक ।”

“राज्य एक स्वतंत्र स्रोत प्रस्तुत करए चाहैत अछि, प्रमाणक संख्या बढ़ेबाक लेल नहि, समय-संगति देखेबाक लेल ।”

विद्यानंद कहलनि, “कौन स्रोत?”

“भुगतान-द्वारक समय-अभिलेख ।”

विद्यानंद तुरते कहलनि, “ई स्वतन्त्र कर्तृत्व-स्रोत नहि ।”

मृणाल उत्तर देलनि, “राज्य सेहो एना नहि कहैत अछि ।”

“हम केवल समय-संगति कहैत छी ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तर्कक प्रयोजन?”

मृणाल कहलनि, “प्रतिरक्षाक वैकल्पिक व्याख्या ई अछि जे यन्त्रक सामग्री अनेक व्यक्तिक साझा पहुँचसँ उत्पन्न भ’ सकैत अछि ।”

“राज्य कहैत अछि—किछु समय-बिन्दु पर बाहरी भुगतान-अभिलेख आ यन्त्र-अभिलेख निकट अछि ।”

“ई निकटता साझा पहुँचक सम्भावना समाप्त नहि करैत अछि ।”

“मुदा समय-संगतिक एक स्वतंत्र प्रश्न उठबैत अछि ।”

विद्यानंद कहलनि, “निकटता कर्तृत्व नहि ।”

मृणाल कहलनि, “सहमति ।”

न्यायमूर्ति आर्या मुस्कुरौलनि नहि ।

“तखन विवाद शब्द पर नहि ।”

“वजन पर अछि ।”

दूनू पक्ष सहमत भेल ।

“ई विषय निर्णय लेल सुरक्षित रहत ।”



तेसर पृष्ठ हैश-श्रृंखलाक छल ।

विद्यानंद एक क्षण लेल पृष्ठ बन्द कएलनि ।

“ई शब्द बहुते आकर्षक अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आकर्षण छोड़ ।”

“अर्थ कहू ।”

विद्यानंद कहलनि, “राज्यक अभिलेखमे मूल प्रतिबिम्बक हैश, सुरक्षित प्रतिक हैश, कार्यशील प्रतिक हैश आ किछु निर्यातक हैश अछि।”

आदित्य कहलनि, “हँ।”

“एकहि वंशक प्रतिमे समानता?”

“निर्धारित स्तर पर, हँ।”

“तखन एक वैकल्पिक व्याख्या मानू।”

“मूल प्रतिबिम्ब बनेबाक क्षण धरि जे किछु भेल, तकर बारेमे हैश मौन रहैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “हैश स्वयं मौन रहैत अछि।”

“प्रतिबिम्ब बनेलाक बाद प्रतिक अखण्डता?”

“तत्सम्बन्धी तुलना देत।”

“सामग्री सत्य कि मिथ्या?”

“नहि बतबैत।”

“सामग्री पूर्ण संसारक प्रतिनिधि अछि?”

“नहि।”

“लेखक के?”

“नहि।”

“अर्थ की?”

“नहि।”

“उद्देश्य की?”

“नहि।”

विद्यानंद एक-एक प्रश्नक बाद ठहरैत रहलाह।

न्यायालयक भीतर शब्द छोट भ' रहल छल।

हैशक चमक घटि क' ओकर वास्तविक काम धरि आबि रहल छल।

विद्यानंद कहलनि, “तखन तर्कक प्रश्न ई अछि—जँ राज्यक एक प्रतिज्ञाति हैश-समानतासँ ‘विश्वसनीय सामग्री’ शब्द धरि पहुँचैत अछि, ई छलाँग उचित?”

आदित्य पुछलनि, “विश्वसनीय कोन अर्थमे?”

“सत्य सामग्री।”

“तखन नहि।”

“अपरिवर्तित प्रति?”

“निर्धारित तुलना धरि, हँ।”

न्यायमूर्ति आर्या लिपिक दिस देखलनि।

“‘विश्वसनीय’ शब्द बिना अर्थ-निर्धारण उपयोग नहि होएत।”

“जहाँ अखण्डता कहल जाए, अखण्डता लिखू।”

“जहाँ सत्यता सिद्ध नहि, सत्यता नहि लिखू।”

देवव्रत सिन्हा सहमति देलनि।

मालिनी अपन प्रति पर मोट अक्षरमे लिखलनि—

“अखण्डता ≠ सत्यता।”

फेर नीचाँ—

“समानता ≠ स्वतन्त्रता।”



विद्यानंद अगिला तर्क राखलनि।

“मानू पाँच निर्यात एकहि मूल प्रतिबिम्बसँ बनल।”

“पाँच हैश अलग होइ सकैत अछि, कारण निर्यातक सामग्री वा संरचना अलग होइ सकैत अछि?”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य कहलनि, “हँ, निर्यात-पद्धति अनुसार।”

“तखन पाँच अलग हैश पाँच स्वतंत्र स्रोत सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

“किएक?”

“किएक तँ स्रोत-वंशावली एकहि मूल प्रतिबिम्ब धरि जाएत।”

“तखन काल्हि जँ कोनो अधिवक्ता पाँच हैश देखाक’ पाँच समर्थन कहए?”

“ओ स्रोत-वंशावली देखे बिना संख्या गनत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “काल्हिक सिद्धान्त एतयो लागू।”

“संख्या ≠ स्वतन्त्रता।”

विद्यानंद बैसलाह।

मालिनी केँ एहन लागल जे एके सूत्र अलग-अलग वस्तुमे फेर जन्म लैत अछि।

तर्क नओ प्रमाण नहि बना रहल छल।

ओ पुरान प्रमाणक वजन ठीक ठाम राखि रहल छल।



चारिम पृष्ठ अभिरक्षा-पञ्जीक छल।

न्यायमूर्ति आर्या स्वयं पृष्ठ खोललनि।

“सात मिनटक अभिलेखीय अन्तर।”

सभ चुप।

“पछिला अध्यायमे ई अन्तर स्वीकारल गेल अछि।”

“आइ तर्कक प्रश्न—एहि अन्तरक सबलतम वैकल्पिक व्याख्या की?”

विद्यानंद उठलाह।

“साधारण स्थानान्तरण, समय-मुहरक असंगति, अथवा पञ्जी भरबाक विलम्ब।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य कहैत अछि—तीनू सम्भव।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक सबलतम प्रतिकूल व्याख्या?”

देवव्रत उत्तर देलनि, “अनधिकृत पहुँचक सम्भावना।”

“सिद्ध?”

“नहि।”

“प्रतिरक्षाक साधारण व्याख्या सिद्ध?”

विद्यानंद कहलनि, “नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन सात मिनट की?”

आदित्य उत्तर देलनि, “अभिलेखीय रिक्ति।”

“एतबे?”

“एतबे, जखन धरि स्वतंत्र सामग्री ओकर अर्थ नहि बढ़बैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कोनो स्वतंत्र सामग्री?”

आदित्य कहलनि, “भवन-प्रवेश अभिलेख अछि, मुदा ओ कक्ष-भीतर ककर हाथमे माध्यम छल से नहि बतबैत।”

“समय-मुहर?”

“पृथक प्रणालीक समयमे अल्प अन्तर अछि; ओकर सुधार-सीमा अनुमानित कएल जा सकैत अछि, मुदा सात मिनट पूर्ण रूपेँ भरि नहि सकैत अछि।”

“दृश्य-अभिलेख?”

“उपलब्ध भाग प्रवेश-द्वार धरि अछि; कक्ष-भीतर नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन राज्य ‘अखण्ड अभिरक्षा’ शब्द हटाओत?”

देवव्रत सिन्हा एक क्षण सोचलनि।

“राज्य ‘अखण्ड’ शब्द उपयोग नहि करत।”

“राज्य कहत—‘दर्ज अभिरक्षा-श्रृंखलामे सात मिनटक रिक्ति अछि; तकर बादक अभिलेख आ हैश-संगति उपलब्ध अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई अधिक सटीक।”

विद्यानंद कहलनि, “सहमति।”

मालिनी फेर एक पंक्ति लिखलनि—

“रिक्ति ≠ छेड़छाड़।”

फेर—

“रिक्ति ≠ पूर्णता।”



मध्याह्नक विश्रामक पूर्व न्यायमूर्ति आर्या चारू पृष्ठ एक संग रखलनि।

“एखन धरि की घटल?”

मृणाल धर कहलनि, “एक व्यापक अनुत्पादन-वाक्य।”

देवव्रत कहलनि, “दू व्यक्ति-विशेष प्रतिज्ञा।”

आदित्य कहलनि, “एक ‘विश्वसनीय’ शब्दक अस्पष्ट उपयोग।”

मालिनी कहलनि, “एक ‘अखण्ड अभिरक्षा’ वाक्य।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की बचल?”

आदित्य एकटा नओ पृष्ठ खोललनि।

“एक—निर्दिष्ट आह्वान-पत्रक दायरा।”

“दू—जप्त माध्यमक निर्धारित प्रतिबिम्ब।”

“तीन—प्रतिबिम्ब आ तकर प्रतिक सीमित अखण्डता-समानता।”

“चार—सात मिनटक अभिलेखीय रिक्ति सहित अभिरक्षा-इतिहास।”

“पाँच—बाहरी स्रोतसभक पृथक-पृथक समय-संगति।”

“छः—जे प्रतिज्ञप्ति व्यक्ति-विशेष धरि जाएत, ताहि लेल स्वतंत्र व्यक्ति-सेतु आवश्यक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई छह प्रतिज्ञप्ति पर प्रतिरक्षाक सबलतम विकल्प राखू।”

विद्यानंद कहलनि, “विश्रामक बाद।”

पीठ उठल।



ओसारामे अनन्या कश्यप केँ अनेक अधिवक्ता घेरलक।

एक नवयुवक अधिवक्ता कहलनि, “राज्य चार ठाम पाछाँ हटल।”

दोसर कहलनि, “प्रतिरक्षा चार बिन्दु जीति गेल।”

अनन्या पुछलनि, “न्यायालय कोन बिन्दु पर जीत-हार दर्ज कएलक?”

कोनो उत्तर नहि।

एक अधिवक्ता कहलनि, “वाक्य हटायल गेल।”

अनन्या कहलनि, “वाक्य घटायल गेल।”

“फरक?”

“अछि।”

“कतेक?”

“जे वाक्य बचल, से बताओत।”

ओ अपन लेखमे लिखलनि—

“न्यायालयमे प्राविधिक शब्दक प्रमाण-व्याप्ति संकुचित; व्यक्ति-विशेष निष्कर्ष लेल स्वतंत्र सेतुक आवश्यकता पर बल।”

सम्पादक दूरभाष पर कहलनि, “ई शीर्षक भारी अछि।”

अनन्या कहलनि, “विषय सेहो हलुक नहि।”

“राज्य पाछाँ हटल—एना लिखू।”

“किछु वाक्य घटल।”

“तखन ‘राज्यक दलील घटल’?”

“न्यायालय एखन निर्णय नहि देलक।”

सम्पादक मौन रहल।

अनन्या कहलनि, “दाखिला आदेश नहि।”

“संशोधन पराजय नहि।”

“आ तर्क निष्कर्ष नहि।”

सम्पादक कहलनि, “ठीक, पठाउ।”

अनन्या सञ्चिका पठा देलनि।



विश्रामक बाद विद्यानंद छह प्रतिज्ञाप्ति पर छह विकल्प रखलनि।

“पहिल—आह्वान-पत्रक उत्तर अपूर्ण देखाइत अछि, मुदा कारण संरक्षण-अवधि वा दायरा-बाहिर स्रोत होइ सकैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “जीवित विकल्प।”

“दोसर—जप्त माध्यममे सामग्री अछि, मुदा यन्त्र साझा होइ सकैत अछि।”

“जतय व्यक्ति-सेतु नहि, जीवित विकल्प।”

“तेसर—हैश समान अछि, मुदा मूल सामग्रीक सत्यता वा कर्तृत्व सिद्ध नहि।”

“सही सीमा।”

“चारिम—अभिरक्षा-पञ्जीमे रिक्ति अछि, मुदा साधारण पञ्जी-विलम्ब सम्भव।”

“जीवित विकल्प।”

“पाँचम—बाहरी समय-संगति अछि, मुदा समय-संगति संयोग वा साझा कार्यप्रवाह होइ सकैत अछि।”

“जतय अतिरिक्त सेतु नहि, जीवित विकल्प।”

“छठम—व्यक्ति-सेतु कहल जा रहल अभिलेख स्वयं दोसर प्रणालीक आगत-सामग्री पर निर्भर होइ सकैत अछि।”

आदित्य किछु क्षण चुप रहलाह।

“एहि विकल्प लेल प्रत्येक सेतुक वंशावली अलग देखय पड़त।”

विद्यानंद कहलनि, “ठीक।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एखन कोनो विकल्प असम्भव कहैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “नहि, सामान्य रूपेँ नहि।”

“तखन तर्कक उपयोग की?”

देवव्रत कहलनि, “प्रत्येक विकल्प केँ उपलब्ध अभिलेखक संग राखि ओकर सहनशीलता देखब।”

“अर्थात्?”

“जे विकल्प स्थापित तथ्यक संग सह-अस्तित्व राखि सकैत अछि, ओकरा हटाएब नहि।”

“जे विकल्प कोनो स्वतंत्र तथ्यसँ असंगत हो, ओ असंगति दर्ज करब।”

“मुदा असंगति अपनेमे दोषसिद्धि नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक।”

“एहि रूपमे तर्क प्रमाणक स्थान नहि लैत।”

“ओ प्रमाणक बीच असंगति देखबैत अछि।”



मृणाल धर एक सारणी प्रस्तुत कएलनि।

चार स्तम्भ।

“प्रतिज्ञाप्ति।”

“वैकल्पिक व्याख्या।”

“विरोधी स्वतंत्र तथ्य।”

“अनिर्णीत शेष।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पाँचम स्तम्भ जोड़ू।”

“कौन?”

“राज्यक सुरक्षित भाषा।”

मृणाल लिखलनि।

विद्यानंद कहलनि, “छठम सेहो।”

न्यायमूर्ति आर्या हुनका दिस देखलनि।

“कौन?”

“प्रतिरक्षाक सुरक्षित भाषा।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “जोड़ू।”

सारणी छः स्तम्भक भ’ गेल।

मालिनी केँ लागल जे न्यायालय एके पृष्ठ पर संघर्ष आ संयम दुनू लिखि रहल अछि।

पहिल पंक्ति आह्वान-पत्रक छल।

राज्यक सुरक्षित भाषा—

“माँगल आ उपलब्ध स्रोतसभमे निर्दिष्ट अभिलेख नहि भेटल।”

प्रतिरक्षाक सुरक्षित भाषा—

“दायरा-बाहिर वा संरक्षण-अवधि-पार स्रोतक सम्भावना समाप्त नहि।”

दोसर पंक्ति प्रतिबिम्बक छल।

राज्य—

“जप्त माध्यमक निर्धारित अवस्था संरक्षित प्रतिबिम्बमे उपलब्ध।”

प्रतिरक्षा—

“यन्त्र-अवस्था व्यक्ति-कर्तृत्व सिद्ध नहि।”

तेसर पंक्ति हैशक छल।

राज्य—

“निर्धारित प्रतिक अखण्डता-संगति।”

प्रतिरक्षा—

“सत्यता, पूर्णता, कर्तृत्व वा आशय सिद्ध नहि।”

चारिम पंक्ति अभिरक्षाक छल।

राज्य—

“सात मिनटक रिक्ति स्पष्ट राखि शेष अभिरक्षा-अभिलेख प्रस्तुत।”

प्रतिरक्षा—

“रिक्ति कारणेँ पूर्ण निरन्तरता सिद्ध नहि।”

पाँचम पंक्ति बाहरी समय-संगतिक छल।

राज्य—

“किछु स्वतंत्र प्रणालीमे समय-साम्य।”

प्रतिरक्षा—

“समय-साम्य कर्तृत्व वा कारणता सिद्ध नहि।”

छठम पंक्ति व्यक्ति-सेतुक छल।

राज्य—

“जहाँ स्वतंत्र व्यक्ति-सेतु उपलब्ध, ओ पृथक परीक्षणाधीन।”

प्रतिरक्षा—

“सेतुक मूल-स्रोत, आगत-सामग्री आ साझा पहुँचक परीक्षण आवश्यक।”

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ पढ़लनि।

“एहि सारणीमे जीत-हार कोन ठाम अछि?”

कोनो उत्तर नहि।

“ठीक।”

“तर्कक पहिल लाभ ई अछि जे ओ भाषा केँ ओकर सीमा देखबैत अछि।”



विद्यानंद कहलनि, “महोदय, हम एक कठिन उदाहरण राख' चाहैत छी।”

“राखू।”

“मानू जप्त माध्यममे एक भुगतान-सन्दर्भ संख्या अछि।”

“बाहरी भुगतान-द्वारमे ओहि संख्या सँ मेल खाइत प्रविष्टि अछि।”

“राज्य कहत—दू स्रोत।”

मृणाल कहलनि, “परिस्थिति अनुसार।”

विद्यानंद कहलनि, “मुदा जँ बाहरी भुगतान-द्वारक सन्दर्भ संख्या मूलतः ओहि ग्राहक-प्रवाहसँ बनल जे यन्त्रमे सेहो आयात भेल?”

आदित्य पुछलनि, “तखन दूनू स्रोतक उत्पत्ति सम्बन्ध देखब आवश्यक।”

“अर्थात् दृश्यतः स्वतंत्र?”

“हो सकैत अछि।”

“वास्तवमे?”

“आगत-सामग्रीक वंशावली पर निर्भर।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “काल्हिक ‘बहुलता ≠ स्वतन्त्रता’ एतय फेर।”

विद्यानंद कहलनि, “हँ।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य एहि उदाहरणमे ‘दू स्वतंत्र स्रोत’ शब्द नहि उपयोग करत जखन धरि आगत-सामग्रीक वंशावली पृथक प्रमाणित नहि हो।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “दर्ज करू।”

मालिनी केँ एहन लागल जे एकटा चमकदार रेखा फेर मद्धिम भेल।

मुदा मानचित्र अधिक सत्य भेल।



आदित्य केँ आब राज्यक दिस सँ प्रश्न राखबाक अनुमति भेटल।

ओ विद्यानंद दिस नहि, न्यायालय दिस देखलनि।

“महोदय, प्रतिरक्षाक वैकल्पिक व्याख्या सभ अभिलेख-सापेक्ष रहबाक चाही?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तर्क कल्पना नहि।”

“आधार चाही।”

आदित्य कहलनि, “तखन साझा यन्त्रक विकल्प लेल साझा पहुँचक कोनो आधार?”
विद्यानंद कहलनि, “कार्यालयक पहुँच-सूची, अनेक वैध खाता, आ साझा रखरखाव-अधिकार।”
“ठीक।”
“संरक्षण-अवधि-पार स्रोतक विकल्प लेल?”
“सेवा-प्रदाताक घोषित संरक्षण-नीति।”
“ठीक।”
“समय-मुहर असंगतिक विकल्प लेल?”
“दू प्रणालीक ज्ञात घड़ी-अन्तरक प्रतिवेदन।”
“ठीक।”
“साधारण पञ्जी-विलम्ब?”
विद्यानंद किछु क्षण रुकलाह।
“एहि विशेष सात मिनट लेल प्रत्यक्ष आधार नहि।”
“सामान्य सम्भावना अछि।”
आदित्य कहलनि, “तखन राज्य एकरा ‘सम्भव’ मानत, मुदा ‘अभिलेख-समर्थित’ नहि कहत।”
विद्यानंद उत्तर देलनि, “हमर आपत्ति नहि।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई भेद महत्त्वपूर्ण अछि।”
“सम्भव विकल्प आ अभिलेख-समर्थित विकल्प एक नहि।”
मालिनी सारणीमे एक नओ चिह्न बनौलनि।
“संभव।”
“समर्थित।”
“असंगत।”
“अनिर्णीत।”



एक वरिष्ठ बचाव अधिवक्ता उठलाह।
“महोदय, राज्यक अधिकारी स्वयं विकल्पसभक श्रेणी बना रहल छथि।”
“ई न्यायालयक काम नहि?”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “राज्य अपन दलीलक सीमा बतबैत अछि।”
“अन्तिम वर्गीकरण न्यायालयक रहत।”
“अन्वेषण अधिकारीक ई सूची न्यायिक निष्कर्ष नहि।”
आदित्य तुरते कहलनि, “जी।”
न्यायमूर्ति आर्या ओकरा दिस देखलनि।
“एहि शब्द केँ स्मरण राखू।”
“जी।”
“अन्वेषकक अर्थापन ≠ न्यायिक निष्कर्ष।”
मालिनी लिखलनि।
ओहि पंक्तिक नीचाँ ओ बिना कहने दोसर पंक्ति जोड़लनि—
“तर्क ≠ प्रमाण।”



साँझ नजिक आवि रहल छल।

न्यायमूर्ति आर्या अन्तिम प्रश्न राखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी, एहि सभ परीक्षणक बाद राज्य कोन व्यक्ति-विशेष प्रतिज्ञप्ति बिना आरक्षणक कायम रखैत अछि?”

आदित्य अपन पृष्ठ देखलनि।

फेर पृष्ठ बन्द कएलनि।

“महोदय, बिना आरक्षणक—कोनो नहि।”

न्यायालय-कक्षमे हलचल भेल।

देवव्रत सिन्हा आदित्य दिस देखलनि, मुदा रोकलनि नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “स्पष्ट करू।”

आदित्य कहलनि, “व्यक्ति-विशेष प्रतिज्ञप्ति सभ अलग-अलग आधार आ सीमा सहित अछि।”

“जतय कर्तृत्वक स्वतंत्र सेतु अछि, ओहि सेतुक स्रोत, समय, पहुँच आ वंशावलीक आरक्षण अछि।”

“जतय केवल यन्त्र-अवस्था अछि, हम व्यक्ति-विशेष नहि कहैत छी।”

“जतय केवल समय-संगति अछि, हम कारणता नहि कहैत छी।”

“जतय हैश अछि, हम सत्यता नहि कहैत छी।”

“जतय अभिरक्षा-अन्तर अछि, हम पूर्णता नहि कहैत छी।”

“जतय अनुपलब्धि अछि, हम मेटायल सिद्ध नहि कहैत छी।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन राज्यक प्रकरण रहत?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह।

“महोदय, राज्यक प्रकरण जतेक अभिलेख सहि सकैत अछि, ततेक रहत।”

“न ताहिसँ बेसी, न कम।”

विद्यानंद मिश्र किछु क्षण देवव्रत दिस देखलनि।

फेर कहलनि, “एहि वाक्य पर हमर सामान्य आपत्ति नहि।”

न्यायालय-कक्ष फेर शान्त भेल।



न्यायमूर्ति आर्या आदेश लिखब आरम्भ कएलनि।

“आइ न्यायालय दोष वा निर्दोषताक निर्णय नहि दैत अछि।”

“न्यायालय केवल प्रतिज्ञप्ति, वैकल्पिक व्याख्या, स्वतंत्र आधार आ अनिर्णीत शेषक वर्गीकरण दर्ज करैत अछि।”

“आह्वान-पत्रक दायरा-बाहिर सामग्रीक अनुत्पादन केँ अवज्ञा नहि मानल जाए।”

“संगणकीय प्रतिबिम्ब जप्त माध्यमक निर्धारित अवस्था धरि सीमित रहत।”

“हैश-संगति केँ अखण्डताक सीमित संकेतक रूपमे पढ़ल जाए; सत्यता, पूर्णता, कर्तृत्व वा आशयक स्वतंत्र प्रमाण नहि।”

“अभिरक्षा-पञ्जीक सात मिनटक अभिलेखीय अन्तर स्पष्ट रूपैँ रहत; ओकरा न छेड़छाड़क सिद्ध तथ्य मानल जाए, न बिलायल मानल जाए।”

“एकहि मूल प्रतिबिम्बक व्युत्पन्न रूपसभ स्वतंत्र स्रोत नहि मानल जाए।”

“वैकल्पिक व्याख्या केँ ‘सम्भव’, ‘अभिलेख-समर्थित’, ‘स्थापित तथ्यसँ असंगत’, अथवा ‘अनिर्णीत’ रूपमे पृथक कएल जा सकैत अछि, मुदा एहि प्रशासनिक वर्गीकरणक अन्तिम न्यायिक अर्थ आदेशक अधीन रहत।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकलनि।

“आ एक बात।”

सभ प्रतीक्षा कएलक।

“कोनो पक्ष अपन भाषा केँ प्रमाणसँ पैघ नहि बनाओत।”

ओ आदेश पर हस्ताक्षर कएलनि।



न्यायालय उठलाक बाद ओसारामे असामान्य शान्ति छल।

विशाल अधिवक्ता-दल एखनहुँ उपस्थित छल।

मुदा आइ ककरो संख्या समाचारक विषय नहि बनल।

अनन्या विद्यानंद लग गेलनि।

“एक प्रश्न?”

विद्यानंद कहलनि, “पुछू।”

“राज्यक अधिकारी ‘बिना आरक्षणक कोनो व्यक्ति-विशेष प्रतिज्ञप्ति नहि’ कहलनि।”

“ई प्रतिरक्षाक विजय?”

विद्यानंद हल्का हँसलनि।

“जँ अहाँ जीत-हार पुछब त’ आइक पूरा दिन नष्ट भ’ जाएत।”

“तखन की लिखी?”

“लिखू—शब्द छोट भेल।”

“आ?”

“जे बचल, ओकरा आब अधिक कठोर परीक्षण सह्य पड़त।”

अनन्या पुछलनि, “प्रतिरक्षा संतुष्ट?”

“प्रतिरक्षाक काम संतुष्ट होएब नहि।”

“प्रश्न जीवित राखब।”

ओ चलि गेलाह।

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—

“प्रतिशोधक भाषा नहि।”

“पद्धतिक भाषा।”



मन्त्रालयमे साँझक सूचना पहुँचल।

शिवेश्वर प्रसाद पूरा आदेश नहि, सार-सूची पहिने पढ़लनि।

सचिव कहलनि, “राज्य किछु वाक्य घटौलक।”

मन्त्री पुछलनि, “किएक?”
 “अभिलेखक सीमा।”
 “प्रतिरक्षा किछु विकल्प राखलक।”
 “कतेक समर्थित?”
 “किछु समर्थित, किछु केवल सम्भव, किछु अनिर्णीत।”
 मन्त्री पुछलनि, “राजनीतिक रूपै की कहल जाए?”
 सचिव चुप।
 शिवेश्वर प्रसाद स्वयं उत्तर देलनि।
 “किछुओ नहि।”
 “न्यायालयक विश्वास बचाउ।”
 “पद्धति कै बोलय दिअ।”
 सचिव कहलनि, “सञ्चिका मन्त्रालयक विधिक कक्षमे काल्हि प्रातः राखल जाएत।”
 मन्त्री कहलनि, “सभ संशोधन सहित।”
 “हँ।”
 “असफल दिशा?”
 “ओहो।”
 “प्रतिरक्षाक समर्थित विकल्प?”
 “ओहो।”
 “अनिर्णीत शेष?”
 “ओहो।”
 शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “तखन सञ्चिका पूर्ण होएत।”



रातिमे आदित्य कार्यालयमे लौटला पर पीठिका पर चार पृष्ठ फेर राखल छल।
 मालिनी बगलमे बैसल छलथि।
 आह्वान-पत्र।
 प्रतिबिम्ब।
 हैश।
 अभिरक्षा।
 मालिनी कहलनि, “भोरमे ई चार शब्द भार जकाँ छल।”
 आदित्य पुछलनि, “एखन?”
 “सीमा जकाँ।”
 “सीमा भार घटबैत अछि?”
 मालिनी सोचलनि।
 “सीमा भारक सही ठाम बतबैत अछि।”
 आदित्य कहलनि, “एहि लेल तर्क चाही।”
 मालिनी सारणी देखलनि।
 “राज्य चार वाक्य घटौलक।”

“दू व्यक्ति-प्रतिज्ञप्ति पहिने हटि चुकल छल।”

“एक ‘अखण्ड’ शब्द गेल।”

“किछु वैकल्पिक व्याख्या जीवित अछि।”

“तखन जीत कोन ठाम?”

आदित्य कागज समेटलनि।

“जीत खोजब त’ तर्क फेर पक्ष बनि जाएत।”

मालिनी कहलनि, “तखन आइ की भेल?”

आदित्य उत्तर देलनि—

“जतय हम बेसी कहलहुँ, ओतय घटौलहुँ।”

“जतय प्रतिरक्षाक विकल्पक आधार छल, ओतय मानलहुँ।”

“जतय केवल सम्भावना छल, ओतय सम्भावना कहि छोड़लहुँ।”

“जतय अभिलेख टिकैत अछि, ओतय ओकर सीमा सहित राखलहुँ।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलनि।

बाहर राति ढलि रहल छल।

दूर भवनक गलियारा खाली भ’ रहल छल।

आदित्य बस्ताक डोरी बान्हलनि।

मालिनी पुछलनि, “काल्हि सञ्चिका मन्त्रालयमे?”

“हँ।”

“विधिक रणनीति बदलत?”

“अभिलेख बदलल नहि।”

“भाषा बदलल अछि।”

“रणनीति ताहि भाषा अनुसार बदलय पड़त।”

मालिनी पृष्ठक अंतिम कोरामे लिखलनि—

“प्रतिशोध नहि।”

आदित्य ओकर नीचाँ लिखलनि—

“पद्धति विजयी।”

दूनू किछु क्षण ओहि दू पंक्तिक दिस देखैत रहल।

कोनो जयघोष नहि छल।

कोनो स्वीकारोक्ति नहि।

कोनो दोषसिद्धि नहि।

केवल सीमा स्पष्ट छल।

केवल अगिला पृष्ठ मन्त्रालयक छल।

086 तर्कक वज्रक अध्याय 8

भोरक पहिल इजोत गृह मन्त्रालयक उत्तर खण्डक ऊँच खिड़की पर आबि ठहरल छल ।
राति भरिक बहसक सार-सञ्चिका न्यायालय-संलग्न शाखासँ सुरक्षित दूतक हाथे पहुँचल ।

बाहर केवल लिखल छल—तर्क-परीक्षणक पश्चात् अद्यतन अभिलेख ।

आदित्य झा लिफाफा खोलबाक पहिने हस्ताक्षर-पञ्जी देखलनि ।

समय दर्ज छल ।

प्रेषक दर्ज छल ।

प्राप्तकर्ता दर्ज छल ।

मुहर अक्षुण्ण छल ।

ओ कहलनि, “पहिने आगमनक सत्य । तकर बाद भीतरक अर्थ ।”

मालिनी कर्ण माथ हिलौलनि ।

ओ पञ्जीमे प्रवेश लिखलनि ।

सञ्चिकामे न्यायालयक आदेशक प्रति नहि, बल्कि पछिला कार्यवाहीक प्रमाणित सार, संशोधित प्रतिज्ञप्ति-पञ्जी, प्रतिरक्षाक समर्थित वैकल्पिक व्याख्या, अभिरक्षा-संशोधन, आ असफल अन्वेषण-दिशाक सूची छल ।

एकटा अलग पृष्ठ पर चार शब्द लिखल छल—

सिद्ध ।

सीमित ।

अनिर्णीत ।

त्यक्त ।

मालिनी पुछलनि, “त्यक्त शब्द मन्त्रालयक सञ्चिकामे रहत?”

आदित्य कहलनि, “रहत ।”

“किएक?”

“जाहि वाक्य पर राज्य स्वयं भरोसा छोड़लक, ओकर इतिहासो विधिक ईमानदारीक भाग अछि ।”

“हटाएब त’ सञ्चिका साफ देखायत ।”

“साफ नहि । अधूरा ।”

मालिनी पृष्ठ पलटलनि ।

पछिला सुनवाईमे राज्य चारटा अतिरेक घटौने छल ।

दू व्यक्ति-विशेष प्रतिज्ञप्ति हटाओल गेल छल ।

“अखण्ड अभिरक्षा”क शब्दावली सीमित कएल गेल छल ।

एक स्रोतक बहुल दृश्य-रूप केँ स्वतंत्र समर्थन मानबाक प्रवृत्ति त्यागल गेल छल ।

आदित्य पृष्ठक कोरामे लिखलनि—

“तर्कक बाद रणनीति केवल बचल बातक रक्षा नहि ।”

“रणनीति ईहो जे की रक्षा नहि करब ।”

मालिनी पढ़ि क’ चुप रहलनि ।

दिल्लीक भोर बाहर खुलि रहल छल ।

मन्त्रालयक भीतर एकटा नओ दिन आरम्भ नहि, एकटा पुरान दावाक भार घटि रहल छल ।



नओ बजे विधि-कक्षमे सीमित बैठक बैसल।

गृह सचिव, विधि-शाखाक संयुक्त सचिव, संगणकीय परीक्षण प्रकोष्ठक वरिष्ठ अधिकारी, आदित्य आ मालिनी उपस्थित छलाह।

कोनो राजनीतिक सलाहकार नहि।

कोनो समाचार-माध्यमक कतरन नहि।

पीठिकाक मध्य केवल तर्क-सहनशीलता-पञ्जी राखल छल।

गृह सचिव पहिल पृष्ठ देखलनि।

“ई पञ्जी अनुपलब्धिक जीवित प्रतिज्ञप्ति-पञ्जीसँ भिन्न कोना?”

आदित्य कहलनि, “ओ पञ्जी बतबैत छल जे की बाँचल।”

“ई पञ्जी बतायत जे बाँचल बात विरोधी व्याख्या सहि सकैत अछि कि नहि।”

संयुक्त सचिव पुछलनि, “अर्थात् रक्षा-रणनीति?”

“नहि।”

“परीक्षण-रणनीति।”

“दूनूमे अन्तर?”

“रक्षा-रणनीति अपन वाक्य बचबैत अछि।”

“परीक्षण-रणनीति वाक्य केँ गिरय देत जँ अभिलेख ओकर भार नहि सहारए।”

कक्षमे अल्प मौन पसरल।

वरिष्ठ अधिकारी कहलनि, “मन्त्रालयक लिखित पक्षमे एहन भाषा दुर्बल देखाएत।”

आदित्य हुनका दिस देखलनि।

“दुर्बलता आ सीमा एक नहि।”

“न्यायालय जँ सीमा देखत, विश्वास घटत?”

“सीमा नुकाओल त’ विश्वास घटत।”

गृह सचिव कहलनि, “तखन श्रेणी बनाउ।”

मालिनी दृश्य-पटल पर पाँच स्तम्भ खोललनि।

पहिल—मूल प्रत्यक्ष सामग्री।

दोसर—अनुमेय सम्बन्ध।

तेसर—सबलतम वैकल्पिक व्याख्या।

चारिम—ओहि विकल्पक अभिलेखीय समर्थन।

पाँचम—राज्यक अधिकतम वैध कथन।

संयुक्त सचिव पुछलनि, “छठम?”

आदित्य कहलनि, “त्यागक सीमा।”

मालिनी छठम स्तम्भ जोड़लनि।

“जँ वैकल्पिक व्याख्या एहि बिन्दु धरि समर्थित हो, राज्य कोन वाक्य त्यागि देत?”

वरिष्ठ अधिकारी किछु क्षण पञ्जीक दिस देखैत रहलाह।

“तर्कक मतलब विपक्षक सहायता?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तर्कक मतलब अपन निष्कर्षक परीक्षा।”

“विपक्षक सही प्रश्न जाँ हमर निष्कर्ष बचवैत अछि, त’ प्रश्न हमर शत्रु नहि।”

गृह सचिव पञ्जीक माथ पर लिखलनि—

“विरोधक उपस्थिति बिना सहनशीलता सिद्ध नहि।”



पहिल परीक्षण सुरक्षित प्रवेश-संकेत पर भेल।

संगणकीय प्रतिबिम्बमे प्रशासनिक प्रवेशक चिह्न छल।

हैश-समानता प्रतिबिम्बक अखण्डता सीमित अर्थमे सहरैत छल।

मुदा व्यक्ति-विशेषक प्रयोगक प्रश्न खुलल छल।

मालिनी पहिल स्तम्भ भरलनि—“यन्त्रगत प्रवेश-संकेत उपस्थित।”

दोसर—“प्रशासनिक पहुँचक सम्भावना।”

तेसर—“साझा प्रवेशाधिकार अथवा पूर्व-संरक्षित परिचय-संकेत।”

चारिम स्तम्भ पर ओ रुकलनि।

आदित्य पुछलनि, “विकल्पक समर्थन?”

“दू साक्षीक कथनमे साझा पहुँचक संकेत।”

“सिद्ध?”

“नहि।”

“असिद्ध?”

“ओहो नहि।”

“तखन?”

“समर्थित सम्भावना।”

आदित्य कहलनि, “राज्यक अधिकतम कथन?”

मालिनी लिखलनि—“यन्त्रगत प्रशासनिक पहुँच देखाइत अछि; कर्ताक व्यक्ति-पहिचान एतयसँ अकेले सिद्ध नहि।”

गृह सचिव पुछलनि, “एहि सँ राज्यक मुख्य सिद्धान्त पर प्रभाव?”

आदित्य कहलनि, “व्यक्ति-सेतु अलग सामग्रीसँ बनत, नहि त’ नहि बनत।”

“आ जाँ अलग सामग्री नहि?”

“त’ व्यक्ति-विशेष वाक्य नहि।”

संयुक्त सचिव लिखलनि—“पहिल रणनीतिक परिवर्तन: यन्त्रक तथ्य केँ व्यक्ति पर आरोपक भाषा सँ पृथक राखल जाए।”

दोसर परीक्षण भुगतान-द्वारक मार्ग पर भेल।

अभिलेखमे व्यवहारक दिशा छल।

किछु खाता-संकेत छल।

मुदा लाभार्थी-नियन्त्रणक कड़ी पूर्ण नहि छल।

प्रतिरक्षाक विकल्प छल—व्यावसायिक मध्यस्थता, स्वचालित निपटान, बाह्य सेवा-प्रदाता।

मालिनी तीनो विकल्पक सामने अलग समर्थन लिखलनि ।
एकटा विकल्प केवल कल्पनीय छल ।
एकटा किछु अभिलेखसँ समर्थित ।
एकटा वर्तमान सामग्रीसँ असंगत ।
आदित्य कहलनि, “तीन विकल्प केँ एक शब्द ‘सम्भव’ मे नहि गालू ।”

मालिनी सुधारलनि ।
“अभिलेख-सापेक्ष सम्भावना अलग, निर्विशेष कल्पना अलग ।”

गृह सचिव कहलनि, “दोसर रणनीतिक परिवर्तन—वैकल्पिक व्याख्याक दर्जा लिखल जाए, केवल ओकर उपस्थिति नहि ।”



तेसर परीक्षण गणना-पुस्तिका पर आबि ठहरल ।
पुरान पृष्ठसभमे ग्राहक-पहिचान, स्रोत-कर कटौती, भुगतान-विभाजन आ समय-अन्तरक सूत्र छल ।
किछु पंक्ति हस्तचालित भरल प्रतीत होइत छल ।
किछु स्वचालित निर्यात जकाँ ।
प्रतिरक्षाक प्रश्न छल—“किएक मानल जाए जे एके व्यक्ति दुनू प्रकारक पंक्ति नियंत्रित करैत छल?”
मालिनी पहिने उत्तर देब चाहलनि, मुदा आदित्य हाथ उठा रोकलनि ।

“पहिने प्रश्नक आधार ।”

ओ कागज देखलनि ।

दू पंक्तिक समय-मुद्रा अलग प्रणालीसँ आयल छल ।

एक नाम पुनरावृत्त छल, मुदा पहुँच-अधिकारक प्रत्यक्ष पञ्जी अपूर्ण छल ।

आदित्य कहलनि, “तर्क कहैत अछि—एक नामक पुनरावृत्ति एक कर्ता सिद्ध नहि करैत ।”

वरिष्ठ अधिकारी पुछलनि, “तखन गणना-पुस्तिका बेकार?”

“नहि ।”

“ओ संरचना देखबैत अछि ।”

“कर्तृत्वक सीमा अलग ।”

“रणनीति?”

मालिनी लिखलनि—“संरचनात्मक सम्बन्ध प्रस्तुत करब; व्यक्ति-नियन्त्रणक दावा केवल स्वतंत्र पहुँच-सामग्री धरि सीमित ।”

संयुक्त सचिव कहलनि, “एहि सँ निवेदन छोट होएत ।”

गृह सचिव उत्तर देलनि, “छोट हो, मुदा टिकाऊ हो ।”

चारिम परीक्षण मेटायल डाक-सामग्रीक दिशा पर भेल ।

एतय समस्या उलट छल ।

किछु मेटानाइ-संकेत स्वतंत्र छल ।

मुदा मेटायल विषयवस्तु पूर्ण रूपेँ पुनर्प्राप्त नहि छल ।

एक अधिकारी कहलक, “मेटानाइ स्वयं दोष-सूचक अछि ।”

आदित्य तत्क्षण कहलनि, “नहि ।”

“मेटानाइ कर्ता, समय, कारण आ विषयवस्तु बिना केवल घटना अछि।”

“जँ संरक्षण-अवधि नियम?”

“त’ स्वाभाविक मेटानाइ सम्भव।”

“जँ स्वतन्त्र हस्तचालित मेटानाइ-संकेत?”

“तखन जानी-बुझी क्रियाक प्रश्न उठत, मुदा उद्देश्य एखनहुँ अलग।”

मालिनी पाँचम स्तम्भमे लिखलनि—“मेटानाइ घटना सिद्ध होए त’ सेहो अपराध-उद्देश्य स्वतः सिद्ध नहि।”

गृह सचिव कहलनि, “तेसर रणनीतिक परिवर्तन—घटनाक सत्य आ उद्देश्यक अनुमान पृथक।”



दुपहरि बाद गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद बैठकमे आयलाह।

ओ पूरा सञ्चिका नहि, छः स्तम्भक पञ्जी पहिने देखलनि।

“एहि मे सबसँ पैघ स्तम्भ कोन?”

मालिनी कहलनि, “वैकल्पिक व्याख्या।”

मन्त्री पुछलनि, “राज्यक लेल समस्या?”

आदित्य कहलनि, “जँ विकल्प अभिलेख-सापेक्ष अछि, त’ ओकरा समस्या नहि, सीमा मानब।”

“आ जँ केवल कल्पना?”

“त’ दर्जा अलग।”

मन्त्री पञ्जीमे ‘त्यागक सीमा’ स्तम्भ देखलनि।

“ई किएक आवश्यक?”

संयुक्त सचिव कहलनि, “जँ प्रतिरक्षाक विकल्प पर्याप्त समर्थन पाबि जाए, राज्य पहिनेसँ तय करए जे कोन अतिरेक नहि बचाओत।”

शिवेश्वर प्रसाद आदित्य दिस देखलनि।

“एहि सँ समाचार-माध्यम कहत राज्य पछाडि रहल अछि।”

आदित्य चुप रहलाह।

मन्त्री स्वयं कहलनि, “कहए दिअ।”

कक्षमे कियो उत्तर नहि देलक।

मन्त्री आगाँ कहलनि, “राजनीतिक जीतक लेल हम न्यायालयमे अधिक वाक्य नहि चाहैत छी।”

“कम वाक्य, अधिक आधार।”

“आ जँ एको वाक्य नहि बाँचए?”

गृह सचिव कहलनि, “त’ ओहो अभिलेखक परिणाम होएत।”

मन्त्री माथ हिलौलनि।

“राज्यक प्रतिष्ठा आरोपक संख्या सँ नहि।”

“अपन त्रुटि घटेबाक साहस सँ।”

मालिनी एहि वाक्य केँ लिखलनि नहि।

ओ केवल पञ्जीक चौखटा सीधा कएलनि।

मन्त्री पुछलनि, “अगिला औपचारिक कदम?”

संयुक्त सचिव कहलनि, “महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा आ महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर केँ तर्क-सहनशीलता-सार भेजबाक तैयारी।”

मन्त्री कहलनि, “नव नियुक्ति जकाँ भाषा नहि।”

“ओ लोकनि पहिनेसँ राज्यक पक्ष रखि रहल छथि।”

“पूरक रणनीतिक सार, चलैत कार्यवाही भीतर।”

संयुक्त सचिव लिखलनि।

“आ त्यक्त प्रतिज्ञाति?”

“लुकाउ नहि।”

“साथे दियौ।”

मन्त्री उठलाह।

जाएबेर केवल एक वाक्य कहलनि—

“न्यायालयक विश्वास बचल त’ राज्यक चेहरा बचल।”



बैठकक बाद मालिनी आ आदित्य संगणकीय परीक्षण प्रकोष्ठक कक्षमे गेलाह।

ओतय स्रोत-वंशावलीक पुरान नक्शा देवाल पर टाँगल छल।

एके मूल-स्रोतसँ बनल चार निर्यात चार अलग रंगमे देखाओल गेल छल।

मालिनी कहलनि, “एहि नक्शा सँ एकटा भ्रम स्पष्ट भेल।”

“की?”

“दृश्य अलग, मूल एक।”

आदित्य कहलनि, “तर्क एहि भ्रम केँ सभसँ पहिने काटैत अछि।”

ओ चार निर्यातक सामने एके मूल-स्रोतक चिह्न जोड़लनि।

“एखन चार समर्थन नहि।”

“एक स्रोतक चार रूप।”

मालिनी दोसर भाग देखलनि।

ओतय बैंक-संकेत, सेवा-प्रदाता प्रत्युत्तर आ स्थानीय संगणकीय पञ्जी तीन अलग स्रोत छल।

“एतय?”

“स्वतन्त्रता अधिक, मुदा अर्थ समान होएबाक कारण अलग परीक्षण करू।”

“तीन स्वतंत्र स्रोत एके कथा कहए त’ सिद्ध?”

“नहि।”

“पहिने सत्यता, समय-संगति, पहुँच आ वैकल्पिक व्याख्या।”

“तखन बहुलता केवल एक कसौटी?”

“हँ।”

मालिनी पञ्जीमे लिखलनि—“स्रोत-स्वतन्त्रता ≠ निष्कर्ष-सिद्धता।”

आदित्य मुस्कुरेलाह नहि।

ओ केवल कहलनि, “ठीक।”

एहि बीच वरिष्ठ अधिकारी एकटा प्राविधिक नोट ल' क' आयलाह।

“सात मिनटक अभिरक्षा-अन्तरक भीतर प्रणालीक स्वचालित घड़ी-पुनर्संयोजनक संकेत भेटल अछि।”

मालिनी चौकलनि।

“तखन अन्तर समाप्त?”

आदित्य कहलनि, “नहि।”

“नव व्याख्या आयल।”

“अन्तर एखनहुँ अभिलेखीय तथ्य अछि।”

“घड़ी-पुनर्संयोजन ओकर एक सम्भावित कारण।”

“सिद्ध?”

वरिष्ठ अधिकारी कहलनि, “प्रणाली-पञ्जी समर्थन करैत अछि, मुदा उपकरणक बाह्य समय-स्रोतक पुष्टिकरण बाँकी।”

आदित्य लिखलनि—“अभिरक्षा-अन्तर: अनिर्णीत; छेड़छाड़क निष्कर्ष निषिद्ध; घड़ी-पुनर्संयोजन समर्थित विकल्प।”

मालिनी कहलनि, “अर्थात् रणनीति फेर बदलत।”

“रणनीति अभिलेखक पीछे चलत।”

“अभिलेख रणनीतिक पीछे नहि।”



साँझक पहिल वर्षा मन्त्रालयक प्रांगणमे खसल।

काँचक बाहर धूलि दबि गेल।

भीजल माटिक गन्ध भीतर धरि आयल।

आदित्य खिड़कीक लग किछु क्षण ठाढ़ रहलाह।

दिल्लीक माटि गार्ह एन अरिकेल नहि छल।

तैयो गन्धक एकटा बिन्दु हुनका बहुते पाछाँ ल' गेल।

बरखाक पहिल राति।

आँगनक कोरामे भीजल माटि।

ओसाराक छाजनसँ खसैत पानि।

पएरक नीचाँ चिक्कन धरती।

गाममे बूढ़ लोक कहैत छल—भीजल माटि पर तेज पएर नहि धरू; पएर अपन गति स्वयं सिखि जाएत।

आदित्य कैँ ओ वाक्य स्मरण भेल।

तर्को कदाचित् ओहने छल।

ओ दौड़बाक उपाय नहि।

पएर कतय फिसलि सकैत अछि, से बुझबाक अनुशासन।

मालिनी पाछाँ सँ पुछलनि, “की सोचैत छी?”

आदित्य मुडलाह।

“माटि।”

“गार्ह एन अरिकेल?”

“हँ।”

मालिनी किछु क्षण बाहर देखलनि।

“एतयक वर्षा ओतय जकाँ नहि।”

“नहि।”

“तैयो गन्ध?”

“गन्ध स्मृति कै रास्ता दैत अछि।”

मालिनी कहलनि, “आ स्मृति धैर्य?”

आदित्य कहलनि, “कखनो।”

ओ फेर पीठिका दिस लौटि गेलाह।

वर्षा बाहर रहि गेल।

गार्ह एन अरिकेलक माटि भीतर एकटा गति बनि गेल—न तेज, न रुकल; केवल मापल।



रातिक बैठकमे रणनीतिक सारक भाषा पर बहस भेल।

एक प्रारूपमे लिखल छल—“राज्यक प्रकरण निर्णायक रूपेँ पुष्ट।”

आदित्य लाल रेखा खींचि देलनि।

संयुक्त सचिव पुछलनि, “किएक?”

“कौन निष्कर्ष निर्णायक?”

“अनेक प्रतिज्ञाप्ति बाँचल अछि।”

“बाँचल प्रतिज्ञाप्ति आ निर्णायक प्रकरण एक नहि।”

दोसर प्रारूप आयल—“प्रतिरक्षाक मुख्य विकल्प विफल।”

आदित्य फेर रोकलनि।

“सभ?”

“नहि, तीनटा।”

“तखन ‘मुख्य’ शब्दक आधार?”

कियो उत्तर नहि देलक।

शब्द हटाओल गेल।

तेसर प्रारूप—“अभिरक्षा-श्रृंखला सामान्यतः सुरक्षित।”

मालिनी पुछलनि, “सात मिनटक अन्तर?”

“टिप्पणीमे अछि।”

“मुख्य वाक्यमे किएक नहि?”

आदित्य कहलनि, “जे सीमा निष्कर्षक स्वरूप बदलैत अछि, ओकरा पादटिप्पणीमे नहि नुकाउ।”

वाक्य बदलल गेल—“दर्ज अभिरक्षा-पथमे एक समय-अन्तर अछि; उपलब्ध सामग्री छेड़छाड़ सिद्ध नहि करैत, आ घड़ी-पुनर्संयोजन समर्थित विकल्प रूपमे परीक्षणाधीन अछि।”

गृह सचिव पढ़लनि।

“लम्बा।”

आदित्य कहलनि, “मुदा सही।”

“न्यायालय छोट वाक्य चाहत।”

“तखन छोट सत्य लिखू, पैघ अतिरेक नहि।”

मालिनी एक छोटे रूप प्रस्तावित कएलनि—“अभिरक्षा-पथमे सात मिनटक अनिर्णीत अन्तर; छेड़छाड़ सिद्ध नहि।”

सभ सहमत भेल।

एहि तरह सारक भाषा एक-एक वाक्य घटैत गेल।

सञ्चिका मोट नहि भेल।

पतला भेल।

मुदा प्रत्येक बचल वाक्यक नीचाँ स्रोत लिखल गेल।

प्रत्येक अनुमानक सामने वैकल्पिक व्याख्या।

प्रत्येक सीमाक सामने राज्यक स्वीकार।

प्रत्येक त्यक्त वाक्यक सामने कारण।

मालिनी पुछलनि, “एहि केँ की नाम देब?”

आदित्य कहलनि, “तर्क-परीक्षित रणनीतिक सार।”

संयुक्त सचिव लिखलनि।



राति दस बजला पर शिवेश्वर प्रसाद फेर कक्षमे आयलाह।

ओ अन्तिम प्रारूप पढ़लनि।

पहिल पृष्ठ पर कोनो विजय-वाक्य नहि छल।

दोसरा पर समर्थनक श्रेणी।

तेसरा पर वैकल्पिक व्याख्या।

चारिम पर त्यक्त प्रतिज्ञाप्ति।

पाँचम पर अगिला विधिक प्रश्न।

मन्त्री पुछलनि, “एहि सँ महान्यायवादी केँ की चाही?”

संयुक्त सचिव कहलनि, “ओ लोकनि चलैत कार्यवाहीमे राज्यक भाषा एहि सीमा अनुसार पुनर्संयोजित करताह।”

“आ महान्याय-अभिकर्ता?”

“स्रोत-अनुक्रम, वैकल्पिक व्याख्या आ प्रतिरक्षाक सम्भावित तर्कक संक्षिप्त सार तैयार रहत।”

मन्त्री पुछलनि, “अर्थात् अगिला चरण वाक्-कौशल?”

आदित्य कहलनि, “नहि।”

“वाक्-कौशल सँ पहिले सहनशीलता-परीक्षण।”

“किएक?”

“जे वाक्य प्रतिरक्षाक सबलतम तर्क सहि नहि सकैत, ओकरा न्यायालयमे पैघ स्वर देब अनुचित।”

मन्त्री किछु क्षण आदित्यक दिस देखलनि।

“तोहर गामक माटि एखनहुँ धैर्य दैत अछि?”

प्रश्न अप्रत्याशित छल।

आदित्य क्षण भर चुप रहलाह।

“हँ।”

“कतेक?”

“एतेक जे जल्दबाजीमे जीत नहि खोजी।”
मन्त्रीक मुख पर हलुक थकान छल।
ओ कहलनि, “ठीक।”
“राज्यक नामसँ कोनो प्रतिशोधक वाक्य बाहर नहि जाए।”
“न्यायालयक आदेश सँ पैघ सार्वजनिक वक्तव्य नहि।”
“जतय अनिर्णीत, ओतय अनिर्णीत।”
“जतय त्यक्त, ओतय त्यक्त।”
“जतय सिद्ध, ओतय स्रोत सहित।”
गृह सचिव लिखलनि।
मन्त्री उठि गेलाह।
कक्ष फेर शान्त भ’ गेल।



अन्तिम कार्य केवल प्रेषणक तैयारी छल।
देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धरक कार्यालय लेल दू समान प्रतिलिपि तैयार भेल।
ऊपर लिखल गेल—चलैत कार्यवाही हेतु पूरक रणनीतिक सार।
मालिनी पुछलनि, “आइ भेजब?”
संयुक्त सचिव घड़ी देखलनि।
“नहि। प्रातः विधिक प्रमाणीकरणक बाद।”
आदित्य कहलनि, “ठीक।”
“रातिमे शब्द नहि दौड़ए।”
मालिनी मुस्कुरेलनि।
“माटिक गति?”
“कदाचित्।”
ओ अन्तिम पृष्ठ पढ़लनि।
ओतय पाँच पंक्ति छल—
“प्रत्यक्ष सामग्रीक सीमा स्पष्ट।”
“अनुमानक सेतु पृथक।”
“वैकल्पिक व्याख्याक दर्जा लिखित।”
“त्यक्त प्रतिज्ञाप्ति सुरक्षित।”
“अनिर्णीत बिन्दु न्यायालयसँ नुकाओल नहि जाए।”
मालिनी पुछलनि, “एहि पाँचम पंक्तिक आवश्यकता?”
आदित्य कहलनि, “सभसँ बेसी।”
“किएक?”
“कारण रणनीति बदलबाक अर्थ सत्य बदलनाइ नहि।”
“केवल सत्यक चारूकातक भाषा बदलैत अछि।”
बाहर वर्षा थमि चुकल छल।
प्रांगणक माटि भीजल छल।
रातिक इजोत ओहि पर स्थिर छल।

आदित्य केवाड़ी धरि गेलाह, फेर एक बेर मुड़ि सञ्चिकाक दिस देखलनि ।
एहि सञ्चिकामे राज्यक जीत नहि छल ।
प्रतिरक्षाक हार सेहो नहि ।
ओतय किछु वाक्य बाँचल छल ।
किछु घटल छल ।
किछु त्यक्त छल ।
किछु अनिर्णीत छल ।
आ सभक सामने कारण लिखल छल ।
गार्ह एन अरिकेलक माटि हुनका स्मृतिमे फेर भीजल ।
ओहि माटि पर पएर रखैत बालक आदित्य दौड़ैत नहि छल ।
ओ पहिने धरतीक पकड़ बुझैत छल ।
एखन अधिकारी आदित्य सेहो ओही काज क' रहल छल ।
पद्धति केँ अगिला न्यायिक प्रहर धरि पहुँचएबाक लेल पहिने ओकर पकड़ परखब आवश्यक छल ।
भोरमे सञ्चिका देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर दिस जाएत ।
ओ अगिला प्रहरक काज छल ।
एखन मन्त्रालयक भीतर केवल एकटा बदलल रणनीति छल ।
आ ओकर मूलमे एकटा पुरान धैर्य—
गार्ह एन अरिकेलक माटि ।

087 तर्कक वज्रक अध्याय 9

भोरक सात बजिते गृह मन्त्रालयक विशेष विधि-कक्ष फेर खुलि गेल ।
राति तैयार कएल पूरक रणनीतिक सार दू लिफाफामे मुहरबन्द छल ।
एक देवव्रत सिन्हा लेल ।
दोसर मृणाल धर लेल ।
दुनू पर एके पंक्ति लिखल छल—चलैत कार्यवाही हेतु सीमित तर्क-सार ।
आदित्य झा मुहर देखलनि ।
मालिनी कर्ण प्रेषण-पञ्जी खोललनि ।
गृह सचिव पुछलनि, “भाषा फेर देखल गेल?”
आदित्य कहलनि, “तीन बेर ।”
“आ त्यक्त प्रतिज्ञाति?”
“अलग सूचीमे सुरक्षित ।”
“अनिर्णीत?”
“अनिर्णीत रूपेँ ।”
गृह सचिव माथ हिलौलनि ।
“तखन भेजू ।”



सुरक्षित दूत पहिल लिफाफा महान्यायवादी देवव्रत सिन्हाक कार्यालय पहुँचेलक ।
ओहि समय देवव्रत पुरान आदेशक सीमांत टिप्पणी पढ़ि रहल छलाह ।
सहायक लिफाफा पीठिका पर राखलनि ।
“मन्त्रालयक पूरक तर्क-सार ।”
देवव्रत घड़ी देखलनि ।
“मृणाल धर केँ प्रति पहुँचल?”
“हँ, एके समय प्रेषित ।”
देवव्रत मुहरक परीक्षण कएलनि ।
प्राप्ति-पञ्जीमे हस्ताक्षर कएलनि ।
तकर बाद लिफाफा खोललनि ।
पहिल पृष्ठ पर पाँच शीर्षक छल ।
स्रोत ।
प्रतिज्ञाति ।
सबलतम वैकल्पिक व्याख्या ।
राज्यक उत्तर ।
अधिकतम वैध कथन ।
देवव्रत पहिल पंक्ति पढ़िते सहायक केँ रोकलनि ।
“एहि सारक उपयोग बहसक सजावट लेल नहि होएत ।”
सहायक पुछलनि, “तखन?”

“जतय राज्य अपन भाषा घटौने अछि, ओतय हम फेर बढ़ाएब नहि।”

“आ जतय वैकल्पिक व्याख्या दुर्बल अछि?”

“पहिने अभिलेख देखब।”

“केवल दुर्बल कहि देब तर्क नहि।”

ओ पहिल खण्ड खोललनि।

सुरक्षित प्रवेश-संकेत।

मूल तथ्य—एक परिभाषित यन्त्रसँ निर्दिष्ट समयमे प्रवेश।

राज्यक पुरान अर्थापन—व्यक्ति-विशेष द्वारा प्रवेश।

संशोधित अर्थापन—यन्त्र-उपयोग आ व्यक्ति-कर्तृत्व बीच स्वतंत्र सेतु अपेक्षित।

वैकल्पिक व्याख्या—साझा अधिकृत पहुँच।

समर्थन—आंशिक।

देवव्रत कलम रोकलनि।

“आंशिक शब्द पर्याप्त नहि।”

ओ सहायक केँ कहलनि, “पुछू—साझा पहुँचक अभिलेखीय आधार की?”

“केवल सम्भावना अछि, कि पहुँच-पञ्जीमे किछु अछि?”

सहायक प्रश्न लिखलनि।

दोसर खण्ड भुगतान-द्वारक छल।

मूल तथ्य—तीन समय-बिन्दु पर लेन-देन-संकेत।

वैकल्पिक व्याख्या—सेवा-मध्यस्थक स्वचालित समायोजन।

राज्यक उत्तर—दू समय-बिन्दु पर मानव-आरम्भ संकेत, तेसर पर अनिर्णीत।

देवव्रत कहलनि, “तेसर केँ दू पहिलक संग नहि बाँधू।”

“तीनक संख्या सँ एक रूप नहि बनैत।”

सहायक तेसर समय-बिन्दु अलग कएलनि।

तेसर खण्ड गणना-पुस्तिकाक छल।

संरचना स्पष्ट।

व्यक्ति-नियन्त्रण अनिश्चित।

मूल प्रतिलिपि उपलब्ध।

लेखकत्व अनिर्णीत।

देवव्रत पृष्ठ पर एक रेखा खींचलनि।

“एतय राज्य केवल संरचनाक तथ्य राखत।”

“लेखकत्वक अनुमान नहि।”

चारिम खण्ड मेटानाइ-संकेतक छल।

घटना दर्ज।

कर्तृत्व अनिश्चित।

उद्देश्य असिद्ध।

एक स्रोतमे स्वचालित प्रक्रिया सम्भव।

देवव्रत आस्ते कहलनि, “एहि पंक्तिकेँ सबसँ स्पष्ट राखू।”

“मेटानाइ घटना अछि; दोषपूर्ण उद्देश्य अलग प्रतिज्ञाप्ति।”

पाँचम खण्ड अभिरक्षा-पञ्जीक सात मिनटक अन्तर छल।

मन्त्रालयक नब टिप्पणी—घड़ी-पुनर्संयोजन सम्भावित, आंशिक अभिलेखीय समर्थन सहित।

देवव्रत आसनक पीठसँ तनिक आगाँ झुकलनि।

“‘सम्भावित’ ठीक अछि।”

“मुदा जँ घड़ी-पुनर्संयोजनक स्रोत स्वतंत्र नहि, तखन एकरा उत्तर नहि, केवल विकल्प कहब।”

सहायक दोसर प्रश्न लिखलनि।



मृणाल धरक कार्यालयमे ओही सारक दोसर प्रति खुलल।

मृणालक पद्धति भिन्न छल।

ओ पहिने राज्यक उत्तर नहि पढ़लनि।

ओ केवल प्रतिरक्षाक सबलतम वैकल्पिक व्याख्या पढ़लनि।

तकर बाद एकटा खाली कागज पर लिखलनि—“जँ ई सत्य हो, तखन अभिलेखमे की अपेक्षित?”

पहिल प्रश्न साझा अधिकृत पहुँच पर छल।

जँ यन्त्र वास्तवमे साझा अधिकृत पहुँचक अधीन छल, तखन अनुमति-पञ्जी, उपयोगकर्ता-सूची, समय-सीमा वा कमसँ कम संरक्षकक पुष्टिकरण अपेक्षित हो सकैत छल।

मृणाल लिखलनि—“अपेक्षित ≠ अनिवार्य।”

तकर बाद जोड़लनि—“अनुपलब्धि सँ निषेध नहि।”

दोसर प्रश्न स्वचालित भुगतान-समायोजन पर छल।

जँ तेसर समय-बिन्दु स्वचालित प्रक्रिया छल, तखन प्रणाली-नियम वा सेवा-अभिलेख किछु प्रकाश देत।

ओ लिखलनि—“खोज-सीमा पुछू।”

तेसर प्रश्न लेखकत्व पर छल।

जँ गणना-पुस्तिका साझा कार्य-सञ्चिका छल, तखन कई उपयोगकर्ता-चिह्न सम्भव।

ओ लिखलनि—“एकल लेखकत्व नहि कहब।”

चारिम प्रश्न मेटानाइ पर छल।

जँ स्वचालित प्रक्रिया सम्भव, तखन प्रक्रिया-विन्यासक समय-इतिहास अपेक्षित हो सकैत।

ओ लिखलनि—“उद्देश्यक भाषा हटायल रहए।”

पाँचम प्रश्न अभिरक्षा-अन्तर पर छल।

जँ घड़ी-पुनर्संयोजन भेल, तखन समय-स्रोतक भिन्नता अपेक्षित।

ओ लिखलनि—“स्रोत-वंशावली देखू।”

तखन मृणाल पहिल बेर मन्त्रालयक उत्तर पढ़लनि।

तीन ठाम हुनकर भौंह तनिक उठल।

दू ठाम ओ हँ लिखलनि।

एक ठाम प्रश्नचिह्न।

एक ठाम “घटाउ।”

एक ठाम “त्याग?”

ओ देवव्रत केँ सुरक्षित दूरभाष कएलनि।

“हम पाँच प्रश्न भेजि रहल छी।”

देवव्रत कहलनि, “हमर सेहो पाँच अछि।”

“मिलैत अछि?”

“देखब।”

दुनू सूची मिलाओल गेल।

चार प्रश्न लगभग एके छल।

पाँचम भिन्न।

देवव्रतक पाँचम प्रश्न छल—प्रतिरक्षाक वैकल्पिक व्याख्याक अभिलेखीय आधार की?

मृणालक पाँचम प्रश्न छल—राज्यक अपन उत्तरक स्रोत-स्वतन्त्रता की?

क्षण भर मौन रहल।

देवव्रत कहलनि, “दुनू चाही।”

मृणाल उत्तर देलनि, “तखन निवेदन उपयोगी होएत।”



दस बजैत मन्त्रालयमे पाँच संयुक्त प्रश्न पहुँचल।

मालिनी ओ सभ केँ देवालक सामने टाँगलनि।

पहिल—साझा पहुँचक वास्तविक अभिलेखीय आधार।

दोसर—भुगतान-द्वारक तेसर समय-बिन्दु लेल स्वचालित प्रक्रियाक परीक्षण-सीमा।

तेसर—गणना-पुस्तिकाक लेखकत्व पर राज्यक अधिकतम वैध कथन।

चारिम—मेढानाइ-संकेतकक उद्देश्य-संबंधी भाषा पूर्णतः हटायल अछि कि नहि।

पाँचम—घड़ी-पुनर्संयोजनक समर्थन स्वतंत्र स्रोतसँ अछि कि एके अभिलेखक पुनरावृत्ति।

आदित्य पहिल प्रश्नसँ आरम्भ कएलनि।

मालिनी अनुमति-पञ्जी खोललनि।

“दू नाम स्पष्ट।”

“तेसर प्रवेश-श्रेणी सामूहिक।”

आदित्य पुछलनि, “सामूहिक श्रेणीमे कोन व्यक्ति सभ सम्मिलित?”

“पूर्ण सूची नहि।”

“संरक्षकक कथन?”

“ओ केवल एतेक कहैत छथि जे ओहि श्रेणीमे एकाधिक अधिकृत उपयोगकर्ता रहि सकैत छल।”

“तखन साझा पहुँच कल्पना मात्र नहि।”

“मुदा व्यक्ति-सूची पूर्ण सेहो नहि।”

आदित्य लिखलनि—“समर्थित सम्भावना; व्यक्ति-विशेषक निषेध नहि।”

मालिनी माथ हिलौलनि।

दोसर प्रश्नक उत्तर कठिन छल।

तेसर भुगतान-बिन्दुक प्रणाली-नियमक प्रति अधूरी छल।

एक पुरान संस्करण उपलब्ध।

सम्बन्धित तिथिक संस्करण नहि।

मालिनी कहलनि, “पुरान नियम स्वचालित समायोजनक अनुमति दैत अछि।”

आदित्य पुछलनि, “सम्बन्धित तिथिक व्यवहार सिद्ध?”

“नहि।”

“तखन राज्य ई नहि कहत जे स्वचालित व्याख्या असत्य।”

“की कहत?”

“ई कहत जे विकल्प अभिलेखीय रूपें सम्भव, मुदा सम्बन्धित तिथिक पुष्टि अनिर्णीत।”

मालिनी लिखलनि।

तेसर प्रश्न सरल छल।

गणना-पुस्तिकाक लेखकत्व पर स्वतंत्र हस्ताक्षर, प्रमाणीकरण वा एकल उपयोगकर्ता-चिह्न नहि छल।

आदित्य कहलनि, “लेखकत्वक प्रतिज्ञाति त्यक्त।”

मालिनी एक क्षण हुनका देखलनि।

“पूर्णतः?”

“हँ।”

“संरचनाक तथ्य बचत?”

“हँ। संरचना, समय-चिह्न, सामग्रीक अस्तित्व—जतबा प्रत्यक्ष स्रोत समर्थन करैत अछि।”

“व्यक्ति?”

“नहि।”

त्यक्त पञ्जीमे एक नव पंक्ति जुड़ल।

चारिम प्रश्न पर उद्देश्यक भाषा पहिनेसँ हटायल छल।

मालिनी तीन दस्तावेज फेर पढ़लनि।

एक ठाम पुरान शब्द बचल छल—“जानि-बुझि मेटानाइ।”

ओ तुरते चिह्नित कएलनि।

आदित्य कहलनि, “ई रहि नहि सकैत।”

पुरान वाक्य काटल गेल।

नव वाक्य बनल—“मेटानाइ-संकेतक उपस्थित; कर्तृत्व आ उद्देश्य पृथक परीक्षणाधीन।”

पाँचम प्रश्न सभसँ सूक्ष्म छल।

घड़ी-पुनर्संयोजनक आधार दू अभिलेख छल।

पहिल—स्थानीय यन्त्रक समय-सारिणी।

दोसर—सेवा-प्रदाता निर्यात।

मालिनी पहिने एकरा दू स्वतंत्र स्रोत मानने छलीह।

आदित्य स्रोत-वंशावली फेर खोललनि।

दुनू अन्ततः एके समय-सर्वरक संकेत लैत छल।

मालिनी चुप भ’ गेलनि।

“तखन ई दू स्वतंत्र स्रोत नहि।”

“ठीक।”

“दू अभिलेखन अछि।”

“ठीक।”

“हम पहिने स्वतंत्र समर्थन लिखने रही।”
आदित्य हुनका दिस देखलनि।
“एखन की लिखब?”
मालिनी स्वयं उत्तर देलनि—“एक मूल समय-स्रोतक दू अभिलेखन।”
“आ घड़ी-पुनर्संयोजन?”
“सम्भव विकल्प। स्वतंत्र द्वितीय समर्थन नहि।”
आदित्य मुस्कुरेलनि नहि।
ओ केवल कहलनि, “एहि लेल प्रश्न पठाओल गेल छल।”



बारह बजैत संशोधित उत्तर देवव्रत आ मृणाल दुनू कै भेजल गेल।
देवव्रत पहिल पृष्ठ पढ़लनि।
तकर बाद दोसर।
तेसर पृष्ठ पर लेखकत्वक प्रतिज्ञाप्ति त्यक्त देखलनि।
ओ पेंसिलसँ बगलमे लिखलनि—“उचित।”
चारिम पृष्ठ पर जानि-बुझि मेटानाइ भाषा हटायल देखलनि।
फेर लिखलनि—“उचित।”
पाँचम पर एक मूल समय-स्रोतक दू अभिलेखन लिखल छल।
ओ पेंसिल रोकलनि।
सहायक पुछलनि, “राज्यक स्थिति दुर्बल भेल?”
देवव्रत कहलनि, “एक प्रतिज्ञाप्ति घटल।”
“ई दुर्बलता अछि?”
“न्यायालयमे असमर्थित वाक्य राखब असल दुर्बलता होइत।”
“तखन?”
“एखन जे बचल अछि, ओकर सीमा बुझल अछि।”
मृणाल दूरभाष पर जुड़ल छलाह।
ओ कहलनि, “हम एकटा संरचना प्रस्तावित करैत छी।”
“कहू।”
“निवेदन तीन भागमे हो।”
“पहिल—राज्य की स्थापित तथ्य मानैत अछि।”
“दोसर—राज्य कोन सीमित अर्थापन चाहैत अछि।”
“तेसर—कोन बिन्दु पर न्यायालयक दिशा चाहैत अछि।”
देवव्रत कहलनि, “चारिम जोड़।”
“की?”
“राज्य की नहि कहैत अछि।”
मृणाल क्षण भर चुप रहलाह।
“ठीक।”
सहायक चार शीर्षक लिखलनि।



ओहि समय विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे प्रतिरक्षाक आन्तरिक बैठक चलि रहल छल।
चार कनिष्ठ अधिवक्ता अलग-अलग प्रतिलिपि पढ़ि रहल छलाह।
एक कनिष्ठ कहलनि, “राज्य फेर दू प्रतिज्ञाति घटौलक।”
दोसर कहलनि, “ई स्वीकारोक्ति बनि सकैत अछि।”
विद्यानंद माथ उठौलनि।
“ककर स्वीकारोक्ति?”
“जे पहिल कथन अतिशय छल।”
“अतिशय कथन घटेनाइ आ दोष स्वीकार करनाइ एक बात नहि।”
कनिष्ठ चुप भ’ गेल।
तेसर अधिवक्ता कहलनि, “हम कहि सकैत छी जे अन्वेषक लगातार पछाँ हटि रहल छथि।”
विद्यानंदक स्वर कठोर नहि, मुदा स्पष्ट छल।
“व्यक्ति पर नहि।”
“पद्धति पर प्रश्न करू।”
“जतय ओ अपन भाषा घटौलनि, ओहि घटावक विधिक परिणाम पुछू।”
“मुदा ओकरा चरित्रक दोष नहि बनाउ।”
एक प्रतिनिधि, जे अपतटीय समूहक निर्देशदाता-पक्षसँ आयल छल, असन्तुष्ट देखायल।
ओ कहलनि, “जन-धारणा सेहो महत्त्व रखैत अछि।”
विद्यानंद उत्तर देलनि, “न्यायालयक भीतर अभिलेख महत्त्व रखैत अछि।”
“बाहरक धारणा लेल हम विधिक कथन बिगाड़ब नहि।”
प्रतिनिधि फेर कहलनि, “राज्यक तीन संशोधन केँ एक संग प्रस्तुत करू त’ प्रभाव पैघ होएत।”
“प्रभाव ककर?”
“जे राज्यक कथा खसि रहल अछि।”
विद्यानंद पृष्ठ पलटलनि।
“एक लेखकत्व प्रतिज्ञाति त्यक्त अछि।”
“एक उद्देश्य-भाषा हटायल अछि।”
“एक स्रोत-स्वतन्त्रता घटायल अछि।”
“एहि तीनू काजक विधिक परिणाम अलग।”
“हम एकरा एक नारा बनाक’ नहि देब।”
कक्षमे मौन पसरल।
ओहि मौनमे विद्यानंदक निजी चिन्ता फेर उठल।
कार्यालय-अधिकारी एक छोट कागज हुनकर दिस सरकौने छल।
मासक अन्तिम सप्ताहक देय-सार।
कार्यालयक भाड़ा।
कनिष्ठसभक पारिश्रमिक।
पुस्तकालय-अंशदान।

घरक चिकित्सा-सम्बद्ध बकाया।

विमा-प्रतिपूर्तिक पुरान दावा एखनहुँ पूर्ण नहि भेल छल।

कागजक अन्तिम पंक्ति पर उपलब्ध राशि लिखल छल।

अन्तर स्पष्ट छल।

विद्यानंद कागज मोड़ि बगलमे राखलनि।

प्रतिनिधि फेर बोलल, “जँ अतिरिक्त दल जोड़ल जाए त’ समूह व्यय वहन करत।”

विद्यानंद हुनका देखलनि।

“व्यय आ दलील अलग रखू।”

“हमरा अधिक अधिवक्ता तखन चाही जखन अधिक स्वतंत्र काम हो।”

“एके बात पाँच मुखसँ कहलापर पाँच तर्क नहि बनैत।”

कनिष्ठ अधिवक्तामे सँ एक हलुक मुस्कुरेल।

विद्यानंद मुस्कुरेलनि नहि।

ओ देय-सार फेर एक बेर देखलनि।

निजी संकट ओतहि छल।

मुदा ओकरा दलीलक भीतर प्रवेश देबाक आवश्यकता नहि छल।

ओ कागज केँ उलटि देलनि।

“आब राज्यक चार शीर्षकक सम्भावित उत्तर बनाउ।”

“स्थापित तथ्य पर अनावश्यक विवाद नहि।”

“सीमित अर्थापन पर सेतु पुछू।”

“न्यायालयक दिशा पर अनुपातिकता पुछू।”

“आ ‘राज्य की नहि कहैत अछि’ भाग केँ स्पष्ट अभिलेख बनावय आग्रह करू।”

कनिष्ठ पुछलनि, “ई राज्य केँ सुविधा नहि देत?”

विद्यानंद कहलनि, “सीमा स्पष्ट होएत।”

“सीमा प्रतिरक्षाक शत्रु नहि।”

“अस्पष्टता अधिक खतरनाक।”



दुपहरक बाद देवव्रत आ मृणाल संयुक्त प्रारूप पर बैसलाह।

पहिल शीर्षक—स्थापित तथ्य।

ओहि अन्तर्गत केवल स्रोत-सिद्ध बिन्दु गेल।

परिभाषित यन्त्रसँ प्रवेश-संकेत।

तीन भुगतान-समय-बिन्दु, तेसरक प्रक्रिया-स्वभाव अनिर्णीत।

गणना-पुस्तिकाक अस्तित्व आ संरचना।

मेटानाइ-संकेतकक उपस्थिति।

अभिरक्षा-पञ्जीमे सात मिनटक समय-अन्तर।

दोसर शीर्षक—सीमित अर्थापन।

ओतय प्रत्येक पंक्तिक बाद आधार लिखल गेल।

कुन स्रोत।

कुन संबंध।

कुन वैकल्पिक व्याख्या।

कुन सीमा।

तेसर शीर्षक—न्यायालयसँ अपेक्षित दिशा।

प्रथम आग्रह—मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग-सीमा स्पष्ट रहय।

द्वितीय—अन्वेषण-दैनिकीक परिकल्पना केँ स्वतंत्र प्रमाणक स्थान नहि भेटय।

तृतीय—परिभाषित अभिलेखीय प्रश्न पर लक्षित उत्तरक अनुमति।

चारिम शीर्षक—राज्य की नहि कहैत अछि।

देवव्रत स्वयं लिखलनि—

“राज्य एखन गणना-पुस्तिकाक व्यक्ति-विशेष लेखकत्व नहि कहैत अछि।”

“राज्य मेटानाइ-संकेतकसँ दोषपूर्ण उद्देश्य सिद्ध नहि कहैत अछि।”

“राज्य एक मूल समय-स्रोतक दू अभिलेखन केँ स्वतंत्र द्वितीय पुष्टिकरण नहि कहैत अछि।”

“राज्य साझा पहुँचक सम्भावना मात्रसँ व्यक्ति-विशेषक निषेध नहि कहैत अछि।”

“राज्य चलैत अन्वेषणक अनिर्णीत बिन्दु केँ स्थापित तथ्य नहि कहैत अछि।”

मृणाल पृष्ठ पढ़लनि।

“एहि भाग पर प्रतिरक्षा प्रसन्न हो सकैत अछि।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “तखन होउ।”

“राज्यक काज प्रतिरक्षाक अप्रसन्नता उत्पन्न करब नहि।”

“न्यायालय केँ उपयोगी सीमा देब अछि।”

मृणाल माथ हिलौलनि।

“एकटा आओर पंक्ति चाही।”

“की?”

“तर्क स्वयं प्रमाण नहि।”

देवव्रत मुस्कुरेलनि।

“प्रारम्भमे राखू, अन्तमे नहि।”

पहिल पृष्ठक पहिल अनुच्छेदमे पंक्ति जुड़ल—

“एहि पूरक निवेदनमे तर्कक उपयोग उपलब्ध सामग्रीक प्रतिज्ञप्ति-परीक्षण लेल अछि; तर्क केँ स्वतंत्र प्रमाण रूपेँ प्रस्तुत नहि कएल जा रहल अछि।”



चार बजैत विद्यानंदक कार्यालयमे प्रतिरक्षाक प्रारूप तैयार भेल।

शीर्षक जानि-बुझि छोट राखल गेल—सीमित प्रत्युत्तर।

पहिल भागमे पाँच स्थापित तथ्य पर अनावश्यक विवाद नहि कएल गेल।

दोसर भागमे व्यक्ति-सेतु पर प्रश्न।

तेसरमे स्रोत-स्वतन्त्रता।

चारिममे मुहरबन्द सामग्रीक प्रतिकूल उपयोग।

पाँचममे अनिर्णीत बिन्दु केँ अनिर्णीत राखबाक आग्रह।

कनिष्ठ अधिवक्ता पुछलनि, “राज्यक त्यक्त प्रतिज्ञप्ति पर अलग प्रहार नहि?”

विद्यानंद कहलनि, “ओ सभ त्यक्त अछि।”

“त्यक्त वाक्य कै फेर जीवित क’ किएक बहस करब?”

“मुदा देखाओल जा सकैत अछि जे पहिने अतिशय छल।”

“जतय आवश्यक हो, इतिहास रूपैँ।”

“वर्तमान प्रमाण रूपैँ नहि।”

कार्यालय-अधिकारी फेर देय-सारक स्मरण करेलनि।

विद्यानंद कहलनि, “साँझमे देखब।”

“पारिश्रमिक पहिने कनिष्ठसभक।”

अधिकारी पुछलनि, “आ कार्यालय-भाड़ा?”

“दू दिनक समय माँगू।”

“घर?”

विद्यानंद क्षण भर चुप रहलाह।

“ओ हम देखब।”

ओ फेर विधिक प्रारूप पर आँखि रखलनि।

निजी संकट एखन दूर नहि छल।

पेशागत गरिमा ओकर समाधान नहि छल।

मुदा संकट कै मिथ्या दलीलक कारण नहि बनब देनाइ हुनकर हाथमे छल।

ओ अंतिम पृष्ठ पर लिखलनि—

“प्रतिरक्षा राज्यक सीमित कथनक सीमा कै अभिलेखमे स्थिर करवाक आग्रह करैत अछि; तथापि सीमा-स्वीकार कै दोष-स्वीकार अथवा निर्दोषता-घोषणा रूपैँ न पढ़ल जाए।”

कनिष्ठ अधिवक्ता पंक्ति पढ़लनि।

“ई दुनू पक्ष पर लागू होइत अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “एहि लेल उपयोगी अछि।”



साँझक पहिल पहर पूरक निवेदन चलैत विशेष-अनुमति कार्यवाहीक अभिलेखमे प्रस्तुत भेल।

ई नव विशेष-अनुमति याचिका नहि छल।

ई पहिनेसँ लंबित कार्यवाही भीतर सीमित पूरक निवेदन छल।

प्राप्ति-संख्या दर्ज भेल।

समय दर्ज भेल।

प्रति प्रतिरक्षा कै उपलब्ध कराओल गेल।

किछु देर बाद विद्यानंदक सीमित प्रत्युत्तर सेहो प्राप्ति-पञ्जीमे दर्ज भेल।

कक्षाधिकारिणी दुनू दस्तावेजक शीर्षक मिलौलनि।

एक—राज्यक पूरक सीमित निवेदन।

दोसर—प्रतिरक्षाक सीमित प्रत्युत्तर।

कुनो आदेश एखन पारित नहि भेल छल।

कुनो निष्कर्ष एखन दर्ज नहि छल।

केवल दू सीमित विधिक स्थिति अभिलेख पर आयल छल।

देवव्रत कार्यालय छोड़बाक पहिने प्राप्ति-सूचना पढ़लनि।

मृणाल कै कहलनि, “आब न्यायालय प्रश्न करएत।”
 मृणाल उत्तर देलनि, “आ प्रश्न वाक्यसँ पैघ होएत।”
 “कुन प्रश्न?”
 “शंका कतेक दूर।”
 “प्रमाण कतयसँ आरम्भ।”
 “आ आरोपक सीमा कतय।”
 देवव्रत खिड़कीक बाहर देखलनि।
 “ठीक।”
 “तखन एखन अतिरिक्त शब्दक आवश्यकता नहि।”



राति नौ बजैत मन्त्रालयमे प्राप्ति-सूचना पहुँचल।
 मालिनी पञ्जीमे समय दर्ज कएलनि।
 “निवेदन अभिलेख पर।”
 आदित्य कहलनि, “बस एतबे।”
 “आ प्रतिरक्षाक उत्तर सेहो।”
 “ठीक।”
 “अहाँ पढ़ब नहि?”
 “पढ़ब।”
 “एखन?”
 “पहिने ई पञ्जी पूर्ण करू।”
 मालिनी मुस्कुरेलनि।
 “तर्कक वज्र एखनहुँ देवाल पर नहि चढ़ल?”
 आदित्य देवाल दिस देखलनि।
 सातम पट्टी एखनहुँ पीठिका पर छल।
 “नहि।”
 “किएक?”
 “कारण जे दिन तर्क अपनाकै प्रमाण मानि लेत, ओहि दिन पद्धति हारत।”
 मालिनी प्राप्ति-पञ्जी बन्द कएलनि।
 कक्षमे शान्ति पसरल।
 दूर कतहु वाहनक हलुक ध्वनि आयल।
 आदित्य पूरक निवेदनक प्रति खोललनि।
 पहिल पृष्ठ पर देवव्रतक वाक्य छल—तर्क स्वतंत्र प्रमाण नहि।
 दोसर पृष्ठ पर त्यक्त प्रतिज्ञाप्ति स्पष्ट छल।
 तेसर पर अनिर्णीत बिन्दु।
 चारिम पर न्यायालयसँ सीमित दिशा।
 ओ दस्तावेज बन्द कएलनि।
 “ई पर्याप्त अछि?” मालिनी पुछलनि।

आदित्य उत्तर देलनि, “न्यायालयक प्रश्न आरम्भ करबाक लेल।”

“जीतबाक लेल?”

“ओ शब्द एखन आवश्यक नहि।”

“तखन की?”

“सीमा स्पष्ट करबाक लेल।”

बाहर राति गहिराइत गेल।

चलैत कार्यवाहीक अभिलेखमे आब राज्यक सीमित निवेदन आ प्रतिरक्षाक सीमित प्रत्युत्तर दुनू उपस्थित छल।

कुनो पक्षक विजय नहि लिखल छल।

कुनो पक्षक पराजय नहि।

केवल प्रतिज्ञाप्ति, आधार, विकल्प आ सीमा।

अगिला न्यायिक प्रहरमे एहि चारूक बीच प्रश्न उठत।

शंका कतेक दूर जा सकैत अछि।

प्रमाण कतय सँ आरम्भ होइत अछि।

आ आरोप कखन अपन सीमा पार करैत अछि।

प्रातःकाल न्यायालयक पीठ पर पहिने दू दस्तावेज राखल गेल ।
 राज्यक सीमित पूरक निवेदन ।
 प्रतिरक्षाक सीमित प्रत्युत्तर ।
 दुनू पर प्राप्ति-संख्या छल ।
 दुनू पर समय छल ।
 दुनूमे अनेक वाक्य जानि-बुझि छोटे कएल गेल छल ।
 न्यायमूर्ति आर्या पहिल पृष्ठ पर आँखि टिकौलनि ।
 “दुनू पक्ष तर्क केँ स्वतंत्र प्रमाण नहि मानैत अछि?”
 देवव्रत सिन्हा उठलनि ।
 “हँ, माननीय पीठ ।”
 विद्यानंद मिश्र सेहो उठलाह ।
 “प्रतिरक्षा सेहो ।”
 न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन आइ शब्दक तेज नहि, ओकर सीमा देखब ।”
 मृणाल धर नोट-पुस्तिका खोललनि ।
 आदित्य झा पाछाँक पाँतिमे स्थिर बैसल छलाह ।
 मालिनी कर्णक सामने मन्त्रालयक तर्क-सहनशीलता-पञ्जी छल ।
 न्यायमूर्ति आर्या चार शीर्षक लिखौलनि ।
 पहिल—स्थापित तथ्य ।
 दोसर—तथ्यसँ उठैत शंका ।
 तेसर—व्यक्ति-विशिष्ट आरोप लेल आवश्यक सेतु ।
 चारिम—प्रमाण-मूल्य आ सिद्ध तथ्यक बीच दूरी ।
 ओ कलम राखि देलनि ।
 “कोनो तथ्य स्वयं अपन नाम नहि बदलैत ।”
 “अन्वेषक ओकरा शंका कहि सकैत अछि ।”
 “अभियोजन ओकरा आरोपक आधार बना सकैत अछि ।”
 “न्यायालय ओकर प्रमाण-मूल्य देखैत अछि ।”
 “मुदा एहि चारू अवस्थाक एक-दोसरामे विलयन विधि नहि ।”
 विद्यानंद माथ झुकौलनि ।
 देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि वर्गीकरण पर प्रस्तुत अछि ।”
 न्यायमूर्ति आर्या उत्तर देलनि, “राज्य मात्र नहि ।”
 “प्रतिरक्षा सेहो ।”
 “कारण विकल्प कहि देब मात्रे मूल तथ्य नष्ट नहि होइत अछि ।”
 विद्यानंद कहलनि, “सहमति ।”
 “आ मूल तथ्य रहि गेल मात्रे व्यक्ति-विशिष्ट आरोप सिद्ध नहि होइत अछि ।”

देवव्रत कहलनि, “सहमति।”

कक्षमे पहिल बेर पूर्ण शान्ति पसरल।

ई शान्ति कोनो पक्षक सुविधा नहि छल।

ई दुनू पक्षक वाक्य केँ समान कसौटी पर राखबाक आरम्भ छल।



मालिनी केँ पहिल अभिलेख पढ़बाक लेल कहल गेल।

ओ सुरक्षित प्रवेश-संकेतक सार खोललनि।

“निर्धारित समय-खंडमे एक अधिकृत यन्त्रसँ सफल प्रवेश दर्ज अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “स्थापित तथ्य?”

मालिनी उत्तर देलनि, “प्रवेश-दर्ज, समय, यन्त्र-पहिचान आ केन्द्रीय संगणकीय अभिलेखक संगति।”

“शंका?”

“ई प्रवेश विवादित गतिविधिसँ सम्बन्धित हो सकैत अछि।”

“आरोप?”

मालिनी रुकलनि।

“विशिष्ट व्यक्ति द्वारा जानि-बुझि प्रवेश, जँ व्यक्ति-सेतु भेटए।”

“एखन व्यक्ति-सेतु?”

“अपूर्ण।”

विद्यानंद उठलाह।

“साझा पहुँचक सम्भावना अभिलेखमे अछि?”

मालिनी कहलनि, “अछि।”

“प्रशासनिक सहायकक सीमित पहुँच?”

“अछि।”

“स्वचालित पुनःप्रमाणीकरणक सम्भावना?”

“किछु समय-खंड लेल अछि।”

“तखन प्रवेश-दर्जसँ व्यक्ति?”

“स्वतः नहि।”

देवव्रत बीचमे कहलनि, “मुदा प्रवेश-दर्ज निरर्थक सेहो नहि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “प्रतिरक्षा निरर्थक नहि कहैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या दुनू दिस देखलनि।

“ठीक। तखन पंक्ति लिखू।”

मृणाल लिखलनि।

“सुरक्षित प्रवेश-संकेत संगणकीय घटना सिद्ध करैत अछि; व्यक्ति-कर्तृत्व लेल स्वतंत्र सेतु आवश्यक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या जोड़लनि, “आ साझा पहुँच मात्र कहि देलासँ घटना नष्ट नहि होइत अछि।”

मालिनी अपन पञ्जीमे दू तीर बनौलनि।

एक तीर घटना दिस।

दोसर तीर व्यक्ति दिस।

दुनूक बीच रिक्त स्थान छोड़लनि ।
आदित्य ओ रिक्त स्थान देखलनि ।
तर्कक काज ओहि रिक्त स्थान केँ शब्दसँ भरब नहि छल ।
ओ देखब छल जे सेतु वास्तवमे अछि कि केवल अनुमानक इच्छा ।



दोसर अभिलेख भुगतान-द्वारक छल ।
निर्धारित तिथिसभ पर तीन भुगतान एक साझा मध्यस्थ पहचान-संकेतसँ गुजरल छल ।
देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि संगति केँ महत्त्वपूर्ण मानैत अछि ।”
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “महत्त्वपूर्ण शब्दक अर्थ?”
देवव्रत क्षण भर सोचलनि ।
“अन्वेषण योग्य संगति ।”
“एहि सँ नियंत्रण सिद्ध?”
“नहि ।”
“ज्ञान सिद्ध?”
“नहि ।”
“सम्बन्धक शंका?”
“हँ ।”
“शंका कतेक दूर?”
देवव्रत उत्तर देलनि, “लेन-देनक संरचना धरि ।”
“व्यक्ति धरि?”
“केवल जाँ लाभार्थी, निर्देश, समय आ स्वतंत्र संचारक सेतु जुड़ए ।”
विद्यानंद एक कागज उठौलनि ।
“मध्यस्थ सेवा अनेक ग्राहकक लेल एके पहचान-संकेत उपयोग करैत छल, ई उत्तर अभिलेखमे अछि ।”
मृणाल कहलनि, “अछि ।”
“तखन समान संकेत समान नियंत्रक?”
“आवश्यक नहि ।”
न्यायमूर्ति आर्या लिखौलनि—
“सम्बन्धक शंका संरचनासँ उठि सकैत अछि; नियंत्रणक आरोप व्यक्ति-विशिष्ट सेतु बिना नहि ।”
मालिनी एहि पंक्ति लग छोट चिन्ह लगौलनि ।
तर्कक दोसर धार ।
समानता शंका केँ जन्म देलक ।
वैकल्पिक संरचना ओकरा नष्ट नहि कएलक ।
मुदा आरोपक बाट छोट क’ देलक ।



तेसर अभिलेख गणना-पुस्तिकाक छल ।

किछु सांकेतिक प्रविष्टि भुगतान-समयसँ मेल खाइत छल ।

प्रतिरक्षा पहिनेसँ व्यक्ति-विशिष्ट लेखकत्व पर आपत्ति क' चुकल छल ।

राज्य ओ प्रतिज्ञप्ति त्यागि चुकल छल ।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “त्यक्त वाक्य फेर उठाओल जाएत?”

देवव्रत कहलनि, “नहि ।”

विद्यानंद सेहो कहलनि, “प्रतिरक्षा इतिहास मात्रक लेल संदर्भ देत, वर्तमान आधार रूपै नहि ।”

“ठीक ।”

“तखन जीवित प्रश्न?”

मृणाल उत्तर देलनि, “गणना-पुस्तिकाक समय-संगति अन्य अभिलेखक व्याख्या पर प्रभाव राखैत अछि कि नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि प्रभावक सीमा?”

मृणाल कहलनि, “घटना-सम्बन्ध धरि ।”

“लेखक?”

“अनिर्णीत ।”

“उद्देश्य?”

“अनिर्णीत ।”

“व्यक्ति?”

“अनिर्णीत ।”

विद्यानंद मुस्कुलनि नहि ।

ओ केवल नोट लिखलनि ।

त्यक्त प्रतिज्ञप्ति केँ फेर मारबाक आवश्यकता नहि छल ।

कारण पद्धति पहिनेसँ ओकरा जीवित दावाक सूचीसँ बाहर क' चुकल छल ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई महत्त्वपूर्ण अछि ।”

“कोनो पक्षक संशोधन ओकर पराजय नहि ।”

“संशोधनक बाद ओही पुरान अतिशय केँ वर्तमान प्रतिज्ञप्ति मानि प्रहार करब सेहो उपयोगी नहि ।”

“न्यायालय जीवित वाक्य पर निर्णय करैत अछि ।”

अनन्या कश्यप पाछाँ पत्रकार दीर्घामे एहि पंक्ति केँ रेखांकित कएलनि ।

ओकर लग बैसल समाचार-सहयोगी कानमे कहलनि, “शीर्षक बनि सकैत अछि—राज्य पाछाँ हटलक ।”

अनन्या उत्तर देलनि, “ओ आदेश नहि ।”

“मुदा राज्य वाक्य घटौलक ।”

“से तथ्य अछि ।”

“पराजय?”

“ओ अर्थापन अछि ।”

अनन्या लिखलनि—‘राज्यक सीमित निवेदन पर न्यायालयक प्रतिज्ञप्ति-परीक्षण जारी ।’

समाचार-सहयोगी नाक सिकोडलक ।

अनन्या कागज मोड़ि देलनि ।

सत्य फेर सनसनीसँ छोट देखाइत छल ।

मुदा ओकर भार अधिक छल ।



दोपहरक पहिल प्रहरमे साक्षीसभक भाग आरम्भ भेल ।

न्यायमूर्ति आर्या पहिने सीमा स्पष्ट कएलनि ।

“साक्षीक भावनात्मक अवस्था वास्तविक मानवीय तथ्य हो सकैत अछि ।”

“मुदा भय स्वयं कर्ताक पहचान नहि ।”

“लोभ स्वयं व्यवहारक सम्पूर्ण अर्थ नहि ।”

“दोष-बोध स्वयं विधिक दोष-सिद्धि नहि ।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा सहमत ।”

देवव्रत सेहो ।

मनोज महतो केँ पहिने बजाओल गेल ।

ओ आइ पहिनेसँ अधिक स्थिर देखाइत छल ।

मुदा हाथक अँगुरी एखनहुँ एक-दोसरामे फँसल छल ।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहँक भय एखन कम भेल?”

मनोज उत्तर देलक, “किछु ।”

“स्मृति बदलल?”

“भय कम भेल, स्मृति नहि ।”

“एहि दू बातक अन्तर बुझैत छी?”

“एखन बुझैत छी ।”

देवव्रत पुछलनि, “जाहि सन्देशक बाद अहँ डरि गेलहुँ, ओ सन्देश अहँ देखलहुँ?”

“हँ ।”

“समय याद अछि?”

“लगभग ।”

“अभिलेखित प्रति समयक समर्थन करैत अछि?”

मालिनी कागज देखलनि ।

“समय-खंड समर्थन करैत अछि; ठीक मिनट पर दू अभिलेखमे अन्तर अछि ।”

विद्यानंद पुछलनि, “सन्देशक प्रेषक-पहिचान सत्यापित?”

“नहि ।”

“अहँ जे नाम मनमे जोड़ने छलहुँ, ओ सन्देशमे लिखल छल?”

मनोज चुप रहल ।

“नहि ।”

“तखन नाम कतयसँ आयल?”

मनोज आस्ते कहल, “हम डर सँ जोड़ने रही ।”

कक्षमे किछु क्षण शान्ति रहल ।

विद्यानंदक स्वर कठोर नहि छल ।

“अहँक डर मिथ्या छल?”

मनोज तुरते कहल, “नहि।”
 “प्रतिरक्षा सेहो ई नहि कहैत अछि।”
 न्यायमूर्ति आर्या मनोज दिस देखलनि।
 “ई पंक्ति याद राखू।”
 “भयक वास्तविकता आ पहिचानक विश्वसनीयता अलग प्रश्न अछि।”
 मनोजक आँखि नम भेल।
 ओ माथ हिलौलक।
 “हम पहिले दुनू केँ एके मानैत रही।”
 “एखन?”
 “एखन नहि।”
 मनोज उतरि गेल।
 ओकर भय कम नहि आँकल गेल।
 मुदा भय सँ बनल नाम अभिलेखक नाम नहि बनल।



रजत केँ बजाओल गेल।
 ओकर प्रसंग लाभक अपेक्षासँ जुड़ल छल।
 पहिल कथनमे ओ कहने छल जे ओकरा एक अतिरिक्त लाभक आश्वासन देल गेल।
 बादमे ओहि आश्वासनक भाषा पर ओकर स्मृति दू बेर बदलल छल।
 देवव्रत पुछलनि, “अहँ केँ लाभक प्रस्ताव भेटल छल?”
 रजत कहल, “हँ।”
 “ककरा सँ?”
 “एक मध्यस्थ व्यक्तिसँ।”
 “नाम?”
 “उपनाम सुनने रही।”
 “पूर्ण पहचान?”
 “नहि।”
 “प्रस्तावक विषय?”
 “अधिक ग्राहक जोड़ला पर अतिरिक्त रकम।”
 विद्यानंद पुछलनि, “अहँ लाभ चाहैत छलहुँ?”
 रजत आँखि नीचाँ कएलक।
 “हँ।”
 “ई इच्छा अहँक निर्णय पर प्रभाव कएलक?”
 “कएलक।”
 “एहि कारण अहँ आरम्भमे किछु बात बढ़ा क’ कहलहुँ?”
 रजत दीर्घ श्वास लेलक।
 “एक बात।”
 देवव्रत उठलनि।
 “कुन बात?”

“हम कहल रही जे प्रस्ताव देनिहार व्यक्ति संचालकक अत्यन्त निकट छल।”

“ओ निष्कर्षक आधार?”

“ओ अपनाकें निकट कहैत छल।”

“स्वतंत्र समर्थन?”

“हमरा लग नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहँक लोभक कारण प्रस्तावक घटना मिथ्या भ’ जाइत अछि?”

“नहि।”

“अहँक लोभक कारण अभिलेखित भुगतान बिलाय जाइत अछि?”

“नहि।”

“अहँक लोभक कारण अहँक सभ कथन असत्य?”

रजत माथ उठौलक।

“नहि।”

“तखन पद्धति की करए?”

रजत उत्तर नहि देलक।

न्यायमूर्ति आर्या स्वयं कहलनि, “जे बाह्य अभिलेख समर्थन करैत अछि, ओकरा बाह्य अभिलेख पर राखए।”

“जे केवल आत्म-वर्णन अछि, ओकरा ओहि सीमा पर।”

“जे बढ़ा क’ कहल गेल, ओकरा सुधारल जाए।”

“लोभ कैं न सम्पूर्ण अविश्वसनीयता बनाओल जाए, न विश्वसनीयता।”

रजतक मुँह पर लज्जाक छाया आयल।

ओ कहल, “हम सुधार स्वीकार करैत छी।”

देवव्रत पुछलनि, “अहँक सुधारक बादो भुगतान-अभिलेखक मूल तथ्य रहैत अछि?”

“हँ।”

विद्यानंद जोड़लनि, “मुदा संचालक-निकटताक कथन स्वतंत्र रूपेँ सिद्ध नहि?”

“हँ।”

दुनू वाक्य एके साक्षीसँ आयल।

एक बचल।

एक सीमित भेल।

तर्कक वज्र साक्षी पर नहि पड़ल।

वाक्य पर पड़ल।



सुदीपक क्रम अन्तमे आयल।

ओ पहिने अपन परिचितक परिचय करबय लेल स्वयं कैं दोषी मानैत रहल छल।

ओहि दोष-बोधक कारण ओकर पछिला कथनसभ अत्यन्त कठोर छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहँ जे कएलहुँ, ओकर तथ्य कहू।”

सुदीप कहल, “हम दू परिचित कैं एक व्यावसायिक सम्पर्कक संख्या देने रही।”

“एतवे स्थापित?”

“हँ।”

“बादमे की भेल, अहँ प्रत्यक्ष देखलहुँ?”

“सभ नहि।”

“अहँक मनमे की भेल?”

सुदीपक कंठ भारी भेल।

“हम सोचैत रहलहुँ जे जँ संख्या नहि देने रहितहुँ त’ किछु नहि होइत।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई पछतावा अछि।”

“हँ।”

“कारण-श्रृंखलाक विधिक प्रमाण?”

सुदीप चुप।

“नहि।”

देवव्रत पुछलनि, “अहँ एक बैठकक बात कहने छलहुँ।”

“हँ।”

“बैठक भेल छल?”

“भेल छल।”

“तिथि?”

“लगभग याद अछि।”

“उपस्थिति?”

“तीन व्यक्ति निश्चित, चौठक विषयमे हम एखन निश्चित नहि।”

विद्यानंद पुछलनि, “पहिल कथनमे चारि व्यक्ति निश्चित कहने छलहुँ?”

“हँ।”

“किएक बदलल?”

सुदीप आँखि बन्द कएलक।

“बादमे बुझलहुँ जे चौठ व्यक्ति केँ हम दोसर दिन देखल स्मृतिसँ जोड़ि देने रही।”
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “केओ अहँ केँ ई सुधार लेल कहलक?”

“नहि।”

“सुधार सँ अहँक दोष-बोध कम भेल?”

“नहि।”

“तखन किएक सुधारलहुँ?”

सुदीप आँखि खोललक।

“कारण हम जे देखलहुँ से कहब चाहैत छी, जे जोड़लहुँ से नहि।”

कक्षमे फेर शान्ति पसरल।

आदित्य पहिल बेर अपन कलम चलौलनि।

ओ लिखलक—‘स्व-सुधार विश्वसनीयताक अन्त नहि; कखनो ओकर आरम्भ।’

देवव्रत सुदीप सँ पुछलनि, “तीन व्यक्तिक उपस्थिति पर बाह्य समर्थन अछि?”

मालिनी उत्तर देलनि, “प्रवेश-पञ्जी दू व्यक्तिक समर्थन करैत अछि; तेसर व्यक्ति लेल समय-सन्निकट ध्वनि-अभिलेख अछि, मुदा स्वर-पहिचान स्वतंत्र रूपेँ पूर्ण नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन वाक्य फेर।”

मृणाल लिखलनि।

“बैठकक अस्तित्व अनेक स्रोतसँ समर्थित; पूर्ण उपस्थिति-सूची अनिर्णीत।”

विद्यानंद सहमति देलनि।

सुदीप आसनसँ उतरैत समय काँपि रहल छल।

ओकर दोष-बोध न्यायालयमे सिद्धान्त नहि बनल।

मुदा ओकर सुधार अभिलेखमे स्थान पेलक।



साक्षीसभ बाहर एके ओसारामे फेर भेटल।

मनोज केवाड़ी लग ठाढ़ रहल।

रजत देवाल सँ टेक लेने छल।

सुदीप आसन पर बैसल छल।

किछु देर धरि केओ बाजल नहि।

मनोज पहिने कहल, “हमरा एखनहुँ डर लगैत अछि।”

रजत उत्तर देलक, “हमरा एखनहुँ अपन लोभ पर लज्जा अछि।”

सुदीप कहल, “हमरा एखनहुँ पछतावा अछि।”

मनोज पुछलक, “तखन न्यायालयमे हम सब किएक कम निश्चित भेलहुँ?”

रजत ओकर दिस देखलक।

“सम्भवतः एहि लेल जे मनक निश्चितता आ तथ्यक निश्चितता एक नहि।”

सुदीप आस्ते कहल, “आ अपन त्रुटि मानलासँ घटना बिलाइ नहि जाइत।”

मनोज कहल, “नहि।”

“मुदा घटना सँ नाम सेहो स्वतः नहि बनैत।”

तीनू फेर चुप भेल।

ओहि चुप्पीमे डर, लोभ आ दोष-बोध तीनू उपस्थित छल।

मुदा कोनो एक भावनासँ कोनो व्यक्ति दोषी नहि बनल।

अनन्या ओसाराक दोसर छोर पर ठाढ़ छलीह।

ओ एहि बेर सेहो टिप्पणी-पुस्तिका नहि खोललनि।

किछु वाक्य समाचार लेल छोट छल।

मानविकता लेल पैघ।



दोपहरक दोसर प्रहरमे न्यायालय जीवित प्रतिज्ञाप्ति-पञ्जी पर लौटलक।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एखन प्रत्येक पंक्तिक दर्जा चाही।”

मालिनी पहिल पंक्ति पढ़लनि।

“विवादित समयमे अधिकृत यन्त्रसँ प्रवेश भेल।”

“दर्जा?”

देवव्रत कहलनि, “स्थापित संगणकीय तथ्य।”

विद्यानंद सहमत भेलाह ।
 “व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्व?”
 “अनिर्णीत ।”
 दोसर पंक्ति ।
 “भुगतान-द्वारमे साझा मध्यस्थ पहचान-संकेत उपस्थित ।”
 “दर्जा?”
 “स्थापित अभिलेखीय तथ्य ।”
 “नियंत्रण?”
 “शंका योग्य, सिद्ध नहि ।”
 “व्यक्ति?”
 “स्वतंत्र सेतु बिना नहि ।”
 तेसर पंक्ति ।
 “गणना-पुस्तिकाक किछु समय-प्रविष्टि भुगतान-समयसँ मेल खाइत अछि ।”
 “दर्जा?”
 “समय-संगति ।”
 “लेखक?”
 “अनिर्णीत ।”
 “उद्देश्य?”
 “अनिर्णीत ।”
 चारिम पंक्ति ।
 “किछु संदेश भय उत्पन्न कएलक ।”
 मनोजक चेहरा तनिक बदलल ।
 न्यायमूर्ति आर्या ओकर दिस नहि देखलनि ।
 “दर्जा?”
 देवव्रत कहलनि, “सन्देशक अस्तित्व आ प्राप्तिक बाह्य समर्थन किछु सीमा धरि अछि ।”
 “प्रेषक?”
 “अनिर्णीत ।”
 “भय?”
 “साक्षीक अनुभूत अवस्था ।”
 “कर्तृत्व?”
 “भयसँ नहि ।”
 पाँचम पंक्ति ।
 “रजत कै लाभक प्रस्ताव भेल ।”
 “दर्जा?”
 “साक्ष्य-वचन आ एक आंशिक भुगतान-अभिलेखसँ समर्थित ।”
 “प्रस्तावकर्ता संचालकक निकट?”

“स्वतंत्र समर्थन नहि।”

छठ पंक्ति।

“सुदीपक बताओल बैठक भेल।”

“दर्जा?”

“बैठकक अस्तित्व समर्थित।”

“पूर्ण उपस्थिति?”

“अनिर्णीत।”

“चौठ व्यक्ति?”

“जीवित आरोप नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकलनि।

“एहि छओ पंक्तिमे कोनो एक शब्द सभ पर लागू नहि।”

“किछु स्थापित तथ्य।”

“किछु शंका योग्य संगति।”

“किछु अपूर्ण व्यक्ति-सेतु।”

“किछु त्यक्त आरोप।”

“किछु अनिर्णीत बिन्दु।”

“प्रमाण शब्द एहि भिन्न अवस्थासभ केँ एक रंगमे रंगबाक अनुमति नहि।”

मृणाल लिखैत रहलनि।

विद्यानंदक कनिष्ठ अधिवक्ता सेहो।

आदित्य बिना लिखने सुनैत रहलाह।



न्यायमूर्ति आर्या फेर एक प्रश्न उठौलनि।

“आरोप कखन विधिसम्मत रूपेँ व्यक्ति-विशिष्ट बनैत अछि?”

देवव्रत कहलनि, “जखन स्थापित तथ्य आ विशिष्ट व्यक्ति बीच पर्याप्त सेतु उपलब्ध हो।”

“पर्याप्त शब्द फेर अस्पष्ट अछि।”

मृणाल उत्तर देलनि, “स्रोत-समर्थित, समय-संगत, वैकल्पिक व्याख्याक परीक्षणक बाद बचल सेतु।”

विद्यानंद कहलनि, “आ जकर प्रतिवादक अवसर उपलब्ध हो।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आ जकर आधार गोपनीयता वा विशेषाधिकारक नामसँ अदृश्य राखि प्रतिकूल परिणाम न निकालल जाए।”

कक्षमे एक क्षण हलचल भेल।

एहि वाक्यक दिशा स्पष्ट छल।

अगिला विधिक प्रश्न विशेषाधिकारक सीमा दिस जा रहल छल।

मुदा न्यायमूर्ति आर्या एखन ओतय नहि गेलनि।

“आइ केवल सीमा।”

ओ फेर कहलनि—

“शंका अन्वेषण आरम्भ करा सकैत अछि।”

“आरोप व्यक्ति-विशिष्ट आधार माँगैत अछि।”

“साक्ष्य-सामग्रीक प्रमाण-मूल्य स्रोत, प्रामाणिकता, स्वीकार्यता, स्वतन्त्रता, प्रसंग आ प्रतिवाद सँ निर्धारित होइत अछि।”

“सिद्ध तथ्य न्यायिक परीक्षणक परिणाम अछि; पक्षकारक विशेषण नहि।”

देवव्रत माथ झुकौलनि।

विद्यानंद सेहो।

मालिनी पञ्जीक ऊपर चार शब्द लिखलनि।

शंका।

आरोप।

प्रमाण-मूल्य।

सिद्ध तथ्य।

आदित्य ओकर लग पाँचम शब्द जोड़लनि।

सीमा।



साँझमे मन्त्रालय पहुँचलापर मालिनी सभ पंक्ति फेर पढ़लनि।

“एक बात बुझायल,” ओ कहलनि।

आदित्य पुछलनि, “की?”

“हम पहिने सोचैत रही जे प्रमाण मजबूत वा दुर्बल होइत अछि।”

“आब?”

“आब बुझैत छी जे पहिने पुछब पड़ैत अछि—कुन प्रतिज्ञाप्तिक प्रमाण?”

आदित्य मुस्कुरेलनि।

“आ?”

“एके सामग्री एक बात लेल उपयोगी, दोसर लेल अपर्याप्त भ’ सकैत अछि।”

“आ?”

“साक्षीक डर, लोभ, लज्जा, दोष-बोध—ई सभ ओकर मनुष्यत्वक हिस्सा अछि।”

“मुदा?”

“मुदा एहि सभसँ कर्तृत्व नहि बनैत।”

आदित्य देवाल पर तर्कक पट्टी दिस देखलनि।

ओकर नीचे पहिनेसँ चार पर्ची छल।

वैकल्पिक व्याख्या।

व्यक्ति-सेतु।

अनुमेय भाषा।

विधिक उपलब्धता।

मालिनी पाँचम पर्ची लगौलनि।

प्रतिज्ञाप्ति-विशिष्ट प्रमाण-मूल्य।

आदित्य छठ पर्ची लिखलनि।

भावना ≠ पहचान।

मालिनी कहलनि, “ई कठोर लगैत अछि।”

आदित्य उत्तर देलनि, “कठोर नहि।”

“न्यायपूर्ण।”

“मनोजक डर केँ मिथ्या कहब अन्याय होएत।”

“रजतक लोभसँ ओकर सभ कथन नष्ट करब अन्याय होएत।”

“सुदीपक दोष-बोध केँ अपराध-सिद्धि बनाबो अन्याय होएत।”

मालिनी पर्ची सीधा कएलनि।

“तखन तर्क मनुष्य केँ छोट नहि करैत?”

“नहि।”

“ओ वाक्यक दावा छोट करैत अछि, जँ आधार छोट हो।”



ओहि समय गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसादक कार्यालयमे न्यायालयी कार्यवाहीक संक्षिप्त सार पहुँचल। सहायक कहलनि, “समाचार-माध्यममे दू शीर्षक चलि रहल अछि।”

“एक कहैत अछि राज्यक आधार दुर्बल पड़ल।”

“दोसर कहैत अछि प्रतिरक्षाक साक्षी टूटल।”

शिवेश्वर प्रसाद पृष्ठ उलटलनि।

“दुनू अतिशय अछि?”

“हँ।”

“तखन मन्त्रालयक प्रतिक्रिया?”

“तैयार अछि।”

“पढ़।”

सहायक पढ़लक—

“राज्य न्यायालयक प्रश्नक स्वागत करैत अछि आ अपन सीमित निवेदन पर कायम अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि, “एतबे पर्याप्त।”

“साक्षी विषयमे?”

“कोनो टिप्पणी नहि।”

“प्रतिरक्षा विषयमे?”

“कोनो टिप्पणी नहि।”

“राजनीतिक प्रतिक्रिया?”

“नहि।”

सहायक पुछलक, “विपक्ष एहि केँ राज्यक पाछाँ हटब कहि रहल अछि।”

शिवेश्वर प्रसाद उत्तर देलनि, “न्यायालयक विश्वास राजनीतिक उत्तरसँ पैघ अछि।”

“जँ वाक्य घटल अछि त’ अभिलेखमे देखाइत अछि।”

“जँ बचल अछि त’ सेहो।”

“हमरा ओकरा न बढेबाक अछि, न घटेबाक।”

सहायक कागज मोड़लक।

मन्त्री खिड़कीक बाहर देखलनि।

साँझ गहिराइत छल।

किछु दूरी पर प्रकाश छल।
ओ प्रकाश विजयक नहि।
दृश्यता केर छल।



रातिमे अनन्या अपन समाचार-लेखक अन्तिम अनुच्छेद लिखलनि।
“न्यायालय आइ कोनो पक्षक समग्र कथा स्वीकार अथवा अस्वीकार नहि कएलक।”
“ओ जीवित प्रतिज्ञासभक दर्जा अलग-अलग पुछलक।”
“साक्षीक भय, लाभक इच्छा आ दोष-बोध केँ मानवीय अवस्था रूपेँ सुना गेल, मुदा व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्वक स्वतन्त्र सेतु नहि मानल गेल।”
“राज्यक किछु आधार तथ्य रूपेँ बचल; किछु निष्कर्ष सीमित रहल; किछु बिन्दु अनिर्णीत।”
“प्रतिरक्षाक किछु वैकल्पिक व्याख्या अभिलेख-समर्थित; किछु केवल सम्भावना।”
ओ कलम रोकलनि।
समाचार-सहयोगी पुछलक, “शीर्षक?”
अनन्या कहलनि—
“‘शंका सँ आरोप धरि—न्यायालय आधारक सीमा पुछलक।’”
“सनसनी कम अछि।”
“सत्यक चाल आस्ते होइत अछि।”
“पाठक?”
“जे पढ़त, ओ अन्तर बुझत।”
ओ अन्तिम प्रति पठौलनि।



राति दस बजैत आदित्य एकरा बादो कार्यालयमे छलाह।
मालिनी जा चुकल छलीह।
देवाल पर तर्कक पर्चीसभ स्थिर छल।
पीठिका पर राज्यक पूरक निवेदनक प्रति छल।
ओकर बगलमे न्यायालयक आइक मौखिक प्रश्नक सार।
आदित्य पहिल पंक्ति फेर पढ़लनि—
‘तर्क स्वतंत्र प्रमाण नहि।’
फेर आइक पंक्ति—
‘सिद्ध तथ्य पक्षकारक विशेषण नहि।’
ओ दुनू पंक्तिक बीच छोट रेखा खींचलक।
रेखाक ऊपर लिखलक—
‘सीमा।’
ओहि समय दूरभाष बजल।
देवव्रत सिन्हा छलाह।
“कालि विशेषाधिकारक बाहरी सीमा पर प्रश्न उठत।”
आदित्य उत्तर देलनि, “अभिलेख तैयार अछि।”
“संरक्षित संचार?”

“जतय दावा अछि, ओतय सीमा सहित ।”

“स्वतंत्र बाह्य तथ्य?”

“अलग ।”

“गोपनीयता?”

“अलग ।”

“अपवाद?”

“स्वतंत्र आधार बिना नहि ।”

देवव्रत किछु क्षण चुप रहलाह ।

“ठीक ।”

दूरभाष बन्द भेल ।

आदित्य केवाड़ी दिस देखलनि ।

बाहर राति छल ।

भीतर सात पट्टी ।

प्रत्यक्ष ।

अनुमान ।

उपमान ।

शब्द ।

अर्थापत्ति ।

अनुपलब्धि ।

तर्क ।

तर्कक पट्टी एखन देवाल पर पूर्ण रूपेँ स्थिर छल ।

मुदा ओकर नीचाँ लिखल सभसँ छोट शब्द फेर ओही छल—
सीमा ।

अगिला न्यायिक प्रहरमे प्रश्न बदलत ।

शंका, आरोप आ प्रमाणक रेखा पार क’ बहस आब ई पुछत—

अन्वेषणक आवश्यकता कतेक दूर जा सकैत अछि,

आ संरक्षित संचारक चौखट कतय सँ आरम्भ होइत अछि ।

089 तर्कक वज्रक अध्याय 11

प्रातःकाल उच्च न्यायालयक कक्षमे सातटा पतला कागज-पट्टी न्यायमूर्ति आर्याक सामने राखल छल ।

पहिल पर लिखल छल—संरक्षित विषयवस्तु ।

दोसर—बाह्य तथ्य ।

तेसर—स्वतन्त्र स्रोत ।

चारिम—उत्पत्ति-पथ ।

पाँचम—व्युत्पन्न अन्वेषण-दिशा ।

छठम—स्वतन्त्र पुनरुत्पत्ति ।

सातम—अनिर्णीत ।

आदित्य झा मालिनी कर्णक बगलमे बैसलाह ।

देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर राज्यक अग्रभागमे छलाह ।

विद्यानंद मिश्र प्रतिरक्षाक ओरसँ टाढ़ छलाह ।

पछिला सुनवाईक सीमित निवेदन दुनू पक्षक सामने खुलल छल ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “पछिला दिन हम शंका, आरोप आ प्रमाणक सीमा पुछने रही ।”

“आइ प्रश्न सीमा सँ एक पग भीतर अछि ।”

“विशेषाधिकार जँ कोनो संचारक विषयवस्तु बचबैत अछि, तखन अन्वेषणक कोन दिशा ओहि संरक्षित विषयवस्तुसँ स्वतंत्र अछि?”

कक्षमे मौन भेल ।

“आ जँ अन्वेषक पहिने संरक्षित सामग्रीक संकेत देखल, फेर बाह्य तथ्य भेटल—तखन ओ बाह्य तथ्यक उत्पत्ति-पथ कोना परखल जाए?”

विद्यानंद माथ झुकौलनि ।

देवव्रत कलम खोललनि ।

न्यायमूर्ति आर्या सातम पट्टी उठौलनि ।

“हमरा सबसँ अधिक रुचि एहि शब्दमे अछि—अनिर्णीत ।”

“जँ उत्पत्ति-पथ साफ नहि, तखन न्यायालयक काम अनुमानसँ रिक्ति भरब नहि ।”

“राज्यक काम सेहो नहि ।”

“प्रतिरक्षाक काम सेहो नहि ।”

आदित्यक भीतर एक हलुक चाप उठल ।

ओ जानैत छलाह जे एहि प्रश्नक उत्तरमे केवल प्रतिरक्षाक दावा नहि, अन्वेषण दलक अपन पद्धति सेहो सामने पड़त ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तर्क एतय कोनो संरक्षित दुआर तोड़बाक औजार नहि ।”

“ओ ई देखत जे दुआरक बाहर जे पदचिह्न देखाइत अछि, ओ पहिनेसँ बाहर छल कि भीतरक झलक देखि क’ खोजल गेल ।”

मालिनी लिखलनि—

उत्पत्ति-पथ ≠ तथ्यक सत्यता ।

उत्पत्ति-पथ = तथ्य धरि पहुँचबाक मार्गक परीक्षण ।

आदित्य ओ पंक्ति देखलनि ।

एहि बेर हुनका कोनो उत्तर तुरते नहि सूझल।
सही बात ई छल जे उत्तर अभिलेखमे खोजबाक छल।



विद्यानंद पहिल विवादित वस्तु उठौलनि।
“राज्यक सूचीमे प्रविष्टि सत्रह—एक लेखा-प्रविष्टि।”
देवव्रत कहलनि, “हाँ।”
“राशि, तिथि आ समय?”
“बाह्य लेखा-प्रणालीसँ।”
“विवरण-पंक्ति?”
देवव्रत ठहरलनि।
“विवरण-पंक्तिक एक अंश विधिक परामर्शक प्रकृति संकेत करैत अछि।”
“ओ अंश कतयसँ?”
मृणाल धर कहलनि, “मूल लेखा-प्रणालीमे नहि। एक आन्तरिक संक्षिप्त टिप्पणीमे।”
विद्यानंद पुछलनि, “ओ टिप्पणी ककर?”
“पक्षकारक कार्यालयक।”
“संरक्षित दावा?”
“दावा अछि।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन प्रविष्टि कै दू भागमे बाँटू।”
“राशि, तिथि, समय—स्वतन्त्र बाह्य स्रोत जँ सिद्ध अछि त’ ओकर अपन मूल्य।”
“विधिक परामर्शक प्रकृति—जँ केवल संरक्षित टिप्पणीसँ आयल, तखन ओकर उपयोग अलग।”
विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा एहि विभाजन पर सहमत अछि।”
देवव्रत कहलनि, “राज्य सेहो।”
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि बाह्य लेखा-प्रविष्टि धरि पहिने कोना पहुँचल?”
मृणाल सञ्चिका खोललनि।
“आह्वान-पत्र क्रमांक आठ।”
“तिथि?”
“संरक्षित दावा उठबाक तीन दिन पहिने।”
“आह्वान-पत्रक विषय?”
“निर्दिष्ट भुगतान-द्वारक लेन-देन।”
विद्यानंद पृष्ठ देखलनि।
“तखन एहि बाह्य प्रविष्टिक उत्पत्ति संरक्षित सामग्री पर निर्भर नहि?”
मृणाल कहलनि, “एहि अभिलेख अनुसार नहि।”
“प्रतिरक्षा एहि एक बिन्दु पर विवाद नहि करैत।”
कक्षमे अल्प हलचल भेल।
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई पहिल स्पष्टता अछि।”

“विशेषाधिकारक दावा बाह्य प्रविष्टि कै बिलायल नहि करैत ।”
“मुदा बाह्य प्रविष्टि संरक्षित टिप्पणीक अर्थ अपना भीतर खींचि नहि सकैत ।”
मालिनी लिखलनि—
बाह्य तथ्य बचल ।
संरक्षित विशेषण अलग ।
उत्पत्ति स्वतंत्र ।
निष्कर्ष सीमित ।



दोसर वस्तु एक बैठकक समय-सारणी छल ।
प्रतिरक्षाक सूचीमे ओकरा संरक्षित कहल गेल छल ।
राज्यक सूचीमे ओकरा बाह्य तथ्य ।
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि समय-सारणीमे की अछि?”
विद्यानंद उत्तर देलनि, “बैठकक तिथि, अवधि, दू नाम, आ एक विषय-संकेत ।”
“सभ पर एके दावा?”
“पूर्वमे हँ ।”
“एखन?”
विद्यानंद किछु क्षण चुप रहलाह ।
“एखन प्रतिरक्षा कहैत अछि—तिथि आ अवधि पर व्यापक संरक्षणक दावा आवश्यक नहि; विषय-संकेत पर दावा कायम ।”
मृणाल धर पुछलनि, “दू नाम?”
विद्यानंद कहलनि, “नामक मूल्य प्रसंग पर निर्भर; मुदा केवल नाम देखलासँ विषयवस्तु नहि खुलैत ।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन ‘सभ अथवा किछु नहि’ रूपमे दावा नहि चलत ।”
“मिश्रित अभिलेखमे खण्ड-विशिष्ट परीक्षण होएत ।”
देवव्रत एक पृष्ठ रखलनि ।
“राज्यक पास भवन-प्रवेश अभिलेख सेहो अछि ।”
विद्यानंद तुरते पुछलनि, “ओ अभिलेख कोन स्रोतसँ?”
“भवनक स्वतंत्र सुरक्षा-प्रणाली ।”
“कखनो संरक्षित सूची देखलाक बाद माँगल गेल?”
मृणाल समयरेखा देखलनि ।
“माँग पहिने भेजल गेल छल, उत्तर बादमे आयल ।”
“माँगक कारण?”
“पूर्व साक्षी-कथनमे भवनक नाम छल ।”
विद्यानंद साक्षी-कथनक पृष्ठ माँगलनि ।
पृष्ठ देल गेल ।
ओ पढ़लनि ।
“ई साक्षी-कथन स्वयं संरक्षित नहि ।”

“नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन प्रवेश-अभिलेखक उत्पत्ति स्वतंत्र देखाइत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या जोड़लनि, “मुदा बैठकक विषय एतयसँ सिद्ध नहि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि सीमा पर सहमत।”

मालिनी फेर लिखलनि—

उपस्थिति ≠ विषयवस्तु।

समय ≠ उद्देश्य।

स्वतन्त्र स्रोत ≠ संरक्षित अर्थक अधिकार।

आदित्यक चाप अल्प घटल।

मुदा तेसर वस्तु एतबा सरल नहि छल।



तेसर वस्तु एक संगणकीय खोज-दिशा छल।

ओहि दिशा सँ बादमे तीन बाह्य सर्वर-अभिलेख भेटल छल।

राज्य ओ तीनू केँ स्वतंत्र सामग्री कहैत छल।

प्रतिरक्षा पुछैत छल—राज्य एहि सर्वरक नाम पहिने जानलक कोना?

न्यायमूर्ति आर्या सीधा आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी।”

आदित्य ठाढ़ भेलाह।

“हँ, महोदया।”

“एहि तीन सर्वर-नामक पहिल उल्लेख कतय अछि?”

आदित्य सामने राखल उत्पत्ति-पञ्जी खोललनि।

पहिल सर्वरक सामने स्पष्ट प्रविष्टि छल।

“साक्षी-कथन, तिथि चौदह।”

“संरक्षित सामग्री देखबाक पहिने?”

“हँ।”

“दोसर?”

“भुगतान-द्वारक सार्वजनिक प्रत्युत्तरमे उप-पता।”

“तिथि?”

“सोलह।”

“संरक्षित सामग्री?”

“दावा उठबाक पहिने।”

“तेसर?”

आदित्यक अँगुरी पंक्तिपर रुकल।

उत्पत्ति-पञ्जीमे तेसर नामक सामने दू सम्भावित आरम्भ-बिन्दु लिखल छल।

एक—एक विश्लेषकक कार्य-पत्र।

दोसर—एक संरक्षित-दावा सूचीमे नुका देल संकेतक पूर्व अवलोकन।

कक्षमे मौन घना भेल ।
 विद्यानंद पुछलनि, “पहिल निश्चित स्रोत?”
 आदित्य उत्तर देलनि, “निश्चित नहि ।”
 “की राज्य कहि सकैत अछि जे तेसर सर्वरक खोज पूर्णतः स्वतंत्र छल?”
 “एखन नहि ।”
 देवव्रत आदित्य दिस देखलनि, मुदा बीचमे नहि पड़लाह ।
 न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ओ सर्वर-अभिलेख स्वयं वास्तविक हो सकैत अछि?”
 “हँ ।”
 “मुदा उत्पत्ति-पथ?”
 “अस्पष्ट ।”
 “तखन राज्यक प्रस्ताव?”
 आदित्य कहलनि, “ओ दिशा केँ प्रतिकूल निष्कर्ष लेल स्थगित राखल जाए ।”
 विद्यानंदक दृष्टि तेज भेल ।
 “स्थगित मात्र?”
 आदित्य कहलनि, “जँ स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति भेटत—एहन स्रोत जे संरक्षित संकेत पर निर्भर नहि—तखन फेर न्यायालयक सामने रखब ।”
 “जँ नहि भेटल?”
 “तखन ओ दिशा पर राज्य निर्भर नहि करत ।”
 कक्षमे कागजक आवाज आयल ।
 न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि ।
 “ई तर्कक वास्तविक उपयोग अछि ।”
 “तथ्यक अस्तित्व आ तथ्य धरि पहुँचबाक वैध मार्ग अलग प्रश्न अछि ।”
 “एक अस्पष्ट मार्गक कारणें संसारक तथ्य मिथ्या नहि भ’ जाइत ।”
 “मुदा न्यायिक उपयोगक अधिकार स्वतः उत्पन्न सेहो नहि होइत ।”
 मालिनी लिखलनि—
 अस्तित्व ≠ उपयोगक वैध मार्ग ।
 अस्पष्ट उत्पत्ति → स्थगन ।
 स्वतन्त्र पुनरुत्पत्ति → पुनः परीक्षण ।
 आदित्यक हथेलीमे हलुक पसीना छल ।
 ओ अपन उत्तर बदलल नहि ।
 ओहि क्षण हुनका स्पष्ट बुझायल जे पद्धति कखनो-कखनो अपन प्रिय सामग्री केँ सेहो किनार राखबाक साहस माँगैत अछि ।



अवकाशमे राज्यक कक्षमे कोनो विजयक स्वर नहि छल ।
 देवव्रत सिन्हा उत्पत्ति-पञ्जी सामने रखलनि ।
 “तेसर सर्वर-दिशा आब अलग ।”
 मृणाल धर कहलनि, “ओहि सँ जुड़ल दू उप-दिशा सेहो परखबाक चाही ।”

मालिनी तुरते दू पृष्ठ निकाललनि ।
एक उप-दिशा भुगतान-सन्देश धरि गेल छल ।

दोसर एक बाह्य संग्रहण-सेवा धरि ।

आदित्य पुछलनि, “दुनूक पहिल उत्पत्ति?”

मालिनी पहिल पृष्ठ देखलनि ।

“भुगतान-सन्देश पहिल सर्वरक स्वतंत्र साक्षी-कथनसँ सेहो पहुँचल जा सकैत अछि ।”

“सकैत अछि, अथवा वास्तवमे पहुँचल?”

मालिनी रुकलनि ।

“एखन हम कहि सकैत छी—वैकल्पिक स्वतंत्र मार्ग अभिलेखमे अछि; मुदा अन्वेषण दल वास्तवमे पहिल बेर कोन मार्ग लेल, ओ पञ्जीमे साफ नहि ।”

देवव्रत कहलनि, “तखन ई सेहो स्थगित?”

आदित्य उत्तर देलनि, “जतय उत्पत्ति अस्पष्ट, हँ—जबसँ पुनरुत्पत्ति साफ नहि ।”

मृणाल धर दोसर पृष्ठ उठौलनि ।

“संग्रहण-सेवा?”

मालिनी कहलनि, “एहि सेवा-नामक उल्लेख एक सार्वजनिक संकेत-पृष्ठमे अछि, जे अन्वेषण-दल संरक्षित सूची देखबासँ पाँच दिन पहिने सुरक्षित कएने छल ।”

“हैश?”

“सुरक्षित प्रतिकृति सँ मेल खाइत अछि ।”

आदित्य कहलनि, “हैश केवल प्रतिकृतिक समानता बतबैत अछि ।”

मालिनी तुरते कहलनि, “सत्यता वा पूर्णता नहि ।”

आदित्य माथ हिलौलनि ।

“उत्पत्ति?”

“स्पष्ट स्वतंत्र ।”

देवव्रत लिखलनि—“बचल ।”

आदित्य कहलनि, “एक शब्द जोड़ू—सीमित ।”

देवव्रत मुस्कुरौलनि ।

“सीमित बचल ।”

मालिनी एहि दू शब्द केँ घेरि देलनि ।

ओ बुझि रहल छलीह जे अन्वेषणक शक्ति संग्रहमे नहि, वर्गीकरणमे अछि ।

“आ जाँ हम पहिने ई उत्पत्ति-पञ्जी बनौने रहितहुँ?”

आदित्य उत्तर देलनि, “तखन आइ कम समय लगित ।”

“ई हमर त्रुटि?”

“ई पद्धतिक सुधारक स्थान ।”

“दुनू अलग?”

“व्यक्ति दोष मानि रुकि सकैत अछि ।”

“पद्धति सुधार मानि आगाँ बढ़ैत अछि ।”

मालिनी नव शीर्षक लिखलनि—

उत्पत्ति-पञ्जी ।

ओकर नीचाँ पाँच स्तम्भ—

पहिल संकेत ।

प्रथम स्वतंत्र स्रोत ।

संरक्षित सामग्रीसँ कालिक सम्बन्ध ।

वास्तविक अन्वेषण-पथ ।

स्वतन्त्र पुनरुत्पत्ति ।

मृणाल धर कहलनि, “ई अगिला सभ प्राविधिक दिशामे अनिवार्य रहत ।”

आदित्य उत्तर देलनि, “अनिवार्य लिखू नहि ।”

“किएक?”

“न्यायालय जे कहत, ओहि अनुसार विधिक भाषा होएत ।”

“आ हमर आन्तरिक पद्धति?”

“ओतय लिखू—मानक ।”

मालिनी लिखलनि—“आन्तरिक मानक ।”



ओहि समय प्रतिरक्षाक कक्षमे सेहो कटौती चलि रहल छल ।

विद्यानंद मिश्रक सामने विशेषाधिकार-पञ्जीक सैंतीस प्रविष्टि छल ।

कनिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “हम सभ पर पूर्ण दावा कायम रखब?”

विद्यानंद एक-एक पंक्ति पढ़ैत रहलाह ।

“नहि ।”

कनिष्ठ चौकल ।

“किएक?”

“कारण सैंतीसमे सात प्रविष्टि केवल लेखा-सूचना अछि ।”

“मुदा विधिक सेवा-सन्दर्भमे बनल ।”

“एतबा पर्याप्त नहि ।”

“दस प्रविष्टि?”

“समय-सारणी आ उपस्थिति ।”

“दावा?”

“विषय-संकेत पर, जँ ओ संचारक सार खोलैत अछि; खाली समय पर नहि ।”

कनिष्ठ पुछलक, “एहि सँ राज्यक बाह्य तथ्य बढ़त ।”

विद्यानंद कहलनि, “जे बाह्य अछि, ओकरा संरक्षित कहि देलासँ संरक्षण मजबूत नहि होइत ।”

“आ ग्राहक?”

“हम ग्राहकक अधिकार बचबैत छी, दावा नहि फुलबैत ।”

कनिष्ठ चुप भेल ।

विद्यानंद तेसर समूह देखलनि ।

“ई पाँच मिश्रित टिप्पणी ।”

“व्यवसायिक निर्देश आ विधिक परामर्श एके पृष्ठमे ।”

“तखन पूरा पृष्ठ?”

“नहि ।”

“खण्ड-विशिष्ट दावा ।”

कनिष्ठक माथ पर चिन्ताक रेखा छल ।

“न्यायालय एहि सँ सामग्रीक किछु भाग देखत ।”

“जतय विधिसम्मत रूपेँ देखबाक अधिकार अछि, ओतय हम रोकि नहि सकैत ।”

“मुदा संरक्षित अंश?”

“ओहि पर सीमा स्पष्ट ।”

विद्यानंद एक पर्ची पर लिखलनि—

व्यापक दावा = व्यापक अविश्वास ।

सटीक दावा = विश्वसनीय सीमा ।

कनिष्ठ पुछलक, “ई वाक्य न्यायालयमे कहब?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “न्यायालयमे ।”

ओ छोट सुधार अपने लेल छल, प्रदर्शन लेल नहि ।

पीठिका पर रखल घरेलू व्ययक पुरान सूची एक क्षण हुनकर दृष्टिमे आयल ।

निजी संकट एखनहुँ छल ।

पक्षकारक अपेक्षा सेहो ।

मुदा ओ एहि चापक कारणेँ विशेषाधिकार केँ सर्वग्रासी आवरण बनाबय तैयार नहि छलाह ।

हुनका शैलजाक पिछला वाक्य स्मरण भेल—अपन वाक्य सेहो परखू ।

ओ सात दावा काटलनि ।

नौ दावा सीमित कएलनि ।

बाकी लेल आधार-पंक्ति स्पष्ट कएलनि ।

कनिष्ठ पुछलक, “ई साहस अछि कि जोखिम?”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “कखनो-कखनो दुनू एके होइत अछि ।”



दुपहरक सुनवाईमे न्यायमूर्ति आर्या दुनू पक्षक संशोधित पञ्जी देखलनि ।

“राज्य तीन दिशा स्थगित कएलक?”

देवव्रत कहलनि, “हँ ।”

“प्रतिरक्षा सात दावा छोडलक, नौ सीमित कएलक?”

विद्यानंद कहलनि, “हँ ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई संख्या परिणाम नहि ।”

“एहि सँ केवल ई बुझाईत अछि जे दुनू पक्ष अपन प्रारम्भिक विस्तार घटौलक ।”

“आब प्रश्न—बचल दावाक आधार ।”

ओ एक मिश्रित टिप्पणी उठौलनि।

“एहि पृष्ठमे व्यवसायिक मूल्य-निर्धारणक पंक्ति आ विधिक जोखिम-मूल्यांकनक पंक्ति एक संग अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा केवल दोसर अंश पर दावा करैत अछि।”

देवव्रत पुछलनि, “पहिल अंश राज्य उपयोग क’ सकैत अछि?”

“जँ स्वतंत्र रूपेँ प्रासंगिक आ विधिसम्मत अछि।”

“दोसर अंशक अस्तित्वक समय?”

विद्यानंद कहलनि, “पञ्जीमे समय देल जा सकैत अछि; विषयवस्तु नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि प्रकारक पञ्जी पर्याप्तता परीक्षण लेल उपयोगी होएत।”

“विशेषाधिकार सिद्ध करबाक भारक अन्तिम प्रश्न एखन नहि; पहिने वर्गीकरण।”

मृणाल धर कहलनि, “राज्य चाहैत अछि जे पञ्जीमे संरक्षक आ दस्तावेजक कार्यात्मक प्रकृति सेहो हो।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “जतय ओ विषयवस्तु न खोलए, सहमति।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

समय।

स्रोत/संरक्षक।

कार्यात्मक श्रेणी।

दावाक आधार।

विषयवस्तु नहि।

मालिनी पंक्तिसभ उतारलनि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “विशेषाधिकार-पञ्जी स्वतः सत्यक प्रमाण नहि।”

“मुदा पर्याप्त वर्गीकरण बिना न्यायालय सीमा परखि नहि सकैत।”

“कम विवरणक अर्थ अपराध नहि।”

“अत्यधिक विवरणक माँगक अर्थ संरक्षण भेदन सेहो नहि।”

“सन्तुलन शब्द पर्याप्त नहि; प्रक्रिया चाही।”

आदित्यक मनमे ई पंक्ति अटक गेल—

सन्तुलन नहि, प्रक्रिया।



अगिला प्रश्न व्युत्पन्न अन्वेषण-दिशाक छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “मानू, अन्वेषक संरक्षित सामग्रीक एक संकेत देखैत अछि।”

“ओ संकेत ओकरा एक बाह्य भण्डार धरि ल’ जाइत अछि।”

“भण्डारक सामग्री स्वयं असंरक्षित अछि।”

“की केवल बाह्य होएबाक कारणेँ उपयोग स्वतः वैध?”

देवव्रत कहलनि, “नहि; उत्पत्ति-पथक प्रश्न बचत।”

विद्यानंद जोड़लनि, “आ प्रतिरक्षाकेँ ई अवसर चाही जे ओ निर्भरता देखाबि सकए।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्यक उपचार?”

मृणाल धर कहलनि, “स्वतन्त्र स्रोत अथवा स्वतन्त्र पुनरुत्पत्ति।”

“केवल सम्भावित स्वतंत्र स्रोत?”

“पर्याप्त नहि।”

“केवल ई कहब जे ‘हम ओतहु पहुँचि जाइतहुँ’?”

देवव्रत कहलनि, “पर्याप्त नहि।”

“तखन?”

“अभिलेखीय मार्ग।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी, अहाँक तीन स्थगित दिशा मे सँ एक लेल स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति देखाओल जा सकैत अछि?”

आदित्य कहलनि, “एक लेल हँ।”

“कहू।”

“बाह्य संग्रहण-सेवाक नाम एक सार्वजनिक संकेत-पृष्ठमे संरक्षित सामग्रीक दावा उठबाक पाँच दिन पहिने सुरक्षित प्रतिकृतिमे अछि।”

“ओहि पृष्ठक उत्पत्ति?”

“खुला जाल-सूचक अन्वेषण; समय-अभिलेख आ प्रतिकृति-हैश सुरक्षित।”

“हैश की सिद्ध करैत?”

“केवल सुरक्षित प्रतिकृतिक समानता।”

“पृष्ठक सत्यता?”

“नहि।”

“मुदा सेवा-नाम एतय देखल गेल छल?”

“प्रतिलिपिमे ओ पाठ उपलब्ध अछि, महोदया।”

“अगिला चरण?”

“ओहि नाम पर आह्वान-पत्र बादमे गेल।”

“संरक्षित सामग्री देखबाक पहिने कि बाद?”

“आह्वान-पत्र बादमे गेल, मुदा नामक स्वतंत्र खोज पहिने अभिलेखित अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “की आह्वान-पत्र भेजबाक वास्तविक निर्णय संरक्षित संकेतक बाद भेल?”

आदित्य रुकलनि।

“हँ।”

कक्ष फेर मौन।

विद्यानंद कहलनि, “तखन स्वतंत्र नाम पर्याप्त अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “एहि प्रश्नक लेल नहि।”

“किएक?”

“कारण नाम पहिने उपलब्ध छल, मुदा क्रियात्मक कदमक वास्तविक प्रेरक कारण पर संरक्षित संकेतक प्रभाव सम्भव अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति पूर्ण?”

“नहि।”

देवव्रत पृष्ठ बन्द कएलनि।

“राज्य एहि दिशा कैँ एखन सेहो स्थगित रखत।”
विद्यानंद आदित्य दिस देखलनि।
एहि बेर ओ दृष्टि तीक्ष्ण छल, मुदा उपहासहीन।
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई स्वीकार महत्त्वपूर्ण अछि।”
“पहिने उपलब्ध तथ्य आ वास्तविक अन्वेषण-प्रेरणा एके बात नहि।”

मालिनी लिखलनि—

पूर्व उपलब्धता ≠ वास्तविक स्वतंत्र उत्पत्ति।
सम्भव मार्ग ≠ अपनायल मार्ग।
पुनरुत्पत्ति = अभिलेखीय पुनर्निर्माण, कल्पना नहि।
आदित्यक भीतर चाप फेर आयल।
मुदा एहि बेर ओ चाप भय जकाँ नहि, शुद्धिकरण जकाँ छल।



तीसर स्थगित दिशा पर प्रतिरक्षा स्वयं एक तथ्य सामने आनलक।
विद्यानंद कहलनि, “राज्यक उत्पत्ति-पञ्जीमे एक ई-सन्देश समूहक आरम्भ अस्पष्ट अछि।”

“प्रतिरक्षाक पास एक बाह्य संरक्षकक पत्र अछि जे देखबैत अछि—ओ समूहक पता एक पुरान सार्वजनिक पंजीकरणमे पहिनेसँ छल।”

देवव्रत पुछलनि, “पत्रक स्रोत?”

“तृतीय पक्ष संरक्षक।”

“राज्य कैँ कखनो देल गेल?”

“नहि।”

“आइ पहिल बेर?”

“हँ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन ई प्रतिरक्षा द्वारा देल संभावित स्वतंत्र स्रोत अछि।”

“की एहि सँ राज्यक वास्तविक उत्पत्ति साफ भ’ गेल?”

विद्यानंद कहलनि, “नहि।”

“तखन?”

“ई केवल देखबैत अछि जे स्वतंत्र पथ वस्तुतः उपलब्ध छल; राज्य ओकरा अपनायल छल कि नहि, ओ अलग।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि सामग्रीक सत्यापन माँगत।”

“उचित।”

न्यायमूर्ति आर्या जोड़लनि, “प्रतिरक्षाक तथ्य राज्यक उत्पत्ति स्वतः शुद्ध नहि करैत।”

“मुदा स्वतंत्र पुनरुत्पत्तिक सम्भावना ठोस बनबैत अछि।”

“सत्यापनक बाद फेर देखब।”

आदित्य नोट कएलनि।

ओहि क्षण विरोधी पक्षक सामग्री अन्वेषणक संभावित वैध मार्ग बनि रहल छल।

तर्कक एहि पक्ष हुनका प्रिय लागल।

प्रतिपक्ष कखनो केवल बाधा नहि।

ठीक प्रश्न पुछलापर ओ पद्धतिक त्रुटि देखबैत अछि, आ कखनो यथार्थ मार्ग सेहो।



सुनवाईक अन्तिम चरणमे न्यायमूर्ति आर्या सात निर्देश-जकाँ प्रश्न पढ़लनि।

“एक—संरक्षित विषयवस्तु आ बाह्य तथ्य केँ एके वाक्यमे नहि मिलाओल जाए।”

“दू—मिश्रित अभिलेखमे खण्ड-विशिष्ट दावा आ खण्ड-विशिष्ट उपयोग हो।”

“तीन—स्वतन्त्र स्रोतक दावा लेल स्रोतक अस्तित्व मात्र नहि, वास्तविक उत्पत्ति-पथ अभिलेखित हो।”

“चारि—उत्पत्ति अस्पष्ट भए त’ प्रतिकूल उपयोग स्थगित; स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति देखाओल जा सकैत अछि।”

“पाँच—‘हम ओतय पहुँचि सकैत छलहुँ’ पर्याप्त नहि; ‘हम कोन अभिलेखीय मार्गसँ पहुँचलहुँ’ देखाओल जाए।”

“छह—विशेषाधिकार-पञ्जी पर्याप्त वर्गीकरण दे, मुदा संरक्षित विषयवस्तु खोलबाक साधन नहि बनए।”

“सात—विशेषाधिकारक दावा स्वयं अपराध-सूचक नहि; स्वतंत्र बाह्य तथ्यक अस्तित्व स्वयं संरक्षित विषयवस्तु भेदबाक अधिकार नहि।”

दुनू पक्ष लिखैत रहल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई अन्तिम निर्णय नहि।”

“ई अगिला परीक्षणक कार्य-सीमा अछि।”

विद्यानंद पुछलनि, “मुहरबन्द सामग्री?”

“अगिला दिन।”

देवव्रत पुछलनि, “अन्वेषण-दैनिकी?”

“ओहि संग।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “कारण उत्पत्ति-पथक किछु रिक्ति ओतय दर्ज हो सकैत अछि।”

“मुदा दैनिकीमे लिखल दिशा स्वयं प्रमाण नहि—ई बात पहिनेसँ स्पष्ट अछि।”

मालिनी लिखलनि—

दैनिकी = दिशा/समय/उत्पत्ति सहायता।

दैनिकी ≠ स्वतः सत्य।

मुहरबन्दता ≠ सत्यता।

गोपनीयता ≠ प्रतिकूल निष्कर्ष।

ओ जानि गेल छलीह जे अगिला प्रश्न एखन केवल गोपनीयता नहि, उत्पत्ति-पथक परीक्षणमे गोपनीय सामग्रीक सीमित उपयोग होएत।



बाहर ओसारामे समाचार-माध्यमक भीड़ प्रतीक्षा क’ रहल छल।

अनन्या कश्यप बाहर निकलिते प्रश्न आयल—

“विशेषाधिकार टूटल?”

“नहि।”

“अन्वेषण रोकल गेल?”

“नहि।”

“राज्यक तीन दिशा दूषित?”

अनन्या कहलनि, “न्यायालय ‘दूषित’ शब्द प्रयोग नहि कएलक।”

“तखन?”

“किछु उत्पत्ति-पथ अस्पष्ट; प्रतिकूल उपयोग स्थगित।”

“ई राज्यक पराजय?”

“नहि।”

“प्रतिरक्षाक जीत?”

“नहि।”

“तखन पाठक की बुझत?”

अनन्या टिप्पणी-पुस्तिका खोललनि।

“बुझत जे स्रोतक सत्य आ स्रोत धरि पहुँचबाक वैध मार्ग दू अलग प्रश्न अछि।”

एक समाचारकर्मी कहल, “ई शीर्षक नहि बनत।”

अनन्या उत्तर देलनि, “तखन छोट करू—‘न्यायालय उत्पत्ति-पथ पुच्छलक।’”

“आ विशेषाधिकार?”

“‘संरक्षित मौन अपराध नहि; बाह्य तथ्य सेहो बिलायल नहि।’”

ओ अपन प्रति पठौलनि।

सनसनीक लेल अत्यल्प छल।

सत्यक लेल पर्याप्त।



ओहि राति आदित्यक निद्रा फेर देर सँ आयल।

कोठलीक इजोत बन्द छल।

खिड़कीक बाहर आकाशमे धूसर चन्द्र छल।

दिन भरि “उत्पत्ति-पथ” शब्द हुनकर भीतर घूमैत रहल।

एक क्षणमे नगरक अन्हार पाछाँ हटि गेल।

स्मृतिमे गंगा खुलि गेल।

राति छल।

बालुकाक ठंढा धरातल।

जल पर दूर-दूर धरि चन्द्रक टूटल रेखा।

किनार पर दू पदचिह्नक पाँति।

एक स्पष्ट।

दोसर आधा जलमे मेटायल।

छात्र-दिनक एक पुरान साँझ हुनका स्मरण भेल।

गंगेश उपाध्यायक ग्रन्थ हाथमे नहि छल; केवल गुरुजेक कंठमे एक सूत्रक भाव छल—

“विरोधी सम्भावना केँ नाम देब पर्याप्त नहि; ओकर मार्ग देखू।”

तखन ओ वाक्य दार्शनिक अभ्यास छल।

आइ ओ न्यायिक अनुशासन बनि क’ सामने आयल।

आदित्य स्मृतिमे गंगाक जल दिस देखलनि ।
 एक पदचिह्न किनारसँ आरम्भ होइत छल ।
 दोसर पाँति बीचमे प्रकट होइत छल ।
 जँ आरम्भ नहि देखाइ, त' केवल दिशा देखि यात्रीक कथा बनाओल जा सकैत अछि ।
 मुदा कथा प्रमाण नहि ।
 उत्पत्ति-पथ ओ आरम्भ खोजैत अछि ।
 जतय आरम्भ संरक्षित दुआरक भीतर अछि, अन्वेषक भीतर झाँकि क' कथा नहि गढत ।
 ओ बाहर फेर खोजत ।
 जँ ओही तथ्य धरि स्वतंत्र पथ पहुँचैत अछि, ओ पथ अभिलेखित करत ।
 जँ नहि पहुँचैत, तथ्यक प्रतिकूल उपयोग छोड़त ।
 एहि छोड़बमे पराजय नहि ।
 एहि छोड़बमे मर्यादा अछि ।
 गंगाक जल स्मृतिमे आस्ते बहैत रहल ।
 हुनका एकाएक बुझायल—तर्कक वज्र दुआर भंग करबाक वज्र नहि ।
 ओ मिथ्या सेतु पर चोट करैत अछि ।
 जे सेतु स्वतन्त्र आधार पर टाढ़ अछि, ओ चोट सहैत अछि ।
 जे केवल अनुमानक रस्सी पर टँगल अछि, ओ टूटि पडैत अछि ।
 आ जे मार्ग संरक्षित अछि, ओतय वज्रक काम रुकि जाएब अछि ।
 आदित्य उठि क' पीठिका पर बैसलाह ।
 एक कागज पर पाँच पंक्ति लिखलनि—
 संरक्षित विषयवस्तु—भीतर ।
 बाह्य तथ्य—बाहर ।
 उत्पत्ति-पथ—दुनूक बीचक प्रश्न ।
 स्वतन्त्र पुनरुत्पत्ति—अनुमान नहि, अभिलेखीय मार्ग ।
 अनिर्णीत—ईमानदार उत्तर ।
 ओ पाँचम पंक्ति पर देर धरि देखैत रहलाह ।
 अनिर्णीत ।
 एहि शब्दमे कखनो असुविधा छल ।
 आइ ओहि मे धैर्य छल ।
 गंगेश उपाध्यायक स्मृति फेर आयल—उत्तरक लालसा कम, सम्बन्धक शुद्धता अधिक ।
 आदित्य कागज मोड़लनि नहि ।
 ओ खुल्ला छोड़ि देलनि ।
 पीठिका पर बगलमे मुहरबन्द सामग्रीक सूची छल ।
 ओकर नीचे अन्वेषण-दैनिकीक समय-सूचक ।
 अगिला न्यायिक प्रहरमे प्रश्न फेर बदलत ।
 एखन पुछल जाएत—
 गोपनीय सामग्री उत्पत्ति-पथ बुझबामे कतेक सहायक हो सकैत अछि,
 बिना ओकरा सत्यक विशेषाधिकार देल,

बिना प्रतिरक्षाक उत्तर-अवसर मिटौने,
आ बिना अन्वेषण-दैनिकी केँ प्रमाण बना देने ।
गंगा स्मृतिमे बहैत रहल ।
आदित्यक भीतरक भय पूर्णतः बिलायल नहि ।
मुदा ओकर रूप बदलि गेल ।
एखन ओ भय परिणामक नहि, पद्धति सँ चूकबाक छल ।
आ ओहि भयक संग एक धैर्य सेहो छल—
जे मार्ग साफ नहि, ओकरा साफ कहू ।
जे सीमा अछि, ओकरा सीमा कहू ।
जे बाह्य तथ्य स्वतंत्र अछि, ओकर स्रोत देखाउ ।
जे संरक्षित अछि, ओकर भीतर कथा नहि गढ़ू ।
तर्कक वज्र एहि राति कोनो दुआर नहि तोड़लक ।
ओ केवल दू किनारक बीचक मिथ्या पुल हटौलक ।
सामने मुहरबन्द लिफाफा एखनहुँ बन्द छल ।
आ न्यायिक प्रश्न ओकर बाहर प्रतीक्षा क' रहल छल ।

उच्च न्यायालयक ओहि प्रभातमे वर्षाक बादक नमी छल ।
 गलियारा धोएल पत्थर जकाँ चमकि रहल छल ।
 न्यायालय-कक्षक भीतर तीन मुहरबन्द लिफाफा पीठिकाक बाम दिस राखल छल ।
 ओकर बगलमे अन्वेषण-दैनिकीक दू मोट खण्ड ।
 मालिनी कर्ण पहिल पाँतिमे नहि, आदित्य झाक पछिला पाँतिमे बैसल छलीह ।
 हुनकर हाथमे काल्हिक उत्पत्ति-पथ पञ्जी छल ।
 किन्तु आइ ओकर ऊपर एक नओ पन्ना जोडल छल—
 “दृश्य सामग्रीक सीमा ।”
 न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि ।
 कक्षमे उठल स्वर तुरते थमि गेल ।
 ओ पहिने मुहरबन्द लिफाफासभ दिस नहि, पक्षकारसभ दिस देखलनि ।
 “काल्हि हम उत्पत्ति-पथ पुछ्ने रही ।”
 ओ कहलनि, “आइ हम उपयोग-पथ पुछ्ब ।”
 प्रतिरक्षाक वरिष्ठ अधिवक्ता उठलाह ।
 राज्य-पक्षक अधिवक्ता सेहो ।
 न्यायमूर्ति आर्या हाथक संकेतसँ दुनू केँ बैसबाक कहलनि ।
 “पहिने प्रश्न सुनू ।”
 कक्ष फेर मौन भ’ गेल ।
 “मुहरबन्द सामग्री न्यायालयक आँखि धरि पहुँचल, ताहि सँ ओकर सत्यता बढि जाइत अछि?”
 राज्य-पक्ष तुरते उत्तर नहि देलक ।
 “नहि, मान्यवर,” अन्ततः उत्तर आयल ।
 “अन्वेषण-दैनिकीमे कोनो दिशा लिखल अछि, ताहि सँ ओ दिशा प्रमाण भ’ जाइत अछि?”
 “नहि ।”
 “गोपनीयता ककरो कथन केँ अधिक विश्वसनीय बना दैत अछि?”
 “नहि ।”
 “तखन आइ हमरा चारि वस्तु अलग-अलग चाही—स्रोत, उत्पत्ति-पथ, प्रस्तावित उपयोग, आ उत्तरक अवसर ।”
 मालिनी अपन पन्ना पर चारि स्तम्भ बनौलनि ।
 तकर बाद पाँचम स्तम्भ जोडलनि—
 “जे एखनहुँ असिद्ध अछि ।”



राज्य-पक्षक पहिल आग्रह छल मुहरबन्द लिफाफा “क” पर ।
 लिफाफामे एक साक्षीक पहिचान आ ओकर विस्तृत कथन छल ।
 राज्य कहलक जे पहिचान खुल्लासँ साक्षीक सुरक्षा संकटमे पडि सकैत अछि ।

प्रतिरक्षा कहलक—जँ कथनक आधार पर ककरो विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष लिअल जाए, त' उत्तर देबाक अवसर आवश्यक अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि सामग्रीक उपयोग कोन प्रयोजन लेल चाहैत अछि?”

राज्य-पक्षक अधिवक्ता तीन उत्तर देलक—

“अन्वेषण-दिशा बुझब, समय-क्रम बुझब, आ स्वतंत्र अभिलेखक संग तुलना करब।”

“व्यक्ति-विशेषक दोष सिद्ध करब?”

“एहि चरणमे नहि।”

“तखन ई वाक्य आदेश-पत्रमे स्पष्ट रहत।”

प्रतिरक्षाक अधिवक्ता कहलाह, “किन्तु तुलना शब्द जोखिमपूर्ण अछि। जे हम देखबे नहि क' सकी, ओकर संग तुलना पर हम उत्तर कोना देब?”

न्यायमूर्ति आर्या हुनका रोकलनि नहि।

“ठीक प्रश्न।”

ओ राज्य दिस मुडलनि।

“स्रोतक पहिचान नुकायल रहि सकैत अछि। मुदा तुलना लेल आवश्यक तथ्यक स्रोत-निरपेक्ष सार देल जा सकैत अछि?”

राज्य समय मँगलक।

न्यायमूर्ति कहलनि, “समय नहि, संरचना चाही।”

मालिनी ई वाक्य लिखलनि।

तखन राज्य चारि बिन्दुक सार पढलक—तिथि, समय-खिडकी, व्यवहारक प्रकार, आ सम्बन्धित बाह्य अभिलेखक श्रेणी।

न व्यक्तिक नाम।

न संवादक शब्द।

न एहन संकेत जाहिसँ साक्षीक पहिचान सहज खुलि जाए।

प्रतिरक्षा पाँचम बिन्दु मँगलक—स्थानक सामान्य श्रेणी।

राज्य पहिने संकोच कएलक।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एहि बिना प्रत्युत्तर सम्भव अछि?”

प्रतिरक्षा कहलाह, “अपूर्ण।”

राज्य अन्ततः शहर नहि, केवल “व्यावसायिक परिसर” कहबाक मानलक।

न्यायमूर्ति लिखौलनि—

“गोपनीयता उत्तरक अवसर मेटाबय नहि; उत्तरक अवसर स्रोतक अनावश्यक उद्घाटन कराबय नहि।”

मालिनी पाँचम स्तम्भमे लिखलनि—

“साक्षीक पहिचान न्यायालयक सामने ज्ञात, प्रतिरक्षाक लेल अप्रकट। कथनक सत्यता एखन स्वतंत्र परीक्षणाधीन।”



दोसरा लिफाफा “ख” एक संगणकीय निर्यातक चयनित अंश छल।

मालिनी एहि निर्यातकँ पहिने देखि चुकल छलीह।

ओहि मे लाल चिन्ह लगाओल सात पंक्ति छल।

काल्हि धरि हुनका ओ सात पंक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुझाईत छल ।
 आइ न्यायमूर्ति आर्या पहिल प्रश्न कएलनि—
 “ई सात पंक्ति मूल प्रतिबिम्बक कोन भागसँ आयल?”
 राज्य एक पृष्ठ संख्या कहलक ।
 “ओ पृष्ठ धरि पहुँचबाक खोज-पद की छल?”
 राज्य उत्तर देलक ।
 “खोज-पद पहिने सँ निर्धारित छल कि मुहरबन्द कथन पढलाक बाद बनल?”
 कक्षमे मौन पसरि गेल ।
 आदित्य अपन अभिलेख पलटलनि ।
 मालिनी सेहो ।
 खोज-पदक पहिल लिखित उल्लेख अन्वेषण-दैनिकीमे छल ।
 समय—साँझ छह बजि अठारह मिनट ।
 मुहरबन्द साक्षीक प्रारम्भिक कथनक समय—साँझ छह बजि बारह मिनट ।
 छह मिनटक अन्तर ।
 प्रतिरक्षाक अधिवक्ता तुरते कहलाह, “तखन खोज-पद संरक्षित संकेतसँ उत्पन्न भेल ।”
 आदित्य उठलाह ।
 “सम्भव अछि । स्थापित नहि ।”
 “छह मिनट बाद?”
 “समय-क्रम संकेत दैत अछि; उत्पत्ति सिद्ध नहि करैत ।”
 न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “स्वतंत्र पूर्व-स्रोत?”
 आदित्य एक हस्तलिखित कार्य-पत्र देखौलनि ।
 ओहि पर ओही खोज-पदक आधा अंश छल, मुदा समय अंकित नहि छल ।
 प्रतिरक्षा कहलाह, “समय बिना ई पूर्व-स्रोत नहि ।”
 आदित्य उत्तर देलनि, “हम एहि बिन्दु पर सहमत छी ।”
 राज्यक कनिष्ठ अधिवक्ता हुनका दिस चौंकि क’ देखलक ।
 आदित्य फेर कहलनि, “ई स्वतंत्र पूर्व-उत्पत्ति सिद्ध नहि करैत ।”
 न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन सात पंक्ति?”
 आदित्य उत्तर देलनि, “मूल प्रतिबिम्बमे ओ पंक्ति अछि । ओकर अस्तित्व स्वतंत्र रूपेँ सत्यापित अछि । मुदा ओ पंक्ति धरि पहुँचबाक खोज-पथ एखन संरक्षित संकेतसँ स्वतंत्र सिद्ध नहि ।”
 “प्रतिकूल उपयोग?”
 “एहि चरणमे रोकल जा सकैत अछि ।”
 मालिनी कलम रोकि देलनि ।
 ओहि सात पंक्तिक चमक एकाएक कम नहि भेल ।
 मुदा ओकर न्यायिक भार बदलि गेल ।
 पहिल बेर हुनका स्पष्ट बुझायल—
 दृश्य वस्तु आ वैध उपयोग एके वस्तु नहि ।



तकर बाद अन्वेषण-दैनिकी खुलल।

दैनिकीमे दिन-प्रतिदिनक दिशा, नाम, शंका, असफल खोज, पुनःखोज आ अधिकारीक टिप्पणी छल।

प्रतिरक्षा कहलक जे राज्य दैनिकीकेँ अवसरानुसार प्रमाण आ अवसरानुसार गोपनीय कागज बनबैत अछि।
राज्य एतय आपत्ति कएलक।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आपत्ति दर्ज। मुदा प्रश्न उपयोगी अछि।”

ओ दैनिकी उठौलनि नहि।

“दैनिकी ककर लेखा अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “अन्वेषणक चलैत दिशा आ अधिकारीक कार्य-स्मृति।”

“घटना स्वयं?”

“नहि।”

“साक्षीक सत्यापित कथन?”

“नहि, जँ पृथक विधिपूर्वक अभिलिखित सामग्री नहि हो।”

“अधिकारीक अनुमान?”

“कतेको ठाम हँ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन दैनिकीमे ‘सम्भवतः राघवक निर्देश’ लिखल हो त’?”

आदित्य बिना विलम्ब कहलनि, “ओ अधिकारीक तत्कालिक अर्थापन अछि, राघवक निर्देश सिद्ध नहि।”

“आ जँ अगिला दिन स्वतंत्र भुगतान-अभिलेख भेटि जाए?”

“भुगतान-अभिलेख अपन स्रोत आ अर्थ पर मूल्यवान होएत। दैनिकी ओकर सत्यताक मूल स्रोत नहि बनत।”

प्रतिरक्षा पुछलक, “दैनिकी तब कोन प्रयोजन लेल?”

आदित्य कहलनि, “समय-क्रम, अन्वेषण-पथ, कएल आ नहि कएल कदम, असफल दिशा, आ उत्पत्ति-पथ परीक्षण लेल।”

“दोष सिद्ध करबाक लेल?”

“स्वतंत्र प्रमाणक स्थान पर नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि वाक्य केँ रेखांकित करू।”

मालिनी रेखा खींचलनि।

दैनिकी एखन हुनका कम शक्तिशाली नहि, अधिक स्पष्ट बुझाईत छल।

ओ प्रमाणक सिंहासन नहि छल।

ओ अन्वेषणक पदचिह्न छल।

पदचिह्नसँ यात्रीक दिशा बुझल जा सकैत अछि।

यात्रीक मन नहि।



वादक अगिला मोड़ लिफाफा “ग” पर आयल।

एहि मे एक प्राविधिक परामर्शकक नाम आ जाल-विन्यास सम्बन्धी विश्लेषण छल।

राज्य ओकर पहिचान गोपनीय रखबाक आग्रह केलक।

प्रतिरक्षा कहलाह, “ई साक्षी नहि, विशेषज्ञ-जकाँ उपयोग होइत व्यक्ति अछि। ओकर योग्यता, पद्धति आ आधार बिना हम उत्तर कोना देब?”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य एहि विश्लेषणक आधार पर कोनो प्रतिकूल निष्कर्ष चाहैत अछि?”

राज्य कहल, “एक सीमित निष्कर्ष—दू जाल-पता एके संरचनात्मक समूहक अंग हो सकैत अछि।”

“हो सकैत अछि?”

“हँ।”

“एके संचालक?”

“नहि सिद्ध।”

“एके व्यक्ति?”

“नहि।”

प्रतिरक्षा कहलाह, “तखन पद्धति देखाउ।”

राज्य स्रोत-पहिचान बिना पद्धतिक सार देबाक प्रस्ताव रखलक—नाम-समाधान इतिहास, प्रमाणपत्र समय, सार्वजनिक जाल-घटक, आ ज्ञात साझा अवसंरचना।

मालिनी चौंकि गेलीह।

एहि सूचीमे दू वस्तु ओ स्वयं पहिने “स्वतंत्र संकेत” लिखने छलीह।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई चारिमे कतबा एके मूल सार्वजनिक निर्यातसँ आयल?”

राज्यक प्राविधिक अधिकारी उत्तर देलक—“दू।”

“तखन दू संकेत कि एक?”

ओ संकोच कएलक।

मालिनी अपन पन्ना पर लिखलनि—

“दृश्य संख्या दू; स्रोत-वंश एक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “बहुलता फेर स्वतन्त्रता नहि बनत।”

आदित्य हल्का माथ झुकौलनि।

प्रतिरक्षा पुछलक, “तखन समूह-सम्बन्ध?”

राज्य कहल, “संरचनात्मक समानताक सीमित संकेत। संचालक-एकता नहि।”

न्यायमूर्ति आदेश-पत्रक नोटमे कहलनि—

“गोपनीय विशेषज्ञता प्रमाणक भार नहि बढ़बैत; पद्धति आ आधारक परीक्षण आवश्यक रहत।”

मालिनीकें एतय दोसर पाठ भेटल।

पहिचान नुका सकैत अछि।

पद्धति कें पूर्णतः नुका क’ प्रतिकूल भार नहि देल जा सकैत।



मध्याह्न अवकाशमे मालिनी गलियाराक खिड़की लग ठाढ़ भेलीह।

बाहर भीजल पीपल छल।

ओ अपन पञ्जीक पाँच स्तम्भ फेर देखलनि।

एक समय छल जखन हुनका तथ्य दू प्रकारक बुझाईत छल—छै वा नहि छै।

एखन बीचमे अनेक सीमा उभरि आयल छल।

“देखल गेल।”

“स्रोत ज्ञात।”

“स्रोत नुका।”

“उत्पत्ति स्वतंत्र।”

“उत्पत्ति अस्पष्ट।”

“पद्धति परीक्षणीय।”

“प्रतिकूल उपयोग योग्य नहि।”

“केवल अन्वेषण-दिशा।”

“अर्थापन।”

“अनिर्णीत।”

आदित्य हुनकर लग आयलाह।

“थाकि गेलहुँ?”

मालिनी मुस्कुरेलीह।

“थाकल छी। मुदा एक बात बुझि रहल छी।”

“की?”

“हम पहिने सामग्री देखिते सोचैत रही—ई तथ्य अछि। एखन बुझैत छी, देखल सामग्री केवल पहिल प्रश्न अछि।”

आदित्य कहलनि, “दोसर?”

“कोना भेटल।”

“तेसर?”

“कोन प्रयोजन लेल उपयोग करब।”

“चारिम?”

“दोसर पक्ष उत्तर दे सकैत अछि कि नहि।”

“पाँचम?”

मालिनी अपन पन्ना देखौलनि।

“की एखनहुँ सिद्ध नहि।”

आदित्यक मुख पर अल्प संतोष आयल।

“तथ्यक मर्यादा एतहि सँ आरम्भ होइत अछि।”

मालिनी पुछलनि, “आ समाप्त?”

आदित्य कहलनि, “सम्भवतः कखनो नहि। प्रत्येक नओ सम्बन्ध नओ सीमा पुछैत अछि।”

घंटी बाजल।

दुनू फेर कक्ष दिस बढलाह।



दोपहरक सत्र अन्वेषण-दैनिकीक एक त्रुटिपूर्ण समय-प्रविष्टिसँ आरम्भ भेल।

एक पृष्ठ पर लिखल छल—“राति नौ बजि चौदह मिनट—परामर्श प्राप्त।”

तकर ठीक पछिला पृष्ठ पर लिखल छल—“राति नौ बजि बारह मिनट—स्वतंत्र जाल-स्रोत सत्यापित।”

प्रतिरक्षा कहलक, “राज्यक कथा अनुसार स्वतंत्र सत्यापन परामर्शसँ पहिने भेल। मुदा ई प्रविष्टि बादमे एक संग लिखल गेल हो सकैत अछि।”

राज्य सहमत भेल जे दैनिकीमे प्रत्येक पंक्तिक लेखन-क्षण पृथक रूपेँ सत्यापित नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन नौ बजि बारह मिनट की सिद्ध करैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “ई अधिकारीक दर्ज कएल समय अछि। स्वतः वास्तविक क्रिया-क्षण सिद्ध नहि।”

“स्वतंत्र जाल-स्रोत?”

“ओकर पृथक प्रणाली-अभिलेख आठ बजि छप्पन मिनटक अछि।”

“ओ अभिलेख दैनिकी पर निर्भर?”

“नहि।”

“मुहरबन्द परामर्श पर निर्भर?”

“नहि।”

प्रतिरक्षा ओ अभिलेखक उत्पत्ति पुछलक।

राज्य स्रोत-निरपेक्ष विवरण देलक—स्वचालित प्रणाली अभिलेख, संग्रह समय, हैश-सत्यापन, आ अभिरक्षा-पञ्जी।

प्रतिरक्षा हैश पर पुछलक, “हैश केवल समानता?”

आदित्य कहलनि, “हँ—अभिलिखित वस्तु अखण्डता-समानता। सत्यता, पूर्णता वा व्यक्ति-कर्तृत्व नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन नौ बजि बारहक दैनिकी समय पर निर्भरता घटि गेल।”

राज्य कहल, “हँ।”

“मेटाउ नहि।”

“नहि।”

“किएक?”

“कारण ई देखबैत अछि जे अन्वेषक की लिखने छलाह, भले वास्तविक क्रिया-क्षणक सर्वोत्तम प्रमाण नहि हो।”

न्यायमूर्ति आर्या सन्तोषसँ कहलनि, “दैनिकी केँ ओकर सीमित काम दी।”

मालिनी ई वाक्य सेहो लिखलनि।



प्रतिरक्षा एखन एक व्यापक आग्रह रखलक—मुहरबन्द सामग्रीक जे अंशक पूर्ण प्रकटीकरण नहि हो, ओकर कोनो उपयोग नहि हो।

राज्य विरोध कएलक।

न्यायमूर्ति आर्या दुनू चरम केँ एक संग रोकलनि।

“पूर्ण गोपनीयता आ पूर्ण प्रकटीकरण बीच अनेक प्रक्रिया सम्भव अछि।”

ओ पाँच स्तर गिनौलनि—

“पहिल—केवल स्रोतक पहिचान सुरक्षित।”

“दोसर—स्रोत-निरपेक्ष तथ्य-सार।”

“तेसर—पद्धति आ आधारक पर्याप्त विवरण।”

“चारिम—प्रतिरक्षाक अधिवक्ता लेल नियंत्रित निरीक्षण, जँ आवश्यक आ उपयुक्त हो।”

“पाँचम—जँ निष्पक्ष प्रत्युत्तर सम्भव नहि, त’ प्रतिकूल उपयोग पर रोक।”

कक्षमे कियो तुरते नहि बाजल।

राज्य-पक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता कहल, “हम पहिल तीन स्तर पर अधिकांश विवाद सुलझा सकैत छी।”

प्रतिरक्षा कहलाह, “किछु वस्तुमे चारिम आवश्यक होएत।”
 न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन वस्तु-विशिष्ट आग्रह दी। सामान्य नारा नहि।”
 मालिनीकेँ एतय तेसर पाठ भेटल।
 न्यायिक गोपनीयता केवल दू अवस्थाक व्यवस्था नहि छल—पूर्ण खुलल वा पूर्ण बन्द।
 ओ स्तर छल।
 प्रत्येक स्तरक संग अलग कारण, अलग जोखिम, अलग उत्तर-अवसर।
 ओ अपन पञ्जीक ऊपर लिखलनि—
 “गोपनीयता = सीमा; भार नहि।”
 फेर नीचाँ—
 “प्रकटीकरण = प्रक्रिया; सत्यताक प्रमाण नहि।”



वाद फेर तीक्ष्ण भेल जखन प्रतिरक्षा एक मुहरबन्द परिशिष्टक वाक्य उद्धृत करबाक अनुमति माँगलक।
 राज्य आपत्ति कएलक—वाक्यसँ स्रोतक पहिचान अनुमानित भ’ सकैत छल।
 न्यायमूर्ति आर्या प्रतिरक्षासँ पुछलनि, “अर्थ की चाही, शब्द कि तथ्य?”
 प्रतिरक्षा कहलाह, “तथ्य—साक्षी स्वयं उपस्थित छल कि दोसरासँ सुनलक।”
 राज्य कहल, “ई स्रोत-निरपेक्ष रूपेँ देल जा सकैत अछि।”
 “तखन शब्दक आवश्यकता नहि।”
 न्यायमूर्ति आर्या आदेश देलनि जे स्रोत-निरपेक्ष सारमे केवल एतबा लिखल जाए—
 “साक्षीक कथनक एक अंश प्रत्यक्ष अनुभव पर, दोसर अंश तृतीय कथन पर आधारित।”
 प्रतिरक्षा तुरते कहलाह, “ई महत्त्वपूर्ण अछि।”
 न्यायमूर्ति आर्या उत्तर देलनि, “महत्त्वपूर्ण होएब सत्य सिद्ध होएब नहि।”
 राज्य सेहो चुप भ’ गेल।
 मालिनी देखलनि—एके वाक्य दुनू पक्ष पर समान रूपेँ लागू भेल।
 प्रत्यक्ष अनुभवक अंश स्वतः विश्वसनीय नहि।
 तृतीय कथनक अंश स्वतः मिथ्या नहि।
 दुनू लेल स्रोत, परिस्थितिक संगति, बाह्य समर्थन आ प्रतिपरीक्षणक अवसर आवश्यक।
 तर्कक वज्र एतय सामग्री पर नहि, अतिशयोक्ति पर पड़ि रहल छल।



दुपहर ढलैत न्यायालय “प्रतिकूल उपयोग-पञ्जी” बनबय लगल।
 प्रत्येक विवादित वस्तुक सामने एक पंक्ति।
 “वस्तु—लिफाफा क।”
 “प्रस्तावित उपयोग—अन्वेषण-दिशा आ समय-क्रम।”
 “प्रतिकूल व्यक्ति-निष्कर्ष—नहि।”
 “उत्तर-अवसर—स्रोत-निरपेक्ष सार।”
 “असिद्ध—कथनक सत्यता।”

“वस्तु—लिफाफा ख।”

“प्रस्तावित उपयोग—मूल प्रतिबिम्बमे पंक्तिक अस्तित्व।”

“खोज-पथ स्वतंत्र—एखन सिद्ध नहि।”

“प्रतिकूल उपयोग—स्थगित।”

“असिद्ध—व्यक्ति-कर्तृत्व।”

“वस्तु—लिफाफा ग।”

“प्रस्तावित उपयोग—संरचनात्मक समानताक सीमित विश्लेषण।”

“पद्धति-सार—प्रकट।”

“स्रोत-पहिचान—सुरक्षित।”

“असिद्ध—एके संचालक, एके व्यक्ति, संयुक्त नियंत्रण।”

“वस्तु—अन्वेषण-दैनिकी।”

“प्रस्तावित उपयोग—समय-क्रम, अन्वेषण-पथ, असफल दिशा, उत्पत्ति-परीक्षण।”

“स्वतंत्र प्रमाणक विकल्प—नहि।”

“असिद्ध—दैनिकीमे लिखल अनुमानक सत्यता।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि पञ्जीकेँ पक्षकार दू दिनमे परिष्कृत करू।”

प्रतिरक्षा पुछलक, “की ई न्यायालयक निष्कर्ष अछि?”

“नहि। ई उपयोग-सीमाक कार्य-पञ्जी अछि।”

राज्य पुछलक, “की एहि सँ भविष्यक प्रमाण ग्रहण पर रोक लगत?”

“नहि। स्वतंत्र सामग्री आयत त’ स्थिति बदलि सकैत अछि।”

“आ नहि आयत?”

“तखन सीमा रहत।”

मालिनीकेँ एतय चौठ पाठ भेटल।

सीमा अस्थायी हो सकैत अछि।

मुदा अस्थायी कहि ओकरा अनदेखा नहि कएल जा सकैत।



सत्र समाप्त होएबाक पहिने न्यायमूर्ति आर्या मालिनीकेँ प्रत्यक्ष सम्बोधित नहि कएलनि।

मुदा एक प्रश्न एहन छल जे हुनका भीतर सीधा उतरि गेल।

ओ आदित्यसँ पुछलनि, “युवा विश्लेषक जखन चयनित अंश बनबैत अछि, तखन की दर्ज करैत अछि?”

आदित्य मालिनी दिस देखलनि, फेर उत्तर देलनि, “मूल स्रोत, चयनक कारण, खोज-पद, समय, निर्यात-विधि, हैश, आ जे बाहर छोड़ल गेल ओकर सामान्य दायरा।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “जे बाहर छोड़ल गेल, से किएक?”

मालिनी अपन भीतर हलचल अनुभव कएलनि।

आदित्य कहलनि, “प्रासंगिकता, मात्रा, गोपनीयता, वा दायरा कारण।”

“तखन चयन स्वयं निष्पक्ष अछि?”

आदित्य ठहरलाह।

“चयन एक मानवीय निर्णय अछि। ओ सत्यापन योग्य बनाओल जा सकैत अछि; निष्पक्ष मानि लेल नहि जा सकैत।”

मालिनी अपन कलम कसि धरलनि।

ओहि एक वाक्यसँ पछिला महीनाक अनेक राति याद आयल।

ओ दृश्य-पटल पर हजार पंक्तिमे सँ बीस चुनैत छलीह।

तखन हुनका अपन कौशल पर गर्व होइत छल।

आइ हुनका बुझायल—कौशलक संग चयनक उत्तरदायित्व सेहो अछि।

जे पंक्ति चुनल गेल, ओकर सन्दर्भ।

जे नहि चुनल गेल, ओकर सम्भावित अर्थ।

खोज-पद कोन छल।

समय-सीमा कोन छल।

भाषा कोन छल।

एके स्रोतक दू निर्यात कै दू स्वतंत्र समर्थन त’ नहि गिनल गेल।

ओ पन्ना पर लिखलनि—

“विश्लेषक तथ्यक स्वामी नहि; मार्गक अभिलेखक।”

आ लिखिते हुनकर हाथ काँपल नहि।



साँझक अंतिम प्रहरमे राज्य एक सामग्रीक प्रतिकूल उपयोग स्वयं छोड़लक।

ई छोट घटना बुझाइट छल, मुदा कक्षमे एक पल लेल सब स्वर थमि गेल।

सामग्री एक निजी विधिक परामर्शक संग समय-संगति देखबैत छल।

राज्य पहिने ओकरा संगणकीय क्रियाक संग जोड़ि रहल छल।

उत्पत्ति-पथ परीक्षणमे स्पष्ट भेल जे समय-संगतिक धारणा संरक्षित परामर्शक एक वाक्य पढ़लाक बाद बनल छल।

स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति पूर्ण नहि छल।

राज्य-पक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता उठि कहलनि—

“हम एहि सम्बन्धक प्रतिकूल उपयोग एखन नहि करब।”

प्रतिरक्षा तुरते कहलाह, “तखन राज्य स्वीकार करैत अछि जे—”

न्यायमूर्ति आर्या रोकलनि।

“राज्य सीमा स्वीकार करैत अछि। दोष, निर्दोषता वा मिथ्यता नहि।”

प्रतिरक्षा मौन भेल।

न्यायमूर्ति आर्या राज्य दिस देखलनि।

“आ ई सीमा अभिलेखमे स्पष्ट रहत।”

“हँ।”

मालिनीकेँ पाँचम पाठ भेटल।

किछु छोड़ब सत्यक विरुद्ध नहि।

कखनो छोड़ब सत्य धरि पहुँचबाक मार्ग साफ करैत अछि।

एक दुर्बल सेतु हटला पर पूरा संरचना छोट भ’ सकैत अछि।

मुदा जे बचैत अछि, ओकर भार अधिक स्पष्ट होइत अछि।



न्यायालय उठलाक बाद गलियारामे अधिवक्तासभक समूह फेर जमा भेल।

कियो राज्यक “पाछाँ हटब” कहल।

कियो प्रतिरक्षाक “आधा विजय”।

अनन्या कश्यप एक किनार ठाढ़ सुनैत रहलीह।

एक समाचार-सहकर्मी हुनका पुछलक, “शीर्षक—‘मुहरबन्द सामग्री पर राज्यक पराजय’?”

अनन्या माथ हिलौलनि।

“न्यायालय कोनो पक्षक सत्य घोषित नहि केलक।”

“तखन?”

“‘मुहर सत्यक मोहर नहि: उच्च न्यायालय उपयोग-सीमा तय करैत।’”

“ई कठोर अछि।”

“कठोर नहि। सटीक।”

“राज्य एक दावा छोड़लक।”

“एक प्रतिकूल उपयोग छोड़लक। दावाक पूरा सत्य-मिथ्यता पर निर्णय नहि भेल।”

“प्रतिरक्षा केँ सामग्री नहि देखाओल गेल।”

“किछु स्रोत-पहिचान नहि। स्रोत-निरपेक्ष सार आ पद्धति-सार देल गेल। किछु विवाद एखन बाँकी अछि।”

सहकर्मी हँसल।

“तोहर सत्य सदिखन लम्बा वाक्य होइत अछि।”

अनन्या कहलनि, “छोट मिथ्या-वाक्य सँ दीर्घ सत्य नीक।”

ओ अपन समाचार-पाठ पठौलनि।



मालिनी बाहर नहि गेलीह।

ओ खाली होइत कक्षमे अपन कागज समेटैत रहलीह।

पीठिकाक ऊपर मुहरबन्द लिफाफासभ फेर गिनल जा रहल छल।

एक-एक मोहर देखल जा रहल छल।

अभिरक्षा-पञ्जीमे समय लिखल जा रहल छल।

ओ दृश्य साधारण छल।

मुदा आइ ओकर अर्थ बदलि गेल छल।

मोहर ई नहि कहैत जे भीतर सत्य अछि।

मोहर केवल कहैत अछि—ई वस्तु एहि रूपमे संरक्षित राखल गेल।

दैनिकी ई नहि कहैत जे अधिकारीक शंका सत्य अछि।

ओ कहैत अछि—एहि समय अन्वेषण एहि दिशा मे सोचि रहल छल।

हैश ई नहि कहैत जे सामग्री पूर्ण संसार अछि।

ओ कहैत अछि—अभिलिखित वस्तु बदलल नहि देखाइत।

स्रोत-निरपेक्ष सार ई नहि कहैत जे कथन विश्वसनीय अछि।

ओ केवल निष्पक्ष उत्तरक एक मार्ग खोलैत अछि।

मालिनी अपन पन्नाक पाँच स्तम्भ फेर पढलनि ।
फेर छैठम जोड़लनि—
“हम की नहि देखलहुँ ।”
आ सातम—
“हम की मानि रहल छी ।”
ओ दुनू बीच एक मोट रेखा खींचलनि ।
आदित्य दूरसँ देखैत रहलाह ।
ओ किछु नहि कहलनि ।
किछु पाठ शब्दसँ छोट भ’ जाइत अछि ।



राति कार्यालयमे मालिनी चयन-पद्धतिक नओ प्रारूप बनौलनि ।

पहिल खण्ड—मूल स्रोत ।

दोसर—स्रोत-वंशावली ।

तेसर—खोज-पद आ खोजक समय ।

चारिम—चयनित अंश ।

पाँचम—छोड़ल गेल सामग्रीक सामान्य दायरा ।

छठम—स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति उपलब्ध कि नहि ।

सातम—विश्लेषकक अर्थापन ।

आठम—वैकल्पिक सामान्य व्याख्या ।

नवम—प्रस्तावित न्यायिक उपयोग ।

दसम—असिद्ध शेष ।

ओ प्रारूप आदित्य केँ देखौलनि ।

आदित्य पढलनि ।

“एहि मे एक पंक्ति आरो जोड़ ।”

“की?”

“प्रत्युत्तर लेल दोसर पक्ष केँ की आवश्यक अछि ।”

मालिनी जोड़लनि ।

“एगारहम—उत्तर-अवसरक न्यूनतम आवश्यकता ।”

आदित्य कहलनि, “एखन ई केवल विश्लेषण-पत्र नहि रहल ।”

“तखन?”

“ई तथ्यक मर्यादा-पत्र अछि ।”

मालिनी हँसि देलीह ।

“नाम भारी अछि ।”

“काम हल्का नहि ।”

ओहि राति पहिल बेर मालिनी अपन पुरान चयनसभक स्वयं परीक्षण करबाक निर्णय कएलनि ।

कियो आदेश नहि देने छल ।

कियो त्रुटि आरोपित नहि केने छल ।

मुदा पद्धति एखन हुनकासँ ई माँग करैत छल ।



दोसरा दिनक आरम्भमे राज्य आ प्रतिरक्षा संयुक्त रूपेँ परिष्कृत उपयोग-पञ्जी देलक।

सहमति पूर्ण नहि छल।

मुदा असहमतिक स्थान एखन स्पष्ट छल।

लिफाफा “क” पर दू विवाद।

लिफाफा “ख” पर एक।

लिफाफा “ग” पर पद्धतिक दू बिन्दु।

अन्वेषण-दैनिकी पर तीन सीमा।

न्यायमूर्ति आर्या पञ्जी देखलनि।

“काल्हि दू दर्जन व्यापक कथन छल।”

ओ कहलनि, “आइ आठ स्पष्ट प्रश्न अछि।”

प्रतिरक्षाक वरिष्ठ अधिवक्ता कहलाह, “स्पष्ट प्रश्नक उत्तर कठिन होइत अछि।”

राज्य-पक्षक अधिवक्ता उत्तर देलक, “किन्तु निष्पक्ष।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तर्कक काम कठिनाई घटेनाइ नहि; अस्पष्टता घटेनाइ अछि।”

ओ पहिल विवाद पर आदेश सुरक्षित रखलनि, दोसर पर स्रोत-निरपेक्ष अतिरिक्त सार मँगौलनि, तेसर पर प्राविधिक पद्धति-सारक संशोधित प्रति।

अन्वेषण-दैनिकी लेल स्पष्ट निर्देश देलनि—

“अधिकारीक अर्थापन केँ अर्थापन कहू।”

“असफल दिशा हटाउ नहि।”

“पछिला घटनाक प्रकाशमे पुरान प्रविष्टि फेर लिखू नहि।”

“समय-क्रम जँ अनिश्चित अछि, अनिश्चित कहू।”

“स्वतंत्र बाह्य स्रोत अछि त’ ओकर उत्पत्ति-पथ अलग देखाउ।”

मालिनी एक-एक वाक्य लिखैत गेलीह।

हुनका बुझायल—दैनिकी सुधारबाक अर्थ दैनिकीकेँ सुन्दर बनौनाइ नहि।

ओकर असुविधा बचेनाइ अछि।



सुनवाई समाप्तिक निकट विद्यानंद मिश्र उठलाह।

ओ कहलनि, “मान्यवर, एक सीमित आग्रह।”

न्यायमूर्ति आर्या संकेत देलनि।

“एहि उपयोग-सीमाक किछु अंश पहिने सँ लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाहीमे विचाराधीन प्रश्नसँ जुड़ैत अछि। हम एहि आदेशक प्रति उपलब्ध भेलापर पूरक आधार रखबाक अधिकार सुरक्षित चाहैत छी।”

राज्य विरोध नहि केलक।

महान्यायवादीक कार्यालयक प्रतिनिधि कहल, “जँ पूरक आधार एहि आदेश धरि सीमित रहत, राज्य उत्तर देत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अधिकार सुरक्षित। ई न्यायालय ओ कार्यवाहीक परिणाम पर कोनो टिप्पणी नहि करैत अछि।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

मालिनी ई वाक्य विशेष रूपेँ लिखलनि—

“लंबित कार्यवाही—पूरक आधार; नव विशेष-अनुमति याचिका नहि।”

आदित्य हुनकर पन्ना देखलनि।

“ठीक।”

बाहर साँझक इजोत धूसर भ’ रहल छल।

मुहरबन्द लिफाफासभ फेर सुरक्षित पेटिकामे राखल गेल।

अन्वेषण-दैनिकी बन्द भेल।

मुदा प्रश्न बन्द नहि भेल।

एखन अगिला स्तर पर प्रश्न जाएत—

सीमित उपयोग-आदेशक विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयक लंबित कार्यवाहीमे कोन पूरक चुनौती टिकत,

कोन केवल असहमति रहत,

आ कोन तथ्य सार्वजनिक भाषा धरि पहुँचैत-पहुँचैत अपन सीमा हेराय देत।

मालिनी अपन पञ्जी बन्द कएलनि।

पहिने ओ तथ्य खोजैत छलीह।

एखन ओ तथ्यक सीमा सेहो खोजैत छलीह।

ओहि दू खोजक बीच हुनकर पेशागत परिपक्वता आस्ते आकार ल’ रहल छल।

कक्ष खाली भेल।

पीठिकाक ऊपर केवल एक पंक्ति रहि गेल—

“मुहर सत्यक मोहर नहि।”

आ ओकर नीचाँ मालिनीक हाथक लिखल एक दोसर पंक्ति—

“मर्यादा बिना तथ्य सेहो अतिशयोक्ति बनि सकैत अछि।”

091 तर्कक वज्रक अध्याय 13

भोरक उजास एखन पूर्ण नहि भेल छल जखन सर्वोच्च न्यायालयक अभिलेख-शाखाक बाहरी गलियारा जागि उठल।

विद्यानंद मिश्रक हाथमे मोट सज्जिका नहि, एक पातर बन्ध-पत्र छल।

मुखपृष्ठ पर स्पष्ट लिखल छल—

“पहिनेसँ लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाहीमे समेकित पूरक आधार।”

ओहि शीर्षकक नीचाँ एक दोसर पंक्ति छल—

“नव विशेष-अनुमति याचिका नहि।”

विद्यानंद ओ पंक्ति फेर पढ़लनि।

शब्द छोट छल।

मुदा विधिक सीमा पैघ छल।

उच्च न्यायालयक पछिला आदेशक बाद प्रतिरक्षाक सामने चार सीमित प्रश्न बचल छल।

मुहरबन्द सामग्रीक प्रतिकूल उपयोग।

अन्वेषण-दैनिकीक प्रविष्टिक प्रमाण-मूल्य।

विशेषाधिकार-संरक्षित संकेतसँ उपजल खोज-पथ।

आ उत्तर देबाक लेल आवश्यक न्यूनतम सार।

एक कनिष्ठ अधिवक्ता पुछलक, “हम स्थगनक व्यापक आग्रह राखी?”

विद्यानंद माथ हिलौलनि।

“नहि।”

“सम्पूर्ण अन्वेषण रोकबाक आधार ई सज्जिका नहि दैत अछि।”

“जतय प्रतिकूल उपयोगक मार्ग अस्पष्ट अछि, ओतय उपयोग रोकबाक आग्रह अछि।”

“जतय स्वतंत्र खोज-पथ अछि, ओतय अन्वेषण चलत।”

कनिष्ठ अधिवक्ता एक क्षण चुप रहल।

“तखन शीर्षक कम प्रभावकारी लागत।”

विद्यानंदक आँखि ओकरा पर ठहरल।

“न्यायालयमे प्रभाव शब्दक उँचाइ सँ नहि, आधारक भार सँ बनैत अछि।”

ओ अभिलेख-शाखाक दिस बढ़लाह।

दाखिलाक मोहर लागल।

एक प्रति राज्यकें देबाक लेल अलग भेल।

आ लंबित कार्यवाहीक अभिलेखमे पूरक आधारक एक नओ पात जोड़ावल।

नव प्रकरण नहि।

नव नाटकीय आरम्भ नहि।

पुरान प्रश्नक अधिक संकीर्ण रूप।



महान्यायवादी देवव्रत सिन्हाक कार्यालयमे प्रति पहुँचैत मृणाल धर पहिल पृष्ठसँ अन्त धरि पढ़लनि।
आदित्य झा आ मालिनी कर्ण सामने बैसल छलाह।

पीठिकाक एक कात उच्च न्यायालयक उपयोग-पञ्जी छल ।

दोसर कात मन्त्रालयक तर्क-सहनशीलता-पञ्जी ।

बीचमे पूरक चुनौती ।

मृणाल धर कहलनि, “प्रतिरक्षा एहि बेर व्यापक निषेध नहि माँगि रहल अछि ।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “ई हुनकर बल सेहो अछि ।”

“किएक?” मालिनी पुछलनि ।

“कारण संकीर्ण आग्रहक उत्तर संकीर्ण आधारसँ देबाक पड़ैत अछि ।”

ओ पहिल आधार पढ़लनि ।

“मुहरबन्द अंश ‘ख’क प्रतिकूल उपयोग ताबत नहि हो, जाबत राज्य स्वतंत्र खोज-पथ देखाबय ।”

देवव्रत आदित्य दिस देखलनि ।

“देखा सकैत छी?”

आदित्य तत्काल उत्तर नहि देलनि ।

ओ पञ्जीक तीन पात पलटलनि ।

“अंशक एक भाग लेल हँ ।”

ओ रुकलनि ।

“दोसरा भाग लेल नहि ।”

कोठलीमे मौन पसरल ।

मृणाल धर कलम उठौलनि ।

“तखन उत्तरमे दुनू भाग अलग ।”

“एकरा एक संग बचाबय नहि जाएब ।”

मालिनी लिखलनि—

“मिश्रित सामग्री = मिश्रित उत्तर ।”

देवव्रत अगिला आधार पढ़लनि ।

अन्वेषण-दैनिकी ।

प्रतिरक्षा कहैत छल जे किछु खोज-दिशा संरक्षित परामर्शक बाद दर्ज भेल, अतः बादक संग्रह सेहो दूषित मानल जाए ।

आदित्य कहलनि, “ई कथन अत्यन्त व्यापक अछि ।”

मृणाल धर पुछलनि, “व्यापक कहब पर्याप्त अछि?”

आदित्य माथ हिलौलनि ।

“नहि ।”

ओ समय-पञ्जी खोललनि ।

पहिल बाह्य बैंक-सूचना संरक्षित परामर्शसँ तीन दिन पहिने छल ।

एक सर्वर-अभिलेख दू दिन पहिने ।

मुदा तेसर खोज-दिशाक पहिल स्पष्ट रूप संरक्षित संकेतक बाद आयल छल ।

मालिनी तीन रंगक चिन्ह लगाएब चाहलनि, फेर रुकि गेलीह ।

रंग निष्कर्ष देत ।

ओ शब्द लिखलनि—

“पूर्वस्थापित।”
“पछात् उपजल।”
“उत्पत्ति अनिर्णीत।”
देवव्रत पात देखलनि।
“ई उत्तर होएत।”
“जतय हम नहि जानैत छी, ओतय ‘नहि जानैत छी’।”



दुपहरिसँ पहिने समाचार-कक्षमे अनन्या कश्यपक दृश्य-पटल पर पाँच सम्भावित शीर्षक आबि चुकल छल।
“सर्वोच्च न्यायालयमे राज्यक विरुद्ध निर्णायक चुनौती।”
“मुहरबन्द रहस्य पर नओ विस्फोट।”
“अन्वेषण पर संकट।”
“राज्यक सिद्धान्त ढहल?”
“अपतटीय जालक प्रकरण मोड़ पर।”
अनन्या एक-एक क’ सभ हटौलनि।
समाचार-संपादक दूरभाष पर कहलनि, “किछु त’ पैघ लिखू।”
अनन्या कहलनि, “पैघ तथ्य एखन नहि अछि।”
“पूरक आधार दाखिल भेल अछि।”
“आदेश नहि।”
“स्थगन नहि।”
“दोष-सिद्धि नहि।”
“राज्यक पराजय नहि।”
“प्रतिरक्षाक विजय नहि।”
समाचार-संपादक हँसलाह।
“एहि तरहँ पाठक भागि जाएत।”
अनन्या दृश्य-पटल पर एक पंक्ति लिखलनि—
“लंबित कार्यवाहीमे सीमित पूरक चुनौती; मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग आ खोज-पथ प्रश्नमे।”
“ई शीर्षक अछि?”
“ई तथ्य अछि।”
“सनसनी कतय?”
अनन्या खिड़कीक बाहर देखलनि।
“सत्य आस्ते बाजैत अछि।”
“ओकर आवाज बढेबाक लेल हम ओकर शब्द नहि बदलि सकैत छी।”



दोसरा दिन सर्वोच्च न्यायालयक न्यायपीठ सामने पहिल प्रश्न आवेदनक दायराक छल।
न्यायपीठ पुछलक—
“अधिवक्ता महोदय, अहाँ सम्पूर्ण अन्वेषण रोकबाक आग्रह करैत छी?”
विद्यानंद मिश्र उठलाह।

“नहि, मान्यवर।”

“हम चार सीमित प्रतिकूल उपयोग पर रोक चाहैत छी, जाबत राज्य स्वतंत्र खोज-पथ अथवा पर्याप्त न्यूनतम प्रकटीकरण नहि देखाबय।”

“अहाँ ई सेहो कहैत छी जे मुहरबन्द सामग्रीक अस्तित्व अस्वीकार्य अछि?”

“नहि।”

“अस्तित्व आ प्रतिकूल उपयोग अलग प्रश्न अछि।”

न्यायपीठ राज्य दिस देखलक।

देवव्रत सिन्हा उठलनि।

“राज्य सेहो एहि पृथक्करणसँ असहमत नहि।”

“मुदा प्रतिरक्षाक दू आधार स्वतंत्र खोज-पथक कसौटी केँ अत्यधिक फैलाबैत अछि।”

न्यायपीठ पुछलक, “तखन विवाद कोन ठाम?”

देवव्रत एक पात खोललनि।

“तीन बिन्दु।”

“पहिल—स्वतंत्र संरक्षक आ स्वतंत्र खोज-पथ एक नहि, मुदा स्वतंत्र खोज-पथ केवल प्रारम्भिक प्रेरणा सँ तय नहि होइत।”

“दोसर—अन्वेषण-दैनिकी प्रमाण नहि, मुदा ओकर समय-क्रम बाह्य स्रोतक उत्पत्ति देखेबामे सीमित उपयोगी भ’ सकैत अछि।”

“तेसर—न्यूनतम सार एहन नहि हो जे विशेषाधिकारक वास्तविक विषयवस्तु खोलि दे।”

विद्यानंद कहलाह, “हम तेसर बिन्दु पर सहमत छी।”

न्यायपीठक एक सदस्य कहलनि, “स्पष्ट।”

विद्यानंद तुरते जोड़लनि, “मान्यवर, हम एहि शब्दक बदला ‘स्पष्ट’ कहब चाहब—विवाद एखन दू बिन्दु पर केन्द्रित अछि।”

न्यायपीठ हल्का मुस्करायल।

“शब्दक मर्यादा सँ आरम्भ कएलहुँ, त’ शब्दक मर्यादा राखू।”

पीठिकाक सामने प्रश्न एखन संकीर्ण भ’ गेल।



पहिल विवाद मुहरबन्द अंश “ख” पर छल।

राज्य कहैत छल जे ओहि अंशमे उल्लिखित एक व्यापारी-संस्थाक नाम पहिनेसँ बाह्य बैंक-सूचनामे आवि चुकल छल।

प्रतिरक्षा कहैत छल जे व्यापारी-संस्थाक नाम नहि, ओकरा आरोपित भुगतान-श्रृंखलासँ जोड़बाक दिशा संरक्षित परामर्शक बाद बनल।

न्यायपीठ पुछलक, “नामक स्वतंत्र अस्तित्व पर्याप्त अछि?”

देवव्रत कहलनि, “नहि।”

“सम्बन्धक स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति सेहो देखाबय पड़त।”

“देखा सकैत छी?”

मृणाल धर एक सारणी आगाँ देलनि।

पहिल स्तम्भ—बैंक-सूचना।

दोसर—भुगतान-द्वारक बाह्य अभिलेख ।

तेसर—समय ।

चारिम—संरक्षित परामर्शक समय ।

पाँचम—अन्वेषण-दैनिकीक प्रविष्टि ।

छठम—स्वतंत्र पुनरुत्पत्तिक स्थिति ।

सारणीक पहिल पंक्तिमे स्पष्ट छल—

व्यापारी-संस्थाक अस्तित्व स्वतंत्र ।

एक भुगतान-सम्बन्ध स्वतंत्र रूपेँ पुनरुत्पादित ।

दोसरा सम्बन्धक खोज-पथ अनिर्णीत ।

विद्यानंद दोसरा पंक्तिपर औंठा रखलाह ।

“यही हमर आग्रह अछि ।”

“राज्य दोसरा सम्बन्धकेँ पहिलक बलसँ नबचाबय ।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य बचा सेहो नहि रहल अछि ।”

“दोसरा सम्बन्ध पर प्रतिकूल उपयोग एखन नहि माँगल जा रहल अछि ।”

न्यायपीठ लिखलक ।

एक व्यापक विवाद दू सीमित निष्कर्षमे टूटि गेल ।

पहिल सम्बन्ध—विचारणीय, अन्तिम सत्य नहि ।

दोसरा—प्रतिकूल उपयोग लेल एखन अपर्याप्त ।

तर्कक वज्र कोनो पक्ष पर नहि गिरल ।

ओ वाक्यक अतिरिक्त भाग काटैत गेल ।



दोसरा विवाद अन्वेषण-दैनिकी पर छल ।

विद्यानंद कहलाह, “दैनिकीमे अधिकारीक अनुमान अछि—‘ई सम्भवतः नियन्त्रण-संकेत अछि ।’ बादमे ओही दिशामे अन्वेषण बढ़ल । राज्य एखन बाह्य सामग्री देखबैत अछि । प्रश्न ई अछि—बाह्य सामग्री स्वतन्त्र अछि, कि अनुमानक फल?”

न्यायपीठ आदित्यक नाम लेल बिना पुछलक, “अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि?”

आदित्य उठलनि ।

“हँ, मान्यवर ।”

“अहाँ दैनिकीमे ई वाक्य लिखने छलहुँ?”

“हँ ।”

“ओहि समय अहाँक सामने की छल?”

आदित्यक उत्तर छोट छल ।

“एक बाह्य बैंक-सूचना, एक अपूर्ण प्रवेश-अभिलेख, आ एक संरक्षित श्रेणीमे पड़ि सकय एहन संकेत ।”

“अहाँ ओ संकेतक विषयवस्तु एतय कहब?”

“नहि, मान्यवर ।”

“किएक?”

“कारण राज्य ओकर विषयवस्तु पर निर्भर नहि करैत अछि, आ विशेषाधिकारक दावा विचाराधीन अछि।”
 न्यायपीठ फेर पुछलक, “बादक बाह्य सामग्री कतयसँ आयल?”
 आदित्य कहलनि, “आह्वान-पत्रक उत्तरसँ।”
 “आह्वान-पत्र कखन जारी भेल?”
 आदित्य तिथि कहलनि।
 “संरक्षित संकेतसँ पहिने कि बाद?”
 “बाद।”
 “तखन स्वतंत्रता कोना?”
 आदित्य रुकलनि।
 “केवल एहि कारणेँ स्वतंत्रता सिद्ध नहि होइत अछि।”
 न्यायपीठक दृष्टि स्थिर रहल।
 आदित्य आगाँ कहलनि—
 “मुदा आह्वान-पत्रक विषय बैंक-सूचनामे पहिनेसँ उल्लिखित व्यापारी-संस्था आ अवधि धरि सीमित छल।”
 “ओकर मसौदाक पहिल संस्करण संरक्षित संकेतसँ पहिने बनल छल।”
 “अन्तिम निर्गमन बादमे भेल।”
 विद्यानंद तुरते कहलाह, “पहिल मसौदा अभिलेखमे अछि?”
 आदित्य कहलनि, “अछि।”
 “समय-मोहर?”
 “अछि।”
 “लेखक?”
 “दर्ज अछि।”
 “परिवर्तन-इतिहास?”
 “दर्ज अछि।”
 विद्यानंद पात देखलाह।
 “तखन हम एकरा नग्न सम्भावना नहि कहब।”
 “मुदा अन्तिम आह्वान-पत्रमे दू अतिरिक्त शब्द जुड़ल अछि।”
 देवव्रत कहलनि, “राज्य ओ दू शब्दक कारण प्राप्त अतिरिक्त सामग्री पर निर्भर नहि करत।”
 न्यायपीठ लिखलक।
 फेर एक अंश बचल।
 एक अंश हटायल।
 आ दैनिकी स्वयं प्रमाण नहि बनल।



मालिनी पछिला पंक्तिमे बैसल सब सुनि रहल छलीह।
 हुनका पहिने लागत छल—स्वतंत्रता प्रश्नक उत्तर “अछि” वा “नहि अछि” होइत अछि।
 एखन बुझायल—स्वतंत्रता सेहो स्तरवान होइत अछि।
 स्वतंत्र स्रोत।
 स्वतंत्र समय।

स्वतंत्र प्रेरणा।

स्वतंत्र खोज-पथ।

स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति।

एकक उपस्थिति दोसरक स्वतः प्रमाण नहि।

ओ नोट लिखलनि—

“स्वतंत्रता एक शब्द नहि; सम्बन्धक संरचना अछि।”

पाछाँ बैसल एक कनिष्ठ अधिवक्ता हुनकर पात दिस देखलक।

मालिनी पात ढाँकि नहि देलनि।

ई कोनो गोपनीय निष्कर्ष नहि छल।

ई पद्धतिक पाठ छल।



तेसर मुद्दा न्यूनतम सार पर आयल।

प्रतिरक्षा कहैत छल—जँ राज्य मुहरबन्द सामग्रीक किछु अंश पर निर्भर करत, त’ उत्तर देबाक लेल पर्याप्त सार चाही।

राज्य कहैत छल—सार एहन नहि हो जे संरक्षित रणनीति, साक्षीक पहचान वा चलैत अन्वेषणक गोपनीय दिशा खोलि दे।

न्यायपीठ पुछलक, “दुनू बात एक संग सम्भव अछि?”

मृणाल धर कहलनि, “किछु अंशमे हँ।”

विद्यानंद कहलाह, “किछु अंशमे नहि।”

न्यायपीठ कहलनि, “तखन अंश-दर-अंश।”

एक लिफाफा लेल केवल तिथि, स्रोत-श्रेणी आ आरोपित सम्बन्धक प्रकृति देल जाए।

दोसरा लेल भुगतानक परास आ समय-अवधि।

तेसरा लेल केवल एतबे जे सामग्रीक उपयोग पहिचान लेल नहि, समय-क्रम लेल प्रस्तावित अछि।

चारिम अंश पर न्यायपीठ कहलनि—

“एतय पर्याप्त सार देब विशेषाधिकारक वास्तविक विषयवस्तु खोलि देत।”

“राज्य जँ सार नहि द’ सकैत अछि, त’ एतय प्रतिकूल उपयोग सेहो नहि करत।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “स्वीकार्य।”

विद्यानंद मिश्र एक क्षण निस्तब्ध रहलाह।

फेर कहलाह, “ई सीमा हमर मूल आग्रहक संगत अछि।”

न्यायपीठ लिखलक—

“गोपनीयता न्यायिक भार नहि बनत।”

“अप्रकटीकरणक मूल्य प्रतिकूल अनुमानक रूपमे प्रतिरक्षासँ नहि वसूलल जाए।”

“आ प्रतिरक्षा सेहो गोपनीयताक नाम पर स्वतंत्र बाह्य तथ्य केँ अदृश्य नहि बना सकत।”

तीन वाक्य।

तीन सीमा।

एक संतुलन।



दुपहरिक विराममे विद्यानंद गलियाराक एक शान्त कोनमे बैसलाह ।
 हुनकर चलदूरभाष पर घरसँ दू अनुत्तरित संकेत छल ।
 ओ प्रतिउत्तर देलनि ।
 शैलजाक आवाज थाकल छल ।
 “औषधिक दोसर किशतक भुगतान आइ करवाक अछि ।”
 विद्यानंद आँखि मुनि लेलनि ।
 “हम साँझ धरि करब ।”
 “अहाँ ठीक छी?”
 “छी ।”
 हुनकर स्वर दृढ़ छल, मुदा थकान नुका नहि सकल ।
 शैलजा कहलनि, “समय पर किछु खा लिअ ।”
 दूरभाष बन्द भेल ।
 विद्यानंदक कनिष्ठ अधिवक्ता लग आयल ।
 “ग्राहक-पक्ष कहैत अछि जे बाहर समाचार-माध्यम केँ ई कहल जाए—राज्य अपन मुख्य साक्ष्य हटा रहल अछि ।”
 विद्यानंद आँखि खोललाह ।
 “नहि ।”
 “राज्य दू सीमित उपयोग छोड़लक अछि ।”
 “मुख्य साक्ष्य ढहल—ई अभिलेख नहि कहैत अछि ।”
 “मुदा ग्राहक प्रसन्न नहि होएत ।”
 विद्यानंद आसनसँ उठलाह ।
 “हम ग्राहकक प्रसन्नताक अधिवक्ता नहि छी ।”
 “हम ओकर विधिक अधिकारक अधिवक्ता छी ।”
 “दुनू एक नहि ।”
 कनिष्ठ चुप रहल ।
 विद्यानंदक निजी संकट हुनका कटोर बना सकैत छल ।
 मुदा ओहि क्षण ओ हुनका संकीर्ण बनबासँ बचौलक ।
 पेशागत गरिमा कखनो-कखनो सुविधाक ठीक विपरीत दिशामे ठाढ़ होइत अछि ।



दुपहरिक बाद न्यायपीठ सबलतम वैकल्पिक व्याख्याक प्रश्न उठौलक ।
 “प्रतिरक्षा कहैत अछि साझा प्रशासकीय सेवा कारण एके प्रवेश-संकेत अनेक संस्थासँ जुड़ि सकैत अछि ।”
 “एहि विकल्पक अभिलेखीय आधार की?”
 विद्यानंद कहलाह, “दू सेवा-अनुबंध, एक प्रशासकीय पहुँच-सूची, आ तेसर पक्षक घोषणापत्र ।”
 “घोषणापत्र परीक्षित?”
 “एखन नहि ।”
 “तखन ओकर दर्जा?”
 “समर्थित सम्भावना; सिद्ध तथ्य नहि ।”
 न्यायपीठ राज्य दिस देखलक ।

“राज्य कहैत अछि निरन्तर समय-संगति नियन्त्रणक ओर संकेत करैत अछि।”

“व्यक्ति-विशेष धरि सेतु?”

मृणाल धर कहलनि, “एखन दू स्वतंत्र अभिलेख अछि, मुदा लेखकत्वक प्रत्यक्ष सामग्री नहि।”

“तखन दर्जा?”

“व्यक्ति-विशेष आरोप लेल अपूर्ण।”

न्यायपीठ कहलनि, “एहि तर्कमे दुनू पक्ष आधा-आधा वाक्य छोड़ि रहल अछि।”

“एहि कारणेँ वाक्य साफ भ’ रहल अछि।”

आदित्य सुनैत रहलाह।

हुनका अपन पञ्जीक एक पुरान पंक्ति याद आयल—

“सम्भावना जँ प्रतिद्वन्द्वी सम्भावनासँ श्रेष्ठ अछि त’ सेहो प्रमाण नहि।”

तर्क विकल्पक बल तौलि सकैत अछि।

मुदा शून्य स्थानमे प्रमाण बना नहि सकैत अछि।



साँझ धरि न्यायपीठ सीमित अन्तरिम निर्देश उच्चारित करलक।

पहिल—मुहरबन्द अंश “ख”क ओ भाग, जकर स्वतंत्र खोज-पथ राज्य देखौलक, केवल समय-क्रम आ सम्बन्धक सीमित प्रयोजन लेल विचारणीय रहत; सत्यता वा व्यक्ति-कर्तृत्व स्वतः सिद्ध नहि मानल जाए।

दोसर—जकर उत्पत्ति-पथ अनिर्णीत अछि, ओकर प्रतिकूल उपयोग स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति धरि स्थगित रहत।

तेसर—अन्वेषण-दैनिकी स्वयं साक्ष्य-प्रमाण नहि; ओकर उपयोग केवल समय-क्रम, अन्वेषण-पथ आ उत्पत्ति-परीक्षण धरि सीमित।

चारिम—न्यूनतम सार देबासँ संरक्षित विषयवस्तु खुलैत हो त’ राज्य ओ अंश पर प्रतिकूल भरोसा नहि करत।

पाँचम—स्वतंत्र बाह्य स्रोत पर अन्वेषण जारी रहि सकैत अछि।

छठम—एहि निर्देशमे कोनो व्यक्ति दोषी वा निर्दोष घोषित नहि भेल।

सातम—लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाहीमे पूरक आधार एहि सीमित प्रश्नसभ धरि अभिलेखित रहत।

न्यायपीठ अन्तमे कहलनि—

“हम एखन प्रकरणक अन्तिम गुण-दोष तय नहि करैत छी।”

“हम केवल ई सुनिश्चित करैत छी जे निर्णयक मार्ग पर जे सामग्री जाए, ओकर उपयोग-सीमा स्पष्ट हो।”

विद्यानंद झुकलाह।

देवव्रत सिन्हा सेहो।

कोनो विजय-घोष नहि।

कोनो पराजयक भाषा नहि।

केवल किछु वाक्य छोट भेल।

किछु मार्ग बन्द भेल।

किछु मार्ग स्पष्ट भेल।

आ किछु प्रश्न एखनहुँ प्रश्न रहल।



बाहर समाचार-माध्यमक भीड़ छल।

एक संवाददाता चिचियायल—

“की सर्वोच्च न्यायालय राज्यक मुहरबन्द साक्ष्य अस्वीकार क’ देलक?”

दोसर पुछलक—

“की अन्वेषण रोकल गेल?”

तेसर—

“की प्रतिरक्षाक पैघ जीत?”

अनन्या अपन ध्वनि-अभिलेखक चालू कएलनि, मुदा तुरते उत्तर नहि देलनि।

ओ आदेशक लिखित प्रति देखबाक प्रतीक्षा कएलनि।

किछु देर बाद प्रति उपलब्ध भेल।

ओ पहिल पंक्ति पढ़लनि।

फेर निर्देश।

फेर अन्तिम सावधानी।

ओ अपन समाचार-पीठिका केँ लिखलनि—

“सर्वोच्च न्यायालय सीमित उपयोग-निर्देश देलक; अन्वेषण जारी, अन्तिम गुण-दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

समाचार-पीठिका सँ उत्तर आयल—

“एहि मे नाटकीय शब्द नहि।”

अनन्या लिखलनि—

“कारण आदेश नाटकीय नहि अछि।”

“सत्य आस्ते बाजैत अछि।”

“ओहि आवाज केँ तेज करबाक नाम पर ओकर अर्थ नहि बदलू।”

ओ समाचार तैयार कएलनि।

पहिल अनुच्छेदमे दाखिला।

दोसरा मे न्यायालयक सीमित निर्देश।

तेसरा मे की नहि कहल गेल।

चारिम मे दुनू पक्षक संक्षिप्त आधार।

अन्तमे एक पंक्ति—

“कार्यवाही लंबित अछि।”

अनन्या ओ पंक्ति दोबारा पढ़लनि।

ओहि पंक्तिमे सनसनी नहि छल।

मुदा सत्यक आवश्यक भार छल।



राति मन्त्रालयमे आदेशक प्रति पहुँचल।

शिवेश्वर प्रसाद पढ़लनि।

एक अधिकारी कहल, “हम कहि सकैत छी जे न्यायालय अन्वेषण जारी रखलक।”

मन्त्री पातसँ आँखि नहि हटौलनि।

“एतबे कहू।”

“ई नहि कहू जे न्यायालय हमर सिद्धान्त स्वीकार क’ लेलक।”

“ओ नहि केलक।”

“ई सेहो नहि कहू जे प्रतिरक्षाक चुनौती असफल भेल।”

“ओहो पूर्ण सत्य नहि।”

अधिकारी पुछलक, “तखन सार्वजनिक वक्तव्य?”

शिवेश्वर प्रसाद कहलनि—

“राज्य न्यायालयक सीमित निर्देशक पालन करत, स्वतंत्र स्रोतक अन्वेषण जारी राखत, आ लंबित कार्यवाहीमे अपन उत्तर अभिलेख पर देत।”

ओ पात बन्द कएलनि।

“बस।”

सत्ता शब्द बढेबाक अवसर खोजैत अछि।

विश्वास शब्द घटेबाक साहस माँगैत अछि।



आदित्य देर राति कार्यालयमे आदेशक प्रति फेर पढ़लनि।

मालिनी सामने तथ्यक मर्यादा-पत्र खोलने छलीह।

ओ नओ स्तम्भ जोड़लनि—

“न्यायिक उपयोगक वर्तमान स्थिति।”

किछु पंक्ति सामने लिखलनि—“विचारणीय, सीमित।”

किछु—“प्रतिकूल उपयोग स्थगित।”

किछु—“केवल समय-क्रम।”

किछु—“स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति अपेक्षित।”

एक—“त्यक्त।”

मालिनी पुछलनि, “ई हार अछि?”

आदित्य हुनका देखलनि।

“ककर?”

मालिनी उत्तर नहि देलनि।

आदित्य कहलनि, “जँ हमर एक वाक्य अभिलेख सँ पैघ छल आ न्यायालय ओकरा छोट कएलक, त’ पद्धति हमरा ठीक कएलक।”

“जँ प्रतिरक्षाक एक व्यापक दावा स्वतंत्र तथ्यक सामने नहि टिकल, त’ पद्धति हुनका ठीक कएलक।”

“ई खेल नहि जे एक पक्षक अंक दोसरक हार हो।”

मालिनी पञ्जीक ऊपर लिखलनि—

“तर्कक अन्तिम लाभ = निर्णयक योग्य वाक्य।”

आदित्य पंक्ति पढ़लनि।

“ठीक।”

ओ खिड़की खोललनि।

रातिक हवा भीतर आयल।

दूर नगरक इजोत स्थिर छल।

पाछाँ पीठिकापर तेरह चरणक तर्क-पञ्जी पसारल छल।

प्रत्यक्षसँ आरम्भ भेल मार्ग अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि पार क’ तर्क धरि पहुँचने छल।

तर्क अन्तिम प्रमाण नहि बनल।

ओ प्रमाणसभक वाक्य छोट कएलक।

अतिरिक्त अर्थ काटलक ।
 विरोधी सम्भावनाक अभिलेख माँगलक ।
 अस्पष्ट उत्पत्ति केँ उजागर कएलक ।
 मौन केँ दोष नहि बनौलक ।
 गोपनीयता केँ भार नहि बनौलक ।
 आ वैकल्पिक कथा केँ केवल कल्पना रहबाक छूट नहि देलक ।
 मालिनी कोठलीसँ बाहर गेलीह ।
 आदित्य किछु देर एकसरि रहलाह ।
 हुनका गंगेश उपाध्यायक कोनो प्रतिमा नहि देखायल ।
 कोनो चमत्कार नहि ।
 केवल पद्धतिक एक नीरव आग्रह—
 जे कहूँ, ओकर सीमा जानू ।
 जे नजानूँ, ओकरा जानल घोषित नहि करू ।
 जे विकल्प उठाउ, ओकर आधार देखाउ ।
 जे निर्णय माँगूँ, ओकर मार्ग साफ राखू ।
 बाहर राति पातल भ' रहल छल ।
 पूर्वाकाश एखन उज्जर नहि भेल छल ।
 मुदा कालिमाक एक भाग हलुक पड़ि चुकल छल ।
 तर्क अपन काम क' चुकल छल ।
 आ प्रश्नसभ एखन निर्णयक दुआरि पर ठाढ़ छल ।

092 निर्णयक प्रभातक अध्याय 1

भोर एखन पूरा खुलल नहि छल।

सर्वोच्च न्यायालयक ऊपर आकाशमे धूसर उजास पसरि रहल छल, आ सीढ़ीसभ पर रातिक ओसक चमक एखन बाकी छल।

मुख्य प्रवेश-द्वारक बाहर वाहन बेराबेरी सँ रुकैत छल।

किछु वाहनसँ अधिवक्ता उतरलाह।

किछुसँ अभिलेख-बक्सा।

किछुसँ सहायक, शोधकर्मी आ पक्षकारक प्रतिनिधि।

अपतटीय संचालक लोकनिक दिस सँ आइ अधिवक्ताक एक पैघ दल उपस्थित छल।

दल अधिक व्ययकारी छल, नामी छल, आ संख्या मे राज्यक दलसँ पैघ छल।

मुदा न्यायालयक पत्थरक सीढ़ी पर संख्या मात्र संख्या छल।

प्रमाण नहि।

सत्य नहि।

आ पराजय वा विजयक पूर्वसूचना तँ कदापि नहि।

अनन्या कश्यप दूर ठाढ़ नोट-पुस्तिका खोलने रहलनि।

एक समाचार-सहकर्मी फुसफुसायल, “एतेक अधिवक्ता एक संग—ई अपने मे समाचार अछि।”

अनन्या पुछलनि, “समाचार की?”

“जे संचालक लोकनि सभसँ पैघ दल उतारि देलनि।”

“दल पैघ अछि—ई तथ्य।”

“तकर अर्थ?”

सहकर्मी किछु क्षण चुप रहल।

अनन्या लिखलनि—

“दल संख्या = न्यायिक भार नहि।”

ओहि पंक्तिक नीचाँ एक दोसर पंक्ति जोड़लनि—

“निर्णयक प्रभातमे शोर नहि, कारण गनल जाएत।”



मन्त्रालयमे गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसादक कक्ष एखन सामान्य समयसँ पहिने खुलि गेल छल।

देवाल पर समाचार-दृश्य चलि रहल छल, मुदा ध्वनि बन्द छल।

एक दृश्य-पटल पर न्यायालयक बाहरक भीड़ छल।

दोसर पर अधिवक्ताक दल।

तेसर पर पुरान शीर्षकसभ घूमि रहल छल।

“राज्यक प्रतिष्ठाक प्रश्न।”

“अपतटीय जाल पर निर्णायक घेरा।”

“सर्वोच्च न्यायालयमे अन्तिम टकराव।”

शिवेश्वर प्रसाद दृश्य-पटल बन्द करबा देलनि।

कक्षमे देवव्रत सिन्हा, मृणाल धर, आदित्य झा आ मालिनी कर्ण उपस्थित छलाह।

मन्त्री पुछलनि, “आइ राज्यक लक्ष्य की?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “जे बचल प्रतिज्ञा अछि, ओकर न्यायिक परीक्षण।”

“राजनीतिक लक्ष्य?”

कक्ष चुप।

मन्त्री स्वयं कहलनि, “कोनो राजनीतिक लक्ष्य नहि।”

ओ पीठिका पर हथेली राखलनि।

“एहि प्रकरणमे राज्यक प्रतिष्ठा हमर भाषणसँ नहि बचत।”

“ओ न्यायालयक एहि विश्वाससँ बचत जे राज्य अपन प्रमाणक सीमा जानैत अछि।”

आदित्य चुपचाप सुनैत रहलाह।

मन्त्री आगाँ कहलनि, “जँ कोनो वाक्य अधिक पैघ अछि, छोट करू।”

“जँ कोनो सम्बन्ध अनिर्णीत अछि, अनिर्णीत कहू।”

“जँ कोनो दिशा असफल भेल, ओकरा लुकाउ नहि।”

“जँ प्रतिरक्षा सही सीमा देखबैत अछि, ओ सीमा स्वीकार करू।”

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “आ जँ राजनीतिक प्रतिक्रिया होए?”

“होउ।”

मन्त्रीक स्वर स्थिर छल।

“सत्ता पाँच वर्ष, दस वर्ष, कतेको वर्ष चलि सकैत अछि।”

“न्यायालयक विश्वास एक बेर टूटल तँ पीढ़ी लगि सकैत अछि।”

ओ आदित्य दिस देखलनि।

“अधिकारी महोदय, अहाँक काम अभियोजनक कथा बचेनाइ नहि।”

“अहाँक काम अभिलेखक मर्यादा बचेनाइ अछि।”

आदित्य माथ झुकौलनि।

“जी।”

मन्त्री फेर कहलनि, “जी नहि—ई बात भीतर धरू।”

“निर्णय आइ हो वा बादमे, राज्यक वाक्य न्यायालयसँ पैघ नहि होएवाक चाही।”



न्यायालय कक्ष भरि गेल छल।

न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि।

दाहिना दिस राज्यक सीमित दल।

बामा दिस प्रतिरक्षाक विस्तृत पंक्ति।

पीछाँ सञ्चिका, अनुक्रमणिका, संगणकीय निर्यात, विशेषाधिकार-पञ्जी, अभिरक्षा-पञ्जी आ पूरक निवेदनक बन्ध-पत्र।

न्यायमूर्ति आर्या पहिने अधिवक्ताक संख्या देखलनि।

तकर बाद सामने राखल पातर कागज।

ओ कहलनि, “आइ हम बहसक लम्बाइ नहि नापब।”

“हम निर्णय-योग्य वाक्य नापब।”

कक्ष शान्त भेल।

“एहि कार्यवाहीमे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आ तर्क—सभ पर पर्याप्त बहस भ’ चुकल अछि।”

“एखन प्रश्न ई नहि जे पक्षसभ आर कतेक कहि सकैत अछि।”

“प्रश्न ई अछि जे न्यायालय कोन बात अभिलेखक आधार पर कहि सकैत अछि।”

एक वरिष्ठ प्रतिरक्षा-अधिवक्ता उठलाह।

“महोदया, हम समग्र अन्वेषणक विश्वसनीयता पर—”

न्यायमूर्ति आर्या हाथ उठौलनि।

“समग्र शब्द एखन सावधानीसँ प्रयोग करू।”

“कोन भाग?”

अधिवक्ता क्षण भरि रुकलाह।

“संगणकीय सामग्री, भुगतान-संकेत, गणना-पुस्तिका, अन्वेषण-दैनिकी—”

“चार अलग स्रोत-वर्ग।”

न्यायमूर्ति कहलनि।

“एक वाक्य मे चारूक विश्वसनीयता नहि नापल जाएत।”

ओ लेखापाल दिस संकेत कएलनि।

“निर्णय-पत्रक पहिल सारणी खोलू।”

दृश्य-पटल पर सात स्तम्भ उभरल।

“प्रतिज्ञप्ति।”

“मूल स्रोत।”

“सम्बन्ध-पथ।”

“विरोधी वैकल्पिक व्याख्या।”

“वैकल्पिक व्याख्याक अभिलेखीय आधार।”

“वर्तमान न्यायिक स्थिति।”

“असिद्ध शेष।”

कक्षमे किछु कलम एक संग चलल।

मालिनी अपन प्रति पर आठम स्तम्भ जोड़लनि—

“निर्णयमे प्रयोज्य अधिकतम भाषा।”

आदित्य देखलनि।

“ई आवश्यक अछि।”

मालिनी हलुक स्वरमे पुछलनि, “किएक?”

“कारण निर्णय केवल जानल बात नहि कहैत अछि।”

“ओ जानल बातक सीमा सेहो चुनैत अछि।”



पहिल प्रतिज्ञप्ति सुरक्षित प्रवेश-संकेत पर छल।

राज्यक पूरक निवेदनमे लिखल छल—

“निर्धारित समय-अन्तरालमे निर्दिष्ट यन्त्र-सत्रसँ सुरक्षित प्रवेश-संकेत उत्पन्न भेल।”

प्रतिरक्षा कहलनि, “यन्त्र-सत्र व्यक्ति नहि।”
देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य सहमत अछि।”
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन व्यक्ति-विशिष्ट आरोपक सेतु?”
मृणाल धर उत्तर देलनि, “स्वतंत्र बाह्य सामग्री—समय-संगत अभिलेख, भूमिका-सापेक्ष सञ्चार, आ एक सीमित साक्षी-वाक्य।”

“तीनू स्वतंत्र?”

“पूर्ण रूपैँ नहि।”

कक्षमे किछु हलचल भेल।

मृणाल धर रुकल नहि।

“समय-संगत अभिलेख आ सञ्चारक एक भाग समान समय-स्रोत पर निर्भर अछि।”

“साक्षी-वाक्य स्वतंत्र मानव स्रोत अछि, मुदा ओ कर्तृत्व नहि, भूमिका-सन्दर्भ दैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“तखन अधिकतम भाषा?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “यन्त्र-सत्रक तथ्य सिद्ध मानबाक आग्रह; व्यक्ति-कर्तृत्व अनिर्णीत।”

प्रतिरक्षा वरिष्ठ अधिवक्ता कहलनि, “हमरा एतबा पर आपत्ति नहि।”

पीछाँ बैसल एक कनिष्ठ अधिवक्ता हुनका दिस देखलक।

वरिष्ठ अधिवक्ता फुसफुसौलनि, “जे नहि लडबाक अछि, ओकरा लडि क’ असली बिन्दु दुर्बल नहि करू।”

मालिनी ई वाक्य सुनि लेलनि।

हुनका बुझायल—निर्णयक प्रभातमे प्रतिरक्षा सेहो अपन वाक्य छोट क’ रहल छल।

न्यायमूर्ति आर्या सारणीमे लिखलनि—

“यन्त्रक घटना—विचारणीय।”

“व्यक्ति-कर्तृत्व—असिद्ध।”

ओ कक्ष दिस देखलनि।

“एहि दुई पंक्तिक बीचक दूरी एहि प्रकरणक आधा विवाद अछि।”



दोसर प्रतिज्ञप्ति भुगतान-द्वारक समय-क्रम पर छल।

राज्य कहलनि, “तीन अलग संरक्षकक अभिलेखमे समय-संगति अछि।”

प्रतिरक्षा तत्काल उठल।

“तीन संरक्षक, मुदा दू अभिलेख एके बाह्य समय-स्रोतसँ बनल।”

मालिनी अपन पञ्जीमे पहिनेसँ ई सीमा लिखने छलीह।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य एहि कारणेँ ‘तीन स्वतंत्र पुष्टिकरण’ शब्द त्यागि चुकल अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “एखन राज्यक वाक्य?”

“तीन संरक्षकक अभिलेखमे परस्पर समय-संगति; स्रोत-स्वतन्त्रता आंशिक।”

“एहि समय-संगतिक अर्थ?”

“लेन-देनक क्रमक समर्थन।”

“उद्देश्य?”

“नहि।”

“कर्ता?”

“नहि।”

“अपराध?”

“स्वतः नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कलम रोकलनि।

“ई चार ‘नहि’ निर्णयक कारणमे रहत।”

राज्यक पंक्तिमे कोनो असहजता नहि देखायल।

आदित्यक भीतर उलट एक प्रकारक हलुकाइ आयल।

जे सीमा सुनवाईमे बेराबेरी बचाओल गेल छल, से एखन निर्णयक भाषा बनि रहल छल।



तेसर प्रतिज्ञाप्ति गणना-पुस्तिकाक संरचना पर छल।

प्रतिरक्षा कहलनि, “लेखकत्व सिद्ध नहि।”

राज्य कहलनि, “सहमत।”

“नियन्त्रण सिद्ध नहि।”

“सीमित रूपेँ सहमत।”

“अर्थात्?”

मृणाल धर कहलनि, “पुस्तिकाक संगणकीय संरचना, सूत्र-विन्यास आ अद्यतन-समय स्थापित करबाक सामग्री अछि।”

“व्यक्ति-विशिष्ट लेखकत्व नहि।”

“किछु प्रवेशाधिकारक बाह्य संकेत अछि, मुदा ओहीसँ सम्पूर्ण नियन्त्रण सिद्ध नहि।”

प्रतिरक्षा एक दोसर वैकल्पिक व्याख्या देलक—

“साझा कार्य-परिवेशक उपयोग।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अभिलेखीय आधार?”

प्रतिरक्षा तीन दस्तावेज देखौलक।

एकमे साझा प्रवेश-समूहक उल्लेख छल।

दोसरमे कार्य-विभाजन।

तेसरमे एक पुरान प्रवेश-अनुमति।

राज्य कहलनि, “ई विकल्प सम्भव मात्र नहि, अभिलेख-समर्थित अछि।”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि।

आदित्य आँखिसँ संकेत देलनि—लिखू।

मालिनी लिखलनि—

“वैकल्पिक व्याख्या: अभिलेख-समर्थित।”

“परिणाम: व्यक्ति-विशिष्ट नियन्त्रणक दावा निर्णय-योग्य नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या सारणीमे ठीक ओही सीमा स्वीकार कएलनि।

कक्षमे कोनो विजयक स्वर नहि उठल ।
कारण एक प्रतिज्ञाप्ति छोट भेल छल, मुदा अभिलेख साफ भेल छल ।



चौठ प्रतिज्ञाप्ति मेटायल सन्देश-पंक्तिक छल ।

राज्यक पहिल अन्वेषणीय अर्थापन बहुते पहिने अधिक पैघ छल ।

एखन पूरक निवेदनमे केवल एतबा बचल छल—

“निर्दिष्ट समयमे निर्दिष्ट सन्देश-पंक्ति अनुपलब्ध भेल ।”

प्रतिरक्षा कहलनि, “अनुपलब्ध प्राकृतिक अवधिसमाप्ति सँ सेहो भ’ सकैत अछि ।”

राज्य कहलनि, “किछु खातामे हँ, एहि खातामे अवधिसमाप्ति-नीति स्पष्ट नहि ।”

“तखन मेटानाइ?”

“प्राविधिक घटना सम्भव, व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्व असिद्ध ।”

“उद्देश्य?”

“असिद्ध ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “मेटायल शब्द प्रयोग करब?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “जतय प्रणाली-अभिलेख हटानाइ देखबैत अछि, ओतय ‘हटायल प्रविष्टि’ कहि सकैत छी ।”

“जतय केवल नहि भेटल, ओतय ‘अनुपलब्ध’ ।”

“दुनू केँ एक नहि करब ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “निर्णयमे ई भेद स्पष्ट रहत ।”

मालिनी नोट कएलनि—

“अनुपलब्ध ≠ हटायल ।”

“हटायल ≠ फलाँ व्यक्ति हटौलनि ।”

“हटानाइ ≠ दोषपूर्ण उद्देश्य ।”

आदित्य पंक्ति देखलनि ।

“एहि तीन सीढ़ीक बीच जे किछु अछि, से प्रमाण माँगत ।”



दोपहरक अवकाशमे न्यायालयक गलियारा भरल छल ।

अपतटीय संचालक लोकनिक अधिवक्ता-दल अलग-अलग समूहमे बँटल छल ।

कियो विशेषाधिकार पर ।

कियो संगणकीय सामग्री पर ।

कियो न्यायिक उपयोगक सीमा पर ।

कियो अन्तरिम संरक्षण पर ।

अनन्या एक वरिष्ठ प्रतिरक्षा-अधिवक्तासँ पुछलनि, “अहाँक दलमे एतेक लोक किएक?”

अधिवक्ता मुस्कुरौलनि ।

“प्रकरणमे विषय बहुते अछि ।”

“दल पैघ होएब सँ परिणाम प्रभावित होएत?”

“न्यायालयमे?”

ओ माथ हिलौलनि।

“नहि होएबाक चाही।”

अनन्या लिखलनि—

“प्रतिरक्षा स्वयं मानैत अछि: संख्या तर्कक स्थान नहि लैत अछि।”

ओही समय राज्यक एक अधिकारी अनन्याकें कहलनि, “शीर्षक लिखू—राज्यक पलड़ा भारी।”

अनन्या ओकरा देखलनि।

“कौन आदेशमे?”

अधिकारी चुप।

“कौन निष्कर्षमे?”

चुप।

“तखन ई शीर्षक तथ्य नहि।”

ओ नोट-पुस्तिका बन्द कएलनि।

“निर्णयक पहिले निर्णय लिखब पत्रकारिता नहि।”



अवकाशक समय मन्त्रालयमे फेर दृश्य-पटल चालू भेल।

समाचार-माध्यम पर अधिवक्ताक संख्या गनल जा रहल छल।

कियो एकरा “विधिक शक्ति-प्रदर्शन” कहैत छल।

कियो “राज्यक चापक उत्तर”।

शिवेश्वर प्रसाद ध्वनि फेर बन्द करबा देलनि।

एक राजनीतिक सहकर्मी कहलनि, “हमरो बयान देबाक चाही।”

“किएक?”

“लोक बुझत जे राज्य दृढ़ अछि।”

मन्त्री उत्तर देलनि, “न्यायालयक बाहर दृढ़ देखाएब लेल भीतरक प्रक्रिया दुर्बल नहि करब।”

“मुदा विपक्ष—”

“विपक्ष अपन बात कहत।”

“हम न्यायालयक विश्वास पर राजनीति नहि करब।”

सहकर्मी किछु कह’ चाहलक।

मन्त्री रोकलनि।

“आइक बयान केवल एक पंक्ति।”

ओ सचिवकें कहलनि—

“राज्य न्यायालयक प्रक्रियाक सम्मान करैत अछि; विचाराधीन प्रश्न पर टिप्पणी नहि।”

सचिव पंक्ति लिखलक।

मन्त्री जोड़लनि, “बस।”



दोपहर बाद न्यायालय फेर बैसल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एखन पक्षसभ अपन-अपन अंतिम पाँच प्रतिज्ञप्ति देथु।”

प्रतिरक्षा दिस हलचल भेल।

“पाँच?”

“हँ।”

“पाँचसँ अधिक नहि।”

“प्रत्येक प्रतिज्ञप्तिसँ संग तीन बात।”

“मूल स्रोत।”

“विरोधी पक्षक सबलतम उत्तर।”

“आ ओ उत्तर स्वीकार करलापर सेहो अहाँक प्रतिज्ञप्ति किएक बचैत अछि।”

कक्षमे एखन वास्तविक तर्कक अन्तिम परीक्षा आरम्भ भेल।

राज्यक पहिल प्रतिज्ञप्ति छल—

“किछु संगणकीय घटनाक समय-क्रम अनेक अभिलेखमे संगत अछि।”

प्रतिरक्षाक सबलतम उत्तर—

“किछु अभिलेख समान समय-स्रोत वा समान मूल-तथ्यसँ निर्भर।”

राज्यक शेष वाक्य—

“स्रोत-स्वतन्त्रता आंशिक होएतहुँ, समय-क्रमक मूल संगति दू स्वतंत्र संरक्षक-पथ पर बचैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “दू पथ वास्तवमे स्वतंत्र?”

आदित्यक कंठमे हलुक तनाव आयल।

मृणाल धर उत्तर देलनि, “आह्वान-पत्रक उत्तर आ एक बाह्य संरक्षकक मूल अभिलेख—एहि बिन्दु पर हँ; संगणकीय निर्यातक चयनित दृश्य नहि।”

न्यायमूर्ति लिखलनि।

“एहि उत्तरक प्राविधिक आधार अगिला बैठकमे अन्वेषण अधिकारी सँ सुनब।”

आदित्य समझि गेलाह—अगिला सुनवाईक केन्द्र एतहि स्पष्ट भ’ गेल छल।

ओ केवल प्रश्न सुनलनि—आह्वान-पत्र, मूल अभिलेख, प्रतिबिम्ब, हैश, अभिरक्षा।



राज्यक दोसर प्रतिज्ञप्ति—

“किछु भुगतान-क्रम निर्दिष्ट व्यावसायिक संरचनासँ संगत अछि।”

प्रतिरक्षा—

“संगति वैध सेवा-सम्बन्ध सँ सेहो भ’ सकैत अछि।”

राज्य—

“एहि कारण उद्देश्यक निष्कर्ष नहि; केवल संरचनात्मक संगति।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन ‘अपराध-संगत’ शब्द नहि।”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “नहि।”

तेसर प्रतिज्ञप्ति—

“किछु भूमिका-सापेक्ष सञ्चार निर्दिष्ट समय-क्रमक संग मेल खाइत अछि।”

प्रतिरक्षा—

“भूमिका-सञ्चार सामान्य प्रशासनिक कार्य सेहो भ’ सकैत अछि।”

राज्य—

“व्यक्ति-कर्तृत्व वा दोषपूर्ण उद्देश्यक आग्रह नहि; केवल भूमिका-सन्दर्भ।”

चौठ प्रतिज्ञप्ति—

“किछु अन्वेषण-दिशा स्वतंत्र बाह्य स्रोतसँ पुनरुत्पादित भेल।”

प्रतिरक्षा—

“सभ नहि।”

राज्य—

“सभ नहि; जे नहि भेल, ओकर प्रतिकूल उपयोग नहि।”

पाँचम प्रतिज्ञप्ति—

“समग्र अभिलेख किछु प्रश्न केँ न्यायिक विचार लेल पर्याप्त बनबैत अछि।”

प्रतिरक्षा तत्काल कहलनि, “ई अत्यन्त व्यापक।”

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रत सिन्हा दिस देखलनि।

देवव्रत सिन्हा क्षण भरि सोचलनि।

“राज्य पाँचम प्रतिज्ञप्ति त्यागैत अछि।”

“विशिष्ट प्रश्न बिना ‘समग्र पर्याप्तता’क वाक्य आवश्यक नहि।”

कक्षमे फेर हलचल।

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“त्यक्त।”

शिवेश्वर प्रसाद न्यायालयमे उपस्थित नहि छलाह।

मुदा मन्त्रालयमे ई सूचना पहुँचत हुनका कहल वाक्य याद आयल—

कम वाक्य, अधिक आधार।



एखन प्रतिरक्षाक पाँच प्रतिज्ञप्ति आयल।

पहिल—

“विशेषाधिकारक उत्पत्ति-पथ अस्पष्ट भेल ठाम प्रतिकूल उपयोग निषिद्ध।”

राज्य उत्तर देलक—

“जतय अस्पष्ट, सहमत; जतय स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति अभिलेखित, असहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन विवाद नियम पर नहि, अनुप्रयोग पर।”

दोसर—

“समान समय-स्रोत पर निर्भर अभिलेख स्वतंत्र पुष्टिकरण नहि।”

राज्य—

“सहमत।”

तेसर—

“यन्त्र-सत्र व्यक्ति-कर्तृत्व सिद्ध नहि करैत।”

राज्य—

“सहमत।”

चौठ—

“अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तर संगणकीय सामग्री केँ पूर्णतः अविश्वसनीय बनबैत अछि।”

राज्य—

“असहमत; अन्तरक प्रभाव स्रोत, हैश, पुनर्सत्यापन आ व्याख्यायोग्यतासँ नापल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि पर अन्वेषण अधिकारी सँ विशेष उत्तर चाही।”

पाँचम—

“समग्र अभियोजन-रचना ढहि गेल।”

न्यायमूर्ति आर्या तत्काल पुछलनि, “समग्र?”

वरिष्ठ प्रतिरक्षा-अधिवक्ता चुप भेलाह।

हुनकर बामा दिस बैसल सह-अधिवक्ता कागज पर किछु लिखि आगाँ सरकौलक।

वरिष्ठ अधिवक्ता पढ़लनि।

तकर बाद कहलनि, “हम भाषा सीमित करैत छी।”

“किछु व्यक्ति-विशिष्ट आरोपक आधार अपर्याप्त।”

राज्य कहलनि, “एहि सीमित रूप पर प्रतिज्ञप्ति-दर-प्रतिज्ञप्ति उत्तर देब।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“व्यापक रूप त्यक्त; सीमित रूप विचारणीय।”

मालिनी अपन पञ्जीमे रेखा खींचलनि।

दुनू पक्षक एक-एक व्यापक वाक्य एके दिनमे छोट भेल छल।

हुनका एतय निर्णयक पद्धति देखायल।

विजेता खोजब नहि।

वाक्यक सीमा खोजब।



साँझक पहिल छाया न्यायालयक खिड़की पर पड़ि रहल छल।

न्यायमूर्ति आर्या अन्तिम निर्देश पढ़लनि।

“अगिला सुनवाई सीमित रहत।”

“एक—आह्वान-पत्रक वास्तविक दायरा।”

“दू—संगणकीय प्रतिबिम्बमे की सम्मिलित छल, की नहि।”

“तीन—हैश की सिद्ध करैत अछि, आ की नहि।”

“चार—अभिरक्षा-पञ्जीक समय-अन्तरक वास्तविक प्रभाव।”

“पाँच—कौन बाह्य स्रोत स्वतंत्र खोज-पथ पर ठाढ़ अछि।”

“छह—एहि सभक बाद व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्षक अधिकतम वैध सीमा।”

ओ राज्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी उपस्थित रहथि।”

आदित्य उठि माथ झुकौलनि।

“जी।”

न्यायमूर्ति आर्या प्रतिरक्षा दिस देखलनि।

“अहाँक प्रश्न सेहो एहि छह सीमासँ बाहर नहि जाए।”

वरिष्ठ अधिवक्ता सहमति देलनि।

“आ अन्तिम बात।”

कक्ष फेर शान्त।

“अधिवक्ताक संख्या, मन्त्रालयक प्रतिष्ठा, समाचार-माध्यमक शीर्षक, अधिकारीक आत्मविश्वास, साक्षीक भय—एहि मे सँ कोनो वस्तु न्यायिक भार नहि।”

“भार अभिलेखक अछि।”

“आ कारणक।”

ओ उठलनि।

न्यायालय स्थगित भेल।



बाहर अन्हार उतरि रहल छल।

अनन्या सीढ़ीसँ नीचे आबि रहलनि।

दूरभाष पर सम्पादकीय कक्षसँ प्रश्न आयल—

“की लिखी? राज्य आगाँ?”

अनन्या कहलनि, “नहि।”

“प्रतिरक्षा आगाँ?”

“नहि।”

“तखन शीर्षक?”

अनन्या किछु क्षण न्यायालयक भवन दिस देखलनि।

“निर्णय सँ पहिने न्यायालय सीमासभ गनलक।”

“ई बिकत?”

“सत्य बिकबाक वस्तु नहि।”

ओ दूरभाष राखि देलनि।

ओही समय मालिनी बाहर निकललनि।

अनन्या पुछलनि, “आइ ककर जीत?”

मालिनी मुस्कुरौलनि।

“अहाँ ई प्रश्न जानि क’ पुछैत छी?”

“हँ।”

“तखन उत्तर सेहो जानैत छी।”

“ककरो नहि।”

अनन्या लिखलनि—

“निर्णयक पहिले सीमा जीतैत अछि।”



मन्त्रालयमे शिवेश्वर प्रसादकेँ साँझक सार पहुँचल।

सचिव पढ़लक—

“राज्यक पाँचम व्यापक प्रतिज्ञाप्ति त्यक्त।”

“प्रतिरक्षाक पाँचम व्यापक प्रतिज्ञाप्ति सेहो त्यक्त।”

“अगिला सुनवाई छह प्राविधिक-न्यायिक प्रश्न धरि सीमित।”

एक सहकर्मी चिन्तित स्वरमे कहलनि, “समाचार-माध्यम राज्यक त्यागल वाक्य उठाओत।”

मन्त्री पुछलनि, “वाक्य अभिलेखसँ पैघ छल?”

“हँ।”

“तखन त्यागल ठीक भेल।”

“मुदा राजनीतिक हानि—”

मन्त्री खिड़की दिस गेलाह।

बाहर नगरक इजोत जगमगा रहल छल।

“राजनीतिक हानि मापबाक लोक बहुते अछि।”

“न्यायालयक विश्वास मापबाक काम हमरा करबाक अछि।”

ओ सचिवकेँ कहलनि, “कोनो विजय-वक्तव्य नहि।”

“कोनो पराजय-वक्तव्य नहि।”

“केवल ई—राज्य अगिला सीमित प्रश्न पर अभिलेखसँ उत्तर देत।”

सचिव लिखलक।

शिवेश्वर प्रसाद फेर कहलनि, “आ अधिकारी पर अतिरिक्त चाप नहि देब।”

“ओ जे नहि जानैत छथि, ‘नहि जानैत छी’ कहथि।”

“जे सीमा अछि, सीमा कहथि।”

“एहि सँ राज्य छोट नहि होएत।”

“एहि सँ न्यायालय पैघ रहत।”



राति आदित्य अपन कक्षमे एकसरि बैसल छलाह।

मालिनी सामने छह कागजी पट्टी राखलनि।

आह्वान-पत्र।

प्रतिबिम्ब।

हैश।

अभिरक्षा-पञ्जी।

स्वतंत्र बाह्य स्रोत।

व्यक्ति-विशिष्ट सीमा।

मालिनी कहलनि, “एखन सभ किछु एहि छह पर आबि गेल।”

आदित्य उत्तर देलनि, “सभ किछु नहि।”

“निर्णय लेल जे आवश्यक, से।”

मालिनी पहिल पट्टी उठौलनि।

“आह्वान-पत्रक दायरा फेर?”

“फेर नहि।”

“एहि बेर निर्णयक नजरिसँ।”

दोसर पट्टी।

“प्रतिबिम्ब?”

“की सम्मिलित, की बाहर—स्पष्ट।”

तेसर।

“हैश?”

“समानता आ अखण्डता—सत्यता वा पूर्णता नहि।”

चारिम।

“अभिरक्षा?”

“इतिहास—दोषक प्रमाण नहि।”

पाँचम।

“स्वतंत्र स्रोत?”

“वंशावली देखाएब।”

छठम।

मालिनी किछु देर चुप रहलनि।

“व्यक्ति-विशिष्ट सीमा?”

आदित्य कहलनि, “जतय सेतु नहि, ओतय नहि।”

“जतय सीमित सेतु, ओतय सीमित भाषा।”

“जतय स्वतंत्र आधार, ओतय ओकर वास्तविक भार।”

मालिनी पुछलनि, “आ निर्णय?”

आदित्य खिड़की दिस देखलनि।

रातिक अन्हारमे पूर्व दिशा अदृश्य छल।

“निर्णय न्यायालयक।”

“हमर काम प्रश्नक उत्तर।”

ओ छह पट्टी एक सीधमे राखलनि।

किछु क्षण बाद जोड़लनि—

“निर्णयक प्रभातक अर्थ निर्णय अपने पक्षमे होएब नहि।”

“अर्थ ई जे अन्हारमे जे किछु धुँधल छल, ओकर सीमा उजासमे देखाए।”

मालिनी आस्ते कहलनि, “तखन काल्हि प्रश्न छोट होएत, उत्तर कठिन।”

आदित्य मुस्कुरौलनि।

“ठीक।”

“छोट प्रश्न अक्सर कठिन होइत अछि।”

पीठिका पर छह पट्टी स्थिर छल; मिथिलाक पुरान न्याय-बुद्धिक अनुशासन—जे कहू, ओकर सीमा जानू—
एखन कोनो सांस्कृतिक विजय-दावा नहि, निर्णयक कारण-पथ बनि सामने छल।

तर्कक तेरह चरण पाछाँ छूटि चुकल छल।

एखन निर्णयक पहिल प्रभात खुलि रहल छल।

आ ओकर पहिल प्रकाश कोनो विजय-पताका पर नहि, प्रश्नक सीमापर पड़ल।

093 निर्णयक प्रभातक अध्याय 2

भोरक उजास एखन न्यायालयक ऊँच देवाल धरि पहुँचल छल ।
काल्हिक धूसर आकाश एखन मद्धिम सोनरंग धरि रहल छल ।
मुख्य प्रवेश-द्वारक बाहर जमघट काल्हिसँ कम नहि छल, मुदा स्वर अलग छल ।
काल्हि प्रश्न सीमित भेल छल ।
आइ उत्तरक सीमा देखल जाएत ।
अनन्या कश्यप सीढ़ीक एक कात ठाढ़ छलथि ।
हाथमे नोट-पुस्तिका ।
पहिल पृष्ठ पर छह शब्द लिखल छल—
आह्वान-पत्र ।
प्रतिबिम्ब ।
हैश ।
अभिरक्षा ।
स्वतन्त्र स्रोत ।
व्यक्ति-सेतु ।
ओ प्रत्येक शब्दक सामने खाली स्थान छोड़ने छलथि ।
एक समाचार-सहकर्मी पुछलक, “आइ निर्णय भ’ जाएत?”
अनन्या कहलनि, “आइ किछु प्रश्नक भार तय भ’ सकैत अछि ।”
“अर्थात् निर्णय?”
“नहि ।”
“तखन शीर्षक?”
अनन्या ओकर दिस देखलनि ।
“शीर्षक प्रश्नसँ पैघ नहि होएवाक चाही ।”
सहकर्मी मुस्करायल ।
“पाठक छोट वाक्य चाहैत छथि ।”
“न्याय सेहो छोट वाक्य चाहैत अछि ।”
“मुदा छोट वाक्यक पाछाँ पैघ कारण-पथ चाही ।”
ओ नोट-पुस्तिकामे लिखलनि—
“आइ वस्तु नहि, सीमा निर्णयक केन्द्रमे ।”



न्यायालय-कक्ष भरि चुकल छल ।
प्रतिरक्षा-पक्ष फेर पैघ दलक संग उपस्थित छल ।
राज्यक पीठिका पर कागज कम छल ।
देवव्रत सिन्हा सामने एक पातल संचिका राखने छलाह ।
मृणाल धरक सामने छह चिह्नित पट्टी ।

आदित्य झा पाछाँ बैसल छलाह ।
 मालिनी कर्ण हुनकर बामा कात ।
 ओहि छह पट्टीक क्रम ठीक ओहिना छल जे राति पीठिका पर राखल गेल छल ।
 न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि ।
 कक्ष शान्त भेल ।
 ओ काल्हिक आदेश-पत्र दिस देखलनि ।
 “हम आइ कोनो पक्षक समग्र कथा नहि सुनब ।”
 “छह सीमित प्रश्न अछि ।”
 “प्रत्येक उत्तरमे चार बात चाही ।”
 ओ कलम उठौलनि ।
 “स्वीकार्य तथ्य ।”
 “सीमित समर्थन ।”
 “असिद्ध शेष ।”
 “आ निषिद्ध छलाँग ।”
 प्रतिरक्षाक प्रधान अधिवक्ता उठलाह ।
 “महोदया, राज्यक सामग्रीक समग्र विश्वसनीयता—”
 न्यायमूर्ति आर्या हाथ उठा देलनि ।
 “समग्रता आइ प्रश्न नहि ।”
 “जतय विशिष्ट उत्तर भेटत, ओतय समग्र विशेषणक आवश्यकता नहि ।”
 देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य सहमत अछि ।”
 न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि ।
 “अन्वेषण अधिकारी उपस्थित छथि?”
 आदित्य उठलाह ।
 “जी ।”
 न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण हुनका देखैत रहलनि ।
 “आइ अहाँक काम अपन अन्वेषणक रक्षा करब नहि ।”
 “आहाँक काम ओकर सीमा बतायब अछि ।”
 आदित्य कहलनि, “एहि रूपेँ उत्तर देब ।”
 “जतय नहि जानैत छी, से कहब ।”
 “जतय अभिलेख सीमा लगबैत अछि, ओतय सीमा कहब ।”
 न्यायमूर्ति आर्या माथ हिलौलनि ।
 “पहिल प्रश्न ।”



“आह्वान-पत्र की माँगैत छल?”
 मृणाल धर पहिल पट्टी खोललनि ।
 आदित्य उत्तर देलनि, “निर्धारित अवधि भीतर तीन प्रकारक अभिलेख ।”
 “पहिल—चिह्नित ग्राहक-लेन-देनक गणना-सार ।”
 “दोसर—निर्धारित उपयोगकर्ता-प्रवेश सम्बन्धी उपलब्ध अभिलेख ।”

“तेसर—निर्धारित भुगतान-द्वार सम्बन्धी सञ्चारक सूची, विषयवस्तु नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की आह्वान-पत्र समस्त यन्त्र, समस्त मेघ-संग्रह, समस्त सहायक-सञ्चिका माँगैत छल?”

“नहि।”

“की आह्वान-पत्र कोनो विशिष्ट व्यक्ति के अपराधी मानि क’ अभिलेख माँगैत छल?”

“नहि।”

“तखन अनुत्पादनक अर्थ?”

आदित्य किछु क्षण चुप रहलाह।

“केवल एतबा जे माँगल श्रेणीक किछु अभिलेख प्रस्तुत नहि भेल।”

प्रतिरक्षा-पक्षक एक अधिवक्ता तुरते उठलाह।

“‘प्रस्तुत नहि भेल’ आ ‘अस्तित्व छल’ बीच अन्तर?”

“अछि।”

“‘अस्तित्व छल’ आ ‘जानि-बुझि क’ रोकल गेल’ बीच?”

“अछि।”

“‘रोकल गेल’ आ ‘अपराध नुकएबाक लेल रोकल गेल’ बीच?”

“अछि।”

“राज्य एहि तीन छल्लाँगमे सँ कोनो करैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “नहि।”

अधिवक्ता मृणाल धर दिस देखलनि।

“राज्यक पूर्व लिखित सारमे ‘अपेक्षित अभिलेखक अभाव’ वाक्य छल।”

मृणाल धर कहलनि, “संशोधित सारमे ओकर पाछाँ स्रोत, अवधि, संरक्षण-नीति आ खोज-दायरा जोड़ल गेल अछि।”

“आ जँ ई चार बात स्थापित नहि?”

“तखन अभावक भार घटत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“आह्वान-पत्र—स्वीकार्य तथ्य: माँगक दायरा।”

“सीमित समर्थन: माँगल श्रेणीमे किछु अनुत्पादन।”

“असिद्ध शेष: अस्तित्व, नियन्त्रण, जानबूझि क’ रोकब, उद्देश्य।”

“निषिद्ध छल्लाँग: अनुत्पादन सँ अपराध-निष्कर्ष।”

ओ प्रतिरक्षा दिस देखलनि।

“अहाँक आपत्ति?”

प्रधान अधिवक्ता कहलनि, “एकटा।”

“जँ माँग स्वयं अस्पष्ट छल, अनुत्पादनक भार आरो घटत।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई अभिलेखीय प्रश्न अछि।”

“आह्वान-पत्रक शब्द पढ़ल जाए।”

मृणाल धर मूल प्रति खोललनि।

दुइ पंक्ति पढ़ल गेल ।
 प्रतिरक्षा एक उपश्रेणी पर अस्पष्टता देखौलक ।
 राज्य मानलक जे ओ उपश्रेणी पर्याप्त स्पष्ट नहि छल ।
 न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—
 “उपश्रेणी तीनक प्रतिकूल उपयोग नहि ।”
 कक्षमे कोनो नाटकीय स्वर नहि उठल ।
 केवल एक वाक्य छोट भेल ।
 मालिनी अपन पृष्ठ पर लिखलनि—
 “माँगक अस्पष्टता = उत्तरदाताक दोष नहि ।”
 आदित्य ओ पंक्ति देखलनि ।
 किछु नहि कहलनि ।



“दोसर प्रश्न ।”
 न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “संगणकीय प्रतिबिम्ब की अछि?”
 आदित्य उत्तर देलनि, “निर्धारित भण्डारण-माध्यमक अंकीय स्तरक यथावत् प्रतिलिपि, अधिग्रहण समय उपलब्ध परिधि भीतर ।”
 “की नहि अछि?”
 “समस्त सम्भावित यन्त्रक प्रतिलिपि नहि ।”
 “समस्त मेघ-संग्रह नहि ।”
 “समस्त हटाओल इतिहास नहि ।”
 “समस्त उपयोगकर्ता-गतिविधिक प्रमाण नहि ।”
 “आ समस्त संगठनक संगणकीय संसार तँ कदापि नहि ।”
 प्रतिरक्षा-पक्षक दोसर अधिवक्ता उठलाह ।
 “प्रतिबिम्ब ककर यन्त्रक?”
 आदित्य यन्त्र-पहिचान, जब्ती-अभिलेख आ क्रमांक बतौलनि ।
 “जब्ती समय यन्त्र ककर भौतिक अभिरक्षामे छल?”
 “कार्यालयक सामूहिक उपयोग क्षेत्रमे ।”
 “ककर निजी स्वामित्व सिद्ध?”
 “जब्ती मात्रसँ नहि ।”
 “ककर विशिष्ट उपयोग सिद्ध?”
 “प्रतिबिम्ब मात्रसँ नहि ।”
 “तखन यन्त्रसँ भेटल सञ्चिका राघव सेठियाक?”
 आदित्य कहलनि, “एहन व्यक्ति-विशिष्ट कथन लेल अलग सेतु चाही ।”
 “की अलग सेतु अछि?”
 मृणाल धर हस्तक्षेप कएलनि ।
 “किछु सञ्चिकाक सम्बन्धमे सीमित बाह्य खाता-अभिलेख अछि; सभक सम्बन्धमे नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एक संग नहि।”

“पहिने प्रतिबिम्ब।”

ओ आदित्यसँ पुछलनि, “अधिग्रहणमे कोन हिस्सा बाहर रहल?”

आदित्य सूची देखौलनि।

“एक बाह्य भण्डारण-माध्यम उपलब्ध नहि छल।”

“एक मेघ-खाताक प्रमाण-पत्र नहि भेटल।”

“दुइ हटाओल विभाजनक केवल आंशिक अवशेष भेटल।”

“एक कूटबद्ध सञ्चिका खुलि नहि सकल।”

प्रतिरक्षा-पक्षमे हलचल भेल।

एक अधिवक्ता कहलनि, “तखन प्रतिबिम्ब अपूर्ण।”

आदित्य उत्तर देलनि, “प्रतिबिम्ब अपन अधिग्रहित माध्यमक प्रतिलिपि रूपेँ पूर्ण हो सकैत अछि, मुदा समस्त सम्भावित सामग्रीक संसार रूपेँ पूर्ण नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या तुरते लिखलनि।

“एहि अन्तरकेँ निर्णयमे जसक तस राखल जाए।”

ओ कहलनि, “प्रतिबिम्बक पूर्णता आ अन्वेषण-जगतक पूर्णता एक बात नहि।”

मालिनी अपन नोटमे दू स्तम्भ बनौलनि।

“प्रतिबिम्ब-पूर्णता।”

“विश्व-पूर्णता।”

ओहि दू स्तम्भक बीच मोट रेखा खींचलनि।



तेसर प्रश्न पर कक्ष आरो शान्त भेल।

“हैश।”

न्यायमूर्ति आर्या केवल एक शब्द कहलनि।

आदित्य उत्तर देलनि, “अधिग्रहण समय गणितीय सार-मूल्य निकालल गेल।”

“फेर कार्य-प्रतिलिपि बनल।”

“प्रत्येक चिह्नित हस्तान्तरण-बिन्दु पर मिलान कएल गेल।”

“उपलब्ध अभिलेख अनुसार मूल्य समान रहल।”

“एहि सँ की सिद्ध?”

“जे परीक्षण कएल बिन्दुसभ बीच चिह्नित प्रतिलिपिक अंकीय सामग्री बदलल नहि देखाइत अछि।”

“एहि सँ की नहि सिद्ध?”

आदित्य बिना रुकने उत्तर देलनि।

“सञ्चिकाक कथन सत्य अछि—ई नहि।”

“सञ्चिका ककर द्वारा बनाओल गेल—ई नहि।”

“यन्त्रमे जे नहि छल, से कतहु नहि छल—ई नहि।”

“अधिग्रहणसँ पहिने सामग्री बदलल नहि गेल—ई नहि।”

“समस्त सम्भावित सामग्री अधिग्रहित भेल—ई नहि।”

“आ व्यक्ति-विशिष्ट दोष तँ नहि।”

प्रतिरक्षाक प्रधान अधिवक्ता कहलनि, “तखन हैशक न्यायिक मूल्य अत्यल्प?”

देवव्रत सिन्हा उठलाह।

“नहि।”

“ओकर मूल्य सीमित अछि, शून्य नहि।”

“अखण्डताक प्रश्न पर प्रबल हो सकैत अछि।”

“सत्यताक प्रश्न पर अपने आप नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या देवव्रत दिस देखलनि।

“राज्य ‘प्रामाणिक’ शब्द उपयोग करैत छल।”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि, “एहि प्रसंगमे राज्य ‘अखण्डता-संगत’ कहत।”

“‘प्रामाणिक’ हटत?”

“जतय शब्द स्रोत वा लेखकत्वक अर्थ देत, ओतय हटत।”

प्रतिरक्षा-पक्षक एक अधिवक्ता मुस्कुरौलाह।

“अर्थात् राज्य फेर वाक्य घटा रहल अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “जतय शब्द अभिलेखसँ पैघ अछि, ओतय घटब आवश्यक अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या प्रतिरक्षाक अधिवक्ता दिस देखलनि।

“एहि कटौती केँ दोष-स्वीकार कहल जाए?”

“हम—”

“उत्तर केवल हँ वा नहि।”

अधिवक्ता किछु क्षण चुप रहलाह।

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“हैश: अखण्डता-समर्थन।”

“हैश: सत्यता/लेखकत्व/पूर्णता/दोषक स्वतन्त्र प्रमाण नहि।”

मालिनी ओहि पंक्तिक नीचाँ लिखलनि—

“सीमा घटल = मूल्य शून्य नहि।”



चौठम प्रश्न अभिरक्षा-पञ्जी छल।

ई प्रश्न पुरान सात मिनटक अन्तरक कारण पहिनेसँ संवेदनशील छल।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “समय-क्रम पढ़ू।”

आदित्य आरम्भिक जब्ती समय पढ़लनि।

फेर सीलबन्द समय।

फेर भण्डार-प्रवेश।

फेर प्रयोगशाला-प्राप्ति।

फेर प्रतिबिम्ब-अधिग्रहण।

फेर कार्य-प्रतिलिपि निर्गमन।

“विवादित अन्तर?”

“जब्ती-दल आ भण्डार-पञ्जीक घड़ी-स्रोत बीच सात मिनटक अन्तर देखाइत अछि।”

“ई अन्तरक स्पष्टीकरण?”

“पछिला परीक्षणमे दुनू घड़ी एके समय-स्रोतसँ समकालित नहि छल।”

“की ई स्पष्टीकरण अभिलेखीय आधार पर अछि?”

“आंशिक रूपेँ।”

“कतेक?”

आदित्य कहलनि, “भण्डारक घड़ी-संशोधन अभिलेख अछि।”

“जब्ती-दलक उपकरणक समकाल-अभिलेख पूर्ण नहि।”

प्रतिरक्षा तुरते उठल।

“तखन राज्य सात मिनटक अन्तर मिटा नहि सकैत अछि।”

आदित्य कहलनि, “हम मिटा नहि रहल छी।”

“हम कहैत छी—अन्तर अछि; घड़ी-स्रोत भिन्न रहबाक समर्थन अछि; छेड़छाड़क स्वतन्त्र संकेत नहि।”

“की छेड़छाड़ असम्भव?”

“एहन नहि कहब।”

“की छेड़छाड़ सिद्ध?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अन्तरक दौरान सामग्री पर कोनो परिवर्तन हैश-संगति तोड़ैत अछि?”

“अधिग्रहण-पश्चात नहि।”

“अधिग्रहण-पहिने?”

“हैश ओहि प्रश्नक उत्तर नहि दैत अछि।”

कक्ष फेर शान्त भेल।

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“अभिरक्षा-पञ्जी: हस्तान्तरण-इतिहासक समर्थन।”

“सात मिनटक अन्तर: घड़ी-स्रोत-विरोध सँ आंशिक व्याख्या, पूर्ण उन्मूलन नहि।”

“छेड़छाड़: न सिद्ध, न केवल अन्तरसँ अनुमान्य।”

प्रतिरक्षा-पक्षक एक अधिवक्ता कहलनि, “हम चाहैत छी न्यायालय लिखए जे श्रृंखला अखण्ड नहि।”

मृणाल धर कहलनि, “राज्य चाहैत अछि न्यायालय लिखए जे श्रृंखला अखण्ड अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या दुनू दिस देखलनि।

“दुनू वाक्य एहि अभिलेखसँ पैघ अछि।”

“हम लिखब—चिह्नित हस्तान्तरण आ हैश-बिन्दुसभ समर्थित; सात मिनटक समय-विरोध शेष।”

मालिनी लिखलनि—

“पूर्ण विशेषण हटाउ; मापल वाक्य राखू।”



मध्याह्नक अवकाश छोट छल।

आदित्य न्यायालयक गलियारा मे खिड़की लग ठाढ़ रहलाह ।

मालिनी हुनका पानि देलनि ।

ओ एक घूँट लेलनि ।

“चार प्रश्न पूरा ।”

मालिनी कहलनि, “दुइ बाकी ।”

“सब कठिन?”

“पहिल चार वस्तुक सीमा छल ।”

“बाकी दू सम्बन्धक सीमा अछि ।”

आदित्य मुस्कुरौलनि ।

“सम्बन्ध प्रायः वस्तुसँ कठिन होइत अछि ।”

मालिनी नोट-पुस्तिका खोललनि ।

“स्वतन्त्र बाह्य स्रोत ।”

“आ व्यक्ति-विशिष्ट सेतु ।”

ओ पुछलनि, “जँ न्यायालय किछु स्रोत स्वतन्त्र नहि मानए?”

“तखन ओ स्वतन्त्र नहि मानल जाए ।”

“हमर विश्लेषण?”

“फेर घटत ।”

“आ जँ व्यक्ति-सेतु टूटि जाए?”

“तखन व्यक्ति-विषयक वाक्य हटत ।”

मालिनी हुनकर चेहरा देखलनि ।

“अहाँकेँ भय नहि लगैत अछि?”

आदित्य किछु क्षण बाद कहलनि, “लगैत अछि ।”

“ककर?”

“एहि बातक जे अपन बनाओल संरचना बचेबाक लोभमे हम सीमा नहि लाँघि जाऊँ ।”

“तखन साहस?”

“जे कटबाक चाही, से कटए देब ।”

मालिनी आस्ते माथ हिलौलनि ।

“तथ्यक मर्यादा ।”

“हँ ।”

“अधिकारीक नहि?”

“अधिकारीक गरिमा सेहो ओहीमे अछि ।”



अवकाशक बाद पाँचम प्रश्न आरम्भ भेल ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “स्वतन्त्र बाह्य स्रोत ।”

देवव्रत सिन्हा तीन अभिलेख-समूह रखलनि ।

पहिल—भुगतान-द्वारक संरक्षक अभिलेख ।

दोसर—एक वित्तीय मध्यस्थक समय-मुद्रित सार।

तेसर—एक बाह्य सञ्चार-सेवाक प्रवेश-सूचना।

प्रतिरक्षा-पक्षक प्रधान अधिवक्ता उठलाह।

“तीन नाम, मुदा मूल स्रोत कतेक?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि प्रश्नक उत्तर चाही।”

मालिनी साँस रोकने सुनैत रहलनि।

आदित्य कहलनि, “पहिल आ दोसर समूहक किछु समय-मुद्रा एके मूल भुगतान-अनुरोधसँ उत्पन्न अछि।”

“अर्थात् पूर्णतः स्वतन्त्र नहि?”

“समय-मुद्राक ओ अंश नहि।”

“बाकी?”

“शुल्क-निर्धारण, प्रत्यावर्तन-संकेत आ संरक्षकक आन्तरिक क्रमांक स्वतन्त्र प्रणालीमे उत्पन्न भेल।”

प्रतिरक्षा कहलनि, “मुदा मूल व्यवहार एके।”

“हँ।”

“तखन तीन दस्तावेज तीन स्वतन्त्र घटना नहि।”

“हँ।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“एक घटना, अनेक अभिलेखन = बहुलता; स्वतन्त्रता आवश्यकतः नहि।”

ओ तेसर स्रोत दिस बढलनि।

“बाह्य सञ्चार-सेवा?”

आदित्य कहलनि, “ओकर प्रवेश-सूचना अलग संरक्षक, अलग प्रणाली आ अलग अधिग्रहण-पथसँ आयल।”

प्रतिरक्षा पुछलक, “की खोज-पथ स्वतन्त्र?”

“आरम्भिक खाता-पहिचान भुगतान-अभिलेखसँ भेटल।”

“तखन खोज प्रेरित?”

“हँ।”

“पुनरुत्पत्ति?”

“सेवा-प्रदाताक आफ्न अभिलेखसँ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन स्वतन्त्रता कोन स्तर पर?”

आदित्य उत्तर देलनि, “घटना-खोज स्वतन्त्र नहि; अभिलेख-उत्पत्ति आ संरक्षक स्वतन्त्र।”

न्यायमूर्ति आर्या मुस्कुरौलनि नहि, मुदा स्वर कोमल भेल।

“एहि वाक्यकेँ राखू।”

“‘स्वतन्त्र स्रोत’ एक शब्द नहि, तीन प्रश्न अछि—खोज, उत्पत्ति, संरक्षक।”

मालिनी तुरते लिखलनि—

“स्वतन्त्रता बहु-स्तरीय।”

प्रतिरक्षा-पक्षक एक कनिष्ठ अधिवक्ता उठलाह।

“महोदया, जै खोज भुगतान-अभिलेखसँ प्रेरित, तखन बाह्य सञ्चार-सेवा दूषित फल?”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की प्रारम्भिक भुगतान-अभिलेख स्वयं अवैध रूपेँ प्राप्त?”

अधिवक्ता कहलनि, “हम एतय से नहि कहि रहल छी।”

“तखन केवल प्रेरणा स्वतन्त्र अभिलेखकेँ दूषित नहि करैत।”

“मुदा स्वतन्त्र पुष्टिकरण कहबामे सावधानी चाही।”

देवव्रत सिन्हा सहमति देलनि।

“राज्य ‘स्वतन्त्र संरक्षक-स्रोत’ कहत, ‘पूर्णतः स्वतन्त्र खोज’ नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“शब्द फेर छोटा भेल।”

अनन्या बाहर प्रतीक्षा-कक्षमे एहि पंक्तिक सूचना पाबि नोट कएलनि—

“स्वतन्त्रताक सेहो स्तर होइत अछि।”



छठम प्रश्न सभसँ कठिन छल।

“व्यक्ति-विशिष्ट सेतु।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “यन्त्र, खाता, समय-मुद्रा, भुगतान-अनुरोध आ व्यक्ति बीच राज्य कोन वाक्य निर्णयमे चाहैत अछि?”

मृणाल धर एक पृष्ठ खोललनि।

“राज्य तीन व्यक्ति-विषयक प्रतिज्ञाप्ति मात्र राखैत अछि।”

“पहिल—राघव सेठियाक नामसँ पञ्जीकृत सम्पर्क-सूचना एक चिह्नित भुगतान-खातासँ सम्बन्धित छल।”

“दोसर—निर्धारित समयावधिमे ओहि सम्पर्क-सूचना पर पुष्टिकरण-सन्देश गेल।”

“तेसर—एक स्वतन्त्र वित्तीय नियोजन-सञ्चारमे ओहि खाताक उल्लेख भेल।”

प्रतिरक्षा तुरते उठल।

“एहि तीनसँ कर्तृत्व?”

मृणाल धर कहलनि, “राज्य कर्तृत्व शब्द नहि माँगैत अछि।”

“नियन्त्रण?”

“समग्र नियन्त्रण नहि।”

“अपराध-उद्देश्य?”

“नहि।”

“अपतटीय जुआ-संचालन?”

“एहि तीन प्रतिज्ञाप्तिसेँ नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी, अहाँक पूर्व सारमे ‘सक्रिय परिचालन सम्बन्ध’ शब्द छल?”

आदित्य कहलनि, “छल।”

“एखन?”

“ओ शब्द एहि तीन आधारसँ पैघ अछि।”

“त्यागैत छी।”

कक्षमे फेर हलचल भेल।

एक प्रतिरक्षा-अधिवक्ता अपन सहकर्मी दिस झुकलाह।

अनन्या दूरसँ चेहरा पढ़बाक प्रयत्न कएलनि, मुदा किछु लिखलनि नहि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन की बचैत अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “सीमित सम्बन्ध।”

“नाम-पञ्जीकरण।”

“सन्देश-प्रेषण।”

“वित्तीय नियोजन-सञ्चारमे उल्लेख।”

“एहि तीनक अर्थ न्यायालय अलग-अलग तौलत।”

“की ई दोष सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

“की ई सम्बन्ध शून्य करैत अछि?”

“नहि।”

“तखन?”

“व्यक्ति-विशिष्ट अन्वेषणक एक सीमित सेतु, बस।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“व्यक्ति-सेतु सीमित।”

“कर्तृत्व असिद्ध।”

“नियन्त्रण असिद्ध।”

“अपराध-उद्देश्य असिद्ध।”

“सम्बन्धक किछु तथ्य निर्णयोपयोगी।”

प्रतिरक्षा प्रधान अधिवक्ता कहलनि, “हम पञ्जीकरणक वैकल्पिक व्याख्या देब चाहैत छी।”

“दीअ।”

ओ कहलनि, “सम्पर्क-सूचना कार्यालयक सामूहिक व्यवस्थापक द्वारा जोडल जा सकैत छल।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अभिलेखीय आधार?”

अधिवक्ता एक सेवा-नीति, एक सामूहिक-प्रशासन सूची आ दू साक्षी-वक्तव्य देखौलनि।

राज्य ओहि आधारक अस्तित्व स्वीकारलक।

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“वैकल्पिक व्याख्या सम्भव मात्र नहि; किछु अभिलेखीय समर्थन सहित।”

“अतः पञ्जीकरणक व्यक्ति-नियन्त्रण भार सीमित।”

मृणाल धर विरोध नहि कएलनि।

देवव्रत सिन्हा केवल कहलनि, “राज्यक निवेदन ओहि सीमा अनुसार संशोधित मानल जाए।”



सुनवाई एतय समाप्त भ' सकैत छल।

मुदा न्यायमूर्ति आर्या छह पट्टी सामने फेर राखलनि ।

“हम एखन आदेशक कारण-पथ पढब ।”

कक्षमे सभ सीधा बैसल ।

“पहिल—आह्वान-पत्र ।”

“माँगक स्पष्ट भाग निर्णयमे तथ्य रूपेँ उपयोग होएत ।”

“अस्पष्ट उपश्रेणीसँ प्रतिकूल निष्कर्ष नहि ।”

“अनुत्पादनसँ अस्तित्व, नियन्त्रण, उद्देश्य वा अपराध स्वतः निष्पन्न नहि ।”

“दोसर—संगणकीय प्रतिबिम्ब ।”

“प्रतिबिम्ब अधिग्रहित माध्यमक चिह्नित सामग्री देखबैत अछि ।”

“ई समस्त सम्भावित यन्त्र, मेघ-संग्रह, हटाओल इतिहास वा व्यक्ति-विशिष्ट उपयोगक स्वतन्त्र प्रमाण नहि ।”

“तेसर—हैश ।”

“चिह्नित बिन्दुसभ पर अंकीय समानता आ अखण्डता समर्थित ।”

“सत्यता, लेखकत्व, समग्र पूर्णता वा दोष नहि ।”

“चौठम—अभिरक्षा ।”

“चिह्नित हस्तान्तरण समर्थित ।”

“सात मिनटक समय-विरोध शेष, जकर आंशिक घड़ी-स्रोत स्पष्टीकरण अछि ।”

“केवल एहि अन्तरसँ छेड़छाड़ अनुमानित नहि ।”

“पाँचम—बाह्य स्रोत ।”

“एक घटना अनेक अभिलेखमे दोहरायल होए तँ बहुलता स्वतन्त्रता नहि ।”

“स्वतन्त्र खोज, स्वतन्त्र उत्पत्ति आ स्वतन्त्र संरक्षक अलग प्रश्न ।”

“छठम—व्यक्ति-सेतु ।”

“सम्बन्धक सीमित तथ्य निर्णयोपयोगी ।”

“कर्तृत्व, नियन्त्रण आ अपराध-उद्देश्य एहि सामग्री मात्रसँ सिद्ध नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कागज बन्द नहि कएलनि ।

ओ जोड़लनि—

“एहि छह निष्कर्षक अर्थ ई नहि जे समस्त प्रकरणक अन्तिम परिणाम एखन घोषित भेल ।”

“ई निर्णयक कारण-पथक प्राविधिक सीमा अछि ।”

“अगिला चरणमे न्यायालय केवल ओहि प्रतिज्ञाप्ति सभ केँ समग्र अभिलेखसँ जोड़त जे आइ एहि सीमा भीतर बचल ।”

प्रतिरक्षा-पक्षक प्रधान अधिवक्ता उठलाह ।

“महोदया, राज्यक अनेक पुरान दावे एखन हटि गेल ।”

“हँ ।”

“एहि कारण—”

न्यायमूर्ति आर्या रोकलनि ।

“हटायल दावे राज्यक विजय नहि ।”

“हटायल दावे प्रतिरक्षाक विजय सेहो नहि ।”

“ओ न्यायिक सफाई अछि ।”

देवव्रत सिन्हा माथ हिलौलनि ।

मृणाल धर कागज समेटलनि ।

आदित्य स्थिर रहलाह ।
ककरो चेहरा पर विजयक मुस्की नहि छल ।



बाहर निकलिते समाचार-माध्यमक जमघट चारू कात जुटि गेल ।

प्रश्न एक संग आयल ।

“राज्यक मुख्य प्राविधिक दावा ढहल?”

“प्रतिरक्षाक आक्षेप असफल?”

“हैश स्वीकारल गेल?”

“अभिरक्षा टूटल?”

“राघव सेठियाक सम्बन्ध सिद्ध?”

अनन्या किछु दूर ठाढ़ सुनैत रहलनि ।

एक सहकर्मी ओकरा पुछलक, “तू की लिखब?”

अनन्या नोट-पुस्तिका खोललनि ।

“न्यायालय छह प्राविधिक सीमासभ स्पष्ट कएलक ।”

“बस?”

“बस नहि ।”

“इएह मुख्य बात ।”

“किछु मसालेदार?”

अनन्या ओकर दिस देखलनि ।

“सनसनी न्यायिक श्रेणी नहि ।”

ओ शीर्षक लिखलनि—

“हैश सँ अखण्डता, नहि सत्यता; व्यक्ति-सेतु सीमित ।”

सहकर्मी कहलनि, “ई बेसी संयत अछि ।”

अनन्या शब्द काटि देलनि ।

“ई पर्याप्त संयत अछि ।”

ओ फेर जोडलनि—

“आदेश प्राविधिक सीमा पर; समग्र परिणाम एखन शेष ।”



मन्त्रालयमे साँझक सार पहुँचल ।

शिवेश्वर प्रसाद पूरा पढ़लनि ।

सचिव सामने बैसल छल ।

मन्त्री पुछलनि, “राज्यक कोन वाक्य कटलक?”

सचिव चार बिन्दु पढ़लक ।

“अस्पष्ट आह्वान-पत्र उपश्रेणीक प्रतिकूल उपयोग ।”

“‘प्रामाणिक’ शब्दक व्यापक अर्थ ।”

“‘अखण्ड अभिरक्षा’क पूर्ण विशेषण ।”

“‘सक्रिय परिचालन सम्बन्ध’क व्यक्ति-विशिष्ट कथन।”

मन्त्री पुछलनि, “कोन वाक्य बचल?”

सचिव पढलक।

“माँगक स्पष्ट दायरा।”

“अधिग्रहित प्रतिबिम्बक सीमित सामग्री।”

“हैश-संगत अखण्डता।”

“चिह्नित अभिरक्षा-इतिहास।”

“किछु स्वतन्त्र संरक्षक-अभिलेख।”

“सीमित व्यक्ति-सम्बन्ध।”

मन्त्री पुछलनि, “समाचार-माध्यम की कहि रहल अछि?”

सचिव किछु शीर्षक पढलक।

किछुमे राज्यक पराजय लिखल छल।

किछुमे प्रतिरक्षाक पराजय।

किछुमे निर्णायक प्राविधिक विजय।

शिवेश्वर प्रसाद कागज नीचाँ राखि देलनि।

“कोनो प्रतिक्रिया नहि।”

“मुदा—”

“नहि।”

“न्यायालय जे सीमा लिखलक, राज्य ओही सीमा भीतर अगिला रणनीति बनाओत।”

“राजनीतिक कथन एहि आदेशक भार नहि बढ़ाओत।”

ओ किछु क्षण बाद जोड़लनि—

“आ अधिकारीकें धन्यवाद देबाक सार्वजनिक नाटक सेहो नहि।”

सचिव चकित भेल।

“किएक?”

“कारण अधिकारीक काम अपन वाक्य घटेबाक साहस सहित उत्तर देब छल।”

“ओ काम कएलक।”

“एहि कें पदक बनायब त’ फेर व्यक्ति पद्धतिसँ पैघ भ’ जाएत।”

सचिव चुप रहल।

मन्त्री कहलनि, “सञ्चिका काल्हि फेर खोलू।”

“एखन रणनीति निर्णायक सीमा अनुसार बदलत।”



राति कार्यालयमे मालिनी आ आदित्य फेर आमने-सामने बैसल छलाह।

आइ पीठिका पर छह पट्टी नहि छल।

ओकर बदला एक न्यायिक आदेशक प्रति छल।

मालिनी पहिल पृष्ठसँ अन्तिम पृष्ठ धरि फेर पढलनि।

“चार वाक्य कटि गेल।”

आदित्य कहलनि, “हँ।”

“तीनक भार घटल।”

“हँ।”

“दुइ प्रतिरक्षा-विकल्प अभिलेख-समर्थित मानल गेल।”

“हँ।”

“तखन अहाँ प्रसन्न किएक छी?”

आदित्य मुस्कुरौलनि।

“हम प्रसन्न छी?”

“अहाँक चेहरा काल्हिसँ हल्का अछि।”

आदित्य आदेशक पन्ना पलटलनि।

“कारण एखन हम जानैत छी कोन वाक्य हमरा कहबाक अधिकार अछि।”

“आ कोन नहि।”

“हँ।”

मालिनी पुछलनि, “जँ न्यायालय सभ वाक्य स्वीकारि लैत?”

आदित्य किछु देर सोचलनि।

“तखन सम्भवतः हम अपन सीमा पर्याप्त कठोरतासँ नहि परखने रहितहुँ।”

“एहि आदेशमे राज्य हारल?”

“नहि।”

“प्रतिरक्षा हारल?”

“नहि।”

“तखन के जीतल?”

आदित्य आदेशक ओहि पंक्ति पर औंठा राखलनि जतय लिखल छल—एक घटना अनेक अभिलेखमे दोहरायल होए तँ बहुलता स्वतन्त्रता नहि।

“जे वाक्य अभिलेख सहि सकल, से बचल।”

“जे नहि सहि सकल, से कटि गेल।”

“एहि सँ पैघ जीत हमरा नहि चाही।”

मालिनी आस्ते कहलनि, “एखन मन्त्रालय रणनीति बदलत।”

“बदलबाक चाही।”

“आ विपक्ष?”

“ओहो बदलत।”

“आ न्यायालय?”

“ओ अपन कारण-पथ आगाँ बढ़ाओत।”

मालिनी खिड़की दिस देखलनि।

नगरक राति एखन घन छल, मुदा पूर्व दिशाक कल्पना अन्हारमे सम्भव छल।

ओ पुछलनि, “एतेक वर्षक अन्वेषणक बाद अहाँकँ ककरो पर क्रोध नहि?”

आदित्य उत्तर देबामे समय लेलनि।

“क्रोध मनुष्यक भीतर आवैत अछि।”

“मुदा अभिलेख पर ओकर अधिकार नहि।”

“जे हमरा चुनौती देलक, ओकर प्रश्न जँ सही छल, त’ ओ प्रश्न हमरा पद्धति बचौलक।”

“आ जे राज्यक वाक्य पैघ छल, ओकर कटब राज्यक अपमान नहि।”

“तखन प्रतिशोध?”

आदित्य माथ हिलौलनि।

“नहि।”

मालिनी आदेशक प्रति बन्द कएलनि।

कक्षमे किछु क्षण मौन रहल।

पीठिका पर एकटा वाक्य बचल छल—सीमा भीतर सत्यक खोज।

ओहि राति ककरो प्रतिशोध नहि जीतल।

पद्धति विजयी भेल।

094 निर्णयक प्रभातक अध्याय 3

भोरक पहिल उजास गृह मन्त्रालयक उत्तरी खिड़की पर पड़ल ।
रातिक आदेश एखन सञ्चिकाक भीतर मात्र कागज नहि छल ।
ओ राज्यक अगिला वाक्यक सीमा बनि चुकल छल ।
विशेष विधि-कक्ष आठ बजबा सँ पहिने खुलि गेल ।
मालिनी कर्ण पहिने पहुँचलनि ।
पीठिका पर तीन प्रतिलिपि छल ।
न्यायालयक आदेश ।
काल्हिक प्राविधिक उत्तर-सार ।
आ मन्त्रालयक पुरान विधिक रणनीति ।
ओ तीनू कै एक पंक्तिमे राखलनि ।
किछु देर केवल देखैत रहलनि ।
पुरान रणनीतिक पहिल पृष्ठ पर लिखल छल—राज्यक प्रमुख प्रतिज्ञा ।
न्यायालयक आदेशक किनार पर लाल चिन्ह छल ।
चार वाक्य कटि चुकल छल ।
तीनक भार घटल छल ।
दुइ वैकल्पिक व्याख्या अभिलेख-समर्थित मानल गेल छल ।
मालिनी एक खाली पन्ना खोललनि ।
ऊपर लिखलनि—निर्णय-अनुरूप राज्य-स्थिति ।
तखन आदित्य झा कक्षमे प्रवेश कएलनि ।
हुनकर हाथमे कोनो अतिरिक्त सञ्चिका नहि छल ।
मालिनी पुछलनि, “आइ नओ रणनीति?”
आदित्य आदेशक प्रति देखलनि ।
“नओ नहि ।”
“तखन?”
“घटायल रणनीति ।”
“घटायल?”
“जे निर्णय सहि सकैत अछि, केवल ओतबे ।”
मालिनी कलम रोकलनि ।
“राज्य सामान्यतः विस्तार चाहैत अछि ।”
“निर्णय-चरणमे विस्तार नहि, शुद्धता चाही ।”



नव बजे शिवेश्वर प्रसाद आयलाह ।
हुनका संग गृह सचिव, विधि सचिव आ दू वरिष्ठ अधिकारी छलाह ।
कियो आरम्भिक वक्तव्य नहि देलक ।
मन्त्री सीधे आदेशक पृष्ठ सात खोललनि ।

“एतय न्यायालय कहैत अछि—हैश अखण्डता-संगत अछि, सत्यता वा लेखकत्वक प्रमाण नहि।”

ओ माथ उठौलनि।

“पुरान रणनीतिमे हमरा की लिखल अछि?”

विधि सचिव पुरान सञ्चिका पलटलनि।

“संगणकीय सामग्री विश्वसनीय रूपेँ प्रमाणित।”

मन्त्री पुछलनि, “ई वाक्य बाँचत?”

कक्ष मौन रहल।

आदित्य कहलनि, “नहि।”

“कतेक बचत?”

“अधिग्रहित प्रतिबिम्बक निर्दिष्ट सामग्री हैश-संगत रूपेँ अपरिवर्तित अछि।”

मन्त्री फेर पुछलनि, “आ सत्यता?”

“अलग सेतु चाही।”

“लेखकत्व?”

“अलग सेतु।”

“पूर्णता?”

“अलग प्रश्न।”

मन्त्री पुरान वाक्य पर लाल रेखा खींचलनि।

“तखन पहिल परिवर्तन एतय।”

मालिनी लिखलनि—

“अखण्डताक भाषा घटाओल जाए; सत्यता, लेखकत्व, पूर्णता स्वतः निष्पन्न नहि।”

गृह सचिव कहलनि, “ई भाषा सार्वजनिक सारमे सेहो?”

मन्त्री तुरते कहलनि, “सार यदि निकलत त’ आदेशसँ बाहर एक शब्द नहि।”

“राजनीतिक प्रतिक्रिया?”

“नहि।”

“विपक्षक कथन?”

“ओ हुनकर अधिकार।”

“राज्य?”

“राज्य न्यायालयक सीमा भीतर बाजत।”



दोसरा पृष्ठ पर आह्वान-पत्रक प्रश्न छल।

आदित्य एक सूची सामने रखलनि।

स्पष्ट माँग।

अस्पष्ट उपश्रेणी।

उत्पादित सामग्री।

अनुत्पादित सामग्री।

वैकल्पिक भण्डारण-स्थान।

मालिनी पुछलनि, “आह्वान-पत्रक अनुत्पादनक अर्थ कोन श्रेणीमे?”

आदित्य कहलनि, “पहिने अपेक्षा सिद्ध हो।”

“अर्थात् सामग्री अपेक्षित छल?”

“हँ।”

“निर्दिष्ट संरक्षकक नियन्त्रणमे?”

“हँ।”

“समय-सीमा भीतर?”

“हँ।”

“खोज पर्याप्त?”

“हँ।”

“वैकल्पिक स्थान?”

“परीक्षण कएल जाए।”

विधि सचिव बीचमे कहलनि, “न्यायालय अस्पष्ट उपश्रेणीसँ प्रतिकूल निष्कर्ष रोकने अछि।”

आदित्य माथ हिलौलनि।

“तँ मन्त्रालयक रणनीतिमे ‘अनुत्पादन’ शब्द एकहि रंगमे नहि रहत।”

मालिनी चार उपशीर्षक बनौलनि—

“स्पष्ट माँगक अनुत्पादन।”

“अस्पष्ट माँगक अनुत्पादन।”

“अन्यत्र उपलब्ध सामग्री।”

“अस्तित्व स्वयं अनिर्णीत सामग्री।”

गृह सचिव कहलनि, “ई बेसी जटिल होएत।”

आदित्य उत्तर देलनि, “निर्णयक कारण जटिल होए त’ वाक्य छोट क’ भ्रम नहि बनाओल जा सकैत अछि।”

मन्त्री कहलनि, “ठीक।”

“राज्य सरलता लेल सत्य नहि काटत।”

“मुदा सत्य सँ बेसी सेहो नहि जोड़त।”



तेसर प्रश्न संगणकीय प्रतिबिम्बक परिधि छल।

मालिनी पुरान नक्सा खोललनि।

एक उपकरण।

दुइ विभाजन।

एक अधिग्रहित प्रतिबिम्ब।

किछु मेघ-संग्रह संकेत।

किछु बाह्य खाताक उल्लेख।

न्यायालय स्पष्ट क’ चुकल छल—अधिग्रहित प्रतिबिम्बक अखण्डता सम्पूर्ण संगणकीय संसारक पूर्णता सिद्ध नहि करैत।

विधि सचिव पुछलनि, “तखन मेघ-संग्रहक उल्लेख हटत?”

आदित्य कहलनि, “उल्लेख नहि।”

“निष्कर्ष घटत।”

“भेद?”

“संकेत अभिलेखमे अछि।”

“उपस्थित सामग्रीक सीमा सेहो अभिलेखमे अछि।”

“जे मेघ-संग्रह प्राप्त नहि भेल, ओकर विषयवस्तु हम नहि जानैत छी।”

“तैं ‘सम्पूर्ण संगणकीय व्यवहार’ कहब असंगत।”

मालिनी पुरान वाक्य पढ़लनि—

“उपकरण आ सम्बद्ध भण्डारणक पूर्ण चित्र।”

ओ स्वतः कलम उठा लेलनि।

“ई हटत।”

आदित्य कहलनि, “हँ।”

नव वाक्य बनल—

“अधिग्रहित प्रतिबिम्ब निर्दिष्ट माध्यमक निर्दिष्ट समयक सामग्री देखबैत अछि; अन्य सम्भावित स्रोतक पूर्णता असिद्ध।”

मन्त्री पढ़लनि।

“एहि वाक्यसँ राज्य दुर्बल देखायत?”

कियो उत्तर देबाक साहस नहि कएलक।

आदित्य कहलनि, “राज्यक स्वरूप वाक्यक आकारसँ नहि, ओकर विश्वसनीयतासँ तय होएत।”

शिवेश्वर प्रसाद हलुक मुस्कुरेलाह।

“एहि पंक्ति सञ्चिकामे नहि लिखू।”

“मुदा मोनमे राखू।”



चौठ प्रश्न अभिरक्षा-पञ्जीक छल।

सात मिनटक अन्तर फेर सामने आयल।

घड़ी-पुनर्संयोजनक समर्थन उपलब्ध छल।

बाह्य समय-स्रोतक पूर्ण पुष्टिकरण एखनहुँ नहि छल।

मालिनी कहलनि, “काल्हि न्यायालय ई अन्तर केँ छेड़छाड़ नहि मानलक।”

विधि सचिव जोड़लनि, “मुदा अखण्डता पूर्ण घोषित सेहो नहि कएलक।”

आदित्य कहलनि, “ठीक।”

“तखन रणनीति?”

मालिनी उत्तर देबाक प्रयास कएलनि।

“जतय अभिरक्षा-दर्ज अछि, ओतय इतिहास स्वीकार।”

“सात मिनटक अन्तर स्पष्ट।”

“घड़ी-पुनर्संयोजन समर्थित विकल्प।”

“छेड़छाड़ असिद्ध।”

“पूर्ण अखण्डता सेहो असिद्ध?”

ओ रुकलनि।

आदित्य कहलनि, “ई अन्तिम पंक्ति सावधानीसँ।”

“किएक?”

“कुल श्रृंखला आ एक समय-विरोध एके बात नहि।”

“तखन?”

“जे अन्तर अछि, ओतबे लिखू।”

“ओहि अन्तरक कारण पर विकल्प लिखू।”

“आ जे निष्कर्ष नहि निकसैत, ओकरा निषिद्ध छलाँग रूपेँ लिखू।”

मालिनी लिखलनि—

“समय-अन्तरक अस्तित्व स्वीकार; छेड़छाड़क निष्कर्ष निषिद्ध; कारण आ प्रभाव अलग परीक्षणाधीन।”

गृह सचिव कहलनि, “निर्णयमे राज्य एहि अन्तरक उल्लेख स्वयं करत?”

मन्त्री कहलनि, “जँ राज्य नहि करत, न्यायालय करत।”

“तखन राज्य पहिने करए।”

कक्षमे किछु क्षण मौन रहल।



पाँचम प्रश्न बाह्य स्रोतक स्वतन्त्रता छल।

एक भुगतान-द्वारक अभिलेख।

एक प्रवेश-द्वार पञ्जी।

एक दूरसञ्चार समय-चिह्न।

एक संगणकीय निर्यात।

पुरान रणनीतिमे चारू केँ चार स्वतन्त्र पुष्टि कहल गेल छल।

न्यायालय काल्हि दूटा स्रोतक मूल घटना एके होएबाक कारण भार घटौने छल।

मालिनी पुछलनि, “एखन गणना कतेक?”

आदित्य उत्तर देलनि, “गणना नहि।”

“तखन?”

“वंशावली।”

ओ एक नओ पन्ना खोललनि।

ऊपर लिखलनि—स्रोत-वंश।

प्रत्येक अभिलेखक सामने मूल उत्पत्ति लिखल गेल।

ककर प्रणाली?

ककर नियन्त्रण?

ककर समय-मुद्रा?

ककर निर्यात?

ककर चयन?

ककर अर्थापन?

विधि सचिव कहलनि, “जँ दू निर्यात एके मूल पञ्जीसँ निकलल?”

“दू स्वतन्त्र स्रोत नहि।”
“जै दू अलग संरक्षक?”
“तैयो मूल घटना परखू।”
“जै स्वतन्त्र खोज-पथ?”
“तखन भार बढ़ि सकैत अछि।”
“जै खोज-पथ संरक्षित संकेतसँ प्रेरित?”
“तखन उत्पत्ति-पथ लिखू।”
मालिनी कागज पर मोट अक्षरमे लिखलनि—
“बहुलता सँ पहिले वंशावली।”
मन्त्री ओ पंक्ति पढ़लनि।
“ई राखू।”



छठम प्रश्न व्यक्ति-विशिष्ट सम्बन्ध छल।
एतय कक्षक स्वर बदलि गेल।
कारण संस्था-स्तरक संकेत आ व्यक्ति-स्तरक आरोपक बीचक दूरी सबसँ कठिन छल।
पुरान सञ्चिकामे एक पंक्ति छल—
“उपकरणक सक्रिय उपयोग व्यक्ति-विशेषक परिचालन नियन्त्रण दर्शबैत अछि।”
न्यायालय एहि पंक्तिक भार घटा देने छल।
आदित्य कहलनि, “यन्त्रक उपस्थित सामग्री व्यक्ति-विशेषक कर्तृत्व नहि।”
विधि सचिव पुछलनि, “तखन व्यक्ति-सम्बन्ध पूर्ण हटत?”
“नहि।”
“किएक?”
“किछु स्वतन्त्र बाह्य सम्बन्ध बचल अछि।”
“जेना?”
“समय-संगत प्रवेश-पञ्जी।”
“किछु वित्तीय निर्देश।”
“किछु प्रत्यक्ष साक्षी-वचन।”
“मुदा?”
“प्रत्येकक अपन सीमा अछि।”
मालिनी लिखलनि—
“व्यक्ति-सम्बन्ध: सीमित।”
“कर्तृत्व: पृथक परीक्षण।”
“नियन्त्रण: पृथक परीक्षण।”
“अपराध-उद्देश्य: पृथक परीक्षण।”
मन्त्री पुछलनि, “राज्य अंतिम निर्णयमे की माँगत?”
कक्ष फेर मौन भ’ गेल।

ई पहिल बेर छल जे रणनीतिक वास्तविक प्रश्न खुलल ।
 आदित्य उत्तर देलनि, “जतय अभिलेख अनुमति दैत अछि, ओतय निष्कर्ष ।”
 “जतय व्यक्ति-सेतु अपूर्ण, ओतय सीमा ।”
 “जतय केवल अन्वेषणीय प्रश्न बचल, ओतय दोषक भाषा नहि ।”
 मन्त्री पुछलनि, “आ राहत?”
 विधि सचिव कागज सोझरौलनि ।
 “न्यायिक निर्देश जे प्रमाणक श्रेणी अलग राखल जाए ।”
 “स्वतन्त्र सामग्री पर अन्वेषण जारी रहए ।”
 “संरक्षित वा अप्रकट सामग्रीसँ प्रतिकूल अनुमान नहि ।”
 “प्राविधिक सामग्रीक भार ओकर सीमा भीतर ।”
 “व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्ष केवल स्वतन्त्र सेतु पर ।”
 मन्त्री पुछलनि, “राज्य दोषसिद्धि माँगि रहल अछि?”
 विधि सचिव ठमकलाह ।
 आदित्य कहलनि, “एहि कार्यवाहीक एहि चरणमे नहि ।”
 “तखन ई स्पष्ट लिखू ।”
 शिवेश्वर प्रसादक स्वर कठोर छल ।
 “राज्य जे नहि माँगि रहल अछि, ओकर भ्रम सेहो नहि रहए ।”



दुपहरिया धरि पुरान रणनीति आधासँ कम रहि गेल ।
 किछु पन्ना पूर्ण हटि गेल ।
 किछु वाक्य आधा भेल ।
 किछु पादटिप्पणी मुख्य पाठमे आयल ।
 किछु मुख्य दावे पादटिप्पणीमे नहि, सीधा त्यक्त-पञ्जीमे गेल ।
 मालिनी पुछलनि, “त्यक्त प्रतिज्ञाप्ति अंतिम सञ्चिकामे किएक राखब?”
 आदित्य कहलनि, “कारण इतिहास मिटेब त’ निर्णयक विश्वसनीयता घटत ।”
 “न्यायालय देखए जे राज्य कोन वाक्य बदललक आ किएक ।”
 “ई राज्यक विरुद्ध उपयोग नहि भ’ सकैत?”
 “सही सुधार अपराध नहि ।”
 “त्रुटिपूर्ण?”
 आदित्य किछु क्षण सोचलनि ।
 “त्रुटिपूर्ण कथन जँ छल, ओकर संशोधन आवश्यक ।”
 “अभिलेख नुकायब बेसी घातक ।”
 मन्त्री ओ वार्ता सुनि रहल छलाह ।
 ओ कहलनि, “त्यक्त-पञ्जी रहत ।”
 “मुदा शीर्षक?”
 मालिनी सुझौलनि—
 “संशोधित अथवा त्यक्त प्रतिज्ञाप्ति आ कारण ।”

विधि सचिव सहमत भेलाह ।



एकटा दोसर प्रश्न उठल—प्रशासनिक कार्रवाई आ न्यायिक निष्कर्षक सीमा ।
गृह सचिव पुछलनि, “जँ किछु प्रणालीगत त्रुटि स्पष्ट अछि, विभागीय सुधार रोकी?”
आदित्य कहलनि, “नहि ।”
“मुदा व्यक्ति-विशिष्ट दोष बिना?”
“प्रणाली सुधारक लेल व्यक्ति-दोष अनिवार्य नहि ।”
“जेना अभिरक्षा-पञ्जी?”
“हँ ।”
“समय-समक्रमण?”
“हँ ।”
“स्रोत-वंश लेखन?”
“हँ ।”
“स्वतन्त्र खोज-पथ दर्ज करब?”
“हँ ।”
मन्त्री पुछलनि, “एहि सुधारसभ केँ प्रकरणक विजय कहल जाए?”
“नहि ।”
“तखन?”
“प्रक्रियात्मक सुधार ।”
शिवेश्वर प्रसाद सचिव दिस देखलनि ।
“अलग आदेश बनाउ ।”
“न्यायिक प्रकरणक सञ्चिकासँ अलग ।”
“ककरो दोष सिद्ध करबाक भाषा बिना ।”
गृह सचिव लिखलनि ।
मालिनी केँ ई भेद महत्त्वपूर्ण लगल ।
अन्वेषणक अनुभव संस्थागत सुधार दे सकैत अछि ।
मुदा सुधारक आवश्यकता व्यक्ति-विशिष्ट अपराधक प्रमाण नहि ।
ओ पन्ना किनार पर लिखलनि—
“प्रणाली-दोष ≠ व्यक्ति-दोष ।”



दुपहरियाक बाद सार्वजनिक संचार पर बैठक भेल ।
समाचार-माध्यममे अनेक शीर्षक पसरि रहल छल ।
किछु कहैत छल—राज्य पाछाँ हटलक ।
किछु—प्रतिरक्षा ध्वस्त ।
किछु—हैश सँ प्रकरण सिद्ध ।
किछु—सात मिनटक अन्तर सँ सब समाप्त ।
शिवेश्वर प्रसाद सभ शीर्षक पढ़लनि ।

फेर कागज उलटि देलनि ।
 “राज्य एखन कोनो विजय-वक्तव्य नहि देत ।”
 समाचार-सलाहकार पुछलक, “तखन एक पंक्ति?”
 मन्त्री कहलनि, “न्यायालयक आदेश उपलब्ध अछि ।”
 “बस?”
 “बस ।”
 “राज्य अपन पक्ष स्पष्ट नहि करत?”
 “न्यायालयमे करत ।”
 “समाचार-माध्यम?”
 “ओ आदेश पढत ।”
 सलाहकार असन्तुष्ट देखायल ।
 मन्त्री जोड़लनि, “न्यायालयक विश्वास बचाबय चाहैत छी ।”
 “दैनिक शीर्षक नहि ।”
 “ककरो नाम पर विजय नहि ।”
 “ककरो भय पर राजनीति नहि ।”
 “ककरो चुप्पी पर दोष नहि ।”
 “ककरो वकीलक पारिश्रमिक पर टिप्पणी नहि ।”
 गृह सचिव माथ हिलौलनि ।



साँझमे मालिनी अकेले नओ रणनीतिक पन्ना गिनैत छलथि ।
 पुरान सञ्चिका मोट छल ।
 नओ स्थिति-पत्र पतला ।
 मुदा प्रत्येक पृष्ठक नीचे एक प्रश्न छल—
 “ई वाक्य निर्णयमे किएक लिखल जा सकैत अछि?”
 जतय उत्तर नहि छल, वाक्य हटि गेल ।
 जतय उत्तर आधा छल, वाक्य घटि गेल ।
 जतय वैकल्पिक व्याख्या मजबूत छल, अनिश्चितता लिखल गेल ।
 जतय स्वतन्त्र समर्थन छल, ओकर स्रोत लिखल गेल ।
 मालिनी कै किछु अस्वस्थता भेल ।
 ओ आदित्यक कक्षमे गेलनि ।
 आदित्य खिड़कीक लग ठाढ़ छलाह ।
 बाहर हलुक बदरा छल ।
 मालिनी पुछलनि, “अहाँकै नहि लगैत अछि जे हम सभ अपनहि प्रकरण छोड क’ रहल छी?”
 आदित्य तुरते उत्तर नहि देलनि ।
 “छोट?”
 “पहिने दावी अधिक छल ।”
 “आ एखन?”

“कम।”

“त’?”

“न्यायालय जे काटलक, हम स्वीकारि रहल छी।”

“त’?”

मालिनी किछु अधीर भेलथि।

“राज्यक कथा पतला भ’ रहल अछि।”

आदित्य खिड़की खोललनि।

बाहरक हवा भीतर आयल।

माटिक हलुक गन्ध छल।

“कथा पतला होएत त’ होउ।”

“निर्णय कारण पर टिकत, मोटाइ पर नहि।”

मालिनी चुप रहलनि।



हवाक गन्ध आदित्य केँ बहु काल पाछाँ ल’ गेल।

गार्ह एन अरिकेल।

धानक रोपनीक समय।

खेतमे पानि घुटना धरि नहि, मुदा पएर डुबए लायक।

बालक आदित्य एक बेर अधीरतामे मेड़ पार करबाक प्रयास कएलक।

माटि पएर पकड़ि लेलक।

ओ झटकि निकलय चाहलक।

पएर बेसी धँसि गेल।

बाबा दूरसँ कहलखिन—

“जोर नहि।”

“पहिने पएरक चारूकात पानि घुसए दे।”

बालक ठमकल।

पानि आस्ते माटिक बीच जगह बनौलक।

पएर निकलि आयल।

एहि स्मृतिमे कोनो महान उपदेश नहि छल।

केवल एक देहगत ज्ञान छल—

माटि सँ लड़ब त’ माटि बेसी पकड़त।

ओकर बनावट बुझब त’ पएर निकलत।

आदित्य एखन दिल्लीक खिड़की लग ठाढ़ छलाह।

मालिनी पुछलनि, “फेर गार्ह एन अरिकेल?”

आदित्य मुस्कुरेलाह।

“हँ।”

“माटि की कहैत अछि?”

“जोर कम करू।”

“आ?”

“पकड़ बुझू।”

मालिनी स्थिति-पत्रक दिस देखलनि ।

“एहि कारण दावी घटा रहल छी?”

“एहि कारण सीमा मानि रहल छी ।”

“दुनू अलग?”

“बहुते अलग ।”

“दावी घटेनाइ दुर्बलता भ’ सकैत अछि ।”

आदित्य कहलनि, “दुर्बलता तखन, जखन सत्य छूटि जाए ।”

“सीमा मानब तखन दुर्बलता नहि, जखन असत्य हटि जाए ।”



रातिक बैठक फेर आरम्भ भेल ।

एहि बेर पीठिका पर केवल सात पृष्ठ छल ।

पहिल—न्यायालयक स्वीकार्य तथ्य ।

दोसर—सीमित समर्थन ।

तेसर—असिद्ध शेष ।

चारिम—निषिद्ध छलाँग ।

पाँचम—संशोधित अथवा त्यक्त प्रतिज्ञप्ति ।

छठम—राज्यक सीमित राहत ।

सातम—प्रक्रियात्मक सुधार, प्रकरणसँ पृथक ।

विधि सचिव प्रत्येक पृष्ठ पढ़लनि ।

पहिल पृष्ठक अन्तिम वाक्य छल—

“निर्णयक आधार केवल अभिलेख-समर्थित सीमा धरि ।”

दोसर पर—

“समर्थनक भार स्रोत-वंश, स्वतन्त्रता आ प्रत्यक्ष सम्बन्ध अनुसार ।”

तेसर पर—

“अनिर्णीत बिन्दु राज्यक प्रतिकूलता सँ भरल नहि जाए ।”

चारिम पर—

“अखण्डता सँ सत्यता, यन्त्रसँ व्यक्ति, बहुलता सँ स्वतन्त्रता, अनुपलब्धिसँ मेटानाइ—स्वतः नहि ।”

पाँचम पर—

“संशोधनक इतिहास संरक्षित ।”

छठम पर—

“राज्य केवल ओ राहत माँगत जे एहि चरणक अभिलेख सहि सकैत अछि ।”

सातम पर—

“संस्थागत सुधार व्यक्ति-दोषक निष्कर्ष नहि ।”

मन्त्री सातू पढ़लनि ।

“एहि मे किछु नुकाओल?”

मालिनी कहलनि, “नहि ।”

“किछु सजाओल?”

“नहि।”

“किछु राजनीतिक?”

“नहि।”

मन्त्री आदित्य दिस देखलनि।

“तखन ई रणनीति नहि, स्वीकारोक्ति अछि?”

आदित्य कहलनि, “सीमाक स्वीकार।”

“अपराधक?”

“नहि।”

“पराजयक?”

“नहि।”

“तखन?”

“निर्णय योग्य राज्य-स्थिति।”

शिवेश्वर प्रसाद माथ हिलौलनि।



गृह सचिवक प्रश्न एखन बाकी छल।

“देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर केँ की भेजल जाए?”

विधि सचिव कहलनि, “पूरा सात पृष्ठ।”

आदित्य जोड़लनि, “संग लगाओल स्रोत-सार।”

मालिनी कहलनि, “आ त्यक्त-पञ्जी।”

गृह सचिव पुछलनि, “त्यक्त-पञ्जी सेहो?”

“हँ।”

“किएक?”

“जाहिसँ ओ लोकनि न्यायालयमे पुरान व्यापक वाक्य अनजाने पुनः नहि दोहराबथि।”

मन्त्री कहलनि, “ई आवश्यक।”

“जे वाक्य राज्य छोड़ि चुकल, ओकरा राज्यक वरिष्ठ विधिक प्रतिनिधि फेर नहि उठाबथि।”

विधि सचिव लिखलनि—

“प्रेषण: निर्णय-अनुरूप राज्य-स्थिति, स्रोत-सार, त्यक्त-पञ्जी, सीमित राहत।”

गृह सचिव पुछलनि, “कखन?”

“भोर।”

मन्त्री कहलनि।

“राति अन्तिम प्रमाणीकरण।”

“कोनो अधीरता नहि।”



बैठक समाप्त भेलापर मालिनी पीठिका पर रहि गेलनि।

आदित्य सेहो।

बाहर राति गाढ भ' चुकल छल ।
 मालिनी पुछलनि, “अहाँ एखन आश्वस्त छी?”
 “किछु अधिक ।”
 “निर्णय की होएत?”
 “नहि जानैत छी ।”
 “तखन आश्वस्त किएक?”
 “कारण एखन राज्य न्यायालयसँ ओतबे कहत जतबा कहबाक अधिकार अभिलेख दैत अछि ।”
 “आ जँ ओतबा पर्याप्त नहि भेल?”
 “तखन पर्याप्त नहि ।”
 मालिनी हुनकर दिस देखलनि ।
 “एतेक वर्षक परिश्रम?”
 “परिश्रम निष्कर्षक अधिकार-पत्र नहि ।”
 “व्यय?”
 “नहि ।”
 “राजनीतिक अपेक्षा?”
 “नहि ।”
 “सार्वजनिक क्रोध?”
 “नहि ।”
 “तखन केवल अभिलेख?”
 “अभिलेख, विधि, आ कारण ।”
 मालिनी किछु क्षण मौन रहलनि ।
 फेर आस्ते कहलनि, “गार्ह एन अरिकेलक माटि एखनहुँ पएर पकड़ैत अछि?”
 आदित्य खिड़कीक बाहर देखलनि ।
 “पकड़ैत अछि ।”
 “मुदा एखन हम झटकि नहि निकलैत छी ।”
 मालिनी मुस्कुरेलनि ।



मध्यरात्रिसँ पहिले अन्तिम प्रतिलिपि तैयार भेल ।
 ऊपर लिखल गेल—
 “निर्णय-अनुरूप सीमित राज्य-स्थिति ।”
 ओकर नीचे—
 “चलैत कार्यवाही हेतु ।”
 कोनो विजय-वाक्य नहि ।
 कोनो व्यक्ति-विशिष्ट दोषक घोषणा नहि ।
 कोनो त्यक्त प्रतिज्ञाप्ति नुकायल नहि ।
 कोनो अनिर्णीत बिन्दु भरल नहि ।
 कोनो संरक्षित मौनक प्रतिकूल अर्थ नहि ।

कोनो हैशक सीमा सँ बाहर दावी नहि ।
कोनो यन्त्र-संकेतसँ स्वतः व्यक्ति-कर्तृत्व नहि ।
कोनो अनेक अभिलेखक संख्या मात्रसँ स्वतन्त्रता नहि ।
मालिनी प्रत्येक पृष्ठ पर स्रोत-सूचक मिलौलनि ।
आदित्य त्यक्त-पञ्जी फेर पढ़लनि ।
विधि सचिव सीमित राहतक भाषा परखलनि ।
गृह सचिव प्रेषण-पञ्जी पर हस्ताक्षरक स्थान छोड़लनि ।
शिवेश्वर प्रसाद अन्तिम पृष्ठ पर केवल एक पंक्ति लिखलनि—
“न्यायालयक विश्वास राज्यक तात्कालिक लाभसँ पैघ ।”
ओ हस्ताक्षर कएलनि ।
सञ्चिका बन्द भेल ।
भोरमे ई देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर दिस जाएत ।
ओ अगिला प्रहरक काज छल ।
एखन मन्त्रालयक भीतर एकटा बात स्पष्ट छल—
रणनीति बदलल छल ।
सत्य नहि ।
आ बदलल रणनीतिक नीचाँ, आदित्यक स्मृतिमे, गार्ह एन अरिकेलक भीजल माटि स्थिर छल ।
ओ माटि हुनका जीतबाक गति नहि दैत छल ।
ओ हुनका ठाढ़ रहबाक धैर्य दैत छल ।

095 — निर्णयक प्रभातक अध्याय 4

भोरक पहिल उजास दिल्लीक आकाश पर एखन पूर्ण नहि पसरल छल ।
महान्यायवादी देवव्रत सिन्हाक कक्षमे पीठिका पर चार सामग्री राखल छल ।
पहिल—निर्णय-अनुरूप सीमित राज्य-स्थिति ।

दोसर—स्रोत-सार ।

तेसर—त्यक्त-पञ्जी ।

चौठ—सीमित राहतक प्रस्ताव ।

मृणाल धर पहिने सँ बैसल छलाह ।

हुनकर सामने पेंसिलसँ बनाओल तीनटा स्तम्भ छल ।

“स्वीकार्य ।”

“सीमित ।”

“नहि कहल जाए ।”

देवव्रत सिन्हा भीतर अएलाह ।

ओ पहिल पृष्ठ पढलनि ।

फेर दोसर ।

तकर बाद सीधे त्यक्त-पञ्जी खोललनि ।

मृणाल धर पुछलनि, “पहिने त्यक्त-पञ्जी?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “हँ ।”

“किएक?”

“राज्य की कहत, ताहिसँ पहिने राज्य की नहि कहत—ई बुझनाइ आवश्यक अछि ।”

मृणाल धर मुस्कुरेलाह ।

“निर्णय-चरणमे नकारात्मक सीमा सेहो तर्कक भाग?”

“तर्कक नहि मात्र । कारणक भाग ।”

ओ पहिल त्यक्त वाक्य पढलनि—

“हैश-साम्य सामग्रीक सत्यता सिद्ध करैत अछि ।”

ओकर सामने लिखल छल—

“त्यक्त: हैश केवल अधिग्रहित सामग्रीक अखण्डता-संगति समर्थन करैत अछि; सत्यता, लेखकत्व, पूर्णता
अथवा दोष नहि ।”

देवव्रत सिन्हा पेंसिल उठा क’ किनार पर लिखलनि—

“ई भाषा ज्योंक-त्यों रहत ।”

दोसर त्यक्त वाक्य—

“सुरक्षित प्रवेश-संकेत व्यक्ति-विशिष्ट संचालन सिद्ध करैत अछि ।”

सुधार—

“यन्त्र/खाता-स्तरीय संकेत सीमित सम्बन्ध समर्थन करैत अछि; व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्व लेल स्वतन्त्र सेतु
आवश्यक ।”

मृणाल धर कहलनि, “एहि वाक्य पर प्रतिरक्षा सभसँ अधिक प्रहार करत ।”

“करबाक चाही।”

“राज्यक उत्तर?”

“जे समर्थित अछि ओतबे।”

“आ जँ न्यायपीठ पुछए—तखन व्यक्ति-सेतु कतय?”

देवव्रत सिन्हा स्रोत-सारक तेसर पृष्ठ खोललनि।

“एतय।”

मृणाल धर पढलनि।

समय-संगति।

दू पृथक संरक्षकक बाह्य अभिलेख।

एक सीमित सम्पर्क-संकेत।

एक साक्षीक कथन, जकर विश्वसनीयता स्वयं पृथक परीक्षणाधीन।

एक वित्तीय व्यवहार, जकर वैकल्पिक वैध व्याख्या अभिलेखमे उपलब्ध।

ओ माथ हिलौलनि।

“अर्थात् एको बिन्दु अकेला पर्याप्त नहि।”

“ठीक।”

“आ सभ मिला क’?”

“मिला क’ सेहो ओतबे जतबा प्रत्येक कड़ीक सीमा अनुमति दैत अछि।”

“संख्या सँ शक्ति स्वतः नहि।”

“नहि।”

“तखन निर्णय-चरणमे राज्यक पहिल अनुशासन—संयोजनक भ्रम सँ बचब।”

देवव्रत सिन्हा पेंसिलसँ एक रेखा खींचलनि।

“ई लिखू।”

मृणाल धर लिखलनि—

“अनेक सीमित संकेतक योग स्वतः असीमित निष्कर्ष उत्पन्न नहि करैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एहि वाक्यक भार हमरा सभ पर सेहो लागू होएत।”

“प्रतिरक्षापर सेहो।”

“दुनू पर।”



सवा आठ बजे मन्त्रालयक प्रेषण-पञ्जीमे प्रविष्टि पूर्ण भेल।

विधि सचिव सुरक्षित माध्यमसँ प्राप्तिक पुष्टि लेलनि।

आदित्य दूरसँ एहि प्रक्रियाक सूचना पेलनि।

ओ कोनो प्रतिक्रिया नहि देलनि।

मालिनी पुछलनि, “अहाँ प्रतीक्षा करैत छी?”

“हँ।”

“ककर?”

“ओ लोकनिक काट-छाँटक।”

“अहाँ चाहैत छी जे ओ लोकनि राज्यक वाक्य काटथि?”

“जँ आवश्यक हो, अवश्य।”

मालिनी किछु क्षण मौन रहलनि।

“सामान्य अन्वेषक अपन तैयार वाक्य बचाबय चाहैत होएत।”

“हमरो भीतर ओ इच्छा अछि।”

“तखन?”

“इच्छा आ विधि एक वस्तु नहि।”

“जँ महान्यायवादी कहथि जे एहि वाक्यक आधार अपर्याप्त अछि?”

“ओ वाक्य हटत।”

“एतेक परिश्रमक बाद?”

“परिश्रमक भार न्यायालय पर नहि पड़ैत अछि।”

मालिनी नोटबुक बन्द कएलनि।

“ई वाक्य हमरा याद रहत।”

आदित्य खिड़कीक दिस देखलनि।

भोरक धूप एखन भवनक ऊपरी किनार छुबि रहल छल।

“याद वाक्य नहि राखू।”

“तखन?”

“ओकर सीमा राखू।”

“की अर्थ?”

“कखनो परिश्रमक मात्रा देखिक’ प्रमाण-मूल्य नहि बढ़ाउ।”

मालिनी माथ हिलौलनि।

“आ कखनो प्रतिरक्षाक संसाधन देखिक’ ओकर तर्कक मूल्य नहि घटाउ।”

“ठीक।”



देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर निर्णय-अनुरूप राज्य-स्थितिक पहिल अनुच्छेद पर अटकला।

वाक्य छल—

“उपलब्ध सामग्री अपतटीय जालक संगठित संचालनक पर्याप्त संरचनात्मक संकेत दैत अछि।”

मृणाल धर पुछलनि, “संगठित संचालन—ककर?”

देवव्रत सिन्हा किछु देर मौन रहलाह।

“ई प्रश्न आवश्यक अछि।”

“संरचना आ व्यक्ति केँ अलग राखबाक चाही।”

“वाक्य बदलू।”

नव वाक्य बनल—

“उपलब्ध सामग्री बहु-स्रोत संरचनात्मक सम्बन्धक सीमित समर्थन दैत अछि; व्यक्ति-विशिष्ट संचालन प्रत्येक व्यक्ति लेल पृथक प्रमाण-पथ पर निर्भर रहत।”

मृणाल धर पढ़लनि।

“एहि मे राज्यक दावी घटल।”

“दावी नहि। भाषा अपन आधार धरि आयल।”

“प्रतिरक्षा कहत जे राज्य पछायल।”

“ओ हुनकर कथन।”

“हमरा?”

“हमरा कारण देबाक अछि।”

दोसर अनुच्छेदमे भुगतान-द्वारक चर्चा छल।

वित्तीय अभिलेख दू पक्षक बीच सम्बन्ध देखबैत छल।

मुदा सम्बन्धक वैध व्यावसायिक व्याख्या सेहो उपलब्ध छल।

मृणाल धर कहलनि, “एतय ‘सन्देहास्पद’ शब्द हटाउ।”

देवव्रत सिन्हा पुछलनि, “किएक?”

“कारण अभिलेख स्वयं केवल व्यवहार देखबैत अछि। सन्देह संदर्भसँ उत्पन्न होइत अछि।”

“तखन लिखू—‘व्यवहार स्थापित; उद्देश्य अनिर्णीत।’”

“व्यक्ति-विशिष्ट भूमिका?”

“अनिर्णीत, जँ अतिरिक्त सेतु नहि।”

ओ लोकनि अतिरिक्त सेतु देखलनि।

समय-संगति छल।

सन्देश-सूचक छल।

एक साक्षीक कथन छल।

मुदा साक्षी अपन पहिल कथनमे समय निश्चित नहि क’ सकल छल।

मृणाल धर कहलनि, “एहि साक्षी केँ निर्णायक सेतु नहि बनाबी।”

“नहि।”

“पूरक समर्थन?”

“सीमित, आ ओकर अस्थिर समय-स्मृति स्पष्ट क’।”

ओ पंक्ति बदलल गेल।

तेसर अनुच्छेदमे गणना-पुस्तिका छल।

लेखकत्व असिद्ध।

सामग्रीक आन्तरिक संरचना स्थापित।

किछु प्रविष्टि बाह्य अभिलेखसँ मेल खाइत।

किछु नहि।

मृणाल धर कहलनि, “जे मेल नहि खाइत अछि, ओकरा लुकाबी नहि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एहि कारण स्रोत-सार संग अछि।”

ओ लोकनि लिखलनि—

“आंशिक बाह्य मेल; सम्पूर्ण लेखकत्व अथवा पूर्णता असिद्ध।”

चौठ अनुच्छेदमे मेटायल सन्देश-विषयक संकेत छल।

मृणाल धर पुछलनि, “मेटानाइ स्थापित?”

“किछु स्थान पर।”

“कर्ता?”

“नहि।”

“उद्देश्य?”

“नहि।”

“तखन ‘साक्ष्य-नाश’ शब्द हटत।”

“हँ।”

नव वाक्य बनल—

“किछु सामग्रीक अनुपलब्धता/मेटानाई-संगत प्राविधिक संकेत उपलब्ध; कर्ता आ उद्देश्य स्वतन्त्र रूपेँ सिद्ध नहि।”

देवव्रत सिन्हा पन्ना फेरलनि।

“एखन ई न्यायालयमे टिकि सकैत अछि।”

मृणाल धर कहलनि, “टिकबाक अर्थ स्वीकार होएत—ई नहि।”

“ठीक।”

“टिकबाक अर्थ—कारण सहित परीक्षण कएल जा सकैत अछि।”

देवव्रत सिन्हा मुस्करेलनि।

“ई निर्णय-चरणक सही परिभाषा अछि।”



दोपहरक पहिल प्रहरमे विद्यानंद मिश्र अपन कार्यालयमे अकेला छलाह।

आसनक बगलमे एक लिफाफा पडल छल।

बैंकक सूचना।

ओ खोललनि नहि।

दोसर लिफाफामे चिकित्सकीय व्ययक ब्योरा छल।

ओकरा सेहो ओ पीठिकाक कोनमे राखि देलनि।

चलदूरभाष पर शैलजाक छोट सन्देश छल—

“औषधि लेल चिन्ता नहि करू। समय पर भोजन करू।”

ओ सन्देश दू बेर पढ़लनि।

फेर चलदूरभाष उलटा क’ राखि देलनि।

सहायक भीतर आएल।

“राज्यक नओ सीमित स्थिति प्राप्त भेल अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “राखू।”

“ग्राहक-पक्ष सँ निर्देश सेहो आयल अछि।”

“की?”

“सार्वजनिक रूपेँ कहल जाए जे राज्य अपन मूल आरोप छोड़ि देलक।”

विद्यानंद मिश्र आँखि उठा क’ देखलनि।

“राज्य सभ मूल आरोप छोड़लक?”

“नहि।”

“तखन हम ई कहब?”

सहायक चुप रहल।

“नहि।”

“मुदा रणनीतिक लाभ—”

“रणनीतिक लाभ मिथ्या वाक्यक अधिकार नहि दैत अछि।”

“ग्राहक नाराज होएत।”

“होथि।”

“शुल्क?”

विद्यानंदक दृष्टि क्षण भर लेल पीठिकाक कोनमे पड़ल दू लिफाफा पर गेल।

फेर ओ सहायकक दिस देखलनि।

“शुल्क पेशाक गरिमा खरीदैत नहि अछि।”

सहायक मौन रहल।

विद्यानंद राज्यक सीमित स्थिति खोललनि।

पहिल पृष्ठ पढ़लनि।

दोसर।

तेसर।

त्यक्त-पञ्जी पर पहुँचि ओ रोकलाह।

ओ आस्ते कहलनि, “ई उपयोगी अछि।”

सहायक पुछलक, “हमरा लेल?”

“न्यायालय लेल।”

“राज्यक त्याग हमरा पक्षक लाभ नहि?”

“जहाँ राज्य व्यापक वाक्य छोड़लक, ओतय हम स्पष्ट लाभ उठाएब।”

“तखन?”

“मुदा जे राज्य नहि छोड़लक, ओकरा छोड़ल कहि नहि सकैत छी।”

“आ जे अनिर्णीत?”

“अनिर्णीत केँ दोषमुक्ति नहि कहब।”

“किएक?”

“कारण अनिर्णीतक अर्थ ओतबे—निर्णय योग्य आधार एखन अपर्याप्त अथवा अपूर्ण।”

“ग्राहक चाहैत अछि कठोर भाषा।”

विद्यानंद हँसलाह नहि।

“न्यायालय कठोरता नहि, कारण देखत।”

ओ पेंसिल उठा लेलनि।

“हमर उत्तरक पहिल पंक्ति लिखू।”

सहायक तैयार भेल।

विद्यानंद कहलनि—

“प्रतिरक्षा राज्यक प्रत्येक सीमा-स्वीकारक स्वागत करैत अछि; मुदा न्यायालयसँ आग्रह अछि जे व्यक्ति-विशिष्ट प्रतिकूल निष्कर्ष केवल स्वतन्त्र, परीक्षण-सक्षम सेतु पर आधारित हो।”

सहायक लिखलक।

“दोसर?”

“राज्यक कटौती केँ दोष-स्वीकार नहि कहू।”

सहायक चौकल।

“ई हम लिखब?”

“हँ।”

“प्रतिरक्षा-पत्रमे?”

“हँ।”

“किएक?”

“कारण जँ हम राज्यक विधिक संयम केँ दोष-स्वीकार कहब, त’ काल्ह न्यायालय हमरा संयम केँ सेहो दोष-स्वीकार कहि सकैत अछि।”

सहायक पेंसिल रोकि देलक।

विद्यानंद कहलनि, “पद्धति पक्ष चुनैत नहि अछि।”



दोपहर बाद देवव्रत सिन्हा मन्त्रालयक विधि सचिवसँ सुरक्षित संवाद पर जुटलाह।

मृणाल धर सेहो उपस्थित छलाह।

विधि सचिव पुछलनि, “सात पृष्ठ पर्याप्त?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “नहि।”

क्षण भर मौन छा गेल।

“कमी?”

“सात पृष्ठ अधिक अछि।”

मृणाल धर जोड़लनि, “निर्णय-चरणमे मुख्य राज्य-स्थिति चार पृष्ठसँ अधिक नहि होए।”

विधि सचिव पुछलनि, “बाकी?”

“स्रोत-सार परिशिष्टमे।”

“त्यक्त-पञ्जी?”

“अलग।”

“किएक?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “जाहिसँ मुख्य वाक्यकेँ अपन आधार छुपेबाक अवसर नहि मिलए।”

विधि सचिव पुछलनि, “चार पृष्ठमे की रहत?”

मृणाल धर गिनौलनि—

“एक—न्यायपीठक पहिने सँ स्वीकृत तथ्य।”

“दू—सीमित समर्थन योग्य सम्बन्ध।”

“तीन—व्यक्ति-विशिष्ट प्रश्नक पृथक स्थिति।”

“चार—राज्यक सीमित राहत।”

“पाँच?”

“पाँच मुख्य पृष्ठमे नहि।”

“असिद्ध शेष?”

“प्रत्येक सम्बन्धक नीचे।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “असिद्ध शेष केँ परिशिष्टमे धकेलब नहि।”

“किएक?”

“कारण कारण-पथ ओहि शेष बिना अधूरा अछि।”

विधि सचिव सहमत भेलाह।

“सीमित राहत की?”

देवव्रत सिन्हा उत्तर देलनि—

“जतय व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्व पर्याप्त रूपेँ समर्थित नहि, ओतय व्यापक प्रतिकूल घोषणा नहि।”

“जतय संरचनात्मक उल्लंघन स्वतन्त्र अभिलेखसँ समर्थित, ओतय सीमित विधिक निष्कर्ष।”

“जतय प्रक्रियात्मक त्रुटि अछि, ओकर सुधार पृथक प्रशासनिक निर्देश रूपेँ।”

“जतय गोपनीयता अथवा विशेषाधिकारक प्रश्न शेष, ओतय प्रतिकूल अनुमान नहि।”

विधि सचिव पुछलनि, “ई राज्यक प्रकरण दुर्बल नहि करत?”

मृणाल धर कहलनि, “ई राज्यक वाक्य केँ सटीक करत।”

देवव्रत सिन्हा जोड़लनि, “दुर्बल वाक्य हटेनाइ प्रकरण केँ दुर्बल करब नहि; न्यायालय केँ भ्रमसँ बचेनाइ अछि।”

विधि सचिव चुप रहलाह।

फेर कहलनि, “मन्त्री एहि भाषा पर सहमत रहताह।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “हमरा मन्त्रीक अनुमान नहि चाही। लिखित अनुमोदन चाही।”

“मिलत।”



साँझ धरि चार पृष्ठक नओ मसौदा तैयार भेल।

शीर्षक छल—

“निर्णय-चरण हेतु सीमित राज्य-निवेदन।”

पहिल अनुच्छेद—

“राज्य न्यायपीठक पूर्ववर्ती वर्गीकरणक सम्मान करैत अछि।”

दोसर—

“राज्य केवल ओहि तथ्य आ सम्बन्ध पर निर्भर करत जकर स्रोत-पथ, प्रमाण-मूल्य आ सीमा अभिलेख पर परीक्षण-सक्षम अछि।”

तेसर—

“राज्य हैश-साम्य केँ सत्यता, लेखकत्व वा पूर्णताक प्रमाण रूपेँ प्रस्तुत नहि करत।”

चौठ—

“राज्य यन्त्र/खाता-स्तरीय संकेतसँ स्वतः व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्व नहि मानत।”

पाँचम—

“राज्य संरक्षित मौन अथवा अप्रकट सामग्रीसँ प्रतिकूल अनुमान नहि माँगत।”

छठ—

“राज्य अन्वेषण-दैनिकी केँ स्वतन्त्र प्रमाण रूपेँ नहि, केवल अनुमत प्रक्रियात्मक प्रयोजन धरि उपयोग करत।”

सातम—

“राज्य त्यक्त प्रतिज्ञाप्ति सभ पुनः नहि उठाओत।”

आठम—

“राज्य सीमित राहत माँगत, जकर प्रत्येक अंशक कारण-पथ पृथक देखाओल जाएत।”

मृणाल धर पृष्ठक अन्तमे लिखलनि—

“असिद्ध शेषः व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्वक किछु सम्बन्ध, किछु अनुपलब्ध सामग्रीक कर्त्ता/उद्देश्य, किछु बाह्य स्रोतक पूर्ण स्वतन्त्रता।”

देवव्रत सिन्हा ओकरा काटलनि नहि।

ओ केवल एक शब्द जोड़लनि—

“स्पष्ट।”

नव पंक्ति भेल—

“स्पष्ट असिद्ध शेष।”

मृणाल धर हुनकर दिस देखलनि।

“निर्णयमे ई शब्द भारी पड़त।”

“तैं चाही।”

“राज्य स्वयं असिद्ध शेष लिखत?”

“जँ अभिलेखमे अछि, त’ लिखत।”

“किएक?”

“कारण न्यायालयसँ सत्यक आधा भाग मात्र माँगब राज्यक अधिकार नहि।”



विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे साँझक उजास कम भ’ रहल छल।

शैलजाक फेर सन्देश आयल—

“औषधि ल’ लेलहुँ। चिन्ता नहि करू।”

विद्यानंद एहि बेर उत्तर देलनि—

“धन्यवाद। देरि होएत।”

तुरते बैंकक सूचना फेर उघड़ल।

ओ पढ़लनि।

किछु क्षण आँखि बन्द कएलनि।

फेर दृश्य-पटल बन्द क’ देलनि।

सहायक पुछलक, “आर्थिक काज पहिले?”

“नहि।”

“ई आवश्यक नहि?”

“अछि।”

“तखन?”

“अगिला सुनवाईक उत्तर समयबद्ध अछि।”

“ग्राहक अतिरिक्त अग्रिम देबाक बात कहने छथि।”

विद्यानंदक चेहरा तनिक कठोर भेल।

“शर्त?”

“सार्वजनिक वक्तव्य अधिक आक्रामक हो।”

विद्यानंद कागज सँ माथ उठौलनि।

“अग्रिमक बदला भाषा?”

“ओना स्पष्ट नहि कहल गेल।”

“अर्थ स्पष्ट अछि।”

सहायक चुप।

विद्यानंद कहलनि, “उत्तर पठाउ—व्यावसायिक शुल्क विधिक मतक भाषा निर्धारित नहि करत।”

“एहि सँ ग्राहक—”

“जे होए।”

“अहाँ पर निजी चाप अछि।”

“अछि।”

“तखन...”

“एहि कारण सीमा बेचनाइ उचित भ’ जाएत?”

सहायक नजर नीचाँ क’ लेलक।

विद्यानंद स्वर कोमल कएलनि।

“नहि। प्रश्न अहाँक नहि। प्रश्न हमर अछि।”

ओ उत्तरक मसौदा खोललनि।

एक अनुच्छेद पर लाल निशान कएलनि।

ओतय लिखल छल—

“राज्यक प्रकरण ढहि गेल अछि।”

विद्यानंद पूरा वाक्य काटि देलनि।

नव वाक्य लिखलनि—

“राज्यक किछु व्यापक प्रतिज्ञाप्ति स्वयं सीमित भेल अछि; शेष प्रतिज्ञाप्तिसभक प्रमाण-मूल्य न्यायपीठक परीक्षणाधीन अछि।”

दोसर वाक्य छल—

“अन्वेषण अधिकारीक बारम्बार सुधार हुनकर अविश्वसनीयता सिद्ध करैत अछि।”

ओ सेहो काटलनि।

नव वाक्य—

“अन्वेषण अधिकारीक संशोधनसभक कारण आ अभिलेखीय आधार पृथक परीक्षण योग्य अछि; संशोधन मात्रसँ विश्वसनीयता अथवा अविश्वसनीयता स्वतः सिद्ध नहि।”

सहायक पुछलक, “ई भाषा राज्य केँ सहायता नहि करत?”

विद्यानंद कहलनि, “ई भाषा न्यायालय केँ सहायता करत।”

“हम ककर अधिवक्ता छी?”

“ग्राहकक।”

“तखन न्यायालय?”

“ग्राहकक हित न्यायालय केँ भ्रमित क’ नहि बचैत अछि।”

ओ क्षण भर रुकलाह।

“पेशाक गरिमा एहि भेदमे अछि।”



रातिक पहिल प्रहरमे मन्त्रालयसँ लिखित अनुमोदन पहुँचल।

शिवेश्वर प्रसादक टिप्पणी छोट छल—

“सीमित भाषा अनुमोदित। न्यायालयक विश्वास प्रधान।”

देवव्रत सिन्हा टिप्पणी पढ़लनि।

मृणाल धर पुछलनि, “अन्तिम?”

“एखन नहि।”

“की बाकी?”

“एक प्रश्न।”

“कोन?”

“जँ न्यायपीठ हमरा पुछए—राज्यक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाप्ति की अछि?”

मृणाल धर किछु देर सोचलनि।

“जे संरचनात्मक सम्बन्ध स्वतन्त्र स्रोतसँ पुष्ट अछि?”

“अपूर्ण।”

“जे व्यक्ति-विशिष्ट सम्बन्ध स्वतन्त्र सेतु चाहैत अछि?”

“ओ सीमा अछि।”

“तखन?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि—

“राज्यक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाप्ति ई अछि जे न्यायालय केवल ओतबे मानए जतबा अभिलेख कारण सहित सहैत अछि।”

मृणाल धर चुप रहलाह।

फेर कहलनि, “ई अभियोजनक वाक्य कम, न्यायिक अनुशासनक वाक्य अधिक अछि।”

“निर्णय-चरणमे राज्यक भूमिका ओतय पहुँचैत अछि।”

“राज्य अपन विजय माँगैत नहि?”

“राज्य विधिक निष्कर्ष माँगत।”

“अन्तर?”

“विजय पक्षक शब्द अछि। निष्कर्ष न्यायालयक।”

मृणाल धर पृष्ठ बन्द कएलनि।

“एहि रूपमे भेजू।”

देवव्रत सिन्हा हस्ताक्षर कएलनि।

मृणाल धर सेहो।

प्रेषण-पञ्जीमे समय दर्ज भेल।

निवेदन चलैत कार्यवाहीक अभिलेखमे राखबाक लेल अग्रेषित भेल।

कोनो नव कार्यवाही नहि।

कोनो नओ विशेष-अनुमति याचिका नहि।

ओही लंबित कार्यवाही भीतर निर्णय-चरणक सीमित राज्य-स्थिति।



ओहि समय विद्यानंद मिश्र अपन मसौदाक अन्तिम पृष्ठ पर छलाह।

बैंकक लिफाफा एखनहुँ खोलल छल।

चिकित्सकीय व्ययक ब्योरा ओकर बगलमे।

शैलजाक सन्देश दृश्य-पटल पर नहि, स्मृतिमे छल।

ओ अन्तिम अनुच्छेद पढ़लनि—

“प्रतिरक्षा न्यायपीठसँ आग्रह करैत अछि जे राज्यक सीमित प्रतिज्ञाप्ति सभ केँ सेहो व्यक्ति-विशिष्ट आरोप, स्रोत-स्वतन्त्रता, विशेषाधिकार, अनुपलब्धि, समय-संगति आ वैकल्पिक व्याख्याक पृथक कसौटी पर परखल जाए।”

ओकर बाद एक पंक्ति छल—

“राज्यक कटौती ओकर मूल प्रकरणक असफलता प्रमाणित करैत अछि।”

विद्यानंद ओकरा काटि देलनि।

खाली स्थान छोड़लनि।

सहायक पुछलक, “किछु लिखब नहि?”

“नहि।”

“एतय प्रभावशाली पंक्ति रहि सकैत छल।”

“खाली स्थान अधिक सच्चा अछि।”

“ग्राहक संतुष्ट नहि होएत।”

“सम्भवतः।”

“अहाँ?”

विद्यानंद एक बेर बैंकक कागज देखलनि।

फेर चिकित्सकीय ब्योरा।

फेर अपन मसौदा।

“हमर संकट हमरा मिथ्या प्रभावशाली वाक्य लिखबाक अधिकार नहि दैत अछि।”

सहायक मौन रहल।

विद्यानंद हस्ताक्षर कएलनि।

ओहि क्षण हुनकर चेहरा थाकल छल।

मुदा आवाज स्थिर।

“पठाउ।”



राति अधिक गहिरायलापर आदित्य केँ दू सूचना भेटल।

पहिल—राज्यक सीमित निवेदन अग्रेषित भ’ गेल।

दोसर—प्रतिरक्षाक उत्तर सेहो अभिलेखमे आबि रहल अछि।

मालिनी पुछलनि, “अहाँ पढ़ब?”

“भोरमे।”

“एखन किएक नहि?”

“कारण थाकल मन वैकल्पिक व्याख्या केँ शत्रु बुझि सकैत अछि।”

मालिनी हल्का मुस्कुरेलनि।

“ई सेहो पद्धति?”

“मानवीय सीमा बुझब सेहो पद्धति अछि।”

“अगिला प्रश्न की होएत?”

आदित्य कागज पर चार शब्द लिखलनि—

“शंका।”

“आरोप।”

“प्रमाण।”

“निर्णय।”

मालिनी देखलनि ।

“फेर ओही सीमा?”

“फेर नहि । एखन अन्तिम निर्णयक सीमा ।”

“अन्तर?”

“पहिने हम पुछैत रही जे आरोप कहि सकैत छी कि नहि ।”

“एखन?”

“एखन न्यायालय पुछत—कोन वाक्य निर्णयमे लिखल जा सकैत अछि ।”

मालिनी किछु क्षण चुप रहलनि ।

“साक्षीसभ?”

“हुनकर डर, लोभ, दोष-बोध—सभ फेर सामने आएत ।”

“ओ सभ प्रमाण?”

“नहि ।”

“मुदा अप्रासंगिक?”

“ओहो नहि ।”

“तखन?”

“मानवीय संदर्भ । जकरा प्रमाण-पथ सँ अलग राखि बुझबाक अछि ।”

मालिनी चार शब्दक नीचाँ एक रेखा खींचलनि ।

बाहर राति स्थिर छल ।

भोर एखन दूर नहि छल ।

राज्य अपन सीमित वाक्य पठा चुकल छल ।

प्रतिरक्षा अपन सीमित प्रतिवाद ।

एक अधिवक्ता निजी संकटक बीचोबीच अपन गरिमा बेचबाक नहि चुनने छलाह ।

आ निर्णयक अगिला कसौटी एखन न्यायालयक सामने छल—

शंका, आरोप, प्रमाण आ सिद्ध वाक्यक अन्तिम सीमा ।

भोरक उजास न्यायालयक ऊँच खिड़की धरि आबि चुकल छल ।
 गलियारा एखन पूर्ण भरल नहि छल ।
 मुदा न्यायपीठक कक्षमे पाँचटा पतला सज्जिका पहिने सँ राखल छल ।
 सभक ऊपर एकहि शीर्षक छल—
 “निर्णय योग्य प्रतिज्ञप्ति ।”
 न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि ।
 देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर राज्य-पक्षक पीठिका पर छलाह ।
 विद्यानंद मिश्र प्रतिरक्षाक दिस ।
 आदित्य झा पाछाँक पंक्तिमे मालिनी कर्णक संग बैसल छलाह ।
 न्यायमूर्ति आर्या पहिल सज्जिका खोललनि ।
 “आइ हम ई नहि पुछब जे अन्वेषण कोन दिशा लैत रहल ।”
 कक्ष शान्त रहल ।
 “हम ई सेहो नहि पुछब जे पक्षकार सभ की मानैत अछि ।”
 ओ पृष्ठ पर औंठा नहि, कलमक अग्र राखलनि ।
 “प्रश्न छोट अछि, मुदा भार पैघ ।”
 “अन्तिम कारण-पथमे कोन प्रतिज्ञप्ति कोन स्थान पाबि सकैत अछि?”
 विद्यानंद मिश्र लिखब आरम्भ कएलनि ।
 देवव्रत सिन्हा सीधे न्यायपीठक दिस देखैत रहलाह ।
 न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—
 “पाँच श्रेणी ।”
 “सिद्ध तथ्य ।”
 “सीमित समर्थन करैत तथ्य ।”
 “अनिर्णीत प्रतिज्ञप्ति ।”
 “आरोप मात्र ।”
 “अनुमानक निषिद्ध छलाँग ।”
 ओ किछु क्षण रुकलनि ।
 “ई वर्गीकरण अभियोजन वा प्रतिरक्षाक विजय-सूची नहि ।”
 “ई निर्णयक भाषा बचाबय लेल सीमा अछि ।”



देवव्रत सिन्हा पहिल पृष्ठ उठौलनि ।
 “राज्य पहिल प्रतिज्ञप्ति रखैत अछि—जब्त उपकरणक अधिग्रहित संगणकीय प्रतिबिम्बक हैश-संगति स्थापित अछि ।”
 न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कतेक धरि?”
 “जे बिट-स्तरीय सामग्री अधिग्रहणक समय परिभाषित परिधिमे छल, ओकर अखण्डता-संगति धरि ।”
 “सत्यता?”
 “नहि ।”

“लेखकत्व?”

“नहि।”

“पूर्णता?”

“नहि।”

“व्यक्ति-विशिष्ट उपयोग?”

“नहि।”

विद्यानंद मिश्र उठलाह।

“प्रतिरक्षा एहि सीमित वाक्य पर विवाद नहि करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“श्रेणी एकः परिभाषित अधिग्रहित सामग्रीक हैश-संगति—सिद्ध तथ्य।”

तकर नीचाँ लिखलनि—

“एहि तथ्यसँ सत्यता, लेखकत्व, पूर्णता वा दोष निष्पन्न नहि।”

मालिनी अपन नोटबुकमे ओहि दू वाक्यक बीच एक रेखा खींचलनि।

आदित्य आस्ते कहलनि, “अखण्डता ≠ सत्यता।”

मालिनी लिखलनि, “आ अखण्डता ≠ व्यक्ति।”



दोसर प्रतिज्ञप्ति सुरक्षित प्रवेश-संकेतसँ सम्बन्धित छल।

मृणाल धर कहलनि, “निर्दिष्ट समयमे एक खाता पर सफल प्रवेश अभिलेखित अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “स्रोत?”

“सेवा-संगणक अभिलेख।”

“संरक्षक?”

“बाह्य सेवा-प्रदाता।”

“समय-संगति?”

“अधिग्रहित अभिलेखसँ संगत।”

“व्यक्ति?”

मृणाल धर रुकलाह।

“खाता-स्तर स्थापित। व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्व लेल अतिरिक्त सेतु आवश्यक।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “प्रतिरक्षा जोड़य चाहैत अछि—खाता साझा पहुँच, स्वचालित सत्र, सहेजल प्रमाण-पत्र आ दूरस्थ संचालनक वैकल्पिक सम्भावना अभिलेखमे पूर्ण रूपेँ नकारल नहि गेल अछि।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “राज्य एहि सीमा केँ स्वीकार करैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन न्यायिक वाक्य?”

मृणाल धर उत्तर देलनि—

“निर्दिष्ट खाताक सफल प्रवेश स्थापित; कर्ता अनिर्णीत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“प्रवेश—श्रेणी एक।”

“व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्व—श्रेणी तीन।”

“केवल प्रवेशक आधार पर अमुक व्यक्तिक कर्तृत्व—श्रेणी पाँच।”

कक्षमे कलम चलबाक स्वर सुनायल।

एकहि सामग्री तीन भिन्न वाक्य बनि गेल छल।

तीनू वाक्यक प्रमाण-मूल्य अलग।



पाँचम प्रतिज्ञप्ति अनुपलब्ध सामग्रीक छल।

एक संदेश-समूह अपेक्षित मानल गेल छल।

निर्दिष्ट संग्रह-स्थान पर नहि भेटल।

पूर्व अभ्यादेश, संरक्षकक नीति, आ समयावधि सभ अभिलेखमे छल।

मुदा मेघ-संग्रहक एक वैकल्पिक पथ पूर्ण रूपेँ उपलब्ध नहि भेल छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य की कहय चाहैत अछि?”

मृणाल धर कहलनि, “निर्दिष्ट संग्रह-स्थान पर अपेक्षित संदेश-समूह नहि भेटल।”

“बस?”

“एखन बस।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “प्रतिरक्षा चाहैत अछि जे ‘मेटायल’ शब्द स्पष्ट रूपेँ अस्वीकार कएल जाए।”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “जतय स्वतन्त्र मेटानाइ-सूचक नहि, राज्य ‘मेटायल’ नहि कहत।”

न्यायमूर्ति आर्या प्रश्न कएलनि—

“अपेक्षा?”

“अभिलेखीय आधार अछि।”

“संरक्षक?”

“आंशिक रूपेँ पहिचानल।”

“स्थान?”

“एक मुख्य, एक वैकल्पिक।”

“वैकल्पिक स्थानक खोज?”

“अपूर्ण।”

“तखन?”

मृणाल धर कहलनि, “अनुपलब्धता सीमित तथ्य; नाश, कर्त्ता आ उद्देश्य अनिर्णीत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“‘नहि भेटल’ ≠ ‘नष्ट कएल गेल’।”

ओ रुकलनि।

“आ ‘नष्ट कएल गेल’ सिद्ध होइतो ‘फलाँ व्यक्ति नष्ट कएलनि’ स्वतः नहि।”

मालिनी एहि वाक्यक नीचाँ दू बेर रेखा खींचलनि।



दोपहरक पहिल प्रहरमे न्यायपीठ साक्षी-कथनक सूची खोललक।

एहि सूची पर वातावरण बदलि गेल ।
 कागज पर जे पंक्ति छल, ओकर पाछाँ मनुष्य छल ।
 पहिल साक्षी एक पूर्व लेखा-सहायक छल ।
 पहिल कथनमे ओ तीन सप्ताह विलम्बसँ सामने आयल छल ।
 दोसरा कथनमे ओ कहने छल जे नौकरी हेरायबाक भय छल ।
 तेसर स्पष्टीकरणमे ओ स्वीकार कएने छल जे पूर्व नियोक्तासँ बकाया भुगतान सेहो माँगि रहल छल ।
 प्रतिरक्षा एहि द्वैत कारण केँ विश्वसनीयताक विरुद्ध उठौने छल ।
 राज्य कहने छल जे भय आ आर्थिक हित दुनू मानवीय संदर्भ अछि ।
 न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ओ की प्रत्यक्ष देखलक?”

मृणाल धर पढ़लनि—

“दू व्यक्ति केँ एक कार्यालयमे तीन बेर देखलक ।”

“की सुनलक?”

“व्यवसायिक भुगतानक चर्चा ।”

“अवैध जुआक?”

“स्पष्ट शब्द नहि ।”

“खाता संचालन?”

“नहि ।”

“लेखकत्व?”

“नहि ।”

“तखन ओकर भय की सिद्ध करैत अछि?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “विलम्बक सम्भावित कारण ।”

“ओकर बकाया भुगतान?”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “संभावित पक्षपातक कारण ।”

“आ अपराध?”

दुनू पक्ष एकहि क्षण मौन रहल ।

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“भावना कथनक परिस्थितिक परीक्षणमे प्रासंगिक; अपराधक स्वतन्त्र प्रमाण नहि ।”



दोसर साक्षी एक प्राविधिक कर्मचारी छल ।

हुनकर कथनक समय ओ बारम्बार अपन हाथ दबैत रहल छलाह ।

अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल छल—“दोष-बोध स्पष्ट ।”

विद्यानंद मिश्र ओ शब्द पर आपत्ति कएने छलाह ।

न्यायमूर्ति आर्या दैनिकीक मूल प्रविष्टि पढ़लनि ।

“‘दोष-बोध स्पष्ट’—ई ककर प्रत्यक्ष?”

आदित्य केँ उत्तर देबाक लेल कहल गेल ।

ओ उठलाह ।

“हमर दलक अधिकारीक आकलन।”

“साक्षी कहलनि जे हुनका दोष-बोध अछि?”

“नहि।”

“ओ की कहलनि?”

“जे एक विन्यास-परिवर्तनक बाद सेवा-संगणक किछु समय लेल अस्थिर भेल।”

“ओ परिवर्तन हुनके कएल?”

“हँ, नियमित रखरखावक भाग रूपेँ।”

“अनधिकृत?”

“अभिलेख एना नहि कहैत अछि।”

“तखन ‘दोष-बोध स्पष्ट’?”

आदित्य बिना विलम्ब कहलनि, “अर्थापन छल। निर्णय-योग्य तथ्य नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ ओकरा एखन कोन श्रेणीमे रखब?”

“हटाएब।”

“किएक?”

“चेहराक तनावसँ व्यक्ति-विशिष्ट दोषक निष्कर्ष नहि निकलैत अछि।”

विद्यानंद मिश्र आदित्यक दिस देखलनि।

ओहि दृष्टिमे चुनौती कम, स्वीकृति अधिक छल।

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“अन्वेषकक भाव-पठन—निर्णयक प्रमाण नहि।”

“विन्यास-परिवर्तन—सिद्ध, जतबा अभिलेख समर्थन करैत अछि।”

“अवैध उद्देश्य—अनिर्णीत।”

“दोष-बोध—न्यायिक निष्कर्ष नहि।”

आदित्य बैसि गेलाह।

मालिनी आस्ते पुछलनि, “अपन दैनिकी काटब कठिन छल?”

आदित्य कहलनि, “कठिन छल।”

“तखन?”

“कठिनता प्रमाण-मूल्य नहि।”



विश्रामक समय अनन्या कश्यप न्यायालयक सीढ़ी पर ठाढ़ छल।

समाचार-माध्यमक तीन प्रतिनिधि हुनका घेरि लेने छल।

एक पुछलक, “की न्यायालय साक्षीसभक झूठ पकड़ि लेलक?”

अनन्या तुरते कहलनि, “नहि।”

दोसर पुछलक, “की राज्यक मुख्य सिद्धान्त ढहि रहल अछि?”

“ई सेहो नहि कहल गेल।”

तेसर कहलक, “तखन शीर्षक की?”

अनन्या अपन नोटबुक खोललनि।

ओ लिखने छलि—

“न्यायालय निर्णय योग्य वाक्यक सीमा परीक्षण क’ रहल अछि।”

एक समाचारकर्मी हँसल।

“ई शीर्षक नहि बिकत।”

अनन्या कहलनि, “बिकबाक प्रश्न हम नहि लिखैत छी।”

“लोक केँ स्पष्ट उत्तर चाही।”

“स्पष्टता आ अतिशयोक्ति अलग वस्तु अछि।”

“राज्य जीतल कि प्रतिरक्षा?”

“एखन पाँच श्रेणी बनल अछि।”

“ई उत्तर नहि।”

“एखन उपलब्ध उत्तर एतबे अछि।”

ओ नोटबुक बन्द कएलनि।

सीढ़ी पर धूप बढ़ि गेल छल।

सनसनी लेल सभटा रंग उपस्थित छल।

मुदा निर्णय एखन श्वेत-श्याम बनल नहि छल।



विश्रामक बाद न्यायपीठ “व्यक्ति-विशिष्ट सेतु” पर आयल।

ई शब्द पछिला अनेक सुनवाइमे बारम्बार उठल छल।

मुदा आइ प्रश्न अलग छल।

कोन सेतु निर्णयमे भार पाबि सकैत अछि?

देवव्रत सिन्हा पाँच स्रोत रखलनि।

बाह्य वित्तीय अभिलेख।

प्रवेश-संकेत।

समय-संगति।

सीमित साक्षी-कथन।

एक सम्पर्क-अभिलेख।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “ई पाँच स्वतन्त्र खोज अछि?”

“नहि।”

“स्वतन्त्र स्रोत?”

“किछु।”

“एक-दोसरासँ उत्पन्न?”

“किछु अन्वेषणीय दिशा साझा करैत अछि।”

“तखन संख्या पाँच कहि क’ भार बढ़त?”

“नहि।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “प्रतिरक्षा विशेष रूपेँ आग्रह करैत अछि जे एक स्रोतसँ उत्पन्न अनेक दृश्य केँ अनेक पुष्टिकरण नहि मानल जाए।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “स्वीकार।”

ओ एक सारणी खिंचलनि।

पहिल स्तम्भ—मूल-स्रोत।

दोसर—प्राप्ति-पथ।

तेसर—अन्य स्रोतसँ सम्बन्ध।

चौथ—व्यक्ति-विशिष्ट क्षमता।

पाँचम—वैकल्पिक व्याख्या।

मालिनी दूर सँ देखैत रहलनि।

एहि पाँच स्तम्भमे पूरा प्रकरण छोट नहि भेल छल।

बल्कि ओकर भ्रम छोट भेल छल।



पहिल स्रोत बैंक-अभिलेख छल।

स्वतन्त्र संरक्षक।

स्वतन्त्र व्यवसायिक आवश्यकता।

अन्वेषणक प्रश्नसँ पूर्व अस्तित्व।

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“स्वतन्त्र मूल-स्रोत।”

मुदा व्यक्ति-विशिष्ट क्षमता?

खाता-धारकक पहचान धरि।

भुगतानक उद्देश्य धरि नहि।

दोसरा स्रोत सेवा-संगणक अभिलेख छल।

स्वतन्त्र संरक्षक।

मुदा खाता-सूचक व्यक्ति-कर्तृत्व धरि स्वतः नहि।

तेसर स्रोत एक निर्यातित दृश्य छल।

ओही सेवा-संगणक मूल-स्रोतसँ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई दोसर स्वतन्त्र स्रोत नहि।”

मृणाल धर कहलनि, “स्वीकार।”

चौथा एक छायाचित्रित दृश्य-पटल छल।

मूल फेर ओही।

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “तीन प्रस्तुति, एक मूल।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“बहुलता ≠ स्वतन्त्रता।”

पाँचम एक साक्षी-कथन छल।

स्वतन्त्र मानव स्रोत।

मुदा ओकर ज्ञान सीमित ।
न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—
“स्वतन्त्र स्रोत ≠ पर्याप्त व्यक्ति-विशिष्ट सेतु ।”
देवव्रत सिन्हा पृष्ठ पलटलनि ।
“राज्य एहि सीमाक भीतर अपन आग्रह रखत ।”



विद्यानंद मिश्र उठलाह ।
हुनकर आवाज थाकल नहि, मापल छल ।
“प्रतिरक्षा एक उलटा खतरा देखबैत अछि ।”
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की?”

“जतय राज्य अपन प्रतिज्ञाप्ति सीमित क’ रहल अछि, ओतय न्यायालय ई नहि मानए जे सीमित वाक्य स्वतः सिद्ध भ’ गेल ।”

देवव्रत सिन्हा तुरते कहलनि, “राज्य सहमत ।”
विद्यानंद एक क्षण लेल रुकलाह ।
“हम ई उत्तर अपेक्षित नहि कएने रही ।”
देवव्रत सिन्हा कहलनि, “सीमा स्वीकार करब प्रमाण नहि ।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक ।”
“काटल अतिशयोक्ति हटला सँ शेष वाक्य स्वतः सत्य नहि बनैत अछि ।”
“शेष वाक्य केँ अपन स्रोत चाही ।”
ओ लिखलनि—
“नैरेटिव घटल = प्रमाण बढ़ल नहि ।”
फेर स्वयं शब्द बदललनि ।
“कथा-विस्तार घटल = प्रमाण-मूल्य स्वतः बढ़ल नहि ।”
अनन्या पाछाँक पंक्तिमे एहि सुधार पर नजर रोकेलनि ।
एक शब्दक शुद्धता न्यायिक अर्थ बदलि रहल छल ।



न्यायपीठ आब आरोप-पत्रक एक व्यक्ति-विशिष्ट वाक्य पर आयल ।
वाक्य कहैत छल जे एक पदाधिकारी अपतटीय संचालनक प्रत्यक्ष नियन्त्रण करैत छल ।
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “प्रत्यक्ष नियन्त्रणक स्रोत?”
राज्य पाँच पृष्ठक सन्दर्भ देलक ।
पहिल—पदनाम ।
दोसर—एक ई-पत्रक प्रतिलिपि ।
तेसर—एक बैठक-सूची ।
चौथ—प्रवेश-संकेत ।
पाँचम—एक भुगतान ।
न्यायमूर्ति आर्या एक-एक क’ परीक्षण कएलनि ।

पदनाम भूमिका देखबैत छल, कार्य नहि।

ई-पत्रक लेखकत्व विवादित नहि छल, मुदा भाषा सामान्य व्यवसायिक छल।

बैठक-सूची उपस्थिति देखबैत छल, विषय नहि।

प्रवेश-संकेत खाता देखबैत छल, व्यक्ति नहि।

भुगतान लेन-देन देखबैत छल, उद्देश्य नहि।

देवव्रत सिन्हा स्वयं कहलनि, “सामूहिक रूपेँ सेहो प्रत्यक्ष नियन्त्रणक वाक्य अधिक दूर जाएत।”

विद्यानंद मिश्र पुछलनि, “तखन?”

“संरचनात्मक सम्बन्धक सीमित समर्थन।”

“व्यक्ति-विशिष्ट प्रत्यक्ष नियन्त्रण?”

“अनिर्णीत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“व्यापक आरोप—श्रेणी चार, जतय स्वतन्त्र सेतु अनुपस्थित।”

“एहि पाँच सीमित तथ्यक योगसँ प्रत्यक्ष नियन्त्रण—श्रेणी पाँचक जोखिम।”

ओ “जोखिम” शब्द काटि देलनि।

नव शब्द लिखलनि—

“निषिद्ध, जँ अतिरिक्त सेतु नहि।”



एहि बिन्दु पर विद्यानंद मिश्र एक गहिर साँस लेलनि।

हुनकर सामने ग्राहक-पक्षक रातिक निर्देश पड़ल छल।

ओ निर्देश कहैत छल—

“राज्यक सभ व्यक्ति-विशिष्ट आरोप असफल घोषित कराउ।”

विद्यानंद कागज मोड़ि राखि देलनि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “प्रतिरक्षा?”

ओ उठलाह।

“हम सेहो एक सीमा स्वीकार करैत छी।”

कक्षमे किछु नजर हुनकर दिस मुड़ल।

“जतय उपस्थिति, लेन-देन वा खाता-स्तरीय घटना स्वतन्त्र अभिलेखसँ सिद्ध अछि, प्रतिरक्षा ओ तथ्य केँ केवल एहि कारण नकारि नहि सकैत अछि जे व्यक्ति-विशिष्ट अपराध सिद्ध नहि।”

देवव्रत सिन्हा हल्का माथ हिलौलनि।

विद्यानंद आगाँ कहलनि—

“हम दोषक निष्कर्षक विरोध करैत छी; अभिलेखक अस्तित्वक नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ई भेद निर्णय लेल आवश्यक अछि।”

विद्यानंदक आवाज एक क्षण लेल थाकल।

मुदा वाक्य स्थिर रहल।

“प्रतिरक्षा केँ सेहो अपन विजयक भूख सँ तथ्य नहि खेनाइ चाही।”

कक्षमे मौन छा गेल।

ओ वाक्य पेशागत स्वीकृति छल ।
आ निजी भारक विरुद्ध छोट प्रतिरोध सेहो ।



न्यायपीठक सामने आव एक छोट, मुदा कठिन प्रश्न आयल ।
अन्वेषण-दैनिकीमे एक साक्षीक विषयमे लिखल छल—
“बारम्बार मौन, आँखि निचाँ, स्पष्ट भय ।”
राज्य एहि पंक्तिक उपयोग अपन लिखित तर्कमे नहि कएने छल ।
प्रतिरक्षा चाहैत छल जे न्यायालय ओकरा पूर्णतः अविश्वसनीय अन्वेषण-पद्धतिक उदाहरण मानए ।
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “आदित्य झा, ई प्रविष्टि ककर?”
“दल-अधिकारीक ।”
“अहाँ अनुमोदित कएने छल?”
“दैनिकी-समेकनक समय देखल छल, हँ ।”
“आइ अहाँ की कहब?”
आदित्य उठलाह ।
“ई व्यवहार-वर्णन आ अर्थापन मिश्रित अछि ।”
“कतेक भाग उपयोगी?”
“‘मौन रहल’, जँ समय-सन्दर्भ सत्यापित अछि, व्यवहार-वर्णन हो सकैत अछि ।”
“‘स्पष्ट भय’?”
“अर्थापन ।”
“आ भय सिद्ध होइतो?”
“ओ भय ककर कारण छल—ई अलग प्रश्न ।”
“दोष?”
“नहि ।”
“अपराधक ज्ञान?”
“नहि ।”
“व्यक्ति-विशिष्ट सम्बन्ध?”
“नहि ।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “अर्थात् भावना ≠ पहचान ।”
“हँ ।”
“भावना ≠ कर्तृत्व ।”
“हँ ।”
“भावना ≠ दोष ।”
“हँ ।”
आदित्य बैसबाक पूर्व कहलनि, “आ दैनिकी ≠ स्वतन्त्र प्रमाण ।”
न्यायमूर्ति आर्या किछु क्षण हुनका देखलनि ।
“ई सीमा अभिलेखमे रहत ।”



दोपहर ढलैत गेल ।

पाँच श्रेणीक सूची भरैत गेल ।

मुदा न्यायपीठ बारम्बार सावधान करैत रहल—

“ई अन्तिम निर्णय नहि ।”

“ई निर्णय योग्य सामग्रीक सीमांकन अछि ।”

“प्रत्येक सिद्ध तथ्यक विधिक परिणाम अलग प्रश्न अछि ।”

“प्रत्येक अनिर्णीत प्रतिज्ञप्ति दोषमुक्ति वा दोषसिद्धि स्वतः निर्धारित नहि करैत ।”

“आ प्रत्येक आरोप मात्र न्यायिक तथ्य बनबाक अधिकार नहि पवैत ।”

देवव्रत सिन्हा एक बिन्दु पर कहलनि, “राज्य चाहैत अछि जे न्यायपीठ संरचनात्मक जालक अस्तित्व पर स्पष्ट निष्कर्ष लिखए ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कोन अर्थमे जाल?”

“परस्पर सम्बद्ध सेवा-संगणक, भुगतान-द्वार, प्रचार-माध्यम आ खातासभक संचालन-सम्बन्ध ।”

“अपराधी संगठन?”

“ओ अलग विधिक निष्कर्ष ।”

“व्यक्ति-विशिष्ट सहभागिता?”

“प्रत्येक व्यक्ति लेल अलग ।”

“तखन शब्द ‘जाल’ स्वयं भारित नहि?”

देवव्रत सिन्हा रुकलाह ।

“हो सकैत अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “निर्णयमे पहिने सम्बन्ध लिखल जाए, नाम बादमे ।”

मृणाल धर नव वाक्य लिखलनि—

“बहु सेवा-संगणक, भुगतान-पथ आ खातासभक परस्पर सम्बन्धक किछु संरचनात्मक तथ्य स्थापित ।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “हम ‘किछु’ शब्द पर आपत्ति नहि करैत छी ।”

“मुदा ओकर अपराधी अर्थ स्वतः नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक ।”



तकर बाद न्यायपीठ एक कठिन प्रतिज्ञप्ति उठौलक—

“समन प्राप्त भेलाक बाद अभिलेखीय रिक्ति बढ़ल ।”

राज्य कहलक, कालक्रम एना देखबैत अछि ।

प्रतिरक्षा कहलक, संरक्षण-नीति आ स्वचालित चक्र सेहो ओही समय सक्रिय छल ।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “रिक्ति मापल गेल?”

मालिनी कहलनि, “किछु संग्रह-स्थानमे हँ ।”

“सम्पूर्ण प्रणालीमे?”

“नहि ।”

“समनक ज्ञान ककरा छल?”

राज्य किछु व्यक्तिक नाम देलक ।

“रिक्ति करबाक प्राविधिक क्षमता ककरा छल?”

सूची अधिक पैघ निकलल ।

“स्वचालित नीति?”

“सक्रिय छल ।”

“नीतिक प्रभाव पृथक मापल?”

“आंशिक ।”

“तखन समन + रिक्ति = जानि-बुझि क’ मेटानाइ?”

देवव्रत सिन्हा कहलनि, “एहन सीधा निष्कर्ष राज्य नहि माँगैत अछि ।”

विद्यानंद मिश्र कहलनि, “अभिलेखमे पहिने एहन भाषा उपयोग भेल अछि ।”

आदित्य स्वयं उठलाह ।

“ओ भाषा व्यापक छल ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “आइ?”

“रिक्ति स्थापित जतबा मापल गेल । कारण बहुविकल्पी । व्यक्ति-विशिष्ट कर्तृत्व अनिर्णीत ।”

“समनक समय-संगति?”

“सीमित समर्थनकारी संदर्भ, स्वतन्त्र प्रमाण नहि ।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“रिक्ति ≠ छेड़छाड़ ।”

“समय-संगति ≠ उद्देश्य ।”

“क्षमता ≠ कर्तृत्व ।”



एहि तीन सूत्रक बाद न्यायालयक वातावरणमे एक विचित्र हलकापन आयल ।

जटिलता घटल नहि छल ।

मुदा वाक्य सभ अपन-अपन सीमा पाबि रहल छल ।

आदित्य कै गार्ह एन अरिकेलक ओ पुरान आँगन स्मरण भेल ।

जहाँ ओकर शिक्षक कहने छलाह—

“निर्णय ओ नहि जे सभ प्रश्न बन्द क’ दे ।”

“निर्णय ओ अछि जे जेना जानल गेल, तेना कहए; आ जेना नहि जानल गेल, तेना नहि कहए ।”

ओ स्मृति क्षण भर आयल ।

फेर आदित्य वर्तमानमे लौटि अएलाह ।

न्यायालयमे स्मृति प्रमाण नहि छल ।

मुदा पद्धतिक अनुशासनक निजी आधार अवश्य छल ।

ओ कागज पर लिखलनि—

“अनिर्णीत कै अनिर्णीत लिखब सेहो निर्णयक भाग ।”



सन्ध्याक उजास खिड़की पर झुकि रहल छल ।

न्यायपीठक पाँच सञ्चिका आब चिन्ह सँ भरल छल ।

सिद्ध तथ्यक संख्या अपेक्षासँ कम नहि छल ।
मुदा ओकर भाषा संकीर्ण छल ।
सीमित समर्थनकारी तथ्य अनेक छल ।
मुदा ओ सभकें स्वतन्त्र प्रमाणक पद नहि भेटल ।
अनिर्णीत प्रतिज्ञप्ति सभ खुलल रहल ।
आरोपसभक किछु भाग अपन स्थान पर रहल ।
किछु अनुमानक छलौंग स्पष्ट रूपें बाहर कएल गेल ।
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “एहि सीमांकनक एक खतरा अछि।”

सभ नजर हुनकर दिस उठल ।
“पक्षकार सभ बाहर जा क’ केवल अपन अनुकूल श्रेणी उद्धृत करत ।”
अनन्या कश्यप पाछाँ बैसल कलम रोकलनि ।
“तैं न्यायालय स्पष्ट करैत अछि—”
“सिद्ध तथ्यक विधिक अर्थ अलग चरणमे कारण सहित लिखल जाएत ।”
“सीमित समर्थनकारी तथ्य कें ओकर सीमासँ अधिक उपयोग नहि कएल जाएत ।”
“अनिर्णीत प्रतिज्ञप्ति कें कल्पना सँ भरल नहि जाएत ।”
“आरोप कें ‘आरोप’ शब्द छोड़ि न्यायिक तथ्य बनाओल नहि जाएत ।”
“निषिद्ध छलौंग निर्णयक कारण-पथमे प्रवेश नहि करत ।”
कक्षमे एक दीर्घ मौन रहल ।
ई अन्तिम निर्णय नहि छल ।
मुदा अन्तिम निर्णयक व्याकरण बनि रहल छल ।



देवव्रत सिन्हा उठलाह ।
“राज्य एक अनुरोध करैत अछि।”
“कहू।”
“जतय प्रतिज्ञप्ति अनिर्णीत अछि, न्यायालय ई स्पष्ट राखए जे अनिर्णीतक अर्थ प्रतिकूल पक्षक विपरीत प्रतिज्ञप्ति स्वतः सिद्ध होएब नहि।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक।”
विद्यानंद मिश्र सेहो उठलाह ।
“प्रतिरक्षा एक समान अनुरोध करैत अछि।”
“जतय राज्य सीमित तथ्य सिद्ध करैत अछि, ओहि तथ्यक अस्तित्वसँ आरोपक पूरा रूप स्वतः सिद्ध नहि मानल जाए।”
“ठीक।”
न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—
“अनिर्णीत A ≠ सिद्ध not-A।”
फेर देवनागरीमे स्पष्ट कएलनि—
“एक प्रतिज्ञप्ति असिद्ध रहला सँ ओकर विपरीत स्वतः सिद्ध नहि।”
दोसर पंक्ति—
“सीमित तथ्य सिद्ध भेला सँ व्यापक आरोप स्वतः सिद्ध नहि।”
आदित्य पाछाँ बैठल एहि दू पंक्तिक बीचक समता देखैत रहलाह ।
निर्णयक अनुशासन एक पक्षक विरुद्ध हथियार नहि छल ।

ओ दुनू पक्षक वाक्य पर समान अंकुश छल ।



न्यायपीठ आब दिनक कार्यवाही समेटबाक छल ।

मुदा न्यायमूर्ति आर्या एक बन्द लिफाफा दिस देखलनि ।

ओहि लिफाफाक सम्बन्धमे बहस अगिला चरण लेल राखल गेल छल ।

विशेषाधिकार, स्वतन्त्र स्रोत, आ अन्वेषणक उत्पत्ति-पथक प्रश्न एखन शेष छल ।

विद्यानंद मिश्रक दृष्टि सेहो ओतय गेल ।

देवव्रत सिन्हा पृष्ठ बन्द कएलनि ।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “आइ हम जे वर्गीकरण कएलहुँ, ओ विशेषाधिकारक प्रश्नक पूर्वनिर्णय नहि ।”

“मुहरबन्द सामग्रीक अस्तित्व ओकर सत्यता नहि ।”

“विशेषाधिकारक दावा अपराध-सूचक रिक्ति नहि ।”

“आ स्वतन्त्र बाह्य तथ्य विशेषाधिकारक कारण लुप्त सेहो नहि होइत अछि ।”

दुनू पक्ष माथ हिलौलक ।

“अगिला परीक्षणमे स्रोत-पथ देखल जाएत ।”

ओ लिफाफा बन्द रहल ।

आइक कार्यवाही ओहि बन्द वस्तु केँ खोलि क’ नहि, ओकर सीमा चिन्हित क’ समाप्त भ’ रहल छल ।



आदित्य राति कार्यालयमे लौटला पर पाँच स्तम्भक अपन प्रति फेर खोललनि ।

मालिनी जा चुकल छल ।

कक्ष शान्त छल ।

ओ एक-एक प्रतिज्ञाप्ति देखलनि ।

किछु ओहि श्रेणीमे नहि पहुँचल छल जतय ओ महीना पहिने ओकरा रखैत ।

एक समय ओ सुरक्षित प्रवेश-संकेत केँ व्यक्ति धरि सीधा सेतु बुझने छलाह ।

एक समय दैनिकीमे लिखल भय केँ अधिक अर्थ देने छलाह ।

एक समय मेटायल-संगत चिह्न केँ उद्देश्यक निकट मानि लेने छलाह ।

आइ सभटा अलग-अलग दूरी पर ठाढ़ छल ।

ओकरा एहि घटावमे पराजयक अनुभव नहि भेल ।

ओकरा स्पष्टता अनुभव भेल ।

ओ कागज पर पाँच पंक्ति लिखलनि—

“तथ्य ।”

“शंका ।”

“व्यक्ति-विशिष्ट आरोप ।”

“प्रमाण-मूल्य ।”

“सिद्ध तथ्य ।”

फेर तीर बनाबय लागलाह ।

तथ्य सँ शंका धरि तीर ।

शंका सँ आरोप धरि तीर ।

आरोप सँ प्रमाण-मूल्य धरि तीर ।
प्रमाण-मूल्य सँ सिद्ध तथ्य धरि तीर ।
तकर बाद सभ तीर काटि देलनि ।
एकरा स्थान पर लिखलनि—
“प्रत्येक संक्रमण लेल स्वतन्त्र कारण ।”
आसन सँ उठि गेलाह ।



खिडकी बाहर राति गहिराइत छल ।
आदित्यक स्मृतिमे गंगेश उपाध्यायक पद्धति कोनो प्राचीन चित्र जकाँ नहि, प्रश्नक अनुशासन जकाँ उपस्थित
भेल ।

“विशेष्य की?”

“विशेषण कोन आधार पर?”

“सम्बन्ध कोन?”

“ओ सम्बन्ध प्रत्यक्ष कि अनुमानित?”

“अनुमानक हेतु की?”

“व्याप्ति कतेक?”

“प्रतिबन्धक की?”

“अभावक आश्रय कोन?”

“विपरीत सम्भावना अभिलेखमे अछि?”

“अन्तिम वाक्य अधिकतम कतेक दूर जा सकैत अछि?”

ओ महसूस कएलनि—निर्णय केवल उत्तरक नाम नहि ।

निर्णय प्रश्नक क्रमक अन्तिम अनुशासन सेहो अछि ।

जँ बीचक एक सेतु असिद्ध अछि, अन्तिम वाक्य छलाँग नहि मारि सकैत अछि ।

जँ वैकल्पिक व्याख्या अभिलेख-समर्थित अछि, ओकरा मौनसँ नष्ट नहि कएल जा सकैत अछि ।

जँ साक्षी रोइत अछि, न्यायालय कारण पुछि सकैत अछि ।

मुदा आँसू केँ हस्ताक्षर नहि बना सकैत अछि ।

जँ कियो डरैत अछि, ओकर भयक स्रोत खोजल जा सकैत अछि ।

मुदा भय केँ व्यक्ति-पहिचान नहि बनाओल जा सकैत अछि ।

जँ कियो लाभ चाहैत अछि, पक्षपातक परीक्षण होएत ।

मुदा लाभ चाहना स्वयं मिथ्या कथनक प्रमाण नहि ।

मानवीय मन प्रमाणक संसारमे प्रवेश करैत अछि ।

मुदा प्रमाणक नियम तोड़ि नहि ।



रातिक अन्तिम प्रहरमे न्यायालयक आदेश-सार सुरक्षित माध्यमसँ पक्षकारसभ केँ पहुँचल ।

शीर्षक छोट छल—

“निर्णय योग्य प्रतिज्ञाप्तिक वर्गीकरण सम्बन्धी अन्तरिम निर्देश।”

पहिल अनुच्छेदमे स्पष्ट छल—

ई अन्तिम दोष-निर्णय नहि।

दोसरमे पाँच श्रेणी छल।

तेसरमे मानवीय भावनात्मक अवस्थाक सीमा।

चौथमे स्रोत-स्वतन्त्रता आ बहुलताक भेद।

पाँचममे व्यक्ति-विशिष्ट सेतुक आवश्यकता।

छठममे अनुपलब्धि आ मेटानाइ बीचक सीमा।

सातममे लिखल छल—

“कुनू पक्षक अतिशयोक्ति काटल गेलासँ विपरीत पक्षक व्यापक प्रतिज्ञाप्ति स्वतः सिद्ध नहि होएत।”

आठममे—

“विशेषाधिकार, मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषणक उत्पत्ति-पथ पर पृथक सुनवाई शेष।”

आदित्य पूरा आदेश पढ़लनि।

अन्तिम पंक्ति पर रुकलाह—

“न्यायिक कारण ओतबे लिखल जाए जतबा प्रमाण-पथ विधिसम्मत रूपेँ वहन क’ सकैत अछि।”

ओ पृष्ठ बन्द कएलनि।

बाहर राति छल।

भोरक निर्णय एखन पूर्ण नहि उगल छल।

मुदा अन्हार आ उजासक बीच एक सीमा स्पष्ट भ’ गेल छल।

शंका अपन नामसँ रहत।

आरोप अपन नामसँ।

सीमित तथ्य अपन मापसँ।

अनिर्णीत प्रश्न अपन रिक्त स्थानसँ।

आ सिद्ध तथ्य केवल ओतबे, जतबा कारण-पथ बिना छलाँगक पहुँचि सकैत अछि।

उच्च न्यायालयक पुरान भवन पर भोरक धूप तिरछा पड़ि रहल छल ।
 गलियारामे आवाज एखन संयत छल ।
 मुदा कक्ष संख्या सातक भीतर चारि अलग रंगक पर्ची न्यायपीठक सामने राखल छल ।
 पहिल पर लिखल छल—
 “संरक्षित सञ्चार ।”
 दोसर—
 “स्वतन्त्र बाह्य तथ्य ।”
 तेसर—
 “पुनरुत्पाद्य बाह्य तथ्य ।”
 चौथ—
 “उत्पत्ति-पथ अनिर्णीत ।”

न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि ।
 देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर राज्यक दिस बैसल छलाह ।
 विद्यानंद मिश्र प्रतिरक्षाक दिस ।
 आदित्य झा आ मालिनी कर्ण पाछाँक पंक्तिमे छलाह ।
 न्यायमूर्ति आर्या पहिल पर्ची उठौलनि ।
 “विशेषाधिकारक परिभाषा हम फेर नहि लिखब ।”
 विद्यानंद माथ झुकौलनि ।
 देवव्रत कलम खोललनि ।
 “आइ प्रश्न परिभाषाक बादक अछि ।”

“निर्णय लिखबाक समय न्यायालय कोन बाह्य तथ्य पर निर्भर भऽ सकैत अछि, जँ अन्वेषणक कोनो चरण संरक्षित सञ्चारक समीप गेल हो?”

कक्ष निस्तब्ध भेल ।
 न्यायमूर्ति आर्या आगाँ कहलनि—
 “संरक्षित विषयवस्तु केँ खोलब प्रश्न नहि ।”
 “प्रश्न ई अछि जे ओकर छाया निर्णयक कारण-पथमे कतय धरि गेल ।”
 मालिनी अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—
 “छाया ≠ विषयवस्तु ।”
 आदित्य आस्ते कहलनि, “मुदा छाया पथ देखबैत सेहो सकैत अछि ।”
 मालिनी दोसर पंक्ति जोड़लनि—
 “पथक स्रोत परीक्षणयोग्य ।”



न्यायमूर्ति आर्या आदेश-पत्रक प्रारम्भिक अनुच्छेद पढ़लनि ।
 “सर्वोच्च न्यायालयमे लम्बित कार्यवाही अपन स्थान पर अछि ।”
 “एतय पूर्वसँ शेष विशेषाधिकार-विवादक सीमित प्रश्न पर सुनवाई होएत ।”
 “एहि सुनवाईक उद्देश्य कोनो पक्षक समग्र दोष वा निर्दोषता तय करब नहि ।”

“केवल निर्णयमे प्रयोज्य सामग्रीक सीमा चिन्हित करब अछि।”

विद्यानंद उठलाह।

“प्रतिरक्षा एहि सीमित परिधि पर सहमत अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सेहो।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन पहिल सहमति लिखल जाय?”

“विशेषाधिकारक दावा अपराध-सूचक रिक्ति नहि।”

दुनू पक्ष सहमत भेल।

“दोसर?”

देवव्रत कहलनि, “स्वतन्त्र बाह्य तथ्य केवल एहि कारण लुप्त नहि होएत जे समान विषय पर संरक्षित विधिक सञ्चार सेहो अछि।”

विद्यानंद जोड़लनि, “बशर्ते बाह्य तथ्यक स्रोत आ पहुँच-पथ वास्तवमे स्वतन्त्र हो।”

“ठीक।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“स्वतन्त्रता नामसँ नहि, उत्पत्ति आ पहुँच-पथसँ परीक्षित कएल जाएत।”

आदित्यक नजर ओहि वाक्य पर टिकि गेल।

एखन प्रश्न परिचित छल।

मुदा एहि बेर उत्तर अन्वेषणक दिशा नहि, निर्णयक वाक्य तय करबाक छल।



पहिल विवादित वस्तु एक भुगतान-प्रविष्टि छल।

राशि निर्विवाद छल।

तिथि निर्विवाद छल।

बाह्य बैंक-सदृश भुगतान-सेवा अभिलेखक अस्तित्व निर्विवाद छल।

विवाद उद्देश्य पर छल।

राज्यक पहिल पुरान टिप्पणीमे लिखल छल—

“विधिक परामर्शक आइमे भुगतान।”

विद्यानंद ओ पंक्ति पढ़लनि।

“एहि विशेषणक स्रोत?”

मृणाल धर उत्तर देलनि, “एक आन्तरिक सञ्चार।”

“विशेषाधिकार-दावा?”

“हँ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “बाह्य भुगतान-अभिलेख कखनो ओ सञ्चार देखलाक पहिने माँगल गेल छल?”

मृणाल समयरेखा खोललनि।

“हँ। आह्वान-पत्र चारि दिन पहिने जारी भेल छल।”

“आह्वान-पत्रक आधार?”

“एक स्वतन्त्र लेखा-सार, जे तेसर पक्षक अभिलेखसँ आयल छल।”

विद्यानंद ओ लेखा-सार देखलनि।

“प्रतिरक्षा भुगतानक अस्तित्व पर आपत्ति नहि करैत।”
“मुदा ‘विधिक परामर्शक आड’ निर्णयमे नहि जा सकैत।”
देवव्रत कहलनि, “राज्य ओ विशेषण वापस लैत अछि।”

कक्षमे किछु कलम एक संग चलल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “तखन अधिकतम वाक्य?”

मृणाल उत्तर देलनि—

“निर्दिष्ट तिथि पर निर्दिष्ट राशि स्थानान्तरित भेल।”

“उद्देश्य?”

“एहि अभिलेखसँ अनिर्णीत।”

“व्यक्ति-विशिष्ट अपराधी आशय?”

“अनिर्णीत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“बाह्य तथ्य बचल; संरक्षित विशेषण बाहर।”

मालिनी ओ पंक्तिक नीचाँ लिखलनि—

“तथ्यक अस्तित्व ≠ संरक्षित अर्थ।”



दोसर विवाद एक दूरभाष-संपर्क सूची पर छल।

सूची स्वतंत्र सेवा-प्रदातासँ आयल छल।

नम्बर, समय आ अवधि बाह्य अभिलेख छल।

मुदा कोन वार्ता भेल—ई अभिलेख नहि कहैत छल।

राज्यक एक पुरान अन्वेषण-टिप्पणीमे लिखल छल—

“सम्पर्क विधिक रणनीतिक बाद तत्काल सक्रिय भेल।”

विद्यानंद पुछलनि, “विधिक रणनीति शब्द कतयसँ?”

आदित्यक कन्धा तनिक कठोर भेल।

मृणाल कहलनि, “एक संरक्षित बैठक-सूचकसँ।”

न्यायमूर्ति आर्या सीधा आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी, अहाँ एहि पंक्तिक समर्थन करैत छी?”

आदित्य उठलाह।

“नहि, महोदया।”

कक्षमे निस्तब्धता आ गहिर भेल।

“किएक?”

“सम्पर्कक समय बाह्य तथ्य अछि।”

“मुदा ओकरा ‘विधिक रणनीतिक बाद’ कहब संरक्षित सन्दर्भक अर्थ निर्णयमे आनत।”

“अर्थात्?”

“पुरान टिप्पणी अधिक दूर गेल छल।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “राज्य?”

देवव्रत कहलनि, “राज्य ओ टिप्पणी पर निर्भर नहि करत।”

विद्यानंद एक क्षण आदित्य दिस देखलनि।

ओहि नजरमे विजय नहि छल।

एक कठिन स्वीकृतिक मान्यता छल।

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“समय-संपर्क बाह्य तथ्य।”

“वार्ताक विषय अनिर्णीत।”

“संरक्षित सन्दर्भ जोड़ि उद्देश्य निष्पन्न करब निषिद्ध।”

आदित्य फेर बैसि गेलाह।

हुनकर भीतर हलुक पीडा छल।

मुदा ओ पीडा पराजयक नहि छल।

अपन वाक्य काटबाक पीडा छल।



तेसर वस्तु सरल नहि छल।

एक बाह्य सेवा-संगणकक नाम अन्वेषण-दल पहिने कखनो नहि लिखने छल।

ओ नाम संरक्षित विधिक सञ्चारक पृथक्करण-सूची बनैत समय देखल गेल छल कि नहि—एहि पर अभिलेख अस्पष्ट छल।

बादमे ओहि सेवा-संगणकसँ तीन उपयोगी अभिलेख भेटल छल।

देवव्रत कहलनि, “अभिलेख स्वयं बाह्य स्रोतक अछि।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “मुदा बाह्य स्रोत धरि पहुँचबाक नाम कतयसँ आयल?”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “समयरेखा?”

मालिनी कैँ बजाओल गेल।

ओ पाँच तिथि रखलनि।

पहिल—एक साक्षी-कथनमे ‘विदेशी सेवा’ शब्द।

दोसर—विशेषाधिकार-पृथक्करण आरम्भ।

तेसर—एक खोज-टिप्पणीमे सेवा-संगणकक पूरा नाम।

चारिम—बाह्य अनुरोध।

पाँचम—अभिलेख प्राप्ति।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “पूरा नामक स्वतंत्र पूर्व-स्रोत?”

मालिनी कहलनि, “एखन स्पष्ट नहि।”

“साक्षी ‘विदेशी सेवा’ कहलक; पूरा नाम नहि।”

विद्यानंद कहलनि, “तखन तेसर तिथि निर्णायक अछि।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति प्रस्तुत करब चाहैत अछि।”

“कतेक स्वतन्त्र?”

“एक अलग भुगतान-द्वार निर्यातमे ओ सेवा-संगणकक गन्तव्य-चिह्न अछि।”

“ओ निर्यात कखनो प्राप्त भेल?”

“संरक्षित पृथक्करणसँ दू दिन पहिने।”

विद्यानंद पृष्ठ माँगलनि।

पृष्ठ आयल।

गन्तव्य-चिह्न संक्षिप्त छल।

पूरा नाम नहि।

मृणाल कहलनि, “प्राविधिक मानचित्रणसँ पूरा नाम निकलि सकैत छल।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “निकलल छल?”

कक्ष चुप।

“सम्भवता आ वास्तविक उत्पत्ति एक वस्तु नहि।”

देवव्रत माथ झुकौलनि।

“अभिलेखमे वास्तविक पूर्व-मानचित्रण नहि भेटैत अछि।”

“तखन?”

“राज्य आग्रह करैत अछि जे बाह्य अभिलेख सुरक्षित राखल जाय, मुदा निर्णयमे ओकर उपयोग एखन रोकल जाय, जाबत स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति अभिलेखीय रूपेँ स्थापित नहि हो।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा एहि सीमित समाधान पर सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“बाह्य स्रोतक स्वभाव पर्याप्त नहि; बाह्य स्रोत धरि पहुँचक उत्पत्ति सेहो प्रासंगिक।”

“सम्भावित स्वतन्त्र पथ ≠ सिद्ध स्वतन्त्र पथ।”



चौथ विवाद एक संगणकीय खोज-शब्द पर छल।

अन्वेषण-दल एक विशिष्ट शब्दावली प्रयोग क' अनेक अभिलेख खोजने छल।

प्रतिरक्षा कहैत छल—ओ शब्दावली संरक्षित परामर्शक भाषा सँ आयल।

राज्य कहैत छल—ओ शब्द एक सार्वजनिक व्यवसायिक करारमे सेहो छल।

न्यायमूर्ति आर्या दुनू प्रति माँगलनि।

सार्वजनिक करारक तिथि पुरान छल।

अन्वेषण-दल ओकर प्रति जप्ती सँ पहिने प्राप्त कएने छल।

मुदा खोज-शब्द पहिल बेर अन्वेषण-दैनिकीमे संरक्षित समीक्षा-पश्चात् दिन लिखल गेल छल।

विद्यानंद कहलनि, “यही उत्पत्ति-पथक समस्या अछि।”

देवव्रत उत्तर देलनि, “शब्द स्वतंत्र रूपेँ उपलब्ध छल।”

“उपलब्ध छल, प्रयोग कएल गेल छल?”

मृणाल दैनिकी देखलनि।

“पूर्व प्रयोग अभिलेखित नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “की स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति एखन सम्भव अछि?”

आदित्य उत्तर देलनि, “हँ, महोदया।”

“कोना?”

“पृथक दल सार्वजनिक करार आ पहिने सँ उपलब्ध बाह्य अभिलेख मात्र देखि, संरक्षित सूचीसँ अनभिज्ञ रहि, खोज-शब्द बनाबय।”

“ओ कएल गेल?”

“एखन नहि।”

“तखन न्यायालय कल्पित परीक्षणक परिणाम नहि मानत।”

“जी।”

न्यायमूर्ति आर्या सुधारलनि, “कहू—स्वीकार अछि।”

आदित्य कहलनि, “स्वीकार अछि।”

“जाबत पृथक पुनरुत्पत्ति नहि हो, एहि खोज-शब्दसँ प्राप्त परिणाम निर्णयमे कोन श्रेणीमे?”

मृणाल उत्तर देलनि, “उत्पत्ति-पथ अनिर्णीत।”

“ठीक।”

मालिनी लिखलनि—

“उपलब्ध स्रोत ≠ प्रयुक्त स्रोत।”

“पुनरुत्पत्ति प्रस्ताव ≠ पुनरुत्पत्ति सिद्ध।”



दोपहरक पूर्व न्यायपीठ विशेषाधिकार-पञ्जी पर आयल।

सैंतीस प्रविष्टि छल।

किछुमे तिथि।

किछुमे प्रेषक-प्राप्तकर्ता।

किछुमे सामान्य विषय-वर्ग।

किछुमे केवल “विधिक परामर्श” लिखल छल।

विद्यानंद कहलनि, “पञ्जी एतबा ही कहि सकैत अछि जे दावा अछि।”

देवव्रत कहलनि, “मुदा दावा परीक्षणयोग्य होएबाक लेल न्यूनतम विवरण आवश्यक।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “कुन न्यूनतम विवरण विषयवस्तु खोलने बिना पर्याप्त?”

विद्यानंद क्रम रखलनि—

“तिथि।”

“सञ्चारक पक्ष।”

“सामान्य विधिक प्रकृति।”

“दावा-धारक।”

“आ जँ आवश्यक हो, संलग्नकक पृथक अस्तित्व।”

मृणाल जोड़लनि, “आ अभिलेखक संरक्षक।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि।

“पञ्जीक उद्देश्य संरक्षित अर्थ खोलब नहि; दावाक परीक्षणक बाह्य ढाँचा देब।”

ओ फेर पुछलनि, “अपूर्ण पञ्जी?”

देवव्रत कहलनि, “न्यायालय सुधार माँगि सकैत अछि।”

“अपराध-सूचक प्रतिकूल अनुमान?”

“नहि।”

विद्यानंद पुछलनि, “बारम्बार अपूर्णता?”

न्यायमूर्ति आर्या उत्तर देलनि, “प्रक्रियात्मक अनुपालनक प्रश्न उठि सकैत अछि।”

“मुदा अपराधक सत्यता अलग प्रश्न।”

मालिनी लिखलनि—

“प्रक्रिया-दोष ≠ व्यक्ति-दोष।”

आदित्य ओ पंक्ति देखि मुस्कुरेलाह नहि।

ओ केवल माथ हिलौलनि।



एहि बाद न्यायालय एक कठिन मिश्रित अभिलेख पर आयल।

एक बैठक-सारमे पाँच पंक्ति छल।

पहिल—तिथि।

दोसर—उपस्थित व्यक्ति।

तेसर—एक सामान्य व्यवसायिक विषय।

चौथ—विधिक जोखिम सम्बन्धी परामर्श।

पाँचम—अगिला सप्ताहक व्यवहारिक कार्य-सूची।

प्रतिरक्षा सम्पूर्ण अभिलेख पर विशेषाधिकारक दावा करैत छल।

राज्य पहिल, दोसर आ पाँचम पंक्ति चाहैत छल।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “पाँचम पंक्तिक कार्य-सूची विधिक परामर्शक निष्पादन अछि कि स्वतंत्र व्यवसायिक निर्देश?”

विद्यानंद कहलनि, “विषयवस्तु देखल बिना उत्तर कठिन।”

देवव्रत कहलनि, “एही लेल न्यायिक समीक्षा।”

न्यायमूर्ति आर्या पृष्ठ केँ अपन सामने राखलनि।

कक्ष प्रतीक्षा करैत रहल।

ओ किछु क्षण पढ़लनि।

तकर बाद पृष्ठ बन्द कएलनि।

“मुहरमे देखलासँ सत्य नहि बनैत।”

“हम केवल वर्गीकरणक प्रश्न देखलहुँ।”

विद्यानंद ध्यानसँ सुनैत रहलाह।

“पहिल दू पंक्ति पृथक बाह्य तथ्य रूपेँ प्रतिलिप्य बनि सकैत अछि।”

“तेसर सामान्य व्यवसायिक विषय, जँ स्वतंत्र अभिलेखसँ सेहो उपलब्ध अछि, तकर बाह्य मूल्य पृथक परीक्षित कएल जाएत।”

“चौथ संरक्षित।”

“पाँचम मिश्रित; एखन निर्णयमे नहि।”

देवव्रत पुछलनि, “पाँचमक स्वतंत्र बाह्य क्रियान्वयन अभिलेख?”

“जँ अछि, ओ अपन स्रोतसँ परीक्षित कएल जाएत।”

“एहि पृष्ठक अर्थ ओ बाह्य अभिलेखमे नहि भरल जाए।”

विद्यानंद कहलनि, “प्रतिरक्षा सहमत।”

न्यायमूर्ति आर्या जोड़लनि—

“मिश्रित दस्तावेजक एक संरक्षित पंक्ति सम्पूर्ण बाह्य संसार केँ संरक्षित नहि बनबैत।”

“आ बाह्य संसारक अस्तित्व संरक्षित पंक्तिक द्वार सेहो नहि खोलैत।”



मध्याह्न-विराममे आदित्य आ मालिनी गलियाराक अन्तिम खिड़की धरि गेलाह।

नीचाँ वाहनक पंक्ति छल।

मालिनी पुछलनि, “हमरा लगैत छल स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति बस एक प्राविधिक परीक्षण अछि।”

आदित्य कहलनि, “नहि।”

“तखन?”

“ई स्मृति-विरुद्ध अनुशासन अछि।”

“स्मृति?”

“जँ अन्वेषक संरक्षित संकेत एक बेर देखि चुकल, तखन ओ बिसरि क’ स्वतंत्र सोचि रहल अछि—ई कहनाइ पर्याप्त नहि।”

“तखन पृथक दल?”

“कखनो उपयोगी।”

“आ कखनो?”

“अपर्याप्त, जँ पृथक दल केँ देल आरम्भिक तथ्य अपने दूषित पथसँ आयल हो।”

मालिनी लिखलनि—

“स्वतन्त्र दल ≠ स्वतन्त्र आरम्भिक आधार।”

“ठीक।”

ओ फेर पुछलनि, “आ जँ वही परिणाम फेर भेटि जाए?”

“परिणाम समान भेलासँ उत्पत्ति समान वा स्वतंत्र—दुनूमे सँ कोनो स्वतः सिद्ध नहि।”

“तखन पुनरुत्पत्ति केँ केवल परिणाम नहि, प्रक्रिया देखाबय पड़त?”

“हँ।”

मालिनी खिड़की बाहर देखलनि।

“ई बहुत कठोर अछि।”

आदित्य कहलनि, “निर्णयक समय कठोरता दण्ड नहि।”

“भ्रमसँ बचबाक मूल्य अछि।”



विरामक बाद विद्यानंद एक व्यापक आग्रह रखलनि।

“जतय अन्वेषण-दल संरक्षित सामग्रीक समीप गेल, ताहि बादक समस्त खोज अविश्वसनीय मानल जाय।”

देवव्रत तुरते उठलनि।

“ई उलटा अतिशयोक्ति अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि।

“अहाँ ‘समस्त’ शब्दक आधार देब?”

विद्यानंद किछु क्षण मौन रहलाह ।

“संरक्षित सामग्रीक प्रभाव मापब कठिन अछि ।”

“कठिनता व्यापक निष्कर्षक प्रमाण नहि ।”

विद्यानंद माथ झुकौलनि ।

“हम आग्रह सीमित करैत छी ।”

“कुन सीमा?”

“जतय निर्णय-निर्भर तथ्यक उत्पत्ति-पथ पर वास्तविक विवाद अछि, ओतय राज्य स्वतंत्र स्रोत वा स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति देखाबय ।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य एहि रूपमे उत्तर देब तैयार अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“संरक्षित सामग्रीक निकटता $\neq$ समस्त बादक तथ्यक दूषण ।”

“मुदा वास्तविक उत्पत्ति-विवाद $\neq$ उपेक्षणीय ।”

मालिनी आदित्य दिस देखलनि ।

दुनू पक्ष अपन-अपन पैघ वाक्य छोट क’ रहल छल ।

निर्णयक प्रभातमे ककरो भाषा सम्पूर्ण विजयक आकार नहि लैत छल ।



अगिला वस्तु अन्वेषण-दैनिकीक एक पृष्ठ छल ।

ओहि पृष्ठमे तीन सम्भावित खोज-दिशा लिखल छल ।

एक सफल भेल ।

दू असफल ।

सफल दिशा विशेषाधिकार-विवादक समीप गेल छल ।

राज्य अपन अंतिम सारमे केवल सफल दिशा उल्लेख कएने छल ।

विद्यानंद पुछलनि, “दू असफल दिशा किएक नहि?”

मृणाल धर कहलनि, “कारण ओ निर्णय-निर्भर तथ्य नहि बनल ।”

“मुदा उत्पत्ति-पथ बुझबाक लेल?”

आदित्य स्वयं उठलाह ।

“ओ दू दिशा देखाओल जाए ।”

देवव्रत हुनका दिस देखलनि ।

आदित्य आगाँ कहलनि, “कारण सफल दिशा अचानक जन्मल कि पूर्व खोजक क्रमसँ, ई बुझबाक लेल असफल शाखा प्रासंगिक भऽ सकैत अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “अहाँ राज्यक सार बदलय कहि रहल छी?”

“हँ, महोदया ।”

“किएक?”

“असफल अन्वेषण लुकाक’ सफल दिशा अधिक स्वतंत्र देखाइ पड़ि सकैत अछि ।”

कक्षमे फेर मौन ।

विद्यानंद अपन कलम रोकलनि ।

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“विफल शाखा, जतय उत्पत्ति-पथ बुझबाक लेल प्रासंगिक, अभिलेखीय दृश्यतासँ बाहर नहि कएल जाए।”
मालिनी आस्ते कहलनि, “विफलता सेहो सीमा-साक्ष्य भऽ सकैत अछि।”
आदित्य उत्तर देलनि, “कखनो।”
“मुदा सफलता वा विफलता अपने आप सत्य नहि।”



दोपहर ढलि रहल छल।
एखन एक साक्षी-कथन सामने आयल।
साक्षी कहने छल जे एक वरिष्ठ अधिकारी ओकरा “वकीलक बात बाहर नहि जाए” कहने छल।
राज्य एहि वाक्य केँ व्यवहारिक गोपनीयता-संकेत कहैत छल।
प्रतिरक्षा कहैत छल—ई विधिक परामर्शक संरक्षित प्रकृति समर्थन करैत अछि।
न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “साक्षी वार्ता सुनने छल?”
“नहि।”
“विधिक परामर्शक विषय जानैत छल?”
“नहि।”
“कथनक सन्दर्भ?”
मृणाल कहलनि, “बैठकक बाद गलियारा।”
विद्यानंद कहलनि, “एतबा सँ कम-से-कम गोपनीयता अपेक्षित छल।”
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “गोपनीयता आ विधिक विशेषाधिकार एक वस्तु नहि।”
“साक्षी केवल कहल वाक्यक प्रत्यक्ष स्रोत अछि।”
“ओ वार्ताक विधिक प्रकृति, विषयवस्तु वा संरक्षित सम्बन्धक पूर्णता सिद्ध नहि करैत।”
देवव्रत कहलनि, “राज्य वाक्य केँ व्यवहार-सन्दर्भ धरि सीमित करैत अछि।”
विद्यानंद सेहो अपन आग्रह घटौलनि।
“प्रतिरक्षा एहि साक्षीसँ विशेषाधिकार सिद्ध कहब नहि चाहैत।”
न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—
“गोपनीयता-संकेत = सीमित संदर्भ।”
“विशेषाधिकार = पृथक विधिक परीक्षण।”
“साक्षी भावना वा स्वर = विषयवस्तुक प्रमाण नहि।”



किछु देर बाद न्यायालय एक प्रश्न उठौलक जे ककरो सूचीमे स्पष्ट नहि छल।
“जँ विशेषाधिकारक दावा बादमे असफल ठहरए, तखन की अन्वेषणक पहिल अनधिकृत निर्भरता स्वतः वैध भऽ जाएत?”
कक्षमे हलचल भेल।
देवव्रत पहिले उत्तर नहि देलनि।
विद्यानंद सेहो नहि।
न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “हम सामान्य विधिक सिद्धान्त घोषित नहि क’ रहल छी।”

“एहि अभिलेखक निर्णय-पथ पुच्छि रहल छी।”

मृणाल धर कहलनि, “जँ दावा असफल हो, सामग्रीक उपलब्धता प्रश्न बदलि सकैत अछि।”

विद्यानंद जोड़लनि, “मुदा पूर्व पद्धतिक वैधता समयक सन्दर्भमे देखबाक पड़त।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “ठीक।”

“बादक वर्गीकरण इतिहास मेटब नहि।”

“आ पूर्व सावधानी बादक वर्गीकरण केँ स्थायी सत्य सेहो नहि बनाबय।”

मालिनी लिखलनि—

“समय-सन्दर्भ आवश्यक।”

आदित्य जोड़लनि—

“निर्णय वर्तमान अभिलेख देखत, मुदा पथक क्रम नहि बिसरत।”



विद्यानंदक सामने निजी टिप्पणीक एक पन्ना छल।

ओकर ऊपर लिखल छल—

“गरिमा बनाम रक्षा।”

हुनकर दूरभाष किछु बेर कम्पित भेल, मुदा ओ उठौलनि नहि।

शैलजाक छोट संदेश छल—

“दवा लऽ लेलहुँ। चिन्ता नहि करू।”

विद्यानंद एक क्षण आँखि बन्द कएलनि।

तकर बाद संदेश बन्द क’ न्यायपीठक दिस देखलनि।

हुनकर निजी चाप हुनकर विधिक तर्कक स्थान नहि लेत।

ओ उठलाह।

“महोदया, प्रतिरक्षा एक बात स्पष्ट करय चाहैत अछि।”

“कहू।”

“हम विशेषाधिकार केँ समस्त बाह्य तथ्य मेटाबय लेल नहि माँगि रहल छी।”

“हम चाहैत छी जे राज्य संरक्षित सञ्चारक अर्थ केँ बाह्य तथ्यक भीतर नुका क’ नहि आनय।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य सहमत, आ प्रतिरक्षासँ समान अनुशासन चाहैत अछि।”

“कुन?”

“विशेषाधिकारक दावा केँ समस्त अन्वेषणक अविश्वसनीयताक प्रमाण नहि बनाओल जाय।”

विद्यानंद उत्तर देलनि, “स्वीकार।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि—

“दुनू अतिशयोक्ति निषिद्ध।”

कक्षमे किछु क्षण एहन शान्ति रहल जाहिमे तर्कक गरिमा निजी क्लान्ति सँ पैघ देखाइत छल।



साँझक पहिले न्यायालय निर्णय-उपयोगक पाँच श्रेणी बनौलक।

पहिल—

“स्वतन्त्र बाह्य तथ्य, जकर स्रोत आ पहुँच-पथ पूर्वसँ स्थापित।”

दोसर—

“बाह्य तथ्य, जकर स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति पूर्ण आ अभिलेखित।”

तेसर—

“मिश्रित तथ्य, जकर संरक्षित अर्थ अलग कएल जा सकैत अछि।”

चौथ—

“उत्पत्ति-पथ अनिर्णीत; निर्णयमे एखन अनुपयोगी।”

पाँचम—

“संरक्षित विषयवस्तु; विधिसम्मत अपवाद अथवा स्पष्ट त्याग बिना प्रतिकूल उपयोग नहि।”

देवव्रत पुछलनि, “दोसर श्रेणीमे पुनरुत्पत्ति लेल की चाही?”

न्यायमूर्ति आर्या क्रम देलनि—

“आरम्भिक आधारक स्रोत।”

“दल अथवा विश्लेषकक पृथकता जतय प्रासंगिक।”

“प्रयुक्त खोज-शब्द वा पद्धति।”

“समयरेखा।”

“मूल बाह्य स्रोत।”

“आ ई देखाबय जे संरक्षित अर्थ पुनरुत्पत्तिक प्रश्नक भीतर नुका क’ प्रवेश नहि कएलक।”

मृणाल लिखैत रहलाह।

विद्यानंद पुछलनि, “समान परिणाम पर्याप्त?”

“नहि।”

“भिन्न परिणाम?”

“ओहो अपने आप दूषण सिद्ध नहि।”

“न्यायालय प्रक्रिया देखत।”

मालिनी लिखलनि—

“परिणाम ≠ पथ।”



एक छोट विवाद फेर उठल।

राज्यक एक प्रस्तुति-पृष्ठ पर लिखल छल—

“स्वतन्त्र स्रोत द्वारा पुष्टि।”

विद्यानंद पुछलनि, “स्वतन्त्र स्रोत कि स्वतन्त्र खोज?”

मृणाल धर पृष्ठ देखलनि।

“स्रोत अलग संरक्षकक अछि।”

“खोज-दिशा?”

“पहिल दलक संकेतसँ।”

“ओ संकेत?”

मृणाल ठहरलनि।

“विशेषाधिकार-विवादक बादक।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन भाषा सुधारू।”

देवव्रत पुछलनि, “कोना?”

“अलग संरक्षक बाह्य स्रोत; खोजक स्वतंत्रता विवादित।”

देवव्रत तुरते लिखलनि।

मालिनी अपन पुरान सूत्र याद कएलनि—

अलग संरक्षक ≠ स्वतन्त्र मूल-स्रोत।

एखन ओकर नया रूप सामने छल—

अलग संरक्षक ≠ स्वतन्त्र खोज-पथ।

आदित्य कहलनि, “शब्द छोट भेल, सत्य अधिक स्पष्ट।”



अन्तिम प्राविधिक वस्तु एक संगणकीय निर्यात छल।

ओ निर्यात संरक्षित सञ्चार नहि छल।

मुदा ओकर चयनित समयावधि कोना चुनल गेल—ई विवादित छल।

राज्य कहैत छल—समयावधि भुगतान-अभिलेखसँ आयल।

प्रतिरक्षा कहैत छल—ओहि समयावधिक ठीक सीमा संरक्षित परामर्शक तिथिसँ मेल खाइत अछि।

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “भुगतान-अभिलेख कोन सीमा देत?”

मृणाल कहलनि, “बारह दिन।”

“निर्यात?”

“चारि दिन।”

“चारि दिन कोना चुनल?”

आदित्य सञ्चिका देखलनि।

उत्तर स्पष्ट नहि छल।

एक विश्लेषक टिप्पणीमे केवल लिखल छल—

“प्रासंगिक अवधि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि, “प्रासंगिक किएक?”

मालिनी दस्तावेज देखलनि।

“कारण अभिलेखित नहि।”

“तखन चारि दिनक चयन?”

“उत्पत्ति अनिर्णीत।”

देवव्रत कहलनि, “राज्य बारह दिनक स्वतंत्र आधार पर पुनः निर्यात करब तैयार अछि।”

विद्यानंद कहलनि, “पृथक दलसँ?”

आदित्य उत्तर देलनि, “हँ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि, “तखन एखन चारि दिनक चयनित निर्यात पर अंतिम प्रतिकूल निष्कर्ष नहि।”

“बारह दिनक स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति आए, तकर बाद मूल्य देखल जाएत।”

मालिनी लिखलनि—

“परिधि चयन सेहो प्रमाण-पथक भाग।”



सुनवाइ समाप्त होएबा सँ पहिने न्यायमूर्ति आर्या आदित्य केँ फेर बजौलनि ।

“अन्वेषण अधिकारी ।”

“जी—”

आदित्य तुरते रुकलाह ।

“स्वीकार अछि, महोदया ।”

न्यायमूर्ति आर्याक आँखिमे हलुक कठोरता नरम भेल ।

“अहाँ अपन तीन पुरान वाक्य वापस लेलहुँ ।”

“हँ ।”

“ओहि सँ अन्वेषण दुर्बल भेल?”

आदित्य किछु क्षण सोचलनि ।

“अन्वेषणक कथा छोड भेल ।”

“प्रमाण?”

“जतबा छल, ओतबे रहल ।”

“अहाँक सफलता?”

आदित्य उत्तर देबामे देर कएलनि ।

“जँ न्यायालय त्रुटिपूर्ण सेतु पर निर्भर नहि करए, तखन ओहि सीमाधरि ।”

देवव्रत हुनका दिस देखलनि ।

विद्यानंद सेहो ।

न्यायमूर्ति आर्या लिखलनि नहि ।

केवल कहलनि—

“निर्णय-चरणमे अन्वेषकक ई उत्तर स्मरणीय अछि ।”

आदित्य बैसि गेलाह ।

हुनका भीतर गार्ह एन अरिकेलक माटिक गन्ध जकाँ कोनो पुरान स्थिरता उठल ।

मुदा राति एखन बाकी छल ।



साँझ ढललाक बाद आदेशक मसौदा तैयार भेल ।

पहिल पंक्ति—

“अन्वेषणीय आवश्यकता संरक्षित सञ्चार खोलबाक स्वतः अधिकार नहि ।”

दोसर—

“विशेषाधिकारक दावा अपने बल पर अपराध-सूचक रिक्ति नहि ।”

तेसर—

“स्वतन्त्र बाह्य तथ्य संरक्षित सञ्चारक अस्तित्व मात्रसँ लुप्त नहि ।”

चौथ—

“बाह्य तथ्यक निर्णय-उपयोग लेल स्रोतक संग पहुँच-पथक परीक्षण आवश्यक हो सकैत अछि ।”

पाँचम—

“सम्भावित स्वतंत्र स्रोत आ सिद्ध स्वतंत्र स्रोत अलग ।”

छठम—

“स्वतन्त्र पुनरुत्पत्ति परिणाम मात्र नहि, अभिलेखित प्रक्रिया अछि ।”

सातम—

“मिश्रित अभिलेखमे खण्ड-विशिष्ट परीक्षण।”

आठम—

“उत्पत्ति-पथ अस्पष्ट रहला पर प्रतिकूल उपयोग स्थगित।”

नवम—

“विफल अन्वेषण शाखा, जतय उत्पत्ति-पथक परीक्षण लेल प्रासंगिक, लुकाओल नहि जाए।”

दसम—

“एहि आदेशसँ समग्र दोष वा निर्दोषता पर निष्कर्ष नहि।”

मृणाल धर पूरा मसौदा पढ़लनि।

विद्यानंद आपत्ति-पत्रक दू वाक्य हटौलनि।

देवव्रत राज्यक एक विशेषण फेर छोट कएलनि।

न्यायमूर्ति आर्या अन्तिम पंक्ति जोड़लनि—

“निर्णयक कारण-पथ संरक्षित मौन केँ कल्पित वाक्यसँ नहि भरत।”



राति काफी बीतलाक बाद आदित्य गंगा किनार पहुँचलाह।

दिल्लीक दिन पाछाँ छूटि गेल छल।

यात्राक थकान शरीरमे छल, मुदा मन एखन पूर्ण थाकल नहि छल।

पानि पर चन्द्रमाक उजास टूटि-टूटि क' पसरल छल।

किनारक हवा ठंढा छल।

दूर कियो दीप रखि गेल छल।

लहर ओकर प्रतिबिम्ब केँ बेराबेरी तोड़ैत, फेर जोड़ैत छल।

आदित्य चुपचाप बैसलाह।

हुनकर स्मृतिमे गंगेश उपाध्याय कोनो मूर्ति जकाँ नहि, प्रश्नक क्रम जकाँ लौटला।

पदार्थ की?

सम्बन्ध की?

विशेषणक आधार की?

अभाव ककर आश्रयमे?

अनुमानक हेतु कतय?

प्रतिबन्धक की?

विरोधी सम्भावना केवल कल्पना अछि, कि अभिलेखमे ओकर आधार सेहो अछि?

आ जे वाक्य अन्तमे लिखल जाएत—ओ पूर्व वाक्यक भार सहैत अछि, कि बीचमे छलाँग मारैत अछि?

आदित्यक सामने आइक सुनवाइक चारि पर्ची फेर उभरल।

संरक्षित सञ्चार।

स्वतन्त्र बाह्य तथ्य।

पुनरुत्पाद्य बाह्य तथ्य।

उत्पत्ति-पथ अनिर्णीत।

ओ बुझलनि—नव्य न्याय केवल शब्द केँ सूक्ष्म नहि करैत ।
 ओ अधिकारक सीमो सूक्ष्म करैत अछि ।
 अन्वेषणक अधिकार ।
 प्रतिरक्षाक अधिकार ।
 न्यायालयक कथन-अधिकार ।
 तीनू एक नहि ।
 गंगा बहैत रहल ।
 ओकर बहाव ई प्रमाण नहि छल जे किनार स्थिर अछि ।
 किनारक स्थिरता सेहो ई प्रमाण नहि जे जलक भीतर सभ वस्तु एकहि दिशामे अछि ।
 दृश्य आ निष्कर्षक बीच सम्बन्ध चाही ।
 सम्बन्धक आधार चाही ।
 आ आधारक सीमा स्वीकार करबाक साहस चाही ।
 आदित्य आँखि बन्द कएलनि ।
 गार्ह एन अरिकेलक पुरान पाठशालाक धुँधल छवि उभरल ।
 पुस्तकक पृष्ठ ।
 गुरुक स्वर नहि, प्रश्नक विराम ।
 “जे नहि कहल गेल, ओकरा किएक मानब?”
 “जे कहल गेल, ओकरा कतेक धरि मानब?”
 “जे भेटल, ओ कतयसँ भेटल?”
 “जे पथ दिखल, ओ पथक आरम्भ कतय?”
 आदित्यक भीतर एक उत्तर बनल—
 निर्णय सत्य गढ़ैत नहि ।
 ओ प्रमाणक वहन-क्षमता मापैत अछि ।



रातिक हवा तेज भेल ।
 आदित्य उठलाह ।
 पानिक सतह पर चन्द्रमाक लकीर एखन लम्बा भेल छल ।
 हुनकर चलदूरभाष पर मालिनीक संदेश आयल—
 “आदेश सुरक्षित । पृथक पुनरुत्पत्ति दल लेल आरम्भिक सामग्री सूची तैयार अछि ।”
 आदित्य उत्तर लिखलनि—
 “केवल स्वतंत्र पूर्व-स्रोत देब । विवादित संकेत नहि ।”
 किछु क्षण बाद देवव्रतक संदेश आयल—
 “राज्यक सार संशोधित । तीन अतिशयोक्त वाक्य हटाओल गेल ।”
 विद्यानंदक कोनो संदेश नहि छल ।
 मुदा ई आवश्यक सेहो नहि छल ।
 न्यायालयक आदेश दुनू पक्षक सीमा लिखि चुकल छल ।
 आदित्य गंगा दिस अन्तिम बेर देखलनि ।
 अन्हार पूर्ण हटायल नहि छल ।
 उजास सेहो पूर्ण फैलल नहि छल ।

निर्णयक प्रभात एखन बीचक ओहि समयमे छल जाहिमे वस्तु सभ अपन आकार पाबि रहल छल ।
विशेषाधिकार मौनक अपराधी अर्थ नहि बनल ।
अन्वेषण अपन अधिकारक नाम पर संरक्षित दुआर नहि तोड़लक ।
बाह्य तथ्य केवल संरक्षित संसारक समीप रहबाक कारण नष्ट नहि भेल ।
मुदा जे पथ अस्पष्ट छल, ओकरा न्यायिक वाक्यक भार एखन नहि देल गेल ।
गंगेश उपाध्यायक स्मृति आस्ते-आस्ते विचारमे विलीन भेल ।
एक सूत्र मात्र रहि गेल—
“सीमा जानब दुर्बलता नहि; निर्णयक योग्यता अछि ।”
आदित्य किनार छोड़ि चलि पड़लाह ।
अगिला प्रभातमे मुहरबन्द सामग्री आ अन्वेषण-दैनिकी फेर न्यायालयक सामने आएत ।
मुदा एखन राति अपन स्थान पर छल ।
आ निर्णय, अपन शेष प्रश्नसभ सहित, एखन पूर्ण नहि भेल छल ।

प्रभातक न्यायालयमे आइ पहिल उजास खिड़कीक काँच पर अटकल छल।

गलियारामे लोकक पदचाप छल, मुदा कक्षक भीतर एक अलग प्रकारक मौन बसल छल।

न्यायमूर्ति आर्याक पीठिकाक बाम दिस तीन मुहरबन्द लिफाफा राखल छल।

दहिना दिस अन्वेषण-दैनिकी केर दू खण्ड।

बीचमे एक पातळ सञ्चिका, जाहि पर लाल अक्षरमे लिखल छल—“निर्णय-प्रवेश परीक्षण।”

मालिनी कर्ण ओहि सञ्चिका केँ देखैत रहलीह।

काल्हि धरि हुनका लगैत छल जे सामग्रीक स्रोत, अखण्डता आ अभिरक्षा स्पष्ट भ’ गेलापर हुनकर प्राविधिक काज लगभग पूरा भ’ जाइत अछि।

आइ हुनका बुझाइत छल—न्यायिक निर्णयक दुआर ओतयसँ आरम्भ होइत अछि।

आदित्य झा हुनकर लग बैसल छलाह।

हुनकर सामने छोट पञ्जी खुलल छल।

पहिल पंक्ति—“देखल गेल सामग्री।”

दोसर—“ककरा देखबाक अधिकार?”

तेसर—“ककरा विरुद्ध उपयोग?”

चारिम—“प्रतिवादक अवसर?”

पाँचम—“निर्णयमे अधिकतम वैध वाक्य?”

मालिनी ओ पाँचम पंक्ति पर अटकि गेलीह।

तथ्य-सामग्रीक विश्लेषणमे ओ अनेक बेर “ई अछि” लिखने छलीह।

निर्णयमे न्यायालय केँ पुछबाक छल—“ई कतेक धरि कहल जा सकैत अछि?”



न्यायमूर्ति आर्या आसन ग्रहण कएलनि।

देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर राज्यक दिससँ उपस्थित छलाह।

विद्यानंद मिश्र बचाव पक्षक अग्रिम आसन पर बैसल छलाह।

अनन्या कश्यप समाचार-माध्यम लेल निर्धारित पाँतिमे टिप्पणी-पुस्तिका खोलने छलीह।

न्यायमूर्ति आर्या पहिने मुहरबन्द लिफाफासभ दिस देखलनि, फेर दैनिकी दिस।

“काल्हि हम उत्पत्ति-पथक सीमा लिखलहुँ।”

हुनकर स्वर स्थिर छल।

“आइ प्रश्न ई नहि जे न्यायालय की देख सकैत अछि।”

ओ विराम लेलनि।

“प्रश्न ई अछि—जे देखल गेल, ताहिमेसँ की निर्णयक कारणमे प्रवेश क’ सकैत अछि।”

कक्षमे कलमक खसखसाहट सुनायल।

“देखब आ निर्णयमे लिखब एक क्रिया नहि।”

“मुहर न्यायालयक पहुँच नियंत्रित क’ सकैत अछि; सत्यता प्रमाणित नहि।”

“दैनिकी अन्वेषणक दिशा देखबैत अछि; अपने आपमे सिद्ध तथ्य नहि।”

“हैश अखण्डता बतबैत अछि; कथनक सत्यता, लेखकीयता, व्यक्ति-विशिष्ट उपयोग वा दोष नहि।”

“आ गोपनीयता कोनो सामग्री केँ अधिक प्रमाणवान नहि बनबैत अछि।”

विद्यानंद अपन कलम पीठिका पर राखि देलनि।

देवव्रत सिर हिलौलनि।

मालिनी केँ अनुभव भेल जे आइ हुनकर विज्ञानक सीमाक परीक्षा नहि, ओकर भाषाक परीक्षा अछि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“राज्य अपन प्रस्तावित निर्णय-प्रवेश सारणी रखय।”

मृणाल धर उठलाह।

“महोदया, राज्य छः श्रेणी प्रस्तावित करैत अछि।”

ओ पहिल पन्ना खोललनि।

“एक—खुला अभिलेख, जाहि पर दुनू पक्ष केँ समान पहुँच आ प्रतिवादक अवसर भेटल।”

“दू—सीमित प्रकटीकरणयुक्त सामग्री, जकर आवश्यक सार पक्षकार केँ देल गेल आ जकर उत्तर सम्भव भेल।”

“तीन—मुहरबन्द सामग्री, जकर स्वतंत्र बाह्य पुनरुत्पत्ति उपलब्ध अछि।”

“चारि—मुहरबन्द सामग्री, जकर बाह्य पुनरुत्पत्ति एखन अपूर्ण अछि।”

“पाँच—अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल दिशा, परिकल्पना वा अधिकारीक अर्थापन।”

“छः—संरक्षित सञ्चार वा एहन अंश, जकर प्रतिकूल उपयोग निषिद्ध अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि—“श्रेणी बनाओलासँ प्रमाण-मूल्य बनि जाइत अछि?”

मृणाल तुरते कहलनि—“नहि, महोदया। ई केवल उपयोग-पथक प्रारम्भिक छँटाइ अछि।”

“ठीक। तखन सभ श्रेणीक अधिकतम वैध उपयोग सेहो बताउ।”

मृणालक सामने पहिल कठिन मोड़ आयल।

देवव्रत धीमी आवाज नहि, स्पष्ट स्वरमे कहलनि—“राज्य श्रेणी तीनक भाषा संकुचित करय चाहैत अछि।”

मालिनी तुरते हुनका दिस देखलनि।

देवव्रत कहलनि—“स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति उपलब्ध अछि—एतेक कहब पर्याप्त नहि। ई सेहो देखब आवश्यक अछि जे पुनरुत्पत्ति वास्तवमे स्वतंत्र पूर्व-स्रोतसँ भेल कि मुहरबन्द संकेतक पाछाँ चलि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“एहि संशोधन केँ अभिलेखित करू।”

मालिनी अपन पञ्जीमे लिखलनि—“पुनरुत्पत्ति ≠ स्वतंत्र उत्पत्ति।”



विद्यानंद उठलाह।

“महोदया, बचाव पक्षक मुख्य आपत्ति श्रेणी दू पर अछि।”

“सीमित प्रकटीकरणक अर्थ की? यदि न्यायालय पूरा सामग्री देखैत अछि आ पक्षकार केवल सार पबैत अछि, तखन न्यायालय अनजाने ओहि अंशसँ प्रभावित भ’ सकैत अछि जकर उत्तरक अवसर पक्षकार केँ नहि भेटल।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“सही। तखन न्यायालय स्वयं अपन उपयोगक सीमा लिखत।”

“केवल देखल तथ्य मनसँ मेटायल नहि जा सकैत अछि।” विद्यानंद कहलनि।

“किन्तु निर्णयक कारण-पथ नियंत्रित कएल जा सकैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्याक स्वरमे कठोरता नहि, अनुशासन छल।

“जकर प्रतिवादक अवसर नहि, ओकर प्रतिकूल व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्षमे उपयोग नहि।”

“जकर केवल सार प्रकटीकृत, ओकर उपयोग ओहि सारक सीमा धरि।”

“जकर स्वतंत्र बाह्य प्रतिलिपि उपलब्ध, न्यायालय बाह्य प्रतिलिपिक आधार पर विचार करत; मुहरबन्द अंशक कारणेँ ओकर मूल्य नहि बढ़त।”

“जकर उत्पत्ति-पथ विवादित, ओ निर्णयक निर्णायक कड़ी नहि बनत।”

विद्यानंद कहलनि—“आ दैनिकी?”

“दैनिकीमे लिखल अधिकारीक धारणा केँ अधिकारीक धारणा जकाँ पढ़ल जाएत।”

“तथ्य जकाँ नहि?”

“तथ्य जकाँ नहि।”

कक्षमे ओ दू शब्द बहुते हल्का सुनायल।

मुदा मालिनी बुझलीह—कखनो न्यायिक अनुशासनक पैघ भार एहन छोट वाक्यमे होइत अछि।

अनन्या अपन टिप्पणी-पुस्तिकामे लिखलनि—“दैनिकी ≠ स्वतन्त्र प्रमाण।”

फेर ओ ओकरा घेरि देलनि।

सनसनीपूर्ण शीर्षक बनाबय चाहितथि त’ लिखि सकैत छलीह—“मुहरबन्द अभिलेख पर न्यायालयक संशय।”

मुदा ओ जानैत छलीह—ई संशय नहि, वर्गीकरण छल।

सत्य आ शीर्षकक बीच दूरी फेर मापल जा रहल छल।



पहिल मुहरबन्द लिफाफा खोलल गेल।

अंदर सेवा-संगणकसँ प्राप्त समय-छाप सूचीक प्रमाणित प्रतिलिपि छल।

ओहि सूचीक एक भाग राज्य पहिने खुला अभिलेखमे सेहो प्रस्तुत क’ चुकल छल।

मालिनी सँ पुछल गेल—“दुनू प्रतिलिपिक सम्बन्ध की?”

ओ उठलीह।

“महोदया, मुहरबन्द प्रतिलिपि आ खुला प्रतिलिपि दृश्य रूपेँ समान पंक्तिसभ रखैत अछि, मुदा हम एखन ई नहि कहब जे दुनू स्वतंत्र स्रोतसँ आयल।”

“किएक?”

“कारण खुला प्रतिलिपिक आपूर्ति-पथ स्पष्ट अछि, मुदा मुहरबन्द प्रतिलिपिक प्रारम्भिक संग्रह-पथमे एक एहन मध्यवर्ती निर्यात अछि जकर उत्पत्ति-विवरण पूर्ण नहि।”

देवव्रत पुछलनि—“हैश?”

“मिलैत अछि।”

“तखन समानता?”

“समानता अछि। स्वतंत्रता सिद्ध नहि।”

मालिनी अपन उत्तरक बाद एक क्षण चुप रहलीह।

पहिने हुनका हैश-मिलानक उत्तर देबामे विशेष आत्मविश्वास होइत छल।

आइ ओहि उत्तरक तुरते बाद सीमा कहब हुनकर पेशागत कर्तव्य छल।

विद्यानंद पुछलनि—“ई सूची कोनो व्यक्तिक उपयोग सिद्ध करैत अछि?”

“नहि।”

“खाता-चिह्न?”

“खाता-चिह्न देखबैत अछि।”

“खाता-चिह्न आ व्यक्ति एक?”

“नहि।”

“यन्त्र-सम्बन्ध?”

“किछु सत्रमे यन्त्र-चिह्न अछि।”

“यन्त्र आ व्यक्ति?”

“एक नहि।”

“तखन राज्य एहि सूचीसँ की अधिकतम कहि सकैत अछि?”

मालिनी न्यायमूर्ति आर्या दिस देखलनि।

ओ कहलनि—“निर्दिष्ट समयमे निर्दिष्ट सेवा-अभिलेखमे निर्दिष्ट खाता-चिह्न आ किछु यन्त्र-चिह्नक उपस्थिति।”

“नियन्त्रण?”

“एहि सूची मात्रसँ नहि।”

“लेखकीयता?”

“नहि।”

“अपराधी आशय?”

“नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“अभिलेखित करू। प्राविधिक स्पष्टता व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्षक समानार्थी नहि।”

मालिनी बैठलीह।

हुनकर हथेलीमे हल्का पसीना छल।

ओ डर नहि छल।

ओ उत्तरक भार छल।



दोसर लिफाफामे भुगतान-द्वारक मार्ग-सार छल।

राज्यक पुरान प्रस्तुतीकरणमे ओकर एक पंक्ति “एकीकृत नियन्त्रण” शब्दक संग जुड़ल छल।

न्यायमूर्ति आर्या पन्ना देखैत पुछलनि—“ई शब्द ककर?”

मृणाल धर कहलनि—“अन्वेषण-दलक पुरान सारक।”

“मूल अभिलेखक?”

“नहि।”

“तखन मूल अभिलेख की देखबैत अछि?”

मालिनी फेर उठलीह।

“लेन-देन मार्गमे तीन मध्यवर्ती सेवा-चिह्न, दू समय-खण्ड, आ एक निपटान-संकेत।”

“एकीकृत नियन्त्रण?”

“ओ निष्कर्ष अछि, मूल क्षेत्र नहि।”

“ओ निष्कर्षक व्यक्ति-विशिष्ट आधार?”

“एहि अभिलेख मात्रमे नहि।”

देवव्रत तुरते कहलनि—“राज्य ‘एकीकृत नियन्त्रण’ शब्द वापस लैत अछि, जतेक धरि ई एहि सामग्री पर आधारित छल।”

विद्यानंद हुनका दिस देखलनि।

“देरसँ सही।”

देवव्रत उत्तर देलनि—“निर्णय-चरणमे देर सँ संकुचन सेहो अतिशयोक्तिक निरन्तरतासँ नीक।”

न्यायमूर्ति आर्या बीचमे कहलनि—“एहि न्यायालयमे पक्षक प्रतिष्ठा नहि, वाक्यक वैधता परीक्षणाधीन अछि।”

मालिनी अपन पञ्जीमे पुरान शब्द काटलनि।

“एकीकृत नियन्त्रण” हटि गेल।

ओकर स्थान पर लिखलनि—“लेन-देन मार्गक संरचनात्मक संगति।”

फेर कोष्टकमे—“व्यक्ति-विशिष्ट नियन्त्रण असिद्ध।”

ओ पंक्ति हुनका भीतर किछु बदलि रहल छल।

विश्लेषकक प्रतिष्ठा कखनो अपन पहिल निष्कर्ष बचाबयमे नहि।

कखनो ओकरा काटि सकबाक साहसमे अछि।



अन्वेषण-दैनिकी खोलल गेल।

पहिल खण्डमे एक पुरान टिप्पणी छल—“सम्भवतः भुगतान-संरचना एकहि संचालन-केंद्रसँ निर्देशित।”

विद्यानंद पुछलनि—“ई तथ्य?”

आदित्य स्वयं उठलाह।

“नहि। ओहि समयक अन्वेषकीय परिकल्पना।”

“बादमे?”

“किछु संरचनात्मक सम्बन्ध भेटल, मुदा ‘एकहि संचालन-केंद्र’क व्यक्ति-विशिष्ट रूप सिद्ध नहि भेल।”

“दैनिकीमे ई सुधार लिखल गेल?”

आदित्य पन्ना उलटि कहलनि—“हाँ। बादक प्रविष्टिमे परिकल्पना सीमित कएल गेल अछि।”

विद्यानंद कहलनि—“यदि पहिल प्रविष्टि समाचार-माध्यम धरि पहुँचैत, त’ ओहि पहिल परिकल्पनाक प्रभाव पैघ होइत।”

अनन्या अपन आसन पर तनिक सीधा बैसलि।

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“एहि कारणेँ दैनिकी गोपनीयता आ प्रमाण-मूल्यक प्रश्न पृथक अछि।”

“गोपनीयता अन्वेषणक अपूर्ण दिशा बचा सकैत अछि।”

“मुदा अपूर्ण दिशा केँ प्रमाणमे रूपान्तरित नहि करैत।”

“आ यदि कखनो दैनिकी न्यायालयक सामने आबैत अछि, न्यायालयक दृष्टि ओकर परिकल्पना केँ सिद्ध तथ्य नहि बनबैत।”

आदित्य कहलनि—“राज्य सहमत अछि।”

विद्यानंद पुछलनि—“तखन एहि प्रविष्टिक निर्णयमे स्थान?”

देवव्रत कहलनि—“अन्वेषण-पथ बुझबाक सीमित पृष्ठभूमि; दोष-निर्धारणक स्वतन्त्र आधार नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या लिखौलनि—“दैनिकी-दिशा ≠ तथ्य-निर्णय।”

मालिनी पंक्ति दोहरौलनि।

हुनका स्मरण भेल—कतेक बेर विश्लेषणक कक्षक भीतर “दिशा” शब्द एतेक आत्मविश्वाससँ बजैत अछि जे सुननिहार ओकरा “तथ्य” बुझि लैत अछि।

आइ न्यायालय ओहि ध्वनिक दूरी नापि रहल छल।



तेसर लिफाफा खोलबाक पहिने विद्यानंद आपत्ति कएलनि।

“एहि अंश पर विशेषाधिकारक दावा लंबित अछि।”

देवव्रत कहलनि—“राज्य मूल सञ्चारक उपयोग नहि चाहैत। केवल एहि सञ्चारक तिथि-पश्चात स्वतंत्र बाह्य कदमक क्रम देखाबय चाहैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि—“ओ बाह्य कदमक उत्पत्ति-पथ काल्हिक आदेशक कसौटी पर परीक्षण भेल?”

मृणाल धर कहलनि—“आंशिक।”

“आंशिकक अर्थ?”

“दू कदम स्वतंत्र पूर्व-स्रोतसँ पुनरुत्पादित। एक कदमक प्रारम्भिक प्रेरक अस्पष्ट।”

“तखन तेसर कदम?”

“एखन प्रतिकूल उपयोग नहि।”

विद्यानंद कहलनि—“आ विशेषाधिकारक मौन?”

“कोनो अपराध-सूचक रिक्ति नहि।” देवव्रत कहलनि।

न्यायमूर्ति आर्या विद्यानंद दिस देखलनि।

“एहि बिंदु पर विवाद शेष?”

विद्यानंद तनिक सोचलनि।

“यदि आदेश स्पष्ट लिखत जे संरक्षित मौन सँ किछु प्रतिकूल अनुमान नहि, त’ एहि सीमित बिंदु पर नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“लिखल जाएत।”

मालिनी कैँ एहि वाक्यक महत्व प्राविधिक सूचीसँ बेसी बुझायल।

अनुपस्थिति, मौन, गोपनीयता—तीनू रिक्त स्थान जकाँ देखाइत अछि।

मुदा सभ रिक्त स्थानक अर्थ “नष्ट” नहि।

सभ मौनक अर्थ “स्वीकार” नहि।

सभ संरक्षित अंशक अर्थ “नुकायल सत्य” नहि।

कखनो विधि स्वयं कहैत अछि—एतय मौनक अधिकार अछि।

ओहि अधिकार कैँ प्रमाणक अभाव बनायब विधिक छल्लाँग होएत।



दोपहरक अल्पविराममे मालिनी न्यायालयक पछिला गलियारामे ठाढ़ छलीह।

अनन्या हुनका लग आयलीह।

“एक प्रश्न पुछि?”

मालिनी हँसलनि—“न्यायालयसँ बाहर अहाँ पुछि सकैत छी, उत्तर देब आवश्यक नहि।”

अनन्या सेहो हँसल।

“ठीक। अहाँ आइ दू बेर अपन पुरान शब्द सीमित कएलहुँ। खराब लगल?”

मालिनी तुरते उत्तर नहि देलनि।

गलियाराक खिड़कीसँ नीचे सड़क देखाइत छल।

“पहिने लगैत छल जे विश्लेषकक काज मजबूत निष्कर्ष देब अछि।”

“एखन?”

“एखन बुझैत छी—मजबूत निष्कर्ष ओ अछि जे अपन भारक सीमा जानैत अछि।”

अनन्या लिखय लेल कलम उठौलनि, फेर रोकि देलनि।

“ई प्रकाशित क’ सकैत छी?”

मालिनी कहलनि—“ई सामान्य बात अछि। प्रकरणक सामग्री नहि।”

अनन्या लिखलनि।

फेर पुछलनि—“मुहरबन्द सामग्री देखलाक बाद न्यायालयक मन पर प्रभावक प्रश्न कठिन नहि?”

“अत्यन्त कठिन।”

“तखन समाधान?”

“कारण-पथ लिखब। जे वाक्य कहब, ओकर स्रोत कहब। जकर उत्तरक अवसर नहि, ओकर भार नहि बढ़ायब। जकर बाह्य पुनरुत्पत्ति अछि, ओकरा बाह्य स्रोतसँ परीक्षण करब।”

“आ जे मनमे देखल गेल?”

मालिनी कहलनि—“मानव मन केँ शून्य नहि कएल जा सकैत। मुदा न्यायिक अनुशासन एहि कारणेँ लिखित कारण मांगैत अछि।”

अनन्या चुप भ’ गेलीह।

किछु क्षण बाद ओ कहलनि—“शीर्षक बनि सकैत अछि—‘न्यायालय मुहरबन्द सामग्री पर भरोसा करबाक इंकार कएलक’।”

मालिनी सिर हिलौलनि।

“ओ सेहो अधिक कहल जाएत।”

“तखन?”

“लिखू—‘न्यायालय मुहरबन्द सामग्रीक निर्णयगत उपयोगक सीमा तय करैत अछि।’”

अनन्या कहलनि—“कम चमकदार।”

“बेसी सही।”

दुनू किछु क्षण हँसल।

फेर घंटी बजल।

न्यायालय फेर बैसबाक छल।



दोपहरक सत्रमे न्यायमूर्ति आर्या एक नओ सारणी रखलनि।

“एहि न्यायालयक निर्णय-प्रवेश कसौटी सात प्रश्न पर आधारित रहत।”

ओ पहिल प्रश्न पढ़लनि—“स्रोत की?”

दोसर—“स्रोत धरि पहुँचबाक पथ की?”

तेसर—“अभिरक्षा आ अखण्डता कतेक धरि सिद्ध?”

चारिम—“सामग्रीक सत्यता वा सम्बन्धक स्वतंत्र समर्थन की?”

पाँचम—“पक्षकार केँ आवश्यक प्रकटीकरण आ उत्तरक पर्याप्त अवसर भेटल?”

छठम—“मजबूत वैकल्पिक व्याख्या अभिलेखमे आधार पवैत अछि?”

सातम—“एहि सामग्री पर आधारित अधिकतम वैध वाक्य की?”

ओ पन्ना नीचे रखलनि।

“एहि सातम प्रश्नक बिना पहिल छह प्रश्न न्यायिक कारणमे अधूरा अछि।”

विद्यानंद कहलनि—“बचाव पक्ष जोड़ब चाहैत अछि—यदि सामग्री केवल सहायक अछि, त’ निर्णयमे ओकरा निर्णायक भाषा नहि देल जाए।”

“स्वीकार।”

देवव्रत कहलनि—“राज्य जोड़ब चाहैत अछि—सहायक तथ्यक अभावमे स्वतंत्र रूपेँ सिद्ध मुख्य तथ्य स्वतः नष्ट नहि होएत।”

“ओहो सही। प्रमाण-मूल्य घटब आ तथ्यक अस्तित्व नष्ट होब एक नहि।”

मालिनी लिखलनि—“सीमा दू दिशामे काम करैत अछि।”

ओकरा एकाएक बुझायल—प्रमाण-मर्यादा केवल राज्यक दावाक काट नहि।

ओ बचावक अतिशयोक्तिक सेहो काट अछि।

यदि कोनो मुहरबन्द अंश उपयोगयोग्य नहि, ताहिसँ स्वतंत्र खुला अभिलेख अपने आप बिलायल नहि।

यदि दैनिकी परिकल्पना प्रमाण नहि, ताहिसँ बाहरक प्रमाणित समय-छाप असत्य नहि।

यदि विशेषाधिकार मौनसँ प्रतिकूल अनुमान नहि, ताहिसँ स्वतंत्र तृतीय-स्रोत अभिलेख निषिद्ध नहि।

नव्य न्याय सीमा केँ एक पक्षक हथियार नहि, सम्बन्धक अनुशासन बनबैत अछि।



राज्य अगिला सामग्री रखलक—ग्राहक-पहिचान सत्यापनक एक सार।

मालिनी पहिने एहि सारक दू क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने छलीह।

एक नाम-रूपान्तरण।

दोसर सम्पर्क-संकेत।

विद्यानंद पुछलनि—“एहि सारक मूल स्रोत?”

“तृतीय सेवा-प्रदाता।” मालिनी कहलनि।

“मूल अभिलेख उपलब्ध?”

“आंशिक। किछु क्षेत्रक मूल प्रविष्टि, किछु निर्यात।”

“निर्यात ककर?”

“सेवा-प्रदाताक प्रणालीक।”

“व्यक्ति-विशिष्ट सत्यापन?”

मालिनी पन्ना देखलनि।

“एक परिचय-पत्रक प्रतिलिपि अछि, मुदा ओकर अपलोड कर्ता व्यक्तिक सीधा पहचान एहि अभिलेख मात्रसँ नहि।”

“तखन ई नाम-रूपान्तरण कोन श्रेणी?”

“सीमित समर्थनकारी तथ्य—यदि अन्य स्वतंत्र स्रोतसँ सम्बन्ध पुष्ट हो।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि—“‘समर्थनकारी’ शब्दक सीमा की?”

मालिनी कहलनि—“एहि ठाम केवल प्रस्तावित खाता-सम्बन्धक समर्थन धरि।”

“ठीक। मुदा ‘समर्थनकारी’ शब्दो भार माँगैत अछि। ककरा समर्थन?”

मालिनी उत्तर देलनि—“केवल खाता-सम्बन्धक प्रस्तावित कड़ी कै; व्यक्ति-विशिष्ट संचालन वा आशय कै नहि।”

“एहि सीमा कै सारणीमे स्पष्ट करू।”

मालिनी लिखलनि।

एक समय छल जखन ओ एहन पंक्ति कै अत्यधिक सावधानी बुझैत छलीह।

एखन बुझैत छलीह—एहि सावधानी बिना तथ्य अपन मूल आकारसँ पैघ भ’ जाइत अछि।



अगिला विवाद एक मेटायल डाक-संग्रह अंश पर उठल।

राज्यक पहिल प्रतिवेदनमे लिखल छल—“सन्देश बादमे उपलब्ध नहि।”

एक बादक टिप्पणीमे शब्द आयल छल—“सम्भावित विलोपन।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि—“विलोपनक स्वतंत्र संकेत?”

आदित्य उठलाह।

“पूर्ण नहि। संग्रह-नीति आ खाता-समन्वयनक दू वैकल्पिक कारण अभिलेखमे अछि।”

“तखन ‘मेटायल’?”

“अधिकतम ई कहि सकैत छी—उक्त संग्रह-स्थानमे अपेक्षित अंश भेटल नहि।”

“अपेक्षित किएक?”

आदित्य स्रोत, समय-सीमा आ संग्रह-नीतिक आधार संक्षेपमे रखलनि।

विद्यानंद पुछलनि—“खोज पूर्ण?”

“नहि। एक दूरस्थ संग्रह-प्रतिलिपि प्राविधिक रूपेँ उपलब्ध नहि भेल।”

“तखन अनुपलब्धि?”

“सीमित। ‘नहि भेटल’ धरि। ‘नष्ट कएल गेल’ धरि नहि।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“निर्णयमे एहि भेदक स्पष्ट भाषा रहत।”

मालिनी अपन पञ्जीमे लिखलनि—“रिक्ति ≠ छेड़छाड़।”

ओहि पंक्तिक बगलमे जोड़लनि—“अपूर्ण खोज ≠ पूर्ण अनुपलब्धि।”

दैनिकीमे पुरान शंका रहि सकैत छल।

निर्णयमे केवल परीक्षण-सह वाक्य प्रवेश करत।



साँझक करीब न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“आब न्यायालय प्रस्तावित कारण-पथक नमूना पढ़त।”

लिपिक पहिल मसौदा देलनि।

पहिल वाक्य छल—“अभिलेखसँ प्रतिवादीक नियन्त्रण स्पष्ट अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या रुकलनि।

“कौन अभिलेख?”

राज्यक पाँति चुप।

ओ फेर पुछलनि—“कौन सम्बन्ध?”

देवव्रत मसौदा देखलनि।

“ई वाक्य अधिक व्यापक अछि।”

“तखन काटू।”

वाक्य काटल गेल।

दोसर मसौदा—“समय-छाप, खाता-चिह्न आ भुगतान-पथ परस्पर मिलैत अछि।”

न्यायमूर्ति आर्या पुछलनि—“‘मिलैत’ शब्द की सिद्ध करैत अछि?”

मालिनी कहलनि—“कालक्रमिक संगति।”

“व्यक्ति?”

“नहि।”

“आशय?”

“नहि।”

“तखन लिखू—‘निर्दिष्ट अभिलेखसभमे कालक्रमिक संगति देखाइत अछि; ई संगति अपने आपमे व्यक्ति-विशिष्ट संचालन वा आशय सिद्ध नहि करैत।”

लिपिक लिखलनि।

तेसर मसौदा—“मुहरबन्द सामग्री राज्यक कथनक पुष्टि करैत अछि।”

विद्यानंद तुरते उठलाह।

न्यायमूर्ति आर्या हाथसँ संकेत कएलनि—“आपत्ति आवश्यक नहि। ई वाक्य टिकत नहि।”

ओ कहलनि—“मुहरबन्द सामग्रीक विशिष्ट अंश जतेक धरि स्वतंत्र बाह्य स्रोतसँ पुनरुत्पादित, न्यायालय केवल बाह्य पुनरुत्पादित अंश पर विचार करत।”

“मुहर स्वयं पुष्टि नहि।”

चारिम मसौदा—“अन्वेषण-दैनिकीमे प्रारम्भसँ एकहि सिद्धान्त रहल।”

आदित्य स्वयं कहलनि—“ई तथ्यतः अशुद्ध अछि। दैनिकीमे सिद्धान्त बदलल अछि।”

कक्षमे एक हल्का हलचल भेल।

न्यायमूर्ति आर्या आदित्य दिस देखलनि।

“राज्य अपन अन्वेषणक परिवर्तन लुकाबय चाहैत अछि?”

“नहि, महोदया। विफल शाखासभ अभिलेखक भाग रहत।”

“ठीक। बदलैत सिद्धान्त दुर्बलताक प्रमाण नहि; लुकाओल परिवर्तन विश्वसनीयताक प्रश्न बनि सकैत अछि।”

मालिनी एहि वाक्य केँ रेखांकित कएलनि।

वैज्ञानिक परीक्षणो त’ एहेन अछि।

परिकल्पना टिकैत अछि, टूटैत अछि, बदलैत अछि।

सत्यक सम्मान कखनो पहिल विचार बचाबयमे नहि; परीक्षणक परिणाम स्वीकार करबामे अछि।



एक समय पर न्यायमूर्ति आर्या सीधा मालिनी सँ पुछलनि—“अहाँ एहि पूरा अभिलेखमे सभसँ पैघ सीख की मानैत छी?”

मालिनी चौंकि गेलीह।

ई प्रश्न साक्ष्यक अपेक्षा अधिक निजी लगल।

ओ उत्तर देबाक पहिने आदित्य दिस नहि देखलनि।

“महोदया, पहिने हम सोचैत रही जे तथ्य भेटलाक बाद मुख्य काज ओकरा सुरक्षित राखब आ सही पढ़ब अछि।”

“एखन?”

“एखन बुझैत छी—तथ्यक मर्यादा ओकर स्रोत, सम्बन्ध, प्रकटीकरण, प्रतिवाद-अवसर आ वैध उपयोगक सीमा सहित बनैत अछि।”

“आ मुहरबन्द सामग्री?”

“जकरा हम देखैत छी, ओ सभ किछु निर्णयमे लिखबाक अधिकार नहि दैत।”

“दैनिकी?”

“दिशा देखबैत अछि; सिद्ध तथ्य बनबाक लेल बाह्य प्रमाण चाही।”

“हैश?”

“अखण्डता धरि।”

“खाता?”

“खाता धरि, व्यक्ति धरि नहि—जाबत अलग सम्बन्ध-पथ सिद्ध नहि।”

“अनुपलब्धि?”

“खोजक परिधि धरि।”

न्यायमूर्ति आर्या सिर हिलौलनि।

“अभिलेखित करू—विश्लेषकक उत्तर प्रमाण-मर्यादाक उचित सार अछि।”

मालिनी बैठलीह।

हुनका विजय जकाँ किछु नहि लगल।

बल्कि एक उत्तरदायित्व जकाँ लगल।

कारण न्यायालय हुनकर विज्ञान केँ सम्मान एहि रूपमे देलक जे ओकर सीमा सेहो लिखलक।



सत्रक अन्तिम घड़ीमे विद्यानंद एक कठिन प्रश्न उठौलनि।

“यदि कोनो बाह्य तथ्य स्वतंत्र अछि, मुदा ओकर महत्त्व न्यायालय केँ पहिने मुहरबन्द सामग्री देखलाक कारण बुझायल, तखन की?”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“महत्त्वक खोज आ तथ्यक उत्पत्ति अलग प्रश्न अछि।”

विद्यानंद कहलनि—“मुदा प्रतिकूल उपयोगमे दुनू मिलि सकैत अछि।”

देवव्रत सहमत भेलाह।

“एहन स्थितिमे राज्य केँ ई देखाबय पड़त जे बाह्य तथ्यक महत्त्वक स्वतंत्र कारण सेहो अभिलेखमे उपलब्ध छल, अथवा पक्षकार केँ पर्याप्त प्रकटीकरण आ उत्तरक अवसर देल गेल।”

न्यायमूर्ति आर्या जोड़लनि—“आ यदि ई देखाओल नहि जा सकल, न्यायालय ओ तथ्यक प्रतिकूल भार घटा सकैत अछि, भले तथ्य अपने आपमे स्वतंत्र स्रोतसँ आयल हो।”

मालिनी लिखलनि—“स्वतन्त्र स्रोत ≠ स्वतन्त्र खोज ≠ स्वतन्त्र महत्त्व।”

ओ पंक्ति नया छल।

आदित्य ओकरा देखलनि।

हुनकर आँखिमे स्वीकृति छल, उत्साह नहि।

नव्य न्यायक अंतिम चरण एखन सम्बन्धक भीतर सम्बन्ध देखबैत छल।

तथ्य कतयसँ आयल।

अन्वेषण ओतय किएक पहुँचल।

ओहि तथ्य केँ महत्त्व किएक देल गेल ।
पक्षकार ओहि महत्त्वक उत्तर द' सकल कि नहि ।
आ अन्तमे न्यायालय ओकरा कतेक भार द' सकैत अछि ।



न्यायमूर्ति आर्या दिनक अन्तरिम निर्देश पढ़लनि ।

“एक—मुहरबन्द सामग्रीक अस्तित्व वा न्यायिक अवलोकन सत्यताक स्वतन्त्र प्रमाण नहि ।”

“दू—अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल दिशा, शंका, परिकल्पना वा अधिकारीक अर्थापन केँ सिद्ध तथ्य जकाँ ग्रहण नहि कएल जाएत ।”

“तीन—जकर आवश्यक सार अथवा आधार पक्षकार केँ पर्याप्त रूपेँ प्रकटीकृत नहि, ओकर प्रतिकूल व्यक्ति-विशिष्ट उपयोग नहि ।”

“चारि—स्वतंत्र बाह्य पुनरुत्पत्ति उपलब्ध होएबाक स्थिति मे न्यायालय बाह्य स्रोतक प्रमाण-मूल्य पर विचार करत; मुहरबन्द समानता ओकर भार स्वतः नहि बढ़ाओत ।”

“पाँच—विशेषाधिकारक मौन केँ अपराध-सूचक रिक्ति नहि मानल जाएत ।”

“छः—दैनिकीमे विफल वा बदलल अन्वेषण शाखा जतेक धरि निर्णयगत मूल्यांकन लेल प्रासंगिक, ओ लुकाओल नहि जाए ।”

“सात—अखण्डता, अभिरक्षा, समानता वा बहुल दृश्य व्यक्ति-विशिष्ट सत्यता, लेखकीयता, नियन्त्रण, आशय वा दोषक स्वतन्त्र पर्याय नहि ।”

“आठ—निर्णयक सभ प्रतिकूल वाक्यक स्रोत, सम्बन्ध-पथ आ प्रतिवाद-अवसर स्पष्ट रहत ।”

ओ पन्ना बन्द कएलनि ।

“ई अंतिम निर्णय नहि ।”

“ई कारण-पथक सीमा अछि ।”

विद्यानंद कहलनि—“बचाव पक्ष दू शब्दक स्पष्टीकरण चाहैत अछि, मुदा संरचनासँ असहमति नहि ।”

देवव्रत कहलनि—“राज्य एहि संरचनाक भीतर अपन शेष प्रस्तुतीकरण करय तैयार अछि ।”

न्यायमूर्ति आर्या कहलनि—“तखन आइ लेल एतेक ।”



न्यायालय उठलापर मालिनी तुरते बाहर नहि गेलीह ।

ओ अपन पञ्जी खोलने बैसल रहलीह ।

पहिल पन्नामे पुरान शब्द छल—“सत्यापन ।”

दोसर पन्नामे—“स्रोत ।”

तेसर—“अखण्डता ।”

चारिम—“स्वतंत्रता ।”

आइ ओ पाँचम पन्ना जोड़लनि—“निर्णयगत उपयोग ।”

ओ लिखलनि—“तथ्य भेटब एक घटना अछि ।”

“तथ्यक अर्थ लबिलायल दोसर ।”

“तथ्यक न्यायिक उपयोग तेसर ।”

“तीनू केँ एक करब चुटि ।”

आदित्य पाछाँ लौटि आएल छलाह ।

“चलू?”

मालिनी कहलनि—“एक पंक्ति बाकी अछि।”

ओ लिखलनि—“जे सामग्री सभसँ अधिक नुकायल वा संरक्षित अछि, से सभसँ अधिक सत्य होएत—एहन कोनो नियम नहि।”

आदित्य पढ़लनि।

“आ दोसर दिशा?”

मालिनी बुझि गेलीह।

ओ जोड़लनि—“जे सामग्री उपयोगयोग्य नहि, ताहिसँ स्वतंत्र खुला तथ्य असत्य नहि होएत।”

आदित्य कहलनि—“आब पूर्ण।”

दुनू बाहर निकलल।



साँझमे समाचार-माध्यमक कक्षमे अनन्या अपन समाचार लिखि रहल छलीह।

पहिल शीर्षक ओ काटि देलनि—“मुहरबन्द प्रमाण पर न्यायालयक अविश्वास।”

दोसर शीर्षक सेहो काटलनि—“राज्यक प्रमुख प्रमाण दुर्बल।”

तेसर लिखलनि—“उच्च न्यायालय निर्णयगत उपयोगक आठ सीमा स्पष्ट कएलक।”

ओ किछु क्षण देखैत रहलीह।

शीर्षक चमकदार नहि छल।

मुदा आइक सुनवाइ चमकदार घटना सेहो नहि छल।

ई शब्दक भार घटाबय-बढ़ाबयक अनुशासन छल।

ओ समाचारक भीतर स्पष्ट लिखलनि—“अन्तिम दोष वा निर्दोषताक निर्णय एखन नहि भेल अछि।”

फेर जोड़लनि—“न्यायालय केवल ई तथ्य क’ रहल अछि जे कोन सामग्री कतेक सीमा धरि कारण-पथमे प्रयुक्त होएत।”

अनन्या प्रकाशित करबाक पहिने एक बेर पूरा समाचार पढ़लनि।

ओहि मे कोनो “बड़ जीत” नहि छल।

कोनो “करारी हार” नहि।

कोनो “सनसनीखेज खुलासा” नहि।

केवल सीमा छल।

आ सम्भवतः एहि प्रकरणक सभसँ कठिन समाचार सीमा केँ समाचार बनायब छल।



रातिमे आदित्य आ मालिनी कार्यालयमे अन्तिम सारणी देखैत छलाह।

सारणीमे पाँच रंगक कोनो चिह्न नहि छल; केवल पाँच स्पष्ट शब्द छल।

“निर्णययोग्य।”

“सीमित समर्थन।”

“अनिर्णीत।”

“आरोप मात्र।”

“प्रतिकूल उपयोग निषिद्ध।”

मालिनी एक-एक पंक्ति परखलनि।

किछु तथ्य पहिल श्रेणीमे गेल।

किछु दोसरमे।

अनेक तेसरमे रुकल ।

किछु पुरान दावे चौठम श्रेणीमे खसि गेल ।

आ किछु सामग्री पाँचम श्रेणीमे न्यायिक कारणसँ बाहर रहल ।

ओ पुछलनि—“एतेक छँटाइपछि कथा कम स्पष्ट नहि भ’ जाइत?”

आदित्य कहलनि—“कथा सम्भवतः । निर्णय नहि ।”

मालिनी हँसलनि ।

“हम विश्लेषक छी । कथा सँ बेसी स्पष्टता चाहैत छी ।”

“तखन एहि अस्पष्टताक नाम स्पष्टता राखू ।”

“अर्थ?”

“जे अनिर्णीत अछि, ओकरा अनिर्णीत लिखब स्वयं स्पष्टता अछि ।”

मालिनी पञ्जी बन्द कएलनि ।

केवाड़ी बाहर राति छल ।

काँचमे कार्यालयक उजासक प्रतिबिम्ब पडैत छल ।

ओहि प्रतिबिम्बक पाछाँ शहरक वास्तविक इजोत छल ।

दुनू एक-दोसरामे मिसल देखाइत छल ।

मुदा मालिनी एखन जानैत छलीह—दृश्य-मिश्रण स्रोत-मिश्रणक प्रमाण नहि ।

ओ उठलीह ।

आदित्य सञ्चिका समेटलनि ।

सर्वोच्च न्यायालयक लंबित कार्यवाही लेल अधिवक्तासभक पूरक कागज तैयार होएबाक सूचना दूरभाष पर आयल छल ।

आदित्य केवल एक पंक्ति पढ़लनि, उत्तर नहि देलनि ।

ओ प्रश्न अगिला प्रभातक छल ।

आइक दिनक सीख मालिनीक सामने पर्याप्त स्पष्ट छल—

“मुहर ≠ सत्य ।”

“दैनिकी ≠ स्वतन्त्र प्रमाण ।”

“अखण्डता ≠ सत्यता ।”

“देखल सामग्री ≠ निर्णययोग्य सामग्री ।”

आ अन्तिम पंक्ति—

“मर्यादा तथ्य केँ दुर्बल नहि करैत; ओकर वैध आकार देखबैत अछि ।”

भोरक पहिल धूसर उजास एखन शहरक भवनसभक माथ पर पूरा नहि चढ़ल छल ।

विद्यानंद मिश्रक कार्यालयमे एकटा मात्र दीप जरि रहल छल ।

पीठिका पर उच्च न्यायालयक काल्हिक निर्देश, विशेषाधिकार-पञ्जीक संक्षिप्त सार, मुहरबन्द सामग्रीक उपयोग-सीमा, आ सर्वोच्च न्यायालयमे पहिनेसँ लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाहीक अभिलेख खुलल छल ।

विद्यानंदक सामने एक पातर मसौदा पड़ल छल ।

मुखपृष्ठ पर लिखल छल—

“लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाहीमे समेकित पूरक आधार आ सीमित अन्तरिम निवेदन ।”

तकर नीचाँ लाल पेन्सिलसँ एक पंक्ति जोड़ल गेल छल—

“नव विशेष-अनुमति याचिका नहि ।”

विद्यानंद ओ पंक्ति दू बेर पढ़लनि ।

तखन लाल पेन्सिल राखि देलनि ।

हुनकर कनिष्ठ अधिवक्ता पुछलक—“ई पंक्ति मुखपृष्ठ पर आवश्यक अछि?”

“आवश्यक ।”

“किएक?”

“कारण प्रक्रियाक नाम बदलि देलासँ तकर प्रकृति बदलैत नहि ।”

ओ काल्हिक उच्च न्यायालयक आदेशक तेसर अनुच्छेद पर औंठा रखलनि ।

“हमर प्रश्न आदेशक अस्तित्व नहि ।”

“तखन?”

“निर्णयमे प्रतिकूल व्यक्ति-विशिष्ट वाक्य प्रवेश करबाक पहिने ओकर स्रोत-पथ, प्रकटीकरण आ उत्तर-अवसरक न्यूनतम कसौटी ।”

कनिष्ठ कहल—“हम व्यापक रोक माँगि सकैत छी ।”

विद्यानंद माथ हिलौलनि ।

“व्यापक शब्द बहुधा दुर्बल प्रार्थना नुकबैत अछि ।”

“तखन सीमित?”

“जतेक अभिलेख समर्थन करैत अछि, ततेक ।”

ओ मसौदाक पहिल पृष्ठ फेर खोललनि ।

पहिल आधार लिखल छल—

“विशेषाधिकार-रक्षित सञ्चारक विषय-वस्तु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपेँ प्रतिकूल निष्कर्षक आधार नहि बनि सकैत, जँ स्वतंत्र बाह्य पुनरुत्पत्ति स्पष्ट अभिलेखित नहि हो ।”

विद्यानंद ‘प्रतिकूल निष्कर्ष’ शब्दक नीचाँ रेखा खींचलनि ।

“एतय ‘अपराध’ नहि लिखू ।”

कनिष्ठ पुछलक—“किएक?”

“कारण एखन प्रश्न दोषक नहि, निर्णयगत उपयोगक अछि ।”

दोसर आधार—

“मुहरबन्द अवलोकनक कारण कोनो खुला तथ्यक महत्त्व बुझायल हो, त’ न्यायालय ओकर स्वतंत्र महत्त्व-पथक परीक्षण करय ।”

तेसर—

“अन्वेषण-दैनिकीमे अभिलेखित अधिकारीक परिकल्पना, बिना स्वतंत्र आधारक, व्यक्ति-विशिष्ट सिद्ध तथ्य नहि बनय।”

चारिम—

“जकर आवश्यक आधार विपक्ष केँ पर्याप्त रूपेँ ज्ञात नहि, ओकर प्रतिकूल भार सीमित वा स्थगित रहय।”

पाँचम आधार पर विद्यानंद रुकलनि।

ओतय लिखल छल—

“उच्च न्यायालयक निर्णयगत वर्गीकरण निरस्त कएल जाए।”

ओ पूरा पंक्ति काटि देलनि।

कनिष्ठ चौकल।

“ई त’ मुख्य प्रार्थना छल।”

“नहि।”

“तखन?”

“मुख्य प्रार्थना ई अछि जे वर्गीकरणक भीतर कोनो अपारदर्शी सेतु नहि रहय।”

ओ नया पंक्ति लिखलनि—

“निर्णयगत वर्गीकरणक प्रयोग ओतेक धरि मान्य मानल जाए जतय प्रत्येक प्रतिकूल प्रतिज्ञप्तिक स्रोत, सम्बन्ध-पथ, प्रकटीकरण-स्थिति आ अधिकतम प्रमाण-मूल्य स्पष्ट अभिलेखित हो।”

कनिष्ठ चुप रहल।

विद्यानंद मुस्कुरौलनि नहि।

ओ केवल कहलनि—“प्रतिरक्षा सेहो सत्यक सीमा सँ बाहर नहि जायत।”



सात बजैत महान्यायवादी देवव्रत सिन्हाक कार्यालयमे ओहि मसौदाक संगणकीय प्रति पहुँचि गेल।

मृणाल धर पहिनेसँ ओतय छलाह।

देवव्रत पहिल पन्ना पढ़ि क’ कहलनि—“एहि बेर ओ लोकनि सम्पूर्ण अन्वेषण रोकबाक प्रार्थना नहि क’ रहल छथि।”

मृणाल उत्तर देलनि—“आ ई बात अभिलेखमे स्पष्ट राखब उचित होएत।”

आदित्य झा सामने बैसल छलाह।

मालिनी कर्ण अपन पञ्जी खोलने रहलीह।

देवव्रत पुछलनि—“राज्यक उत्तरक पहिल वाक्य?”

आदित्य तुरते नहि बजलाह।

ओ पूरक आधारक चारिम बिन्दु फेर पढ़लनि।

“राज्य एहि सिद्धान्तसँ असहमत नहि जे अप्रकटीकृत आधार व्यक्ति-विशिष्ट प्रतिकूल निष्कर्षक स्वतन्त्र सेतु नहि बनि सकैत अछि।”

मृणाल हुनका देखलनि।

“ई रक्षा-पक्षक वाक्यक बहुते नजदीक अछि।”

“जँ वाक्य सही अछि त’ नजदीकी दोष नहि।”

देवव्रत पुछलनि—“हमर वास्तविक असहमति कतय अछि?”

मालिनी पञ्जीक एक पन्ना आगाँ सरकौलनि।

“एतय।”

ओ चारि स्तम्भ बनौने छलीह।

पहिल—“विशेषाधिकार-रक्षित विषय।”

दोसर—“स्वतंत्र बाह्य स्रोत।”

तेसर—“महत्त्व बुझबाक पथ।”

चारिम—“न्यायिक उपयोग।”

मालिनी कहलनि—“प्रतिरक्षा पहिल आ तेसर स्तम्भक सम्बन्ध पर प्रश्न उठा रहल अछि।”

“राज्यक उत्तर ई होयत जे दोसर स्तम्भक तथ्य केवल एहि कारणेँ बिलायल नहि मानल जाए जे पहिल स्तम्भ मौजूद अछि।”

मृणाल कहलनि—“ठीक।”

देवव्रत जोड़लनि—“आ तेसर स्तम्भ अस्पष्ट हो त’ भार घटि सकैत अछि।”

आदित्य कहलनि—“जँ वास्तवमे अस्पष्ट हो।”

“एतय ‘जँ’ महत्त्वपूर्ण अछि।”

मालिनी लिखलनि।

तकर बाद आदित्य राज्यक पहिने तैयार मसौदाक एक पंक्ति काटि देलनि।

ओहि मे लिखल छल—

“समान बाह्य अभिलेख स्वतंत्र स्रोतसँ प्राप्त होएबाक कारण पूर्णतया अप्रभावित अछि।”

देवव्रत पुछलनि—“किएक काटल?”

“‘पूर्णतया’ एखन अभिलेख सँ सिद्ध नहि।”

“तखन?”

“स्वतंत्र स्रोतक उत्पत्ति सिद्ध अछि; महत्त्व-पथक स्वतंत्रता किछु बिन्दु पर परीक्षणाधीन अछि।”

मृणाल हलुक साँस छोड़लनि।

“राज्य अपन वाक्य छोट करैत जा रहल अछि।”

आदित्य कहलनि—“निर्णय नजदीक आबैत अछि त’ वाक्य पैघ नहि, अधिक सीमित होएबाक चाही।”

देवव्रत पेन उठौलनि।

“एहि पंक्ति केँ उत्तरक प्रस्तावनामे राखू।”

मालिनी पुछलनि—“कोन पंक्ति?”

“निर्णय नजदीक आबैत अछि त’ वाक्य अधिक सीमित होएबाक चाही।”

आदित्य माथ हिलौलनि।

“नहि।”

“किएक?”

“ई साहित्यिक पंक्ति अछि। न्यायिक उत्तरमे तथ्य लिखू।”

देवव्रत पहिल बेर हँसलनि।

“ठीक अछि, अधिकारी महोदय।”



नौ बजैत सर्वोच्च न्यायालयक अभिलेख-शाखामे विद्यानंदक कनिष्ठ पहुँचि गेल।

हाथमे मोट बक्सा नहि छल।

केवल एक पातर बन्ध-पत्र, अनुक्रमणिका, उच्च न्यायालयक नवीन आदेशक प्रमाणित प्रति, आ लंबित कार्यवाहीक संख्या छल।

कक्षाधिकारिणी मुखपृष्ठ देखलनि।

“समेकित पूरक आधार?”

“जी।”

“नव याचिका?”

“नहि।”

“लंबित कार्यवाहीक भीतर?”

“जी।”

ओ प्राप्त-मोहर लगौलनि।

समय लिखल गेल।

प्रतिलिपि राज्यक अधिकृत अधिवक्ता लेल चिन्हित भेल।

एक अलग पन्ना पर सीमित अन्तरिम निवेदनक प्रार्थना दर्ज भेल—

“अन्तिम सुनवाई धरि कोनो एहन व्यक्ति-विशिष्ट प्रतिकूल प्रतिज्ञाप्ति, जकर आवश्यक स्रोत-पथ विपक्ष केँ पर्याप्त रूपेँ ज्ञात नहि, केवल मुहरबन्द वा विशेषाधिकार-सन्निकट सामग्रीक संकेत पर निर्णायक भार नहि पाबय।”

कक्षाधिकारिणी शब्द पढ़लनि।

“निर्णायक भार।”

कनिष्ठ कहल—“जी।”

“पूर्ण निषेध नहि?”

“नहि।”

“अन्वेषण स्थगन?”

“नहि।”

“सामग्री नष्ट वा हटेबाक प्रार्थना?”

“नहि।”

कक्षाधिकारिणी अभिलेखमे टिप्पणी जोड़लनि—

“सीमित पूरक आधार; लंबित प्रकरण; तत्काल सूचीकरण हेतु अनुरोध।”

ओ पन्ना राखि देलनि।

दाखिला पूर्ण भेल।

कोनो घंटी नहि बाजल।

कोनो केवाड़ी एकाएक नहि खुलल।

न्यायिक इतिहासक अधिकांश कागज एही प्रकार चुपचाप अभिलेखमे प्रवेश करैत अछि।



एहि दाखिलाक दस मिनट बाद समाचार-माध्यमक समूहसभक चलदूरभाष पर एक पंक्ति घूमय लागल—

“सर्वोच्च न्यायालयमे नओ चुनौती।”

अनन्या कश्यप अपन दृश्य-पटल पर ओ पंक्ति देखलनि।

तुरते काटि देलनि।

समाचार-संपादक पाछाँसँ कहलनि—“‘नओ चुनौती’ अशुद्ध कतय अछि?”

“‘नओ’ अशुद्ध अछि।”

“पूरक आधार त’ नओ अछि।”

“कार्यवाही नओ नहि।”

“पाठक ई अन्तर किएक बुझत?”

“कारण हम बुझायब।”

समाचार-संपादक अपन आसन पर टेक लगौलनि।

“एहि मे शीर्षक बनत?”

अनन्या लिखलनि—

“लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाहीमे सीमित पूरक आधार; प्रतिकूल निर्णयगत उपयोगक सीमा प्रश्नमे।”

समाचार-संपादक माथ पकड़लनि।

“ई शीर्षक नहि, विधि-पाठ अछि।”

अनन्या पुछलनि—“तखन अशुद्ध शीर्षक लिखी?”

“किछु तीक्ष्ण।”

ओ दोसर पंक्ति बनौलनि—

“सर्वोच्च न्यायालयमे प्रमाण-उपयोग पर पूरक चुनौती।”

समाचार-संपादक पढ़लनि।

“किछु नीक।”

अनन्या जोड़लनि—“उपशीर्षकमे लिखब—नव याचिका नहि, अन्वेषण रोकबाक माँग नहि, दोष पर कोनो नओ निष्कर्ष नहि।”

“तीन-तीन ‘नहि’?”

“आइ समाचारक सभसँ आवश्यक तथ्य सम्भवतः ई तीन ‘नहि’ अछि।”

समाचार-संपादक किछु नहि कहलनि।

अनन्या अपन स्रोतसँ प्राप्त मुखपृष्ठक प्रति फेर देखलनि।

ऊपर मोट अक्षरमे स्वयं लिखल छल—“नव विशेष-अनुमति याचिका नहि।”

ओ समाचार आरम्भ कएलनि—

“पहिनेसँ लंबित कार्यवाहीमे दाखिल पूरक आधार न्यायालयसँ सम्पूर्ण अन्वेषण रोकबाक प्रार्थना नहि करैत अछि; विवाद निर्णयमे प्रतिकूल तथ्यक स्रोत-पथ आ प्रकटीकरणक सीमा धरि केन्द्रित अछि।”

ओ ‘निर्णायक मोड़’ लिखबाक इच्छा रोकलनि।

कारण मोड़ तखन निर्णायक होइत अछि जखन ओकर परिणाम बुझल हो।

एखन केवल दिशा स्पष्ट छल।



दुपहरिक पहिल सत्रमे प्रकरण सीमित उल्लेख लेल पीठ समक्ष आयल।

न्यायपीठक सामने पहिने सँ लंबित अभिलेख छल।

विद्यानंद उठलनि।

राज्यक दिस देवव्रत सिन्हा आ मृणाल धर उपस्थित छलाह।

न्यायपीठ पुछलक—“ई नव विशेष-अनुमति याचिका अछि?”

विद्यानंद कहलनि—“नहि, मान्यवर।”

“तखन अभिलेख स्पष्ट रह्य।”

“जी।”

न्यायपीठ राज्यक दिस देखलक।

देवव्रत कहलनि—“राज्य सेहो एकरा लंबित कार्यवाही भीतरक समेकित पूरक आधार रूपेँ बुझैत अछि।”
“तात्कालिक प्रार्थना?”

विद्यानंद उत्तर देलनि—“अत्यन्त सीमित।”

“बाजू।”

“उच्च न्यायालय निर्णयगत उपयोगक जे सीमा बनौलक अछि, ओकर विरोध हम समग्र रूपेँ नहि करैत छी।”

पीठक एक सदस्य पुछलनि—“तखन अहाँ एतय किएक छी?”

विद्यानंद किछु क्षण चुप रहलनि।

“कारण सीमा लिखल होएब आ सीमा लागू होएब दू अलग बात अछि।”

“विशेषतः?”

“जँ न्यायालय कोनो बाह्य तथ्य केँ स्वतंत्र मानैत अछि, मुदा ओकर महत्त्व अन्वेषण केँ कतयसँ भेटल—ई पथ विशेषाधिकार-रक्षित वा अप्रकटीकृत सामग्रीसँ प्रभावित छल—त’ प्रतिकूल उपयोगक भार स्वतः पूर्ण नहि होएबाक चाही।”

देवव्रत उठलनि।

“राज्य एहि सामान्य वाक्यक किछु अंशसँ असहमत नहि।”

विद्यानंद हुनका देखलनि।

पीठ पुछलक—“तखन विवाद?”

देवव्रत कहलनि—“प्रतिरक्षा किछु स्थान पर ‘महत्त्व-पथ’ केँ ‘तथ्यक स्रोत’क समकक्ष बना रहल अछि।”

“अन्तर स्पष्ट करू।”

मृणाल एक पन्ना खोललनि।

“एक बाह्य बैंक-अभिलेख स्वतंत्र विधिक माँग पर प्राप्त हो सकैत अछि।”

“ओकर स्रोत स्वतंत्र अछि।”

“मुदा अधिकारी ओ बैंकक नाम पहिने कतयसँ सुनलक—ई अलग प्रश्न हो सकैत अछि।”

“जँ नाम संरक्षित सामग्रीसँ आयल, त’ खोज-पथ पर प्रश्न उठत।”

“मुदा बैंक-अभिलेख अपन स्वतंत्र अभिरक्षा आ विधिक माँगक कारण स्वतः असत्य नहि भ’ जाएत।”

न्यायपीठ कहल—“अर्थात् स्रोत, खोज आ महत्त्व तीन स्तर?”

मालिनी पाछाँ बैसल-बैसल अपन पञ्जीमे लिखलनि—

“स्रोत ≠ खोज ≠ महत्त्व।”

देवव्रत कहलनि—“जी।”

विद्यानंद जोड़लनि—“आ चौठ स्तर—प्रतिकूल न्यायिक उपयोग।”

पीठ हुनका देखलक।

“ओतय अहाँक मुख्य चिन्ता अछि?”

“जी।”

“तखन सम्पूर्ण सामग्री हटेबाक प्रार्थना किएक नहि?”

“कारण जे स्वतंत्र अछि, ओकर स्वतंत्रता केवल एहि कारणेँ नष्ट नहि होइत जे अन्वेषणक कोनो पूर्व दिशा विवादित अछि।”

देवव्रत हलुक माथ झुकौलनि।

न्यायपीठक सामने किछु क्षण मौन रहल।

मालिनी आदित्यक दिस देखलनि।

आदित्यक चेहरा स्थिर छल।
प्रतिपक्ष अपन सीमा स्वयं स्वीकारि रहल छल।
एहि स्वीकारक लाभ राज्य केँ भेटत कि प्रतिरक्षा केँ, ई प्रश्न गौण छल।
प्रमुख बात ई छल जे वाक्य अभिलेखक आकार धरि सिमटि रहल छल।



न्यायपीठ पुछलक—“राज्यक उत्तरमे ‘स्वतंत्र महत्त्व’ शब्द अछि।”
देवव्रत कहलनि—“जी।”
“ई केना सिद्ध करब?”

आदित्यक भीतर एक पुरान उतावली क्षणभर उठल।
बहुते कागज छल।
बहुते तिथि।
बहुते अभिलेखित दिशा।
मुदा ओ उठलाह नहि।
मृणाल उत्तर देलनि—“जतय दस्तावेजी पथ अछि, ओतय राज्य देखाओत।”
“आ जतय नहि?”

“ओतय पूर्ण स्वतंत्रताक दावा नहि करब।”
न्यायपीठ तुरते पुछलक—“ई अभिलेखित हो।”
देवव्रत कहलनि—“राज्य सहमत अछि।”
विद्यानंद अपन पेन रोकलनि।
ओ सम्भवतः अपेक्षा क’ रहल छलाह जे राज्य अधिक पैघ दावा करत।
देवव्रत हुनकर दिस नहि देखलनि।
पीठ अगिला प्रश्न पर गेल।
“विशेषाधिकार-पञ्जी?”

विद्यानंद कहलनि—“हम विषय-वस्तु नहि माँगि रहल छी।”
“तखन?”

“एतबा जे जँ राज्य कोनो बाह्य तथ्यक स्वतंत्र उत्पत्ति कहैत अछि, त’ न्यूनतम कालक्रम आ बाह्य स्रोतक उल्लेख एतेक हो जे हम ओ दावाक परीक्षण क’ सकी।”

देवव्रत कहलनि—“राज्य संरक्षित सञ्चारक सार खोलबाक विरोध करत।”
“हम सेहो नहि माँगि रहल छी।”

पीठ कहल—“तखन विवाद फेर छोड भेल।”

विद्यानंद उत्तर देलनि—“निर्णय-चरणमे छोड विवाद सभसँ महत्त्वपूर्ण भ’ सकैत अछि।”

पीठक सदस्य पुछलनि—“किएक?”

“कारण अन्तिम कारण-पत्रमे एकटा छोट अपारदर्शी सेतु व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्ष केँ पैघ बना सकैत अछि।”

मृणाल तुरते कहलनि—“आ उलटा रूपेँ, कोनो सेतुक केवल सम्भावित अपारदर्शिता स्वतंत्र खुला तथ्य केँ शून्य नहि करैत अछि।”

“दुनू वाक्य अभिलेखित करू,” पीठ कहल।

मालिनी अपन पञ्जीमे दू पंक्ति लिखलनि—

“अपारदर्शी सेतु ≠ सिद्ध सम्बन्ध।”

“सम्भावित अपारदर्शिता ≠ स्वतंत्र तथ्यक शून्यता।”

ओ पन्ना आदित्यक दिस सरकौलनि।

आदित्य पढ़लनि।

ओ केवल ‘ठीक’ लिखि वापस देलनि।



दुपहरि बाद पीठ सीमित अन्तरिम प्रार्थना पर बहस सुनलक।

विद्यानंद कहलनि—“हम स्थगन नहि माँगैत छी।”

“हम अन्वेषण रोकबाक आदेश नहि माँगैत छी।”

“हम मुहरबन्द सामग्री नष्ट करबाक वा अभिलेखसँ हटेबाक प्रार्थना नहि करैत छी।”

“हम केवल ई चाहैत छी जे अन्तिम निर्णय धरि अप्रकटीकृत स्रोत-पथ व्यक्ति-विशिष्ट प्रतिकूल भारक मौन आधार नहि बनय।”

पीठ देवव्रतक दिस देखलक।

“राज्य?”

देवव्रत कहलनि—“राज्यक अनुसार उच्च न्यायालयक काल्हिक निर्देश पहिनेसँ ई सीमा पर्याप्त रूपेँ रखैत अछि।”

“तखन अतिरिक्त आदेशक आवश्यकता नहि?”

“हमर स्थिति एही अछि।”

“मुदा प्रतिरक्षा कहैत अछि लागू करबाक ढाँचा अस्पष्ट अछि।”

“त’ हम स्पष्ट प्रक्रिया देबाक विरोध नहि करब, जँ ओ स्वतंत्र अन्वेषण केँ स्थगित नहि करय।”

न्यायपीठ किछु क्षण नोट लिखलक।

फेर कहल—“हम एखन गुण-दोष पर विस्तृत आदेश नहि देब।”

अनन्या, जे पत्रकार दीर्घामे बैसल छलीह, अपन पेन रोकलनि।

‘विस्तृत आदेश नहि’—ई पंक्ति सम्भवतः साँझक शीर्षक सभक आधा उत्साह समाप्त क’ देत।

पीठ पढ़लक—

“एक—समेकित पूरक आधार लंबित कार्यवाहीक अभिलेख पर लेल जाए।”

“दू—राज्य निर्धारित अवधि भीतर सीमित उत्तर दाखिल करय।”

“तीन—एहि दाखिला केँ नव विशेष-अनुमति याचिका, नव प्रकरण वा समग्र अन्वेषण-विरोधी चुनौती रूपेँ नहि बुझल जाए।”

“चारि—पक्षकारसभ निर्णयगत प्रतिकूल प्रतिज्ञाप्ति लेल स्रोत, खोज-पथ, प्रकटीकरण-स्थिति आ प्रस्तावित प्रमाण-मूल्यक संक्षिप्त सारणी दिय।”

“पाँच—विशेषाधिकार-रक्षित विषय-वस्तु खोलबाक कोनो सामान्य निर्देश एखन नहि देल जाए।”

“छः—स्वतंत्र बाह्य सामग्रीक अन्वेषण जारी रहि सकैत अछि।”

“सात—कोनो व्यक्ति दोषी वा निर्दोष घोषित नहि भेल अछि।”

“आठ—एहि आदेशक अर्थ ई नहि जे दाखिल पूरक आधार स्वीकार कएल गेल; केवल सुनवाई लेल अभिलेख पर लेल गेल अछि।”

पीठ रुकल।

फेर नवम पंक्ति जोड़लक—

“दाखिला ≠ समर्थन।”

दीर्घामे किछु कलम एक संग चलल।

अनन्या अपन पन्ना पर ओकरा गोल घेरा देलनि ।
 पीठ कहल—“अगिला सूचीकरण पर पक्षकार एहि सीमित सारणीसँ आरम्भ करत ।”
 विद्यानंद कहलनि—“आभारी छी ।”
 देवव्रत माथ झुकौलनि ।
 सुनवाइ समाप्त भेल ।
 कोनो अंतिम निर्णय नहि ।
 मुदा निर्णयक भाषा आब एक कदम आरो संकीर्ण भ’ गेल छल ।



न्यायालयक सीढ़ी पर चित्र-यन्त्र आ चलदूरभाषक ध्वनि-ग्रहक पहिनेसँ प्रतीक्षा क’ रहल छल ।
 विद्यानंद बाहर निकललाह ।
 एक संवाददाता पुछलक—“की सर्वोच्च न्यायालय प्रतिरक्षाक पूरक चुनौती स्वीकार क’ लेलक?”
 विद्यानंद रुकलनि ।
 “अभिलेख पर लेल गेल अछि ।”
 “मतलब स्वीकार?”
 “नहि ।”
 “राज्यक प्रमाण पर रोक?”
 “नहि ।”
 “अन्वेषण पर रोक?”
 “नहि ।”
 “तखन अहाँक उपलब्धि की?”
 विद्यानंद किछु क्षण ओकरा देखलनि ।
 “प्रश्न ठीक शब्दमे अभिलेखित भेल ।”
 भीड़मे किछु लोक हँसल ।
 किछु कैमरा दोसर दिशामे घूमि गेल ।
 अनन्या हँसलीह नहि ।
 ओ बुझैत छलीह जे कतेको बेर न्यायिक कार्यवाहीमे ई छोट उपलब्धि सभसँ कठिन होइत अछि ।
 देवव्रत बाहर एलाह ।
 दोसर संवाददाता पुछलक—“राज्यक जीत?”
 देवव्रत कहलनि—“एखन कोनो जीत-हारक आदेश नहि ।”
 “मुदा अन्वेषण जारी अछि ।”
 “ओ पहिनेसँ जारी छल ।”
 “तखन राज्य संतुष्ट?”
 “राज्य आदेश पढ़त आ सीमित उत्तर दाखिल करत ।”
 एहि उत्तरमे प्रसारणयोग्य उत्तेजना कम छल ।
 मुदा तथ्य पर्याप्त छल ।
 अनन्या अपन ध्वनि-अभिलेख बन्द कएलनि ।
 तखन भीड़मे एक आवाज आयल—
 “मैडम, शीर्षक की होएत?”

अनन्या घूमलीह।

“जे भेल अछि, से।”

“से त’ बहुते आस्ते बाजैत अछि।”

अनन्या कहलनि—“सत्यक आवाज पैघ करबाक लेल ओकर शब्द बदलि देब त’ ओ सत्य नहि रहत।”



समाचार-कक्षमे लौटिते अनन्याक दृश्य-पटल पर पहिने सँ पाँच प्रस्तावित शीर्षक छल।

“सर्वोच्च न्यायालयमे प्रतिरक्षाक पैघ जीत।”

“राज्यक प्रमाणक दीवारमे दरार।”

“मुहरबन्द अभिलेख पर सर्वोच्च न्यायालयक प्रश्नचिह्न।”

“अन्वेषण केँ नओ झटका।”

“अपतटीय जाल प्रकरणमे निर्णायक मोड़।”

ओ पाँचू काटि देलनि।

समाचार-संपादक पुछलक—“फेर?”

अनन्या लिखलनि—

“पूरक आधार अभिलेख पर; सर्वोच्च न्यायालय स्रोत-पथ आ प्रतिकूल उपयोगक सीमित सारणी माँगलक।”

समाचार-संपादक पढ़लनि।

“एहि मे ‘दाखिला ≠ समर्थन’ जोड़ि सकैत छी?”

अनन्या हुनका देखलनि।

“आइ अहाँ सावधान भ’ गेलहुँ?”

“न्यायपीठ स्वयं लिखलक।”

“तखन जोड़ू।”

उपशीर्षक बनल—

“नव याचिका नहि; अन्वेषण जारी; दोष-निर्दोष पर कोनो निष्कर्ष नहि।”

समाचार-संपादक कहल—“तीन ‘नहि’ फेर।”

“तीन सीमा।”

अनन्या समाचारक मुख्य भागमे सुनवाइक क्रम लिखलनि।

पहिने दाखिलाक प्रकृति।

तकर बाद प्रतिरक्षाक सीमित प्रार्थना।

फेर राज्यक आंशिक सहमति आ वास्तविक असहमति।

फेर न्यायपीठक नौ पंक्ति।

ओ एको ठाम ‘ऐतिहासिक’ नहि लिखलनि।

‘अभूतपूर्व’ नहि।

‘सनसनीखेज’ नहि।

‘ध्वस्त’ नहि।

‘विजय’ नहि।

किएक तँ एहन एको निष्कर्ष अभिलेखमे नहि छल।

समाचार पूरा भेलापर ओ पहिल अनुच्छेद फेर पढ़लनि।

ओतय एक वाक्य छल—

“न्यायालय पूरक आधार सुनबाक लेल तैयार भेल अछि।”

अनन्या 'तैयार भेल अछि' काटि देलनि ।

लिखलनि—

“न्यायालय पूरक आधार केँ लंबित अभिलेख पर लेने अछि आ राज्यसँ सीमित उत्तर माँगने अछि ।”
समाचार-संपादक पुछलक—“एतेक अन्तर?”

“हाँ ।”

“किएक?”

“पहिल वाक्य मनोदशा बतबैत अछि ।”

“दोसर प्रक्रिया ।”

“हम न्यायालयक मन नहि पढ़ि सकैत छी ।”

समाचार-संपादक किछु क्षण चुप रहल ।

फेर कहल—“प्रकाशित करू ।”

अनन्या प्रकाशन-कुंजी दबौलनि ।

समाचार बाहर गेल ।

आस्ते ।

बिना तुरही ।

बिना युद्ध-घोष ।

केवल ओतेक भार ल' क' जतेक अभिलेख देत छल ।



साँझमे गृह मन्त्रालयक विधि-कक्षमे शिवेश्वर प्रसादक सामने न्यायपीठक संक्षिप्त आदेश छल ।

देवव्रत, मृणाल, आदित्य आ मालिनी उपस्थित छलाह ।

एक अधिकारी प्रस्तावित सार्वजनिक वक्तव्य पढ़लक—

“सर्वोच्च न्यायालय अन्वेषण जारी रखबाक राज्यक दृष्टिकोण केँ समर्थन देलक ।”

शिवेश्वर प्रसाद तुरते रोकलनि ।

“‘समर्थन’ काटू ।”

अधिकारी पुछलक—“मुदा अन्वेषण जारी रहत ।”

“ओ तथ्य अछि ।”

“तखन?”

मन्त्री कहलनि—“लिखू—‘न्यायालय स्पष्ट केलक जे स्वतंत्र बाह्य सामग्रीक अन्वेषण जारी रहि सकैत अछि;
पूरक आधार पर राज्य सीमित उत्तर दाखिल करत ।”

अधिकारी लिखलक ।

शिवेश्वर प्रसाद फेर कहलनि—“आ अन्तमे जोड़ू—‘आदेश दोष वा निर्दोषताक निष्कर्ष नहि ।”

कक्षमे किछु क्षण मौन रहल ।

मालिनी अपन पञ्जीमे लिखलनि—

“आदेशक सीमा सार्वजनिक वक्तव्यक सीमा सेहो ।”

मृणाल ओकर पन्ना देखलनि ।

“ई पंक्ति रखू ।”

शिवेश्वर प्रसाद आदित्यसँ पुछलनि—“अगिला तैयारी?”

आदित्य कहलनि—“स्रोत-पथक सारणी ।”

“कठिन?”

“जतय पथ स्पष्ट अछि, नहि।”

“आ जतय नहि?”

“ओतय ‘अस्पष्ट’ लिखब।”

मन्त्री हुनका देखैत रहलाह।

“अधिकारिसभ सामान्यतः ई शब्द लिखय नहि चाहैत छथि।”

“एहि प्रकरणमे लिखब आवश्यक अछि।”

“किएक?”

“कारण अस्पष्ट कै स्पष्ट कहब राज्यक पक्ष मजबूत नहि करत; न्यायालयक विश्वास दुर्बल करत।”

शिवेश्वर प्रसाद आदेशक प्रति बन्द कएलनि।

“तखन ओही करू।”



राति गहिर होइत-होइत कार्यालयक अधिकांश उजास बुझा गेल।

मालिनी आ आदित्य एखन स्रोत-पथ सारणी पर काज क’ रहल छलाह।

पहिल पंक्ति—

“भुगतान-द्वार अभिलेख।”

स्रोत—स्वतंत्र विधिक माँग।

खोज-पथ—आंशिक रूपेँ पूर्व खुला लेन-देन संकेत; किछु दिशा कालक्रमसँ स्वतंत्र रूपेँ अभिलेखित।

महत्त्व-पथ—मिश्रित; पृथक विश्लेषण आवश्यक।

प्रकटीकरण—मुख्य बाह्य अभिलेख उपलब्ध।

प्रस्तावित प्रमाण-मूल्य—सीमित; व्यक्ति-विशिष्ट नियन्त्रण स्वतः सिद्ध नहि।

दोसर पंक्ति—

“प्रशासनिक नियन्त्रण-पटल निर्यात।”

स्रोत—जब्त यन्त्रक संगणकीय प्रतिबिम्ब।

अखण्डता—हैश द्वारा प्रतिबिम्ब-समानता समर्थित।

लेखकीयता—अनिर्णीत।

व्यक्ति-विशिष्ट उपयोग—अतिरिक्त सेतु आवश्यक।

मालिनी पुछलनि—“‘हैश सत्यापन’ लिखी?”

आदित्य कहलनि—“‘प्रतिबिम्ब-समानता’ लिखू।”

“कारण?”

“हैश सत्यता नहि।”

तेसर पंक्ति—

“विशेषाधिकार-पञ्जीमे अभिलेखित सञ्चार-अस्तित्व।”

स्रोत—पञ्जी।

विषय-वस्तु—संरक्षित; निर्णयगत प्रतिकूल उपयोग निषिद्ध, जतेक धरि स्वतंत्र बाह्य पुनरुत्पत्ति नहि।

मालिनी लिखि क’ रुकलीह।

“ई पंक्ति प्रतिरक्षाक पक्ष मजबूत करत।”

“जै सही अछि त’ लिखू।”

“चौठ पंक्ति?”

“अन्वेषण-दैनिकी।”

मालिनी टाइप कएलनि—

“अधिकारीक समकालीन दिशा आ परिकल्पना; स्वतंत्र प्रमाण नहि।”

आदित्य जोड़लनि—

“विफल शाखा सहित।”

मालिनी हुनका देखलनि।

“विफल शाखा रखब आवश्यक?”

“हाँ।”

“जै ताहिसँ हमर पहिल अनुमान दुर्बल देखाय?”

“तखन ओहि अनुमानक वास्तविक भार ओतबे छल।”

मालिनी पञ्जी बन्द नहि कएलनि।

ओ पाँचम पंक्ति खोललनि।

“मेटायल सन्देश-पंक्ति?”

आदित्य कहलनि—“‘अनुपलब्ध सन्देश-पंक्ति।’”

“मेटायल कहबाक स्वतंत्र संकेत?”

“पूर्ण नहि।”

“तखन?”

“अपेक्षित अस्तित्व, अवधिसमाप्ति, संग्रह-नीति, वैकल्पिक स्थान आ पहुँच-सीमा अलग-अलग लिखू।”

मालिनी लिखैत गेलीह।

राति बाहर अधिक गहिर भ’ गेल।

सारणी पैघ नहि भ’ रहल छल।

बल्कि किछु पंक्ति छोट भ’ रहल छल।

आदित्य ओकरा देखैत कहलनि—“ई नीक संकेत अछि।”

मालिनी पुछलनि—“किएक?”

“कारण निर्णय लेल जे वाक्य बचत, ओकरा सभ भार सहबाक पड़त।”



ओहि समय विद्यानंदक कार्यालयमे शैलजा एक कप चाह रखि गेलीह।

विद्यानंद बहुत देर सँ एके पन्ना देखैत छलाह।

शैलजा पुछलनि—“सुनवाइ ठीक रहल?”

“ठीक।”

“जीतलहुँ?”

विद्यानंद हुनकर दिस देखलनि।

फेर हलुक हँसलनि।

“एखन नहि।”

“हारलहुँ?”

“ओहो नहि।”

“तखन?”

“न्यायालय प्रश्न केँ सही आकारमे राखलक।”

शैलजा चाहक प्याला हुनकर नजदीक सरकौलनि।

“अहाँ सभ दिन प्रश्नक आकार मापैत रहैत छी।”

“कतेको बेर उत्तर ओहीमे नुकायल रहैत अछि।”

“आ कतेको बेर?”

“उत्तर नहि रहैत अछि।”

शैलजा किछु क्षण चुप रहलीह।

“तखन ओहो लिखय पडैत अछि?”

“हाँ।”

विद्यानंदक आवाज थाकल छल, मुदा कठोर नहि।

ओ पूरक आधारक प्रति बन्द कएलनि।

मुखपृष्ठ पर लाल पंक्ति एखन स्पष्ट छल—

“नव विशेष-अनुमति याचिका नहि।”

शैलजा पढ़लनि।

“एतेक स्पष्ट लिखलाक बादो लोक एकरा नओ याचिका कहत?”

विद्यानंद चाहक एक घूँट लेलनि।

“शब्द जे तेज दौड़ैत अछि, ओ बहुधा पहिल मोड़ पर अर्थ हेरा दैत अछि।”



रातिक दस बजिते अनन्या अपन समाचारक प्रतिक्रिया देखलनि।

किछु पाठक लिखने छल—“एहि मे भेल की?”

किछु लिखने छल—“शीर्षक दुर्बल अछि।”

एक टिप्पणी छल—“स्पष्ट कहू, जीत ककर?”

अनन्या दृश्य-पटल बन्द कएलनि।

ओ खिडकी लग गेलीह।

नीचाँ शहरक यातायात एखन कम भेल छल।

दूरक लाल-पीयर इजोत एक-दोसराक बाद खसैत-उठैत छल।

ओ अपन पञ्जी खोललनि।

आइक सुनवाइ सँ ओ पाँच पंक्ति लिखने छलीह—

“दाखिला ≠ समर्थन।”

“सुनवाइ ≠ निष्कर्ष।”

“पूरक आधार ≠ नओ प्रकरण।”

“अन्वेषण जारी ≠ आरोप सिद्ध।”

“सीमित प्रश्न ≠ सीमित महत्त्व।”

ओ अन्तिम पंक्ति पर रुकलीह।

तकर नीचे लिखलनि—

“सत्य आस्ते बाजैत अछि, कारण ओकरा सभ शब्दक भार उठाबय पड़ैत अछि।”

ओ किछु क्षण पंक्ति देखैत रहलीह।

ई समाचारमे नहि जाएत।

ई निजी पञ्जीक पंक्ति छल।

पत्रकारिता आ कविता बीचक सीमा ओ जानैत छलीह।

मुदा सीमा जानब भावनाक अभाव नहि।

केवल ओकर उचित स्थान जानब छल।



अगिला भोर सँ पहिने राज्यक सीमित उत्तरक पहिल मसौदा तैयार भ’ गेल।

देवव्रत सिन्हा दूरभाष पर आदित्यसँ केवल एक प्रश्न पुछलनि—

“सारणीमे कोनो एहन पंक्ति अछि जतय हम पहिने सँ अधिक दावा क’ रहल छी?”

आदित्य उत्तर देलनि—“दू पंक्ति परखि रहल छी।”

“काटबाक आवश्यकता हो त’ काटू।”

“जी।”

“अगिला सुनवाइ अंतिम निर्णय नहि हो सकैत अछि, मुदा अंतिम निर्णयक भाषा ओतयसँ बनेत।”

आदित्य कहलनि—“हम बुझैत छी।”

दूरभाष बन्द भेल।

मालिनी ओहि दू पंक्ति सामने राखलनि।

पहिलमे लिखल छल—“नियन्त्रण सिद्ध करैत अछि।”

ओ ‘सिद्ध करैत अछि’ काटि लिखलनि—“नियन्त्रणक प्रश्नक सीमित समर्थन करैत अछि; व्यक्ति-विशिष्ट सेतु शेष।”

दोसरमे लिखल छल—“मेटायल सम्पर्क।”

ओ काटि लिखलनि—“निर्धारित स्रोतमे अनुपलब्ध सम्पर्क-अभिलेख; मेटेबाक कर्ता अनिर्णीत।”

आदित्य पढ़लनि।

“ठीक।”

मालिनी पुछलनि—“एतेक सुधारक बाद हमरा कखनो लगैत अछि जे पहिल मसौदा बहुते आत्मविश्वासी छल।”

“छल।”

“अहाँ केँ पछतावा?”

आदित्य किछु क्षण मौन रहलाह।

“पछतावा तखन उपयोगी अछि जखन ओ अगिला वाक्यक पद्धति बदलय।”

“आ नहि त’?”

“केवल भावना।”

मालिनी पञ्जीमे लिखलनि—

“भावना ≠ प्रमाण।”

आदित्य जोड़लनि—

“मुदा भावना जिम्मेदारीक आरम्भ भ’ सकैत अछि।”

दुनू एक-दोसराक दिस देखलनि।

ई पंक्ति अभिलेखमे नहि जाएत।

मुदा हुनकर काजमे ओकर प्रभाव रहत ।



भोरक अन्तिम अन्हारमे सर्वोच्च न्यायालयक भवनक रूपरेखा दूर सँ देखाइत छल ।

अभिलेख-शाखाक भीतर काल्हि दाखिल पूरक आधार अपन संख्या सहित सुरक्षित छल ।

ओ कागज एखन न आदेश छल ।

न निष्कर्ष ।

न प्रमाण ।

न विजय ।

ओ केवल एक व्यवस्थित प्रश्न छल ।

आ प्रश्नक उपयोग सेहो सीमा माँगैत अछि ।

नव्य न्यायमे निर्णय अंतिम शब्दक उतावलापन नहि ।

ओ प्रतिज्ञा कैं ओकर स्रोत, सम्बन्ध, व्याप्ति आ विरोधी सम्भावनाक बीच ठाम देबाक अनुशासन अछि ।

एहि अनुशासनक भीतर काल्हिक दाखिला अपन सही आकारमे रहि गेल—

“पूरक आधार ।”

न कम ।

न अधिक ।

आ शहर जागबाक पहिने सत्य फेर एक बेर आस्ते बाजल—

“दाखिल कएल गेल वाक्य, सिद्ध भेल वाक्य नहि ।”

भोरक उजास आइ दिल्लीक आकाश पर असामान्य रूपेँ साफ छल ।
रातिक पातल धुन्ध न्यायालयक श्वेत पत्थर सँ आस्ते हटि रहल छल ।
मुख्य द्वारक बाहर समाचार-माध्यमक गाड़ीसभ पहिनेसँ पाँति बना लेने छल ।
दृश्य-पटल पर एक्के प्रश्न बेराबेरी चमकि रहल छल—

“अन्तिम सुनवाइमे जीत ककर?”

अनन्या कश्यप ओ पंक्ति देखि क’ अपन सहकर्मी सँ कहलनि—

“प्रश्न एखनहुँ अशुद्ध अछि ।”

“तखन सही प्रश्न की?”

“न्यायालय कोन वाक्य लिखि सकैत अछि ।”

सहकर्मी हँसल ।

“एतेक लम्बा शीर्षक के पढ़त?”

अनन्या उत्तर नहि देलनि ।

ओ अपन पञ्जी बन्द क’ देलनि ।

अन्हार घटि रहल छल ।

मुदा निर्णयक दिन उजास मात्र सँ आरम्भ नहि होइत अछि ।

ओ सीमा सँ आरम्भ होइत अछि ।



न्यायालयक भीतर महान्यायवादी देवव्रत सिन्हा अपन कागज क्रममे रखैत छलाह ।
महान्याय-अभिकर्ता मृणाल धर हुनकर बगलमे बैसल छलाह ।

आदित्य झा पीछे दोसर पाँतिक आसन पर छलाह ।

मालिनी कर्णक सामने केवल एक पातर सारणी छल ।

ओहि सारणीक ऊपर लिखल छल—

“अधिकतम न्यायिक वाक्य ।”

मृणाल ओ शब्द पढ़लनि ।

“अधिकतम?”

मालिनी कहलनि—“जे अभिलेख वास्तवमे सहि सकैत अछि ।”

देवव्रत हुनका देखलनि ।

“आ जे नहि सहि सकैत अछि?”

“ओ वाक्य नहि बनत ।”

आदित्य अपन पञ्जीमे एक छोट रेखा खींचलनि ।

काल्हि राति धरि राज्यक प्रस्तुतीकरण सत्रह पृष्ठक छल ।

भोर धरि ओ बारह पृष्ठ रहि गेल छल ।

पाँच पृष्ठ काटल गेल छल ।

कोनो प्रमाण बिलायल नहि छल ।

केवल अधिक कथन बिलायल छल ।

देवव्रत कहलनि—

“ई पाँच पृष्ठक अभाव राज्यक दुर्बलता नहि।”

आदित्य उत्तर देलनि—

“जँ ओ पाँच पृष्ठ अभिलेख सँ पैघ छल, त’ ओकर हटब राज्यक विश्वसनीयता अछि।”

मृणाल मुस्करौलनि।

“अन्तिम दिन अधिकारी स्वयं अपन कथन घटा रहल अछि।”

“निर्णयक दिन दावा नहि, भार मापल जाइत अछि।”

ओहि समय न्यायालयक परिचारक प्रवेशक संकेत देलक।

सभ उठल।

बातचीत थमि गेल।

कागजक खरखराहट सेहो।

केवल पंखाक स्थिर ध्वनि रहि गेल।



पीठ बैसलाक बाद पहिल प्रश्न राज्यसँ आयल।

“अहाँ लोकनिक अन्तिम संरचना की अछि?”

देवव्रत उठलनि।

हुनकर स्वर न तेज छल, न उत्सवपूर्ण।

“महोदयगण, राज्य पाँच प्रकारक प्रतिज्ञा पृथक क’ प्रस्तुत करत।”

ओ पहिल पन्ना खोललनि।

“एक—जे तथ्य स्रोत आ संरक्षण-पथ सहित स्थापित अछि।”

“दू—जे तथ्य सीमित समर्थन दैत अछि, मुदा व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्ष धरि नहि जाइत।”

“तीन—जे प्रश्न अनिर्णीत अछि।”

“चारि—जे आरोप अभिलेखमे अछि, मुदा सिद्ध तथ्य नहि।”

“पाँच—जे अनुमान छलाँग न्यायिक कारणमे प्रवेश नहि करबाक चाही।”

पीठक एक सदस्य पुछलनि—

“राज्य पाँचम श्रेणी अपन विरुद्ध सेहो लागू करैत अछि?”

देवव्रत बिना विलम्ब उत्तर देलनि—

“विशेष रूपेँ अपन विरुद्ध।”

न्यायालयक भीतर एक क्षणक मौन फैलल।

विद्यानंद मिश्र अपन कागज सँ आँखि उठौलनि।

हुनकर मुख पर आश्चर्य नहि छल।

केवल ध्यान छल।

देवव्रत आगाँ कहलनि—

“राज्यक आग्रह जीतक नहि, उपयोगक सीमा स्पष्ट करबाक अछि।”

“अखण्डता जहाँ सिद्ध अछि, ओतय अखण्डता लिखल जाए।”

“सत्यताक पृथक परीक्षण हो।”

“यन्त्रक अभिलेख जहाँ अछि, ओतय यन्त्रक अभिलेख लिखल जाए।”

“व्यक्ति लिखबाक पहिने व्यक्ति-विशिष्ट सेतु माँगल जाए।”

“रिक्ति जहाँ अछि, ओतय रिक्ति लिखल जाए।”

“मेटेबाक कर्ता तखन धरि नहि, जाबत स्वतंत्र संकेत नहि।”

“विशेषाधिकारक मौन केँ अपराध-सूचक अभाव नहि बनाओल जाए।”

“अन्वेषण-दैनिकीमे लिखल परिकल्पना केँ स्वतन्त्र प्रमाण नहि मानल जाए।”

“मुहरबन्द सामग्री केँ न्यायाधीश देखलनि—ई तथ्य ओकर सत्यता सिद्ध नहि करैत अछि।”

पीठ पुछलक—

“आ बहुल संगणकीय दृश्य?”

मालिनी कर्णक पञ्जी पर औंठा ठहरि गेल।

देवव्रत कहलनि—

“एक्के मूल-स्रोतक बहुल दृश्य स्वतन्त्र पुष्टि नहि।”

“अलग संरक्षक?”

“स्वतन्त्र मूल-स्रोतक प्रमाण नहि, जाबत उत्पत्ति अलग नहि।”

“हैश?”

“प्रतिबिम्बित सामग्रीक समानता आ अखण्डता धरि।”

“दोष?”

“नहि।”

एहि ‘नहि’ मे राज्यक पूरा सफर समायल छल।

पहिल दिनक भाषा एतेक छोटी नहि छल।

आदित्य ई बात जानैत छलाह।

हुनकर अपन आरम्भिक पञ्जीमे कतेको पंक्ति छल जे आब न्यायालयमे कहल जा सकैत नहि छल।

ओहि पंक्तिसभक कटब पर हुनका पराजय नहि लगल।

किछु वाक्यक मृत्यु सत्यक जीवन बचबैत अछि।



देवव्रत दोसर सारणी खोललनि।

“प्रथम श्रेणी—स्थापित तथ्य।”

ओ रुकलनि।

“अभिलेखक परिभाषित अंशक न्यायवैज्ञानिक प्रतिबिम्ब विधिपूर्वक बनाओल गेल।”

“तकर हैश-मिलान प्रतिबिम्बक स्थिरता समर्थन करैत अछि।”

“संरक्षण-पथ जे सीमा धरि अभिलेखित अछि, ओहि सीमा धरि अखण्ड अछि।”

“किछु संगणकीय सेवा-संरचना, भुगतान-पथ आ प्रशासनिक अन्तरफलकक अस्तित्व बाह्य स्रोतसभसँ स्वतंत्र रूपेँ समर्थन पबैत अछि।”

विद्यानंद उठलनि।

“‘स्वतंत्र रूपेँ’ सभ बिन्दु पर?”

देवव्रत अपन पन्ना देखलनि।

“नहि। तीन बिन्दु पर स्रोत स्वतंत्र अछि, मुदा महत्त्व-पथक स्वतंत्रता पूर्ण रूपेँ स्पष्ट नहि।”

“तखन वाक्य?”

देवव्रत पंक्ति काटलनि।

“बाह्य स्रोतसभसँ समर्थन पबैत अछि”; स्वतंत्रता प्रत्येक बिन्दुक टिप्पणीमे पृथक लिखल जाए।”

विद्यानंद बैसि गेलाह।

पीठक सदस्य कहलनि—

“एहि सुधार केँ अभिलेखित करू।”

लिपिक लिखलक।

एक शब्द हटला सँ कोनो नाटकीय ध्वनि नहि भेल।

मुदा प्रमाणक भार बदलि गेल।

मालिनी ई परिवर्तन अपन सारणीमे अंकित कएलनि।

ओकरा बुझाईत छल जे विज्ञानक मर्यादा कतेक बेर एकटा विशेषण हटेबामे नुकायल रहैत अछि।



“दोसर श्रेणी—सीमित समर्थन।”

देवव्रत कहलनि—

“किछु खाता, सम्पर्क-पथ आ भुगतान-संकेत प्रणालीगत सम्बन्ध देखबैत अछि।”

“ई व्यक्ति-विशिष्ट नियन्त्रण सिद्ध नहि करैत।”

“किछु ग्राहक-पहिचान आ स्रोत-कर कटौती सम्बन्धी अभिलेख संगठित व्यवसायिक क्रियाक संकेत दैत अछि।”

“ई अपने-आप लेखक, नियंत्रक वा अपराधी आशय सिद्ध नहि करैत।”

“किछु प्रशासनिक प्रवेश-अभिलेख उपयोगक घटना देखबैत अछि।”

“ई मात्र एहि आधार पर नहि कहैत जे उपयोगकर्ता कोन व्यक्ति छल, जाबत स्वतंत्र पहचान-पथ नहि।”

पीठ पुछलक—

“राज्यक व्यक्ति-विशिष्ट आरोपक स्थिति?”

देवव्रत तेसर पन्ना खोललनि।

“किछु अनिर्णीत।”

“किछु आरोप मात्र।”

“किछु पर अन्वेषण जारी राखल जा सकैत अछि।”

“किछु केँ राज्य अपन पहिल भाषा सँ संकुचित करैत अछि।”

विद्यानंदक भौंह तनिक उठल।

“नाम?”

देवव्रत कहलनि—

“नामक सूची खुला न्यायालयमे दोहराएब आवश्यक नहि। वर्गीकरण अभिलेखमे अछि।”

पीठ सहमत भेल।

“काल्पनिक पात्र सभक प्रतिष्ठा सेहो प्रक्रिया बाहर अनावश्यक रूपेँ नहि घसीटल जाए।”

अनन्या दर्शक दीर्घासँ सुनि रहल छलीह।

हुनकर नोटबुकमे एक पंक्ति उतरि गेल—

“आरोपक पुनरावृत्ति सेहो भार बनैत अछि।”

ओ पंक्ति समाचारक शीर्षक नहि बनत।

मुदा ओकर समाचारक स्वर बदलत।



मृणाल धर राज्यक प्रस्तुतीकरणक अगिला भाग लेल उठलाह ।

“चौथ श्रेणी—आरोप मात्र ।”

“जतय व्यक्ति-विशिष्ट सम्बन्ध-पथ प्रमाणित नहि, राज्य न्यायालयसँ सिद्ध तथ्य लिखबाक आग्रह नहि करैत अछि ।”

“जतय साक्षीक भावनात्मक अवस्था अछि—डर, लोभ, लज्जा, अपराध-बोध, हिचकिचाहट—ओ आचरणक संदर्भ बुझा सकैत अछि ।”

“मुदा ओ पहचान, लेखकत्व, नियन्त्रण, आशय वा दोषक स्वतन्त्र सेतु नहि ।”

पीठ पुछलक—

“यदि साक्षी रोइत अछि?”

“मानवीय संदर्भ ।”

“यदि ओ मौन अछि?”

“कारण पुछल जा सकैत अछि; मौन अपने-आप दोष नहि ।”

“यदि कथन बदलैत अछि?”

“विश्वसनीयताक परीक्षण होएत; भावनात्मक चाप आ बाह्य कारण दुनू देखल जाएत ।”

“यदि ओकर आर्थिक लाभ छल?”

“प्रेरणा परीक्षणक विषय; घटना वा व्यक्ति-विशिष्ट कृत्यक स्थानापन्न प्रमाण नहि ।”

विद्यानंद अपन पेन पीठिका पर राखि देलनि ।

हुनका एहि बिन्दु पर प्रतिवादक आवश्यकता नहि छल ।

राज्य स्वयं ओ सीमा बजा रहल छल जकरा लेल बचाव पक्ष महीनासँ बहस क’ रहल छल ।

मुदा ई सहमति मित्रता नहि छल ।

ई पद्धतिक साझा भूमि छल ।

न्यायालयमे कखनो-कखनो विरोधी पक्ष सभसँ अधिक निकट तखन आवैत अछि जखन दुनू एक्के सीमा स्वीकार करैत अछि ।



मृणाल पाँचम श्रेणी पर अएलाह ।

“निषिद्ध अनुमान-छल्लांग ।”

ओ एक-एक पंक्ति पढ़लनि—

“अधिक व्ययकारी अधिवक्ता-दल ≠ दोष ।”

“संगणकीय अखण्डता ≠ विषय-वस्तुक सत्यता ।”

“यन्त्र ≠ व्यक्ति ।”

“समान दृश्य ≠ स्वतन्त्र स्रोत ।”

“रिक्ति ≠ मेटेबाक कृत्य ।”

“विशेषाधिकार ≠ अपराध-सूचक मौन ।”

“मुहर ≠ सत्य ।”

“दैनिकी ≠ स्वतन्त्र प्रमाण ।”

“प्रकटीकरण ≠ सत्यताक प्रमाण ।”

“प्रणाली-दोष ≠ व्यक्ति-दोष ।”

“भावना ≠ पहचान।”

“शंका ≠ आरोप।”

“आरोप ≠ सिद्ध तथ्य।”

पीठक अध्यक्ष कहलनि—

“राज्य ई सभ सूत्र न्यायालय केँ पढ़बैत अछि, कि स्वयं केँ?”

मृणालक मुख पर हलुक मुस्कान आयल।

“दुनू केँ, महोदय।”

न्यायालयमे दबायल हँसीक एक सूक्ष्म लहरि उठल।

तुरते शान्त सेहो भ’ गेल।

कारण सूची हास्य नहि छल।

ओ महीनासँ चलि रहल त्रुटिसभक संक्षिप्त इतिहास छल।

आदित्यक सामने कागज पर अंतिम पंक्ति खाली छल।

ओ लिखलनि—

“निर्णय = अभिलेखक सहन-क्षमता अनुसार वाक्य।”

तकर बाद पेन रखि देलनि।



बचाव पक्षक बारी आयल।

विद्यानंद मिश्र उठलनि।

हुनकर चालमे थकान छल, स्वरमे नहि।

“महोदयगण, बचाव पक्ष राज्यक कतेको सीमांकनसँ सहमत अछि।”

“मुदा सहमति एहि कारणेँ नहि जे विवाद समाप्त।”

“बल्कि एहि कारणेँ जे विवाद आब सही आकारमे अछि।”

ओ अपन पहिल बिन्दु खोललनि।

“विशेषाधिकार-रक्षित सञ्चारक विषय-वस्तु न्यायिक कारणमे प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रतिकूल सेतु नहि बनय।”

“जँ बाह्य तथ्य स्वतंत्र स्रोतसँ प्राप्त अछि, ओकर स्रोत अभिलेखित हो।”

“मुदा केवल स्रोत अलग भेलासँ ई नहि मानल जाए जे तथ्यक महत्त्व सेहो संरक्षित सामग्री सँ अप्रभावित छल।”

पीठ पुछलक—

“तखन उपाय?”

“उत्पत्ति-पथ आ महत्त्व-पथ पृथक परीक्षण।”

“आ यदि महत्त्व-पथ अस्पष्ट?”

“प्रतिकूल भार घटाओल जाए, वा पर्याप्त प्रकटीकरण आ उत्तर-अवसरक बादें उपयोग हो।”

देवव्रत कहलनि—

“राज्य एहि सामान्य सिद्धान्तसँ असहमत नहि।”

विद्यानंद तकरा देखलनि।

“असहमति तथ्यगत अनुप्रयोग पर रहत।”

“ठीक।”

पीठ अभिलेखित करौलनि—

“सिद्धान्तगत सहमति; अनुप्रयोग तथ्य-विशिष्ट।”

एक बेर फेर वाक्य छोटा भेल।

मुदा अधिक स्पष्ट।



विद्यानंद दोसर बिन्दु पर अएलाह।

“मुहरबन्द सामग्री।”

“न्यायालयक निज दृष्टि पक्षकारक उत्तर-अवसरक स्थान नहि ल’ सकैत अछि।”

“जकर आधार पर प्रतिकूल वाक्य लिखल जाए, ओकर आवश्यक सार विपक्ष केँ ज्ञात होएबाक चाही, सिवाय विधिसम्मत अत्यन्त सीमित अपवादक।”

“आ ओ अपवादो कारण सहित।”

पीठ पुछलक—

“यदि खुलासा स्रोतक सुरक्षा पर वास्तविक संकट बनाबय?”

“तखन न्यूनतम आवश्यक सार, प्रतिस्थापित वर्णन, स्वतंत्र बाह्य पुनरुत्पत्ति, वा प्रतिकूल भारक सीमा।”

“पूर्ण गोपनीयता आ पूर्ण प्रतिकूल उपयोग एकसाथ नहि।”

मृणाल माथ हिलौलनि।

“राज्य सेहो एतय न्यूनतम आवश्यक प्रकटीकरणक सिद्धान्त स्वीकार करैत अछि।”

विद्यानंद कहलनि—

“तखन एहि वाक्य केँ आदेशमे स्पष्ट राखल जाए।”

पीठ लिखलक।

अनन्या अपन पञ्जीमे जोड़लनि—

“गोपनीयता प्रक्रिया बचा सकैत अछि; अदृश्य दोष-सिद्धि नहि।”

ओ पंक्ति सेहो समाचारक शीर्षक नहि बनत।

मुदा सम्भवतः पाठक धरि पहुँचत।



तेसर बिन्दु पर विद्यानंद तनिक रुकलनि।

“अन्वेषण-दैनिकी।”

“दैनिकी आवश्यक कार्य-अभिलेख भ’ सकैत अछि।”

“मुदा अधिकारीक शंका, दिशा, प्रश्न वा परिकल्पना तखन धरि स्वतंत्र प्रमाण नहि, जाबत बाह्य सामग्री ओकरा समर्थन नहि करय।”

“दैनिकीमे लिखल ‘हमरा लगैत अछि’ केँ निर्णयमे ‘सिद्ध अछि’ नहि बनाओल जाए।”

पीठक सदस्य आदित्य दिस देखलनि।

“अन्वेषण अधिकारी किछु कहय चाहैत छथि?”

देवव्रत पीछे मुड़लनि।

आदित्य उठलाह।

“महोदयगण, दैनिकी अन्वेषकक स्मृति, क्रम आ कारण-पथ सुरक्षित रखैत अछि।”

“ओ न्यायालयक प्रमाण-सूची नहि।”

“जतय हमर पुरान दैनिकीमे भाषा अधिक निश्चित अछि, राज्य ओकरा ततेक भार नहि माँगैत अछि जतेक शब्द अपने देखबैत अछि।”

पीठ पुछलक—

“अहाँ अपन लिखल शब्दसँ पीछे हटैत छी?”

आदित्य उत्तर देलनि—

“जतय प्रमाण हमरा सँ पीछे हटब कहैत अछि, ओतय हँ।”

कक्ष स्थिर भ' गेल।

प्रश्न सरल छल।

उत्तर कठिन।

अन्वेषकक प्रतिष्ठा बहुधा अपन पहिल कथन बचेबामे खोजल जाइत अछि।

आदित्य पहिल कथन नहि, पद्धति बचा रहल छलाह।

पीठक अध्यक्ष कहलनि—

“अभिलेखित करू।”

लिपिक फेर लिखलक।

“जतय प्रमाण हमरा सँ पीछे हटब कहैत अछि, ओतय हँ।”

आदित्य बैसि गेलाह।

मालिनी हुनकर दिस नहि देखलीह।

ओ केवल अपन सारणीमे एक चिन्ह लगा देलनि।

तकर अर्थ छल—

“दावा संकुचित।”



दोपहरक पहिल विराममे न्यायालयक गलियारा भरि गेल।

समाचार-माध्यमक लोक अनन्या केँ घेरि लेलक।

“राज्य पीछे हटल?”

“बचाव पक्ष जीतल?”

“न्यायालय कठोर टिप्पणी देलक?”

“की नाम सभ हटल?”

अनन्या हाथ उठा क' कहलनि—

“अभी आदेश नहि आयल अछि।”

“मुदा राज्य अपन दावासभ घटौलक।”

“घटेनाइ पराजय अछि?”

“जँ अधिक दावा अशुद्ध छल, त' घटेनाइ सुधार अछि।”

एक समाचारकर्मी पुछलक—

“तखन शीर्षक?”

अनन्या कहलनि—

“‘अन्तिम सुनवाईमे प्रमाणक सीमा पर पक्षसभक साझा संरचना।’”

“ई शीर्षक बिकत नहि।”

“सत्य बिक्रीक शर्त पर निर्भर नहि।”

ओ गलियारा छोड़ि देलनि ।
पीछाँ कैमरा एखन सेहो चमकि रहल छल ।
मुदा हुनकर पञ्जीमे केवल एक प्रश्न बचल छल—
“पीठ अधिकतम कोन वाक्य लिखत?”



विरामक समय देवव्रत, मृणाल, आदित्य आ मालिनी एक छोट परामर्श-कोठलीमे बैसल छलाह ।
पीठिका पर भोजनक डिब्बा खुलल छल, मुदा कियो ठीक सँ खा नहि रहल छल ।

मालिनी कहलनि—
“तीनटा प्रतिज्ञाप्ति एखनहुँ अस्पष्ट अछि ।”
देवव्रत पुछलनि—
“कोन?”

“पहिल—किछु प्रशासनिक प्रवेशक व्यक्ति-विशिष्ट सम्बन्ध ।”

“दोसर—एक अनुपलब्ध डाक-संग्रहक अर्थ ।”

“तेसर—दू बाह्य अभिलेखक महत्त्व-पथ ।”

मृणाल कहलनि—
“राज्य एहि सभ पर निर्णय माँगि सकैत अछि?”

मालिनी उत्तर देलीह—
“प्रश्न पर, हाँ । व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्ष पर, नहि ।”

आदित्य कहलनि—
“अनुपलब्ध डाक-संग्रहक वाक्य फेर पढ़ ।”

मालिनी पढ़लनि—
“निर्धारित स्रोतमे अपेक्षित अवधि लेल सामग्री नहि भेटल ।”
“आगाँ?”

“प्राविधिक पहुँच सीमित नहि छल ।”
“आगाँ?”

“प्रतिधारण-नीति पूर्ण रूपेँ सत्यापित नहि ।”

“तखन ‘मेटायल’ शब्द?”

“नहि ।”

“‘नष्ट’?”

“नहि ।”

“कर्ता?”

“अनिर्णीत ।”

आदित्य कहलनि—

“ठीक ।”

देवव्रत चुपचाप हुनका देखैत रहलाह ।

“अहाँ केँ एखन एहि प्रकरणमे सभसँ पैघ उपलब्धि की लगैत अछि?”

आदित्य भोजनक डिब्बा बन्द कएलनि ।
“जे हम ‘नहि जानैत छी’ लिखब सीखलहुँ ।”
कोठलीमे कियो तुरते किछु नहि बाजल ।
मालिनी अपन पञ्जीमे ओ वाक्य लिखलनि नहि ।
किछु वाक्य अभिलेख लेल नहि होइत अछि ।
ओ मनक प्रशिक्षण लेल होइत अछि ।



दोपहर बाद सुनवाइ फेर आरम्भ भेल ।
पीठ एहि बेर प्रश्नक क्रम बदलि देलक ।
“राज्य, अन्वेषणक असफल शाखासभ बताउ ।”
मृणाल एक क्षण लेल रुकलाह ।
तखन अलग सूची खोललनि ।
“एक विदेशी सेवा-संगणकक अपेक्षित अभिलेख पूर्ण रूपेँ प्राप्त नहि भ’ सकल ।”
“दू, एक पुरान भुगतान-मध्यस्थक मूल अभिलेख उपलब्ध नहि भेल ।”
“तीन, दू चलदूरभाष उपकरणक पूर्ण सामग्री परिभाषित अवधि लेल उपलब्ध नहि छल ।”
“चारि, एक डाक-संग्रहक प्रतिधारण-नीति पर विरोधाभासी उत्तर भेटल ।”
“पाँच, किछु खाता-नामक वास्तविक मानव-नियन्त्रण स्वतंत्र रूपेँ स्थापित नहि भ’ सकल ।”
पीठ पुछलक—
“ई असफलता राज्यक अन्तिम कथनमे कतय अछि?”
देवव्रत उत्तर देलनि—
“जतय सम्बन्धित प्रतिज्ञाप्तिक भार घटाओल गेल अछि, ओतय टिप्पणीमे ।”
“अलग अनुच्छेद?”
देवव्रत आदित्य दिस देखलनि ।
आदित्य माथ हिलौलनि ।
“अलग अनुच्छेद उचित होएत ।”
मृणाल तत्काल लिखलनि ।
“अन्वेषणक असफल वा अपूर्ण शाखा ।”
पीठक अध्यक्ष कहलनि—
“असफलता नुकायब प्रमाणक बल नहि बढबैत ।”
विद्यानंद जोड़लनि—
“आ असफलता अपने-आप निर्दोषता सेहो सिद्ध नहि करैत ।”
पीठ हुनका देखलक ।
“सही ।”
देवव्रत कहलनि—
“राज्य सहमत ।”
फेर एक सीमा साझा भेल ।
फेर ककरो जयघोष नहि भेल ।



सुनवाई समापन दिस बढ़ल त' पीठ अंतिम प्रश्न रखलक।

“राज्य की चाहैत अछि?”

देवव्रत उत्तर देलनि—

“अन्वेषणक विधिसम्मत शेष भाग जारी रह्य।”

“स्वतंत्र बाह्य स्रोतक प्रमाण-मूल्य स्रोत-पथ अनुसार विचारित हो।”

“विशेषाधिकार सुरक्षित रह्य।”

“मुहरबन्द सामग्रीक प्रतिकूल उपयोग निर्धारित सीमासँ बाहर नहि हो।”

“अन्वेषण-दैनिकी स्वतन्त्र प्रमाण नहि बनय।”

“आ न्यायालय अपन कारणमे प्रतिज्ञप्तिसभक अधिकतम प्रमाण-मूल्य स्पष्ट लिखय।”

“दोष-सिद्धि?”

“ई कार्यवाही एतय दोष-सिद्धिक अंतिम मंच नहि।”

“व्यक्ति-विशिष्ट घोषित निष्कर्ष?”

“केवल जतेक अभिलेख समर्थन करैत अछि।”

पीठ विद्यानंद दिस देखलक।

“बचाव पक्ष?”

विद्यानंद उठलनि।

“हमर प्रार्थना सेहो सीमा अछि।”

“अन्वेषणक वैध बाह्य स्रोत रोकल नहि जाए।”

“मुदा संरक्षित सञ्चारक छाया, अप्रकटीकृत मुहरबन्द सामग्री वा दैनिकी-परिकल्पना व्यक्ति-विशिष्ट प्रतिकूल सेतु नहि बनय।”

“अनिर्णीत केँ अनिर्णीत लिखल जाए।”

“आ आरोप केँ सिद्ध तथ्यक भाषा नहि देल जाए।”

पीठ पुछलक—

“तखन पक्षसभक वास्तविक दूरी कतेक बचल?”

विद्यानंद देवव्रत दिस देखलनि।

देवव्रत विद्यानंद दिस।

मृणाल पन्ना पलटलनि।

अन्तमे विद्यानंद कहलनि—

“सिद्धान्तमे कम।”

देवव्रत जोड़लनि—

“तथ्यगत अनुप्रयोगमे पर्याप्त।”

पीठ कहल—

“एतबे न्यायालयक काजक ठाम अछि।”



आदेश सुरक्षित नहि राखल गेल।

पीठ छोट विरामक बाद लौटि आयल।

कक्ष फेर भरि गेल।

बाहर कैमरा सभ सजग भेल।

अन्दर कागज स्थिर रहि गेल ।

पीठक अध्यक्ष पदब आरम्भ कएलनि ।

“ई कार्यवाहीक मूल प्रश्न कोनो पक्षक नैतिक विजय घोषित करब नहि अछि ।”

“प्रश्न ई अछि जे न्यायिक कारणमे कोन प्रतिज्ञाति कोन प्रमाण-मूल्य सहित प्रवेश क’ सकैत अछि ।”

अनन्या पेन रोकि देलनि ।

ओ पहिल वाक्य पूरा सुनय चाहैत छलीह ।

पीठ पढ़ैत रहल—

“न्यायालय निम्न भेद केँ आवश्यक मानैत अछि—”

“तथ्य ।”

“शंका ।”

“व्यक्ति-विशिष्ट आरोप ।”

“प्रमाण-मूल्य ।”

“सिद्ध तथ्य ।”

“एहि श्रेणीसभक बीच छल्लाँग न्यायिक कारणक स्थान नहि ल’ सकैत ।”

आदित्यक भीतर किछु स्थिर भेल ।

ई ओहि महीनासभक संक्षिप्त रूप छल जतय शब्द बेराबेरी अपन सीमा पार करय चाहने छल ।



आदेशक पहिल निष्कर्ष आयल—

“न्यायवैज्ञानिक प्रतिबिम्ब आ हैश-मिलान प्रतिबिम्बित सामग्रीक अखण्डता आ समानता समर्थन करैत अछि ।”

“ओ विषय-वस्तुक सत्यता, लेखकत्व, व्यक्ति-विशिष्ट उपयोग, सम्पूर्णता वा दोष स्वतः सिद्ध नहि करैत ।”

दोसर—

“संरक्षण-पथ जे सीमा धरि अभिलेखित अछि, ओहि सीमा धरि सामग्रीक सम्भाल इतिहास देखबैत अछि ।”

“ओ अपराधिता सिद्ध नहि करैत ।”

तेसर—

“एक्के मूल-स्रोतक बहुल दृश्य, निर्यात, प्रतिलिपि वा दृश्य-पटल स्वतन्त्र पुष्टि नहि ।”

चारिम—

“अलग संरक्षक होएब, बिना अलग मूल-स्रोतक, स्वतन्त्र खोजक प्रमाण नहि ।”

मालिनी आँखि झपकौलीह ।

ई सभ पंक्ति हुनकर प्रशिक्षणक रीढ़ बनि गेल छल ।

आब ओ न्यायिक कारणमे अपन सही आकार पबैत छल ।



आदेशक अगिला भाग विशेषाधिकार पर छल ।

“विशेषाधिकार-रक्षित सञ्चारक मौन केँ अपराध-सूचक रिक्ति नहि मानल जा सकैत ।”

“अन्वेषणीय आवश्यकता अपने-आप संरक्षित सञ्चार खोलबाक विधिक अधिकार नहि बनबैत ।”

“बाह्य तथ्य केवल एहि कारणेँ अदृश्य नहि होइत जे संरक्षित सञ्चार सेहो मौजूद अछि ।”

“मुदा बाह्य तथ्यक उत्पत्ति-पथ, महत्त्व-पथ आ प्रतिकूल उपयोग पृथक-पृथक परीक्षण कएल जाएत ।”

“जतय महत्त्व संरक्षित वा मुहरबन्द सामग्री अवलोकन सँ प्रभावित होएबाक वास्तविक सम्भावना अछि आ स्वतंत्र पुनरुत्पत्ति अस्पष्ट अछि, प्रतिकूल भार सीमित रहत जाबत पर्याप्त प्रक्रिया पूरा नहि हो।”

विद्यानंद गहिर साँस लेलनि।
ओ विजयक मुस्कान नहि छल।
ओ एक वाक्यक भार उतरबाक अनुभूति छल।
देवव्रत अपन प्रति पर निशान लगौलनि।
राज्यक वास्तविक बाह्य तथ्य बचल छल।
संरक्षित छाया केँ तकर स्थान नहि देल गेल छल।
दुनू बात एकसाथ सत्य रहि सकैत छल।
नव्य न्याय एतय विरोध मिटौने नहि छल।
ओ विरोधक सीमा अंकित कएने छल।



मुहरबन्द सामग्री पर आदेश स्पष्ट छल।
“मुहर न्यायिक परीक्षणक प्रक्रिया भ’ सकैत अछि; सत्यताक प्रमाण नहि।”
“न्यायाधीशक अवलोकन विपक्षक उत्तर-अवसरक पूर्ण विकल्प नहि।”
“जतय सुरक्षा, गोपनीयता वा विशेषाधिकार कारण पूर्ण प्रकटीकरण सम्भव नहि, न्यायालय न्यूनतम आवश्यक सार, स्वतंत्र स्रोत, प्रतिस्थापित वर्णन, वा भार-सीमा सन उपाय अपनाओत।”

“अदृश्य आधार पर व्यक्ति-विशिष्ट प्रतिकूल निष्कर्ष असाधारण स्थिति छोड़ि नहि लिखल जाएत; आ एहन स्थिति कारण सहित अभिलेखित होएत।”
अनन्या ई अनुच्छेद पूरा उतारि लेलनि।
हुनका मालूम छल जे बाहर एहि पंक्तिक आधा भाग काटि शीर्षक बनाओल जा सकैत अछि।
ओ निर्णय कएलनि जे एहन नहि करत।
अधूरा उद्धरण बहुधा अधूरा न्याय बनबैत अछि।



अन्वेषण-दैनिकी पर पीठ कहल—
“दैनिकी अन्वेषणक क्रम, दिशा, निर्णय आ स्मृति अभिलेखित करैत अछि।”
“ओहि मे लिखल अधिकारीक शंका, प्रश्न वा परिकल्पना बाह्य समर्थन बिना स्वतन्त्र प्रमाण नहि।”
“न्यायालय अधिकारीक विचारक अस्तित्व आ विचारक सत्यता बीच भेद राखत।”
मालिनी पञ्जीमे लिखलनि—
“विचारक अभिलेख ≠ विचारक सत्यता।”
ओ नव सूत्र छल।
आदित्य ओकरा देखलनि।
“राखू।”
मालिनी हलुक मुस्करौलीह।



अनुपलब्धि पर आदेशक भाषा सभसँ सावधान छल।

“किछु नहि भेटल—ई कथनक पहिने खोजक परिधि, अपेक्षित अस्तित्व, स्रोत, संरक्षक, स्थान, समय, प्रतिधारण-नीति, प्राविधिक पहुँच आ वैकल्पिक स्थान देखल जाएत।”

“नहि भेटल केँ बिना अतिरिक्त आधार ‘नहि अछि’, ‘मेटायल गेल’, ‘नष्ट कएल गेल’, वा ‘फलाँ व्यक्ति मेटौलनि’ मे बदलल नहि जा सकैत।”

“रिक्ति प्रणालीगत, प्राविधिक, नीतिगत, कालगत, मानवीय वा जानबूझि कएल कृत्यक परिणाम भ’ सकैत अछि।”

“कर्ता-विशिष्ट निष्कर्ष लेल स्वतंत्र सेतु आवश्यक अछि।”

आदित्य आँखि नीचाँ कएलनि।

हुनकर पहिल प्रतिवेदनमे एक पंक्ति छल—

“मेटायल पत्राचार।”

आब न्यायालय लिखि रहल छल—

“निर्धारित स्रोतमे अनुपलब्ध पत्राचार; मेटेबाक कर्ता अनिर्णीत।”

दू पंक्तिक बीच महीनासँ चलल शिक्षा छल।

ओ शिक्षा ककरो पराजित क’ नहि आयल छल।

ओ वाक्य केँ छोटा क’ आयल छल।



साक्षीसभक भावनात्मक अवस्थापर पीठ विशेष टिप्पणी कएलक।

“डर, लोभ, लज्जा, अपराध-बोध, हिचकिचाहट, मौन वा भावनात्मक टूटन मानवीय संदर्भ अछि।”

“ओ आचरण, विलम्ब, असंगति, असुरक्षा वा निर्णयक कारण बुझबामे सहायक भ’ सकैत अछि।”

“मुदा ओ अपने-आप पहचान, लेखकत्व, नियन्त्रण, आशय वा दोषक स्वतन्त्र प्रमाण नहि।”

“भावना केँ प्रमाण बनाओल जाए त’ न्यायालय मानव केँ ओकर चेहरा सँ दोषी बना देत।”

कक्षमे एक क्षण पूर्ण मौन रहल।

विद्यानंद आँखि मूदि लेलनि।

देवव्रत अपन प्रति पर रेखा खींचलनि।

मालिनी पञ्जीमे केवल दू शब्द लिखलनि—

“भावना = संदर्भ।”

तकर नीचाँ—

“भावना ≠ पहचान।”



तखन आदेश व्यक्ति-विशिष्ट आरोपक वर्गीकरण पर आयल।

पीठ नामसभ खुला न्यायालयमे अनावश्यक रूपेँ दोहरौलनि नहि।

ओ अभिलेखक कोडित सारणी देखैत कहल—

“किछु प्रतिज्ञाप्ति स्थापित तथ्यक श्रेणीमे रहत।”

“किछु सीमित समर्थनक।”

“किछु अनिर्णीत।”

“किछु आरोप मात्र।”

“किछु अनुमान-छलाँग न्यायिक उपयोगसँ बाहर।”

“जे अनिर्णीत अछि, ओकरा अनिर्णीत लिखब न्यायालयक दुर्बलता नहि।”

“ओ न्यायिक ईमानदारी अछि।”

आदित्यक मनमे गंगेश उपाध्यायक एक पुरान भाव लौटि आयल—

विशेषण तबे जखन अवच्छेदक स्पष्ट हो।

सम्बन्ध तबे जखन सम्बन्धक पथ स्पष्ट हो।

निष्कर्ष तबे जखन हेतु अपन सीमा सहि सकय।

ओ ककरो श्लोक जकाँ नहि सुनलनि।

ओ न्यायालयक वाक्यसभमे ओकर जीवित पद्धति देखलनि।



पीठ उच्च न्यायालयक संरचनाक सम्बन्धमे अन्तिम दिशा पढलक।

“उच्च न्यायालय द्वारा विकसित प्रतिज्ञाप्ति-वर्गीकरण मूलतः उपयोगी अछि।”

“ओ एहि आदेशमे उल्लिखित विशेषाधिकार, प्रकटीकरण, स्रोत-पथ, महत्त्व-पथ, अनुपलब्धि आ व्यक्ति-विशिष्ट सेतु सम्बन्धी स्पष्टतासभक अधीन लागू होएत।”

“लंबित विशेष-अनुमति कार्यवाही एहि सीमित दिशा सहित निस्तारित कएल जाइत अछि।”

न्यायालयक भीतर कागजक एक हलुक आवाज उठल।

बाहर सम्भवतः कैमरा चलि पडल छल।

मुदा पीठ एखन समाप्त नहि कएने छल।

“अन्वेषणक विधिसम्मत शेष भाग जारी रहि सकैत अछि।”

“एहि आदेश केँ कोनो व्यक्ति विरुद्ध दोष-सिद्धि, निर्दोषता-सिद्धि, वा अन्तिम आपराधिक निष्कर्ष जकाँ नहि पढल जाए।”

“अन्वेषणक आगामी कदम एहि आदेशक प्रमाण-मर्यादा आ प्रक्रियागत सुरक्षाक भीतर रहत।”

“ककरो विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक हो त’ ओ पृथक उपलब्ध सामग्री आ विधिसम्मत प्रक्रिया पर निर्भर रहत।”
ई अन्तिम सीमा छल।

न निर्णयक अतिरेक।

न अन्वेषणक शून्यता।

केवल कारण-पथ।



पीठ उठबाक पहिने अध्यक्ष एक वाक्य जोडलनि—

“न्याय प्रतिशोधक अधिक परिष्कृत नाम नहि।”

“न्याय ओ अनुशासन अछि जे राज्य, पक्षकार आ न्यायालय—तीनू केँ अपन-अपन वाक्यक सीमा भीतर राखैत अछि।”

कोनो आदेशमे एहन वाक्य आवश्यक नहि छल।

मुदा ई आदेशमे छल।

सभ उठल।

पीठ बाहर गेल।

अन्तिम सुनवाई समाप्त भेल।

कियो ताली नहि बजौलक।

कियो जयघोष नहि केलक।

न्यायालय जयघोषक ठाम नहि छल।



बाहर समाचार-माध्यमक भीड़ फूटि पड़ल।

दूरभाष सभ एकसाथ बजय लागल।

“राज्य जीतल?”

“बचाव पक्ष जीतल?”

“विशेष-अनुमति याचिका खारिज?”

“अन्वेषण जारी?”

“नाम सभ बचल?”

अनन्या सीढ़ी पर रुकलीह।

हुनका पाँच माइक्रोदूरभाष घेरने छल।

ओ कहलनि—

“न्यायालय ककरो विजय घोषित नहि केलक।”

“लंबित कार्यवाही सीमित दिशासहित निस्तारित भेल।”

“अन्वेषण विधिसम्मत सीमामे जारी रहि सकैत अछि।”

“विशेषाधिकार सुरक्षित अछि।”

“मुहरबन्द सामग्री स्वतः सत्य नहि।”

“दैनिकी स्वतन्त्र प्रमाण नहि।”

“हैश अखण्डता धरि।”

“रिक्ति मेटेबाक प्रमाण नहि।”

“आ अनिर्णीत प्रश्न अनिर्णीत रहि सकैत अछि।”

एक पत्रकार बीचमे पुछलक—

“तखन जीत ककर?”

अनन्या ओकरा देखलनि।

“यदि अहाँ केँ एक्के शब्द चाही—पद्धतिक।”

“ई शीर्षक?”

“नहि।”

“तखन?”

“शीर्षक लिखू—‘न्यायालय प्रमाणक सीमा स्पष्ट कएलक; अन्वेषण सीमित संरचनामे जारी।’”

“बहुते सपाट।”

“फीका होएब आ अशुद्ध होएब एक बात नहि।”

ओ सीढ़ी उतरि गेलीह।



देवव्रत सिन्हा बाहर पत्रकारसभक प्रश्न लेल रुकलनि नहि।

मृणाल धर सेहो नहि।

आदित्य आ मालिनी पिछला मार्ग सँ बाहर निकललाह।

गाडीमे बैसलाक बाद किछु क्षण दुनू मौन रहलाह।

मालिनी अन्तमे पुछलनि—

“ई सफलता अछि?”

आदित्य बाहर देखैत रहलाह।

सड़कक किनार पीयर पात खसि रहल छल।

“कोन सफलता?”

“हमर कामक।”

“किछु भाग स्वीकारल गेल।”

“किछु?”

“किछु घटाओल गेल।”

“किछु?”

“अनिर्णीत रहल।”

मालिनी हँसलीह।

“अहाँ सीधा उत्तर किएक नहि दैत छी?”

आदित्य कहलनि—

“कारण सीधा उत्तर एतय अधिक पैघ होएत।”

मालिनी अपन पञ्जी खोललनि।

“तखन लिखी—‘सफलता = सही सीमा’?”

आदित्य तनिक सोचलनि।

“लिखू—‘सही सीमा सेहो सफलता।’”

“‘सहो’ महत्त्वपूर्ण?”

“बहुते।”



गृह मन्त्री शिवेश्वर प्रसाद केँ आदेशक प्रति साँझ सँ पहिने भेटि गेल।

सचिव एक प्रारूप वक्तव्य ल’ क’ हुनकर कार्यालय पहुँचल।

पहिल पंक्ति छल—

“राज्यक दृढ़ प्रयासक न्यायिक विजय।”

शिवेश्वर प्रसाद पंक्ति पढ़ि क’ कलम उठौलनि।

पूरा पंक्ति काटि देलनि।

सचिव पुछलक—

“तखन की लिखल जाए?”

मन्त्री कहलनि—

“न्यायालयक आदेशक सार।”

“राजनीतिक प्रतिक्रिया?”

“नहि।”

“अन्वेषण जारी रहत—ई?”

“हँ, मुदा ‘न्यायालयक निर्धारित सीमाक भीतर’ जोड़ू।”

“राज्यक सफलता?”

“ई शब्द हटाउ।”

सचिव तनिक असमंजसमे पड़ल।

“मन्त्री महोदय, सार्वजनिक संदेश दुर्बल लगत।”

शिवेश्वर प्रसाद आसन सँ उठलनि।

खिड़की लग जा क’ ठाढ़ भेलाह।

“राज्यक संदेश बलवान तखन होएत जखन ओ न्यायालयक भाषा सँ पैघ नहि हो।”

“मुदा विपक्ष कहत—राज्य पीछे हटल।”

“त’ कहय दिअ।”

“अहाँ प्रत्युत्तर नहि देब?”

“न्यायालयक विश्वास बचाबय अछि, समाचारक एक राति नहि।”

सचिव चुप भ’ गेल।

मन्त्री फेर पीठिका लग आयलनि।

नव पंक्ति लिखलनि—

“राज्य न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रमाण-मर्यादा, विशेषाधिकार-सुरक्षा आ प्रक्रियागत सीमाक पूर्ण पालन करैत शेष अन्वेषण आगाँ बढ़ाओत।”

ओ कलम राखि देलनि।

“एतबे।”



विद्यानंद मिश्र साँझ अपन कार्यालय पहुँचलाह त’ शैलजा ओतय पहिनेसँ छलीह।

पीठिका पर आदेशक प्रति छल।

कातमे दू कप चाह।

शैलजा पुछलनि—

“त’ जीतलहुँ?”

विद्यानंद जूता खोलि आसन पर बैसलनि।

“अहाँ सेहो ओहि प्रश्न सँ आरम्भ करैत छी?”

“हम पत्रकार नहि छी।”

“तैं उत्तर देब कठिन अछि।”

शैलजा चाह हुनकर दिस सरकौलनि।

“कठिन उत्तर दिअ।”

विद्यानंद आदेशक विशेषाधिकार वाला अनुच्छेद खोललनि।

“ई पंक्ति हम चाहैत छलहुँ।”

“भेटल?”

“पर्याप्त सीमा धरि।”

“आ राज्य?”

“ओकर बाह्य अन्वेषण रोकल नहि गेल।”

“तखन?”

विद्यानंद चाहक घूँट लेलनि।

“न्यायालय दुनू पक्षक इच्छा छोट क’ देलक।”

शैलजा हँसलीह।

“एहि लेल एतेक मास?”

विद्यानंद सेहो तनिक हँसलनि ।

“मनुष्यक इच्छा छोट करब सभसँ लम्बा प्रकरण होइत अछि ।”

शैलजा आदेशक अन्तिम वाक्य पढ़लनि ।

“न्याय प्रतिशोधक अधिक परिष्कृत नाम नहि ।”

ओ किछु क्षण मौन रहलीह ।

“ई अहाँक पक्षमे अछि?”

विद्यानंद कहलनि—

“जँ न्याय केवल हमर पक्षमे हो, त’ न्याय नहि ।”

ई कहि ओ चाह पीबय लगलाह ।

बाहर राति उतरि रहल छल ।

कार्यालयक केवाड़ी आधा खुजल छल ।

पहिल बेर महीनासँ हुनका ओकरा बन्द करबाक जल्दी नहि छल ।



राघव सेठियाक सम्बन्धमे समाचार-माध्यम फेर अनुमान चलौलक ।

किछु शीर्षक ओकरा निर्दोष घोषित क’ देलक ।

किछु दोषी ।

अनन्याक समाचार दुनू सँ अलग छल ।

ओ लिखलनि—

“न्यायालय कोनो व्यक्ति-विशिष्ट अन्तिम आपराधिक निष्कर्ष एहि कार्यवाहीमे नहि देलक ।”

“जे प्रतिज्ञाति अनिर्णीत अछि से अनिर्णीत रहत, जाबत पृथक विधिसम्मत सामग्री ओकर स्थिति नहि बदलय ।”

सम्पादक पुछलक—

“नाम जोड़ब?”

“जहाँ आवश्यक नहि, नहि ।”

“पाठक चाहत ।”

“पाठक केँ सीमा सेहो चाही, भले ओ पहिने नहि जानय ।”

सम्पादक दृश्य-पटल देखैत रहल ।

“शीर्षक?”

अनन्या लिखलनि—

“निर्णयक उजास: न्यायालय प्रमाण आ आरोपक बीच रेखा गहिरी कएलक ।”

सम्पादक कहल—

“ई चलत ।”

अनन्या पहिल बेर दिनभरिमे मुस्करौलीह ।



राति नौ बजे अन्वेषण-दलक कार्यालयमे आदित्य, मालिनी आ दू अधिकारी एखन बैसल छलाह ।

पीठिका पर आदेशक प्रति, पुरान प्रतिवेदन आ नओ अनुपालन-सूची छल ।

मालिनी कहलनि—

“आब पुरान प्रतिवेदनक किछु शीर्षक बदलब पड़त।”

आदित्य उत्तर देलनि—

“पुरान प्रतिवेदन नहि बदलू।”

“तखन?”

“पूरक सीमा-पत्र जोड़।”

“कारण?”

“इतिहास मेटाउ नहि।”

“हम कोन ठाम अधिक कहने रही, सेहो अभिलेख रह्य।”

“नहि त’ अगिला अधिकारी सीखत कोना?”

मालिनी सहमति देलीह।

ओ नओ दस्तावेज खोललनि।

शीर्षक लिखलनि—

“निर्णय-पश्चात प्रमाण-मर्यादा अनुपालन-पत्र।”

पहिल बिन्दु—

“हैश: अखण्डता धरि।”

दोसर—

“प्रतिबिम्ब: परिभाषित ग्रहण-परिधि धरि।”

तेसर—

“अनुपलब्धि: खोजक परिधि धरि।”

चारिम—

“दैनिकी: अन्वेषण-दिशा धरि।”

पाँचम—

“विशेषाधिकार: संरक्षित सञ्चारक सीमा।”

छठम—

“मुहरबन्द सामग्री: सत्यताक स्वतन्त्र प्रमाण नहि।”

सातम—

“बहुल दृश्य: स्वतन्त्रता नहि, जाबत मूल-स्रोत अलग नहि।”

आठम—

“भावना: मानवीय संदर्भ।”

नवम—

“व्यक्ति-विशिष्ट निष्कर्ष: स्वतंत्र सम्बन्ध-पथ आवश्यक।”

दसम—

“अनिर्णीत: अनिर्णीत।”

मालिनी रुकलीह।

“अन्तिम बिन्दु बहुते छोट अछि।”

आदित्य कहलनि—

“मुदा सभसँ कठिन।”



ओहि राति आदित्य अपन पुरान पञ्जी खोललनि ।
 पहिल पन्ना पर लिखल छल—
 “प्रत्यक्ष ।”
 तकर बाद—
 “अनुमान ।”
 “उपमान ।”
 “शब्द ।”
 “अर्थापत्ति ।”
 “अनुपलब्धि ।”
 “तर्क ।”
 “निर्णय ।”
 आठ शब्द ।
 सौ अध्याय ।
 महीनाक यात्रा ।
 कतेको प्रश्न ।
 कतेको काटल वाक्य ।
 कतेको अभिलेख जे पहिले पैघ लगैत छल, बादमे सीमित निकलल ।
 कतेको छोट संकेत जे स्वतंत्र स्रोत भेटलापर महत्त्वपूर्ण भेल ।
 कतेको मौन जे मौन मात्र रहल ।
 कतेको डर जे मानवीय संदर्भ छल, प्रमाण नहि ।
 कतेको रिक्ति जे मेटेबाक कथा बन्ने सँ बचल ।
 कतेको मुहर जे सत्यक मोहर नहि बनल ।
 कतेको दैनिकी-पंक्ति जे परिकल्पना सँ अधिक नहि बनल ।
 कतेको विरोध जे न्यायालयक भाषा छोट करैत गेल ।
 आदित्य पञ्जीक अन्तिम पन्ना खोललनि ।
 ओतय लिखबाक लेल जगह बचल छल ।
 ओ लिखलनि—
 “निर्णय = जे सिद्ध अछि ओकर सही आकार ।”
 फेर जोड़लनि—
 “आ जे सिद्ध नहि, ओकरा सिद्ध नहि कहबाक साहस ।”
 पेन बन्द क’ देलनि ।



मालिनी कार्यालय सँ निकलैत समय पुछलनि—
 “अहाँ घर कखन जाएब?”
 “आइ राति ट्रेन अछि ।”
 “गार्ह एन अरिकेल?”
 “हँ ।”

“एतेक तुरते?”

“काज समाप्त नहि।”

“तखन?”

“आरम्भक ठाम देखय मन अछि।”

मालिनी बुझि गेलीह।

ओ अधिक प्रश्न नहि पुछलीह।

“पञ्जी ल’ जाएब?”

आदित्य अपन झोला थपथपौलनि।

“ई त’ संग रहत।”

“आ प्रतिवेदन?”

“कार्यालयमे।”

“ठीक।”

मालिनी हाथ जोड़लनि।

“शुभ यात्रा।”

आदित्य कहलनि—

“काल्हि सँ नओ अनुपालन-सूची आरम्भ करू।”

मालिनी मुस्करौलीह।

“निर्णयक बादो?”

“निर्णय पद्धति रोकैत नहि।”

“ओ ओकरा अधिक उत्तरदायी बनबैत अछि।”



रेल रातिक अन्हार चीरैत पूरब दिस बढ़ैत रहल।

खिड़की बाहर खेतसभ अन्हारमे एकरूप छल।

कखनो कोनो स्टेशनक पीयर बत्ती चमकैत।

कखनो दूरक गामक एक दीप।

आदित्य निद्रा आ जागरणक बीच बैसल छलाह।

हुनकर सामने न्यायालय नहि छल।

न कागज।

न कैमरा।

केवल पहिल दिनक भोर लौटि रहल छल।

जखन ओ गाम सँ निकलने छलाह आ संगणकीय सामग्रीक पहिल छाया हुनकर सामने आयल छल।

तखन प्रमाण हुनका वस्तु जकाँ लगैत छल।

आब ओ बुझैत छलाह—

प्रमाण वस्तु मात्र नहि।

ओ सम्बन्ध अछि।

स्रोत अछि।

सीमा अछि।

विरोधी सम्भावना अछि।

प्रकटीकरण अछि।

उत्तरक अवसर अछि।

आ अन्तमे वाक्यक जिम्मेदारी अछि।
रेल चलैत रहल।
राति ढलि रहल छल।



भोरक पहिल उजासमे गार्ह एन अरिकेलक माटि देखाइ पड़ल।
आदित्य स्टेशन सँ उतरि क' सीधा घर नहि गेलाह।
झोला काँध पर राखि गंगा दिस चलि पड़लाह।
हवा मे हलुक ठंडक छल।
घाटक सीढ़ी पर एखन भीड़ नहि छल।
किछु नाव किनार बाँधल छल।
पानि पर धूसर उजास पसैरल छल।
आकाशक पूरब भाग आस्ते पीयर भ' रहल छल।
आदित्य सीढ़ीक बीचमे बैसलाह।
झोला सँ पञ्जी निकाललनि।
अन्तिम पन्ना खोललनि।
रातिक लिखल दू पंक्ति ओतय छल—
“निर्णय = जे सिद्ध अछि ओकर सही आकार।”
“आ जे सिद्ध नहि, ओकरा सिद्ध नहि कहबाक साहस।”
गंगाक पानि सामने बहैत रहल।
कोनो ध्वनि हुनका उत्तर नहि देलक।
मुदा मौन रिक्त नहि छल।
ओहि मौनमे गंगेश उपाध्यायक स्मृति फेर आयल।
कोनो मूर्ति जकाँ नहि।
कोनो चमत्कार जकाँ नहि।
एक प्रश्न जकाँ।
“अहाँ जे कहैत छी, ओकर अवच्छेदक की?”
“सम्बन्ध कोन?”
“हेतु कतय धरि जाइत अछि?”
“विरोधी सम्भावना की?”
“जे नहि जानैत छी, ओकरा कोन नाम देब?”
आदित्य आँखि बन्द कएलनि।
हुनकर सामने न्यायालयक अन्तिम वाक्य उभरल—
“न्याय प्रतिशोधक अधिक परिष्कृत नाम नहि।”
तकर बाद मन्त्रीक काटल वक्तव्य।
विद्यानंदक सीमित प्रार्थना।
मालिनीक सारणी।
अनन्याक फीका मुदा सही शीर्षक।
साक्षीसभक डर।
अपूर्ण अन्वेषणक सूची।

मुहरबन्द सामग्रीक सीमा ।
दैनिकीमे काटल निश्चितता ।
सभ एकहि पथ पर आवि ठाढ़ भेल छल ।
पद्धति ।
संयम ।
प्रमाण-अनुशासन ।
सीमित प्रतिज्ञाप्ति ।
न्यायिक कारण-पथ ।



सूर्यक पहिल किरण पानि पर पड़ल ।
गंगा सोना नहि बनल ।
पानि पानि रहि गेल ।
उजास केवल ओकर सतह देखेबाक ढंग बदललक ।
आदित्यक मनमे ई दृश्य एकदम स्पष्ट भेल ।
निर्णय प्रमाणक स्वरूप बदलैत नहि ।
ओ केवल एतेक कहैत अछि जे उपलब्ध उजासमे हम ओकरा कतेक धरि देखलहुँ ।
जतय पानि अछि, पानि लिखू ।
जतय छाया अछि, छाया ।
जतय तल नहि देखाइत, तलक कथा नहि गढ़ू ।
जतय धारक दिशा अनुमान अछि, अनुमान लिखू ।
जतय किनार स्पष्ट, ओकरा स्पष्ट कहू ।
आ जखन नओ उजास आयत, फेर देखू ।
ई हार नहि ।
ई ज्ञानक शिष्टाचार अछि ।
ई न्यायिक विनय अछि ।
ई नव्य न्यायक जीवित पद्धति अछि ।
आदित्य पञ्जी बन्द कएलनि ।
ओ पानि दिस देखैत रहलाह ।
दूर एक नाव खुलल ।
नाविक रस्सी खोलि पतवार पानिमे देलक ।
नाव आस्ते धारमे उतरि गेल ।
कोनो तुरही नहि बाजल ।
कोनो ध्वज नहि फहरल ।
दिन बस आरम्भ भेल ।
आ गंगाक ऊपर निर्णयक उजास पसरि गेल ।

न्याय केबल निष्कर्ष नहि — कारणक अनुशासन अछि

मिथिलाक गंगेश उपाध्यायक नव्य-न्याय पद्धति जखन आधुनिक संगणकीय अपराध, अपतटीय जुआ-जाल, मुहरबन्द सामग्री, विशेषाधिकार आ न्यायवैज्ञानिक प्रमाणक जटिल संसारक सामने आबैत अछि, तखन प्रश्न अपराधीक नामसँ पैघ भऽ जाइत अछि—सत्य धरि पहुँचबाक वैध पथ कोन अछि?

अन्वेषण अधिकारी आदित्य झा, संगणकीय सामग्री-विश्लेषक मालिनी कर्ण, अधिवक्ता विद्यानंद मिश्र, पत्रकार अनन्या कश्यप आ न्यायमूर्ति आर्यकिँ घेरैत ई उपन्यास शंका, आरोप, संकेत, प्रत्यक्ष सामग्री, अनुमान, अनुपलब्धि, तर्क आ निर्णयक सीमा परखैत अछि। हैश अखण्डता सिद्ध करैत अछि, सत्य नहि; रिक्ति स्वतः विनाश नहि; मुहर सत्यक प्रमाण नहि; आ भावना व्यक्ति-विशिष्ट दोषक स्वतंत्र प्रमाण नहि।

अन्ततः विजय ककरो व्यक्ति, पक्ष वा प्रतिशोधक नहि—पद्धति, संयम, प्रमाण-अनुशासन, सीमित प्रतिज्ञप्ति आ न्यायिक कारण-पथक अछि।

लेखक

गजेन्द्र ठाकुर

सम्पादक — विदेह, प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका

VIDEHA · ISSN 2229-547X



www.videha.co.in



videha-ejournal.github.io/videha/